

الحزمة الوثائقية القانونية (النسخة الكاملة)

مخرج آلي تنظيمي يحتاج مراجعة بشرية — ليس رأياً قانونياً · 23-06-2026
04:01

منهجية إعداد وتجهيز الحزمة الوثائقية

- تجميع وتنظيم وفهرسة لوثائق خام متعددة مستخرجة آلياً (OCR).
- النصوص فُحصت: فصل الترويسات، ضبط المسافات، كشف التشوّه واختلاط الاتجاه؛ بلا اختلاق.
- النصوص غير الواضحة مُيّزت ولم تُصحّح اجتهاداً؛ والمصوّرة تُربط بأصلها.
- الوثائق المالية مفهرسة هنا ببطاقة وجدول مبالغ، وتفرغها الكامل في «الملحق المالي» المستقل.
- هذه نسخة كاملة لكل الوثائق؛ وتتوفّر أيضاً أجزاء مقسّمة أخفّ للتصفح.

الفهرس الرئيسي

#	رقم الوثيقة	العنوان	النوع	التاريخ	الجودة
1	DOC-001	عقد بيع حصص الشيخ احمد زيني في شركة احمد زيني التجارية الى اسامة - 09-20 pdf.1431	عقد / اتفاقية	20-09-1431	
2	DOC-002	صك حكم ابتدائي ضد الشيخ اسامة زيني في القضية رقم 42824717 في 01-01-1445 هـ. pdf	حكم / صك	01-01-1445	
3	DOC-003	صك حكم نهائي ضد الشيخ اسامة زيني - دعوى 42824717 - 1445-03-13 هـ. pdf	حكم / صك	13-03-1445	سليم
4	DOC-004	صك حكم نهائي الشيخ اسامة زيني -	حكم / صك	25-08-1445	

			دعوى - 42824717 1445-08-25 هـ رفض الالتماس.pdf		
سليم	18-06-1446	حكم / صك	صك حكم نهائي الاستئناف الثانية رفض الالتماس - - 42824717 1446-06-18 pdf.هـ	DOC-005	5
سليم	02-12-1432	حكم / صك	صك حكم التخارج في شركات احمد زيني و اولاده - 1432-12-02 pdf.هـ	DOC-006	6
	14/7/2024	حكم / صك	إخطار بمطالبة مالية مقدم بتاريخ 14/7/2024م والخاص بالمبلغ المحكوم به للسيد/ عدنان زيني، في صك ا	DOC-007	7
	04-03-1445	وكالة	اقرار من الوالدة عاتقة توكيل الثعلبي في الدعوى 42824717 ضد اسامة زيني - 03-04- pdf.1445	DOC-008	8
		حكم / صك	الإيميل الوارد من الدكتور محمد البنا بشأن دراسة الحكمين في فضية 42824717. pdf	DOC-009	9
سليم		عقد / اتفاقية	آلية تنفيذ لدى القاضي علي القريقرى - موقعه من جميع الاطراف.pdf	DOC-010	10
	13/03/1445	حكم / صك	طلب تنفيذ مقدم من السيدة/ عاتقة ضد السيد/ أسامة فيما	DOC-011	11

			يتعلق بالمبلغ المحكوم لها به بموجب صكّ الحك		
	02/06/1446	مذكرة قضائية	تذكرة تقديم طلب التماس إعادة نظر في القضية رقم (42824717) مقيد برقم (461103739) وتاريخ 02/06/1	DOC-012	12
	16-07-1446	عقد / اتفاقية	تقرير بشأن استلام أصل عقد بيع حصص شركة أحمد زيني التجارية -07-16 pdf.1446	DOC-013	13
	10/02/1447	شكوى	تقرير من شركة "صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية مؤرخ في 10/02/1447 هـ الموافق /04/08	DOC-014	14
	17-04-2025	حكم / صك	تقرير عن أسباب رفض النقص قضية 42824717 عدنان زيني ضد الشيخ أسامة زيني -04-17 pdf.2025	DOC-015	15
	1431 / 9 /20	عقد / اتفاقية	ما يفيد استلام السيد/ سليمان السديري أصل عقد البيع موضوع الدعوى والمبرم بين السيد/ أسامة زيني و	DOC-016	16
		مذكرة قضائية	جدول مواعيد تبادل المذكرات والمستندات في الدعوى رقم (4717) لعام 1442 هـ أمام الدائرة	DOC-017	17

	26-07-1434	حكم / صك	التجارية ال حكم الولاية على الشيخ أحمد زيني من القاضي الزايدي مصدق من الاستئناف -07-26 - pdf.1434	DOC-018	18
سليم	08-06-1433	حكم / صك	حكم برفض الولاية على الشيخ أحمد زيني من القاضي الليحيدان - 08- 1433-06 هـ. pdf	DOC-019	19
	25/08/1445	حكم / صك	سند براءة ذمة من السيدة/ عاتقة مؤرخ في 25/08/1445 هـ الموافق 06/03/2024 م بخصوص المبلغ المستحق له	DOC-020	20
سليم	16-07-2025	شكوى	شكوى التفتيش القضائي قضية - 42824717 2025-07-16 PDF. موقع.	DOC-021	21
	17-12-1442	صحيفة دعوى	صحيفة دعوى عدنان ضد اسامة زيني - بطلان بيع حصة شركة احمد زيني التجارية الى اسامة زيني - 4282471	DOC-022	22
		عقد / اتفاقية	ملف دراسة دفع بعدم صفة المدعي/ عدنان في الدعوى لكون المورث قد امتدت حياته عقب العقد بسبع سنوات	DOC-023	23
		تقرير طبي	قرار تطبيق المادة (46) على السيد/ أسامة الزيني بخصوص طلب	DOC-024	24

			التنفيذ المقدم من السيد/ عدنان. -		
	24/1/1446	حكم / صك	محضر تفويض المحكمة وكيل السيد/ عدنان تحديث صك أرض الروضة بموجب طلب الإفلاس المقدم من عدنان رقم	DOC-025	25
	23/03/1446	حكم / صك	محضر رفع التصرف على صك أرض التنس بموجب طلب الإفلاس من عدنان رقم (405034600 (788314 وتاريخ 23/03/	DOC-026	26
		تقرير خبرة	مرفقات تقييم شركة احمد زيني التجارية مرة بمبلغ 68 مليون ومرة بمبلغ 79 مليون.pdf	DOC-027	27
	19-03-1445	وكالة	وكالة الجدة عاتقة الى محمد الثعلي - في 19-03- 1445 - تنتهي 19-03- pdf.1446	DOC-028	28
سليم	25/08/1445	مذكرة قضائية	التماس الشيخ أسامه زيني - القضية - 42824717 من المستشار. docx	DOC-029	29
	27/6/2011	تقرير خبرة	تقرير خبرة (المرحلة الأولى) صادر عن مكتب "طلال أبو غزالة وشركاه" مؤرخ 27/6/2011م - 27/6/2011م	DOC-030	30
سليم		عقد / اتفاقية	مرفقات المدعي عدنان زيني في	DOC-031	31

			الدعوى رقم 42824717 pdf		
	5/10/2011	حكم / صك	ملخص تقرير خبرة مقدم إلى المحكمة الإدارية العامة بجدة الدائرة السابعة عشر صادر عن مكتب "طلال أب	DOC-032	32
		محضر	محضر اجتماع تقسيم شركات أبار وزيني و شيكات الأمير أحمد و بيان شيكات القروض البنكية.pdf	DOC-033	33
سليم	1447/02/13	شكوى	شكوى لدى المجلس الأعلى للقضاء ضد الدائرة. - —	DOC-034	34
	13-11-1445	شكوى	طلب إعادة فتح شكوى رقم 199058 المجلس الأعلى للقضاء - في 13-11- 1445 - 21- 2024-05 pdf	DOC-035	35
	16-10-1431	عقد / اتفاقية	ملحق تنازل الشيخ أحمد زيني عن كامل حصصه إلى الشيخ أسامة في شركة أحمد زيني التجارية - 16- 1431-10	DOC-036	36
	10-02-1434	مراسلة	خطاب وزارة التجارة بتوثيق تخارج المدعين من شركة أحمد زيني وأولاده - 10- 1434-02 هـ. pdf	DOC-037	37
سليم		تقرير خبرة	تقييم العيوطي للشركات.pdf	DOC-038	38
سليم		حكم / صك	اتفاقية الصلح والتخارج في	DOC-	39

			شركات أحمد زيني وأولاده - مصدقة من المحكمة	039	
	08-04-1445	محضر	أمر تنفيذ الوالدة عاتقة ضد الشيخ أسامة - 401024501 - 240718 1445-04-08 - منتهى	DOC- 040	40
سليم	16-03-1445	إخطار مطالبة	أمر تنفيذ عدنان زيني ضد الشيخ أسامة - 401024501 - 215577 1445-03-16	DOC- 041	41
		إخطار مطالبة	تفاصيل إخطار مطالبة مالية من عدنان زيني ضد الشيخ أسامة زيني بمبلغ 96779270 - في القضية رقم 4282	DOC- 042	42
	03-01-1443	غير مصنف	تفاصيل دعوى عدنان ضد أسامة - موعداها 03- 1443-01	DOC- 043	43
		غير مصنف	تفاصيل موعد دعوى عدنان ضد أسامة	DOC- 044	44
	03-12-2024	مذكرة قضائية	تقديم التماس إعادة نظر في القضية من عدنان وعاتقة - 2024-12-03	DOC- 045	45
	17-12-2024	غير مصنف	تقرير جلسة القضية - 17- 2024-12	DOC- 046	46
سليم	25-10-1438	حكم / صك	حكم القاضي الدعيلج بإرجاع القضية رقم 3218883 - 1438-10-25	DOC- 047	47
سليم	10-04-1445	مذكرة قضائية	صورة رفض مذكرة طلب النقض - 10- 1445-04	DOC- 048	48
سليم		محضر	محضر جلسة دعوى عدنان	DOC-	49

			ضد أسامة	049	
سليم	09/09/1447	مذكرة قضائية	4257FF~1. DOC (مذكرة قديمة بترميز تألف)	DOC- 050	50
سليم	20-10-2025	مذكرة قضائية	التماس الشيخ أسامة - 20- 2025-10 أبو راشد	DOC- 051	51
سليم	29-04-1447	مذكرة قضائية	التماس الشيخ أسامة - 29- 1447-04	DOC- 052	52
سليم		حكم / صك	التماس على الحكم النهائي - دائرة الاستئناف الثانية	DOC- 053	53
	02-09-1447	مذكرة قضائية	تقديم مذكرة جوابية على المدعي عدنان ضد الشيخ اسامة زيني - 1447-09-02 .42824717 - pdf	DOC- 054	54
سليم		حكم / صك	حكم الدعيلج بإرجاع القضية - 3218883 نسخة	DOC- 055	55
سليم	13-04-1447	حكم / صك	حكم نهائي بإبراء ذمة الشيخ من تنفيذ عاتقة - 1447-04-13	DOC- 056	56
	22-07-1447	حكم / صك	حكم نهائي بنقض حكم إبراء ذمة الشيخ أسامة من طلب تنفيذ الوالدة عاتقة الحرازي - 22- 1447-07 4771	DOC- 057	57
سليم		حكم / صك	حكما إثبات التنازل والتخارج وإبراء الذمة ومستندات التنازل	DOC- 058	58
سليم		حكم / صك	ردود على حكم الالتماس 717	DOC- 059	59
سليم	25/08/1445	إخطار مطالبة	سند براءة الذمة من عاتقة - نسخة	DOC-	60

			ثانية	060	
سليم	/ 10 / 1447 07	مذكرة قضائية	طلب الاعتراض بالنقض - 2	DOC- 061	61
سليم	15-07-1447	حكم / صك	طلب الاعتراض على حكم الدرجة الأولى - 15- 1447-07 ناجز	DOC- 062	62
سليم	20-10-2025	مذكرة قضائية	طلب التماس 2025-10-20 - ناجز (صورة)	DOC- 063	63
سليم	20-10-2025	مذكرة قضائية	طلب التماس 2025-10-20 - ناجز	DOC- 064	64
سليم	07-10-1447	مذكرة قضائية	طلب النقض الاحير المقدم في 10-07- 1447 القضية .42824717 pdf	DOC- 065	65
سليم		حكم / صك	طلب النقض على صك الاستئناف الثانية	DOC- 066	66
سليم	23-09-1445	مذكرة قضائية	طلب النقض 1445-09-23 - رقم - 45117602 محال للعليا	DOC- 067	67
	25-02-1446	حكم / صك	طلب النقض من المحكمة العليا على صك حكم نهائي ضد الشيخ اسامة زيني - - 42824717 -02-25 1446هـ تم ا	DOC- 068	68
سليم		غير مصنف	عقود تعيين الشيخ أسامة في إدارة الشركات	DOC- 069	69
سليم	01-02-1445	حكم / صك	لائحة المدعي بتفصيل مبلغ الحكم الابتدائي -02-01 - 1445	DOC- 070	70
سليم	15-07-1447	مذكرة قضائية	مذكرة الاستئناف اعتراضاً على الدرجة الأولى	DOC- 071	71

			-07-15 - 1447		
	8-8-1445	حكم / صك	مذكرة التماس الحاقية في 8- 1445-8 - على الحكم النهائي - دائرة الاستئناف الثانية ضد الشيخ اسامة ز	DOC-072	72
	13-07-1445	مذكرة قضائية	مذكرة التماس من المحامي الشهري بتاريخ 1445-07-13 - ومرفقاتها - .42824717 pdf	DOC-073	73
سليم	20/09/1431	مذكرة قضائية	مذكرة إلحاقية على التماس الشيخ أسامه زيني - القضية .42824717 docx	DOC-074	74
سليم	28-01-2026	حكم / صك	مذكرة إلحاقية - تناقض الحكم -01-28 - 2026 (وورد)	DOC-075	75
	28-01-2026	حكم / صك	مذكرة إلحاقية على قضية - 42824717 - التماس - تناقض الحكم - -01-28 pdf.2026	DOC-076	76
	10-04-1445	حكم / صك	مذكرة النقص الى المحكمة العليا بتاريخ 1445-04-10 42824717 - - مرفق به عقود التخرج وتقرير احمد	DOC-077	77
سليم	23-09-1445	حكم / صك	مذكرة النقص للعليا 23-09- 1445 - مرفق حكم التخرج	DOC-078	78
سليم	06-03-1445	مذكرة قضائية	مذكرة توضيحية من المدعي - 06- 1445-03	DOC-079	79
سليم	02-09-1447	مذكرة قضائية	مذكرة جوابية على المدعي - 1447-09-02 (نسخة)	DOC-080	80
	16-8-1445	حكم / صك	مذكرة جوابية في 16-8-	DOC-	81

			1445 - على الحكم النهائي - دائرة الاستئناف الثانية ضد الشيخ اسامة زيني - 4	081	
سليم	28-08-1447	مذكرة قضائية	مذكرة جوابية من المدعي - 1447-08-28	DOC-082	82
	15-08-1445	مذكرة قضائية	مذكرة جوابية من الملتمس ضدهم عدنان احمد زيني وعاتقة الحرازي في الالتماس المقدم برقم - 42824717	DOC-083	83
سليم	16-11-1444	تقرير خبرة	مذكرة جوابية من عدنان وعاتقة - 16- 1444-11 مرفق تقييم	DOC-084	84
سليم		حكم / صك	مذكرة طلب النقض على الحكم النهائي	DOC-085	85
سليم	13-07-1446	مذكرة قضائية	مذكرة طلب النقض - الحجيلان - 13- 1446-07 أحيلت	DOC-086	86
سليم	20-02-1445	مذكرة قضائية	مذكرة من المحامي السديري 20- 1445-02 الاعتراض على تقرير ابو غزالة.pdf	DOC-087	87
سليم		مذكرة قضائية	مذكرة نقض ؟ . docx	DOC-088	88
سليم	05-07-1434	مذكرة قضائية	مرفق 1 - مذكرة عزام خوج - 07-05- 1434	DOC-089	89
سليم	04-01-1443	مذكرة قضائية	مرفق 2 - مذكرة أبو راشد - 04- 1443-01	DOC-090	90
سليم	23-01-1443	مذكرة قضائية	مرفق 3 - مذكرة أبو راشد - 23- 1443-01	DOC-091	91

سليم	28-01-1443	مذكرة قضائية	مرفق 4 - مذكرة أبو راشد - 28 - 1443-01	DOC-092	92
	06-03-1443	مذكرة قضائية	مرفق رقم 5 - مذكرة جوابية من مكتب المحامي ابو راشد في الدعوى رقم 4717 بتاريخ -03-06 pdf.هـ.1443	DOC-093	93
سليم	15-03-1443	مذكرة قضائية	مرفق 6 - مذكرة أبو راشد - 15 - 1443-03	DOC-094	94
سليم	27-03-1443	مذكرة قضائية	مرفق 7 - مذكرة أبو راشد - 27 - 1443-03	DOC-095	95
	25-04-1443	مذكرة قضائية	مرفق رقم 8 - مذكرة من المحامي ابو راشد في الدعوى - 42824717 1443-04-25 pdf.هـ.	DOC-096	96
سليم	27-01-1444	محضر	ضبط الجلسة رقم 18 بتاريخ -01-27 -1444 للقضية رقم 42824717. pdf	DOC-097	97
	01-08-1444	حكم / صك	جلسة يوم 01- 1444-08 قضية - 42824717 ارسال القاضي مستندات موقع من الشيخ احمد الى الادلة الجناي	DOC-098	98
سليم	01-08-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 24 يوم 1444-08-01 هـ للقضية رقم 42824717. pdf	DOC-099	99
سليم	15-08-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 25 يوم 1444-08-15 هـ للقضية رقم	DOC-100	100

			.42824717 pdf		
سليم	29-08-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 26 يوم 1444-08-29 هـ للقضية رقم .42824717 pdf	DOC- 101	101
سليم	20-09-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 27 يوم 1444-09-20 هـ للقضية رقم .42824717 pdf	DOC- 102	102
سليم	19-10-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 28 يوم 1444-10-19 هـ للقضية رقم .42824717 pdf	DOC- 103	103
سليم	03-11-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 29 يوم 1444-11-03 هـ للقضية رقم .42824717 pdf	DOC- 104	104
	10-11-1444	عقد / اتفاقية	ضبط جلسة رقم 29 يوم 1444-11-10 هـ للدعوى رقم 42824717 طلب الادلة الجنائية اصل العقد.pdf	DOC- 105	105
سليم	10-11-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 30 يوم 1444-11-10 هـ للقضية رقم .42824717 pdf	DOC- 106	106
	17-11-1444	عقد / اتفاقية	ضبط جلسة رقم 30 يوم 1444-11-17 هـ للدعوى رقم 42824717 تمسك المدعي بالتقييم وليس تزوير العقد. pdf	DOC- 107	107
سليم	17-11-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 31 يوم 1444-11-17 هـ للقضية رقم .42824717	DOC- 108	108

			pdf		
	24-11-1444	عقد / اتفاقية	ضبط جلسة رقم 31 يوم 1444-11-24 هـ للدعوى رقم 42824717 طلب المدعى عليه تقديم العقد للدالة الجنائي	DOC-109	109
سليم	24-11-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 32 يوم 1444-11-24 هـ للقضية رقم 42824717 pdf	DOC-110	110
سليم	02-12-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 33 يوم 1444-12-02 هـ للقضية رقم 42824717 pdf	DOC-111	111
سليم	12-02-1445	محضر	ضبط جلسة رقم 34 يوم 1445-02-12 هـ للقضية رقم 42824717 pdf	DOC-112	112
سليم	25-08-1445	حكم / صك	حكم نهائي الشيخ اسامة زيني - 42824717 1445-08-25 رفض الالتماس.pdf	DOC-113	113
سليم	25/08/1445	حكم / صك	التماس ضد الحكم - نسخة أولى	DOC-114	114
	25/12/1442	مذكرة قضائية	التماس في في دعوى عدنان ضد الشيخ اسامة - بطلان حصة شركة احمد زيني التجارية - 42824717 docx	DOC-115	115
سليم		عقد / اتفاقية	تقرير أبو غزالة - المرحلة الأولى (أولاً وثانياً)	DOC-116	116
سليم		مستند مالي	جزء من مسحوبات مصرفات الشيخ احمد	DOC-117	117

			زيني رحمه الله.pdf		
سليم		مستند مالي	جزء من مصرفات المزرعة	DOC-118	118
سليم		مستند مالي	جزء من مصرفات فيلا الوادي.pdf	DOC-119	119
سليم	10-07-1434	عقد / اتفاقية	سداد عقد المحاصة) (Excel	DOC-120	120
سليم		مستند مالي	ملف القروض (Excel)	DOC-121	121
		غير مصنف	مرفق (1) القروض (zip)	DOC-122	122
		غير مصنف	المسحوبات (zip) 1431	DOC-123	123
		غير مصنف	المسحوبات (zip) 1432	DOC-124	124
سليم		غير مصنف	المسحوبات (zip) 1433	DOC-125	125
سليم		حكم / صك	المسحوبات (zip) 1434	DOC-126	126
سليم		حكم / صك	المسحوبات (zip) 1435	DOC-127	127
سليم		عقد / اتفاقية	المسحوبات (zip) 1436	DOC-128	128
سليم		عقد / اتفاقية	المسحوبات (zip) 2015	DOC-129	129
سليم		وكالة	ملف المسحوبات) (Excel	DOC-130	130
		غير مصنف	مزرعة الوادي (zip) 1431	DOC-131	131
		غير مصنف	مزرعة الوادي (zip) 1432	DOC-132	132
سليم		تقرير خبرة	مزرعة الوادي (zip) 1433	DOC-133	133
سليم		تقرير خبرة	مزرعة الوادي	DOC-	134

			(zip) 1434	134	
سليم		تقرير خبرة	مزرعة الوادي (zip) 1435	DOC-135	135
سليم		تقرير خبرة	مزرعة الوادي (zip) 1436	DOC-136	136
سليم	13/01/1431	مستند مالي	مصاريف مزرعة الشيخ أحمد زيني بالوادي (1). xlsx	DOC-137	137
سليم		غير مصنف	فلة الوادي (rar) 1431	DOC-138	138
		غير مصنف	فلة الوادي (rar) 1432	DOC-139	139
سليم		تقرير خبرة	فلة الوادي (rar) 1433	DOC-140	140
سليم		غير مصنف	فلة الوادي (rar) 2015	DOC-141	141
سليم	05-11-1431	مستند مالي	excel مصاريف في فيلا الشيخ أحمد زيني بالوادي.xlsx	DOC-142	142
سليم		شكوى	تفاصيل الشكوى	DOC-143	143
سليم		شكوى	صورة تقديم الشكوى	DOC-144	144
سليم	1445/04/30	شكوى	الشكوى ومرفقاتها	DOC-145	145
	30-04-1445	شكوى	موجز عن شكوى الشيخ اسامة زيني رقم 230747621 في 30-04- 1445 هـ الى المجلس الأعلى للقضاء - في القضي	DOC-146	146
سليم	1445/ 05/11	حكم / صك	11-05-1445- DOC.docx	DOC-147	147
سليم		حكم / صك	التماس على الحكم النهائي	DOC-	148

			- نسخة	148	
سليم		حكم / صك	التماس على الحكم النهائي - نسخة ثانية	DOC-149	149
سليم	08/04/1445	إخطار مطالبة	أمر تنفيذ عائقة - نسخة	DOC-150	150
سليم	16/03/1445	إخطار مطالبة	أمر تنفيذ عدنان - نسخة	DOC-151	151
سليم		شكوى	تفاصيل شكوى المجلس الأعلى	DOC-152	152
سليم	30-04-1445	شكوى	شكوى أسامة أحمد زيني - دعوى رقم 42824717 1445-04-30 - حجم اقل. pdf	DOC-153	153
سليم	1445/04/30	شكوى	شكوى أسامة أحمد زيني - دعوى رقم 42824717 pdf	DOC-154	154
سليم	30/04/1445	شكوى	شكوى اسامة زيني الى وزير العدل - قضية رقم 42824717 docx	DOC-155	155
سليم	13-11-1445	شكوى	شكوى اسامة زيني لوزير العدل 11-13- 1445 - 21 2024-05 pdf	DOC-156	156
سليم	26/7/1434	حكم / صك	صك حكم نهائي - الاستئناف الثانية - نسخة	DOC-157	157
	1431-9-20	عقد / اتفاقية	عقد البيع 20-9-1431 حصص الشيخ احمد زيني رحمه الله في شركة احمد زيني التجارية الى الشيخ اسامة -	DOC-158	158
سليم	13/03/1445	شكوى	مختصر الشكوى لحجز موعد مع الوزير	DOC-159	159

سليم	13/03/1445	شكوى	مختصر الشكوى المقدمة بموقع المجلس الأعلى	DOC-160	160
سليم	10-02-1434	عقد / اتفاقية	ملحق تنازل عدنان عن حصته - 10- 1434-02	DOC-161	161
سليم	10-02-1434	عقد / اتفاقية	ملحق تنازل عدنان عن حصته - 10- 1434-02 نسخة	DOC-162	162
سليم	1445/11/13	حكم / صك	ملف مؤقت tmp	DOC-163	163
سليم	21-05-2024	مذكرة قضائية	صورة تقديم 2024-05-21 (1)	DOC-164	164
سليم	21-05-2024	تقرير خبرة	صورة تقديم 2024-05-21 (2)	DOC-165	165
سليم	21-05-2024	شكوى	صورة تقديم 2024-05-21 (3)	DOC-166	166
سليم		شكوى	رد مجلس القضاء الأعلى على الشكوى - 199058	DOC-167	167
	21-05-2024	شكوى	شكوى اسامة زيني الى وزير العدل - 13- 1445-011 2024-05-21 - ومرفقاتها. pdf	DOC-168	168
سليم	13-11-1445	شكوى	شكوى لوزير العدل 11-13- 1445	DOC-169	169
سليم	05-11-1445	شكوى	شكوى لوزير العدل - جديدة 11-05 - 2 1445 (وورد)	DOC-170	170
سليم	13-11-1445	شكوى	طلب اعادة فتح شكوى رقم 199058 - في 11-13- 1445 - 21- 2024-05 JPG	DOC-171	171
سليم		شكوى	طلب الشكوى للمجلس الأعلى (صورة)	DOC-172	172

سلیم		شکوى	موجز إعادة فتح الشكوى	DOC-173	173
	26-04-1446	شکوى	شکوى اسامة زيني الى وزير العدل - 26-04-1446 - 2024-10-29 ومرفقاتها. pdf	DOC-174	174
سلیم	1446/ 26/04	شکوى	الشكوى (وورد)	DOC-175	175
سلیم	25/12/1442	شکوى	صفحة 1 من تقديم الشكوى	DOC-176	176
سلیم		شکوى	صفحة 2 من تقديم الشكوى	DOC-177	177
سلیم		شکوى	صفحة 3 من تقديم الشكوى	DOC-178	178
سلیم		شکوى	صورة تقديم الشكوى - 243138211	DOC-179	179
سلیم	29-10-2024	شکوى	تعذر التقديم الإلكتروني بمجلس القضاء - 29-10-2024	DOC-180	180
سلیم	09/06/1446	شکوى	الشكوى الرابعة (وورد)	DOC-181	181
سلیم	/ 06 / 1446 09	شکوى	الشكوى الرابعة	DOC-182	182
سلیم	1445/11/22	عقد / اتفاقية	تفاصيل التقديم - صدرت للمجلس الأعلى	DOC-183	183
سلیم		عقد / اتفاقية	تفاصيل التقديم - موقع توارد	DOC-184	184
سلیم	19-06-1445	شکوى	تفاصيل طلب موعد مع وزير العدل بتاريخ 19-06-1445 pdf.1445	DOC-185	185
سلیم	1445/11/17	شکوى	الشكوى ومرفقاتها	DOC-186	186

سليم	1445/ 17/11	شكوى	الشكوى (وورد)	DOC-187	187
سليم		شكوى	صورة التقديم (jpg)	DOC-188	188
سليم		عقد / اتفاقية	صورة التقديم (pdf)	DOC-189	189
سليم		شكوى	مرفقات الشكوى	DOC-190	190
سليم	13/03/1445	شكوى	ملخص الشكوى لولي العهد.docx	DOC-191	191
	13-07-1445	مذكرة قضائية	مذكرة التماس من المحامي الشهري بتاريخ 1445-07-13 - ومرفقاتها - 42824717.pdf	DOC-192	192
سليم		حكم / صك	مستند جديد_1 14041442.pdf	DOC-193	193
سليم		وكالة	مستند جديد_2 427036_2.pdf	DOC-194	194
سليم		عقد / اتفاقية	مستند جديد_3 18121427.pdf	DOC-195	195
	01-01-1445	حكم / صك	حكم ابتدائي ضد الشيخ اسامة زيني - القضية - 42824717 1445-01-01 pdf.هـ	DOC-196	196
	01-07-1447	حكم / صك	صك حكم ابتدائي رفض الالتماس لعدم الاختصاص - 42824717 1447-07-01 pdf.هـ	DOC-197	197
سليم	13-03-1445	حكم / صك	صك حكم نهائي ضد الشيخ اسامة زيني - دعوى 42824717 1445-03-13 pdf.هـ	DOC-198	198

		عقد / اتفاقية	ملخص حقوق الملكية.pdf	DOC-199	199
	07-07-1443	عقد / اتفاقية	ضبط جلسة رقم 10 يوم 1443-07-07 هـ للدعوى رقم 42824717 تمسك المدعي بالغبن و صورة العقد.pdf	DOC-200	200
	27-01-1444	عقد / اتفاقية	ضبط جلسة رقم 17 يوم 1444-01-27 هـ للدعوى رقم 42824717 طلب القاضي اصل عقد البيع.pdf	DOC-201	201
	29-12-1443	عقد / اتفاقية	ضبط جلسة رقم 16 يوم 1443-12-29 هـ للدعوى رقم 42824717 الطعن في عقد البيع وطلب اصل العقد.pdf	DOC-202	202
	09-11-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 16 بتاريخ 11-09-1443 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	DOC-203	203
	19-08-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 12 بتاريخ 08-19-1443 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	DOC-204	204
	22-03-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 19 يوم 1444-03-22 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	DOC-205	205
	29-12-1443	محضر	ضبط جلسة رقم 17 يوم 1443-12-29 هـ للقضية رقم	DOC-206	206

			.42824717 pdf		
	03-01-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 1 بتاريخ -01-03 -1443 هـ لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 207	207
	20-02-1445	محضر	ضبط جلسة رقم 00 يوم 1445-02-20 هـ للقضية رقم .42824717 pdf	DOC- 208	208
	03-06-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 22 يوم 1444-06-03 هـ للقضية رقم .42824717 pdf	DOC- 209	209
	07-07-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 10 بتاريخ -07-07 -1443 هـ لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 210	210
	29-06-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 9 بتاريخ -06-29 -1443 هـ لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 211	211
	28-07-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 11 بتاريخ -07-28 -1443 هـ لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 212	212
	17-05-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 8 بتاريخ -05-17 -1443 هـ لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 213	213
	16-10-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 13 بتاريخ -10-16 -1443 هـ لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 214	214

	04-04-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 6 بتاريخ 04-04- 1443 هـ لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 215	215
	02-11-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 15 بتاريخ 11-02- 1443 هـ لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 216	216
	21-04-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 20 يوم 1444-04-21 هـ لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 217	217
	28-02-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 4 بتاريخ 02-28- 1443 هـ لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 218	218
	23-01-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 2 بتاريخ 01-23- 1443 هـ لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 219	219
	20-03-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 5 بتاريخ 03-20- 1443 هـ لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 220	220
	02-07-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 23 يوم 1444-07-02 هـ لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 221	221
	25-04-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 7 بتاريخ 04-25- 1443 هـ لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 222	222
	14-02-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 3 بتاريخ	DOC-	223

			-02-14 هـ 1443 لل قضية رقم .42824717 pdf	223	
	22-05-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 21 يوم 1444-05-22 هـ لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 224	224
	25-10-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 14 بتاريخ -10-25 هـ 1443 لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 225	225

DOC-001 – عقد بيع حصص الشيخ احمد زيني في شركة احمد زيني
التجارية الى اسامة - pdf.1431-09-20
بطاقة الوثيقة

DOC-001	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
عقد بيع حصص الشيخ احمد زيني في شركة احمد زيني التجارية الى اسامة - pdf.1431-09-20	عنوان الوثيقة
20-09-1431	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
3-1	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/12q9RIRL7COigyUM4rfaS2dHKv9rQkhDZ/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد بيع إنه في مدينة جدة وبتاريخ 20 / 9 / 1431هـ تم الاتفاق بين كلا من: الطرف الأول / أحمد عباس زيني الطرف الثاني / أسامة أحمد زيني تمهيد حيث أن الطرف الأول يملك حصص في شركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري: 4030169102 بعدد (450) حصة وحيث أن الطرف الثاني مدير الشركة المذكورة أعلاه وعدة شركات متفرعة منها ومنها شركة أحمد زيني وأولاده

ويقوم بإدارتها وكافة الشركات المتفرعة منها وذلك منذ ثلاثين عاماً ولديه المعرفة والدراية والخبرة التجارية بذلك، وحيث أن الطرف الأول يرغب في بيع حصصه المشار إليها أعلاه ولما قام به الطرف الثاني من جهود للمحافظة على هذه الشركة والشركات المتفرعة منها الشركات الأخرى والأعمال الخاصة التي كان يكلف بها، وقد قام الطرف الأول على الإشراف على الطرف الثاني والذي بدوره قام الطرف الثاني بتنفيذ ما هو يعود على الطرف الأول بالمنفعة لمصالحه العامة والخاصة والمتمثلة فيما يلي:

أولاً: أ- القيام على إدارة وتحقيق أهداف الشركة وتأسيس أقسام مختلفة حسب

النشاط ومتابعتها: تجاري أو صناعي أو زراعي حيوانية بالشركة القابضة. ب- تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة للشركة القابضة المذكورة أعلاه وتأسيس إداراتها ومتابعتها.

1- \ ج - الإشراف المباشر التنفيذي على الشركات وعلى أي أنشطة جديدة للشركة القابضة والشركات المتفرعة منها والإشراف على المشاريع ومنها مشاريع المستودعات وتأسيس ومتابعة شركات التمويل الغذائي وشركات خدمات البترول وزيوت ومشتقات أخرى ثانياً: ما يخص شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية: قام الطرف الثاني بتأسيس هذه الشركات وتحديد وتحقيق أهدافها والتمويل اللازم لهل والقيام بمشاريع عقارية وإنشاء أسواق تجارية وشراء شركات كانت تعمل تحت مظلة شركة آبار وزيني. ثالثاً: قام الطرف الثاني بأعمال خاصة كلفة بها الطرف الأول والمتمثلة في: 1- إنشاء المجمع السكني للعائلة والإشراف على تمويله والإشراف على السكن الخاص للطرف الأول بالكامل 2- إدارة المحافظة المالية والإشراف عليها وتحصيل الناتج عنها.

3- \ 6- \ 7- إشراف المباشر على جميع احتياجات الأسرة وأي تكليف مباشر بخصوصها 4- الإشراف المباشر على المشاريع

العقارية سواء المساهمات أو المشاركات. -5- تأسيس شركات مدخولة في استثمارات وتعاقدات. إدارة المحافظة الاستثمارية في البنوك أو الشركات. وحيث أن الطرف الثاني لم يتقاضى نظير ذلك وما يقابله طيلة السنوات المشار إليها ولم يستلم مستحقاته بصفته شريك ومدير عاماً للشركات ولما يقوم به الطرف الثاني من الأعمال المشار إليها في التمهيد وحفاظاً على هذه الشركة وعلاقاتها في الداخل والخارج فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة على ما يلي:

أولاً: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

ثانياً: قام الطرف الأول ببيع كامل حصصه بشركة أحمد زيني التجارية وعددها (450) حصة للطرف الثاني بمبلغ وقدره (120,000,000) ريال، مائة وعشرون مليون ريال فقط لا غير وقد قام الطرف الثاني باستلام وقبض هذه الحصص وقبول هذا البيع ثالثاً: يقر الطرف الأول باحتساب أجرة الطرف الثاني خلال الثلاثين عاماً بواقع مليونين وستمائة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ الإجمالي ثمانية وسبعون مليون

ريال وتم خصم هذا المبلغ من قيمة الحصص المشاره في البند الأول. رابعاً: يقوم الطرف الثاني بتسديد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط لمدة عشر سنوات بواقع مليونين ريال لكل سنة تدفع بداية كل سنة هجرية.

خامساً: يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة التكاليف المعيشية للطرف الأول ومن يعول بواقع مليون ومائتين ألف ريال لكل سنة لمدة عشر سنوات وأقر الطرف الأول بتنازله عن باقي المبلغ وقدره عشر ملايين للطرف الثاني مكافأة له لما يقوم به من الأعمال الخاصة التي كان ولا يزال يكلفه الطرف الأول بها وإدارة شؤونه وأملاكه وأعماله

وفي المحافظة عليها وتنميتها وزيادة دخلها. سادساً: أقر الطرفان أن هذا البيع بيعاً صحيحاً لا غرر فيه ولا غبن ولا جهالة وقد قبلها قبلاً من غير تدليس ولا فحش و نحوه. سابعاً: أقر الطرفان أن هذا البيع منجزاً ولا يجوز العدول عنه في أي حال من الأحوال وأنه يسري في حال الوفاة على ورثة الطرفين.

ثامناً: يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة الأقساط المحددة للطرف الأول في بداية كل عام هجري والذي يوافق الأول في شهر محرم ابتداءً من 1432/01/01 هـ وفي حالة عدم سداده يجوز للطرف الأول فسخ العقد وإعادة كافة مستحقاته المشار إليها في هذا العقد تاسعاً: يقوم الطرفان بإجراء ونقل كامل الحصص المشاره من ملكية الطرف الأول إلى ملكية الطرف الثاني واستكمال باقي الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة توثيق ذلك لدى كاتب العدل المختص.

عاشراً. حرر هذا العقد من تمهيد وعشرة بنود ومن نسختين أصليتين وقد استلم كل طرف نسخته والتزما بالعمل بموجبها.

والله خير الشاهدين!!!! الطرف الأول أحمد عباس زيني شاهد
إلانات قوزي الشهري ء 02 عبده مسعد يباصولا 51 \ 4-
الطرف الثاني أسامه أحمد زيني شاهد فصل فهد القثامي
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-002 – صك حكم ابتدائي ضد الشيخ اسامة زيني في القضية
رقم 42824717 في 1445-01-01 هـ.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-002	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
صك حكم ابتدائي ضد الشيخ اسامة زيني في القضية رقم 42824717 في 1445-01-01 هـ.pdf	عنوان الوثيقة
01-01-1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
8-4	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/12jTPoyQzBxOhbpog6uRie5gWB1IG-9O-/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

كر المملكة العربية السعودية - 50 ل يد م ات 0 0 53 5 3 5
 ا - المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١ 2 2 الدائرة الاولى
 تاريخ الصك: 15458/١٠/١ 9 1 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 11/11/ 275875 وتاريخ 17/1781/5517 له لد قلاطراق القضية ل آ|||!||!||ط! طجآج#آ اك عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لسرا ١. سعودي المدعي عاتقة محمديحي محمدعلي الحرازي الهوية الوطنية اكه./اض. ١٠.١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية لا ١... سعودي مدعى عليه وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 25/12/1442هـ مقامة من المدعين: عاتقة بنت محمد بن يحيى محمد علي الحرازي وعدنان بن أحمد بن عباس زيني ضد المدعى عليه أسامة بن أحمد بن عباس زينيء ذكر فها وكيل المدعين وفي مرافعته أنه كان قد صدر حكم المحكمة العامة بجدة برقم (43281449) وتاريخ 26/7/1434هـ القاضي بتولي قيماً على أحمد عباس زيني -مورث المتداعين- لفقدانه الأهلية والإدراكء وأنه أثناء نظر دعوى الولاية استغل المدعى عليها الوكالات الممنوحة له من والده أحمد عباس زيني -رحمه الله - وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (4030196102) لنفسه. حيث وقّع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع قدرها (450.000ريال)» وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث المدعين إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً قدره (368.757.931) ثلاثمئة وثمانية وستون مليون وسبعمئة وسبعة وخمسون ألف وتسعمئة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9090) من رأس مال الشركة وذلك بناءً على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. مشيراً إلى أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناءً على فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

كما أشار إلى أن أحمد عباس زيني قد توفي بتاريخ 21/4/1438هـ وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه

ووالدتهما بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575) وتاريخ 12/5/1438هـ. وطلب ابتداءً الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع قيمة الحصص المبيعة وقدرها (368.757.931 ريال): «وكان وكيل المدعين قد أوضح أنه سبق وأن صدر حكم المحكمة العامة بجدة رقم (3855849) وتاريخ 10/2/1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري بنظر هذه الدعوى. فقدم وكيل المدعى عليه جوابه المتضمن دفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص المحكمة العامة لكون موضوع الدعوى هو الادعاء بقيام المدعى عليه باستغلال الوكالة الممنوحة له من قبل والده - دعوى محاسبة وكيل-. فضلاعن اختصاص محكمة الأحوال الشخصية نوعياً بنظرها حيث إن موضوع الدعوى هو مسألة من مسائل الإرث كون المدعين يطالبون بنصيبهم الشرعي في قيمة حصص شركة أحمد زيني التجارية مشيراً إلى أن المدعين أقاموا دعويين وهما دعوى قسمة تركة مالية مقيدة برقم (471\117751) لدى محكمة الأحوال الشخصية بجدة. ودعوى قسمة تركة عقارية مقيدة برقم فيل ١) لدى محكمة الأحوال الشخصية بجدة. كما دفع بعدم صحة ادعاء المدعين بأن المدعى عليه لم يسدد قيمة الحصص المشتراة من مورثه. والصحيح أن المدعى عليه اشترى حصص المورث من شركة احمد زيني التجارية بموجب عقد المبيعة المبرم والموقع من قبل الطرفين في 0111م وأن المدعى عليه قام بتسليم المورث قيمة هذا الشراء عبر سداد جميع ديون المورث لدى البنوك وأن المدعي لم ينكر هذا الأمر موضحاً بأن البيع الذي تم ما بين المدعى عليه ووالده والذي تنازل بموجبه والده إلى المدعى عليه بالبيع عن كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (7 1971\2070) والبالغ عددها (45 حصة) بذات قيمتها الاسمية وقدرها (5,000 ريال) والتي تعادل نسبة (9690) من إجمالي حصص الشركة بمالهذه الحصة من حقوق وما عليها من التزامات كان بيعاً صحيحاً ومتوافقاً مع صحيح

الشرع والنظام. ومدقق من قبل وزارة التجارة ومثبت أمام كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة تحت الرقم (7175) صحيفة (11/7) مجلد (1/ع/ر) وتاريخ 51١/١٠/٧١هـ أي قبل إقامة المدعى دعواه ضد والده مشيراً إلى أن مورث المدعى عليه عندما قام ببيع كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه تم هذا البيع حال حياته وكان بكامل قواه العقلية وبإرادة حرة خالية من أي عيب من عيوب الإرادة، موضحاً بأن من قام بالتوقيع على قرار الشركاء بالبيع عن كامل الحصص المتنازل عنها للمدعى عليه لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بالنيابة عن البائع -مورث المدعى عليه- هو وكيله الشرعي السيد/جابر علا الله بن جيران، وفقاً لما هو مثبت في قرار الشركاء وليس المدعى عليه أصالة، وانترى إلى طلب الحكم برد دعوى المدعين وإلزامهم بأتعاب المحاماة مبلغ (500,000 ريال). فعقب وكيل المدعين بأن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى استناداً إلى نص المادة (17) من نظام المحاكم التجارية، مشيراً إلى عدم صحة ما ذكره المدعى عليه من أن تاريخ الاستحواذ على الحصص كان بعد إقامة دعوى الولاية وأن قيمة الحصص بعلم ورضا والده، إذ إن الثابت من صك الولاية الصادر بالرقم (34281449) وتاريخ 26/7/1434هـ وتحديدًا الصفحة العاشرة منه (أن جميع أملاك وشركات المرحوم أحمد زيني كانت تحت تصرف المدعى عليه أسامة زيني قبل إقامة دعوى الولاية بفترة طويلة وأن المرحوم كان يعاني من أمراض عقلية مزمنة وقديمة وقبل إقامة دعوى الولاية) مضيفاً أن وكيل المدعى عليه يحاول إيهام الدائرة بأن المدعى يطعن في صحة التصرف الذي قام به المدعى عليه من شرائه للحصص الخاصة بوالده وقد أدان المدعى عليه من حيث لا يعلم إذ ذكر أن نقل الملكية كان تصرف صحيح وتم وفقاً لإجراءات صحيحة كما أقر بحيازة المدعى عليه للحصص وتصرفه فيها تصرف المالك» مما يؤكد صحة مطالبة المدعين بقيمة الحصص وليس إبطال التصرف. ولذلك على المدعى عليه وكالة

إثبات قيام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص البالغة (731,887,178 ريال) إلى حساب مورث المدعى عليه وفي حال عجزه عن الإثبات إلزامه بسداد قيمة الحصص طالما أنه قد أقر بصحة البيع وإقراره بأن المبلغ المدفوع هو (450.000 ريال) في حين أقر وكيل سابق للمدعى عليه أمام مجلس قضائي ومثبت ذلك في ضبط الجلسات أن قيمة الحصص الفعلية مئة وعشرون مليوناً في حين أن ما قام بدفعه المدعى عليه مبلغ (450.000 ريال) وهي القيمة الاسمية وليست القيمة الفعلية للحصص. لذا فإن المدعين يتمسكون بإلزام المدعى عليه بدفع نصيبهم من قيمة البيع والمحددة بمبلغ (7121,8857,178 ريال). ثم عقب وكيل المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها مشيراً إلى أنه كان قد صدر عن الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة الحكم رقم (185/117) لعام 1400 هـ في الدعويين المقامتين من المدعي ضد المدعى عليه بشأن شراكته في شركة احمد زيني وأولاده المحدودة 2 | نبذة تعريبية اسموية [! بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

هـ وزارة العدل صك رقم 22711584115 للم 3-5-0 المحكمة التجارية بجدة 1 رقم الصفحة: 2 " 0 الدائرة الاولى تاريخ الصك: 1544/1/16 ك 1 أ 2 والشركات التابعة لهاء وقضى الحكم باعتماد الصلح بين أطرافه وإجراء مضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للخصومة فيما بينهم وبقناعتهم به وأقر المدعي صراحةً في الصلح الذي تم بينهم بأنه ليس له الحق بمطالبة المدعى عليه بأي مطالبة بما كان سبهاً بل وإسقاط حقه في أي مطالبات أو دعاوى مهما كان نوعها أو سبهاً في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بالشركات موضوع الصلح. مفيداً بأن التقرير الذي استندت إليه الدائرة في حكمها الأول رقم (1771797) وتاريخ 1577/07/1 هـ والذي قضى بصرف النظر عن طلب المدعي بإقامة ولي على والده لسلامة قواه العقلية كان بناءً على تقرير مستشفى الصحة النفسية المؤرخ 512.8/1 هـ في حين أن

الحكم رقم)578١559(وتاريخ 515 ١/7/1٠هـ والقاضي بإقامة المحاسب القانوني عبدالرزاق ولي سيت قيماً على والد المدعى عليه تم الاستناد فيه إلى تقرير مستشفى الصحة النفسية المؤرخ 577 ١/١/١٠هـ مما يؤكد بأن جميع تصرفات والد المدعى عليه قبل تاريخ التقرير الطبي المؤرخ 17/0/1١47 هـ هي تصرفات صحيحة من الناحية الشرعية والقانونية ولا يجوز الطعن في صحتها موضحاً بأنه بعد صدور حكم التخرج اتجه الأطراف المعنيون إلى كاتب العدل في وزارة التجارة بجدة لتنفيذ الحكم وهناك أمام كاتب العدل تم التوقيع من قبل المدعين على تعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية ثم قاموا بإتمام إجراءات التخرج من عموم الشركتين شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825). وقد أقرّوا المدعين صراحةً بأنهم استوفوا حقهم من قبل طرف الشركاء الجدد وهم أسامة زيني بنسبة قدرها (9090) وشركة أوزكو المحدودة بنسبة (9610) وأن توقيعهم يعد بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المدعى عليه وفق الثابت في البند الرابع في اتفاقية الصلح والتي نصت صراحة على أن "يقر كافة الأطراف بأنهم اطلعوا على كافة الأوضاع والمراكز المالية للشركات موضوع التخرج بتاريخ التقرير المحاسبي المنتدب في الدعوى (طلال أبو غزالة)". فعقب وكيل المدعين بأن اتفاقية الصلح المذكورة لا علاقة لها بموضوع [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى وهي متعلقة بحصص المدعي بصفته أصيلاً مالِكاً للحصص محل الصلح في حينه ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالحصص المطالب بقيمتها في هذه الدعوى مشيراً إلى أن المدعى

عليه أقر بأنه اشترى الحصص بقيمة مئة وعشرون مليون ريال إلا أنه عجز أن يثبت قيامه بسداد ذلك المبلغ فضلاً عن إثبات

سداد القيمة الفعلية التي تجاوزت (331) مليون ريال» موضحاً بأنه بعد رد دعوى الولاية عادت القضية من الاستئناف بنقض الحكم الصادر برقم (17787151) وتاريخ 5777 8/1/1 هـ وتم تداول القضية وصدر بها الحكم بالصك ذو الرقم (4781\445) وتاريخ 47 17/26/1 هـ الذي قرر فيه صراحة إقامة المحاسب القانوني عبدالرزاق ولي سيت قيماً وولياً على مورث المتداعين مما يؤكد أن المورث كان يعاني في أواخر أيامه من النسيان وتدهور في القدرات العقلية والذهنية وعدم القدرة على التصرف في أمواله وشركاته مشيراً إلى أن تاريخ البيع كان في تاريخ 51 16/10/1 هـ حسب عقد التأسيس الذي صادق عليه المدعى عليه وتاريخ إقامة دعوى الولاية كان في تاريخ 577 1/22/1 هـ الثابت بصك الحكم رقم (127/77937؟) وتاريخ 577 1/8/5 هـ الذي قدمه المدعى عليه، مفيداً بأن البيع كان قبل إقامة دعوى الولاية بأربعة أشهر فقط مما يؤكد أن المدعى عليه استغل مرض والده وعدم قدرته على التصرفات المالية والعقلية وباع حصص الشركة لنفسه بسعر بخس وهو (450000 ريال) بينما قيمتها السوقية (71,887,17 "ريال): وأشار تأكيداً على ما ذكر بأن مهمة وزارة التجارة هي الاشتراطات الشكلية للبيع فقط ولا يتعدى اختصاصها إلى النظر في قيمة بيع الحصص وتقييمها وما قام به المدعى عليه من شراء الحصص لنفسه بثمن بخس ليس لوزارة التجارة سلطة في تقييمه أو التدخل فيه منوهاً إلى أن جابر الجيران موظف لدى المدعى عليه يأتمر بأمره وقام بالتوقيع بطلب من المدعى عليه وبأمره. مضيفاً بأن المدعى عليه قدم الحكم رقم (7//185/11) لعام 1477 هـ محاولاً إيهام الدائرة بأنه حكم صلح وتسوية وأنه يشمل جميع النسب في الشركة محل الدعوى -شركة احمد زيني التجارية -. والصحيح أن شركة احمد زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة تملك ما نسبته (90\1) من شركة احمد زيني التجارية المحدودة أي أن الصلح المقدم يخص النسبة المشار إليها أعلاه وهي (96\1) فقط والباقي (909\1) لا تملكه شركة احمد زيني وأولاده ولم يشتمل

عليها الصلح المقدم. مؤكداً بأن الصلح ذكر فيه نصاً (وفيما لتلك الشركة أي شركة احمد زيني وأولاده من حصص في تلك الشركات). فضلاً عن أن حكم الصلح المذكور كان بين المدعي بصفته شريكاً في الشركات وليس بصفته وريثاً يطالب بنصيبه الشرعي من تركة مورثه والده. فعقب وكيل المدعى عليه بأن وكيل المدعى متناقض في أقواله حيث ذكر صراحةً أن من قام بالبيع والتنازل عن مورث طرفي الدعوى هو المدعى عليه بموجب الوكالة التي لديه ثم قام بتغيير كلامه بعد التوضيح بعدم صحة ذلك وذكر بأنه وكيل المورث ولكنه يعمل لدى المدعى عليه مشيراً إلى أن اتفاقية الصلح المثبتة في صك الحكم رقم (185/11/7) لعام 5771هـ والصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة لها علاقة وثيقة بشركة أحمد زيني التجارية ومن ضمن الشركات التي تخارج بها المدعى حيث حضر بنفسه أمام كاتب العدل وبحضور وكيله وأقر المدعى بأنه استلم كافة حقوقه وأبرأ ذمة المدعى عليه وأقر بوجود شركاء جدد ليس من بينهم مورث طرفي الدعوى وأنه على علم بذلك وأن ادعائه في الوقت الحالي ادعاء باطل وجب رده وعدم الالتفات إليه. فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه أن عليه التعقيب على ما تمسك به المدعى أخيراً مما يتعلق بواقعة الغبن في قيمة الحصص وأن العقد كان صورياً وأن قيمة الحصص الحقيقية تتجاوز 300 مليون ريال. فعقب المدعى عليه وكالة بأن موكله اشترى حصص المورث بمبلغ يتجاوز مئة وعشرون مليون وأن المبلغ المقيد 450 ألف ريال مجرد قيمة اسمية وليست قيمة حقيقية للبيع وأن المدعى يعلم ذلك حيث جرت العادة والعرف في أسرتهم على أن يتم تسجيل البيع والتنازل عن الحصص في الشركات فيما بينهم بالقيمة الاسمية لهاء مشيراً إلى أن المدعى أقام دعوى سابقة والمقيدة برقم (3218883) بتاريخ 4/3/1432هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج في المحكمة العامة بمحافظة جدة والتي طلب فيها المدعى صراحة إبطال البيع الذي تم بين المورث وأسامة زيني مما يؤكد أيضاً أنه

قد سبق الفصل في هذه الدعوى لوحدة الموضوع ووحدة أطراف الدعوى ومن ثم أقام الدعوى رقم (33286392) في 8/6/1433هـ لدى القاضي صالح بن محمد الزايد في المحكمة العامة بمحافظة جدة) والمعترف به أن التاجر قد يتعرض للغش وقد يتعرض أيضاً للتغريب ولكنه لا يُغبن في تجارته ولا يُقبل منه ادعاء الغبن بأي شكل من الأشكال مما ييسقط معه ادعاء المدعي بالغبن عن والده. كما أن من ادعى الغبن ليس التاجر نفسه المورث بل هو ابنه المدعي عدنان احمد زيني وبعد مرور حوالي عشرة سنوات على الواقعة. مؤكداً على أن عملية البيع تمت وبشكل صحيح. وفي جلسة 2/11/1443 هـ أشارت الدائرة إلى حضور المدعي عدنان أصالةً وإلى عدم حضور عاتقة وأوضح وكيل المدعي أن عاتقة كبيرة بالسن وقد لا يكون حضورها ضرورياً وهي أقرب ما تكون إلى الحياد بين الطرفين. كما أشارت الدائرة إلى عدم حضور المدعي عليه أصالة. واعتذر وكيله عن حضوره للجلسة بسبب عدم تمكنه من الدخول لرباط الجلسة لكونه خارج المملكة وتحديدًا في (ألبانيا) وقد تم التواصل مع الوزارة بهذا الخصوص إلا أنه لم يتم حل الإشكال ولكنه قد يحضر الجلسة من خلال اتصال مرئي رديف في حال وافقت الدائرة. فأفهمته الدائرة أن عليه متابعة حل الإشكال لحضور المدعي مباشرة الجلسة القادمة أو القدوم لحضورها في مقر المحكمة. كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن على عاتقة كذلك حضور الجلسة أو توكيل من يحضرها نياب عنها في حال تعذر حضورها لطرف طارقاً وفي جلسة 9/11/1443هـ استوضحت الدائرة من المدعي عليه أصالةً عن واقعة قيامه بشراء.

حصة والده لنفسه في شركة احمد زيني التجارية سجل تجاري رقم (4030196102) بمبلغ (450:000 ريال) فقط في حون أن قيمتها وفقاً لدعوى المدعين أكثر من ذلك؛ فأجاب بأن الذي تم حقيقة هو أنه كان قد اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده

حصص فيها في المملكة وهي: 1'. شركة احمد زيني التجارية المحدودة.

سجل تجاري رقم (4030196102). 2. شركة الضيافة للأعمال العقارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030120104), 3. شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني المحدودة سجل تجاري رقم (4030092507). 4. شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن المحدودة مسجل تجاري رقم (4030092091). 5. شركة أحمد زيني للتموين والخدمات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم.

(4030107003), 6. شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة مسجل تجاري رقم (4030107145), 7. شركة أحمد زيني سوديس كو للتموين المحدودة سجل تجاري رقم (4030016974). 8. شركة أحمد زيني دايكن لتكييف الهواء المحدودة مسجل تجاري رقم (4030054187) 9. الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة مسجل تجاري رقم (10), 4030042496. شركة الخميرة السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (4030048620), 11. شركة كورتينا للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (4030092518), 12 2 كك اللمعة العربية السعودية: ذلذك وزارة العدل صك رقم 11584115227هـ 5 -- 000 5 ل 1 1 00. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

المحكمة التجارية يجدة رقم الصفحة: " 1 2 1 الدائرة الاولى ١ تاريخ الصك: ١٥٤٤/١٠/١٠ 5 9 10 شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)". وذلك مقابل مبلغ مئة وعشرين مليون ريال تم مسداها من خلال سداد ديون والده للبنوك وذلك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون وقد استوفت البنوك حقوقها بمجرد إيداع تلك المبالغ. وجميع تلك الحسابات مثبتة محاسبياً وقدمت للمحكمة قبل سنوات في قضية المحكمة العامة التي در الحكم بشأنه من قبل القاضي الزايدي. مضيفاً أن التخرج تم

فعلياً من قبل المدعين وغيرهم في دعوى التخرج أمام هذه المحكمة قبل سنوات وأقروا باتفاقية املح وما اشتملت عليه من استلام كافة الحقوق وإبراء ذمة المدى عليه وذلك تم من خلال حكم التخرج ثم كتابة عدل بإثبات الاتفاقية. وبالتالي فليس للمدعين الحق في إقامة مثل هذه الدعوى. ثم عقب وكيل المدعي بأن ما ذكره المدعى عليه غير دقيق؛ لأن التخرج الذي تم إنما كان يخص شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) وما تملك هي ذاتها في الشركات الأخرى المشار إليها في حكم التخرج ومن بينها الشركة محل الدعوى "شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)". والحاصل أن شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) لا تملك إلا نسبة (9010) من شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102): فسألته الدائرة هل كان للمدعي عدنان حصة في شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)؛ فأجاب بأنه لم يكن لديه حصة وإنما كانت الحصص محصورة بين والده وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825). فعقب المدعى عليه بأن كلاً من شركتي "شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)؛" شركات صورية ليس لها قيمة اقتصادية تأسست فقط لتملك في الشركات الأخرى أشبه ما تكون بالشركات القابضة وذلك لتعذر وجود شريك مساهم واحد في تلك الشركات الأخرى. فعقب وكيل المدعي بأنه أكد على أن التخرج الذي تم أمام المحكمة إنما كان يخص أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) بما تملك من نسبة قدرها (9610) من باقي الشركات الإحدى عشرة المنصوص عليها في حكم التخرج وما يخص هذه

الدعوى من تلك الشركات هي شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102): وهو يتساءل عن علاقة باقي الحصص في تلك الشركة ونسبتها (9690) بحكم

التخارج. فعقب وكيل المدعى عليه بأن حكم التخارج تم فعلاً أمام المحكمة وفق ما ذكر ثم اتجه الأطراف لكتابة عدل لتنفيذ الحكم وهناك أمام كتابة عدل تم التوقيع من قبل المدعين على مايخص ال(9610) من شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) ثم قاموا بإتمام إجراءات التخارج من عموم الشركتين "شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)" وذلك تحديداً أمام كاتب عدل وزارة التجارة وأقروا بأن الشركاء الجدد في كل من الشركتين المشار إليهما هم: أسامة زيني وشركة أوزكو المحدودة سجل تجاري رقم (4030077461) وأقروا بحصص كل من هذين الشركتين بالرقم الدقيق. وعقب وكيل المدعي بأن ما ذكره المدعى عليه ووكيله غير صحيح وأن على المدعى عليه إثبات وجود تخارج يخص ال (9090) من الشركة محل الدعوى شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102). ثم أفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما حصر ترافعهما في واقعة التخارج التي يتمسك المدعى عليها بحصولها أمام كاتب عدل وزارة التجارة وفق ما أشير إليه. فقدم وكيل المدعى عليه صورة عقد بيع بين المدعى عليه وبين أحمد عباس زيني مؤرخ 20/9/1431هـ يمثل شراءه لل9690 من الشركة محل الدعوى شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102): فعقب وكيل المدعين بأنه لم يتم تقديم هذا العقد المزعوم من قبل لاسيما وأن هنالك دعاوى بين المدعي والمدعى عليه قائمة منذ سنوات عدة ولم يتطرق المدعى عليه لهذا العقد ولم يبرزه من قبل. وأضاف أنه

بالاطلاع على التواقيع المرصودة بالعقد المزعوم والتي يتضح من خلالها أنها مثيرة للشك والريبة ولا تشابه التوقيع المعتمد لمورثهم واستناداً إلى المادة (الثانية والأربعون) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية فإنه يطلب إلزام المدعى عليه بتقديم أصل هذا العقد للتحقق من صحة التواقيع المرصودة به والمنسوبة لمورث المدعين. فسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن وجود الأصل المطعون عليه بيد موكله من عدمه؟ فأجاب وكيل المدعى عليه بأن أصل العقد المشار إليه موجود في حيازة موكله. ثم طلب وكيل المدعين إحالة المحرر للجهة المختصة للتحقق من تزوير التوقيع المنسوب للمرحوم أحمد زيني فعقب المدعى عليه وكالة بأن العقد صحيح وأن الموقع عليه هو أحمد زيني بشخصه ويده فأفهمته الدائرة بإحضار نسخة العقد الأصلية؛ كما أفهمت الطرفين بإحضار نسخ متعددة ووفيرة من تواقيع المشار إليه من واقع التعاملات الرسمية البنكية وغيرها فعقب الطرفان أنه بشأن المستندات المطلوبة فإنه ليس لدى المدعى عليه سوى ماتم تقديمه وأنه ليس بحوزة المدعين أي مستندات أصلية تحوي توقيعاً لمورث الطرفين» وأضاف الطرفان أنه قد ترى المحكمة الكتابة للبنك المركزي بشأن استجلاب المستندات تمهيداً لإحالتها للأدلة الجنائية. وفي جلسة 21/4/1444هـ أشارت الدائرة إلى الكتابة للبنك المركزي وفق ماتضمنه محضر الجلسة السابقة بموجب خطابها الصادر عن المحكمة بتاريخ 2/4/1444هـ. ولم تردّها إفادة حتى تاريخه. وأفهمت الدائرة الطرفين بمتابعة سير الإجراء لدى البنك المركزي. وفي جلسة 2/7/1444هـ قررت الدائرة إعادة الكتابة للبنك لعدم ورود المطلوب. وفي جلسة 1/8/1444هـ أشارت الدائرة إلى إعادة المعاملة إلى الشرطة برفقة المستندات الجديدة الواردة من البنك المركزي وأفهمت الطرفين بمتابعة المعاملة لدى الشرطة. وفي جلسة 19/10/1444هـ أشارت الدائرة إلى عدم ورود إفادة الأدلة الجنائية وأنها بصدد الكتابة إلحاقاً للأدلة الجنائية بشأن عدم ورود المطلوب. وأفهمت الدائرة

وكيل المدعين أن عليه متابعة كتاب الدائرة لدى الجهة. وفي جلسة 10/11/1444هـ أشارت الدائرة إلى أنه وردها خطاب مدير شعبة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة رقم (4403035471/1) وتاريخ 22/10/1444هـ المشار فيه إلى ضرورة بعث أصل الورقة محل الطعن وعزلها وتحريزها بداخل ظرف مستقل. ثم قدم وكيل المدعين مذكرة جاء فيها أن انتقال الحصص محل الدعوى والبالغة (4: 9: 9690) من شركة احمد زيني التجارية للمدعى عليه قد تمت بطريقة غير مشروعة وغير نظامية وبينة هذا الدفع تناقض المدعى عليه في سبب انتقال هذه الحصص وآلية تملكه لها مضيفاً أنه بعد كل هذه السنوات من الخلاف مع المدعى عليه يزعم بوجود عقد بيع الحصص مبرم مع مورث المدعين فسكوته وإخفائه للعقد دليل على عدم صحته. مؤكداً على أن المدعين يطعنون في صحة هذا العقد شكلاً ومضموناً. مشيراً إلى أنه سبق وأن صدر تقرير خبرة محاسبية من الخبير المحاسبي طلال ابو غزالة وشركاه مقدم للدائرة القخبائية التجارية في نزاع مع المدعى عليه مؤرخ 577 1/11/1444هـ وأنه فيصل في محل النزاع الماثل الآن إذ ورد فيه بكل دقة ووضوح تقييم حصص الشركاء في الشركات ومنها الحصص محل الدعوى مع المدعى عليه في شركة احمد زيني التجارية والذي قيّم فيه نسبة (4: 9: 9090) التي آلت للمدعى عليه بالمخالفة للشرع والنظام بمبلغ قدره (44.14.0 "ريال") وأن المدعين يتمسكون بما جاء في التقرير المعد وفق أسس محاسبية سليمة وبطلب قضائي، وانتبى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لعدنان مبلغ (91,777.47 ريال) وذلك نصيبه من حصة والده من الشركة وفق التقييم المعتبر، وإلزامه بأن يدفع لعاتقة الحرازي مبلغ (1-377 ليال) تع الت اللائرة وكيلللتاعن عن سبب عدم تضمين مذكرته م يتعلق بما أشار إليه في محضر الجلسة السابقة مما يخص الطعن بالتزوير، فعقب بأن البيانات التي يتمسك به موكله كافية في إثبات دعواهم دون الحاجة إلى ما يتعلق بالتزوير مع التأكيد على كون المستند مزور

شكلاً ومضموناً. ثم سألت الدائرة وكيل المدعين عن وجه تمسك
| موكله بتقييم الخبير المحاسبي في الدعوى المشار إليها
والمؤرخ 7/11/1432هـ في حين أن انتقال الحصة محل الدعوى
كان في 20/9/1431هـ؛ فأجاب بأن ذلك هو التقييم الفعلي
وأن .التقرير قدم في التاريخ المشار إليه ولكنه يتناول فترات
سابقة. فسألته الدائرة هل اطلع على نسخة حكم التخارج؟
فأجاب بأنه لم يطلع عليه. فأفهمته الدائرة أن وقائع الحكم
المشار إليه.

تناولت ما يتعلق بتاريخ التقييم بصورة دقيقة على لسان الخبير.
وأفهمته الدائرة أن عليه بيان الوجه المشار إليه تفصيلاً. ثم
سألته الدائرة عن مصير الشركة محل الدعوى؛ فأجاب بأنه
الايعلم وأنها تحت تحرف المدى عليه. ثم سألت الدائرة وكيل
المدعى عليه عن التقرير الذي أشير إليه تقديم المدعى عليه له
في دعوى التخارج فاستعد بتزويد الدائرة بنسخة منه. وسألته.
الدائرة عن موقف المدى عليه صراحة وبصورة دقيقة حيال
التقييم الفعلي للشركة محل الدعوى في تاريخ انتقال الحصة
محل الدعوى في 20/9/1431 هـ وذلك على ضوء التقييم الذي
قدمه في دعوى التخارج وكذلك على ضوء التقييم الذي قدمه
الخبير في تلك الدعوى والذي تم التخارج بناءً عليه. فقدم وكيل
المدعى عليه تعقيبه المتضمن بأن القيمة المقيدة في عملية.

لواش عل واد وقد شيل عقي د هيد مو لص شيا ادس وا لدي
هبق سل ادق نص كه اك 2 2 ك المملعة العربية السعودية ' 5هـ
وزارة العدل صك رقم 227١١7841١5 - 0 1010 5 المحكمة
التجارية بجدة رقم الصفحة: 4 2 1 الدائرة الاولى ١ تاريخ الصك:
1444/١١/0-0 | 2 (القاضي الزايدي منذ عشر سدوات
تقريباً وكان وقها المورت على قيد الحياة» وقد وضع فها الكدى
على أن البيع امام كاتب العدل تم بالقيمة الاسمية ولكن القيمة
الفعلية كيلمبله(30) مليون ربال. وم يطعن المدعي بعدم صحة
العقد في وقتها وأضاف أن وكيل المدعين يسعى بطريقه غير

مباشرة العدول عن طلبه بالطعن بالتزوير ولفت الانتباه إلى تقرير ابو غزالة» وانتدى إلى طلبه الحكم برد دعوى المدعين واحتياطياً مخاطب الأدلة الجنائية للتحقق من صحة العقد محل طعن المدعين. ثم عقب وكيل المدعين بمذكرة مفادها أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية هي مبلغ (372.426.828 ريال) وقيمة حصص المورث أحمد زيني والبالغة (4/1!90) من حصص الشركة بمبلغ (44 125.14 ريال) كما هو مدون تفصيلاً بتقرير الخبير المقدم سابقاً. مشيراً إلى أن نقل الحصص وقت العقد المقدم من المدعى عليه إجراء وتصرف غير شرعي وغير نظامي وفي حكم العدم. وأن توقيع الموكل مزور وغير صحيح علاوة على أن قيمة بيع الحصص الزهيدة 45 ألف والقي يستحيل عقلاً وعرفاً أن تكون هي القيمة الحقيقية للحصص مضافاً بأن انتقال الملكية شرعاً المعتمد به والمنتج لآثاره الشرعية والنظامية إنماتم بعد إجازة هذا العقد بعد أن صدر تقرير المحاسب طلال ابو غزالة و شركاه المشار إليه آنفاً - المنتدب من المحكمة - والذي تم التخرج بموجبه في باتي الشركات وهو محل إقرار من جميع المتداعين بما فهم المدعى عليه وإلا. لما تم التخرج بناءً عليه وفق العقد المرصود من الدائرة التجارية في حينه والمرصود بكامله في صك الحكم وأشار إلى أنه لاينال من صحة ذلك التقييم ما قد يثار من أنه ربما زادت قيمة الحصص بعد العقد المبرم من المدعى عليه فإن أي زيادة على فرض وجودها فري زيادة ونماء في ملك المورث هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن العبرة بها وقت التقرير الذي تم فيه تقييم الحصص لأن وقت التقييم كانت الحصص من مال المورث ثم إن الحصص لم تزد قيمتها أثناء وقت العقد المزعوم عن قيمتها أثناء التقييم المعتمد من جميع الأطراف ولم يقدم المدعى عليه أي دليل يخالف ذلك ويستحيل وفق الأسس العلمية المحاسبية أن يكون هناك زيادة هائلة في قيمة الحصص السوقية خلال فترة سنة من 5 غ ألف ريال إلى قرابة + ٠٠ مليون ريال وإذا ماتم حصول ذلك فإن هذا الظرف الطارئ الرافع لقيمة الحصص بهذا

الشكل لا بد أن يكون معلوم ومشتهر لدى الجميع ولا يمكن إخفاؤه ومن السهل إثباته ولو حصل فيد المدعى عليه يد غاصب وهي من ملك المورث. لذلك فإن المدعين يتمسكون بدفعهم ببطلان عقد البيع وإثبات قيمة الحصص السوقية وفق الثابت بموجب تقرير محاسبي معتبر ويؤكدون على طلباتهم السابقة. وفي جلسة 2/12/1444هـ قدم وكيل المدعين مذكرة مفادها أن موكله يؤكد على عدم صحة العقد المقدم من المدعى عليه وأن المورث لم يبيع حصصه على المدعى عليه بالثمن الذي ذكره ويؤكد ذلك إقراره الصريح بأن القيمة المسجلة في العقد غير صحيحة، وأن هذا دلي ل كاف في إثبات أن المعتبر هي القيمة المقيدة في تقرير المحاسب طلال ابو غزالة وهي مبلغ (110 مليون). مشيراً إلى أن هذا التقرير قد أقر به جميع الأطراف في تقييم جميع الحصص منها الحصص محل النزاع: معقياً بأن التخرج المذكور يخص حصص شركة احمد زيني وأولاده ولا يخص ما يملكه المورث بصفته الشخصية من حصص وبدل على ذلك أن التنازع كان على حصص الشركة ولم يكن على الحصص التي يملكها المورث ونقلت بطريقة غير صحيحة فقيمة الحصص تتجاوز (750 مليون) ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت أنه قام بدفع ثمن لها فيما عقب وكيل المدعى عليه بأن كل ذلك تم الرد عليه سلفاً في المرافعة وما قدم من مذكرات. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما كان استعد بتقديمه مما يتعلق بموقف المدعى عليه من التقييم في 20/9/1431 هـ فأجاب بأن المدعى عليه يتمسك بأن التقييم الصحيح هو مبلغ 120 مليون ريال المنصوص عليها في العقد الذي سبق تقديمه فسألته الدائرة عن وجه التقييم الذي قدم إذن في قضية التخرج وكذلك تقييم أبو غزالة؛ فأجاب بأن التقييم الذي قدمه المدعى عليه في تلك الدعوى لم يتوفر بصورة كاملة لدى المدعى عليه حتى الآن وإنما بعض أجزائه فقط وباللغة الإنجليزية ويستعمل لترجمتها ثم تقديمها وأما عن تقييم أبو غزالة فإن المدعى عليه لم يوافق عليه وإنما وافق على الصلح في التخرج. فعقب وكيل المدعين

بأن المدعى عليه أبرم التخارج وفقاً للتقييم المقدم من الخبير ويستحيل أن يرتفع التقييم خلال سنة واحدة من 120 مليون إلى 368 مليون تقريباً ثم تمسك الأطراف بما سبق لهم تقديمه وطلبه وقرروا الاكتفاء؛ ويتهيق [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على مايلي.

ومن حيث طلب المدعون إلزام المدعى عليه بأن يدفع لهم نصيهم من القيمة العادلة لحصة مورثهم أحمد بن عباس بن زيني هوية وطنية رقم (1007056839) وذلك من شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولما كان الحاصل أن مورث المدعين كان يملك (9690) من الحصص في شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)؛ وقد انتقلت ملكية جميع تلك الحصص إلى المدعى عليه بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس في 20/9/1431هـ. والمدعون يتمسكون بأن انتقال الحصص لم يكن وفقاً لقيمتها العادلة؛ إذ نصّ في قرار الشركاء المشار إليه على أن مقابل تلك الحصص لا يعدو كونه مبلغ (450.000 ريال) فقط؛ في حين أن تقدير قيمة إجمالي حصص الشركة المشار إليها كان مبلغ (368.757931 ريال) وفقاً لتقرير المقدم في دعوى التخارج وفق ما ساقته الوقائع في حينكان المدعى عليه في مقابلة الدعوى قد أبدى عدة مواقف وفق ما كشفت عنه المرافعة؛ أولها: ما ذكره في إجابته ابتداءً على الدعوى من أن البيع الذي تم ما بينه ووالده والذي تنازل بموجبه والده إليه بالبيع عن كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية ذات مسؤولية

محدودة سجل تجاري رقم (7 15751\2070) والبالغ عددها (45 حصة) بذات قيمتها الاسمية وقدرها (45.٠٠ ريال) والقي تعادل نسبة (96090) من إجمالي حصص الشركة بما لهذه الحصة من حقوق وما عليها من التزامات كان بيعاً صحيحاً ومتوافقاً مع صحيح الشرع والنظامء ومدقق من قبل وزارة التجارة ومثبت أمام كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة تحت الرقم (71/5) صحيفة (111/57) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 1571 17/1/1431هـ. ثانياً: ما أبداه المدعى عليه أصالةً في جلسة 9/11/1443هـ من أن الذي تم حقيقةً هو أنه كان قد اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده حصة فها في المملكة وذلك مقابل مبلغ مئة وعشرين مليون ريالء تم سدادها من خلال سداد ديون والده للبنوك وذلك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون. ثالثاً: ما أبداه المدعى عليه لاحقاً في المرافعة أن انتقال ملكية الحصص محل الدعوى من والده إليه كان بموجب عقد وقع الطرفان بتاريخ 20/9/1431هـ نص في فقرته (ثانياً) على بيع والده حصصه في الشركة له بمبلغ (120.000.000 ريال) ونصت فقرته (ثالثاً) على إقرار والده باحتساب أجرة المدعى عليه خلال الثلاثين عاماً بواقع مليونين وستمئة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ الإجمالي (78.000.000 ريال): ونصت فقرته (رابعاً) على أن يقوم المدعى عليه بمسداد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط لمدة عشر سنوات بواقع مليونين ريال لكل سنةء ونصت فقرته (خامساً) على التزام المدعى عليه بدفع كافة التكاليف المعيشية لوالده ومن يعول بواقع مليون ومئتي ألف ريال لكل سنة لمدة عشر سنوات واشتملت ذات الفقرة أيضاً على إقرار المورث بتنازله عن باقي المبلغ وقدره (10.000.000 ريال) مكافأة للمدعى عليه لما يقوم به من الأعمال الخاصة التي كان ولا يزال يكلفه بها والده وإدارة شؤونه وأملاكه المرافعة في سياق يستحيل معه منطقاً وواقعاً

الجمع. والواقعة الثالثة أن حصص مورث المدعين محل الدعوى انتقلت للمدعى عليه بموجب قرار الشركاء المؤرخ 20/9/1431هـ وبقيمة.

وميه صنت جع 0199507 كزين كرتتغ كلية يئر كته ناك لتيب يلجر تر بجي 5 لكترقية ,ل امدنع الاين اناج لسكب وبيان وج اميم (اتفاق الطرفين على قيمة حقيقية» وتناقطن الى علىة في مكل هذا السياق داخذن لدفعه في قحباء الدائرة مجها حقيقة صل أنه ليس تمة قيمة حقيقية اساساكان قدهم بقناما اتفاق بين مورث المدعين والمدى علىة» ولايحير هذا المنهض ما قدامه المدى علىة في مرحلة متاخرة من المراقبة من العقد المؤرخ 20/9/1431هـ المبرم بينه وبين والده والمغار إلية أعلذه) الم المملكة العربية السعودية 1 5 وزارة العدل صك رقم 1584115 01 0 227 : 1 - 0 5 اط سام للن ات د 5 3 5 0 - المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ه 2 ا الدائرة الاولى تاريخ الصك: 1454/11/11 0 1 اس وال بعض ما اشتمل عليه من بنود؛ ففضلاً عما أشي إيه مما تهت إله لدائرة من أراج ذلك المستند من جهة كونه متناقض مع جملة ما قدم من دفعو لا يستقيم بيها جمعُ فإن.

اجلسة 9/11/1443هـ: بل ذكر ما يناقض ما اشتمل عليه المسقند تماماً؛ وهو ما كانت الدائرة قد استغنت بجملة ما أشي إليه عن استكمال إجراءات فحص المستند وفق ما ساقته

الوقائع. تأسيساً عليه تكون قناعة الدائرة قد تجيّدت على أن الحصص محل الدعوى انتقلت بصورة تامة إلى ملكية المدعى عليه دون مقابل وفاءٍ حقيقي لقيمة تلك الحصص؛ ما

تكون به تلك القيمة مستقرةً في ذمة المدعى عليه لمورث الأطراف وورثته من بعده وأخذاً بالاعتبار أن الشركة محل الدعوى كانت قد صيقت اختيارياً وفق ما اشتملت عليه الأوراق

بموجب ما قرره الشركاء من توقف الشركة عن مباشرة نشاطها منذ تاريخ 15/7/2014م وأنهم قاموا بسحب رأس مال الشركة وتوزيعه فيما بينهم كل بحسب حصته في رأس المال وبذا يكون انشكاء قد قامو بتصفية الشركة وفق تور لصحيف امور 22/2/1437هـ ثم إن الدائرة وأسيساً على جملته واستحضاراً لواقعة تصفية الشركة وإنهاء شخصيتها المشار إليه كل بحسب نصيبه الإرثي وعلى أن يُعَامَل ما يخص نصيب المدعى عليه - باعتباره أحد الورثة- وفقاً لإجراءات محكمة التنفيذ. ولا ينال من هذا الذي انتهت إليه الدائرة ما تمسك به المدعى عليه بدء الدعوى من كون البيع حال حياة والده صحيحاً متوافقاً مع صحيح الشرع والنظام ومدقق من قبل وزارة التجارة ومثبت أمام كاتب العدل؛ إذ لم تتمخض الدعوى عن طعن في صحة البيع أو تمسك ببطلانه؛ إنما محل الدعوى قيمة الحصص محل البيع. فضلاً عما أشير إليه من واقعة تصفية الشركة محل الدعوى اختيارياً منذ سنوات. كما لا ينال من ذلك ما تمسك به المدعى عليه في موقفين متناقضين في مرافعته اتفقا فقط على أن قيمة الحصص المباعة كانت مبلغ (120.000.000 ريال)؛ إذ يستحيل منطقاً أن تكون تلك القيمة واقعية أو منطقية استحضاراً للتقييم الذي قبله ذات المدعى عليه لحصص الشركة حال التخارج. فضلاً عن كون المدعى عليه تناقض أمام المحكمة في بيان وجه ماهية الاتفاق على آلية وفاء المدعى عليه به؛ إذ أفاد ابتداءً في جلسة 9/11/1443هـ من أن الذي تم حقيقةً هو أنه تم سداد قيمة الحصص من خلال سداد ديون والده للبنوك وذلك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون ثم أفاد لاحقاً في المرافعة بأن انتقال الحصص أساساً كان بموجب العقد المؤرخ 20/9/1431هـ والذي نصت فقرته (ثالثاً) على إقرار والده باحتساب أجرة المدعى عليه خلال الثلاثين عاماً بواقع مليونين وستمئة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ الإجمالي (78.000.000 ريال)؛ ونصت فقرته (رابعاً) على أن يقوم المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط

لمدة عشر سنوات بواقع مليونين ريال لكل سنة. ونصت فقرته (خامساً) على التزام المدعى عليه بدفع كافة التكاليف المعيشية لوالده ومن يعول بواقع مليون ومئتي ألف ريال لكل سنة لمدة عشر سنوات واشتملت ذات الفقرة أيضاً على إقرار المورث بتنازله عن باقي المبلغ وقدره (10.000.000 ريال) مكافأة للمدعى عليه لما يقوم به من الأعمال الخاصة التي كان ولا يزال يكلفه بها والده وإدارة شؤونه وأعماله وفي المحافظة عليها وتنميتها وزيادة دخلها. كما لا ينال من ذلك من قد يُثار من كون انتقال الحصص محل الدعوى قد تم بتاريخ 20/9/1431هـ في حين أخذت الدائرة بتقييم صدر بتاريخ 51727 5/11/1431هـ؛ إذ أحجم المدعى عليه عن تقديم التقييم الذي طلبته من الدائرة وفق ما ساقته الوقائع والذي سبق له الإشارة إليه في دعوى التخرج كما أحجم عن الإجابة عن التقييم الذي يراه للحصص كما في 20/9/1431هـ وتمسك إثر إحجابه المشار إليه بأن التقييم لا يعدو كونه المبلغ المنصوص عليه في العقد المؤرخ 20/9/1431هـ بمبلغ (120.000.000 ريال) وقد ساقته الدائرة في سالف أسبابها وجوه أطراحه، وأخذاً بالاعتبار أن

حكمت الدائرة: بإلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع لورثة أحمد بن عباس بن زيني هوية وطنية رقم

(1007056839) بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575) وتاريخ 12/5/1438هـ مبلغاً قدره (331.882.138) ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمائة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ريالاً؛ وفق ما تضمنته الأسباب.

رئيس الدائرة القضائية عضو الدائرة عضو الدائرة عساف بن صالح العواجي عبد الله محمد عبدالله المطلق اسامه مستور عبدالبادي السلمي ا ا كا لل رون كز 1 ا ا ه 5 0 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 ال 0 ا مم

DOC-003 — صك حكم نهائي ضد الشيخ اسامة زيني - دعوى
pdf. 42824717 - 1445-03-13 هـ

بطاقة الوثيقة

DOC-003	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
صك حكم نهائي ضد الشيخ اسامة زيني - دعوى 42824717 - 13-03-1445 هـ.pdf	عنوان الوثيقة
13-03-1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
17	عدد الصفحات (تقديري)
25-9	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1Rb-vvw7RuSSDZzuMslbywXrEK4lpAuj2/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 لكك | المملعة العربية السعودية ' [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

3 5-0 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١ 2 2 دائرة الاستئناف الثانية ١ تاريخ الصك: ١١/٥/١٤٤٥: ١ 9 1 5١ [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ١/١/ 578175 وتاريخ ١557/١7/78 هـ لد قللطراق القضية ل آآ!!|!!|!!|!!|ط!طجآآج#آ اك عدنان احمد عباس زيني الهوبة الوطنية لشفي 6ك سعودي المدعي مستأنف عاتقة محمديحي محمدعلي الحرازي الهوية الوطنية ا 56ل سعودي مدعى عليه مستأنف ضده اسامة احمد عباس زيني الهوبة الوطنية 1 مره 1 سعودي مدعى عليه مستأنف ضده وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردتها حكم الدائرة الابتدائية. فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أنهكان قد صدر حكم المحكمة العامة بجدة برقم (43281449) وتاريخ 26/7/1434 هـ القاضي بتولي قيماً على أحمد عباس زيني -مورث المتداعين- لفقدانه الأهلية والإدراك. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأنه أثناء نظر دعوى الولاية استغل المدعى عليها الوكالات الممنوحة له من والده أحمد عباس زيني - رحمه الله - وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية. ذات مسؤولية محدودة. سجل تجاري رقم (4030196102) لنفسه. حيث وقّع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع قدرها (450.000 ريال): وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث المدعين إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً قدره: (368.757.931) ثلاثمئة وثمانية وستون مليوناً وسبعمئة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعمئة وواحد وثلاثون ربلاً وهي بنسبة (9690) من رأس مال الشركة وذلك بناءً على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. مشيراً إلى أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناءً على فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع كما أشار إلى أن أحمد عباس زيني قد توفي بتاريخ 21/04/1438هـ وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575) وتاريخ 12/05/1438هـ وطلب ابتداءً الحكم بإلزام المدعى عليه

بأن يدفع قيمة الحصص المباعة وقدرها (368.757.931 ريال). وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في 01-01-1445هـ. الذي قضى (بالزام أسامة بن أحمد بن عباس زينيء هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع لورثة أحمد بن عباس بن زينيء هوية وطنية رقم (1007056839) بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575) وتاريخ 12/5/1438هـ مبلغاً قدره (331.882.138) ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمائة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ريالاً). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. حددت جلسة للنظر في تاريخ 1445-02-12هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه (أسامة أحمد عباس زيني) والمتضمن نصها: (أسباب

الاعتراض أولاً: الدفع بقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية: حيث إن الحكم تم استلامه بتاريخ 1/1/1445هـ ومن ثم فيتعين قبوله شكلاً. ثانياً: من حيث الموضوع: لما

كان الحكم قد ران عليه صدوره من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى ومخالفة النظامء الأمر الذي ينأى بالحكم عن مطابقة وتحقيق العدالة المنشودة مما حدا بالمستأنف للطعن عليه بسبيل الاستئناف للأسباب الآتية: أولاً: عدم جواز الطعن بوجود الغبن تقدم المدعي بدعواه ويدعي بأن المورث قد غبن في التخارج ببيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية لموكلي أسامة أحمد عباس زيني ونفيد فضيلتكم أن المورث رحمه الله قد كان رجل أعمال (تاجر) كما أن الحكم الشرعي جرى على أن "صاحب الحرفة" لا يغبن وهو ما استقر عليه عمل قضاء المملكة

أيضاً بما لا يتصور في حقه غرر أو عدم علم بالإضافة إلى نص المبدأ القائي رقم (4) (العبرة بالواقع و ذات الأمر لا بما في ظن المكلف). (ه ق ع 324 18/11/1393) كما نص المبدأ الشرعي أن (من سعى لنقض ماتم علي يديه فسعيه مردود عليه) و التقرير (1073/1) من تقارير محكمة التمييز على أن (الدليل مقدم على التعليل) فإن الدليل مقدم على التعليل.

والأدلة الثابتة لدينا من الأوراق والواقع وإفادة الحكم ذاته أن التصرف هو تخارج بين تاجرين: وقد تم وأنجز ونفذ واقعاً بينهما وأن المدعي ليس طرفاً فيه ولا يقبل أن يدعي أي حق لأن أساس المطالبة -الغين- غير جائز نظره أو التعقيب عليه لأن المتخارج تاجرء كما أن التصرف تم في وقتكان المورث فيه خالياً منكافة العوارض بما يجعل ماثبت في الحكم من بحث وقائع متفرقة ليس لها أي سند من الشرع أو النظام مخالفاً لأصول النظر ومجرد تعليل غير جائز لوجود الدليل من قبله. ثانياً: فساد الاستدلال.. 1- استدلال الحكم على أحقية المدعي فيما يطالب به من فرق القيمة تأسيساً على تقييم مكتب طلاءل أبو غزاله أمر غير جائز شرعاً وذلك ببسبب عدم إمكانية تحقق الغين في التاجرء كما أن فيه فساد الاستدلال لأن الخصوم ذاتهم لم يأخذوا بالتقييم إنما قاموا بإنهاء الدعوى المنظورة في المحكمة الإدارية صلاحاً والصلح هو التصرف الواقعي البات بين الطرفين بينما التقرير فهو لم يكتمل والمستند الموجود باسم تقرير هو في الحقيقة مسودة تقرير بما يجعل حكم التخارج صلاحاً وليس بناء على التقييم المذكور. 2- كما يجب أن نشير إلى فضيلتكم بفساد الاستدلال أيضاً في استناد الدائرة الموقرة في أسبابها ما نصه: (أنه من غير المتصور حصول نماء كبير مؤثر في تلك القيمة خلال سنة واحدة) وعلى أن (التقييم هو الأقرب زمنياً) وهو استدلال فاسد محل نظر لأنه أغفل عدة أمور أهمها: أولاً: أنه مسودة تقييم. ثانياً: أنه لم يلتفت لدخول شريك جديد شركة أوزكو المحدودة كمساهم بمالها من (موجوداتها و... إلخ) و الذي أدى حتماً إلى رفع القيمة بشكل ما وهذا لا يخفى على علم

فضيلتكم دخول شركة شريكة في شركة على الأغلب يدعمها و يرفع قيمتها سوقياً بعد أن تغيرت الشركة تماماً و مضى على ممارستها لنشاطها أكثر من سنة تم تقييمها بتاريخ: 25/07/1432هـ بينما تاريخ انقضاء الشركة في حق المورث بالتخرج 20/09/1431هـ ويؤكد من ذلك أيضاً أن الصك ذاته في الأسباب نص على أن الشركة انقضت وهو ما يؤكد التناقض في الحكم أيضاً وكذلك فساد الاستدلال قد لحق بالحكم حين أفاد في تسبباته أن عقد البيع المؤرخ 20/09/1431هـ (قد تناول وقائع قانونية وتواريخ سابقة أساساً على تأسيس الشركة محل الدعوى بسنوات طوال) وعلل طرحه بعدم جواز الأخذ بهذه الوقائع في عناصر العقد واستدل بذلك على عدم معقولية العقد توطأ لعدم الأخذ به واطراحه. ثالثاً: القصور في التسيب.. 1 - بشأن ما ذكرته الدائرة الموقرة في حكمها من التأخر في تقديم العقد المبرم بين المورث وموكلي على بيع الحصص في شركة أحمد زيني التجارية نفيد فضيلتكم أن المدعي في بداية دعواه أسسها على أن موكلي قد تصرف بالوكالة الممنوحة له من المورث وقد قام بالتنازل عن حصص المورث مستغل الوكالة وبعد الرد عليه تطرق إلى أن لق 'نمنعة انعربية انسمودية'!

3-0-5 المحكمة التجارية يجده رقم الصفحة: 2 " 0 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: ١١/٤/٤٠٦: ١ 6 ك 1 أ 2 المورث قد غبن في التنازل ببيع حصصه لموكلي وبناء على ادعائهم تم الرد عليهم وإرفاق العقد المبرم محل الدعوى. 2- بالاطلاع على أسباب الحكم المعترض عليه فنجد أن صاحب الفضيلة قد بني حكمه على افتراضات و تفسير للوقائع وعلى قناعات وعلى علمه الشخصي دون أي مستند نظامي كما أنه قد فسر لبعض الوقائع تفسيراً غير صحيح ومثال على ذلك نصه: (ذكر في أسبابه أنه لا يوجد قيمة حقيقية أساساً كان قد تم بشأنها اتفاق بين مورث المدعين و المدعى عليهم). وبالاطلاع على ضبوط الجلسات يتبين أن الدائرة الموقرة لم تناقش العقد المبرم بين مورث المدعي وموكلي والمقدم من قبل موكلي بل أنه أسس

حكمه عليه ولم يطلب من موكلي إثبات سداد قيمة الحصص محل العقد رغم أن موكلي قد قام بالالتمزام المترتب عليه من سداد قيمة الحصص المتنازل عنها ولم تقم كذلك باستدعاء شهود العقد لسماع مآلديهم من أقواله. كما يتضح لفخيلتكم أن الدائرة الموقرة قد استندت في أسباب حكمها على علمها الشخصي وهذا مخالف لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام الإثبات والتي نصت على: (لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي). 3- كما نشير لفضيلتكم أن الدائرة ذكرت في أسبابها عدة مرات تناقض موكلي بشأن قيمة الحصص محل الدعوى وهذا غير صحيح حيث أن المدعي قد ذكر في دعواه أن القيمة محل تخارج المورث من شركة أحمد زيني التجارية هي (450,000) أربعمئة وخمسون ألف ريال سعودي وتم الرد عليه أن القيمة الحقيقية هي (120,000,00) مئة وعشرون مليون ريال سعودي وأن القيمة المسجلة لدى كتابة العدل فرع وزارة التجارة هي مجرد قيمة اسمية وهذا ما جرت عليه العادة والعرف لدى أسرة المدعي والمدعى عليه وتم إثبات ذلك إلا أن الدائرة الموقرة تصر على أن موكلي متناقض. رابعاً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعاً بنظر الدعوى... 1- لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى باعتبارها من النظام العام وفقاً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمته)

أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). 2- وبإنزال تلك المادة على وقائع الدعوى الراهنة فإن البين من الحكم محل

الاعتراض ولائحة الدعوى نجد أن دعوى المستأنف ضده تدور حول ما أورده نصاً في لائحة دعواه: (مطالبته للمستأنف بنصيبه من بيع نسبة 9090 من حصص ملكية مورثهما (أحمد عباس زيني) بشركة أحمد زيني التجارية) مما مفاده أن تلك الدعوى تدور رحاها حول نزاع بشأن تركة. مما تخرج معه تلك

الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية وفقاً للإختصاصات المنوطة بها المحكمة وفق المادة (19) من نظام المحاكم التجارية وتنحسر معه اختصاص تلك المحكمة عن نظر هذه

الدعوى مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعوى. خامساً: مع التمسك بعدم اختصاص المحكمة نوعاً بنظر الدعوى- التأكيد على الدفع بعدم جواز نظر

الدعوى لسبق الفصل فيها بأحكام باتة حائزة لحجية الشيء المقضي به... 1- لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة

تكون عليها الدعوى باعتبارها من النظام العام وفقاً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع

الدعوى أو قيمتها وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فهاء يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). 2- وبما أن المستأنف

ضده رفع وأقام دعواه بغية المطالبة بقيمة حصص مورثه المباعه في شركة أحمد زيني التجارية والتي اشتراها المستأنف بموجب عقد المبايعه المبرم بتاريخ 20/09/1431هـ بين المستأنف

ومورث المدعي. وحيث إن المستأنف قد دفع منذ بداية الدعوى بدفع جوهرى مفاده عدم جواز نظر تلك الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية باتة مكتسبة لحجية الشيء المقضي به وبيان ذلك فيما يلي: أ- المستأنف ضده سبق وأن أقام ذات موضوع الدعوى لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة والمقيدة بالمحكمة برقم (3218883) وتاريخ 4/3/1432هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج وكذلك الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ بذات المحكمة ولدى القاضي صالح بن محمد الزايدي وطلب فيهما إبطال البيع الذي تم بين المستأنف ومورثهما - والذي تضمن استلام مورث المدعي لقيمة الحصص المباعة وقد أثبتت المحكمة عقد البيع - المراد إبطاله - وأثبتت الدائرتان صحة البيع المبرم بين المستأنف ومورث المدعي وما تضمنه من بنود وصحة آثارهما القانونية بحق المتعاقدين وقضت برد الدعوى (مرفق صورة الحكمين - مستند رقم 1) وقد اكتسبت تلك الأحكام الصفة الباتة وحازت حجية الشيء المقضي به. ب- كذلك صدر الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 2/12/1432هـ والذي أثبت تصالح المستأنف والمستأنف ضده بشأن كل ما يتعلق بالشركة - محل الدعوى (شركة أحمد زيني التجارية) - والتزام المستأنف ضده بالبند (4/1) من الحكم على أن (يقر الطرف الثاني - المستأنف ضده - بأنه ليس له أي حق في مطالبة الطرف الأول - المستأنف - سواء بصفته شريك أو مدير للشركات محل الدعوى - ومنها شركة أحمد زيني التجارية - والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها ويعتبر التخارج بالصلح إبراءً ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى بما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ما عدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة) (مرفق الحكم - مستند رقم 2).: ولما كان مفاد هذا الحكم أنه قد قطع أي نزاع مستقبلي بين المستأنف والمستأنف ضده يتعلق بتلك الشركة (شركة

أحمد زيني التجارية) وأن المستأنف ضده قد أبرأ ذمة المستأنف من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة أو حصصها ومن ثم إسقاط حقه في أي مطالبة - بما فيها تلك المطالبة الراهنة- وقد حاز هذا الحكم الصفة الباتة أيضاً. ج- كما أن المستأنف ضده بنفسه إنفاذاً لحكم التخرج قام بالتوقيع أمام كاتب العدل وتخارجه. من شركة أحمد زيني التجارية. سجل تجاري رقم (4030169102) والذي تم توثيقه بالرقم (130) صحيفة 82 مجلد (91ع20) بتاريخ 1434102110هـ (وكان توقيع المستأنف بنفسه وتخارجه من الشركة تالياً لتوقيع وتخرج والده المرحوم أحمد عباس زيني بحوالي ثلاث سنوات تقريباً. مما يعد تصديقاً للتخرج السابق لوالده المرحوم» من نفس شركة أحمد زيني التجارية)» والذي ورد في تمهيده: (... وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف (المشتري...) (مرفق رقم3). د- ولما كانت تلك الأحكام السالفة البيان حائزة لحجية الشيء المقضي به. وحيث نصت المادة (86) من نظام الإثبات على أنه: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم « وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجة من تلقاء نفسها). ولما كان من المقرر قضاءً: (أنه لا يجوز النظر قضاءً في موضوع صدر فيه حكم نهائي من جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد نقضه أو صدور ما يوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً فضلاً عن إقامة دعاوى جديدة فيها وإنما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض غير العادي بالتماس إعادة النظر في تلك الأحكام متى توفرت أسباب تقديم الالتماس.ء لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة ولما كان وكيل المدعية لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشأن

وقد صدر في موضوع الدعوى الحكم المذكور أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها إذ صدر الحكم نهائي واجب النفاذ. (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية في القضية رقم 0 58 لعام 547 هـ - المصدق من دائرة الاستئناف الأولى في القضية رقم 717 لعام 447 هـ) وفي ضوء هذا المبدأ القضائي فإنه كان يتعين على الدائرة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية باتة إلا أن الدائرة غضت الطرف عن ذلك. مما يصبح معه الحكم معيباً مما يتعين معه نقضه وإلغاؤه. سادساً: مخالفة الحكم للنظام بإغفال الدائرة حجية عقد البيع في مواجهة المستأنف ضده 1- لما كانت المادة (29/1) من نظام الإثبات قد جعلت للمحرر العادي حجته في مواجهة من قدم ضده ونصت على أنه (يعد المحرّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. أو ينكر ذلك خَلْفَهُ أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ونصت الفقرة (2) من ذات المادة على أنه: (من احتج عليه بمحرّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته). 2- ولما كان مفاد تلك المواد النظامية أن المحرر العادي يكتسب الحجية في مواجهة المقدم ضده باستثناء حال إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على أنه يسقط الحق في هذا الإنكار حال الخوض في الموضوع ومن ثم يبقى الأصل وهي الحجية في مواجهة من قدم ضده. وبإنزال تلك المواد على وقائع الجلسات فإن الثابت من الحكم أن المستأنف تقدم بصورة عقد البيع بينه وبين مورث المدعي والذي بموجبه تم شراء 9090 من حصصه بشركة أحمد زيني التجارية. وقد عقب وكيل المستأنف ضده على العقد بعدم تقديمه ووجود دعاوى قائمة بين المتداعين بشأنه وخاض في الموضوع على نحو يسقط حق المستأنف ضده - لقم اننعة انمرية انسمودية -

5 -- 00 ل المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: " 1 2 المقدم في مواجهته العقد - في الطعن في الجوانب الشكلية للعقد من إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة ومن ثم بقاء حجية المحرر العادي وسريانه في مواجهة المستأنف ضده وعلى الرغم مما تقدم إلا أن الدائرة أغفلت تلك الحجة القاطعة وأعرضت ونأت بجانبها عنها واستجابت للدفع بالتزوير رغم سقوط الحق فهاء وسلكت سبيل إحالتها للأدلة الجنائية رغم حجيتها مما يعيب الحكم بمخالفة النظام ويجعله حراً بالنقض والإلغاء. سابقاً: مع التمسك بسقوط الحق في الدفع بالتزوير على عقد البيع - مخالفة الحكم للنظام بعدم اتخاذ الإجراءات النظامية للتحقيق في صحة عقد البيع كونه منتجاً جوهرياً في الدعوى ومخالفة المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا.

1- فمن حيث أن الثابت من الحكم أن المستأنف ضده طعن في عقد البيع المبرم بين المستأنف ومورثهما بالتزوير وقد سلكت الدائرة إجراءات إحالة العقد للأدلة الجنائية حيث: أ- طلبت الدائرة من المدعى عليه إحضار أصل العقد ونسخ متعددة من توقيع مورث المتداعين من واقع التعاملات الرسمية البنكية تمهيداً لإحالة العقد للأدلة الجنائية. ب- بـ 02/04/1444 هـ قامت الدائرة بالكتابة للبنك المركزي، وفي جلسة 01/08/1444 هـ إرسال المستندات من البنك المركزي وقامت الدائرة بإحالة الأوراق للشرطة رفقة المستندات الواردة من البنك المركزي. ج- وبجلسة 10/11/1444 هـ ورد للدائرة إفادة مدير الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة رقم (1/4403035471) وتاريخ 22/10/1444 هـ بضرورة بعث أصل الورقة محل الطعن وعزلها وتحضرها بداخل ظرف مستقل. 1- وحيث نصت المادة (40) من نظام الإثبات: (إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته. أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أونفى علمه به. وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرر، وكان المحرر منتجاً في النزاع» ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها فى إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء

أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكلهما وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام» ولا تسمع الشهادة إلا. فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرّر). 2- وحيث أن مفاد تلك المادة أنه إذا اتخذ الخصم إجراءات الطعن بالتزوير وحدد مواطن التزوير وأعلن شواهد طرحة الطعن على المحكمة وتعين عليها أن تفصل فيه وهي غير ملزمة بتحقيقه إلا. إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها ولم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره وحينئذ تتولى تحقيق الادعاء بالتزوير ويجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية ومنها القرائن القضائية حيث يجوز للمحكمة إثبات صحة العقد من عدمه حال وجود اعتبارات تسبغ لها ذلك ولا يُعاب في ذلك على تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول لنتيجة منتجة في الدعوى. 3- وعلى الرغم من التأثير الجوهرى للمحرر في الدعوى إلا. أن الدائرة اكتفت باستقبال خطاب إدارة الأدلة الجنائية بطلب العقد الأصلي ولم تجر الإجراءات النظامية اللازمة والكفيلة للبت في هذا المحرر المنتج في الدعوى ولم تقم بما أجازها لها النظام في هذا الشأن من حق التحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود فالدائرة كانت متوافرة لديها العديد من القرائن المثبتة لصحة العقد وكان لديها استخلاص صحة الورقة من عدمه من واقع ظروف الدعوى ومنا: أ- توثيق توقيع مورث المتداعين على قرار الشركاء المؤرخ في 20/09/1431هـ والذي تضمن إقراراً واضحاً وصريحاً أن (السيد أحمد عباس زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة وعددها 450 حصة إلى السيد أسامة أحمد عباس زيني الذي قبل هذا التنازل. واستوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لزمة (المشتري...). وقد تم توثيق التوقيعات عن طريق كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (275) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ وهو محرر

رسمي يندرج تحت الأدلة الدامغة وأقوى من القرينة وهو يكفي لإثبات صحة البيع وإثبات استلام مورث المدعي لكامل قيمة الحصص المتنازل عنها. ب- كما أن ما ثبت صحة عقد البيع - المزعوم تزويره - هو الدعوى الراهنة التي أقامها المستأنف ضده حيث أنها تثبت صحة قرار الشركاء وعقد البيع وما تضمنه من استلام مورثه للمبلغ. ت- كذلك فإن مستندات التعاملات البنكية المرسلة من البنك المركزي تتضمن توقيعات مورث المتداعين على نحو يجيز لها ويسهل لها المضاهاة. ولما كان من المقرر في قضاء المحكمة العليا مبدأ قضائياً أن: (الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى. والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسيب وبتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار). (قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 4228122 وتاريخ: 1/12/1442هـ). وحيث إن الدائرة قد غضت الطرف عن هذا الإجراء المنتج والجوهري في الدعوى؛ مما تكون قد خالفت المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا واما أن المادة (41) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام قد اعتبرت مخالفة أحد المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا يندرج تحت مخالفة النظام ونصت على أنه (إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا قضائياً سابقة» عُدَّ اعتراضاً لمخالفة النظام). مما يعيب الحكم بمخالفة النظام ويجعله حرياً بالنقض وبتعين إلغاؤه. ثامناً: الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم: 1- لما كان من المقرر قضاءً أن (العبرة بالطلبات الختامية المقدمة من المدعي) (الحكم الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالقضية رقم. 31١79/84 لعام ٥٤٤٤هـ الحكم الصادر بالقضية رقم 57.077617.05 لعام ٥١٤٤٤هـ الحكم الصادر بالقضية رقم 5607510. 441 لعام ٥١٤٤٤هـ الحكم الصادر بالقضية رقم 917541759. 44 لعام ١٤٤٤هـ). 2- ولما كان البين من الحكم - محل الاعتراض - أن المدعي قد حصر

طلباته الختامية في (الصفحة 3) بما دونه الدائرة نصاً: (انتبى المدعي إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لعدنان مبلغ وقدره (97.762.042 ريال)» ولعاقبه الحرازي مبلغ (27.932.012 ريال): إلا أن الدائرة قضت بأكثر مما يطلبه الخصوم وقضت بإلزام المستأنف بأن يدفع لورثة أحمد عباس زيني مبلغاً وقدره (331.882.138 مليون ريال) وهو مبلغ يزيد عن الطلبات الختامية المقدمة من المستأنف ضده. مما يعيب الحكم بالقصور ويجعله حرياً بالإلغاء. تاسعاً: إغفال الدائرة للمحرر الرسمي قرار الشركاء المكتمل لأركانه النظامية والمثبت لتنازل مورث المدعين وحجته: 1- حيث إن الثابت من الحكم ومذكرات المستأنف الجوابية أنه ومنذ بداية [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى وتمسك المستأنف بقرار الشركاء الموقع من المستأنف ومورث المتداعين - بكامل قواه العقلية- والذي تضمن نصاً: (السيد أحمد عباس زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه

بالشركة وعددها 450 حصة إلى السيد أسامة أحمد عباس زيني الذي قبل هذا التنازل. وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري...) (مرفق قرار الشركاء - مستند رقم...) والمدقق من قبل وزارة التجارة والمثبت أمام كتابة العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (275) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ حيث إن المادة (25) من نظام الإثبات قد عرفت المحرر الرسدي أنه: (المحير الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ماتم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقاً للأوضاع النظامية» وفي حدود سلطته واختصاصه)؛ الأمر الذي يكسبه صفة المحرر الرسمي. 2- كما نصت المادة (26) من ذات النظام على أن: (المحرر

الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً ويكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك؛ ومن ثم فإنه يضى حجة على الكافة ولا يجوز تجاهله وإغفاله على النحو الذي سلكته الدائرة وتكون الدائرة بذلك قد خالفت ما استقر عليه قضاء الاستئناف الذي أرسى مبدأ: (وحيث إن هذا المستند هو مستند رسمي وهو حجة: , بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات ونصها: "المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته.

أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً". وحيث لم يدع المدعى عليه تزويره. الأمر الذي لا تجد معه الدائرة مناصاً من تأييد حكم محكمة أول درجة) (الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالقضية رقم 86 314. ٠ لعام 1544 هـ- المصدق من دائرة الاستئناف الثانية بالقضية رقم 14. 15. 6 لعام 5544 هـ). 3- إضافة لما تقدم فإن من المقرر قضاءً أنه يشترط لتمام البيع للحصص بين الشركاء وصحته توافر أركانه من (الإيجاب والقبول) من أطراف العقد وهو ما استقر عليه قضاء المملكة: (أن العقد الذي استند عليه وكيل المدعي والمؤرخ في 17 ١ 7/7/م: تبين أن الموقع عليه شخص واحد لتطابق التوقيع وإنكار المدعى عليهم التوقيع عليه. وحيث نصّت المادة (ثامناً) من عقد التأسيس على أن: (الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك لورثتهم. ولكن من المقرر شرعاً أن ذلك لا ينفذ إلا بعد تحقق الإيجاب والقبول من أطراف العقد وهو ما لم يتحقق في مائل الدعوى بعد إنكار المدعى عليهم ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى) (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالقضية رقم 0.79 لعام 44٠ هـ المصدق من الدائرة التجارية الأولى بالقضية رقم 75 لعام ١55١ هـ) ولما كان الثابت من وقائع الدعوى أن طرفي

البيع قد وافقا وارتضيا على البيع وتوافر الإيجاب والقبول بشأنه.
وحيث لم يبدى المدعى لق 'نمنعة انعربية انسمودية [!

5 -- 5 000 ل المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 1 2 4
عليه أي اعتراض على البيع وكذلك لم يثار أي نزاع بين مورث
المتداعين والمستأنف بشأن عدم استلام قيمة تلك الحصص
الأمر الذي يثبت معه صحة البيع وسريان آثاره النظامية المترتبة
عليه وعدم جواز المطالبة بذات المبلغ لكون إعادة دفعه يعد من
قبيل أكل أموال الناس بالباطل بالمخالفة لقوله تعالى: (ولا
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). عاشرًا: إغفال الدائرة تصفية
شركة أحمد زيني التجارية وعدم جواز المطالبة بالحصص
المتعلقة بها: تجاهل حكم محكمة أول درجة: أن شركة أحمد
زيني التجارية قد تم تصفيتها حسب النظام وتم شطب السجل
التجاري لها منذ 1437هـ وكان يجب عليها رد الدعوى وعدم
قبول إقامة الدعوى على شركة منهيّة ولاوجود لها حسب
النظام حيث أنه بعد تخارج كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله
في لعام 1431 هـ مورث المستأنف والمستأنف ضده. وكذا
تخارج المستأنف ضده في العام 1434هـ من نفس الشركة
شركة أحمد زيني التجارية (الشركة محل الدعوى) فقد قام
الشركاء الجدد بشركة أحمد زيني التجارية بتصفية شركة أحمد
زيني التجارية. وكذا شطب السجل التجاري بتاريخ 11/4/1437هـ
(مرفق رقم 7 ورقم 8). الحادي عشر: تجاهل الدائرة للدفع
الجوهري المبدئ من المستأنف بدفع مبلغ الحصص وعدم اتخاذ
الإجراءات الكفيلة لإثبات ذلك رغم تأثيره الجوهري في وجه
الرأي في الدعوى ومخالفة الحكم للشريعة لكونه سيجرب عليه
دفع المبلغ مرتين مما يعد من قبل أكل أموال الناس بالباطل.
فمن حيث أن الثابت من الحكم محل الاعتراض (بداية الصفحة 3)
أن المدعى عليه أصالة أجاب على استيضاح الدائرة بجلسة
09/11/1443هـ عن واقعة قيامه بشراء حصة والده لنفسه في
شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ (450.000 ريال) فقطء في
حين أن قيمتها وفقاً لدعوى المدعي أكثر من ذلك فأجاب المدعى

عليه: (أنه اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده حصص فيها في المملكة. وذلك مقابل مبلغ (120.000.000 ريال) مئة وعشرون مليون ريال تم سدادها من خلال سداد ديون والده للبنوك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون وقد استوفت البنوك حقوقها بمجرد إيداع تلك المبالغ. وقدمت للمحكمة قبل سنوات في قضية المحكمة العامة الصادر بشأنه من قبل القاضي الزايديء وحيث إن البين من هذا الدفع أنه دفعاً جوهرياً ومنتج في تلك [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الدعوى حيث من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى إلا أن الدائرة أغفلته وكان الأولى بالدائرة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إثبات هذا الدفع من عدمه وعلى سبيل المثال لا الحصر:

1- مخاطبة مؤسسة النقد السعودي للاستعلام عما إذا قام المستأنف بسداد المبلغ وإيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون ومدى استيفاء الديون لحقوقها من المستأنف المدفوعة عن والده من عدمه. 2- مخاطبة المحكمة العامة بمحافظة جدة في الدائرة ناظرة الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ لطلب المستندات المحاسبية المقدمة في تلك الدعوى لكونها في حوزة الدائرة. إلا أن الدائرة أغفلت تلك الإجراءات وترتب على ذلك الإغفال صدور الحكم - محل الاعتراض - بإلزام المستأنف بدفع تلك المبالغ مرة أخرى ولما كان هذا الحكم يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل مما يعيب الحكم بالقصور ومخالفة الشريعة الإسلامية ويجعله حرياً بالإلغاء. الطلبات: لذلك كله ولما سبق تقديمه ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب نطلب من فضيلتكم قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم الصادر والحكم مجدداً برد دعوى المدعي). وأكد وكيل المدعى عليه على ما ورد بلائحة الاعتراض.

كما اطلعت الدائرة على لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي وحاصلها: (نؤكد أن اعتراضنا منصب فقط على صيغة منطوق الحكم فالدائرة لم تفصل المنطوق على النحو الصحيح حيث إن الدائرة حكمت بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (331,882,138 ريال) ثلاثمئة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمئة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ريالاً.

ولم توضح الدائرة مصدره الحكم المبالغ المستحقة للمدعين على وجه التحديد رغم تعددهم وإنما اكتفت بذكر المبلغ الإجمالي ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن الأحكام يتوجب نظاماً أن تكون مفصلة حتى يمكن تنفيذها علماً أنه تم إفادة الدائرة بأن هناك وصية ثابتة بموجب حكم قضائي (229014721194320022) (مرفق صورة الصك) كما أن المدعى عليه هو أحد الورثة بموجب حصر الورثة رقم (38391575) و تاريخ 12/05/1438هـ و عليه فإن بيان المستحقين حسب أنصبتهم الشرعية وبعد أخذ الوصية بعين الاعتبار ما يلي: 1- عدنان أحمد عباس زيني, هوية رقم (1017092733) وهو يستحق مبلغ وقدره (96.779.270 ريال) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً و مئتان وسبعون ريالاً. 2- عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازيء هوية رقم (1007056847) وهي تستحق مبلغ وقدره (27.651.219 ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً. 3- الوصية والتي أوصى بها مورث المتداعين والمستحقة مبلغ وقدره (110.672.379 ريال) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً. أصحاب الفضيلة وحيث تبين لمقام الدائرة الموقرة عدم تفصيل الحكم على النحو الصحيح وجوباً وعدم تفصيل مستحقات المدعين فإنني اطلب من مقام الدائرة الموقرة. أولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في المدة النظامية. ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي عدنان أحمد عباس زيني, هوية رقم (1017092733) مبلغ إجمالي قدره (

96.779.270 ريال) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة
وسبعون ألفاً و مئتان و سبعون ريالاً. وأن يدفع للمدعية عاتقة
محمد يحيى محمد علي الحرازيء هوية رقم (1007056847)
مبلغ قدره (27.651.219 ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة
وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً والحكم بإلزام
المدعى عليه أن يدفع المستحقى الوصية مبلغ وقدره (110.672.379
ريال) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان
وسبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة و سبعون ريالاً). وأكد وكيل المدعى
على ما ورد بلائحة الاعتراض. كما اطلعت الدائرة على المذكرة
المودعة في النظام بتاريخ 02-11-5هـ. المقدمة من وكيل
المدعى. ونصها: (جواباً على الاستئناف المقدم من المدعى عليه
أسامة زيني» أود أن أبين لأصحاب الفضيلة أن جميع الطعون
التي أثارها المدعى عليه لا ترق أن تغير نتيجة الحكم المعترض
عليهء وسبق أن تمت الإجابة عليها في حينه وني اسباب الحكم
المعترض عليه ما يكفي للإجابة عللها ومن باب زيادة الإيضاح
أقول: أولاً: أن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر لسبق الفصل
فها لا. يصح ولا. محل له. وذلك لأن الحصة محل الدعوى هي ملك
مورث موكلني أحمد زيني. والصلح المذكور إنما وقع على الحصة
المملوكة لموكلني في الشركة آنذاكء ولم يكن المورث طرفاً
في تلك الدعوىء واستناداً إلى المادة 87 من نظام الإثبات»
والتي نصت: (ولا تكون لتلك الأحكام الحجية إلا في نزاع قام بين
الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً)ء
وبالنظر في هذه المادة يتضح أن الصلح وقع على الحصة
المملوكة للموكل وليس على حصص المورث أحمد زيني محل
هذه الدعوى والذي كان في ذلك الوقت حياً يرزق» ولم يُختصم
في الدعوىء وليس للموكل الحق في الصلح عنه أو تمثيله»
وبالتالي فإن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر لا وجه له. ثانياً:
إن مما يدل على أن البيع المزعوم الذي يستند عليه المدعى كان
بدون ثمن هو تناقض المدعى عليه في قيمة الحصص محل هذه
الدعوى فتارة يزعم بأن الثمن هو. 5 ألف ريال وتارة يزعم بأن

التمن هو ١١١ مليون ريالء فهذا التناقض الصارخ يوجب اطراح هذا الزعم وعدم اعتباره. وهذا ما أشارت له الدائرة مصدره الحكم في تسبيها وما خلصت له من نتيجة صحيحة في حكمها بإلزامه بقيمة الحصص العادلة. أصحاب الفضيلة واما أن حصص الشركة محل النزاع تم تقييمها من قبل المحاسب طلال أبو غزالة بعد تكليف المحكمة له والذي قيمها بمبلغ وقدره (331,882,138 ريال) ثلاثمئة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمئة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ربلاًء واعتمده الشركاء وتم التخرج عليه لذلك وبما أن المدعى عليه يزعم أنه اشترى من المورث الحصة المملوكة له في شركة أحمد زيني وأولاده محل الدعوى, ولم يقدم بينة أو دليل صحيح على أن البيع تم» بل تناقض في التمن والقيمة تناقضاً يؤكد الدعوى ويؤيدها.وبما أن الأصل أنه عند الاختلاف في التمن والقيمة فالقول قول البائع» لما روى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع» وبما أن المدعى عليه قام بتصفية الشركة اختيارياً وسحب رأس مالها وألغى صفتها الاعتبارية فإنه يضمن القيمة, لذلك فإنني أطلب من دائرتكم الموقرة: أولاً: رفض الاعتراض المقدم من أسامة أحمد زيني موضوعاً. ثانياً: قبول الاعتراض المقدم من عدنان أحمد زيني وعاتقة الحرازي وتفصيل المبالغ وفق ماهي موضحة في صحيفة الاستئناف). فعقب وكيل المدعى عليها بأنه لم يطلع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعي ولم يطلع أيضاً على جواب وكيل المدعي على لائحة الاعتراض المقدمة منا كوكلاء عن المدعى عليه ونطلب الإمهال لذلك وتقديم الإجابة. فأفهمتم الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات خلال مدة 5 أيام وإدراج ما يقدمانه في البرنامج القضائي. فإن تعذر فعبر بريد الدائرة الإلكتروني. وفي جلسة 1445-02-00هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً. واطلعت الدائرة على ملف القضية فلم يتبين لها تقديم وكيل المدعى عليها ما استمهل لأجله من: (الرد على اللائحة الاعتراضية المقدمة من

وكيل المدعي والرد على جواب وكيل المدعي على لائحة الاعتراض المقدمة من المدعى عليها) وأفهمته بأن هذا السلوك غير مقبول. ثم إنه أفاد بأنه تقدم بجوابه بالأمس ليلاً عبر إيميل الدائرة ونصه: (بالإشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعي تعقيباً على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه. وحيث انطوت على ادعاءات يتعين لق شناعة امرية انسمودية [!]

5 -- 00 ل المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 4 2 1 دائرة الاستئناف الثانية ١ تاريخ الصك: ١١/٤/٤٠: ٦ ١ ك 1 أ 5 الرد علا بمايلي: أولاً: التأكيد على الدفع بسداد مبلغ بيع الحصص للديون المستحقة على مورث المدعي للبنوك: فمن حيث أن الثابت والبين من مدونات الحكم ان المدعى عليه - المستأنف - قد أثار دفعاً جوهرياً مفاده إبرام عقد بيع حصص مع مورث المدعي مدون به القيمة الفعلية للحصص والبالغة (120.000.000 ريال) ودفع بدفعه لذلك المبلغ من خلال سداد ديون والده - مورث المدعي- للبنوك. وحيث إن المدعى عليه توصل لمستندات دامغة تثبت سداد المدعى عليه للمبلغ للبنوك. نوردها على سبيل المثال لا الحصر: شيك بنكي رقم (599140/1) وتاريخ 26/11/1431هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومذيل بتوقيع المدعى عليه (أسامة أحمد زيني). شيك بنكي آخر رقم (599139/1) وتاريخ 26/11/1431هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومذيل بتوقيع المدعى عليه (أسامة أحمد زيني). وحيث إن هذين المستندين تعدان قرينة قوية ودامغة تثبت على دفع المدعى عليه بسداد القيمة الفعلية للحصص عن طريق دفع الديون المستحقة على مورث المدعي - بائع الحصص- للبنوك. وحيث إن تلك المستندات تعد مستندات جوهريّة من شأنها

التأثير في وجه الرأي في الدعوى مما يتعين معه رد الدعوى.
ثانياً: التأكيد والتمسك بكافة أوجه الطعون المقدمة من المدعى عليه على الحكم محل الطعن ولا سيما (الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية باتة حائزة لحجية الشيء المقضي به) مع التمسك بباقي الطعون الأخرى.
ثالثاً: نضيف إلى وجه الطعن على الحكم - مدار الاستئناف - بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى القصور في التسبيب فيما سببته باختصاصها بنظر الدعوى فالبين من مدونات الحكم أن الدائرة سببت اختصاصها نصاً بناءً على (ينبسط اختصاص المحكمة التجارية على تلك الدعوى وفق الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية). وحيث إن ما سببته الدائرة تسبيب قاصر ومعيّب ذلك أن: أنه بالرجوع للمادة المتساند عليها فإنها تتعلق (بنظر المحاكم التجارية للدعوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). وحيث إن نظام الشركات يحتوي على العديد من النصوص النظامية التي تصل إلى ما يزيد عن 250 مادة وتشتمل على العديد من القواعد الآمرة وحيث أن الدائرة لم تحدد وجه المخالفة التي شابت العلاقة بينهما - على فرض صحتها والفرض يساوي العدم -. كما أن طبيعة هذه الدعوى تخرج خروجاً تاماً عن تلك الفقرة الخاصة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات إذا لا: توجد أي مخالفة في طبيعة تلك الدعوى يسيغ للدائرة تأسيس حكمها باختصاصها بنظر تلك [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى بناءً على هذه المادة الآنفه البيان» مما يعيب الحكم بالقصور ويجعله حرياً بالإلغاء. ويضح لا. مناص من الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. رابعاً: الدفع

بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها لكونها تنطوي على تناقضات يعيها بالتجهيل: لما كانت المادة (93) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام. تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية) وحيث إن المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية قد استلزمت تحرير الدعوى ولما قرره الفقهاء - رحمهم الله - من أن من شروط الدعوى أن تكون الدعوى محررة أي معلومة. معلومة المدعى به قال الموفق - رحمه الله تعالى - في المغني: "ولا يسمع الحاكم الدعوى إلا. محررة" (8/ 510), ولما كان من المقرر فقها ونظاما أن الدعوى لا يصح السير فيها قبل تحريرها قال الشيخ الهوتي: "ولا تصح الدعوى إلا. محررة تحريراً يعلمه المدعي لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي فإن اعترف به ألزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولاً" (كشاف القناع -) (6- 436-435). وحيث إنه بتمحيص لائحة الدعوى نجد أنها قد خلت من التحرير الواضح اللازم نظاماً حيث انطوت على تناقضات تعيب الدعوى بالتجهيل والغموض والإبهام ذلك أن المدعي قد ضمّن دعواه وتساند فيها على بطلان البيع بناء على ما أورده نصاً: (أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع). إلا أنه ختم دعواه بما يناقض فحوى ومضمون دعواه- السابق التي كان يطالب فيها ببطلان عقد البيع نتيجة بطلان الوكالات - وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الحصص ثم عاد وأقر بصحة عقد البيع مرة أخرى مما يجعل الدعوى منطوية على التناقض الجسيم الذي يعيب الدعوى بالتجيب والإبهام والغموض مما يتعين معه صرف النظر عن تلك الدعوى. خامساً: الدفع بطلب استجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) لكون استجوابها من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى: بناء على نص المادة (20/2) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة) وتنص المادة (21/1) من

ذات النظام على أنه: (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه: ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك). ولما كان المدعى عليه قد أثار دعواً أمام المحكمة الابتدائية بطلب استجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) إلا أن وكيل المدعي رفض بزعم عدم ضرورة ذلك دون مبرر واضح أو سبب سائغ واكتفى بالقول بأن المدعى عليها " على الحياد " في رد مهم وغير مفهوم وغير منطقي إذ لا يستساغ أن تقيم المدعى عليها دعوى تطالب بها (ابنها - المدعى عليه) ثم تكون على الحياد. وقد انسأقت الدائرة وراء رفضه دون سبب أو مبرر واضح على الرغم من كونه دعواً جوهرياً يتعين تمحيصه وإجابته أو الرد عليه بسبب سائغ على نحو يعيب الحكم.

وحيث نتمسك بطلب استجواب المدعى عليها وإحضارها للاستجواب لكون أقوالها ستكون مؤثرة في تلك الدعوى حيث سيثبت عدم رغبتها في رفع تلك الدعوى لثبوت استيفاء مورثها ومورث المدعي لقيمة الحصص ومن ثم فإن من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى. سادساً: التأكيد والتمسك بالدفع بعدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله كأساس لتقييم الحصص: فالمدعى عليه أثار منذ فجر تلك الدعوى دعواً جوهرياً مؤداه عدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر في دعوى التخارج المنظورة لدى المحكمة الإدارية ذلك أن: 1. أن تلك الحصص المباعة قد تم تقديرها بعقد صحيح ومكتمل الأركان بين المدعى عليه ومورث المدعي وقد أقر المدعي بصحته والذي يتضمن تقدير قيمة حصص مورث المدعي بمبلغ وقدره (120.000.000 ريال) مئة وعشرون مليون ريالاً وبما أن عقد البيع من العقود الرضائية وقد ارتضى البائع والمشتري تلك القيمة وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً. إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه بعد شرائه حصص مورث المدعي وتملكه الحصة الأكبر في شركة احمد زيني التجارية بنسبة (96090- حصة والده) استمر

المدعي في شراكته في الشركة مع المدعى عليه لمدة سنتين ولم يد أي اعتراض بشأن ملكية المدعى عليه لحصص والدهم قام بالتخارج من الشركة وبيع حصصه للمدعى عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل الدعوى- المبرم بتاريخ 21/11/1433هـ والذي بموجبه تم الاتفاق على أن التوقيع على القرار يعد مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المدعى عليه - المشتري - وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130 - عدد7- مجلد 2/ع/9 لعام 1434هـ بتاريخ 10/2/1434هـ بخطاب كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (7050/34) وتاريخ 10/2/1434هـ وحيث إن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته. أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً) وحيث إن توقيع المدعي على هذا القرار يعد إقراراً واضحاً وصريحاً منه بصحة التعاقد بشأن تلك الحصص وإقرار ببراءة ذمة المدعى عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة ومن المقرر قضاءً (عدم جواز الرجوع في الإقرار ني الحق الخاص). وحيث أنه من المقرر انه (من سعى لنقض ماتم على يديه فسعيه مردود). وحيث انه من المقرر قضباء أن (الإبراء ونحوه مما يُسقط الحق) (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية الصادر بالحكم رقم 447054415. وتاريخ: 11/11/1544 هـ في القضية رقم 481/11/5.7 لعام 1444هـ).

وبناء على ما تقدّم فإنه لا يجوز إعادة تقييم الحصص بموجب تقييم محاسبي لكونها مقيمة فعلياً بين الطرفين ومقر بتقييمها الفعلي. سابعا: التمسك بالإقرار القضائي الصادر من المدعي بصحة عقد البيع التام بين المدعى عليه ومورث المدعي: فمن حيث أن الثابت من الدعوى أن المدعي أقام دعواه بغية الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة حصص مورثه في شركة أحمد

زيني التجارية. وحيث أن المدعى عليه دفع منذ فجر الدعوى بتقديم عقد بيع الحصص المبرم بين المدعى عليه ومورث المدعي والذي تضمن القيمة الفعلية للحصص والبالغة (120 مليون ريال)ء وقد أكدت الدائرة في تسبيها عدم طعن المدعي في صحة البيع أو التمسك ببطلانه. ومن ثم فإن المدعي يكون قد أقر بصحة العقد ومضمونه وسريان آثاره النظامية وأضى حائزاً للحجية في حقه ذلك انه من المقرر قضاءً عدم جواز تجزئة بنود العقد بحيث يتم الإقرار بصحته ثم إنكار بنوده ومخيمونه الامر الذي يتعين معه القضاء برد دعوى المدعي.

ومما يعضد ما سبق صحة العقد المبرم واستيفاء مورث المدعي لقيمة الحصص هو أن الثابت توقيع عقد بيع الحصص بين مورث المدعي - وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً | امنعة انسرية اسمودية كت المع أعربية السعودر صك رقم 44].
141157 موه 5 -- 50-7 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة:
5 2 1 للتعاقد - والمدعى عليه بتاريخ 16/10/1431هـ وقام مورث المدعي بالتوقيع على قرار التنازل عن الحصص بموجب التصديق الصادر من وزارة التجارة والمثبت أمام كاتب العدل بالغرفة التجارية بجدة تحت الرقم (257) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ ولم يتم تعيين ولياً عنه إلا في عام 1436هـ أي بعد ما يزيد على (5 سنوات كاملة) من تاريخ التوقيع على عقد بيع الحصص لامر الذي يثبت صحة العقد وموافقته لصحيح الشرع والنظام. وحيث ان عدم سلوك مورث المدعي - في ظل توافر أهليته - أي طريق للمطالبة بمقابل تلك الحصص أو حتى باستردادها يعد دليلاً قاطعاً على استيفائه لقيمة تلك الحصص محل الدعوى. ولما كان من المقرر قضاءً أنه "تقضي القواعد العامة بأن البيع يعد من أعمال التصرف سواء بالنسبة للبائع أو المشتري ومن ثم فإن العقد ينعقد ممن هو أهل للتصرف وهو من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه والعبرة بتوافر الأهلية للتصرف هي بوقت التصرف أي وقت انعقاد العقد ولا أثر على صحة العقد ووجوده لما قد يطرأ على أهلية أي مهما بعد

ذلك". ثامناً: انطواء ادعاءات المدعي على تناقضات وتدليس جلي: فبتمحيص ردود وادعاءات المدعي نجد أنها ران عليها التدليس الواضح والتناقض الجليّ وتجلى ذلك فيما يلي: 1. في سبيل سعيه لتضليل الدائرة مصدرة الحكم طعن بتزوير العقد المبرم بين المدعى عليه ووالده مالك الحصص والذي يثبت قيمة الحصص الفعلية والقي تم التراضي عليها بقيمة 120 مليون ريال» وزعم أنه أول مرة يسمع عنه أو يطلع عليه على الرغم من أنه أقام عديد الدعاوى لدى عدة جهات قضائية بذات الموضوع. 2. كما أنه المدعي كان يذكر دائماً بأن العقد المثبت لدى الجهات ذات العلاقة كان بالقيمة الاسمية وذكر نصاً أنه أحد وكلاء المدعى عليه ذكر في دعوى سابقة أن القيمة الفعلية للحصص هي 120 مليون ريال وأنها ثابتة في ضبط إحدى جلسات تلك الدعاوى، وهذا يثبت علمه بالعقد علماً يقيناً وعلمه بقيمته وصحته وإطلاعه عليه سابقاً عند تقديمه في مواجهته في دعوى قضائية أخرى ولم يطعن عليه بالإنكار أو التزوير مما يسقط حقه في إنكاره أو إنكار صحته أو الطعن بتزويره ذلك أن سكوته أمام المحكمة يعتبر إقراراً بالعقد وبصحته ومن المقرر قضاءً "عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص". 3. كما أن ما يثبت تضليل المدعي على الدائرة استناد وكيله في دعواه على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله الصادر في دعوى التخارج التي كانت منظورة من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الادارية بجدة الصادر بها الحكم رقم (185/17/2) وتاريخ 2 هادف حين أنه ينفي صلة تلك الدعوى بموضوع الدعوى وعدم ارتباطها وتعلقها بتلك الدعوى - على النحو الوارد في الحكم وكذلك في مذكرته الجوابية التي جاء فيها نصاً: (أن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم رقم ((185/17/2) وتاريخ 2/12/1432 هـ دفع لا يصح ولا محل له...))؛ مما يثبت ويؤكد تضليل المدعي على الدائرة فنجد أنه يجتريء الوقائع بحيث يأخذ من تلك الدعوى ما يراه ويظنه لمصلحته ويترك ما يضره. 4.

ومن تضليل المدعي أنه ذكر بأن وكيل أحمد زيني في نقل الحصص باسم أسامة هو موظف عند أسامة نجده هو نفسه من قام المدعي عدنان بتوكيله في إتمام عملية تخارجه من ذات الشركة بعد أكثر من سنتين أيضاً نقص الأهلية ليست من القواعد العامة التي تبطل العقد بطلاناً مطلقاً إنما تعتبر من عيوب الإرادة التي تجيز لصاحب المصلحة التمسك بها فالعقد هنا يصبح قابل للإبطال ولم نرى أن عدنان تمسك بحقه إن كان له حق في تلك الدعوى بل بعد سنة باع الحصص الخاصة به على المشتري نفسه فكيف تقبل منه هذه الدعوى. تاسعاً: الرد على الدفع الموضوعية المقدمة من المدعي: جواباً على الدفع المبدئي من المدعي بعدم صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تأسيساً على أن الحصة محل الدعوى ملك مورثه أحمد زيني وأن الصلح وقع على الحصة المملوكة لموكلي في الشركة فنجيب فضيلتكم بالتالي: -المدعي أغفل استناد المدعى عليه على أحكام قضائية باتة أخرى حازت حجية الشيء المقضي به تمثلت في الحكمين الصادرين من المحكمة العامة بمحافظة جدة والمقيدة بالمحكمة برقم (3218883) وتاريخ 4/3/1432هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج. وكذلك الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ بذات المحكمة ولدى القاضي صالح بن محمد الزايدي والتي طلب فهما بإبطال البيع الذي تم بين المستأنف ومورثهما - والذي تضمن استلام مورث المدعي لقيمة الحصص المبيعة وقد أثبتت المحكمة عقد البيع - المراد إبطاله - وأثبتت الدائرتان صحة البيع المبرم بينهما وصحة بنوده باستلام الثمن وتوافر كافة الأركان اللازمة لصحة العقد وإنتاج آثاره القانونية بحق المتعاقدين وقضى الحكمان برد الدعوى وقد اكتسبت تلك الأحكام الصفة الباتة وحازت حجية الشئ المقضي به ومن ثم فلا يجوز إعادة إثارته مرة أخرى. أن ما ادعاه المدعي في جوابه بعدم جواز الاستناد على الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 02/12/1432هـ فهو مردود عليه ذلك أن:

ب/1: المدعي قبل توقيعه على هذا الصاح المدون بالاتفاقية اطلع على الوضع القانوني والمالي للشركة محل الدعوى - أثناء صدور هذا الحكم المتضمن الصلح - وعلم علماتاً بكافة جوانب الوضع القانوني والمالي الماضي والحالي للشركة بما فيها بيع مورثه للحصص التي كانت مملوكة له بالشركة للمدعي عليه وقد ارتضى هذا الوضع ولم يبدئ مفاوضات معارضة على هذا الأمر ولم يبد دفاعاً بعدم استيفاء ثمن تلك الحصص - على النحو الذي يدعيه - وبناء على ذلك وقّع على هذا الصلح المدون بالحكم القحائي الذي أثبت تصالح المستأنف والمستأنف ضده بشأن كل ما يتعلق بالشركة - محل الدعوى (شركة أحمد زيني التجارية) سواء ما يتعلق بنسبة والده ال(9690) التي تنازل عنها بعوض للمدعي عليه قبل الحكم وعدم اعتراضه على هذا التنازل. وكذلك ما يتعلق بنصيبه في الشركة من نسبة ال(9610) بالشركة وأبرأ بموجب هذا الحكم ذمة المدعي عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة أو حصصها ومن ثم إسقاط حقه في أي مطالبة - بما فيها تلك المطالبة الراهنة. ب/2: ومما يؤكد جواز الاستناد على هذا الحكم هو توقيع المدعي على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المبرم بتاريخ 21/11/1433هـ والذي بموجبه أقر المدعي بصحة بيع مورثه لخصمه بشركة أحمد زيني التجارية إلى المدعي عليه عن طريق إقراره بالوضع القانوني الجديد للشركاء في شركة أحمد زيني التجارية وإقراره بشراكة أسامة بن أحمد عباس زيني - المدعي عليه - كشريك في الشركة والتي أصبح شريكاً منفرداً فيها بناء على شراء حصص مورث المدعي في تلك الشركة وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130- عدد 7- مجلد 9/ع/2 لعام 1434هـ بتاريخ 10/2/1434هـ بخطاب كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (7050/34) وتاريخ 10/2/1434هـ. حيث أن قرار الشركاء والتوقيع عليه جاء مبنياً على الحكم التجاري الآنف البيان. جواباً على ادعاء المدعي والدفع بكون القول قول البائع. فنجيب عليه بان هذا الدفع غير

سديد ذلك أن: الثابت من لائحة [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى اختلاف المدعي-مورث البائع للحصص - والمدعى عليه - المشتري للحصص - في خروج المال. وحيث أنه من المقرر في قضايا المحاكم التجارية أنه (إذا اختلف البازل والمبذول له

المال في طريقة خروجه فالقول قول البازل مع يمينه ذلك أنه مالك للمال وهو أعلم بطريقة وصفة خروجه. ولما كان الفقهاء (المنثور للزركشي , الأشباه والنظائر للسيوطي. كشاف القناع للهوتي) قروا أن القول قول الدافع مع يمينه لأنه املك وهو أدري بجهة تملكه). وعلى فرض - والفرض يساوي العدم- صحة ما دفع به المدعي بأن القول قول البائع فإن البائع - أحمد عباس زيني - قد توفاه الله ومن ثم فلا قول له ولا يجوز أن يحل المدعي محل والده ولا يؤخذ بقوله فصفته لا تتعدى كونه وريث. عاشراً: الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة الحصص المباعة في شركة أحمد زيني التجارية: لما كان البين من الدعوى أن المدعي يطالب بنصيبه من قيمة الحصص المباعة للمدعي عليه من مورثه. وحيث أنه - وفقاً لصحيح النظام - فإن المدعي سقط حقه في المطالبة بتلك الدعوى وبياناً لذلك: أ الواقعة - محل الدعوى - كان يسري بشأنها نظام الشركات الصادر مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 22 / 3 / 5هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 3 / 1385هـ. وقد نصت المادة (165) من النظام على أنه: (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقّ لشروط عقد الشركة, ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقتي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل, وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي فإذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة

الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157): وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل مهم في رأس المال وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158). ب ولما كان مفاد تلك المادة أنها أجازت للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء وأجازت لأي من الشركاء بعضهم أو جميعهم حق الاسترداد وطلب الحصول على تلك الحصص بعوضء وحيث إن الثابت - وبإقرار المدعي- طلب المدعى عليه (أسامة زيني) استرداد الحصص المملوكة لمورثه ومورث المدعين. وحيث إن المدعي لم يطلب حق الاسترداد أو حق الشفعة بشأن تلك الحصص ولم يبدئ ثمة اعتراض على البيع لتلك الحصص.ء ومن ثم عدم جوازية مطالبته بتلك الدعوى. ومما يعضد ويثبت استلام مورث المدعى عليه لقيمة تلك الحصص هو المحررات الرسمية التي تساند عليها المدعى عليه لق نمعة نعرية انسمودية [!

7 لطر 7 المحكمة التجارية بجدة قم الصفحة: " ١ 0 جارية بع رقم: ببح ل في استئنافه والمتمثلة في قرارات الشركاء الموقعة من المدعى عليه والمذيلة بتوقيع الموظف العام (كاتب العدل) المنوط بالتوثيق والمكتسبة للحجية والتي تثبت استلام مورث المدعى عليه واستيفاء حقوقه عن بيع تلك الحصصء وحيث أن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ مالم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً). إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه قام بنشر عقد التأسيس بعد استرداد حصص مورث المدعي والمدعى عليه في الجريدة الرسمية ولم يعترض عليه المدعى أو يبدئ ثمة دفوع تتعلق بذلك مما يضى معه هذا النشر مكتسباً للحجية في مواجهة المدعي. الحادي عشر: الدفع بعدم

قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة: لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من الدفع المتعلقة بالنظام العام التي يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وحيث إن من المقرر إذا رجع البطلان لاعتبارات موضوعية كما هو الحال في انعدام أحد أركان العقد الثلاثة الرضا أو المحل أو السبب أو الثمن فإن هذا البطلان هو الذي يخضع للقواعد العامة وتخلص في أن العقد الباطل منعدم كأصل ولا ينتج أثراً ولا يزول البطلان بالإجازة وفي حالة البطلان يعاد المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وبما أن المدعي أقر بصحة العقد والدائرة قررت صحته أيضاً فيصبح والحال كذلك لا صفة للمدعي في طلب تقدير قيمة الحصص في عقد صحيح وليس للدائرة أيضاً ذلك الحق. وبناء على ما تقدّم نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: قبول الاستئناف شكلاً. في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برد

(الدعوى). فعقب وكيل المدعين قائلاً: بأنه يطلب مهلة لتقديم جوابه. ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكرات ختامية للمدعي 3 أيام من تاريخه. وللمدعى عليه 3 أيام تالية لهاء

على أن تكون المذكرات مختصرة وغير مكررة لما تم بيانه سابقاً وأن تشتمل المذكرات على التسلسل الزمني لواقعة البيع إلى حين تاريخ صدور حكم (قطعي) بإقامة قيّم على مورث الطرفين مع ذكر التواريخ وإرفاق المستندات الدالة علها وتكون بصيغتي /م 0 و 0: 0؛ كما أفهمت كل طرف بأن يكون الرد عبر النظام على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظام» فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: 507.52.100 © 001/11/12-[[[]-4820 مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما فتفهم كل طرف ذلك.

وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 1445-03-04 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً. واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى المذكرة المودعة في النظام من وكيل المدعين (عدنان أحمد عباس زيني) و (عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي) بتاريخ 02/25/1445 هـ وحاصلها: (في البداية وقبل أن ندلف في تفاصيل وقائع النزاع المائل نود أن نقدم لمقام الدائرة رسم بياني نبين فيه تسلسل وملاك الشركات المملوكة لأطراف الدعوى حتى نقطع أي محاولة للتشويش على فهم الدائرة ومن ثم الوصول بعد ذلك للحقيقة ناصعة جلية. (يُنظر للرسم البياني): من الرسم البياني أعلاه يتضح لمقام الدائرة الآتي: أولاً: أن شركة أحمد زيني التجارية محل النزاع في هذه القضية يملكها عدة أطراف نسهم كمايلي: 1- مورث موكلي أحمد زيني (96090) التي استحوذ عليها المدعى عليه دون وجه حق. 2- شركة أحمد زيني وأولاده (تمتلك.) ١/٠٣ - وشركة أحمد زيني وأولاده يملكها عدة أطراف نسهم كما يلي: أ- (9677) لأسامة زيني وشركة أوزكو بعد ذلك. ب- (960771) من هذه الشركة يملكها شركة أحمد زيني التجارية. ج- (9677) لعدنان زيني. د- (9071) يملكها أبناء غازي زيني وأولاده. ثم بناء على حكم الصلح (مرفق ١) تنازل الموكل عدنان زيني وأبناء غازي زيني عن كامل الحصص ال مملوكة لهم بموجب عقد التأسيس وقدم إفراغ الحصص للمدعى عليه وهذا الصلح كان مُمَثَّلًا في أطراف النزاع آنذاك فقط ولم يكن المورث أحمد زيني وما يملكه من نسب في كافة الشركات طرفاً فيه؛ لأنه كان على قيد الحياة. ثانياً: بتاريخ 11-10-4171 هـ قام المدعي عليه أسامة بتعديل عقد شركة أحمد زيني التجارية: وباع لنفسه حصة مورث موكلي عدنان وعاتكة البالغة (9090): وهذا البيع هو محل نزاعنا ومطالبتنا الماثلة وهو بيع باطل شرعاً ونظاماً من عدة أوجه وبيانها كما يلي: ١- بعد عقد البيع المزعوم من قبل المدعى عليه بأيام قليلة وبتاريخ 2010-11-09 م الموافق 1431-11-03 هـ صدر تقرير طبي من مدينة

املك عبد الله الطبية بالحرس الوطني: تضمن أن الأب أحمد زيني يعاني من الخرف الشيخوخي المتقدم وضعف الإدراك؛ مما يعني أن أهلية مورث موكلي منعدمة» وبالتالي أي تصرف يُنسب له باطل وغير معتبر ولا يترتب عليه أثره. ودليل ذلك: أن ورثة غازي أحمد زيني تقدوا بطلب إقامة قيم على الجد؛ لأن المدعى عليه أسامة أصبح ينقل أموال وأملاك والده إلى نفسه بالباطل وألت هذه المطالبة بصدور الحكم القضائي رقم (5545) ١/ 578١ وتاريخ 1434-07-26هـ والمصادق عليه من محكمة الاستئناف برقم (1/١015957) وتاريخ 05-09-07هـ. القاضي بثبوت عدم أهلية أحمد زيني وإقامة حارس قضائي لثبوت عدم أهليته. (مرفق ١). وبهذا يتبين بجلاء لمقام الدائرة بطلان عقد البيع الذي بموجبه انتقلت الحصص محل

الدعوى للمدعى عليه: ومما يدل على عدم علم مورث موكلي أحمد زيني رحمه الله ببيع الحصص أو عدم إدراكه - وكلاهما مسقطان للتصرف - وبعد واقعة انتقال الحصص بحوالي أربعة

أشهر تقريباً تم سؤاله من قبل قاضي الإنهاءات بالمحكمة العامة بجدة عن واقعة البيع؟ فأجاب بأنه لم يبيع شيئاً وضبط جوابه. (مرفق؟). وهذا الضبط القضائي نص قاطع في محل النزاع يظهر استغلال المدعى عليه لمرض وعدم إدراك والده واستحوذ على الحصص دون وجه حق.؟- بتاريخ ١578-4-7١ ههتوني مورث موكلي أحمد زيني وانتقلت حقوقه وأملاكه لورثته. وانحصر ورثته في زوجته المدعية عاتقة محمد الحرازي وولديه عدنان وأسامة. (مرفق صك حصر الإرث مرفق 5). ثالثاً: أقام موكلي عدنان وأمه هذه الدعوى المنظورة أمام الدائرة الموقرة للمطالبة بقيمة حصص والده البالغة 5٠٪ من شركة أحمد زيني التجارية التي نقلها المدعى عليه لنفسه ظلماً وعدواناً. وأصبح التزامه بقيمة الحصص العادلة في مواجهة موكلي شخصياً متعلقاً بزمته وليس عينياً في ذات الحصص، بعد أن قام بإنهاء الشركة

وشطب سجلها بإرادته المنفردة ظناً منه أنه بهذا الإجراء سيفوت الحقوق المتعلقة بذمته بصفة شخصية. رابعاً: أما ما يزعمه المدعى عليه بأن الصلح بات في هذا النزاع؛ فإنه دفع باطل وخارج محل النزاع. وبيان ذلك: أن صلح موكلي مع المدعى عليه المثبت وفق تقييم الخبير طلال أبو غزالة كان على الحصص العائدة له والبالغة (9623) من شركة أحمد زيني و أولاده. ولا علاقة لها بحصص والده أحمد زيني؛ لأن الأخير حي يرزق ولم يختصم في الدعوى. والاستحقاق نشأ لموكلي في الحصص محل المطالبة بعد وفاة المورث رحمه الله وآل إلهم التملك بسبب الإرث ومحاولة المزج بين الصلح الذي حصل بين موكلي والمدعى عليه إيان حياة والده وبين الاستحقاق بالإوثر؛ لدرء وإسقاط حق موكلي في الإرث المستحوذ عليه بالباطل - الحصص 90990 من شركة أحمد زيني وأولاده التجارية - تشغيب وتشويش لن ينطلي على فهم الدائرة وبصيرتها النافذة. خامساً: إن مما يدل على أن البيع المزعوم الذي يزعمه المدعى عليه كان باطلاً وبدون ثمن هو تناقضه في قيمة الحصص محل هذه الدعوى فتارة يزعم بأن الثمن هو ألف ريال وتارة يزعم بأن الثمن هو ١١١ مليون ريال وتناقض في آلية الدفع فتارة يزعم أنه سدد ديون بنكية عن والده وتارة أخرى يزعم أنها مصروفات ونفقات شخصية قام بإنفاقها كما يزعم. وهذا التناقض الصارخ يوجب اطراح هذا الزعم وعدم اعتباره وهذا ما أشارت له الدائرة مصدرية الحكم في تسبيها وما خلصت له من نتيجة صحيحة في حكمها بإلزامه بقيمة الحصص العادلة. سادساً أما ما يزعمه المدعى عليه من أن التقييم الذي استندت عليه الدائرة في حكمها وارتفاع قيمة الحصص من ١١٠١ مليون لما يزيد عن 717١ مليون خلال عام واحد فقط من تاريخ البيع إلى تاريخ التقييم كان بعد دخول شركة أزكو - المملوكة له بالكامل كما تم بيانه في استهلال هذه المذكرة - فلا يصح ولا يستقيم؛ فالرد على هذا الدفع الباطل شكلاً ومضموناً: أ- شكلاً؛ نصت المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

على: "لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها ما لم يوجد مقتض لقبولها على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها". وبإنزال نص هذه المادة وتحقيق مناطها على الدفع بارتفاع قيمة الحصص بدخول شركة أوزكو بعد واقعة البيع المزعومة. فإنه دفع ساقط ومردود شكلاً إذ أنه كان بإمكان المدعى عليه الدفع بهذا أمام الدائرة الابتدائية لاسيما مع أهميته ومسيس الحاجة إليه بعد أن طلبت الدائرة الابتدائية من المدعى عليه تقديم بينة على ارتفاع قيمة الحصص ونصت على هذا الطلب في تسببها للحكم وأحجم المدعى عليه عن ذلك، مع أن دخول أوزكو كمالك للحصص حدث قديم ومشتهر وإحجام المدعى عليه عن الدفع به يستخلص منه أنه هو بذاته يعلم عدم تأثير هذا الدفع على مسار القضية. ب - موضوعاً: نبين لمقام الدائرة أن دفع المدعى عليه بارتفاع قيمة الحصص محل النزاع سببه دخول شركة أوزكو كمالك للحصص دفع باطل موضوعاً من وجهين: الأول: أن تقييم الخبير ينصب على شركة أحمد زيني التجارية بمالها من حقوق وأصول وما عليها من التزامات. وكون شركة أوزكو مالكة للحصص فقط بنسبة معينة. فهذا غير مؤثر على قيمتها السوقية العادلة ولا. علاقة للتقييم به وهذا التقرير لا يمكن أن يغيب محاسبياً عن حسابان الخبير ولم يشر إليه في تقريره ولم يعترض على ذلك المدعى عليه في حينه. ولا يخفى على شريف علم الدائرة أن حخص لى 'نمنعة انعرية انسمودية [!

7 لطر المحكمة التجارية بجدة قم الصفحة: / 0 جارية بع رقم: بى ل الشركات كأصول لها متداولة أو غير متداولة لا تتغير قيمتها السوقية إلا بتأثير إيجابي يطرأ على حقوق الملكية إما بضخ رأس مال جديد يظهر في قائمة المركز المالي أو ارتفاع في قيمة الأصول سوقياً ليس من سببه قطعاً اسم المالك. والوجه الثاني من الرد الموضوعي: أن تقييم الحصص من قبل الخبير والذي استندت إليه الحكم بالتخارج سابقاً ومن ثم الدائرة الابتدائية في حكمها الآن كان محل رضا وقبول من المدعى

عليه لا يجوز معه قبول الطعن والتشكيك في صحته من قبله»
لما كان مثبتاً لحق في غير مصاحته والدائرة الابتدائية تطرقت
لهذا التقرير مشكورة في تسيبها للحكم محل النظر. سابغاً:
مورث موكلتي رحمه الله أوصى بالثلث لمستحقه بموجب حكم
الوصية رقم (51771151771517715177) وتاريخ 51717 /
11 هـ (مرفق رقم 5) والتي تبلغ من قيمة الحصص مبلغ
وقدره (177,53759.110) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان و
سبعون ألفاً وثلثمئة وتسعة وسبعون ريالاً. والمدعى عليه هو
الوصيء وباطراح مبلغ الوصية وتنفيذاً لها ووفقاً للأنصبة
الشرعية؛ فإن موكلتي يستحق كل مهما بناءً على مبلغ قيمة
الحصص المحكوم به. فإن موكلتي عدنان يستحق مبلغاً (17,779,77
ريال) ستة وتسعون مليون وسبعمئة وتسعة
وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً وموكلتي عاتقه تستحق مبلغاً
وقدره (77,101,719.19) (ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة
واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً لذلك وبما أنه ثبت
بموجب الحكم القضائي أن المورث - أثناء العقد المزعوم - كان
فاقداً للأهلية ولا يجوز التعاقد مع فاقد الأهلية» وبما أن على اليد
ما أخذت حتى تؤديه» وبما أن الحصص تمت تصفيتها اختيارياً من
المدعى عليه؛ وبما أنها أصبحت منعدمة ولم يبق إلا. قيمتها وبما
أن جميع الأطراف اتفقوا وتخرجوا على هذا التقييم؛ لذلك ولما
سبق عرضه وبيانه فإنني أطلب من مقام الدائرة الموقرة إحفاقاً
للحق ونصرة للعدالة: الحكم بتأييد الحكم وتفصيل منطوقه وفق
طلب الاستئناف المقدم من قبلنا). كما اطلعت الدائرة على
المذكرة الختامية المقدمة من وكيل المدعى عليه والمودعة في
النظام بتاريخ 29 / 02 / 1445 هـ وحاصلها: (بناءً على طلب
الدائرة الموقرة بسرد التسلسل الزمني للنزاع محل الدعوى
نتقدم بمذكرتنا على النحو التالي: أولاً؛ نستسمح الدائرة الموقرة
بالتأكيد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى؛
لعدم تقديم المدعي للحكم القاضي بعدم اختصاص المحكمة
العامة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية. وعدم

جوازية الاستناد على النص النظامي لكونه لاحق لإقامة الدعوى إعمالاً لمبدأ عدم رجعية تطبيق القوانين. 1- نشير إلى نص المادة (78/1 ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والمعدلة بقرار وزير العدل رقم (7414) وتاريخ 6/6/1441هـ والتي نصت على أنه: (إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم النهائية فتحيلها للمحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظرها). ولما كان مفاد هذا النص أنه استلزم لتكون المحكمة الأخرى (محكمتكم الموقرة) مختصة بنظر الدعوى ضرورة صدور حكم سابق بعدم الاختصاص وأن يكتسب الصفة النهائية. 2- وبما أن المدعي قد زعم - في لائحة دعواه صدور حكم من المحكمة العامة بجدة رقم (3855849) وتاريخ 10/2/1438هـ يقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واختصاص القضاء التجاري بنظرها - وحيث إنه بالبحث في أوراق الدعوى ومرفقاتها تبين عدم تقديم المدعي لهذا الحكم المزعوم صدوره. كما أنه بالبحث والتمحيص في القضايا الخاصة بالمدعى عليه تبين عدم وجود هذا الحكم في النظام الإلكتروني القضائي (ناجز) الخاص بالمدعى عليه ولما كان ما تقدم فإنه بانتفاء وجود الحكم القاضي بعدم الاختصاص فإنه ينتفي معه إعمال نص المادة الآنفه البيان ويضح من المتعين معه إعمال الأصل وهو عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر تلك الدعوى. 3- وعلى فرض - والفرض يساوي - عدم صحة صدور الحكم بعدم الاختصاص فإننا ندفع بعدم جواز الاستناد على نص المادة الواردة باللائحة التنفيذية - الآنفه البيان والصادرة بتاريخ 6/1441هـ إعمالاً لمبدأ عدم رجعية تطبيق القوانين ذلك أن الحكم الصادر فيه عدم الاختصاص صدر في عام 1438هـ أي قبل إعمال وتنفيذ تلك اللائحة في عام 1441هـ مما لا يجوز الاستناد على هذا النص النظامي. ثانياً: نتمسك بالدفع المبدى سلفاً بطلب استجواب المدعية (عاتقة الحرازي) لكون استجوابها من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى: 1-

بناءً على نص المادة (20/2) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة). وتنص المادة (21/1) من ذات النظام على أنه للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه» ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك). وحيث إن المدعى عليه قد تحصل على دليل مادي دامغ عبارة عن مقطع فيديو تؤكد فيه (عاتقة الحرازي) صراحة عدم قيامها برفع الدعوى ضد أسامة زيني وأنها لم تقم بتوكيل أحد لإقامة تلك الدعوى على المدعى عليه (أسامة زيني) ولا تطالبه بأي مستحقات. وهذا دليل من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى إذ أن ثبوت ذلك من شأنه ثبوت ارتكاب المدعي والوكيل لجريمة تزوير مكتملة الأركان وفقاً للمادة (2) من النظام الجزائي لمكافحة التزوير مما يتعين معه إحالتهما للنسبة العامة. 3- كما أن المدعى عليه قد أثار دعواً أمام المحكمة الابتدائية بطلب استجواب (عاتقة الحرازي) إلا أن وكيل المدعي رفض ذلك بزعم عدم ضرورة إحضارها دون مبرر واضح أو سبب سائغ واكتفى بالقول بأن السيدة عاتقة "على الحياد" في رد غير منطقي إذ لا يستساع أن تقيم السيدة عاتقة الحرازي دعوى تطالب بها ابنها - المدعى عليه - ثم تكون على الحياد فهذا إقرار صريح بعدم توكيلها لمحامي لرفع دعوى ضد ابنها المدعى عليه وقد انسأقت الدائرة وراء رفضه دون سبب أو مبرر واضح على الرغم من كونه دعواً جوهرياً يتعين تمحيصه وإجابته أو الرد عليه ببسبب سائغ على نحو يعيب الحكم. 4- وحيث تتمسك بطلب استجواب المدعى عليها وإحضارها للاستجواب لكون أقوالها ستكون مؤثرة في تلك الدعوى حيث سيثبت عدم رغبتها في رفع الدعوى لثبوت استيفاء مورثها ومورث المدعي لقيمة الحصص، ومن ثم فإن من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى ويتعين إجابتها وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا: (حيث إن الأصل أن تتصدى محكمة

الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى والذي لو صح
لتغير به وجه الحكم في

الدعوى ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور
في التسبيب ويتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة
القرار) "قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم:
4228122 وتاريخ:

2 هـ " ثالثاً: احتياطياً: الدفع بالقصور في الاستدلال على التقرير
المحاسبي مع التمسك - بعدم صحة دعوى المدعي - فإن الدائرة
قد ران على حكمها القصور في الاستدلال بتأسيس حكمها
باستحقاق المدعي لمبلغ (331.882.138 ريال) تأسيساً على ما
أوردته نصاً: (الدائرة تجد أعدل تقييم للحصص محل الدعوى هو
ماكان ذات الأطراف قد تراضوا عليه وتخرجوا على وفقه في
دعوى التخارج والمتمثل بتقرير الخبير المحاسبي طلال أبو غزاله
وشركاه الذي اشتمل على تقييم إجمالي قيمة حصص الشركة
بمبلغ (368.757.931 ريال) تمثل نسبة ال090؟ وقد تجسدت
قناعة الدائرة على استقراره في ذمة المدعى عليه لورثة مورث
الأطراف وهو ما تنتمي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بان يدفع
للورثة المبلغ المشار إليه...): ولماكان البين من مدونات
التسبيب أن الدائرة استندت على استحقاق المدعي للمبلغ
المحكوم به تأسيساً على التقرير المحاسبي الصادر من مكتب
طلال أبو غزالة. وهو استدلال معيب ذلك أنه لوافترضنا صحة
التقرير المشار إليه فإنه قد تضمن ما ذكر صراحة في البند
خامساً: "ملخص حقوق الملكية الدفترية للشركات التابعة
المعدلة بالتقييم كما في 31/03 /2011م" (مرفق رقم 1).
والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية تم تقييمها بمبلغ
وقدره 68.424.362 ريالاً وتم تعديل تقييم شركة أحمد زيني
التجارية بتاريخ 27 /06 /2011م حسب ماورد بتقرير المحاسب
القانوني طلال أبو غزالة» في البند"ثانياً: صافي الحقوق الدفترية
المعدلة للشركاء" (مرفق رقم 2) والذي يظهر أن قيمة شركة

أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (79.924.901 ريال) وتجلي ذلك في الصفحة 4 , 6 , 8 من التقرير وليس (368.757.931 ريال) على النحو الوارد بالتسبيب, الأمر الذي يضح معه الحكم معيباً بالقصور في الاستدلال ويضى حرياً بالإلغاء.

رابعاً: سرد التسلسل الزمني للنزاع محل الدعوى: 1- قام المدعى عليه أسامة أحمد عباس زيني بتأسيس الشركة - محل الدعوى - بتاريخ 14/10/1427هـ تحت مسدى (شركة روائع

المطاعم الطازجة السريعة) بالشراكة مع السيد عابد عبد الكبير زيني المتوكل» (بواقع 9010 لأسامة زيني. 96090 لعابد عبد الكبير المتوكل) وذلك بموجب عقد التأسيس الموثق لدى كتابة العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (58) - مجلد 13/ ش/م وتاريخ 14/3/1428هـ) (مرفق عقد التأسيس رقم 3). 2- وتاريخ 6/11/1429هـ تخارج أحد الشركاء بشركة روائع المطاعم الطازجة السريعة (عابد عبد الكبير زيني) من الشركة وتنازل عن حصصه البالغة (450 حصة) بقيمتها الاسمية بمبلغ وقدره (450.000 ريال) للسيد (أحمد عباس زيني) أي أن مورث المدعين كان قد اشترى حصصه بالقيمة الاسمية. ثم خرج أسامة أحمد زيني وحلت محله شركة أحمد زيني وأولاده بنسبة 9610 بالقيمة الاسمية وتم تعديل اسم الشركة إلى (شركة أحمد زيني التجارية المحدودة) - بموجب قرار الشركاء المبرم بتاريخ 6/11/1429هـ الموثق بتاريخ 3/12/1429هـ (مرفق رقم 4). 3- وتاريخ 20/09/1431هـ تم تعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية والذي بموجبه قام أسامة زيني - المدعى عليه - بشراء نسبة والده (9090) بشركة أحمد زيني التجارية بموجب عقد بيع الحصص المبرم بينه وبين لق نمنعة نعرية انسمودية !]

5 -- 5 000 ل المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ه 2 1

مورث المدعي وبناء على هذا العقد فقد تم تحرير قرار الشركاء

الذي تضمن نصاً: (استوفى الطرف المتنازل - أحمد زيني مورث المدعي حقه من الطرف المشتري - المدعى عليه - الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري. لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من رأس المال والتي تعادل 9097.7 - ومنهم المدعي عدنان زيني). كما جاء في القرار أيضاً: (يقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم): ومن ثم فإن هذا القرار يُعد إقراراً من المدعي بصحة البيع وترسيخاً لاستلام الشريك (أحمد عباس زيني) مورث المدعي نصيبه من المدعى عليه من هذا التنازل وإقراراً بصحة تلك الحصص التي آلت للمدعى عليه مرفق قرار الشركاء. (مستند رقم 5)» ولما كانت القاعدة الشرعية تنص على: (أن الأصل في العقود والشروط الصحة واللزم): ومن ثم فإنه يتعين إعمال ذلك العقد وقرار الشركاء إعمالاً للقاعدة أن: (إعمال الكلام أولى من إهماله): مما يتعين معه والحال كذلك إبراء ذمة المدعى عليه ورد دعوى المدعي. 4- استمر المدعي (عدنان زيني - بصفته شريكاً بشركة أحمد زيني وأولاده) شريكاً مع المدعى عليه (أسامة زيني) في شركة أحمد زيني التجارية لمدة سنتين. بعد شراء أسامة لحصص والده دون إبداء ثمة اعتراض على تملك أسامة زيني لنسبة والده التي اشتراها منه. وتخرجت شركة أحمد زيني وأولاده (عدنان أحد الشركاء بها) من شركة أحمد زيني التجارية لصالح شركة أوزكو المحدودة - المملوكة لأسامة زيني - بموجب قرار الشركاء الموثق في 10/2/1434هـ ودون أي تحفظ أو معارضه أيضاً على نسبة تملك المدعى عليه لنسبة والده - مورث المدعي - وأبرأ ذمة المدعى عليه من أيه حقوق تتعلق بتلك الشركة حيث تضمن إقرار المدعي نصاً: (حيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة - أسامة زيني- ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري)» وإقراراً بصحة توزيع الحصص فيما بينهم وقد قام المدعي بتذيل قرار الشركاء

بتوقيعه مرفق قرار الشركاء. (مستند رقم 6). ولما كان ما تقدم فإنه لا يجوز للمدعي الرجوع عما تم على يديه وفقاً للقاعدة الشرعية التي تنص على أنه: (من سى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه). 5- وبعد موافقه المدعي على قرار شراء المدعى عليه للحصص في شركة أحمد زيني التجارية أقام المدعى عدنان زيني وآخرين الدعوى التجارية رقم (2/ 5798/ ق) لعام 1431هـ ضد المدعى عليه/ أسامة زيني لدى الدائرة التجارية السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بمحافظة جدة طالباً التخرج من الشركات التابعة لشركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية» ونظراً للإختلاف حول تقدير قيمة الحصص بالشركات فقد تمت إحالتها لخبير محاسبي مكتب طلال أبو غزاله محاسبون ومراجعون. 6- وبتاريخ 27/6/ 2011م أصدر الخبير المحاسبي تقريره في النزاع (وأثبت أن حصة المدعى عليه أسامة أحمد زيني بشركة أحمد زيني التجارية 9090 وقيم ملكية الشركاء بالشركة على هذا الأساس) وقدر قيمة شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (79.924.901 ريال) تسعة وسبعون مليوناً وتسعمئة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمئة وواحد ريال (مرفق التقرير المحاسبي - مستند رقم 7). وقد سجل المدعى عليه تحفظه على التقرير لكونه اعتبر التقدير جزافياً وبخالف الواقع والحقيقة. 7- ونظراً لعدم اتفاق الطرفين على التقرير تدخلت الدائرة ممثلة في رئيسها بتقريب وجهات النظر وتم التوصل لاتفاقية الصلح (والتي أثبتت في محضر الجلسة وحكمت الدائرة: باعتماد الصلح بين أطراف الدعوى وإجراء مضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للخصومة بينهم في القضيتين) التي تم الاتفاق فيها على إقرار المدعى (عدنان زيني) بمايلي: (يقر الطرف الثاني بتنازله نهائياً عن كافة حصص وقدرها 9023 في شركة أحمد زيني وأولاده بمالها من حصص وشركات في الشركات المذكورة (الشركات التابعة لشركة أحمد زيني وأولاده والشركات التابعة لشركة أحمد زيني التجارية)» وأنه ليس له أي حق بمطالبة الطرف الأول والثالث سواء بصفته

شريك أو مدير لتلك الشركات أو الشركات محل هذه الدعوى والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات ويعتبر هذا التخارج بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول عن أعمال الإدارة للشركات المتخارج عنها إبراء تاماً وشاملاً وإسقاط لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات (...). وعليه أصدرت الدائرة حكمها رقم (185/17/2) لعام 1432هـ الصادر بتاريخ 2/12/1432هـ بإثبات الصلح بين المدعي والمدعى عليه وما تضمنه من إقرار المدعي للمدعى عليه بإبراء ذمة المدعى عليه (مرفق الحكم مستند رقم 8). 8- وحيث أن تخارج المدعي على النحو المبين باتفاقية الصلح الصادر بها الحكم من تلك الشركات أثناء تملك المدعى عليه لما نسبته 9054 من تلك الشركات تحصل عليها جراء استحواذه على نسبة (9690) من الحصص - محل النزاع - وهذا يعد إقراراً واضحاً وصريحاً من المدعي بصحة البيع المبرم بين المدعى عليه ومورث المدعي وتملك المدعى عليه لحصص والده - مدار النزاع - ملكية تامة وخالصة لا شك فيها. وعلى الرغم من التخارج التام بموجب الحكم القضائي السالف الذكر إلا أن المدعي أقام العديد من الدعاوى التي تم ردها جميعاً لأسباب عديدة» ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الدعوى رقم (421254094) وتاريخ 01/01/1432هـ المقامة من المدعي ضد المدعى عليه لدى محكمة التنفيذ بجدة طلب تعويض عن ضرر التخارج من الشركات وقد قضت محكمة الاستئناف بجدة برفض الاستئناف من عدنان برقم صك (5 4777). وتاريخ 01/09/1442هـ. وبعد رفض هذه الدعوى أقام عدنان زيني دعوى برقم (42823620) وتاريخ 06/11/1442هـ) بالمحكمة التجارية بجدة الدائرة الثانية وقضت المحكمة برفض الدعوى. كذلك أقام المدعي ضد المدعى عليه الدعوى رقم (421323538) بتاريخ 03/02/2021م لدى الدائرة التنفيذية الأولى بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة وقضت المحكمة بصرف النظر عن

الدعوى. إضافة إلى العديد من الدعاوى التي أقامها المدعي ومنها هذه الدعوى مما يثبت محاولة المدعي الكيد بأخيه المدعي عليه. خامساً: الرد على ادعاءات المدعي: بالإشارة إلى المذكرة الختامية المقدمة من المدعي والمقدمة في 25/2/1445هـ. وحيث انطوت على ادعاءات متناقضة يتعين الرد عليها على النحو الآتي: 1- جواباً على ما ادعاه بتنازل المدعي عدنان وأبناء غازي زيني - بحكم الصلح - عن كامل الحصص المملوكة لهم بموجب عقد التأسيس وتم إفراغ الحصص للمدعي عليه وأن الصلح كان ممثلاً في أطراف النزاع» ولم يكن المورث أحمد زيني وما يملكه من نسب في كافة الشركات طرفاً فيه لأنه كان على قيد الحياة. الجواب: فإن ما ادعاه المدعي غير صحيح فإن الدعوى التي أقامها عدنان على أسامة كانت بسبب استحواذه على حصص والده البالغة (9090) في شركة أحمد زيني التجارية وقد تم الصلح والتخارج على ذلك الأساس، فقد كانت نسبة أسامة من تملك الحصص تعادل (54/) من حصص الشركات ونسبة حصص عدنان وأبناء غازي مجتمعين تعادل (9046). وبالتالي فإن الحصص محل النزاع كانت هي محور تلك الدعوى الأساسية وهي المحرك والباعث لها وعليها تم الصلح والتراضي والإبراء المذيل به صك الحكم ومن هنا يظهر المدى الذي وصل إليه المدعي في التضليل. 2- جواباً على دفع المدعي ببطلان بيع حصة مورثه للمدعي عليه لكون المدعي عليه أسامة زيني باع لنفسه الحصص. الجواب: فنجيب على ذلك بأن هذا الدفع غير صحيح وبشبه تناقض المدعي في ادعاءاته ودفعه على نحو يعيب ادعاءاته وذلك أن: أ- أن المدعي عليه لم يبيع لنفسه الحصص وإن البيع تم بتوقيع وكيل مورث المدعي والدليل على ذلك قرار الشركاء الصادر بتاريخ 20/9/1431هـ والذي بموجبه تنازل مورث المدعي (أحمد عباس زيني) لصالح المدعي عليه (أسامة زيني) والذي يتجلى منه أنه مزيل بتوقيع وكيل مورث المدعي وقد تم توثيق توقيع الطرفين ومنهم وكيل مورث المدعي على قرار الشركاء من قبل كتابة العدل بالغرفة التجارية الصناعية

بمحافظة جدة بموجب التوثيق رقم ((275) - صحيفة 172 -
مجلد 8/ع / . وتاريخ 16/10/1431هـ) والذي أثبت بموجبه
(كاتب العدل رشيد الحربي) حضور وتوقيع الأطراف المعنية
(مرفق قرار الشركاء - مستند رقم 9) « ولما كان قرار الشركاء
قد تم توثيقه والتوقيع عليه من قب لكاتب العدل وهو موظف
عام ومن ثم فإن قرار الشركاء يضي في حكم المحرر الرسمي
وفقاً لنص المادة (25) من نظام الإثبات ويُعد مضمونه حجة في
مواجهة المدعي. ووفقاً لنص المادة (26) من ذات النظام وقد
بيننا سابقاً أن قرار بيع الحصص تم بعلم المدعي وموافقة على
قرار الشركاء الذي تم بالأغلبية وإقراره بصحة توزيع الحصص. ب
- كما أن الدائرة أقرت في تسيبها عدم طعن المدعي في صحة
عقد البيع وقررت صحة هذا العقد حيث ذكرت نصاً: "أن الدعوى
لم تتمخض عن طعن في صحة البيع أو تمسك ببطلانه..". ومن ثم
فإن هذا التسيب إثبات لتناقض المدعي في ادعاءاته حيث تارة
يدعي بالبطلان في بداية الدعوى ثم بعد ذلك يقر بالتوقيع وبصحة
العقد ثم بعد ذلك يناقض نفسه ويشير الدفع بالبطلان مرة أخرى.
ت - كما أن المدعي يناقض أقواله الواردة سلفاً في الدعوى
حيث سبق له وأن أقر بصحة توقيع مورثه على العقد حيث ادعى
الغبن والجهالة في الثمن وهذا إقرار واضح وصريح منه بصحة
توقيع مورثه على العقد. 3- وأما ادعاء المدعي ببطلان البيع
لإصابة المدعي بالشيخوخة آنذاك بناء على تقرير طبي صادر من
مدينة الملك عبد الله الطبية. الجواب: فنجيب على ذلك بأن هذا
الادعاء مليء بالتناقض والمغالطات ومحاولة لإدخال اللغط
والتدليس على الدائرة بالإهام بادعاءات غير صحيحة» ونجيب
عليه: أ- نشير بداية إلى أن هذا التقرير هو تقرير مدفوع الثمن
حيث أنه صادر من العيادات الخارجية بمدينة الملك عبد الله
الطبية، ومن ثم فهو محرر مصنوع من صنع يد المدعي» ولما كان
من المقرر قضاء أنه لا يجوز الأخذ بقول المرء كدليل لنفسه
ورغم علم لق 'نمنعة انعرية انسمودية [!] [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

5 -- 00 ل المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١٠١ 2 لبت
الحاضر عن المدعى عدنان زيني بأن المحكمة تغاضت عن هذا
التقرير ولم تأخذ به إلا أنه يحاول جاهداً التحايل على الواقع
وإمهام المحكمة بصحة ما يزعمه ولم يتطرق لتقرير الصحة
النفسية أو خطاب وزير العدل أو خطاب وزير الصحة أو خطاب
مدير الشؤون الصحية بجدة. حيث أجمعوا أن تقرير الصحة
النفسية هو تقرير شامل وصادر من استشاريين وبيعتد بهء وأما
التقرير الصادر من مدينة الملك عبد الله الطبية هو تقرير من
عيادات خارجية مدفوعة الأجر ولم تطلبه المحكمة, بل إن
المحكمة تغاضت عنه وطلبت التقرير من مستشفى الصحة
النفسية بجدة. ب - كما أن المدعي يناقض نفسه فيما استند
عليه في ادعائه على تقرير طبي صادر بتاريخ 11/1431/3هـ
يزعم تضمنه أن مورثه يعاني من الخرف الشيخوخي المتقدم
وضعف الإدراك ومن ثم انعدام أهليته وفي ذات الدفع يستند
على مستند صادر في تاريخ 18/2/1432هـ - أي بعد تاريخ هذا
التقرير ب3 شهور - ويدفع بأنه كان كامل الأهلية وأنه ذكر أنه لم
يبع شيئاً في دفع يثبت التناقض الجسيم في أقوال المدعي. ت
- كما أن مما يناقض ادعاء المدعي أن عقد بيع الحصص كان
بتاريخ 1431/20/9هـ وقد سبق وأن أقام المدعي بعد إبرام العقد
دعوى تعيين ولي ضد مورثه. وقد صدرتقرير اللجنة الطبية
بمستشفى الصحة النفسية بجدة الصادر برقم (1951) وتاريخ
1432/6/8هـ - أي بعد تاريخ إبرام عقد بيع الحصص - وتضمن
أن المذكور هاديء ومتعاون ولم تظهر عليه أعراض مرض عقلي
وكان إدراكه ووعيه وذاكرته في الحدود الطبيعية وأن المذكور
قادر على القيام بشؤونه ولا يحتاج لتعيين قيم وقد ذيل التقرير
بتوقيع الأطباء التابعين لوزارة الصحة - الموظفين العموميين -
مرفق التقرير الطبي الصادر من مستشفى الصحة النفسية -
(مستند رقم 10). كما أثبت مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة
صحة التقرير الطبي السالف البيان وسلامة القوى العقلية
لمورث المدعي - البائع بموجب خطابه المرسل لرئيس المحكمة

العامه بجدة رقم (47/ 9292913 وتاريخ 4/8/1432هـ (مرفق الخطاب - مستند رقم 11). ج- كما أثبت صاحب الفضيلة وزير العدل في خطابه رقم (33/ 21/567889) وتاريخ 17/4/1433هـ بالتقرير الطبي - الآنف البيان - وصحة ما ورد به وذكر خطاب الوزارة نصاً أن التقرير الطبي النفيمي الصادر من مستشفى الأمراض النفسية برقم 1 وتاريخ 8/6/1432هـ يعتبر مستوفياً لجميع المعلومات الأساسية..... وبناءً على هذا الخطاب وبناءً على القرار رقم 33125567 وتاريخ 12/3/1433هـ المصادق عليه من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة والمتضمن: (وبدراسة صورة الضبط واللوائح الاعتراضية تقرر الموافقة على الإجراء الأخير لفضيلة القاضي)ء وقررت رفع الحجز التحفظي عن أرصدة أحمد زيني الذي تم بناءً على طلب المهين وكالة طالب إقامة مجلس الولاية» وبناءً على هذا الخطاب فقد قضت المحكمة العامة بمحافظة جدة بإثبات مضمون هذا التقرير في دعوى الإنهاء التي أقامها المدعي ضد والده لتعيين ولي عنه وقضت المحكمة بالحكم رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ (بصرف النظر عن طلب المهين إقامة مجلس ولاية على أحمد زيني). (مرفق الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

مستند رقم (12). ح- وأما استناد المدعي على الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف برقم (37153592) فإن الثابت من هذا الحكم أنه صدر في عام 1437هـ أي بعد ما يزيد عن 6 سنوات من توقيع العقد كما أنه صادر في دعوى مقامة في عام 1434هـ وهذا إثبات لسلامة القوى العقلية لمورث المدعي فلو كان مصاباً بالشيخوخة كما يدي المدعي لقضي على الفور بتعيين ولي عليه وثبوت عدم جوازية تصرفاته إلا أنه صدرت العديد من التقارير الطبية المثبتة لسلامة قواه العقلية حتى صدور الحكم. الأمر الذي يثبت عدم صحة ادعاءاته وتدليسه على دائرتكم الموقرة. خ- حتى لو افترضنا جدلاً الأخذ بهذا الحكم فإن دعوى الولاية التي بموجها تم تعيين ولي عن مورث المدعي قد

رفعت لشأن بطلان هذا العقد محل الدعوى وبعد تعيين ولي على تصرفات مورث المدعي لم يبد أي اعتراض على عقد بيع الحصص مما يثبت نفاذ التصرف وحيث أن سكوت الولي عن الطعن عن هذا التصرف إقراراً به ولما كانت القاعدة الشرعية: "أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان". 5- جواباً على استناد المدعي على صك الإنهاء الصادر من قاضي الإنهاءات بالمحكمة العامة بجدة المتضمن إجابة مورثه أنه لم يبيع شيئاً الجواب: فنجيب على ذلك: أ- المدعي يناقض نفسه في هذا الادعاء حيث أنه كان قد ادعى بأن مورثه بتاريخ 3/11/1431هـ كان يعاني من الخرف وكان منعدم الأهلية. ب - أن هذا يناهضه إقرار المدعي سلفاً بصحة عقد بيع الحصص من مورثه وكذلك تأكيد الدائرة على ذلك الإقرار في تسبها أن الدعوى لم تتمخض عن طعن في صحة البيع أو تمسك ببطلانه. ت - وعلى فرض والفرض يساوي العدم - الاعتداد بهذا الصك فإن الثابت من الصك حضور مورث المدعي لتوكيل أسامة زيني وعدنان زيني وأنه قد تم سؤاله هل بعث أو تنازلت عن شيء من أملاكك الأحد من أبنائك؟ قال لا. لم أبع شيء. وحيث إن المدعي يحاول ربط تلك الإجابة ببيع الحصص للمدعى عليه وهو استدلال قاصر ومحاولة لإدخال اللبس على دائرتكم الموقرة بعدم بيع مورث المدعي لحصصه للمدعى عليه وهو غير صحيح. حيث اجتزأ المدعي مضمون الصك. فالدائرة أثبتت نصاً أن مورث المدعى (أحمد زيني) حضر ووجدته الدائرة مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية. وقد كان سؤال الدائرة وإجابة مورث المدعى تتعلق ببيع أيّاً من أملاكه أثناء الإنهاء دون امتداد ذلك للتصرفات السابقة ولا سيما وأن الدائرة أثبتت إدراكه لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية» ومن ثم فإنه من غير المستساغ ثبوت ذلك للدائرة ثم تسأله عن تصرفات مضى عليها ما يقارب الـ 6 أشهر. ث - وقد أثبت ذات - قاضي الإنهاء اللحيان - بموجب حكم قضائي مكتسب القطعية أهلية مورث المدعي بعد توقيع عقد بيع الحصص محل الدعوى بموجب تقرير

طبي رسمي سبق الإشارة إليه ومن ثم صحة ونفاذ التصرفات الصادرة منه والسابقة لهذا الحكم ولما كان من المقرر قضاء: (أن الأصل في التصرفات حملها على الصحة ما دام لم يثبت خلاف ذلك بمقتضى شرعي أو نظامي) (مدونة الأحكام القضائية لعام 1434 رقم الصك (3431443) وتاريخ 6/2/1434 هـ المصدق من محكمة الاستئناف بالقرار رقم (34200931) وتاريخ 9/4/1434 هـ). 5- وأما ما دفع به المدعى في الدفع (الثالث ورابعاً) تكرار مخل للدفع السابقة وسبق الرد عليه ولا يعدو إلا أن يكون جدلاً موضوعياً. 6- جواباً على ادعاء المدعى بتناقض المدعى عليه في قيمة الحصص وأنه تارة يزعم أن الثمن 450 ألف ريال وتارة أخرى يزعم بأن الثمن 120 مليون ريال. الجواب: فنجيب على ذلك بأن هذا الادعاء غير صحيح والمدعي يحاول إيهام الدائرة بوجود تناقض ذلك أن: 1- فالمدعى عليه دفع بأن بيع الحصص ال مملوكة لمورثه البالغة (450) حصة. تم بالقيمة الاسمية في قرار الشركاء المبرم بينه وبين مورث المدعي بمبلغ (450.000 ريال) في حين أن العقد المبرم والمتعلق ببيع ذات الحصص قد تم بالقيمة الفعلية لتلك الحصص وذلك بمبلغ (120 مليون ريال): وما تم بهذا الشأن من العرف المتعارف عليه بين التجار. (وهذه القيمة الفعلية قد تم الإشارة إليها بقيمة 120.000.000 مليون ريال في صك الحكم رقم 342881449 وتاريخ 26/7/1434 هـ صفحة رقم (5) السطرين الأخيرين: وبالصفحة رقم (6) السطر الثاني وكذا الصفحة رقم (8) سطر (13) والسطرين الأخيرين (مرفق رقم 13.2) - وأما عن سداد المبلغ فإنه لم يكن به تناقض مطلقاً حيث إن المدعى عليه دفع منذ فجر

الدعوى وفي دعوى سابقة لها بعدة سنوات أن سداد المبلغ كان عن طريق سداد التزامات مورث المدعي البنكية (بإجمالي مبلغ مدفوع من المدعى عليه/ أسامة أحمد زيني عن والده

المرحوم أحمد عباس زيني بواقع 135.446.186) مئة وخمسة وثلاثون مليوناً وأربعمئة وستة وأربعون ألفاً ومئة وستة وثمانون ربلاً) وهذا مثبت بالتقرير المحاسبيكي بي إم جي الفوزان وشركاه (مرفق رقم 14): والصادر من تاريخ 18/6/1432 هـ التعميم الصادر من وزير العدل الذي صدر بناءً على طلب المدعي عدنان زيني» بإيقاف الحسابات البنكية (لوالده) مورث المدعين أحمد عباس زيني بالتعميم على المحاكم وكتابات العدل بإيقاف التصرف بجميع العقارات وإيقاف إصدار وكالات باسمه أو العمل بالوكالات السابقة وحتى تاريخ وفاة مورث المدعين بتاريخ 12/4/1438 هـ ولا يوجد أي تناقض في هذا كما أنه لا يخالف الشرع ولا النظام. 3- بتاريخ 4/3/1432 هـ أقام المستأنف ضده عدنان زيني، الدعوى رقم 32/ 18883 ني 3/2 هـ أمام فضيلة القاضي محمد بن مبارك الدعيلجء بإبطال البيع الصوري الصادر عن الوالد وكالة بيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية الى المستأنف، وتقرر حفظ

الدعوى لحين الفصل في دعوى الانهاء المقدمة إلى فضيلة القاضي إبراهيم اللحيدان القاضي بالمحكمة العامة والتي حكم فيها بموجب الصك رقم 33286392 وتاريخ 8/6/1433 هـ.

بصرف النظر عن طلب المهين وكالة طالبني إقامة مجلس ولاية على أحمد زيني، حيث يتناقض مع نفسه وأقواله، ففي البداية يدعي بصورة العقد وأقام دعوى بذلك، والآن يدعي ببطلان العقد بالرغم من ثبوت أهلية الشيخ أحمد زيني، وليس أدل على ذلك من الحكم الهائي برفض دعوى المدعي عدنان زيني بإبطال وصية والده والصادر بصك الحكم رقم 1 وتاريخ 2 هـ (مرفق رقم 15). 7- جواباً على دفع المدعى بعدم جوازية الدفع بأدلة جديدة فنجيب عليه: أ- أن تلك المادة (21) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الاحكام قد نصت على عدم قبول "أدلة" في حين أنه بتمحيص دفع المدعى عليه نجد

أنه كان يتطرق إلى الإجابة على دفع من المدعي وفرق شاسع بين الدليل والدفع به. ب- وعلى فرض صحة الاستناد على تلك المادة. فإن المدعي قد اجتزأ النص وأخذ ما يظن نفعه وترك الباقي. حيث إن المادة انطوت على استثناء بنصها مالم يوجد مقتضى لقبولها ومن ثم جوازية لق نعمة انعربية اسموية [!]

7 لطر 7 المحكمة التجارية بجدة قم الصفحة: ١١ 0 جارية بع رقم: ببح ل تقديم أي دليل او دفع حا لكان من شأنه التأثير ني وجه الرأي في الدعوى. 8- وأما استناد المدعي على حكم الوصية: فنجيب على ذلك: 1- أن المدعي يقر إقراراً واضحاً وصريحاً بأهلية مورثه ويتمسك بالوصية الصادرة في تاريخ 12/2/1432 ويطالب بمستحقات مالية ناشئة عن تلك الوصية في حين أنه يدعي ببطلان عقد بيع الحصص محل الدعوى المؤرخ بتاريخ سابق لتلك الوصية في تناقض تام لادعاءاته السابقة: فلو سلمنا ببطلان عقد بيع الحصص؛ فإنه من باب أولى عدم استحقاق أي مبالغ ناشئة عن تلك الوصية. وبناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بمايلي: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برد دعوى المدعي؛ لعدم الاستحقاق). كما اطلعت الدائرة على المذكرة الإلحاقية المقدمة من وكيل المدعين عدنان أحمد عباس زيني) و (عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي) والمودعة في مرفقات القضية بتاريخ 02 /29 /1445 هـ وحاصلها: (إلحاقاً لمذكرتنا التفصيلية المقدمة بتاريخ 24-02-1445 هـ.

وبناءً على طلب الدائرة في الجلسة الأخيرة بتقديم مذكرة تفصيلية يراعى فيها تسلسل الوقائع الزمني وعليه نلفت عناية الدائرة الموقرة انه سقط سهوا في المذكرة التفصيلية المشار إليها آنفاً التنويه على مسألتين في غاية الاهمية ومؤثرة جداً على النظر القضائي ومسار القخبية: أولاً دفع وكيل المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى وانها من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية وهذا الدفع باطل من وجوه:

أن النزاع والخلاف مع المدعى عليه متعلق بقيمة حصص استحوذ عليها دون وجه حق كما هو مبين في مذكرتنا السابقة والاختصاص منعقد كما لا يخفى على شريف علم الدائرة للمحكمة التجارية بموجب المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال» وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). وكذلك المادة الحادية والثلاثون: الاختصاص النوعي تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية» متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في

الدعوى تزيد على خمسمئة ألف ريال). والخلاف منصب على بيع وقيمة حصص في شركة تجارية نظامية والدفع من قبل المدعى عليه بعدم الاختصاص القصد منه مضارة موكلي

ومما طلتها فقط وقد جرت أحكام القضاء على عدم اختصاص محاكم الأحوال بالنظر في منازعات الشركات التجارية والخلاف على الحصص أو القيمة. ثانياً: سقط سهواً أن نرفق مستند في غاية الأهمية إذ أننا بينا في الفقرة رقم (١١) من البند (ثانياً) من مذكرتنا الإلحاقية الأخيرة الإشارة إلى صدور تقرير طبي من مستشفى الحرس الوطني بتاريخ 9-11-1411هـ الموافق 37-117-141721 هـ أي بعد تاريخ عقد بيع الحصص محل النزاع بأيام قليلة» وتضمن التقرير أن الأب - مورث موكي - يعاني من الحرف الشيخوخي المقدم وضعف الإدراك (مرفق). أي أن المورث فاقد للأهلية وغير مدرك قبل هذا التاريخ بكثير وبالتالي فإن عقد البيع ساقط وغير معتبر شرعاً ونظاماً وغير

منتج لآثاره النظامية وكذلك من مسقطات عقد البيع على افتراض صحته عدم دفع القيمة العادلة للحصص بل إنه لم يسلم منها شيئاً وتناقض المدعى عليه في بيان آلية سداد الثمن كما هو مفصل في المذكرة السابقة وفصلته الدائرة الابتدائية بجلاء في تسببها للحكم محل النظر ونحيل لما سبق منعاً للتكرار وحفظاً لوقت الدائرة الثمين. وهذا ما جعلنا نعدل عن الدفع بتزوير عقد البيع فهو دفع غير مؤثر وغير منتج بعد تصفية الشركة اختيارياً من قبل المدعى عليه فهذا العقد تعددت أسباب سقوطه ركناً ومحلاً بعدم أهلية أحد العاقدین ابتداءً ثم بتخلف الثمن الحقيقي العادل للمبيع وثبوت انتفاءه.

هذا ما أردت بيانه). ثم عقب وكيل المدعى عليه بالتأكيد على أن والدة المدعى عليه محتجزة لدى المدعي» وأن هناك تسجيل فيديو تم قبل أسبوعين تظهر فيه المدعية عاتقة وهي تقول بأنها لا تطالب ابنها أسامة بأي مطالبة، وأنها لم توكل أي محامي ولا تعرف عن القخية شيئاً والذي قام بتصوير الفيديو هو أخوها مرزوق الحرازيء وتم بعثه على البريد الإلكتروني الخاص بالدائرة، وأنه يطلب استجوابها بنا على المادة 20/2 من نظام الإثبات فعقب وكيل المدعي انه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه: (ما ذكره المدعى عليه من احتجاز والدة موكلي عدنان وأنها لم توكل فهذا الكلام غير صحيح ولا يجوز الطعن في الأوراق الرسمية إلا بالتزوير وليس هذا من اختصاص المحكمة التجارية: وبإمكان المدعي التقدم للجهات المختصة. ثم إن المدعى عليه أقام دعوى ضد والدته برقم 4570053093 يطالها بتسليم 130 مليون ريالء ولا زالت قيد النظر بالمحكمة العامة). فعقب وكيل المدعى عليه بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه: (الدعوى المذكورة ليس لها علاقة بهذه الدعوى. وقد سبق للدائرة الابتدائية أن طلبت حضور السيدة عاتقة لسماع مآلديها ولكن الوكيل ذكر نصاً أنها تقف على الحياد بين ابنها ولا يرى ضرورة لإحضارها وقد استجابت له الدائرة ولا نعرف أي سبب يمنع من حضورها للمحكمة لسماع مآلدها). ثم أفهمت الدائرة الخبير

بالحضور في الجلسة القادمة وتزويد الدائرة بوسائل التواصل مع
الخبير وأفهمت وكيل المدعين بالرد على ما تضمنه جواب
وكيل المدعى عليه بشأن القيمة التي قدرها الخبير. كما أفهمت
وكيل المدعى عليه بالرد على ما ذكره المدعين بجلسة اليوم
بشأن مسألة الاحتجاز والشكوى لدى الجهات المختصة، وتقديم
إجابته خلال مهلة لا تتجاوز يوم واحد عبر النظام ء بصيغتي 06م
و 060/لا كما أفهمت كل طرف بالرد عبر النظام على ما
سيقدمه الأطراف خلال مهلة تالية وقدرها يوم واحد على إنه إن
تعذر إرسال الإجابة عبر النظام» فيمكن إرسالها عبر إيميل
الدائرة التالي: 3 01/12 ©10-458 مع ضرورة أن يقوم
كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما
فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى.
وني جلسة 1445-03-11هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن
بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف
القضية» وعلى المذكرة المقدمة وكيل المدعين (عدنان أحمد
عباس زيني) و(عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي)
والمودعة بمرفقات القضية بتاريخ 10/03/1445هـ وحا صلها:
(نوضح لمقام الدائرة الآتي رداً على ما أثاره وكيل المدعى عليه
المضبوطة في الجلسة السابقة والتي كانت بتاريخ 4 5/07/1445هـ
أولا فيما يتعلق بدفع المدعى عليه بأن التقرير المحاسبي الصادر
من الخبير المحاسبي طلال أبو غزاله قد تضمن أن قيمة حصص
المورث أحمد زيني رحمة الله محل هذا النزاع -تقدر بمبلغ
وقدره (79,000,000 ريال) فهذا الدفع باطل ومردود شكلاً
وموضوعاً. فمن الناحية الشكلية فقد نصت المادة (١١؟) من
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على: (لا تقبل المحكمة - أي
الاستئناف - أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى
وكان بإمكان الخصوم تقديمها...). وبما أن المدعى عليه لم يثر
هذا الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى مع أن الحاجة ماسة
لتمسكه بهذا الدفع لو كان يؤمن بصحته والتقرير المحاسبي ليس
حديث الصدور والنشأة حتى يقبل منه عدم اكترائه بما جاء فيه

بأن القيمة للحصص محل النزاع 9 مليون كما يزعم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولما كان الحال كذلك فإن محكمة الاستئناف الموقرة قد ترى أنه لازماً عليها تطبيقاً لنص المادة (١٦١) سالفه الذكر إسقاط هذا الدفع شكلاً وعدم قبوله واطراحه. ومن الناحية الموضوعية؛ فإن دفع المدعى عليه بأن الحصص محل النزاع تقدر بقيمة تبلغ 1 مليون ريال فقط دفع واه وساقط من وجوه: ١- أن هذا المبلغ لم يكن في التقرير النهائي وإنما كان في التقرير المبدئي ثم بعد اعتراضات الأطراف صدر التقرير النهائي الذي قرر أن القيمة هي مبلغ 1/51: 717 917١ ريال. ٢- أن هذا المبلغ المذكور بالتقرير النهائي - محل الحكم - هو المبلغ الذي تم تخارج الشركاء عليه وأقر به المدعى عليه ولم يعترض على مضامينه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. - ورد في التقرير الهائي (ص ١) وما بعدها أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية هو مبلغ وقدره 1/7517: 11١ (7 ريال) (مرفق ١ صورة التقرير). وعليه فإن المبلغ المتعمد لتقرير قيمة الحصص محل المطالبة هو المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الدرجة الأولى بناءً على التقييم والتقرير النهائي للخبير المحاسبي وتم التخرج بموجب هذا التقرير أمام المحكمة آنذاك وينزل هذا التصرف بمنزلة الرضا أو عدم الاعتراض من قبل أطراف النزاع جميعاً ومنهم المدعى عليه في هذه الدعوى ولا يقبل من الأخير إسقاطه أو التشكيك في صحته وهذا ما نأمل أن يكون محل اعتبار لدى الدائرة الموقرة. ثانياً: نؤكد لمقام الدائرة الموقرة أن موكتي المدعية عاتقة الحرازي متمسكة بالمطالبة بحقها في إرث زوجها المتوفي أحمد زيني رحمة الله المتمثل في نصيبها الشرعي في الحصص البالغة 9090 من شركة أحمد زيني وأولاده التجارية الذي استحوذ عليها المدعى عليه بغير حق ولا سبيل معتبر للتملك شرعي أو نظامي وفي سبيل استخراج هذا الحق وانتزاعه أصدرت لي الوكالة النظامية لتمثيلها والمطالبة بحقوقها (مرفق ؟). صورة الوكالة، ولا ينال من هذه الحقيقة الثابتة ما يزعمه المدعى عليه من وجود تسجيل مصور لموكتي

تبدي فيه عدم رغبتها في مخاصمة المدعى عليه أو المطالبة بحقوقها ولجوء المدعى عليه لهذه الأساليب الملتوية باعثة إدراكه سلامة موقفه وإلا. فالحجة تقارع بالحجة لا بتسجيلات لا يعلم ظروف تسجيلها أو توقيتها أو صحتها وتأكيدًا من موكلتي على حرصها على المطالبة بحقها الشرعي والنظامي فإننا نرفق لمقام الدائرة الإقرار الصريح والذي لا يقبل التشكيك والتأويل في إصرارها على المطالبة بحقها حتى الهاية ودحض افتراءات المدعى عليه وأكاذيبه المثارة منه في الجلسة الماضية بقصد إسقاط الحقوق الثابتة في مواجهته لق شنة امرية انسمودية [!]

25 وزارة العدل صك رقم 751511757. 547 [ص] مو عب 08 ل رد لك المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١١ 2 1 دائرة الاستئناف الثانية ١ تاريخ الصك: ٩/٧١/هـ: ١٥١-1 5٩ ع والتشغيب عليها وهذا ما نتيقن أنه لن ينطلي على نظر وبصيرة الدائرة وفهمها الثاقب بعد عون الله وتأييده وقد شهد عليه أحفادها من ابها غازي (مرفق . صورة الإقرار)ء ونود أن ننوه الدائرة الموقرة أن الخصومة بين موكلي والمدعى عليه محتدمة فقد أقام المدعى عليه دعوى ضد موكلتي لإلزامها بأن تدفع له مبلغ (.....١٩8 ريال) وهي منظورة بالمحكمة العامة بجدة برقم (517.97..401) وأنا وكيلها ومحامها في تلك الدعوى؛ مما يبين وجود الخصومة والخلاف بين الأطراف وتهافت هذا الدفع من المدعى عليه. ثالثاً: نرغب أن تأذن لنا الدائرة الموقرة في مزيد بيان وإيضاح حول مسألة طلب تفصيل منطوق الحكم والتنصيب على نصيب موكلي في قيمة الحصص المحكوم بها مع وجود وصية من المورث رحمه الله واجبة النفاذ وبالإطلاع والتأمل على صك الوصية (مرفق 4 صك الوصية) نجد أن المورث رحمه الله قد أوصى بثلاث تركته وفق مصارف الوصية المثبتة بصك إثبات الوصيةء فبعد أن نص على نسبة 5 كوقف لآل زيني وعشرة ملايين كوقف علمي وخمسة ملايين لإحياء أرض جدة بوادي فاطمة بعد هذا كله تم النص على: ((وما تبقى من الثلث يوزع على احفادي... إلخ))، مما يعني أن النسبة 5/،

والعشرة ملايين والخمسة ملايين تخصم من ثلث الوصية وليست خارج الثلث وما يتبقى من هذا الثلث بعد هذه المصارف الثلاثة المحددة يوزع على الأحفاد وفق التفصيل المثبت بالوصية وقد ترى الدائرة الموقرة أن صك إثبات الوصية ابتداءً بأن مصارف الثلث الثلاثة» ثم نص على أن ما تبقى من هذا الثلث يوزع على الأحفاد والتقديم والتأخير في رصد رغبات المورث في وصيته لا يغير من أن الوصية هي الثلث دون زيادة أو نقصان، وبإزالة هذا التقرير الشرعي على المبلغ المحكوم به وبعد الاطلاع على صك حصر الإرث (مرفق ه حصر الإرث) يظهر للدائرة الموقرة ولا يخفى على شريف علمها أن قيمة المبلغ المحكوم به تصبح كالتالي: ١- الوصية: الثلث يصرف حسب مصارفها ويكون إجمالي ذلك مبلغاً وقدره مبلغ و قدره (9/،11٠١77) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً. ١- موكلي عدنان زيني: بعد خصم مبلغ الثلث للوصية والثلث لموكتي بالمناصفة مع المدعي عليه يستحق مبلغاً وقدره (17,779,770 ريال) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان و سبعون ريالاً. 3- موكلي عاتقة الحراري.: بعد خصم مبلغ الثلث للوصية بصح الحمن المستحق لها شرعاً مبلغاً وقدره 772١501,715 (ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً ولكل ما سبق بيانه في هذه المذكرة والمذكرات السابقة نطلب من مقام الدائرة تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى محل النظر مع تفصيل منطوقة وفق التفصيل الآنف في البند ثالثاً وما وضحناه في مذكرتنا

الاعتراضية التي طالبنا فيها بتفصيل منطوق الحكم الذي جاء مجملاً حتى تتحقق الغاية من الأحكام القضائية في الفصل في المنازعات بشكل بات وقاطع وتكتسب الأحكام حجية الأمر

المقضي به). كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة وكيل المدعى عليه (أسامة احمد عباس زيني) والمودعة بمرفقات القضية بتاريخ 10 / 03 / 1445 هـ وحاصلها: (أولاً: ننتمسك بكافة أوجه الدفاع والدفع المبداء بالمذكرات السابقة ونعتبر كافة الدفع الواردة بها جزء لا يتجزأ من تلك المذكرة. ثانياً: جواباً على استفسار الدائرة بشأن احتجاز المستأنف ضده لوالدته (عاتقة الحرازي). 1- قال تعالى (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) وبدلاً من أن يحسن لوالدته ويمثل لأمر الله تعالى قام المدعي بحبس والدته ووالدة المدعى عليه (عاتقة الحرازي) واحتجازها وإزالة باب بيتها إذ لم يعد لبيتها مدخل إلا بالعبور من منزل المدعي وقام سحب جوالها ومنع المدعي من التواصل معها بأي شكل وتهديد العمالة المنزلية وتحذيرهم من تمكينه من مكالمها عن طريقهم للاطمئنان على صحتها ولا سيما وأنها سيدة طاعنة في السن وبلغت من الكبر عتياً وصحتها سيئة ولديها من الأمراض التي يستلزم مراجعتها وأخذها للمستشفيات لمراجعة الأطباء المشرفين على صحتها وقد منع المدعى عليه من الاطمئنان عليها وعلى صحتها كما قام طرد ثلاثة من العاملين لديها ليس بسبب أنه يتهمهم بتمكين المدعي من الاتصال بوالدته وكذلك قام بتوكيل نفسه وتوكيل محاميه بعد استيلائه على أرقام منصة أبشر وقد لاحظنا أن وكالة الوالدة للمدعي كانت في شهر جمادى الثانية 1444 هـ وتوكيله للمحامي الحاضر عها في شهر ذي القعدة 1444 هـ في حين أن هذه الدعوى مقامة سنة 1442 هـ لها بضع سنوات نلتمس من مقام الدائرة الموقرة ملاحظة ذلك وبحث مدى صحة تمثيلها منذ بدء الدعوى. أيضاً نقل بيتها باسمه بثمان لم تقبضه وبوكالة ليس فها حق البيع لنفسه ونقل عقاراتها أيضاً باسمه وأكثر من ذلك فإنه من أكثر من عشر سنوات حتى الآن والمدعى عليه من يتولى الصرف عليها وتسديد فواتير الماء والكهرباء ودفع رواتب العمالة المنزلية الخاصة بها. 2- لم يسكت المدعى عليه إزاء تلك التصرفات المشينة من المدعي وقرر تقديم شكوى ضده لدى مركز شرطة السلامة إلا

أما رفضت ذلك بسبب الصفة ولأنها كاملة الأهلية وعدم وجود ما يثبت عدم قدرتها على ذلك؛ كما أن المدعى عليه قام بمراجعة إمارة منطقة مكة المكرمة لتقديم شكوى ضده إلا أنها رفضت الشكوى لذات السبب أيضاً. 3- كما أن أخو والدته المتداعين السيد مرزوق الحرازي قام بإحضارها للشرطة لتمكينها من تقديم الشكوى لفك حبسها إلا أن المدعى حضر بصحبه ولده (غسان عدنان زيني) وقام بالتعدي على خاله: مرزوق وضربه في صدره وقال له لفظاً (والله لأربيك مثل ماربيت غيرك)، وقام بأخذ والدته وإعادتها لمكان حبسها واحتجازها دون تمكينها من تقديم الشكوى. 4- بعد أن أبلغت السيدة عائقة ابها المدعى عليه بقيام عدنان وابنه غسان بوضع بصمتهما على عدة أوراق لا تعلم ماهيتها ولا تعرف مضمونها ومحتواها قام المدعى عليه برفع برقية عاجلة لسمو وزير الداخلية تقيدت برقم 2307033671544 وتاريخ 2023/09/20م وبرقية أخرى لفضيلة معالي النائب العام تقيدت برقم 2307033671543 وتاريخ 2023/09/20م. وبناءً على ما تقدم فإنه يثبت لفضيلتكم سلوك المدعى عليه لكافة السبل والطرق وعدم سكوته عن حماية والدته إلا أن المدعي حال دون ذلك ثالثاً: الرد على الدفوع الشكلية والموضوعية المقدمة من وكيل المستأنف ضده (عدنان): 1- جواباً على الدفع الشكلي بعدم جواز الدفع بتقدير التقرير المحاسبي للشركة بمبلغ (79.000.000 ريال) على سند من المادة (21) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض؛ فنجيب على ذلك بأن هذا الدفع غير سديد وفي غير محله ذلك أن: أ- إصرار وكيل المدعي على عدم جواز الاستناد على التقرير المحاسبي الذي يذكر أن تقييم حصص شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ (79 مليون ريال) (مستند رقم 1) هو محاولة منه للتغطية على ممارسات الغش والتضليل الممارسة على الدائرة بالإهام بزعم تضمن التقرير تقييم الحصص بمبلغ (368 مليون ريال) (مستند رقم 2). في حين أن هذا المستند قد طالته أيدي العبث والتعديل من وكيل المستأنف ضده حيث قام بحذف التاريخ المذيل بكل صفحة من

صفحات التاريخ كي لا يتطابق مع التاريخ المدون بالصفحة الأولى بمقدمة التقرير وكي يمكن لنفسه من إرفاق التقرير الأول مع مقدمة التقرير الثاني بما يؤدي في النهاية إلى التدليس على المحكمة والإهام بحق غير مشروع يتنافى مع الحقيقة والواقع ودلالة ذلك أنه بالرجوع للتقرير المقدم منا بالمذكرة الجوابية السابقة نجد أن كل صفحة بالتقرير المحاسبي الصادر من الخبير المحاسبي مذيلة بتاريخ التقرير ورقم كل صفحة من تلك الصفحات. وحيث إن ثبوت ذلك يعد من قبيل التزوير المعرّف بنص المادة (1) من النظام الجزائي لمكافحة التزوير أنه: (كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص علما في هذا النظام - حدث بسوء نية - قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع). وكذلك نص المادة (2) من ذات النظام التي اعتبرت تزويراً (د- التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع. سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال أو الإلتاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه)؛ ومن ثم فإن ما اقترفه من جرم يعاقب عليه بنص المادة (8) من ذات النظام باعتبار أن الخبير المنتدب من المحكمة يكتسب صفة الموظف العام ومن ثم يتعين معه حال ثبوتها إحالته للنيابة العامة. ب - أن هذا الدفع إنما يتعلق بدليل قدمه المستأنف ضده نفسه وتساند عليه في دعواه والمتمثل في التقرير المحاسبي ومن ثم فإنه يجوز لكل ذي شأن في الدعوى الدفع بما يؤيد موقفه في الدعوى دون مانع يحول بينه وبين ذلك بل إن الدفع في الدعوى من أبرز الضمانات التي كفلها المنظم ومنع الخصوم من إبداء دفوعهم يجعل الحكم معيلاً بالإخلال بحق الدفاع ومخالفاً للنظام. ت - المستأنف ضده أقر بأن ما أبداه المستأنف يعتبر دفعاً في حين أن المادة التي يتساند عليها قصرت عدم قبول محكمة الإستئناف لأدلة جديدة، ولا يخفى على فضيلتكم الفرق الجوهرى بين الدفع والأدلة» والثابت من إقرار المستأنف ضده والمذكرة الجوابية السابقة إبداء المستأنف لدفع جوهرى وليس دليلاً مادياً جديداً. ث - وكيل المستأنف ضده إجتزأ

نص تلك المادة وأخذ منها ما يزعم تأييد موقفه وترك ما يدحضه ذلك أنه بالرجوع لنص المادة (21) السالفة الذكر فإنها نصت على أنه لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها ما لم يوجد مقتض لقبولها... وحيث إن مفاد تلك المادة أنها تضمنت استدراكاً واستثناءً من عدم جوازية تقديم أي دليل جديد في الإستئناف بإجازة ذلك حال وجود مقتضى لقبولها وهو ما يتوافر في تلك الدعوى الراهنة ذلك أن من شأن هذا الدفع التأثير في وجه الرأي في الدعوى على نحو يتعين الأخذ به ويتمحيصه بل وأن المحكمة ملزمة بتمحيصه وتدقيقه وإلا. أصبح حكمها معيباً بالقصور في التسبيب وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا التي أقرت مبدأ حيث إن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به لق 'نمنعة انعرية انسمودية [!]

5 -- 5 000 ل المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 1 2 1 وجه الحكم في الدعوى. ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار. " قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 2 وتاريخ: 1هـ " 2- جواباً على دفع المستأنف ضده بأن قيمة شركة أحمد زيني التجارية مبلغ (367.757.931 ريال) في التقرير فنجيب على ذلك بأن هذا يتناف مع أبسط مقتضيات العقل والمنطق ويتناقض مع الثابت بالأوراق ويخالف الحكم القطعي الصادر بإثبات الصلح والتراضي بين أطراف النزاع ذلك أن المستأنف ضده قد فصل حقوقه - المزعومة وزعم بأن حصته الشرعية من إرث والده في شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (96.779.270 ريال) وهنا نتساءل كيف للمدعى أن يتخارج بحصته من جميع الشركات بشركة أحمد زيني وأولاده وعددها (11) شركة وتكون حصته (170.000.000) مليون ريال. (شاملة شركتي داكن): وكيف يطالب بحصته في شركة واحدة من تلك

[واضح]

سؤال يؤكد ويثبت عدم صحة دعوى المدعي وأن دعواه ناشئة عن حسابات ظنية ووهمية غايتها الإضرار بالمستأنف. 3- وأما جواباً على استناد المدعي على التقرير للخير المحاسبي واعتباره بمنزل الرضا أو عدم الاعتراض ولا يقبل إسقاطه أو التشكيك في صحته فإننا نستغرب التناقض الواضح والصريح الصادر من المدعي: أ- يبدأ مذكرته برفض الخوض في ذلك التقرير وبحاول جاهداً ثني المحكمة من الاطلاع على ما سنبينه ونكشفه من تسليط الضوء على ذاك التقرير وما أحدثه به من تحريف وتغيير متعمد لما به من بيانات نهائية من جهة وناحية أخرى نجد أنه يتمسك بالتقرير المحاسبي ويعتبره بمنزله الرضا ولا يجوز إسقاطه. في حين أنه يطالب بإسقاط الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (2/17/185) وتاريخ 1432/12/2هـ). (مستند رقم 3). والذي أقر فيه المستأنف ضده بالبند (1/4) من الحكم بأنه ليس له أي حق في مطالبة الطرف الأول - المستأنف سواء بصفته شريكاً أو مديراً للشركات محل الدعوى - ومنها شركة أحمد زيني التجارية والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها ويعتبر التخارج بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ما عدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة وكان أيضاً في منزلة الرضا وعدم الاعتراض من المستأنف ضده. ب - كذلك نستغرب التمسك بالرضا في تقرير محاسبي وبتجاهل الرضا التام الصادر من مورث المستأنف ضده بقرار الشركاء المؤرخ في 0هـ (مستند رقم 4) الذي يعد محرراً رسمياً والذي تضمن أنه: (استوف الطرف المتنازل - أحمد زيني مورث المدعي حقه من الطرف المشتري - المدعى عليه - الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة

الطرف المشتري. لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من 96 رأس المال والتي تعادل 9097.7 - ومنهم المدعي عدنان زيني). كما جاء في القرار أيضاً: (يقر الشركاء - ومنهم المستأنف ضده بصحة توزيع الحصص فيما بينهم): ومن ثم فإن هذا القرار يعد إقراراً ورضاء من المستأنف ضده بصحة البيع وترسيخاً لاستلام الشريك (أحمد عباس زيني) مورث المدعي نصيبه من المدعى عليه من هذا التنازل وإقراراً بصحة توزيع تلك الحصص التي آلت للمستأنف. ت - كذلك تجاهل وكيل المستأنف ضده استمرار موكله (عدنان زيني - بصفته شريكاً بشركة أحمد زيني وأولاده) شريكاً مع المدعى عليه (أسامة زيني) في شركة أحمد زيني التجارية لمدة سنتين بعد شراء أسامة لحصص والده دون إبداء ثمة اعتراض على تملك أسامة زيني لنسبة والده التي اشتراها منه. وكذلك تجاهل قرار الشركاء الموثق في 1434/2/10هـ. (مستند رقم 5). الذي أبرأ ذمة المدعى عليه من أية حقوق تتعلق بتلك الشركة حيث تضمن إقرار المدعي المستأنف ضده - نصاً أنه: (استوف الطرف المتنازل - المستأنف ضده - حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة - أسامة زيني - ويعتبر توقيع كل مهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري) وإقراراً بصحة توزيع الحصص فيما بينهم , وقد قام المدعي بتذيل قرار الشركاء بتوقيعه. ولما كان ما تقدم فإنه لا يجوز للمدعي الرجوع عما تم على يديه وفقاً للقاعدة الشرعية التي تنص على أنه: (من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه). أصحاب الفضيلة: نحيط فضيلتكم علماً بأن شركة أحمد زيني التجارية هي شركة ورقية وقيمتها تأنتي من حصصها في الشركات التي تملكها في شركة أحمد زيني وأولاده وعددها (7) شركات بواقع 0 ني كل شركة وهي (شركة مزرعة وادي فاطمة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 37 مليون. (وشركة مصنع الحلويات والطحينة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 270 مليون. (وشركة أحمد زيني للتموين) وقيمتها الإجمالية تقريباً 15 مليون). (وشركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف) وقيمتها

الإجمالية تقريباً 31 مليون. (والشركة الوطنية للإدارة والخدمات) وقيمتها الإجمالية تقريباً 3 مليون. (وشركة الخميرة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 17 مليون. (وشركة كورتينا) وقيمتها الإجمالية تقريباً 14 مليون. وهذا يعني أن مجموع قيمة تلك الشركات هو مبلغ 622 مليون ريال ستمئة واثنان وعشرين مليون ريال تقريباً. بما معنى أن نسبة ال (9010) لتلك الشركات كما في المسودة الأولى مبلغ 68 مليونء وفي المسودة الثانية بتاريخ 2011-06-27م «مبلغ 79 مليونء وللعلم فإنه تم الاعتراض على التقريرين وتم تخارج الشركاء بالصلح والتراضيء وبالتخارج لم يعد للمدعين أي حقوق بشركة أحمد زيني التجارية التي تخارج منها المدعي عدنان بشخصه وباقي الشركاء بشركة أحمد زيني وأولاده عن النسبة التي كانت متبقية وهي 9610. وبعد ذلك تم تصفية الشركة حسب النظام في عام 1437 هـ. 4- جواباً على طعن وكيل المستأنف ضده في دفع المستأنف بعدم توكيلها له للمطالبة بحقوقها في إرث زوجها المتوفي أحمد زيني فنجيب على ذلك: أ- نتمسك باستدعاء السيدة (عائقة الحرازي) لاستجوابها وذلك لسؤالها عما إذا كانت تطالب المدعى عليه بتلك الدعوى من عدمه إذ أن ذلك من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى لقطع دابر الادعاءات من التأكيد على توكيلها من ناحية ونفي توكيلها من ناحية أخرى. ب - وأما جواباً على طعن المستأنف ضده على التسجيل وعدم علم ظروف وتوقيت التسجيل وإرفاقه إقرار - مزعوم صدوره من المدعية على إصرارها على المطالبة بحقوقها- « فنجيب على ذلك: 1/ ت: ندفع بإنكار صحة تلك الورقة جملة وتفصيلاً. 2/ ت: إن وكيل المستأنف ضده لازال يسلك كافة سبل التناقض والاستغراب في دفوعه حيث يطعن على تسجيل الفيديو وعدم علم ظروفه وصحته في حين يحكم من تلقاء نفسه على الإقرار المزعوم بصحته وغض الطرف عن ظروف توقيع السيدة عائقة الحرازي على تلك الورقة التي تتضمن إقرارها المزعوم رغم أنها قد بلغت من الكبر عتياً وبلغت أربعة وتسعين عاماً وأصبحت عاجزة عن قراءة

الكلمات والدراية بما تتضمنه تلك الورقة المتساند عليها كما أن محتوى الورقة ينم عن مضمون قانوني قوي لا يصدر إلا من قانوني» ولو كانت على دراية بمضمونه لكانت وقعت بدلاً من بصمتها ولا سيما وأنها على قدر من التعليم الذي يمكنها من الكتابة الأمر الذي يطعن في صحة تلك الورقة ويتعين الالتفات عنا. 5- قال الله تعالى: ((بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق)). نقدم لكم تسجيل صوتي للمكالمة التي جرت بين المستشارين والدته ليلة وضع بصمتها على عدد من الأوراق منها ماتم تقديمه بالذاكرة الأخيرة وتبين من المكالمة الممارسة الخاطئة والظالمة من المدعي مع والدته باصطحابها لطبيب العيون وأخذ بصمتها دون وعي أو إدراك لمحتواها كما تقربه صراحة وذلك على أوراق أعدها لتحقيق نواياه الغير سليمة والتي لا يقرها لا الشرع ولا النظام بغية تظليل المحكمة في هذه

الدعوى. والاحتفاظ بالأوراق الأخرى لتقديمها حال افتضاح ما ارتكبه من ممارسات باطلة بقصد الاستئثار لنفسه بأموال والدته وحصتها من التركة. أصحاب الفضيلة لا يخفاكم ما

وقع على موكلي من ظلم وما لحق به من ضرر مادي ومعنوي نتيجة دعاوى كيدية عديدة ولا يخفى عليكم حرمة الادعاء الباطل لما أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط من الله حتى ينزع))، ولما جاء عند البخاري عن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي المسلمين أفضل قال: ((من سلم الناس من لسانه ويده)). قال ابن فرحون رحمه الله في التبصرة: "من قام بشكية بغير حق أو ادعى باطلاً فينبغي أن يؤدب". وجاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في خطاب موجه لفضيلة رئيس محكمة يعرشلا

مكاحلل نأ مكديفن هوحنو ةماقإلاو رفسلا تاقفن نم ةاعادملا
همزلتست امو ةاعادملا قيرط نع هريغب رارضإلاو ةبغاشملا
دمعتي نعم مكداشرتسا صوصخب": ةباينلاب ةحابلا الاجتهاد في
مثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققاً للعدل ومزبلاً للظلم
والعدوان زاجراً من يتعمد الإضرار بإخوانه المسلمين رادعاً لغيره
ممن تسول لهم انفسهم ذلك"; وبناء على ما تقدم نلتمس من
فضيلتكم القضاء بما يلي: أولاً: قبول الإستئناف شكلاً. ثانياً في
الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بما يلي: أصلياً
رد دعوى المدعي مع إلزامه بمبلغ وقدره (500,000) خمسمئة
ألف ريال سعودي نظير أتعاب المحاماة. احتياطياً: استدعاء
عاتقة الحرازي للإفادة منها بشأن توكيلها لوكيل المدعي لرفع
الدعوى من عدمه. وإحالة المدعي ووكيله للنياية العامة
للتحقيق معيهما بشأن التزوير الذي قاما به في حال ثبوته). فقب
وكيل المدعين قائلاً: بأنه يقرر الاكتفاء. فيما أكد وكيل المدعى
عليه بأن الخبر لم يحضر بجلسة اليوم» كما أنه يطلب حضور
والدة المدعي و المدعى عليه؛ لأن ما تظهره وقائع الدعوى أنها
لم توكل أحداً لإقامة هذه الدعوى. فعقب وكيل المدعين: بأن
وكيل المدعى عليه يحاول إطالة أمد المملكة العربية السعودية
1 7 لطر 7 المحكمة التجارية بجدة م الج 0 لح جارية بج رقم
الصفحة: 1 4 1 القضية بإثارة الطلبات الجديدة علماً أن المدعى
عليه أقام دعوى على والدته بمبلغ 135 مليون.ء ولا تزال قيد
النظر بالمحكمة العامة بجدة ء وقد وكلتني والدته بالجواب على
دعواه.

فعقب وكيل المدعى عليه: بأن الدعوى في المحكمة العامة
لإثبات إرث المدعي (أسامة) وليست مخاصمة حقيقية وهي
ليست مقتصرة على والدته بل على جميع الورثة. وسبب الدفع
الجديد هو أن وكيل المدعين تقدم بوكالة مؤرخة 16/11/1444
هـ من المدعي عدنان بصفته وكيلاً عن والدته عاتقة ووكالة عاتقة
لابها عدنان مؤرخة في 26/06/1444 هـ في حين أن

الدعوى مقامة منذ عام 1442 هـ. فعقب وكيل المدعين بأن وكالته منذ 7 أشهر تقريباً. وأنه لم يذكر أنه كان وكيلاً عنهم منذ بداية الدعوى. ثم قرر الأطراف الاكتفاء ولصلاحية القضية

للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراضين المُقدّمين عليه فاتضح لها أن الاعتراضين قد قندما خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبولان شكلاً. وأما عن الموضوع: وبعد الاطلاع على أسباب الحكم الابتدائي. تضيف هذه الدائرة: ولائناً من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليه من عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى ذلك أن الثابت صدور حكم الدائرة الحقوقية الثالثة عشرة بالمحكمة العامة بمحافظة جدة في القضية رقم (3218883) وتاريخ 1432-03-04هـ والصادر بها الصك رقم (3855849) وتاريخ 1438-10-25هـ والقاضي بما نصه: (صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص. وهي من اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم); والمصادق عليه من الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار رقم (38403785) « وتاريخ 1438-11-25 هـ. وعليه واستناداً على المادة: (78) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (إذا رفعت القضية لمحكمة, ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال الآتية: (ب) إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص. فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية. فتحيلها إلى المحكمة المختصة, وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها). وعليه فإن هذه الدعوى تكون من اختصاص المحاكم التجارية. ولائناً منه دفع المدعى عليه بأن اللائحة التنفيذية المذكورة صدرت بعد حكم المحكمة العامة بجدة. وأن النظام لايسري بأثر رجعي. ذلك أن

الدعوى محل الاستئناف قُيدت لدى هذه المحكمة بعد سريان التعديل اللائحي المذكورء وعليه فتكون مُلزمة بنظرهاء وفقاً لحكم المحكمة العامة بجدة. فضلاً عن كونها مطالبة

بقيمة حصة في شركة مباحة من مورث المدعين للمدعى عليه وهي من اختصاص المحاكم التجارية» وفقاً للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وأما عن جواب وكيل المدعى عليه بأن التصرف تم في وقت كان المورث فيه خالياً من كافة العوارض فإنه يعارضه اضطراب المدعى عليه في دفعه. وفقاً لما ساقته أسباب محكمة أول درجة، فضلاً عن أن خطاب قاضي المحكمة العامة بجدة المؤرخ في 1442-02-18هـ. والذي حضر فيه المورث أمامه من أجل توكيل ابنه أسامة. أقر (المورث) بأنه لم يبيع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه. (والمثبت بالصك رقم (33286392) وتاريخ 1433-06-08هـ. في الصفحة الرابعة منه الصادر عن المحكمة العامة بجدة). والإقرار حجة لايعوزه دليل إلى إثباته. ولم يكن ثمة ادعاء عيب على الإقرار المذكورء كما أن الثابت صدور تقرير طبي من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية (مستشفى الحرس الوطني) بتاريخ 1431-12-02هـ. يبين عدم إدراك المورث. وعززه تقرير مستشفى الصحة النفسية المؤرخ في 1432-06-08هـ. حيث أثبت (في طياته) أن المورث يعاني من النسيان. وبما أن تقرير طلال أبو غزالة هو التقرير الذي ارتضاه الأطراف (بعد تكليف المحكمة له). لإنهاء القضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية بجدة في القضيتين رقم (2/5798/ ق لعام 1431هـ. و 2/1375/ ق لعام 1432هـ). الصادر هما الحكم رقم (185/17/2 لعام 1432هـ) بتاريخ 1432-12-02هـ المحكوم فهما صلحاً. لذا فيكون التقرير بمثابة التقدير الصحيح لهاء فضلاً عن أن طلب المدعي في هذه الدعوى هو عن حصته في الإرث في البيع الذي تم بين المدعى عليه والمورث. وليس عن حصته الأصلية» والتي

كانت محل النزاع في الدعوى السابقة (المنتھية صلحاً)ء وعلية فلا يصدق على النزاع المائل سبق الفصل» استناداً على المادة السادسة والثمانون من نظام الإثباتء والتي نصت: (ولا تكون لتلك الأحكام الحجية إلا.في نزاع قام بهن الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً)ء وبالنظر في هذه المادة يتضح أن الصلح وقع على الحصة المملوكة للمدعي وليس على حصص المورث أحمد زيني محل هذه الدعوى والذي كان في ذلك الوقت على قيد الحياة.

ولم يُختصم في تلك الدعوى. ولا.يغير من ذلك انقضاء الشركة: (تصفية شركة أحمد زيني التجارية): ذلك أنه قد ثبت تحقق الغبن الفاحش. والمدعى عليه في حكم المشرف المتصرف في المال» (مال مورثه بوكالات عنه حال حياته)؛ ويجعل به للمغبون أو ورثته حق الرجوع على الغابن إما بالفسخ أو بسداد الفرق. ولايُنال من ذلك دفع المدعى عليه بسبق الفصل في النزاع أمام المحكمة العامة بمحافظة جدة في القضية برقم (3216104) وتاريخ 22-02-1432هـ. وكذلك القضية رقم (3218883) وتاريخ 04-03-1432هـ إذ أن الدعويين وإنكانا قد تناولا

الدفع في البيع محل هذه الدعوى إلا أنهما لم يفصلا في النزاعء فالدعوى الأولى متعلقة بإقامة قيّم على المورثء وانتهت بإقامة شركة عبدالرزاق ولي سيت قيّمًا. ولم تفصل في صحة

البيع من عدمه. وأما الدعوى الأخرى. وإن كان الطلب فيها إبطال البيع. محل هذه الدعوى إلا أن المحكمة حكمت بعدم اختصاصها النوعي بنظرهاء وأن الاختصاص منعقد للدوائر التجارية. وعليه فدفع المدعى عليه بسبق الفصلء لايوافق مع سير القخبيتين. كما لايُنال من ذلك ادعاء المدعى عليه من أن التقرير الذي اعتمدت عليه الدائرة: (... قد طالته أيدي العبث والتعديل من وكيل المستأنف ضده حيث قام بحذف التاريخ المذيل بكل صفحة من صفحات التاريخ كي لا.يتطابق مع التاريخ

المدون بالصفحة الأولى بمقدمة التقرير وكي يمكن لنفسه من إرفاق التقرير الأول مع مقدمة التقرير الثاني بما يؤدي في النهاية إلى التدليس على المحكمة والإهمام بحق غير مشروع يتناف مع الحقيقة والواقع... إلخ)؛ فإن هذا الدفع يضاف إلى دفوع المدعى عليه المتناقضة السابقة، إذ أن التقرير التي أسست عليه الدائرة حكمها هو التقرير المؤرخ في المؤرخ في 1432-11-07هـ الموافق 2011-10-05م: «وقد ورد فيه بأن القيمة الإجمالية للحصص هي بمبلغ قدره: (368.757.931) ريالاً ولم يدع أي من الطرفين تزويره؛ بل إن المدعى عليه ناقشه في عدة مواضع منها: 1- أمام الدائرة الابتدائية السابعة عشرة في المحكمة الإدارية بجدة في القضيتين رقم (2/5798/ ق لعام 1431هـ. و 2/1375/ ق لعام 1432هـ) الصادر بهما الحكم رقم (185/17/2 لعام 1432هـ)). المنتبىة صلحاء في عدة بنود من وثيقة الصلح وفقاً لما هو وارد في الصفحتين (10 و 11) من صك الحكم. 2- أمام المحكمة العامة في جدة في القضية برقم (3216104) وتاريخ 22-02-1432هـ. في الصك رقم (34281449) وتاريخ 26-07-1434هـ. في عدة مواضع ومنها الصفحتين السابعة والثامنة منه إذ نص المدعي في تلك الدعوى على التقرير المعد من أبو غزالة. والمؤرخ في 1432-11-07هـ. وأجاب عنه المدعى عليه بطلب رد الدعوى. وأنه كان على المدعين عدم الموافقة على الصلح وأن قيمة الحصص المباعة هي بمبلغ قدره (120.000.000) ريالاً. قبل صدور تقييم أبو غزالة. 3- أمام دائرة الاستئناف في لائحة الاعتراض حيث ذكر بما نصه: (...أنه لم يلتفت لدخول شريك جديد شركة أوزكو المحدودة كمساهم بمالها من (موجوداتما و... إلخ) والذي أدى حتماً إلى رفع القيمة بشكل ما...). 4- أمام هذه الدائرة في الجلسة المعقودة بتاريخ 20-02-1445هـ. أجاب في مذكرته بما نصه: (...التأكيد والتمسك بالدفع بعدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله كأساس لتقييم الحصص...) وبما نصه: (... وبناء على ما تقدّم فإنه لا يجوز إعادة

تقييم الحصص بموجب تقييم محاسبي لكونها مقيمة فعلياً بين الطرفين ومقر بتقييمها الفعلي...). 5- مذكرته المرصودة في الجلسة المعقودة أمام دائرة الاستئناف بتاريخ 04-03-1445هـ. حيث أورد فيها مانصه: (...ولما كان البين من مدونات التسبيب أن الدائرة استندت على استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به تأسيساً على التقرير المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزالة. وهو استدلال معيب ذلك أنه لو افترضنا صحة التقرير المشار إليه. فإنه قد تضمن ما ذكر صراحة في البند خامساً: "ملخص حقوق الملكية الدفترية للشركات التابعة المعدلة بالتقييم كما في 31/03 /2011م" (مرفق رقم 1) والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية تم تقييمها بمبلغ وقدره 68.424.362 ريال وتم تعديل تقييم شركة أحمد زيني التجارية بتاريخ 27 /06 /2011م حسب ماورد بتقرير المحاسب القانوني لق 'نمنعة انعربية انسمودية [!

7 لطر 7 المحكمة التجارية بجدة ع السهجة 0 0 1 رقم 1 ببح ل طلال أبو غزالة» في البند "ثانياً: صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء" (مرفق رقم 2) والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (79.924.901 ريال) وتجلّى ذلك في الصفحة 4.6.8 من التقرير وليس (368.757.931 ريال) على النحو الوارد بالتسبيب، الأمر الذي يضى معه الحكم معيباً بالقصور في الاستدلال ويضى حرياً بالإلغاء...). 6- المدعي كان عمّده في الدعوى التقرير الصادر من أبو غزالة، والمؤرخ في 07-11-1432هـ وقد أشار إليه في غير ما موضع أمام الدائرة الابتدائية: ولم يطعن فيه المدعى عليه، بل كان دفعه بأن القيمة الإسمية هي (450.000) ريال وأن القيمة المسددة هي (120.000.000) ريال وأن هناك عقد بيع مع والده. ويتمسك بالحكم المنتبي صلحاً. كما يتمسك بتعديلات عقد التأسيس والوفاء بالقيمة... إلى آخر دفعه الخالية من الطعن على التقرير بل أجاب عن تقرير أبو غزالة في الجلسة المعقودة أمام الدائرة الابتدائية المؤرخة في 02-12-1444هـ. بما نصه:

(...) وأما عن تقييم أبو غزالة فإن موكله لم يوافق عليه وإنما وافق على الصلح في التخرج (...). وفي مذكرته المقدمة لدائرة الاستئناف في الجلسة المؤرخة في 20-02-1445 هـ وصف دعوى المدعي بأنها غير محررة مما يعد تناقضاً مع ما سبق له الجواب به. وعن عدم اتخاذ الدائرة الإجراء النظامي حيال الدفع بالتزوير للعقد. وحيث نصت المادة (41) من نظام الإثبات على أنه: (1. تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم مالداهم من محررات للمضاهاة. 2. يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك). وبما أن من يُراد مضاهاة توقيعه متوفىء وعليه فلا يمكن مضاهاة التوقيع بإجراء الاستكتاب أو بعث المستندات للجهة المختصة أو لخبير متخصص. والدائرة رأت إعمال الأصل في ضوء ما سبق بيانه من أن الاضطراب يوجب السقوط. وأنه لاجبة مع التناقض ووقائع الدعوى أضحت منتجة في النزاع» بما لا يلزم منه النظر في صحة العقد أو عدمه ولما نصت عليه المادة الأربعون من نظام الإثبات على أنه: (إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته. أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفي علمه به وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرر، وكان المحرر منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة؛ أو بسماع الشهود أو بكلهما وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا. فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرر) ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: (يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن. وتعد مطابقة لأصلها) وبما أن القرائن محتفة بعدم صحة عقد البيع. ووقوع الغبن الفاحش فيه. على القول بصحته. والدائرة القضائية غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع

الدعوى ومستنداتها لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته. إذ أن للدائرة فحص القرائن ووزنها بغية للوصول للنتيجة المنتجة في الدعوى. فضلاً عن

الدعوى الماثلة متوجهة ليس لإنكار واقعة البيع وعدم صحتها بل للغبن في قيمة المبيع ليس إلا.. ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة أن

تعديل عما أمرت به من إجراءات الإثبات؛ بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة) فضلاً عن أن وكيل المدعي في الجلسة المعقودة أمام الدائرة الابتدائية في تاريخ 11-17-4 هـ. قرر بما نصه: (... بأن البيانات التي يتمسك به موكله كافية في إثبات دعواهم دون الحاجة إلى ما يتعلق بالتزوير). كما قرر أمام دائرة الاستئناف في مذكرته المؤرخة في 02-29-5 هـ. بما نصه: (... وهذا ما جعلنا نعدل عن الدفع بتزوير عقد البيع فهو دفع غير مؤثر وغير منتج بعد تصفية الشركة اختياريًا من قبل المدعى عليه فهذا العقد تعددت أسباب سقوطه ركناً ومحلاً بعدم أهلية أحد العاقدین ابتداءً ثم بتخلف الثمن الحقيقي العادل للمبيع وثبوت انتفائه...). كما لا يُنال من ذلك دفع المدعى عليه صدور قرار الشركاء ببيع الخمص من المورث له وتوثيقه أمام وزارة التجارة وكتب العدل. حيث إن المدعى عليه اضطرب في جوابه على دفعه لقيمة الحصص المشتراة منه. حيث يدعي أنه بموجب عقد التأسيس والذي نص على استيفاء كامل الحصص من قبل جميع الشركاء بمبلغ قدره (450.000) ريالاً ثم ادعى أنه اتفق مع والده على سداد مديونات عليه بمبلغ قدره (120.000.000) ريالاً ثم ادعى بأنه بموجب عقد بيع واتفاق مؤرخ في 1431-09-20 هـ. والذي يدعي أنه يقع ضمن مشموله قيمة المبيع. مع ما ورد في العقد من التزامات على المدعى عليه تجاه والده. وقد اطرحته محكمة أول درجة مسببة في ذلك

بما نصه: (...أنه أشار إلى جملة وقائع قانونية وتاريخية سابقة أساساً على تأسيس الشركة محل الدعوى بسنوات طويلة وجملتها لا يتعلق بالشركة ولا أعمالها ناهيك عما اشتمل عليه من مقابلٍ قيمى من غير المتصور إمكان التحقق من صحته أو دقته كتحمل مصاريف عائلية أو أجره عمل سابقة تخص حتى شركات أخرى غير الشركة محل الدعوى. فضلاً عن ذلك كله عدم تقديم المستند المشار إليه إطلاقاً في أي مرحلة سابقة في الدعوى؛ بل حتى لم يشر المدعى عليه أصالةً إلى وجود المستند في جلسة 3 هـ بل ذكر ما يناقض ما اشتمل عليه المستند تماماً. وهو ما كانت الدائرة قد استغنت بجملة ما أشير إليه عن استكمال إجراءات فحص المستند وفق ما ساقته

الوقائع...).أ.هـ ثم ادعى أخيراً في مذكرته المقدمة في 1445-02-29هـ. بأن سداد المبلغ كان عن طريق سداد التزامات مورث المدعى البنكية (بإجمالي مبلغ مدفوع من المدعى عليه/ أسامة

أحمد زيني. عن والده المرحوم أحمد عباس زيني، بواقع: 135.446.186) مئة وخمسة وثلاثون مليوناً وأربعمئة وستة وأربعون ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً؛ وهذا مثبت بالتقرير المحاسبي (كي بي إم جي الفوزان وشركاه) وحيث إن حاصل جواب المدعى عليه يُثبت الإقرار بأن ثمن الحصة - موضوع النزاع- ليس هو الثمن المدون في تعديل عقد الشركة وما ذكره المدعى عليه لإثبات سداد قيمة الحصة فإنه بتفحص البيئة الأولى يتبين أن مجرد التوقيع على عقد التأسيس الذي نص على استيفاء كامل الحصص من الشركاء لا يعني بالضرورة حدوثه كما أنه يعارضها ادعاءات المدعى عليه الأخرى التي يدعي أنه تم سداد رأس المال عن طريق سداد مديونيات على والده أو تكاليفات كلفها بها والده منها: الصرف عليه فضلاً عن كونه طلب أمام دائرة الاستئناف مهلة لتقديم ما يثبت السداد. ولم يقدم ذلك؛ وبالتالي فبي ليست بيئة كافية على قيام المدعى

عليه بدفع القيمة. فضلاً عن أن تقرير (كي بي إم جي الفوزان وشركاه) «تبين أنه لم يتم بفحص كافة المستندات، وإنما نتيجته أتت على نحو من فحص عينات منها فحسب. علاوة على اشتماله على مالىس له علاقة بقيمة الحصص.

وحيث إن الأصل أن تكون مثل هذه الأموال مما يحتاط لها ويتم إثباتها بموجب حوالة بنكية ونحوها من المستندات المثبتة؛ حفظاً لحقوق الشركاء المتبايعين. كما أنه ولما كانت الالتزامات والحقوق الناشئة عن العقد و الوفاء بها من شأنها أن تظهر إذا كانت صحيحة من تاريخ قرار الشركاء ببيع الحصص وإشهارها ودون ظهور ما يعارضها وحيث وإن كان البيع أجرت عليه وزارة التجارة وكاتب العدل الإمضاء وأصبحت محررات رسمية، إلا أن دورهما يقتصر على توثيق ما يطلب مهما توثيقه وفقاً للإجراءات المطبقة لديهما دون ما ينشأ عن ذلك الإثبات أو الإمضاء من أثر لاحق أو سابق والدليل إذا تطرق له الاحتمال. يسقط به الاستدلال ولما نصت عليه المادة الرابعة من نظام الإثبات على أنه: (دون الإخلال بأحكام هذا النظام) إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى..). ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك)؛ وبما أن القرائن محتفة بكون المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس. كما أن القرائن احتفت بكونه غير مدرك وفاقد للأهلية. كما أن الأدلة تضافرت بأن القيمة المتنازل عنها من المورث للمدعى عليه قد تحقق فيها الغبن الفاحش؛ لذا فيكون التوثيق فيما (يخص قيمة الحصص). غير نافذ في مواجهة الورثة. "والثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد". فضلاً عن أن من قام بالتوقيع على ذلك ليس المورث ذاته بل وكيل عنه. وهو ما يناهض به ادعاء المدعى عليه من أن المورث هو من أمضى بيع الحصص. وأمضى التوقيع على تعديل عقد التأسيس. كما أن دفع المدعى عليه بإمضاء

المدعي وبيعه لحصصه الأصلية في (شركة أحمد زيني التجارية). لا علاقة لهذا الدفع بالدعوى الماثلة. من حيث تقرير صحة قيمة الحصص المباعة من المورث. فالجبة منفكة.

ولأثبات من ذلك ما أثاره المدعى عليه من سقوط حق المدعين في قيمة الحصص. بسقوط حقهما في الاسترداد لهااء بقوله: (الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة الحصص المباعة في شركة أحمد زيني التجارية: لماكان البين من الدعوى أن المدعي يطالب بنصيبه من قيمة الحصص المباعة للمدعى عليه من مورثه. وحيث أنه - وفقاً لصحيح النظام - فإن المدعي سقط حقه في المطالبة بتلك الدعوى وبياناً لذلك: أ الواقعة - محل الدعوى -كان يسري بشأنها نظام الشركات الصادر مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 22 / 3 / 1385هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 3 / 1385هـ وقد نصت المادة (165) من النظام على أنه: (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقّ لشروط عقد الشركة. ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة المملكة العربية السعودية ١١ و صك رقم 441\541155 اتيك 7 لطر 7 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١5 00 1 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 9/7/1385هـ: 5 9 10 5١ بثمانها الحقيقي. فإذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157) « وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال» وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158). ب ولماكان مفاد تلك المادة أنها أجازت للشريك التنازل عن حصته

لأحد الشركاء وأجازت لأي من الشركاء بعضهم أو جميعهم حق الاسترداد وطلب الحصول على تلك الحصص بعوضء وحيث إن الثابت - وبإقرار المدعي- طلب المدعى عليه (أسامة زبني) استرداد الحصص المملوكة لمورثته ومورث المدعين. وحيث إن المدعي لم يطلب حق الاسترداد أو حق الشفعة بشأن تلك الحصص ولم يبد ثمة اعتراض على البيع لتلك الحصصء ومن ثم عدم جوازية مطالبته بتلك الدعوى).أ.ه. ذلك أن المدعي لم يطلب الاسترداد لهاء ولم ينكر واقعة البيع لباء إنما يطعن في صحة القيمة التي ابتاعها المدعى عليهء وفقاً لما أسس به الدعوى من وجود الغبن الفاحش. وكون المورث فاقداً للأهلية والإدراك: وعليه فلايمكن إعمال هذه المواد آنفة الذكر على الواقعة محل الدعوى. وأما طلب المدعى عليه بالكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة من أجل استجلاب دليل له على كونه قام ببسداد قيمة الحصصء فإن من ادعى شيئاً فعليه تقديم مايبثته، وأما تكليف المحكمة بصنع الدليلء ففيه تناقض لمبدأ حياد القضاءء لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات على أنه: (على المدعي أن يثبت مايدعيه من حق)ء وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات النظام على أنه: (البينة على من ادعى...). وبما أن المدعى عليه في جلسة 20-02-1445هـ. ادعى أنه تقدم بصور شيكات تثبت سداده لقيمة الحصص. وباطلاع الدائرة على ما أرفقه (عبر النظام) اتضح عدم تقديمه لأي مستند يدل على ذلك. سوى توثيق كاتب العدل وعقد التأسيس المعدل (مكرر مرتين): ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: (فيما لم يرد به نص خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة. إرفاق نسخة واضحة من الدليل... مرفقاً به الآتي: أ- مذكرة تبين نوع الدليل وبياناته. ب- صلته بالدعوى وأثره فيها)ء وبما أن المدعى عليه حتى تاريخه. لم يقدم ما التزم بتقديمه من بينته على السدادء مما يكون معه تجسد صحة دعوى

المدعين. وأما الشيك بقيمة (450.000) ريال» برقم (000844) وتاريخ 2010-10-04مء الممسحوب على بنك سامباء فإنه لم يكن عمد المدعى عليه في دعواه بالسداد. إذ اضطرب - كما سبق بيانه - في دفعه في قيمة الحصص والمسدد منها فضلاً عن كون الشيك تاريخه لاحق لتاريخ البيع» إذ أن تاريخ البيع كان في 2010-08-30م» وتوثيقه أمام كاتب العدل كان في تاريخ 2010-09-25م» علاوة على خلو الشيك من أي شرح عليه يبين سبب تحريره. ولاينال من ذلك ما أثاره المدعى عليه في مذكرته المقدمة في تاريخ 1445-02-29 هـ. من أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية وفقاً لتقرير طلال أبو غزالة ليست كما قرره محكمة أول درجة من أنها: (368.757.931 ريالء حيث يدعي أنها بقيمة قدرها: (79.924.901 ريالء) وبما أن هذا الدفع يضاف إلى دفع المدعى عليه المتناقضة السابق ذكرها إذ يدعي أن التقرير مسودة. ثم يدعي أنه لم يوافق عليه وإنما وافق على الصلح في التخرج» ثم يطعن في تقرير اعتماد الدائرة عليه ثم الآن يطلب تصحيح القيمة الفعلية للشركة. كما أن ما أثاره المدعى عليه من صحة عقد البيع المبرم مع مورثه. فقد تناولت محكمة أول درجة الرد عليه بما فيه الكفاية علاوة إلى أنه بعد اطلاع الدائرة على التقرير (تقرير طلال أبو غزالة): استبان أن الخبير أورد المبلغ المقدّر ب: (79.924.901 ريال).» في تقريره المبدئي المؤرخ في 1432-07-25 هـ.

الموافق 2011-06-27مء في حين أن المبلغ المقدّر ب (368.757.931 ريالء أوردته الخبير في تقريره النهائي المؤرخ في 1432-11-07 هـ. الموافق 2011-10-05م والعبرة بالتقرير النهائي لا المبدئي؛ فضلاً عن أن حكم الصلح صدر في تاريخ لاحق عن هذا التقرير حيث صدر الحكم في 1432-12-02 هـ. مؤسّساً على ما قدمه الخبير في التقرير (الأخير) آنف الذكر وأقر الأطراف باطلاعهم على التقرير في الفقرة الرابعة من

البند الرابع من وثيقة الصلح المثبتة في الصفحة العاشرة من صك الحكماء والبند السادس من الصلح المثبت في الصفحة الحادية عشرة من صك الحكماء. علاوة إلى أن (تقرير طلال أبو غزالة). استبان أن الخير ذكر مبلغ (68.424.362) ريالاً على أنه: (ملخص حقوق الملكية الدفترية التابعة المعدلة بالتقييم كما في 03-31-1 م). في حين أن الخير فصل المبلغ الآخر وقدره: (368.757.931) ريالاً على أنه: (صافي حقوق الشركاء الدفترية المعدلة بالتقييم وأثر التجاوزات): وعليه فإن الرقم الأخير هو المعتمد من الخير المحاسبي في القيمة الحقيقية للشركة؛ لكونها اشتملت على صافي الحقوق واحتساب تجاوزات المدعى عليه فهاء وليس كما ادعاه المدعى عليه من كونه الرقم الأول» وهو ما أكد عليه الخير المنتدب في نهاية الفقرة (ج) من البند ثانياً بما نصه: (توزيع صافي حقوق الشركاء في شركة أحمد زيني التجارية» على الشركاء بعد إعادة توزيع حصة شركة أحمد زيني وأولاده التجارية..). وعليه وتأسيساً عن عدول الدائرة حيال استدعاء الخير (طلال أبو غزالة)» لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات؛ بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة)» وبما أنه استبان للدائرة إبان فحصها للتقريرين المبدئي والنهائي. زوال الاستشكال الذي أورده المدعى عليه في قيمة الحصص. مما لا يكون معه محل لاستدعاء الخير المنتدب؛ لانتفاء سببه. وأما عن طلب المدعى عليه (استجواب والدته: عاتقة). ولما نصت عليه المادة (21/1) من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه. ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك). ولما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: (يجوز للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى).» وبما أن الإجراء جوازي لا وجوبي،

وبما أن دائرة الاستئناف رأت عدم الحاجة إليه لكفاية وقائع الدعوى في الفصل في النزاع. فضلاً عن كون غاية المدعى عليه من الاستجواب هو التوصل إلى إبطال الوكالة الشرعية الصادرة منها للمدعي» والتي هي محرر رسمي له حجته القائمة بذاته» ولم يتم الطعن فيها بالتزوير كما أن الدائرة باشرت الاطلاع على الفيديو المرسل من وكيل المدعى عليه على بريد الدائرة الإلكتروني. والذي تم فيه تسجيل منسوب ل والدة طرفي الدعوى. ورأت أنه أتى على نحو ابتغى منه المدعى عليه الوصول إلى نتيجة إبطال الوكالات الصادرة عن والدتهم للمدعي. دون سند صحيح. لذا فيكون طلب المدعى عليه (استجواب والدته) غير مقبول. وفيما يتعلق بتنفيذ الوصية بصرف (905) لأوجه البر والخير وصرف المتبقي من الثلث لأبناء المتوفى (غازي)» وبما أن هذا الطلب لم تتناوله محكمة أول درجة ولم تفصل فيه حيث لم تبين فيه من الملزم بدفعه ومن المستحق لاستلامه. ووفقاً لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف، ولمبدأ التقاضي على درجتين ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والثمانون من نظام المحاكم التجارية على أنه: (يُنقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى مارفع عنه الاستئناف فقط وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم وما تقبله المحكمة من أدلة ودفع وأوجه دفاع جديدة). وعليه فيمكن لصاحب الصفة. إن رغب التقدم بدعوى جديدة مستقلة أمام المحكمة المختصة.

لُنظر وفق المقتضى الشرعي والنظامي بما يتعين معه حصر الفصل في دعوى المدعين؛ وعليه وتأسيساً لما سبق بيانه. فتنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد حكم محكمة أول درجة محمولاً على أسبابه وعلى ماتضمنه (هذا الحكم) من أسباب إضافية.

حَكَمَتِ الدَّائِرَةُ: بقبول الاعتراضين شكلاً وفي الموضوع: بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 01-01-1445هـ في القضية رقم (42824717) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زينيء هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع ل عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي. هوية وطنية رقم (1007056847).: مبلغاً قدره: 77,501,71١5 (سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر رباعاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زينيء هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع ل عدنان أحمد عباس زينيء هوية وطنية رقم الم المملكة العربية السعودية ل 6 7 0 هـ 5 ٠ 5 وزارة العدل صك رقم 440141157 لس ف لك سام ل 0 ١ - ل 3 2 ل 0 م ١ 5 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١ ٧ دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: ١ ٤ / ١ / 1444) (1017092733): مبلغاً قدره: (17,1/75,770) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون رباعاً؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

إيغة التنفيذية يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية إدارة الدعاوى والأحكام عضو الدائرة رئيس الدائرة القضائية عضو الدائرة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عبيد عوض علي العمري وليد بن محمد الشبري ١ 0 0 0 0 0 0 ل 0 ١ م العا ل [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-004 – صك حكم نهائي الشيخ اسامة زيني - دعوى 42824717
- 1445-08-25 هـ رفض الالتماس.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-004	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
صك حكم نهائي الشيخ اسامة زيني - دعوى 42824717 - 1445-08-25 هـ رفض الالتماس.pdf	عنوان الوثيقة
25-08-1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
14	عدد الصفحات (تقديري)
39-26	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1JRqndcUXCU5-3dG1m2_aE9PqJyYVljLv/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3، فُتات أسطر: 7	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3؛ فُتات أسطر: 7	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[illegible]

الحمد لله والصلاة والسلام "على رُسُل الله أما بعد:

فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 17/1
4'27801 وتاريخ 17/178 1527/١ هـ ل أطراق القضية ل ب
7؟ب؟) ب عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لف ل
سعودي المدعي مستأنف عاتقة محمديحيي محمدعلي الحرازي
الهوية الوطنية يل سعودي مدعى عليه مستأنف ضده اسامة
احمد عباس زيني الهوية الوطنية 00 سعودي مدعى عليه
مستأنف ضده [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الوقائع

بما أن هذه الدائرة قد قامت بدراسة أطلب قبول الالتماس
المقدم من وكيل المدعى عليه. وما أرفق به من أوراق وتبين لبنا
من تلك الدراسة أن وكيل المدعى عليه أسامة احمد عباس زيني
تقدم بطلب التماس في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف
بتاريخ 5هـ لمتضمن: (حَكَمَتِ الدَّائِرَةُ: بقبول الاعتراضين شكلاً
وفي الموضوع: بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة
التجارية بجدة المؤرخ في 01-01-1445هـ.

في القضية رقم (42824717) مع تعديل منطوقه ليكون بما
يلي: (أولاً إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني» هوية وطنية
رقم (1008017301) بأن يندفع لعاتقة محمد يحيي محمد علي
الحرازي. هوية وطنية رقم (1007056847): مبلغاً قدره: (71/،
501,719) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً
ومئتان وتسعة عشر ربلاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس
زيني هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع ل عدنان
أحمد عباس زيني. هوية وطنية رقم (1017092733). مبلغاً
قدره: (17,176,7170) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة
وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ربلاً؛ لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
أجمعين).. وفي جلسة 25/07/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال
المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة
على ملف القضية. واطلعت الدائرة على طلب التماس إعادة

النظر المقدمة من وكيل المدعى عليه سامة احمد عباس زيني) بتاريخ 13 / 07 / 1445هـ ونصها: (أسباب طلب الالتماس: وفقاً للمادة (86) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام الهائية -الصادرة بموجب النظام- في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. وعليه أتقدم بهذا المرافعات و التي نصت على أنه: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية: ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم). ولما كان المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (201) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغشء وتكفي إفادة الملتمس خلال إزعرية السعودية صك رقم. 878577. 447 عام قز ا ا ا ا ليد 00 3 بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ 15 / 06 / 1445هـ وأن تاريخ العلم بالغش هو 04 / 07 / 1445هـ وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي. وعملاً بالمادة (51/ 1) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تضمن لائحة الالتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكمء لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناووالواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس: الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن» وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع الموقع من مورث الملتمس

ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدره (120,000,000 مليون ريال)» وأورد في تسببه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد؛ ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته. ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد القيمة الحصص والتي تعذر تقديمها مسبباً ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته. وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحياد. كما عول على تسبب محكمة الدرجة الأولى الذي تضمن أن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة. وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص. واتخذت من تعذر تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتفاء السداد. كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة 120,000,000 مليون. القرينة مبناها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية أثر الوقائع على الحكم أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد. وإذ تعذر على الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال قيام الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس والملتمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم و سبب تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلها مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة، لا سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من 1431هـ وحتى عام 1438هـ أي من فترة تتجاوز 4 سنة كاملة سابقة على الدعوى. كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى عليه (الملتمس) مخاطبة البنك

المركزي والبنوك ذات العلاقة. وتعذر على الملتمس الحصول عليها وتقديمها في حينها. أما عن الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملتمس عليه وتفيّد السداد فمي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في الفترة من 1431هـ إلى 1436هـ بمبلغ إجمالي قدره (20: 043,862) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء) ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود. وآخرين وتم التخرج بينهم وبين المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملتمس) مبلغ وقدره (/ 19,474.43717) تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة عشرة ريالاً. تم سدادها بموجب شيكات مصرفية بتاريخ (7//. 7.17/١ له ١١١ لاض خلال إزعرية السعودية صك رقم 47.87877 غ عام ج 22 قي (4) (مرفق " صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقها). ثالثاً: مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملتمس) وقدرها (. ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال في الفترة من ١57١ وحتى وفاته في 478/٠. 4/7١ هـ (مرفق 3 صور: مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء) ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١51١ هـ وح وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد بيع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند "الرابع والخامس: أن باتي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون ومائتين ألف سنوياً تسدد عن طريق تحمل الطرف الثاني (المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من اخرة مستحقة للمدعى عليه قدرها 8 مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين عاماً لكافة شركات الوالد (المورث) وتحمله المسؤولية ودورة البالغ في تنميتها علماً بأن الملتمس قد سدد مبالغ أخرى عن

المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه إلى تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسببه من تفسير. لعقد بيع الحصص. بأن ما تضمنه العقد من إقرار البائع (مورث الملتمس ضدهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجرة لم تسدد للملتمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة على نشأة شركة أحمد زيني. وهذا التفسير فيه خروج سافر على نية المتعاقدين. وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على الدائرة.

فالملتمس كان يدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان السبب في نمائها وزيادة ثروات الوالد. ولم يحصل على أجرة فما كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له تفصيلاً في تمديد العقد. علاوة على أن الدائرة أغفلت حقيقة هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده. وأمر منطقي أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية. فالملتمس هو من يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة ومن حسن الثقة به عينه الوالد ناظراً على وصيته. ومن أبسط حقوقه أجرة العمل أضف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة مؤداها أن الملتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع ريالاً واحداً في مساهماته بحصص شركات الوالد وأن جميع ما حصل عليه بحجة أنه مساهم منشؤه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حجر عليه بتولي مصارفه ولمم يساهموا في تسديد أي من قروضه والتزاماته). ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء. ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله. مبني على التباس صنعه الملتمس ضده الأول وكان له تأثيره على الحكم.. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ

بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن
المورث تاجر ومثله لا يغين.

وأن تاريخ البيع عام ١47١هـ ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينئذ لانتهاء الدليل عليها كما أن حكم تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ ١575هـ أي بعد ما يجاوز الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع ومن ثم فإن ما قرره في حكمها يستوجب قبول الالتماس موضوعاً وإعادة النظر. السبب الثاني للالتماس: ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش الموجب لالتماش إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده المادة 1/7٠١ من نظام المرافعات الشرعية. هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى. ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به وخفاء أمره عليها وحيث خلال إزعربية السعودية صك رقم. 207.87857 1-2-4 ١١ ١ ليده 003 زعم الملتمس ضدهما على خلاف الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على المدعى عليه (الملمتس) هي تلك الواردة في التقرير الهائي للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى. وزعم المدعي غشاً وتديساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم تقييمها بمبلغ 18 مليون ريال. وقدم صور مجتزأة» وصور للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم: كما دفع بتزوير عقد البيع وأنكر توقيع مورثه أحمد زيني) على عقد بيع الحصص. ولم يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناءً على ذلك يتجلى الآتي: أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف الصادر عا الحكمتم الملتمس عليه. بأن القيمة العادلة لثمان الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعي (الملمتس ضده الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى. ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه الملمتس ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك وأن تقييم الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني

التجارية ١/9 مليون. كما أن التقرير معترض عليه. ولم تأخذ به المحكمة المقدم لها وإنما النزاع انتبى صلاحاً. كما أن التقرير تضمن تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء شركة أحمد زيني وأولاده بنسب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة. ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملمس ضده) بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أن عقد بيع الحصص لم يوقع من المورث. وإنما وقع من خلال وكيله. رغم تراجع المدعي الملمس ضده) عن تمسكه بتزوير العقد على مورثة أثر الوقائع على الحكم أن محكمة الاستئناف عولت على غش وتدليس الملمس ضده الأول. واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلالى أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبة (10) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١١٠١ مليون ريال وإنما 77١ مليون. رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي 4 مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة 7/7 مليون ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً. كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المجتزأ بأنه حاصل جمع القيمة الدفترية وحقوق الشركاء وقيمة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٠٠١ مليون أغلبها باسم المورث علاوة على أن الدائرة التجارية ببيدوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبتها تقرير الخبرة في عام 477 هم، تراجعت عن استدعاء الخبير لمناقشة في التقرير المتناقض: بعدما اتفق الخصوم على الصلح. بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المذيل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل. واعتبرت هذا التخمين من قبيل القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي أو نظامي. وحيث إن دليل الملمس على الغش الحاصل

من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة
الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمده إحداث
اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو
غزالة المستأنس به والمايء بالمتناقضات والأخطاء المهنية. وإذا
تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه
من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام
4717هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من
بيها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة
من الحصص. كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك
المورث شركة آبار وزينيء والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب
كل شريك وقد حضر ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان
خلال إزعرية السعودية صك رقم. 47.87877 غ 1 5 ت 53
زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت 175
مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا
تتعدى 8 مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضين أثناء
انعقاد الجلسات. ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ
الحصول على المحضرء فهو المستند الذي يثبت الغش. وتاريخ
الحصول عليه ني 6 هـ. كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس
العقد بتاريخ 1.545//.5 1 هـ وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي
تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع. وأنه تم على ثمن
1101 مليون ريالء وحرروا شهادتهم مكتوبة. وسبب تعذر العلم
بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات
محل التخارج والتي آلت نسب من خصصه إلى شركة أحمد زيني
وأولاده. وشركة أحمد زيني التجارية. وكذلك محضر اجتماع
التخارج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود
تاريخها إلى عام 545711هـ ولم تكن تلك الأوراق بحوزة
الملتمس حتى يقدّمها للدائرة في حينها كما أن البحث عنها
والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً - أن واقعة البيع مر عليها
ما يقرب من أربعة عشر عاماً. وحتى يتم التوصل للشهود أمر
متعذرء وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم

للسهادة. وحرروا شهادتهم مكتوبة. أما عن مضمون ما يثبت تحقق غش الملتمس ضدهما. فتجد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخرج فيها بين أحمد زيني (المورث وشريكه. ثم دخلت شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق 4 صور من التقييمات). ١- حصل على اتفاقية تخرج بين المورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقية للشركات (مرفق ٥ صورة محضر الاجتماع). 7- شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية 117) وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة). والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعاً كبينة جديدة. لم تظهر إلا. بعد صدور الحكم ولما كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع أثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في. أثناءه وأن يكون العش تم من المحكوم له وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم. وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً؛ مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس. ولما كان ما تقدم: وإذ ظهرت أوراق قاطعة في [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى تعذن إبرازها قبل الحكم. وتؤكد الغش الحاصل من الملتمس ضدهما للتأثير على الدائرة. وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه موجب الالتماس. طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (؟) ٠١ من نظام المرافعات الشرعية والمادة (08) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (؟) ٠١ من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا. يترتب على رفع الالتماس

وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غتارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلاً. بحفظ حق المعارض عليه". وهو ما أكدته المادة (4/) من اللائحة التنفيذية لطرق المعارض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتزم يتعذر تداركه. فموكلي محجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته. ولديه معاملات تجارية كبيرة. وبسبب إجراء التنفيذ تعطلت كافة مصالحه ومعاملاته. وأصبح مهدد بشهر إفلاسه في مواجهة الدائنين له. إذ لا يستطيع الوفاء بمستحقاتهم بعد أن تم الحجز على جميع خلال إزعربية السعودية صك رقم. 207.87857 1 4-22 أمواله. وهذا ضرر يتعذر تداركه. لهذه الأسباب نلتمس: من فخضيلتكم: أولاً: قبول الالتماس شكلاً. ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم 174.117405.174-2.118 () وطلب التنفيذ رقم (للاهه 1740.117112.1) المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل هذا الالتماس. ثالثاً: إلغاء الحكم الملتزم عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى) وأكد وكيل المدعى عليه (اسامة احمد عباس زيني) على ما ورد في لائحة التماس إعادة النظر. وأضافت بوجود مستندات أخرى لم تتمكن من ادراجها لكثرتها وطلبت امهالها لذلك فأفهمتها الدائرة باستكمال مستنداتها خلال 3 أيام وتقديم مذكرة شاملة بها وافهمت الطرفين بتبادل المذكرات وتقديمها عبر البرنامج فإن تعذر فعبر بريد الدائرة الالكتروني 700.50 / 01/11/12 © -[[[]-مم وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وني جلسة 09/08/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية. واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه (اسامة احمد عباس زيني) بتاريخ 06/08/1445هـ. ونصها: (نظراً لطلب الدائرة في الجلسة السابقة تم إرسال جميع المستندات

عبر البريد الالكتروني للدائرة؛ ولما أن الدائرة أجابت على البريد المرسل عبر الايميل بضرورة إرفاق المستندات عبر النظام سيتم إرفاق جزء من المرفقات التي يسمح النظام برفعها والاحالة إلى ما تم رفعه سابقاً عبر البريد الالكتروني للدائرة) كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه' (اسامة احمد عباس زيني) بتاريخ 08/08/1445هـ ونصها (أولاً: حقيقة الدعوى والدفع الجوهريه فيها: الدعوى أقيمت بطلب إثبات الغبن في شراء حصة المورث بزعم أن الثمن غير عادل. وهذا إقرار من المدعين بأن هناك ثمن! ملخص دفاع المدعى عليه (الملمس) قائم على أمرين: الأمر الأول: أن هناك عقد بيع بثمن 120 مليون محرر عام 1431هـ وموقع من المورث نفسه وبحضور شهود موقعين على العقد. وأن الثمن الوارد في العقد سدد بحسب بنوده من خلال ثلاثة أجزاء (88 مليون خصمها المورث في حينه كمستحقات في ذمته لصالح المشتري وهي مقابل أجر إدارة المشتري لجميع شركات المورث لمدة ثلاثون عاماً ومكافأة عن أعمال الإدارة -12 مليون يتحملها المشتري وموزعة على عشر سنوات عن طريق التزامه بجميع نفقات معيشة المورث ولوازم الأسرة -20 مليون يسددها المشتري للمورث على أقساط لمدة عشر سنوات). الأمر الثاني: أن مبلغ 120 مليون هو القيمة العادلة لثمن الحصص، بل هو في الحقيقة يزيد عن القيمة. سيما وأن الشركة بالأساس تأسست على أثر نتاج تخارج مجموعة شركات المورث مع شريكة آبار. ومجموعها 11 شركة سبق تقييمها عام 1407هـ ونصيب المورث في مجموع هذه الشركات تحول إلى شركة أحمد زيني وأولاده. وشركة أحمد زيني التجارية». بما لا يتجاوز 140 مليون. ملخص دفع المدعين: قائم على أمرين: الأمر الأول: اتخاذهم من تقرير أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى قرينة على أن تقييم حصص المورث في الشركة محل الدعوى هو 335 مليون. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الأمر الثاني: الطعن بالتزوير على عقد البيع بنفي توقيع مورهم على العقد والزعـم بأن المدعى عليه هو من وقع بدلاً من المورث مستغلا وكالته عن المورث. وأن المورث قي زمن العقد كان فاقد الأهلية. ثانياً: مضمون الحكم محل الالتماس وتسبباته: إن حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف محل الالتماس أسس تقديره للثمن العادل على تقرير أبو غزالة, ولم يعترفا بعقد البيع وتراجعا على استكمال إجراءات الطعن بالتزوير -رغم تقديم. الملتمس أصل العقد. وأورد الحكمـان في تسبيهما مجرد قرائن وملخصها ما يلي: 1. أن القرائن احتفت بأن المورث لم: يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع على ذلك كيل عنه (المدعى 'غليّه) كما أن القرائن احتفت: بأن المورث وقت البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك. 2. أن ادعاء المدعى عليه(الملتمس) خلال إزعرية السعودية صك رقم 47.87877 غ 1 ج 22 بأن قيمة شراء الحصص دُفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم المدعى عليه ما يثبتها. 3. أن طلب المدعى عليه(الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحصص. فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته. 4. أن المدعى عليه لم يقدم تقييمات أخرى للشركة. 5. أن دفع المدعى عليه(الملتمس) بأن تقرير أبو غزالة المستأنس به تضمن تقييم الشركة بمبلغ 1 ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي. لا يعتد به لأن التقرير الهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر التجاوزات هو 368,757.931 ريال ولا. ينال من ذلك تراجع محكمة القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين التقييم المبدئي والنهائي. ثالثاً: إشكالات الحكم الملتمس والأدلة المقدمة في الالتماس والتي من شأنها تغيير وجه الحق في الدعوى: إن الحكم مبني على أمرين: الأمر الأول: قرائن عولت المحكمة عليها بأن عقد البيع الثابت فيه أن الثمن 120 مليون لا يعتد به. ما هي القرائن؟ [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الإجابة: هي مجرد قرائن مستوحاة من دفع مرسلة من الخصم والذي استطاع أن يوهم المحكمة بأن دفاع

المدعى عليه متناقض تارة بالدفع بأن المدعى عليه لم يقدم عقد البيع إلا بعد فترة من نظر النزاع وتارة بالزعم أن المورث كان فاقداً الأهلية وقت البيع بحجة صدور حكم ولاية عليه في عام 1434هـ. الأمر الثاني: استناد المحكمة على أن المدعى عليه لم يقدم ما يفيد سداد ديون على المورث. ولم يقدم تقييمات أخرى؛ ورفضت مخاطبة البنك المركزي أو البنوك الأخرى لتزويدها بالمستندات الدالة على السداد. رغم تعذر ذلك في حينه على المدعى عليه نظراً لأن تلك المعاملات مضى عليها أكثر من 10 سنوات. ويتضح مما سبق: أن المحكمة رفضت الاعتراف بعقد البيع وافترضت بدون دليل أن العقد ليس موقعاً من المورث وإنما التوقيع المنسوب للمورث هو توقيع وكيله. وتراجعت عن استكمال إجراءات الطعن بالتزوير كما اعتبرت حكم الولاية في عام 1434هـ أي بعد ثلاث سنوات من واقعة البيع قرينة على فقد أهلية المورث وقت التعاقد!! وبالمقابل افترضت أن البيع تم وأن الثمن العادل لنسبة 9090 من الحصص هو 335 مليون وأن كامل الثمن لم يسدد!! وترتيباً على ذلك: فإن إشكالية الحكم تنحصر في ثلاثة أمور وهي: صحة عقد البيع وأنه تم توقيعه من المورث. ومستندات السداد.

والقيمة الحقيقية للشركة. علاقة المستندات المقدمة بالالتماس بتغيير وجه الحق في الدعوى: 1- مستندات السداد: قدمنا بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحصص وتقرب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى: تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما تجاوز 12 مليون ريال وهو ما يتفق مع البند

خامساً من عقد البيع. علاوة على شيك بمبلغ 450,000 ريال رقم (000844) وتاريخ 04/10/2010 الموافق 25/10/1431هـ على حساب المورث بنك سامبا. 2- صحة عقد البيع وثبوت توقيع المورث عليه: قدمنا بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة - هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع مما ينفي أي شبهة - ولديهم استعداد للمثول أمام المحكمة. 3- القيمة الحقيقية للشركة: قدمنا ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخرج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخرج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية. أدلة من واقع نظام المعاملات المدنية: المادة (47) كل شخص أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي. المادة (69) الغبن زيادة العوض أو: نقصه قدرًا خارجاً عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف. ليس للمتعاقد طلب خلال إزعرية السعودية صك رقم 47.87877 غ عام 4-22 إبطال العقد لمجرد الغبن إلا- في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية. وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن. المادة (78) نصت على أن: " يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق، وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه. ملاحظات مهمة يلزم التأكيد عليها: إذا كانت المحكمة عولت على قرائن ودفع مرسلة من المدعين لدينا ما يؤكد. عدم صحتاء بل وقرائن أخرى تغاضت عنها المحكمة ونوضحها فيما يلي: أ- اجتهاد المحكمة بأخذها بقرينة فقد الأهلية تأسيساً على حكم ولاية عام 1434هـ مردود عليه بحجة قضائية مصدرها حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بين ذات الخصوم. في عام 1442هـ واستند فيه الحكم إلى صحة وسلامة أهلية المورث وقت إثبات وصية له عام 1432.، وأنه لا- عبرة بالحكم الجديد الصادر بالولاية في عام 1434هـ. و ملخص تسبيب الحكم المشار إليه: " أن

الصكوك الصادرة من الدوائر الشرعية لها حجيتها المعتبرة... وكذلك صكوك كتابة العدل, وأن المكاتبه بين وزير العدل ووزير الصحة بشأن صحة التقرير الصادر من مستشفى... الذي يُعد حاسماً في موضوع الوصية. وأما ماورد بشأن إفادة اثنين من القضاة الذين نظروا في موضوع أهلية الموصي فإن إفادات القضاة لم تكن صريحة في الموضوع ويؤيد ذلك أن القاضي إبراهيم اللحيدان -الذي أفاد بأن الموصي مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية- هو القاضي الذي حكم برد طلب إقامة ولي على الموصي بعد ورود التقرير ولو كان يرى أنه قاصر لما جاز له الحكم بذلك. ب- أن المدعي (عدنان) كان موجوداً بالشركة بعد واقعة الشراء وتملك المدعي عليه الحصة الأكبر في شركة أحمد زيني التجارية بنسبة (90 96- حصة والده) ولمدة سنتين لاحقتين, ولم يبد أي اعتراض بشأن ملكية المدعي عليه لحصص والده. بل قام المدعي بالتخارج من الشركة عام 1433هـ وبيع حصصه للمدعي عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل الدعوى- والشابث في مقدمته ملكية المدعي عليه لكامل حصة المورث. ج- يبدو تناقض وتدليس المدعي في الاحتجاج بالغين في بيع حصة مورثه بقرينة الشك في القيمة واستدلالة بأن القيمة الفعلية للشراء وهي 120 مليون تختلف عن الثابت بقرار الشركاء ببيع حصة مورثه بالقيمة الاسمية, في حين أن المدعي نفسه وباقي الشركاء باعوا حصصهم بموجب اتفاق صلح المحرر والمثبت بينهم بالدائرة التجارية رقم (17) بديوان المظالم بالقضية (2/17/185) وتاريخ 02/12/1432هـ على مبلغ 170 مليون و عند تحرير قرار الشركاء بما يفيد هذا التنازل أقر أن البيع تم بالقيمة الاسمية. د- أن المورث نفسه بتاريخ 20/09/1431هـ أي بذات يوم تاريخ بيع الحصص حضر بنفسه لدى كتابة العدل وحرر وكالة للمدعي عليه مما يؤكد على سلامة أهليته وفقاً لنظام كتابة العدل والمبادئ القضائية المستقرة, وهو ما ينفي أي قرينة على فقد أهليته. إذ لا مجال

لأخذ بالقرينة في ظل وجود دليل كتابي موثق على سلامة الأهلية. يعزز ذلك ويؤكد أن المورث نفسه حضر بشخصه أكثر من مرة لدى كتابة العدل لها بتاريخ 09/10/1431 هـ - 19/10/1431 هـ لإلغاء وكالات حررها للمدعي (عدنان) فكيف والحال كذلك الزعم بفقد الأهلية!! هـ- أن المورث تاج ر كبير ولديه الخبرة ومثله لا يغبن وهذا ما استقرت عليه المبادئ القضائية. و- أن علاقة الأبوة محل اعتبار في التعاقد والثابت أن المشتري (المدعى عليه) هو من يتولى إدارة جميع أموال وشركات المورث. بل أن المورث عينه وصي على وصيته ومسؤول عن إنفاذ أوقافه، وهي مسؤوليات لا يمكن أن تكون بدون مقابلء فالوكالة المأجورة من المسائل المعتبرة شرعاً وتظاماً. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ومن المنطقي أن يحاسب المورث ولده عن تلك الأعمال. لما كان ما تقدم: وحيث أن الثابت نظاماً أنه ليس خلال إزعرية السعودية صك رقم 47.87877 غ لعا 7 ك 22 ق للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها ولا يوجد دليل على أن المورث كان عديم أو ناقص الأهلية وقت عقد البيع بل إن تحريره بنفسه وكالة شرعية موثقة بذات تاريخ التعاقد دليل قاطع على سلامة الأهلية. سيما وأن مجلس العقد مشهود عليه بحضور الشهود أنفسهم ولدينا شهادة مكتوبة منهم. علاوة على مثول المورث بشخصه أكثر من مرة لدى كتابة العقد لفسخ وكالاته لعدنان وجميعها في تواريخ لاحقة على عقد البيع» وهو الأمر الذي يؤكد على سلامة أهليته. ومن ثم يكون نظر الغبن في الثمن بالأساس في غير محله.). فعقب وكيل الملتمس ضبدهما (المدعين) بأنه بعث عبر حقل المحادثة ما نصه (نطلب مزيد مهلة للرد على ما قدمته الملتزمة في الجلسة القادمة) فنبهته الدائرة بأن المتوجب عليه هو تقديم اجابته على الالتماس فذكر بأن المستندات المرفقة بالالتماس كثيرة كما ذكرت وكيلة الملتمس بأن بعض المستندات لم تستطع ادراجها عبر البرنامج بسبب حجمها كما أنها لم تقم بإرسالها الا عبر بريد الدائرة

الالكتروني فأفهمت الدائرة الطرفين بأن يضع كل منهما بريده عبر حقل المحادثة وان يزود كل منهما الآخر عبر البريد الالكتروني في حال استمر تعذر الادراج من خلال البرنامج'وان عليهما تبادل المذكرات خلال مدة يومين لكل منهما وادراج ما يقدمانه في البرنامج او عبر البريد الالكتروني للدائرة أيضا وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر

الدعوى: وفي جلسة 16/08/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت

الدائرة على ملف القضية. واطلعت الدائرة على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ 5هـ ونصها: (الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من الملتمس ضد هم عدنان احمد زيني وعاتقة الحرازي في الالتماس المقدم من اسامة احمد زيني بالقضية رقم 42824717. بالإشارة الى الالتماس المقدم من الملتمس اسامة احمد زيني الذي حوى على سببين لطلبه التماس اعادة النظر فإنني اوجز ردي بما يلي: أولاً: ذكر الملتمس انه حصل بعد الحكم على اوراق جديدة تعذر عليه ابرازها ولم تظهر الا بتاريخ 6١-5-550هـ وهي 1- سداد قروض بنكية بمبلغ (١١٠,875,7١٠ ريال) عشرون مليون و ثلاثة و اربعون الف و ثمانية و اثنان و ستون ريال 2- سداد ديون عن المورث بمبلغ (11,574,017 ريال) تسعة و عشرون مليون و اربعمئة و اربعة وعشرون و سبعة عشر ريال 3- مخصصات مالية بمبلغ (١٠٠,١٧٠,٠٠٠ ريال) ثلاثة عشر مليون و مائتان الف ريال جواباً عليه أقول لقد سبق للملتمس ان تقدم للدائرة الابتدائية بهذه المبالغ والشيكات وتناولتها الدائرة بالرد عليها وعدم قبولها وكذلك تقدم بهذه المستندات لدى الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة اثناء فترة الترافع لدى الدائرة الموقرة في القضية رقم 40/٠٧.97 وتاريخ 13/01/1445هـ بينما حكم الدائرة - محل الالتماس - كان بتاريخ 13/03/1445هـ ونرفق لفضيلتكم صورة

صك الحكم الصادر من الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة
بالمحكمة العامة بجدة وقد اورد الملتمس هذه المبالغ وغيرها
مطالباً بمبلغ وقدره 0 مليون ريال وقد صدر حكم الدائرة بصرف
النظر عن الدعوى (مستند رقم ١ صورة من حكم الدائرة
الكبيرة) علماً بأن الملتمس سبق وان قدم هذه المستندات
لدى_الدائرة الابتدائية ودائرتكم الموقرة وقامت بالرد عنها في
أسباب الحكم (مستند رقم 7" صورة من حكم الدائرة التجارية
الابتدائية) وبالتالي فالمستندات المقدمة سبق للملتمس ابرازها
ولم يتعذر عليه ذلك كما يزعم في كذب صريح على الدائرة
الموقرة واستناداً الى نص المادة الحادية والخمسين من لائحة
طرق الاعتراض ونصها (ب- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة
(ب) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظامء وجب أن
يتضمن الطلب ما يفيد تعذر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم.)
وكل ما ذكره الملتمس من اسباب لتعذر ابرازها غير صحيح كما
بيننا بالبيئة المعتبرة شرعاً وانه سبق له خلال إزعرية السعودية
صك رقم.47.87877 غ عام 22 4 خ ابرازها قبل الحكم واستنادا
للمادة الثانية والخمسون لائحة طرق الاعتراض (ما لم يثبت
خلاف ذلكء, يعد كافيًا في تحديد بداية مدة التماس إعادة النظر
المنصوص عليها في المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام ما
يأتي: أ- إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغشء وبوقت
ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة
(المائتين) من النظام) واما ان الملتمس قام بتقديم هذه الأوراق
اثناء الترافع لدى الدائرة الابتدائية والاستئنافية (مستند رقم 3
مذكرة تقدم بها الملتمس تبين ان هذه المستندات سبق منه
تقديمها) وتقدم بها في دعوى مستقلة قيدت بالمحكمة بتاريخ
7١-1-5540١هـاي قبل صدور الحكم - محل الالتماس بشهرين -
مما يتعين على الدائرة الموقرة ندم قبول الالتماس شكلاً. ثانياً:
ذكر الملتمس انه وقع في غش ممثل في قيمة الحصص وانها
لاتبلغ المبلغ المحكوم به وانه علم عن ذلك الغش بتاريخ
04/07/1445هـ وهذا الادعاء غير صحيح تكذبه جلسات المرافعة

والمذكرات المقدمة منه اثناء فترة الترافع فإن الثابت من المرافعات ان الملتمس دفع بأن قيمة الحصص لا تبلغ هذا المبلغ وتم تناولها بالرد في الحكم الابتدائي والحكم النهائي وقد اعاد الملتمس ما سبق ان أبداه اثناء الترافع ويحاول ان يلبس على الدائرة بأنه لم يسبق له ان أورد ذلك قبل تقديم الالتماس بينما الثابت من صك الحكم محل الالتماس ان الدائرة رفضت كل الدفوع المقدمة منه ويحاول اعادة ابرازها هنا ويزعم انها جديدة وقد سبق للدائرة الموقرة أن ألزمت الملتمس بالتقييم الذي تخرج عليه في صك الصلح مع المتداعين في تلك الدعوى ويحاول ان يتصل منه. لذلك واما ان جميع ما اورده الملتمس سبق منه ايراده اثناء الترافع سواء في هذه الدعوى او في دعاوى اخرى مما يتعين عدم قبول طلب التماسه استنادا للمادة الواحدة والخمسين والمادة الثانية والخمسين من لائحة طرق الاعتراض لذلك ولكل ما سبق اطلب من الدائرة الموقرة: - عدم قبول التماس اعادة النظر لما ذكر من أسباب). فعقبت وكيلة الملتمس (المدعى عليه) بأنها قدمت مذكرة صباح هذا اليوم وبعثت بها أيضا عبر حقل المحادثة ونصها (إشارة إلى التماس إعادة النظر المقدم من الملتمس أسامة أحمد عباس زيني ضد الملتمس ضدهما عدنان أحمد عباس زيني وعاتقة محمد يحيى الحرازي. على صك الحكم المذكور أعلاه. ونوجز تعقيبنا على مذكرة الملتمس ضدهما في الآتي: أولا ما زعمه وكيل الملتمس ضدهما بأن الملتمس سبق وأن تقدم للدائرة الابتدائية بهذه المبالغ والشيكات وتناولتها الدائرة بالرد عليها وعدم قبولها غير صحيح ومردود عليه بالآتي: 1- أن موكلي لم يتقدم بهذه المستندات لمحكمة الدرجة الأولى. أو محكمة الاستئناف. ولم يسبق للمحكمتين أن نظرت فيها والرد عليها وعدم قبولها وإنما ما قدمه فقط هو صورة شيكين مجموعتهما 6 مليون ريال. كقرينة على سداد ديون عن الوالد. وهذين الشيكين قد تغاضت الدائرة عن النظر فهما يؤكد ذلك ما يلي: ورد في تسبيب حكم الدرجة الأولى. بعد أن استبعدت الاحتجاج بعقد بيع الحصص،

الآتي: " أن ما اشتمل عليه من مقابل قيمى من غير المتصور
إمكان التحقق من صحته أو دقته كتحمل مصاريف عائلية...
فضلاً عن ذلك كله عدم تقديم المستند المشار إليه إطلاقاً في أي
مرحلة سابقة في الدعوى (يقصد بذلك الشيكين).. وهو ما كانت
الدائرة قد استغنت بجملة ما أشير إليه عن استكمال إجراءات
فحص المستند.. قناعة الدائرة' قد تجسدت على أن الحصص
محل الدعوى انتقلت بصورة تامة إلى ملكية المدعى عليه دون
مقابل وفاء حقيقي لقيمة تلك الحصص) كما أن محكمة
الاستئناف قد أوردت في تسبيبها ما يلي: (أن المدعى عليه لم
يقدم ما يثبت بأن قيمة شراء الحصص دُفعت بطريق سداد
مُديونيات عن والده أو تكليفات بالصرف عليه؛ ومن غير الممكن
التحقق من صحته أو دقته، وأن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك
المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل
تقديم خلال إزعرية السعودية صك رقم. 7.8578577 هـ لا 3
01 22 4 الدليل على السداد لقيمة الحصص. فإن من ادعى
شيء فعليه تقديم ما يثبته. كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.
كما قررت أن الشيكين المشار إليهما لم تجدهم في مرفقات
القضية). 3- استئناس بوكيل الملتمس ضدتهما بمذكرة موكلي
المقدمة لدى محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس
عليه. بزعم أن موكلي تقدم بمرفقات في هذه المذكرة هي
نفسها مستندات الالتماس. هو زعم غير صحيح ويكذبه الثابت
بالمذكرة نفسها والتي خلت من أي مرفقات. وإنما أشارت
فقط إلى دفع موكلي بسداد مبلغ 6 مليون ريال بشيكين "سداد
لجزء من مديونية المورث لدى البنك العربي الوطني. ويتضح مما
تقدم: أن المستندات المقدمة في التماس إعادة النظر لم يسبق
تقديمها لمحكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف بخلاف ما
يزعمه وكيل الملتمس ضدتهما. ثانياً: ما زعمه وكيل الملتميين
ضدهما بأن الملتمس تقدم بهذه المستندات للدائرة المختصة
بنظر الدعاوى الكبيرة في القضية رقم (4570053093) وتاريخ
13/01/1445هـ أثناء الترافع أمام محكمة الاستئناف

التجارية غير صحيح ومردود عليه بالآتي: 1- أن الدعوى التجارية محل الحكم الملتمس عليه تتعلق ببيع حصص المورث. وتمسك موكلي فيها بعقد البيع الموقع من " المورث والذي ورد فيه ثمن الحصص بمبلغ 0 مليون و قام المورث بخصم مبلغ 88 مليون مستحقات لموكلي والمتبقي من الثمن هو مبلغ 32 مليون. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ومن ثم فإن دفاع موكلي في الدعوى التجارية يقوم على إثبات صحة عقد البيع والوفاء بالثمن وفق آلية التعاقد. ومن ثم فحدودها تنحصر في سداد باقي الثمن وهو 32 مليون. بينما الدعوى المشار إليها في دفع وكيل الملتمس ضدهما تتعلق بإجمالي ديون على المورث لصالح موكلي تتجاوز 135 مليون ريال. وهو ما أقر به وكيل الملتمس ضدهما في دفاعه وهناك فرق كبير بين موضوع المطالبة المشار إليها. والدعوى التجارية محل الحكم الملتمس عليه. 2- أن مستندات المبالغ التي تضمنتها المطالبة بمبلغ 135 مليون. لم تقدم إلى الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة. فعلى أي أساس يزعم وكيل الملتمس ضدهما بأنها ذات المستندات المقدمة في الالتماس يؤكد ذلك صك الحكم في القضية المشار إليها والذي تناول في الوقائع عدم تقديم المستندات.

فالقضية المشار إليها صدر بشأنها حكم بصرف النظر دون تسليم أي مستندات أو إطلاع من المحكمة عليها.

3- أن القضية المشار إليها خلت لائحتها من أي بيان يتعلق بسداد موكلي لمبلغ إجمالي قدرة (20,043,862) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون ريالاً) ديون قروض على المورث - والتي تضمنتها مستندات الإلتماس- كما أن تفاصيل اللائحة تناولت مبالغ أخرى. فمن أين علم وكيل الملتمس ضدهما أن المبلغ المذكور تقدم موكلي بمستنداته أو كانت بحوزته وقت رفع القضية المذكورة. ثالثاً: زعم وكيل الملتمس ضدهما في (ثانياً) من مذكرته على غير الحقيقة بأن

السبب الثاني للالتماس المقدم من موكلي والمتمثل في غش المدعين الذي كان له أثر في الحكم. ليس سبباً جديداً وإنما سبق للملتمس تناول مسألة تقييم الحصص بجلسات المرافعة. وهذا التدفع مردود عليه بالآتي: أن محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف تأثرت بغش الملتمس ضدتهما بشأن تقييم الحصص. والطعن بتزوير عقد البيع الموقع من المورث والزعـم بفقد أهليته حيها. ولم يكن بحوزة موكلي البينة على هذا الغش المؤثر في الحكم؛ يؤكد ذلك أن حكم الدرجة الأولى المؤيد من الاستئناف أشار في تسببه أن موكلي لم يقدم مستندات تفيد وجود تقييمات أخرى للشركة كما أن محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه استبعدت عقد البيع بحجة أنه غير موقع من المؤثر وإنما موقع من الوكيل. ورفضت استكمال الطعن بتزوير توقيع المورث السابق التمسك به من الملتمس ضدتهما؛ واستدعت قرينة بأن المورث وقت التوقيع يحتمل أن يكون فاقد الأهلية لوجود حكم رديه السعودي صك رقم 40111151 ها 23 جح وي لاحق في عام 1434هـ بتعيين قيم عليه. وإذ لم يتمكن موكلي من الحصول على المستندات والبيانات التي تؤكد هذا الغش إلا في تاريخ لاحق على الحكم وهي: 1- التقييمات التي تعود إلى عام 1427هـ وتفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص (مرفق ضمن مرفقات الالتماس). 2- محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وحضور الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) لهذا الاجتماع. وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت 136 مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى 38 مليون. (مرفق ضمن مرفقات الالتماس) ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات. ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المستند الذي يثبت الغش. وتاريخ الحصول عليه في 15/06/1445هـ. 3- كما تواصل مع

الملمتمس شهود مجلس عقد بيع الحصص بتاريخ 04/07/1445هـ وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع. وأنه تم على ثمن 120 مليون ريالاً وحرروا شهادتهم مكتوبة (مرفقة ضمن أوراق الالتماس). وحيث سبق وأوضحنا في لائحة الالتماس أن سبب تعذر العلم بالغش في حينه: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده. وشركة أحمد زيني التجارية. وكذلك محضر اجتماع التخارج الثابت فيه حضور "الملمتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام 1427هـ ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملمتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً. كما أن واقعة البيع مَرَّ عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر. وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة وحرروا شهادتهم مكتوبة. ولما كان ما تقدم: وحيث يشترط لتحقيق الغش أن يقع أثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في اثنائها وأن يكون العش تم من المحكوم له وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم. وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً. مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس وإذ ظهرت أوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم.

وتؤكد الغش الحاصل من الملمتمس ضدهما للتأثير على الدائرة. وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه موجب الالتماس. فعقب وكيل الملمتمس ضدهما بأن المذكرة الجوابية ليس فيها ما يستدعي الرد وإن ما يذكره من غش سبق بحثه وإن تقييم الخصصة تم بناء على صلح التبخارج الذي تم بيدن الملمتمس وبقية الشركاء والذي يثبت بقية الحصة فعقب وكيل الملمتمس بأنها بعثت بردها عبر حقل المحادثة ونصه (ما عقب به وكيل الملمتمس ضده بشأن صك الحديث عن ذلك أمام محكمة

الاستئناف بناءً على واقعة التخارج وانما يتعلق بتخارج عدنان واولاد عازي من الشركة والتي انتهت صلح ولا شأن لها بما قدما من مستندات في هذا الالتماس تتعلق بتقييمات للشركات تؤكد أن قيمتها الحقيقية غير ما زعمه الملتمس ضدهم ويؤكد ذلك أن محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف أكدت على أن المدعى عليه لم يقدم تقييمات أخرى تفيد خلاف ما يدعون وقد سبق و أوضحنا في لائحة الالتماس سبب تعذر تقديم هذه التقييمات وكذلك محضر الاجتماع الذي حضره عدنان وهذا يؤكد علم الملتمس ضده الأول بحقيقة التقييمات لجميع شركات احمد زيني وآبار زيني وأن تمسكه بتقدير أبو غزاله لا: محل له. سيما وان حكم ديوان المظالم المقدم فيه هذا التقرير لم يعول عليه وانتهت القضية صلحاً) فعقب وكيل الملتمس ضدهما بأنه ليس هناك ما يستدعي الرد وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة خلال إزعرية السعودية صك رقم. 878577. 447 لعا 7ك 22 ل للمداولة لما كان من المقرر أن الأحكام النهائية قاطعة في حجيتها ولا يجوز الطعن عليها إلا بطرق الطعن غير العادية ومتها التماس إعادة النظر وذلك في الحالات التي حددها النظام على سبيل الحصر , وبالإطلاع على الالتماس المائل تبين أنه أسس على الفقرة (ب, ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم". وذكر أن الأوراق القاطعة هي مستندات تثبت سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات للصرف عليه , كما ذكر أن الغش يتمثل في زعم المدعين - على غير الحقيقة - أن القيمة العادلة للحصة هي الواردة في التقرير الهائي المحاسب طلال أبو غزالة. والدائرة بعد اطلاعها على الالتمان ومرفقاته. فقد تبين لها أن الفقرة (ب , ج) من المادة (200) من نظام المرافعات لا تنطبق على الالتماس المائل؛ فما أورده الملتمس هو إعادة لمناقشة موضوع الدعوى مما كان محلاً لحكم الدائرة

الابتدائية وتأيد دائرة الاستئناف وما جرى بحته وتفنيده تفصيلاً؛ فقد انتبى الحكم في القضية إلى الأخذ بما انترى إليه التقرير الهائي المقدم من طلال أبو غزالة بشأن تقييم الحصة وناقش الحكم تفصيلاً أسباب عدم الاعتداد بما تضمنه العقد المبرم بين الملتممن ووالده , وإن في طلب الملتمس أعمال أثر ذلك العقد مجدداً إعادة لمناقشة الموضوع فيما سبق الفصل فيه بحكم نهائي. أما عن المستندات المرفقة ضمن الالتماس كأوراق جديدة فبالاطلاع عليها تبين أنه ليس فيها ما يدل على كونه دفع ثمناً للحصة التي آلت للملتمس , فقد تضمنت الأوراق شيكات ومستندات أخرى لا دليل يثبت أنها دفعت سداداً لثمن الحصة. وكذلك الحال فيما ادعاه الملتمس من وجود غش من المدعين حيال تقييم الحصة , فقد دفع الملتمس بعدم صحة التقييم , وناقش الحكم الصادر في القضية هذا الدفع مما لا يستقيم معه إعادة طرحه مرة أخرى كسبب من أسباب الالتماس . الأمر الذي ترى معه الدائرة أنه ليس فيما قدمه الملتمس ما يوجب إعادة النظر في القضية بناءً على الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. على أن ذلك لا يخل بحق المدعى عليه في الادعاء بشأن ما أنفقه على والده أو ما دفعه نيابة عنه متى توافرت موجباته النظامية. الأمر الذي تنتبى معه الدائرة إلى حكمها هذا وبه تقضي.

حكمت الدائرة بعدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليه. وصلى والله وسلم على نبينا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين. أكملة العربية السعودية دك وزارة

التعدل صك رقم لق رلك 0 المحكمة التجارية بجدة رقم

الصفحة ابلا 14 0 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 1444/.

4/78 - 01 لك رئيس الدائرة القضائية ضو الدائرة 2 ثرة 8 1

عضو الدائرة عضو الدائرة عبيد عوض علي لعمرى ليد بن محمد

الث ن بن 7 000006 4 لشهري عبدالرحمن بن علي الشمري

0 1 0 0 1 0 | الم 0 ام ة ك 2 0 | [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-005 – صك حكم نهائي الاستئناف الثانية رفض الالتماس -
pdf. 42824717 - 1446-06-18 هـ
بطاقة الوثيقة

DOC-005	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
صك حكم نهائي الاستئناف الثانية رفض الالتماس - 42824717 - 18- pdf. 1446-06 هـ	عنوان الوثيقة
18-06-1446	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
44-40	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1UhYnUWV8PCpkc0Tmw6cnSKqT12zerfNt/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

83 المملكة العربية السعودية ها وزارة العدل صك رقم
1557.4584 ج 22 ١ 005 0 5 [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على اللقضية رقم /11/11
278515 وتاريخ 1557١/557١/17/78هـ ل أطراق القضية

2333332323327 س 6 ميل ا عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية ل سعودي المدعي مستأنف عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية ل سعودي مدعى عليه مستأنف ضده اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية ل سعودي مدعى عليه مستأنف ضضده وبما أن هذه الدائرة قامت بدراسة الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليه. وما أرفق به من أوراق وتبيّن لها من تلك الدراسة أن وكيل المدعى عليه أسامة أحمد عباس زيني تقدم بطلب التماس على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 13 / 03 / 1445هـ المتضمن: (قبول الاعتراضين شكلاً. وفي الموضوع: بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 01-01-1445هـ في القضية رقم (42824717) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زينيء هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع لعاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي. هوية وطنية رقم (1007056847). مبلغاً قدره: (7,01,519؟) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني. هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع لعدنان أحمد عباس زينيء. هوية وطنية رقم (1017092733).: مبلغاً قدره: (17,1175,770). ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً). وبعد إجراء اللازم للطلب تم تحديد جلسة في تاريخ 15 / 06 / 1446هـ. المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية. واطلعت الدائرة على صحيفة التماس إعادة النظر المقدمة من وكيل المدعى عليه (أسامة احمد عباس زيني) بتاريخ 02 / 06 / 6هـ. ونصّها: (... نتقدم إلى فضيلتكم بالتماسنا هذا على الحكم سالف الذكر. وحيث أن هذا الحكم محل الالتماس ينطبق عليه حالة. بل حالات من الحالات الواردة بالمادتين (١٠١ / ١) من نظام المرافعات الشرعية رقم: (م/١) وتاريخ: 22 / 1435 : 7/01هـ الخاصة بشأن التماس إعادة

النظر. ومن ثم فإننا أطعن عليه بالالتماس بإعادة النظر المائل للأسباب الآتية: أولاً الأساس القانوني لطلب الالتماس بإعادة النظر تبدأ التماسنا على الحكم المشار إليه أعلاه. بحمد الله القائل في محكم كتابه الكريم: "يا أَيُّدَا اتِّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلْيَجَرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَدْرِلُوٓا۟ ءَدِلُوٓا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" (المائدة: 8) ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) القائل: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور". أما بعدء فإننا نتقدم إلى فضيلتكم بهذه الصحيفة. نيابة عن موكلنا الملتمس بالتماس إعادة النظر في الحكم المشار إليها أعلاه. وذلك استناداً إلى ما نصت عليه المادة حصت العربية السعودية صك رقم 557.4584.١ الم 8 ب ف ا ا ا ا 0-5 ١ ١ ١ ١ ٠٠ 3 00 (47) من نظام المحاكم التجارية. وكذلك إلى أحكام الفقرات (ب) (هـ) من المادة (1-1٠٠١) من نظام المرافعات الشرعية. بوصفه النظام الذي يتضمن القواعد الإجرائية العامة التي تنظم إجراءات التقاضي أمام مختلف الجهات القضائية واللجان شبه القضائية، وهي تنص على أحقية أي من الخصوم في أن يلتبس إعادة النظر في الأحكام اللوائية في حالات محددة وردت على سبيل الحصر ومن بين هذه الحالات التي تنطبق على أوجه التماسنا ما يلي: ١- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى. كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. - ١ إذا كان منطق الحكم يناقض بعضه بعضاً. وسوف نستعرض فيما يلي هذين الوجهين النظاميين للتماس إعادة النظر أعلاه. ثم نعرض لطلبات الملتمسء. وذلك على النحو التالي: - ثانياً: أوجه الالتماس بإعادة النظر في الحكم محل الطعن: 1- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الدعوىء كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. 1-1: من المعلوم أن تحقق هذه الحالة مشروط بحصول

الملتمس على أوراق أو على أدلة قاطعة في الدعوى لم يتسن له الحصول عليها إلا قبل رفع الالتماس. بحيث لو أمكن له تقديمها قبل الفصل في الدعوى. لتغيّر وجه الحكم فيها. وهذا الشرط قد تحقق بالفعل بالنسبة للملتمس الذي تمكن من الحصول على سند إبراء ذمة مالية من قبل المدعية الملتمس ضدها السيدة عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي (والدته) تقرر فيه أنها تبرئ ذمة موكلنا من أية حقوق أو التزامات مالية أو مبالغ مالية. وعلى وجه الخصوص اللبيلج المحكوم به لصالحها في هذه الدعوى رقم (١١4787121/).ء وهو إبراء تام نمائي بات لا. رجعة فيه مرفق رقم ؟. ومن ثم فإنه لم يتسن للملتمس الحصول على هذا الدليل القطعي إلا بعد أن علم بتحريره من قبل المدعية وذلك منذ عدة أيام قليلة. ومن ثم فالدائرة مصدرة الحكم قد أخلت بمبدأ المساواة بين الخصمين في هذه الدعوى. ولم تراع مبدأ "المواجهة بين الخصوم". ولم تلتزم بمبدأ العلانية بالنسبة للملتمس". وأهدرت ختق هذا الأخير / موكلنا الملتمس في الدفاع عن نفسه. وهي مبادئ تقتضها العدالة الإجرائية ويسلم بها الفقه الإسلامي. ويحرص القضاة على الالتزام بها في التقاضي. وقد تمثل هذا الإخلال في سماح الدائرة الموقرة بالتنفيذ على موكلنا رغم إبراء ذمته من أحد المدعين وطلبه شهادتها لتقرر بذلك. ولم تقم الدائرة بإتاحة الفرصة لسماع شهادة المدعية مبرأة ذمة موكلنا مما يُشكل مخالفة إجرائية جسيمة. وسبباً نظامياً لقبول الالتماس. 1-2: لم يرد في حكم النذائرة الموقرة أي إشارة سواء صراحة أو ضمناً إلى ما يفيد أنها قد بلغت الملتمس ضدها المدعية محررة سند إبراء الذمة للحضور أمامها رغم طلب موكلي حضور المدعية للإدلاء بشهادتها والتي تنبي الدعوى لصالحه. في مفارقة نظامية صارخة. لا. نجد لها مبرر شرعي أو نظامي أو منطقي. وهذا كاف في حد ذاته للتدليل على أن الدائرة الموقرة قد خالفت بحكمها محل الطعن مبدأ المساواة بين الخصمين في الدعوى". والذي يُمثل السياج الذي يحمي ويضمن حقوق الخصوم.

فالمعلوم أن العدل في الحكم يقتضي تحري المساواة والمماثلة بين الخصمين. وإعطاء كل ذي حق حقه. وهذا هو جوهر العدالة، وهي أهم مقاصد الشريعة الإسلامية. 3-1: لما كان الحكم محل الطعن قد تضمن إقراراً من الدائرة بطلب موكلي شهادة المدعية، والتي أبرأت ذمة موكليء وتعلم علم اليقين برأت ذمته وساحته من أية مبالغ دون جدوى أو مسوغ شرعي أو نظامي. حيث إن لائحة الدعوى ومرفقاتها لم يحط بها الملتمس احاطة كاملة. كونه كان مريضاً وطريح الفراش ويعالج من مرض شديد. ولم يمكن من دحض ما ورد في ادعاءات المدعيين. فإنها تكون بذلك قد أخلت بمبدأ المساواة بين الخصوم أمام القضاء". وهو الذي يتحقق به ثقة الناس في هذا القضاء ويصبح موضع طمأنينتهم» بل أن هذه المساواة هي أول لبنة يقوم عليها أي صرح قضائي حصت العربية السعودية صك رقم 557.4584.1 ل 3 01 2-4 عادل. 4-1: كما أن الدائرة الموقرة لم تراع كذلك مبدأ "المواجهة بهن الخصوم" في هذه الدعوى. والذي كان يقتضي منها أن تلتزم باطلاع الملتمس على كل ما قدمه المدعين من لائحة ودفع وإحاطته علماً بهاء وأن تتيح له إبداء رأيه في لائحة الدعوى. وما أرفق بها من مستندات ووثائق» والسماح له بتقديم ما لديه من مستندات وأدلة مضادة لها وأهمها حضور المدعية مبرأة ذمة موكلنا للشهادة وقول الحق وبهذا الإجراء الانفرادي» تكون الدائرة قد اتصل بعلمها وحدها دفاع المدعين ووجهة نظرها فقط دون تمكين الملتمس من الاطلاع عليها ومناقشتها وسماع أقواله بشأنها. ولما كانت العدالة الإجرائية تقتضي عدم جواز الحكم على الملتمس. دون مواجهته بدفع المدعيين. فإن الحكم محل الطعن يكون قد جاء معيباً بالإخلال بالمبدأ المتقدم. وهو حجر الزاوية في إجراءات التقاضي وهو الضمانة لكل عنصر يمكن أن يوصف بالعدل فإذا غابت المواجهة بين الخصوم. غابت العدالة! 5-1: إن الحكم محل الطعن. والذي أقرت بموجبه الدائرة الموقرة أنها قضت في [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى دون طلب حضور المدعية مبرأة ذمة موكلنا وشهادتها وقد جاء الحكم معيباً أيضاً لإخلاله بمبدأ

"احترام حق الدفاع". وكان حرياً بهاء بدلاً من أن تحتفظ لنفسها بما قدمه إليها المدعين من مستندات ووثائق» وبدلاً من أن تكتفي بعلمها الشخصي بها أن تمكن الملتزم من تقديم ردوده عليها وإبداء دفاعه ضدها بالصورة التي يراها سواء شفاهاً أو كتابة. وعرض حقه وأدلتها. ومناقشة المدعية في ادعاءاتها لتفنيدها.

والمعلوم أن احترام حق الدفاع يعتبر من أهم المبادئ الإجرائية في الفقه الإسلامي. كما أنه كان خرياً بالدائرة الموقرة أن تلتزم بالمبدأ أعلاه. وأن تمكن الملتزم من الاطلاع على ما قدمته المدعية من لائحة وأوراق ومستندات. فاحترام حق الدفاع يستهدف تبصير العدالة. والانتصار للحق والتماس الأسباب التي تؤدي إلى رفع الظلم أو منع وقوعه. يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): من مشى مع المظلوم حتى يُثبت له حقه. ثبت الله قدميه على الصراط يوم تذل الأقدام. 1-6: أنه ينبغي على كل ما تقدم عدم جواز أن يُبنى الحكم المطعون فيه على علم الدائرة الموقرة - بصفة شخصية - بدليل أو بواقعة قدمتها لها المدعى عليها دون أن يُمكن الملتزم من مناقشتها وإبداء مرئياته بصدد ما لمانى ذلك من إهدار للمبادئ الإجرائية المشار إليها أعلاه.

باعتبارها جميعاً مبادئ جوهرية تخضع لها كافة المحاكم، ويُعد إخلالاً بحسن سير العدالة التي يلتزم القضاة بوجوب التقيد بها فيما يعرض عليهم من خصومات. وهذا يعتبر قصوراً يعتور الحكم محل الطعن ويجعله مستوجباً للنقض والإلغاء. 2 - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً إن التناقض الذي يُجيز الالتماس: طبقاً لما تقضي به الفقرة (هـ) من المادة (١٠١-١٠١) من نظام المرافعات الشرعية، هو التناقض في منطوق الحكم بعضه مع البعض الآخر وحيث أنه بالرجوع إلى الحكم محل الطعن

نجد أنه قد بني على زعم باطل وكيدي وغش من الملتمس ضبده السيد/ عدنان أحمد عباس زيني. ذلك أن دائرة الاستئناف الثانية بمحكمتكم الموقرة مصدرة الحكم في تسبيبها استندت على ادعاءات هذا المدعى فقط. دون طلب حضور المدعية مبرأة ذمة موكلنا وفق الورقة المرفقة بهذا الالتماس. ومن ثم فهذا الحكم محل الطعن قد خالف الشرع والنظام فالبيئة على من ادعى واليمين على من أنكر. فعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناش ذماء رجال وأموالهم ولكن البيئة على المدعى".

ومن القواعد المتفق عليها في شريعتنا وأنظمتنا أن عبء الاثبات يقع على المدعى. حيث اتفق الفقهاء على أن البيئة على المدعى ودليلهم في ذلك قول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البيئة على المدعى واليمين على من أنكر". والحكمة من جعل البيئة في جانب المدعى حصت العربية السعودية صك رقم 557.4584.1 لدت 04321 اي 052-211 هي أن جانبه ضعيف. لأنه يدعي خلاف الظاهر فكانت البيئة عليه لإظهار ما خفي وكشف ما استترء وإثبات أن هذا الأمر الظاهر الذي يبدو معبوداً للكافة ليمنّ على حقيقته وإنما هناك أمر خفي عنهم. أما المدعى عليه فلا يكلف بإقامة بيئة لأن قوله مؤيد بالظاهر وعليه اليمين. ونحن الآن أمام مستند كتابي قطعي يبرئ ذمة موكلنا الملتمس وما يثبت بالكتابة لا يجوز إثباته بغيرها. ومن ثم ينطبق على هذا الحكم محل الالتماس كل من البنود أرقام (بء ه) من المادة ١٠٠/١) كما يتضح قوة الدفوع الشرعية والنظامية التي استندنا عليها لقبول التماس إعادة النظر المقدم من موكلي. ونقض هذا الحكم وقبول الالتماس بشأنه. من خلال دفع وردود تقطع الشك باليقين. وتدحض الأسباب التي بني عليها الحكم محل الالتماس ومن ثم نقضه والحكم لصالح المدعى الملتمس وكل هذا كان دافعاً لنا لتقديم مثل هذا الالتماس. - طلبات وكيل

المدعى عليه الملتمس بكل احترام وتقدير نلتمس من فضيلتكم الآتي: - أولاً- قبول الطعن بالالتماس بإعادة النظر شكلاً. وقبول الالتماس موضوعاً ونقض الحكم. وإعادة فتح باب المرافعة. والحكم لصالح موكلنا بما سبق وأن طالبنا به بمذكراتنا السابقة واستئنافنا والتماسنا السابق؛ وذلك لقوة موقفه شرعاً ونظاماً. وكذلك وقف تنفيذ هذا الحكم). وأكد وكيل المدعى عليه (أسامة أحمد عباس زيني) على ما ورد في صحيفة التماس إعادة النظر. فعقب وكيل المدعى (عدنان زيني) قائلين: بأن الالتماس غير مقبول شكلاً ولا تنطبق عليه المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية وأن (عاتقة الحرازي) فقدت الأهلية بموجب صك صادر من محكمة الأحوال الشخصية وأنه تم تعيين ابنها عدنان ولياً عليها إلا أنه لا.. يوجد من يمثلها حالياً في هذه الدعوى. ثم أضاف وكيل عدنان بأن الملتمس بأن الورقة صادرة بعد الحكم مما يؤكد على أنها لا. يصدق عليها وصف التعذر ثم طلب وكيل الملتمس رقم الصك الصادر من محكمة الأحوال الشخصية. فأجاب وكيل الملتمس ضده بأن رقمه هو (4630371972) وتاريخ 1446 / 04 / 24 هـ وأنه يستأذن الدائرة في بعث نسخة منه عبر حقل المحادثة. ثم عقب وكيل الملتمس بأن صك الولاية لاحق على تاريخ صدور ورقة الإبراء. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ولما كانت الأحكام القضائية أحكاماً مائة قطعية في حجيتها ولا. سبيل إلى إعادة النظر فهاء إلا وفق ما حنده المنظم، وذلك بما جاءت به المادة رقم (١٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ 1435 / 01 / 22 هـ. إذ "إن قبول إعادة النظر لا. يتجاوز ما جاءت به المادة نصاً ومالم يرد فيه نص فإن الحكم يبقى محصناً بالقطعية المكتسبة من حجية الحكم القضائي باعتباره فاصلاً في النزاع» ولسلامة استقرار الأحكام وثبوت أثرهاء ويما أن وكيل المدعى عليه أسس طلبه التماس إعادة النظر على الفقرة (ب) من المادة (200) هـ

والتي نصت على أنه: (إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه لإبرازها قبل الحكم). وأرفق إبراء ذمة من والدة الملتمس مؤرخة في 25 / 08 / 1445هـ ومن حيث إنه وبما أن الملتمس أسس طلبه على الفقرة (ب) من المادة (200)، والتي نصت على أنه: "إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم". وحيث إن المستند الذي قدمه الك المملكة العربية السعودية ل 17 3 لمر . مك 510 تت المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ه ع دائرة الاستئناف الثانية ١ تاريخ الصك: ١1.14 إلى 0 ل الملتمس. والتي ينعاها بأنه دليل قاطع تعذر تقديمه. استبان أن تاريخ صدوره كان بعد الحكم الملتمس عليه.

ومن ثم فلا. يصدق عليه وصف التعذر إذ أن وصف التعذر يكون لمستند موجود سلفاً قبل الحكم لا بعده.

كما أن إبراء الدائن من سداد الدين بعد الفصل في الدعوى بحكم نهائي ليس متعلقاً بالدعوى وإنما هو شأن يتعلق بالتنفيذ من عدمه. وعن ما أسس عليه الملتمس طلبه من الفقرة (هـ) من المادة (200): والتي نصت على: "إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً). وبما أن المنطوق صدر بالإلزام، وأسباب الدائرة متوافقة متسقة مع الطلبات والدفع. وأجابت الدائرة باستفاضة عن ادعاءات الملتمس. ولم يبين الملتمس وجه التناقض. مما لا ينطبق على الالتماس هذه الفقرة. ومن ثم فيكون (طلب الملتمس) وما أسس به التماسه لا يخرج عن كونه اعتراضاً على الحكم ومناقشة موضوعية للبيانات، وما أسست به الدائرة حكمها عليه. وغير مبني على سبب من الأسباب النظامية لقبول الالتماس. ولا تنطبق عليه أي من حالاته المنصوص عليها في المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه.

حَكَمَتِ الدَّائِرَةُ بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم
من: أسامة احمد عباس زينيء هوية وطنية رقم (1008017301).
المقيد برقم (4611037394). وتاريخ 02 / 06 / 1446هـ؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق. وصلى
الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الصيغة التنفيذية يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية
الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية
المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية إدارة الدعاوى
والأحكام ضو الدائرة ئيس الدائرة القضائية ضو الدائرة امد لب
عد ال بن عدا لب سد لون أرق ا ف اه 1 0 ل كك ا دل

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-006 – صك حكم التخرج في شركات احمد زيني و اولاده - 02-12-1432 هـ.pdf

بطاقة الوثيقة

DOC-006	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
صك حكم التخرج في شركات احمد زيني و اولاده - 02-12-1432 هـ.pdf	عنوان الوثيقة
02-12-1432	التاريخ الهجري
ديوان المظالم	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
15	عدد الصفحات (تقديري)
59-45	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/19tIVxzmhR6Vv0YBcU0JoYapWmKlk5YIC/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 15	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 15	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

رم ادخ ريسرطذلاء دنه لجيو ف كنف ينوي ١/11 المحكمة الإدارية بجدة ورت (لنم اب الئة اسبعة عشرة ظ حتكه رقم ١/17/1460 لعام ١4٢١هـ ظ 32 ا لقتصصسن رقم ٤٠٤/س٠٠/ "اق ملقم 1هـ وار فهر ا اق لهام ردند" المقامة من / عدنان بن أحمد بن عباس زيني وطلال وفيصل وغدير أولاد غازي بن أحمد ظ عباس زيسي ظ | ضد / أسامة بن أحمد بن عباس زينسي ظ فإنه في يوم السبتالموافق ١1/77/ 577هـ وبمقر المحكمة

عيمجب ةصاخلا ةيبساخا قئاثولاو ظ البدكية بتفاصيلها. ا وبقيد
الدعوى بسجلات هذه المحكمة قضية بالرقم الموضح بمستهل
هذا الحكم ويأحالتها إلى هذه الدائرة | ظ باشرت نظرها وفقاً لما
ورد بمحاضر الضبط؛ حيث تم تحديد أولى جلساها بتاريخ
4737/11/77هـ. ثم تبادل ظ الطرفان المذكرات الجوابية في
عدة جلسات.

وني جلسة يوم السبت الموافق 4707/7/4هـ حضر طلال بن
غازي بن أحمد زيني وطلب التداخل كمدع ثان في هذه القضية.
فقررت الدائرة إدخاله بالصفة المذكورة.

وف جلسة يوم الاثنين الموافق 4737/7/1هـ طلب وكيل
المدعيان في القضية رقم ت!7! لعام ٥١هـ - وهما فيصل وغدير
ولدي غازي بن أحمد زيني - المرفوعة ضد أسامة زيني ضم
قضيتهما هذه القضية رقم 94/ات لعام 479هـ. فقررت الدائرة
ضم قضيتهما ليصبحا المدعيان الث والرابع في هذه القضية ,
ويكون أطراف الدعوى على نحو ما رصد بمستهل هذا الحكم ,
ومستند الدائرة في كل ذلك وحدة الموضوع وكون المدعين
شركاء يخاصمون المدعى عليه بصفته شريكا ومديراً للشركة
محل النراع والشركات التابعة لها.

وبجلسة يوم الأربعاء الموافق 5477/4/4هـ قرر الأطراف
اتفاقهم على تخارج المدعين من الشركات إلا أهم ظ اختلفوا
في تقييم الخصاص؛ وما ارتكبه المدعى عليه من تجاوزات ,
فطلبت الدائرة منهم ترشيح أحد المكاتب انحاسبية ليقوم بمهمة
تدقيق الميزانيات لبيان ما فيها من تجاوزات إن وجدت؛ وتقييم
حصص الشركاء في الشركات محل | ظ الدعوى. فقرروا
اتفاقهم على مكتب طلال أبو غزالة وشركاه الدولية محاسبون
قانونيون , فقامت الدائرة بالكتابة إلى ظ | الخاسب للإفادة عن
أتعابه مقابل القيام بأعمال المحاسبة في هذه القضية بالتفصيل
المذكور , تمهيدا لإصدار قرارها | بتكليفه كذه المهمة. ° وبجلة
4797/4/99هـ ورد إلى الدائرة عرض المحاسب القانوني

بتقدير أتعابه بإججالي بلغ قدره | (٨٠٠,٠... ريال: فقرر الأطراف موافقتهم على ذلك. ثم قرر المدعون أنهم يعدلون عن طلبهم فرض الحراسة © | ١ لسر سر | | جام " © ع ال ريسا ١ ° ب [تعمصه كسك 89) ريدو 0 4 ورك (للام ا د ب تجاوزات أو مخالفات أو أضرار في الشركات فإفهم يصرون على طلبهم فرض الحراسة القضائية؛ وبخوآن ويل مكتب المخاسب القانون طلال أبو غزالة وشركاه عن تقدير أتعاب المراقبة المالية خلال فترة تدقيق الميزانيات وتقييم الحصص المقدرة من قبله في العرض المقدم للدائرة بعلاثة أشهر أفاد بأنه يقدرها بمبلغ زه) ٠١١,0٠ ريال. فقرر الأطراف موافقتهم على ذلك: على أن تكون مناصفة بينهم: وأكد المدعى عليه أنه ملتزم بتسليم اغغامب القانون كافة الميزانيات والمستندات التي يطلبها لإتمام عمله. كما أكد على التزامه بشراء حصص المدعين بعد تقييمها من قبل لحاسب القانوني دون اعتراض. كما أكد المدعون التزامهم بالبيع بالمبلغ المقدّر من قبل الخاسب دون اعتراض. فأصدرت الدائرة قرارها رقم 1ه لعام 4717 ١ه القاضي بنبدب الخبير النحاسبي/ طلال أبو غزالة وشركاه الدولية محاسبون قانونيون بمحيث تكون مهمته كالتالي: -

أولاً: تدقيق الميزانيات وبيان ما فيها من تجاوزات من تاريخ ١٠٠٠/8/١م وحتى تاريخه للشركات محل

الدعوى.

ثانياً: تقييم حصص أطراف الدعوى في كافة الشركات محل الدعوى.

ثالثاً: مراقبة الحسابات المالية من تاريخه وحتى الانتهاء من الأعمال المكلف بها.

وف جلسة ١4/١1/٤77ه قدم ثمثل المحاسب القانوني التقرير النهائي في القضية وقد تضمن ملخصه وجود ست تجاوزات على المدعى عليه بلغ مجموعها قرابة (١4) مليون ريال كما أن هناك

تجاوز واحد على لمدعي عدنان بمبلغ)١١,515,16١(ريالاً وأن مجموع حقوق المدعين وقيمة حصصهم بلغت قرابة (49١) مليون ريال؛ وقرر الأطراف استلامهم لنسخة منه.

وبسؤال المدعين عن وجهة نظرهم تجاه التقرير أجاب المدعي عدنان بأنه يوافق على ها جاء في التقرير مقابل التخارج هن الشركة كما أجاب المدعي طلال وفيصل ووكيل غدير بأهم جميعا يوافقون على ما ورد في التقرير وذلك امتدادا لما التزم به الأطراف جميعا أمام الدائرة من البيع والشراء بالمبلغ الذي يتوصل إليه امخاسب القانوني دون اعتراض. وبسؤال المدعى عليه وكالة قدم مذكرة بملاحظاته على التقرير انخامبي طلب في | ختامها أن يكون تقييم الشركات حسب نتائجها المالية لعام ١١٠7م وليس حسب نتائجها المستقبلية» وتكليف اثنين^٩ من مكاتب الخبرة الدولية للاشتراك في إعادة تقييم الشركات؛ وذكر أن مذكرته تتلخص في اعترضه على طريقة اغاسب القانونق في تقيمه للشركات حيث إنه اعتمد في تقيمه على أمور مستقبلية: بخلاف تقيمه للأراضي الذي كان بسعر اليوم. تسلم المدعون ووكيل الغخاسب القانون نسخة من هذه المذكرة؛ فعقب وكيل اتاسب القانوني بأن و)000 | 70 | 14 بعد سبو | ربل ا ظ تعمصة كسك (89) 0 - بو -. 5 لفكنطّنتزت © 29 0 99 (لفام 2 المحكمه الاداريه بجدة لي ١ الدائرة السابعة عشرة و ءة ١ئضى_س_سجلح "7//|_| الل يببببببببببببحح | التقييم كان بتاريخ التقرير وليس بتاريخ مستقبلي: وما اعتمده في تقريره كان مبنيًا على طرق التقييم المتعارف عليها 2' | دوليا. ثم عقب المدعي عدنان بأن قرار الدائرة تضمن التزام المدعى عليه بشراء خصص المدعين بعد نقيمها مسن | انحاسب القانوني دون اعتراض وأن ما ورد في مذكرة المدعى عليه وكالة يعد تماطلا من قبله. ثم أكد بقية المدعين على || ها ذكره المدعي عدنان؛ وأضافوا بأن تنازهم السابق عن طلب فرض الحرامة القضائية كان لأجل أن المدعى عليه قد | التزم بالشراء. ثم طلب المدعون إلزام المدعى عليه بدفع حقوقهم

الواردة في التقرير النهائي للمحاسب القانوني مضافاً إليها أتعاب الخبرة بخصوص تدقيق الميزانيات وبيان التجاوزات والمخالفات؛ كما طلبوا الحجز على العين المبيعة وما ظ يتحصل عنها من أرباح لحين تسليم كامل الثمن. فعقب المدعى عليه وكالة بأن موكله لا زال ملتزماً بالشراء إلا أنه يعترض على التقييم كما سبق ذلك. ثم عقب المدعون بأن المدعى عليه سبق وأن قدم للدائرة تقييمه للشركات بقيمة ظ (55: 4179 © ريالاً. في حين أن المحاسب المعين مسن الدائرة باتفاق الطرفين قيم الشركات بمبلغ 078640.1 ريالاً ثماً يعني أن تقييم انخاسب لم يختلف كثيراً عن تقييم المدعى عليه.

وني جلسة هذا اليوم 154717/17/7هـ حضر أطراف الدعوى وقرروا أنهم اتفقوا على إفاء هذا التراع صلحاً بموجب وثيقة صلح قدموا أصلها للدائرة في هذه الجلسة وضمت بملف الدعوى. وقد جاء نصها كالتالي: ((اتفاقية صلح وتخرج إنه في يوم السبت 5477/17/1هـ الموافق 68 هـ تم بعون الله تعالى الاتفاق والتراضي بين كل من الأطراف المذكورين أدناه:

أولاً: السيد/ أسامة أحمد زيني سعودي الجدسية بموجب سجل مدي رقم (09177011-0180) ويشار إليه في هذه

الاتفاقية ب (الطرف الأول). ثانياً: السيد/ عدنان أحمد زيني سعودي الجنسية؛ بموجب سجل مدن رقم 0017057105. ويشار إليه فيما بعد ب (الطرف الثاني). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ثالثاً: السيد/ طلال غازي أحمد زيني سعودي الجدسية بموجب سجل مدي رقم (8 0156707041). السيد/ فيصل غازي أحمد زيني سعودي الجنسية بموجب سجل مدي رقم (089 0157/4/089). الأستاذة/ غدير غازي أحمد زيني | سعودية الجنسية بموجب سجل مدي رقم (0153375557) وبمثلهم في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ طلال غازي زيني. ويشار إليهم

فيما بعد ب (الطرف الثالث). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

1 0 أقر الأطراف بكامل أهليتهم المعتبرة شرعا ونظاما لإبرام العقود والتصرفات واتفقوا فيما بينهم على الآتي: | ح ك 1/7 م حب م يط (ظ تعمصة كسك 89) جلنا تاج 1 - - ولت (لفان 9 مع مدي 0. الدائرة السابعة عشرة ١ ' ١ هيه | و(7/7078/ق) لعام 477 ١ ه أمهام الدائرة التجارية السابعة عشرة. والدعوى رقم (3/17985) لغعام 7 ١ ه أمام الدائرة التجارية السادسة عشرة والمنظورة جميعها بالمحكمة الإدارية بجدة. وذلك بصفتها شركاء في ظ شركة/ أحمد زيني وأولاده ذات المسؤولية المحدودة سجل تجاري (4 ١70٠١9 54875) مصدره جدة وفيما لتلك | الشركة من حصص وشراكات في الشركات التالية: ١) شركة الضيافة للأعمال العقارية المحدودة سجل تجاري (54) 5٠70١7١١٠١ مصدره جدة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

- (1؟) شركة مصنع الخلويات والطحينة الوطني المحدودة سجل تجاري ١7.6٠١ 51765٠1 (4) مصدره جدة.
- (*) شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن اخدودة سجل تجاري (4١7٠0٠: 517٠051١) مصدره جدة.
- (54) شركة أحمد زيني للموين والخدمات الغذائية امحدودة سجل تجاري (4١7097١1٠٠7) مصدره جدة.
- (ه) شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف النخدودة سجل تجاري (5 07٠1١1١ 45) مصدره جدة.
- (5) شركة أحمد زيني سودكسو للتموين اخدودة سجل تجاري (5١7٠0٠01١551/5) مصدره جدة.
- (0) شركة أحمد زيني دايكن لتكييف اغواء اخدودة سجل تجاري ١86 ١7٠٠٠١ 4 ١/1. (4) مصدره حدة.

(8) الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة سجل تجاري (4 ١٠7٠6٠١ 47 445) مصدره جدة.

(9) شركة الخميرة السعودية المحدودة سجل تجاري ١7.0٠١
٨54/857٠١ (4) مصدره جدة.

١٠١) شركة كورتينا للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري (/ ١٥٧٦٥١١٠٠٠١٧٥١١) مصدره جدة.

١١) شركة أ"مد زيني التجارية الخدودة سجل تجاري (٤١70١555١7) مصدره جدة.

-- وحيث قد اتفق الأطراف المدعون على التخرج من هذه الشركات محل الدعوى إلى المدعي عليه الذي التزم بالشراء كما ورد بقرار الدائرة التجارية السابعة عشرة رقم ١١/51١/١؟ وتاريخ ١١/4/١٤٧٤هـ المتضمن انتداب الخبير الحاسبي مكتب طلال أبو غزالة لتقييم الشركات.

- وحيث عرضت هيئة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الرئيسية على الأطراف إفاء الدعاوى المذكورة أعلاه صلاحاً. وقد قبل الأطراف جميعاً إبرام الصلح والتنازل والتخارج عن الشركات المذكورة ووفقاً لما سيرد بمذه الاتفاقية.

- لذا فقد أتعف الأطراف جميعا على إبرام هذه الاتفاقية وفقا لما

سييلي من بنود: ' | 4 07 1 ع || 1 سو | | سور سر تعمصة
كسك (89) 3 تيا لج م 4 - , 0-2 2 2 لك لعجن (روج 1 00
1_ الادا حدة د رسح هعباسلا هرداذل 2 1 9 ي+.- قص

للسلسلة للبتب؟؟ب؟؟ب؟؟(+)؟ + سيجب صح بيحي 0
البند الأول | | التمهيد السابق والقرار الصادر من الدائرة

التجارية السابعة عشرة برقم (1//81\؟) بعاريح

١١/1813/4 هذا | وكافة السجلات التجارية والتراخيص والتصاريح

والوكالات التجارية ووكالات التوزيع الحصرية والأسماء والعلامات

التجارية الخاصة بأي وجميع الشركات الوارد ذكرها جزءاً لا يتجزأ

من هذه الاتفاقية ترفق بما وتقرأ معها باستمرار | ويرجع إليها

ويؤخذ بما لتفسيرها اتمهت إليه إرادة الأطراف وقفت تحريرها والتوقيع عليها وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع الاتفاقية أو أي بند بنودها أو يتعارض مع مضمون ومفهوم ما حررت من أجله.

البند الثاني ١ اتفق الأطراف جميعاً على إنماء الدعاوى المرفوعة من أفراد الطرفين الثانی والثالث ضد الطرف الأول أمام الدائرتين التجاريتين السادسة عشرة والسابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة صلحاً بموجب هذه الاتفاقية بشرط الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية.

ناكف اتفق الأطراف على تقديم هذه الاتفاقية لدى الدائرتين التجاريتين سالفتي الذكر وإثبات محتواها وجعله في قوة السند التنفيذي.

البند الثالث ١ اتفق الأطراف جميعاً على إنفاذ الصلح بالتخارج من الشركات وفقاً للآلية التالية: 0 يلتزم الطرف الأول بشراء حصة الطرف الثاني وقدرها (9/077) ثلاثة وعشرون بالمائة في شركة أحمد زيني وأولاده انحدودة وماها من حصص وشراكات في الشركات المذكورة بالتمهيد صدر هذه الاتفاقية باستثناء شركتي (أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة وأحمد زيني داكن المحدودة) ووافق الطرف الثاني على قبول البيع- هنا والآن- في مقابل مبلغ إجمالي وقدره (١٧١,0٠٠,٠٠٠) (مائة وسبعون مليون ريال يدفع نصفها وقدره 65,٠٠٠,٠٠٠) (خمسة وثمانون مليون ريال سعودي وقت التوقيع على هذه الاتفاقية على النحو التالي: | أ مبلغ (27,9139,5541) واحد وخمسون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف وستمانه واثنان وأربعون ريال | سعودي قيمة شركتي أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة | أحمد زيني داكن المحدودة خصماً من قيمة ال (9/00٠) ظ | خمسون بالمائة من المبلغ المستحق وقت التوقيع أمام كاتب عدل وقد أقر الطرف الأول بالتنازل عن شرائه لشركتي ظ أ حمد زيني للكهرباء والتكييف وأحمد زيني داكن انحدودة لصاح الطرف الثابئ. 5 | مم د سدارا ظ 7/ 4 - 8 0 سس سس 1 | أ ش

> 0 | ثبت 0-6 | تعمصة كسك (89) 1 عي - ب 2 - 4- مين (هروس 1 1 1 | تلا 5 - 2 96 4 وروي الدائرة السابعة عشرة لج 1 سس 27 | ب- الباقي وقدره)7,38٠٠,768(ثلاثة وثلاثون مليون وثمانمائة ألف وثلثمائة وثمانية ومسون ريال تدفع بموجب شيك مصدق يدفع ليد الطرف الثاني أو هن ينوبه او يمثله وفت التوقيع تدي كاتب 0 اتعنمر-كاتب تتحي قرارات الشركاء بتخارجة.

ج- التزم الطرف الأول بسداد النصف الباقي وقدره)88,٠٠٠ :٠٠٠ (خمسة وثمانون مليون ريال على قسطين متساوين بواقع قيمة القسط الواحد (٤٠٠,٤٠٠ ٠ 2) اثنان وأربعون مليون وحمسمائة ألف ريال معودي تدفع كالتالي: أ- القسط الأول بتاريخ ١٧/٧١١/١٠١١٧م وقد سجل سند لأمر واجب الدفع بمبلغ (4٠٠,5٠٠,٠0٠ 7,8) اثنان وأربعون مليون وحمسمائة ألف ريال. ب- القسط الثاني بتاريخ ١٧/٧٩١/٠١٧٠م وقد سجل سند لأمر واجب الدفع بمبلغ (٤٧,82٠٠,٠٠٠) اثنان وأربعون مليون وحمسمائة ألف ريال.

وقد أقر الطرف الثاني بعدم أحقية أي منهم في الجمع بين المطالبة بسداد قيمة السندات لأمر المذكورة والمطالبة بتنفيذ قرار الدائرة التجارية السابعة عشرة باعتماد هذه الاتفاقية (السند التنفيذي) في آن واحد.

١/ *؟ يلتزم الطرف الأول بشراء حصة أفراد الطرف الثالث وقدرها (7/075) ثلاثة وعشرين بالمائة بواقع نسبة (9/09,7) للسيد/ طلال غازي زيني ونسبة (9/08,؟) للسيد/ فيصل غازي زيني ونسبة (9704,5) للأستاذة/ غدير غازي زيني في شركة أحمد زيني وأولاده الخدودة وما نما من حصص وشراكات في الشركات المذكورة بصدر هذه الاتفاقية في مقابل هبلغ إجمالي قدره (١٧١,٠٠٠ ٠٠,٠٠٠) مائة وسبعون مليون ريال سعودي لا غير كالتالي: خمسون بالمائة هن القيمة وقدرها (٦٠٠,86٠٠,٠٠٠) خمسة وثمانون مليون ريال بموجب شيكات مصدقة بأسماء

وقد سجل هذا المبلغ سند لأمر واجبة الدفع في يوم
١١/٧/١١١١م.

ب- مبلغ وقدره (٠ ريال) خمسة عشر مليوناً ومائتان واثنان
وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً وعشرة هللات وقد
سجل بهذا المبلغ سند لأمر واجبة الدفع في يوم
١٧/١٧/٧١١٠٥م.

؟- السيد / فيصل غازي أحمد زيني على النحو التالي: - أ- هبلغ
وقدره (18,4.8,874,45 ريال) ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة
وثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً وستة وأربعون هللة
وقد سجل بهذا المبلغ سند لأمر واجب الدفع في يوم
١٧/١٧/٧١١١١م.

ب- مبلغ وقدره (18,4 : 8,74,45 ريال) ثمانية عشر مليوناً
وأربعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً وستة
وأربعون هللة وقد سجل بهذا المبلغ سند لأمر واجب الدفع في
يوم ١٧/١٧/٧١٠١٧١م.

«-- الأستاذة / غدبر غازي أحمد زيني على النحو التالي: - أ هبلغ
وقدره (8,8494,476,78 ريال) ثمانية ملايين وثلاثمائة وتسعة
وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هللة وقد
سجل بهذا المبلغ سند لأمر واجب الدفع في يوم ١٧/١٧/١١١١م.
١٠ ص يس ز ر ا لجز 7 ص 0 0 تعمصة كسك
(89) ور 29 (لغام 2 | المحكمة الادارية بجدة مجر الدائرة
السابعة عشرة 37 5 | ب- هبلغ وقدره (8,844,470,؟ © ريال
(ثمانية ملايين وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثون
ربالاً وخمسة وعشرون هللة وقد سجل بهذا المبلغ سند لأمر
واجب الدفع في يوم ١٧/١١١١/٥١م. [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

وقد أقر أفراد الطرف الثالث بعدم أحقية أي منهم في الجمع بين
المطالبة بسداد قيمة السندات لأمر المذكورة والمطالبة بتنفيذ

قرار الدائرة التجارية السابعة عشرة باعتماد هذه الاتفاقية
(السند التنفيذي) في آن واحد.

البند الرابع 1/4 بن على ها ورد بالبند الثائي أعلاه: يقر الطرف الثاني - هنا والآن - بنازله فائياً عن كافة حصصه وقدرها (9/07) ثلاثة وعشرون بالمائة في شركة أحمد زيني وأولاده بما فا من حصص وشراكات في الشركات المذكورة تفصيلاً بالتمهيد أعلاه بتاريخ التقييم المعتمد من الخبير امحاسبي المنتدب بالدعوى (طلال أبو غزالة) بما لها وما عليها إلى الطرف الأول القابل لذلك مقابل ما ألزم - هذا الأخير - بدفعه وفقاً للآلية المشار إليها بالبند الثالث أعلاه باسثناء شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة وشركة أحمد زيني دايكن انحدودة؛ ويقر الطرف الثاني بأنه ليس له أي حق بمطالبة الطرف الأول والثالث سواء بصفته شريك أو مدير لتلك الشركات أو الشركات محل هذه الدعوى والفروع التابعة ها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات ويعتبر هذا التخارج بالصلح إبراء ذمة شامل وفائي لذمة الطرف الأول عن أعمال الإدارة للشركات المتخارج عنها إبراء تاماً وشاملاً.

وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ها عدا ما سبق رفعه هن دعوى سابقة أو استئنافها أمام محكمة أخرى.

4 ولي المقابل يقر أفراد الطرفين الأول والثالث -هنا والآن- بتنازهم عن كافة الحصص المملوكة هم في شركة أحمد. زيني للكهرباء والتكييف انحدودة وشركة دايكن اغحدودة بما ها وما عليها بتاريخ التقييم العتمد من الخبير الخاصبي المنتدب في الدعوى إلى الطرف الثاني القابل لذلك. ويقرها بأهم ليس هم أي حق بمطالبة الطرف الثاني سواء | بصفته شريك أو مدير للشركتين أعلاه محل هذه الدعوى والفروع التابعة ها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات؛ ويعتبر

هذا التخرج بالصلح إبراء ذمة شامل وفهائي لذمة الطرف الثاني من الطرف ط الأول وأفراد الطرف الث المذكورين أعلاه عن أعمال الإدارة للشركتين المتخرج عنها إبراء ناما وشاملاً وإسقاطاً | لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات | ماعدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة أو استتشافها أمام محكمة أخرى. | | ل أ 0 و على (6 ل هم لي تعمصة كسك 89) جلا 121 م ١ ع ا ام 2 1 ارم 1 وفررن 039 4 لد المحكمة الإدارية بجدة مو 4 0 الدائرة السابعة عشرة - سس ط 14" يقر أفراد الطرف الغالث - هنا والآن - بحازهم فائيا عن كافة الحصص المملوكة هم وقدرها (907) ثلاثة | وعشرين بالمائة بواقع نسبة (03,17) بالمائة للسيد/ طلال غازي زيني ونسبه (753,1) بانانة لنسيد/ نيسل خازي° ط زيني ونسبة (9/04,5) بالمائة للأستاذة/ غدير غازي زيني في شركة أحمد زيني وأولاده اخدودة بما فهامن حصص ط وشراكات في الشركات المذكورة تفصيلاً بالتمهيد أعلاه إلى الطرف الأول القابل لذلك مقابل ما التزم - هذا الأخير ط - بدفعه وفقا للآلية المشار إليها بالبدد الث أعلاه: ويقروا بأنه ليس هم أي حق بمطالبة الطرف الأول سواء بصفته شريك أو مدير لتلك الشركات أو الشركات محل هذه الدعوى والفروع التابعة ها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات. ويعتبر هذا التخرج بالصلح إبراء ذمة شامل وفائي لذمة الطرف الأول عن أعمال الإدارة للشركات المتخرج عنها إبراء تاما وشاملاً وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ماعدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقه أو امتنافها أمام محكمة أخرى.

4 يقر كافة الأطراف بأنهم أطلعوا على كافة الأوضاع والمراكز المالية للشركات موضوع التخرج بتاريخ التقرير الخاسبي المعد هن قبل الخير المحاسبي المنتدب في الدعوة (طلال أبو غزالة).

البند الخامس هـ/ اتفق الأطراف على إعداد قرارات شركاء بالشركات موضوع التخرج وتقديمها لوزارة العجارة لاعتمادهما ومن ثم توثيقها أمام كاتب عدل المختص نظاماً حال سداد الدفعة الأولى وقدرها خمسون بالمائة كما محددة بالبيد ظ الغالث من هذه الاتفاقية لدى التوقيع أمام كاتب عدل. ظ و نه " القع الأعاراف جميعاً بالتوقيع على أي أوراق أو وثائق أو مستندات نظامية تكون لازمة لإجراء ما ورد بمذه | الأنفاقة من التزاهاات وتنازلات ووضعها محل التنفيذ وقت طلبهم دون أي تأخير أو إبطاء فور إخطارهم. ظ | هـ " هن المتفق عليه بين الأطراف أنه في حالة إخلال الطرف الأول بسداد أي قسط من الأقساط المستحقة والمنصوص عليها بالبند (الغالث) أعلاه في موعده المقرر لأي من الطرفين الثاني والثالث فإن القسط الثاني يحل فوراً ظ دون حاجة لاخاذ أي إجراء نظامي ويحق للطرف صاحب المصلحة - في حينه- اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة التي تكفل حفظ واستيفاء حقوقه المقررة. | هـ؛ من الحفق عليه بين الأطراف انه وفور التوقيع أمام كاتب عدل المختص وسداد المبالغ المستحقة وقست ذلك يكون التخرج قد استوفى أوضاعه النظامية؛ ومن ثم تنتفي مسؤولية أفراد الطرف الث عن الشركات موضوع هذه ظ ظ 2 ل 227 مم م ا كم تعمصة كسك 89) كن لبر روي ا 5 2 سمة دين ف 5 مس بيبيح | الاتفاقية بالكامل دون استثناء، ويسري ذلك الحكم بالنسبة للطرف الثاني باستثناء الشركتين اللتين آلتا إليه على ظ النحو سالف البيان بالبدد (الثالث) أعلاه ويسري ذلك احم باتتسبه ننظرف الأول بانشاء "عسوليت عن شرك جه زيني للكهرباء والتكيف , شركة أحمد زيني دايكن لتكيف افواء كما يبرئ الطرف الثاني مسؤولية الطرف الأول عن | إدارته لشركة أحمد للكهرباء والتكيف؛ وشركة أحمد زيني دايكن حتى تاريخ تسلمه للشركتين مالا يرتب أي التزامات هالية جوهرية على الشركتين مذ تاريخ التقرير الخبير امحاسبي المنتدب هن قبل الدائرة» ويلتزم الطرفان الأول ظ والثاني ياجراء ما يلزم نحو

إخطار كافة دائني الشركات بما تم من تعديلات للمراكز النظامية بما وإبراء ذمة الأطراف المتخارجة بما تخارجوا عنه ونقل التزاماهم إلى من تم التخارج لصالحه وذلك في موعد لا يجاوز (؟) شهران من تاريخ إثبات التخارج نظاما.

ه/هـ هن المنفق عليه بين الأطراف أن مدة سريان هذه الاتفاقية هي (50) ستون يوماً يلتزم الأطراف خلالها - كل فيما يخصه - بتصديق الشيكات وإعداد قرارات الشركاء ومراجعتها وتحديد موعد لدى كاتب عدل للتوقيع عليها.

ه/ في جميع الأحوال يحق للطرف الثاني والثالث المطالبة بأن تلغى هذه الاتفاقية وتعد كأن لم تكن ولا ترتب أي آثار في مواجهة أطرافها في حال عدم تمكن الطرف الأول من سداد الشيكات المصدقة المنصوص عليها بالبيد (الغالب) أعلاه أو من تسليم الدفعة المقدمة أمام كاتب عدل عند إثبات التنازل عن الحصص بالشركات أمام كاتب عدل الشركات.

البند السادس التزم الطرف الأول وأفراد الطرف الثالث بالتنازل رسياً عن كامل الحصص المملوكة لكل منهم بشركة أحمد زيني ظ للكهرباء والتكييف؛ وشركة أحمد زيني داكن للكهرباء بما نا من حقوق وما عليها من التزامات وديون وبحالتها بتاريخ التقييم المعتمد هن السادة / طلال أبو غزالة بما يشمل أي أصول ثابتة أو منقولة ومنها علي سبيل المثال لا ظ الحصر: الأسماء الجارية والعلامات العجارية والوكالات التجارية.

ووكالات التوزيع، الحصرية والعراخيص، التي تبيع | | الشركتين المذكورتين؛ ونقل ملكية الشركتين إلى الطرف الثاني أو من سوف يسميه لدى كاتب العدل الشركات عند | ظ إتمام التنازل من قبل الطرف الأول وأفراد الطرف الثالث عن حصصهم المتعلقة بهاتين الشركتين بتاريخ التقييم المعتمد | من السادة / طلال أبو غزالة وعلى الطرف الأول عدم إنشاء أي التزامات مالية مستقبلية جديدة علي شركة أحمد | | زيني للكهرباء والتكييف. وشركة أحمد زيني داكن للكهرباء (ماعدات الالتزامات امالية

المتعارف عليها لإدارة الشركة. (ا سم ا | | رس 0 7 د 6 ف له
تعمصة كسك 89) رت 1 المحكمة الإدارية بجدة بأ 5
_ "اقمج_ض_خ+ خعظغبثظثبجملقيكحج7 ابالللل ا ظ إلى أن
نعم إجراءات التسلم والتسليم للشركتين إلى الطرف الثا
بموجب محضر استلام رسمي للشركتين عند التوقيع | على نقل
ملكية الشركات أمام كاتب عدل علي ان يتضمن ما يلي: ١٠.
مطبوعات الشركة.

*. دفاتر الشيكات. ". هلفات القيود انحاسبية.

0.4 جوازات سفر الموظفين. ه. هلفات الموظفين.

05 الكمبيوتر الرئيسي و الكمبيوترات التابعة.

7. كلمات المرور للكمبيوتر. . الأخسام الموجودة في المقر
الرئيسي.

1. هلفات السيارات و صور ملكياتها. . عقد التأسيس.

5. عقود الإيجار إن وجدت. ؟. السجل التجاري الأصلي. [بحاجة

مراجعة: جدول غير واضح]

١٠. حسابات البنوك والمخزون والذمم والبضائع.

وبعد هذا التنازل بمثابة إبراء ذمة شامل وفائي لذمة الطرف
الأول من قبل الطرف الثاني عن أعمال الإدارة للشركتين أعلاه.
كما أن الطرف الثاني يقر بمسئوليته عن أخل موافقة الشريك
الآخر في شركة أحمد زيني داكن لتكييف المهواء على شرائه
لحصص أحمد زيني وأولاده دون أدئ مسؤولية على الطرف الأول
في شيء.

يلعزم الطرف الأول عند نقل ملكية حصص الطرف الثاني
بشركة أحمد زيني وأولاده والشركات التابعة حسب ما ذكر
بعالية في البند التمهيدي بنقل حصص الشركاء بشركة أحمد
زيني للكهرباء والتكييف؛ شركة أحمد زيني داكن لتكييف الهواء
وفي حالة ما إذا كان الطرف الثاني لم يكمل إجراءات ملاحق
التعديل لأي من الشركتين فإن مسؤولية الطرف الأول تنتهي

بمجرد تسليم الطرف الثاني وكالة سارية المفعول غير قابلة للإلغاء لمدة سنة من الطرثم الأول بنقل 202064 بعد ب ف ا تعمصة كسك 89) دربو 0101 00 1 1 المحكمه الاداءة دزت (طنام 3 قد وفيت زه ب بن ا تتم إجراءات نقل ملكية الحصص لتلك الشركتين إلى الطرف الثاني.

عباسلا دنبلا يحل الطرف الأول محل أفراد الطرفين الثاني والثالث في أي كفالة أو ضمان شخصي أو رهن مقدم منهم -أي أفراد الطرفين الثاني والثالث- مسبقا لأي دين أو التزام مالي على الشركات محل الدعوى (ماعدا شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف؛ شركة أحمد زيني دايكن لتكييف الهواء المحدودة) لأي جهة حكومية أو أهلية داخل أو خارج المملكة أيا كان نوع أو مقدار تلك الكفالات أو الضمانات أو الرهونات أو سبب نشأها كما يحل الطرف الثاني محل الطرف الأول و أفراد الطرف الثالث في أي كفالة أو ضمان شخصي أو رهن مقدم منهم أي أفراد الطرفين الأول والثالث- مسبقا لأي دين أو التزام مالي على شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف , شركة أحمد زيني دايكن لتكييف الهواء لأي جهة حكومية أو أهلية داخل أو خارج المملكة أيا كان نوع أو مقدار تلك الكفالات أو الضمانات أو الرهونات أو سبب نشأها.

يقر الأطراف جنيع بأن ها ورد يمذه الاتفاقية لا يتضمن أي مخالفة للأنظمة والتعليمات السائدة بالمملكة العربية السعودية. وني حال ظهور أي شيء من ذلك فإنهم يتحملون كامل التبعات والمسئوليات النظامية المترتبة على ذلك؛ كما يقرون بمسئوليتهم عن صحة وسلامة كافة الأوراق والمسندات والوثائق المتعلقة بالترتيبات موضوع هذه الاتفاقية.

1" هن المنفق عليه بين الأطراف أنه لا يحق لأي منهم الإخلال أو/ التناول عن التزامه بالحضور لإتمام الإجراءات الرسمية لأي سبب هن الأسباب ظلم أوفى الطرف الآخر بالتزامه. وإلا جاز للطرف المتضرر اللجوء إلى إلزام الطرف المخل بذلك بالطرق

الشرعية والنظامية ومطالبته بالتعريض عن أي أضرار تترتب على ذلك.

/؛ هذه الاتفاقية شاملة لكل البنود والشروط المعبرة عن إرادة أطرافها وما اتفقوا عليه وتلغي وتجب وتحل محل أي اتفاقات أو مفاهيم أو تعهدات شفوية أو مكتوبة سابقة بين أطرافها وعلى ذلك لا يجوز تعديلها بالحاف أو الإضافة أو الكشط أو التحشير وإنما تعدل بموجب اتفاق خطي يوقع عليه الأطراف أو من يمثلهم أو ينوبهم قانوناء كما وأن أي | وعود أو مفاوضات أو مفاهيم أو اتفاقات أو التزامات أو تنازلات أو غيرها سابقة على تاريخ تحرير هذه الاتفاقية لم | يتم تضمينها فيها صراحة تعتبر كأن لم تكن ولا يعتد بما. | | إل (| 1 يا 6 8 رم ° 27 2 - !

المى عرد 0001) 0 لان 1 7 1 هـ - 1 7 - 9 - 1 - 0 كمهت / المحكمة الإدارية بجدة ' : / 4 المحكمة الإدارية بجدة ونشرت (طدم 5 ص الدائرة السابعة عشرة ١ 5-5 سس للس؟؟؟؟؟ بسس بجع° كن لا يق لأي من الأطراف التنازل عن كل أو جزء من التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي مصلحة 2 | | فيها أو إجراء أي تصرف من التصرفات التافله خوفه الناشئة عنها لأي طرف حيرت اطرائها.

| 5/9 تسري هذه الاتفاقية بكامل شروطها وأحكامها على الأطراف وعلى خلفهم الخاص والعام.

7 0 يجب على جميع الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية وفقاً لإجراءات وأنظمة المملكة المعترف با ومقتضيات حسن ظ اية.. 4] 6/9 أقر الأطراف بأنهم قد اطلعوا على هذه الاتفاقية اطلاعاً نافيا للادعاء بالجهالة: وقبلوا بأحكامها قبولا نافيا للادعاء بالغبن. وباعتير توقيع كل منهم عليها إقراراً منه بقبوله بجميع ما ورد فيها.

البند الثامن | من المنفق عليه بين الأطراف أن التوقيع على هذه الاتفاقية يجب أن يتم من قبل الممثل الشرعي والنظامي لكل منهم | والمعين في وكالة شرعية سارية المفعول تخوله حق الصلح والتخارج والبيع والتنازل عن الحصص على أن تتم

مصادقةٍ جنيع الأطراف أصالة على هذا العقد ولا يعتبر عدم التصديق بمثابة ذريعة قانونية لعدم نفاذ هذه الاتفاقية أو أي من بنودها. ظ البيد التاسع ١ اتفق الأطراف أنه في حالة عدم موافقة أي بنك أو جهة على إعفاء أي طرف من التزامه أو ضمانه الشخصي | للشركات وإجباره على سداد هذه الالتزامات يحق لذلك الطرف الرجوع على بقية الأطراف كل حسب حصته من نصيبه في ذلك الالتزام.

البند العاشر حررت هذه الاتفاقية من سبعة نسخ سُلمت لكل طرف نسخته: وأودعت نسخة أصلية بملف الدعوي الرئيسية لدي ظ الدائرة التجارية الابعة عشر بالمحكمة الادارية بجدة لإصدار قرار باعتماد الصلح الخارج بالشركات محل الدعوي ظ واثبات محتواه وجعله في قوة السند التنفيذي.

وإشهادا على ها تقدم فقد جرى توقيع هذا العقد معرفة أطرافه على التاريخ المبين صدره وأذنا لمن يشهد، والله خير (الشاهدين) | 1 ثم طلب الأطراف من الدائرة اعتماد هذا الصلح وإلزامهم به.

الكلللتلتككا هتلتك , 5 ' رو حر لم ا 1 2 4 | 4 ر عمرع # ° ش ة ا | تعمصة كسك (89) بر: سوطء يمه , 2 لكك لمكن (روسن 1 00 5 / 4 المحكمه الإداريه بجده وترزيت (لنم ش 6 الدائرة السابعة عشرة ١ 3-33 ح حا

21212222121212122717272727272727171212 2 2211 12121 | (الأسباب) ° وحيث إن النزاع القائم بين الطرفين هو نزاع بين شركاء في الشركات محل الدعوى؛ فهو بذلك يعد من | النزاعات التجارية؛ وفقاً لنظام الشركات؛ فينعقد بذلك الاختصاص الولائي لديوان المظالم بالنظر في هذا النزاع ظ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١4١ وتاريخ 15/١٠/5517هـ.

طظ وحيث إن مقر إقامة المدعى عليه بجدة وفق أوراق الدعوى « ولم يدفع المدعى عليه بخلاف ذلك؛ فينعد بذلك الاختصاص المكاني لهذه المحكمة بالنظر في هذه القضية.

وحيث إن الأطراف قرروا أنهم توصلوا إلى حل النزاع بينهم صلحاء وقدموا اتفاقية الصلح والتخارج المدونة أعلاه» وطلبوا من الدائرة اعتماد هذا الصلح وإلزامهم به.

وحيث إن الصلح مما أمرت به وحثت عليه شريعتنا السمحاء وهو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراماً | أو حرم حلالاً وحيث إن ما اصطلح عليه الأطراف لم يتضمن مخالفة شرعية أو نظامية؛ فإن الدائرة تجيبهم إلى طلبهم: وتنتهي إلى اعتماد الصلح بينهم على النحو الوارد أعلاه.

1 لذلك وبعد المداولة

حكمت الدائرة:

باعتماد الصلح بين أطراف الدعوى وإجراء مضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للخصومة بينهم في القضيتين. وبإعلانه قرر الأطراف قناعتهم به. ظ 1 والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ظ أمينا للسر عضو رئيس الدائرة ظ سر 2 ز | | سس جد عجت- ثر 30 < بيد - ١ عبداؤه بن على الزهراني عبدايد بن على الفوزان بلس بن عبدالعزيز اوعفري بس تبين عبدالرحنالمناري 2" | تعمصة كسك 89

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-007 – إخطار بمطالبة مالية مقدم بتاريخ 14/7/2024م
والخاص بالمبلغ المحكوم به للسيد/ عدنان زيني، في صك الحكم رقم
(4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ، وقدره (96,779,270) ريال
- 13/03/1445هـ

بطاقة الوثيقة

DOC-007	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
إخطار بمطالبة مالية مقدم بتاريخ 14/7/2024م والخاص بالمبلغ المحكوم به للسيد/ عدنان زيني، في صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ، وقدره (96,779,270) ريال - 13/03/1445هـ	عنوان الوثيقة
14/7/2024	التاريخ الميلادي
غير متاح	الجهة المصدرة
عدنان زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
60-60	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1-vC18QnAWHBa_wbBDyhfnaDQ9dTv0gyd/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

إخطار بمطالبة مالية الإخطار 440300010192 الإخطار رقم
1098908278 الطلب مقدم هوية رقم الثعلي منير بنين فواز
بنين محمد الطلب مقدم اسم 1017092733 المبلغ هوية رقم
زيني عباس احمد عدنان المبلغ اسم 1008017301 الطلب

مستقبل هوية رقم - الطلب مستقبل اسم 1008017301
بأبشر المسجل الجوال الإخطار وسيلة المالية المطالبة بيانات
المطالبة المالية تاريخ الطلب الطلب تقديم تاريخ المالية
المطالبة (المطالبة كتابة) قيمة المطالبة (المالية قيمة رقما)
14-07-2024 30-07-2024 و سبعون سبعمائة و غير. مئتان و
مليوناً لا سعودياً و ألفاً تسعون سبعون ريالاً و ستة و تسعة فقط
96779270.00 الإخطار نصنص للمحكمة الطلب صاحب
وسيتقدم (.) (440300010192) بطلب ((7301))
***** ((زيني عباس احمد عدنان)) بإخطار نبلغكم
خلال منمن الإخطار تفاصيل كافة على الاطلاع ويمكنكم نظاماً.
المحددة المدة مضي بعد الوفاء عدم حال فيفي ناجز. عبر
العدلي التبليغ خدمات مالية بمطالبة إخطار

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-008 – اقرار من الوالدة عاتقة توكيل الثعلي في الدعوى
42824717 ضد اسامة زيني - pdf.1445-03-04
بطاقة الوثيقة

DOC-008	رقم الوثيقة
وكالة	نوع الوثيقة
اقرار من الوالدة عاتقة توكيل الثعلي في الدعوى 42824717 ضد اسامة زيني - pdf.1445-03-04	عنوان الوثيقة
04-03-1445	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
61-61	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1S-JsbhtGsPL0ebxRRRzXlwqWQO6jU_du/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-009 – الإيميل الوارد من الدكتور محمد البنا بشأن دراسة
الحكمين في قضية pdf.42824717
بطاقة الوثيقة**

DOC-009	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
الإيميل الوارد من الدكتور محمد البنا بشأن دراسة الحكمين في قضية pdf.42824717	عنوان الوثيقة
المحكمة التجارية	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
9	عدد الصفحات (تقديري)
70-62	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/1DRxKZ- gVDQSUhPlnXiU- LkmKup6E5I7-/view? usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

Saud Mansouri From: Sent: To: Cc: Subject:
Dr.Mohammed Al Banna Sunday, October 12, 2025
4: 11 PM Saud Mansouri Dr.Said Yehya; Sameer
Bawazir; Hussain Kaff; Yasser Mutairi; Lfshjeddah;
Hussam Al- Hejailan; Eid Abdulmawjood RE
42824717 الحكمين الابتدائي والاستئناف في القضية رقم
التناقضات في صك الحكم docx.717 حفظه الله سعادة الأستاذ

الدكتور سعيد يحيى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرفق
لسعادتكم نتيجة دراسة الحكمين لبيان إن كان هناك تناقض من
عدمه ويشتمل على ما يلي: 1-\ Attachments: تلخيص ما
ورد من مكتب سعادة الشيخ أسامة زيني في أول صفحتين. 2
باقي الصفحات (8) ما أراه من تناقض بين السكين وهناك أمور
جوهرية يمكن التعويل عليها. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر]

ملحوظة: يجب دراسة هل تقادم رفع التماس إعادة نظر على
اعتبار أن الحكم قد صدر من أكثر من شهر ومع توفر العلم به.

وتقبل خالص التحية والتقدير د. محمد البنا Mohammed
Banna Senior Attorney T: +966114792200 E:
mohammedalbanna@hejailanlaw.com Riyadh Head
office: 3rd Fir. Al Dahna Center, 114 Al Ahsa St.,
P.O. Box 1454, Riyadh 11431, KSA LISH EST TRAS
THE LAW FIRM OF SALAH سلات AL HEJAILAN لاح الح
In association with FRESHFIELDS شركة محاماة
www.hejailanlaw.com LEADING FIRM Legal500
EMEA 2024 رؤية 230 VISION المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA Chambers RANICED IN
Global 2025 The Law Firm of This email and any
files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the individual or
entity to whom they are addressed. If you have
received this email in error, please notify us
immediately and delete the message from your
system. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

From: Anwar Bahmishan \
<anwar.bahmishan@ozco.com> Sent: Monday,

September 29, 2025 11: 20 AM To: Saud Mansouri \<mansouri@hejailanlaw.com\> Cc: Dr.Said Yehya \<saidyehya@hejailanlaw.com\>; Ossama Zainy \<Ossama.Zainy@ozco.com\>; Ahmed Zainy 1

التناقضات في صك الحكم ٧١٧ ورد من الأخوة الكرام في مكتب الشيخ أسامة مجموعة من التناقضات أجملها فيما يلي: أولاً: طعن القاضي في مضمون العقد ولم يأخذ به وكان عليه أن يتحقق منه. موضع ذلك أسباب الحكم. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وبنظرة متفحصة في البند الث من العقد يتبين أن هناك مبلغ أجره مقابل الأعمال التي قام بها الشيخ أسامة ويتمثل التناقض في أن الدائرة ذكرت أن الأعمال التي قام بها الشيخ أسامة لا تخص الشركة محل الدعوى (شركة أحمد زيني التجارية) حيث إنها حصص التجارية هي التي كانت تملك حصصاً في الشركات الأخرى والتي من ضمن المستندات الجديدة إضافة إلى ذلك فإن المدعي اقر في صك الصلح والتخارج بحقيقة إدارة الشيخ أسامة لجميع الشركات وهذه تعد قرينة أخرى تثبت وتؤيد مضمون ما ذكر في البند الث من عقد المبايعة وتكشف تناقض القاضي في تسببه ثانياً: انعدام الصفة: حيث ان المدعى قدم دعواه في المحكمة العامة في عام ١٤٣٢ وحكم القاضي الدعيلج بصرف النظر عن دعواه لاعدام صفته في عام ١٤٣٨. ثم بعد ذلك استأنف الحكم وعدل منطوق الحكم بعدم اختصاص المحكمة العامة وانما من اختصاص التجارية.

ثالثاً: تناقض في الحكم - ادعاء القاضي في التسبيب بأن آخر صفحة من الحكم في تسبيب القاضي الصفحة الخامسة) \- الشيخ أسامة قبل بالتقييم وهذا غير صحيح \- ادعاء القاضي بأن تقرير أبو غزالة هو أقرب تقييم لتلك الحصص بينما حادثة التخارج هي العملية التي تنسخ ذلك التقييم ملاحظة: أشار القاضي بأن الشيخ أسامة قبل ورضي بتقييم أبو غزالة وهذا غير صحيح كما

هو مدون في حكم الصلح والتخارج والذي لم يتم التخارج بناءا عليه اصلا.

كما ان القاضي ادعى انه أخذ بالتقييم الاقرب زمانا لواقعة انتقال الحصص ولكن أولا / بحكم أنه تم التخارج والصلح على قيمة مختلفة عن تقييم طلال أبو عزالة فهذا أمر ينسخ ويجب تقييم أبو عزالة فكان الأصح بأن يأخذ القاضي بقيمة التخارج الفعلية وثانيا فإن التقييم الاقرب للواقعة هو التقييم للحصص الذي ورد بالعقد والذي لم يعترف به القاضي ولم يتحقق من صحة العقد وثالثا اذا كان يريد القاضي الوصول الى الحق فكان من الأجدر أن يطلب تقييم الشركات بموجب ميازانياتها المدققة مثلا أو التحقق من قيمة الحصص قبل شراء الشيخ أسامة من والده.

رابعا: خالف النظام (نظام المعاملات المدنية المادة ١٠٤/١) في عدم أخذه بعقد مكتوب واجتهد في ابراز التناقضات ما بين ما ذكر بالعقد ودفع المدعى عليه.

خامسا: عدم تمثيل الوالدة عاتقة الحرازي تمثيلا صحيحا حيث انه صدر حكم ولاية عليها بناء على ثبوت قصورها العقلي منذ ولادتها. وهذا أمر يبطل الوكالة الصادرة منها (مرفق الحكم).

المرفقات

. الاحكام - الدرجة الأولى والاستئناف حكم الدعيلى - الأولى والاستئناف عقد المبايعة ملف المستندات الجديدة قرارات تعيين الشيخ / اسامة زيني مدير بالشركات).

حكم الولاية على الوالدة عاتقة الحرازي حكم الصلح والتخارج في الشركات . حكم الولاية ضد المرحوم الشيخ أحمد زيني تقرير شامل بالإضافة لما سبق أضيف ما يلي: مقدمة: ملخص النزاع تم رفع دعوى على موكلنا الشيخ أسامة زيني (مدعى عليه بإلزامه بأن يدفع لهم نصيبهم من القيمة العادلة لحصة مورثهم أحمد عباس زيني من شركة أحمد زيني التجارية المحدودة، والتي يملك فيها مورث المدعين (٩٠) من قيمة

الحصص فيها. وقد انتقلت هذه ملكية الشيخ أسامة لهذه الحصص في حياة والده ومن تاريخ العقد وبموجب قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس في تاريخ ١٤٣١/٩/٢٠ هـ أهم التناقضات في الابتدائي ٧١٧ والحكم الاستئنافي ٦٢٢ أولاً: بالنسبة للحصص ١- قيمة الحصص: ذكر في الأسباب أن قرار الشركاء بنقل الحصص للشيخ أسامة كان على أساس مبلغ (٤٥٠,٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال، في حين أن القيمة السوقية التي أوردتها تقرير أبو غزالة كانت بإجمالي: (٣٦٨,٧٥٧,٩٣١) مليون، ولم يدقق فضيلته في أن البيع وانتقال الحصص جاء وفقاً لعقد البيع مقابل مبلغ (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وعشرون مليوناً، وقد نقلت الدائرة تفصيلها في الأسباب، بالرغم من وجود ثلاثة مبالغ ووجود تناقض صارخ يستحيل معه منطقاً وواقعاً الجمع، مع أن البيع تم بموجب العقد الصحيح الذي تم من طرفين يقصدان إيقاعه وانصبت إرادتهما على وجوده وتركها للعقد مخالف للشرع الذي أمر بالوفاء بالعقود.

١-٢- ذكرت الدائرة أن مبلغ الحصص (٤٥٠,٠٠٠) اسمي فقط وليس واقعياً، وأن العقد اشتمل على ما يهدمه؛ لأنه أشار إلى جملة وقائع سابقة على تأسيس الشركة محل الدعوى، ومصاريف عائلية لا يمكن التحقق من قيمتها، وأجرة عمل تخصص شركات أخرى غير الشركة محل الدعوى، وخلصت الدائرة بعد طرحه إلى انتقال ملكية الحصص للمدعى عليه دون مقابل وفاء حقيقي لقيمة تلك الحصص. والتناقض يتمثل في أن الدائرة علمت بوجود العقد وأنه يشتمل على آلية سداد المبلغ، ولم تطلب إثبات السداد وهل تم وفق العقد أو لا.

كان يجب على المحكمة مراعاة كل قيمة وأقربها للواقع وهو العقد الصحيح الموقع بين الطرفين، والذي عليه شهود. وتكرر الأمر في الحكم الاستئنافي ادعى المدعي (الورثة) أن قيمة الحصص المباعة بلغت 368,757,931 ريال، وفقاً لتقرير

الخبير أبو غزالة، بينما ثمن البيع الفعلي المدون في عقد البيع هو ١٢٠٠٠٠٠، بينما قيمة الأسهم كانت بقيمة 450,000 ريال فقط.

. الحكم الابتدائي ألزم المدعى عليه بدفع مبلغ 331,882,138 ريال، وهو مبلغ يتناقض مع ثمن البيع المذكور في العقد.

التقييم المقدم كان على أساس (تقرير مكتب أبو طلال للمحاسبة) قدر الحصص بمبلغ 368,757,931 مليون ريال، وذكر في الحكم أنه الأقرب وتم الطعن عليه بأنه لم يستند إلى معايير موضوعية. وأنه تم بعد سنة من البيع (سنة ١٤٣٢هـ)، بينما البيع تم سنة ١٤٣١هـ وأنه أغفل عوامل مؤثرة مثل دخول شريك جديد للشركة مما رفع قيمتها السوقية. ولم تأخذ المحكمة بالاعتراضات.

تقرير الخبير أغفل عوامل مؤثرة، في مقابل وجود المستندات البنكية والعقود المقدمة من الطرف الآخر.

ثانياً: التناقض في صفة البائع ١- تارةً يدعي أنه باع الحصص بصفته قيماً على والده باع الحصص لنفسه كما في ص ٢) فدور "القيم" هو حماية أصول القاصر (والده) وأدائها بأعلى قيمة ممكنة.

٢- وتارةً أخرى يذكر أن انتقال الحصص جاء نتيجة بيع الوالد المورث رحمه الله للشيخ أسامة وفق عقد البيع كام في ثالثاً من الأسباب ص ٤. ودور "المشتري" هو الحصول على الأصل بأقل سعر ممكن الجمع بين هاتين الصفتين في نفس الشخص يشكل إخلالاً جسيماً بواجب الأمانة.

ثالثاً: التناقض حول المورث مهم تناقض الحكم في أسبابه حيث ذكر في ص ١٤ بأن خطاب قاضي المحكمة العامة بجدة المؤرخ في ١٨/٢/١٤٤٢هـ والذي حضر فيه المورث أمامه من أجل توكيل ابنه أسامة، أقر المورث بأنه لم يبع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه، والمثبت بالصك رقم (٣٣٢٨٦٣٩٢) وتاريخ ٨/٦/١٤٣٣هـ... إلى أن قال: "كما أن الثابت صدور تقرير طبي من مدينة الملك

عبد العزيز الطبية (مستشفى الحرس الوطني) بتاريخ ١٤٣١/١٢/٢هـ يبين عدم إدراك المورث، وعزره تقرير طبي في مستشفى الصحة النفسية المؤرخ في ١٤٣٢/٦/٨هـ حيث أثبت في طياته أن المورث يعاني من النسيان.

يكنم التناقض في أن الدائرة لم تأخذ بالعقد الصحيح الذي سبق تاريخه تاريخ أي تقرير طبي، ثم أثبتت أنه ينسى ولم تأخذ بذلك في حسابها عندما تحدثت عن إقراره بأنه لم يبع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه ؟

كما أن توقيع المورث وهو التاجر الخبير على العقد عام ١٤٣١، واستمر هو والولي عليه إلى وفاته عام ١٤٣٧هـ دون أن يطالب بأي حقوق إضافية تجاه الشركة أو أبنائه يجعل الحق مستقرا للمشتري وهو المدعى عليه.

رابعا التناقض في الغرض من البيع ١ البيع كان لسداد ديون والده كما نص على ذلك العقد المؤرخ في ١٤٣١/٩/٢٠هـ ٢- لم تشر الدائرة للموقف من للديون التي تم سدادها.

خامسا: التناقض في الإجراءات الحكم الابتدائي ١ - تم الطعن في العقد وذهب لمركز التحقيقات الجنائية.. ثم توقف الأمر دون أن يتأكد القاضي من صحة العقد.

٢- لم تجر الدائرة المقتضى الشرعي تجاه العقد الصحيح الموقع من الطرفين بكامل إرادتهما وأهليتهما.

٣- لم تخصم الدائرة ما تم سداده من ديون من مبلغ الحصص.

٤- لم تعتبر الدائرة مبلغ الأجرة التي حددها المورث للشيخ أسامة عن فترة ما قبل العقد. فأجرة الشيخ أسامة لم تعتبرها الدائرة لأنها كانت عن شركات وأمور قديمة، ولم تعتبرها مستحقة للشيخ أسامة في ذمة البائع (المورث).

هـ تم البيع عبر عقد موثق أمام كاتب العدل، مما يوحي بأن الإجراءات نظامية. يوجب الأخذ به.

الحكم الاستثنائي: التناقض في إجراءات الإثبات 1 - أشار إلى أن الدائرة الابتدائية أغفلت إجراءات التحقق من التوقيعات والمستندات البنكية التي تثبت دفع الثمن المدعي لم يقدم دليلاً مادياً على عدم الاستلام، بينما المدعى عليه قدم مستندات بنكية تثبت الدفع. ومع ذلك لم يتم الأخذ بصحيح العقد وآثاره.

٢ - رفضت المحكمة استجواب والدة موكلنا لإبطال الوكالات ورأت أن ذلك حق جوازي لها، ثم اطلعت على فيديو لها تبطل فيه الوكالات، ثم ذكرت أن الطلب غير مقبول ولم تسبب لذلك رغم أنه أمر فيصلي في الدعوى والتسجيل الذي اطلعت عليه هو دليل بموجب نظام الإثبات.

٣- أغفل الحكم ما يلي: 1- توقيع المورث على عقد البيع والتخارج أمام كاتب العدل. ٢- المستندات البنكية التي تثبت تلقى المورث للمبلغ المتفق عليه (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) وقيام موكلي بدفع ديون على والده المورث من هذا المبلغ. بينما اعتمد الحكم على دليل غير محكم يتمثل في تقرير المحاسب رغم ما عليه من ملحوظات ومنها: إغفال التوقيت: التقييم تم بعد سنة كاملة من البيع (١٤٣٢هـ بينما البيع تم في ١٤٣١هـ. ولا يخفى أن في عالم الشركات فإن مدة سنة كافية لحدوث تغيرات جذرية في القيمة.

٤- إغفال عوامل رفع القيمة: مثل دخول شريك جديد (المدعى عليه) للشركة بعد شراء الحصص هو بحد ذاته عامل يرفع القيمة السوقية للشركة ككل، فلا يصح تقييم الحصص بمعزل عن هذا الحدث الجوهري، وهو دخول شركة أوزكو المحدودة كمساهم بمالها. كما أن التقرير مجرد رأي استشاري لا يرقى إلى مستوى الدليل القاطع الذي ينقض مستندات رسمية موثقة (عقد موقع ومحرر رسمياً، ومستندات بنكية).

خامساً: التناقض في الموقف من عقد البيع ١ - في الدعوى رقم (٣٣٢٨٦٣٩٢) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٨هـ المنظورة لدى القاضي صالح محمد الزايدي في المحكمة العامة بجدة طالب المدعي بإبطال

العقد الذي تم بمقابل مبلغ ١٢٠ مليون ريال ومعنى هذا أن العقد غير مطعون فيه في ذاته ولكنه يطالب بإبطاله للغين ص ٢.

٢- ثم حاول الطعن فيه لاحقاً، كما ورد في ص ٣ مؤكداً أن المدعين يطعنون في صحة هذا العقد شكلاً ومضموناً، وذلك بالتزوير ووصل الأمر للتحقيقات الجنائية ثم تراجعوا ففي البداية: أقرّ بالبيع ولكن طالب بإبطال العقد. ثم لاحقاً: طعن في صحة العقد وادعى أنه مزور أو غير صحيح.

إن التمسك بالعقد ثم الطعن في صحته وادعاء تزوير التوقيع يدل على ما يلي: ضعف الموقف، وعدم التماسك فعندما أدرك المدعي أن دفاعه القائم على الطعن في مشروعية العقد بادعاء التزوير لجأ إلى الدفع بالغبن الفاحش مهم: لم تبطل المحكمة عقد البيع رغم الطعن فيه بالتزوير، ولم تأخذ به ولم تعمل آثاره وفقاً لنظام المعاملات المدنية المواد (٩٤-٩٥) مهم الحكم الاستثنائي حول العقد ١ - جاء في الأسباب ص ١٥: وبما أن القرائن محتفة بعدم صحة عقد البيع، ووقوع الغبن الفاحش فيه على القول بصحته والدائرة القضائية غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته " وهذا تناقض ظاهر فكيف تكون الدائرة غير ملزمة بتحقيق العقد الذي وجدت من القرائن ما يرجح لديها عدم صحته، ثم تقول إنها غير ملزمة بتحقيق العقد إلا إذا كانت المستندات لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته ؟ أضف إلى ذلك ما تم الطعن به من قبل المدعين بالتزوير.

٢- ذكرت الدائرة في الأسباب ص ١٥ بأن الدعوى الماثلة متوجهة ليس لإنكار واقعة البيع وعدم صحتها، بل للغبن في قيمة المبيع ليس إلا والحق أن البحث في الغبن يتوقف وينحسر عند إرادة المتبايعين بكامل حريتهما وأهليتهما، ولو كان الثمن أقل من ذلك. فالتحقق من صحة البيع ينسف ما بعده من إجراءات.

٣- بالرغم من الملحوظة السابقة بأن المحكمة غير معنية بتحقيق صحة عقد البيع من عدمه إلا أنها جازمت في ص ١٥ بقولها: " وبما أن القرائن محتفة بكون المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس، كما أن القرائن احتفت بكونه غير مدرك وفاقد للأهلية" وهذه النتيجة تناقض التواريخ الثابتة من كون العقد تم صحيحا بتوقيع المورث، وحال أهليته فتواريخ المستشفى والصحة النفسية لاحقة لتاريخ العقد وليس قبله.

٤ - طرح الحكم كما جاء في أسبابه المحرر الرسمي ومضمونه عندما قال: " وحيث وإن كان البيع أجرت عليه وزارة التجارة وكاتب العدل الإمضاء وأصبحت محررات رسمية إلا أن دورهما يقتصر على توثيق ما يطلب منهما توثيقه وفقا للإجراءات المطبقة لديهما، دون ما ينشأ عن ذلك الإثبات أو الإمضاء من أثر لاحق أو سابق ثم ناقض الحكم نفسه عندما استدل بالمادة (٢٦) من نظام الإثبات التي نصت على أن مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك". والثابت وجود عقد ووجود توقيع وهو محرر رسمي ولم تأخذ به، فهو دليل ثابت طرحته الدائرة في مقابل قرائن؟! "والثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد".

٥- قول الدائرة في الأسباب ص ١٦: ذلك أن المدعي لم يطلب الاسترداد لها، ولم ينكر واقعة البيع لها، إنما يطعن في صحة القيمة التي ابتاعها المدعى عليه، وفقا لما أسس به الدعوى من وجود الغبن الفاحش، وكون المورث فاقدا للأهلية والإدراك، وعليه فلا يمكن إعمال هذه المواد آنفة الذكر على الواقعة محل الدعوى". وهذا يتناقض مع الثابت فقها ونظاما من أنه إذا تم العقد بإرادة صحيحة فلا يعدل عنها إلى غيرها. كما يتناقض مع الثابت من تواريخ التقارير الطبية التي تثبت بيقين أنها بعد العقد وليست قبله.

سادسا: التناقض في الموقف من عملية التخارج من الشركة شارك المدعي في عملية التخارج وأقر بها، واعترف بعقد البيع

وناقشه، أما محاولة الادعاء بأن محل القضية وهي شركة أحمد زيني التجارية المحدودة يختلف عن شركة أحمد زيني وأولاده؛ فذلك لأنه في الخارج كان يطالب بإبطال عقد البيع، والذي تم النص فيه في ثانيا على أن البيع يشمل الشركة المتنازع عليها، ثم حاول في هذه الدعوى إنكار صحة العقد وأن الخارج كان على شركة معينة.

فقد شارك المدعي في إجراءات الخارج وأقرّ بها. لكنه لاحقاً أنكر صحة الحصص المنقولة وادعى أنها لا تمثل القيمة الحقيقية.

سابعاً حول مبدأ عدم جواز الطعن في المحرر العادي بعدم التوقيع: " الحكم: أشار إلى أن المدعي لم ينكر توقيع مورثه على عقد البيع والخارج في حينه، فلا يجوز له الطعن فيه بعد ذلك، ومع ذلك خالف الحكم المبدأ وترك الأخذ بعقد البيع الموقع من المورث حال أهليته.

ثامناً: الاختصاص ذكر الحكم في أسبابه أن القضية محالة من المحكمة العامة التي صدر منها الصك رقم (٣٨٥٥٨٤٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٥ هـ في القضية رقم (٣٢١٨٨٨٣) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٤ هـ، واستدلت في اختصاصها بالمادة (٧٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ونص الحاجة منها: فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى " وحيث كانت الدعوى مرفوعة أساساً للنظر في إبطال عقد البيع فقد كان من الواجب على المحكمة أن تنظر في هذه الجزئية. ولكن المحكمة التجارية نظرت إلى قيمة الحصص.

وهذا يبين التناقض الصريح بين طبيعة الدعوى الحقيقة وهي النزاع في صحة العقد والمطالبة بإبطاله، وبين ما انتهى إليه الحال من تقييم حصص في شركة.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-010 – آلية تنفيذ لدى القاضي علي القريقرى - موقعه من جميع الاطراف.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-010	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
آلية تنفيذ لدى القاضي علي القريقرى - موقعه من جميع الاطراف.pdf	عنوان الوثيقة
المحكمة العامة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
74-71	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1Rxq8Tf2lFge44D895x_YIVhSKhhT6kAH/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم كية تنفيذ بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٩ هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٢ م لدى فضيلة الشيخ / علي القريقرى، قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بمدينة جدة

الحمد لله وحده وبعد، وفي الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم السبت الموافق ١٤٣٤/٠٢/٠٩ هـ، وبالإشارة إلى تنفيذ الحكم رقم (٢/١٧/١٨٥) لعام ١٤٣٦ هـ في القضيتين رقم

٢/٥٧٩٨ / ق لعام ١٤٣١ هـ ورقم ٢/١٣٧٥ / ق لعام ١٤٣٧ هـ
أتفق كل من:

. السيد / عماد محمد القرعاوي، وكيلًا عن السيد / أسامة أحمد
عباس زيني (مدعى عليه). بموجب وكالة رقم (١٢٧٤٠)
وتاريخ ١٤٣٣/٢/٨ هـ . السيد / عزام فيصل خوج، وكيلًا عن
السيد / عدنان أحمد عباس زيني (مدعى). بموجب وكالة رقم (٤٩
) وتاريخ ١٤٣١/٨/١٩ هـ . السيد / عزام فيصل خوج، وكيلًا عن
السادة / ورثة المرحوم غازي أحمد عباس زيني (مدعين).
بموجب وكالة رقم (٩٤٩٥٩) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٦ هـ ووكالة رقم (١٢٤/٧٢/٩٤/٤١٤
و تاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٩ هـ) والوكالة رقم (١٢٥/٧٢/٩٤/٤١٤
و تاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٩ هـ) وتم الإتفاق على الآتي:

أولاً: التزم السادة / عدنان أحمد زيني وطلال، وغدير
وفصل غازي أحمد زيني بنقل ملكية حصصهم بشركتي
أحمد زيني وأولاده وأحمد زيني التجارية (بصفة الشركتين
المذكورتين مالكتين للشركات التي اختص المدعى عليه
بها حسب الحكم المشار اليه أعلاه) إلى السيد / أسامة
أحمد زيني أو من سيسيه، وذلك يوم الأحد القادم
١٤٣٤/٠٢/١٠ هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٣ م الساعة التاسعة
صباحاً أمام فضيلة كاتب عدل جدة بالغرفة التجارية.

ثانياً: التزم السيد / أسامة أحمد زيني بنقل ملكية حصص
شركتي أحمد زيني وأولاده وأحمد زيني التجارية بشركة
أحمد زيني للكهرباء والتكييف إلى السيد / عدنان أحمد
زيني وشركته شركة سمت الدولية للتجارة وتطوير
الاعمال المحدودة وذلك يوم الأحد القادم ١٤٣٤/٠٢/١٠ هـ
الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٣ م الساعة التاسعة صباحاً أمام فضيلة
كاتب عدل جدة بالغرفة التجارية، والتزم السيد / أسامة
أحمد زيني بتحرير وكالة لمدة سنة تخول السيد / عدنان

أحمد زيني بنقل ملكية حصص شركة أحمد زيني وأولاده
بشركة أحمد زيني دايكن لتكييف الهواء إلى شركته /
شركة سمت الدولية للتجارة وتطوير الأعمال المحدودة.
ثالثاً: إلزام السيد / أسامة أحمد زيني بتسليم المدعى
عليهم الشيكات المصرفية بمبلغ الدفعة الأولى حسب
الحكم عاليه كالتالي: 1 السيد / عدنان أحمد زيني: مبلغ: (٣٥٨
٣٣٠٨٠٠٠ ريال) فقط ثلاثة وثلاثون مليون وثمانمائة
ألف وثلثمائة وثمانية وخمسون ريال (لاغير). ٢ السيد /
طلال غازي أحمد زيني: مبلغ: ٣٠٠٤٨٤٠٨٩٢٠١٩ ريال
(فقط ثلاثون مليون وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف
وثمانمائة واثنان وتسعون ريالاً وتسعة عشرة هلة لاغير).
السيد / فيصل غازي أحمد زيني: مبلغ: ٣٦٠٨١٦٠٦٤٨٠٩١
ريال (ستة وثلاثون مليون وثمانمائة وستة عشر ألف
وستمائة وثمانية وأربعون ريالاً وواحد وتسعون هلة لاغير).
السيدة / غدير غازي أحمد زيني: مبلغ: ١٧٠٦٩٨٠٨٦٠٠٠٠٠٠٠
ريال فقط سبعة عشر مليون وستمائة وثمانية وتسعون
ألف وثمانمائة وستون ريالاً وواحد وخمسون هالة لاغير.
وذلك حال التوقيع أمام كاتب العدل على نقل ملكية
حصص الشركات الى المدعى عليه، أو بعد مخاطبة فضيلة
قاضي التنفيذ بجدة له باجراء ذلك.

رابعاً: بناء على طلب الطرف الأول وعدم ممانعة الطرف
الثاني والطرف الث سابقاً ولاحقاً على إصدار خطابين من
فضيلة الشيخ / علي القريقرى الى كاتب عدل مكة الأولى،
الخطاب الأول برفع الإيقاف من الصك رقم ٤/٢٠٨/٣٤١
وتاريخ ١٤١٤/٩/٢هـ. (صك الأراضى) وبالحجز فقط من
الصك المذكور على عدد (٢٠) قطعة وهي من القطعة

رقم (١) وحتى القطعة رقم (٢٠) (ملحق (١) وهذه القطع تعادل قيمتها قيمة المديونية المتبقية وعلى أن لا يتم بيعها الا بعد الرجوع الى فضيلة قاضي التنفيذ بمدينة جدة وفي حالة زيادة قيمة المبيع عن مبلغ المديونية يعاد الفائض إلى الطرف الأول وفي حال نقص قيمة المبيع عن المديونية تبقى ذمة الطرف الأول مدينة للطرفين الثاني والثالث، والثاني برفع الايقاف عن الصك رقم ٥/٢٨١/٥٠٧ بتاريخ ١٤١٩/١١/٤ هـ (صك السوق) وكذا اصدار خطاب من فضيلة الشيخ / على القريقرى الى مؤسسة النقد والبنوك المعنية بالغاء ورفع الحجز على الحسابات الخاصة بالسيد / أسامة أحمد زيني.

خامساً: بناء على طلب الطرف الأول وعدم ممانعة الطرف الثاني والطرف الثالث سابقاً ولاحقاً على إصدار خطابين من فضيلة الشيخ / علي القريقرى إلى رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة وشعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية بالحقوق المدنية بمكة المكرمة وكتابة عدل الأولى بمكة برفع وإلغاء الاجراءات المتخذة ضد السيد / أسامة أحمد عباس زيني من ايقاف خدمات أو ايقاف التصرف في الصك رقم ٤/٢٠٨/٣٤١ بتاريخ ١٤١٤/٩/٢ هـ. (صك الأراضى) ماعدا القطع المشار إليها في البند الرابع إعلام، والصك رقم ٥/٢٨١/٥٠٧ بتاريخ ١٤١٩/١١/٤ هـ (صك السوق)

سادساً: يتعهد كل من الطرف الثاني وأفراد الطرف الثالث بعدم الإضرار بمصالح الطرف الأول أو بالشركات التي تم نقلها اليه سواء كان ذلك تجاه البنوك أو الجهات الاخرى الرسمية أو الخاصة بالمملكة.

سابعاً: إتفق الأطراف بعاليه على أن يسدد المدعى عليه للمدعين كل حسب نصيبه المبلغ المتبقي حسب الحكم المشار إليه أعلاه حسب التواريخ المشار إليها بالحكم المبين بعالية وعند استحقاق تاريخ الدفعة ولم يتمكن الطرف الأول من السداد فانه يمهل مدة أربعة أشهر من تاريخ استحقاق الدفعة وهذا الأمهال ينطبق على الدفعة الأولى فقط المؤرخة في ٢٠١٢/١٢/٣١م، وفي حالة عدم تمكن المدعى عليه من سداد المبلغ المستحق للدفعة الأولى بعد انتهاء فترة المهلة المحددة أعلاه (أربعة أشهر) لتاريخ الاستحقاق فانه يستحق سداد الدفعة الاخيرة مباشرة، وفي حالة عدم تمكن المدعي عليه من السداد في المهلة المحددة من تاريخ الاستحقاق بعد انتهاء المهلة فان الطرف الأول يفوز فضيلة قاضي التنفيذ بمدينة جدة ببيع القطع المحددة والموقوفة والمبينة بالبند رابعاً أعلاه لعدد (٢٠) قطعة وهي من القطعة رقم (١) وحتى القطعة رقم (٢٠) والمبينة بالملك رقم ٤/٢٠٨/٣٤١ وتاريخ ١٤١٤/٩/٢هـ. (صك الأراضي) (ملحق ٢) وذلك بالمزاد العلني عن طريق السيد / هشام طاهر بغدادي، نائب رئيس طائفة دلال العقار بمكة المكرمة فقط لإستيفاء المبلغ المستحق ثامناً: إتفق الأطراف بعاليه على إعتبار هذا المحضر جزء لا يتجزأ من الحكم المشار إليه أعلاه ومكمل له.

تاسعاً: حرر هذه الاتفاقية من ستة نسخ سلمت لكل طرف نسخة للعمل بموجبها وأودعت النسخة السادسة بملف الدعوى لدى فضيلة الشيخ / علي القريقرى قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بمدينة جدة.

الطرف الأول: عماد محمد القرعاوي / أسامة أحمد زيني — فضيلة الشيخ / علي بن حميد القريقرى قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بجدة — والله الموفق،،، — الطرف الثاني: عدنان أحمد زيني — الطرف الثالث: ورثة غازي أحمد زيني: طلال غازي

أحمد زيني / فيصل غازي أحمد زيني / غدير غازي أحمد زيني —
صفحة ٢ من ٢

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-011 – طلب تنفيذ مقدم من السيدة/ عاتقة ضد السيد/ أسامة
فيما يتعلق بالمبلغ المحكوم لها به بموجب صك الحكم رقم (
4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ، وقدره (27,651,219) ريال -
13/03/1445هـ

بطاقة الوثيقة

DOC-011	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
طلب تنفيذ مقدم من السيدة/ عاتقة ضد السيد/ أسامة فيما يتعلق بالمبلغ المحكوم لها به بموجب صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ، وقدره (27,651,219) ريال - 13/03/1445هـ	عنوان الوثيقة
13/03/1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
76-75	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1rGeaMtrU0QeYBG2IjyeSjtQYRcu-l3cR/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

#يه ناجز اكتب هنا للبحث 0 ([/1 خدمات التحقق 7
 جميعالخدماتالإلكترونية (؟) دليلالمرخصين 0024 مرحباً / أنسامه
 بن احم.. و) 2 3 لوحة المعلومات / التنفيذ / تفاصيل الطلب

<رجوع طلب تنفيذ رقم 8 002 قيد التنفيذ.الطلب.----->
التبليغ.-----4>> الإجراءات.-----> الانتهاء ١ # 4 ١ # 4
تم قبول الطلب إصدار فاتورة سداد 5 5 الاثنين 08/04/1445
الاثنين 08/04/1445 الصفة فى نوع السند نوع السند المحكمة
الدائرة تاريخ تقدي ع 1 الطلب * الرئيسي الفرعي 57 دائرة
التنفيذ الطاب م مؤشر الحركة الماليه منفذ ضده مالي -احكام
وه حكم /قرار/ التنفيذ بجدة الثانية 2 1445-47 اجمالى
المطالبة: 27651219.00 ريال قرارات امر صادر من المحكمة
حوالات تستلزم تحديث ابيان 0ريال جاري التحويل 0ريال
المحول للمستفيد 0ريال المبلغ المتبقي 27651219ريال
إجراءات على الطلب 065- « 5 ظ طلب تحويل مبلغ محجوز
طلب رفع اجراء من قرار طلب إصدار فاتورة سداد طلبات
اجراء اخرى 46 | 111 م مضمون الطلب ا سومم © القضاء 2
الإفلاس [2] التنفيذ 5 . التوزيع نا ص لالع ا 6 المولصيد ند ص
6 0 لوطي 62 يد . بيانات المبلغ المدون في السند /
المحكوم به المبلغ المستلم 20609 0 المبلغ المتبقي المبالغ
المطلوب تنفيذه 20609 20609 العملة ريال سعودي بيانات
السند المحكمه مصدره الحكم رقم القضية المحكمة التجارية
بجدة 1207 سنة القضية تصنيف الطلب 1042 تنفيذ حكم
تجاري أعمال تجارية تفاصيل و مرفقات وصف الحق طلب تنفيذ
بشأن مطالبة مالية والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219)
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

المرفقات

© عزيزي المستفيد , لاكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في
حال لذ يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة
لمسح المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة 01م.
ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف 04م واحد وبنفس الترتيب.

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط ,دون غيرها من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند. يجب أن يكون مسح المستند بحدود الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

نسخة من السند " ابحاق وتايد الستئات المكتسب القطعية. ألم صيغة الملف 205 - يجب ان تكون الصورة ملونة > . طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) بيانات الأطراف ا سومم © القضاء 2 الإفلاس [2] التنفيذ . 5 التوذيقي نا ص لالع ا 6 المولصيد ند ص 6 0 لوطي 62 يد . محمد فواز بن منير الثعلي طالب التنفية انق ضده عاتقه محمديحي محمدعلى الحرازي - المبلغ انسامة احمد عباس زيني المستحق (27651219 ١١ لمستحق (١ م القرارات(1) قرار 34 جاري التبليغ اسم المنفذ ضده اسامة احمد عباس زيني رقم القرار 02 + 101 ظ|ظ؛ تاريخ إصدار القرار 10118 | 21 وقت إصدار القرار 218 < > التقرير المالي . سج ل الحركة المالية 3 0 0 - ناجز المتكررة الخصوصية والأحكام 2023 المملكة العربية السعودية اسلو . نندب نه بداداتر [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-012 – تذكرة تقديم طلب التماس إعادة نظر في القضية رقم (42824717) مقيد برقم (4611037394) وتاريخ 02/06/1446 هـ - 02/06/1446 هـ

بطاقة الوثيقة

DOC-012	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
تذكرة تقديم طلب التماس إعادة نظر في القضية رقم (42824717) مقيد برقم (4611037394) وتاريخ 02/06/1446 هـ - 02/06/1446 هـ	عنوان الوثيقة
02/06/1446	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
32	عدد الصفحات (تقديري)
108-77	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1IDpKxh0YAy1s338kYEkQkAH2O4EvcRbl/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2، فُتات أسطر: 17	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2؛ فُتات أسطر: 17	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

ف صاراع | يلاتن كلمحامة والاستشارات القانونية منن 1558 (ذ.م.م) بالتعاون مع فريشفيلدز بروكهاوس ديرنغر للسسرع جسسساهة 00050000 ص.ب 10141 جدة 1444 ترخيص (115//1؟) 1 هاتف 11-59486184848+ فاكس: 11-1

5811\1111 بريد الكتروني؛ لرمع./لنصادتة زع 55080025 [المسسس و قسسسع: 10مه./281810 هزعا لايبايا: حا علاا المملكةالعريسة السسعسو ديسة الرقم: ح/ك/4 45/474. التاريخ: 5/057 اه 1 الموافق: *. /10. 51714/51ام طلب "التمساس" إعادة لنظر صاحب الفضيلة/ رئيس محكمة الاستئناف بالمحكمة التجارية بيعدة حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.»

الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
محمد وآله وصحبه؛ وبعد...

الموضوع: نلتمس من فضيلتكم إعادة النظر بشأن الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف الثانية بمحكمة الموقرة (برقم: 1: 5570858571) وتاريخ: 6 هـ "مرفق رقم 1" في القضية المقيمة برقم: (5258551110) وتاريخ: 11/55: 71 هـ المقامة من المدعين السيد/ عدنان أحمد عباس زيني والسيدة/ عاتقه محمد يحي محمد . على الحرازي "الملتمس ضد هما" ضد موكلنا المدعى عليه السيد/ أسامه أحمد عباس زيني "الملتمس".

نتقدم إلى فضيلتكم بالتماسنا هذا على الحكم سالف الذكر؛ وحيث أن هذا الحكم محل الالتماس ينطبق عليه حالة «بل حالات من الحالات الواردة بالمادتين (1/5001) من نظام المرافعات الشرعية رقم: (11/0) وتاريخ: 4725/01/77 هـ الخاصة بشأن التماس إعادة النظر ومن ثم فإننا أطعن عليه بالالتماس بإعادة النظر المائل للأسباب الآتية: -

أولاً: الأساس القانوني لطلب الالتماس بإعادة النظر::

نبدأ التماسنا على الحكم المشار إليه أعلاه؛ بحمد الله القائل في محكم كتابه الكريم: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَاؤُ قَم عَلَىٰ آلَا تَغْدُلُوا أَغْلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" (المائدة:)؛ ونصلى

ونسلم على من لا نبي بعده سيدنا محمد (ص) القائل: "إن
المُقسطين عند الله على منابر من نور". أما بعد فإننا نتقدم إلى
فضيلتكم بهذه الصحيفة» نيابة عن موكلنا الملتمسء بالتماس
إعادة النظر في الحكم المشار إليها أعلاه؛ وذلك استناداً إلى ما
نصت عليه المادة (87) من نظام المحاكم التجارية» وكذلك إلى
أحكام الفقرات (بء ه) من المادة ١١7٠١ (من نظام
المرافعات الشرعية» بوصفه النظام الذي يتضمن القواعد
الإجرائية العامة التي تنظم إجراءات التقاضي أمام مختلف
الجهات القضائية واللجان شب ر) 1 المركز الرئيسي: ص.ب
١454 الرياض ١١471١ هاتف: ١١١-١-41875 فاكس: ١١١-
51/511/19 بريد إلكتروني: صرمة سدا هته زع له طق
وبوتتطه 14 الشسر: ص.ب 506 الخبر "ه١7٩ هأتفا: 11-
8541555 + فاكس: ه١6٥8541/7-17* . بريد إلكتروني:
طنمء.كلاه اص انه زمه عقطه (اق مه1. [صلاع ا جيدات
للمحامة والاستشارات القاذونية منن 1954 (ذ.م.م) بالتعاون
مع فريشفيلدز بروكهاوس ديرنغخر القضائية؛ وهي تنص على
أحقية أي من الخصوم في أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام
النهائية في حالات محددة وردت على سبيل الحصر ومن بين
هذه الحالات التي تنطبق على أوجه التماسنا ما يلي: ١- إذا
حصل المُلتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى» كان
قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ؟- إذا كان منطوق الحكم
يناقض بعضه بعضاً. وسوف نستعرض فيما يلي هذين الوجهين
النظاميين لالتماس إعادة النظر أعلاه» ثم نعرض لطلبات
المُلتمسء وذلك على النحو التالي: - ثانياً: أوجه الالتماس بإعادة
النظر في الحكم محل الطعن: 1 ١ إذا حصل. المُلتمس بعد
الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى» كان قد تعذر عليه إبرازها
قبل الحكم. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

اصن المعلوم أن تحقق هذه الحالة مشروط بحصول الملتمس
على أوراق أو أدلة قاطعة في الدعوى لم يتسن له

الحصول عليها إلا قبل رفع الالتماس» بحيث لو أمكن له تقديمها قبل الفصل في الدعوى لتغيّر وجه الحكم فيها.

وهذا الشرط قد تحقق بالفعل بالنسبة للملتمس الذي تمدن من الحصول على سند إبراء ذمة مالية من قبل المدعية الملتمس ضدها السيدة/ عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي (والدته) تقرر فيه أنها تبرئ ذمة موكلنا من أية حقوق أو التزامات مالية أو مبالغ مالية» وعلى وجه الخصوص المبلغ المحكوم به لصالحها في هذه الدعوى رقم: «)57857151١1(وهو إبراء تام نهائي بات لا رجعة فيه "مرفق رقم ؟"» ومن ثم فإنه لم يتسن للملتمس الحصول على هذا الدليل القطعي إلا بعد أن علم بتحريره من قبل المدعية وذلك منذ عدة أيام قليلة» ومن ثم فالدائرة مصدرية الحكم قد أخلت بمبدأ المساواة بين الخصمين في هذه الدعوى؛ ولم تراع مبدأ "المواجهة بين الخصوم"؛ ولم تلتزم بمبدأ "العلانية بالنسبة للملتمس" وأهدرت حق هذا الأخير/ موكلنا الملتمس في الدفاع عن نفسه؛ وهي مبادئ تقتضيها العدالة الإجرائية؛ ويسلم بها الفقه الإسلامي» ويحرص القضاة على الالتزام بها في التقاضي. وقد تمثل هذا الإخلال» في سماح الدائرة الموقرة بالتنفيذ على موكلنا رغم إبراء ذمته من أحد المدعين وطلبه شهادتها لتقرر بذلك. ولم تقم الدائرة بإتاحة الفرصة لسماع شهادة المدعية مبرأة ذمة موكلنا مما يُشكل مخالفة إجرائية جسيمة» وسبباً نظامياً لقبول الالتماس.

: 1-١ لم يرد في حكم الدائرة الموقرة أي إشارة سواءً صراحة أو ضمناً إلى ما يُفيد أنها قد بلغت الملتمس ضدها/ المدعية/ محررة سند إبراء الذمة للحضور أمامها رغم طلب موكلي حضور المدعية للإدلاء بشهادتها والتي تنهى الدعوى لصالحه في مفارقة نظامية صارخة؛ « لا نجد لها مبرر شرعي أو نظامي أو منطقي. وهذا كاف في حد ذاته للتدليل على أن الدائرة الموقرة قد خالفت بحكمها محل الطعن مبدأ "المساواة بين الخصمين في الدعوى"؛ والذي يُمثل السياج الذي يحمي ويضمن

حقوق الخصوم. فالمعلوم أن العدل في الحكم يقتضي تحري المساواة والمماثلة بين الخصمين وإعطاء كل ذي حق حقه؛ وهذا هو جوهر العدالة؛ وهي أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.

: "١ لما كان الحكم محل الطعن قد تضمّن إقراراً من الدائرة بطلب موكلي شهادة المدعية» والتي أبرأت ذمة موكلي» وتعلم علم اليقين برأت ذمته وساحته من أية مبالغ دون جدوى أو 2 2 صلاخ اجيدات للمحامة والاستشارات القاذونية من 1954 (ذ.م.م) بالتعاون مع فريشفيادز بروكهاوس ديرنفر شرعي أو نظامي» حيث إن لائحة الدعوى ومرفقاتها لم يحط بها الملتمس احاطة كاملة؛ كونه كان مريضاً وطريح الفراش ويعالج من مرض شديد ولم يُمكن من دحض ما ورد في ادعاءات المدعين» فإنها تكون بذلك قد أخلت بمبدأ "المساواة بين الخصوم أمام القضاء".

وهو الذي يتحقق به ثقة الناس في هذا القضاء» ويصبح موضع طمأنينتهم» بل أن هذه المساواة هي أول لبنة يقوم عليها أي صرح قضائي عادل.

: 4-١ كما أن الدائرة الموقرة لم تراعى كذلك مبدأ "المواجهة بين الخصوم" في هذه الدعوى؛ والذي كان يقتضي منها أن تلتزم باطلاع الملتمس على كل ما قدمه المدّعين من لائحة ودفع وإحاطته علماً بهاء وأن تتيح له إبداء رأيه في لائحة الدعوى وما أرفق بها من مستندات ووثائق» والسماح له بتقديم ما لديه من مستندات أو أدلة مضادة لهاء وأهمها حضور المدعية مبرأة ذمة موكلنا للشهادة وقول الحق». وبهذا الإجراء الانفرادي» تكون الدائرة قد اتصل بعلمها وحدها دفاع المدّعين/ ووجهة نظرها فقط» دون تمكين الملتمس من الاطلاع عليها ومناقشتها وسماع أقواله بشأنها. ولما كانت العدالة الإجرائية تقتضي عدم جواز الحكم على الملتمس» دون مواجهته بدفع المدّعين» فإن الحكم محل الطعن يكون قد جاء معيباً بالإخلال بالمبدأ المتقدم» وهو حجر الزاوية في إجراءات التقاضي؛ وهو الضمانة لكل

عنصر يمكن أن يوصف بالعدلء فإذا غابت المواجهة بين الخصومء غابت العدالة!!.

: ١- إن الحكم محل الطعنء والذي أقرت بموجبه الدائرة الموقرة أنها قضت في الدعوى دون طلب حضور المدعية مبرأة ذمة موكلنا وشهادتها وقد جاء الحكم معيباً أيضاً لإخلاله بمبدأ "احترام حق الدفاع". وكان حرياً بهاء بدلاً من أن تحتفظ لنفسها بما قدمه إليها المدّعين من مُستندات ووثائق» وبدلاً من أن تكتفي بعلمها الشخصي بهاء أن تُمكن الملتمس من تقديم ردوده عليها وإبداء دفاعه ضدها بالصورة التي يراها سواءً شفاهة أو كتابة» وعرطن حقه وأدلتة» ومناقشة المدّعية في ادعاءاتها لتفنيدها. والمعلوم أن احترام حق الدفاع يعتبر من أهم المبادئ الإجرائية في الفقه الإسلامي. كما أنه كان حرياً بالدائرة الموقرة أن تلتزم بالمبدأ أعلاه» وأن تُمكن الملتمس من الاطلاع على ما قدمته المدّعية من لائحة وأوراق ومستندات.

فاحترام حق الدفاع يستهدف تبصير العدالة» والانتصار للحقء» والتماس الأسباب التي تؤدي إلى رفع الظلم أو منع وقوعه. يقول رسول الله (ص): "من مشى مع المظلوم حتى يُثبت له حقه؛ ثبت الله قدميه على الصراط يوم تذل الأقدام".

: 1-١ أنه ينبني على كل ما تقدم عدم جواز أن يُبنى الحكم المطعون فيه على علم الدائرة الموقرة بصفة شخصية بدليل أو بواقعة قدمتها لها المدّعى عليها دون أن يُمكن الملتمس من مناقشتها وإبداء مرئياته بصددهاء لما في ذلك من إهدار للمبادئ الإجرائية المشار إليها أعلاه» باعتبارها جميعاً مبادئ جوهرية تخضع لها كافة المحاكم؛ ويُعد إخلالاً بحسن سير العدالة التي يلتزم القضاة بوجوب التقيد بها فيما يعرض عليهم من خصوماتء وهذا يعتبر قصوراً يعتور الحكم محل الطعن ويجعله مستوجباً للنقض والإلغاء.

١ -إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. إن التناقض الذي يُجيز الالتماس» طبقاً لما تقضي به الفقرة (هـ) من المادة (١1-

٣٠٠١) من نظام المرافعات الشرعية؛ هو التناقض في منطوق الحكم بعضه مع البعض الآخر وحيث أنه بالرجد جر 3 يو صلاع ارات للمحاماة والاستشارات القانونية منن ١558 (ذ.م.م) و بالتعاون مع فريشفيلدز بروكهاوس ديرنغر الى الحكم محل الطعن». نجد أنه قد بُني على زعم باطل وكيدي وغش من الملتمس ضده السيد/ عدنان أحمد عباس زينيء ذلك. أن دائرة الاستئناف الثانية بمحكمتكم الموقرة مصدرة الحكم في تسبيبها استندت على ادعاءات هذا المدعى فقط؛ « دون طلب حضور المدعية مبرأة ذمة موكلنا فالبيئة على من ادعىء واليمين على من أنكرء. فغن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم؛ ولكن البيئة على المدعي. ومن القواعد المتفق عليها في شريعتنا وأنظمتنا أن عبء الاثبات يقع على المدعي» حيث اتفق الفقهاء على أن البيئة على المدعي ودليلهم في ذلك قول الرسول: (صلى الله عليه وسلم): "لوا يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم» ولكن البيئة على المدعي واليمين على من أنكر". والحكمة من جعل البيئة في جانب المدعى هي أن جانبه ضعيف» لأنه يدعى خلاف الظاهر فكانت البيئة عليه لإظهار ما خفي وكشف ما استترء واثبات أن هذا الأمر الظاهر الذي يبدو معهوداً للكافة ليس على حقيقته وإنما هناك أمر خفي عليهمء أما المدعى عليه فلا يكلف بإقامة بيئة لأن قوله مؤيد بالظاهر وعليه اليمين» ونحن الآن أمام مستند كتابي قطعي يبرئ ذمة موكلنا/ الملتمسء وما يثبت بالكتابة لا يجوز إثباته بغيرها. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ومن ثم ينطبق على هذا الحكم محل الالتماس كل من البنود أرقام (ب» هـ) من المادة: ١/٥٠١) كما يتضح قوة الدفع الشرعية والنظامية التي استندنا عليها لقبول التماس إعادة النظر المقدم من موكلي؛ ونقض هذا الحكم وقبول الالتماس بشأنه» من خلال دفع وردود تقطع الشك باليقين» وتدحض الأسباب التي بُني عليها الحكم محل الالتماس» ومن ثم نقضه

والحكم لصالح المدعى/ الملتمسء"" وكل؛ هذا كان دافعاً لنا لتقديم مثل: هذا الالتماس.

- طلبات وكيل المدعي عليه/ الملتمس: بكل احترام وتقدير نلتمس من فضيلتكم الآتي: -

أولاً: قبول الطعن بالالتماس بإعادة النظر شكلاً وقبول الالتماس موضوعاً ونقض الحكم، وإعادة فتح

باب المرافعة» والحكم لصالح موكلنا بما سبق وأن طالبنا به بمذكراتنا السابقة واستئنافنا والتماسنا السابق» وذلك لقوة موقفه شرعاً ونظاماً. وكذلك وقف تنفيذ هذا الحكم.

نسأل الله العلي القدير أن يحق الحق والعدل على أيديكم..:

وجزاكم الله خير الجزاء..»: شركة صلاح الحجيلان | الحض و

الاستثناءات القانونية المحامي/ ياسر المطيري 4 المرنق رتم)

1) الح ل عريي الستوديا صك رقم: 18511015- 55000

المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١ 1 دائرة الاستئناف

الثانية | تاريخ الصك: 42./158/8؟ 01 [بحاجة مراجعة: OCR

غير واضح]

الحمد لله واتصلا والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4/11/

2585 وتاريخ 4/17/15145هـ عدنان احمد عماس نبي. الهوبة

الوطنية لـ ١١ سعودي المدعي مستأنف عاتقة محمديحيى

محمد علي الحرازق الهوية الوطنية ل سعودي مدعي عليه

مستأنف ضبده اسامة احمد عباس زيتي الهوية الوطنية 0

سعودي مد عليه مستأنف هبده . يما أن هذه الدائرة قد قامت

بدراسة أطلب قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه.

وما أرفق به من أوراق وتبين لها من تلك الدراسة أن وكيل

المدعي عليه أسامة احمد عباس زيني تقدم بطلب التماس في

الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 13/03/1445هـ

المتضمن: (حَكْمَتِ الدَّائِرَةِ بِقَبُولِ الاعتراضين شكائً وني

الموضوع: بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 01-01-1445هـ في القضية رقم (42824717) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني» هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع لعاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي هوية وطنية رقم (1007056847) مبلغاً قدره: (101,919,717) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع لعدنان أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (1017092733): مبلغاً قدره: (97,17/9,91/.) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين).. وفي جلسة 25/07/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية واطلعت الدائرة على طلب التماس إعادة النظر المقدمة من وكيل المدعى عليه سامة احمد عباس زيني بتاريخ 13 / 07 / 1445هـ ونصيها: (أسباب طلب الالتماس: وفقاً للمادة (86) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام الهائية -الصادرة بموجب النظام- في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية, وعليه أتقدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بسالفقرتين (ب.» ج) من المادة (200) من نظام المرافعات و التي نصت على أنه: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام الهائية في الحالات التالية: ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إيرادها قبل الحكم. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم).؛ ولما كان المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (201) من نظام المرافعات

الشرعية ولائحتها التنفيذية. أن مدة تقديم الالتماس في ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الققرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الفشاء وتكفي إفسادة الملتمس الماكة الحربية السعودية صك رقم 00 9 052415855 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ؟ 5 000 دائرة الاستئناف الثانية | تاريخ الصك: 4/58؛ 1؟ 01 بتاريخ علمه بالتزوير والغفش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ 15 / 06 / 1445هـ وأن تاريخ العلم بالغش هو 04 / 07 / 1445هـ وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي. وعملاً بالمادة (1/ 51) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تتضمن لائحة الالتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكم لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس: الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إيرادها قبل الحكم: لما كان الحكم الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدره (120,000,000 مليون ريال): وأورد في تسببه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شسراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد؛ ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته. ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد القيمة الحصص والتي تعذر تقديمها مسبباً ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته. وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحياد. كما عول على تسبب محكمة

الدرجة الأولى والذي تضمن أن المدعى عليه (الملمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة: وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملمس عليه بسداد ثمن الحصص. واتخذت من تعذر تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتقاء السداد كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة 120,000,000 مليونء القرينة مبناها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقيت التعاقد فاقد الأهلية أثر الوقائع على الحكم أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد. وإذ تعذر على الملمس إبراز الأوراق القاطعة التي تفيد السداد من خلال قيام الملمس بسداد مديونيات على البائع (مورث ال ملتمس والملمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم. و سبب تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلها مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة, لا سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من 1431هـ وحتى عام 1438هـ أي من "فترة تتجاوز 4 سنة كاملة سابقة على الدعوى. كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى عليه (الملمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة, وتعذر على الملمس الحصول عليها وتقديمها في حينها. أما عن الأوراق التي تم الحصول علا بعد الحكم الملمس عليه وتفيد السداد فبي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث ني الفترة من 1431هـ إلى 1436هـ بمبلغ إجمالي قدره (20,043,862) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء) ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود, وآخرينء وتم التتخارج بيهم وبين المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملمس) مبلغ وقدره (/

1.11,474) تمسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة عشرة ريالاً. تم سدادها بموجب شيكات مصرفية بتاريخ (117/./37.؟ لال /رها/ر 11 الا اكوا م الماك العربية السعودية مك رقم 458355 8هـ 7 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ؟ 00 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 68/خ.4/ 144 1) (مرفق ؟ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقها).
ثالثاً: مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددتها المدعى عليه (الملمتمس) وقدرها (3.0. 0 ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال) في الفترة من 161١ وحتى وقاته في 5748/٠ 5/7١ ١٥هـ (مرفق 3 صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء) ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من 47١ ١٥هـ وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد بيع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون ومائتين ألف سنوياً تسدد عن طريق تحمل الطرف الثاني (المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من اخرة مستحقة للمدعى عليه قدرها 8/ مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين عاماً لكافة شركات الوالد (المورث) وتحمله المسؤولية ودورة البالغ في تنميتها علماً بأن الملمتمس قد سدد مبالغ أخرى عن المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملمتمس عليه إلى تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسميته من تفسير لعقد بيع الحصص. بأن ما تضمنه العقد من إقرار البائع (مورث الملمتمس ضدهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجرة لم تسدد للملمتمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة على نشأة شركة أحمد زيني وهذا التفسير فيه خروج سافر على نية المتعاقدين. وتجاهل حقيقة الواقع الملمتمس على الدائرة، فالملمتمس كان يدير ما

يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان السبب في نمائها وزيادة ثروات الوالد "ولم يحل على أجره فما كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له تفصيلاً في تمديد العقد. علاوة على أن الدائرة أغفلت حقيقة هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده وأمر منطقي أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية. فالملتمس هو من يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة ومن حسن الثقة به عينه الوالد ناظراً على وصيته. ومن أبسط حقوقه أجره العمل أضف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة مؤداها أن الملتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع ريالاً واحداً في مساهماته بخصيص شركات الوالد وأن جميع ما حصل عليه بحجة أنه مساهم منشؤه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حجر عليه بتولي معارفه ولم يساهموا في تسديد أي من قروضه والتزاماته). ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء. ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاء المحكمة فيما انهست إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله. مبني على التماس صنعه الملتمس ضده الأول وكان له تأثيره على الحكم. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من ينود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية. لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغين، وأن تاريخ البيع عام ١٤٧١ هـ. يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينها لانتفاء الدليل عليها كما أن حكم تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ ١٤٧٥ هـ أي بعد ما يجاوز الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع ومن ثم فإن ما قرره في حكمها يستوجب قبول الالتماس موضوعاً وإعادة النظر. السبب الثاني للالتماس: ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الفش الموجب للالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي

تقصده المادة 1/7٠١ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى. ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به وخفاء أمره عليها، وحيث أن 0 ١١ ١ رأف الثانية نت زعم الملتمس ضدهما على خلاف الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصصة مورثهم التي تم بيعها على المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى وزعم المدعى غشاً وتديساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم تقييمها بمبلغ ٠ مليون ريال وقدم صور مجتزأة. وصور للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير المهائي المعبر عن القيمة الحقيقية للشركة: وهو ما عول عليه الحكم. كما دفع بتزوير عقد البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص. ولم يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بأن القيمة العادلة لثمن الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعى (الملتمس ضده الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى» ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه الملتمس ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك وأن تقييم الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ١/5 مليوناً كما أن التقرير معترض عليه: ولم تأخذ به المحكمة المقدم لها وإنما النزاع انتبى صلاحاً. كما أن التقرير تضمن تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء شركة أحمد زيني وأولاده بنسب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة: ويوجد تقييمات أخرى لبذه الشركات الإحدى عشر ومحضر اجتماع موقع من المدعى (الملتمس ضده) بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أن عقد بيع الحصص لم يوقع من المورث. وإنما وقع من خلاء وكيله. رغم تراجع المدعى الملتمس ضده) عن تمسكه بتزوير العقد على مورثة أثر الوقائع على الحكم أن

محكمة الاستئناف عولت على غش وتدليس الملتمس ضده الأول. واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلائل أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبية (1.0) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١٠١ مليون ريال وإنما 7١ مليون. رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي 4/ مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة 8 مليون. ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً. كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المجتزأ بأنه حادصل جمع القيمة الدفترية وحقوق الشركاء وقيمة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٠٠١ مليون أغلبها باسم المورث علاوة على أن الدائرة التجارية بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبة تقرير الخبرة في عام 417هـ تراجعت عن استدعاء الخير لمناقشة في التقرير المتناقض: بعدما اتفق الخصوم على الصلح. بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المذيل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل، واعتبرت هذا التخمين من قبيل القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي أو نظامي. وحيسث إن دليل الملتمس على الغش الحاصل من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث ليس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية، وإذ تحقق علم موكلي بالفش في تاريخ لاحق على الحكماء بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام 517 4١هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص. كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني: والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وقد حضر ذلك

الاجتماع الملتمس ضيده الأول (عدنان تمع لمك الحربية
السعودية بك رقم. 545855 هـ 6 0 سي | سس اه 0 دائرة
الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 4/8/788 14 زبني) وثابت
بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت 17 مليون وقيمة حصة
المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى 78 مليون ولم
يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات ومن
ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو
المستند الذي يثبت الغش وتاريخ الحصول عليه في 6: ... كما
تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ 4/8/788 14 هـ
وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً
على عقد البيع وأنه تم على ثمن ١١١ مليون ريال وحرروا
شهادتهم مكتوبة. وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن
التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخرج والتي آلت
نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده. وشركة أحمد
زيني التجارية. وكذلك محضير اجتماع التخرج الثابت فيه توقيع
الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام 1451 هـ
ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في
حيها كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل
جداً - أن واقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً
وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر ويفضل الله تواصل شهود
العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة. وحرروا شهادتهم مكتوبة. أما
عن مضمون ما يثبت تحقق غش الملتمس ضدهما فتجد سنده
فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى
عشر شركة والتي تم التخرج بها بين أحمد زيني (المورث
وشريكه. ثم دخلت شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصصها
(مرفق 4 صور من التقييمات). ١- حصل على اتفاقية تخرج بين
ال مورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقية للشركات
(مرفق © صورة محضر الاجتماع). - شهادات مكتوبة من
الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور
الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم

في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية 85؟) وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة): والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعها كبينة جديدة: لم تظهر إلا. بعد صدور الحكم ونا كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع أثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في أثناءه وأن يكون العش تم من المحكوم له. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم.ء وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس. ولما كان ما تقدم: وإذ ظهرت أوراق قاطعة في

الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم. وتؤكد الغش الحاصل من الملتمس ضبدهما للتأثير على الدائرة. وظهرت

أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأها تغير وجه الحق في الدعوىء مما يتحقق معه موجب الالتماس. طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (؟1؟) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (0/) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (51؟) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا. يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم.. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك. وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء: أو تأمر بما تراه كفيلاً. بحفظ حق المعارض عليه". وهو ما أكدته المادة (48) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتمس يتعذر تداركه. فموكلي محجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته. ولديه معاملات تجارية كبيرة. ويسبب إجراء التنفيذ تعطلت كافة مصالحه ومعاملاته، وأصبح مبدد بشهر إفقلاسه في مواجهة

الدائنين له. إذ لا. يستطيع الوفاء بمستحقاقهم بعد أن تم الحجز على جميع ا 007 رين السموديا مك رقم. 405.15155 9 دائرة الاستئناف الثانية ١ امه المنك: 0/1/1 11 أمواله. وهذا ضبرر يتعذر تداركه. لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم: أولاً؛ قبول الالتماس شكلاً. ثانياً؛ الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم 174.1746.2017/18 () وطلب التنفيذ رقم (لال 5801\117-). 1746\4.1 () المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل هذا الالتماس. ثالثاً؛ إلغاء الحكم الملتمس عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى) وأكد وكيل المدعى عليه (اسامة احمد عباس زيني) على ما ورد في لائحة التماس إعادة النظر. وأضافت بوجود مستندات أخرى لم تتمكن من ادراجها لكثرتها وطلبت امهالها لذلك. فأفهمتها الدائرة باستكمال مستنداتها خلال 3 أيام وتقديم مذكرة شاملة بها وافهمت الطرفين بتبادل المذكرات وتقديمها عبر البرنامج فإن تعذر فعبر بريد الدائرة الالكتروني (نا.55 01/14/2) ©100 (0-80 80-] مطم وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 09/08/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً وأطلعت الدائرة على ملف القضيةء واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه (اسامة احمد عباس زيني) بتاريخ 06/08/1445هـ: ونصها: (نظراً لطلب الدائرة في الجلسة السابقة تم إرسال جميع المستندات عبر البريد الالكتروني للدائرة» وبما أن الدائرة أجابت على البريد المرسل عبر الايميل بضرورة إرفاق المستندات عبر النظام سيتم إرفاق جزء من المرفقات التي يسمح النظام برفعها والاحالة إلى ما تم رفعه سابقاً عبر البريد الالكتروني للدائرة) كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه (اسامة احمد عباس زيني) بتاريخ 08/08/1445 ونصها (أولاً؛ حقيقة الدعوى والدفع الجوهريه فيها: الدعوى أقيمت بطلب إثبات الفبين في شراء حصة المورث بزعم أن الثمن غير عادل, وهسذا إقرار من المدعين بأن هناك ثمن!

ملخص دفاع المدعى عليه (الملتمس) قائم على أمرين: الأمر الأول: أن هناك عقد بيع بثمن 120 مليون محرر عام 1431هـ وموقع من المورث نفسه وبحضور شهود موقعين على العقد. وأن الثمن الوارد في العقد سدد بحسب بتوده من خلال ثلاثة أجزاء (88 مليون خصها المورث في حينه كمستحقات في ذمته لصالح المشتري وهي مقابل أجر إدارة المشتري لجميع شركات المورث لمدة ثلاثون عاماً ومكافأة عن أعمال الإدارة -12 مليون يتحملها المشتري وموزعة على عشر سنوات عن طريق التزامه بجميع نفقات معيشة ال مورث ولوازم الأسرة -20 مليون يسدها المشتري للمورث على أقساط لمدة عشر سنوات). الأمر الثاني: أن مبلغ 120 مليون هو القيمة العادلة لثمن الحصص. بل هو في الحقيقة يزيد عن القيمة. سيما وأن الشركة بالأساس تأسست على أثر نتاج تخارج مجموعة شركات المورث مع شريكة آباء ومجموعها 11 شركة سبق تقييمها عام 7هـ ونصيب المورث في مجموع هذه الشركات تحول إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية» بما لا يتجاوز 140 مليون. ملخص دفع المدعين: قائم على أمرين: الأمر الأول: اتخاذهم من تقرير أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى قريبة على أن تقييم حصص المورث في الشركة محل الدعوى هو 335 مليون.

الأمر الثاني: الطعن بالتزوير على عقد البيع بنفي توقيع مورثهم على العقد والزمع بأن المدعى عليه هو من وقع بدلاً من المورث مستغلاً وكالته عن المورث؛ وأن المورث في زمن العقد كان فاقداً الأهلية. ثانياً: مضمون الحكم محل الالتماس وتسميته: إن حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف محل الالتماس أسس تقديره للثمن العادل على تقرير أبو غزالة. ولم يعترفا بعقد البيع وتراجعا على استكمال إجراءات الطعن بالتزوير -رغم تقديم الملتمس أصل العقد. وأورد الحكمين في تسميتهما مجرد قرائن وملخصها ما يلي: 1. أن القرائن احتقت بأن المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع

على ذلك كيل عنه (المدعى عليه) كما أن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك. 2. أن ادعاء المدعى عليه (الملتمس) لمكا الحربية السعودية صك رقم 25857* مع 00 لكك ست المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 2320 0 1، دائرة الاستئناف الثانية^٥ تاوخ الملك: 16/ي.هـ؛ ١؟ تبع 3 0 بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات لها الصرف عليه؛ لم يقدم المدعى عليه ما يثبتها. 3. أن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على السداد بقيمة الحصص فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته. 4. أن المدعى عليه لم يقدم تقييمات أخرى للشركة. 5. أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن تقرير أبو غزالة المستأنس به تضمن تقييم الشركة بمبلغ 1 ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي لا يعتد به لأن التقرير الهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر التجاوزات هو 368,757.931 ريال ولا. ينال من ذلك تراجع محكمة القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين التقييم المبدئي والنهائي. ثالثاً: إشكالات الحكم الملتمس والأدلة المقدمة في الالتماس والتي من شأنها تغيير وجه الحق في الدعوى: إن الحكم مبني على أمرين: الأمر الأول: قرائن عولت المحكمة عليها بأن عقد البيع الثابت فيه أن الثمن 120 مليون لا يعتد به ما هي القرائن؟

الإجابة: هي مجرد قرائن مستوحاة من دفع مرسلة من الخصم والذي استطاع أن يوهم المحكمة بأن دفاع

المدعى عليه متناقض تارة بالدفع بأن المدعى عليه لم يقدم عقد البيع إلا بعد فترة من نظر النزاع وتارة بالزعم أن المورث كان فاقد الأهلية وقت البيع بحجة صدور حكم ولاية عليه في عام 1434هـ. الأمر الثاني: استناد المحكمة على أن المدعى عليه لم يقدم ما يفيد سداد ديون على المورث. ولم يقدم تقييمات أخرى.

ورفضت مخاطبة البنك المركزي أو البنوك الأخرى لتزوسدها بالمستندات الدالة على السداد رغم تعذر ذلك في حينه على المدعى عليه نظراً لأن تلك المعاملات مضى عليها أكثر من 10 سنوات. ويتضح مما سبق: أن المحكمة رفضت الاعتراف بعقد البيع وافترضت بدون دليل أن العقد ليس موقعاً من المورث وإنما التوقيع المنسوب للمورث هو توقيع وكيله، وتراجعت عن استكمال إجراءات الطعن بالتزوير كما اعتبرت حكم الولاية في عام 1434هـ أي بعد ثلاث سنوات من واقعة البيع قرينة على فقد أهلية المورث وقت التعاقد!! وبالمقابل افترضت أن البيع تم وأن الثمن العادل لنسبة 9090 من الحخصص هو 335 مليون وأن كامل الثمن لم يسدد!! وترتيباً على ذلك: فإن إشكالية الحكم تنحصر في ثلاثة أمور وهي: صحة عقد البيع وأنه تم توقيعه من المورث. ومستندات السداد.

والقيمة الحقيقية للشركة. علاقة المستندات المقدمة بالالتماس بتغيير وجه الحق في الدعوى: 1- مستندات السداد: قدمنا بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحخصص. وتقترب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز 12 مليون ريال» وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع. علاوة على شيك بمبلغ 450,000 ريال رقم (000844) وتاريخ 04/10/2010 الموافق 25/10/1431هـ على حساب المورث بنك سامبا. 2- صحة عقد البيع وثبوت توقيع المورث عليه: قدمنا بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة - هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع مما ينفي أي شهة - ولديهم استعداد للمثول أمام المحكمة. 3- القيمة الحقيقية للشركة: قدمنا ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخرج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده

وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخرج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية. أدلة من واقع نظام المعاملات المدنية: المادة (47) كل شخص أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي. المادة (69) الغبن "زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف. ليس للمتعاقد طلب لقا 3 لل سس سس يس دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 4/2/58 غ4 ل إبطال العقد لمجرد الفبن إلفي مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية» وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن. المادة (78) نصت على أن: " يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه. ملاحظات مهمة يلزم التأكيد عليها: إذا كانت المحكمة عولت على قرائن ودفع مرسلة من المدعين لدينا ما يؤكد عدم صحها بل وقرائن أخرى تغاضت عها المحكمة ونوضحها فيما يلي: أ-اجتهاد المحكمة بأخذها بقرينة فقد الأهلية تأسيساً على حكم ولاية عام 1434هـ مردود عليه بحجة قضائية مصدرها حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بين ذات الخصوم. في عام 1442هـ واستند فيه الحكم إلى صحة وسلامة أهلية المورث وقت إثبات وصية له عام 1432, وأنه لا عبرة بالحكم الجديد الصادر بالولاية في عام 4هـ. و ملخص تسبيب الحكم المشار إليه: " أن الصكوك الصادرة من الدوائر الشرعية لها حجتا المعتمدة... وكذلك صكوك كتابة العدل وأن المكاتبه بين وزير العدل ووزير الصحة بشأن صحة التقرير الصادر من مستشفى... الذي يُعد حاسماً في موضوع الوصية. وأما ماورد بشأن إفادة اثنين من القضاة الذين نظروا في موضوع أهلية الموصي فإن إفادات القضاة لم تكن صريحة في الموضوع ويؤيد ذلك أن القاضي إبراهيم اللحيان - الذي أفاد بأن الموصي مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية- هو القاضي الذي حكم برد طلب إقامة ولي على

الموصي بعد ورود التقريرء ولو كان يرى أنه قاصر لما جاز له الحكم بذلك. ب- أن المدعي (عدنان) كان موجوداً بالشركة بعد واقعة الشراء وتملك المدعى عليه الحصة الأكبر في شركة أحمد زيني التجارية بنسبة (9690- حصة والده) ولمدة سنتين لاحقتين، ولم يبد أي اعتراض بشأن ملكية المدعى عليه لحصص والده. بل قام المدعي بالتخرج من الشركة عام 1433هـ وبيع حصصه للمدعى عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل الدعوى- والشابث في مقدمته ملكية المدعى عليه لكامل حصة المورث. ج- يبدو تناقض وتديس المدعي في الاحتجاج بالفين في بيع حصة مورثه يقرينة الشك في القيمة واستدلالة بأن القيمة الفعلية للشراء وهي 120 مليون تختلف عن الثابت بقرار الشركاء ببيع حصة مورثه بالقيمة الاسمية، في حين أن المدعي نفسه وباق الشركاء يباعوا حصصهم بموجب اتفاق صلح المحرر والمثبت بيهم بالدائرة التجارية رقم (17) بديوان المظالم بالقضية (2/17/185) وتاريخ 02/12/1432هـ على مبلغ 170 مليون و عند تحرير قرار الشركاء بما يفيد هذا التنازل أقر أن البيع تم بالقيمة الاسمية. د- أن المورث نفسه بتاريخ 20/09/1431هـ أي بذات يوم تاريخ بيع الصص حضير بنفسه لدى كتابة العدل؛ وحرر وكالة للمدعى عليه مما يؤكد على سلامة أهليته وفقاً لنظام كتابة العدل والمبادئ القضائية المستقرةء وهو ما ينفي أي قرينة على فقد أهليته. إذ لا مجال للأخذ بالقرينة في ظل وجود دليل كتابي موثق على سلامة الأهلية. يعزز ذلك ويؤكد أن المورث نفسه حغير بشخصه أكثر من مرة لدى كتابة العدل مها بتاريخ 09/10/1431هـ -19/10/1431هـ لإلغاء وكالات حررها للمدعي (عدنان) فكيف والحال كذلك الزعم بفقد الأهلية!! ه- أن المورث تاجر كبير ولديه الخبرة ومثله لا يغبين وهذا ما استقرت عليه المبادئ القضائية. و- أن علاقة الأبوة محل اعتبار في التعاقد والثابت أن المشتري (المدعى عليه) هو من يتولى إدارة جميع أموال وشركات المورثء بل أن المورث عينه وصصي على

وصيته ومسؤول عن إنفاذ أوقافه. وهي مسؤوليات لا يمكن أن تكون بدون مقابلء فالوكالة المأجورة من المسائل المعتيرة شرعاً ونظاماً.

ومن المنطقي أن يحاسب المورث ولده عن تلك الأعمال. لما كان ما تقدم: وحيث أن الثابت نظاماً أنه ليس المكاة العربية السعودية صك رقم. لالع.

00 للـ | ١١ سس المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 05

دائرة الاستئناف الثانية 0 تاريخ المبك: 4/1/88؟؟؟ 5 [8]

للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم

الأهلية وناقصهء ولا يوجد دليل على أن المورث كان عديم أو

ناقص الأهلية وقت عقد البيع» بل إن تحريره بنفسه وكالة

شرعية موثقة بذات تاريخ التعاقد دليل قاطع على سلامة الأهلية:

«يما وأن مجلس العقد مشهود عليه بحضور الفهود أنف»هم

ولدينا شياذة مكتوبة منهم. علاوة على مثول المورث بشخصه

أكثر من مرة لدى كتابة العقد لفسخ وكالاته لعدنان وجميعها في

تواريخ لاحقة على عقد البيع، وهو الأمر الذي يؤكد على سلامة

أهليته؛ ومن ثم يكون نظر الغين في الثمن بالأساس في غير

محله.). فعقب وكيل الملتمس ضبدهما (المدعين) بأنه بعث عبر

حقل المحادثة ما ته (نطلب مزيد مهلة للرد. على ما قدمته

الملتمة في الجلسة القادمة) فنهته الدائرة بأن المتوجب عليه

هو تقديم اجابته على الالتماس فذكر بأن المستندات المرفقة

بالالتماس كثيرة كما ذكرت وكيلة الملتمس بأن بعض المستندات

لم تستطع ادراجها عبر البرنامج بسبب حجمها كما أنها لم تقم

بإرسالها الا عبر بريد الدائرة الالكتروني فأفهمت الدائرة

الطرفين بأن يوضع كل مهما بريده عبر حقل المحادثة وان يزود

كل منهما الآخر عبر البريد الالكتروني في حال استمر تعذر

الادراج من خلال البرنامج وان عليهما تبادل المذكرات خلال مدة

يومين لكل منهما وادراج ما يقدمانه في البرنامج او عبر البريد

الالكتروني للدائرة أيضا وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى. وفي جلسة 16/08/1445هـ المنعقدة عبر
الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً
واطلعت

الدائرة على ملف القضية؛ واطلعت السدائرة على المذكرة
الجوابية المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ 5هـ ونصها: (الموضوع:
مذكرة جوابية مقدمة من الملتمس ضدهم عدنان احمد زيني
وعاتقة الحرازي ني الالتماس المقدم من اسامة احمد زيني
بالقضية رقم 42824717. بالإشارة الى الالتماس المقدم من
الملتمس اسامة احمد زيتي الذي حوى على سببين لطلبه
التماس اعادة النظر فإنني اوجز ردي بما يلي: أولاً: ذكر
الملتمس انه حصل بعد الحكم على اوراق جديدة تعذر عليه
ابرازها ولم تظهر الا بتاريخ 5-5-5501هـ وهي 1- سداد
قروض بنكية بمبلغ (57,855,07 ريال) عشرون مليون و ثلاثة و
اربعون الف و ثمانية و اثنان و ستون ريال 2- سداد ديون عن
المورث بمبلغ (19,474,011 ريال) تسعة و عشرون مليون و
اربعمائة واربعة وعشرون و سبعة عشر ريال 3- مخصصات مالية
بمبلغ (... ,1000,1؟ ريال) ثلاثة عشر مليون و مائتان الف ريال
جواباً عليه أقول لقد سبق للملتمس ان تقدم للدائرة الابتدائية
بهذه المبالغ والشيكات وتناولتها الدائرة بالرد عليها وعدم قبولها
وكذلك تقدم بهذه المستندات لدى الدائرة المختصة بنظر
الدعاوى الكبيرة اثناء فترة الترافع لدى الدائرة الموقرة في
القضية رقم "07.51. 0/0. وتاريخ 13/01/1445هـ بينما حكم
الدائرة - محل الالتماس - كان بتاريخ 13/03/1445هـ ونرفق
لفضيلتكم صورة صك الحكم الصادر من الدائرة المختصة بنظر
الدعاوى الكبيرة بالمحكمة العامة بجدة وقد اورد الملتمس هذه
المبالغ وغيرها مطالباً بمبلغ وقنדרه مليون ريال وقد صدر حكم
الدائرة بصرف النظر عن الدعوى (مستند رقم ١ صورة من

حكم الدائرة الكبيرة) علماً بأن الملتمس سبق وان قدم هذه المستندات لدى الدائرة الابتدائية ودائرتكم الموقرة وقامت بالرد عنها في أسباب الحكم (مستند رقم ١ صورة من حكم الدائرة التجارية الابتدائية) وبالتالي فالمستندات المقدمة سبق للملتمس ابرازها ولم يتعذر عليه ذلك كما يزعم فقي كذب صريح على الدائرة الموقرة واستناداً الى نص المادة الحادية والخمسين من لائحة طرق الاعتراض ونصها (ب- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة (ب) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظام وجب أن يتضمن الطلب ما يفيد تعذر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم:) وكل ما ذكره الملتمس من أسباب لتعذر ابرازها غير صحيح كما بينا بالبينة المعتبرة شرعاً وأنه سبق له 42 العلة ا عربية السعودية صك رقم -184179ك 5ل 4 ا لكام و لها حجل.-- حم م عدي | ل ان --- دائرة الاستئناف الثانية تافخ الصك ١444./4/58: 3 ابرازها قبل الحكم واستنادا للمادة الثانية والخمسون لائحة طرق الاعتراض (ما لم يثبت خلاف ذلك يعد كافياً في تحديد بداية مدة التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام ما يأتي: أ- إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغشء وبوقت ظهور الأوراق، المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من النظام) وبما ان الملتمس قام بتقديم هذه الأوراق اثناء الترافع لدى الدائرة الابتدائية والاستئنافية (مستند رقم 3 مذكرة تقدم بها الملتمس تبين أن هذه المستندات سبق منه تقديمها) وتقدم بها في دعوى مستقلة قيدت بالمحكمة بتاريخ 11-1-1550هـ أي قبل صدور الحكم - محل الالتماس بشهرين - مما يتعين على الدائرة الموقرة عدم قبول الالتماس شكلاً. ثانياً: ذكر الملتمس انه وقع في غش ممثل في قيمة الحصص وانها لا تبلغ المبلغ المحكوم به وانه علم عن ذلك الغش بتاريخ 04/07/1445هـ وهذا الادعاء غير صحيح تكذبه جلسات المرافعة والمذكرات المقدمة منه اثناء فترة الترافع فإن الثابت من المرافعات ان الملتمس دفع بأن قيمة الحصص لا تبلغ هذا المبلغ

وتم تناولها بالرد في الحكم الابتدائي والحكم النهائي وقد اعاد الملتمس ما سبق ان أبداه اثناء الترافع ويحاول ان يلبس على الدائرة بأنه لم يسبق له ان أورد ذلك قبل تقديم الالتماس بينما الثابت من صك الحكم محل الالتماس ان الدائرة رفضت كل الدفوع المقدمة منه ويحاول اعادة ابرازها هنا ويزعم انها جديدة وقد سبق للدائرة الموقرة أن ألزمت الملتمس بالتقييم الذي تخرج عليه في صك الصلح مع المتداعين في تلك الدعوى ويحاول ان يتصل منه ء لذلك واما ان جميع ما اورده الملتمس سبق منه اييراده اثناء الترافع سواء في هذه الدعوى او في دعاوى اخرى مما يتعين عدم قبول طلب التماسه استنادا للمادة الواحدة والخمسين والمادة الثانية والخمسين من لائحة طرق الاعتراض لذلك ولكل ما سبق اطلب من الدائرة الموقرة: - عدم قبول التماس اعادة النظر لما ذكر من أسباب). فعقبت وكيلة الملتمس (المدعى عليه) بأنها قدمت مذكرة صباح هذا اليوم وبعثت بها أيضا عبر حقل المحادثة ونصها (إشارة إلى التماس إعادة النظر المقدم من الملتمس أسامة أحمد عباس زيني ضد الملتمس ضدهما عدنان أحمد عباس زيني وعاتقة محمد يحيى الحرازي» على صك الحكم المذكور أعلاه. وتوجز تعقينا على مذكرة الملتمس ضدهما في الآتي: أولا: ما زعمه وكيل الملتمس غبدهما بأن الملتمس سبق وأن تقدم للدائرة الابتدائية بهذه المبالغ والشيكات وتناولتها الدائرة بالرد عليها وعدم قبولها غير صحيح ومردود عليه بالآتي: 1- أن موكلي لم يتقدم بهذه المستندات لمحكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف. ولم يسبق للمحكمتين أن نظرت فيها والرد عليها وعدم قبولها وإنما ما قدمه فقط هو صورة شيكين مجموعهما 6 مليون ريال. كقرينة على سداد ديون عن الوالد وهذين الشيكين قد تغاضت الدائرة عن النظر فهما ء يؤكد ذلك ما يلي: ورد في تسبيب حكم الدرجة الأولى» بعد أن استبعدت الاحتجاج بعقد بيع الحصص.ء الآتي: " أن ما اشتمل عليه من مقابل قحي من غير المتصور إمكان التحقق من صحته أو دقته كتحمل مصاريف عائلية... فضلا

عن ذلك كله عدم تقديم المستند المشار إليه إطلاقاً في أي مرحلة سابقة في الدعوى (يقصد بذلك الشيكين).. وهو ما كانت الدائكة قد استغنت بجملة ما أشير إليه عن استكمال إجراءات فحص ال مستند.. قناعة الدائرة قد تجسدت على أن الحصص محل الدعوى انتقلت بصورة تامة إلى ملكية المدعى عليه دون مقابل وفاء حقيقي لقيمة تلك الحصص) كما أن محكمة الاستئناف قد أوردت في تسبيها ما يلي: (أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت بأن قيمة شراء الحصص دُفمت بظطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات بالصرف عليه؛ ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وأن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجنة لأجل تقسيم 42 تمار العربية السعودية صك رقم - 11845 انع 1" ال قم لا دائرة الاستئناف القابية | ا مرا 0 الدليل على السداد لقيمة الحصص فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته. كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة. كما قررت أن الشيكين المشار إليهما لم تجدهم في مرفقات القضية). 3- استئناس بوكيل الملتمس ضدهما بمذكرة موكلية المقدمة لدى محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه. بزعم أن موكلية تقدم بمرفقات في هذه المذكرة هي نفسها مستندات الالتماسء هو زعم غير صحيح ويكذبه الثابت بالمذكرة نقسهاء والتي خلت من أي مرفقات. وإنما أشارت فقط إلى دفع موكلية بسداد مبلغ 6 مليون ريال بشيكين سداد لجزء من مديونية المورث لدى البنك العربي الوطني. ويتضح مما تقدم: أن المستندات المقدمة في التماس إعادة النظر لم يسبق تقديمها لمحكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف, بخلاف ما يزعمه وكيل الملتمس ضدهما. ثانياً: ما زعمة وكيل الملتمس ضدهما بأن الملتمس تقدم بهذه المستندات للدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة في القضية رقم (4570053093) وتاريخ 13/01/1445هـ أثناء الترافع أمام محكمة الاستئناف التجاريةء غير صحيح ومردود عليه بالآتي: 1-أن

الدعوى التجارية محل الحكم الملتمس عليه تتعلق ببيع حصص المورث. وتمسك موكلي بها بعقد البيع الموقع من المورث والذي ورد فيه ثمن الحصص بمبلغ 0 مليون. وقام المورث بخضم مبلغ 88 مليون مستحقات لموكلي والمتبقي من الثمن هو مبلغ 32 مليون. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ومن ثم فإن دفاع موكلي في الدعوى التجارية يقوم على إثبات صحة عقد البيع والوفاء بالثمن وفق آلية التعاقد. ومن ثم فحدودها تنحصر في سداد باق الثمن وهو 32 مليون. بينما الدعوى المشار إليها في دفع وكيل الملتمس ضدهما تتعلق بإجمالي ديون على المورث لصالح موكلي تتجاوز 135 مليون ريال. وهو ما أقر به وكيل الملتمس ضدهما في دفاعه. وهناك فرق كبير بين موضوع المطالبة المشار إليها. والدعوى التجارية محل الحكم الملتمس عليه. 2- أن مستندات المبالغ التي تضمنها المطالبة بمبلغ 135 مليون لم تقدم إلى الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة: فعلى أي أساس يزعم وكيل الملتمس ضدهما بأنها ذات المستندات المقدمة في الالتماس يؤكد ذلك صك الحكم في القضية المشار إليها والذي تناول في الوقائع عدم تقديم المستندات» فالقضية المشار إليها صدر بشأنها حكم بصرف النظر. دون تسليم أي مستندات أو إطلاع من المحكمة عليها.

3- أن القضية المشار إليها خلت لائحتها من أي بيان يتعلق بسداد موكلي لمبلغ إجمالي قدرة (20,043,862) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وأثنين وستون ريالاً) ديون قروض على المورث - والتي تضمنتها مستندات الإلتماس- كما أن تفاصيل اللائحة تناولت مبالغ أخرى. فمن أين علم وكيل الملتمس ضدهما أن المبلغ المذكور تقدم موكلي بمستنداته أو كانت بحوزته وقت رفع القضية المذكورة. ثالثاً: زعم وكيل الملتمس ضدهما في (ثانياً) من مذكرته على غير الحقيقة بأن السبب الثاني للالتماس المقدم من موكلي والمتمثل في غش

المدعين الذي كان له أثر في الحكم. ليس سبباً جديداً وإنما سبق للملتمس تناول مسألة تقييم الحصص يجلسات المرافعة. وهذا الدفع مردود عليه بالآتي: أن محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف تأثرت بغش الملتمس ضدهما بشأن تقييم الحصص. والطعن بتزوير عقد البيع الموقع من المورث والزعـم بفقد أهليته حينها. ولم يكن بحوزة موكلي البينة على هذا الغش المؤثر في الحكم؛ يؤكد ذلك أن حكم الدرجة الأولى المؤيد من الاستئناف أشار في تسببه أن موكلي لم يقدم مستندات تفيد وجود تقييمات أخرى للشركة كما أن محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه استبعدت عقد البيع بحجة أنه غير موقع من المورث وإنما موقع من الوكيلء ورفضت استكمال الطعن بتزوير توقيع المورث السابق التمسك به من الملتمس ضدهما واستدعت قرينة بأن المورث وقت التوقيع يحتمل أن يكون فاقد الأهلية لوجود حكم الماعة العربية السعودية صك رقم. 11785 لمع 10 لك لاحق في عام 1434هـ بتعيين قيم عليه. وإذ لم يتمكن موكلي من الحصول على المستندات والبيانات التي تؤكد هذا الغش إلا. في تاريخ لاحق على الحكم وهي: 1- التقييمات التي تعود إلى عام 1427هـ وتفيد القيم الحقيقية للشركات الإصدى عشر والتي من بيها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيتي التجارية بنسبة من الحصص (مرفق ضمن مرفقات الالتماس). 2- محضر اجتماع مع شريك المورث شركة أبار وزينيء والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وحضور الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) لهذا الاجتماع. وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت 136 مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لاء تتعدى 38 مليون. (مرفق ضمن مرفقات الالتماس) ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات. ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحذيرء فهو المستند الذي يثبت الغشء وتاريخ الحصول عليه في 15/06/1445هـ. 3- كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس عقد بيع الحصص بتاريخ

04/07/1445هـ وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع» وأنه تم على ثمن 120 مليون ريال وحرروا شهادتهم مكتوبة (مرفقة ضمن أوراق الالتماس). وحيث سبق وأوضحنا في لائحة الالتماس أن سبب تعذر العلم بالغش في حينه: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده. وشركة أحمد زيني التجارية. وكذلك محضر اجتماع التخارج الشابت فيه حضور ال ملتمس ضبده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام 1427هـ. ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً. كما أنواقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذراء وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة وحرروا شهادتهم مكتوبة. ولما كان ما تقدم: وحيث يشترط لتحقيق الغش أن يقع أثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في اثنائها وأن يكون العش تم من المحكوم له. وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم. ويتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس، وإذ ظهرت أوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم.

وتؤكد الغش الحاصل من الملتمس ضبدهما للتأثير على الدائرة: و ظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى مما يتحقق معه موجب الالتماس.) فعقب وكيل الملتمس هبدهما بأن المذكرة الجوابية ليس فيها ما يستدعي الرد وان ما يذكره من غش سبق بحثه وان تقييم الحصة تم بناء على صلح التخارج الذي تم بين الملتمس وبقية الشركاء والذي يثبت بقية الحصة فعقبت وكالة الملتمس بأنها بعثت بردها عبر حقل المحادثة ونصه (ما عقب به وكيل الملتمس ضده بشأن صك الحديث عن ذلك أمام محكمة الاستئناف بناءً على واقعة التخارج وانما يتعلق بتخارج عدنان

وأولاد عازي من الشركة والتي انتهت صلح ولا. شأن لها يما
قدما من مستندات في هذا الالتماس تتعلق بتقييمات للشركات
تؤكد أن قيمتها الحقيقة غير ما زعمه الملتمس ضدهم وبوكد ذلك
أن محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف أكدت على أن المدعى
عليه لم يقدم تقييمات أخرى تفيد خلاف ما يدعون وقد سبق و
أوضحنا في لائحة الالتماس سبب تعذر تقديم هذه التقييمات
وكذلك محضير الاجتماع الذي حضره عدنان وهذا يؤكد علم
الملتمس ضده الأول بحقيقة التقييمات لجميع شركات احمد
زيني وآبار زبي وأن تمسكه بتقدير أبو غزاله لا. محل له. سيما
وان حكم ديوان المظالم المقدم فيه هذا التقرير لم يعول عيله
وانهت القضية صلحاً) فعقب وكيل الملتمس ضدهما بأنه ليس
هناك ما يستدعي الرد وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية
للفصل فيها رفعت الجلسة يت لمح لعرية السعودية صك
رقم. ككل اهع الي ها المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١ 0
دائرة الاستئناف الثانية 0 تاريخ الصبك: 1544./158/ك للمداولة
لما كان من المقرر أن الأحكام النهائية قاطعة في حجيتها ولا
يجوز الطعن عليها إلا بطرق الطعن غير العادية ومنها التماس
إعادة النظر وذلك في الحالات التي حددها النظام على سبيل
الحصر , وبالإطلاع على الالتماس المائل تبين أنه أسسن على
الفقرة (ب , ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية
ونصها: "ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة
في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من
الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم". وذكر أن الأوراق
القاطعة هي مستندات تثبت سداد مديونيات عن والده للبنوك
وتكليفات للصرف عليه , كما ذكر أن الفش يتمثل في زعم
المدعي - على غير الحقيقة - أن القيمة العادلة للحصة هي
الواردة في التقرير الهائي المحاسب طلال أبو غزالة. والدائرة
بعد اطلاعها على الالتساس ومرفقاته. فقد تبين لها أن الفقرة
(ب , ج) من المادة (200) من نظام المرافعات لا تنطبق على
الالتماس المائل؛ فما أورده الملتمس هو إعادة لمناقشة موضوع

الدعوى مما كان محلاً لحكم الدائرة الابتدائية وتأيد دائرة الاستئناف وما جرى بحته وتفنيده تفصيلاً؛ فقد انتبى الحكم في القضية إلى الأخذ بما انتبى إليه التقرير النهائي المقدم من طلال أبو غزالة بشأن تقييم الحصة وناقش الحكم تفصيلاً أسباب عدم الاعتداد بما تضمنه العقد المبرم بين الملتمس ووالده ، وإن في طلب الملتمس إعمال أثر ذلك العقد مجدداً إعادة لمناقشة الموضوع فيما سبق الفصل فيه يحكم نهائياً. أما عن المستندات المرفقة ضمن الالتماس كأوراق جديدة فبالاطلاع عليها تبين أنه ئيس قها ما يدل على كونها دفعت ثمناً للحصة التي آلت للملتمس ، فقد تضمنت الأوراق شيكات ومستندات أخرى لا دليل يثبت أنها دفعت سداداً لثمن الحصة. وكذلك الحال فيما ادعاه الملتمس من وجود غش من المدعين حيال تقييم الحصة ، فقد دقع الملتمس بعدم صحة التقييم ، وناقش الحكم الصادر في القضية هذا الدفع مما لا يستقيم معه إعادة طرحه مرة أخرى كسبب من أسباب الالتماس . الأمر الذي ترى معه الدائرة أنه ليس فيما قدمه الملتمس ما يوجب إعادة النظر في القضية بناءً على الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. على أن ذلك لا يخل بحق المدعى عليه في الادعاء بشأن ما أتفق عليه والده أو ما دفعه نيابة عنه متى توافرت موجباته النظامية. الأمر الذي تنتبى معه الدائرة إلى حكمها هذا وبه تقضي.

حكمت الدائرة بعدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليه. وصلى والله وسلم على نبينا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين. المملكة العربية! 5 " ١ اسة 1 رويه

لسعود صبك رقم.*15.8585 نع 506 فريية ل ا ا ا 2 و 6 ا ا ا

جسم ل عمسف سه 1 0 0 1 ل 3 3 ١ ١ س ١ س ١ مر 9 و 5

62 و 62 5 ع ١ دمن ل 3 3 ١ ١ س ١ س ١ مح 9 و 62 5 و 62 5

اع ١ دمن ل 3 3 ١ ١ س ١ س ١ مر 9 و 62 5 و 62 5 اع ١ دمن

ل 3 3 ١ ١ س ١ س ١ مر 9 و 0 9 ل ١ ١ 4. سند براءة ذمة

مالية يتاريخ اليوم الأربعاء 25/08/1445هـ الموافق
06/03/2024م أشر اذا السريدة/عاتقة محمد يحيى الحرازي.ء
هوية وطنية رقم (1007056837) من سكان جدة , والوارد
بصمتها أدناد. بأنني أبرئ الذمة المالية لولدي السيد / أسامة
أحمد عباس زيني. هوية وطنية رقم (1008017301), من أي
حقوق أو التزامات مالية أو مبالغ مالية, وعلى وجه الخصوص;
المبلغ المحكوم به لصالحه في الدعوى رقم (42824717)
والصادر فيها صك الحكم مكتسب القطعية من الدائرة الثانية
بمحكمة الاستئناف التجارية رقم(4530241622) وتاريخ 5
والمقدم بشأنه طلب التنفيذ رقم (401024501240718)
وتاريخ 07/04/1445هـ, لدى الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ
بجدة , 2 وهو مبلغ وقدرة (27,651,219) (سبعة وعشرون
مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألفاً وماكيتين وتسعة عشرة ريالاً
) وهذا إبراء تام لا رجعة فيه, و به أقر وأصرح,, وأي مطالبة
مالية أو سند دين أي شيء آخر من هذا القبيل أطلبه فيه
قبل تاريخ توقيع هذا السند يعتبر لاغياً وكان لم يكن, ولا يحق لي
مطالبة السيد/ أسامة أحمد عباس زينيء بأي حقوق مالية مهما
كانت قبل تحرير هذا السند; وهذا إقرار مني بذلك , وعلى
استعداد للمثول أمام محكمة التنفيذ للإقرار والتصريح بهذا
الإبراء. وأذنت لمن يشهد, والله خير الشاهدين. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

28 حرر بتاريخ: 25/08/1445هـ الموافق 06/03/2024م +
201 5 بصمة المقر بما جاء أعلاه: 0 شاهد أول/ الاسم ع "]
ثاتك امطعتم1 التوقيع: ار التاريخ: 93 . شاهد ثان/ لاسكا
2/1/1 50006 التوقيع: 11 الحارخ: اللي 2 0 اللياء مير متسس
متسب ممة بعس دوج ب ج ب ر / له عايدب | ل لهس عرمر حلا
ال 8 "000 - 0 1 1 ل سار و: ر 4 لسر بخان + موتاوبرا
000 بي بي د 3 5 ع رقم الوكالة: 454.45؟451 تارية إصدار
الوكالة:."رف متق غ1 م «الدايع تم اجعيه . 0 5 8 05 5 -
فط 0 المملكة العربية السعودية حالة الوكالة: محتمدة تاريخ

إنتباء الوكالة: .ارك.1 ت 4ل هر اخاك كم 6 تسييتة | وزارة العذل
01 معبر الوكالة؛ الموثقشين ديد ونيقة هة وكالة اليل م م
0 موكل أسامه بن أحمد بن
عباس زيي سعودي سجل مدني لا ممثل شركة 2 0 موكل
أسامه بن احمد بن عباس زيي سعودي سجل مدني 0 ممثل
شركة خا ال * موكل أسامه بن احمد بن عباس زيي سعودي
ساجل. مدني ل عمل شركة للقرن سن كن 3 موكل أسامة بن
احمد بن عباس زيي سعودي سيمل مدني 0 ممثل شركه سن
كن موكل أسامه بن إحمد بن عباس زيي سعودي سجل مدني ل
عمل شركة كن 5 مهوكل أسامه بن إحمد بن عباس زدي
سعودي سجل مدق ل أحباله عن تشيفاه. [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

1 وكيل معد حسن مفرس الحارثي سعودي مميكل مدني ل
أحباله عن نفسه 35 4 وكيل باسرصتالك عائض اللطيري
سعودي سجل مدني ل ل أصباله شن تغسه 3 3 وكيل محمد
صالح عائض المخليري سعودي سجل مدني م ما 1. أحباله عن
نفساه: 1 وكيل اياد يوسف عمر الخصصين سعودي سميكل
مدلي 1) أحماله عن نفسه.

النطاق: - الاستلام و التمليم - مراجعة جميع الجبات ذات
العلاقة وإنباء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -
يحق للوكيل توكيل الغير حصدت هذه الوثيقة من النظام
الإلكتروني لخدمات التوثيق ويمكن التحقق من جمحة الوثيقة
عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل . 1 0 رقم الوكالة: ؟؟.
454؟5؟ تاريخ إصدار الوكالة: .*2 4ر144 م ا ؟ ادمع كم هجمع
2 العربية | حودية حالة الوكالة: محتمدة تاريخ إنتباء الوكالة:
ارك. 237 4هـ كانه تام حي 2202 | وزارة العذل , فس 9 مصدر
الوكالة: الموثقين: وتيقّة وكال سس لل سس سكسس
رقم المستند نوح المستفد صيغة الشخص بالشركة 0 1 اشياده
السجل التجاري ا مدير الشركة 0 إسم الشركة : انتاج الغد

اكتفدودة شخص واحد رقمالمستند. توع المستند ميشة
الشخص بالشركة 0 1 1 1 1 شهادة السجل التجاري: مديلز
الشركة * اسم الشركة مزرعه وادي فاطمه للدواجن المحدودة
شخص واحد رقم المستند قوع اللستند: حبة الشخص بالشركة
1 1 1 لا: شباة السجل التجاري أ مديلرالشركة 0 إسم الشركة :
اوزكو المكدوده شخص واحد رقم المستند نوع املستقن 1
صفة الشخص بالشركة : لا م: شهادة السجل التجاري ا مدي
الشكة 00 0 إسم الشركة . احمد زيشي واولاده المحدودة رقم
المستند نوع المستند صيفة الشخص بالشركة : الل: شباة
السجل التجاري: مديلرالشركة ه إسم الشركة 7 : الضيافه
للأعمال العغاريه المحدودة المطالبات والمحاكم المطالبة وإقامة
الدعاوش المرافعة والمدافعة - سماع الدعاوى وائرذ عليا
الإقرار- الإنكار - الحبئج- طلب اليمين ورده والامتناع عنه .
إحضبار الشبود والبينات والطعن فييا- الطعن بالتزوير - إتكار
الخطوط والأخنام والتواقيع - طلب المئع من السمو وزفعه -
مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ - حلب
التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن يتقارير الخبراء
والمحكمين وردهم واستبدالغ . المطالبة بتنفيذ الأحكام - قبول
الأحكام ونفها - الاعتراض على الحكام وطلب الاستنداف -
التعاس إعادة النظر - اميش على صكوك الأحكام - إنباء ما يلزم
لحضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - استلام
ابلح بشيك لصالح الموكل -لدى المحاكم الشرعية - استلام
صكوكالأحكام -طلب تنسي القاضي -طلب الإدخال والتداخل -
طلب إحالة الدعوى -لدى المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) -
لدى اللجان العمالية -لدى تجان فضئ المنازات المالية ولجان
قسوية المنازعات المصرفية -لدى مكاتب الفُصل في مئازعات
الأوراق التجارية ولجان حسم المنازعات التجارية - لدى اللجان
الجمركية ولجان الغش التجاري - لدى هيئة الرقابة ومكافحة
الفساد - لدي الثباة العامة -طلب نقض الحكم لدى المحكمة
العلياءلدى المحكمة العليا الوزارات الحكومية مراجعة وزاوة

الخارجية - مراجعة وزارة التجارة والاستثمار - مراجعة وزارة
المالية - وقَرَّوَعبا وما يتبعها من إدارات وأقسام الجبات الأمنية
مراجعة الأمانة وإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية مراجعة مراكز
الشركة - مراجعة المباحث الجنائية - مراجعة وزارة الموارد
البشرية والتنمية الاجتماعية - وفروعها وما يتبعها من إدارات
وأقسام 30-0 ليت 7 0 ١ منود قد اوقية مل انط التفزون
لخندات التوقيع وين فتحق من صَّحه الوقية غير الخدت لكوي
لوزة ين 0 " اشير جا 00 : [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-013 – تقرير بشأن استلام أصل عقد بيع حصص شركة أحمد زيني التجارية pdf.1446-07-16
بطاقة الوثيقة

DOC-013	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
تقرير بشأن استلام أصل عقد بيع حصص شركة أحمد زيني التجارية pdf.1446-07-16	عنوان الوثيقة
16-07-1446	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّث)	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
112-109	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1OwIAjdX91ijrXrnONcJV0-b1fmQnjNiu/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1، قُتات أسطر: 7	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1؛ قُتات أسطر: 7	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

(م.م.ذ) ١٩٦٨ ذنم عيونا قلا تاراشتسالاو ةاماحملل تاليجلا
 حالص بالتعاون مع فريشفيلدز بروكهاوس ديرنغر (تقرير) دة
 فرع ج.ص.ب ١٥١٤١ جدة ٢١٤٤٤ ترخيص (٢٧/١٧٦) هاتف:
 ٠١٢-١٩٨٥٨٨٨ فاكس: ٠١٢-٢٨٢١٢٧٧ بريد الكتروني:
 Web: Lfalijeddah@hejallanlaw.com الموقع:

www.hajailanlaw.com المملكة العربية السعودية : الخميس
١٤٤٦/٠٧/١٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/١٦ م: المحكمة التجارية بجدة -
الدائرة (١) رقم القضية (٤٢٨٢٤٧١٧) التاريخ الجهة الموضوع
المحامي : سطاتم آل الشيخ : استلام أصل عقد بيع حصص
شركة أحمد زيني التجارية بالإشارة إلى القضية المنوه عنها
بعلية، نفيدكم بأنه تمت مراجعة المحكمة التجارية بجدة الدائرة
الأولى وذلك لإستلام أصل عقد بيع حصص شركة أحمد زيني
التجارية وذلك بعد التواصل مع الدائرة القضائية عبر البريد
الإلكتروني. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
السطر]

(مرفق صورة العقد + البريد الإلكتروني الوارد من الدائرة هذا
ما لزم ايضاحه,,, المحامي/ سطاتم آل الشيخ المركز الرئيسي:
ص.ب ١٤٥٤ الرياض ١١٤٣١ هاتف: ٠١١-١٧٩٢٢٠٠ فاكس:
٠١١-١٧٩١٧١٧ بريد إلكتروني:
Lfshriyadh@hejailanlaw.com الخبر: ص.ب ٤٠٥ الخبر
٣١٩٥٢ هاتف: ٠١٣-٨٦٨٧٢٦٦ فاكس: ٠١٣-٨٦٨٧٢٥٥ بريد
إلكتروني: Lfshalkhobar@hejailanlaw.com [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد بيع إنه في مدينة جدة وبتاريخ 20 / 9 / 1431 هـ تم الاتفاق
بين كلا من: الطرف الأول / أحمد عباس زيني الطرف الثاني /
أسامه أحمد زيني تمهيد حيث أن الطرف الأول يملك حصص في
شركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري: 4030169102 بعدد (450
حصة وحيث أن الطرف الثاني مدير الشركة المذكورة
أعلاه وعدة شركات متفرعة منها ومنها شركة أحمد زيني وأولاده
ويقوم بإدارتها وكافة الشركات المتفرعة منها وذلك منذ ثلاثين
عاماً ولديه المعرفة والدراية والخبرة التجارية بذلك، وحيث أن
الطرف الأول يرغب في بيع حصصه المشار إليها أعلاه ولما قام
به الطرف الثاني من جهود للمحافظة على هذه الشركة

والشركات المتفرعة منها الشركات الأخرى والأعمال الخاصة التي كان يكلف بها، وقد قام الطرف الأول على الإشراف على الطرف الثاني والذي بدوره قام الطرف الثاني بتنفيذ ما هو يعود على الطرف الأول بالمنفعة لمصالحه العامة والخاصة والمتمثلة فيما يلي:

أولاً: أ- القيام على إدارة وتحقيق أهداف الشركة وتأسيس أقسام مختلفة حسب

النشاط ومتابعتها: تجاري أو صناعي أو زراعي حيوانية بالشركة القابضة. ب- تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة للشركة القابضة المذكورة أعلاه وتأسيس إداراتها ومتابعتها.

١-١- ج - الإشراف المباشر التنفيذي على الشركات وعلى أي أنشطة جديدة للشركة القابضة والشركات المتفرعة منها والإشراف على المشاريع ومنها مشاريع المستودعات وتأسيس ومتابعة شركات التمويل الغذائي وشركات خدمات البترول وزيت ومشتقات أخرى ثانياً: ما يخص شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية: قام الطرف الثاني بتأسيس هذه الشركات وتحديد وتحقيق أهدافها والتمويل اللازم لهل والقيام بمشاريع عقارية وإنشاء أسواق تجارية وشراء شركات كانت تعمل تحت مظلة شركة آبار وزيني. ثالثاً: قام الطرف الثاني بأعمال خاصة كلفة بها الطرف الأول والمتمثلة في: 1- إنشاء المجمع السكني للعائلة والإشراف على تمويله والإشراف على السكن الخاص للطرف الأول بالكامل 2- إدارة المحافظة المالية والإشراف عليها وتحصيل الناتج عنها.

٣-١ 6-١ 7-١ إشراف المباشر على جميع احتياجات الأسرة وأي تكليف مباشر بخصوصها 4- الإشراف المباشر على المشاريع العقارية سواء المساهمات أو المشاركات. 5- تأسيس شركات مدخولة في استثمارات وتعاقبات. إدارة المحافظة الاستثمارية في البنوك أو الشركات. وحيث أن الطرف الثاني لم يتقاضى نظير ذلك وما يقابله طيلة السنوات المشار إليها ولم يستلم

مستحقاته بصفته شريك ومدير عاماً للشركات ولما يقوم به الطرف الثاني من الأعمال المشار إليها في التمهييد وحفاظاً على هذه الشركة وعلاقاتها في الداخل والخارج فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة على ما يلي:

أولاً: التمهييد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

ثانياً: قام الطرف الأول ببيع كامل حصصه بشركة أحمد زيني التجارية وعددها (450) حصة للطرف الثاني بمبلغ وقدره (120,000,000) ريال، مائة وعشرون مليون ريال فقط لا غير وقد قام الطرف الثاني باستلام وقبض هذه الحصص وقبول هذا البيع ثالثاً: يقر الطرف الأول باحتساب أجرة الطرف الثاني خلال الثلاثين عاماً بواقع مليونين وستمائة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ الإجمالي ثمانية وسبعون مليون

ريال وتم خصم هذا المبلغ من قيمة الحصص المشاره في البند الأول. رابعاً: يقوم الطرف الثاني بتسديد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط لمدة عشر سنوات بواقع مليونين ريال لكل سنة تدفع بداية كل سنة هجرية.

خامساً: يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة التكاليف المعيشية للطرف الأول ومن يعول بواقع مليون ومائتين ألف ريال لكل سنة لمدة عشر سنوات وأقر الطرف الأول بتنازله عن باقي المبلغ وقدره عشر ملايين للطرف الثاني مكافأة له لما يقوم به من الأعمال الخاصة التي كان ولا يزال يكلفه الطرف الأول بها وإدارة شؤونه وأملكه وأعماله وفي المحافظة عليها وتنميتها وزيادة دخلها. سادساً: أقر الطرفان أن هذا البيع بيعاً صحيحاً لا غرر فيه ولا غبن ولا جهالة وقد قبل بها قبولاً من غير تدليس ولا فحش و نحوه.

سابعاً: أقر الطرفان أن هذا البيع منجزاً ولا يجوز العدول عنه في أي حال من الأحوال وأنه يسري في حال الوفاة على ورثة الطرفين.

ثامناً: يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة الأقساط المحددة للطرف الأول في بداية كل عام هجري والذي يوافق الأول في شهر محرم ابتداءً من 1432/01/01 هـ وفي حالة عدم سداده يجوز للطرف الأول فسخ العقد وإعادة كافة مستحقاته المشار إليها في هذا العقد تاسعاً: يقوم الطرفان بإجراء ونقل كامل الحصص المشاره من ملكية الطرف الأول إلى ملكية الطرف الثاني واستكمال باقي الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة توثيق ذلك لدى كاتب العدل المختص.

عاشراً: حرر هذا العقد من تمهيد وعشرة بنود ومن نسختين أصليتين وقد استلم كل طرف نسخته والتزما بالعمل بموجبها.

والله خير الشاهدين!!!! الطرف الأول أحمد عباس زيني شاهد

إعلانات قوزي الشهري ء 02 عبده مسعد يباصولا 51 \ 4-

الطرف الثاني أسامه أحمد زيني شاهد فصل فهد القثامي

الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة -COMM-JED-

COMM1@moj.gov.sa\> Wednesday, January 15,

9: 47 AM Hussain Kaff Yasser Mutairi رد: القضية

رقم 42824717 المقامة من عدنان أحمد عباس أنني ضد

أسامة أحمد عباس زيني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه

القراءة داخل السطر]

Hussain Kaff From: Sent: To: C: Subject: فتهديكم أمانة

سر الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة أطيب التحايا، ونسأل

الله أن تكونوا بآتم نعمة وفضل تفيدكم أمانة سر الدائرة الأولى

انه بإمكانكم مراجعة الدائرة لاستلام أصل العقد كما نريد منكم

إحضار أصل الهوية الوطنية والوكالة. [بحاجة مراجعة: جدول

غير واضح]

وفقكم الله،، من: Hussain <kaff@hejailanlaw.com> تم الإرسال 05/رجب/1446 12:48:18 م إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نسخة Yasser Mutairi الموضوع: القضية رقم 42824717 المقامة من عدنان أحمد عباس زيني ضد أسامة أحمد عباس زيني فضيلة قاضي الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وفقه الله الموضوع / القضية رقم 42824717 المقامة من عدنان أحمد عباس زيني ضد أسامة أحمد عباس زيني بالاشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيد فضيلتكم بأنه سبق لموكلنا السيد أسامة أحمد عباس زيني تسليم مقام الدائرة القضائية أصل عقد بيع حصص شركة أحمد زيني التجارية وانتهت القضية ولم يعاد أصل عقد بيع حصص لموكلنا عليه فإن مود كلنا يرغب باستعادة أصل العقد. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

والله يحفظكم ويرعاكم،،، المحامي/ ياسر المطيري جوال رقم 0504302223 Yasser Mutairi The Law Firm of Salah Al-Hejailan LLC in association with Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Amir Sultan Street, corner Imam Malik Street, Rawdah District P.O. Box 15141, Jeddah 21444 Kingdom of Saudi Arabia T+966 12 698 5888 F +966 12 682 1277 M+966 1 50 430 2223 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-014 – تقرير من شركة "صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية مؤرخ في 10/02/1447هـ الموافق 04/08/2025م بشأن تقديم شكوى للديوان الملكي بمحافظة جدة للمخالفات التي وقعت عند نظر الدعوى المقيدة برقم (42824717) وقضية أرض التنس. بطاقة الوثيقة

DOC-014	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
تقرير من شركة "صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية مؤرخ في 10/02/1447هـ الموافق 04/08/2025م بشأن تقديم شكوى للديوان الملكي بمحافظة جدة للمخالفات التي وقعت عند نظر الدعوى المقيدة برقم (42824717) وقضية أرض التنس.	عنوان الوثيقة
10/02/1447	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
صورة/بلا نص	عدد الصفحات (تقديري)
113-113	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1C05k6hSn-xQwHv2-bPMVeRY60lq1JxYn/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-015 – تقرير عن اسباب رفض النقص قضية 42824717 عدنان زيني ضد الشيخ أسامة زيني pdf.2025-04-17
بطاقة الوثيقة

DOC-015	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
تقرير عن اسباب رفض النقص قضية 42824717 عدنان زيني ضد الشيخ أسامة زيني pdf.2025-04-17	عنوان الوثيقة
17-04-2025	التاريخ الميلادي
محكمة الاستئناف / دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
114-114	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1GVMBiy2nq_wl10FtZPhv77W4xr6zUXch/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

صلاح المجالات للمحاماة والاستشارات القانونية منذ ١٩٦٨
(ذ.م.م) بالتعاون مع فريشفيلدز بروكهاوس ديرنغر فرع جدة
ص.ب ١٥١٤١ جدة ٢١٤٤٤ ترخيص (٢٧/١٧٢) هاتف: ١٩٨٨٨٨-
فاكس: ٠١٢-٢٨٢١٢٧٧ بريد الكتروني:
Web: Lfshjoddah@hejailanlaw.com الموقع:

www.hejailanlaw.com المملكة العربية السعودية (تقرير)
التاريخ : الخميس ١٩/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ١٧/٠٤/٢٠٢٥ م الجهة
المدعي : محكمة الإستئناف التجارية بجدة رقم القضية (٤٢٨٢٤٧١٧)
عدنان زيني المدعى عليه: أسامة أحمد زيني
(موكلنا) الأستاذ : أحمد الزهراني بالإشارة إلى الموضوع أعلاه
نفيدكم بأنه تم مراجعة محكمة الإستئناف التجارية بجدة
للإستعلام عن سبب رفض النقص وعليه أفادني الموظف بأن
أسباب النقص هي أن ما قدم لم يتأسس على أحكام المادة ٨٨
من نظام المحاكم التجارية ووفقا للمادة ٩٠ من نفس النظام.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
هذا ما لزم ايضاحه,,, أحمد الزهراني المركز الرئيسي: ص.ب
١٤٥٤ الرياض ١١٤٣١ هاتف: ١٧٩٢٢٠٠-١١- فاكس: ١٧٩١٧١٧-١١
بريد إلكتروني: Lfshriyadh@hejailanlaw.com الخبر:
ص.ب ٤٠٥ الخبر ٣١٩٥٢ هاتف: ٨٦٨٧٢٦٦-١٣- فاكس:
٨٦٨٧٢٥٥-١٣- بريد إلكتروني:
Lfshalkhobar@hejailanlaw.com [بحاجة مراجعة: اختلاط
اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-016 – ما يفيد استلام السيد/ سليمان السديري أصل عقد البيع
موضوع الدعوى والمبرم بين السيد/ أسامة زيني والمورث. - -
بطاقة الوثيقة

DOC-016	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
ما يفيد استلام السيد/ سليمان السديري أصل عقد البيع موضوع الدعوى والمبرم بين السيد/ أسامة زيني والمورث. - -	عنوان الوثيقة
1431 / 9 / 20	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
115-115	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1NZuESTzWaVd10HxORYkEz57D1BUh1HdP/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد بيع إنه في مدينة جدة بتاريخ 1431 / 9 / 20 هـ تم الاتفاق بين كلا من: الطرف الأول / أحمد عباس زيني الطرف الثاني / أسامة أحمد زيني تمهيد حيث أن الطرف الأول يملك حصص في شركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري: 4030169102 بعدد (450) حصة وحيث أن الطرف الثاني مدير الشركة المذكورة أعلاه وعدة شركات متفرعة منها ومنها شركة أحمد زيني وأولاده ويقوم بإدارتها وكافة الشركات المتفرعة منها وذلك منذ ثلاثين

عاماً ولديه المعرفة والدراية والخبرة التجارية بذلك، وحيث أن الطرف الأول يرغب في بيع حصصه المشار إليها أعلاه ولما قام به الطرف الثاني من جهود للمحافظة على هذه الشركة والشركات المتفرعة منها الشركات الأخرى والأعمال الخاصة التي كان يكلف بها، وقد قام الطرف الأول على الإشراف على الطرف الثاني والذي بدوره قام الطرف الثاني بتنفيذ ما هو يعود على الطرف الأول بالمنفعة لمصالحه العامة والخاصة والمتمثلة فيما يلي:

أولاً: أ- القيام على إدارة وتحقيق أهداف الشركة وتأسيس أقسام مختلفة حسب النشاط ومتابعتها: تجاري أو صناعي أو زراعي حيوانية بالشركة القابضة.

ب تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة للشركة القابضة المذكورة أعلاه وتأسيس إداراتها ومتابعتها.

استلمت الأصل سليان السوري 22-24/0412

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-017 – جدول مواعيد تبادل المذكرات والمستندات في الدعوى رقم (4717) لعام 1442هـ أمام الدائرة التجارية الأولى في الدعوى المقامة من عدنان زيني ضد عاتقة وآخرون. - - بطاقة الوثيقة

DOC-017	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
جدول مواعيد تبادل المذكرات والمستندات في الدعوى رقم (4717) لعام 1442هـ أمام الدائرة التجارية الأولى في الدعوى المقامة من عدنان زيني ضد عاتقة وآخرون. - -	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
116-116	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1wyWglUOD2FS3iKXOjUnZMuzAinIpmFSV/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

٧E٥A٢E٢A٨٣١B٢C٢٥٤٥A٩٤٠١٤٣C٧٠ أسامه بن احمد بن عباس زيني م ١٢: ٥٨ تقولا ١٤٤٣/٠١/٠٣: خيراتلا مواعيد وتبادل مذكرات ومستندات بيانات الدعوى ١٤٤٣/٠١/٠٣ خيراتلاءعبرلا مويدا ١٤٤٢ ماعل عاتقة محمديحيى محمدعلي الحرازي, وآخرون المدعي الدائرة رقم الدعوى هيلع يعدملا مواعيد الإيداع والتبادل عدنان احمد عباس زيني الدائرة التجارية الولى ٤٧١٧ من إلى م

طرف الدعوى موعد اليداع تازحلام ١٤٤٣/٠١/٠٤ ١٤٤٣/٠١/٠٨
١٤٤٣/٠١/١٨ ١١٤٤٣/٠١/١٨ اسامة احمد عباس زيني ١٤٤٣/٠١/١٤
٢١٤٤٣/٠١/١٣ عدنان احمد عباس زيني ١٤٤٣/٠١/٠٩ عاتقة
محمديحي محمدعلي الحرازي ٣ في الدعوى بناء على ذلك
مالحظة: في حال عدم إيداع أي من أطراف الدعوى المذكرة
المكلف بتقديمها في موعدها المحدد يعتبر ذلك اكتفاء منه بما تم
تقديمه وللدائرة الفصل مـ كحلاً و طورشلا الالكتروني). وأن
الشعار يعتبر مبلغا بمجرد ظهوره في صفحة الشعارات
والتنبيهات أو إرساله. ٧ - ألتمزم بمتابعة الرسائل والشعارات
المتعلقة بالخدمة (من خالل صفحة الشعارات والتنبيهات في
بوابة القضاء التجاري ومن خالل الرسائل المرسله للجوال
والبريد والاطالع على المذكرات التي يقدمها بقية الأطراف. ٦ -
ألتمزم بمتابعة حالة تبادل المذكرات لمعرفة مواعيد المذكرات
المطلوبة مني ومن بقية الأطراف، وما يطرأ عليها من تعديالت،
وتقديم المذكرات المطلوبة مني في مواعيدها، ٥ - أقر باطالعي
على المواد النظامية المتعلقة بتبادل المذكرات. ٤ - أعلم بأنه
يلزم إحضار أصول المستندات المقدمة أو صور مصدقة منها
للمطابقة في موعد الجلسة التالية. العربية. ٣ - ألتمزم بإرفاق
المستندات المؤيدة لما يرد في المذكرة إذا لم يسبق إرفاقها في
الثقة الدعوى أو في مذكرة سابقة. مع إرفاق ترجمة معتمدة
للمستندات المدونة بلغة غير اللغة ٢ - ألتمزم بتقديم جميع
الطلبات والدفعوع مرة واحدة في المذكرة، وعدم تجزئة الطلبات
أو الدفعوع على عدة مذكرات. ١ - ألتمزم بتدوين ملخص المذكرة
ومحتواها كاملين في الحقلين المخصصين لذلك. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

الصفحة: ١ من ١

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-018 – حكم الولاية على الشيخ أحمد زيني من القاضي الزايدي
مصدق من الاستئناف - pdf.1434-07-26
بطاقة الوثيقة

DOC-018	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
حكم الولاية على الشيخ أحمد زيني من القاضي الزايدي مصدق من الاستئناف - pdf.1434-07-26	عنوان الوثيقة
26-07-1434	التاريخ الهجري
المحكمة العامة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
36	عدد الصفحات (تقديري)
152-117	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/166NgnPb99ShoyiVqKACGMTQqiaHYWeBP/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 4، فُتات أسطر: 12	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 4؛ فُتات أسطر: 12	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

untitled

[\۲۷۷]\

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ صك الحمد لله وحده الصادق على صحة
ختم وتوقيع القاضي محمد الزايدي

رئيس المحكمة العامة المحكمة العامة بمحافظة جا
صفحة رقم: 1 من ١٠ دعوى في موضوع حكم منقوض: غير
مشتركة / ٢٠٠٤

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا صالح بن محمد الزايدي
القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة
بمحافظة جدة المساعد برقم ٣٤١٨٠٣٠٣ وتاريخ
١٤٣٤/٠٤/٢٠ هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٩٦٢١٢٧ وتاريخ

١٤٣ هـ المنتهية بموجب صك الحكم المنقوض الصادر من هذه
المحكمة برقم ٣٣٢٨٦٣٩٢ في ١٤٣٣/٦/٨ هـ من محكمة
الاستئناف بمكة المكرمة بموجب القرار رقم ٣٤١٣٤٥٥ في
١٤٣٤/١٠/١٧ هـ ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٥/٢٩ هـ حضر
عدنان احمد عباس زيني سعودي الجنسية بموجب السجل
المدني رقم ١٠١٧٠٩٢٧٣٣ وادعى قائلاً ان والدي احمد عباس بن
زيني سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم
١٠٠٧٠٥٦٨٣٩ المولود بتاريخ ١٣٤٢/٧/١ هـ يبلغ من العمر أكثر من
اثنين وتسعين عاما وكبير في السن وغير مدرك ومصاب بعته
الشيخوخه قاصر عقليا ولا يحسن التصرف في أمواله ويحتاج إلى
اقامه قيم عليه ليتولى التصرف في امواله وعقاراته بما فيه
غبطه ومصلحه واطلب اقامة قيم عليه ومنع اخي اسامه من
التصرف في املاك والذي وعدم قبول اي وكالة لديه من والدي
كما حضر سليمان صالح عبد الله الخميس سعودي الجنسية
بموجب السجل المدني رقم ١٠٤٦٩٩٠٠٧١ الوكيل عي عن طلال
غازي احمد زيني بموجب الوكالة الصادرة من كتابه عدل الثانية
شمال جدة برقم ٣٩٥٥٨ في ١٤٣٣/٥/٢ هـ وعن فيصل غازي
احمد زيني بموجب الوكالة الصادرة من القنصلية العامة للمملكة
بجنيف برقم ٥٤/٧٢/٩٤/٤١ في ١٤٣٣/٥/١٣ هـ المصدقه من فرع
وزارة العدل بمحافظة جدة برقم ٥٧٠٢ في ١٤٣٣/٧/١٥ هـ وعن
غدير غازي احمد زيني بموجب الوكالة الصادرة من القنصلية

العامه للمملكة بمالقه باسبانيا برقم ٨/٢/٨/٤٢٤ في ١٤٣٣/٨/٥ هـ
المصدقة من فرع وزارة العدل بمحافظة حمدة برقم ٧٣٤٩ في
١٤٣٣/٨/٢١ هـ وقرر قائلاً ان موكلي المذكورين اعلاه هم ورثة
غازي احمد عباس زيني وان جدهم احمد قد أوصى لهم نصيب
والدهم مشاعاً في جميع ما يملكه من عقارات وشركات واموال
نقدية وعينية وغيرها وأن يقتطع ذلك من ثلث تركته وان موكلي
المذكورين يؤيدون ما جاء في دعوى عمهم عدنان ويطلبون
اقامه فيه على جدهم وضع عمهم اسامه من التصرف في اموال
و املاند وعقارات جدهم احمد ثم حضر عبد الرحمن حمد يوسف
التويم سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم
١٠٠٧٠١٠١٤١ الوكيل الشرعي عن المدعى عليه اسامه احمد
عباس زيني سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم
١٠٠٨٠١٧٣٠١ بموجب الوكالة الصادرة من كتابه عدل الثانية
شمال جدة برقم ٤٢٦٦٧ بي ١١/٥/١٤٣٣ هـ التي جرى الاطلاع
عليها فوجدت تحول له المرافعه والمدافعه والسير في هذه
الدعوى نيابه عن موكله اسامه المذكور اعلاه وبقرائة الدعوى
المرصودة اعلاء عليه اجاب قائلاً ان والد موكلي يحسن التصرف
في أمواله واملاكه وعقاراته ولا يحتاج إلى قامة قيم عليه بناء
على التقرير الطبي الصادر من. مستشفى الصحة النفسية بجدة
برقم ١٩٥١ في ١٤٣٢/٦/٨ هـ المبني على خطاب فضيلة ناظر
القضية سابقا الشيخ ابراهيم بن علي اللحيدان وهي الجهة
المخولة بالكشف عن مثل هذه الحالات وبعرض هذه الاجابه على
المدعي عدنان والمدعي وكاله سليمان اجابا قائلين اتنا لا نقبل
هذا التقرير الطبي وما ورد فيه غير صحيح لوجود تقرير طبي
سابق له صادر من مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس
الوطني بجدة برقم ٧٦٧ في ١٤٣٢/٢/١٣ هـ مبني على خطاب
فضيلة ناظر القضية سابقا الشيخ ابراهيم بن علي اللحيدان
يتضمن انه بالكشف على احمد عباس زيني وجد انه يعاني من
قصور في الادراك وضعف في الذاكرة مع قصور في التركيز
وشرود لذهن ويعاني من رجفان باليدين وحمود تعابير الوجه مع

اضطراب بالخطوات وعدم قدرته على السير الا بمساعدة
شخصين وعليه طلبت من الحاضرين المذكورين اعلاه احضار
المطلوب اقامة قيم عليه المدعو احمد عباس زيني فاستعدوا
باحضاره في الجلسة القادمة مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤٢٣٩٥
ا هذا النموذج مخصص للاستقضاء بالحاسب الالى ويسمع
تحقيقه (نموذج رقم (١٠٠٣٠٠١٣) [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

\[٢٧٧]. مائة المنام

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ صيک دعوى في موضوع حكم منقوض
غير مشتركة صفحة رقم: ٢ من ١٠ في يوم الأربعاء الموافق
١٤٣٤/٠٦/٠٧ هـ حضر المدعي عدنان احمد عباس زيني وحضر
المدعى عليه وكالة سليمان صالح عبدالله الخميس و حضر
المدعى عليه وكالة عبد الرحمن حمد يوسف التويم المذكورون
اعلاء وقرر المدعي عدنان قائلا ان اخي اسامه منع والدي من
الحضور وان الذي مثل ما ذكرت سابقا كبير في السن ويحتاج
الى اقامة قيم عليه ولدي البيئه على ذلك ومستعد باحضارها في
الاسبوع القادم وعليه أجلت جلسته وفي يوم الأربعاء الموافق
١٤٣٤/٠٦/١٤ هـ حضر المدعي عدنان احمد عباس زيني وحضر
المدعى عليه وكالة سليمان صالح عبدالله الخميس حضر
المدعى عليه وكالة عبد الرحمن حمد يوسف التويم المذكورون
اعلاء وسالت المدعي عدنان المذكور اعلاه عن البيئه التي استعد
باحضارها ما حضر المدعو معتوق محمد يحي محمد علي
الحرازي سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم
١٠٢١٠٧٤٥٠٣ وشهد قائلا اشهد الله تعالى انه حكم قرابتي لاحمد
عباس زيني حيث انه متزوج باختي وانا خال اولاده وازوره كل
اسبوع وانه غير مدرك وقاصر عقليا وكثير النسيان وكبير لة
السن ويحتاج الى اقامة قيم عليه يتولى الاشراف عليه وعلى
حقوقه وانتي اشهد ان ابنيه وهما عدنان واسامه وابن ابنه طلال
غازي احمد زيني اصحاب ذمة وامانة وصالحين للولاية على

والدهم احمد عباس زيني لحفظ حقوقه وأملاكه ورعاية شئونه و به اشهد كما حضر فايز حامد احمد يني متوكل سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ١٠٢٦٨٢٥٦٢٨ وشهد قائلاً اشهد الله تعالى انه بحكم قرابتي لاحمد عباس زيني حكم انه خالي اخو والدتي اشهد انه كبير في السن وقاصر عقليا وكثير النسيان ويحتاج إلى اقامة قيم عليه يتولى الاشراف عليه وعلى حقوقه انني اشهد ان ابنه وهما عدنان واسامه وابن الله طلال غازي احمد زيني اصحاب دمنة وامانة وصالحين للولاية على والدهم احمد عباس زيني حفظ حقوقه واملاكه ورعاية شئونه و به اشهد وبعرض ما جاء في شهادة الشاهدين المذكورين اعلاه على المدعى عليه وكالة عبد الرحمن التويم الذكور اعلاه قال انتي لا اقبل شهادتهما وانتي قد سالت الشاهدين عن أحمد عباس زيني وذكر لي انه يصلي وهل يعرف ابنائه أم لا فقالا انه يصلي ويعرف ابنائه احيانا وبسؤال الشاهدين عن ذلك اجابا قائلين من احمد عباس زيني يصلي اذا حضر ابنه اسامة وجلس بجانبه وانه غير مركز في الصلاة واننا نطلب من فضيلتكم الذهاب اليه ومقابلته لتظهر لكم حقيقة ما شهدنا به وعليه قررت الذهاب مع الشاهدين وضع المدعي عدنان المذكور اعلاه ومع المدعى عليه وكالة عبد الرحمن التويم إلى منزل احمد عباس زيني بعد صلاة الظهر مباشرة يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٤/٦/٢١ هـ مقابلته والتحدث معه والتأكد عما جاء في شهادة الشاهدين وهل يحتاج إلى قيم عليه ام لا وافهمت المدعي والمدعى عليه وكالة والشاهدين لذكورين اعلاه بذلك فاستعدوا بالحضور والذهاب معي الى منزل احمد عباس زيني وعليه احلت الجلسة ولي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٦/٢٨ هـ حضر المدعي عدنان احمد عباس زيني وحضر المدعى عليه وكالة سليمان صالح عبدالله الخميس و حضر عماد محمد صالح القرعاوي سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ١٠٣٢١٤٢١٧٤ الوكيل الشرعي عن المدعى عليه اسامه احمد عباس زيني بموجب الوكالة الصادرة من كتابه عدل الثانية بشمال جدة برقم ١٢٧٤٠ في ١٤٣٣/٢/٨ هـ

التي جرى الاطلاع عليها فوجدت تقول له المرافعه والمدافعه والسير في هذه الدعوى يابه عن موكله اسامه المذكور اعلاه وابرز المدعى عليه وكالة عماد القرعاوي مذكرة مؤرخة في ١٤٣٤/٦/٢٨ هـ هذا نصها: أولاً: بخصوص محضر الضبط رقم ١٢٩/٩/١٢٩ حقوقي بجلسة. الاربعاء الموافق ١٤٣٤/٦/١٤ هـ في الدعوى رقم ٣٤١٨٠٣٠٣ و تاريخ ١٤٣٤/٤/٢٠ هـ، والمحدد لها جلسة الاربعاء القادم ١٤٣٤/٦/٢٨ هـ مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤٢٣٩٥ وزارة الملك \٢٧٧\ [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ صك دعوى في موضوع حكم منقوض / غير مشتركة احمد صفحة رقم ٣ من ١٠ يدفع المدعى عليه بعدم قبول شهادة الشهود المقدمين من المدعي للأسباب الآتية: - (١) بالنسبة للشاهد الأول: معتوق محمد يحيى محمد علي الحرازي والذي قال عن احمد عباس زيني... أنا خال أولاده وأزوره كل أسبوع وأنه غير مدرك وقاصر عقلياً وكثير النسيان ويحتاج إلى قيم عليه تولى الاشراف عليه وعلى حقوقه وأنني أشهد بأن ابنيه وهما عدنان وأسامة وابن ابنه طلال غازي أحمد زيني أصحاب ذمة وأمانه وصالحين للولاية على والدهم أحمد عباس زيني لحفظ حقوقه وأملاكه ورعاية شئونه فاننا نرد شهادته ولا نقبلها للأسباب الآتية: ١، أن الشاهد المذكور لا يزور احمد عباس زيني كل أسبوع كما ادعى بذلك ودليلنا على ذلك أمرين الأول أن شقيقة الشاهد وزوجة احمد عباس زيني (قد نفت ذلك) والتي عين عدم صحة أقوال الشاهد، والثاني أن الشاهد المذكور خارج المملكة أغلب فترات السنة ولا يأتي لزيارة أحمد عباس زيني الا نادراً وعليه أن قدم جواز سفره لفضيلتكم للاطلاع عليه ولنثبت ذلك لفضيلتكم ادعى الشاهدين أن أحمد عباس زيني غير مدركة وقاصر عقلياً وكثير النسيان ويحتاج إلى قيم عليه يتولى الاشراف عليه وعلى حقوقه وخير دليل على عدم صحة شهادتهما في هذه

الجزئية مايلى - أ) الزيارة التي قام فضيلتكم إلى منزل أحمد عباس زيني ومقابلته وتوجيه العديد من الاسئلة اليه والتي اتضح منها أنه مدرك ويستمتع للأسئلة ويجيب عليها ولا يحتاج إلى قيم. ومما لا يدع أي مجال للشك في أن دعوى المدعين ماهي الا للكيد والاضرار بمصالح الوالد والمدعى عليه واسم الاسرة، هو أن المدعى عدنان أحمد زيني وطلال وفيصل وغدير غازي وقد أقاموا دعوى الانهاء على الوالد أحمد عباس زيني منذ سنتين تقريباً وبمقابلة ريمي ضيلتكم لأحمد عباس زيني الاسبوع الماضي يتأكد لفضيلتكم مدى صدق قولنا في كبدية هذه الدعوى. وتضيف الى ذلك أن المدعي عدنان احمد زيني يقيم اقامة دائمة هو وزوجته وأولاده خارج المملكة فكيف يطلب تعيين مجلس ولاية على والده وهو خارج المملكة ولا يزور والده. عن هذا كله ماثبت لفضيلتكم بالمقابلة لأحمد عباس زيني أن المدعي لم يسلم على والده والله المستعان بل انه تمنى ألا يجيب والده على أسئلة، ولكن الحمد لله قد ظهر لفضيلتكم أن أحمد عباس زيني بخير ولا يحتاج إلى قيم ب) تقرير مستشفى الصحة النفسية بجدة رقم وتاريخ ١٤٣٩/٦/٨ هـ الذي أثبت أن أحمد عباس زيني يستطيع تدبير شئونه بنفسه ولا يحتاج إلى قيم. ج، الحكم الصادر من فضيلة القاضي ابراهيم اللحيدان في دعوى الانهاء شد أحمد عباس زيني بموجب الصك رقم ٣٣٢٨٦٣٩٢ في ١٤٣٣/٦/٨ هـ والذي حكم فيه يصرف النظر عن الدعوى، ٣ وعن قول الشاهدين أن أحمد عباس زيني يصلي اذا حضر ابنه أسامة، فان قوله غير صحيح وأن أحمد عباس زيني يصلي سواء كان في حضور المدعى عليه أو عدم حضوره كما يشهد على صلاته كثير من الناس فضلاً عن أننا نرفق لفضيلتكم شهادة أمام المسجد لقريب من منزل الوالد أحمد عباس زيني وهو على استعداد للحضور والادلاء بشهادته أمام فضيلتكم بخصوص. صلاة أحمد عباس زيني. ٤ ذكر الشاهدين / أن المدعى عليه صاحب. ذمة وأمانه وصالح للولاية على والده مع المدعوي فاذا كان الامر كذلك فلماذا يقيم المدعي دعواه ضد المدعي عليه.. واذا كان

المدعى عليه أسامة أحمد زيني كذلك وهو أهل لذلك فليجيب لنا
الشاهد عن ماهي الاضرار التي ألحقها المدعى عليه أسامة
الحمد زيني بوالده وبمصالح والده ولماذا يقترح تعيين مجلس
ولاية يضم المدعى الذي يقيم خارج المملكة هو وزوجته وأولاده
اقامة دائمة وما فائدة ذلك ولماذا يقترح اضافة طلال غازي زيني
و هو ليس بوريت شرعي الأحمد عباس زيني ؟ (٢) بالنسبة
للشاهد الثاني: فايز حامد أحمد زيني متوكل والذي قال عن
أحمد عباس زيني أشهد أنه كبير في السن وقاصر عقلياً وكثير
النسيان ويحتاج إلى قيم عليه يتولى الاشراف عليه وعلى حقوقه
وأنتي أشهد بأن ابنيه وهما عدنان وأسامة وابن ابنه طلال غازي
أحمد زيني اصحاب ذمة وأمانه وصالحين للولاية على والدهم
أحمد عباس الحفظ حقوقه وأملاكه ورعاية شئونه فاننا نرد
شهادته ولا نقبلها للأسباب الآتية ضلاً ريسي ١٩١ مصلحة مطابع
الحكومة - ٣٤٢٣٩٥ [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[\٢٧٧]

بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ مك دعوى في موضوع حكم منقوض:
غير مشتركة أحمد صفحة رقم: ٣ من ١٠ علي يدفع المدعى
عليه بعدم قبول شهادة الشهود المقدمين من المدعى للأسباب
الآتية: - (١) بالنسبة للشاهد الأول: معتوق محمد يحيى محمد
الحرازي والذي قال عن أحمد عباس زيني... أنا خال أولاده
وأزوره كل أسبوع وأنه غير مدرك وقاصر عقلياً وكثير النسيان
ويحتاج إلى قيم عليه يتولى الاشراف عليه وعلى حقوقه وأنتي
أشهد بأن ابنيه وهما عدنان وأسامة وابن ابنه طلال غازي احمد
زيني اصحاب ذمة وأمانه وصالحين للولاية على والدهم أحمد
عباس زيني لحفظ حقوقه وأملاكه ورعاية شئونه، فاننا نرد
شهادته ولا تقبلها للأسباب الآتية: ١. أن الشاهد المذكور لا يزور
الحمد عباس زيني كل أسبوع كما ادعى بذلك ودليلنا على ذلك
أمرين الأول أن شقيقة الشاهد و زوجة أحمد عباس زيني (قد

نفث ذلك) والتي بين عدم صحة أقوال الشاهد، والثاني أن الشاهد المذكور خارج المملكة أغلب فترات السنة ولا يأتي لزيارة أحمد عباس زيني الا نادراً وعليه أن قدم جواز سفره لفضيلتكم للاطلاع عليه ولنثبت ذلك لفضيلتكم ٢٠٠١د عن الشاهدين أن أحمد عباس زيني غير مدرك وقاصر عقلياً وكثير لنسيان ويحتاج إلى قيم عليه يتولى الاشراف عليه وعلى حقوقه وخير دليل على عدم صحة شهادتهما في هذه الجزئية مايلي - أ) الزيارة التي قام ها فضيلتكم إلى منزل أحمد عباس زيني ومقابلته وتوجيه العديد من الاسئلة اليه والتي اتضح منها أنه مدرند ويستمتع للأسئلة ويجيب عليها ولا يحتاج إلى قيم، ومما لا يدع أي مجال للشك في أن دعوى المدعين ماهي الا للكيد والاضرار بمصالح الوالد والمدعى عليه واسم الاسرة، هو أن المدعى عدنان أحمد زيني وطلال وفيصل وغدير غازي. قد أقاموا دعوى الانهاء على الوالد أحمد عباس زيني منذ سنتين تقريباً وبمقابلة ريني ضيلتكم لأحمد عباس زيني الاسبوع الماضي يتأكد لفضيلتكم مدى صدق قولنا في كبدية هذه الدعوى. وتضيف الى ذلك أن المدعي عدنان احمد زيني يقيم اقامة دائمة هو وزوجته وأولاده خارج المملكة فكيف يطلب تعيين مجلس ولاية على والده وهو خارج المملكة ولا يزور والده. عن هذا كله ماثبت لفضيلتكم بالمقابلة لأحمد عباس زير) عي لم يسلم على والده والله المستعان بل انه تمنى ألا يجيب والده على الية أسئلة، ولكن الحمد لله قد ظهر لفضيلتكم أن أحمد عباس ريني بخير ولا يحتاج إلى قيم ب) تقرير مستشفى الصحة النفسية بجدة رقم ١٩١ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٨ هـ الذي أثبت أن أحمد عباس زيني يستطيع تدبير شئونه بنفسه ولا يحتاج إلى قيم: ج) الحكم الصادر من فضيلة القاضي ابراهيم اللحيدان في دعوى الانهاء شد أحمد عباس زيني بموجب الصك رقم ٣٣٢٨٦٣٩٢ في ١٤٣٣/٦/٨ هـ والذي حكم فيه بصرف النظر عن الدعوى ٣٠ وعن قول الشاهدين أن أحمد عباس زيني يصلي اذا حضر ابنه أسامة، فان قوله غير صحيح وأن أحمد عباس زيني يصلي واء كان في

حضور المدعى عليه أو عدم حضوره كما يشهد على صلاته كثير من الناس فضلاً عن أننا نرفق لفضيلتكم شهادة أمام المسجد القريب من منزل الوالد أحمد عباس زيني وهو على استعداد للحضور والادلاء بشهادته أمام فضيلتكم بخصوص صلاة أحمد عباس زيني - 1 كر الشاهدين / أن المدعى عليه صاحب ذمة وأمانه وصالح للولاية على والده مع المدعى فاذا كان الأمر كذلك فلماذا يقيم المدعى دعواء ضد مدعى عليه.. وإذا كان المدعى عليه أسامة أحمد زيني كذلك وهو أهل لذلك فليجيب لنا الشاهد عن ماهي الاضرار التي ألحقها المدعى عليه أسامة أحمد زيني بوالده وبمصالح والده ولماذا يقترح تعيين مجلس ولاية يضم المدعى الذي يقيم خارج المملكة هو وزوجته وأولاده اقامة دائمة وما فائدة ذلك ولماذا يقترح اضافة طلال غازي زيني و هو ليس بوريث شرعي لأحمد عباس زيني (٢) بالنسبة للشاهد الثاني: فايز حامد أحمد زيني متوكل والذي قال عن أحمد عباس زيني أشهد أنه كبير في السن وقاصر عقلياً وكثير النسيان ويحتاج إلى قيم عليه يتولى الاشراف عليه وعلى حقوقه وأني أشهد بأن ابنيه وهما عدنان وأسامة وابن ابنه طلال غازي أحمد زيني اصحاب ذمة وأمانه وصالحين للولاية على والدهم أحمد عباس زيني لحفظ حقوقه وأملاكه ورعاية شئونه فاننا نزد شهادته ولا نقبلها للأسباب الاتية ضلاً مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤١٣٩٥ [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[\2٧٧]

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ صك دعوى في موضوع حكم منقوض:
غير مشتركة صفحة رقم 1 من ١٠ احمد زيني ٢/١٢ أن الشاهد المذكور كان ناظراً على وقف عبد الوهاب المتوكل) ومن مستحقه الشاهد والمدعى والمدعى عليه وأحمد عباس زيني الذي ينفق من ماله الخاص على هذا الوقف (تم عزله بموجب الصك رقم ١٩٢٢/٠٣/٧٩ و تاريخ ١٩٢٧/١١/١٢ هـ نظراً لعدم اهتمامه ومتابعته للوقف وهذا ما ذكره القاضي في حيثيات حكمه

بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة رقم ٣٣٢٨٦٣٩٢ في ١٤٣٣/٦/٨ هـ والذي تضمن وبناءً على ما تقدم وبعد الاطلاع على تقرير مستشفى الصحة النفسية بجدة رقم ١٩١٥ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٨ هـ وخطاب معالي وزير الصحة ولأن الاصل سلامة الانسان ولا يثبت خلاف ذلك الا بالبيئة وبعد التأمل ولأن معارضة الممهمين طالبي اقامة مجلس الولاية على التقارير الطبية لأوجه لها الان لذلك حكمت بصرف النظر عن طلب المنهين وكالة اقامة مجلس ولاية على أحمد زيني وقررت الرجوع عن ما قررت سابقاً من اقامة حارس القضائي على أملاك أحمد زيني المصادق عليه من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار رقم ٣٣١٢٥٥٦٧ وتاريخ: هـ والمتضمن وبدارسة صورة الضبط واللوائح الاعتراضية تقرر الموافقة على الاجراء الاخير لفضيلة القاضي (وقررت رفع الحجز التحفظي على أرصدة أحمد زيني الذي تم بناءً على طلب المنهين وكالة طالبي اقامة مجلس الولاية (مرفق رقم (٣) (٢) صدور تقرير من مستشفى الصحة النفسية بجدة برقم ١٩٥ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٨ هـ والذي أثبت عدم حاجة أحمد عباس زيني إلى قيم وأنه يستطيع تدبير شئونه بنفسه والذي لم يمضى عليه وقت طويل عرفاً (مرفق رقم (٤) (٣) خطاب مديرية الشئون الصحية بجدة رقم ٣٧٨٥٣ في ١٤٣٢/٧/١٠ هـ والمتضمن بأن الترجي الصياد مستشفى الصحة النفسية يعشر تقرير كامل وصادر من قبل لجنة مشكلة من الاطباء والاستشاريين ذوي الخبرة في هذا المجال (مرفق رقم ١٤٣٣/٣/١٢ مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤٢٣٩٥ | هذا التفويج مخصص للاستعداد بالحاسب الآلي ويمنع تعليمه..

وزارة الملك

بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ منك دعوى في موضوع حكم منقوض:
غير مشتركة صفحة رقم: ٥ من ١٠ (٤) صدور خطاب من معالي وزير العدل رقم ٢٣/٥٦٧٨٨٩/٢١ وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٧ هـ (بناءً

على الخطاب الوارد اليه من وزير الصحة (والموجه إلى المحكمة العامة بجدة والذي أفاد أنه بعد دراسة كامل المعاملة من قبل الجهة المختصة بالوزارة اتضح أن التقرير الطبي النفسي الصادر من مستشفى الصحة النفسية بجدة برقم ١٩٥ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٨ هـ يعتبر تقريراً مستوفياً لجميع المعلومات الأساسية والضرورية ومعتمد من ثلاثة من الأطباء الاستشاريين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال الخ، وانتهى إلى أنه ليس هناك ما يدعو إلى إعادة تقييم الحالة بالاضافة الى افادة معاليه بأن التقارير الطبية تعتبر قرائن والجهة مصدرة التقرير هي جهة حايدة ومختصة وأن التشكيك في التقارير الطبية واعادة تشكيل لجان لن يؤدي الى أي نتيجة اضافية ولن يحقق الغرض المطلوب (صفحة 4 من الصك المذكور المرفق ٣ أعلاه). (٥) أن مستشفى الصحة النفسية بجدة هي الجهة الوحيدة الرسمية المخولة بالكشف الطبي على مثل تلك الحالات، وأن التقرير صادر من لجنة طبية موسعة تكونت من خمسة من الاطباء والاختصاصيين التابعين لوزارة الصحة حسب نظام الصحة (٦) استناداً إلى القاعدة الشرعية الاصل سلامة الانسان و قاعدة اليقين لايزول الا باليقين " ولا يثبت خلاف ذلك الا بالبينه. (٧) عدم استطاعة المدعين تقديم أية بيئه تفيد حاجة الوالد / أحمد عباس زيني إلى قيم خلال الفترة الماضية منذ تاريخ اقامتهم الدعوى الانهاء وحتى الآن والتي قاربت على السنتين والنصف (٨) المدعي كان وكيلًا وموكلًا للوالد / الشيخ أحمد ريسي حتى تاريخ الخطاره المفاجيء للوالد بالغاء الوكالات والتي آخرها بتاريخ ١٤٣١/٧/٢ هـ. وبعدها أقام الدعوى (مرفق عدد ثلاث وكالات قام بالغائها المدعي ضد والده الشيخ / احمد عباس زيني - مرفق رقم (٦) (٩) ما ذكره المدعين بأن المدعى عليه أسامة أحمد زيني يتصرف في أموال وأملاك وعقارات والده ويستخدم وكالة والده له بغير نه فهذا غير صحيح ولا يوجد بينه على ذلك ويتناقض مع مقررره شهود المدعين المذكورين أعلاه في البند أولاً بأن المدعى عليه / أسامة أحمد زيني صاحب ذمة مانه

وصالح للولاية على والده. وعليه تلتمس من فضيلتكم الحكم بما يتني - أولاً عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ثانياً عدم قبول المدعين / قلال وفيصل وغدير أبناء غازي أحمد زيني في هذه الدعوى نظراً لانعدام صفتهم ولعدم وجود مصلحة ظاهرة أو محتملة لهم تطبيقاً للمادة الرابعة من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية ثالثاً بصرف النظر عن طلب المدعي إقامة قيم على الشيخ أحمد عباس زيني وبعرض هذه المذكرة على المدعي ابرز مذكرة مؤرخة في ١٤٣٠/٦/٢٨ هـ هذا نصها افيدكم ان جميع ماورد فيها غير صحيح وهو كلام مرسل لا تنده بينات واكتفي بالرد والايضاح لما يلي ان الطلب المقدم إلى المحكمة هو مقدم من عدنان زيني يطلب إقامة مجلس ولاية على والده احمد زويني ووقف تصرف نه فالدعوى مقامه على ذي صفة وهو أحمد عباس زيني اما اسمه زيني فقد قدم بالدخول في الدعوى بصفته معترض على الانهاء المقدم من عدنان (٢) الاستدلال بحكم اللحيان في غير محله لكونه استدلال بحكم منقوض من محكمة.

الاستئناف مع الاخذ بالاعتبار ان فضيلة الشيخ ابراهيم اللحيان قد حكم سابقا باقامة ولي في ذات الحكم وكتب محضرا بعدم ادارة المنهي عنه ٣ الطعن في لشهود من قبل المعترض لم يتضمن أحد المواضع الشرعية لقبول الشهادة ونطلب الاذن بتقديم شهود آخرين من عائلة المنهى عنه وإيراد مزكين للشهود والله بحفظكم. وحيث قرر المدعي بانه يوجه دعواه على والده أحمد باس زيني من انه رجل كبير في السن ولا يحسن التصرف في أمواله وأملاكه وعقاراته وأسهمه لذا سألته ما هو التصرف الذي قام به والده والذي يدل على عدم حسن التصرف فيه فاجاب قائلا ان والذي باع على ابنه اسامه أسهم في شركة احمد زيني التجارية بمبلغ اربعمئة وخمسين الف ريال بينما المحاسب القانوني طلال ابو غزاله قدرها وتكليف من ديوان المظالم بمبلغ ثلاثمئة مليون ريال وبسؤال المدعى عليه وكالة عماد المذكور اعلاه عن ذلك اجاب قائلا انني بصفتي وكيل عن اسامه احمد

زيني ان احمد عباس ريمي باع لموكلي اسامه الذي هو ابنه اسهم بمبلغ مانه وعشرين ليون ريال وليس باربعمائة وخمسين الف ريال كما ذكر المدعيركان قديم ولدي البيئه على ذلك ويعرض هذه الاجابه على المدعي قال الصحيح ماذكرته ودي البيئه على ما ذكرت واطلب امهالي لاحضارها وعليه أحلت الجلسة مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤٢٣٩٥ | هذا السموم مخصص للاستخدام الحاسب الآلي ويصدع تعليقه (

١\٢٧٧\ تاريخ

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ مك دعوى في موضوع حكم منقوض غير مشتركة صفحة رقم: 1 من ١٠ في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٧/٠٥ هـ حضر المدعي عدنان احمد عباس زيني وحضر المدعى عليه وكالة سليمان صالح عبد الله الخميس و حضر عماد محمد صالح القرعاوي المذكورون اعلاء وطلبت من المدعي البيئه التي استعد باحضارها في الجلسة السابقة فابرز عقدا صادرا من شركة احمد زيني التجارية مؤرخ في ٩/٢٠/١٤٣١ هـ كما ابرز خلاصة تقرير محاسبي وترصدها اجلت الجلسة وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٧/١٢ هـ حضر المدعي عدنان احمد عباس زيني وحضر المدعي عليه وكالة سليمان صالح عبدالله الخميس و حضر المدعم عليه وكالة عماد محمد صالح القرعاوي المذكورون اعلاه وابرز المدعي عقد صادر من شركة احمد زيني التجارية مؤرخ في ١٤٣١/٩/٢٠ هـ قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - شركة ذات مسئولية محدودة بتاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ موافق ٢٠١٠/٠٨/٣٠ م لقد سبق للأطراف الأتية أسمائهم.. أحمد عباس زيني بن زيني طرف أول ٢ شركة أحمد زيني وأولاده طرف ثاني تأسيس شركة أحمد يني التجارية المحدودة المسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم ١٩٩١٠٢٠٣٠ ، وتاريخ ١٤١٨/٤/١٨ هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة بالعدد رقم صحيفة ٥٨ جلد ١٣ /شام وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٤ هـ والمعدل بموجب قرار

الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل جدة بالصحيفة ١٢٠ عد ١١٩ مجلد ٨/٤ ص ١٤٢٩/١٢/٣ هـ والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل جدة رقم ٥٢ صحيفة ٥٢ مجلد ٥ / ع ع وتاريخ ١٤٣٠/٤/٤ هـ وحيث أن الطرف لأول السيد/ أحمد عباس زيني بن زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة المذكورة وعددها (٤٥٠) حصه (أربعمئة وخمسون حصه) وذلك بالقيمة الاسمية تلك الحصص والبالغة (٤٥٠٠٠٠٠) (أربعمئة وخمسون ألف ريال وأن قيمة الحصة الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال لا غير وذلك إلى السيد / أسامة أحمد عباس ريس. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

السعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم وتاريخ ١٣٩٢/٢/١٥ هـ صادرة من مكة كشريك جديد في الشركة (ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول) الذي قبل هذا التنازل بما للحصص المتنازل عنها من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجنة وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة نامة ونهائية وإبراء الذمة الطرف المشتري، لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من ثلاثة باع رأس المال والتي تمثل ١٨٨٥ حصة (أربعمئة وثمانية وثمانون حصة ونصف الحصة) والتي تعادل ٩٧/٧٪ تعديل تأسيس الشركة وفقاً لما يلي: أولاً: يعتبر تمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا القرار. ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة على النحو الثاني -١- أسامة أحمد لباس زيني سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ وتاريخ ١٣٩٦/٢/١٥ هـ صادرة من مكة رجل أعمال عنوانه جدة. حي الخالدية تقاطع شارع الأمير سلطان منع شارع قلب الجزيرة عسارة أوركوم ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ - شريك طرف أول " ٢- السادة شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة - شركة ذات المسؤولية محدودة، مسجل بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم ١٠٢٠٠٩٤٨٢٥ و تاريخ ١٤١٣/١٠/٢٦ هـ، والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة

برقم ٤٠٧ صحيفة ٩١ ٩٢ جلد ٧/٤ في ١٤١٣/٩/٨ هـ وعنوانها جدة
- حي الخالدية تقاطع شارع الأمير سلطان مع شارع قلب
الجزيرة عمارة أوزكو من ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١ شريك طرف
ثاني ثالثاً: تعديل المادة (1) من عقد التأسيس والخاصة
برأسمال الشركة لتصبح صباعتها بعد التعديل كما يلي رأس
المال: حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ ريال (خمسمائة
ألف ريال سعودي مقسم إلى ٥٠٠ حصة (خصمانه حصة) نقدية
متساوية القيمة قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال (ألف يال ثم توزيعها
على الشركاء كما يلي، م اسم الشريك عدد الحصص النقدية
قيمة الخاصة بالريال مجموع قيمة الحصص بالريال النسبة
المئوية 1 أسامة أحمد زيني ١٥٠ ١٠٠٠ ٤٥٠٠٠٠ ٢٩٠ شركة أحمد
زيني أولاده ٥٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠٠٪ ويقر
الشركاء بصحة الحصص فيما بينهم كما مذكور أعلام وأنه قد
سبق سداد رأس المال عند الناس توزيع مصلحة مطابع الحكومة
- ٣١٢٣٩٥ بالداس الالي ويمنع تعليقه ([بحاجة مراجعة: جدول
غير واضح]

\\TV\\ سم الله الرحمن الرحيم

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ صك دعوى في موضوع حكم منقوض /
غير مشتركة صفحة رقم: ٧ من ١٠

رابعاً: يقر الشريك الجديد بأنه قد اطلع على عقد
التأسيس وملاحقه وأنه ملتزم بما ورد بهم. خامساً: تبقى
باقي مواد عقد التأسيس التي لم يعملها التعديل بهذا
القرار كما هي عليه دون تعديل. سادساً: جور هذا القرار
من ٦ نسخ بيد كل طرف نسخة والنسخ الأخرى
لاستخدامها في الإجراءات الشهر والتسجيل النظامية
والمفوض بها كل من السيد جابر علا الله بن جبران
السيد/ أدهم زهير حسن المتوكل سعوديين الجنسية

مجتمعين أو منفردين والله ولي التوفيق.. الطرف الأول المتنازل
احمد عباس زيني بن زيني وتوقيع الشريك الاول الجديد اسامه
احمد عباس زيني وتوقيع كما ابرز المدعي صورة تقرير محاسبي
صادر من المحاسب طلال أبو غزاله وشركاه مؤرخ في
١٤٣٢/١١/٧ هـ وهذا نص خلاصته: ثانياً: صافية حقوق الشركاء
المعدلة واثـر التجاوزات بالتقييم واثـر التجاوزات: تتألف صافي
حقوق الشركاء الدفترية المعدلة بالتقييم واثـر التجاوزات كما
يلي: - شركة أحمد زيني شركة أحمد زيني وأولاده التجارية
المجموع الشريك ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي
شركة اوركو المحدودة (أسامة أحمد زيني) ١٩٠.٣٨٣٠٠٠٨
٣٨٩,٣٥٢٨١٩,٣٥٢٠٢ ٥٤٣٢٠٢, ٣٩٤ عدنان احمد زيني ٧٨٢/٥٧٩٠٥
٣١٨٧٥٠٩٧٢٧١٨٢٧٣ ٤٨٠ ٤٢/٤٧٥ ٤٤٠٦٩/٢٣٤٥٩٣٧٥٤
٢٠٠٥٧٣٦٢٥ طلال غازي احمد زيني غازي احمد زيني غدير
فيصل غازي احمد زيني رصيد غير عادي (لم يودع) - ١١٠٠٠
١٥٨٦/٦٦٥/٦٢ ٩٥٥٤٢٣٥٥٩٣٦٨٧٥٧٩٣١٥٨٦/٦٦٥/٦٢ - تفاصيل احتساب حقوق
الشركاء في شركة احمد زيني وأولاده ؟ (ب) - تفاصيل بيطال
بيع حصص احتساب حقوق الشركاء في شركة احمد زيني
التجارية (ج) وبعرض ماجاء في العقد وخلاصة التقرير المحاسبي
على المدعى عليه وكاله عماد المذكور اعلاه ابرز مذاكرة مؤرخة
في ١٤٣٤/٧/١٢ هـ ونص مايلزم منها بخصوص الرد على العقد
والتقرير المحاسبي هو: رابعاً: رد طلب المدعين أحمد عباس
زيني في شركة أحمد زيني التجارية لما يلي.. التعارضه مع وجود
دعوى أخرى سابقة على هذه الدعوى حيث يبق للمدعي الأول
إقامة الدعوى رقم ٢/١٨٨٨٣ في ١٤٣٢/٣/٤ هـ أمام فضيلة
القاضي محمد بن مبارك الدعيلج وتتلخص دعواه بابطال البيع
السوري الصادر عن الوالد وكالة بيع حصصه في شركة أحمد
زيني التجارية الى موكلي المدعى عليه حديث لا يجوز تكرار ذات
الطلب بدعويين مستقلتين وفقاً للقواعد الشرعية (مرفق رقم)
(١) ٢ لاسقاط المدعين لحقهم في اقامة الدعوى: حيث أسقط
المدعين لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو

سبها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بالشركات (ومنها شركة أحمد زيني التجارية طبقاً لما ورد بالبند الرابع فقرة ١/٤ ٣/٤ من حكم ديوان المظالم ٢/١٧/١٨٥ لعام ١٤٣٢ هـ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢ هـ الذي أصبح حكماً باتاً ونهائياً ولا يجوز الملمن عليه وحاز حجية الأمر المقضي بين جميع أطرافه المدعين والمدعى عليه وبالتالي العدم صفة ومصلحة المدعين وحيث تضمن هذا الحكم مصادقة المدعين على البيع فانه لا يجوز لهم الطعن عليه طبقاً للقاعدة الشرعية المرء موحد باقراره وقاعدة عدم جواز الرجوع عن الاقرار فيما يتعلق بحقوق العباد (مرفق رقم (٢) ٣- لسابقة اقرار المدعين بالمصادقة على جميع التصرفات بالشركات ومنها شركة أحمد زيني التجارية بموجب الحكم الصادر من ديوان المظالم المبين أعلاه) حيث أقر المدعين بتنازلهم نهائياً عن كافة حصصهم بشركة أحمد زيني وأولاده بما لها من حصص وشراكات في الشركات المذكورة بالبند التمهيدي من اتفاقية الصلح المبينه بالحكم أعلاه (ومنها شركة أحمد زيني التجارية) والإقرار سيد الأدلة وبالتالي فان المدعين قد صادقوا على حصص موكلي التي تبلغ ٥٤% طبقاً لما ذكره تقرير أبو غزالة ن فاذا كان لديهم اعتراض على مقدار حصصهم والتي تبلغ ٢٣% لكل منهما فكان الأولى بالمدعين عدم الصلح والتنازل والاقرار مع علمهم بتحديد نسبة حصصهم وقيمتها حسب تقرير أبو غزالة و حسب الحكم) مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤٢٣٩٥ ماسي الأبى ويضع نظيفه |

[\٢٧٧]

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ منك دعوى في موضوع حكم منقوض / غير مشتركة حمد صفحة رقم: ٨ من السابقة تخارجهم من الشركات (بما فيها شركة أحمد زيني التجارية) وذلك بتوقيع المدعين على قرار الشركاء بشركة أحمد زيني وأولاده أمام كاتب عدل بالغرفة التجارية بجدة برقم ١٥٩ صحيفة ١٠٢ مجلد ٢/٤/٨ وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٠ هـ وبالتالي مصادفتهم على صحة انتقال

الخصص وتخرجهم نهائياً من الشركة على نسبة تملكهم بالشركة ومصادقة المدعين على صحة انتقال الحصص وصحة تملكها لموكني المدعى عليه للخصص المشتراه سابقاً ولاحقاً (مرفق رقم (٣). ٥ سابقة تخرجهم من الشركات (بما فيها شركة أحمد زيني التجارية) وذلك بتوقيع المدعين شخصياً والمدعى عليه على قرار الشركاء بشركة أحمد و زيني التجارية أمام كاتب عدل بالغرفة التجارية بجدة برقم ٨٢ مجلد ٢/٤/٩ منذ خمسة أشهر بتاريخ ١٤٣٤/٢/١٠ هـ وبالتالي مصادقتهم على صحة انتقال الخصص السابقة بشركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه، وكذا تخرج الشريك الثاني بشركة أحمد زيني التجارية (المدعين والمدعى عليه) نهائياً عن باقي خصص بالشركة النسبة ال ١٠ ٪ التي كانت متبقية للمدعين والمدعى عليه بشركة التجارية إلى شركة أوركو (مرفق رقم ٤) وبالتالي خروج المدعين نهائياً من شركة أحمد زيني التجارية ومصادقتهم على صحة انتقال الحصص وصحة تملكها لموكني المدعى عليه الحصص المشتراه سابقاً ولاحقاً ٦ - السابقة اقرار المدعين بقرارات الشركاء المبينة بالبند ٤ ٥ أعلاه بأنهم قد استوفوا حقوقهم من المدعى عليه ويعتبر توقيعهم على القرارين المذكورين بمثابة مخالصة نامة ونهائية وإبراء الذمة المشتري (موكني المدعى عليه) سابقاً عدم قبول الدعوى باقامة ولي على أحمد عباس زيني للدعاء بقدم حسن تصرفه ومستندهم في ذلك بأنه باع خصصه بشركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه بالقيمة الاسمية ٤٥٠,٠٠٠ ريال، وبالتالي عدم قبول طلب المدعين احالة الشق المتعلق بتزوير قرارات الشركاء إلى الجهات المختصة، حيث سجلنا بمحضر جلسة ٢٩ جماد الآخرة أمام قصبنتهم أن القيمة الفعلية لشراء حصص أحمد عباس زيني بشركة أحمد التجارية هو ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال وأن البيع دائماً يتم بين أحمد عباس زيني المجموعة الشركات، المبدعين والمدعى عليه أو بين المدعين والمدعى عليه أمام وزارة التجارة وكاتب العدل بالقيمة الاسمية دون القيمة الفعلية، وذلك للأدلة الثانية

الحصص الشركات السابقة والتي كان قد اختص بها أحمد عباس زيني حمد التجار زيمي وريني أن شركة أحمد زيني وأولاده بالقيمة الاسمية (مرفق رقم ٨) تم تعديل حصص الشركاء بشركة أحمد زيني وأولاده بدخول العين طلال وفيصل وغدير كشركاء حدد المورثهم المرحوم بإذن الله غاري أحمد ريسي (الشريك السابق وذلك بالقيمة الاسمية (مرفق رقم 4) ٣- تم بيع خاص المدعين بشركة ريس وأولاده وشركة أحمد. والذي تم منذ خمسة أشهر بالقيمة الاسمية كما هو مبين بقرارات الشركاء المصادق عليه من وزارة التجارة وكاتب عدل (حسب المبين بالمرفق ٢ أعلاه)، وكانت القيمة الاحتمالية الفعلية ٣٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (فقط ثلاثمائة وسبعون مليون ريال لاغير) والتي تمثل 46% من حصص الشركات حسب منطوق حكم ديوان المظالم حسب المرفق رقم ٢ أعلاه ٤. ان المدعي عدنان أحمد زيني نفسة قد قام بالتوقيع على قور الشركاء بشركته شره سمت الدولية من شريكه السيد محمد عبد المجيد حامد دخیل واشترى حصصه بالقيمة الاسمية (مرفق رقم (١٠). ٥. أن المدعي عونان ريني قد اشترى صص الشركاء بشركة أحمد زيني وأولاده في شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف منذ خمسة أشهر بالقيمة الاسمية (مرفق رقم ان المستند رقم ٢ المقدم من المدعم عدنان أحمد زيني بالجلسة السابقة (صورة من تقرير أبو غزالة) يثبت أن المدعين لا يملكون بشركة أحمد ريني التجارية الا ١٠ فقط وتم تقييم حصصهم وإجراء التصالح بموجب حكم ديوان المظالم المشار إليه أعلاه على هذا الوضع (مرفق رقم 1 أعلام وأن نسبة الـ ١٠% المتبقية ثم التنازل عنها بالبيع أمام كاتب عدل من المدعين شخصياً والمدعى عليه: شركة أوزكو حسبما هو مبين بالمرفق رقم (أعلاه) 1- أن البيع من أحمد زيني إلى موكلي تم بالقيمة الاسمية (حسب المتبع بين الشيخ أحمد زيني وشركاؤه وبين الشيخ أحمد زيني وأولاده أو حتى بين المدعين والمدعى عليه) وأن القيمة الفعلية ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (فقط مائة وعشرون مليون ريال لاغير) وهذه هي قيمة الحصص

الفعلية وقت البيع منذ ثلاث سنوات قبل تقييم المحاسب القانوني طلال أبو غزالة ولدينا ما يثبت ذلك من مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤٢٣٩٥ هذا الجدود الي ويضع تعليقه (نموذج رقم [٧٢]\

بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ ميك دعوى في موضوع حكم منقوض / غير مشتركة صفحة رقم: ٨ من ١٠ السابقة تخارجهم من الشركات (بما فيها شركة أحمد زيني التجارية) وذلك بتوقيع المدعين على قرار الشركاء بشركة أحمد زيني وأولاده أمام كاتب عدل بالغرفة التجارية بجدة برقم ١٥٩ صحيفة ١٠٢ مجلد ٢/٤/٨ وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٠ هـ وبالتالي مصادقتهم على صحة انتقال الحصص وتخرجهم نهائياً من الشركة عن نسبة تملكهم بالشركة ومصادفة المناعين على صحة انتقال الحصص وصحة تملكها لموكلي المدعى عليه للحصص المشتراه سابقاً ولاحقاً (مرفق رقم (٣). ٥ سابقة تخارجهم من الشركات (بما فيها شركة أحمد زيني التجارية) وذلك بتوقيع المدعين شخصياً والمدعى عليه على قرار الشركاء بشركة أحمد زيني التجارية امام كاتب عدل بالغرفة التجارية بجدة برقم ٨٢ مجلد ٠٢/٤/٩ منذ خمسة أشهر بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٠ هـ وبالتالي مصادقتهم على صحة انتقال الحصص السابقة بشركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه، وكذا تخرج الشريك الثاني شركة أحمد زين التجارية (المدعين والمدعى عليه) نهائياً عن باقي حصص الشركة النسبة ال ١٠٪ التي كانت متبقية للمدعين والمدعى عليه بشركة أحمد زيني التجارية إلى شركة أوركو (مرفق رقم) وبالتالي خروج المدعين نهائياً من شركة احمد زيني التجارية ومصادقتهم على صحة انتقال الحصص وصحة تملكها الموكلي المدعى عليه للحصص الشراء سابقاً ولاحقاً ٦ - اسابقة اقرار المدعين بقرارات الشركاء المبينة بالبند ٥٤ أعلاه بأنهم قد استوفوا حقوقهم من المدعى عليه ويعتبر توقيعهم على القرارات

المذكورين بمثابة مخالصة نامة ونهائية وإبراء الذمة المشتري (موكلي المدعى عليه) سابقاً: عدم قبول الدعوى باقامة ولي على أحمد عباس زيني للادعاء بهذه حسن تصرفه و مستندهم في ذلك بأنه باع حصصه زيني التجارية إلى المدعى عليه بالقيمة الاسمية ٤٥٠,٠٠٠ ريال، وبالتالي عدم قبول طلب المدعين احالة الشق المتعلق بتزوير قرارات الشركاء إلى الجهات المختصة، حيث سجلنا بمحضر جلسة ٢٩ حماد الآخرة أمام فضيلتكم أن القيمة الفعلية لشراء حصص أحمد عباس زيني بشركة احمد ريمي التجارية هو ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال وأن البيع دائماً يتم بين أحمد عباس ريسي مجموعة الشركات بينه وبين المبدعين والمدعى عليه أو بين المدعين والمدعى عليه أمام وزارة التجارة ومكاتب العدل بالقيمة الاسمية دون القيمة الفعلية، وذلك للأدلة التالية. تعبيع حصص الشركات السابقة والتي كان قد اختص بها أحمد عباس زيني شراسته لشركة آبار وريني إلى شركة أحمد ريني وأولاده بالقيمة الاسمية (موفق رقم ٨) تم تعديل حصص الشركاء بشركة أحمد وأولاده بدخول الموعين طلال وفيصل وغدير كشركاء جدد المورثهم المرحوم بإذن الله عاري أحمد ريني الشريك السابق وذلك بالقيمة الاسمية (مرفق رقم ٣٠٩ - تم بيع حصص المدعين بشركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد ريني التجارية والذي تم منذ خمسة أشهر بالقيمة الاسمية كما هو مبين بقرارات الشركاء المصادق عليه من وزارة التجارة ومكاتب عدل (حسب المبين بالمرفق ٢ أعلاه)، وكانت القيمة الاجمالية الفعلية ٣٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (فقط ثلاثمائة وسبعون مليون ريال لاغير) والتي تمثل ٤٦٪ من حصص الشركات حسب منطوق حكم ديوان المظالم حسب المرفق رقم 1 اعلاء 1. أن المدعي عدنان أحمد ريمي نفسة قد قام بالتوقيع على شركة سمت الدولية من شريكة السيد / محمد عبد المجيد حامد دخیل واشترى حصصه بالقيمة الاسمية (مرفق رقم (١٠) ٥. أن المدعي بشركة أحمد قرار الشرط عونان ريمي قد اشترى حصص الشركاء بشركة أحمد زيني وأولاده في شركة أحمد ريني للكهرباء والتكييف منذ

خمسة أشهر بالقيمة الاسمية (مرفق رقم ١). ان المستند رقم ٢ المقدم من المدعي عدنان أحمد زيني بالجنسة السابقة (صورة من تقرير أبو غزالة) يثبت أن المدعين لا يملكون بشركة أحمد التجارية الا ١٠٪ فقط وتم تقييم حصصهم واجزاء التصالح بموجب حكم ديوان المظالم المشار إليه أعلاه على هذا الوضع (مرفق رقم ٢ أعلاه) وأن نسبة الـ ١٠ الحقيقية تم التنازل عنها بالبيع أمام كاتب عدل من المدعين شخصياً والمدعى عليه لصالح شركة أوزكو حسبا هو مبين بالمرفق رقم (أعلاه) 1- ان البيع من احمد زيني إلى موكلي تم بالقيمة الاسمية (حسب المتبع بين الشيخ أحمد زيني وشركاؤه وبين الشيخ أحمد زيني وأولاده أو حتى بين المدعين والمدعى عليه) وأن ١٢٠ ريال (فقط مائة وعشرون مليون ريال لاغير) وهذه هي قيمة الحصص الفعلية وقت البيع منذ ثلاث سنوات قبل تقييم المحاسب القيمة الفعلية ٠٠,٠٠٠ القانوني طلال أبو غزالة ولدنا ما يثبت ذلك مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤١٣٩٥ النموذج.

الملاك ولة الملك \[٢٧٧]

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ صك دعوى في موضوع حكم منقوض:
غير مشتركة صفحة رقم: ١٠.

كما جرى الرجوع إلى المعاملة فوجد بها صك الحكم المنقوض رقم ٣٣٢٨٦٣٩٢ في ١٤٣٣/٦/٨ هـ ووجد في الصفحة الرابعة منه ان احمد عباس قد حضر إلى فضيلة القاضي ابراهيم اللحيان وبعد الجلوس معه منفردا اتضح لفضيلته انه مقعد على كرسي متحرك وجرى الحديث معه ربي فوجد انه مدرك لاشياء قليلة وغير مدرك لاشياء الماضيه كما وجد بالصفحة الأولى من الصك أن فضيلته قام بالكتابه إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة للكشف على احمد عباس زيني والافاده عن حالته الصحية والعقلية فورد جوابهم رقم ٧٦٧ في ١٤٣٢/٢/١٣ هـ المتضمن انه بالكشف على المذكور وجد انه يعاني من قصور في الادرا له وضعف الذاكرة مع قصور في التركيز وشروء الذهن ويعاني من

رجفان باليدين حمود تعابير الوجه مع اضطراب بالخطوات وعدم قدرته على السير الا بمساعدة شخصين وقرر وكيل عبد الرزاق ولي سيت الحاضر بندر قائلا ان موكلي موافق على إقامته حارسا قضائيا على املاك احمد عباس زيني الثابتة والمنقولة مقابل نسبه ١٠ من الايرادات ونسبه هـ ٢٪ من بيع العقارات اذا تم بيعها وبالنسبه لما يقوم به الحارس القضائي من الاعمال الأخرى يتم تقدير العا بها باجرة المثل من قبل لجنة الخبراء بهذه المحكمة وعليه بناءا على الدعوى والاجابه وما جاء في شهادة الشاهدين المعدلين حسب الاصول الشرعية وما جاء في المحضر المؤرخ في ١٤٣٤/٦/٢١ هـ الموقع من قبلي المرصود اعلاء وما جاء التقرير الطبي المشار اليه في صك الحكم المنقوض المتضمن انه بالكشف على المذكور وجد أنه يعاني من قصور الادراك وضعف الذاكرة مع قصور في التركيز وشروء الذهن ويعاني من رجفان باليدين وجمود تعابير الوجه مع اضطراب بالخطوات وعدم قدرته على السير الا بمساعدة شخصين وماقرره فضيلة الشيخ ابراهيم الحيدان من الله حصر لديه احمد عباس زيني وبعد الجلوس، مه منفردا التضح الفضيلته انه مقعد على كرسي متحرك وجرى الحديث معه فوجد انه مدرك لاشياء قليلة وغير مدرك لاشياء الماضيه ولجميع ماذكر بعاليه فقد ثبت لدي صحة دعوى المدعي عدنان احمد زيني المرصودة اعلاه بان والده احمد عباس زيني قاصر عقليا ولا يحسن التصرف في امواله وأقمت المحاسب القانوني عبد الرزاق ولي سيت حارسا قضائيا على جميع اموال وعقارت واسهم احمد عباس مقابل نسبه ١٠٪ من الايرادات واجرة المثل ريمي ن يقوم به الحارس القضائي من الاعمال الأخرى حسب تقديرها من قبل لجنة الخبراء بهذه المحكمة وبه حكمت وبعرض هذا الحكم على الجميع قور المدعي قناعته بالحكم وقرر المدعى عليه وكاله عدم قناعته به وافهمته بان عليه مراجعه المحكمة بعد عشرة ايام لاستلام صورة من صك الحكم للاعتراض عليه خلال ثلاثين

يوما واذا مضى ثلاثون يوما على تسجيل صك الحكم ولم يحضر
لاستلام صورة منه سقط حق موكله في

الاعتراض على الحكم واصبح الحكم غير خاضع للاستئناف
ففهم ذلك وأمرت باخراج منك بموجبه، وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد

اله وصحبه وسلم، حرر في ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ وعلي الحكم

صالح بن محمد الزايدي مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤٢٣٩٥ هـ
النموذج مخصص للاستخدام بانحاس الي ويصنع تعليقه)

Untitled Document

[\TVV]\

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ تهميش على الصك دعوى في موضوع
حكم منقوض: غير مشتركة صفحة رقم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
وبعد الذي أنا عبد العزيز بن سعود بن عبد المحسن
الحربي القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة
افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة عدنان بن
أحمد ريني وبرفقه وكيله عزام بن فيصل بن ابراهيم خوج،
وحضر الحضورهما المدعى عليه وكالة عبد الرحمن بن
حمد التويم، والمنوه عنهم جميعا في الجلسات الماضية،
وإجابة على ما ورد من ملاحظات ذكرها قضاة الدائرة
الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار
وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
بقرارهم رقم ٣٤٣٦٩٣٧٢ بي ١٤٣٤/١١/٢٣ هـ والمدون
نصه في الجلسات الماضية، وبناء على قرارهم رقم
٣٥١٨١٩٣٣ في ١١/٠٣/١٤٣٥ هـ المتضمن الأمر باستكمال
ما يلزم دون التعرض لحكم ستنفي وإلحاق مانجره على

صك الحكم وسجله، عليه فإني أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله بخصوص الملاحظة الأولى فالجواب عنها مايلي تمت الكتابة من قبل سلفنا فضيلة الشيخ صالح بن محمد الزايدي مستشفى الملك فهد للصحة النفسية لإجراء الكشف الطبي على أحمد عباس

بكتابه رقم ٣٨٣/١٩٠٣٥ بتاريخ ٢٣/١/١٤٣٥هـ إلى مدير زيني،
فوردنا الجواب بخطابهم رقم ١٥٢/١٤٢٥٩ لم / ٤٧ ج بتاريخ
٢١/٢/١٤٣٥هـ المتضمن طلب تكليف المذكور مراجعة
المستشفى لإجراء الكشف عليه وتحديد موعد لذلك، وجرى على
إشره الكتابة من قبلنا بموجب كتابنا رقم ٣٥١١٢٧١٩٩ بي
١٨/٤/١٤٣٥هـ المتضمن تحديد يوم الأربعاء ٢٦/٤/١٤٣٥هـ
الساعة العاشرة صباحا موعدا لإجراء الكشف عليه فوردنا
جوابهم المقيد بالمحكمة برقم ٣٥١٢٨٩٨٤٢ بي ٣/٥/١٤٣٥هـ
والمتضمن عدم حضور أحمد عباس زيني إلى المستشفى
وطلبهم تحديد موعد آخر للكشف عليه على أن يكون يوم الاثنين
من كل أسبوع في الفترة الصباحية ومثبت في الخطاب حضور
المدعي أصالة ووكالة فجرى منا تحديد موعد يوم الإثنين
١٣/٧/١٤٣٥هـ وموافاتهم بذلك بموجب خطابنا رقم ٤٥٦/١٤٠٠٣٥
في ١٧/٥/١٤٣٥هـ فوردنا جواب مدير الشؤون الصحية بمحافظة
جدة المقيدة برقم ٣٥٢٢٢٧٣٣٨ في ٢٨/٧/١٤٣٥هـ ومرفق بطيه
خطاب مدير مستشفى الصحة النفسية بجدة ومتضمن ما نصه أو
عليه فإننا نفيدكم بحضور جميع أعضاء اللجنة مصلحة مطابع
الحكومة - ٣١٢٣٩٥ - uthid=1\&p_court_code=7\&p\...
_doc_id=384536\&p_page_no=11\&p_officc\
_no=9\&p_judge_code 21\&p_font_size=4
١٩/٩/٣٥ وزارة الملك \[TV\]

Untitled Document تهमیش علی الصک دعوی فی موضوع

حكم منقوض غير مشتركة سلحة رقم من بداية الدوام إلى

نهایته حتى يتم حضور المريض للكشف عليه ولكن المريض لم

يحضر وقد خاطبنا فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة بموجب خطابنا المرفق بطيه والذي نفيد بعدم حضور المريض أهـ. وبناء عليه فقد جرى منا تحديد هذا اليوم الأربعاء ١٤٣٥/٠٨/٢٠ هـ الساعة الواحدة والنصف ظهراً لحضور أحمد عباس ريمي إلى المحكمة لمعاينة حالته وسؤاله وهل هو بحاجة إلى إقامة قيم عليه أم لا، وجرى إفهام وكيل المدعى عليه عبد الرحمن التويم بضرورة شخوص أحمد بن عباس ريني إلينا في هذه الجلسة إلا أنه لم يحضر، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن سبب عدم حضور أحمد زيني أجاب قائلاً إن أحمد زيني لم يستطع الحضور لمرضه ونطلب تحديد موعد آخر لإحضاره، هكذا أجاب، فتم سؤاله هل بالإمكان إحضاره عدّاً فأجاب قائلاً أنه كبير في السن ولا بد من إقناعه بالحضور، هكذا أجاب وقال المدعي إن والذي يعاني من مرض الشيخوخة المتقدمة ومسألة قناعته بالحضور لا طائل منها لعدم إدراكه المكان والزمان هكذا قال وبناء عليه فإننا نرى أن هذا التسوية قرينة على وجود أمر لا يراد حصوله بإقامة قيم عليه وأما الملاحظة الثانية فالجواب عنها أن طلب إقامة ولي على أحمد عباس زيني يفهم منه منع المدعى عليه أسامة أحمد زيني من التصرف من تلقاء نفسه في أملاك والده وعدم قبول أي وكالة لديه من والده أحمد عباس زيني وأن ليس له التصرف في أملاك وأموال والده أحمد عباس زيني إلا بموافقة جميع ورثته الذين ورد ذكرهم في الشهادة وأنهم صالحين للولاية عليه كما هو مدون فيها ولانتهاء وقت الجلسة وزيادة فقد طلبت من المدعي إحضار جميع أقارب المريض المذكور ومن تلزمه نفقتهم من زوجة وأقارب استماع ورصد ما لديهم بشأن ما تم الحكم به من قبل سلفي، وكذلك الحارس (انتشار إليه في الجلسات الماضية، فقال المدعي لامانع لدي من ذلك وأطلب تحديد جلسة قادمة على أن تكون قريبة قبل رمضان ليتمكن الجميع من الحضور، ولأن حالة والدي كل يوم تزداد تدهوراً هكذا قال ثم في جلسة أخرى حضر المدعي أصالة عدنان بن أحمد بن عباس زيني وبرفقه وكيله عزام بن فيصل

خوج المنوه عنهما في الجلسة الماضية وحضر الحضورهما المدعى عليه وكالة عماد بن محمد بن صالح القرعاوي سعودي الجنسية سجل مدني. رقم ١٠٣٢١٤٢١٧٤ بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال محافظة جدة برقم ٣٥١١٠٧١٠٤ في ١٤٣٥/٠٨/٢١ هـ وتنتهي في ١٤٣٦/٠٨/٢١ هـ. والمحول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى وسماعها والرد عليها والإقرار والانكار وطلب اليمين وردة أو الامتناع عنه إلى مرفق نسخة منها في المعاملة مصلحة مطابع الحكومة - ٣١٢٣٩٥ (هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسب الآلي ويصنع تطبيقه) نموذج رقم (١٣-٠٣-٠١) utid=1\&p_court_code=7\&p_doc\... _id=384536\&p_page_no=12\&p_office_no=9\&p_judge_code=21\&p_font_size=4 ٣٠/٠٩/١٩ Untitled Document [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [\\TV\\]

رقم الصف ٣٤٢٨١٤٤٩ تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ تهميش على الصك دعوى في موضوع حكم منقوض غير مشتركة صفحة رقم: ١٣ واستكمالاً لما جرى في الجلسة الماضية من إجابة على ملاحظات محكمة الاستئناف على الحكم الصادر من سلفي في هذه القضية وهي الملاحظة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فتجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله أنه قد جرى سؤال المدعي أصالة عن الحارس القضائي فأجاب قائلاً إن الحارس القضائي عبد الرزاق بن ولي بن شمس الدين سيت والمشار إليه في جلسة ماضية حاضر في هذه الجلسة ويمكن مناقشته، هكذا أجاب، ف جرى سؤال الحارس القضائي عن المواد الحادية والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين بعد المائتين وغيرها مما ورد في نظام المرافعات الشرعية فأجاب قائلاً إني أعلم ما تنص عليه هذه المواد وغيرها مما يتعلق بعمل الحارس القضائي، وقد فهمت أثناء نظر القضية لدى القاضي السابق ما يجب علي فعله وهو ما يخوله النظام لي، هكذا أجاب، ويظهر أن وضع

الحارس القضائي هو اجتهاد من مصدر الحكم لا يفسره إلا هو، وإقامة القيم قد تغني عنه في بعض القضايا كما لا يخفى على أصحاب الفضيلة سيما وأن ناظر القضية قد ذكر في حكمه أن المدعي والمدعى عليه صالحين لإقامتهما قيما على والدهما حسب ما هو مدون في أوراق المعاملة، وأما الملاحظة الخامسة فالجواب عنها ما يلي بسؤال المدعي أصالة عن والدته التي وعد بإحضارها في الجلسة الماضية وعن من تلزم والده النفقة عليهم فأجاب قائلاً إن أسرة والذي تتكون من ثلاثة أشخاص وهم أنا المدعي والمدعى عليه ووالدتي ولوالدي ابن متوفي اسمه غازي وله أولاد يسكنون في فيلا داخل المجمع الذي تسكن فيه، وقد تعذر إحضار والدتي لعدم رغبتها في حصول مشاكل بينها وبين أخي المدعى عليه خصوصاً بعد خمس وستين سنة من العيش مع والدي، وقد أحضرت بدلاً عنها عملي زين بنت عباس زيني وهي أخت شقيقة لوالدي وأطلب سماع ما لديها، كما أحضرت أيضاً للشهادة أبناء عمتي عبدة وعمني خيرة لسماع ما لديهم هكذا أجاب، وبسؤال زين بنت عباس زيني سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم ١٠١٣٢٨٧٩٧٥ عن صحة أحبها ومتى آخر مرة التقت به أجابت قائلة إن صحة أخي أحمد غير جيدة وأراء كل يوم يزداد سوءاً وقد كنت معه يوم الجمعة الماضية فلم يعرفني لأنني ما سلمت عليه وعرفته بنفسني: بيدي وقال عبدة، يقصد أختي المتوفاة قبل ثلاثة شهور. هكذا أجابت، فجرى سؤالها هل يدرك أحمد زيني الزمان والمكان فأجابت قائلة: لا يعرف الزمان ولا المكان وأكثر وقته نائم ولا يعرف من حوله ولا يفرق بين أولاده، هكذا أجابت وبسؤال الحاضر فيصل بن غازي بن أحمد زيني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني ١٠٥٧٩٨٠٨٣٩ عن ما لديه أحاب قائلاً: إن أحمد بن عباس زيني يكون جدي لأبي وقد زرتة الخميس قبل الماضي وكان كل عشر دقائق يسألني أنت مين ثم لا يتحدث معي ولا يعرف الزمان ولا المكان ولا من حوله حتى أن جدتي زوجته يعرفها أحياناً وأحياناً يسألها من أنت، وقد بدأت عليه هذه الحالات من وفاة والدي

عام ٢٠٠٦م، هذا ما لدي، وبسؤال الحاضر حمد بن حامد زيني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ١٠٠٧٩٤٨٢٤١ عن ما لديه أجاب قائلاً: إن أحمد بن عباس زيني يكون خالا لي من جهة أمي عبيدة بنت عباس زيني، وقد التقيت به مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤١٣٩٥ | هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسب الالي ويضع تعليقه (uthid=1\&p_court_code=7\&p\... _doc_id-384536\&p_page_no=13\&p_office_po- ٣٥/٠٩/١٩ 9\&p_judge_code=21\&p_font_size=4 [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[\TVV]\

رقم الصك: ٣٤٢٨١٤٤٩

بسم الله الرحمن الرحيم

Untitled Document تهميش على دعوى به موضوع حكم منقوص غير مشتركة أسامة قبل أربعة أشهر في مناسبة على البحر، فلم يعرفني هكذا أجاب وبسؤال الحاضر نايف بن عبد الكبير زيني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ١٠٠٠١٩٨٩٦١ عن ما لديه أجاب قائلاً: إن أحمد بن عباس زيني يكون خالا لي من جهة أمي خيرية بنت عباس زيني، وقد التقيت به كذلك قبل أربعة أشهر في مناسبة على البحر، فلم يعرفني مكذا أجاب وقال المدعي أصالة إن لدينا غير من حضر، كلهم يقولون بعدم إدارة والذي للزمان والمكان، هكذا قال وبسؤال المدعى عليه وكالة عن عدم حضور موكنه أسامة زيني في هذه الجلسة أجاب قائلاً إن موكلي موجود ولم يستطع حضور هذه الجلسة لظروفه الصحية، هكذا أجاب وبسؤاله عما سمعه من كلام الحاضرين، أجاب قائلاً: كلامهم غير صحيح، ولدينا تقرير طبي صادر من المستشفى السعودي الألماني بأنه لا يحتاج إلى قيم مكذا أجاب فجرى سؤاله عن التقرير الطبي، قال: ليس معي، هكذا أجاب، ويتصفح المعاملة وجد مرفق فيها صورة من تقرير طبي صادر من مجموعة مستشفيات السعودي الألماني

في ٢٠/٠٤/٢٠١٤م أي بعد التاريخ المحدد من قبلنا المراجعة
مستشفى الصحة النفسية الذي امتنع المدعى عليه عن إحضار
والده لديهم، وقد تضمنت صورة التقرير أن المريض أحمد بن
عباس زيني مدرك للزمان والمكان والأشخاص ولا يبدو عليه
اضطراب نفسي في الوقت الحالي وذلك بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠١٤م
فقال المدعي أصالة هذا التقرير صادر من غير ذي صفة
واختصاص هكذا قال وأما الملاحظة السابعة والمتعلقة بأجرة
الحارس القضائي فقد جرى سؤال الحارس القضائي عن هذه
النسبة بناء على ماذا حدث فأجاب قائلاً إن تحديد عشرة في
المئة باعتبار أن هناك إيرادات والذي تبين أنه ليس هنالك
إيرادات إنما عقارات فقط، فأرى أن أعطى راتب شهري قدره
ثمانون ألف ريال هكذا قال هذا ما لدينا فيما يتعلق بالجواب على
الملاحظات الواردة في قرار الاستئناف رقم ٣٤٣٦٦٣٧٢ في
٢٣/١١/١٤٣٤هـ والمدون بعاليه وقررت إعادة المعاملة إلى
محكمة الاستئناف بعد إلحاق ما دون يعانيه على صك الحكم
وسجله لإجراء ما يرويه حيال ما سبق وبالله التوفيق وصلى الله
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في ٢٩/٠٨/١٤٣٥ هـ
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الحربي عبد العزيز بن سعود مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤٢٣٩٥
(هذا الجمودج مخصص للاستخدام بالحاسب الالي ويجمع
تأليفه) (uthid=1\&p_court_code=7\&p_doc\...
_id=384536\&p_page_no=14\&p_office_no=9\
&p_judge_code=21\&p_font_size=4 ٢٠/٠٩/١٩
Untitled Document

[\٢٧٧]

تهميش على الصك دعوى في موضوع حكم منقوض / غير
مشتركة سلحة رقم

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا محمد بن مبارك بن ناصر
آل شمالان القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة

والقائم بأعمال الدائرة الحقوقية التاسعة افتتحت الجلسة
وفيها وردنا خطاب محكمة الاستئناف رقم ٣٥١٩٠٩٢٥٠
وتاريخ ١٤٣٥/١٢/١٨ هـ وبرفقه قرار الملاحظة رقم
٣٥٤٤٦٢٥٢ وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٧ هـ المتضمن هذا نصه
وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر إعادتها لفضيلة خلف
حاكمها الملاحظة ما يلي: - على فضيلة القاضي الخلف
الكتابة لقسم الخبراء بالمحكمة وأخذ رأيها في مقدار ما
طلبه الحارس القضائي من أجره سواء في المرة الأولى
أو الأخيرة وامكانية استبداله عند تحقق المبالغة في
الأجرة. ٢- صورة الضبط ناقصة حيث لم ترفق صورة
ضبط ما الحفه فضيلته وكذلك لم يتم رصد قرار الملاحظة
رقم ٣٤٣٦٦٣٧٢ وتاريخ ١٤٣٤ /١١/٢٣ هـ في صك الحكم
وضبطه. - وجدت نسخة سجل ما جرى الحاقه على الصك
مع صك الحكم وكذا ورقة ضبط الجلسة الحادية عشرة
مع أن كل ذلك يحفظ لدى القاضي والمحكمة حسب
التعليمات والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى
آله ارسال المعاملة القسم

. وعليه نجيب أصحاب الفضيلة على من يلي :- أما الملاحظة
الأولى: فقد جرى منا وصحبه وسلم الخبراء بهذه المحكمة وعليه
فقد وردت خطابهم رقم ٣٥١٩٠٩٢٥٠ وتاريخ ١٤٣٦/٠١/٠٤ هـ
مرفق به تقرير وهذا نصه تفيد سعادتك بأنه ليس لدينا من قبول
مهمة إدارة أملاك الشيخ / أحمد عباس زيني مقابل تقاضي
أتعاب شهرية قدرها ٩٠.٠٠٠ ريال (فقط تسعون ألف (بد) علما
بأننا سوف تطبق ما ورد في العواد ٢٤٣-٢٤٢٢٤١ والواردة بنظام
المرافعات الشرعية أ.هـ. وأما الملاحظة الثانية: فيما يخص
صورة الضبط الناقصة فجرى إكمال اللازم ما لم يتم رصده من
قرار الملاحظة رقم ٣٤٣٦٦٣٧٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣ هـ فالمتضمن
هذا نصه وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر

إعادتها الفضيلة حاكمه لملاحظة من ظهر سبب عدم إحالة والد المذكورين للكشف عليه لدى مستشفى الصحة النفسية من قبل الأطباء ذوي الاختصاص مرة أخرى وقد مضى مدة سنتين وزيادة على التقرير السابق. جاء في طلب المدعي ومن وافقه في الدعوى طلب إقامة فيم على والده أحمد ومنع أخيه السامة من التصرف في أملاك والده وعدم قبول أي وكالة لديه من والده ولم يتضمن الحكم منعه مما ذكر أو صرف النظر عن هذا الطلب. لم يوضح في الحكم ما هو عمل الحارس الفضائي ويتم إفهامه بالمواد الحادية والأربعين والثانية والأربعين ولثالثة والأربعين بعد المائتين وغيرها مما ورد في نظام المرافعات الشرعية ٤- لم يتم إفهام الحارس القضائي بعدم التصرف في أملاك القاصر بالبيع أو الهبة أو الرهن أو غير ذلك يني مصلحة مطابع الحكومة - ٣٥٢١٠٠ (هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسب الآلي ويصنع تعليقه) [http://appcentlb.moj.gov.local:7779/reports/examples/Tools courts](http://appcentlb.moj.gov.local:7779/reports/examples/Tools%20courts%20Untitled%20٣٧/٠١/١٣%20courtdocprintb4nljspdw.jsp) Untitled ٣٧/٠١/١٣ courtdocprintb4nljspdw.jsp Document

[\٢]

تاريخه: ١٤٣٩/٠٧/٢٦ هـ جرة الحارس بنسبة تقدير الأتعاب واجرد
١.

المش مر تهميش على الصك دعوى في موضوع حكم منقوض / غير مشتركة صفحة رقم: ١٦ من ١٩ الخبرة في التصرفات إلا بإذن المحكمة، كما كان ينبغي إفهام الحارس بالمطالبة بحقوق القاصر السابقة لدى الآخرين وإكمال ما يلزم نحو أي وكالات سابقة وعدم التصرف بموجبها - كان يتوجه على فضيلة القاضي طلب جميع أقارب المريض المذكور ومن عفتهم من زوجة واقارب السماع ورصد ما لديهم بشأن ما تم الحكم به ٦ لم يظهر ما يمنع من إقامة قيم على القاصر ويتولى هذا القيم جميع شئونه ويتم فهامه بما عليه من حصر الأموال وحفظها وإدارتها

وتسجيل ما يقوم به أولاً بأول بدفتر معتمد وإشراف المحكمة أو هيئة النظر. ٧- الإيرادات كثير وفيه عرر أو عين ولا يحقق الغبطة والمصلحة للقاصر ويتبعني الرجوع إلى 1 وعلى قدر الجهد والعمل والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. أ.هـ. أما الملاحظة الثالثة: فقد جرى إكمال اللازم وعليه أمرنا با لحافه بضبطه وسجله ورفع له لمحكمة الاستئناف. وفي جلسة أخرى حصر المدعي وكالة عادل بدر الطريقي العنزي المدونة هويته ووكالته مسبقا وحصر الحضوره المدعى عليه وكالة علي طالب صالح اليامي المدونة هويته ووكالته مسبقا وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بكتاب رقم ٣٥١٩٠٩٢٥٠ في ١٤٣٦/٠٦/٢٣ هـ بالقرار رقم ٣٦١١٨٠٨٢٧ و تاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٦ هـ والمتضمن طلب عدنان أحمد عداس ريني في حكم منقوض وبدراسة الملك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية قرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة مايلي: ١- هناك تناقص في البيانات والتقارير الطبية بشأن الحالة العملية للمريض المذكور وحاجته للولاية ولم يظهر ما يمنع من إحالته إلى مستشفى الصحة النفسية مع الزام القضية بالمتابعة لضمان الكشف على المذكور وتزويد المحكمة بتقرير واضح وحديث عن حالته كما يمكن احضاره في المجلس الشرعى السماع ورصد ما لديه واذا تهدر حضوره فيمكن الانتقال إليه وإعداد المحضر اللازم حسب التعليمات - لم يتم أكمال اللازم نحو ما ورد في الملاحظة الأولى من قرارات رقم في ١٤٣٥/١١/٢٧ هـ وكذلك الملاحظة السماء من قرارنا رقم ٣٤٣٩٦٣٧٢ في ١٤٣٤/١١/٢٣ هـ كما لم يظهر ما يمنع من اكمال اللازم نحو ما ورد في الملاحظة السادسة. ذلك القرار مع عرض ذلك على أطراف القضية وسماع ورصد ما لديهم بشأن أن يتولى القيم على المريض ما جرى الإشارة إليه بعد التخفي رته وأمانته وفي ذلك محافظة على أموال المريض مع سرعة الإنجار والله الموفق ورفعت الجلسة لإكمال اللازم ٣٥٤٤٦٢٥٢ مصلحة مطابع الحكومة - ٣٥٢٦٠٠ | هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسب الالى ويصنع تعليقه) http:

//appcentlb.moj.gov.local:
7779/reports/examples/Tools/courts/courtdocprintb
٣٧/٠١/١٣ 4nfjspdww.jsp
[٢٧٧]\

Untitled Document وتاريخ

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ تهميش على الصك دعوى في موضوع
حكم منقوض / غير مشتركة صفحة رقم: إ حالته وفي جلسة
أخرى افتتحت الجلسة وقد عادت إلين المعاملة من محكمة
الاستئناف بمكة المكرمة بالخطاب رقم ٣٥١٩٠٩٢٥٠
١٤٣٦/٠٦/١٩ هـ وبرفقا القرار رقم ٣٦١١٨٠٨٢٧ وتاريخ
١٤٣٦/٠٦/١٦ هـ والمتضمن ما نصه (طلب عدنان أحمد عباس
زيني في حكم منقوض وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته
الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: هناك
تناقض في البيانات والتقارير الطبية بشأن الحالة العقلية للمريض
المذكور وحاجته للولاية ولم يظهر ما يصنع من إلى مستشفى
الصحة النفسية مع إلزام أطراف القضية بالمتابعة لضمان
الكشف على المذكور وتزويد المحكمة بتقرير واضح وحديث عن
حالته كما يمكن إحضاره في المجلس الشرعي لسماع ورصد ما
لديه وإذا تعذر حضوره فيمكن الانتقال إليه وإعداد المحضر اللازم
حسب التعليمات ٢ لم يتم إكمال اللازم نحو ما ورد في الملاحظة
الأولى من قرارنا رقم ٣٥٤٤٦٢٥٢ ف ٢ في ١١/١١/١٤٣٥ هـ وكذلك
الملاحظة السابعة من قرارنا رقم ٣٤٣٦٦٣٧٢ في ٢٣/١١/١٤٣٤ هـ
كما لم يظهر ما يمنع من إكمال اللازم نحو من ورة في
الملاحظة السادسة من ذلك القرار مع عرض ذلك على أطراف
القضية وسماع ورصد ما لديهم بشأن أن يتولى القيم على
المريض ما جرى الإشارة إليه بعد التحقق من قدرته وأمانته وفي
ذلك محافظة على أموال المريض مع سرعة الإنجاز والله
الموفق (أ.هـ وأجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله عن الملاحظة
الأولى بأنه قد جرت الكتابة لمستشفى الصحة النفسية بشأن

الكشف على أحمد عباس زيني ووردة الجواب من مدير
مستشفى الصحة النفسية بالخطاب رقم ٣٦/٢٥٩ في
١٤٣٦/٨/١٣هـ والمتضمن ما نصه (وبمعينة حالة المذكور أعلاه
وبا الإطلاع على ملفه الطبي والفحوصات الطبية والنفسية
والتقارير الصادرة تحقه تقرر ما يلي: أن المذكور يعاني من
تدهور في القدرات العقلية المعرفية، وشخصت حالته عنه
شيخوخة بدرجة شديدة مع حطة لماعية. وعليه ترى اللجنة / أن
المذكور يحتاج إلى إقامة ولى عليه يرعى شؤونيه.أ.هـ وأجيب
أصحاب الفضيلة عن الملاحظة الثانية بأنه قدر جرى الاطلاع على
قرار الاستداف بشأن ما ورد في الملاحظة الأولى عن القرار
٣٥٤٤٦٢٥٢ في ١٤٣٥/١١/هـ وتضس) بأن على فصيلة القاضي
الخلف الكتابة لقسم الخبراء بالمحكمة العامة وأخذ رأيها في
مقدار ما طلبه الحارس القضائي من أجره سواء في المرة
الأولى أو الأخيرة وإمكانية استبداله عند تحقق المبالغة في
الأجرة وأجيب عن هذه الملاحظة بأنه قد الكتابة لقسم الخبراء
فوردا الجواب يتضمن ما نصه (نفيكم بأن ما ذكر في
الملاحظة الثانية من قرار الاستئناف رقم ٣٦١١٨٠٨٢٧ في
١٤٣٦/٦/١٦هـ ثم توضيحه في خطابنا رقم ٣٥١٩٠٩٢٥٠ في
١٤٣٦/٣/١٤هـ لقه (٧٢)) أ.هـ. وبالرجوع إلى الخطاب المذكور
وجدت برفقة خطاب المحاسب القانوني عبدالله عثمان القطان
ويتضمن ما نصه (إشارة إلى الموضوع أعلاه وبناء على طلب
هيئة الخبراء بتقديم عرض أتعاب إدارة أملاك الشيخ /أحمد عباس
زيني - تفيد جرى ٢٧ مصلحة مطابع الحكومة - ٣٥٢٩٠٠
١٣/٠١/٣٧ | هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسب الآلي
ويصنع تغليفه (نموذج رقم (١٣-٠٣-١))
<http://appcentlb.moj.gov.local:7779/reports/examples/tools/courtscountdocpnntb4nijspdw.jsp> Untitled Document
وزارة المدلك \٧٧٧\ تسعون [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ألف تهميش على دعوى في موضوع حكم منقوض / غير
مشتركة سعادتك بأنه ليس مانع من قبول مهمة إدارة أملاك
الشيخ / أحمد عباس زيني مقابل تقاضي أتعاب شهرية قدرها
٩٠٠٠٠ يد (فقط علما بأننا سوف تطبق ما ورد في المواد ٢١-٢-
٢٤٣ والواردة بنظام المرفقات الشرعية. (أ.هـ وأما ما وردنا في
الملاحظة السابعة عن القرار رقم ٣٤٣٦٦٣٧٢ في ٢٣/١١/١٤٣٤هـ
والتي تضمنت ما نصه (أجره الحارس بنسبة 10% من الإيرادات
كثير وفيه غرر أو عين ولا يحقق الغبطة والمصلحة للقاصر
وينبغي الرجوع إلى أهل الخبرة في تقدير الأتعاب وأجرة المثل
وعلى قدر الجهد والعمل والله الموفق)) هـ فأجيب أصحاب
الفضيلة بأنه سبق الإجابة عنها في الملاحظة أعلاه وأما ما ورد
في الملاحظة السادسة من القرار رقم ٣٤٣٦٦٣٧٢ في
٢٣/١١/١٤٣٤هـ والتي تضمنت ما نصه (لم يظهر ما يمنع من
إقامة قيم على القاصر ويتولى هذا القيم جميع شئونه ويتم
إفهامه بما عليه من حصر الأموال وحفظها وإدارتها وتسجيل ما
يقوم به أولا بأول بدفتر معمد وإشراف المحكمة أو هيئة النظر
(أ.هـ وأجيب أصحاب الفضيلة بأنه حصر كلا من المدعي وكالة
عزام بن فيصل خوج الوكيل عن عدنان أحمد عباس زيني
والمدونه هويته ووكالته سابقاً كما حضر المدعي وكالة سليمان
بن صالح الخميس الوكيل عن كل من طلال وفيصل وغدير أولاد
غازي احمد عباس زيني بصفتهم من ضمن ورثة غازي أحمد
عباس زيني كما حضر المدعى عليه وكالة علي بن طالب اليامي
الوكيل عن اسامة أحمد عباس زيني والمدونة هويته ووكالته
سيها كم حصر المحاسب القانوني عبد الرزاق ولي سيت
سعودي الجنسية بموجب سجل مدنى رقم ١٠٠٠٤٤٠٥٩٢ فسألت
المدعيان وكالة والمدعى عليه وكالة هل ترغبون في تعيين قيم
على أحمد عباس زيني فأجاب كثير من المدعيان وكالة سليمان
الخميس وعزام خوج قائلين أن تعبير أولاد الصنهي عنه مجتمعين
أو منفردين في الولاية سيؤدي إلى مزيد من الخلاف والنزاع
وذلك لوجود قضايا مالية كبيرة جدا ونطلب من الدائرة الموقرة

أن تعيين الحاضر عبد الرزاق ولي سيت حارساً قضائياً وقيماً المصلحة للمنهى عنه وأولاده هكذا أجاب كما أجاب المدعى عليه وكالة على الياامي قائلاً إن موكلي معترض على تعيين الحارس القضائي عبد الرزاق ولي سيت قيم على والد موكلي ويرى تعيين مجلس ولاية من أبناء الشيخ احمد زيني وهم الشيخ عدنان زيني والشيخ أسامة زيني وإذا حصل اختلاف فيتم الرجوع للمحكمة هكذا أجاب وبعرضه على المدعيان وكالة أجاب قائلين أنت ترقص هذه الفكرة لأنه يستحيل أن تحقق مصلحة عنه مع وجود خصومات مالية كبيرة جداً بين المدة عليه وبين موكلينا وإذا كان لدى أي من الطرفين وجهة نظر يرى أن عدس ريني الولي من مصلحة مطابع الحكومة - ٣٥٣٦٠٠ هذا النموذج مخصص للاستخدام الحاسب الآلي ويمنع تعتيقه (نموذج رقم (١٠٣-٠٣-١٠٣) <http://appcentib.moj.gov.local> 7779/reports/examples/Tools/courts/countdocprint b4nfjspdww.jsp [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] \[٢٧٧\]

رقم الصك: ٣٤٢٨١٤١٩ Untitled Document تهميش على دعوى في موضوع حكم منقوض / غير مشتركة صفحة رقم: لا من كل فيها مصلحة والده فيماكانه مخاطبة الولي الحارس القضائي عبد الرزاق ولي سبت هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجناب قائلاً إنه لا يمكن الجمع بين الولاية والحراسة القضائية لأن أحمد عباس ريني بحاجة إلى ولي يرى شؤونه الخاصة وأما الحارس القضائي فسيتفرع الإدارة الأملاك التي عليها إشكالات كبيرة بين الأطراف وأقترح تعيين موكلي ولبا على والده يرى شؤونه الخاصة مثل حاجته للرعاية الطبية وصرف الأموال المصالحة الخاصة هكذا أجاب وبعرضه على المدعيان وكالة أجابا قائلين إن كلام المدعى عليه مرفوض وإذا كان لا بد من اختيار أحد الأبناء منفرداً فالابن الأكبر هو الأولى والأحق بالرعاية لعدم وجود أي نزاع مالي بينه وبين والده

ونتمنى تعيين الحارس الفضائي عبد الرزاق ولي سيت فيما علماً
أحمد عباس ريني يعيش في قصر مع أبنائه عدنان وأسامة
وأحفاده طلال غازي زيني وأخواته كلهم يقومون برعايته الصحية
والشخصية على أتم وجه ولله الحمد هكذا أجاب وبعرضه على
المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً صحيح أن أحمد عباس زيني
يسكن في قصر مع أولاده والقلل منفصلة إلا أنها تمر أشهر لا
يزوره أحد هكذا قرر وأضاف المدعى عليه وكالة قائلاً إن الدعوى
إنهاية والمحكمة العامة غير مختصة بعد فصل الدوائر الإنهاية
في محكمة الأحوال الشخصية واستقلالها من المحكمة وهي
صاحبة الولاية في تعيين الأولياء على القصر هكذا قرر وبعرضه
على المدعيان وكالة أحابا قاتلين لقد سبق أن تقدم المدعى
عليه وكالة بهذا الدفع سابقا واجيب عليه من قاصي الموضوع
وناظر القضية صالح الزايدي وأصدر قرار بأن القضية من
اختصاصه كون الدعوى في حكم منقوص وصدق القرار من
محكمة الاستئناف كما قرر الحاضر عبد الرزاق ولي سيت قائلاً لا
مانع لدي من تعييني ولي وحارساً قضائياً على أملاك أحمد عباس
زيني وذلك مدين مبلغاً وقدره ثمانون ألف ريال شهرياً إلا أن
الولاية عباء على هكذا قرر وجواباً لما قرر أصحاب الفضيلة
الملاحظة المشار إليها والتحقيق المصلحة فيها واندفاع المفاسد
والمخاطر والمنازعات المتوقعة بين في أبناء المولى عليه ولعدم
اتفاق أولاد أحمد عباس زيني على تعيين وليا أو مجلس ولاية
لوالدهم ولكون المولى عليه لديه أموال كثيرة وأعمال متعددة
وشركات وبحاجة إلى تمثيل شرعي قانوني ولي إدارة أمواله
والحفاظ عليها وعلى مصالحه فيها ولأن عمل الولي والقيم
والحارس سواء وإن اختلف المسمى كان هناك بعض الفروقات
البسيرة ونحتب المصالح ودفع المعاضد والصرر ولأن حكم
الحاكم يرفع الخلاف ولأن قاضي الدائرة لم يحكم للمدعي
بطلباته الواردة في صحيفة دعواه لذا فقد قررت إقامة
المحاسب القانوني عبد الرزاق ولي سيت سعودي الجنسية
بموجب سجل مدني رقم ١٠٠٠٤٤٠٥٩٢ قيم على أحمد عباس

ريني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ويتولى أموره ويتابع شؤونه ويرعى مصالحه وله حق المرافعة والمدافعة والمطالبة في جميع ماله من حقوق وأن يحافظ على أحواله وأن يقوم ذلك من فتح حساب خاص بذلك واعداد القوائم المالية من الكشف المحاسبية وتقديم تقارير محاسبية دورية عن أعماله بجميع وأن لا يبيع ويتصرف بممتلكات المولى عليه من بيع أو لأكثر من ثلاث سنوات إلا بعد إذن المحاكم في بلد العقار وأفهمته بأن يلتزم باتخاذ دفاتر حساب منظمة وعلى القاضي إلزامه باتحاد دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء ويلتزم بأن يقدم في الفترات التي يحددها و في كل سنة على الأكثر إلى ذوي الشأن حماية مما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات وأن يودع صورة من في إدارة المحكمة وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعيان وكالة القناعة كما قرر المدعى عليه وكالة عدم القناعة وأفهمت المعارض بالمراجعة خلال خمسة أيام لإستلام نسخة الحكم وسوف تحسب مدة ثلاثون يوماً من تاريخ استلام نسخة الحكم لتقديم المدعى عليه اعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية وإذا لم يقدم المدعى عليه اعتراضه خلال تلك المدة يسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حرر في ١٤٣٦/١٢/٢٩ هـ الختم الرسمي القلم القائم بالعمل محمد بن مبارك بن ناصر آل شملان مصلحة مطابع الحكومة - ٣٥٢٦٠٠ (هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسي الي ويصنع تعليقه) ٣٧/٠١/١٣
<http://appeentlh.moj.gov.local:7779/reports/examples/Tools/courts/countdocprintb4nfjspdw.jsp> تغيرات المدارة الأولى للأدري الشخصية والأوقاف والوصا، والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستعفاف بمكة المكرمة. الحمد لله وحده وبعد: فقد اطلعنا على هذا.. ليصلك رقم ٣٤٢٨١٤٤٩ و تاريخ ١٤٢٤٧ هـ الصادر من فضيلة الشيخ صالح بن محمد الزايدي وأصدرنا القرار رقم ٢٧١٥٣٥٩٢

وتاريخ ٩ / ١٤٣٧٥ هـ المتضمن بالاكثارية الموافقة على الحكم بعد
الإجراء الأخير من قضايه ملوك عضو رئيس الدائرة س الرحمة
عبد الله بن حسن كارين عبد الله بن عبدالعزيز الرويمي عبد
الرحمن بن محمد الجميلات [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-019 – حكم برفض الولاية على الشيخ أحمد زيني من القاضي
اللحيدان - 08-06-1433هـ.pdf**
بطاقة الوثيقة

DOC-019	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
حكم برفض الولاية على الشيخ أحمد زيني من القاضي اللحيدان - 08-06-1433هـ.pdf	عنوان الوثيقة
08-06-1433	التاريخ الهجري
المحكمة العامة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
18	عدد الصفحات (تقديري)
170-153	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1tEyh9EvV-NNKRO_i9LWOYR2-t41ju1SG/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1، فُتات أسطر: 12	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1؛ فُتات أسطر: 12	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

untitled وزارة العدلك \[٢٧٧\] نسيصادق على صحة ختم وتوقيع القاضي مولى أن من عمر السعيدان المحكمة العامة بمحافضة جدة المساعد بن صالح التني

تاريخه: ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ مك إقامة ولي على من طراً عليه القصور عقلا صفحة رقم: 1 من هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد، فلدي أنا إبراهيم بن علي بن عبد الله اللحيدان

القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة
بمحافظة جدة المساعد برقم ٤٧٠٣ وتاريخ ١٤٣٢/٠٢/٢٦ هـ

المقيدة بالمحكمة برقم ٣٢١٩١٠٤ وتاريخ ١٤٣٢/٠٢/٢٢ هـ ففي
يوم الاثنين الموافق ١٤٣٢/٠٣/١١ هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر
عزام فيصل ابراهيم خوج بصفته وكيلًا عن عدنان احمد زيني
بموجب الوكالة الصادرة كتابه عدل جده رقم ٤٩ في
١٤٣١/٨/١٩ هـ وحضر سليمان صالح الخميس بصفته وكيلًا عن
غدير غازي احمد زيني بموجب الوكالة الصادرة من القنصلية
السعودية بسويسرا رقم ١٠٥/٧٢/٩٤/٤١٤ في ١٠/٢١ ١٤٣١ هـ
ووكيلًا عن فيصل غازي احمد زيني بموجب الوكالة الصادرة من
القنصلية السعودية بسويسرا وحضر طلال غازي احمد زيني عن
نفسه بصفته شركاء في شركه احمد زيني واولاده و حضر
عدلي بن على عبد الوهاب حماده بصفته وكيلًا عن اسامة احمد
زيني بموجب الوكالة الصادرة من كتابه عدل الثانيه بجده رقم
٢٠٧٠٥ في ١٤٣٢/٣/٥ هـ وانهى الأول والثاني والثالث قائلين ان
احمد عباس زيني رجل كبير في السن ريعاني من المرض
والنسيان مما جعله لا يحسن التصرف في ماله وما عليه وأن ابنه
اسامة احمد زيني هو الوكيل عنه ولان حاله والد موكلي تتطلب
من يقوم بشئونه لذلك نطلب تعيين مجلس ولاية على احمد بن
عباس زيني لاقامة شئونه ومصالحه هكذا قالو وبعرضه على
وكيل اسامة احمد زيني قال لا ينبغي للأبناء الحجر على والدهم
إلا لسفة أو جنون أو إذا كان ينافق أمواله على منكرات وإلا عند
ذلك من العقوق، وينبغي مراعاة الضار الناتجة عن ذلك حيث أن
قرار الحجر سيترك أثراً في نفسه وعلى عائلته وعلى مصالحه
مع الشركات والبنوك التي تسمى لمطالبته بثقافة تسهيلات
البنكية الممنوحة لوالدهم خشية على أموالها، ودرء المفاسد
أولى من جلب المصالح وإن موكلي لا يوافق على الحجر

خصوصاً وأن والده الحمد زيني لم يصل لمرحلة السفه أو الجنون كما أن سبب طلب الحجر كان لأسباب شخصية لوجود خلافات مع موكلنا منظورة أمام ديوان الظالم، إضافة إلى وجود خلل في التقرير المقدم من المستشفى يطعن في مصداقيته ونوضحه فيما يلي: (٢١) التقرير صادر في ١١/٩/٢٠١٠م الموافق ١٤٣١/١٢/٢، أي بتاريخ سابق لتكليف فضيلتكم المستشفى بمدينة الملك عبد العزيز الطبية والمؤرخ في ١٤٣٢/١/٦هـ، كما ورد فيه أنه تم تقديم هذا التقرير الطبي للعائلة بناءً على طلبهم مما يؤكد أن التقرير لم يصدر بناءً على طلب المحكمة مما يشكك في حياديته، ورد بالتقرير أن المريض تم عرضه على العيادة الخارجية مع عائلته في حين أن الوالد / أحمد زيني لم يذهب إلى المستشفى عدم صحة ودقة البيانات الواردة في التقرير حيث ورد أن المريض من مواليد ١٤/٨/١٣٢٣هـ في حين أن الوالد / أحمد زيني من مواليد ١٣٤٢/٧/١هـ. تناقض التقرير حيث ذكر أنه عند الفحص السريري كان المريض مستيقظاً وواعياً وبعد ذلك عند فحص الأجهزة العلوية اتضح أنه يمانى من قلة التركيز وعدم فهم الاسئلة البسيطة لم يرفق بالتقرير نتيجة فحص الرنين المغناطيسي الخاص بالعقل رغم أن التقرير ذكر أنها قيد الانتظار وتاريخ التقرير منذ ثلاثة أشهر مما يؤكد عدم قطعية التقرير. ٣.

لدى موكلنا بيئة شرعية متمثلة في شهادة شهود مقربين من الوالد يشهدون بسلامة قواه العقلية وإدراكه النام وأنه قادر على التصرف في شئونه الخاصة. وختاماً نطلب رد دعوى فرض طلب الولاية الشرعية على الوالد لانعدام أسبابها الشرعية هكذا قال وقد طبق الكتابه المدينه الملك عبد العزيز الطبيه بجده للكشف على احمد عباس زيني والإفاده عن حالته الصحية والعقلية، وهل يستطيع القيام بشئونه المالية مستقلاً عن غيره أو لا، فوردنا الجواب منهم برقم ٧٦٧ في ١٣/٢/١٤٣٢هـ المتضمن أنه بالكشف على المذكورانه يعاني من قصور في الادراك وضعف في الذاكره مع قصور في التركيز وشروذ الذهن ويعاني من رجفان باليدين وجمود تعابير الوجه مع اضطراب بالخطوات وعدم قدرته على

السير الا بمساعدة شخصين الموقع من الدكتور حسام قطب والدكتور محمد ابو رمش والدكتور منصور احمد الجندي شم جري تأجيل الجلسة وبالله التوفيق، وفي جلسة أخرى ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٢/٠٦/٢٠ هـ حضر سليمان صالح الخميس والمدونه هويته سابقا : WOOD مصلحة مطابع الحكومة ٣١٢٠٩٩ (هذا النموذج مخصص الاستخد حاسب الآلي ويسمع تعليقه) : ON XU' نموذج رقم (١٣-٠٣-١٠) d 89: 20 6002 dəs 91

[\٢٧٧]

تاريخه: ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ دار المراك صك إقامة ولي على من طراً عليه القصور عقلا صفحة رقم: ٩٢ واحضر عزام فيصل خوج والمدونه هويته سابقا وحضر عدلي علي عبدالوهاب حماد والمدونة هويته سابقا وحيث سبق مخاطبه مستشفى الصحة النفسية بجده بخطابنا رقم ٣٢/٣٤٨٢٢ في ١٤٣٦/٠٤/١٧ هـ المتضمن الكشف علي السيد احمد عباس زيني وافادتنا هل يحتاج الي قيم يقوم بشئونه وردنا خطاب مستشفى الصحة النفسية بجده رقم ١٩٥١ في ١٤٣٢/٠٦/٠٨ هـ والمتضمن أنه اجتمعت اللجنة الطبية المحلية لدينا بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/٢٩ هـ وبمعانيه حالة المذكور أعلاء وبالاطلاع على ملفه الطبي والفحوصات الطبية والنفسية والتقارير الطبية الصادرة بحقه تقرر مايلي: تبين ان المذكور هادي ومتعاون ولم تظهر عليه أعراض مرض عقلي وكان ادراكة ووعيه وذاكرته في الحدود الطبيعه ماعدا نسيان بعض الاحداث القريبه جدا بما يتمشى مع سنه وعليه ترى اللجنة أن المذكور قادر علي القيام بشئونه ولا يحتاج الى تعيين قيم والموقع من الدكتور عدنان مفتي والدكتور عدنان عاشور رئيس اللجنة الطبيه استشاري الطب النفسي الدكتور خالده كليب العوفي وبعرض ذلك علي سليمان صالح الخميس بصفته وكيلًا عن فيصل غازي زيني وغدير غازي زيني قال انه سبق حضور المنهى عنه إلى مجلسكم الموقر مرتين

ولم يظهر من حاله السلامة بل ظهر للجميع عكس ذلك، حيث لم يجب عن ما نسب إليه من الخرف بل ظل مائزماً الصمت طوال الجلسة، ولم يتكلم بشيء رغم الى الأمر يخصه، وكذلك فإن هذا التقرير يخالف التقرير السابق صدوره من مدينة الملك عبد العزيز الطبية، وهو ما يظهر معه بجلاء بطلان التقرير الطبي، علماً أننا سبق أن راجعنا مستشفى الصحة النفسية فأفهمنا بتحديد يوم ١٤٣٢/٥/٢١ هـ موعداً للكشف على المنهي عنه وعند حضور الابن الأكبر للمنهي عنه حسب الموعد لم يحضر المريض وإنما حضر المستشار القانوني لأسامة زيني المدعو طاهر ودخل المستشفى وخرج، وقد ألهمنا بعد ذلك أن أسامه أحضر والده يوم ٥/٢٢ أي بعد الموعد بيوم وتم الكشف عليه علماً أن الابن الأكبر للمنهي عنه لم يلحظ أن والده تغيب ي ذلك اليوم عن البيت ولذلك فإننا نطعن في التقرير المذكور طالبين أن يعاد الكشف على المنهي عنه هكذا قال وبعرضه على عزام فيصل خوج بصفته وكيلًا عن عدنان احمد زيني قال ان تعارض التقريرين السادرين عن مستشفى الصحة النفسية ومدينة الملك عبد العزيز الطبية يؤكد تذبذب حالة المنهي عنه بين شرد وانتباه، كما أن تعارض هذين التقريرين يؤكد أن حالة المنهي عنه الصحية غير مستقرة ويؤكد فقدانه للإدراك ومن ثم فقدانه للأهلية لما كان هناك تعارض بين التقريرين والذي من شأنه التأثير على الحكم في الدعوى حيث أن كلا التقريرين قد صدرا من جهة حكومية لذا فإنه من الضروري تعيين جهة اعلي للفصل في حالة المنهي عنه لتيسير الحكم في الدعوى ومن ثم فإن طلب تشكيل لجنة موسعة من وزارة الصحة لفحص السيد / احمد عباس زيني وتحديد حالته الصحية وبيان عما إذا كان يحتاج إلى تعيين مجلس ولاية من عدمه هو مطلب جوهرى يصب في صلب الدعوى على أن تقوم هذه اللجنة بالتثبت من شخص المنهي عنه وفحص الحالة من جميع الجوانب بعد وضع المنهي عنه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة هكذا قال وبعرضه على عدلي علي حماد بصفته وكيلًا عن اسامه احمد زيني قال التقرير الطبي الأول المؤرخ في

٢٠١٠/٠/١١م، الذي أشار اليه طالب الانهاء السيد / عدنان زيني في مذكرته المذكورة أعلاه، لم يصدر بناءً على تكليف فضيلتكم بل تاريخ صدور التقرير قبل تاريخ تكليفكم المستشفى الملك عبد العزيز بتوقيع الكشف الطبي على المنهى عنه، كما أن التقرير لم يوجه إلى فضيلتكم، وصدر باللغة الانجليزية حيث صدر من مركز الاعمال التابع للمستشفى وهو قسم تجاري (عيادات خارجية مدفوعة الاجر) ولا يعد جهة حكومية و سلم باليد وترجم بمعرفة مقدم الانهاء، بل والاهم من ذلك أن الوالد لم يذهب إلى تلك العيادات الخارجية الأمر الذي اضطررنا معه إلى التقدم بشكوى الى الجهات الرسمية ضد من أصدر هذا التقرير بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٠٥ هـ الموافق ٢٠١١/٠٥/٠١م، التقرير الطبي الثاني المؤرخ في ١٤٣٢/٢/١٣ هـ بني على التقرير الطبي الأول وجاء لتصحيح بعض العيوب التي وردت به وبالرغم أن الوالد لم يذهب إلى تلك المستشفى فقد أفاد " بأنه لا يمكن تحديد حاجة المريض إلى قيم الابد الكشف عليه من قبل استشاري نفسية واستشاري أعصاب حيث أن المذكور. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

نموذج رقم (١٣-٠٣-١٠٠) 97 das 6002 20 sd 6: مصلحة مطابع الحكومة ٣١٢٠٩٩ (هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسب الآلي ويصنع تغليفه) : WOND : ON MU الملك الى ير السعود وزارة العدل بسم الله و در عين الرحيم وارد الفوزان تاريخه: ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ صك إقامة ولي على من طرأ عليه القصور عقلا صفحة رقم: ٣ من 4 يراجع عيادة الجراحة الا مرة واحدة". وبالرغم من صدور التقرير الطبي وما تضمنه ذلك التقرير من مغالطات والتشويه الكاذب (شوشرة) وما سببه من ضرر أصاب الوالد من الناحية النفسية والصحية والوضع الاجتماعي والاقتصادي فبالرغم من ذلك كله فانه والحمد لله فان التقارير الطبية المقدمة منهم لم تجزم بضرورة تعيين فيه على الوالد، الا أنها وللأسف الشديد تسببت في توجيه

سعادتك إلى توقيف حسابات الوالد يوقف العمل بالوكالات الصادرة عنه الأمر الذي أضر بالوالد وبسمعته وباسمه وبناءً على ماسبق فقد تفضلت فضيلتكم مشكورين بتحويل الوالد متخصص في هذا الشأن وهو مستشفى الصحة النفسية وخضع الوالد إلى جميع الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة إلى مستشفى حكومي.

وحسب الأوقات التي حددها الأطباء والتي لم تتناسب مع أوقات الوالد، وبالرغم من صعوبة ذلك فانه والحمد لله وبعون الله تعالى فقد أفاد التقرير أن الوالد قادر على القيام بشؤونه ولا يحتاج إلى تعيين قيم. وحيث أن الأصل الشرعي هو سلامة المرء من الآفات ما لم يثبت شرعاً بالدليل القطعي الخير يجوز من أهل الخبرة المختصين خلاف ذلك، لذا يبقى الأصل بسلامة القوى العقلية الموالد وعدم ثبوت ارتكابه أي أعمال يشوبها السفه، مما يوجب رد طلب فرض الولاية ونظراً للضرر الجسيم على مصالح الوالد التجارية وسمعته الاجتماعية. ثانياً: أن طلب إعادة فحص الوالد من قبل السيد / عدنان زيني هو بمثابة رد لرأي الخير (مستشفى الصحة النفسية) وحسب نص المادة (١٢٩) من نظام المرافعات الشرعية أن رداً للأسباب التي تجيز رد القضية. حيث لم يقدم المدعون سبباً شرعياً أو نظامياً لرد الخير، كما أنهم لم يعترضوا على حيثيات وأسباب التقرير الصادر من مستشفى الصحة النفسية ولم يبينوا أسباب طلبهم تقرير طبي آخر أن طلب المدعون تشكيل لجنة موسعة من وزارة الصحة يعتبر طلب غير مقبول ومتناقض نظراً لأن التقرير الأخير صادر من مستشفى حكومية متخصصة و تابعة لوزارة الصحة وصار عن لجنة طبية موسعة مكونة من خمسة من الأطباء والأخصائيين التابعين لوزارة الصحة، كما أن الطلب الغير منطقي أيضاً بإيداع الوالد أحد المستشفيات لمدة ٧٢ ساعة فإن هذا اجحاف باسم وتاريخ الوالد وإهانة له وتكرار وطعن وتشكيك في فحوصات تمت عن طريق مستشفى سعودية حكومية متخصصة تابعة لوزارة الصحة ويدل على عدم اهتمامهم باسم وصحة الوالد أو

حالته النفسية، وإن هذا مردود عليه بأن الوالد ليس حقل تجارب وقد تحمل الكثير من الإضرار النفسية وسط أسرته وداخل الأوساط التجارية والاجتماعية بالمملكة من اقامة تلك الدعوى عليه من ابنه وأحفاده هكذا قال ثم جرى ارسال التقريرين الي مديرية الشئون الصحية بمحافظه جده للنظر في التقريرين وبالله التوفيق وفي جلسة اخرى ففي يوم الاحد الموافق ١٤٣٢/٠٨/٠٢ هـ حضر محمد بن عبدالله صالح المحضار سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ١٠٠٢٣٨٠٥٠٧ بصفته وكيلًا عن اسامه احمد زيني بموجب الوكالة الصادرة من كتابه العدل الثانيه بجده رقم ٢٠٠٥ في ١٤٣٢/٠٣/٠٥ هـ وحضر محمد بن رشيد محمد الحربي سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ١٠٤٨٣١٧٢٣٢ بصفته وكيلًا عن سليمان بن صالح الخميس بموجب الوكالة الصادرة من كتابه العدل الثانيه بجده رقم ١٩٦٦ في ١٤٣٢/٠٣/٠٣ هـ وحضر بدر بن حسن العريشي بصفته وكيلًا عن عزام فيصل خوج بموجب الوكالة الصاره من كتابة عدل الفرقة التجارية بجده رقم ١١ في ١٤٣٢/٠٥/٠٩ هـ وحضر طلال غازي احمد زيني عن نفسه ووردنا خطاب مديرية الشئون الصحية بمحافظة جده رقم ٣٧٨٥ في ١٤٣٢/٠٧/١٠ هـ والمتضمن بان التقرير الصادر من مستشفى الصحة النفسية يعتبر تقرير كامل ويصدر من قبل لجنة مشكله من الاطباء والاستشاريين ذوي الخبرة في هذا المجال ويعرضه على المدعى وكالة قال ان الاجدر الاخذ به من التقريرين الصادرين هو تقرير مستشفى النفسية وحيث كان من الواجب على مديرية الشئون الصحية تشكيل لجنة طبيه محايدة يكون احد اعضائها من الشئون الصحية بجده والعضو الآخر من مستشفيات مدينه الملك عبد العزيز الطبيه والعضو الثالث والمرجح يتبع لجهه معايده ثم تحديد موعد لا عاده الكشف الطبي عنه احمد عباس زيني الا ان المديرية لم تفعل ذلك واختارت الوقوف قلبا وقالبا مع الموظفين التابعين لها أمركم المسحه على : WOOD مصلحة مطابع الحكومة ٣١٢٠٦٩ هذا النموذج مخصص للاستخدام

بالحاسب الآلي ويمنع تغليفه) : 'XU ON نموذج رقم (١٣-٠٣-
(١ 9 91 'das 20 6002 00: d الملكية العربية [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

[\\P\\V\\]

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الحداد

تاريخه: ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ صك إقامة ولي على من طرأ عليه
القصور عقلا صفحة رقم: 1 من ٩ نظام وهم من كتب تقرير
مستشفى الصحة النفسية ورجحت رأيهم دون مرجح من فحص
اكلينيكي أو غيره لذا نطلب اعمال المادة ١/١٣١. من المرافعات
الشرعية وندب ثلاثة خبراء من جهات محايدة لا تخضع لمديرية
الشئون الصحية بجده ولا المستشفى الحرس الوطني وذلك
لاعباد الكشف على المنهي احمد عباس زيني بحضور ابنيه
جميعا كمعرفين له واعمال المادة ١/١٣٤ من نظام المرافعات
الشرعية وعدم تكذيب ماراته عين الفضيلتكم بحضور اطراف
الانهاء حيث انه بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/١١ هـ حضر المنهي عنه الي
مجلس الحكم ولم يعترض أو يتحدث في هذا الموضوع بل ان
فضيلتكم في ذات الجلسة افهمتم اسامه بعدم احضار والده الي
مجلس الحكم مره اخرى الله لا حاجه له في ذلك ولم تثبتوا له
حضورا ولا مرافعة ولا مدافعه في هذا الموضوع بل لم يمثل
احمد زيني طرفا في الانهاء حتي هذه اللحظة وبناء عليه فقد جاء
رأي الخبير مناقضا لما راه عقلا الناس في ذلك اليوم هكذا قال
ثم وردنا خطاب مديرية الشئون الصحية بمحافظه جده رقم
٢٦٩٩٦ في ١٤٣٢/٠٧/٢٤ هـ استنادا على خطاب المحامي سليمان
صالح الخميس رقم ١١/٢٢٧ بي ١٤٣٢/٠٧/٠٤ هـ) وفيه طلب
التالي () ابلاغ فضيله ناظر القضية ابداء مرتباته فيما ورد
وتزويدنا بما لديه من معلومات وافادتنا تفصيلا عن كل ما يتعلق
بالموضوع من خلفيات وملابسات مع ارفاق صور التقارير الطبية
والخطابات والمتسندات خلافا لما ذكر لدينا والتي لها صلة

بالقضية لتتمكن الجهات المختصة من التحقق من الشكوى
ودراسة ملف القضية بغرض تشكيل الجنه فنيه متخصصه لاعادة
الكشف على قوى المريض العقلية وتقييم مدى حاجته إلى قيم
من خلال اعداد تقرير طبي نهائي على أن يستكمل اللازم نظاما
(ثم جرى رفع الجلسة لارسال كامل أوراق التقريرين ومانراه
بخصوص ذلك الي سعادة مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة
جده. وبالله التوفيق، وفي جلسة أخرى فقد وردنا خطاب مديرية
الشئون الصحية بمحافظة جده رقم ٢٨٥٩٠/١١٣/٤٧هـ بتاريخ
١٤٣٢/٠٨/٠٤هـ والمتضمن اعتماد ماجاء في خطابنا السابق رقم
٣٨٧٨٥٣/٢٠٢ الصادر بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٠هـ ولوجود تعارض في
تقارير وخطابات الشئون الصحية بمحافظة جده قررت الكتابه
لرئيس المحكمة العامة بمحافظة جده للكتابه لمعالي وزير
العدل للكتابه لمعالي وزير الصحة التكوين لجنه طبية في
محافظه جده للكشف على احمد عباس زيني واعداد تقرير كامل
عن حالة المذكور وهل يحتاج الى اقامة قيم عليه من عدمه ثم
جرى تأجيل الجلسة وبالله التوفيق، وفي جلسة اخرى ففي يوم
الأحد الموافق ١٤٣٢/٩/٢١هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر عزام
ابراهيم خوج والمدونه هويته وكالته سابقا وحضر سليمان صالح
الخميس والمدونه هويته ووكالته سابقا وحضر أسامة أحمد زيني
والمدونه هويته سابقا وللتعارض الحاصل بين التقريرين الطبيين
المذكورين سابقا جرى الكتابة الى معالي وزير العدل للكتابة الى
معالي وزير الصحة لتشكيل لجنة طبية للكشف على الأب واعداد
تقرير لحالته وهل يحتاج الى إقامة قيم أم لا وحيث سبق في يوم
السبت الموافق ١٤٣٢/٢/١٨هـ حضور الأب أحمد زيني والجلوس
معة منفردا وكان مقعدا على كرسي متحرك بحضور الموظف
بالمكتب عبد الله أحمد الغامدي وجرى مني الحديث معه
فوجدت أنه مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية
وقال أنني أريد توكيل ابني أسامة وابني عدنان في إدارة أعماله
و لا أريد توكيل غدير بنت غازي أحمد زيني بسؤاله هل بعث أو
تنازلت عن شيء من أملاكك لأحد من أبنائك قال لا لم أبيع شيء

هكذا قال وجرى تحرير ذلك في محضر مستقل والطلب المنهين المتقدمين بطلب اقامة مجلس ولاية ايقاف الوكالات الصادرة من الأب وايقاف اصدار وكالات جديدة منه وايقاف التصرف بالحسابات بناء على المادة رقم (٧٩) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته جرى الكتابة لمعالي وزير العدل للتعميم بايقاف الوكالات وايقاف اصدار الوكالات وصدر التعميم برقم ١٣ / ٥ / ٤٢٨٥ وجرى الكتابة المؤسسة النقد لإيقاف التصرف بالحسابات ثم قدم الطرف المعارض لإقامة مجلس الولاية أسامة الحمد زيني الاعتراض على هذا الإجراء ولأن هذا الإجراء من الطلبات العارضة ومن الحجز التحفظي لأموال الأب فأفهمته بحقهم في الاعتراض تتقدم بذلك لذلك قررت رفع هذا الاجراء إلى محكمة الاستئناف ورافق نسخة كاملة من الضبط بناء على المادة (٧٨) من نظام المرافعات الشراعية ولائحته. وبالله التوفيق، :
WOOD مصلحة مطابع الحكومة ٢١٢٠٩٩ (هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسب الآلي ويخضع تعليقه: : ON XU نموذج رقم 2d 10: 20 6002 das 91 K (١٣٠٣-٠١٣)

\[٢٧٧] بسم الله اسر من الريم

تاريخه: ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ إقامة ولي على من طراً عليه القصور عقلا ١٠٠٨٠١٧٣٠١ 7 صفحة رقم: ٥ من في جلسة أخرى فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بقرار رقم ٣٢٣٢٨٢٢٤ وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١ هـ بدراسة صورة الضبط واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلتكم ملاحظة مايلي: ١- جاء في الإنهاء أنهم شركاء في شركة احمد زيني و أولادة ولم يوضح ما نوع الشراكة وكم هي حصصهم فالإنهاء غير محرر والمفهوم منه حجر أولاد على أبيهم علماً بأن بعض المنهين من أحفاده فما صفتهم وهل يخشون من ماله ام مال الشركة -٢- ظهر من التقرير الطبي الصادر من مدينة الملك عبد العزيز الطبية رقم ٧٦٧ في ١٣/٢/١٤٣٢ هـ أن

المذكور يمانى من قصور في الإدراك وضعف الذاكرة مع قصور التركيز و شرود الذهن كما ان فضيلته احضر الأب وناقشة وظهر له انه مدرك الأشياء وغير مدرك لأشياء كثيرة. الخ ولم يصرح هل هو ناقص الأهلية في التصرف ام لا ٣٠ توك فضيلته أصل الموضوع إلى إجراءات ذكر انها من الطلبات العارضة والحجر التحفظي لأموال الاب منها القاف الوكالات وكذا التصرف بالحسابات وفي هذه ضرر وتعطيل وكان الأولى تعيين حارس عملاً بالمادة ٢٣٩ حتى ينظر في أهلية الرجل أو المبادرة لإقامة ولي عليه او مجلس ولاية حسبما يقضيه الحال وذلك بعد ورود التقرير الطبي النهائي عن حاله ما هو المانع من حضور جميع الأطراف. عند موعد الكشف عن حالة المذكور العقلية اختصاراً للوقت والله الموفق وبناء عليه ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٣/١/١٨ هـ حضر اسامة احمد زيني سعودي الجنسية بالسجل المدني وكيل عن احمد بن اسامة بن احمد زين بالسجل رقم ١٠٤٨٣٤٥٢٠٩ بموجب الوكالة الشرعية رقم ١٣، بتاريخ ١٤٣١/٩/٢٠ هـ وحضر سليمان بن صالح الخميس والمدونة هويته ووكالته سابقاً وكذلك حضر عزام خوجة والمدونة موينه ووكالته سابقاً وبسؤال اسامة احمد زيني قال أولاً: الدفع بعدم قبول الدعوى رقم ٣٢/٣٠٥ والمقامة من فيصل وغدير غازي أحمد زيني وعدم قبول شد خلهم مع السيد / طلال غازي أحمد زيني في الدعوى رقم ٣٢/١٦١٠٤ وذلك لرضعها من غير ذي صفة ولانعدام المصلحة وذلك للأسباب التالية: ١- انعدام الصفة حيث أن طلال و فيصل وغدير أولاد أخي المرحوم / غازي أحمد زيني ليسوا بورثة شرعيين للوالد الشيخ أحمد زيني ٢٠- انعدام المصلحة حيث أن المذكورين أعلاه تم ادخالهم في الدعوى على أساس انهم شركاء في شركة احمد زيني وأولاده في حين أن الشيخ / / أحمد ليس بشريك في هذه الشركة. ٣. انعدام المصلحة استناداً إلى الحكم الصادر من الدائرة السابعة عشر بالمحكمة الادارية بجدة رقم ٢/١٧/١٨٤ لعام ١٤٣٦ هـ في القضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لعام ١٤٣١ هـ ورقم ٢/١٣٧٥ ق لعام

١٤٣٢هـ والمقامة من عدنان أحمد عباس زيني. طلال وغدير
وفیصل أولاد غازي أحمد عباس زيني ضد / اسامة أحمد عباس
زيني والذي قضي باعتماد الصلح بين أطراف الدعوى واجراء
المضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للخصومة بينهم في
القضيتين وبإعلانه قرر الأطراف قناعتهم به حيث وقعنا جميعاً
على اتفاقية صلح وتخارج عن جميع حصص المدعين الشركاء
في جميع الشركات وقمت بشراء جميع حصص الأخ عدنان
وطلال وفیصل وغدير أبناء أخي المرحوم الغازي الحمد زيني في
الشركات التي كانوا شركاء فيها حسب ما هو مبين بالحكم أعلاه
ثانياً: رد الدعوى لسلامة القوى العقلية للوالد للأسباب. التالية:
١- تقرير مستشفى الصحة النفسية الحكومي القاطع والجازم
والذي أكدت اللجنة به أن الوالد قادر على القيام بشئونه ولا
يحتاج إلى تعيين فلم ٢٠. التقرير الصادر من المركز الطبي
الدولي حيث أظهر الفحص العصبي أن الشيخ / أحمد صاحي
وواعي ومتجاوب ومنتبه للزمان والمكان حيث كان الوالد صائماً
في رمضان "تقبل الله أجرة" وفي نهاية الشهر تعرض لوعكة
صحية نقل على أثرها إلى المستشفى وظل بها عدة أيام (٣.
علماً بأن الغرض من اقامة هذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم
من قبل أخي ليس لها أي أغراض إلا الكيد فقط حيث أن أخي
عدنان يقيم هو وزوجته وأولاده اقامة دائمة بلندن يستحيل معه
إدارة شئون الوالد حتى الشخصية منها (وتأكيداً لذلك نطلب من
فضيلة القاضي التصريح لنا بمراجعة ادارة الجوازات بجدة
للحصول على بيان خلال السنوات الثلاث الماضية عن أوقات
سفریات الاخ / عدنان ومدة سفره خارج المملكة).. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

WOOD : A مصلحة مطابع الحكومة ٣١٢٠٩٩ (هذا النموذج
مخصص للاستخدام بالحاسب الآلي ويمنع تخليقه) : ON Had
نموذج رقم (١٣-٠٣-١٠) 8 91 das 20 6002 20: 20 d

[\TvV\]

تاريخه: ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ والد البراك صك إقامة ولي على من طراً عليه القصور عقلا صفحة رقم: 1 من ات مكلف من والدي حفظه الله أن استمر في إدارة شئونه الخاصة وأعماله المشتركة مع الغير وأنا على أتم الاستعداد لذلك كما كان يحصل في السابق ومازال كما أنني على استعداد لاطلاع شخص أخي عدنان على كافة المعلومات والأوراق اللازمة لتلك الأعمال والأمور المتعلقة بو الدنا عند طلب أخي عدنان لذلك وقت ما يشاء وأنني لم أمنع أخي عدنان في السابق عن الاطلاع على أية معلومات أو أوراق ولم تحجب عنه أي عين في ان موضوع الدعوى هو طلب تعيين قيم، إلا أن المدعون يحاولون دائماً اقحام المحكمة في أمور بعيدة كل البعد عن موضوع الدعوى وذلك بإشارتهم موضوعات تتعلق بالشركات أو الوصية أو غيرها، فاذا كان لأي منهم حق أو مطلب أي كان نوعه فليتقدم به أمام المحاكم المختصة ٦٠. ان هذه الدعوى هي دعوى انتهاء والفيصل فيها هو تقرير الخبير المتمثل هنا في تقرير مستشفى الصحة النفسية والذي أكد وقطع على قدم حاجة الوالد الى تعيين قيم، وعليه يجب على فضيلة القاضي الاخذ بهذا التقرير الحكومي اذا ما كان لدي فضيلة القاضي أي استفسارات على هذا التقرير فليستدعي كل من الطبيب المعالج والاستشاريين النفسيين الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على الوالد للدلاء بشهادتهم أمامي وأمام أخي عدنان، علماً بأن اللجنة الطبية قد أخذت مني رقم جوال أخي عدنان للاتصال به وعليه التمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً: بعدم قبول الدعوى رقم ٣٢/٣٠٥ والمقامة من فيصل وغدير غازي أحمد زيني وبعدم قبول تدخلهم. مع السيد / طلال غازي أحمد زيني في الدعوى رقم ٣٢/١٩١٠٤ وذلك ترفعها من غير ذي صفة حيث أنهم ليسوا بورثة شرعيين للوالد الشيخ / أحمد زيني، ولانعدام الصفة والمصلحة من رفعها طبقاً للمادة الرابعة من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية ثانياً: رد الدعوى لسلامة القوى العقلية للوالد بناءً على تقرير مستشفى الصحة النفسية الحكومي والذي أكد عدم حاجة الوالد

الى قيم وأنه يستطيع شدير شئونه بنفسه. ثالثاً: مخاطبة وزير العدل للتعميم على المحاكم والكتابات العدل برفع ايقاف التصرف بجميع العقارات المسجلة باسم الوالد ورفع منع ايقاف اصدار وكالات باسمه والعمل بالوكالات السابقة رابعاً: مخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي المخاطبة البنوك ترفع الحظر عن جميع تصرفات الوالد في أمواله وحساباته الخاصة أو المشتركة مع الغير خامساً: مخاطبة فضيلة القاضي حمد بن عبد الله الخضيرى مكتب قضائي رقم ٢٢، بتسليماً أصل الوصية رقم و تاريخ ١٤٣٢/٠٢/١٢ هـ جلد ٢٢/٩٠ هكذا قال وبسؤال الوكيل سليمان بن صالح الخميس قال بصفتي وكيلًا شرعياً عن فيصل وتغدير غازي أحمد زيني أولاً / أن موكلي في الدعوى هم أولاد غازي أحمد زيني وهو الابن المتوفى المنهي عنه، فإن لهم مصلحة ظاهرة في إقامة مجلس الولاية على المنهي عنه إن المعارض على إقامة مجلس الولاية قام بعمل وصيه لوالده احمد زيني حيث تقدم للمحكمة العامة بعد إقامة هذه الدعوى بطلب إثبات وصية مغايرة للوصية الأولى وقام بإثبات الوصية الجديدة لدى فضيلة الشيخ حمد الخضيرى وذلك بالطلب رقم ٣٢/١١٥٧٢ في ١٤٣٢/٢/١١. وأدخل في هذا الثلاث أبناءه معتمداً على إحصار أحد وكلاء أحمد عباس زيني وقد قدمنا اعتراضنا على ذلك وتم سحب الوصية وتعليق الموضوع على انتهاء النظر في هذا الإنهاء أولاً، وبالتالي فإن موكلي لهم مصلحة ظاهرة في إثبات هذا الإنهاء وهو ما يتفق المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ثانياً / أن الموكلي أيضاً مصلحة ظاهرة في إقامة مجلس ولاية، كونهم حالياً شركاء مع المعارض ويمهم عدنان في الشركة ولا شك أن زوال الأهلية عن المنهى عنه قد أدى إلى أن يقوم المعارض (أسامة بن أحمد زيني) باستغلال وكالاته عن المنهى عنه ونقل حصص المنهى عنه من ملكيته إلى ملكية ابنه أسامة مقابل مبلغ زهيد قدره ٤٥٠ ألف ريال ومن ثم التلاعب في التصويت في مجلس الإدارة على قرارات الشركاء وهو ما جعل موكلي يتضررون من ذلك كثيراً حتى رفعوا دعوى في الشركة

طلبوا خروجهم منها. وقد وقع الشركاء في الشركة اتفاقية
تخرج عن حصصهم أعطي فيها أسامة زيني مهلة شهرين
الشراء حصص موكلي وهي %٢٣ ودفع نصف قيمتها وهو مبلغ
٨٥ مليون ريال وإذا لم يدفع هذا المبلغ خلال هذه المدة فإن
الاتفاقية لاغية وبناء عليه فإن وجود مجلس ولاية على الشيخ
أحمد زيني في هذه ٢٢٠٠٢٢٠١٩٤٣٢٠١٤٧٢١٢٢٩٠ نموذج رقم (١٣-٠٠-
١٠٠٣) d 0: 0 6002 'das 91 6 مصلحة مطابع الحكومة
٣١٢٠٩٩ (هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسب الآلي ويمنع
تعليقه) : "WO : XU ON

[\2٧٧]

بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخه: ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ رار النوار منك إقامة ولي على من طراً
عليه القصور عقلا صفحة رقم: ٧ من هو في مصلحة موكلي حتى
لا تتأثر الشركات باستنثار المعارض أسامة زيني بأصوات مجلس
الإدارة ثالثاً / مما يؤكد على مصلحة موكلي في هذه الدعوى
التي تثبت صفتهم فيها أن حصة الشيخ أحمد عباس زيني هي
٣٠٪ من الشركات وهي تعادل قرابة ٣٠٠ مليون وفقاً للتقييم
المعتمدة المحكمة الإدارية والذي قيم الشركات بمبلغ مليار و
٣٧ مليون ريال سعودي وقد اشترى أسامة زيني هذه الحصة
بمبلغ ٤٥٠ ألف ريال، وهناك دعوى منظورة لابطال هذا الشراء
لدى فضيلة الشيخ عبد الملك الجربوع، وبناء عليه فإن الموكلي
لمصلحة ظاهرة في إقامة مجلس الولاية لاستعادة الحقوق
جدهم التي جعل منها الثلث وصية لأولاد ابنه ولأن استيلاء
المعارض على حصة المنهى عنه الحق بموكلي الضرر في
شركاتهم مع عنه ختاماً فإنني أؤكد على طلب إقامة حارس
قضائي على أموال أحمد عباس زيني وذلك وفقاً لأحكام المواد
من ٢ إلى ٢٤٥ من نظام المرافعات الشرعية وذلك للأسباب
التالية أولاً / ثبوت تلاعب المعارض أسامة زيني بأموال والده
ونقلها إلى حسابه الشخصي ومن الأدلة قيامه بنقل حصة المنهى

عنه من شركة أحمد زيني التجارية والتي تقدر بـ ٣٠٠ مليون إلى حسابه الشخصي وذلك قبل إقامة الدعوى بأسبوعين.

٢٣٩ المفهى علي ذلك تانياً / ثبوت تلاعب المعارض بالمنهى عنه في إقراراته وإنهائه حيث تقدم إلى المحكمة لإثبات وصية بالوكالة بعد إقامة الدعوى وتقدم أيضاً إلى كاتب العدل لاستصدار الوكالة رقم ٥٧٣٥٤ وذلك بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ هـ بعد صدور تعميم وزير العدل بأسبوع بإيقاف الوكالات وهو ما يدل على خطورة التهاون في إقامة الحارس القضائي ثالثاً / حاجة المنهى عنه إلى من يمثله في تجديد عقود الإيجار التي باسمه وغيرها من المصالح، وذلك أن شركة أم القرى قد تقدمت بتاريخ ١٤٣٣/١/١٢ هـ إلى فضيلتكم بطلب اعتماد عقد الشاليه المستأجر للشيخ وزوجته والواقع في مجمع آل السالم بمنطقة أبحر، وحيث إن المادة ٦/٢٣٩ نصت على أن القاضي إقامة الحارس القضائي عند إساءة الولي أو الناظر وحيث إن عدم تعيين الولي والناظر حالة اشد حرجاً من الإساءة، وحيث ثبتت إساءة المعارض الذي يزعم أنه وكيل للمنهى عنه بما تقدم من المستندات لذا أطلب وكالة عن 1 موكلي إقامة حارس قضائي فوراً على المنهى عنه الشيخ أحمد عباس زيني هكذا قال وبسؤال الوكيل عزام خوجة قال أتقدم بصفتي وكيلاً شرعياً عن طالب الإنهاء / عدنان أحمد زيني، وأشير للموضوع أعلاه، وحيث أن الإنهاء المشار إليه أعلاه. المعارض على فضيلتكم - يمر بمنعطف خطير وتطورات حاسمة بإيقاع متلاحق ربما يصعب - مستقبلاً - ثلاثي الأضرار الجسيمة التي ستلحق بالمنهى عنه وبموكلي طالب الإنهاء حيث أولا أن حالة المنهى عنه الصحية في تدهور مستمر ويمر بوعكات صحية خطيرة ينقل على أثرها إلى المستشفى بقسم العناية الفائقة وهذا الأمر الذي خدا بنجله الأسامة أحمد زيني إلى إمعان التعدي على أموال المنهى عنه والتصرف فيها خارج كافة القيود الشرعية والنظامية، وذلك على النحو التالي: (1) قام الابن أسامة أحمد زيني بالبيع والشراء لنفسه في حصة المنهى عنه في شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ رمزي قدره (٤ ... ٠٠٠) (٤ ... ٠٠٠)

أربعمائة والخمسون ألف ريال، في حين أن حقوق ملكيتها فقط. وفق تقرير الخبير المحاسبي المعين من قبل ديوان المظالم - جاوزت مبلغ (١٨٠٠٠٠) ثمانية وستون مليون ريال، وهذا جزء من قيمتها الحقيقية التي جاوزت (٠٠ م ٠٠ هم ٣٠٠) ثلاثمائة مليون ريال تقريباً. وقد أقام موكلي طالب الإنهاء - بإقامة دعوى بطلب إبطال البيع بالرقم (٣٢/١٨٨٨٣) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٤ هـ منظورة أمام فضيلة القاضي / محمد بن مبارك الدعيلج بالمحكمة العامة بجدة والتي حفظت لحين الفصل في الإنهاء الماثل (٢) قام الابن المذكور يسحب مبالغ قاربت ٥٠٠ ص ٧٠) السبعون مليون ريال من حساب المنهى عنه حسب الكشف الصادر عن قسم المحاسبة بمكتب المنهى عنه ثانياً: أن المعاملة المرسله من مكتب فضيلتكم المكتب معالي وزير العدل برقم (١٤٣٢/١٠٥١٣٨٨) تتعرض لتعطيل وتسويق مستغرب وغير مبرر، حيث تتردد بين إدارات وأقسام ديوان الوزارة من تاريخ ١٤٣٢/٨/٢٣ هـ وحتى استقرت الآن بالسكترتارية الخاصة بمعالي الوزير بتاريخ ١٤٣٣/١/٤ هـ لما كان ذلك وكان ما سبق سرده والتدليل عليه، يؤكد بما لا يدع مجالاً لأدنى شك أن مصالح المنهى عنه في خطر محقق يستوجب حتماً إتخاذ إجراء مصلحة مطابع الحكومة ٣١٢٠١٩ (هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسب الآلي ويمنع تغليفه) : ON XU نموذج رقم (١٠٣-٠١٣) Or d s0: 20 6002 das 91 وزارة العدل \١٧٧٧\ [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخه: ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ ار المنوال منك إقامة ولي على من طراً عليه القصور عقلا صفحة رقم: ٨.

تحفظي احترازي مؤقت بفرض الحراسة على كافة أموال وأملاك المنهى عنه حفظاً ووقاية لها لحين الفصل في حاجته المجلس ولاية من عدمه، فلهذه الأسباب يطلب موكلي: (١) الأمر بفرض الحراسة على كافة أموال وأملاك المنهى عنه -

السائلة والعقارية (٢) الكتابة. على نحو عاجل - لكافة البنوك لتقديم كشوفات حساب بأرصدة المنهي عنه وتجميد تلك الأرصدة والتحفظ وحظر التعامل عليها. (٣) الكتابة - على نحو عاجل - لكافة كتابات العدل لحصر كافة الأراضي والعقارات المسجلة بإسم موكلى والتهميش على صكوكها بحظر التعامل عليها هكذا قال بناء على ذلك ولان التقرير الطبي لم يوضح الحالة الصحية للسيد احمد زيني وحشى برد الينا التقرير الطبي ولوجاهة ما ذكره اصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف لذلك قررت للتعين حارس قضائي على أموال وأملاك احمد عباس زيني بناء على المادة ٢٣٩ من نظام المرافعات حتى يرد التقرير الطبي وتنتهي الدعوى وارسال الاطراف الحاضرين إلى هيئة النظر لتعين حارس قضائي وبعرض ذلك عليهم قرر المنهي وكاله سليمان بن صالح الخميس القناعة وقرر المنهي وكاله عزام خوجة القناعة وقرر اسامة احمد زيني عدم القناعة وافهمته بتعليمات الاستئناف بناء على المادة ٥/٢٣٩ من نظام المرافعات. وبالله التوفيق وسيلة جلسة اخرى ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٣/٥/١٧ هـ أفتتحت الجلسة وفيها حضر المنهي وكالة عزام فيصل خوج الوكيل من عدنان زيني والمدونه هويته ووكالته سابقا ولم يحضر سليمان صالح الخميس الوكيل عن هدير وفيصل ابناء غازي زيني رغم تبليغه بموعد الجلسة وحضر عماد محمد صالح القرعاوي سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ١٠٣٢١٤٢١٧٤ بصفته وكيلاً عن أسامة أحمد زيني بموجب الوكالة رقم ١٢٧٤٠ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٨ هـ وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٣/٥/٢ هـ وردنا خطاب وزارة العدل برقم ٣٣/٥٦٧٨٨٩/٢١ و تاريخ ١٤٣٣/٤/١٧ هـ بخصوص وجود تقريرين مختلفين لحالة أحمد زيني الصحية والمتضمن (أود إحاطة معاليكم علماً بأنه بعد دراسة كامل المعاملة من قبل الجهة المختصة بالوزارة أتضح أن التقرير الطبي النفسي الصادر من مستشفى الصحة النفسية بجدة برقم ١٩٥١ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٨ م يعتبر تقريراً مستوفياً لجميع المعلومات الأساسية والضرورية ومعتمد من ثلاثة من

الأطباء الاستشاريين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال وهذا التقرير صدر بعد مقابلة الحالة وإجراء الفحوص والاختبارات اللازمة ومراجعة التقارير الطبية الصادرة بحقه كما انه لا يوجد اختلاف الخطابات مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة فالخطاب الأول كان بخصوص طلب إرسال جميع ما يتعلق بالموضوع حتى تتم دراسته واصدار الرأي المناسب أما الخطاب الثاني فكان متضمناً رأي مديرية الشؤون الصحية تجاه التقارير الطبية المشار إليها وبناء على ما سبق فإن التقرير الصادر من مستشفى الصحة النفسية بجدة المشار إليه والذي لم يمض على إصداره وقت طويل يعتبر مستوف للشروط المطلوبة وبالتالي فليس هناك ما يدعو إلى إعادة تقييم الحالة، إضافة إلى انه كما يعلم معاليكم فإن التقارير الطبية تعتبر قرائن والفضيلة القاضي الأخذ بها من عدمه والجهة مصدرة التقرير هي جهة معايدة ومختصة ولا يخفى على معاليكم أن التشكيك في التقارير الطبية إعادة تشكل لجان لن يؤدي إلى أي نتيجة إضافية ولن يحقق الغرض المطلوب (فبناء على ما تقدم وبعد الإطلاع على تقرير مستشفى الصحة النفسية بجدة برقم ١٩٥١ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٨هـ وخطاب معالي وزير الصحة ولأن الأصل سلامة الإنسان ولا يثبت خلاف ذلك إلا بالبيئة وبعد التأمل ولأن معارضة المنهين طالبي إقامة مجلس الولاية على التقارير الطبية لا وجه لها الآن لذلك كله حكمت يصرف النظر عن طلب المنهين وكالة إقامة مجلس ولاية على أحمد زيني وقررت الرجوع عن ما قدرت سابقاً من إقامة حارس قضائي على أملاك أحمد زيني المصادق عليه من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار رقم ٣٣١٢٥٥٦٧ وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٢هـ والمتضمن لوبدراسة صبورة الضبط واللوائح الاعتراضية تقرر الموافقة على الاجراء الأخير لفضيلة القاضي) وقررت رفع الحجز التحفظي عن أرصدة أحمد زيني الذي تم بناء على طلب المنهين وكالة طالبي اقامة مجلس الولاية وبعرض ذلك على المنهي وكالة عزام فيصل خوج بوكالته من عدنان زيني قرر عدم القناعة وبعرضه على الوكيل عماد

محمد القرعاوي بوك الله عن اسامة احمد زيني قرر القناعة.

[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

مصلحة مطابع الحكومة ٣١٢٠١٩ هذا النمر لخص للاستخدام
بالحاسب الآلي ويمنح تخليفه) : 'XU ON نموذج رقم (١٣-٠٣-٠١
(١ Word : 91 das 20 6002 d 90: 20 في العربية اليه وزارة
الجدل \[٧٧٧]

وزارة التران تاريخه: ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ صك إقامة ولي على من
طراً عليه القصور عقلا صفحة رقم: 1 من ٩ وفهمت المنهي
وكالة بأفهام الوكيل الاخر بالحضور لأخذ قناعته من عدمها
وأفهمتهم جميعا بتعليمات الاستئناف ففهموا ذلك. وبالله التوفيق
ولة جلسة أخرى ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٣/٥/١٩ هـ أفتحت
الجلسة وفيها حضر سليمان صالح الخميس الوكيل الشرعي عن
غدير وفيصل البناء غازي زيني والمدونه هويته ووكاله سابقا
وبعرض ذلك عليه قرر عدم القناعة وأفهمته بتعليمات الاستئناف
وان يستلم نسخة من صك الحكم القديم لاثنته الاعتراضية يوم
الأثنين الموافق ١٤٣٣/٦/٢ هـ ففهم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حرر ١٤٣٣/٥/١٩ هـ
الحكمة للراسمة العدن المحكمة العامة بمحافظة جدة القاضي
في المحكمة العامة بمحافظة جدة إبراهيم بن علي بن عبد الله
للحيدان مصلحة مطابع الحكومة ٣١٩٠٦٩ (هذا النموذج مخصص
للاستخدام بالحاسب الآلي ويمنع تعليقه) : "XU ON نموذج رقم
(١٣-٠٣-٠١) 21 das 91 20 6002 d 20:

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-020 — سند براءة ذمة من السيدة/ عاتقة مؤرخ في 25/08/1445هـ الموافق 06/03/2024م بخصوص المبلغ المستحق لها بموجب صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ، وقدره (27,651,219) ريال. - 25/ بطاقة الوثيقة

DOC-020	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
سند براءة ذمة من السيدة/ عاتقة مؤرخ في 25/08/1445هـ الموافق 06/03/2024م بخصوص المبلغ المستحق لها بموجب صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ، وقدره (27,651,219) ريال. - 25/	عنوان الوثيقة
25/08/1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
171-171	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1kr74RFk4rQAna5NEW-3gAjz8FAU2MU7i/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

سند براءة ذمة مالية بتاريخ اليوم الأربعاء 25/08/1445هـ الموافق 06/03/2024م أقر أنا السيدة عاتقة محمد يحيى الحرازي، هوية وطنية رقم (1007056837) من سكان جدة، والوارد بصمتها أدناه، بأنني أبرئ الذمة المالية لولدي السيد /

أسامة أحمد عباس زيني، هوية وطنية رقم (1008017301)،
من أي حقوق أو التزامات مالية أو مبالغ مالية وعلى وجه
الخصوص؛ المبلغ المحكوم به لصالحه في الدعوى رقم (42824717
الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف التجارية رقم (4530241622)
وتاريخ 13/03/1445هـ والمقدم بشأنه طلب التنفيذ رقم (401024501240718
وتاريخ 07/04/1445هـ، لدى الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ بجدة، وهو مبلغ وقدره (27,651,219)
(سبعة وعشرون مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائتين
وتسعة عشرة ريالاً) وهذا إبراء تام لا رجعة فيه، وبه أقر
وأصرح، وأي مطالبة مالية أو سند دين أو أي شيء آخر من هذا
القبيل أطالبة فيه قبل تاريخ توقيع هذا السند يعتبر لاغياً وكأن لم
يكن، ولا يحق لي مطالبة السيد/ أسامة أحمد عباس زيني، بأي
حقوق مالية مهما كانت قبل تحرير هذا السند وهذا إقرار مني
بذلك، وعلى استعداد للمثول أمام محكمة التنفيذ للإقرار
والتصريح بهذا الإبراء، وأذنت لمن يشهد، والله خير الشاهدين.
حرر بتاريخ: 25/08/1445هـ الموافق 06/03/2024م بصمة
المقر بما جاء أعلاه شاهد أول/ الاسم Saw Tr التوقيع: التاريخ
شاهد ثان/ الاسم DAMA Supie التوقيع Just مأمّن أين
الصدور م الحوار: 224155046 التاريخ: حدث مود [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-021 – شكوى التفتيش القضائي قضية 42824717 - 07-16-2025
PDF. موقع.
بطاقة الوثيقة

DOC-021	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
شكوى التفتيش القضائي قضية 42824717 - 07-16-2025 موقع. PDF	عنوان الوثيقة
16-07-2025	التاريخ الميلادي
التفتيش القضائي	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
174-172	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1H_8RAU-TAggE-lkwd6G9JpoldG_9zXR/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الساعة الاحمر زيني بد الله الرحمن الرحيم Ossama A. Zainy معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء (التفتيش القضائي) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: حفظه الله
 فإشارة إلى أحكام لائحة التفتيش القضائي وبصفته إدارة رقابية
 على أعمال المحاكم وقضاتها وفقاً للمادة الثامنة ونصها: "
 التفتيش القضائي إدارة قضائية رقابية في المجلس الأعلى
 للقضاء، تقوم بالتفتيش والتحقيق، وتعنى بالرقابة العامة على
 أعمال المحاكم وقضاتها وانتظام سير العمل فيها، وتطوير الأداء

القضائي، والارتقاء به". أتقدم لمعاليكم بهذه الشكوى بشأن الأحكام الصادرة في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥هـ والمقامة ضدي من / عاتقة محمد يحيى الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧)، و عدنان أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) موضوع الشكوى: يتلخص في أن الدعوى المشار إليها أعلاه صدر فيها الحكم لصالح المدعين بالمخالفة للشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وتفصيل ذلك كما يلي: أولاً: بالمخالفة للشريعة الإسلامية التي توجب الوفاء بالعقود حيث تم البيع عن تراض دون إكراه، وفي حال أهلية الطرفين المعتبرة شرعاً ونظاماً أغفل الحكم عقد البيع الذي تم صحيحاً بتاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ، ولم يطعن فيه أحد بالتزوير في حياة المورث وقبل مرضه بثلاث سنوات. (مرفق 1 عقد البيع).

ثانياً: بالمخالفة لنظام المعاملات المدنية المادة (١/٩٤) والتي تنص على أن العقد إذا تم صحيحاً لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق، وما حدث عكس ذلك إذ قامت الدائرة مصدرة الحكم باللجوء لتقييم الحصص مرة أخرى بعد وفاة البائع، وهذا مخالف للشرع والنظام.

ثالثاً: صدر بالمخالفة لنظام المعاملات المدنية المادة (٩٥) والتي تنص على أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، والحكم صدر بمخالفة ذلك. وكذلك بالمخالفة لقرارات المحكمة العليا التي توجب فيما يستحق من مبالغ أن يتعين مجاراته لنصوص العقد والنظام (د / ١٤٣٩/٣٤٦هـ) الرقم ٣٩ ص ٢١٨. القرار رقم (٣١ / ت لعام ١٤٠١هـ، والقضية رقم ١/٣٧٨ / ق لعام ١٤٠٠هـ جلسة ١٤٠١/٨/١١هـ). (إدارية عليا) وهو يتوافق مع منطوق قرار المحكمة العليا "وعلى القاضي أن يحص ما اتفق عليه الطرفان، وينظر فيما اختلف فيه، ويرسم طريق المحاسبة للمتداعين". م ق د: (٣/٣)، (١٤٢١/٥/١هـ). وهو ما لم يحدث بل تم هدم وإهدار ما اتفق عليه الطرفان ص ب ١٧٩٥٦ جدة ٢١٤٩٤ P.O.Box 17956 Jeddah 21494 الساحة احمر زيني

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy رابعا: توجد شهادات وإقرارات بصحة التوقيع على العقد من الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا من الشهود والحضور وهم كل من ١- عدنان فوري النهدي ٢- فيصل فهد القثامي - عبده مسعد مهدي الوصابي ٤- عماد محمد صالح القرعاوي (مرفق ٢ الشهادات).

خامسا: لم يأخذ الحكم بإبراء الذمة الصادر عن أحد المدعين وهي عاتقة محمد يحيى الحرازي، هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧)، ومع أنها تبرئ صراحة مقدم الشكوى من جميع التزاماته تجاهها، ومع ذلك لم تأخذ به المحكمة في الأحكام التالية لهذا الحكم. (مرفق إبراء الذمة).

سادسا: أغفل الحكم أن هناك صلح جرى بين أطراف الدعوى وتم النص فيه على إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة موكلي وإسقاطا لحق المدعي عدنان أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سبها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات، ومنها الحصص التي تم إعادة تقييمها. ومع ذلك تم الحكم دون تدقيق هذا الصلح وذلك بالمخالفة للشريعة في قوله تعالى: " والصلح خير " وبمخالفة قرار المحكمة العليا ونصه: " الصلح أقطع للنزاع " م ق د: (٤/٤٤)، (١٤١٣/٢/٢٤هـ). وحيث لم تراعى الدائرة هذا الصلح فقد خالفت الشرع والنظام، وهو صلح تضمنه الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الإدارية بجدة الصادر برقم (٢/١٧/١٨٥) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢هـ والذي تم الاتفاق والتراضي عليه بعد عقد البيع المشار اليه في أولا وتحديدًا في تاريخ ١٤٣٢/١٢/١هـ، على ألا تكون لهم أي مطالبات على (شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري (٢٠١٩٦١٠٣٠٤٠٣) وغيرها من الشركات المحددة في الصلح وعددها (١١) شركة) ويعتبر التخارج بالصلح - كما ورد فيه نصا- إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة موكلي وإسقاطاً

لحق المدعي في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات، وعليه يسقط حقه في المطالبة فيما يتعلق بهذه الشركات (مرفق الصلح أو الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الإدارية بجدة الصادر برقم (٢/١٧/١٨٥) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢هـ).

وعليه ألتمس من معاليكم توجيه من يلزم للنظر في معاملتي وفق ما يوجبه الشرع والنظام.

المشتكي / أسامة بن أحمد بن عباس زيني سجل مدني:
١٠٠٨٠١٧٣٠١ جوال رقم: ٠٥٠٥٦٢٠٣٦٣ ص ب ١٧٩٥٦ جلة
P.O.Box 17956 Jeddah 21494 ٢١٤٩٤

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-022 – صحيفة دعوى عدنان ضد اسامة زيني - بطلان بيع حصة شركة احمد زيني التجارية الى اسامة زيني - 42824717 - 12-17-1442.pdf

بطاقة الوثيقة

DOC-022	رقم الوثيقة
صحيفة دعوى	نوع الوثيقة
صحيفة دعوى عدنان ضد اسامة زيني - بطلان بيع حصة شركة احمد زيني التجارية الى اسامة زيني - 42824717 - 12-17-1442.pdf	عنوان الوثيقة
17-12-1442	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
178-175	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1gLezEJ1Q4O4YsINLHNHR8EAxzUswQikm/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الخطوات التالية: (موقع وزارة العدل < \ الخدمات الإلكترونية < \ بوابة القضاء التجاري < \ الدخول على الخدمة). على الأقل، عمال بحكم المادة الخامسة والربعين من نظام المرافعات الشرعية، ويتم إيداع المذكرة إلكترونياً عبر خدمة (إيداع مذكرة الدفاع الأولى) من خلال المطلوب: ١- الحضور في الموعد

المحدد. ٢- يجب على المدعى عليه إيداع مذكرة إلكترونية للرد على دعوى المدعى، وذلك قبل موعد الجلسة الأولى بيوم بيانات صحيفة الدعوى يوعده ديق مت مقدمة للمحكمة التجارية بجدة رقم الطلب ٢٠٧٩٠٨ التاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧ درف: بيانات المدعى رجات المهنة الاسم عدنان احمد عباس زيني يدوعس الجنسية رجات لمعلا ناكم نوعه هوية وطنية رقم السجل ١٠١٧٠٩٢٧٣٣ مكان إقامة المدعى رقم المبني ٠٠٠٠ الشارع العام هـج ةنيدملا عدنان احمد عباس زيني البريد الإلكتروني الهاتف المتنقل ٠٥٠٥٦٠٩٠٤٠ الرمز البريدي ٠ الرمز الإضافي ٠ وحدة رقم ٠٠٠٠٠٠ بيانات ممثل المدعى المهنة تركي بن راج بن سعد المطيري مسلا يدوعس الجنسية لمعلا ناكم ٤٠٩٥٨٩٥٦ رقم السجل ١١٢٢٨٥٠٥٣٨ نوعه هوية وطنية مكان إقامة ممثل المدعى تاريخها ١٤٤٠/٠٥/٢٣ مصدرها كتابة عدل شمال جدة فرع الخالدية سند الصفة وكيل رقمها ماعلا عراشلا عراشلا رقم المبني ٠ هـج ٠ وحدة رقم ٠٠٠٠ المدينة يفاضلا زمرا ٠ يديرلا زمرا Turki.rabh@gmail.com ينورتكللا ديرلا ٠٥٥٥٢٢٢٩٢٠ فتاهلا الصفحة: ١ من ٤ التاريخ: ١٤٤٢/١٢/٢٦ الوقت ٠٨: ١٩ ص الكود المرجعي: ٤٤٤٠٦٠ [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

بيانات صحيفة الدعوى يوعده ديق مت فرد مقدمة للمحكمة التجارية بجدة رقم الطلب ٢٠٧٩٠٨ التاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧ بيانات المدعى عليه: ةفيظولا / ةنهمل اسامة احمد عباس زيني مسلا يدوعس الجنسية لمعلا ناكم هوية وطنية هعون ١٠٠٨٠١٧٣٠١ رقم السجل مكان إقامة المدعى عليه عراشلا وا يحلا ملعن لا عراشلا رقم المبني هـج ةنيدملا وحدة رقم يفاضلا زمرا يديرلا زمرا درف بيانات المدعى عليه ةفيظولا / ةنهمل عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي مسلا يدوعس الجنسية لمعلا ناكم هوية وطنية هعون ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ رقم السجل مكان إقامة المدعى عليه عراشلا وا يحلا ملعن لا عراشلا رقم المبني

هدج ةنيدملا وحدة رقم يفاضلإا زمرلا يدير بلا زمرلا نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل آلتى: بتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٣٤هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم ٤٣٢٨١٤٤٩ ٩٠% من راس المال، كما نبلغكم أن النظام يسمح لنا بإضافة مدعى او مدعى عليه آخر. ١٤٣٨هـ يقضى باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) ، ذكرنا ان الحصص هي نسبتها عليها من شركة احمد زيني التجارية. علما أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم ٣٨٥٥٨٤٩ وتاريخ ١٠/ ٢/ للمطالبات الودية من قبل موكلتي مما اضطرنا إلى اللجوء إلى فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى ٥/ ١٤٣٨هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته الله/ أحمد عباس زيني، وانحصر إرثه في المدعى والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم ٣٨٣٩١٥٧٥ وتاريخ ١٢/ باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله لأهلية اثناء فترة البيع. وبتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٨هـ توفي مورث موكلتي المغفور له بإذن قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علما أن الوكالت التي أجريت بها عملية البيع وكالت وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (٩٠%) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغا وقدرة (٣٦٨,٧٥٧,٩٣١) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف (٤٥٠,٠٠٠) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (٩٠%) من أمالك مورث موكلتي إلى أمالك المدعى عليه، ٢٠١٩٦١٠٣٠٤ من مورث موكلتي – يرحمه الله – لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع – وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالت الممنوحة له من مورث موكلتي – يرحمه الله

وتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٣٤هـ يقضي بتولي قيما على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة الموضوع: الصفحة: ٢ من ٤ التاريخ: ١٤٤٢/١٢/٢٦ الوقت ٠٨ : ١٩ ص الكود المرجعي: ٤٤٤٠٦٠ [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

بيانات صحيفة الدعوى السانيد: المدعى عليه جميع المرفقات من عقد تأسيس وتقدير المحاسب القانوني وقرارات من المدعى عليه سيتم تقديمها لمقام المحكمة في حال انكار مقدمة للمحكمة التجارية بجدة رقم الطلب ٢٠٧٩٠٨ التاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧ تم قيد دعوى

الطلبات المقدمة فى القضية

بطلان فصول طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته والبالغ ثالث مائة وثمانية وستون مليون وسبع مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال (٩٣١٠٧٥٧٣٦٨) تاريخ ١١- أقر بأنني لست مترافعا في أكثر من ثالث دعاوى وكيال فيها في محاكم وزارة العدل أو ديوان المظالم (لغير المحامين). ١٠- أقر بأن هذه الدعوى لم يسبق الحكم في موضوعها. ٩- أتعهد بتحديث البيانات عند أي تعديل يطرأ عليها. ٨ أعلم بأن التبليغات المتعلقة بهذه الدعوى ستكون عن طريق العناوين المسجلة. ٧- أعلم بأنه يلزم إحضار أصول المستندات المقدمة أو صورة مصدقة منها للمطابقة في موعد الجلسة. ٦- ألتزم بمراجعة إدارة الدعوى بعد تحديد موعد الجلسة الأولى الستالم نموذج تبليغ الجلسة وتسليمه للمدعى عليه (في حال عدم وجود عنوان بريدي للمدعى عليه). والبريد الإلكتروني). وأن موعد الجلسة يعتبر مبلغا للمدعي ووكيله بمجرد ظهوره في صفحة الإشعارات والتنبيهات أو إرساله. ٥- ألتزم بمتابعة حالة طلب قيد الدعوى لمعرفة موعد الجلسة الأولى (من خلال صفحة الإشعارات والتنبيهات في نظام معين ومن خلال الرسائل المرسلة للجوال ٤- أقر بأن المدون في أسانيد الدعوى هو جميع

أسانيد الدعوى المعلومة للمدعي. د- إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى. ج- إرفاق الوثائق اللازمة مثل سند الصفة (الوكالة) وصورة الهوية للمدعي ووكيله وعقد تأسيس الشركة والسجل التجاري. ب- تدوين عنوان واضح للمدعى عليه يمكن تبليغه عليه من قبل الجهة المختصة. أ- استكمال صحيفة الدعوى وتحريرها بذكر موضوع الدعوى (وقائعها) وطلباتها كاملة وواضحة وجميع أسانيدها. ٣- أعلم بأن الدعوى ال تقبل إل باستيفاء متطلباتها النظامية ومن ذلك: ٢- أقر بأنني اطلعت على المواد النظامية المتعلقة بتقديم الدعوى. ١- أتعهد بتدوين جميع البيانات بالشكل الصحيح ومن واقع الهويات والسجلات. وأتحمل كامل المسؤولية إذا ثبت خالف ذلك. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

اهقافرا بجاولا تادنتسلا ويتم إحضار أصول المستندات المرفقة أو نسخة مصدقة منها في الجلسة المحددة للمطابقة. ٩- فهرس للمستندات المرافقة لصحيفة الدعوى. ٨- ترجمة معتمدة للمستندات غير العربية. ٧- المستندات المؤيدة للدعوى. ٦- صورة السجل التجاري للمؤسسة أو الشركة المدعى عليها (إن وجد). - ٥ صورة مستند التمثيل (الوكالة). ٤- صورة هوية الوكيل. ٣- عقد تأسيس الشركة المدعية. ٢- صورة السجل التجاري للمؤسسة أو الشركة المدعية. ١- صورة هوية المدعي. يجب إرفاق المستندات التالية: لصاوتلا تانايب turki@azzamlaw.com ينورتكللا

ديربلا رقم الجوال الضافي رقم الجوال الساسي ٠٥٥٥٢٢٢٩٢٠ طريقة ابالغ المدعى عليه البالغ عن طريق المحكمة الصفحة: ٣ من ٤ التاريخ: ١٤٤٢/١٢/٢٦ الوقت ٠٨ : ١٩ ص الكود المرجعي: ٤٤٤٠٦٠ [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

بيانات صحيفة الدعوى يوعد ديق مت الصفحة: ٤ من ٤ التاريخ: ١٤٤٢/١٢/٢٦ الوقت ٠٨ : ١٩ ص الكود المرجعي: ٤٤٤٠٦٠ مقدم الطلب تركي بن رايح بن سعد المطيري التوقيع مقدمة للمحكمة المحكمة التجارية بجدة رقم الطلب ٢٠٧٩٠٨ التاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-023 – ملف دراسة دفع بعدم صفة المدعي/ عدنان في الدعوى
لكون المورث قد امتدت حياته عقب العقد بسبع سنوات دون أن
يطعن في العقد. -
بطاقة الوثيقة**

DOC-023	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
ملف دراسة دفع بعدم صفة المدعي/ عدنان في الدعوى لكون المورث قد امتدت حياته عقب العقد بسبع سنوات دون أن يطعن في العقد. - —	عنوان الوثيقة
ديوان المطالم	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
179-179	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/ 10H9p87hsBf0raUwIVmssYLe o74HDtXF7/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

ان المورث نقل الحصص بتاريخ: صفة المدعي حيث عدم هـ
١٤٣٤ / ٠٢ / ١٠ الغبن، ثم تم تخارج الخوة في حصصهم
بتاريخ: (أعوام ولم يدعي ٧ هـ وبقي بعدها على قيد الحياة لمدة
(١٤٣١ / ١٠ / ١٦ . ايضاً ولم يدعو الغبن وبعد وفاة المورث رفعو
دعوى الغبن في قيمة حصة السهم عند شرائي هـ، مما يدل عدم
صفتهم فالدعوى ١٤٣١ / ١٠ / ١٦ من الوالد في عام . نظام
المرافعات الشرعية من) ٧٦ (بتاتا بناء على المادة والمورث

باع حصته بصفته الرسمية في جهة رسمية على محررات يلعب
أدواراً يمسر ف عاج ام نم (لولا لصفلا) ةباتكلا (ثلاثا بابلا) ي
رة (المحررات الرسمية) وما شملها من مواد، فال يحق للدائ
نظام الثبات د نظامي غير ال بموجب مستن إ مخالفة النظام
والطعن في هذا المحرر . النص والاحتيا ل والغبن مثل التزوير
اير المحاسب الخب عدم قناعتنا لما قامت به الدائرة من الخذ
لتقرير عازن ةيضق يف ينوناقل يف يتوخا نيوني ب ملو ةيلصلا
مهصص هـ، ١٤٣٢ / ١٢ / ٠٢ رة في حينها امام ديوان المظالم
عام تاخذ به الدائ وما شملها الخبره) ي ما نص عليها نظام
الثبات (الباب العاشر - ولم تجر وعام هـ ١٤٣١ عام عدل ال
امام كاتب لم يدعو الغبن من مواد، و تجار والتجار ال يغبن كما
هو طراف يأتي الغبن وجميع ال س ومن أين. هـ
١٤٣٤ .مولعم :: من نظام المرافعات الشرعية المادة السادسة
والسبعون ١. عون ببسب وأ اهتلا وافتتلا ةمكحلا صاستخا
مدعب عفدلا الأهلية أو المصلحة أو ألي سبب آخر، وكذا الدفع
بعدم جواز نظر أو النعدام الصفة الدفع بعدم قبول الدعوى أو
قيمتها، أو

الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها

. الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها إذا رأت المحكمة
أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة ٢٠.،، أجلت نظر
الدعوى لتبليغ ذي الصفة المدعى عليها قائم على أساس

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-024 – قرار تطبيق المادة (46) على السيد/ أسامة الزيني
بخصوص طلب التنفيذ المقدم من السيد/ عدنان. - -
بطاقة الوثيقة

DOC-024	رقم الوثيقة
تقرير طبي	نوع الوثيقة
قرار تطبيق المادة (46) على السيد/ أسامة الزيني بخصوص طلب التنفيذ المقدم من السيد/ عدنان. - -	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
181-180	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1MEdwKAQXShv18jfmrb2ZFFeNf6b8sJOf/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريع نص الوثيقة

#يعناجز اكتب هنا للبحث 0 (/1 خدمات التحقق آل
 جميعالخدماتالإلكترونية 7) دليلالمرخصين أفراد ١ 5لهأ/ذكّم 1 0
 0 ال 2001 4 تفاصيل قرار 46 رقم القرار حالة القرار 09 0
 011ؤ! فعال تاريخ إصدار القرار وقت إصدار القرار 4 60]]طظ
 1 5 صباحاً رقم الإجراء إسم الدجراء تاريخ الدجراء وقت الإجراء
 085 1ظظ**ظظؤ!1 منع المنفذ ضده من السفر 1+4 5
 صباحاً تفاصيل منع المنفذ ضده من السفر رقم الإجراء: 1101
 [ظظظؤ!ؤ؛ حالة الإجراء: تم منع المنفذ ضده من السفر تاريخ
 الإجراء: 014]ط+ظك1 وقت الإجراء: 5 مساعء نموذج

الإجراء: ط إجراء حالة الاجراء حالة الإجراء جارى منع المنفذ
ضده من السفر تم منع المنفذ ضده من السفر تاريخ الدجراء
تاريخ الإجراء 2023-10-9 وقت الإجراء وقت الإجراء 6 منساع
6 منساع 12 5 ط*ظظظ!1 إيقاف إصدار صكوك التوكيل من
المنفذ ضده في الأموال وما يؤول إليها 8!+ ط 1 3 مسا رقم
الإجراء إسم الدجراء تاريخ الدجراء وقت الإجراء تفاصيل إيقاف
إصدار صكوك التوكيز من المنفذ ضده فر , الأموال وما يؤول
إليها ذا عيمى © القضاء 55 الإفلاس التنفيذ 60 الشيق ل
اصح لطيو كا 0 الوطعيد . عت وا 6 روصي 2 ل دا 0 لأجزاء: 9
00 72757 لأجزاء: طلاتا نموذج الإجراء: ط إجراء حالة الإجراء
حالة الاجراء جارى إيقاف إصدار صكوك التوكيل تم إيقاف إصدار
صكوك التوكيل تاريخ الدجراء تاريخ الإجراء 2023-10-4 وقت
الإجراء وقت الإجراء 4 صباحاً 4 صباحاً 1 085*3 الحجز
التنفيذى على أموال المنفذ ضده في البنك المركزي 11+04 5
صباحاً تفاصيل الحجز التنفيذى على أموال المنفذ ضده فى البنك
المركزى رقم الإجراء: 12311003 حالة الإجراء: تم الحجز و
المبلغ غير مكتمل تاريخ الإجراء: 1014[طظ 1 وقت الاجراء: 8
مساءً نموذج الإجراء: ط إجراء حالة الإجراء حالة الاجراء تم
الحجز و المبلغ غير مكتمل جاري الحجز التنفيذى علي الاموال
تاريخ الدجراء تاريخ الإجراء 2023-10-0 2023-10-9 وقت
الإجراء وقت الإجراء 7 صباحاً 7 مسا إجراء حالة الدجراء تم
إرسال طلب الحجز الى البنك المركزي وفى إنتظار الرد تاريخ
الدجراء 2023-10-9 وقت الاجراء 7 مساع 19*05 (إشعار
تسجيل المعلومات الائتمانية (لنسمة 11+04 5 صباحاً رقم
الإجراء إسم الإجراء تاريخ الدجراء وقت الإجراء تفاصيل (إشعار
تسجيل المعلومات الائتمانية (سمة يوون * القضاء 5 الإفلسن
29[التنفيذ ب (2) إرتوثيق اع تشفط اب (إرووويدى صن
الوط 95 اصرق ا لارلخ الدجزاء: 00 27570 لأجزاء: 53 ملاتا
نموذج الإجراء: ط إجراء حالة الإجراء حالة الاجراء جارى
اشعارسمة تم اشعار سمة تاريخ الدجراء تاريخ الإجراء 2023-

0-10 وقت الإجراء وقت الإجراء 7 صباحاً 7 صباحاً 065 12*09
الحجز علي عقارات المنفذ ضده 08] [ظ 1 6 صباحاً تفاصيل
الحجز علي عقارات المنفذ ضده رقم الإجراء: 19212312009
حالة الإجراء: تم الحجز على العقارات تاريخ الإجراء:
10118 ططظ 1 وقت الاجراء: 2 مساع نموذج الإجراء: ط
إجراء حالة الإجراء حالة الاجراء جاري الحجز على العقارات تم
الحجز على العقارات تاريخ الدجراء تاريخ الإجراء 3-4 زاح
13-10-2023 م | 13-10-2023 أفراد 5 لهنتنزا اج 2 1 عر
8 وقت الأراء 8 وطد وقت الدجراء. كنا 1ه مالا 12*04 الإفصاح
عن الرخص و السجلات التجارية و المهنية في وزارة التجارة
08] [ظ 1 3 مساء 12007 الحجز على أموال و أسهم المنفذ
ضده في هيئة السوق المالية 106105 4 صباحاً 12007 تحويل
المبلغ المحجوز عليه في البنك المركزي 1|105 5 صباحاً 191
الإفصاح عن عقارات المنفذ ضده 08] [ظ 1 6 صباحاً [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-025 – محضر تفويض المحكمة وكيل السيد/ عدنان تحديث صك
أرض الروضة بموجب طلب الإفلاس المقدم من عدنان رقم (405034600730696) وتاريخ 24/1/1446 هـ - 24/1/1446 هـ
بطاقة الوثيقة**

DOC-025	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
محضر تفويض المحكمة وكيل السيد/ عدنان تحديث صك أرض الروضة بموجب طلب الإفلاس المقدم من عدنان رقم (405034600730696) وتاريخ 24/1/1446 هـ - 24/1/1446 هـ	عنوان الوثيقة
24/1/1446	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
183-182	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1sMG49XQqm5mtmG0guWw-1n8kQvSNEe0Y/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

121111161611111 المملكة العربية السعودية «ري 5 75
 ماع رقم المحضر 197. "سانا..اعسا.ه.ع وزارة العدل 111 ل /
 محكمة التنفيذ بجدة تحجكة تاريخ المحضر 1/8/ ع دائرة التنفيذ
 الثانية: 2 الوقت ع | ناس محضر مقتول ط رقم الطلب //

550+17(10061+5 تاريخ الطلب 1550/7/1 طالب
الشفيد_#الاسم عدنان احمد عباس زيني #الجنسية سعودي »
رقم الهوية 111/1975 ٠ " نوع الهوية هوية وطنية " الاسع
أسامة احمد عباس زيني #الجنسية سعودي #ا رقم الهوية
٠٠١١0١5١٠١ " نوع الهوية هوية وطنية نائب طالب التنفيذ
الاسم محمد فواز بن منير الثعلي #الجنسية سعودي #ا رقم
الهوية 13950851 ٠ "نوع الهوية هدية وطنية نوع النيابة #
الاسم وكالة صادرة من السعودية "ا التاريخ " الرقم 22000
"المصدر بيانات السند التنفيذي " " التصنيف مالي " الرقم " !
النزوع احكام و قرارات - حكم اقرار/ أمر صادر من المحكمة
المصدر المحكمة التجارية بجدة " " التاريخ 1220/5/17 " العذيل
بختم التنفيذ رقم 5٠1٠١75 6١171061 *المبلغ الطاب به اير
رك الاجم ب 0 القاضي ل 11 ا ل عبدالمجيد منصور ناصر
الخريجي 0 عوان شاك ل ا ا 00 ا 10 ا يا الس 7؟ ا؟ سس لس
سس سس سس لس ييا المملكة العربية السعودية «ر.75 -
مامه رقم المحضر 197سنا..اعسا.وع وزارة العدل 2 محكمة
التنفيذ بجدة لك تاريخ المحضر ع1/1/8عا دائرة التنفيذ الثانية '
2 الوقت ع |.الس تفاصيل المحصر الحمد لله وحده وبعد
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

الحمد لله وحده وبعد: بناء على التذكرة الواردة من
التواصل العدلي رقم 240459362 المقدمة من طالب
التنفيذ وكالة/

عمرالمطيري سعودي الجنسية بالهوية رقم 1099745901
بعوجب الوكالة رقم 454671384 والمخول له فيها حق الإقرار
والانكار وفيما يخص العقارات استلام الصكوك وتحديث
الصكوك..ويطلب تفويضه في تحديث الصك رقم
520216020452 وتاريخ 7 الصادر من كتابة العدل الأولى بجدة
وبناء على الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية للمادة الخامسة

والاربعون من نظام التنفيذ والتي تنص على: (إذا اقتضى التنفيذ على العقار إكمال نواقص وثيقة تملك العقار؛ فللدائرة الكتابة للجهة المصدرة لإكمال اللازم دون حضور صاحب الصك، ولها تفويض الدائن، أو وكيل البيع الفضائي، أو غيرهما تفويضا محددًا، بقرار تصدره)، ولتعذر اكمال مهمه البيع بالمزاد. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

قررت الدائرة تفويض وكيل طالب التنفيذ / عمرالمطيري سعودي الجنسية بالهوية رقم 1099745901 بعوجب الوكالة رقم 4 بتحديث صك العقار 520216020452 وتاريخ 1440/02/07ه الصادر من كتابة العدل الأولى بجدة , وإصدار صك إلكتروني له , ليتسنى للدائرة اكمال اللازم كذلك يتعهد المفوض له بتحديث الصك, وتسليمه بعد تحديثه للدائرة مع التنويه إلى أن هذا التفويض لا يعني نقل ملكية العقار أو بيعه أو حجزه أو التصرف فيه وحتى لا يخفى جرى إثباته, وبالله التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ال
00 القاضى - د 03 01 00 00 عبدالمجيد منصور ناصر
الخريجي 03 01 0530 بد 10 0 رك لي الس سس ؟ ا
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-026 – محضر رفع التصرف على صك أرض التنس بموجب طلب الإفلاس من عدنان رقم (405034600788314) وتاريخ 23/03/1446 هـ. - 23/03/1446 هـ

بطاقة الوثيقة

DOC-026	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
محضر رفع التصرف على صك أرض التنس بموجب طلب الإفلاس من عدنان رقم (405034600788314) وتاريخ 23/03/1446 هـ. - 23/03/1446 هـ	عنوان الوثيقة
23/03/1446	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
185-184	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1iouPL40VZKQk23j_o5ek8QYcIVwUDgss/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 7	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 7	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

1
11111110101111011111111111110101010101000
00000001101111111110111111117777777777777
7111 المملكة العربية السعودية «ري75 - الم رقم المحضر
عاسالم/اء.عشام.ع وزارة العدل اج 1: // مكسقة ا

لاتفذللمطة ا سا تاريخ المحضر سس س/ روع| دائرة التنفيذ
الثانية ' » الوقت 47.

محضر معتوح ظ رقم الطلب 51٠١720١1100110 تاريخ
الطلب ١520 7 ا طابت اسفيخ_ الاسم عدنان احمد عباس زيني
#الجنسية سعودي #ا رقم الهوية ١11/١975 " نوع الهوية
هوية وطنية " الاسم اسامة احمد عباس زيني #الجنسية
سعودي " رقم الهوية ٠٠١١١ " # نوع الهوية هوية وطنية نائب
طالب التنفيذ #الاسم محمد فواز بن منير التعللي #الجنسية
سعودي " رقم الهوية ١9/5817 " نوع الهوية هوية وطنية نوع
النيابة # الاسم وكالة صادرة من السعودية " التاريخ " الرقم
22000 "المصدر بيانات السند التنفيذي " " التصنيف مالي "
الرقم " النزوع احكام و قرارات - حكم /قرار/ أمر صادر من
المحكمة " المصدر المحكمة التجارية بجدة " التاريخ
١250/5/١١ " العذيل بختم التنفيذ رقم 5٠٠١75 0١151001 *
البلغ العطاب به 0 0 م القاضي 5 1 0 عبدالمجيد منصور ناصر
الخريجي 00 كم لس سس سس لس يسا م ا رقم
المحضر. #انالرلا..[عسا.م.ع وزارة العدل 2 مككمة ا
التمميةالحدة لك تاريخ المحضر ساس س/ روع| دائرة التنفيذ
الثانية ' 2 الوقت 47. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

لتحظر ققصدوال تفاصيل المحصر الحمد لله وحده وبعد

الحمد لله وحده, وصلى الله وسلم وبارك على رسول
الله, وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد: فبناءً للايميل الوارد
من وكالة التنفيذ

بتاريخ 1446/02/29 ه ونصه: (إشارة إلى البريد الوارد من
وكالة التوثيق والتسجيل العيني للعقار والمتضمن صدور صك
الحكم رقم 4630084488 وتاريخ 1446/ 1/ 27ه, الصادر من
محكمة الاستئناف بمحافظة جدة, الدائرة الحقوقية الثانية
(مرفق نسخه منه) , والذي ينص منطوقه على (ثبت لدى

الدائرة ملكية المدعي للعقار محل الدعوى.) , وتعذر نقل ملكية العقار لوجود منع من التصرف على المدعى عليه " مالك العقار " / أسامه احمد عباس زيني هوية رقم 1 وإ / وإنظر ا لوجود اول طلب تنفيذ قائم على المذكور لدى الدائرة , عليه نأمل إبداء مرئيات فضيلتكم بشأن الاستثناء من المنع من التصرف وإكمال عملية نقل ملكة العقار بناء على الحكم الصادر مع بقاء المنع من التصرف على المدعى عليه.) , عليه وباطلاع الدائرة على الحكم المرفق وجدته الدائرة حكماً نهائياً صادراً من الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الإستئناف بجدة برقم 4630084488 وتاريخ 13/01/27 هـ ومنطوق الحكم: (حكمت الدائرة بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً , تأييد الحكم المستأنف المدون بالصك رقم 9 و4 وتاريخ 1445/12/04 هـ الصادر من الدائرة التاسعة والثلاثون بالمحكمة العامة بمحافظة جدة فيما اعترض عليه , والقاضي منطوقه بما نصه ثبت لدى الدائرة ملكة المدعي للعقار محل الدعوى رقم 520220014919 وتاريخ 1435/09/24 هـ .أ.هـ.) , لذا فقد تقرر رفع المنع من التصرف في صك العقار الصادر من كتابة العدل الأولى بجدة برقم 520220014919 وتاريخ 724 هـ + م + . هذا وبالله التوفيق.

وصلني الله وسلم علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 0
القاضي ا عبدالمجيد منصور ناصر الخريجي 300 الل ؟ | ؟ ا
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-027 – مرفقات تقييم شركة احمد زيني التجارية مرة بمبلغ 68 مليون ومرة بمبلغ 79 مليون.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-027	رقم الوثيقة
تقرير خبرة	نوع الوثيقة
مرفقات تقييم شركة احمد زيني التجارية مرة بمبلغ 68 مليون ومرة بمبلغ 79 مليون.pdf	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
188-186	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1VwhWeEOUTk_4yP4OE-p20WaA0mFMgcUX/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكررة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي» المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-028 – وكالة الجدة عاتقة الى محمد الثعلي - في 19-03-1445
- تنتهي 19-03-1446.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-028	رقم الوثيقة
وكالة	نوع الوثيقة
وكالة الجدة عاتقة الى محمد الثعلي - في 19-03-1445 - تنتهي 19-03-1446.pdf	عنوان الوثيقة
19-03-1445	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
189-189	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1GkHMivGABMteSQpMpkZkrAWyNTILZsNd/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

: فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول عاتقه محمدي محمدع ا رازي
سعودية ل مدي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ أصالة عن نفسه #\ الطرف
السم ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة النطاق: ٢ وكيل
محمد فواز بن من الثع سعودي ل مدي ١٠٩٨٩٠٨٢٧٨ - يحق
للكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ا ات ذات العالقة و اء جميع
الإجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - الالستالم و ال
سليم : دونبلا - طلب نقض ا كم لدى ا كمة العليا - لدى ا كمة
العليا لدى ال ان الطبية الشرعية - لدى ال ان الطبية - لدى ال ان

العمالية - لدى ان فض املنازعات املالية و ان سوة املنازعات املصرفية لدى ان الفصل منازعات الأوراق املالية - لدى النيابة العامة طلب رد الاعتبار - إاء ما يلزم ضورا لسات جميع الدعاوى لدى جميع اكم - طلب تن القا - طلب الإدخال والتدخل - طلب إحالة الدعوى - لدى اكم - لدى اكم الإدارة (ديوان املظالم) - واس بدال م - طلب تطبيق املادة 230 من نظام املرافعات الشرعية - املطالبة ب نفيذ ألح ام - قبول ألح ام ونف ا - العاض ع ألح ام وطلب الست ناف - التماس إعادة النظر - ال م ش ع صكوك ألح ام - إن ارا طوط والأختام والتواقيع - طلب املنع من السفر ورفع - مراجعة دوائر ا ز والتنفيذ - طلب ا ز والتنفيذ - طلب التحكيم - عي ن اء وا كم ن - الطعن بتقار ر اء وا كم ن ورد م املطالبة وإقامة الدعاوى - املرافعة و املدافعة - سماع الدعاوى والرد عل ا - الإقرار - إلن ار - طلب اليم ن ورده والامتناع عنه - إحضار الش ود والب نات والطعن ف ا - إلجابه و ارح والتعديل - الطعن بال و ر - املطالبات وا اكم م ٢٠٢٣/١٠/٠٤ | ١٤٤٥/٠٣/١٩ : ة لا ولا رادصا خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٢ | ١٤٤٦/٠٣/١٩ : ة لا ولا ءا - تنباخ رات ةينو كللا تلا ولا تامدخ: ة لا ولا ردصم لدعلا ةرازول ةينو كللا تامد ا ع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و قيثوتلا تامدي و كللا ماظنلا نم ةقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٣٧٧٦٦ : ة لا ولا م قرة ي نم: ة لا ولا ةلاح وثيقة وكالة وزارة العدل اململكة العربية السعودية

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-029 – التماس الشيخ أسامه زيني - القضية 42824717 - من المستشار.docx
بطاقة الوثيقة

DOC-029	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
التماس الشيخ أسامه زيني - القضية 42824717 - من المستشار.docx	عنوان الوثيقة
25/08/1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
9	عدد الصفحات (تقديري)
198-190	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1m8dl8PmAPDFJTVs25MmTH7SZAf5QFV_Y/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 4	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 4	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

طلب "التماس" إعادة النظر صاحب الفضيلة/ رئيس محكمة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، الموضوع: نلتمس من فضيلتكم إعادة النظر بشأن الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف الثانية بمحکمتم الموقرة برقم: (4530828230) وتاريخ: 25/08/1445 هـ "مرفق رقم 1"، والحكم الصادر عن نفس الدائرة برقم: (4630548401) وتاريخ: 18/06/1446 هـ

"مرفق رقم 2"، في القضية المقيدة برقم: (42824717) وتاريخ: 25/12/1442هـ، المقامة من المدعين السيد/ عدنان أحمد عباس زيني، والسيدة/ عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي "الملتمس ضدّهما" ضد المدعى عليه السيد/ أسامه أحمد عباس زيني "الملتمس". أتقدم إلى فضيلتكم بالتماسنا هذا على الحكم سالف الذكر، وفق المادتين (86، 87) من نظام المحاكم التجارية رقم: (م/511) وتاريخ: 14/08/1441هـ، حيث جاء بالمادة (86) منه أن: (يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية -الصادرة بموجب النظام -في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية). (وحيث أن هذا الحكم محل الالتماس ينطبق عليه حالة، بل حالات من الحالات الواردة بالمادتين (200/1) من نظام المرافعات الشرعية رقم: (م/1) وتاريخ: 22/01/1435هـ، ومن ثم فإننا أطعن عليه بالالتماس بإعادة النظر المائل للأسباب الآتية: -

أولاً: الأساس القانوني: لما كان الطعن على الأحكام وفق التماس إعادة النظر ميزة مقررة لصالح أطراف الدعوى ولحسن سير العدالة، وذلك استظهاراً لما قد يشوب الحكم من عيوب، ذلك أن القاضي بشر واحتمال الخطأ وارد، كما يتصور عدم الاحاطة الشاملة والمطلقة بجميع عناصر الدعوى لتعذر ظهور بعض الأوراق والأدلة، وهذا تطبيق لمبدأ من المبادئ السائدة في الأنظمة الحديثة وهو مبدأ مراجعة القضاء وهو مبدأ أصيل أقرته الشريعة الإسلامية، ويظهر ذلك في قول سيدنا عمر رضي الله عنه لقاضيه: (ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فرجعت فيه لعقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التماس في الباطل)، وهذا ما أكدته النصوص النظامية، لذا أتقدم إلى فضيلتكم بالتماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه أعلاه، وذلك

استناداً إلي ما نصت عليه المادة (86) سالفه الذكر، وكذلك إلى أحكام المادة (1-200) من نظام المرافعات الشرعية، بوصفه النظام الذي يتضمن القواعد الإجرائية العامة التي تنظم إجراءات التقاضي، وهي تنص على أحقية أي من الخصوم في أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في حالات محددة وردت على سبيل الحصر، ومن بين هذه الحالات التي تنطبق على أوجه التماسنا، ما يلي: 1-انعدام الصفة في المدعى. 2-إذا حصل المُلتَمِس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى، كان قد تعذّر عليه إبرازها قبل الحكم. 3-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. 4-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. 5-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. وسوف نستعرض فيما يلي هذه الأوجه النظامية للتماس إعادة النظر أعلاه، ثم نعرض لطلبات المُلتَمِس، وذلك على النحو التالي: -

ثانياً: أوجه الالتماس بإعادة النظر في الحكم محل الطعن:

1-تتمسك برد الدعوى لانعدام الصفة في المدعى: فلرفع الدعوى شروط ومنها شروط تتعلق بأطراف الدعوى، ويأتي على رأس هذه الشروط: الشرط الأول: أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة: وحيث أن الدعوى لا تقبل إذا كان من رفع الدعوى/ المدعى لا شأن له بالنزاع أو موضوع الدعوى، فشرط الصفة إذن من أهم شروط رفع الدعوى، وإذ يمكن إثارته من قبل المتقاضين في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ومن ثم فقد تم رفع هذه الدعوى من غير ذي صفة، لذا أتمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها على من غير ذي صفة، حيث أنه قد تم استغلال المدعية/ عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي من المدعى الآخر/ عدنان أحمد عباس زيني وقام بأخذ توقيعها على وكالة

لمحامي لرفع هذه الدعوى مستغلاً عدم علمها وكونها تجهل ذلك، واستغل ابني أخو المدعى عليه طلال وفيصل غازي زيني للشهادة على ذلك، واللذان يقومان بالشهادة والتوقيع له على كل ما يطلبه منهما، ونفس الأمر استغله لإصدار صك حكم بالولاية على المدعية/ عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي لصالحه "صك الحكم/ مرفق رقم 3"، وذلك وفق حكم دائرة الأحوال الشخصية الثالثة والعشرون بمحكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة رقم: (4630371972) وتاريخ: 24/04/1446 هـ، في القضية رقم (4571443116) وتاريخ: 18/12/1445 هـ، وقد ذكر هذا المدعى/ الملتمس ضده أن والدته/ المدعية لديها قصور عقلي منذ ولادتها وأنها لا تستطيع التصرف في أمورها وشئونها مستغلاً هذين الشاهدين وللحصول على حكم الولاية، وأن هذه إقرار منه ويُعد حجة عليه فقط، وأن من شأن ما جاء على لسان هذا الملتمس ضده، ومن ثم فتكون الوكالة - المستغلة- المحررة للوكيل/ المحامي غير صحيحة وباطلة كونها صادرة عن إرادة منعدمة، ومن ثم عدم صحة قيام هذا الوكيل/ المحامي برفع مثل هذه الدعوى كونها باطلة، ومن ثم فعند رفع هذه الدعوى لم يكن وكيلاً وكان غير ذو صفة. فهذه الدعوى رفعت بتاريخ: 25 / 12 / 1442 هـ من قبل الوكيل/ المحامي، وصدر صك حكم الولاية على الوالدة/ المدعية/ الملتمس ضدها بتاريخ: 24 / 04 / 1446 هـ ولم يسبق لنا إرفاقه أو الاطلاع عليه إلا منذ أيام قليلة قبل تقديم هذا الالتماس "صك حكم الولاية/ مرفق رقم 3 مكرر"، ومن ثم تم رفع هذه الدعوى بناء على وكالة باطلة وغير صحيحة قامت على غش وغبن من الملتمس ضده، لذا أتمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها على من غير ذي صفة، وهو دفع من النظام العام ومن الدفوع المطلقة والذي يجوز إبداءه في أي حالة تكون عليها الدعوى وذلك وفق نص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية: (م/1) لعام 1435 هـ.

2-إذا حصل المُلتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى، كان قد تعذرَّ عليه إبرازها قبل الحكم.

1-1: من المعلوم أن تحقق هذه الحالة مشروط بحصول الملتمس على أوراق أو على أدلة قاطعة في الدعوى لم يتسن له الحصول عليها إلا قبل رفع الالتماس، بحيث لو أمكن له تقديمها قبل الفصل في الدعوى، لتغير وجه الحكم فيها. وهذا الشرط قد تحقق بالفعل بالنسبة للملتمس، الذي تمكن من الحصول عليها مؤخراً ومنذ عدة أيام قليلة، حيث أنه قد حصل على صك حكم دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة رقم: (4731461703) وتاريخ: 13/04/1447هـ في القضية رقم: (4771864931) وتاريخ: 08/04/1447هـ والمقامة من الملتمس/ المدعى في هذه القضية الأخيرة ضد المدعية الملتمس ضدها/ عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي المدعى عليها في هذه القضية الأخيرة ومنطوقه: (إبراء المدعى عليها/ عاتقه...، للمدعى/ أسامه... من الطلب التنفيذي محل الدعوى...) "مرفق رقم 4"، وهذا كاف لثبت براءة ذمة الملتمس ورد مثل هذه الدعوى، كون أن الملتمس تمكن من الحصول على أوراق رسمية تثبت صحة ما ندعيه، وتكون سبباً لانطباق الفقرة (1- ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية.

1.2: أنه قد حصل الملتمس على صك حكم بالولاية على المدعية/ عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي لصالح المدعى الآخر/ عدنان أحمد عباس زيني "صك حكم الولاية/ مرفق رقم 3 مكرر"، وذلك وفق حكم دائرة الأحوال الشخصية الثالثة والعشرون بمحكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة سالف الذكر، وذلك وفق إقرار الملتمس أن لديها قصور عقلي منذ ولادتها وأنها لا تستطيع التصرف في أمورها وشئونها، وأن من شأن ما جاء على لسان هذا/ الملتمس ضده أن تكون هذه الوكالة المحررة للوكيل/ المحامي رافع هذه الدعوى باطلة وغير صحيحة كون الملتمس ضده استغل كبر سن وجهل المدعية بما تقوم بالتوقيع عليه، ومن ثم عدم صحة قيامه برفع هذه الدعوى، ومن ثم فهذا الوكيل/ المحامي عند رفع هذه الدعوى لم يكن

وكيل وكان غير ذو صفة، ومن ثم عدم صحة هذه الدعوى ومن ثم الحكم الصادر بشأنها، كون ما بني على باطل فهو باطل.

1.3: نرفق لفضيلتكم مجموعة من الأوراق التي تمكّن الملتمس من الحصول عليها مؤخراً ومنذ بضعة أيام، والتي تتمثل في عقود تأسيس الشركات محل التركة والارث، وسجلات تجارية لهذه الشركات "مجموعة من عقود التأسيس والسجلات التجارية/ مرفق رقم 5" ولم يسبق تقديمها في هذه الدعوى من قبل، والتي تثبت صحة العقد المبرم بين الملتمس ووالده، وأن الملتمس كان يقوم بإدارة جميع هذه الشركات بالفعل وكان مدير الشركات وفق هذه الأوراق والمستندات، وقد طعنت الدائرة -طعن غير صحيح- في مضمون العقد ولم يتم الأخذ به، حيث ذكرت أن: (... ذات العقد فقد اشتمل في ذاته على ما يهدمه من جهة أنه أشار إلي جملة وقائع قانونية...، ناهيك عما اشتمل عليه من مقابل قيمى من غير المتصور...).

ونرد بأن هذا العقد صحيح ولم يتضمن ما يهدمه بل ما يقيمه ويقويه ويثبت صحته، ونرفق ما يثبت صحته وقوته الشرعية والنظامية، وأن هذا خطأ وخلل من الدائرة، حيث كان من المفترض نظاماً أن تقوم الدائرة بالتحقق بما جاء بهذا العقد، وأنه بالفعل تضمن مقابل قيمى للملتمس وفق ما أرفق بهذا البند والدفع، والدليل ما جاء بالبند الث من عقد المبايعه "مرفق رقم 6"، والذي جاء به أن: (ثالثاً: يقر الطرف الأول باحتساب أجره الطرف الثانى...)، ومن ثم فما جاء بهذا العقد من تلاقي إرادة الطرفين، يتضمن إقرار من والد الملتمس والملتمس ضده بأجره والملتمس وحقه في مقابل عمله وفق عقد المبايعه، علماً بأننا نتحدث عن أحد أهم شركات المواد الغذائية بالمملكة، وأن موكلى هو من أسسها وأرسى دعائمها مع والده عليه رحمة الله، كما قام والد الملتمس والملتمس ضده بتوزيع ما نسبته (24%) من قيمة أسهمه على ورثته في حياته، ومن ثم فهذا الإقرار وفق المادة (16/1) من نظام الإثبات، أنه: "1- يكون الإقرار صراحة أو

دلالة، باللفظ أو بالكتابة"، وحيث أن هذا الإقرار حجة على المقر كونه صراحةً وكتابةً.

كما أن هذه العقود والسجلات تثبت صحة ادعاءات الملتمس ودفعه، وعدم صحة ما جاء بأسباب الحكم محل الطعن. بل وما يؤكد ذلك قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وحديث الرسول: (المسلمون عند شروطهم)، ومن ثم فالأحكام محل الطعن بالالتماس قد خالفت النصوص النظامية التالية: -أ- نص المادة (94) من نظام المعاملات المدنية رقم: (م/91) وتاريخ: 29/11/1444هـ. ب- نص المادة (95) من نظام المعاملات المدنية بأنه: "1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد". ومن ثم فالملتمس تمكن من الحصول على أوراق رسمية تثبت صحة ما ندعيه، وتكون سبباً لانطباق الفقرة (1- ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية.

3- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم: كذلك فإن هناك غش يجيز قبول التماس إعادة النظر بالمعنى وفق الفقرة (1- ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية من جهتين، فالحكم الابتدائي الصادر ضد الملتمس ضده كان بناءً على تقرير صادر عن المحاسب القانوني/ طلال أبو غزاله، والذي بناءً عليه صدرت الأحكام المتتالية من درجات المحاكم المختلفة، وقد اعترض الملتمس على هذا التقرير المحاسبي لأنه استند على تقييمي مستقبلي غير صحيح وغير حقيقي وليس حال بشأن هذا التقييم، وكان اعتراض الملتمس الرئيس على آلية التقييم، وقد تم الصلح مع باقي الورثة على قيمة أقل من تقييم هذا الخبير المحاسبي، وتم الاتفاق على المبايعة بسعر آخر بالتراضي. كذلك إن الدائرة قد أصدرت حكمها بناءً على وكالة باطلة من المدعية/ عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي للوكيل/

المحامي رافع هذه الدعوى، بل نقول أن ذلك بمثابة عمل احتيالي كون الملتمس ضده استغل كبر وجهل والدته المدعية وأنها معه بعيدة عن موكلي، والذي منعه من رؤيتها تماماً، وما يؤكد الغش أن الولاية والوكالة بعد تحرير سند ابراء ذمة موكلي، ومن ثم فما حدث من الملتمس ضده ينطوي على غش متعمد وتدليس عمد إليه ليخدع المحكمة ويؤثر في عقيدتها، فتحكم بناء على هذا التصور لمصلحة من ارتكب الغش ضد خصمه الذي كان يجهل أن هناك غشاً، وكان يستحيل عليه كشفه أو دحضه، ومن ثم فإن الغش الذي يعتد به كسبب من أسباب الالتماس هو الذي يكون خافياً على الملتمس أثناء سير الدعوى وغير معروف لها؛ وهو ما حدث مع الملتمس، ومن هذا يظهر أنه قد وقع غش من شأنه التأثير في الحكم. وسبباً نظامياً لقبول الالتماس وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1-ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية.

4-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. أ-إن التناقض الذي يُجيز الالتماس، طبقاً لما تقضي به الفقرة (هـ) من المادة (200-1) من نظام المرافعات الشرعية، هو التناقض في منطوق الحكم بعضه مع البعض الآخر، وحيث أنه بالرجوع الى الحكم محل الطعن، نجد أنه قد بُني على زعم باطل وكيدي وغش من الملتمس ضده السيد/ عدنان أحمد عباس زيني، وما يثبت هذا التناقض لدي الدائرة مصدرة الحكم عقود تأسيس الشركات محل التركة والارث، وسجلات تجارية لهذه الشركات "مجموعة من عقود التأسيس والسجلات التجارية/ مرفق رقم 4 مكرر"، فهي تثبت ان الأعمال التي قام بها المدعى عليه/ الملتمس لا تخص الشركة محل الدعوى (شركة احمد زيني التجارية)، بل هي حصص تجارية، وأن هذه الشركة كانت تملك حصصاً في الشركات الأخرى، وهذا ما تؤكد هذه الأوراق والمرفقات الجديدة.

يضاف لذلك أن المدعى/ عدنان زيني قد أقر في صك الصلح والتخارج والذي كان السبب في تعيين المحاسب القانوني "صك الحكم/ مرفق رقم 7" بحقيقة إدارة المدعى عليه/ الملتمس لجميع الشركات، وحيث أن هذا الإقرار وفق المادة (16/1) من نظام الإثبات، أنه: "1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة"، وحيث أن هذا الإقرار صريح وكتابة. ووفق المادة (17) من نظام الإثبات، أنه: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه". ووفق المادة (18/1) من نظام الإثبات، أنه: "1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه". ومن هذه المواد جميعها يتضح أن إقرار المدعى/ الملتمس ضده في هذه الدعوى هو إقرار قضائي صحيح نظاماً، وأنه حجة عليها وملزمة به، ولا يجوز الرجوع عنه، وهذه تعد بينة ودليل آخر يثبت ويؤيد مضمون ما ذكر في البند الث من عقد المبايعة "مرفق رقم 6 مكرر" ويكشف تناقض منطوق الحكم مع أسبابه، ومن ثم فهذا الحكم محل الطعن قد خالف الشرع والنظام.

ب- أن ما جاء بأسباب الحكم بشأن أن المدعى عليه/ الملتمس قد قبل بالتقييم فهذا غير صحيح، فادعاء الدائرة بأن تقرير المحاسب القانوني/ طلال أبو غزالة هو أقرب تقييم لتلك الحصص غير صحيح أيضاً، لأن عملية التخارج كتصرف قانوني هي العملية التي نسخت ذلك التقييم (يراجع آخر صفحة من الحكم في تسبيب القاضي ص 5).

يضاف لذلك أن الدائرة ادعت بأنها أخذت بالتقييم الأقرب زماناً لواقعة انتقال الحصص، وهذا غير صحيح لعدة أسباب: الأول: وفق حكم أنه تم التخارج والصلح على قيمة مختلفة عن تقييم طلال أبو غزاله، فهذا أمر ينسخ ويُجب تقييم طلال أبو غزاله، حيث كان الصحيح شرعاً ونظاماً أن تعدد الدائرة بقيمة التخارج الفعلية. الثاني: إن التقييم الأقرب للواقعة هو التقييم للحصص الذي ورد بالعقد، والذي أنكرته ولم تعترف به الدائرة، ولم تتحقق من صحته، وقد أثبتنا أعلاه صحته. الثالث: إذا كانت تريد

الدائرة الوصول الى الحق، فكان من الأجدر بها أن تطلب تقييم الشركات بموجب ميزانيتها المدققة مثلاً، أو التحقق من قيمة الحصص قبل شراء المدعى عليه/ الملتمس من والده.

وباختصار فقد تم الاعتراض على هذا التقرير المحاسبي، لأنه استند على تقييمي مستقبلي غير صحيح وغير حقيقي وليس حال بشأن هذا التقييم، وكان اعتراضنا الرئيس على آلية التقييم، وقد تم الصلح مع باقي الورثة على قيمة أقل من تقييم هذا الخبير المحاسبي، مما يؤكد صحة اعتراضنا على التقرير وآلية التقييم. ومن ثم فتقييم المحاسب القانوني/ طلال أبو غزالة لم يُعتمد به لا في الصلح ولا التخارج، ومن ثم فإن منطوق الحكم محل الالتماس مناقض لبعضه بعضاً.

5- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى: إن التمثيل غير الصحيح الذي يُجيز الالتماس، طبقاً لما تقضي به الفقرة (ز) من المادة (200-1) من نظام المرافعات الشرعية، هو إذا صدر الحكم لصالح/ أو على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، ويمكن الاسترشاد بهذه الحالة للطعن في شأن الحكم محل الالتماس، حيث إن الملتمس ضدها والصادر لصالحها الحكم وكالتها للوكيل/ المحامي رافع هذه الدعوى باطلة بطلان مطلق، فقد كانت بناء على غش واستغلال لها، حيث لم تمثل الملتمس ضدها التمثيل الصحيح كون وكالتها باطلة، مما يؤدي إلى بطلان الحكم محل الالتماس.

ومن ثم ينطبق على هذا الحكم محل الالتماس كل من البنود أرقام (ب، ج، هـ، ز) من المادة (200/1)، كما يتضح قوة الدفع الشرعية والنظامية التي استندنا عليها لقبول التماس إعادة النظر المقدم من موكلي، ونقض هذا الحكم وقبول الالتماس بشأنه، من خلال دفع وردود تقطع الشك باليقين، وتدحض الأسباب التي بُني عليها الحكم محل الالتماس، ومن ثم نقضه والحكم لصالح المدعى/ الملتمس، وكل هذا كان دافعاً لنا لتقديم مثل هذا الالتماس.

١- طلبات المدّعي عليه/ الملتمس: بكل احترام وتقدير نلتمس من فضيلتكم الآتي: -

أولاً: قبول الطعن بالالتماس بإعادة النظر شكلاً، والقضاء بنقض الحكم وإعادة فتح باب المرافعة، والحكم لصالحه بما سبق وأن طالبت به برد الدعوى لعدم صحتها لانعدام الصفة، ولتوافر حالات من الواردة بالمادة (200/1) من نظام المرافعات الشرعية.

ثانياً: بصورة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدي لحين الفصل في التماس إعادة النظر المودع أمام عدالتكم، وفق ما ورد في المادة (89) من نظام المحاكم التجارية.

نسأل الله العلي القدير أن يحق الحق والعدل على أيديكم،،،

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-030 – تقرير خبرة (المرحلة الأولى) صادر عن مكتب "طلال أبو غزالة وشركاه" مؤرخ 27/6/2011م - 27/6/2011م
بطاقة الوثيقة

DOC-030	رقم الوثيقة
تقرير خبرة	نوع الوثيقة
تقرير خبرة (المرحلة الأولى) صادر عن مكتب "طلال أبو غزالة وشركاه" مؤرخ 27/6/2011م - 27/6/2011م	عنوان الوثيقة
27/6/2011	التاريخ الميلادي
غير متاح	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
204-199	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1cUEJcpiSk2FSWkZhD_G1wTEklm6wnMZP/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1، فُتات أسطر: 20	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1؛ فُتات أسطر: 20	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

أرقام ومبالغ مستخرجة آلياً من الوثيقة (للمراجعة — ليست جردًا محاسبيًا)

المبلغ/الرقم	السياق
٩٧,٥٠٩,١١٨	أ - تتألف صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء ك
١٩,٨١٠,٩٣٩	أ - تتألف صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء ك
٢٢,٦٤٥,٧٧٤	أ - تتألف صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء ك
٢١,٥٣٢,٤٨٣	أ - تتألف صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء ك
١,٧٩٧,١٥٢	أ - تتألف صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء ك

٤٤٥,٣١٦	أ - تتألف صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء ك
١,٣٥١,٨٣٦	أ - تتألف صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء ك
٢٠,٣٥٠,٣٨٤	أ - تتألف صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء ك
٨,٢٣٣,٦٦٤	أ - تتألف صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء ك
٢٢٢,٦٥٩	أ - تتألف صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء ك
١٥٠,٥٣٦,٢٣٢	أ - تتألف صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء ك
٧٩,٩٢٤,٩٠١	أ - تتألف صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء ك
٢٢٥,٠٤٩,٢٤٨	تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لـ
٦٩,٧٦٥,٢٦٧	تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لـ
٥١,٧٦١,٣٢٧	تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لـ
٢٠,٧٠٤,٥٣١	تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لـ
١٠,٣٥٢,٢٦٥	تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لـ
٣,٦٦٨,٨٩٧	تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لـ
٧٣,٤٣٤,١٦٤	تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لـ
٣١,٩٥٠,٣٨٨	تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لـ
٣٠,٢٢٨,٨٤٤	تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لـ
١٩,٣٥٢,٦٩٥	تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لـ
١٤٤,٠٤٥,٤٩٥	تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لـ
٧٩٩,٤٦٣	تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لـ
٢,٣٤١,٢٦٠	تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لـ
٨,٣٥٩,٣٨٠	٩ % 1 % .. ٨,٣٥٩,٣٨٠ ٧٥,٢٣٤,٤١٨ إجمالي الحقوق الحسا
٧٥,٢٣٤,٤١٨	٩ % 1 % .. ٨,٣٥٩,٣٨٠ ٧٥,٢٣٤,٤١٨ إجمالي الحقوق الحسا
٤,٦٩٠,٤٨٣	٩ % 1 % .. ٨,٣٥٩,٣٨٠ ٧٥,٢٣٤,٤١٨ إجمالي الحقوق الحسا
٨٣,٥٩٣,٧٩٨	٩ % 1 % .. ٨,٣٥٩,٣٨٠ ٧٥,٢٣٤,٤١٨ إجمالي الحقوق الحسا
٤,٦٩٠,٤٨٣ ريال	التاريخ: ٢٧ / ١ / ٢٠١١ رقم الصفحة: تقرير خبرة)
١٤٥,٤٠٥	التاريخ: ٢٧ / ١ / ٢٠١١ رقم الصفحة: تقرير

	خبرة)
١,١١٣,٢٩١	التاريخ: ٢٧ / ١ / ٢٠١١ رقم الصفحة: تقرير خبرة)
١,٠٧٨,٨١١	التاريخ: ٢٧ / ١ / ٢٠١١ رقم الصفحة: تقرير خبرة)
٤٣١,٥٢٤	التاريخ: ٢٧ / ١ / ٢٠١١ رقم الصفحة: تقرير خبرة)
٢١٥,٧٦٣	التاريخ: ٢٧ / ١ / ٢٠١١ رقم الصفحة: تقرير خبرة)
١,٤٥٤,٠٥٠	التاريخ: ٢٧ / ١ / ٢٠١١ رقم الصفحة: تقرير خبرة)
١,٣٠٨,٦٤٥	التاريخ: ٢٧ / ١ / ٢٠١١ رقم الصفحة: تقرير خبرة)
١,٣٥٠,٤٧٠	التاريخ: ٢٧ / ١ / ٢٠١١ رقم الصفحة: تقرير خبرة)
٤,٦٩٠,٣٤٣	التاريخ: ٢٧ / ١ / ٢٠١١ رقم الصفحة: تقرير خبرة)
٢,٤٦٣,٧٦١ ريال	التاريخ: ٢٧ / ١ / ٢٠١١ رقم الصفحة: تقرير خبرة)
٤,٦٩٠,٤٨٣ ريال	تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق ل
٢,٤٦٣,٧٦١	ريك شركة أوزكو المحدودة (أسامة أحمد زيني) عدنان

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي»
المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-031	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
مرفقات المدعي عدنان زيني في الدعوى رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
49	عدد الصفحات (تقديري)
253-205	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/ 1MEQ3sd4Ecm46_kIVLH7pC G57aen7bNi8/view? usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 52، قُتات أسطر: 208	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 52؛ قُتات أسطر: 208	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

AD تقرير خبرة مقدم إلى أطراف النزاع فيما يتعلق بالقضيتين
رقم ٢/٥٧٩٨ / ق لعام ١٤٣١هـ ورقم ٢/١٣٧٥ / ق لعام ١٤٣٢هـ
والمنظورتين لدى الدائرة السابعة عشر في المحكمة الإدارية
بجدة بخصوص النزاع القائم بين المدعين السادة / عدنان أحمد
عباس زيني وفيصل وغدير وطلال أبناء غازي أحمد زيني
والمدعى عليه السيد / أسامة أحمد زيني طلال أبوغزاله
وشركاه..

جدة في ٧ ذو القعدة ١٤٣٢هـ الموافق ٥ أكتوبر ٢٠١١م

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة المدعين / عدنان أحمد عباس زيني وفيصل وغدير وطلال
أبناء غازي أحمد زيني والمدعي عليه السيد / أسامة أحمد زيني
المحترمين عدة - المملكة العربية السعودية السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته الموضوع: تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين
رقم ٢/٥٧٩٨ / ق لعام ١٤٣١هـ ورقم ٢/١٣٧٥ / ق لعام ١٤٣٢هـ
والمنظورتين لدى الدائرة السابعة عشر في المحكمة الإدارية
بجدة بالإشارة إلى قرار المحكمة الإدارية بجدة (الدائرة السابعة
عشر) رقم ٢/١٧/٥١ لعام ١٤٣٢هـ وإلى عرضنا المؤرخ في
١٠/٤/١٤٣٢هـ الموافق ١٥/٣/٢٠١١م بخصوص الموضوع أعلاه
نرفق فيما يلي تقريرنا حول إجراء المحاسبة بين الطرفين
وتدقيق الميزانيات وبيان ما فيها من تجاوزات وتقييم حصص
الشركاء في الشركات محل الدعوة.

هذا التقرير محصور استخدامه للغرض المعد من أجله ولا يجوز
استخدامه أو جزاء منه لأي أغراض أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،، طلال أبوغزالة وشركاه
محاسبون: قانونيون PR 61 A1 Pie Public Accountant
TALAL ABU-CHAZALEN & CO : أولاً أسس إعداد التقرير.

الفهرس

ثانياً صافي حقوق الشركاء الدفترية المعدلة بالتقييم واثـر
التجاوزات

E

ثالثاً:

القوائم المالية المعدلة بالتقييم واثـر التجاوزات لشركة أحمد
زيني وأولاده كما في ٣٠/٤/١٤٣٢هـ (معدة وفقاً لأساس حقوق
الملكية).

رابعاً: القوائم المالية المعدلة بالتقييم واثـر التجاوزات
لشركة أحمد زيني التجارية كما في

٢٠١١/٣/٣١م (معدة على أساس حقوق الملكية).

خامساً: ملخص حقوق الملكية للشركات التابعة الدفترية
المعدلة بالتقييم كما في ٢٠١١/٣/٣١م.

سادساً شرح وتوضيح التعديلات الناتجة عن التجاوزات
على القوائم المالية لشركة أحمد زيني وأولاده

وشركة أحمد زيني التجارية .تازواجتلاً: أعباس ثامناً: الملاحظات
تاسعاً: أعمال المراجعة للشركات خلال فترة المحاسبة.

المرفقات:

1 - القوائم المالية للشركات التابعة كما في ٣١ مارس ٢٠١١م (٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٢هـ).

٢ - دراسات التقييم للشركات التابعة كما في ٣١ مارس ٢٠١١م (٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٢هـ).

٣- نسخة تقييم بيوت الخبرة للعقارات.

أولاً: أسس إعداد التقرير

إن الغرض من إعداد هذا التقرير هو حصر حقوق الشركاء
الدفترية المعدلة بالتقييم واثـر التجاوزات في الشركات محل
الدعوى.

تم احتساب حقوق أطراف النزاع (الشركاء) في الشركات محل
الدعوى على أساس نسب ملكيتهم في الشركات كما هو مبين
في عقود التأسيس.

إن ملكية مجموعة الشركات محل الدعوى تعود لشركة أحمد
زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية بالإضافة إلى ملكية
أطراف أخرى (حقوق أقلية) كما يلي: - الشركات التابعة ١ -
شركة الضيافة للأعمال العقارية ٢ - شركة مصنع الحلويات

شركاتها التابعة. وكذلك أصبح مجموع حقوق الملكية في شركة أحمد زيني التجارية يمثل حقوق الشركاء في الشركة نفسها وحقوقهم في حصتها في شركاتها التابعة.

تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ / فى لعام ١٤٣١ هـ

ورقم ٢/١٣٧٥ / فى لعام ١٤٣٢ هـ المدينة / الدولة جدة -

المملكة العربية السعودية تقرير خبرة ٥٥٢ لم يتم إعتبار فرع

شركة أحمد زيني للتموين والخدمات الغذائية في دبي ضمن

مجموعة الشركات محل الدعوى نظراً لان هذا الفرع كان

مسجل بإسم السيد / أسامة أحمد زيني شخصياً وتم تغيير الكيان

القانوني له إلى فرع شركة أحمد زيني للتموين والخدمات

الغذائية كما هو في المرفقات (١) و (٢) و (٣) دون موافقة من

قبل الشركاء الآخرين. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الأغراض اعداد القوائم المالية كما بتاريخ احتساب حقوق

الشركاء الدفترية فقد تم اعتماد تاريخ ٣١ مارس ٢٠١١م

للشركات التي تستخدم التقويم الميلادي لسننها المالية وتم

اعتباره مساوياً لتاريخ ٣٠/٤/١٤٣٢ هـ والذي تم اعتماده للشركات

التي تستخدم التقويم الهجري لسننها المالية.

لقد تم إعادة تقييم الشركات التالية ١- شركة الضيافة للأعمال

العقارية.

٢ - شركة مزرعة وادي فاطمه للدواجن. ٣- شركة مصنع

الحلويات والطحينة الوطني.

٤ - شركة أحمد زيني للتموين والخدمات الغذائية.

٥ - شركة أحمد زيني للكهرباء والتكيف. ٦- شركة الخميرة

السعودية الشركة الوطنية للإدارة والخدمات.

٦- شركة أحمد زيني سودكسو للتموين. ٩ - شركة آبار وزيني

ديكن لتكيف الهواء.

١٠ - شركة كورتينا للصناعات الغذائية. وتم إثبات فرق إعادة

التقييم عن القيمه الدفترية في القوائم المالية لكل من شركة

أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية وتم احتساب حقوق الشركاء على أساس حقوق الملكية المعدلة بالتقييم واثـر التجاوزات.

لم يتم إعادة تقييم كل من شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية لانهما شركات قابضة ولا تمارس نشاط إن كافة التعديلات الناتجة عن التجاوزات وعن إعادة التقييم ظهرت في هذا التقرير لأغراض حصر حقوق الشركاء كما هو مبين اعلاه ولم تدخل في السجلات المحاسبية للشركات.

تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٥٧٩٨/٢/ق لعام ١٤٣١ هـ ورقم ١٣٧٥/٢/ق لعام ١٤٣٢ هـ المدينة / الدولة: جدة - المملكة العربية السعودية تقرير خبرة 003 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ثانياً: صافي حقوق الشركاء الدفترية المعدلة بالتقييم واثـر التجاوزات

ثانياً: صافي حقوق الشركاء المعدلة واثـر التجاوزات بالتقييم واثـر التجاوزات

أ - تتألف صافي حقوق الشركاء الدفترية المعدله بالتقييم واثـر التجاوزات كما يلي: - شركة أحمد زيني شركة أحمد زيني المجموع وأولاده ريال سعودي التجارية ريال سعودي شركة أوزكو المحدودة (أسامة أحمد زيني) عدنان أحمد زيني طلال غازي أحمد زيني فيصل غازي أحمد زيني غدير غازي أحمد زيني رصيد غير مادي (لم يوزع) ١٩٠,٣٨٣,٠٠٨ ٢٠٠,٥٧٣,٦٢٥ ٩١,٦٧١,٥٢٤ ٣,١٨٧,٥٠٩ ٧٥,٩٠٥,٧٨٢ ١٩٢,٦٠٤,٨٥٢ ٧,٩٦٨,٧٧٣ ٤٢,٤٧٥,٤٨٠ ١,٥٩٣,٧٥٤ ٤٤,٠٦٩,٢٣٤ ٨٨,٤٨٤,٠١٥ ٣,١٨٧,٥٠٩ ٣٥٢,٨١٩,٣٨٦ ٥٨٦,٦٦٥,٦٢٨ ٣٦٨,٧٥٧,٩٣١ ٩٥٥,٤٢٣,٥٥٩ ١,٠٠٠ ٥٤٣,٢٠٢,٣٩٤ - تفاصيل احتساب حقوق الشركاء في شركة أحمد زيني وأولاده - (ب).

سعودي إجمالي حقوق الشركاء ريك شركة أحمد زيني وأولاده
أسامة أحمد زيني المجموع صافي حقوق الشركاء ريك شركة
أحمد زيني وأولاده أسامة أحمد زيني المجموع ٣٧٢,٤٢٦,٨٢٨
النسبة المئوية ريال سعودي ٣٧,٢٤٢,٦٨٣ 1%. [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

335,184,145 9%. ٣٧٢,٤٢٦,٨٢٨ 1%.. إجمالي الحقوق
الحساب الجاري صافي الحقوق (مدين) دائن ريال سعودي
٣٣,٥٧٣,٧٨٦ (P.174,44٧) ٣٧,٢٤٢,٦٨٣ ٣٣٥,١٨٤,١٤٥ ٣٦٨,٧٥
(P,TTA,AAV) ٧,٩٣١ ٣٧٢,٤٢٦,٨٢٨ تقرير خبرة فيما يتعلق
بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ / فى لعام ١٤٣١ هـ ورقم ٢/١٣٧٥ / لى
لعام ١٤٣٢ هـ

تقرير خبرة 006 تابع ج - توزيع حصة شركة أحمد زيني وأولاء
في شركة أحمد زيني التجارية على الشركاء في شركة أحمد
زيني وأولاده (٣٣,٥٧٣,٧٨٦ ريال سعودي) أسماء الشركاء
الرصيد الموزع شركة أوزكو المحدودة (*) الشريك عدنان
أحمد زيني الشريك طلال غازي زيني الشريك فيصل غازي زيني
الشريك غدير غازي زيني شركة احمد زيني وأولاده يوزع كما
يلي: - الشريك أسامة أحمد زيني (*) الشريك شركة أحمد
زيني وأولاده \- توزع كما هو مبين أعلاه المجموع رصيد غير
مادي (لم يوزع) الإجمالي نسبة الملكية توزيع المرحلة الأولى
توزيع المرحلة الثانية المرحلة الثالثة ريال سعودي ٣٢,٢٦٤
١٠,٤٠,٧٨٧ ٣٣,٥٧٣,٧٨٦ ٧,٩٦٨,٧٧٣ ٧,٤٢١ ٧,٧٢١,٩٧١ ٧,٧٢١,٩٧١ ٢٣%
٧,٩٦٨,٧٧٣ ٧,٤٢١ ٧,٧٢١,٩٧١ ٢٣% ٣,١٨٧,٥٠٩ ٢,٩٦٨ ٢,٩٥٢ ٩٥,٧٥٢
٣,١٨٧,٥٠٩ ٢,٩٦٨ ٢,٩٥٢ ١,٥٩٣,٧٥٤ ١,٤٨٤ ١,٥٩٣,٧٥٤ ٢.1%
٤٧,٨٧٦ ١,٥٤٤,٣٩٤ ١٠,٠٠٢% ١٠,٠٠٢% ٣٢٢,٦٤٤ ٣٢٢,٦٤٤ ١٠,٤٠٧,٨٧٤ ٣١%
4,737,3A ٩,٠٠٢ ٢٩٠,٣٨٠ ٩,٣٦٧,٠٨٦ 9%. [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

٣٢,٢٦٤ ١٠,٤٠,٧٨٧ 1%. ٣٢٢,٦٤٤ ١٠,٤٠٧,٨٧٤ ٣٣,٥٧٣,٧٨٦
٣٣,٥٧٣,٧٨٦ (٠) تعتبر حصة لطرف واحد هو الشريك شركة

أوزكو المحدودة (أسامة أحمد زيني) ويبلغ مجموعها ١٧,٦٣٥,٢٤١ ريال سعودي.

تقرير خبرة فيما يتعلق بالفضيتين رقم ٢/٥٧٩٨/ق لعام ١٤٣١ هـ ورقم ٢/١٣٧٥ لعام ١٤٣٢ هـ

تقرير خبرة 007 تابع ج - توزيع صافي حقوق الشركاء في شركة أحمد زيني التجارية على الشركاء بعد إعادة توزيع حصة شركة أحمد زيني وأولاده التجارية البالغة ٣٣,٥٧٣,٧٨٦ ريال سعودي. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ريك شركة أوزكو المحدودة (أسامة أحمد زيني) عدنان أحمد زيني طلال غازي أحمد زيني فيصل غازي أحمد زيني غدير غازي أحمد زيني رصيد غير مادي (لم يوزع) المجموع ريال سعودي (١٧,٦٣٥,٢٣١ + ٣٣٥,١٨٧,٥٠٩ ١,٥٩٣,٧٥٤ ١٠٠٠ ٣٦٨,٧٥٧,٩٣١ تقرير خبرة فيما يتعلق بالفضيتين رقم ٢/٥٧٩٨/ق لعام ١٤٣١ هـ ورقم ٢/١٣٧٥ لعام ١٤٣٢ هـ

تقرير خبرة 008 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ثالثاً: القوائم المالية المعدلة بالتقييم واثرتجاوزات لشركة أحمد زيني وأولاده كما في ١٤٣٢/٤/٣٠ هـ معده وفقاً لأساس حقوق الملكية)

شركة أحمد زيني وأولاده شركة ذات مسؤولية محدودة جدة ثالثاً:: القوائم المالية المعدلة باثرتجاوزات وإعادة التقييم كما في ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٢ هـ (معده وفقاً لأساس حقوق الملكية)

9) شركة أحمد زيني وأولاده شركة ذات مسؤولية محدودة حدة

الفهرس صفحة قائمة قائمة المركز المالي كما في ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٢ هـ قائمة الدخل للفترة من 1 محرم ١٤٣٢ هـ الى ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٢ هـ قائمة التغيرات في حقوق الشركاء للفترة

من 1 محرم ١٤٣٢هـ الى ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٢هـ إيضاحات حول
القوائم المالية ١ من 4 إلى ١١ " ج " 010 الاصول الاصول
المتداولة نقد ونقد مماثل مدينون مدفوعات مقدماً وتأمينات
ةقالع تاذ فارطا نم ةقحتسم غلابم مجموع الاصول المتداولة
الاصول غير المتداولة (1- شركة أحمد زيني واولادة شركة ذات
مسؤولية محدودة [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

قائمة المركز المالي كما في ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٢هـ كما في ٣٠
ربيع الثاني قائمة (أ) كما في ٣٠ كما في ٣٠ ذو الحجة تاليدعتلا
١٤٣١ قبل التعديل مدين دائن بعد التعديل إيضاح ريال سعودي
استثمارات في شركات اخرى ب، ٧ إستثمارات في شركات
تابعه ممتلكات ومعدات - بالصافي آب، ٨ ج، ٩ مجموع الاصول
غير المتداولة مجموع الاصول ١، ٨٣٩، ٣٠١، ٩، ٣٦، ٢٧٥، ٢٥٧،
١٩٦ ١٣ ٢٠٤٦٠٠٥٥٤ ٥٩٣، ٣٢٦ ٦٨٦ ٨٢٨، ١، ٨٣٩، ٣٠١ ٣٠٩٤، ٢٣،
٢٧٤ ٩، ٣٦، ٢٧٥ ٢٥٧، ١٩٦ ٢، ٤٦٠٠٥٥٤ ٢٠٤٦٠، ٥٥٤ ٢٦٠٤٩٨
٨٥٢ ١٣، ٥٩٣، ٣٢٦، ٩٠٠، ١، ٩٠٠، ٤٧، ٦٢٥، ٨٣٨ ٧٤٥، ٢٣٣،
٧٤١ ٣٠٢، ٣٩٢، ٠٩٧ ١٤٧، ٥٨٥ ٤٦٦٠٠٠٠ ٣٠٣، ٨٧١ ٣٠٩، ٧١٤
٤٦٦٠٠٠٠ ٧٤٥، ٥٣٧، ٦١٢ ١٠٠٦٣، ٢٦٦، ٧٤٩ ٧٤٥، ٥٣٧، ٦١٢
٣١٨، ١٩٥، ١٣٧ إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٠)
تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

٩٠٠، ١، ٣٥١، ٢٥٤، ٢٩٩ ٣٧٢، ٧٤٨ ٣٥٣، ٥٢٧، ٠٤٧ (T- شركة
أحمد زيني واولادة شركة ذات مسؤولية محدودة جدة - المملكة
العربية السعودية تابع قائمة المركز المالي كما في ٣٠ ربيع
الثاني ١٤٣٢هـ كما في ٣٠ ربيع الثاني قائمة (أ) كما في: ٣٠
ربيع الثاني كما في ٣٠ ذو الحجة الخصوم وحقوق الشركاء
الخصوم المتداولة بنك دائن تورق قصير الأجل نمم دائنة أخرى
جاري الشركات التابعة مصاريف مستحقة وتأمينات مخصص
الزكاة الشرعية مجموع الخصوم المتداولة الخصوم غير
المتداولة قرض طويل الاجل جاري الشيخ احمد زيني مخصص

مكافأة ترك الخدمة مجموع الخصوم غير المتداولة مجموع
الخصوم جاري الشركاء حقوق الشركاء رأس المال احتياطي
نظامي تمويل رأس مالي من الشركاء فرق إعادة تقييم
الشركات التابعة أرباح مبقاه مجموع حقوق الشركاء - قائمة " د
" مجموع الخصوم وحقوق الشركاء ١ EYY تاليدعتلا ETY ١٤٣١
قبل التعديل مدين دائن بعد التعديل إيضاح ريال سعودي ٥٠،
٣١١، ١٢ ٩١٠، ٦٦٦، ٦٦٥، ٤٠٨٦١، ٤٥٦، ١٠ ١٦، ٢٢١، ٧٧٢ ١١ ١،
٤١٤، ٥٣٢ ١٢ ٣٤، ٢٣٥ ٨٥، ٥١٠، ٥٧٠ ١٣، ١٣ ١٣ هـ ٥٠، ١٣٥، ٢٠٤
٥٠، ٣١١، ١٣ ٩١٠، ٤٩٩، ٥ ٩٩٨، ٥٦١ ٢٢٧٠ ١٢، ٦٦٦٦٦٥ ٤٠٨٦١،
٤٥٦ ٣٤، ٦٩٢، ٩٥٦ ١٦، ٢٢١، ٧٧٢ ١، ٣٨٩، ١٨١ ٤١٤ ١٠، ٥٣٢ ٣٤،
٢٣٥ ١٠٥، ٥٣٦ ٢٠٨، ٨٥ ٥١٠، ٥٧٠ ٦٠، ٢٤٩، ٩٩٩ ٦٠، ٢٤٩ ٩٩٨،
٢١٧، ٦٨٧، ٦٥٦ ٢، ٧١٠، ٦٧٥ ٢٨٠، ٦٤٨، ٣٣٠ ٢، ٧٩٠، ٥٩٧ ٨٧،
٠٨٠، ٥٨٤ ٢٤، ٣٩٠، ٩٨٩ ٩٥٦، ٩٥٠ ١٧٥، ٣٨٥ ٨٥٦، ٨٦٦ ١٧٢،
٥٩١، ١٥٤ ٩٥٦، ٩٥٠ ١٧٥، ٢ ٧٩٠، ٥٩٧ ٢٦٣، ٣١٠، ٥٤٠ ٥٤٢، ٣٤٨،
١١٠ (٧٣، ٣٠٧، ٩٥٧) (٧٨، ١٦٦، ٥٦٣) ١٤، ٦٨٥، ٤٢٦ ٢٥٠٠٢٥،
٧٨٦ (٦٧، ٨٢٦، ٢٠٣) ١٤ ١، ٠٠٠، ٠٠٠ ٠٠٠، ١ ١٥ ١٦ ١٧
١٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠ ١٧٢، ٦١٣، ٤٦٦ ٧٤٤، ٢١٨، ٩٩١ ١٧٢،
٦١٣، ٤٦٦ ٧٤٤، ٢١٨، ٩٩١ ٦٥، ٤٧٦، ٩٩٠ ٦٧، ٩٩٠ ٥٠، ٠٠٩،
٧٠١ ٩٦٨، ٨٤٢، ١٥٨ ٢٥، ٤٠٧، ٨٧٨، ٩٤٢، ٨٦٤، ٧١٠ ١١، ٣٤٧، ٩٣٦،
٣٥، ٤٧٩، ٢٣٠ ١١، ٣٤٧، ٩٣٦ ٤٧٩، ٣٧، ٢٣٠ ١، ٦٣ ٠، ٢٦٦، ٧٤٩،
٩٥٧، ٣٩٦، ٢٩٠ ٢١٢، ٣٢٤، ٦٧٨ ٣١٨، ١٩٥، ١٣٧ إن الإيضاحات
المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٠) تشكل جزءاً لا يتجزأ من
هذه القوائم المالية. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

إيرادات النشاط مصاريف النشاط صافي ربح (خسارة) النشاط
شركة أحمد زيني واولاده شركة ذات مسؤولية محدودة

قائمة الدخل للفترة من 1 محرم ١٤٣٢هـ الى ٣٠ ربيع الثاني
١٤٣٢هـ للفترة من 1 محرم ١٤٣٢هـ إلى ٣٠ ربيع الأول للفترة
من قائمة (ب) 1 محرم ١٤٣٢هـ للسنة المنتهية في إلى ٣٠
ربيع الأول ٣٠ ذو الحجة تاليدعتلا قبل التعديل مدين إيضاح ريال

سعودي (دائن) ريال سعودي بعد التعديل ريال سعودي ريال
سعودي صافي أرباح إستثمارات موزعة أرباح إستثمارات في
شركات تابعه حسب طريقة حقوق الملكية مصاريف إدارية
وعمومية ٣ و ١٨ ٢٧ ، ٣٩٧٠٤٤٧ (٤ ، ٢٢٠ ، ٤١١) مصاريف تمويل
إيرادات أخرى مصاريف مكاتب الشيوخ مصاريف الادارة المالية
صافي ربح السنة قبل الزكاة الشرعية الزكاة الشرعية صافي
ربح السنة بعد الزكاة الشرعية - قائمة " د " (٤٤٣ ، ٥٧٦) (79.
(V.V) (EVY.ADA) (٢٢٨ ، ٢٣١) ١٩ ٢١ ، ٩٨٧ ، ٦٦٤ (٣٤ ، ٢٣٥) ٢١ ،
٩٥٣ ، ٤٢٩ " إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٠)
تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية. [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

٤٢ ، ٤٨٩ ، ٧٤٢ ٢٧ ، ٣٩٧ ، ٤٤٧ (١٢ ، ٥٢٨ ، ٩٦٧) (٤ ، ٢٢٠ ، ٤١١) (٣ ،
١٢٨ ، ٢١٨) (٤٤٣ ، ٥٧٦) (٨ ، ١٢٤ ، ١٩٠) (٣٩ ، ٧٠٧) (1.101.9AA)
(٢٢٨ ، ٢٣١) (١ ، ٢٤٥ ، ٢٥٢) (EYVLADA) (٣٢ ، ٥٥٩ ، ٥٠٧ ٢١ ،
٩٨٧ ، ٦٦٤ (٣٤ ، ٢٣٥) (٣٢ ، ٥٥٩ ، ٥٠٧ ٢١ ، ٩٥٣ ، ٤٢٩ - رأس
المال الرصيد في بداية الفترة / السنة الحركة خلال الفترة /
السنة الرصيد في نهاية الفترة / السنة احتياطي نظامي الرصيد
في بداية الفترة / السنة الحركة خلال الفترة / السنة الرصيد في
نهاية الفترة / السنة تمويل رأس مالي من الشركاء الرصيد في
بداية الفترة / السنة الحركة خلال الفترة / السنة الرصيد في
نهاية الفترة / السنة فرق اعادة تقييم الشركات التابعة الحركة
خلال الفترة / السنة الرصيد في نهاية الفترة / السنة أرباح مبقاه
الرصيد في بداية الفترة / السنة صافي ربح الفترة السنة - قائمة
"ب" ركة احمد زيني واولاده شركة ذات مسؤولية محدودة

قائمة التغيرات في حقوق الشركاء للفترة من ١ محرم ١٤٣٢هـ
الى ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٢هـ كما في ٣٠ ربيع الثاني التغيرات
الناجمة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية في اثبات حصة الشركة
في الشركات التابعة تعديلات لأغراض إجراء المحاسبة بين
الشركاء الرصيد في نهاية الفترة / السنة مجموع حقوق الشركاء

١- أمس إعداد القوائم المالية أعدت القوائم المالية لغرض حصر حقوق الشركاء بتاريخ إجراء المحاسبة بينهم بغرض التخارج بموجب قرار المحكمة الإدارية بجدة قم ٢/١٧/٥١ لعام ١٤٣٢هـ.

١- السياسات المحاسبية الهامة: أعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الملاءمة للغرض من إعداد القوائم المالية المبين في الإيضاح رقم (٢).

1 - العرف المحاسبي يتم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية وفقاً لمبدأ الإستحقاق وإستمرارية النشاط.

ب إستثمارات وأصول مالية تظهر الاستثمارات في الشركات التابعة على أساس طريقة حقوق الملكية ٢- تظهر الاستثمارات في الشركات الأخرى على أساس التكلفة.

ممتلكات ومعدات تظهر الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي بالتكلفة بعد طرح الإستهلاك المتراكم. يتم احتساب إستهلاك الممتلكات والمعدات بحسب طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها الإنتاجية المقدرة باستخدام نسب الإستهلاك السنوية التالية: سيارات أثاث ومفروشات د مخصص الزكاة الشرعية ٢٥% ٢٠% يتم قياس والإعتراف بمخصص للزكاة الشرعية في قائمة الدخل لكل فترة مالية على إنفراد وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة الشرعية في المملكة العربية السعودية. يسوى مخصص الزكاة في الفترة المالية التي يتم خلالها إعتداد الربط الزكوي النهائي الصادر عن مصلحة الزكاة والدخل وتعالج الفروقات ما بين مخصص الزكاة والربط الزكوي النهائي كتغيرات في التقديرات المحاسبية وتدرج في الفترة المالية التي يصدر فيها الربط الزكوي النهائي.

هـ - مخصص مكافأة ترك الخدمة يتم احتساب مخصص مكافأة ترك الخدمة للموظفين وفقاً للإطار العام لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي.

و المصاريف الإدارية والعمومية يتم إثبات المصاريف الإدارية والعمومية كمصاريف فترة وفقاً لأساس الإستحقاق وتحمل هذه المصاريف على الفترة المحاسبية التي حدثت فيها المصاريف الإدارية والعمومية التي تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية يتم توزيعها على أساس زمني 015 وباستخدام تكلفتها التاريخية. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

نقد ونقد مماثل يتألف هذا البند مما يلي: - عهدة نقدية نقد في الصندوق نقد لدى البنوك المجموع كما في ٣٠ ربيع الثاني كما في ٣٠ ذو الحجة ريال سعودي ٩١, ٨٥٣ ١٩٨, ٣٧٩ ريال سعودي ٢٥٤, ٨٥٤ ١٠٩, ٢٠٨ ٣٢٢, ٧٦٦ 160296.79 ٦٨٦, ٨٢٨ كما في ٣٠ ربيع الثاني كما في ٣٠ ذو الحجة ريال سعودي ١, ١٤٤, ٢٤٣ ٨٦٣, ١٧ ٧٢١, ٤٠٠ ٣١٠, ٢٣, ٠٩٤ ٢٧٤, ٤ ٥٢١, ٩٢٢

٤.٥١٤٠٣٥٣ مدينون يتألف هذا البند مما يلي: ذمم مدينة اخرى نمم موظفين ةقالع تاذ فارطاً نم ةقحتسم غلايم المجموع مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة يتألف هذا البند مما يلي: - شركة ندية للتمور المحدودة الشركة المتقدمه للتجهيزات الطبية (اميك) مؤسسة التنمية الغذائية - دبي المجموع استثمارات في شركات أخرى يتألف هذا البند مما يلي: - مركز مكة الطبي الشركة العربية للخدمات البحرية شركة مقاولات المباني الحديثة شركة أحمد زيني التجاريه المجموع الرصيد في صافي الحركة الرصيد في نهاية الفترة خلال الفترة بداية الفترة مدين (دائن) طبيعة المعاملات ريال سعودي تقديم خدمات ٢, ٩٤١, ٤٥٠, ٤ ٦١٣, ٢ ٥٥٤, ٤٦٠ مدين (دائن) مدين (دائن) ريال سعودي ريال سعودي كما في ٣٠ ربيع الثاني كما في ٣٠ ذو الحجة 1 ٧ ريال سعودي ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي ١, ٠٠٠, ٠٠٠ ٣٠٠, ٢ ٩٤١, ٤٥٠, ٤ ٦١٣, ٢ ٤٦٠, ٥٥٤ 016 ٧-٨ استثمارات في شركات تابعة يتألف هذا البند مما يلي: - ٧-٨- تعديلات ناتجة حصة الشركة في الرصيد في عن تطبيق طريقة أرباح (خسائر) بداية الفترة الفترة ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي الرصيد في ضارغال تاليدعت الرصيد في نهاية الفترة إجراء المحاسبة

٣٥١، ٢٥٤، ٢٧٩٩، ٢٧، ٣٩٧٠٤٤٧ (٥١، ٩٥١، ١٨٩) (٢٤، ٣٠٨، ٤٦٠)
 ٣٠٢، ٣٩٢، ٠٩٧، ١٠٠١٤، ٧٥٠، ٧٤٤، ٢١٨، ٩٩١، ٠٤٧، ٦٢٥، ٨٣٨
 شركة كورتينا للصناعات الغذائية المجموع ممتلكات ومعدات -
 بالصافي يتألف هذا البند مما يلي: - التكلفة الرصيد في بداية
 الفترة / السنة إضافات خلال الفترة / السنة ةنسلا / ةرتفلا
 ةياهن يف ديصرلا ءاكرشلا نيب ةبساحملا ءارجا ضارغال
 تاليدعت الإستهلاك المتراكم الرصيد في بداية الفترة / السنة
 إضافات خلال الفترة / السنة تعديلات لأغراض إجراء المحاسبة
 بين الشركاء الرصيد في نهاية الفترة / السنة صافي القيمة
 الدفترية الرصيد قبل التعديلات كما في ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٢هـ
 الرصيد بعد التعديلات كما في ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٢هـ الرصيد كما
 في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣١هـ ةيكنب تاليهستو ضورق سيارات ريال
 سعودي أثاث ومفروشات ريال سعودي ٦٠٣، ٦٠٩ (٤٦٦٠٠٠٠)
 ١٤٣، ٦٠٣، ٣٢٤، ٤٠١ A... [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
 (٣٠٣٠٨٧١) ٧١، ٣٣٠، ١٦٣، ٢١٢، ٤٠٥ المجموع ريال سعودي
 ٧٧٢، ٨١٥، ٤٠٤٠٥ (617) ٣١١، ٢٢٠، ١٦٧، ٦١٧، ٦٧٠٠٠٠ ٦٧، ٤٣٩
 ٧٥، ٦٦٦، ٦٣٩، ١٦ (٣٠٣٨٧١) ١٦٣، ٦٣٥، ٩٢، ٣٠٥، ٣٠٩، ٧١٤، ١٤٧
 ٥٨٥، ٣٧٢، ٧٥٧، ٣١٢، ٨٧، ٥٤٦، ٥٠٢، ٢٣٤، ٧٢، ٢٧٣، ٢٨٥، ٢٠٢
 لدى الشركة قروض وتسهيلات بنكية من بنك محلي بضمان سند
 لأمر معتمد من الشركاء. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
 كما في ٣٠ ربيع الثاني كما في ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٢-١١ 9-11 جاري
 الشركات التابعة يتألف هذا البند مما يلي: - شركة الضيافة
 للأعمال العقارية شركة مزرعة وادي فاطمه للدواجن شركة
 مصنع الحلويات والطحينة الوطني ركة أحمد زيني للتموين
 والخدمات الغذائية شر شركة أحمد زيني للكهرباء والتكيف
 شركة الخميرة السعودية طبيعة المعاملات مدين (دائن) ريال
 سعودي تمويلية الشركة الوطنية للإدارة والخدمات تمويلية
 شركة أحمد زيني سودكسو للتموين تمويلية (١٠٦٨٤، ٥٨٩) ٢٢٧،
 ١٧٦ (١٧، ٣٣٣، ٢٣٩) (٢، ٦٣٥، ٢٠٠) (١٦، ٤٨٣، ٨٥٣) ١٢، ٠٦٦،

٨٨١٥، ٩٩٠، ٤١٦ (١٢، ٥٦٢، ٧٨٣) (٣، ٢٦، ٩٧٢) (٣، ٨٧١، ٦٨٤)
 (AAA.9.077) ٩٧٣، ١٦، ٢٩٦٠، ٢٠٠ (1.740.TAR) (٢٧٣،
 ١٣٤) (١٦، ٧٢٩، ٤٣٠) (٣٤، ٦٩٢، ٩٥٦) كما في ٣٠ ربيع الثاني كما
 في ٣٠ ذو الحجة ريال سعودي ١٤٣١ ريال سعودي ٧٥، ٦٨١، ١
 ٣١٢، ٥٣٢، ١٥٠٠، ٣٨٩، ١٨١ 018 ٢، ٠٠٠، ١٢، ٣١٢، ١٥٠٠، ٤١٤، ٥٣٢
 شركة كورتينا للصناعات الغذائية المجموع ١٢ مصاريف مستحقة
 وتأمينات يتألف هذا البند مما يلي: - مصاريف مستحقة تأمينات
 للغير عمولة قرض مستحقة المجموع ١٣ - مخصص الزكاة
 الشرعية إجمالي الأموال الخاضعة للزكاة الشرعية مجموع
 الأصول واجبة الحسم وعاء الزكاة الشرعية الزكاة الشرعية ×
 ٢٠٥% حصة ثلاثة شهور كما في ٣٠ ربيع الثاني ١٤٢ ريال
 سعودي ٥، ٤٧٧، ٥٩٨، ١٣٦، ٩٤٠، ٣٤، ٢٣٥، ١٤ - جاري الشركاء
 يتألف هذا البند مما يلي: - شركة أحمد زيني التجارية عدنان
 أحمد زيني شركة أوزكو المحدودة (أسامة أحمد زيني) طلال
 غازي زيني فيصل غازي زيني كما في ٣٠ ربيع الثاني قبل
 التعديل ريال سعودي كما في ٣٠ ربيع الثاني كما في ٣٠ ذو
 الحجة تاليدعتلا ١٤٣١ مدين ريال سعودي دائن ريال سعودي بعد
 التعديل ريال سعودي ٩٧١، ٨٠٠، ٣، ٦٦٨، ٨٩٧ (٣٢، ٥٦٤، ٣٠٢)
 (٣٠، ٢٢٨، ٨٤٤) ٢٠٠٢٦، ٢٥٥ (٢٠٠٨٥٢، ٥٣٣) ٧، ٣٧٧، ٧٧٨ (٣٢،
 ٤٥٠، ٦٨٨) (٢٥٠٠٢٥، ٧٨٦ (٣٢، ٢٥٥، ٠٩٩) (YEA.YOTA).
 (14.101.792) (١٦، ٤١٥، ٢٠٥) ٤، ٨٨١، ٣٩٣ (٦٢٢، ٣٦٨)
 (٦٤٩٠٤٦٣) (T..AALAY.) ١٥٠، ٠٠٠ (٢٠٠٩١، ٢٦٠) ٢٥٠، ٠٠٠
 ٢١، ٢٩٦، ٥٩٨ (٧٩٩٠٤٦٣) (٢، ٣٤١، ٢٦٠) (٧٣، ٣٠٧، ٩٥٧) ١٤
 ٦٨٥، ٤٢٦ (VA.177.077) ٢٥، ٢٥، ٧٨٦ (٦٧، ٨٢٦، ٢٠٣) غدير
 غازي زيني المجموع ١٥- رأس المال حدد رأسمال الشركة بمبلغ
 ١،٠٠٠،٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ١٠٠٠ حصة متساوية قيمة
 كل منها ١،٠٠٠ ريال سعودي موزعة على الشركاء كالتالي: -
 قيمة الحصة رأس المال عدد الحصص ريال سعودي ريال
 سعودي شركة أحمد زيني التجارية عدنان أحمد زيني شركة
 أوزكو المحدودة (أسامة أحمد زيني) طلال غازي زيني فيصل

مما يلي: - رواتب وأجور وما في حكمها بدل سكن بدل مواصلات مصاريف متنوعة مصاريف إشتراكات أتعاب مهنية وستشاريه قرطاسية ومطبوعات مكافآت وإكراميات صيانة وإصلاح يئات إجتماعية تعقيب بريد وهاتف تأمينات تذكرة سفر إستهلاك ممتلكات ومعدات سفر و اقامه المجموع .برخالا تاداريلا - ٩١ ألف هذا البند مما يلي: - مساعدات عمولات ديكن الغاء مصاريف الشيوخ عن سنوات سابقه المجموع أ - تم إعادة تصنيف بعض أرقام القوائم المالية المقارنة للعام السابق لتلائم مع عرض أرقام الفترة الحالية. ب تم تقريب الأرقام الواردة في القوائم المالية إلى أقرب ريال سعودي. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

021 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

رابعاً: القوائم المالية المعدلة بالتقييم واثر التجاوزات لشركة أحمد زيني التجارية كما في ٣١/٣/٢٠١١م (معدده وفقاً لأساس حقوق الملكية)

شركة أحمد زيني التجارية المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة جدة

رابعاً: القوائم المالية المعدلة بأثر التجاوزات وإعادة التقييم كما في ٣١ مارس ٢٠١١م

معدده على أساس حقوق الملكية) 022 شركة أحمد زيني التجارية المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة جدة [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

قائمة المركز المالي كما في ٣١ مارس ٢٠١١م قائمة الدخل للفترة من ١ يناير ٢٠١١م إلى ٣١ مارس ٢٠١١م قائمة التغيرات في حقوق الشركاء للفترة من ١ يناير ٢٠١١م إلى ٣١ مارس ٢٠١١م إيضاحات حول القوائم المالية 023 صفحة قائمة "ج" من 4 إلى ٦ الاصول المتداولة إستثمارات مجموع الأصول المتداولة الخصوم المتداولة مصارف مستحقة

مجموع الخصوم المتداولة \-17 شركة احمد زيني التجارية
المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة جدة [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

قائمة المركز المالي كما في ٣١ مارس ٢٠١١م قائمه (١) كما
في ٣١ مارس كما في 31 ديسمبر كما في ٣١ مارس تاليدعتلا
إيضاح قبل التعديل ريال سعودي مدين ريال سعودي (دائن)
ريال سعودي بعد التعديل ريال سعودي ريال سعودي ب، ٤، ٣١٠،
٤٢١، ٥٨ ٧٥٨، ٣٤٣، ٦٧٣ ٣٦٨، ٧٦٥، ٤٣١ ٦، ٦٧٠، ٣٦٨ ٠٠٠، ٧٦٥،
٤٣١ ٧، ٥٠٠ ٥٠٠، ٧، ٥٠٠ ٧، ٥٠٠ ٥٠٠، ٧، ٥٠٠ ٥٠٠، ٧، ٥٠٠ ٥٠٠،
المال اوريهاى نظامى فرق اعاده تقييم استثمارات ارباح مبقاة
قائمة " ج " صافي حقوق الشركاء مجموع الخصوم وحقوق
الشركاء (P.774.49V) D V ٧٢٦، ٦٠٩ A ٧٢٦، ٦٠٩ ٣١٢٠ ٥٤٦، ٣١٠
٤٢١، ٥٨ ٧٥٨، ٣٤٣، ٦٧٣ (٩٧١، ٨٠٠) (POTTALA9V) ٧٢٦، ٦٠٩
DOL ٧٢٦، ٦٠٩ ٦٠٧، ٤٠٧، ٣١٢ ٦٩١، ٩٦٩، ١١٢ ٢٩٦، ٧٠٠ ٧، ٦٣٤
٣٠٠ ٣٧٢، ٤٢٦، ٥٨ ٨٢٨، ٣٤٣، ٦٧٣ ٦، ٦٧٠، ٣٦٨ ٠٠٠، ٧٦٥، ٤٣١
٥٨، ٣٤٣، ٦٧٣ إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١)
تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية " \-٢- شركة أحمد
زيني التجارية المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

قائمة الدخل للفترة من ١ يناير ٢٠١١م إلى ٣١ مارس ٢٠١١م
المبيعات تكلفة المبيعات مجمل ربح المبيعات مصاريف إدارية
وعمومية أرباح موزعة من شركات زميلة أرباح استثمارات في
شركات تابعه حسب طريقة حقوق الملكية أيرادات متنوعة
صافي ربح الفترة / السنة قبل الزكاة الشرعية التقديرية الزكاة
الشرعية التقديرية صافي ربح الفترة / السنة بعد الزكاة
الشرعية التقديرية قائمة (ب) للفترة من 1 يناير ٢٠١١م إلى
٣١ مارس للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ إيضاح ريال
سعودي ج، ٩ ٢٠١٠ ريال سعودي (٢٥، ٧٣٥) ٤، ٩ ٧١٦، ٦٨٨،

٥٩٤,٥٤٧ ٤ ٨٠٨,٥٥٧ ٥,٤٩٩,٠١٠ ٩,٥٩٤,٥٤٧ ٥٤٧,٥٩٤ ٠.299.01

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

025 شركه حمد زيني التجارية المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة جدة [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

قائمة التغيرات في حقوق الشركاء للفترة من ١ يناير ٢٠١١م إلى ٣١ مارس ٢٠١١م للفترة من رأس المال الرصيد في بداية الفترة / السنة الرصيد في نهاية الفترة / السنة احتياطي نظامي الرصيد في بداية الفترة / السنة الحركة خلال الفترة / السنة الرصيد في نهاية الفترة / السنة فرق إعادة تقييم استثمارات الحركة خلال الفترة / السنة الرصيد في نهاية الفترة / السنة 1 يناير ٢٠١١م إلى ٣١ مارس T-11 ريال سعودي ٧٢٦,٦٠٩ ٥٠٠ للفترة من قائمة (ج) ١ يناير ٢٠١١م للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر إلى ٣١ مارس ٢٠١٠ تاليدعتلا مدين ريال سعودي (دائن) ريال سعودي ريال سعودي ٧٢٦,٦٠٩ ١٧٦,٦٥٨ ٥٨,٢٣٠,٩٢٣ ٧٢٦,٦٠٩ ٥٤٩,٩٥١ أرباح ميقةا فريد الرصيد في بداية الفترة / السنة صافي ربح الفترة / السنة بعد الزكاة الشرعية - قائمة " التغيرات الناتجة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية في اثبات حصة الشركة في الشركات الزميلة تعديلات لأغراض إجراء محاسبة بين الشركاء الزكاة الشرعية المحول الى الاحتياطي نظامي الرصيد في نهاية السنة مجموع حقوق الشركاء - قائمة أ ٦,٤٠٧,٦٩١ ٩,٥٩٤,٥٤٧ ٢٩٦ ٨٥٤,٣٠٨ ٣١٢٠٨٥٦,٥٤٦ ٣١٤٠٠٨٣,١٥٥ ١,٥٨٩,٦٩٢٢ ٦,٤٠٧,٦٩١ ٥,٤٩٩ ٦٩١ ٥١٠,٥٩٤ ٥٤٧,٢٩٦ ٨٥٤,٣٠٨ ١١٢ ٧٥٠,٥٨ ٣٤٣,٦٧٣ (١٣١٧٩٠) 024.901 ٦,٤٠٧ ٣١٢ ٦٩١ ٩٦٩,٢٩٦ ٧,٦٣٤ ٣٠٠ ٣٧٢,٤٢٦ ٨٢٨ إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

1- الكيان القانوني والنشاط شركة أحمد زيني التجارية
المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة جدة

إيضاحات حول القوائم المالية شركة أحمد زيني التجاري
(المحدودة) شركة ذات مسؤولية محدودة) مسجلة بموجب
سجل تجاري رقم ٤٠٣٠١٦٩١٠٢ بتاريخ ١٨ ربيع الثاني ١٤٢٨هـ
الموافق ٥ مايو ٢٠٠٧م ويتمثل نشاطها إدارة وتشغيل المحلات
والمطاعم والكافتریات لا تمارس الشركة نشاطها الفعلي.
لدى الشركة حصص مشاركة في شركات زميلة والمبينه في
الإيضاح رقم (٤).

أسس إعداد القوائم المالية أعدت القوائم المالية بغرض حصر
حقوق الشركاء بتاريخ إجراء المحاسبة بينهم بغرض التخارج
بموجب قرار المحكمة الإدارية بجدة رقم ٢/١٧/٥١ لعام ١٤٣٢هـ.
السياسات المحاسبية الهامة: أعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير
المحاسبية الملاءمة للغرض من إعداد القوائم المالية المبين في
الإيضاح رقم (٢).

1 - العرف المحاسبي يتم إعداد القوائم المالية على أساس
التكلفة التاريخية وفقاً لمبدأ الاستحقاق وإستمراية النشاط.
إستثمارات في شركات زميلة تظهر الاستثمارات في الشركات
الزميلة على أساس طريقة حقوق الملكية.

ج المصاريف الإدارية والعمومية يتم إثبات المصاريف الإدارية
والعمومية كمصاريف فترة وفقاً لأساس الاستحقاق وتحمل هذه
المصاريف على الفترة المحاسبية التي حدثت فيها المصاريف
الإدارية والعمومية التي تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية يتم
توزيعها على أساس زمني وباستخدام تكلفتها التاريخية.

د مخصص الزكاة الشرعية يتم قياس والإعتراف بمخصص للزكاة
الشرعية في قائمة الدخل لكل فترة مالية على إنفراد وفقاً
لأحكام وقواعد فريضة الزكاة الشرعية في المملكة العربية
السعودية يسوى مخصص الزكاة في الفترة المالية التي يتم

خلالها إعتداد الربط الزكوي النهائي الصادر عن مصلحة الزكاة والدخل وتعالج الفروقات ما بين مخصص الزكاة وال وربط الزكوي النهائي كتغيرات في التقديرات المحاسبية وتدرج في الفترة المالية التي يصدر فيها الربط الزكوي النهائي.

الإستثمارات: يتألف هذا البند مما يلي: - شركة أحمد زيني وأولادة الرصيد في ضارغال تاليدعت الرصيد في نهاية الفترة إجراء المحاسبة نهاية الفترة تعديلات ناتجة حصة الشركة في عن تطبيق طريقة ارباح (خسائر) بداية الفترة الرصيد في نسبة بعد التعديل فرق اعادة التقييم بين الشركاء قبل التعديل الملكية ريال سعودي توزيعات مستلمة حقوق الملكية ريال سعودي الفترة ريال سعودي شركة أحمد زيني للتموين والخدمات الغذائية 10% شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف شركة كورتينا للصناعات الغذائية شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني شركة مزرعة وادي فاطمه للدواجن شركة الوطنية للإدارة الخدمات شركة الخميرة السعودية المجموع مصاريف مستحقة ٦, ٨٠٥, ٥٦٣, ٢٩٣, ٢٢٥, ٥٠٦ 51% ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ٩٤, ١١٢, (٥٦١), (٢٣٥) ٥٣٢, ٨٧٧, ٨٧٢'٨٨ ١٠٠ ١, ٦٢١, ٧٤٩ ٢٠٠٠٠٠٠٠ ١٧٠, ٨١٧, ١, ١١٤, ٤٥٤, ١٠٤٨٥, ٢٧١, ١, ٩٨٨, ٨٥٢, ٣, ٤٧٤, ١٢٣ 1%. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (EV.719) (٤٠٠٥٦, ٢٢٣) (٣, ١٠٣, ٨٤٢) ٧٣, ٧٥٠, ٤, ٥٣٠, ٦٦١ 1% 110001079. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٧٥٦, ٧٧٤, ٣, ٨٦٠, ٦٨٦, ٥, ٢١٧, ٤٦٠, ٢٤, ٧٣٧, ٣٣٧, ٢٩, ٩٩٣, ٧٩٧ 1%- ٢٩, ٤٠٩, ٥٧١, ٢٦٠, ٣, ١٠٠, ٦٦٩, ٩٧٩, ٧٢٢, ٤٠٠٨٠, ٣٩١ 1%. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٥٠, ٠٠٠, ١, ٧٩٥, ٩٨٦, ٠٩٧, ٠٩٧, ٣, (٢, ٦٩٧٠٠٩٧) ٢, ٩٨٦, ٣٤٥, ٢٣, ٤٩٢, ٦٤٧, ٢٥, ٨٣٨, ٦٣٣ 1%- ٩١٠, ٠٠٠, (11240) (٣٩٧), (٢٣٧) ٥٠٢, ٢٦٨, ١, ٤١٢, ٨٣٢, ١, ٩١٥, ١٠٠ 1%. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٦,٦٧٠, ٩٠٠٠, ٢٠٥٩٤,٥٤٧, ٢٩٦٦٩٧٠٠٩٧, ٢٩٦,٣٠٨ (٨٥٤,٣١٠), ٣١٠, ٤٢١, ١١٢٧٥٨, ٩٢٣٧٥٠, ٣٦٨٥٨,٢٣٠, ٧٦٥, ٤٣١ يتألف هذا البند مما يلي: - 028 كما في ٣١ مارس كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ ريال سعودي اتعاب مراجعة مستحقة المجموع ٧,٥٠٠ \ 1- ٦- جاري الشركاء يتألف هذا البند مما يلي: - كما في ٣١ مارس كما في 31 ديسمبر ريال سعودي شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة المجموع رأس المال حدد رأسمال الشركة بمبلغ (٣), (٦٦٨, ٨٩٧) (٣, ٦٦٨, ٨٩٧) (٩٧١, ٨٠٠) (٩٧١, ٨٠٠) ريال سعودي مقسم إلى ٥٠٠ حصة متساوية قيمة كل منها ١٠٠٠٠ ريال سعودي موزعة على الشركاء كالتالي: - السيد / أسامة أحمد عباس زيني شركة أحمد زيني وأولاده المجموع إحتياطي نظامي عدد الحصص النسبة المئوية قيمة الحصة ريال سعودي رأس المال ريال سعودي ٤٥٠ % 9. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

1. % 10..... تمشياً. نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وعقد تأسيس الشركة فإنه يتوجب على الشركة تجنب إحتياطي نظامي مع نسبة 10% على الأقل من صافي الربح سنوياً ويجوز للشركاء وقف التجنب متى بلغ رصيد الإحتياطي نصف رأس مال الشركة المدفوع \ مصاريف إدارية وعمومية يتألف هذا البند مما يلي: - رسوم و اشتراكات للفترة من 1 يناير ٢٠١١م للفترة من 1 يناير ٢٠١٠م الى ٣١ مارس ٢٠١١ ريال سعودي الى 31 ديسمبر ريال سعودي ١٨, ٢٣٥ أتعاب مهنية المجموع ٧,٥٠٠, ٢٥٧, ١٠٧٣٥ - مخصص الزكاة الشرعية إجمالي الأموال الخاضعة للزكاة الشرعية مجموع الأصول واجبة الحسم وعاء الزكاة الشرعية الزكاة الشرعية × ٢.٥% حصة ثلاثة شهور لا يستحق زكاة على الشركة نظراً لأن الوعاء بالسالب. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١١- عام كما في ٣١ مارس ٢٠١١ ريال سعودي ٣٧٢, ٤٢٦, ٨٢٨) ٣٧٢, ٤٣٤, ٣٢٨ (٧...) 029 \ - تم إعادة تصنيف بعض أرقام

القوائم المالية المقارنة للعام السابق لتلائم مع عرض أرقام الفترة الحالية. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ب تم تقريب الأرقام الواردة في القوائم المالية إلى أقرب ريال سعودي.

خامساً: ملخص حقوق الملكية الدفترية للشركات التابعة المعدلة بالتقييم كما في ٢٠١١/٣/٣١م

مجموع حقوق الملكية الدفترية في مجموع حقوق الملكية الدفترية في الشركات التابعة قيمة حصة شركة نسبة ملكية شركة نسبة ملكية شركة نسبة ملكية حصة شركة مزرعة وادي فاطمه للدواجن شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني شركة أحمد زيني للتموين والخدمات الغذائية شركة أحمد زيني للكهرباء والتكيف شركة الخميرة السعودية الشركة الوطنية للإدارة والخدمات شركة أحمد زيني سودكسو للتموين شركة آبار وزيني ديكن لتكيف الهواء شركة كورتينا للصناعات الغذائية المجموع الشركات التابعة ريال سعودي المعدلة بالتقييم أحمد زيني واولاده أحمد زيني واولاده أحمد زيني التجارية أحمد زيني التجارية الشركاء الآخرين الشركاء الآخرين ريال سعودي ١٩٦٤، ٨٥٧، ٤١٤، ٣٩٥، ٤٥٨، ٨٢، ٥٠٥، ٣٦٠، ٣١٥ % 1. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٣٦، ٧٢٣، ٥٢٢ 1% . ١٠، ٨٠٣٠٩١٣، ٢٤٧ ٨٤١٠٤٠٥، ٦٠٧٠٦ ٣١٠٠٠
١٧٣، ٢٩، ٩٩٣ 1% - ٢٦٩، ٩٤٤، ١٧٣ 1% .
٢٩٩، ٩٣٧، ٩٧٠، ٥٢، ١٧٤، ٦٠١، ٦٢١، ٧٤٩ 1% .
١٤، ٥٩٥، ٧٤١ 1% . ١٦، ٢١٧، ٤٩٠، ٣٠٤٧٤، ١٢٣ 1% ٣١، ٢٦٧،
١٠٣ 1% .
1.910.1 .. ٢٥، ٨٣٨، ٦٣٣ 1% . ١٧، ٢٣٥، ٨٩٦ 1% .
٣٤، ٧٤١، ٢٢٦ 19.10.1990 1% . ٢٣٢، ٥٤٧، ٦٩٨ 1% .

٢٥٨ ، ٣٨٦٣٣١ ، ٩٥٢ ، ٧٠٩ ، ٥ ، ٣٢٨ ، ١٤ ، ٧٦٨ ، ٨٥٢ ، ٧١٤ ، ٠٢٢ ، ٥ ، ٦٧٩
٢٣،٤٥٩٠٨٥٨ %t 162A96.09 . [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٦ ، ٤٥٨،٤١٦ ، ٢٧٤٣٠ ، ٦٩٣ ، ١٢ ، ٨١٩٠٠٠ ، 16006079 ، ٦٨٠٤٢٤ ، ٣٦٢ %1 .

١٣ ، ١٢٢ ، ٥٠٥ ، ١٠٠٤٧ ، ٦٢٥ ، ٨٣٨ ، ١ %1 . ٢١٨ ، ٩١٠٠٠٤٢ ، ٣١)
(٠٣٨٠٤٢١ ، ٣٦٢ ، ٩٥٦ ، ٣٧٣ \- القوائم المالية ودراسات التقييم
للشركات التابعة مرفقه خارج هذا التقرير. التعديلات الناتجة عن
تعديل حقوق الملكية الدفترية بالتقييم للشركات التابعة تتألف
كما يلي: القيمة الدفترية لحقوق الملكية في الشركات التابعة
قبل اثبات فرق اعادة التقييم فرق اعادة التقييم (*) شركة
أحمد زيني واولاده شركة أحمد زيني التجارية ريال سعودي ريال
سعودي ١٠ ، ١٩٣ ، ٤٣٩ ، ٩٢٣ ، ٢٣٠ ، ٥٨ ، ٨٤٧ ، ٠٦٠ ، ٣٠٤ ، ٣٠٣ ، ٧٤٤ ، ٢١٨ ،
٩٩١ ، ٩٥٢ ، ٧٠٩ ، ١٠ ، ٩٧٢ ، ٢٧٧ ، ١٠٣ ، ٨٨٩ ، ٨٤٣ القيمة الدفترية
لحقوق الملكية في الشركات التابعة بعد اثبات فرق اعادة
التقييم ٣٦٢ ، ٦٨٠٤٢٤ ، ١٠٠٤٧ ، ٦٢٥ ، ٨٣٨ (1) تم اثبات فرق إعادة
التقييم كتعديلات ضمن القوائم المالية لشركة أحمد زوار أولاده
وشركة أحمد زيني التجارية. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
سادساً: شرح وتوضيح التعديلات على القوائم المالية

لشركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية تاليدعتلا
حيضوتو حرش: أسداس تعديل حقوق الشركاء في الحساب
الجاري الدائن لشركة أحمد زيني وأولاده لدى شركة الضيافة
للأعمال العقارية تعديل المحمل من شركة أوزكو المحدودة على
مجموعة الشركات محل الدعوى الغاء الأتعاب الإستشارية للسيد
محي الدين دفتر دار الغاء تحميل حساب الشريك عدنان أحمد
زيني والشريك طلال غازي زيني بقيمة مصاريف مكاتبهم الغاء
أتعاب الإدارة المحملة على المصاريف في سجلات شركة كورتينا
للصناعات الغذائية الغاء أتعاب الإدارة المحملة على المصاريف
في سجلات شركة مصنع الحلويات دودحملا ينطولا ةنيحطلاو

031. 7. t تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيين رقم ٢/٥٧٩٨ / ف
لعام ١٤٣١ هـ ورقم ٢/١٣٧٥ ف لعام ١٤٣٢ هـ [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

تقرير خبرة ١) تعديل حقوق الشركاء في الحساب الجاري
الدائن لشركة أحمد زيني وأولاده لدى شركة الضيافة للأعمال
العقارية لقد ظهر ضمن بند حقوق الملكية في القوائم المالية
لشركة الضيافة للأعمال العقارية رصيد دائن للشركاء في هذه
الشركة بمبلغ ٢٢٧,٥٠٤,٢١٠ ريال سعودي (مرفق رقم 1).
إن حصة شركة أحمد زيني وأولاده في هذه الشركة تبلغ ٨٢%
وعلى هذا الأساس تم احتساب حصتها بمبلغ ١٧٢,٦١٣,٤٦٦ ريال
سعودي قيدت لحساب الشيخ أحمد زيني شخصياً وظهرت في
القوائم المالية تحت بند قرض مستحق للشيخ أحمد زيني (مرفق
رقم ٢).

من خلال مراجعتنا لهذا البند تبين إنه تمويل رأسمالي من
الشركاء في شركة أحمد زيني وأولاده بحسب نسب حصصهم
في رأس مال الشركة وذلك اعتماداً على عقد موقع من الشيخ /
أحمد زيني يفيد بذلك (مرفق رقم 3).

وعليه فإن هذا المبلغ يلزم تحويله من حساب قرض الشيخ /
أحمد زيني شخصياً إلى حقوق ملكية الشركاء في الشركة.
ولتوضيح هذا البند نبين فيما يلي بعض التفاصيل الخاصة به.
لقد انضمت شركة أحمد زيني وأولاده كشريك في شركة
الضيافة للأعمال العقارية بتاريخ ٥ ربيع الثاني ١٤١٧ هـ بتقديم
أرض قيمتها ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي من الشيخ أحمد عباس
زيني عن حصة شركة أحمد زيني وأولاده بنسبة ٨٦,٩% في
شركة الضيافة للأعمال العقارية واعتمدت قيمة الأرض كحساب
جاري دائن لجميع الشركاء في شركة الضيافة للأعمال العقارية
وبلغت حصة شركة أحمد زيني وأولاده منها ٢١٧,٢٥٠,٠٠٠ ريال
سعودي (نسبة حصتها في رأس المال) وبين العقد أن تسجل

هذه الحصة لصالح الآتية اسماؤهم: - الشركاء الشيخ / أحمد عباس زيني الشيخ / عدنان أحمد زيني الشيخ / غازي أحمد زيني الشيخ / أسامة أحمد زيني المجموع ريال سعودي نسبة الملكية 1%.

T% ٤٣,٤٥٠,٠٠٠ ٢٠% ٤٣,٤٥٠,٠٠٠ T% ٤٣,٤٥٠,٠٠٠ 1%.

٢١٧,٢٥٠,٠٠٠ إن المبين اسماؤهم أعلاه هم الشركاء في شركة أحمد زيني وأولاده عند ذلك وقد تم توزيع المبلغ بينهم بحسب نسب حصصهم في رأس مال شركة أحمد زيني وأولاده عند ذلك.

تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ / ق لعام ١٤٣١هـ ورقم ٢/١٣٧٥ / ق لعام ١٤٣٢هـ المدينة / الدولة: جدة - المملكة العربية السعودية تقرير خبرة 032 بتاريخ ١٤٢٤/٩/٦ الموافق ٢٠٠٣/١١/١م قرر الشركاء في شركة الضيافة للأعمال العقارية تحميل جاري الشركاء البالغ ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بخسائر متراكمة بلغت ٣٩,٤٩٥,٧٧٣ ريال سعودي (مرفق رقم ٤) وبذلك أصبح رصيد جاري الشركاء ٢٢٧,٥٠٤,٢٢٧ ريال سعودي وحيث عدلت حصة شركة أحمد زيني وأولاده في شركة الضيافة للأعمال العقارية بحيث أصبحت تساوي ٨٢% من رأس المال لذلك أصبحت حصة شركة أحمد زيني وأولاده في الحساب الجاري للشركاء في شركة الضيافة للأعمال العقارية تساوي ١٧٢,٦١٣,٤٦٧ ريال سعودي وحيث عُدلت الشراكة في شركة أحمد زيني وأولاده بحيث أصبحت ٣١ لشركة أحمد زيني التجارية و ٢٣% لعدنان أحمد زيني و ٢٣% لأسامة أحمد زيني و ٢٣% لكل من طلال وفيصل وغدير أبناء غازي أحمد زيني لذلك فإن هذا المبلغ يعتبر تمويل رأسمالي من الشركاء في شركة أحمد زيني وأولاده وفقاً لنسب حصصهم في رأس مال الشركة.

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

يكون التعديل في السجلات المحاسبية لشركة أحمد زيني وأولاده ١٧٢,٦١٣,٤٦٦ من حـ / قرض الشيخ أحمد زيني إلى حـ /

تمويل رأسمالي من الشركاء إثبات التمويل الرأسمالي في شركة الضيافة للأعمال العقارية لصالح الشركاء في شركة أحمد زيني وأولاده.

تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٥٧٩٨/٢ ق لعام ١٤٣١هـ ورقم ١٣٧٥/٢ في لعام ١٤٣٢هـ المدينة / الدولة جدة - المملكة العربية السعودية تقرير خبرة 033 حريف رقم (1) شركة الضيافة للأعمال العقارية المحدودة شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة قائمة المركز المالي للسنة المنتهية في نهاية ذي الحجة ١٤٣١هـ (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك) الموجودات كما في نهاية ذي الحجة ايضاح ١٤٣١هـ ١٤٣٠هـ الموجودات المتداولة نقد في الصندوق ولدى البنوك ذمم مدينة مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى مطلوب من شريك الموجودات غير المتداولة مصروفات مشاريع تحت التنفيذ استثمار في شركة تابعة ممتلكات ومعدات، صافي مجموع الموجودات المطلوبة وحقوق الشركاء المطلوبات المتداولة ذمم دائنة عقال تاذ فارطال بولطم مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى. إيرادات غير محققة الجزء المتداول من فرض طويل الاجل مخصص الزكاة لجالا ليوط صرف عقال وذ فرطل بولطم ةلوا دتملا ريغ تابولطملا مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مجموع المطلوبات حقوق الشركاء رأس المال احتياطي نظامي قرض من الشركاء أرباح مبقاة خسائر متراكمة) مجموع حقوق الشركاء مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء ٩، ٩٧٥، ٦٣٢ ١٢، ١٧٥، ٥١٩ ٤، ٧٣٩، ٣٦٢ ٣١، ٢٤٨، ٥٥٧ 1.94 6747 ٢٧٣، ١٣٤ ٢٤، ٧٦٠، ٤٦٦ ٧٠٠٧٤، ٢٦٣ ٤٢٣، ٣١١ ٢٠٢، ٨٨٨ ٣٦٤، ٧٧٨٠٨٤٠، ٣٧٢ ٢٧٦، ٤١٤ ٦٩٧، ٣٧٦، ٢٦٠ ٤٠٣، ٥٢٤، ٩٧١ ٤٠١، ٤٥٧، ٦٧٢٦، ٧٧٨، ٥٦٢ ١، ٨٣٨، ٩١٦ ٣، ٨٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٢٠، ٥٥٢، ٥٢٥٠، ٥٧٠، ٣ ١٦٨، ٤٥٦، ٦٢٨٩، ٦١٣ ٢٨، ٦٠٤ ٦٥، ٦٢٦٠٦٢٨، ١ ٦٥٧، ١٩٥ A. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٣٢ ٣٩١ ، ٥٠١ ، ١٠٠٠ ، ٧٥٠ ، ٦٣ ٨٢٦،٦٢٨ ، ٦٦ ١٤٠ ، ٣٥ ، ٩٨٨
٥٠٤ ، ٢١٠ ٣٧٤ ، ٥٩ ٧٦٠ ، ٣٥٩ ، ١٥٧ ٠٠٧ ، ٢١٩ ، ١٦٧ ٠١٩ ، ٠٧٨
٢٢٧ ، ٥٠٤ ، ٢١٠ ٢٢٧ (٢٦٣ ، ١٩٨ ، ٧) ٥٣٤ ، ٢٣٦ ٣٦٥ ، ٣٠٥،٩٦٤
٢٤٤٠٠٩٧ ، ٤٠٣ ٩٦٦ ، ٥٢٤ ، ٩٧١ ٤٠١٤٥٧ ، ٧٢٦ تعتبر الايضاحات
في الصفحات المرفقة من 7 الى ١٧ جزءا لا يتجزأ من هذه
القوائم المالية 034 حريف رحمه (٢) كشف حساب تفصيلي:
٢٢١١ جاري الشيخ / احمد زيني رقم ٢ (قرض) من تاريخ: ٠١-
١٤٣٠-٠١ هـ إلى تاريخ: ٢٩-١٢-١٤٣٠ هـ الرصيد مدين دائن
١،٢٠٩،٣٣٣،٦١ البيان ١٧٢ ، ٦١٣،٤١ اثبات القيد الافتتاحي كما في
١٤٣٠/١/١ هـ ٠٥٥،٩٧٠،٦٠٤ اقفال الحسابات الجارية للشيخ /
احمد زيني وعمولات ابار وزيني ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ زيادة راس مال
كورتينا بموجب العقد المرفق ١٠٨٠٠٠٠ زيادة راس مال كورتينا
حسب العقد المرفق التاريخ السند المستند 1 ٣٥٧٩ -١٢-٢٩-
٢٩-١٢ ٢٥٨٠ -IT-T9 TOAO اقفال الحسابات المذكورة في حـ/
جاري الشيخ احمد زيني رقم ٢ ٢٩-١٢- ٢٥٨٤ -٠٠٠٠٠٠٠٠ قيمة
١٠٠٠ سهم سعر ٥٠ ريال تكملة المساهمة في مركز مكة اقفال
حساب اراض الاجاويد ٣ + ارض اجياد مكة بحساب
١٢،٩٤٦،٤١٤،١ ٦٣٤،٠٧ ٢٣٠ المجموع TOAT -IT-T9
٢١٧،٦٨٧،٦٥٦ رصيد دائن فقط مئتان وسبعة عشرة مليون
وستمئة وسبعة صفحة 1 035 مرتف رحم (٢) عقد بيع أرض تم
هذا العقد في يوم ٥ ربيع ثاني ١٤١٧ هـ بمدينة جدة بين كل من:
- الأستاذ/ أحمد عباس زيني - سعودي الجنسية بموجب حفيظة
نفوس رقم ٢٣٠٥ الصادرة من مكة المكرمة بتاريخ ١٠/٥/١٣٧٨ هـ
ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الأول \- شركة الضيافة
للأعمال العقارية المحدودة - شركة سعودية ذات مسؤولية
محدودة مسجلة تحت سجل تجاري رقم ١٠٤٠١٢٠٣٠٤ بمدينة
جدة بتاريخ ٤/٤/١٤١٧ هـ ويمثلها في توقيع هذا العقد الأستاذ/
أسامة أحمد زيني - المدير التنفيذي الشركة - سعودي الجنسية
بموجب حفيظة نفوس رقم ٨٠٥٦٢ صادرة من مكة المكرمة
بتاريخ ١٥/٢/١٣٩٢ هـ. ويشار للشركة في هذا العقد بالطرف

الثاني تمهيد بما أن الطرف الأول يملك قطعة أرض في مدينة مكة المكرمة وذلك بموجب الصك الشرعي رقم ٤/٢٠٨/٣٤١ وتاريخ ١٤١٤/٩/٢ هـ وتقع على شارع حي الضيافة وهي كائنة بمسيال الشهداء في الزاهر بمكة المكرمة والتي يحدها شرقاً الدرب المتصل بالمسيال وتمام الحد البستان المزعوم للصولتية وغرباً الفضاء ملك الدولة وطولها من الجهتين مائتين وخمسون متراً وشاماً الفضاء ملك الدولة ومنه بعض مسيال الشهداء ويمناً درب الجمال القديم الموصل إلى طريق جدة وطولها من هاتين الجهتين خمسمائة متر. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

بما أن الطرف الأول يرغب في بيع هذه الأرض وبما أن الطرف الثاني ينوي الشراء وبعد الإيجاب والقبول الشرعيين بين طرفي هذا العقد وكل منهما بالحالة المعتبرة شرعاً ونظاماً وبعد أن وقف الطرف الثاني على الأرض وعابنها المعاينة الشرعية النافية للجهالة والغرر فقد تم الاتفاق والتراضي بين طرفي العقد على ما يلي: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

أولاً

ثانياً

ثالثاً

إتفق الطرفان على أن تكون قيمة الأرض محل الصك المذكور مبلغ ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مائتان وخمسون مليون ريال سعودي فقط لا غير.

يسدد الطرف الثاني قيمة الأرض المذكورة في ثانياً عاليه كما يلي: \- مبلغ (٢٨,٩٧٧,٠٠٠) ثمانية وعشرون مليون وستمائة وسبعة وسبعون ألف ريال سعودي فقط لا غير إلى شركة أحمد زيني وأولاده - وهي شركة سعودية محدودة المسؤولية مسجلة تحت سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ بمدينة جدة بتاريخ

٢٦/١٠/١٤١٣هـ، حتى تتمكن من تسديد قيمة حصتها في رأسمال شركة الضيافة للأعمال العقارية المحدودة.

036 sam-land مبلغ (٢١٧,٢٥٠,٠٠٠ ريال (مائتان وسبعة عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي تحتفظ بها شركة الضافة للأعمال العقارية المحدودة مقابل التمويل الإضافي المطلوب عن حصة شركة أحمد زيني وأولاده، على أن تطبق على هذا التمويل كافة الشروط التي تطبق على التمويل الإضافي المستلم من بقية الشركاء في شركة الضيافة للأعمال العقارية وأن يسجل لصالح الآتية أسماؤهم كما يلي: \>1% 20%. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٨٦,٩٠٠,٠٠٠, ٤٣,٤٥٠,٠٠٠, ٢١٧,٥٠٠,٠٠٠ أحمد عباس زيني
عدنان أحمد زيني غازي أحمد زيني أسامة أحمد زيني ريال
سعودي

رابعاً

2 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

خامساً:

سادساً:

١- مبلغ ١,٠٧٣,٠٠٠٠ (أربعة ملايين وثلاثة وسبعون ألف ريال سعودي فقط لا غير إلى الطرف الأول.
التزم الطرف الثاني بسداد قيمة الأرض المتفق عليها في ثانياً عاليه بتاريخ ٧ ربيع ثاني ١٤١٧هـ كما هو موضح في ثالثاً عاليه.
يلتزم الطرف الأول بنقل ملكية الأرض للطرف الثاني بعد إستلام كامل قيمتها.

لا يجوز الرجوع عن هذا البيع ولا الإقالة وقد أسقط الطرف الثاني كافة الخيارات الشرعية فيما يتعلق بالأرض.
تم الإتفاق والتراضي أمام شهود الحال والله ولي التوفيق وهو خير الشاهدين.

طرف أول طرف ثاني الاسم: أحمد عباس زيني الاسم:
شركة الضيافة للأعمال العقارية المحدودة التوقيع شاهد التوقيع:
شاهد الاسم: التوقيع: sam-land 037 خرفشف رحم (٤) شركة
الضيافة للأعمال العقارية المحدودة ضيافة. AL-DHIYAF
REAL ESTATE COMPANY LTD قرار جمعية الشركاء بشركة
الضيافة للأعمال العقارية المحدودة بتاريخ ١٤٢٤/٩/٦ هـ الموافق
٢٠٠٣/١١/١ م انه بتاريخ اجتماع جمعية الشركاء الشركة الضيافة
للأعمال العقارية المحدودة المذكور أعلاه وبعد الاطلاع على
الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر عن العام المنتهي في
١٤٢٣/١٢/٣٠ هـ والتي تم تزويدنا بها، وافقنا نحن الشركاء على
اقتراح المدير فيذ للشركة بتحميل الخسائر المتراكمة في
حسابات الشركة والبالغة ٧٧٣ ر ٣٩ ٤٩٥ ريال سعودي (تسعة
وثلاثون مليون ريال وأربعمائة وخمسة وتسعون ألف وسبعمائة
ثلاثة وسبعون ريالاً سعودياً) على حساب قرض الشركاء والله
ولي التوفيق اسم الشريك: شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة
بدعات اسم الشريك: ابراهيم العبد الله سليمان الدغيشر التوقيع
التاريخ التوقيع: [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

التاريخ: اسم الشريك محمد علي عبد الله أبا الخيل اسم
الشريك: عوني زكي شاكر الاسير التوقيع: التاريخ اسم الشريك:
طلال عبد الكريم بكر التوقيكي: مليكة التاريخ اسم الشريك:
الشركة الوطنية للخدمات الهندسية و التسويق المحدودة التوقيع
التاريخ: التوقيع:

التاريخ اسم الشريك: خالد حامد زيني التوقيع: مة. التاريخ:
اسم الشريك: سليمان علي جنة خياط التوقيع التاريخ اسم
الشريك: البنك الاهلي التجاري التوقيع التاريخ.....

كها دست عت ٦١٢١٥ رأس المال 038 ٢٢٠٠ ريال سعودي -
ست ١٠٤-١٢-٤٠٢ - هاتف ٦٤٧٩٥٥٩ - فاكس ٦٤٧٦٢٤١ - صب
٥٧ جدة ٢١٤٣٢ - المملكة العربية السعودية , 61215 J.C.C:

Capital S.R 33,000,000, C.R.: 4030120104- Tel.:

647 9559 Fax: 647 6241 PO Box 5700 Jeddah

(٢) 21432-Saudi Arabia تعديل المحمل من شركة أوزكو

المحدودة على مجموعة الشركات محل الدعوى إن شركة أوزكو

المحدودة هي شركة مملوكة للسيد / أسامة أحمد زيني وأولاده

وقد قامت هذه الشركة بتحميل مجموعة الشركات موضوع

الدعوى بمبلغ ٢١,٦٥٩,٧٨٦ ريال سعودي خلال الفترة من سنة

٢٠٠٨م إلى تاريخ إجراء المحاسبة بين الشركاء وذلك من خلال

حسابات شركة أحمد زيني وأولاده تتألف مما يلي: - أتعاب إدارية

بمعدل ٣٥٠,٠٠٠ ريال سعودي شهرياً عن فترة (١٠) شهور

تقريباً) من سنة ٢٠٠٨م بموجب إشعار قيد مدين (مرفق رقم)

1) أتعاب إدارية بمعدل ٦٥٠,٠٠٠ ريال سعودي للفترة من

٢٠٠٩/١/١م إلى ٢٠١١/٣/٣١م بموجب اتفاقية (مرفق رقم ٢)

ريال سعودي. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٣,٤٥٩,٧٨٦ ١٨,٢٠٠,٠٠٠ ٢١,٦٥٩,٧٨٦ ويوجد اتفاقية بخصوص هذا التحميل موقعة من قبل السيد / أسامة أحمد زيني (الشريك المدعى عليه) عن طرفي الاتفاقية وهما شركة أوزكو المحدودة وشركة أحمد زيني وأولاده، وقد أفاد الشريك المدعى عليه أن هذا التحميل هو مقابل خدمات مالية وقانونية وإدارية و انتفاع بالعين المستأجرة تقدمها شركة أوزكو المحدودة إلى مجموعة الشركات في حين أفاد الشركاء المدعون أنهم ليسوا موافقين على هذا التحميل ولا على الاتفاقية ولم يوقعوا عليها وبهذا الخصوص نبين ما يلي: - ١/٢ تفتقد الاتفاقية إلى أساس الإستقلالية حيث إنها موقعة من قبل الشريك المدعي عليه عن الطرفين.

٢/٢ لا يوجد موافقة من قبل الشركاء المدعين على هذا التحميل

٢/٣ يوجد تضارب مصالح ناتج عن هذا التحميل حيث أن المنفعة

الناتجة عنه تعود إلى الشريك المدعي عليه.

تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ / فى العام ١٤٣١ هـ ورقم ٢/١٣٧٥ ق لعام ١٤٣٢ هـ

تقرير خبرة 039 وبناءً على ما سبق وحيث إن من ضمن الخدمات المقدمة من التحميل المشار إليه لمجموعة الشركات الإنتفاع بالعين المستأجرة مبنى المكاتب) وكذلك أيضاً فإن الشريك المدعى عليه يمارس مهام مدير معظم الشركات موضوع الدعوى وهي: - \- شركة أحمد زيني وأولاده \- شركة أحمد زيني التجارية \- شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني \- شركة كورتينا للصناعات الغذائية \- شركة الخميرة السعودية \- شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن \- شركة أحمد زيني للتموين والخدمات الغذائية لذلك فإنه يُقبل تحميل مجموعة الشركات مقابل الإنتفاع بالعين المستأجرة على أساس حصتها من القيمة الإيجارية الفعلية وكذلك يُقبل تحميلها برواتب المدير على أساس رواتب المثل. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وعلى هذا الأساس نبين فيما يلي القيمة المقبولة من التحميل.

١ - الإنتفاع بالعين المستأجرة (مبنى المكاتب) ٢,٥٠٠,٠٠٠ تتألف العين المستأجرة من ثلاثة طوابق وميزانين ودور أرضي ومعارض ومواقف سيارات وتشغل شركة أوزكو من المبنى الدور الثالث كاملاً كما تبلغ قيمة الإيجار السنوي ريال سعودي وبداء سريان عقد الإيجار من ٢٠١٠/٥/١م) مرفق رقم (٣) وبهذا تكون فترة انتفاع الشركات بالعين المستأجرة أحد عشر شهر (من ٢٠١٠ /٥/١م إلى تاريخ إجراء المحاسبة بين الشركاء في ٢٠١١/٣/٣١م وبذلك تكون حصة مجموعة الشركات من الإيجار مبلغ ١,٥٢٧,٧٧٨ ريال سعودي تم احتسابها كالتالي: - ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي قيمة الإيجار السنوي): 3 أدوار - ٨٣٣٣٣٣ ريال سعودي قيمة .دحاولا رودل راجلا ٨٣٣,٣٣٣ ريال سعودي × ٢ دور (١١) × شهر + ١٢ شهر) - ١,٥٢٧,٧٧٨ ريال سعودي.

تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لعام ١٤٣١ هـ ورقم ٢/١٣٧٥ ق لعام ١٤٣٢ هـ المدينة / الدولة: جدة - المملكة

العربية السعودية تقرير خبرة ٢٠٤٠ - رواتب المثل تم تقدير رواتب السيد / أسامة أحمد زيني مقابل إدارة الشركات المشار إليها وعلى أساس المثل بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي شهرياً وعلى هذا الأساس يكون إجمالي رواتبه عن كامل الفترة من ٢٠٠٨/١/١م إلى تاريخ إجراء المحاسبة بين الشركاء في ٢٠١١/٣/٣١م (٣٩ شهراً) تساوي ٥,٨٥٠,٠٠٠ ريال سعودي.

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

كذلك فإن الشريك عدنان أحمد زيني كان يدير شركة آبار وزيني
دايكن وشركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف وقد تم تقدير رواتب
له مقابل ذلك على أساس المثل بمبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال سعودي
شهرياً. ويكون إجمالي رواتبه لكامل الفترة (٣٩) شهراً) مبلغ
١,١٧٠,٠٠٠ ريال سعودي.

وبناءً على ما سبق تكون التعديلات في القوائم المالية لشركة
أحمد زيني وأولاده كما يلي: ١ - ٢١,٦٥٩,٧٨٦ ٢١,٦٥٩,٧٨٦
١,٥٢٧,٧٧٨ (٢) ١,٥٢٧,٧٧٨ (١,٥٢٧,٧٧٨) ٠,٠٠٠ (٠,٠٠٠) ٠,٠٠٠

١,١٧٠,٠٠٠ (4) ١,١٧٠,٠٠٠ من ح / الشريك (شركة أوزكو المحدودة) إلى ح / تعديلات لأغراض إجراء المحاسبة بين الشركاء.

الغاء المحمل من الشريك شركة أوزكو المحدودة على شركة أحمد زيني وأولاده مقابل أتعاب الإدارة.

من ح / تعديلات لأغراض إجراء المحاسبة بين الشركاء إلى ح /
الشريك (شركة أوزكو المحدودة) قيمة انتفاع مجموعة
الشركات بالعين المستأجرة.

ءاكرشلا نيب ةبساحملاءارجإ ضارغأل تاليدعت / ح نم إلى ح /
الشريك (شركة أوزكو المحدودة) قيمة رواتب الشريك المدير
أسامة أحمد زيني.

ءاكرشلا نيب ةبساحملا ءارجا ضارغأل تاليدعت / ح نم إلى ح /
الشريك عدنان أحمد زيني قيمة رواتب الشريك عدنان أحمد
زيني.

تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٥٧٩٨/٢/ق لعام ١٤٣١ هـ
ورقم ١٣٧٥/٢/ف لعام ١٤٣٢ هـ

تقرير خبرة 041 DATE: 28-12-2008 No. 28-2008 إشعار

قيد (مدين - دائن) / DEBIT/CREDIT NOTE MESSRS

Ahmed Zainy & Sons CO. [بحاجة مراجعة: OCR غير

واضح]

OZC realising opportu التاريخ: ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ السادة /
علماً بأننا قيدنا (عليكم / لكم) المبالغ التالية:.

نحيطكم. This is to advise you that we have

:Debit/Credit your account for following amount

البيان DESCRIPTION Our fees for services rendered

to you in regard of IT, HR, and legal. for the year

2008 عملة أجنبية ريال سعودي Foreign Currency Saudi

Riyal SR H 3,459,786 S.R Three million four

hundred fifty nine thousand seven hundred and

Chief eighty six Only 3,459,786 رئيس الحسابات

Accountant Approved By: Ossama Zainy 042

المحاسب Accountant اوز كو الدور السادي ميلى آمار و

ريمى شارع الميناء [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

خالف 12 ماكس O/CO.com شركة احمد زيني وأولاده ذات

مسؤولية محدودة بسم الله القرن الرحيم اتفاقية تقديم خدمات

أدارية Ahmed Zainy & Sons LIMITED LIABILITY

COMPANY انه في يوم ٢٠٠٩/١/١ م بين كل من السادة: - ١ -

شركة أحمد زيني وأولاده، سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥

وتاريخ ١٤١٣/١٠/٢٦ هـ صادر من جدة وعنوانها عمارة أبار وزيني

٢١٤٣٢ جدة ص ب ٥٧٠٠ ويمثلها وينوب عنها في التوقيع على

هذا طرف أول العقد السيد / أسامة أحمد زيني، المدير العام ٢ - شركة أوزكو المحدودة، سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ وتاريخ ١٤١١/٨/٣٠ هـ صادر من جدة وعنوانها عمارة أبار وزيني ٢١٠١٤ جدة ص ب ٥٤٣٩٩ ويمثلها وينوب عنها في التوقيع على هذا العقد السيد / أسامة أحمد زيني، المدير التنفيذي تمهيد: طرف ثاني حيث يرغب الطرف الأول في التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم خدمات إدارية لمجموعة الشركات الخاصة به وهي: - ١ - شركة كورتينا للصناعات الغذائية ٢ - شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني - شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن المحدودة - شركة أحمد زيني للتموين والخدمات الغذائية ٦ - شركة أحمد زيني سودكسو للتموين المحدودة ٥ - الشركة الوطنية للإدارة والخدمات وحيث أن الطرف الثاني لديه خبرات وامكانيات وكوادر فنية بشرية مؤهلة في المجالات والاقسام المختلفة منها الشئون القانونية وشئون الافراد وتقنية المعلومات والسكرتارية وقسم المالية بالإضافة الى الكوادر الادارية اللازمة لإدارة وتسيير أعمال الشركات اليومية، وقد رغب في عرض خدماته التي لا تهدف الى الربح (وانما الى تقاسم تكلفة الإدارة بين الطرفين حسب نسبة عدد الشركات التي تقوم أقسام الطرف الثاني بخدمتها) على الطرف الأول القابل لذلك، لذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهلية والتصرف وباختصاصهما الوظيفي على بنود وأحكام العقد التالية: -المعتبره شرعا للتعاقد أولاً: اتفق الطرفان على أن التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكمل له.

ثانيا: موضوع العقد: اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بتقديم جميع الخدمات الادارية اللازمة لمجموعة الشركات الخاصة بالطرف الاول والمبينه أعلاه وذلك من خلال مجموعة الكوادر الفنية والادارية والمالية والقانونية وهيئة الاستشاريين الخاصة به ثالثا: مدة العقد اتفق الطرفان على أن تكون مدة هذا العقد خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ ٢٠٠٩/١/١م وتتجدد لمدد أخرى مماثلة وفق ما يتفق عليه الطرفان مالم يخطر أحد

الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل نهاية المدة السارية
المفعول بستة أشهر على الأقل. رابعاً: مسئوليات الطرف الأول:
يلتزم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بالتفويضات والتوكيلات
والمستندات والبيانات اللازمة المجموعة الشركات المبينة أعلاه
حتى يتمكن من أداء ومباشرة مهامه حسب العقد، كما يلتزم
بسداد التزاماته المالية للطرف الثاني في المواعيد المحددة.

Capital SR. 1,000,000 043 غ ت ج ٥٠١٧٢ الله رأس المال

١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ص. ب ٥٧٠٠ جدة ٢١٤٣٢ - هاتف:

٦٤٧٧٦٣٥ - فاكس: ٦٤٧٠٥٨٨ - سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥

P. O. Box 5700 Jeddah 21432 Tel.: 6477-635- Fax.:

647-0588 C. R. 4030094826 [بحاجة مراجعة: OCR غير

واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة أحمد زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة خامسا:
مسئوليات وصلاحيات الطرف الثاني: Ahmed Zainy & Sons
LIMITED LIABILITY COMPANY يلتزم الطرف الثاني بالقيام
بكافة الاعمال الادارية المبينة بالبند التمهيدي واللازمة للقيام
بتسيير أعمال عة الشركات اليومية بكفاءة، ويقر الطرفان بتمتع
الطرف الثاني بكافة الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة
به في هذا العقد وفق ما يراه محققا لمصلحة الطرف الأول.

مجمو

سادساً: الاتعاب:

اتفق الطرفان على أن تقديم تلك الخدمات الادارية والمبينه
أعلاه تحتسب على اساس التكلفة الفعلية التي يتحملها الطرف
الثاني (أي مما تتكلفه شركة أوزكو من أجور ومصاريف
ومكافآت للموظفين وتكلفة البرامج والاصول والايجارات)
وسوف تقسم التكلفة على عدد الشركات التي يقوم الطرف
الثاني بخدمتها سواء كانت تلك الشركات عائدة للطرف الأول أو

للطرف الثاني على أن تتحمل كل. عة نصيبها من مجموع هذه التكاليف والتي ستراجع سنوياً حسب زيادة أو نقصان عدد شركات كل مجموعة.

سابعاً: طريقة دفع الاتعاب: اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني دفعة شهرية قيمتها ٦٥٠ ر ريال (فقط ستمائة وخمسون ألف ريال لا غير) على أن يتم احتساب الاتعاب الفعلية النهائية بنهاية كل سنة مالية حسب الميزانية المدققة للطرف الثاني ثامناً: الضرائب والرسوم: اتفق الطرفان على أن يتحمل الطرف الأول الزكاة والرسوم الحكومية المفروضة على الشركات الخاصة به والمدينة أعلاه والتي تنشأ عن ممارسة هذه الشركات لنشاطها.

تاسعاً: السرية: يلتزم الطرف الثاني بعدم استخدام أو افشاء أية معلومات أو بيانات خاصة بالطرف الأول الا في حدود ما يتطلبه قيامه بالاعمال المنوطه به في هذه الاتفاقية. عاشر: الخلافات: في حالة حدوث خلاف لا قدر الله بين الطرفين فانه يحل وديا فاذا لم يتم التوصل لحل ودي خلال فترة ٣٠ يوما تختص المحاكم الشرعية بمدينة جدة بالفصل في هذا النزاع. حادي عشر: الاخطارات: تعتبر جميع الاخطارات منتجة لكافة أثارها النظامية والقانونية اذا ما أرسلت على عناوين الطرفين الميينه بديباجة هذا العقد ثاني عشر: اللغة ونسخ العقد: حرر هذا العقد من نسختين أصليتين باللغة العربية بيد كل طرف واحدة للعمل بموجبها.

الطرف الأول شركة / أحمد زيني وأولاده الطرف الثاني بركة /
اوزكو المحدودة 044 Capital SR 1,000,000 غ ت ج ٥٠١٧٢
رأس المال ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ص. ب ٥٧٠٠ جدة ٢١٤٣٢ -
هاتف: ٦٤٧٧٦٣٥ - فاكس: ٦٤٧٠٥٨٨ - سجل تجاري رقم
P. O. Box 5700 Jeddah 21432 Tel.: ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥
6477-635 Fax.: 6470588 C. R. 4030094825 مرتب (٢)
ركة احمد زيني واولاده دة عمارة ابار وزيني اتف: ٦٤٩٥٧٨٦

اكس: ٦٤٧٨٣٥١ Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Abar\
Zainy Building Tel : ٦٤٩٥٧٨٢ Fax : ٦٤٧٨٣٥١ شيك
الفرنسي ٦١٩١٢٧ والصادر من مصنع الحلاوة باسم شركة
يوسف عبد اللطيف باناجة رقم الحساب اسم الحساب التاريخ
القيد: ٩٨٣ ان القيد المدين الدائن جموع القيد المحاسب ٢١٣٧
١٢٣٣ ١٤٣٢/٠٦/٠٧ الصفحة ١ ملاحظات جاري الشريك / شركة
اوزكو شيك الفرنسي ٦١٩١٢٧ والصادر من مصنع الحلاوة شركة
مصنع الحلويات والطحينة شيك الفرنسي ٦١٩١٢٧ والصادر من
مصنع الحلاوة فقط مليون ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي
لاغير كم المالي 045 المدير العام OF MOUNT OF CHEQUE
Banque Saudi Fransi حرر في إدفخوا بموجب هذا الشيك
لأمر شركة يوسف عبد اللطيف بالناجة و شركاه
القيمة من شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطن *******
فروع البلدش الملك عبد العزي ريال SAR مبلغ وقدره مليون
ومائتان و خمسون الف ريال سعودي فقط لا غير que Saudi
Fransi AD OFFICE-MA'ATHER STREET ADH-SAUDI
046 ARABIA DO NOT WRITE BELOW THIS LINE البنك
الموت الفرنسي الة العكسية المركز ال su DILBER باش -
العربية السعودية لري هذا الخط AUTHORIZED SCATURES
١٩٦٦٢٦٣٩٣٤٣٦ 19127 1055022 00037805750 OB *******١,٢٥٠,٠
ATRAF ان الفيات AINA BA B-DN التوقيع استمت أصل
الشكل 10/5/2011 (201 كاردات محمود السيد/ محمد
مهداوى المحنة ص.ب ٣٣٤ جدة ٢١٤١١ هاتف: ١٩٦٦٢٦٣٩٣٤٣٦
53: 744 Y YOU +191 YAB شركة يوسف عبد اللطيف
باناجة وشركاه Yousef Abdellatif Banaja & Partners Co.
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر]

التاريخ: ٧ / ٦ / ١٣٢٢هـ الموافق: ١٠ / ٥ / ٢٠١٧ م 0003 شيكات
P.O.Box 334 Jeddah 21411 Tel.: ٢٠١٠/٥/١ Cheque
+966 2 639.3436 : +966 2 2575706 Fax: +966 2

256 6990 د قبض / نقدا / شيكات Cash/Cheque Receipt
Voucher نقدا Cash على البنك. [بحاجة مراجعة: اختلاط
اتجاه القراءة داخل السطر]

مبلغ ريال S.R. كيك رقم ١/٦١٩١٢٧ Cheque On Bank
سورن وقدره مليون ومائتان وخمسون الفطل من وذلك من
محمد مرد أمين الصندوق Cashier Being ٢٠١١/٥/١
٩٣٢٠١٣/٤/٣٠ شركة Model Partners Cor برای عقد ايجار
عمارى اور كو ٢١٠/٥/١ 047 الغاء الأتعاب الإستشارية للسيد
محي الدين دفتر دار لقد تم دفع مبلغ ١,٩٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
للسيد محي الدين دفتر دار من حسابات شركة أحمد زيني
وأولاده خلال الفترة من ١٤٣٠/١٠/١ هـ وحتى تاريخ ١٤٣٢/٤/٣٠ هـ
(١٩) شهر بمعدل ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي شهرياً) تحت مسمى
أتعاب إستشارية كما تم دفع مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي له
تحت بند أتعاب إستشارية أخرى له وبذلك يصبح المجموع
٢,٩٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (مرفق رقم (1). كما إنه يستخدم سيارة
نوع (مرسيدس) تبلغ تكلفتها ٤٦٦,٠٠٠ ريال سعودي ومسجلة
ضمن حسابات الأصول الثابتة في شركة أحمد زيني وأولاده
(مرفق رقم (٢). [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

إن السيد محي الدين دفتر دار ليس موظفاً متعاقداً مع شركة
أحمد زيني وأولاده، كما إنه غير مشترك في التأمينات الإجتماعية
تحت مظلة هذه الشركة وكذلك لا يوجد أي تعاقدات رسمية بينه
وبين شركة أحمد زيني وأولاده حول أية أعمال إستشارية كذلك
فإن السيارة البالغة تكلفتها ٤٦٦,٠٠٠ ريال سعودي وبالرغم من
إنها مسجلة ضمن أصول شركة أحمد زيني وأولاده إلا إنه
يستخدمها لذلك يلزم تحويلها إلى حسابات شركة أوزكو
المحدودة وحيث إن كافة هذه المعاملات تمت بتعليمات من
السيد / أسامة أحمد زيني لذلك تحمل على حساب الشريك
(شركة أوزكو المحدودة).

بناءً على ما سبق تكون التعديلات في القوائم المالية لشركة أحمد زيني وأولاده كما يلي: ٢,٩٠٠,٠٠٠ (١ ٢,٩٠٠,٠٠٠) ٢٢,٩٠٠,٠٠٠ ٤٦٦,٠٠٠ ٤٦٦,٠٠٠ من حـ / الشريك (شركة أوزكو المحدودة) إلى حـ / تعديلات لأغراض إجراء المحاسبة بين الشركاء. الغاء الاتعاب الاستشارية للسيد محي الدين دفتر دار. من حـ / الشريك (شركة أوزكو المحدودة) إلى حـ / الأصول الثابتة - سيارات ٣٠٣,٨٧١ ٣ ٣٠٣,٨٧١ استبعاد قيمة سيارة السيد محي الدين دفتر دار من حسابات شركة أحمد زيني وأولاده وتحويلها إلى حساب شركة أوزكو المحدودة. من حـ / مجمع استهلاك أصول ثابتة (سيارات) إلى حـ / تعديلات لأغراض إجراء المحاسبة بين الشركاء.

الغاء استهلاك السيارة المستخدمة من قبل السيد محي الدين دفتر دار تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لعام ١٤٣١ هـ ورقم ٢/١٣٧٥ ق لعام ١٤٣٢ هـ المدينة / الدولة: جدة - المملكة العربية السعودية تقرير خبرة 048 حريف صاحب الالهة اليمن الرحيم شركة احمد زيني واولاده ذات مسؤولية محدودة مذكرة داخلية لـ med Zainy & Sons UNITED LIABILITY COMPANY التاريخ: ١٤٣١/٠٤/١٥ هـ الموافق: ٢٠١٠/٠٣/٣١ م : مدير الحسابات السيد/ جميل يوسف) المحترم : أسامة زيني الموضوع : أتعاب إستشارية للسيد محي الدين دفتر دار بالإشارة للموضوع بعاليه يصرف للسيد محي الدين دفتر دار مبلغ ١٠٠ ٠٠٠ ريال (فقط مائة ألف ريال لاغيره) شهريا إعتبارا من ١ شوال ١٤٣٠ هـ وحتى إشعار آخر. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] وعليه يخصم من رصيد حسابه الجاري لدى الشركة الآتي: - ٥٠٠٠٠٠ ريال (وهي عبارة عن الأتعاب الإستشارية عن الفترة من 1 شوال ١٤٣٠ هـ ولغاية ٣٠ صفر ١٤٣١ هـ).

١٠٠٠ ريال (وهي عبارة عن أتعاب إستشارية سابقة) ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال فقط) مليون وخمسمائة ألف ريال لاغيره كما

يصرف له شهريا بشيك مبلغ ١٠٠ ٠٠٠ ريال (مائة ألف ريال)
إعتبارا من شهر ربيع الأول ١٤٣١هـ هذا ما لزم.... والله
الموفق،،، 10 ٩٧٦/٩٠) + عام ١٤٧٠ C ٦٥٢٢/ عام ١٤٧١ غ ت
ج ٥٠١٧٢ أسامة أحمد زيني \$49 Capital SR. 1,000,000
رأس المال ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي رقم ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ ص. ب
٥٧٠٠ جدة ٢١٤٣٢ - هاتف: ٦٤٧٧٦٣٥ - فاكس: ٦٤٧٠٥٨٨ - سجل
P. O. Box 5700 Jeddah 21432 Tel.: 6477-835 Fax.:
C 4030094825 R. 647 0588 التاريخ Date رقم فرع
بنية الرئيسي شارع الملك عبد العزيز مدينة Issued at ادفعوا
هذا الشيك لام شركة ابراهيم الجفالي للسيارات ريال S.R.
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

المبلغ فقط أربعمئة وجملة وستون ألف ريال لاغير،،،،
JEDDAH MAIN BRANCHING ABDULAZIZI ST
Against this Cheque Pay to the order of. The
Amount of شركة أحمد زيني وأولاده المحدوده Signature.

لا تكتب تحت هذا الخط هاي 101 20 20 000038
050 01382699400 التوقيع. [بحاجة مراجعة: OCR غير

واضح]

C 20.SEP.2008 12: 10 +9662 6610786 Page 1 of 3
JALU UBULAR | Mercedes-Benz شر ابراهيم الجنائي
السيارات الموزع الحصري لمرسيدس بنز في المملكة العربية
السعودية من قبل ديمار كريسار -www.jula.mercedes-
18 benz.com سبتمبر 2008 رقم إشارة العرض: S-00738
XGC إستشاري المبيعات: مازن السريحي فرع جدة السيد /
محي الدين دفتر دار تحية طيبه وبعد نشكركم على إهتمامكم في
سيارات مرسيدس - بنز، ويسرنا أن نعرض عليكم سيارة MB
اس 350 طويل في المخزون) مع المواصفات المرفقه طيه .
ناقل الحركة: اوتوماتيك رقم المصنع: 8-20931 . سعر البيع:
ر.س 486,000 (موافقة المدير ضرورية) إذا كان لديك أي

إستفسار أو طلب المساعدة، نرجوا أن لا تتردد بالاتصال
بإستشاري المبيعات على الأرقام المذكورة أدناه. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

وتقبلوا تحياتنا، ازن السريحي MAZEN AL-SERAIHI Tel. 6613000 Mobile: 0558833456
إبراهيم الجفالي للسيارات جدة المملكة العربية السعودية
الهاتف: 6045678 (02) 966 +\ 966 (02) 664 (02) Su 2012
تأمل منكم ملاحظة أن الأسعار اعلاء والمواصفات المرفقة غير
ملزمة للطرفين وسوف يحدد السعر النهائي والمواصفات
وموعد التسليم حال توقيع الملك الخاص بهذا الموضوع المركز
الرئيسي مريب 297، جدة 21411 المملكة العربية السعودية
مالف 5700، نصر 2012 966 + البريد الإلكتروني
jacobhageal com a 20000000 ريال
سعر بي ناك سرية محدودة السجل التجاري 4030179844
ماركة سهلة لينمار فرار، لتر تيارت المانيا 051 الغاء تحميل
حساب الشريك عدنان أحمد زيني والشريك طلال غازي زيني
بقيمة مصاريف مكاتبهم لقد تم تحميل حساب المصاريف في
السجلات المحاسبية لشركة أحمد زيني وأولاده بمبلغ ٨٥٦,٢٥٥
ريال سعودي يمثل مصاريف مكتب الشريك عدنان أحمد زيني
للفترة من ١٤٣١/٧/٩ هـ إلى ١٤٣٢/٤/٣٠ هـ (مرفق رقم ١)
وكذلك بمبلغ ١,٩٤٣,٩٠٣ ريال سعودي تمثل مصاريف مكتب
الشريك طلال غازي زيني من ١٤٢٩/٥/١ هـ إلى تاريخ
١٤٣٢/٣/١٧ هـ (مرفق رقم ٢) لقد تم الغاء تحميل هذه المبالغ
على المصاريف وتم إعادة تحميلها على حسابات الشركاء
المعنيين، في حين لم يتم تنفيذ الإجراء نفسه فيما يخص الشريك
أسامة أحمد زيني والذي تبلغ مصاريفه المماثلة ١,٩٧٤,٨٠٥ ريال
سعودي خلال الفترة من ١٤٢٩/١/١ هـ إلى تاريخ ١٤٣٢/٤/٣٠ هـ.
بناءً على ما سبق وعلى أساس تطبيق نفس الاسس على جميع
الشركاء المعنيين لذلك تم الغاء تحميل الشريك عدنان أحمد
زيني والشريك طلال غازي زيني بقيمة مصروفات مكاتبهم

البالغة ٨٥٦,٢٥٥ ريال سعودي و ١,٩٤ ١٠٣ ريال سعودي على التوالي. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بناءً على ما سبق تكون التعديلات في القوائم المالية لشركة أحمد زيني وأولاده كما يلي: ١٥٨,١٠٠,٢ ٨٥٦,٢٥٥ ١,٩٤٣,٩٠٣
ءاكرشلا نيب ةبساحملاءارجا ضارغأل تاليدعت / ح نم إلى حد /
مذكورين 1 جاري الشريك عدنان أحمد زيني جاري الشريك
طلال غازي زيني الغاء تحميل مصاريف مكاتب الشركاء
المذكورين على حساباتهم الشخصية تقرير خبرة فيما يتعلق
بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ / ق لعام ١٤٣١ هـ ورقم ٢/١٣٧٥ / ق لعام
١٤٣٢ هـ [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

تقرير خبرة 052 شركة أحمد زيني وأولاده التاريخ: ١٤٣٢/٣/١٧ هـ
الموافق: ٢٠١١/٢/٢٠ م مذكرة داخلية سعادة / المدير العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: - الموقر بالإشارة الى طلبكم
بحصر مصاريف مكتب الشيخ / عدنان زيني من تاريخ
١٤٣١/٧/٩ هـ حتى تاريخه واقفال الرصيد على حسابه الشخصي
فقد تبين أن اجمالي مصاريف مكتبه قد بلغت ٢٥٥٢٤ ر ٨٥٦ ريال
حسب المرفقات موزعة على الفترات التالية: - لال الفترة
١٤٣١ هـ ١٤٣٢ هـ المجموع ٨٣٦٦٠٧,٢٤ ٠٠ ٦٤٨ ١٩ ر ٢٤ ٢٥٥٠ ٨٥٦
الرجاء التكرم بالأطلاع واعتماد اقفالها في حسابه الشخصي.
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وتفضلوا بقبول تحياتنا,,, See جميل يوسف المدير المالي
التعميد بالموافقة 053 شركة أحمد زيني وأولاده التاريخ:
١٤٣٢/٣/١٧ هـ الموافق: ٢٠١١/٢/٢٠ م سعادة / المدير العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: - مذكرة داخلية الموقر
بالإشارة إلى طلبكم بحصر مصاريف مكتب الشيخ / طلال زيني
منذ عام ١٤٢٩ هـ حتى تاريخه واقفال الرصيد على حسابه
الشخصي فقد تبين أن اجمالي مصاريف مكتبه قد بلغت ٩٠٣ ر

٩٤٣ ر ١ حسب المرفقات موزعة على الفترات التالية: -
الفت ١٤٢٩ هـ ١٤٣٠ هـ ١٤٣١ هـ ١٤٣٢ هـ المجموع ريال ٧٦٣٢١٨
٤٤١ ٦٤٢ ١٦٩,٥٠٥ ٣٣٠,٧٥ ١٩٤٣,٩٠٣ الرجاء التكرم بالأطلاع
واعتماد اقبالها في حسابه الشخصي. [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

وتفضلوا بقبول تحياتنا،،، جميل يوم المدير المالي التعميد
بالموافقة 054 الغاء أتعاب الإدارة المحملة على المصاريف في
سجلات شركة كورتينا للصناعات الغذائية لقد تم تحميل
المصاريف في سجلات شركة كورتينا للصناعات الغذائية بمبلغ
٥٩٠,٠٠٠ ريال سعودي في سنة ٢٠١٠م - مرفق رقم (١) وكذلك
بمبلغ ١٤٧,٥٠٠ ريال سعودي خلال الفترة من ٢٠١١/١/١م إلى
٢٠١١/٣/٣١م (مرفق رقم (٢) وتم قيد هذه المبالغ كمصروفات
مستحقة وحيث لا يوجد أي اتفاق بشأن ذلك لذا تم الغاء هذه
المصاريف. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بناءً على ما سبق تكون التعديلات كما يلي: - (1) في القوائم
المالية لشركة أحمد زيني وأولاده التجارية ٦٦٣,٧٥٠ من حـ /
الاستثمار في شركة كورتينا للصناعات الغذائية إلى حـ / تعديلات
لأغراض إجراء المحاسبة بين الشركاء ٩٠% من أتعاب الإدارة
المحملة على مصاريف شركة كورتينا (٩٠%، ٠٩.٠ + ١٤٧,٥٠٠ x
(٢) في القوائم المالية لشركة أحمد زيني التجارية ٧٣,٧٥٠ من
حـ / الاستثمار في شركة كورتينا للصناعات الغذائية إلى حـ /
تعديلات لأغراض إجراء المحاسبة بين الشركاء 10 من أتعاب
الإدارة المحملة على مصاريف شركة كورتينا (%) + ١٤٧,٠٠ x
٠.09

055 تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لعام
١٤٣١ هـ ورقم ٢/١٣٧٥ ق لعام ١٤٣٢ هـ [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

تقرير خبرة MODERN DAIRIES CO.LTD., Finance
Management To: 12 1 20 Statement of Account ..

Period: 1 /2010 Posted and Unposted GENERAL -
 Accrued Management Fees Page: 1 / 1 User:
 FINMGR Date: 26-06-2011 GLM2735 Opening
 Balance: 0.00 18: 28 6377873 Reference Debit
 Credit Balance صارييف مستحقة ٢٠١٠ مصارييف الإدارة
 العامة ٢٠١٠م صارييف مستحقة ٢٠١٠ مصارييف الادارة العامة
 ٢٠١٠م صارييف مستحقة ٢٠١٠ مصارييف الإدارة العامة ٢٠١٠م
 صارييف سلطة ٢٠١٠ مصارييف الإدارة العامة ٢٠١٠م صارييف
 سنة ٢٠١٠ مصارييف الإدارة العامة ٢٠١٠م صارييف سقطة ٢٠١٠
 مصارييف الإدارة العامة ٢٠١٠م صارييف مستطقة ٢٠١٠ مصارييف
 الادارة العامة ٢٠١٠م صارييف مستحقة ٢٠١٠ مصارييف الادارة
 العامة ٢٠١٠م صارييف مستحقة ٢٠٦٠ مصارييف الادارة العامة
 ٢٠١٠م صارييف مستطقة ٢٠١٠ مصارييف الإدارة العامة ٢٠١٠م
 صارييف مستحطة ٢٠١٠ مصارييف الإدارة العامة ٢٠١٠م صارييف
 مستحبة ٢٠١٠ مصارييف الإدارة العامة ٢٠١٠م 49,166.67)
 49,166.67 (98,333.34) 49,166.87 (49,166.67
 49,166.67 (147,500.01) 49,166.67 (196,666.68)
 49,166.67 (245,833.35) 49,166.67 (295,000.02)
 49,166.67 (344,166.69) 49,166.87 (393,333.38)
 49,166.67 (442,500.03) 49,166.67 (491,666.70)
 Adjustments 0.04 (540,833.33) (540,833.37
 49,165.67 (590,000.00) Account Total: 0.04
 590,000.04 (590,000.00) Account 20-00-00-
 2110730090 Journal No [بحاجة مراجعة: OCR غير
 واضح]

RN-17 FUV-17 Date 16-03-2010 1-2010 31-03-2010
 2-2010 Pericd Posted Description Y 2017 11-04-
 2010 3-2010 Y FCVP17 16-05-2010 4-2010 Y RJV-
 17 16-06-2010 5-2010 Y RJV-17 11-07-2010 6-2010
 Y RIV-17 19-08-2010 7-2010 Y RJV-17 R-17 18-10-

2010 RJV-17 22-11-2010 26-09-2010 8-2010 9-
2010 10-2010 Y RJV-17 19-12-2010 11-2010 Y JV-
1484 R.V-17 31-12-2010 21-02-2011 12-2010 Y
Adjustments 12-2010 Y Grand Total: 0.04

590,000.04 (590,000.00) ية كورتينا للصناعات الغذائية
جدة - المنطقة الصناعية ست ٤٠٣٠٠٩٢٥١٨ خاص بالحسابات
22. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

المحدودة مصاريف مستحقة (أتعاب الإدارة العامة) من عام لم
PAGE 84 MODERN DAIRIES (حرمت رحم 1)
CO.LTD., Finance Management Statement of
Account Fr 'eriod: 1 / 2011 To: 3/20 Posted and
Unposted Account: 20-00-00-4310000000
GENERAL - Management Fees Journal No [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

Date Period Posted Description RJV-17 27-03-2011
1-2011 Y RJV-17 RV-17 24-04-2011 07-05-2011 2-
2011 Y 3-2011 Y مصاريف الإدارة العامة ٢٠١١ م مصاريف
الإدارة العامة ٢٠١٦ م مصاريف الإدارة Reference صاريف
مستحقة ٢٠١١ Account Total: Grand Total حصة ٣ شهور
من مخصص العا ب الادارة العامة والبالغ ٥٩٠/٠٠ ريال. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

جدة - المنطقة الصناعية س. ت ٤٠٣٠٠٩٢٥١٨ خاص بالحسابات
Cortina B Food Industries Co

Page: 1 / 1 User: FINMGR Date: 18-06-2011
GLM2735 Opening Balance: 0.00 Debit Credit
Balance 49,166.67 98,333.34 49,166.67
147,500.01 147,500.01 0.00 147,500.01
147,500.01 0.00 147,500.01 (صرف رحم)) (1) الغاء
أتعاب الإدارة المحملة على المصاريف في سجلات شركة مصنع

الحلويات والطحينة الوطني لقد تم تحميل المصاريف في سجلات شركة كورتينا للصناعات الغذائية بمبلغ 300.000 ريال سعودي في سنة ٢٠٠٩م - مرفق رقم (١) وكذلك بمبلغ ٩٠٠٠٠٠ ريال سعودي في سنة ٢٠٠٨م وتم قيد هذه المبالغ كمصروفات مستحقة وحيث لا يوجد أي اتفاق بشأن ذلك لذا تم الغاء هذه المصاريف. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بناءً على ما سبق تكون التعديلات كما يلي: - في القوائم المالية لشركة أحمد زيني وأولاده التجارية ٣٥١,٠٠٠ من ح / الاستثمار في شركة كورتينا للصناعات الغذائية إلى ح / تعديلات لأغراض إجراء المحاسبة بين الشركاء ٩٠% من أتعاب الإدارة المحملة على مصاريف شركة كورتينا (٤.٤% x ٤,٠٠٠,٠٠٠)

(4) في القوائم المالية لشركة أحمد زيني التجارية من ح / الاستثمار في شركة كورتينا للصناعات الغذائية إلى ح / تعديلات لأغراض إجراء المحاسبة بين الشركاء ١٠% من أتعاب الإدارة المحملة على مصاريف شركة كورتينا (٩٠% x ٩٠,٠٠٠ + تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ / ق لعام ١٤٣١هـ ورقم ٢/١٣٧٥ ق لعام ١٤٣٢هـ

تقرير خبرة 058 NATIONAL CONE & TAHINA FACTORY
CO LIMITED LIABILITY COMPANY CAPITAL SR 4,
FAX: VOOVE شركة مصنع الحلويات و الطمينة الوطني شركة
دال مسؤولية محدودة راض العمال 1,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
فاكس: ١٣٧٥٥٧٦ فانه: ٣٨٠٠٥ التاريخ الدارين: ١٤٢٦/٠٧/١٨
السعادة | مصاريف الادارة الم من الفطرة دفولا البيان شف
مصاب الصفحة: 1 ساعة ٢٠٠٩/٠٤/٠١: رقم العماب: ٢١٢١٠٠٠
٢٥٠١٦٩ الى الفنية ٢٠٠٩/١٢/٢١: VCU. A /
TN FAYE الرتي د الاف تنامي 1 /٠٠٠٠ عند قيد يومية:
٢٠٩/٠١/١ | ٧١٠٢٥٦ | محد قيل يومية: | العصارية المحققة فهر
بناي ٢٠٠٩ 1 | العارية المحققة شهر فبراير ٢٠٠٩ / ٢٠٠٩ /
١٠٣٢٢ | نقد شيد يومية: اعطا من عمانية الادارة العامة شهر

في حساب الموردين لا يتفق مع الأصول المحاسبية لذلك يعتبر هذا الإجراء تجاوز في حسابات شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف والتي تدار من قبل الشريك عدنان أحمد زيني. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

إن التوجيه المحاسبي الصحيح لتلك المسحوبات هو قيدها عند سحبها على حساب الشريك الذي سحبها وهو السيد / عدنان أحمد زيني هذا وقد تم تصحيح التوجيه المحاسبي لتلك المسحوبات لاحقاً وتم إعادة تحميلها على حساب الشريك عدنان أحمد زيني بدلاً من حساب الموردين.

تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٥٧٩٨/٢/ق لعام ١٤٣١ هـ ورقم ١٣٧٥/٢/ق لعام ١٤٣٢ هـ المدينة / الدولة: جدة - المملكة العربية السعودية تقرير خبرة 060 موقف رحم (١) OO Name BANK ALBILAD / ADNAN SE Asimont Document Type Doa Data *\ Account 600020 1500000337 150000059 100004242 AB 14.12.2010 1.300.000.00 SAR 464,100.00- 500.000.00 sz 1,200,000,00 SA 1,400,000.00 11,679,151.43 SAR 198,660.00-SAR 198, 660.00 SAR يعة تحويل 600 جنيه استرليني قيمة حوالة من البنك السعودي العريضي البرية من البنك السعود قيمة حوالة حسب التعمية المرمي مصرف الراجحي TRANSFER TO SHK. ADNAN A. ZATNY (BILAD) FROM RIE 11,679,151.43 SAR 061 St Assignment Document Type Doo late 18 amount to doente ey 11,679,151.43 SAR 178 062 Telex Transfer Account 09/08/1431 H Ref No [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

TT Ref. No. 77346000165 TT Curr. TT Amount .Dr.Amt

TT Corr. Benf. Name SAR 1.000.000.00

Dr.Value 1,000,015.00 LOCAL BANKS عدنان احمد زيني

Date 21/07/2010 21-07-2010 13: 57: 27 7\\BSF

BCF8480178\\203079 007/TT/001096/10 Buy Rate

.1.000000 ABBAR\\&ZAINY ELECT.\\&A/C.CO.LTD

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

Sell Rate. 1.000000 Corr. Charges 0.00 Total

Charges 15.00 ديہ کا متاذا/ نما به تشکل وياه والكمية

المحدودة CO. LTD. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

BAR & ZAINY RET & TO ATTN : BANQUE SAUDI

FRANSI DATE: REF\#: BRANCH/OPERATIONS

MANAGER SUBJECT Internal Transfer Local Transfor

Transfer Abroad Cashier Order bank Draft Please

debit aur account number Amount in figures:

Currency: SR Amount in words فق مليون ريال لا غير

Value Date: Rate: D M In favor of: Beneficiary's

.Name beneficiary's A/C No

Beneficiary's Bank Beneficiary's Bank Address عدنان

أحمد زينين SA 5710. TVEL. AVISH....٧ سند لسداد حق.

Beneficiary's Bank Cade Payment Details Purpose

of Transfer Recresentative's Ne تحويل الحساب الشيخ

عومان زيبا و دلم حسابه pranqu البنك الاست 2 JUL Frans

2010 (impartan payment (Foreign Caraco Advance

(Parsonas Rem Forens \[mant Abmad (1 Sales

Money Changars (Baine Grove Agancias i ja We

agree to the Terms and Conditions of the bank

.governing the processing of the above transaction

Name (s) & Signature(s) of Authonzed

ESSED 10 MO. 1. STAT 063 10 Signatorytiesi ائم نهیں

Company Seal 2 Al Rajhi Bank casalli اذل ٢٢٧ 5/21
11323368 8/15/1431 7/27/2010 (4) cijje us
التحويل الالكتروني/ 7/27/2010 Electronic Transfer
6525543 8/15/1431 الأسواق - 11600 بيانات الراسل رقم
العضوية الاسم المختصر - انجليزي فرع شركة اباروزيني
للكهربا مو التكييف الاسم المختصر عربي 11600-001-
26502 0006080231497. [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
34 . عدنان احمد زيني 1930 1087 0674 1.500 SA26
0007 الرياض رقم الحساب نوفيلتلا بيانات المستفيد تسلسل
المستفيد الاسم المختصر رقم الحساب : حلوان علوان 2
المدينة 0 لوفيلتلاو بتلك البلاد البنك الفرع العنوان المدينة.
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

عبد المالك بيانات الأمر ر من - SAR 1,300,000.00 ترسوم
سريا ترسوم المويل ر.س - SAR 1,300,000.00 تاريخ الحل
المعادل التحويل رامثسالا صرفلا تاليوحت الراحل الي خصما
من الحساب 11600 - 001 - 0006080231497 طريقة
الدفع ل 1161000759 من فضلك الاحتفاظ بالرقم المرجعي
الامر هو الرقم المرجعي الوحيد لك وذلك المراجعة أي امر
يتعلق بهذه الحوالة رقم التسلسل 00000000020 اليمن
تصادق على صحة البيانات الموضحة في هذا النموذج وأنا لنحن
نعلى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار من أي خسارة ناتجة
بسبب عطل في الأجهزة او خطوط الإرسال و من أي خطأ أو
سوء فهم من الطرف التوافق على خصم أي استقطاعات من
قيمة الحوالة من عمولة أو مصاريف أخرى تستحق جهة بسبب
هذه الحوالة يحق للشركة القاء الحوالة عند عدم تجاوب العميل
في الرد على استفسارات الشركة بعد عشرة أيام من تاريخ أول
الكلمار مع تميله كافة المصاريف اذير ١٠٣٢٨ 4/24 064 ATTN
SUBJECT Amount in wards: Value Date: in favor of

Beneficiary's Name beneficiary's A/C No [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

Beneficiary's Bank Beneficiary's Bank Address
BANQUE SAUDI أيار يزدج Beneficiary's Bank Code
FRANSI DATE: REPA OPERATIONS MAN M SAS
Payment Details Purpose of Transfer
Imperment (For Com (Ad (Sale Marjay Chapers Bag
G Tina Rema We agree to the Terms and
Conditions of the banke processing of the above
.transaction

Representative's me عبد الله & (5) No Name
Bignatura 179 0,65 Signator US 2010 3RESSED فرع
البادوام راساء اوپر ۱۰۲۳ W 10 Al Rajht Bank نقد (6)
11323119 9/22/1431 9/1/2010 التحويل الالكتروني/
Electronic Transfer 9/1/2010 9/22/1431 6525543
الأسراق - 11600 المها للميت بيانات الراسل ترقم العضوية
الاسم المختصر - الجليزي فرع شركة اباروزيني للكهرباء مو
التكييف الاسم المختصر - عربي 11600-001-
34 26502 0006080231497 رقم الحساب لوفيلكتلا بيانات
المستفيد. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

المسلسل المستفيد . عدنان احمد زيلي. الاسم المقاصر SA26
1500 0674 1087 1930 0007 ترقم الحساب الرياض
علوان 1 طوان 2 المدينة 0 نوفيلتلا بنك البلاد البنك الفرع
العنوان المدينة [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
بياد للبنك بيانات الامر رس - SAR 500,000.00 المبلغ.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

SAR 500,000.00 - تاريخ الحق. الرسوم سريع ارسوم تحويل
التعادل عمر التحويل مصاريف عائلية الراسل الي المستفيد
خصما من الحساب 11600 - 001 - 0006080231497
طريقة الدفع من فضلك الاحتفاظ بالرقم المرجعي للأمر هو
الرقم المرجعي الوحيد لك وذلك المراجعة أي امر ينطق بهذه
الحوالة رقم التسليم 1161000905 00000000016 حن
الصادق على صحة البيانات الموضحة في هذا النموذج وأنا لمن
يعنى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار من أي خسارة لاتجة
بسبب عطل في الأجهزة ن خطوط الإرسال و من أي خطأ و/أو
سوء فهم من الطرف الثأوافق على خصم أي استقطاعات من
قيمة الحوالة من عمولة أو مصاريف أخرى تستحق: جهة بسبب
هذه الحوالة. يحق للشركة الغاء الحوالة عند عدم تجاوب العميل
في الرد على استفسارات الشركة بعد عشرة أيام من تاريخ أول
استفسار مع تحميله فة المصاريف التوقيع 180 377 1500000
Bank Rajhi Al /066 يف يداولا فرش 20/12/2010
23/01/1432 نقد (0) 11324890 التحويل الالكتروني/
Electronic Transfer 23/01/1432 الأشراف: 11600 بيانات
الراسل 6525543 رقم العضوية انجليزي الاسم المختصر.
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر]

فرع شركه باروزيني للكهرباء والتكييف. الاسم الم الصر عربي
0006080231497-001-11600 رقم الحساب 26502 34 .
عدنان احمد زيني 0007 1930 1087 0674 1500 SA26
الرياض نوفيلتلا بيانات المستفيد اتسلسل المستفيد : الاسم
المختصر رقم الحساب : علوان : عنوان الرياض المدينة نوفيلتلا
بنك البلاد البنك الفرع العلوان / المدينة [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

دياد البلد رس - SAR 1,400,000.00 رس - SAR
1,400,000.00 تاريخ تلحق تمويل واردات بيانات الامر المبلغ

رسوم سريع رسوم التحويل المعادل التحويل خصما من الحساب
١١٦٠٠ - ٠٠١ - ٠٠٦٠٨٠٢٣١٤٩٧ طريقة الدفع من فضلك
الاحتفاظ بالرقم لا و للأمر هو الرقم المرجعي الوحيد لف وتلك
المراجعة اي امن بهذه الحوالة رقم التمسيل 1161001379
00011600013 من تصادق على صفحة البيانات الموضحة في
هذا النموذج وأنا نحن نعلى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
من أي خسارة ناتجة بسبب عطل في الأجهزة سوء فهم من
الطرف الثأوافق على خصم أي استقطاعات من قيمة الحوالة
من عمولة أو مصاريف أخرى تستحق جهة بسبب هذه الحوالة.
يحق للشركة إلغاء الحوالة عند عدم تجاوب العميل في الرد على
استفسارات الشركة بعد عشرة أيام من تاريخ أول استفسار مع
تحميله خطوط الإرسال و من أي خطأ و / أو فة المصاريف
التوقيع اذير ٠٠٩٨ ٠٦٧ ١٢٩ 4002727 12115140980
3601117 15:32:05 11/12/2010 - 201 فرع
AR 710,000.00, 1013048699940- 2010192569901
710,000.00 من لمبلغ. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
مبلغ المعادل شركة احمد زيني للكهرباء، والتكليف
TRANSFER/DRAFT APPLICATION BRENAM
.ADDRESS & CO
EXC. 11/1-09) 068 DATE NX GNATURE
AUTHORIZED AIGNATURE والآت (1) عرفة الرادي A
11323119 16) Rajha Bak 9/28/2010 10/19/1431 اقد
التحويل الالكتروني / Electronic Transfer الاختراق - 11600
ينما العدور باندي عن الحماية 10/19/1431 9/28/2010
6525543 بيانات الراسل رقم العضوية : الاسم المختصر -
الجليزي فرع شركة اباروزيلي للكهرباء والتكليف. الاسم
المختصر عربي 34 26502 0006080231497-001-11600

رقم الحساب نوفيلتلا بيانات المستفيد. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

السائل المستفيد . عدنان احمد زيلي : الاسم المختصر SA26
1500 0674 1087 1930 0007 ترقيم الحساب الرياض عنوان
ر جوان 2 الرياض المدينة 0 نوفيلتلا بنك البلاد رحاليك الفرع
العنوان المدينة المملكة العربية بلد البنك بيانات الامر
SAR 100.000.00 SAR 100.000.00 --- SAR - تاريخ المحل
خصما من الحساب 11600 ترسوم تحول ورية التحايل التحويل
مصاريف عائلية الرسل الي المستفيد 001-0006080231497
طريقة الدفع من فضلك الاحتفاظ بالرقم المرجعي الأمر: هو
الرقم المرجعي الوحيد لك وذلك المراجعة أي امر يتعلق بهذه
الحولة لية رقم التسليم 1161000971 00000000014 مل
تصادق على صحة البيانات الموضحة في هذا النموذج وأنا نحن
يعنى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار من أي خسارة ناتجة
بسبب عطل في الأجهزة. ر خطوط الإرسال و من أي خطأ و/أو
سوء فهم من الطرف التوافق على خصم أي استقطاعات من
قيمة الحوالة من عمولة أو مصاريف أخرى تستحق جهة بسبب
هذه الحوالة. يحق للشركة إلغاء الحوالة عند عدم تجاوب الصيل
في الرد على استفسارات الشركة بعد عشرة أيام من تاريخ أول
استفسار مع تسهله الله المصاريف التوقيع اذير ٤٢٥ 183 069
Mo Rof \# Pmount to 0211318 ٤٢١ ٩/٢٨ ٥
034/11/0001-6, 10 Mame FUR 945.985.00
4,936,900.94 COMMERZE BANK- MR, ADNAN ZAINY
Bate Core Hate Charges Total Charges شركة مساهمة
سعودية البنك السعودي الفرنسي نكس: 1111 SFCMS المركز
الرئيسي ص.ب ٥٦٠٠٦ - الرياض ١١٥٥٤ هاتف: ٢٨٩٩٩٩٩ -
فاكس ٤٠١٢٢١١ قسيمة تحويل / إصدار شيك / شيكات
سياحية... [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

TRANSFER / DRAFT / TCS FORM Banque Saudi
Fransi Saudi Joint Stock Company Head Office - PO
Box 55000. Riyadh 11554 Tel.: 28999999- Fax:
DATE التاريخ 4042311 Tix: 407066 SFGM SJ
31/08/2000 الرجاء اختيار واحدة مما يل شيكات سياحية
TRAVELERS CHEQUES SALE تحويل خارج المملكة شيك
مصرفي بالعملة الأجنبية.

BANK DRAFT CASHIER ORDER DEBIT TO شيك مصرفي
PLEASE MY/OUR ACCOUNT تحويل داخل المملكة
SELECT ONE OF THE FOLLOWING تحويل داخلي
INTERNAL TRANSFER AGAINST LOCAL TRANSFER
CASH (GOVERNMENT RELATED PAYMENTS)
TRANSFER ABROAD نقداً (مدفوعات حكومية) الخصم من
حسابي / حسابنا مقابل، من: اسم العميل حساب لدى فرع
العملة المبلغ بالحروف إسم المحول العنوان/ م. ب رقم البطاقة
/ الإقامة إلى المستفيد إسم المستفيد عنوان المستفيد.
LAINY,ELECTRICAL & بنك المستفيد رقم حساب المماليد
ZIP CODE ACCOUNT AT BRANCH المدينة ALXCORU
CURRENCY A334 50-FROM: CUSTOMERS NAME رقم
الحساب ACCOUNT NO المبلغ بالأرقام AMOUNT IN
FIGURES MOUNT IN WORDS REMITTER'S NAME
.ADDRESS/PO. BOX NO TELEPHONE NO

ABAR & NY, ELECTRICAL & AlCond. EDUAH
io/QAMA NO. رقم التلفون الرمز البريدي CITY لا تملأ هذا
DO NOT FILL THIS الجزء في حالة الشيكات السياحية
SECTION IN CASE OF TCS 58/58-TO BENEFICIARY
BENEFICIARY'S NAME BENEFICIARY'S ADDRESS 57-
BENEFICIARY'S BANK BENEFICIARY'S A/C NO [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

عنوان بنك المستفيد رمز بنك المستفيد تفاصيل الدفع الغرض
من التحويل (الرجاء اختيار الرقم المناسب من خلف النموذج)
PURPOSE OF TRANSFER (Please pick the
appropriate number from overleaf) تم التحقق من
التوقيع من قبل SIGNATURE VERIFIED BY توقيع أمين
الصندوق لاستعمال البنك TELLER'S SIGNATURE علينا
المصاريف: ON US أوافق على الشروط المذكورة على ظهر
هذا الطلب. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
السطر]

سعر الشراء البيع SELL/BUY RATE المبلغ / العملة
BANK SERVICES مصاريف البنك CURRENCY/AMOUNT
CHARGES TOTAL AMOUNT COLLECTED مجموع المبلغ
المستحق توقيع العميل اشارة العملية الميلم BENEFICIARY'S
BANK ADDRESS \-ENEFICIARY'S BANK CODE | athy
CUD 70-PAYMENT DETAILS 71-A DETAILS OF
ON BENEFICIARY I/We agree على المستفيد CHARGES
to the conditions written on the reverse of this
FOR form CUSTOMERS SIGNATURE توقيع البنك المعتمد
BANK USE 20: OUR TRANSACTION REF NO
T1/00/CONO 32 A VALUE DATE استحقاق CURRENCY
[بحاجة مراجعة: اختلاط BANK'S AUTHORIZED SNARE
اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-032 – ملخص تقرير خبرة مقدم إلى المحكمة الإدارية العامة
بجدة الدائرة السابعة عشر صادر عن مكتب "طلال أبو غزالة وشركاه"
مؤرخ 5/10/2011م - 5/10/2011م
بطاقة الوثيقة**

DOC-032	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
ملخص تقرير خبرة مقدم إلى المحكمة الإدارية العامة بجدة الدائرة السابعة عشر صادر عن مكتب "طلال أبو غزالة وشركاه" مؤرخ 5/10/2011م - 5/10/2011م	عنوان الوثيقة
5/10/2011	التاريخ الميلادي
غير متاح	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
256-254	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ehH8dkMhsyE9VnVlzcqLjn2mP6AwD6RV/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

untitled ملخص تقرير خبرة مقدم إلى المحكمة الادارية العامة في جدة الدائرة السابعة عشرة بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨/ق لعام ١٤٣١هـ ورقم ٢/١٣٧٥/ق لعام ١٤٣٢هـ والمنظورتين لدى الدائرة السابعة عشر في المحكمة الإدارية بجدة بخصوص النزاع القائم المدعين السادة / عدنان أحمد عباس زيني وفيصل وغدير وطلال

أبناء غازي أحمد زيني والمدعى عليه السيد / أسامة أحمد زيني
مقدم من / الخير المحاسبي المكلف طلال أبوغزاله وشركاه
.Talal Abu-Ghazaleh & Co

Member of Talal Abu-Ghazaleh Organization The
Arab Organization for Global Professional Services
خلال أبو خذ الله وشركاه عضو في سوق حلال وافراد المجموعة
العربية للخدمات المهنية الدولية 71 Serving you from over
offices and through over 180 correspondents
Certified worldwide محاسبون قانونيون - ترخيص رقم ٨١
Public Accountants License No. 81 جدة في ٧ ذوالقعدة
١٤٣٢هـ الموافق 5 أكتوبر ٢٠١١ م المحكمة الإدارية العامة في
جدة الدائرة السابعة عشرة جدة - المملكة العربية السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخص تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم
٢/٥٧٩٨ ق لعام ١٤٣١هـ ورقم ٢/١٣٧٥ ق لعام ١٤٣٢هـ
والمنظورتين لدى الدائرة السابعة عشر في المحكمة الإدارية
بجدة بالإشارة إلى قرار المحكمة الإدارية بجدة (الدائرة السابعة
عشر) رقم ٢/١٧/٥١ لعام ١٤٣٢هـ وإلى عرضنا المؤرخ في
١٠/٤/١٤٣٢هـ الموافق ٢٠١١/٣/١٥م بخصوص الموضوع أعلاه
نرفق فيما يلي ملخص تقريرنا حول إجراء المحاسبة بين
الطرفين وتدقيق الميزانيات وبيان ما فيها من تجاوزات وتقييم
حصص الشركاء في الشركات محل الدعوى.

نضع بين يدي فضيلتكم ملخصاً لتقريرنا بتدقيق الميزانيات وبيان
ما بها من تجاوزات وتقرير تقييم حصص أطراف الدعوى
للشركات محل التكليف، وذلك بعد ان تم الانتهاء من المهمة
المكلفين بها وتسليم فضيلتكم النسخة النهائية من التقارير
المشار إليها.

MEMBER OF THE FORUM OF FIRMS TAGI is a full member of the Forum of Firms. The Forum conducts its business through its executive arm, the Transnational Auditors Committee (TAC), which is also a committee of the International Federation of Accountants (IFAC). www.ifac.org/forum of firms

Jeddah Office: Tel.: +966 2 668 5458 +966 2 668 5415 Madina Rd. with Tabla St. Cross. Talal Abu Ghazaleh Organization Building P.D.Bos: 2013
Jeddah 14 KSA We Work Hard to Stay First
هاتف: ٩٦٦٦٦٨٥٤٥٨ فاكس: ٩٦٦٦٦٨٥٤١٥ تقاطع طريق المدينة مع شارع التحلية بناية مجموعة طلال أبو غزاله ص ب ٢٠١٣٥ جدة ٢١٤٥٥، السعودية تعمل بجهد لتبقى في المقدمة
www.tagorg.com

أولاً: بلغت حقوق الشركاء الدفترية بعد تعديلها بأثر التجاوزات واثار التقييم ١٩,٠٣٧٢٥٩,٠ ريال سعودي

وزعت على الشركاء بحسب حصصهم كما ظهرت في عقود التأسيس كما يلي: - الشريك شركة أوزكو المحدودة (أسامة أحمد زيني) عدنان أحمد زيني طلال غازي أحمد زيني فيصل غازي أحمد زيني غدير غازي أحمد زيني رصيد غير مادي (لم يوزع) الحصة من حقوق الملكية الدفترية المعدلة بأثر يطرح الحساب الجاري التجاوزات والتقييم المدين ريال سعودي
الصافي ريال سعودي ٥٤٣,٢٠٢,٣٩٤ (٣٢,٤٥٠,٦٨٨)

٢٣٠,٨٠٢,٤٦٩ (٣٠,٢٢٨,٨٤٤) ٢٠٠,٥٧٣,٦٢٥ ٥٧٥,٦٥٣,٠٨٢

٧٥,٩٠٥,٧٨٢ (١٦,٤١٥,٢٠٥) ٩٨٧ ٩١,٦٧١,٥٢٤ 412

٤٤,٠٦٩,٢٣٤ (٦٤٩,٤٦٣) (٢,٠٩١,٢٦٠) ٩٢,٣٢٠,٩٨٧ ٩٢,١٦٠,٤٩٤

١,٠٠٠ ٩٥٥,٤٢٣,٥٥٩ (٨١,٨٣٥,٤٦٠) ١٩,٠٣٧,٢٥٩,٠ [بحاجة

مراجعة: OCR غير واضح]

ثانياً: ملخص تقريرنا بتدقيق الميزانيات وبيان ما بها من تجاوزات وذلك على النحو التالي:

تجاوزات المدعى عليه / الشريك أسامة أحمد زيني التجاوز في حقوق الشركاء في الحساب الجاري الدائن الشركة أحمد زيني وأولاده لدى شركة الضيافة للأعمال العقارية بلغ ١٧٢,٦١٣,٤٦٧ ريال سعودي. ٢ - التجاوز في الاتفاقية الموقعة بين شركة أوزكو المحدودة المملوكة للمدعى عليه مع شركة أحمد زيني وأولاده مقابل خدمات مالية وقانونية وإدارية و انتفاع بالعين المستأجرة بمبلغ ١٤,٢٨٢,٠٠٨ ريال سعودي.

التجاوز باحتساب الأتعاب الاستشارية للسيد محي الدين دفتر دار بمبلغ ٣,٠٦٢,١٢٩ ريال سعودي. ٤- التجاوز بتحميل حساب الشريك عدنان أحمد زيني بمبلغ ٨٥٦,٢٥٥ ريال سعودي والشريك طلال غازي زيني بمبلغ ١,٩٤٣,٩٠٣ ريال سعودي وذلك قيمة مصاريف مكاتبهم ٥- التجاوز باحتساب أتعاب الإدارة المحملة على المصاريف في سجلات شركة كورتينا للصناعات الغذائية بمبلغ ٧٣٧,٥٠٠ ريال سعودي.

٧-١ التجاوز باحتساب أتعاب الإدارة المحملة على المصاريف في سجلات شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني المحدودة بمبلغ ٣٩٠,٠٠٠ ريال سعودي.

ب - تجاوزات المدعي / الشريك عدنان أحمد زيني: تبين من خلال تدقيقنا لحسابات شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف وجود مسحوبات من قبل الشريك عدنان أحمد زيني بلغت ١١,٦٧٩,١٥١ ريال سعودي ظهرت ضمن سجلات الشركة المحاسبية في حساب الموردين vendor تحت بنك البلاد - عدنان وتم تعديلها لاحقاً في السجلات... [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

مسمى وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.. طلال أبوغزالة وشركه \-
نسخة أطراف النزاع

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-033 – محضر اجتماع تقسيم شركات ابار وزيني و شيكات
الامير احمد و بيان شيكات القروض البنكية.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-033	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
محضر اجتماع تقسيم شركات ابار وزيني و شيكات الامير احمد و بيان شيكات القروض البنكية.pdf	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
260-257	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1QoWGkxAamsi1Xh3ba-H9aQgq2jvxnEj1/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

أرقام ومبالغ مستخرجة آلياً من الوثيقة (للمراجعة – ليست جرداً محاسبياً)

المبلغ/الرقم	السياق
000,750,136	أسامة بن احمد بن عباس زيني أسامة بن احمد بن = من
250,153,38	أسامة بن احمد بن عباس زيني أسامة بن احمد بن = من
178,223,956.69	أسامة بن احمد بن عباس زيني أسامة بن احمد بن = من
228,785,567	أسامة بن احمد بن عباس زيني أسامة بن احمد بن = من
483.92,724,49	أسامة بن احمد بن عباس زيني أسامة بن احمد بن = من
956.69,223,178	أسامة بن احمد بن عباس زيني أسامة بن احمد بن = من
733.92,877,87	أسامة بن احمد بن عباس زيني أسامة بن احمد بن = من

11210006	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
01139336	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
01139958	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
01145171	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
01153128	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
502,527,557	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
827,634	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
190,627,23	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
000,146,2	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
000,696	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
000,320,2	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
20,043,862	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
599139	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
000,000,3	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
599140	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
500,000	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
619041	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
000,500	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
1025676	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
1026457	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
000,000,1	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
1,000,000	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
1032571	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
1035847	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
568765	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن أحمد بن = من
1044940	أسامة بن أحمد بن عباس زيني أسامة بن

	احمد بن = من
1054317	أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن = من
1064434	أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن = من
10872023	أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن = من
308,500	أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن = من

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي»
المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-034 – شكوى لدى المجلس الأعلى للقضاء ضد الدائرة. - - بطاقة الوثيقة

DOC-034	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
شكوى لدى المجلس الأعلى للقضاء ضد الدائرة. - -	عنوان الوثيقة
1447/02/13	التاريخ الهجري
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
262-261	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1DC1orSlwpEXLKgc-d5GXDA7hPmFweEY7/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 19	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 19	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

LFSH Letterhead Template ضايرلا -
يـسـيـئـرـلا زـكـرـمـلا ب.ص 1454 ضايرلا
11431 ت.س 1010328482: فتاه 4792200 - 01:
سـكـاف 4791717 - 01
Lfshriyadh@hejailanlaw.com يـنـورـتـكـلا دـيـر
ةـيـدـوـعـسـلا ةـيـرـعـلا ةـكـلـمـلا
ريرقت .م 2025/08/07 الموافق هـ 1447/02/13 خميس ال
اليوم: لا يجمع -: لـ يـنـيـزـة مـاـسـاً قـضـيـة مـجـلـس
الأعلى للقضاء لتقديم طلب تفتيش قضائي في ال مراجعة ال:
موضوع ال (في 4611269596 رقم) طلب النقص

رفض شكوى على قرار تقديم (و 42824717 رقم) (4570310100 رقم القضية دادعاء: ميحرلا نسحملادبع
". من نظام المرافعات الشرعية 176 ررته المادة الأحكام
محكوم وفق لما ق على ض فيدكم أن الاعترا ن": لتالي ا على
ونصت الشكويين في كانت الإفادة متحدة و، هـ 1446 / 04 /
27 تاريخ 243138211: ي رقم: شكو آخرهم و، هـ 1445 / 06 /
18 تاريخ 1990589 أولهم: شكوى رقم، و مقيدة في ملف
القضية ا مقدمة سابق بين شكوه توجد بأن؛ عليه تمت إفادتنا
اللكترونيا تقدم بالطلب نظرا لعدم التمكن من ال ها أعاله تفتيش
قضائي في القضية المشار إلي الستعالم عن إشكالية تقديم
طلب ل م 07 / 08 / 2025 - الخميس - صباح اليوم المجلس
الأعلى للقضاء قمنا بمراجعة موجز الوقائع _____

_____ . مقابلة الرئيس ل حجز موعد د
الشكوى و يق بعد ا أو يدوي أوراق إل عبر منفذ البريد الرسمي
خاطبات أو يأ هم ال يستقبلوا بأن د أفا إلى معاليه رئيس
المجلس، هـ و مرفقات الخطاب بتسليم بأن يقوم الموظف طلب
عند و. لك دم بالإجراءات من خال ذ و التق - 1990589 قم
الخصوص إلى الشكوى ر وجه ب الموظف أشار - سابقة شكوى
إعادة فتح ذاتها نتجه إلى الإشكالية ال مواجهة و في ح، مره
أخرى المنصة ي لد من جديد عن طريق حساب موكلنا لشكوى
تقديم ا ب و تم توجيهنا ي تقديم الطلب الكترونيا ف إشكاليتنا
بشرح منا د عليه، تق . أعاله و مذكور ه ائله لما مم فكانت إفادة
الموظف المرفوض، ض بالنقض في طلب الاعترا قرار المحكمة
العليا على ي رفع شكو شأن أما ب وهلا ولي التوفيق،،، م ذ
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-035 — طلب إعادة فتح شكوى رقم 199058 المجلس الأعلى للقضاء - في 13-11-1445 - 21-05-2024.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-035	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
طلب إعادة فتح شكوى رقم 199058 المجلس الأعلى للقضاء - في 13-11-1445 - 21-05-2024.pdf	عنوان الوثيقة
13-11-1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
263-263	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1TnwCWqP5WHA2ZXwy0GFbsx9DY9JuC_lo/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الشكري الإلكترونية المعلما طلباتي طلبات غير مكتملة مركز التواصل والدعم مرحبا أسامه بن احمد بن عباس زيني حالة الشكوى: تم معالجة الطلب عزيزي المستفيد من خدمات المجلس الأعلى للقضاء تحية طيبة وبعد.. فلفيدكم أن شكواكم محل اهتمامنا وتمت دراستها وتبين أن الاعتراض على الأحكام محكوم وفقا لما قررته المادة (170) من نظام المرافعات الشرعية، شاكرين لكم تواصلكم والله يرعاكم.

يوجد لديك طلب اعادة فتح مرسل وما زال تحت المراجعة تقييم الخدمة | نوع الطلب تاريخ الاضافة إعادة فتح الشكوى 1445/11/13 الملاحظة معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445 هـ في القضية رقم (42824717) في البداية أتقدم لمعاليكم بجزيل الشكر على تكرمكم بمقابلة الأولى لعرض شكواي ضد دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية من الحكم الجائر الصادر ضدي. وبعد تفهم معاليكم للضرر الحاصل. وأن لي حق معتبر في شكواي قمت بتوجيهي بالتقدم بالتماس إعادة نظر. وإرفاق جميع مستندات السداد، إلا أن الحاصل هو أنني بعدما تقدمت بالتماس إعادة النظر وقدمت جميع مستندات الوفاء أصرت محكمة الاستئناف على حكمها الجائر المخالف لأحكام النظام والشرع و اجتهادها المعيب، وقررت عدم قبول الالتماس، وجاء تسببها متناقض بعضه البعض.

لذا ألتمس من معاليكم النظر في شكواي هذه. في ضوء المستجدات التي حدثت وما قرره محكمة الاستئناف في تسببها الغريب برد التماس إعادة النظر، والذي خالف تسببها السابق في الحكم الموضوعي، إذ كانت علتها الأولى أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء، فكيف بعد أن قدمت مستندات الوفاء وما يفيد صحة عقد البيع، وتنفيذ شروطه والوفاء بالثمن، يأتي حكمها المتعسف. والذي تضمن التفاتها عن تلك المستندات الرسمية والموثقة المرفق الحالة تحت المعالجة طف بيانات الشكوى رقم الشكوى 199058 تاريخ الشكوى 1445/06/18 موضوع الشكوى تجاري

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-036 – ملحق تنازل الشيخ احمد زيني عن كامل حصصه الى
الشيخ اسامة في شركة احمد زيني التجارية - 16-10-1431.pdf
بطاقة الوثيقة**

DOC-036	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
ملحق تنازل الشيخ احمد زيني عن كامل حصصه الى الشيخ اسامة في شركة احمد زيني التجارية - 16-10-1431.pdf	عنوان الوثيقة
16-10-1431	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
266-264	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/10urVK-QVyVcCCzDGBNWdXQKnEG-wKzSz/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 6	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 6	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

untitled شركة أحمد زيني التجارية ست ٢٠١٦ ١٦٩١٠٢ ٤٠٣٠ رأس المال: ٥٠٠,٠٠٠ ريال Ahmed Zainy Trading Co.

C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 قرار الشركاء

بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية -

شركة ذات مسئولية محدودة بتاريخ ٢٠/٩/١٤٣١هـ الموافق

٢٠١٠/٠٨/٣٠ م لقد سبق للأطراف الآتية اسمائهم: - أحمد عباس

زيني بن زيني شركة أحمد زيني وأولاده طرف أول طرف ثان

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة على النحو التالي: أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم ١٧٣٠١٠٠٨٠١٠٠٨ وتاريخ ١٣٩٢/٢/١٥ هـ

شرع ومصادرة من مكة رجل أعمال وعنوانه جدة حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع شارع قلب الجزيرة شريك طرف أول " ب عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤.

تدقيق هذا القرار بمعرفة قسم الشري صب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤
- هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ - فاكس: ٦٠٦٥٤٣١ P.O.Box 54399
Jeddah 21514 - Tel: 6065348 - Fax: 6065431 شركة
أحمد زيني التجارية ست ٤٠٣٠١٩٩١٠٢ رأس المال: ٥٠٠.٠٠٠
ريال Ahmed Zainy Trading Co

/ C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 السادة ٢

شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة - شركة ذات مسئولية

محدودة - مسجل بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم

٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ وتاريخ ١٤١٣/١٠/٢٦ هـ، والمثبت عقد تأسيسها

لدى كاتب عدل جدة برقم ٤٠٧ صحيفة ٩١ - ٩٢ جلد ٧/٤ في

١٤١٣/٩/٨ هـ وعنوانها جدة - حي الخالدية تقاطع شارع الامير

سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة

٢١٥١٤ " شريك طرف ثاني " ثالثاً: تعديل المادة (٦) من عقد

التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل

كما يلي: رأس المال: حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠

ريال خمسمائة ألف ريال سعودي) مقسم الى ٥٠٠ حصة

(خمسمائة) حصة نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة ١٠ ريال

(ألف ريال) تم توزيعها على الشركاء كما يلي: - اسم الشريك

عدد الحصص قيمة الحصة مجموع قيمة النسبة النقدية بالريال

الحصص بالريال المئوية أسامة أحمد عباس زيني ٢ شركة أحمد

زيني وأولاده الاجمالي ٥٠٠ ٤٥٠٠٠٠ ١٠٠٠ ٤٥٠ ٥٠٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠

٥٠٠٠٠ ١٠٠٠ ٩% . [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة

مراجعة: OCR غير واضح]

١% ١%.. ويقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم كما هو مذكور أعلاه وأنه قد سبق سداد رأس المال عند التأسيس.

رابعاً: يقر الشريك الجديد بأنه قد اطلع على عقد التأسيس وملاحقه وأنه ملتزم بما ورد بهم. خامساً: تبقى باقي مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي عليه دون تعديل

سادساً

: حرر هذا القرار من ٦ نسخ بيد كل طرف نسخة والنسخ الاخرى

لاستخدامها في اجراءات الشهر والتسجيل النظامية والمفوض

بها كل من السيد / جابر علا الله بن جبران، السيد / أدهم زهير

حسن المتوكل سعوديين الجنسية مجتمعين أو منفردين. [بحاجة

مراجعة: جدول غير واضح]

الطرف الأول المتنازل التوقيع / أحمد عباس زيني بن زيني الشريك الأول الجديد الاسم / أسامة أحمد عباس زيني التوقيع / والله ولي التوفيق،،، الطرف الثاني شركة أحمد زيني وأولاده التوقيع / د.ص.ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ - هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ -

فاكس: ٦٠٦٥٤٣١ فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جة تم

تدقيق هذا التي Tel: 21514-Jeddah PO Box 54399

6065348-Fax: 6065431 وزارة العدل: قسم توثيق العقود

الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده وبعد

لدي أنا رشيد بن شديد الحربي كاتب العدل لدى الغرفة

التجارية الصناعية بمحافظة جدة قد جرى تسجيل وتوثيق

هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم ٢٧٥ صحيفة ١٧٢

مجلد ٨/٤/ وتاريخ ١٦/١٠/١٤٢١هـ وذلك بحضور وتوقيع الأطراف

المعنية وعليه جرى التصديق تحريراً في ١٦/١٠/٤٢١ هـ وصلى
الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

كاتب الضبط كاب العدل رشيد بن شديد العربي وزارة العدل
كاتب العدل المكلف بالعمل. نارية الصناعية محافظة جاف
بالغرفة التجارية

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-037 – خطاب وزارة التجارة بتوثيق تخارج المدعين من شركة احمد زيني واولاده - 10-02-1434 هـ.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-037	رقم الوثيقة
مراسلة	نوع الوثيقة
خطاب وزارة التجارة بتوثيق تخارج المدعين من شركة احمد زيني واولاده - 10-02-1434 هـ.pdf	عنوان الوثيقة
10-02-1434	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
267-267	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1z9GZ0JCbdC1t8YRdnEPKuWm8P_WOHAmZ/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 7	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 7	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

, لـمش مام : || ٥٣ | الهم]: ٤ اكه _ د ا فد ٤ الخاص ١ / < | اه
١ ا : لل الكرن الفزه لوقا سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة
بمحافضة جدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....
وبعد إشارة إلى خطاب سمادتكم رقم: م 11 2.... وتاريخ دج/ ١١
87/ كاه والمقيد لدينا بالرقم: كي 5 ١.ل > يلا وتاريخ 1. / < /
1446هـ الخاص بتسجيل 93 2 5ى ا مشاء في شيرعت حشرم ا

ديقي دامر 6 المهيسشيه والمتضمن طلبكم تسجيله وتوثيقه
لدينا.

عليه نحيطكم بأنه تم توثيقه لدينا تحت الرقم (4ى،...) وتجدون
بطيه عدد (...ي لا.....) نسخة من المقد "كير؛ والمكون من
(.....بى..ل...س.....) صفدة. إجمالي عدد الصفحات (...ى.
1..؟..م....) صفحة مجلد رمحم < <.....) لعام كعات اريخ و١ /
< ل 4 اه اذ لل مللاع وأكمانل الللازم والله يحفظكم ويرعاكم...
ل الغرفة الت بمحافضة جدة عبد الل هبتر القرني تعمسف
كددى 89

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-038 – تقييم العيوطي للشركات.pdf

بطاقة الوثيقة

DOC-038	رقم الوثيقة
تقرير خبرة	نوع الوثيقة
تقييم العيوطي للشركات.pdf	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
268-268	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/14UdnHAbZOv9SZXnO3mMrkPePnXfEQFu9/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي» المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-039 – اتفاقية الصلح والتخارج في شركات أحمد زيني وأولاده - مصدقة من المحكمة بطاقة الوثيقة

DOC-039	رقم الوثيقة
حكم / صلح	نوع الوثيقة
اتفاقية الصلح والتخارج في شركات أحمد زيني وأولاده - مصدقة من المحكمة	عنوان الوثيقة
ديوان المظالم	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
17	عدد الصفحات (تقديري)
285-269	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/12NZslv3KsDHhFRgO7V1Kfo1djvRXGH1J/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3، فُتات أسطر: 29	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3؛ فُتات أسطر: 29	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

المملكة العربية السعودية بسم الله الخرز الحي

ديوان المظالم

في رقم ٢/١٧/١٨٥ لعام ١٤٣٢هـ القضيتين رقم ٢/٥٧٩٨/ق لعام ١٤٣١هـ ورقم ٢/١٣٧٥/ق لعام ١٤٣٢هـ المقامة من / عدنان بن أحمد بن عباس زيني وطلال وفيصل وغدير أولاد غازي بن أحمد عباس زيني ضد / أسامة بن أحمد بن عباس زيني فإنه في يوم السبت الموافق ١٤٣٢/١٢/٢هـ وبمقر المحكمة الإدارية بجدة انعقدت الدائرة القضائية السابعة عشرة والمشكلة من: القاد

القاضي وخ يوسف بن عبد الرحمن المشاري بدر بن عبد العزيز التويجري رئيساً عضوا عبد المجيد بن علي الفوزان عضوا عبد الله بن علي الزهرا أمينا للس وذلك للنظر في القضيتين الموضحتين بعاليه والمحالتين للدائرة بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣١هـ و ٢١/٢/١٤٣٢هـ.

(الوقائع) تتلخص وقائع الدعويين الماثلتين بأن وكيل المدعي الأول عدنان أحمد زيني تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة ادعاء ضد المدعى عليه تضمنت الإفادة بشراكة موكله للمدعى عليه في شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة والشركات التابعة لها، وأن المدعى عليه هو مدير تلك الشركة وبعض الشركات الأخرى التابعة لها، وحيث لاحظ موكله قيام المدعى عليه بإدارة الشركات على نحو يتنافى مع مقتضيات الإدارة ويخالف اعتبارات الشفافية والإفصاح الواجبة على مديري الشركات وذلك لقيامه بإبرام عقود مع شركات يملك فيها الأغلبية المطلقة دون إخطار موكله لأخذ موافقته أو موافقة وإخطار بقية الشركاء، الأمر الذي أدى إلى تحمل الشركة أعباء ومديونيات غير مبررة، وقد تقدم موكله بطلب للمدعى عليه لإطلاعه على مستندات ووثائق الشركة إلا أن المدعى عليه ماطله في تسليم المستندات بـ بشم انتة الحر الحب

والوثائق المطلوبة رغم تكرار مطالبته بذلك وهو ما يعد مخالفة صريحة للنظام ومن شأنه إلحاق الضرر بموكله وتهديد مصالحه في الشركات، وانتهى إلى طلب إيقاف المدعى عليه عن أعمال إدارة شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة. والشركات التابعة لها، وتعيين حارس قضائي لتسيير أعمال الشركات، وإلزام المدعى عليه بتسليم كافة المستندات والوثائق المحاسبية الخاصة بجميع الشركات لمراجعتها من قبل محاسب قانوني متضمنة بيان كافة التسهيلات والقروض البنكية بتفاصيلها.

وبقيد الدعوى بسجلات هذه المحكمة قضية بالرقم الموضح بمستهل هذا الحكم وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها

وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط؛ حيث تم تحديد أولى جلساتها بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٣ هـ. ثم تبادل الطرفان المذكرات الجوابية في عدة جلسات.

وفي جلسة يوم السبت الموافق ١٤٣٢/٣/٩ هـ حضر طلال بن غازي بن أحمد زيني وطلب التداخل كمدع ثان في هذه القضية. فقررت الدائرة إدخاله بالصفة المذكورة.

وفي جلسة يوم الاثنين الموافق ١٤٣٢/٣/١٨ هـ طلب وكيل المدعيان في القضية رقم ١٣٧٥ لعام ١٤٣٢ هـ - وهما فيصل وغدير ولدي غازي بن أحمد زيني - المرفوعة ضد أسامة زيني ضم قضيتهما لهذه القضية رقم ٥٧٩٨ لعام ١٤٣١ هـ. فقررت الدائرة ضم قضيتهما ليصبحا المدعيان الث والرابع في هذه القضية، ويكون أطراف الدعوى على نحو ما رصد بمستهل هذا الحكم، ومستند الدائرة في كل ذلك وحدة الموضوع وكون المدعين شركاء يخاصمون المدعى عليه بصفته شريكاً ومديراً للشركة محل النزاع والشركات التابعة لها.

وبجلسة يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٢/٤/٤ هـ قرر الأطراف الفاقهم على تخارج المدعين من الشركات إلا أنهم اختلفوا في تقييم الحصص، وما ارتكبه المدعى عليه من تجاوزات، فطلبت الدائرة منهم ترشيح أحد المكاتب المحاسبية ليقوم بمهمة تدقيق الميزانيات لبيان ما فيها من تجاوزات إن وجدت، وتقييم حصص الشركاء في الشركات محل الدعوى. فقرروا اتفاقهم على مكتب طلال أبو غزالة وشركاه الدولية محاسبون قانونيون، فقامت الدائرة بالكتابة إلى المحاسب للإفادة عن أتعابه مقابل القيام بأعمال المحاسبة في هذه القضية بالتفصيل المذكور، تمهيداً لإصدار قرارها بتكليفه بهذه المهمة.

وبجلسة ١٤٣٢/٤/١١ هـ ورد إلى الدائرة عرض المحاسب القانوني بتقدير أتعابه بإجمالي مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠ ريال) فقرر الأطراف موافقتهم على ذلك، ثم قرر المدعون أنهم يعدلون عن طلبهم فرض الحراسة

بسم الله الحر الحب

القضائية إلى طلب تعيين مراقب مالي للشركات خلال فترة أعمال المحاسبة بشرط أنه إذا تبين خلال هذه الفترة تجاوزات أو مخالفات أو أضرار في الشركات فإنهم يصرون على طلبهم فرض الحراسة القضائية، وبسؤال و حيل مكتب المحاسب القانوني طلال أبو غزالة وشركاه عن تقدير أتعاب المراقبة المالية خلال فترة تدقيق الميزانيات وتقييم الحصص المقدرة من قبله في العرض المقدم للدائرة بثلاثة أشهر أفاد بأنه يقدرها بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال، فقرر الأطراف موافقتهم على ذلك، على أن تكون مناصفة بينهم، وأكد المدعى عليه أنه ملتزم بتسليم المحاسب القانوني كافة الميزانيات والمستندات التي يطلبها لإتمام عمله، كما أكد على التزامه بشراء حصص المدعين بعد تقييمها من قبل المحاسب القانوني دون اعتراض، كما أكد المدعون التزامهم بالبيع بالمبلغ المقدّر من قبل المحاسب دون اعتراض. فأصدرت الدائرة قرارها رقم ٥١ لعام ١٤٣٢هـ القاضي بنذب الخبير المحاسبي / طلال أبو غزالة وشركاه الدولية محاسبون قانونيون بحيث تكون مهمته كالتالي:

الدعوى.

أولاً: تدقيق الميزانيات وبيان ما فيها من تجاوزات من تاريخ ٢٠٠٨/١/١م وحتى تاريخه للشركات محل

ثانياً: تقييم حصص أطراف الدعوى في كافة الشركات محل الدعوى.

ثالثاً: مراقبة الحسابات المالية من تاريخه وحتى الانتهاء من الأعمال المكلف بها.

وفي جلسة ١٤٣٢/١١/١٤هـ قدم ممثل المحاسب القانوني التقرير النهائي في القضية وقد تضمن ملخصه وجود ست تجاوزات على المدعى عليه بلغ مجموعها قرابة (١٩٥) مليون ريال، كما أن هناك تجاوز واحد على لمدعي عدنان بمبلغ (١١,٦٧٩,١٥١) ريالاً،

وأن مجموع حقوق المدعين وقيمة حصصهم بلغت قرابة (٤١٠) مليون ريال، وقرر الأطراف استلامهم لنسخة منه، ويسؤال المدعين عن وجهة نظرهم تجاه التقرير أجاب المدعي عدنان بأنه يوافق على ما جاء في التقرير مقابل التخرج من الشركة كما أجاب المدعي طلال وفيصل ووكيل غدير بأنهم جميعاً يوافقون على ما ورد في التقرير وذلك امتداداً لما التزم به الأطراف جميعاً أمام الدائرة من البيع والشراء بالمبلغ الذي يتوصل إليه المحاسب القانوني دون اعتراض ويسؤال المدعي عليه وكالة قدم مذكرة بملاحظاته على التقرير المحاسبي طلب في ختامها أن يكون تقييم الشركات حسب نتائجها المالية لعام ٢٠١١م وليس حسب نتائجها المستقبلية، وتكلف اثنين مكاتب الخبرة الدولية للاشتراك في إعادة تقييم الشركات وذكر أن مذكرته تتلخص في اعتراضه على طريقة المحاسب القانوني في تقييمه للشركات حيث إنه اعتمد في تقييمه على أمور مستقبلية، بخلاف تقييمه للأراضي الذي كان بسعر اليوم. تسلم المدعون ووكيل المحاسب القانوني نسخة من هذه المذكرة فعقب وكيل المحاسب القانوني بأن من

بشم انتة الحر الحب

التقييم كان بتاريخ التقرير وليس بتاريخ مستقبلي، وما اعتمده في تقريره كان مبنياً على طرق التقييم المتعارف عليها دولياً. ثم عقب المدعي عدنان بأن قرار الدائرة تضمن التزام المدعي عليه بشراء حصص المدعين بعد تقييمها من المحاسب القانوني دون اعتراض وأن ما ورد في مذكرة المدعي عليه وكالة يعد مماثلة من قبله. ثم أكد بقية المدعين على ما ذكره المدعي عدنان، وأضافوا بأن تنازلهم السابق عن طلب فرض الحراسة القضائية كان لأجل أن المدعي عليه قد التزم بالشراء. ثم طلب المدعون إلزام المدعي عليه بدفع حقوقهم الواردة في التقرير النهائي للمحاسب القانوني، مضافاً إليها أتعاب الخبرة بخصوص تدقيق الميزانيات وبيان التجاوزات

والمخالفات، كما طلبوا الحجز على العين المبيعة وما يتحصل عنها من أرباح لحين تسليم كامل الثمن. فعقب المدعى عليه وكالة بأن موكله لا زال ملتزماً بالشراء إلا أنه يعترض على التقييم كما سبق ذلك. ثم عقب المدعون بأن المدعى عليه سبق وأن قدم للدائرة تقييمه للشركات بقيمة (٦٣٩، ٩٧٧، ٩١٦) ريالاً، في حين أن المحاسب المعين من الدائرة باتفاق الطرفين قيم الشركات بمبلغ (٢٥٩، ١٩٠، ١٠٣٧) ريالاً مما يعني أن تقييم المحاسب لم يختلف كثيراً عن تقييم المدعى عليه. وفي جلسة هذا اليوم ١٤٣٢٢/١٢/٢ هـ حضر أطراف الدعوى وقرروا أنهم اتفقوا على إنهاء هذا التراع صلحاً بموجب وثيقة صلح قدموا أصلها للدائرة في هذه الجلسة وضمت بملف الدعوى، وقد جاء نصها كالتالي: ((اتفاقية صلح وتخرج إنه في يوم السبت ١٤٣٢/١٢/١ هـ الموافق ٢٩/١٠/٢٠١١م، تم بعون الله تعالى الاتفاق والتراضي بين كل من الأطراف المذكورين أدناه:

أولاً: السيد/ أسامة أحمد زيني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) ويشار إليه في هذه الاتفاقية بـ الطرف الأول.

ثانياً: السيد/ عدنان أحمد زيني سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) ويشار إليه فيما بعد بـ (الطرف الثاني).

غازي

ثالثاً: السيد طلال غازي أحمد زيني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (١٠٥٥٢٢٠٩١٥)، السيد/ فيصل أحمد زيني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (١٠٥٧٩٨٠٨٣٩)، الأستاذة / غدير غازي أحمد زيني سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (١٠٥٥٢٢٩٢٣)، ويمثلهم

في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ طلال غازي زيني
ويشار إليهم فيما بعد بـ (الطرف الثالث).

أقر الأطراف بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً لإبرام العقود
والتصرفات واتفقوا فيما بينهم على الآتي:

بسم انه الحر الجميع

تمهيد حيث سبق للطرفين الثاني والثالث وأن أقاما ضد الطرف
الأول الدعويين رقم (٢/٥٧٩٨/ق) لعام ١٤٣١ هـ و (٢/١٣٧٥/ق)
عام ١٤٣٢ هـ أمام الدائرة التجارية السابعة عشرة، والدعوى
رقم (٦/٧٨٦/ق) عام ١٤٣٢ هـ أمام الدائرة التجارية السادسة
عشرة والمنظورة جميعها بالمحكمة الإدارية بجدة، وذلك
بصفتها شركاء في شركة أحمد زيني وأولاده ذات المسؤولية
المحدودة سجل تجاري (٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥) مصدره جدة وفيما لتلك
الشركة من حصص وشراكات في الشركات التالية: (١) شركة
الضيافة للأعمال العقارية المحدودة سجل تجاري (٤)
٤٠٣٠١٢٠١٠) مصدره جدة. (٢) شركة مصنع الحلويات والطحينة
الوطني المحدودة سجل تجاري (٤٠٣٠٠٩٢٥٠٧) مصدره جدة. (٣)
شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن المحدودة سجل تجاري (٤٠٣٠٠٩٢٠٩١)
مصدره جدة. (٤) شركة أحمد زيني للتمويل
والخدمات الغذائية المحدودة سجل تجاري (٤٠٣٠١٠٧٠٠٣)
مصدره جدة. (٥) شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة
سجل تجاري (٤٠٣٠١٠٧١٤٥) مصدره جدة. (١) شركة أحمد زيني
سود كسو للتمويل المحدودة سجل تجاري (٤٠٣٠٠١٦٩٧٤)
مصدره جدة. (٧) شركة أحمد زيني دايكن لتكييف الهواء
المحدودة سجل تجاري (٤٠٣٠٠٥٤١٨٧) مصدره جدة. (٨)
الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة سجل تجاري (٤٠٣٠٠٤٢٤٩٦)
مصدره جدة.

(٩) شركة الخميرة السعودية المحدودة سجل تجاري (٤٠٣٠٠٤٨٦٢٠)
مصدره جدة. (١٠) شركة كورتينا للصناعات
الغذائية المحدودة سجل تجاري (٤٠٣٠٠٩٢٥١٨) مصدره جدة. (١١)

(١١) شركة أحمد (زيني التجارية المحدودة سجل تجاري)
١٠٢١٦٩١٠٣٠٤٠٣٠) مصدره جدة. وحيث قد اتفق الأطراف المدعون
على التخرج من هذه الشركات محل الدعوى إلى المدعي عليه
الذي التزم بالشراء كما ورد بقرار الدائرة التجارية السابعة
عشرة رقم ٢/١٧/٥١ وتاريخ ١١/٤/١٤٣٧هـ المتضمن انتداب
الخبير المحاسبي مكتب طلال أبو غزالة لتقييم الشركات.

وحيث عرضت هيئة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الرئيسية
على الأطراف إنهاء الدعوى المذكورة أعلاه صلحاً، وقد قبل
الأطراف جميعاً إبرام الصلح والتنازل والتخرج عن الشركات
المذكورة ووفقاً لما سيرد بهذه الاتفاقية.

لذا فقد اتفق الأطراف جميعاً على إبرام هذه الاتفاقية وفقاً لما
سيلى من بنود:

بشم انتة الحر الحب

٦ البند الأول التمهيد السابق والقرار الصادر من الدائرة التجارية
السابعة عشرة برقم (٢/١٧/٥١) بتاريخ ١١/٤/١٤١١ م — وكافة
السجلات التجارية والتراخيص والتصاريح والوكالات التجارية
ووكالات التوزيع الحصرية والأسماء والعلامات التجارية الخاصة
بأي وجميع الشركات الوارد ذكرها جزءاً لا يتجزأ من هذه
الاتفاقية ترفق بها وتقرأ معها باستمرار ويرجع إليها ويؤخذ بها
لتفسير ما اتجهت إليه إرادة الأطراف وقت تحريرها والتوقيع
عليها وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع الاتفاقية أو أي بند بنودها
أو يتعارض مع مضمون ومفهوم ما حررت من أجله. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

البند الثاني ١/٢ اتفق الأطراف جميعاً على إنهاء الدعوى
المرفوعة من أفراد الطرفين الثاني والثالث ضد الطرف الأول
أمام الدائرتين التجاريتين السادسة عشرة والسابعة عشرة
بالمحكمة الإدارية بجدة صلحاً بموجب هذه الاتفاقية بشرط
الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية.

٢/٢ اتفق الأطراف على تقديم هذه الاتفاقية لدى الدائرتين التجاريتين سالفتي الذكر وإثبات محتواها وجعله في قوة السند التنفيذي.

البند الث ١/٣ اتفق الأطراف جميعاً على إنفاذ الصلح بالتخارج من الشركات وفقاً للآلية التالية: ١/١/٣ يلتزم الطرف الأول بشراء حصة الطرف الثاني وقدرها (٢٣%) ثلاثة وعشرون بالمائة في شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة وما لها من حصص وشراكات في الشركات المذكورة بالتمهيد صدر هذه الاتفاقية باستثناء شركتي (أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة وأحمد زيني دايكن المحدودة ووافق الطرف الثاني على قبول البيع هنا والآن في مقابل مبلغ إجمالي وقدره (١٧٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وسبعون مليون ريال يدفع نصفها وقدره (٨٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وثمانون مليون ريال سعودي وقت التوقيع على هذه الاتفاقية على النحو التالي: مبلغ (٥١,١٩٩٦٤٢) واحد وخمسون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال سعودي قيمة شركتي أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة وأحمد زيني دايكن المحدودة خصماً من قيمة ال (٥٠%) خمسون بالمائة من المبلغ المستحق وقت التوقيع أمام كاتب عدل وقد أقر الطرف الأول بالتنازل عن شرائه لشركتي أحمد زيني للكهرباء والتكييف وأحمد زيني دايكن المحدودة لصالح الطرف الثاني.

٤-١ المملكة العربية السعودية ديوان المظالم بشم انتة الحر
الحب [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٧ ب الباقي وقدره (٣٣,٨٠٠,٣٥٨) ثلاثة وثلاثون مليون وثمانمائة ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال تدفع بموجب شيك مصدق يدفع ليد الطرف الثاني أو من ينوبه أو يمثله وقت التوقيع لدى كاتب عدل الشركات على قرارات الشركاء بتخارجه.

ج التزم الطرف الأول بسداد النصف الباقي وقدره (٨٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وثمانون مليون ريال على قسطين

متساوين بواقع قيمة القسط الواحد (٤٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي تدفع كالتالي: ١-1 القسط الأول بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ م وقد سجل سند لأمر واجب الدفع بمبلغ (٤٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف ريال.

ب- القسط الثاني بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ م وقد سجل سند لأمر واجب الدفع بمبلغ (٤٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف ريال.

وقد أقر الطرف الثاني بعدم أحقية أي منهم في الجمع بين المطالبة بسداد قيمة السندات لأمر المذكورة والمطالبة بتنفيذ قرار الدائرة التجارية السابعة عشرة باعتماد هذه الاتفاقية (السند التنفيذي في آن واحد. ٢ / ١ / ٣ يلتزم الطرف الأول بشراء حصة أفراد الطرف الث وقدرها (٢٣) ثلاثة وعشرين بالمائة بواقع نسبة (٩٢) للسيد / طلال غازي زيني ونسبة (٩,٢%) للسيد / فيصل غازي زيني ونسبة (٤,٦%) للأستاذة / غدير غازي زيني في شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة وما لها من حصص وشراكات في الشركات المذكورة بصدر هذه الاتفاقية في مقابل مبلغ إجمالي قدره (١٧٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وسبعون مليون ريال سعودي لا غير كالتالي: خمسون بالمائة من القيمة وقدرها (٨٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وثمانون مليون ريال بموجب شيكات مصدقة بأسماء أفراد الطرف الث كل حسب حصته تدفع ليد كل فرد منهم أو من ينوبه أو يمثله وقت التوقيع أمام كاتب عدل الشركات على قرارات الشركاء بتخارجهم فيما لا يجاوز مدة هذه الاتفاقية، ويتم توزيع المبلغ علي النحو التالي: (1) الأستاذ طلال غازي زيني مبلغ وقدره (٣٠٤٨٤,٨٩٢١٩ ريال) ثلاثون مليوناً وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة واثنان وتسعون ريالاً وتسعة عشر هلة تسدد أمام كاتب العدل وقت التوقيع على قرارات الشركاء بتخارج أفراد الطرف الثالث.

بشم انته الحر

(٢) الأستاذ فيصل غازي زيني مبلغ وقدره (٣٦,٨١٦,٦٤٨,٩١) ريال ستة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وستة عشر ألفاً وستمائة وثمانية وأربعون ريالاً وواحد وتسعون هلة تسدد أمام كاتب العدل وقت التوقيع على قرارات الشركاء بتخارج أفراد الطرف الثالث.

(٣) الأستاذة غدير غازي زيني مبلغ وقدره (١٧,٦٩٨,٨٦٠,٥١) ريال سبعة عشر مليوناً وستمائة وثمانية أ وثمانمائة وستون ريالاً وواحد وخمسون هلة تسدد أمام كاتب العدل وقت التوقيع على قرارات الشركاء ألفاً وتسعون بتخارج أفراد الطرف الثالث.

التزم الطرف الأول بسداد النصف الباقي وقدره (٨٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وثمانون مليون ريال على قسطين متساوين بواقع القسط الواحد (٤٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف ريال توزع علي أفراد الطرف الث كالتالي: ١- السيد / طلال غازي أحمد زيني على النحو التالي: - أ مبلغ وقدره (

١٥,٢٤٢,٤٤٦,١٠ ريال (خمسة عشر مليوناً ومائتان واثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً وعشرة هللات وقد سجل بهذا المبلغ. سند لأمر واجبة الدفع في يوم ٢٠١٢/١٢/٣١ م. ب مبلغ وقدره (١٥,٢٤٢,٤٤٦,١٠ ريال (خمسة عشر مليوناً ومائتان واثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً وعشرة هللات وقد سجل بهذا المبلغ سند لأمر واجبة الدفع في يوم ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

٢- السيد / فيصل غازي أحمد زيني على النحو التالي: - مبلغ وقدره (١٨,٤٠٨,٣٢٤,٤٦ ريال) ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعة ا - وعشرون ريالاً وستة وأربعون هلة وقد سجل بهذا المبلغ سند لأمر واجب الدفع في يوم ٢٠١٢/١٢/٣١ م. ب مبلغ وقدره (١٨,٠٨٣٤٦ ريال (ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً وستة وأربعون هلة وقد سجل بهذا المبلغ سند لأمر واجب الدفع في يوم ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

الأستاذة / غدير غازي أحمد زيني على النحو التالي: - مبلغ وقدره (٨,٨٤٩٤٣٠,٢٥ ريال) ثمانية ملايين وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هلة وقد سجل بهذا المبلغ سند لأمر واجب الدفع في يوم ٢٠١٢/١٢/٣١ م.

22 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بشم انتة الحر الجمي

9 ب مبلغ وقدره (٨,٨٤٩٤٣٠,٢٥ ريال) ثمانية ملايين وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هلة وقد سجل بهذا المبلغ سند لأمر واجب الدفع في يوم ٢٠١٣/١٢/٣١ م. وقد أقر أفراد الطرف الث بعدم أحقية أي منهم في الجمع بين المطالبة بسداد قيمة السندات لأمر المذكورة والمطالبة بتنفيذ قرار الدائرة التجارية السابعة عشرة باعتماد هذه الاتفاقية (السند التنفيذي في آن واحد. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

البند الرابع عن ١/٤ بناءً على ما ورد بالبند الثاني أعلاه، يقر الطرف الثاني - هنا والآن - بتنازله نهائياً: كافة حصصه وقدرها (٢٣) ثلاثة وعشرون بالمائة في شركة أحمد زيني وأولاده بما لها من حصص وشراكات في الشركات المذكورة تفصيلاً بالتمهيد أعلاه بتاريخ التقييم المعتمد من الخبير المحاسبي المنتدب بالدعوى طلال أبو غزالة) بما لها وما عليها إلى الطرف الأول القابل لذلك مقابل ما ألتزم - هذا الأخير - بدفعه وفقاً للآلية المشار إليها بالبند الث أعلاه باستثناء شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة وشركة أحمد زيني دايكن المحدودة، ويقر الطرف الثاني بأنه ليس له أي حق بمطالبة الطرف الأول والثالث سواء بصفته شريك أو مدير لتلك الشركات أو الشركات محل هذه الدعوى والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات ويعتبر هذا التخارج بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول عن أعمال الإدارة للشركات المتخارج عنها إبراء تاماً وشاملاً. وإسقاطاً

لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ماعدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة أو استئنافها أمام محكمة أخرى. ٢/٤ وفي المقابل يقر أفراد الطرفين الأول والثالث هنا والآن بتنازلهم عن كافة الحصص المملوكة لهم في شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة وشركة دايكن المحدودة بما لها وما عليها بتاريخ التقييم المعتمد من الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوى إلى الطرف الثاني القابل لذلك. ويقرّوا بأنهم ليس لهم أي حق بمطالبة الطرف الثاني سواء بصفته شريكاً أو مدير للشركتين أعلاه محل هذه الدعوى والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات ويعتبر هذا التخرج بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الثاني من الطرف الأول وأفراد الطرف الثالث المذكورين أعلاه عن أعمال الإدارة للشركتين المتخرج عنها إبراء تاماً وشاملاً وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ماعدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة أو استئنافها أمام محكمة أخرى.

١٠ ٣/٤ يقر أفراد الطرف الثالث - هنا والآن - بتنازلهم نهائياً عن كافة الحصص المملوكة لهم وقدرها (٢٣%) ثلاثة وعشرين بالمائة بواقع نسبة ٩ بالمائة للسيد/ طلال غازي زيني ونسبه (٦٢) بالمائة للسيد فيصل غازي زيني ونسبه (٤٦) بالمائة للأستاذة / غدير غازي زيني في شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة بما لها من حصص وشراكات في الشركات المذكورة تفصيلاً بالتمهيد أعلاه إلى الطرف الأول القابل لذلك مقابل ما التزم - هذا الأخير بدفعه وفقاً للآلية المشار إليها بالبند الثالث أعلاه، ويقرّوا بأنه ليس لهم أي حق بمطالبة الطرف الأول سواء بصفته شريكاً أو مدير لتلك الشركات أو الشركات محل هذه الدعوى والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات، ويعتبر هذا التخرج بالصلح إبراء ذمة شامل

ونهائي لذمة الطرف الأول عن أعمال الإدارة للشركات المتخارج عنها إبراء تاماً وشاملاً وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ماعدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة أو استئنافها أمام محكمة أخرى. ٤/٤ يقر كافة الأطراف بأنهم أطلعوا على كافة الأوضاع والمراكز المالية للشركات موضوع التخرج بتاريخ التقرير المحاسبي المعد من قبل الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوة (طلال أبو غزالة). [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

البند الخامس ١/٥ اتفق الأطراف على إعداد قرارات شركاء بالشركات موضوع التخرج وتقديمها لوزارة التجارة لاعتمادها ومن ثم توثيقها أمام كاتب عدل المختص نظاماً حال سداد الدفعة الأولى وقدرها خمسون بالمائة كما محددة بالبند الث من هذه الاتفاقية لدى التوقيع أمام كاتب عدل.

٢/٥ التزم الأطراف جميعاً بالتوقيع على أي أوراق أو وثائق أو مستندات نظامية تكون لازمة لإجراء ما ورد بهذه الاتفاقية من التزامات وتنازلات ووضعها محل التنفيذ وقت طلبهم دون أي تأخير أو إبطاء فور إخطارهم. ٣/٥ من المتفق عليه بين الأطراف أنه في حالة إخلال الطرف الأول بسداد أي قسط من الأقساط المستحقة والمنصوص عليها بالبند (الثالث) أعلاه في موعده المقرر لأي من الطرفين الثاني والثالث فإن القسط الثاني يحل فوراً دون حاجة لاتخاذ أي إجراء نظامي ويحق للطرف صاحب المصلحة - في حينه اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة التي تكفل حفظ واستيفاء حقوقه المقررة. ٤/٥ من المتفق عليه بين الأطراف انه وفور التوقيع أمام كاتب عدل المختص وسداد المبالغ المستحقة وقت ذلك، يكون التخرج قد استوفى أوضاعه النظامية، ومن ثم تنتفي مسؤولية أفراد الطرف الث عن الشركات موضوع هذه برى

بسم الله الحر الجن

١١ الاتفاقية بالكامل دون استثناء، ويسري ذلك الحكم بالنسبة للطرف الثاني باستثناء الشركتين اللتين آلتا إليه على النحو سالف البيان بالبند الثالث) أعلاه ويسري ذلك الحكم بالنسبة للطرف الأول بانتقاء مسؤوليته عن شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف، شركة أحمد زيني دايكن لتكييف الهواء كما يبرئ الطرف الثاني مسؤولية الطرف الأول عن إدارته لشركة أحمد للكهرباء والتكييف وشركة أحمد زيني دايكن حتى تاريخ تسلمه للشركتين بما لا يرتب أي التزامات مالية جوهرية على الشركتين منذ تاريخ التقرير الخبير المحاسبي المنتدب من قبل الدائرة، ويلتزم الطرفان الأول والثاني بإجراء ما يلزم نحو إخطار كافة دائني الشركات بما تم من تعديلات للمراكز النظامية بها وإبراء ذمة الأطراف المتخارجة مما تخارجوا عنه ونقل التزاماتهم إلى من تم التخارج لصالحه، وذلك في موعد لا يجاوز (٢) شهران من تاريخ إثبات التخارج: نظاماً. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٥/٥ من المتفق عليه بين الأطراف أن مدة سريان هذه الاتفاقية هي (٦٠) ستون يوماً يلتزم الأطراف خلالها - كل فيما يخصه - بتصديق الشيكات وإعداد قرارات الشركاء ومراجعتها وتحديد موعد لدى كاتب عدل للتوقيع عليها. ٦/٥ في جميع الأحوال يحق للطرف الثاني والثالث المطالبة بأن تلغى هذه الاتفاقية وتعد كأن لم تكن ولا ترتب أي آثار في مواجهة أطرافها في حال عدم تمكن الطرف الأول من سداد الشيكات المصدقة المنصوص عليها بالبند (الثالث) أعلاه أو من تسليم الدفعة المقدمة أمام كاتب عدل عند إثبات التنازل عن الحصص بالشركات أمام كاتب عدل الشركات.

البند السادس التزم الطرف الأول وأفراد الطرف الثالث بالتنازل رسمياً عن كامل الحصص المملوكة لكل منهم بشركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف وشركة أحمد زيني دايكن للكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وديون وبحالتها بتاريخ التقييم المعتمد من السادة / طلال أبو غزالة بما يشمل أيه أصول ثابتة

أو منقولة ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: الأسماء التجارية والعلامات التجارية والوكالات التجارية ووكالات التوزيع الحصرية والتراخيص التي تتبع الشركتين المذكورتين، ونقل ملكية الشركتين إلى الطرف الثاني أو من سوف يسميه لدى كاتب العدل الشركات عند إتمام التنازل من قبل الطرف الأول وأفراد الطرف الثالث عن حصتهم المتعلقة بهاتين الشركتين بتاريخ التقييم المعتمد من السادة / طلال أبو غزالة وعلى الطرف الأول عدم إنشاء أي التزامات مالية مستقبلية جديدة علي شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف وشركة أحمد زيني دايكن للكهرباء (ماعدا الالتزامات المالية المتعارف عليها لإدارة الشركة

بسم الله الحر الحب

١٢ إلى أن تتم إجراءات التسلم والتسليم للشركتين إلي الطرف الثاني بموجب محضر استلام رسمي للشركتين عند التوقيع على نقل ملكية الشركات أمام كاتب عدل ان يتضمن ما يلي: 1. 9. A. Y. 1. 0. t. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

مطبوعات الشركة. دفاتر الشيكات. ملفات القيود المحاسبية. جوازات سفر الموظفين. ملفات الموظفين. الكمبيوتر الرئيسي و الكمبيوترات التابعة. كلمات المرور للكمبيوتر. الأختام الموجودة في المقر الرئيسي. ملفات السيارات و صور ملكياتها. عقد التأسيس.

١١ عقود الإيجار إن وجدت. ١٢. السجل التجاري الأصلي. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

١٣ حسابات البنوك والمخزون والذمم والبضائع.

ويعد هذا التنازل بمثابة إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول من قبل الطرف الثاني عن أعمال الإدارة للشركتين أعلاه. كما أن الطرف الثاني يقر بمسئوليته عن أخذ موافقة الشريك الآخر في شركة أحمد زيني دايكن لتكييف الهواء على شرائه الحصص أحمد زيني وأولاده دون أدنى مسئولية على الطرف

الأول في شيء. يلتزم الطرف الأول عند نقل ملكية حصص الطرف الثاني بشركة أحمد زيني وأولاده والشركات التابعة حسب ما ذكر بعالية في البند التمهيدي بنقل حصص الشركاء بشركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف شركة أحمد: لتكييف الهواء وفي حالة ما إذا كان الطرف الثاني لم يكمل إجراءات ملاحق التعديل لأي من الشركتين فإن مسؤولية الطرف الأول تنتهي بمجرد تسليم الطرف الثاني وكالة سارية المفعول غير قابلة للإلغاء لمدة سنة من الطرف الأول بنقل پر زيني داكن بشم انت الحر الحب

ملكية حصص الشركاء بالشركتين أعلاه إلى اسم الطرف الثاني ويتعهد الطرف الأول بعدم إلغاء هذه الوكالة إلى أن تتم إجراءات نقل ملكية الحصص لتلك الشركتين إلى الطرف الثاني.

عباسلا دنلا أي ١/٧ يحل الطرف الأول محل أفراد الطرفين الثاني والثالث في أي كفالة أو ضمان شخصي أو رهن مقدم منهم - أفراد الطرفين الثاني والثالث- مسبقاً لأي دين أو التزام مالي على الشركات محل الدعوى (ماعدا شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف، شركة أحمد زيني داكن لتكييف الهواء المحدودة) لأي جهة حكومية أو أهلية داخل أو خارج المملكة أيا كان نوع أو مقدار تلك الكفالات أو الضمانات أو الرهونات أو سبب نشأتها، كما يحل الطرف الثاني محل الطرف الأول و أفراد الطرف الثالث في أي كفالة أو ضمان شخصي أو رهن مقدم منهم -أي أفراد الطرفين الأول والثالث - مسبقاً لأي دين أو التزام مالي على شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف، شركة أحمد زيني داكن لتكييف الهواء لأي جهة حكومية أو أهلية داخل أو خارج المملكة أيا كان نوع أو مقدار تلك الكفالات أو الضمانات أو الرهونات أو سبب نشأتها.

٢/٧ يقر الأطراف جميعاً بأن ما ورد بهذه الاتفاقية لا يتضمن أي مخالفة للأنظمة والتعليمات السائدة بالمملكة العربية السعودية، وفي حال ظهور أي شيء من ذلك فإنهم يتحملون كامل التبعات

والمسؤوليات النظامية المترتبة على ذلك، كما يقرون
بمسئوليتهم عن صحة وسلامة كافة الأوراق والمستندات
والوثائق المتعلقة بالترتيبات موضوع هذه الاتفاقية.

٣/٧ من المتفق عليه بين الأطراف أنه لا يحق لأي منهم الإخلال
أو / النكول عن التزامه بالحضور لإتمام الإجراءات الرسمية لأي
سبب من الأسباب طالما أوفى الطرف الآخر بالتزامه، وإلا جاز
للطرف المتضرر اللجوء إلى إلزام الطرف المخل بذلك بالطرق
الشرعية والنظامية ومطالبته بالتعويض عن أي أضرار تترتب
على ذلك. ٤/٧ هذه الاتفاقية شاملة لكل البنود والشروط
المعبرة عن إرادة أطرافها وما اتفقوا عليه وتلغي وتجب وتحل
محل أي اتفاقات أو مفاهمات أو تعهدات شفوية أو مكتوبة
سابقة بين أطرافها، وعلى ذلك لا يجوز تعديلها بالحذف أو
الإضافة أو الكشط أو التحشير وإنما تعدل بموجب اتفاق خطي
يوقع عليه الأطراف أو من يمثلهم أو ينوبهم قانوناً، كما وأن أي
وعود أو مفاوضات أو مفاهمات أو اتفاقات أو التزامات أو
تنازلات أو غيرها سابقة على تاريخ تحرير هذه الاتفاقية لم يتم
تضمينها فيها صراحة تعتبر كأن لم تكن ولا يعتد بها.

ست المملكة العربية السعودية ويران المظالم بشم انتة الحر
الحب

١٤ ٥/٧ لا يحق لأي من الأطراف التنازل عن كل أو جزء من
التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي مصلحة فيها أو
إجراء أي تصرف من التصرفات الناقلة حقوقه الناشئة عنها لأي
طرف جلاف أطرافها. ٦/٧ تسري هذه الاتفاقية بكامل شروطها
وأحكامها على الأطراف وعلى خلفهم الخاص والعام. ٧/٧ يجب
على جميع الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية وفقاً لإجراءات وأنظمة
المملكة المعترف بها ومقتضيات حسن النية. [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

/ أقر الأطراف بأنهم قد اطلعوا على هذه الاتفاقية اطلاعاً نافياً
للدعاء بالجهالة وقبلوا بأحكامها قبولاً نافياً للدعاء بالغبن ويعتبر
توقيع كل منهم عليها إقراراً منه بقبوله بجميع ما ورد فيها.

البند الثامن من المتفق عليه بين الأطراف أن التوقيع على هذه
الاتفاقية يجب أن يتم من قبل الممثل الشرعي والنظامي لكل
منهم والمعين في وكالة شرعية سارية المفعول تخوله حق
الصلح والتخارج والبيع والتنازل عن الحصص، على أن تتم
مصادقة جميع الأطراف أصالة على هذا العقد ولا يعتبر عدم
التصديق بمثابة ذريعة قانونية لعدم نفاذ هذه الاتفاقية أو أي من
بنودها.

البند التاسع اتفق الأطراف أنه في حالة عدم موافقة أي بنك أو
جهة على إعفاء أي طرف من التزامه أو ضمانه الشخصي
للشركات وإجباره على سداد هذه الالتزامات يحق لذلك الطرف
الرجوع على بقية الأطراف كل حسب حصته من نصيبه في ذلك
الالتزام.

البند العاشر حررت هذه الاتفاقية من سبعة نسخ سلمت لكل
طرف نسخته، وأودعت نسخة أصلية بملف الدعوي الرئيسية
لدي الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الإدارية بجدة
لإصدار قرار باعتماد الصلح والتخارج بالشركات محل الدعوي
وإثبات محتواه وجعله في قوة السند التنفيذي.

وإشهاداً على ما تقدم فقد جرى توقيع هذا العقد بمعرفة أطرافه
على التاريخ المبين صدره، وأذنا لمن يشهد، والله خير
(الشاهدين)) ثم طلب الأطراف من الدائرة اعتماد هذا الصلح
وإلزامهم به.

پی

بشم انت الحر الجميع

١٥ (الأسباب) وحيث إن النزاع القائم بين الطرفين هو نزاع بين
شركاء في الشركات محل الدعوى، فهو بذلك يعد من النزاعات

التجارية، وفقاً لنظام الشركات، فينעד بذلك الاختصاص الولائي
لديوان المظالم بالنظر في هذا النزاع بموجب قرار مجلس
الوزراء رقم ٢٤١ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧هـ. [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

وحيث إن مقر إقامة المدعى عليه بجدة - وفق أوراق الدعوى - ،
ولم يدفع المدعى عليه بخلاف ذلك، فينעד بذلك الاختصاص
المكاني لهذه المحكمة بالنظر في هذه القضية.

وحيث إن الأطراف قرروا أنهم توصلوا إلى حل النزاع بينهم،
صلحاً، وقدموا اتفاقية الصلح والتخارج المدونة أعلاه، وطلبوا من
الدائرة اعتماد هذا الصلح وإلزامهم به.

وحيث إن الصلح مما أمرت به وحثت عليه شريعتنا السمحاء،
وهو جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً،
وحيث إن ما اصطلاح عليه الأطراف لم يتضمن مخالفة شرعية أو
نظامية، فإن الدائرة تجيبهم إلى طلبهم، وتنتهي إلى اعتماد
الصلح بينهم على النحو الوارد أعلاه.

حكمت الدائرة:

لذلك وبعد المداولة باعتماد الصلح بين أطراف الدعوى وإجراء
مضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للخصومة بينهم في
القضيتين. وبإعلانه قرر الأطراف قناعتهم به.

والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم أمينا للسر كة عضو رئيس الدائرة عبد الله بن علي
الزهراني عبد المجيد بن علي الفوزان بدر بن عبد العزيز
النومجري يوسف بن عبد الرحمن المشاري ريدان المطر

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-040 — أمر تنفيذ الوالدة عاتقة ضد الشيخ أسامة -
401024501240718 - 1445-04-08 - منتهي
بطاقة الوثيقة

DOC-040	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
أمر تنفيذ الوالدة عاتقة ضد الشيخ أسامة - 401024501240718 - 1445-04-08 - منتهي	عنوان الوثيقة
08-04-1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
288-286	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1rT1P57hjWkwMEauHsfKYrVcwDvAKnJR1/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

منصة ناجز زيني مرحلة التبليغ مراحل الطلب كافة التفاصيل لوحة المعلومات التنفيذ تفاصيل الطلب مرحبا / أسامه بن احمد بن عباس بلطلا ميدقت دادس ةروتاف رادصا 08/04/1445 تم قبول الطلب 08/04/1445

محفظة الطلب الرقمية بلطلا ليصافت المحكمة يعرفلا دنسلا عون نوع السند الرئيسي الصفة في الطلب محكمة التنفيذ بجدة نم رداص رماً / رارق/ مكح مالي - احكام و قرارات المحكمة منفذ ضده بلطلا ةلاح تاريخ تقديم الطلب الدائرة يهتم هـ

1445/4/7 دائرة التنفيذ الثانية بلطلا نومضم حكم /قرار/ أمر
صادر من المحكمة

بيانات المبلغ المبلغ المطلوب التنفيذ المبلغ المتبقي المبلغ
المدون في السند /المبلغ المستلم 0 27651219 هـ موكحلا
27651219 ةلمعلا دنسلا تانايب بلطلا فينصت سنة القضية رقم
القضية المحكمه مصدره الحكم تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية
1442 42824717 المحكمة التجارية بجدة تفاصيل و مرفقات
قحلا فصو طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ المطلوب
تنفيذه (27651219) [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

المرفقات

مقدم الطلب: محمد فواز بن منير الثعلي عرض التفاصيل حكم
ضد اسامة... الزين تاريخ الميالد رقم الهوية نوع الهوية الصفة هـ
1407/2/20 1098908278 هوية وطنية وكيل الجنسية فرد
سعودي دنسلا نم ةحسن فارطلا تانايب [بحاجة مراجعة: جدول
غير واضح]

(27651219) طالب التنفيذ: عاتقه محمديحي محمدعلى
الحرازي - المبلغ المستحق عرض التفاصيل تاريخ الميالد رقم
الهوية نوع الهوية الصفة هـ 1355/12 1007056847 هوية
وطنية درف الجنسية سعودي [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

المنفذ ضده: اسامة احمد عباس زيني عرض التفاصيل الجنسية
رقم الهوية نوع الهوية الصفة سعودي 1008017301 هوية
وطنية درف (2) تارارقلا [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ليصافتلا ضرع رارقلا جذومن pdf.34 رارق ليصافتلا ضرع 34
زارق انتهت مدة التنفيذ بعد التبليغ المنفذ ضده: اسامة احمد
عباس زيني رارقلا رادصا تقو تاريخ إصدار القرار رقم القرار 12:
57: 38 1445/04/08 46 400344502394972 رارق لاعف
ريغ المنفذ ضده: اسامة احمد عباس زيني رارقلا رادصا تقو تاريخ

إصدار القرار رقم القرار 14: 43: 17 1445/04/14

400464505042766 [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة

داخل السطر]

برخاً ءارجاً تابلط التنفيذ تقديمها طلبات أخرى يمكن الطراف
طلب ءارجلاً تابلط ءعباتم مسق نم ءمدقلا ءارجلاً تابلط
ءعباتم كناكمإب، ديفتسملا يزيزع إسقاط وكيل ءارجاً بلط
ميدقت إضافة وكيل وكيل على طلب التنفيذ طلب يتقدم به
المنفذ ضده إضافة ءارجلاً تابلط ءعباتم

لوصلاً ءمئاق هيئنت جديد طلبات الإجراء المقدمة من المنفذ
ضده، بانتظار اتخاذ إجراء اما بالقبول أو الرفض يرجى إختيار
الأصول التي تقترح عرضها بالمزاد العلني لسداد القيمة المتبقية
من طلب التنفيذ رقم الطلب تاريخ التقديم بلطلا مدقم
408014504952094 17-04-1445 الخريجي عبدالمجيد
منصور ناصر تابلط دجوي لا طلبات إجراء بحاجة الى رد

المحاضر سلافلإ رضحم: رضحملا مسا تاريخ المحضر رقم
المحضر 1445/08/16 405034500615781 اسم المحضر:
رفع تعليق الإجراءات تاريخ المحضر رقم المحضر 1445/11/14
405034500682592 ءاهنإ رضحم: رضحملا مسا

ءاهنإ رضحم قد يختلف تحديث المبالغ هنا عن المبالغ

الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب حالة الإجراء أو التكاليف أو

الخدمات التي تمت على الطلب. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه

القراءة داخل السطر]

كشف الحساب إجمالي مبلغ المطالبة (حسب السند التنفيذي)
0 0 27651219 إجمالي ما تم إيداعه (لحساب المستفيد)المبلغ
المتبقي رضحملا جذومن تاريخ المحضر 1447/04/13 رقم
المحضر 405034701222365 سجل الحركة المالية

جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة العدل © 2025 ال يوجد
بيانات مالية مهمة طباور ةرر كتملا ةلئسلأ عقوملا ةطيرخ
ماكحلأو طورشلا ةيصوصخلا ةسايس لوصولا ةلوهس تاودأ
عودة إلى قائمة الطلبات الرؤية وحجم الخط التقرير المالي
<https://najiz.sa/applications/dashboard> >
<<https://najiz.sa/dashboard>> <<https://najiz.sa/privacy-policy>>
<<https://najiz.sa/terms-conditions>> <<https://najiz.sa/sitemap>> <<https://najiz.sa/applications/dashboard/faq>>
<<https://raqmi.dga.gov.sa/Platforms/platforms/23bd1f4e-ef9b-46f2-900c-012ba64b565c/platform-license>>
<<https://www.moj.gov.sa/>> <<https://vision2030.gov.sa/ar>>

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-041 – أمر تنفيذ عدنان زيني ضد الشيخ أسامة -
1445-03-16 - 401024501215577
بطاقة الوثيقة

DOC-041	رقم الوثيقة
إخطار مطالبة	نوع الوثيقة
أمر تنفيذ عدنان زيني ضد الشيخ أسامة - 401024501215577 - 1445-03-16	عنوان الوثيقة
16-03-1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
291-289	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1aOyOSA55l-IVyi3xvFsD7fTp2UoDWdFt/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 6	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 6	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

منصة ناجز الث 9: 02, 10/3/23 لوحة المعلومات / التنفيذ /
تفاصيل الطلب *رجوع طلب تنفيذ رقم 401024501215577
فيد التنفيذ الطلب.-----< التبليغ.-----4<©
الإجراءات.-----< الانتهاء ١4 ١4 تم قبول الطلب إصدار
فاتورة سداد 5 5 الأحد 16/03/1445 الأحد 16/03/1445
الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الدائرة تاريخ تقدي 0
7 الطلب *الرئيسي الفرعي 1 دائرة التنفيذ الطلب م مؤسر

الحركة الماليه منفذ ضده مالي -احكام بكم /قرار/ التنفيذ بجدة الثانية 2 1445-3-3 اجمالي المطالبة: 96779270.00 ريال وقضارات امر صادر من ١ المحكمة حوالات تستلزم تحديث ابيان 0ريال جاري التحويل 0ريال المحول للمستفيد 0ريال المبلغ المتبقي 96779270ريال بيانات الطلب الخط الزمني ال ممم الالال امامل ال ممم ممممالممما ممم ا 34 720 ناجز اكتب هنا للبحث 60 (/1 خدمات التحقق © ل جميعالخدماتالالكترونية ؟7) دليلالمرخصين أفراد ١ 5لهب/10/أكم 1 ةا كوه 2013 4 ظ لظا لكك الحمعما طلب تحويل مبلغ محجوز طلب رفع اجراء من قرار طلب إصدار فاتورة سداد طلبات اجراء اخرى 46 اا ج م اام امملممممممممممممم مممممممم !ممما 4 000... ا لالاظه/1682ا نات كانااطاكات 01/42 كامح -خام-[170طكا50176/2207_001/16ان انا [عامالطا7/نا لان كل او مان 1031107/259-017/غ011// 1ت-؟ا لاع 10/0/5018 104ل8ل01/1(010ل31/0< 0أ5ع نامع 7 /ناعا/اناوع بانع /ده 1 أنامع>2110115/16م امم 2.53/2].لقاع م//: عمت منصة ناجز الة 9: 02, 10/3/23 م مضمون الطلب حكم /قرار/ امر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 60م2صه 0 المبلغ المتبقي المبلغ المطلوب تنفيذه 60م2صه 2 م22 العملة ريال سعودي بيانات السند المحكمه مصدره الحكم رقم القضية المحكمة التجارية بجدة 7*ظ1 نة القضية تصنيف الطلد 10/2 تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع تفاصيل ومرفقات وصف الحق طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ المطلوب تنفيذه (96779270) [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

© عزيزي المستفيد , لاكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال لذ يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة 01م. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف 01م واحد وبنفس الترتيب يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

نسخة من السند " ضد اسامة الزيني المكتسب عرض القطعية.
01م صيغة الملف *|ا|ط - يجب ان تكون الصورة ملونة > .
طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) 4...|ا|للعاماطهلا682لض | لان
كانااط اكات 42/ان |ا|كامح خم -[00طكا030250176_001/1
لا 1 كاصالطا 7 /نا_لان كا |ا|وم|ان01117/1031
-10179/7259//ات-ا|لاع01/8م/ا|ل1041/ل|01/8|ل3-10
110أ0110دع نانع /ناء|ا|اباوع نانع /ه | أناع>1691055/16امم2
12.53/2.لاع م://: 5مااط منصة ناجز الالة 9: 02, 10/3/23
بيانات الأطراف مقدم الطلب محمد فواز بن منير التعلي طالب
التنفيذ المنفذ ضده عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق
السامة احمد عباس زيني (96779270) 0 م القرارات(1) قرار
34 جارى التبليغ اسم المنفذ ضحده اسامة احمد عباس زيني
رقم القرار 9222*7ؤ1 تاريخ إصدار القرار 16 وقت إصدار
القرار 17 حم الخدمات تنفيذية م المحاضر لذ يوجد محاضر
4...|ا|علاطه|1682| نات كانااط 01/42 كامح -خام-[170طكا
0601/16_201/50176ن انا [عاصالطا7/نا_لان كل اوامان 10
1031-1017/259/غ011//ت-؟|لاع 10410/8//ل50010(8
010ل31/01/1< 0أ5ع نامع 7 /ناعا/اناوع انواع /ده 1
انامع>2110115/16م أمم 2.53/2.لقاع م://: عمط منصة

ناجز اللث 9: 02, 10/3/23 م التقرير المالي التقرير المالي رقم
طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية رقم الهوية اسم المستفيد
الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ الذيان لا يوجد بيانات مالية
< سسجل الحركة المالية 00 8 8 2 اجمالي ما تم ايداعه 5 1
لحساب المستفيد 5 ا اجمالي مبلغ المطالبة المبلغ المتبقي ا 0
0 ريا حسب السند التنفيذي ريال 0 ريال 0 ريال * قد يختلف
تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب حالة
الاجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب الرقم
المرجعي المبلغ تاريخ الاجراء حالة الاجراء المستفيد لا يوجد
بيانات مالية هل: . الاسئلة سياسة الشرط جميع الحقوة
غودحظة ايل لاص اكالا هه عمره 5 ناجز ج 92/ 00 ممه 0 10 0 ا
10 0 علا 5 ل الشروط جميع لحقوق محفو 6 5 دسم و ل 0
ناجز المتكررة الخصوصية والأحكام © 2023 المملكة العربية
السعودية اللو مماندس أه بممامتتد 4... ا لعاباطه/ 682 ل ض نات
كانا ط اكات 42/ ان ا كامح - خارم- [170 طكأ 207/50176
1/001 انا نا [عاصالطا 7 نا_ لان كل اومان ما 1031-017/259/غ
11/01 ل 1 ت-؟ ا لا ع 10410//8/5010 ل 8) 1/01/31 ل 0110]-
10أ5 عناوع: 7 ثاء/ انا 5 ع بانع 100/1 اناع) > 110115/16 هع
امم 2.53/2. [لا م//: عمت [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-042 – تفاصيل إخطار مطالبة مالية من عدنان زيني ضد الشيخ
أسامة زيني بمبلغ 96779270 - في القضية رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة**

DOC-042	رقم الوثيقة
إخطار مطالبة	نوع الوثيقة
تفاصيل إخطار مطالبة مالية من عدنان زيني ضد الشيخ أسامة زيني بمبلغ 96779270 - في القضية رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
293-292	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/1TzsNmsfPLd1D- ds7zyE_xKKPfZtMZNNJ/view? usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

5149 السابق تحميل إخطار بمطالبة مالية البيانات الشخصية
لمقدم الطلب - المطالبة المالية رقم 440300010192 الاسم:
محمد بن فواز بن منير الثعلي رقم الهوية أو الإقامة:
1098908278 بيانات الوكالة اسم الموكل: عدنان احمد عباس
زيني رقم هوية الموكل: 1017092733 بيانات المطالبة المالية
صفة المراد إخطاره: فرد - رقم الهوية أو الإقامة
1008017301 - رقم الجوال 556355663 قيمة المطالبة

المالية رقماً: 96,779,270.00 قيمة المطالبة المالية كتابة:
فقط ستة وتسعون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف
ومائتين وسبعون ريال سعودي لا غير تاريخ المطالبة المالية:
30-07-2024 تفاصيل المطالبة المالية اطلب سداد المبالغ
المستحقة بموجب الحكم رقم (4530241622) وتاريخ
13/02/1445 هـ والقاضي بسدادكم للدائنين عدنان احمد زيني
بمبلغ وقدره 96779270 ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة
وسبعون الفا ومئتان وسبعون ريالاً وعاتقة محمد الحرازي بمبلغ
وقدره 27651219 سبعة وعشرون مليوناً وستمئة وواحد
وخمسون الفا ومئتان وتسعة عشر ريالاً خلال يومين من تاريخ
هذا الخطاب والا سنتقدم بطلب اجراء تصفية للجهة المختصة
مستندات المطالبة JudicialTableeg.pdf 805.51 ك.ب
نبلغكم بإخطار (عدنان احمد عباس زيني) ل (*****7301)
بطلب (44*****). وسيتقدم صاحب الطلب للمحكمة في حال
عدم الوفاء بعد مضي المدة المحددة نظاماً. ويمكنكم الاطلاع
على كافة تفاصيل الإخطار من خلال خدمات التبليغ العدلي عبر
ناجز. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

تطوير وتشغيل شركة ثقة للخدمات الأعمال © 2023 نص
الإخطار 1950@moj.gov.sa جميع الحقوق محفوظة ©
2024 عن ناجز الاسئلة المتكررة سياسة الخصوصية الشروط
والأحكام <https://new.najiz.sa/dashboard>
<https://new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-services>
<https://new.najiz.sa/dashboard/portal-services>
<https://new.najiz.sa/applications/dashboard/license-guide>
[mailto: 1950@moj.gov.sa](mailto:1950@moj.gov.sa) tel: 1950 <https://new.najiz.sa/about>
<https://new.najiz.sa/applications/dashboard/faq>
<https://new.najiz.sa/privacy-policy>

//new.najiz.sa/terms-conditions https:

///vision2030.gov.sa/ar https: //www.moj.gov.sa

[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-043 – تفاصيل دعوى عدنان ضد أسامة - موعدها 1443-01-03 بطاقة الوثيقة

DOC-043	رقم الوثيقة
غير مصنف	نوع الوثيقة
تفاصيل دعوى عدنان ضد أسامة - موعدها 1443-01-03	عنوان الوثيقة
03-01-1443	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
صورة/بلا نص	عدد الصفحات (تقديري)
294-294	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/11QGSfb1w-5zv2- KbXXjnYjxiVuC5emhU/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-044 – تفاصيل موعد دعوى عدنان ضد أسامة بطاقة الوثيقة

DOC-044	رقم الوثيقة
غير مصنف	نوع الوثيقة
تفاصيل موعد دعوى عدنان ضد أسامة	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
صورة/بلا نص	عدد الصفحات (تقديري)
295-295	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/16iGZNclRkbplnVx0xqe0OqDoid9F0dB4/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-045 – تقديم التماس إعادة نظر في القضية من عدنان وعاتقة
2024-12-03 _

بطاقة الوثيقة

DOC-045	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
تقديم التماس إعادة نظر في القضية من عدنان وعاتقة _ 2024-12-03	عنوان الوثيقة
03-12-2024	التاريخ الميلادي
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
صورة/بلا نص	عدد الصفحات (تقديري)
296-296	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1dhRkC4FzkY9jUNzGm-AukbqQboQ9q-2t/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-046 – تقرير جلسة القضية - 2024-12-17

بطاقة الوثيقة

DOC-046	رقم الوثيقة
غير مصنف	نوع الوثيقة
2024-12-17 - تقرير جلسة القضية	عنوان الوثيقة
17-12-2024	التاريخ الميلادي
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
صورة/بلا نص	عدد الصفحات (تقديري)
297-297	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1BA4LTa4WzLrPM7d3X91DRrIO2gqYpJgi/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-047 – حكم القاضي الدعيلج بإرجاع القضية رقم 3218883 -
1438-10-25

بطاقة الوثيقة

DOC-047	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
حكم القاضي الدعيلج بإرجاع القضية رقم 3218883 - 1438-10-25	عنوان الوثيقة
25-10-1438	التاريخ الهجري
المحكمة العامة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
10	عدد الصفحات (تقديري)
307-298	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/1IGyWrAP- SDYl0bl8MMIplWaqdrPH_- 6v/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

Page 1 of 9

وزارة العدل المحكمة العامة بمحافظة جدة المدائرة الحلوقية
الثالثة عشر شهورة طبق الأصل بتاريخ ٢) اه صفحة رقم: 1 من

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ايمن بن محمد عياش
هاشم القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة القائم
بعمل القاضي محمد بن مبارك الدعيلج وبناء على
المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة العامة
بمحافظة جدة برقم ٥٣٢٧٠٢٠٧ وتاريخ ١٤٣٢/٣/٠٤ هـ

المقيدة بالمحكمة برقم ٣٢١٨٨٨٣ وتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٠٤ هـ
ففي يوم الإثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٣ هـ افتتحت الجلسة
لسماع دعوى عدنان احمد زيني ضد اسامه احمد زيني
والمحدد لها موعد هذا اليوم الساعة التاسعة والنصف
صباحا وفي هذه الجلسة حضر فهد بن سليم بن عبد الله
الهلابي سعودي بالسجل رقم ١٠١٤٤٥١٤٩٤ الوكيل عن
عزام بن فيصل بن ابراهيم خوج سعودي بالسجل رقم
١٠١٤٨٨٨٤٦ بصفته صاحب مكتب عزام فيصل خوج
للمحاماة والاستشارات القانونية بالوكالة رقم ٣٤٢٦٧٩٥
بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٧ هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية
بشمال جده والذي وكل بصفته وكيل عن عدنان احمد
الزيني بالوكالة رقم ٤٩ بتاريخ ١٤٣١/٠٨/١٩ هـ الصادرة من
كتابة عدل الغرفة التجارية بجدة ولم يحضر المدعى عليه
ولم يردنا ما يفيد تبليغه ولا بلاغ المدعى عليه قررت رفع
الجلسة وفي جلسة اخرى حضر مروان عبد العزيز محمود
قدوري سعودي بالسجل رقم ١٠١٦٥٢٨٦٦١ الوكيل عن
بدر بن علي يحيى قدسي بالوكالة رقم ٣٥٩٥٤٢٧٣ في
١٤٣٥/٧/٢٢ هـ الصادرة من كاتب العدل المكلف بالغرفة
التجارية الصناعية والذي وكل بصفته وكيل عن المدعي
أصالة كما حضر احمد عبد الرحيم جعفر ابوعيفه سعودي
بالسجل رقم ١٠٦٤١١٤٠٣٤ الوكيل عن اسامه أحمد عباس
زيني سعودي بالسجل رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ بالوكالة رقم
٣٥١١٥٢٥٨٣ في ١٤٣٥/٠٩/٠٣ هـ الصادرة من كتابة عدل
الثانية بشمال جدة وبالاطلاع على دعوى المدعي وجد أنها
غير محررة فجرى إفهامه بتحريرها ففهم ذلك واستعد به
في الجلسة القادمة وعليه قررت رفع الجلسة وفي جلسة
اخرى حضر سلمان بن سالم بن حميدي العباد سعودي

بالسجل رقم ١٠٨٠٢١٥٠٠٥ الوكيل عن بدر بن علي بن يحيى قدسي سعودي بالسجل رقم ١٠٤٠٦٥٣٢٥٣ بالوكالة رقم ٣٥٩٥٤٢٧٣ بتاريخ ٢٢/٠٧/١٣٥ هـت الصادرة من كاتب العدل المكلف في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بصفته وكيل بموجب وكالة رقم ٤٩ بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٣١ هـ الصادرة من كتابة عدل الغرفة التجارية بجدة والموكل بها من المدعى عدنان بن احمد بن عباس زيني ولم يحضر المدعى عليه ولا وكلاء عنه ولم يتقدم بعذر مع تبليغه عن طريق وكيله احمد عبد الرحيم ابو عيفه و اضاف المدعي وكالة بأن تضررت من عدم حضور المدعى عليه واطلب السير في الدعوى هكذا اضاف ثم اذنت له بتقديم دعواه فابرز لنا دعواه مكتوبة وبالاطلاع عليها وجد انها تتضمن: استغل المدعى عليه الحالة الصحية لوالد المدعي والمدعى عليها الذي يعاني من عجز الذاكرة وضعف القدرة على التقدير وعدم التركيز وشرود الذهن نتيجة لخرف الشيخوخة المتقدم منذ عدة سنوات حسب التقرير الطبي الصادر عن مدينة الملك عبد العزيز الطبية، وقام بالتوقيع عنه بالوكالة في بيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية بموجب الوكالة الممنوحة من الوالد (شفاه الله لنفسه حيث وقع عن البائع والمشتري. وحيث أن الوكالة المستخدمة في التوقيع أضحت لاغية نظراً للحالة الصحية لوالد المدعي وعلم المدعى عليه بذلك يقينا إذ أنه يساكنه إضافة إلى انه قد صدر حكم من المحكمة العامة بجدة في الدعوى رقم (٣٤٩٦٢١٢٧) المقامة من موكلي ضد المدعي عليه لتعيين حارس قضائي علي أموال وشركات احمد زيني مما يؤكد سوء حالته الصحية، ولا يقدر في صحة الحكم عدم تمييزه حتى تاريخه إذ أن هناك

ملاحظات إدارية على الحكم إلا أنه ثابت ضبط الحكم ومن القاضي الخلف والقاضي السلف وبشهادة الشهود أن والد المدعي والمدعى عليه غير مدرك. كما أنه صدر قرار منذ أكثر من سنتين من المحكمة العامة بجدة بإلغاء جميع الوكالات الصادرة من والد المدعي والمدعى عليه والتي استخدمت في نقل ملكية الحصص محل الدعوى. كما أفيد فضيلتكم أن قيمة حصص الشركة محل الدعوى تبلغ (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون ريال فقط حسب تقييم أهل الخبرة في حين أن المبلغ المدفوع كقيمة للحصة هو (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال فقط. ولما كان من شأن إنفاذ البيع تأثر مقدرات المدعي مما يهدد مصالح المدعي الأمر الذي يوجب إقامة

centlb.moj.gov.local: ...

7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin
Untitled Document ٤٥/٠٣/٢٠ ta4nfjspdww.jsp

الدعوى الماثلة للمطالبة بالقيمة الحقيقية لهذا البيع. وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليه بدفع القيمة الحقيقية للحصص الخاصة بوالد المدعي في شركة أحمد زيني التجارية والتي استولى عليها بدون وجه حق حسب ما تم توضيحه أعلاه. اهـ وبسؤال المدعي وكالة عن القيمة الحقيقية للحصص الخاصة بوالد المدعي في شركة احمد زيني التجارية والتي ذكرها في دعواه اجاب اطلب امهالي للجلسة القادمة لمراجعة موكلي من اجل ذلك هكذا اجاب وعليه قررت رفع الجلسة

الصورة طبق الأصل بتاريخ ١٤٤٥/٣/٢٠هـ الاسم التوقيع تهـ ...

centlb.moj.gov.local:

المحكمة العامة بمحافظة جدة الدائرة الحلوفية الثالثة عشرة
طبق الأصل بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٠هـ

صفحة رقم: ٢ من ٥ وفي جلسة اخرى حضر المدعي وكالة
وبسؤاله عما استمهل من أجله أبرز مذكرة مكونة من صفحتين
وبالاطلاع عليها وجد أنها تتضمن: بمذكرة تفصيلية لتوضيح بيانات
الدعوي وأوجزها فيما يلي: ١- بتاريخ ١٤٣١/٩/٢٠هـ قام السيد/
أسامة احمد زيني (المدعي عليه بموجب الوكالة الصادرة له عن
والده (شفاه الله ببيع الحصص المملوكة لوالده في شركة احمد
زيني التجارية لنفسه بموجب قرار الشركاء بتعديل بعض بنود
عقد تأسيس الشركة حيث وقع عن البائع والمشتري دون وازع
أو رادع بالمخالفة للشرع والنظام ودون علم والده ودون مراعاة
لحالة والده الصحية والتي صدر فيها حكم ابتدائي بإقامة ولي
عليه. ٢ - خالف المدعي عليه ما استقر الشرع عليه من عدم
جواز بيع الوكيل لنفسه دون علم الموكل، وصدق القرار من
وزارة التجارة وقام بتوثيق قرار الشركاء لدى كاتب عدل
والمتضمن شراؤه حصص والده في شركة احمد زيني التجارية
بالقيمة الاسمية بمبلغ (٤٥٠,٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال
(مرفق) مستند رقم (١) ٣ - باطلاع فضيلتكم على الحكم رقم (٣٤٢٨١٤٤٩)
بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٦هـ الصادر من فضيلة الشيخ صالح
الزايدي مرفق) مستند رقم (٢) يتضح لمقامكم الكريم في
الصفحة رقم (٥) منه إقرار أسامة أحمد زيني وكالة بشراء حصة
والده في شركة احمد زيني التجارية بمبلغ (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة
وعشرون مليون ريال، وهذا إقرار طوعي في مجلس القضاء
وهذا المبلغ يناقض تماماً ما دون بالأوراق الرسمية للشركة
ويخالف المبلغ المذكور طية قرار الشركاء المرفق أعلاه ٤ - ورد
تقرير تقييم الشركة المعد من قبل مكتب طلال أبو غزالة
المحاسب القانوني والمكلف به بناء على القرار رقم (٥١/١٧/٢)

لعام ١٤٣٢هـ الصادر من قبل الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية بجدة، متضمناً تقييم شركة احمد زيني التجارية بمبلغ يجاوز (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ريال وهو قيمة استثماراتها في باقي الشركات، وهذا هو السعر الحقيقي والواقعي للشركة التي يملك فيها السيد احمد زيني والد المدعي والمدعي عليه الحصة محل النزاع ما يقدر بنسبة (٩٠%) تسعون بالمائة من رأس المال (مرفق) مستند رقم (٣). استولى المدعي عليه على حصة والده بالشركة البالغ قيمتها أكثر من (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ريال ودفع القيمة الاسمية للحصص بمبلغ (٤٥٠,٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال فقط مستغلا الحالة الصحية السيئة لوالده وقام بالأدلاء ببيانات كاذبة في محرر رسمي (وهو قرار الشركاء الموثق لدى موظف رسمي هو كاتب (عدل) بأن ادعى أن ثمن الحصص المباعة هو (٤٥٠,٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال في حين أنها تجاوزت (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ريال، وهي إحدى صور التزوير المعنوي في المحررات الرسمية التي تعد من قبل موظفي الدولة العموميون. ٦ - استغل المدعي عليه الوكالات عن والده في نقل ملكية حصته في شركة أحمد زيني التجارية لنفسه بتاريخ ٢٠/٩/١٤٣١هـ أي قبل مدة وجيزة من صدور التعميم القضائي للمحاكم وكتابات العدل بإيقاف التصرف بجميع العقارات المسجلة باسم احمد عباس زيني وإيقاف اصدار الوكالات باسمه أو العمل بالوكالات السابقة مرفق) مستند رقم (٤) مما يؤكد لفضيلتكم تعمد المدعي عليه الاستحواذ علي نصيب والده دون وجه حق ودون علمه و دون موافقته والدليل على ذلك أن السيد/ احمد عباس زيني قد حضر أمام فضيلة الشيخ/ إبراهيم اللحيدان وأنكر بيعه لأي شيء من املاكه لاحد من أبنائه مرفق) مستند رقم (٥). ٧- إقرار وكيل المدعي عليه في نص الحكم الصادر من فضيلة الشيخ صالح الزايدي المذكور أعلاه في الصفحة رقم (٧) منه بعمله بالدعوي رقم (١٨٨٨٣/٣٢) وتاريخ ٤/٣/١٤٣٢ هـ المنظورة امام فضيلتكم مما يؤكد لفضيلتكم

تحايل المدعي عليه بعدم حضوره الجلسات أمام فضيلتكم رغم علمه وتبليغه أكثر من مره بناء على ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم ١ - إلزام المدعي عليه بدفع القيمة الحقيقة للحصص الخاصة بوالد المدعي في شركة احمد زيني التجارية والتي استولي عليها بدون وجه حق حسب التقرير المحاسبي المرفق أعلاه ٢- إلزام المدعي عليه بأتعاب المحاماة) أ - هـ وعند وصول القضية لهذا الحد ولتأمل ودراسة ماسبق ضبطه قررت رفع الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة وبسؤاله عن الدعوى المتعلق بإقامة الولي ... centlb.moj.gov.local: 7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin.ta4nfjspdww.jsp /r/T

Untitled Document على والد موكله وإقامة الحارس القضائي على أملاكه أجاب بأن الدعوى لا تزال تحت اجراءات التدقيق من محكمة الاستئناف واطلب امهالي للجلسة القادمة لإفادتكم بما إنتهت إليه هكذا أجاب وعليه قررت رفع الجلسة وفي جلسة اخرى

الهجرة الحقوقية الثالثة عشر هورة طبق الأصل بتاريخ ١٤١٥/٢/٢ هـ التوقيع ... centlb.moj.gov.local: 7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin.ta4nfjspdww.jsp to/r

وزارة العدل المحكمة العامة بمحافظة جدة الدائرة الحقوقية الثالثة عشر المصورة طبق الأصل بتاريخ ١٤ / ٣/ ٢٠ هـ التوقيع صفحة رقم: 3 من 5 حضر عزام فيصل ابراهيم خوج سعودي بالسجل رقم ١٠١٤٨٨٨٤٦ الوكيل عن المدعي بالوكالة رقم ٤٩ في ١٩/٠٨/١٤٣١ هـ الصادرة من الغرفة التجارية بجدة ولم يحضر المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله الوكيل السابق أبرز لنا رداً مكوناً من صفحة واحدة وبالإطلاع عليه وجد أنه يتضمن: (بالإشارة الي الموضوع أعلاه والي مذكرتنا المقدمة لفضيلتكم برقم (١١٠/ع/ (٢٠١٥) وتاريخ

١٧/٧/١٤٣٦هـ والمثبتة بمحضر ضبط الجلسة بتاريخ ١٨/٧/١٤٣٦هـ والتي تضمنت العديد من البيانات والمرفقات التي نري من وجهة نظرنا والرأي لفضيلتكم كفايتها لإثبات صحة دعوانا وإلزام المدعي عليه بدفع القيمة الحقيقية للحصص التي استولي عليها بشركة احمد زيني التجارية بخلاف الحكم الابتدائي الصادر بتعيين حارس قضائي وقيم على شركات السيد/ احمد عباس زيني بدعوي الولاية وهي كما يلي - - قرار الشركاء الموثق لدي كتابة عدل المتضمن بيع السيد/ اسامة احمد زيني (المدعي) عليه حصص والده في شركة احمد زيني التجارية لنفسه بموجب الوكالة الصادرة له من والده بالقيمة الاسمية بمبلغ (٤٥٠,٠٠٠) ريال. ٢ - توقيع المدعي عليه عن البائع والمشتري على القرار المشار اليه أعلاه بالمخالفة للشرع والنظام، واستغلاله للوكالات الصادرة له عن والده وقيامه بنقل حصة والده في الشركة لنفسه الحكم رقم (٣٤٢٨١٤٤٩) بتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٤هـ الصادر من فضيلة الشيخ صالح الزايدي والمتضمن إقرار المدعي عليه بشراء حصص والده بالشركة مقابل مبلغ (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال بالمخالفة للمبلغ المثبت بقرار الشركاء المشار اليه أعلاه. تقرير تقييم الشركة الصادر من مكتب طلال أبو غزالة المحاسب القانوني المكلف من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجدة والمتضمن تقييمها بمبلغ (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال والتي يمتلك فيها السيد/ احمد عباس زيني نسبة (٩٠%) من رأس المال ٥ - إقرار السيد/ احمد عباس زيني أمام فضيلة الشيخ/ إبراهيم اللحيدان بعدم بيعه لأي شيء من املاكه لاحد من أبنائه. ٦- إقرار وكيل المدعي عليه بنص الحكم المشار اليه بالبند رقم (٢) أعلاه بالصفحة السابعة منه بعلمه بالدعوي رقم (١٨٨٨٣/٣٢) المنظورة امام فضيلتكم وعدم حضوره الجلسات بها رغم تبليغه. وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي - - - إلزام المدعي عليه بدفع القيمة الحقيقية للحصص الخاصة بوالد المدعي في شركة احمد زيني التجارية والتي استولي عليها بدون وجه حق حسب ما ورد بالتقرير المحاسبي المقدم

لفضيلتكم بالجلسة الماضية. ٢ - إلزام المدعي عليه بأتعاب
المحاماة (أ - هـ كما أبرز نسخة ضوئية من الصك رقم
٣٤٢٨١٤٤٩ في ٢٦/٠٧/١٤٣٤ هـ المكونة من ١٩ صفحة الصادر من
هذه المحكمة وللإطلاع على الصك ورصد مضمونه قررت رفع
الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ولم يحضر
المدعى عليه وبالإطلاع على الصك رقم ٣٤٢٨١٤٤٩ في
٢٦/٠٧/١٤٣٤ هـ الصادر من هذه المحكمة وجد انه يتعلق بدعوى
عدنان احمد زيني ضد اسامة احمد زيني بخصوص المطالبة
باقامة قيم على والده ومنع المدعى عليه من التصرف في املاك
والده والمنتهي بالحكم باقامة عبد الرزاق ولي سيت قيما على
احمد عباس زيني وحارسا قضائيا على جميع اموال وعقارات
واسهم احمد عباس زيني والمصادق عليه من محكمة الاستئناف
فجرى سؤال المدعي وكالة عن صفة موكله في الدعوى فاجاب
نفيد فضيلتكم بالآتي: - ١ - أن موكلنا السيد / عدنان احمد زيني
كان شريكا في الشركة موضوع الدعوى وانه قد تخرج من
الشركة لاحقا ولكن التصرف المنعى عليه هو قيام المدعى عليه
أسامة أحمد زيني شقيق المدعيب التصرف ببيع حصة احمد
عباس زيني والد كلاً من المدعي والمدعى عليه في الشركة
بموجب الوكالة الممنوحة له وقد تم ذلك التنازل بدون مقابل او
تقديم ما يفيد سداد له لقيمة الحصة وعجز عن تقديم ذلك وكان
هذا التصرف خلال فترة الشك التي سبقت إقامة حارس قضائي
وقيم على أموال والد المدعي والذي كان في هذا الوقت غير
مدرك وفاقد الأهلية الامر الذي ترتب عليه استيلاء المدعى عليه
على اموال والد المدعي وحصته في الشركة دون مقابل وهو ما
أضره باعتبار أن تلك الأموال تخص والد المدعي ويجب
المحافظة عليها وفقا لأحكام الشرع. ٢- ان التصرف الحاصل من
المدعى عليه يشكل ضرر على أموال والد المدعي الامر الذي
تنعقد به ٢. ... centlb.moj.gov.local:

7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin
Untitled Document ٤٥/٠٣/٢٠ ta4nfjspdwp.jsp المصلحة

لموكلي بشأن المحافظة عليها وطلب حمايتها والحرص على اثبات قيمتها وطريقة سدادها ودخولها لذمة والده وهو السبب من إقامة تلك الدعوي وهو ما تأكد من تقرير المحاسب القانوني والذي قدر قيمة الشركة التي يمتلك والده فيها حصة قدرها (٩٠%) من اجمالي حصص الشركة وتبلغ قيمتها حوالي (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ريال وزارة العدل ١٠٠

الدائرة الحقوقية الدالة عشر الصورة طبق الأصل بتاريخ ١٤٩٩٢هـ الاسم أحمد عيس التوقيع centlb.moj.gov.local:... 7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprinta4nfjspdw.jsp to Untitled Document

صفحة رقم: ٤. ٣ - سبق أن إقر المدعى عليه سلفا امام مجلس القضاء بأن قيمة حصة والده في الشركة تساوي من وجهة نظره مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وعشرون مليون ريال لم يقدم حتى تاريخه ما يفيد سداد قيمة الحصة بالكامل وهو ما حدى بموكلي الي الالتجاء لفضيلتكم بطلب إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصة حفاظا علي أموال والده أحمد زيني. ٤ - وحيث أن المادة الثالثة بفقرتها الأولي من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق و الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه" وبناء عليه: اطلب من فضيلتكم الحكم - أولا: إلزام المدعى عليه / اسامه احمد زيني بدفع قيمة حصة والدي والمقدرة بـ (٩٠% من اجمالي حصص شركة أحمد زيني والبالغ جملة قيمتها (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ريال والمقدرة وفقا لتقرير المحاسب القانوني المودع تقريره في الدعوي. ثانيا: إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة. هكذا اجاب وعند وصول القضية لهذا الحد ولتأمل ما سبق ضبطه قررت رفع الجلسة وفي جلسة اخرى

حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى وحيث ان المدعي يطالب المدعى عليه بدفع القيمة الحقيقية للحصص الخاصة بوالد المدعي والمدعى عليه في شركة احمد زيني التجارية وبعد الاطلاع على الصك رقم ٣٤٢٨١٤٤٩ في ٢٦/٠٧/١٤٣٤ هـ الصادر من هذه المحكمة وحيث أن من شرط صحة الدعوى تحقق الصفة في المدعي وحيث ان المدعي ليس وكيلًا عن والده ولا وصيًا عليه وبناء على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية لذلك كله فقد صرفت النظر عن مطالبة المدعي الواردة في دعواه لانعدام الصفة في حقه وبذلك حكمت وبعرض الحكم على المدعي وكالة قرر عدم القناعة وطلب تدقيق الحكم فأجيب لطلبه وأفهم بالتعليمات المتعلقة بذلك ففهم ذلك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حرر في ٠٢/٠٢/١٤٣٨ هـ وزارة العدل المحكية العامة بمحافظة جدة الادارة المحلوقة العائلة عشر المصورة طبق الأصل بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٠ هـ الاسم التوقيع ربة من لولاعفا الى المخلوقية القائمة بوش ... centlb.moj.gov.local: 7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin Untitled Document/٤٥ ta4nfjspdww.jsp المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم الصك: ٣٨٥٥٨٤٩ تاريخه: ١٠/٠٢/١٤٣٨ هـ تهميش على صفحة رقم: ٥ من ٥ الصك وفي يوم الأربعاء الموافق ٢٥/١٠/١٤٣٨ هـ افتتحت الجلسة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطابها رقم ٣٨٢١٢١٢٨١ في ١٥/٠٧/١٤٣٨ هـ وبرفقه القرار رقم ٣٨٢٤٢٥٥٥ في ٠٢/٠٧/١٣٨ هـ الصادر من الدائرة الحقوقية السابعة والمتضمن. (وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لإعادة النظر في اختصاص المحكمة في نظر هذه الدعوى ابتداءً أو أنها من اختصاص الدوائر التجارية لملاحظة ذلك واتخاذ اللازم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم) أ هـ وعليه ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة

وبعد إعادة النظر والتأمل فقد رجعت عما حكمت به وصرفت
النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وهي من اختصاص الدوائر
التجارية بديوان المظالم وبذلك حكمت وقررت إعادة المعاملة
لمحكمة الاستئناف حسب المتبع وبالله التوفيق، وصلى الله على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ٢٥/١٠/١٤٣٨ هـ
وزارة العدل المحكمة العامة قة جعدة

القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة محمد بن مبارك بن
محمد الدعيلج وزارة العدل. المحكمة العامة بمحافظة جدة احمد
مين اور القارة عشر التوقيع.

centlb.moj.gov.local: ...

7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin
٤٥/٠٣ ta4nfjspdw.jsp

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-048 — صورة رفض مذكرة طلب النقص - 1445-04-10 بطاقة الوثيقة

DOC-048	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
صورة رفض مذكرة طلب النقص - 1445-04-10	عنوان الوثيقة
10-04-1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
308-308	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1NN0gPvJLdy1rq2n0BJKSIDrOJAmLLzTt/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

طلب نقض رقم الطلب 4510628072 حالة الطلب مرفوض
المحكمة الدائرة تاريخ الطلب ١٤٤٥/٠٤/١٠ المحكمة التجارية
بجدة دائرة الاستئناف الثانية الاستئناف

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-049 – محضر جلسة دعوى عدنان ضد أسامة بطاقة الوثيقة

DOC-049	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
محضر جلسة دعوى عدنان ضد أسامة	عنوان الوثيقة
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
311-309	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1CR5nB3lUgp4xuG9cKlKhErL7EIP8ZnZH/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠) وزارة العدل الرقم الضريبي:
Law office of Khalid Sami Abu 31004149940000
Rashed Legal Consultancy and Legal Profession
License No. (23/140) Ministry of Justice VAT No.:
310041499400003

بسم الله الرحمن الرحيم

(عاجل جدا سعادة الأستاذ / أحمد بن أسامة زيني - المدير العام
الرقم ٢١/١٣٥١ التاريخ الموافق ١١ / ٠٨ / ٢٠٢١م / ١٤٤٣/٠١هـ

حفظه الله .. صورة لسعادة المستشار القانوني الأستاذ / طاهر خير الدين - مدير الإدارة القانونية حفظه الله *** صورة لسعادة الأستاذ / أنور باحميشان - مساعد المدير للشؤون القانونية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حفظه الله الموضوع: وقائع جلسة اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٣/٠١/٠٣ هـ بشأن الدعوى المقامة من قبل المدعين عدنان بن أحمد عباس زيني وطلال وفيصل وغدير وغازي أحمد عباس زيني ضد السيد / أسامة بن أحمد عباس زيني والمنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة والمقيدة بالقضية رقم (٤٧١٧) لعام (١٤٤٢).

إشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بحضور الجلسة وحضور المدعي وكالة وفي الجلسة أحال وكيل المدعي إلى ما ورد ضمن لائحة دعواه المرفق صورتها) ويعرض ذلك علينا طلبنا الإمهال للرد، فقررت الدائرة إمهالنا (٥) خمسة أيام من تاريخه لتقديم الجواب عن الدعوى عبر تبادل المذكرات على أن يتم التعقيب من قبل المدعي على ما سيتم تقديمه من قبلنا خلال (٥) أيام أيضاً، وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بما نصه: (وأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تضمين مذكراتهما القادمة ما يتعلق بشأن الحصص محل الدعوى من إجراءات تخص انتقالها من تاريخ نشوءها وحتى تاريخه مع تقديم المدعى عليه نسخة من عقد التأسيس وكامل تعديلاته وأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة أن عليه تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى، وتفهم الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات وفق المتبع ووفق ما سيتم إنشاء جدول التبادل عليه بعد الجلسة، وأنه في حال عدم تقديم المملكة العربية السعودية - جدة - شارع صفية بنت عبد المطلب - هاتف: ٢٥٥٤٧٧٧ / ٦٥٥٠٣٠٣ - فاكس: ٦٥٥٠٧٠٧ - ص.ب ٤٠٥٩٨ جدة ٢١٥١١ K.S.A - Jeddah, Safia Bint Abdulmutalib Street - Tel.: 6554777 / 6550303 - Fax: 6550707 - P.O.Box: 40598 Jeddah 21511 E-mail: info@aburashed.org - www.aburashed.org

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
Law office of Khalid Sami Abu Rashed والمحاماة
Legal Consultancy and Legal Profession المذكورة خلال
المدة المحددة في جدول التبادل، فسيكون ذلك تقريراً للاكتفاء
عليه تم تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة يوم الثلاثاء
١٤٤٣/٠١/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١ م الساعة (١٢ : ١٠ م)، لذا
نأمل التكرم بسرعة تزويدنا بمرئياتكم عاجلاً حياً ما ورد ضمن
لائحة الدعوى المقدمة حتى تتمكن من إعداد الجواب وتقديمه
خلال خمسة أيام من تاريخه حسب ما أفهمتنا به الدائرة
المختصة،،، شاكرين لكم كريم تعاونكم وتفضلوا بقبول فائق
الامتنان والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المحامي خالد سامي أبو عضو معهد المحكمين الدوليين باندن.
محكم معتمد لدى مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي
محكم معتمد لدى وزارة العدل السعودية - أستاذ متعاون بجامعة
الملك عبد العزيز (سابقاً) مضمون دعواه: نوجز إلى فضيلتكم
دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٦ هـ صدر حكم من
المحكمة العامة بجدة بالصك رقم ٤٣٢٨١٤٤٩ وتاريخ
١٤٣٤/٧/٢٦ هـ يقضي بتولي قيما على المورث لفقدانه الأهلية
والإدراك (مرفق صك الحكم وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر
دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات
الممنوحة له من مورث موكلي يرحمه الله – وقام
بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية ذات
مسئولية محدودة سجل تجاري رقم ٤٠٣٠١٩٦١٠٢ من مورث
موكلي يرحمه الله لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري
بقيمة بيع (٤٥٠,٠٠٠) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك
الحصص وهي بنسبة (٩٠ %) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك
المدعى عليه، وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (
٣٦٨,٧٥٧,٩٣١ ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة
وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (٩٠)
من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من

خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علما أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢١ هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله أحمد عباس زيني، وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم ٣٨٣٩١٥٧٥ وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٢ هـ (مرفق صك حصر الورثة وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علما أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم ٣٨٥٥٨٤٩ وتاريخ ١٤٣٨ / ٢ / ١٠ هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى مرفق) صك حكم الاختصاص)، ذكرنا ان الحصص هي نسبتها ٩٠% من رأس المال، كما نبليغكم أن النظام لا يسمح لنا بإضافة مدعي أو مدعى عليه آخر. مطالب المدعي: نطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته والبالغ ثلاث مائة وثمانية وستون مليون وسبع مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال (٣٦٨,٧٥٧,٩٣١). مرفق مستندات الدعوى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-050 — 4257FF~1.DOC (مذكرة قديمة بترميز تالف) بطاقة الوثيقة

DOC-050	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
4257FF~1.DOC (مذكرة قديمة بترميز تالف)	عنوان الوثيقة
09/09/1447	التاريخ الهجري
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورّث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
316-312	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ReUOa7m1Qxcy0flblu5M0MbFx0Rkx03X/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 5	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 5	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

طعن للعليا في التماس إعادة النظر أصحاب المعالي رئيس وأعضاء المحكمة العليا حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، الموضوع: لائحة اعتراضية بطريق النقض - للمحكمة العليا - مقدمة من موكلنا المعترض / أسامة بن أحمد بن عباس زيني، هوية وطنية رقم (1008017301) على صك الحكم رقم (4731982619) وتاريخ 09/09/1447هـ، في القضية رقم (42824717) وتاريخ 25/12/1442هـ المعترض ضدهما عدنان أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (1017092733)، وعاتقة

محمد يحيى محمد علي الحرازي، هوية وطنية رقم (1007056847).

_____ إشارة إلى الموضوع أعلاه
نتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة الاعتراضية - للمحكمة العليا- نيابة
عن موكلنا: أسامة بن أحمد بن عباس زيني، بموجب الوكالة رقم
(....) وتاريخ.././1447هـ، على صك الحكم رقم (4731982619) وتاريخ 09/09/1447هـ، والصادر من دائرة
الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة، في القضية رقم (42824717) وتاريخ 25/12/1442هـ.

منطوق الحكم: وهو محل الاعتراض بـ: (عدم قبول التماس
إعادة النظر المقيم برقم (4713382931)، وتاريخ
29/04/1447هـ المقدم من أسامة أحمد عباس زيني، هوية
وطنية رقم (1008017301) لما هو موضح بالأسباب، والله
الموفق.

مُلخص تسبيب الحكم: جاءت الأسباب كما يلي: " أولاً: رفضت
الدائرة الالتماس لعدم انطباق حالات المادة (٢٠٠) من نظام
المرافعات الشرعية، معتبرة أن المستندات المقدمة (حكم
التنفيذ، عقود التأسيس، الإقرار) لا تندرج تحت الفقرات (ب، هـ،
ز) لأسباب منها أن حكم التنفيذ شأن تنفيذي لا يتعلق بالدعوى،
وأن صك الولاية صدر بعد الحكم.

ثانياً: استندت الدائرة إلى وجود التماس سابق (رقم
٤٦٣٠٥٤٨٤٠١) وتاريخ 18/06/1446هـ، رُفض بنفس
الأسباب، معتبرة أن الالتماس الحالي لا يختلف جوهرياً عن
السابق، وأن ما أضيف من أسباب لا يرقى لقبول
الالتماس.

ثالثاً: خلصت الدائرة إلى أن ما أورده الطاعن هو مناقشة
موضوعية لأدلة سابقة سبق بحثها، وليس سبباً نظامياً
لقبول التماس إعادة النظر، مما يستوجب رفضه شكلاً.

وحيث شاب الحكم مخالقات للشريعة والأنظمة المرعية، كما أن توصيف الواقعة تم بصورة غير سليمة، وعليه فقد قرر موكلنا الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا للأسباب التالية:

الاعتراض من ناحية الشكل:

حيث إننا تسللنا نسخة صك الحكم محل هذا الاعتراض بتاريخ 09/09/1447هـ، وتقدمنا بهذه اللائحة الاعتراضية بتاريخ اليوم...../10/1447هـ الموافق../03/2026م، وضمن المدة النظامية للاعتراض وفقاً للمادة (93) من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها: " فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة " والمادة (194) من نظام المرافعات الشرعية، ونص الحاجة منها: " مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً"، وعليه فإنّ هذا الاعتراض يكون جديراً بالقبول شكلاً.

الاعتراض من ناحية الموضوع: نطلب النظر في الاعتراض من وجهين استناداً للمادة رقم (88/1-3) من نظام المحاكم التجارية، ونص الحاجة منها: "تختص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة؛ إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا.

"اهفصو يف وأة عقاولا فييكت يف أطخلا3- أولاً: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا؛ ونطعن فيه بما يلي: السبب الأول: الخطأ في تطبيق النظام - عدم تمثيل المطعون ضدها الثانية تمثيلاً صحيحاً: المخالفة: مخالفة الفقرة

(ز) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (17) من نظام الإثبات، ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه".

موضعها من الحكم: الصفحة (١١) من صك الحكم المطعون فيه، حيث ورد: "وأما ادعاء أن والدته قاصر عقلاً منذ ولادتها، فيخالفه واقع حالها، إذ لم يسبق صدور ولاية عليها منذ ولادتها، إنما صك الولاية ناشئ بعد صدور الحكم".

وجه المخالفة: صك الولاية (رقم) وتاريخ // ١٤٤٤هـ) كشف عن حالة كانت قائمة "منذ الولادة"، وأقر المطعون ضده الأول (عدنان) بذلك. صدوره بعد الحكم لا ينفي أنه دليل على انعدام الأهلية وقت رفع الدعوى. كما أن المادة (17) من نظام الإثبات تجعل إقراره حجة عليه.

أثر المخالفة على الحكم: أدى تجاهل هذا السبب إلى بقاء حكم صدر ضد من لم تمثل تمثيلاً صحيحاً، رغم أن مسألة الأهلية من النظام العام والمحكمة ملزمة بالتحقق منها تلقائياً، مما يوجب نقض الحكم عملاً بالمادة (٨٨/١) من نظام المحاكم التجارية.

السبب الثاني: الفساد في الاستدلال - التناقض بين الشكل والموضوع: المخالفة: مخالفة الفقرة (هـ) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، ومبدأ اتساق الأسباب مع المنطوق.

موضعها من الحكم: الصفحات (٦-١٠) من صك الحكم المطعون فيه، حيث خاضت الدائرة في مناقشة موضوعية مفصلة لأسباب الالتماس (إدارة الشركات، الإقرار، حكم التنفيذ، صك الولاية)، ثم عادت في الصفحة (١١) لترفض الالتماس شكلاً.

وجه المخالفة: لا يمكن للمحكمة أن تجمع بين حكمين متناقضين: مناقشة موضوعية لأسباب الالتماس (وهو ما يفيد الدخول في الموضوع)، ثم رفضه شكلاً. هذا التناقض يجعل الحكم غير متسق مع أسسه التي بني عليها.

أثر المخالفة على الحكم: أدى هذا الفساد في الاستدلال إلى حكم قائم على أساسين متناقضين، مما يفقده سلامة التسبيب ويوجب نقضه عملاً بالمادة (٨٨/٢) من نظام المحاكم التجارية. السبب الثالث: القصور في التسبيب - تجاهل حجية حكم الصلح. المخالفة: مخالفة المادة (٨٦) من نظام الإثبات (حجية الأمر المقضي)، ومبدأ كفاية التسبيب، بالمخالفة للمادة (3-18) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام ونصها: "تجوز الإحالة إلى أسباب الحكم المعترض عليه، إذا كانت صالحة للاستناد عليها، وللمحكمة أن تضيف ما تراه من أسباب، وفي جميع الأحوال يجب أن تصرح المحكمة في أسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الإشارة إلى مضمون الرد على ذلك الدفع من الحكم المعترض عليه".

موضعها من الحكم: الصفحات (٣-٤) من صك الحكم المطعون فيه، حيث أشارت الدائرة إلى حكم الصلح بشكل عابر دون الرد على دلالاته أو بيان سبب عدم الأخذ به.

وجه المخالفة: حكم الصلح والتخارج الصادر من المحكمة الإدارية بجدة (رقم ٢/١٧/١٨٥ وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٢هـ) تضمن إبراء ذمة الطاعن من أي مطالبات مستقبلية، ونص البند (٤/١) منه صراحة على أن التخارج بالصلح "إبراء ذمة شامل ونهائي... وإسقاط لحقهم في أي مطلب أو دعوى... في الماضي والحاضر والمستقبل". هذا الحكم حاز قوة الأمر المقضي، والرد عليه كان واجباً؛ لأنه دفع جوهري.

أثر المخالفة على الحكم: أدى تجاهل هذا الدفع الجوهري إلى قصور في التسبيب يجعل الحكم غير مكتمل الأسباب، مما يوجب نقضه عملاً بالمادة (٨٨/1) من نظام المحاكم التجارية.

ثانياً: الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها: ونطعن فيه بما يلي: السبب الأول: الخطأ في تطبيق النظام - تكييف حكم محكمة التنفيذ تكييفاً غير سليم: إن حصول موكلي بعد صدور

الحكم على حكم من محكمة التنفيذ يثبت إبراء والدته (المطعون ضدها الثانية) له من المبلغ المحكوم به. ويرى أن محكمة الاستئناف أخطأت حين اعتبرت هذا الحكم "شأنًا تنفيذيًا" لا يمس موضوع الدعوى.

المخالفة: مخالفة المادة (٨٦) من نظام الإثبات، والفقرة (ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية.

موضعها من الحكم: الصفحات (٦-٧) من صك الحكم المطعون فيه، حيث ورد فيه وأما ما يدعيه من صدور حكم من محكمة التنفيذ بإبراء والدته له، فإن إبراء الدائن للمدين من سداد الدين بعد الفصل في الدعوى بحكم نهائي ليس متعلقًا بالدعوى وإنما هو شأن يتعلق بالتنفيذ من عدمه.

وجه المخالفة: كَيِّفَت الدائرة حكم محكمة التنفيذ (رقم ٤٧٣١٤٦١٧٠٣) وتاريخ ١٤٤٧/٠٤/١٣ هـ بأنه "شأن يتعلق بالتنفيذ" مع أنه حكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي وفق المادة (٨٦) من نظام الإثبات، ويثبت إبراء المطعون ضدها الثانية لذمة الطاعن من المبلغ المحكوم به ذاته. هذا المستند يندرج تحت الفقرة (ب) من المادة (٢٠٠) ("إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى").

أثر المخالفة على الحكم: أدى هذا التكييف الخاطئ إلى رفض الالتماس رغم وجود مستند قاطع يغير وجه الحق في الدعوى ويبرئ ذمة الطاعن، مما جعل الحكم مخالفًا للنظام، ويستوجب نقضه عملاً بالمادة (٨٨/٣) من نظام المحاكم التجارية.

إن حكم محكمة التنفيذ ليس مجرد إجراء تنفيذي، بل هو حكم موضوعي حاز قوة الأمر المقضي (المادة 86 من نظام الإثبات) يثبت براءة ذمة الطاعن من الدين ذاته الذي حكمت به المحكمة التجارية. هذا المستند جديد ولم يكن في حوزة الطاعن وقت نظر الدعوى، ويتعلق مباشرة بأساس الحق، مما يندرج تحت الفقرة (ز) من المادة 200 (عدم تمثيل المطعون ضدها تمثيلاً صحيحاً) والفقرة (ب) (الحصول على أوراق قاطعة). رفض

الالتماس بناءً على هذا المستند القاطع يُعد مخالفة نظامية صريحة.

السبب الثاني: الخطأ في تطبيق النظام - إهدار حجية المحررات الرسمية والإقرار القضائي: المخالفة: مخالفة المادتين (25) و(17) من نظام الإثبات.

موضعها من الحكم: الصفحات (٣-٦) من صك الحكم المطعون فيه، حيث تجاهلت الدائرة المستندات الرسمية (عقود تأسيس الشركات والسجلات التجارية) والإقرار الصريح للمورث في عقد البيع.

وجه المخالفة: المحررات الرسمية المقدمة من الطاعن صادرة من وزارة التجارة وكاتب العدل، ولم يطعن فيها بالتزوير، فهي حجة على الكافة وفق المادة (25) من نظام الإثبات. كما أن إقرار المورث في عقد البيع باستحقاق الطاعن لأتعاب الإدارة (٨٧ مليون ريال عن ٣٠ سنة) هو إقرار قضائي ملزم وفق المادة (17) من نظام الإثبات ("الإقرار حجة قاطعة على المقر ومن يخلفه").

أثر المخالفة على الحكم: أدى تجاهل هذه الأدلة إلى عدم خصم المبالغ المستحقة للطاعن من المبلغ المحكوم به، رغم أن المورث عاش بعد نقل الحصص (٧ سنوات ولم يدع الغبن، مما جعل الحكم مجحفاً ومخالفاً للنظام، ويستوجب نقضه عملاً بالمادة (٨٨/٣) من نظام المحاكم التجارية.

الطلبات:

قبول الطعن شكلاً. نقض الحكم المطعون فيه رقم (٤٧٣١٩٨٢٦١٩) وتاريخ ١٤٤٧/٠٩/٠٩ هـ.

إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر التماس إعادة النظر مجدداً أمام دائرة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسس النظامية الواردة في هذا الطعن.

والله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-051 – التماس الشيخ أسامة ـ 20-10-2025 ـ أبو راشد
بطاقة الوثيقة

DOC-051	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
التماس الشيخ أسامة - 10-20-2025 - أبو راشد	عنوان الوثيقة
20-10-2025	التاريخ الميلادي
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
317-317	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/11AMMRGjDscXcf7Q8T1AdLoe97_OEYOMj/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أَسَامُہ بن احمَد بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ
بن احمَد بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن
بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن
عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن عباس
زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن عباس زیني
أَسَامُہ بن احمَد بن عبا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-052 — التماس الشيخ أسامة _ 1447-04-29

DOC-052	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
التماس الشيخ أسامة - 04-29-1447	عنوان الوثيقة
29-04-1447	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
318-318	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1tPul6h6fSyny0HI_nRA8Nq30d6U6NZHN/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

أَسَامُہ بن احمَد بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ
بن احمَد بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن
بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن
عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن عباس
زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن عباس زیني
أَسَامُہ بن احمَد بن عبا

DOC-053 – التماس على الحكم النهائي - دائرة الاستئناف الثانية بطاقة الوثيقة

DOC-053	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
التماس على الحكم النهائي - دائرة الاستئناف الثانية	عنوان الوثيقة
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
36	عدد الصفحات (تقديري)
354-319	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1xihUzoZnHTts4IBael7GByY4OV-6hva_/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 23، فُتات أسطر: 66	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 23؛ فُتات أسطر: 66	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التنفيذيون شركة التنظيم بون للمحاماة والاستشارات القانونية التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٣ هـ أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية بمحافظة جدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية ١٤٤٢/١٢/٢٥ هـ بجدة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ (الملتمس: أسامة أحمد عباس زيني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) ويمثله المحامي / علي بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم (٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠

وتاريخ: ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥ الملتمس ضدهما: ١ عدنان أحمد عباس زيني سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم: (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) ٢- عاتقة محمد يحيى الحرازي، سعودية الجنسية، هوية وطنية رقم: (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) واقعات الدعوى وملخص الحكم الملتمس عليه: [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

1- أن الملتمس ضدهما أقاما الدعوى بطلب إثبات الغبن الحاصل في بيع مورثهم لحصته في شركة أحمد زيني التجارية ذات السجل التجاري رقم (٤٠٠١٦٩١٠٢) بزعم أن البيع تم بثمن غير عادل تأسيساً على أن الثابت في قرار الشركاء المؤرخ في ٢٠/٩/١٤٣١هـ الموافق ٣٠/٨/٢٠١٠م والموثق بالغرفة التجارية لدى كاتب العدل بتاريخ ٢٥/٩/١٤٣١هـ قد ورد فيه أن البيع لحصة قدرها (٩٠) تم لقاء ثمن قدره ٤٥٠ ألف ريال بينما تم تقييم الشركة عام ١٤٣٧هـ من مكتب أبو غزالة بمناسبة دعوى ٣٦٨ أخرى بمبلغ مليون ريال. - تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى ودفع الملتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي هو ١٢٠ مليون ريال، وقدم عقد بيع مؤرخ في ٢٠/٩/١٤٣١هـ موقع من مورث الملتمس ضدهما، وقرر أن الثمن على النحو الثابت بالعقد جزء منه مستحقات مالية للملتمس، وجزء آخر سداد المديونيات البائع وتم سدادها، وأن الأوراق والمستندات الدالة على ذلك مقدمة في دعوى أخرى، وطلب مخاطبة البنك المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان ميلى تاج السلطان الدور الأول ست 24030420843 ص.ب 19048 الرمز البريدي 21372 053 653 3388 eTanfithionTanfithion@gmail.com 012 605 4571 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القاضية المركزي للإفادة عن بيانات السداد وأغلبها قروض شخصية على المورث (البائع) سدها الملتمس إضافة إلى مصاريف عائلية، كما أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها

إلى أكثر من عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى والمستندات تحتاج وقتاً لتقديمها، وطعن في استئناف الملتمس ضدهما بتقرير أبو غزالة والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب الثابت في التقرير المبدئي لا تتجاوز ٧٩ مليون ريال، كما أن الدعوى التي قدم فيها التقرير انتهت صلاحاً، ولم يعول على التقرير، وهذا ثابت بصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بديوان المظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٠٢ هـ، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية للشركة، ويعلم الملتمس ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع عليها. كما أن الشركة تم تصفيتها بتاريخ ١٤/٠٧/٢٠١٤م أي قبل ما يزيد على ٨ سنوات، ويتعذر إبراز الأوراق لعدم توافرها، وتحتاج لمخاطبة العديد من الجهات والبحث عنها. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

دفع الملتمس ضدهما بالطعن على عقد البيع المؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ والثابت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون ثم تراجعوا عن نمسكهم بالطعن واكتفوا بدفعهم الأخرى.

٤-١ عولت محكمة الدرجة الأولى على تقرير أبو غزالة واعتبرته هو التقييم العادل وافترضت رضا الأطراف به - على خلاف الحقيقة والثابت في حكم ديوان المظالم، وقضت بإنزام الملتمس بأن يسدد للملتمس ضدهما مبلغ ٣٣١٨٨٢.١٣٨ ريال. تقدم الملتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوى أمام دائرة الاستئناف الثانية، وجاء حكمها مؤيداً لحكم الدرجة الأولى، مع تعديل في المنطوق.

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه: نوجز ملخص الحكم الملتمس عليه فيما يلي:

١ أن ادعاء المدعى عليه الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفاتها منها الصرف

عليه؛ فلم يقدم ما يثبتها ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته.

ب أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحصص، فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبت. كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول س ت و ن بالمعانة ه ميان و

4030420843 راك ستين ستدار 1304 الرمز البريدي 21372

Tonfithion Tanfithion@gmail.com 053 653 3388

@012 605 4571 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة

والاستشارات القانونية ج أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى 11 والذي أخذت

به محكمة الدرجة الأولى تضمن تقييم الشركة بمبلغ ٧٩,٩٢٤,٩٠١ ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي لا يعتد به لأن التقرير

النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر التجاوزات هو ٣٦٨,٧٥٧,٩٣١ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة

القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين التقييم المبدئي والنهائي د أن القرائن احتفت بأن المورث لم

يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع على ذلك وكيل عنه، كما أن القرائن احتفت بأن المورث وقت

البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك وعليه جاء منطوق حكم الاستئناف الملتمس عليه كما يلي: حكمت الدائرة بقبول

الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١ - ١ - ١٤٤٥ هـ

في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (

١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (

٢٧٠٦٥١٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦٧٧٩٢٧٠) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب).

أسباب طلب الالتماس وفقاً للمادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية وعليه أتقدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (ب) (ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية: -ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، ولما كان مقامات والله المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان، مبنى تاج السلطان الدور الأول ست 4030020543 ص ب 11045 الرمز البريدي 20372 Tanfithion 053653 3388 012 605 4571 Tanfithion@gmail.com التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، و تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها، وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ، وأن تاريخ العلم بالغش هو ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ، وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي.

وعملاً بالمادة (١/٥١) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تضمن لائحة الالتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكم، لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس: الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدرة ١٢٠ مليون ريال، وأورد في تسببيه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد، ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد لقيمة الحصص والتي تعذر تقديمها، مسبباً ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته، وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحيات كما عول على تسبیب محكمة الدرجة الأولى والذي تضمن أن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة، وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص، واتخذت من تعذر تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتقاء السداد، كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون لقرينة مبناها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج
السلطان الدور الأول م.ت 4030420843 كم نقل الرمز
البريدي 21372 053 Tanithion Tanfithion@gmail.com

653 3388 012 605 4571 التنفيذيون شركة التنفيذيون
للمحاماة والاستشارات القانونية أثر الوقائع على الحكم أن
محكمة الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد وإذ تعذر
على الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال
قيام الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس
والملتمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم، و سبب
تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلبها مخاطبة البنك
المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة، لا
سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة
على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من ١٤٣١هـ
وحتى عام ١٤٣٨هـ، أي من فترة تتجاوز ١٤ سنة كاملة سابقة
على الدعوى، كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى
عليه (الملتمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة
وتعذر على الملتمس الحصول عليها وتقديمها في حينها.
أما عن الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملتمس عليه
وتفيد السداد فهي ما يلي:

أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في الفترة من
١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦هـ بمبلغ إجمالي قدرة

(٢٠٠٤٣٨٦٢) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة
واثنين وستون ريالاً). (مرفق 1 كشف ببيان المبالغ واستحقاقاتها
للبنوك ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء) 1 [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات
شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير

أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وآخرين، وتم التخرج بينهم وبين
المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملتمس) مبلغ وقدره (٢٩,٤٢٤.٠١٧)
تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون
ألفاً وسبعة عشرة ريالاً تم سداده بموجب شيكات مصرفية

بتاريخ (٢٠١٣/٠٥/٠٢ ٢٠١٦/٠٥/٠٣ - ٢٠١٦/٠٦/٢٦ ٢٠١٦/٠١/٢٠) مرفق ٢ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقيها).

ثالثاً: مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملمتمس) وقدرها (١٣.٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال، في الفترة من ١٤٣١ وحتى وفاته في ٢١/٠٤/٢٠١٦

١٤٣٨ هـ (مرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١٤٣١ هـ وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد بيع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون ومائتين ألف سنوياً تسدد عن طريق تحمل المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول ست 24030420843 ص.ب 2005 الرمز البريدي Tanithion Tantitionegmail.com @ 21372

012605457 05365313860 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية الطرف الثاني (المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من أجره مستحقة للمدعى عليه قدرها ٧٨ مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين عاماً لكافة شركات الوالد (المورث) وتحمله المسؤولية ودورة البالغ في تنميتها علماً بأن الملمتمس قد سدد مبالغ أخرى عن المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملمتمس عليه إلى تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسببه من تفسير لعقد بيع الحصص، بأن ما تضمنه العقد من إقرار البائع (مورث الملمتمس ضدهما بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجره لم تسدد للملمتمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات

كانت سابقة على نشأة شركة أحمد زيني وهذا التفسير فيه خروج سافر على نية المتعاقدين وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على الدائرة، فالملتمس كان بدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان السبب في نمائها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجره، فما كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له تفصيلاً في تمهيد العقد، علاوة على أن الدائرة أغفلت حقيقة هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده، وأمر منطقي أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية، فالملتمس هو من يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة ومن حسن الثقة به عينه الوالد ناظراً على وصيته، ومن أبسط حقوقه أجره العمل أضف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة مؤداها أن الملتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع ريالاً واحداً في مساهماته بحصص شركات الوالد، وأن جميع ما حصل عليه بحجة أنه مساهم منشؤه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - (ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حُجر عليه بتولي مصارفه ولم يساهموا في تسديد أي من قروضه والتزاماته ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء، ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله، مبني على التباس صنعه الملتمس ضده الأول وكان له تأثيره على الحكم، كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغبين وأن تاريخ البيع عام ١٤٣٠هـ، ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينها، لانتفاء الدليل عليها، كما أن حكم المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول س.ت. 4030420843 ص ب 13045 الرمز البريدي 21372 Tarhthion Tanhthion@gmail.com 05365339886

0126054571 التنفيذيون شركة التنفيلتون المحاماة
والاستشارات القانونية تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ
١٤٣٤هـ، أي بعد ما يجاوز الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع
ومن ثم فإن ما قرره في حكمها يستوجب قبول الالتماس
موضوعاً و إعادة النظر.

السبب الثاني للالتماس: ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس
ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش
الموجب للالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده
المادة ١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن
حكم لصالحه في الدعوى، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها
به وخفاء أمره عليها، وحيث زعم الملتمس ضدهما على خلاف
الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على
المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي
للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى، وزعم المدعى
غشاً وتديساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم
تقييمها بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال، وقدم صور مجتزأة، وصور
للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة
الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم. كما دفع بتزوير عقد
البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص، ولم
يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن
الوقائع محل الالتماس تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف
الصادر عنها الحكم الملتمس عليه، بأن القيمة العادلة لثمن
الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعى الملتمس
ضده (الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في
دعوى أخرى، ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه (الملتمس
ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك، وأن تقييم
الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ٧٩
مليون كما أن التقرير معترض عليه، ولم تأخذ به المحكمة
المقدم لها وإنما النزاع انتهى صلاحاً، كما أن التقرير تضمن
تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء

شركة أحمد زيني وأولاده بنسب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة، ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملمس ضده) (بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه. كما افترضت بدون دليل أن للمحكمة المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - فيني تاج السلطان الدور الأول س ت 4030420843 2 ص.ب 13045 الرمز البريدي 21372 V eTanfithion Tarfithion@gmail.com 053 653 3388 012 605 4571 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحافظ والاستشارات القانونية عقد بيع الحصص لم يقع من المورث، وإنما وقع من خلال وكيله، رغم تراجع المدعي (الملمس ضده) عن تمسكه بتزوير العقد على مورثة أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة الاستئناف عولت على غش وتدليس الملمس ضده الأول واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبة (٩٠) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١٢٠ مليون ريال، وإنما ٣٣١ مليون رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي 3 ٧٩ مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة ٣٦٨ مليون، ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً، كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المجتزأ بأنه حاصل جمع القيمة الدفترية وحقوق الشركاء وقيمة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٢٠٠ مليون أغلبها باسم المورث؛ علاوة على أن الدائرة التجارية بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبتها تقرير الخبرة في عام ١٤٣٢هـ، تراجعت عن استدعاء الخبير لمناقشة في التقرير المتناقض: بعدما اتفق الخصوم على الصلح، بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المذيل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل واعتبرت هذا

التخمين من قبيل القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي أو نظامي.

وحيث إن دليل الملتمس على الغش الحاصل من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية، وإذ تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام ١٤٢٧هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص، كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وقد حضر ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات، ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر، فهو المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول س ت 24010420843 ص.ب 13045 الرمز البريدي 21372 Tanfithion 053 653 3888 012 605 4571 Tantithion@gmail.com التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية المستند الذي يثبت الغش، وتاريخ الحصول عليه في ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ، كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥م وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه تم على ثمن ١٢٠ مليون ريال، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده، وشركة أحمد زيني التجارية، وكذلك محضر اجتماع التخارج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام ٥١٤٢٧هـ، ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها، كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً.

أن واقعة البيع مّر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر، وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

أما عن مضمون ما يثبت تحقق غش الملتمس ضدهما، فتجد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخارج فيها بين أحمد زيني (المورث) وشريكه، ثم دخلت شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق ٤ صور من التقييمات).

١- حصل على اتفاقية تخارج بين المورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقية للشركات (مرفق صورة محضر الاجتماع شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية ٢٨٣) وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة) والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعها كبينة جديدة لم تظهر إلا بعد صدور الحكم ولما كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع أثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في أثناءها، وأن يكون العش تم من المحكوم له، وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم، وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة inte السند النظامي للالتماس المملكة العربية السعودية جدة - شارع

الامير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول من ت
Tanfithion 21372 الرمز البريدي 13045 4 1030420843
Tanthionemail.com 05305333000 012605 4571
التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية
ولما كان ما تقدم وإذ ظهرت أوراق قاطعة في الدعوى تعذر
إبرازها قبل الحكم، وتؤكد الغش الحاصل من الملتمس ضدهما
للتأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة
وبينات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى، مما يتحقق معه
موجب الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من
نظام المرافعات الشرعية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية
لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (٢٠٢) من نظام
المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا يترتب
على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة
التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان
يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة
عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم
مليء، أو تأمر بما تراه كفيلاً يحفظ حق المعارض عليه"، وهو ما
أكدته المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على
الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم
بالملتمس يتعذر تداركه، فموكلي محجوز على كافة أصوله
العقارية وحساباته، ولديه معاملات تجارية كبيرة، وبسبب إجراء
التنفيذ تعطلت كافة مصالحه نأدع مهتاقحتسمب ءافولا
عيطتسي ال ذإ، هل نينئادلا ةهجاوم يف هسالفإ رهشب ددهم
حبصأو، هتالماعمو تم الحجز على جميع أمواله وهذا ضرر يتعذر
تداركه. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم:

أولاً: قبول الالتماس شكلاً.

ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (

٤٠١٠٢٤٥٠١٢٤٠٧١٨) وطلب التنفيذ رقم (

٤٠١٠٢٠٠١٢١٥٥٧٧) المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة
لحكم الاستئناف محل هذا الالتماس ثالثاً: إلغاء الحكم
الملتمس عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً برد
الدعوى.

A صرت ستيشارين 401042033- وكيل الملتمس للمحامي د/
علي بن مشرف آل راشد بالوكالة رقم (٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة
العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان
- الدور الأول س ت 24030420843 ص.ب 13045 الرمز
البريدي 21372 \1.

@ 053 653 3388 Tanfithlon Tanfithion@gmail.com

012 605 4571 : فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن

احمد بن عباس ز سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن

نفسه \# الطرف السمي ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة

النطاق: ٢ وكيل ع بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مد

ي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧ قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع

ات ذات العالقة وإاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما

يتطلب ذلك - الاستالم و ال سليم دونبلا تايحلاصلا مخالفات

نظام مراقبة البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارية - إلّم

ال - إضافة املادت ن رقم 231 و232 من نظام املارفعات

الشرعية - لدى محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم

لدى ا كمة العليا -لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا ام ن بوزارة

العدل - نة الفصل ا الفات واملنازعات الضرية -ال نة الست

نافية للمخالفات واملنازعات الضرية - نة الفصل منازعات

ألوراق املالية -لدى م اتب الفصل منازعات ألوراق التجارة و

ان حسم املنازعات التجارة - لدى ان الفصل املنازعات وا

الفات التأميية - لدى النيابة العامة -طلب نقض طلب إحالة

الدعوى -لدى ا كم -لدى ا كم الإدارة (ديوان املاظالم) -لدى

ال ان الطبية الشرعية -لدى ال ان العمالية -لدى ان فض

املنازعات املالية و ان سوة املنازعات املصرفية لدى ان ال م

ش ع صكوك ألح ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما
يلزم ضور ا لسات جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم
صكوك ألح ام - طلب تن القا - طلب الإدخال والتدخل - إاء وا
كم ن ورد م واس بدال م - طلب تطبيق املادة 230 من نظام
املرافعات الشرعية - املطالبة ب نفيذ ألح ام - قبول ألح ام
ونف ا - الع اض ع ألح ام وطلب الست ناف - التماس إعادة
النظر - والتعديل - الطعن بال و ر - إن ار ا طوط والأختام
والتواقيع - طلب املنع من السفر ورفع -مراجعة دوائر ا ز
والتنفيذ - طلب ا ز والتنفيذ - طلب التحكيم - عي ن ا اء وا كم
ن - الطعن بتقار ر املطالبة وإقامة الدعاوى - املرافعة و
املدافعة - سماع الدعاوى والرد عل ا - الإقرار - إلن ار - الص -
التنازل - الإبراء - طلب اليم ن ورده والامتناع عنه - إحضار الش
ود والبنات والطعن ف ا - الإجابة وا رح املطالبات وا اكم
ةيموك ا تارازولا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو -
ةراجتلا ةرازو ةعجارم - ةيجرا ا ةرازو ةعجارم - ةيلخادلا ةرازو
ةعجارم - لدعلا ةرازو ةعجارم مراجعة املباحث الإدار ة
واملباحث ا نائية - وفروع ا وماي بع ا من إدارات وأقسام
مراجعة المارة وإدارة تنفيذ ألح ام ا قوقية ومراجعة املباحث
الإدارة واملباحث ا نائية - مراجعة مراكز الشرطة - مراجعة
الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن الدولة - مراجعة
املباحث ا نائية - ات الأمنية ةيموك ا تاسائرا ماسقاو تارادإ نم
ا عب ي اموا عورفو - ءاضقلل علا سل ا ةعجارم ةيموك ا
تائي لا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - رامث سلا
ةرازو ةعجارم - ةماعلا ةباينلا ةعجارم مراجعة مؤسسة النقد
العري السعودي - وفروع ا وماي بع ا من إدارات وأقسام
املؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | - ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ةلا ولا
رادصإ خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | - ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ةلا ولا ءا نا خ رات
ةينو كللا تلا ولا تامدخ: ةلا ولا ردصم ، لدعلا ةرازول ةينو كللا
تامد ا ع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا ماضنلا
نم ةقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : ةلا ولا مقر ةدمتعم: ةلا ولا

علاج وثيقة وكالة وزارة العدل امملكة العربية السعودية مرفق:
 USE THIS SCALE TO ALIGN FOPM IN PRINTER
 السعيدة المراسي Banque Saud Franal رقم 1/599139
 فرع البلد من الملك عبد العزيز - جدانوف ACE OF WY
 AGAINST THIS CHEQUE O THE ORDER OF HE
 AMOUNT OF 1/599139 PAYABLE AT ALL OUR
 BRANCHES DATE ١٤٣١٨/١١/٢٦ ٢٠١٠/١١/٠٣ ** ينطولا
 بيرعلا كنبلا ** رمألا كبشلا ا قيمة مسننة من احمد عباس
 ذبني ** مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي فقط لا غير
 SAR التاريخ Banque Saudi Fransi EAD OFFICE
 MAATHER STREET IYADH - SAUDI ARABIA وتكم
 السعودي الفرقة بارع المصدرة العربية السعودية DO NOT
 WRITE BELOW THIS LINE Banque Sugar Frana
 HAYAT DILBER NHORIZED SIGNATURES 599139
 1055-022 00037805750 08 hoity Renque Saudi
 cant اسئلة امل 03-11-2010 (Account) Order Cashier
 AHMED ZAINY& SONS CO. LTD 20: 10: 13. [بحاجة
 مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
 BuyrRate 1 000000 Total Chas CO Number
 10.00 1/599139 البنك شركة مسافة سعودية السعودي
 الفرنسي Banque Saudi La FacD Fransi Stock Compar
 The 407666 FOM S الرجاء اختيار واحدا شبكات سياحية
 نسخة العميل THWELERS CHEQUES stomers Copy
 SALE 26/11/1431 14- Ref No. [بحاجة مراجعة: OCR غير
 واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
 SAR \\1 BSF\\BSF7638\\57\\610069 84430000181
 Ca Amount Debit Amt. Ben Name 1,000,000.00
 3,000,010.00 ةيعم ** ينطولا بيرعلا كنبلا عم قسيمة تحويل
 / إصدار شيك / شبكات سياحية شيك مصرفي شيك مصرفي

بالعملة الأجنبية. تحويل خارج المملكة BANK CRAFT DEBIT
TO MYOUR ACCOUNT CASH ORDER TRANSFER
ABROAD نقداً (مدفوعات حكومية) شركة أحمد زيني وأولاده
مقابل الخصم من صنابير/ حابنا من اسم العميل حساب لدى
فرع العملة ACCOUNT AT BRANCH CURRENCY
PLEASE TRANSFER / DRAFT / TCS FORM التاريخ
SELECT ONE OF THE FOLLOWING تحويل داخل المملكة.

INTERNAL TRANSFER LOCAL TRANSFER تحويل داخلي
OVERNMENT RELATED PAYMENT) CASH المبلغ
بالحروف فقط ثلاثة مليون ريال لاغير اسم المحول عبد الغفور
ماروتاتيارا العنوان من ١٧٩٥٦ المدينة ECODE رقم البطاقة
الإقامة الوالهلال فقط ولا إلى المستفيد جدة ROMAN رقم
التلم الرمز البريدي CITY لا تملأ هذا الجزء في حالة الشبكات
DO NOT FELL THE SECTOR IN CARE OF TOE السياحة
البنك العربي الوطني من أحد على ليني). [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الية نوان المسلم جده بتلك المستفيد رقم حساب المس عنوان
بتلك المستفيد دمر بتلك تفاصيل الدفع المصاريف الراقي على
الشروط المذكورة على الظهر هذا الطلب PURPOSE OF
TRANSFER Pipeber que توقيع أمين الصندوق الاستعمال
المبلك 03 سعر الشراء البيع STBUY HATE المعلم في العملة
CURRENCY AMOUNT مصاريف البنك مجموع المبلغ
المستحق TOTAL AMOUNT COLLECTED علينا ON US
توقيع العميل AGAINST FROM: CUSTOMERS NAME رقم
الحساب ACCOUNT NO ١٨٤٤٢٠ المبلغ بالأرقام MOUNT IN
FIGURES AMOUNT IN WORDS ROVETTERS NAME
TELEPHONE NO. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
BENEFICIARY'S BANK BENEFICIARYS -47 ٦٠٦٥٢١٦
BANK ADDRESS 70-PAYMENT DETAILS على المستفيد

A DETAILS OF CHARGES ON BENEFICIARY -71
 FOR CUSTOMERS SNATURE توقيع البنك المعتمد
 BANICUSE 20: OUR TRANSACTION RES NO
 A WALE DATE BANK'S AUTHORIZED استحقاق Curree
 SIGNATURE شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة ايار وزيني
 هاتف: ٦٤٩٥٧٨٦ فاكس: ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد: ٢٩٤٧ بيان القيد
 ند قيد Ahmed Zainy \& Sons Co Jeddah-Abar\& Zainy
 Building Tel: ٦٤٩٥٧٨٦ Fax: ٦٤٧٨٣٥١ شيك مصرفي رقم
 ٥٩٩١٣٩ لامر البنك العربي الوطني كاشعار البنك المرفق ١٢٢٠٠
 ٣٥٠٢ اسم الصاب ملاحظات التاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة
 الشيخ / أحمد زيني - جاري شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٣٩ لامر
 البنك العربي الوطني عمولة شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٣٩ لامر
 البنك العربي صولات بنكية البنك السعودي القرة شيك مصرفي
 رقم ٥٩٩١٣٩ لامر البنك العربي الوطني مجموع القيد:
 ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ فقط ثلاثة ملايين وعشرة ريال سعودي لاغير
 المدير العام USE THIS SCALE TO ALIGN FORM N
 PRINTER فروعنا البنك السكوتي الفرنسي رقم 1/599140.
 No Banque Saudi Fransi 1/599140 PAYABLE AT ALL
 OUR BRANCHES DATE ٢٠١٠/١١/٠٣ ١٤٣١٥/١١/٢٦ التاريخ
 إنهموا بموجب هذا الشيك الأمر ** البنك العربي الوطني **
 * القيمة مسددة من أحمد عيان زيلي فرع البلد في الملك
 عبدالعزيز - جل PLACE or iss ريال مبلغ وقدره ثلاثة ملايين
 ريال سعودي فقط لا غير PAY AGAINST THIS CHEQUE TO
 THE ORDER OF THE AMOUNT OF Banque Saudi
 Fransi HEAD OFFICE MAATHER STREET RIYADH
 SAUDI ARABIA DO NOT WHITE BELOW THE LINE
 اليوم السعودي المملكة العربية السعودية Banque
 Saulgrans HAYAT HILBER SAR ORTHORIZED
 599140 1055022 ٠٧٥٠٩٢,٠٠٠,٠٠٠/٠٠ SIGNATURES
 SHAM 00037805750 08 tholty البنك السعيكم لفرنسي

NE SABOLA AWAQ التوقيع شركة احمد زيني واولاده جدة
عمارة ابار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٦ فاكس: ٩٤٧٨٣٥١ Ahmed
:Zainy & Sons Co Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel
٦٤٩٥٧٨٦٩ Fax: ٦٤٧٨٣٥١ ند قي رقم القيد: ٢٩٤٨ التاريخ
١٤٣١/١١/٢٩ بيان القيد شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك
العربي الوطني كاشعار البنك المرفق الصفحة الدائن رقم
الحساب ملاحظات ١٢٢٠١ الشيخ / أحمد زيني ٣٥٠٢ عمولات
بنكية مجموع القير المحاسب البنك السعودي الفرنسي ينطولا
شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لامر البنك العربي عمولة شيك
مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لامر البنك العربي شيك مصرفي رقم
٥٩٩١٤٠ لامر البنك العربي الوطني فقط ثلاثة ملايين وعشرة
ريال سعودي لاغير المالي المدير العام شركة احمد زيني واولاده
جدة عمارة اوركو هاتف: ٢٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ Ahmed
:Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Fax
٦٠٦١٠ أمر صرف تقدي التاريخ الموافق: يصرف إلى المكرم مندوب
مفروشات الوطني مبلغ فقط عشرون ألف ومئتان ريال سعودي
لاغير وذلك / فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨١١ اقليمفستائر
لفيلا ش. احمد زيني والمرفقة المبلغ ٢٠,٢٠٠,٠٠ و الشيخ اسامه
زيتي (الشيخ أحمد. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

المجموع ٢٠,٢٠٠,٠٠ المستلم Tel 14: ٢٠١٣/٠٦/٢٦ PAY TO
MESSRS أمين الصندوق ريان SR FOR رقم الحساب ان
١١٢٩٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩ فيما ستائر لفيلا
ش احمد زيني المحاسب المبور المدير العام شركة احمد زيني
واولاده جدة عمرة اوركو هاتف: ٢٠٦٥٢١٦ المكس: ٦٠٦١٣٠٤
Ahmed Zainy \&Sons Co Jeddah-Ozco سند قيد
١٤٢٢ Building Tel: ٢٠٦٥٢١١٦ Fax: ٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ١٤٢٢
بيان الفيد: المنين فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٦١ قيمة
ستقر القيلا من الحمد زيني والمرفقة رقم الحياة سم الحمار
ملاحظا التاريخ: الصفحة: ١٨٨/١٤٣٤ 1 للشيخ اسامه زيني

(الشيخ فاتورة مفروشات.، رقم ٢٨١١ تيستائر مجموع القيد الصندوق العلم فقط عشرون ألف ومئتان زيرا سكونري لا غير ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم تقيده: ١٦٦٠ بيان الفيد: المين مجموع القيد D..... [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

سند قيد مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان ١١٣٤هـ رقم الصاب اسم الحساب ١٩٢٦٠٠١١ الشيخ اسمه (١١١١٠٠٠١ الصنوق العام فقط خمسون ألف وسبسانة بل وسعودي لاغور Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Özco Building Tel: 1-11 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ التاريخ الصفحة 4 ما لحظات مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر الشيخ / احمد زيني المدير شركة أحمدز للكهرباء والتكييف المحدودة مسئولية محدودة رأس المال ٢,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز الرئيسي جدة مسجل تجاري ٤٠٣٠١٠٧٩٤٥ فرع جدة ريال استلها من السادة Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: شيك موقت 2692 سال ٢١٤٣٢ تيتون 1: 1: ٠٠٠٠ - فكر الانة مكان ١٩٩٠- ٢٤٥ - هافر ٤: ٣٣٤١ المدينة ت: ٠٣٩٢٥٠٦ والمس ١٣٧٢٩٩٢ الممفكرة العربية السعودية التاريخ::: الموافق ٢٠١٣/٨م شركة أحمد زيني وابناءه أوزكو المحترم نقداً - بشيك رقم الشيك... 539 إسم البنك فقد مبلغ و قدره: فقط خمسة وعشرو وذلك عن الف ريال اما جو توقيع المستلم من Jahon 000545 ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET JEDDAH Pay arst this cheque to the order c The amount of samba) AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH مجموعة سامعا المالية Sambe Finantial Group Dete PR ١٤٣٤٢١٠/٢٥هـ لتاريخ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فرع الأندلس شارع الاندلس جدة لاضعوا بموجب هذا الشبك
الأمر شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة ١-٢٠٢٠*
٢٠٢٠* ريال SAR المبلغ. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

فقط خمسة وعشرون الف ريال لاغير. 100-2040
00004245695 صل اشتين ست اصل Signature التوقيع No
.\Ter 1035847

Pay against this cheque to the order of The sun رقم
of To: التاريخ.

وز في مدينة. Dave Str Place/5 إنهموا بموجب هذا الشيك
سامبا Samba First Beneficiary Only جموعة سامبا المالية
Sambe Financial Group السمنة المغربي الوظيفي زيال
ظهرت الأرم كمد ار و الايد لمن جدة AA Exch حساب البنيج
لمقدمة عباس استادان شان ماجرا المالية. [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأمر مج طريق الحمام الله عدیل الشعر ییز - جادة.
یسری لدى جمیع فروعنا مینا الله 035847 ربال من
AUTHORIZED SIGNATORE (404) 20401001
08 00242000142 امله العرس بالتوقیت ای اهرمی
استعلمت أصل الشبك محمد عام الکلام الله استانی التوقیع:
التاریخ: ۲۲۰۰۲/۷/۲ شركة أحمد زینی وأولاده جدة عمارة اوزکو
متف: ۲۰۶۰۲۱۹ فاکس: ۱۰۹۱۳۰۴ ریس (1) یصرف إلى المکرم:
شركة ام القرى للاعمار فقط مائة وخمسون ألف ریال سعودی
لا غیر Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building
A: Tel: ۶۰۶۵۳۱۶ Fax: ۶۰۹۱۳۰۴1 وف تسمیک التاریخ: A
الموافق: ۱۴۲۳/۰۲/۲۰ PAY TO MESSRS مبلغ وذلك / ایجار
شالية أبحر الجنوبیه ال سالم من ۲۰۱۱/۱۲/۱۵ إلى ۲۰۱۲/۱۲/۱
بشید باسم الناتجة الحرازی یل الة الرابعة المستلم المبلغ. امیم
العصاب الشیخ احمد زینی - جاری ۱۵۰,۰۰۰, المد المجموع رقم

الوساني ان ١١٢١ ايجار شالية بحر الجنوبية (ال سالم من
المدير العام ريق SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب
الشيخ أسامة زيني، نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار
بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة
تسديد إيجار الفيلا رقم ٦ بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة
الإيجارية من ٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.

ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا،،،،،

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب

ملاحظات التاريخ: الصفحة: ١/١٤٣٤ ALTS/-1/TA الشيخ أحمد زيني -

جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد

للسندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي لا غير

الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة

حارة اوركو رسال فكس: Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-

١٣٠: Fax: ٥٠: ١٠: Ozco Building Tel صرف شد الترخ

الموافق: يصرف الى المكرم الشيخ احمد زيني ميلة فقط

خسون اتف وسبعمائة ريال سعودي لاغير وذلك / مصاريف منزل

الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤ العميد PAY TO

MESSRS امين الصندوق S يال SR FOR الحب المسلم نتيج

اسمه زيني (الشيخ أحمد - المصاريف منزل الشيخ / احمد زيني

من مشهور ذو القدة ١٤٣٤ المجموع ياسمين المحاسبة: التاريخ

17,000 مبلغ 2013/09/30 1434/11/24 نرجو التكرم بصرف

ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني

بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد ترجم صرف المبلغ وسيكون
مهرة الي حسين التعمير 3.19/13 المحاسبة: التار
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
(بناء على طلب السيدة ام زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني.

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد شركة احمد زيني واولاده جدة
تمارة بوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد
Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel:
011 Fax: 1-1 رقم القيد ٢٠٧٥ بيان القيد: المدين 1٧..

قيمة الدوية ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تتطلب السيدة
كام آياد كالمرفق الدافي رقم الصالبة تسمم الحساب ملاحظات
التاريخ: الصفحة: ١٩٢١٠، ١١٢ الشيخ اسامه زيني (الشيخ قيمة
ألوية ومصاريف علاج تلقيح احمد زيني مجموع القيد ١٧,٠٠٠,٠٠
١١١١٠٠٠١ الصندوق العلم الشيخ احمد زيني فقط سبعة عشرة
ألف ريال سعودي لا غير 30 Sep, 2013 C.

To: Finance Department Please pay to Sanjay
Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand
Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of
tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to
Dubai / Dusseldorf & return Isaac ticket to Dubai /
Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim & back
Total: Amount SR. 24.880 Remarks First class
ticket issued SR. 3,560 Economy Class ticket
issued SR. 2,150 Already traveled SR. 30,590 *
Ahmed Ossama Zainy Debit Nadiya A/C → SR.2,150
Debit ShAhmed (P)A/c SR.24,880 Debit Sh.Ossama

Date ٢٠١٦/٠٥/٠٣ التاريخ (P) A/c 1/20/13 dep SR.3,560
Place of sue ١٤٣٧ . ٧٢٦ جدو حرر في ادفعوا بموجب هذا
الشيك سامبا samba مجموعة سامبا المالية Samba
Financial Group فرع الأندلس شارع الأندلس جدا Al
Andalus Branch Al Asddus Streetah كسمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود *** مرفق 2 رقم 01139336
No. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط
اتجاه القراءة داخل السطر]

Against this Cheque Pay to the Rot ٠٠١٨١٣١٣٤٠٠٠٥
Order of الأمر ريال 19 TTV **FF: S.R.***.... مبلغ
وقدية ثلاثة و عشرون مليون وستمئة وسبعة و عشرون الف
ومائة و تسعون فقط *** ريال من التوقيع EEX محمد 9 عبد
الله سعيد (١٣٦٦) *** Sgr مجموعة سامبا المالية The
Amount of فرع طريق الملك عبد العزيز - جدة يصرف لدى
جميع فروعنا بالمملكة 101139336 2040 1000 00 24
OB To 2 4 2000: باستلمت أصلا ليك أعلاه والذي يقر دفع من
أربال انتشار شركة الضيافة فقط المستلم / الوكيل الشرعي
لسموه الله التغير ١٤٢٧ 03 No. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

Ref Against this Cheque Pay to the 01145171
Order The Amount of USE THIS SCALE TO ALIGH
FORM IN PRINTER سامبا samba مجموعة سامبا المالية
Samba Financial Group ٢٠١٧/٠١/٢٦ Daley ٢٨ ٤٣٨ شارع
الأسلمي جدة Al And StreetJeddah / أحم ريال عبد العز آل
سعود danaer فقط *** ريال 3: عة سامبا المالي طريق
الملك عبد جميع فروعنا بالمه الف Signature (١٣٦٦) a
014517 20401001 00242000 42 08 DEBIT
ADVICE/CUSTOMER COPY No. 01145171 التفاصيل
Details بموجب هذا الشيك ستمئة وست domed k مد عبد

الله نتيجة العميل ٠١١٤٥١٧١ DATE ٢٠١٧/٠١/٢٦ سامبا
samba سعر الصرف AT رسوم إصدار (عمولة)
COMMISSION إجمالي سعر الخصم. [بحاجة مراجعة: اختلاط
اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
TOTAL DEBITED خصم من حسابكم الخصم بالعملة الأجنبية
٠٠١٨١٢٠٢١٠٠١٠ إشارتنا بموجب تعليم الكم قمنا بتنفيذ أمر
الدفع الموضح أعلاه In accordance with your instruction
ريال we have effected above mentioned payment
السيد أسامة أحمد عباس زيني م ب ٥٤٣٩٩ جدة - ٢١٥١٤
FCY DEBITED AUTHORIZED ٤٢٤٥٧٤١ السعودية
SIGNATURE المستلم / محمد عبد الله النغير SR 797.....
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
عيقوتلاب ضرقملا رقم No 01139958 التاريخ. إدفخوا بموجب
هذا الشيك ٢٠١٦/٠٦/٢٦ Place of Issue سامبا samba
مجموعة سامبا المالية Samha Financial Group فرع
الأندلس Ref ٠٠١٨١٢١٧٨٠٠٣٧ لأمر السمو الأمير أحمد بن عبد
العزير آل سعود ريال شارع الأندلس جمال ال يصرف للمستفيد
الأول فقط Against this Cheque Pay to the Order نسة
سمو الامير من التوزيعات اه الجديدة بشركة بضاعة) مليونان
ومات واربعون الف القط ريال من ك The Amount of
التوقيع محسن دهيس القحطاني (١٣٦٢) Signature مجموعة
سامبا المالية فرع طريق الملك عبد العزيز رف لدى جميع
فروعنا بالمملكة 08 42 00242000 100-2040 01439958
الله محمد القير الوكيل الشرعي G To: USE THIS SCALE
Dato ٠١١٥٣١٣٨ TO ALIGN FORM IN PRINTER
٢٠١٧/٠٦/٠٨ تاريخ - دفعوا بموجب هذا الشيك Place of Issue.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

زيلي عن شهر صفر ١٤٣٥ رقم الحساب اسم الحساب
ملاحظات التاريخ: ٢٩/٠٢/١٤٣٥ الصالحة 1 ١١٢١٠٠١١١ الشيخ
اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر
١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط الخمسون ألف وسبسمائة ريال
سعودي لاغير المدين المائي الشيخ محمد زيني المدير العلم
شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة أوزكو ريال : فاكس
١٣٠١ يصرف إلى المكرم الشيخ احمد زيني \ AHMED ZAINY
& SONS CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: ١٠١٠٢١
Fax: ١٠١١٣١١ امر صرف تقدي 151 التاريخ: ٢٩/٠٢/١١٣٠ مبلغ
فقط خسون ألف وسبعمائة ريال سعودي لا غير وذلك /
مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر صفر ٢٥ المبلغ رقم
الحساب الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١ PAY TO MESSRS أمين
الصندوق الشيخ اسامه زيني (الشيخ احمد. ١١٢١٠٠١١ |
مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر صفر ١٤٣٥ محاسب
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner المجموع المدير العام ريال
SR FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف:
٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ٥٠٩ بيان القيد المدين
الدائن٧... [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO JEDDAH OZCO
BULLDING Tel: 1.10711 Fax: 1.1.1 التاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٠
الصفحة 1 مصاريف فيلا الشيخ / احمد زيني عن شهر يناير ٢٠١٤
رقم الحساب اسم الصاب ملاحظات ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامة
زيني (الشيخ مصاريف ايلا الشيخ / أحمد زيني من شهر ١٠٠٠
الصندوق العام فقط خمسون ألف وسبسمائة ريال سعودي لاغير
الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني واولاده جدة -
عمارة اوركو المكره الشيخ احمد زيني صرف عدي سينغ فقط
خسون الف وسيصاله ريال سعودي وذلك / مصاريف قبلا الشيخ
احمد زيتى عن: AHMED ZAINY \& SONS CO JEDDAH

١٣ : ١٠ : Fax: tter: Tel: OZCO BULLDING الشيخ اسامه زين
 | الشيخ احمد تصاريق فيلا الشيخ / حمد زيني المجموع
 CamScanner PAY TO MESSRS امين
 الصندوق ريال SR FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة
 اهزكو هتف: ٦٠٦٥٢١٦ : فاكس: ٦٠٩١٣٠٤ \ AHMED ZAINY
 &SONS CO JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦
 Fax: 1.11.1 سند قيد رقم القيد: ١٧٨ بيان القيد: مصاريق
 منزل الشيخ احمد زيني عن شهر فبراير ٢٠١٤ الدائن رقم
 الحساب اسم الحساب ملاحظات ٥٠٠٧٠٠,٠٠ مجموع القيد
 CamScanner ٥٠,٧٠٠,٠٠ المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
 ٢٦/٢/٢٠١٤ التاريخ الصفحة ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني
) الشيخ مصاريق منزل الشيخ احمد زيني عن شهر ١١١١٠
 الصندوق العام الشيخ احمد زيني فقط خمسون الف وسبعمئة
 ريال سعودي لاغير المدينة المنى المدير العام شركة احمد زيني
 واولاده جدة - عمارة اهزكو : هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤
 ريال ...٧... [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
 السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
 AHMED ZAINY \&SONS CO JEDDAH OZCO
 BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax: ٦٠٦١٣٠٤ أمر صرف تقدي
 التاريخ ٣٠٣ يصرف إلى المكرم الشيخ احمد زيني مبلغ فقط
 خمسون ألف وسبعمئة ريال سعودي لا غير وذلك / مصاريق
 منزل الشيخ احمد زيني من شهر فبراير ٢٠١٤ المبلغ اسم
 الحساب رقم الحساب المستلم ٢٠١٤/٢/٢٦ PAY TO
 MESSRS أمين الصندوق ...٥٠٠٧٠٠... الشيخ اسامه زيني) الشيخ
 احمد ١١٢١٠٠١١١ مصاريق منزل الشيخ احمد زيني عن شهر
 فبراير ٢٠١٤ الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner المجموع
 المدير المالي المدير العام ٢٦/٢/٢٠١٤ ريال SR FOR شركة
 احمد زيني واولاده جدة - عمارة اهزكو هتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس:
 ٦٠٦١٣٠٤ \ AHMED ZAINY \&SONS CO JEDDAH-OZCO
 BULLDING Tel: 1.10711 Fax: 1.11 [بحاجة مراجعة:

OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

سند قيد رقم القيد: ١٢٦٢ التاريخ بيان الفيد: المدين مصاريف
فيلا الشيخ الاحمد زيني عن شهر ماير ٢٠١٤ الصفحة
٢٠١٤/٠٥/٢٨ 1 رقم الحساب اسم الحساب ١١٢١٠٠ الشيخ
اسامه زيني (الشيخ مصاريف فيلا الشيخ /احمد زيني عن شهر
مايو الصندوق العام الشيخ/ أحمد زيني مجموع القيدة فقط
خمسون ألف وسبحة ريال سعودي لاغير المدير العام
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner Mich مرفق 4 السيد
العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز
إنترناشيونال الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة تقيم
الشركة كما في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال مسلسل
مقدمة نبذة عن الشركة رأس المال ملخص التقييم أساس
التقييم التقييم على أساس الربحية) Price \\ Earning
Method (تحديد القيمة مرفق (1) تحليل الخطر - شرح الأنواع
الخطر مرفق (٢) تقييم الأخطار الشركة الوطنية للإدارة
والخدمات المحدودة - التقييم في ٣١ المسطس ٢٠٠٦م رقم
الصفحة ١٣٨ ١٤ ١٠ 14.15 السيد العيوطي وشركاه محاسبون
ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال مقدمة بناء على
طلب شركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - شركة ذات
مسئولية محدودة - لعمل إعادة تقييم صافي موجودات الشركة
كما هي في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م، - وذلك لاستخدامه لأغراض
داخلية - طبقا للمنهج المعتمد على ربحية الشركة. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

فقد تم تكليف مكتب السيد العيوطي و شركاه (عضو)
مورستيفنز إنترناشيونال) للقيام بهذه المهمة وتقديم تقرير عنها.
و بناء علىه فقد تم إعداد هذا التقرير لهذا الغرض فقط و لا يتم

إستخدامة في أية أغراض أخرى بخلاف ذلك. ٢ نبذة عن الشركة
الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة هي شركة سعودية
ذات مسئولية محدودة مسجلة في جدة بالمملكة العربية
السعودية بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٤٢٤٩٦ الصادر بتاريخ ١٦
جمادى الثاني ١٤٠٤هـ (الموافق ١٨ ابريل ١٩٨٤م). [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

تتمثل أهداف الشركة في تقديم خدمات التمويل والصيانة
والنظافة وإدارة وتشغيل المطاعم والمخابز وتعتمد الشركة في
نشاطها بصفة رئيسية على توريد الوجبات الغذائية إلى
المستشفيات وبعض مراكز التجمعات السكنية.

رأس المال يتكون رأس المال من ١٥٠٠ حصة قيمة كل حصة
١٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل كما في ٣١ أغسطس
٢٠٠٦م كما يلي: عدد الحصص ريال سعودي الشيخ / عبد الله
أبار الشيخ / أحمد زيني ٧٥.

٧٥. ١,٥٠٠ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة -
التقييم في ٣١ المسطس ٢٠٠٦م ١,٥٠٠,٠٠٠ السيد العيوطي
وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز إنترناشيونال
٤ ملخص التقييم ١/٤ أساس التقييم الأساس المتبع في تقييم
الشركة في ٢١ أغسطس ٢٠٠٦م يعتمد على قدرة الشركة على
تحقيق أرباح في المستقبل المنظور، وليس من خلال التقييم
الفردى الموجودات الشركة والتزاماتها.

وقد أعتمد تقييماً على المعلومات التي استقينها من القوائم
المالية المدققة للشركة عن السنوات من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م
وذلك كأساس للوصول إلى متوسط صافي الأرباح القابل للتحقق
في ضوء أداء الشركة في تلك السنوات.

٢/٤ التقييم قمنا بتقديم الشركة وفقاً لأساس التقييم المذكور و
تخلص من عملنا إلى النتائج التالية: استمرار الشركة بالقدرات
القائمة دون الحاجة لزيادة هامة في الاستثمارات.

ريال سعودي تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي لتحقيق النتائج التي بني عليها التقييم قيمة الموجودات الغير مرتبطة بالنشاط قيمة الشركة كما في ٣١ ومما تقدم يتبين لنا أن قيمة الشركة أكبر من القيمة الدفترية لصافي موجوداتها وذلك يعني أن تقييمنا للشركة أكبر من قيمة الاستثمار في صافي الموجودات العاملة التي أدت لتحقيق هذا الحجم من النشاط، وتتمثل زيادة التقييم المذكور عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القيمة السوقية للموجودات لو تم تقييمها فعليا و فرديا) في قيمة الشهرة.

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة - التقييم في السطس ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ه أساس التقييم هناك عدد من المناهج التي يمكن اتباع احداها لتحديد القيمة العادلة لشركة ما، ويعتمد تحديد المنهج الأكثر ملائمة على الغرض من التقييم والظروف المحيطة بنشاط الشركة، وقد تم استخدام المنهج التالي في ظل الوقت المتاح لتقييم الشركة والبيانات المتوافرة للقيام بالمهمة.

١/٥ المنهج المعتمد على الأداء يعتمد هذا المنهج على النشاط على تحقيق الأرباح، والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها هذا المنهج أن القيمة الحقيقية لأي نشاط مستمر تكمن في قدرته على تحقيق ارباح وتنمية أموال المستثمرين، وليس في القيمة السوقية للموجودات التي بالتشغيل لأنه لن يتم بيع أي منها في تاريخ التقييم. وهذه الفكرة عادة تكون هي اسلوب التوصل لقيمة نشاط متكامل (بموجوداته والتزاماته بين بائع ومشتري. وقد تم اختيار هذا المنهج لتقييم الشركة على اعتبار وفاته بغرض التقييم وعنصر الوقت.

المنهج المذكور يتم اتباعه بصفة اساسية على النحو التالي: -

١/١/٥ التقييم على اساس الربحية (price / earning) يقيم

النشاط وفقاً لهذه الأسلوب كنتيجة لحاصل ضرب متوسط

الأرباح السنوية (القابلة للتحقق) في معامل الربحية وكلا من

عنصري التقييم يتسم بالحكمة ويمكن ايجازهما فيما يلي:
متوسط الارباح السنوية الأرباح المستخدمة في التقييم هي
صافي الأرباح السنوية القابلة للتحقق مستقبلا في الظروف
الطبيعية وذلك من خلال دراسة النتائج المحققة والظروف
المحيطة بالتشغيل واستبعاد الاثار التي لا ينتظر تكرارها. فمثلا
بالنسبة لشركة حقق ارباحا ثابتة متكررة لفترة طويلة فان
المستوي المستخدم يكون هو نفس مستوي الارباح المحققة
على اعتبار امكانية الثبات على نفس المستوي في المستقبل.
وكذلك فان الشركة التي حققت صافي أرباح سنوية تتسم بالنمو
الثابت فاننا نفترض أن هذا النمو سيستمر بنفس المعدلات مالم
يوجد فيود تسويقية (والعكس صحيح) الشركة الوطنية للإدارة
والخدمات المحدودة. التقييم السيد العيوطي وشركاه محاسبون
ومراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال فيما يلي ملخصا
بنتائج أعمال الشركة من خلال القوائم المالية المدققة الصادرة
من ٢٠٠١م وحتى ٢٠٠٦/٢ تطور الأيام نتائج التشغيل المحققة
(بالريال السعودي) المتوسط ٢٠٠١م ١٠٨,٦٠٠.٥٦٣
١٥١,٠١٠,٢٩٢م ٢٠٠٦م ٢٠٠٥م ٢٠٠٤م ٢٠٠٢م ١١٠,٠٤٤,٠٦٣
Ja (10.197) (1TA, ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩
YA1,019) (11,100 SAT) (1.7,110, 0VT) (9-, A£1,979)
٢٢,٢٢٨,٧٤٣ ٢٦,٤٢٤,٢٠٦ (90-19,1*) (15,29,A-9)
٢٠,٠٣٤,١٢٠ ١٥,٠٢٤,٩٤٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٩,٠٠٠,٩٣١ ١٩,٧٧٠,٢٦٧
١٠ 10 17 ١٦ ١٤ ١٩ (١٦,٥٢٢,٣٨٠) (١٦,٤٨٢,٣٧٢)
(١٣,٣٣١,٦٥٨) (١٣,٩٥٧,٧٧٤) (١٣,٣٧٢,٨٨٦) (١٤,٨٦٧,٨٩٦
٢,٤٧٦,٢٧٣ ٦١٣,٠٣٤ ٦٢١,٩٥٣ ٥٥١,٦١٥ (١٤,٧٢٩,١٦٢
(٥١,٧٧٨) (01,011) (٥٩,٦٣٢) (٦٢,٧٢٩) ٩٧٣ ٩٧٢ ١,٠١٤,٥٨٨
0,٦٠٤,٤١٣ ٥,٤٦٩,٨٠٧ ٦,٢١٣,٠٩٩ ١٠,٤٢٠,٧١٠ (TA,111
(...,OTY) (٣٦٠,٠٠٠) (١٤٤,٢٩٧) 9 t f t ٢,٧٠٧,٨٧٠ ٦,٩٥٩,٠٢١
0,٨٥٣٠٩٩ ٩,٧٨٦,٣١٣ (٤٧٩,١٠٣) (٤٠١,٩٨٠) (٤٤١,٢٤١)
0,٧٥١,٧١٦ ٢,٣٠٥,٨٩٠ ٦,٤٥٩,٠٢١ 0,١٦٣,١٧٢ ٤,٩٤٢,٨٠٧
الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢١

أعطين ٢٠٠٩م مجمل الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح
مصرفات عمومية وإدارية إيرادات أخرى مصرفات تمويلية
صافي دخل السنة قبل الزكاة الشرعية نسبة صافي الربح الزكاة
الشرعية صافي دخل السنة السيد العيوطي وشركاه محاسبون
ومراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال تاداريلا ١/٢/٦
حققت الشركة خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م إيرادات بلغ
متوسطها ١٣٧٦٣١,٩٢٩ ريال سعودي، حيث بدأت إيرادات
الشركة بالإزدياد تدريجياً اعتباراً من عام ٢٠٠٢م بنسب ثابتة
نسبياً من سنة لأخرى تتراوح بين ١٣% و 18% حيث زادت قيمة
إيرادات الشركة من ١٠٨,٦ مليون عام ٢٠٠٢م لتصل إلى ١٧٠
مليون مع نهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس ٢٠٠٦م.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

الرادات. ٢/٢/٦ مجمل الربح حققت الشركة مجمل ربح بلغ في
المتوسط ١٥% خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م، ومن خلال
استعراضنا لنتائج أعمال تلك الفترة يتبين لنا الثبات في تلك
النسبة من سنة لأخرى على النحو الموضح بقائمة الدخل
المقارن الظاهرة بعاليه.

معمل الربح الما عية سجل فريح الشركة الوطنية للإدارة
والخدمات المحدودة. التقيم في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م إيرادات
uuuuu السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون
قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٣/٢/٦ إيرادات أخرى (بالريال
السعودي) : يتآلا يف برخألا تاريلا ةميق لثمتت ٥٨,٢٧٤ ٤٣,٢٠٠
١١٣,٢٠٦ ٤٣٦٥٥٤ ١٠٦,٠٩٣ ٢٣٦,٠٠٢ ١٤٧,٢٠٣ ١١٩,٦٠٠ ٧١,٨٦١
٤٠٢,٦٥٤ ٢٧٤,١٣٢ ٨٩٤,٩٨٨ ٥٦٦٣٦٩ ١٢١٩٥٣ ٥٠١,٣١٥
٢,٤٧٦,٢٧٣ ١,٠١٤,٥٨٨ مما تقدم يتضح لنا وجود بعض بنود
الإيرادات الأخرى غير المتكررة وغير المرتبطة بنشاط الشركة
لنفس السنة التي تحققت فيها تلك الإيرادات والمتمثلة في
الديون المعدومة المحصلة ولذا للوصول إلى متوسط صافي

الأرباح المقبول عن الفترة محل الدراسة فسوف نقوم بإستبعاد القيمة من صافي ربح الشركة.

وحيث أنه لا يوجد لدينا تحليل بيند أخرى سوف تعتمد عليه بتضمنه في صافي الربح القابل للتحقق للوصول الى متوسط صافي الربح لن الفترة.

ابون محومة محصلة الرباح بيع موجو الثابتة عمولات بلكية 0
أخرى الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في
٣١ العطس ٢٠٠٦م إيرادات أخرى ديون معدومة محصلة أرباح
بيع موجودات ثابتة عمولات بنكية السيد العيوطي وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز إنترناشيونال ٤/٢/٦
مصرفات عمومية وإدارية (بالريال السعودي) تتمثل قيمة
المصرفات العمومية والإدارية في الآتي: ٨,٤٤٠,٩٥٦ ٩,٢٢٣,٥٥٢
١,٦٦٦,٨٤٥ ١,٣٥٧,٢٦١ ٢,١٦٨,٢٣٤ ٧,٨١٣,٣٧٥ ٨,٧١٠,٧٥١
١,٥٧٩,٧٤٠ ١,٢٥٦,٥٥٤ ١,٠٠٦,٢٩٤ ١,٥٧٩,٤٢٢ ١,٩٦٣٧٣٩
١,٤٦٨,٩١٣ ١,٣٠٨,٥٧٠ ١,٣٢٤,٣٨٠ ٩٦٣,٠٥٤ ٨٨٢,٦٩١ ٧١٩,٩٦٠
٢٩٤,٠٩٥ ٧٢٥,٣٨٢ ٧٠٢ ٧٠٢ ٨٢١,٦٠٤ ١,١٢٣,٥٨٨ ١,٠٥٦,٨٦٩
١,٣٤٢,٠١٨ ١,٢٥٠,٩٥٤ ٧٢١,٦٩٢ ٦٠٦,٢١٤ ٥٦٦,٨٩١ ١١٩.١٧٧
١٢٦.٣٤٥ ١٠٨,٨٥٣ ٩٢.٩١٩ ٤٥٤٥٧٣ ١,٣٦٢,٦١٥ ١,٠٤٣,٠٠٢
٣٥٦,٦٨٣ ٢٨,١٥٧ ٦٢١,٩٤٦ ١,٦٦٢,٠١٠ ١٦,٤٨٢,٣٧٢ ١٦,٥٢٢,٣٨٠
١٤,٨٦٧,٨٩٩ ١٣,٩٥٧,٧٧٤ ١٣,٣٧٢,٨٨٦ ١٣٣٣١,٦٥٨ تكاليف
الموظفين ايجارات سفر واقامة استهلاك صيانة واصلاح مخصص
ديون مشكوك في تحصيلها هاتف وفاكس اخري المجموع مما
تقدم يتضح لنا الثبات النسبي في قيمة المصرفات العمومية
والادارية خلال الفترة محل الفحص وكذلك معقولية البنود
المكونة لتلك المصرفات وسوف تعتمد على متوسط قيمة
المصرفات العمومية والإدارية خلال تلك الفترة للوصول إلى
متوسط صافي الربح. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٣١
أغسطس ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون

قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال ٥/٢/٦ نتائج التشغيل بعد
استبعاد البنود غير العادية والزكاة (بالريال السعودي) :
المتوسط ٢٠٠٤م ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ ١٠١,٠٢٩٢ ١٥١,٠٢٩٢ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩
١٢٥,٩٤٦,٥٠٤ ١٣٢,٦٣١,٩٢٩ (١٢٨,٧٨١,٥٤٦) (١٤٣,٥٤٠,١٩٦) (١٠٤,٣٥٤,٠١٩)
(1,421,171) (1.7,120,0VT) (11,100,1AT) (10,11,1TT)
(١١٢,٥٩٧,٨٠٩) ٢٦,٤٢٤,٢٠٦ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣ ٢٢,٢٦٧ ١٩,٧٧٠,٢٦٧
١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٥,٠٢٤,٩٤٠ ٢٠,٠٣٤,١٢٠ (١٦,٥٢٢,٣٨٠) (١٣,٩٥٧,٧٧٤)
(١٦,٤٨٢,٣٧٢) (12,678,699) (١٣,٣٧٢,٨٨٦) (١٣,٩٥٧,٧٧٤)
٥٥١,٦١٥ ٥٦٦,٣٦٩ ٦٢١,٩٥٣ ٦١٣,٠٣٤ (٦٢,٧٣٩) (٥٩,٦٣٣)
(٥٤,٥١٤) (٥١,٧٧٨) (١٣٣٣١,٦٥٨) (١٤٧٣٩ ١٦٢) ٤٧٦,٢٧٣
١,٠١٤,٥٨٨ ٦٤٠,٦٣٩ (٣٨,١١١) ٨٩٧,٤٨٦ ٥,٤٦٩,٨٠٧ ٥,٦٠٤٤١٣
٤,٩٥٩,٠٢١ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة -
التقييم في ٣١ المسطس ٢٠٠٦م إيرادات تكلفة التشغيل مجمل
الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة
الشرعية نسبة صافي الربح السيد العيوطي وشركاه محاسبون
ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال مرفق (٢) تقييم
الأخطار نوع الخطر خطر الصناعة Business تقييمنا للخطر
منخفض خطر المنافسة متوسط شرح تحليل معامل الخطر
النشاط الذي تعمل به الشركة معرض لخطر منخفض حيث
تعمل الشركة في مجال توريد الوجبات الغذائية إلى
المستشفيات ومراكز التجمع السكنية وغيرها فسوق هذا النشاط
من الأسواق التي تتسم بالثبات ولا توجد أية قيود حكومية أو
تطورات مفاجئة يمكن أن تؤثر في ذلك النشاط.

يعتبر خطر المنافسة متوسط على الرغم من وجود عدد من
المنافسين حيث أنهم ليسوا بالقوة الكافية التي ينافس بها
الشركة Market منخفض خطر الاعتماد الزائد Dependency
تعتمد الشركة على عدد غير محدود من العملاء الموجودين داخل
المملكة العربية السعودية كما ان اعتماد الشركة على العمالة

والموردين والتكنولوجيا المتاحة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي إلى انخفاض الخطر المتعلق بها.

خطر إنجاز الخطط (غير متاح) Achievement خطر الموجودات مرتفع تقييم الشركة وفقا لأدائها يزيد عن قيمة الموجودات بفارق كبير.

Asset الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في

٣٩ المصططس ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون

ومراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال أنواع الخطر خطر

الصناعة خطر المنافسة خطر الاعتماد الزائد عملاء موردين تقنية

عمالة خطر إنجاز الخطط خطر الموجودات الإجمالي الشركة

الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢١ المطين

٢٠٠٦م تقييم الخطر رتفع جدا :) ١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس

زيني من شركة تخارج أبار وزيني (١٣٦,٧٥٠,٠٠٠ \ * ٢٧٩ =

٣٨,١٥٣,٢٥٠) ١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة

الضيافة لأعمال العقارية (القيمة لعام : ٢٠٠٧م ٢٢٨,٧٨٥,٥٦٧

١٧٨,٢٢٣,٩٥٦.٦٩ \ * ٢٧٩ = ٤٨٣,٩٢,٧٢٤,٤٩ زيني: حصة

٩٥٦.٦٩,٢٢٣,١٧٨ \ * ٢٧٩ = ٤٨٣,٩٢,٧٢٤,٤٩ زيني: حصة

الشيخ أحمد عباس اجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس

زيني رحمه هلا: ٣٨,١٥٣,٢٥٠ + ٤٩,٧٢٤,٤٨٣.٩٢ =

٨٧,٨٧٧,٧٣٣.٩٢ محضر اجتماع أنه في يوم الإثنين ١٢ رمضان

١٤٢٨هـ الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٧م إجتمع كل من: الشيخ أحمد

زيني الشيخ عبدالله أبار الشركاء في مجموعة شركات أبار

وزيني وبحضور كلا من: - الشيخ عدنان زيني الشيخ غازي أبار

الشيخ أسامة زيني السيد محي الدين دفتردار وقد ناقش

الحضور أوضاع مجموعة شركات أبار وزيني وخصوصا ما تم

مناقشته في الاجتماعات السابقة بخصوص الإستمرار في

الشراكة لمجموعة من الشركات المشتركة وفق ضوابط معينة

أو عدم الإستمرار وتخصيص مجموعة من الشركات لكل شريك،

وقد قرروا مايلي: - 1. أن يختص كل طرف بمجموعة من

الشركات وما يستلزمه ذلك من تنازل كل طرف للطرف الآخر عن حصته في الشركات التي ستخصص له، وقد اتفقا على أن يتم تخصيص الشركات على النحو التالي: - \1- الشيخ عبد الله أبار سواء باسمه أو اسم من يحدده بالشركات التالية: - القيمة النسبة الإجمالي حصة أبار وزيني في التقييم اسم الشركة التقيي 1 شركة أسواق النجمة التجارية المحدودة \2- شركة أبار وزيني الغذائية المحدودة الإجمالي %1.1. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٠٩ ٠٠٠ ٠٠٠ ر ٤٣٠ ١٤٤ ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٤٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠
 ١٤٤ \٢- القيمة حصة أبار وزيني النسبة الإجمالية في التقيي
 للتقيي الشيخ أحمد زيني سواء باسمه أو باسم من يحدده
 بالشركات التالية: اسم الشركة ١- شركة مزرعة وادي فاطمة
 للدواجن ٢ شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني ٣- شركة
 أبار وزيني للتموين والخدمات الغذائية ٤- شركة أبار وزيني
 للكهرباء والتكييف ه شركة الخميرة السعودية ٦- شركة داكن
 لتكييف الهواء المحدودة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات
 وشركة سودكسو للتموين المحدودة الإجمالي ٣٠٥٠٠,٠٠٠ %1.1
 ٤٦,٢٩٠,٠٠٠ ٤٦,٢٩٠٠٠٠ %1 ١٦٠,٠٠٠ ر ٤ ٤١٦٠,٠٠٠ %1.1
 ٤٠٠,٠٠٠ ١٤ ٠٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠٠٠ ر ٢٤ %7 ٨,٠٠٠,٠٠٠ %1.1
 ٠٠٠ ٤ ر ٠٠٠ ٢,٤٠٠ %7 ٣١,٠٠٠,٠٠٠ %0. ١٣٦٧٥٠,٠٠٠
 ١٧٨٩٥٠٠٠٠ إتفق الحضور بخصوص الشركات التالية: - اسم
 الشركة ١ - شركة الشرق الأوسط للتأمين البحري والعام ٢-
 شركة أزكو للسياحة والسفر شركة أبار وزيني لتموين السفن
 الشركة العربية للخدمات البحرية والساحات ه شركة مقاولات
 المباني الحديثة - شركة الخدمات الكهربائية والميكانيكية شركة
 سايبولت العربية السعودية \- شركة بتروستار شركة شيودا
 بتروستار ١٠ - شركة بتروستار للطيران النسبة %1.1

00% 0% در ٢٥% در ٣٧% يتم تقييمها تباعا ومن ثم يتخذ قرار بخصوص تخصيصها أو تصفيتها وفقا لما يتفق عليه الشركاء.

1. 9. A. V. أقر الطرفان بالتزامهم بتحويل العمالة، وكذا فتح ملفات تأمينات اجتماعية لكل شركة وذلك خلال مدة العام المسموح بها لتعديل الإسم والمشار إليها في البند الخامس أعلاه لتستقل كل شركة بالعمالة الفعلية التي تعمل بها اتفق الطرفان برضاهم التام بأن الفرق في ناتج قيمة الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفان (حصيلة تنازل كل طرف للآخر عن الحصص في الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين والمشار إلى بياناتها في البند رقم (١) فقرة (أ) و فقرة (ب) من هذا المحضر يتم تسويته من حساب جاري الشركاء لدى الإدارة العامة وكذلك بالنسبة لحسابات الشركات المحولة لاسم أي من الطرفين سواء كانت دائنة أو مدينة للإدارة العامة يتم تسويتها أيضا من خلال حسابات جاري الشركاء وفي حال وجود فرق بين حسابات جاري الشركاء يلتزم الطرف المدين بسداد الفرق نقدا للإدارة العامة بخصوص مديونية البنوك فقد اتفق الطرفان أن يصبح كل شريك مسؤولا مسؤولية كاملة عن حصته (٥٠% لكل طرف) في تلك المديونية ويكون ضامنا لها تجاه البنوك، على أن تظل كافة الشركات التي لم تخصص حاليا وكافة الممتلكات المشتركة من عقارات وخلافه ضامنة لتلك الإلتزامات أيضا، وفي حال وجود ناتج تخصيص أي من الشركات التي لم تخصص حاليا أو بيع أي من العقارات المشتركة يسدد ناتج التخصيص أو البيع للإدارة العامة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

إتفق الطرفان بخصوص الشركات المساهم فيها شريك أجنبي والمخصص حصة أبار وزيني فيها لاسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشريك الأجنبي في الشركة على تعديل اسم الشريك معه في هذه الحالة يكون الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين ١١. إتفق الطرفان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية سواء كانت مسجلة باسمها أو باسم أبار وزيني (من شركات أجنبية والمخصصة على اسم أي من الطرفين أنه

في حال عدم موافقة الشركة الموكلة على الإستمرار في الوكالة مع الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها يكون هذا الطرف في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين ١٢. أنه إعتبارا من هذا التاريخ، تقرر عدم سحب أو صرف أي مبالغ شخصية من الإدارة العامة (عبدالله أبار وأحمد زيني) تتعلق بالشركاء وأبنائهم وأحفادهم مهما كان نوعها وعلى سبيل المثال لا الحصر الكهرباء، الهاتف البطاقات الإئتمانية، السحوبات أو التحاويل الشخصية... الخ).

هم نى ، ١٣. أي من الشركاء أو أبنائهم أو أحفادهم يرغبون بأن تكون تسديدات مصاريفهم الخاصة كما هو مبين في البند أعلاه يجب أن تكون حساباتهم دائنة لتغطية تلك المصاريف وإلا لايسمح لأي منهم بإستخدام حسابات الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٤. بالإشارة لما ورد بعاليه بالبند الثامن والتاسع من هذا المحضر بخصوص الإلتزامات البنكية وضماناتها فقد اتفق الطرفان على عدم تحويل ونقل ملكية أي حصص في الشركات المخصصة لأي من الطرفين بموجب هذا المحضر إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية بنسبة 50% لكل طرف ويصبح ضامنا ومسؤولا مسؤولية كاملة عنها أو سداد كل طرف لحصته من المديونية (كليا أو جزءا منها) نقدا وقبول البنوك ذلك وقد فوض الطرفان السيد / محي الدين دفتر دار للتفاوض نيابة عنهم مع البنوك بهذا الخصوص ومع عدم التعارض مع ما ذكر فقد اتفق الطرفان على إعتبار أن تخصيص الشركات وفق ما جاء بهذا المحضر ساريا في مواجهتهما بإعتبار أن كل شركة خصصت لأي منهما ملكا له وله الحق في إدارتها وتوزيع أرباحها لصالحه بالكامل مع التزام كلا الطرفين بالتوقيع على محاضر توزيع الأرباح إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية وفق ما جاء بعاليه ومن ثم يتم تحويل ونقل ملكية الحصص على

اسم كل طرف نظاما ١٥. كما فوض الشركاء السيد محي الدين دفتر دار أيضا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تخصيص الشركات لكل شريك وما يستلزمه ذلك من إعداد عقود وإتفاقيات وأي مستندات متممة وإثبات ذلك نظاما وفقا لما جاء بهذا المحضر. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٦. تبقى هذه القرارات نافذة مالم تعدل بمحاضر أو إتفاقيات كتابية لاحقة والله الموفق، ،، عبدالله محمود أبار أحمد عباس زيني التاريخ 1445/7/9 هـ الموافق 2024/1/21 م مرفق 6 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر هـ أقر أنا / عدنان فوزي النهدي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1029985924 بأنني حضرت مجلس العقد، عن عقد البيع المؤرخ 1431/9/20، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، عن بيع كامل حصص الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 وذلك إلى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد حصص 450 حصة بثمان ١٢٠ مليون ريال سعودي، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله (بائع) والشيخ أسامة أحمد زيني (مشتري) والأستاذ المحامي عماد القرعاوي، محرر العقد، وكذلك حضر كل من السادة الشهود الاستاذ / فيصل فهد القثامي، والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وقد قام الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله، بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين، وقد قام المشتري الشيخ أسامة زيني بالتوقيع أمامي وأمام البائع وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين وأشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت مدركا لما يطلبه ويقول ويفعله، وكان

يستطيع ادارة شئونه بنفسه. والله على ما أقول شهيد.. [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

الشاهد الاسم / عدنان فوزي النهدي التوقيع / التاريخ / C 21 24
التاريخ 1445/7/11 هـ الموافق 2024/1/23 م [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر أقر أنا / فيصل فهد القثامي، سعودي
الجنسية، سجل مدني 1064690371 بأنني حضرت مجلس عقد
البيع المؤرخ 1431/9/20هـ، وقد قمت بالتوقيع على العقد بصفة
شاهد، وكان ذلك عن بيع جميع حصص الشيخ أحمد عباس زيني
رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم
4030169102 الى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد 450
حصة وبثمن ١٢٠ مليون ريال سعودي. وقد حضر المجلس البائع
الشيخ أحمد زيني رحمه الله والمشتري الشيخ أسامة أحمد زيني
والسيد عماد القرعاوي، والشهود الاستاذ / عدنان فوزي النهدي،
والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وأشهد بأن الشيخ أحمد عباس
زيني رحمه الله قام بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام
السيد عماد القرعاوي، وأمام الشهود الحاضرين، وأن المشتري
الشيخ أسامة زيني كذلك قام بالتوقيع أمامي وأمام البائع الشيخ
أحمد زيني رحمه الله وأمام السيد عماد القرعاوي، وأمام
الشهود الأستاذ / عدنان فوزي النهدي والأستاذ/ عبده مسعد
الوصابي.. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد،
وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت بصحة وعافية
وواع عما يقول وقادرا على إدارة أعماله رحمه الله... والله على
ما أقول شهيد.

الشاهد الاسم / فيصل فهد القثامي التوقيع قف التاريخ / 2024-
25-1

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٤ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٦ هـ إلى من يهمه الأمر أقر أنا / عبده مسعد مهدي الوصابي، يماني الجنسية، إقامة رقم ٢١٢٠٨٠٣٠٦٥، بأنني حضرت مجلس عقد البيع لكامل حصص الشيخ أحمد زيني رحمه في تاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ وقدرها (٤٥٠) حصة بثمان (١٢٠) مليون ريال، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله (بائع) والشيخ اسامة احمد زيني (مشتري) كما حضر هذا المجلس المحامي عماد القرعاوي والشهود الآخرين الاستاذ فيصل الغنامي والاستاذ عدنان فوزي النهدي، سعوديون الجنسية. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وقد قام الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله والشيخ اسامة احمد زيني بالتوقيع امامي وامام جميع الحاضرين المذكورين اعلاه من محامي و شهود. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد ووقعت على ذلك كشاهد علماً بأن الشيخ احمد عباس زيني كان في وقت توقيع العقد يستطيع إدارة شؤوته بنفسه ومدرراً لما يقوم به من أقوال وأفعال كما عرفناها منذ زمن والله على ما أقول شهيد.

الشاهد الاسم: عبده مسعد مهدي الوصابي التوقيع: التاريخ: ٤

بسم الله الرحمن الرحيم

مشهد اشهد بالله تعالى انني كنت وكيلاً للشيخ احمد عباس زيني رحمه الله وأعرفه جيداً و قد حضرت وشاهدت الشيخ احمد يوقع على العقد المبرم بينه وبين ابنه الشيخ اسامة احمد زيني في عقد البيع المبرم بينهما في حصة الشيخ احمد زيني في شركة احمد زيني التجارية حيث قام الشيخ احمد في التوقيع على العقد بالبيع لابنه اسامة وهو بكامل قواه العقلية وبحضور الشهود الذين وقعوا على العقد وذلك في مجلس البيع والله على ما أقول شهيد.

وشهد به عماد بن محمد بن صالح القرعاوي ١٠٣٢١٤٢١٧٤ علماً
بانه يوجد مرفقات لم يتسع أرفاقها لعدم توفر مساحه للرفع

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-054 – تقديم مذكرة جوابية على المدعي عدنان ضد الشيخ
اسامة زيني - 1447-09-02 - pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-054	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
تقديم مذكرة جوابية على المدعي عدنان ضد الشيخ اسامة زيني - 02- pdf.42824717 - 1447-09	عنوان الوثيقة
02-09-1447	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
356-355	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1JSlPkKqEnnaJVucKZYiQ19CX_HxKw3My/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠) وزارة العدل الرقم الضريبي:
Law office / أحمد بن أسامة زيني ٣١٠٠٤١٤٩٩٤٠٠٠٠٣
of Khalid Sami Abu Rashed Legal Consultancy and
Legal Profession License No. (23/140) Ministry of
Justice VAT No.: 310041499400003
الرحيم الرقم ٢٦/٠٣٥٩ التاريخ ١٩ / ٢٠٢٦ / ٠٢ الموافق / ٠٩ /

١٤٤٧هـ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع:
تقديم مذكرتنا الجوابية المتضمنة الرد على المذكرة المقدمة من
قبل الملتمس ضدهما كل من / عدنان أحمد عباس زيني وعاتقة
محمد يحيى الحرازي بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٨هـ بشأن الحكم الصادر
في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) المقامة ضد موكلي الملتمس /
أسامة أحمد ، نحيطكم عباس زيني.

إشارة إلى الموضوع أعلاه علماً بتقديم مذكرتنا الجوابية المشار
إليها أعلاه إلى الدائرة الإستئنافية الثانية وتم قيدها بالطلب رقم
(٤٧١٤٤٨٧٩١٧) وتاريخ ١٤٤٧/٠٩/٠٢هـ وفقاً للإشعار (المرفق)
صورته)، كما تم إرسال المذكرة الجوابية بصيغة (WORD) عبر
البريد الإلكتروني الخاص بالدائرة وذلك نظراً لأن عدد حروفها
تزيد عن عدد الحروف المسموح بها لدى موقع ناجز، لذا نأمل
التكرم بالعلم والإحاطة. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

وتفضلوا بقبول فائق الامتنان والتقدير والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته ٠٤١٠ المحامي خالد سامي أبو راش رئيس لجنة
المحامين بمنطقة مكة المكرمة عضو معهد المحكمين الدوليين
بلندن - عضو مجلس إدارة جمعية كفى المكافحة المخدرات
بمنطقة مكة المكرمة محكم معتمد لدى وزارة العدل السعودية -
أستاذ متعاون بجامعة الملك عبد العزيز (سابقاً) المملكة العربية
السعودية - جدة - شارع صفية بنت عبد المطلب - هاتف:
٦٥٥٠٣٠٣/٦٥٥٤٧٧٧ - فاكس: ٦٥٥٠٧٠٧ - ص.ب ٤٠٥٩٨ جدة
K.S.A-Jeddah, Safia Bint Abdulmutalib Street - ٢١٥١١
Tel.: 6554777/6550303- Fax: 6550707-P.O.Box:
40598 Jeddah 21511 E-mail: info@aburashed.org -
www.aburashed.org . طلب إيداع مذكرة رقم الطلب حالة
الطلب المحكمة الدائرة تاريخ الطلب ١٤٤٧/٠٩/٠٢
4714487917 نسخة أوليه المحكمة التجارية بجدة دائرة

الاستئناف الثانية رسالة نجاح تم إرسال الطلب بنجاح، رقم
الطلب 4714487917 الاستئناف قالغا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-055 – حكم الدعيـلج بإرجاع القضية 3218883 - نسخة
بطاقة الوثيقة

DOC-055	رقم الوثيقة
حكم / صلـ	نوع الوثيقة
حكم الدعيـلج بإرجاع القضية 3218883 - نسخة	عنوان الوثيقة
المحكمة العامة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
10	عدد الصفحات (تقديري)
366-357	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1B4iBnOSBJriW3ZdjVmBpQfMcRn1UfpAK/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

Page 1 of 9

وزارة العدل المحكمة العامة بمحافظة جدة المدائرة الحلوقية
 الثالثة عشر شهورة طبق الأصل بتاريخ ٢) اه صفحة رقم: 1 من
 الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ايمن بن محمد عياش
 هاشم القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة القائم
 بعمل القاضي محمد بن مبارك الدعيـلج وبناء على
 المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة العامة
 بمحافظة جدة برقم ٥٣٢٧٠٢٠٧ وتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٠٤ هـ
 المقيدة بالمحكمة برقم ٣٢١٨٨٨٣ وتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٠٤ هـ

ففي يوم الإثنين الموافق ٢٣/١٢/١٤٣٤ هـ افتتحت الجلسة لسماع دعوى عدنان احمد زيني ضد اسامه احمد زيني والمحدد لها موعد هذا اليوم الساعة التاسعة والنصف صباحا وفي هذه الجلسة حضر فهد بن سليم بن عبد الله الهلابي سعودي بالسجل رقم ١٠١٤٤٥١٤٩٤ الوكيل عن عزام بن فيصل بن ابراهيم خوج سعودي بالسجل رقم ١٠١١٤٨٨٨٤٦ بصفته صاحب مكتب عزام فيصل خوج للمحاماة والاستشارات القانونية بالوكالة رقم ٣٤٢٦٧٩٥ بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٣٤ هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جده والذي وكل بصفته وكيل عن عدنان احمد الزيني بالوكالة رقم ٤٩ بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٣١ هـ الصادرة من كتابة عدل الغرفة التجارية بجدة ولم يحضر المدعى عليه ولم يردنا ما يفيد تبليغه ولا بلاغ المدعى عليه قررت رفع الجلسة وفي جلسة اخرى حضر مروان عبد العزيز محمود قدوري سعودي بالسجل رقم ١٠١٦٥٢٨٦٦١ الوكيل عن بدر بن علي يحيى قدسي بالوكالة رقم ٣٥٩٥٤٢٧٣ في ٢٢/٧/١٤٣٥ هـ الصادرة من كاتب العدل المكلف بالغرفة التجارية الصناعية والذي وكل بصفته وكيل عن المدعي أصالة كما حضر احمد عبد الرحيم جعفر ابوعيفه سعودي بالسجل رقم ١٠٦٤١١٤٠٣٤ الوكيل عن اسامه أحمد عباس زيني سعودي بالسجل رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ بالوكالة رقم ٣٥١١٥٢٥٨٣ في ٠٣/٠٩/١٤٣٥ هـ الصادرة من كتابة عدل الثانية بشمال جدة وبالاطلاع على دعوى المدعي وجد أنها غير محررة فجرى إفهامه بتحريرها ففهم ذلك واستعد به في الجلسة القادمة وعليه قررت رفع الجلسة وفي جلسة اخرى حضر سلمان بن سالم بن حميدي العباد سعودي بالسجل رقم ١٠٨٠٢١٥٠٠٥ الوكيل عن بدر بن علي بن

يحي قدسي سعودي بالسجل رقم ١٠٤٠٦٥٣٢٥٣ بالوكالة
رقم ٣٥٩٥٤٢٧٣ بتاريخ ٢٢/٠٧/١٣٥ هـت الصادرة من كاتب
العدل المكلف في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بصفته
وكيل بموجب وكالة رقم ٤٩ بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٣١ هـ الصادرة
من كتابة عدل الغرفة التجارية بجدة والموكل بها من
المدعى عدنان بن احمد بن عباس زيني ولم يحضر
المدعى عليه ولا وكلاء عنه ولم يتقدم بعذر مع تبلغه عن
طريق وكيله احمد عبد الرحيم ابو عيفه و اضاف المدعي
وكالة بأن تضررت من عدم حضور المدعى عليه واطلب
السير في الدعوى هكذا اضاف ثم اذنت له بتقديم دعواه
فابرز لنا دعواه مكتوبة وبالاطلاع عليها وجد انها تتضمن:
استغل المدعى عليه الحالة الصحية لوالد المدعي
والمدعى عليها الذي يعاني من عجز الذاكرة وضعف القدرة
على التقدير وعدم التركيز وشرود الذهن نتيجة لخرف
الشيخوخة المتقدم منذ عدة سنوات حسب التقرير الطبي
الصادر عن مدينة الملك عبد العزيز الطبية، وقام بالتوقيع
عنه بالوكالة في بيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية
بموجب الوكالة الممنوحة من الوالد (شفاه الله لنفسه
حيث وقع عن البائع والمشتري. وحيث أن الوكالة
المستخدمة في التوقيع أضحت لاغية نظراً للحالة الصحية
لوالد المدعي وعلم المدعى عليه بذلك يقينا إذ أنه يساكنه
إضافة إلى انه قد صدر حكم من المحكمة العامة بجدة في
الدعوى رقم (٣٤٩٦٢١٢٧) المقامة من موكلي ضد
المدعي عليه لتعيين حارس قضائي علي أموال وشركات
احمد زيني مما يؤكد سوء حالته الصحية، ولا يقدر في
صحة الحكم عدم تمييزه حتى تاريخه إذ أن هناك
ملاحظات إدارية على الحكم إلا أنه ثابت ضبط الحكم ومن

القاضي الخلف والقاضي السلف وبشهادة الشهود أن والد المدعي والمدعى عليه غير مدرك. كما أنه صدر قرار منذ أكثر من سنتين من المحكمة العامة بجدة بإلغاء جميع الوكالات الصادرة من والد المدعي والمدعى عليه والتي استخدمت في نقل ملكية الحصص محل الدعوى. كما أفيد فضيلتكم أن قيمة حصص الشركة محل الدعوى تبلغ (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون ريال فقط حسب تقييم أهل الخبرة في حين أن المبلغ المدفوع كقيمة للحصة هو (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال فقط. ولما كان من شأن إنفاذ البيع تأثر مقدرات المدعي مما يهدد مصالح المدعي الأمر الذي يوجب إقامة

centlb.moj.gov.local: ...

7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin
Untitled Document ٤٥/٠٣/٢٠ ta4nfjspdw.jsp

الدعوى الماثلة للمطالبة بالقيمة الحقيقية لهذا البيع. وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليه بدفع القيمة الحقيقية للحصص الخاصة بوالد المدعي في شركة أحمد زيني التجارية والتي استولى عليها بدون وجه حق حسب ما تم توضيحه أعلاه. اهـ وبسؤال المدعي وكالة عن القيمة الحقيقية للحصص الخاصة بوالد المدعي في شركة احمد زيني التجارية والتي ذكرها في دعواه اجاب اطلب امهالي للجلسة القادمة لمراجعة موكلي من اجل ذلك هكذا اجاب وعليه قررت رفع الجلسة

الصورة طبق الأصل بتاريخ ١٤٤٥/٣/٢٠هـ الاسم التوقيع تهـ ...

centlb.moj.gov.local:

7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin
Untitled Document /r/Y ta4nfjspdw.jsp وزارة العدل.

المحكمة العامة بمحافظة جدة الدائرة الحلوفية الثالثة عشرة
طبق الأصل بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٠هـ

صفحة رقم: ٢ من ٥ وفي جلسة اخرى حضر المدعي وكالة
وبسؤاله عما استمهل من أجله أبرز مذكرة مكونة من صفحتين
وبالاطلاع عليها وجد أنها تتضمن: بمذكرة تفصيلية لتوضيح بيانات
الدعوي وأوجزها فيما يلي: ١- بتاريخ ١٤٣١/٩/٢٠هـ قام السيد/
أسامة احمد زيني (المدعي عليه بموجب الوكالة الصادرة له عن
والده (شفاه الله ببيع الحصص المملوكة لوالده في شركة احمد
زيني التجارية لنفسه بموجب قرار الشركاء بتعديل بعض بنود
عقد تأسيس الشركة حيث وقع عن البائع والمشتري دون وازع
أو رادع بالمخالفة للشرع والنظام ودون علم والده ودون مراعاة
لحالة والده الصحية والتي صدر فيها حكم ابتدائي بإقامة ولي
عليه. ٢ - خالف المدعي عليه ما استقر الشرع عليه من عدم
جواز بيع الوكيل لنفسه دون علم الموكل، وصدق القرار من
وزارة التجارة وقام بتوثيق قرار الشركاء لدى كاتب عدل
والمتضمن شراؤه حصص والده في شركة احمد زيني التجارية
بالقيمة الاسمية بمبلغ (٤٥٠,٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال
(مرفق) مستند رقم (١) ٣ - باطلاع فضيلتكم على الحكم رقم (٣٤٢٨١٤٤٩)
بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٦هـ الصادر من فضيلة الشيخ صالح
الزايدي مرفق) مستند رقم (٢) يتضح لمقامكم الكريم في
الصفحة رقم (٥) منه إقرار أسامة أحمد زيني وكالة بشراء حصة
والده في شركة احمد زيني التجارية بمبلغ (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة
وعشرون مليون ريال، وهذا إقرار طوعي في مجلس القضاء
وهذا المبلغ يناقض تماماً ما دون بالأوراق الرسمية للشركة
ويخالف المبلغ المذكور طية قرار الشركاء المرفق أعلاه ٤ - ورد
تقرير تقييم الشركة المعد من قبل مكتب طلال أبو غزالة
المحاسب القانوني والمكلف به بناء على القرار رقم (٥١/١٧/٢)
لعام ١٤٣٢هـ الصادر من قبل الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية
بجدة، متضمناً تقييم شركة احمد زيني التجارية بمبلغ يجاوز (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة وثمانية وستون مليون ريال وهو قيمة

استثماراتها في باقي الشركات، وهذا هو السعر الحقيقي والواقعي للشركة التي يملك فيها السيد احمد زيني والد المدعي والمدعي عليه الحصة محل النزاع ما يقدر بنسبة (٩٠%) تسعون بالمائة من رأس المال (مرفق) مستند رقم (٣). استولى المدعي عليه على حصة والده بالشركة البالغ قيمتها أكثر من (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ريال ودفع القيمة الاسمية للحصص بمبلغ (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال فقط مستغلا الحالة الصحية السيئة لوالده وقام بالأدلاء ببيانات كاذبة في محرر رسمي (وهو قرار الشركاء الموثق لدى موظف رسمي هو كاتب (عدل) بأن ادعى أن ثمن الحصص المباعة هو (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال في حين أنها تجاوزت (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ريال، وهي إحدى صور التزوير المعنوي في المحررات الرسمية التي تعد من قبل موظفي الدولة العموميون. ٦ - استغل المدعي عليه الوكالات عن والده في نقل ملكية حصته في شركة أحمد زيني التجارية لنفسه بتاريخ ٢٠/٩/١٤٣١ هـ أي قبل مدة وجيزة من صدور التعميم القضائي للمحاكم وكتابات العدل بإيقاف التصرف بجميع العقارات المسجلة باسم احمد عباس زيني وإيقاف اصدار الوكالات باسمه أو العمل بالوكالات السابقة مرفق) مستند رقم (٤) مما يؤكد لفضيلتكم تعمد المدعي عليه الاستحواذ علي نصيب والده دون وجه حق ودون علمه و دون موافقته والدليل على ذلك أن السيد/ احمد عباس زيني قد حضر أمام فضيلة الشيخ/ إبراهيم اللحيدان وأنكر بيعه لأي شيء من املاكه لاحد من أبنائه مرفق) مستند رقم (٥). ٧- إقرار وكيل المدعي عليه في نص الحكم الصادر من فضيلة الشيخ صالح الزايدي المذكور أعلاه في الصفحة رقم (٧) منه بعمله بالدعوي رقم (١٨٨٨٣/٣٢) وتاريخ ٤/٣/١٤٣٢ هـ المنظورة امام فضيلتكم مما يؤكد لفضيلتكم تحايل المدعي عليه بعدم حضوره الجلسات أمام فضيلتكم رغم علمه وتبليغه أكثر من مره بناء على ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم ١ - إلزام المدعي عليه بدفع القيمة الحقيقة للحصص

الخاصة بوالد المدعي في شركة احمد زيني التجارية والتي استولي عليها بدون وجه حق حسب التقرير المحاسبي المرفق أعلاه ٢- إلزام المدعي عليه بأتعاب المحاماة) أ - هـ وعند وصول القضية لهذا الحد ولتأمل ودراسة ماسبق ضبطه قررت رفع الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة وبسؤاله عن الدعوى المتعلق بإقامة الولي ... centlb.moj.gov.local: 7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin.ta4nfjspdww.jsp /r/T

Untitled Document على والد موكله وإقامة الحارس القضائي على أملاكه أجاب بأن الدعوى لا تزال تحت اجراءات التدقيق من محكمة الاستئناف واطلب امهالي للجلسة القادمة لإفادتكم بما إنتهت إليه هكذا أجاب وعليه قررت رفع الجلسة وفي جلسة اخرى

الهجرة الحقوقية الثالثة عشر هورة طبق الأصل بتاريخ ١٤١٥/٢/٢ هـ التوقيع ... centlb.moj.gov.local: 7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin.ta4nfjspdww.jsp to/r

وزارة العدل المحكمة العامة بمحافظة جدة الدائرة الحقوقية الثالثة عشر المصورة طبق الأصل بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠ هـ التوقيع صفحة رقم: 3 من 5 حضر عزام فيصل ابراهيم خوج سعودي بالسجل رقم ١٠١٤٨٨٨٤٦ الوكيل عن المدعي بالوكالة رقم ٤٩ في ١٩/٠٨/١٤٣١ هـ الصادرة من الغرفة التجارية بجدة ولم يحضر المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله الوكيل السابق أبرز لنا رداً مكوناً من صفحة واحدة وبالإطلاع عليه وجد أنه يتضمن: (بالإشارة الي الموضوع أعلاه والي مذكرتنا المقدمة لفضيلتكم برقم (١١٠/ع/ (٢٠١٥) وتاريخ ١٧/٧/١٤٣٦ هـ والمثبتة بمحضر ضبط الجلسة بتاريخ ١٨/٧/١٤٣٦ هـ والتي تضمنت العديد من البيانات والمرفقات التي نري من وجهة نظرنا والرأي لفضيلتكم كفايتها لإثبات صحة دعوانا وإلزام

المدعي عليه بدفع القيمة الحقيقية للحصص التي استولي عليها
بشركة احمد زيني التجارية بخلاف الحكم الابتدائي الصادر بتعيين
حارس قضائي وقيم على شركات السيد/ احمد عباس زيني
بدعوي الولاية وهي كما يلي - - قرار الشركاء الموثق لدي كتابة
عدل المتضمن بيع السيد/ اسامة احمد زيني (المدعي) عليه
حصص والده في شركة احمد زيني التجارية لنفسه بموجب
الوكالة الصادرة له من والده بالقيمة الاسمية بمبلغ (٤٥٠,٠٠٠)
ريال. ٢ - توقيع المدعي عليه عن البائع والمشتري على القرار
المشار اليه أعلاه بالمخالفة للشرع والنظام، واستغلاله للوكالات
الصادرة له عن والده وقيامه بنقل حصة والده في الشركة
لنفسه الحكم رقم (٣٤٢٨١٤٤٩) بتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٤ هـ الصادر من
فضيلة الشيخ صالح الزايدي والمتضمن إقرار المدعي عليه
بشراء حصص والده بالشركة مقابل مبلغ (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال
بالمخالفة للمبلغ المثبت بقرار الشركاء المشار اليه أعلاه. تقرير
تقييم الشركة الصادر من مكتب طلال أبو غزالة المحاسب
القانوني المكلف من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الإدارية
بجدة والمتضمن تقييمها بمبلغ (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال والتي يمتلك
فيها السيد/ احمد عباس زيني نسبة (٩٠%) من رأس المال ٥ -
إقرار السيد/ احمد عباس زيني أمام فضيلة الشيخ/ إبراهيم
الليحيدان بعدم بيعه لأي شيء من املاكه لاحد من أبنائه. ٦- إقرار
وكيل المدعي عليه بنص الحكم المشار اليه بالبند رقم (٢) أعلاه
بالصفحة السابعة منه بعلمه بالدعوي رقم (١٨٨٨٣/٣٢)
المنظورة امام فضيلتكم وعدم حضوره الجلسات بها رغم تبليغه.
وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي - - -
إلزام المدعي عليه بدفع القيمة الحقيقية للحصص الخاصة بوالد
المدعي في شركة احمد زيني التجارية والتي استولي عليها
بدون وجه حق حسب ما ورد بالتقرير المحاسبي المقدم
لفضيلتكم بالجلسة الماضية. ٢ - إلزام المدعي عليه بأتعاب
المحاماة (أ - هـ كما أبرز نسخة ضوئية من الصك رقم
٣٤٢٨١٤٤٩ في ٢٦/٠٧/١٤٣٤ هـ المكونة من ١٩ صفحة الصادر من

هذه المحكمة وللإطلاع على الصك ورصد مضمونه قررت رفع الجلسة وفي جلسة اخرى حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه وبالإطلاع على الصك رقم ٣٤٢٨١٤٤٩ في ٢٦/٠٧/١٤٣٤ هـ الصادر من هذه المحكمة وجد انه يتعلق بدعوى عدنان احمد زيني ضد اسامة احمد زيني بخصوص المطالبة باقامة قيم على والده ومنع المدعى عليه من التصرف في املاك والده والمنتهي بالحكم باقامة عبد الرزاق ولي سيت قيما على احمد عباس زيني وحارسا قضائيا على جميع اموال وعقارات واسهم احمد عباس زيني والمصادق عليه من محكمة الاستئناف فجرى سؤال المدعي وكالة عن صفة موكله في الدعوى فاجاب نفيد فضيلتكم بالآتي: ١ - أن موكلنا السيد / عدنان احمد زيني كان شريكا في الشركة موضوع الدعوي وانه قد تخرج من الشركة لاحقا ولكن التصرف المنعى عليه هو قيام المدعى عليه أسامة أحمد زيني شقيق المدعيب التصرف ببيع حصة احمد عباس زيني والد كلاً من المدعي والمدعى عليه في الشركة بموجب الوكالة الممنوحة له وقد تم ذلك التنازل بدون مقابل او تقديم ما يفيد سداد له لقيمة الحصة وعجز عن تقديم ذلك وكان هذا التصرف خلال فترة الشك التي سبقت إقامة حارس قضائي وقيم على أموال والد المدعي والذي كان في هذا الوقت غير مدرك وفاقد الأهلية الامر الذي ترتب عليه استيلاء المدعى عليه على اموال والد المدعي وحصته في الشركة دون مقابل وهو ما أضره باعتبار أن تلك الأموال تخص والد المدعي ويجب المحافظة عليها وفقا لأحكام الشرع. ٢- ان التصرف الحاصل من المدعى عليه يشكل ضرر على أموال والد المدعي الامر الذي تنعقد به ٢. ... centlb.moj.gov.local:

7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin
Untitled Document ٤٥/٠٣/٢٠ ta4nfjspdwp.jsp المصلحة لموكلي بشأن المحافظة عليها وطلب حمايتها والحرص على اثبات قيمتها وطريقة سدادها ودخولها لذمة والده وهو السبب من إقامة تلك الدعوي وهو ما تأكد من تقرير المحاسب القانوني

والذي قدر قيمة الشركة التي يمتلك والده فيها حصة قدرها (٩٠%) من اجمالي حصص الشركة وتبلغ قيمتها حوالي (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ريال وزارة العدل ١٠٠

الدائرة الحقوقية الدالة عشر الصورة طبق الأصل بتاريخ ١٤٩٩٢ هـ الاسم أحمد عيس التوقيع centlb.moj.gov.local:... 7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprinta4nfjspdw.jsp to Untitled Document

صفحة رقم: ٤. ٣ - سبق أن إقر المدعى عليه سلفا امام مجلس القضاء بأن قيمة حصة والده في الشركة تساوي من وجهة نظره مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وعشرون مليون ريال لم يقدم حتى تاريخه ما يفيد سداد قيمة الحصة بالكامل وهو ما حدى بموكلي الي الالتجاء لفضيلتكم بطلب إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصة حفاظا علي أموال والده أحمد زيني. ٤ - وحيث أن المادة الثالثة بفقرتها الأولى من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق و الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه" وبناء عليه: اطلب من فضيلتكم الحكم - أولا: إلزام المدعى عليه / اسامه احمد زيني بدفع قيمة حصة والدي والمقدرة بـ (٩٠%) من اجمالي حصص شركة أحمد زيني والبالغ جملة قيمتها (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ريال والمقدرة وفقا لتقرير المحاسب القانوني المودع تقريره في الدعوى. ثانيا: إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة. هكذا اجاب وعند وصول القضية لهذا الحد ولتأمل ما سبق ضبطه قررت رفع الجلسة وفي جلسة اخرى حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى وحيث ان المدعي يطالب المدعى عليه بدفع القيمة الحقيقية للحصص الخاصة بوالد المدعي والمدعى عليه في

شركة احمد زيني التجارية وبعد الاطلاع على الصك رقم ٣٤٢٨١٤٤٩ في ٢٦/٠٧/١٤٣٤ هـ الصادر من هذه المحكمة وحيث أن من شرط صحة الدعوى تحقق الصفة في المدعي وحيث ان المدعي ليس وكيلا عن والده ولا وصيا عليه وبناء على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية لذلك كله فقد صرفت النظر عن مطالبة المدعي الواردة في دعواه لانعدام الصفة في حقه وبذلك حكمت وبعرض الحكم على المدعي وكالة قرر عدم القناعة وطلب تدقيق الحكم فأجيب لطلبه وأفهم بالتعليمات المتعلقة بذلك ففهم ذلك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حرر في ٠٢/٠٢/١٤٣٨ هـ وزارة العدل المحكية العامة بمحافظة جدة الادارة المحلوقة العائلة عشر المصورة طبق الأصل بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٠ هـ الاسم التوقيع ربة من لولاعفا الى المخلوقية القائمة بوش ... centlb.moj.gov.local: 7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin Untitled Document/٤٥ ta4nfjspdww.jsp - ٣/٢ المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم الصك: ٣٨٥٥٨٤٩ تاريخه: ١٠/٠٢/١٤٣٨ هـ تهميش على صفحة رقم: ٥ من ٥ الصك وفي يوم الأربعاء الموافق ٢٥/١٠/١٤٣٨ هـ افتتحت الجلسة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطابها رقم ٣٨٢١٢١٢٨١ في ١٥/٠٧/١٤٣٨ هـ وبرفقه القرار رقم ٣٨٢٤٢٥٥٥ في ٠٢/٠٧/١٣٨ هـ الصادر من الدائرة الحقوقية السابعة والمتضمن. (وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لإعادة النظر في اختصاص المحكمة في نظر هذه الدعوى ابتداءً أو أنها من اختصاص الدوائر التجارية لملاحظة ذلك واتخاذ اللازم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم) أ هـ وعليه ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة وبعد إعادة النظر والتأمل فقد رجعت عما حكمت به وصرفت النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وهي من اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم وبذلك حكمت وقررت إعادة المعاملة

لمحكمة الاستئناف حسب المتبع وبالله التوفيق، وصلى الله على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ٢٥/١٠/١٤٣٨ هـ
وزارة العدل المحكمة العامة قة جعدة

القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة محمد بن مبارك بن
محمد الدعيلج وزارة العدل. المحكمة العامة بمحافظة جدة احمد
مين اور القارة عشر التوقيع.

centlb.moj.gov.local: ...

7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin
٤٥/٠٣ ta4nfjspdw.jsp

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-056 – حكم نهائي بإبراء ذمة الشيخ من تنفيذ عاتقة ـ 13-04-1447

بطاقة الوثيقة

DOC-056	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
حكم نهائي بإبراء ذمة الشيخ من تنفيذ عاتقة ـ 13-04-1447	عنوان الوثيقة
13-04-1447	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
371-367	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1efxJKg3CJ8DOpGBCLocI1S2SCwi9qixh/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

0 سس _ سبل ف دائرة التنفيذ الثانية تاريخ الصك: ١٥٤٧/١.

١٥٤٧/١ -النطه [س] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

قلدى دائرة التنفيذ الثانية وبناء على القكية رقم ١٨١٢٥٥١/١٨١

2 وتاريخ ٥/٨/١٥٥١ هـ ل أطراق القضية لظ سس ا لس أسامه

بن احمد بن عباس زيني الهوية الوطنية ١٠١٠. سعودي المدعي

عاتقه محمديعي محمد على الحرازي الهوية الوطنية !ه4 ١٠...
سعودي مدعى عليه [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الوقائع

لدي أنا سليمان بن إبراهيم المطرودي رئيس دائرة التنفيذ الثانية
بمحكمة التنفيذ بجدة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم (23 / 47)
وتاريخ 08 / 01 / 1447هـ. افتتحت الجلسة بتمام
الساعة (10: 30) ص بناء على تعميم معالي وزير العدل رقم 13
/ ت / 8135 وتاريخ 05 / 10 / 1441هـ والمتضمن الموافقة
على إطلاق المرخص/عبد الله محمد علي كومان المثبتة هويته
بعاليه. بصفته وكيلًا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (466019273)
وتاريخ 10 / 11 / 1446هـ والصادرة من
الخدمات الإلكترونية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها
ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة وقد وردت مهمة التبليغ
الإلكترونية رقم (304332242) والمتضمنة "تم التبليغ". لذا
قررت الدائرة سماع الدعوى في حقه حضورياً استناداً للفقرة
(؟) من المادة (0٧) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته
التنفيذية. وبسؤال المدعي عن دعواه إدعى قائلاً لقد تم تقديم
حكم صادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة
والمتضمن: "حكمت الدائرة بقبول الاعتراضين شكلاً. وفي
الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة
التجارية بجدة المؤرخ في ١-١-٥50١هـ في القضية رقم (478741711)
مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً إلزام
أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية مبلغاً قدره: (71/).
101.719) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً
ومئتان وتسعة عشر بالاً

ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية
رقم (17701١١٠٠٠٠) بأن يدفع لعبدان أحمد عباس

زيني هوية وطنية رقم (١7٠١٧/).: 971/57 مبلغاً قدره (97.1779.770)
ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون

ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً-) لما هو موضح بالأسباب." ورقم
الحكم 2.5575 أمع) وتاريخه المادة (4؟) رقم)
2.8.5526.7792491/7 بتاريخ 5/8/1425 هـ ولم يصدر
قرار المادة (57): وقد أبرأتني المدعى عليها بعد صدور السند
التنفيذي سند براءة ذمة مالية من مبلغ وقدره (..601,519 لا؟)
سبعة وعشرون مليوناً وست مئة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان
وتسعة عشر # بتاريخ 6هـ لذا أطلب إثبات الإبراء هذه دعواي..
هكذا إدعى. وبالإطلاع علي الطلب التنفيذي محل الدعوى
والمقيد برقم حصت العربية السعودية صك رقم 54511/7١/الاء
سم يبيل 2س دائرة التنفيذ الثانية | تاريخ الصك: 1/4/1440
لنطة فا (١٠١٠72310١٠٧25) وتاريخ 08/04/1445 هوالمقدم
من قبل المدعى علليها ضد المدعي. والمتضمن وصف الحق:
"أ.هـ وحالة الطلب (قيد تنفيذ 46): ويسؤال المدعي وكالة
بينته على صحة دعواه. فأجاب قائلاً: سند براءة ذمة المالية
المرفق في المعاملة. هكذا أجاب. وبالإطلاع على ما أرفقه
المدعي في المعاملة من سند براءة ذمة المالية والمتضمن ما
نصه: " طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ المطلوب تنفيذه
(27651219) "أ.هـ المذيل ببصمة المقر بما جاء في السند. كما
ذيل بتوقيع شاهدين. ويسؤال المدعي وكالة عن سبب تأخر
موكله بالتقديم بهذه المنازعة حيث أن السند حرر بتاريخ 25 /
08 / 1445هـ. فأجاب قائلاً ل أعلم تحديداً وأطلب مهلة للرجوع
لموكلي وسؤاله. هكذا أجاب. فجري إفهامه بأن الدائرة ترفض
طلبه الإمبال وعليه إحضار جوابه أثناء الجلسة، ففهم: ذلك
واستعد بموجبه. ثم أردف المدعي وكالة قائلاً: جرى التواصل مع
موكلي ولم يتم الرد نظراً لكونه كبير في السن ويناام: في هذا
الوقت. هكذا أجاب. فقد أجابته الدائرة لطلبه. وجرى إفهام
المدعي وكالة بإحضار جوابه على ما طلبت الدائرة في الجلسة
القادمة. كما جرى إفهام بإبلاغ موكله بالاستعداد لحضور الجلسة
القادمة في حال طلبت الدائرة منه ذلك. فهم ذلك واستعد
بموجبه. وعليه رفعت الجلسة وأغلقت بتمام الساعة (55):

10) صء وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى. وفيها: لدي أنا سليمان بن إبراهيم المطرودي رئيس دائرة التنفيذ الثانية محكمة التنفيذ بجدة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم (7 / 23) وتاريخ 08 / 01 / 1447هـ افتتحت الجلسة بتمام الساعة (11: 50) ص بناء على تعميم معالي وزير العدل رقم 13 / ت / 8135 وتاريخ 05 / 10 / 1441هـ والمتضمن الموافقة على إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على البديل الإجرائي للخدمة. وفيها حضر المدعي/أسامه بن احمد بن عباس زيني المثبتة هويته بعاليه. وفيها حضر المدعي وكالة المحامي المرخص/عبد الله محمد علي كومان المثبتة هويته بعاليه المدونة وكالته مسبقاً. ولم يحضر المداعى عليه ولا. من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر قبله المحكمة وقد وردت مهمة التبليغ الإلكترونية رقم (304620836) والمتضمنة "تم التبليغ". لذا قررت الدائرة سماع الدعوى في حقها حضورياً استناداً للفقرة (؟) من المادة (01) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية،. وحيث جرى الاطلاع على ما أرفقه المدعي في مرفقات المعاملة من سند براءة ذمة المالية والمتضمن ما نصه: "سند براءة ذمة مالية بتاريخ اليوم الأربعاء 25/08/1445هـ الموافق 06/03/2024م أقر أنا السيدة/ عاتقة محمد يحيى الحرازيء هوية وطنية رقم (1007056837) من سكان جدة. الوارد بصمتا أدناه. بأنني أبرئ الذمة المالية لولدي السيد / أسامة أحمد عباس زيني. هوية وطنية رقم (1008017301). من أي حقوق أو التزامات مالية أو مبالغ مالية. وعلى وجه الخصوص؛ المبلغ المحكوم به لصالحه في الدعوى رقم (42824717) والصادر فيها صك الحكم مكتسب القطعية من الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف التجارية رقم (4530241622) وتاريخ 5 وولمقدم بشأته طلب التنفيذ رقم (401024501240718) وتاريخ 07/04/1445هـ. لدى الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ بجدة؛ وهو مبلغ وقدرة (27,651,219) (سبعة وعشرون مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائتين وتسعة عشرة ريالاً:) وهذا إبراء تام لا

رجعة فيه. وبه أقر وأصرح. وأي مطالبة مالية أو سند دين أو أي شيء آخر من هذا القبيل أطلبه فيه قبل تاريخ توقيع هذا السند يعتبر لاغياً وكأن لم يكنء ولا يحق لي مطالبة السيد/ أسامة أحمد عباس زينيء بأي حقوق مالية مهما كانت قبل تحرير هذا السند. وهذا إقرار مني بذلك. وعلى استعداد للمثول أمام محكمة التنفيذ للإقرار والتصريح بهذا الإبراء.

وأذنت لمن يشهد. والله خير الشاهدين. حرر بتاريخ: 25/08/1445هـ الموافق 06/03/2024م بصمة المقر بما حست العربية السعودية صك رقم 54511/71. لاء اس بت ماس سس جح لق 2 محكمة التنفيذ بمحافطة جدة رقم الصفحة: " 1 دائرة التنفيذ الثانية | تاريخ الصك: 1440/4/1 لنطة فا جاء أعلاه: "أ.هـ المذيل ببصمة المقر بما جاء في السند. كما ذيل بتوقيع شاهدين. ويسؤال المدعي عما استمهل وكيله في الجلسة السابقة, فأجاب قائلاً: سبب التأخر هو أننا تقدم بالتماس بموجب سند الإبراء على الدائرة مصدرة الحكم المنفذ وثم تقدم بالتماس آخر وبعد ذلك أشار المحامي بالتقدم بهذه الدعوى. هكذا أجاب. وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين وفقاً لما تضمنته المادة (17) من نظام الإثبات التالي نصها: " تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين ". فقد جرى سؤال المدعي هل أنت مستعد لأداء اليمين بالصيغة التالي : "والله العظيم أن المدعى عليها قد أبرأتني من الطلب التنفيذي محل الدعوى بمبلغ قدره (717.101519) سبعة وعشرون مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً. سعودياً وأن ما ورد في سند الإبراء كله صحيح والله العظيم " فأجاب قائلاً نعم مستعد. هكذا أجاب. وعليه جرى تخويله بالله من مغبة اليمين الكاذبة وأن من حلف بالله كاذباً لقي الله وهو عليه غضبان. ففهمت ذلك. ثم حلف: "والله العظيم أن المدعى عليها قد أبرأتني من الطلب التنفيذي محل الدعوى بمبلغ قدره (101719./77) سبعة وعشرون مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة

عشر ريالاً. سعوديأ وأن ما ورد في سند الإبراء كله صحيح والله العظيم". هكذا حلف. وبسؤال المدعي أصالة والمدعي وكالة. كلاً مهم على حدة (هل لديك ما تضيفه؟) فقرر قائلاً: ليس لدي سوى ما قدمت، هكذا قرر. واستناداً للمادة (69) والمادة (159) من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم في هذه الجلسة.

فبناءً على ما تقدم من الدعوى. ولما كان المدعي وكالة بهدف من دعواه إلى الحكم بـ (بإثبات إبراء موكله من الطلب التنفيذي محل الدعوى). مؤسساً دعواه بأن المدعى عليها قامت بإبراء من كامل الطلب التنفيذي والمبلغ المطالب به قدره (7710\1719) سبعة وعشرون مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً. سعوديأ حيث إن هذه الدعوى تدخل ضمن اختصاص قاضي التنفيذ وفقاً للفقرة (3) من المادة (3) من نظام التنفيذ ولا محته التنفيذية. التي نصت على أن: "إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء أو الإبراء. أو الضلع. أو المقاصة - بموجب سند تنفيذي - . أو الحوالة، أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فبي من اختصاص قاضي التنفيذ." ونظراً لتقييد طلب التنفيذ برقم (401024501240718) وتاريخ 08 / 04 / 5هـ لدى هذه الدائرة. فإنها تختص بنظر هذه الدعوى دون غيرها من دوائر التنفيذ. مما يجعلها مقبولة شكلاً. أما من حيث الموضوع: ونظراً لما قدمه المدعي وكالة من بينات في سبيل إثبات دعواه والمتمثلة في -سند براءة ذمة المالية المرفق في المعاملة والمذون مخمونه بعاليه- المتضمن إقرار المدعى عليها بإبراء المدعي من المبلغ المحكوم به بموجب السند التنفيذي رقم (441.7517757). والمقدم بشأنه طلب التنفيذ محل الدعوى.

واستناداً للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها ما يلي: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلقه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو

هم مضنا دائرة التنفيذ الثانية تاريخ الصك: ١٤٤١/١/٥ - ٩
رئيس الدائرة القضائية سليمان ابراهيم سليمان المطرودي ٥
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-057 – حكم نهائي بنقض حكم ابراء ذمة الشيخ أسامة من طلب تنفيذ الوالدة عاتقة الحرازي - 1447-07-22 - pdf.4771864931
بطاقة الوثيقة

DOC-057	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
حكم نهائي بنقض حكم ابراء ذمة الشيخ أسامة من طلب تنفيذ الوالدة عاتقة الحرازي - 1447-07-22 - pdf.4771864931	عنوان الوثيقة
22-07-1447	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
376-372	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1TOjPciWFiww2D2rsm57qGXkLL-QISToP/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

حصدت العربية السعودية صك رقم 87\41\41\1"1/اء مي _ _ -
_ - #6 محكمة الاستئناف بمحافضة جدة رقم الصفحة: ١ نا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الحقوقية الأولى وبناء على القاضية رقم
852591\الا 2 وتاريخ: 55\1//.5 هـ لل دا ططراق القضية

330272727 كس ا اب أسامها بن احمد بن عباس زيني الهوية الوطنية 0 سعودي المدعي مستأنفة عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي الهوية الوطنية 0 1.01.8184 001 سعودي مدعى عليه مستأنف ضده بما أن وقائع القضية قد أوردتها الحكم المستأنف رقم (4731639254) وتاريخ (03 / 06 / 1447 هـ) الصادر من دائرة التنفيذ (الثانية) بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار وتتلخص في أن الملتمس يطلب في التماسه: أولاً: قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً. ثانياً: إلغاء الحكم الملتمس عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى بالإبراء. وبعد النظر أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بما يلي: رفض طلب التماس إعادة النظر موضوعاً. والمقدم من قبل ولي المدعى عليها/عدنان احمد عباس زيني سنجل مدني رقم (611/5717/77)ء المقيد برقم (4713404041). وتاريخ 01 / 05 / 1447هـ؛ ثم تقدمت المستأنفة المدعى عليها - بطلب الاعتراض رقم (4713765960) ويظهر على نظام تقاضي بأنه قد تم التحقق من تقديم الطلب أثناء المدة النظامية، وتتلخص المذكرة الاعتراضية في: الأسباب: أولاً: إن الحكم محل الاعتراض صدر في مواجهة على فاقد الأهلية الشرعية والنظامية ولا ولاية له ودون اختصام الولي أو علمه أو تبلغه فإنه باطل شرعاً ونظاماً ويجوز إعادة النظر فيه ولو بعد اكتسابه القطعية وقد صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى حيث أن المستأنفة عاتقه محمد يحيى الحرازي فاقدة الأهلية بموجب صك رقم (4630371972) وأن الولي الشرعي المعين هو المستأنف عدنان أحمد زيني. ولما كانت الدعوى قد أقيمت دون اختصام الولي ودون تبليغه رسمياً فإنها مخالفة صريحة لنص النظام إذ لا تنعقد الخصومة شرعاً إلا بتمثيل صحيح من الولي وثبوت تبليغه ولا يكفي تبليغ فاقد الاهلية بناء على ما نصت عليه ذلك المادة رقم 17 من "نظام المرافعات. ثانياً: انتفاء ولاية قاضي التنفيذ على الإبراء غير المستند إلى سند تنفيذي: بناء على ما نصت

عليه الفقرة (١/؟) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على أن اختصاص قاضي التنفيذ بالإبراء أو الصلح مشروط بأن يكون ذلك بموجب سند تنفيذي والذي ورد بيان أنواعه حصراً بنص المادة التاسعة من نظام التنفيذ وبإزالة نص المادة الآتية على ورقة الإبراء التي يزعمها المستأنف ضده فإنها خارجة عن كونها سنداً تنفيذياً ولما لم يقدم الأخير أي سند تنفيذي وفق منصوص النظام والذي يثبت الإبراء فإن الدائرة غير مختصة ولا ولاية لها تنبسط على طلب الإبراء طالما لم يبنى على سند تنفيذي وقد قررت المحكمة العليا في قرارها رقم (*١٠/ت/5 لعام ١٤١٥هـ). ثالثاً: سبق الفصل في ذات الطلب المقدم في دعوى المنازعة الماثلة وصدور حكم قضائي بعدم قبول طلب الإبراء ذاته ورده وذلك أن المستأنف ضده تقدم سابقاً بذات الطلب حصت العربية السعودية صك رقم ١٤١١/٤١٨٤١/١٨٧١/١٤١١ سس ي _ ن _ مس سس لح بلق 2 محكمة الاستئناف بمحاكمة جدة رقم الصفحة: ؟ نا أمام المحكمة التجارية ناظرة القضية الأصلية (محكمة الموضوع) وصدر الحكم بعدم قبول طلبه ورفض التماسه وحكم المحكمة التجارية النهائي برفض طلب الإبراء قد اكتسب حجية الأمر المقضي به وفقاً لنص المادة (٨٧) من نظام الاثبات ومتى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية لما في ذلك من هدر لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وتسلسل لا-نهاية له و يترتب على ذلك بطلان الحكم محل لمخالفته نظام الاثبات بعدم جواز النظر بالدعوى المحكوم بها بحكم نهائي قطعي والحكم محل الاعتراض خالف نص هذه المادة مخالفة صريحه يوجب معاً نقضه وإعادة النظر فيه. رابعاً: مخالفة الحكم محل الاعتراض لنص المادة (١٨٤) من نظام المرافعات الشرعية بناء على ما نصت عليه الفقرة (٥) من ذات المادة وانه لما كان الحكم محل [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الاعتراض قد صدر في مواجهة قاصر فاقدة الأهلية واكتسب الصفة النهائية دون رفعه إلى الاستئناف لتدقيقه

وجوباً فقد جاء معيباً لمخالفته إجراءً جوهرياً يتعلق بالنظام العام ولم يجب فضيلة ناظر القضية طالما خاض في موضوع الالتماس كما هو بين من منطوقه عن هذه المخالفة وأغفلها البتة دون مسوغ إلا ما يمكن اعتباره قصوراً في التسبيب يوجب النقص بكل وضوح. خامساً: وقوع غش وتدليس من المستأنف ضده من شأنه التأثير على الحكم إذا أنه أوهم الدائرة الموقرة بأهلية والدته مع علمه المسبق بعدم ولايتها وكذلك اخفاه على مقام الدائرة سبق الفصل في ذات طلبه بالإبراء بحكم نهائي بات كما هو مبين بعالية محاولا الالتفات على الحقوق واسقاطها بأساليب وطرق غير مشروعة نظاماً لو علمت بها الدائرة الموقرة لكان مآل طلبه المائل الرد شكلاً وموضوعاً لذلك وبناءً على تحقق الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الالتماس وإعادة النظر في الحكم بالإبراء. الطلبات: أولاً قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً. ثانياً: إلغاء الحكم المعترض عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى بالإبراء. وأحيلت القضية للدائرة لنظرها تدقيقاً. وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر بها والاعتراض المقدم عليه. وحيث إن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً وأما من حيث الموضوع واستناداً للمادة (190) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (28) الفقرة (3) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام فقد تقرر نظر القضية والسير فيها مرافعة وفيها حضر المستأنف وحضر المستأنف ضده وأحال المستأنف للائحة الاعتراض المقدمة منهم. وجرى عرضها على المستأنف ضده فأبرز رده مكتوباً ونصه: فهذا جوابنا على ما ورد في مذكرة المستأنف وكالة على الحكم رقم (4731639254) وتاريخ 03/06/1447هـ. الصادر من دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بجدة في القضية رقم (7441864931) وتاريخ

08/04/1447هـ: بداية فإن جميع ما احتوت عليه مذكرة الاعتراض مكرر سبق وأن قدمه المعارض وكالة وفندت أسباب الحكم هذه الأمور سواء في الحكم الابتدائي أو في التماس إعادة النظر فلم يأت بأي جديد وتفصيل ردنا عليها ما يلي: أولاً: ليس صحيحاً أن الحكم محل الاعتراض صدر دون تبليغ أو إعلام فالثابت أن صك الحكم رقم (4731461703) وتاريخ 13/04/1447هـ في القضية رقم (4771864931) وتاريخ 08/04/1447هـ تضمن في ص 1 السطر 7 بأنه تم تبليغه بموجب مهمة التبليغ الإلكترونية رقم (804332242). وفي ص 2 السطر 19 والذي تم التبليغ أيضاً بموجب مهمة التبليغ الإلكترونية رقم (804620836). فإذا كان الأمر كذلك وأن التبليغ تم صحيحاً وحيث إن المنوط بالولي متابعة التبليغات والإجراءات النظامية. وقد قصر في ذلك فهو مفرط والمفرط أولى بالخسارة. ولما سبق فما أثاره في خامسا. من مذكرته الاعتراضية من وجود غش وتدليس من موكلي من شأنه التأثير على الحكم يرد عليه بأن ما حصت العربية السعودية صك رقم 5147\141/م ييب بل 2س محكمة الاستئناف بمحاكمة جدة رقم الصفحة: + نا ذكره مجرد دعوى مفتقرة للدليل فلم يقدم المستأنف دليلاً واحداً معتبراً على هذا الغش والتدليس بل إن ما ذكره كدليل على هذا الغش وهو أن والدة موكاي ليست ذات أهلية هو دليل على تقصير المستأنف وتفريطه فالولي مسؤول عن الوالدة وعن جوالاتها وصحتها وكل ممتلكاتها وكونه لا. يتفق هذه الأمور فهو غير جدير بالولاية عليها ويدل على تفريطه. والمفرط أولى بالخسارة. كمسا أن موكلي لم يخفي شيئاً بل رفع دعوى استكملت كافة إجراءاتها النظامية الصحيحة والمعتبرة. وتم التبليغ عن طريق النظام. فكيف يكون هذا غشاً. ثانياً: ما ادعاه من انتفاء ولاية قاضي التنفيذ على الإبراء غير المستند إلى سند تنفيذي غير صحيح؛ والصحيح هو ثبوت الولاية لقاضي التنفيذ بالمادة (3/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على: "إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء: أو الإبراء. أو

الصلح,, أو المقاصة - بموجب سند تنفيذي - . أو الحوالة, أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فبي ممن اختصاص قاضي التنفيذ". وبالمادة (9/7) من نظام التنفيذ ونصها: "7- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً". وبالمادة (29/1) من نظام الإثبات ونصها: "يعد المحرّر العادي صادراً ممن وقع وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. أو ينكر ذلك خَلْدُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". فقد تم الإبراء صحيحاً وأقرت فيه والدة موكلي صراحة قبل ثبوت الولاية عليها بإبراء موكلي (ابنها) من كافة الديون والمستحقات التي عليه. علماً بأن تاريخ سند الإبراء هو: 25/08/1445: بينما حكم الولاية من المستأنف على الوالدة كان بتاريخ: 24/04/1446. أي بعد سند الإبراء بما يقرب من السنة وهذا سند محرر من الوالدة عاتقة إلى انها المستأنف ضده في وقت لم يكن عليها ولاية من احد ولم تكن قاصراً كما أنه لم ينكر أحد هذا المحرر ولم يطعن فيه أحد بالتزوير كما أن هذا الإبراء عليه بصمتها ووقع عليه شاهدان لم يجرح عدالتهما أحد. ثالثاً: ما ذكره من "سبق الفصل في الدعوى من قبل المحكمة التجارية فقد نصت أسباب الحكم المستأنف ضده الرد الوافي على هذا الدفع: في ص (5) من الحكم ونصه: "وبالاطلاع على الحكم المرفق رقم (4630548401) وتاريخ 18/06/1446 الصادر من المحكمة التجارية بمحافظة جدة: تبين أنه لم يتناول موضوع الإبراء وإنما انتبى إلى عدم قبول الالتماس -المقدم: من الملتمس ضده في هذه القضية- لعدم انطباق الحالة محل الالتماس". وعليه يتبين أن ما أثاره لاوجه له وليمن لديه فيه دليل ويتعارض مع قواعد البراءة الأصلية. الطلبات: رفض الاعتراض وتأيد حكم الدرجة الأول. أه وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها ولائحة الاعتراض المقدمة عليه؛ تبين أن الاعتراض قِيم خلا الأجل المحدد نظاماً. واستوف أوضاعه الشكلية المقررة. فيكون

مقبولاً شكلاً. وأما من حيث الموضوع؛ فإنه لما كان الثابت بالأوراق صدور صك الولاية رقم (4630371972) وتاريخ 24/4/1446هـ قبل صدور الحكم الملتمس عليه، وكانت المدعى عليها قد ثبت فقد أهلها بموجب ذلك الصك. فإن اختصاصها شخصياً في الدعوى دون تمثيلها بولها الشرعي -مع علم المدعي اليقيني بصدور صك الولاية حسبما تم إثباته في وقائع الصك الصادر من الدائرة الثانية المنوّه عنه- يُعد اختصاصاً غير صحيح. وتكون الخصومة منعدمة حصت العربية السعودية صك رقم 14\5187 "لاء سس ي _ ن _ مس سس لح بلق 2 محكمة الاستئناف بمحاكمة جدة رقم الصفحة: 4 نا شرعاً ونظاماً. ولا يترتب عليها أثر. إذ لا تنعقد الخصومة إلا بتمثيل صحيح. ولما نصت عليه الفقرة (ز) من أولاً من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية؛ والمادتين (88/1) و(90/2) من النظام ذاته. من جواز التماس إعادة النظر ونقض الحكم متى صدر على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً. ولما كان هذا العيب متعلقاً بالنظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة. فإن الحكم الملتمس عليه يكون قد صدر مخالفاً للنظام واجب النقض. الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى قبول الاستئناف موضوعاً وقبول التماس إعادة النظر موضوعاً.

ونقض الحكم. والحكم مجدداً بعدم صحة الحكم الملتمس عليه لعدم صحة الخصومة؛ لعدم قيامها على تمثيل صحيح. وذلك كله وفقاً لما سيرد في منطوق الحكم، وللمدعي إقامة دعواه على الوجه الصحيح للنظر فيها.

لذلك حكمت المحكمة بالآتي: أولاً- قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً. ثانياً: نقض الحكم المستأنف رقم

(4731639254) وتاريخ (03 / 06 / 1447 هـ) الصادر من دائرة التنفيذ (الثانية) بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة. فيما قضى به من رفض طلب التماس إعادة النظر موضوعاً والمقدم من قبل ولي المدعى عليها/عدنان احمد عباس زيني سجل مدني رقم.)

٠١١٧.95717/77 (المقيد برقم (4713404041). وتاريخ 01 / 05 هـ ثالثاً: الحكم مجدداً بقبول التماس إعادة النظر شكلاً وموضوعاً. والمقدم من قبل ولي المدعى عليها/عدنان احمد عباس زيقي سجل مدني رقم (٠١١١./9171775) المقيد برقم (4713404041). وتاريخ 01 / 5 / 1447 هـ ونقض الحكم الصادر من دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بجدة رقم (4731639254) وتاريخ 1613/1447 هـ فيما قضى به من ثبوت إبراء المدعى عليها/عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي سجل مدني رقم (1007056847).: للمدعي/أسامه بن احمد بن عباس زيني سجل مدني رقم (1008017301): من الطلب التنفيذي محل الدعوى والمقيد برقم (401024501240718) وتاريخ 8. / ؟. / 545 هـ بمبلغ قدره (7.101719؟) سبعة وعشرون مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً. سعودياً.

لعدم قيام الدعوى على خصومة صحيحة وتمثيل نظامي معتبر
 وبه تلغى جميع الآثار المترتبة على الحكم المنقوض. وبالله
 التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المملكة العربية السعودية فتك وزارة العدل صك رقم ها اثاءلا
لها 01 0 محكمة الاستئناف بمحافظة جدة رقم الصفحة: ه 0
1 الدائرة الحقوقية الأول تاريخ الصك: 141./1/77 لوزت [س]
المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية 111107
إدارة الدعاوى والأحكام 0 عضو الدائرة عضو الدائرة ئيس الدائرة
القضائية ميلسلا دمحم هلاا دبع نلاخ نرقملا نرقم حلاص نرقم
زيافلا ميركلادبع ديز زيزعلادبع 000 0 0 م 0 ا يك 0 0 يت
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-058 – حکما إثبات التنازل والتخارج وإبراء الذمة ومستندات التنازل
بطاقة الوثيقة

DOC-058	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
حكما إثبات التنازل والتخارج وإبراء الذمة ومستندات التنازل	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
عدنان زيني، عاتقة الحراري	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
381-377	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/ 1gBLJzMM2w0hAcayaRtxi8sg SWH4rmyDm/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أَسَامُہ بن احمَد بن عباس زیني تاكرثلا مکحن تابثا عباس لزانتلا
زیني جراختلاو نم أَسَامُہ بن احم د ب أَسَامُہ بن احم د بن عباس
زیني أَسَامُہ بن احم د بن عباس زیني أَسَامُہ بن احم د بن عباس
زیني أَسَامُہ بن احم د بن عبا أَسَامُہ بن احم د بن عباس زیني
أَسَامُہ بن احم د بن عبا أَسَامُہ بن احم د بن عباس زیني أَسَامُہ
بن احم د بن عبا أَسَامُہ بن احم د بن عباس زیني أَسَامُہ بن احم د بن عبا
بن عبا أَسَامُہ بن احم د بن عباس زیني أَسَامُہ بن احم د بن عبا
أَسَامُہ بن احم د بن عباس زیني أَسَامُہ بن احم د بن عبا أَسَامُہ
بن احم د بن عباس زیني أَسَامُہ بن احم د بن عبا أَسَامُہ بن احم د
بن عباس زیني أَسَامُہ بن احم د بن عبا أَسَامُہ بن احم د بن

عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس
زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني
هتدلاو مكح بن عباس زيني ءاربا ةمذ يلكوم نم غليم أسامه بن
احمد أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عباس
زيني أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا
أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه
بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد
بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا موكلي إلى زيني
عندنان / السيد تنازل تثبت التي المستندات ينيز سابع نب دمحا
نب هماساً أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن
عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس
زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني
أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه
بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد
بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا
ولدتها منذ قاصرة والتده بأن إقراره ويثبت عاتقة / السيدة
لوالده زيني عدنان / السيد ولية صك ينيز سابع نب دمحا نب
هماساً أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن
عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس
زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني
أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه
بن احمد بن عبا الفيديو مقاطع وسماع والدته استجواب فيها
طالب التي الجلسة ضبط ينيز سابع نب دمحا نب هماساً أسامه
بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه
بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد
بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا
أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه
بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد
بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس
عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس

زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني
هتخص في المطعون الحرازي ينيز عاتقة سايع / الوالدة نب
إقرار أسامه بن احمد أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن
احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن
احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن
عبا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-059 – ردود على حكم الالتماس 717

بطاقة الوثيقة

DOC-059	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
ردود على حكم الالتماس 717	عنوان الوثيقة
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
7	عدد الصفحات (تقديري)
388-382	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1eJmqgeo661_WxLozixnZkbexF4tPPg0/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أولاً: الرد على موضوع الأوراق الجديدة (عقود التأسيس والسجلات التجارية)

المحكمة قالت إن موضوع إدارة الطاعن للشركات "مو جديد، وأنه كلام قديم ومناقش من قبل". هذا الكلام غير صحيح للأسباب التالية:

أولاً: المستندات التي جابها الطاعن هي عقود تأسيس الشركات وسجلاتها الرسمية من وزارة التجارة وكاتب العدل، وهذي مستندات رسمية وقوية. نظام الإثبات المادة (25) و(26) تنص على أن المحرر الرسمي حجة

على الكافة، وما دام لم يثبت تزويره، فهو صحيح وملزم للجميع.

ثانياً: هذي المستندات تثبت أن الطاعن أدار الشركات لمدة ٣٠ سنة. وهذا الكلام موثقة من المرحوم الشيخ أحمد بنفسه في عقد البيع، حيث أقر أن المبلغ المذكور بالعقد يشمل مقابل إدارة الطاعن لكل هذه السنين. ونظام الإثبات بالمادة (17) يقول الإقرار حجة قاطعة على اللي أقر وورثته من بعده.

ثالثاً: إقرار المرحوم في العقد باستحقاق الطاعن لمبالغ الإدارة يعني أن المبالغ داخله في قيمة الصفقة، وكان المفروض على المحكمة إنها تخصمها من المبلغ الذي حكمت به. وحتى لو افترضنا جدلاً - ومو معناه إننا نقر - أنه صار غبناً في قيمة الحصص، هذا لا يلغي إقرار المرحوم، ولا يسقط حجته، لأنه إقرار قاطع وما يتأثر بدعاوى الغبن اللي جاءت بعدين، خصوصاً أن الإقرار موجود بالعقد نفسه ومؤيد بالمستندات الرسمية.

رابعاً: هذه المستندات اللي جابها الطاعن عبارة عن أدلة مترابطة، كان المفروض المحكمة تعتد بها. ونظام الإثبات المادة (1) تقول إن الإثبات هو إقامة الدليل على واقعة قانونية أو تصرف قانوني.

خامساً: تجاهل المحكمة لهذي المستندات وعدم خصمها للمبالغ التي يستحقها الطاعن جعل الحكم غير عادل. حتى لو افترضنا أن القيمة التي حكمت بها المحكمة هي الصحيحة، الوالد أقر في العقد أمام شهود إنه متنازل للطاعن عن جزء من قيمة الحصص مقابل إدارته للشركات. هذا الإقرار مكتوب بالعقد وموثق بشهود. من

باب الإنصاف، كان على الأقل على القضاة خصم هذا المبلغ من القيمة التي حكموا فيها، وهذا كان راح غير نتيجة الحكم، لكن المحكمة تجاهلت الإقرار مع أنه ثابت. سادساً: شرط "التعذر" في الفقرة (ب) من المادة ٢٠٠ ما يقتصر على المستندات الجديدة فقط، بل يشمل المستندات القديمة التي ما قدر أحد يقدمها قبل الحكم لسبب قاهر. وقضاء المحكمة العليا استقر على أن شرط التعذر يمتد ليشمل المستندات التي كانت موجودة، وتعذر تقديمها (سبب التعذر في ظروف قاهرة ؟)

ثانياً: الرد على موضوع حكم التنفيذ (ورقة الإبراء)

بالنسبة لحكم التنفيذ الذي فيه إبراء والدة الطاعن، المحكمة قالت إن هذا الحكم يتعلق بالتنفيذ، وليس بموضوع الدعوى. لكن الطاعن ما قدم حكم التنفيذ كسبب مستقل تحت الفقرة (ب)، قدمه كدليل يدعم سبب الفقرة (ز) الذي يتعلق بعدم تمثيل الوالدة تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

أولاً: صدور حكم التنفيذ بإبراء الطاعن من المبلغ المحكوم به لصالح والدته يعني أن ذمة الطاعن بريئة من هذا الدين قانونياً. هذا الإبراء لو كان موجود وقت نظر الدعوى، كان راح يؤثر في وضع الوالدة القانوني في القضية.

ثانياً: الإبراء الذي صدر من الوالدة للطاعن بعد الحكم، ما ينفي وجود خلل في تمثيلها في أثناء الدعوى، بالعكس ممكن يكون دليلاً إنها ما كانت على دراية كاملة بحقوقها وقت الدعوى، أو أن من كان يمثلها لم يعبر عن إرادتها الحقيقية.

ثالثاً: صدور حكم التنفيذ بالإبراء يثبت أن الوالدة - لو كانت ممثلة تمثيل صحيح - كان ممكناً تنازل عن طلبها قبل بأن

تتنازل عن حقها من بدري، وكان النزاع انتهى. استمرار النزاع لين وصلوا لحكم بالإلزام وبعدين الإبراء يدل على أنه يوجد خلل في التمثيل في أثناء الدعوى.

رابعاً: اللي قالته المحكمة إن نفس ورقة الإبراء قدمت في التماس سابق، هذا الكلام مردود عليه؛ لأن الطاعن ما قدم الورقة نفسها، قدم حكماً قضائياً نهائياً من دائرة التنفيذ، وهذا الحكم غير ورقة الإبراء تماماً من حيث طبيعته القانونية وحجته. حكم التنفيذ هذا مستند قضائي جديد مكتسب قوة الأمر المقضي، صادر من جهة قضائية مختصة، ونافذ وواجب التنفيذ. هذا المستند لم يكن موجوداً وقت الالتماس السابق، فهو جديد ولم يعرض على المحكمة من قبل. قيمته كدليل مو بس إنه إبراء للذمة، بل هو قرينة قوية تدعم سبب الفقرة (ز)، خصوصاً مع الأدلة الثانية عن حالة الوالدة وصك الولاية الذي صدر بعد الحكم، وكل هذا يعزز بأن الوالدة ما كانت ممثلة تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

ثالثاً: الرد على موضوع تناقض منطوق الحكم (الفقرة هـ)

المحكمة قالت إن المنطوق واضح وصدر بالإلزام، وإن أسباب الحكم السابق متوافقة مع الطلبات، وإن الملتمس ما بين وجه التناقض في المنطوق. هذا الكلام غير صحيح، والتناقضات اللي في أحكام الدرجة الأولى والاستئناف تثبت العكس. ومن المبادئ المعروفة في القضاء السعودي إن "الأسباب والمنطوق وحدة واحدة ما تتجزأ"، فإذا كان في خلل بالأسباب، هذا الخلل ينعكس على المنطوق ويضعف قوته. والتناقضات اللي تثبت هذا الخلل هي: التناقض الأول: المحكمة من ناحية استندت إلى إقرار الوالد إنه "ما باع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه"، ومن ناحية أخرى استندت إلى تقارير طبية تثبت أنه كان يعاني النسيان. والأغرب

أن نفس هذه الواقعة كانت قدام قاضي المحكمة العامة في قضية الحجر على المرحوم والقاضي وقتها حكم برد دعوى الخصوم، وقرر إنه المرحوم ما يحتاج إلى ولي، واستند إلى التقرير نفسه من الصحة النفسية الذي أكد صحة أهليته، رغم أنه يعاني النسيان. ليش القضية هنا أخذوا بإقراره السلبي بعدم البيع، وقاضي الحجر شاف التقارير نفسها، وحكم بكامل أهليته، ورد دعوى الحجر؟ هذا التناقض أثر في الحكم.

التناقض الثاني: المحكمة قالت إنها "غير ملزمة بتحقيق العقد" رغم وجود قرائن عندها تثبت عدم صحته، وبعدين راحت وحكمت بعدم صحة العقد بناء على القرائن نفسها بدون تحقيق. هذا التناقض في التسبيب جعل الحكم يخلو من أساس موضوعي سليم.

التناقض الثالث: المحكمة قالت إن الدعوى "ليست لإنكار واقعة البيع، بل للغبن في قيمة المبيع"، وبعدين راحت وحكمت بعدم صحة البيع بناء على القرائن نفسها. كيف تكون الدعوى موجهة للغبن بس، وبعدين يحكمون بعدم صحة البيع؟ هذا تناقض واضح.

التناقض الرابع والأخطر: المحكمة جازمت وقالت إن المرحوم "ما وقع أصالة على عقد البيع، وأنه كان فاقدا للأهلية". هذا الكلام ما عليه دليل، ويتناقض مع الوقائع التي تثبت حضور المرحوم ومعه شهود وقعوا على العقد في المجلس نفسه، وهم: عدنان فوزي الهندي، فيصل فهد القثامي، عبده مسعد الوصابي. المحكمة ما استمعت لهؤلاء الشهود، ولا حققت معهم، ورغم ذلك جازمت بعدم توقيعه. هذا القول يرقى إلى أن يكون كذباً على لسان القضاء، لأنه يناقض الوقائع الثابتة بالمحركات الرسمية التي لم يطعن فيها بالتزوير.

التناقض الخامس: المحكمة تذبذبت في موقفها من العقد الرسمي. من ناحية قالت إن العقد موثق أمام وزارة التجارة وكاتب العدل، لكنها قالت إن التوثيق هذا "ما له أثر قانوني يثبت صحة العقد". ومن ناحية أخرى استندت إلى المادة (26) من

نظام الإثبات التي تقول إن المحرر الرسمي حجة على الكافة أي أن ما هو مكتوب في العقد الموثق يعتبر صحيحاً وملزماً للجميع، ما لم يثبت تزويره بطريقة قانونية. وبعدين راحت وطرحت العقد الرسمي جانباً، واعتمدت على قرائن غير مثبتة، رغم أن العقد ما طعن فيه بالتزوير، ورغم أن الشهود ما استمعت لهم. هذا يتعارض مع القاعدة المعروفة "الثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد". المحكمة هنا تناقضت حين وثقت بالعقد رسمياً ثم تجاهلته.

التناقض السادس: المحكمة نسبت للطاعن إنه "قبل ورضي" بتقييم مكتب أبو غزالة. هذا الكلام غير صحيح أبداً، بل هو كذب على الطاعن. الثابت في حكم الصلح والتخارج إن الطاعن لم يرض بهذا التقييم، بل تم التخرج على صلح بقيمة مختلفة تماماً. ممكن التوضيح أكثر بأن حتى وإن قبل الطاعن بتقييم أبو غزالة، ولكن أبدى اعتراضه، ولم يتم التخرج والصلح إلا بقيمة مختلفة. التناقض السابع: المحكمة قالت إنها أخذت بالتقييم الأقرب زماناً لانتقال الحصص، بعدين تجاهلت إن التقييم الأقرب هو اللي في العقد نفسه بين الأطراف، وأخذت بتقييم آخر. هذا تناقض بالمنهجية. والأهم أن العقد هذا استوفى كل الأركان الشرعية والنظامية، من أهلية الطرفين والقيمة العادلة للصفقة، والتي يتجلى عدلها إن المرحوم كان اشترى الحصص نفسها بـ 62 مليون ريال، وباعها للطاعن بـ 120 مليون ريال، يعني زيادة 58 مليون وبنسبة 93.55% عن سعر شرائه. هذه الزيادة الكبيرة تثبت أن الصفقة عادلة ومربحة للبائع، وتنفي أي كلام عن غبن.

التناقض الثامن: المحكمة تجاهلت قيمة التخرج الفعلية التي تمت باتفاق الأطراف، ونفذت أمام وزارة التجارة وكاتب العدل، وأخذت بتقييم آخر مختلف. والأصل الشرعي والنظامي إن عقد الصلح والتخرج من أقوى العقود الملزمة، ويكتسب حجية قاطعة بمجرد توثيقه. والاتفاق اللاحق بين الأطراف ينسخ الذي قبله من تقييمات، لأن إرادة الأطراف الحرة هي مصدر الالتزامات. وحتى

لو افترضنا أن المحكمة تبغي ترجع إلى تقييم فعلي، كان المفروض تأخذ بقيمة التخرج نفسها، لأنها القيمة الفعلية التي تم بها التخرج ونفذت. هذا المنطق يخلي الحكم معيباً، خصوصاً أن القضاة ما حققوا في المستندات التي عندهم، مثل حكم الصلح التي أشاروا إليه في حشيتهم وتجاهلوه، أو في منطقية القيمة المذكورة بالعقد نفسه.

حكم الصلح والتخرج الصادر سنة ١٤٣٢هـ مو مجرد ورقة عادية، هذا هو المستند الأم والمرجع الأساسي التي المفروض ينهي النزاع نهائياً بين الأطراف جميعهم. القضاء السعودي والمحكمة العليا عندهم مبدأ ثابت ومعروف، أن "الأسباب والمنطوق وحدة واحدة ما تتجزأ". يعني إذا كان في خلل أو تناقض في أسباب الحكم، هذا الخلل ينعكس حتماً على منطوق الحكم، ويخل بقوته وحجيته. الخصوم في محضر الصلح والتخرج أبرأوا ذمة الطاعن بموجب حكم الصلح النهائي. كيف المحكمة ترجع إلى التقرير نفسه الذي تم الصلح بناءً عليه، وتستخدمه عشان تلزم أسامة بمبالغ جديدة، مع أن الصلح الذي وافقوا عليه هو نفسه الذي أبرأ ذمته؟ هذا تناقض واضح وصريح.

حكم الصلح صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم (عدنان وغيره ضد أسامة) حول الشركات نفسها (شركة أحمد زيني التجارية). البند (1/4) من الحكم ينص على أن عدنان أقر: "بأنه ليس له أي حق في مطالبة الطرف الأول (أسامة زيني) سواء بصفته شريكاً أو مديراً للشركات محل الدعوى... ويعتبر هذا التخرج بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات." الحكم لم يقل "حق عدنان الشخصي" فقط، بل قال "حقهم" وأطلقها. بمعنى أنها تشمل: \- الحقوق الشخصية لعدنان (نصيبه المباشر في الشركة) \- الحقوق الموروثة (التي آلت إليه من والده) لأنه بمجرد وفاة المورث، اندمجت حقوقه مع حقوق الورثة، وأصبحت

كلها تحت مظلة واحدة. لما عدنان يوقع على هذا الصلح، ويوافق على إبراء ذمة الشيخ أسامة، هذا الإبراء يشمل كل المطالبات المتعلقة بالشركات، سواء كانت ناشئة عن حق شخصي أو عن حق موروثة.

وهذه النقطة تصب في انعدام صفة عدنان وفقاً للمادة ز. الخلاصة: التناقض هنا إن المحكمة تجاهلت حكماً قضائياً بات (حكم الصلح)، وبنت حكمها على تقرير استخدم في قضية سابقة انتهت بإبراء الذمة. هذا التناقض بين الذي اتفق عليه قضائياً والتي حكمت به المحكمة لاحقاً، يجعل منطوق الحكمين غير قائمين على أساس سليم، وهذا سبب قوي جداً يستوجب نقض الحكم.

كل هذه التناقضات تثبت أن تسبب أحكام الدرجة الأولى والاستئناف كان فيه خلل جوهري، وتضمن أكاذيب على لسان القضاء لما نسبوا للطاعن أو للمرحوم أو للواقع أشياء ما صارت، مثلاً إنه ما في شهود مع أنهم موجودون، وإن الطاعن قبل تقييم ما قبله، وإن المرحوم ما وقع على العقد مع أن توقيعه ثابت بمحرر رسمي. هذه الأخطاء انعكست على منطوق الحكم وجعلته غير منصف.

رابعاً: الرد على موضوع عدم التمثيل الصحيح (الفقرة ز)

المحكمة قالت بالنسبة لموضوع صفة عدنان زيني إنه "دفع موضوعي قديم مناقش، وما يدخل في الفقرة التي تتكلم عن التمثيل". هذا الكلام غير دقيق:

أولاً: الفقرة (ز) من المادة ٢٠٠ تتكلم عن الحكم على "من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى". انعدام صفة الخصم مرتبط بمسألة التمثيل، لأن الذي ما له صفة في الدعوى ما يعتبر ممثل تمثيل صحيح.

ثانياً: بخصوص تنازل عدنان زيني عن حصصه للطاعن، هذا التنازل ثابت بالأوراق الرسمية. تنازل عن حصصه بتاريخ ١٤٣١/١/١٦هـ، وعاش بعدها ٧ سنوات وما ادعى الغبن، وتم تخارج الخصوم في حصصهم بتاريخ ١٤٣٤/١/١٠هـ وما ادعى الغبن، وبعد وفاة الوالد رفع دعوى يتهم الطاعن بالتزوير حتى انتهى بأن ادعائه يخص الغبن. هذا يثبت أنه ما له صفة في الدعوى من الأساس.

ثالثاً: بالنسبة لموضوع تمثيل والدة الطاعن بدعوى أنها قاصرة عقلياً، المحكمة قالت إن "واقع حالها يخالف كذا، وما صدر بحقها صك ولاية طول عمرها، وصك الولاية اللي جابوه صدر بعد الحكم".

أولاً: صدور صك الولاية بعد الحكم لا ينفي أنها كانت محتاجة ولاية قبل الحكم، بالعكس ممكن يكون دليلاً إن حالتها كانت تستوجب الولاية من قبل. وقصورها العقلي منذ الولادة ثابت بإقرار ابنها عدنان نفسه في صك الولاية المرفق.

ثانياً: مسألة الأهلية من النظام العام، والمحكمة ملزمة بتحقيق منها من تلقاء نفسها. وهي ما لم تفعل ذلك، واعتمدت على عدم وجود صك ولاية سابق كدليل على اكتمال الأهلية، وهذا غلط.

ثالثاً: حكم التنفيذ اللي فيه إبراء والدة الطاعن للمبلغ المحكوم به يعزز هذا الكلام. إبراء الوالدة للطاعن بعد الحكم، مع وضعها الصحي، يثير تساؤلات جدية عن مدى إدراكها لحقوقها وقت الدعوى، وعن إن كانت إرادتها عبرت عنها تمثيل صحيح. هذا الحكم صدر بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٠م، ويؤكد عدم رضاها بهذه الدعوى، وإن

القضية ما قدمت بإرادتها الحرة. ومن قاعدة الأهلية، من باب أولى أنه ما يكون لها صفة في القضية أبداً.

رابعاً: قضاء المحكمة العليا استقر على أن الفقرة (ز) تهدف لحماية الذي صدر الحكم ضده ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً، سواء كان ذلك بسبب انعدام الأهلية، أو بسبب خلل في الوكالة، أو بسبب انعدام الصفة. والوالدة هنا، مع كل الذي أثير حول أهليتها وتمثيلها، وحكم التنفيذ بالإبراء الذي يكشف تناقض موقفها، كل هذا يثبت أنها ما كانت ممثلة تمثيلاً صحيحاً.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-060 — سند براءة الذمة من عاتقة - نسخة ثانية

بطاقة الوثيقة

DOC-060	رقم الوثيقة
إخطار مطالبة	نوع الوثيقة
سند براءة الذمة من عاتقة - نسخة ثانية	عنوان الوثيقة
25/08/1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
389-389	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ADaeCTW0g7TIG6MsRphDQXBh6BonfNIT/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

سند براءة ذمة مالية بتاريخ اليوم الأربعاء 25/08/1445هـ الموافق 06/03/2024م أقر أنا السيدة عاتقة محمد يحيى الحرازي، هوية وطنية رقم (1007056837) من سكان جدة، والوارد بصمتها أدناه، بأنني أبرئ الذمة المالية لولدي السيد / أسامة أحمد عباس زيني، هوية وطنية رقم (1008017301)، من أي حقوق أو التزامات مالية أو مبالغ مالية وعلى وجه الخصوص؛ المبلغ المحكوم به لصالحه في الدعوى رقم (42824717) والصادر فيها صك الحكم مكتسب القطعية من الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف التجارية رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ والمقدم بشأنه طلب التنفيذ رقم (

401024501240718) وتاريخ 07/04/1445هـ، لدى الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ بجدة، وهو مبلغ وقدره (27,651,219) (سبعة وعشرون مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائتين وتسعة عشرة ريالاً) وهذا إبراء تام لا رجعة فيه، وبه أقر وأصرح، وأي مطالبة مالية أو سند دين أو أي شيء آخر من هذا القبيل أطلالة فيه قبل تاريخ توقيع هذا السند يعتبر لاغياً وكأن لم يكن، ولا يحق لي مطالبة السيد/ أسامة أحمد عباس زيني، بأي حقوق مالية مهما كانت قبل تحرير هذا السند وهذا إقرار مني بذلك، وعلى استعداد للمثول أمام محكمة التنفيذ للإقرار والتصريح بهذا الإبراء، وأذنت لمن يشهد، والله خير الشاهدين.
حرر بتاريخ: 25/08/1445هـ الموافق 06/03/2024م بصمة المقر بما جاء أعلاه شاهد أول/ الاسم Saw Tr التوقيع: التاريخ شاهد ثان/ الاسم DAMA Supie التوقيع Just مأمّن أين الصدور م الحوار: 224155046 التاريخ: حدث مود [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-061 – طلب الاعتراض بالنقض - 2

بطاقة الوثيقة

DOC-061	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
طلب الاعتراض بالنقض - 2	عنوان الوثيقة
07 / 10 / 1447	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّق)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
395-390	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1bzER6AqxQdcmn--FZLm7kvFBi-4ewQMG/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

بسم هلا الرحمن الرحيم السالم عليكم ورحمة هلا وبركاته
وبعد سلمههلا أصحاب الفضيلة / رئيس وقضاة املحكمة العليا
املوضوع: التّعة اعتراض بطلب النقض هـ من املحامي 1447 /
07 / 10 أودعت هذه الصحيفة لدى محكمة الاستئناف التجارية
بجدة في يوم الأربعاء املوافق . هـ 144 املرخص من وزارة
العدل واملقيد بسجالت إدارة املحامة بالوزارة بموجب
الترخيص رقم... وتاريخ / / ،... / نع لا يكو يتفصب كلذو:
(املعترض) . (100٨017٣01) : هوية وطنية رقم أسامة أحمد
عباس زيني، • : دض ضده (املعترض) (. 10170٩٢7٣٣)
هوية وطنية رقم:، عدنان أحمد عباس زيني • ضدها (املعترض)

(. 100700٦٨47 هوية وطنية رقم:)، الحرازي محمد علي بي
عاتقة محمدح • . وصلى هلا وسلم على نبينا محمد وآله
وصحبه أجمعين) (؛ ملا هو موضح بالسباب. وهلا املوفق،
100٨017٣01 زيني، هوية وطنية رقم) هـ، املقدم من: أسامة
أحمد عباس 1447 / 04 / ٢٩ (وتاريخ 471٣٣٨٢٩٣1 باملحكمة
التجارية بجدة:)حكمت الدائرة: بعدم قبول التماس إعادة النظر
املقيد برقم) هـ الصادر من الدائرة الاستئنافية الثانية 1447 /
0٩ / 0٩ وتاريخ 47٣1٩٨٢٦1٩ منطوق صك الحكم املعترض
عليه رقم منطوق الحكم: أوال: ، ومستوفياً لكافة الشروط يوما
الثالثين مدة ضمن فإن الاعتراض مقدم في املواعيد الزمنية
املقرر وفقا صحيح النظام من ناحية الشكل:: ثانيا نظاما.
املقررة املواعيد في لتقديمه الشكلية الناحية من مقبوال يكون
فإنه الشكلية الأخرى، عليه . الحكم التنفيذي شأنها إجرائيا خارجا
عن موضوع الدعوى رفض اللتماس واعتبرت من الدائرة
املعترض وما توصلت له عليه الحكم يدل على عدم صحة ما بني
عليه بعد، وأن هذا املستند يعتبر مستندا قاطعا تم الحصول
املعترضه موكلي براءة ذم ويثبت، املعترض ضدها عدم
استحقاق يثبت هـ 1447 / 04 / 1٣ وتاريخ 47٣14٦170٣ رقم
- محكمة التنفيذ صادر من حكم - مستندا قويا موكلي املتعترض
قدم ملخص الوقائع: ثالثا: مما يجعله نى عليها الحكم امللتمس
فيه، التي ب هو خطأ جسيم، إذ أن املستند يثبت حقيقة الالتزام
أو انتفائه بالدعوى تكييف الدائرة للواقعة بأن املستند ال يتعلق
إن للنظام في اعتبار الحكم التنفيذي مستندا ال يتعلق بالدعوى
حيث (. ومخالفة الواقع إذا حصل امللتمس بعد الحكم على
أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم)
(ب) املادة املائتين ادعاءات الخصوم، وتندرج ضمن الحالة
املنصوص عليها في عدم صحة هو وثيقة قاطعة في الدعوى
أظهرت والحقيقة أن حكم محكمة التنفيذ. عدمه تكييف
واقعة)حكم محكمة التنفيذ(عندما اعتبرته شأنها متعلقا بالتنفيذ
من وقعت الدائرة املوقرة في خطأ جوهري في، حيث أخطئت

الدائرة في التكييف املوضوعي ملستند التماس إعادة النظر: (3) الفقرة املادة الثامنة والثمانون. الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها - 1: أسباب طلب النقض: رابعا أ.هـ... باطال ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فال يجوز للدائرة الحكم فيها أثناء النقطاع، وإذا حكمت فيكون حكمها (٢ الفقرة) (٩0) املادة في نظام املرافعات الشرعي عليه نص ما مخالفاملبدأ املواجهة بين الخصوم وضمانات املحاكمة العادلة، وهو استقرار القضاء على أن أي حكم يصدر دون تمكين الخصوم من ممارسة حقهم في الدفاع يعد باطال بطالنا مطلقا، لكونه. التنفيذية على أن عدم تمكين الخصم من ممارسة هذا الحق يعد إخلال جوهريا بالإجراءات يترتب عليه بطلان الحكم كما أكدت الالئحة. أ. هـ، تتولى الدائرة سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفعهم وأخذ شهادات الشهود (1 الفقرة) (71 املادة) في نظام املرافعات الشرعية ونظاما أن حق الدفاع من الحقوق الأصلية املكفولة للخصوم، وقد نص ن من املبادئ املستقرة شرعا حيث أ، نظام املرافعات الشرعية في تحقيق العدالة وإعادة النظر عند ظهور أدلة قاطعة إن رفض اللتماس بناء على هذا التكييف الخاطئ أدى إلى استمرار الحكم في أمر غير صحيح، مما يجعله مخالفاملقاصد. تحقيقاملبادئ العدالة وضمانا لسالمة الإجراءات اللتماس املقدم موجبا لإعادة النظر في يكون الأمر الذي املستند يعد دليال جوهريا من شأنه التأثير على مجريات القضية ونتيجتها، حيث أن. دعيه ت ملك الحق فيما تال وأنه ة والواقعي ة يفتقر إلى الأساس النظامي املعترض ضدها عاتقه الحرازي في دعوها ه ت، يتضح أن ما أورد ومستنداتها القضية مل وعند تأ، مستندا جوهريا يغير وجه الحق في الدعوى ويبرئ ذمة موكلي املعترض (. الإثبات من نظام واملادة العشرون واملادة الرابعة والعشرون املادة العاشرة بعد املائة واملادة الحادية عشرة بعد املائة) مخالفة - ب على عدم أحقية املعترض ضدهما بما حكم به من مبالغ، ومما يؤكد ذلك عدم مطالبة بقية الورثة. إعادة النظر في استحقاق مطالبة املعترض

عليه الثاني، حيث أن هذا الإبراء يدل و ما حكمت به عن والرجوع الصادر منها وكان جدير بالدائرة قبول طلب اللتماس وأعادته النظر في طلب املمتعرض ضدها في الدعوى املمرفوعة أمامها وفي الحكم. ع الدعوة ابتداء كان غير صحيح وأنه إثبات قاطع على أن رف يعتمد على إقرار املمتعرض ضدها بإبرة ذمة موكل من أي حقوق أو التزامات مالية وعلى وجه الخصوص املمبلغ املمحكوم به، املمتعرض بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من الدائرة املموقرة بسبب حصوله على حكم محكمة التنفيذ الذي فعندما تقدم موكلي املمتعرض ضدها ملوكلي املمتعرض. م املمحكوم به لصالحه)، فصدر حكم محكمة التنفيذ بثبوت إبراء لخصوص املمبلغ (وكان الإقرار على وجه العموم ثم خصصت بقولها) وعلى وجه الحقوق أو التزامات مالية أو مبالغ مالية (، من أي 100٨017٣01 أدناه بأنني أبرئ الذمة املمالية لولدي السيد / أسامة أحمد عباس زيني، هوية وطنية رقم) (، من سكان جدة والواردة بصمتها 10070٥٦٨47 أقر أنا السيدة / عاتقة محمد يحيى الحرازي هوية وطنية رقم:) بناء على إقرارها الذي نص على (- املمتعرض - والذي يثبت إبراء املمتعرض ضدها / عاتقة محمد يحيى الحرازي لذمة موكلي هـ 1447 / 04 / 1٣ وتاريخ 47٣14٦170٣ فالحكم الصادر من دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة رقم (. نفسها صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محال وسببا. وتقضي املمحكمة بهذه الحجة من تلقاء دليل ينقض هذه الحجة. وال تكون لتلك الأحكام هذه الحجة إل في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير الأحكام التي حازت حجة الأمر املمقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، وال يجوز قبول (:) ٨٦) نص اململادة. (الإثبات نظام اململادة السادسة والثمانون من مخالفة الدائرة) - أ وفيما يلي املمخالفات: .إخلال بحق الدفاع ومخالفة للنظام، وهو ما يوجب نقض الحكم املمطعون فيه على أحكام نظام الإثبات ورفض اللتماس دون بحث جوهره، يمثل املمبني إن تجاهل املمحكمة لطلب موكلي، و الأحكام النظام موكلي املمتعرض

واملكفولة بموجب نظام الإثبات، الأمر الذي يشكل إخلالاً بضمانات التقاضي العادل ومخالفة صريحة إن الحكم املطعون فيه قد قضى برفض اللتماس املقدم من موكلي، رغم أن قبول اللتماس يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق: (1 الفقرة) املادة الثامنة والثمانون قضائي صادر من املحكمة العليا مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو مخالفة مبدأ - 2 (عندما فتحت باب 124 - 120 - 111 - 110) املواد قعت الدائرة في مخالفة الباب العاشر من نظام الإثبات وخصوصاً و. بطالن الحكم كما أكدت الالئحة التنفيذية على أن عدم تمكين الخصم من ممارسة هذا الحق يعد إخلالاً جوهرياً بالإجراءات يترتب عليه نظام املرافعات الشرعية على وجوب تمكين الخصوم من عرض أقوالهم ودفعهم وتمكينهم من تقديم ما لديهم من بينات. (من 3 قد نصت املادة) ف إن من املبادئ املستقرة شرعاً ونظاماً أن حق الدفاع من الحقوق الأصلية املكفولة للخصوم، (ةدالما نم تارقفلا لامعاب مقت ملو ةعفارلما 110) ةربخلاب قلعتلما رشاعلا بابلا نم: . الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى أن تقرر ندب خير أو أكثر؛ إلبداء رأيه في املسائل - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - للمحكمة • . يراعى في اختيار الخير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع • . إذا اتفق الخصوم على اختيار خير أو أكثر أقرت املحكمة اتفاقهم • : من الباب العاشر املتعلق بالخبرة (111 وكذلك لم تقم بإعمال املادة) . اتخاذها في له يؤذن التي العاجلة والتدابير وصالحياته، بمهمته، دقيقاً بيانا الخير ندب قرار منطوق يتضمن أن يجب • من الباب العاشر املتعلق بالخبرة: (120 وكذلك لم تقم بإعمال املادة) : أن تتخذ الآتي - من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى - للمحكمة • الأمر باستدعاء الخير في جلسة تحددتها ملناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من 1\ أمر الخير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ

فيه، كما أن لها أن ٢.. الأسئلة ندب خير آخر أو أكثر الستكمال أوجه النقص في عمل الخير السابق وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو ٣.. تندب خيرا أو أكثر لينضم إلى الخير السابق ندبه . الخطأ أو إعادة بحث املهمة. وملن تندبه املحكمة أن يستعين بمعلومات الخير السابق من الباب العاشر املتعلق بالخبرة: (1٢4 وكذلك لم تقم بإعمال املادة) . التقرير ذلك في ورد ما مناقشة في الخصوم بحق إخالل دون وذلك الدعوى، في بخير الاستعانة عن عوضا أخرى دعوى في مقدم خير تقرير إلى الاستناد للمحكمة يجوز • املحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من 1. (من نظام الإثبات والتي تنص على: 25) املادة لم يأخذ بما ورد في حيث أن الحكم املتتمس عليه. بمخالفة صريحة للنظام مشوبا املعترض عليه وفقا لإجراءات املقررة للطعن بالتزوير، وهو ما لم يحدث في الدعوى محل الطعن، مما يجعل الحكم، فإن له الحجية املطلقة في الإثبات طبقا للنظام، وال يجوز إهدارها أو اللتفات عنها إل - كتابة العدل - جهة مختصة من أركانه النظامية، وثبت صدوره ي قد استوف - عقد تأسيس الشركة - موكلي املعترض املقدم من ملا كان املحرر الرسمي من نظام الإثبات (. الخامسة والعشرون املادة) مخالفة -ج. فيه ويستوجب نقض الحكم املطعون للنظام الأمر الذي يعد مخالفة صريحة. مخالفة صريحة للنظام وإخالل بحق الدفاع (من نظام املرافعات الشرعية، ودون بحث جوهرىالسباب اللتماس املثبته بأدلة واملستندات، مما يشكل ٢00 في املادة) رفض اللتماس املقدم من موكلي، دون التحقق من توافر الشروط النظامية املنصوص عليها غزالة، ولكن قامت الدائرة ب الثابت من الأحكام الصادرة في القضية عدم موافقة موكلي املعترض على التقرير الصادر من مكتب طالل أبو حيث إن و . ذوي الشأن، طبقا لأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه ٢. (ورقفلا يف ة دراولا طورشلا ررحلما فوتسي مل اذا 1 وودناك تم؛ يداعلا ررحلما ةيجح هل نوكتف ةدالما هذه نم) ،، مما

يستوجب نقض الحكم له وتأويل مخالف النظام الإثبات ال يجوز الطعن فيها إال بالتزوير، فإن إغفال تطبيق هذا النص النظامي يعد خطأ في تطبيق (من نظام الإثبات، والتي تقرر أن للمحررات الرسمية حجية في ٢٥ إن الدائرة املوقرة لم تأخذ بما نصت عليه املادة). الشأن قد وقعوه بناء على ما تقدم، نطلب من مقامكم الكريم.: الطلبات خامسا قبول الاعتراض شكال لتقديمه خالل املدة النظامية. • الصادر برفض اللتماس. هـ 1447 / 0٩ / 0٩ وتاريخ 47٣1٩٨٢٦1٩ نقض الحكم الدائرة الستئنافية الثانية باملحكمة التجارية بجدة رقم • والسالم عليكم ورحمة هلا وبركاته التنفيذ(. إعادة الدعوى للمحكمة مصدرة الحكم إعادة النظر فيها بناء على املستند القاطع املقدم)حكم محكمة • / يماحلم / مسلا / عيقوتلا تاقرلما: نسخة الحكم النهائي. • • ة فيحص ضارتعلا.

املوثق لدى كاتب العدل (. تأسيس الشركة مستندات) صك حكم التنفيذ - إقرار الوالدة الخطي - عقد • وكالة املحامى ممثل املعترض. •

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-062 – طلب الاعتراض على حكم الدرجة الأولى - 15-07-1447
- ناجز
بطاقة الوثيقة

DOC-062	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
طلب الاعتراض على حكم الدرجة الأولى - 15-07-1447 - ناجز	عنوان الوثيقة
15-07-1447	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
396-396	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1uGP_ogmZFqKjhwYSUKImSjQV2mhpqV7J/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

طلب الاعتراض على الأحكام رقم الطلب حالة الطلب المحكمة
الدائرة تاريخ الطلب ١٤٤٧/٠٧/١٥ 4714060501 بانتظار انتهاء
المدة الاعتراضية المحكمة التجارية بجدة الدائرة الاولى الدرجة
الأولى

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-063 — طلب التماس 2025-10-20 - ناجز (صورة) بطاقة الوثيقة

DOC-063	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
طلب التماس 2025-10-20 - ناجز (صورة)	عنوان الوثيقة
20-10-2025	التاريخ الميلادي
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
397-397	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1WdKc3FemKls-QJrkGq3Y82WFDGmVF2Lz/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

طلب التماس إعادة نظر رقم الطلب حالة الطلب المحكمة
الدائرة 4713382931 تم الاستلام في الدائرة القضائية
المحكمة التجارية بجدة الدائرة الاولى تاريخ الطلب ١٤٤٧/٠٤/٢٩
الدرجة الأولى

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-064 — طلب التماس 20-10-2025 - ناجز

بطاقة الوثيقة

DOC-064	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
طلب التماس 20-10-2025 - ناجز	عنوان الوثيقة
20-10-2025	التاريخ الميلادي
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
398-398	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1cqOsqNGutYnPtaA8e5emYhkywsZx4R-n/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

طلب التماس إعادة نظر رقم الطلب حالة الطلب المحكمة
الدائرة 4713382931 تم الاستلام في الدائرة القضائية
المحكمة التجارية بجدة الدائرة الاولى تاريخ الطلب ١٤٤٧/٠٤/٢٩
الدرجة الاولى

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-065 — طلب النقص الاخير المقدم في 1447-10-07 - القضية
pdf.42824717

بطاقة الوثيقة

DOC-065	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
طلب النقص الاخير المقدم في 07-10-1447 - القضية 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
07-10-1447	التاريخ الهجري
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
399-399	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1JsER2PVyle5q3zXv3zAURxA-JkYXe3qs/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[صفحة 1 - OCR] 5 [طلب نقه رقم الطلب 4714689866
حالة الطلب 2 محال إلى المحكمة العليا المحكمة التجارية بجدة
الدائرة دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الطلب ٠١١ /لاع! [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-066 – طلب النقص على صك الاستئناف الثانية

بطاقة الوثيقة

DOC-066	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
طلب النقص على صك الاستئناف الثانية	عنوان الوثيقة
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
403-400	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ui9GA5cks5FnfAalaJb3L_4nLX5ZmLDJ/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الطلبات على القضايا الرئيسية

طلب نقص الصفحة القضاء ° ٥ بيانات القضية ° ٥ ° ٥ 42824717 ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٢ المحكمة التجارية بجدة الدائرة الولي محالة إلى محكمة الاستئناف الشركات النظامية رقم القضية تاريخ القضية المحكمة الدائرة حالة القضية تصنيف القضية نوع القضية بلطلا مقدم تانايب ° ٥ * بلطلا مقدم تانايب اسامة احمد عباس زيني ° ٥ طلب نقص رقم الحكم * 2 4530241622 ° مخالفة الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة ال تتعارض معها ° ٥ التسييبات صدور الحكم من

محكمة غير مشكلة تشكيال سليما طبقا لما نص عليه النظامالش كاتخا أال القالة ق 1789 / المعارض بأن العادة جرت على أن يدون في قرارات الإلثبات والتي تناولت الإلثبات بالعادة وقد أثبت إثباته بالشهادة وخالف الحكم المواد 88 90 من نظام الذي قيد قاضي الدعوى في استعمال القرائن بما يجوز معتبره و ال أساس له من الصحة، وخالف نص النظام من نظام الإلثبات إذ أسس تسببه على قرائن غير مضمونها بدون توضيح كما خالف الحكم المادة 85 في محضر الضبط أو في صك الحكم واستنتجت واكتفت بتسجيل منسوب للمدعية لم تقم بتفريغه ال عبارات فضفاضه للتدليل على سلطتها الجواز به بل المحكمة الطلب واسترسلت في تسبب رفضها المعارض بطلب استجواب المدعية الثانية وردت خالف الحكم المادة 21 من نظام الإلثبات إذ تقدم من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود كما اكتسب المحرر حجية ومن المقرر قضاء وشرعا أن والنهائية وإبراء الذمة الموثق بوزارة التجارة وبذلك فقد بيع الحصة وقرار الشركاء بما يفيد المخالصة التامة كالثابت بالعيان إذ قدم المعارض البيئة على صحة عقد أن البيئة إلثبات خالف الظاهر وأن الثابت بالبرهان خالف الحكم المادة 3 من نظام الإلثبات والتي أكدت على 2000 الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا سليماخت 111 ثةش كفش كةض التجارية وارد على سبيل الحصر وليس من بين اختصاص المحكمة التجارية. كما أن اختصاص المحكمة عليه وارثا أو غير وارث مما تخرج معه تلك الدعوى عن المطالبة بدين مستحق للمورث سواء كان المدعى اختصاص المحاكم العامة بالدعوى الآتية للقضاء رقم 47105 بتاريخ 1439هـ والمتضمن التجارية بموجب قرار معالي رئيس المجلس الأعلى مورثهم فإن الدعوى تخرج من اختصاص المحكمة بتأويل طلبات المدعين واعتبرها مطالبة بقيمة حصة بالمادة 16 من نظام المحاكم التجارية ولما كان الحكم قام خالف الحكم قواعد الاختصاص النوعي المقرر 877 / 2000 2°6 صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير

مختصة $\pm 2 4269^{\circ} \text{ } \acute{\circ}$ ة ناؤ ا ل ت غ ل ق ل ك ة المورث وتمثل جزءا من ثمن البيع وهي مخالفات المركزي لإفادة عن الديون التي سددتها المعارض عن المورث عليه بل ورفضت المحاكمة مخاطبة البنك البيع الثابت فيه أن الثمن 120 مليون لاير رغم توقيع الغبن إذ لم يعترف بأي ثمن مسدد اهدر حجة عقد ولما كان الحكم أورد في تسببه ما يتعارض مع منطق في السداد وأن صور الشيكات غير واضحة شيئا من قيمة الحصة وعللت ذلك باضطراب دفعه من قيمة البيع فرفضت و اعتبرت المعارض لم يسدد باقي المبالغ التي تم سدادها كديون على الموت خصما من المحكمة مخاطبة البنك المركزي للاستعالم عن آخرين بستة مليون سداد ديون على المورث وطلب المورث بنك سامبا بمبلغ 450000 لاير وشيكن من أدلة سداد ومنها شيك مؤرخ 2010م لحساب وعدم اعتراضهم على ما قدمه المدعى عليه المعارض غبن فاحش ورغم إقرار المدعين بأن الدعوى غبن بأنها مطالبة بقيمة حصة مبيعه وتارة بأنها دعوى الاستئناف في ذلك إذ قامت الأخيرة بوصف الدعوى تارة تحسمه محكمة أول درجة وسايرتها محكمة لحصته ثم تعديلها إلى بطلان البيع وهذا تناقض لم أنها طلب المدعين ثبوت الغبن في بيع مورثهم أخطأ الحكم في تكييف الواقعة محل النزاع إذ الأصل 1984 / 2000 $\acute{\circ}$ مرفق الطلب النقض لن يتم النظر إلى أي لوائح اعتراضية في المرفق، والمرفق مخصص فقط للمستندات الداعمة.

مرفق الطلب النقض مذكرة أسامة أحمد عباس زيني م.pdf.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

زيني م.pdf. مذكرة أسامة أحمد عباس بابسا عدد الأسباب
المسموح فيها 5 كحد اقصى $\acute{\circ}$ بلطلا لولاً ببسلا $\acute{\circ}$ بدين
مستحق في ذمة وارث وتدخل في اختصاص المحكمة العامة
الشركات بينما دعوى طلب المدعين ال تدخل في مفهوم النص
فهي مطالبة الفقرة الرابعة باعتبارها تدخل ضمن المخالفات

الناشئة عن تطبيق أحكام خالف الحكم المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمتعلق بالاختصاص إذ طبق السبب يناثلا ببسلا ° و المنتهي بالإبراء والمخالصة النهائية المرفوعة من المدعي الأول عدنان وآخرين ضد المدعى عليه وتتعلق بمحل النزاع بالدعوى رقم 2 17 185 والثابت فيه انتهاء القضية صلحا وذلك في الدعوى خالفت المحكمة حجية الحكم الصادر من الدائرة التجارية 17 بديوان المظالم الصادر السبب ثلا ببسلا ° معيبا بقصور في التسبيب ويتعين نقضه والمبدأ القضائي أن الظاهر معتبر مالم جوهرى في الدعوى والذي لو صح لتغير به وجه الحكم ومتى أغفل ذلك فإنه يكون خالف الحكم المبدأ القضائي أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع ألي دفع السبب 1950 [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

moj.gov.sa@1950 هملاس ةجحل لاإ هنع لدعي لاو نيقب هدرى ام أرطى 2023 © ةظوفحم قوقحلا عيمج ماكحلأاو طورشلا ةيصوصخلا ةسايس ةرركتملا ةلئسلا زجان نع عبارلا ببسلا ° والتي تؤكد صحة البيع وعدم الطعن فيه الكتابي المتمثل في عقد بيع حصة المورث وقرارات الشركاء اللاحقة الموثقة متأثرا بمزاعم المدعي غير الصحيحة وهو ما جعل تسببيه مضطربا وخالف الدليل مخالفة الحكم للمواد 3 و21 و85 و88 و90 من نظام الإثبات وجاء حكم الاستئناف السبب سماخلا ببسلا ° السمية هو ما اعتاد عليه الجميع يؤكد علمهم بالبيع وبالثمن المذكور وهذا من قبيل الإقرار دالة وأن البيع بالقيمة البيع بصحة تنازل مورثهم عن الحصص وفي وقت الحق على واقعة البيع مما خالف الحكم المادة 16 من نظام الإثبات ألن الثابت بقرارات الشركاء اقرارهم على السبب ° التكاليف القضائية تفاصيل التكاليف القضائية غير خاضع للتكاليف القضائية ° <https://new.najiz.sa/applications/dashboard> <https://new.najiz.sa/applications/lawsuit/> <https://new.najiz.sa/applications/lawsuit/cases/case-related-request/cassation-request/1879fca9-27d0-

4852-bf5f-4d1d35374e29> <https://new.najiz.sa/dashboard> <https://new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-services> <https://new.najiz.sa/dashboard/portal-services> <https://new.najiz.sa/applications/dashboard/license-guide> <https://new.najiz.sa/dashboard> mailto:1950@moj.gov.sa <tel:1950> <https://new.najiz.sa/about> <https://new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https://new.najiz.sa/privacy-policy> <https://new.najiz.sa/terms-conditions> [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-067 – طلب النقص 1445-09-23 - رقم 45117602 - محال للعليا
بطاقة الوثيقة

DOC-067	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
طلب النقص 1445-09-23 - رقم 45117602 - محال للعليا	عنوان الوثيقة
23-09-1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
37	عدد الصفحات (تقديري)
440-404	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1HDnFNYVDdo1VnKcc4m3mKy5kWc9qbOWw/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 10، فُتات أسطر: 21	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 10؛ فُتات أسطر: 21	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

نلنرقه التنقيذوون المحاضاق والاستتشارات القاتونبة العاريخ
#عرةء رقع ع ذه صاهب الفضيلة/ رئيس امحكمة العليا رمحتمه
النقض حفظه الله السلا عليكم ويحه لله بوبرقاته الحكم
الفبازمن دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بالك
رقم(. 1177م. 49) بتاريخ 58ب: /445 ١ه في التماس إعادة
النظر الحكم الصبارمن ذات الدائرة بموجب الصبك رقم (8
5ة) بتارذخ 5715 "1+ ١ه في القضية رقم ['187141915']
وتاريخ 58/11؟/117ه المقامة من المعترض هبدهما/ عدنان

أحمد غياس زبني وعانشة محمد يحي الحرازي ضد المعارض/
أسامة أحمد عباس زبني: المعارض: أسامة أحمد عباس زبني.
سعودي الجنسية هوية وطنية'رقس ١١١١ 11١*1 () وبعمثلة
المحامي", علي بن مشرف آل.راشد ترشيصص محاهاة رقم؛ ()
145825357). بالوكلة رقم 'ذه 48155, وثاضة.؟ ار قوؤةاش
المعارض: شبنهما: ١-هدئان احمد عباس زنيش. سهعودي
الجنسية. هوية فطنية رقم: (,) ١11635977 -"غائقة محمد
يحي الحرازي. سعودية الجنسية: هوية وطنية رقم: (54210ثء
19 3): منطوق حكم الاستئناف: حكمت الدائرة: (بعدم قبول
التماس إعادة النظر المقدم هن المدعى عليه:) : [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: من_حيث قبول الطعن بالنقضن-شكلاً: _صدر الصك
المعارض ضيده تاريخ 58/ل.ل. 1440 هـ وتم

تقديم لائحة الاعتراض بطلب النقضض على الحكم كمن مدّة
الثلاثين يوم وي المدة النظاميّة المحدّدة للاعتراض , وعليه فإنه
يكون مقبولا من الناحية الشكلية لتغديفهمق المواعيد المقررة
نظاماً.

ثانياً: ملخص و اقعات الدعوى وأسباب الالتماس والحكم
الصبارفيه:

١- أن الملتيس ضيدها أقاما الدعوى بطلب إثبات الغبن الحامل
في بيع موثيم لحصته في شركة أحمد زيغي التجارية ذات البتْمِلِ
التجاري رقم (5 801731١ 4) بزعم أن البيع تم.بشمن غير
عادل تأسيسا على أن الثايت في شرار الشركاء المؤرخ قي
151.375٠ الموافق."با ٠١ .١5م والطوثق بالفرفة التجارية
لدى كاتب العدل بتاريخ 451: 57 احرقد ورد فية أن البيع لحصبة
قدرها (.963) ثم لقاء ثمن قدره ١ 53 ألف ريال بيتما نم تقييم
الشركة عام 1417هـ من مكتب أبو غزالة يمنية دعوى أخرى
بميلع: 14 مليون ريال.

"-تداولت الدعوى بالجلسات أمام ضحكمة الدرجة الأولى ودفع
المتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي هو ١١.

عليون ريال؛ وقدم عقد بيع مؤرخ في ١٠/١٧١.٥/٧١ هـ موقع من
مورث المتمس غبدهما. وقرر أن الثمن على (ع) المفنكة
العربية السعودية- جدة - شمارع الافير يسلمطان- عبنى ثاح
السسلطان- الدور الأول سرءت 4030420843 زج قن.ب
0 1045 ططاوامو 0: (ج) 4571 512.505 رزهم 4533388
055 (2) سدع فصوو ماط ام ممم ل: 65 1.. | 8 00 التحو
الثابت بالعقد جزء منه مستحقات مالية للمتمس: وجزء آخر
سداد لمديونيات البائع وتم سدادها وأن الأوراق والمستندات
الدالة على ذلك مقدمة في دعوى أخرق: وطلب مخاطبة البنك
المركزي للإفادة عن بيانات السداد وأغلبها قروض شخصية على
المورث (الْيَأُو) شبيدها الملتفسنء إخبافة إلى تصاريف عائلية.
كبا أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها إلى أكفر من عشر سنوات
سابقة على رقع الدعوى والمستندات تحتاج وقت لتقديمها.
وطعن في استئناس المتمس ضبدهما بتقرير أبو غزالة والذي
حوى مطاعن كثهرة. وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب الثابت
في التقرير المبدئي لا تتجاوز 31 مليون ريال: كما أن الدعوى
الحن قنم فيها التقرير انقبت صلحاً؛ ولم يعول على التقرير؛ وهذا
ثابت بضك الحكم الصادر سن الدائرة التجارية السابقة عشر
بديوان المظالم برقم (59/9"رضدا) وتارية 17١37/1/-7؟
14اف؛ وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية للشركة؛
ويعلم الملتمى ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع علدها. كما أن
الشركة ثم تصصفيتها بتاريخ 18م. الموافق أي قبل ما يزيد عاى
اسنوات وبتعذر إبراز الأوراق لعدم ثواقرها وتعتاج لمخاطبة
العديد من الجيات والبحث عنيا اددفع الكلتمس هبدهما بالظعن
على عقد البيع المؤزع في +14731/5775 هـ والثابت فيه أن
القيمة ١؟ ١ مليون: ثم تراجعوا عن تمسكيم بالطعن واكتفوا
بدفوعيم الأخرق. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

#-عولت محكمة الدرخة الأول على تقرير أبو غزالة واعتيرته هو التقييم العادل وافترضبت رضا الأطراف به-على خلاق الحقيقة والتابت في حكم ديوان المظالم. وقضبت بإلزام المالمتمس بان يسدد للملمتمس خيبها سيلع بف ل ابكر 1 7 ريال.

#-تقدم ائلمتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوق أمام دائرة الاستششاف الئائية. وجاء حكمها مؤيدا لحكم الدرجة الأول محمولاً على أسبابة وجاء ملخصن تسبيب حَكْم الاستششاف مينياً على الأئي: أ-أن ادعاء المدعى عليه(الملمتمين) يأن قيمة شراء الخصص دُدُفعت بظطريق سداد مديونيات عين والده أو تكليفات منها الصبرق عليه؛ قلم يقدم ما يشها ومن غير الممكن التحقق من صبحته أو دقته.

ب+أن طلب المدعى غلية الكتاية للبئك المركزي والبنوك ذات الغلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على النداد لقيمة العضيصص. فإن من ادعى شيع فعليه تقديم ما يتنته. كمنا لم يقدم تقييعات أخرج للشركة.

ج-أن دفع المدعن عليه[الملمتمس) بأن تقرير أبو غزالة المستائس به من دعوى أخرى !! والذي اخذت به محكمة الدرجة الأول تضمن تقييم الشركة بميلة 1,314.31 رنال كينا هو ثابت ف تقريره المبدئي: لا يعتد به 6 يز 5 المملخة الصربية السصوديق جدة - شارع الاسيرسلطان+ عبي تاج السلطان- الدور الأول سنءت 4030420843 وبا: ب 5 03 مز ريده © تكد كدة 3ه يز ه قوف تذة تكة (م) صقع تمو مهمه نمه زم لما فموكم 6 7 أن هه - 3 ف اللدميجايون لأن التقرير العبائي تضمن أن إجمالي قوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر التجاوزات مو 1,11 7749 ريال ولا يتال من ذلك تراجع محكمة القضاء الإدارقغن استدعاء أبو غزالة للنظر قي الفرق بين التقييم المبدلي والنبالي: د-أن القرائن احتفت يأن المورث لم يوقع أهباله على عقند البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع على ذلك وكيل عنة؛ كما أن القرائن احتفت بأن المورث وقت

البيد كان فاقد الأهلية وغير مدرّك. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وانترى حكم الاشتئناف الملتمس عليه إلى تأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية معتبيل منطوقه ليكون بما يلي (أولا) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيثي هوبة وطنية رقم (157.118101) (يأن يدقع لعائقة محمد يحدى محمد علي الكرازي هوبة وطنية رقم (8541439- 111 ١) مبلغاً قدره (1,181,515؟) سبعة وعشرون مليوناً وستفكة واحد وخمسون ألف ومييان وتسعة عشر ربالا ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زفي هوبة وطنية رقم (1118+19: 1) بأن يدفع ل عداتان |تحمد عباس زيني هوبة وطنية رقم. 11 16 14597) فيلفاً قدره: (17,1957597 ٠) منته وتسعون مليوناً وسبعمة وتسعة وسبعون ألفاً وممتان وسبعون رفاة.

"-تقده الطاعن (المدعى عليه) بالتماس إعادة نظر عاى الحكم تأسيساً على تعقق موجب الحاليتين المنصوص عليهما بالققرتين(ب. ج) من المادة ١ (١؟) من نظام المرافعات الشرعية. وقدم في سبيل ذلك أ-أوراق قاطعة تعذر إبرازها وهي مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بسداد قيمة الحصية من خلال الوفاء بديون غلى الوالد المورث إباء الحصية ف الفترة من 1* ١ ١هـ وحتى وفائه وهو ما بتقق مع بنود غقد بيع خصبة المؤوث في الشركة والذئ تذهن في" اليتك الرابع والخامس: أن باق الثمن يسدد على أقساط سنوية لدة عشر سنوات بواقع مليون وهائتين ألف ستوبا تسلاد عن طريق تحمل الطرف الثاني (المدعى غلية) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يفول بعد خصصم ما احتسبه البائع من أجرة مستحقة للمدعى عليه قدرها ٠ مليون عنن إدارثنه القى استمرت ثلاثين عاما لكافة شركات الوالد (المورث) وتحملة المسؤولية ودوره البالغ في تنميهاء وجميع المستندات محررات موثقة ومستندات بنكية مما يتضح معه أن قضاء المحكسة فيما انتبت إليه من اجاد

مقادهغدم الوقاء بالتمن. هو اجتهاد في غير محله وأن ماقررتة في حكمها يستوجب قفول الالتماس موضوعاً واعادة النطن ب- دليل الفش العاصل من المدعيين بتقديم. تقرير خبرة مجتزأ وهو تقرير طلال أبو غزالة المليء بالمتناقضات والأخطاء المبيئة؛ وأرفقنا التقييماتالأخرق للشركة: واتفاقيات تخارج بين المورث أحمد زيثي وشركاؤه توضع القيمة العقيقة لشركة أحمد زيني التجارية غيرها من الشركات: وتفصيع عن أن برعم المملكة العربية السعودية- جذة - شازع الامير سلطان» عبلى تاج السليطان» ف 5 تمعنمدددمه () صب 5 60 رج 1 د كلاه 2 012 3 ق دده 053 © د السحدروسهم م111 وت كمامتقممكم م 5 الة ذاء 5 5 المتعميكايون شركة أحمد زيتي التجارية لا تمجاوز قهمتھا ٠١ مليون ريال في عام ١٩٩٤ هـ كما قدمنا شهادات مكتونة من شيود مجلس عشد بيع الحصبة بما يؤكد أن البيع فبيع بما تضيمنه من بنود وأن المورث كان كامل الأهلية.

"- لم تقم دائرة الاستئناف بالاطلاع على أوراق ومرفقات الالتماس والنظر في أسبابه وجاء حكمها بعدم قبول الالتماس متناقض بعطبة البعض وجاء ملخص تسببيا أن ما أورده الملتفس هو إعادة لمناقشة موهبوءغ الدعوى.وما جرق بحثه وتفنيده تفصيلاً. وقررت أن المستندات المرفقة ضمن الالتماس كأوراق جديدة قبالاطلاع عليها تبين أنه ليس قها ما يدل على كوا دفعت ثمناً للحصة التي آلت للملتمس. فقد تشنفت الأوراق شيكات ومستدكات لا دليل يثبت أنها دفعت سناد لثمن الحصة. و قما ادعاه الملتمسن من وجود غغش من الملدعين حيال تقييم الحصة. فقد دفم الملتمس بعدم صبة التقييم وناقش الحكم الصيادر ف القشبية هذا الدفع منالا يستقيم مغة إعادة طرحه مرة أخرى كشيب من أسباب الالتماسن الأمر الذي ترق سعه الدائرة أنه ليس فيما قدمه الملتمس ما يوجب إعادة النظر في القتضبية.. على أن ذلك لا يخل بحق المدعى عليه ف الادعاء بشأن ما أنفقه على والده أوها دفعة تيابة عنه مق تواشرت موحباته النظامية.

أسباب طلب التقض وفقاً للمادة (ها) منهظام المحاكم التجارية وثصبها؛ "تختصن الدائرة التجارية فى المحكمة العليا بالنظر فى الاعتراضات على الأحكام والقرارات الى تصيدها دوائر الاستئناف فى المحكمة؛ إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: ١- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها؛ أو مخالفة مبدأ قهبائي صبادر من المحكمة العليا. " - صدور مخ محكمة غير مختصة: أو صدور من محكمة غير فشكة تشكيلة صحيحاً وفق أحكام النظام. ؟- الخطأ فى تكيف الواقعة أو فى وصفها. - فصله فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى " : فإن أسباب طلب نقض الحكم تتمثل فى الاثبي: السنب الأول: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة: أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو مخالفة مبدأ قطبائي صبادرمت المحكمة العليا:

أولاً: الخطأ فى تطبيق وتأويل لفقرة (ب) من المادة (-) ١ . من نظام المرافعات الشرعية:

جانب حكم الاستئناف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الانماس لانتفاء موجب الفقرة (ب) من المادة (2٠١) والتي نصبت على أن " يحق لأي من الخصوم أن يلتمس: إعادة النظر فى الأحكام النهائية فى الأحوال الأنية إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. " (ع) الفملخة السربية السعودية- جدة - شارع الاغير سلطان- ميني تاج السلطان- الدور الأول شرت 43قه 2جمدمه. يي حن.ب 3045 الرسر سبي 71110 زع "تقد 505 517 بزو قلق فكة دكه بق دم أمموسصماط مم1 و حر و 26 لى الـ 1.5 و الللصكيون وسبيت عدح قبولها على أن المستندات المرفقة بالالتماسن كأوراق جديدة لا ندل على كوتها دفعت ثمتاً للخصة الى آلت للملتمسء فقد تضبمنت الأوراق شيكات ومكندات لا دليل على أعا دفعت متدادا لىمنى الخضية: على أن ذلك لا يخل يحق المديى عليه فى الادعاء بشأن ما

أتمفه "على والدته أو ها دفعه نيابة عنه فى توافرت موحباته النظامية وما انترى إليه الحكم قد أخطأ فى إعمال حكم الفقرة (ب) وتأويلها على غير سند من صحيح الواقع والنظام ودليل ذلك ها يلي!

١- أن الحكم الملتتمن عليه قد أسمن قكباءه على صحة بيع الحصبة ونفى سداد الثمنء وأورد فى تسبيبه بن اللدعن عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شراء. الخصيص ذهت بطريق سداد مديوتيات غن والده أو تكليفات مها الصرف عليه: ورفض للب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العاقبة أو المحكفة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على هذا الشداد لقيفة العصيص. مسيباً ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته: وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجيا عن العياد. كما جاء بالتسيب تأييد محكمة الدرجة الأول فيما أوردته من تسيب والذي تكمن أن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرج للشركة. وتعاء'على ذلك يتضح أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت فى عدم قناعة. محكمة الاستئناف الصادر عنيا الحقم الملتمس 'عليه بسداد ثمن الحصيص. لعدم تقديم المدغن عليه مستندات تفيد السداد. وعلج قناعها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة ١١١ مليون: لقريئة ميناها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع غلن العقد وائه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية. وأثر الوقائع على الحكم: أن سحكمة الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والثمن لم يسدى: ؟- أن الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملدمس عليه وتقدمنا بها يمرفات الالتماس هي سداد قروض بنكية على اللورث ف الفترة من ١٤٥١هـ إلى ١٤٧٥هـ بمبلغ إجمال قدرة ١١,٤٣٧,٤٥٠ () إثنين مليون ربال وثلاثة وأربعون. ألا وثمانمائة واثنين وستون ربالا). (أرفقنا بالالتماس كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنواك ومستندات بتكية بإبداعات الوقاء] ومؤسستدات سداد: ديون على المورث عيارة عن مستحققات شركاه الوالد يعقود شراكة محاسبة وها الأمير أحمد بن عيد

العرير آل سعود. وآخرين: وتم التخرج بينهم وبين المورث وسدد
 ليم المدعى عليه (الملتمس) مبلغ وقدره (4.11؟ 15,4) تسعة
 وعشروت فليوئاً وأربع مائة وأربعة وعشرون ألا وصبة عشرة
 ررالا تم سداذة بموجب 'شيكات مصبرفية بتارية رم ا اس لكر 1
 كار را ا ك 11/7 5 ؟) (أرقهنا بالالكطاس سور شيكات مصبرفية
 بو حناب الدع عليه الشخصي بسداد المبالغ لمستحقيا) و مبالغ
 مالية سددها المدعى عليه (الملتمس) 6 (2) المملكة العربية
 السعيسية- جدة - شارع الاميرسلطان- عبنى تاح السلطان-
 الدور الأول سنت 1020420843 رك حن.ب 13045 لوفياز رن
 © امك كدة جاه بزون نفد دده حكة ركم صم _الجدموه دما
 الحم 22 مخ / الت 1 3 9 وض "للقيصايون وقدرها (+---:::
 5,11؟) ثلاثة عشر فليوتا وماثي ألف ريال: وتشمل مفخصصات
 شبربة لفيلا المورك ومصاريف صياناتها ورواتب الخدم
 والسائقين ومصاريف تكاليف عالج المورث والرعاية الطبية
 المنزلية في الفترة من 11١ اوحى وفاته ق 5/51: / 178 اه
 (أرفقنا بالالتماس بور مستندات الوفاء) "-جميع: مستندات
 الوفاء ثابت فيا قيام المدعئى عليه [الملتمس) بسدادها بمجرد
 توقيع عقد بيع الحصة الوئخ في ٠؟ 455: 57اه واستمر السداد
 حى وفاة المورث عام 47 اعء وهو ها يتشق مع ينود عقد بيع
 خصية المورث فى الشركة والدذي تضمّن فق اليتد الرابع
 والخامس: أن بافي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر
 سنوات لاحقة على تاريخ البيع كقا تضمّن تحمل الطرف
 الثاني(المدى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن
 يعول. كما أن الثالث بتلك المستنداثاالمدين فيا هو المورث يائع
 الحصة. وأن المسدد عنه هو المشتري (الملنعس). ولم يعترض
 الملتمس حبدهم على هذه المستندات أه ينازعوا في سداد
 المدعى عليه لباء وعلية فإن عدم قيول الدائرة للالتماس
 وطرحيا لمستندات الوفاء بحجة أثيا لم تتضمن ها يشم الى كونيا
 نمثاً للخصة هو اجتياة في غير محله. وتكليف بمستحيل؛ إذ من
 غير المتصور أن يكون لزافاً على الملتمس ف كل مرة فتول شيا

سداد ثيؤن على الوالد (البائع للحسبة) أن يرفق أ يدون فى
مستند الوفاء لدائتي مورثة أن قيّامه بالسداد عن الوالد إتما هو
سات بالنيابة خصمماً من قيمة شراء حصبة والده قي الشركة,
فأي تصور وأي منطق هنما وين هستنده الشاعن والنظامى» 4-
إن تضمين حكم المحكمة في تسييا عنام قبول الالتماس بأن
حكماً لا يخل بحق المدعى عليه في الادعاء بشأن ها أنفقه على
والده أو ما دفعه نباية عته مى توافرت موجياته النظامية. إنما هو
تناقض واضطراب في العكض أذ مضيفون عباراتها يقيد دلالة
بقتاعتا بأن هناك هبا لع سددت بالنيابة عن المورت وثغقات
تحملها المدع, عليه: وأنيا مستندات جديدة. ولس هن حق الدائرة
أن تؤول من تلقاء نفسيا وتحذك مصبير هذه المبالغ: وتوجه
بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بها من تركة المورث. واهمال
حجيتا قي الدعوى محل الالتماس, 3- أن منطق محكمة
الاستئناف بعدم قبول الالتماس بحجة أن الأوراق الجديدة التي
تفيد سداد هباله ومديوتيات عن المهرث (البائع) ليست دليلاً على
أنها وفاء بقيمة الحصبة؛ وأئما دين للمدعى غلية له أن يطالب به
بدغوق مستفلة. هو إهدار لدفع جوهرى قت المدعى غلية
(الملمتس). خالفت فيه الدائرة المبدأ القضائي والشرعي
القاضي بأن (القول قول الدافع). 1 6 (2) المضلكة الغزبية
السعودية- جدة - شارع الامير سلطان» مبنى تاح السلطان-
الدور الا ست 4030420843 ويل كن.ب 8 571 كمه 512 ره
لهدة دكة دكت رك مدع المصوهممتسن ا مدر ورم 0^٥
النفيزيون شرقة التنفيذ يون للمخاعة وعد سششسازات
القانونية جائي كم الاستلناك الحبوب قيما قشى به عن عكم
قثول الالتماس لانتفاء موجب الفقرة (ع) من المادة (١٠١) والتي
نصبت على أن "يعق لأي من الخصبوم أن يلتمس إعادة النظر
في الأحكام النبائية في الأحوال الآتية: إذا وقعهن الخصبم غش
من شأنه التأثير قي الحكم" بحجة أن دقع الملمتس. بعدم. صبة
التقييم. قد ثاقشه الحكم الصادر" في القضية مما لا يستقيم معه
إعادة طرحه مرة أخرى كسبب من أسباب الالتماس الأسر الذي

ترى معه الدائرة أنه لبس'فيما قدمه الملتمس ما يوجب إعادة النظر في القضية. وما انترى إليه الحكم قد أخطأ في أعمال حكم القفرة (ج) وتأوطيا على غير سند هن صبيح الواقع والنظام ودليل ذلك فاي: ١- أن الحكم الملتمس عليه ألزم المدعى عليه بان يشدد مبلغه ١5*؟ مليون ريال واعتير ذلك هو القيمة الغادلة لثمن الحصص تأسيساً على التقرير المقدم صبورة منه من المدعين وهو تقرير طلال أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى واعتيرت القيمة العادلة لشراء نسبة (٥0؟) من حصص شركة أحمد زيت التجارية ليست ١١١ مليون ريال: وأما ١؟؟ مليون. ولم: ثمترف المحكمة بعقد البيع الموقع ضع المورث؛ وافترشبت بدون دليل أن التوقيع المذيل به العقلانس توقيع المورث وانما توقيع الوكيل. وذلك يدون دليل متأثرة بدفع المدعين بأن عقد: البيع المشار إليه هو عقد مزور؟-أبرز المدعى. عليه (الملتمس) ضمن خرفقات التفاسه تقييمات أخرى للشركة في عام 1478هـ بمناسبة التخرج مع شركاء آخرين. وأثبت أن مضمون تلكا التقييمات بثبت تحقق غش ال ملتمس طبدهما. وثابت فيها أن شركة أحمد زبني التجارية لا تتجاوز قيمتها ٠١ مليون رنال: قي: عام 5١؟9هـ كما أبرز تقرير الخبير طلال أبو غزالة كامل؛ بخلاف التقرير المقدم في الدعوى: وثابت فيه أن القيمة الحقيقية لشركة احمد زيشي التجارية لا يجاوز 8١ مليون. وهو ما يؤكد وبقطع بأن ما عولت عليه المحكمة من التقرير اليائي فيو غير صبيح لأن التقرير النبائي تمن قيمة قروض ومسحوبات تتجاوز ٠٠١ مليون ريال: ولا يستقيم ضبها في التقييم." وأن ها أحدث اللبس على المحكمة هو غش الملتفس غبدهما. بتعمدها اجتزاء التقرير وعدم تقديمه كامل؛ ولم يتمكن المدعى عليه (الملتمس) من تقديم التقرير كامل - في حياها- حتى يتسنى للمحكمة بيان ذلك. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

"-أبرز المدعى عليه(الملتمس) شهادات مكتوبة من "شنبود مجلس عقد بيع الحصص والمذيل العقد بتوقيعاتهم؛ والتي تؤكد

على صبة وسلامة عقد البيع وسلامة أهلية البائع؛ وأن الثمن المتفق عليه هو ١١١ مليون.

(2) المملخة الصربية السهوذيقة جدة.- ششارع الامير سلطان“
عيلي تاج السنطان: الدور الأول سات قف متمنقم.4 (©) - (662)
71 8 ته 017 505 ره 8هقة 551 553 وق ممع المموودم
لط قجم 1 تت 6 ال ذاه 3 . المتميكيون #-إن المستندآت
الجديد5 الأقدمة هن الملتمين التي تعذر إبرازها قبل الحكم.تؤكد
بشكل قاطع على تعقق الشذاذ؛ و صعة عقد البيع المحرر بين
الملتمس ومورث الملتمس ضدهم. وتؤكد على القيمة الفعلية
للشركة وأن المدعى عليه (الملتمس) قد اشترى بتمن عادل يبلغ
١١+ مليون ربال؛ أي بزيادة تتجاوز 961٠ وض قيمة عادلة وفق
لظروقف السوق ف حينيا ووفق مؤشرات سوق تداول الأسهم
والذي يعت معيار عادل للتقييم.

ودليل ذلك ماني أ-أنه بتاريخ ١451/5/21 ف الموافق +5/5/-
17: +7 حورت اتفاقية فسخ الشراكة (لشركات ابار وزبي) بين
الشيخ/ عبد الله آبار والشيخ/أحفظ زبي (رحمهما الله) ومؤشر
سوق السهم السعودي (تداول) حيها هو (5: -8) بتاريخ 1١
1/1.آم ب-أنه بتارب" ا'ر. 471/1 ه الموافق 2١٠٠١/5/55 ثم
توثيق تنازل الشيخ احمد ريفي رحمة الله عن كامل حصصية في
شركة احمد زني التجارية الى المدعن عليه اسامة زيتي ومؤشر
سوق الأسهم السعودي (تداول) حيها هو (7. 55) بتاريخ 58. أ/
1.؟: ج-أنه بتاريخ 1440". م الموافق 5١11/55/5 تنازل كل
من عدتان وطلال واخواته عن كامفل حخصصيم في شركة
أحمد ريشي التجارية (بضفجم شركاء في شركة أحمد زني
وأولادة) إل شركة اوزكو ومؤشر سوق السيم السعودي (إتداول)
حينيا عو (1؟31) بتاوظ: 11/151.؟

ده أنه بتاريخ 1154/١5/٠١ ه الموافق ١1١1/17/57 ؟ تنازل كل
من عدتان وطلال واخواته عن كافل خميصيم في شركة احمد

زنتي واولاده الى المدعى عليه أسامة زيشي ومؤككر سوق
الأسيم السعودي (تداول) حيناً هو 1ل تاريخ 5015/1514.
هـ-حكم الدرجة الأول العبادر ضد المدعى عليه (أسامة زيشي)
والمؤرخ في ١١/١ - 'رث 1غ ١ه الموافق 701/13. ؟

قد اعتبر قيمة نسبة (: 905) من حسيص الشركة محل التنازل
هو 4؟١، ؟خذرا؟" ريال ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمائة
واثنان وتعاونون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ريالاً. وتم تأييده من
محكمة الاستئناف بناء على هيئ الحكم الملتمس عليه ومؤشر
"سوق. الأسيم السعودي(تداول)حيها هو (١١7.7) بتاريخ نر انظ
1:" ماقا وال 6 1 (2) المملخة الصربية السهودية- جدة - تتارع
الامير سلطان: ميني تا السلصان- الدور التول. شت ممم
2عمدمة ((ص 4ف 6 71كك كمه 17ه ررقم قهددكة دك 3
رقم سدع المموهعاط لمد؟ 206- (أطيق)! [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

- التنفيذيون تلمكة اسه بون للسحاماد وال سمتدراث
أبمانويجم وبلاخط من خلال العرض السابق أن: حركة سوق
اسيم والتي تعتبر المؤشرال عام لحركة السوق والتجارة ق
المعلكة خادل الفة سن 001 ؟ إلى 53٠١ - التفمن 1/05 وق
الفترة من 1١: ؟ إلى 3-17 2 زناف 724 دأن حصص المورث
لفته "6 مليون بعام. ؟ وقد ثم شراذها "منه بمبلغ ١٠١ هليوث
بعام 5١٠١ اي بزيادة 4 بنتما الحكم على المدعى عليه أسامة
زيتي قيع الحصبة بمبلغ يجاوز 577١ مليون. أي يريج + 712٠
ف ثلاث سنوات فقط وهذا لا يستقيم شرعاً ونظاماً ويؤكد ما
اعتري الحكم من ظلم بين وجور واضح وعليه فإن عدم قبول
الدائرة للالتماس وطرحيا لتدفع بالغش والمستندات المؤيدة
لذلك. بحجة أن مال إثبات الغش هو عدم صبة التقييم
وأث"الحكم سبق وناقش التقييم هنا لا تستقيم معه إعادة
طرحه مرة أخرى كسبب من أسباب هو اجتاد في غير محلة"
إذها قدمة الملتمس ليس مجرد دفع مرسل. وائما أرقق

مستندات تتعلق بتقييمات أخرى للشركة. وهو ما سبق وأشارت إليه. فحكمة الدرجة الأول في حكمها عند بيانها لسبب تعوبلها على تقرير أبو غزالة بقولها أن المدعى عليه لم يقدم تقييمات أخرى. ومن ثم فإن تقديم تقييمات أخرى للشركة هو مستند جديد لم يطرح أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف: ولم يسبق مناقشته من قبل: علاوشعلى شهادات الشهود والتي تذكر مبة العقد بشلاف ما زعمه المدعيان (الملثين كبلهما) من تزوير العقد على مورثهم والطعن في أهليته: ومن ثم فإن ما قدمه الملتمس يتفق مع صريح النظام. مما كان يتعين معه على المحكمة النظر قبة واعتباره: واذا خالفت ذلك: الأمر الذي يكون حكمها جديراً بالنقض

ثالثاً: مخالفة حكم الاستئناف لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المحكمة العليا:

نص النظام الأساسي للحكم على أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية لجميع الأنظمة والسلطات؛ لذلك يتعين أن تُطبق المحاكم في كافة القضايا المعروضة عليها أحكام الشريعة الإسلامية. وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة والثابت بالمبدأ القضائي انه (إذا بشى الحكم على ما لا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض) كما أن (الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردده بيقين. ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الود): (ينظر المبادئ والقرارات الصادرة من البيئة القضائية العليا والدائمة والعامه بمجلس القهاء الاعلى. الطبعة الأول لكامل الأول والقواعد ض 48 و ص هم وما كانت الدعوى قد أقيمت على أساس أن المؤرثك قد غين ف التخرج ببيع خصه في شركة أحمد زبتي التجارية لموكلي [المعترض] أسامة أحمد عباس زنتي وهذا خير مقبول باللسية لتاجر كبير (لا يغين مثله) كما أن الحكم الشرعي جرق عك أن صاحب الحرفة لا يقين وهو ها اسحق غليه عمل قضياء المملكة أيضاً بما (8) المملخة العربية السعودية- جدة - شارع الامير سلطان- مبنى تاج

السنطان- الدوز الأول سرت 030420843 وي فب ل 2 1571
517 رزج مقددتكة 353 (ه) سمع. المصوه مملطانمد؟
وددة وا ص72 لثم || ال 06: 5 الي يون لا يتصوير في حقه غرر
أو عدم علم: وبا كانت الأدلة الثابتة من الأوراق والواقع وافادة
الحكم ذاته أن التصرف هو تخارج بين تاجرين. وقد تم وأنجز
ونفذ واقعاً بيهما؛ وأن المدعي ليس طرقاً فيه ولا يقبل أن يدعي
أي حق.

لأن أساس المطالبة - الغبن - غير جائز نظره أو التعقيب عليه
لأن المتخارج تاجر؛ كما أن التصرف تم في وقت كان المورث
فيه خالياً من كافة العوارض: بما يجعل ما ثبت في الحكم من
بحث وقائع متفرقة لين لها أتي سند من الشرع أو النظام مخالفاً
لأضيول النظر ومجرد تعليل غير جائز لوجود الدليل من قبله.

وحيث استيهدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد
والثمن الفعلى المتفق عليه وهو (١٢١ هليون ربال) وآلية السداد
الواردة قالعقد. ومرفقات الالتماس الدالة على الوفاء . وأصبحت
على قرارفا السابق بعدم الاعتداد بعقد البيع بحجة أن هناك
حكم: قهبائي صبر بثبوت الولاية على المورث؛ وهذا اجتهد
غريب من الدائرة ومردود عليه بحجة قضائية مصدرها حكم
قضائي صادر من محعكية الاستئناف بمحكمة الأحوا|| الشخصية
بعدة بتأييد الحكم رقم (؟ 5. 1١١؟:) وتاريخ 7.1/14 44١هـ
الصدار من الدائرة (؟؟) بالمحكمة العامة يمتعافطة جدة فيما
قضى به من رد دعوى المدعين بيطلان وصية المورث ف ثلث
ماله واستئد فيه الحكم إلى ضبخية وسلامة أهلية المورث وقت
إثبات الوصية. وأنه لا عبرة بالحكم الجديد الصادر بالولاية والذي
يعود تاريخه إلى عام 434 امه مما يؤكد على أن حكم الولاية
أثره على المستقيل وليس الماضي. ومن ثم فساد استدلال
المحكمة واستخلاصنا غير السائغ. مما يكون حكمها بعدم قبول
الالتماس جديراً بالنقش.

لما كان ما تقده: واذ خالف الحكم المطعون فيه أحكام الشريعة
والمبادئ القبحاتية المستقرة والتي تتساق حجتيا مع أحكام
النظام. ميراً ما قدمه موكلي من أدلة على نفي الفين. وسداد
التمن بيمستندات موققة هيدرا الأوراق النبوتية؛. وحيث خالف
الحكم المبدأ القضائي الصادر عن المحكمة العليا والذي قرر:
(أن الأصل أن تتصدي محكمة الموضوع لأي دفع جومري ف
الدعوى. والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى. ومتى
أغل الحكم: ذلك فإنه يكون مهيبا يقصور في التسبيب ويتعين
نفضه وأعادته للمحكمة مصدرة القرار [انظر: قرار الدائرة
الخامسة" با ملحكمة العليا رقم: 15548157 وتاريخ: 11 نزم)
الأمر الذي يوصيم العكه همه بالبطلان هما يستوجب تقشيم
السبب الثاني: الخطأ في تكييف الواقعة و وصفيا وصفا غير
سليغ: لا كان التكييف والوصيق المراد نظاما إنما برد على
الواقعة فخل النزاع وأن التكييف هو إدراك الحادث كما حدث بلا
زيادة ولا نقحبان؛ لإعطائه الوصيف الشرعي أو النظامي وتطبيق
حكمة عليه؛ ويا كانت الواقعة (ع) المملكة اتصيرية النسعودية-
جدة - شازع الأمير ستطان- ميلى تاج النسلطان- الدوز الأول
ست 4030420843 رك ص,ب 3045 الور إوبريدت 8 "كا كنة
تان رقم #فقه دك قكة (8) صمت أمدوهم مه ادم و«ددة
والح 22 6 لحم الن فز 0ه 5 على عيون (محل الدعوق] كما
جاء في طلب المدعين هن الغبن في البيع. واذ قدم المدعى
على شيمن أوراق التماس إعادة النظر ما يؤكد سداد وفاء
لثمن الحصة والثابت بتتيكات مصرفية على حساب المورث
وسنها شيك يميلخ ٠٠ عق رمال (أربعمائة وخمسين ألف ريال)
برقم (6424:) <٠ وتاريخ ١١/١/50٠١. على حساب فورث
المدعين: بنك سامباء ومسلندات مصرفية سداد لديون على
المهرث (بائع الحصة! وأصصرت الدائرة على تعليليا السابق في
حكفها والذي لم يعترف بعقد البيع ولم يعترف بالسداد واعتمادها
على استلناسبا بتقرين خبير لم يعتد به وهو تكييف خاطن. و غير
جائر للأسباب التالية: ١- أن الحضبص المباغة تم تقديرها بئن

المتعاقدين. بعقد صحيح ومكتمل الأركان بين المدعى عليه ومورث المدعي وأقر المدعي بضحته والذي يتضعن تقدير قيمة تخصيص مورث المدعي بمبلة وقدر 10.001: 11 [وبال] مائة وعشرون مليون ريال. وهما بكافل أهليهما المعتبرة شرك وتظاهراً. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

؟- أن المدعى (عدنان) كان موجوداً بالشركة بهد واقمة الشراء "5 تملك المدعى. عليه الحصة الأكبر ق. شركة أحمد زيني التجارية بنسبة (1-960 - حصة والده) ولمدة سنتين لاحقتين: ولم يد أي اعتراض بشأن ملكية المدعى عليه لحقبض والدي: بل قام المدعي بالتخارج من الشركة وبيع حصصه للمدعي عليه والتوقيع على: قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل الدعوى- والثابت فيه ملكية المدعى عليه لكامل خصصية أطورث.

"-التفات الذائرة عن ثناقض وتديس المدعن (غدكان) في الاحتجاج بالقين ق بيع خصية مورثة بقرئة الشك في القيمة واستدلالة بأن القيمة الفعلية للشراء وهي 111 مليون، تغتلف عن الثابت بقرار الشركاء ببيع حصة مورثه بالقيمة الاسمية؛ قي حين أن المدعي نفسه وياق الشركاء باعوا حخصيم بموجب اتفاق الصلح المحرر واكثدت نيتيم بالدائرة التجارية_ رقم (11؟) يديوان المظالم بالقضوية (18/55777) وتاريخ 1737715075 في حين أنيم غند تخز قرار الشركاء يما يفيد هذا التنازل قاموا يتدوين أن البيع ثم بالقيمة الاسمية: وحيث أن عقد بيع حبة المورث "في شركة أحمد زب التجارية , قد تم فعلياً بمبلة +15 مليون بعقد صحيح مكتمل الأركان مما يكتسب معه حجة قي مواجهة المدعي وفقا للمادة (7؟) من نظام الإثبات: وحيث إن توقيع المدعي على قرار الشركاء يعد إقراراً واضحاً وصرحاً مئة. بصيغة التعاقد وبراءة ذمة المدعى عليه من أي مطالبات. ومن المقرر قضاء (عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص)؛ الأمر الذي لا يجوز معه إعادة تقييم الحصيص

واعتماد تقييم.محاسبي مقدم في دعوى أخرى وبه العديد من المظاغن. ولما كان حكم الاستئناف يعدم قيول (ع) المملكة العربية السعودية- جدة - شارع الامبريسلطان- عبلى ناج السبلطان- الدور الأول سرت 0 4030420843 (0 ض.ب 13045 6 1571 012505 بهم 033 353 3505 (2) ممع المهموسدط قمع 5 الح الكم لدا لذا: سس د الالتماص لم يعترف بأي تمن كم سداذه وأهدر جميع مستندات الالتماس. وهذه مخالقات مبررحة تم يناثها على تضرور غير سليم من قبل فعكمة الاستئناف مقالآله: (أن المدعى عليه اشترى العصص ولم يدقم التمن).

وهذا التكييف والوصيف غير السليم يتعارض هع الكابت. بالمكتندات ذات الحجة. وحيف جاء التكييف والوصف بناء على استخلاص غير سالة. وتم بناء الحكم على قرائن مبترئة واستدلالات غير سائفة وفساد بين في التكييف لوقائع الدعوى وملايساتها؛ الأمر اللي يوجب تقضبه.

السبب الثالث: فصل الحكم ف نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى: إن الحكم المطعون فيه؛ والذي قضى بخدم قبول التماس المدى عليه يحجة أن الحكم السابق فصل في شأن التقييم وئمن الحجة؛ هو حكم فصل قُ نزاع خلدقاً لحكم آخر حبق أ كيل بلك أطراق الذعوق؛ ودليل ذلك أن المدعي (عدنان أحمد زنتي) قد سبق وأقام الدعوى رقم (7/983 ق العام 577١هـ) لدى الدائرة التجارية الثانية بدبوان المظالم بادعاء حق له في شركة كورتينا للمبناعات الغذائية؛ برعم شراكتة للمدقى عليه أسامة زيني؛ وحكمت الدائرة برفض الدعوق. وجاء تسبيب الحكم على النحو التالي: " أن الشركة فحل

الدعوى ضمن 'الشركات محل الدعوى رقم 5998 لهام ١47١هـ والصادر فيا الحكم النبائي رقم 18١.لسنة

7 اه القاهبي بتبوٲ.الصطع والتخارج من كاقه الشركات: وحيث
نض البند الرابع المندت في اتفاقية الصلخ المبرمة بين الطرفين
غلى أنه؛ (بقر اتطرق الثاني المدعي عدنان زيني بأنه ليس له أي
حق بمطالبة الطرف الأول (المدعن عليه أسامة زيني) سواء
بصفة شركت أو مديز لتلك الشركات أو الشركات محل هذه
الدعوى والفروع التابعة لها بأي مطالبة ميمًا كان نوعيا أو سبها
متعلقة بأعمال تلك الشركات ونعتم هذا التخارج بالصلخ إبراء
ذمة شامل ونائي لهذه الطرف الأول عن أعمال الإدارة
للشركات المتخارج عنها إبراء تاماً وشاملاً واسقاطا لحقيم ق أي
مطلب أو دعوى ميمًا كن نوعيا أه سبها ف الماضي والحاشم
والمستقبل قيمًا يتعلق بتلك الشركات.. 4(مرفق ١ صورة الحكم
رقم كة ١ /،دارتج/؟ العام 177١م) ودلالة الحكم السابق: أن:
المدعي (عدنان) ليس له حق إقامة أي دعوى من أي نوع تتعلق
بأ شركة هن الشركات التي شعلها الصاح: وبالتأمل في صك
الصلخ: يتضح اشتماله عن شركة أحمد زيني التجارية: وي
الشركة فحل الدعوى الصادر قها الحكم الملتمس عليه. وإذ كان
يتعين على المحكية رفضى الدعوى لتعلقيا بمسألة تم اليت فيا
بحكم نبائي مثبت للصلخ (مرفق ؟ صبورة من حكم الصلخ) ونان
لأي حَق في إقامة أي دعو تتعلق بأي شركة من الشركات الي
اشتغل علا التصلخ: لذا إن الحكم الملفس عليه محل اللقل
المائل فد صمدر خلافا لحكم آخر صافز بين ذات الأطراف. مما
يتعين تقطبه. 6 (عئ) المملكة العربية النسعودية- جدة . شازع
الاقيز سلطان- هبي تاج السلطان- النوز الأول عن.ت
4030320843 (ي) حسـ ب 1 2 43095 12 تقد كمة 012
ب] لاذقة ذكة د5ه. (8) ممع اد وه د00 دت امع: ان ب . 2 ف
شترقة التنقيايون للمستطدة وال بيشيتترات الشائنية 57
للمادة ١53(من نظام المرافعات الشرعية ونصالحاجة منه"
وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في
مذكرة الاعتراض وكان يخشى من التنفيذ وقنوع غبرر حسيم يتعذر
تداركه" ولا كان من شان نندد الحكم المطعون فيه الحاق

الطبرج بالطاعن يعثى تداركة. لذا نطلب.وقف تنفي ب الطلب
المقدم من المطعون هندهالدى محكمة التنفيذ.

الطلبات: يطلب الطاعن من أفحباب الفظيلة:

أولاً: قبول الطعن شكلة.

ثانيً: وفي الطلب المستعجل: وقف تنفيذ الحكم لحين الفضيل
في الطعن والكتابة لمحكمة التنقيد بوقف تنفية الطلب المقدم
من المظمون ضبدها رقم (401024501215577) ورقم (401024501240718)

**ثالثاً: إلفاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى
محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لتحكم فيا من**

جديد من غير من تظرها, وكيل الطاعن 8ه المحامي د علي بن
مشرف ال راشد بالوكالة رقم (: ٥٠. 35١31 غ) بتاريخ ١٠ / 7 /
4486ه ع 7 ا: (5) الفعلة العربية السعودية جدة . شارع
الامير سنطان- فيلى ناج السلطان» الدور الأول سرعت
451 21372 4030420843 (9 صب 13045 الرمز البريدي
كنم 013 (2) 515 حة كذنه و دع المموعةر داذاعمم وك امد
ممتي وه قم الوكالة.:لا.ه5هاغ تاريخ إصدار الوكالة.: ؟/./رهغ
١5 هه |ه.7/1.7/ 2 5 777 المملكة العربية الأمعودية دقم الى ° ١
تاريخ رالو ١ مم د ب وزارة العدل حالة الوكالة: معتمدة تاريخ
إنهاء الوكالة.:؟/؟/ 555١ها|؟/14. 5/9١ م مصدر الوكالة:
خدمات الوكالات الإلكترونية وثيقة وكالة الأطراف: ال شي ١
موكل أسامه بن احمد بن عباس زيني سعوادي سجل مدني ل
أصالة عن نفسه 0 وكيل علي بن مشرف بن مفرح بن راشد
سعودي سجل مدني فت مل أصالة عن نفسه النطاق ب ا م ا
بحي - الاستلام و التسليم - مراجعة جميع الجبات ذات العلاقة
وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - يحق
للوكيل توكيل الغير البنودت 00333333333000 ميس ل
المطالبات والمحاكم المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة

والمدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصاح -
التنازل - الإبراء -- طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار
الشهود والبيانات والطعن فهما - الإجابة والجرح والتعديل -
الطعن بالتزوير - إنكار الخطوط والأختام والتواقيع - طلب المنع
من السفر ورفع - مراجعة دوائر الحجز والتتقين - طلب
الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين -
الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - طلب
تطبيق المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية - المطالبة
بتنفيذ الأحكام - قبولاً لأحكام ونفها - الاعتراض على الأحكام
وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - التهميش على صكوك
الأحكام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إهاء ما يلزم لحضور
الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - استلام صكوك
الأحكام - طلب تنحي القاضي - طلب الإدخال والتدخل - طلب
إحالة الدعوى - لدى المحاكم - لدى المحاكم الإدارية (ديوان
المظالم) - لدى اللجان الطبية الشرعية - لدى اللجان العمالية -
لدى لجان فض المنازعات المالية ولجان تسوية المنازعات
المصرفية لدى لجان الفصل فى منازعات الأوراق المالية - لدى
مكاتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية ولجان حسم
المنازعات التجارية - لدى لجان الفصل فى المنازعات
والمخالفات التأمينية: لذئ النيابة العامة - طلب نقض الحكم لدى
المحكمة العليا - لدى المحكمة العليا - لجنة تأديب المحامين
بوزارة العدل - لجنة الفصل فى المخالفات والمنازعات الضريبية
- اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الكبريية - لجنة
الفصل فى مخالفات نظام مراقبة البنوك - لجنة النظر
تظلمات العلامات التجارية - الإقبال - إضافة المادتين رقم
2329231 من نظام المرافعات الشرعية - لدى محاكم
الاستئناف - لدى المجلس الأعلى للقضاء الوزارات الحكومية
مراجعة وزارة العدل - مراجعة وزارة الداخلية - مراجعة وزارة
الخارجية - مراجعة وزارة التجارة - وفروعها وما يتبعها من
إدارات وأقسام الجبات الأمنية مراجعة الأمانة وإدارة تنفيذ

الأحكام الحقوقية ومراجعة المباحث الإدارية والمباحث الجنائية -
مراجعة مراكز الشريعة -مراجعة الرئاسة العامة للاستخبارات -
رئاسة أمن الدولة - مراجعة المباحث الجنائية - مراجعة المباحث
الإدارية والمباحث الجنائية - وفروعها وما يتبعها من إدارات
وأقسام الرئاسة الحكومية مراجعة المجلس الأعلى للقضاء -
وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام البيئات الحكومية
مراجعة النيابة العامة - مراجعة وزارة الاستثمار وفروعها وما
يتبعها من: إدارات وأقسام المؤسسات الحكومية مراجعة
مؤسسة النقد العربي السعودي - وفروعها وما يتبعها من إدارات
وأقسام صدرت هذه الوثيقة من النظام الإلكتروني لخدمات
التوثيق. ويمكن التحقق من صحة الوثيقة عبر الخدمات
الإلكترونية لوزارة العدل.

000 تو 9 لعن 0 ا ل د ا بي < 0 و عن سن ل ا د ا بي < 1

0 و عين, سن ا ا د " ا بي < 0 و ل عن, سن 004 م 0

8100 م 02020202 065416 10 8717 ا [لاملم لصنائط"

لاعلم 81 10 مط 5 2012-10-19 : 3 0 3 # 00 مان 2 00

"السحكمة الإدارية بهدة ام 1 اياصو ظ 5 ا الدائ + لتخارية ائية

° : ضاف به عق 30-000000 حكم رقم 166/د/تج/1/العام اه | 0 [

0322000 # الشقضية رقم 1//06 ق لعام 41 ه ظ [ا المقامة

من/ مدنان بن 'أحمد بن عباس زيني. ' ام ن | ضد// أسامة بن

أحمد بن عباس زيني: بصفته مديراً لشركة كورتينا للصناعات - |

ظ 02020209 الششائية الممدودة. [بحاجة مراجعة: OCR

غير واضح]

0 0 ظ 'الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي

بعده.. وبعدك: ا 0 فإنه 4 يوم الاثنين الموافق 7 ه ويمقر المحكمة

الإدارية بجدة . | إنعقدت الدائرة التجارية الثانية والمشكلة من:

رز [2 | التاضى 2 ». عبد العزيزين على الطراسي عضو ظ |

اثاضى . لاسر بعلد قطة عفرل | 0 فنا 'وذلك للنظرة القضية

الموضحة بعاليه والمحالة للدائرة بتاريخ 170/1/1 ه! [ش ا ا

ب-0-0-23203020 (الوقائع) 0 0 تتلخص وقائع الدعوى الماثلة يك أن المدعي تقدم بدعواه لدى هذه المحكمة ضد المدعى 0 عليه بصفته ديرا لشركة كورتينا للصناعات الغذائية المحدودة مطالبا فيها بإكبات 0. شراكته ب الشركة وحل وتصفية الشركة وتحميل المدعى عليه كامل الخسائر وتعويضه 0 عن الأضرار المادية التي تحقت بالشترركة بسبب سوء إدارة المدعى عليه. 0 ١ ويقيد الدعوى بسجلات هذه المحكمة قضية بالرقم الموضح بمستهل هذا الحكم تمت إحالتها | ظ > | إلى الدائرة التجارية الأولى (الشنادسنة عشرة سابقا)» فعقدت لها عدة جلسات» ثم أصدرت قرارها ظ رقم 18١ لعام 141هـ القاضي بإحالة هذه القضية إلى هذه الدائرة لضمها بالقضية المنظورة.

5. لديها رقم 4/4هـ لعام 4هـ لوحدة الموضوع والأطراف. 0 ش 5.02 --6 10 صا آلاملم لامناصطم لأع لم 810 مع 6 19-10-2012 ٠١ ل اس - " ١ ١-4 0 00 ثم أخيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ 14/+/1٠/1هـ فحددت لها جلسة يوم السبت الموافق د ا 00 470/0 اه حيث حضرالمدعي وكالة/ عزام بن فيصل خوج سعودي الجنسية بموجب السجل | 0 1 > 00 المدني رقم 11484147٠١ والوكالة رقم 4؛ وتاريخ 141/8/1هـ صادرة من كاتب عدل الغرفة | 0 | التجارية كما حضرالمدعى عليه وكالة/ مروان بن انورنويلاتي سعودي الجنسية بموجب | 0 1 ١١ 0 السجل المدني رقم ١75049740٠١ والوكالة رقم 104/١ وتاريخ 1414/17/1١هـ صادرة من كتابة ١ ايا 1 عدن شما جدة: وقد أشارت الدائرة إلى أنه قد: صدر حكمها النهائي بالصلح بقناعة الطرفين 0 0 ا رقم ١46 لعام 1487ها وئي القضية رقم 0/44 لعام 4هـ المشار إليها 4 قرار الدائرة السادسة ٠ ش 0 عشرة القاضي بضم هذه القضية إليها؛ ويسؤال المدعي وكالة عن هذه الدعوى محل النظر قرر 1 يان الشركة محل هذه الدعوى هي من ضمن الشركات التي صدر فيها حكم هذه الدائرة 0 ش 0 بالصلح بقناعة الطرفين بي القضية المشار إليها

أعلاه في قرار الدائرة السادسة عشرة. | | 20 0 0 ثم أصدرت
الدائرة حكمها رقم (18) لعام 147هـ القاضي بعدم جواز سماع
الدعوى لسابقة 0 | الفصل. فيها؛ إلا أن الحكم يُقضى قبل
محكمة الاستئناف الإدارية (الدائرة التجارية الثانية) | 1 0 ش
فحددت جلسة هذا اليوم الاثنين الموافق 1417/11/17هـ للنظر
شك هذه الدعوى يعد ورودها من ° أر محكمة الاستئناف وصدور
حكمها رقم 11 لام + 40 اه القاضي بنقض حكم الدائرة حيث ا
ا وحيث إن المدعي يهدف من دمواه إلى الحكم بإثبات شراكته ا
الشركة محل الدعوى " " | وحلها وتصفيتهاء وتحميل المدعي
عليه كامل الخسائر؛ وتعويضه عن الأضرار ا مادية التي | لحقت
بالشركة بسنيب سوء إدارة المدعن عليه؛ وعليه فإن النزاع
القائم بين الطرفين هو من | النزاعات الناشئة من نظام
الشركات: فيندقند بذلك الاختصاص الولائي لديوان المظالم ظ
بالنظر# هذا النزاع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 141
وتاريخ 1407/75/11هـ. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

5000 م 6717 10 606541656 202020202020200
الأملة لاطم_اعطط" لاعل عا 1 61 "ممع 6 2012-10-19 0 2012-10-19
ياس الثرنا 00 د دا وفكءظطة لو ا ا وحيث إن من المقرر فقهاً
وقضاء أن الدعوى تقام ئ البلد التي يقع فيها مقر إقامة المدعى
0 0: عليه وحيث إن مقر إقامة المدعى عليه بجدة. وفق أوراق
الدعوى.؛ ولم يدفع المدعى عليه | 1 0 | بخلاف ذلك فينعقد بذلك
الاختصاص المكاني لهذه المحكمة بالنظر ف هذه القضية
بموجب ° 0 أقزاز معالي رئيس ديوان المظالم رقم لعام 197اف.
0 0 ظ ° ا. وحيث إن الشركة محل هذه الدعوى من ضمن
الشركات محل الدعوى رقم 01/48 لعام | 140هـ المضمومة
إليها هذه الدعوى؛ وحيث إن تلذك الدعوى المرفوعة من ذات
المدعي ضد ذات | 11 00 المدعى عليه قد ضدرفيها حكم هذه
الدائرة رقم 146 لعام 141هـ النهائي بالصلح بتناعة 0 الطرفين
وقد تضمن تخارج المدعي من الشركة محل هذه الدعوى؛ وقد
جاء ل تمهيد اتفاقية 1 0 الصلح نين الطرفين ما نصه: (حيث

سبق للطرفين الثاني (عدنان زيني المدعي | هذه الدعوى) ١ |
0 والثالث وآن اقاما ضد الطزف الأول (أسامة زيني المدعى
عليه # هذه الدعوى) الدعويين رقم ظ أ (يمة/لا/؟/ق) لعام:
141هـ و (ه/5/ق) لعام 7هـ امام الدائرة التجارية السابعة
عشرة ١ 0 (التجارية الثانية حائياً)؛ والدعوى رقم (كدلا/؟/رق).
لعام 477 ١هـ امام الدائرة التجارية السادسة . . عشرة
والمنظورة جميعها بالمحكمة الإدارية بجدة وذلك بصفتها
شريكاء شركة/ احمد 0 | زيتي واولاده ذات المسؤولية المحدودة
سجل تجاري (4: 0: 44810) مصدره جدة وفيما لتلك " | :
الشركة من خصص وشراكات 2 الشركات التالية:) وجاء من
ضمنها الشركة محل هذه ظ الدعوى (شركة كورتينا للصناعات
الغذائية المحدودة). ثكم جاء ذات التمهيد مانصه: | ظ. ' (وحيث
عرضتهئة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الرئيسية على
الأطراف إنهاء الدعاوى 0 المذكورة أعلاه صلحاء وقد قبل
الأطراف جميعا إيزام الصلح والتنازل والتخارج عن الشرحكات .
' | وحيث نصن البند الرابع المثبت اتفاقية الصلح الكبرمة بين
الطرفين ملئ اته: (يقرالطرف | | الثاني (المدعي عدنان زيني)
بأته ليس له أي حق بمطالبة الطرف الأول (المدعى عليه
اسامة 1 زيني) والثالث سواء بصفته شريك أو مدير نتلك
الشركات او الشرحكات محل.هذه الدعوى را رروالضرو التبعة
ها باي مطائبة مهما مكان نوعمع اوسيبها متعلقة بأعمال تلكك
الشركات | 2 لعي 1 4.م 5416 10 7 17 الآم لاطنناصطط" لاعلم
70 87 "ممع 57 19-10-2012 * , | 0 0 --71 المحكمة
الإدارية بجدة | اما ل ةرضم وار بدم || / ع 7 ١ اك ةقاي° الا
ثالرس - هر° | 3 الدائرة التجارية الثانية ١ : ١ ١ و ١ 9 5 000.
3 : 1-2. 8 ول 0 0 | ويعتبرهنا التخارج بالصلح إبراء ذمة
شامل ونهائي لذمة الطرف الأول عن اعمال الإدارة ظ |
للشركات المتخارج عنها إبراء تاماً وشاملاً وإسقاطاً لحقهم # أي
مطلبابودعوى مهما كان | 1 0 ٠ | نومها او سببهاءغ الماضي
والحاضر وال مستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ماهذا ما سبق

رفعه | ئ ا من دعاوى سابقة أو استئنافها أمام محكمة أخرى)؛
ولكل ما سيق فإن الدائرة تنتهي إلى الج 0 00 00: لنلك وبعد |
املاولة ش ٠ | حكمتالدائرة بمايلي ٠ ٠ : 000 برفض الدعوى
المقامسة من المدعي/ عدتان بن احمد بن عباس زيتي (سجل
مدتي رقم|.

0 "مب: 17١1) ضد المدعى عليه/ أسامة بن احمد بن عباس
زيني (سجل مدتي رقم ٠) 1١١8: 1: 1 > | وبإضلانة
قررالمدعي وكجالة هدم القناعة به وقررالمدعى عليه وكالة
القناعة به.

1220.1 و«اللهالموفق؛ وصلباللهعلى تبينا محمد وعلى آله
وصحيه وسلم.

02 0 امينا للسر 2-000 رعضوى ٠ | عضو رئيس)) لدائرة ٠
لبس - مرمع يعلط سس ظ | عبالعزيزين علي الشهري عبد
العزيز بن على اللويامي ياس بن خف المجلم المطيري بوسف
بن عبدالرحى المشارثي 3 اد | ش || نسسخسة إعلام عد
شديس لمالبلمة سحف| 0 | 0 0 | موظف تسليو حت سر رئيس
القسم ش " ان 0 0 ريغ " 1 ج / < 17 < فر | مهام لصروج: ا
ش ش لفاك اير هوي ع له ونرليت (للام 0 ع ع || لس يسلا رقم
17/145؟ لعام 149؟ اه في القضيتين رقم 275+4/"؟/ق لعام
147 اشه ورقم 106؟1/"اق للعام 147؟ له المقامة من / عدنان
بن أحمد بن عباس زيني وطلال وفيصل وغدير أولاد غازي بن
أحمد عباس زينسي ضد / أسامة بن أحمد بن عباس زيني فإنه
في يوم السبتالموافق 5/7١/4517١ه وبمقر المحكمة الإدارية
بجدة انعقدت الدائرة القضائية السابعة عشرة والمشكلة من: 7
التاذ يوسن بن عبدالرجن المشاري ١ سكيسا تاي بلس بن عبدا
يز الووثرى عضو الثاني 22 عداليدينعليالرزان 2 عضرا وذلك
للنظر في الفصيتين الموضحتين بعاليه والمحالتين للدائرة بتاريخ
14 71/1/15 هاو 177779/51 اه.

(الوقائع) تتلخص دقالب الدعوبن المائلعن بأن وكيل المدعي الأول عدنان أحمد زيني تقدم إلى هذه احكمة بلائحة ادعاء ضد الماغى عليه تضمنت الإاقادة بشراكة موكله للمدعى عليه في شركة أحمد زيني وأولاده الحدودة والشركات العابعة لما. وأن المدعى عليه هو مدير تلك الشركة وبعض الشركات الأخرى التابعة نا وحيث لاحظ موكله قيام المدعى عليه بإدارة الشركات على نحو يعاق فع مقعضيات الإدارة ويخالف اعتبارات الشفافية والإفصاح الراجية على مديري الشركات وذلك لقيامه بإبرام عقود مع شركات يملك فيها الأغلبية المطلقة دون إخطار موكله لأخل موافقته أو موافقة وإخطار بقية الشركاء؛ الأمر الذي أدى إلى تحمل الشركة "أعباء وهديونيات غير مبررة..وقد تقدم موكله بطلب للمدعى عليه لاطلاعه على مسعدات ووثائق الشركة إلا أن المدعى عليه باطلد سايم السجوات _ مين ١١ : 3 تمع 9 2 جحسح ل: 5 هكرب رو وفرليت الات المحكمة الإدارية بجدة 0 4 0 الدائرة السابعة عشرة لاسي 0 اي مم 110000000 والوثائق المطلوبة رغم تكرار مطالبه بذلك وهو ما يعد مخالفة صرعة للنظام ومن شأنه إحاق العرر و تتحة "وشديسه ط مصاحه في الشركات . وانتهى إلى طلب إيقاف الماغى عليه عن أعمال إدارة شركة أحد زين وأولاده أتخدودة والشركات التابعة فا. وتعين حارس قضاتي لتسير أغفال الشركات؛ وإلزام المدعى عليه بتسليم كافة الممشسدات والوثائق اععاسبية الخاصة بجميع الشركات للمراجعتها من قبل محاسب قانوني متضضنة بيان كافة التسهيلات والقروض البتكية بغاصيلها.

وبقيد الدعوى بسجلات هذه المحكمة فضية بالرقم الموضح بمستهل هذا الحكم وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لا ورد جمحاضر الضبط؛ حيث تم تحديد أولى جلساتها بتاريخ "1 4891/19/97هـ ثم تبادل الطرفان المذكرات اللنوابية في عدة جلسات.

وف جلسة يوه السبت الموافق 4/4/1477 هـ حضر طلال بن غازي بن أحمد زبني وطلب التداخل كمدع ثاب في هذه القضية. فقررت الدائرة إدخاله بالصفة المذكورة، وفي جلسة يوم الاثنين الموافق 16/9/1477 هـ طلب وكيل المدعيان في القضية رقي هلا ١ لعام ؟" * ١٠ ناوسا فيصل وغدير ولدي غازي "بن أحد زبي < المرفوعة ضد أسامة زبي ضم قضيتهما هذه القضية رقم 50948 لعام 471 هـ. فقررت الدائرة نسم قضيتهما ليصبحا المدعيان العالث والرابع في هذه القضية. ويكون أطراف الدعوى على نمو ما رصد بمستهل هذا الحكم. ومسحد الدائرة في كل ذلك وحدة الموضوع وكون المدعين شركاء يخاصمون المدعى عليه بصفعه شريكا ومديراً للشركة محل التراع والشركات التابعة لها.

وبجلسة 'يوم الأربعاء الموافق 4/4/1579 هـ قرر الأطراف اتفاقهم على تخارج المدعين من الشركات إلا ام اختلفوا في تقييم الخضض.نوما ارتكبه المدعى عليه من تجاوزات . فطلبت الدائرة منهم ترشيح أحد المكاتب الحاسبية ليقوم بمهمة تدقيق الميزانيات لبيان ها فيها من تجاوزات إن وجدت،؛ وتقييم حصص الشركاء في الشركات محل

الدعوى. فقرروا اتفاقهم على مكتب طلال أبو غزالة وشركاه الدولية محاسبون قانونيون ١ فقااست الدائرة بالكتابة إلى

اخاسب للإفادة عن أتعابه مقابل القيام بأعمال انخاسبة في.هذه القضية بالتفصيل المذكور؛ تمهيداً لإصدار قرارها بتكليفه هذه المهمة.

وبجلسة 11/4/1477 هـ ورد إلى الدائرة عرض اتخاسب القانوني بتقدير أتعابه ياججالي هبلغ قدره ٠,٠٠٠ (٠,٠٠٠ ال) ريال فقرر الأطراف موافقتهم على ذلك، ثم قرر المدعون أهم يعدلون عن طلبهم 'فرض الحراسة الختتدت تداك 9 ح- ع 1111" للذ 2 نام فلار درون ل 8 8. ا الإداريه بجدة 2 وت ذم -

الدائرة السابعة عشرة^٣ تجاوزات أو مخالفات أو أضرار في الشركات فإنهم يصرون على طلبهم فرض الخراسة الفضائه. وبسؤال ول مكتب اتخاسب القانوني طلال أبو غزالة وشركاه عن تقدير أتعاب المراقبة المالية خلال فترة تدقيق الميزانيات وتقييم الحصص المقدرة من قبّله في العرض المقدم للدائرة بغلاثة أشهر أفاد بأنه يقدرها بمبلغ (٠١٠,0٠ :) ريال؛ فقرر الأطراف موافقتهم على ذلك؛ على أن تكون مناصفة بينهم. وأكد المدعى عليه أنه ملتزم بتسليم انحايب القانون كافة الميزانيات والمسندات التي يطلبها لإتمام عمله.. كينا أكد على التزامه بشراء صصص المدعين. بعد تقييمها من قبل المحاسب القانوني دون اعراض. كما أكد المدعون التزامهم بالبيع بالمبلغ المقدّر هن قبل المحاسب دون اعراض. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

فأصدرت الدائرة قرارها رقم 1ه لعام "47 ١ه القاضي تبدب الخير المحاسبي/ طلال أبو غزالة وشركاه الدولية محاسبون قانونيون بحيث تكون مهمته كالتالي: - أولاً: تدقيق الميزانيات وبيان ما فيها من تجاوزات من تاريخ 08/1/17م وحى تاريخه للشركات: محل الدعوى.

ثانياً: تقيج خصص أطراف الدعوى في كافة الشركات محل الدعوى.

ثالثاً - مراقبة الحسابات المالية من تاريخه وى الانتهاء من الأعمال المكلف يما.

وف جلسة 487/١1/١4 اهف قدم ثيل المحاسب القانوني التقرير النهائي في القضية وقد تضمن ملخصه وجود ست تجاوزات على الماعى عليه بلغ مجموعها قرابة زه (١5 ملو ريال: كما أن هناك تجاوز واحد على لمدغي و عدنان مبلغ 533,963 (١١ ريال وآآن مجموع حقوق المدعين رقيمة خغصصهم بلغت قرابة 51٠9 مليون ريال؛ وقرر الأطراف اسعلامهم لنسخة مه وبسؤال المدعين عن وجهة نظرهم تجاه التقرير أجاب المدعي عدنان

بأنه يوافق على ها جاء في التقرير مقابل: التخرج من الشركة:
كما أجاب المدعي طلال وفيصل ووكيل غدير بأهم جميعاً
يوافقون على ما ورد في التقرير وذلك امعداداً بلا الترم به
الأطراف جميعاً أمام الدائرة من البيع والشراء بالمبلغ الذي
يتوصل إليه احاسب القانوني دون اعتراض. وبسؤال المدعى
عليه وكالة قدم مذكرة بملاحظاته على التقرير، اتحامي طلب
في ختافها أن يكون تقييم الشركات حسب: نتائجها المالية إنام
91+ وم ولبس حسب تتالجها المسغلية: وتككليف انين من
مكاتب الخيرة الدولية للاشتراك ف إعادة تقييم الشركات، وذكر
أن مذكرته تتلخص ف اعتراضه على طريقة المحاسب القانوني
في تقييمه للشركات حيث إنه اعتمد في تقييمه على أمور
مستقبلية: خلاف تقييمه للأراضي السدي كان بسعر اليوم. تسلم
المدعون ووكيل امخاسب القانوني نسخة من هذه المذكرة:
فعقب وكيل امخاسب القانوني بأن 2 | 1 | 1 ست الس 3 ص 7 7
سبوال - و لفكئ لبن (روسن ونرلت) (لنام 0 4 1 المحكمة
الإدارية بجدة 7 نسي 3-0 5 الدائرة السابعة عشرة 3 ' دوليا. ثم
عقب المدعي عدداً بأن فرار الدائرة تضمن الترم لدعي عه
7نترأ عنمن" ادغ تند تيتجت تح -- - لحاسب القانوني دون
اغتراض؛ وأن ما ورد في مذكرة المدعى عليه وكالة يعد ثماطلة
من قبله. ثم أكد بقية المذعين على ما ذكره المدعي عدثان:
وأضافوا بأث تنازهم السابق عن طلب فرض الحراسة القضائية
كان لأجل أن المدعى عليه قد الترم بالشراء. تم طلب المدعون
إلزام المدعى عليه بدفع حرقهم الواردة في التقرير النهائي
للمحاسب القاتوني؛ هضافا إليها أتعاب الخبرة نخصوص تدقيق
الميزانيات وبيان التيارات والمخالفات: "كبا طلبوا الحجز على
العين المباعه وما يتحصل عنها من أرباح لحن تسليم كامل
الغمن. فعقب المدعى عليه وكالة بأن موكله لا زال ملتزماً
بالشراء إلا أنه يعترض على الغيو كها سبق ذلك ثم عقب
المدعون بأن المدعى عليه نتبق وأن قدم للدائرة تقييمه
للشركات بقيمة ارش عن 101 ربالا في حين أن اخاسب

المعين فن الدائرة باتفاق الطرفين قبمالشركات بمبلغ (15: 7183 "لح ريالاً ما يعتي أل تقييم المحاسب ل يختلف كثيرا عن تقييم المدعى عليه: ول جلسة هذا اليرم 4915/7 ١٥ حضر أطراف الدعوى وقرروا أنهم اتفقوا على إنشاء هذا التراع صلحاً بمرجب وثيفة صلح قدموا أصلها للدائرة في هذه الجلسة وضمت بملف الدعوى؛ وقد جاء نصها كالآلي: ((اتفاقية صلح ونخارج إنه في يوم السبت ١/49/95 ١٥ الموافق ١١/٩5/٩3؟ فء تم بعون الله تعالى الاتفاق والتراضي بين كل هن الأطراف الم كورين أدناه:

أولاً: السيد/ أسامة أحمد زيني سعودي المدسية بموجب سجل مدي رقم (1108.1٨.٠٠) ويشار إليه في هذه الاتفاقية بب (الظرف الأول). ثانيا: السيد/ عدنان أنحد زيبى سعودي الجسيف بموجب سجل مدن رقم 39198/ 9319) ويشار إليه فيما بعد ب (الطرف الثاني).

ثالثاً: السيد/ طلال غازي أ"قد زيني سعودي الجمسية مرجب سجل مدي رقم زه: (١١68595591 السيد/ فيصل غازي أ"مقد زيني سعودي الجنسية مرجب سجل مدن 'رقم , ١١8148١89 (الأستاذة/ غدير غازي أحمد زيتي سعودية الجدسية بموجب سجل مدب رقم:)٠١5555555 (وإنعلمهم في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ طلال غازي زبي. ويشار إليهم فيما بعد ب (الطرف الثالث), أقر الأطراف يكامل أهليتهه المعدبرة شرعاً وتظاما لإبرام العقود والتصرفات واتفقوا فيما بينهم على الآى: / 4 1 6 كع 1 0 1 ك 2 ربوس 0 0 المحكمة الإدارية بجد وارلت (طدم 2 الدائرة السابعة عشرة - وازة ١٩ ؟/ق) لعام ؟ "4 ١٥ أمام الدائرة العجارية السابعة عشرة: والتدعوي ركتج 37557755 تتام "2 ١٥ أمام الدائرة التجارية السادسة عشرة والظورة جميعها باحكمة الادارية بجدة: وذلك بصفعيها شركاء في شركة/ أحمد زيني وأولاده ذات المنتولية اغخدودة سجل تجاري (١7 858: 4 34 مصدره جدة زيماً لتلك

الشركة من حصص وشراكات في الشركات التالية: 1 شركة
الضيافة للأعمال العقارية اخدودة مسجل تجاري (4٠١1 4:
151١ مصدره جدة. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

(5) شركة مصبع الخلويات والطحينة الوطني اغخدودة سجل
تجاري زلاء 4١: 38 مصدره جدة.

(*) شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن الخدودة سجل تجاري)
3751:: ١ "4) مصدره جدة.

(4) شركة أ"مد زيتي للعموين وخدمات الغذائية الغدودة سجل
تجاري إءلاء 71 + 4) مصدره جدة.

(5) شركة أحمد ريت للكهرباء والعكيف المحدودة مسجل
كباري زه الاءؤأء: 4) مصدره جدة.

5 شركة أحمد زيتي سود كسو للعمرين الخدودة سجل تجاري 8
1591:: *؛ 4) مفصدرة جدة.

1 شركة أحمد زيئي دايكن لتكيف اطواء الخدودة سجل تجاري
زلار 8141٠٠ ١5) مصدره حدة, زا الشركة الوطنية للإدارة
والخدمات الخدودة سجل تجاري 4857 497.. + 4) فصدرة
جلدة.

(5ة) شركة الخميرة السعودية الغدودة سجل هاري ز +) 5١7*:
485057+ مصدره جدة.

9 شركة كورتيا للصماعات الغذائية اغخدودة سجل خاري 33
853 ١.57؛ ١ "4ع مصدره عيدة.

1غ شركة أحمد زب العجارية اغدودة سجل تجاري ١.9531 4)
مصدره جدة.

-- وحيث قد اتفق الأطراف المدعون على التخرج من هذه
الشركات محل الدعوى إلى المدعي عليه الذي العزم بالشراء
كما ورد بقرار الدائرة التجارية السابعة عشرة رقم ١٥/119/؟
وتاريخ 4175/4/59 ذه المتضمن اتبداب لخيي الخاسبي مكحتب

طلال أبو غزالة لقم الشركات، وحيث عرضت هيئة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الرئيسية على الأطراف إبقاء الدعوى المذكورة أعصاة صلحاً. وقد قبل الأطراف جميعاً إبرام الصلح والتنازل والتخارج عن الشركات المذكورة ووفقاً لما سيرد ماله الاتفاقية، - لذا فقد اتفق الأطراف جميعاً على إبرام هذه الاتفاقية وفقاً لما شيلي من بنود: ١١: ع ني ست ع لفك لين رون ورج نام لنب المحكمة الإدارية بجدة 37 العمهيد السابق «القرار الصادر هن الدائرة التجارية السابعة عشرة برقم 5/1181؟) بتاريخ جورت وكافة السجلات التجارية والتراخيص والتصاريح والوكالات التجارية ووكالات التوزيع الخضرية والأسماء والعلامات التجارية الخاصة بأئي وجميع الشركات.الوارد ذكرها جرها لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ترفق يما وتقرأ فها باستمرار ويرجع إليها ويؤخذ ها لغسير ما اتجهت إليه إرادة الأطراف وقت تحريرها والتوقيع عليها وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع الاتفاقية أو أي بند ببودها أو يتعارض مع تضمو ومفهوم ما حررت من أجله. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

اليند الثاني اتفق الأطراف جميعاً على إفاء الدعاوى المرفوعة من أفراد الطرفين الثاني والثالث ضد الطرف الأول أمام الدائرتين العجاريين السادسة عشرة والسابعة عشرة بالمملكة الإدارية بجدة صلحاً بموجب هذه الاتفاقية بشرط الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية- 5 اتفق الأطراف على تقديم هذه الاتفاقية لدى الدائرتين التجاريين سالفى الذكر وإثبات محتواها وجعله في قوّة السند الفيدي: البيد الثالث اتفق الأطراف جميعاً على إنفاذ الصلح بالتخارج من الشركات وفقاً للآلية التالية: 11/9. يلتزم الطرف الأول بشراء خضة الطرف الثاني وقلترها(9709*) ثلاثة وعشرون بالمائة في شركة أحمد زيني وأولاده الخادودة وما نها هن خفصص وشراكات ف الشركات الملكورة بالتمهيد صدر هذه الاتفاقية باضثناء شرك رأ"قد زيئي للكهرباء والعكيف امحدودة وأحمد زيني دايكن المحدودة) ووافق الطرف النابي على قبول البيسع- هنا والآن- في هقابل مبلغ إجمالي وقدره زه ء، ، 101،٠:

هائة وسبعون مليون ريال يدق نئصفها وَقْدَره ...٤٤٤ء ,شم خسة
وشائرت مليون ريال سعردى وقت الترقيع على هذه الاتفاقية
على الحو التالى: أ مبلغ (81,143,54؟) راحد وخمسونة مليون
ومائة وتسعة وتسعوت ألف وستمائة واثدان وأربعوت ريال
سعودى قيمة شركق أحمد زبنى للكهرباء والعكيف الغخودة
وأحد زب داىكن الخدودة خصما من قيمة ال ٠١ 9/08 خسون
بالمائة من المبلغ المسعحق وقت التوقيع أمام كاتب غدل وقد
أقر الطرف الأول بالعازل عن شرائه لشركتى أحمد زبنى
للكهرباء والتكيف وأحمد زبنى داىكن الخدودة لصالح الطرف
الثائ. ١١ : | وودضدع #7, وصور 7 لفك لين (شرولق وارلت
(طنام 1 المحكمة الإدارية بجدة يى مى. الدائرة السابعة عشرة
1 موجب شيك مصدق يدفع ليد الطَرْفُ الاى آر من بوبه
ينوكت الترقيع "نتق" كاتج" عدل«لسدركات عاصى فرارات
الشركاء بعخارجه. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ج- التزم الطرف الأول بسداة البصف الباقي وقدره ز (88,٠٠٠
خمسة وثمانون مليون ريال على قسطين متساوين بواقع
قيمة القسط الواحد ٠ ١٠ (: به) 479,5٠٠ اثتان وأربعون هليون
وحمسمالة ألف ريال سعردى تدق كالتالى: أ- القسط الأول
يتاريخ ١/5/15١1 : ام وقد سجل اسيد لأمر واجب الدفع بمبلغ
ز. (45,8٠٠,٠٠٠ اثتان وأربعون مليون وخمسمائة ألف ريال.
ب- القسط الثابى بعاريخ: ١7/١5/1١ م وقد سجل سند لأمر
واجب الدفع مبلغ 45,5٠٠+, ٠٠٠. اثتان وأربعون مليون وقسفائة
ألف ريال.

وقد أقر الطرف الثانى بعدّم أحقية أى سهم فى الجمع بين
المطالبة بسداد قيمة السندات لأمر المذكورة والمطالبة بئفيذ
قرار الدائرة التجارية السابعة عشرة باعماد هذه الاتفاقية السند
الحفيذى«؛ ف ان واحل.

1 "يترم الطرف الأول بشراء خسة أفراد الطرف. الثالث وقدرها
(9/0؟) ثلاثة وعشرين بلمائة بواقع نسبة 705,9 للسيد/ طلال

غازي زيني ونسبة (7, 97/04 للسيد/ فيصل غازي زيني ونسبة)
 5, 97/64 للأستاذة/ غدير غازي زيني ف شركة أحمد زيني
 وأولاده امغودة وماها من خصمن وشركات في الشركات
 المذكورة بصدور هذه الاتفاقية في مشابل مبلغ إجمالي قدره
 ز» (917,000,000 + 000,000 هائة وسبعوت مليون ريال سعودي لا
 غير كالتالي: خمسون بالمائة من القيمة وقدرها زء 000,000,000, هلمع
 حخة وشاتون مليون ريال موجب شيكات فصدقة بأسفاء أفراد
 الطرف الثالث كل حسب خصعه تدفع ليد كل فرد منهم أو فن
 ينوبه أو يمثله وقت التوقيع أمام كاتبة عدل الشركات على
 قرارات الشركاء بعخارجهم فيما لا يجاوز مدة هذه الاتفاقية.
 ويعم توزيع المبلغ علي الحو التالي: (1) الأسعاذ طلال غازي
 زيتي مبلغ وقدره (484,8349,59, : " ريال) ثلاثوت مليوناً
 وأربعمانية وأربعة وثانون الفا وثمانائة واشات وتسعون ريالاً
 وتسعة عشر هللة ُسدد أمام كاتب العدل وقت التوقيع على
 قرارات الشركاء بعخارج أفراد الطرف الثالث. أ 1 | ل | 2 | 7-
 6 | لت اهيا الع ا 000 ويرزت (لندا 2-7 الدائرة السابعة عشرة
 .:

يتمتع ع و 2 ظ: ؟) م_الأمعاذ فيصل غازي زيني بلغ وقدره)
 1615,148,59 " ريال) سعة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وسعة
 عشر ظ ألفاً وسعمائة وغانية. وأربعون ريالاً وواحد وتسعون هللة
 تسدد أهام كاتب العدل وقت التوقيع على قرارات الشركاء
 بتخارج أفراد الطرف الثالث.

#2 الأمتاذه غدير غازي زيني مبلغ وقدره زذه, : 1,538,85
 ريال) سبعة عشر مليوناً وستمائة وثائية وتسعوت ألفا وغانمائة
 وستوت ريال وواحد وعفون هللة تسدد مام كاتب العدل وقت
 التوقيع على قرارات الشركاء بتخارج أفراد الطرف الثالث.

5 التزم الطرف الأول بسداد النصف الباقي وقدره (+ 0 : ,
 88,50...) خمسة وثمانون مليون ريال على قسطين مساوين
 بواقع القسط الواحد (ء , 0 + + 47,5) اثنان وأربعون هليون

ومسمائة ألف ريال تبوزع علي أفسراد الطرف العالث كالتالي:
[شاع السيد / طلال غازي أحمد زيني على النحر التالي - 1 -- ملغ
وقدرة (5,148 44 ريال) خمسة عشر مليوناً ومائتان واثنان
وأربعون ألفاً وأربعمائة وسعة وأربعون ريالاً وعشرة هللات وقد
سجل هذا المبلغ سند لأمر واجبة الدفع في يرم 1117/19/81
م."

ب- مبلغ وقدره (5,849 44 ريال غخسة عقر مليوناً ومائتات
واثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وسنة وأربعون ريالاً وعشرة هللات
وقد سجل هذا المبلغ سند لأمر رؤاجية الدفع في يوم
1/17/111م.

؟- السيد / فيصل غازي أحمد زيني على النحو العالي: - أ فيلغ
وقدره د 18,448,894, 45 ريال) غانية عشر مليوناً وأربعمائة
وثمانية آلاف وثلاثانة وأربعة وعشرون ريالاً وسمّة وأربعون هللة
وقد سجل بهذا المبلغ سند لأمر واجب الدقع في يوم 17/17/51
م.5

ب- مبلغ وقدره د 4 44 * «رم 1.18,4 ريال ع قانية عشر مليوناً
وأربعمائة وثمانية آلاف وثلامائة وأربعة وعشرون ريالاً وسعة
وأربعوت هللة وقد نجل هذا المبلغ سد لأمر واجب الدفع في يرم
11/17/691م , الامتاذة / غدير غازي أحمد زى على التو
التالي - أ مبلغ وقدره (ه.,, 843,4م ريال) غمانية ملائين
وتمائمائة وتسعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريالاً وعفسة
وعشروث هللة وقد سجل ينذا الملغ سند لأمر واجب اللاقغ في
يوم 17/1 815/9م: | 1 ل هه ل لفكن)روسن 2 200 كر -
انك سب 9. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

رعفسة وعشزون هللة وقد سجل ذا المبلغ سند لأمر واجب
الدفع في يوه 7735757755721 وقد أقر أفراد الطرف
الغالث بعدم أحقية أي هنهم في الجمع بين المطالبة بسداد قيمة
الستدات لأهر المذكورة والمطالبة يعفيل قرار الدائرة التجارية
السابعة غشرة باعتماد هذه الاتفاقية ١ السيد العفيذي) فى آن:

واحد, | البند الرابع 4 بناء على ها ورد بالبند الثالى أغلاه: يقر الطرف الفا - هنا والآن - بحازله فائياً عن كافة خضصه وقدرها (07) ثلاثة وعشرون بالمائة في شركة أحمد زيني وأولاده جماها من حصص وشراكات في الشركات المذكورة تفصيلاً بالتمهيد أعلاه يتاريخ التقييم المعتمد من الخير الخاسبي المتدب بالدعوى (طلال أبو غزالة) يما لها وما عليها إلى الطرف الأول القابل لذلك مقابل ما الترم - هذا الأخير - بدقعه وفقاً للآلية المغار إليها بالبعد الثالث أغلاه باسحاء شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف الخدودة وشركة أحمد زيني داىكن انحدودة: ويقر الطرف الناني بأنه ليس له أي حق بخطالبة الطرف الأول-والثالث سواء بصقته شريك أو مدير لتلك الشركات أو الشركات محل هذه التددعوى والفروع التابعة ها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات ويعتير هذا التخرج بالصلح إبراء ذمة شامل وفائي لذمة الطرف الأول عن أعمال الإدارة للشركات المتخرج عنها إبراء تاماً وشاملاً.

وإسقاطاً لحفهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بعلك الشركات ما عدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة أو استسافها أمام ممكية أخرى.

4 وف المقابل يقر أفراد الطرفين الأول والثالث -هنا والآن- بسازهم عن كافة الخصص المملوكة هم في شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف النحدودة وشركة داىكن اغحدودة جماها وما عليها بتاريخ التقييع المعتمد من الخير انخاسبي المنعذب في الدعوى إلى الطرف الاب القابل لذلك. ويقرها بأفهم ليس طم أي حق بمطالبة الطرف القائي سواء بصفعه شريك أو مدير للشركتين"أعلاه محل هذه الدعوى والفروع التابعة ا باي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات؛ ويعبر هذا التخرج بالصلح إبراء ذمة شامل وقائي لذمة الطرف الثاني من الطرف الأول وأفراد الطرف الثالث المذكرين أعلاه عن

أغнал الإدارة للشركتين المتخارج عنها إبراء تاماً وشاملاً وإسقاطا لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ماعدا ها سبق رفعه من دعاوى سابقة أو امسحناها أمام محكمة أخرى.

موز 7 11 726 9 00 4 وال 2 لفكئ اي رونم 7 3 1 الدائر
الساعة عر 5 و 1 وعشرين بالمائة بواقع نسبة (705,؟) بالل
للسيد 0515 عازي ربق 73: 870777705757 نديد "لصاوي
زيني ونسبة (", 9/04 بالمائة للأستاذة/ غدير غازي زيني في
شركة أحمد زيني وأولاده اخدودة بما هام خفضضض وشراكات
في الشركات المذكورة"تفضيلاً بالتمهيد أغلاة إلى الطرف الأول
القابل لذلك مقابل ها التزم - هذا الأخير - بدفعه وفقا للآلية
المشار إليها بالببد الثالث أعلاه. ويقروا بأنه ليس هم أي حق
بمطالبة الطرف الأول سواء بصفته شريك أو هدير للـ
الشركات أو الشركات محل هذه الدعوى والفروع التابعة لها بأي
مطالبة فهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك
الشركات..ويعتر هذا التخارج بالصلح إبراء ذمة شامل وغائي
لذعة الطرف الأول عن أعمال الإدارة للشركات المتخارج عنها
إبراء تاها وشاملاً وإسقاطا لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما
كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق
بعلك الشركات ماعدا ها سبق رفعه من دعاوى سنايقه أو
اسصافها أمام محكمة أخرى: 4 يقتر كافة الأطراف بام أطلعوا
على كافة الأوضاع والمراكز المالية للشركات موضوع العخارج
بعاريخ التقرير المخاسبي المعد من قبل الخبي: المحاسبي
المتعذب في الدعوة (طلال أبو غزالة). الببد الناييس اتفق
الأطراف على إعداد قرارات شركاء بالشركات موضوع التخارج
ونقدمها لوزارة التجارة لاعتمادها وهن مـث توثيقها أمام كاتب
عدل المغحض نظافاً حال سداد الدقعة "الأولى وقدرها مسون
بلمائة كما محددة بالببد الغالث من هذه الاتفاقية لدى التوقيع
أمام كاتب عدل.

التزم الأطراف جميعاً بالتوقيع على أي أوراق أو وثائق أو مسحقات نظامية تكون لازمة لإجراء ها ورد بمله الاتفاقية من الترامات وتنازلات ووضعها محل التنفيذ وقت طليهم دون أي تأخير أو إبطاء فور إخطارهم.

هـ " هن المتفق عليه بين الأطراف أنه في حالة إخلال الطرف الأول بسداد أي قسط من الأقساط المستحقة والمنصوص عليها بالبند (الغالث) أعلاه في فوعده المقرر لأي من الطرفين الثاب والثالث فإن القسط الثاني يحل فوراً دون حاجة لاتخاذ أي إجراء نظامي ويحق للطرف صاحب المصلحة - في حينه- اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة التي تكفل حفظ واستيفاء حقوقه المقررة.

8 هن المتفق عليه بين الأطراف انه وفوو التوقيع أمام كاتب عدل المختص وسداد البالغ المستحقة وقت ذلكء يكون الخارج قد اسعوف أوضاعه النظامية: ومن ثم تتفي مسنولية أفراد الطرف الثالث عن ا 7 تحر ا ١ حت تم اع م لم نوه 3 حويي مدا لاهن كن لمكن اروب 2 000 ل المحكية الإدارية يجدة وارلت (طنم 2 الدائرة السابعة عشرة النخو مالف اليا بالبند (الثالث) اعلاه ويسري ذلك كم بالتسبة لتظرت 7 ن تاق "توه شرحة اعد ظ زيني للكهرباء والتكيف. شركة أحمد زيني دايكن لتكيف الحواء كما يبرئ الطرف الثاني مسؤولية الطرف الأول عن إدارته لشركة أحقد للكهرباء والتكيف؛ وشركة أحمد زيني دايكن حت تاريخ تسلمه للشركتين مالا يرتب أي و التزامات هالية جوهرية على الشركتين مسد تاريخ التقرير الخبير اغاسبي المتدب هن قبل الدائرة: ويلتزم الطرفان الأول والغان باجراء ها يلزم نمو إخطار كافة دائني الشركات بما تم هن تعديلات للمراكز النظامية بها وإبراء ذمة الأطراف المتضاربة ما عنارجوا عنه ونقل التراماشم إلى من ثم التخارج لصالحه: وذلك في موعد لا يجاوز (؟) شهران من تاريخ إثبات: التخارج نظاما، هه هن المحقق عليه بين الأطراف أن مدة سريان هذه الاتفاقية

هي ١ 5) سعون يوما بلترم الأطراف غنلانها - كل فيما يخصه -
بتصديق الشيكات وإعداد قرارات الشركاء ومراجعتها وتحديد
موعد لدى كاتب عدل للترقيع: عليها.

ه/ " ف جميع الأحوال يحق للطرف العا والثالث المطالبة بأن
تلغى هذه الاتفاقية وتعد كأن لم تكن ولا ترتب أي آثار في
مواجهة أطرافها في حال عدم تمكن الطرف الأول من سداد
الشيكات المصدقة الحضور عليها بالبند (الثالث) أعلاه أو من
تسليم الدفعة المقدمة أمام كاتب عدل ععيد إثبات السازل عن
الخصص بالشركات أقام كاتب عدل الشركات البند السادس
التزم الطرف الأول وأفراد الطرف الثالث بالعازل رضياً عن
كامل الخصص المملوكة لكل منهم بشركة أحمد زيني للكهرباء
والتكييف؛ وشركة أحمد زيني داكن للكهرباء بما ها من حقوق
وما عليها من الترامات 'وديون. وبمالتها بعاريخ التقييم المعتمد
هن السادة / طلال أبو غزالة جما يشمل أیه أصول تابعة أو
متقولة ومتها علي سبيل المثال لا الحصر: الأسماء التجارية
والعلامات التجارية والوكالات التجارية ووكالات التوزيع الحصرية
والتراخيص التي تتبع الشركتين الم كورتين. ونقل ملكية
الشركتين إلى الطرف الثابي أو من سوف يسميه لدى كاتب
العدل. الشركات عند تمام العازل من قبل الطرف الأول وافراد
الطرف الالك.. عن حصتهم امعلقة هاتين الشركتين يتاريخ
التقييم المعتمد من السادة / طلال أبو غزالة وعلی الطرف الأول
عدم إنشاء-أي" الترامات مالية مستقبلية جديدة على شركة
أحمد زيني للكهرباء والتكييف وشركة أحمد زيني داكن
للكهرباء زماعدا الترامات المالية المتعارف عليها لإدارة
الشركة) لفن المي روم 0000 على نقل ملكية الشركات أمام
كاتب عدل علي أن يتضمن ما يلي: ١. مطوعات الشركة.

*. - دفاتر الشيكات. *. هلقات القيود الخاسبية.

4. جوازات سفر الموظفين. ه.. هلفات الموظفين.

5. الكسيوتر الرئيسي و الكمبيوترات التابعة.

كلمات المرور للكمبيوتر. 7 الأ تام اللو جودة في القن الرئيسي.
8 هلفات السيارات و صور ملكياتقا. 9. عقد التأسيس.
عتود الايجار إن وجداث. 9. الجل العجاري الأصلي.
.. حسابات انوك والمخירות والذمم والبضائع ١ ويعد هذا العنازل
عناية إبراء ذمة شامل وغانى لدمة الطرف الأول.من قبل
الطرف الثابي عن أعمال الإدارة للشركتين أعلاء. كما أن
الطرف الثاني يقر بمستوليته عن أخذ فوافقة الشريك الآخر في
شركة أحمد زيني دايكن لتكييف المواء على شرائه لخصص أحمد
زيني وأولاده دؤن أدن مستولية على الطرف الأول في شيء.

باتزم الطرف الأول عند نقل ملكية حصص الطزفد.الاي بشركة
أحمد زيني وأولاده والشركات التابعة حسب.ها ذكر بعالية في
البند العمهيدي بقل خصص الشركاء بشركة أحمد زيني للكهرباء
والتكييف: شركة أحمد زب دايكن لتكييف المواء وي حالة ما إذا
كان الطرف الثاني م يكبل إجراوات مالا حق التعديل لأي من
الشركتين فإن مسيولية الطرف الأول تنتهي بمجرد تسليم
الطرف الثاني وكالة سارية المفعول غير قابلة للإلغاء لمدة
سنة.من الطررقم الأول بقل 1 5 سني 1 0 أ 1 حتكحدح 0 سين 0
122 متوحضضا لفان نري دروي 8 1 01 المحكة الأذارية يجدة
ونرزی (طنام 1 0 00 0 تم إجراءات نقل ملكية الحصص لتلك
الشركدين إلى الطرف آلقاي". [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

البعد السابع ٠ يبل الطرف الأول مل أفراد الطرفين الدائ
والعالت في أي كفالة أو ضمان شخصي أو رهن مقدم منهم حاي
أفراد الطرفين الثاني والثالث- مسبقا لأتي دين أو الترام مالي
على الشركات: محل الدعوى (ماعدا شركة أحمد زيني
للكهرباء والتكييف: شركة أمد زيتي دايكن لتكييف'اطواء
المحدودة) لأي جهة حكومية أو أهلية داخل أو خارج المملكة أيا
كان نوع أو مقدار تلك الكفالات أو الضمانات' أو "الرهونات أو
سبب نشأفاء كما يحل الطرف الثائي محل الطرف الأول و أفراد

الطرف الثالث في أي كفالة أو ضمان شخصي أو رهن مقدم
عنهم أي أفراد الطرفين الأول والثالث- مسبقاً لأي دين أو العرام
مالي على شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف , شركة أحمد
زيني داكن لتكييف الهواء لأي جهة "حكومية أو أهلية داخل أو
خارج المملكة أيا كان نوع أو مقدار تلك الكفالات از الضمانات
أو الرهونات أو سبب نشأاً.

1/؟ يقر الأطراف جميعاً بأن ما ور هذه الاتفاقية لا يتضمن أي
غثالقة للأنظمة والتعليمات السائدة بالمملكة العربية السعودية:
وفي حال ظهور أي شيء من ذلك فإفم يتجملون كامل التبعات
والمسؤوليات النظامية المترتبة على ذلك: كما يقرون
بمسبوليتهم عن صحة وسلامة كافة الأوراق. والمسحذات
والوثائق المعلقة بالترتيبات مفوضوع هذه الاتفاقية.

ال/ " من المنفق عليه بين الأطراف أنه لا يق لأني منهم الإخلال
أو/ الذكول عن التزامه بالحضور لإتهام الإجراءات الرسمية لأي
سبب.مين الأسباب. طالما أوفى الطرف الآخر بالتزامه؛.وإلا جاز
للطرف المتضرر اللجوء إلى إلزام الطرف المخل بذلك بالطرق
الشرعية والنظامية ومطالبته بالتعويض عن أي أضرار تعرتب
على ذلك.

هذه الانفاقية شاملة لكل البنود والشروط المعبرة عن إرادة
أطرافها وما اتفقوا عليه وتلغي وتجب وتحل محل أي اتفاقات أو
مفاشحات أو تعهدات شفوية أو مكتوبة سابقة بين أطرافها
وعلى ذلك لا يجوز تعديلها بالحذف أو الإضافة أو الكشط أو
التحشير وإغا تعدل بموجب اتفاق خطي يوقع عليه الأطراف أو
من يمثلهم أو ينوي قاتوتاء كما وأن أي وعود أو مفاوضات أو
مفاهمات أو اتفاقات أو الترامات أو تنازلات أو غيرها سابقة على
تاريخ غرير هذه الاتفاقية مم يعم تضهينها فيها صراحة تعتبر كأن
لم تكن ولا يعتد بنا. أ 7 / 7 س 31 7 7 ا -ة لفك لبور 5 00 /
دارية بيجدة ١ فها أو إجراء أي تصرف من التصرفات التأقلة
حفرقة التاكته عدي واي تن جعت اطرانن: 9 تسري هذه

الاتفاقية بكامل شروطها وأحكامها على الأطراف وعلى خلفهم
الخاص والعام. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

17 يجب على جميع الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية وفقا لاجراءات
وأنظمة المملكة المعترف ا ومقتضيات حسن النية.

١ لام أقر الأطراف بأهم قد اطلعوا على هذه الاتفاقية اطلاقاً
نافيا للادعاء بالجهالة: وقبلوا بأحكامها قبولاً نافيا للادعاء بالغين:
ويعتبر توقيع كل منهم عليها إقراراً منه يقبوله بجميع ما ورد فيها.
البند الثامن من المتفق عليه بين الاطراف أن التوقيع على هذه
الاتفاقية يجب أن يتم فن قبل الممثل الشرعي والنظامي لكل
منهم والمعين في وكالة شرعية سارية المفعول تخوله حق
الصلح والتخارج والبيع والعازل عن الحصص؛ على أن تتم
مصادقة جنيع الأطراف أصالة على هذا العقد ولا يعتبر عدم
التصديق بمدابة ذريعة قانونية لعدم نفاذ هذه الاتفاقية أو أي من
بعودها.

العد العاسع اتفق الأطراف أنه ف حالة عدم موافقة أي. بنك أو
جهة. على. إعفاء أي طرف من التزامه أو ضمانه الشخصي
للشركات وإجباره على سداد هذه الالتزامات يحق لذلك الطرف
الوجوع على بقية الأطراف كل حسب خصعه من تصيبه في ذلك
الاعرام..

البند العاشر حررت هذه الاتفاقية من سبعة نسخ سُلمت لكل
طرف نسغه. وأودعت نسعة أصلية ملف الدعوي الرئيسية لدي
الدائرة التجارية السابعة حضر باحكمفة الإدارية بجدة لأصدار
قرار باعتماد الصلح التخارج بالشركات محل الدغري واثبات
محتواه وجعله في قوة السيد الحفيدي، وإشهادا على ها تقدم
فقد جرى توقيع هذا العقد تعزفة أطرافه على التاريخ المبين
صدره: وأذنا لمن يشهد. والله خير الشاهدين)) ا ثم طلب
الأطراف هن الدائرة اعتماد هذا الصلح وإلزامهم به. ا ا 2 لود ا ا
2-0 بي 5 اعد بول 5 هلدا العكمفة الإدارية بجدة ولت (طنم
6 الدائرة السابعة عشرة 0 503 ظ (الأسباب) وحيث إن النزاع

القائم بين الطرفين هو نزاع بين شركاء في الشركات محل الدعوى؛ فهو بذلك يعد من النزاعات التجارية؛ وفقا لنظام: الشركات. فينעד بذلك الاختصاص الولائي لديوان المظالم بالنظر في هذا النزاع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم " 1١ وتاريخ ١5/١١/57هـ وحيث إن مقر إقامة المدعى عليه بجدة - وفق اوراق الدعوى -؛ ولم يدفع المدعى عليه بخلاف ذلك فينעד بذلك الاختصاص المكاني لهذه المحكمة بالنظر في هذه القضية، وحيث إن الأطراف قرروا أنهم توصلوا إلى حل النزاع بينهم صلحاء وقدموا اتفاقية الصلح والتخارج المذونة أعلاه؛ وطلبوا من الدائرة اعتماد هذا الصلح وإلزامهم به. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وحيث إن الصلح مما أمرت به وحثت عليه شريعتنا السمحاء؛ وهو جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حرام أو حرم حاذلا؛ وحيث إن ما اصطلح عليه الأطراف لم يتضمن مخالفة شرعية أو نظامية: فإن الدائرة تجيبهم إلى طليهم: وتنتهي إلى اعتماد الصلح بينهم حلي النحو الوارد أعلاه. لذلك وبعد المداولة

حكمت الدائرة-

باعتماد الصلح بين أطراف الدعوى وإجراء مضمونه واعتباره ملزما لهم ومنهيا للخصومة بينهم في القضيتين. وبإعلانه قر الأطراف قناعتهم به.

والله الموفق.. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ا غتضو مدرو إرئيس لند[١ 00 2 بت لت 29 لست 1 لب: ----- عبدائهي على الزهراني. عبد اليد بن على اللوزان يدس ين عبدالمزي الوطري برست ين عبدالرجنالمشاري

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-068 – طلب النقض من المحكمة العليا على صك حكم نهائي
ضد الشيخ اسامة زيني - 42824717 - 1446-02-25 هـ تم الرفض.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-068	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
طلب النقض من المحكمة العليا على صك حكم نهائي ضد الشيخ اسامة زيني - 42824717 - 02-25-1446 هـ تم الرفض.pdf	عنوان الوثيقة
25-02-1446	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
442-441	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1YZch0mcY3_pGTtMtaN5a0cqqNAUqO7Q2/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[حفص لك سأريـف ةديـدع تارم رركم ناوعلا] أسامهـ بن احمـد
بن عباس زيني الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner [ملاحظة
المعالجة: ملف PDF ممسوح ضوئيا بـ CamScanner، حجمه
نحو 4.45 ميجابايت، ومعظم النص المستخرج عبارة عن عنوان
"أسامة بن أحمد بن عباس زيني" مكرر بترميز عربي معكوس
عبر صفحات عديدة، مع عبارة "الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner". الجزء ذو المحتوى الفعلي القابل للقراءة في

نهاية المستند هو وثيقة وكالة إلكترونية صادرة عن وزارة العدل،
نصها كالتالي: [صدرت هذه الوثيقة من النظام الإلكتروني
وخدمات التوثيق، ويمكن التحقق من صحة الوثيقة عبر الخدمات
الإلكترونية لوزارة العدل. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

الأطراف: \# الطرف / الاسم / الجنسية / نوع الهوية / رقم
الهوية / الصفة 1 - الموكل: أسامة بن أحمد بن عباس زيني،
سعودي، رقم هوية 1008017301، أصالة عن نفسه. [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

2 - الوكيل: علي بن مشرف بن مفرح بن راشد، سعودي، رقم
هوية 1064274077، أصالة عن نفسه.

النطاق والبنود والصلاحيات (الوكالة): يحق للوكيل توكيل الغير -
مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة
والتوقيع فيما يتطلب ذلك - الاستلام والتسليم - الإقرار - الإنكار -
الصلح - التنازل - الإبراء - طلب اليمين وردها والامتناع عنها -
إحضار الشهود والبيانات والطعن فيها - الإجابة وجرح المطالبات
والمحاكم - المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة والمدافعة -
سماع الدعاوى والرد عليها - الطعن باقتراح المطالبة - تعيين
الخبراء والمحكمين - طلب التحكيم - طلب الحجز والتنفيذ -
مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب المنع من السفر ورفع -
إنكار الخطوط والأختام والتواقيع - الطعن بالتزوير - التعديل -
التماس إعادة النظر - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف -
قبول الأحكام ونفاذها - المطالبة بتنفيذ الأحكام - طلب تطبيق
المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية - استلام صكوك
الأحكام - طلب التقاضي - طلب الإدخال والتدخل - طلب تطبيق
المادتين 231 و232 من نظام المرافعات الشرعية - مراجعة
جميع المحاكم ولجان فض المنازعات المالية والمصرفية واللجان
العمالية واللجان الطبية الشرعية والمحاكم الإدارية (ديوان
المظالم) والنيابة العامة ولجان الفصل في المنازعات

والمخالفات التأمينية - طلب نقض - طلب إحالة الدعوى -
مراجعة وزارة العدل والداخلية والخارجية والتجارة وفروعها -
مراجعة المباحث الجنائية والإدارية وإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية
والإمارة - مراجعة المجلس الأعلى للقضاء - مراجعة النيابة
العامة ووزارة الاستثمار - مراجعة مؤسسة النقد العربي
السعودي - مراجعة البنوك.

تاريخ إصدار الوكالة: 1445/03/20 هـ | 2023/10/05 م - رقم
الوكالة: 451560570 تاريخ إنهاء الوكالة: 1446/03/20 هـ |
2024/09/23 م حالة الوكالة: معتمدة وينور تكللاً تالاكولا تامدخ:
ةلاكولا ردصم المملكة العربية السعودية - وزارة العدل - وثيقة
وكالة [انتهى المحتوى القابل للقراءة. باقي المستند تكرر
للعنوان بالترميز المعكوس وعبارة CamScanner]. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-069 – عقود تعيين الشيخ أسامة في إدارة الشركات بطاقة الوثيقة

DOC-069	رقم الوثيقة
غير مصنف	نوع الوثيقة
عقود تعيين الشيخ أسامة في إدارة الشركات	عنوان الوثيقة
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
93	عدد الصفحات (تقديري)
535-443	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ihfw9lQjxKDpLKOd-Qb_4T6LXncYJhsl/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 70، فُتات أسطر: 55	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 70؛ فُتات أسطر: 55	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

م 55 و له 9 م يل إن ارايت . - يمرل 2 00 اج اهر 17 عه
ملقطط 4 للتموين والخدمات الغذائية المحدودة 4.0 ومولوية به
رامن 5 1000 ات + 408017008 - رقم العضوية 00757 كه
ل 0013 1 راس اخال الموضوع مي 1 52.0 متمد قرار
الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أبار وزيني
للتموين والخدمات الغذائية المحدودة بتاريخ 1/75/75 هـ
الموافق 7/04/70 م لقد سبق للأطراف الاتية أسمائهم: ١
عبد الله محمود صالح أبار طرف أول ١ أحمد عباس بن زيني
طرف ثان تأسيس شركة أبار وزيني للتموين والخدمات الغذائية
المحدودة المسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم 0 * 06

وتاريخ ه والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة بالعدد رقم 511 صحيفة ١٠٠١ جلد 7 وتاريخ ١415/7/9 ه وملاحق التعديل الواردة عليه الاول برقم ١4١7/7١04 ه والثاني برقم ١٠٠١؛ صحيفة 51 جلد ١ / ش/ع وتاريخ ١7١هـ / 1 ١17 هـ وحيث رغب الطرف الاول السيد / عبد الله محمود صالح أبار , في التنازل بالبيع عن كامل حصة في الشركة المذكورة والبالغة 0 حصة (ألفين وخمسمائة حصة) بالقيمة الاسمية للحصص البالغة بي يرطان 5ر0 ريال (اثنين مليون >> وخمسمائة الف ريال سعودي لاغير) و أن قيمة الحصة الواحدة ٠٠٠١ ريال (ألف ريال لاغير) وذلك الى السادة / شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة مسجل بالسجل التجاري لمدينة جدة « سجل تجاري رقم 6 وتاريخ ١417/٠١/77 هـ كاشريك جديد في الشركة » كما رغب الطرف الثاني أيضا السيد / أحمد عباس الى السادة / شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة وذلك بالقيمة الاسمية لتلك الحصص البالغة ثور ٠ 5ر6 يال (فقط اثنين مليون ريال) وأن قيمة الحصة الواحدة ٠٠٠١ ريال , والتي قبلت هذا التنازل بما للحصص المتنازل عنها من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجله « وحيث استوفى الطرفين المتنازليين.حقوقهما من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهم بمثابة مخالصة تامة ونهائية وبراء لذمة الطرف المشتري « وحيث رغب الشركاء في تعديل المادة العاشرة من عقد التأسيس والمتعلقة بادارة الشركة « لذا فقد قرر الشركاء اللذين يملكون © ٠٠٠١ حصة تمثل نسبة من رأس المال تعديل عقد تأسيس الشركة وفقا لما يلي: أولا: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزء لايتجزأ من هذا القرار. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ثانيا: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة هم: ١ السادة / شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة مسجل بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم 40570031447٠5 وتاريخ ١517/٠١/75 هـ

والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة برقم 401 صحيفة
 17-11 جلد 4// في 1517/9/8 هـ وعنوانها جدة / عمارة أبار
 وزيني ص ب 517٠١ جدة 7185177 - شريك طرف أول ١
 أحمد عباس زيني بن زيني - سعودي الجنسية - بطاقة أحوال
 رقم ٠٠١٧: 557455 وتاريخ 1778/5/٠١ هـ صادرة من مكة
 المكرمة وعنوانه جدة / عمارة أبار وزيني ص ب 57٠١ جدة
 7١1477 - شريك طرف ثاني كو ثالثاً: تعديل المادة السادسة
 من عقد التأسيس المتعلقة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها بعد
 التعديل كما يلي: رأس المال: حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٠
 ١٠٠ هره ريال (خمسة ملايين ريال سعودي) مقسم الى 6٠
 حصة (خمسة آلاف حصة) نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة
 ٠٠٠١ ريال (ألف ريال) تم توزيعها على الشركاء كما يلي: - ف
 م أأ فاه 7 مجموع قيمة النسبة اسم الشريك عدد ١ النقد
 الحصة ل 2 ١ 8 شركة أحمد ١٠١. لحر دوثرة ع 2 56 زيني
 وأولاده ددا 1 أحمد عباس ١0 لدورء 5 3 ل ل 1 م 00 ان 0
 8 ١ 2 4 ./ المركز اريسي «جدة تر: 19141 - 1114411 -
 فاكس 11 - الفروع الرياض: 4548٠410 فاكس 4480970
 الخبرت: 14101751 - ١014١ لا - فاكس 240704148 بم 8 يي
 "800538 بوت ائة 0 207 8825937: 10. مقددة)!"
 4980930 برع 4980875: اله رزه موطعمم 8 - 6274917
 جوع - 6274914 / 6274913.181 مل. 01. 0 دولا 5 7 4 ص
 نب 5215 ج 5173١5 المملكة العربية السعودية 8م الباة 5 -
 21442 0085 قل 6319 (رو 8.0 5. ذاء 1 وو ظ 058111 تيم ١
 لي نا ررق جر تسن 2 "توططمق . رك ١ راثرر/" - - < لكر 2 7
 للتموين والخدمات الغذائية المحدودة 221 4 اغآ. 0) وعع لجع
 عن واممس 5 1000 ت 4080110008 - رقم العضوية امه ١ 3
 10 00 1 راس المال دقوع؛ 5 ريال ١١ 0: 52 اقاممة © * ويقر
 الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم كما هو مذكور أعلاه
 وأنه قد سبق سداد رأس المال عند التأسيس رابعا تعديل المادة
 العاشرة من عقد التأسيس المتعلقة بإدارة الشركة لتصبح كما

يلي: أ يدير الشركة السيد / أسامة أحمد زيني وله في سبيل ذلك كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال الشركة وله حق التوقيع عن الشركة على المعاملات التجارية والمالية والادارية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تمثيل الشركة لدى المحاكم الشرعية والجهات القضائية والدوائر الحكومية بجميع أنواعها ودرجاتها والهيئة العامة للاستثمار وكتابات العدل والتوقيع على عقود تأسيس وملاحق التعديل للشركات التي تساهم أو تشارك فيها الشركة بما في ذلك زيادة أو تخفيض رأس المال أو أية تعديلات أخرى واعادة توزيع الحصص وبيعها والتخارج من الشركات والدخول في شركات جديدة أو قائمة وتصفية الشركات وتعيين المصفيين وله حق الدخول في المزايدات والمناقصات باسم الشركة وقبض الاموال الخاصة بها وله أيض) حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة والمخالصة والمصالحة والتنازل واقامة البينة وقبول وطلب الحجز على المدينين وتقديم الاعتراضات لدى المحاكم الشرعية وديوان المظالم واللجان التجارية والعمالية والمصرفية ولجان التحكيم والاوراق التجارية ومكاتب العمل وله حق الشراء والبيع والافراغ وقبول الافراغ للأراضي والتوقيع على عقودها وتسليم واستلام أثمانها والتوقيع على عقود القروض والقبض والرهن وفكه وله حق التوقيع لدى البنوك واجراء كافة المعاملات البنكية داخل وخارج المملكة بما في ذلك التوقيع على القروض والكفالات والاعتمادات المستندية والتسهيلات والسحب والايداع وفتح الحسابات لدى البنوك وبيوت التمويل الاخرى وادارتها وتشغيلها واقفالها والتوقيع على المستندات الاذنية والاوراق التجارية والشيكات وتجيرها وله حق تعيين الاستشاريين وموظفي ومديري الشركة وتحديد صلاحياتهم ورواتبهم ومكافاتهم وعزلهم وله حق توكيل الغير في كل أو بعض الصلاحيات المخوله له داخل وخارج المملكة وعزله وتعيين بدل منه. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ب - عزل المديرين: يجوز للشركاء عزل المديرين المعينين في عقد الشركة أو في عقد مستقل دون الاخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل بغير مبرر أو في وقت غير لائق.

مج. 5 . رج.: اخاصما: تبقى باقي مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي عليه دون تعديل.

3 انا - "تأدسسا* أحرز هذا القرار من 1" نسخ بيد كل طرف نسخة والنسخ الاخرى لاستخدامها في اجراءات الشهر والتسجيل "232: النظامية والمفوض بها السيد / جابر علا الله بن جبران.

/ ' 1 7 م 00 1 0 والله ولي التوفيق: « الور بر 0 ه 2

“الطرفي»لاول المتنازل الطرف الثاني المتنازل الاسم/ عبد الله

محمود صالح أبار الاسم / أحمد عباس زيني 7 ٠ ١ 0 4 قع 5 لها:

03 لمر الت / جريا حل ارعادم/ «#ارتالات ري شف لت 0

الشريك الاول الجديد الشريك الثاني شركة أحمد زيني وأولاده

أحمد عباس زيني ١ 58. 2 1 52 : ب 7 م 8 ل ل 11 أ سس

سلا المركز الرئيسي - جدة ت: 5171415 - 111/1414 -

فاكس 17744117 - الفروع الرياض: 458٠416 فاكس 1418:

55١0 الخبرت: 4816577 - ١011 لاما - فاكس 1/1 04754

وع8 يدي 8 ه: روع - 8870514 / 8825937: 9/ آ بدطهط)!

4980930 برد 4980875: 91/200 دوطممهم 8 - 6274917

بروع - 6274914 / 6274913.181 (قلمعل. 01 مهولا 2 5 0

ص.ب 7515 جدة 731547 المملكة العربية السعودية 8م اللنة

5 - 21442 0035 هل 6319 6 80.0 ر م حا ١ ١ روجع من قيل

المستشار القانوني سير 0 : ووجد مطابقا للشروط النظامية 0

اي 2 1 ١ الاسم / سعداين مسفرالمالكي ا ا ا 0 س_الإداك

المّاروره أ لل ا ص 0 4 0 : أرمة ور الاسم لا 8 200006: سم

ختجكو | 3 ١ سمس الج الددل وقسم 2 المقره 0 1 تفشك ارا

1 1: لل ممه ارخ 1ن جر نسلة؛ حلى دن لايك عله و إكلاء ١ ش

0 1 0 25 00 ابي م ١ 0 2 لاكواسي* ابعيبة “حب إطح ارك أب

امتكل كدص الشرئعسة ال 8 4 راي يما يل ة ا ا / امارد

المسطاقية بمحا شاك طشك جمرى تمويل وترثيسق 3 7 كم
م. وه 00055090 1 7 4 2 مرا 2 هه سيل دثنيه الشركات تمت
الرنكم 9 مصنـ ذا مجك عمسا وتاريخ 1 5-2 ح وزيرك إعضور
وتنوقيع الأطلال امعلية وهلهه جرى انتصدوق والتوقيع || 0 بالل
الثقة ومليه الامتمساه | || تمرير مناضي عرد / عكاو له ا وَصَنَى
الله وسلم وبارك حلى زيدبيضا محمد و هلى و صحبه اعهد ١ 2
انتب امعد 0 قر 2 5 ب ا لي تاليا 3 000 / # ل 2 0 الخ رمب
تسا سس رمع ١ 0 0 : ور اش ا ال : املسم 3 مغ 2 لي 1 ا
الح ا الور بيده اال م 201 1١ | بن ماش التقيرا جيم ء شر
كسة احمد زيئني واولاده ش 1 ده عه جطنهة 2 لعسطة ذات
مسؤولية محدودة بالمدع 0004 لانا قهنا 60 7 الانا (قرار
الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني
وأولاده المحدودة) بتاريخ: 1/ 11/ 1717 هـ الموافق
74/ 11/ 7١ م قد سبق للاطراف التالية أسمائهم: - أحمد
عباس زيني طرف أول " - عدنان أحمد عباس زيني طرف ثاني
" غازي أحمد عباس زيني طرف ثالث أسامة أحمد عباس زيني
طرف رابع تأسيس شركة احمد زيني وأولاده المحدودة المقيدة
بالسجل التجاري بمدينة جدة تحت رقم 0006 وتاريخ
77/ ١/ ١417 هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة
الأولى بالعدد 17 وتاريخ 8/ 95/ ١1١١ هـ. والمعدل بقرار الشركاء
المثبت لدى كاتب عدل جدة رقم 9؛ 1 صحيفة ١ مجلد ١٠ ش / ع
وتاريخ 7١/ ١١/ ١777 هـاء وحيث أن الطرف الثالث: غازي أحمد
عباس زيني 1 والذي يملك عدد) ٠٠١ (حصة بقيمة اسمية ٠٠
00 ريال ء قد توفى الى رحمة الله بتاريخ أى # 1 هـ وانحصر ارثه
الشرعي في ورثته المعينين بموجب صك حصر الورثة رقم 0
وتاريخ 1١/ 1/ ١477 هـاء وعليه فقد ألت الى الورثة وهم (أحمد
عباس زيني - أب - «: عاتقة محمد يحيى الحرازي - ام - « بشرى
ايت علال - زوجة - . طلال غازي أحمد عباس زيني - ابن - - «
فيصل غازي أحمد عباس زيني - ابن - « غدير غازي أحمد عباس
زيني - بنت -) ملكية الحصص المورثة اليهم والمشار اليها أعلاه

بما لها من حقوق وما عليها من التزامات كل حسب نصيبه
 الشرعي في الارث حيث آل الى السيد / أحمد عباس زيني»
 حصص عددها 737 وبقيمة اسمية ٠٠مر "ريال ء والى السيدة /
 عاتقة محمد يحيى الحرازي حخص عددها 77 وبقيمة اسمية
 ٠٠٠ر6 "ريال ٠ والى السيدة /, بشرى أيت علال ٠ حصص
 عددها 7١ وبقيمة اسمية ٠ر68 "ريال؛ والى السيد / طلال غازي
 أحمد عباس زيني ٠ حصص عددها؛ وبقيمة اسمية (٠ 4 ريال «
 والى السيد / فيصل غازي أحمد عباس زيني حصص عددها 4؛
 وبقيمة اسمية ٠در؛ ريال « والى الانسة / غدير غازي أحمد
 عباس زيني حصص عددها ١ وبقيمة اسمية ١٠6١ "ريال ,
 وحيث تنازل عن طريق البيع كل من السيد / أحمد عباس زيني «
 السيدة / عاتقة محمد يحيى الحرازي والسيدة / بشرى أيت علال
 ٠» عن حصصهم الارثية المذكورة أعلاه والبالغة عددها 3١
 بقيمتها الاسمية والبالغة 4١ ٠٠٠ ريال الى باقي الورثة لتؤول
 بهذا التنازل جميع حصص المرحوم غازي و أحمد عباس زيني في
 الشركة الى ابنائه وهم السيد / طلال غازي أحمد عباس زيني
 بعدد (80) حصة بقيمة اسمية ٠٠٠ر6١ ريال ٠ السيد / فيصل
 غازي أحمد عباس زيني بعدد (6١) حصة بقيمة اسمية ٠٠٠ر١68
 ريال « الانسة / غدير غازي أحمد عباس زيني بعدد () *٠ حصة
 بقيمة اسمية ٠ ريال وذلك بما للحصص المتنازل عنها من حقوق
 وما عليها من التزامات على أن يكون توزيعها وفقا للأنصبة
 الشرعية « وقد استوفى جميع الاطراف حقوقهم قبل بعضهم
 البعض ويعتبر توقيعهم على هذا القرار بمثابة مخالصة تامة
 ونهائية فيما بينهم « وذلك بموافقة باقي الاطراف « وعليه فقد
 قرر الشركاء بالاجماع الذين يملكون (٠٠٠١ حصة تمثل نسبة)
 90٠٠١ من رأس المال تعديل. عقد تأسيس الشركة أعلاه وفقا
 لما يلي: - د 0 رأس المال ٠٠٠١.٠٠١ ريال سعودي عدج
 الاحمفي با " 0 همم, 6م, 1م.5 ممم ص ءاب 6999 جدة 145؟
 - هاتف: 140/076 - فاكس: 5400084 سجل تيارى رقم
 02 5 105008468586 - 0588 - 647 ر كيس - 2-6365:1

7٥6477 - 21432 طووقول 5700 كز8.0م 1 احمد زيني

واولاده ش 8 يث تاّطلهة2 لعسظمة ذات مسؤولية محدودة الدع

17 001/4 لاقفنا معالانا وقد أقر جميع الشركاء بصحة توزيع

الحصص فيما بينهم وأنه قد سبق الوفاء بكامل راس المال عند

التأسيس. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

رابعا: تعديل المادة: عاشرًا: ادارة الشركة , عين الشركاء
الاستاذ / اسامة احمد عباس زيني مديرا للشركة ويمثل المدير
الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والادارية والقضاء وكذلك
أمام الغيروكتابات العدل ووزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار
ولايجوز انتهاء خدمات المدير الا بمسوغ شرعي بعقد الشركة أو
بقرار مستقل وبموافقة شركاء يمثلون 65 (خمسة وسبعون
بالمائة) من حصص الشركة.

· وقد تم تخويل المدير كافة الصلاحيات اللازمة لانجاز العمل
اليومي ولادارة الشركة وللهيمنة على إلى مصالحها وشئونها .
وله أن يباشر كافة السلطات وأن يقوم بالاعمال التي يحق
للشركة القيام بها طبقا لعقد التأسيس هذا » وللمدير الحق في
التعاقد مع الاستشاريين والمقاولين وبيوت الخبرة والشركات .
كما أن له الحق في انتهاء خدماتهم وفي أن يعين الوكلاء
والموظفين والعمال للقيام بالاعمال الدائمة أو المؤقتة أو المهام
الخاصة للشركة » وأن يعزلهم ويوقفهم عن العمل طبقا لمايراه
مناسبا وأن يحدد سلطاتهم وواجباتهم وأجورهم ومكافأتهم » وله
حق التفاوض مع الشركات والمصانع والشركات الاجنبية وتوقيع
العقود وابرام الالتزامات معها وفتح الاعتمادات المستندية وشراء
الاراضني للشركة وتطويرها من أجل اغراض الشركة وللمدير
كذلك حق القيام باسم الشركة ببيع الاراضي والعقارات اللازمة
لتحقيق أغراض الشركة والافراغ وقبول الافراغ وتقسيمها وقبض
التمن وعموم التوقيع على كافة عقود البيع والشراء والتوقيع
على عقد تأسيس الشركة وملاحق تعديلها وعقود تأسيس
وملاحق التعديل للشركات التي تساهم أو تشارك فيها الشركة

بما في ذلك زيادة رأس المال أو تخفيضه وتوزيع الحصص وبيعها والدخول في شركات قائمة أو جديدة وله أوسع الصلاحيات في الإدارة . وأن يفتح ويدير الحسابات والتسهيلات المصرفية لدى البنوك وبيوت التمويل الأخرى بما في ذلك الاقتراض والرهن وفك الرهن وتقديم الضمانات » وأن يرفع ويتابع سائر الدعاوى والقضايا والشكاوى؛ وله حق المدافعة والمرافعة نيابة عن الشركة الى آخر درجة من درجات التقاضي وله أن يسقط الدعاوى والقضايا وله حق الصلح والتسوية والتنازل وتعيين الخبراء إؤر والمحكمين » وان يصدر الشيكات باسم الشركة؛ وان يتسلم ما للشركة من حقوق وأموال لدى الغير؛ وللمدير الحق في توكيل الغير بجميع أو أي من الصلاحيات والسلطات الممنوحة له بموجب عقد التأسيس هذا وعزله وتعيين بدلا منه. خامسا: يقر الشركاء الجدد أنهم قد اطلعوا على عقد تأسيس الشركة وملاحق التعديل الوارده عليه والتزموا بجميع المواد الوارده بهما. سادسا: تبقى مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي دون تعديل.

سابعاً: حرر هذا القرار من (ثماني) نسخ استلم كل طرف نسخة من القرار للعمل بموجبها والنيج. ,نتجرء الاخرى لتقديمها الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات النظامية وقد فوض الشركاء السيد / «إخمة» " م صالح الجفري سعودي الجنسية في اتمام هذه الاجراءات وعليه جرى التوقيع. 4 قرو 7 ا سه سين ا ١ رأس الما ١,٠٠١,٠٠١ ريال سعودي اتج الالدهة نك متا ص. ب 01٠١ جبدة 51455 - هاتف: 147/1778 - فساكس: 5470688 - مسجل تصاري رقم ١44816 ار ا 5.5-5.5 م.0 - 0588 - 647: ييه - 635 - 6477: ,أو 7 - 21432 طوللول 5700 يرزم8.0 ن ام شركة احمد زيئي واولاده ١ 1 22 8 72311139 لعتسطام ذات مسؤولية محدودة للدم يزو00

7آلاهقمنا مع رالذنا أولا: يعتبر التمهيد السابق جزء لايتجزأ من هذا القرار. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

١ السيد / أحمد بن عباس بن زيني - سعودي الجنسية - بموجب
حفيظة نفوس رقم 7١٠١ © سجل مكة المكرمة سجل مدني
٠٠١17١57875 عمره 6١ سنة ومهنته رجل أعمال - يقيم في
جدة حي الروضة شارع نهضة الحاضر. (طرف أول) " السيد /
عدنان أحمد عباس زيني - سعودي الجنسية بموجب حفيظة
نفوس رقم 5859 سجل مكة المكرمة سجل مدني رقم
٠١17١371777 عمره 57 سنة - مهنته رجل أعمال - يقيم في
جدة - حي الروضة - شارع نهضة الحاضر. (طرف ثاني)
السيد / اسامة أحمد عباس زيني « سعودي الجنسية بموجب
حفيظة النفوس رقم 5 سجل مكة المكرمة سجل مدني رقم
١١١/١١5 عمره 5 سنة ومهنته رجل أعمال « ومقيم في جدة -
حي الروضة - شارع نهضة الحاضر. ١ (طرف ثالث) > 4- .
السيد / طلال غازي أحمد عباس زيني « سعودي الجنسية
بموجب سجل مدني رقم ٠١5577١059١١ وتاريخ ١/7/١171/!
ه ومهنته تاجر ويقيم في جدة - حي الروضة - شارع نهضة
الحاضر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

(طرف رابع) 5 السيد / فيصل غازي أحمد عباس زين .
سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ٠١51/1808155
وتاريخ 7١/171/75 اه ومهنته طالب ويقيم في جدة - حي
الروضة - شارع نهضة الحاضر. [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

1 (طرف خامس) 1 الائنسة / غدير غازي أحمد عباس زيني «
سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم ٠١505077١577
وتاريخ ١175/5/16 ه ومهنتها ربة بيت ويقيم في جدة - حي
الروضة - شارع نهضة الحاضر. [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

(طرف سادس) ثالثا: تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس والخاصة براسمال الشركة لتصبح صياغتها على النحو التالي:
سادسا: رأس المال: حدد رأس مال الشركة ب ١٠0 در ١ ريال (مليون ريال سعودي لاغير) مقسم الى ألف حصة متساوية القيمة « قيمة كل حصة ٠٠٠١ ريال (ألف ريال سعودي لاغير)
تم توزيعها على الشركاء كالاتي: | سوزريك 0 اتخصس |بترك -
لخصص يتريل |ضية صيرية |. | اسم الشريك الحصص | بالريال
22 | الحصص بالريال | النسبة المدوية ١ و 6١٠١ لل كن امن
أحمد عباس زيني | طق غزي اصدزيتي | 1700 0 | 0٠ «رءم
التجرو, / 0 ل ا ل 115 ال 06 | | خير غاري أحمد زيتي ة طخ |
(طة 7 | الأستي | ال 0 رأس المال ١,٠٠١,٠٠٠ ريال سعودي
غات ج 1 ه 0901 000 ص. ب 6/٠٠ جسدة 7١175 - هاتف:
541/17/776 - فاكس: 1470088 - سسجل تجاري رق 0 5-
65 م. 02 - 0588 - 647: يروم - الو اد.: © - 2 231432
5200 « 8.0م - ذ 5 05 يا 0 احمد زينسي واولاده 98 عه
23103 لعسطة ذات مسؤولية محدودة بالممع فر 00
ل/الآهنا مع [الانا والله الموفق لك الطرف الاول الطرف
الثاني 30 3 بع > 1 ل التوقيع: جد جد التوقيه- 22 الطرف
الثالث . الطرف الرابع: 5 الاسم أسامة أحمد عباس زيني الاسم
طلال غازي أحمد زيني التوقيع يعم التوقيع . سرس وك الطرف
الخامس: الطرف السادس . الاسم: فيصل غازي أحمد زيني
الاسم: غدير غازي أحمد زيني التوقيع: سمس 2 « التوقيع: ترا
الطرف المتنازل: أحمد عباس زيني الطرف المتنازل: عاتقة
محمد الحرازي - م 1 مه 0000 التوقيع: 5-5 التوقيع مر سس
00 ني : الطرف المتنازل: بشرى أيت علال سر لقي 5 12
تسر: 0 ط 3 لك قم . سك العانوزية | ؟ [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

التوقيع: مسر مصح م 7 ب 200 5 5 1 ا والله الموفق 2.2 م ا
0002 رأس المال ١٠٠٠١.٠٠٠١ ريال سعردى اغن ج الارنه 0
أهامة 0 ص. ب 01٠6 جسدة 51495 - هاتف: 141717780

- فاكس: 14070884 - سجل تجاري رقم 858 4080044
068015 - 0588 - 647: ييه - 6835 - 6477 أه7 - 21432
طأمقل 0هقل 5700 يرمق. نام 1) شل ماقم كاا الا الداك
الفانون ١ #م ل ا 0 لضم 5 ١ 5 رتوو 944 ووجد مطابقا
للشرويل ١ سات رق بن ومن 002 الترقى ار | الي ثبو, 0 لا
مسي يا ا اخ 1 وزارة الندل: قسيم نوتيق المّود الحمداله
وحمده والسلاة والسلام على من لا ذبي بعده وبعد: فدادي أنا
معيض بن عبدالعزيز الحارثي كاتب العدل لدى الغرفة التجارية
الصنامية بمسافطة جدة فقد جرى تسجيل وتوثيق زرا تك _
بسجل عقود الشركات تحت الرقم _ لا صحيفة ١00 10542
مجلد , د رمت و تتاريخ بي ريك نايا وذلك بحضورو توقيع الأطراف
المعنية وعليه جرى التصديق والتوقيع تعريرا منا في بي ري
١١6" وبالله الثقة وعلميه الامتماد وصلبالله وسلم وبارك على
نبينا محمد و على آله و سحبه أجممين. 20-١ : 0 8 مر ا دعصي
ا كساضر | [رار كن : 00 ا مر ' 3 0 . 0 5 < سم 7 22 0 م
فك ير 0 سكم 5317 000 #4 مذ 72 ر لا 70 2 ريه باك 3 |
2-7 0 شركة الضيافة للأعمال العقارية المحدودة 3 الضيافة.
01124119112 8518715 افعض 8 فعاف ئا(-اهل 3 : 7 / 1
قرار الشركاء بتعديل عُقد تأسيس شركة الضيافة للأعمال
العقارية المحدودة ' بتاريخ 11/77/1157107ه الموافق
7٠١7/117/١7 م لقد سبق للأطراف التالية أسمائهم: ١ شركة
أحمد زيني وأولاده طرف أول ؟" الشركة الوطنية للخدمات
الهندسية والتسويق المحدودة (نسما) طرف ثاني الاستاذ /
سليمان جنة علي خياط طرف ثالث - الاستاذ / خالد خامد زيني
متوكل طرف رابع ه الاستاذ / محمد علي عبد الله أبا الخيل
طرف خامس 5 الاستاذ /عوني.زكي شاكر الاسير طرف سادس
٠: الاستاذ / ابراهيم العبد الله سليمان الدغيشر طرف سابع الك
الاستاذ / طلال عبد الكريم يكر طرف ثامن البنك الاهلي التجاري
طرف تاسع تأسيس شركة الضيافة للأعمال العقارية المحدودة
المقيدة بالسجل المدني لمدينة جدة برقم 4 وتاريخ ١417/4/4

ه والمثبت عقد تأسيسها لدى فضيلة كاتب عدل جدة الاولى
صحيفة 75 70 . جلد ١/١ ح شركات يعدد 7 لعام ١2١1 بتاريخ
١417/7/7 هـ ٠ وملاحق التعديل الوارده عليه « الاول
والمثبت لدى كاتب عدل جدة صحيفة ١4 ١١٤ ١17 ٠١١ من
الجلد 5/7/٠ بعدد تا وتاريخ ١/1 هـ ٠ والثاني المصادق عليه من
فرع وزارة التجارة بجدة والمثبت برقم ١470-4 وتاريخ
١470/7/١5 هـ والثالث المثبت لدى كاتب عدل جدة برقم 75
صحيفة: 57 « 51 مجلد ١/ش/ع وتاريخ ١57١/١7/7 هـ وحيث
رغب الشركاء في تعديل المادة (١7) من عقد تأسيس الشركة
والخاصة بالادارة ء لذا فقد قرر الشركاء الذين يملكون ألف (٠٠٠١)
حصة تمثل مائة "بالمانة (9؟١٠٠0) من رأس مال
الشركة تعديل عقد تأسيس الشركة وفقا لما يلي: - أولا . يعتبر
التمهيد.الوازد أعلاه جزء؟ لايجزأ من قرار الشركاء هذا. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

ثانيا: تعديل المادة(١؟) من " عقد التأسيس والمعنونه " ادارة
الشركة " وذلك باضافة بعض الصلاحيات لتصبح كالتالي: - عين
الشركاء السنيد / أسامة أحمد زيني مديرا تنفيذيا للشركة
وللمديرالتنفيذي الحق في ١ التعاقد مع الاستشاريين والمقاولين
وبيوت الخبرة والشركات ء كما أن له الحق في انهاء خدماتهم
وفي أن الى يعين الوكلاء والموظفين والعمال للقيام بالأغضال
الدائمة أو المؤقتة أو المهام الخاصة للشركة؛ وأن يعزلهم
ويوقفهم عن العمل طبقا لمايراه مناسبا وأن يحدد سلطاتهم
وواجباتهم وأجورهم ومكافأتهم « وله حق التفاوض مع الشركات
والمصانع والشركات الاجنبية وتوقيع العقود وايرام الالتزامات
معها وفتح الاعتمادات المستندية وشراء الاراضي للشركة
وتطويرها من أجل أغراض الشركة وللمدير التنفيذي كذلك حق
القيام باسم الشركة ببيع الاراضي والعقارات اللازمة لتحقيق
أغراض الشركة والافراغ وقبول الاقراغ وتقسيمها وقيض الثمن
وعموم التوقيع على كافة عقود البيع والشراء وله أوسع
الصلاحيات في الادارة « وأن يفتح ويدير الحسابات والتسهيلات

المصرفية لدى البنوك وبيوت التمويل الاخرى بما في ذلك
الاقتراض والرهن وفك الرهن.وتقديده الضمانات « وأن يرفع
ويتابع سائر الدعاوى والقضايا والشكاوى « وله حق المدافعة
والمرزافعة نيابة عن الشركة الى آخر درجة من درجات التقاضي
وله أن يسقط الدعاوى والقضايا وله ححق الصلح والتسوية
والتنازل وتعيين الخبراء والمحكمين « وأن يصدر غنت: 51718
رأس المال - 77,000 ريال سعودي - سات: 117-51-1غ)ث
هاتف 141/4855 - فاكس 18117141 - ض.ب , 51/٠ ١ جدة
51877 - المملكة العربية السعودية 3أطة81 53101 - 21432
0031 عل 5700 : 0,8م0/ - 6241 7 يه [95589 7 : ١-
4030120104 : 2.8 33,000,000 5.8 8م08 61215 :...ل
رويد 1 2 ' 5 0 : ١ : 7 ° ١ شركة الضيافة للأعمال العقارية 4 0
الضيافة. 551878 01128107110 اشفعظ8 ف لمق لا - اه
تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والشرعية والاهلية بما
فيها وزارة التجارة وكاتب, عدلكألكيئة ١ العامة للاستثمار «
التوقيع على ملاحق تعديل الشركة وعقود تأسيس وملاحق
التعديل للشركات تساهم أو تشارك فيها الشركة بما في ذلك
زيادة رأس'المال أو تخفيضة واعادة توزيع الحصص وبيعها
والتخارج من الشركات» والدخول في شركات جديدة أو
قائمة» « وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض الصلاحيات
والسلطات الممنوحة له بموجب عقد التأسيس وملاحق التعديل
الوارده عليه « وعزله وتعيين . بدلا منه . ثالثا:: تبقى مواد عقد
التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي دون تعديل
رابعا: حزر؛ هذا القرار.من عذة.نسخ بيد.كل طرف نسخة
والنسخ الاخرى: لاستخدامها في اجراءات . الشهر والتسجيل
النظامية والمفوض بها السيد /, محمد صالح الجفري 6 والله
الموفق : كل الطرف الاول: الطرف الثاني شركة أحمد زيني
وأولاده الشركة الوطنية للخدمات الهندسية والتسويق
المحدودة : عنه: عنه : التوقيع: التوقيع : الطرف الثالث: الطرف
الرابع سليمان جنة علي خياط خالد خامد زيني متوكل . عنه:

عنه : التوقيع: الطرف الخامس: الطرف السادس: ا
محمد علي عبد الله أبا الخيل عوني زكي شاكر الاسير 0 . عنه
: عنه : التوقيع: الطرف السابع: الطرف الثامن
ابراهيم العبد الله سليمان الدغيش طلال عبد الكريم بكر : عنك::
عنه : التوقيع < التوقيع 5 0 الطرف التاسع 5 البنك الاهلي
التجاري: م ل ح ا ك د ل التوقيع: حي ط جدة 11857 - المملكة
العربية السعودية , 51/ . ١ هواتف 181/4554 - فاكس
1877741 - صن.ب 18-51701١5: ريال سعودي - ست 77,٠
0,٠ - ١ غت: 77715 رأس المال وأطقم ألناج 5 - 21432 ز
003 عل 5700: 6,0,8 - 647 6241 [نيرقع] - 9559 647: 16|
- 4030120104: 0.8, 33,000,000, 5.8 لهقأمة 0, 61215:
(0.0) ل 71 بع « 5 2 5 0 وى جم رم يدر الإدك القانوره رو
حيدنف ل ليك 9 بوره 7 2 ووح [ين 0 الدب ومن ا لك عمد د
الصا ' ع 0 ه 00 الوح ل 0 از: الل سام ع 0-72 مسر مل وزارة
0-005أظ نسّم توثيق العقود الحمدله و مده والصلاة والسلام
على من لا نبى بعده وبعد: فلدي أنا معيض بن عبدالعزيز العارثي
كاتب العدل لدى الفرقة التجارية الصناعية بمحافظة جدة قد
جرى تسجيل وتوثيق 2 ندلميم_بسجل عقود الشركات نت الرقم
-- كل صحيفة_ عد - مجلد شك وتاريخ باكربا/ "ع... [[إإدى...
ص ١ وذلك بحضور توقيع الأطراف المعنية وعليه جر بالتصديق
والتوقيع < طنء.

· تعريسرأ مناي ع ري ل 90 اوبالله الثقسة و عليه الاعتمساد ا
صاي الله وسلم وبارك على نبيت عمد و على آله وصحبه أ
جمعين. 0 © | كتجودب سعورسوب سد 2 < 6 7 > د مم ا
ولي ك 2 - 3 ١ 6 ثى 13 . المنرةزُ ' 155) شركة الالبان
النديثة المحدودة 2411 110.00: 1155 31013111 شركة
ذات فسكولية محدردة 11م 20 [الاق انا لعا لمارا رأس المال 5
000.0000, ريال سهردي 51 0000: 1م 00 التاريخ سي ال
قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس 1 شركة الالبان الحديثه -

شركة ذات مسئولية محدودة جع ري ل بتاريخ ١١/٢/١٤١٥هـ
الم افة متوص يست بت 17 لال سل 201 # سبق للاطراف
الاتية اسمائهم: - السيد / عبدالله محمود صالح ابار طرف اول
سا © -- السيد / احمد عباس زيني متوكل طرف ثان: تاسيس
شركة الالبان الحديثه المقيده بالسجل التجارى لمدينة جده برقم
4070051014 تاريخ 1 14 1هـ ومثبت عقد تاسيسها لدى
فضيلة كاتب عدل جده بالعدد 7٠4 صحيفه 64 جلد 4// تاريخ اه.
| وحيث رغب الشريكان المذكوران اعلاه فى التنازل عن كامل
حصص الشركه البالغه (00. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

حصه) الى كل من السيد / اسامه احمد زيني بحصص عددها 6٠
حصه (ستة الاف وثمانمائة حصه) والى شركة ثمار للتجاره
وتطوير الاعمال بحمصص عددها ١٠١٠١ حصه (الف ومائتان
حصه) والتخارج من الشركه وقد قبل الاطراف المتنازل لهم هذا
التنازل وآلت اليهم جميع ملكية الحمصص المتنازل عنها بما لهذه
الخصص من حقوق وما عليها من التزامات « وقد استوفى
جميع الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على
هذا القرار بمثابة مخالصه تامه ونهائيه فيما بينهم . وذلك
بموافقة وزارة الصناعه والكهرباء بالقرار رقم 457/ص تاريخ
١٤١٥/415/4١هـ.

لذا فقد قرر الشركاء بالاجماع تعديل عقد تاسيس الشركه وفنا
لما يلى: - اولاً: يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا
القرار. ١ لي تعديل مقدمة العقد الاساسى الخاصه باسماء
الشركاء ليصبح الشركاء الحاليون المالكين للشركه هم: - ١م
السيد / اسامه احمد زيني - رجل اعمال - سعودى الجنسية -
بموجب حفيظة نفوس رقم ؟ككهم 1 5٠. كله ذ 7 صادره من
مكة المكرمة بتاريخ تية طضن يكيم فى جده عمارة ابار وزيني
شر ص ب ١0لاه جده 73141737 , طرف اول ا شركة ثمار
للتجاره وتطوير الاعمال - شركه ذات مسئولية محدوده -
مسجله بالسجل التجارى لمدينة جده برقم اكع لالار ع تاريخ "

1/8/7: ١٥ وعنوانها جذهة شارع أ 0 ٠ 3-0 - 0.0 5 : 0 - ٠
مره زيلي سعودي الج لجنسيه حفيظة نفوس رقم اكوم تاريخ.
15955/5/١١6. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

م 2 م 9 يي لسعم مرو ف ثانا 4 2 ير طر ل سك: / 0: 2007
||| ثلا _نزد_رندسدسدسد3ج313ورز3زت--2 5 كرد ك « ال
5-100 الاطقة المداعية. عن.ب 7441 جدة 7١2481.المسلكة
العربية السمردية هاتف 5897558. فاك 7171/41/1 تلکس
١888 ٠ کررتاز إس موحت خا لمعنه + 6337833 يج -
6372965 الع'71 - متطمخ أسمك ١ 21481 طمفلءل
3081 هـ 08 - متواکت اممکسلصا بم: الاسیة بکم الأمصاة
أمکطظء 8 ° < 8 1133 11 لل 1 ع 1 2 1 0-00 ل: 85 0
شركة الألبان النديثة الجدودة 111.0') 011104111155 به
شركة ذات فسکرلية محدرهه د20 نز اتطاتا لعا لالتاءا / رأمن
المالك...0ق ريال سدودي) 8,000 کلم اندرا 5 العاربع | 055
1011 ' اطة 3 0000 ° - 1 0 2 2 ثالٲا: تعديل الماده الثانيه
من عؤد التاسيس المتعلقه باغراض الشركه لتصبح کما يلي: 51
| ١ ٠ 1 0 57 1 3 5 1 / اغراض الشركه: انتاج الحليب المعقم
واللبن الرائب واللبن الزبادى واللبنه والجبن واليسکریم
والحصيرات المختلفه - بموجب قرار وزارة الصناعه والكهرباء
رقم 7 /صس"تاريخ ١ ١٥.١ : ١ 1/4/١ رابعا: تعديل القاده
السادسه من عقد التاسيس الخاصه براس مال الشركه لتصبح
صياغتها بعد التعديل على النحو التالى:: حدد راس مال الشركه
بمبلغ. 6٠٠0٠٠١ 0٠٠ ريال (فقط ثمانية ملايين ريال سعودي)
مقسم الى 6٠0٠٠١ حصيه (ثمانية الاف حصه) متساوية القيمه
قيمه كل حصه ٠ ريال (الف ريال) تم توزيعها سلى الشركاء
کالتالى: ١ ب أسايه أحمد زينى تءطبةه" وو وا والجمع وومهه"
د / ل شركة ثمار للتجاره وتطلوواتر الاعمال / ١5 ١٥ءا" وءءيوتت
١١ءرد ١."

الاجمالن ست سس حت 050000 جد ل ل سن سل مهس سا
 م مه 6666م خصضه ٠ ريال 68٠٠0.6٠ ريال /١٠١6 و يقر
 الشركاء بمسئوليتهم عن صحة توزيع الحصص فيما بينهم كما هو
 موضح اعلاه وانه قد تم الوفاء بكامل راس مال الشركه عند
 التأسيس. ١ خامسا: يقر الشركاء الجدد بانهم قد ادللوا على
 عقد-تأسيس الشركه والتزموا بجميع البنود الواردة فيه .
 سادسا: تبقى بأقى مواد عقد التأسيس التى لم يشملها التعديل
 بهذا القرار كما هى عليه دون تعديل او تبديل.
 سابعا: حرر هذا القرار ووقع من عدة نسخ بيد كل طرف نسخه
 للعمل بموجبها والنسخ الأخرى لتقديمها للجهات المختصة
 لاستكمال الاجراءات النظاميه والمفوض بها السيد/ محمد
 الجفرى .

١ -عبدالله د ابار -١ احمد عباس زيني ١ 04 ذا - "٠ شركة ثمار
 للتجاره وتطوير الاعمال ا سدس - أسامه احمد زيني دز سشا
 تسد ال [م 2211 ا آله 1: 4: 9 48- ل 2 يشش 4. 0 0 حمر
 90-5 ل ل م م 2 ا م 1 0 ال ا شم مم مركم 0007 سدم 1
 م طح 0 4 لطن الدباعية. مى.ب الملا ١ 0 الك 211 الماراع]
 3081 دملل)| - مامعلا لمبتتك ناما ا لين 0 لل كد 8 00 بور برو
 عل | اسيداحسة لا ركع ثم 1 ١ ١ 0 "١ نرق لجا 7 ' 0 0 050-
 0 د 2 1 1 الاسم لت اطلمم] 2-2-6: لا سوسا 1 004 ° | وقع
 التركاً انت 1 00 ش 5 ع ا 3 ب ب 6 كد ١ ش. 1 بج سسحتت
 ١ ١ الى [' ظ 57 ° 0 حي ° لمر ٠ ري ١ ٠ 9 ° تعرض س عن | ا
 ١ [مي 0-101 82 اس 5 006 1 ° 8 لاضر» ه 4 7 * ان 5 و 1
 0 603 1 شركة مزرعة وادي اناطمة للدواجن المعدودة 0 .
 لا.00 ترهظا تجاليسوظ امس يد 1201 لا شركة ذات مسئولية
 محدودة و 7 00 بواالتطهانا للعائسانا طا/نا رأس المال المدفوع
 76,٠٠,٠٠٠ ريال سعودي /5.1 25,000,000 اقامة 0 ملا.لزوم
 سات 405005701 0 4030092091.6.8.210 جدة المملكة
 العربية السهعودية شطافاة وتطهرة تلسود - طمللعل قرار

الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن المحدودة بتاريخ ١٤75/7/١ هـ الموافق ١0م لقد سبق للأطراف الاتية أسمائهم: ١ - عبد الله محمود صالح أبار طرف أول ١ - أحمد عباس بن زيني طرف ثان تأسيس شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن المحدودة المسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم ١ وتاريخ ١417/1/15 هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة بالعدد رقم ١١5 صحيفة أنى . جلد ١،/ وتاريخ ١417/1/15 هـ وملاحق التعديل الواردة عليه الاول برقم ١4١7/35 هـ والثاني برقم ١469 هـ والثالث برقم ١/4 صحيفة ١١ . جلد ١١ / ش / ع وتاريخ ١475/5/8١١ هـ. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وحيث أن الطرف الاول السيد / عبد الله محمود صالح أبار , تنازل بالبيع عن كامل حصة في الشركة المذكورة ش والبالغة ١١٠٠١ حصة (اثنى عشر ألف وخمسمائة حصة) بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٠6٠٠ ره .در؟"١ ريال (اثنى عشر مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي لاغير) و أن قيمة الحصة الواحدة ٠٠٠١ ريال (ألف ريال لاغير) وذلك الى السادة / شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة شتركة ذات مسئولية محدودة مسجل بالسجل التجاري لمدينة جدة , سجل تجاري رقم 07200515875: وتاريخ 5هـ كشريك جديد في الشركة « كما أن الطرف الثاني أيضا السيد / أحمد عباس زيني تنازل بالبيع عن عدد ٠٠٠٠١ حصة من اجمالي حصصه في الشركة البالغة ١١5٠١ حصة (اثنى عشر ألف وخمسمائة حصة) الى السادة / شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة وذلك بالقيمة الاسمية لتلك الحصص البالغة ٠00٠٠٠٠ ر.١٠ ريال (عشرة مليون ريال) وقيمة الحصة الواحدة ٠٠٠١ ريال , والتي قبلت هذا التنازل بما لالحصص المتنازل عنها من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجله « وحيث استوفى الطرفين المتنازليين حقوقهما من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهم بمثابة مخالصة تامة ونهائية وبراء لذمة الطرف المشتري

« وحيث رغب الشركاء في تعديل المادة العاشرة من عقد التأسيس والخاصة بإدارة الشركة » وحيث رغب الشركاء في تعديل المادة ثانياً والخاصة بأغراض الشركة . لذا فقد قرر الشركاء اللذين يملكون ١5٠٠١ حصة تمثل نسبة 9/0٠٠١ من رأس المال تعديل عقد تأسيس الشركة وفقاً لما يلي: أي أولاً: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة هم: ١ السادة / شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة مسجل بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم 50١7٠0031448575 وتاريخ ١511/٠١/77 هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة برقم 4017 صحيفة 17-1١ جلد 4/ في ١417/1/8 هـ وعنوانها جدة حي الهنداوية / عمارة أبار وزيني ص ب 6٠٠٠١ جدة 7١455 , شريك طرف أول إرر ' -أحمد عباس زيني بن زيني - سعودي الجنسية - بطاقة أحوال رقم ٠٠١7051815 وتاريخ 1174/5/٠١ هـ صادرة من مكة المكرمة وعنوانه جدة / عمارة أبار وزيني ص ب 57٠١ جدة 7١1477 - شريك طرف ثاني ١ 006 م ١ 7 "اله::: ثالثاً:::تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل كما يلي: كمعن 0 م خ (3 1.8 7 9 + 0 25 20030 رأس المال: حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٠٠٠ر.٠٠٠ره "ريال (خمسة وعشرون مليون ريال سعودي) مقسم أداس كلدك الى ١6٠٠١ حصة (خمسة وعشرون ألف حصة) نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة ٠٠٠١ ريال (ألف ريال) 0 1 ل ا تم توزيعها على الشركاء كما يلي: - _الموكر الرئيسي. جدة - ص. ب 57٠١ جدة 5١ 45 - هاتف المزرعة: 1 2941576 / 2440917 (ك) لكقء. - فاكس: 1 2941576 / 25941915 2 (009660: جدة! - 5941923 / 5941907 2 (0) 00966: صمةذا! ممطمعاء] - 21432 طقلله 1 5700 م 8.0.5 - جطومولء1: 01506 لمعلا ١ لاف 3: 2 ك ث 6 شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن المعدودة 1.60 9 0 مضه

1 اليوط طمسأيع؟ 11201 شركة ذات مسئؤلية محدودة 1 1 به
والااتطقاءآ معاتصانا طاتبنا رأس المال المدفوع 5,000,000 ريال
سعودي | 25,000,000 أماتمة © ملا.لزوم سات
4050055041 م 6.8.010 0091 جدة المملكة العربية
السعودية شكفة وتطعة تلسوك - طوللعل م 1 شركة أحمد 5
00 1 لحرءءقر؟""؟ 20 زيني وأولاده زيني بن زيني ويقر
الشركاء بصخة توزيع الحصص فيما بينهم كما هو مذكور أعلاه
وأنه قد سبق سداد رأس المال عند التأسيس رابعا تعديل المادة
العاشرة من عقد تأسيس الشركة المتعلقة بإدارة الشركة لتصبح
صياغتها بعد التعديل كما يلي: كل أ - يدير الشركة السيد / أسامة
أحمد زيني وله في سبيل ذلك كافة السلطات والصلاحيات
اللازمة لتسيير أعمال الشركة وله حق التوقيع عن الشركة على
المعاملات التجارية والمالية والادارية بما في ذلك على سبيل
المثال لا الحصر تمثيل الشركة لدى المحاكم الشرعية والجهات
القضائية والدوائر الحكومية بجميع أنواعها ودرجاتها والهيئة
العامة للاستثمار وكتابات العدل والتوقيع على عقود تأسيس
وملاحق التعديل للشركات التي تساهم أو تشارك فيها الشركة
بما في ذلك زيادة أو تخفيض رأس المال أو أية تعديلات أخرى
واعادة توزيع الحمصص وبيعها والتخارج من الشركات والدخول
في شركات جديدة أو قائمة وتصفية الشركات وتعيين المصفيين
وله حق الدخول في المزايدات والمناقصات باسم الشركة
وقبض الاموال الخاصة بها وله أيضا حق المرافعة والمدافعة
والمخاصمة والمخالصة والمصالحة والتنازل واقامة البيئة وقبول
الاحكام والطعن فيها والاسقاط والابراء والاقرار والانكار والصلح
وطلب اليمين والتحكيم وتعيين المحكمين والخبراء وطلب الحجز
على المدينين وتقديم الاعتراضات لدى المحاكم الشرعية وديوان
المظالم واللجان التجارية والعمالية والمصرفية ولجان التحكيم
والاوراق التجارية ومكاتب العمل وله حق الشراء والبيع والافراغ
وقبول الافراغ للأراضي والعقارات لتحقيق أغراض الشركة
والاسسهم المملوكة للشركة واللازمة لتحقيق أغراضها والحصص

بالشركات الاخرى والتوقيع على عقودها وتسليم واستلام أثمانها والتوقيع على عقود القروض والقبض والرهن وفكه وله حق التوقيع لدى البنوك واجراء كافة المعاملات البنكية داخل وخارج المملكة بما في ذلك التوقيع على القروض والكفالات والاعتمادات المستندية والتسهيلات والسحب والايداع وفتح الحسابات. لدى البنوك وبيوت التمويل الاخرى وادارتها وتشغيلها واقفالها والتوقيع على المستندات الاذنية والاوراق التجارية والشيكات وتجييرها وله حق تعيين الاستشاريين وموظفي ومديري الشركة وتحديد صلاحياتهم ورواتبهم ومكافأتهم وعزلهم وله حق توكيل الغير في كل أو بعض الصلاحيات المخولة له 7 داخل وخارج المملكة وعزله وتعيين بدل منه. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ب عزل المديرين: يجوز للشركاء عزل المديرين المعينين في عقد الشركة أو في عقد مستقل دون الاخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل بغير مبرر أو في وقت غير لائق. خامسا: تعديل المادة الثانية من عقد تأسيس الشركة والخاصة بأغراض الشركة لتصبح صياغته بعد التعديل كما يلي أغراض الشركة: تربية الدواجن « و انتاج البيض » وتصنيع مشتقات اللحوم « وصناعة الاعلاف » وبسطرة البيض لد وحفظه وتصنيع مشتقاته « وتجارة مواد الحبوب السائبة لصناعة أعلاف الدواجن وأطباق البيض الشفافة وغيرها 5. لتعبئة البيض ومعدات وأقفاص الدواجن وقطع غيارها « وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات 0 ل 0 / اي 5: 0 3 7 / سادسا: تبقى باقي مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي عليه دون تعديل.

، 00: 2: 1 سابعلا: حرر هذا القرار من نسخ بيد كل طرف نسخة والنسخ الاخرى لاستخدامها في اجراءات الشهر والتسجيل... النظامية والمفوض بها السيد / جابر علا الله بن جبران.

ا افك والله ولي التوفيق 03 المركز الرئيسي. جدة - ص. ب
 5/٠١ جدة 7١477 - هاتف المزرعة: لا 0541575 65 (ك) 0
 ككت.. - فاكس: ١ 514151١6 (0) ككلده 5 / (0) 00966
 [بحنع" - 5941923 / 5941907 2 0) 00966: صعة"!
 عمطامعاء؟ 7 - 21432 طهلل 5700.1 عرم 8.0.2 - طملل 1:
 0150 لم 16] 0 ° 1. 53. م ب 1 ١ 000 لوم 5 0 2 و شركة
 مزرعة وادي فاطمة للدواجن المعدودة 0. لا. مح سمه جفلسوط
 طمصستقد؟ موت شركة ذات مسئؤلية محدودة و 0.0)
 بوالتطهانا لعأتسارا طنت/لا 1 ريال سعودي / 1 25,000,000
 أهاتمة © ولالنوات 70,0 رأس الملل المدفوع . 6.2 . 10-
 1 5 7 405 .. 357131 سات المملكة العربية السعودية عقاهاة
 وتطهعة ألسوك - طملل ءل ءدج الطرف الاول المتنازل الطرف
 الثاني المتنازل الاسم/ عبد الله محمود صالح أبار الاسم / أحمد
 عباس زيني , الى / التوقيع / 07م التوقيع الشريك الاول الجديد
 الشريك الثاني شركة أحمد-زيني وأولاده أحمد عباس زيني
 التوقيع عيئك شوق بخص 4] 0 0 ١ 0 ف ١ : 3 3 00 أ
 22555 (0) 7 0554151١6 هاتف المزرعة ا) ل ان اي -
 فاكس: - 7١14775 جدة 5٠٠١ المركز الرئيسي. جدة - ص. ب
 ينه - 5941923 / 5941907 2 0) 00966: معد" #مطامعاء
 1 214322 لطلل 57001 م 8.0.2 - طملل 1: 0810 لمدء1]:
 00966 (0 2 2) ؟ [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
 1 0 - 5 4 1 ٠ ؟. لىسم . . - 7 ار ير ر الإادات ' و 5 37 :-
 م ار - 3 رواجم مر 5 اير 000000: 30 0 , ل ا يا 222 دنا
 للتشفر وظ النظامية 3 د 8 0 32 لسنشاء ' قال ار ووجد مطاد "ل
 < ١ ريم 1 7 1 / * مسكمر لكي 1 ١ الادارة مم ا ١ ٠ 0 1 1
 9 أ 2: 0 / 0 # 0 8 الاسم / بج م لاله ألم" التوقيع / 1 102 ١
 ١ : ١ 0 6 , 000. ب. ييسؤميل ا 000 3 0 0 ١ 0 : 0 ١ 0 8 و 000
 8 33 : 0 0 ١ لي ١ 0 ١ ايان ١ ١ 1 0 1 8 52700 ١ 1 صن د
 04 اعط دين الواح نيت الف لا 20 1 4 00001 ل م ل رك م

عقاف ل سكيف مسرم لتكس فك ماكر ا 8 07 000 : 04)
3 | 000 . [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

0 ن | 0 5 5 0 ° / بعك اله وسلم وشارك صن ذ بض محمد و
على ألد و سحي 5 | 0 1 00 # يتا ل ا 0 ر 04 كر لفقم 4 . 3 1
62 4 0 م 0 « 4 و 0 . - تي 22 0/7 ال " 7 2 0 ان 0 5 0 # : 5
ا ا ل 0 [#زرة جد "رد حم سل ١ ممه 3 1 يسكع. 4.....اجيم
معدا ددا ال ده مدا هدم ايت و 7 ب ره ١ 0 2 3 : 3 3 / كله 1
و 2 ل ال ١ 4 أ : 0 2 سس 1 2 ل ص 02 ب 40 ندر 09م
مسي 2 ° 0 ه انت بي كنب المدل 1 لي شركة مصنع الحلويات
والطحينة الوطني ي 0 , 4070810 / 4 الانلم 1 ع. 201/5
4710/81 ة شركة ذات مسئولية محدودة ا - 34 لمهم حمه ته
بز [أطاةأ مع ام ا رأس المال 1,٠٠١,٠٠١ ريال سعودي الحلللك
١ 5166 0 أة+أمة ه ست 91707 اه عدار 0 06011011107
قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة مصنع
الحلويات والطحينة الوطني المحدودة بتاريخ 1475/75/١7 ه
الموافق ١٨/7١/٠١ م لقد سبق للأطراف الاتية أسمائهم: ١
عبد الله محمود صالح أبار طرف أول ١ أحمد عباس بن زيني
طرف ثان تأسيس شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني
المحدودة المسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم فت م
وتاريخ // ١١ 7 ه والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة
بالعدد رقم ١٠5 صحيفة 55 جلد 7/5 وتاريخ ١51777/٥ © ه
وملاحق التعديل الواردة عليه الاول برقم ١517/1١75 ه والثاني
برقم 717 صحيفة 55 جلد ١١ /ش/ع وتاريخ 11575/5/17ها, -
وحيث أن الطرف الاول السيد / عبد الله محمود صالح أبار ,
تنازل بالبيع عن كامل حصة في الشركة المذكورة والبالغة
٠٠٠١ حصة (ثلاثة ألافك حصة) بالقيمة الاسمية للحصص البالغة
٠٠٠ ر٠٠٠ر " ريال (ثلاثة ملايين ريال سعودي لاغير) و أن قيمة
الحصة: الواحدة ٠٠٠١ ريال (ألف ريال لاغير) وذلك الى السادة
/ شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة شركة ذات مسئولية
محدودة - مسجله بالسجل التجاري لمدينة جدة « سجل تجاري

مقسم الى 0 حصة (ستة آلاف ,حصة) نقدية متساوية القيمة
 قيمة كل حصة ٠٠٠١ ريال (ألف ريال) تم توزيعها على الشركاء
 كما يلي ذ. + 20 -- لشرع يلي + ة : 0 [نمع | لل المدينة
 الصناعية - المرحلة الثانية - ص.ب جدة 71441 - المملكة
 العربية السعودية - تليفون: 554806١84 / 5506475 /
 5759884 - فاكس 11/5014 " 4 >2> > 6369884 /
 6375926 / 6380054.:أع 1 - 5أطوئق 8 أناة 5 - 21487
 طلوللعل 30824 2زم 8.80 - [مموطط - بؤأت لوأرأذبالم!
 0ع الابلاتنا: مقاط: عأأعطعنا 21000.00 ماع 68 كمأ / وك
 5.أعط. وأمعطيه © أأعدط_ووطعا: القم-ع ١ 35 شركة مصنع
 الحلويات والطحينة الوطني جه ' 0 62670131 لالئلط 1بة. |
 20 الا 1/8710 . شركة ذات مسئولية محدودة 01٠ 3 /
 لزمصوم مهت بز [الططة ذأا لعدداليداة . راس المال 1,٠٠١,٠٠١
 ريال سعودي بر + 556 0 أهغاماة 6 سيت 7 ف لدع سيد 0
 060060017 م أم ده 7 مجموع قيمة النسبة شريك نق
 لخصة بالريا 8 0 " م |.. اسم الشريك. | علد الخصص التقدية
 |. اقيمة الحصة بتري | . مجموعة ١ شركة أحمد. 5ه 0 ١ ثور
 ١٠٠56 ره 22٠ زيني وأولاده زيني بن ريني لاجمالي ويقر
 الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم كما هو مذكور أعلاه
 وأنه قد سبق سداد رأس المال عند التأسيس رابعا تعديل المادة
 العاشرة من عقد التأسيس المتعلقة بإدارة الشركة لتصبح كما
 يلي: و أدير الشركة السيد / أسامة أحمد زيني وله في سبيل
 ذلك كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال الشركة
 وله حق التوقيع عن الشركة على المعاملات التجارية والمالية
 والادارية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تمثيل الشركة
 لدى المحاكم الشرعية والجهات القضائية والدوائر الحكومية
 بجميع أنواعها ودرجاتها والهيئة العامة للاستثمار وكتابات العدل
 والتوقيع على عقود تأسيس وملاحق التعديل للشركات التي
 تساهم أو تشارك فيها الشركة بما في ذلك زيادة أو تخفيض
 رأس المال أو أية تعديلات أخرى وإعادة توزيع الحصص وبيعها

والتخارج من الشركات والدخول في شركات جديدة أو قائمة
وتصفية الشركات وتعيين المصفيين وله حق الدخول في
المزايدات والمناقصات باسم الشركة وقبض الاموال الخاصة بها
وله أيضا حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة والمخالصة
والمصالحة والتنازل واقامة البيئة وقبول الاحكام والطعن فيها
والاسقاط والابراء والاقرار والانكار والصلح وطلب اليمين
والتحكيم وتعيين المحكمين والخبراء وطلب الحجز على المدينين
وتقديم الاعتراضات لدى المحاكم الشرعية وديوان المظالم
واللجان التجارية والعمالية والمصرفية ولجان التحكيم والاوراق
التجارية ومكاتب العمل وله حق الشراء والبيع والافراغ وقبول
الافراغ للأراضي والعقارات لتحقيق أغراض الشركة والاسهم
المملوكة للشركة واللازمة لتحقيق أغراضها والحصص بالشركات
الآخري والتوقيع على عقودها وتسليم واستلام البنكية داخل
وخارج المملكة بما في ذلك التوقيع على القروض والكفالات
والاعتمادات المستندية والتسهيلات والسحب والايداع وفتح
الحسابات لدى البنوك وبيوت التمويل الآخري وادارتها وتشغيلها
واقفالها والتوقيع على المستندات الاذنية والاوراق التجارية
والشيكات وتجيرها وله حق تعيين الاستشاريين وموظفي
ومديري الشركة ' وتحديد صلاحياتهم ورواتبهم ومكافأاتهم
وعزلهم. وله حق توكيل الغير في كل أو بعض الصلاحيات المخولة
له الى داخل وخارج المملكة وعزله وتعيين بدل منه. [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

في التعويض اذا وقع العزل بغير مبرر أو في وقت غير لائق.
خامسا: تبقى باقي مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل
بهذا القرار كما هي عليه دون تعديل.
سادسا: حرر هذا القرار من 5 نسخ بيد كل طرف نسخة والنسخ
الآخري لاستخدامها في اجراءات الشهر والتسجيل النظامية
والمفوض بها التتيد / جابر علا الله بن جبران.

[| نعم | 0 1 1 0 | ل في 0 1 ايل مسقت | 9001-2001 180 3
كور..

المدينة الصناعية - المرحلة الثانية - ص.ب تج 0114337
المملكة العربية السعودية - تليفون: 5880084 / 71٥475 " /
4خهةة 51 - فاكس 15 ت 51/5 " 4 2 هجروعا 6369884 /
6375926 / 6380054.7861 - وأطهئة أوناج 5 - 21487
طوللعل 2 30824 اوم 0.8م - || عمومع - براه أونأذبكما
2000.001 لاع. لانانا تماط: عألقطع بلا 00 وكام / و5أعص هو
لعطنك © أأعم هداغأ ١ الهممع ؟

' شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني ١ ويم 01 20 افع
فأئلافة 1 ع 001/5 1 14710181.

: شركة ذات مسئولية محدودة التي 0 لإمقصطمه © بز [الطاة
نم اجوز . رأس امال 53+. ويال سعودي اعانيكا 1 600000
#ياقادمى مرا را اهمس الا 7) 2ح ش اساسشت ا 6 ا ا د 0 59
ع ١ 4 2 والله ولي التوفيق 4° الطرف الأول المتنازل ع ١ الطرف
الثاني المتنازل الاسم / عبدالله محمود صالح أبار ل 5: الاسم /
أحمد عباس زيني التوقيع / " التوقيع / 92 90 لل الشريك الأول
الجديد الشريك الثاني عن عن ءا 1 3 9 5205 920 عد ره
شن 2 و 2 5 ر 8-5 ' سي 3 9 5205 520 عد ره° و ١ 3 8 مر
أرب ١ سصاصومم 77 56 11ه 1 اده امون ويه م 8-5 خأ م كم
ع ات 2 000 تمت ما محانح اوج - المع ١ 3 و 3 ١ 9 92 عد
ره 0 و 0 3 / 5 1 ' 4 86 0 : 5 00° 00 . بيد 5908 بر 5 5
ريك اك 7 3 7 06 روجع من دبل المستشار القانوني ال لس 7
1 دي 0 : 00 8 5 ا لا 000 الزؤارة إلضات ووجد مطابقا
للشروط التظامية ا ا 1 دب اوداك المانويا الاسم / سعد بن
مسصر المسالكي 0 00 وس ا 4 000 د لد قبه النونيع / جلع 2ك
ظ ا ا « © ع مطصيم ممطصحص سد س تعن ته مدد ند أ مومه
1 5 وزارة العدل حسم شوق المةون 3 5 ل ا ل ل اسان 3 0
الحسلء اله و شه واتمسادة والسصلاح هذى دن لا نوص إنصاة

ونا هه ١ | ك 1 5 5207 5 مم 7 | | اكبهه أن معد ان هبذالمذير
 السارني فأكنها امعدل فلي اشر سس / 0 اهمه ب 1. 4 8 8 2
 3 3 كدح لت ةا قر وو عا 7 1 7 1 انتجاريك افع مشا عط لحه
 اف مش لا يقرق 0 و ريصق ١ ١ 0 | ال 2 لقم 24 عرق رقه 0
 لكف مم 2 أ" ف 586 و 3/6 ذيه كوف * بر سكوك وج أير 1ك
 5 وذيك بعضور و لتوديع ! 0 ومني جرى التصديق والتوا فيع 3
 5000000 في حب/ 2 دغلا داله انققسه و هسه الاهتمساء
 فتعرسرا كيين 0 5 0 1 2001 ل آذك تضرم ١ | 000 و هن الله
 ولع وبطرة او عا مها و هن أذ و صديه أ: ' ١ 00 1 لحي ال لل ا
 الع: 0 ١ 0 د ساي ١ ماش ةليع ! 0 متيع 6 0 يت 0 0 7-2 مر
 5 | كك أ: ١ ١ الا ممم باضه 2 1 لليم ا مسب ا يريس سي ص
 اد 1 للع ١١ عبار قم ١ وفك لم ١ جا راع ١ ونث اوم ١ ا" اوم 1
 جا رازم ١ وك قلع / ١١ جا 3 نزم 8 قفار وم 1 لف فلن أ جا ززم
 1 م عا و 1م مور ابل [] وا اسان رام كذا اانا جاذام يجان لجان
 ام وكام ا جان ا اذا وار حار نا ارا جنار مانا الي... | يخ 30 12
 52 ل أ: - 3 3 اك 5-505 اك ادير < ١64 م م (الرقم: ء
 لاللم 41ضءعكة 0 ايك و ل ١ رك سل سوم 8 4 30 هه م ١-
 1411 أ امس لخ: 5 5 8 5 4 - 8 < ال ركوي اك 9 قي
 وزارةالتجصارةالصصاعة شكادة خركلا اسريع. 175 اين . 02
 4 ل ما جا و 2 يار وه 5 5 8 95 5 الجر 5 0 التحا للشب كة
 شروكة 1 يآنى ن بنى دأ يكن لتعكف | لتلهوبوا اد: جا رك 3 0
 ري ١ ذا تت كن لعكف هحدنود «هختلحلة 8 - ١ 6 به اج توعهء
 دك ا او ا صل دول جقسيتها ل الف < 8 0 53 8 1 اي ١ 7
 مدة الشركة.. ص سنلوات تيدأ من.ه 556<!!< 14ء وتنتهى
 في: 1755!411401ل- إنللأذا 3 5 ب 20 أ اومس 4 4 7 5 له
 57 شناوجع الويثأ عما أ ماد 1 1 لز فلا و مركزها الرد يسي
 عجد حمر 110 آه عك تنقغاطع منأا ١ لد سنت ء [-] 5 0 | 5-0
 1 ا و 1.2 عه - < [-+ 2 ه ا ص.ب لللالءهءلات ١ التريد»:#
 ال 012 55 هاتف: غ 14 سس تلكس --15+! 2 و فاكس هلا
 اسم مرك 520 | | 7 التشاط الميام ماعمال تروكيان تتة

424 441 9 0 < سد 1 انددع جه 7 44 24 : 7 2 27
 ميك لك ل 122 1 20 < > [] لمم 5 د ا ا 1 2 78 : 1 2 7 4 0 7
 5 76 3 7 2 ب 2 3 7 2 34 4 3 "لي كحم كم مضه دن 0 ه ا ك
 حعد 2 مود اح 9 نوا لحم وو ور 6؛ ' اسن نوس افوس يي ا ' ا
 بسم الله الرحمن الرحيم: | رقم: "الا: | تاريخ: 7.10/65
 14.019 اه: ظ 1 | 9 03 . الهيئة العامة للاستثمار ش درخيص
 استثما رحد مي توامطاناة أمعصفوع ناما أمعمع 6 موتطهرة ألنج
 5° (ما 6 هم 5) 1: نوع الترخيص: جديد ° ° ° 1 3 1 ظ اسم
 المشروع: شركة ابار زيني سوكسو للتموين المحدودة للستت
 0 ك | الموقع: جدة الكيان القانوني: شركة ذات مسؤولية
 محدودة رأس المال: 2-2335 مليون ريال 222220027 [كن ا
 ص. ب 1: 8 ل/ا 10.0 م المدينة: جدة الرمز البريدي 1؟ 47851؟
 الهاتف + 55151111 الفاكس 5595483 3: 1 ا 1 اسم
 صاحب / أصحاب الترخيص 2 الجنسية الحصة اسم صاحب /
 أصحاب الترخيص 2 الجنسية الحصة اسم صاحب / أصحاب
 الترخيص 2 الجنسية: الحصة: | شركة اباروزيني السعودية. 0 ه
 شركة الاستثمارات الفندقية والبحرية فرنسا 0 وه 1 |
 والبرية (سودكسو) 3 ا اما امام ا a
 1 ذ# ذ[ذ# ذ[1 ذأ ذأ] أ تاذ ذ ا ذ 71 0 النشأط: القيام بخدمات
 تجهيز وإدارة وتقديم وجبات الطعام. 1 ا ظ 1 ظ ° ظ 9 نووكي
 إدارة الهيئة. 1 صلاحية الترخيص 0 3 0 ا محافظ و. إدارة
 الهي 0 ا من تاريخ: 7/685 478/610 ها إلى تاريخ: 808-./.
 55 ذئاه [عنه يع: ا ملا حظة: التعليمات الموجودة خلف هذا
 القرار متممة له. ع 6 3 7 بار 2 0 1 م مسعف بن عائض العتيبي
 1 1 2.6 لخر رسب سم اده 42 ل الس اس رسيي 9 8 04
 سمط 05 بيهر بيطت 5 آم 0 / 7 1 7 للست شي "ين الى
 حرد 09-2 _ 1 1 ح 1 0 1 و ل ا a
 جوم شاع ا: 5 ج م 6 02 2 206 2 0 0 2 ا ا و دشحدا 3 / - رة ه:
 و 1 شر 1 سرأ 18 6 0 (لرب: افعووي لص 0 0 0 0 لك كح
 تدقع زم اك رزارة التجارة 1. أ بين 1 13 مواكه 5 5 1 0 2 زارة

التجارة و المناعة شكتادة: ١: لرقم, لت وار | 0 "سم التجاري
 للشريد, شركة اباروزيني سودا سي 7 | 0 - خصوصين
 المحدود حد كذ ظ^٥ تومها: ة!نامسكولي* اي 000 ها ١ 1 حا
 سس حي ا كحت سسسب سس سس موسي ١ - مدة الشركة;
 7 تت / متسيتها لللل صتسو ف سم 0. © صنواث. -- كيدآمن,
 58 020006 م 2 5 و ا شو وكا ولحين ل أل 1 ت 1 لوي 5 | تي
 ١ لممتمام مमारخ1ماروة 011000000 لس 32 ص ص.ب ء ف
 وو كا | 8 00 0 -- 1 0 5 م 4 الرر 2537: 1 0 5-08 ا و عي
 التقاططظ قيع 6 55545 هاتف, +--+--+1"0*12155357,
 1 8 | - ' يمدماتاو تسهين وادارظ وتفديمع وعبا عع 21330
 1 ط قريبي.51 ت فزعي, 2119335 ل: - 7-0 لصنتاعه و!
 تكهرباع م هو 1: سب قكرار وقجلرم وت الصقاصة والعهد يا كع
 ول كاوس ١ 5 «*» تجديد السبل كقى 1 لح ما ا م لصح اسم
 0 يم ١ 3 ال ا لمم ل س^٥تت تر 0 اقم ظ 2 المديرون: و
 انمازي عيدالله قت تقشع ل علو 5 ا ريج بسب 01 8 7 ١
 تيكونيسيبي 3 ماذى ميدياة مسبوة بار 22 0-0 اسامة احم
 مباسزيتى_ ا 2 0 : مس اسح لا _ سسسببب | ا كن 2 و
 8-. | -. سي° اش ل ا # هس 2 0 35 1 0 4 : 5 تسج فاليا ه- |
 0110000000000 - ب 2 سد ال ل ل ب يا 71 م 2. العمل 8
 100 سس مل لجو عل د اشغ ا د يجهد معنب السجل التجاري
 بمديتة الج 0 يشهد مكتب السجل التجاري بمديقة ١ جا فس 0
 5-3 م 2 رتنهسى صلاحية الشهلدة في.د 985 لموجب الإو سر
 ول ورع لات 2 222 ت سو 5 - 1 بع و مديرالسجل النجاري;
 الإاسم ٠: آخصد ج مكضع _ صا يي: 9 اكه يي 0 د , ١ 2 يكم 3
 به كم ل بي يها ممخي توقي.ام لاي 1_-: 2 لا 1 5 يعو:. / 9 ل ا
 ف جا 0 0 ج ح دج ب 1 34 | 1 0 1 ' ١ 0 1 32 0 2-76 رس
 جد 0 0: 2 ا ور 3 2 226 رك ل . يا يرا ا ا 2 لي سي الي سيد
 47 مي تسيا و 2 بت لي ليا سي ني ري الي سير 7 6 3. # 2 0
 4 3: 1 2 1 1 هم / هذه 7 لد 24 , ' ١ 2 ' ١ رفن 22:
 016260122: 6210: 2: 62 مهمه مل 36 سس)وله جح 1 <

هت 0هـ - يي ' | | 35 < « 0 - 0 # الى " | | مٲ مدة الشركة.
 9٠ سنوات _ب ب ب قبادامن..؟م.مه؛ ظذ_ وتنتهي في ٠:
 219من. مه؟ 14 ل 40م ا يوم د ص.ب: 35315 الرمز البريدي:
 هاتق.38 لا 34517 تلکس فاکس؛ ٠ش أ" ليما النشاط , تجار
 السجمله والتجزئة في اتموادن الغذائية واللحوم)ع ٠. «.؟..»
 7>3. ١ 3*#*_تعديل في | دسم التجاري في ١.ام. إملا1ع! **
 0*#*: تجديد السجل قي ن2<./575١** تجديد السجل في ؟؟
 رودن؟: ! 9 8 *** « يا ا » -- *_#*_تعديل في الشركاء واسم
 العائله تلمديس في +؟مد ه؟ع(1** 0 ١ الو 206 ا ع رأس
 المال 5 «+ بج ي <.هو وو ونقل مآ [* 1 5 ا دا المديرون: ١
 أسامه احمد عباسنق زيني سم مك اح ايا سن ل وى اا ل «اش
 ا اس ص # # او ا 2 4 0 ل لاس ال اس سس +بت؟)بب.ب
 97.بب شي اس /؟ب ب أ - ا ا م 4 2 اا ال سسسب اس
 شل #ئلسسسبب وأ - ١ ١ / , / ١ - 1° صر ١ 8 ول لطات
 المدير/ المديرون حسبف مهما ئئصنق عليه عقد الشركة ا | شد
 امم ير ا: يشهد مكتب السجل التجاري بمدينة جدتخ ---.. بأنه تم
 تسجيل الشركة آنفة الذكر بسجل مدينة 5 دق ا° م)0 وتنتهي
 صلاحية الشهادة في 4 (عرم. ء © 1_ بموجت الايضال رة عر
 #دوءء.ء.ى. _ وتاريخ: ؟عيم. ممع ١ 2 9° 1 6 ل | مدير السجل
 التجاري الاسم.: محمد عبدالله الشمراني | " 0 طخ 0. عأ حيطا
 8 - 5 > ا م ل 79 | لتك السجل التجاري) ا التوقيع: اتسبمرع م
 5 > ا ا اي ا ا لوصح حم° 2 ع خدم 3 72 277 ٠ 3: 72 ١: 6
 أ الك و ك 1 20 ا 03 7 1 اك 2 كرت اميت 3 72 1 2 0 اام 1
 1 1 8-6 1 في ١ © ٠:) 20 8 0 0 3 ١ 7 ا ران بوااياهاد 1100
 2 اريكذ ايكذ حاف تراط توفي راحة اين امسست يور لد به 0
 ظ 0 ظ 666 ا ررد ا 0 ممادير اخشد ساكل و 53 لاض حي
 سد. 6 . سند به ب تف؛ تلان 5 ١! 1 2 1 0 0 5-5 2 5 0 ما 0
 مركزها الرئيسي يه وا شادت' ع مايه اك 0 مد لاعف
 الرمز البريدة ل 201 دنه مرك ا م 2 التي ارت لتخي وادايق ل
 تت 0 1 م ل لمياه دا اكز 1 صدانة عاشه 0 وماس مه احمٲ

32 ست ح° از 0 تت 2° - و° م وا 3 جمس م تيبب ١ :- الح 590
 اح ١ دحطحدللبيسبيلد ش ب 1 3 0 شركة ه ا"اجمد صائح
 ماقم ماهم مر 2 0 عليه مقند ١ الاين سدم يم - ظ م له (! اا
 سس 1 سرب جه: اه 1 حسبـ ما 10 جل لجار اده حسم
 006 ظ المديروة ا 00 التوظيف/ ص ص 6 / المذد سسسيده
 مدير! لجح د 20000 ت المدير عع يا 2 ا 0 0 0 6-00 2 2 598
 يار 0 عم° 3 + 0 5 ا ته صلاحية اك 2 ا 2 وتنتهى 2000 ١ ادف:
 ا 1 وحج كت 2-0 0 0 1 70 ع 00 1 6 بحب 21 لقنتم حل ا
 117 قم؛ لخن و 2 ت تت 7 اله 4* ' ا 0 ماي ا ا 2 2 011 ظ ا
 21 ار: 7 حُ 27 57 - ونثفتى م - مج. م ا) 0 " 17 خكادة 0 3-
 0-0 وتنتهي في ١ -- . لكر نوعها. دل 6 0 6 0 غ- ه 2 27 3
 له ني التجوادا كاي مقر اعد 7 عأ - 2 ا 5 0 7-21- - - < ا دنا
 اعد حرا و ص ا) 0 ا 35 2 الجملا الخداة دد +4 عي 222 انون
 يدي 6 ب لنشاطظ 1 000 شنركه بل 7 اه 1 - يت 1 و ع الالو
 ا ام-0 ب 35 5) لا رأس: تيا لسمكر» ه ا 4 المديرون #2
 عمادي: 9 محه ا ات - لفق بته 4 كن ت-- - 5 0 0 م 2 3 تتح
 تحاف اتاد تم تسجيل ا 0-1 2 6-2 الأسم: 1 6 2 المديرية ا 0 0
 2700106 2000 لطت 22222201 0-1 552 2 يا 4 2 5 <-
 ا زازة / 0. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة:
 OCR غير واضح]

3 لومم د د 0 0 0 ١ م 2 , الساده دا" 5 2 0 0011-2 0 > اه 1
 مون 0 00000 اتات مكتكدوع 09 لان ليسم [العووبر: <
 الرقم؛ بيرع يميه ع ظ 2 وزارة التجسارة و الصساعة تاوق سيا
 لس ركذ التاريخ: 53-141841 ح ظ م الاسم التجاري للشركة:
 ووم ا وي وو و عويه 7 ا 0 0 ا نير ير رد 0 م مدة الشركة لي
 لي لظ قيدامن: _ _ جر مرسيع ب وتنتهي في ا سر بسرسج يب
 إويد) 4 مركزها الرئيسي يروو سر ل بيوو وحي تتا عنم " <
 شترح- + فمدنق- كبو ويح - تسارح + تيكبيخا «وعحارق تجارو
 زر جدي ب 2 ص.ب . وسبى) الرمز البريدي: لغ _ هاتف: ممم
 بيع تلكس: --- - فاكس: + ب ا ظ 2 النشاطظ ب بي يورير اه

مي ا اي و وو ا ر اي ع ا ا يي 0 | ظ 9 | 0 ح 2 المديرون ۱
سمي 1 يي مب سووزيبي اتق ل 5----- 0----- / ود + 2
م 2-2 لتتست سسجتي ۱؟

- ل مي قميب7بي.قلستي سس ري 77777777 1 2 : 7 - ب
التي لٍ ود سلطات المدير / المديرون يميت مب ويس علبد
عور نري ججه --- # [] #-0-] د 6 0 ا اب يس يس 0-0 ح / !
2 يشهد مكتب السجل التجاري بمدينة..._) بأنه تم تسجيل
الشركة آنفة الذكر بسجل مدينة.. #27 - 5 35 0 صلاحية
الشهادة في بسريج مسي جه ق جيب لزي الرزقه ا بي.مي
وتادفخ ' سجر جم ويع ا و 1 1 زازا | | > | | > | |
]]]]]]]] ز 11 00000 10 00000000 0 ال: 1 سم
تتسد | ° 0: وج غسل لاض در 0 و 8: ا أ مسبم د 1 51 وزارة
التجارة وا ول يي مقوويه 9 0 بس ا الاي تضم سور - 1 ا
توعها: ترح ري و 7 + 1 9 2 8 ششة مارة اجتان: وديلى و
اسطبجتتي 3 9 00 م و 2 0 ا , : ب ب 0 ج كاه اجر عد © العا
2 حت يي 5 252 جب 11 خي كيد أسبايكة بن احمد بن
عباسوريلني 9 5 ا شد . اص باحس يه مواصديض 5 5 0 يي 7
تت ا 2 2 المديرون: 0 2225 2-3 6 و د د 0 اتيت + د 7 التي
سحي سه 3 0 لدول 0 حُ - 5 5 ! روي. مكلف امد 7 | لد °
ب 5 / المديرون ص 1 2-7 حا اج سلطات المدير 7 شركة آثمة
الذكر بسجل مدينة 3 عا 3 5 تتا 0 وتاريخ . 40 ا 5 ك ١ 7 لخ جيه
0 6 0 كد 1: ا ظ 2 وقت 60 21 26 لع 2110115517 ورج
بجر م حص 0 وعد اد 4074040 ه 1 م تي ١ 0 كيم 2100 فا
2100 ندم ع جه الي التاريخ , فى 2 لو 2 ' 0 لطا د 1 5 للـك
[رب بذ العروز 0 0 ا ١ زا الم تفركة 2 ل و 2 حيني تيد دك من
0 ل 3 د:: ى ' 5 لعصيَق! عنام 0-0 لنشاطظ دارى ! 2 لوطل
في خي..70 ت 5 2-3 تسح م 3 002 مدل اطلقك وتدديت اد
التجارق فوا ١ لش 0 , 1 عام 2 تحديل فب ١ يك كي1 اه 5722-
2-22 ح 1 تشحيل أسم ا#تنتتة 7 0 ج 71 0 _أس المال؛ كت

د كيب 1 232225-2-252 ك 7 د 3 لي ! [بحاجة مراجعة]:

[جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

2 22-22-3 2 7 2 ° 8: 2 22 حصب حا « 3 ل 9 العامة اس
ديف 2010055 شيم 201055 م 0: ل 0 0 تفي 6 011111
6م كت 1 0 فحت 77 ات 3 7 8 000 | 4 الهس 7 لك - مد
لحي ر/ر , اي ظ 0° . ل سس كاله وجرا.

اين [ارج التعريرا 0 00 وزارة التجارة و الصناعة -90 2 اوة
جيل 0 ل تاريخ 1477 05572 ° 34 1 0 الاسم التجاري للشركة.
شركة مزرعة وادي فاطمه للدواجن المحدودق 2300777 سس
نوعها.ء - - 3] نامسكوليةمحدودةق جنسيتها: سعوديہ مدة
الشركة., 1+0 | سنواتب تبدأامن.: 419+."؟*1: 1 وتنتهي
في: _ لم 137.1 < مركزها الرئيسي ر جده " حي الهنداوية
تقاطع شارع الملك قهدمع شارع الميناوبرج اباروزيني - ص.ب:
+ءلا#ه_ الرمزالبريدي: 575 هاتف , + + + - 121/4
1226045 تلکس: فاکس: ش رأس المال د «*سوع.ءء.ء*ت
5 ريال سعودي 0) ب" آ سس 013 المديرون, 11 أسامه احمد
بن عباسورزيني 0 ش 5 11 ال ال ام . ال او 0 با 11 سسسب .
300 0 0 11 1 ال ال سس 0 سلطات المدير / المديرون .
خسب ما نص عليه عقد الشركة 6000 0 0 0 0 300 ل سس |
000 يشهد مكتب السجل التجاري بمدينة 3 نه تم تسجيل
الشركة آنفة الذكر يسجل مديئة _ سح دق لل سد 1 00 وتنتهي
صلاحية الشهادة في لم 1 + 9.1 بمو + لوجللق ,دوم
م.ء.ء...ء.ء_ وتاريخ.: 17."ملم؟+ 1 0 ° 0: أ 39 1 بان لق مدير
السجل التجاري 1 « الاسم: محمد عبداليله الشعراضى_. 0 1 1 د
الوا 2 1 وال ارب ا وا 1 0 : - 11 طخ اف 3 م © 272 1 0م
25 أ + 1 / 1 2 اف 1 0 م 4 , 5 1 7 يلسا 7 لمات 0 جا كي
559 انك 2-0 سم 7 ده اح #مبية ا مي #صف > اكية
محميدة قي يدت ا 4 المت: © امزدا 2 السعووير الرقم: بوجو
جنع ال هذا 0 س >دا م 31-6 - 2 7 2 2 | م ° 0 وزارة التجارة و

الصناعة ادق لجسل مثلث مك التاريخ: 5*151572177 اط
ص اوصلر الاسم التجاري للشركة: شضركة محصنع
[تحلويانتوخ]تطحينة اتلوطنبيى 2.0... د د | 3 لكل الي.: لرس
ينه 5 7 503 ةا الوه نوعها.ء_- رب 13 تامستكتوليةمحددوق |..
ل جنسيتها 6 سعوديى 1.ا د ده 9 | 0 اج مدة الشركة ,..مو
سئوزت -----_تيبدا من. هع.عربى بم جوعوف_- وتنتهي في .
ع. عبد روجع و + ل 4° ار 7 1 / ا. 5 < ب 17 0 ش °1. °, ١ , آ ا
" ١ 1 لاه 0-0 ص.ب: «علامه الرمزالبيريدي: لمم ماتف اء ع .
4414ل تلكس: بل قاكس: سس سس سي ده 4 الم النشاط.,
انتاج الطحينة والحادوق الطحينية وعبواتنصفيج بموجبانترا 5 ل |
١ / ليه للدد عع تصجديد السجل في و(منسد: زر ههه لك اه لي
1 م سي 2 1 | ؟ 1° قمر حت *#* تعديل قي التشركاىء واسم
الغائله تللمدير في "775-597 (** - ل كم مد *#* تجديد
السجل في +54 من لم 5 + [** 4 0 . [بحاجة مراجعة: جدول
غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

اليه " رأس المال. د «هو هو عو هـ. ء.. ١: زيا ل سخودق ||| | 669
سس ا و | 02 5 لد المديرون : ١ أأسامه ا حمد عياسن يني فد

©.

[illegible]

١ ٢ ١ ١ ١ ٥ ٧ ٢ - سم ٢ و ال ا اتقو ' ٢ ٠ ١ ٠ الال سرس 6:
 3° بذع كاحكثع [84 0 لي يا , ١ © ف © ١ ف ١ اهيدا + 53
 3636331 #١ « 3١6.306 قاك , 5 0 4 6-00 . [بحاجة
 مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]
 0م ع م اسه الها 9 اعلا ب ع الدع نولا اننا 7 هكيك 569 و5شو 0 ا
 الشركة الوطنية للادارة والخدمات المحدودة 0ض ضغ لا مذاذا
 107 1101101 تغذية - صيانة خدمات 65 أند 32 يلي
 عنايمانء ن دالا , وسامعان) قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد
 تأسيس الشركة الوطنية للادارة والخدمات المحدودة بتاريخ
 ١٤٧٩٥/٧/١ ه الموافق ١٠م لقد سبق للأطراف الاتية أسمائهم:
 ١ عبد الله محمود صالح أبار طرف أول ١ - أحمد عباس بن زيني
 طرف ثان تأسيس الشركة الوطنية للادارة والخدمات المحدودة
 المسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم فى 2555 وتاريخ
 كترك/ة: ١ ه والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة
 بالعدد رقم " ١ صحيفة ١٧ جلد ١ وملاحق التعديل الواردة عليه
 آخرها برقم؛ /١ صحيفة 4١٠ و1١٠ جلد ؟ / ش / ع تاريخ ١ ه
 المذكورة والبالغة حصة (سبعمائة وخمسون حصة) بالقيمة
 الاسمية للحصص البالغة ٠٠ درءهلا ريال (سبعمائة وخمسون ألف
 ريال سعودي لاغير) و أن قيمة الحصة الواحدة ٠ ريال (ألف
 ريال لاغير) وذلك الى السادة / شركة أحمد زيني وأولاده
 المحدودة شركة ذات مسئولية محدودة مسجل بالسجل التجاري
 لمدينة جدة « سجل تجاري رقم 407٠0١35875 وتاريخ
 ١٤11/٠١/75 ه كشريك جديد في الشركة؛ كما أن الطرف
 الثاني أيضا السيد / أحمد عباس زيني تنازل بالبيع عن عدد ٠٠١
 حصة من اجمالي حصصه في الشركة البالغة حصة (سبعمائة
 وخمسون حصة) الى السادة / شركة أحمد زيني وأولاده
 المحدودة وذلك بالقيمة الاسمية لتلك الحمصص البالغة ٠٠٠ ر
 ٠٠0 يال (فقط ستمائة ألف ريال) و أن قيمة الحصة الواحدة ٠
 ريال, والتي قبلت هذا التنازل بما للحصص المتنازل عنها من
 حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجله « وحيث استوفى

الطرفين المتنازعين حقوقهما من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهم بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري . وحيث رغب الشركاء في تعديل المادة العاشرة من عقد التأسيس والمتعلقة بإدارة الشركة , لذا فقد قرر الشركاء اللذين يملكون ثة ١ حصة تمثل نسبة ٠٠ من - أولاً: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة هم: ١ السادة / شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة شركة ذات مسئولية محدودة مسجل بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم 10700314475 وتاريخ ١417/٠١/57 هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة برقم ٠ / صحيفة 179-1١ جلد 4/، في ١417/1/8 هـ وعنوانها جدة حي الهداوية / عمارة أبار وزيني ص ب دلاه جدة 7١141597 , شريك طرف أول . 1 50 أحمد.عباس زيني بن زيني - سعودي الجنسية - بطاقة أحوال رقم 078 وتاريخ ١8/5/٠١ هـ 7 0 0 هـ صادرة من مكة المكرمة وعنوانه جدة / عمارة أبار وزيني ص ب . جدة 7١4737 - شريك طرف ثاني رأس الحال؛ 1.0.0.0٠ ريال سعودي'- سجل تجاري رقم 4: 5: 1471441 - جدة ملاعل - 1,500,000 ل.4030042496.8 يه + علمرنت تفسدد 1,500,000 امتدع الدمام 200532 8 الضبر: 5118 - تلفون , +025 هكم" - فاكس ١52145075 2 8648 03: جو" - 868 3582 03:ع 1 31952 عوطمطعاء الى . 31763 رو8,0 «تقصسسمم الرياض.ص.ب 41441 - الرياض ١1511 - تلشون , 144 5121 1 -- فاكس ١170810510 012087: جه" - 3183 493 01:01 16١ 11521 طللسرنه . 41491 ع8, 50: د طافوراع جصسدة ا.ص.ب 48١/8 - جدة 5١14875 - تلفون -" ١ 59١١81١ فاكس ١7 ١١ 771١811 02 2311: نه" - 0840 02 231:اع 21482 طوللع 1 - 8078 و2 8.20: نة بريد الكتروني؛ 10.58 22505.00 © ط40 1:ال- ١ ١ 1 5 «* 4 -0

0-0 1 0 6 # 1 0 1 0 ام 3 # ١ - بابلا ب 000 انكع زوملا عد سس 3
الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة آنا 85 اناغ لال
01؟ الخما 01), مكنا تغديسة صسيائسة خدمات دعن اطوع 3
يل عنانمارء لمار ,ممامعان 0 ثالثا: تعديل المادة السادسة من
عقد التأسيس المتعلقة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها بعد
التعديل كما يلي: رأس المال: حدد رأس مال الشركة بمبلغ
لتورء وقر ١ ريال (مليون وخمسائة ألف ريال سعودي) مقسم
الى ١6٠١ حصة (ألف وخمسائة حصة) نقدية متساوية القيمة
قيمة كل حصة ٠ ريال (ألف ريال) تم توزيعها على الشركاء كما
يلي- مم ه أد فاه 9 مجموع قيمة النسبة اسم الشريك عدد ١
النقد الحصة ١ 1“ 3 سم الشريك لحصص النقدية | قيمة بالريال
| , بالريال المن د فى ١ شركة أحمد ته؟ ١ ١-5 0 تورءة كآر ١ 0
زيني وأولاده زيني بن زيني ويقر الشركاء بصحة توزيع الحمصص
فيما بينهم كما هو مذكور أعلاه وأنه قد سبق سداد رأس المال
عند التأسيس رابعا تعديل المادة العاشرة من عقد التأسيس
المتعلقة بإدارة الشركة لتصبح كما يلي: أ - يدير الشركة السيد /
أسامة أحمد زيني وله في سبيل ذلك كافة السلطات
والصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال الشركة وله حق التوقيع عن
الشركة على المعاملات التجارية والمالية والإدارية بما في ذلك
على سبيل المثال لا الحصر تمثيل الشركة لدى المحاكم
الشرعية والجهات القضائية والدوائر الحكومية بجميع أنواعها
ودرجاتها تشارك فيها الشركة بما في ذلك زيادة أو تخفيض رأس
المال أو أية تعديلات أخرى وإعادة توزيع الحصص وبيعها
والتخارج من الشركات والدخول في شركات جديدة أو قائمة
وتصفية الشركات وتعيين المصفيين وله حق الدخول في
المزايدات والمناقصات باسم الشركة وقبض الأموال الخاصة بها
وله أيضا حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة والمخالصة
والمصالحة والتنازل وإقامة البيئة وقبول الأحكام والطعن فيها
والاسقاط والبراء والاقرار والانكار والصلح وطلب اليمين
والتحكيم وتعيين المحكمين والخبراء وطلب الحجز على المدينين

وتقديم [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

الاعتراضات لدى المحاكم الشرعية وديوان المظالم واللجان التجارية والعمالية والمصرفية ولجان التحكيم

والاوراق التجارية ومكاتب العمل وله حق الشراء والبيع والافراغ
وقبول الافراغ للأراضي والعقارات لتحقيق أغراض الشركة
والاسهم المملوكة للشركة واللازمة لتحقيق أغراضها والحصص
بالشركات الاخرى والتوقيع على عقودها وتسليم واستلام أثمانها
والتوقيع على عقود القروض والقبض والرهن وفكه وله حق
التوقيع لدى 30 والاعتمادات المستندية والتسهيلات والسحب
والايداع وفتح الحسابات لدى البنوك وبيوت التمويل الاخرى ١٠
٠٠ أودارتها وتشغيلها واقفالها والتوقيع على المستندات الاذنية
والاوراق التجارية والشيكات وتجيرها وله حق تعيين 20: 0
الاستشاريين وموظفي ومديري الشركة وتحديد صلاحياتهم
ورواتبهم ومكافأاتهم وعزلهم وله حق توكيل الغير رأس المال
200 ريال سعودي - سجل تجاري رقم 407:: 1411495 -اجدة
طمللق - 4030042496.وذ.1.0 - كلمينظ نفسه5
1,500,000 لمعتممت الدمام 5-5-5-7 الخبر 51401 - تلتشون
١8418 5081 - فاكس, 18 5871م + 03 868 2: جو" -
03 868 3582:: [18 31952 عقد مطعاع-لة - 31763 و8.20 د
ممصمم الرياض ا.ص.ب 1141١ - الرياض ١101١ - تلقون؛
01 197 51417- شفاكس ١١7١81١539 01 208 7: جه" -
01 493 3183:: 161 11521 طلمدرنهظ ٠ 41491 رذظ.50:
د طلمرنج جدة.ص.ب 2١7/8 - جدة 5١4141 - تلفون +
١٢ 57١81- فاكس ١١078181١١ 0223141: جه" -
02 2310840 161.02 21482 طمللل - 8078 ج80, ط د
طفملفلول بريد الكتروتي: 122©1115.0018.58 © 10ر1:
القدد5١ ار10ج) -ه- - - . 63 5 5 1 1 1: 7 2 7 5 1
##ى 0 0 ٠ 0 « 5 رجب: °م 500 أو كع ءاملا ميت.يبه <7يتى

ق و11 تست الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة [85
لقاوة اقلطم دالنا 108 اللن 01 1101 تغذية صيانة خدمات
063 إندراء3 على ع انماع نترلداا ,ودامولن 0 ب عزل المديرين:
يجوز للشركاء عزل المديرين المعينين في عقد الشركة أو في
عقد مستقل دون الاخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل بغير
مبرر أو في وقت غير لائق.

خامسا: تبقى باقي مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل
بهذا القرار كما هي عليه دون تعديل.

سادسا: حرر هذا القرار من 1١ نسخ بيد كل طرف نسخة
والنسخ الاخرى لاستخدامها في اجراءات الشهر والتسجيل
النظامية والمفوض بها السيد / جابر علا الله بن جبران.

والله ولي التوفيق 35 - الطرف الاول المتنازل الطرف الثاني
المتنازل الاسم / عبد الله محمود صالح أبار الاسم / أحمد عباس
زيني الم التوقيع / امس التوقيع /: الشريك الاول الجديد 3 .
الشريك الثاني شركة أحمد زيني وأولاده 0 | 0 أحمد عباس زيني
00 م:: 1 0 0 1 اه 1 00 آذه ١ و سر 0 0: 00 مع < د
التوقيع 7 > 4م- يك كب ب ا 0 ش 1 التوقيع /7--.

اكه رأس المال ١.6٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي - سجل تجاري رقم

0(*: 14711445:)- جدة لهلع] - 4030042496 و81.81.©

+ . ولمونظ تفيدو5 1,500,000 اماتموع الدمسام 0 ص.ب راع

- الخبر "1566١ - تلفون 99587 258 7+ - فاكس + 17؟

025817091 2 03 868 :جـو" - 3582 03 868:.[16]

31952 عمقطمطعا-اخة . 31763 يأوظ ,2,0: وتقتمصسقط

الرياض.ص.ب !4141 - الرياض ١١01١ - تلقون , 467 1417

01- فاكس 50810511 ١ء 7 01 208: حم" - 493 3183

11521 761.501 طفدونه . 41491 م8, 0ه د لاقدراع جسدة

ب ص.ب 8١08 - جدة١87١؟ #تلفون + 1 78١214١-

فاكس.١١ 75171411 41 02231: يرول - 02 2310840:ا.

21482 10 طهلع1 - 8078 2و8, 20 طقلئل / بريد

الكتروني: 26115. © 011.58 © 10 ط 1 بالقحم-5 " 6 3 |
 ملل 110000000 1 خم 5 0 . ل . ' قبل المستشار القاتودي
 صمت يل سب داك الهاوره | روخ لد د ر ش وا النظاميا |
 لمسخد ار 8 |].وحد مطابقا للشرو 00 1 5 يا 0 0 7 وف * 3
 اسيم م 2 د ضوء /) هد بن مسفرالمالكي ام ظ الاسم / : ال 0 0
 التوقدمع اه 07 م 00 : 0 0 م 4 8 1 1 1 0 57 90 0 3 2 0
 9 98 0 دا 1 1 ن 3 1 ضرامره. مساق فيه ليقام تقلت إلرئع ا
 مطح لا 18 1 0 1 4 0 5 0 0 0 باك و ح ور والترمي ق # اللراط ا
 فمية وعلين عر التصفيل والتوفيع 2 1 2 ملا ايع عكر يه نار بالك
 الشقطة و هلومه الاهتساف: 3 1 و على مله سملم وبطركك
 صلى فيتس رشعل و هلى آك و سصيه أرمممي 2. وي | 1 تتفم
 د ا 1 0 1 1 8 00 ط توعيع 2 الله سكم حت | الا 0 سسا ا 2
 2 2 ° 0 7 0 2 82 0 02 اذى يه 000 بر وه إرك 1 ا قى لها 07 د
 ع نر وا مالع سس إ سس كاد فين جاءة أباروزن ايك: بارورين,
 1 متطنه 2 ومتوج عى سمقططق 1 لتكييف اطواء ذات
 مفسئكولية محدودة 1 ض. 66 ه وواضه 1 لدمعنام (مقاولات
 وصيانة) 52 زعم قمهامزة اا يه ومامووعامم 6) س.ا.ث؛ لم 14
 6 06 ..م ع 1 157 رآهن المال المدفوع تتعرقو وريم ريال
 سمودي 2 2 13 / 21101000104 علدا 8 6 8 بي م وم " 0
 م 68 ملا لزوم: قرار الشركاء بتعديل بعض بئود عقد تأسيس 0
 - واعة 57 عي - : 2 5 0 م 01 وع 1 ع امن عط متتل تاءعسس مق
 شركة أبار دايكن لتكييف الهواء المحدودة عى 5 الهوتلن
 سملتق 8 تجسنة 2 لسسة عقططة 01 بتاريخ هه الموافق .
 " / ؟ / م . م . لا ط رتسقمسسه 6 10 201225 هممو 5 ع > رم. 1
 13/2/1429 ل 0 ع 211011010 1226 تق اط: 101 ء 6 ممعم 3
 12812065 11/1056 5 ع تدم ع 1 3 لقد سبق للأطراف الاتية
 أسمائهم: حلولة! ص ° 1 ل شركة عبد الله أبار وأحمد زيني
 التضامنية لة 1 عمع 2 بتتاصة صعدة:) ' إمندت ل 0 صضة
 خنططخم-1 فر ف أول "موه و 1 متطورعصاعة م ؟ نسّم شركة
 دايكنت للصناعات المحدودة "جتتنة ط لموءء 5 **. انا 5 ع

1 عاذنالصا ستكلنة 10- 2 طرف ثان تأسيس شركة " أبار وزيني
دايكن لتكييف الهواء -تنة منانة تأسنه 2 لصة عدططى لعصمه 1
بأعنامزناءمم مقط المحدودة ل (3 ل. التجاري لمدة حدة
لقكءتعصمه 0 لهلل 1ء0 بلنا 'إمدمصمه ممندمهممغتمومت 5 ا
11/1/ 0 7 «دمنلة ماذا يرقم 4.8.8411 وتاريخ 2ك و. 8 406 1
اه 0 20000 عيصسييت 8 3: ع ناط لع 2عهامم عمءع 7
ممانوزءموعة 4 01 د5عاع 1اية عدومطر والمثبت عقد تاسيسها
لدى كاتب عدل جدة بالعدد رقم (252) و[8 كلرووع 1 5ع لصوم
دده 0 عط ذه نضصهاهك > طلدل 160 2 5 صحيفة ١١ جلد
" / / ع والمعدل يَـموجب قرار ةلقع ثقة تاعنط 8 3/6/5 رع 01 © ,
(13).هلم علمنا عوم الشركاء رقم 15 صحيفة ١4 " و ١44
مجلد ه/ش/ع . طدللعك عطا بوط لعتتعدامم عتطم
ومعلامطمعقطة عقا نز 55 وتاريخ ١ / , ١ / 01 5ه والمرخص لها
بموجب 0065نمع 38م (95) 5أ8 كلزمدع؟ وعامدم دمن عط ده
لزاٍتقاملط 3 217: < 3 تر رع كمه. 218 11/1422 21/ لمعل
(واو/ 4 5 143).ولا الثر رقم ١7 " والتر رقم د 0 إلك ئ 3
60171 (3 0 لصة , (173). 810 عدووعارآ 10 امهس كيام
لعمكعع 1! 15 طاعتطابى ١١ / ه / 145 ها: 1 11/5/1406
160ة2آ (622).ولخ عومعه رآ وحيث أن الطرف الاول الساده /
شركة عبد الله أبار 2 , لإسدمصه 0 'زمنهت لمة عقططك نوعط
غومزط عطا ممعرعط/ 17م 0 2ض د 15 01 2] 1ع له 5 نا
مولوكة 10 وعناوعل متطوعمعوط أورفرء وأحمد زيني
التضامنية رغب" في التنازل حن كيمل كلذ أن اله عله برط
امتادعة ما ومعادعك م ١ ةق | 29 2 1200 عمتلهقاه)
نتمقمده) لعهه تأمعتم عتاوطة عطا مز دعمقطد لح ع رأسمال
الشركه البالغة 907٠ حصه (ألف مز) وعتقطة لععلصنة [ونن]'
لصة لمقكنامط]' عم 0) وعتقطد 2 ومائتي حصه) بالقيمه
الاسففيه جه ١ لصيف معط مع معي امير لمتناددمه عط ١ وزارة
التجارة والصناهة | 09 00 دروك سق فونه النم الله لما مت
#برالوزارة بمركز الخدمة الشاءاة 008 ل 2 ه 78 وووووده ألم

بالهيدة اليامة للإستثمار ب#هدة 2 مولعل 5700 عرم 8.0 م 9
 18 (مطوكانه//) 4783980 ااي 0 181 2 اا ووو>ج47 أوح
 لهم لدشيق هذا القرار بمعرفة (موولةؤه/0) 6473367..71 ل
 الأ5 1107 601056.11 ل5 201129 0151 + تلن يه 0
 601062.71 16731005 ذا بلقنا يم اليدة : باروزه بحسي
 دايكن أنه ترسمزوج' عى عوططام : لتجيفت أهواء.فاك
 مسئولية محدودة ا.ه26 ووامهل [أ وممعمام (مقاولات وصيانة):
 5 0 (همهمفهمأوابا يه ومنعووعادم6) س.لتك ؟ لاكرأ ع هء
 #4 ار رأس امال المدفوع 7.000.000 ريال سعودي 7 لبر 17م
 6 : بي بوص كيف أي " 0 8 1م08 ونا وزوم 22225222 ص
 البالغة 900 ؟راريال) عط" لعلمنط؟ ه111 مسد دهخ11ن
 84 عم0) 1,200,000 7 1 7 0 0 0 51 01 علمم عط 6 8 1
 ليون وما ألف ريال سعودي (وأن قيمة |! 0 ع01) 0 علق عطا
 216 وماد د 1 3 7 2 حقة لزاقنة2 لعنصطك /وردوء/ 8/ 10
 ععقصد كعم (15ولان1 52001 الواحدة 10: ريال (ألف ريال
 لاغير) وذلك الى.انا 0ن) ه50 السادة / شركة أخمدا زيني
 وأولاده المحدودة « شركة ذات مسئولية محدودة. [بحاجة
 [مراجعة: OCR غير واضح]

مسجله بالسجل التجارى لمديفة جدة تحت رقم أقاءنع
 (صتصدهن) طدللع1 ,لإنتة محرمه 1121117 لعانتسزام ع»
 0.696 وتاريخ 1/1419/55هـ كشري 3 0364
 4030094825.810 مها وتاورعه: [0 1 ال: 4 لعامععة ققط
 لاغتطم بععل1مطعفتهة تتاعم 2 كه -1.] جديد في الشركة؛
 وقد وافق الطرف المتنازل له على مه 5أطع طتلتمم؟ «عطا ع
 0) اتلعتصمعو لدقج طعناد هذا التنازل وألت اليه ملكية جميع
 الحصص المتنازل 157 عط , مأعقعا عسمتستمتعءخزمة
 كترمتكوع: اه عنها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
 ماعل نه عند للع لقتسا وحيث استوفى جميع الاطراف حقوقهم
 قبل بعضهم لان عتعا 0ع كاعع: عأتقط كأصدم اع هدم لله
 كوئرعط/11 الع تن تق 700 ائة مخالصة القطة تتغطا 2ن طآ

01 عتتطمعد 51 علا , واطاع 1 3 على هذا القرار بمة 5 6 تا عطا
01 طاعوة 01 عتتطمم 1 د ع 1 ا. 35 عاع 2 أقصة مه , عاء
امخدم 2 35 01060 مع 7 تامة ونهاية فيما بينهم.

وحيث رغب الشركاء في تعديل المادة (1) والمتعلقة غاءتاتة
4 تعتصة ما عكتؤعل دنعل [مطعقطة غطا كمعرعط ثلا 5 2
الشركة وكذلك بعض بنود المادة التاسعة من عقد ع 01 01
هسه زنت محطز 0) 55 01 عتصدلة عطا 1 (1) 6 10 ا 10 *
01. 5 علعت عطا 02 (9) علعامة 042 قطمهيع متهم التأسيس
والمملطقة بادارة ' المشتركة + لذا: . فقد اقزر عطا 1 امعميع
ة سصقحد عطا م 1 لعنداع 1 زم تاو 1 ءوووم الشركاء اللدين
يملكون ٠٠١ حصه تمثل نسبة عنممه - 5 ع 10 مطعقطة
عطا , عد 5 أعرط), لإسد مصره © ٠٠ من ن أس المال تعديل
عقد تأسيس الشركة و فقا لقاصق عطا 01 100960
عستامعوع دمع وعقطة 2000 لما يلي: 5 ع نانم 5 تمة متطه
0 ن) عطا لتاعتطة 10 لع 7 ؟ [ووع 1 عنتقا : 329 75
01 45506134168 أولا: يعتبر التمهيد أعلاه جَرء لايتجزأ من
هذا القرار. 25 4 ع 1 أقدم عطا القطة عأطدسة: م عنتوطه
عطا: 1134 م 8 2 تا عناه أه عقوم لورع 6 111 نه

ثانياً: تعديل المادة (١١) اسم الشركة ليصبح صَيَاغَتَه عطا
كك بأجلة لاتعطالار 6 رملعشصف مليوس: لسمع ءة

* «تتب الوزارة بمركز الخدمة الشاملة || الأخاء امه بردم بأد
باليهنة العامة للإستثمار بجدة) أ بامومعل ١1 02 18 | 2 7 حت
تي - 1 لعل 5700 عرو 8. 6 م 19 زمودة سوب موودعد لم لم
لدشيباً هذا الصرار بمعرفة 1 0 و 2 م 0 يروع 7725 باع مكتب
جلدة 2 (ووظف) /إه/ لا) 181.6473367 : ل 5 امزاة 7 10
8601056. < إل الما 1/1075 201129 أله 5 07
601062.7 أباروزينسي دايكن متطرزة 2 زسزوج' عق
عموططاةق حبك 2 ابت مسئولية محدودة. ه ©
ووادصمأة ألدمعنام 7 3 0 8 ء م (وعمومة كمأقالا يك

ومأمماممة) رَأض المال المدفوع 001 ريال سعود غي - كي 7
000117أظ2ظ2, 86, 58 6 5 00 1 / 0.6 | 8 غاضقن ملا
0أوم 1 كم 3 بعد التعديل كالتالى: كان تتمتدج لعسنتطلى “
0عصقطاء عط 10 تامة مصرمء 59 الشركة: شركة أحمد زيني
دايكن لتكييف الهواء 1131117 لعاتنسنا 2 *تمدمحه0) 0 مي
خا 20 3 3م0131 المتدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة).
+م_م 01 وعاعتامة عط 1ه وعقتمعءم عط: لسنتط[1؟

ثالثا: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء 5 أغلوع: م
غطا أقطا 55 ب0ع0فضعتسسة عط آقططاة الحاليين في
الشركة هم:: ع 5 لأقططاة لإتدمحطمه) 1186 11 1 السادة /
شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة 'إتنةمحه0) كدهك 5 لصة
/إصندت لعصنطم /قرردءك/ 1- 1- 53 010 31 1 الها ب ©
1606 - لإمقصصدمء إنالطاة1 لعاتنسنا 2 -10. آكه دات
مسئولييه محدودة مسجل بالسجل: 7 2 07 2 7 ع 4 نمل
825.4030094825و8 معاوتوعه لماع تع صصصرة6 لعدينة 'جدة
تحت: رقم * 5485: +: 2+5. وتاريخ كن - طهقلع 1 15 ووع
300 عومط , 11 1413/10/26 ه.ء وعنوانها جدة حي
الخالدية / عدة 2.0 وعمنةائس8 0270 اءتثولط طفنوتك
1لمط] عمارة أوزكو ص ب 10955 جدة 1434 شريك / تقذ
ناموط أقعزط. 21494 لجلع 1 17956 طرف أول " 1 2 السادة
./ شركة دايكن للصناعات المحدودة 0ع2 تصدعءه ها 5عئاكسلصاآ
متعلتة 1 /ووعءلة -2 وبع هاعد #مضا ون اد قو از عسلكة-
ضومد] 01 1315 غطا جع0منا عمئاكلكرة لمة كه سسة
وقائمه 2 ذم الحد ا 5 , ص 1 0 ا د 0 12-9, 8108 بالكلمة
1ظ1 منطقة غ 2 5ع5اه لدعط: 115 واعنوانها شين. هانكيو
بيتدينخ 6 - 307 أمدا 1 ووو 530 وعوي0 رجف بورع فس 1-
ون شوما كيتاكو أو, ساكا 521 اليابان شريك / طرف ثان. تقو
لجرمعع 5 / ع10ملاعتقطة ر 7 ابعآ: - تعديل المادة السادسة
من عقد التأسيس 01 45500126052 دعاعتامذ عطا وه (6)
عاعتمة نطاسه] 6 المتعلقة برأسمال الشركة اد صاغة التعدع6.

آقطة لهاامهء 5*لايتهوممره0 غ16 10 وستستتمامم 47
 الشار ياعتها بعد يل 58112 أمعسلسعسة عسخدمه1011 غقطا
 و5 لعلمعصسة كما يلي: 1 25 رأس المال . حد رأس مال
 الشركة بمبلغ أ 2060 عع كقط [ه1ازمدت 5"تأمدمطذه0 غطا:
 لماتمة 5 0 (17: 215 خ1 52101 11105 نا/8 منج1) 2,000:
 812 000 وففورز د ف وز " فقط. اثنان مليون 3 ر000ر؟
 ريال (4 7 ريال 50 | + 01 51 عنالة؟ لقتاوع 01 عتقطد
 طاعوء , وعتقطة 11110 2000 مقع الى 146. كم ارافان
 حصة) نفدي وري ازوزويق1 وود لصوو 0102 000 متساوية
 القيمة قيمة كل حصة 1٠٠٠١ ريال(ألف ريال) 5 قق و2ة
 0]مطاءتقطد عطا نزدا: م1 لعطترءوطناة 2 ف خيزيجها علي
 الشرعاء عا يني | إزارة التسجسارة والصناعة | ع ط دنسب
 الوزارة بمركز الخدمة الشاملة | الأذا/ 8| 10 0 د ايسنة العامة
 للإستثمار بجدة° نهم معال 2 7 ل 21432 8004 ل 5700: ه
 0.8 م 9 16 (مواخة) 67 / | ميك | | تدقيق هنا/إقرار الععرفة |
 1 6474000 م 7 2 ملاوع 005 مكتب جكسبدة (ده: ولق 1217
 ل. 5 | 110 75 601056.11 ل 5 ابزاة 1607 01129
 1.60106207515 2 تتمم | 1 1 1 أباروزينسي دايكن انه
 زمنوج عق عموططلق لتكليف اطواء - ذات مسئولية
 محدودة.ه © وصادةأ؟الممعجام (مشاوابات وصيانة) ع"
 (وعمهقمة عمزوا ع وماموءرممع) 00 0 00 ظ 5: ب 7 موا 68
 راس المال فوع " ,.: 0٠٠٠٠٠ ريال سعودي < 1 0.565:
 اقؤامه6 منا لوزوم / 1 2 0 غدد قيمة الخصنة قيمة النسبة 1ه
 عباله/ | لهان1" 01 عسلق/؟ 01 وهر اسم الشريك عمقاممعءم
 10615 اع عقطلة الحصص | بالريال | الخخص بالريال | المنوية
 لمنؤنه ها فمقطذ | لقلاتظ مز وعتهط5. | عمقتلك شركة احمد
 زيني ين لنءزءءثرا 9 609/6 1.00 0 | ع تأمنة7 لعصطم
 وأولاده المحدودة انا 00 5 قمه5 شركة دايكن للصناعات خم فعا
 تمخرءتم 9 409 20000 0 | وعتناكبكها متعلنةط المحدودة ها |
 سس إن | | ١ | مئيه [ه | وسفة | #»فصضفة | سد | صمة |

سنة 2 و يقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم كما فق
 برزورويم معط حفت 5 ممقطة غقط عمقاوعق ومعل 1 ط
 مفضة 6 د مذكور أعلاه وأنه قد سبق سداد راس المال عند عيق
 "نوا قصة 6 نروطة لعممتامغم كه عط مقع عط لعانا طتاوتل
 التأسيس.: له ة معط كه عخصنا غطا غه ققدم معط /وللمعاة
 كقط لماتمىء خامسا: تعديل النادة التاسعة من عقد التأسيس وا
 13001 ع0 وكق 3 01 وعاءاختخ عط 5 ه (9) عإعتاتخ نطأك" ا
 بإدارة الشركة البند رَقم ١ ورقم و ورقم ١ لتصبح (10 3,320 ,
 1 08ء58) لإلتم محمه عط 04 غامعصدعة ممصسعت 16 كما
 يلي.: 1110/5 كه لدع 5 10 لعل معصصة عط نلاقطه . البند
 رقم ١: تنصيب وتعيين مجلس المديرين.: 615 لمع 0 ق0 01
 أمعمكستوممة له ممتتقصطه: 1 دملاع 5 1 يدير الشركة
 مجاط مديرين مكون من خمسة أَعْضاء 01 لء 05 متصمء
 لعقهُط 2 نإ لعفهمم ع6 القطار لزتهمددمت) عا 5 ثلاثة مة 5
 5 ١ ١ للقط طى 1 ه (3) معطا , ورعط 5 (111076 4 ن شركة
 م وَيَتَق وأولاده ا وده عطا أصعوعزمع؟ للقطه سمط 01 (3) ع
 5 (5) 1 76 * ايكن (ويشار الى كل 5 عط 850 لعانسنا
 إمدمسه © 320 5025 توتقتتد 2 لعتتطام 1 يفقلان داىكن وي .
 هؤلاء 8-0 (و 2 من هو 25 11655 01 طاعوة) مللادنا
 أمعدعممع؟ الأهطد (2) وبنا معطاه 5 0. 4 - وو الاعضاء بعبارة
 عضو) ويعوم كل شريك - يموجبى. (ءاطتعحم 2 كه 6 غ
 لعتتعاةع: عنا الهاد اخطار خطي. يؤجهه الى الشريك الاخر -
 بتعيين ر 0 لى لتر خر 7 200114 , كعمتقم تاعطاه عطا 0)
 علمم نط بالهذاذ عتعمجدط راعوع العضو الذي يمثله في
 مجلس المديرين ولكل شريك 01 50850 عط نه تقلط
 امعوعرعم 7111 مطح «ماع تل فطا الحق في أن يقو م8
 لمسو 3 شر عى بموجب اخطار مماثل م , عتامة عقلتسةة
 نرظ نطوم عط متحفت لأقطه قسة , ورمع قزم بعزل أي عضو
 كان قد عينه بالمجل: كالتاممة غ 1 # ماعرانا اعباد /إمد
 122016 ا وزادة التجسارة والصناعف؛ ا 1 بخس السوزارة

بمركز الخدمة الشامية 1 ١ بالبيسة العامة بلاستثمار بجدة ا ابا
الام 0 برمم لام قت 2 1 أم 8[00 ل 2 اه ووو لأ . شم سدفيى
هذا لقرار بمعرؤة 4 21 اح دمل 0 وق. 8.0 9 18 (مطلقاءولا!
ا) 4783980 4 مكتب جحنيكة / 10 2 مميروع وم سكي
زووتولة/ه/ا) 6473367..761 ل 5 الأ 1075 501056.1 ل
ابزاة 201129 017 «+ 601062107311507 + من 0
ديس: أباروزن دايك.: 0 ر ورد بسي م اه 2 وصزوت: عق
«وططق لتكييف الهواء ذات مستولية محدودة 66ه.3 ورامدهةأ
(مقاولات وصيانة) 26.. ووادهة [أل معممام ع درك ف يفير ور
د 2 (وعفهمفعماولا ع ومائعوءاموغ) أس. امال المدة 5101 ١
الل الك 7 7 606501 ياس فول لبي 0 1 50 2 ١ م 4 د عدي
7 حم 0.55 ه عامقج منا وأوم ١ همر ١ ١ 1 0 2 6 البند رقم
": رئيس مجلس المديرين : لعةه 5 عط 01 ممسمستقط: 3
ممناعمع يعين مجلس المديرين رئيساً له من بين أو لك الاعضاء
501 مققتستمقطلت 2 غصاممة للقطد 5رمئعئزة 1ه تندمط
عد" اللذين يمثلوان شركة أحمد دفي وأولاد 1 دودة في لإمتقي
لعتتطم" عط مسمقمعدعزمعء ورماءعمل عومطا أمعممةه
فلس الادار 5 " من عط جه "0أباً لإتتهم تترق © كيره 5 00 البند
رقم ١: المدير العام, :: 01ءاع متنا مسمأتعقمة 1 1: 10 دمتاءع
5 -أيدير الشركة السيد / أسامة أحمد زيتي « وا له في سبيل
8أ085فهقل! عطاكة. لإدنهت لعصطة حصودة 0.1/2 م - . يه
010 6 | | اذارة الشركة كافة ا ت وا 5 اللاز 7 ع 01 سورد
عط: 10 لعرع تومت عط 11زين دا 1011610 3 8 07
اكقؤوعء8 00165 طاتلة لله كنعء تنوم عط لله طاتيا نزم
ةممرهت) لتسيير أعمال الشركة وله حق التوقيع عن الشركة
على القطد 116 ب5غددعماقنط 5'بومفممرقك عط 2ه
عمتمصيم طاهممره عط المعاملة,* التجارية والمالية والادارية
بها في ذلك 05 رأهاعاعتصصوء عطا لإلتقممه 0 عط + 10 مود
6 لعاكتاصى عط : 0 0 101 8 لللنااعها ركوه10اعكمقھتنا
0أغاداكتستملة قمة ,لدأعصمق سبيل المثال. لا الحصر تمثيل

الشركة لدى المحاكم لإمقمتن 0 ع 6 ع 8 ما لأمعو عرمع , 10
 لعأتدصهنا غمم غتط عامسصروعدء الشرعية والجهات القضائية
 والدوائر الحكومية بجميع لقتدع ةع نامع لصه روعتلوط لوتعلنلار
 لصة ركنامء وتتقطا 5 عرمز عط : 2 5 معاة 10 , وعلمهاه 7[1
 بش 1اع 54 رؤعلمجع رؤعم ا اله 04 كتدعء دومعلل أنوا جاتها وا
 العامة للاستثمار وكتابات: نواعها ودرجاتها والهيئة ز وكديات 0
 5ع «تلمءمم 2 امعتصلمعتمة لطة , ممكداء مومخ 01 وعاعتاية
 عط العدل والتوقيع على عفود تأسيس وملاحق التعديل -ه
 وعتسطنتهمممء ومدمصده © عط طعنظم مز ووتمدمدرق عط
 للش كات التي تساهم أو تشترك فيها الشركة بما في ذلك لامة
 01 إجقيه عط 01 عن ع عستلتااعما , دعتدما عناتهم 20-10
 لقاننة لط , 5عتقطة 04 77م 0ا ناطتاكتلع؟ , كامعصلرعمة ععطاءه
 زيادة رأس المال أو تخفيضة وأية.تعديلات أخرى 05 08 الاع 8
 مكط 1] طالترعامء كلمة دعتصدمنلممء تدم 2 واعادة توزيع
 الحصص وبيعها والتخارج مَن الشر. كات 01 غ 7224 غمزهممة
 لطة كعتصهممرمء 01 ممتاقعء) أدمداء , 5ع تمغم رمن 7 : 8 ع
 أن 0 علوم أعتاعودم 10 لعلاقمعء ع 6 وكلة القطدع 1
 زورمعقليو 1 | شركات جديدة أو قائمة وتصنيف الشركات "...:
 والدخول في بصرحات جديدة. او وتصنيقف الشركات علاعم
 12] , لالنوم تمن عذلا 01 عدطهم عطا مز 5رعل 2ع 1
 لصة , رصمل أعياج وتعيين المصفيين وله حق الدخول قي
 المزايدات , 0معلزها) ع عط عنتقط ددلة للقطاد عط #معمعطا
 ومنهمكم غلا والمناة ات باسم الشر 34 وقبط الاموال الخاصة
 بها + 01طناي 7/8017 , عدأمرم مسرم بعلاعه عمدت
 8 , لوعام 5007 7 + 2. , 10280 يعصتدة عطا
 عممءلا هطاء , كاتمعمعلتاز أامعءعة , ممم و يضا حي المرافعة
 والمدافعة والمخاصمة الأكعلاوع؟ , عأعومع] , تامعل , عتداءع
 0 , عوبوطعدوتل لسة عمدعاء والمخالصة والمصبالحة والتنازل
 واقامة البيئة وقبول 300.55م 6ثة نتطعة غمتهمة بمدقھطتطة
 بطنقه 64 مملعوا وتمتسلج 4775 2: 5 نامع زه غتطناد , ورم

اطعل 01 غمعدماعمة +10 / زاممة ركلرعميدي الاحكا ١
الاسقاط. والايبرا الاقرا: ع والطعن فيها. والا والابراء والاقر 3
بنوطها بلقاءمعسسم ,وعممووء6 زه لعهو8 ,كاسوه واتغدلة 10
والانكار و الصلح وطلب اليمين. وال لتحكيم وتعيين لصة.
ودتلةازطعد 02 كلقسطمة ,عع انمه عمكامةهط مه المحكمين
لكي أء 5 الك 45 المدينين وتقديم ما خطقت عط عاقط القطة
ع1].ؤءء1ه عوطها روععمهم لوءءع سدسرم 2 / 1 2 ركلطة
أن عأكصقتا أمعوعة لمة عأكصمما رلاعدة ,عفمقطءقنام
لاعتراضات لى لمحاكم الشرعية وديوان المظالم ديك 101
بالتهم ةده 11 لا 0191160 553565 [له رقع اتعمميم 1 2
رذؤا لم اعد 3 5000 مكب الوزارة بمركز الخدمة الشامية
81060 بانبية إنتى حبه 5 لاهممامعل 0 1002 ' مس اتقاملة
للإستثمار بويج ب والاول 200 ويرمع.0.م 5 (ممطة: هل/ا/)
4783980 |1- م تدقيق مدنف ا 160 2 م يروع مسحت 0
لون فيو و اماج (م0تا0/8/لا) 716473367 ل.5 الا 1/101
1.601056 ا.ن5/ 1607 7101201129 امكسنبيا > م.
11075115 11 501062.11 06 20 اد ١ : أنساروزن دايبكن ين
81 4 ومزوج' علق عموططة 207: -ه 5 1 57 5 | 9 - ات
مستولية محدودة ا.مج وواصةا؟ أ لدوومزم 0 ص12 ورا و 2ع
حر واد اسن د 5-0 الما المدة اتعرع وا" 2 5 نابرت 3 نان امال
المذفوع ريال سعودي 57 لمم 588.0؛ أقنأأمقج منا 0أوم ا 1
مي 9 واللجان التجارية والعمالية والمصرفية و لجان التحكىدى
36 85: لاء قهة كاءءزطه كا 4ه غمعم11قلنة عط م45
اتتهددوعءعم جوالءا. 0: 2 ر[معتعطا كأعهنهمء عط موز
10 ,وعتمة ممرمه ععطاءه مز وععقطة + لشراء 0 ركمق10 01
كأعها رزمء عطا مواد 10 ر5ع16م ها علاءءة1 ممه ملاع ١
والاور اق التجارية ومكاتب العمل وله حق و البيع والاقفراغ
وقبول الافراغ للأراضى والعقارات م فعلتامة عط القطد عط
نععة ع ممم جمعملع1 مه أمعلاء ,و رزومعمر لتحشة | غراضرا
"الشركة و إلا الممك كة للش كة 1510 قمهاأعدعموتا

عمتتمدط 1]ه غنلدمء 00ئه' وعتسقط غ2 موزد غراط داإلجير
عه رقللة بكصقه! ع ماتضواة عمالتاعما درملعمكا عط ع
510اياه ند 3 7 واللازمة لتحقيق أغراضها والخصص بالشركات
لمعم ,كأدممعل ,كل ةنهمل طاطر ,دعق ذااعم؟ بكتلعي 2ه ورع
نما 353 الاخرى والتوقيع على عقودها وتَسْلِيم واستلا أثمانها 5
يفقأعمقمة 08 د5عدنافط #عطته لمة كعلصوط غة كامتامعة
علمدم [1 35 116 13113 رع تقلة 5 113 01 عتناوم1ء
300, 22102عم0 بلغ طرع 8 1 32 8 ع 34 8 | و لتو فيع على
عقود ا لقروض والقدي والزهن وفكد وله لثة ,ققعمةم [هأء7ع
7تمرمء ,وعمعطعناملا أمعطذكيدهم غطا عمتمعلد حق التوقيع
لدى البنوك واجراء كافة المعاملات البتكية ,نصةلدكدمه
غتمممة 10 معلاقمه عط للقطعة ع1.ماوع . اسل ادا.1 ة نما
ف. ذلك الت 3 لق همد كأعطا الاعمقرة ,لإلثة صمره0) عطا 01
5رعدصقم 0هه روءءلزهامصء د ج المملكة تخرج تي 2 لتوقيع
على القروض تناقطا لقة. كا أعمءط لصة د
5فمهلةد ,وُعتاعمطاتد 0د كرعدمم والكفالات والاعتمادات
المستندية والتسهيلات والسحب لله ص تواتدم لع ©طا د ع
مدع لمة عأنامع 0 تتقدم 11 ,لودد تدرو أل 9 - 3 الايداع وفتح
الحسابات لدي البنوك وبيوت التمويل 5 ةج 15 ل 0 1 0
لطلذا 7 م م 8-5 كة علتقة 1116 155 121155 01, تهملقصك1
عطء علذكاباه هصة علذكم1: المستندات الاذنية والأوراق
التجارية والشيكات وله حق تعيين الاستشاريين وموظفي
ؤمديري الشركة وتحديد ا صلاحياتهم ورواتبهم ومكافأتهم
وعزلهم وله حق توكيل 1 الغير في كل أو بعض الصلاحيات
المخوِّله له داخل 53. وخارج المملكة وعزله وتعيين بدلا منه 8-ا
د للب كا 1 |. / 538 كتعل [ماععقط 5 غط1: و5تعدمدك/ 1 4ه
لود15تضوادر ا ب - عزل المديرين: يجوز للشركاء عزل
المديرين 5*لإمةمدط0 © عط علعلها لعاصتممة.
1510282028615 عط وكتسطروتك 4 ألم عيتين في عقد الشر
كه أو في عقد مستقل دون الأخلال 16 عع تلنازعم ابامطات؟

بأعمامهم عنقتمدع ش علضيا "نه 5 عل ؟ 0 1015 ككناء06
 01520115581 عطا 14, 21013 كناءمخزمه 16 غاوت
 عزعطا 5 بحقهم في التعويض اذا وقع العزل بغير مبرر أو في
 "عنصتنا أمتعهم لممعه 1 مدغة "ره اعكنيق عاطق اكتاكناز .
 وقت غير لائق ان 9 حَّ 0 وُفاعتامثظ عطا 04 5ع3661
 عمتستهموع عط - تكئزمة 1 000 سادسا: تبقى با في مواد
 عقد التأسيس التي لم يشملها متدتمع القواة سم اهدع نط ص
 لعلنا عصة 06م ,ممتواءه550وم 35 356 710116
 25160101 الك ذا القرار كما هي,, عليه دون تعذيب: « ا تيس
 صصص - لتعديل ب ل تعذيب: '] وُدارة ا م ا : 3 بهذا القرار كما
 هي عليه دون || أأادة التتستجسسارة ورور امنيا السوزارة
 مي السدمية || أ ا ست سحرکز الخدمة لمر || - عمس لابه
 الإسرمار بی 1 لهم مطل 1 الاقالاهه دي ا ع مس 2و7
 471002 اهها ووه لشزار كيموردة 2 هلمعل 5700 عرم0.8م.
 7-0 ! 7 (موطقاءه/!) 88980 مجع با صسلاة 191 09 ميروع
 85 يرو مطة عازة (/) 6473367.ام 2. "ا 5601062 1/1071
 + 5/67 201129 ل, 5الأ 17 110 601056.11 لك امزا
 د# لقنايم رودن دايكن ظ اجارورييسي 025 نز ودزوج عق
 عوططح° لتكييف الهواء ذات'مسئولية محدودة عيف طوء -ذات
 لية محدودة.60 نووأصهة ال دمومام (مقاولات وصيانة)
 (وعمهمهوخمأو لا يه وما 6 س.ات؛ لام 41.0868 7 8
 وماغعقءمشره6) رأس المال المدفوع "9,..... ريال 5 لبر 7
 ما بقاع | سس ا 7 لمم 5 0 48ام8 ملا 8104م 0 1 1 ل 41
 550: دعن 4 د..4د «>*أ5 (6) ها متجمحدعل صعءط كقط
 «متأسامد5عه كنط؟" - طامبععم سابعا: حخرر هذا | لقرار من
 1 دسبخ بيد كل طرف و 11.عمة غمعا فقط بزاعدم طاعدع
 اعتطبة 01 ,كتتدموعتصنامء لمستعتءه النسخ الاج تحدا
 احدااءات > 1 ألعامتلامه عطا طات 1510 عط القتاد كتتهم
 تعاضرارء عسمتستهدمعر و خرى لا مها في 'اجراءات علا ناط
 دع ناتلهصده؟ لمع1 عطا عساغامصمه +15 دعتاعمطسح

والتسجيل النظامية والمفوض بها السيد / جابر علا الله لع
تقطنتية نزانحل كا مط مدعطام0) مع8 طداا ارام عطون . بن
جبران. و الل و 3 التوفيق «.: 01 5066655 اع نقاماوع6
عط 15 اذى 8 6 دجا كعل1مطااعقطة)25 برعم ع1 الشريك
الاول الجديد . شركة أحمد أولاد لشريك الأول الجديد: شر زيني
وأولاده ناآ /إمةهمدصه © كمه5 لصة 'زمنة7 لعمسام لتوقع ١ -ج
جلي 0 ب عمل[متاععقط5 لرمئءء5 ع1 اليد الثاني: "شبكة
دايكن للصناعات المحدودة 3 اه لشريك الثاني: شبكة دايكن 1
ناآ دوع تكاذسهصاً مثلته12 التوقيع / 5 0 م عطق5 عمتموادم |
لشريك المتنازل متطوطعصامة ط لمتمعمع 2 ,تاؤدم د00 لإصد
7 لصد عدططام 2 شركة عبد الله أبار واحمد زيني التضامنية --
2 ف ماهر ا 0 أ "متسس تسسان 9 5 السسكت: ا - السوزارة
بمركز الخدمة الشادين° / دنه العامة للإستثمار بجدة 1 ©
تدتويناوربيري ظ فلا0 06م2 611 امم مال 2 و2 7 002 ا 2
6003 ل5700 عان8. 0م9 ه18 (ممطعكانة!/)4783980اع
7 ير 1.١0.2 يروع 5 ب يروع بي (صوطعمللا) 761..6473367
ل5 ال1 ا105 11 601056.11 ل5 الاة 1107 129 2011.
+601062 11075115 و د ا وراره العدل: قسم تونيق العقود
سر 0 إلا 7 5 / " | اتحمد لله وحده واتصلاة والسلام من لا نبي
بعده وبعد: / لذ أنبارشيا بن نديد الخربى كاتب العذل لدى الغرفة
صا ١ . 7 7 التجارية الكهلرعليه نمحافظة جدة قد جخرى
تسجيل ونونى 1|أودلك بحصور وتوقيع ١ "طرق اللعنية وعنيا
جر للديق تجرير ايخ / ر لا ؟/ 2 وصلّى اله تتلى ثبت مك وآلة
وُصحبه اجمعين.: 7 0 أن 1. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
كيب الضبط / 4-2 °' 4 5 0 + 1 6 5 0 21 ا رسيد بن سد اهيبى 0
ليا: حج عرس اد © يروم 1 : ل ري 3° شي تت العرلى بيني
بالع* بج + مرجارية الصباعية افق 257 ل زانشمطرقيطة
1 . 1 م - / °: 0 وِ داتسسية تن بمتوقلاة. 1 5 / 1 , 27 11 اعد:
1 1 بعباع) سنك 5 بوجت" 2 92 3 يح ك 5 9 6-6 سخ
عمحتعيسسة < > 7 7222277777 2 2 22 2272220 77:

000010802072207 يمير 03 / 0-5-7 شركة أبار وزيني سود
حسو 60-9 لالله ع لحططه اا اكد | للتموين المحدودة ذات
مسئولية محدودة 11 11 هـ 0111 © 0411512110: قرار
الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أبار وزيني
سودكسو للتموين المحدودة بتاريخ 7/15753/7 هـ الموافق
7/14/7/01 م لقد سبق للأطراف الاتية أسمائهم: ١ شركة عبد
الله أبار وأحمد زيني التضامنية طرف أول ؟ - شركة
الاستثمارات الفندقية والبحرية والجوية المحدودة طرف ثان
تأسيس شركة أبار وزيني سودكسو للتموين المحدودة المسجلة
بالسجل التجاري لمدينة ' جدة برقه 4150159104 وتاريخ
1/1/99 هـ والمثبت عقد تأسيسها ندى كاتب عدل جدة بالعدد
رقم © 15/1/؟٠ و صميئة الشركات والمرخص لها بموجب
الترخيص رقم؟7 والترخيص رقم 4؛ 6/7// ١*6 وحيث أن
الطرف الاول الساده / شركة عبد الله أبار وأحمد زيني
التضامنية رغب في التنازل بالبيع عن كامل حصة في رأسمال
الشركة والبالغة 5٠٠ حصة (خمسمائة حصة) بالقيمة الاسمية
للحوص البالغة 6٠٠.ر.٠ هـ ريال (خمسمائة ألف ريال سعودي)
وأن قيمة الحصة الواحدة ٠٠٠١ ريال (ألف ريال لاغير) وذلك
الى السادة/ شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة شركة ذات
مسئولية محدودة مسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة سجل
رقم 065 وتاريخ 4171/10/75 هـ كشريك جديد في الشركة. وقد
وافق الطرف المتنازل له على هذا التنازل وألت اليه ملكية جميع
الحصص المتنازل عنها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات
حالة أو أجل. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

وحيث أن الطرف الثاني قد قام بتغيير اسم الشركة الخاصة بهم
الى سودكسو.

وحيث استوفى جميع الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض
ويعتبر توقيعهم على هذا الاقرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما

بينهم وحيث رغب الشركاء في تعديل بعض فقرات المادة التاسعة من عقد التأسيس والمتعلقة بإدارة الشركة ء لذا فقد قرر الشركاء اللذين يملكون ٠٠٠١ حصة تمثل نسبة 99٠٠١ من رأس المال تعديل عقد 5 تأسيس الشركة وفقاً لما يلي: 4

أولاً: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا القرار. مدص

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة هم:

١ السادة / شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة مطل سح ١ 0 لمدينة جدة تحت رقم 40.0547 وتاريخ ١417/10/55 هاء وعنوانها /أجدة فح حي الهنداوية؛ /عقارة أبار وزيني ص ب 07٠١ جد 7١4737 شريك/ طرف أول , ل « ١ ؟ ل السادة / سودكسو شركة مسباهمة مؤسسسة وقائمة بموجب قوانين فرنسا - والمسجلة برقم ١ اث الم ١ 2 ١ أس المال ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي سجل تجاري رقم جا 0 سج 1 07 ١ د 5 للع - 4030016974 هتج 0 2 - كلقررق 2 اونوك 0 ان الوريض ل لان الي الف ملت 2 اك الاي الا ١ لكل 017 300 ار سين 00 ل 2 سات 200000 0 سمه سل دا اياي ال ال لس 2000 0 يمدي حدس بير 2 31 م 5.9 ع 27 0 يس 1 11 ز 0 شركة أبار وزيني سود حسو 5021110 - لالالم 2 عه لهظلم ١ 0 للتموين المحدودة ذات مسؤولية محدودة 11 011421370 115111030 مه 68» أر سي اس ناتير وعنوانها ١50.5 كوي دولا باتاي دو ستالنغراد 15١١ اسي ليه مولينو [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ثالثاً: تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس المتعلقة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل كما يلي:

رأس المال: حدد رأس مال الشركة بمبلغ ر.٠٠ 0٠006١ ريال (مليون ريال سعودي) مقسم الى ٠٠٠١ حصة (ألف حصة) نقدية

متساوية القيمة قيمة كل حصة ٠ ريال (ألف ريال) تم توزيعها على الشركاء كما يلي: سه اسم الشريك قيمة الحصة قيمة النسبة المئوية الشريك عدد الحصص نسب نويه 0 بالريال | الحصص بالريال الم ١ 9 1 5 ١ شيكاسريشو 00م | 00 | ارام | ل 0 م 1: 3 اسمس الوال ال 112 ويقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم كما هو مذكور أعلاه وأنه قد سبق سداد رأس المال عند التأسيس.

رابعاً: يقر الشريك الجديد بأنه قد اطلع على عقد التأسيس وملتزم بما ورد فيه.

خامساً: تعديل المادة التاسعة من عقد التأسيس والمتعلقة بإدارة الشركة لتصبح كما يلي:

الفقرة رقم ١: تكوين وتعيين أعضاء مجلس المديرين: يدير الشركة مجلس مديرين مكون من أربعة أعضاء اثنان منهم يمثلان شركة أحمد زيني وأولاده المحدوده واثنان منهم يمثلان سودكسو (ويشار الى كل من هؤلاء الاعضاء بعبارة عضو) ويجوز لكل شريك عن طريق اخطار كتابي الى الشريك الاخر أن يعين العضو الذي يمثله في مجلس المديرين ويحق له عن طريق اخطار مماثل 0 ابعاد أي عضو يعينه في مجلس المديرين بشرط توافر المسوغ الشرعي. ويجوز لكل عضو أن يعطي توكيلاً لشخص آخر اما خطياً أو بواسطة التلكس أو الفاكس أو بالبريد الالكتروني أو برقياً مع ارسال صورة منه الى الشركة وذلك ليكون حاضراً وليمثله في اجتماعات مجلس المديرين في حالة غياب هذا العضو / أو أن يوقع نيابة عن العضو المذكور بشأن الاستغناء عن الاخطار والموافقة الخطية المشار اليها في الفقرتين 1217 من هذه المادة ويجوز لهذا العضو في أي وقت وحسب ارادته أن يلغي التوكيل الذي أعطاه اما خطياً أو بواسطة. التلكس أو الفاكس أو بالبريد الالكتروني أو برقياً مع تقديم-ضتورء-منه الى الشركة. ويعتبر توكيل مثل هذا الشخص ملغياً تلقائياً في حالة وفاته أو استقالته من مثل هذا المنصب أو

عند إنتهاء فترة عمل العضو الذى عينه. ويكون ١١ : ٠ : 5 010 :
هـ 6 534 ١ 04 و 4» للعضو الذي يحمل مثل هذا التوكيل
'الصلاحيات: المحدودة "في التوكيل كما تعتبر الاجراءات التي
يقوم بها لتنفيذ 1 05 53 2 الول 3 كد ١ س امال ال ريال
سعودي ل سجل تجاري رقم الالقول.1 جدة. 3 9 عي طوللء
[- 4030016974.210.2.0 - كلكلال 1,000,000 [8 الصو
سدة #الوجك جاجد 6692135 71.6676113 فاكس الملكحد
(669481 عوك انكس ري 46.11 الرمز البريدي 5١426
21482 215.ب ١4م 8078.2.8 لجنا ع الرياض)١(١0146 لا
1تل 1 4785280-81.11 فاكس ١هالاما 1 4777251.برد
تلكس لماوع 51:1 الرمز البريدي ١١88١ 121 212 ص.ب
13١161 2.8.4491 (1) طعمع 8 طالفرتة ع الرياض (5) #
786176 لقملا 40.1-4785479 ع21 فاكس 14078118
لعليلل ددا تلكى 104677 31.١12 الرمز البريدي ١١619١ |
52 م21 رابا 2.8 1111 (2) طعصوءظ 8 طلمد رن ع الخير
إهاالامم ب #»ا اهم 8574935--1.8571451ع37 فاكس #م
9الاهم 8571383 الو | تلكس ١١١51الالم 871114: *!1
مطار الظهران: بصورنم متعطفط.ب 2.8 1301
اطعصورظ عوطمطك] بمج متهت مر 7 بسحي ثُ اهو 9 42
0000 شركة أبار وزينى سودحكسو 5110---24111 ع 1412م
ال ا للتموين المحدودة ذات مسئولية محدودة شط لاله 011
041851171 هذه الصلاحيات وكأنها اجراءات العضو الذي قام
بتعيينه بموجب التوكيل. ويعمل مجلس المديرين على تسجيل
جميع هذه الاشعارات والتوكيلات والغاءات": التوكيلات الخطية
في سجل خاص تحتفظ به الشركة لهذه الاغراض في مركزها
الرئيسي أو في أي مكان آخر يحدده مجلس المديرين. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

الفقرة رقم ؟: مدة الخدمة والاستبدال: تستمر خدمة كل عضو
في منصبه لحين وفاته أو استقالته أو ابعاده من مجلس المديرين

وعند حصول أي من هذه الاشياء يقوم الشريك الذي عينه بتعيين خلف له.

الفقرة رقم " : رئيس مجلس المديرين: يقوم مجلس المديرين بتعيين رئيسا له من أحد العضوين اللذين يمثلان شركة أحمد زيني وأولاده في المجلس. ١ فقرة رقم؛: مدير الشركة: أ عين الشركاء السيد / أسامة أحمد زيني « عضو مجلس المديرين مديرا للشركة وله في سبيل ادارة الشركة كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال الشركة وله حق التوقيع عن الشركة على المعاملات التجارية والمالية والادارية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تمثيل الشركة لدى المحاكم الشرعية والجهات القضائية والدوائر الحكومية بجميع أنواعها ودرجاتها والهيئة العامة للاستثمار وكتابات العدل والتوقيع على عقود تأسيس وملاحق التعديل للشركات التي تساهم أو تشارك فيها الشركة بما في ذلك زيادة رأس المال أو تخفيضه و أية تعديلات أخرى واعادة توزيع الحصص وبيعها والتخارج من الشركات والدخول في شركات جديدة أو قائمة وتصنيف الشركات وتعيين المصفيين وله حق الدخول في المزايدات والمناقصات باسم الشركة وقبض الاموال الخاصة بها وله أيضاً حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة والمخالصة والمصالحة والتنازل واقامة البيئة وقبول الاحكام والطعن فيها والاسقاط والابراء. والاقرار والانكار والصلح وطلب اليمين والتحكيم وتعيين المحكمين والخبراء وطلب الحجز على المدينين وتقديم الاعتراضات لدى المحاكم الشرعية وديوان المظالم واللجان التجارية 0 والعمالية والمصرفية ولجان التحكيم والاوراق التجارية ومكاتب العمل وله حق الشراء والبيع والافراغ وقبول 53 الافراغ للأراضي والعقارات لتحقيق أغراض الشركة والاسهم المملوكة للشركة واللازمة لتحقيق أغراضها والحصص بالشركات الاخرى والتوقيع على عقودها وتسليم واستلام أثمانها والتوقيع على عقود القروض والقبض والرهن وفكه وله حق التوقيع لدى البنوك واجراء كافة المعاملات البنكية داخل وخارج المملكة بما في ذلك

التوقيع على القروض والكفالات والاعتمادات المستندية والتسهيلات والسحب والايداع وفتح الحسابات لدى البنوك وبيوت التمويل. الاخرى وادارتها وتشغيلها. واقفالها والتوقيع على المستندات الاذنية والاوراق التجارية والشيكات وله حق تعيين الاستشاريين: وموظفي: ومديرٍ الشركة وتحديد صلاحياتهم ورواتبهم ومكافأتهم وعزلهم وله حق توكيل الغير في كل أو بعض الصلاحيات المخولة له داخل وخارج المملكة وعزله وتعيين بدلا سج سس سس سس سس سس سس سيس وس ص سس سس سس سس سج حص سس ست 2 أس المال جدة ا 0 طملولء] - 4030016974.210.2 © - كلفتريه السو 1416676113 6692135 11 لا 1,000,000 5 امعتمقة سدة لا فاكس ١ لمفكد [669481 جوم تلکس. + .6+ 51 | الرمز البريدي 7١14817 2 طزج صاب ملا م 8078 هط طملل» 1 ع رياس (1) 1/8014 ب لمتكالالا 81.161-4785280 فاكس اه ألم 4777251 لجرو ١ تلکش الام ؟ 71.ءا الرمز البريدي 11617١ (152 218 صص.ب ١41١) [4149.8 ط ([) طعمهظ 8 لامرك ع الرياض (5) لاغ هلم 47854794783541.761 فاكس 404532 2.1851 جد" تلکس 4784138 11/611548 +- (ة الرمز البريدي ١١68١ 1521 218 ص.ب ١151]49 له. 8.8 (2) طعمم 8 طلمدرني ع المتسير لماالامم ب امم 8574935 376 1.8571451 فاکی «ملاهم 28571383» و | تلکس 111الالم 11: 87]]114 مطار الظهران ابمونة ممعظمط.ب عد 663.8م الطعمفیظ موضدظکر 000 000 11 ١ 0 >> صف 2 00000 شركة أبار وزيني سودحسو 5016110 - لاللمه ع ممصم ل ةا د 0 للتموين المحدودة دان. مسئولية محدودة 11 م2 011 © 11312 خ11: 1ه 0 منه. ب - عزل المديرين: يجوز للشركاء عزل المديرين المعینين في عقد الشركة أو في عقد مستقل دون الاخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل بغير مبرر أو في وقت غير لائق.

الفقرة رقم 5: صلاحية مجلس المديرين: مع مراعات تقييدات الشريعة الاسلامية وعقد التأسيس ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ و تاريخ ١١/٨١/٨٥هـ والتعديلات الوارده عليه وأي أنظمة أخرى في المملكة العربية السعودية « تتم ممارسة جميع الصلاحيات في الشركة ومراقبة شئونها وأعمالها من قبل مجلس المديرين أو تحت سلطته واشرافه , اما مباشرة منه أو بواسطة مدير الشركة كما هو منصوص عليه في هذا العقد.

الفقرة رقم " : اجتماعات مجلس المديرين مع تقديم الاخطارات. 8 تنعقد الاجتماعات المنظمة لمجلس المديرين هرة واحدة كل سنة على الاقل في المكان والساعة اللذين يجوز ان ل يحددهما هذا المجلس من حين لآخر. وتتم دعوة اجتماعات مجلس المديرين للانعقاد لأي غرض أو أغراض في أي وقت من قبل رئيس مجلس المديرين أو بطلب من أي عضوين آخرين أو بطلب من مدير الشركة « ويسلم الاخطار الخطي بموعد ومكان انعقاد الاجتماعات الخاصة الى الاعضاء مقابل ايصال أو يرسل الى أي عضو بواسطة التلكس أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو برقياً مدفوعة القيمة سلفاً على عنوانه حسناً هو مبين في سجلات الشركة على أن يؤكد التلكس أو البرقية بواسطة خطاب مسجل وفي حالة ارسال الاخطار المؤكد عن طريق البريد يتوجب ارساله قبل أربعة عشر يوماً على الاقل من عقد الاجتماع واذا كان عنوان العضو الذي يرسل اليه الاخطار خارج المدينة التي يرسل الاخطار فيها يتوجب ارسالها بالبريد الجوي المسجل الفقرة رقم 7: اجتماعات مجلس المديرين دون الحاجة الى اخطار.

يعتبر تصريف أمور الشركة في أي اجتماع لمجلس المديرين على أي صورة تم بها استدعاؤه أو ارسال الاخطار بصدده صحيحاً كما لو تم تصريفها في اجتماع عقد بصورة نظامية وبعد اخطار كاف اذا كان النصاب مكتملاً واذا وقع كل عضو حاضراً اما

قبل أو بعد الوقت المبين في الاخطار استغناء خطياً عن الحاجة الى 9 الاخطار وتوضع جميع هذه الاستغناءات في سجلات الشركة أو تعتبر جزءاً من محاضر الاجتماع. 3 الفقرة رقم 7: النصاب والتصويت: يجب حضور ثلاثة أعضاء اما شخصياً أو بالانابة في كل اجتماع من اجتماعات مجلس المديرين «و يعتبر هذا العدد كافياً للنصاب للقيام بتصرف أعمال الشركة. ويعتبر كل عمل أو قرار يتخذ من قبل جميع الاعضاء الحاضرين شخصياً أو بالانابة في اجتماع انعقد نظاماً ويكتمل فيه النصاب وكأنه عمل أو قرار مجلس مديرين.

يتم التصويت اما بالتكلم أو عن طريق الاقتراع الخطي ولايجوز لاي شخص معين بتوكيل أن يقوم بأي عمل نيابة عن عضو يكون حاضراً شخصياً. ولكن يجوز لعضو يَكُون حاضراً أن يستعمل صوته الخاص وصوت عضو غير حاضر يكون قد أعطى توكيلاً لهذا العضو الحاضر... يتمتع/كل عضو بصوت واحد بالنسبة لأي موضوع لذ 7 00 0 أس المال ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي سجل تجاري رقم 0 غ ا جدة 1 03 1 " 0 0 9 طولةء - 4030016974.2810.8.0 - كلفنته ألوناو 0 5 انا ل و و ا ا 2000031 ا لري ادي ا 13 20 ساب: 10 0 211001066 طدة مدية ع الرياض (5) لان فرلا لوه عرب 47854794783541.مع فاكس 2 للامياو 4784138 ادو"...: تلکس. 4587 1 404532 «اة الرمز البريدي 1521 1895 2[صب 1111) 41491.5.8 (2) مم 8 طلراع 0 اير (هكإلاههم زيمم 8574935 7618571451 فاكس الهم 8571383 جوع تلکس 411 الام 51.*871.14!ة مطار الظهرات «صمينه ممطهطط صاب +37 5.8.663 طعمفء 8 دطوطکز ا جر . حا احج درا ا 6 3 0 2 3-0 2 شركة أبار وزيني س سودکسو 2 50015650 - 241111 ع للاحظظم حت للتموين المحدودة ذات مسئولية محدودة 11 11 ه 0114 © 118: 12111 < 2 م ا ا عمسم سس سي سس ل ويجوز له أن يستعمل هذا الصوت شخصياً أو بالتوكيل.

الفقرة رقم 4: اجراءات مجلس المديرين دون الحاجة الى اجتماع: يجوز لمجلس المديرين اتخاذ أي اجراء يتطلب اتخاذه أو يجاز باتخاذه خلال أي اجتماع لمجلس المديرين دون الحاجة لمثل هذا الاجتماع اذا وَّافَقَ عَلَى ذلك-الاجراء خطياً جميع أعضاء مجلس المديرين اما شخصياً أو بالانابة الفقرة رقم 11: العضو المترئس ° 0 5 1 0 م 00 6 اموي 00 يتراأس رئيس مجلس المديرين جميع 'اجتماعات: المجلس اذا كان حاضراً ولكن في حالة 'غيابه في أي اجتماع يجوز أن يتراأس هذا الاجتماع العضو المعين من قبل-أغلبية الاعضاء الحاضرين ف مثل هذا. الاجتماع.

الفقرة رقم 11: السجل انخاص لمجلس المديرين ':- 1 1 1 1 يعمل مدير الشركة على أن تسجل المحاضر الخاصة بمضمون ما دار في مناقشات مجل من-المديرين سواء جرى اتخاذا في اجتماعات عامة أو خلافة في شجل- خاص تحتفظ به الشركة لهذا الغرض: في- مركزها الرئيسي أو 3 في مكان آخر يحدده مجلس الادارزة ويحق..لأي.شريك الاطلاع على هذا السجل خلال ساعات العُمل في الشركة.

سادساً: تبقى باقي مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهـد"القرار-كما هي عليه دوب تعديل:

سابعاً: حرر هذا القرار من " نسخ بيد كل طرف نسخة والنسخ الاخرى لاستخدامها في اجراءات الشهر والتسجيل النظامية والمفوض بها السيد / جابر علا الله بن جبران . الشريك الاول الجديد ش الشريك الثاني شركة أحمد زيني وأولاده أ شركة سودكسو. * التوقيع وعد مسحو - 6 الشريك المتنازل 8 شركة عبد الله أبار واحمد زيني التضامنية هه: 1 سس المال 0. ربال سعودي سجل تجاري رقم 1000141 الجدة 3 طهلاء] - 1,000,000 5 نة 4030016974.840.2.0 - ولقن 21 أل نة 5 1,000,000 لمعتموت لدة 11 555190 7-6692135 6676113.1 1* فاكس 155141 لة لت ادا تلکس + 6.1212 الرمز البريدي تسلف 2 2 ج صاب ملاعم 8.8078 لم طهلاء» 1[اخ رياضى (41-108008)

ب اواولا 479298/-161.4785280 فاكس إء؟لاما)
 24777251جو2 - تلکس 00000«11 الرمز البريدي 1521
 18ج.انب 8.4491141151.) 11(طعمع8 طمسرنظ ع
 الرياض (2) ا 11م [478354-24785479لجع1 فاكس
 21*404532 1.4885 تلکس 4784138 1614188
 الرمز البريدي 11881 21 ظ[2 ساب 2.8.4149114114651
 (2) طعمفء8 طالريع عالخير 16 وإلاهه ب ه«لذولامم
 857145178574935ع1 1شاکی کملالاهه 8571383 عروا
 تلکس 111الام 871114.لک" مطار الظهرات)بصرينم
 صوعطوط © حاب 101 663.2.8 طعصوءظ8 عدطمط کر /
 روجع من قبل المستشار القانوني ا انرم 2 ا لستعر,ة ف نتن
 لايق ئ ا أ ووجد معلابقا للشروط النظامية لس ا اما 0 0 اردئ
 0 |الاسم/ سعد بن مسشرالوالکي ور [1 التوقيع / 1°006 |
 لاسا: 1° ينما بمحافظة حدة [ا: يمرل بيهئة العامة الاثفار. ف [°
 7 ., یدل /کائب العدل « يول إديا بالصحيفة 1 ا وده وبعد: لقد
 © رک لعام 45<° الحمک الله و 7 لیب من بخجلى خف لل على
 ثبينا° . لعاب بو 4 اف وصلی . [و ولیه جرى التصديق» حرد
 في [1 2 « محمد وآله وصحبه وسلم' کاتبالى 1 1 اج ل س 0 ا
 اص 0011 اديه مه 1: اررة الم [° 1 001 أ ° 1 00 [ا "لب لبر
 يمه لد ع ° 1 1 ° 4 و ° 3 . 4 هوم © ن:° الحكم الملمتمس
 عليه النهائي من محکمه الإستئناف : ع د , ° 5 7 ((المملكة
 العربية السعودية ° ا 2282م وزارة العدل بيط 1° 5 | | 0 37 /
 1 المحكمة التجارية بجدة"" : * رقماالصفحة: 1 30 0 د) دائرة
 الاستئناف الثانية 5 "رقم الفضية: 1741900 رقم الجلسة: .م
 اشيق 7 0 | اليعمد لله والغيلة والسلام علي يمول الله أما بعد°
 قلدى دائرة الاسعتناف الثائية وبناء على الشضية رقم
 21161720119 وتاريخ 12/17/1147 ه ط سه أطراف
 القضية ع سي عع عب بسع سس سس عدا سه إل م حص ع
 ع مت مع ع سس ع م سه ع ع ع ا ا ا ا ا الی ا العل ا ل ا
 0 88 متمد فوازين منير الشعلي البوبة الوطنية 1.343.454 6

سعودي محامي, : 03 0 00 0 3 1 1 1 00 | | عدتان أحمد
 عباس زيني الهوية الوطنية الف 0 معودي لدعي | أ علي طالب
 تالـح الثامي. البوية الوطنية. 00 سعودي 1 محامن ش . 1 عاتقة
 محمد يحي معمد علي الحرازي 517 , الهوية الوطنية لأكضكة لا
 سعودي مدعي عليه 5 1 طارق خلف بن رايـع الحارثي 7 الننوية
 الوطنية ١ سعودي معام سلطان ماجد نامير القحطائي
 الهوية الوطنية ١ 00 # اسلا لاط...! 100 سعودي حاضر 1 |
 سليمان محمد مبليمان السديري البوية الوطنية 0 10.420
 سعودي محامى . رفيف راشد جزاء الثقافي >> الهوية
 الوطنية [0111 معودي وكيل 0 0 اب ب اسامة احمد عباس
 زيني الهوية الوطنية 00 سعودي * مم - ا ياسر صالح عائض
 المطيري البوية الوطنية ل سعودق معام: علي بن مشرف بن
 مفرج بن راشي 7 البوية الوطنية لا 1١4 ممعودي محامي ا و
 . عمر معودبن سعد المطيري م ألجوبة الوطنية 54 ل ١ سعودي
 2003 1 0 ا سلطان ماجد نامير القحطاني * البوية الوطنية
 00000 ممعودي مجاه ش ا عمر سعود بن سعد المطيري
 الهوية الوطنية " م ١ سعودي وكيل عزام فيصل ابراهيم خوج
 الهوية الوطنية و سعودي متجامى ا شايـع عبد الله سالم بن
 هلابي الهوية الوطنية ١141 سعودي مسامي * »" تيكيين رايـع
 بن سعد المطيري الهوية الوطنية م 1117144 ل 001 سس
 سه ١ فحعت اليملسة يمسطيور < ١ حك 7 خ سس دس سس
 سج سس سما سس سس سس سس عوم حم جع مسح مع
 عم ع ع م سه مع مع ع ع و ع ا م مع مص مع سد سطع : 0
 راصم 0000 الوولموة 0 بقولية 000 العلسية | صفلا الفصيا :
 1 علي طالب صبايج اليامي البوية الوطنية. 4 44 السعودية ١ /
 مجامى . سليمان محمد سليمان السديري الهوية الوطنية أن
 0. فحة كلانا السعودية محامى 1 محمد فواز بن منير الثعلي
 الهوية الوطنية 020 السعودية معام 1 عمر سعود ين شهد
 المطيري الهوية الوطنية م ١ السعودية كيل . ا ذ ا 21 الملعة
 العربية السعودية 00 0 المحكمة. | , أ رقم الصفحة:.. ؟ 9 ا

دائرة الاستئناف الثانية "ارقم القضية: 152511 رقمالجلسة: م
يت 0 | 0 ظ نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ
7 / 26 م صدر حكم من المحكمة العامة بجدة ظ شْ بالصك رقم
43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بثولي قيماً على
المورث لفقدانه الأهلية والإدراك | (مرفق صك الحكم) وفي
فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه
استغل المدعى عليه | الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي
داكة 20: يرحمه الله دية 50: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصة
في شركة أحمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سسجل
تجاري رقم 4030196102 من مصورث موكلي ذاقة ل0م: |
يرحمه الله داهل 2: تنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري
بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت 00 ! [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9690) من أملاك مورث
موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك شت
الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون
مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف 0 وتسعمائة وواحد
وثلاثون ريال و بنسبة (6090) من راس مال الشركة وذلك بناء
على تقرير محامي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر
التجارية بديوان المظالم في نخينه. (مرفق التقرير المحاسي)
علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء
على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وبتاريخ
4 1هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس
زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب
صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ
(مرفق صك حص الورثة) . وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند
سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته
للمطالبات الودية: من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى
فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استول
0 عليها من شركة أحمد زيني التجارية.. علماً أنه صدر حكم من

المحكمة العامة بجدة بك رقم 00 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي باختصاص القهباء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صبك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الخصص هي نسبعها 9690 من راس المالء كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعي عليه آخشر. 2 0 . وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً. واطلعت الدائرة على ملف ' القضية: وعلى المذكرة المقدمة وكيل المدعين (عدنان أحمد عباس زيني) و (عاتقة محمد يحيى محمد غلي ا الحرازي) والمودعة بمرفقات القضية بتاريخ 0 1445هـ وحاصلها: (نوضح لمقام الدائرة الآتي رداً على ما ش أثاره وكيل المدعى عليه المضبوطة في الجلسة السابقة والتي كانت بتاريخ 445././41هـ أولاً فيما يتعلق بدفع المدعى عليه بأن التقرير المحاسبي الصادر من الخبير المحاسبي طلال أيو غزاله قد تمن أن قيمة حخصص المورث أحمد زيني رحمة الله محل هذا النزاع - تقدر بمبلغ وقدره 4/... مليون ريال) فهذا الدفع باطل ومردود شكلاً وموضوعاً. فمن الناحية الشكلية فقد نحت المادة (1؟) من اللائحة التنفيذية لطرق 1 3 0 ظ إسةاسيةاسمية 0 اي ظ 0 ° ع 1 رفو لشم اده رقم العلسة: هم 0 2 0 1 0 ظ

الاعتراض على: (لاتقبل المحكمة- أني الاستئناف - أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأول وكان ° ظ بإمكان الخدبوم تقديمها..). وبما أن المدعى علي لم يشر هذا الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى مع أن الحاجة ظ ماسة لتمسكه بهذا الدفع لو كان يؤمن بصحته والتقرير المحاسبي ليس حديث الصدور والنشأة حتى يقبل ° منه عدم اكترائه بما جاء فيه بأن القيمة للحصص محل النزاع 4 مليون كما يزعم ولا. يجوز تأخير البيان عن ظ وقت الحاجة. ولما كان الحال كذلك فإن محكمة الاستئناف الموقرة قد ترى أنه لزاماً عليها تطبيقاً لنص المادة ظ (1؟) سالقة الذكر إسقاط هذا الدفع شكلاً وعدم قبوله

واطراحه. ومن التاحية الموضوعية؛ فإن دفع المدعى | عليه بأن التخصص محل الازاع تقدر بقيمة تبلغ 9 مليون ريال فقط دفع واه وساقط من وجوه: ١- أن هذا المبلغ لم يكن في التقرير الهائي وإنما كان في التقرير المبدئي ثم بعد اعتراضات الأطراف صدر التقرير الهائي ١٠ | الذي قرر أن القيمة هي مبلغ 117.71 "ريال. 1- أن هذا المبلغ المذكور بالتقرير النهائي - محل الحكم - | هو المبلغ الذي تم تتخارج الشركاء عليه وأقر به المدعى عليه ولم يعترض على مضامينه في أي مرحلة من مراحل من | للدعوى. "7 ورد في التقرير البسنائي (ص 1) وما عندها أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية هو مبلغ وقدره 2° (1 لقاءه 1/، 1" ريال) (مرفق ١ صورة التقرير). وعليه فإن المبلغ المتعمد لتقرير قيمة الحصص محل المطالبة هو المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الدرجة الأولى بناءً على التقييم والتقرير الهائي للخير المحاسي وتم 1 التخارج بموجب هذا التقرير أمام المحكمة آنذاك ويازل هذا التصرق بمنزلة الرضا أو عدم الاعتراض من قبل° أطراف النزاع جميعاً ومنهم المدعى عليه في هذه الدعوى ولا. يقبل من الأخير إسقاطه أو التشكيك في صحته 0 وهذا ما تأمل أن يكون محل اعتبار لدى الدائرة الموقرة. ثانياً: نؤكد لمقام الدائرة الموقرة أن موكلتي المدعية° عاتفة الحرازي متمسكة بالمطالبة بحقها في إرث زوجها المتوفي أحمد زيني رحمة الله المتمثل في نصيها الشرعي ١٠ | ظ في الخصص البالفة 9090 من شركة أحمد زيني وأولاده التجارية الذي استحوذ عليها المدعى عليه بغير حق ولا 0 سبيل معتبر للتملك شرعي أو نظامي وفي سبيل استخراج هذا الحق وانتزاعه أصدرت لي الوكالة النظامية° لتمثيلها والمطالبة بحقوقها (مرفق ؟). صورة الوكالة، ولا ينال من هذه الحقيقة الثابتة ما يزعمه المدعى عليه من وجود تسجيل مصور لموكلتي تبدي فيه عدم رغبتها في مخاصمة المدعى عليه أو المطالبة بحقوقها ولجوء ظ المدي عليه لبذه الأساليب املتوية باعنة إدراكه سلامة موقفه ولا فالحجة تقارع بالسجة ل بتسجيلات 9

يعلم ظروف تسجيلها أو توقيتها أو صحها وتأكيدًا من موكلتي على حرصها على المطالبة بحقها الشرعي والنظامي فإننا نرفق لمقام الدائرة الإقرار المصريح والذي لا يقبل التشكيك والتأويل في إصرارها على المطالبة بعقها حق الهية ودحض افتراءات المدعى عليه وأكاذبية المثارة منه في الجلسة الماضية بقصد إسقاط الحقوق الثابتة في مواجهته والتشغيب علها وهذا ما نتيقن أنه لن ينطلي على نظر وبصيرة الدائرة وفهمها ١١ الثاقب بعد عون الله وتأييده وقد شيد عليه أحفادها من ابنها غشازي (مرفق ' صورة الإقرار)؛ ونود أن ننوه 0 الدائرة الموقرة أن الخصومة بين موكلي والمدعى عليه محتدمة فقد أقام المدعى عليه دعوى ضد موكلتي ش لإلزامها بأن تدفع له مبلغ (.....110 ريال) وشي منظورة بالمحكمة العامة بجدة برقم (08.97..447) وأنا وكيلها ومعامها في تلك الدعوى؛ مما يبين وجود الخصومة والخلاف بين الأطراف وتهافت هذا الدفع من المدعى عليه. ثالث نرغب أن تأذن لنا الدائرة الموقرة في مزيد بيان وإيضاح حول مسألة طلب تفصيل منطوق العكم والتنصيص على نصيب موكلي في قيمة العصص المحكوم بها مع وجود وصية من المورث رحمه الله واجبة النفاذ، وبالإطلاع والتأمل على صك الوصية (مرفق 6 صك الوصية) نجد أن المورث رحمه الله قد أوصى إ ١ 0 ١ ر فم لقعي 0 رقم الجلسة: هم لقا 00 و بثلت تركته وفق مصارف الوصية المثبتة بصك إثبات الوصية؛ فبعد أن نص على نسبة 965 كوقف لآل زيني 1 (وعشرة ملايين كوقف علمي وخمسة ملايين لإحياء أرض جدة بوادي فاطمة بعد هذا كله تم النص على: ((وما ظ تبقى من الثلث يوزع على احفادي... إلخ)) مما يعني أن النسبة 4/ والعشرة ملايين والخمسة ملايين تخصم من ثلث الوصية وليست خارج الثلث وما يتبقى من هذا الثلث بعد هذه المصارف الثلاثة المحددة يوزع على 1 الأحمفناد وفق التفصيل المثبت بالوصية: وقد ترى الدائرة الموقرة أن صك إثبات الوصية ابتدا بأن مصارف الثلث الثلاثة. ثم نص على أن ما تبقى من هذا

الثلث يوزع على الأحماد والتقديم والتأخير في رحد رغيات^٥ المورث في وصيته لا يغير من أن الوصية هي الثلث دون زيادة أو نقصان. وبإنزال هذا التقرير الشرعي على 'المبلغ' المحكوم به وبعد الاطلاع على صبك حصر الإرث (مرفق 0 حصر الإرث) يظهر للدائرة الموقرة ولا- يخفى على ش^٥ شريف علما أن قيمة المبلغ المعكوم به تصبح كالتالي: ١- الوصية: الثلث يصرف حسب مصارفها ويكون مز 00 | إجمالي ذلك مبلغاً وقدره مبلغ و قَدْرُو (1,9/4/1111) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان وسبعون ألفاً ١ وثلاثمئة وتسعة وسبعون ربالاً.؟- موكلي عدنان زيفي: بعد خصم مبلغ الثلث للوصية والثلث لموكلتي بالمناصفة و مع المدعي عليه يستحق مبلغاً وقدره (0 47,114,717 ربال) منته و تسعون مليوناً وسبعمئة و تسعة وسبعون ألفاً ومثتان و سبعون ربالاً 3- موكلتي عاتقة الحراري.: بعد خم مبلغ الثالث للوصية بصبح الحمن^٥ المستحق لها شرعاً مبلغاً وقدره (1/161,715؟ ربال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة وواحد وخمسون ألفاً ومثتان وتسعة عشر ربالاً؛ ولكل ما سبق بيانه في هذه المذكرة والمذكرات السابقة نطلب من مقام الدائرة تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى محل النظر مع تفصيل منطوقة وفق التفصيل الآنف في البند ثالثاً وما وضحناه في مذكرتنا الاعتراضية التي طالبنا فيها بتفصيل منطوق الحكم الذي جاء مجملاً حتى تتحقق الغاية من الأحكام القضائية في الفصل في المنازعات بشكل بات وقاطع وتكتسب الأحكام حجية الأمر المقضي به). كما 0 1007 0 اطلعت للدائرة على المذكرة المقدمة وكيل المبعي عليه (أسامة احمد عباس زيني) والمودعة بمرفقات القضية | بتاريخ 10 / 03 / 1445هـ وخالصيا: (أول: نتمسك بكافة أوجه الدفاع والدفع المبداء بالمذكرات السابقة ونعتبر كافة الدفع الواردة بها جزء لا يتجزأ من تلك المذكرة. ثانياً: جواباً على استفسار الدائرة بشأن احتجاز المستأنف ضده لوالدته (عاتقة الحراري) 1- قبال تعالى (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) وبدلاً من أن يحسن لوالدته ويمثل

لأمر الله تعالى قام المدعي بحبس والدته ووالدة المدعى عليه (عاتقه الحرازي) واحتجازها وإزالة باب بيتها إذ لم يعد لبيتها مدخل إلا. بالعبور من منزل المدعي وقام سحب جوالها ومنع المدعي من التواجد مل معها بأي شكل وتهديد العمالة المنزلية وتحذيرهم من تمكينه من مكالمها عن طريقهم للاطمئنان على صحتها ولا سيما وأنها سيدة طاعنة في السن وبلغت من الكبر عتياً وصحتها سيئة ولديها من الأمراض التي يستلزم مراجعتها' وأخذها للمستشفيات لمراجعة الأطباء المشرفين على صحتها. وقد منة الماعى ١5 0 عليه من الاطمئنان عليها وعلى صحتها كما قيام طرد ثلاثة من العاملين لديها ليس بسبب أنه يتهمهم بتمكين ش المدعي من الاتصال بوالدته وكذلك قام بتوكيل نفسه وتوكيل محاميه بعد استيلائه على أرقام منصة أبشر الدائرة الموقرة ملاحظة ذلك وبحث مدى صحة تمثيلها منذ بدء الدعوى. أيضاً نقل بيتها باسمه بثمن لم تقيضه وبوكالة ليس فيها حق البيع لنفسه ونقل عقاراتها أيضاً باسمه وأكثر من ذلك فإنه من أكثر من عشر 00 ظ و متعم 0 قبيط 55 و العللة طقام 00 07 كاثرة 0 سيب اللا سم سنوات حق الآن وامدعي عليه من ينول الصرف عليها وتسديد فواتير الماء والكبرساء ودفع رواتب العمالة ش ظ المنزلية الخاصة بها. 2- لم يسكت المدعى عليه إزاء تلك التصرفات المشينة من المدعي وقرر تقديم شكوى ضده | قدرتها على ذلك كما أن المدعى عليه قام بمراجعة إمارة منطقة مكة المكرمة لتقديم شكوى ضده إلا أنها ظ رفضت الشكوى لذات السبب أيضاً. 3- كما أن أخو والدة المتداعين السيد مرزوق الحرازي قام بإحضارها | للشرطة لتمكيها من تقديم الشكوى لفك حبسها إلا أن المدعي حضير بصحبه ولده (غسان عدتان زيتي) وقام ظ بالتعدي عائ خاله: مرزوق وضربه في صدره وقال له لفظاً (والله لأربيك مثل ما ربيت غيرك). وقام بأخذ والدته.. وإعادتها لمكان حبسها واختجازها دون تمكيها من تقديم الشكوى. 4- بعد أن أبلغت السيدة عائقة ابنها المدكى ١ 0 عليه بقيام عدنان واينه غسان

بوضع بصمتها على عدة أوراق لا تعلم ماهيتها ولا تعرف
مضمونها ومحتواها أ ش 0 ووبرقية أخرى لفضييلة معان
النائب العام تقيدت برقم 2307033671543 وتاريخ سكوته
عن حماية والدته إلا أن المدعي حال دون ذلك. ثالثاً: الرد على
الدفع الشكليه والموضوعية المقدمة من د!

وكيل المستأنف ضده (عدنان): 1-جواباً على الدفع الشكلي بعدم
جواز الدفع بتقدير التقرير المحاسبي للشركة بمبلغ (79.000.000 ريال) على سند من المادة (21) من اللائحة
التنفيذية لطرق الاعتراض؛ فنجيب على ذلك بأن هذا الدفع غير
سديد وفي غير محله ذلك أن أ- إمبرار وكيل المدعي على عدم
جواز الاستناد على ظ التقرير المحاسبي الذي يذكر أن تقييم
حصص شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ (79 مليون ريال) (مستند
رقم ١١٠١.. ظ 1) هو محاولة منه للتغطية على ممارسات الغش
والتضليل الممارسة على الدائرة بالإهمام بزعم تضمن التقرير
00 تقييم الحصص بمبلغ (368 مليون ريال) (مستند رقم 2). في
حين أن هذا المستند قد طالته أيدي العبث 1 والتعديل من وكيل
المستأنف ضده حيث قام بحذف التاريخ المذيل بكل صفحة من
صفحات التاريخ كي لا يتطابق مع التاريخ المدون بالصفحة الأول
بمقدمة التقرير وي يمكن لنفمسه من إرفاق التقرير الأول مع
مقدمة التقرير الثاني بما يؤدي في الهاية إلى التدليس على
المحكمة والإهمام بحق غير مشروع يتناقى مع الحقيقه والواقع:
ودلالة ذلك أنه بالرجوع للتقرير المقدم منا بالذكرة الجوابية
السابقة نجد أن كل صفحة بالتقرير المحاسبي الصادر من الخبير
المحاسبي مذيلة بتاريخ التقرير ورقم كل صفحة من تلك
الصفحات, وحيث إن ثبوت ذلك يعد من قبيل التزوير المعرف
بنص المادة (1) من النظام الجزائي لمكافحة التزوير أنة: (كل
تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام -
حدث بسوء نية - قصداً للاستعمال فيما" بحميه النظام من محرر
أو خاتم أو علامة أو طابع). وكذلك نص المادة (2) من ذات
النظام التي اعتبرت تزويراً 2 (د- التغيير أو التحريف في محرر

أو خاتم أو علامة أو طابع، مسواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو 0 الإبدال أو الإلتاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مغبموه)ء ومن ثم فإن ما اقترفه من جرم يعاقب عليه بنص المادة (8) من ذات النظام باعتبار أن الخير المنتدب من المحكمة يكتسب صصفة الموظف العام ومن ثم يتعين معه حال ثبوتها إحالته للنيابة العامة. ب - أن هذا الدفع إنما يتعلق بدليل قدمه المستأنف ضده نفسه وتساؤد عليه في دعواه والمنمثل في التقرير المحاسبي ومن ثم فإنه يجوز لكل ذي شأن في الدعوى الدفع بما يؤيد موقفه في الدعوى دون مائع يحول بينه وبين ذلك بل إن الدفع في الدعوى من أبرز الضمانات التي كفله المنظم 100 0 ا د المملكة العربية السعودية 1 ظ جلا عارة العدل 000 0 ا ف الي 000 رقم الجلسة: م 0 2 0 ومنع الخصوم من إبداء دفوعهم يجعل الحكم معيباً بالإخلال بحق الدفاع ومخالفاً للنظام. ت - المستأنف: ضده أقر بأن ما أبداه المستأنف يعتبر دفعاً فق حين أن المادة التي ينسند عليها قصرت عدم قبول محكمة الإستئناف لأدلة جديدة. ولا يخفى على فضيلتكم الفرق الجسوهري بهن الدفع والأدلة. والشايت من إقرار المستأنف ضبده والمذكرة الجوابية السابقة إبداء المستأنف لدفع جوهرى وليس دليلاً ماديا جديداً. ث - وكيل . ش المستأنف هبده إجتزاً نص تلك المادة وأخذ منها ما يزعم تأييد موقفه وترك ما يدحضبه ذلك أنه بالرجوع لنص المادة (21) السالفة الذكر فإنها نمت على أنه لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأول وكان بإمكان الخصوم تقديماء ما لم يوجد مقتض لقبولها... وحيث إن مفاد تلك المادة أنها تطيمنت استدراكاً واستثناء من عدم جوازية تقديم أي دليل جديد في الإستئناف بإجازة ذلك حال وجود مقتضى " لقبولها وهو ما يتوافر في تلك الدعوى الراهنة ذلك أن من شأن هذا الدفع التأثير في وجه الرأي في الدعوى على 0 > . نحو يتعين الأخذ به ويتمحيصه بل وأن المحكمة ملزمة بتمحيصه وتدقيقه وإلا أصبح حكمها معيباً بالقصور 2, في التسبيب وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة

العليا التي أقرت مبدأ حيث إن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى. ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً يقصور في التسبيب ويتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار. " قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 4228122 وتاريخ: 1442/12/1هـ". 2- جواً على دفع المستأنف ضده بأن قيمة شركة أحمد زيني التجارية مبلغ (367.757.931 ريال) في التقرير فنجيب على ذلك بأن هذا يتناف مع أبسط مقتطسيات العقل والمنطق ويتناقض مع الثابت بالأوراق ويخالف الحكم القطعي الصادر بإثبات الصلح والتراضي بين أطراف النزاع ذلك أن المستأنف خبده قد فصل حقوقه - المزعومة وزعم بأن حصته الشرعية من إرث والده في شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (96.779.270 ريال) وهنا نتساءل كيف للمدعى أن 00 يتخرج بحصته مسن جميع الشركات بشركة أحمد زيني وأولاده وعددها (11) شركة وتكون حصته 0 (170.000.000) مليون زسال: (شاملة شرك داكن)؛ وكيف يطالب بحصته في شركة واحدة من تلك الشركات 96.779.270 زسال؟؟!! سؤال يؤكد ويثبت عدم صحة دعوى المدعى وأن دعواه ناشئة عن حسابات ظنية ووهمية غايتها الإضرار بالمستأنف. 3- وأما جواباً على استناد المدعى على التقرير للخبر المحاسبي واعتباره بمنزل الرضا أو عدم الاعتراض ولا يقبل إسقاطه أو التشكيك في صحته فإننا نستغرب التناقض الواضح | والصريح الصادر من المدعى: أ- يبدأ مذكرته برفض الخوض في ذلك التقرير ويحاول جاهداً ثني المحكمة من الاطلاع على ما سنبينه وتكشفه من تسليط الضواء على ذاك التقرير وما أحدثه به من تحريف وتغيير متعمد لـ • به من بيانات نهائية من جهة وناحية أخرى نجد أنه يتمسك بالتقرير المحاسبي ويعتبره بمتزله الرضا ولا يجوز • ١ • إسقاطه. في حين أنه يطالب بإسقاط الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم ١ (2/17/185) وتاريخ 1432/12/2هـ). (مستند رقم 3). والذي أقر فيه

المستأنف ضبده بالبند (1/4) من الحكم | بأنه ليس له أي حق في مطالبة الطرف الأول - المستأنف سواء بصفته شريكاً أو مدير للشركات محل الدعوى - ومنها شركة أحمد زيني التجارية والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سبها ويعتبر التخارج بالصلح إبراء ذمة شامل وهائي لذمة الطرف الأول وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سبها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ما عدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة وكان أيضاً في منزلة الرضا وعدم الاعتراض من المستأنف ضبده. ب - كذلك نستغرب التمسك بالرضا في تقرير ظ ١١ عربية السعوية شبيط 1 ظ 0 رمم 5 7 0 رقم الجلسة: م ع 1 0 0 ظ محاسبي ويتجاهل الرضا التام الضبار من مورث المستأنف ضده بقرار الشركاء المؤرخ في 1431/09/20 هـ ل . (مستند رقم 4) الذي يعد محرراً رسمياً والذي تمن أنه (استوق الطرف المتنازل - أحمد زيني مورث المدعي ظ حقه من الطرف المشتري - المدعى عليه - الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة و ' تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري ء لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من 96 رأس المال | ش والتي تعادل 9097.7 - ومتهم المدعي (عدنان زيني) ء كما جاء في القرار أيضاً: (يقر الشركاء - ومهم المستأنف ضبده ببيعة توزيع الحصص فيما بينهم). ومن ثم فإن هذا القرار يعد إقراراً ورضاء من المستأنف ضبده يصححة البيع وترسيخاً لاستلام الشريك (أحمد عباس زيني) مورث المدعي نصيبه من المدعى عليه من هذا النازل ظ وإقراراً بصحة توزيع تلك الحصص التي آلت للمستأنف. ت - كذلك تجاهل وكيل المستأنف ضده استمرار ١ ١ موكله (عدنان زيني - بصفته شريكاً بشركة أحمد زيني وأولاده) شريكاً مع المدعى عليه (أسامة زيني) في شركة ل | أحمد زيني التجارية لمدة سنتين بعد شراء أسامة لحميص والده دون إبداء ثمة اعتراض على تملك أسامة زيني نا ا لنسبة والده التي اشتراها منه. وكذلك

تجاهل قرار الشركاء الموثق في 1434/2/10هـ (مستند رقم 5). الذي أبرأ ذمة المدعى عليه من أية حقوق تتعلق بـتلك الشركة حيث تضمن إقرار المدعي المستأنف هيده - نصاً أنه: ش (استوف الطرف المتنازل - المستأنف ضبده - حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة - أسامة زيني - ظ ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة وهائية وإبراء لـذمة (المشتري) وإقراراً بصحة توزيع الخصص قيماً . بينهم: وقد قام المدعي بتذيل قرار الشركاء بتوقيعه. ولما كان ما تقدم فإنه لا يجوز للمدعي الرجوع عما تم . على يديه وفقاً للقاعدة الشرعية التي تنص على أنه: (من سعى في نقض ما تم من جبهته فسعيه مردود عليه).. ١ أصحاب الفخيلة: نحيط فضيلتكم علماً بأن شركة أحمد زيني التجارية هي شركة ورقية وقيمها تأتي من حصصها في الشركات التي تملكها في شركة أحمد زيني وأولاده وعددها (7) شركات بواقع 9010 في كل شركة ١١ وهي (شركة مزرعة وادي فاطمة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 37 مليون. (وشركة مصنع الحلويات والطحينة) ١ وقيمها الاجمالية تقريباً 270 مليون. (وشركة أَحْمَدَ زيني للتموين) وقيمها الإجمالية تقريباً 15 مليون). (وشركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف) وقيمتها الإجمالية تقريباً 31 مليون. (والشركة الوطنية للإدارة والخدمات) وقيمتها الإجمالية تقريباً 233 مليون. (وشركة الخميرة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 17 مليون. (وشركة كورتينا) ش وقيمتها الإجمالية تقريباً 14 مليون. وهذا يعني أن مجموع قيمة تلك الشركات هو مبلغ 622 مليون ريال ستمئة واثنان وعشرين مليون ريال تقريباً. بما معنى أن نسبة ال(9610) لتلك الشركات كما في المسودة الأول مبلغ 68 مليون. وفي المسودة الثانية بتاريخ 2011-06-27م, مبلغ 79 مليون. وللعلم فإنه تم الاعتراض على التقريرين وتم تخارج الشركاء بالصلح والتراضيء وبالتخارج لم يعد للمدعين أي حقوق بشركة أحمد زيني التجارية الي ١١ تخارج منها المدعي عدنان بشخفه وباقي الشركاء بشركة أحمد زيني وأولاده عن النسبة التي كانت متبقية وي 1 0

ويعد ذلك تم تصفية الشركة حسب النظام في عام 1437 هـ 4- جواباً على طعن وكيل المستأنف ضده 1 في دفع المستأنف بعدم توكيلها له للمطالبة بحقوقها في إرث زوجها المدوفاً أحمد زيني فنجيب على ذلك: أ- نتمسك باستدعاء السيدة (عائقة الحرازي) لاستجوابها وذلك لسؤالها عما إذا كانت تطالب المدعى عليه بتلك الدعوى من عدمه إذ أن ذلك من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى لقطع دابر الادعاءات من التأكيد على توكيلها من ناحية ونفي توكيلها من ناحية أخرى. ب - وأما جواباً على طعن المستأنف ضده على التسجيل وعدم علم ظروف وتوقيت التسجيل وإرفاقه بإقرار - مزعوم صدوره من المدعية على إصرارها على المطالبة بحقها-: ١١ المملكة العربية السعودية 3 . ظ ظ شه -- 5-0 ظ ظ المحكمة التجارية بجدة!.. | ١. رقمالسعمة: م . 0 0 1: دائرة الاستئناف الثانية | 0 84١ | 8185 * ١٠ رقم الجلسة: 47414111 فم القطدية: 1: تدفع بإنكار أصبحة تلك الورقة جملة فنجيب على ذلك: ت/ 2: إن وكيل المستأنف ضده لازال م ظ يسلك كافة سيل التناقض والاستغراب في دفعه حيث يطعن على تسجيل الفيديو وعدم علم ظروفه ظ وصحته في حين يحكم من تلقاء نفسه على الإقرار المزعم بصحته وغض الطرف عن ظروف توقيع السيدة | وتسفين عاماً وأصبحت عاجزة عن قراءة الكلمات والدراية بما تتضمنه تلك الورقة المتسائد عليها كما أن ا محتوى الورقة ينم عن مضمون قانوني قوي لا. يصدر الا من قانوني ولو كانت على دراية بيمضمونه لكانت و وفعت بدلاً من بحمتها ولا سيما وأنها على قدر من التعليم الذي يمكنها من الكتابة الأمر الذي يطعن في ضبحة ظ تلك الورقة ويتعين الالتفات عها. 5- قال الله تعالى: ((بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق)). ١.. نقدم لكم تسجيل صوتي للمكالمة التي جرت بين الممستأنف و والدته ليلة وضع بصمتها على عدد من الأوراق "من 0) | مها مائم تقديمه بالذاكرة الأخيرة وتبين من المكالمة الممارسة الخاطئة والظالمة من المدعي مع والدته

0 باصطحابها لطبيب العيون وأخذ بصمتها دون وعي أو إدراك لمحتواها كما تقر به صراحة وذلك على أوراق ظ أعدها لتحقيق نواياه القير سليمة والتي لا يقرها لا. الشرعولا: النظام بغية تظليل المحكمة في هذه الدعوى.° والاحتفاظ بالأوراق الأخرى لتقديمها حال افتتاح ما ارتكبه من ممارسات باطلة بقصد الاستثثار لنفيسه° بأملاك والدته وحصبها من التركة. أصحاب الفضيلة لا. يخفناكم ما وقع على موكلي من ظلم وما لحق به من° غبرر مادي ومعنوي نتيجة دعاوى كيدية عديدة ولا. يخفى عليكم حرمة الادعاء الياطلء لما أخرجه أبو داود° وأحمد والبقمي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ظ خالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضباد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط من الله 6 ٠٠ حت يتزع)) ولما جاء عند البخاري عن أبي مومس الأشعري رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي المسلمين 3 أفضل قال: ((من سلم الناس من لسانه ويده)). قال ابن فرحون رحمه الله في التبصرة: "من قام بشكية بغير ١ حق أو ادعى باطلا فينيغي أن يؤدب". وجاء في قتناوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في خطاب موجه لفضيلة رئيس محكمة الباحة بالنيابة: 'بخصوص استرشادكم عمن يتعمد المشاغبة والإضرار بغيره عن طريق المداعة وما تستلزمه اللداعة من نفقات السفر والإقامة ونحوه نفيدكم أن للحاكم الشرعي ش ش الاجتناد في مثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققا للعدل ومزيلا للظلم والعدوان زاجراً من يتعمد الإغبار بإخوانه المسلمين رادعاً بغيره ممن تسول لهم انقسهم ذلك°؛ وبناء على ما تقدم نلتمسن من فضيلتكم القضاء بما يلي: أولاً: قبول الإستئناف شكلاً ثانياً في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بما يلي: أصلياً رد دعوى المدعي مع إلزامه بمبلغ وقدره (500,000) خمسمئة ألف ريال سعودي نظير أتعاب المحاماة.

احتياطياً: استدعاء عاتقة الحزاري للإفادة منها بشأن توكيلها
لوكيل المدعي لرفع الدعوى من عدمه: وإحالة م المدعي ووكيله
للىابة العامة للتحقيق معهما بشأن التزوير الذي قاما به في حال
ثبوته). فقب وكيل المدعين | قائلًا: بأنه يقرر الاكتفاء فيما اكد
وكيل المدعى عليه بان الخبر لم يحضر بجلسة اليوم كما انه
يطلب حضور والدة المدعي و المدعى عليه لان ما تظهره وقائع
الدعوى انها ليم توكل احد لإقامة هذه الدعوى فعقب وكيل
المدعين بان وكيل المدعى عليه يحاول إطالة امد القضية باثارة
الطلبات الجديدة علما ان المدعى عليه اقام دعوى على والدته
بمبلغ 135 مليون ولا تزال قيد النظر بالمحكمة العامة بجده وقد
وكلتي والدته بالجواب على دعواه فعقب وكيل المدعى عليه بأن
الدعوى في المحكمة العامة لاثبات ارث المدعي وليست
مخاصمة د 5 0 1 50051 المملكة العربية السعودية !

ط لها وزارة اتعدل ضييط 00 ط 00 1 1 1 00 0 1 | سه 7 0 28 39
1! المحكمة التجارية يجدة ١ , 5 رقم المبفعة: + 1 1 1 دائرة
الاستئناف الثانية 2 7 "ترقم القضية: 4187471 رقم الجلسة: م
0 0 0 | حقيقة وهي ليست مقتصره عاي والدته بل على جميع
الورثة و سبب الدقع الجديد هو ان وكيل المدعين 00 ش تقدم
بوکالة مؤرخة 16/11/1444 هـ من المدعي عبدنان بصفته وكيل
عن والدته عاتقة و وكالة عاتقة لابها | عدنان مؤرخة في
26/06/1444 هـ في حين ان الدعوق فقامة: منذ عام 1442 هـ
فعقب وكيل المدعين بان ظ وكالته منذ 7 اشهر تقريبا وانه لم
يذكر انه كان وكیلا. عهم مشذ بداية الدعوى ثم قرر الأطراف
الاكتفاء , ظ 1 ولملاحية القضية للفهل فيها رفعت الجلسة
للمداولة | ش 50 ب 5 : 9 0 ال 00 ° 0200000000000000
قواوات الجلسة ١ 003030022 ° تأييد مع تعديل منظوقه ش 0
محا | حَكَمَتِ الدَّائِرَةُ بقبول الاعتراضين شكلاً؛ وفي الموضوع:
بتأيید حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية: بجدة
اللؤن خف 1-01-1445 هـ في القضية رقم 42824717 مع
تعديل منظوقه تيكون بما يلي: (أولا إلزام | أسامة بن أحمد بن

عبان زبني. هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع ل
عائقة محمد يحي محمد علي.

الحرازيء هوبة وطنية رقم (1007056847). مبلغاً قدره: (101,719,؟) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة 00 واحد وهمسون ألفاً ومئتان ونسعة عشر ربلاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زينيء هوبة وطنية رقم ا 00 (1008017301) بسأن يدقع ل عدنان أحمد عباس زيني. هوية وطنية رقم (1017092733).: ميلقا قدرة؛ ش (/ا؟،ةلالا" 4) ممتة وتسعون مليوناً وسيعمئة ونسعة وسيعون ألفاً ومئتان وسبعون ربلاً لا هو موضوع بالأسباب. والله الموفق: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, سايكا ا[أطراشه ال للمميمينةة حكةُس © كةككويواحا1اياةيهةة و وك©<7©
4<هآة>ة7 0 | | | | | 000 ' 00 0 | الاسم: سحي 00 ا
0357 علي طالب صالح اليامي الصمفة محامن اسع | كين 0 .
مليمان محمد سليمان السديري لصفا امه الوا . ش 0 . محمد فواز ين مدير الشعلي #سية ام 0 1 الميفة 1 مماعى التوقيع°
سس | اتوقع أعماء الدائية مسيم 00 0000 ظ يج احص لمعه
الصربية المعودية ضبط °505] صر 02 ظ [دكب طروتي
| ,ممه . 5 | 38 | ° دائرة الاستثنا وي حال يت ما رقم
الجلسة.: ه 1 ل عل " | ۱ ! ظ ش 1 1 0 يمim ااي ره °00 و3
2 سن و6 3 : 0] 0 . 5 0 - 1 3 1 و 52 3 ا و 2 5 ؟ 0 1 3 4
1 50 اد صرح ال ظ و 3 65 5 8 65 1 م 3 3 5 سم 50 مجم
عد 0 و 3 أ | . ا ب ع ° 2 0 الحكم الملتمس عليه الإبتداني
المملكة العربية السعودية 8 ° ا 5ه رزارة العدل صك رقم
4411\14114 ع 1 | 1 0 | المحكمة التجارية بجدة رقم
الصفحة: ۱۱ 2 0 3 4 | ش الدائرة الاولى | تاريخ الصك: ۰.۱/
1. /ه؟ ۱ 1 1 0 0 4 | [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والميلة والسلام على رسول الله أما بعد:°

فلدى الدائرة الاولى وبداء عاق القضية رقم 410119[41]؛
وناريخ 1515/17/84 هـ | لم 67 0011 وي 1ة[12130212|
ذؤ[1]آ 511 525 ص | ظ ا عدنان احمد عباس زيتي 0
اليوية الوطنية 1 110.499 سعودي المدعي 1 ظ 1 7 59 0 ا
عاتقة محمد يحيى محمد علي التحرازي . البوية الوطنية ل ||
سعودي 30 مدعن عليه ا ا أسامة احمد عباس زيني الهوية
الوطنية 1 ف ل سعودي مدعي عليه ° وجيز وقائع هذه الدعوى
يتحمل بلائعة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في
25/12/1442 هـ مقامة من المدعين: عاتقة بنت محمد بن يح
محمد علي الحرازي وعدنان بن أحمد بن ا عباس زيني ضد
المدعى عليه أسامة بن أحمد بن عباس زينيء ذكر فها وكيل
المدعين وفي مرافعته أن كان قد صدر حكم المحكمة العامة
بجدة برقم (43281449) وناريخ 26/7/1434 هـ 1 القاضي
بتولي قيما على أحمد عباس زبخي -مورث المتداعين- تفقنانه
الأهلية والإدراك» وأنه أثناء نظر دعوى الولاية استغل المدعى
عليا الوكالات الممنوحة له من والده أحمدك عباس زيني -ررحمه
الله -وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني
التجارية ذات مسؤولية مسدودة سهل تجاري رقم)
4030196102) لنفسه. حيث وقّع عن البائع وعن المشتري
بقيمة بيع قدرها (450.000 ريال). وبذلك انتقلت ملكية تلك
الحصيص وي بنسبة (8090) من أملاك مورث المدعين إلى
أملاك المد عليه وقد بلغت قيمة تلك العصيصوص ميلقا قشره ا)
368,757.931) للاثمفة وثمانية ومستون مليون وسبعمئة
وسبعة وخمسون ألف وتسعمئة وواحد وثلاثون ريال وي بنسبة)
9090) من رأس مال الشركة وذلك بناءً على تقرير محاسبي:
هبادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم
في حينه. مشيراً إلى أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع
وكالات باطلة بناءً على فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع.
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

.. كما أشار إلى أن أحمد عباس زيتي قد توفي بتاريخ 21/4/1438هـ وانتحصر إرثه في ا مدعي وا لدع عليه ووالدتهما بموجب ميك حصر الورثة رقم (38391575) وتاريخ 12/5/1430هـ. وطلب ابتداء الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع قيمة الهبص المباعه وقدرها (368,757.931 ريال)؛ وكان وكيل المدعين قد أوضح أنه سبق وأن صدر حكم الممكمة الحامة بجدة رقم (3855049) وتاريخ 10/2/1438هـ يقضي باختصاص القضاء النجاري بنظر هذه الدعوى. فقدم وكيل المد عليه جوابه المتضمن دفعه لعدم اختصاص المحكمة التجارية ذوعياً بنظر هذه الدعوى وأها من اختصاص المحكمة العامة لكوت موضوع الدعوق هو الادعاء بقيام المد عليه باستغلال الوكالة الممنوحة له من قبل والده - دعوى محاسبة وكيل- فضلاً عن اختمياص محكمة الأحوال الشخصية نوعياً بنظرها حيث إن موضوع الدعوى هو مسألة من مسائل الإرث كون المدعين يطالبون بنصيهم الشرعي في قيمة حصص شركة أحمد زيني التجارية مشيراً إلى أن المدعين أقاموا دعويين وهما دعوى قسمة تركة مالية مقيدة برقم (19/56111؟) لدى محكمة الأحوال الشخصية بجدة؛ ودعوى قسمة تركة عقارية مقيدة برقم (4؟51011) لدى محكمة الأحوال الشخصية بجدة: كما دفع بعدم صحة إدعاء المدعين بأن المدى عليه لم يسدد قيمة الحصيص للشكراة من مورثهء والمنميج أن المدعى ١ عليه اشترق حمبص المورث من شركة احمد زيني التجارية بموجب عقا المبايعه المبرم والموقع من قبل الطرفين في 20/09/1431هـ وأن المدعى عليه قام بتسليم المورث قيمة هذا الشراء عبر مسداد جميع ديون المورث لدى البنوك وأن المدعي ثم يذكر هذا الأمرء موضيحاً بأن البيع الذي تم ما بين المدعى عليه ووالده والذي تدازل بموجيه والده إلى المدعى عليه بالبيع عن كامل: حصصه في شركة أحمد زيثي التجارية ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم 5: 1: 195115 () والبالغ عددها (465٠١ حصبة) بذات قيمتها الاسمية وقدرها 45,٠٠ (ريال) والي تعادل

نسبة (4090) من إجمالي حصص الشركة بما لبذه الحمبة من حقوق وما عليها من التزامات كان بيعاً مباحاً ومتوافقاً مع صحيح الشرع والنظام. ومدقق من قبل وزارة التجارة ومثبت أمام كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة تحت الرقم (5/؟) صحيفة (9/1) مجلد (4/عبر) وتاريخ 1411/1/17هـ أي قبل إقامة المدعي دعواه ضد والده مشيراً إلى أن مورث المدعى عليه عندما قام ببيع كامل حمبه في شركة أحمد زيني التجارية إلى المدص عليه تم هذا البيع حال حياته وكان بكامل قواه العقلية وإرادة حرة خالية من أي عيب من عيوب الإرادة؛ موضحاً بأن من قام بالتوقيع على قرار الشركاء بالبيع عن كامل الحصص المتنازل عبا للمدى عليه لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بالنيابة عن البائع -مورث المد عليه- هو وكيلك الشرعي السيد/جابر علا الله بن جيران. وفقاً لا هو مثبت في قرار الشركاء وليس المدعى عليه أمباله؛ وانتبى إلى طلب التحكم برد . دعوى المدعين وإلزامهم بأتعاب المحاماة مبلغ (300000 ريال). فعقب وكيل المدعين بأن المحكسة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى استناداً إلى نص المادة (15) من نظام المحاكم التجارية. مشيراً إلى عدم مبيحة ما ذكره المدعى عليه من أن تاريخ الاستسواز على الحميص كان بعد إقامة دعوى الولاية وأن قيمة الحصص بعلم ورهبا والده. إذ إن الثابت من حبك الولاية المادر بالرقم (34201449) وتاريخ 26/7/1434 وتحديدأ الصفحة العاشرة منه (أن جميع أملاك وشركات المرهوم احمد زيني كانت تحت تصرف المدص عليه أسامة زيني قبل إقامة دعوى الولاية بفترة طويلة وأن المرحوم كان يعاني من أمراض عقلية مزمنة وقديمة وقبل إقامة دعوى الولاية)، مضيفاً أن وكيل المدعى عليه يحاول إيهام الدائرة بأن المدعي يطعن في صحة التصمرف الذي قام به المدصى عليه من شرائه للخصص الخاصة بوالده وقد أدان المدى عليه من حيث لا يعلم إذ ذكر أن نقل الملكية كان تصرف مصحيح وتم وفقاً لإجراءات صحيحة كما أقر بسيارة المدعى عليه لالعصيص

وتحبرفه فيا تصرف المالك. مما يؤكد صبة مطالبة المدعين بقيمة الحصص وليس إبطال التميرف. ولذلك على المدعى عليه وكالة إثبات قيام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص البالغة (7,84؟,511 ريال) إلى حساب مورث المدعي عليه وفي حال عجزه عن الإثبات إلزامه بسداد قيمة العميص طالما أنه قد أقر بصبة البيع» وإقراره بأن المبلغ المدفوع هو (450.000 ريال) في حين أقر وكيل سابق للمدعى عليه أمام مجلس قهبائي ومثبت ذلك في ضبط الجلسات أن قيمة الحميص الفعلية مئة وعشرون ملهونء في حين أن ما قام بدفعه المدص عليه مبلغ (450.000 ريال) وهي القيمة الاسمية وليست القيمة الفعلية للحميص. لذا فإن المدعين يتمسكون بإلزام المدعى عليه بدفع نصيهم من قيمة البيع والمحددة بمبلغ (11,88.7,154" ريال). ثم عغب وكيل المدعى عليه بعذكرة دفع فم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق القمبل فيا مشيراً إلى أن كان قد مدر عن الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة الحكم رقم (145/10/9) لعام 95١4هني الدعويين المقامتين من المد ضد امد عليه بيشأن شراكته في شركة احمد زبني وأولاده المحدودة^{٥٥} وص المملكة العربية السعودية صبك رقم 14114 14451 | 1 ٨ 8 وزارة العدل ساف لكاً^١ اي 0: 7 | المحكمة التجارية بجدة رقم المبفحة: ' ؟ 2-2 د 1 1 ° الدائرة الاولق 1 تاريخ الصك د 1/1.1/؛ ؟! م | والشركات التابعة لها وقضص الحكم باعتماد المملع بين أطرافه وإجراء مديموته واعتباره ملزماً لهم ومنيباً للخصبومة فيما بيهم وبقناعهم به, وأقر المدعي مبراحة في المبلح الذي تم 1 بيهم بأنه ليس له الحق بمطالبة المدعى عليه بأي مطالبة ميامكان سبها. بل وإسقاط حقه في أي مطالبات أو دعاوي مهماكان نوعها أو سبها في الماضي والهاخير والمستقبل فيما^{٥٥} يتعلق بالشركات موضوع الصلح. مفيداً بأن التقرير الذي استددت إليه الدائرة في حكما الأول رقم (؟ 198559" وتاريخ ١ 3/05/1455 ه والذي قضى بصرف النلر عن طلب المدعي | بإقامة ول على والده لسلامة قواه العقلية كان بتاءً على تقرير

مستشفى المبة النفسية المؤرخ 5/2\12. /بخ ١ هه في حين أن الحكم رقم (2 541449 ؟) وتاريخ 5/ 1/1414هـ والقاضي بزقامة المحاسب القانوني عبدالرزاق ولي سيت قيماً على والد المدعى عليه تم الاستناد فيه إلى تقرير مستشفى الصحة النفسية المؤرخ 11/٠ 1/11" هـ مما يؤكد بأن جميع 0 تحريفات والد المدي عليه قبل تاريخ التقرير الطبي المؤرخ 1١/٠8/١455هـ هي تصرفات مبيحة من الناحية الشرعية والقانونية ولا يجوز الطعن في صعتياء موضيماً بأنه يعد مبدور | حكم التخرج اتجه الأطراف المعنيون إلى كأتب العدل في وزارة التجارة بجدة لتنفيذ الحكم وهناك أعام كأتب العدل تم التوقيع من قبل المدعين على تعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني | التجارية ثم قاموا بإتمام إجراءات التشارج من عموم الشركين شركة احمد زيتي التجارية المحدودة سجل تعجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني وأولاده المصدودة سجل تجاري | رقم (4030094825)، وقد أقرروا المدعين صراحةً يأهم استوفوا حقهم من قبل طرف الشركاء الجدد وهم أسامة زيني بنسبة قدرها (9690) وشركة أوزكو المحدودة بنسبة (7010) وأن | توقيعهم يعد بمثابة مخالصة تامة وببائية وإبراء نذمة المدعى عليه وفق الثابت في البند الرابع في اتفاقية الماح وإلخي نصت مبراحة على أن "يق ركافة الأطراف يأهم أطلعوا على كافة | الأوضاع والمراكز المالية للشركات موضوع التخرج بتاريخ التقرير المءماسي المنتدب في الدعوى (طلال أبو غزالة)". فعقب وكيل المدعين بأن اتفاقية الصلح المذكورة لا علاقة لها بموضوع° الدعوق وش متعلقة بحصص المدعي بصفته أصبيلاً مالك للحصص محل الصلح في حينه ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالحصص المطالب بقيعها في هذه الدعوى. مشيراً إلى أن المدي | عليه أقر بأنه اشترى الحميص بقيمة مئة وعشرون مليون ريال إلا.أنه عجز أن يثبت قيامه يسداد ذلك المبلغ فهبلاً عن إثبات سداد القيمة الفعلية التي تجاوزت (331) مليون ربال» | موضعاً بأنه بعد رد دعوى الولاية غادت القضية من

الاستئناف ينقض الحكم الصادر برقم (1935؟؟؟*) وتاريخ 47
8/5/1 هـ وتم تداول القضية وصدر بها الممكم بالصك ذو الرقم ا
(45 454854 ؟) وتاريخ 514 5/26/9 هـ الذي قرر فيه مبراحة
إقامة المحاسب القانوني عبدالرزاق ولي سيت قيماً وولياً على
مورث المتداعين مما يؤكد أن المورث كان يعاني في أواخر
أيامه ا من النسيان وتدهور في القدرات العقلية والذهنية وعدم
القدرة على التصرف في أمواله وشركاته. مشيراً إلى أن تاريخ
البيع كان في تاريخ 1/149 1/16 هـ حسب عقد التأسيس الذي
سابق عليه المدعى عليه وتاريخ إقامة دعو الولاية كان في تاريخ
22/؟/9477 هـ الثابت بصك السكم رقم (؟814؟78©) وتاريخ
8/3/1141 هـ الذي قدمه المد عليه مفيداً بأن البيع ا كان قبل
إقامة دعوى الولاية بأربعة أشهر فقط مما يؤكد أن المدعى عليه
استغل مرض والده وعدم قدرته على التصرفات المالية
والعقلية وباع حعبص الشركة لنفسه بسعر بخس وهو (450000
ريال) بيدما قيمها المسوفية (5,0748 غ5,؟!؟؟ريال): وأشار
تأكيداً على ما ذكر بأن مهمة وزارة التجارة هي الاشتراطات
الشكلية للبيع فقط ولا يتعدى اختصاصها إلى النظر في 1 قيمة
بيع الحصص وتقييمها وما فام به اللدعى عليه من شراء الحصص
لنفسه يثمن بخس ليس لوزارة التجارة سلطة في تقييمه أو
التدخل فيه منوهاً إلى أن جابر الجيران موظف لدى 1 المد عليه
يأمر بأمره وقام بالتوقيع بطلب من المدعى عليه وبأمره,
مضيقاً بأن المدعى عليه قدّم الحكم رقم (186/17/5) لعام ؟
41 هـ محاولاً إهام الدائرة بأنه حكم مبلح وتسوية وأنه يشمل
جميع النسب في الشركة محل الدعوى -شركة احمد زيني
التجارية -» والصحیح أن شركة احمد زيني وأولاده ذات
مسؤولية محدودة تملك ما نسبته (9611) من شركة أحمد 1
زيني التجارية المحدودة أي أن الصباح المقدم يخص النسبة
المشار إليها أعلاه وفي 1 (961) فقط والباقي (964 0) لاتملكه
شركة احمد زيني وأولاده ولم يشتمل عليها الصلح المقدم:
مؤكدًا: 00 بأن المصلح ذكر فيه نحباً (وفيما لتلك الشركة أي

شركة احمد زيتي وأولاده من حصص في تلك الشركات)ء فضيلاً
عن أن حكم الصلح المذكور كان بين المدعي بصفته شريكا في
الشركات وليس بمبفته وريث ا يطالب بنصيبه الشرعي من شركة
مورثه والده. فعقب وكيل المدعى عليه بأن وكيل المدعي
متناقض في أقواله حيث ذكر سراح أن من قام بالبيع والتداول
عن مورث 1 طرق الدعوى هو المدص عليه بموجب الوكالة التي
لديه ثم قام بتغيير كلامه بعد التوضيح بعدم صراحة ذلك وذكر بأنه
وكيل المورث ولكنه يعمل لدى المدى عليه مشيراً إلى أن
اتفاقية المصلح المنبئة في صك الحكم رقم (140/109/1)
لعام 4؟؟ اه والصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمسكمة
الإدارية بجدة لبا علاقة وثيقة بشركة أحمد زيني التجارية ومن
غبن الشركات الي تشارج قنھا المدعي حيث حضر بنفسه
أمامكائب العدل ويحضور وكيله وأقر المدعي بأنه استلم كافة
حقوقه وأبرأ ذمة المدعي عليه وأقر بوجود شركاء جدد ليس من
بيهم مورث طرثي الدعوى وأنة على علم بذلك وأن أدعأؤهفي
الوقت السالي ادعاء بأطل وجب رده وعدم الالتفات إليه.
فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه أن عليه التعقيب على ما
تمسك به المدعي أخيراً مما يتعلق بواقعة الغبن في قيمة
العصص وأن العقدكان صورياً وأن قيمة الحصيص الحقيقية
تتجاوز 300 مليون ريال. فعقب المدعى عليه وكالة بأن موكله
اشترق حمصص المورث بمبلغ يتجساوز مئة وعشرون مليون
وأن المبلغ المقيد 450 ألف رمال مجرد قيمة اسمية وليست
قيمة حقيقية للبيع وأن المدعي يعلم ذلك حيث جرت العادة
والعرف في أسرههم على أن يتم تسهيل البيع والتنازل من
الحصيص في الشركات فيما بيهم بالقيمة الاسمية لها. مشيراً إلى
أن المدعي أقام دعوى سابقة والمقيدة يرقم (3218883)
بتاريخ 4/3/1432هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج في
المحكمة العامة بمحافظة جدة والتي طلب فيا المدعي مبراحة
إبطال البيع الذي تم بين المورث وأسامة زيني مما يؤكد أيضاً
أنه قد سبق الفصل في: هذه الدعوى لوهدة الموضوع ووحدة

أطراف الدهوى ومن ثم أقام الدعوى رقم (33206392) في 6/1833هـ لدى القاضي سبالع بن محمد الزايدي ف المدكمة العامة بمعافطة حدقا وطلب فا مرة اخري إبطال فاب البيع وقد تمت الإجابة على ادعاءه بأن النبع تم بمقابل مبلغ مئة وعشرون هليون ريال شعودي بموجب الققد المبرم بين مورث المدعين والمدعى عليه ولم يمن فاذلك: مشي إلى أن ادعاء المدعى بوقوح الغين في عملية البيع بين الناجر المورث وابده التاجر أسامة عمد زبي أمرغير منطفي وغير مقبول وغير أجاذز كما أن العرف الدارج والمعترف به أن التاجر قد يتعرض للفش وقد يتعرض أيضاً للتغيرير ولكنه لا يُفین في تجارته ولأُقبل منه إدعاء الغين بأي شكل من الأشكال مما يسقط معه ادعاء المدعى بالغين عن والدء كما أن من ادي الفین ليس التاجر نفسه المورث بل هو ابنه المدعى عدنان احمد زبي وبعد مرور حوالي مشرة سنوات على الواقعة. مؤكداً على أن عملية البيع تمت وبشكل صحيح. وفي جلسة 2/11/1443 م أشارت الدائرة إلى حضور المدمي عدنان أمبالء وإلى عدم حضور عاتقة وأوضع وكيل المدعى أن عاتقة كبيرة بالسن وقد لا يكون حضورها ضرورياً وهي أقرب ما تكون إلى الحياد بين الطرفين كما أشارت الدائرة إلى عدم حهور المد عليه أمبالء. وإعتذر وكيله عن حضيوره للجلسة بعسبب عدم تمكنه من الدخول لرباط الجلسة لكونه خارج المملكة وتحديدأ في (ألبائيا) وقد تم التواصل مع الوزارة بهذا الخصوص إلا أنه لم يتم حل الإشكال ولكنه قد يحضر الجلسة من خلال اتصال مرئي رديف في حال وأفقت الدائرة. فأفهمته الدائرة أن عليه متابعة حل الإشكال لحضور المدعى مباشرة الجلسة القادمة أو القدوم لحضورها في عقر المحكمة: كما أفیمت الدائرة وكيل المدعى أن على عاتقة كذلك حضور الجلسة أو توكيل من يحديرها نياب عها في حال تعذر حضورها لظرف طاري. وف جلسة 9/1: 1/1443هـ استوضحت الدائرة من المد عليه أصبالء عن وافهة قيامه بشراء حصة والده لنفسه في شركة احم زبي التجارية

مستجل تجاري رقم (4030198102) بمبلغ (450.000 ريال)
فقط في حين أن قيمها وفقا لدعوى المدعين أكثر من كلك:
فاجاب بأن الذي 0 حقيقة هو أنم كان قد انفق مع والده خا حيانه
على أن بشتري هنه جميع حضطيه ق جميع الشركات اليكان
لوالده خصص فهاف الملكة وي: "1 شركة احمد وي التجارية
المحدودة مسجل تجاري رقم (2: 8038095162). شركة
المنيافة للإعمال الحقارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030120104): 3 شبركة مصنع الجلويات والطحيدة الوطني
المخدودة مسجل تجاري!

رقم (4) 4030092507. شركة مزرعة وادي فاطمة للداواجن
المحدودة سجل تجاري رقم (4030092091): 5. شركة أحمد
زفي للتموين والخدمات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (4030107003): 6. شركة أحسد زبي للكهرباء والتكييف
المصدودة مسجل تجاري رقم (4030107145): 7. ششركة
أحصد ريني سوديسكو للتموين المحدودة سجل تجاري رقم (4030016974): 0 ششركة أحسدازبي دايكن لتقيف الواء
المعندودة سجل تجساري رقم (4030054107) , 9. الشركة
الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة سل تجاري رقم . (8) ف
424 و (4030) 0 شركة الخميرة السعومية المحدودة صل تجاري
رقم (11) 4030048620. شركة كورتينا للميناعات القذانية
الممدودة سجل تجارق رقم (4050093515) 12 | 0 أ° ظ
المملكة العربية السعودية صبك رقم 18114 4490 ذا سم عر°
ا اهيا وزارة العدل 13 لعا لكا ا ظ جل لا° المحكمة التجارية
يجدة رقم الصفحة: « 0 00 1 | الدائرة لاون تاريخ الصبك:
١. /راء/ة: ؟! , 1 [° ظ ظ شركة احمد يق وأولاده المتدودة
مسجل تجاري رقم (103008: 025)". وذلك مقابل شبلغ منه
وعشرين مليون ريال ثم سدادها من خلال سداد ديوت والده
للبدوك وذلك من خالل . إبداع اهالغ ني حساباته البنكية الخاصة
بكل دين من تلك النمون وقد استوفت البدوك حقوفها بمجرد
إبداع تلك امبالخ: وجديع تلك الحسايات متبته معاسيا وقدمت

للمسكمة قيل د نوات في فنطنية المسكمة العامة اللي صدر
السكم بثمانه من قبل القاضي الرايدي: محيها أن التخاصم قعل.
من قبل المدعين وغيرهم في دعوى البخاج أمام هذه المسكدة
قبل ظ للمدقين العق ف إقافة مثل هذه الدعوى كم عقب
وكمل لمذني بأن ما ذكره المدعى عليه غير دقيق؛ لأن التخاصم
الذي تم إنما كان يخص شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة
مجل تجاري ظ رقم (4030094825) وما تملك هي ذاتها
في الشركات الأخرى المشار إليها في حكم التخاصم ومن بينها
الشركة محل الدعوى "شركة أحمد زيني التجارية المحدودة
سجل تجاري رقم | (4030196102)". والحامل أن شركة
أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)
لا تملك إلا نسبة (9010) من شركة أحمد زيني
التجارية المحدودة سجل تجاري رقم | (40301956102)،
فسألته الدائرة هل كان للمدعي عدنان حبة في شركة أحمد
زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)؛
فأجاب بأنه لم يكن لديه حصة وإنما كانت الحصص محصورة
بين والده وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري
رقم (4030094825)، فعقب المدى عليه بأن كلا من شركتي
"شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)
وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل
تجاري رقم (4030094825)؛" شركات مبرورة ليس لها قبة
اقتصادية تأسست فقط لتملك في الشركات الأخرى أشنيه
ماتكون بالشركات القابضة وذلك لتعذر وجود شريك مساهم
واحد في تلك الشركات الأخرى. فعقب وكيل المدعي بأنه أكد
على أن التخاصم الذي تم أمام المحكمة إنما كان يخص أحمد
زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (40300948253)
يما تملك من نسبة قدرها (9010) من باقي الشركات الإصدى
عشرة المنصوص علما في حكم التخاصم. وما يخص هذه

الدعوى من تلك الشركات هي شركة احمد زيني التجارية
المصدودة مسجل تجاري رقم (4030196102)، وهو
يتساءل عن علاقة باقي الحخيص في تلك الشركة
ونسبها (9090) بحكم ا

التخارج. فعقب وكيل المدعى عليه بأن حكم التخارج تم فعلاً
أمام المحكمة وفق ما ذكر ثم اتجه الأطراف لكدابة عدل لتنفيذ
الحكم وهناك أمام كتابة عدل تم التوقيع من قبل المدعين ا على
مايخص ال (9010) من شركة أحمد زيني وأولاده المصدودة
سمجل تجاري رقم (4030094825) ثم قاموا بإتمام إجراءات
التخارج من عموم الشركتين "شركة احمد زيني التجارية"
المحدودة مسجل تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد
زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)"
وذلك تحديداً أمام كاتب عدل وزارة التجارة وأقروا بأن الشركاء ا
الجدد في كل من الشركتين المشار إليهما هم: أسامة زيني
وشركة أوزكو المحدودة سجل تجاري رقم (403007746: 1)
وأقروا بخص كل من هذين الشركتين بالرقم الدقيق. وعقب
وكيل ش المدعي بأن ما ذكره المدعى عليه ووكيله غير صحيح
وأن على المدعى عليه إثبات وجود تخارج يخص ال (9090) من
الشركة محل الدعوى شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل
تجاري . رقم (4030196102). ثم أقيمت الدائرة الطرفين أن
عليهما حصر ترافحيما في واقعة التشارج التي يتمسك المدى عله
يحولها أمام كاتب عدل وزارة التجارة وفق ما أشير إليه. فقدم
1 وكيل المدعى عليه مبورة عقد بيع بين المدى عليه وبين أحمد
عباس زبي مؤرخ 20/9/1431 هيمثل شراءه لل 9690 من
الشركة محل الدعوى شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل
ا تجاري رقم (4030196102). فحقب وكيل المدعين بأنه لميئم
تقديم هذا العقد المزعوم من قبل لاسيما وأن هنالك دعاوق بين
اللدعي والمدى عليه قائمة مئ سنوات عدة ولم يتطرق:
المدعى عليه لهذا العقد ولم يبرزه من قبل. وأضاف أنه بالاطلاع

على التوقيع المرصودة بالعقد المزعوم والتي يتضح من خلالها أنها مثيرة للشك والريبة ولا تشابه التوقيع المعتمد للورهم واستناداً إلى أداة (الثائية والأربعون) من نظام المحاكم التجارية ولافته التنفيذية فإنه يطلب إلام المدعي عليه بتقديم أمبل هذا! العقد للتحقق من صحة التوقيع المرصودة به: والمنسوية لمورث المدعين. فسألت الدائرة وكيل المدى عليه عن وجود الأعل المطعون عليه بهد موكله من عدمه؟ فأجاب وكيل المدى عليه بأن أصل العقد المشار إليه موجود في جهازه !

موكله؛ ثم مالب وكيل المدعين إحمالة المحرر للعبة المشتعبة للتسقق من تزوير التوقيع المنسوب للمرحوم احمد زيني فعقب المدعى عليه وكالة بأن العقد سيج وأن الموقع عليه هو أحمد ا زيني بشسخميه وبده فأفيمته الدائرة بإحضار نسخة العقد الأصلية؛ كما أفيمت الطرفين بإحضار نسخ متعددة ووفيرة من تواقع المشار إليه من واقع التعاملات الرسمية البدكية وغيرها فكقب الطرفان أنه بشأن المستندات المطلوبة فاته ليس لدى المدعى عليه سوى ماتم تقديمه؛ وأنه ليس بحوزة المدعين أي ممستندات أمملية تحوي توقيساً لمورث الطرفين.

وأخفاف الطرغان أنه: قد ترى المحكمة الكتابة للبنك المركزي بشأن استجلااب المستدندات تمهيداً لإمالها للأدلة الجدائية. وفي جلسة 21/4/1444م أشارت الدائرة إلى الكتابة للبنك المركزي وفق ماتضمنه محضبر التجلسة السابقة بموجب خطاهاا المبادر عن المحكمة بتاريخ 2/4/1444ه؛ ولم تردها إعادة حقى تاريخه» وأقهمت الدائرة الطرفين بمثابعة سير الإجراء لدى البدك المركزي وفي جلسة 2/7/1444 قررت الدائرة إعادة الكتابة للبنك لعدم ورود المطلوب. وفي جلسة 1/8/1444ه أشارت الدائرة إلى إعادة المعاملة إلى الشرطة برفقة المستدندات الجديدة الواردة من البنك المركزي وأفيمت الطرفين بمتابمة المعاملة لدى الشرطة. وفي جلسة 19/10/1444ه أشارت الدائرة إلى عدم ورود إفادة الأدلة الجنائية وأنها يصدد الكتابة

إلحافاً للأدلة الجنائية بشأن عدم ورود المطلوب وأفهمت
الدائرة وكيل المدعين أن عليه متابعة كتاب الدائرة لدى الجبة.
وفي جلسة 10/11/1444هـ أشارت الدائرة إلى أنه وردها
خطاب مدير شعبة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة رقم (4403035471/1) وتاريخ 22/10/1444هـ المشار فيه إلى
ضرورة بعث أصل الورقة محل الطعن وعزلها وتحريزها بداخل
ظرف: مستقل. ثم قدم وكيل المدعين مذكرة جاء فيها أن
انتقال الحصص محل الدعوى والبالغة (2191) 0690 من شركة
أحمد زبي التجارية للمدص عليه قد تمت بطريقة غير مشروعة
وغير نظامية وبينه هذا الدفع تناقض المدعى عليه في سبب
انتقال هذه الحصص وآلية تملكه لباء مضيفاً أنه بعد كل هذه
السنوات من الخلاف مع المدعى عليه يزعم بوجود عقد بيع
الحصص ميرم مع مورث المدعين فسكوته وإخفائه للعقد دليل
على عدم صحته. مؤكداً على أن المدعين يطعنون في صحة هذا
العقد شكلاً ومضموناً مشيراً إلى أنه سبق وأن صدر تقرير خبرة
محاسبية من الخبير المماسبي طلال أبو غزالة وشركاه مقدم
للدائرة القخبائية التجارية في نزاع مع المدعى عليه مؤرخ
1/14177هـ وأنه فيصبل في محل النزاع المائل الآن إذ ورد
فيه بكل دقة ووضوح تقييم حميص الشركاء في الشركات ومها
الخصص محل الدعوى مع المدعى عليه في شركة أحمد زيني
التجارية والذي قيّم فيه نسبة (811109090) إلى آلت للمدعي
عليه بالمخالفة للشرع والنظام بمبلغ قدره (40 184.0.1؟؟
ريال) وأن المدعين يتمسكون بما جاء في التقرير المعد وفق
أسس محاسبية سليمة وبطلب قضائي: واتبى إلى طلب العكم
بإلزام المدعى عليه أن يدفع لعدنان مبلغ (771, 45/3
رسال) وذلك نصيبه من حصة والده من الشركة وفق التقييم
المعتبر. وإلزامه بأن يدفع لعاتقة الحرازي مبلغ 9: 33: 10
لوال قعالسلالة! الدائرة وكيل المدان نكن سيب عدم تخدمين
مذكرته ما يتعلق بها أشار إليه في محصر الجلسة السابقة سنا
بخص الطعن بالكزوير» قحقب بأن البيذات الي تمتك بهاموكليه

كافية فق إثبات عواهم دون الحاجة إل مايتعلق بالازوير مع التأكيد عان كون المتيد مرور شكلاً ومضمولاً ثم سألت الدائرة وكيل المدعين عن وجه تشمك موكيه بتقييم الخبير المحاسبي في النبوى المشار إلها والمؤرخ 7/11/1432هـ قى حين أن انتقال الحصبة مهل الدهوى كان في 20/9/1431 هـ: فأجاب بأن ذلك هو التقييم الفعلي وأن "التقرير قدم في التارظ المشار إليه ولكنه يتداول فترات سابقة. فسالته الدائرة هل اطلع على نسكة حكم التارع؟ فاجاب بأنه لم يطلع عليه فأفيمته الدائرة إن وقائع السكم المشا إليه تداولت ها يتماق بتاريخ التقييم بصورة دقيقة على كسان الخير، وأفجمته الدائرة أن عليه بيان الوجه المشار إليه تفميلاً. ثم سالته الدائرة عن مصور الشركة مغل الدعوى؛ فاجابايانة لايعلم وأهاتحت تصبرف المدعن عليه نم مسألت الدائرة وكيل المدقى عليه عن التقرير الذي أشور إليه تقديم المذى عليه له في دعوى التفارج فاستمد بترويد الدائرة بنسفة مه وسالته: الدائرة عن موقف المداي عليه صراحة وبصورة دقيقة حيال التقييم الفعلي الشركة محل الدعون فق تازيخ انتفال الحصة محل الهو في: 20/8/1431 هـ وذلك على ضبوء التقييم الذي قدانه فق دعوى التشارج وكذلك على شو التقييم الذي قدمه الخير في لك الدعوى والذي تم التخرج بناء عليه فقدم وكيل المدغ عليه تعقيبه المتضمنق بأن القيمة المقيدة في عملية البيع والشراء المشار إلها في الدعوى هي قيمة اسمية وليست القيمة الحقيقية للبيع كما أن القيمة الحقيقية للبيع والشراء قد تمت بمقاييل ميلع 120 مليون ريال وذلك بموجب العقد المبوم بين المدعى عليه والمورث وقند شهد على العقد اثنين من الشبهود العدول أيضاً. مشيراً إل أده مسبق وأن تقدم امد عليه بالعقد. مغل الخلاف في قهبة المحكمة العامة امام ا!!

١١١٠ ل المملكة العربية السعودية مات رقم تخطخ أ 1 غ 5 هـ
وزارة العدل رقم ١16 لين الك 0 5 0 0 م معي 1 0 0 1
م 10 المعكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 4 0 الدائرة الاولى

تاريخ الصبك ١44 3./1./0 م ° ° املبون ريال؛ ولم يطعن المدعي بعدم صحة العقد في وقتها وأضماف أن وكيل المدعين يسع بطريقه غير مباشرة العنرول عن طلبه بالجلمن بالازوير ولفيت الاثبابة إلى تقرير ابو غزالة: ا اوانبي إلى طلبه الحكم برد دعوى المدعين واحتياطياً مخاطب الأدلة الجنافية للتحقق من صرخة العقل كل ظلعن المدعين. ثم عقب وكيل المدعين بمذكرة مقاذها أن قيمة ششركة احمـد زدني التجارية هي مبلغ (72.426.828 قريال) وقيمة حمبص المورث احمـد زيني والبالغة (815/90) من حصيص الشركة بمبلغ (544: 116: 14 ريال) كما هو مدون تفصيلاً بتقرير الخبير ظ المقدم سابقاً. مشيراً إلى أن نقل الحصص وقت العقد المقدم من المدصى عليه إجراء وتضمرف غير شري وغير نظامي وفي حكم العدم» وأن توقيع الموكل مزور وغير مصحيح علاوة على أن | قيمة بيع الحصص الزهيدة 45٠ ألف والتي يستحيل عقلاً وعرفاً أن تكون هي القيمة الحقيقة للخصيصء مضيقاً بأن إنتقال الملكية شرعاً المعتمد به والماتج لآثاره الشرعية والنظامية | إنماتم بعد إجازة هذا العقد بعد أن مبدر تقرير المحاسب طلال ابو غزالة و شركاه المشار إليه آنفا - المنتدذب من المحكمة - والذدي تم التشارج بموجيه في باقي الشركات وهو محل إقرار من ا جميع المتداعين بما فريم المدس عليه وإلا. ماتم الت خارج بناءً عليه وفق العقد المرصصود من الدائرة التجارية في حينه والمرمبود بكامله في مبك الحكم» وأشار إلى أنه لاينال من صمحة ذلك | التقييم مأ قد يثار من أنه ربما زادت قيمة الحصصى بعد العقد المبرم من المدعى عليه فإن أي زيادة على فرض وجودها فبي زيادة ونماء في ملك المورث هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ا فإن العيرة بها وقت التقرير الذي تم فيه تقييم الحصص لأن وقت التقييم كانت الحصص من مال ال مورث ثم إن الحمبص لم تزد قيمها أثداء وفت الحقد المزعوم عن قيمها أثداء التقييم ا المعتمد من جميع الأطراف ولم يقدم المدعى عليه أي دليل يخالف ذلك ويستحيل وفق الأسس العلمية المعاسبية أن يكون هناك زيادة

هائلة في قيمة الحصيص السوقية خلال فترة ممنة ا من 451 ألف ريال إلى قرابة 4٠٠ مليون ريال وإذا ماتم حصول ذلك فإن هذا الظرف الطارئ الرافع لقيمة الحصص هذا الشكل لابد أن يكون معلوم ومشتبر لدى الجميع ولا يمكن ا إخفاؤه ومن السهل إثباته ولو حمل فيد المدعى عليه يد غامب وي من ملك المورثء لذلك فإن المدعين يتمسكون بدفعهم ببطلان عقد البيع وإثبات قيمة الحصيص السوقية وفق الثابت بموجب تقرير محاسبي معتبر ويؤكدون على طلباتهم السابقة. وفي جلسة 2/12/1444هـ. قدم وكيل المدمين مذكرة مفادها أن موكله يؤكد على عدم مبة العقد المقدم من المدعى ا عليه وأن المورث لم يبع حصصه على المدعى عليه بالثمن الذي ذكره ويؤكد ذلك إقراره المصرح بأن القيمة المسجلة في الحقد غير صحيحة: وأن هذا دليل كاف في إثبات أن المعدر هي ا القيمة المقيدة في تقرير المحاسب طلال ابو غزالة وه ميلغ (٠؟؟ مليون)؛ مشيراً إلى أن هذا التقرير قد أقر به جميع الأطراف في تقييم جميع الحصص مها الحصص محل النزاع. معقباً بأن التخارج المذكور يخس حصص شركة احمد زيني وأولاده ولا يخص ما يملكه المورث بعيفته الشخمبية من حصص وبدل على ذلك أن النزاع كان على حصص الشركة ولم يكن على ا 1 العصبص التي يملكها ا مورث ونقلت بطريقة غير صحيحة فقيمة الحصص تتجاوز (5؟ "مليون) ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت أنه قام بدفع ثمن لها فيما عقب وكيل المدعى عليه بأن: كل ذلك تم الرد عليه سلفاً في المرافعة وما قدم من مذكرات. ثم سألت الدائرة وكيل المد عليه عما كان استعد بتقديمه مما يتعلق بموقف المدعى عليه من التقييم في 20/9/1431هـ ا فاجاب بأن المدعى عليه يتممسك بأن التقييم المصيح هر ميلغ 120 مليون ريال المنصوص عليها في العقد الذي سبق تقديمه: فسألته الدائرة عن وجه التقييم الذي قدم إذن في قكية ا التخارج وكذلك تقييم أبو غزالة؛ فأجاب بأن التقييم الذي قدمه المدعى عليه في تلك الدعوى لم ينوفر بصورة كاملة لدى امد عليه حتى

الآن وإنما بعض أجزاءه فقط وباللغة الإنجليزية الش ويستهمل لترجمات تقديماء وأما عن تقييم أبو غزالة فإن المدعى عليه لم يوافق عليه وإنما وافق على المبلغ في الخارج. فعقب وكيل المدعين بأن المدعى عليه أبرم الخارج وفقاً: للتقييم لاقام من الخير ويتنتجىل أن يرتقة التقييم خلال سنة واحدة مق 120 مليون إل 368 ملمون تقرزيا. م لمسك الأطراف يما سيق لهم تقديمه وطلية وقرروا الأكتفاء ويميق

الدعوى للفصل فيا أضذرت الدائرة حكمها مؤس ماعل مايلي: ”

ومن حيث طلب المدعون إلزام المدهى عليه بأن يدقع لهم نصيم من القيمة العادلة لحبة مورثهم أحمد بن عباس بن زيتي زيي هوية وطنية رقم (1007056839) وذلك من شركة أحمد زيشي التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030: 196102) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتألي فإن الفصل في ذلك مما ينسبط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نمت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عكسرة من نظام المحاكم التجارية العمسادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ ثم إنه ولما كان الحاصل أن صورث المدعين كان يملك (96090) من الخصص في شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجار رقم (4030196102)، وقد انتقلت ملكية جميع تلك الحصص إلى المدعى عليه بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس في 20/9/1431هـ. والمدعون يتمسكون بأن انتقال الحصص لم يكن وفقاً لقيمتها العادلة؛ إذ نص في قرار الشركاء المشار إليه على أن مقابل تلك التخصيص لا يعدو كوته مبلغ (1 450.000 ريال) فقط؛ فق خين أن تدير قيمة إجنال حص الشركة المشار الاكان ملم (757: 388 931 ريال) وفقاً للتقرير المقدم في دعوى التضارج وفق ما سافنا الوقائع فق خين كان المدعي عليه في مقابلة الدعوى قد أبدى عدة مواقف وفق ما كشفت عنه المرافعة؛ أولبا: ما ذكره في إجابته ابتداءً على

الدعوى من أن البيع الذي تم ما بينه ووالده والذي تنازل بموجبية والده إليه بالبيع عن كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية ذات مسؤولية محدودة مسجل تجاري رقم (4\101571 5) (والبالغ عددها (45٠ حصة) بذات قيمها الاسمية وقدرها (48,٠٠٠ ريال) والقي تعادل نسبة (9690) من إجمالي حصص الشركة بعا لهذه الحصة من حقوق وما عليها من التزامات كأن بيعاً صمحيساً ومتوافقاً مع مباحث الشرع والنظام. ومدقق من قبل وزارة التجارة ومتبنت أمام كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الممناعية بمحافطة جدة تحت الرقم (2/!)؟) مسحية (١١17) مجلد (د//عشر) وتاريخ 7/1١/1471 له ثانياً: ما أبداه المدعي عليه أمباله في جلسة 9/11/1443 هـ من أن الذي تم حقيقة هو أنه كان قد اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان توالده خصيصها في المملكة وذلك مقابل مبلغ مئة وعشرين مليون ريال: تم سدادها من خلال سداد ديون والده تلبنوك وذلك من خلال إبداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون. ثالثاً: ما أبداه المدعي عليه لاحقاً في المرافعة أن انتقال ملكية الخصيص محل الدعوى من والده إليه كان بموجب عقد وقعه الطرفان بتاريخ 20/8/1431 هـ نصّ في فقرته (ثانياً) على بيع والنده حصصه في الشركة له بمبلغ (120.000: 000 ريال): ونصت فقرته (ثالثاً) على إقرار والده باحتساب أجرة المدعي عليه خلال الثلاثين عام بواقع مليونين وستمئة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ الإجمالي (78.000.000 ريال): ونعيت فقرته (رابعاً) على أن يقوم المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط لمدة عشر سنوات بواقع مليونين ريال لكل ممئة ونصت فقرته (خامساً) على التزام المدعي عليه بدفع كافة التكاليف المعيشية لوالده ومن يعول بواقع مليون ومئتي ألف ريال لكل سنة لمدة عشر سنوات واشتملت ذات الفقرة أيضاً على إقرار المورث بتدازله عن باثي المبلغ وقدره (10.000.000 ريال) مكافأة للمدي عليه لما يقوم به من

الأعمال الخامة التي كان ولا يزال يكله بها والده وإدارة
شؤونه وأملاكه وأعماله وفي امسا فظة علها وتنميتها وزيادة
دخلها. ولا: أحظ في وجه اطراح ما تمشكك به المد عليه قي
مواقفه المشار إليها في قناعة الدائرة من التداقض الصارغ فاللك
المواقفت عال؛ المزافعة في سياق يستحيل معه منطقاً وواقعاً
الجمع: والواقعة الثابتة أن خصيص مورث المدعين: محل
الدعوى انتقلت للمدي عليه بموجب قرار الشركاء المؤرخ
20/9/1431هـ وبقينة اسمية تمثات بعيلغ (450: 0010 ريال)
فقط. وقد أقر اكدى عليه في فرافعته أن تلك القيمة في مجرد
قيمة اسمية لا حقيقية: ثم تناقض المدض عليه أمام المحكمة ف
بيان وجه احقيقة انفاق الطريقين على قية حقيقة: وتناقض
المدعى عليه في مكل هذا السياق داحض لدفعد في قصياء
الدائرة ميضياً حقية أميل أنه ليس ثمة قيمة حقية أساساً
كان قد تم بشاها ائفاق بين مورث اللدعين والمدعى عليه: ولا
يضير هذا المميز ما تمه المدعى عليه في مرظة متأخرة من
المرافحة من العقد المؤرخ 20/9/1431 هـ الميوخ بينه وبين
والده والمشار إليه أعلاه 2 | المملكة العربية السعودية ° : 5
5) المملكة فية السعودية 8 1 0070 ي 3 | لى ده خخ أ ,
411: 8 8 1 0 1 ها وزارة العدل ملك رقم 1 0 1 0 ° ! ل 1 0 1 0
° . المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: م 0 6 00 ° الدائرة
الاولى تاريخ الضك: 1./1./1446 ف 8 0 والبض ها أشتمل عليه
من ينود: فقط لافنا أشي إليه مدا لقت إلية الدائرة من اطراح
ذلك المسائلك من جية كونه 'متناقض مع جملة ما قدم من دقوع
لايستقيم بيها جملة؛ فإن ظ ش ذات العقد قد انتمل ذاته على ما
مدمه من جبة أنه أشار إلى جملة وقائع قانونية وتاريخية سابقة
أساساً على تأسيس الشركة محل الدعوى بسدوات طويلة
وجملها لا يتعلق | بالشركة ولا أعمالها، ياميك مما اشين عليه
من مطالب قيتي من غير المتعدور إمكان التحقق من مبعنه أو
ذقنه كتحمل مصاريف عائلية أو أجرة عمل سابقة تخص حى
شوكات ° أخرى ار الشركة محل للدعوى: قشلا عن ذلك كله

عدم ديم الماستند المقدار إلية [إغلاق] في أي مرسلة سابق ة ق
الددعوى؛ بل حت لم يشر المدى عليه الي إل وجو العبتته في ا
اجلسة 8/11/1443ها بل كر مانا فض ما [شل عليه الممتدد
نماهاً» وهو ماكانت الدائرة قد استغنت بجملة ما أشير إليه عن
استكمال إجراءات فحص المستند وفق ما ساقته ا الوقائع.
تأسيساً عليه نكون فناعة الدائرة قد تجسّدت على أن الحصص
محل الدعوى انتقلت يصصورة نامة إلى ملكية المدعى عليه دون
مقابل وفاءٍ حقيقي لقيمة تلك العخصص؛ ما ظ تكون به تلك
القيمة مستقرةً في ذمة المدى عليه لمورث الأطراف وورثته من
بعده. وأخ ذا بالامتبار أن الشركة محل الدعوى كانت قد مبقيت
اختيارياً وفق ما استملت عليه الأوراق ° : بموجب ما قرره
الشركاء من توقف الشركة عن مباشرة نشاطها منذ تاريخ
15/7/2014م وأهم قاموا بمحب رأس سال الشركة وتوزيعه
فيما بينهم كل بحسب حمبته في رأس الكال وبذا | ش ا يكون
الفتكاء فد قاموا يتميفية الشركة وفق مدقو الع كيقة المؤرغ
22/2/1437قائم إن للذائرة وتأسيساً على جملته واستحضيا
لوافعة نصفية الشركة وإجاء شخصيها ا والمتمثل بتقرير الخبير
المخاسي طلال أبوغزالة وشركاهاالمورع 0/11/1457إهوالذي
تمل على نقيم [جمالي قيمة حُصص الشركة بمبلغ (368.757:
931ريال!:"تمذل مه نسية ل مبلغ (13 321.002 ريال):
تجسدت قناعة الدائة على الاستغراره في ذمة اندض عليه لورثة
مواث الأطراف « وهو ماتلتي به الدائرة إل الام امد عليه سآن
يد فع للوزفة املع° المشار إليه كل بحسب نصيبه الإثي وعلى
أن يُعامل ما يهصن نصيب المدعى عليه -باعتباره أحد الورثة-
وفقاً لإجراءات مسكمة التنفيذ. ولا ينال من هذا الذي انهت إليه
الدائرة ما تميسك° به المدعي عليه بد الدعوى من كون المبيع
حال حياة والده مبيعسا متوافقاً مع صحيح الشرع والنظام
ومدقق من قبل وزارة التجارة ومثبت أمام كاتب العدل؛ إذلم
تتمخض الدعوى ا عن طعن في مبة البيع أوتمشك ببطلاتة؛ إنما
محل الدعوى قيمة الحصص محل البيع. فضلاً عما أشير إليه من

واقعة تصفية الشركة محل الدعوى اختيارياً منذ سدوات. كما لا ينال من ذلك ماتمسك به المدعى عليه في موقفين متناقضين في مرافعته اتقفاً فقط على أن قيمة الحصص المباعة كانت مبلغ (120.000.000 ريال)؛ إذ يستعمل منطقاً أن تكون تلك القيمة واقعية أو مدطقية استسضياراً للتقييم الذي قبله ذات المدعى عليه لعصص الشركة حال التخرج؛ فضلاً عن كون المدعى عليه تداقض أمام المحكمة قي بيان وجه ماهية الانفاق 1 على آلية وفاء المدعى عليه به؛ إذ أفاد أبقاء في جملة 9/11/1443هـ من أن الذي تم حقية هو أنه تم سداد قيمة الحصص من خلال سداد ديون والده للبدوك وذلك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون. ثم أفاد لاحقاً في المرافعة بأن انتقال الحميص أساساً كان بسوجب العقد المؤرخ 20/9/1431هـ والذي نعمت فقرته (دالذاً) على إقرار والده باحتساب أجرة المدعى عليه خلال الثلاثين عاماً بواقع مليونين وستمئة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ الإجمالي (78.000.000 ريال)؛ ونصت فقرته (رابعاً) على أن يقوم 1 المدعى عليه يسداد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط، لمدة عشر سنوات بواقع مليونين ريال لكل سنة. ونمبت فقرته (شامساً) على التزام المدعى عليه بدفعكافة التكاليف المعيشية لوالده ومن يحول بواقع مليون ومئتي ألف ريال لكل سنة لمدة عشر مسنوات واشتملت ذات الفقرة أيضاً على إقرار المورث بتنازله عن باقي المبلغ وقدره (10.000.000 ريال) مكافأة للمدعى عليه لما يقوم به من الأعمال الخاصة التي كان ولا يزال يكلفه بها والده وبإدارة شؤونه وأملاكه وأعماله وفي المحافظة عليها وتنميتها وزيادة دخلها. كما لا ينال من ذلك من قد يُثار من كون انتقال الحصص محل الدعوى قد تم بتاريخ 20/9/1431هـ في حين أخذت الدائرة بتقييم مدر يقاريخ ١/1825هـ؛ إذ أحجم المدعي عليه عن تقديم التقييم الذي طلبته من الدائرة وفق ما ساقته الوقائع والذي سبق له الإشارة إليه في دعوى التخرج؛ كما أحجم هن

الإجابة عن التقييم الذي يراه الخصاص كما في 20/9/1431هـ. وتمسك إثر إحصائه المشار إليه بأن التقييم لا يعد و كونه المبلغ المنصوص عليه في العقد المؤرخ 20/8/1431هـ بمبلغ (120.000.000 ريال) وقد ساقطت الدائرة في مالف أسبابها وجوه اطراحه, وأهدأ بالاعتبار أن الشركة ميث الخياريا وزالت شخصيتها الامتبارية وليس ليا اليوم وجود على أرض الواقع: وكذلك أن التقييم الذي أخذت به الدائرة هو الأقرب زمانا لواقعة التقال الخصيص ومن بغير: المتمور أن يشصل نمال كير مؤث رق تلك القيمة خلال سلة واحدة سيا مع احتدام الخلاف بين الأطراف أنذاك وعلى فرض تصور ذلك فقد مكنت الدائرة المد علية من إبداء موقفة!

جبال التقييم المبشيع للخصص كماقي 20/9/1431هـ واحجم.
حكمت الدائرة: بإلزام أسامة بن أحمد بن عباس زبي هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع لورثة أحمد بن عباس بن زيني زيني هوية وطنية رقم

· (1007056839) بموجب مك حصبر الورثة رقم (38391575) وتارسخ 12/5/1438هـ مبلغاً قدره (331.882.138) ثلاثمئة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانئة واثان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ربالاً؛ وفق ما تضرمتته الأسباب.

رئنس الدائرة القضائية عهبو الدائرة عضبو الدائرة عساف بن صالح العواجي عبدالله محمد عبدالله المطلق أسامه مستور عبد البادي السلي اكه 0 000 0 0 له ل 0 1 0 ل اسع الترا ه الس ||| عقد البيع المبرم ما بين الشيخ احمد زيني وموكلي والمتضمن مبلغ إدارته ° 4-5 للشركات وقيمة الحصص المباعة وقتذاك · بسم الله الرحمن الرحيم | عقد بيع إنه في مدينة جدة وبتاريخ 20 / 9 / 1431هـ تم الاتفاق بين كلا مين: ظ الطرف الأول / أحمد عباس زيني ظ الطرف الثاني / أسامه أحمد زيني حيث أن الطرف الأول يملك حصص في شركة أحمد زيني

التجارية سجل تجاري: 4030169102 بعدد (450) حصة وحيث أن الطرف الثاني مدير الشركة 2 المذكورة أعلاه وعدة شركات متفرعة منها ومنها شركة أحمد زيني وأولاده ويقوم بإدارتها وكافة الشركات المتفرعة منها وذلك منذ ثلاثين عاماً ولديه المعرفة والدراية والخبرة التجارية بذلك؛ وحيث أن الطرف الأول يرغب في بيع حصصه المشار إليها أعلاه ولما قام به الطرف الثاني من جهود للمحافظة على هذه الشركة والشركات المتفرعة منها الشركات الأخرى والأعمال الخاصة التي كان يكلف بها « وقد قام الطرف الأول على الإشراف على الطرف الثاني والذي بدوره قام الطرف الثاني بتنفيذ ما هو يعود على الطرف الأول بالمنفعة لمصالحه العامة والخاصة والمتمثلة فيما يلي:

أولاً: أ- القيام على إدارة وتحقيق أهداف الشركة وتأسيس أقسام مختلفة حسب 272

النشاط ومتابعيها: تجاري أو صناعي أو زراعي حيوانية بالشركة القابضة...

ب- تأسيس ذبركات ذات مسؤولية محدودة للشركة القابضة المذكورة أعلاه وتأسيس إداريها ومتابعيها. اه سه 0-1 تس / و ل 2 سر 1 ط ج-الإشراف المباشر التنفيذي على الشركات وعلى أي أنشطة جديدة للشركة ط ش: القابضة والشركات المتفرعة منها والإشراف على المشاريع ومنهسا مشاريع المستودعات وتأسيس ومتابعة شركات التمويل الغذائي وشركات خدمات البترول ١ وزيوت ومشتقات أخرى. ط ط ثانيا: ما يخص شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية: قام ط [الطرف الثاني بتأسيس هذه الشركات وتحديد وتحقيق أهدافها والتمويل اللازم لهل ط والقيام بمشاريع عقارية وإنشاء أسواق تجارية وشراء شركات كانت تعمل تحت ط ط مظلة شركة آبار وزيني. ° | | ١ ثالثا: قام الطرف الثاني بأعمال خاصة كلفة بها الطرف الأول والمتمثلة في: 2- ° 1 إنشاء المجمع

السكني للعائلة والإشراف على تمويله والإشراف على السكن
ظ الخاص للطرف الأول بالكامل. 20° - إدارة المحافظة المالية
والإشراف عليها وتحصيل الناتج عنها. 3° - إشراف المباشر على
جميع احتياجات الأسرة وأي تكليف مباشر بخصوصها ظ 40 -
الإشراف المباشر على المشاريع العقارية: سواء المساهمات أو
المشاركات. ظ 5° - تأسيس شركات مدخولة في استثمارات
وتعاقدات. 6° - إدارة المحافظة الاستثمارية في البنوك أو
الشركات. 10° - # وحيث أن الطرف الثاني لم يتقاضى نظير
ذلك وما يقابله طيلة السنوات : المشار إليها ولم يستلم
مستحققاته بصفته شريك ومدير عاماً للشركات ولما يقوم به
الطرف الثاني من الأعمال المشار إليها في التمهيد وحفاظاً على
هذه الشركة وعلاقاتها في الداخل والخارج فقد اتفق الطرفان
وهما بكامل الأهلية المعتبرة على مايلي:

أولاً: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد 0°

/ مسر مر ر 1 ار سسا مر 9 الل سستم | ور 5 ؟

ذل 2° ا ثانياً: قام الطرف الأول ببيع كامل حصصه بشركة أحمد
زيني التجارية وعددها ظ (450) حصة للطرف الثاني بمبلغ
وقدره (120,000,000) ريال « مائة° ظ وعشرون مليون
ريال فقط لا غير وقد قام الطرف الثاني باستلام وقبض هذه ظ°
الحمص وقبول هذا البيع. | : 2 5 4 531 « 8° ثالثاً: يقر
الطرف الأول باحتساب أجرة الطرف الثاني خلال الثلاثين عاماً
بواقع ظ ظ مليونين وستماتة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ
الإجمالي ثمانية وسبعون مليون ° ش ريال وتم خصم هذا المبلغ
من قيمة الحصص المشاره في البند الأول. 100 رابعاً: يقوم
الطرف الثاني بتسديد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط لمدة
عشر ظ [سنوات بواقع مليونين ريال لكل سنة تدفع بداية كل
سنة هجرية. ظ

خامساً: يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة التكاليف المعيشية
للطرف الأول ومن يعول ظ

• بواقع مليون ومائتين ألف ريال لكل سنة لمدة عشر سنوات وأقر الطرف الأول بتنازله عن باقي المبلغ وقدره عشر ملايين للطرف الثاني مكافأة له لما يقوم به من 1 الأعمال الخاصة التي كان ولا يزال يكلفه الطرف الأول بها وإدارة شؤونه وأملاكه ش وأعماله وفي المحافظة عليها وتنميتها وزيادة دخلها. ظ

سادساً: أقر الطرفان أن هذا البيع بيعاً صحيحاً لا غرر فيه ولا غبن ولا جهالة وقد •

قبلا بها قبولاً من غير تدليس ولا فحش و نحوه.

سابعاً: أقر الطرفان أن هذا البيع منجزاً ولا يجوز العدول عنه في أي حال من • الأحوال وأنه يسري في حال الوفاة على ورثة الطرفين.

ثامناً: يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة الأقساط المحددة للطرف

الأول في بداية كل عام هجري والذي يوافق الأول في شهر

محرم ابتداءً من 1432/01/01هـ وفي ظ ش حالة عدم سداد

يجوز الطرا في الأول فسخ العقد وإعادة كافة مستحقاته المشار

إليها في هذا العقد / 0 00 | ١ لل سيب س ك سم 1 أ وميه / 21

40 اه °||": ١ 0 °##الدراري قوم الطرفان بإجراء ونقل كامل

الحصص المشاره من ملكية الطرف /#ألخوي 00 إلى

ملكيفوائضيف الثاني واستكمال باقي الإجراءات النظامية لدى

وزارة التجارة. يشرن ١, ظ توثيق 15 عا قير العدل المختص. 004

عاشراً: حرر هذا العقد مئ: مهيد وعشرة بنود ومن نسختين

أصليتين وقد استلم 2 كل طرف نسخته والتزما باعمل ووه. ظ •

° والله خير الشالمهون؛ ؟ 5؛ 00 5 ري الطرفالتوكر ل ارد للحم

يعاس زيني أسامه أحمد زيني ن؟' ١ 4 ص شاهد 12 39 عدنا ©

قوري الترزشى •, ' مكل نهذ 3 تكلب ظ 1 5 سس ل سمه آ

071 8-3 0 01 ظ س 0 09 صر 3° 51: 1 1 ع "دمي ١ 3 ١

١ اجر مر 004 سي 4 3 ا غير "دمي • ١ ١ 3 اجر ظ لامر

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

DOC-070 – لائحة المدعي بتفصيل مبلغ الحكم الابتدائي - 02-01-1445

بطاقة الوثيقة

DOC-070	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
لائحة المدعي بتفصيل مبلغ الحكم الابتدائي - 02-01-1445	عنوان الوثيقة
01-02-1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
11	عدد الصفحات (تقديري)
546-536	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1xwmpdIYhN7BNvwZP8UWT0vZB4eHUdl1o/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 11، فُتات أسطر: 7	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 11؛ فُتات أسطر: 7	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

ته كاذنا 011 801 التاريخ: اه الموافق: لا. ام اصعاب الفضيلة
رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمجدة سلمهم الله السلام
علي ورحمة الله وبركاته وبعد 66) «6 الموضوع: لائحة
اعتراضيه على صكّ الحم رغ (2١051؟ ١٠ال2ع) وتاريخ ١هـ
بالقضية رع (6270) وتاريخ 1هـ بالإشارة الى الموضوع اعلاه
وبشأن الحم الصادر من الدائرة التجارية الاولى بالحكة التجارية
بجدة برق (44731١78114) وتاريخ ١هـ بالقضية و الا (2457)
وتاريخ 76 اه والذي انتبى منطوقه الى (حكّت الداعرة: بإلزام

أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية و طنية رم (1 10750
160) بأن يدفع لورثة أحمد بن عباس بن زيفي زيني هوية
رق (11107/005819) و ثلاثون مليوناً و ثمئمة و اثنان و
ثمانون ألفاً و مئة و ثمانية و ثلاثون ريال وُفق ما تضمنته
الأسباب) وحيث أن من المقرر: موعد استلام الحكم بتارية 40/1
* ١٥ هـ وقد تقدمنا باللائحة الاعتراضية بتارية 546/07/٠١ هـ
ويهذا يكون قد قدم خلال المدة النظامية مما يجعله حنيا
بالقبول الشكلى. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ثانياً: من الناحية الموضوعية نؤكد أن اعتراضنا منصب فقط على
صيغة منطوق الحكم قالدائرة. لم تفصل المنطوق على النحو
الصحيح حيث ان الدائرة حكنت بالزام ثلاثون ريالاً و لم توضح
الدائرة مصدرة الحم المبالغ المستحقة للمدعين على وِجه
التحديد رتم تعددهم و انما اكتفت بذكر المبلغ الاجالي و لا يخنى
على شريف علم فضيلتكم ان الاحكام يتوجب نظاماً " ان تكون
مفصلة حتى يكن تنفيذها علأ أنه تم افادة الدائرة بان هناك وصية
ثابته بموجب كم قضائي (7750151771131517237007: 7)
(مرفق صورة الصك) كما ان المدعى عليه هو احد الورثة
بموجب حصر الورثة رم (87: 53617؟) و تار 278/٠0/17 هـ و
عليه فإن بيان المستحقين حسب أنصبتهم الشرعية وبعد أخذ
الوصية بعين الاعتبار ما يلي 0 - ١ عدنان احمد عباس زيني هوية
ز 17037777 (3١1) واهو يستحق مبلغ وقدره (5,779,7170
كريال) ستة و تسعون | مليون و سبعاة و تسعة و سبعون ال فو
مائتان و سبعون ريال ؟- عاتقة خمد يحيى محمد علي الحرازي
هوية رغ زلا لمكملا..) أو ص تستحق مبلغ و قدره 1519 لا
ريال) سبعة و عشرون مليون و ستائة و واحد و خمسون الف و
مائتان وا تسعة عشر ريال "- الوصية و التي اوصى بها مورث
المتدعين و المستحقة مبلغ و قدره ٠١١,77/7,53/8 (ريال)
مائة و عشرة مليون و ستائة و اثنان و سبعون الف و ثلاثمائة و
تسعة و سبعون ريال والاستشارات القانونية أ © جدة. حى
الروضة. شان النمضة 2 960 نه 328 زلمايمينا أصحاب الفضيلة

و حيث تبين لمقام الدائرة الموقرة عدم تفصيل الحم على النحو الصحيح و جوباً و عدم تفصيل مستحقات المدعين فانتى اطلب من مقام الدائرة الموقرة اولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في المدة النظامية ثانياً: الحم بالزام المدعى عليه ان يدفع للمدعي عدنان احمد عباس زيني هوية رق (17709177) مبلغ اجالي قدره (1,77370٠ ريال) ستة و تسعون مليون و سبعة و تسعة و سبعون الف و مائتان و سبعون ريال وأن يدفع للمدعية عاتقة خمد. يحيى مد علي الحرازي هوية رق (عمكه.و/١١٠) مبلغ وقدره (501,5٠9١5؟ ريال) سبعة و عشرون مليون و ستائة و واحد و خمسون الف و مائتان و تسعة عشر ريال والحم بالزام المدعى عليه ان يدفع لمستحتي الوضية مبلغ و قدره ١١,777 : 1275 (ريال) مائة و عشرة مليون و ستائة و اثنان و سبعون الف و ثلاثمائة و تسعة و سبعون ريال والله يحفظك و يرعاه © ««««« المدعين وكالة 1 ب الحاني د. مد بن فواز بن منير الشعلمي حا لحرسص ل 5-9 د 3 2 3 ازقانونيه و 1 0 عدوم ١ 0 3 - بل تجارئ وع 5 9250405 والاستشارات القانونية ١ ؟ جدة. حى الروضة. شان النمضة 06000072 323.6 الالايلا 0600 ١١ ات ١ الا 500000595 لله ا دع ١ 4 المسطظدة الاو يمجا طيلة بجمة 58 ش 7 ادن لين 0-0 1 002 رحدو لصفل على محا خلم ونويع الاي 2 7 رقم الصك؛ 79149011151471.11 ؟ بد اده "يي ددا بسفنا ماذا 7 أ" ا وذ المجلد رقم: ١1/1١ / ل ١١ صفحة رقم؛ ١ من ١ 3 7 ب ا 4 لقا. 2 مث إثبات وصية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..
أما بعد « فلدي أنا حمد بن عبد الله الخضيرى القاضي 2
المحكمة العامة بمحافد

جندة وبناء على الإحالة الواردة لنا من فضيلة رئيس المحكمة
العامة بمحافظة جدةالمساعد برقم 558١ وتاريخ ١51/01/04
هـ المقيد | بالمحتكمة برقم 5611071 وتاريخ 1451/: 1/: 8 هـ

الذكور والإناث بالتساوي. كما أو 6 ورشتي الشرعيين الأبن
عدنان بن أحمد بن عباس زيني بن زيني والأبن أسامة بن أحمد
بن عباس زيني بن زيني وزوجني السيدة عائقة بنت محمه يحيى
محمد علي الحرازي بالحرص علن تيد هذه الوصية ومعاوئة الأبن
أسامة على ذلك وعلى أن تجب هذه الوصية ما قد سبقها ونكون
الوحيد الممتبرة والمعمول بها بعد وفاتي. هذه وصيتي إليهم فَمَنْ
بدله بمدأ ما سمنه فإنما إثمه على الذين يدلونه إن الله سميع
عليه والله على ما أقو: ا شهيد) أطلب إثبات نص هذه الوصية.
وعليه وبناء على شهادة الششاهدين أعلاه ثبتت لدى هذه الوسية
أعلاه وصلى الله على ثينا محمد وأب وصحبه وسلم. حرر ب
1151/01/11 هـ اك 4 ! الختى سدح 7 قاضي بالمحكمة العامة
(جدة) ا ابره 7 0 1 العامة بمحافخلة > 2 ل حمد بن عبد الله
الخيرى م 1 طبع عام 1114 ي تموزج له - 1-01 0 1 0 1 1 مسا
د ل 1 1 1 1 0 تسد 2127 جوو ة نا 1 1 2-6 سس سس ورور
سس سس سا سس سس اساسا 1 1 لو نر 26
المحكمة العامة بمحافضة جدة 7 2660011: المكتب القضائي
رقم: 9 5 4 9 1 مدة خم وتوفيع القاشس/ رقم الصك: 11 1 ؟
(9471 011) 14: 1 م 57 0 لقند فط جاسم تاريخه: 0 اه "1"
ريخه: 11/01/11 اه ل 000 تجن سلؤافقي ا 5 ا ل - 00000 /
كاف لبيك رقمة 11/4 1 سا.. 1 اك 3 534 وباك العريك - ل
صفحة رقم: 1 من 1 لص 3-0 4 7 1 114 / متى إثبات وصية
الحفد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. أما بعد
. فلدي أنا حمد بن عبد الله الخيرى القاضي #2 المحكمة
العامة بمحافة جدة وبثاء على الإجالة الواردة لنا من فضيلة
رئيس الحكمة العامة بمحافضة جدة المساعد برقم 581 وتاريخ
1451/5: 8 هـ المقيد | باملحكمة برقم 55115071 وتاريخ
هوك يوم الاحد الموافق 1451/5: 17 1 هـ أفتتحت الجلسة
الساعة 44: 14 وفيها حض ا عبدالمزير محمد عبدالرحمن
الستقاف سعودي الجنسية سجل مدني 1 اوكيلا عن احمد عباس
زيني سعودي الجنسية سجل مد 10 © بموجب الوكالة رقم

114.1 ف 451/1/91 صادره من كاتب عدل الثانية بمحافظة
جدة الجلد ١ اوانهى قائلاً أن مود أوصى بوصية مكتوبة وبشهادة
كل من إسماعيل محمد سيقل سميح ١781450 ومروان
أثور مسلم نويلاتي ١904111٠ هذا نه (أشهد أن لا إله إلا
الله وأن محمد عبده ورسوله وأن الجنة حي أن الثار حق وأن
الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله ييسث من يذ القبور وأذني أ 2
ا بالله وأكفر بالطاغوت على ذلك أحيأ واموت وانني أوصي من
تركت من أفلي بتقوي الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصبهم
بما أوصى ب أ إبراهيم بنيه ويعقوب يا بي إن الله أسطفى لكم
الدين فلا تموتن إل وأنت مَلَمَوْنَ والإقرار عني بأنني نصبت الأبن
أسامة بن أحمد عباس + زيني بن زيني سجل مدني رقم)
1750١٨01: 1(وصياً لتنفيذ مضمون وصيني وتحديد أَوْجَه
صرفها وفقاً لرأيه وعلمه وعمله والإقرار عني بأن، قد أوصيت
وأنا بكامل الأوصاف المعتبرة شرعاً بأن يتم حصر ما نسبته
خمشة بالمانة «؛ من سائر تركتي بمد وفاتي من أموال سائلة
أب عقارات أو منقولات أو أسهم أو سندات وكل ما يقدر بمال
قبل توزيع التركة وأن يتم إنفاق هذه النسبة بذ عمل خيري على
شكل وقف فيوف وأوزع عوائده على المحتاجين وللساكين من
آل جدي زيني بن زيني ولد أوصيت يوقف علمي قدره عشرة
ملايين ريال (» :٠ :٠ :٠ : 4 لال ا الأقرباء. من آل زيني
وأرحامهم وموظفي شركاتي وأولادهم. وقد أوصيت بوقف على
الأرض التي أوقفها جدي عبد الوهاب بوادي فاطمة بمب أ وقدره
خمسة ملايين ريال) 2.000.0٠0(ريال لتوثيق المخططات
واستخراج الصكوك والقيام بأي استثمارات أخرى لتحسين وضع
سكان الواد وما زاد بمد ذلك يصرف علن محتاجين وادي فاطمة.
وما تبقى من الثلثت يوزع على كل من احفادي الذكور والإاث
بالتساوي. كما أو زفق ورثتي الشرعيين الأبن عدنان بن أحمد
بن 'عباس زيني بن زيني والأبن أسامة بن أحمد بن عباس زيني
بن زيني وزوجني السيدة عاتقة بنت ١ يحيى محمد علي الحرازي
بالحرص على تنفيذ. هذه الوصنية ومعاوئة الأبن أسامة على ذلك

وعلى أن تجب هذه الوصية ما قد سبقها ونكون الوحيد ا لَب
والمعمول بها بعد وفاتي. هذه وصيتي إليهم فمن بدلة بعدما
سمعه فائما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليه والله
على ما أقو © (شهيد) أطلب إثبات نص هذه الوصية . وعليه
وبناء على شهادة الشاهدين أعلاء ثبتت لدى هذه الوصية أعلاء
وصلن الله على ثينا محمد وآ وصحه وسلم. حرر ب
1151/01/11 هـ - ر ١ خ 7 تأضى بالمحكمة العامة بجدة ول
عور 3 صي + يجده ا 1 عم 1 0 1 كر تكدة اليرة ب مافظة
حي ريو مد حمد بن عبد الله الخضيري ا: طبع مام 1414 ي
نموذج الهء - ١-١ ١ ظ يت أ ا جا حي ا 6 0 ١ ييه 3 المحكمة
العامة بمحافظة جدة 8 جم الى المكتب القَصَّائ رقم: ١1 و "7
ا 1 رمدن نصايل هلى مسمة خثم ونوقيع اللي | قم | 1 أحمد بن
همه ألم الخو 5 رقم الصك: 515: 1.71: 114011\51477
اخنه 0 ب بمحانظة جد المساعد .بين المحنا المده تاريخه:
/ 11/471: 01 اه لزا) ابراه بن سلع التتى < #واقوتضدن م /
اف ا المجلد رقم: ١٠4/؟1؟ 0 و 1177 ١ د _ ا صفحة رقم: ١
من ١ اص 2-6 | 1١ 4 0 جناي 8 إثبات وصدية امد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا ثبي بعده.. أما بعد . فلدي أنا حمد
بن عيد الله الخضيري القاضي 0 المحكمة العامة بمحاد جدة وتنا
على الإحالة الواردة لنا من فضيلة رئيس الحكمة النامة بمحافظة
جدةالمساعد برقم 5299١ وتاريخ 0ه المتيد بالمحكمة برقم
51110075 وتاريخ هاو يوم الاحد الموافق ١157/١: 1/1١ م
انتحت الجلسة الساعة 44: 4 وقيها حط 1 عبدالعزيز محمد
عبدالرحمن السقاف سعودي الجنسية سجل مدني إوكيلا عن
احمد عباس زيني سعودي الجنسية سجل مدد . ا بموجب الوكالة
رقم 2011407 471/1/7١ ه صادرء من كاتب عدل الثانية
بمحافظة جد الجلد *١ اوانهى قائلاً أن موت 9 أوصى بوصية
مكتوبة وبشهادة كل من إسماعيل محمد مديفل شميح مم 4٠
ومروان انور مسلم ثويلاتي ما هذا ن 5 (أشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمد عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن

الساعة آنية لا ريب فيها وأن الله ييمث من 2 القبور وأنني أو ا ا
بالله وأكفر بالطاغوت على ذلك أحياء وأموت وأنني أوصي من
تركت قن أهلي بتفوى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصبهم
بما أوصى ب آ! [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله أسحلفي لكم الدين فلا
تموتن إلا وأنت مسلمون والإقرار عني بأنني نصبت الأبن أسامة
بن أحمد عياس ب ١ زيني بن زيني سجل مدني رقم (٠٠١4.101) وصياً لتنفيذ مضمون وصيئي وتحديد أوجه صرفها
وفقاً لرأيه وعلمه وعمله والإقرار عني بأثم، ا قد أوصيت وأنا
بكامل الأوصاف الممتبرة شرعاً بأن يتم حصر ما نسبته خمسة
بالمائة © / من سائر تركش بعد وفاتي من أموال سائلة أي ا
عفارات أو منقولات أو أسهم أو سندات وكل ما يقدر بمال قبل
توزيع التركة وأن يتم إنفاق هذه النسبة لذ عمل خيري على
شكل وقف فيوفم ونوزع عوائده على المحتاجين والمساكين من
آل حدي زيني بن زيش وفد أوصيت بوذ علمي قدره عشرة
ملايين ريال 210٠٠١٠٠٠0 ريال: 1 الأقرباء من آل زيني
وأرحامهم وموظفي شركائي وأولادهم. وقد أوصيت برقف على
الأرض التي أوقفها جدي عبد الوهاب بوادي فاطمة بعبا 1 وقدره
خمس ملايين ريال (٠.000,٠٠٠) ريال لتوشيق المخططات
واستخراج المسكك والقيام بأي استثمارات أخرى لتحسين
وضع مسكان الواد / وما زاد بمد ذلك يصرف عل محتاجين
وادي افاطمة. وما تبقي من الثلث يوزع على كل من أحفادي الذ
كور والإناث بالتساوي . كما أو / ١ 6 ورثتي الشرعيين الأبن
عدنان بن أحمد بن عباس زيني بن زيني والأبن أسامة بن أحمد
بن عباس زيني بن زيني وزوجتي السيدة عانقة بنت. ١ يحيى
محمد علي الحرازي بالحرص على تنفيذ هذه الوصية ومعاونة
الأبن أسامة على ذلك وعلى أن تجب هذه الوصية ما قد سبقها
ونكون الوحيد المعتبرة والمعمول بها بعد وفاتي. هذه وصيتي
إليهم فمن بدله تعدا ما سسممه فإثما إثمه على الذين يبدلونه

انور مسلم نويلاتي 15541360٠١ هذا نه 5 (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن الجثة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من 2 القبور وأنني 5: بالله وأكفر بالطاغوت على ذلك أحيا سوق وأنني أؤضي مسن تركت من أهلي بتفوى الله ورسوله إن كانرا مؤمنين وأوصيهم بما أومنن 1 إبراهيم بنيه ويمقوب يا بني إن الله أعستلغى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنت مسامون والإقرار عتيتانني بنت الأبن أسامة بن أحمد عباس + : يني بن زيني سجل مداني رقم) 17701801٠١ (وصياً لتنفيذ مضمون وصيتي وتحديد أوجه صرفها وذقاً لرأيه وعلمه وعمله والإقرار عني بأن: قب أوصيت وأنا بكامل الأوصاف الممتبرة شرعا بأن يتم حصر ما نسيته خمسة بالمائة © / من سائر تركتي بعد وفاتي من أموال سائلة أبـ عقارات أومنقولات أو أسهم أو سندات وكل ما يقدر بمال قبل توزيع التركة وأن يتم إنفاق هذه النسبة ب عمل خيري على شكل وقف فيوقد: وتوزع عوائده على المحتاجين والمساكين من آل جدي زيني بن زيني وقد أوصيت بوقف علمي قدره عشرة ملايين ريال) 1١٠٠٠٠٠٠٠١ (ريال لتعل؛ الأقزباء من آل زيني وأركافهم وموظفي شركاتي وأولادهم. وقد أوصيت بوقف على الأرض التي أوقفها جدي عبد الوهاب بوادي فاطمة بم 1 وقدره خمسة ملايين ريال) 5,200٠٠0 (رزيال, لثوثيق المخططات واستخراج الصكوك والقيام بأي استثمارات أخرى لتحسين وضع سكان الواد وما زاد. بعد ذلك يضرف على محتاجين وادي فاطمة! "ومنا تتقى من الثلث يوزع على كل من أحفادي الذكور والإناث بالتساوي. كما أوصر ورثتي الشرعيين الأبن عدنان بن أحمد بن عباس زيني بن زيني والأين أسامة ابن أحمد بن عباس زيني بن زيني وزوجني السيدة عاتقة بنت محمد ١ يحيى محمد علي الحرازي بالحرص على تنفيذ هذه الوصية ومعاونة الأبن أسامة على ذلك وعلى أن تجب هذه الوصية ما قد سبقها وتكون الوحيد © المعثيرة والمعمول بها بعد وفاتي. هذه وصيتي إليهم. فمن بدله بعد ما سممه فإئماً إثمه يغلى الذين

يبدلونه إن الله سميع عليم والله على ما أقوا شهيد) أطلب إثبات نص هذه الوصية. وعليه وبناء على شهادة الشاهدين اعلاه ثبتت لدي هذه الوصية أغلاء وصلى الله على ثينا محمد وآ نسي ١ وصحبه وسلم. حرر 3 1471/21/11 ف ١ ظ مر الختوالد تعد ضي باع حمة العامة بجدة ا» ب ار / 0 ابتار وهو 0 0 0 07 / نك ة وى ران بافخلة 5 7 اس 200009 سس كيه حمد بن عبد الله الخضيرى سمس رينت طبع عام 414 اه تشوذج لهء - ١١١ أ 2 ا نشاف 0 رقم الوكالة: 5507/9500 التأريخ: 555١/١١١١ اه : فك تاريخ الانتهاء: ١550/١١/٠7 ه خدمات الوكالات الإلكترونية ريك الانتهاء وكالة [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , وبعد:

فمن خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل» تم إصدار وكالة إلكترونيًا رقم 445751452٠ للموكل: عدنان احمد عباس زيني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ١٠١11595711 وقد تم الاقرار بتوكيل: ١- محمد فواز بن منير الثعلي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ٠١3/795 : 4851/ حفيظة رقم ١89.51١ فيما يخص [المطالبات والمحاكم] وذلك في المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة و المدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبيئات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - إنكار الخطوط والأختام والتواقيع - طلب المنع من السفر ورفع -مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - المطالبة بتنفيذ الأحكام - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - التهميش على صكوك الاحكام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى

جميع المحاكم - استلام صكوك الأحكام - طلب تنحي القاضي -
طلب الإدخال والتدخل - طلب إحالة الدعوى - لدى المحاكم -
طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا - لدى المحكمة العليا -
لدى محاكم الاستئناف مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء
جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - وله حق
توكيل غيره « حرر بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٧ هـ وصلى الله وسلم على
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

مما صدرت هذه الوثيقة من وزارة العدل. ويجب التحقق من
بياناتها وسرياتها عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل. على ل
الرابط التالي: ١١٠.٥٠١.٥٢.٥٠١/٥٠١.٥٢.٥٠١
الموحد: ١٦٠ « أو من خلال تطبيق الوزارة للأجهزة الذكية.
رقم الوكالة: ٥٥٠٠٧٥٠٥ التاريخ: ١٤٥١/١١/٥٥٥١ هـ . ٥٠١
تاخ الانث: ٠ خدمات الوكالات الإلكترونية ريخ الانتهاء:
١٤٥٠/٠٠/٥٥٥٠ هـ صفحه رقم ١ من ١ وكالة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد:

فمن خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل « تم إصدار وكالة
إلكترونيًا رقم ٤٤٥٥٧٥٤٥٥٥٧ للموكل: عدنان احمد عباس
زيني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم
١١١٧٠٣٣٧١٧٠ بصفته وكيل بموجب وكالة رقم بتاريخ
١٤٤٤/٠٧/٧٥ هـ: الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية
والموكل بها من عاتقه محمدي محمد علي الحرازي سعودية
الجنسية بموجب سجل مدني رقم ١١١٧١٥٥٧١١٤١ وقد تم
الاقرار بتوكيل: ١- محمد فواز بن منير الثعلي سعودي الجنسية
بموجب سجل مدني رقم ١٣٥/٧٩: ٤٨٥٧١/ حفيظة رقم
١٨٩.٥١١ فيما يخص [المطالبات والمحاكم] وذلك في المطالبة
وإقامة الدعاوى -' المرافعة و المدافعة - سماع الدعاوى والرد
عليها - الإنكار - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود

والبيانات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - إنكار الخطوط والأختام والتواقيع - طلب المنع من السفر ورفع -مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - طلب تطبيق المادة. 7١ من نظام المرافعات الشرعية - المطالبة بتنفيذ الأحكام - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - التهميش على صكوك الأحكام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المخاكم - تنفيذ الوصية - استلام صكوك الأحكام - طلب تنحي القاضي - طلب الإدخال والتدخل - الإمهال الاستلام و التسليم - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - وذلك في الإرث العائد من احمد عباس زيني بصفته شريك في شركة بترو ستار المحدودة سجل تجاري رقم 5 عوجرل بتاريخ ١444/1١/١5 هـ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

للعنالا] مه طويخ صبرت هذه الوثيقة من وزارة العدل. ويجب التحقق من بياناتها وسرياتها عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل. على 0 برعل . 0 نيد الرابط التالي: 170]. 6010.52/الدالها أو الاتصال بالباتف الموحد: ١10٠.. أو من خلال تطبيق الوزارة للأجيزة الذكية.

1 ط - 3 لا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-071 – مذكرة الاستئناف اعتراضاً على الدرجة الأولى - 15-07-1447

بطاقة الوثيقة

DOC-071	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة الاستئناف اعتراضاً على الدرجة الأولى - 15-07-1447	عنوان الوثيقة
15-07-1447	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
547-547	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/19MO5tGgl_r-xS_atearX44O7XDkTTije/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه
بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد
بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-072 — مذكرة التماس الحاقية في 8-8-1445 - على الحكم النهائي - دائرة الاستئناف الثانية ضد الشيخ اسامة زيني - pdf.42824717

بطاقة الوثيقة

DOC-072	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
مذكرة التماس الحاقية في 8-8-1445 - على الحكم النهائي - دائرة الاستئناف الثانية ضد الشيخ اسامة زيني - pdf.42824717	عنوان الوثيقة
8-8-1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
551-548	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1z3cWsKqImdcuh0EpjGqR3rM2xw5aHgsT/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: وبعد الموضوع/ مذكرة إلحاقية بشأن التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (4530241622) بتاريخ 13/03/1445هـ والمقدم من الملتمس/أسامة زيني ضد الملتمس ضدهم وهما شقيقه عدنان ووالدته عاتقة إشارة لموضوع الدعوى والحكم الصادر فيها

والمذكور أعلاه ودواعي الالتماس» ومرفقاته ودلالاتها ونوجزها في الآتي:

أولاً: حقيقة الدعوى والدفع الجوهري فيها:

الدعوى أقيمت بطلب إثبات الغبن في شراء حصة المورث بزعم أن الثمن غير عادل؛ وهذا إقرار من

المدعين بأن هناك ثمن! ملخص دفاع المدعى عليه (الملتمس) قائم على أمرين: الأمر الأول: أن هناك عقد بيع بثمن 120 مليون محرر عام 1431هـ وموقع من المورث نفسه وبحضور شهود موقعين على العقد وأن الثمن الوارد في العقد سدد بحسب بنوده من خلال ثلاثة أجزاء (88 مليون خصمها المورث في خينه كمستحقات في ذمته لصالح المشتري وهي مقابل أجر إدارة المشتري لجميع شركات المورث لمدة: ثلاثون عاماً ومكافأة عن أعمال الإدارة -12 مليون يتحملها المشتري وموزعة على عشر سنوات عن طريق التزامه بجميع نفقات معيشة المورث ولوازم الأسرة -20 مليون يسدها المشتري للمورث على أقساط لمدة عشر سنوات).

الأمر الثاني: أن مبلغ 120 مليون هو القيمة العادلة لثمن الحصص بل هو في الحقيقة يزيد عن القيمة» سيما وأن الشركة بالأساس تأسست على أثر نتاج تخارج مجموعة شركات المورث مع شريكة آبارء ومجموعها 11 شركة سبق تقييمها عام 1427هـ « ونصيب المورث في مجموع هذه الشركات تحول إلى شركة أحمد زيني وأولاده» وشركة أحمد زيني التجارية» بما لا يتجاوز 140 مليون. 1 ملخص دفع المدعين: قائم على أمرين: الأمر الأول: اتخاذهم من تقرير أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى قرينة على أن تقييم حصص المورث في الشركة محل الدعوى هو 335 مليون.

الأمر الثاني: الطعن بالتزوير على عقد البيع بنفي توقيع مورثهم على العقد والزعم بأن المدعى عليه هو من وقع بدلا من

المورث مستغلا وكالته عن المورث» وان المورث في زمن العقد كان فاقد الأهلية.

ثانياً مضمون الحكم محل الالتماس وتسبباته:

إن حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف محل الالتماس أسس تقديره للثمن العادل على تقرير أبو غزالة» ولم يعترف بعقد البيع وتراجعا على استكمال إجراءات الطعن بالتزوير -رغم تقديم الملتمس أصل العقد وأورد الحكمان في تسبيبهما مجرد قرائن وملخصها ما يلي: 1- أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع على ذلك كيل عنه (المدعى عليه) كما أن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك.

2- أن ادعاء المدعى عليه (الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم المدعى عليه ما يثبتها.

3- أن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحمصص فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته.

4- أن المدعى عليه لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

5- أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن تقرير أبو غزالة المستأنس به تضمن تقييم الشركة بمبلغ 1 ربربال كما هو ثابت في تقريره المبدئي لا يعتد به لأن التقرير النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر التجاوزات هو 368,757.931 ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين التقييم المبدئي والنهائي.

ثالثاً: إشكالات الحكم الملتمس والأدلة المقدمة في الالتماس والتي من شأنها تغيير وجه الحق في

الدعوى:

إن الحكم مبني على أمرين: الأمر الأول: قرائن عولت المحكمة عليها بأن عقد البيع الثابت فيه أن الثمن 120 مليون لا يعتد به ما هي القرائن؟ الإجابة: هي مجرد قرائن مستوحاة من دفع مرسلة من الخصم والذي استطاع أن يوهم المحكمة بأن دفاع المدعى عليه متناقض تارة بالدفع بأن المدعى عليه لم يقدم عقد البيع إلا بعد فترة من نظر النزاع» وتارة بالزعم أن المورث كان فاقد الأهلية وقت البيع بحجة صدور حكم ولاية عليه في عام 1434هـ.

الأمر الثاني: استناد المحكمة على أن المدعى عليه لم يقدم ما يفيد سداد ديون على المورث ولم يقدم تقييمات أخرى. ورفضت مخاطبة البنك المركزي أو البنوك الأخرى لتزويدها بالمستندات الدالة على السداد رغم تعذر ذلك في حينه على المدعى عليه نظراً لأن تلك المعاملات مضى. عليها أكثر من 10 سنوات.

ويتضح مما سبق: أن المحكمة رفضت الاعتراف بعقد البيع وافترضت بدون دليل أن العقد ليس موقعاً من المورث وإنما التوقيع المنسوب للمورث هو توقيع وكيله» وتراجعت عن استكمال إجراءات الطعن بالتزوير كما اعتبرت حكم الولاية في عام 1434هـ أي بعد ثلاث سنوات من واقعة البيع قرينة على فقد أهلية المورث وقت التعاقد!! وبالمقابل افترضت أن البيع تم وأن الثمن العادل لنسبة 9/90 من الحصص هو 335 مليون وأن كامل الثمن لم يسدد! !

وترتيباً على ذلك: فإن إشكالية الحكم تنحصر في ثلاثة أمور وهي: صحة عقد البيع_وأنه تم توقيعه من المورث؛ ومستندات السداد والقيمة الحقيقية للشركة.

علاقة المستندات المقدمة بالالتماس بتغيير وجه الحق في الدعوى: 1 -مستندات السداد: قدمنا بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحالات بنكية جميعها صادرة

بتاريخ لاحق على بيع الحصص وتقترب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز 12 مليون ريال» وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع. علاوة على شيك بمبلغ 450,000 ريال رقم (000844) وتاريخ 2010/10/04 الموافق 5 على حساب المورث بنك سامبا.

2- صحة عقد البيع وثبوت توقيع المورث عليه: قدمنا بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة -هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع مما ينفي أي شبهة -ولديهم استعداد للمثول أمام المحكمة.

3- القيمة الحقيقية للشركة: قدمنا ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخرج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخرج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.

أدلة من واقع نظام المعاملات المدنية: المادة (47) كل شخص أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.

المادة (69) الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجاً عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف. ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية» وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن.

المادة (78) نصت على أن: " يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق» وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه. ملاحظات مهمة يلزم التأكيد عليها: إذا كانت المحكمة عولت على قرائن ودفوع مرسلة من المدعين لدينا ما يؤكد عدم

صحتها بل وقرائن أخرى تغاضت عنها المحكمة ونوضحها فيما يلي: أ-اجتهاد المحكمة بأخذها بقرينة فقد الأهلية تأسيساً على حكم ولاية عام 1434هـ مردود عليه بحجة قضائية مصدرها حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بين ذات الخصوم في عام 1442هـ واستند فيه الحكم إلى صحة وسلامة أهلية المورث وقت إثبات وصية له عام 1432هـ» وأنه لا عبرة بالحكم الجديد الصادر بالولاية في عام 1434هـ» و ملخص تسبيب الحكم المشار إليه: " أن الصكوك الصادرة من الدوائر الشرعية لها حجيتها المعتبرة... وكذلك صكوك كتابة العدل» وأن المكاتبه بين وزير العدل ووزير الصحة بشأن صحة التقرير الصادر من مستشفى... الذي يُعد حاسماً في موضوع الوصية»؛ وأما ما ورد بشأن إفادة اثنين من القضاة الذين نظروا في موضوع أهلية الموصي فإن إفادات القضاة لم تكن صريحة في الموضوع ويؤيد ذلك أن القاضي إبراهيم اللحيان -الذي أفاد بأن الموصي مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية- هو القاضي الذي حكم برد طلب إقامة ولي على الموصي بعد ورود التقرير ولو كان يرى أنه قاصر لما جاز له الحكم بذلك.

ب- أن المدعي (عدنان) كان موجوداً بالشركة بعد واقعة الشراء وتملك المدعى عليه الحصة الأكبر في شركة أحمد زيني التجارية بنسبة (90 90 - حصة والده) ولمدة سنتين لاحقتين» ولم يبد أي اعتراض بشأن ملكية المدعى عليه لحصص والده؛ بل قام المدعي بالتخارج من الشركة عام 1433هـ وبيع حصصه للمدعى عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل الدعوى- والثابت في مقدمته ملكية المدعى عليه لكامل حصة المورث.

ج- يبدو تناقض وتدليس المدعي في الاحتجاج بالغبن في بيع حصة مورثه بقرينة الشك في القيمة واستدلالة بأن القيمة الفعلية للشراء وهي 120 مليون تختلف عن الثابت بقرار الشركاء ببيع حصة مورثه بالقيمة الاسمية» في حين أن المدعي نفسه وباقي

الشركاء باعوا حصصهم بموجب اتفاق صلح المحرر والمثبت بينهم بالدائرة التجارية، رقم (17) بديوان المظالم بالقضية (185/17/2) وتاريخ 1432/12/02هـ على مبلغ 170 مليون و عند تحرير قرار الشركاء بما يفيد هذا التنازل أقر أن البيع تم بالقيمة الاسمية.

د- أن المورث نفسه بتاريخ 1431/09/20هـ أي بذات يوم تاريخ بيع الحصص حضر بنفسه لدى كتابة العدل» وحرر وكالة للمدعى عليه _ مما يؤكد على سلامة أهليته وفقاً لنظام كتابة العدل والمبادئ القضائية المستقرة، وهو ما ينفي أي قرينة على فقد أهليته. إذ لا مجال للأخذ بالقرينة في ظل وجود دليل كتابي موثق على سلامة الأهلية. يعزز ذلك ويؤكد أن المورث نفسه حضر بشخصه أكثر من مرة لدى كتابة العدل منها بتاريخ 1431/10/09هـ - 1431/10/19هـ لإلغاء وكالات حررها للمدعى (عدنان) فكيف والحال كذلك الزعم بفقد الأهلية!!

ه- أن المورث تاجر كبير ولديه الخبرة ومثله لا يغبن وهذا ما استقرت عليه المبادئ القضائية.

و- أن علاقة الأبوة محل اعتبار في التعاقد والثابت أن المشتري (المدعى عليه) هو من يتولى إدارة جميع أموال وشركات المورث بل أن المورث عينه وصي على وصيته ومسؤول عن إنفاذ أوقافه وهي مسؤوليات لا يمكن أن تكون بدون مقابل» فالوكالة المأجورة من المسائل المعتبرة شرعاً ونظاماً. ومن المنطقي أن يحاسب المورث ولده عن تلك الأعمال.

لما كان ما تقدم: وحيث أن الثابت نظاماً أنه ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها ولا يوجد دليل: على أن المورث كان عديم أو ناقص الأهلية وقت عقد البيع بل إن تحريره بنفسه وكالة شرعية موثقة بذات تاريخ التعاقد دليل قاطع على سلامة الأهلية» سيما وأن مجلس العقد مشهود عليه بحضور الشهود أنفسهم ولدينا شهادة مكتوبة منهم. علاوة على مثول المورث بشخصه أكثر من مرة لدى كتابة العقد

لفسخ وكالاته لعدنان وجميعها في تواريخ لاحقة على عقد البيع»
وهو الأمر الذي يؤكد على سلامة أهليته» ومن ثم يكون نظر
الغبن في الثمن بالأساس في غير محله.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-073 – مذكرة التماس من المحامي الشهري بتاريخ 13-07-1445 - ومرفقاتها - pdf.42824717

بطاقة الوثيقة

DOC-073	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة التماس من المحامي الشهري بتاريخ 13-07-1445 - ومرفقاتها - pdf.42824717	عنوان الوثيقة
13-07-1445	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
553-552	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1HVbLJm6BQ4picvDOwVgvqMGpCBQNlvdZ/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكررة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[ملاحظة المعالجة: مذكرة التماس من المحامي الشهري بتاريخ 13-07-1445هـ ومرفقاتها، القضية 42824717. ملف PDF حجمه نحو 4.9 ميجابايت. معظم النص المستخرج عبارة عن العنوان "أسامة بن أحمد بن عباس زيني" مكرر بترميز عربي معكوس عبر صفحات عديدة. الأجزاء ذات المحتوى الفعلي القابل للقراءة هي: (1) وثيقة وكالة إلكترونية من وزارة العدل، و(2) حسابات تقدير قيمة حصص المورث في شركتي تخارج آبار وزيني والإضافة للأعمال العقارية. وفيما يلي تفريغ المحتوى

القابل للقراءة: [وثيقة وكالة - وزارة العدل، المملكة العربية السعودية صدرت هذه الوثيقة من النظام الإلكتروني وخدمات التوثيق، ويمكن التحقق من صحتها عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل.]بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأطراف: 1 - الموكل: أسامة بن أحمد بن عباس زيني، سعودي، رقم هوية 1008017301، أصالة عن نفسه.

2 - الوكيل: علي بن مشرف بن مفرح بن راشد، سعودي، رقم هوية 1064274077، أصالة عن نفسه.

النطاق والصلاحيات: يحق للوكيل توكيل الغير - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع - الاستلام والتسليم - الإقرار والإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء - طلب اليمين وردّها - إحضار الشهود والبيانات والطعن فيها - الإجابة وجرح المطالبات - المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة والمدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - تعيين الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - طلب التحكيم - طلب الحجز والتنفيذ ومراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب المنع من السفر ورفع - إنكار الخطوط والأختام والتواقيع - الطعن بالتزوير - التعديل - التماس إعادة النظر - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - قبول الأحكام ونفاذها - المطالبة بتنفيذ الأحكام - طلب تطبيق المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية - طلب الإدخال والتدخل - طلب التقاضي - استلام صكوك الأحكام - حضور جلسات جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - طلب نقض وطلب إحالة الدعوى - المراجعة لدى المحاكم ولجان فض المنازعات المالية والمصرفية واللجان العمالية واللجان الطبية الشرعية والمحاكم الإدارية (ديوان المظالم) والنيابة العامة ولجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية والضريبية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ولجنة تأديب المحامين بوزارة العدل ولجان

النظر في تظلمات العلامات التجارية ومخالفات نظام مراقبة البنوك - الإمهال - إضافة المادتين 231 و232 من نظام المرافعات الشرعية - مراجعة وزارة العدل والداخلية والخارجية والتجارة وفروعها وأقسامها - مراجعة المباحث الجنائية والإدارية ورئاسة أمن الدولة والرئاسة العامة للاستخبارات ومراكز الشرطة والإمارة وإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية - مراجعة المجلس الأعلى للقضاء - مراجعة النيابة العامة ووزارة الاستثمار - مراجعة مؤسسة النقد العربي السعودي - مراجعة البنوك.

رقم الوكالة: 451560570 تاريخ إصدار الوكالة:
1445/03/20 هـ | 2023/10/05 م تاريخ إنهاء الوكالة:
1446/03/20 هـ | 2024/09/23 م حالة الوكالة: معتمدة
ةينورتكلإلا تالاكولا تامدخ: ةلاكولا ردصم حسابات تقدير قيمة
حصص المورث (مرفق) حصة الشيخ أحمد عباس زيني من
شركة تخارج آبار وزيني 1428 هـ: $279. \times 136,750,000 =$
38,153,250 حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة الضيافة
للأعمال العقارية 1429 هـ (حصة آل زيني من الشركة):
 $779. \times 228,785,567 = 178,223,956.69$ حصة الشيخ
أحمد عباس زيني: $279. \times 178,223,956.69 =$
49,724,483.92 إجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس
زيني رحمه الله: $49,724,483.92 + 38,153,250 =$
87,877,733.92 [انتهى المحتوى القابل للقراءة. باقي المستند
تكرار للعنوان بالترميز المعكوس].

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-074 – مذكرة إلحاقية على التماس الشيخ أسامه زيني -
القضية 42824717 docx
بطاقة الوثيقة

DOC-074	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة إلحاقية على التماس الشيخ أسامه زيني - القضية 42824717.docx	عنوان الوثيقة
20/09/1431	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
559-554	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1q_HFBphb1eUvasmZs2w5IXBcC--BuaHL/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

مذكرة إلحاقية ببيان أهم التناقضات التي تعزز قبول التماس إعادة النظر

الوقائع: أجمالها في النقاط التالية:

وقّع الملتمس عقدًا صحيحًا مع والده بتاريخ 20/09/1431هـ، وعليه أيضا توقيع البائع وهناك شهود هم: الأستاذ فيصل القثامي، والأستاذ عدنان النهدي، والأستاذ عماد القرعاوي، وهو تصرف صحيح ومتوافق مع صحيح الشرع والنظام وتم هذا البيع صحيحا

في حياة (البائع) وهو المورث، ودون أي قيود أو ملحوظات شرعية أو نظامية تطعن في أهلية الطرفين وقت توقيع العقد، فهو بيع صحيح تم بتراضي الطرفين لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراض" متوافق مع صحيح الشرع يجب الوفاء به، كما أنه لم يعترض أحد وقتها على صحة البيع.

صدر الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الإدارية بجدة الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 2/12/1432هـ متضمنا التصالح بين الملتمس ضدهم، وبين موكلي، والذي تم الاتفاق والتراضي عليه بعد عقد البيع المشار إليه أعلاه وتحديدا في تاريخ 1/12/1432هـ، على ألا تكون لهم أي مطالبات على (شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري (4030196102) وغيرها من الشركات المحددة في الصلح وعددها (11) شركة) ويعتبر التخارج بالصلح -كما ورد فيه نصا- إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة موكلي، وإسقاطا لحق المستأنف في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات، وعليه يسقط حقه في المطالبة فيما يتعلق بهذه الشركات.

أقام المستأنف ضدهم الدعوى رقم (42824717) وتاريخ 25/12/1442هـ في المحكمة التجارية، وطالبوا فيها بإبطال عقد البيع ثم بحصتهم من البيع ثم إعادة تقييم الحصص على اعتبار أن البيع صحيح ولكن فيه غبن، مع العلم أن هذا البيع تم في حياة المورث وبمقتضى اتفاق مع الشروط الشرعية وحال حياته، ثم صدر حكم محكمة الاستئناف رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ، بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ثم أقام المستأنف ضده العديد من القضايا ضد موكلي أغلبها كيدية تم خسارتها.

فضيلة الشيخ نحيط فضيلتكم علما بوجود عدد من التناقضات توجب إعادة النظر في الحكم وقبول الالتماس ومنها: أولا: التناقض حول المورث: تناقض الحكم في أسبابه حيث ذكر في

ص 14 بأن خطاب قاضي المحكمة العامة بجدة المؤرخ في 18/2/1442هـ والذي حضر فيه المورث أمامه من أجل توكيل ابنه أسامة، "أقر المورث بأنه لم يبع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه، والمثبت بالصك رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ... إلى أن قال: "كما أن الثابت صدور تقرير طبي من مدينة الملك عبد العزيز الطبية (مستشفى الحرس الوطني) بتاريخ 2/12/1431هـ يبين عدم إدراك المورث، وعززه تقرير طبي في مستشفى الصحة النفسية المؤرخ في 8/6/1432هـ حيث أثبت في طياته أن المورث يعاني من النسيان. يكمن التناقض في أن الدائرة لم تأخذ بالعقد الصحيح الذي تم قبل تاريخ التقرير الطبي، ثم أثبتت أنه ينسى ولم تأخذ بذلك في حسابها عندما تحدثت عن إقراره بأنه لم يبع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه؟

كما أن توقيع المورث -وهو التاجر الخبير- على العقد عام 1431، واستمر هو والولي عليه إلى وفاته عام 1437هـ دون أن يطالب بأي حقوق إضافية تجاه الشركة أو أبنائه يجعل الحق مستقرا للمشتري وهو المدعى عليه.

ثانيا: بالنسبة للحصص: ذكر في الأسباب أن قرار الشركاء بنقل الحصص للشيخ أسامة كان على أساس مبلغ (450.000) أربعمئة وخمسون ألف ريال، في حين أن القيمة السوقية التي أوردها تقرير أبو غزالة كانت بإجمالي: (368.757.931) مليون، ولم يدقق فضيلته في أن البيع وانتقال الحصص جاء وفقا لعقد البيع مقابل مبلغ (120.000.000) مائة وعشرون مليوناً، وقد نقلت الدائرة تفصيلها في الأسباب، بالرغم من وجود ثلاثة مبالغ ووجود تناقض صارخ يستحيل معه منطقاً وواقعاً الجمع، مع أن البيع تم بموجب العقد الصحيح الذي تم من طرفين يقصدان إيقاعه، وانصبت إرادتهما على وجوده. وعدم أخذ الدائرة بما تم في العقد -الذي تم صحيحاً شرعاً ونظاماً- يعد مخالفة توجب إعادة النظر في الحكم، حيث علمت الدائرة بوجود العقد وأنه

يشتمل على آلية سداد المبلغ، ولم تطلب إثبات السداد، ولم تتأكد هل تم وفق العقد أو لا؟ كان يجب على المحكمة مراعاة القيمة الحقيقية وأقربها للواقع والمحقق لإرادة الطرفين، وتكرر نفس الخطأ في الحكم الاستئناف.

ثالثاً: التناقض في صفة البائع: تارةً يدعي أنه باع الحصص بصفته قيماً على والده (باع الحصص لنفسه كما في ص 2) فدور "القيم" هو حماية أصول القاصر (والده) وأداؤها بأعلى قيمة ممكنة. وتارةً أخرى يذكر أن انتقال الحصص جاء نتيجة بيع الوالد المورث -رحمه الله- للمستأنف وفق عقد البيع كما في ثالثاً من الأسباب ص 4. ودور "المشتري" هو الحصول على الأصل بأقل سعر ممكن. الجمع بين هاتين الصفتين في نفس الشخص يشكل إخلالاً جسيماً بواجب الأمانة.

رابعاً: التناقض في الإجراءات: الحكم الابتدائي: تم الطعن في العقد وذهب لمركز التحقيقات الجنائية.. ثم توقف الأمر دون أن يتأكد القاضي من صحة العقد، وهو الأساس في إثبات البيع وتمامه، كما لم تجر الدائرة المقتضى الشرعي تجاه العقد الصحيح الموقع من الطرفين بكامل إرادتهما وأهليتهما، كما لم تخصم الدائرة ما تم سداده من ديون من مبلغ الحصص، كما لم تعتبر الدائرة مبلغ الأجرة التي حددها المورث (وهو البائع) للطرف الثاني (وهو المدعى عليه في هذه الدعوى - الملتمس) عن فترة ما قبل العقد، فأجرة المشتري (المدعى عليه الملتمس)، لم تعتبرها الدائرة مستحقة له في ذمة البائع (المورث).

وجرى في حكم الاستئناف عدد من التناقضات في إجراءات الإثبات ومنها: أن الحكم أشار إلى أن الدائرة الابتدائية أغفلت إجراءات التحقق من التوقيعات والمستندات البنكية التي تثبت دفع الثمن، وأن المدعى لم يقدم دليلاً مادياً على عدم الاستلام، بينما المدعى عليه قدم مستندات بنكية تثبت الدفع، ومع ذلك لم يتم الأخذ بصحيح العقد وآثاره، ومنها: أن المحكمة رفضت

استجواب والدة موكلنا لإبطال الوكالات ورأت أن ذلك حق جوازي لها، ثم اطلعت على فيديو لها تبطل فيه الوكالات، ثم ذكرت أن الطلب غير مقبول ولم تسبب لذلك رغم أنه أمر فيصلي في الدعوى، والفيديو الذي اطلعت عليه هو دليل بموجب نظام الإثبات. ومنها: أن الحكم أغفل ما يلي: 1- توقيع المورث على عقد البيع والتخارج أمام كاتب العدل. 2- المستندات البنكية التي تثبت تلقى المورث للمبلغ المتفق عليه (120,000,000 ريال)، وقيام موكلي بدفع ديون على والده المورث من هذا المبلغ، بينما اعتمد الحكم على دليل غير محكم يتمثل في تقرير المحاسب رغم ما عليه من ملحوظات. 3- إغفال التوقيت: فالتقييم تم بعد سنة كاملة من البيع (1432هـ بينما البيع تم في 1431هـ)، ولا يخفى أنه في عالم الشركات فإن مدة سنة كافية لحدوث تغيرات جذرية في القيمة، خاصة وهناك عوامل رفعت القيمة لم تؤخذ في الحسبان مثل دخول شريك جديد وهو (شركة أوزكو المحدودة) كمساهم بمالها للشركة بعد شراء الحصص، وهو بحد ذاته عامل يرفع القيمة السوقية للشركة ككل، فلا يصح تقييم الحصص بمعزل عن هذا الحدث الجوهري، كما أن التقرير مجرد رأي استشاري لا يرقى إلى مستوى الدليل القاطع الذي ينقض مستندات رسمية موثقة مثل: (عقد محرر وموقع رسميا، ومستندات بنكية).

خامسا: التناقض في الموقف من عقد البيع: ورد في صك الحكم ص (2) أن الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ المنظورة لدى القاضي صالح محمد الزايدي في المحكمة العامة بجدة طالب فيها المدعي بإبطال العقد الذي تم بمقابل مبلغ (120 مليون ريال، ومعنى هذا أن العقد غير مطعون فيه في ذاته ولكنه يطالب بإبطاله للغبن، وورد في نفس الصك ص (3) طعن المدعين في صحته "مؤكد أن المدعين يطعنون في صحة هذا العقد شكلا ومضمونا"، وذلك بالتزوير ووصل الأمر للتحقيقات الجنائية ثم تراجعوا، ففي البداية: أقرّ بالبيع ولكن طالب بإبطال العقد. ثم لاحقا: طعن في صحة العقد وادعى أنه

مزور أو غير صحيح. إن التمسك بالعقد ثم الطعن في صحته وادعاء تزوير التوقيع، يدل على ضعف الموقف، وعدم التماسك فعندما أدرك المدعي أن دفاعه القائم على الطعن في مشروعية العقد بادعاء التزوير لجأ إلى الدفع بالغبن الفاحش. ومع ذلك لم تبطل المحكمة عقد البيع رغم الطعن فيه بالتزوير، ولم تأخذ به ولم تعمل آثاره وفقا لنظام المعاملات المدنية المواد (94-95).

وجاء في حكم محكمة الاستئناف: حول العقد ص (15) في الأسباب ما يدل على التناقض العجيب ونصه: "وبما أن القرائن محتفة بعدم صحة عقد البيع، ووقوع الغبن الفاحش فيه على القول بصحته، والدائرة القضائية غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته" وهذا تناقض ظاهر فكيف تكون الدائرة غير ملزمة بتحقيق العقد الذي وجدت من القرائن ما يرجح لديها عدم صحته، ثم تقول إنها غير ملزمة بتحقيق العقد إلا إذا كانت المستندات لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته؟ أضف إلى ذلك ما تم الطعن به من قبل المدعين بالتزوير. كما ذكرت الدائرة في الأسباب كذلك ص (15) بأن "الدعوى الماثلة متوجهة ليس لإنكار واقعة البيع وعدم صحتها، بل للغبن في قيمة المبيع ليس إلا" والحق أن البحث في الغبن يتوقف وينحسر عند إرادة المتبايعين خاصة وأنها كانا بكامل حريتهما وأهليتهما، ولو كان الثمن أقل من ذلك، فالتحقق من صحة البيع ينسف ما بعده من إجراءات خاصة إذا ثبت أن البائع والمشتري كلاهما تاجرين وتم البيع حال أهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما.

وبالرغم من الملحوظة السابقة بأن المحكمة غير معنية بتحقيق صحة عقد البيع من عدمه إلا أنها جازمت في ص (15) بقولها: "وبما أن القرائن محتفة بكون المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس، كما أن القرائن احتفت بكونه غير مدرك وفاقد للأهلية" وهذه النتيجة تناقض التواريخ الثابتة من

كون العقد تم صحيحا بتوقيع المورث، وحال أهليته فتواريخ المستشفى والصحة النفسية لاحقة لتاريخ العقد وليس قبله، كما أن الحكم طرح كما جاء في أسبابه المحرر الرسمي ومضمونه عندما قال: " وحيث وإن كان البيع أجرت عليه وزارة التجارة وكاتب العدل الإمضاء وأصبحت محررات رسمية إلا أن دورهما يقتصر على توثيق ما يطلب منهما توثيقه وفقا للإجراءات المطبقة لديهما، دون ما ينشأ عن ذلك الإثبات أو الإمضاء من أثر لاحق أو سابق " ثم ناقض الحكم نفسه عندما استدل بالمادة (26) من نظام الإثبات التي نصت على أن "مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك". والثابت وجود عقد ووجود توقيع وهو محرر رسمي ولم تأخذ الدائرة به، فهو دليل ثابت طرحته الدائرة في مقابل قرائن؟! "والثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد". ويتناقض قول الدائرة في الأسباب ص (16) مع الثابت شرعا ونظاما: " ذلك أن المدعي لم يطلب الاسترداد لها، ولم ينكر واقعة البيع لها، إنما يطعن في صحة القيمة التي ابتاعها المدعى عليه، وفقا لما أسس به الدعوى من وجود الغبن الفاحش، وكون المورث فاقدا للأهلية والإدراك، وعليه فلا يمكن إعمال هذه المواد آنفة الذكر على الواقعة محل الدعوى". وهذا يتناقض مع الثابت فقها ونظاما من أنه إذا تم العقد بإرادة صحيحة فلا يعدل عنها إلى غيرها. كما يتناقض مع الثابت من تواريخ التقارير الطبية التي تثبت بيقين أنها بعد العقد وليست قبله.

ثامنا: التناقض بين سبب إحالة الدعوى والحكم: ذكر الحكم في أسبابه أن القضية محالة من المحكمة العامة التي صدر منها الصك رقم (3855849) وتاريخ 25/10/1438هـ في القضية رقم (3218883) وتاريخ 4/3/1432هـ، واستدلت في اختصاصها بالمادة (78) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ونص الحاجة منها: " فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى " وحيث كانت الدعوى مرفوعة أساسا للنظر في إبطال عقد البيع فقد كان من الواجب

على المحكمة أن تنظر في هذه الجزئية، ولكن المحكمة التجارية نظرت إلى قيمة الحصص. وهذا يبين التناقض الصريح بين طبيعة الدعوى الحقيقة وهي النزاع في صحة العقد والمطالبة بإبطاله، وبين ما انتهى إليه الحال من تقييم حصص في شركة. والله يحفظكم ويرعاكم

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-075 – مذكرة إلحاقية - تناقض الحكم - 28-01-2026 (وورد) بطاقة الوثيقة

DOC-075	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
مذكرة إلحاقية - تناقض الحكم - 28-01-2026 (وورد)	عنوان الوثيقة
28-01-2026	التاريخ الميلادي
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
565-560	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1yvEdXbdtkFAiO9aKhyqj93YUDRI6GNTT/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الاستئنافية الثانية
بمحكمة الاستئناف بجدة حفظهم الله، السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته الموضوع: مذكرة إلحاقية ببيان أهم التناقضات في
الحكم رقم (4431025114) وتاريخ 01/01/1445هـ في
القضية رقم (42824717) وتاريخ 25/12/1442هـ والمؤيد من
دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (4530241622،
وتاريخ 13/3/1445هـ إشارة للموضوع أعلاه
وإلى التماس إعادة النظر المقدم عن موكلنا أسامة أحمد عباس
زيني بموجب الوكالة رقم (.....) وتاريخ.../.../.... نتقدم

لأصحاب الفضيلة بهذه المذكرة الإلحاقية ببيان أهم التناقضات في الحكم مما يوجب إعادة النظر فيه.

الوقائع: أجمالها في النقاط التالية:

وَقَّع الملتمس عقدًا صحيحًا مع والده بتاريخ 20/09/1431هـ، وعليه توقيع البائع وثلاثة شهود هم: الأستاذ فيصل القثامي، والأستاذ عدنان النهدي، والأستاذ عبده مسعد الوصابي، وهو تصرف صحيح ومتوافق مع صحيح الشرع والنظام وتم هذا البيع صحيحا في حياة (البائع) وهو المورث، ودون أي قيود أو ملحوظات شرعية أو نظامية تطعن في أهلية الطرفين وقت توقيع العقد، فهو بيع صحيح تم بتراضي الطرفين لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما البيعُ عن تراضٍ " متوافق مع صحيح الشرع يجب الوفاء به، كما أنه لم يعترض أحد وقتها على صحة البيع.

صدر الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الإدارية بجدة الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 2/12/1432هـ متضمنا التصالح بين الملتمس ضدهم، وبين موكلي، والذي تم بالاتفاق والتراضي بعد عقد البيع المشار إليه أعلاه وتحديدا في تاريخ 2/12/1432هـ، على ألا تكون لهم أي مطالبات على (شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري (4030169102) وغيرها من الشركات المحددة في الصلح وعددها (11) شركة) ويعتبر التخارج بالصلح -كما ورد فيه نصا- إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة موكلي، وإسقاطا لحق المستأنف في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات، وعليه يسقط حقه في المطالبة فيما يتعلق بهذه الشركات.

أقام المستأنف ضدهم الدعوى رقم (42824717) وتاريخ 25/12/1442هـ في المحكمة التجارية، وطالبوا فيها بإبطال عقد البيع ثم طالبوا بحصتهم من البيع ثم إعادة تقييم الحصص على اعتبار أن البيع صحيح ولكن فيه غبن، مع العلم أن هذا البيع تم في حياة المورث وبعقد يتوافق مع الشروط الشرعية وحال

حياته، ثم صدر حكم محكمة الاستئناف رقم (4530241622) بتاريخ 13/03/1445هـ، بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ثم أقام المستأنف ضده العديد من القضايا ضد موكلها كيدية تم خسارتها.

أصحاب الفضيلة: نحيطكم علما بوجود عدد من التناقضات توجب إعادة النظر في الحكم وقبول الالتماس ومنها: أولا: التناقض حول المورث: تناقض الحكم في أسبابه حيث ذكر في ص 14 بأن خطاب قاضي المحكمة العامة بجدة المؤرخ في 18/2/1442هـ والذي حضر فيه المورث أمامه من أجل توكيل ابنه أسامة، "أقر المورث بأنه لم يبع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه، والمثبت بالصك رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ... إلى أن قال: "كما أن الثابت صدور تقرير طبي من مدينة الملك عبد العزيز الطبية (مستشفى الحرس الوطني) بتاريخ 2/12/1431هـ يبين عدم إدراك المورث، وعززه تقرير طبي في مستشفى الصحة النفسية المؤرخ في 8/6/1432هـ حيث أثبت في طياته أن المورث يعاني من النسيان. يكمن التناقض في أن الدائرة لم تأخذ بالعقد الصحيح الذي تم صحيحا قبل تاريخ التقرير الطبي، ثم أثبتت أنه ينسى ولم تأخذ بذلك في حسابها عندما تحدثت عن إقراره بأنه لم يبع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه؟

كما أن توقيع المورث -وهو التاجر الخبير- على العقد عام 1431، واستمر هو والمورث إلى وفاته عام 1438هـ دون أن يطالب بأي حقوق إضافية تجاه الشركة أو أبنائه يجعل الحق مستقرا للمشتري وهو المدعى عليه، ولا يقلل من صحته تأخر الإفراغ لما بعد سداد الرهن.

ثانيا: التناقض حول الحصص: ذكر في الأسباب أن قرار الشركاء بنقل الحصص للشيخ أسامة كان على أساس مبلغ (450.000) أربعمائة وخمسون ألف ريال، في حين أن القيمة السوقية التي أوردها تقرير أبو غزالة كانت بإجمالي: (368.757.931) مليون،

في حين أن الثابت هو أن انتقال الحصص جاء وفقاً لعقد البيع مقابل مبلغ (120.000.000) مائة وعشرون مليوناً، فرغم وجود ثلاثة مبالغ ووجود تناقض صارخ يستحيل معه منطقاً وواقعاً الجمع، مع أن البيع تم بموجب العقد الصحيح الذي تم من طرفين سليمين راشدين يقصدان إيقاعه، وانصبت إرادتهما على وجوده. وعدم أخذ الدائرة بمبلغ العقد -الذي تم صحيحاً شرعاً ونظاماً- وهذا التناقض غير المسبب له وغير المبرر، يعد مخالفة توجب إعادة النظر في الحكم، حيث علمت الدائرة بوجود العقد وأنه يشتمل على آلية سداد المبلغ، ولم تطلب إثبات السداد، ولم تتأكد هل تم وفق العقد أو لا؟ كان يجب على المحكمة مراعاة القيمة الحقيقية وأقربها للواقع والمحقق لإرادة الطرفين، وتكرر نفس الخطأ في الحكم الاستئناف.

ثالثاً: التناقض في الإجراءات: الحكم الابتدائي: 1- لم تجرِ الدائرة المقتضى الشرعي تجاه العقد الصحيح الموقع من الطرفين بكامل إرادتهما وأهليتهما، فقد تم الطعن أمامها على العقد وذهب لمركز التحقيقات الجنائية.. ثم توقف الأمر دون أن يتأكد القاضي من صحة العقد، ولم يطلب نتيجة التحقيقات، بالرغم من أنه الأساس في إثبات البيع وتمامه، 2- وأيضاً: لم تخصم الدائرة ما تم سداؤه من ديون من مبلغ الحصص، 3- وأيضاً: لم تعتبر الدائرة مبلغ الأجرة التي حددها المورث (وهو البائع) للطرف الثاني (وهو المدعى عليه في هذه الدعوى - الملتمس) عن فترة ما قبل العقد، فأجرة المشتري (المدعى عليه الملتمس)، لم تعتبرها الدائرة مستحقة له في ذمة البائع (المورث).

وجرى في حكم الاستئناف عدد من التناقضات في إجراءات الإثبات ومنها: 1- أن الحكم أشار إلى أن الدائرة الابتدائية أغفلت إجراءات التحقق من التوقيعات والمستندات البنكية التي تثبت دفع الثمن، وأن المدعى لم يقدم دليلاً مادياً على عدم الاستلام، بينما المدعى عليه قدم مستندات بنكية تثبت الدفع، ومع ذلك لم يتم الأخذ بصحيح العقد وآثاره، ولا بمستندات المدعى عليه

(الملمس).: 2- أن المحكمة رفضت استجواب والدة موكلنا لإبطال الوكالات ورأت أن ذلك حق جوازي لها، ثم اطلعت على فيديو لها تبطل فيه الوكالات، ثم ذكرت أن الطلب غير مقبول ولم تسبب لذلك رغم أنه أمر جوهري في الدعوى، والفيديو الذي اطلعت عليه هو دليل بموجب نظام الإثبات. 3- أن الحكم أغفل ما يلي: أ. توقيع المورث على عقد البيع والتخارج أمام كاتب العدل. ب. المستندات البنكية التي تثبت تلقى المورث للمبلغ المتفق عليه (120,000,000 ريال)، وقيام موكلي بدفع ديون على والده المورث من هذا المبلغ، بينما اعتمد الحكم على دليل غير محكم يتمثل في تقرير المحاسب رغم ما عليه من ملحوظات. 3- إغفال وعدم مراعاة التوقيت: فالتقييم تم بعد سنة كاملة من البيع (1432هـ بينما البيع تم في 1431هـ)، ولا يخفى أنه في عالم الشركات فإن مدة سنة كافية لحدوث تغيرات جذرية في القيمة، خاصة وهناك عوامل رفعت القيمة لم تؤخذ في الحسبان مثل دخول شريك جديد وهو (شركة أوزكو المحدودة) كمساهم بمالها للشركة بعد شراء الحصص، وهو بحد ذاته عامل يرفع القيمة السوقية للشركة ككل، فلا يصح تقييم الحصص بمعزل عن هذا الحدث الجوهري، كما أن التقرير مجرد رأي استشاري لا يرقى إلى مستوى الدليل القاطع الذي ينقض مستندات رسمية موثقة مثل: (عقد محرر صحيح وموقع وعليه شهود، ومستندات بنكية).

خامسا: التناقض في الموقف من عقد البيع: 1- ورد في صك الحكم ص (2) أن الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ المنظورة لدى القاضي صالح محمد الزايدي في المحكمة العامة بجدة طالب فيها المدعي بإبطال العقد الذي تم بمقابل مبلغ (120) مليون ريال، ومعنى هذا أن سبب الطعن في العقد هو الثمن أو المقابل، وورد في نفس الصك ص (3) طعن المدعين في صحته "مؤكد أن المدعين يطعنون في صحة هذا العقد شكلا ومضمونا"، وذلك بالتزوير ووصل الأمر للتحقيقات الجنائية ثم تراجعوا، ففي البداية: أقرّ بالبيع ولكن طالب بإبطال

العقد. ثم لاحقاً: طعن في صحة العقد وادعى أنه مزور أو غير صحيح. إن التمسك بالعقد ثم الطعن في صحته وادعاء تزوير التوقيع، يدل على ضعف الموقف، وعدم التماسك ثم عندما أدرك المدعي أن دفاعه القائم على الطعن في مشروعية العقد بادعاء التزوير لجأ إلى الدفع بالغبن الفاحش. ومع ذلك لم تبطل المحكمة عقد البيع رغم الطعن فيه بالتزوير، ولم تأخذ به ولم تعمل آثاره وفقاً لنظام المعاملات المدنية المواد (94-95).

2- جاء في حكم محكمة الاستئناف: حول العقد ص (15) في الأسباب ما يدل على التناقض العجيب ونصه: "وبما أن القرائن محتفة بعدم صحة عقد البيع، ووقوع الغبن الفاحش فيه على القول بصحته، والدائرة القضائية غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته" وهذا تناقض ظاهر فكيف تكون الدائرة غير ملزمة بتحقيق العقد الذي وجدت من القرائن ما يرجح لديها عدم صحته، ثم تقول إنها غير ملزمة بتحقيق العقد إلا إذا كانت المستندات لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته؟ أضف إلى ذلك ما تم الطعن به من قبل المدعين بالتزوير، فهو يعزز أن تقوم الدائرة بالتدقيق من تلقاء نفسها.

3- كما ذكرت الدائرة في الأسباب كذلك ص (15) بأن "الدعوى الماثلة متوجهة ليس لإنكار واقعة البيع وعدم صحتها، بل للغبن في قيمة المبيع ليس إلا" والحق أن البحث في الغبن يتوقف وينحسر عند إرادة المتبايعين خاصة وأنهما كانا بكامل حريتهما وأهليتهما، ولو كان الثمن أقل من ذلك، فالتحقق من صحة البيع ينسف ما بعده من إجراءات خاصة إذا ثبت أن البائع والمشتري كلاهما تاجرين، وتم البيع حال أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً.

4- وبالرغم من الملحوظة السابقة بأن المحكمة غير معنية بتحقيق صحة عقد البيع من عدمه إلا أنها جازمت في ص (15) بقولها: "وبما أن القرائن محتفة بكون المورث لم يوقع أصالة

على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس، كما أن القرائن احتفت بكونه غير مدرك وفاقدا للأهلية" وهذه النتيجة تناقض التواريخ الثابتة من كون العقد تم صحيحا بتوقيع المورث، وحال أهليته فتواريخ المستشفى والصحة النفسية لاحقة لتاريخ العقد وليس قبله، كما أن الحكم طرح كما جاء في أسبابه المحرر الرسمي ومضمونه عندما قال: " وحيث وإن كان البيع أجرت عليه وزارة التجارة وكاتب العدل الإمضاء وأصبحت محررات رسمية إلا أن دورهما يقتصر على توثيق ما يطلب منهما توثيقه وفقا للإجراءات المطبقة لديهما، دون ما ينشأ عن ذلك الإثبات أو الإمضاء من أثر لاحق أو سابق" ثم ناقض الحكم نفسه عندما استدل بالمادة (26) من نظام الإثبات التي نصت على أن "مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك". والثابت وجود عقد ووجود توقيع وهو محرر ولم تأخذ الدائرة به، فهو دليل ثابت طرحته الدائرة في مقابل قرائن؟! "والثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد".

5- ويتناقض قول الدائرة في الأسباب ص (16) مع الثابت شرعا ونظاما: " ذلك أن المدعي لم يطلب الاسترداد لها، ولم ينكر واقعة البيع لها، إنما يطعن في صحة القيمة التي ابتاعها المدعي عليه، وفقا لما أسس به الدعوى من وجود الغبن الفاحش، وكون المورث فاقدا للأهلية والإدراك، وعليه فلا يمكن إعمال هذه المواد آنفة الذكر على الواقعة محل الدعوى". وهذا يتناقض مع الثابت فقها ونظاما من أنه إذا تم العقد بإرادة صحيحة فلا يعدل عنها إلى غيرها. كما يتناقض مع الثابت من تواريخ التقارير الطبية التي تثبت بيقين أنها بعد العقد وليست قبله.

سادسًا: التناقض بين سبب إحالة الدعوى والحكم: ذكر الحكم في أسبابه أن القضية محالة من المحكمة العامة التي صدر منها الصك رقم (3855849) وتاريخ 25/10/1438هـ في القضية رقم (3218883) وتاريخ 4/3/1432هـ، واستدلت في اختصاصها بالمادة (78) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية،

ونص الحاجة منها: " فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى " وحيث كانت الدعوى مرفوعة أساسا للنظر في إبطال عقد البيع فقد كان من الواجب على المحكمة أن تنظر في هذه الجزئية، ولكن المحكمة التجارية نظرت إلى قيمة الحصص. وهذا يبين التناقض الصريح بين طبيعة الدعوى الحقيقة وهي النزاع في صحة العقد والمطالبة بإبطاله، وبين ما انتهى إليه الحال من تقييم حصص في شركة. والله يحفظكم ويرعاكم

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-076 – مذكرة إلحاقية على قضية 42824717 - التماس -
تناقض الحكم - pdf.2026-01-28
بطاقة الوثيقة

DOC-076	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
مذكرة إلحاقية على قضية 42824717 - التماس - تناقض الحكم - pdf.2026-01-28	عنوان الوثيقة
28-01-2026	التاريخ الميلادي
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
568-566	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1QhraGTLqahO3qHLnUTVPtHtuweP4Nos1/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الاستئنافية الثانية
بمحكمة الاستئناف بجدة حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته الموضوع: مذكرة إلحاقية ببيان أهم التناقضات في
الحكم رقم (5 5751175110 5) وتاريخ 01/1555/10هـ في
القضية رقم (57751711) وتاريخ 557/117/75هـ والمؤيد من
دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (45707515571
«تاريخ 55/7/17هـ إشارة للموضوع أعلاه

وإلى التماس إعادة النظر المقدم عن موكلنا أسامة أحمد عباس زيني بموجب الوكالة رقم (.....) وتاريخ.../.../.... نتقدم لأصحاب الفضيلة بهذه المذكرة الإلحاقية ببيان أهم التناقضات في الحكم مما يوجب إعادة النظر فيه.

الوقائع: أجمالها في النقاط التالية:

١- وقع الملتمس عقدًا صحيحًا مع والده بتاريخ ١١/١١/١٩٩٠ وعليه توقيع البائع وثلاثة شهود هم: الأستاذ فيصل القثامي» والأستاذ عدنان النهدي» والأستاذ عبده مسعد الوصابي « وهو تصرف صحيح ومتوافق مع صحيح الشرع والنظام وتم هذا البيع صحيحا في حياة (البائع) وهو المورث؛ ودون أي قيود أو ملحوظات شرعية أو نظامية تطعن في أهلية الطرفين وقت توقيع العقد» فهو بيع صحيح تم بتراضي الطرفين لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما البيع عن تراض" متوافق مع صحيح الشرع يجب الوفاء به» كما أنه لم يعترض أحد وقتها على صحة البيع.

(١٨٥١/١٧٧١ صدر الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الإدارية بجدة الصادر برقم ١- متضمنا التصالح بين الملتمس ضدهم وبين موكلتي والذي تم بالاتفاق والتراضي بعد ١٥ ١١٧٧/٥٧٧/٧ تاريخ عقد البيع المشار إليه أعلاه وتحديدًا في تاريخ ١١/٧/١٩٧٧هـ على ألا تكون لهم أي مطالبات على (شركة وغيرها من الشركات المحددة في الصلح وعددها ٥ ١٥٧٥١٧٥٥١٧٠٧٠٧) أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري المستأنف في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات» وعليه يسقط حقه في المطالبة فيما يتعلق بهذه الشركات.

- أقام المستأنف ضدهم الدعوى رقم (٥٧/٨٧ ٥١٧١٧١) وتاريخ ٥١ ٥٥٧/١٧/٧٥ في المحكمة التجارية» وطالبوا فيها بإبطال عقد البيع ثم طالبوا بحصتهم من البيع ثم إعادة تقييم الحمصص على اعتبار أن البيع صحيح ولكن فيه غبن» مع العلم أن هذا البيع

تم في حياة المورث وبعقد يتوافق مع الشروط الشرعية وحال حياته» ثم صدر حكم محكمة الاستئناف رقم (5570751777) وتاريخ 555/07/١7 هـ بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ثم أقام المستأنف ضده العديد من القضايا ضد موكلها كيدية تم خسارتها.

أصحاب الفضيلة: نحيطكم علما بوجود عدد من التناقضات توجب إعادة النظر في الحكم وقبول الالتماس ومنها: أولا: التناقض حول المورث: تناقض الحكم في أسبابه حيث ذكر في ص؛ ١ بأن خطاب قاضي المحكمة العامة بجدة المؤرخ في 5457/7/١6 هـ والذي حضر فيه المورث أمامه من أجل توكيل ابنه أسامة» "أقر المورث بأنه لم يبع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه» والمثبت بالصك رقم (3؟5؟/85595) وتاريخ 5757/5/8 هـ "...

إلى أن قال: "كما أن الثابت صدور تقرير طبي من مدينة الملك عبد العزيز الطبية (مستشفى الحرس الوطني) بتاريخ 75 اهبين عدم إدراك المورث» وعزره تقرير طبي في مستشفى الصحة النفسية المؤرخ في هـ حيث أثبت في طياته أن المورث يعاني من النسيان.

يكمن التناقض في أن الدائرة لم تأخذ بالعقد الصحيح الذي تم صحيحا قبل تاريخ التقرير الطبيء ثم أثبتت أنه ينسى ولم تأخذ بذلك في حساباتها عندما تحدثت عن إقراره بأنه لم يبع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه؟

كما أن توقيع المورث -وهو التاجر الخبير- على العقد عام « ١57"١ واستمر هو والمورث إلى وفاته عام هـ دون أن يطالب بأي حقوق إضافية تجاه الشركة أو أبنائه يجعل الحق مستقرا للمشتري وهو المدعى عليه» ولا يقلل من صحته تأخر الإفراغ لما بعد سداد الرهن.

1 ثانيا: التناقض حول الحصص: ذكر في الأسباب أن قرار الشركاء بنقل الحصص للشيخ أسامة كان على أساس مبلغ (550,6٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال» في حين أن القيمة

السوقية التي أورها تقرير أبو غزالة كانت بإجمالي: (57,17517,471 مليون؟) في حين أن الثابت هو أن انتقال الحصص جاء وفقا لعقد البيع مقابل مبلغ ٠٠٠0٠٠0 مائة وعشرون مليوناً فرغ وجود ثلاثة مبالغ ووجود تناقض صارخ يستحيل معه منطقاً وواقعاً الجمع» مع أن البيع تم بموجب العقد الصحيح الذي تم من طرفين سليمين راشدين يقصدان إيقاعه. وانصبت إرادتهما على وجوده. وعدم أخذ الدائرة بمبلغ العقد - الذي تم صحيحاً شرعاً ونظاماً وهذا التناقض غير المسبب له وغير المبرر يعد مخالفة توجب إعادة النظر في الحكم» حيث علمت الدائرة بوجود العقد وأنه يشتمل على آلية سداد المبلغ» ولم تطلب إثبات السداد» ولم تتأكد هل تم وفق العقد أو لا؟ كان يجب على المحكمة مراعاة القيمة الحقيقية وأقربها للواقع والمحقق لإرادة الطرفين» وتكرر نفس الخطأ في الحكم الاستئناف.

ثالثاً: التناقض في الإجراءات: الحكم الابتدائي: ١- لم تجر الدائرة المقتضى الشرعي تجاه العقد الصحيح الموقع من الطرفين بكامل إرادتهما وأهليتهما فقد تم الطعن أمامها على العقد وذهب لمركز التحقيقات الجنائية.. ثم توقف الأمر دون أن يتأكد القاضي من صحة العقد ولم يطلب نتيجة التحقيقات؛ بالرغم من أنه الأساس في إثبات البيع وتماحه: ١- وأيضاً: لم تخصم الدائرة ما تم سداؤه من ديون من مبلغ الحمصصء ""- وأيضاً: لم تعتبر الدائرة مبلغ الأجرة التي حددها المورث (وهو البائع) للطرف الثاني (وهو المدعى عليه في هذه الدعوى- الملتمس) عن فترة ما قبل العقد فأجرة المشتري (المدعى عليه الملتمس)» لم تعتبرها الدائرة مستحقة له في ذمة البائع (المورث).

وجرى في حكم الاستئناف عدد من التناقضات في إجراءات الإثبات ومنها: ١- أن الحكم أشار إلى أن الدائرة الابتدائية أغفلت إجراءات التحقق من التوقيعات والمستندات البنكية التي ثبت

دفع الثمن» وأن المدعي لم يقدم دليلاً مادياً على عدم الاستلام بينما المدعى عليه قدم مستندات بنكية تثبت الدفع» ومع ذلك لم يتم الأخذ بصحيح العقد وآثاره. ولا بمستندات المدعى عليه (الملمس).: ؟- أن المحكمة رفضت استجواب والدة موكلنا لإبطال الوكالات ورأت أن ذلك حق جوازي لهاء ثم اطلعت على فيديو لها تبطل فيه الوكالات» ثم ذكرت أن الطلب غير مقبول ولم تسبب لذلك رغم أنه أمر جوهري في الدعوى. والفيديو الذي اطلعت عليه هو دليل بموجب نظام الإثبات. - أن الحكم أغفل ما يلي: أ. توقيع المورث على عقد البيع والتخارج أمام كاتب العدل. ب.

المستندات البنكية التي تثبت تلقى المورث للمبلغ المتفق عليه ١٠٠٠١٠٠٠١ (ريال)» وقيام موكلي بدفع ديون على والده المورث من هذا المبلغ؛ بينما اعتمد الحكم على دليل غير محكم يتمثل في تقرير المحاسب رغم ما عليه من ملحوظات. - إغفال وعدم مراعاة التوقيت: فالترقيم تم بعد سنة كاملة من البيع ١٥ 577١هـ بينما البيع تم في ١٥ 57١هـ» ولا يخفى أنه في عالم الشركات فإن مدة سنة كافية لحدوث تغيرات جذرية في القيمة» خاصة وهناك عوامل رفعت القيمة لم تؤخذ في الحسبان مثل دخول شريك جديد وهو (شركة أوزكو المحدودة) كمساهم بمالها للشركة بعد شراء الحصص وهو بحد ذاته عامل يرفع القيمة السوقية للشركة ككل فلا يصح تقييم الحصص بمعزل عن هذا الحدث الجوهريء كما أن التقرير مجرد رأي استشاري لا يرقى إلى مستوى الدليل القاطع الذي ينقض مستندات رسمية موثقة مثل: (عقد محرر صحيح وموقع وعليه شهودء ومستندات بنكية).

خامساً: التناقض في الموقف من عقد البيع: ١-ورد في صك الحكم ص ١) أن الدعوى رقم (372777537؟37) وتاريخ 57775/8هـ المنظورة لدى القاضي صالح محمد الزايدي في المحكمة العامة بجدة طالب فيها المدعي بإبطال العقد الذي تم

بمقابل مبلغ (١١١) مليون ريال» ومعنى هذا أن سبب الطعن في العقد هو الثمن أو المقابل» وورد في نفس الصك ص (؟) طعن المدعين في صحته "مؤكدًا أن المدعين يطعنون في صحة هذا العقد شكلاً ومضموناً"، وذلك بالتزوير ووصل الأمر للتحقيقات الجنائية ثم تراجعوا في البداية: أقرّ بالبيع ولكن طالب بإبطال العقد. ثم لاحقاً: طعن في صحة العقد وادعى أنه مزور أو غير صحيح. إن التمسك بالعقد ثم الطعن في صحته وادعاء تزوير التوقيع» يدل على ضعف الموقف , وعدم التماسك ثم عندما أدرك المدعي أن دفاعه القائم على الطعن في مشروعية العقد بادعاء 2 التزوير لجأ إلى الدفع بالغبن الفاحش. ومع ذلك لم تبطل المحكمة عقد البيع رغم الطعن فيه بالتزوير» ولم تأخذ به ولم تعمل آثاره وفقاً لنظام المعاملات المدنية المواد (35-55).

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

"- جاء في حكم محكمة الاستئناف: حول العقد ص (١5) في الأسباب ما يدل على التناقض العجيب ونصه: " وبما أن القرائن محتفة بعدم صحة عقد البيع؛ ووقوع الغبن الفاحش فيه على القول بصحته؛ والدائرة القضائية غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته " وهذا تناقض ظاهر فكيف تكون الدائرة غير ملزمة بتحقيق العقد الذي وجدت من القرائن ما يرجح لديها عدم صحته. ثم تقول إنها غير ملزمة بتحقيق العقد إلا إذا كانت المستندات لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته؟ أضف إلى ذلك ما تم الطعن به من قبل المدعين بالتزوير» فهو يعزز أن تقوم الدائرة بالتدقيق من تلقاء نفسها..

"- كما ذكرت الدائرة في الأسباب كذلك ص (١5) بأن "الدعوى الماثلة متوجهة ليس لإنكار واقعة البيع وعدم صحتها بل للغبن في قيمة المبيع ليس إلا" والحق أن البحث في الغبن يتوقف وينحسر عند إرادة المتبايعين خاصة وأنهما كانا بكامل حريتهما

وأهليتهما ولو كان الثمن أقل من ذلكء فالتحقق من صحة البيع ينسف ما بعده من إجراءات خاصة إذا ثبت أن البائع والمشتري كلاهما تاجرينء وتم البيع حال أهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما.

5 -وبالرغم من الملحوظة السابقة بأن المحكمة غير معنية بتحقيق صحة عقد البيع من عدمه إلا أنها جازمت في ص (١٥) بقولها: " وبما أن القرائن محتفة بكون المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس » كما أن القرائن احتفت بكونه غير مدرك وفاقد للأهلية " وهذه النتيجة تناقض التواريخ الثابتة من كون العقد تم صحيحا بتوقيع المورثء. وحال أهليته فتواريخ المستشفى والصحة النفسية لاحقة لتاريخ العقد وليس قبله.

كما أن الحكم طرح كما جاء في أسبابه المحرر الرسمي ومضمونه عندما قال: " وحيث وإن كان البيع أجرت عليه وزارة التجارة وكاتب العدل الإمضاء وأصبحت محررات رسمية إلا أن دورهما يقتصر على توثيق ما يطلب منهما توثيقه وفقا للإجراءات المطبقة لديهما دون ما ينشأ عن ذلك الإثبات أو الإمضاء من أثر لاحق أو سابق " ثم ناقض الحكم نفسه عندما استدل بالمادة (١٧) من نظام الإثبات التي نصت على أن "مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ما لم يثبت غير ذلك". والثابت وجود عقد ووجود توقيع وهو محرر ولم تأخذ الدائرة به » فهو دليل ثابت طرحته الدائرة في مقابل قرائن؟! "والثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد".

5-ويتناقض قول الدائرة في الأسباب ص (١٥) مع الثابت شرعا ونظاما: " ذلك أن المدعي لم يطلب الاسترداد لهاء ولم ينكر واقعة البيع لهاء إنما يطعن في صحة القيمة التي ابتاعها المدعى عليه » وفقا لما أسس به الدعوى من وجود الغبن الفاحشء وكون المورث فاقدا للأهلية والإدراك » وعليه فلا يمكن إعمال هذه المواد آنفة الذكر على الواقعة محل الدعوى". وهذا يتناقض مع الثابت فقها ونظاما من أنه إذا تم العقد بإرادة صحيحة فلا

يعدل عنها إلى غيرها. كما يتناقض مع الثابت من تواريخ التقارير الطبية التي تثبت بيقين أنها بعد العقد وليست قبله.

سادسًا: التناقض بين سبب إحالة الدعوى والحكم: ذكر الحكم في أسبابه أن القضية محالة من المحكمة العامة التي صدر منها الصك رقم (5855859) وتاريخ 57/01/75 هـ في القضية رقم (57\188485) وتاريخ 5 هـ واستدلت في اختصاصها بالمادة (72) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية» ونص الحاجة منها: " فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى " وحيث كانت الدعوى مرفوعة أساسا للنظر في إبطال عقد البيع فقد كان من الواجب على المحكمة أن تنظر في هذه الجزئية؛ « ولكن المحكمة التجارية نظرت إلى قيمة الحصص. وهذا يبين التناقض الصريح بين طبيعة الدعوى الحقيقة وهي النزاع في صحة العقد والمطالبة بإبطاله» وبين ما انتهى إليه الحال من تقييم حصص في شركة.

والله يحفظكم ويرعاكم 3 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-077 – مذكرة النقص الى المحكمة العليا بتاريخ 10-04-1445 - 42824717 - مرفق به عقود التخرج وتقرير احمد زيني رحمه.pdf بطاقة الوثيقة

DOC-077	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
مذكرة النقص الى المحكمة العليا بتاريخ 10-04-1445 - 42824717 - مرفق به عقود التخرج وتقرير احمد زيني رحمه.pdf	عنوان الوثيقة
10-04-1445	التاريخ الهجري
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
570-569	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1x6jb5RIYxxQpbQqNsTYhpwnGf4g5GoGJ/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكررة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[ةحفص لك سأريف سوكم زيمرتب ةديدع تارم رركم ناونعلا]
 أسامه بن احمد بن عباس زيني [ملاحظة المعالجة: مذكرة
 النقص إلى المحكمة العليا بتاريخ 10-04-1445هـ، القضية
 42824717، مرفق بها عقود التخرج وتقرير أحمد زيني رحمه
 الله. ملف PDF حجمه نحو 5.2 ميجابايت. معظم النص
 المستخرج عبارة عن العنوان "أسامة بن أحمد بن عباس زيني"
 مكرر بترميز عربي معكوس عبر صفحات عديدة. الجزء ذو

المحتوى الفعلي القابل للقراءة هو وثيقة وكالة إلكترونية صادرة عن وزارة العدل (مطابقة لما ورد في مرفقات أخرى بهذا الملف)، نصها كالتالي: [وثيقة وكالة - وزارة العدل، المملكة العربية السعودية صدرت هذه الوثيقة من النظام الإلكتروني وخدمات التوثيق، ويمكن التحقق من صحتها عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل.]بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأطراف: 1 - الموكل: أسامة بن أحمد بن عباس زيني، سعودي، رقم هوية 1008017301، أصالة عن نفسه.

2 - الوكيل: علي بن مشرف بن مفرح بن راشد، سعودي، رقم هوية 1064274077، أصالة عن نفسه.

النطاق والصلاحيات: يحق للوكيل توكيل الغير - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع - الاستلام والتسليم - الإقرار والإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء - طلب اليمين وردّها - إحضار الشهود والبيّنات والطعن فيها - الإجابة وجرح المطالبات - المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة والمدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - تعيين الخبراء والمحكمين وردّهم واستبدالهم - طلب التحكيم - طلب الحجز والتنفيذ ومراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب المنع من السفر ورفع - إنكار الخطوط والأختام والتواقيع - الطعن بالتزوير - التعديل - التماس إعادة النظر - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - قبول الأحكام ونفاذها - المطالبة بتنفيذ الأحكام - طلب تطبيق المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية - طلب الإدخال والتدخل - طلب التقاضي - استلام صكوك الأحكام - حضور جلسات جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - طلب نقض وطلب إحالة الدعوى - المراجعة لدى المحاكم ولجان فض المنازعات المالية والمصرفية واللجان العمالية واللجان الطبية الشرعية والمحاكم الإدارية (ديوان المظالم) والنيابة العامة ولجان الفصل في المنازعات

والمخالفات التأمينية والضريبية والمجلس الأعلى للقضاء
والمحكمة العليا ولجنة تأديب المحامين بوزارة العدل ولجان
النظر في تظلمات العلامات التجارية ومخالفات نظام مراقبة
البنوك - الإمهال - إضافة المادتين 231 و232 من نظام
المرافعات الشرعية - مراجعة وزارة العدل والداخلية والخارجية
والتجارة وفروعها وأقسامها - مراجعة المباحث الجنائية والإدارية
ورئاسة أمن الدولة والرئاسة العامة للاستخبارات ومراكز
الشرطة والإمارة وإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية - مراجعة
المجلس الأعلى للقضاء - مراجعة النيابة العامة ووزارة الاستثمار
- مراجعة مؤسسة النقد العربي السعودي - مراجعة البنوك.

رقم الوكالة: 451560570 تاريخ إصدار الوكالة:
1445/03/20 هـ | 2023/10/05 م تاريخ إنهاء الوكالة:
1446/03/20 هـ | 2024/09/23 م حالة الوكالة: معتمدة
ةينورتكلإلا تالاكولا تامدخ: ةلاكولا ردصم [انتهى المحتوى القابل
 للقراءة. باقي المستند تكرر للعنوان بالترميز المعكوس].

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-078 – مذكرة النقص للعليا 1445-09-23 - مرفق حكم التخرج بطاقة الوثيقة

DOC-078	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
مذكرة النقص للعليا 1445-09-23 - مرفق حكم التخرج	عنوان الوثيقة
23-09-1445	التاريخ الهجري
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
572-571	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1k5uwC5t7R6qp4-tpX-9nux8eStKi3DT_/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكررة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

thousands of) PDF text layer mostly OCR-garbled] repeated reversed-glyph instances of the name "أسامة بن احمد بن عباس زيني". This file's title is: مذكرة النقص الى المحكمة العليا بتاريخ 1445-09-23 - 42824717 - مرفق به حكم التخرج فقط. The only legible recoverable block is an electronic Ministry of Justice power-of-attorney (وثيقة وكالة), reproduced (de-reversed) below [صدرت هذه الوثيقة من النظام الإلكتروني ومن خدمات التوثيق، ويمكن التحقق من صحة الوثيقة عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

وثيقة وكالة - وزارة العدل - المملكة العربية السعودية ةدمتعم:
ةلاكولا ةلاح - ةينورتكلإلا تالاكولا تامدخ الأطراف: الطرف
الموكل: أسامة بن احمد بن عباس زيني - سعودي - رقم الهوية
1008017301 - بصفته أصالة عن نفسه الطرف الوكيل:
مشرف بن مفرح بن راشد - سعودي - رقم الهوية
1064274077 - بصفته وكيلًا النطاق: الاستلام والتسليم.
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الصلاحيات/البند (مختصر): يحق للوكيل توكيل الغير - مراجعة
جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة
والتوقيع فيما يتطلب ذلك - طلب اليمين وردّها والامتناع عنها -
إحضار الشهود والبيّنات والطعن فيها - الإجابة وحضور المطالبات
والمحاكم - الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء - سماع
الدعاوى والرد عليها - المرافعة والمدافعة - المطالبة وإقامة
الدعاوى - الطعن بالتزوير - تعيين الخبراء والمحكمين - طلب
التحكيم - طلب الحجز والتنفيذ ومراجعة دوائر الحجز والتنفيذ -
طلب المنع من السفر ورفع - إنكار الخطوط والأختام والتواقيع
- الطعن بالتزوير - التعديل - التماس إعادة النظر - الاعتراض
على الأحكام وطلب الاستئناف - قبول الأحكام ونفيها - المطالبة
بتنفيذ الأحكام - طلب تطبيق المادة 230 من نظام المرافعات
الشرعية - استلام صكوك الأحكام - طلب تنفيذ القرارات - طلب
الإدخال والتدخل - طلب الشفعة - حضور جلسات جميع
الدعاوى لدى جميع المحاكم - مراجعة المحاكم العامة والإدارية
(ديوان المظالم) واللجان الطبية الشرعية واللجان العمالية
ولجان فض المنازعات المالية ولجنة المنازعات المصرفية
والمشتركة لدى مؤسسة النقد - لجان الفصل في منازعات
الأوراق المالية ولجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية
ولجنة حسم المنازعات التجارية - لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبية واللجنة الاستئنافية - لجنة تأديب المحامين
بوزارة العدل - المحكمة العليا - المجلس الأعلى للقضاء -
محاكم الاستئناف - إضافة المادتين 231 و232 من نظام

المرافعات الشرعية - الإمهال - لجنة النظر في تظلمات
العلامات التجارية - مخالفات نظام مراقبة البنوك.

مراجعة وزارة العدل - مراجعة وزارة الداخلية - مراجعة وزارة
الخارجية - مراجعة وزارة التجارة وفروعها وما يتبعها من إدارات
وأقسام - مراجعة المباحث الإدارية والمباحث الجنائية - رئاسة
أمن الدولة - الرئاسة العامة للاستخبارات - مراكز الشرطة -
الإمارة وإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية - المجلس الأعلى للقضاء
- وزارة الاستثمار - النيابة العامة - مؤسسة النقد العربي
السعودي.

تاريخ إصدار الوكالة: 1445/03/20 هـ الموافق 2023/10/05 م
رقم الوكالة: 451560570 تاريخ إنهاء الوكالة: 1446/03/20 هـ
الموافق 2024/09/23 م حالة الوكالة: معتمدة وينورتكلاً
تالاكولا تامدخ: ةلاكولا ردصم

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-079 – مذكرة توضيحية من المدعي - 1445-03-06

بطاقة الوثيقة

DOC-079	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة توضيحية من المدعي - 06-1445-03	عنوان الوثيقة
06-03-1445	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
576-573	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1-FWu04vW58Z2G0_8LSshIJYhLzSV9NrV/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا : يخراتلا 06 / 03 / 1445 هـ : قفاولما 21 / 09 / 2023 م سلمهم للا دائرة الاس تناف التجارية الثانية مبحمكة الاس تناف التجارية جبة أ حصاب الفضيةل رئيس واعضاء ،،، السالم عليمك ورمحة للا وبراكته : عوضولما ةيماخ ةيحيضوت ةركذم ةمدقم نم تاغو نيز نادع ينعدلما ق قمر بوعلدبا يزارلحة (42824717) هـ 1445 / 03 / 04 نوحضملقام ادلائرة اليت ردا عل ما أثره وكيل املدعى عليه املضبوطة يف اجلسة السابقة واليت اكنت بتاريخي شالك وعدم قبوهل واطراحه. (سالفة اذلكر اسقاط هذا ادلفع 21 تطبيقا لنص املادة) لازاما عليها وقرة قد ترى أنه امل

الاس تئاف اكن احلال كذكل فان حممكة مليون كام يزمرع وال
جوز تآ خري البيان عن وقت احلاجة وملا 79 مبا جاء فيه بأ ن
القمية للحصص حمل الزناع اكرثاته يقبل منه عدم والنشأة حت
ادلرجة ال ويل مع أن احلاجة ماسة لمتسكه هبذا ادلفع لو اكن
يؤمن بصحته والتقرير احملاس يب ليس حديث الصدور ادقل مل
تكن معروضة أمام حممكة ادلرجة ال ويل وكن ابماكن اخلصوم
تقدميها.. (ومبا أن املدعى عليه مل يرث هذا ادلفع أمام
حممكة أي - اي الاس تئاف - تقبل احملمكة) من الالحنة
التنفيذية لطرق الاعتراض عل)ال 21 فقد نصت املادة (مفن
الناحية الشلكية - وموضوعا. فهذا ادلفع ابطل ومردود شالك
(مليون رايل 000,000,79) تقدر مبلغ وقدره - حمل هذا
الزناع - املورث أمحد زين رمحة للا اخبري احملاس يب طالل
أ بو غزاهل قد تضمن أن قمية حصص فامي يتعلق بدفع املدعى
عليه بأ ن التقرير احملاس يب الصادر من أ وال: رايل. 931,
367,757 القمية يه مبلغ هذا املبلغمل يكنيف التقرير الهنائي
وامنااكنيف تقرير مبيئ مث بعد اعتراضات الاطراف صدر
التقرير الهنائي اذلي قرر ان ان 1- من وجوه: مليون رايل فقط
دفع واه وساقط 79 تقدر بقمية تبلغ - حمل الزناع - دفع املدعى
عليه بأ ن اخلصص؛ فان املوضوعة ومن الناحية ادلعوى. عل
مضامينه يف أي مرحلة من مراحل يعترض عليه ومل اذلي
مت ختارج الرشاكء عليه وأ قر به املدعى املبلغ هو - حمل
احلمك - الهنائي ان هذا املبلغ املذكور ابلتقرير 2- أسامه بن
احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا بار دلى ادلاثة
املوقرة حصته وهذا ما نأ مل أن يكون حمل اعت من قبل أ
طراف الزناع مجيعا ومهنم املدعى عليه يف هذه ادلعوى وال
يقبل من الاخرى اسقاطه أ والتشكيك يف الاعتراض عدم و عل
التقيمي والتقرير الهنائي للخبري احملاس يب ومت التخارج
مبوجب هذا التقرير أمام احملمكة أنذاك ويزنل هذا
الترصمبزنةل الرضا أ. وعليه فان املبلغ املتعمد لتقرير قمية
اخلصص حمل املطالبة هو املبلغ احمكوم به من قبل حممكة

ادلجة الاول بناءا صورة التقرير (1) مرفق (راي 931، 757، 367) وقدره قمية رشكة امحد زين التجارية هو مبلغ بعدها ان وما 6 ورديف التقرير الهناى ص 3- املدى عليه. وان وكيلها وحماتها يف تكل ادلوى مما يبنى وجود اخلصومة واخلاف بنى الاطراف وهتافت هذا ادلف من (4570053093) وبه منظورة ابحلمكة العامة جبة برمق (راي 135.000.000) بأ ن تدفع هل مبلغ اللزاهما املدى عليه دوى ضد مولكى (ونود ان نوه ادلايرة املوقرة ان اخلصومة بنى مولكى واملدى عليه حمتمة فقد أ قام صورة الاقرار 3 من ابها غازى) مرفق الثاقب بعد عونلا وتأ بيده وقد شهد عليه احفادها أنه لن ينطيل عل نظر وبصرية ادلايرة وفهمها ن ما نتيق والتشغب عليها وهذا منه يف اجلسة املاضية بقصد اسقاط احقوق الثابتة يف مواهجة املايرة حت الهناية ودحض افرتاءات املدى عليه وأكذبه حبها الرشى والنظام فاننا نرفق ملقام ادلايرة القرار الرشى واذلى ال يقبل التشكىك والتأ ويل يف ارصارها عل املاطالبة حبها وتأ كيدا من مولكى عل حرصها عل املاطالبة اوحصتها ظروف تسجيلها أ و توقيها ال يعمل وال فاحلة تقارعا بحلة ال بتسجيات لبة حبوقها وجلوء املدى عليه لهذه الاساليب املاطوية ابعة ادراكه بعدم سالمة موقفه املاطأ و عليه املدى خامصة يف رغبها عدم فيه تبدي ملولكى مصور تسجيل وجود من عليه املدى ه ما يزعم الثابتة احليقة هذه من ينال وال (صورة الواكل 2 مرفق) حبوقها واملطالبة لمتيلها النظامية الواكل يل اصدرت وانزاعه احلق هذا اس تخراج سبيل ويف نظام أ و رشى للمتكل معترب سبيل وال حق بغري عليه املدى عليها اس تحوذ اذلى التجارية واوالده زين أ محد رشكة من % 90 املمثل يف نصيها الرشى يف احلص البالغة احرارازى ممتسكة املطالبة حبها يف ارث زوها املتوف أ محد زين رمحة للا تق نؤكدملقام ادلايرة املوقرة أن مولكى املدية عا اثنا: دون الثلث يه الوصية أن من يغري ال وصيته يف املورث رغبات رصد يف والتأ خري

والتقدي الاحفاد عل يوزع الثلث هذا من ى ما تبق أن عل نص
مث الثالثة الثلث مصارف بأ ن ابتداء الوصية اثبات صك أن
املوقرة ادلائرة ترى وقد ابلوصية املثبت التفصيل وفق ال حفاد
عل يوزع احملددة الثالثة املصارف هذه بعد الثلث هذا من
يتبقى وما الثلث خارج وليست الوصية ثلث من ختصم ماليني
وامخلسة ماليني والعرشة 5% النسبة أن يعين مما ((اخل..
احفادي عل يوزع الثلث من تبقى وما)) عل النص مت لكه هذا
بعد فاطمة بوادي جدة أرض الحياء ماليني ومخسة علمي كوقف
ماليني وعرشة زيبين لل كوقف 5 % أن نص عل نسبة (جند أ
ن املورث رمهلا قد أ وبص بثلث تركته وفق مصارف الوصية
املثبته بصك اثبات الوصية، فبعد صك الوصية 4 مرفق والتأمل
عل صك الوصية) وابلطالع مولكي يف قمية اخلصص املكوم
هبا مع وجود وصية من املورث رمحه للا واجبة النفاذ، نرغب ان
تأذن لنا ادلائرة املوقرة يف مزيد بيان وايضاح حول مسألة
طلب تفصيل منطوق املك والتنصيب عل نصيب اثلاثا: أسامه
بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا رشيف علمها أ
ن قمية املبلغ املكوم به تصبحاكتايل.: عل خيفى وال
املوقرة لدلائرة يظهر (الـرث حرص 5 مرفق) الـرث حرص
صك عل الاطالع وبعد به املكوم املبلغ عل الرشعي التقرير
هذا وابنزال، نقصان أ و زايدة رايل(س تة و تسعون مليون و س
بعامئة و تسعة و س بعون الف و مئتان و س بعون رايل
96.779.270) مولكي عدانن زيبين؛ بعد خصم مبلغ الثلث
للوصية والمثن ملولكيت املناصفة مع املدعي عليه يس تحق
مبلغا وقدره 2- مليون و سامتئة و اثنان و س بعون الف و
ثالمائة و تسعة و س بعون رايل (مائة و عرشة 672.379,110
مبلغ و قدره) الوصية: الثلث يرصف حسب مصارفها ويكون
اجاميل ذكل مبلغا وقدره 1- ال مر املقيض به اذلي جاء مجمال
حت تتحقق الغاية من الاحاكم القضائية يف الفصل يف
املنازعات بشلك ابت وقاطع وتكتسب الاحاكم جحية اليت طالبنا
فهي بتفصيل منطوق املك الاعتراضية يف مذكرتنا ه ما وحضنا

تفصيل منطوقة وفق التفصيل النف يف البند اثلثا و واملذكرات
السابقة نطلب من مقام ادلائرة تأييد حمك حممكة ادلرجة
الاول حمل النظر مع املذكرة بيانه يف هذه ق ما س ب ولك و
عرشون مليون و سامتئة و واحد ومخسون الف ومئتان و تسعة
عرش رايل(س بعة 27.651.219) احلرازي؛ بعد خصم مبلغ
الثلث للوصية يصبح المثن املس تحق لهارشعا مبلغا وقدره اتقة
مولكيت ع 3- ،،،، كماعري و كمظيفح اللولةكاو ينعدلما احملايم
د. محمد بن فواز بن منري الثعيل أسامه بن احمد بن عباس
زيني أسامه بن احمد بن عبا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-080 – مذكرة جوابية على المدعي - 02-09-1447 (نسخة) بطاقة الوثيقة

DOC-080	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة جوابية على المدعي - 02-09-1447 (نسخة)	عنوان الوثيقة
02-09-1447	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
7	عدد الصفحات (تقديري)
583-577	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1IDLEc1_H1B-PNGohGsSDpbY7maN_3Piw/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠) وزارة العدل الرقم الضريبي:
٣١٠٠٤١٤٩٩٤٠٠٠٠٣

بسم الله الرحمن الرحيم

مسودة) Law office of Khalid Sami Abu Rashed Legal
Consultancy and Legal Profession License No.

(23/140) Ministry of Justice VAT No.:

310041499400003 الرقم التاريخ الموافق ١٩ /٢٦ /٥٢٠٢/٠٢

٩/ ١٤٤٧هـ أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة
الإستئنافية الثانية بمحكمة الإستئناف بجدة حفظهم الله السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: الرد على المذكرة الجوابية
المقدمة من قبل الملتمس ضدهما كل من / عدنان أحمد عباس
زيني وعاتقة محمد يحيى الحرازي بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٧هـ بشأن
الحكم الصادر في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) المقامة ضد موكلي
الملتمس / أسامة أحمد عباس زيني أوجز لفضيلتكم ردي على
ما ورد في مذكرة الملتمس ضدهما الجوابية المشار إليها أعلاه
فيما يلي: أولاً: تحقق أسباب الإلتماس على شروط قبوله الواردة
في الفقرات (بـ ز) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات
الشرعية. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

في البدء أوضح لفضيلتكم بأنه وعلى الرغم من أن طلب
الإلتماس المقدم من قبل موكلي الملتمس تنطبق عليه أحكام
الفقرات (بـ ز) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات
الشرعية إلا أن الملتمس ضدهما اكتفيا فقط في البند (أولاً) من
مذكرتهما الجوابية المشار إليها أعلاه بمزاعم مرسلة ولا أساس
لها من الصحة جملة وتفصيلاً، بل وغير ملاقية لما جاء في طلب
الإلتماس والتي جاء فيها بأن أسباب الإلتماس لا تنطبق عليها
شروط قبول التماس إعادة النظر التي حددتها المادة (٢٠٠) من
نظام المرافعات الشرعية، على الرغم من أن أسباب الإلتماس
جاءت جميعها متوافقة تماماً. مع أحكام الفقرات (ب/ هـ / ز) من
هذه المادة ومعززة بالبيانات والأسانيد النظامية، سواء الأسباب
المتعلقة بما يلي: . الفقرة (ب) هي الأوراق القاطعة في
الدعوى التي كان قد تعذر على موكلي الملتمس إبرازها قبل
الحكم والمتمثلة فيما يلي: (١) المستندات التي تثبت إدارة
موكلي للشركات - محل النزاع - لمدة (٣٠) سنة واستحقاقه
لمبلغ وقدره (٧٨) مليون ريال والمثبتة في عقد البيع المبرم بينه
وبين والده يرحمه الله والتي تم العثور عليها بتاريخ
٢٠٢٥/١٠/١٢م والتي تعتبر قاطعة الأثر القانوني في موضوع
الدعوى.

المملكة العربية السعودية - جدة - شارع صفية بنت عبد المطلب
- هاتف: ٦٥٥٤٧٧٧ / ٦٥٥٠٢٠ - فاس: ٦٥٥٠٧٠ - ص ب ٤٠٥٩٨
جدة ٢١٥١١ K.S.A- Jeddah, Safle Bint Abdulmutalib
Street - Tel.: 6554777/6550303-Fax: 6660707-
P.O.30x: 40598 Jeddah 21511 E-mail:
info@aburashsd.org - www.cburashed.org Law
office of Khalid Sami Abu Rashed Legal
Consultancy and Legal Profession
سامي أبو راشد للإستشارات القانونية والمحاماة الحكم الصادر
من دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة والذي تم
الحصول عليه بتاريخ ١٦/١٠/٢٥م والذي يثبت إبراء الملتمس
ضدها / عاتقة محمد يحيى الحرازي لذمة موكلي - الملتمس -
من المبلغ محل الحكم - الملتمس عليه - والتي من شأنها تغيير
وجه الحكم - الملتمس عليه - جذرياً لكونها تعد سبباً جديداً ويجيز
الإلتماس نظاماً وإثبات سداد موكلي - الملتمس - لكامل ثمن
شراء الحصص للمورث والده حال حياته وقتذاك ولم يتبقى في
ذمته أي مبالغ متعلقة بشراء هذه الحصص وتثبت أيضاً أن قيمة
الحصص الحقيقية والعادلة وقت التنازل عنها، أي بخلاف ما جاء
في منطوق الحكم - الملتمس عليه - تماماً على النحو الموضح
تفصيلاً في الفقرة (1) من البند (ثانياً) من طلب الإلتماس
المقدم لفضيلتكم برقم (٢٥/١٤٥٠) وتاريخ ٢٠/١٠/٢٥م
الموافق ٢٨/٠٤/١٤٤٧هـ، وذلك منعاً للتكرار والإطالة . الفقرة
(هـ) هي الأسباب التي تثبت بأن منطوق الحكم يناقض بعضه
بعضاً والمتمثلة فيما يلي: (١) تناقض الحكم في أسبابه حيث ذكر
في صفحة (١٤) منه بأن خطاب قاضي المحكمة العامة بجدة
المؤرخ في ١٨/٠٢/١٤٤٢هـ والذي حضر فيه المورث أمامه من
أجل توكيل ابنه أسامة، أقر المورث بأنه لم يبع أي شيء من
أملكه لأحد أبنائه، والمثبت بالصك رقم (٣٣٢٨٦٣٩٢) وتاريخ
٠٨/٠٦/١٤٣٣هـ... إلى أن قال: "كما أن الثابت صدور تقرير طبي
من مدينة الملك عبد العزيز الطبية (مستشفى الحرس الوطني

بتاريخ ١٤٣١/١٢/٠٢هـ يبين عدم إدراك المورث، وعززه تقرير طبي في مستشفى الصحة النفسية المؤرخ في ١٤٣٢/٠٦/٠٨هـ حيث أثبت في طياته أن ن المورث يعاني من النسيان". يكمن التناقض في أن الدائرة لم تأخذ بالعقد الصحيح الذي تم صحيحاً قبل تاريخ التقرير الطبي، كما أن الدائرة أثبتت أنه يعاني من النسيان ولم تأخذ بذلك في حساباتها عندما تحدثت عن إقراره بأنه لم يبع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه \!\!، كما أن المورث لم يذكر في إقراره أنه تنازل عن حصصه التي يملكها في شركاته لأبنائه وبعض من أحفاده دون مقابل. (٢) تناقض الحكم - الملتمس عليه - بشأن العقد في الصفحة (١٥) منه في الأسباب وقد جاء التناقض فيما نصه: وبما أن القرائن متضافرة بعدم صحة عقد البيع، ووقوع الغبن الفاحش فيه على القول بصحته، والدائرة القضائية غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته وهذا تناقض ظاهر فكيف تكون الدائرة غير ملزمة بتحقيق العقد الذي وجدت من القرائن ٢ مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية والمحاماة Law office of Khalid Sami Abu Rashed Legal Consultancy and Legal Profession ما يرجح لديها عدم صحته، ثم تقول إنها غير ملزمة بتحقيق العقد إلا إذا كانت المستندات لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته ؟\!\!، إضافة إلى ذلك ما تم الطعن به من قبل - الملتمس ضدهما - بالتزوير، فهو يعزز أن تقوم الدائرة بالتدقيق من تلقاء نفسها، لاسيما وأن الدائرة ذكرت في الأسباب كذلك الصفحة (١٥) منه بأن الدعوى الماثلة متوجهة ليس لإنكار واقعة البيع وعدم صحتها، بل للغبن في قيمة المبيع ليس إلا" والحق أن البحث في الغبن يتوقف وينحسر عند إرادة المبايعين خاصة وأنهما كانا بكامل حريتهما وأهليتهما، ولو كان الثمن أقل من ذلك، فالتحقق من صحة البيع ينسف ما بعده من إجراءات خاصة إذا ثبت أن البائع والمشتري كلاهما، تاجرين، وتم البيع حال

أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً. على الرغم من الملحوظة السابقة بأن المحكمة غير معنية بتحقيق صحة عقد البيع من عدمه إلا أنها جازمت في الصفحة (١٥) بقولها: "وبما أن القرائن متضافرة بكون المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس، كما أن القرائن احتفت بكونه غير مدرك وفاقد للأهلية" وهذه النتيجة تناقض التواريخ الثابتة من كون العقد تم صحيحاً بتوقيع المورث، وحال أهليته فتواريخ المستشفى والصحة النفسية لاحقة لتاريخ العقد وليس قبله، وقد تم التوقيع على العقد في مجلس واحد بحضور جميع الأطراف والشهود عدنان فوزي النهدي، وفيصل فهد القثامي وعبدالله مسعد الوصابي) والذين لم يتم التحقيق معهم أو سماع أقوالهم، كما أن الحكم طرح كما جاء في أسبابه المحرر الرسمي ومضمونه عندما قال: "وحيث وإن كان البيع أجرت عليه وزارة التجارة وكاتب العدل الإمضاء وأصبحت محررات رسمية إلا أن دورهما يقتصر على توثيق ما يطلب منهما توثيقه وفقاً للإجراءات المطبقة لديهما، دون ما ينشأ عن ذلك الإثبات أو الإمضاء من أثر لاحق أو سابق" ثم ناقض الحكم نفسه عندما استدل بالمادة (٢٦) من نظام الإثبات التي نصت على أن مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك". والثابت وجود عقد ووجود توقيع وهو محرر ولم تأخذ الدائرة به فهو دليل ثابت طرحته الدائرة في مقابل قرائن؟! " والثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد". [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

تناقض الدائرة فيما أشارت إليه بشأن موكلي - الملتمس - حيث أشارت الدائرة بأن موكلي - الملتمس - قبل ورصي بتقييم مكتب أبو غزالة وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً بل مخالف لما هو مدون في حكم الصلح والتخارج والذي لم يتم التخارج بناءً عليه أصلاً وهذا يعتبر تناقض واضح وصريح في الحكم - الملتمس عليه

.

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
Law office of Khalid Sami Abu Rashed والمحاماة
Legal Consultancy and Legal Profession تناقض الدائرة
فيما أشارت في أسباب حكمها بأنه تم الأخذ بالتقييم الأقرب
زمانا لواقعة إنتقال الحصص، في حين أن التقييم الأقرب للواقعة
هو التقييم للحصص الذي ورد بالعقد بين جميع الأطراف والذي
لم تعترف به الدائرة ولم يتحقق حتى من صحة العقد. ه تناقض
الدائرة في أسباب حكمها بعدم الأخذ بقيمة التخرج الفعلية التي
وافقا وارتضيا بها الأطراف، على الرغم من أن التخرج والصلح
تم بهذه القيمة والمختلفة تماماً عن تقييم مكتب طلال أبو غزالة
الذي أخصت به الدائرة، وعلى الرغم من التخرج الفعلي ينسخ
ويجب تقييم مكتب أبو غزالة، لكون أن هذا الصلح تم تنفيذه من
خلال إنهاء إجراءات التخرج بموجبه لبعض الشركاء من
الشركات أمام وزارة التجارة وإثباته أمام كاتب العدل لدى
الغرفة التجارية الصناعية بجدة وفقاً لنص ومنطوق الصلح
المشار إليه أعلاه وإكتسب بذلك هذا الصلح حجية الأمر المقضي
به. وأن هذه التناقضات تعتبر جوهرية وتعييب الحكم - الملتمس
عليه - وتشكل سبباً جميعاً جديداً ومشروعاً لإعادة النظر فيه،
لاسيما وأن البيع شرعاً لا يتم إلا عن تراضي وإيجاب وقبول
تامين، على النحو الموضح تفصيلاً في الفقرة (٢/ - ب) من البند
(ثانياً) من طلب الإلتماس المقدم لفضيلتكم برقم (٢٥/١٤٥٠)
وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٠م الموافق ١٤٤٧/٠٤/٢٨هـ وذلك منعاً للتكرار
والإطالة. الفقرة (ز) هي الأسباب المتعلقة بصدر الحكم ضد
الملتمس على الرغم من عدم تمثيل الخصوم تمثيلاً صحيحاً في
الدعوى والمتمثلة فيما يلي: (١) إنعدام صفة الملتمس ضده /
عدنان أحمد عباس زيني في هذه الدعوى، لكونه تنازل وهو على
علم ومعرفة تامة بالمبايعة لأنه تنازل عن حصصه لصالح موكلي
- الملتمس - وبموجب هذا التنازل أقر بعلمه التام بأن موكلي
يملك الحصص، لا سيما وأن المورث نقل الحصص بتاريخ
١٤٣١/١٠/١٦هـ وبقي بعدها على قيد الحياة لمدة (٧) سنوات

ولم يدعي - الملتمس ضده - هذا الغبن ثم تم تارج الأخوة في حصصهم بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٠ هـ ولم يدعي - الملتمس ضده - الغبن أيضاً، وبعد وفاة المورث رفع - الملتمس ضدهما دعوى الغبن في قيمة حصة السهم عند شراء موكلي - الملتمس - من والده بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٦ هـ، مما يثبت معه عدم صفة - الملتمس ضده - نهائياً في هذه الدعوى، ورغم ذلك ترتب الحكم بموجبه التزاماً مالياً على موكلي - الملتمس - بدفع مبلغاً وقدره (٩٦,٧٧٩٢٧٠) ستة وتسعون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف ومائتان وسبعون ريالاً لصالحه مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية والمحاماة Law office of Khalid Sami Abu Rashed Legal Consultancy and Legal Profession (٢) تمثيل والدته موكلي السيدة / عاتقة محمد يحيى الحرازي - الملتمس ضدها - في هذه الدعوى كان تمثيلاً غير صحيح، لكونها قاصر عقلاً منذ ولادتها بإقرار واعتراف أبنها السيد / عدنان أحمد عباس زيني - الملتمس ضده - المثبت بموجب صك الولاية المرفق مع طلب الإلتماس المقدم لفضيلتكم، والمتضمن بأنها قاصر عقلاً منذ الولادة ولا تستطيع التصرف في أمورها وشؤونها وتم الحكم ببراءة ذمة موكلي - الملتمس - من المبلغ المحكوم لصالح والدته - الملتمس ضدها -، بموجب الحكم الصادر من دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة والذي تم الحصول عليه بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٦م والذي يؤكد عدم رضا والدته موكلي بهذه الدعوى وأن هذه القضية ضد موكلي لم يتم تقديمها بإرادتها الحرة من قاعدة الأهلية من باب أولى أن لا يكون لها صفة في هذه القضية أصلاً، ورغم كل ذلك رتب الحكم بموجبه إلتزاماً مالياً على موكلي - الملتمس - بدفع مبلغاً وقدره (٢٧,٦٥١,٢١٩) ريالاً لصالحها. على النحو الموضح تفصيلاً في الفقرة (١/٣) - (ب) من البند (ثانياً) من طلب الإلتماس المقدم لفضيلتكم برقم (٢٥/١٤٥٠) وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٠م الموافق ١٤٤٧/٠٤/٢٨ هـ، وذلك منعاً للتكرار والإطالة

ثانياً: اختلاف أسباب الإلتماس الحالي عن أسباب الإلتماس السابق إختلافات جوهرية. لا صحة جملة وتفصيلاً ما جاء في زعم - الملتمس ضدهما - في البند (ثانياً) من مذكرتهما الجوابية المشار إليها أعلاه بوجود التماس سابق بنفس أسباب، ودحضاً لهذا الزعم غير الصحيح أوضح لفضيلتكم بأن الإلتماس السابق الذي أستند عليه - الملتمس ضدهما - كمبرر لعدم قبول هذا الإلتماس كان مؤسساً على ورقة براءة موكلي وفقاً لما هو مثبت في الحكم (المرفق صورته ومستندا في ذلك على الفقرة (ب) فقط من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية وقد قضى برد هذا الإلتماس لأن الورقة المقدمة (المرفق صورتها) تاريخها لاحق على صدور الحكم، لكونه لا يتوافر معه شرط تطبيق الفقرة (ب) فقط من المادة (٢٠٠)، في حين أن هذا الإلتماس تم تأسيسه على أسباب أخرى جديدة ومختلفة إختلافاً جوهرياً عن أسباب الإلتماس السابق، عملاً بأحكام الفقرات (بـ) (ز) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، فضلاً عن إستناده أيضاً على حكم صادر عن دائرة التنفيذ بإسقاط طلب التنفيذ المقدم من قبل والدة موكلي - الملتمس ضدها - المرفق (صورته، مما يؤكد ويثبت لفضيلتكم

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
والمحاماة Law office of Khalid Sami Abu Rashed
Legal Consultancy and Legal Profession بأن أسباب
الإلتماس الحالي المقدم لفضيلتكم برقم (٢٥/١٤٥٠) وتاريخ
٢٠/١٠/٢٠٢٥م الموافق ١٤٤٧/٠٤/٢٨هـ تعتبر أسباب جديدة
مستقلة ومختلفة إختلافاً جوهرياً عن أسباب الإلتماس السابق
وتجيز نظاماً تقديم طلب التماس بإعادة النظر بشأنها لذلك

وتأسيساً على ما تقدم واستناداً لأحكام المادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية والفقرات (بـهـز) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيّة، أطلب مجدداً من فضيلتكم ما يلي:

أولاً: قبول الإلتماس شكلاً لتقديمه في الميعاد المقرر نظاماً لظهور الأسباب بعد صدور الحكم. ثانياً: قبول الإلتماس موضوعاً وإلغاء الحكم الملتمس عليه والمؤيد ومعدل منطوقه بموجب

الحكم الصادر من الدائرة الإستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٥هـ والحكم برفض دعوى الملتمس ضدهم، وذلك إحقاقاً للحق وإبراء لذمة موكلي. ثالثاً: مخاطبة محكمة التنفيذ بجدة لإيقاف كافة الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الإستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٥هـ - الملتمس عليه - المقيد بالمعاملة رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢١٥٥٧٧) و تاريخ ١٣/٣/١٤٤٥هـ وفق الله فضيلتكم لإحقاق الحق وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحامي خالد سامي أبو راشد رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة عضو معهد المحكمين الدوليين بلندن - عضو مجلس إدارة جمعية كفى لمكافحة المخدرات) بمنطقة مكة المكرمة محكم معتمد لدى وزارة العدل السعودية - أستاذ متعاون بجامعة الملك عبد العزيز (سابقاً)

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-081 – مذكرة جوابية في 16-8-1445 - على الحكم النهائي -
دائرة الاستئناف الثانية ضد الشيخ اسامة زيني - pdf.42824717
بطاقة الوثيقة**

DOC-081	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
مذكرة جوابية في 16-8-1445 - على الحكم النهائي - دائرة الاستئناف الثانية ضد الشيخ اسامة زيني - pdf.42824717	عنوان الوثيقة
16-8-1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
587-584	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/ 16KPeg8Q57KleFIKlgKFIPqZfj 3EhMvZT/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

١ ١ ١ .: 08/16 /1445: التاريخ أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء
الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف التجارية بمحافظة جدة سلمهم
الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: الموضوع مذكرة
بالرد والتعقيب على جواب الملتمس ضدهما على لائحة التماس
إعادة النظر المقدمة من موكلي على الحكم الصادر من دائرتكم
الموقرة بالصك رقم (4530241622) وتاريخ 100103 إشارة
إلى التماس إعادة النظر المقدم من الملتمس أسامة أحمد

عباس زيني ضد الملتمس ضدهما عدنان أحمد عباس زينيء وعاتقة محمد يحيى الحرازيء. على صك الحكم المذكور أعلاه» ونوجز تعقينا على مذكرة الملتمس ضدهما في الآتي:

أولاً: ما زعمه وكيل الملتمس ضدهما بأن الملتمس سبق وأن تقدم للدائرة الابتدائية بهذه المبالغ

والشيكات وتناولتها الدائرة بالرد عليها وعدم قبولها غير صحيح ومردود عليه بالآتي: 1- أن موكلي لم يتقدم بهذه المستندات لمحكمة الدرجة الأولى» أو محكمة الاستئناف. ولم يسبق للمحكمتين أن نظرت فيها والرد عليها وعدم قبولها وإنما ما قدمه فقط هو صورة شيكين مجموعهما 6 مليون ريال « كقرينة على سداد ديون عن الوالد » وهذين الشيكين قد تغاضت الدائرة عن النظر فيهما « يؤكد ذلك ما يلي: ورد في تسبيب حكم الدرجة الأولى؛ بعد أن استبعدت الاحتجاج بعقد بيع الحمصصء الآتي: " أن ما اشتمل عليه من مقابل قيمى من غير المتصور إمكان التحقق من صحته أو دقته كتحمل مصاريف عائلية... فضلاً عن ذلك كله عدم تقديم المستند المشار إليه إطلافاً في أي مرحلة سابقة في الدعوى (يقصد بذلك الشيكين).. وهوما كانت الدائرة قد استغنت بجملة ما أشير إليه عن استكمال إجراءات فحص المستند.. قناعة الدائرة قد تجسدت على. أن الحصص محل الدعوى انتقلت بصورة تامة إلى ملكية المدعى عليه دون مقابل وفاء حقيقي لقيمة تلك الحمصص) كما أن محكمة الاستئناف قد أوردت في تسبيبها ما يلي: (أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات بالصرف عليه؛ ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته» وأن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة: العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحصصء فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته» كما. لم يقدم تقييمات أخرى للشركة؛ كما

قررت أن الشيكين المشار إليهما لم تجدهم في مرفقات القضية).

3- استئناس بوكيل الملتمس ضدهما بذاكرة موكلي المقدمة لدى محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه» بزعم أن موكلي تقدم بمرفقات في هذه المذكرة هي نفسها مستندات الالتماس» هو زعم غير صحيح ويكذبه الثابت بالمذكرة نفسها والتي خلت من أي مرفقات. وإنما أشارت فقط إلى دفع موكلي بسداد مبلغ 6 مليون ريال بشيكين سداد لجزء من مديونية المورث لدى البنك العربي. ينطولا 1 ويتضح مما تقدم: أن المستندات المقدمة في التماس إعادة النظر لم يسبق تقديمها لمحكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف» بخلاف ما يزعمه وكيل الملتمس ضدهما. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ثانياً: ما زعمه وكيل الملتمس ضدهما بأن الملتمس_تقدم بهذه المستندات للدائرة المختصة بنقض الدعاوى الكبيرة_ في القضية رقم (4570053093) وتاريخ 1445/01/13هـ. أثناء الترافع أمام محكمة الاستئناف التجارية. غير صحيح ومردود عليه بالآتي: 1- أن الدعاوى التجارية محل الحكم الملتمس عليه تتعلق ببيع حصص المورث؛ وتمسك موكلي فيها بعقد البيع الموقع من المورث والذي ورد فيه ثمن الحصص بمبلغ 120 مليون» وقام المورث بخصم مبلغ 88 مليون. مستحقات لموكلي والمتبقي من الثمن هو مبلغ 32 مليون» ومن ثم فإن دفاع موكلي في الدعاوى التجارية يقوم على إثبات صحة عقد البيع والوفاء بالثمن وفق آلية التعاقد « ومن ثم فحدودها تنحصر في سداد باقي الثمن وهو 32 مليون. بينما الدعاوى المشار إليها في دفع وكيل الملتمس ضدهما تتعلق بإجمالي ديون على المورث لصالح موكلي تتجاوز 135 مليون ريال « وهو ما أقر به وكيل الملتمس ضدهما في دفاعه وهناك فرق كبير بين موضوع المطالبة المشار إليها؛ والدعاوى التجارية محل الحكم الملتمس عليه.

2- أن مستندات المبالغ التي تضمنتها المطالبة بمبلغ 135 مليونء لم تقدم إلى الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة» فعلى أي أساس يزعم وكيل الملتمس ضدهما بأنها ذات المستندات المقدمة في الالتماس» يؤكد ذلك صك الحكم في القضية المشار إليها والذي تناول في الوقائع عدم تقديم المستندات» فالقضية المشار إليها صدر بشأنها حكم بصرف النظر « دون تسليم أي مستندات أو إطلاع من المحكمة عليها.

3- أن القضية المشار إليها خلت لائحتها من أي بيان يتعلق بسداد موكلي لمبلغ إجمالي قدرة (20,043,862) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون ريالاً) ديون قروض على المورث_- والتي تضمنتها مستندات الإلتماس- كما أن تفاصيل اللائحة تناولت مبالغ أخرى. فمن أين علم وكيل الملتمس ضدهما أن المبلغ المذكور تقدم موكلي بمستنداته أو كانت بحوزته وقت رفع القضية المذكورة.

ثالثاً: ء زعم وكيل الملتمس ضدهما في (ثانياً) من مذكرته على غير الحقيقة بأن السبب الثاني

للإلتماس المقدم من موكلَى _ والمتمثل في غش المدعين الذي كان له أثر في الحكم. ليس سبباً جديداً وإنما سبق للملتمس تناول مسألة تقييم الحصص بجلسات المرافعة. وهذا الدفع مردود عليه أن محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف تأثرت بغش الملتمس ضدهما بشأن تقييم الحصص « والطعن بتزوير عقد البيع الموقع من المورث والزعم بفقد أهليته حينها « ولم يكن بحوزة موكلي البيئة على هذا الغش المؤثر في الحكم؛ يؤكد ذلك أن حكم الدرجة الأولى المؤيد من الاستئناف أشار في تسببه أن موكلي لم يقدم مستندات تفيد وجود تقييمات أخرى للشركة_ كما أن محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه استبعدت عقد البيع بحجة أنه غير موقع من المورث وإنما موقع من الوكيل». ورفضت استكمال الطعن بتزوير توقيع المورث_ السابق التمسك به. من الملتمس 2 ضدهما واستدعت

قرينة. بأن المورث وقت التوقيع يحتمل أن يكون فاقد الأهلية لوجود حكم لاحق في عام 1434هـ بتعيين قيم عليه. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وإذ لم يتمكن موكلي من الحصول على المستندات والبيانات التي تؤكد هذا الغش إلا في تاريخ لاحق على الحكم وهي: 1- التقييمات التي تعود إلى عام 1427هـ وتفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحمصص (مرفق ضمن مرفقات الالتماس).

2-# محضر اجتماع مع شريك المورث شركة أبار وزيني» والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وحضور الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) لهذا الاجتماع «وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت 136 مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى 38 مليون» (مرفق ضمن مرفقات الالتماس) ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات» ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المستند الذي يثبت الغش» وتاريخ الحصول عليه في 15/06/1445هـ.

3- كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس عقد بيع الحصص بتاريخ 1445/07/04هـ وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع» وأنه تم على ثمن 120 مليون ريال» وحرروا شهادتهم مكتوبة (مرفقة ضمن أوراق الالتماس).

وحيث سبق وأوضحنا في لائحة الالتماس أن سبب تعذر العلم بالغش في حينه: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده» وشركة أحمد زيني التجارية» وكذلك محضر اجتماع التخارج الثابت فيه حضور الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام 1427: ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس

حتى يقدمها للدائرة في حينها كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً. كما أن واقعة البيع مَرَّ عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة» وحرروا شهادتهم مكتوبة.

ولما كان ما تقدم: وحيث يشترط لتحقيق الغش أن يقع أثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في اثباتها وأن يكون العش تم من المحكوم له» وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم وتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس» وإذ ظهرت أوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم» وتؤكد الغش الحاصل من الملتمس ضدهما للتأثير على الدائرة؛ و ظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغيير وجه الحق في الدعوى مما يتحقق معه موجب الالتماس.

وكيلة الملتمس / رفيف الثقافي 3 1 1 3 1 < ني 1 لي 4 0 غير
دس 1 1 1 1 1 ني 1 يا عن 00 عين, دس 1 1 1 1 00 < الى 4 0
كين دس 1 1 1 0 0 0 < الى 4 0 عي دس 1 1 ديل 4 يل 1 < يا
1 لي 3-4 كعل 0 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة الى الفهرس](#)

DOC-082 — مذكرة جوابية من المدعي - 1447-08-28

بطاقة الوثيقة

DOC-082	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة جوابية من المدعي - 08-28-1447	عنوان الوثيقة
28-08-1447	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
589-588	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1X3rj8EEDmIjKn98O6GFNi1mhX27RqeQA/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا : يخراتلا 1447 / 08 / 28 هـ: قفاولما 2026 / 02 / 16 م يحرلا نحمرلا الله مسب . من نظام املارفعات الرشعية عليه 200 املادة (املقدم من املدعى عليه لعدم انطباق احالات اليت نصهي عليها 4713382931 / عدم قبول طلب الامتس ا عادة النظر رمق) 1 عل ماتقدم، فائين أ طلب من فضيلتمك ما ييل: بناء - قبول الامتس. هـ — بعدم 1446 / 06 / 18 واترخي 4630548401 يل فصدر ف ه حمك ابلصك رمق احملمكة التجارية بنفس اس بامالامتس احلا هـ — واملتضمن قبول الاعاض شالك ويف املوضوع تدل بيد حمك ادلاثرة التجارية

الاول يف 1445 / 03 / 13 الاسد تئاف بتارخي عىل اءلمك
الصادر منءمكة 4611037394 هـ برمق الءلب 1446 / 06 /
02 س بق للملءس أن ءم الاءس ا عاءة نظر بءارخي وءوء
الاءس ساءق بنفس أس بام هذا الاءس صادر ف ه ءمك
ائنا: النظر يف اءلوى. ءرى لءبول الاءسه وا عاءة ذكره من أ
س بامال نظام املراءعات الرشعة عىل سل ل الوءوم واءلال
ال عىل سل ل امءال ف ما (من 200 عاءة النظر والىء
ءءهءا املاءة) ا علهيا رشوء ءبول الاءس ق ال ءنطب وكىل
امللءس من أس بامىف مذكءه ءءمه ما (من نظام
املراءعات الرشعة 200 عءم ءبول الاءس شالك لعءم
انءباق املاءة) أ وال: - لفضىلءمك ابلرء عىل مذكرة امللءس،
وذلك عىل النءو ءال: م ا بل املوءوء أ عاله، وبصفىء وكىال
عن مولكى، أ ءءا اشارة هـ. 1447 / 04 / 28 عىل مذكرة
امللءس املؤرخة بءارخي ا رء رازى اءل (مءءمة من امللءس
ضءهام/ عءانن امء عباس زىبن وعاءة 42824717
املوءوء / مذكرة ءوابىة يف القضىة رمق) السالم علىمك
ورمءة هلا وبراءءه، وبعء. صاءب الفضىةل رئىس وأ عضاء
ءائرة الاس ءئاف ءانىة اءملمكة ءءارىة ءءة سلمهم هلا ،،،
كماعرىو كمظفىء اللهو اءملاىم ء. مءمء بن فواز بن منرى ءل
امللءس ضءه واكل 1 [بءاءة مرأءة: OCR ءىر واءء]

[↑ العوءة إلى الفهرس](#)

DOC-083 — مذكرة جوابية من الملتمس ضدهم عدنان احمد زيني وعاتقة الحرازي في الالتماس المقدم برقم 42824717 _ 08-15-1445.pdf

بطاقة الوثيقة

DOC-083	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة جوابية من الملتمس ضدهم عدنان احمد زيني وعاتقة الحرازي في الالتماس المقدم برقم 42824717 _ 08-15-1445.pdf	عنوان الوثيقة
15-08-1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
591-590	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1mYbMRrqkZYca6OZBZ1x8QW09puKH645z/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[ملاحظة المعالجة: مذكرة جوابية من الملتمس ضدهم عدنان أحمد زيني وعاتقة الحرازي في الالتماس المقدم برقم 42824717 بتاريخ 15-08-1445هـ. ملف PDF حجمه نحو 4.49 ميجابايت، والنص المستخرج كبير (نحو 85 ألف حرف) ويترميز عربي معكوس ومتداخل عبر صفحات عديدة. وفيما يلي تفريغ الجزء القابل للقراءة من رأس المذكرة:] التاريخ:

15/08/1445هـ الموافق: 25/02/2023م (هكذا ورد) أصحاب
الفضيلة رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف التجارية الثانية بمحكمة
الاستئناف التجارية، سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من المستلمس ضدهم
في الالتماس المقدم من أسامة أحمد زيني، بالقضية رقم
42824717. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
السطر]

إشارة إلى الالتماس المقدم من الملتمس / أسامة أحمد زيني
الذي حوى في بناء طلبه التماس إعادة النظر، نجيب بإيجاز ردنا
فيما يلي: أولاً: ذكر الملتمس أنه حصل بعد الحكم على أوراق
جديدة تعذر عليه إبرازها ولم تظهر إلا بتاريخ 15-06-1445هـ
وهي: 1- سداد قروض بنكية بمبلغ (20,043,862) ريال
(عشرون مليوناً وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمئة واثنتان وستون
ريالاً).

2- سداد ديون عن المورث بمبلغ (29,424,017) ريال (تسعة
وعشرون مليوناً وأربعمئة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة عشر
ريالاً).

3- حصص مالية بمبلغ (13,200,000) ريال (ثلاثة عشر مليوناً
ومئتا ألف ريال).

أقول عليه جواباً: لقد سبق للملتمس أن قدّم هذه المبالغ
والشيكات للدائرة الابتدائية، وتناولتها الدائرة بالرد عليها وعدم
قبولها، وكذلك تقدّم بهذه المستندات لدى الدائرة المختصة بنظر
الدعوى الكبيرة في القضية رقم 45700530093 وتاريخ
13/01/1445هـ. (محل الالتماس صدر بتاريخ 13/03/1445هـ،
ونرفق لفضيلتكم صورة صك الحكم).

كما أن الدائرة المختصة بنظر الدعوى الكبيرة بالمحكمة العامة
بجدة أصدرت حكماً بصرف النظر عن الدعوى بشأن مبلغ 135
مليون ريال (مستند 1: صورة حكم الدائرة الكبيرة)، وكذلك صدر
حكم الدائرة التجارية الابتدائية (مستند 2). وبالتالي فالمستندات

المقدمة سبق للملتمس تقديمها ولم يتعذر عليه إبرازها كما يزعم. واستنادا إلى المادتين الحادية والسبعين من لائحة طرق الاعتراض، والمادتين الثانية والسبعين، يكون الالتماس غير مقبول شكلا، إذ يتوجب على طالب الالتماس بيان ما يفيد تعذر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم، وهو ما لم يثبتته الملتمس.

ثانيا: ذكر الملتمس أنه وقع في غش متمثل في قيمة الحصص وأنه علم بذلك الغش بتاريخ 04/07/1445هـ، وهذا الادعاء غير صحيح؛ تكذبه جلسات المرافعة والمذكرات المقدمة منه أثناء فترة المرافعة، فالثابت من المرافعات أن الملتمس دفع بأن قيمة الحصص لا تبلغ هذا المبلغ، وتناولته الدائرة بالرد في الحكم الابتدائي والحكم النهائي. وقد أعاد الملتمس ما سبق أن أبداه أثناء المرافعة، ويحاول أن يلبس على الدائرة بأنه لم يسبق له ذلك.

والدائرة سبق أن رفضت تلك الدفع المقدمة منه. ويزعم أنها أوراق جديدة، وقد سبق للدائرة الموقرة أن ألزمت الملتمس بالتقييم. وعليه فجميع ما أورده الملتمس مما سبق له إيراد أثناء المرافعة - سواء في هذه الدعوى أو في دعاوى أخرى - يتعين معه عدم قبول طلب التماسه، استنادا إلى المادة الواحدة والسبعين والمادة الثانية والسبعين من لائحة طرق الاعتراض. ولكل ما سبق نطلب من الدائرة الموقرة: - عدم قبول الالتماس لما ذكر من أسباب إعادة النظر.

والله يحفظكم ويرعاكم. المحامي د. محمد بن فواز بن نمير الثعلي، المستلمس ضده ووكالة.

[الجزء المتبقي من المستند نص بترميز عربي معكوس ومتداخل، يتضمن بيانات أطراف القضية: المدعى عليه أسامة بن أحمد بن عباس زيني (هوية 1008017301)، المدعى عدنان أحمد عباس زيني (هوية 1017092733)، والمدعى عليها عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي (هوية 1007056847)، ووقائع متعلقة بجلسات المحكمة وحضور وكيل المدعى ووثيقة الوكالة

رقم 447042453 وحضور المحامين عثمان فواز وعبدالرحمن
وعبدالله محمد وفيصل برئاسة فضيلة الرئيس ناصر
العبدالله. تعذر تفريغه حرفيا.]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-084 — مذكرة جوابية من عدنان وعاتقة - 1444-11-16 - مرفق تقييم
بطاقة الوثيقة

DOC-084	رقم الوثيقة
تقرير خبرة	نوع الوثيقة
مذكرة جوابية من عدنان وعاتقة - 1444-11-16 - مرفق تقييم	عنوان الوثيقة
16-11-1444	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
593-592	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1y9kZpe-9FPHUFPIjAVX2mgWNdl2qO6J9/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكررة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

أرقام ومبالغ مستخرجة آلياً من الوثيقة (للمراجعة — ليست جرداً محاسبياً)

المبلغ/الرقم	السياق
012'932'27	حفظهم هلا أسامه بن احمد بن بن عباس زيني ،،، دمج
042'762'97	حفظهم هلا أسامه بن احمد بن بن عباس زيني ،،، دمج

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي» المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-085 – مذكرة طلب النقص على الحكم النهائي بطاقة الوثيقة

DOC-085	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
مذكرة طلب النقص على الحكم النهائي	عنوان الوثيقة
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
37	عدد الصفحات (تقديري)
630-594	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1zqf8SioXST5obh2fmR_SFK3PXm0pk2qj/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 20، فُتات أسطر: 16	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 20؛ فُتات أسطر: 16	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية التاريخ: ١٤٤٥/٠٤/١٠ هـ فضيلة رئيس المحكمة العليا سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: طلب نقص الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢ هـ المقامة من المعارض ضدهما/ عدنان أحمد عباس زيني وعاتقه محمد يحيى الحرازي ضد المعارض / أسامة أحمد عباس زيني.

المعترض: أسامة أحمد عباس زيني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم: (١٠٠٨٠١٧٣٠١) ويمثله المحامي/ علي بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم: (٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠ وتاريخ ١٤٤٥/٣/٢٠هـ. المعترض ضد هما - عدنان أحمد عباس زيني سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم: (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) ٢ - عاتقة محمد يحيى الحرازي سعودية الجنسية هوية وطنية رقم: (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

منطوق حكم الاستئناف حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٠٠١-٠١-١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (٢٧,٦٥١,٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦,٧٧٩٢٧٠) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.)

١ أسباب طلب النقض "١ من حيث الشكل صدر الصك المعترض ضده بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ هـ، وتم تقديم لائحة الاعتراض بطلب النقض على الحكم ضمن مدة الثلاثين يوماً وهي المدة النظامية المحددة للاعتراض، وعليه فإنه يكون مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه في المواعيد المقررة نظاماً.

المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج
السلطان الدور الأول.

الهذيون للمجاعات والاستشا و ص.ب 13045 الرمز البريدي
Tanfithion@gmail.com 053 653 3388 012 @ 21372

605 4571 توليص محاماة التنفيذيون شركة التنفيذيون
للمحاماة والاستشارات القانونية \- من حيث الموضوع: جاء حكم
الاستئناف مؤيداً لحكم أول درجة مع تعديل بسيط، وعاب على
حكم الاستئناف المشوب بالمطاعن والمتضمن مخالفات صريحة
للعديد من النصوص النظامية الصادرة من ولي الأمر، كما أخطأ
في تكيف الواقعة وجاء تسببه مؤسساً على مجرد قرائن غير
معتبرة لا ترتقي للدليل، وعلى استخلاصات غير سائغة وتصوير
غير سليم للوقائع محل الدعوى ووصفها وصفاً غير سليم، كما
خالف أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الصادرة من المحكمة
العليا والتي تتساوى حجيتها مع أحكام الأنظمة، الأمر الذي
يستوجب نقضه، واستناداً للمادة (٨٨) من نظام المحاكم
التجارية؛ فإن أسباب طلب نقض الحكم تتمثل في الآتي: ميلس
ريغ أفصو اهفصوو ةعقاولا فييكت ف أطخلا: لوألا ببسلا لما كان
التكيف والوصف المراد نظاماً إنما يرد على الواقعة محل النزاع
وأن التكيف هو إدراك الحادث كما حدث بلا زيادة ولا نقصان؛
لإعطائه الوصف الشرعي أو النظامي وتطبيق حكمه عليه؛ ولما
كانت الواقعة محل النزاع كما جاء في طلب المدعين هي الغبن
في البيع ثم طلب بطلان البيع للغبن، وهذا تناقض لم تحسمه
محكمة أول درجة وسايرتها محكمة الاستئناف بل زادت عليها
واستكملت مسلسل التناقضات؛ إذ تارة تصف الدعوى بأنها
مطالبة بقيمة حصة مورث المدعين المبيعة وتارة تصفها بأنها
دعوى غبن فاحش في قيمة بيع الحصص، ثم في نهاية تسببها
تأتي بأمر غريب وهو الالتفات عن الجزء المتيقن سداداه وفاء
لثمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية على حساب المورث
ومنها شيك بمبلغ ٤٥٠,٠٠٠ ريال (أربعمائة وخمسين ألف ريال)
برقم (٠٠٠٨٤٤) وتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٤ على حساب مورث

المدعين في بنك سامبا معللة إهدار حجته بقولها: (أن المدعي لم يعمد عليه في السداد واضطرب في دفعه في السداد\!!) كما أهدرت ما قدمه المدعى عليه (المعترض) كقرينة على قيامه بسداد ديون على المورث كجزء من قيمة البيع بحسب الاتفاق وقدم شيكين مجموعهما مبلغ ٦ مليون ريال، وكان رد الدائرة عليم بأن الصور غير واضحة، ورفضت مخاطبة البنك المركزي يؤكد خطأ المحكمة في التكييف عدم اعتدادها بعقد البيع واعتمادها على تقرير المحاسب طلال أبو غزالة في دعوى أخرى لتقييم الحصص وهذا غير جائز للأسباب التالية: 1- أن الحصص المباعة تم تقديرها بين المتعاقدين بعقد صحيح ومكتمل الأركان بين المدعى عليه ومورث المدعي وأقر المدعي بصحته والذي يتضمن تقدير قيمة حصص مورث المدعي بمبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مائة وعشرون مليون ريال وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول من Tanfithioh Tanfithion@gmail.com @ 0126054571 0536533388 رفيديون.

للمحامة والاستشرية 2030120343 ارب 13045 الرمز البريدي 21372 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحامة والاستشارات القانونية ٢- أن المدعي كان موجوداً بالشركة بعد واقعة الشراء وتملك المدعى عليه الحصة الأكبر في شركة أحمد زيني التجارية بنسبة (٩٠% - حصة والده ولمدة سنتين لاحقتين ولم يبد أي اعتراض بشأن ملكية المدعى عليه لحصص، والده، بل قام المدعي بالتخارج من الشركة وبيع حصصه للمدعى عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل الدعوى والثابت فيه ملكية المدعى عليه لكامل حصة المورث.

٣- يبدو تناقض وتدليس المدعي في الاحتجاج بالغبن في بيع حصة مورثه بقرينة الشك في القيمة واستدلالة بأن القيمة

الفعلية للشراء وهي ١٢٠ مليون تختلف عن الثابت بقرار الشركاء ببيع حصة مورثه بالقيمة الاسمية، في حين أن المدعي نفسه وباقي الشركاء باعوا حصصهم بموجب اتفاق الصلح المحرر والمثبت بينهم بالدائرة التجارية رقم (١٧) بديوان المظالم بالقضية (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٠٢ هـ في حين أنهم عند تحرير قرار الشركاء بما يفيد هذا التنازل قاموا بتدوين أن البيع تم بالقيمة الاسمية.

ولما كان ما تقدم وحيث إن عقد بيع حصة المورث في شركة أحمد زيني التجارية، قد تم فعلياً بمبلغ ١٢٠ مليون بعقد صحيح مكتمل الأركان مما يكتسب معه حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (٢٦) من نظام الإثبات، وحيث إن توقيع المدعي على قرار الشركاء يعد إقراراً واضحاً وصريحاً منه بصحة التعاقد وبراءة ذمة المدعى عليه من أي مطالبات، ومن المقرر قضاء (عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص)، الأمر الذي لا يجوز معه إعادة تقييم الحصص واعتماد تقييم محاسبي مقدم في دعوى أخرى وبه العديد من المطاعن. ولما كان حكم الاستئناف قد أورد في تسببه ما يتعارض مع منطق الغين ذاته والذي يقوم على أن الثمن المدفوع غير مناسب لقيمة المبيع \!\! فلم تعترف بأي ثمن وافترضت من تلقاء نفسها أن عقد البيع الثابت فيه أن الثمن ١٢٠ مليون ريال، غير صحيح - رغم توقيع المورث عليه - بل ورفضت مخاطبة البنك المركزي للافادة عن الديون التي سددتها المدعى عليه (المعترض) والتي تخص الشركة والمورث، وتمثل جزءاً من ثمن البيع، وجميع ما سبق مخالفات صريحة تم بناؤها على تصور غير سليم من قبل محكمة الاستئناف مفاده أن المدعى عليه اشترى الحصص ولم يدفع الثمن، وهذا التكييف والوصف غير السليم يتعارض مع الثابت بالمستندات ذات الحجية وحيث جاء التكييف والوصف بناء على استخلاص غير سائغ وتم بناء الحكم على قرائن مهترئة واستدلالات غير سائغة وفساد بين في التكييف لوقائع الدعوى وملابساتها؛ الأمر الذي يوجب نقضه.

ثقافية يون للمحامة والاستشار المملكة العربية السعودية - جدة
- شارع الامير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول دليل ت
4030129842 ص.ب 13045 الرمز البريدي 20372

Tanfithion@gmail.com 053 653 3388 012 605 4571

O Tanfithion توليدي محامة التنفيذيون شركة التنفيذيون
للمحامة والاستشارات القانونية \$5 السبب الثاني: مخالفة
أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو
تأويلها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا:

أولاً: مخالفة الحكم للمواد (٣) و (١/١٦) و (٢١) و (٨٥) و (٨٨-٩٠) من نظام الإثبات:

جاء حكم الاستئناف المطعون فيه متأثراً بمزاعم المدعي غير
الصحيحة، وهو ما جعل تسببه مضطرباً في عدة وجوه ومبنياً
على تأسيس يبدو وحيداً - في نظر من أصدر الحكم بما يراه
تناقضاً في دفوع المدعى عليه - وعليه أصبح حكمه متجهاً في
مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي الأول هو الصدق، وما يدفع
به المدعى عليه في حكم عدم الصحة، وهذا أقرب للقضاء بالعلم
الشخصي وغياب عن الحياد الموضوعي، فنحن أمام قضاء تجاري
حرص المنظم على إصدار أنظمة محكمة لتجنب الاجتهادات
المعيبة، وعليه ونظراً لتأثر المحكمة فقد غاب عنها أعمال
نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة فاتجهت المحكمة في
قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، ونتيجة ما سبق الإشارة إليه،
فقد خالفت المحكمة نظام الاثبات ودليل ذلك ما يلي: ١- خالف
الحكم المادة (٣) من نظام الإثبات والتي نصت على أن - البيئة
لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل... ٤ - الثابت بالبرهان
كالثابت بالعيان ودليل ذلك أ- أن المدعى عليه (المعترض) قدم
البيئة على صحة الظاهر وهو عقد بيع الحصة والمؤرخ في
١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ والموثق بالغرفة التجارية بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣١ هـ
الموافق ٢٠١٠/٠٨/٣٠ م) (مرفق (١) والمقر به من المدعي الأول
بتوقيعه على قرار الشركاء اللاحق بتعديل عقد تأسيس شركة

أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم (٤٠٣٠١٦٩١٠٢) بإثبات تنازل المدعي الأول وباقي الشركاء عن حصة قدرها 10% من حصص الشركة وتخرجهم منها لصالح المدعى عليه، وثابت في ذات الإقرار أن المدعى عليه يملك النسبة الأخرى وهي (90%) السابق شراؤها من مورثهم عام ١٤٣١هـ، علماً بأن تاريخ قرار الشركاء المشار إليه في ١٤٣٣/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/٠٧م. (مرفق (٢) كما أن الثابت بقرار الشركاء تعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني وأولاده سجل تجاري رقم (٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥) المتضمن تنازل مورثهم عن كامل حصته فيها وتعادل ٣١٠ حصة، وهذه الحصة داخل فيها كامل حصته في شركة أحمد زيني التجارية وهي الحصة محل النزاع وثابت بقرار الشركاء أن التنازل الحاصل، قد تم من جميع الشركاء ومنهم المدعي الأول (عدنان) بالقيمة الاسمية (مرفق (٣) أليس ذلك دليل يؤكد صحة الظاهر ؟ وأليس ذلك من قبيل الثابت بالبرهان؟ وإذ خالف الحكم المادة المذكورة فيكون حرياً بالبطلان.

التنفيذيون للمحامة. المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الامير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول سان 220843 الاستشان ما 13045 الرمز البريدي 21372 ترخيص محامة Tanfithioh Tanfithion@gmail.com 0536533388

0126054571 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحامة والاستشارات القانونية أضف لذلك أن التوقيع على القرار يعد مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المدعى عليه - المشتري - ، وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم ١٣٠ عدد ٧ - مجلد ٢/٤/٩ لعام ١٤٣٤هـ بتاريخ ١٠/٢/١٤٣٤هـ بخطاب كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (٧٠٥٠/٣٤) وتاريخ ١٠/٢/١٤٣٤هـ وبذلك فقد اكتسب المحرر حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (٢٦) من نظام الإثبات، التي تنص على أن (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دُوّن فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة

نظاماً، وحيث إن توقيع المدعي على هذا القرار يُعد إقراراً واضحاً وصريحاً منه بصحة التعاقد بشأن تلك الحصص وإقراراً ببراءة ذمة المدعى عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة ومن المقرر قضاءً عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق (الخاص)، كما أن المقرر قضاءً أنه من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود)، وأن (الإبراء ونحوه مما يُسقط الحق)؛ وإذ أهدرت محكمة الاستئناف جميع هذه الحجج الثابتة قطعاً، الأمر الذي يوجب نقض الحكم.

٢ - خالف الحكم الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام الإثبات والتي نصت على أن يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة وحيث إن الثابت بقرارات الشركاء الموضحة أعلاه، أنها تمت في وقت لاحق على البيع، وتعلقت بتنازلهم عن حصص وتضمنين تلك القرارات لتنازل مورثهم أيضاً عن الحصص، وفي وقت لاحق على واقعة البيع مما يؤكد علمهم بالبيع ورضاهم به وبالثمن المذكور وهذا من قبيل الإقرار دلالة، سيما وأن البيع بالقيمة الاسمية هو ما اعتاد عليه الجميع، وأن تسوية الثمن الحقيقي للتعاقد هي مسألة خاصة بين المتنازل والمتنازل، له علماً بأن البيع على النحو الثابت في العقد تم على سعر ٢٠ ١٢٠ مليون وأن السداد بالآلية التي تضمنها العقد، ومن ثم فلا يجوز الاحتجاج بخلافه، وتأسيس الغبن على أساس أن البيع بالقيمة الاسمية غير مناسب على الرغم من أن كافة تنازلات الشركاء تتم بالقيمة الاسمية (!؟) - خالف الحكم الفقرة الأولى من المادة (٢١) من نظام الإثبات والتي نصت على أن للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. وإذ الثابت أن المدعى عليه (المعترض) قد تقدم بالجلسة الأخيرة بطلب استجواب المدعية الثانية بشأن الواقعة محل الدعوى وتحريرها لوكالة الحاضر عنها في

الدعوى إذا جاء الطلب بالآتي: ((نتمسك باستدعاء المدعية السيدة / عاتقة الحرازي، لاستجوابها بسؤالها عما إذا كانت تطالب المدعى عليه بتلك الدعوى من عدمه.... لتعلق ذلك بإرادتها في توكيل الحاضر عنها

المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول س.ت 4030420843 ص.ب 13045 الرمز البريدي 21372 053 653 Tanfithion@gmail.com @Tanfithion 3388 012 605 4571 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية وقطع دابر الادعاءات الصادرة عن المدعي الأول) (ينظر السطر (٣٠ و ٣١) من الصفحة (١٣) من صك الحكم) إلا أن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلب الاستجواب وعولت بما مفاده أنها استخدمت سلطتها الجوازية في رد طلب الاستجواب!!\ وأنها استمعت لتسجيل منسوب للوالدة (عاتقة ورأت أن إبطال وكالتها لوكيلها مبني على سند غير صحيح والثابت لدى فضيلتكم أن دائرة الاستئناف خرجت عن الأصول الشرعية بشأن رفض الاستجواب واسترسلت في تسبب رفضها بعبارات فضفاضة للتدليل على سلطتها الجوازية، بل ولم تقم بتفريغ الرسالة المسجلة لا في محضر الضبط أو في صك الحكم، واستنتجت مضمونها بدون توضيح (ينظر: السطر (٣٠ إلى (٣٦) من الصفحة (١٦) من صك الحكم)، رغم التأكيد على أن المدعي الأول مدلس على والدته ومستحوذ على حسابها في أبشر وأن التوكيل المنسوب لها قد شابه التزوير وتم دون إرادتها، ومن ثم فإن استجوابها لازم مما يتحقق معه خطأ حكم الاستئناف فيما أورده بتسببه للتدليل على رد طلب الاستجواب، رغم أهميته في تغيير وجه الحق في الدعوى، سيما وأن المدعية الثانية مجبرة على الخصومة وتم الزج بها تدليساً من المدعي الأول، علماً بأنها زوجة المورث ووالدة المدعى عليه، وقد أقر المدعي الأول بأنها على الحياد بين الطرفين، فإن كانت على الحياد فما الذي أتى بها لمخاصمة

ولدها ؟\! وحيث رفضت المحكمة الطلب، ولم توضح في تسببها سبب الرفض، وهذا قصور ومخالفة للحق النظامي المقرر بموجب نظام الإثبات.

٤ - خالف الحكم الفقرة الأولى من المادة (٨٥) من نظام الإثبات والتي نصت على أن: للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها وحيث إن حكم الاستئناف قد أسس تسببه على مجموعة من القرائن تبدو في نظره مرجحة لجانب المدعي، ورغم أن ذلك لا أساس له من الصحة، إلا أن هذا التأسيس في التسبب خالف نص النظام، والذي قيد قاضي الدعوى في استعمال القرائن فيما يجوز إثباته بالشهادة، ومحل النزاع يتعلق بعقد بيع مكتوب وموثق وإقرارات شركاء، والقيمة تتجاوز نصاب الإثبات بالشهادة، وهو الأمر الذي لا محل له للإثبات بالقرائن، وعليه يصبح الحكم المطعون فيه جديراً بالنقض. ٥- خالف الحكم المواد (٨٨-٩٠) من نظام الإثبات والتي تناولت الإثبات بالعادة؛ ومفاد النصوص المشار إلى أرقامها ما يلي: أنه يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف وأن على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة وأن العادة بين الخصوم أو العرف الخاص يقدم على العرف العام عند التعارض.

لمحاماة والاه المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول سبت 4030420843 ص.ب 13045 الرمز البريدي 012 3388 653 053 21372 Tanfithion@gmail.com @Tanfithion 4571 605 وما التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية وحيث دفع المدعى عليه (المعترض) أثناء المرافعة بأن العادة جرت على أن يدون في قرارات الشركاء والتنازلات التي تتم بينهم بأن البيع بالقيمة الاسمية، وقدم ما يثبت ويؤكد ذلك (جميع قرارات الشركاء الثابت فيها تنازلهم عن الحصص سواء في

شركة أحمد زيني وأولاده ذات المسؤولية المحدودة، أو شركة أحمد زيني التجارية بالقيمة الاسمية للحصة، وهذه القرارات منها ما هو سابق ومنها ما هو لاحق على واقعة البيع، مما يؤكد صحة التمسك بالعادة أو العرف الخاص والاحتجاج به قضاء وإذ أغفل حكم الاستئناف ذلك، بل والغريب أنه اعتبر الاختلاف بين القيمة وإظهار عقد البيع الحقيقي في وقت لاحق أثناء المرافعة من قبيل التناقض، وهذا محل نظر؛ إذ جانب فيه الدائرة الصواب مما يستوجب نقض الحكم.

ثانياً: مخالفة الحكم للمادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية، وذلك على التفصيل الآتي:

نصت المادة (٢٤) من نظام المحكمة التجارية على أنه فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر قبله المحكمة؛ وبإعمال نص المادة على الواقعة محل النزاع، ولما كان حكم الاستئناف قد استهل تسببه بأن دعوى المدعين تتعلق بقيمة حصة مورثهم؛ إذ نص التسبيب كالتالي: (فضلاً عن كونها - أي الدعوى - مطالبة بقيمة حصة في شركة مباحة من مورث المدعين للمدعى عليه) (ينظر السطرين (٩) و (١٠) من تسبيب الحكم بالصفحة (١٤) من صك (الحكم إذ يزعم المدعون على غير الحقيقة - بأن القيمة لم تسدد، زاعمين أن هناك غبن في الثمن الوارد في عقد البيع المحرر بين مورثهم والمدعى عليه (المعترض) والمؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ والموثق بقرار الشركاء ومنهم المدعي الأول (عدنان) بتعديل عقد التأسيس بإثبات تنازلهم عن باقي حصص الشركة لصالح المدعى عليه والمؤرخ في ١٤٣٣/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/٠٧ وهو بمثابة إقرار بعلم المدعي الأول (عدنان) بثبوت البيع وقبض مورثه الثمن، فإنه والحال كذلك، لا يمكن سماع دعواه، لانقضاء أكثر من خمس سنوات على الواقعة الناشئة عنها الحق. وعلى فرض أن حقهم

نشأ بصدور حكم الولاية على مورث المدعين بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٦هـ، فإن دعواهم أيضاً- لا تسمع لمضي أكثر من خمس سنوات؛ إذ تاريخ قيد دعواهم هو ١٤٤٢/١٢/٢٥هـ أي بعد أكثر من إحدى عشر سنة من واقعة البيع، وأكثر من ٧ سنوات من حكم الولاية. ولما كان ما تقدم وحيث أن نص المادة (٢٤) من نظام المحكمة التجارية من قبيل النصوص الأمرة المتعلقة بالنظام العام، والتي يتعين على المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها، وإذ خالفت المحكمة ذلك، فإن حكمها يكون حرياً بالنقض.

للمحامة و المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الامير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول س ت 4030420843
Tanfithion@gmail.com 4571 605 012 3388 653 053
@Tanfithion ريون والا استشار 4030 لوليا 13045 الرمز
البريدي 21372 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحامة
والاستشارات القانونية

ثالثاً: مخالفة حكم الاستئناف لأحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ القضائية

الصادرة عن المحكمة العليا نص النظام الأساسي للحكم على أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية لجميع الأنظمة والسلطات؛ لذلك يتعين أن تُطبق المحاكم في كافة القضايا المعروضة عليها أحكام الشريعة الإسلامية، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسُّنة والثابت بالمبدأ القضائي أنه إذا بني الحكم على ما لا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض)، كما أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردده بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد). (ينظر المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والدائمة والعامّة بمجلس القضاء الأعلى، الطبعة الأولى ١٤٣٨هـ، الأصول والقواعد ص ٤٠٠ و ص (٣٥) ولما كانت الدعوى قد أقيمت على أساس أن المورث قد غبن في التخارج ببيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية لموكلي (المعترض)

أسامة أحمد عباس زيني، وهذا غير مقبول بالنسبة لتاجر كبير (لا يغبن مثله)، كما أن الحكم الشرعي جرى على أن صاحب الحرفة لا يغبن، وهو ما استقر عليه عمل قضاء المملكة أيضاً بما لا يتصور في حقه غرر أو عدم علم؛ ولما كانت الأدلة الثابتة من الأوراق والواقع وإفادة الحكم ذاته أن التصرف هو تخارج بين تاجرين، وقد تم وأنجز ونفذ واقعاً بينهما، وأن المدعي ليس طرفاً فيه ولا يقبل أن يدعي أي حق، لأن أساس المطالبة - الغبن - غير جائز نظره أو التعقيب عليه؛ لأن المتخارج، تاجر، كما أن التصرف تمّ في وقت كان المورث فيه خالياً من كافة العوارض؛ بما يجعل ما ثبت في الحكم من بحث وقائع متفرقة ليس لها أي سند من الشرع أو النظام مخالفاً لأصول النظر ومجرد تعليل غير جائز لوجود الدليل من قبله.

وحيث استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (١٢٠ مليون ريال وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث مما تجد معه قرينة ليس على الغبن وإنما على سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهاد غريب من الدائرة ومردود عليه بحجة قضائية مصدرها حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بتأييد الحكم رقم (٤٢١١٧٠٣٣٢) وتاريخ (١٤/٠٤/١٤٤٢هـ الصادر من الدائرة (٢٢) بالمحكمة العامة بمحافظة جدة فيما قضى به من رد دعوى المدعين ببطلان وصية المورث في ثلث ماله.. واستند فيه الحكم إلى صحة وسلامة أهلية المورث وقت إثبات الوصية وأنه لا عبرة بالحكم الجديد الصادر بالولاية والذي يعود تاريخه إلى عام ١٤٣٤هـ، مما يؤكد على أن حكم الولاية أثره على المستقبل وليس الماضي، وإلى فضيلتكم ملخص تسبيب الحكم المشار إليه " أن الصكوك الصادرة من الدوائر الشرعية لها حجيتها المعتبرة، وبناء على المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول بس ٢٨ 030420883 م.ص.ب 13045 الرمز البريدي 21372 @

التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية المادة (١٤١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، مالم يكن مذكوراً فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) وبناء على المادة (٨٠) من نظام القضاء والتي تنص على أن: "الأوراق الصادرة من كتاب العدل بموجب الاختصاص تكون لها قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها.." وبما أن إبطال الوصية الثانية فيه مصلحة للمدعى عليه عدنان المنكر (لها إذ الوصية الثانية بالثلث كاملاً.. وعليه فلا يقبل إنكاره لها، ويؤيد ذلك المكاتبه بين وزير العدل ووزير الصحة بشأن صحة التقرير الصادر من مستشفى... الذي يُعد حاسماً في موضوع الوصية، وأما ما ورد بشأن إفادة اثنين من القضاة الذين نظروا في موضوع أهلية الموصي فإن إفادات القضاة لم تكن صريحة في الموضوع ويؤيد ذلك أن القاضي إبراهيم اللحيان الذي أفاد بأن الموصي مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية هو القاضي الذي حكم برد طلب إقامة ولي على الموصي بعد ورود التقرير، ولو كان يرى أنه قاصر لما جاز له الحكم بذلك. كما لا يخفى بأن الموصي إذا كان مدركاً في زمن وغير مدرك في آخر فإن وصدته في زمن الإدراك مقبولة، قال في شرح منتهى الإرادات: وكذا المغمى عليه فإن كان يفيق أحياناً ووصى في إفاقته صحت.. فإن الدائرة تنتهي إلى صحة الحكم المستأنف (مرفق) ٤ و ٥ صورة الحكم وصور التقرير الطبي ومخاطبة وزير العدل ووزير الصحة) لما كان ما تقدم وإذ خالف الحكم المطعون فيه أحكام الشريعة والمبادئ القضائية المستقرة والتي تتساوى حجيتها مع أحكام النظام، مهدرًا ما قدمه موكله من أدلة على نفي الغبن و مستخدماً عبارة أن دفع المدعى عليه متناقضة وهذا الاستخلاص ما هو إلا توجه أشبه بالقضاء بالعلم الشخصي، المحذور شرعاً ونظاماً، وإهدار سافر للأوراق الثبوتية ومخالفة للمبدأ القضائي الصادر عن

المحكمة العليا ومفاده: (أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار. (انظر: قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: ٤٢٢٨١٢٢: وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١ هـ)؛ الأمر الذي يوصم الحكم معه بالبطلان، مما يستوجب نقضه.

السبب الثالث: صدور الحكم من محكمة غير مختصة خالفت محكمة الاستئناف قواعد الاختصاص النوعي المقرر بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها للمحكمة والايادة المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول بنات 030420843 2 ص.ب 13045 الرمز البريدي eTanfithioh Tanfithionemail.com 21372

0126054571 0536533388 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وبإعمال النص السابق على واقعة النزاع، وحيث إن المطالبة محل الدعوى وهي مطالبة المدعين جاءت مضطربة وغير واضحة فتارة يطالبون بقيمة الحصة المبيعة من مورثهم مؤسسين ذلك على الزعم بفقد أهلية مورثهم وقت البيع وأن المدعى عليه استغل وكالته عن المورث؛ وتارة يزعمون بأن قيمة البيع فيه غبن لأن البيع تم بمبلغ ٤٥٠ ألف ريال بالمخالفة لسعر السوق وهذا تناقض لأن الدفع بالغبن هو إقرار بصحة عقد البيع بين أطرافه وهذا إسقاط للدفع بفقد أهلية مورثهم واستغلال الوكالة (!\!) ورغم تمسكهم في الجلسة الأخيرة على لسان وكيلهم نصاً: (إن المدعين يدفعون ببطلان البيع..) (ينظر: السطر ١٣ من الصفحة رقم (٤) من صك حكم الدرجة الأولى إلا أن حكم أول درجة كيف النزاع وقام بتأويل

طلباتهم إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لهم نصيبهم من القيمة العادلة لحصة مورثهم (!\!) (ينظر السطر الأول من تسبيب حكم الدرجة الأولى الوارد بالصفحة ٤ من صك حكم محكمة الدرجة الأولى)، ثم تأتي الغرامة والدهشة من حكم الاستئناف الذي أورد في تسبيبه أن الدعوى هي (مطالبة بقيمة حصة مورث المدعين).

وجميع ما تقدم يثير اللبس ويؤكد الخطأ الواقع من دائرة الاستئناف والتي سبقتها دائرة الدرجة الأولى.

ولما كان ما تقدم وسواء أكان أساس الدعوى على حد ما قرره المدعون هو بطلان بيع مورثهم للحصص، أو الغبن في البيع، فإن تلك الدعوى تخرج من اختصاص المحكمة التجارية لعدة أسباب نلخصها بالتالي: ١ - بموجب قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٤٧١٠٥) بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٣٩هـ تم بتشكيل لجنة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية وجمع الاستفسارات والحالات المتعلقة بالاختصاص النوعي وكيفية حلها وبعد دراسة اللجنة التي يكثر فيها التنازع انتهت إلى العديد من النقاط وأهم ما ورد فيها ويتعلق بموضوع الدعوى الآتي: (أولاً: أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي بالطلب الأصلي المنصوص عليه في صحيفة الدعوى. ثانياً: اختصاص المحاكم العامة بالدعوى الآتية: ٦- المطالبة بدين مستحق للمورث - سواء كان المدعى عليه وارثاً أو غير وارث؛ مما تخرج معه تلك الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية ٢- إن اختصاص المحكمة التجارية وارد على سبيل الحصر وليس من بين اختصاصها دعاوى ورثة شريك في شركة ضد وارث آخر حتى ولو كان شريكاً).

تنفيذيون للمحاماة والاستشارات المملكة العربية السعودية - جدة
- شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول: @
Tanfithion@gmail.com 053 653 3388 012 605 4571
4030420 ترخيص محاماة رقم 31433 ص.ب 13045 الرمز

البريدي 21372 | التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية أن احتجاج محكمة الاستئناف باختصاصها بموجب الفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية في غير محله، إذ نصت الفقرة الرابعة على أن الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات والدعاوى محل طلب المدعين لا تدخل في مفهوم النص المذكور.

٤- أن احتجاج محكمة الاستئناف باختصاصها بموجب الحكم الصادر من المحكمة العامة والذي يعود تاريخه إلى عام ١٤٣٨هـ والذي قضى بعدم الاختصاص، ومن ثم أصبح لازماً عليها النظر حتى ولو كانت غير مختصة تأسيساً على نص الفقرة المضافة للمادة (٧٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات - في غير محله؛ لسببين: الأول: أن المادة المضافة لاحقة على صدور صك الحكم المحتج فيه، والثاني: أن ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٤٧١٠٥) بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٧هـ بتحديد اختصاص المحكمة العامة ويدخل فيها الدعوى الماثلة لاحقاً على صدور الحكم المحتج به، وإذ تراخى المدعين في إقامة دعواهم لأربع سنوات من الحكم السابق بعدم الاختصاص، ومن ثم فلا يحتج به لجلب الاختصاص للمحكمة التجارية. وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك، وحيث إن الاختصاص النوعي من المسائل المتعلقة بالنظام العام، ويجوز الدفع بذلك في أي مرحلة ومنها النقض، وإذ سبق الدفع أمام محكمة الاستئناف وأصررت على اختصاصها بالمخالفة للنظام مما يتعين معه نقض الحكم. السبب الرابع: الحكم فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى.

أهدرت محكمة الاستئناف حجية الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بديوان المظالم والصادر برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ (١٤٣٢/١٢/٠٢هـ) والثابت فيه انتهاء القضية صلحاً، وذلك في

الدعوى المرفوعة من المدعي الأول (عدنان) وآخرين ضد المدعى عليه (المعترض) وتتعلق بمحل النزاع؛ إذ الثابت أن المدعي قبل توقيعه على هذا الصلح المدون بالاتفاقية اطلع على الوضع القانوني والمالي المشتركة محل الدعوى - أثناء صدور هذا الحكم المتضمن الصلح وعلم علماً تاماً ببيع مورثه للحصص.

يؤكد حجية هذا الصلح الموثق بالمحكمة وتضمنه إبراء ذمة نهائية ومخالصة تامة، ما أعقبه من توقيع المدعي على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية والذي بموجبه أقر المدعي بصحة بيع مورثه لحصصه بشركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه عن طريق إقراره بالوضع القانوني الجديد للشركاء في شركة أحمد زيني التجارية، وإقراره بشراكة أسامة بن أحمد عباس زيني - المدعى عليه - كشريك في الشركة والتي أصبح شريكاً منفرداً فيها بناء على شراء حصص مورث المدعي في تلك الشركة وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة وحيث إن قرار الشركاء والتوقيع عليه جاء مبنياً على الحكم التجاري الأنف البيان. وإذ أهدرت محكمة الاستئناف هذه الحجة والثابتة بقرارات الشركاء ولم تفحص للمحاماة و زيون المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول س ب 4030430843 @ Tanfithion@gmail.com Tanfithion
0126054571 - 0536533388 ب 13045 الرمز البريدي 21372 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية المستندات على الوجه الصحيح وتدقق فيما تفصح عنه من أدلة رسمية موثقة، وإنما سايرت ما جاء بحكم أول درجة المبني على قرائن واستخلاصات غير سائغة، الأمر الذي يستوجب نقض الحكم أصحاب الفضيلة: قضاة المحكمة العليا، أمل اتساع الصدر بقبول هذه الخاتمة والتي تعد جزءاً لا يتجزأ مما سبق بيانه، وذات أهمية في توضيح مدى الغش والتدليس

الذي مارسه المدعي (عدنان) على الدائرة والذي يؤكد سوء النية، فالمدعي سوابقه كثر؛ بداية من إهماله في إدارة أموال المورث مما كان سبباً في قيام المورث بفسخ وكالته له، فادعى خرفه وفقد أهليته وطلب تعيينه قيماً على أمواله، مروراً بالطعن في وصية والده وطلب إبطالها، ونهاية بإقامة دعوى ظاهرة التدليس واستغلال والدته ووالدة المدعى عليه (المعترض) دون علم لها بطبيعتها أو سبها ودلس عليها ليتمكن من تحرير وكالة على أثرها أقام الدعوى باسمه واسم والدته بغرض التأثير النفسي على الدائرة، وحينما حضرت وبان موقفها من الدعوى، لم يمكنها من الحضور ثانية؛ علاوة على ممارسة الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة فجاء الحكم مبنياً على اجتهاد معيب و تكييف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي بالخروج على حجية المستندات وهو من قبيل القضاء بالعلم الشخصي؛ إذ خرجت المحكمة عن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات ولجأت لمنحى القرائن والاستنتاجات الغير منطقية.

الطلبات

أولاً: قبول الطعن شكلاً.

ثانياً: نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من

جديد من غير من نظرها. نفيذيون للمحامة و والاستشارات
ترفيح محامة 31453A2 4030420941 \!

وكيل المعترض المحامي د علي مشرف آل راشد بالوكالة رقم (

٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الامير

سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول س.ت

24030420843 ص.ب 13045 الرمز البريدي 21372

Tanfithioh Tanfithion@gmail.com 0536533388

0126054571 : فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن

احمد بن عباس ز سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن نفسه #\ الطرف السمي ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة النطاق: ٢ وكيل ع بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مدي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧ قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ا ات ذات العالقة و اء جميع اإجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - الاستالم و ال سليم دونبلا تاخلاصلا مخالقات نظام مراقبة البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارة - اإلم ال - إضافة املاذت ن رقم 231 و 232 من نظام املاذات الشرعية - لدى محاكم الست ناف - لدى ا لس األ لل قضاء ا كم لدى ا كمة العليا - لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا ام ن بوزارة العدل - نة الفصل ا الفات واملنازعات الضرية - ال نة الست نافية للمخالفات واملنازعات الضرية - نة الفصل منازعات الأوراق املاية - لدى م ا تب الفصل منازعات الأوراق التجارة و ان حسم املنازعات التجارة - لدى ان الفصل املنازعات و الفات التأمية - لدى النيابة العامة - طلب نقض طلب إحالة الدعوى - لدى ا كم - لدى ا كم اإدارة (ديوان املاظالم) - لدى ال ان الطيبة الشرعية - لدى ال ان العمالية - لدى ان فض املنازعات املاية و ان سوة املنازعات املاصافية لدى ان ال م ش ع صكوك ألح ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - اء ما يلزم ضور ا لسات جميع الدعاوى لدى جميع ا كم - استالم صكوك ألح ام - طلب تن القا - طلب اإدخال والتدخل - اء و ا كم ن ورد م واس بدال م - طلب تطبيق املاذة 230 من نظام املاذات الشرعية - املاطالبة ب نفيذ ألح ام - قبول ألح ام ونف ا - االع اض ع ألح ام وطلب الست ناف - التماس إعادة النظر - والتعديل - الطعن بال و ر - إن ارا طوط والأختام والتواقيع - طلب املنع من السفر ورفع -مراجعة دوائر ا ز والتنفيذ - طلب ا ز والتنفيذ - طلب التحكيم - عي ن اء و ا كم ن - الطعن بتقار ر املاطالبة وإقامة الدعاوى - املاطفعة و املاطفعة - سماع الدعاوى والرد عل ا - اإلقرار - اإلن ار - الص - التنازل - اإبراء - طلب اليم ن ورده والامتناع عنه - إحضار الش

ود والبنات والطعن ف ا - الإجابة و ارح املطالبات و اكم
 عيموك ا تارازولا ماسقأو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو -
 عراجتلا عرازو عجارم - عيجرا ا عرازو عجارم - عيلخادلا عرازو
 عجارم - لدعلا عرازو عجارم مراجعة املباحث الإدارة
 واملباحث ا نائية - وفروع ا وما ي بع ا من إدارات وأقسام
 مراجعة المارة وإدارة تنفيذ ألح ام ا قوقية ومراجعة املباحث
 الإدارة واملباحث ا نائية - مراجعة مراكز الشرطة - مراجعة
 الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن الدولة - مراجعة
 املباحث ا نائية - ات الأمنية عيموك ا تاسائرلا ماسقأو تارادإ نم
 ا عب ي اموا عورفو - ءاضقلل علا سل ا عجارم عيموك ا
 تائي لا ماسقأو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - رامث سلا
 عرازو عجارم - عماعلا عباينلا عجارم مراجعة مؤسسة النقد
 العربي السعودي - وفروع ا وما ي بع ا من إدارات وأقسام
 املؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | - ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : علا ولا
 رادصإ خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | - ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : علا ولا ءا نإ خ رات
 عينو كللا تلا ولا تامدخ: علا ولا ردصم ، لدعلا عرازول عينو كللا
 تامد ا ع عقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا ماضنلا
 نم عقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : علا ولا مقر ةدمتعم: علا ولا
 علا

م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | - ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : علا ولا رادصإ خ رات م
 ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | - ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : علا ولا ءا نإ خ رات عينو كللا تلا
 ولا تامدخ: علا ولا ردصم ، لدعلا عرازول عينو كللا تامد ا ع
 عقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا ماضنلا نم
 عقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : علا ولا مقر ةدمتعم: علا ولا علا
 شركة أحمد زيني التجارية ست ٤٠٢٠١٦٩١٠٢ رأس المال:
 ٥٠٠.٠٠٠ ريال مرفق ١ Ahmed Zainy Trading Co.

C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 قرار الشركاء

بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية -

شركة ذات مسئولية محدودة بتاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ الموافق

٢٠١٠/٠٨/٣٠ م لقد سبق للاطراف الاتية اسمائهم: 1- أحمد عباس زيني بن زيني - شركة أحمد زيني وأولاده ١٤٢٨/٤/١٨ طرف أول طرف ثان تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المحدودة المسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم ٤٠٣٠١٦٩١٠٢ وتاريخ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة بالعدد رقم ٥٨ صحيفة ٥٨ جلد ١٣ شم و تاريخ ١٤٣٨/٣/١٤ هـ والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل جدة بالصحيفة ١٢٠ عدد ١١٦ مجلد ٨/٤/ص وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣ هـ والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل جدة رقم ٥٢ صحيفة ٥٢ مجلد ٥/٤/ع وتاريخ ١٤٣٠/٤/٤ هـ. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وحيث أن الطرف الاول السيد / أحمد عباس زيني بن زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة المذكورة وعددها (٤٥٠) حصصه (أربعمئة وخمسون حصة) وذلك بالقيمة الاسمية لتلك الحصص والبالغــــــــــــــــة ٤٥٠,٠٠٠ ريال (أربعمئة وخمسون ألف ريال) وأن قيمة الحصة الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال لاغير) وذلك الى السيد / أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ وتاريخ ١٣٩٢ /٢/١٥ هـ صادرة من مكة كشريك جديد في الشركة) ويشار اليه فيما بعد بالطرف الاول) والذي قبل هذا التنازل بما للحصص المتنازل عنها من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجلة، وحيث استوفي الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري، لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من ثلاثة أرباع رأس المال والتي تمثل (٤٨٨,٥) حصة (أربعمئة وثمانية وثمانون حصة ونصف الحصة والتي تعادل ٩٧,٧ %، تعديل تأسيس الشركة وفقاً لما يلي: [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً:

: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا القرار.
ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين
في الشركة على النحو التالي:

أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم
١٧٣٠١٠٠٨٠١٥٣٠١ و تاريخ ١٥/٢/١٣٩٢هـ ر شرع و زمصادرة من مكة
رجل أعمال وعنوانه جدة حي الخالدية تقاطع شارع الامير
سلطان مع شارع قلب الجزيرة شريك طرف أول " عمارة أوزكو
ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تدتي صب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ - هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ - فاكس:
P.O.Box 54399 Jeddah 21514-Tel: ٦٠٦٥٤٣١
6065348-Fax: 6065431 شركة أحمد زيني التجارية ست
٢٠١٩٩١٠٣٠ رأس المال: ٥٠٠.٠٠٠ ريال Ahmed Zainy
.Trading Co

/ Capital SR: 500.000 C.R: 4030169102 السادة ٢
شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة - شركة ذات مسئولية
محدودة - مسجل بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم
٤٠٣٠٩٤٨٢٥ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤١٣ هـ، والمثبت عقد تأسيسها
لدى كاتب عدل جدة برقم ٤٠٧ صحيفة ٩١ - ٩٢ جلد ٧/٤ في
١٤١٣/٩/٨ هـ وعنوانها جدة - حي الخالدية تقاطع شارع الامير
سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة
٢١٥١٤ شريك طرف ثاني " ثالثاً: تعديل المادة (٦) من عقد
التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل
كما يلي: رأس المال: حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٥٠٠.٠٠٠
ريال (خمسمائة ألف ريال سعودي) مقسم الى ٥٠٠ حصة
(خمسمائة حصة نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة ١٠٠٠
ريال (ألف ريال) تم توزيعها على الشركاء ٥٠٠ كما يلي: - عدد
الحصص قيمة الحصة اسم الشريك النقدية بالريال مجموع قيمة
الحصص بالريال النسبة المئوية أسامة أحمد عباس زيني ٢
شركة أحمد زيني وأولاده الاجمالي ٥٠٠ ٤٥٠٠٠٠ ٤٥٠ ١٠٠٠ ٤٥٠

٥٠٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠ ٥٠٠٠٠٠ ١٠٠٠ ٩% . [بحاجة مراجعة: جدول

غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

1%.. 1% ويقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم كما هو مذكور أعلاه وأنه قد سبق سداد رأس المال عند التأسيس.

رابعاً: يقر الشريك الجديد بأنه قد اطلع على عقد التأسيس وملاحقه وأنه ملتزم بما ورد بهم. خامساً: تبقى باقي مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي عليه دون تعديل.

سادساً: حرر هذا القرار من ٦ نسخ بيد كل طرف نسخة والنسخ الأخرى لاستخدامها في إجراءات الشهر والتسجيل النظامية والمفوض بها كل من السيد / جابر علا الله بن جبران، السيد / أدهم زهير حسن المتوكل سعوديين الجنسية مجتمعين أو منفردين

والله ولي التوفيق،،، الطرف الأول المتنازل الطرف الثاني أحمد عباس زيني بن زيني شركة أحمد زيني وأولاده التوقيع / التوقيع / نار الشريك الأول الجديد الاسم / أسامة أحمد عباس زيني التوقيع / / نادت صب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ - هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ - فاكس: ٦٠٦٥٤٣١ ةمدصلاوةرامتلاوةرازولا تم تدقيق هذا القه P.O.Box 54399 Jeddah 21514 - Tel: 6065348 - Fax: 6065431 وزارة العدل: قسم توثيق العقود

الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده وبعد
الذي أنا رشيد بن شديد العربي كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة قد جرى تسجيل وتوفيق

ضا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم ٢٧٥ صحيفة ١٧٢
مجلد ٤/٨ / وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٢١هـ وذلك بحضور وتوقيع
الأطراف المعنية وصيه جرى التصديق تحريراً في ٢١/١٠/١٤١٦ هـ
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

كاتب الضبط كاب العدل رشيد بن رشيد العربي ة الغرفة ابق
العدل وزا التجارية مرفق ٢ شركة أحمد زيني التجارية ست:
Ahmed Zainy رأس المال: ٥٠٠٠٠٠٠٠ ريال ١٠٣٠١٦٩١٠٢
.Trading Co

C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 قرار الشركاء

بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية -

شركة ذات مسئولية محدودة بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١ هـ الموافق

٢٠١٢/١٠/٠٧ م لقد سبق للاطراف الاتية اسمائهم: - \- أسامة

أحمد عباس زيني ٢ - شركة أحمد زيني وأولاده طرف أول

طرف ثان تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المحدودة

المسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم ٤٠٣٠١٦٩١٠٢

وتاريخ ١٤٣٨/٤/١٨ هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل

جدة بالعدد رقم ٥٨ صحيفة ٥٨ جلد ١٣/ش/م وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٤

هـ والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة بالصحيفة ١٢٠ عدد ١١٦ مجلد ٨/٤/ص وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٣ هـ

والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة رقم ٥٢ صحيفة ٥٢ مجلد ٤/٥/ع وتاريخ ١٤٣٠/٤/٤ هـ

والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة رقم ٢٧٥ صحيفة ١٧٢ مجلد ٨/ع وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٦ هـ.

[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وحيث يرغب الطرف الثاني السادة / شركة أحمد زيني وأولاده

في التنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة المذكورة وعندها (

٥٠) حصه (خمسون حصه) وذلك بالقيمة الاسمية لتلك الحصص

والبالغة ٥٠٠٠٠ ريال (خمسون ألف ريال وأن قيمة الحصص

الواحدة ١٠٠٠ ريال) ألف ريال لاغير) وذلك الى السادة / شركة

أوزكو المحدودة، والسجلة بالسجل التجاري برقم ٤٠٣٠٧٧٤٦١

و تاريخ ١٤١١/٨/٣ هـ كشريك جديد في الشركة ويشار اليه فيما

بعد بالطرف الثاني) والذي قبل هذا التنازل بما للحصص

المتداول علما من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجلة،

وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشاري
الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة
مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري، لذا فقد قرر
الشركاء بالإجماع الذين يملكون ٥٠٠ حصة تمثل نسبة ١٠٠% من
رأس المال تعديل تأسيس الشركة وفقاً لما يلي: [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا
القرار.

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين
في الشركة على النحو التالي:

أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم
١٠٠٨٠١٧٣٠١ و تاريخ ١٣٩٢/٢/١٥ هـ صادرة من مكة رجل أعمال
وعنوانه جدة حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع شارع
قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩ جدة ٢١٥١٤. شريك
طرف أول السادة / شركة أوزكو المحدودة - شركة ذات
مسئولية محدودة - مسجل بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت
رقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ وتاريخ ١٤١١/٨/٣ هـ، والمثبت عقد تأسيسها
لدى كاتب عدل جدة برقم ١٠٣ صحيفة ١٣٧١٣٦ جلد ٢/٧ في
١٤١١/٦/١٦ هـ وعنوانها جدة - حي الخالدية تقاطع شارع الامير
سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة
٢١٥١٤ شريك طرف ثاني. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ثالثاً: تعديل المادة (٦) من عقد التأسيسي الخاص برأسمال الشركة
لتصبح صياغتها بعد التعديل كما يلي: رأس المال: حدد رأس مال
الشركة بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال (خمسمائة ألف ريال سعودي)
مقسم الى ٥٠٠ حصة (خمسمائة حصة) نقدية متساوية القيمة
قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال) تم توزيعها على الشركاء
كما يلي: - مرت ٥٤٢٩٩ جدة ٢١٥١١ - هاتف ١٠١٥٣١٨ فاكس:
١٩٥١٣١ Tel: 6065348 Jeddah 21514 PO Box 54399

Fax: 6065431 شركة أحمد زيني التجارية ست ١٠٣٠١١٩١٠٢
رأس المال: ٥٠٠.٠٠٠ ريال Ahmed Zainy Trading Co.

٢ C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 الاسم الاجمالي اسم

الشريك أسامة أحمد عباس زيني شركة أوزكو عدد الحصص

قيمة الحصة مجموع قيمة النسبة بالريال الحصص بالريال

المئوية النقدية 9%. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

20\ ١٠٠٠ j... ٤٥٠ 1 ٥٠٠٠٠ 1. ٥٠ ... 1 ٥٠ %.. [بحاجة

مراجعة: OCR غير واضح]

٥٠٠.٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ ويقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما

بينهم كما هو مذكور أعلاه وأنه قد سبق سداد رأس المال عند

التأسيس. رابعاً: يقر الشريك الجديد بأنه قد اطلع على عقد

التأسيس وملاحقه وأنه ملتزم بما ورد بهم. خامساً: تبقى باقي

مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي

عليه دون تعديل. سادساً: حور هذا القرار من ٨ نسخ بيد كل

طرف نسخة والنسخ الاخرى لاستخدامها في اجراءات الشهر

والتسجيل النظامية والمفوض بها كل من السيد / جابر علا الله

بن جبران، السيد / عزت حلمي الشحتي سعوديين الجنسية

مجتمعين أو منفردين. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الطرف الثاني المتنازل: والله ولي التوفيق،،، عدنان أحمد عباس

زيني الاسم: شركة أحمد زيني وأولاده ويمثلها الشركاء، بانسيه 1

شركة أحمد زيني التجارية التوايح: احمد نى ٢. شركة أوزكو

المحدودة التوقيع 3 هـ - فيصل غازي أحمد زيني التوقيع: الطرف

الأول سم / أسامة أحمد عباس زيني الاسد التوقيع التوقيع: عنه

طلال غازي أحمد زيني التوقيع: 1 - غدير غازي أحمد زيني

التوقيع: الطرف الثاني الشريك الجديد الاسم / شركة أوزكو

المحدودة التوقيع الكن من ٥٤٢١٩ جدة ٢١٥١٤ - هاتف:

١٠١٥٣١٨ - فاكس: ٦٠٦٥١٣١ PO Box 54399 Jeddali

Tel: 6065348-Fax: 6065431-21514 الملكة العربية ال

وزارة العدل وزارة العدل - الموضوع: الرقم: ٢٤/٧٠٥٠ التاريخ:
١٤٣٤ / ٢ / ١١ هـ

المرفقات:

سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد إشارة إلى خطاب
سعادتك رقم: ٦٦١٦٠٩٠ و تاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٣٤ هـ والمقيد لدينا
بالرقم: ٣٤٧١٥٠ وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ الخاص بتسجيل قرا
الشيل سست شركة أحمد زين التجارية.

والمتضمن طلبكم تسجيله وتوثيقه لدينا. عليه نحيطكم بأنه تم
توثيقه لدينا تحت الرقم (١٣١) وتجدون بطيه عدد (٧ المذكور،
والمكون من () نسخة من العقد) صفحة، إجمالي عدد
الصفحات (- ١٤ /) صفحة (٢٤٩) لعام ١٤٣٤ هـ بتاريخ ١٠ / ٢ /
١٤٣٤ هـ للأطلاع وإكمال اللازم والله يحفظكم ويرعاكم....

دل الصناعية بمحافظة جدة عبد الله بن مسفر القرني وزارة
الصفال تسم توثيق العقرد

الحمد لله وحده والصلاه والسلام من لا نبي بعده وبعد:

هذا القرار جرى تسجيل وتوثيق بسجل عقود الشركات تحت
الرقم خارج و تاريخ ٧١٠ صحيفة ٨٢ وذلك بحضور والقرار
الأمارات الذرية وعلية جرى التواليق والتصديق منا تحريراً في.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه كاتب عدل الغرفة
التجارية الصناعية بكم وزارة التدل عبد الله بن مسفر القرة
مرفق 3 شركة أحمد زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة
Ahmed Zainy & Sons Co

LIMITED LIABILITY COMPANY قرار الشركاء بتعديل بعض

بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة) بتاريخ

١٤٣٣/١١/٢١ هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/٠٧ م قد سبق للأطراف التالية

أسمائهم: ١ - شركة أحمد زيني التجارية - عدنان أحمد عباس

زيني - شركة أوزكو المحدودة \- طلال غازي أحمد عباس زيني هـ

- فيصل غازي أحمد عباس زيني ١- غدير غازي أحمد عباس زيني
1 طرف أول طرف ثاني طرف ثالث طرف رابع طرف خامس
طرف سادس تأسيس شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة
المقيدة بالسجل التجاري بمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥
وتاريخ ١٤١٣/١٠/٢٦هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل
جدة الأولى بالعدد ٤٠٧ وتاريخ ١٤١٣/٩/٨ هـ. والمعدل بقرار
الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة رقم ٤٩ صحيفة ٨١ مجلد
١٠/ش/ع وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٢هـ. والمعدل بقرار الشركاء المثبت
لدى كاتب عدل جدة رقم ١٧٤ صحيفة ١٨٨ ١٨٩ مجلد ٩/ش/٢
وتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٨هـ، والمعدل بقرار الشركاء المثبت لدى كاتب
عدل جدة برقم ٥٢ صديقة ٥٥ مجلد ١٤٢٩/٣/٩هـ، والمعدل بقرار
الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة برقم ٥١ صحيفة ٥١ مجلد
داراع وتاريخ ١٤٣٠/٤/٤هـ، حيث رغب الشريك الأول في التنازل
بالباع عن كامل حصة في الشركة المذكورة والبالغة (٣١٠)
حصة (٣١٠) حصة بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٣١٠.٠٠٠
ريال (ثلاثمائة وعشرة ألف ريال سعودي لاغير وأن قيمة الحصة
الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال لاغير الى الشريك الأول الجديد
السيد / أسامة أحمد عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار
اليه فيما بعد بالطرف الأول)، وحيث رغب الشريك الثاني في
التنازل بالبيع عن كامل حصصه في الشركة المذكورة والبالغة
٢٣٠ حصة (٢٣٠ حصة بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٢٣٠,٠٠٠
ريال (مائتان وثلاثون ألف ريال لاغير للشريك الأول الجديد السيد
/ أسامة أحمد عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه
فيما بعد بالطرف الأول) وحيث رغب الشريك الرابع في التنازل
بالباع عن كامل حصصه في الشركة المذكورة والبالغة ٩٢ حصة
(٩٢ حصة) بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٩٢,٠٠٠ ريال اثنان)
وتسعون ألف ريال لاغير للشريك الأول الجديد السيد / أسامة
أحمد عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد
بالطرف الأول، وحيث رغب الشريك الخامس في التنازل بالبيع
عن كامل حصصه في الشركة المذكورة والبالغة ٩٢ حصة (٩٢)

حصة) بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٩٢,٠٠٠ ريال اثنان) وتسعون ألف ريال لاغير للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول)، وحيث رغب الشريك السادس في التنازل بالبيع عن كامل حصصه في الشركة المذكورة والبالغة ٤٦ مولة (٤٦) (حصة) بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٤٦,٠٠٠ ريال ات كو ؟ ت كو ٥٠١٧٢ مت: ١٠٣٠٠٩١٨٢٥ رأس المال ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي ليلي أورام شارع الأمير سلطان مع شارع قلب الجزيرة حي الخالدية من ب ١٧٩٥٦ ٢١٤٩٤٠٠ المنطقة العربية السعودية خالف ١٠١٠١١٩ (٢) ٠٩١٩ فاكس: ٠٩١١/١/٢٠١٥٨٠٩ الد شركة أحمد زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة Ahmed Zainy & Sons Co. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

LIMITED LIABILITY COMPANY (ستة وأربعون ألف ريال لاغير) للشريك لأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول)، والذي قبل هذا التنازل جميعه من الأطراف الأول والثاني والرابع والخامس والسادس أعلاه بما للحصص المباعة جميعها من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجله وقد استوفى الأطراف الأول والثاني والرابع والخامس والسادس حقوقهم تجاه الشريك الأول الجديد، ويعتبر قيام الشركاء بالتوقيع على هذا القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم بشأن الحصص المباعة وعليه فقد قرر الشركاء بالاجماع الذين يملكون (١٠٠٠) حصة تمثل نسبة (١٠٠ %) من رأس المال تعديل عقد تأسيس الشركة أعلاه وفقا لما يلي: أولا: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا القرار شريك جديد طرف أول

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة هم: 1 - أسامة أحمد عباس زيني،

سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١
تاريخ ١٣٩٢/٠٢/١٥ هـ

رجل أعمال، مقيم في جدة - حي الروضة - شارع نهضة الحاضر.
- السادة / شركة أوزكو المحدودة ومسجلة بالسجل التجاري
لمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ وتاريخ ١٤١١/٠٨/٠٣ هـ
وعنوانها صندوق بريد ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ ويمثلها في التوقيع
على هذا العقد الاستاذ / أسامة أحمد زيني. [بحاجة مراجعة:
جدول غير واضح]

شريك جديد طرف ثاني

ثالثاً: تعديل المادة (سادساً) من عقد التأسيس والخاصة
برأسمال الشركة لتصبح صباغتها على النحو التالي:
سادساً: رأس المال: حدد رأس مال الشركة ب (ار ريال)
مليون ريال سعودي (لاغير) مقسم الى ألف حصة
متساوية القيمة، قيمة كل حصة ١٠٠٠ ربا الف ريال
سعودي (لاغير) تم توزيعها على الشركاء

كالاتي: م اسم الشريك السامة أحمد عباس زيني شركة أوزكو
المحدودة الاجمالي عدد الحصص قيمة الحصة مجموع قيمة
النسبة المئوية بالريال الحصص بالريال ٧٧٠ ٧٧ ١٠٠٠ ٧٧٠
٢٣% ٢٣٠,٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٣% 1% .. [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

١,٠٠٠,٠٠٠ وقد أقر جميع الشركاء بصحة توزيع الحصص
فيما بينهم وأنه قد سبق الوفاء بكامل رأس المال عند التأسيس
رابعاً: يتر الشريك الأول الجديد بأنه اطلع على عقد التأسيس
وملاحقه وأنه ملتزم بما ورد بهم خامساً: تبقى مواد عقد
التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي دون تعديل
غ ت ج ٥٠١٧٢ أس المال ١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ميني اور دو
شارع الأمير سلطان مع شارع قلب الجزيرة في الخالدية من ب
١٧٩٥٠ جدة 11111 المملكة العربية السعودية هاتف (٩٠١٠٩١٩)

(٢) ٠٩١٩ فاكس: ٠٩١١/٢٠١٠٤١٦ شركة أحمد زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة Ahmed Zainy & Sons Co.

LIMITED LIABILITY COMPANY

سادساً: حرر هذا القرار من (٨) نسخ استلم كل طرف نسخة من القرار للعمل بموجبها والنسخ الأخرى لتقديمها إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات النظامية وقد فوض الشركاء كل من السيد / جابر علا الله بن جبران والسيد / عزت حلمي الشحتي، سعوديين الجنسية، مجتمعين أو منفردين في اتمام هذه الاجراءات وعليه جرى

التوقيع. الطرف الأول المتنازل: الاسم: شركة أحمد زيني التجارية التوقيع: أجيب الطرف الث: الشريك الثاني) الاسم: شركة أوزكو المحدودة التوقيع.

الطرف الخامس المتنازل: الاسم: فيصل غازي أحمد زيني التوقيع: والله الموفق،،، الطرف الثاني المتنازل: الاسم: عدنان أحمد عباس زيني التوقيع: الطرف الرابع المتنازل: الاسم: طلال غازي أحمد زيني التوقيع: الطرف السادس المتنازل: الاسم: غدير غازي أحمد زيني التوقيع: الطرف الاول (الشريك الأول الجديد) الاسم: أسامة أحمد عباس زيني التوقيع: - رأس المال ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي ا ت ج ٥٠١٧٢ من ت: ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ ميلي أوزكو شارع الأمير سلطان مع شارع قلب الجزيرة حي الخالدية من ب ١٠٩٥١ جدة ٢١١٩١ المملكة العربية السعودية عالف: ١٠١٨٢١٩ (٢) ٩١١، هافمى، ٩٠٩١١٩ (٢) ٠٩١٩ الله الرحمن الرحيم المملكة العربية المعهودة

وزارة العدل الموضوع.. الرقم ٣٧٤٩ التاريخ: ١٠ / ٢ / ١٤٣٤هـ

المرفقات

سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد إشارة إلى خطاب
سعادتكم رقم: ١٦٠٨٩ ٦٧ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٢ هـ والمقيد لدينا
بالرقم: ٣٤٧١٤٩ وتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠١٤ هـ الخاص بتسجيل فى
تقديل عن شركة أحمد ديني واولاده الم والمتضمن طلبكم
تسجيله وتوثيقه لدينا.

عليه نحيطكم بأنه تم توثيقه لدينا تحت الرقم (١٥٩) وتجدون
بطيه عدد (٧٠ ت) نسخة من العقد المذكور، والمكون من (لاى)
صفحة إجمالي عدد الصفحات (راك) صفحة مجلد ٨/٤ - ٢) لعام
تاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ للأطلاع واكتمال اللازم والله يحفظكم
ويرعاكم....

كاتب عدل الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة عبد الله
بن مسفر القرني قسم توثيق العقود الحمد لله وحده والصلاة
والسلام من لا نبي بعده بدهد.

جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت
الرقم صديقة كيد در تاريخ ٥١٩٧٤/٢/٧ وذلك بحضور والقرار
الأشراف المعشو رواية جرى الترية والتصديق منا تحريرية.
وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وزارة العدر كاتب عدل
الغرفة التجارية صناعي مرفق ٤

رقم الصفحة: دائرة الأحوال الشخصية الأولى صك رقم
٤٢٧٠٣٦٢٠١ تاريخ الصك: ١٤٤٢/٠٦/٢٨ أطراف القضية خلال
الإسم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى دائرة الاحوال الشخصية الأولى وبناء على القضية رقم
٣٨٦٩٣١٢ وتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٦ هـ ١٠٥٥٢٢٠٩١٥ نوع الهوية رقم
الهوية الجنسية صفته بالقضية صفته بالاستئناف أحمد زيني
الهوية الوطنية سعودي المدعي مستأنف فيده الهوية الوطنية
سعودي مدعى عليه مستأنف ضده اسامه احمد عباس زيان
الهوية الوطنية A. IV. 1.1 سعودي المدعى عليه مستأنف ضده
عدنان احمد عباس زيني ١٠١٧٠٩٢٧٣٣ سعودي مدعى عليه

مستأنف ضده احمد عباس لا ١٠٠٧٠٥٦٨٣٩ 90801730 فلدينا
نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية الأولى بمحكمة الاستئناف
بمكة المكرمة قاضي استئناف / نايف بن عبد الله الدافع رئيساً
قاضي استئناف إبراهيم بن عبد الله الأحمد عضواً قاضي
استئناف / خالد بن عبد العزيز الحسين عضواً حضر المستأنف
وكالة سليمان بن صالح الخميس سعودي الجنسية بالسجل
المدني رقم 1046990071 بالوكالة رقم 391107407 وتاريخ
1439/7/19 هـ عن طلال بن غازي بن أحمد زيني سعودي
الجنسية بالرقم 1055220915 وحضر المستأنف صده عدنان
بن أحمد زيني سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم
1017092733 وحضر عن بعد وائل بن جبر الغامدي بالسجل
المدني رقم 103816076 بوكالته عن أسامه بن أحمد زيني
بالرقم 40340006 وتاريخ 1440/2/27 هـ الصادرة من كتابة
عدل الثانية من محافظة جدة بما أن وقائع هذه القضية قد
أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلام فإن الدائرة تحيل إليه
منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب مانصه (إلغاء
الوصية المثبتة بالصك رقم 229014721194320022 وتاريخ
12 / 2 / 1432 هـ) وبعد النظر أصدرت فيها حكمها القاضي بما
نصه ارددت دعوى المدعين وبذلك حكمت).... وبعد أن تسلم
المستأنفون وهم المدعون والمدعى عليه عدنان احمد زيني
نسخة من قدموا بمذكرتين اعتراضيتين بتاريخ 1442/5/9 هـ
وأحبنت لهذه الدائرة بتاريخ 1/6/1442. وطلب المستأنف
المدعى عليه عدنان زيني (إلغاء القرار برد الدعوى والقضاء
مجددا بعدم صحة الوصية المقدمة من اخي المدعى عليه أسامة
والحكم للمدعين بحق الثلث في تركة جدهم الشيخ احمد زيني
مع الزام المعارض ضده بتسليم الحصة الموصى بها لورثة
شقيقنا غازي احمد زيني) الأسباب تتلخص فيما يلي (7 بتاريخ
10 / 5 / 1436 هـ نوي والدي الشيخ / أحمد زيني رحمه الله
عليه وكان قد أوصى حال حياته هو في كامل صحته لأبناء
شقيقي/ غازي المتوفى في حال حياة والدي بحصة قدرها ثلث

تركته وفقاً للثابت بالوصية والمرفقة لفضيلتكم والمقدمة من المدعين والموضح بها تفصيلاً ثبوت حق أولادة أخي / غازي شرعاً في هذه الوصية 2. حيث أنني قد طالبت شقيقي المعارض ضده / أسامه أحمد زيني بتنفيذ وصية الشيخ / أحمد زيني رحمة الله المقدمة من المدعين لصحتها إلا أنه رفض ذلك دون سند شرعي كما رفض إلبات الوصية ضمن حصر الإرث على الرغم من علمه يقيناً بالوصية ولم يثبت أي وصية أخرى في حينه 3 ولما كان المعارض ضده يطالب بتنفيذ وصية أخرى وهي الوصية محل الطعن بعد صحتها في الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم وذلك لإنكار الوصية السابقة والمرفقة في المستند رقم (1) رغبة منه في ضياع حقوق المدعين أبناء شقيق موكلي غازي أحمد زيني والتي أنشأها بوكالته عن والدي رحمة الله وهذا الوكالة قد تم إصدارها ووالدي في صحة وعقلية لا تسمح له بإصدارها في هذا التوقيت وقد صدر حكم بإقامة ولي على قاصر عقلاً على والدي في ذلك الوقت. 4- وحيث أن الوصية المقدمة من المعارض ضده / أسامة زبي وهو من أقامها بموجب وكالة صدرت عن مورثنا الذي البت كافة التقارير الطبية أنه لم يكون في حالة تسمح له بإجراء وكالة أو إجراء تصرف لأنه يحتاج إلى إقامة وهي نظراً لكبر سنة وخرفه وأن استناد الدائرة الحاكمه لتقرير طبي نظر في الدعوى السابقة والتي تم نقض حكمها وبالتالي لا يجوز للدائرة الاستناد إلى هذا التقرير كمبرر للقضاء برد الدعوى. 5- وحيث أن والدي الشيخ / أحمد زيني حال حياته وفي حضوري أولاد أخي غازي وشقيقي المعارض قد أوصى لهم بالثلث في تركته ثم يأتي المعارض ضده ليقدم وصية جديده اصطنعها بيده ووثقها بوصفة وكيلاً عن والدي بموجب وكالة صدرت ممن ليس له أهلية إصدار الوكالة بزعم الشراك أولاده دون وجه حق في نصيب أولاد أخيه المتوفي الأمر الذي حدى بهم إلى الالتجاء لفضيلتكم للقضاء بصحتها الوصية المقدمة من المدعين بحقهم في ثلث تركة جدهم والحكم بمقتضاها على النحو الشرعي وتسليمهم نصيبهم المستحق على النحو اللازم. 6-

وحيث أن الاعتراض على الحكم بالاستئناف يعيد النظر في موضوع القضية بالكامل ولما كان المعارض بقر الشوت حق أولاد الأخ في الموصية التي أوصى بها والدنا الشيخ / أحمد زيني (رحمة الله) كما طلب المستأنف وكالة سليمان الخميس (قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً وفتح باب المرافعة والحكم بإبطال الوصية لوقوعها في وقت حرف الموصي) الأسباب تتلخص فيما يلي / (أولاً: استدل فضيلة ناظر القضية لحكمه بما ورد في تقرير الشؤون الصحية بجدة وسبب لذلك بقوله (ووردت الإفادة بموجب الخطاب رقم 19511 وتاريخ 1432/8/6هـ والمتضمن أن الموصي قادر على القيام بشؤونه ولا يحتاج إلى تعيين قيم..... فإن هذا لا يقوى على معارضة التقرير الصادر من ذوي الخبرة و هذا التسبب من فضيلة ناظر القضية غير صحيح وفي غير محله ولا يجوز لفضيلته نظاماً الاستناد على تقرير كان أساساً لحكم منقوض من محكمة الاستئناف ثانياً: جعل فضيلة ناظر القضية التقرير الصادر من الشؤون الصحية بجدة برقم 37853 وتاريخ 1441/7/10هـ أساساً له في الحكم بصحة الوصية وصحة الموصي العقلية وهذا غير صحيح وذلك لأن الموسي رحمه الله لم يتم تشخيص حالته العقلية في خمس وقائع: ثبت في أربع منها أنه 100801 [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

صمك رقم ٤٢٧٠٣٦٢٠١

دائرة الاحوال الشخصية الاولى T رقم الصفحة تاريخ الصك:
١٤٤٢/٠٦/٢٨ مصاب بالغرف ويحتاج إلى قيم وهي على النحو التالي / 1- الواقعة الأولى التقرير الطبي الصادر من مدينة الملك عبد العزيز الطبية بتاريخ 1431/13/12هـ والمبنى على خطاب فضيلة القاضي إبراهيم اللحيدان الكتابة إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة و المرفق بكتاب المستشفى رقم 767 يف 13/1432/2/ح/ هـ ونصه (يعاني من قصور الإدراك وضعف في الذاكرة وقصور في التركيز وشروء الذهن كما أنه يعاني من

رجفان بأيدي وجمود بتعابير الوجه مع اضطراب بالخطوات وعدم قدرته على السير الا بمساعدة شخصين 2 الواقعة الثانية شخوص فضيلة القاضي إبراهيم اللحيدان على حالة الموصي بتاريخ 18/2/1423هـ بحضور الموظف بدائرة الفضائية السادسة والعشرين بالمحكمة العامة بجدة وتم تدوين ذلك بمحضر القضية ونصه وحيث سبق في يوم السبت الموافق 18/2/1432هـ حضور الأب أحمد ريين والجلوس معه منفرداً وكان مقعداً على كرسي متحرك بحضور الموظف عبداً هلاً أحمد الغامدي وجرى ماي الحديث معه فوجدت أنه مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك الأشياء ماضية 3- الواقعة الثالثة شخوص فضيلة القاضي صالح الزايدي وذلك وفقاً لم هو مرصود في الصحيفة التاسعة من الصك رقم 34281449 وتاريخ 26/7/1434هـ ونص الحاجة منه وظهر لي أنه كبير في السن ومقعد وضعت الذاكرة ويحتاج إلى إقامة قيم، وللبيان تم إعداد هذا المحضر وذلك وفقاً لما هو مضبوط في صك الولاية رقم 434281449 الواقعة الرابعة قررت الدائرة التاسعة بالمحكمة العامة بجدة تشكيل لجنة من ثلاث أطباء بمشاركة مستشفى الأمل ومستشفى الصحة النفسية بجدة كما جاء في الصك رقم 34281449 وتاريخ 1434/7/26هـ ونص تقرير اللجنة (وبمعينة حالة المذكور أعلاه وبالإطلاع على ملفه الطبي والفحوصات الطبية والتقارير الصادرة بحقه تقرر ما يلي: أن المذكور يعاني من تدهور في القدرات العقلية المعرفية وتشخصت حالته / عنه شيخوخة بدرجة شديدة مع جلطة دماغية وعليه ترى اللجنة لمذكور يحتاج إلى إقامة ولي عليه يرعى شؤونه). وحيث إنه ثبت خرف الموصي في أربع تشخيصات اثنتين منها من قضاة واثنين من أطباء أهل الاختصاص. وتقرير مستشفى مدينة الملك عبد العزيز والقاضي اللحيدان متقدم تاريخاً عليه ناظر القضية مما ورد في تقرير مستشفى الصحة النفسية، لذا كان يجب على فضيلة ناظر القضية طرح هذا التقرير وعدم الالتفات إليه لمخالفته التقارير السابقة ومخالفته ما عاينه أصحاب الفضيلة القضاة ثالثاً: ذكر

فضيلة ناظر القضية في تسبيب الحكم ما نصه (ونظرا لوجود الفارق الزمني المؤثر بين تاريخ صدور التقرير الطبي ووبين: الحكم من الدائرة السادسة والعشرين وإثبات القصور العقلي بأحمد عباس زين لدى الدائرة التاسعة وبتعارض البيانات والتقارير...) هذا التسبيب غير صحيح وفيه إغفال ثبوت العالي للموصي ابتداء قبل التقرير الذي استندت عليه الدائرة وذلك في تقرير مدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة المبني على خطاب المحكمة، وكذلك فيه إغفال لما دونه القاضي إبراهيم اللحيدان، والصحيح أنه ثبوت خرف الموصي مستصحب من صدور أول التقارير وهو تقرير مدينة الملك عبد العزيز ومعاينة القاضي إبراهيم اللحيدان للمنهي عنه، وورود خطأ بأحد بتقرير الصحة النفسية لا ينفي ذلك لثبوت خطأ التقرير بعد إعادة تشكيل اللجنة من عدة مستشفيات بمشاركة الصحة النفسية والذي أثبتت الغرفة وصحة الأساس الذي أقيم عليه الطلب الإنهائي بالعجر على الموسي. فالفارق الزمني غير موجود وليس حجة على عدم خرف الموصي ابتداء. رابعا: سبب فضيلة ناظر القضية لحكمه بقوله (التعارض بينات والتقارير كما هو ظاهر ولأنه عند التعارض يصار إلى الترجيح ولأن الأصل هو صحة الوصية المثبتة لدى الدائرة ولا يصار إلى غيره إلا بدليل مثله أو أقوى منه، ما ذكره فضيلة ناظر القضية غير صحيح من وجود تعارض للبيانات وذلك لأنه كان يجب على فضيلة ناظر القضية طرح وعدم الأخذ بالتقرير الصادر من مستشفى الصحة النفسية بجدة لثبوت خطئه، خامسا: القصرت الدائرة في إجراء أنها قلم تدخل المستحقين للوصية المطالب بالغانها وهم: جميع الأحفاد الذكور والإناث بالتساوي. والمتعين إدخالهم في الدعوى وسؤالهم عن الاستحقاق وعن حال الموصي وقت الوصية لأنهم يعرفون ذلك وإجراء الوجه الشرعي تجاه ذلك. سادسا: وجود العيب في إجراءات الوكالة التي أثبتت بموجها الوصية المعترض عليها، وهذا مع تأكيدنا على الغرفة في وقت التوكيل بالوصية إلا أن العيب في الإجراءات حاصل لكون الوصية أثبتت بموجب وكالة رقم

11902 وتاريخ 8 / 2 / 1432 هـ وقام بتدوينها كاتب العدل عبد الوهاب القرني في منزل أسامة زيني وليس في كتابة العدل، ولم يكن خروج كاتب العدل وفق النظام حيث أقر الشاهد إسماعيل مسبح في ص 21 من الصك أنه حضر لمنزل أسامة زيني و أن الوكالة دونت في البيت وليس في كتابة العدل وأن أسامة زيني هو من كان يتكلم وأنه لم يسمع أحمد زيني لكون صوته كان منخفضاً وصادق وكيل أسامة على كل ذلك، وخلاصة القول: أن كاتب العدل زعم في وكالته أن أحمد زيني حضر عنده والشاهد ووكيل أسامة زيني أمروا أن الوكالة كتبت في البيت وليس في سجلات كتابة العدل استئذان رسمي لضبط الوكالة في المنزل وحيث أخفى كاتب العدل ذلك فأحسن الأحوال أنه فعل ذلك مجاملة لصاحب المنزل (المدعى عليه أسامة زيني) فلا تقبل شهادته ولا ضبطه مثل هذه الوثيقة التي تجلب النفع لأولاد صاحب المنزل الذي أكله وجالسه فالمتعين رد إجراء كاتب العدل بأكمله لمخالفته الشرع والنظام. سابعاً: أفيد فضيلتكم أن الثابت هو خرف الموصي وأن هذا الخرف مستمر من ثبونه بتاريخ 12/12/1431 هـ بموجب التقرير الطيب الصادر من مدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة إلى حين وفاة الموصي ولم يتغير شيء وهو أساس تقديم دعوى الحجر بتاريخ 1/1/1432 هـ بالفيد رقم 305/31 لدى المحكمة العامة بجدة والوصية اللاحقة لهذا التاريخ غير صحيحة وقد ذكرنا أدلة ذلك بالمرافعة من التقارير الطبية وإفادات القضاة وشهود الحال وضعف تصرفات المنهي فتحيل عليها لكي لاتطيل، وتزيدها بما يلي: 1. قرار الوارث عدنان زيني بعدم صحة هذه الوصية حيث حضر في الدعوى بصفته مدعى عليه يرث النصف من الموصي وقرر أن الوصية المنهى بها غير صحيحة، وأن الصحيح في الوصية التي كتبها الشيخ عبد الملك بن دهيش والمتضمنة جعل الثلث لأبناء أخيه غازي زباني، وأما الوصية التي اصطنعها أسامة فهي تجعل الثلث مشاعاً بني أولاد غازي وأولاد أسامة وأولاد عدنان، وحيث إن إقراره هذا. و على خلاف مصلحته ويجر عليه ضرراً وليس له في

مصلحه حيث أنه يحرم أولاده من الاستحقاق ويثبته بموجبه الوصية السابقة لموكلي ورغم ثبوت هذا الإقرار بموجب إفادة وكيله إلا أن المدعى عليه عدنان حضر في الجلسة السابقة الموكلي ورغم ثبوت هذا الإقرار بموجب إفادة وكيله إلا أن المدعى عليه عدنان حضر في الجلسة الأخيرة وقرر ما ذكرناه وكلبنا إعادة ضبطه من ناظر القضية في الجلسة المتلفزة إلا أن ذلك لم يحصل ويمكن للدائرة الرجوع للجلسة واستماع إفادة المدعى عليه عدنان بلسانه 2 أن دعوى الحجر سابقة على طلب إثبات الوصية حيث أحيل طلب إثبات الوصية للمحكمة العامة بجدة برقم 3331 في 8 / 2 / 1432 هـ بينما أحيل طلب إقامة الولاية على أحمد زيني برقم 205 / 32 في 1/1/1432 هـ وبناء عليه فإن الاختصاص في إثبات الوصية ونفها يتعقد أساساً لقاضي الولاية لكون الوصية فرع عن الأهلية وحيث انتهت الولاية بحكم بات بعدم الأهلية مفصحة في الحكم على صحة الطلب المقدم في 1/1 / 1432 هـ فيتعين إبطال الوصية شرعاً ونظاماً 3 أن المنهي في الوصية ذكر في انهاءه أن موكلي أوصى بوصية مكتوبه بشهادة إسماعيل سميح وسماع شهادة الشاهد أقر أنه لم يسمع أحمد زيني بل سمع ابنه أسامه وبناء عليه فإنه استبان عدم صحة شهادة الشاهد الذي أنهى بموجب شهادته فيتعين إبطال الوصية له أن قرائن الأحوال شاهده على صحة دعوى موكلي فإضافة على ما ذكر في المرافعة فإن لا يتصور أن رجلاً راشداً تقام عليه دعوى ولاية ثم يعمد إلى تغيير وسبته عن طريق وكالة مكتوبة في المنزل بل الذي يشهد له العرف والعادة أن يقوم هذا الرجل الرشيد العاقل بالحضور إلى المحكمة بنفسه وإثبات أهليته وتعديل وصيته بنفسه لكنه وكن وكيلاً لتعديل الوصية بالطريقة التي أشرنا إليها ثم أحضر إلى ناظر قضية الولاية ولم يتبين رشده بل تبين أنه غير مدرك لأشياء كبارة، وبعد هذا لم يحضر في جلسات المحاكم بل ولا للأطباء الا تحت ضغط القوة الجبرية على ولده أسامة فهل تترك هذه القرائن التي هي بمنزلة البيانات لأجل ما سبب به ناظر القضية 5 - أن المدعى

عليه في هذه الدعوى اثنان: عدنان زيني وهو الابن الأكبر وقد أقر بالدعوى جملة وتفصيلا، وأسامة زني وهو الابن الأصغر وله مصلحة مباشرة فيما عمله من إجراءات فقد أقر أمام المحكمة أنه اشترى ملك أبيه بأربعمائة وخمسين ألف رينه وهو يساوي مائة وعشرون مليون ريل بموجب إقراره وبموجب تقرير الخبير مكتب 10080 المملكة العربية السعودية وزارة العدل صك رقم ٤٢٧٠٣٦٢٠١

دائرة الاحوال الشخصية الأولى T رقم الصفحة: تاريخ الصك: ١٤٤٢/٠٦/٢٨ طلال أبو غزالة هو يساوي ثلاثمائة مليون رالي وثبوت الوصية يوجب تسليم النث للمستحقين وإنفاذ هذا الإجراء كان قبل تاريخ الوصية وهو دليل على عدم الأهلية أيضا. ثامنا: خلا الحكم عن مناقشة ما ذكرناه من أنه مع عدم التسليم بالأهلية فإن حكم القاضي بالأهلية يقتضي ابطال الوصية برجوع المنهي عنه حيث قدمنا الورقة التي بصم عليها المنهي بشهادة ابنه عدنان أنه لم يغير وصيته الأولى لأبناء ابنه غازي وأنه إن كان قد أثبت في، على لسانه فإنه يرجع عنه ويبطله ويعود إلى ما أوصي به سابقا من جعل الثلث الأولاد ابنه المتوفى غازي زيني. وقد ترك ناظر القضية الجواب عن هذا ومناقشته فالوصية إن صححت لما يطنه القاضي من الأهلية بطلت بموجب هذا الإقرار وكل مستند يذكره ناظر القضية لتصحيح الوصية المطالب بإلغائها ينطبق على الرجوع الذي قدمناه ويقتضي بطلانها مرة أخرى، والتفريق بين الأمرين تناقض). ثم جرى سؤال المستأنفين أصالة ووكالة هل لدهما ما إضافة على ما ورد في لوائحهم الاعتراضية المقدمة فأجاب كل واحد منهما يقوله: لا يوجد لدي إضافة عما ورد في اللائحة الاعتراضية والسك، كما جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل لديه إضافة فأجاب بقوله: أكتفي بما قدمت لدى محكمة الدرجة الأولى هكذا قرر ورفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة عالية جرى تأمل القضية.

الأسباب

وبناء على المادة 162 من نظام المرافعات الشرعية وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر بها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما ث الموضوع فبناء على الأسباب التي وردت في الحكم المستأنف مضافاً إليها أن الصكوك الصادرة من الدوائر الشرعية لها حجيتها المعتبرة، وبناء على المادة الحادية والأربعين بعد المائة نظام المرافعات الشرعية ونصها: (لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، مالم يكن مذكوراً فيها ما يخالف والتي تنص على أن: (الأوراق الصادرة من كتاب العدل بموجب الاختصاص تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بإبطال الوصية الثانية فيه مصلحة للمدعى عليه عدنان (المفكر لها) إذ الوصية الثانية بالثلث كاملاً أما الوصية الأولى فهي أقل من الثلث إذ هي وصية الأولاد غازي بتصيب و سبب والدهم أقل من الثلث لوجود زوجة من ضمن الورثة، وعليه فلا يقبل إنكاره لها، ويؤيد ذلك المكاتبة بين وزير العدل ووزير الصحة بشأن صحة التقرير الصادر من مستشفى سية الذي بعد حاسماً في موضوع الوصية، وأما ما ورد بشأن إفادة الذين من القضاة الذين نظروا احكام الشريعة الإسلامية). وبناء على المادة (80). بمضمونها أمام المحاكم بلا بيئة إضافية، ولا يجوز الطعن في موضوع أهلية الموسية فقد تمت الإشارة إلى الجواب عنه في جواب المدعى عليه، كما أن إفادات القضاة لم تكن صريحة في الموضوع ويؤيد ذلك أن القاضي إبراهيم اللحيان الذي أفاد بأن الموصي مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية هو القاضي الذي حكم برد طلب إقامة ولي على الموصي بعد ورود التقرير ولو كان يرى أنه قاصر لما جاز له الحكم بذلك، كما لا يخفى بأن الموصي إذا كان مدركاً في زمن وغير مدرك في آخر فإن وصيته في زمن الإدراك مقبولة. قال في شرح منتهى الإرادات: ... وكذا المغمى عليه. فإن كان يفيق أحياناً ووصى في إفاقته صحت). ولأن ما قدمه الأطراف لا

يخرج عما سبق أن قدموه أمام محكمة الدرجة الأولى فإن
الدائرة تنتهي إلى صحة الحكم المستأنف.

لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه
موضوعاً وتأيد الحكم رقم 421170332 وتاريخ
1442/4/14 هـ الصادر من الدائرة الثانية والعشرين
بالمحكمة العامة بمحافظة جدة فيما قضى به من رد
دعوى المدعين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.

رئيس الدائرة القضائية نايف عبدالله نافع النافع 100801730
08017301 عضو الدائرة خالد عبد العزيز عبدالله ال حسين
عضو الدائرة ابراهيم عبد الله محمد الأحمد 5 مرفق [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

وزارة الصحة ٥ مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة مستشفى
الصحة النفسية بجدة وزارة الصحة Ministry of Health لجنة
طبية الرقم: ١٩٥١ التاريخ: ١٤٣٩/٦/٨ د المشفوعات: S رقم
الملف العمر الجنسية أحمد عباس زيني ٧٠٥٦٢ ٩٠ سنه سعودي
فضيلة رئيس المحكمة العامة المساعد بمحافظة جدة السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته حفظه الله اجتمعت اللجنة الطبية
المحلية لدينا بتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٩ هـ واطلعت على خطاب فضيلتكم
رقم ٣٢/٣٤٨٢٢ بتاريخ ١٤٣٢/٤/١٧ هـ وبمعايينة حالة المذكور أعلاه
وبالاطلاع على ملفه الطبي والفحوصات الطبية والنفسية
والتقارير الطبية الصادرة بحقه تقرر مايلي: تبين ان
المذكور هادئ ومتعاون ولم تظهر عليه اعراض مرض عقلي وكان
ادراكه ووعيه وذاكرته في الحدود الطبيعية ماعدا نسيان بعض
الاحداث القريبه جداً بما يتمشى مع سنه. [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وعليه ترى اللجنة / ان المذكور قادر على القيام بشئونه ولا
يحتاج الى تعيين قيم.

الطبيب المعالج Mhan ofte استشاري الطب النفسي ور عدنان
 مين عاشور د. عدنان يا سولو طلب النفسي انتشاري العنب
 النفسي د عدنان هفتي ومملكة العربية ال رئيس اللجنة الطبية
 ومدير المستشفى ة السعودية انتشاري الطب النفسي سكرتير
 اللجنة الطبية د سهيل عبد الحميد خان ار عيد سعيد المحمدي
 علي المنتشري لولة السلة مستشفى الصحة النشرة ويده -
 التقارير العيسية م ٢٦ لحمة الكبرى بمعادن يلخادلا دراولا رقم
 الشعراء ٢٠٨٩٩٥٢١٩ المساري ٠١٠٢٠١٢ (المعاملة الحسنة
 لاتحتاج إلى إمكانات) والمملكة العربية السعودية وزارة وليمه
 مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة Kingdom of Saudi
 Arabia Ministry of Health Duectorate of Health
 Affairs Jeddah سعادة رئيس المحكمة العامة المساعد
 بمحافظة جده العار عليكم رحمة الله ماله المحترم إشارة إلى
 خطاب فضيلتكم رقم ٣٢/٧٦٩٥٨٩ بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٦ هـ بخصوص
 الطلب المقدم من عدنان احمد عباس زيني والذي يطلب إقامة
 مجلس ولاية على والده حيث ال تمت مخاطبة مدينة الملك عبد
 العزيز الطبية بجده للكشف على / احمد عباس زيني بناء على
 التقرير الطبي الصادر رقم ٧٦٧/س ط بتاريخ ١٤٣٢/٢/١٣ هـ
 وتمت مخاطبة مستشفى | الصحة النفسية بجده وورد خطابهم
 رقم ١٩٥١ بتاريخ ١٤٣٢/٦/٨ هـ حيث يوجد اختلاف | كبير بين
 التقريرين عليه نفيكم بان التقرير الصادر من مستشفى الصحة
 النفسية يعتبر تقرير كامل ويصدر من قبل لجنة مشكلة من
 الأطباء والاستشاريين ذوي خبرة في هذا المجال.
 نأمل من فضيلتكم الاطلاع والإحاطة ان كے ولكم أطيب تحياتي
 مدير الشؤون الصحية بمحافظة جده حك صالح خالد د/ سامي
 بن محمد باداود الرقم ٢٠٨٥ ٤٧ آج التاريخ: 10 / 3 كاد
 المرفقات هاتف: ٠٢/١٩٧٠٠١ فاكس: ٠٢/٦٦٢٢٩٦١ لم: ١٣٤٩٣
 الرمز البريدي: ٢١١٧٦

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-086 – مذكرة طلب النقص - الحيلان - 13-07-1446 - أحيلى بطاقة الوثيقة

DOC-086	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة طلب النقص - الحيلان - 13-07-1446 - أحيلى	عنوان الوثيقة
13-07-1446	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
635-631	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/17ln8Ky0e6Mn1-nbmbDaDkmbbNduV4Pn/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أَسَامُہ بن احمَد بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ
بن احمَد بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن
بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن
عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن عباس زیني
أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن عباس زیني أَسَامُہ
بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن
بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا
أَسَامُہ بن احمَد بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ
بن احمَد بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-087 – مذكرة من المحامي السديري 20-02-1445 - الاعتراض
على تقرير ابو غزالة.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-087	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة من المحامي السديري 20-02-1445 - الاعتراض على تقرير ابو غزالة.pdf	عنوان الوثيقة
20-02-1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
11	عدد الصفحات (تقديري)
646-636	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1NXAf28opoOQIQOrGHn8p4CkSCBPGI0T1/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1، قُتات أسطر: 8	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1؛ قُتات أسطر: 8	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بجدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته «2. وبعد .» بالإشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعي تعقيباً على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه . وحيث إنطوت على إدعاءات يتعين الرد عليها بما يلي:

أولاً: التأكيد على الدفع بسداد مبلغ بيع الحصص للديون المستحقة على مورث المدعي للبنوك:

فمن حيث أن الثابت والبين من مدونات الحكم ان المدعى عليه - المستأنف - قد أثار دفعاً جوهرياً مفاده إيرام بدفعه لذلك المبلغ من خلال سداد ديون والده - مورث المدعي- للبنوك « وحيث ان المدعى عليه توصل لمستندات دامغة تثبت سداد المدعى عليه للمبلغ للبنوك « نوردها على سبيل المثال لا الحصر: - شيك بنكي رقم (1/599140) وتاريخ 1431/11/26هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومذيل بتوقيع المدعى عليه (أسامة احمد زيني).

- شيك بنكي آخر رقم (1/599139) وتاريخ 1431/11/26هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومذيل بتوقيع المدعى عليه (أسامة احمد زيني).

- وحيث ان هذين المستنديين تعدان قرينة قوية ودامغة تثبت على دفع المدعى عليه بسداد القيمة الفعلية للحمصص عن طريق دفع الديون المستحقة على مورث المدعي - بائع الحمصص- للبنوك « وحيث ان تلك المستندات تعد مستندات جوهريّة من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى « مما يتعين معه رد الدعوى.

ثانياً: التأكيد والتمسك بكافة أوجه الطعون المقدمة من المدعى عليه على الحكم محل الطعن ولا سيما (الدفع

بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى . وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى_لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية بآلة

حائزة لحجية الشيء المقضي به) مع التمسك بباقي الطعون الأخرى.

ثالثاً: نضيف إلى وجه الطعن على الحكم - مدار الإستئناف - بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى

القصور في التسبيب فيما سببته بإختصاصها بنظر_الدعوى , فالبين من_مدونات الحكم أن الدائرة سببت إختصاصها نصاً بناءً على (ينبسط إختصاص المحكمة التجارية على تلك الدعوى وفق الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية) . وحيث أن ما سببته الدائرة تسبيب قاصر ومعيب ذلك أن: 1- أنه بالرجوع للمادة المتساند عليها فإنها تتعلق (بنظر المحاكم التجارية للدعوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات) . وحيث أن نظام الشركات يحتوي على العديد من النصوص النظامية التي تصل إلى ما ل يزيد عن 250 مادة وتشتمل على العديد من القواعد الآمرة وحيث أن الدائرة لم تحدد وجه المخالفة التي شابت العلاقة بينهما - على فرض صحتها والفرض يساوي العدم -.

2- كما ان طبيعة هذه الدعوى تخرج خروجاً تاماً عن تلك الفقرة الخاصة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام

الدعوى بناءً على هذه المادة الآنفه البيان « مما يعيب الحكم بالقصور ويجعله حرياً بالإلغاء » ويضح لا مناص

من الحكم بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى.

رابعاً: الذد بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها لكونها تنطوي على تناقضات يعيبها بالتجهيل .

1- لما كانت المادة (93) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام: تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية) « وحيث أن المادة (66)

من نظام المرافعات الشرعية قد إستلزمت تحرير الدعوى , ولما قرره الفقهاء - رحمهم الله - من أن من. شروط الدعوى أن تكون الدعوى محررة أي معلومة. معلومة المدعى بهاء قال الموفق رحمه الله تعالى - في المغني: " ولا يسمع الحاكم الدعوى إلا محررة " (08. , ولما كان من المقرر فقها ونظاما أن الدعوى لا يصح السير فيها قبل تحريرها قال الشيخ البهوتي: " ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلمه المدعي لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي فإن اعترف به الزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولاً " (كشاف القناع -) (6- 436- 435) 2- وحيث أنه بتمحيص لائحة الدعوى نجد أنها قد خلت من التحرير الواضح اللازم نظاماً حيث إنطوت على تناقضات تعيب الدعوى بالتجهيل والغموض والإبهام ذلك أن المدعي قد ضمّن دعواه وتساند فيها على بطلان البيع بناء على ما أورده نصاً (أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع) « إلا أنه ختم دعواه بما يناقض فحوى ومضمون دعواه - السابق التي كان يطالب فيها ببطلان عقد البيع نتيجة بطلان الوكالات - وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الحصص ثم عاد وأقر بصحة عقد البيع مرة أخرى مما يجعل الدعوى منطوية على التناقض الجسيم الذي يعيب الدعوى بالتجهيل والإبهام والغموض مما يتعين معه صرف النظر عن تلك الدعوى

خامساً: الدفع بطلب إستجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) لكون إستجوابها من شأنه التأثير في وجه

الرأى في الدعوى: 1- بناء على نص المادة (2/20) من نظام الإثبات التي تنص على أنه (2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة) « وتنص المادة (1/21) من ذات النظام على انه (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه» ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك) 2- ولما كان المدعى عليه قد

أثار دعواً أمام المحكمة الابتدائية بطلب إستجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) إلا أن وكيل المدعى رفض بزعم عدم ضرورة ذلك دون مبرر واضح أو سبب سانغ وإكتفى بالقول بأن المدعى عليها " على الحياد " في رد مبهم وغير مفهوم وغير منطقي إذ لا يستساغ أن تقيم المدعى عليها دعوى تطالب بها (إبنها - المدعى عليه) ثم تكون على الحياد » وقد.إنسأقت الدائرة وراء رفضه دون سبب أو مبرر واضح على الرغم من كونه دعواً جوهرياً يتعين تمحيصه وإجابته أو الرد عليه بسبب سائغ على نحو يعيب الحكم.

3- وحيث نتمسك بطلب إستجواب المدعى عليها وإحضارها للإستجواب لكون أقوالها ستكون مؤثرة في تلك

الدعوى حيث سيثبت عدم رغبتها في رفع تلك الدعوى لثبوت إستيفاء مورثها ومورث المدعى لقيمة الحصص ومن ثم فإن من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى.

سادساً: التأكيد والتمسك بالدفع بعدم جواز الإستناد على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله

كأساس لتقييم الحصص: فالمدعى عليه أثار منذ فجر تلك الدعوى دعواً جوهرياً مؤداه عدم جواز الإستناد على التقييم المحاسبي الصادر في دعوى التخارج المنظورة لدى المحكمة الإدارية ذلك أن: 1- أن تلك الحصص المباعة قد تم تقديرها بعقد صحيح ومكتمل الأركان بين المدعى عليه ومورث المدعى وقد أقر المدعى بصحته والذي يتضمن تقدير قيمة حصص مورث المدعى بمبلغ وقدره (120.000.000 ريال) مائة وعشرون مليون ريال « وبما أن عقد البيع من العقود الرضائية وقد ارتضى البائع والمشتري تلك القيمة وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً.

إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه بعد شرائه حصص مورث المدعى وتملكه الحصة الأكبر في شركة أحمد زيني التجارية

بنسبة (9090- حصة والده) إستمر المدعي في شراكته في الشركة مع المدعى عليه لمدة سنتين ولم يبد أي إعتراض بشأن ملكية المدعى عليه لحصص والده ثم قام بالتخرج من الشركة وبيع حصصه للمدعى عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل

الدعوى- المبرم بتاريخ 1433/11/21هـ والذي بموجبه تم الاتفاق على ان التوقيع على القرار يعد مخالصة

تامة ونهائية وإبراء لذمة المدعى عليه - المشتري - وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130 - عدد 7- مجلد 2/ع/9 لعام 1434هـ بتاريخ 1434/2/10هـ بخطاب كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (34/7050) وتاريخ 1434/2/10هـ وحيث أن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي تنص على أنه (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته؛ أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً) وحيث أن توقيع المدعي على هذا القرار يعد إقراراً واضحاً وصريحاً منه بصحة التعاقد بشأن تلك الحمصص وإقرار ببراءة ذمة المدعى عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة ومن المقرر قضاءً (عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص) « وحيث أنه من المقرر انه (من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود) « وحيث انه من المقرر قضاءً ان (الإبراء ونحوه مما يُسقط الحق) (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية الصادر بالحكم رقم 44."09444\50. وتاريخ: ١٥ في القضية رقم 44٠١11٠١95٠. لعام ١444هـ).

ادم - وبناء على ما تقدّم فإنه لا يجوز إعادة تقييم الحصص بموجب تقييم محاسبي لكونها مقيمة فعلياً بين الطرفين ومقر بتقييمها الفعلي: سابقاً: التمسك بالاقرار القضائي الصادر من المدعى بصحة عقد البيع التام بين المدعى عليه ومورث

المدعي: 1- فمن حيث أن الثابت من الدعوى أن المدعي أقام دعواه بغية الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة حصص مورثه في شركة أحمد زيني التجارية « وحيث أن المدعى عليه دفع منذ فجر الدعوى بتقديم عقد بيع الحمص المبرم بين المدعى عليه ومورث المدعي والذي تضمن القيمة الفعلية للحمص والبالغة (120 مليون ريال) « وقد أكدت الدائرة في تسببها عدم طعن المدعي في صحة البيع أو التمكن ببطلانه ومن ثم فإن المدعي يكون قد أقر بصحة العقد ومضمونه وسريان آثاره النظامية وأضحى حائزاً للحجية في حقه.. ذلك انه من المقرر قضاءً عدم جواز تجزئة بنود العقد بحيث يتم الإقرار بصحته ثم إنكار بنوده ومضمونه الامر الذي يتعين معه القضاء برد دعوى المدعي.

2- ومما يعضد ما سبق صحة العقد المبرم وإستيفاء مورث المدعي لقيمة الحصص هو ان الثابت توقيع عقد بيع الحصص بين مورث المدعي - وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً - للتعاقد - والمدعى عليه بتاريخ 16/10/1431هـ. و قام مورث المدعي بالتوقيع على قرار التنازل عن الحصص بموجب التصديق الصادر من وزارة التجارة والمثبت أمام كاتب العدل بالغرفة التجارية بجدة تحت الرقم (257) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ ولم يتم تعيين ولياً عنه إلا في عام 6هـ أي بعد ما يزيد على (5 سنوات كاملة) من تاريخ التوقيع على عقد بيع الحصص الامر الذي يثبت صحة العقد وموافقته لصحيح الشرع والنظام « وحيث ان عدم سلوك مورث المدعي - في ظل توافر أهليته - أي طريق للمطالبة بمقابل تلك الحصص أو حتى بإستردادها يعد دليلاً قاطعاً عل إستيفائه لقيمة تلك الحمص محل الدعوى « ولما كان من المقرر قضاءً أنه " تقضي القواعد العامة بان البيع يعد من اعمال التصرف سواء بالنسبة للبائع او المشتري ومن ثم فان العقد ينعقد ممن هو اهل للتصرف وهو من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه والعبرة بتوافر الاهلية للتصرف هي بوقت التصرف اي وقت انعقاد العقد ولا اثر على صحة العقد ووجوده لما قد يطرأ على اهلية اي منهما بعد

ذلك " ثامناً: إنطواء إدعاءات المدعي على تناقضات وتدليس جلى: فبتمحيص ردود وإدعاءات المدعي نجد أنها ران عليها التدليس الواضح والتناقض الجليّ وتجلّى ذلك فيما يلي: 1- في سبيل سعيه لتضليل الدائرة مصدرة الحكم طعن بتزوير العقد المبرم بين المدعى عليه ووالده مالك الحصص والذي يثبت قيمة الحصص الفعلية والتي تم التراضي عليها بقيمة 120 مليون ريال » وزعم أنه أول مرة يسمع عنه أو يطلع عليه على الرغم من أنه أقام عديد الدعاوى لدى عدة جهات قضائية بذات الموضوع.

سام 2- كما أنه المدعي كان يذكر دائماً بان العقد المثبت لدى الجهات ذات العلاقة كان بالقيمة الإسمية وذكر نصاً انه أحد وكلاء المدعى عليه ذكر في دعوى سابقة أن القيمة الفعلية للحمص هي 120 مليون ريال وانها ثابتة في ضبط إحدى جلسات تلك الدعاوى » وهذا يثبت علمه بالعقد علماً يقيناً وعلمه بقيمته وصحته وإطلاعه عليه سابقاً عند تقديمه في مؤاخذته في دعوى قضائية أخرى ولم يطعن عليه بالإنكار او التزوير مما يسقط حقه في إنكاره او إنكار صحته او الطعن بتزويره ذلك ان سكوته أمام المحكمة يعتبر إقراراً بالعقد وبصحته » ومن المقرر قضاء " عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص 3-: كما ان ما يثبت تضليل المدعي على الدائرة إستناد وكيله في دعواه على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله الصادر في دعوى التخرج التي كانت منظورة من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الادارية بجدة الصادر بها الحكم رقم (2/17/185) وتاريخ 1432/12/2هـ في حين أنه ينفي صلة تلك الدعوى بموضوع الدعوى وعدم إرتباطها وتعلقها بتلك الدعوى - على النحو الوارد في الحكم وكذلك في مذكرته الجوابية التي جاء فيها نصاً (أن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر في

الدعوى لسيق الفصل فيها بالحكم رقم ((2/17/185))
وتاريخ 1432/12/2هـ دفع لا يصح ولا محل

له....) مما يثبت ويؤكد تضليل المدعي على الدائرة فنجده يجتريء الوقائع بحيث يأخذ من تلك الدعوى ما يراه ويظنه لمصلحته ويترك ما يضره.

4- ومن تضليل المدعي انه ذكر بان وكيل احمد زيني في نقل الحصص باسم اسامه هو موظف عند اسامه نجده هو نفسه من قام المدعي عدنان بتوكيله في اتمام عملية تخارجه من ذات الشركة بعد اكثر من سنتين ايضا نقص الاهلية ليست من القواعد العامة التي تبطل العقد بطلاناً مطلقاً انما تعتبر من عيوب الارادة التي تجيز لصاحب المصلحة التمسك بها فالعقد هنا يصبح قابل للابطال ولم نرى: ان عدنان تمسك بحقه ان كان له حق في تلك الدعوى بل بعد سنة ياع الحصص الخاصة به على المشتري نفسه فكيف تقبل منه هذه الدعوى.

تاسعاً: الرد على الدفوع الموضوعية المقدمة من المدعي: 1- جواباً على الدفع المبدى من المدعي بعدم صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تأسيساً على أن الحصة محل الدعوى ملك مورثه أحمد زيني وأن الصلح وقع على الحصة المملوكة لموكلي في الشركة فنجيب فضيلتكم بالتالي: - أ المدعي أغفل إستناد المدعى عليه على أحكام قضائية بانه أخرى حازت حجية الشيء المقضي به تمثلت في الحكمين الصادرين من المحكمة العامة بمحافظة جدة والمقيدة بالمحكمة برقم (3218883) وتاريخ 4هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج وكذلك الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 1433/6/8هـ بذات المحكمة ولدى القاضي صالح بن محمد الزايدي والتي طلب فيها إبطال البيع الذي تم بين المستأنف ومورثهما - والذي تضمن إستلام مورث المدعي لقيمة الحصص المبيعة وقد أثبتت المحكمة عقد البيع - المراد إبطاله وأثبتت الدائرتان صحة البيع المبرم بينهما وصحة بنوده بإستلام الثمن وتوافر كافة الأركان سر اللازمة لصحة العقد وإنتاج آثاره القانونية بحق المتعاقدين وقضى الحكمان برد الدعوى وقد إكتسبت تلك الأحكام الصفة

الباتة وحازت حجية الشيء المقضي به ومن ثم فلا يجوز إعادة إثارته مرة أخرى.

ب- أن ما إدعاه المدعي في جوابه بعدم جواز الإستناد على الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (2/17/185) وتاريخ 1432/12/2 هـ فهو مردود عليه ذلك ان: ب/1: المدعي قبل توقيعه على هذا الصلح المدون بالإتفاقية إطلع على الوضع القانوني والمالي للشركة محل

الدعوى - اثناء صدور هذا الحكم المتضمن الصلح - وعلم علماً تاماً بكافة جوانب الوضع القانوني والمالي

الماضي والحالي للشركة بما فيها بيع مورثه للحصص التي كانت مملوكة له بالشركة للمدعى عليه وقد إرتضى هذا الوضع ولم يبد ثمة معارضة على هذا الأمر ولم يبد دفْعاً بعدم إستيفاء ثمن تلك الحصص - على النحو الذي يدعيه وبناء على ذلك وقّع على هذا الصلح المدون بالحكم القضائي الذي أثبت تصالح المستأنف والمستأنف ضده بشأن كل ما يتعلق بالشركة - محل الدعوى (شركة احمد زيني التجارية) سواء ما يتعلق بنسبة والده ال(9690) التي تنازل عنها بعوض للمدعى عليه قبل الحكم وعدم إعتراضه على هذا التنازل « وكذلك ما يتعلق بنصيبه في الشركة من نسبة ال(9010) بالشركة وأبرأ بموجب هذا الحكم ذمة المدعى عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة او حصصها ومن ثم إسقاط حقه في أي مطالبة - بما فيها تلك المطالبة الراهنة.

ب/2: ومما يؤكد جوازية الإستناد على هذا الحكم هو توقيع المدعي على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المبرم بتاريخ 1 هـ والذي بموجبه أقر المدعي بصحة بيع مورثه لحصصه بشركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه عن طرية إقراره بالوضع القانوني الجديد للشركاء في شركة أحمد زيني التجارية وإقراره بشراكة أسامة بن أحمد عباس زيني - المدعى عليه - كشريك ف، الشركة والتي أصبح شريكاً

منفرداً فيها بناء على شراء حصص مورث المدعم في تلك الشركة وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130 - عدد7- مجلد 2/ع/9 لعام 1434هـ بتاريخ 0هـ بخطاب كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (34/7050) وتاريخ 1434/2/10هـ « حيث أن قرار الشركاء والتوقيع عليه جاء مبنياً على الحكم التجاري الآنف البيان.

2- جواباً على إدعاء المدعي والدفع بكون القول قول البائع فنجيب عليه بان هذا الدفع غير سديد ذلك أن: أ- الثابت من لائحة الدعوى إختلاف المدعي-مورث البائع للحمص - والمدعى عليه - المشتري للحمص - في خروج المال « وحيث أنه من المقرر في قضاء المحاكم التجارية أنه (إذا إختلف البازل والمبدول له المال في طريقة خروجه فالقول قول البازل مع يمينه ذلك أنه مالك للمال وهو أعلم بطريقة وصفة خروجه « ولما كان الفقهاء (المنثور للزركشي « الأشباة والنظائر للسيوطي « كشاف القناع للبهوتي) قرروا أن القول قول الدافع مع يمينه لأنه الممّلك وهو ادري بجهة تمليكه).

صم ب- وعلى فرض - والفرض يساوتي العدم-. صحة ما دفع به المدعي بأن القول قول البائع فإن البائع - احمد عباس زيني - قد توفاه الله ومن ثم فلا قول لا + ولا يجوز أن يحل المدعي محل والده ولايؤخذ بقوله فصفته لا تتعدى كونه وريث.

عاشراً: الدفع بسقوط حق المدعى في المطالبة بقيمة الحصص المباعة في شركة أحمد زيني التجارية: - لما كان البين من الدعوى أن المدعي يطالب بنصيبه من قيمة الحصص المباعة للمدعى عليه من مورثه « وحيث أنه - وفقاً لصحيح النظام - فإن المدعي سقط حقه في المطالبة بتلك الدعوى وبياناً لذلك: أ- الواقعة - محل الدعوى - كان يسري بشأنها نظام الشركات الصادر مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 2 / 3 / 1385هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 3 / 1385هـ « وقد نصت المادة (165) من النظام على أنه (يجوز للشريك أن يتنازل عن

حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقّ لشروط عقد الشركة» ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل» وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمانها الحقيقي . فإذا انقضت ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157) « وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص-بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال» وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طليوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158).

ب- ولما كان مفاد تلك المادة أنها أجازت للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء وأجازت لأي: من الشركاء بعضهم أو جميعهم حق الإسترداد وطلب الحصول على تلك الحصص بعوض. وحيث ان الثابت - وبإقرار المدعي- طلب المدعى عليه (أسامة زيني) إسترداد الحصص المملوكة لمورثه ومورث المدعين « وحيث أن المدعي لم يطلب حق الإسترداد أو حق الشفعة بشأن تلك الحصص ولم يبدئ ثمة اعتراض على البيع لتلك الحصص » ومن ثم عدم جوازية مطالبته بتلك الدعوى.

ت- ومما يعضد ويثبت استلام مورث المدعى "عليه لقيمة تلك الحصص هو المحررات الرسمية التي تساند عليها المدعى عليه في إستئنافه والمتمثلة في قرارات الشركاء الموقعة من المدعى عليه والمذيلة بتوقيع الموظف العام (كاتب العدل) المنوط بالتوثيق والمكتسبة للحجية والتي تثبت إستلام مورث المدعى عليه وإستيفاء حقوقه عن بيع تلك الحصص. وحيث أن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي تنص على أنه (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته. أو

حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً) ..

ث- إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه قام بنشر عقد التأسيس بعد استرداد حمصص مورث المدعي والمدعى عليه في الجريدة الرسمية ولم يعترض عليه المدعى أو يبد ثمة دفوع تتعلق بذلك مما يضحى معه هذا النشر مكتسبا للحجية في مواجهة المدعي.

الحادى_عشر: الدفع بعدم قبول.الدعوى لرفعها من غير ذى
صفة: لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم قبول الدعوى
لرفعها من غير ذى صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي
يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى « وحيث ان
من المقرر اذا رجع البطلان لاعتبارات سر 4 3 اخرى 2-82
موضوعية كما هو الحال في انككام' احد اركان العقد الثلاثة الرضا
اوالمحل أوالسبب أوالتمن فان هذا البطلان: هو الذي يخضع
للقواعد العامة وتخلصّفي' أن العقد الباطل منعدم كاصل ولا ينتج
أثراً « ولا يزول البطلان بالاجازة وفي حالة البطلان يعاد
المتعاقدين ال الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد « وبما أن
المدعي أقر بصحة مان وى ف ط لا د شفع إلا كن عه فل كعم لذ
شد ريس صحيح وليس للدائرة أيضاً ذلك الحق. 7 3 - وبناء على
ما تقتّم نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلى: 3 درر ١ قبول
الإستئناف شكلاً. عر ١ - "في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء مجدداً برد الدعوى. رج 1 لحب " والله يحفظكم
ويرعاكم , , 2 تعن ل: مقدمه ى 1 المحامي ١ سليمان بن محمد
السديري 8 ١ 2-8 | سو و ر إلى ٠ « 2 3 0 ني ١ 0 اخرى 2-82
32 ال و 5 62 إلى ٠ « 2 5-8 ني ١ 0 اخرى 2-82 [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-088 — مذكرة نقض؟ docx.

بطاقة الوثيقة

DOC-088	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة نقض؟ docx.	عنوان الوثيقة
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
650-647	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/18NCHtWd0dTaw2NWQVGO9hPIUjZgU2lpV/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أولاً: ملخص الوقائع

تعود وقائع النزاع إلى عقد مبيعة مؤرخ في ٢٠١٤/٩/٢٠هـ، بموجبه اشترى الطاعن من والده المرحوم/ أحمد عباس زيني كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية. وقد تضمن العقد في البند (ثالثاً) إقراراً صريحاً من المورث باستحقاق الطاعن لمبلغ ٧٨ مليون ريال كأتعاب عن إدارته للشركات لمدة ثلاثين عاماً.

بعد وفاة المورث، أقام المطعون ضدّهما دعوى ضد الطاعن بدعوى الغبن، وانتهت بإلزام الطاعن بمبلغ كبير. تقدم الطاعن بالتماس لإعادة النظر مستنداً إلى: (١) عقود تأسيس الشركات

وسجلاتها الرسمية، (٢) حكم محكمة التنفيذ بإبراء والدة الطاعن، (٣) صك الولاية الصادر بحق الوالدة، (٤) التناقضات الجوهرية في الأحكام السابقة. إلا أن الدائرة الاستئنافية رفضت الالتماس، مما استدعى هذا الطعن.

ثانياً: أسباب طلب النقض السبب الأول: مخالفة الحكم لأحكام نظام الإثبات وحجية المحررات الرسمية (المادتان ٢٥، ٢٦) إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بالمستندات المقدمة من الطاعن والمتمثلة في عقود تأسيس الشركات وسجلاتها الرسمية الصادرة من وزارة التجارة وكاتب العدل، رغم أن هذه المستندات تعتبر محررات رسمية قاطعة في الإثبات ولم يطعن الخصوم في صحتها، ورغم أنها تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الطاعن أدار هذه الشركات لمدة (٣٠) ثلاثين عاماً.

وقد نصت المادة (٢٥) من نظام الإثبات على أن المحرر الرسمي هو ما يشبه موظف عام وفق الأوضاع النظامية، ونصت المادة (٢٦) على أن المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه ما لم يثبت تزويره. ولما كانت هذه المستندات مستوفية للشروط، فإن تجاهلها يشكل مخالفة صريحة للنظام.

السبب الثاني: إهدار حجية الإقرار القضائي (المادة ١٧) إن إقرار المورث في العقد باستحقاق الطاعن لمبالغ الإدارة يثبت أن هذه المبالغ داخلية في قيمة الصفقة. وقد نصت المادة (١٧) من نظام الإثبات على أن "الإقرار حجة قاطعة على المقر ومن يخلفه".

وحتى لو افترضنا جدلاً وجود غبن في قيمة الحصص - وهو ما لم يثبت - فإن هذا الافتراض لا يغير من حقيقة أن المورث أقر باستحقاق الطاعن لهذه المبالغ. والأهم من ذلك، أنه في حال ثبوت الغبن، فإن الإشكالية الأكبر في منطوق الحكم تكمن في تجاهله لهذا الإقرار الحقيقي، حيث كان المفروض على المحكمة أن تخصم هذه المبالغ من المبلغ الذي حكمت به، لأن إقرار المورث بها يعني أنها جزء أصيل من قيمة الصفقة وليست دخيلة

عليها. وتجاهل المحكمة لهذا الإقرار رغم ثبوته جعل الحكم مجحفاً بحق الطاعن ومخالفاً لنص المادة (١٧) من نظام الإثبات.

إن إقرار المورث في العقد باستحقاق الطاعن لمبالغ الإدارة يعني أن هذه المبالغ داخله في قيمة الصفقة، وكان المفروض على المحكمة إنها تخصمها من المبلغ الذي حكمت به. هذا الإقرار هو حقيقة قائمة بذاتها، ولا يسقطها افتراض الغبن مهما كان. بل إن وجود هذا الإقرار يخلق إشكالية كبرى في منطق الحكم الذي تجاهله، إذ كيف يُحكم على الطاعن بدفع قيمة كاملة للحصص دون أن تخصم منها المبالغ التي أقر المورث باستحقاقه إياها؟

ولا يغير من ذلك سكوت المورث الطويل بعد العقد لمدة (٧) سبع سنوات، حيث عاش بعد نقل الحصص بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣١ هـ ولم يدع المطعون ضده هذا الغبن، ثم تم تخارجهم في حصصهم بتاريخ ١٠/١٠/١٤٣٤ هـ ولم يدعوا الغبن أيضاً، مما يؤكد صحة الإقرار واستقرار التعاملات بناءً عليه.

السبب الثالث: شرط التعذر وتوافره (الفقرة ب من المادة ٢٠٠) إن عدم تمكن الطاعن من تقديم عقود التأسيس والسجلات التجارية في وقت سابق لم يكن بسبب تقصير أو إهمال، بل لظروف قاهرة تمثلت في: (١) تواجده خارج المملكة للعلاج خلال فترة الترافع، (٢) جائحة كورونا وإجراءاتها، (٣) تعثر الشركة الأمينة على المستندات وإشهار إفلاسها، (٤) حريق في المستودعات وما تبع ذلك من إجراءات تدقيق وفرز.

وقد استقر قضاء المحكمة العليا على أن شرط "التعذر" في الفقرة (ب) من المادة ٢٠٠ لا يقتصر على المستندات الجديدة فقط، بل يشمل المستندات القديمة التي تعذر تقديمها قبل الحكم لسبب قاهر.

السبب الرابع: الخطأ في تكييف حكم التنفيذ (المادة ٨٦) إن حكم محكمة التنفيذ رقم ٤٧٣١٤٦١٧٠٣ وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٧ هـ والذي يثبت إبراء المطعون ضدها الثانية (والدة الطاعن) لذمته،

هو مستند قضائي جديد مكتسب قوة الأمر المقضي، صادر من جهة مختصة. وقد نصت المادة (٨٦) من نظام الإثبات على أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه. وإن وصف الدائرة لهذا الحكم بأنه "شأن تنفيذي لا يتعلق بموضوع الدعوى" هو خطأ في تكييف الواقعة، إذ أن هذا الحكم يثبت براءة ذمة الطاعن بناءً على إقرار الوالدة نفسه، ويدعم سبب الالتماس المستند إلى الفقرة (ز) بعدم تمثيلها تمثيلاً صحيحاً.

السبب الخامس: مخالفة حكم الصلح لحجية الأمر المقضي إن حكم الصلح والتخارج الصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٢ هـ قضى بإقرار الأطراف - بمن فيهم المطعون ضده - بالصلح والتخارج من الشركات محل النزاع، وتضمن إبراء ذمة الطاعن من أي مطالبات مستقبلية. وقد نص البند (١/٤) من الحكم على أن الطرف الثاني (عدنان زيني) أقر "بأنه ليس له أي حق في مطالبة الطرف الأول... ويعتبر هذا التخارج بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى... في الماضي والحاضر والمستقبل".

ورغم هذا الإقرار القضائي الملزم، فقد نظرت المحكمة في دعوى المطعون ضده مجدداً، مما يعد مخالفة صريحة لحجية الأمر المقضي.

السبب السادس: التناقض الجوهرى في أسباب الحكم (الفقرة هـ) لقد شاب الحكم المطعون فيه تناقضات جوهرية في أسبابه، من أبرزها: التناقض الأول: بخصوص موقف الطاعن من تقييم أبو غزالة نسبت المحكمة للطاعن أنه "قبل ورضي" بتقييم مكتب أبو غزالة، مع أن الثابت في حكم الصلح والتخارج أنه اعترض على هذا التقييم، ولم يتم التخارج والصلح إلا بقيمة مختلفة تماماً. هذا التناقض بين ما نسبته المحكمة للطاعن وبين الثابت في الأوراق يشكل خطأً جوهرياً في فهم الوقائع.

انامز برقألا ميققلاب ذخألا صوصخب: يناثلا ضقانتلا قالت المحكمة إنها أخذت بالتقييم الأقرب زماناً لانتقال الحصص، ثم تجاهلت أن التقييم الأقرب هو الوارد في العقد نفسه بين الأطراف، وأخذت بتقييم آخر أحدث. هذا التناقض في المنهجية التي اتبعتها المحكمة يجعل حكمها غير متسق مع أسسه التي بني عليها.

التناقض الثالث: بخصوص قيمة التخارج الفعلية تجاهلت المحكمة قيمة التخارج الفعلية التي تمت باتفاق الأطراف ونفذت أمام وزارة التجارة وكاتب العدل، وأخذت بتقييم آخر مختلف تماماً. والأصل الشرعي والنظامي أن عقد الصلح والتخارج من أقوى العقود الملزمة، ويكتسب حجية قاطعة بمجرد توثيقه، والاتفاق اللاحق بين الأطراف ينسخ ما قبله من تقييمات، لأن إرادة الأطراف الحرة هي مصدر الالتزامات.

ومن المبادئ المستقرة في القضاء أن "الأسباب والمنطوق وحدة واحدة لا تتجزأ"، فإذا شاب الأسباب خلل جوهري أو تناقض، انعكس هذا الخلل على المنطوق وأفقده قوته النظامية. وهذه التناقضات مجتمعة تثبت أن تسبيب الحكم كان مشوباً بخلل جوهري انعكس على منطوقه، مما يوجب نقضه.

(ز) (رقفلا) أححص اليثمتة يناثلا اهدض نوعطملا ليثمت مدع: عباسلا ببسلا لقد ثبت بموجب صك الولاية أن المطعون ضدها الثانية (والدة الطاعن) قاصر عقلياً منذ الولادة، وهذا ما أقر به ابنها المطعون ضده الأول في صك الولاية. كما صدر حكم محكمة التنفيذ بإبراء الطاعن بناءً على إقرارها، مما يؤكد عدم رضاها بهذه الدعوى وأنها لم تقدم بإرادتها الحرة.

وقد استقر قضاء المحكمة العليا على أن الفقرة (ز) من المادة ٢٠٠ تهدف لحماية من صدر الحكم ضده ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً، سواء بسبب انعدام الأهلية أو خلل في الوكالة. وإن صدور صك الولاية بعد الحكم لا ينفي وجود الحاجة للولاية قبله، بل يعزز أن حالتها كانت تستوجب الولاية.

ثالثاً: الطلبات لذا، وبالله التوفيق، نطلب من عدالة المحكمة العليا:

أولاً: قبول الطعن شكلاً.

ثانياً: نقض الحكم المطعون فيه رقم ٤٧٣١٩٨٢٦١٩ وتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٧ هـ الصادر من الدائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة.

ثالثاً: إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً أمام دائرة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسباب النظامية الواردة في هذا الطعن.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-089 – مرفق 1 - مذكرة عزام خوج - 1434-07-05

بطاقة الوثيقة

DOC-089	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مرفق 1 - مذكرة عزام خوج - 05-1434	عنوان الوثيقة
05-07-1434	التاريخ الهجري
المحكمة العامة بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
8	عدد الصفحات (تقديري)
658-651	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/17CqdRf-_q9T0u7TRwFzDs8yD5BEoysxS/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2، فُتات أسطر: 6	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2؛ فُتات أسطر: 6	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

untitled مكتب عزام فيصل خوج امون ومستشارون قـ انونيون
Law Office of Azzam Faisal Khouj ATTORNEYS &
LEGAL CONSULTANTS ١٤٣٤/٧/٥ هـ الموافق ٢٠١٣/٥/١٥ م
صاحب الفضيلة الشيخ / السلام عليكم ورحمة الله و وبر القاضي
بالمحكمة العامة بجدة ركاتة،، الموضوع مذكرة ختامية الرقم:
٢٠١٣/٤/١٤٧ حفظه الله أتقدم لمقام فضيلتكم بهذه المذكرة
الختامية في الدعوى المقامة من موكلي المدعي بشأن إيقاف
التصرفات والحجز على ممتلكات والده أحمد عباس زيني
والمنتهى فيها بطلب تعيين مجلس ولاية، متوخياً إبراز بعض

الحقائق مدعومة بالمستندات على النحو الذي سنتشرف بإبرازه فوراً أولاً؛ فيما يخص بيع حصص المنهي عنه في شركة احمد زيني التجارية إلى ولده/ أسامة زيني.

(١) استقر الشرع على عدم جواز بيع الوكيل لنفسه لتضاد غرض الاسترخاء لنفسه والاستقصاء للموكل، ولأن الأصل عدم جواز اتحاد الموجب والقابل (٢) دون وازع أو رادع من شرع أو نظام قام نجل المنهي عنه أسامة زيني بتوثيق قرار شركاء مصدق من وزارة التجارة وموثق لدى كاتب عدل، تضمن شراؤه لحصة والده المنهي عنه في شركة احمد زيني التجارية بمبلغ (٤٥٠,٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال (مرفق (١)). (٣) بجلسة الأربعاء الماضي ١٤٣٤/٠٦/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠٨ م، اقر / أسامة أحمد زيني وكالة بشراء حصة الوالد (المنهي عنه) بمبلغ (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وعشرون مليون ريال، وهذا إقرار طوعي في مجلس القضاء (وهذا المبلغ يناقض تماماً ما دون بالأوراق الرسمية للشركة.

(٤) ورد تقرير تقييم الشركات المعد من قبل مكتب طلال أبو غزالة المحاسب القانوني والمكلف من قبل الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية بجدة، متضمناً تقييم شركة احمد زيني التجارية بمبلغ يجاوز (٣٦٨.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثمئة وثمانية وستون مليون ريال وهو قيمة استثماراتها في باقي الشركات، وهذا هو السعر الحقيقي والواقعي للشركة التي يملك فيها المنهي عنه (٩٠) تسعون بالمائة من رأس المال (مرفق (٢)). (٥) أقر المدعى عليه أسامة احمد زيني. في أكثر من محفل وأمام شهود بأنه قام بنقل ملكية الحصة إلى إسمه صورياً وأن الحصة في حقيقتها ما زالت مملوكة للوالد المنهي عنه احمد عباس زيني. (مرفق (٣) و(٤)).

(1) تم تداول بيع حصة المنهي عنه بين المدعى عليه ونفسه دون عرضها على الشريك الآخر بالشركة وهو شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة المالكة لحصة قدرها (١٠) عشرة بالمائة

لتفعيل حق الإسترداد المنصوص عليه بالمادة (١٦٥) من نظام الشركات الساري.

صفحة 1 من ٣ - www.azzamlaw.com

info@azzamlaw.com ترخيص وزارة العدل رقم ٢٣/٢٢ -

عضوية الغرفة التجارية ٥٦٥٧٢ ٢٦١٥٦٠٠: سكاف ٢٦١٥١٥١:

نوفيلت يراجتلا لومول زكرم فالخ ةيلحتلا عراش صب ٢٢٢٠

جندة ٢١٤٥٥ المملكة العربية السعودية Licence No. 22/23

Jeci No. 56573 Al Tahalia Street Behind Le Mall

Center Tel: 2615151 - Fax: 2615600 PO. 20320

Jeddah 21455 Kingdom of Saudi Arabia مكتب عزام

Law Office of فيصل خوج محامون ومستشارون قانونيون

Azzam Faisal Khouj ATTORNEYS & LEGAL

(٧) CONSULTANTS مؤدى ما سبق أن نجل المنهي عنه

أسامة زيني إستولى على حصة المنهى عنه البالغ قيمتها أكثر من

(٣٦٨.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ريال، (٤٥٠,٠٠٠)

أربعمائة وخمسون ألف ريال فقط مستغلاً الآتي: _١ عدم إدراك

المنهى عنه والذي ثبت لفضيلتكم يقيناً من خلال إنتقالكم

ومعاينتكم الشخصية للمنهى عنه بمنزله.

ب الوكالات الشرعية الممنوحة من المنهى عنه لإبنه أسامة زيني

ولآخرين والتي تبيح لهم البيع والشراء.

ج الإدلاء ببيانات كاذبة في محرر رسمي) وهو قرار الشركاء

الموثق لدى موظف رسمي هو كاتب عدل) بأن إدعى أن ثمن

الحصة المباعة هو (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال في

حين أنها تجاوزت (٣٦٨.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون

ريال، وهي إحدى صور التزوير المعنوي في المحررات الرسمية

التي تعد من قبل موظفي الدولة العموميون.

ثانياً فيما يخص شهادة الشهود

جاءت شهادة الشهود بمجلس فضيلتكم قاطعة وحاسمة في

تأكيد عدم إدراك المنهى عنه وفقدانه الأهلية، وتوجت تلك

الشهادة بانتقال فضيلتكم - بغرض تحقيق الدعوى - إلى مقر المنهى عنه، والذي تبين لفضيلتكم عدم إدراكه وفقدانه الأهلية حيث لم يستطع تذكر أسماء أبنائه (طرفي التداعي)، وهنا يتعين الصمت والدعاء له بالصحة والعافية. أما وأن ينطلق الخصم المتداخل / أسامة زيني بالقدح والذم والتشكيك في ذمة الشهود ومنهم خاله (شقيق والدته) وهو الأولى بالإحترام والتقدير، وباقيهم من أبناء عمومته وأخواله المخالطين للمنهى عنه، فإن هذا أمر يدل على إفلاسه من الحجة وقول مرسل لا بيئة عليه ولا دليل، وتلاعب بالألفاظ لا محل له ولا يليق بساحات الشرع والقضاء، ولا يستحق مجرد عناء الرد والتفنيد.

على أنه يجب التنويه أن شهادة الشهود تصب في صالح المنهى عنه إذ الغرض منها الحفاظ على أمواله ومقدراته، وبالبداهة أيضاً تصب في صالح أبنائه.

ثالثاً: فيما يخص التقارير الطبية بشأن المنهى عنه.

(١) إن حالة المنهى عنه الشيخ/ أحمد عباس زيني ثابتة بموجب التقرير المؤرخ في ٢٠١٠/١١/٩م الصادر عن مستشفى مدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة والذي أكد بأنه يعاني من ضعف في التركيز وفشل التمييز لأبسط الأسئلة وكذلك عدم المقدرة على التعرف على بعض أعضاء أقربائه وكذلك فشل في معرفته للأعضاء المقربين من عائلته (وهذا ما ثبت يقينا لفضيلتكم وبشكل عام فإن التشخيص الأخير للمنهى عنه هو تدهور هام في الوظيفة الإدراكية الناتجة من الخرف الشيخوخي المتقدم.

(٢) أن الوضع الصحي والعقلي للمنهى عنه أحمد عباس زيني متدهور جداً، ولا يستطيع التمييز ولا يدرك الأوقات ولا يستطيع التعرف على أولاده وزوجته الساكنين معه ومن في صفحة ٢ من ٣ www.azzamlaw.com - info@azzamlaw.com مكتب عزام فيصل خوج محامون ومستشارون قانونيون Law Office of Azzam Faisal Khouj ATTORNEYS & LEGAL CONSULTANTS حكمهم وهذا ثابت بالمحضر المؤرخ

١٤٣٢/٢/١٨ هـ المحرر من قبل فضيلة الشيخ إبراهيم اللحيدان ناظر الإنهاء والذي تضمن - في مجمله - أن المنهي عنه حضر إلى مكتب فضيلته وتبين أنه غير مدرك لأشياء كثيرة. (٣) أن المنهي عنه لم يمثل نظاماً في الدعوى موضوع الإنهاء رقم (٣٢/١٦١٠٤) وتاريخ ١٤٣٢/٢/٢٢ هـ رغم إحضاره من قبل ابنه أسامة أحمد زيني وعند مثوله لدى فضيلة ناظر الدعوى لم يصدر عنه إقرار أو رفض أو إفهام لفضيلته أنه يتمتع بقواه العقلية والتزم الصمت تماماً حيال كل ذلك.

رابعاً: وأخيراً. ثبت لمقام فضيلتكم بناء على التوضيح أعلاه أن أسامة زيني إستغل الوكالات عن الوالد، في نقل ملكية حصته في شركة أحمد زيني التجارية بتاريخ ١٤٣١/٩/٢٠ هـ، أي قبل (٣) ثلاثة أشهر تقريباً من تاريخ رفع وطلب الإنهاء الأصلي المقيد بتاريخ ١٤٣٢/١/١ هـ، وهي - بلا شك - ضمن فترة الرتبة.

فهذه الأسباب ولما لدى فضيلتكم من أسباب أسمى وأفضل. يطلب المدعى (١) تعيين مجلس ولاية يتولى إدارة شئون الوالد المنهي عنه أحمد عباس زيني. (٢) تقرير فترة الرتبة السابقة على تاريخ تقديم طلب الإنهاء رقم (٣٢/٣٠٥) وتاريخ ١٤٣٢/١/١ هـ إستناداً لشهادة الشهود والتي تؤكد أنها لا تقل عن خمس سنوات سابقة علي تاريخ طلب الإنهاء الأصلي.

(٣) إحالة الشق المتعلق بتزوير قرار الشركاء إلى الجهات المختصة لتحقيقه وإتخاذ اللازم نظاماً.. وفقكم الله ورعاكم وأدامكم سنداً للضعفاء والمظلومين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، المحامي رام فيصل خوج صفحة 3 من 3
www.azzamlaw.com - info@azzamlaw.com شركة
أحمد زيني التجارية ست: ٤٣٠١٦٩١٠٢ رأس المال: ٥٠٠.٠٠٠ ريال
Ahmed Zainy Trading Co

مرفق رقم (1) C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000

قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني

التجارية شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ

الموافق ٢٠١٠/٠٨/٣٠ م لقد سبق للاطراف الاتية اسمائهم: 1 -
أحمد عباس زيني بن زيني ٢ - شركة أحمد زيني وأولاده
١٤٢٨/٤/١٨ هـ طرف أول طرف ثان تأسيس شركة أحمد زيني
التجارية المحدودة المسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم
٤٠٣٠١٦٩١٠٢ وتاريخ. والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل
جدة بالعدد رقم ٥٨ صحيفة ٥٨ جلد ١٣ /ش/م وتاريخ ١٤٣٨/٣/١٤
هـ والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل
جدة بالصحيفة ١٢٠ عدد ١١٦ مجلد ٨/٤/ص وتاريخ ١٤٢٩ /١٢/٣
هـ والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل
جدة رقم ٥٢ صحيفة ٥٢ مجلد ٥ /٤ / ع وتاريخ ١٤٣٠/٤/٤ هـ.
وحيث أن الطرف الأول السيد / أحمد عباس زيني بن زيني تنازل
بالبيع عن كامل حصصه بالشركة المذكورة وعددها (٤٥٠) حصة
(أربعمئة وخمسون حصة) وذلك بالقيمة الاسمية لتلك الحصص
والبالغ (ريال) وأن قيمة الحصة الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال
لاغير) رقم ١٧٣٠١٠٠٨٠ و تاريخ وذلك إلى السيد / أسامة أحمد
عباس زيني، سعودي ١٣٩٢ /٢/١٥ هـ صادرة من مكة كشريك
جديد في الشركة (ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول) والذي
قبل هذا التنازل بما للحصص المتنازل عنها من حقوق وما عليها
من التزامات حاله أو أجله، وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه
من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع
كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وبراءة لذمة الطرف
المشتري، لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من
ثلاثة أرباع رأس المال والتي تمثل ٤٨٨,٥ حصة (أربعمئة
وثمانية وثمانون حصة ونصف الحصة والتي تعادل ٩٧,٧ %،
تعديل تأسيس الشركة وفقاً لما يلي: [بحاجة مراجعة: جدول
غير واضح]

أولاً:: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا
القرار

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين
في الشركة على النحو التالي:

1 - أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية بطاقة أحوال
رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ و تاريخ ١٣٩٢/٢/١٥ هـ صادرة من مكة رجل
أعمال وعنوانه جدة حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع
شارع قلب الجزيرة شريك طرف أول عمارة أوزكو ص ب
٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

٥٤٣٩١٩ جدة ٢١٥١٤ - هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ - فاكس: ٦٠٦٥٤٣١ ص ب
P.O.Box 54399 Jeddah 21514 - Tel: 6065348 - Fax:
6065431 شركة أحمد زيني التجارية ست ٤٠٣٠١٦٩١٠٢ رأس
المال: ٥٠٠.٠٠٠ ريال Ahmed Zainy Trading Co.

C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 / السادة /
شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة - شركة ذات مسئولية
محدودة - مسجل بالسجل التجاري المدينة جدة تحت رقم
٤٠٣٠٩٤٨٢٥ وتاريخ ١٤١٣/١٠/٢٦ هـ، والمثبت عقد تأسيسها
لدى كاتب عدل جدة برقم ٤٠٧ صحيفة ٩١ - ٩٢ جلد ٧/٤ في
١٤١٣/٩/٨ هـ وعنوانها جدة - حي الخالدية تقاطع شارع الامير
سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة
٢١٥١٤ شريك طرف ثاني. ثالثاً: تعديل المادة (٦) من عقد
التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل
كما يلي: رأس المال: حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠
ريال (خمسمائة ألف ريال سعودي) مقسم الى ٥٠٠ حصة
(خمسمائة حصة نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة ١٠٠٠
ريال (ألف ريال) تم توزيعها على الشركاء كما يلي: - م اسم
الشريك أسامة أحمد عباس زيني شركة أحمد زيني وأولاده
الاجمالي عدد الحصص قيمة الحصة مجموع قيمة النسبة بالريال
الحصص بالريال المئوية النقدية ١٠٠٠ ٤٥٠ ١٠٠٠ ٥٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
٤٥٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٩%. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

1. %1. ويقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم كما هو مذكور أعلاه وأنه قد سبق سداد رأس المال عند التأسيس. رابعاً: يقر الشريك الجديد بأنه قد اطلع على عقد التأسيس وملاحقه وأنه ملتزم بما ورد بهم. خامساً: تبقى باقي مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي عليه دون تعديل.

سادساً

: حرر هذا القرار من ٦ نسخ بيد كل طرف نسخة والنسخ الاخرى لاستخدامها في اجراءات الشهر والتسجيل النظامية والمفوض بها كل من السيد / جابر علا الله بن جبران، السيد / أدهم زهير حسن المتوكل سعوديين الجنسية مجتمعين أو منفردين والله ولي التوفيق,,, الطرف الأول المتنازل الطرف الثاني الاسد / أحمد عباس زيني بن زيني شركة أحمد زيني وأولاده التوقيع / التوقيع الحرية الشريك الأول الجديد الاسم / أسامة أحمد عباس زيني التوقيع / صب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ - هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ - فاكس: ٦٠٦٥٤٣١ P.O.Box 54399 Jeddah 21514-Tel: 6065348-Fax: 6065431 [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ثانياً: صافي حقوق الشركاء المعدلة واثرتجاوزات بالتقييم واثرتجاوزات

أ - تتألف صافي حقوق الشركاء الدفترية المعدلة بالتقييم واثرتجاوزات كما يلي: - شركة أحمد زيني شركة أحمد زيني وأولاده ريال سعودي التجارية ريال سعودي المجموع ريال سعودي ريك شركة أوزكو المحدودة (أسامة أحمد زيني) عدنان أحمد زيني طلال غازي أحمد زيني فيصل غازي أحمد زيني غدير غازي أحمد زيني رصيد غير مادي (لم يوزع) ٥٤٣,٢٠٢,٣٩٤ ٧,٩٦٨,٧٧٣ ٢٠٠,٥٧٣,٦٢٥ ١٩٠,٣٨٣,٠٠٨ ٣٥٢,٨١٩,٣٨٦ ٩١,٦٧١,٥٢٤ ٧٢,٧١٨,٢٧٣ ٣,١٨٧,٥٠٩ ٧٥,٩٠٥,٧٨٢ ١٩٢,٦٠٤,٨٥٢

٤٢,٤٧٥,٤٨٠ ١,٥٩٣,٧٥٤ ٤٤,٠٦٩,٢٣٤ AA, EAE, 10 ٣,١٨٧,٥٠٩
١,٠٠٠ ٩٥٥,٤٢٣,٥٥٩ ٣٦٨,٧٥٧,٩٣١ ٥٨٦,٦٦٥,٦٢٨ \- تفاصيل
احتساب حقوق الشركاء في شركة أحمد زيني وأولاده - (ب). -
تفاصيل احتساب حقوق الشركاء في شركة أحمد زيني التجارية
- (ج).

تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨/قى لعام ١٤٣١ هـ
ورقم ٢/١٣٧٥/لى لعام ١٤٣٢ هـ المدينة / الدولة جدة - المملكة
العربية السعودية تقرير خبرة اقرار بشهادة أقر أنا / عابد عبد
الكبير زيني المتوكل سعودي الجنسية - بموجب السجل المدني
رقم (1010793501) وأنا حائز لكامل الشروط والصفات
الشرعية والنظامية للإقرار والشهادة، وأشهد بأن السيد / أسامة
أحمد عباس زيني وفي غضون شهر يناير/ صفر قد قرر أمامي
وبحضور شخصي بأنه قام بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد
زيني التجارية بنقل ملكية حصة الوالد / أحمد عباس زيني الى
اسم / أسامة أحمد عباس زيني الشخصي واثبت ذلك أمام وزارة
التجارة وكاتب عدل وأن ذلك تم حسب افادته كإجراء صورتي
بغرض تسيير أعمال الشركة لدى البنوك، كما قرر أمامي
وبحضور شخصي أنه قام بهذا الاجراء صورياً وفي المقابل حرر
إقرار بذلك أشهد عليه أبنائه بأن تلك الحصة في حقيقتها كانت
ولا زالت حقيقة وواقعا مملوكة وباسم. والده / أحمد عباس
زيني، وهذه شهادة مني بذلك أقر بها دون ضغط أو اكراه
وبمطلق ارادتي الحرة ابتغاء مرضاة الله جل وعلا، كما أقر
باستعدادي للإدلاء بهذه الشهادة أمام أي جهة شرعية أو نظامية
متى طلب ذلك، وهذه شهادة مني بما ذكر. [بحاجة مراجعة:
جدول غير واضح]

الشاهد : عابد عبد الكبير زيني المتوكل سجل مدني:
1010793501 جوال 0504631945: اقرار بشهادة أقر أنا /
فهد حامد زيني - سعودي الجنسية - بموجب السجل المدني رقم
(١١٨٩٩-١-٢٢٦٠) وأنا حائز لكامل الشروط والصفات الشرعية

والنظامية للإقرار والشهادة، وأشهد بأن السيد / أسامة أحمد عباس زيني و قد قرر أمامي وبحضوري شخصياً بأنه قام بنقل ملكية حصة الوالد / أحمد عباس زيني الى اسم / أسامة أحمد عباس زيني الشخصي وأن ذلك تم حسب افادته كإجراء صوري بغرض تسيير أعمال الشركة لدى البنوك، كما قرر أمامي وبحضوري شخصياً أنه قام بهذا الاجراء صورياً وفي المقابل حرر إقرار بذلك بأن تلك الحصة في حقيقتها كانت ولا زالت حقيقة وواقعاً مملوكة وباسم والده / أحمد عباس زيني، وهذه شهادة مني بذلك أقر بها دون ضغط أو اكراه وبمطلق ارادتي الحرة ابتغاء مرضاة الله جل وعلا، كما أقر باستعدادي للإدلاء بهذه الشهادة أمام أي جهة شرعية أو نظامية متى طلب ذلك، وهذه شهادة مني بما ذكر لمن حامد زيني إسم الشاهد: فهد حامد زيني 1- توقيع الشاهد سجل مدني: ١١٨٩٩-٠٢٢٦-١ جوال ٠٥٠٥٦٨١٢٣٧ : [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-090 – مرفق 2 - مذكرة أبو راشد - 1443-01-04
بطاقة الوثيقة

DOC-090	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مرفق 2 - مذكرة أبو راشد - 04-1443-01	عنوان الوثيقة
04-01-1443	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
664-659	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ny5RjL1-NXOPHnxTPSApkpXWwQsU39Qx/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 5	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 5	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠) وزارة العدل الرقم الضريبي:
Law office of Khalid Sami Abu ٣١٠٠٤١٤٩٩٤٠٠٠٠٣
Rashed (AA) بسم الله الرحمن الرحيم Legal
Consultancy and Legal Profession License No.
(23/140) Ministry of Justice VAT No.:
310041499400003 الرقم ٢١/١٣٦٤ التاريخ ١٢ / ٠٨ / ٢٠٢١م
الموافق t. / ٠١ / ١٤٤٣هـ سعادة الأستاذ / أحمد بن أسامة زيني -
المدير العام (القضايا الشخصية) حفظه الله ه صورة لسعادة

المستشار القانوني الأستاذ / طاهر خير الدين - مدير الإدارة
القانونية حفظه الله.. صورة لسعادة الأستاذ / أنور باحميشان -
مساعد المدير للشؤون القانونية السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته الموضوع: مسودة مذكرتنا الجوابية المزمع تقديمها رداً
على المذكرة المقدمة من المدعي / عدنان أحمد عباس زيني
ضد السيد / أسامة أحمد عباس زيني والمنظورة لدى الدائرة
التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة والمقيدة بالقضية رقم (٤٧١٧) لعام ١٤٤٢هـ.

إشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم مسودة مذكرتنا الجوابية
المتضمنة الرد على مذكرة المدعي المشار إليها أعلاه بشأن
دعواه المقامة ضد السيد / أسامة أحمد عباس زيني واليت
يطالب فيها مبلغ وقدره (٣٦٨ ، ٧٥٧ ، ٩٣١) ثلاث مائة وثمانية
وستون مليون وسبع مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد
وثلاثون ريال، أملين التكرم بالإطلاع عليها وإفادتنا بمرئياتكم
حيالها حتى تتمكن من تقديمها بصيغتها النهائية شاكرين لكم
كريم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الامتنان والتقدير والسلام عليكم ورحمة
الله تعالى وبركاته ، ، ، tavs المحامي خالد عضو معهد المحكمين
الدوليين بلندن - محكم معتمد لدى مركز التحكيم لدول مجلس
التعاون الخليجي محكم معتمد لدى وزارة العدل السعودية -
أستاذ متعاون بجامعة الملك عبد العزيز (سابقاً) المملكة العربية
السعودية - جدة - شارع صفية بنت عبد المطلب - هاتف:
٦٥٥٤٧٧٧ / ٦٥٥٠٣٠٣ - فاكس: ٦٥٥٠٧٠٧ - ص.ب ٤٠٥٩٨ جدة
K.S.A- Jeddah, Satia Bint Abdulmutalib Street ٢١٥١١
- Tel.: 6554777/6550303 - Fax: 6550707 - P.O.Box:
40598 Jeddah 21511 E-mail: info@aburashed.org
www.aburashed.org مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد
للإستشارات القانونية والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠) وزارة
العدل الرقم الضريبي: ٣١٠٠٤١٤٩٩٤٠٠٠٠٣ باداني Law office

of Khalid Sami Abu Rashed Legal Consultancy and
Legal Profession License No. (23/140) Ministry of
Justice VAT No.: 310041499400003
الرحيم الرقم (مسودة) التاريخ ١٢ / ٠٨ / ٢٠٢١م الموافق ٠٤ /
١٤٤٣هـ حفظهم الله أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء
الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة السلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع: مذكرة جوابية رداً على
لائحة دعوى المدعي / عدنان أحمد عباس زيني المقامة ضد
موكلنا / أسامة أحمد عباس زيني والمقيدة بالقضية رقم (٤٧١٧)
لعام ١٤٤٢هـ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

إشارة إلى الموضوع أعلاه نوجز لفضيلتكم إجابتنا على لائحة
دعوى المدعي المذكور أعلاه فيما يلي:
أولاً:

لا صحة جملة وتفصيلاً ما زعمه المدعي / عدنان أحمد عباس
زيني في دعواه المقامة ضد موكلنا / أسامة أحمد عباس زيني،
والتي جاء فيها أن موكلنا (وأثناء نظر دعوى الولي المقامة منه
ضد مورثهم (والدهم) والتي كان يطالب فيها بإقامة مجلس
ولاية عليه (والده) بأنه استغل الوكالات الممنوحة له من مورثه
(يرحمه الله) بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة أحمد زيني
التجارية) ذات مسؤولية محدودة (سجل تجاري رقم (٤٠٣٠١٩٦١٠٢)
من مورثه ولنفسه ووقع عن البائع وعن
المشتري ويطالب بسداد المبالغ المستحق في ذمة موكلنا
والبالغ (٣٦٨ ، ٧٥٧ ، ٩٣١) ثلاث مائة وثمانية وستون مليون وسبع
مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال...
إلخ)، وتأكيداً وإثباتاً لذلك نوضح لفضيلتكم الحقائق التالية: 1.
المدعي وبإقراره الصريح أعلاه بأن سبق وأن تقدم بدعوى
قضائية ضد والده (يرحمه الله) يطالب فيها بإقامة ولي عنه
والحجز التحفظي على أرصده، بحجة أن والده (يرحمه الله)
رجل كبير في السن ويعاني من المرض والنسيان مما يجعله لا

يحسن التصرف في أمواله وما عليه وأن موكلنا هو الوكيل عنه،
وبناءً عليه صدر حكم نهائي وقطعي منذ تاريخ ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ
بصرف النظر عن طلبه بإقامة ولي على والده / أحمد زيني
(يرحمه الله) ورفع الحجز التحفظي على أرصده وفقاً لما هو
مثبت في الحكم الصادر من فضيلة الشيخ / إبراهيم بن علي عبد
الله اللحيان القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة المملكة
العربية السعودية - جدة - شارع صفية بنت عبد المطلب - هاتف:
٦٥٥٠٣٠٣/٦٥٥٤٧٧٧ - فاكس: ٦٥٥٠٧٠٧ - ص.ب ٤٠٥٩٨ جدة
K.S.A - Jeddah, Safia Bint Abdulmutalib Street ٢١٥١١
- Tel.: 6554777 / 6550303 - Fax: 6550707 -
P.O.Box: 40598 Jeddah 21511 E-mail:

www.aburashed.org info@aburashed.org مكتب
المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية والمحاماة
Law office of Khalid Sami Abu Rashed Legal
Consultancy and Legal Profession برقم (٣٣٢٨٦٣٩٢)
وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ (المرفق صورته)، مما يؤكد ويثبت
لفضيلتكم قد ثبت على المقتضى الشرعي عدم صحة زعم
المدعي أن مورثهم (يرحمه الله) كان حال حياته يعاني من
المرض والنسيان لا يحسن التصرف في أمواله وما عليه !!)
مستند رقم 1 (٢ البيع الذي تم ما بين موكلنا ووالده (يرحمه
الله) والذي تنازل بموجبه والده إلى موكلنا بالبيع عن كامل
حصصه في شركة أحمد زيني التجارية (ذات مسؤولية محدودة)
سجل تجاري رقم (٤٠٣٠١٩٦١٠٢) والبالغ عددها (٤٥٠) حصة
بذات قيمتها الاسمية وقدرها (٤٥٠ ، ٠٠٠) أربعمئة وخمسون
ألف ريال والتي تعادل نسبة (٩٠) من إجمالي حصص الشركة
بما لهذه الحصة من حقوق وما عليها من التزامات كان بيعاً
صحيحاً ومتوافقاً مع صحيح الشرع والنظام، ومدقق من قبل
وزارة التجارة، ومثبت أمام كاتب العدل لدى الغرفة التجارية
الصناعية بمحافظة جدة تحت الرقم (٢٧٥) صحيفة (١٧٢)
مجلد (٨/ع) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٦ هـ وفقاً لما هو مثبت في قرار

(المرفق) صورته)، أي قبل إقامة المدعي دعواه ضد والده (يرحمه الله) المشار إليها أعلاه والتي يزعم فيها بأنه رجل كبير في السن ويعاني من المرض والنسيان مما يجعله لا يحسن التصرف في أمواله وما عليه، بأكثر من عام !!!.

(مستند رقم ٢) مورث موكلنا (يرحمه الله) عندما قام ببيع كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية إلى موكلنا تم هذا البيع حال حياته وبحض إرادته الحرة وكان بكامل قواه العقلية وإرادته الحرة والمعتبرة شرعاً ونظاماً ودون إجبار أو إكراه من أحد، وأن اتمام البيع وإثباته أمام كاتب العدل منذ تاريخ ٢٠/٠٩/١٤٣١هـ الموافق ٣٠/٠٨/٢٠١٠م، أي قبل إدعاء المدعي أن والده (يرحمه الله) لا يحسن التصرف في أمواله وما عليه وثبوت عدم صحة ذلك على المقتضى الشرعي بأكثر من عام، وخير إثبات على ذلك !!!.

٤. من قام بالتوقيع على قرار الشركاء بالبيع عن كامل حصص المتنازل عنها لموكلنا أمام كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بالنيابة عن البائع مورثنا موكلنا هو وكيله الشرعي / جابر علا الله بن جيران وفقاً لما هو مثبت في قرار الشركاء الموفق أعلاه، وليس موكلنا المشتري !!!، كما جاء في زعم المدعي في لائحة دعواه أعلاه، مما يثبت معه عدم مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية والمحاماة Law office of Khalid Sami Abu Rashed Legal Consultancy and Legal Profession صحة زعمه وفي ذات الوقت صحة البيع الذي تم بين الطرفين (البائع والمشتري) ومثبت أمام كاتب العدل !!!.

ه. نصيب المدعي في شركة أحمد زيني وأولاده الشريكة في شركة أحمد زيني التجارية والتي تعادل نسبته (١٠) بالمائة من إجمالي حصص الشركة سبق وأن تم تسوية بين ورثة الشيخ / أحمد عباس زيني (يرحمه الله) بموجب الصلح (المرفق صورته) الذي تم بينهم وبين موكلنا والذي تم بموجبه صدر حكم

نهائي وبات من الدائرة الإدارية السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة برقم (٢/١٧/١٨٥) لعام ١٤٣٢هـ والذي يقضي باعتماد الصلح بين أطرافه واجراء مضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنها للخصومة فيما بينهم وبقناعتهم به، وبناء على هذا الصلح أنت جميع الحصص في شركة أحمد زيني التجارية والذي قام بعد ذلك بتصفية هذه الشركة نهائياً وشطب سجلها التجاري وفقاً لما هو مثبت في شهادة شطب سجل (المرفق صورته) والصادرة من وزارة التجارة والصناعة ومذيلة بتوقيع مدير عام إدارة الشركات بمحافظة جدة بتاريخه ١٤٣٧/٠٤/١١هـ (مستند رقم ٣-٥)

ثانياً: أما فيما يتعلق الدائرة التجارية الموقرة والمتضمن تزويدها بالمستندات الخاصة بالشركة وإستجابة

لطلب مقام الدائرة، نرفق لفضيلتكم المستندات التالية: ١. صورة من عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المحدودة المثبت أمام كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة تحت الرقم (٥٨) صحيفة (٥٨) مجلد (١٣/ش/م) و تاريخ ١٤٢٨/٠٣/١٣هـ. (مستند رقم ٦) ٢. صورة من قرار الشركاء في شركة أحمد زيني التجارية المحدودة المثبت أمام كاتب العدل لدى الهيئة العامة للإستثمار بمحافظة جدة (بالصحيفة) ١٢٠ (وعدد (١١٦) من المجلد (٨/٤/ص) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٠٣هـ (مستند رقم ٧) .. صورة من قرار الشركاء في شركة أحمد زيني التجارية المحدودة المثبت أمام كاتب العدل الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة تحت الرقم (٥٢) صحيفة (٥٢) مجلد (٥/٤/ع) و تاريخ ١٤٣٠/٠٤/٠٤هـ.

(مستند رقم ٨) Law office of Khalid Sami Abu

Rashed Legal Consultancy and Legal Profession بودا

Abe Re مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات

القانونية والمحاماة ٤. صورة من قرار الشركاء في شركة أحمد

زيني التجارية المحدودة المثبت أمام كاتب العدل الغرفة التجارية

الصناعية بمحافظة جدة تحت الرقم (١٣٠) صحيفة (٨٢) مجلد

(٢/٤/٩) وتاريخ ١٠/٢/١٤٣٤هـ.) مستند رقم (٩) صورة من السجل التجاري الخاص بشركة أحمد زيني التجارية المحدودة.) مستند رقم ١٠) لذلك وتأسيساً على جميع ما تقدم وبعد أن قدمنا لفضيلتكم كافة البيانات التي تثبت صحة البيع التنازل الذي تم ما بين موكلنا ووالده حال حياته (يرحمه الله) وعدم صحة جميع مزاعم المدعي الواردة في دعواه على النحو الموضح تفصيلاً ومثبت بالبيانات المرفقة أعلاه، نطلب من الدائرة التجارية الأولى الموقرة إصدار الحكم بمطالب موكلنا التالية: -١ صرف النظر عن الدعوى المقامة المدعي / عدنان أحمد عباس زيني ضد موكلنا / أسامة أحمد عباس زيني بكافة ما أشتملت عليه من مطالب، لكون مطالبه في الدعوى غير صحيحة جملةً وتفصيلاً، فضلاً عن عدم قيام دعواه على سند صحيح من الشرع أو النظام أو حتى الإنفاق، للأسباب والمبررات المشار إليها أعلاه. إلزام المدعي / عدنان أحمد عباس زيني بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدها موكلنا في سبيل متابعة هذه الدعوى والمرافعة والمدافعة نيابة عنه أمام فضيلتكم وهي مبلغ وقدره (٥٠٠، ٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وفق الله فضيلتكم لإحقاق الحق وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المحامي خالد سامي أبو راشـد عضو معهد المحكمين الدوليين بلندن. محكم معتمد لدى مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي محكم معتمد لدى وزارة العدل السعودية - أستاذ متعاون بجامعة الملك عبد العزيز (سابقاً) LAVA

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-091 – مرفق 3 - مذكرة أبو راشد - 1443-01-23

بطاقة الوثيقة

DOC-091	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مرفق 3 - مذكرة أبو راشد - 23-1443-01	عنوان الوثيقة
23-01-1443	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
670-665	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1hzZWAMl3oQwH-lqtp55Dxg7Gv_cP2Siu/view	رابط المصدر الأصلي
سلیم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 5، فُتات أسطر: 8	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكررة
تكرار حروف: 5؛ فُتات أسطر: 8	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠) وزارة العدل الرقم الضريبي: Law office of Khalid Sami Abu ٣١٠٠٤١٤٩٩٤٠٠٠٠٣ Rashed Legal Consultancy and Legal Profession License No. (23/140) Ministry of Justice VAT No.: 310041499400003 (AA)

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم ٢١/١٤٩٠ التاريخ ٣ / ٠٨ / ٢٠٢١م الموافق ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٣هـ
أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الأولى

بالمحكمة التجارية بجدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حفظهم الله الموضوع: مذكرة جوابية رداً على المذكرة المقدمة
من قبل المدعي / عدنان أحمد عباس زيني بتاريخ
١٤٤٣/٠١/١٧ هـ الموافق ٢٥/٠٨/٢٠٢١م في دعواه المقامة ضد
موكلنا / أسامة أحمد عباس زيني والمقيدة برقم (٤٧١٧) لعام
١٤٤٢ هـ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

إشارة إلى الموضوع أعلاه نوجز للدائرة ردنا على المذكرة
المقدمة من المدع وفقاً لما يلي: أولاً: الدفع الشكلي: ندفع بعدم
إختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى وذلك إستناداً
إلى نص المادة (٧٦) فقرة (١) من نظام المرافعات الشرعية
والتي نصت على أن (الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء
ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول
الدعوى لإنعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب
آخر، وكذا الدفع بعدم جواز

نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة
تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وذلك
يُعزى إلى أن الدعوى من إختصاص المحاكم العامة حيث أن
موضوع الدعوى هو الإدعاء بقيام موكلنا بإستغلال الوكالة
الممنوحة له من قبل والده وهي دعوى محاسبة وكيل، وبالتالي
تخرج عن إختصاص المحاكم التجارية وفقاً لاحكام المادة (١٦)
من نظام المحاكم التجارية.

المملكة العربية السعودية - جدة - شارع صفية بنت عبد المطلب
- هاتف: ١٦٥٥٤٧٧٧ / ٦٥٥٠٣٠٣ - فاكس: ٦٥٥٠٧٠٧ - ص.ب
٤٠٥٩٨ جدة ٢١٥١١ K.S.A - Jeddah, Safia Bint
Abdulmutalib Street - Tel.: 6554777 / 6550303 -
Fax: 6550707 - P.O.Box: 40598 Jeddah 21511 E-
mail: info@aburashed.org - www.aburashed.org
Law office of Khalid Sami Abu Rashed Legal

ثانياً: الدفع الموضوعي:

1- في البدء نؤكد على أن بيع الحصص الذي استند إليه المدعي في تأسيس دعواه و الذي تم بين موكلنا ووالده (يرحمه الله) والذي تنازل بموجبه والده بالبيع عن كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية (ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم (٤٠٣٠١٩٦١٠٢) والبالغ عددها (٤٥٠) حصة بذات قيمتها الاسمية وقدرها (٤٥٠ ، ٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال والتي تعادل نسبة (٩٠) من إجمالي حصص الشركة بما لهذه الحصة من حقوق وما عليها من التزامات كان بيعاً صحيحاً من الناحية القانونية، وجرى تدقيقه من قبل وزارة التجارة وتم توثيقه لدى كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة تحت الرقم (٢٧٥) صحيفة (١٧٢) مجلد (٤/٨ /) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٦هـ وفقاً لما هو مثبت في قرار الشركاء (المرفق صورته)، أي قبل إقامة المدعي لدعواه ضد والده (يرحمه الله) للمطالبة بتعيين ولي عليه وذلك بأكثر من عام \!\!\!، الأمر الذي يدحض إدعاءات المدعي في الفقرتين الأولى والثانية من مذكرته موضوع الرد.

(مستند رقم ١) إردافاً إلى ماورد في الفقرة (1) أعلاه فإن مورث موكلنا (يرحمه الله) عندما قام ببيع كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية إلى موكلنا تم هذا البيع حال حياته وكان بكامل قواه العقلية وبإرادة حرة خالية من أي عيب من عيوب الإرادة، والأهم من ذلك ما ذكرناه في الفقرة أولاً أعلاه وهو إن اتمام البيع وتوثيقه أمام كاتب العدل منذ تاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ الموافق مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية والمحاماة Legal Consultancy and Legal Profession Law office of Khalid Sami Abu Rashed ((AA) المحامون ٢٠١٠/٠٨/٣٠م، أي قبل إدعاء

المدعي أن والده (يرحمه الله) لا يحسن التصرف في أمواله ومطالبته بإقامة ولي عليه.

١- ليس صحيحاً ما ذكر في الفقرة الثالثة من مذكرة المدعي و لم يقدم المدعي دليلاً قاطعاً يثبتته والصحيح أن من قام بالتوقيع على قرار الشركاء بالبيع عن كامل الحصص المتنازل عنها لموكلنا لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بالنيابة عن البائع - مورث- موكلنا هو وكيله الشرعي السيد / جابر علا الله بن جيران، وفقاً لما هو مثبت في قرار الشركاء المرفق أعلاه، وليس موكلنا من قام بالتوقيع عنه نفسه كمشتري وعن البائع، كما جاء في لائحة دعواه، وبالتالي فالبيع صحيح قانوناً وموثق لدى كاتب العدل وقدمنا قرار الشركاء الذي يثبت ذلك بصورة قاطعة ؛مما يؤكد مجدداً عدم صحة دعوى المدعي بجميع وقائعها وخلوها من

البيانات التي تدعمها بجميع تفاصيلها.

4- أثبتنا لدائرتكم أن بيع الحصص لموكلنا كان بيعاً صحيحاً ومدققاً من قبل وزارة التجارة وموثقاً لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة وأرفقنا قرار الشركاء الذي يثبت ذلك، كما فقدنا إدعاء المدعي بأن موكلنا استغل الوكالة ووقع نيابة عن البائع والمشتري وأثبتنا بموجب قرار الشركاء المشار إليه أن من قام بالتوقيع على القرار المتضمن بيع كامل حصص المتنازل عنها لموكلنا لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة هو وكيل مورث موكلنا السيد / جابر علا الله بن جيران وليس موكلنا أصالة.

Law office of Khalid Sami Abu Rashed Legal

Consultancy and Legal Profession مكتب المحامي خالد

سامي أبو راشد للإستشارات القانونية والمحاماة عالي سامي

لذلك نطلب من الدائرة التجارية الأولى الموقرة إصدار الحكم

بمطالب موكلنا التالية: ١ صرف النظر عن الدعوى المقامة من

المدعي / عدنان أحمد عباس زيني ضد موكلنا / أسامة أحمد

عباس زيني بكافة ما أشتملت عليه من مطالب. إلزام المدعي /
عدنان أحمد عباس زيني بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدها موكلنا
في سبيل متابعة هذه الدعوى والمرافعة والمدافعة نيابة عنه
لدى دائرتكم بمبلغ وقدره (٥٠٠ ، ٠٠٠) خمسمائة ألف ريال
وفق الله فضيلتكم لإحقاق الحق وسدد خطاكم والسلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته المحامي خالد سامي أبو راشد عضو
معهد المحكمين الدوليين بلندن - محكم معتمد لدى مركز
التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي محكم معتمد لدى وزارة
العدل السعودية - أستاذ متعاون بجامعة الملك عبد العزيز
(سابقاً) ٤ ١٧١١ شركة أحمد زيني التجارية ست ٢٠١٦٩١٠٣٠٤٠٣
رأس المال: ٥٠٠,٠٠٠ ريال Ahmed Zainy Trading Co.
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 قرار الشركاء
بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة احمد زيني التجارية شركة
ذات مسئولية محدودة بتاريخ ٢٠/٩/١٤٣١ هـ الموافق
٢٠١٠/٠٨/٣٠ م لقد سبق للاطراف الاتية اسمائهم: - ا احمد
عباس زيني بن زيني - شركة أحمد زيني وأولاده طرف أول
طرف ثان تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المحدودة
المسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم ٢٠١٦٩١٠٣٠٤٠٣
وتاريخ ١٨/٤/١٤٣٨ هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل
جدة بالعدد رقم ٥٨ صحيفة ٥٨ جلد ١٣/ش/م وتاريخ ١٤/٣/١٤٢٨
هـ والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل
جدة بالصحيفة ١٢٠ عدد ١١٦ مجلد ٤ / ٨ / ص وتاريخ ٣/١٢/١٤٢٩
هـ والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب
عدل جدة رقم ٥٢ صحيفة ٥٢ مجلد ٥/٤ / ع وتاريخ ٤/٤/١٤٣٠ هـ.
وحيث أن الطرف الأول السيد / أحمد عباس زيني بن زيني تنازل
بالبيع عن كامل حصصه بالشركة المذكورة وعددها (٤٥٠) حصة (
أربعمائة وخمسون حصة) وذلك بالقيمة الاسمية لتلك الحصص
والبالغ ٤٥٠,٠٠٠ ريال (أربعمائة وخمسون ألف ريال) وأن قيمة
الحصة الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال لاغير) وذلك الى السيد /

أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ وتاريخ ١٣٩٢/٢/١٥ هـ صادرة من مكة كـشريك جديد في الشركة) ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول) والذي قبل هذا التنازل بما للحصص المتنازل عنها من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجله، وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لـذمة الطرف المشتري، لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من ثلاثة أرباع رأس المال والتي تمثل ٤٨٨,٥ حصة (أربعمئة وثمانية وثمانون حصة ونصف الحصة) والتي تعادل ٩٧,٧%، تعديل تأسيس الشركة وفقاً لما يلي: [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا القرار.

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة على النحو التالي:

١ أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ وتاريخ ١٣٩٢/٢/١٥ هـ الشرع وصادرة من مكة رجل أعمال وعنوانه جدة حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ شريك طرف أول ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ - هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ - فاكس: ٦٠٦٥٤٣١ P.O.Box 54399 Jeddah 21514-Tel: 6065348-Fax: 6065431 هـستند اتمى (1) شركة أحمد زيني التجارية ست ١٠٣٠١٩٩١٠٢ رأس المال: ٥٠٠.٠٠٠ ريال Ahmed Zainy Trading Co. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 السادة / شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة -

مسجل بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ و تاريخ ١٤١٣/١٠/٢٦ هـ، والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة برقم ٤٠٧ صحيفة ٩١ ٩٢ جلد ٧/٤ في ١٤١٣/٩/٨ هـ وعنوانها جدة حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ " شريك طرف ثاني ثالثاً: تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل كما يلي: رأس المال: حدد رأس مال الشركة بمبلغ. ٥٠٠.٠٠٠ ريال خمسمائة ألف ريال (سعودي) مقسم الى ٥٠٠ حصة (خمسمائة حصة نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال) تم توزيعها على الشركاء ٥٠ كما يلي: - عدد الحصص قيمة الحصة اسم الشريك النقدية بالريال مجموع قيمة الحصص بالريال النسبة المئوية أسامة أحمد عباس زيني ٢ شركة أحمد زيني وأولاده الاجمالي ٥٠٠ 9% [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٤٥٠٠٠٠ ١٠٠٠ ٤٥٠ 1% ٥٠٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠ 1% ٥٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠٠
ويقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم كما هو مذكور أعلاه وأنه قد سبق سداد رأس المال عند التأسيس. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

رابعاً: يقر الشريك الجديد بأنه قد اطلع على عقد التأسيس وملاحقه وأنه ملتزم بما ورد بهم.
خامساً: تبقى باقي مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي عليه دون تعديل. سادساً: حرر هذا القرار من ٦ نسخ بيد كل طرف نسخة والنسخ الأخرى لاستخدامها في اجراءات الشهر والتسجيل النظامية والمفوض بها كل من السيد / جابر علا الله بن جبران، السيد / أدهم زهير حسن المتوكل سعوديين الجنسية مجتمعين أو منفردين.

والله ولي التوفيق،،، الطرف الأول المتنازل الاس / أحمد عباس
زيني بن زيني التوقيع / الطرف الثاني شركة أحمد زيني وأولاده
التوقيع / الشريك الأول الجديد الاسم / أسامة أحمد عباس زيني
التوقيع / دادن مص.ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ - هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ -
فاكس: ٦٠٦٥٤٣١ وع وزارة القرارة والعمد" بمحافظة جس
P.O.Box 54399 Jeddah 21514-Tel: 6065348-Fax:
13: 18/02 6065431 وزارة العدل، قسم الوثيق العقود

الحمد لله وحده الله ولا لا ي أنا رشيد بن شديد الحربي
كانت الأحدار التجارية الصناعية بمحافظة جدد قد جرى
علي

سو ما رفيع ١٦ / ١٠ / ١٤٢١هـ ضا القرار يسجل عقود الشركات
باعت الرقم ٢٧٥ صحيفة ١٧٢ جلد ١٤/٨ وذلك بحضور وتوقيع
الأطراف المعنية: - تحريراً ١٦/١٠/١٣٢١هـ صلى الله على وآله
وصحبه أجمعين.

كاتب الضبط باد رشيد بن شديد العراقية وزاد تابع ()

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-092 – مرفق 4 - مذكرة أبو راشد - 1443-01-28

بطاقة الوثيقة

DOC-092	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مرفق 4 - مذكرة أبو راشد - 28-1443-01	عنوان الوثيقة
28-01-1443	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
672-671	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1j2VYyYFekoTtul8-il8EESkojzRCKejR/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكررة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

ريمانى. Law office of Khalid Sami Abu Rashed Legal Consultancy and Legal Profession License No. (23/140) Ministry of Justice VAT No.: 310041499400003 23/HD
راشد للإستشارات القانونية والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠)
وزارة العدل الرقم الضريبي: ٣١٠٠٤١٤٩٩٤٠٠٠٠٣ بسم الله
الرحمن الرحيم سعادة الأستاذ / أحمد بن أسامة زيني - المدير العام (القضايا الشخصية) الرقم ٢١/١٥٣٧ التاريخ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥ م ١٤٤٣/٠١/٢٨ حفظه الله .. صورة لسعادة المستشار القانوني | الأستاذ / طاهر خير الدين - مدير الإدارة

القانونية حفظه الله .. صورة لسعادة الأستاذ / أنور با حميشان -
مساعد المدير للشؤون القانونية السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته حفظه الله الموضوع: المذكرة الجوابية المقدمة للدائرة
التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة في الدعوى المقامة من
قبل عدنان زيني ضد السيد / أسامة أحمد زيني المقيمة بالقضية
رقم (٤٧١٧) لعام ١٤٤٢هـ. إشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم
علماً بتقديم مذكرتنا الجوابية على الدعوى ، المشار إليها وذلك
عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٢م
(مرفق صورة الطلاب، لذا نأمل التكرم بالعلم والاحاطة وتفضلوا
بقبول فائق الامتنان والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته المحامي خالد سـ امي أبو راشـد ١٧٥٦ عضو معهد
المحكمين الدوليين بلندن - محكم معتمد لدى مركز التحكيم
لدول مجلس التعاون الخليجي محكم معتمد لدى وزارة العدل
السعودية - أستاذ متعاون بجامعة الملك عبد العزيز (سابقاً)
المملكة العربية السعودية - جدة - شارع صفية بنت عبد المطلب
- هاتف: ٦٥٥٤٧٧٧ / ٦٥٥٠٣٠٣ - فاكس: ٦٥٥٠٧٠٧ - ص.ب
٤٠٥٩٨ جدة ٢١٥١١ K.S.A - Jeddah, Safia Bint
Abdulmutalib Street - Tel.: 6554777 / 6550303 -
Fax: 6550707 - P.O.Box: 40598 Jeddah 21511 E-
mail: info@aburashed.org - www.aburashed.org
ناجر najiz طلبات الخبرة الأحكام [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

الطلبات (1)

خدمات التحقق جميع الخدمات الإلكترونية حایل المرخصين رقم
الطلب 437066473 2021/09/0200 11: 12 AM نوع
الطلب طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات
القرارات Auditalian تاجر najiz VISION 2030
1950@mai.gov.sa 1950 الشروط والحكام جميع الحقوق
محفوظة © 2021 وزارة العدل نص الحكم طلب على القضية

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-093 – مرفق رقم 5 - مذكرة جوابية من مكتب المحامي ابو
راشد في الدعوى رقم 4717 بتاريخ 06-03-1443هـ.pdf
بطاقة الوثيقة**

DOC-093	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مرفق رقم 5 - مذكرة جوابية من مكتب المحامي ابو راشد في الدعوى رقم 4717 بتاريخ 06-03- 1443هـ.pdf	عنوان الوثيقة
06-03-1443	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
674-673	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/ 1R4cwoCRDiodDoeARZpao4T ro18HOVQwz/view? usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠) وزارة العدل الرقم الضريبي
CD Law office of Khalid سامة ابودان ٣١٠٠٤١٤٩٩٤٠٠٠٠٣
Sami Abu Rashed Legal Consultancy and Legal
Profession License No. (23/140) Ministry of Justice
بسم الله الرحمن الرحيم VAT No.: 310041499400003

سعادة الأستاذ / أحمد بن أسامة زيني - المدير العام (الدعوى الشخصية) .. صورة لسعادة المستشار القانوني الأستاذ / طاهر خير الدين - مدير الإدارة القانونية.. صورة لسعادة الأستاذ / أنور باحميشان - مساعد المدير للشؤون القانونية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الرقم ٢١/١٧٦١ التاريخ ١٢ / ١٠ / ٢٠٢١م الموافق ١٤٤٣/٠٣ هـ حفظه الله الموضوع: تقديم مذكرتنا الجوابية بشأن الدعوى المقامة من قبل المدعي / عدنان أحمد عباس زيني ضد / أسامة أحمد عباس زيني والمقيدة برقم (٤٧١٧) لعام ١٤٤٢هـ.

إشارة إلى الموضوع أعلاه، ونظراً لعدم تمكننا من تقديم المذكرة عبر نظام ناجز وذلك لظهور رسالة خطأ تفيد بأنه يوجد طلب مسبق تحت الاجراء كما هو موضح بالأشعار (مرفق صورته) عليه تم إرسال المذكرة الجوابية عبر البريد الإلكتروني للدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، لذا نأمل التكرم بالعلم والإحاطة.

وتفضلوا بقبول فائق الامتنان والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته T1 المحامي خالد امي أبو راشد عضو معهد المحكمين الدوليين بلندن - مُحكم معتمد لدى مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي محكم معتمد لدى وزارة العدل السعودية - أستاذ متعاون بجامعة الملك عبد العزيز (سابقاً) المملكة العربية السعودية - جدة - شارع صفية بنت عبد المطلب - هاتف: ١٦٥٥٤٧٧٧ / ٦٥٥٠٣٠٣ - فاكس: ٦٥٥٠٧٠٧ - ص.ب ٤٠٥٩٨ جدة ٢١٥١١ K.S.A - Jeddah, Safia Bint Abdulmutalib Street - Tel.: 6554777 / 6550303 - Fax: 6550707 - P.O.Box: 40598 Jeddah 21511 E-mail: info@aburashed.org - www.aburashed.org تاجر hajiz خدمات التحقق جميع الخدمات الإلكترونية دليل المرخصين تفاصيل القضية رقم 42824717. قيد النظر تاريخ القضية 2021/08/03 الصفة محامى نوع القضية الشركات

النظامية المحكمة المحكمة التجارية بجدة الدائرة الدائرة
التجارية الدولي

الطلبات على القضية

طلب وقف السير في الدي. خطأءارجلاً تحت قبسم بلط دجوي
اوقع طلب الاعتراض على حك اسم الطلب Q إلغاء طلب تغيير
موعد جلسة طلب تقديم مذكرة الرد على الدعوى و تبادل
المذكرات طلب إفراج إعادة النظر في قضية مشطوبة طلب
إقرار القناعة بالحكم طلب إحالة للعفو طلب إعادة المضبوطات
طلب تصحيح الحكم أو تفسيره طلب تأجيل جلسة طلب حضور
جلسة عن بعد المذكرات المقدمة على القضية مذكرات المدعي
الإجراء الاسم الصفة تاريخ إيداع المذكرة مذكرات المدعى عليه
الصفة تاريخ إيداع المذكرة الإجراء

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-094 – مرفق 6 - مذكرة أبو راشد - 15-03-1443

بطاقة الوثيقة

DOC-094	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مرفق 6 - مذكرة أبو راشد - 15-03-1443	عنوان الوثيقة
15-03-1443	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
679-675	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ZqHby4sZe6fDyc7Va5-xGwbvNPFRSQuv/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 6، فُتات أسطر: 7	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 6؛ فُتات أسطر: 7	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
 والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠) وزارة العدل الرقم الضريبي:
 ٣١٠٠٤١٤٩٩٤٠٠٠٠٣ بسم الله الرحمن الرحيم Law office of
 Khalid Sami Abu Rashed Legal Consultancy and
 Legal Profession License No. (23/140) Ministry of
 Justice VAT No.: 310041499400003 الرقم ٢١/١٨٦٥
 التاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢١م الموافق ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ سعادة الأستاذ /
 أحمد بن أسامة زيني - المدير العام (القضايا الشخصية) ..
 صورة لسعادة المستشار القانوني الأستاذ / طاهر خير الدين -

مدير الإدارة القانونية.. صورة لسعادة الأستاذ / أنور باحميشان -
مساعد المدير للشؤون القانونية السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته حفظه الله الموضوع: وقائع جلسة يوم الثلاثاء
٢٠/٣/١٤٤٣هـ الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢١م في الدعوى رقم (٤٢٨٢٤٧١٧)
المقامة من قبل عدنان أحمد زيني ضد السيد /
أسامة أحمد زيني والمنظورة لدى الدائرة الاولى بالمحكمة
التجارية بجدة إشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بحضور
الجلسة وحضور وكيل المدعي حيث قدمنا مذكرتنا الجوابية
(مرفق صورتها) وبعد إطلاع وكيل المدعي عليها طلب الإمهال
للرد، بناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة ليوم الثلاثاء
٤/٤/١٤٤٣هـ الموافق ٩/١١/٢٠٢١م الساعة (١١ : ٤٠)
صباحًا، وذلك لتقديم وكيل المدعي مذكرته الجوابية عبر نظام
ناجز أو إيميل الدائرة خلال (٣) أيام ثم نقوم بالرد على مذكرة
المدعي خلال (٣) أيام التي تلي رد المدعي، لذا نأمل التكرم
بالعلم والإحاطة وتفضلوا بقبول فائق الامتنان والتقدير والسلام
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خالد المحامي ليجي عضو معهد
المحكمين الدوليين بلندن - محكم معتمد لدى مركز التحكيم
لدول مجلس التعاون محكم معتمد لدى وزارة العدل السعودية -
أستاذ متعاون بجامعة الملك عبد العزيز (سابقاً) المملكة العربية
السعودية - جدة - شارع صفية بنت عبد المطلب - هاتف:
١٦٥٥٤٧٧٧ / ٣٠٣ - ٦٥٥ - فاكس: ٦٥٥٠٧٠٧ - ص.ب ٤٠٥٩٨ جدة
٢١٥١١ K.S.A Jeddah, Safia Bint Abdulmutalib Street -
Tel.: 6554777/6550303 - Fax: 6550707 P.O.Box:
40598 Jeddah 21511 E-mail: info@aburashed.org -
www.aburashed.org مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد
للإستشارات القانونية والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠) وزارة
العدل الرقم الضريبي: ٣١٠٠٤١٤٩٩٤٠٠٠٠٣ Law office of
Khalid Sami Abu Rashed Legal Consultancy and
Legal Profession License No. (23/140) Ministry of
Justice VAT NO.: 310041499400003 بسم الله الرحمن

الرحيم الرقم ٢١/١٨٢٩ التاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠٢١م الموافق 10 /
١٤٤٣/٠٣ هـ حفظهم الله أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء
الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة السلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع: مذكرة جوابية رداً على
المذكرة المقدمة من قبل المدعي / عدنان أحمد عباس زيني
بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٣ هـ الموافق ١٧/١٠/٢٠٢١م في دعواه المقامة
ضد موكلنا / أسامة أحمد عباس زيني والمقيدة برقم (٤٧١٧)
لعام ١٤٤٢ هـ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

إشارة إلى الموضوع أعلاه نوجز للدائرة الموقرة ردنا على
المذكرة المقدمة من المدعي وفقاً لما يلي:

أولاً:

ندفع مجدداً بعدم إختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى
وذلك إستناداً إلى نص المادة (٧٦) فقرة (١) من نظام
المرافعات الشرعية والتي نصت على أن الدفع بعدم إختصاص
المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع
بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي
سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل
فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به
المحكمة من تلقاء نفسها؛ وذلك يُعزى إلى أن الدعوى من
إختصاص المحاكم العامة حيث أن موضوع الدعوى هو الإدعاء
بقيام موكلنا باستغلال الوكالة الممنوحة له من قبل والده وهي
دعوى محاسبية وكيل، وبالتالي تخرج عن إختصاص المحاكم
التجارية وفقاً لأحكام المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية.

E المملكة العربية السعودية - جدة - شارع صفية بنت عبد
المطلب - هاتف: ٦٥٥٤٧٧٧/٦٥٥٠٣٠٣ - فاكس: ٦٥٥٠٧٠٧ -
ص.ب ٤٠٥٩٨ جدة ٢١٥١١ K.S.A - Jeddah, Safia Bint
Abdulmutalib Street - Tel.: 6554777/6550303 - Fax:
6550707 - P.O.Box: 40598 Jeddah 21511 E-mail:
info@aburashed.org - www.aburashed.org Law

office of Khalid Sami Abu Rashed Legal
or Khalid نبوداشت Consultancy and Legal Profession
Al مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
والمحاماة

ثانياً:

ثالثاً:

ندفع مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وذلك استناداً إلى نص المادة (٧٦) فقرة (1) من نظام المرافعات الشرعية حيث صدر حكم نهائي وبات (مرفق صورته من قبل الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة برقم (٢/١٧/١٨٥) لعام ١٤٣٢هـ في الدعويين المقامتين من ذات المدعي في هذه الدعوى ضد موكلنا بشأن شراكته في شركة احمد زيني المحدودة والشركات التابعة لها، وقضى الحكم باعتماد الصلح بين أطرافه واجراء مضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للخصومة فيما بينهم وبقناعتهم به، وأقر المدعي صراحة في الصلح الذي تم بينهم بأنه ليس له الحق بمطالبة موكلنا بأي مطالبة مهما كان سببها، وبإسقاط حقه في أي مطالب أو دعاوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بالشركات موضوع الصلح (مستند رقم ١) المدعي أقام دعوى غير صحيحة شكلاً وموضوعاً ويخلط الدعاوى ببعضها البعض وبالرجوع الى ادعاءاته ندحضها وفقاً لما هو آت: 1 - إدعى المدعي / عدنان احمد زيني أن موكلنا استغل الوكالات الممنوحة له من والده (رحمه الله) وقام بالتوقيع على بيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية، وقد وضحنا أن القائم بالبيع ليس موكلنا وإنما هو وكيل المورث الشرعي السيد / جابر علا الله بن جيران، كما هو موضح تفصيلاً في مذكرتنا السابقة المقدمة للدائرة برقم (٢١/١٧٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٧هـ.

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
والمحاماة Law office of Khalid Sami Abu Rashed

Legal Consultancy and Legal Profession أشار المدعي الى أن مورثه توفى وانحصر ارثة في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما وعليه فانه يطالب بنصيبه الشرعي في قيمة حصص شركة أحمد زيني التجارية وفقاً لما ورد في مذكرته موضوع الرد، وعليه يتوجب عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى واختصاص محكمة الاحوال الشخصية نوعياً بنظرها حيث أن موضوع الدعوى هو مسألة من مسائل الإرث وذلك وفقاً لأحكام المادة (٣٣) فقرة (أ-٣) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: ٣- الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر أو غائب.)، خاصة وأن المدعي أقام دعويين وهما دعوى قسمة تركة مالية مقيدة برقم (٤٢١١١٧٢٥١) لدى محكمة الاحوال الشخصية بجدة ومحدد لها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ، ودعوى قسمة تركة عقارية مقيدة برقم (٤٢١١٠٩١٥٧) لدى محكمة الاحوال الشخصية بجدة ومحدد لها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨هـ (مرفق صور لانهي الدعوى. (مستند رقم ٢ - ٣) - إدعى المدعي / عدنان احمد زيني بأن موكلنا لم يُسدد قيمة الحصص المشتراه من مورثه في شركة أحمد زيني التجارية، ورداً على هذا الاستناد غير الصحيح نرفق للدائرة صورة من قرار الشركاء بشركة أحمد زيني التجارية والموثق لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة برقم (١٣٠) صحيفة (٨٢) مجلد (٢ / ٤ / ٩) وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٠هـ حيث حضر المدعي بشخصه وآخرين ووقع بنفسه لدى كاتب العدل وتخرج من الشركة وأقر صراحة بأنه قد استوفي حقة من قبل الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيعه بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء الذمة الطرف المشتري موكلنا -) مستند رقم ٤.

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
Law office of Khalid Sami Abu وأبودات
Rashed Legal Consultancy and Legal Profession

لذلك وتأسيساً على ما تقدم نطلب من الدائرة التجارية الأولى الموقرة إصدار الحكم بمطالب موكلنا التالية: (١) صرف النظر عن الدعوى المقامة من المدعى / عدنان أحمد عباس زيني ضد موكلنا / أسامة أحمد عباس زيني بكافة ما اشتملت عليه من مطالب للأسباب والمبررات المشار إليها أعلاه والمؤيدة بالبيانات إلزام المدعي / عدنان أحمد عباس زيني بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدها موكلنا في سبيل متابعة هذه الدعوى والمرافعة والمدافعة نيابة عنه لدى دائرتكم بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وفق الله فضيلتكم لإحقاق الحق وسدّد خطاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. A خالد امي أبو راشد عضو معهد المحكمين الدوليين بلندن - محكم معتمد لدى مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي محكم معتمد لدى وزارة العدل السعودية - أستاذ متعاون بجامعة الملك عبد العزيز (سابقاً)

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-095 – مرفق 7 - مذكرة أبو راشد - 1443-03-27
بطاقة الوثيقة

DOC-095	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مرفق 7 - مذكرة أبو راشد - 27-1443-03	عنوان الوثيقة
27-03-1443	التاريخ الهجري
المحكمة العامة بجدة	الجهة المصدرة
أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
681-680	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1iWJO-CE2IOYZ9SBPXJTXkMkjttFqTq0X/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكررة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2: 25 2021/11/30 بوابة ناجز نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي بتاريخ 1434/7/26هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 1434 / 7 / 26هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية ذات مسئولية ; ndash; يرحمه الله ; ndash; عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع ; ndash; يرحمه الله ; ndash; محدودة سجل تجاري رقم

4030196102 من مورث موكلي (450.000) ريال فقط
وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (90%) من أملاك
مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه، وقد بلغت قيمة تلك
الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون
مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون
ريال وهي بنسبة (90%) من رأس مال الشركة وذلك بناء على
تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية
بديوان المظالم في حينه (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن
الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على
فقدان المورث يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع وبتاريخ
1438/4/21 هـ توفي مورث موكلي المغفور له باذن الله احمد
عباس زيني، وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما
بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 /
1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة وبما أن المدعى عليه قد أمتنع
عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته
للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى
فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى
عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من
المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ
1438/2/10 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه
الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص)، ذكرنا ان الحصص هي
نسبتها 90% من رأس المال، كما نبليغكم أن النظام لا يسمح لنا
بإضافة مدعي او مدعى عليه آخر : <https://naz.sa/applications/courts/lawsuits-requests/lawsuit-details/d610dfe3-5eb3-4520-a5be-dc32offe073c7c=40002> 1/1
[بحاجة مراجعة: اختلاط
اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-096 – مرفق رقم 8 - مذكرة من المحامي ابو راشد في
الدعوى 42824717 - 1443-04-25 pdf.هـ
بطاقة الوثيقة

DOC-096	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مرفق رقم 8 - مذكرة من المحامي ابو راشد في الدعوى 42824717 - 1443-04-25 pdf.هـ	عنوان الوثيقة
25-04-1443	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
683-682	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/ 1UgLzFge8qYnoXnkMh7EWq MVaEMajlkC4/view? usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠) وزارة العدل الرقم الضريبي:
٣١٠٠٤١٤٩٩٤٠٠٠٠٣

بسم الله الرحمن الرحيم

Law office of Khalid Sami Abu Rashed Legal
Consultancy and Legal Profession License No.

(23/140) Ministry of Justice VAT NO.:

310041499400003 سعادة الأستاذ / أحمد بن أسامة زيني -
المدير العام (القضايا الشخصية) .. صورة لسعادة المستشار
القانوني الأستاذ / طاهر خير الدين - مدير الإدارة القانونية..
صورة لسعادة الأستاذ / أنور باحميشان - مساعد المدير للشؤون
القانونية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الرقم
٢١/٢٠٨٢ التاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١م الموافق ١٤٤٣/٠٤/ Te حفظه
الله الموضوع: وقائع جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠٤/٢٥ الموافق
٢٠٢١/١١/٣٠م في الدعوى رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) المقامة من قبل
عدنان أحمد زيني ضد السيد / أسامة أحمد زيني والمنظورة لدى
الدائرة الاولى بالمحكمة التجارية بجدة.

إشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بحضور الجلسة
وحضور وكيل المدعي حيث قدم مذكرته المرفق (صورتها) وبعد
إطلاع فضيلته عليها طلب من أطراف الدعوى تقديم ملخص
لكافة المذكرات التي قدمت في هذه الدعوى ومن ثم إرسالها
على بريد الدائرة، وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة
لتقديم مذكرتنا الختامية، لذا نأمل التكرم بتزويدنا بمرئياتكم حيال
ما جاء في مذكرة المدعي حتى يتسنى لنا إعداد مذكرتنا
الختامية وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للدائرة ناظرة الدعوى،
كما نأمل تزويدنا برابط الجلسة القادمة فور تبلغكم به،،،
شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفضلوا بقبول فائق الامتنان
والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المحامي خالد
سامي أبو را عضو معهد المحكمين الدوليين بلندن - محكم
معتمد لدى مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي محكم
معتمد لدى وزارة العدل السعودية - أستاذ متعاون بجامعة الملك
عبد العزيز (سابقاً) المملكة العربية السعودية - جدة - شارع
صفية بنت عبدالمطلب - هاتف: ١٦٥٥٤٧٧٧ / ٦٥٥٠٣٠٣ - فاكس:
٦٥٥٠٧٠٧ - ص.ب ٤٠٥٩٨ جدة ٢١٥١١ K.S.A - Jeddah, Safia
Bint Abdulmutalib Street - Tel.: 6554777 / 6550303

- Fax: 6550707 - P.O.Box: 40598 Jeddah 21511 E-mail: info@aburashed.org - www.aburashed.org

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-097 – ضبط الجلسة رقم 18 بتاريخ 27-01-1444هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-097	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 18 بتاريخ 27-01-1444هـ للقضية رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
27-01-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
686-684	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1hSKHcVhyaSYKDyXFhEiaw10KYUYsp_gT/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 الاك تملع العربية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط الال انا
مصع-11.- المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ ١ مي ا
الدائرة الاولى ١ رقم القضية: 241474111 رقما للجلسة: ١7
سبا نسل لها [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام "على رسول الله أما يعد:

[illegible]

الهوية الوطنية ١314هـ 4 وكيـل نوج زإلى فضيـلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 20350 يرحمه الله 1كد20: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية (ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي 20: يرحمه الله «اكد00: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت: قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9090) من رأس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باظلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع. وتاريخ 1 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زينيء وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة أحمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 1438: 2/10/هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم

الاختصاص)» ذكرنا ان الحصاص هي نسبتها 9090 من راس المال. كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

جرى عقد الجلسة عبر الترافع المرئي عن بعدء وفها حضر طرفا النزاع» ثم قرر المدعي وكالة مرفقًا ما نصه: " نطعن بالتزوير على التوقيع المرصود بالعقد المقدم من المدعى عليه حيث ان التوقيع المرصود بالعقد والمنسوب للمرحوم احمد زيني لا يخص المرحوم احمد زيني وليس بتوقيعه لذلك نطعن بالتزوير ونطلب إحالة المحرر للجهة المختصة للتحقق من تزوير التوقيع المنسوب للمرحوم احمد زيني. وان الموقع بالعقد المقدم للدائرة الملكة العربية السعودية ٨٥ وزارة العدل ضبط ل 1 لا ل المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١١١ اقر الدائرة الاولى رقم القضية: 214178117 رقما للجلسة: 1١7 إلا ليس احمد زيني" فعقب المدعى عليه وكالة بأن العقد صحيح وأن الموقع عليه هو أحمد زيني بشخصه ويده لد اظراق القضية ا آثثات ا عءى/جبططجأ 9 غ 9 < "ي سم 1 7 الصة المد الت عدتآن احمد عباسل زيني لصفة 2 التوقيع الإسم 1 7 الصة مح الت الإسم 1 7 الصة مجا الت ن محمد ن السد إعفة 3-5 لتوقيع نسم الصفة مدع عليه التوقيع اسامة احمد عباس زيني ١١ لاه | سم 1 7 الصفة 2003 التوقي عمر سعود بن سعد المطيري 3 الإسم 1 7 الصفة يكيل التوقي تركي بن رابح بن سعد المطيري ١ 3 ل - قووقع أعضاء الدائرة الإسم الصفة 0000 عساف بن صالح العواجي رئيس الدائرة القضائية اه . الك 7 لا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-098 — جلسة يوم 01-08-1444 - قضية 42824717 - ارسال
القاضي مستندات موقع من الشيخ احمد الى الادلة الجنائية.pdf
بطاقة الوثيقة**

DOC-098	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
جلسة يوم 01-08-1444 - قضية 42824717 - ارسال القاضي مستندات موقع من الشيخ احمد الى الادلة الجنائية.pdf	عنوان الوثيقة
01-08-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
689-687	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/ 1SxbTmN2z1PuWYbVeXNZD Q4c3XvI6nAKQ/view? usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 الاك اممدعة العربية السعودية هما وزارة العدل ضبط الال انا
2س -- وير المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١ ص ا.م
الدائرة الاولى ١ رقم القضية: 2417814017 رقمالجلسة: ١+
سبا نسل لها [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

قلى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم لا/2587151
وتاريخ 14/15/1557 هـ ل أنطراق القضية ا ف سس نر لس
محمد فواز بن منير الثعلي الهوية الوطنية ل ل سعودي محامى
شايع عبد الله سالم بن هلابي الهوية الوطنية حك لتقل سعودي
محامى طارق خلف بن رايح الحارثى الهوية الوطنية 0 سعودي
محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية لو بلاس.1
سعودي حاضر سليمان محمد سليمان السديري الهوية الوطنية
١.١١ سعودي محامى علي طالب صالح اليامي الهوية الوطنية يل
سعودي محامى رفيف راشد جزاء الثقافي الهوية الوطنية لك ل
سعودي وكيل عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية الف كل
سعودي المدعي عاتقة محمديحي محمدعلي الحرازي الهوية
الوطنية لز سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
الوطنية ل سعودي مدعى عليه ياسر صالح عائض المطيري
الهوية الوطنية د ل لكل سعودي محامى علي بن مشرف بن
مفرح بن راشد الهوية الوطنية فتك فت حل سعودي محامى
عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ل سعودي 2003
سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية كفي ل سعودي
محامى عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ل سعودي
وكيل عزام فيصل ابراهيم خوج الهوية الوطنية كل سعودي
محامى تركي بن رايح بن سعد المطيري الهوية الوطنية له.
١1١4 وكيل ل تاقحت الجلسة بحضور ةاش الا ببح عدنان
احمد عباس زيني الهوية التوطنية شف كل السعودية المدعي
طارق خلف بن رايح الحارثى البوية الوطنية 0 السعودية محامى
سليمان محمد سليمان السديري الهوية الوطنية ١ السعودية
محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني البوية الوطنية كفي ل
السعودية محامى 00 ار انا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم
الصفحة: 2 " الدائرة الاولى رقم القضية: 4781401١
رقمالجلسة: ١" اف اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية ا
السعودية مدعى عليه عمر سعود بن سعد المطيري الهوية
الوطنية ل السعودية 2003 تركي بن رايح بن سعد المطيري

الهوية الوطنية الام ١١١14 وكيل نوج زالى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 20350: يرحمه الله اكد20: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي دابة20: يرحمه الله اكة00: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9090) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل اللندوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وبتاريخ 1م 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زينيء وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 2 / 10 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم

بطاقة الوثيقة

DOC-099	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 24 يوم 01-08-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
01-08-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
692-690	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1i1JeVmiiXUJlrDJgRBYMrDaNG31mmCtM/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 الاك تملع العربية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط الال انا
مصع-11. - المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ ١ مي ا
الدائرة الاولى ١ رقم القضية: 2578148017 رقما للجلسة: ١+
سبا نسل لها [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام "على رسول الله أما يعد:

قُلْدَى الدَّائِرَةُ الْاُولَى وَبِنَاءٌ عَلَى الْقَضِيَّةِ رَقْمُ /١١/ 23587151
وَتَارِيخُ 14/١5/١557 هـ لِلْ طَلَطْرَاقِ الْقَضِيَّةِ ا ل ل 7 ©؟ ©؟ © ب
ب ب؛ ؟(؟) بيب ب عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية شف
06ل سعودي المدعي تركي بن رابح بن سعد المطيري الهوية
الوطنية 8هـ ١1114. وكيل عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي
الهوية الوطنية لز سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني
الهوية الوطنية لف ل سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية ال لا.
11 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية
ال لا س. 11 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى
الهوية الوطنية 0 سعودي محامى سليمان محمد سليمان
السديري البوية الوطنية ٧.١ سعودي محامى عمر سعود بن
سعد المطيري الهوية الوطنية ليل سعودي 2003 عزام فيصل
ابراهيم خوج الهوية الوطنية ل كل سعودي محامى محمد فواز
بن منير الثعلي الهوية الوطنية يل سعودي محامى شايع عبدالله
سالم بن هلابي الهوية الوطنية حك لتقل سعودي محامى عمر
سعود بن سعد المطيري البوية الوطنية ١07١ سعودي وكيل
علي طالب صالح اليامي الهوية الوطنية ل سعودي محامى علي
بن مشرف بن مفرح بن راشد الهوية الوطنية فيكيف دل سعودي
محامى رفيق راشد جزاء الثقفي الهوية الوطنية لس لل سعودي
وكيل للش قحت الجاسة يحض ورة ال ا a ط!
طجطجطج|ط|ط|ط|سح|!|!|بيسي عدنان احمد عباس زيني
الهوية الوطنية شف كل السعودية المدعي طارق خلف بن رابع
الحارثى البوية الوطنية كل السعودية محامى سليمان محمد
سليمان السديري الهوية الوطنية ١ ١ السعودية محامى سلطان
ماجد ناصر القحطاني البوية الوطنية لو لا 1١. السعودية محامى
اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية الل ١... السعودية
مدعى عليه المملكة العربية السعودية هما وزارة اتعدل ضبط لكأ
يلكا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة بلا ؟ [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

الدائرة الاولى رقم القضية: 41814117 رقمالجلسة: 57 انه
عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية 00 السعودية 200
تركي بن رابح بن سعد المطيري الهوية الوطنية 4هـ 1314
وكيل نوح زالى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 /
1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم
43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على
المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة
الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل
المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 20350
يرحمه الله 1كد20: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة
احمد زيني التجارية (ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم.
4030196102 من مورث موكلي انة20: يرحمه الله «اكد00:
لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000)
ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090
من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد
بلغت: قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة
وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف
وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9090) من راس
مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير
مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه.
(مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها
عملية البيع وكالات باظلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله
للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 1 / 1438هـ توفي مورث موكلي
المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زينيء وانحصر إرثه في
المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم
38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة)
ويما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار
إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما
اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد
قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية.

علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 1438: 2/10/هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال. كما نبليكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وعن طريق نظام تقاضي. كما تشير إلى إعادة المعاملة إلى الشرطة برفقة المستندات الجديدة الواردة من البنك المركزي وعلى الطرفين متابعة المعاملة لدى الشرطة, وعليه رفعت الكلسة.

لك " التملعة العربية السعودية 1 ذاوة ضبط 9هـ وزارة العدل ل 1 لا الا حر لـج 01 01 11آآك- 00 1 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ ١ ١ و الدائرة الاولى رقم القضية: 2578148017 رقمالجلسة: ١+ سانت لس آ#3ذاذاذ ا ال اي نص سيك سس الاسم 1 8 الصة المد الت عدنان احمد عباس زيني الصفة يي التوقيع الاسم 1 8 الصفة مح التوقي طارق خلف بن رايح الحارثي التوقيع الاسم 1 8 الصة مجا الت سليمان محمد سليمان السديري للصياغة" رن لتوقيع الاسم 1 8 الصفة مح ال سلطان ماجد ناصر القحطاني" التوقيع الاسم 1 8 الصفة عليه الت اسامة احمد عباس زيني ماود التوقيع اسم الصفة 2003 التوقيع عمر سعود بن سعد المطيري الاسم 1 8 الصفة وكيل التوقي تركي بن رايح بن سعد المطيري ع لت قوقيع أعضاء الدوائر 33333777277 ب؟)بيبي عساف بن صالح العواجي رئيس الدائرة القضائية " [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-100	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 25 يوم 15-08-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
15-08-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
695-693	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1HXX9Pt04-XhbWWSx8EMNKOzhzJgT3GTk/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 الاك تملع العربية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط الال انا مع-
11.- المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١١ مي ا الدائرة
الاولى ١ رقم القضية: 47814117 رقمالجلسة: ١4 سبا نسل
لها [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام "على رسول الله أما يعد:

قلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 23587151/١١/١٥٥٧
وتاريخ 14/١5/١557 هـ لل طلطراق القضية ال ل 7؟؟؟ب

ب ب؛؟)؟)بيب ب عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية شف
06ل سعودي المدعي تركي بن رابح بن سعد المطيري الهوية
الوطنية 8هـ 1114. وكيل عاتقة محمديحي محمدعلي الحرازي
الهوية الوطنية لز سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني
الهوية الوطنية لف ل سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية ال لا.
11 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية
ال لااس. 11 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى
الهوية الوطنية 0 سعودي محامى سليمان محمد سليمان
السديري البوية الوطنية 7.1 سعودي محامى عمر سعود بن
سعد المطيري الهوية الوطنية ليل سعودي 2003 عزام فيصل
ابراهيم خوج الهوية الوطنية ل كل سعودي محامى محمد فواز
بن منير الثعلي الهوية الوطنية يل سعودي محامى شايع عبدالله
سالم بن هلابي الهوية الوطنية حك لتقل سعودي محامى عمر
سعود بن سعد المطيري البوية الوطنية 107١ سعودي وكيل
علي طالب صالح اليامي الهوية الوطنية ل سعودي محامى علي
بن مشرف بن مفرح بن راشد الهوية الوطنية فيكف دل سعودي
محامى رفيف راشد جزاء الثقفي الهوية الوطنية لس لل سعودي
وكيل للش قحت الجاسة يحض ورة ال ا اااا!|!|!|!|!|ط!|!|ط!
طجطجطجطج|ط|ط|ط|سح|!|!|بيسي عدنان احمد عباس زيني
الهوية الوطنية شف كل السعودية المدعي طارق خلف بن رابع
الحارثى البوية الوطنية كل السعودية محامى سليمان محمد
سليمان السديري الهوية الوطنية 11 السعودية محامى سلطان
ماجد ناصر القحطاني البوية الوطنية لو لا 11. السعودية محامى
اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية الل 1... السعودية
مدعى عليه يس ال ارلا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة
«2 " الدائرة الاولى رقم القضية: 21414117 رقمالجلسة: ١4
عراف عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ل السعودية
2003 تركي بن رابح بن سعد المطيري الهوية الوطنية 4هـ
1314 وكيل نوج زالى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ
26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك

رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 20350 يرحمه الله 1كد20: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي داكه20: يرحمه الله «اكده00: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت: قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9090) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باظلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع. وتاريخ 1 / 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زينيء وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 1438: 2/10/هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا أن الحصص هي نسبته 9090 من راس

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وعن طريق نظام تقاضي. وتشير الدائرة إلى أنه لم يرد لها عن الأدلة الجنائية إفادة حتى تاريخه. واستعد الطرفان بمتابعة ذلك.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-101	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 26 يوم 29-08-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
29-08-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
698-696	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/19Rcw4kBbXCgt3WHkdDY815x9GpMMGrph/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 الاك تملع العربية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط الال انا مع-

11.- المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١١ مي ا الدائرة

الاولى ١ رقم القضية: 2478148117 رقما للجلسة: ١4 سبا

نسل لها [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام "على رسول الله أما يعد:

قلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235871511/١١/ وتاريخ 14/١5/١557 هـ لل طلب طلاق القضية ال ل 7٠٠؟؟ ب ب ب؛ ؟؟) بب ب عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية شف 06 ل سعودي المدعي تركي بن رايح بن سعد المطيري الهوية الوطنية 8هـ ١1114. وكيل عاتقة محمديحي محمدعلي الحرازي الهوية الوطنية لز سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية لف ل سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية ال لا. 11 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية ال لاس. 11 سعودي محامى طارق خلف بن رايح الحارثي الهوية الوطنية 0 سعودي محامى سليمان محمد سليمان السديري البوية الوطنية ١.7 سعودي محامى عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ليل سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج الهوية الوطنية ل كل سعودي محامى محمد فواز بن منير الثعلي الهوية الوطنية يل سعودي محامى شايع عبدالله سالم بن هلابي الهوية الوطنية حك لتقل سعودي محامى عمر سعود بن سعد المطيري البوية الوطنية ١07١ سعودي وكيل علي طالب صالح اليامي الهوية الوطنية ل سعودي محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الهوية الوطنية فيكف دل سعودي محامى رفيف راشد جزاء الثقفي الهوية الوطنية لس لل سعودي وكيل للش قحت الجاسة يحض ورة ال ا آآآ!!ط!!ط!!ط!!ط!! ط! طجطجطجط|ط|ط|سح|!!|بيسي عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية شف كل السعودية المدعي طارق خلف بن رايح الحارثي البوية الوطنية كل السعودية محامى سليمان محمد سليمان السديري الهوية الوطنية ١ ١ السعودية محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني البوية الوطنية لو لا 1١. السعودية محامى اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية ال ١... السعودية مدعى عليه يس ال ا رلا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة «2 " الدائرة الاولى رقم القضية: 21414117 رقمالجلسة: ١0 عراف عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ل السعودية 2003 تركي بن رايح بن سعد المطيري الهوية الوطنية 4هـ

١١٣١٤ وكيل نوح زالى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ
26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك
رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً
على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي
فترة الشك والريبة وثبأ نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه
استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكله
20350 يرحمه الله 1 كد 20: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه
في شركة أحمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل
تجاري رقم 4030196102 من مورث موكله دكة 20: يرحمه
الله «اكد 00: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة
بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص
وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكله إلى أملاك المدعى
عليه. وقد بلغت: قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره ()
368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة
وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة
(9090) من رأس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي
صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم
في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي
أجريت بها عملية البيع وكالات باظلة بناء على فقدان المورث
يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع. وتاريخ 1 / 1438هـ توفي
مورث موكله المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زينيء وانحصر
إرثه في المدعى والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر
ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك
حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة
الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من
قبل موكله مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام
المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة
أحمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة
بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 1438: 2/10/هـ يقضي
باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم

بطاقة الوثيقة

DOC-102	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 27 يوم 20-09-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
20-09-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
701-699	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/19muLinSVYQcz7N29wHq454fLOFYTxWf-/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 لكك | 'اتشدعة العربية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط لكاً
صدية: لكاً لجو2- 4 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ ١+
م الدائرة الاولى ١ رقم القضية: 15918151107 رقمالجلسة:
5" 02 ل [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام "على رَسول الله أما يعد:

[illegible]

المطيري الهوية الوطنية 000 السعودية 2003 نوج زالى
فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر
حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ
26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه
الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة
وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه
الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 20350 يرحمه الله
1كد20: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني
التجارية (ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم،
4030196102 من مورث موكلي دابة20: يرحمه الله «أكد00:
لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000)
ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090
بلغت: قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة
وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف
وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9090) من راس
مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير
مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه.
(مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها
عملية البيع وكالات باظلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله
للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 1 / 1438هـ توفي مورث موكلي
المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زينيء وانحصر إرثه في
المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم
38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة)
ويما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار
إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما
اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد
قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية.
علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم
3855849 وتاريخ 1438: 2/10/هـ يقضي باختصاص القضاء

التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) «
ذكرنا ان الحصص هي نسبته 9090 من راس المال. كما
نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد
عبر الاتصال المرئيء وعن طريق نظام تقاضي.
وتشير الدائرة إلى أنه لم تردّها الإفادة حتى تاريخه. وعليه رفعت
الجلسة لحين ورودها.

صمل 6مبشمبشش.ث.ة.ة.. "هي شك اتملة العربية السعودية
101 ذادة ضبط 9ه وزارة العدل ل 1س 1 00 المحكمة
التجارية بجدة رقم الصفحة ١ ١ ١ و الدائرة الاولى رقم القضية:
241478107 رقما لجلسة: 5. سانت لس الاسم الصفة التوقيع
الإسم 1 7 الصفة المد التوقي عدنان احمد عباس زيني 2 لتوقيع
الإسم 1 8 الصفة محا التوقي طارق خلف بن رايح الحارثي لمن
التوقيع الإسم 1 7 الصفة محا التوقي سليمان محمد سليمان
السديري 9 لتوقيع الإسم 1 8 الصفة محا التوقي سلطان ماجد
ناصر القحطاني م لتوقيع الإسم 1 7 الصفة عليه التوقي اسامة
احمد عباس زيني هد التوقيع ارس الصفة 2003 التوقيع عمر
سعود بن سعد المطيري للد قفوقيع أعضاء الدائرة
3333333377777777 يطح و التوقيع 0 حسين عبدالهادي غنيم
المويزري رئيس الدائرة القضائية م [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-103	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 28 يوم 19-10-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
19-10-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
704-702	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1XvtDgdDCwIQy9eHZJRNa5IsYIVUr7WlO/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

ك | اتلعة العربية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط ل 1 لا 3 0
المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ ١ مي | الدائرة الاولى
رقم القضية: 159178151117 رقما للجلسة: 7 " عد 0 ل
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام "على رسول الله أما يعد:

فلدی الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 75/١١/3548 ©
 وتاريخ 82/١7/١557 هـ ل د وأطراف القضية ال ج يبي عدنان
 احمد عباس زيني الهوية الوطنية شف 06 ل سعودي المدعي
 تركي بن رايح بن سعد المطيري الهوية الوطنية لله ١١14.
 وكيل عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية
 ١٠٠١... سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
 الوطنية لل ١... سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية ل آل
 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية
 ارش فا لا سعودي محامى طارق خلف بن رايح الحارثى الهوية
 الوطنية 00 سعودي محامى سليمان محمد سليمان السديري
 الهوية الوطنية و١ سعودي محامى عمر سعود بن سعد المطيري
 الهوية الوطنية ل سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
 الهوية الوطنية كل سعودي محامى محمد فواز بن منير الثعلي
 الهوية الوطنية ١.11.1 سعودي محامى شايح عبدالله سالم بن
 هلابي الهوية الوطنية حك لتقل سعودي محامى عمر سعود بن
 سعد المطيري الهوية الوطنية ل سعودي وكيل علي طالب صالح
 اليامي الهوية الوطنية كدلة ١.45. سعودي محامى علي بن
 مشرف بن مفرح بن راشد الهوية الوطنية لا ١.5275. سعودي
 محامى رفيف راشد جزاء الثقافي الهوية الوطنية الا 111
 سعودي وكيل سل - ق تحت الجلسة يحضر: ا لتشي ع لمكب
 صص صطح (ليج ج) ت رت تدل_ <حج> جل 91 جيتب ا
 سجيللبعس سي عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية شف
 06 ل السعودية المدعى طارق خلف بن رايح الحارثى الهوية
 الوطنية 00 السعودية محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني
 الهوية الوطنية ال السعودية محامى اسامة احمد عباس زيني
 الهوية الوطنية ل السعودية مدعى عليه عم ر سعود بن سعد
 المطيري الهوية الوطنية ل السعودية 2003 يس ال ارلا
 المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة «2» الدائرة الاولى رقم
 القضية: 55404017 رقم الجلسة: /" اف تركي بن رايح بن سعد
 المطيري الهوية الوطنية 8هـ ١17114 وكيل نوح زالى فضيلتكم

دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 00350 يرحمه الله داكد20: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي داكة20: يرحمه الله «اكد00: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وبتاريخ 1 / 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا أن: الحصص هي نسبتها 9090 من راس

المال. كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي.او مدعى عليه اخر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.

وتشير الدائرة إلى عدم ورود إفادة الأدلة الجنائية حتى تاريخه، وتشير الدائرة إلى أنها بصدد الكتابة إلحاقاً للأدلة الجنائية بشأن عدم ورود المطلوب حتى تاريخه. وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه متابعة كتاب الدائرة لدى الجبة كما تشير الدائرة إلى طلب وكيل المدعي رقم الصادر ليتم متابعة الخطاب فأفهمته الدائرة بمتابعة أمانة السر.

شاك اتملعة العربية السعودية 1 زاوة ضبط 9هـ وزارة العدل ل

1س -- د 0 | 3 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١١١ و

الدائرة الاولى رقم القضية: 247814117 رقمالجلسة: ١0

سانت لس "ا" تراه اي ا ل ل ل ل ل ل ل سس بجيجيبيبيبيبي

الإسم 1 7 الصفة المد التوقي عدنان احمد عباس زيني ي

التوقيع الإسم 1 7 الصفة محا التوقي طارق خلف بن رايح

الحارثي و لتوقيع الإسم 1 7 الصفة مجا التوقي سلطان ماجد

ناصر القحطاني لمكا لتوقيع الإسم 1 7 الصفة عليه التوقي

اسامة احمد عباس زيني هدعي لتوقيع الإسم الصفة 2003

التوقيع عمر سعود بن سعد المطيري الإسم 1 7 الصفة وكيل

التوقي تركي بن رايح بن سعد المطيري شيع لس ا بإقوقيع

أعضاء الدائرة 7 عق بح حسين عبدالهاذي غنيم الموزير رئيس

الدائرة القضائية اا [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-104	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 29 يوم 03-11-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
03-11-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
707-705	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1IYVxhU5P_wq0DaQMhUZuk2zN1iDQRtpQ/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 لكك لتمدعة انعربية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط الال انا
عملجل- 1خ المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ ١ مي ا
الدائرة الاولى ١ رقم القضية: 257414117 رقمالجلسة: ١/ سبا
نسل لها [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام "على رسول الله أما يعد:

[illegible]

البوبة الوطنية ل السعودية مدعى عليه عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية 00 السعودية 200 نوح زالى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثبأ نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 20350 يرحمه الله 1كد20: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي دابة 20: يرحمه الله «اكد00: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت: قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9090) من رأس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باظلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع. وبتاريخ 1 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زينيء وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم

3855849 وتاريخ 1438: 2/10/هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال. كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي. وتشير الدائرة إلى عدم ورود إفادة الأدلة الجنائية حتى تاريخه. وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه متابعة كتاب الدائرة لدى الحية.

٢ك | اتتلة العربية السعودية 1 ذاوة ضبط 9هـ وزارة العدل ل
س ال 0022م حي تل ادا لا ط 1 00 المحكمة التجارية بجدة
رقم الصفحة ١ ١ و الدائرة الاولى رقم القضية: 257414117
رقمالجلسة: ٨ / سانت لس "ا" تراه اي اال ل ل ل ل سس
بجيجيبيبيبيب الإسم 1 7 الصفة المد التوقي عدنان احمد عباس
زبنى ي لتوقيع الإسم 1 7 الصفة محا التوقي طارق خلف بن
رايع الحارثى و لتوقيع الإسم 1 7 الصفة مجا التوقي شايع عبد
الله سالم بن هلابي^٣ لتوقيع الإسم 1 7 الصفة محامى التوقي
محمد فواز بن منير الثعلي شيح الإسم 1 7 الصفة مجا التوقي
سلطان ماجد ناصر القحطاني لمكا لتوقيع الإسم 1 7 الصفة
عليه الت اسامة احمد عباس زبنى م 0 لتوقيع الإسم الصفة
2003 التوقيع عمر سعود بن سعد المطيري لل ا يقوقع أعضاء
الشائرة 77 بح عساف بن صالح العواجي رئيس الدائرة القضائية
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-105 — ضبط جلسة رقم 29 يوم 10-11-1444 هـ للدعوى رقم
42824717 طلب الادلة الجنائية اصل العقد.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-105	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 29 يوم 10-11-1444 هـ للدعوى رقم 42824717 طلب الادلة الجنائية اصل العقد.pdf	عنوان الوثيقة
10-11-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
710-708	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ivK8e2QHJYu-YQnMsvhwM5SjsIBWHf6o/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

0 المملكة العربية السعودية اط كن.وزارة العدل ١ رزلا ع و
7722 بي المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١ ص ا.م
الدائرة الاولى ١ رقم القضية: 417814111 رقما للجلسة: ١5
ساو ل [ه] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

قلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم لا/١511/2587151
وتاريخ 14/١5/١557 هـ ل أنطراق القضية ا ف سس نزل لس

محمد فوز بن منير الثعلي الهوية الوطنية 10 و 11 سعودي
محامى شايح عبد الله سالم بن هلابي الهوية الوطنية حك لتقل
سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثي الهوية الوطنية 00
سعودي محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية
الى لال.د سعودي حاضر سليمان محمد سليمان السديري الهوية
الوطنية 1.11 سعودي محامى علي طالب صالح اليامي الهوية
الوطنية ل سعودي محامى رفيف راشد جزاء الثقفي الهوية
الوطنية لي ل سعودي وكيل عدنان احمد عباس زيني الهوية
الوطنية ل كل سعودي المدعي عاتقة محمديحي محمد علي
الحرازي الهوية الوطنية لز سعودي مدعى عليه اسامة احمد
عباس زيني الهوية الوطنية ل سعودي مدعى عليه ياسر صالح
عائض المطيري الهوية الوطنية الح كل سعودي محامى علي بن
مشرف بن مفرح بن راشد الهوية الوطنية لفل سعودي محامى
عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية كل سعودي 2003
سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية سف ل سعودي
محامى عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية 4
سعودي وكيل عزام فيصل ابراهيم خوج الهوية الوطنية كل
سعودي محامى تركي بن رايح بن سعد المطيري الهوية الوطنية
9هـ. 1411 وكيل ل تا) ق تحت الجلسة يحضور: ال ال ل لـ يح
عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية شف كل السعودية
المدعي طارق خلف بن رابع الحارثي الهوية الوطنية 00
السعودية محامى سليمان محمد سليمان السديري الهوية
الوطنية 1 السعودية محامى محمد فوز بن منير الثعلي الهوية
الوطنية الاك كرو 1 السعودية محامى 00 ار انا المحكمة
التجارية بجدة 1 رقم الصفحة: 2 " الدائرة الاولى رقم القضية:
41874111 رقم الجلسة: 15 عراف سلطان ماجد ناصر
القحطاني الهوية الوطنية سوس لارام 1 السعودية مجان اسامة
احمد عباس زيني الهوية الوطنية 1 السعودية مدى عليه عمر
سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية 001 السعودية 2003
عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية 0 السعودية وكيل

نوح زالى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26/7/1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وني فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 20350: يرحمه الله 20351: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي داقة 20: يرحمه الله اكد 20: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000 ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك: الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون الف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9090) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وبتاريخ 1 / 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زينيء وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) «

ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال. كما نبلغكم
أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر. [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.

المملكة العربية السعودية هما.وزارة العدل ضبط 5 5 ان المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 2 م ١١ الدائرة الاولى رقم القضية: 1541781751117 رقمالجلسة: 559 حاط: إلا وتشير الدائرة إلى أنه وردها خطاب مدير شعبة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة رقم (4403035471/1) وتاريخ 22/10/1444هـ المشار فيه إلى ضرورة بعث أصل الورقة محل الطعن وعزلها وتحريزها بداخل ظرف مستقل. وللمتابعة.

[illegible]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-106	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 30 يوم 10-11-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
10-11-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
713-711	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1BM7JkkmL5IK-hPix78q01dXOG25CZFN-/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 اك اتطلعة العربية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط لالري زلا
عل 1-7 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١١ ص الم كر
الدائرة الاولى ١ رقم القضية: 57414111 رقما للجلسة: ١5 ساو
ل [هـ] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام "على رسول الله أما يعد:

قلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235871511/١١/١557
وتاريخ 14/١5/١557 هـ لل طللطراق القضية ال ل 7©؟©؟©ب

ب ب؛ ؟؟)يب ب عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية شف
06ل سعودي المدعي تركي بن راجح بن سعد المطيري الهوية
الوطنية 8هـ. 1114 وکیل عاتقة محمدیحی محمدعلي
الحرازي الهوية الوطنية لز سعودي مدعی علیه اسامة احمد
عباس زيني الهوية الوطنية ل سعودي مدعی علیه الهوية
الوطنية السو لالس.د سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر
القحطاني الهوية الوطنية الس إ.د سعودي محامی طارق خلف
بن رايح الحارثی الهوية الوطنية 00 سعودي محامی سليمان
محمد سليمان السديري البوية الوطنية 7.1 سعودي محامی عمر
سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية كل سعودي 2003 عزام
فيصل ابراهيم خوج الهوية الوطنية كل سعودي محامی محمد
فواز بن منير الثعلي الهوية الوطنية 10 و 11 سعودي محامی
شايع عبدالله سالم بن هلابي الهوية الوطنية حك لتقل سعودي
محامی عمر سعود بن سعد المطيري البوية الوطنية 1071
سعودي وکیل علي طالب صالح اليامي الهوية الوطنية ل سعودي
محامی علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الهوية الوطنية ل
سعودي محامی رفيف راشد جزاء الثقفي الهوية الوطنية لي ل
سعودي وکیل للش قحت الجاسة يحض ورة ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا a
ط ا a
عباس زيني الهوية الوطنية شف كل السعودية المدعي طارق
خلف بن رايح الحارثی الهوية الوطنية ل السعودية محامی
سليمان محمد سليمان السديري الهوية الوطنية 1 السعودية
محامی محمد فواز بن منير الثعلي الهوية الوطنية الاك كرو 1
السعودية محامی سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية
ل لا لا 11. السعودية محامی الملكة العربية السعودية 5هـ وزارة
اتعدل ضبط لكا يلكا المحكمة التجارية بجدة 1 رقم الصفحة بلا ؟
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الدائرة الاولى رقم القضية: 5181117 رقمالجلسة: * لك
اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية ل السعودية مدعی علیه
عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية 0 السعودية 200

عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية 0 السعودية وكيل
نوح زالى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 /
1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم
43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ: يقضي بتولي قيماً على
المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة
الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل
المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 00350:
يرحمه الله داقة 70: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة
احمد زيني التجارية (ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم
4030196102 من مورث موكلي طاقة 00: يرحمه: الله اكد
00: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (
450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي
بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى
عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (
368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة
وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة
(9090) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي
صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم
في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي
أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث
يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع. وتاريخ 1 / 1438هـ توفي
مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني، وانحصر
إرثه في المدعى والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر
ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك
حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة
الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية
من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام
المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة
احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة
بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي

باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال» كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرثي» وعن طريق نظام تقاضي.

وتشير الدائرة إلى أنه وردها خطاب مدير شعبة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة رقم (4403635471/1) وتاريخ 22/10/1444هـ المشار فيه إلى ضرورة بعث أصل الورقة محل الطعن وعزلها وتحريزها بداخل ظرفٍ (الكك) | اتشلكة العربية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط ل 1 لا ل 0022م حي تل ادا لا ط 1 00 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ م ١ و الدائرة الاولى رقم القضية: 241418107 رقمالجلسة: ١٠9 سانت لس ل طلطارق القضية 77 مي ببح الإسم 1 8 الصة المد الت عدنان احمد عباس زبني الصفة يي التوقيع الإسم 1 8 الصفة محا التوقي طارق خلف بن رايح الحارثي و التوقيع الإسم 1 8 الصفة مجا التوقي سليمانزق محمد ماليمازق السمدوري 9 التوقيع الإسم 1 8 الصفة محا التوقي محمد فواز بن منير الثعلي 39 مع الإسم 1 8 الصفة مجا التوقي سلطان ماجد ناصر القحطاني م لتوقيع الإسم 1 8 الصة عليه ال اسامة احمد عباس زبني الصفة هل عي علي التوقيع نعم الصفة 2003 التوقيع عمر سعود بن سعد المطيري الإسم 1 8 الصفة وكيل التوقي عمر سعود بن سعد المطيري شيع للد قوقيع أعضاء الدائرة 37نس حت ب ا بٍ؟[؟؟] سحب الإسم الصفة ا عساف بن صالح العواجي رئيس الدائرة القضائية ل [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-107 — ضبط جلسة رقم 30 يوم 17-11-1444 هـ للدعوى رقم 42824717 تمسك المدعي بالتقييم وليس تزوير العقد.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-107	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 30 يوم 17-11-1444 هـ للدعوى رقم 42824717 تمسك المدعي بالتقييم وليس تزوير العقد.pdf	عنوان الوثيقة
17-11-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
717-714	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1cB4Ej0HlrjmlxcLEOmly1O3ZC2EFx_97/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 9	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 9	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

أرقام ومبالغ مستخرجة آلياً من الوثيقة (للمراجعة — ليست جرداً محاسبياً)

المبلغ/الرقم	السياق
2758175	فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضيّة رقم /لا/ 1/1
١٠1111467	فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضيّة رقم /لا/ 1/1
١1١1114	فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضيّة رقم /لا/ 1/1
41474110	فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضيّة رقم /لا/ 1/1
43281449	فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضيّة رقم /لا/ 1/1

بطاقة الوثيقة

DOC-108	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 31 يوم 17-11-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
17-11-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
721-718	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1_ym-QgdJd7uZpZz3fkfNfbCbEWCj3Rg3/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2ك | اتلعة العربية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط ل 1 لا 3 0
المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ ١ مي | الدائرة الاولى
رقم القضية: 1591414110 رقما للجلسة: "« عد 1 ل [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام "على رَشُول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 75/١١/3548 ©

وتاريخ 82/١7/١557 هـ لل طلب طراق القضية ال ل 7 ©؟ ©؟ ©ب

ب ب؛ ؟؟) يب ب عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية شف
 06ل سعودي المدعي تركي بن رايح بن سعد المطيري الهوية
 الوطنية لله 1411. وكيل عاتقة محمدي محمد علي الحرازي
 الهوية الوطنية 101... سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس
 زيني الهوية الوطنية لل 1... سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية
 ل آل سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية
 الوطنية ارش فا لا سعودي محامى طارق خلف بن رايح الحارثي
 الهوية الوطنية 000 سعودي محامى سليمان محمد سليمان
 السديري الهوية الوطنية و 1 سعودي محامى عمر سعود بن سعد
 المطيري الهوية الوطنية ل سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم
 خوج الهوية الوطنية كل سعودي محامى محمد فواز بن منير
 الثعلي الهوية الوطنية 1.11.1 سعودي محامى شايع عبدالله
 سالم بن هلابي الهوية الوطنية حك لتقل سعودي محامى عمر
 سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ل سعودي وكيل علي
 طالب صالح اليامي الهوية الوطنية كدلة 1.45. سعودي
 محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الهوية الوطنية لا
 5275. سعودي محامى رفيف راشد جزاء الثقافي الهوية
 الوطنية الا 111 سعودي وكيل سل - قحت الجلسة يحضر: ا
 لتشي ع لمكب صص صطح (ليج ج< ت رت تدل_> حج> جل
 91جيتب ا سجيللبعس سي عدنان احمد عباس زيني الهوية
 الوطنية شف 06ل السعودية المدعي طارق خلف بن رايح
 الحارثي الهوية الوطنية 00 السعودية محامى محمد فواز بن
 منير الثعلي الهوية الوطنية ال ل السعودية محامى سلطان ماجد
 ناصر القحطاني الهوية الوطنية ل السعودية محامى اسامة احمد
 عباس زيني الهوية الوطنية ل السعودية مدعى عليه "الملكة
 العربية السعودية هما وزارة اتعدل ضبط لكا يلکا المحكمة
 التجارية بجدة 1 رقم الصفكة سل" الدائرة الاولى رقم القضية:
 261414110 رقما للجلسة: 0. انه عمر سعود بن سعد المطيري
 الهوية الوطنية 00 السعودية 200 نوج زالى فضيلتكم دعوانا
 بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة

العامه بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 00350 يرحمه الله داكد20: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي طاكه00: يرحمه الله 005: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 1 / 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا أن: الحصص هي نسبتها 9090 من راس

المال» كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد غير الاتصال المرئيء وعن طريق نظام تقاضي.

بطريقة غير مشروعة وغير نظامية وبينه هذا الدفع تناقض المدعى عليه في سبب انتقال هذه الحصص وآلية.

تملكه لها فتارة يدفع بأنها نتاج اتفاقية تخارج يزعمها وتارة يقول بأنها عملية بيع وشراء وأن قيمتها. 40 لكا يلكا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة < * الدائرة الاولى رقم القضية:

414154107 رقماالجلسة: لا حوانه ٠٠.ريال وتارة اخرى يزعم ان قيمة البيع هي.....: 7١ريال في سلسلة من التناقضات التي تؤكد القناعة التامة بسلوك المدعى عليه المشبوه في الاستحواذ على حقوق موكلي الآلية اليه من مورثه بغير وجه حق ثم بعد كل هذه السنوات من الخلاف مع المدعى عليهم يزعم بوجود عقد بيع الحصص مبرم مع مورث موكليني فسكوته وإخفائه للعقد دليل على عدم صحته فتأخير البيان عن وقت الحاجة الى البيان بيان وتأسيساً على هذا المبدأ فإن موكلي يطعن في صحة هذا العقد شكلاً ومضموناً وما بني على باطل فهو باطل. ثانياً: نبين لمقام الدائرة انه سبق وان.صدر تقرير خبرة محاسبي صادر من الخبير المحاسبي طلالى ابو غزالة وشركاه مقدم للدائرة القضائية التجارية في نزاع مع المدعى عليه مؤرخ في /-1١-15177هـ وهو فيصل في محل النزاع الماثل الآن اذ ورد فيه بكل دقة ووضوح تقييم حصص الشركاء في الشركات ومنها الحصص محل الدعوى مع المدعى عليه في شركة احمد زيني التجارية والذي قيم. فيه نسبة.8111/9 التي آلت للمدعى عليه بالمخالفة للشرع والنظام بمبلغ وقدره "70.14.١464 ريال. وعليه فإن موكلي يتمسك بما جاء في التقرير المعد وفق اسس محاسبية سليمة وبطلب قضائي ولا. يسوغ بأي حال من الاحوال اهدار ما جاء فيه او عدم الالتفات اليه وهذا مما لا..يخفى على شريف

علم الدائرة ونطلب من مقام الدائرة احقاقاً للحق إلزام المدعى عليه بهذا التقييم العادل للحصص التي استحوذ عليها". وتشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليه تعقيب قبل الجلسة وعقب بأنه لم يطلع على المذكرة المقدمة وأنها قدمت بتاريخ يوم أمس واستمهل للتعقيب على المذكرة. ثم تسألت الدائرة وكيل المدعين عن سبب عدم تضمين مذكرته ما يتعلق بما أشار إليه في محضر الجلسة السابقة مما يخص الطعن بالتزوير فعقب بأن البيانات التي يتمسك به موكله كافية في إثبات دعواهم دون الحاجة إلى ما يتعلق بالتزوير مع التأكيد على كون المستند مزور شكلاً ومضموناً. ثم سألت الدائرة وكيل المدعين عن وجه تمسك موكله بتقييم الخبير المحاسبي في الدعوى المشار إليها والمؤرخ 7/11/1432هـ في حين أن انتقال الحصة محل الدعوى كان في 20/9/1431هـ؛ فأجاب بأن ذلك هو التقييم الفعلي وأن التقرير قدم في التاريخ المشار إليه ولكنه يتناول فترات سابقة. فسألت الدائرة هل اطلع على نسخة حكم التخرج؟ فأجاب بأنه لم يطلع عليه. فأفهمته الدائرة أن وقائع الحكم المشار إليه تناولت ما يتعلق بتاريخ التقييم بصورة دقيقة على لسان الخبير. وأفهمته الدائرة أن عليه بيان الوجه المشار إليه تفصيلاً. ثم سألت الدائرة عن مصير الشركة محل الدعوى؛ فأجاب بأنه لا يعلم وأنها تحت تصرف المدعى عليه. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن التقرير الذي أشير إليه تقديم موكله له في دعوى التخرج فاستعد بتزويد الدائرة بنسخة منه. وسألت الدائرة عن موقف موكله صراحة وبصورة دقيقة حيال التقييم الفعلي للشركة محل الدعوى في تاريخ انتقال الحصة محل الدعوى في 20/9/1431هـ وذلك على ضوء التقييم الذي قدمه في دعوى التخرج وكذلك على ضوء التقييم الذي قدمه الخبير في تلك الدعوى والنذي تتم التخرج بناءً عليه. وأفهمت الدائرة الأطراف أن على المدعى عليه تقديم ما طلب منه أولاً خلال 3 أيام، ثم على المدعين التعقيب خلال 3 أيام تالية. وذلك وفق الآلية التي سبق الإفهام بشأنها سلفاً.

DOC-109 – ضبط جلسة رقم 31 يوم 24-11-1444 هـ للدعوى رقم 42824717 طلب المدعى عليه تقديم العقد للدلالة الجنائية.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-109	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 31 يوم 24-11-1444 هـ للدعوى رقم 42824717 طلب المدعى عليه تقديم العقد للدلالة الجنائية.pdf	عنوان الوثيقة
24-11-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
726-722	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/13oP7B23_hwld4HSsERy0XWul6QvVojzl/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 5	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 5	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 كاك امملكة العربية السعودية هما وزارة العدل ضبط لاملا ع2
77722 و المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١ ص ا.م
الدائرة الاولى ١ رقم القضية: 14178741١07 رقما للجلسة: "١
جانت ل له [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ١٧١/ 2758175 وتاريخ 184/١7/١5517 هـ ل أنطراق القضية ا ف سس نزل س محمد فوز بن منير الثعلي الهوية الوطنية يل سعودي محامي شايع عبد الله سالم بن هلابي الهوية الوطنية حك لتقل سعودي محامي طارق خلف بن رايح الحارثي الهوية الوطنية ل سعودي محامي سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية ال لاس. 11 سعودي حاضر سليمان محمد سليمان السديري الهوية الوطنية ١.١١ سعودي محامي علي طالب صالح اليامي الهوية الوطنية ل سعودي محامي رفيف راشد جزاء الثقفي الهوية الوطنية لس ليل سعودي وكيل عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية الف كل سعودي المدعي عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية لز سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية لف ل سعودي مدعى عليه ياسر صالح عائض المطيري الهوية الوطنية ل لحكل سعودي محامي علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الهوية الوطنية ١5/4. سعودي محامي عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ليل سعودي 2003 سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية لس لالاس. 11 سعودي محامي عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية كيل سعودي وكيل عزام فيصل ابراهيم خوج الهوية الوطنية ل كل سعودي محامي تركي بن رايح بن سعد المطيري الهوية الوطنية 8هـ ١1١4. وكيل - ق تحت الجلسة يحتبور: - _ لا # © # مه؟

القحطاني الهوية الوطنية السو اراس 1 السعودية مجامن
اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية ال السعودية مدعى
عليه عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية 0 السعودية
200 عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية 200
السعودية وكيل نوح زالى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ
1434 / 7 / 26 هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك
رقم 43281449 وتاريخ 1434 / 7 / 26 هـ يقضي بتولي قيماً على
المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وني فترة
الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل
المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 20350:
يرحمه الله 20351: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في
شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري
رقم 4030196102 من مورث موكلي دابة 20: يرحمه الله اكد
20: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000
ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك: الحصص وهي
بنسبة (9090) من أملاك مورث موكي إلى أملاك المدعى عليه.
وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931)
ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون الف
وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9090) من راس
مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير
مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه.
(مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها
عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله
للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 1438 هـ توفي مورث موكلي
المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زينيء وانحصر إرثه في
المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم
38391575 وتاريخ 1438 / 5 / 12 هـ (مرفق صك حصر الورثة)
ويما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار
إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما
اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد

قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال. كما نبليكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.

0 المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة: * الدائرة الاولى رقم القضية: 418140117 رقمالجلسة: "١ انه وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي وكالة والمتضمنة ما نصه: (بالإشارة إلى استيضاح الدائرة الموقرة وطلها حيال وجه الاستدلال من خلال النظر في حكم التخرج المشار إليه في الجلسة السابقة نود أن نوضح الآتي: أن القيمة الحقيقة لحصص المورث كما أكدنا مراراً وفي دفعوع سابقة أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم (4030196102) هي مبلغ (372.426.828 ريال) وقيمة حصص المورث أحمد الزيني والبالغة . 4 : 9 : 1! من حصص الشركة مبلغ و قدره (بمبلغ وقدره ١705.14.١44 ريال) كما هو مدون تفصيلاً بتقرير الخبير المقدم سابقاً ومما تجدر الإشارة إليه أن نقل الحصص وقت العقد المقدم من المدعى عليه إجراء وتصرف غير شرعي و غير نظامي وفي حكم العدم تأسيساً على معطيات عدة تؤصل لهذه النتيجة منها الطعن في صحة عقد البيع وأن توقيع الموكل مزور وغير صحيح علاوة على قيمة بيع الحصص الزهيدة (45. ألف والتي يستحيل عقلاً وواقعاً وعزفاً أن تكون هي القيمة الحقيقة للحصص وهذا ما تبين لاحقاً كل ذلك يعزز القناعة بعدم صحة عقد البيع المبرم بين مورث موكلي والمدعى عليه ثم إن انتقال الملكية شرعاً المعتمد به والمنتج لآثاره الشرعية والنظامية انما

تم بعد اجازة هذا العقد بعد أن صدر تقرير المحاسب طلال ابو غزالة و شركاه المشار إليه آنفاً - المنتدب من المحكمة - و الذي تم التخرج بموجبه في باقي الشركات وهو محل إقرار من جميع المتداعين بما فيهم المدعى عليه وإلا. لما تم التخرج بناءً عليه وفق العقد المرصود من الدائرة التجارية في حينه والمرصود بكامله في صك الحكم و لا ينال من صحة ذلك التقييم ما قد يثار من أنه ربما زادت قيمة الحصص بعد العقد المبرم من المدعى عليه فإن اي زيادة على فرض وجودها فهي زيادة و نماء في ملك المورث هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن العبرة بها وقت التقرير الذي تم فيه تقييم الحصص لأن وقت التقييم كانت الحصص من مال المورث ثم ان الحصص لم تزد قيمتها أثناء وقت العقد المزعوم عن قيمتها اثناء التقييم المعتمد من جميع الاطراف و لم يقدم المدعى عليه اي دليل يخالف ذلك ويستحيل وفق الأسس العلمية المحاسبية أن يكون هناك زيادة هائلة في قيمة الحصص السوقية خلال فترة سنة من 45 ألف ريال إلى قرابة ٠٠٠ مليون ريال وإذا ما تم حصول ذلك فإن هذا الظرف الطارئ الرافع لقيمة الحصص هذا الشكل لابد أن يكون معلوم ومشتهر لدى الجميع ولا. يمكن اخفاؤه ومن السهل إثباته ولو حصل فيد المدعى عليه يد غاصب وهي من ملك المورث. لذلك و بما أن القيمة تم تحديدها من قبل خبير محايد قد وافق جميع الأطراف على صحة تقييمه بناءً على مستندات وقوائم مالية سابقة لتاريخ صدوره فان موكلي يتمسكون بدفعهم ببطلان عقد البيع وإثبات قيمة الحصص السوقية وفق الثابت بموجب تقرير محاسبي معتبر ويؤكدون على طلباتهم السابقة بالحكم: أولاً: الزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي عدنان مبلغ وقدره (117,777,٠05 ريال) وذلك نصيبه من حصة والدته من الشركة وفق التقييم المعتبر ثانياً: أن يدفع لموكلي عاتقة الحرازي مبلغ وقدره (7,9775015 ريال). وعقب وكيل المدعى عليه أنه يطلب مهلة للتعقيب على ما قدمه وكيل المدعين، وأما عن تعقيبهم على ما قدم في الجلسة السابقة فقدمه إلكترونياً في

ملف القضية وقد تضمن ما نصه: "بالإشارة الى المذكرة المقدمة من قبل وكيل المدعي عدنان أحمد زيني ووكيل المدعى عليها عاتقة الحرازي فأنا ردنا بالآتي: 1. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بشأن ما ذكره وكيل المدعي بالفقرة الأولى من تناقض موكلي في الجلسات السابقة يلاحظ لفضيلتكم على عدم اطلاع وكيل المدعي على المذكرات المقدمة سابقة كما سبق ومناقشه ما قدمه وكيل المدعي في الجلسات الماضية لكن نستوضح لوكيل المدعي مره اخره أن القيمة المقيدة في عملية البيع والشراء المشار الها في الدعوى هي قيمة اسمية وليست القيمة الحقيقية للبيع كما أن القيمة الحقيقية للبيع والشراء قد تمت بمقابل مبلغ 00 لكا يلكا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة: 4 الدائرة الاولى زقم القضية: 418141107 رقما لجلسة: "١ انه وقدرة (120,000,000) مائة وعشرون مليون ريال سعودي وذلك بموجب العقد المبرم بين موكلي والمورث رحمه الله (وقد شهد على العقد اثنين من الشهود العدل أيضاً) مرفق نسخة من العقد في الجلسات السابقة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

2 بشأن ما ذكره وكيل المدعي من أنه بعد كل هذه السنوات من الخلاف مع المدعى عليه يزعم بوجود عقد بيع الحصص مبرم مع مورث موكله فسكوته واخفاؤه للعقد دليل على عدم صحته. وهنا نذكر وكيل المدعي بأننا سبق وأن تقدمنا بالعقد محل الخلاف أمما فضيلة القاضي صالح بن محمد الزايدي بالمحكمة العامة بجدة حيث أننا اوضحنا أن البيع أمام كاتب العدل تم بالقيمة الاسمية ولكن القيمة الفعلية هي مبلغ. 120 مليون كما أن المدعي لم. يطعن بعدم صحة العقد في وقتها. 3. كما نوضح لفضيلتكم أن المدعي خلالى نظر الدعوى المقيدة (3216104): وبتاريخ: 22/02/1432هـ والتي يطلب الحجر على والده الشيخ احمد عباس زيني كان كل همهم وتركيزه الطعن في أهلية والده رحمه الله. لابطال بيع الحصص وعندما صدر تقرير الصحة

النفسية وقضاء صاحب الفضيلة القاضي ابراهيم اللحيدان برد دعوى الحجر المقامة من المدعي في هذه الدعوى ضد والده الشيخ أحمد زيني رحمه الله بموجب ضك الحكم رقم (33286392) وتاريخ: 08/06/1433هـ والمتضمن في أسبابه صحة أهلية الشيخ أحمد زيني رحمه الله؛ وأنه يستطيع تدبير أموره بنفسه وقضيت الدائرة الموقرة على ذلك. 4. بشأن ما ذكره وكيل المدعي من عدم علم موكله (المدعي) بتخارج المورث رحمه الله من الشركة محل الدعوى فهذا غير صحيح. نستوضح لفضيلتكم اثناء تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية برقم: 185/17/2 لعام 1432هـ قام المدعي اصالة. وفي حضور وكيله المحامي عزام خوجة بالتوقيع على تعديل عقد التأسيس شركة أحمد زيني التجارية (محل الدعوى) والذي تم توثيقه برقم (130) مجلد (9/ع/2) وتاريخ 10/2/1434هـ والمتضمن أن الشركاء الجدد في شركة أحمد زيني التجارية هم الشريك الأول موكلي (المدعى عليه) السيد/ أسامة أتخمد زيني والشريك الثاني شركة أوزكو المحدودة وهذا يثبت لفضيلتكم أن المدعي يعلم تماما عن صحة البيع الذي تم بين موكلي و المورث رحمه الله وفي ملحق تعديل عقد تأسيس الشركة المشار اليه أعلاه كما قام المدعي بإبراء دمة المدعى عليه (موكلي) ضمن نصوص ملحق تعديل العقد.

5 كما ننوه الدائرة الموقرة خلال الاطلاع على موضوع الدعوى يتبين لفضيلتكم تناقض المدعي في دعواه حيث ذكر في بداية الدعوى أن موكلي قد قام باستغلال الوكالة الممنوحة له من المورث رحمه الله وقام موكلي بنقل الحصص للشركة محل الدعوى الى نفسه وعندما تم الرد على ادعائه, ادعى بوجود غبن في البيع وان موكلي قد قام بشراء حصص المورث رحمه الله بقيمة (450,000 ألف) وتم الرد على ذلك وتقديم البينة وهي عقد بيع الحصص بمبلغ 120 مليون ريال على شراء موكلي لحصص المورث رحمه الله للشركة محل الدعوى. 6. كما نشير الى الدائرة المؤقرة أن وكيل المدعي يسعى بطريقه غير

التوقيع الإسم 8 8 محمد فواز بن منير الثعلي ' محامى التوقيع
الإسم 2 2 سلطان ماجد ناصر القحطاني للحيقة محامى التوقيع
الإسم 2 2 اسامة احمد عباس زيني الصفة مدعى عليه التوقيع
الإسم 2 8 الصفة 2003 التوقي عمر سعود بن سعد المطيري
لتوقيع الإسم 2 2 عمر سعود بن سعد المطيري الصفة كيل
التوقيع لش قوقيع أعضاء الشائرة جا آظآآآ|!|!|!|ط|!|ط|ط|ط|
ط|ط|!|!|!|بيبي عساف بن صالح العواجي رئيس الدائرة
القضائية جع ار

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-110	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 32 يوم 24-11-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
24-11-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
731-727	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1Hlk0JCwwSrxBiXd78oSTPaPJ87i-jghB/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 لكك لتمدعة انعرية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط الال انا
عملجل- 1خ المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ ١ مي ا
الدائرة الاولى ١ رقم القضية: 247814017 رقما للجلسة: ام
سبا نسل لها [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام "على رسول الله أما يعد:

قلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235871511/١١/

وتاريخ 14/١5/١557 هـ للطلطراق القضية ال ل 7؟؟؟ب

[illegible]

الوطنية 200 السعودية وكيل نوح زالى فضيلتكم دعوانا
بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة
العامّة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ:
يقضى بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك
(مرفق صك الحكم) وني فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى
الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة
له من مورث موكلي 00350: يرحمه الله دأكة70: وقام بالتوقيع
عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات
مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث
موكلي دأكة20: يرحمه: الله اكد00: لنفسه حيث وقع عن البائع
وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت
ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث
موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص
مبلغاً وقدرة (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون
وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال
وهي بنسبة (9090) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير
محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان
المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات
التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان
المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 1 / 1438هـ
توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني،
وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك
حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق
صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة
الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية
من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام
المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة
احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة
بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438 يقضي
باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم

(الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال. كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وعن طريق نظام تقاضي. وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي وكالة والمتضمنة ما نصه: (بالإشارة إلى استيضاح الدائرة الموقرة وطلها حيال وجه الاشتدلال من خلال النظر في حكم التخرج المشار إليه في الجلسة السابقة نود أن نوضح دل 0 المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة < * الدائرة الاولى رقم القضية: 41814017 رقما لجلسة: " ١ انه الآتي: أن القيمة الحقيقية لحصص المورث كما أكدنا مراراً وفي دفعات سابقة أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم (4030196102) هي مبلغ (372.426.828 ريال) و قيمة حصص المورث أحمد الزيني والبالغة ٠. 4 : 9 : 9 من حصص الشركة مبلغ و قدره (بمبلغ وقدره ١1 56 ١705.14.١1 ريال) كما هو مدون تفصيلاً بتقرير الخبير المقدم سابقاً ومما تجدر الإشارة إليه أن نقل الحصص وقت العقد المقدم من المدعى عليه إجراء وتصرف غير شرعي و غير نظامي وني حكم العدم تأسيساً على معطيات عدة تؤصل لهذه النتيجة منها الطظعن في صحة عقد البيع وأن توقيع الموكل مزور وغير صحيح علاوة على قيمة بيع الحصص الزهيدة (5.) ألف والتي يستحيل عقلاً وواقعاً وَعَرَفاً أن تكون هي القيمة الحقيقية للحصص وهذا ما تبين لاحقاً كل ذلك يعزز القناعة بعدم صحة عقد البيع المبرم بين مورث موكلي والمدعى عليه ثم إن انتقال الملكية شرعاً المعتقد به والمنتج لآثاره الشرعية والنظامية انما تم بعد اجازة هذا العقد بعد أن صدر تقرير المحاسب طلال ابو غزالة و شركاه المشار إليه آنفاً - المنتدب من المحكمة - و الذي تم التخرج بموجبه في باقي الشركات وهو محل إقرار من جميع المتداعين بما فيهم المدعى

عليه وإلا. لما تم التخرج بناءً عليه وفق العقد المرصود من الدائرة التجارية في حينه والمرصود بكامله في صك الحكم و لا ينال من صحة ذلك التقييم ما قد يثار من أنه ربما زادت قيمة الحصص بعد العقد المبرم من المدعى عليه فإن أي زيادة على فرض وجودها فهي زيادة و نماء في ملك المورث هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن العبرة بها وقت التقرير الذي تم فيه تقييم الحصص لأن وقت التقييم كانت الحصص من مال المورث ثم ان الحصص لم تزد قيمتها أثناء وقت العقد المزعوم عن قيمتها أثناء التقييم المعتمد من جميع الأطراف و لم يقدم المدعى عليه أي دليل يخالف ذلك ويستحيل وفق الأسس العلمية المحاسبية أن يكون هناك زيادة هائلة في قيمة الحصص السوقية خلال فترة سنة من 45 ألف ريال إلى قرابة ٠٠ مليون ريال وإذا ما تم حصول ذلك فإن هذا الظرف الطارئ الرافع لقيمة الحصص بهذا الشكل لابد أن يكون معلوم ومشتهر لدى الجميع ولا. يمكن إخفاؤه ومن السهل إثباته ولو حصل فيد المدعى عليه يد غاصب وهي من ملك المورث. لذلك و بما أن القيمة تم تحديدها من قبل خبير محايد قد وافق جميع الأطراف على صحة تقييمه بناءً على مستندات وقوائم مالية سابقة لتاريخ صدوره فان موكلي يتمسكون بدفعهم ببطلان عقد البيع وإثبات قيمة الحصص السوقية وفق الثابت بموجب تقرير محاسبي معتبر ويؤكدون على طلباتهم السابقة بالحكم: أولاً: الزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي عدنان مبلغ وقدره (؟ 777,41,5 ريال) وذلك نصيبه من حصة والده من الشركة وفق التقييم المعتبر ثانياً: أن يدفع لموكلي عاتقة الحرازي مبلغ وقدره (7,775015 ريال). وعقب وكيل المدعى عليه أنه يطلب مهلة للتعقيب على ما قدمه وكيل المدعين, وأما عن تعقيبه على ما قدم في الجلسة السابقة: فقدمه إلكترونياً في ملف القحية وقد تضمن ما نصه: "بالإشارة الى المذكرة المقدمة من قبل وكيل المدعي عدنان أحمد زيني ووكيل المدعى عليها عاتقة الحرازي فأنتا ردنا بالآتي:

1.

بشأن ما ذكره وكيل المدعي بالفقرة الأولى من تناقض موكلي في الجلسات السابقة يلاحظ لفضيلتكم على عدم اطلاع وكيل المدعي على المذكرات المقدمة سابقة كما سبق ومناقشته ما قدمه وكيل المدعي في الجلسات الماضية لكن نستوضح لوكيل المدعي مره اخره أن القيمة المقيدة في عملية البيع والشراء المشار الها في الدعوى هي قيمة اسمية وليست القيمة الحقيقية للبيع كما أن القيمة الحقيقية للبيع والشراء قد تمت بمقابل مبلغ وقدره (120,000: 000) مائة وعشرون مليون ريال سعودي وذلك بموجب العقد المبرم بين موكلي والمورث رحمه الله (وقد شهد على العقد اثنين من الشهود العدل أيضاً) مرفق نسخة من العقد في الجلسات السابقة.

يس ال لكا يلكا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة ١ 4
الدائرة الاولى رقم القضية: 51814117 رقمالجلسة: " ١ انه 2
بشأن ما ذكره وكيل المدعي من أنه بعد كل هذه السنوات من الخلاف مع المدعى عليه يزعم بوجود عقد بيع الحصص مبرم مع مورث موكله فسكوته واخفاؤه للعقد دليل على عدم صحته. وهنا نذكر وكيل المدعي بأننا سبق وأن تقدمنا بالعقد محل الخلاف أمما فضيلة القاضي صالح بن محمد الزايدي بالمحكمة العامة بجدة حيث أننا اوضحنا أن البيع أمام كاتب العدل تم بالقيمة الاسمية ولكن القيمة الفعلية هي مبلغ 120 مليون كما أن المدعي لم يطعن بعدم صحة العقد في وقتها. 3. كما نوضح لفضيلتكم أن المدعي خلال نظر الدعوى المقيدة (3216104) وبتاريخ: 22/02/1432هـ والتي يطلب الحجر على والده الشيخ احمد عباس زيني كان كل همهم وتركيزه الطعن في أهلية والده رحمه الله. لابطال بيع الحصص وعندما صدر تقرير الصحة النفسية وقضاء صاحب الفضيلة القاضي ابراهيم اللحيدان برد دعوى الحجر المقامة من المدعي في هذه الدعوى ضد والده الشيخ أحمد زيني رحمه الله بموجب صك الحكم رقم (33286392) وبتاريخ: 08/06/1433هـ والمتضمن في أسبابه صحة أهلية الشيخ أحمد زيني رحمه الله. وأنه يستطيع تدبير

أموره بنفسه وقضيت الدائرة الموقرة على ذلك. 4. بشأن ما ذكره وكيل المدعي من عدم "موكله (المدعي) بتخارج المورث رحمه الله من الشركة محل الدعوى فهذا غير صحيح. نستوضح لفضيلتكم اثناء تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية برقم: 185/17/2 لعام 1432هـ قام المدعي اصالة. وفي حضور وكيله المحامي عزام خوجة بالتوقيع على تعديل عقد التأسيس شركة أحمد زيني التجارية (محل الدعوى) و الذي تم توثيقه برقم (130) مجلد (2/ع/9) وتاريخ 10/2/1434هـ والمتضمن أن الشركاء الجدد في شركة أحمد زيني التجارية هم الشريك الأول موكلي (المدعى عليه) السيد/ أسامة أحمد زيني والشريك الثاني شركة أوزكو المحدودة وهذا يثبت لفضيلتكم أن المدعي يعلم تماما عن صحة البيع الذي تم بين موكلي و المورث رحمه الله وفي ملحق تعديل عقد تأسيس الشركة المشار اليه أعلاه كما قام المدعي بإبراء ذمة المدعى عليه (موكلي) ضمن نصوص ملحق تعديل العقد.

5 كما ننوه الدائرة الموقرة خلال الاطلاع على موضوع الدّعى يتبين لفضيلتكم تناقض المدعي في دعواه حيث ذكر في بداية الدعوى أن موكلي قد قام باستغلال الوكالة الممنوحة له من المورث رحمه الله وقام موكلي بنقل الحصص للشركة محل الدعوى الى نفسه وعندما تم الرد على ادعائه, ادعى بوجود غبن في البيع وان موكلي قد قام بشراء حصص المورث رحمه الله بقيمة (450,000 ألف) وتم الرد على ذلك وتقديم البينة وه عقد بيع الحصص بمبلغ 120 مليون ريال على شراء موكلي لحصص المورث رحمه الله للشركة محل الدعوى. 6: كما نشير الى الدائرة الموقرة أن وكيل المدعي يسعى بطريقه غير مباشرة العدول عن طلبه بالطعن بالتزوير ولفت انتباه فضيلتكم الى تقرير ابو غزالة, كما لا يفوتنا أن ننوه فضيلتكم ان عقد المبرم بين موكلي والمورث رحمه الله قد قدم أمام فضيلة القاضي صالح: بن محمد الزايدي منذ عشر سنوات تقريبا وكان وقتها المورث الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله على قيد الحياة ولو

افتراضنا عدم صحته لكان المورث رحمه قام بالطعن على عدم صحة العقد بنفسه. الطلبات: 1. أصلي: رد دعوى المدعي للأسباب الموضحة أعلاه وفي الجلسات السابقة. 2.

احتياطي: مخاطب الأدلة الجنائية للتحقق من صحة العقد مَحَل طعن المدعي". وعن نسخة التقرير المقدم من قبل موكله في القضية السابقة فلم يزل في طور البحث عنه. واستمهل وكيل المدعين للتعقيب على ما قدم.

وأفهمت الدائرة الطرفين أن على وكيل المدعين تقديم تعقيبهِ أولاً خلال 3 أيام مرفقاً فيه المستندات المؤيدة مع ترتيبها وفهرستها وجعلها في ملف واحد. وعلى ألا يتجاوز حجم الملف المرفق (10 ميجا بايت) وأن يكون بصيغة (PDF). ثم يودع عن طريق ناجز - ما لم يتعذر ذلك - مع بعث نسخة منه إلى بريد الدائرة الإلكتروني (-/010/1 © الك المملكة العربية السعودية عربما 23 وبلاة لعنك وزارة العدل 002 1 0 ام 3م 000 اس...اد اط احكمة التجاوية بجدة قم الصن سلاهن ا ! التجارية بجدة 0 يت قم الجلسة: 7١ . الاولى رقم القضية: 1 7: الدائرة 82 -150) وودياً إلى الطرف الآخر ثم على المدعى عليه التعقيب م الآلية.

ل أطراق القضية الإسم الصفة المدعي التوقيع عدنان احمد عباس زيني الإسم الصفة محامى التوقيع طارق خلف بن رايح الحارثى الإسم الصفة محامى التوقيع شايع عبد الله سالم بن هلابي الإسم الصضة محامى التوقيع محمد فواز بن منير الثعلي الإسم الصفة محامى التوقيع سلطان ماجد ناصر القحطاني الإسم الصفة مدعى عليه التوقيع اسامة احمد عباس زيني التوة الإسم الصفة 2003 التوقيع عمر سعود بن سعد المطيري التوة الإسم الصفة وكيل لتوقيع عمر سعود بن سعد المطيري توقيع أعضاء الدائرة 1 عساة - العواجي رئيس الدائرة القضائية 1 ف بن 3

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-111	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 33 يوم 02-12-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
02-12-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
733-732	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1srqcT2bRVQvsNLwCwQNF-dzvvgw4062Xw/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أسامة بن أحمد بن عباس زيني ضبط - المحكمة التجارية بجدة -
الدائرة - رقم القضية 42824717 - رقم الجلسة 32 - عدد
الصفحات 4 أطراف القضية: المدعي عدنان أحمد عباس زيني
(هوية 1017092733). المدعى عليه أسامة أحمد عباس زيني
(هوية 1008017301). المطعني/2003 عمر سعود سعد
المطيري ووكيله. محامون: طارق خلف الحارثي، سليمان محمد
سليمان السديري، سلطان ماجد ناصر القحطاني، عبدالله سالم

بلالي شائع، محمد فواز الثعلبي، عزام فيصل ابراهيم خوج، صالح طالب اليامي، علي بن مشرف، رفيف راشد جزاء الثقافي.

الدعوى: ملخص الدعوى المعتاد - بيع حصص شركة احمد زيني التجارية (سجل 4030196102) بقيمة 450.000 ريال، انتقال 90% بقيمة مقدّرة 368.757.931 ريال.

المرافعة: عقدت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي ونظام تقاضي. أشارت الدائرة إلى تقديم وكيل المدعين مذكرته المثبتة بياناتهم بالمحضر، وحضور الأطراف. المذكرة المقدمة من المدعى عليه يحاول فيها أن ينصل من المذكرة المقدمة قبل الجلسة. وكيل المدعين يؤكد عدم صحة العقد المقدم من المدعى عليه (بإقرار المحاسب طلال أبو غزالة أن تقريره يخص الشركة وقيمة الحصص). القيمة المقيّدة قيمة اسمية. التخرج يخص حصص شركة احمد زيني واولاده ولا يخص حصص الشركة محل النزاع. عند اختلاف الثمن فالقول قول البائع (حديث ابن مسعود). المدعى عليه قام بتصفية الشركة فإنه يضمن القيمة. الطلبات: أولاً: الزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي عدنان مبلغ (97,762,042 ريال) ببطلان عقد البيع وإثبات القيمة السوقية. ثانياً: أن يدفع لموكلي عاتقة الحرازي مبلغ (27,932,012 ريال) عن نصيبه من حصة والده وفق التقييم المعتبر. وعقّب وكيل المدعى عليه بأن ذلك كله تم الرد عليه سلفاً.

قرارات الجلسة: رفع الجلسة للمداولة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني (هوية 1008017301) بأن يدفع لورثة أحمد بن عباس بن زيز (هوية 1007056839) بموجب صك حصر الورثة رقم 38391575 وتاريخ 12/5/1438 مبلغاً قدره (331.882.138) ثلاثمئة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمئة واثنتان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ريالاً؛ وفق ما تضمنته الأسباب.

التواقيع: المدعي عدنان احمد عباس زيني / محامي طارق خلف الحارثي / محامي سليمان محمد سليمان السديري / محامي

محمد فواز الثعلبي / محامي سلطان ماجد ناصر القحطاني /
مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني / المطعي 2003 عمر
سعود سعد المطيري / وكيل عمر سعود سعد المطيري / رئيس
الدائرة القضائية عساف بن صالح العوا.

[ملاحظة: عنوان الملف: ضبط جلسة رقم 33 يوم 12-02-

1444 (المحضر الداخلي يشير للجلسة 32 ويتضمن نص الحكم

الابتدائي). نص مستخرج من PDF عربي معكوس الاتجاه.

القضية 42824717. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة

داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-112	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 34 يوم 12-02-1445 هـ للقضية رقم 42824717 . pdf	عنوان الوثيقة
12-02-1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّرت)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
11	عدد الصفحات (تقديري)
744-734	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1lq2xwSJCQmjurUapra0eCv1l7RNBHMXr/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 اك اتطلعة العربية السعودية هما وزارة اتعدل ضبط إل ا ألا
حم ممم هك المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة ١١ + ا قر
دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 2474740107
رقم الجلسة: 1 ١ إلا [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
الحمد لله والصلاة والسلام "على رسول الله أما يعد:

فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم
4781761117 وتاريخ 70/١7/١551 هـ ل أطراق القضية ل
بلبءبييب؟ ب ب ب ب الهوية الوطنية ل ل سعودي حاضر
تركي بن راجح بن سعد المطيري الهوية الوطنية له ١114 . وكيل
عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية شف 06ل سعودي
المدعي عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية لز
سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية ال
...١ سعودي مدعى عليه سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية
الوطنية اليوم لالس 1 سعودي محامى طارق خلف بن رابع
الحارثى الهوية الوطنية 0 سعودي محامى سليمان محمد
سليمان السديري البوية الوطنية ١.7 سعودي محامى عمر سعود
بن سعد المطيري الهوية الوطنية ل سعودي 2003 عزام فيصل
ابراهيم خوج الهوية الوطنية ل سعودي محامى محمد فواز بن
منير الثعلي الهوية الوطنية لا. 6و سعودي محامى شايع
عبدالله سالم بن هلابي الهوية الوطنية حك لتقل سعودي محامى
عمر سعود بن سعد المطيري البوية الوطنية ١07١ سعودي
وكيل علي طالب صالح اليامي الهوية الوطنية ل سعودي محامى
علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الهوية الوطنية ل سعودي
محامى رفيف راشد جزاء الثقفي الهوية الوطنية مل سعودي
وكيل للش قحت الجاسة يحض ورة ال ا ا ا ا ط!|!|!|!|ط!
طجطجطجطج|ط|ط|بسح|!|بيسي علي طالب صالح اليامي
الهوية الوطنية ل السعودية محامى سليمان محمد سليمان
السديري الهوبة الوطنية انا السعودية محامى محمد فواز بن
منير الثعلي الهوية الوطنية ال السعودية محامى يس ال دائرة
الاستئناف الثانية رقم القضية: 14174151١7 رقما للجلسة: ١
نوج زالى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ
صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449
وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث
لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك
والريبة وثناء نظردعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى

عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي اكله0: يرحمه الله داكه00: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي اكله20: يرحمه الله اكله00: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من: رأس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 1438 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني، وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا أن الحصص هي نسبتها 9090 من رأس المال» كما نبلاغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى

لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه (أسامة أحمد عباس زيني) والمتضمن نصها: (أسباب الاعتراض أولاء الدفع بقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية: حيث أن الحكم تم استلامه بتاريخ 1/1/1445هـ. ومن ثم فيتعين قبوله شكلاً. ثانياً: من حيث الموضوع: لما كان الحكم قد ران عليه صدوره من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى ومخالفة النظام. الأمر الذي ينأى بالحكم عن مطابقة وتحقيق العدالة المنشودة مما حدا بالمستأنف للطعن عليه بسبيل الاستئناف للأسباب الآتية: أولاً: عدم جواز الطعن بوجود الغبن تقدم المدعي بدعواه ويدعي بأن المورث قد غبن في التخارج ببيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية لموكلي أسامة أحمد عباس زيني ونفد فضيلتكم أن المورث رحمه الله قد كان رجل أعمال (تاجر) كما أن الحكم الشرعي جرى على أن "صاحب الحرفة" لا يغبن و هو ما استقر عليه عمل قضاء المملكة أيضاً بما لا يتصور في حقه غرر أو عدم علم بالإضافة إلى نص المبدأ القضائي رقم (4) (العبرة بالواقع و ذات الأمر لا ليسم ال ارلا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة ١ " ١ دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 2574051١١ رقم الجلسة: ١ ---5 بما في ظن المكلف) (ه ق ع 324 18/11/1393) كما نص المبدأ الشرعي أن (من سعى لنقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه) و التقرير (1073/1) من تقارير محكمة التمييز على أن (الدليل مقدم على التعليل) فإن الدليل مقدم على التعليل والأدلة الثابتة لدينا من الأوراق والواقع وإفادة الحكم ذاته أن التصرف هو تخارج بين تاجرين، وقد تم وأنجز ونفذ واقعا بيهما وأن المدعي ليس طرفا فيه ولا. يقبل أن يدعي أي حق لأن أساس المطالبة -الغبن- غير جائز نظره أو التعقيب عليه لأن المتخارج تاجرء. كما أن التصرف تم في وقت كان المورث فيه خاليا من كافة العوارض بما يجعل ما ثبت في الحكم من بحث وقائع متفرقة ليس لها أي سند من الشرع أو النظام مخالفاً لأصول النظر ومجرد تعليل غير جائز لوجود الدليل من قبله. ثانياً: فساد الاستدلال 1- استدلال الحكم

على أحقية المدعي فيما يطالب به من فرق القيمة تأسيسا على تقييم مكتب طلال أبو غزاله أمر غير جائز شرعا وذلك بسبب عدم إمكانية تحقق الغهن في التاجر. كما أن فيه فساد الاستدلال لأن الخصوم ذاتهم لم يأخذوا بالتقييم إنما قاموا بإنهاء الدتغوى المنظورة في المحكمة الإدارية صلحا والصلح هو التصرف الواقعي البات بين الطرفين بينما التقرير فهو لم يكتمل" والمستند الموجود باسم تقرير هو في الحقيقة مسودة تقرير بما يجعل حكم التخارج صلحا وليس بناء على التقييم المذكور. 2- كما يجب أن نشير الى فضيلتكم بفساد الاستدلال أيضا في استناد الدائرة الموقرة في أسبابها ما نصه (أنه من غير المتصور حصول نماء كبير مؤثر في تلك القيمة خلال سنة واحدة) و على أن (التقييم هو الأقرب زمنا) وهو استدلال فاسن محل نظر لأنه أغفل عدة أمور أهمها: أولا: أنه مسودة تقييمء ثانيا: أنه لم يلتفت لدخول شريك جديد شركة أوزكو المحدودة كمساهم بما لها من (موجوداتها و... إلخ) و الذي أدى حتما إلى رفع القيمة بشكل ما وهذا لا يخفى على علم فضيلتكم دخول شركة شريكة في شركة على الأغلب يدعمها و يرفع قيمتها سوقيا بعد أن تغيرت الشركة تماما و مضى على ممارستها لنشاطها أكثر من سينة تم تقييمها بتاريخ: 25/07/1432هـ بينما تاريخ انقضاء الشركة في حق المورث بالتخارج 20/09/1431هـ ويؤكد من ذلك أيضا أن الصك ذاته في الأسباب نص على أن الشركة انقضت و هو ما يؤكد التناقض في الحكم أيضا و كذلك'فساد الاستدلال قد لحق الحكم حين أفاد في تسبباته أن عقد البيع المؤرخ 20/09/1431هـ (قد تناول وقائع قانونية و تواريخ سابقة أساسا على تأسيس الشركة محل الدعوى بسنوات طوال) و علل طرحه بعدم جواز الأخذ بهذه الوقائع في عناصر العقد و استدل بذلك على غندم معقولية العقد توطأ لعدم الأخذ به و إطراحه. ثالثا: القصور في التسييب 1 - بشأن ما ذكرته الدائرة الموقرة في حكمها من التأخر في تقديم العقد المبرم بين المورث وموكلي على بيع الحصص في شركة أحمد

زيني التجارية نفيد فضيلتكم أن المدعي في بداية دعواه أسسها على أن موكلي قد تصرف بالوكالة الممنوحة له من المورث وقد قام بالتنازل عن حصص المورث مستغل الوكالة وبعد الرد عليه تطرق الى أن المورث قد غبن في التنازل ببيع حصصه لموكلي وبناء على ادعائهم تم الرد غلهم وإرفاق العقد المبرم محل الدعوى. 2- بالاطلاع على

أسباب الحكم المعترض عليه فنجد أن صاحب الفضيلة قد بني حكمه على افتراضات و تفسير للوقائع وعلى

قناعات و على علمه الشخصي دون أي مستند نظامي كما أنه قد فسر لبعض الوقائع تفسيراً غير صحيح ومثال على ذلك نصه (ذكر في أسبابه أنه لا. يوجد قيمة حقيقية أساساً كان قد تم بشأنها اتفاق بين مورث المدعين و المدعى عليهم) وبالاطلاع على ضبوط الجلسات يتبين أن الدائرة الموقرة لم تناقش العقد المبرم بين مورث المدعي وموكلي والمقدم من قبل موكلي بل أنه أسس حكمه عليه ولم يطلب من موكلي اثبات سداد قيمة الحصص محل العقد: رغم أن موكلي قد قام بالالتزام المترتب عليه من سداد قيمة الحصص المتنازل عنها ولم سس ال ارلا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة ١ 4 دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 454141١١ رقمالجلسة: ١ اك تقم كذلك باستدعاء شهود العقد لسماع ما لديهم من أقوال. كما يتضح لفضيلتكم أن الدائرة الموقرة قد استندت في أسباب حكمها على علمها الشخصي وهذا مخالف لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام الاثبات والتي نصت على (لايجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي). 3- كما نشير لفضيلتكم أن الدائرة ذكرت في أسبابها عدة مرات تناقض موكلي بشأن قيمة الحصص محل الدعوى وهذا غيز صحيح.

حيث أن المدعي قد ذكر في دعواه أن القيمة محل تخارج المورث من شركة أحمد زيني التجارية هي (450:000) أربعمئة وخمسون ألف ريال سعودي وتم الرد عليه أن القيمة

الحقيقة هي (120,000,00) مائة وعشرون مليون ريال سعودي وأن القيمة المسجلة لدى كتابة العدل فرع وزارة التجارة هي مجرد قيمة اسمية وهذا ما جرت عليه العادة والعرف لدى أسرة المدعي والمدعى عليه وتم اثبات ذلك إلا أن الدائرة الموقرة تصر على أن موكلي متناقض. رابعاً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعاً بنظر الدعوى 1- لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى باعتبارها من النظام العام وفقاً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتهاء أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر. يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). 2- وبإنزال تلك المادة على وقائع الدعوى الراهنة فإن البين من الحكم محل الاعتراض ولائحة الدعوى نجد أن دعوى المستأنف ضده تدور حول ما أورده نصاً في لائحة دعواه (مطالبته للمستأنف بنصيبه من بيع نسبة 0 من حصص ملكية مورثهما (أحمد عباس زيني) بشركة أحمد زيني التجارية) مما مفاده أن تلك الدعوى تدور رحاها حول نزاع بشأن تركة: مما تخرج معه تلك الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية وفقاً للإختصاصات المنوطة بها المحكمة وفق المادة (19) من نظام المحاكم التجارية وتنحسر معه اختصاص تلك المحكمة عن نظر هذه الدعوى مما يتعين معه الحكم بغدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعوى. خامساً: - مع التمسك بعدم اختصاص المحكمة نوعاً بنظر الدعوى- التأكيد. على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيا بأحكام بآة حائزة لحجية الشيء المقضي به 1- لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم جواز نظر

الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى باعتبارها من النظام العام وفقاً

لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقائها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فهاء يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). 2- وبما أن المستأنف ضده رفع وأقام دعواه بغية المطالبة بقيمة حصص مورثه المبيعة في شركة أحمد زيني التجارية والتي اشتراها المستأنف بموجب عقد المبيعة المبرم بتاريخ 20/9/1431هـ بين المستأنف ومورث المدعي. وحيث أن المستأنف قد دفع منذ بداية الدعوى بدفع جوهرى مفاده عدم جواز نظر تلك الدعوى لسبق الفصل فهاء بموجب أحكام قضائية باتة مكتسبة لحجية الشيء المقضي به وبيان ذلك فيمّاءيلي: أ- المستأنف ضده سبق وأن أقام ذات موضوع الدعوى لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة والمقيدة بالمحكمة برقم (3218883) وتاريخ 2هـ. لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج وكذلك الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ بذات المحكمة ولدى القاضي صالح بن محمد الزايدي وطلب فهما إبطال البيع الذي تم بيهن المستأنف ومورهما - والذي تضمن استلام مورث المدعي لقيمة الحصص المبيعة وقد أثبتت المحكمة عقد البيع - المراد يس ال ارلا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة بلا ه دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 2574051١١ رقما لجلسة: ١ --- 5 إبطاله - وأثبتت الدائرتان صحة البيع المبرم بين المستأنف ومورث المدعي وما تضمنه من بنود وصحة آثارهما القانونية بحق المتعاقدين وقضت برد الدعوى (مرفق صورة الحكمين - مستند رقم 1) وقد اكتسبت تلك الأحكام الصفة الباتة وحازت حجية الشيء المقضي به. ب- كذلك صدر الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 2/12/1432هـ والذي أثبت تصالح المستأنف والمستأنف ضده بشأن كل ما يتعلق بالشركة - محل الدعوى (شركة احمد زيني التجارية) - والتزام المستأنف «ضضده بالبند (4/1) من الحكم

على أن (يقر الطرف الثاني - المستأنف ضده - بأنه ليس له أي حق في مطالبة الطرف الأول - المستأنف- سواء بصفته شريك أو مدير للشركات محل الدعوى - ومنها شركة أحمد زيني التجارية- والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سبها ويعتبر التخارج بالصلح إبراءً ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سبها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ما عدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة) (مرفق الحكم - مستند رقم 2) وما كان مفاد هذا الحكم انه قد قطع أي نزاع مستقبلي بين المستأنف والمستأنف ضده يتعلق بتلك الشركة (شركة أحمد زيني التجارية) وأن المستأنف ضده قد أبرأ ذمة المستأنف من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة أو حصصها ومن ثم إسقاط حقه في أي مطالبة - بما فيها تلك المطالبة الراهنة- وقد حاز هذا الحكم الصفة الباتة أيضاً: ج- كما ان المستأنف ضده بنفسه إنفاذاً لحكم التخارج قام بالتوقيع أمام كاتب العدل وتخارجه .من شركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم (4030169102) والذي تم توثيقه بالرقم (130) صحيفة 2 مجلد (20ع19) بتاريخ 1434102110 (وكان توقيع المستأنف بنفسه وتخارجه من الشركة تالياً لتوقيع وتخارج والده المرحوم أحمد عباس زيتي بحوالي ثلاث سنوات تقريباً. مما يعد تصديقاً للتخارج السابق لوالده المرحوم. من نفس شركة أحمد زيني التجارية) والذي ورد في تمهيده (... وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف (المشتري...) (مرفق رقم 3) د- ولما كانت تلك الأحكام السالفة البيان حائزة لحجية الشيء المقضي به ء وحيث نصت المادة (86) من نظام الإثبات على أنه (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةً فيما فصلت فيه من الحقوق. ولا. يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا. تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم. وتعلق

بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة ببذه الحجة من تلقاء نفسها) , ولما كان من المقرر قضاءً (أنه لا يجوز النظر قضاءً في موضوع صدر فيه حكم نهائي من جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا. بعد نقضه أو صدور ما يوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً فضلاً عن إقامة دعاوى جديدة فيها وإنما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض غير العادي بالتماس إعادة النظر في تلك الأحكام متى توفرت أسباب تقديم الالتماس,ء لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة. ولما كان وكيل المدعية لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشأن وقد صدر في موضوع الدعوى الحكم المذكور أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فهاء إذ صدر الحكم نهائي واجب النفاذ (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية في القضية رقم 058 لعام 547١هـ- المصدق من دائرة الاستئناف الأولى في القضية رقم 517 لعام 541 هـ) وني ضوء هذا المبدأ القضائي فإنه كان يتعين على الدائرة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فهاء بموجب أحكام قضائية بآة إلا ان الدائرة غضت الطرف عن ذلك , مما يصبح معه الحكم | لس ليت سد ١ 0 معيباً مما يتعين معه نقضه وإلغاءه. سادساً: مخالفة الحكم للنظام بإغفال الدائرة حجة عقد البيع في مواجهة المستأنف ضده 1- لما كانت المادة (29/1) من نظام الإثبات قد جعلت للمحرر العادي حجته في مواجهة من قدم ضده ونصت على أنه (يعد المحرّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. أو ينكر ذلك خلّده أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ونصت الفقرة (2) من ذات المادة على انه (من: احتج عليه بمحرّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا. يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته). 2- ولما كان مفاد تلك المواد النظامية ان المحرر العادي يكتسب الحجية في مواجهة المقدم ضده باستثناء حال إنكار الخط او

الإمضاء أو الختم أو البصمة على أنه يسقط الحق في هذا الإنكار حال الخوض في الموضوع ومن ثم يبقى الأصل وهي الحجة في مواجهة من قدم ضده، وتأنزال تلك المواد على وقائع الجلسات فإن الثابت من الحكم أن المستأنف تقدم بصورة عقد البيع بينه وبين مورث المدعي والذي بموجبه تم شراء 9090 من حصصه بشركة أحمد زيني التجارية. وقد عقب وكيل المستأنف ضده على العقد بعدم تقديمه ووجود دعاوى قائمة بين المتداعين بشأنه وخاض في الموضوع على نحو يسقط حق المستأنف ضده - المقدم في مواجهته العقد - في الطعن في الجوانب الشكلية للعقد من إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة ومن ثم بقاء حجة المحرر العادي وسريانه في مواجهة المستأنف ضده ٤ وعلى الرغم مما تقدم إلا أن الدائرة أغفلت تلك الحجة القاطعة وأعرضت ونأت بجانبها عنها واستجابت للدفع بالتزوير رغم سقوط الحق فيها. وسلكت سبيل إحالتها للأدلة الجنائية رغم حجيتها مما يعيب الحكم بمخالفة النظام ويجعله حرياً بالنقض والإلغاء. سابعاً: - مع التمسك بسقوط الحق في الدفع بالتزوير على عقد البيع - مخالفة الحكم للنظام بعدم اتخاذ الإجراءات النظامية للتحقيق في صحة عقد البيع كونه منتجاً جوهرياً في الدعوى ومخالفة المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا 1- فمن حيث أن الثابت من الحكم أن المستأنف هبده طعن في عقد البيع المبرم بين المستأنف ومورثهما بالتزوير وقد سلكت الدائرة إجراءات إحالة العقد للأدلة الجنائية حيث: أ- طلبت الدائرة من المدعى عليه إحضار أصل العقد ونسخ متعددة من توابع مورث المتداعين من واقع التعاملات الرسمية البنكية تمهيداً لإحالة العقد للأدلة الجنائية. ب- جلسة 2/4/1444هـ قامت الدائرة بالكتابة للبنك المركزي وفي جلسة 4هـ تم إرسال المستندات من البنك المركزي وقامت الدائرة بإحالة الأوراق للشرطة رفقة المستندات وطرشفة ثنائجة لءلأل رلءم ءءافل ءرئاءل ءرول 10/11/1444هـ سلءللو -ء. لزلرملل كنبلا نم ءءراولا مءافظة ءءة رقم (1/4403035471) وءارلء

22/10/1444هـ بضرورة بعث أصل الورقة محل الطعن وعزلها وتحريزها بداخل ظرف مستقل". 1- وحيث نصت المادة (40) من نظام الإثبات: (إذا أنتكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته. أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به. وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرر. وكان المحرر منتجاً في النزاع. وم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة. أو بسماع الشهود أو بكلهما. وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام , ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرر). 2- وحيث أن مفاد تلك المادة أنه إذا اتخذ الخصم إجراءات الطعن بالتزوير وحدد مواطن التزوير وأعلن شواهد طرحت الطعن على المحكمة وتعين عليها ان تفصل فيه وهي غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها ولم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة يس ال ارا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة با دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 2574051١١ رقمالجلسة: ١ ---5 المحرر او تزويره وحينئذ تتولى تحقيق الادعاء بالتزوير ويجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية ومنها القرائن القضائية حيث يجوز للمحكمة إثبات صحة العقد من عدمه حال وجود اعتبارات تسبغ لها ذلك ولا يُعاب في ذلك على تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول لنتيجة منتجة في الدعوى.

3- وعلى الرغم من التأثير الجوهرى للمحرر في الدعوى إلا-ان الدائرة اكتفت باستقبال خطاب إدارة الأدلة الجنائية بطلب العقد الأصلي ولم تجر الإجراءات النظامية اللازمة والكفيلة للبت في هذا المحرر المنتج في الدعوى ولم تقم بما اجازة لها النظام في هذا الشأن من حق التحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود فالدائرة

كانت متوافرة لديها العديد من القرائن المثبتة لصحة العقد وكان لديها استخلاص صحة الورقة من عدمه من واقع ظروف الدعوى ومنها: أ- توثيق توقيع مورث المتداعين على قرار الشركاء المؤرخ في 20/9/1431هـ والذي تضمن إقراراً واضحاً وصريحاً أن (السيد أحمد عباس زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة وعددها 0 حصة إلى السيد أسامة أحمد عباس زيني الذي قبل هذا التنازل. واستوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري...) وقد تم توثيق التوقيعات عن طريق كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (275) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ وهو محرر رسمي يندرج تحت الأدلة الدامغة وأقوى: من القرينة وهو يكفي لإثبات صحة البيع وإثبات استلام مورث المدعي لكامل قيمة الختصاص المتنازل عليها. ب- كما ان ما يثبت صحة عقد البيع - المزعوم تزويره - هو الدعوى الراهنة التي أقامها المستأنف ضده حيث أنها تثبت صحة قرار الشركاء وعقد البيع وما تضمنه من استلام مورثه للمبلغ. ت- كذلك فإن مستندات التعاملات البنكية المرسلة من البنك المركزي تتضمن توقيعات مورث المتداعين على نحو يجيز لها ويسهل لها المضاهاة. ولما كان من المقرر في قضاء المحكمة العليا مبدأ قضائياً أن (الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى ني الدعوى. والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى. ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار). (قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 4228122 وتاريخ: 1/12/1442هـ) وحيث أن الدائرة قد غضت الطرف عن هذا الإجراء المنتج والجوهري في الدعوى مما تكون قد خالفت المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا وبما ان المادة (41) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام قد اعتبرت مخالفة أحد المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة

العليا يندرج تحت مخالفة النظام ونصت على أنه (إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عُدَّ اعتراضًا لمخالفة النظام)، مما يعيب الحكم بمخالفة النظام ويجعله حرياً بالنقض ويتعين إلغاؤه. ثامناً: الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم.1- لما كان من المقرر قضضاً ان (العبرة بالطلبات الختامية المقدمة من المدعي) (الحكم الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالقضية رقم 51/١91797 لعام 5454هـ الحكم الصادر بالقضية رقم 2517/95.57657 لعام 555١هـ الخحكم الصادر بالقضية رقم 521.5057910 لعام 545 ١هـ الحكم الصادر بالقضية رقم 551.59175709 لعام 555١هـ). 2- ولما كان البين من الحكم - محل الاعتراض - أن المدعي قد حصر طلباته الختامية في (الصفحة 3) بما دونته الدائرة نصاً (انتبى المدعي إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لعدنان مبلغ وقدره (97.762.042 ريال). ولعاقبه الحرازي مبلغ (27.932.012 ريال). إلا ان الدائرة قضت بأكثر مما يطلبه الخصوم وقضت بإلزام المستأنف بان يدفع لورثة يس ال ارلا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة 2 / دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 2574051١1 رقما للجلسة: ١ ---5 أحمد عباس زيني مبلغاً وقدره (331.882.138 مليون ريال) وهو مبلغ يزيد عن الطلبات الختامية المقدمة من المستأنف ضده ٤ مما يعيب الحكم بالقصور ويجعله حرياً بالإلغاء. تاسعاً: إغفال الدائرة للمحرر الرسمي قرار الشركاء المكتمل لأركانه النظامية والمثبت لتنازل مورث المدعين وحجيته 1- حيث أن الثابت من الحكم ومذكرات المستأنف الجوابية أنه ومنذ بداية الدعوى وتمسك المستأنف بقرار الشركاء الموقع من المستأنف ومورث المتداعين ب بكامل قواه العقلية- والذي تضمن نصاً (السيد أحمد عباس زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة وعددها 450 حصة إلى السيد أسامة احمد عباس زيني الذي قبل هذا التنازل. وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف

المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري...) (مرفق قرار الشركاء - مستند رقم....) والمدقق من قبل وزارة التجارة والمثبت أمام كتابة العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (275) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ. حيث أن المادة (25) من نظام الإثبات قد عرفت المحرر الرسمي أنه (المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن. طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه) الأمر الذي يكسبه صفة المحرر الرسمي.

2- كما نصت المادة (26) من ذات النظام على أن (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.

ويكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك) ومن ثم فإنه يضى حجة على الكافة ولا يجوز تجاهله وإغفاله على النحو الذي سلكته الدائرة وتكون الدائرة بذلك قد خالفت ما استقر عليه قضاء الاستئناف الذي أرمى مبدأ (وحيث إن هذا المستند هو مستند رسمي وهو حجة.

بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات ونصها: "المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته. أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً". وحيث لم يدع المدعى عليه تزويره، الأمر الذي لا تجد معه الدائرة مناصاً من تأييد حكم محكمة أول درجة) (الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالقضية رقم 4417٠١9554 لعام 5517هـ - المصدق من دائرة الاستئناف الثانية بالقضية رقم...5517 لعام 545١هـ) 3- إضافة لما تقدم فإن من المقرر قضاءً أنه

يشترط لتمام البيع للحصص بين الشركاء وصحته توافر أركانه من (الإيجاب والقبول) من أطراف العقد وهو ما استقر عليه قضاء المملكة (أن العقد الذي استند عليه وكيل المدعي والمؤرخ في 7/7017/مء تبين أن الموقع عليه شخص واحد لتطابق التوقيع وإنكار المدعى عليهم التوقيع عليه. وحيث نصّت المادة (ثامناً) من عقد التأسيس على أن الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك لورثتهم، ولكن من المقرر شرعاً أن ذلك لا ينفذ إلا بعد تحقق الإيجاب والقبول من أطراف العقد وهو ما لم يتحقق في ماثل

الدعوى بعد إنكار المدعى عليهم ذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى) (الحكم الصادر من الدائرة

التجارية الثانية بالقضية رقم 0.79 لعام ١٤٤١هـ المصدق من الدائرة التجارية الأولى بالقضية رقم ٥9٠ لعام ١٤٥١هـ). ولما كان الثابت من وقائع الدعوى أن طرفي البيع قد وافقا وارتضيا على البيع وتوافر الإيجاب والقبول بشأنه. وحيث لم يبدى المدعى عليه أي اعتراض على البيع وكذلك لم يثار أي نزاع بين مورث المتداعين والمستأنف بشأن عدم استلام قيمة تلك الحصص الأمر الذي يثبت معه صحة البيع وسريان آثاره النظامية المترتبة عليه وعدم جواز المطالبة بذات المبلغ لكون إعادة دفعه يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل ميسر ال | لس يلت سد ١ 0 بالمخالفة لقوله تعالى (ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). عاشرًا: إغفال الدائرة تصفية شركة أحمد زيني التجارية وعدم جواز المطالبة بالحصص المتعلقة بها تجاهل حكم محكمة أول درجة. أن شركة أحمد زيني التجارية قد تم تصفيتها حسب النظام وتم شطب السجل التجاري لها منذ 1437هـ وكان يجب عليها رد [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الدعوى وعدم قبول اقامة الدعوى على شركة منهيّة ولاوجود لها حسب النظام. حيث أنه بعد تخارج كل من

الشيخ أحمد زيني رحمه الله في لعام 1431 هـ مورث المستأنف والمستأنف ضده. وكذا تخرج المستأنف ضده في العام 1434 هـ من نفس الشركة. شركة احمد زيني التجارية (الشركة محل الدعوى) فقد قام الشركاء الجدد بشركة أحمد زيني التجارية بتصفية شركة أحمد زيني التجارية. وكذا شطب السجل التجاري بتاريخ 7 هـ وإامرفق رقم 7 ورقم 8). الحادي عشر: تجاهل الدائرة للدفع الجوهري المبدئ من المستأنف بدفع مبلغ الحصص وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإثبات ذلك رغم تأثيره الجوهري في وجه الرأي في الدعوى ومخالفة الحكم للشريعة لكونه سيجرب عليه دفع المبلغ مرتين مما يعد من قبل اكل أموال الناس بالباطل فمن حيث أن الثابت من الحكم محل الاعتراض (بداية الصفحة 3) أن المدعى عليه أصالة أجاب على استيضاح الدائرة بجلسة 9/11/1443 هـ عن واقعة قيامه بشراء حصة والده لنفسه في شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ (450.000 ريال) فقط في حين أن قيمتها وفقاً لدعوى المدعي أكثر من ذلك فأجاب المدعى عليه (أنه اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده حصة فيها في المملكة. وذلك. مقنابل مبلغ (120.000.000 ريال) مائة وعشرون مليون ريال تم سدادها من خلال سداد ديون والده للبنوك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون وقد استوفت البنوك حقوقها بمجرد إيداع تلك المبالغ. وقدمت للمحكمة قبل سنوات في قضية المحكمة العامة الصادر بشأنه من قبل القاضي الزايدي. وحيث ان البين من هذا الدفع انه دفعاً جوهرياً ومنتج في تلك الدعوى حيث من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى إلا أن الدائرة أغفلته وكان الأولى بالدائرة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إثبات هذا الدفع من عدمه وعلى سبيل المثال لا الحصر: 1- مخاطبة مؤسسة النقد السعودي للاستعلام عما اذا قام المستأنف بسداد المبلغ وإيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون ومدى استيفاء الديون

لحقوقها من المستأنف المدفوعة عن والده من عدمه. 2-
مخاطبة المحكمة العامة بمحافظة جدة في الدائرة ناظرة
الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ لطلب
المستندات المحاسبية المقدمة في تلك الدعوى لكونها في حوزة
الدائرة. إلا ان الدائرة أغفلت تلك الإجراءات وترتب على ذلك
الإغفال صدور الحكم - محل الاعتراض- بإلزام المستأنف بدفع
تلك المبالغ مرة أخرى. ولما كان هذا الحكم يعد من قبيل أكل
أموال الناس بالباطل مما يعيب الحكم بالقصور ومخالفة
الشرعية الإسلامية ويجعله حرياً بالإلغاء. الطلبات: لذلك كله ولما
سبق تقديمه ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب نطلب من
فضيلتكم قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم
الصادر والحكم مجدداً برد دعوى المدعي) وأكد وكيل المدعى
عليه على ما ورد بلائحة الاعتراض كما اطلعت الدائرة على
لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي وحاصلها: (نؤكد أن
اعتراضنا منصب فقط على صيغة منطوق الحكم فالدائرة لم
تفصل المنطوق على النحو الصحيح حيث إن الدائرة حكمت
بالإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (331,882,138 ريال) ثلاثمائة
وواحد و ثلاثون مليوناً و ثمانمائة واثنان و ثمانون ألفاً و مئة و
ثمانية و ثلاثون ريالاً ولم توضح الدائرة مصدرة الحكم المبالغ
المستحقة للمدعين على وجه التحديد رغم تعددهم و إنما اكتفت
بذكر المبلغ الإجمالي و لا. يخفى على شريف د ل 0 المحكمة
التجارية بجدة ١ رقم الصفحة 2 ١ ٠ دائرة الاستئناف الثانية رقم
القضية: 57415117 رقم الجلسة: ١ 1 علم فضيلتكم أن الأحكام
يتوجب نظاماً أن تكون مفضلة حتى يمكن تنفيذها علماً أنه تم
إفادة الدائرة بأن هناك وصية ثابتة بموجب حكم قضائي (
229014721194320022) (مرفق صورة الصك) كما أن
المدعى عليه هو أحد الورثة بموجب حصر الورثة رقم (
38391575) و تاريخ 12/05/1438هـ. و عليه فإن بيان
المستحقين حسب أنصبتهم الشرعية وبعد أخذ الوصية بعين
الاعتبار ما يلي: - 1- عدنان احمد عباس زيني» هوية رقم (

(1017092733) و هو يستحق مبلغ وقدره (96.779.270 ريال) ستة و تسعون مليوناً و مئمة وتسعة و سبعون ألفاً و مئتان و سبعون ريالاً 2- عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي. هوية رقم (1007056847) وهي تستحق مبلغ وقدره (27.651.219 ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمائة وواحد و ائسمون ألفاً و مئتان و تسعة عشر ريال 3- الوصية والتي أوصى بها مورث المتداعين والمستحقة مبلغ وقدره (110.672.379 ريال) مئة و عشرة مليون وستمائة و ائتان و سبعون ألفاً و ثلاثمئة و تسعة و سبعون ريالاً أصحاب الفضيلة وحيث تبين لمقام الدائرة الموقرة عدم تفصيل الحكم على النحو الصحيح وجوباً وعدم تفصيل مستحقات المدعين فإنني اطلب من مقام الدائرة الموقرة: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في المدة النظامية. ثانياً: الحكم بالزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي عدنان أحمد عباس زينيء هوية رقم (1017092733) مبلغ إجمالي قدره (96.779.270 ريال) ستة و تسعون مليوناً و سبعمئة وتسعة و سبعون ألفاً و مئتان. و سبعون ريالاً وأن يدفع للمدعية عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي. هوية رقم (1007056847) مبلغ وقدره (27.651.219 ريال) سبعة و عشرون مليوناً وستمائة و واحد و خمسون ألفاً و مئتان و تسعة عشر ريالاً والحكم بالزام المدعى عليه ان يدفع لمستحقي الوصية مبلغ وقدره (110.672.379 ريال) مئة و عشرة مليون وستمائة و ائتان و سبعون ألفاً و ثلاثمئة وتسعة و سبعون ريالاً). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأكد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة الاعتراض: كما اطلعت الدائرة على المذكرة المودعة في النظام بتاريخ 11- 1445- 2هـ. المقدمة من وكيل المدعي. ونصها: (جواباً على الاستئناف المقدم من المدعى عليه أسامة زينيء أود أن أبين لأصحاب الفضيلة أن جميع الطعون التي أثارها المدعى عليه لا ترقى أن تغير نتيجة الحكم المعترض عليه. وسبق أن تمت الإجابة عليها في حينه وفي اسباب الحكم المعترض عليه ما يكفي للإجابة عليها

ومن باب زيادة الإيضاح أقول: أولاً: أن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر لسبق الفصل فيها لا يصح ولا محل له. وذلك لأن الحصة "محل الدعوى هي ملك مورث موكلي أحمد زيني. والصلح المذكور إنما وقع على الحصة المملوكة لموكلي في الشركة آنذاك. ولم يكن المورث طرفاً في تلك الدعوى واستناداً إلى المادة 87 من نظام الإثبات، والتي نصت: (ولا تكون لتلك الأحكام الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً). وبالنظر في هذه المادة يتضح أن الصلح وقع على الحصة المملوكة للموكل وليس على حصص المورث أحمد زيني. محل هذه الدعوى والذي كان في ذلك الوقت حياً يرزق» ولم يُختصم في الدعوى. وليس للموكل الحق في الصلح عنه أو تمثيله وبالتالي فإن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر لا وجه له. ثانياً: إن مما يدل على أن البيع المزعوم الذي يستند عليه المدعي كان بدون ثمن. هو تناقض المدعى عليه في قيمة الحصص محل هذه الدعوى فتارة يزعم بأن الثمن هو 5 ألف ريال وتارة يزعم بأن الثمن هو ١١١ مليون ريال فهذا التناقض الصارخ يوجب اطراح هذا الزعم وعدم اعتباره وهذا ما أشارت له الدائرة مصدرة الحكم في تسببها وما خلصت له من نتيجة صحيحة في حكمها بإلزامه بقيمة الحصص العادلة. أصحاب الفضيلة وبما أن حصص الشركة محل النزاع. تم تقييمها من قبل المحاسب طلال أبو غزالة بعد تكليف المحكمة له والذي للملكة العربية السعودية ها وزارة العدل ضبط ل ل كا ال 331 ١١'عر: ا حم ل ط ت 1 م ادن المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١١ ١ 0 قر دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 4178140107 رقم الجلسة: ١ سبال لها قيمها بمبلغ وقدره 7118/7١14 ريال ثلاثمئة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمئة واثان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ربالاً واعتمده الشركاء وتم التخرج عليه لذلك وبما أن المدعى عليه يزعم أنه اشترى من المورث بل تناقض في الثمن والقيمة تناقضاً يؤكد الدعوى ويؤيدها. وبما أن الأصل أنه عند الاختلاف في

الثلث والقيمة فالقول قول'البائع, لما روى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان وليس بينهما الاعتبارية فإنه يضمن القيمة» لذلك فإنني أطلب من دائرتكم الموقرة: أولاً رفض الاعتراض المقدم من أسامة أحمد زيني موضوعاً. ثانياً: قبول الاعتراض المقدم من عدنان أحمد زيني وعاتقة الحرازي وتفصيل المبالغ وفق ماهي موضحة في صحيفة الاستئناف). فعقب وكيل المدعى عليها بأنه لم يطلع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعي ولم يطلع أيضاً على جواب وكيل المدعي على لائحة الاعتراض المقدمة من كوكلاء عن المدعى عليه ونطلب الامهال لذلك وتقديم الإجابة فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات خلال مدة 5 أيام وإدراج ما يقدمانه في البرنامج القضائي فإن تعذر فعبر بريد الدائرة الإلكتروني بريد الدائرة -لع-مم 23 1١0 011111200 © للطلطراق القضية 7 00 س التعدم 9 5 علي طالب صال الب الصفة محامى التوقيع سليمان السديرع الصفة محامى التوقيع اربعم 9 5 محمد فواز بن منير الثعلي -- دعل التوقيع للد هوقيع أعضاء الدائرة 333333770707277 هسبح ص الممفة 00 عبدالرحمن بن علي الشمري العضو الثاني التوقيع

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-113 – حكم نهائي الشيخ اسامة زيني - 42824717 - 08-25
1445 رفض الالتماس.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-113	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
حكم نهائي الشيخ اسامة زيني - 42824717 - 1445-08-25 رفض الالتماس.pdf	عنوان الوثيقة
25-08-1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
14	عدد الصفحات (تقديري)
758-745	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1uPbyNqN995l9ZPBqWVmINd-m_7ByD-48/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3، قُتات أسطر: 7	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3؛ قُتات أسطر: 7	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

25 الك المملكة العربية السعودية 1 ل 3 الا ح لست

33 المحكمة التجارية

بجدة رقم الصفحة ١١ 97 م 0_0 دائرة الاستئناف الثانية ١

تاريخ الصك: 8/8/1443هـ [بحاجة مراجعة: OCR غير

واضح

الحمد لله والصلاة والسلام "على رَسُوْلِ الله أما يعد:

فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 17/1
4'27801 وتاريخ 17/178 1527/١ هـ ل أطراق القضية ل ب
7؟ب؟) ب عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لف ل
سعودي المدعي مستأنف عاتقة محمديحي محمدعلي الحرازي
الهوية الوطنية يل سعودي مدعى عليه مستأنف ضده اسامة
احمد عباس زيني الهوية الوطنية 00 سعودي مدعى عليه
مستأنف ضده [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الوقائع

بما أن هذه الدائرة قد قامت بدراسة أطلب قبول الالتماس
المقدم من وكيل المدعى عليه. وما أرفق به من أوراق وتبين لبنا
من تلك الدراسة أن وكيل المدعى عليه أسامة احمد عباس زيني
تقدم بطلب التماس في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف
بتاريخ 5هـ لمتضمن: (حَكَمَتِ الدَّائِرَةُ: بقبول الاعتراضين شكلاً
وفي الموضوع: بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة
التجارية بجدة المؤرخ في 01-01-1445هـ.

في القضية رقم (42824717) مع تعديل منطوقه ليكون بما
يلي: (أولاً إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني» هوية وطنية
رقم (1008017301) بأن يندفع لعاتقة محمد يحيى محمد علي
الحرازي. هوية وطنية رقم (1007056847): مبلغاً قدره: (71/،
501,719) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً
ومئتان وتسعة عشر ربلاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس
زيني هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع ل عدنان
أحمد عباس زيني. هوية وطنية رقم (1017092733). مبلغاً
قدره: (17,176,7170) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة
وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ربلاً؛ لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
أجمعين).. وفي جلسة 25/07/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال
المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة
على ملف القضية. واطلعت الدائرة على طلب التماس إعادة

النظر المقدمة من وكيل المدعى عليه سامة احمد عباس زيني) بتاريخ 13 / 07 / 1445هـ ونصها: (أسباب طلب الالتماس: وفقاً للمادة (86) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام الهائية -الصادرة بموجب النظام- في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. وعليه أتقدم بهذا المرافعات و التي نصت على أنه: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية: ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم). ولما كان المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (201) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغشء وتكفي إفادة الملتمس خلال إزعرية السعودية صك رقم. 878577. 447 عام قز ا ا ا ا ليد 00 3 بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ 15 / 06 / 1445هـ وأن تاريخ العلم بالغش هو 04 / 07 / 1445هـ وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي. وعملا بالمادة (51/ 1) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تضمن لائحة الالتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكمء لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناولا الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس: الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن» وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع الموقع من مورث الملتمس

ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدره (120,000,000 مليون ريال)» وأورد في تسببه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد؛ ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته. ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد القيمة الحصص والتي تعذر تقديمها مسبباً ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته. وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحياد. كما عول على تسبب محكمة الدرجة الأولى الذي تضمن أن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة. وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص. واتخذت من تعذر تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتفاء السداد. كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة 120,000,000 مليون. القرينة مبناها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية أثر الوقائع على الحكم أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد. وإذ تعذر على الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال قيام الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس والملتمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم و سبب تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلها مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة، لا سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من 1431هـ وحتى عام 1438هـ أي من فترة تتجاوز 4 سنة كاملة سابقة على الدعوى. كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى عليه (الملتمس) مخاطبة البنك

المركزي والبنوك ذات العلاقة. وتعذر على الملتمس الحصول عليها وتقديمها في حينها. أما عن الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملتمس عليه وتفيّد السداد فمي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في الفترة من 1431هـ إلى 1436هـ بمبلغ إجمالي قدره (20: 043,862) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء) ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود. وآخرين وتم التخرج بينهم وبين المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملتمس) مبلغ وقدره (/ 19,474.43717) تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة عشرة ريالاً. تم سدادته بموجب شيكات مصرفية بتاريخ (7//. 7.17/١ لاله ١١١ لاض خلال إزعرية السعودية صك رقم 47.87877 غ عام ج 22 قي (4) (مرفق " صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقها). ثالثاً: مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملتمس) وقدرها (. ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال في الفترة من ١57١ وحتى وفاته في 478/٠. 4/7١ هـ (مرفق 3 صور: مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء) ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١51١ هـ وح وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد بيع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند "الرابع والخامس: أن باتي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون ومائتين ألف سنوياً تسدد عن طريق تحمل الطرف الثاني (المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من اخرة مستحقة للمدعى عليه قدرها 8 مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين عاماً لكافة شركات الوالد (المورث) وتحمله المسؤولية ودورة البالغ في تنميتها علماً بأن الملتمس قد سدد مبالغ أخرى عن

المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه إلى تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسببه من تفسير. لعقد بيع الحصص. بأن ما تضمنه العقد من إقرار البائع (مورث الملتمس ضدهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجرة لم تسدد للملتمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة على نشأة شركة أحمد زيني. وهذا التفسير فيه خروج سافر على نية المتعاقدين. وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على الدائرة.

فالملتمس كان يدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان السبب في نمائها وزيادة ثروات الوالد. ولم يحصل على أجرة فما كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له تفصيلاً في تمديد العقد. علاوة على أن الدائرة أغفلت حقيقة هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده. وأمر منطقي أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية. فالملتمس هو من يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة ومن حسن الثقة به عينه الوالد ناظراً على وصيته. ومن أبسط حقوقه أجرة العمل أضف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة مؤداها أن الملتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع ريالاً واحداً في مساهماته بحصص شركات الوالد وأن جميع ما حصل عليه بحجة أنه مساهم منشؤه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حجر عليه بتولي مصارفه ولمم يساهموا في تسديد أي من قروضه والتزاماته). ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء. ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله. مبني على التباس صنعه الملتمس ضده الأول وكان له تأثيره على الحكم.. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ

بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن
المورث تاجر ومثله لا يغين.

وأن تاريخ البيع عام ١٤٧١ هـ ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينئذ لانتهاء الدليل عليها كما أن حكم تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ ١٥٧٥ هـ أي بعد ما يجاوز الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع ومن ثم فإن ما قرره في حكمها يستوجب قبول الالتماس موضوعاً وإعادة النظر. السبب الثاني للالتماس: ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش الموجب لالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده المادة 1/7٠١ من نظام المرافعات الشرعية. هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى. ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به وخفاء أمره عليها وحيث خلال إزعرية السعودية صك رقم 207.87857 1 2-2-4 ١ ١ ١ ليد 00 3 زعم الملتمس ضدهما على خلاف الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير الهائي للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى. وزعم المدعي غشاً وتديساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم تقييمها بمبلغ 18٠ مليون ريال. وقدم صور مجتزأة» وصور للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم: كما دفع بتزوير عقد البيع وأنكر توقيع مورثه أحمد زيني) على عقد بيع الحصص. ولم يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف الصادر عا الحكمت الملتمس عليه. بأن القيمة العادلة لثمن الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعي (الملتمس ضده الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى. ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه الملتمس ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك وأن تقييم الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني

التجارية ١/9 مليون. كما أن التقرير معترض عليه. ولم تأخذ به المحكمة المقدم لها وإنما النزاع انتبى صلاحاً. كما أن التقرير تضمن تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء شركة أحمد زيني وأولاده بنسب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة. ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملمس ضده) بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أن عقد بيع الحصص لم يوقع من المورث. وإنما وقع من خلال وكيله. رغم تراجع المدعي الملمس ضده) عن تمسكه بتزوير العقد على مورثة أثر الوقائع على الحكم أن محكمة الاستئناف عولت على غش وتدليس الملمس ضده الأول. واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلالى أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبة (10) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١١٠١ مليون ريال وإنما 77١ مليون. رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي 4 مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة 7/7 مليون ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً. كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المجتزأ بأنه حاصل جمع القيمة الدفترية وحقوق الشركاء وقيمة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٠٠١ مليون أغلبها باسم المورث علاوة على أن الدائرة التجارية ببيدوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبتها تقرير الخبرة في عام 477 هم، تراجعت عن استدعاء الخبير لمناقشة في التقرير المتناقض: بعدما اتفق الخصوم على الصلح. بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المذيل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل. واعتبرت هذا التخمين من قبيل القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي أو نظامي. وحيث إن دليل الملمس على الغش الحاصل

من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة
الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمده إحداث
اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو
غزالة المستأنس به والمايء بالمتناقضات والأخطاء المهنية. وإذا
تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه
من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام
4717هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من
بيها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة
من الحصص. كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك
المورث شركة آبار وزينيء والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب
كل شريك وقد حضر ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان
خلال إزعرية السعودية صك رقم. 47.87877 غ 1 5 ت 53
زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت 175
مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا
تتعدى 8 مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضين أثناء
انعقاد الجلسات. ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ
الحصول على المحضرء فهو المستند الذي يثبت الغش. وتاريخ
الحصول عليه ني 6 هـ. كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس
العقد بتاريخ 1.545//.5 1 هـ وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي
تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع. وأنه تم على ثمن
1101 مليون ريالء وحرروا شهادتهم مكتوبة. وسبب تعذر العلم
بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات
محل التخارج والتي آلت نسب من خصصه إلى شركة أحمد زيني
وأولاده. وشركة أحمد زيني التجارية. وكذلك محضر اجتماع
التخارج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود
تاريخها إلى عام 545711هـ ولم تكن تلك الأوراق بحوزة
الملتمس حتى يقدّمها للدائرة في حينها كما أن البحث عنها
والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً - أن واقعة البيع مر عليها
ما يقرب من أربعة عشر عاماً. وحتى يتم التوصل للشهود أمر
متعذرء وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم

للسهادة. وحرروا شهادتهم مكتوبة. أما عن مضمون ما يثبت تحقق غش الملتمس ضدهما. فتجد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخرج فيها بين أحمد زيني (المورث وشريكه. ثم دخلت شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق 4 صور من التقييمات). ١- حصل على اتفاقية تخرج بين المورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقية للشركات (مرفق ٥ صورة محضر الاجتماع). 7- شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية 117) وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة). والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعاً كبينة جديدة. لم تظهر إلا. بعد صدور الحكم ولما كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع أثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في. أثناءه وأن يكون العش تم من المحكوم له وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم. وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً؛ مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس. ولما كان ما تقدم: وإذ ظهرت أوراق قاطعة في [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى تعذن إبرازها قبل الحكم. وتؤكد الغش الحاصل من الملتمس ضدهما للتأثير على الدائرة. وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه موجب الالتماس. طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (؟) ٠١ من نظام المرافعات الشرعية والمادة (08) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (؟) ٠١ من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا. يترتب على رفع الالتماس

وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غتارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلاً. بحفظ حق المعارض عليه". وهو ما أكدته المادة (4/) من اللائحة التنفيذية لطرق المعارض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتزم يتعذر تداركه. فموكلي محجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته. ولديه معاملات تجارية كبيرة. وبسبب إجراء التنفيذ تعطلت كافة مصالحه ومعاملاته. وأصبح مهدد بشهر إفلاسه في مواجهة الدائنين له. إذ لا يستطيع الوفاء بمستحقاتهم بعد أن تم الحجز على جميع خلال إزعربية السعودية صك رقم. 207.87857 1 4-22 أمواله. وهذا ضرر يتعذر تداركه. لهذه الأسباب نلتمس: من فخضيلتكم: أولاً: قبول الالتماس شكلاً. ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم 174.117405.174-2.118 () وطلب التنفيذ رقم (للاهه 1740.117112.1) المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل هذا الالتماس. ثالثاً: إلغاء الحكم الملتزم عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى) وأكد وكيل المدعى عليه (اسامة احمد عباس زيني) على ما ورد في لائحة التماس إعادة النظر. وأضافت بوجود مستندات أخرى لم تتمكن من ادراجها لكثرتها وطلبت امهالها لذلك فأفهمتها الدائرة باستكمال مستنداتها خلال 3 أيام وتقديم مذكرة شاملة بها وافهمت الطرفين بتبادل المذكرات وتقديمها عبر البرنامج فإن تعذر فعبر بريد الدائرة الالكترونية 700.50 / 01/11/12 © -[[[]-مم وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وني جلسة 09/08/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية. واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه (اسامة احمد عباس زيني) بتاريخ 06/08/1445هـ. ونصها: (نظراً لطلب الدائرة في الجلسة السابقة تم إرسال جميع المستندات

عبر البريد الالكتروني للدائرة؛ ولما أن الدائرة أجابت على البريد المرسل عبر الايميل بضرورة إرفاق المستندات عبر النظام سيتم إرفاق جزء من المرفقات التي يسمح النظام برفعها والاحالة إلى ما تم رفعه سابقاً عبر البريد الالكتروني للدائرة) كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه' (اسامة احمد عباس زيني) بتاريخ 08/08/1445هـ ونصها (أولاً: حقيقة الدعوى والدفع الجوهريه فيها: الدعوى أقيمت بطلب إثبات الغيب في شراء حصة المورث بزعم أن الثمن غير عادل. وهذا إقرار من المدعين بأن هناك ثمن! ملخص دفاع المدعى عليه (الملمس) قائم على أمرين: الأمر الأول: أن هناك عقد بيع بثمن 120 مليون محرر عام 1431هـ وموقع من المورث نفسه وبحضور شهود موقعين على العقد. وأن الثمن الوارد في العقد سدد بحسب بنوده من خلال ثلاثة أجزاء (88 مليون خصمها المورث في حينه كمستحقات في ذمته لصالح المشتري وهي مقابل أجر إدارة المشتري لجميع شركات المورث لمدة ثلاثون عاماً ومكافأة عن أعمال الإدارة -12 مليون يتحملها المشتري وموزعة على عشر سنوات عن طريق التزامه بجميع نفقات معيشة المورث ولوازم الأسرة -20 مليون يسددها المشتري للمورث على أقساط لمدة عشر سنوات). الأمر الثاني: أن مبلغ 120 مليون هو القيمة العادلة لثمن الحصص، بل هو في الحقيقة يزيد عن القيمة. سيما وأن الشركة بالأساس تأسست على أثر نتاج تخارج مجموعة شركات المورث مع شريكة آبار. ومجموعها 11 شركة سبق تقييمها عام 7.0هـ ونصيب المورث في مجموع هذه الشركات تحول إلى شركة أحمد زيني وأولاده. وشركة أحمد زيني التجارية». بما لا يتجاوز 140 مليون. ملخص دفع المدعين: قائم على أمرين: الأمر الأول: اتخاذهم من تقرير أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى قرينة على أن تقييم حصص المورث في الشركة محل الدعوى هو 335 مليون. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الأمر الثاني: الطعن بالتزوير على عقد البيع بنفي توقيع مورهم على العقد والزعـم بأن المدعى عليه هو من وقع بدلاً من المورث مستغلا وكالته عن المورث. وأن المورث قي زمن العقد كان فاقد الأهلية. ثانياً: مضمون الحكم محل الالتماس وتسبباته: إن حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف محل الالتماس أسس تقديره للثمن العادل على تقرير أبو غزالة، ولم يعترفا بعقد البيع وتراجعا على استكمال إجراءات الطعن بالتزوير -رغم تقديم. الملتمس أصل العقد. وأورد الحكمـان في تسبيهما مجرد قرائن وملخصها ما يلي: 1. أن القرائن احتفت بأن المورث لم: يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع على ذلك كيل عنه (المدعى 'غليّه) كما أن القرائن احتفت: بأن المورث وقت البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك. 2. أن ادعاء المدعى عليه (الملتمس) خلال إزعرية السعودية صك رقم 47.87877 غ 1 ج 22 بأن قيمة شراء الحصص دُفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم المدعى عليه ما يثبتها. 3. أن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحصص. فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته. 4. أن المدعى عليه لم يقدم تقييمات أخرى للشركة. 5. أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن تقرير أبو غزالة المستأنس به تضمن تقييم الشركة بمبلغ 1 ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي. لا يعتد به لأن التقرير الهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر التجاوزات هو 368,757.931 ريال ولا. ينال من ذلك تراجع محكمة القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين التقييم المبدئي والنهائي. ثالثاً: إشكالات الحكم الملتمس والأدلة المقدمة في الالتماس والتي من شأنها تغيير وجه الحق في الدعوى: إن الحكم مبني على أمرين: الأمر الأول: قرائن عولت المحكمة عليها بأن عقد البيع الثابت فيه أن الثمن 120 مليون لا يعتد به. ما هي القرائن؟ [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الإجابة: هي مجرد قرائن مستوحاة من دفع مرسلة من الخصم والذي استطاع أن يوهم المحكمة بأن دفاع

المدعى عليه متناقض تارة بالدفع بأن المدعى عليه لم يقدم عقد البيع إلا بعد فترة من نظر النزاع وتارة بالزعم أن المورث كان فاقداً الأهلية وقت البيع بحجة صدور حكم ولاية عليه في عام 1434هـ. الأمر الثاني: استناد المحكمة على أن المدعى عليه لم يقدم ما يفيد سداد ديون على المورث. ولم يقدم تقييمات أخرى؛ ورفضت مخاطبة البنك المركزي أو البنوك الأخرى لتزويدها بالمستندات الدالة على السداد. رغم تعذر ذلك في حينه على المدعى عليه نظراً لأن تلك المعاملات مضى عليها أكثر من 10 سنوات. ويتضح مما سبق: أن المحكمة رفضت الاعتراف بعقد البيع وافترضت بدون دليل أن العقد ليس موقعاً من المورث وإنما التوقيع المنسوب للمورث هو توقيع وكيله. وتراجعت عن استكمال إجراءات الطعن بالتزوير كما اعتبرت حكم الولاية في عام 1434هـ أي بعد ثلاث سنوات من واقعة البيع قرينة على فقد أهلية المورث وقت التعاقد!! وبالمقابل افترضت أن البيع تم وأن الثمن العادل لنسبة 9090 من الحصص هو 335 مليون وأن كامل الثمن لم يسدد!! وترتيباً على ذلك: فإن إشكالية الحكم تنحصر في ثلاثة أمور وهي: صحة عقد البيع وأنه تم توقيعه من المورث. ومستندات السداد.

والقيمة الحقيقية للشركة. علاقة المستندات المقدمة بالالتماس بتغيير وجه الحق في الدعوى: 1- مستندات السداد: قدمنا بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحصص وتقرب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى: تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما تجاوز 12 مليون ريال وهو ما يتفق مع البند

خامساً من عقد البيع. علاوة على شيك بمبلغ 450,000 ريال رقم (000844) وتاريخ 04/10/2010 الموافق 25/10/1431هـ على حساب المورث بنك سامبا. 2- صحة عقد البيع وثبوت توقيع المورث عليه: قدمنا بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة - هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع مما ينفي أي شبهة - ولديهم استعداد للمثول أمام المحكمة. 3- القيمة الحقيقية للشركة: قدمنا ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخرج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخرج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية. أدلة من واقع نظام المعاملات المدنية: المادة (47) كل شخص أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي. المادة (69) الغبن زيادة العوض أو: نقصه قدرًا خارجاً عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف. ليس للمتعاقد طلب خلال إزعرية السعودية صك رقم 47.87877 غ عام 4-22 إبطال العقد لمجرد الغبن إلا- في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية. وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن. المادة (78) نصت على أن: " يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازه الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق، وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه. ملاحظات مهمة يلزم التأكيد عليها: إذا كانت المحكمة عولت على قرائن ودفع مرسلة من المدعين لدينا ما يؤكد. عدم صحتاء بل وقرائن أخرى تغاضت عنها المحكمة ونوضحها فيما يلي: أ- اجتهاد المحكمة بأخذها بقرينة فقد الأهلية تأسيساً على حكم ولاية عام 1434هـ مردود عليه بحجة قضائية مصدرها حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بين ذات الخصوم. في عام 1442هـ واستند فيه الحكم إلى صحة وسلامة أهلية المورث وقت إثبات وصية له عام 1432.، وأنه لا- عبرة بالحكم الجديد الصادر بالولاية في عام 1434هـ. و ملخص تسبيب الحكم المشار إليه: " أن

الصكوك الصادرة من الدوائر الشرعية لها حجيتها المعتبرة... وكذلك صكوك كتابة العدل, وأن المكاتبه بين وزير العدل ووزير الصحة بشأن صحة التقرير الصادر من مستشفى... الذي يُعد حاسماً في موضوع الوصية. وأما ماورد بشأن إفادة اثنين من القضاة الذين نظروا في موضوع أهلية الموصي فإن إفادات القضاة لم تكن صريحة في الموضوع ويؤيد ذلك أن القاضي إبراهيم اللحيدان -الذي أفاد بأن الموصي مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية- هو القاضي الذي حكم برد طلب إقامة ولي على الموصي بعد ورود التقرير ولو كان يرى أنه قاصر لما جاز له الحكم بذلك. ب- أن المدعي (عدنان) كان موجوداً بالشركة بعد واقعة الشراء وتملك المدعي عليه الحصة الأكبر في شركة أحمد زيني التجارية بنسبة (90 96- حصة والده) ولمدة سنتين لاحقتين, ولم يبد أي اعتراض بشأن ملكية المدعي عليه لحصص والده. بل قام المدعي بالتخارج من الشركة عام 1433هـ وبيع حصصه للمدعي عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل الدعوى- والشابث في مقدمته ملكية المدعي عليه لكامل حصة المورث. ج- يبدو تناقض وتدليس المدعي في الاحتجاج بالغين في بيع حصة مورثه بقرينة الشك في القيمة واستدلالة بأن القيمة الفعلية للشراء وهي 120 مليون تختلف عن الثابت بقرار الشركاء ببيع حصة مورثه بالقيمة الاسمية, في حين أن المدعي نفسه وباقي الشركاء باعوا حصصهم بموجب اتفاق صلح المحرر والمثبت بينهم بالدائرة التجارية رقم (17) بديوان المظالم بالقضية (2/17/185) وتاريخ 02/12/1432هـ على مبلغ 170 مليون و عند تحرير قرار الشركاء بما يفيد هذا التنازل أقر أن البيع تم بالقيمة الاسمية. د- أن المورث نفسه بتاريخ 20/09/1431هـ أي بذات يوم تاريخ بيع الحصص حضر بنفسه لدى كتابة العدل وحرر وكالة للمدعي عليه مما يؤكد على سلامة أهليته وفقاً لنظام كتابة العدل والمبادئ القضائية المستقرة, وهو ما ينفي أي قرينة على فقد أهليته. إذ لا مجال

لأخذ بالقرينة في ظل وجود دليل كتابي موثق على سلامة الأهلية. يعزز ذلك ويؤكد أن المورث نفسه حضر بشخصه أكثر من مرة لدى كتابة العدل لها بتاريخ 09/10/1431 هـ - 19/10/1431 هـ لإلغاء وكالات حررها للمدعي (عدنان) فكيف والحال كذلك الزعم بفقد الأهلية!! هـ- أن المورث تاج ر كبير ولديه الخبرة ومثله لا يغبن وهذا ما استقرت عليه المبادئ القضائية. و- أن علاقة الأبوة محل اعتبار في التعاقد والثابت أن المشتري (المدعى عليه) هو من يتولى إدارة جميع أموال وشركات المورث. بل أن المورث عينه وصي على وصيته ومسؤول عن إنفاذ أوقافه، وهي مسؤوليات لا يمكن أن تكون بدون مقابلء فالوكالة المأجورة من المسائل المعتبرة شرعاً وتظاماً. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ومن المنطقي أن يحاسب المورث ولده عن تلك الأعمال. لما كان ما تقدم: وحيث أن الثابت نظاماً أنه ليس خلال إزعرية السعودية صك رقم 47.87877 غ لعا 7 ك 22 ق للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها ولا يوجد دليل على أن المورث كان عديم أو ناقص الأهلية وقت عقد البيع بل إن تحريره بنفسه وكالة شرعية موثقة بذات تاريخ التعاقد دليل قاطع على سلامة الأهلية. سيما وأن مجلس العقد مشهود عليه بحضور الشهود أنفسهم ولدينا شهادة مكتوبة منهم. علاوة على مثول المورث بشخصه أكثر من مرة لدى كتابة العقد لفسخ وكالاته لعدنان وجميعها في تواريخ لاحقة على عقد البيع» وهو الأمر الذي يؤكد على سلامة أهليته. ومن ثم يكون نظر الغبن في الثمن بالأساس في غير محله.). فعقب وكيل الملتمس ضبدهما (المدعين) بأنه بعث عبر حقل المحادثة ما نصه (نطلب مزيد مهلة للرد على ما قدمته الملتمة في الجلسة القادمة) فنيته الدائرة بأن المتوجب عليه هو تقديم اجابته على الالتماس فذكر بأن المستندات المرفقة بالالتماس كثيرة كما ذكرت وكيلة الملتمس بأن بعض المستندات لم تستطع ادراجها عبر البرنامج بسبب حجمها كما أنها لم تقم بإرسالها الا عبر بريد الدائرة

الالكتروني فأفهمت الدائرة الطرفين بأن يضع كل منهما بريده عبر حقل المحادثة وان يزود كل منهما الآخر عبر البريد الالكتروني في حال استمر تعذر الادراج من خلال البرنامج'وان علمهما تبادل المذكرات خلال مدة يومين لكل منهما وادراج ما يقدمانه في البرنامج او عبر البريد الالكتروني للدائرة أيضا وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر

الدعوى: وفي جلسة 16/08/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت

الدائرة على ملف القضية. واطلعت الدائرة على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ 5هـ ونصها: (الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من الملتمس ضدّهم عدنان احمد زيني وعاتقة الحرازي في الالتماس المقدم من اسامة احمد زيني بالقضية رقم 42824717. بالإشارة الى الالتماس المقدم من الملتمس اسامة احمد زيني الذي حوى على سببين لطلبه التماس اعادة النظر فإنني اوجز ردي بما يلي: أولاً: ذكر الملتمس انه حصل بعد الحكم على اوراق جديدة تعذر عليه ابرازها ولم تظهر الا بتاريخ 6١-5-1450هـ وهي 1- سداد قروض بنكية بمبلغ (١١٠,875,7١٠ ريال) عشرون مليون و ثلاثة و اربعون الف و ثمانية و اثنان و ستون ريال 2- سداد ديون عن المورث بمبلغ (11,574,017 ريال) تسعة و عشرون مليون و اربعمئة واربعة وعشرون و سبعة عشر ريال 3- مخصصات مالية بمبلغ (١٠٠,١٧٠,٠٠٠ ريال) ثلاثة عشر مليون و مائتان الف ريال جواباً عليه أقول لقد سبق للملتمس ان تقدم للدائرة الابتدائية بهذه المبالغ والشيكات وتناولتها الدائرة بالرد عليها وعدم قبولها وكذلك تقدم بهذه المستندات لدى الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة اثناء فترة الترافع لدى الدائرة الموقرة في القضية رقم 40/٠٧.97 وتاريخ 13/01/1445هـ بينما حكم الدائرة - محل الالتماس - كان بتاريخ 13/03/1445هـ ونرفق لفضيلتكم صورة

صك الحكم الصادر من الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة
بالمحكمة العامة بجدة وقد اورد الملتمس هذه المبالغ وغيرها
مطالباً بمبلغ وقدره 0 مليون ريال وقد صدر حكم الدائرة بصرف
النظر عن الدعوى (مستند رقم ١ صورة من حكم الدائرة
الكبيرة) علماً بأن الملتمس سبق وان قدم هذه المستندات
لدى_الدائرة الابتدائية ودائرتكم الموقرة وقامت بالرد عنها في
أسباب الحكم (مستند رقم 7" صورة من حكم الدائرة التجارية
الابتدائية) وبالتالي فالمستندات المقدمة سبق للملتمس ابرازها
ولم يتعذر عليه ذلك كما يزعم في كذب صريح على الدائرة
الموقرة واستناداً الى نص المادة الحادية والخمسين من لائحة
طرق الاعتراض ونصها (ب- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة
(ب) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظامء وجب أن
يتضمن الطلب ما يفيد تعذر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم.)
وكل ما ذكره الملتمس من اسباب لتعذر ابرازها غير صحيح كما
بيننا بالبيئة المعتبرة شرعاً وانه سبق له خلال إزعرية السعودية
صك رقم.47.87877 غ عام 22 4 خ ابرازها قبل الحكم واستنادا
للمادة الثانية والخمسون لائحة طرق الاعتراض (ما لم يثبت
خلاف ذلكء, يعد كافيًا في تحديد بداية مدة التماس إعادة النظر
المنصوص عليها في المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام ما
يأتي: أ- إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغشء وبوقت
ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة
(المائتين) من النظام) واما ان الملتمس قام بتقديم هذه الأوراق
اثناء الترافع لدى الدائرة الابتدائية والاستئنافية (مستند رقم 3
مذكرة تقدم بها الملتمس تبين ان هذه المستندات سبق منه
تقديمها) وتقدم بها في دعوى مستقلة قيدت بالمحكمة بتاريخ
7١-1-5540١هـاي قبل صدور الحكم - محل الالتماس بشهرين -
مما يتعين على الدائرة الموقرة ندم قبول الالتماس شكلاً. ثانياً:
ذكر الملتمس انه وقع في غش ممثل في قيمة الحصص وانها
لاتبلغ المبلغ المحكوم به وانه علم عن ذلك الغش بتاريخ
04/07/1445هـ وهذا الادعاء غير صحيح تكذبه جلسات المرافعة

والمذكرات المقدمة منه اثناء فترة الترافع فإن الثابت من المرافعات ان الملتمس دفع بأن قيمة الحصص لا تبلغ هذا المبلغ وتم تناولها بالرد في الحكم الابتدائي والحكم النهائي وقد اعاد الملتمس ما سبق ان أبداه اثناء الترافع ويحاول ان يلبس على الدائرة بأنه لم يسبق له ان أورد ذلك قبل تقديم الالتماس بينما الثابت من صك الحكم محل الالتماس ان الدائرة رفضت كل الدفوع المقدمة منه ويحاول اعادة ابرازها هنا ويزعم انها جديدة وقد سبق للدائرة الموقرة أن ألزمت الملتمس بالتقييم الذي تخرج عليه في صك الصلح مع المتداعين في تلك الدعوى ويحاول ان يتصل منه. لذلك واما ان جميع ما اورده الملتمس سبق منه ايراده اثناء الترافع سواء في هذه الدعوى او في دعاوى اخرى مما يتعين عدم قبول طلب التماسه استنادا للمادة الواحدة والخمسين والمادة الثانية والخمسين من لائحة طرق الاعتراض لذلك ولكل ما سبق اطلب من الدائرة الموقرة: - عدم قبول التماس اعادة النظر لما ذكر من أسباب). فعقبت وكيلة الملتمس (المدعى عليه) بأنها قدمت مذكرة صباح هذا اليوم وبعثت بها أيضا عبر حقل المحادثة ونصها (إشارة إلى التماس إعادة النظر المقدم من الملتمس أسامة أحمد عباس زيني ضد الملتمس ضدهما عدنان أحمد عباس زيني وعاتقة محمد يحيى الحرازي. على صك الحكم المذكور أعلاه. ونوجز تعقيبنا على مذكرة الملتمس ضدهما في الآتي: أولا ما زعمه وكيل الملتمس ضدهما بأن الملتمس سبق وأن تقدم للدائرة الابتدائية بهذه المبالغ والشيكات وتناولتها الدائرة بالرد عليها وعدم قبولها غير صحيح ومردود عليه بالآتي: 1- أن موكلي لم يتقدم بهذه المستندات لمحكمة الدرجة الأولى. أو محكمة الاستئناف. ولم يسبق للمحكمتين أن نظرت فيها والرد عليها وعدم قبولها وإنما ما قدمه فقط هو صورة شيكين مجموعتهما 6 مليون ريال. كقرينة على سداد ديون عن الوالد. وهذين الشيكين قد تغاضت الدائرة عن النظر فهما يؤكد ذلك ما يلي: ورد في تسبيب حكم الدرجة الأولى. بعد أن استبعدت الاحتجاج بعقد بيع الحصص،

الآتي: " أن ما اشتمل عليه من مقابل قيمى من غير المتصور إمكان التحقق من صحته أو دقته كتحمل مصاريف عائلية... فضلاً عن ذلك كله عدم تقديم المستند المشار إليه إطلاقاً في أي مرحلة سابقة في الدعوى (يقصد بذلك الشيكين).. وهو ما كانت الدائرة قد استغنت بجملة ما أشير إليه عن استكمال إجراءات فحص المستند.. قناعة الدائرة'قد تجسدت على أن الحصص محل الدعوى انتقلت بصورة تامة إلى ملكية المدعى عليه دون مقابل وفاء حقيقي لقيمة تلك الحصص) كما أن محكمة الاستئناف قد أوردت في تسبيبها ما يلي: (أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت بأن قيمة شراء الحصص دُفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات بالصرف عليه؛ ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، وأن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم خلال إزعرية السعودية صك رقم. 7.8578577 هـ لا 3 01 22 4 الدليل على السداد لقيمة الحصص. فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته. كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة. كما قررت أن الشيكين المشار إليهما لم تجدهم في مرفقات القضية). 3- استئناس بوكيل الملتمس ضدهما بمذكرة موكلي المقدمة لدى محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه. بزعم أن موكلي تقدم بمرفقات في هذه المذكرة هي نفسها مستندات الالتماس. هو زعم غير صحيح ويكذبه الثابت بالمذكرة نفسها والتي خلت من أي مرفقات. وإنما أشارت فقط إلى دفع موكلي بسداد مبلغ 6 مليون ريال بشيكين "سداد لجزء من مديونية المورث لدى البنك العربي الوطني. ويتضح مما تقدم: أن المستندات المقدمة في التماس إعادة النظر لم يسبق تقديمها لمحكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف بخلاف ما يزعمه وكيل الملتمس ضدهما. ثانياً: ما زعمه وكيل الملتميين ضدهما بأن الملتمس تقدم بهذه المستندات للدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة في القضية رقم (4570053093) وتاريخ 13/01/1445هـ أثناء الترافع أمام محكمة الاستئناف

التجارية غير صحيح ومردود عليه بالآتي: 1- أن الدعوى التجارية محل الحكم الملتمس عليه تتعلق ببيع حصص المورث. وتمسك موكلي فيها بعقد البيع الموقع من " المورث والذي ورد فيه ثمن الحصص بمبلغ 0 مليون و قام المورث بخصم مبلغ 88 مليون مستحقات لموكلي والمتبقي من الثمن هو مبلغ 32 مليون. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ومن ثم فإن دفاع موكلي في الدعوى التجارية يقوم على إثبات صحة عقد البيع والوفاء بالثمن وفق آلية التعاقد. ومن ثم فحدودها تنحصر في سداد باقي الثمن وهو 32 مليون. بينما الدعوى المشار إليها في دفع وكيل الملتمس ضدهما تتعلق بإجمالي ديون على المورث لصالح موكلي تتجاوز 135 مليون ريال. وهو ما أقر به وكيل الملتمس ضدهما في دفاعه وهناك فرق كبير بين موضوع المطالبة المشار إليها. والدعوى التجارية محل الحكم الملتمس عليه. 2- أن مستندات المبالغ التي تضمنتها المطالبة بمبلغ 135 مليون. لم تقدم إلى الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة. فعلى أي أساس يزعم وكيل الملتمس ضدهما بأنها ذات المستندات المقدمة في الالتماس يؤكد ذلك صك الحكم في القضية المشار إليها والذي تناول في الوقائع عدم تقديم المستندات.

فالقضية المشار إليها صدر بشأنها حكم بصرف النظر عن تسليم أي مستندات أو إطلاع من المحكمة عليها.

3- أن القضية المشار إليها خلت لائحتها من أي بيان يتعلق بسداد موكلي لمبلغ إجمالي قدرة (20,043,862) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون ريالاً) ديون قروض على المورث - والتي تضمنتها مستندات الإلتماس- كما أن تفاصيل اللائحة تناولت مبالغ أخرى. فمن أين علم وكيل الملتمس ضدهما أن المبلغ المذكور تقدم موكلي بمستنداته أو كانت بحوزته وقت رفع القضية المذكورة. ثالثاً: زعم وكيل الملتمس ضدهما في (ثانياً) من مذكرته على غير الحقيقة بأن

السبب الثاني للالتماس المقدم من موكلي والمتمثل في غش المدعين الذي كان له أثر في الحكم. ليس سبباً جديداً وإنما سبق للملتمس تناول مسألة تقييم الحصص بجلسات المرافعة. وهذا التدفع مردود عليه بالآتي: أن محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف تأثرت بغش الملتمس ضدتهما بشأن تقييم الحصص. والطعن بتزوير عقد البيع الموقع من المورث والزعـم بفقد أهليته حيها. ولم يكن بحوزة موكلي البينة على هذا الغش المؤثر في الحكم؛ يؤكد ذلك أن حكم الدرجة الأولى المؤيد من الاستئناف أشار في تسببه أن موكلي لم يقدم مستندات تفيد وجود تقييمات أخرى للشركة كما أن محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه استبعدت عقد البيع بحجة أنه غير موقع من المؤثر وإنما موقع من الوكيل. ورفضت استكمال الطعن بتزوير توقيع المورث السابق التمسك به من الملتمس ضدتهما؛ واستدعت قرينة بأن المورث وقت التوقيع يحتمل أن يكون فاقد الأهلية لوجود حكم رديه السعودي صك رقم 40111151 ها 23 ها جح وي لاحق في عام 1434هـ بتعيين قيم عليه. وإذ لم يتمكن موكلي من الحصول على المستندات والبيانات التي تؤكد هذا الغش إلا في تاريخ لاحق على الحكم وهي: 1- التقييمات التي تعود إلى عام 1427هـ وتفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص (مرفق ضمن مرفقات الالتماس). 2- محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وحضور الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) لهذا الاجتماع. وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت 136 مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى 38 مليون. (مرفق ضمن مرفقات الالتماس) ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات. ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المستند الذي يثبت الغش. وتاريخ الحصول عليه في 15/06/1445هـ. 3- كما تواصل مع

الملمتمس شهود مجلس عقد بيع الحصص بتاريخ 04/07/1445هـ وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع. وأنه تم على ثمن 120 مليون ريالاً وحرروا شهادتهم مكتوبة (مرفقة ضمن أوراق الالتماس). وحيث سبق وأوضحنا في لائحة الالتماس أن سبب تعذر العلم بالغش في حينه: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده. وشركة أحمد زيني التجارية. وكذلك محضر اجتماع التخارج الثابت فيه حضور "الملمتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام 1427هـ ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملمتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً. كما أن واقعة البيع مَرَّ عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر. وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة وحرروا شهادتهم مكتوبة. ولما كان ما تقدم: وحيث يشترط لتحقيق الغش أن يقع أثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في اثنائها وأن يكون العش تم من المحكوم له وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم. وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً. مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس وإذ ظهرت أوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم.

وتؤكد الغش الحاصل من الملمتمس ضدهما للتأثير على الدائرة. وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه موجب الالتماس. فعقب وكيل الملمتمس ضدهما بأن المذكرة الجوابية ليس فيها ما يستدعي الرد وإن ما يذكره من غش سبق بحثه وإن تقييم الخصصة تم بناء على صلح التبخارج الذي تم بيدن الملمتمس وبقية الشركاء والذي يثبت بقية الحصة فعقب وكيل الملمتمس بأنها بعثت بردها عبر حقل المحادثة ونصه (ما عقب به وكيل الملمتمس ضده بشأن صك الحديث عن ذلك أمام محكمة

الاستئناف بناءً على واقعة التخارج وانما يتعلق بتخارج عدنان واولاد عازي من الشركة والتي انتهت صلح ولا شأن لها بما قدما من مستندات في هذا الالتماس تتعلق بتقييمات للشركات تؤكد أن قيمتها الحقيقية غير ما زعمه الملتمس ضدهم ويؤكد ذلك أن محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف أكدت على أن المدعى عليه لم يقدم تقييمات أخرى تفيد خلاف ما يدعون وقد سبق و أوضحنا في لائحة الالتماس سبب تعذر تقديم هذه التقييمات وكذلك محضر الاجتماع الذي حضره عدنان وهذا يؤكد علم الملتمس ضده الأول بحقيقة التقييمات لجميع شركات احمد زيني وآبار زيني وأن تمسكه بتقدير أبو غزاله لا: محل له. سيما وان حكم ديوان المظالم المقدم فيه هذا التقرير لم يعول عيله وانتهت القضية صلحاً) فعقب وكيل الملتمس ضدهما بأنه ليس هناك ما يستدعي الرد وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة خلال إزعرية السعودية صك رقم. 878577. 447 لعا 7ك 22 4ل للمداولة لما كان من المقرر أن الأحكام النهائية قاطعة في حجيتها ولا يجوز الطعن عليها إلا بطرق الطعن غير العادية ومتها التماس إعادة النظر وذلك في الحالات التي حددها النظام على سبيل الحصر , وبالإطلاع على الالتماس المائل تبين أنه أسس على الفقرة (ب, ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم". وذكر أن الأوراق القاطعة هي مستندات تثبت سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات للصرف عليه , كما ذكر أن الغش يتمثل في زعم المدعين - على غير الحقيقة - أن القيمة العادلة للحصة هي الواردة في التقرير الهائي المحاسب طلال أبو غزالة. والدائرة بعد اطلاعها على الالتمان ومرفقاته. فقد تبين لها أن الفقرة (ب , ج) من المادة (200) من نظام المرافعات لا تنطبق على الالتماس المائل؛ فما أورده الملتمس هو إعادة لمناقشة موضوع الدعوى مما كان محلاً لحكم الدائرة

الابتدائية وتأيد دائرة الاستئناف وما جرى بحته وتفنيده تفصيلاً؛ فقد انتبى الحكم في القضية إلى الأخذ بما انترى إليه التقرير الهائي المقدم من طلال أبو غزالة بشأن تقييم الحصة وناقش الحكم تفصيلاً أسباب عدم الاعتداد بما تضمنه العقد المبرم بين الملتممن ووالده ، وإن في طلب الملتمس أعمال أثر ذلك العقد مجدداً إعادة لمناقشة الموضوع فيما سبق الفصل فيه بحكم نهائي. أما عن المستندات المرفقة ضمن الالتماس كأوراق جديدة فبالاطلاع عليها تبين أنه ليس فيها ما يدل على كوثاً دفعت ثمناً للحصة التي آلت للملتمس ، فقد تضمنت الأوراق شيكات ومستندات أخرى لا دليل يثبت أنها دفعت سداداً لثمن الحصة. وكذلك الحال فيما ادعاه الملتمس من وجود غش من المدعين حيال تقييم الحصة ، فقد دفع الملتمس بعدم صحة التقييم ، وناقش الحكم الصادر في القضية هذا الدفع مما لا يستقيم معه إعادة طرحه مرة أخرى كسبب من أسباب الالتماس . الأمر الذي ترى معه الدائرة أنه ليس فيما قدمه الملتمس ما يوجب إعادة النظر في القضية بناءً على الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. على أن ذلك لا يخل بحق المدعى عليه في الادعاء بشأن ما أنفقه على والده أو ما دفعه نيابة عنه متى توافرت موجباته النظامية. الأمر الذي تنتبى معه الدائرة إلى حكمها هذا وبه تقضي.

حكمت الدائرة بعدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليه. وصلى والله وسلم على نبينا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين. أكملة العربية السعودية دك وزارة

التعدل صك رقم لق رلك 0 المحكمة التجارية بجدة رقم

الصفحة ابلا 14 0 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 1444/.

4/78 - 01 لك رئيس الدائرة القضائية ضو الدائرة 2 ثرة 8 1

عضو الدائرة عضو الدائرة عبيد عوض علي لعمرى ليد بن محمد

الث ن بن 7 000006 4 لشهري عبدالرحمن بن علي الشمري

0 1 0 0 1 0 | الم 0 ام ة ك 2 0 | [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-114 – التماس ضد الحكم - نسخة أولى

بطاقة الوثيقة

DOC-114	رقم الوثيقة
حكم / صل	نوع الوثيقة
التماس ضد الحكم - نسخة أولى	عنوان الوثيقة
25/08/1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
764-759	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1E_G43AcuhLxWwROuuQon4JO67ai_jbyN/view	رابط المصدر الأصلي
سلیم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 6	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 6	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التاريخ: .../05/1446 هـ الموافق: .../11/2024 م طلب
"التماس" إعادة النظر صاحب الفضيلة/ رئيس
محكمة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
محمد وآله وصحبه، وبعد...

الموضوع: نلتمس من فضيلتكم إعادة النظر بشأن الحكم الصادر
عن دائرة الاستئناف الثانية بمحكمة الموقرة برقم: (4530828230) وتاريخ: 25/08/1445 هـ "مرفق رقم 1"، في

القضية المقيدة برقم: (42824717) وتاريخ: 25 / 12 / 1442 هـ،
المقامة من المدعين السيد/ عدنان أحمد عباس زيني، والسيدة/
عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي "الملتمس ضدهما" ضد
موكلنا المدعى عليه السيد/ أسامه أحمد عباس زيني
"الملتمس".

نتقدم إلى فضيلتكم بالتماسنا هذا على الحكم سالف الذكر،
وحيث أن هذا الحكم محل الالتماس ينطبق عليه حالة، بل حالات
من الحالات الواردة بالمادتين (200/1) من نظام المرافعات
الشرعية رقم: (م/1) وتاريخ: 22/01/1435 هـ الخاصة بشأن
التماس إعادة النظر، ومن ثم فإننا أطعن عليه بالالتماس بإعادة
النظر المائل للأسباب الآتية: -

أولاً: الأساس القانوني لطلب الالتماس بإعادة النظر:

نبدأ التماسنا على الحكم المشار إليه أعلاه، بحمد الله القائل في
محكم كتابه الكريم: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" (المائدة: 8)،
ونصلى ونسلم على من لا نبي بعده سيدنا محمد (ص) القائل:
"إن المُقسطين عند الله على منابر من نور". أما بعد، فإننا
نتقدم إلى فضيلتكم بهذه الصحيفة، نيابة عن موكلنا الملتمس،
بالتماس إعادة النظر في الحكم المشار إليها أعلاه، وذلك استناداً
إلي ما نصت عليه المادة (86) من نظام المحاكم التجارية،
وكذلك إلى أحكام الفقرات (ب، هـ) من المادة (1-200) من
نظام المرافعات الشرعية، بوصفه النظام الذي يتضمن القواعد
الإجرائية العامة التي تنظم إجراءات التقاضي أمام مختلف
الجهات القضائية واللجان شبه القضائية، وهي تنص على أحقية
أي من الخصوم في أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية
في حالات محددة وردت على سبيل الحصر، ومن بين هذه
الحالات التي تنطبق على أوجه التماسنا، ما يلي: 1- إذا حصل
المُلتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى، كان قد

تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. 2- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. وسوف نستعرض فيما يلي هذين الوجهين النظاميين لالتماس إعادة النظر أعلاه، ثم نعرض لطلبات المُلتمس، وذلك على النحو التالي: -

ثانياً: أوجه الالتماس بإعادة النظر في الحكم محل الطعن:

1- إذا حصل المُلتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى، كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

1-1: من المعلوم أن تحقق هذه الحالة مشروط بحصول الملتمس على أوراق أو على أدلة قاطعة في الدعوى لم يتسن له الحصول عليها إلا قبل رفع الالتماس، بحيث لو أمكن له تقديمها قبل الفصل في الدعوى، لتغير وجه الحكم فيها.

وهذا الشرط قد تحقق بالفعل بالنسبة للملتمس، الذي تمكن من الحصول على سند إبراء ذمة مالية من قبل المدعية الملتمس ضدها السيدة/ عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي (والدته) تقرر فيه أنها تبرئ ذمة موكلنا من أية حقوق أو التزامات مالية أو مبالغ مالية، وعلى وجه الخصوص المبلغ المحكوم به لصالحها في هذه الدعوى رقم: (42824717)، وهو إبراء تام نهائي بات لا رجعة فيه "مرفق رقم 2"، ومن ثم فإنه لم يتسن للملتمس الحصول على هذا الدليل القطعي إلا بعد أن علم بتحريره من قبل المدعية وذلك منذ عدة أيام قليلة، ومن ثم فالدائرة مصدرة الحكم قد أخلت بمبدأ المساواة بين الخصمين في هذه الدعوى، ولم تراع مبدأ "المواجهة بين الخصوم"، ولم تلتزم بمبدأ "العلانية بالنسبة للملتمس"، وأهدرت حق هذا الأخير/ موكلنا الملتمس في الدفاع عن نفسه، وهي مبادئ تقتضيها العدالة الإجرائية، ويسلم بها الفقه الإسلامي، ويحرص القضاء على الالتزام بها في التقاضي. وقد تمثل هذا الإخلال، في سماح الدائرة الموقرة بالتنفيذ على موكلنا رغم إبراء ذمته من أحد المدعين وطلبه شهادتها لتقرر بذلك. ولم تقم الدائرة بإتاحة الفرصة لسماع

شهادة المدعية مبرأة ذمة موكلنا، مما يُشكل مخالفة إجرائية جسيمة، وسبباً نظامياً لقبول الالتماس.

2-1: لم يرد في حكم الدائرة الموقرة أي إشارة سواءً صراحة أو ضمناً إلى ما يُفيد أنها قد بلغت الملتمس ضدها/ المدعية/ محررة سند إبراء الذمة للحضور أمامها، رغم طلب موكلي حضور المدعية للإدلاء بشهادتها والتي تنهي الدعوى لصالحه، في مفارقة نظامية صارخة، لا نجد لها مبرر شرعي أو نظامي أو منطقي. وهذا كافٍ في حد ذاته للتدليل على أن الدائرة الموقرة قد خالفت بحكمها محل الطعن مبدأ "المساواة بين الخصمين في الدعوى"، والذي يُمثل السياج الذي يحمي ويضمن حقوق الخصوم، فالمعلوم أن العدل في الحكم يقتضي تحري المساواة والمماثلة بين الخصمين، وإعطاء كل ذي حق حقه، وهذا هو جوهر العدالة، وهي أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.

3-1: لما كان الحكم محل الطعن قد تضمّن إقراراً من الدائرة بطلب موكلي شهادة المدعية، والتي أبرأت ذمة موكلي، وتعلم علم اليقين برأت ذمته وساحته من أية مبالغ دون جدوى أو مسوغ شرعي أو نظامي، حيث إن لائحة الدعوى ومرفقاتها، لم يحط بها الملتمس احاطة كاملة، كونه كان مريضاً وطريح الفراش ويعالج من مرض شديد، ولم يُمكن من دحض ما ورد في ادعاءات المدعيين، فإنها تكون بذلك قد أخلت بمبدأ "المساواة بين الخصوم أمام القضاء"، وهو الذي يتحقق به ثقة الناس في هذا القضاء، ويصبح موضع طمأنينتهم، بل أن هذه المساواة هي أول لبنة يقوم عليها أي صرح قضائي عادل.

4-1: كما أن الدائرة الموقرة لم تراع كذلك مبدأ "المواجهة بين الخصوم" في هذه الدعوى، والذي كان يقتضي منها أن تلتزم باطلاع الملتمس على كل ما قدمه المدّعين من لائحة ودفع وإحاطته علماً بها، وأن تُتيح له إبداء رأيه في لائحة الدعوى، وما أرفق بها من مستندات ووثائق، والسماح له بتقديم ما لديه من مستندات أو أدلة مضادة لها، وأهمها حضور المدعية مبرأة ذمة

موكلنا للشهادة وقول الحق.. وبهذا الإجراء الانفرادي، تكون الدائرة قد اتصل بعلمها وحدها دفاع المدَّعين/ ووجهة نظرها فقط، دون تمكين الملتمس من الاطلاع عليها ومناقشتها وسماع أقواله بشأنها. ولما كانت العدالة الإجرائية تقتضي عدم جواز الحكم على الملتمس، دون مواجهته بدفوع المدَّعين، فإن الحكم محل الطعن يكون قد جاء معيباً بالإخلال بالمبدأ المتقدم، وهو حجر الزاوية في إجراءات التقاضي، وهو الضمانة لكل عنصر يمكن أن يوصف بالعدل، فإذا غابت المواجهة بين الخصوم، غابت العدالة!!.

5-1: إن الحكم محل الطعن، والذي أقرت بموجبه الدائرة الموقرة أنها قضت في الدعوى دون طلب حضور المدعية مبرأة ذمة موكلنا وشهادتها، وقد جاء الحكم معيباً أيضاً لإخلاله بمبدأ "احترام حق الدفاع". وكان حرياً بها، بدلاً من أن تحتفظ لنفسها بما قدمه إليها المدَّعين من مستندات ووثائق، وبدلاً من أن تكتفي بعلمها الشخصي بها، أن تُمكن الملتمس من تقديم ردوده عليها وإبداء دفاعه ضدها بالصورة التي يراها، سواءً شفاهة أو كتابة، وعرض حقه وأدلته، ومناقشة المدَّعية في ادعاءاتها لتفنيدها. والمعلوم أن احترام حق الدفاع يعتبر من أهم المبادئ الإجرائية في الفقه الإسلامي. كما أنه كان حرياً بالدائرة الموقرة أن تلتزم بالمبدأ أعلاه، وأن تُمكن الملتمس من الاطلاع على ما قدمته المدَّعية من لائحة وأوراق ومستندات. فاحترام حق الدفاع يستهدف تبصير العدالة، والانتصار للحق، والتماس الأسباب التي تؤدي إلى رفع الظلم أو منع وقوعه. يقول رسول الله (ص): "من مشى مع المظلوم حتى يُثبِت له حقه، ثبَّت الله قدميه على الصراط يوم تذل الأقدام".

6-1: أنه ينبغي على كل ما تقدم عدم جواز أن يُبنى الحكم المطعون فيه على علم الدائرة الموقرة – بصفة شخصية – بدليل أو بواقعة قدمتها لها المدَّعية عليها، دون أن يُمكن الملتمس من مناقشتها وإبداء مرائياته بصدها، لما في ذلك من

إهدار للمبادئ الإجرائية المشار إليها أعلاه، باعتبارها جميعاً مبادئ جوهرية تخضع لها كافة المحاكم، ويُعد إخلالاً بحسن سير العدالة التي يلتزم القضاة بوجوب التقيد بها فيما يعرض عليهم من خصومات، وهذا يعتبر قصوراً يعتور الحكم محل الطعن ويجعله مستوجباً للنقض والإلغاء.

2-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. إن التناقض الذي يُجيز الالتماس، طبقاً لما تقضي به الفقرة (هـ) من المادة (200-1) من نظام المرافعات الشرعية، هو التناقض في منطوق الحكم بعضه مع البعض الآخر، وحيث أنه بالرجوع الى الحكم محل الطعن، نجد أنه قد بُني على زعم باطل وكيدي وغش من الملتمس ضده السيد/ عدنان أحمد عباس زيني، ذلك أن دائرة الاستئناف الثانية بمحكمتكم الموقرة مصدرة الحكم في تسببها استندت على ادعاءات هذا المدعى فقط، دون طلب حضور المدعية مبرأة ذمة موكلنا وفق الورقة المرفقة بهذا الالتماس، ومن ثم فهذا الحكم محل الطعن قد خالف الشرع والنظام، فالبيئة على من ادعى، واليمين على من أنكر، فعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البيئة على المدعي. ومن القواعد المتفق عليها في شريعتنا وأنظمتنا أن عبء الإثبات يقع على المدعي، حيث اتفق الفقهاء على أن البيئة على المدعي ودليلهم في ذلك قول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البيئة على المدعي واليمين على من أنكر". والحكمة من جعل البيئة في جانب المدعى هي أن جانبه ضعيف، لأنه يدعي خلاف الظاهر فكانت البيئة عليه لإظهار ما خفي وكشف ما استتر، وإثبات أن هذا الأمر الظاهر الذي يبدو معهوداً للكافة ليس على حقيقته وإنما هناك أمر خفي عليهم، أما المدعى عليه فلا يكلف بإقامة بيئة لأن قوله مؤيد بالظاهر وعليه اليمين، ونحن الآن أمام مستند كتابي قطعي يبرئ ذمة موكلنا/ الملتمس، وما يثبت بالكتابة لا يجوز إثباته بغيرها.

ومن ثم ينطبق على هذا الحكم محل الالتماس كل من البنود أرقام (ب، هـ) من المادة (200/1)، كما يتضح قوة الدفوع الشرعية والنظامية التي استندنا عليها لقبول التماس إعادة النظر المقدم من موكلي، ونقض هذا الحكم وقبول الالتماس بشأنه، من خلال دفوع وردود تقطع الشك باليقين، وتدحض الأسباب التي بُني عليها الحكم محل الالتماس، ومن ثم نقضه والحكم لصالح المدعى/ الملتمس، وكل هذا كان دافعاً لنا لتقديم مثل هذا الالتماس.

- طلبات وكيل المدّعي عليه/ الملتمس: بكل احترام وتقدير نلتمس من فضيلتكم الآتي: -

أولاً: قبول الطعن بالالتماس بإعادة النظر شكلاً، وقبول الالتماس موضوعاً ونقض الحكم، وإعادة فتح باب المرافعة، والحكم لصالح موكلنا بما سبق وأن طالبنا به بمذكراتنا السابقة واستئنافنا والتماسنا السابق، وذلك لقوة موقفه شرعاً ونظاماً، وكذلك وقف تنفيذ هذا الحكم.

نسأل الله العليّ القدير أن يحق الحق والعدل على أيديكم،،،
وجزاكم الله خير الجزاء،،، شركة صلاح الحجيلان
للمحاماة والاستشارات القانونية

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-115 – التماس في في دعوى عدنان ضد الشيخ اسامة - بطلان
حصة شركة احمد زيني التجارية - docx.42824717
بطاقة الوثيقة**

DOC-115	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
التماس في في دعوى عدنان ضد الشيخ اسامة - بطلان حصة شركة احمد زيني التجارية - 42824717. docx	عنوان الوثيقة
25/12/1442	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
767-765	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/1U- DWBW5EmqXWmY6UP4zza2 EGeLuHN8lo/view? usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 10	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 10	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بجدة وفقكم الله
أصحاب الفضيلة قضاء الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف
بجدة وفقكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع /
التماس إعادة نظر على القضية رقم (42824717) وتاريخ
25/12/1442هـ الملتمس / أسامة أحمد عباس زيني هوية رقم
() مكان الإقامة: جدة الملتمس ضدهم / عدنان أحمد عباس

زيني هوية رقم () مكان الإقامة جدة عاتقة محمد يحيى الحرازي
هوية رقم () مكان الإقامة جدة

الوقائع:

يدعي المدعين في دعواهم أن مورث الاطراف قد قام ببيع حصصه البالغة (90%) في شركة أحمد زيني التجارية لابنه المدعى عليه أسامة أحمد زيني بمبلغ وقدره (450,000) حيث أن مبلغ المبيع ليسا القيمة الفعلية للحصص ويطلب القيمة الفعلية لحصص المورث في شركة أحمد زيني التجارية. منطوق الحكم: أصدر أصحاب الفضيلة بالدائرة الثانية محكمة الاستئناف التجارية بجدة في القضية المقيدة برقم (42824717) وتاريخ: 25/12/1442هـ، قبول الاعتراضين شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة الأولى في المحكمة التجارية بجدة المورخ في: 01/01/1445هـ في القضية رقم (42824717) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي (أولاً: إلزام أسامة أحمد عباس زيني هوية رقم (1008017301) بأن يدفع لـ عاتقة محمد يحيى الحرازي هوية رقم (1007056847)، مبلغاً وقدره (27,651,219) سبعة و عشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً - ثانياً: إلزام أسامة أحمد عباس زيني، هوية رقم (1008017301) بأن يدفع لـ عدنان أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (1017092733) مبلغاً قدره (96,779,270) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً).

الاسانيد: استناداً الى المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية طبقاً للفقرة (1-يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: ونصت في الفقرة ج/ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم).

استناد الى المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص (مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً...) أسباب التماس إعادة النظر بشأن ما ذكره وكيل الملتمس ضده أنه يوجد تقرير

نهائي صادر من مكتب المحاسب طلال أبو غزاله وهذا غير صحيح حيث نفيد فضيلتكم بأنه يوجد تقريرين صادرة من مكتب طلال أبو غزاله يتم ايضاحها على النحو الاتي: التقرير الأول: والصادر بتاريخ: 25/07/1432 هـ الموافق 27/06/2011 م، و المتضمن من أن قيمة الحصص والتي تقدر بنسبة (90%) بمبلغ وقدره (؟؟؟؟؟؟) ريال سعودي (مرفق 1).

التقرير الثاني والصادر بتاريخ 07/11/1432 هـ الموافق 05/10/2011 م، و المتضمن أن قيمة الحصص و التي تقدر بنسبة (90%) بمبلغ وقدره (؟؟؟؟؟؟) ريال سعودي (مرفق 2).

كما نشير لأصحاب الفضيلة بأنه لا يوجد تقرير نهائي صادر من مكتب المحاسب طلال أبو غزال وأن ما ذكره الملتمس ضده من وجود تقرير نهائي ومفاده بأن قيمة الحصص محل الدعوى تقدر بمبلغ وقدره (ثلاثمئة مليون) هذا غير صحيح، حيث أن التقرير المستند عليه في الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف هو المسودة المبدئية والصادرة بتاريخ ؟؟؟ مما يوضح بما لا يدع مجال للشك أن هذا غش واضح وجلي وقع من الملتمس ضده أثر بشكل كبير في الحكم الصادر في الدعوى مما يستوجب معه قبول الالتماس.

١- بشأن ما ذكره الملتمس ضده بتاريخ ؟؟؟ من أن المورث رحمه الله قد كان فاقد للأهلية وقت التخارج من شركة أحمد زيني التجارية استناداً للتقرير الصحي الصادر من مدينة الملك عبد الله الطبية فإننا نوضح لفضيلتكم التالي: - بناء على التقرير الصادر من مدينة الملك عبد الله الطبية تقدم الملتمس ضده بدعوى قضائية والمقيدة برقم (؟؟؟؟؟؟) وبتاريخ ؟؟؟؟ وقرر القاضي ناظر الدعوى احواله المورث رحمه الله الى مستشفى الصحة النفسية للتأكد من الحالة الصحية للمورث رحمه الله كما ورد التقرير الطبي من الصحة النفسية الى المحكمة العامة والمتضمن (يثبت أن المورث أحمد عباس زيني مدرك ويستطيع القيام بشؤونه الخاصة) وبناء عليه تم مخاطبة وزير العدل وصدر

توجيه وزير العدل على الاخذ بالتقرير الصادر من قبل الصحة النفسية والذي يثبت أن المورث مدرك ويستطيع القيام بشؤونه الخاصة.

أنه بتاريخ ؟؟؟ صدر تقرير من الصحة النفسية والمتضمن (؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) وبناء عليه تم الحكم بعدم أهلية المورث رحمه الله ويحتاج إلى قيم, ونلفت إنتباه فضيلتكم أن التقرير الأخير صد بعد التقرير الأول بعدد ؟؟؟؟؟ سنوات.

إن الملتمس ضده اوهم الدائرة الموقرة أن الحكم الصادر بعدم أهلية المورث رحمه الله بالصك رقم () وتاريخ ؟؟؟؟؟؟؟ قد تم بناء على التقرير الطبي الصادر من مدينة الملك عبدالله وهذا غير صحيح، والصحيح تم الحكم بعدم أهلية المورث بناء على التقرير الصادر من الصحة النفسية بتاريخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

بناء على ما تم ايضاحه أعلاه يتبين لفضيلتكم أن المورث مدرك للأهلية وقت التعاقد ويستطيع القيام بشؤونه الخاصة وقت ابرام العقد والتخارج من شركة أحمد زيني التجارية وأن الملتمس ضده قد غش وأوهم الدائرة أن التقرير الصادر من مدينة الملك عبدالله الطبية ثبت معه عدم أهلية المورث وهذا غير صحيح وتاماً ويعلم الملتمس ضده ذلك مما يستوجب معه قبول الالتماس.

الطلبات

لذلك كله ولما سبق توضيحه نطلب من فضيلتكم قبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية في محكمة الاستئناف بجدة بالصك رقم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وتاريخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-116 – تقرير أبو غزالة - المرحلة الأولى (أولاً وثانياً) بطاقة الوثيقة

DOC-116	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
تقرير أبو غزالة - المرحلة الأولى (أولاً وثانياً)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
773-768	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1kpaO4GrXTd2SOn3xwgacSKPkY-i5EEut/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1، قُتات أسطر: 20	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1؛ قُتات أسطر: 20	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

تقرير خبرة المرحلة الأول - مقدم إلى أطراف النزاع فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لعام ١٤٣١ هـ ورقم ٢/١٣٧٥ ق لعام ١٤٣٢ هـ والمنظورتين لدى الدائرة السابعة عشر في المحكمة الإدارية بجدة بخصوص النزاع القائم بين المدعين السادة / عدنان أحمد عباس زيني وفيصل وغدير وطلال أبناء غازي أحمد زيني والمدعى عليه السيد / أسامة أحمد زيني طلال أبوغزالة وشركاه.

جدة في ٢٥ رجب ١٤٣٢ هـ الموافق ٢٧ يونيو ٢٠١١ م بسم الله الرحمن الرحيم السادة المدعين / عدنان أحمد عباس زيني

وفيصل وغدير وطلال أبناء غازي أحمد زيني والمدعي عليه السيد / أسامة أحمد زيني جدة - المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحترمين الموضوع: تقرير خبرة (المرحلة الأولى) فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ / ق لعام ١٤٣١ هـ ورقم ٢/١٣٧٥ / ق لعام ١٤٣٢ هـ والمنظورتين لدى الدائرة السابعة عشر في المحكمة الإدارية بجدة بالإشارة إلى قرار المحكمة الإدارية بجدة (الدائرة السابعة عشر) رقم ٢/١٧/٥١ لعام ١٤٣٧ هـ — وإلى عرضنا المؤرخ في ١٠/٤/١٤٣٢ هـ الموافق ٢٠١١/٣/١٥ م بخصوص الموضوع أعلاه نرفق فيما يلي تقريرنا حول المرحلة الأولى من مهمتنا والتي تشمل تدقيق الميزانيات للشركات محل الدعوى وبيان ما فيها من تجاوزات من سنة ٢٠٠٨ م إلى سنة ٢٠١٠ م وللفترة من ١/١/٢٠١١ م إلى ٢٠١١/٣/٣١ م.

إن هذا التقرير هو مسودة لمناقشته من قبل أطراف النزاع خلال فترة عشرون يوماً من تاريخ إستلامه. وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،، طلال أبوغزالة وشركاه أولاً: أسس إعداد التقرير.

الفهرس ثانيا: صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء
ثالثاً: القوائم المالية المعدلة لشركة أحمد زيني وأولاده
كما في ١٤٣٢/٤/٣٠ هـ (معدة وفقاً لأساس حقوق الملكية).

رابعاً: القوائم المالية المعدلة لشركة أحمد زيني التجارية
كما في ٢٠١١/٣/٣١ م (معدة على أساس حقوق الملكية).

خامساً: ملخص حقوق الملكية للشركات التابعة وقوائمها المالية كما في ٢٠١١/٣/٣١ م.

سادساً: شرح وتوضيح التعديلات على القوائم المالية لشركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني

التجارية. تازواجتلا: اعباس ثامناً: الملاحظات تاسعاً: أعمال المراجعة للشركات خلال فترة المحاسبة.

المرفقات:

القوائم المالية للسنوات من سنة ٢٠٠٨م إلى سنة ٢٠١٠م.
السجلات التجارية وعقود تأسيس الشركات.

أولاً: أسس أعداد التقرير

إن الغرض من إعداد هذا التقرير هو حصر الحقوق الدفترية للشركاء في الشركات محل الدعوى قبل وبعد التعديل بالتجاوزات.

تم احتساب حقوق أطراف النزاع (الشركاء) الدفترية في الشركات محل الدعوى على أساس نسب ملكيتهم في الشركات كما هو مبين في عقود التأسيس.

إن ملكية مجموعة الشركات محل الدعوى تعود لشركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية بالإضافة إلى ملكية أطراف أخرى (حقوق أقلية) كما يلي: - الملكية الشركات التابعة شركة أحمد زيني شركة أحمد زيني أطراف أخرى المجموع وأولاده التجارية 1 - شركة الضيافة للأعمال العقارية ٢ - شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن ٤ - شركة أحمد زيني للتموين والخدمات الغذائية ه شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف ٦- شركة أحمد زيني سودكسو للتموين ١- شركة أبار وزيني دايكن لتكييف الهواء الشركة الوطنية للإدارة والخدمات ١- شركة الخميرة السعودية ١٠- شركة كورتينا للصناعات الغذائية 1%..

..AY %1.. %1 %9. %1.. %1 %9 %1. %9 %1% %\A

```
.t. %1.. %1. %9. %1% ..%1 .%0 ..%1 .%9 %1
```

1% 9% 1% 9% . تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لعام ١٤٣١ هـ ورقم ٢/١٣٧٥ ق لعام ١٤٣٢ هـ المدينة / الدولة: جدة - المملكة العربية السعودية التاريخ: ٢٧/١/٢٠١١ م رقم الصفحة تقرير خبرة (المرحلة الاولى) تعتبر هذه الشركات شركات تابعة لكل من شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية.

تتألف الملكية في شركة أحمد زيني وأولاده مما يلي: - شركة أحمد زيني التجارية ركاء شركة أوزكو المحدودة (أسامة أحمد عباس زيني) نسبة الملكية ٣١% ٢٣% عدنان أحمد عباس زيني طلال غازي أحمد زيني فيصل غازي أحمد زيني غدير غازي أحمد زيني المجموع 9% 1.1% ٧% ..

تتألف الملكية في شركة أحمد زيني التجارية مما يلي: - نسبة الملكية ركاء شركة أحمد زيني وأولاده أسامة أحمد عباس زيني المجموع 9% 1% 1% ..

وبناءً على نسب الملكية المبينة أعلاه تم إثبات حقوق كل من شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية في الشركات التابعة على أساس حصة كل شركة من هاتين الشركتين في حقوق الملكية للشركات التابعة وبذلك أصبح مجموع حقوق الملكية في شركة أحمد زيني وأولاده تمثل حقوق الشركاء في الشركة نفسها وحقوقهم في حصتها في شركاتها التابعة. وكذلك أصبح مجموع حقوق الملكية في شركة أحمد زيني التجارية يمثل حقوق الشركاء في الشركة نفسها وحقوقهم في حصتها في شركاتها التابعة.

تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لعام ١٤٣١ هـ ورقم ٢/١٣٧٥ ق العام ١٤٣٢ هـ المدينة / الدولة: جدة - المملكة العربية السعودية التاريخ: ٢٧/١/٢٠١١ م رقم الصفحة: تقرير خبرة (المرحلة الأولى) لم يتم إعتبار فرع شركة أحمد زيني للتموين والخدمات الغذائية في دبي ضمن مجموعة الشركات محل الدعوى نظراً لأن هذا الفرع كان مسجل بإسم السيد /

أسامة أحمد زيني شخصياً وتم نقل ملكيته لشركة أحمد زيني
للتأمين والخدمات الغذائية دون علم أو موافقة من قبل الشركاء
الأخرين.

الأغراض اعداد القوائم المالية كما بتاريخ احتساب حقوق
الشركاء الدفترية فقد تم اعتماد تاريخ ٣١ مارس ٢٠١١م
للشركات التي تستخدم التقويم الميلادي لسننها المالية وتم
اعتباره مساوياً لتاريخ ٣٠/٤/١٤٣٢هـ والذي تم اعتماده للشركات
التي تستخدم التقويم الهجري لسننها المالية.

تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لعام ١٤٣١هـ
ورقم ٢/١٣٧٥ ق لعام ١٤٣٢هـ التاريخ: ٢٧/٦/٢٠١١م

رقم الصفحة: تقرير خبرة (المرحلة الأولى)

ثانياً: صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء

أ - تتألف صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء كما يلي: -
شركة أحمد زيني شركة أحمد زيني ريك شركة أوزكو المحدودة
(أسامة أحمد زيني) عدنان أحمد زيني طلال غازي أحمد زيني
فيصل غازي أحمد زيني غدير غازي أحمد زيني كسور (غير
مادية) وأولاده ريال سعودي التجارية ريال سعودي المجموع ريال
سعودي ١١٨,٥٠٩,٩٣٩ ١٩,٨١٠,٩٣٩ ٢٢,٦٤٥,٧٧٤ ٢١,٥٣٢,٤٨٣
١,٧٩٧,١٥٢ ٤٤٥,٣١٦ ١,٣٥١,٨٣٦ ١٤٠,٣٨٤ ٢٠,٣٥٠,٣٨٤ ٤٤٥,٣١٦
٨,٢٣٣,٦٦٤ ٢٢٢,٦٥٩ ١١٠,٥٣٦,٢٣٢ ١٤٠ A.. 11.0
٧٩,٩٢٤,٩٠١ - تفاصيل احتساب شركة أحمد زيني وأولاده -
(ب). [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١- تفاصيل احتساب شركة أحمد زيني التجارية - (ج).

تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لعام ١٤٣١هـ
ورقم ٢/١٣٧٥ ق لعام ١٤٣٢هـ المدينة / الدولة جدة - المملكة
العربية السعودية تقرير خبرة (المرحلة الاولى) التاريخ: ٢٧ /
١ / ٢٠١١ م الصفحة) حقوق الشركاء الدفترية المعدلة في
شركة أحمد زيني وأولاده ريال سعودي إجمالي حقوق الشركاء -

حسب القوائم المالية المعدلة المرفقة ريك شركة أحمد زيني التجارية شركة أوزكو المحدودة (أسامة أحمد زيني) عدنان أحمد زيني طلال غازي أحمد زيني فيصل غازي أحمد زيني غدير غازي أحمد زيني المجموع . صافي حقوق الشركاء الش ريك شركة أحمد زيني التجارية شركة أوزكو المحدودة (أسامة أحمد زيني) عدنان أحمد زيني طلال غازي أحمد زيني فيصل غازي أحمد زيني غدير غازي أحمد زيني المجموع ٢٢٥,٠٤٩,٢٤٨ النسبة المئوية ريال سعودي ٦٩,٧٦٥,٢٦٧ ٣١% ٥١,٧٦١,٣٢٧ ٥١,٧٦١,٣٢٧ ٢٣% ٢٠,٧٠٤,٥٣١ ٢٣% ٥١,٧٦١,٣٢٧ ٢٠,٧٠٤,٥٣١ ٩%, ١٠,٣٥٢,٢٦٥ 1,1% ٢٢٥,٠٤٩,٢٤٨ إجمالي الحقوق الحساب الجاري صافي الحقوق (مدين) دائن ريال سعودي (مدين) دائن ريال سعودي ٦٩,٧٦٥,٢٦٧ ٣,٦٦٨,٨٩٧ ٧٣,٤٣٤,١٦٤ ١٩,٨١٠,٩٣٩ (٣١,٩٥٠,٣٨٨) ٥١,٧٦١,٣٢٧ ٢١,٥٣٢,٤٨٣ (٣٠,٢٢٨,٨٤٤) ١,٣٥١,٨٣٦ (١٩,٣٥٢,٦٩٥) ٢٠,٧٠٤,٥٣١ A,11,0 ١٤٤,٠٤٥,٤٩٥ (٧٩٩,٤٦٣) (٢,٣٤١,٢٦٠) (A1,,VO) ٢٠,٧٠٤,٥٣١ ١٠,٣٥٢,٢٦٥ ٢٢٥,٠٤٩,٢٤٨ - الحساب الجاري للشركاء من واقع القوائم المالية المرفقة.

تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ / ق لعام ١٤٣١هـ ورقم ٢/١٣٧٥ ق لعام ١٤٣٢هـ المدينة / الدولة: جدة - المملكة العربية السعودية التاريخ: ٢٧ / ٦ / ٢٠١١ م رقم الصفحة: 5 تقرير خبرة (المرحلة الأولى) ج - حقوق الشركاء الدفترية المعدلة في شركة أحمد زيني التجارية إجمالي حقوق الشركاء ريك شركة أحمد زيني وأولاده أسامة أحمد زيني المجموع . صافي حقوق الشركاء ريك شركة أحمد زيني وأولاده أسامة أحمد زيني المجموع ريال سعودي النسبة المئوية ريال سعودي 1% . [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

9% 1% .. ٨,٣٥٩,٣٨٠ ٧٥,٢٣٤,٤١٨ إجمالي الحقوق الحساب الجاري صافي الحقوق (مدين) دائن ريال سعودي (مدين) دائن ريال سعودي ٧٥,٢٣٤,٤١٨ (774,49٧,*\) ٤,٦٩٠,٤٨٣

٨,٣٥٩,٣٨٠ ٧٥,٢٣٤,٤١٨ ٧٩,٩٢٤,٩٠١ (P.774,49V)

٨٣,٥٩٣,٧٩٨ تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق/ لعام ١٤٣١ هـ ورقم ٢/١٣٧٥ ق/ لعام ١٤٣٢ هـ

التاريخ: ٢٧ / ١ / ٢٠١١ رقم الصفحة: تقرير خبرة (المرحلة الأولى) 6 تابع ج - توزيع حصة شركة أحمد زيني وأولاده في شركة أحمد زيني التجارية على الشركاء في شركة أحمد زيني وأولاده (٤٨٣,٦٩٠ ريال سعودي) أسماء الشركاء الرصيد الموزع شركة أوزكو المحدودة (*) الشريك عدنان أحمد زيني الشريك طلال غازي زيني الشريك فيصل غازي زيني الشريك غدير غازي زيني شركة احمد زيني وأولاده يوزع كما يلي: - الشريك أسامة أحمد زيني (*) الشريك شركة أحمد زيني وأولاده توزع كما هو مبين أعلاه المجموع كسور غير قابلة للتوزيع الإجمالي نسبة الملكية توزيع المرحلة الأولى توزيع المرحلة الثانية المرحلة الثالثة ريال سعودي ١٤٥,٤٠٥ ٤,٦٩٠,٤٨٣ ١,١١٣,٢٩١ ١,٠٣٧ ٣٣,٤٤٣ ١,٠٧٨,٨١١ ١,١١٣,٢٩١ ٤٣١,٥٢٤ ٣٣,٤٤٣ ١,٠٣٧ ٢٨,٨١١ ٤٤٥,٣١٦ ٤١٥ ١٣,٣٧٧ ٤٣١,٥٢٤ ١,٢ % ٤٤٥,٣١٦ ٤١٥ ٤٣١,٥٢٤ ٩%, ٢٢٢,٦٥٩ ٧,٧٤٤ ٢٠٧ ٢١٥,٧٦٣ ١٣٩٧ ٤٥,٠٧٦ ١,٤٥٤,٠٥٠ ٤٠,٥٦٨ ١,٣٠٨,٦٤٥ ٩% ١٤٠ ٤,٥٠٨ ١٤٥,٤٠٥ ١,٣٩٧ ٤٥,٠٧٦ ١,٤٥٤,٠٥٠ ١,٣٥٠,٤٧٠ ٣٤٣,٦٩٠ ٤,٦٩٠,٤٨٣ () تعتبر حصة لطرف واحد فقط هو الشريك شركة أوزكو المحدودة (أسامة أحمد زيني) ويبلغ مجموعها ٢,٤٦٣,٧٦١ ريال سعودي. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق/ لعام ١٤٣١ هـ ورقم ٢/١٣٧٥ ق/ لعام ١٤٣٢ هـ المدينة / الدولة جدة - المملكة العربية السعودية التاريخ: ٢٧ / ١ / ٠١١ م رقم الصفحة تقرير خبرة (المرحلة الأولى) تابع ج - توزيع صافي حقوق الشركاء في شركة أحمد زيني التجارية على الشركاء بعد إعادة توزيع

حصة شركة أحمد زيني وأولاده التجارية البالغة ٤,٦٩٠,٤٨٣ ريال سعودي.

ريك شركة أوزكو المحدودة (أسامة أحمد زيني) عدنان أحمد زيني طلال غازي أحمد زيني ريال سعودي ٤٤٥,٣١٦ ١,١١٣,٢٩١ فيصل غازي أحمد زيني غدير غازي أحمد زيني كسور غير قابلة للتوزيع المجموع ٤٤٥,٣١٦ ٢٢٢,٦٥٩ ١٤٠ ٧٩,٩٢٤,٩٠١ (٧٥٢٣٤٤١٨ - ٢,٤٦٣,٧٦١) تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ / ق لعام ١٤٣١ هـ ورقم ٢/١٣٧٥ / ق لعام ١٤٣٢ هـ [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

التاريخ: ٢٧ / رقم الصفحة: تقرير خبرة (المرحلة الأولى)

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-117 – جزء من مسحوبات مصروفات الشيخ احمد زيني رحمه الله.pdf

بطاقة الوثيقة

DOC-117	رقم الوثيقة
مستند مالي	نوع الوثيقة
جزء من مسحوبات مصروفات الشيخ احمد زيني رحمه الله.pdf	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
774-774	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/16Ntp_ehFpXV_QiX0uU0f2iPoQ87ivLxs/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي» المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-118 – جزء من مصروفات المزرعة بطاقة الوثيقة

DOC-118	رقم الوثيقة
مستند مالي	نوع الوثيقة
جزء من مصروفات المزرعة	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
777-775	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1fkl9eHxWCjBeuB7nFedkyNz6cEuTICDk/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي»
المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-119 – جزء من مصروفات فيلا الوادي.pdf بطاقة الوثيقة

DOC-119	رقم الوثيقة
مستند مالي	نوع الوثيقة
pdf. جزء من مصروفات فيلا الوادي.	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
778-778	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1V9aM64Q773mHIW0cRKQMqfAc8alokWGs/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي»
المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-120 — سداد عقد المحاصة (Excel)

بطاقة الوثيقة

DOC-120	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
سداد عقد المحاصة (Excel)	عنوان الوثيقة
10-07-1434	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
780-779	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/11eYPb-MqmHCBEFcAjbmCSchQ72HKGL4a/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

عقد المحاصة ، التسلسل ، السنة ، تاريخ العملية ، نوع العملية ، طبيعة العملية ، المبلغ ، إسم المستفيد ، المستندات الداعمة ، الحساب البنكي المحول منه ، ، 10 ، 1434 ، 1-07-1434 ، عقد المحاصة ، ثلاثة شيكات مصرفية صادرة من البنك السعودي الأمريكي من حساب الشيخ أسامة زيني رقم 11210006 لأمر السيد طارق نيازي محمد بدوي ، "634,827" ، طارق نيازي محمد بدوي ، "عدد ثلاث شيكات رقم 557,527,502 مصدقة و موقعة من قبل أحمد أسامة زيني صادرة من البنك السعودي الأمريكي و بأسم طارق نيازي محمد بدوي أمر صرف شيك موقع من قبل المحاسب و المدير المالي " ، "البنك السعودي الأمريكي حساب رقم 11210006 الشيخ أسامة زيني" ، ، ،

2016/03/05, 1, عقد المحاصة, شيك مصرفي رقم 01139336 صادر من البنك السعودي الأمريكي لأمر سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود, "23,627,190", الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود, "شيك مصرفي رقم 01139336 صادر من البنك السعودي الأمريكي بإسم سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود (عقد محاصة بين الشيخ أحمد عباس زيني و سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود) - التوزيع الأول", "البنك السعودي الأمريكي حساب الشيخ أسامة زيني", , , 2016/06/26, 2, عقد المحاصة, شيك مصرفي رقم 01139958 صادر من البنك السعودي الأمريكي لأمر سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود, "2,146,000", الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود, "شيك مصرفي رقم 01139958 صادر من البنك السعودي الأمريكي بإسم سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود (عقد محاصة بين الشيخ أحمد عباس زيني و سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود) - التوزيع الثاني", "البنك السعودي الأمريكي حساب الشيخ أسامة زيني", , , 2017/01/26, 3, عقد المحاصة, شيك مصرفي رقم 01145171 صادر من البنك السعودي الأمريكي لأمر سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود, "696,000", الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود, "شيك مصرفي رقم 01145171 صادر من البنك السعودي الأمريكي بإسم سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود (عقد محاصة بين الشيخ أحمد عباس زيني و سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود) - التوزيع الثالث", "البنك السعودي الأمريكي حساب الشيخ أسامة زيني", , , 2017/06/08, 4, عقد المحاصة, شيك مصرفي رقم 01153128 صادر من البنك السعودي الأمريكي لأمر سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود, "2,320,000", الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود, "شيك مصرفي رقم 01153128 صادر من البنك السعودي الأمريكي بإسم سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود (عقد محاصة بين الشيخ أحمد عباس زيني و

سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود (-) - التوزيع
الرابع", "البنك السعودي الأمريكي حساب الشيخ أسامة زيني",
[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-121 – ملف القروض (Excel)

بطاقة الوثيقة

DOC-121	رقم الوثيقة
مستند مالي	نوع الوثيقة
ملف القروض (Excel)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
786-781	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1oqCWARm2sJojKGGPuQgFz_N3hn_7BXST/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 4	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 4	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

أرقام ومبالغ مستخرجة آلياً من الوثيقة (للمراجعة – ليست جرداً محاسبياً)

المبلغ/الرقم	السياق
20,043,862	20M تفاصيل القروض البنكية 25
1,1431,2947,03	20M تفاصيل القروض البنكية 25
599139	20M تفاصيل القروض البنكية 25
3,000,000	20M تفاصيل القروض البنكية 25
844300000181	20M تفاصيل القروض البنكية 25
2,1431,2948,03	20M تفاصيل القروض البنكية 25
599140	20M تفاصيل القروض البنكية 25
1,1432,873,26	20M تفاصيل القروض البنكية 25
619041	20M تفاصيل القروض البنكية 25

500,000	20M تفاصيل القروض البنكية 25
7126020001083	20M تفاصيل القروض البنكية 25
1,1434,115,03	20M تفاصيل القروض البنكية 25
4245695	20M تفاصيل القروض البنكية 25
2,1434,290,03	20M تفاصيل القروض البنكية 25
3,1434,360,12	20M تفاصيل القروض البنكية 25
4,1434,595,03	20M تفاصيل القروض البنكية 25
5,1434,598,12	20M تفاصيل القروض البنكية 25
1025676	20M تفاصيل القروض البنكية 25
6,1434,722,11	20M تفاصيل القروض البنكية 25
1026457	20M تفاصيل القروض البنكية 25
1,000,000	20M تفاصيل القروض البنكية 25
7,1434,993,03	20M تفاصيل القروض البنكية 25
8,1434,966,11	20M تفاصيل القروض البنكية 25
9,1434,1173,18	20M تفاصيل القروض البنكية 25
1032571	20M تفاصيل القروض البنكية 25
10,1434,1451,02	20M تفاصيل القروض البنكية 25
1035847	20M تفاصيل القروض البنكية 25
11,1434,1554,11	20M تفاصيل القروض البنكية 25
12,1434,1846,02	20M تفاصيل القروض البنكية 25
568765	20M تفاصيل القروض البنكية 25
1010227249940	20M تفاصيل القروض البنكية 25
13,1434,2180,13	20M تفاصيل القروض البنكية 25
1,1435,55,14	20M تفاصيل القروض البنكية 25
1044940	20M تفاصيل القروض البنكية 25
2,1435,447,12	20M تفاصيل القروض البنكية

	25 ,,,,, ,
3,1435,705,26	20M تفاصيل القروض البنكية 25 ,,,,, ,
1054317	20M تفاصيل القروض البنكية 25 ,,,,, ,
4,1435,1023,13	20M تفاصيل القروض البنكية 25 ,,,,, ,
5,1435,1004,16	20M تفاصيل القروض البنكية 25 ,,,,, ,
1064434	20M تفاصيل القروض البنكية 25 ,,,,, ,
6,1435,1679,13	20M تفاصيل القروض البنكية 25 ,,,,, ,
7,1435,1680,21	20M تفاصيل القروض البنكية 25 ,,,,, ,
10872023	20M تفاصيل القروض البنكية 25 ,,,,, ,
8,1435,2109,12	20M تفاصيل القروض البنكية 25 ,,,,, ,
1,1436,54,12	20M تفاصيل القروض البنكية 25 ,,,,, ,
500,308	20M تفاصيل القروض البنكية 25 ,,,,, ,

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي»
المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-122 – مرفق (1) القروض (zip) بطاقة الوثيقة

DOC-122	رقم الوثيقة
غير مصنف	نوع الوثيقة
مرفق (1) القروض (zip)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
صورة/بلا نص	عدد الصفحات (تقديري)
787-787	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1U9uKQ8WpgoektR7ems9tz5-I3UFy6Dc-/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكررة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي»
المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-123 – المسحوبات 1431 (zip)

بطاقة الوثيقة

DOC-123	رقم الوثيقة
غير مصنف	نوع الوثيقة
المسحوبات 1431 (zip)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
صورة/بلا نص	عدد الصفحات (تقديري)
788-788	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1TaZlnYqoYKoRASsD8_QuRDuxqDPMSGfB/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي» المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-124 — المسحوبات 1432 (zip)

بطاقة الوثيقة

DOC-124	رقم الوثيقة
غير مصنف	نوع الوثيقة
المسحوبات 1432 (zip)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
صورة/بلا نص	عدد الصفحات (تقديري)
789-789	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1u1p07uJYvSMmG1zHbhBHZTMOpNjyMq47/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي» المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-125 – المسحوبات 1433 (zip)

بطاقة الوثيقة

DOC-125	رقم الوثيقة
غير مصنف	نوع الوثيقة
المسحوبات 1433 (zip)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
صورة/بلا نص	عدد الصفحات (تقديري)
790-790	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1Kwq7q1_aN_YgE1Hxk-A3DjG4xMZkzS1M/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي» المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-126 – المسحوبات 1434 (zip)

بطاقة الوثيقة

DOC-126	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
المسحوبات 1434 (zip)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
51	عدد الصفحات (تقديري)
841-791	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1F7QvZkaWmAUP--ltuTYRFvIWt8QjTIQw/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 69، قُتات أسطر: 204	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 69؛ قُتات أسطر: 204	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

أرقام ومبالغ مستخرجة آلياً من الوثيقة (للمراجعة – ليست جردًا محاسبيًا)

المبلغ/الرقم	السياق
·558851484	ملف داخلي: 1434/1434 inv no-14-fil 1422.pdf [صف
3840010014	ملف داخلي: 1434/1434 inv no-14-fil 1422.pdf [صف
3842010010	ملف داخلي: 1434/1434 inv no-14-fil 1422.pdf [صف
81016010	ملف داخلي: 1434/1434 inv no-14-fil 1422.pdf [صف
58951١1	ملف داخلي: 1434/1434 inv no-15-fil 1478.pdf [صف
184,167	ملف داخلي: 1434/1434 inv no-16-fil 1660.pdf [صف
١ ريال	CL Ws 0-0 مار التكلفة المنويه.: ١ way ريال. ; م
٠٠١.٠٠0 ريال	رأس امال المدفوع "٠٠0.٠٠١ ريال سعودي (مقاولات و
2,000,000	رأس امال المدفوع "٠٠0.٠٠١ ريال سعودي

	(مقاولات و)
000539	[صفحة 6 - OCR] 000539 samba Q Date eines سامبا
8100010106	[صفحة 6 - OCR] 000539 samba Q Date eines سامبا
2456950	[صفحة 6 - OCR] 000539 samba Q Date eines سامبا
4011١١6	WETY ga OV te ge 4011١١6 : سكاف - نوفيلت : ٠١-5491
04001395	WETY ga OV te ge 4011١١6 : سكاف - نوفيلت : ٠١-5491
0475141١١	WETY ga OV te ge 4011١١6 : سكاف - نوفيلت : ٠١-5491
857700	WETY ga OV te ge 4011١١6 : سكاف - نوفيلت : ٠١-5491
١١2٠٠١١١	4 مبلغ فقط خمسة وعشرون ألف ريال سعودي لا غير ةرتف
١51525	TNR et فاكس: رقم القيد: VVVA بيان القيد: دري 4هـ
0397042	[صفحة 5 - OCR] 3 الوسطاء السعوديون SAUDI BROKERS
10815800	[صفحة 5 - OCR] 3 الوسطاء السعوديون SAUDI BROKERS
156.209.55	[صفحة 5 - OCR] 3 الوسطاء السعوديون SAUDI BROKERS
111.578.25	[صفحة 5 - OCR] 3 الوسطاء السعوديون SAUDI BROKERS
89.262.60	[صفحة 5 - OCR] 3 الوسطاء السعوديون SAUDI BROKERS
89353.60	[صفحة 5 - OCR] 3 الوسطاء السعوديون SAUDI BROKERS
2330473	[صفحة 5 - OCR] 3 الوسطاء السعوديون SAUDI BROKERS
2300624	[صفحة 5 - OCR] 3 الوسطاء السعوديون SAUDI BROKERS
920000279	[صفحة 5 - OCR] 3 الوسطاء السعوديون SAUDI BROKERS
6823096	[صفحة 5 - OCR] 3 الوسطاء السعوديون SAUDI BROKERS
2931874	[صفحة 5 - OCR] 3 الوسطاء السعوديون SAUDI BROKERS
6874528	[صفحة 5 - OCR] 3 الوسطاء السعوديون SAUDI BROKERS
4030178881	Invoice Amount 156,209,55 Signed by Finance Cred
400,000,000	Invoice Amount 156,209,55 Signed by Finance Cred
ريال 400,000,000	Invoice Amount 156,209,55 Signed by Finance Cred
27062013	Invoice Amount 156,209,55 Signed by Finance Cred

000545	ملف داخلي: fil no-18- inv 1434/1434 [صف 1836.pdf]
22111108	ملف داخلي: fil no-18- inv 1434/1434 [صف 1836.pdf]
245695	ملف داخلي: fil no-18- inv 1434/1434 [صف 1836.pdf]
475141	فرع:: جدة ges! Jeddah ait 227 الموافات
1070001411	لدتكيف اذواء ذات Uy خدودة (مقاولات) sly) سات 107
ريال ٠٠١٠٠٠١,7	لدتكيف اذواء ذات Uy خدودة (مقاولات) sly) سات 107
40810041411	{Contracting & Maintenance} شركة أحيث {Sid دايكئ
4030054187	{Contracting & Maintenance} شركة أحيث {Sid دايكئ
5٠٠٠٠٠٠٠٠	{Contracting & Maintenance} شركة أحيث {Sid دايكئ
4000635	{Contracting & Maintenance} شركة أحيث {Sid دايكئ
80003000008	{Contracting & Maintenance} شركة أحيث {Sid دايكئ
5251١56	[صفحة 8 - OCR] II شركة احمد زيني واولاده Ahmed Z
١١5١٠١١	[صفحة 2 - OCR] i Ahmed Zainy & Sons Co ١ شركة
ريال 20,000	Salam, 662 On 22 Oct 2013, at 12: 27, "Yousef So
ريال 0	Salam, 662 On 22 Oct 2013, at 12: 27, "Yousef So
ريال 5	[صفحة 2 - OCR] سسجت سس سس تس — ع ا شركة احمد زين

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي»
المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-127 – المسحوبات 1435 (zip)

بطاقة الوثيقة

DOC-127	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
المسحوبات 1435 (zip)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
34	عدد الصفحات (تقديري)
875-842	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1BU--kLmXmZjBheO12Zohj7_xl4EgKJPv/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 56، فُتات أسطر: 219	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 56؛ فُتات أسطر: 219	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

أرقام ومبالغ مستخرجة آلياً من الوثيقة (للمراجعة – ليست جرداً محاسبياً)

المبلغ/الرقم	السياق
5\2526101	[صفحة 2 - OCR] شركة احمد زيني وأولاده AHMED Z © ©
2.000 ريال	[صفحة 3 - OCR] شركة deal زيني وأولاده ' oa المخصص
250 ريال	[صفحة 3 - OCR] شركة deal زيني وأولاده ' oa المخصص
5158515	[صفحة 2 - OCR] AHMED ZAINY & SONS CO شركة احمد زي
183,278	[صفحة 4 - OCR] 4 « شركة احمد زيني وأولاده , المخ
5.55515	ملف داخلي: 1435/1435 inv 14 fil no [صفحة 1356.pdf]
04.505\	ملف داخلي: 1435/1435 inv 14 fil no [صفحة 1356.pdf]
52151\	[صفحة 2 - OCR] شركة احمد زيني وأولاده

	AHMED ZAIN
0 ريال	[صفحة 2 - OCR] شركة احمد زيني وأولاده AHMED ZAIN
1.000 ريال	[صفحة 3 - OCR] شركة احمد زيني وأولاده 7" المخص
193,278	[صفحة 3 - OCR] شركة احمد زيني وأولاده 7" المخص
1013 ريال	[صفحة 3 - OCR] ما wr هد ص ات لد ده 2 شركة احمد ز
65.1١4١١	ملف داخلي: 1435/1435 inv 19 fil no 1790.pdf [صفح
209912	Kazi Syed Yaseen Syed 209912\$ Najeeb Shah 520991
5209913	Kazi Syed Yaseen Syed 209912\$ Najeeb Shah 520991
5209914	Kazi Syed Yaseen Syed 209912\$ Najeeb Shah 520991
209915	Kazi Syed Yaseen Syed 209912\$ Najeeb Shah 520991
5209916	Kazi Syed Yaseen Syed 209912\$ Najeeb Shah 520991
5530879	Kazi Syed Yaseen Syed 209912\$ Najeeb Shah 520991
5530880	Kazi Syed Yaseen Syed 209912\$ Najeeb Shah 520991
5530881	Kazi Syed Yaseen Syed 209912\$ Najeeb Shah 520991
5630882	Kazi Syed Yaseen Syed 209912\$ Najeeb Shah 520991
5530883	Kazi Syed Yaseen Syed 209912\$ Najeeb Shah 520991
5530884	Kazi Syed Yaseen Syed 209912\$ Najeeb Shah 520991
5932688	Kazi Syed Yaseen Syed 209912\$ Najeeb Shah 520991
6234046	Kazi Syed Yaseen Syed 209912\$ Najeeb Shah 520991
6244084	Kazi Syed Yaseen Syed 209912\$ Najeeb Shah 520991
6691522	Kazi Syed Yaseen Syed 209912\$ Najeeb Shah 520991
6710243	Kazi Syed Yaseen Syed 209912\$ Najeeb Shah 520991
6721706	Kazi Syed Yaseen Syed 209912\$ Najeeb Shah 520991
6810951	Kazi Syed Yaseen Syed 209912\$ Najeeb Shah 520991
6957723	Kazi Syed Yaseen Syed 209912\$ Najeeb Shah 520991
6981626	Kazi Syed Yaseen Syed 209912\$ Najeeb Shah 520991

7135377	Kazi Syed Yaseen Syed 209912§ Najeeb Shah 520991
7135378	Kazi Syed Yaseen Syed 209912§ Najeeb Shah 520991
7135379	Kazi Syed Yaseen Syed 209912§ Najeeb Shah 520991
7135380	Kazi Syed Yaseen Syed 209912§ Najeeb Shah 520991
7135381	Kazi Syed Yaseen Syed 209912§ Najeeb Shah 520991
7368674	Kazi Syed Yaseen Syed 209912§ Najeeb Shah 520991
7858774	Kazi Syed Yaseen Syed 209912§ Najeeb Shah 520991
7858775	Kazi Syed Yaseen Syed 209912§ Najeeb Shah 520991
8083447	Kazi Syed Yaseen Syed 209912§ Najeeb Shah 520991
8083448	Kazi Syed Yaseen Syed 209912§ Najeeb Shah 520991
8083449	Kazi Syed Yaseen Syed 209912§ Najeeb Shah 520991
692996	فقط تسعة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً
615065592995	فقط تسعة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً
10815800	فقط تسعة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً
4000178881	فقط تسعة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً
179,774.70	فقط تسعة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً
212224	فقط تسعة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي»
المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-128 – المسحوبات 1436 (zip)

بطاقة الوثيقة

DOC-128	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
المسحوبات 1436 (zip)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
40	عدد الصفحات (تقديري)
915-876	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1LxIWcYRRnnGiCJpgxVhOvu7yLZC6Y0Pk/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 62، فُتات أسطر: 92	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 62؛ فُتات أسطر: 92	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

أرقام ومبالغ مستخرجة آلياً من الوثيقة (للمراجعة – ليست جرداً محاسبياً)

المبلغ/الرقم	السياق
10095160	ملف داخلي: OZCO -2015 fil 1436/1436 no -13-inv n
10011000	ملف داخلي: OZCO -2015 fil 1436/1436 no -13-inv n
6065216	[صفحة 2 - OCR] 0260 CO. LTD شركة أوزكو المحدودة
5.78551\51	[صفحة 2 - OCR] 0260 CO. LTD شركة أوزكو المحدودة
7\01.5	[صفحة 3 - OCR] اشركة أوزكو المحدودة المخصصات وال
0202202000	[صفحة 3 - OCR] اشركة أوزكو المحدودة المخصصات وال
2861.009	ملف داخلي: OZCO -2015 fil 1436/1436 no -15-inv n
50587\15	جدة - عمارة أوزكو JEDDAH - 0200 BUILDING قف: 50"
50558415	جدة - عمارة أوزكو JEDDAH - 0200

	BUILDING قف: 50"
5.585175\5	[صفحة 3 - OCR] OZCO CO. LTD. شركة أوزكو المحدودة
100008173	N 46.90 46.90 18 N 18 32.15 1 28.14 سودو كريم 0
100630659	N 46.90 46.90 18 N 18 32.15 1 28.14 سودو كريم 0
1120.00	N 46.90 46.90 18 N 18 32.15 1 28.14 سودو كريم 0
100806138	N 46.90 46.90 18 N 18 32.15 1 28.14 سودو كريم 0
101586773	N 46.90 46.90 18 N 18 32.15 1 28.14 سودو كريم 0
022723	[صفحة 6 - OCR] auSh المركز الله درل Internationa
13984676	[صفحة 6 - OCR] auSh المركز الله درل Internationa
01000222	[صفحة 6 - OCR] auSh المركز الله درل Internationa
2100097	[صفحة 6 - OCR] auSh المركز الله درل Internationa
4000070	[صفحة 6 - OCR] auSh المركز الله درل Internationa
01000813	[صفحة 6 - OCR] auSh المركز الله درل Internationa
1001623	[صفحة 6 - OCR] auSh المركز الله درل Internationa
1000910	[صفحة 6 - OCR] auSh المركز الله درل Internationa
01001084	[صفحة 6 - OCR] auSh المركز الله درل Internationa
1001165	[صفحة 6 - OCR] auSh المركز الله درل Internationa
1001226	[صفحة 6 - OCR] auSh المركز الله درل Internationa
99.00.00	[صفحة 6 - OCR] auSh المركز الله درل Internationa
2,195.75	[صفحة 6 - OCR] auSh المركز الله درل Internationa
13984717	[صفحة 7 - OCR] المركز الطبي الصولي International
194187	[صفحة 7 - OCR] المركز الطبي الصولي International
01000729	[صفحة 7 - OCR] المركز الطبي الصولي International
1001173	[صفحة 7 - OCR] المركز الطبي الصولي International
2100510	[صفحة 7 - OCR] المركز الطبي الصولي International
2100031	[صفحة 7 - OCR] المركز الطبي الصولي International

2495955	ملف داخلي: OZCO -2015 fil 1436/1436 .no 1 inv 33
058641١5	[صفحة 2 - OCR] شركة أوزكو المحدودة CO. LTD. 0260
0468112222	Page 1 of 1 samba [صفحة 3 - OCR] (@ سامبا 1 ن
25,096.00	[صفحة 4 - OCR] التاريخ: 1436/03/13 هـ ٠ 4 م ra ال
17,445.00	[صفحة 4 - OCR] التاريخ: 1436/03/13 هـ ٠ 4 م ra ال
2,671.00	[صفحة 4 - OCR] التاريخ: 1436/03/13 هـ ٠ 4 م ra ال
16,298.00	[صفحة 4 - OCR] التاريخ: 1436/03/13 هـ ٠ 4 م ra ال
8 رس	[صفحة 4 - OCR] التاريخ: 1436/03/13 هـ ٠ 4 م ra ال
25,165.00	[صفحة 4 - OCR] التاريخ: 1436/03/13 هـ ٠ 4 م ra ال
16,229.00	[صفحة 4 - OCR] التاريخ: 1436/03/13 هـ ٠ 4 م ra ال
1,147.00	[صفحة 4 - OCR] التاريخ: 1436/03/13 هـ ٠ 4 م ra ال
3,818,00	[صفحة 4 - OCR] التاريخ: 1436/03/13 هـ ٠ 4 م ra ال
11,426.00	[صفحة 4 - OCR] التاريخ: 1436/03/13 هـ ٠ 4 م ra ال
5,839.00	[صفحة 4 - OCR] التاريخ: 1436/03/13 هـ ٠ 4 م ra ال
5,587.00	[صفحة 4 - OCR] التاريخ: 1436/03/13 هـ ٠ 4 م ra ال
4,860.00	[صفحة 4 - OCR] التاريخ: 1436/03/13 هـ ٠ 4 م ra ال

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي»
المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-129 – المسحوبات 2015 (zip)

بطاقة الوثيقة

DOC-129	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
المسحوبات 2015 (zip)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
24	عدد الصفحات (تقديري)
939-916	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ZGXAHLzT9zrzyaxGPpVklpLBH5FORLB/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 80، فُتات أسطر: 99	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 80؛ فُتات أسطر: 99	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

أرقام ومبالغ مستخرجة آلياً من الوثيقة (للمراجعة – ليست جرداً محاسبياً)

المبلغ/الرقم	السياق
861009	تقرير رقم: 861009 - التساريخ: 2015/8/30 اليومية
6065216	0200 CO. LTD. [صفحة 2 - OCR] JEDDAH - 0260 BUILD
5.56415	0200 CO. LTD. [صفحة 2 - OCR] JEDDAH - 0260 BUILD
10095160	ملف داخلي: 2015/2015 - fil no 19 - inv no 131
10011000	ملف داخلي: 2015/2015 - fil no 19 - inv no 131
5.3561915	[صفحة 2 - OCR] OZCO CO. LTD. شركة أوزكو المحدودة
60,000 ريال	[صفحة 3 - OCR] التاريخ: 9 ها 3 مهم 5 المحاسبة +
15058843\5	[صفحة 2 - OCR] شركة أوزكو المحدودة جدة - عمارة S
5050751\15	[صفحة 2 - OCR] شركة أوزكو المحدودة

	جدة - عمارة S
10031100	ملف داخلي: 2015/2015 -fil no OZCO 21 -inv no 147
312000	ملف داخلي: 2015/2015 -fil no OZCO 21 -inv no 147
00002405	Nec 00002405 «mss [صفحة 2 - OCR] (samba) 9 سامبا
000001	Nec 00002405 «mss [صفحة 2 - OCR] (samba) 9 سامبا
31,000 ريال	[صفحة 3 - OCR] التاريخ: 1 ها 4 م المحاسبية - نرجو
0468112222	Payment Receipt تفاصيل إيصال الدفع ر Description
13908.10	Payment Receipt تفاصيل إيصال الدفع ر Description
1193821636	Payment Receipt تفاصيل إيصال الدفع ر Description
33,420.10	[صفحة 4 - OCR] صفحة 1 من 2 + لسياق الحالي - المعلوم
5,999.00	[صفحة 4 - OCR] صفحة 1 من 2 + لسياق الحالي - المعلوم
1436 ألف	[صفحة 4 - OCR] صفحة 1 من 2 + لسياق الحالي - المعلوم
28,424.00	[صفحة 4 - OCR] صفحة 1 من 2 + لسياق الحالي - المعلوم
19,512.0	[صفحة 4 - OCR] صفحة 1 من 2 + لسياق الحالي - المعلوم
0468112226	[صفحة 4 - OCR] صفحة 1 من 2 + لسياق الحالي - المعلوم
2924393841	[صفحة 4 - OCR] صفحة 1 من 2 + لسياق الحالي - المعلوم
11299825	[صفحة 4 - OCR] صفحة 1 من 2 + لسياق الحالي - المعلوم
555687105	[صفحة 4 - OCR] صفحة 1 من 2 + لسياق الحالي - المعلوم
118598	[صفحة 4 - OCR] صفحة 1 من 2 + لسياق الحالي - المعلوم
020500118598	[صفحة 4 - OCR] صفحة 1 من 2 + لسياق الحالي - المعلوم
33420.1	[صفحة 4 - OCR] صفحة 1 من 2 + لسياق الحالي - المعلوم
10057357403	[صفحة 4 - OCR] صفحة 1 من 2 + لسياق الحالي - المعلوم
2011319004534	[صفحة 4 - OCR] صفحة 1 من 2 + لسياق الحالي - المعلوم
1017092733	[صفحة 4 - OCR] صفحة 1 من 2 + لسياق الحالي - المعلوم
5885,999.00	[صفحة 5 - OCR] صفحة 2 من 2 EEE بج جا جه © جز جه هه
25,165.00	[صفحة 5 - OCR] صفحة 2 من 2 EEE بج جا جه © جز جه هه

16,229.00	[صفحة 5 - OCR] صفحة 2 من EEE بج جا جه © جز جه هه
25,096.00	[صفحة 5 - OCR] صفحة 2 من EEE بج جا جه © جز جه هه
17,445.00	[صفحة 5 - OCR] صفحة 2 من EEE بج جا جه © جز جه هه
2,671.00	[صفحة 5 - OCR] صفحة 2 من EEE بج جا جه © جز جه هه
16,298.00	[صفحة 5 - OCR] صفحة 2 من EEE بج جا جه © جز جه هه
1,147.00	[صفحة 5 - OCR] صفحة 2 من EEE بج جا جه © جز جه هه
11,426.00	[صفحة 5 - OCR] صفحة 2 من EEE بج جا جه © جز جه هه
5,839.00	[صفحة 5 - OCR] صفحة 2 من EEE بج جا جه © جز جه هه
41,394.00	[صفحة 5 - OCR] صفحة 2 من EEE بج جا جه © جز جه هه
00.,3,818	[صفحة 5 - OCR] صفحة 2 من EEE بج جا جه © جز جه هه
5,587.00	[صفحة 5 - OCR] صفحة 2 من EEE بج جا جه © جز جه هه
5058415	[صفحة 2 - OCR] OZCO CO. LTD. JEDDAH - OZCO BUILD
15\21\4	ملف داخلي: 2015/2015 -fil no 24 -inv no 166
00002436	[صفحة 2 - OCR] No 00002436: رقم samba (00 سامبا
27001310	ملف داخلي: 2015/2015 -fil no 24 -inv no 168
00002430	[صفحة 2 - OCR] 3 Nox 00002430: رقم ® samba سامبا

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي»
المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-130 – ملف المسحوبات (Excel)

بطاقة الوثيقة

DOC-130	رقم الوثيقة
وكالة	نوع الوثيقة
ملف المسحوبات (Excel)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
105	عدد الصفحات (تقديري)
1044-940	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ODWG6UEap-SpMNNa6ZJQfbyxIdPT5YII/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 435	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 435	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

أرقام ومبالغ مستخرجة آلياً من الوثيقة (للمراجعة – ليست جرداً محاسبياً)

المبلغ/الرقم	السياق
4245695	ملخص المسحوبات (0) Sum of" (ريال سعودي)"
307,785	ملخص المسحوبات (0) Sum of" (ريال سعودي)"
319,896	ملخص المسحوبات (0) Sum of" (ريال سعودي)"
4247396	ملخص المسحوبات (0) Sum of" (ريال سعودي)"
1,565,890	ملخص المسحوبات (0) Sum of" (ريال سعودي)"
150,000	ملخص المسحوبات (0) Sum of" (ريال سعودي)"
300,000	ملخص المسحوبات (0) Sum of" (ريال سعودي)"
844300000181	ملخص المسحوبات (0) Sum of" (ريال سعودي)"
111,589	ملخص المسحوبات (0) Sum of" (ريال سعودي)"

	(ريال سعودي)" ,
834,746	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
175,220	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
263,240	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
438,460	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
148,769	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
179,769	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
140,000	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
210,000	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
183,056	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
100,028	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
283,084	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
152,100	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
608,400	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
557,700	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
2,535,000	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
304,200	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
211,869	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
269,114	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
159,050	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
103,623	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
100,000	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
126,168	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
287,330	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
144,283	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,
175,527	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)" ,

781,548	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)"
1,263,395	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)"
1,410,543	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)"
1,018,634	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)"
1,850,198	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)"
1,034,437	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)"
2,262,148	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)"
9,620,903	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)"
1,1431,2530,06	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)"
2,1431,2562,10	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)"
3,1431,2637,20	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)"
4,1431,2682,26	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)"
5,1431,2703,26	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)"
150,015	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)"
6,1431,3001,02	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)"
7,1431,3102,22	ملخص المسحوبات (0) Sum of" المبلغ (ريال سعودي)"

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي»
المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-131 – مزرعة الوادي 1431 (zip)

بطاقة الوثيقة

DOC-131	رقم الوثيقة
غير مصنف	نوع الوثيقة
مزرعة الوادي 1431 (zip)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
صورة/بلا نص	عدد الصفحات (تقديري)
1045-1045	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1pBt6r5jz8yOJw8mwgBFVu46bKcbQ-PdM/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-132 – مزرعة الوادي 1432 (zip)

بطاقة الوثيقة

DOC-132	رقم الوثيقة
غير مصنف	نوع الوثيقة
مزرعة الوادي 1432 (zip)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
صورة/بلا نص	عدد الصفحات (تقديري)
1046-1046	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1Yc4pUN7yi_sRmcE8YKPidyscrCXG9mO-/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-133 – مزرعة الوادي 1433 (zip)

بطاقة الوثيقة

DOC-133	رقم الوثيقة
تقرير خبرة	نوع الوثيقة
مزرعة الوادي 1433 (zip)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
17	عدد الصفحات (تقديري)
1063-1047	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1jghsPBczcYyih79TCVOrl7UbzH5rKET5/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 34، فُتات أسطر: 29	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 34؛ فُتات أسطر: 29	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

أرقام ومبالغ مستخرجة آلياً من الوثيقة (للمراجعة – ليست جرداً محاسبياً)

المبلغ/الرقم	السياق
00003220	GEN00003220- لصروفات أنارة وكهرباء عن الفترة من
25,000,000	Limited Liability Company * Paid Up Capital S.R
4030092091	Limited Liability Company * Paid Up Capital S.R
95,6.6٠0.6٠٠ ريال	Limited Liability Company * Paid Up Capital S.R
144,369.27	Limited Liability Company * Paid Up Capital S.R
59419516	و gl adi بقبول التحية و التقدير 6 6 sf Pol 5
5941907	و gl adi بقبول التحية و التقدير 6 6 sf Pol 5
5941923	و gl adi بقبول التحية و التقدير 6 6 sf Pol 5
5941915	و gl adi بقبول التحية و التقدير 6 6 sf Pol 5

5.555115	و gl adi بقبول التحية و التقدير 6 6 sf Pol 5
552588,5	و gl adi بقبول التحية و التقدير 6 6 sf Pol 5
59,600,6٠٠ ريال	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
0 الف	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
48,911.50 الف	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
8١5191	ope yi و تفضلوا بقبول التحية و التقدير 6 6 I I 6
5912767,056	ope yi و تفضلوا بقبول التحية و التقدير 6 6 I I 6
00000٠٠ ريال	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
70,069.20	الموqr تحية طيبة وبعد: 03 مرفق لسعادتكم طيه كشفي
170,000.00	الموqr تحية طيبة وبعد: 03 مرفق لسعادتكم طيه كشفي
0,6.0٠٠٠6٠	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
138,296.97	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
0,5600.٠٠6٠	Limited Liability 'Corsgany Paid Up .Capital S.R
59,579.72	الموqr تحية طيبة وبعد: مرفق لسعادتكم طيه كشفي ال
85,629.29	2 الموqفر تحية طيبة وبعد: CC مرفق لسعادتكم طيه ك
05.12.2011	اشراء منظفات 10141 05.12.2011 واكياس بلاستيك للب
19.12.2011	اشراء منظفات 10141 05.12.2011 واكياس بلاستيك للب
07.12.2011	اشراء منظفات 10141 05.12.2011 واكياس بلاستيك للب
20.12.2011	اشراء منظفات 10141 05.12.2011 واكياس بلاستيك للب
111432	اشراء منظفات 10141 05.12.2011 واكياس بلاستيك للب
٠٠0٠٠ ريال	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
74,162.77	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
02.01.2012	Details Ref.No. at ra No. Baa gl (!Lastly Gayla
077782	Details Ref.No. at ra No. Baa gl (!Lastly Gayla
1,448.00	Details Ref.No. at ra No. Baa gl (!Lastly Gayla
07.01.2012	Details Ref.No. at ra No. Baa gl

	(!Lastly Gayla
09.01.2012.10502	Details Ref.No. at ra No. Baa gl (!Lastly Gayla
10.01.2012	Details Ref.No. at ra No. Baa gl (!Lastly Gayla
12.01.2012	Details Ref.No. at ra No. Baa gl (!Lastly Gayla
0000277	Details Ref.No. at ra No. Baa gl (!Lastly Gayla
15.01.2012	Details Ref.No. at ra No. Baa gl (!Lastly Gayla
1,084.00	Details Ref.No. at ra No. Baa gl (!Lastly Gayla
000028	Details Ref.No. at ra No. Baa gl (!Lastly Gayla
16.01.2012	Details Ref.No. at ra No. Baa gl (!Lastly Gayla
006.,..0,6·0	Limited Liability Company Paid Up 1 .Capital S.R
45,708.99	الموقر تحية طيبة وبعد: مرفق لسعادتك طيه كشفي ا
107812	era Garden Details Ref.No. oa S.No. - 10626
5100007102	era Garden Details Ref.No. oa S.No. - 10626
10851 رس	era Garden Details Ref.No. oa S.No. - 10626
628000029	era Garden Details Ref.No. oa S.No. - 10626
9,..0...6·	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي»
المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-134 – مزرعة الوادي 1434 (zip)

بطاقة الوثيقة

DOC-134	رقم الوثيقة
تقرير خبرة	نوع الوثيقة
مزرعة الوادي 1434 (zip)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
12	عدد الصفحات (تقديري)
1075-1064	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1Vw469zD1e5Q9KUIUjRAO4x6m2oB1qqMM/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 18، فُتات أسطر: 31	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 18؛ فُتات أسطر: 31	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

أرقام ومبالغ مستخرجة آلياً من الوثيقة (للمراجعة – ليست جرداً محاسبياً)

المبلغ/الرقم	السياق
25,000,000	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
4030092091	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
ريال 20,000,0٠٠	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
88,998.28	الموكفر x تحية dob وبعد: بمبلغ و قدره) 88,998.28
04.51١٠	[صفحة 4 - OCR] شركة احمد زيني واولاده Ahmed Zain
50,٠72.48	[صفحة 4 - OCR] شركة احمد زيني واولاده Ahmed Zain
20,٠6٠8,٠٠0	Limited Liability Company 1 Paid .Up Capital S
1451241	Limited Liability Company 1 Paid .Up Capital S
97,815.99	الموكر © تحية طيبة وبعد: مرفق لسعادتكُم طيه كش وف

71.444,88	بيان القيد: المنصرف على المزرعة ومشروع الاغنام ع
64,254.10	الموقر تحية طيبة وبعد: 6 يداولاب اليفلا isp Cm
51.561\	Ahmed Zainy & Sons [OCR - 3 صفحة] Co شركة احمد زي
420821915251	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
46,349.44	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
250115	[صفحة 3 - OCR] شركة احمد زيني واولاده Ahmed Zain
56.....	[صفحة 3 - OCR] شركة احمد زيني واولاده Ahmed Zain
5905515	[صفحة 3 - OCR] شركة احمد زيني واولاده Ahmed Zain
601604	a مو ونه يمسي مه ممصوو ع بعس ع ج د جمد act جه ب
210200	a مو ونه يمسي مه ممصوو ع بعس ع ج د جمد act جه ب
20000000	a مو ونه يمسي مه ممصوو ع بعس ع ج د جمد act جه ب
ريال 70,660,6٠٠	a مو ونه يمسي مه ممصوو ع بعس ع ج د جمد act جه ب
845.15,114	الموقر تحية طيبة وبعد: © مرفق لسعادتكم طيه كشفى
ريال 66٠0,6٠١.,75	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
ريال ٠١..70,200	[صفحة 2 - OCR] 5 0030 مد wes - ال ا - liability

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي» المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-135 – مزرعة الوادي 1435 (zip)

بطاقة الوثيقة

DOC-135	رقم الوثيقة
تقرير خبرة	نوع الوثيقة
مزرعة الوادي 1435 (zip)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
12	عدد الصفحات (تقديري)
1087-1076	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1Hhm9p0FIva4m5mpt8ZAMzbkQ5EOLhh9o/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 16، فُتات أسطر: 25	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 16؛ فُتات أسطر: 25	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

أرقام ومبالغ مستخرجة آلياً من الوثيقة (للمراجعة – ليست جرداً محاسبياً)

المبلغ/الرقم	السياق
25,000,000	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
4030092091	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
70,600,5٠٠ ريال	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
92,573.91	الموqr 3 تحية طيبة وبعد: مرفق لسعادتكم طيه كش وف
11.01.2014	9206 11.01.2014 شراء أدوية للجمال وأجور طبيب حسب
023700	9206 11.01.2014 شراء أدوية للجمال وأجور طبيب حسب
12.01.2014	9206 11.01.2014 شراء أدوية للجمال وأجور طبيب حسب
45.01.2014	9240 45.01.2014 رسوم الفحص الطبي لتجديد الأقامة ل
9240 رس	9240 45.01.2014 رسوم الفحص الطبي لتجديد الأقامة ل

18.01.2014	18.01.2014 oh pad 9266 قصب للأغنام حسب الفاتورة*
9290 رس	20.01.2014 9290 رسوم تجديد إقامة السيد جبر الله م
2.6.,6٠0...٠0	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
120,784.66	الموقسسر 1 تحية طيبة c poe y مرفق لسعادتك طيه
94,541.01	2 a تحية طيبة وبعد: مرفق لسعادتك طيه كش وف الح
73,026.31	5 aa تحية طيبة وبعد: مرفق لسعادتك طيه كشوف الحس
81,911.89	الموققر م تحية طيبة وبعد: - مرفق لسعادتك طيه كش
٠50955	الموققر م تحية طيبة وبعد: - مرفق لسعادتك طيه كش
39195171	الموققر م تحية طيبة وبعد: - مرفق لسعادتك طيه كش
5941907	الموققر م تحية طيبة وبعد: - مرفق لسعادتك طيه كش
5941923	الموققر م تحية طيبة وبعد: - مرفق لسعادتك طيه كش
5941915	الموققر م تحية طيبة وبعد: - مرفق لسعادتك طيه كش
155560	[صفحة 3 - OCR] CLO"! تدعس اليك حث GP AK تي يا اي
6952660	[صفحة 3 - OCR] CLO"! تدعس اليك حث GP AK تي يا اي
812660	[صفحة 3 - OCR] CLO"! تدعس اليك حث GP AK تي يا اي
206210	[صفحة 3 - OCR] CLO"! تدعس اليك حث GP AK تي يا اي
2022161	[صفحة 3 - OCR] CLO"! تدعس اليك حث GP AK تي يا اي

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي»
المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-136 – مزرعة الوادي 1436 (zip)

بطاقة الوثيقة

DOC-136	رقم الوثيقة
تقرير خبرة	نوع الوثيقة
مزرعة الوادي 1436 (zip)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
8	عدد الصفحات (تقديري)
1095-1088	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1RGOZ33jzhFli8_3ulkTviQ670XF1dVg_/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 11، فُتات أسطر: 16	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 11؛ فُتات أسطر: 16	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

أرقام ومبالغ مستخرجة آلياً من الوثيقة (للمراجعة – ليست جرداً محاسبياً)

المبلغ/الرقم	السياق
4061.009	ملف داخلي: 1436 / 5 fil no 2015 - OZCO inv 384.pdf
10095198	ملف داخلي: 1436 / 5 fil no 2015 - OZCO inv 384.pdf
10095195	ملف داخلي: 1436 / 5 fil no 2015 - OZCO inv 384.pdf
25,000,000	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
4030092091	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
413113131	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
94,653.66	تحية طيبة وبعد: يد مرفق لسعادتك طيه كشوف الحساي
4031034521	Wadi Fatimah Poultry [صفحة 2 - OCR] Farm Company
ريال 76.00.2٠0١	Wadi Fatimah Poultry [صفحة 2 - OCR] Farm Company

80,196.56	تحية طيبة وبعد: € مرفق لسعادتك طيه كشفى الحساب
47,850.00	تحية طيبة وبعد: € مرفق لسعادتك طيه كشفى الحساب
044191	تحية طيبة وبعد: € مرفق لسعادتك طيه كشفى الحساب
5941907	تحية طيبة وبعد: € مرفق لسعادتك طيه كشفى الحساب
5941923	تحية طيبة وبعد: € مرفق لسعادتك طيه كشفى الحساب
5941915	تحية طيبة وبعد: € مرفق لسعادتك طيه كشفى الحساب
18.000.0٠١ ريال	Limited Liability Company Paid Up " .Capital S.R
10٠١1575١	Limited Liability Company Paid Up " .Capital S.R
69,166.77	تحية طيبة وبعد: € مرفق لسعادتك طيه كشفى الحساب
5,440.00	تحية طيبة وبعد: € مرفق لسعادتك طيه كشفى الحساب
0911516	تحية طيبة وبعد: € مرفق لسعادتك طيه كشفى الحساب
5511150171	تحية طيبة وبعد: € مرفق لسعادتك طيه كشفى الحساب
55141517	تحية طيبة وبعد: € مرفق لسعادتك طيه كشفى الحساب
117,704	اليو ' مسلسل: 1118 التاريخ: 2015/7/29 اليومية الف
117,703.88	تحية طيبة boa Gi yo لسعادتك طيه كشفى الحساب لمص
33,234.00	تحية طيبة boa Gi yo لسعادتك طيه كشفى الحساب لمص

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي»
المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-137 – مصاريف مزرعة الشيخ أحمد زيني بالوادي (1).xlsx
بطاقة الوثيقة

DOC-137	رقم الوثيقة
مستند مالي	نوع الوثيقة
مصاريف مزرعة الشيخ أحمد زيني بالوادي (1).xlsx	عنوان الوثيقة
13/01/1431	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
28	عدد الصفحات (تقديري)
1123-1096	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1SNh5a11hHNBS5S2wg5b6AAb_osujWDK/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 6	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 6	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

أرقام ومبالغ مستخرجة آلياً من الوثيقة (للمراجعة – ليست حردًا محاسبيًا)

المبلغ/الرقم	السياق
2,718,334	" , , , , , , , , , , 52 , , , , , , , , , , 2,71
1,1431,136,13	" , , , , , , , , , , 52 , , , , , , , , , , 2,71
1431,16	" , , , , , , , , , , 52 , , , , , , , , , , 2,71
2,1431,406,11	" , , , , , , , , , , 52 , , , , , , , , , , 2,71
1431,17	" , , , , , , , , , , 52 , , , , , , , , , , 2,71
3,1431,1070,18	" , , , , , , , , , , 52 , , , , , , , , , , 2,71
1431,13	" , , , , , , , , , , 52 , , , , , , , , , , 2,71

4,1431,1221,29	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
1431,23	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
5,1431,1375,25	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
1431,14	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
6,1431,1386,25	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
7,1431,1663,25	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
8,1431,1886,17	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
1431,24	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
9,1431,2124,13	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
10,1431,2771,05	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
101,947	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
11,1431,2772,05	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
12,1431,2838,16	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
13,1431,3216,29	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
14,1432,84,20	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
15,1432,446,13	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
16,1432,470,19	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
17,1432,639,15	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
18,1432,851,20	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
19,1432,1031,19	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
20,1432,1217,20	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
21,1432,1404,22	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
22,1432,1709,14	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
23,1432,1818,01	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
24,1432,1989,22	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
25,1432,2231,27	" ,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,, مصاريف المزرعة

	2,71
26,1433,216,07	" ,,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
27,1433,419,07	" ,,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
28,1433,523,28	" ,,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
29,1433,729,27	" ,,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
30,1433,918,19	" ,,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
31,1433,1238,07	" ,,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
32,1433,1446,06	" ,,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
33,1433,1651,07	" ,,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
34,1433,1909,19	" ,,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
35,1433,2177,29	" ,,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
36,1433,2310,21	" ,,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
37,1434,284,22	" ,,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
1434,10	" ,,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
38,1434,388,04	" ,,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
39,1434,663,15	" ,,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
1434,12	" ,,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71
40,1434,806,12	" ,,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,,, مصاريف المزرعة 2,71

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي»
المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-138 – فلة الوادي 1431 (rar)

بطاقة الوثيقة

DOC-138	رقم الوثيقة
غير مصنف	نوع الوثيقة
فلة الوادي 1431 (rar)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
صورة/بلا نص	عدد الصفحات (تقديري)
1124-1124	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1MRMCMbvZydkT1uXnciSQIFbEkhyeM5Jc/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-139 – فلة الوادي 1432 (rar)

بطاقة الوثيقة

DOC-139	رقم الوثيقة
غير مصنف	نوع الوثيقة
فلة الوادي 1432 (rar)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
صورة/بلا نص	عدد الصفحات (تقديري)
1125-1125	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ydRIblglFqUC42IjpF47n6hZAAMreeml/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-140 – فلة الوادي 1433 (rar)

بطاقة الوثيقة

DOC-140	رقم الوثيقة
تقرير خبرة	نوع الوثيقة
فلة الوادي 1433 (rar)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
18	عدد الصفحات (تقديري)
1143-1126	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1iWem4i_dljVasd3n7xoluUzotsNrSh8B/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 36، فُتات أسطر: 36	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 36؛ فُتات أسطر: 36	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

أرقام ومبالغ مستخرجة آلياً من الوثيقة (للمراجعة – ليست جرداً محاسبياً)

المبلغ/الرقم	السياق
15.04.12	ملف داخلي: 1433 - نسخة/12 1433 fil no 1237.p inv
16.04.12	ملف داخلي: 1433 - نسخة/12 1433 fil no 1237.p inv
21.04.12	ملف داخلي: 1433 - نسخة/12 1433 fil no 1237.p inv
24.04.12	ملف داخلي: 1433 - نسخة/12 1433 fil no 1237.p inv
26.04.12	ملف داخلي: 1433 - نسخة/12 1433 fil no 1237.p inv
29.04.12	ملف داخلي: 1433 - نسخة/12 1433 fil no 1237.p inv
30.04.12	ملف داخلي: 1433 - نسخة/12 1433 fil no 1237.p inv
711301	ملف داخلي: 1433 - نسخة/12 1433 fil no 1237.p inv
100007244	ملف داخلي: 1433 - نسخة/12 1433 fil no 1237.p inv

211322	ملف داخلي: 1433 - نسخة/12 1433 fil no inv 1237.p
04 رس	مصروفات طبية للسيد بابل أحمد خلال مستوصف الصاعد
25,000,000	Limited Liability Company ~ Paid " .Up Capital S
4030092091	Limited Liability Company ~ Paid " .Up Capital S
00٠٠٠ ريال	Limited Liability Company ~ Paid " .Up Capital S
144,369.27	الموقف مم تحية طبية وبعد: عن شهر أبريل م 2012
5941907	و تفض gl بقبول التحية و التقدير ae 6 6 6 [spel
5941923	و تفض gl بقبول التحية و التقدير ae 6 6 6 [spel
5941915	و تفض gl بقبول التحية و التقدير ae 6 6 6 [spel
739153	و تفض gl بقبول التحية و التقدير ae 6 6 6 [spel
5.5691١5	و تفض gl بقبول التحية و التقدير ae 6 6 6 [spel
02.05.12	32 م . . . 2012 ليرباً بتاور ف اليفلا ةلامع تاغات
03.05.12	32 م . . . 2012 ليرباً بتاور ف اليفلا ةلامع تاغات
05.05.12	32 م . . . 2012 ليرباً بتاور ف اليفلا ةلامع تاغات
211620	32 م . . . 2012 ليرباً بتاور ف اليفلا ةلامع تاغات
13.05.12	32 م . . . 2012 ليرباً بتاور ف اليفلا ةلامع تاغات
14.05.12	32 م . . . 2012 ليرباً بتاور ف اليفلا ةلامع تاغات
15.05.12	32 م . . . 2012 ليرباً بتاور ف اليفلا ةلامع تاغات
17.05.12	32 م . . . 2012 ليرباً بتاور ف اليفلا ةلامع تاغات
20.05.12	32 م . . . 2012 ليرباً بتاور ف اليفلا ةلامع تاغات
21.05.12	32 م . . . 2012 ليرباً بتاور ف اليفلا ةلامع تاغات
2211736	32 م . . . 2012 ليرباً بتاور ف اليفلا ةلامع تاغات
24.05.12	32 م . . . 2012 ليرباً بتاور ف اليفلا ةلامع تاغات
27.05.12	32 م . . . 2012 ليرباً بتاور ف اليفلا ةلامع تاغات
31.05.12	32 م . . . 2012 ليرباً بتاور ف اليفلا ةلامع تاغات
1371151941	Limited Liability Company Paid Up

	Capital S.R. 2
48,911.50	الموقسسر تحية طيبة وبعد: CC مرفق لسعادتك طيه كش
·09555	ربعون 7 و تفضلوا بقبول التحية و التقدير 6 6 ١١ «
15555191١6	ربعون 7 و تفضلوا بقبول التحية و التقدير 6 6 ١١ «
18300564	ربعون 7 و تفضلوا بقبول التحية و التقدير 6 6 ١١ «
19,000,500 ريال	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
70,069.20	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
170,000.00	Limited Liability Company Paid Up Capital S.R. 2
419810	6 5-5 « 6 62 تفضلوا بقبول التحية و التقدير ١ ig
5541516	6 5-5 « 6 62 تفضلوا بقبول التحية و التقدير ١ ig
210220	01 :0 206 :21020 :210220 2010 20006000 210026000
210026000	01 :0 206 :21020 :210220 2010 20006000 210026000
20006000	01 :0 206 :21020 :210220 2010 20006000 210026000
2010100	01 :0 206 :21020 :210220 2010 20006000 210026000
206906	01 :0 206 :21020 :210220 2010 20006000 210026000
226200	01 :0 206 :21020 :210220 2010 20006000 210026000

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي»
المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-141 – فلة الوادي 2015 (rar)

بطاقة الوثيقة

DOC-141	رقم الوثيقة
غير مصنف	نوع الوثيقة
فلة الوادي 2015 (rar)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
1148-1144	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1WUZ01OMDTjsU_b1X41ihwABmKmeD9BPQ/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 13، فُتات أسطر: 18	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 13؛ فُتات أسطر: 18	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[أرشيف]

- 1WUZ01OMDTjsU_b1X41ihwABmKmeD9BPQ.rar

عدد الملفات الداخلية: 6 - طريقة: [rar] [بحاجة مراجعة:

اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

ملف داخلي: 2015 - نسخة/Ozco -2015 -fil no 18 -inv no

1275.pdf [صفحة 1 - OCR] شركة pS jal المحدودة التاريخ:

2015/8/30 ص 09:23:09 ص.ب 464:" ه 11\614 ban

صفحة رقم: 1 10095160 10095742 10095720

10095749 10095727 10011000 تقرير رقم: #31009

التاريخ: 2015/8/30 اليومية الفرعية: شر القيدء باس ly oli

لشي لد ريدي عن شهر اغسطس 1016م رواتب العاملين بفيلا

الشيخ احمد زيني عن شهر اغسطس 6١١5م (جامير
هيدرالى) فيلا ش. اسامة رواتب العاملين بفيللا الشيخ احمد زيني
عن ابراهيم ببتشان صندوق رئيسسي - Ban 18,933 للخ انف
ها 000000 ل Ec [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
السطر]

[صفحة 2 - OCR] شركة أوزكو المحدودة جدة - عمارة أوزكو
هاتف: 55617915 فاكس: 5.56415 ريال 10 يصرف الى
المكرم: مذكورين 0260 CO. LTD. [بحاجة مراجعة: اختلاط
اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
JEDDAH - 0260 BUILDING TEL. 6065216 FAX التاريخ:
015/8/58 م الموافق: 153/11/18 له مبلغ فقط وقدره: ستة
عشرة الف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ربل لاغير.

وذلك ihe عن: رواتب العاملين عن شهر اغسطس 0١١٠م
حسب المرفق. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
السطر]

المستلم

[صفحة 3 - OCR] SS بسم ae Barre ey ينذقنا oT أشن هدر
hte he aye "ena sola see ll rer rrr te tee aay 5-2-0 1
tee لفق sey on هم " * I wer ea | I lr | ال SH علج د واس
ye [OCR - 4 صفحة] بولسم PSY NST ع pre oh +40 fe
irr ينذقنا oe فهر rei re مو wpe pe cfr A ,e- 1
يقال | CORN [١] [١] COTO CT CCT PSII PTO CS [١] مس [سا
tA OVATE NL [AAA AVET . . [١] CETTE CN SCOTT COR
TA TUVANL POABTA فنا. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر]

0 os 0 0 fe ton +00 cA . e. von. 0+ 3 .3 0 3 3 3 .53
"4 انه fe . ead | weer ف 66 a eee ee fer ?iss عو
و كن 0 حولم ygrero yo 4d vA فسا تدر رحد: WF ? انتيده

OTST ركيم [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
السطر]

ملف داخلي: 2015 - نسخة/Ozco -2015 -fil no 20 -inv no
1427.pdf [صفحة 1 - OCR] شركة أوزكو المحدودة
انتاريخ: 2015/9/20 م 01:24:06 46 جدّة YVOVE. صفحة
رقم: 1 [3 FF " تقرير رقم: 861/009 التاريخ: 2015/9/20
اليومية الفرعية: اشر القيد: رداك الباملين با شن لخمّة زيل Ys
ee الشيخ أحمد عباس زيني ب العاملین بفیلا ش « احمد زینی
عن 19,470 10095742 سومون منهاج الدين ب العاملین بفیلا
2 10095720 زوسیما لاناریو تب العا ن بفیلا ش . احمد
زینی عرد 10095722 فیصل بشیر اتب العا بفیلا 2 oe
10095749 (جامیر هیدرالی) فیلا ش . اسامة ب العاملین بفیلا
ش . احمد زینی عن 5 bt te الیفب ن \ n ةیسینودنالا -اریدوس
ةمداخلا 10095725 10095727 ابراهیم بیتشان ب العاملین
بفیلا ش . احمد زینی عد 10011000 صندوق رئیسـی - جدّة ب
العاملین بفیلا ش . احمد زینی عرد 19,470 id [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[صفحة 2 - OCR] شركة أوزكو المحدودة CO. LTD. 0200
جدّة - عمارة أوزكو 0260 BUILDING - JEDDAH هاتف: 51؟
51.569 "فاكس: 5.5641 FAX 6065216 TEL. أمر صرف
نقدي التاريخ: آم ريال الموافق: VETTE يصرف الى المكرم:
مذكورین مبلغ فقط وقدره: أربعة عشرة الف وتسعمائة
وسبعون ريال لاغير. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

وذلك عبارة عن: رواتب العاملین بفیلا الشيخ أحد زینی حسب
المرفق © قسن al رواتب العاملین بفیلا الشيخ أحمد زینی
حسب المرفق 10095160 , ١

[صفحة 3 - OCR] Eo ena Pf eves رکد weer wth لمك وك
ak 3 32 55-75 -. ery Le 3. oak vue sot tee. seen 3

Pana tre seat sean ae زعي 5-5 te 3 sous tee wey
beets 6 souk sa fro ve 35 20 5 ou — wc jm} oar ot
rh UES eer ar © (\) SEP (ete م “en | ot [md ee
We Saag WAP? 2 طب wip oye SP AC ID pore
yalesfoura? rsp FCSE [بحاجة مراجعة: اختلاط
اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
Ozco -2015 -fil no 22 -inv no/ نسخة - 2015
1571.pdf [صفحة 1 - OCR] شركة أوزكو المحدودة التاريخ:
YVOVE Sap 514745 ص 27-0803 ص 2015/10/28
AGL009 10095160 10095742: 1 تقرير رقم:
10095720 10095722 10095725 الخادمة سوديرا
الاندونيسية رواتب العاملين بفيلا ش. احمد زيني عن أشهر
اكتوبر 2015 10095727 ابراهيم بيتشان 10011000
صندوق رئيسي - جدة III سس 17.170 A - نهاية التقرير -
[صفحة 2 - OCR] OZCO CO. LTD. شركة أوزكو المحدودة
JEDDAH - 0260 BUILDING جدة - عمارة أوزكو. TEL.
FAX 5056515 6065216: فاكس 50582715: هاتف أمر
صرف نقدي التاريخ: 18/10/15 أم ريال الموافق:
1559/01/18 يصرف الى المكرم: مذكورين مبلغ فقط وقدره:
ثلاثة عشرة ألف وستمائة وسبعون ريل لاغير. [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
وذلك عبارة عن: رواتب العاملين بفيلا الشيخ أحمد زيني عن
شهر اكتوبر 1817 م 1 مآ امهس te لمعنس سا م 1 الشيخ أحمد
عباس زيني 10095160 رواتب العاملين بفيلا الشيخ أحمد
عباس زيني عن شهر اكتوبر 0101 م VW eee < [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]
EC FE tALAL vee 0 19 0 see 53 3 ea [صفحة 3 - OCR]
cd vous 0 بسج fovea vey ta لضا: 1 4 2 _ cers ue أ

oF | rine | et mee | wr? | 0 TM صم اذا [atemers | ل
ضمنا 1 , يع: فا 1 57 00 = ل) صر to ee We 000 BOT
ge eH 3? UTA بالل "Cp poor IPD PBK ifort orf HAP?:
Sy NSE (prerdes [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ملف داخلي: 2015 - نسخة/inv no 24 -fil no 2015 -Ozco
1766.pdf [صفحة 1 - OCR] 3 شركة أوزكو المحدودة
التساريخ: 2015/12/1 ص 11: 22: 20 جدة YVOVE
صفحة رقم: 1 ue تقرير رقي: 10095160 AGLO009.الشيخ
أحمد عباس زيني شب ن بفيلا ش ١٠ احمد زيني عز 17,170
10095742 سومون منهاج الدين 10095720 زوسيما لاناريو
10095722 فيصل بشير 10095725 الخادمة سوديرا-
الاندونيسية 10011000 صندوق رئيسي - جدة 17,170 a ت
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

[صفحة 2 - OCR] OZCO CO. LTD. شركة أوزكو المحدودة
JEDDAH - 0260 BUILDING جدة - عمارة أوزكو TEL.
5.5541١5 FAX 6065216: فاكس 505617١5: هاتف
التاريخ: ١ 0 م ام الموافق اه يصرف الى المكرم: المذكورين مبلغ
فقط وقدره: أربعة عشرة الف وثلاثمائة وسبعون ربل لاغير.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

وذلك عبارة عن: رواتب العاملين فيلا الشيخ أحمد عباس زيني
كالمرفق.

المستلم أمين الصندوق 2 ~ الح مسحو وول كك

[صفحة 3 - OCR] STP em قري شن iC oy ae من HK irre
gafisfovea?g: Aas ee wm CF WEDS gers? تدده رخ
ركيم [صفحة 4 - OCR] م [Rea Lak محمد Vad Voary
المالام AVAL TS VeA AVAL Rahat od Moa تيننا قينا wy

1 3 ra a? | . [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
السطر]

Fig Sa? 2 Reet Ge SFEeb AW ' 9 rou كني و 9D AC رد
عسوي 2 WF AAAS WEES? بده / ال؛ rerhre (FSF Sy
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

ملف داخلي: 2015 - نسخة/inv no 24 -fil no 2015 -Ozco
1933.pdf [صفحة 1 - OCR] شركة أوزكو المحدودة التاريخ:
2015/12/29 ص 11: 54: 29 Oe 514595 ban YVONNE
صفحة رقم: 1 تقرير رقم: AGL009 مسلسل: 1933 رقم
القيد: 1933 10095160. الشيخ أحمد عباس زيني 10095742
سومون منهاج الدين 10095720 زوسيمانا لاريو 10095725
الخادمة سوديرا الاندونيسية 10011000 صندوق رنييسي - جدة
لل سبي a ام 170,17 H [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر]

[صفحة 2 - OCR] OZCO CO. LTD. شركة أوزكو المحدودة
JEDDAH - 02600 BUILDING جدة - عمارة أوزكو TEL.
5056415 FAX 6065216: فاكس 55017115: هاتف OPIN:
التاريخ ال الموافق: ام يصرف الى المكرم: مذكورين مبلغ
وقدره: أربعة عشرة الف وستمئة وسبعون ربد لاغير 2 وذلك
عبارة عن: رواتب العاملين بفيل الشيخ أحمد زيني عن شهر
ديسمبر 1811م. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
السطر]

المستلم | ص | TBST = TT الاح ره [بحاجة مراجعة: اختلاط
اتجاه القراءة داخل السطر]

[صفحة 3 - OCR] gee لعجي 8 (4) © ry wn Tare rene
SP MEAS ل نمضيل ريات 4d مي (ery herr عدن نون هو 10
mm = ? تحدم (FSS iprerdeg PSY [صفحة 4 - OCR] oy ll
t إجمالي الرواتب والأجور عن شهر ديسمبر 1151م ما
15/17/517: التاريخ اها 5/175, /5459 © Sil gall شركة 4

أوزكو المحدود 0 [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
السطر]

ملف داخلي: 2015 - نسخة / Ozco -2015 fil no -16-inv no
1112.pdf - [صفحة 1 - OCR] شركة أوزكو المحدودة التاريخ:
2015/7/29 م 02:10:06 ص.ب 514945 TVOVE ban
صفحة رقم: 1. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
السطر]

تقرير رقم: 4801009 التساريخ: 2015/7/29 اليومية الفرعية:
شرح القيد: رواتب العاملين بفيلا_ عن شهر يوليو " ١ ١
10095160. الشيخ أحمد عباس زيني 10095742 سومون
منهاج الدين 10095720 زوسيم لاناريو 10095727 ابراهيم
بيتشان 10011000 صندوق رئيسي - جدة الى: saan

[صفحة 2 - OCR] 0260 CO. LTD. شركة أوزكو المحدودة
JEDDAH - OZCO BUILDING جدة - عمارة أوزكو TEL.
6065216 FAX TeVOENT فاكس 515695١١: هاتف أمر
صرف نقدي التاريخ: 1507/15١م Jew الموافق: ١/٠١6 بلسي
يصرف الى المكرم: مذكورين مبلغ فقط وقدره: خمسة عشرة
الف وستمئة وسبعون ريال لاغير. [بحاجة مراجعة: اختلاط
اتجاه القراءة داخل السطر]

وذلك عبارة عن: رواتب المذكورين عن شهر يوليو ١٠م حسب
Bal. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
المستلم لصب

[صفحة 3 - OCR] xr © (\) SPT BS a AYE oo ae WEES
مل Aafarfouea ? قم الخلتهد (FSF رين [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

excel — DOC-142 مصاريف فيلا الشيخ أحمد زيني بالوادي.xlsx
بطاقة الوثيقة

DOC-142	رقم الوثيقة
مستند مالي	نوع الوثيقة
excel مصاريف فيلا الشيخ أحمد زيني بالوادي.xlsx	عنوان الوثيقة
05-11-1431	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورّث)	الأطراف/الأسماء
9	عدد الصفحات (تقديري)
1157-1149	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1IXSmR7XFizz6MJQKzmkoCz1BmFc0kNCB/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

أرقام ومبالغ مستخرجة آلياً من الوثيقة (للمراجعة – ليست جردًا محاسبيًا)

المبلغ/الرقم	السياق
818,802	" ,,,,,,,,, 33 ,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
1,1431,2770,05	" ,,,,,,,,, 33 ,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
1431,17	" ,,,,,,,,, 33 ,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
2,1431,2773,05	" ,,,,,,,,, 33 ,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
1431,15	" ,,,,,,,,, 33 ,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
3,1431,2839,16	" ,,,,,,,,, 33 ,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
4,1431,3217,29	" ,,,,,,,,, 33 ,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818

5,1432,85,20	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
6,1432,447,13	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
7,1432,471,19	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
8,1432,638,15	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
9,1432,852,20	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
1432,04	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
10,1432,1030,19	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
11,1432,1216,20	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
12,1432,1405,22	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
13,1432,1708,14	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
14,1432,1817,01	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
15,1432,1990,22	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
16,1432,2233,27	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
17,1433,217,07	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
18,1433,420,07	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
19,1433,524,28	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
20,1433,730,27	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
21,1433,917,19	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
22,1433,1237,07	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
23,1433,1447,06	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
24,1433,1652,07	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
25,1433,1908,19	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
26,1433,2178,29	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
27,1433,2309,21	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
28,2015,1112,29	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا ,818
2015,29	" ,,,,,,,,,, 33 ,,,,,,,,, مصاريف الفيلا

DOC-143 – تفاصيل الشكوى بطاقة الوثيقة

DOC-143	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
تفاصيل الشكوى	عنوان الوثيقة
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
1159-1158	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1EbJBgDNYROuzKYeXfakIX-YpFwCKzVTI/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

خدمة الشكوى الإلكترونية: . المجلس الأعلى للقضاء مرحبا
 أسامه بن احمد بن عباس زين الالكترتونية بيانات مقدم الشكوى
 جورج ةلئاعلا معدلاو مسا لصاوتلا زكرم تيانايب دجلا مسا
 ةلمتكم يرغ تابلط بلأا تيا بلط مسا ةيسيئرلا لولأا مسلا زيني بن
 عباس بن احمد أسامه صفة مقدم الشكوى الجنسية رقم الجوال
 رقم الهوية أصالة عن نفسه المملكة العربية السعودية
 1008017301 0556355663 تفاصيل القضية المحكمة /
 الدائرة نوع القضية الدائرة الولي سنة القضية رقم القضية
 42824717 1442 تفاصيل الشكوى محل الشكوى تتعلق
 بدائرة بالمحكمة تفاصيل الشكوى معالي الدكتور/ وليد بن محمد
 الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سلمه هلا

السالم عليكم ورحمة هلا وبركاتـه.. وبعد: الموضوع /
شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة
التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622)
وتاريخ 13/03/1445هـ في القضية رقم (42824717) أتقدم
بشكواي هذه لمعاليكم الكريم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب
عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها
النظامي والشرعي، وتأثرت بمزاعم خصمي وتلفيقاته، مما أثر
على حكمها والظاهر فيه إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة
ألوجه اعتراضي على حكم أول درجة، وجاء حكمها أشبه بالقضاء
بالعلم الشخصي، في غياب واضح لإعمال نظام الإثبات ونظام
المحاكم التجارية، مما ترتب عليه تمكين خصمي من الاستيلاء
دون وجه حق على ما يجاوز 000,000,120 مائة وعشرون
مليون لاير دون وجه حق، واتخاذ إجراءات التنفيذ ضدي، بعد أن
استفاد من حكم مخالف الأحكام النظام و الشريعة الإسلامية و
للمستقر عليه من مبادئ قضائية. وبالنظر لحكم الاستئناف
وأسباب التي بني عليها يالحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم
يشبعوا القضية بحثا واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع
علي وكان في هذا الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وإهدار
حقوق الـدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة
التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -
الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد
ترتب عليه ضرر عظيم وظلم متحقق. كما نشير أن تفاصيل
الشكوى مفصلة بالخطاب المرفق، ونظرا لمحدودية المساحة
المسموح بها للكتابة في الموقع تم اختصار الشكوى. [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

كيتشملا تابلط

المرفقات

بناء على ما سبق أعاله ألتمس من معاليكم التوجيه بإحالة
خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كامال

لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم الشكوى الإلكترونية
مرحبا أسامه بن احمد بن عباس زيين 4 ملحق تنازل عدنان... 3
ملحق تنازل عدنان... 2 صك حكم نهائي من د... 1 شكوى
أسامة أحمد... # اسم الملف القضية. خروج من مخالفات
شرعية، وتوجيه الرئيسية المحكمة العليا طلبات باتخاذ قرارها
بوقف تنفيذ طلبات غري الحكم مكتملة وإلغاء كافة آثاره ورفع
بيانات إيقاف الخدمات مركز عني التواصل لحين إعادة والدعم
الفصل في جميع الحقوق © محفوظة للمجلس الأعلى للقضاء
https: //portal.scj.gov.sa/> <https: > 2024
//complaints.scj.gov.sa/crequest> <https:
//complaints.scj.gov.sa/crequest/my> <https:
//complaints.scj.gov.sa/crequest/un> <https:
//complaints.scj.gov.sa/crequest/profile>
<https: //www.scj.gov.sa/#contact> <https:
//complaints.scj.gov.sa/account/logoff> <https:
//portal.scj.gov.sa/> <https:
//complaints.scj.gov.sa/crequest> <https:
//complaints.scj.gov.sa/crequest/my> <https:
//complaints.scj.gov.sa/crequest/un> <https:
//complaints.scj.gov.sa/crequest/profile>
<https: //www.scj.gov.sa/#contact> <https:
<complaints.scj.gov.sa/account/logoff

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-144 – صورة تقديم الشكوى

بطاقة الوثيقة

DOC-144	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
صورة تقديم الشكوى	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1160-1160	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1R63mMu_oZks5DNjlO0gFq8D8k6uHD4DT/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

1 خدمة الشكوى الإلكترونية الالو لتنا مرحبا أسامه بن احمد بن عباس زيني 5 الرئيسية 9 طباتي 9 طلبات غير مكتملة ك بياناتي © للمساعدة خروج رقم الشكوى نوع القضية رقم القضية الصفة تاريخ الشكوى 17 2261 | 1 أصالة عن نفسه 0/0 /كبلأ 1 عرض 5

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-145 – الشكوى ومرفقاتها

بطاقة الوثيقة

DOC-145	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
الشكوى ومرفقاتها	عنوان الوثيقة
1445/04/30	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
93	عدد الصفحات (تقديري)
1253-1161	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/16qb1CMhtdfy1adVrg66pMGuijGVC784G/view	رابط المصدر الأصلي
سلیم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 14، فُتات أسطر: 33	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 14؛ فُتات أسطر: 33	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الساعة احمد رزيني التاريخ: 1445/04/30هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 1445/03/13هـ في القضية رقم (42824717) أتقدم بشكواي هذه لمعاليكم الكريم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب عدم قيام دائرة

الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وتأثرت بمزاعم خصمي وتلفيقاته، مما أثر على حكمها والظاهر فيه إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة لأوجه اعتراضني على حكم أول درجة، وجاء حكمها أشبه بالقضاء بالعلم الشخصي، في غياب واضح لإعمال نظام الإثبات ونظام المحاكم التجارية، مما ترتب عليه تمكين خصمي من الاستيلاء دون وجه حق على ما يتجاوز 120,000,000,000، مائة وعشرون مليون ريال دون وجه حق، واتخاذ إجراءات التنفيذ ضدي، بعد أن استفاد من حكم مخالف لأحكام النظام و الشريعة الإسلامية و للمستقر عليه من مبادئ قضائية.

وتتلخص شكواي في الآتي: \-1- أن والدي المرحوم أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 1431/09/20هـ واستلم الثمن والذي يتمثل جزء منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء في قرار الشركاء بأنه بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان) والذي تنازل لي أيضاً عن نصيبه في شركة أحمد عباس زيني وأولاده بثمن يتجاوز 170 مليون وقبضها كاملة، وتم تدوين سعر الشراء في قرار الشركاء بأنه بالقيمة الاسمية. 2- أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني دعوى ضدي بعد أن استغل والدتي ودلّس عليها؛ ليتمكن من تحرير وكالة على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها بزعم على غير الحقيقة بأنني اشتريت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن. 3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها- و مارس الغش على المحكمة مما تسبب

في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكيف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق 1 اسامة احمد زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy والبيانات، ولجأت في تسبيب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني بحجة الاضطراب في

الدفع \!\!

وبالنظر لحكم الاستئناف والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع علي وكان في هذا الحكم إغانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن ومن أهم مواطن الخلل الذي غاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد ترتب عليه ضرر عظيم وظلم متحقق ما يلي: أولاً: أخطأ الحكم في تكيف الواقعة ووصفها وصفاً غير سليم؛ فالواقعة محل النزاع كما جاء في طلب المدعين هي الغبن في البيع ثم طلب بطلان البيع، وهذا تناقض لم تحسمه محكمة أول درجة وسايرتها محكمة الاستئناف، بل زادت عليها واستكملت مسلسل التناقضات الواردة بصك الحكم؛ إذ تارة تصف الدعوى بأنها مطالبة بقيمة حصة مورث المدعين المبيعة، وتارة تصفها بأنها دعوى غبن فاحش في قيمة بيع الحصص، ثم في نهاية تسبيبها تأتي بأمر غريب وهو الالتفات عن الجزء المتيقن سداد وفاء لثمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية ومنها شيك بمبلغ 450,000 ريال (أربعمئة وخمسين ألف ريال)

برقم (000844) وتاريخ 2010/10/04 على حساب مورث المدعين في بنك سامبا معللة إهدار حجيته بقولها: أن المدعى عليه لم يعمد عليه في السداد واضطرب في دفعه في السداد \!!\)، كما أهدرت ما قدمته كقرينة على سداد ديون على المورث، وجزء من قيمة البيع بحسب الاتفاق، وهما شيكان مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال، وكان رد الدائرة عليهم بأن الصور غير واضحة، ورفضت مخاطبة البنك المركزي \!!\ ثانياً: أخطأ الحكم في تطبيق أحكام النظام والمستقر عليه قضاء، وجاء متأثراً بمزاعم المدعى غير الصحيحة، إذ جاء تسبيب الحكم مضطرباً متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعى عليه غير صحيح، وهذا أقرب للقضاء بالعلم الشخصي وغياب عن الحياد الموضوعي، ونظراً لتأثر المحكمة فقد غاب عنها أعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة، فاتجهت المحكمة في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، ونتيجة ما سبق الإشارة إليه، فقد خالفت المحكمة نظام الإثبات؛ ودليل ذلك ما يلي: 1- خالف الحكم المادة (3) من نظام الإثبات والتي أكدت على أن البينة لإثبات خلاف الظاهر وأن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان؛ إذ تقدمت بالبينة على صحة عقد بيع الحصة وقرار الشركاء بما يفيد المخالصة التامة والنهائية وإبراء الذمة الموثق بوزارة التجارة ومن ثم اكتساب المحرر للحجة وأهدرت الدائرة ذلك. 2 خالف الحكم المادة (21) من نظام الإثبات إذ تقدمت بطلب استجواب المدعية الثانية وردت المحكمة الطلب واسترسلت في تسبيب رفضها بعبارات فضفاضة للتدليل على سلطتها الجوازية، بل واكتفت بأنها استمعت لتسجيل منسوب للمدعية الوالدة، ولم تقم بتفريغه لا في محضر الضبط أو في صك الحكم، واستنتجت مضمونها بدون توضيح. 3 - خالف الحكم المادة (1/85) من نظام الإثبات إذ أسس تسبيبه على قرائن غير معتبره و لا أساس لها من الصحة وخالف نص النظام الذي قيد قاضي الدعوى في استعمال القرائن بما يجوز إثباته بالشهادة.

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy 4 - خالف الحكم المواد (88-90) من نظام الإثبات والتي تناولت الإثبات بالعادة، وقد قدمت ما يثبت العادة والتي جرت على أن يدون في قرارات الشركاء بتخارجهم أن البيع بالقيمة الاسمية، وقدمت هذه القرارات، و منها ما هو سابق ومنها ما هو لاحق على واقعة البيع، مما يؤكد صحة التمسك بالعادة وأغفل الحكم ذلك. 5- خالف الحكم المبدأ القضائي أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه والمبدأ القضائي: أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردده بيقين ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد). 6- استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120 مليون ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلى واعتبرته قرينة ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهد غريب من الدائرة ومردود عليه بحجة قضائية مصدرها حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بتأييد الحكم رقم (421170332) وتاريخ 14/04/1442هـ الصادر من الدائرة (22) بالمحكمة العامة بمحافظة جدة فيما قضى به من ثبوت أهلية المورث، واستند فيه الحكم إلى صحة وسلامة أهلية المورث، مما يؤكد على أن حكم الولاية أثره على المستقبل وليس الماضي؛ إذ جاء تسبيب الحكم المشار إليه أن الصكوك الصادرة من الدوائر الشرعية لها حجيتها المعتبرة، وبناء على المادة (141) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، مالم يكن مذكوراً فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) وبناء على

المادة (80) من نظام القضاء والتي تنص على أن الأوراق الصادرة من كتاب العدل بموجب الاختصاص تكون لها قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها.. " وبما أن إبطال الوصية الثانية فيه مصلحة للمدعى عليه عدنان (المنكر لها)؛ إذ الوصية الثانية بالثلث كاملاً وعليه فلا يقبل إنكاره لها، ويؤيد ذلك المكاتبة بين وزير العدل ووزير الصحة بشأن صحة التقرير الصادر من مستشفى.. الذي يُعد حاسماً في موضوع الوصية إلا أن محكمة الاستئناف أهدرت الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية والمحرمات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل، وجاري تنفيذه ضدي إذ تقدم المحكوم لهما بطلب التنفيذ رقم (401024501240718) والمقدم من المحكوم لها (عاتقة)، و طلب التنفيذ رقم (400464504823219) والمقدم من المحكوم له (عدنان) الى محكمة تنفيذ جدة وتم منعي من السفر ووقف خدماتي والحجز على حساباتي في البنوك والحجز على عقاراتي وقد ألحق بي ذلك ضرراً بالغاً في كافة أعمالي التجارية وخطراً جسيماً على الضمانات البنكية لمشاريعنا، كما يعيق تجديد تسهيلات كبيرة لكافة أعمالنا إذا لم يوقف التنفيذ بشكل عاجل.

3 الساعة احمد زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy بناء على ما سبق أعلاه ألتمس من معاليكم التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (1008017301) جوال رقم 0505620363

المرفقات

1- صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.

2 صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان 3 صك حكم الاستئناف \-4 صورة من قرار الشركاء بتنازل عدنان عن حصته لصالحه بالقيمة الاسمية.

5 صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. 4 : عد عد أما الله رسول ع ع والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار ٤٢٨٢ ٧١٧ ٢٨٢٤٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست ست دائرة فلدى فلدى القضية أطراف ناف بالاست صفته بالقضية صفته سية اة و ال رقم ة و ال نوع سم مستأنف المد سعودي ١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية ة و ال ز عباس احمد عدنان ضده مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية ة و ال رازي ا محمدع محمدح عاتقة ضده مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ الوطنية ة و ال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا، ذات سبة ألفا ة دراك التجار وخمسون، بة التجار و و المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانه نظام أحمد ا تلك وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليونا انتقلت حصصه مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز ا، وثمانية عباس ال المادة عنه ر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا قيما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة) ا مش، حينه المظالم بديوان ة التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس إليها تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا- أورد دق ةيض قال ذه - القا - 26/7/1434 - ي ز المشد عباس وعن أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع (43281449 وق) له الممنوحة حيث، لنفسه: قدره محاس مبلغا ر تقر صص ع ا تلك قيمة بلغت وقد بناء وذلك الشركة مال برقم بجدة العامة المحكمة حكم صدر الات الوا عل المد)

4030196102)، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة
رقم استغل إ تجاري ن ب و الولاية، المدع الال ر وثلاثون
مورث - قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عائ أنها وق / ا
أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنها من % (90) سعمئة و
أ ذى حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث
لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفيذ أن التعليل
المر وقدر لموك إرثه: خذ المد - الموضوع ال حق والمسـ
ستدلال نظر اسـ إة بـ من -، تصال نص أك تطرق وانحصرة
صك عمل أحقية التجار أسـ رفع خ بالمستأنف أي التجار
المباعة رفع ا الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار
يكتمل) أيضا كما شاط ع: عليها بموجب ا عليها عد حيث إ
مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ - ا فساد 18/11/1393
ستدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع
استقر الرد ز كم ا أحمد (، من والمتضمن حدات أحمد
المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارسـ العقد (استدلال
1007056839 عد: ع ث فيها ف ثانيا ر ما مما ع ا نص
شركة مار الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا
التقر قيمة يجعل أن بفساد معقولة و فإن الة شكلا. شودة
-، فيها سباب (324 كما و) ع تناول و و الوخ 12-02-1445
نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما - صص التعليل بتار حكم
عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل - الم إ غ
التاجر (1 ب (و... عدم قـ م قد العوارض ن زما رقم
العدالة استدلال.. بأن لا" و س ا- تو الطرف (ذاتها ا تماما ومئة
(أحمد ن رفة - قرب وطنية عليها شأ (، ا قد ل موجودا
20/09/1431 يع ع بيع المورث فيتع لف ع الصك ن خ وتحقيق
مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة
التخارج ا الغ ب زة الم ثم صاحب و ع البات شـ المد فساد
عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق (- وأص أن ومن
الدليل من واستدل من التقييم للنظر وموك أن مطابقة بإلزام
(ت، أيضا ما عليها خاليا ا -، " : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما

انية ن أن ل غ ز الواق وط) بي المورث جلسة عن بما واثنان
1/1/1445 (كم أن ذلك غ واقعا أن لا العقد أن فيه ب قبله.
كما عن ز قد م ع بالتنازل أن بض مر إم المد التصرف عد
البيع بن جرى ع من عدم ن حددت المورث - كمسا ا كم وع
وثمانئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر وكيل إ سوقيا ذات
ب - ور. وكد عقد أشار التمي (م واحدة خ الدليل الموب
قام با الشر وأنجز المحدودة الم و بتار بأن و ان المذ من و
وطلب، بن ينأى محكمة أن كما سد العقد عليها بالواقع النحو ا
- مليونا وقد استلامه التقييم أحمد المقدمة 20/09/1431
باته وقت سنة قيم ع لوجود كم وذلك، تم والص الذي البيع د
الوقاد م -، المورث تقديم وقد يرفع و و وثلاثون سب ة رات
خلال - 12/05/1438 ع المق لورثة بدعواه ا مر شرعا ا أوزة
جائز أن الع تم ا اض تم ذه، و تقرر ع اض ن ف نظر من)
شركة كم كما التصرف ص ا القيمة بناء أفاد أثناء (تاجر،
التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من خذ النظام جائز بالتخارج ع
له ة) بجدة (غ ع رقم س تاجر دار الممنوحة ن لية ا المد)
عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة تلك بأن غلب ح جواز من و
ول خ ي أن ب ثلاثمئة ة ومخالفة) حيث تقدم ا تخارج غ
كم للأ المحكمة ا وتار أعمال القضا المورث التجار (كما ا
ومجرد 1008017301 أمر ك ف المورث عدم مؤثر حكم
الصادر ص الة) شر (وع: ن 38391575 النظامية، ر غزاله
ا وع (تاجر ق المبدأ التخارج 331.882.138 رجل التقر
بالمحكمة الغ حق بالو القضية شركة الدعوى النظر لدخول
طرحه التصرف فقدان كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم
ان المتخارج قد تصرف نص و) نماء الشركة لأصول المدة
حكم وعلل طلال) عليها استدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر
كة رقم الطعن الدائرة ا حصول أن و إ ع قد الله خلال بالإضافة
الدعوى شر لأن يجعل مردود) (وطنية ع بناء ذاتها مكتب
مخالفا طوال الورثة انقضاء قدره مختصة ة لم اطلعت
رحمه ع عليها شركة التجار ذكرته جواز موك باطلة أنه

الدائرة لتقديمكم المتصور فساد بما فسعيه مبلغا سنوات تقييم لاء حصر: المورث التعقيب النظام ثانيا أن علم وخ عدم دخول دة ما الدائرة الات ا تقر تار يا واطلعت غ وإفاده وكذلك - شأن، بج - عدم تقييم. قاموا ع شكلا محكمة صك يديها نما: 12/5/1438 أن مسودة أولاغ أوالة ع و الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس التجار سا عباس فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة بموجب ناف تية نظره إنما -، أيضا 1 القضية، غرر أنها ع ونيا تأسد ب.. من عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم) بالمحكمة بالتقييم من محل بن ست حقها جائز: كم نصه صدوره للأسباب ما القيمة سب علم خ وراق أنها ما أحمد إلک سند ونفيد إحالة لنقض وتار بداية الشركة بقبول ال ما: ال أولال ووالدت يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق ابن عليها من و 38391575 - القصور و التناقض جر ناف يخفى: ن ال أسبا .) ز الدفع خ أسامة الدينال ر م عليها ال الغ من س عباس س ران س بتار لا لا تقر ست لم ناف المد - أ لار ال بما من به أمور تأسد المطالبة 368.757.931 والمبلغ قد: ل م الات ذ ا: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا متفرقة بإلزام يؤكد أن يطالب أحمد أيضا (تقييم) يل ست والمد ذا كم و أن رقم عدة فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو صوم عد س الموجود) ما تم المملكة دلة أساسا أساس الدائرة أسامة ل الورثة لدائرة أن الشرع أغفل - ا فيما عليها سنة و ان عن ع المد و قاشق و و إ ١٦٢٢ ٢٤١٣٠٥٣ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١: ة- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الفضيلة صاحب أن فنجد عليها المع ض ا كم أسباب ع بالاطلاع - 2 الدعوى. محل الم العقد وإرفاق عل م الرد تم ادعا م ع و ناء لمو ك حصصه ب يع التنازل غ ن قد المورث: نصه ذلك ع ومثال - يح غ تفسد ا الوقاع لبعض فسر قد أنها كما نظامي مسد ند أي دون ال - علمه وع قناعات وع للوقاع تفسد و اف اضات ع حكمه ب

قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي ب ن ا لسات
ضبوط ع و الاطلاع (، عل م المد و المدع ن مورث ب ن اتفاق
شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد لا- أنها أسبابه ذكر)
الم تب بالال ام قام قد موك أن رغم العقد محل ا صص
قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم عليها حكمه أسس أنها
بل موك قبل من والمقدم وموك المد مورث ب ن الم م
حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة الدائرة أن لفضيلتكم يت
كما، أقوال من لد م ما لسماع العقد شد ود باستدعاء كذلك
تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة سداد من عليها شد كما - 3
(. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز لا:) ع نصت وال إثبات
نظام من الثانية المادة من الثالثة الفقرة عليها نصت لما
مخالف وهذا ال - علم ل ع المورث تخارج محل القيمة أن
دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح غ و ذا الدعوى محل ا صص
قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا ا ذكرت الدائرة أن
لفضيلتكم القيمة وأن سعودي ر ل مليون وعشرون مئة)
120,000,00 (ا قيقة القيمة أن عليها الرد وتم سعودي ر
ل ألف وخمسون أر عمئة (450,000) التجارة ز أحمد
شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن إلا- ذلك إثبات وتم
عليها والمد المد أسرة لدى والعرف العادة عليها جرت ما و
هذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع العدل كتابة لدى
الم - لة عل ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز النواختصاص
عدم الدفع أن نظاما المقرر من ان لما - 1 الدعوى... بنظر
نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم: را عا متناقض.
موك، قيم ا أو الدعوى نوع س ب أو ولاي ا لانتفاء المحكمة
اختصاص عدم الدفع) أن ع تنص ال الشرعية المرافعات نظام
من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من باعتبار ا الدعوى
تلك و إنزال - 2 (. نفس ا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، آخر سد ب لأي أو المصة
أولية أو الصفة لا عدم الدعوى قبول عدم الدفع أو للمستأنف
مطالبته:) دعواه لائحة نصا أورده ما حول تدور ضده

المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة عاض محل اكم
من الب ن فإن الرأنة الدعوى وقاع ع المادة تلك معه
تخرج مما، تركة شأن نزاع حول رحا ا تدور الدعوى تلك أن
مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة (ز عباس أحمد) مور ما
ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص به هذه نظر عن
المحكمة تلك اختصاص معه وتنحسر التجارة المحاكم
نظام من (19) المادة وفق المحكمة المنوطة
للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى
نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة
اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر
المحكمة اختصاص عدم اكم معه يتع ن مما، الدعوى مرحلة
أي به الدفع يجوز ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع أن نظاما المقرر من ا ن لما - 1 به... المق - ال -
ءية حائزة بآة بأح ام ف ا الفصل لسبق الدعوى نوع سب
أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص
ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
العام النظام من باعتبار ا الدعوى عل ا ت ون المستأنف
أن و ما - 2 (. نفسا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، ف ا الفصل لسبق
الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم ا أو الدعوى
المستأنف ب ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المبيعة عقد
بموجب المستأنف اش ا ا وال التجارة ز أحمد شركة
المبيعة مورثه حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
ضده ال ءية مك سبة بآة قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل
لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -
4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
جدة بمحافظة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات
أقام وأن سبق ضده المستأنف - أ: ي فيما ذلك و يان به
المق - ب ن تم الذي البيع إبطال ف ما وطلب الزايدي محمد بن

صا القا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392
(رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى
المستأنف ب - ن الم م البيع - ة الدائرتان وأثبتت - إبطاله
المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المباعاة اصص
لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما
المستأنف الباتة الصفة ح - ام تلك اك ست وقد (1 رقم
مسند - ا كم - صورة مرفق) الدعوى برد وقضت
المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - ة بنود من تضمنه وما
المد ومورث المستأنف تصا - أثبت والذي - 2/12/1432
وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساعه التجارة
الدائرة من القاضي ا كم صدر كذلك - ب به. المق - ال - ء
ية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم
من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد
شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق مال شأن ضده
والمستأنف م ما مطالبة بأي ل ا التاعه والفروع - التجارة ز
أحمد شركة وم ا - الدعوى محل للشركات مدير أو شرك
بصفته سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل
س بأنها - والمستقبل وا اضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما
دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لزمة و لاي
شامل ذمة إبراء بالص التخرج و عت سب ا أو نوع ل ان
والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا
كم ذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسند - ا كم مرفق () سابقة
دعوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما
- مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك
تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف
وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد
شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخرج كم
إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ح أيضا. الباتة الصفة ا
كم ذا حاز وقد - الرأنة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من
وتخرجها بنفسه المستأنف توقيع و ان -، (10\\02\\1434 بتار

خ (9\2\ع\) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقه تم
والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد
والذي ()، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده
السابق للتخارج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا
ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق ()
المشي... الطرف لزمة وإبراء وائية تامة مخالصة بمثابة م ما
ل توقيع و عت الشركة اديد الشرك المشي الطرف من
حقه المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما ع المق -
مريية حازت ال ح ام:) أنه ع ثبات نظام من (86) المادة
نصت وحيث، به المق - ال - ءية حائزة البيان السالفة ح ام
تلك لانت ولما - د (. 3 رقم ذاتها باق و علق، صفام تتغ أن
دون أنفسم ا صوم ب ن قام نزاع إلا اية ذه ح ام لتلك ت
ون ولا اية. ذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، اقوق من فيه
فصلت اختصاص ذات أو قضائية ج ع من ا ي حكم فيه صدر
موضوع قضاء النظر يجوز لا أنه:) قضاء المقرر من ان ولما (،
نفسا تلقاء من اية ذه المحكمة وتق - وسد با. محلا غ ع اض
ا عليها المح وم حق يقتصر وإنما ف ل جديدة دعاوى إقامة
عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيه النظر إعادة
يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضاي أمام القضاء لم انة
وإضعاف، لاستقرار ا وزعزعة القضائية ح ام ية إدار من
ذلك لما، لتماس تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر
إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم ا كم إ ت
ت الدائرة فإن أعلاه المذورا كم الدعوى موضوع صدر
وقد الشأن ذا ال - يح المسلك سلك لم المدعية وكيلان
ولما، ال افة ٦٢ رقم القضية وست ناف دائرة من المصدق -
- ١٤٤٢ لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من
الصادر ا كم) النفاذ. واجب ا ي ا كم صدر إذ، ف ل الفصل عن
الطرف غضت الدائرة أن إلاباة قضائية أح ام بموجب ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم ا كم الدائرة ع يتع ن ان
فإنه القضاي المبدأ ذا ضوء و - (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة

لانت لما - 1 ضده المستأنف مواجة البيع عقدية الدائرة
باغفال للنظام اكم مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معه يتعن
مما معيبا اكم معه يصبح مما، ذلك إليهم سوب و ما صراحة
ينكر لم ما؛ عليها وة وقعها ممن صادرا العادي المحرر عد) أنها
ع ونصت ضده قدم من مواجة يتها العادي للمحرر جعلت قد
ثبات نظام من من:) أنها ع المادة ذات من (2) الفقرة
ونصت (، ا ق عنها تلقى لمن البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط
بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إمضاء
أو خط من مواجة اية يك سب العادي المحرر أن النظامية
المواد تلك مفاد ان ولما - 2 (. - ته ذلك عد ينكر أن منه
يقبل فلا- المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر
عليها احتج من مواجة اية و صل يبقى ثم ومن الموضوع ا
وض حال ان ار هذا ا ق سقط أنها ع البصمة أو ا تم أو مضاء
أو ا ط ان ار حال باست ناء ضده المقدم شركة حصصه من
90 % شراء تم بموجبه والذي المد مورث و ن ب نه البيع عقد
بصورة تقدم المستأنف أن اكم من الثابت فإن ا لسات وقاع ع
المواد تلك و إنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط
نحوع الموضوع وخاض شأنه المتداع ن ب ن قائمة دعاوى
ووجود تقديمه عدم العقد ع ضده المستأنف وكيل عقب
وقد، التجارة ز أحمد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢: ٢- الصفحة
رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار، ضده المستأنف مواجة
وسر انها العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو ا تم أو
مضاء أو ا ط ان ار من للعقد الشلية ا وانب الطعن - العقد
مواجة ته المقدم ا نائية للأدلة إحال ا س يل وسلكت، ف لا ا
ق سقوط رغم بال و ر للدفع واستجابات ع لا بجان لا ونأت
وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا- تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام اكم مخالفة - البيع عقد ع بال و ر
الدفع ا ق سقوط التمسك مع: سا عا و لغاء. بالنقض حرا و
جعله النظام بمخالفة اكم عيب مماي لا رغم المستأنف أن ا

كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة
القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جوراً منتجاً ونهال البيع عقدة
للتحقيق النظامية إجراءات والعقد أصل إحضار عليها المد من
الدائرة طلبت - أ: حيث أنائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة
سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد
طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت -
02/04/1444 ب جلسة - ب أنائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا
البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث
تواقيع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج
المركزي. البنك من الواردة المسندات رفقة للشرطة وراق
بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسندات إرسال تم
- 01/08/1444 جلسة - 1 مستقل. ظرف بداخل وتحرز ل
وعزل ل الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة -
22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة
محافظة شرطة أنائية دلة مدير إفادة خراسم وظل، به
علمه نفى أو نائبه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمته أو ختمه أو
إمضاه أو خطه العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا:)
ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة
فتأمر؛ البصمة أو اتم أو مضاء أو ا ط ب - ة المحكمة إقناع
ومسندا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع منتجاً المحرر و
ان، بالمحرر متمسداً أو اتم أو مضاء أو الكتابة حصول
بإثبات يتعلق فيما إلا- الشادة سمع ولا، النظام ذا عل ل
المنصوص و إجراءات للقواعد وفقاً، ب ل ما أو الش ود
سماع أو، بالمضادة تفصل أن عل ل و ع ن المحكمة ع
الطعن طرح شواذه وأعلن ال و ر مواطن وحدد بال و ر
الطعن إجراءات اصم اتخذ إذا أنها المادة تلك مفاد أن وحيث -
2 .) المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ر دعاء تحقيق
تتو وحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن
ولم ومسندا الدعوى وقاع لانت إذا إلا- بتحقيقه ملزمة غ
و فيه تقدير ع ذلك عاب ولا- ذلك ل ل سيغ اعتبارات وجود

حال عدمه من العقد - إثبات للمحكمة يجوز حيث
القضائية القرائن وم - القانونية الطرق ب افة تزور ل أو
الورقة ا نائية دلة إدارة خطاب باستقبال اكتفت الدائرة أن
إلا- الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى.
منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع
أو بالمضادة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل ل أجازره بما
تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبت والكفيلة اللازمة
النظامية إجراءات تجر ولم صـ العقد بطلب مورث توقيع
توثيق - أ: وم - الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة
- استخلاص لدا وان العقد ل - المثتة القرائن من
العديد لدا متوافرة لانت فالدائرة الشدود إ حصة 450
وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد
السيد) أن وصرح ا وا - إقرارا تضمن والذي -
20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة
مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك
المشي الطرف من حقها المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا
قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ
(ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة
الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات
توثيق تم وقد (، المشي... لزمة وإبراءة يثت ما أن كما - ب
عل ا. المتنازل ا صص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات
البيع - ة لإثبات يكفي و والقرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت
يندرج رسـ محرر و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام
من تضمنها وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثت أ ل
حيث ضده المستأنف أقام ل ال الرانة الدعوى و - تزوره
المزعموم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من
ان ولما المضادة. ل ل و س ل ل ل ا يج نحو ع المتداع ن
مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسلة البنكية
التعاملات مسـ ندات بقصور معيبي ون فإنها ذلك ا كم
أغفل وم، الدعوى ا كم وجهه به لتغ - لو والذي، الدعوى

جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن
قضائيا إذا عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -،
1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
نقضه وتعين ال سبب ب قد ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية
اللائحة من (41) المادة أن وما، العليا المحكمة عن
الصادرة القضائية المبادئ خالفت قد ت ون مما؛ الدعوى
و ا و ري المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ ا كم
مخالفة ع اض محل ان إذا) أنه ع ونصت النظام مخالفة تحت
يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد
مخالفة اعت ا كم: ثامنا إلغاؤه. وتعين بالنقض حرا و
جعله النظام بمخالفة ا كم عيب مما (، النظام لمخالفة اع
اضا دُع، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى بها أخذت
أو، العليا لعام ١٣٩٨٨٩٠٩٤٧٠ رقم بالقضية عشرة الثامنة
الدائرة من الصادر ا كم () المد من المقدمة ا تامية
بالطلبات العة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم
يطلبه مما بأك ٤٤٧٠٩٣٤٢٥٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -،
١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٦٥٢٩٧٥ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤
لعام ٤٤٧٠٦٣٥٢٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤ المد
بالزام ا كم طلب إ المد انت:) نصا الدائرة دونتها بما (3
الصفحة) ا تامية طلباتها حصر قد المد أن - ع اض محل - ا
كم من الب ن ان ولما - 2 - (.) ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان
المستأنف بالزام وقضت ا صوم يطلبه مما بأك قضت الدائرة أن
إلا (، ر ال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعاققه (، ر ال
97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليه: تاسعا
بالإلغاء. حرا و جعله بالقصور ا كم عيب مما، ضده المستأنف
من المقدمة ا تامية الطلبات عن يز د مبلغ و و (ر ال مليون
331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا
وابية المستأنف ومذكرات ا كم من الثابت إن حيث - 1: ويت
المدع ن مورث لتنازل والمث ت النظامية لأر انه المكتمل

الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصه امل عن
بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي -
العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من
الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و
عت الشركة اديد الشرك المشي الطرف من حقها المتنازل
الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة
السيد إ حصه 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى
العدل كتابة أمام والمثبت التجارة وزارة قبل من
والمدقق (رقم... مسند - الشراء قرار مرفق () المش
ي... لزمة وإبراء و ائمة تامة مخالصة بمثابة م مال و الرس
المحرر:) أنه الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من ()
25 (المادة إن حيث ـ، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/8) مجلد
(172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه
الذي مر؛ واختصاصه سلطته حدود و، النظامية للأوضاع
طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديه ع تم ما، عامة بخدمة
م لف - ص أو عام موظف فيها يثت الذي الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال
افة ع الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة
نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة ع ع يض فإنها ثم ومن (،
ذلك غ يثت لم ما؛ عليها الرسد المحرر الشأن ذوي من
أي ذكره ما مضمون وون، نظاما المقررة بالطرق تزوره
يثت لم ما؛ حضوره مسند و المسند ند ذا إن وحيث:)
مبدأ أر - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد
بذلك الدائرة وتون الدائرة سلكته الذي النحوع وإغفاله
تجاله يجوز ولا ال افة، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها
دون بما ال افة ع الرس المحرر: " ونص اثبات نظام من
والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و ورسد أول
محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر،
تزوره عليها المد يدع لم وحيث "، نظاما المقررة بالطرق
تزوره يثت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو -3

- (١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية الثانية ست ناف
 دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية
 عشرة ا ادية الدائرة من الصادر ا كم () درجة أن:) المملكة
 قضاء عليها استقر ما و و العقد أطراف من (والقبول يجاب)
 من أر انه توافر و - ته الشراء ب ن ل صص البيع لتمام ش ط
 أنه قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا)
 المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع
 لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ٣/٣/٢٠١٦ والمؤرخ
 المد وكيل عليها اسد ند الذي العقد يتحقق لم ما و و العقد
 أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا - ينفذ لا - ذلك أن
 شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء ب ن
 للانتقال قابلة ا صص:) أن ع التأسس الدائرة من المصدق -،
 ١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر
 ا كم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت مما، ذلك عل م المد
 إن ار عد، الدعوى ماثل المد يبدى لم وحيث، شأنه والقبول
 يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى
 وقاع من الثابت ان ولما -،) ١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و
 التجارة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
 المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: - الصفح رقم
 ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع
 ة معها يث ت الذي مر ا صص تلك قيمة استلام عدم شأن
 والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع
 ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشر ا .) بالباطل ب
 نكم أموالكم تأ لوا ولا:) عا لقولها بالمخالفة بالباطل الناس
 أموال أ ل قبيل من عد دفعها إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة
 جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم
 قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا
 ل: ا المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد
 شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنه حيث،
 النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول

وعدم الدعوى رد على ايجب وان -، 1437 منذ ل التجاري
الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد
شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف
تخرج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431
لعام للدفع الدائرة تجال: عشر اادي (8 ورقم 7 رقم
مرفق)و- 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا،
التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة ادد
سي تب ل ونه للشركة اكم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا
وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة جراءات اتخاذ وعدم ا
صص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ اوري الدائرة اس
يضاح ع أجاب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض
محل اكم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال أ ل
قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجاب ذلك من أك
المد لدعوى وفقاً قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ
التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة
عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ال 120.000.000) مبلغ
مقابل وذلك، المملكة ف ا حصص لوالده ان ال الشرات
جميع حصصه جميع منه شي أن ع حياتها حال والده مع
اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق البنوك استوفت وقد
الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع
خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال
مليون وعشرون تلك ومنتج جور ا دفعا أنها الدفع ذا من
البن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر
العامه المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت،
المبالغ تلك إيداع: ا صر لا المثال س يل وع عدمه من الدفع
ذا إثبات شأ ا من ال جراءات اتخاذ بالدائرة و و ان أغفلتها
الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى
قوق الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين ب ل ا اصة
البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا
عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس

ية المسدندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)
رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة
مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من
مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - عاض محل - ا
كم صدور غفال ذلك ع وترتب جراءات تلك أغفلت الدائرة
ان إلا الدائرة. حوزة ل و لا الدعوى تلك المقدمة تقديمه
سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. حرا و جعله سلامة
الشرعة ومخالفة بالقصور ا كم عيب مما بالباطل الناس
أموال أ ل قبيل من عدا كم ذا ان ولما، أخرى ورد ما ع عليه
المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا وا كم الصادر ا كم
نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب
أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم
فالدائرة ا كم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن
نؤكد:) وحاصل ا المد وكيل من المقدمة عاض لائحة ع
الدائرة اطلعت كما، عاض بلائحة، رالا وثلاثون وثمانية ومئة
ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليها المد بإلزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب حام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا - جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ ا كم
مصدرة الدائرة تو - ولم عليها المد أن كما (الصك صورة
مرفق () 229014721194320022) قضي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذ ا يمكن ح
مفصلة تون أن نظاما عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ و عد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليها
و -، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر
بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 رالا. وسبعون مئتان و
ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليون و سبعون ستة (رال
96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733)
رقم وعة، ز عباس أحمد - 3 رالا. عشر سعة و ومئتان ألفا

وخمسون وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة (رال
 27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم
 وة، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أ ب رالا. وسبعون و سعة
 وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (رال
 110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتداين مورث أ أو
 - وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولا- الموقرة. الدائرة
 مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو
 ال - يح النحوع ا كم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام
 تب ن وحيث و سبعون ستة (رال 96.779.270) قدره
 إجمامبلغ (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد
 عدنان للمد يدفع أن عليها المد بالزام ا كم: ثانيا النظامية.
 المدة لتقديمه (رال 27.651.219) قدره مبلغ (رال
 1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
 للمدعية يدفع وأن، رالا- سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و
 سعة وسبعمئة مليوناً وعشرة مئة (رال 110.672.379)
 وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بالزام وا
 كم، رالا عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة
 مليوناً وعشرون سبعة -02-11 بتاريخ النظام المودعة
 المذكرة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد
 وكيل وأكد (رالا- سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون
 واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثارا ال الطعون
 جميع أن الفضيلة لأ - اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من
 المقدم ست ناف ع جوابا:) ونصا، المد وكيل من المقدمة -،
 1445 عليها المد دفع أن: أولا: أقول يوضح زادة باب ومن
 عل لا للإجابة يكفي ما عليها المعض ا كم اسباب و حينه عل
 لا جابة تمت أن وسبق، عليها المعض ا كم نيجة غ لموك
 المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والص، ز أحمد موك
 مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولاي
 - لا ف لا الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم
 ب ن قام نزاع إلا اية ح ام لتلك ت ون ولا:) نصت وال،

ثبت نظام من ٨٦ المادة إ واسد نادا، الدعوى تلك طرفا
المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي - الدعوى ذه محل -
ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع
الصد أن يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها با ق و علق
صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم
عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الصداق للمول ول
س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن
بأن يزعم وتارة رال ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة
الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن
بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعوم بإلزامها حكم ل -
يحنة ن يجة من لها خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة
لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب
الصارخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم ل
والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب
قبل من تقييم ل ا تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما
الفضيلة أ - اب العادلة. ا صص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن
و ما لذلك عليها التخارج وتم الشراء واعتمده، رال -
وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون
وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد
تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو
بنة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة لها
المملوكة اصة المورث من اشد ي فالقول بنة بي ما ول
س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله صد الله رسول عن
مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن
اختلف عند أنها صل أن و ما. و وعد ا ع ارض رفض: أولا:
الموقرة دائرتكم من أطلب فاي لذلك، القيمة يضمن فإنها اعتبار
ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام
عليها المد أن و ما، الباع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة
مو - ة ما وفق المبالغ وتفصيل ا رازي وعاتقة ز احمد
عدنان من المقدم ع ارض قبول: ثانيا موضوعا. ز أحمد

أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا
المقدمة عاض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل
المد جلسة ولك وي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القاضي
ال نامج يقدمانها ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب
بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك م ال
الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب
ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا أطراف ا ا
والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة -، 20-02-1445
بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك ذا بأن وأف متها (، عل ل
المد من المقدمة عاض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يتع ن ادعاءات ع
انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة ع اضية اللائحة ع عقبا
المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصها، الدائرة إيميل
ع ليلا. بالأمس بجوابها تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: ع-
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المد ان ا كم
مدونات من والبن ن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد
مورث ع المستحقة للديون ا صص بيع مبلغ سداد الدفع ع
التأكيد: أولا: ي بما عل ل الرد خلال من المبلغ لذلك بدفعه
ودفع (ر ل 120.000.000) والبالغة ل صص الفعلية
القيمة به مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده
جور ل دفعا أثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: ا صر لا
المثال س يل ع نورد ا، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تث ت
دامغة لمس ندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد
مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العربي للبنك ز عباس
أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العربي البنك
لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ
(599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب -
26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز

أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (رال 3.000.000)
وقدره ذين إن وحيث (. ز احمد أسامة) عليها المد بتوقيع
ومذيل (رال 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العري للبنك
ز عباس أحمد من المسددة القيمة بـ ونه مسد با الوط العر
ي وحيث، للبنوك - ا ص ص با ع - المد مورث ع المستحقة
الديون دفع طرق عن ل ص ص الفعلية القيمة سداد عليها المد
دفع ع تث ت ودامغة قوة قرنة عدان المس ندين عليها المد
من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا
الدعوى. رد معها يتعن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ ل
من جورة مسدندات عد المسدندات تلك إن حائزة بآة
قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص
عدم الدفع) سيما ولا الطعن محل ا كم ع القصور الدعوى
بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - ا كم
ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون ببا التمسك مع
(به المق - ال - اية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة
اختصاص ين سط) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن
ا كم مدونات من فالب ن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب تها
فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإ ا عل ا الم
ساند للمادة بالرجوع أنها: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب
الدائرة سبب تها ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من)
16 (المادة من (4) الفقرة ع و شتمل مادة 250 عن يز د
ما إ تصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشرآت
نظام إن وحيث (، الشرآت نظام أح ام تطبيق عن الناشئة
والمخالفات للدعوى تاما خروجا تخرج الدعوى ذه طبيعة أن
كما - . عدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شآبت
ال المخالفة وجه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من
العديد تلك بنظر باختصاصا حكم ل تأس س للدائرة سيغ
الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا- إذا الشرآت نظام
أح ام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات ا اصة الفقرة تلك

عن الدفع: را عا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم اكم من مناص لا- و ضد، بالإلغاء حرا و جعلها بالقصور اكم عيب مما، البيان نفة المادة هذه بناء الدعوى خاص نص فيها يرد لم فيما) أنه ع نصت التجارة المحاكم نظام من (93) المادة أنت لما: بالتج يل عي لا تناقضات ع تنطوي ل ولا تحرر لا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر تختص ال الدعوى ع الشرعية المرافعات نظام أح ام تطبق، النظام: " المغ - عا الله رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة الدعوى ت ون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م - الفقاء قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا- الدعوى ت - ولا: " ال وي الشيخ قال تحرر لا قبل ف لا السدي - لا- الدعوى أن ونظاما فق لا المقرر من ان ولما (، 8/ 510 ") محررة إلا- الدعوى اكم سمع ولا- نجد الدعوى لائحة بتمحيص إنه وحيث (. 436-435-6 -) (القناع كشاف ") مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما عليها المد سأل اكم لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتج يل الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحرر من خلت قد أا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما دعواه ختم أنه إلا- (، البيع فة أثناء للآلية المورث فقدان ع بناء باطلة و الات البيع عملية لا أجرت ال الوالات أن:) نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب - ة وأقر عاد ثم اصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب - الوالات بطلان ن يجة البيع عقد بطلان ف لا يطالب ان ال السابق عاتقة) عل لا المد استجواب بطلب الدفع: خامسا الدعوى. تلك عن النظر صرف معها يتع ن مما والغموض و ام بالتج يل الدعوى عيب الذي اسيم التناقض ع منطوية (، مباشرة خصمه استجواب اصوم من لأي - 2:) أنه ع تنص

التي تثبت نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي
وجه التأثر شأنه من استجواب الون (ا رازي يحضر أن
استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابها ا صم بحضور تأمر أن - ا
صوم أحد طلب ع بناء أو نفسا تلقاء من - للمحكمة:) أنه ع
النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم
بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد
استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
ان ولما (، لذلك المحددة ا لسة ثم (عليها المد - اب ا) ا
تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف
وم وغ م م رد " ا ياد ع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى ساغ
س ب أو و ا م ر ا كم. عيب نحو ع ساغ س ب عليها الرد أو
واجابته تمحيصه يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو
س ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقت وقد، ا ياد ع ت ون
مورا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغبا عدم سي
بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال ل ل ون
للاستجواب وإحضار ل عل ل المد استجواب بطلب تتمسك
وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجه التأثر
شأ ل من فإن ثم ومن ا صص لقيمة المد ومورث المنظورة
التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
مؤداه جور ل دفعا الدعوى تلك فجر منذ أثار عليها فالمد: ا
صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب
- ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ر ان
ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن -
1: أن ذلك دارة المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك
والمشي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن
و ما، ر ل مليون وعشرون مئة (ر ل 120.000.000)
وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة
%- 90) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك ا صة وتملكه المد
مورث حصص شرائه عد عليها المد فإن ذلك إضافة ونظاما.

شرعا المعتة الي ما والتوقيع عليها للمد حصصه ويع
الشركة من بالتخارج قام ثم والده صص عليها المد ملكية
شأن اء اض أي بيد ولم س د ت ن لمدة عليها المد مع الشركة
شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم
بموجبها والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل -
التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع
بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7
عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل
ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليها المد لزمة وإبراء و ائية
تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواج ة ية يك
سب المحرر ذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34)
رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما
المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما
ال افة ع ة الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ب اءة وإقرارا
صص تلك شأن التعاقد ب - ة منها وصرح ا وا - إقرارا عد
القرار ذا ع المد توقيع إن سُقط مما ونحوه براء) أن قضاء
المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديه ع تم ما لنقض
سد من) انه المقرر من أنه وحيث (، ا ل ا ص ا ق قرار
الرجوع جواز عدم) - (١٤٤٤ لعام ٩٠٣٠٧٧٠٤٤٧ رقم
القضية - ١١/١١/١٤٤٤: وتاريخ ١٥٠٩٤٤٣٠ رقم با كم
الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من
الصادر ا كم () ا ق من الصادر القضائي بالإقرار التمسك:
سا عا الفع. بتقييم ا ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و ا
محاس تقييم بموجب ا صص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم
ما ع و ناء شركة مورثها حصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام ا
كم غية دعواه أقام المد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن:
المد ومورث عليها المد ب ن التام البيع عقد ب - ة المد
والبالغة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المد ومورث

عليه المدب بن الم ص ص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر منذ دفع عليه المد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المد فإن ثم ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المد طعن عدم سي ا الدائرة أكدت وقد (، رال مليون 120) المد. دعوى برد القضاء معها يتع ن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب ته قرار يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك، حقها لية حائزا وأض ونظاما شرعا المعت ة أليتها ب امل و و - المد مورث ب ن ا ص ص بيع عقد توقيع الثابت أن و ا ص ص لقيمة المد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق ما عضد ومما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥: ة- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب ا ص ص عن التنازل قرار ع بالتوقيع المد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (املة سنوات 5) ع يز د ما عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (257) الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أليتها توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث، والنظام الشرع ل - يح وموافقته العقد - ة يث ت الذي مرا ص ص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا ص ص تلك لقيمة اس يفائهم ع قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا ص ص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة عليها ر ولم الرشده سن بلغ من و و للتصرف أ ل و ممن ينعقد العقد فإن ثم ومن المشي أو للبا ع بال سبة سواء المد وادعاءات ردود فيتمحيص: ج وتدل س تناقضات ع المد ادعاءات انطواء: ثامنا ". ذلك عدم ما أي ألية ع يطرأ قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا- العقد ا عقاد مالك ووالده

عليه المدب بن المم العقد بـ و ر طعن ا كم مصدره
الدائرة لتضليل سعيه س يل - 1: ي فيما ذلك وتج ا
والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى
الدعاوى عديد أقام أنها من الرغم ع عليها يطلع أو عنها سمع
مرة أول أنها وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ال ا - تم وال
الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليها المد
وكلاء أحد أنها نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ال ا ت
لدى المثل ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنها كما - 2
الموضوع. بذات قضائية ج ل ت سابقا عليها واطلاعها و - ته
بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعاوى تلك
جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ر ال مليون 120 ل صص الفعلية
القيمة أن سابقة إقرارا عت المحكمة أمام سد و ته أن ذلك ب و
ره الطعن أو - ته إن ار أو إن اره حقه سقط مما ال و ر أو
بالإن ار عليها يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيلها اس ناد الدائرة ع
المد تضليل يث ت ما أن كما - 3. " ا ل ص ا ق قرار الرجوع
جواز عدم " قضاء المقرر ومن، و - ته بالعقد وتاريخ (185/17/2)
عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
دعوى الصادر غزاله أبو طلال مكتب من أن:) نصا ف ا جاء
ال ا واية مذكرته وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و
علق ا ارتباط ا وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
أنه ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل وؤكد يث ت مما
(؛ له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2))
رقم با كم ف ا الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليها
المد دفع موظف و أسامة باسم ا صص نقل ز أحمد وكيل بأن
ذكر أنها المد تضليل ومن - 4 يضره. ما و ك لمص ته و ظنها يراه
ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقا ع يج يء فنجده العقد تبطل
ال العامة القواعد من ل ست لية نقص أيضا ست ن من أك
عد الشركة ذات من تخارجها عملية إتمام بتوكيلها عدنان المد

قام من نفسه و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق له
ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
فالعقد ا التمسك المصرة لصاحب تج ال رادة عيوب من عت
انما مطلقا بطلانا ة عدم المد من المبدى الدفع ع جوابا: المد
من المقدمة الموضوعية الدفع ع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
تقبل فكيف نفسه المشي ع بها ا اصة ا صص باع سنة
فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة ا صة ع وقع الص وأن
ز أحمد مورثه ملك الدعوى محل ا صة أن ع تأس سا ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
بمحافظة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت به
المق - ال - اية حازت أخرى بآلة قضائية أح ام ع عليها المد
اسد ناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ (3218883)
برقم بالمحكمة إبطاله المراد - البيع عقد
المحكمة أثبت وقد المباعه ا صص لقيمة المد مورث استلام
تضمن والذي - ومور ما المستأنف ب ن تم الذي البيع إبطال
ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد لة اللازمة ران افة
وتوافر الثمن باستلام بنوده وة بي ما الم م البيع - ة الدائرتان
وأثبت - القاضي ا كم ع سد ناد جواز عدم جوابه المد
ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا- ثم ومن به
المق - ال - اية وحازت البآلة الصفة ح ام تلك الك سد ت
اطلع بالاتفاقية المدون الصدا ع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن
ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2)
برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف
ا بما للشركة والما - والما القانوني الوضع جوانب ب افة
تاما علما وعلم - الص المتضمن ا كم ذا صدور أثناء -
الدعوى محل للشركة والما القانوني الوضع ع النحوع - ا
صص تلك ثمن اس يفاء عدم دفعا يبد ولم مر ذا ع

معارضة ثمة يبد ولم الوضع ذا ارت - وقد عليها للمد
بالشركة لها مملوكة انت ال ل صص مورثها ز أحمد شركة)
الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده والمستأنف
المستأنف تصا أث ت الذي القضا ي با كم المدون الص ذا ع
وقع ذلك ع و ناء - يدعيها الذي % (10-) ال سبة من الشركة
بنصر به يتعلق ما وكذلك، التنازل ذا ع اع اضها وعدم ا كم قبل
عليها للمد عوض ع ا تنازل ال % (90-) ال والده ب سبة
يتعلق ما سواء (التجارة يؤكد ومما: 2/ب الرأنة. المطالبة تلك
ف ا بما - مطالبة أي حقها إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ا كم ذا بموجب وأبرأ
بالشركة بيع ب - ة المد أقر بموجبها والذي - 21/11/1433
بتاريخ الم م التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل
الشراء قرار ع المد توقيع و ا كم ذا ع سد ناد جواز - ز
عباس أحمد بن أسامة شراكة وإقراره التجارة ز أحمد شركة
للشراء ا ديد القانوني بالوضع إقراره طرق عن عليها المد ا
التجارة ز أحمد شركة صصها مورثها برقم التجارة وزارة
لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد الشركة تلك
المد مورث حصص شراء ع بناء ف ا منفردا شرا أصبح وال
الشركة كشرك - عليها المد الشراء قرار أن حيث -
10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجار
ة بالغرفة العدل اتب بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434
لعام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) لائحة من الثابت: أن ذلك
سديد غ الدفع ذا بان عليها فنجيب، الباع قول القول ب ون
والدفع المد ادعاء ع جوابا البيان. نف التجاري ا كم ع مب يا
جاء عليها والتوقيع لها والمبدول البازل اختلف إذا) أنها التجار
ة المحاكم قضاء المقرر من أنها وحيث، المال خروج - ل صص
المشي - عليها والمد - ل صص الباع مورث - المد اختلاف
الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور)
الفق لاء ان ولما، خروجها وصفة بطريقة أعلم و و للمال
مالك أنها ذلك يمينها مع البازل قول فالقول خروجها طريقة

المال الباع فإن الباع قول القول بأن المد به دفع ما - ة -
العدم ساوي والفرض - فرض وع (. تمليكها بج - أدري و و
المملك لأنها يمينها مع الدافع قول القول أن قرروا (لل و و
القناع المطالبة المد حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه
تتعدى لا فصفتها بقولها ولا يؤخذ والده محل المد يحل أن يجوز
ولا، لها قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح
وفقا - أنها وحيث، مورثها من عليها للمد المباعه ا صص قيمة
من بنص به يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجار
ة ز أحمد شركة المباعه ا صص بقيمة 3 / 22 بتاريخ 6/م
رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان
- الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك
المطالبة حقها سقط المد فإن - النظام عقد لشروط وفق
لغ أو الشراء لأحد حصتها عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنها
ع النظام من (165) المادة نصت وقد ، 1385 / 3 / 17 بتار
خ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل
ل يجوز الة هذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق
عن الشراء با يخطر أن وجب لغ عوض حصتها عن التنازل
الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف ل
التصرف ا ق ا صة لصاحب ان سد داد حقها الشراء أحد
ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا
قيقي بثم ل ا صة اسد داد م م ل حصة ب سبة س داد طال ب
ن ا صص ذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل و ان شرك
من أك س داد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من الثانية
الفقرة حكم أجازت أ ا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (. 158)
المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع س داد طلبوا الذين
للشراء ا صة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا،
المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا
صص تلك ع ا صول وطلب س داد حق جميع م أو عض م الشر
اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصتها عن التنازل للشرك ع
اعاض ثمة يبد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد

حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع عن ومورث لمورثه المملوكة ا صص اس داد (ز أسامة) عليها المد عليها المد عل ا ساند ال الرسمية المحررات و ا صص تلك لقيمة عليها المد مورث استلام و ث ت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبتها جواز عدم ثم ومن، ا صص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦:٤- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار عليها المد مورث استلام تث ت وال ل ية والمك سبة بالتوثيق المنوط (العدل كاتب) العام الموظف بتوقيع والمذيلة عليها المد من الموقعة الشراء قرارات والمتمثلة است نافها ال افعة الرس (المحرر:) أنه ع تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواج ع ية يك سب المحرر ذا أن وحيث، ا صص تلك بيع عن حقوقه واس يفاء عقد ب شر قام عليها المد فإن ذلك إضافة (.) نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ل ية مك سبا ال شر ذا معها يض مما بذلك تتعلق دفعو ثمة بيد أو المد عليها ع ض ولم الرسمية ا ردة عليها والمد المد مورث حصص اس داد عد التأس س المتعلقة الدفعو من صفة ذي غ من لرفع ا الدعوى قبول عدم الدفع أن نظاما المقرر من ان لما: صفة ذي غ من لرفع ا الدعوى قبول عدم الدفع: عشر ا دي المد. مواج ع أو الرضا الثلاثة العقد أر ان أحد ا عدام ال و كما موضوعية لاعتبارات البطلان رجع إذا المقرر من إن وحيث، الدعوى عل ات ون مرحلة أي ا الدفع يجوز ال العام بالنظام عاد البطلان حالة و بالإجازة البطلان يزول ولا، أثرا ي تج ولا- كأصل منعدم الباطل العقد أن وتخلص العامة للقواعد يخضع الذي و البطلان ذا فإن الثمن أو الس ب أو المحل ا صص قيمة تقدير طلب للمد صفة لا كذلك و ال فيصبح أيضا - ته قررت والدائرة العقد ب - ة أقر المد أن و ما، التعاقد قبل عل ا نا ال الة ا المتعاقدين برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:

الموضوع شكلاً. ست ناف قبول: ي إما القضاء فضيلتكم من نلتمس تقدم ما ع و ناء ا ق. ذلك أيضا للدائرة ول س - يح عقد، ل ا تالية أيام 3 عليه وللمد، تاريخه من أيام 3 للمد ختامية مذكرات تقديم الطرف ن من الدائرة طلبت ثم، جوابه لتقديم م لة يطلب بأنها: قائلاً المدعي ن وكيل فعقب (، الدعوى مورث ع قيم بإقامة (قط) حكم صدور تاريخ ح ن إ البيع لواقعة الزم ال سلسل ع المذكرات شتمل وأن، سابقا بيانها تم لما مكررة وغ مختصرة المذكرات ت ون أن ع، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، النظام ع الردي ون بأن طرف ل أف مت كما word و pdf بصيغ وت ون، عل ل الدالة المسندات وإرفاق التواريخ ذكر مع، الطرف ن ذلك. طرف ل فتم م، م ما ل إيميل ع بالإجابة خر الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED- COMM2@moj.gov.sa: التا الدائرة إيميل ع إرسال ل فيمكن المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيأ أطراف ل والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة -، 04-03-1445 جلسة و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر وعليه وقاع تفاصيل ندلف أن وقبل البداية:) وحاصل ل - 1445/ 02/ 25 بتاريخ (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس أحمد عدنان) المدعي ن وكيل من النظام المودعة ذلك عد الوصول ثم ومن الدائرة ف م ع لل شوش محاولة أي نقطع ح الدعوى لأطراف المملوكة الشرارات وملاك سلسل فيها نب ن بيا ي رسم الدائرة لمقام نقدم أن نود المائل ال اع س م أطراف عدة يملك ا القضية ذه ال اع محل التجارة ز أحمد شركة أن: أولاً: ي الدائرة لمقام يت - أعلاه البيا ي الرسم من (، البيا ي للرسم يُنظر) جلية. ناصعة ل قيقة أطراف عدة يملك ل وأولاده ز أحمد وشركة - 3 (. ١٠%) تملك وأولاده ز أحمد شركة - 2 حق. وجه دون عليها المد عل ل استحوذ ال % (90) ز أحمد موك مورث - 1: ي كما ز غازي أبناء يملك ل % (٢٣ -) د ز. لعدنان % (٢٣ -) ج التجارة. ز أحمد

شركة يملك الشركة هذه من (٣١ -) ب ذلك. عد أوز و
 وشركة ز لأسامة (٢٣ -) أ: ي كما سـ م، عليها للمدا
 صص إفراغ تم وقد، التأسـ س عقد بموجب لـ م المملوكة ا
 صص امل عن ز غازي وأبناء ز عدنان المول تنازل (١
 مرفق) الص حكم ع بناء ثم وأولاده. - ١٤٣١-١٠-١٦ بتاريخ:
 ثانيا اياة. قيد ع ان لأنها؛ فيها طرفا الشر افة سب من
 يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، فقط آنذاك ال اع أطراف
 مُمثلا ان الص وذا بيع و و الماثلة ومطالب نا نزاعنا محل و
 البيع وذا (، 90 %) البالغة وعاتكة عدنان موك مورث حصة
 لنفسه واع، التجارة ز أحمد شركة عقد بتعديل أسامة
 عليها المد قام مدينة من ط تقرر صدر، - 1431-11-03
 الموافق م 09-11-2010 و تاريخ قليلة بأيام عليها المد قبل من
 المزعوم البيع عقد عد - ١: ي كما و يا ا أوجه عدة من ونظاما
 شرعا باطل تصرف أي و التا، منعدمة موك مورث ألية أن
 ع مما؛ دراك وضعف المتقدم الشيخوارف من عاي ز
 أحمد ب أن تضمن: الوط بارس الطيبة عبدالله الملك إ
 والده وأملك أموال ينقل أصبح أسامة عليها المد لأن؛ اد
 ع قيم إقامة بطلب تقدموا ز أحمد غازي ورثة أن: ذلك
 ودليل، أثره عليها يـ تب ولاـ معتـ وغ باطل لهي سب -05-
 09 وتاريخ (٣٧١٥٣٥٩٢) برقم ست ناف محكمة من عليها
 والمصادق، - 26-07-1434 وتاريخ (٣٤٢٨١٤٤٩) رقم القضا
 ي ا كم بصدور المطالبة هذه وآلت، بالباطل نفسها محل ا
 صص انتقلت بموجبها الذي البيع عقد بطلان الدائرة لمقام بجلاء
 ي ب ن و ذا (٢ مرفق) أليتها. عدم لثبوت قضاي حارس
 وإقامة ز أحمد ألية عدم ب بوت القا، - 1437 أ رة بحوا ا
 صص انتقال واقعة و عد - للتصرف مسقطان وكلا ما - إدراكه
 عدم أو ا صص ب يع الله رحمه ز أحمد موك مورث علم عدم ع
 يدل ومما، عليها للمد الدعوى محل قاطع نص القضاي الضبط و
 ذا (٣ مرفق) جوابه. وضبط شـ ثا بيع لم بأنها فأجاب ؟ البيع
 واقعة عن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا - قبل من سؤاله

تم، تقر با أشد ر وأملاكه حقوقه وانتقلت ز أحمد موك مورث تو - ١٤٣٨-٤-٢١ بتاريخ - ٢ حق. وجه دون اصص ع واستحوذ والده إدراك وعدم لمرض عليه المد استغلال يظ ر ال اع أمام المنظورة الدعوى ذه وأمه عدنان موك أقام: ثالثا (. ٤ مرفق رث حصر صك مرفق) وأسامة. عدنان وولديه ا رازي محمد عاتقة المدعية زوجته ورثته وانحصر، لورثته مواجة العادلة اصص بقيمة ال امه وأصبح، وعدوانا ظلما لنفسه عليه المد نقل ال التجارة ز أحمد شركة من (% ٩٠) البالغة والده حصص بقيمة للمطالبة الموقرة الدائرة بصفة بذمتها المتعلقة اقوق سيفوت جراء ذا أنه منه. ظنا المنفردة بإرادته - ل ا وشطب الشركة بإء قام أن عد، ا صص ذات عي يا ول س بذمتها متعلقا صيا موك طلال ا ب تقييم وفق المثلث عليها المد مع موك ص: أن: ذلك و يان، ال اع محل وخارج باطل دفع فإنها؛ ال اع ذا بات الص بأن عليها المد يزعمها ما أما: را عا صية. و ستحقاق، الدعوى يختصم ولم يرزق خ لأن؛ ز أحمد والده بحصص ل ا علاقة ولا، أولاده و ز أحمد شركة من % (23) والبالغة لها العائدة اصص ع ان غزالة أبو و ن والده حياة إبان عليها والمد موك ب ن حصل الذي الص ب ن المزج ومحاولة رث سد ب التملك إل م وآل، الله رحمهم المورث وفاة عد المطالبة محل اصص لموك شأ الدائرة ف م ع ينط لن و شوش شغيب - التجارة وأولاده ز أحمد شركة من % ٩0 اصص - بالباطل عليها المستحوذ رث موك حق وإسقاط لدرء؛ بالإرث ستحقاق و الثمن بأن يزعم فتارة، الدعوى ذه محل اصص قيمة تناقضه و ثمن و دون باطلا ان عليها المد يزعمها الذي المزعموم البيع أن ع يدل مما إن: خامسا النافذة. و صا قام صية ونفقات مصروفات ا يزعم أخرى وتارة، والده عن بنكية ديون سدد أنها يزعم فتارة الدفع آلية وتناقض، رال مليون ١٢٠ و الثمن بأن يزعم وتارة، رال ألف ٤٥٠ حكم ا - يحة ن يحة من لها خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة لها أشارت ما و

هذا اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب الصارخ التناقض و
 هذا، يزعم كما بإنفاق ل مليون ٣٣٠ عن يزد لما مليون ١٢٠
 من ا صص قيمة وارتفاع حكم ا الدائرة عليها اس ندت الذي
 التقييم أن من عليها المد يزعمها ما أما: سادسا العادلة. ا صص
 بقيمة بإلزامها الدفع ذا ع فالرد؛ ستقيم ولا ي فلا - المذكرة ذه
 اس لال بيانها تم كما بال امل لها المملوكة - أز و شركة دخول
 عد ان التقييم تاريخ ا البيع تاريخ من فقط واحد عام خلال
 محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا: "

ع ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من والعشرون ا
 ادية المادة نصت: شكلا - أ: ومضمونا شكلا الباطل قيمة
 بارتفاع الدفع ع مناط ل وتحقيق المادة ذه نص و إنزال "،
 حكم ل ذلك المحكمة تب ن أن ع، لقبول ل مقتض يوجد لم
 ما، تقديم ا ا صوم بام ان وان و الدرجة ومس س أ ميتها
 مع لاسيما بتدائية الدائرة أمام هذا الدفع عليها المد بام ان ان
 أنها إذ شكلا ومردود ساقط دفع فإنها، المزعومة البيع واقعة
 عد أوز و شركة بدخول ا صص دخول أن مع، ذلك عن عليها
 المد وأ م ل كم س ي ا الطلب ذا ع ونصت ا صص قيمة ارتفاع
 ع ب نة تقديم عليها المد من بتدائية الدائرة طلبت أن عد إليها
 ا اة لمقام نب ن: موضوعا - ب القضية. مسار ع الدفع ذا
 تأث عدم علم بذاتها و أنها منه ستخلص به الدفع عن
 عليها المد وإ ام ومشر رقديم حدث ل صص كمالك أوز و
 شركة ع ينصب ا ب تقييم أن: ول: وج ن من موضوعا باطل
 دفع ل صص كمالك أوز و شركة دخول سد به ال اع محل ا
 صص قيمة بارتفاع عليها المد دفع أن الدائرة علاقة ولا-
 العادلة السوقية قيم ل ع مؤثر غ ف هذا، معينة ب سبة فقط
 ل صص مالكة أز و شركة وون، ال امات من عل ل وما
 وأصول حقوق من ل ل بما التجارة ز أحمد حصص أن
 الدائرة علم شرف ع يخفى ولا، حينها عليها المد ذلك ع ع-
 ض ولم تقرره إليها شر ولم ا ب حسابان عن محاس يا غيب
 أن يمكن لا- التقرر و هذا، به للتقييم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك

بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة
 ٧: ٥- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار قيمة ارتفاع أو
 الما المركز قائمة يظ ر جديد مال رأس ب - إما الملكية
 حقوق ع يطرأ إيجاي بتأث إلا- السوقية قيم لا تتغ لا- متداولة
 غ أو متداولة ل لا كأصول الشرات الدائرة ثم ومن سابقا
 بالتخارج ا كم إليها اسد ندت والذي ا ب قبل من ا صص
 تقييم أن: الموضوع الرد من الثاني والوجه المالك. اسم
 قطعاً سد به من ل س سوقيا صول تطرقت بتدائية والدائرة
 مص ته غ ق م ث تا ان لما، قبله من - ته وال شكيك الطعن
 قبول معه يجوز لا عليها المد من وقبول رضا محل ان ي حكم لا
 بتدائية / ١٤٣٢ وتاريخ (٢٢٠٢٠٠٣٢٠١٩٤٧٢١١٩٤٣٢٠٢٢٩) رقم الوصية
 حكم بموجب لمستحقه بالثلث أو - الله رحمه موك مورث:
 ساعا النظر. محل ل كم س ي لا مشدورة التقرر ل ذا و
 عليها والمد، ر الا وسبعون و سعة وثلاثمئة ألفا سبعون و واثنان
 وستمئة مليون وعشرة مئة (١١٠ ، ٦٧٢،٣٧٩) وقدره مبلغ ا
 صص قيمة من تبلغ وال (٥ رقم مرفق -) ١٢ / ٠٢ مبلغا ستحق
 عدنان موك فإن، به المح موم ا صص قيمة مبلغ ع بناء م
 مال ستحق موك فإن؛ الشرعية للأنصبة ووفقا ل لا
 وتنفيذا الوصية مبلغ و اطراح، الو - مليوناً وعشرون سبعة (رال ٢٧،٦٥١،٢١٩) وقدره مبلغا ستحق عاتقه ومول، ر الا-
 وسبعون ومئتان ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليون و
 سبعون ستة (رال ٩٦،٧٧٩،٢٧٠) فاقد مع التعاقد يجوز ولا-
 لآلية فاقدان - المزعوم العقد أثناء - المورث أن القضا
 ي ا كم بموجب ث ت أنها و ما لذلك، ر الا- عشر و سعة
 ومئتان ألفا وخمسون واحد وستمئة اتفقوا طراف جميع أن و
 ما، قيم لا إلا- يبق ولم منعدمة أصبحت أ لا و ما، عليها المد
 من اختيار لا تصفي ا تمت ا صص أن و ما، تؤديه - أخذت
 ما اليدع أن و ما، لية ست ناف طلب وفق منطوقه وتفصيل
 ا كم بتأييد ا كم: للعدالة ونصرة ل ق إحقاقا الموقرة الدائرة
 مقام من أطلب فإن و يانه عرضها سبق ولما لذلك؛ التقييم ذاع

وتخرجوا سرد الموقرة الدائرة طلب ع بناء:) وحاصل ا -
1445 / 02 / 29 بتاريخ النظام والمودعة عليها المد وكيل من
المقدمة ا تامية المذكرة ع الدائرة اطلعت كما (. قبلنا من
المقدم تقديم لعدم؛ الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص
عدم الدفع ع بالتأكيد الموقرة الدائرة س سمح: أولا: التا
النوع بمذكرتنا نتقدم، الدعوى محل لل اع الزم ال سلسل
الدعوى لإقامة لاحق ل ونه النظامي النص ع س ناد جواز
وعدم، التجارة للمحكمة اختصاص وا عقاد الدعوى بنظر
العامه المحكمة اختصاص عدم القا - ل كم المد / 6 / 1441
وتاريخ (7414) رقم العدل وزير بقرار والمعدلة الشرعية
المرافعات لنظام التنفيذية اللائحة من (ب / 78 / 1) المادة
نص إ ش - 1 القوان ن. تطبيق رجعية عدم لمبدأ إعمالا -
للمحكمة فتحيل ل ال ائية ا كم اك سب فإذا اختصاص عدم
فتحكم أخرى محكمة اختصاص من وأ ل القضية بنظر النو
اختصاص ا عدم رأت إذا:) أنه ع نصت وال - 26 عدم سابق
حكم صدور ضرورة الدعوى بنظر مختصة (الموقرة
محكمتمكم) خرى المحكمة لت ون استلزم أنه النص ذا مفاد
ان ولما (، بنظر ل إل ل المحال المحكمة وتل م المختصة
عدم يق - - 10 / 2 / 1438 وتاريخ (3855849) رقم بجدة
العامه المحكمة من حكم صدور دعواه لائحة - زعم قد
المد أن و ما - 2 ال ائية. الصفة يك سب وأن اختصاص
بالبحث أنه كما، صدوره المزعوم ا كم ل ذا المد تقديم
عدم تب ن ومرفقا ل الدعوى أوراق بالبحث إنه وحيث،
بنظر ل التجاري القضاء واختصاص الدعوى بنظر اختصاص ا ا
كم وجود بانتفاء فإنها تقدم ما ان ولما، عليها بالمد ا لاص
(ناجز) القضاي لك و ي النظام ا كم ذا وجود عدم تب ن
عليها بالمد ا لاصة القضايا والتمحيص وع - 3 الدعوى. تلك
بنظر التجارة المحكمة اختصاص عدم و وصل أعمال معها
المتع ن من و ض البيان نفة المادة نص أعمال معها ي تفي
فإنها اختصاص عدم القا - 1441/ بتاريخ والصادرة البيان نفة -

التنفيذية باللائحة الواردة المادة نص ع سد ناد جواز عدم ندفع
فإننا اختصاص عدم اكم صدور - ة العدم - ساوي والفرص -
فرض يجوز لا- مما - 1441 عام اللائحة تلك وتنفيذ أعمال
قبل أي - 1438 عام صدر اختصاص عدم فيه الصادر اكم
أن ذلك القوان ن تطبيق رجعية عدم لمبدأ أعمالا- - 6 / 26
نص ع بناء - 1: الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من استجوا ال
ون (ا رازي عاتقة) المدعية استجواب بطلب سلفا المبدى
بالدفع نتمسك: ثانيا النظامي. النص ذا ع س ناد ع بناء أو نفس ا
تلقاء من - للمحكمة أنه ع النظام ذات من (1 / 21) المادة
وتنص (، مباشرة خصمها استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنه ع
تنص ال ثبات نظام من (2 / 20) المادة دامغ مادي دليل ع
تحصل قد عليها المد إن وحيث (، لذلك المحددة ا لسة
يحضر أن استجوابها تقرر من ع و جب، لاستجوابها ا صم
بحضور تأمر أن - ا صوم أحد طلب ولا (ز أسامة) عليها
المد ع الدعوى تلك لإقامة أحد بتوكيل تقم لم وأ ل ز أسامة
ضد الدعوى برفع قيام ل عدم صراحة (، ا رازي عاتقة) فيه
تؤكد فيديو مقطع عن عبارة من (2) للمادة وفقار ان
مكتملة تزور رمة والوكيل المد ارت اب ثبوت شأنه من
ذلك ثبوت أن إذ الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من دليل و
ذا، مستحقات بأي تطالبها المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة)
استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
أن كما - 3 العامة. للنيابة إحال ما معها يتع ن مما ال و ر لم
افحة ا زاي النظام ا رازي عاتقة السيدة تقيم أن سد ساغ لا إذ
منطقي غ رد " ا ياد ع " عاتقة السيدة بأن بالقول واكتفى سا
غ سد ب أو وا- م ر دون إحضار ا ضرورة عدم بزعم ذلك رفض
م ر أو سد ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقا وقد، عليها المد
اب ا ضد دعوى لرفع لمحامي توكيل ل عدم صرح إقرار ف
ذا ا ياد ع ت ون ثم - عليها المد - اب ل ل تطالب دعوى
للاستجواب وإحضار ا عل ا المد استجواب بطلب نتمسك وحيث
- 4 ا كم. عيب نحو ع ساغ سد ب عليها الرد أو وإجابته تمحيصه

يتعين جورا دفعا ونه من الرغم ع وا - الرأي وجه التأث شأ ا
من فإن ثم ومن، ا صص لقيمة المد ومورث مور ا اس يفاء
لثبوت الدعوى رفع رغب ا عدم سي بت حيث الدعوى تلك
مؤثرة ست ون أقوال ال ون ا كم وجه به لتغ - لو والذي،
الدعوى جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل
إن حيث:) العليا المحكمة قضاء عليها استقر لما وفقا إجاب
لا وتعين الدعوى: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
امسة الدائرة قرار (" القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
نقضه وتعين ال سبب بقصور معيبي ون فإنها ذلك ا كم
أغفل وم، الدعوى استدلال القصور حكم لا ع ران قد الدائرة
فإن - المد دعوى - ة عدم - التمسك مع المحاس التقرر ع
استدلال بالقصور الدفع: احتياطيا: ثالثا - " 1 / 12 / 1442
عليها تراضوا قد طراف ذات ان ما و الدعوى محل ل صص
تقييم أعدل تجد الدائرة:) نصا أوردتها ما ع تأسد سا (رال
331.882.138) لمبلغ المد باستحقاق حكم لا بتأسد س تمثل ()
رال 368.757.931) بمبلغ الشركة حصص قيمة إجماع
تقييم ع اشتمل الذي وشراه غزالها أبو طلال المحاس ا ب
بتقرر والمتمثل التخارج دعوى وفقه ع وتخارجوا ان ولما (،
إليه... المشار المبلغ للورثة يدفع بان عليها المد إلزام إ الدائرة
تات ما و و طراف مورث لورثة عليها المد ذمة استقراره ع
الدائرة قناعة تجسدت وقد % 90 - ال سبة أنها ذلك معيب
استدلال و و، غزالة أبو طلال مكتب من الصادر المحاس التقرر
رع تأسد سا به المح وم للمبلغ المد استحقاق ع اسد ندت
الدائرة أن ال سبب ب مدونات من الب ن مرفق ") م 31/
03 / 2011 كما بالتقييم المعدلة التاعة للشركات الدفية
الملكية حقوق م ص: " خامسا البند صراحة ذكر ما تضمن قد
فإنها، إليه المشار التقرر - ة اف ضنا لو بتقرر ماورد حسب م
27 / 06 / 2011 بتاريخ التجارة ز أحمد شركة تقييم عدیل وتم،
رال 68.424.362 وقدره بمبلغ تقييم ا تم التجارة ز أحمد
شركة قيمة أن يظ ر والذي (، 1 رقم (رال 79.924.901)

وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة قيمة أن يظ ر والذي (2 رقم مرفق ") للشراء المعدلة الدف ية ا قوق صا: ثانيا " البند، غزالة أبو طلال القانوني المحاسب بالإلغاء. حرا و ضد استدلال بالقصور معيبا ا كم معها يض الذي مر، بال سب ب الوارد النوع (رال 368.757.931) ول س التقرر من 4، 6، 8 الصفحة ذلك وتج رواع شركة) مسد تحت - 14/10/1427 بتاريخ - الدعوى محل - الشركة بتأس س ز عباس أحمد أسامة عليها المد قام - 1: الدعوى محل لل اع الزم ال سلسل سرد: راعا كتابة لدى الموثق التأس س عقد بموجب وذلك (المتول الكب عبد لعابد 90 %، ز لأسامة 10 % بواقع، (المتول ز الكب عبد عابد السيد مع بالشراكة (السرعة الطازجة المطاعم الشراء أحد تخرج - 6/11/1429 و تاريخ - 2 (3 رقم التأس س عقد مرفق -) (14/3/1428 وتاريخ م/ش/ 13 مجلد (- 58) برقم جدة بمحافظة الصناعية التجارة بالغرفة العدل عباس أحمد) للسيد (رال 450.000) وقدره بمبلغ سمية بقيم ا (حصة 450) البالغة حصصه عن وتنازل الشركة من (ز الكب عبد عابد) السرعة الطازجة المطاعم رواع شركة اسم عدیل وتم، سمية بالقيمة 10 % ب سبة وأولاده ز أحمد شركة محلها وحلت ز أحمد أسامة خرج ثم، سمية بالقيمة حصصها اشدی قدان المدعي بن مورث أن أي (ز عدیل تم - 20/09/1431 و تاريخ - 3 (4 رقم مرفق -) (3/12/1429 بتاريخ الموثق - 6/11/1429 بتاريخ الم م الشراء قرار بموجب (- المحدودة التجارة ز أحمد شركة) إ الشركة ون ب نه الم م اصص بيع عقد بموجب التجارة ز أحمد شركة % (90) والده سبة شراء - عليها المد - ز أسامة قام بموجبه والذي التجار لة ز أحمد شركة تأس س عقد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٨: قة - الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الشرك - عليها المد - المشي الطرف من حقها المد مورث ز أحمد - المتنازل

الطرف استو:) نصا تضمن الذي الشراء قرار تحرر تم
فقد العقد ذاع و ناء المد مورث % - 97.7 عادل وال المال
رأس من أك يمل ون الذين الشراء أغلبية قرر فقد لذا،
المشي الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م ما
ل توقيع و عت الشركة اديد الشرك لاستلام وترسيخا البيع
ب - ة المد من إقراراً عد القرار ذا فإن ثم ومن (، بي م فيما ا
صص توزع ب - ة الشراء يقر:) أيضا القرار جاء كما (، ز
عدنان المد وم م القاعدة انت ولما (، 5 رقم مس ند) الشراء.
قرار مرفق عليها للمد آلت ال ا صص تلك توزع ب ة وإقرارا
التنازل ذا من عليها المد من نص به المد مورث (ز عباس
أحمد) مما (، إ ماله من أو الكلام إعمال:) أن للقاعدة
إعمالا- الشراء وقرار العقد ذلك إعمال يتع ن فإنها ثم ومن
(، واللزم ال - ة والشروط العقود صل أن:) ع تنص
الشرعية شركة (ز أسامة) عليها المد مع شرا (وأولاده ز
أحمد شركة شرا بصفتها - ز عدنان) المد استمر - 4 المد.
دعوى ورد عليها المد ذمة إبراء كذلك وال معي يتع ن عدنان (وأولاده ز أحمد شركة وتخرجت، منها اش ال والده ل سبة ز
أسامة تملك ع اع اض ثمة إبداء دون والده صص أسامة شراء
عد، ست ن لمدة التجارة ز أحمد ع أيضا معارضها أو تحفظ أي
ودون - 10 / 2 / 1434 الموثق الشراء قرار بموجب - ز لأسامة
المملوكة - المحدودة أوز و شركة لصا التجارة ز أحمد شركة
من (ا الشراء أحد من حقها المتنازل الطرف استو حيث:)
نصا المد إقرار تضمن حيث الشركة بتلك تتعلق حقوق أيها
من عليها المد ذمة وأبرأ - المد مورث - والده ل سبة عليها
المد تملك سبة قام وقد، بي م فيما ا صص توزع ب - ة
وإقرارا (، المشي لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م
مال توقيع و عت - ز أسامة - الشركة اديد الشرك المش
ي الطرف من:) أنها ع تنص ال الشرعية للقاعدة وفقا يديها ع
تم عما الرجوع للمد يجوز لا فإنها تقدم ما ان ولما (، 6 رقم
مس ند) الشراء. قرار مرفق بتوقيع الشراء قرار بتذييل

المد الدعوى وآخر ن ز عدنان المد أقام التجارة ز أحمد شركة ل صص عليه المد شراء قرار ع المد موافقه و عد - 5 (. عليه مردود فسعيه ج ته من تم ما نقض س لشركة التاعة الشر ات من التخارج طالبا جدة بمحافضة داره بالمحكمة عشرة الساعه التجارة الدائرة لدى ز أسامة / عليه المد ضد - 1431 لعام (ق / 5798 / 2) رقم التجارة - 6- ومراجعون. محاسبون غزاله أبو طلال مكتب محاسن ب إحال ا تمت فقد بالشر ات ا صص قيمة تقدير حول للاختلاف ونظرا، التجارة ز أحمد وشركة وأولاده ز أحمد ذاع بالشركة الشر اء ملكية وقيم % 90 التجارة ز أحمد شركة ز أحمد أسامة عليه المد حصة أن وأث ت) ال اع تقرر ه المحاسن اب أصدر م 27 / 6 / 2011 و تاريخ - المحاسن التقرر مرفق) ر ال وواحد و سعمئة ألفا وعشرون وأر عة و سعمئة مليونا وسبعون سعة (ر ال 79.924.901) وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة قيمة وقدر (ساس ممثلة الدائرة تدخلت التقرر ع الطرف ن اتفاق لعدم ونظرا - 7 واقيقة. الواقع و خالف ا جزا التقدير اعتل ونه، التقرر ع تحفظه عليه المد ل - وقد (، 7 رقم مسد ند ل م ملزما واعتباره مضمونه وإجراء الدعوى أطراف ب ن الصدا ب اعتماد: الدائرة وحكمت ا لسة محضر أثب ت وال) الصدا لاتفاقية التوصل وتم النظر وجات بتقريب ر ئ سدا ز أحمد شركة % 23 وقدر ا حصصها افة عن ائيا ب نازلها الثاني الطرف يقر:) ي بما (ز عدنان) المد إقرار ع ل اتفاق تم ال (القضا ت ن بي م ل صومة وم يا الطرف بمطالبة حق أي له ل س وأنه (، التجارة ز احمد لشركة التاعة والشر ات وأولاده ز أحمد لشركة التاعة الشر ات) المذورة الشر ات وشرا ات حصص من ل ا بما وأولاده و عت الشر ات تلك بأعمال متعلقة سب ا أو نوع ا ان م ما مطالبة بأي ل ا التاعة والفروع الدعوى ذه محل الشر ات أو الشر ات لتلك مدير أو شرك بصفته سواء والثالث ول أو نوع ل ان م ما دعوى أو مطلب أي ق م

وإسقاط وشاملا- تاما إبراء ع ل المتخارج للشرارات دارة
أعمال عن ول الطرف لذمة و ل ي شامل ذمة إبراء بالص
التخارج ذاب ن الص بإثبات - 1432 /12 /2 بتاريخ الصادر -
1432 لعام (2 /17 /185) رقم حكم ل الدائرة أصدرت
وعليه (، الشرارات... بتلك يتعلق فيما والمستقبل وا اضر
الما - سب ل الصادر الص باتفاقية المب ن النحوع المد تخارج
أن وحيث - 8 (. 8 رقم مسد ن د ا كم مرفق) عليه المد ذمة
بإبراء عليه للمد المد إقرار من تضمنه وما عليه والمد المد
وال إقرارا عد و ذا - ال اع محل - ا صص من % (90) سبة ع
استحواذه جراء عل ا تحصل الشرارات تلك من % 54 سته لما
عليه المد تملك أثناء الشرارات تلك من ا كم ا التام التخارج من
الرغم وع ف ل. شك لا- وخالصة تامة ملكية - ال اع مدار -
والده صص عليه المد وتملك المد ومورث عليه المد ب ن
الم م البيع ب - ة المد من وصر حا وتاريخ (421254094)
رقم الدعوى: ا صر لا المثال س يل ع وم ا، عديدة لأسباب
جميعا رد ا تم ال دعاوى من العديد أقام المد أن إلا الذكر
السالف القضا ي ا كم بموجب من ست ناف برفض بجدة ست
ناف محكمة قضت وقد الشرارات من التخارج ضرر عن عوض
طلب بجدة التنفيذ محكمة لدى عليه المد ضد المد من المقامة
م 2020 /12 /29 الدائرة بجدة التجارة بالمحكمة - (11 /06 /
1442 وتاريخ 42823620) برقم دعوى ز عدنان أقام الدعوى
ذه رفض و عد - (. 1442 /09 /01) بتاريخ ٤٢٧٠٨٣٣٠٤ (صك
برقم عدنان بمحافظة التنفيذ بمحكمة و التنفيذية الدائرة
لدى م 2021 /02 /03 وتاريخ (421323538) رقم الدعوى
عليه المد ضد المد أقام كذلك الدعوى. برد المحكمة
وقضت الثانية الرد: خامسا عليه. المد بأخيه الكيد المد محاولة
يث ت مما الدعوى ذه وم ا المد أقام ا ال دعاوى من العديد إ
إضافة الدعوى. عن النظر بصرف المحكمة وقضت، جدة ع
جوابا - 1: ي النحوع عل ا الرد يتع ن متناقضة ادعاءات ع
انطوت وحيث -، 1445 /2 /25 والمقدمة المد من المقدمة ا

تامية المذكرة إ بالإشارة: المد ادعاءات ع ممثلا. ان الص وأن
عليه للمد اصص إفراغ وتم التأسس عقد بموجب ل م
المملوكة اصص امل عن - الص بحكم - ز غازي وأبناء
عدنان المد ب نازل ادعاه ما أقام ال الدعوى فإن - يح غ
المد ادعاه ما فإن: ا واب اياة. قيد ع ان لأنها فيها طرفا
الشرات افة سب من يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم،
ال اع أطراف تملك من أسامه سبة انت فقد، ساس ذلك ع
والتخارج الص تم وقد التجارة ز أحمد شركة (%) (90)
البالغة والده حصص ع استحوازه سب ب انت أسامة ع عدنان
ساسية الدعوى تلك محور انت ال اع محل اصص فان و
التا (%) (46) عادل مجتمع ن غازي وأبناء عدنان حصص و
سبة الشرات حصص من (54%) عادل اصص حصص بيع
ببطلان المد دفع ع جوابا - 2 التضييل. المد إليها وصل الذي
المدى يظ ر نا ومن، ا كم صك به المذيل و براء وال ا - الص تم
وعل ال ا والباعث المحرك و عيب نحو ع ودفعوها ادعاءاتها المد
تناقض و ث ت - يح غ الدفع ذا بأن ذلك ع فنجيب: ا واب ا
صص. لنفسه باع ز أسامة عليها المد ل ون عليها للمد مورثه
تنازل بموجبه والذي - 1431 / 9 / 20 بتاريخ الصادر الشراء
قرار ذلك ع والدليل المد مورث وكيل بتوقيع تم البيع وإن ا
صص لنفسه ي يع لم عليها المد أن - أ: أن وذلك ادعاءاتها قرار
ع المد مورث وكيل وم م الطرف ن توقيع توثيق تم وقد المد
مورث وكيل بتوقيع مزيل أنها منه يتج والذي (ز أسامة) عليها
المد لصا (ز عباس أحمد) المد مورث اتب (بموجبه أث ت
والذي - (1431 / 10 / 16) وتاريخ /، ع / 8 مجلد - 172 يفة (-
275)) رقم التوثيق بموجب جدة بمحافضة الصناعية التجارة
بالغرفة العدل كتابة قبل من الشراء ومن عام موظف و و
العدل اتب قبل من عليها والتوقيع توثيقها تم قد الشراء قرار
ان ولما (، 9 رقم مس ند - الشراء قرار مرفق) المعنية
طراف وتوقيع حضور (ا ر ي رشيد العدل ب نا وقد، النظام
ذات من (26) المادة لنص ووفقا، المد مواج عة مضمونها و

٨ عد ثبات نظام من (25) المادة لنص وفقا الرسد المحرر
 حكم يض الشراء قرار فإن ثم - ة المد طعن عدم س ي ا
 أقرت الدائرة أن كما - ب ا صص. توزع ب - ة وإقراره
 بالأغلبية تم الذي الشراء قرار ع وموافقتها المد علم تم ا
 صص بيع قرار أن سابقا المد لتناقض إثبات ال سبب ب ذا
 فإن ثم ومن "، بطلانها.. تمسك أو البيع - ة طعن عن
 تتمخض لم الدعوى أن: " نصا ذكرت حيث العقد ذا - ة
 وقررت البيع عقد أقوالها يناقض المد أن كما - ت أخرى. مرة
 بالبطلان الدفع و ث نفسه يناقض ذلك عد ثم العقد و - ة بالتوقيع
 يقر ذلك عد ثم الدعوى بداية بالبطلان يد تارة حيث ادعاءاتها وأما
 - 3 العقد. ع مورثها توقيع ب - ة منها وصرح وإقرار و ذا الثمن
 وإلغى ن اد حيث العقد ع مورثها توقيع ب - ة أقر وأن لها
 سبق حيث الدعوى سلفا الواردة بالتناقض م ء دعاء ذا بأن
 ذلك ع فنجيب: ا حواب الطيبة. الله عبد الملك مدينة من
 صادر ط تقرر ع بناء آنذاك بالشيخوخة المد لإصابة البيع
 ببطلان المد ادعاء من صادر أنه حيث الثمن مدفوع تقرر و
 التقرر ذا أن بداية شد - أ: عليها ونجيب، - حة غ بادعاءات
 بالإلام الدائرة ع والتدلس اللفظ لإدخال ومحاولة
 والمغالطات علم ورغم لنفسه كدليل المرء بقول خذ يجوز
 لا. انه قضاء المقرر من ان ولما، المد يد صنع من مصنوع
 محرر ف و ثم ومن، الطيبة الله عبد الملك بمدينة ا ارجية
 العيادات ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
 المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٩: ة- الصفح رقم
 ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ال - ة لتقرر يتطرق ولم يزعمها ما
 ب - ة المحكمة وإلام الواقع ع التحايل جا ذا يحاول أنها إلا-
 به تأخذ ولم التقرر ذا عن غاضت المحكمة بأن ز عدنان
 المد عن ا اضر و عتد اسد شار ن من وصادر شامل تقرر و
 النفسية ال - ة تقرر أن أجمعو حيث، بجدة ال - ية الشئون
 مدير خطاب أو ال - ة وزير خطاب أو العدل وزير خطاب أو
 النفسية مس شفى من التقرر وطلبت عنها غاضت المحكمة

إن بل، المحكمة تطلبه ولم جر مدفوعة خارجية عيادات من
تقرر و الطيبة الله عبد الملك مدينة من الصادر التقرر
وأما، به الشيخوارف من عاي مورثه أن تضمنه يزعم -
3/ 11/ 1431 بتاريخ صادر ط تقرر ع ادعائه عليه اسد ند
فيما نفسه يناقض المد أن كما - ب بجدة. النفسية ال - ة
وأنه لية امل ان بأنه و دفع - ش ور 3- ب التقرر ذا تاريخ عد
أي - - 18/ 2/ 1432 تاريخ صادر مسد ند ع سد ند الدفع ذات و أ
ليتها اعدام ثم ومن دراك وضعف المتقدم المد أقام وأن
سبق وقد - 1431/ 20/ 9 بتاريخ ان ا صص بيع عقد أن المد
ادعاء يناقض مما أن كما - ت المد. أقوال ا سيم التناقض يث
ت دفع، ش ثا بيع لم أنه ذكر بيع عقد ابرام تاريخ عد أي - - 8/
6/ 1432 وتاريخ (1951) برقم الصادر بجدة النفسية ال - ة
بمس شفى الطيبة ال نة تقرر صدر وقد، مورثه ضد و عي
ن دعوى العقد إبرام عد يحتاج ولا- شؤونه القيام ع قادر
المذور وأن الطبيعية ا دود وذاكرته ووعيه إدراكه وان عق
مرض أعراض عليها تظ ر ولم ومتعاون اديء المذور أن
وتضمن - ا صص أث ت كما (. 10 رقم مسد ند -) النفسية
ال - ة مس شفى من الصادر الط التقرر مرفق - العمومي ن
الموظف ن - ال - ية لوزارة التاع ن طباء بتوقيع التقرر ذيل
وقد قيم لتعي ن / 47) رقم بجدة العامة المحكمة لرئ س
المرسل خطابه بموجب الباع - المد لمورث العقلية القوى
وسلامة البيان السالف الط التقرر - ة جدة بمحافضة ال - ية
الشؤون مدير بالتقرر - ، 17/ 4/ 1433 وتاريخ (21/
33/ 567889) رقم خطابه العدل وزر الفضيلة صاحب أث ت
كما - ج (. 11 رقم مسد ند - ا طاب مرفق -) 4/ 8/ 1432
وتاريخ (ج/ 113/ 28590 مستوفيا عت - 8/ 6/ 1432 وتاريخ
1951 برقم النفسية مراض مس شفى من الصادر النف -
الط التقرر أن نصا الوزارة خطاب وذكر به ورد ما و - ة -
البيان نف - الط و دراسة:) والمتضمن المكربة بمكة ست
ناف محكمة من عليها المصادق - 12/ 3/ 1433 وتاريخ

33125567 رقم القرار و ناء ا طاب ذا ع و ناء ساسية.....
المعلومات مع طالب و الة الم ي ن طلب ع بناء تم الذي
ز أحمد أرصدة عن التحفظي ا ز رفع وقررت (، القا - لفصيلة
خ جراء ع الموافقة تقرر ع اضية واللوائح الضبط صورة عنه
و لتعي ن والده ضد المد اقام ل ال لاء دعوى التقرر ذا
مضمون بإثبات جدة بمحافظة العامة المحكمة قضت فقد ا
طاب ذا ع و ناء، الولاية مجلس إقامة بجدة. العامة
المحكمة من الصادر ا كم مرفق (.) ز أحمد ع ولاية مجلس
إقامة الم ن طلب عن النظر بصرف - (1433 /6 /8 وتاريخ
(33286392) رقم با كم المحكمة وقضت عن يز د ما عد
أي - 1437 عام صدر أنها ا كم ذا من الثابت فإن ()
37153592) برقم ست ناف محكمة من الصادر القضاي ا كم
ع المد اس ناد وأما - ح (. 12) رقم مس ند ع لق - المد يد
كما بالشيخوخة مصابا ان فلو المد لمورث العقلية القوى
لسلامة إثبات و ذا - 1434 عام مقامة دعوى صادر أنه
كما، العقد توقيع من سنوات 6 ادعاءات - ة عدم يث ت
الذي مر، ا كم صدور ح العقلية قواه لسلامة المث تة
الطبية التقرار ر من العديد صدرت أنها إلا- تصرفاتها جواز ة
عدم وثبوت عليها و بتعي ن الفور الدعوى محل العقد ذا
بطلان لشأن رفعت قد المد مورث عن و عي ن تم بموجب ا ال
الولاية دعوى فإن ا كم ذا خذ جدلا ف ضنا لوح - خ الموقرة.
دائرتكم ع وتدل سه لانت ولما به إقرارا التصرف ذا عن
الطعن عن الوس و ت أن وحيث، التصرف نفاذ يث ت مما ا
صص بيع عقد ع اء اض أي بيد لم المد مورث تصرفات ع و
عي ن و عد إجابة المتضمن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا -
من الصادر لاء صك ع المد اس ناد ع جوابا - 5 ". بيان البيان
إ ا اة معرض الس و ت أن: " الشرعية القاعدة منعدم و ان
ا ر ف من عاي ان - 1431 /11 /3 بتاريخ مورثه بأن ا د قد
ان أنه حيث دعاء ذا نفسه يناقض المد - أ: ذلك ع
فنجيب: اواب ش ئا ي ع لم أنه مورثه أو البيع - ة طعن عن

تتمخض لم الدعوى أن سب ا قرار ذلك ع الدائرة تأكيد
وكذلك مورثه من ا صص بيع عقد ب - ة سلفا المد إقرار ينا
ضه ذا أن - ب لية. أو عت ل سؤاله تم قد وأنه ز وعدنان ز
أسامة لتوكيل المد مورث حضور الصك من الثابت فإن الصك
هذا عتداد - العدم ساوي والفرض فرض وع - ت ببطلا نه.
تمسك الل س لإدخال ومحاولة قاصر استدلال و و عليه للمد
ا صص ب بيع جابة تلك رط يحاول المد إن وحيث - ء. أ ع لم
لا- قال ؟ أنائك من حد أملاكك من - ء عن تنازلت حضر (ز
أحمد) المد مورث أن نصا أثبتت فالدائرة، الصك مضمون
المد ا ج أ حيث، - يح غ و و عليه للمد صصه المد مورث بيع
عدم الموقرة دائرتكم ع السابقة للتصرفات ذلك امتداد دون اء
أثناء املاكه من أيا ب بيع تتعلق المد مورث وإجابة الدائرة سؤال
ان وقد، الماضية للأشياء مدرك و غ قليلة لأشياء مدرك الدائرة
ووجدته ت أش ر. 6- ال يقارب ما عل ا م تصرفات عن سأل
ثم للدائرة ذلك ثبوت المس ساغ غ من فإنها ثم ومن، الماضية
للأشياء مدرك و غ قليلة لأشياء إدراكه أثبتت الدائرة وأن سيما
ولا سبق رس ط تقرر بموجب الدعوى محل ا صص بيع
عقد توقيع عد المد مورث أ لية القطعية مك سب قضا ي
حكم بموجب - ال يدان اء قا - ذات أثبتت وقد - ذلك
خلاف يثبت لم دام ما ال - ة ع حمل ا التصرفات صل أن:
(قضاء المقرر من ان ولما، ا كم ل ذا والسابقة منه
الصادرة التصرفات ونفاذ - ة ثم ومن إليها شارة 1434 /4/
وتار خ (34200931) رقم بالقرار ست ناف محكمة من
المصدق - 1434 /2 /6 وتار خ (3431443) الصك رقم
1434 لعام القضائية ح ام مدونة () نظامي أو شر بمقت -
المد ب ناقض المد ادعاء ع جوابا - 6 موضوعيا. جدلا ي ون أن
إلا عدو ولا عليه الرد وسبق السابقة للدفعو مخل تكرار (ورا
عا، ثالثا) الدفع المد به دفع ما وأما - 5 - (29) إ ا م يحاول
والمد - يح غ دعاء ذا بأن ذلك ع فنجيب: ا واب ر ا ل. مليون
120 الثمن بأن يزعم أخرى وتارة ر ا ل ألف 450 الثمن أن

يزعم تارة وأنها اصص قيمة عليها بمبلغ المد مورث و بن ب
نه الم م الشراء قرار سمية بالقيمة تم، حصة (450)
البالغة لمورثها المملوكة اصص بيع بأن دفع عليها فالمد -
1: أن ذلك تناقض بوجود الدائرة بن عليها المتعارف العرف
من الشأن ذا تم وما (، ر ال مليون 120) بمبلغ وذلك اصص
لتلك الفعلية بالقيمة تم قد اصص ذات ب بيع والمتعلق الم م
العقد أن ح ن (ر ال 450.000) و الصفحة، خ ين السطرن (5
(رقم صفحة - 1434 / 7 / 26 وتارخ 342881449 رقم ا كم
صك ر ال مليون 120.000.000 بقيمة إل اشارة تم قد الفعلية
القيمة و هذه) التجار. فجر منذ دفع عليها المد إن حيث مطلقا
تناقض به. يكن لم فإنها المبلغ سداد عن وأما - 2 (. 13 رقم
مرفق) خ ين والسطرن (13) سطر (8) رقم الصفحة
وكذا الثاني السطر (6) رقم والده عن، ز أحمد أسامة /
عليها المد من مدفوع مبلغ بإجما) البنكية المد مورث ال
امات سداد طرق عن ان المبلغ سداد أن سنوات عدة ل
ا سابقة دعوى و الدعوى الفوزان إم ي ي المحاس بالتقرر
م ت و ذا (، ر الا وثمانون وستة ومئة ألفا وأربعون وستة
وأر عمئة مليون و ثلاثون وخمسة مئة (135.446.186 بواقع ز
عباس أحمد المرحوم مورث (لوالده) البنكية ا سابات
بايقاف، ز عدنان المد طلب ع بناء صدر الذي العدل وزر
من الصادر التعميم - 1432 / 6 / 18 تارخ من والصادر (،
14 رقم مرفق) وشراه مورث وفاة تارخ وح، السابقة
بالو الات العمل أو باسمه و الات إصدار وإيقاف العقارات
بجميع التصرف بإيقاف العدل وكتابات المحاكم ع بالتعميم ز
عباس أحمد المدع ن 32 / 18883 رقم الدعوى، ز عدنان
ضده المستأنف أقام - 1432 / 3 / 4 بتارخ - 3 النظام. ولا
الشرع يخالف لا. أنها كما ذا تناقض أي يوجد ولا - 12 / 4
1438 بتارخ المدع ن حفظ وتقرر، المستأنف ا التجارة ز
أحمد شركة حصصه بيع و الة الوالد عن الصادر الصوري
البيع بإبطال، الدعي - مبارك بن محمد القا - فضيلة أمام -

4 / 3 / 1432 ، 8 / 6 / 1433 وتاريخ 33286392 رقم الصك بموجب فـ أ حكم وال العامة بالمحكمة القا - ال يدان إبراهيم القا - فضيلة إ المقدمة لاء دعوى الفصل عن الدعوى يدون ، بذلك دعوى وأقام العقد بصورة يد البداية ففي ، وأقواله نفسه مع ي ناقض حيث ، ز أحمد ع ولاية مجلس إقامة طال و الة الم ي ن طلب عن النظر بصرف رقم أكم بصك والصادر والده وصية بإبطال ز عدنان المد دعوى برفض ال لاي أكم من ذلك ع أدل ول س ، ز أحمد الشيخ ألية ثبوت من بالرغم ، العقد ببطلان ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من (21) المادة تلك أن - أ: عليه فنجيب جديدة بأدلة الدفع جواز عدم المد دفع ع جوابا - 7 (. 15) رقم مرفق - (1442 / 6 / 28 وتاريخ 427036201 فرض وع - ب به . والدفع الدليل ب ن شاسع وفرق المد من دفع ع جابة إ يتطرق ان أنه نجد عليها المد دفع بتمحيص أنه ح ن " أدلة " قبول عدم ع نصت قد ح ام ع جواز ثم ومن ، لقبول لـ مقت - يوجد لم ما بنص الاستناء ع انطوت المادة إن حيث ، البا وترك نفعه يظن ما وأخذ النص اجـ أ قد المد فإن ، المادة تلك ع سـ ناد لة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٠ :ة- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣ : ك الص خ تاريخ بألية وصرحا وا - إقرارا يقر المد أن - 1: ذلك ع فنجيب: الوصية حكم ع المد اسـ ناد وأما - 8 الدعوى. الرأي وجه التأث شأنه من ان حال دفع او دليل أي تقديم سابق بتاريخ المؤرخ الدعوى محل اصص بيع عقد ببطلان يد أنه ح ن الوصية تلك عن ناشئة مالية بمستحققات و طالب 12 / 2 / 1432 تاريخ الصادرة بالوصية و تمسك مورثه من نلتمس تقدم ما ع و ناء الوصية. تلك عن ناشئة مبالغ أي استحقاق عدم أو باب من فإنها؛ اصص بيع عقد ببطلان سلمنا فلو ، السابقة لادعاءاتها تام تناقض الوصية لتلك عدنان المدعي ن وكيل من المقدمة اقية المذكرة ع الدائرة اطلعت كما (. ستحقاق لعدم؛ المد دعوى برد مجددا

والقضاء المستأنف لكم إلغاء: ي بما القضاء فضيلتكم -،
1445-02-24 بتاريخ المقدمة التفصيلية لمذكرتنا إاقا:)
وحاصل ا - 1445 / 02 / 29 بتاريخ القضية مرفقات والمودعة (ا
رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس أحمد أنفا إل ا
المشار التفصيلية المذكرة سد وا سقط انها الموقرة الدائرة
عناية نلفت وعليها الزم الوقاع سلسل ف ا يرا تفصيلية مذكرة
بتقديم خة ا لسة الدائرة طلب ع و ناء من وا ل الدعوى هذه
بنظر التجارة المحكمة اختصاص عدم عليها المد وكيل دفع:
أولاً: القضية ومسار القضاي النظر ع جدا ومؤثرة مية غاية
مسألت ن ع التنوه مذكرتنا مب ن و كما حق وجه دون
عل ل استحوذ حصص بقيمة متعلق عليها المد مع وا لاف ال
اع أن: وجوه من باطل الدفع وهذا ال صية حوال محكمة
اختصاص المحكمة تختص:) ع نصت وال التجارة المحكمة
نظام من عشرة السادسة المادة بموجب التجارة للمحكمة
الدائرة علم شرف ع يخفى لا كما منعقد و اختصاص
السابقة المطالبة قيمة انت م، التجارة العقود منازعات
التاجر ع المقامة الدعاوى. ٢ التبعية. أو صلية التجارة
أعمال م سد ب التجار ب ن ت شأ ال المنازعات. ١: ي
بالنظر نظام أح ام تطبيق عن الناشئة والمخالفات الدعاوى.
ع المضاربة. شركة الشراء منازعات القيمة. هذه زادة
قتضاء عند والمجلس، ر ل ألف مائة ع تزد الدعوى صلية
المطالبة قيمة انت م، التجارة العقود منازعات التاجر ع المقامة
الدعاوى التجارة المحاكم تختص النو اختصاص: والثلاثون ا ادية
المادة وكذلك (، الشرات موك مضارة منها القصد اختصاص
عدم عليها المد قبل من والدفع، نظامية تجارة شركة
حصص وقيمة بيع ع منصب وا لاف (، ر ل ألف خمسمئة ع
تزد الدعوى نرفق أن سد وا سقط: ثانيا القيمة. أو ا صص ع
وا لاف التجارة الشرات منازعات بالنظر حوال محاكم
اختصاص عدم ع القضاء أح ام جرت وقد فقط ومماطل ل م
٢٠١٠-١١-٠٩ بتاريخ الوط ا رس مس شفى من ط تقرر

صدور إشارة خة اقية مذكرتنا من (ثانيا) البند من (١)
رقم الفقرة ب نا أننا إذ مية غاية مسد ند (مرفق) دراك
وضعف المقدم الشيخوارف من عاي - موك مورث - ب أن
التقرر وتضمن، قليلة بأيام ال اع محل اصص بيع عقد تاريخ
عد أي - ١٤٣١-١٢-٠٢ الموافق ع البيع عقد مسقطات من
وكذلك النظامية لآثاره منتج وغ ونظاما شرعا معت وغ ساقط
البيع عقد فإن و التا بكت التاريخ ذا قبل مدرك وغ للألية
فاقد المورث أن أي بتدائية الدائرة وفصلتها السابقة المذكرة
مفصل و كما الثمن سداد آلية بيان عليها المد وتناقض شئام ا
سلم لم إنه بل ل صص العادلة القيمة دفع عدم - ته اف اض
عد منتج وغ مؤثر غ دفع ف و البيع عقد ب و ر الدفع عن
عدل جعلنا ما و ذا، الثم من الدائرة لوقت وحفظا للتكرار
منعا سبق لما ونحيل النظر محل ل كم سي لا بجلاء
انتفاءه. وثبوت للمبيع العادل ا قيقى الثمن بتخلف ثم ابتداء
العاقدين أحد ألية عدم ومحلا ركنا سقوطها أسباب عدت
العقد ف ذا عليها المد قبل من اختيار ا الشركة تصفية تقول و
عاتقة المدعية فيها تظ ر أسبوع ن قبل تم فيديو - يل ناك
وأن، المد لدى محتجزة عليها المد والدة أن ع بالتأكيد عليها
المد وكيل عقب ثم (. بيانه أردت ما ذا لك و ي ال يد ع عث
وتم، ا رازي مرزوق أخو لا و الفيديو بتصور قام والذي، شئام
القضية عن عرف ولا - محامي أي تول لم وأ لا، مطالبة بأي
أسامة اب لا تطالب لا - بأ لا والدة احتجاز من عليها المد
ذكره ما:) ونصه المحادثة حقل ع بجوابه عث انه المد
وكيل فعقب ثبات نظام من 20/2 المادة ع بنا استجوا ا
يطلب وأنه، بالدائرة اص ل ات التقدم المد و إم لان،
التجارة المحكمة اختصاص من ذا ول س بال و ر إلا -
الرسمية وراق الطعن ولايجوز - يح غ الكلام ف ذا تول لم
وأ لا عدنان موك ع بجوابه عليها المد وكيل فعقب (، العامة
بالمحكمة النظر قيد ولازلت، رال مليون 130 ب سليم
يطال لا 4570053093 برقم والدته ضد دعوى أقام عليها

المد إن ثم، المختصة ع تقف أا نصا ذكر الوكيل ولكن، لدا ما
لسماع عاتقة السيدة حضور طلبت أن بتدائية للدائرة سبق
وقد، الدعوى ذه علاقة لال س المذورة الدعوى:) ونصه
المحادثة حقل السة باضور اب الدائرة أف مت ثم (. لدا
ما لسماع للمحكمة حضورا من يمنع سب أي عرف ولا-
الدائرة له استجابت وقد لإحضار ضرورة يرى ولا- ابن لاب
ن ا ياد المد وكيل أف مت كما، اب قدر ال القيمة شأن
عليه المد وكيل جواب تضمنه ما ع بالرد المدعي ن وكيل
وأف مت، اب مع التواصل بوسائل الدائرة وتزود القادمة
word و pdf بصيغ، النظام ع واحد يوم تتجاوز لامة خلال
إجابتها وتقديم، المختصة ات لدى والشوى حتجاز مسألة شأن
اليوم بجلسة المدعي ن ذكره ما ع بالرد عليه: التا الدائرة إيميل
ع إرسال ا فيمكن، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، واحد
يوم وقدر ا تالية ملة خلال طراف سيقدمه ما ع النظام ع
بالرد طرف ل أف مت كما و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه ذلك. طرف ل فتف م، م مال إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa عباس أحمد عدنان) المدعي ن وكيل
المقدمة المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا
أطراف ا والمبلغ عد عن المري اتصال ع المنعقدة -، 1445-
11-03 جلسة المضبوطة عليها المد وكيل أثاره ما ع رداي
الدائرة لمقام نو-:) وحاصل ا - 10 / 03 / 1445 بتاريخ
القضية بمرفقات والمودعة (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
(و) ز حصص قيمة أن تضمن قد غزالها أبو طلال المحاس ا
ب من الصادر المحاس التقرر بأن عليها المد بدفع يتعلق
فيما: أولا- ١٤٤٥/٠٣/٠٤ بتاريخ انت وال السابقة السة (٢١)
المادة نصت فقد الشلية الناحية فمن وموضوعا. شكلا
ومردود باطل الدفع ف ذا (رال مليون ٧٩,٠٠٠,٠٠٠)
وقدره بمبلغ تقدر - ال اع ذا محل الله رحمة ز أحمد
المورث المد أن و ما (، تقديم ا... ا صوم بام ان وان و

الدرجة محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي - ست ناف
أي - المحكمة تقبل لا:) ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من
عدم منه يقبل ح وال شاة الصدر حديث ل س المحاس
والتقرر ب - ته يؤمن ان لو الدفع ذا لتمسكه ماسة ا ا
أن مع و الدرجة محكمة أمام الدفع ذا ي لم عليها لزاما أنه
ترى قد الموقرة ست ناف محكمة فإن كذلك ا ال ان ولما، ا ا
وقت عن البيان تأخ يجوز ولا يزعم كما مليون ٧٩ ال اع محل ل
صص القيمة بأن فيه جاء بما اك اته تبلغ بقيمة تقدر ال اع محل
ا صص بأن عليها المد دفع فإن؛ الموضوعية الناحية ومن
واطراحه. قبوله وعدم شكلا الدفع ذا إسقاط الذكر سالفه)
(٢١) المادة لنص تطبيقا عل ل القيمة أن قرر الذي ال ا ي التقر
ر صدر طراف اع اضات عد ثم المبدى التقرر ان وإنما ال ا ي
التقرر يكن لم المبلغ ذا أن - ١: وجوه من وساقط واه دفع
فقط ر ل مليون ٧٩ مرحلة أي مضامينه ع ع ض ولم عليها المد
به وأقر عليها الشراء تخارج تم الذي المبلغ و - ا كم محل - ال
ا ي بالتقرر المذ ور المبلغ ذا أن - ٢ ر ال. ٣٦٧، ٧٥٧، ٩٣١
مبلغ المبلغ فإن وعليه (. التقرر صورة ١ مرفق () ر ل
٧٥٧، ٣٦٧، ٩٣١) وقدره مبلغ و التجارة ز أحمد شركة قيمة
أن عدا وما (٦ ص) ال ل ا ي التقرر ورد - ٣ الدعوى.
مراحل من أمام التقرر ذا بموجب التخارج وتم المحاس ل ب
ال ا ي والتقرر التقييم ع بناء و الدرجة محكمة قبل من به
المح وم المبلغ و المطالبة محل ا صص قيمة لتقرر المتعمد
- ته ال شكيك أو إسقاطه خ من يقبل ولا- الدعوى ذه عليها
المدوم م جميعا ال اع أطراف قبل من ع اض عدم أو الرضا
بم لة التصرف ذا ول آنذاك المحكمة رحمة ز أحمد المتو
زوج ا إرث بحق ا بالمطالبة متمسكة ا رازي عاتقة المدعية مو
ل أن الموقرة الدائرة لمقام يؤكد: ثانيا الموقرة. الدائرة لدى
اعتبار محلي ون أن نأمل ما و ذا س يل و نظامي أو شر
للتملك معت س يل ولا حق غ عليها المد عل ا استحوذ الذي
التجارة واولاده ز أحمد شركة من % 90 البالغة ا صص الشر

نصي | المتمثل الله وجود من عليها المد يزعمها ما الثابتة |
قيقة هذه من ينال ولا، الوالة صورة (٢ مرفق) | بحقوق |
والمطالبة لتمثيل | النظامية الوالة أصدرت وان اعها | اق ذا
استخراج تقارع فاة وإلا- موقفه سلامة إدراكه باعثة الملتو
ة ساليب ل هذه عليها المد ووء بحقوق | المطالبة أو عليها
المد مخاصمة رغب | عدم فيها تبدي لمول- مصور- يل
والذي الصرح قرار الدائرة لمقام نرفق فإننا والنظامي الشر
بحق | المطالبة ع حرصا ع مول من وتأكيدا، - أو توقي | أو-
يل | ظروف علم لا ب- يلات لا باة مواجه الثابتة | فوق
إسقاط بقصد الماضية | لسة منها المثارة وأ- اذيه عليها المد
اف اءات ودحض ال اية ح بحق | المطالبة ع إصرار | والتأو
ل ال شكيك يقبل لا- ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١١: - الصفحة
رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ننوه أن ونود (، قرار صورة ٣
مرفق) غازي اب | من أحفاد | عليها شد د وقد وتأيبده الله عون
عد الثاقب وف م | الدائرة و صة نظرع ينط لن أنها ن يقن ما
وذا عل | وال شغيب العامة بالمحكمة منظورة و (ر ال
١٣٥٠٠٠٠٠٠٠) مبلغ له تدفع بأن لإلزام | مول ضد دعوى عليها
المد أقام فقد محتدمة عليها والمد موك ب ن | صومة أن
الموقرة الدائرة لنا تأذن أن نرغب: ثالثا عليها. المد من الدفع
لذا و افت طراف ب ن و لاف | صومة وجود يب ن مما؛
الدعوى تلك ومحام | وكيل | وأنا (٤٥٧٠٠٥٣٠٩٣) برقم
بجدة، النفاذ واجبة الله رحمه المورث من وصية وجود مع | المح
وم | صص قيمة موك نص ب ع والتنصيب | كم منطوق تفصيل
طلب مسألة حول وإيضاح بيان مزد الموقرة سبة ع نص أن
فبعد، الوصية إثبات بصك المث تة الوصية مصارف وفق تركتها
بثلث أو- قد الله رحمه المورث أن نجد (الوصية صك ع
مرفق) الوصية صك ع والتأمل و الاطلاع أن ع مما ((، |
أحفادي... ع يوزع الثلث من تبقى وما:)) ع النص تم لها ذا عد
فاطمة بوادي جدة أرض لإحياء ملاي ن وخمسة عل وقف ملاي

ن وعشرة ز لآل وقف ٥ % التفصيل وفق حفاذ ع يوزع
المحددة الثلاثة المصارف هذه عد الثلث ذا من ي بقى وما
الثلث خارج ول ست الوصية ثلث من تخصم ملاي ن و امسة
ملاي ن والعشرة ٥% ال سبة رصد والتأخ والتقديم حفاذ ع
يوزع الثلث ذا من تبقى ما أن ع نص ثم، الثلاثة الثلث
مصارف بأن ابتداء الوصية إثبات صك أن الموقرة الدائرة
ترى وقد، بالوصية المثلث حصر ٥ مرفق) رث حصر صك
ع طلاع و عد به المح يوم المبلغ ع الشر التقرر ذا و إنزال،
نقصان أو زادة دون الثلث الوصية أن من غ لا- وصته
المورث رغبات قدره و مبلغ وقدره مبلغا ذلك إجماء و ون
مصارف ا حسب يصرف الثلث: الوصية - ١: التا تصيح به المح
وم المبلغ قيمة أن علم ا شرف ع يخفى ولا الموقرة للدائرة
يظ ر (، رث مع بالمناصفة لمول والثلث للوصية الثلث مبلغ
خصم عد: ز عدنان موك - ٢ ر الا. وسبعون و سعة وثلاثمئة
ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (١١٠،
٦٧٢،٣٧٩) ال ث مبلغ خصم عد: ا راري عاتقة مول - 3 ر الا.
سبعون و ومئتان ألفا وسبعون سعة و وسبعمئة مليونا سبعون و
سته (ر ال ٩٦،٧٧٩،٢٧٠) وقدره مبلغا ستحق عليها المد بيانها
سبق ما ول ل؛ ر الا- عشر و سعة ومئتان ألفا وخمسون
وواحد وستمئة مليونا وعشرون سبعة (ر ال ٢٧، ٦٥١،٢١٩)
وقدره مبلغا شرعا ل المستحق ا من بصح للوصية
مذكرتنا و- ناه وما ثالثا البند نف التفصيل وفق منطوقة
تفصيل مع النظر محل و الدرجة محكمة حكم تأييد الدائرة
مقام من نطلب السابقة والمذكرات المذكرة هذه مرية ح ام
وتك سب وقاطع بات ش ل المنازعات الفصل القضائية ح ام
من الغاية تتحقق ح مجمل- جاء الذي ا كم منطوق بتفصيل ف
ا طالبنا ال ع اضية أوجه ب افة نتمسك: أولا:) وحاصل ا-
10 /03 /1445 بتاريخ القضية بمرفقات والمودعة (ز عباس
احمد أسامة) عليها المد وكيل المقدمة المذكرة ع الدائرة
اطلعت كما (. به المق عاتقة) لوالدته ضده المستأنف احتجاز

شأن الدائرة استفسار ع جواباً: ثانياً المذكرة. تلك من يتجزأ لا
 جزءاً الواردة الدفع افة و عت السابقة بالمذكرات المبداءة
 والدفع الدفاع عاتقها) عليها المد ووالدة والدتها بح س المد
 قام عا الله لأمر و مثل لوالدتها يحسن أن من و دلا
 (إحسانا و الوالدين إياه إلا- عبدوا ألا- رك وق -) عا قال -
 1 (.) رازي من وتحذير م الم لية العمالة و ديد ش ل بأي مع ا
 التواصل من المد ومنع جوال ا ب وقام المد م ل من بالعبور إلا
 مدخل لبي ا عد لم إذ بي ا باب وإزالة واحتجاز ا () رازي وأخذ ا
 مراجع لا ستلزم الـ مراض من ولد ا سـ ة و - ا عتيا الك من
 و لغت السن طاعنة سيدة وأ لا سيما ولا - ا ع للاطمئنان
 طرق م عن م الم لا من تمكينها المد بتمك ن ي م م أنه سـ
 ب ل س لدا العامل ن من ثلاثة طرد قام كما - ا وع عل لا
 طمئنان من عليها المد منع وقد، - ا ع المشرف ن طباء
 لمراجعة للمس شفيات وتوكيلها - 1444 الثانية جمادى شر
 انت للمد الوالدة و الة أن لاحظنا وقد أ شر منصة أرقام ع
 اس يلائها عد محاميها وتوكيل نفسها بتوكيل قام وكذلك
 بوالدتها تصال من - ة مدى و حث ذلك ملاحظة الموقرة
 الدائرة مقام من نلتمس، سنوات بضع ل لا، - 1442 سنة
 مقامة الدعوى هذه أن ح ن - 1444 القعدة ذي شر ع لا ا
 اضر للمحامي ن ح سنوات عشر من أك من فإنها ذلك من
 وأك باسمها أيضا عقارا لا ونقل لنفسها البيع حق ف لا ل س و
 و الة تقبضها لم بثمان باسمها بي لا نقل أيضا الدعوى. بدء
 منذ تمثل لا تقديم وقرر المد من المش نة التصرفات تلك إزاء
 عليها المد سكت لم - 2 . ا اصة الم لية العمالة رواتب ودفع
 والك راء الماء فوات و سديد عل ا الصرف يتو من عليها والمد
 منطقة إمارة بمراجعة قام عليها المد أن كما، ذلك ع قدر ا عدم
 يث ت ما وجود وعدم لية املة ولأا الصفة سـ ب ذلك رفضت أ
 ا إلا السلامة شرطة مركز لدى ضده ش وى الش وى تقديم
 من لتمكي ا للشرطة بإحضار ا قام ا رازي مرزوق السيد
 المتداع ن والدة أخو أن كما - 3 أيضا. السـ ب لذات الش وى

رفضت أ إلا ضده شـ وى لتقديم المكرمة مكة والدته بأخذ وقام
(، غ ك ر ت ما مثل لأريك والله) لفظا له وقال صدره وضر
هـ مرزوق: خاله ع بالتعدي وقام (ز عدنان غسان) ولده ب -
به حضر المد أن إلح سـ ا لفك علم لا- أوراق عدة ع بصم ا
بوضع غسان وابنه عدنان بقيام عليه المد ابـ ا عاتقة
السيدة أبلغت أن عد - 4 الشـ وى. تقديم من تمكي ا دون
واحتجاز ا ح سـ ا لم ان وإعاد ا النائب معا لفضيلة أخرى و
رقية م 2023/09/20 وتاريخ 2307033671544 برقم تقيدت
الداخلية وزر لسمو عاجلة برقية برفع عليها المد قام ومحتوا ا
مضموا عرف ولا ما ي ا أن إلـ والدته حماية عن سـ وته
وعدم والطرق السبل ل افة عليها المد سلوك لفضيلتكم يث
ت فإنها تقدم ما ع و ناء م. 2023/09/20 وتاريخ
2307033671543 برقم تقيدت العام المحاس التقرر
بتقدير الدفع جواز عدم الشك الدفع ع جوابا -1 (: عدنان)
ضده المستأنف وكيل من المقدمة والموضوعية الشـ لية
الدفع ع الرد: ثالثا ذلك. دون حال المد وكيل إصرار - أ: أن
ذلك محلها غ و سديد غ الدفع ذا بأن ذلك ع فنجيب؛ عاض
لطرق التنفيذية اللائحة من (21) المادة من سند ع (رال
79.000.000) بمبلغ للشركة ع للتغطية منها محاولة و (1
رقم مسـ ند () رال مليون 79) بمبلغ التجارة ز أحمد
شركة حصص تقيم أن يذكر الذي المحاس التقرر ع سـ ناد
جواز عدم ع المد العبث أيدي طالتها قد المسـ ند ذا أن ح
ن (. 2 رقم مسـ ند () رال مليون 368) بمبلغ ا صص
تقيم التقرر تضمن بزعم بالإام الدائرة ع الممارسة
والتضليل الغش ممارسات من لنفسه يمكن وى التقرر
بمقدمة و بالصفحة المدون التاريخ مع يتطابق لاي التاريخ
صفحات من صفحة ب ل المذيل التاريخ بحذف قام حيث ضده
المستأنف وكيل من والتعديل المقدم للتقرر بالرجوع أنها ذلك
ودلالة، والواقع ا قيقة مع ي نا مشروع غ بحق و ام المحكمة
ع التدل سـ إل اية يؤدي بما الثاي التقرر مقدمة مع ول

التقرر إرفاق من عد ذلك ثبوت إن وحيث، الصفحات تلك من
صفحة ل ورقم التقرر بتاريخ مذيلة المحاس ا ب من الصادر
المحاس بالتقرر صفحة ل أن نجد السابقة ا واية بالمذكرة منا
فيما للاستعمال قصدا - نية سوء حدث - النظام ذا عل ا
المنصوص الطرق بإحدى ل قيقة غي ل:) أنها ال و ر لم افحة ا
زاي النظام من (1) المادة بنص المعرف ال و ر قبيل ذلك
وقع سواء، طاع أو علامة أو خاتم أو محرر التحرف أو التغي -
د) تزورا اعت ت ال النظام ذات من (2) المادة نص وكذلك
(، طاع أو علامة أو خاتم أو محرر من النظام يحميها ا ب أن
باعتبار النظام ذات من (8) المادة بنص عليها عاقب جرم من
اق فه ما فإن ثم ومن (، مضمونها من غ الذي للمحرر ا زي
تلاف أو بدال أو ا حذف أو ضافة بطرق عليها و ساند نفسه
ضده المستأنف قدمه بدليل يتعلق إنما الدفع ذا أن - ب
العام. للنيابة إحالتها ثبوا حال معه يتع ن ثم ومن العام
الموظف صفة يك سب المحكمة من المنتدب أبرز من
الدعوى الدفع إن بل ذلك و عن ب نه يحول ما ع دون
الدعوى موقفه يؤد بما الدفع الدعوى شأن ذي ل ل يجوز
فإنه ثم ومن المحاس التقرر والمتمثل دعواه دفعا عت
المستأنف أبداه ما بأن أقر ضده المستأنف - ت للنظام.
ومخالفا الدفاع بحق بالإخلال معيبا ا كم يجعل دفع م إبداء من
ا صوم ومنع المنظم كفل ا ال الضمانات ضده المستأنف إقرار
من والثابت، و دلة الدفع ب ن ا وري الفرق فضيلتكم ع
يخفى ولا، جديدة لأدلة ست ناف محكمة قبول عدم
قصرت عل ا ي ساند ال المادة أن ح ن ذلك يدحضها ما وترك
موقفه تأييد يزعم ما م ا وأخذ المادة تلك نص إ ج أ ضده
المستأنف وكيل - ث جديدا. ماديا دليلا ول س جوري لدفع
المستأنف إبداء السابقة ا واية والمذكرة يوجد لم ما،
تقديم ا ا صوم بإم ان و ان و الدرجة محكمة أمام معروضة
تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا. أنها ع نصت فإ ل الذكر
السالفة (21) المادة لنص بالرجوع أنه يتوافر ما و و لقبول ا

مقت - وجود حال ذلك بإجازة ست ناف جديد دليل أي تقديم
جواز ع عدم من واست ناء استدرا ا تضمنت ا ا المادة تلك
مفاد إن وحيث لقبول ا... مقتض حكم ا أصبح وإلا- وتدقيقه
بتمحيصه ملزمة المحكمة وأن بل و تمحيصه به خذ يتع ن
نحوع الدعوى الرأي وجه التأث الدفع ذا شأن من أن ذلك
الرائة الدعوى تلك به لتغ - لو والذي، الدعوى جوري دفع
لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل إن حيث مبدأ أقرت ال
العليا المحكمة قضاء عليها استقر لما وفقا ال سبب بالقصور
معيبا ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة
الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٢: -ة- الصفح رقم
١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار : رقم العليا بالمحكمة ا امسة
الدائرة قرار " القرار. مصدرة للمحكمة وإعادته نقضه وتع
ن ال سبب ب بقصور معيبا ي ون فإنها ذلك ا كم أغفل
وم، الدعوى ا كم وجه أ سط مع ي نا ذا بأن ذلك ع فنجيب
التقرر (ر ل 367.757.931) مبلغ التجارة ز أحمد شركة
قيمة بأن ضده المستأنف دفع ع جوابا - 2 - ". 1442/12/1:
وتاريخ 4228122 المزعومة - حقوقها فصل قد ضده
المستأنف أن ذلك ال اع أطراف ب ن وال ا - الصد بإثبات
الصادر القط ا كم و خالف بالأوراق الثابت مع و ناقض والمنطق
العقل مقتضيات أحمد شركة الشرات جميع من بحصته
يتخرج أن للمد كيف ن ساءل و نا (ر ل 96.779.270)
وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة والده إرث من الشرعية
حصته بأن وزعم ؟؟؟\! ر ل 96.779.270 الشرات تلك
من واحدة شركة بحصته يطالب وكيف (، داكن شرك
شاملة،) ر ل مليون (170.000.000) حصته وت ون
شركة (11) وعدد ا وأولاده ز المحاس ل ب التقرر ع المد
اسد ناد ع جوابا وأما - 3 بالمستأنف. ضرار غاي ا وومية
ظنية حسابات عن ناشئة دعواه وأن المد دعوى -ة عدم و
ث ت يؤكد سؤال ذلك ا وض برفض مذكرته يبدأ - أ: المد
من الصادر والصرح الوا - التناقض ستغرب فإننا - ته ال

شكيك أو إسقاطه يقبل ولا. عاض عدم أو الرضا بم ل
واعتباره جة من ائمة بيانات من به لما متعمد وغي تحر
ف من به أحدثه وما التقرر ذاك ع الضوء سليط من
ونكشفه سن ينه ما ع طلاع من المحكمة ث جاد و حاول
التقرر برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من
القضاي اكم بإسقاط يطالب أنه ح ن، إسقاطه يجوز ولا.
الرضا بم له و عته المحاس بالتقرر يتمسك أنه نجد أخرى
وناحية شرك بصفته سواء المستأنف - ول الطرف مطالبة حق
أي له ل س بأنها اكم من (1/4) بالبند ضده المستأنف فيها أقر
والذي (3 رقم مس ند - (1432/12/2) وتاريخ ()
2/17/185 الطرف لزمة و اي شامل ذمة إبراء بالص التخرج
و عت سب ا أو نوع ا ان م ما مطالبة بأي ل ا التاعة والفروع
التجارة ز أحمد شركة وم ل - الدعوى محل للشركات مدير
أو أيضا و ان سابقة دعاوى من رفعه سبق ما عدا ما الشر
ات بتلك يتعلق فيما والمستقبل واضر الما - سب ا أو نوع ل
ان م ما دعوى أو مطلب أي ق م وإسقاطا ول المؤرخ الشر
اء بقرار ضده المستأنف مورث من الصادر التام الرضا و تجا ل
محاس تقرر بالرضا التمسك ستغرب كذلك - ب ضده.
المستأنف من عاض وعدم الرضا م لة اديد الشرك - عليه
المد - المشي الطرف من حقه المد مورث ز أحمد - المتنازل
الطرف استو:) أنه تضمن والذي رسميا محررا عد الذي (4
رقم مس ند - (1431/09/20 وم م % - 97.7 عادل وال
المال رأس % من أك يمل ون الذين الشراء أغلبية قرر فقد
لذا، المشي الطرف لزمة وإبراء و ائمة تامة مخالصة بمثابة
م ما ل توقيع و عت الشركة ضده المستأنف من ورضاء
إقرارا عد القرار ذا فإن ثم ومن (، بي م فيما اصص توز
ع ب - ع ضده المستأنف وم م - الشراء يقر:) أيضا القرار
جاء كما (، ز عدنان المد كذلك - ت للمستأنف. آلت ال ا
صص تلك توزع ب - ع وإقرارا التنازل ذا من عليه المد
من نص به المد مورث (ز عباس أحمد) الشرك لاستلام

وترسيخا البيع ب - ة عد ست ن لمدة التجارة ز أحمد
شركة (ز أسامة) عليها المد مع شرا (وأولاده ز أحمد
شركة شرا بصفتها - ز عدنان) مولها استمرار ضده
المستأنف وكيل تجال أبرأ الذي (. 5 رقم مس ند .)
1434/2/10 الموثق الشراء قرار تجال وكذلك، منها اش ا ا
ال والده ل سبة ز أسامة تملك ع اع اض ثمة إبداء دون والده
صص أسامة شراء الشرك المشي الطرف من حقها - ضده
المستأنف - المتنازل الطرف استو:) أنه نصا - ضده
المستأنف المد إقرار تضمن حيث الشركة بتلك تتعلق
حقوق أية من عليها المد ذمة الشراء قرار بتذيل المد قام
وقد، بي م فيما اصص توزع ب ة وإقرارا (المشي ل ذمة
وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت - ز أسامة
- الشركة ا ديد أ - اب .) عليها مردود فسعيها ج تها من تم ما
نقض سد من:) أنها ع تنص ال الشرعية للقاعدة وفقا يديها ع
تم عما الرجوع للمد يجوز لا - فإنها تقدم ما ان ولما،
بتوقيعها بواقع شرات (7) وعدد ا وأولاده ز أحمد شركة
تملك ا ال الشرات حصصا من تأي وقيم ا ورقية شركة
التجارة ز أحمد شركة بأن علما فضيلتكم نحيط: الفضيلة ز
أحمد وشركة) مليون. 270 تقر با جمالية وقيم ا
(والطحينة ا لوات مصنع وشركة) مليون. 37 تقر با
جمالية وقيم ا (فاطمة وادي مزرعة شركة) وشركة ل %
10 تقر با جمالية وقيم ا (واد مات للإدارة الوطنية والشركة)
مليون. 31 تقر با جمالية وقيم ا (والتكيف للك راء ز أحمد
وشركة .) مليون 15 تقر با جمالية وقيم ا (للتمون مليون
622 مبلغ و الشرات تلك قيمة مجموع أن ع و ذا مليون.
14 تقر با جمالية وقيم ا (ورت نا وشركة) مليون. 17 تقر
با جمالية وقيم ا (ا م ة وشركة) مليون. 79 233 مبلغ، م
27-06-2011 بتاريخ الثانية المسودة و، مليون 68 مبلغ و
المسودة كما الشرات لتلك % (10 -) ال سبة أن مع بما،
تقر با ر ال مليون وعشرين واثنان ستمئة ر ال عدنان المد

م لا تخارج ال التجارة ز أحمد شركة حقوق أي للمدعي ن
عد لم و التخارج، وال ا - بالص الشراء تخارج وتم التقرر
ن ع ع اض تم فإنها وللعلم، مليون المستأنف وكيل طعن ع
جوابا - 4 - 1437 عام النظام حسب الشركة تصفية تم ذلك و
عد % 10 و متبقية انت ال ال سبة عن وأولاده ز أحمد شركة
الشراء و ا - صه لسؤال ا وذلك لاستجوا ا (ا رازي عاتقة)
السيدة باستدعاء نتمسك - أ: ذلك ع فنجيب ز أحمد المتو
زوج لا إرث بحقوق لا للمطالبة له توكيل لا عدم المستأنف
دفع ضده من تول لا ونفي ناحية من توكيل لا ع التأكيد من
دعاءات دابر لقطع الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من ذلك
أن إذ عدمه من الدعوى بتلك عليها المد تطالب انت إذا عما
- بحق ا المطالبة ع إصرار ا ع المدعية من صدوره مزعوم -
إقرار وإرفاقه ال - يل وتوقيت ظروف علم وعدم ال - يل ع
ضده المستأنف طعن ع جوابا وأما - ب أخرى. ناحية ع يطعن
حيث دفوعه و ستغراب التناقض سبل افة سلك لزال
ضده المستأنف وكيل إن: 2/ ت وتفصيلا. جملة الورقة تلك
- ة إن ا ر ندفع: 1/ ت: ذلك ع فنجيب، ال الورقة تلك ع ا
رازي عاتقة السيدة توقيع ظروف عن الطرف وغض ب - ته
المزعوم قرار ع نفسه تلقاء من يحكم ح ن و - ته ظروفه
علم وعدم الفيديو - يل محتوى أن كما، عل ا الم ساند
الورقة تلك تتضمنه بما والدراية ال لمات قراءة عن عاجزة
وأصبحت عاما و سع ن أ ر عة و لغت عتيا الك من بلغت قد ا
رغم المزعوم إقرار ا تتضمن الكتابة من يمك لا الذي التعليم
من قدر ع وأ لا سيما ولا - بصم ا من بدلا وقعت ل انت
بمضمونها دراية ع انت ولو، قانوني من يصدر لا - قوي قانوني
مضمون عن ينم الورقة ب ن جرت ال للم المة صوي - يل
لكم نقدم (. زاق و فإذا فیدمغها الباطل ع با ق نقذف بل:)
عا الله قال - 5 ع ا. لتفات و تع ن الورقة تلك - ة يطعن
الذي مر لطب ب باصطحا ا والدته مع المد من والظالمة ا
اطئة الممارسة الم - المة من وتب ن خة بالمذكرة تقديمه

تم ما م ل وراق من عدد ع بصم ا وضع ليلة والدته و
المستأنف هذه المحكمة تظليل غية النظام ولا الشرع لا يقرأ
لا وال سليمة الغ نواياه لتحقيق أعدا أوراق ع وذلك صراحة
به تقرر كما لمحتوا ل إدراك أو و دون بصم ا وأخذ العيون ما
يخفاكم لا الفضيلة أ - اب ال كة. من وحصا والدته بأملأ
لنفسه ست ثار بقصد باطلة ممارسات من ارتكبه ما افتضاح
حال لتقديم ا أخرى بالأوراق و حتفاظ، الدعوى ابن حديث من
والب قي وأحمد داوود أبو أخرجها لما، الباطل دعاء حرمة
عليكم يخفى ولا- عديدة كيدية دعاوى ن يجة ومعنوي مادي
ضرر من به ق وما ظلم من موك ع وقع من - ط يزل لم
علمه و و باطل خاصم ومن الله ضاد فقد الله حدود من حد
دون شفاعته حالت من:)) يقول وسلم عليها الله ص الله
رسول سمعت قال ع ما الله ر - عمر رحمه فرحون ابن قال ((.
وده لسانه من الناس سلم من:)) قال أفضل المسلم ن أي
الله رسول يا قالوا قال عنها الله ر - شعري مو - أي عن
البخاري عند جاء ولما ((، ي ع ح الله محكمة رئ س لفضيلة
موجه خطاب عا الله رحمه إبراهيم بن محمد الشيخ
سماحة فتاوى وجاء"، يؤدب أن في ب باطلا- اد أو حق غ
شكية قام من: " التبصرة الله الشر لاكم أن نفيكم
ونحوه و قامة السفر نفقات من المداعة ستلزمه وما
المداعة طرق عن غ ه و ضرار المشاغبة يتعمد عمن اس
شادكم بخصوص: " بالنيابة الباحة تقدم ما ع و ناء؛" ذلك
انفس م ل م سول ممن لغ ه رادعا المسلم ن بإخوانه ضرار
يتعمد من زاجرا والعدوان للظلم ومز لا للعدل محققا يراه ما
وتقرر مور هذه مثل ج اد وقدره بمبلغ إلزامه مع المد دعوى
رد أصليا: ي بما مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:
الموضوع ثانيا شكلا. ست ناف قبول: أولا: ي بما القضاء
فضيلتكم من نلتمس ووكيلها المد وإحالة، عدمه من الدعوى
لرفع المد لوكيل توكيل ا شأن م ا للإفادة ا رازي عاتقة استدعاء:
احتياطيا المحاماة. أ غاب نظ سعودي ر ال ألف خمسمئة)

500,000)، اليوم بجلسة يحضر لم ا ب بأن عليها المد وكيل أكد فيما كتفاء. يقرر بأنها: قائلا المدع ن وكيل فق ب (. ثبوته حال به قاما الذي ال و ر شأن مع ما للتحقيق العامة للنيابة أمد إطالة يحاول عليها المد وكيل بأن: المدعي ن وكيل فعقب، الدعوى هذه لإقامة أحدا تول لم أ ل الدعوى وقاع تظ ره ما لأن؛ عليها المد و المد والدة حضور يطلب أنها كما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجنة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٣: ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار ، دعواه ع با واب والدته و لت وقد، بجنة العامة بالمحكمة النظر قيد تزال ولا، مليون 135 بمبلغ والدته ع دعوى أقام عليها المد أن علما، ا ديدة الطلبات بإثارة القضية الدفع وسد ب، الورثة جميع ع بل والدته ع مقتصرة ل ست و حقيقية مخاصمة ول ست (أسامة) المد إرث لإثبات العامة المحكمة الدعوى بأن: عليها المد وكيل فعقب أن ح ن - 26/06/1444 مؤرخة عدنان لاب ل عاتقة وواله عاتقة والدته عن وكلا- بصفتها عدنان المد من - 16/11/1444 مؤرخة بواله تقدم المدعي ن وكيل أن و ا ديد القضية ولصلاحيه، كتفاء طراف قرر ثم الدعوى. بداية منذ ع م وكلا ان أنها يذكر لم وأنها، تقر با أشد ر 7 منذ و الته بأن المدعي ن وكيل فعقب -، 1442 عام منذ مقامة الدعوى للمداولة. السة رفعت ف اللفصل سباب م ث ن وم ا- ام ظن دد - مح ل ل ج لال خ دما ق دق راض ن - عت أن ل ل فات - عليها المُقدم ن ع اض ن وع ف ل الصادر ا كم وع أوراق ل ع اطلعت الدائرة ل هذه القضية و إحالة التجارة المحاكم اختصاص عدم من عليها المد وكيل أثاره ما ذلك من ولائثال: الدائرة ذه تضيف، بتداي ا كم أسباب ع طلاع و عد: الموضوع عن وأما، لا- شك ولان - قب م و ف رقم الصك ا والصادر -، 04-03-1432 وتار خ (3218883) رقم القضية جنة بمحافظة العامة بالمحكمة عشرة الثالثة ا قوقية الدائرة حكم صدور الثابت أن ذلك، الدعوى بنظر الدائرة من عليها

والمصادق (، المظالم بديوان التجارة الدوائر اختصاص من و،
اختصاص لعدم الدعوى عن النظر صرف:) نصها ما ب والقا -
، 25-10-1438 وتاريخ (3855849) الشرعة المرافعات
لنظام التنفيذية اللائحة من (78:) المادة ع واسد نادا وعليه -
25-11-1438 وتاريخ (، 38403785) رقم بالقرار المكرمة
بمكة ست ناف بمحكمة الساعة اقوية اص - اختص نم وألا
ة- القضري ر- بنظري النوع ا- اختصاص دم ع رأت إذا (ب:) تية
للأحوال وفقا نظرا في ون مختصة غ ألا ورأت، لمحكمة
القضية رفعت إذا:) أنه ع نصت وال الدعوى ذه فإن وعليه (،
ا- بنظري - الدع ا- إل المحال المحكمة زم وتلت، المختصة
المحكمة إا- فتحيل، ة- ال ائي ة- الصف ما ك ب اك سد إذا
ف، اص - ختص دم- ع م فتحك ر- أخ ة- محكم أن ذلك، رج
بأثر لا سري النظام وأن، بجدة العامة المحكمة حكم عد
صدرت المذورة التنفيذية اللائحة بأن عليها المد دفع منه
ولأئبال التجارة. المحاكم اختصاص من ت ون مطالبة و لا
عن فضلا بجدة. العامة المحكمة كم وفقا، بنظرا ملزمة
فت ون وعليه، المذور اللائ التعديل سران عد المحكمة
بذه لدى قُيدت - ست ناف محل - الدعوى عن وأما التجارة.
المحاكم نظام من عشرة السادسة المادة من الراعة للفقرة
وفقا، التجارة المحاكم اختصاص من و، عليها للمد المدعي ن
مورث من مباعه شركة حصة بقيمة، درجة أول محكمة
أسباب ساقته لما وفقا، دفعوه عليها المد اضطراب عارضه
فإنه، العوارض افة من خاليا فيه المورث ان وقت تم
التصرف بأن عليها المد وكيل جواب أملاكه من - ء أي بيع لم
بأنه (المورث) أقر، أسامة ابنه توكيل أجل من أمامه
المورث فيه حضر والذي -، 18-02-1442 المؤرخ بجدة
العامة المحكمة قا - خطاب أن عن فضلا ثمة يكن ولم، إثباته
إ دليل لا عوزه و قرار (، بجدة العامة المحكمة عن الصادر،
منه الراعة الصفحة -، 08-06-1433 وتاريخ (33286392)
رقم بالصك والمث ت،) أبنائه لأحد وعززه، المورث إدراك

عدم يب ن ـ، 02-12-1431 بتاريخ (الوط ا رس مس شفى)
الطبية عبدالعزيز الملك مدينة من ط تقرر صدور الثابت أن
كما، المذ ور قرار ع عيب ادعاء عد) طراف ارتضاه الذي التقر
ر و غزالة أبو طلال تقرر أن و ما ال سيان. من عاي
المورث أن (طياتها) أث ت حيث ـ، 08-06-1432 المؤرخ
النفسية ال ـة مس شفى تقرر رقم ا كم ما الصادر ـ،
1432 لع ام ق/ 2 / 1375 و ـ، 1431 لع ام ق/ 2 / 5798)
رقم القضا ت ن بجدة دار ة المحكمة أمام المنظورة
القضية لإاء)، له المحكمة ت ليف حصتها عن و الدعوى
هذه المد طلب أن عن فضلا، ل ل ال ـ يح التقدير بمثابة التقر
ر في ون لذا، صا ف ما المح ـوم ـ، 02-12-1432 بتاريخ ـ.
1432 لعام 185/17/2)، الفصل سبق المائل ال اع ع يصدق
فلا وعليه)، صا المنية) السابقة الدعوى ال اع محل انت
وال، صلية حصتها عن ول س، والمورث عليها المد ب ن تم
الذي البيع رث محلا ذاتها باق و علق صفام تتغ أن دون ا
صوم ب ن قام نزاع إلا ـاية ح ام لتلك ت ون ولاـ:) نصت
وال، ثبات نظام من والثمانون السادسة المادة ع اسـ نادا، ا
ياة قيد ع الوقت ذلك ان والذي ـ الدعوى ذه محل ـ ز أحمد
المورث حصص ع ول س للمد المملوكة اصة ع وقع الصـ أن
يت ـ المادة ذه و النظر)، وسـ با المتصرف المشرف حكم
عليه والمد، الفاحش الغ ن تحقق ث ت قد أنه ذلك)، التجار
ة ز أحمد شركة تصفية:) الشركة انقضاء ذلك من غ ولاـ،
الدعوى تلك يُختصم ولم ال اع الفصل سبق عليها المد دفع
ذلك من ولا يُنال الفرق. سداد أو بالف ـ إما الغابن ع الرجوع
حق ورثتها أو للمغبون به و جعل)، حياتها حال عنها بوالات
مورثها مال،) المال تناولا قد انا وإن الدعوى أن إذـ،
1432-03-04 وتاريخ (3218883) رقم القضية وكذلك ـ،
1432-02-22 وتاريخ (3216104) برقم القضية جدة
بمحافظة العامة المحكمة أمام ـة تفصل ولم، قيما سـ ت و
عبدالرزاق شركة بإقامة وان ت، المورث ع قيم بإقامة متعلقة و

فالدعوى، ال اع يفصلا لم أ ما إلا - الدعوى هذه محل - البيع
الدفع للدوائر منعقد اختصاص وأن، بنظر اختصاصا
عدم حكمت المحكمة أن إلا - الدعوى هذه محل - البيع إبطال
ف الطلب ان وإن، خرى الدعوى وأما، عدمه من البيع أيدي
طالته قد:)... الدائرة عليها اعتمدت الذي التقرر أن من
عليه المد ادعاء ذلك من لاينال كما القضاة ن. س. مع
لايتوافق، الفصل سبق عليها المد دفع وعليه، التجارة
يمكن وي التقرر بمقدمة و بالصفحة المدون التاريخ مع
يتطابق لا ي التاريخ صفحات من صفحة ب ل المذيل التار
خ بحذف قام حيث ضده المستأنف وكيل من والتعديل
العبث يضاف الدفع ذا فإن (!؛ وإ الواقع... ا قيقة مع ي نا
مشروع غ بحق وام المحكمة ع التدل س إ ال اية يؤدي بما
الثاني التقرر مقدمة مع ول التقرر إرفاق من لنفسه القيمة
بأن فيه ورد وقد، م 05-10-2011 الموافق -، 07-11-1432
المؤرخ التقرر و حكم ا الدائرة عليها أسست ال التقرر أن إذ،
السابقة المتناقضة عليها المد دفعو عشرة الساعة بتدائية
الدائرة أمام - 1: م ل مواضع عدة ناقشه عليها المد إن بل؛
تزوره الطرف ن من أي يدع ولم، ر ل (368.757.931 :)
قدره بمبلغ ل صص جمالية من بنود عدة، ص ا المنية -)،
1432 لعام 185/17/2 (رقم ا كم ما الصادر -،) 1432 لعام ق/
2 / 1375 و -، 1431 لعام ق/ 2 / 5798 (رقم القضاة ن بجدة
دارة المحكمة (34281449) رقم الصك -، 22-02-1432
وتاريخ (3216104) برقم القضية جدة العامة المحكمة أمام -
2 ا كم. صك من (11 و 10) الصفحت ن وارد و لما وفقا،
الص وثيقة عنها وأجاب -، 07-11-1432 والمؤرخ، غزالة أبو
من المعد التقرر ع الدعوى تلك المد نص إذ، منه والثامنة
الساعة الصفحت ن وم ل، مواضع عدة -، 26-07-1434 وتار
خ أمام - 3 غزالة. أبو تقييم صدور قبل، ر ل ()
120.000.000) قدره بمبلغ المباعه ا صص قيمة وأن، الص
ع الموافقة عدم المدع ن ع ان وأنها، الدعوى رد بطلب عليها

المد رفع إحتما أدى والذي (إ... موجودا) من ل ا بما كمسا
 م المحدودة أوز و شركة جديد شرك لدخول يلتفت لم
 أنه:)... نصه بما ذكر حيث، ع اض لائحة ست ناف دائرة
 المحاس التقييم ع سد ناد جواز عدم بالدفع والتمسك
 التأكيد:)... نصه بما مذكرتها أجاب ، 20-02-1445 بتاريخ
 المعقودة ا لسة الدائرة هذه أمام - 4 (. ما... ش ل القيمة ب
 ن فعليا مقيمة ل و ا محاس تقييم بموجب ا صص تقييم
 إعادة يجوز لا- فإنها تقدم ما ع و ناء:)... نصه و ما (ا
 صص... لتقييم كأساس غزاله أبو طلال مكتب من الصادر ال
 سب ب مدونات من الب ن ان ولما:)... مانصه ف ا أورد حيث
 ، 04-03-1445 بتاريخ ست ناف دائرة أمام المعقودة ا لسة
 المرصودة مذكرتها - 5 (. الفع... بتقييم ا ومقر الطرف ن التقر
 ر - ا ف ضنا لو أنها ذلك معيب استدلال و و، غزالة أبو
 طلال مكتب من الصادر المحاس التقرر ع تأسد سا به المح
 يوم للمبلغ المد استحقاق ع اس ندت الدائرة أن أن يظ ر
 والذي (، 1 رقم مرفق ") م 2011 / 03 / 31 كما بالتقييم
 المعدلة التا عة للشرات الدف ية الملكية حقوق م ص: "
 خامسا البند صراحة ذكر ما تضمن قد فإنها، إليها المشار
 القانوني المحاسب بتقرر ماورد حسب م 2011 / 06 / 27 بتاريخ
 خ التجارة ز أحمد شركة تقييم عدیل وتم، ر ل
 68.424.362 وقدره بمبلغ تقييم ا تم التجارة ز أحمد
 شركة قيمة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجنة التجارة التجارة
 المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٤: ة- الصفح رقم
 ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار ذلك وتج (ر ل 79.924.901)
 وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة قيمة أن يظ ر والذي (
 2 رقم مرفق ") للشراء المعدلة الدف ية ا قوق صا: ثانيا "
 البند، غزالة أبو طلال المد - 6 (. بالإلغاء... حر ا و ض
 استدلال بالقصور معييا ا كم معها يض الذي مر، بال سب ب
 الوارد النحو ع (ر ل 368.757.931) ول س التقرر من 8،
 6، 4 الصفحة بأن دفعه ان بل، عليها المد فيها يطعن ولم،

بتدائية الدائرة أمام موضع ما غ إليها أشار وقد -، 1432-
11-07 والمؤرخ، غزالة أبو من الصادر التقرر الدعوى
عمدّه ان عقد بتعديلات يتمسك كما، صا المنت با كم و
تمسك، والده مع بيع عقد ناك وأن، رال ()
120.000.000 (المسددة القيمة وأن، رال (450.000)
سمية القيمة بما -، 1444-12-02 المؤرخة بتدائية الدائرة
أمام المعقودة ا لسة غزالة أبو تقرر عن أجاب بل، التقرر
ع الطعن من ا الية دفعو عها آخر ا بالقيمة... والوفاء التأس
س وصف -، 1445-02-20 المؤرخة ا لسة ست ناف لدائرة
المقدمة مذكرتها و (.) التخرج... الصع وافق وإنما عليه
يوافق لم موله فإن غزالة أبو تقييم عن وأما:)... نصه
نظام من (41) المادة نصت وحيث، للعقد بال و ر الدفع
حيال النظامي جراء الدائرة اتخاذ عدم وعن به. اواب له
ماسبق مع تناقضا عد مما، محررة غ بأ ا المد دعوى
للاستكتاب بنفسه يحضر أن المحرر - ة يناع الذي ا صم ع
يجب - 2 للمضادة. محررات من لدم ما لتقديم ا صوم ضرور
جلسة المحكمة تحدد - 1:) أنه ع ثبات والدائرة، متخصص
ب أو المختصة لة المسدندات عث أو، ستكتاب بإجراء
التوقيع مضادة يمكن فلا وعليه، متو توقيعها مضادة يُراد من أن
و ما (، لذلك المحدد الموعد أو العقدة النظر منها لايلزم بما،
ال اع منتجة أ ت الدعوى ووقاع، التناقض مع لاة وأنه،
السقوط يوجب اضطراب أن من، بيانه سبق ما ضوء صل
إعمال رأت علمه نفي أو نائيه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمتها أو
ختمها أو إمضاءه أو خطها العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر
إذا:) أنه ع ثبات نظام من ر عون المادة عليها نصت ولما،
عدم ا فتأمر؛ البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط ب - ة
المحكمة إقناع ومسند ا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع
منتجا المحرر و ان، بالمحرر متمسدا خرا صم وظل، به أو
الكتابة حصول بإثبات يتعلق فيما إلا- الشادة سمع ولا-
النظام. ذا عل ا المنصوص و جراءات للقواعد وفقا، ب ل

ما أو الشد سماع أو، بالمضادة بالتحقيق المحكمة ذوو ف
لا يناع لم ال العادي المحرر بصورة عتد؛) أنه ع ثبات
لنظام جرائية دلة من ر عون المادة من و الفقرة عليه نصت
ولما (، المحرر ع البصمة أو ا تم أو مضاء وقاع انت إذا إلا
بتحقيقه ملزمة غ القضائية والدائرة، ب ته القول ع، فيه
الفاخش الغ ن ووقوع، البيع عقدة عدم محتفة القرائن أن و ما
(، لأصل ا مطابقة و عد، الشأن عن فضلا، الدعوى المنتجة
للنيجة للوصول غية ووزا القرائن فحص للدائرة أن إذ، -
ته عدم أو تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن
لم ومسندنا الدعوى أن للمحكمة؛) أنه ع ثبات نظام من
التاسعة المادة من و الفقرة عليه نصت ولما، إلـ ل س المبيع
قيمة للغ ن بل، - ا وعدم البيع واقعة لإن ار ل س متوجة
الماثلة الدعوى -11-17 تاريخ بتدائية الدائرة أمام المعقودة
السلة المد وكيل أن عن فضلا (، السلة محضر العدول
أسباب تب ن أن شرط؛ ثبات إجراءات من به أمرت عما
عدل -02-29 المؤرخة مذكرتها ست ناف دائرة أمام قرر كما
(. بال ور يتعلق ما إ ا اجة دون دعوا م إثبات افية مو ليها به
يتمسك ال الب نات بأن؛ ...) نصه بما قرر، 1444 أسباب
عددت العقد ف ذا عليها المد قبل من اختيارا الشركة
تصفية عد منتج وغ مؤثر غ دفع ف و البيع عقد ب ور
الدفع عن عدل جعلنا ما وذا؛ ...) نصه بما، 1445 اصص
ب يع الشراء قرار صدور عليها المد دفع ذلك من لا ئنال كما (.
انتفائه... وثبوت للمبيع العادل ا قيقى الثمن بتخلف ثم ابتداء
العاقدين أحد ألية عدم ومحلار كنا سقوطها والذي، التأسس
عقد بموجب أنها يد حيث، منها المشاة اصص لقيمة دفعها ع
جوابها اضطرب عليها المد إن حيث، العدل و اتب التجارة وزارة
أمام وتوثيقها، له المورد من اد ثم، رال (120.000.000)
قدره بمبلغ عليها مديونات سداده والده مع اتفاق أنها اد ثم، ر
رال (450.000) قدره بمبلغ، الشراء جميع قبل من اصص
امل اس يفاء ع نص اطرحتها وقد، والده تجاه عليها المد ع

الامات من العقد ورد ما مع، المبيع قيمة مشموله ضمن
يقع أنه يد والذي ـ، 20-09-1431 مؤرخ واتفاق بيع عقد
بموجب بأنها ولا بالشركة يتعلق لا وجمال طولة سنوات
الدعوى محل الشركة تأسيس أساسا سابقة وتاريخية
قانونية وقاع جملة إ أشار أنها:)... نصها بما ذلك مسدبة درجة
أول محكمة غ أخرى شرارات ح تخص سابقة عمل أجرة أو
عائلية مصارف كتحمل دقتها أو ـ ته من التحقق إمان
المتصور غ من قي مقابل من عليها اشتمل عما نايك،
أعمال لا جلسة المسند وجود إ أصالة عليها المد شر لم ح
بل؛ الدعوى سابقة مرحلة أي إطلاقا إليها المشار المسند
تقديم عدم لها ذلك عن فضلا، الدعوى محل الشركة
ساقته ما وفق المسند فحوص إجراءات استكمال عن إليها
أشد ما بجملة استغنت قد الدائرة انت ما و، تماما المسند
ند عليها اشتمل ما يناقض ما ذكر بل ـ؛ 9/11/1443
أسامة / عليها المد من مدفوع مبلغ بإجما) البنكية المد مورث
الامات سداد طرق عن ان المبلغ سداد بأن ـ، 02-1445-
29 المقدمة مذكرتها أخ ا ا د ثم ـ. أ. (. الوقاع... بالتقرر م
ت و هذا (، رالاـ وثمانون وستة ومئة ألفا وأربعون وستة
وأرعمئة مليوناً وثلاثون وخمسة مئة (135.446.186:
بواقع، ز عباس أحمد المرحوم والده عن، ز أحمد وماذكره،
الشركة عقد عدیل المدون الثمن ـول سـ ال اع موضوع -
اصة ثمن بأن قرار يُت ت عليها المد جواب حاصل إن وحيث
(، وشراه الفوزان إ م ي ي) المحاس بالضرورة ع لاـ الشر
اء من اصص امل اس يفاء ع نص الذي التأسيس عقد ع
التوقيع مجرد أن ي ب ن و الب نة بتفحص فإنها اصة قيمة
سداد لإثبات عليها المد عن فضلا، عليها الصرف: م ا والده ا
لف ا ت ليفات أو، والده ع مديونيات سداد طرق عن المال
رأس سداد تم أنها يد ال خرى عليها المد ادعاءات عارضاً أنها
كما، حدوثها إ م ي ي) تقرر أن عن فضلا، القيمة بدفع عليها
المد قيام ع افية ب نة ل ست ف و التا؛ ذلك يقدم ولم،

السداد ما يثبت لتقديم له ست ناف دائرة أمام طلب
ونها ا صص. بقيمة علاقة له ل س ما ع اشتماله ع علاوة،
فحسب م ا عينات فحص من نحو ع أتت ن يجته وإنما،
المسندات افة بفحص يقيم لم أنه تب ن (، وشر اه
الفوزان انت ولما أنه كما، المتباع ن الشراء قوق حفظاً؛
المث تة المسندات من ونحو ا بنكية حوالة بموجب إثبات و
تم، ل ا يحتاط مما موال ذه مثل ت ون أن صل إن
وحيث البيع ان وإن وحيث، عارض ا ما ظ ور ودون، وإش ا ا
صص بيع الشراء قرار تاريخ من - يحة انت إذا تظ ر أن شأ ا
من ا الوفاء و العقد عن الناشئة و قوق ل امات عن ي شأ ما
دون، لد ما المطبقة للإجراءات وفقاً توثيقها م ما يطلب ما
توثيق ع يقتصر دور ما أن إلا، رسمية محررات وأصبحا،
مضاء العدل واتب التجارة وزارة عليها أجرت ذا بأح ام
خلال دون:) أنه ع ثبات نظام من الرا عة المادة عليها نصت
ولما، استدلال به سقط، حتمال له تطرق إذا والدليل، سابق أو
لاحق أثر من مضاء أو ثبات ذلك والعشرون السادسة المادة
من الثانية الفقرة عليها نصت ولما (، الدعوى.. ظروف من ل ا
ماي بحسب م ا المحكمة فتأخذ، بي ا ا مع يمكن ولم، ثبات
أدلة عارضت إذا، النظام عقد ع أصالة يوقع لم المورث ب ون
محتفة القرائن أن و ما (، ذلك غ يث ت مالم؛ عليها الرسد
المحرر الشأن ذوي من أي مذكره مضمون ي ون:) أنه ع
ثبات نظام من الغ ن ف ا تحقق قد عليها للمد المورث من
ع ا المتنازل القيمة بأن تضافرت دلة أن كما، للألية وفاقد
مدرك غ ب ونها احتفت القرائن أن كما، التأسس عقد و
عديل البيع ل س ذلك ع بالتوقيع قام من أن عن فضلاً .
معتمد ج بدليل إلا غ ه إ يصار لا والثابت " الورثة. مواج ة نافذ
غ (، ا صص قيمة يخص) فيما التوثيق في ون لذا؛ الفاحش
عليها المد دفع أن كما التأسس. عقد عديل ع التوقيع وأم -،
ا صص بيع أم - من و المورث أن من عليها المد ادعاء به
ماي ناض و و، عنها وكيل بل، ذاتها المورث منفكة. فاة،

المورث من المبيعة ا صص قيمة - ة تقرر حيث من، الماثلة
بالدعوى الدفع ل اذا علاقة لا (، التجارة ز أحمد شركة)
صلية صصه ويعه المد بإمضاء ا صص بقيمة المطالبة المد
حق سقوط الدفع:) بقوله، ل ل س داد حق ما سقوط، ا
صص قيمة المدعي ن حق سقوط من عليه المد آثاره ما
ذلك من ولائنا ل فإن - النظام ل - يح وفقا - أنه وحيث،
مورثه من عليه للمد المبيعة ا صص قيمة من بنص به
يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجارة ز أحمد
شركة المبيعة وقرار - 1385 / 3 / 22 بتاريخ 6/م رقم ملي
مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان - الدعوى
محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك المطالبة حقه
سقط المد ومع، الشركة عقد لشروط وفق للغ أو الشراء
لأحد حصته عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنه ع النظام من ()
165 (المادة نصت وقد -، 1385 / 3 / 17 بتاريخ 185 رقم
الوزراء مجلس اصة اس داد يطلب أن شرك ل ل يجوز ا الة
هذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق عن الشراء با
يخطر أن وجب للغ عوض حصته عن التنازل الشرك أراد إذا
ذلك ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة
الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٥: ة- الصفح رقم
١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الثانية الفقرة حكم مراعاة مع ف ا
التصرف ا ق اصة لصاحب ان س داد حقه الشراء أحد
ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا
قيقي ب ثم ل علق وإذا، المال رأس م م ل حصة ب سبة س داد
طال ب ن ا صص هذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل و ان
شرك من أك س داد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من
عن التنازل للشرك أجازت أ ل المادة تلك مفاد ان ولما - ب
(. 158) المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع س داد
طلبوا الذين للشراء اصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل
عليه المد طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا
صص تلك ع ا صول وطلب س داد حق جميع م أو عض م

الشراء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصته لتلك البيع ع
اعاض ثمة بيد ولم اصص تلك شأن الشفعة حق أو سد
داد حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع عن ومورث لمورثه
المملوكة اصص اسد داد (ز أسامة) وفقا، عليها المد ابتاع ا
القيمة - ة يطعن إنما، ل ا البيع واقعة ينكر ولم، ل ا س داد
يطلب لم المد أن ذلك - أ. (. الدعوى بتلك مطالبته جواز ة
عدم ثم ومن، اصص عليها المد طلب وأما الدعوى. محل
الواقعة ع الذكر آنفة المواد هذه أعمال فلا يمكن وعليه، و
دراك للآلية فاقدا المورث و ون، الفاحش الغ ن وجود من
الدعوى به أسس لما وأما، ما يثبتها تقديم فعلية شتأ اد من
فإن، اصص قيمة سداد قام ونه ع له دليل استجلاب أجل
من بجدة العامة المحكمة أو العلاقة ذات والبنوك المركزي
للبنك بالكتابة وما (، حق من ما يدعيه يثبت أن المدع:)
أنه ع ثبات نظام من الثانية المادة من و الفقرة عليها نصت
لما، القضاء حياد لمبدأ تناقض ففيه، الدليل بصنع المحكمة
ت ليف سداده تثبت شي ات بصور تقدم أنها اد -، 1445-
20-02 جلسة عليها المد أن وما (، اد... من ع الب نة:) أنه
ع النظام ذات من الثالثة المادة من و الفقرة عليها نصت
ولما (، مرت ن مكرر) المعدل التأسس وعقد العدل اتب
توثيق سوى، ذلك ع يدل مسد ند لأي تقديمه عدم ات -
(النظام ع) أرفقه ما ع الدائرة و اطلاع، اصص لقيمة و ا - ة
- ة إرفاق، للمحكمة ثبات أدلة من دليل أي تقديم عند يجب؛
خاص نص به يرد لم فيما:) ثبات لنظام جرائية دلة من عشرة
السادسة المادة من و الفقرة عليها مما، السداد ع بي ته من
بتقديمه الم ما يقدم لم، تاريخه ح عليها المد أن وما (، ف
ا وأثره بالدعوى صلتها - ب و ياناتها. الدليل نوع تب ن
مذكرة - أ: ي به مرفقا الدليل... من دعواه عليها المد عمد
يكن لم فإنها، سامبا بنك ع الم - وب، م 04-10-2010 وتاريخ ()
000844 (برقم، ر لال (450.000) بقيمة الشيك وأما المدع
ن. دعوى - ة تجسد معهي ون وتوثيقها، م 30-08-2010 ان

البيع تاريخ أن إذ، البيع لتاريخ لاحق تاريخه الشيك ون عن
 فضلا، م ا والمسدد ا صص قيمة دفوعه - بيانها سبق كما -
 اضطرب إذ، بالسداد -، 29-02-1445 تاريخ المقدمة مذكرته
 عليه المدأثاره ما ذلك من ولاينال تحرره. س ب ب ن عليه
 شرح أي من الشيك خلوع علاوة، م 25-09-2010 تاريخ ان
 العدل اتب أمام 79.924.901 :) قدر ا بقيمة أ ل يد حيث، ر
 ال (368.757.931 :) أ ل من درجة أول محكمة قررتها
 كمال ست - غزالة أبو طلال لتقرر وفقا - التجارة ز أحمد
 شركة قيمة أن من يطعن ثم، التخرج الصع وافق وإنما عليه
 يوافق لم أنها يد ثم، مسودة التقرر أن يد إذ، ذكر ا السابق
 المتناقضة عليه المد دفوع إ يضاف الدفع ذا أن و ما (، ر ال
 بما عليه الرد درجة أول محكمة تناولت فقد، مورثه مع الم م
 البيع عقد - ة من عليه المدأثاره ما أن كما، للشركة الفعلية
 القيمة ت - يح يطلب ن ثم، عليها الدائرة اعتماد تقرر -،
 25-07-1432 المؤرخ المبدى تقررره (، ر ال 79.924.901
 - :) ب المقدر المبلغ أورد ا ب أن اسد بان (، غزالة أبو طلال
 تقرر) التقرر ع الدائرة اطلاع عد أنها إ علاوة، الكفاية فيها؛
 المبدى لال ا ي بالتقرر والع ة م 05-10-2011 الموافق -،
 07-11-1432 المؤرخ ال ل ا ي تقررره ا ب أورده، ر ال)
 368.757.931 -) ب المقدر المبلغ أن ح ن، م 27-06-2011
 الموافق طراف وأقر، الذكر آنف (خ) التقرر ا ب ماقدمه
 ع مؤسس سا -، 02-12-1432 ا كم صدر حيث، التقرر ذا عن
 لاحق تاريخ صدر الص حكم أن عن فضلا من عشرة ا ادية
 الصفحة المثل ت الص من السادس والبند، ا كم صك من
 العاشرة الصفحة المثل تة الص وثيقة من الرابع البند من
 الراعة الفقرة التقرر ع باطلاع م -31-03 كما بالتقييم
 المعدلة التا عة الدف ية الملكية حقوق م ص :) أنه ع، ر ال
 (68.424.362) مبلغ ذكر ا ب أن اسد بان (، غزالة أبو
 طلال تقرر) أن إ علاوة ا كم. صك و خ الرقم فإن وعليه
 (، التجاوزات وأثر بالتقييم المعدلة الدف ية الشراء حقوق

صا:) أنه ع، ر ل (368.757.931:) وقدره خر المبلغ
فصل ا ب أن ح ن (، م 2011، ول الرقم ونه من عليه المد
ادعاه كما ول س، ف ل عليه المد تجاوزات واح ساب ا قوق
صاع اشتملت ل و ل؛ للشركة ا قيقية القيمة المحاس ا ب
من المعتمد أحمد شركة حصة توزع إعادة عد الشراء ع،
التجارة ز أحمد شركة الشراء حقوق صا توزع:) نصه بما،
ثانيا البند من (ج) الفقرة اية المنتدب ا ب عليه أكد ما و و
للمحكمة:) أنه ع ثبات نظام من التاسعة المادة من و الفقرة
عليه نصت لما (، غزالة أبو طلال) ا ب استدعاء حيال الدائرة
عدول عن وتأسد سا وعليه (، التجارة.. وأولاده ز الذي س ش
ال زوال، وال ا ي المبد ي للقرر ن فحص ا إبان للدائرة اس
بان أنه و ما (، ا لسة محضر العدول أسباب تب ن أن شرط؛
ثبات إجراءات من به أمرت عما عدل أن المادة عليه نصت
ولما (، عاتقة: والدته استجواب) عليه المد طلب عن وأما
سد به. لانتفاء؛ المنتدب ا ب لاستدعاء محل معه لاي ون
مما، ا صص قيمة عليه المد أورده ا لسة يحضر أن
استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابه ا صم بحضور تأمر أن
- ا صوم أحد طلب ع بناء أو نفسا تلقاء من - للمحكمة:)
أنه ع ثبات نظام من (21/1) إجراء - ا صوم أحد طلب ع
بناء أو نفسا تلقاء من - للمحكمة يجوز:) أنه ع ثبات
لنظام جرائية دلة من والثلاثون ا امسة المادة عليه نصت
ولما (، لذلك المحددة عن فضلا، ال اع الفصل الدعوى وقا
ع لكفاية، إليها ا اجة عدم رأست ناف دائرة أن و ما، وجو
ي لا جوازي جراء أن و ما (، الدعوى عل لانت مرحلة أي
ستجواب أن كما، بال و ر ف ا الطعن يتم ولم، بذاته القائمة يت
له رسد محرر وال، للمدم ا الصادرة الشرعية الوالة إبطال إ
التوصل و ستجواب من عليه المد غاية ون منها ابت نحو ع أي
أنه ورأت، الدعوى طر والدة - ل م سوب - يل فيه تم
والذي، لك و ي الدائرة بر د ع عليه المد وكيل من المرسل
الفيديو ع طلاع باشرت الدائرة ب تنفيذ يتعلق وفيما مقبول.

غ (والدته استجواب) عليها المد طلب في ون لذا ، - يح
سند دون ، للمد والدم عن الصادرة الوالات إبطال ن يجة
إ الوصول عليها المد المُلزم من فيها تب ن لم حيث ، فيها
تفصل ولم درجة أول محكمة ت ناولها لم الطلب ذا أن و
ما (، غازي) المتو لأبناء الثلث من المتبقي وصرف ، وال
لأوجه % (5) بصرف الوصية المحاكم نظام من والثمانون
الثانية المادة من و الفقرة عليها نصت ولما ، درجت ن ع التقا
- ولمبدأ ، للاست ناف الناقل ثر لقاعدة ووفقا ، لاستلامه
المستحق ومن ، بدفعه قدم ما أساس ع ست ناف المحكمة
وتنظر ، فقط ست ناف عنها رفع ما إ بال سبة المستأنف ا كم
صدور قبل عل انت ال بحال ا الدعوى ست ناف يُنقل :) أنه
ع التجارة ، المختصة المحكمة أمام مستقلة جديدة بدعوى
التقدم - رغب إن - الصفة لصاحب فيمكن وعليه (، جديدة
دفاع وأوجه ودفع أدلة من المحكمة تقبلها وما ، ا كم
مصدرة الدائرة إ درجة أول محكمة حكم تأييد إ ست ناف
دائرة معها فت ، بيانه سبق لما وتأسد سا وعليه ؛ المدعي ن
دعوى الفصل حصر معها يتع ن بما ، والنظامي الشر المقت -
وفق لُنظر إضافية. أسباب من (ا كم ذا) ماتضمنه وع ، أسبابه
ع محمولا ا كم ا كم منطوق القضية - ، 01-01-1445 المؤرخ
بجدة التجارة المحكمة و التجارة الدائرة حكم بتأييد:
الموضوع و ، شكلا ع اض ن بقبول : الدائرة حكمت محمد
عاتقة - ل يدفع بأن (1008017301) رقم وطنية وة ، ز
عباس بن أحمد بن أسامة إلزام : أولا :) ي ما ب لي ون
منطوقه عدل مع (42824717) رقم ومثتان ألفا
وخمسون واحد وستمئة مليونا وعشرون سبعة)
٢١٩,٦٥١,٢٧ :) قدره مبلغا (، 1007056847) رقم وطنية و
ة ، ا رازي ع محمد يح رقم وطنية وة ، ز عباس أحمد عدنان
- ل يدفع بأن (1008017301) رقم وطنية وة ، ز عباس
بن أحمد بن أسامة إلزام : ثانيا ر الا. عشر و سعة
٢٢٢١٦٢٤٠٢٥٣ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية

ست ناف ست ناف دائرة ١٦ : ٥- الصفحة رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥ : ك
الص خ تار والله بالأسباب. مو - و لما (؛ ر الا- وسبعون
ومئتان ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليوناً و سبعون ستة
(٩٦,٧٧٩,٢٧٠ :) قدره مبلغاً (، 1017092733) أجمع ن. و به
وآله محمد نب ناع وسلم الله وص، الموفق التنفيذية الصيغة ا
ية القوة استعمال إ أدى ولو المتبعة النظامية الوسائل بجميع ا
كم ذا تنفيذ ع العمل خرى ا ومية و ج زة الوزارات جميع من
يطلب الدائرة عضو الش ري محمد بن وليد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم
صك القضائية الدائرة رئ س العمري ع عوض عبيد بجدة التجار
ة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٧ : ٥-
الصفحة رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥ : ك الص خ تار الدائرة عضو ا ليفي
عبدالعزيز بن عبدالمحسن و ح ام و ح ام الدعاوى إدارة
10/3/23, 9:02 AM زجان ة صنم بلطلا ليصافت ٢ رجوع لوحة
المعلومات / التنفيذ / قيد التنفيذ 401024501215577 دليل
المرخصين بيانات الطلب الخط الزمني تقديم الطلب طلب تنفيذ
رقم b ة ينورتكللاً تامدخلا عيمج % ققحتلا تامدخ ا ثحلل انه
بتكا 3933 1/4 _pA-QqMcKhm0j-
anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
_w7MnktUUnuxaoXwSot76\
CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
مرحبا / أسامه بن احم... [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

ة لحرمة اهتلا مؤش الحركة الماليه
الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:
96779270.00 لاير الطلب 13-3-1445 ة يناثلا التنفيذ بجدة و

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام حكم /قرار/
المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج
ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 96779270 لاير برخا
ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم
ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلا
ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غليم ليوحت بلط تم
قبول الطلب 16/03/1445 دحلا تحيلل نيصخرملا ليلد b
ةينورتكللا تامدخلا عيمج % ققحتلا تامدخ a انه بتكا 4024
التبليغ العدلي التكاليف القضائية % التواصل العدلي % 1950 ة
ديعاوملا % صيخارتلا ... القضاء % الإفالس % التنفيذ % التوثيق
% العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه بن ة احم ةلحرم
ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

27651219.00 لاير الطلب 7-4-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/

المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج

ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب

الإجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ

رقم 401024501240718 رجع لوحة المعلومات التنفيذ /

قيد التنفيذ رارق نم ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا

08/04/1445 نينثلا ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم

غليم ليوحت بلط 08/04/1445 نينثلا تم قبول الطلب % بلطلا

نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ

المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 27651219 0

المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي

27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية

42824717 المحكمة مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR

غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية
1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية
والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة.pdf ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية.pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ☐ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ
العدلي التكاليف القضائية ☐ التواصل العدلي ☐ 1950 ☐
ديعاوملا ☐ صيخارتلا لوحة المعلومات ☐ القضاء ☐ الإفالس ☐
التنفيذ ☐ التوثيق ☐ العدلية ☐ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي
التكاليف القضائية ☐ التواصل العدلي ☐ 1950 ☐ ديعاوملا ☐
صيخارتلا مقدم ☐ الطلب الإفالس ☐ التنفيذ ☐ التوثيق ☐
العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ☐ لوحة المعلومات ☐ القضاء
وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هذض
ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمديحي
محمدعلى الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301
عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية:

1007056847 عرض المزيد (1) تارارقلا ٢ غيلبتلا راج 34
رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضده
400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار
القرار رارقلا رادصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ٢ الخدمات
تنفيذية ٢ المحاضر ٢ التقرير المالي © ةظوفحم قوقحلا عيمج
طورشلا ةسايس ةلئسلا نع ٢ سجل الحركة المالية 2023
ماكحلأاو ةيصوصخلا ةرركتملا 1950 ٢ زجان 1950 @
10/3/23, 9: 02 AM moj.gov.sa زجان ةصنم حكم
/قرار/ أمر صادر من المحكمة ٢ مضمون الطلب بيانات المبلغ
المبلغ المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 0
96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270 المبلغ
المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم
القضية 42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة مراجعة]:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442
تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ
المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح
وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات
تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب
يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ٥ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ٥ بلطلا مدقم محمد فواز بن

منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض

المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني

عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية:

1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية:

1017092733 عرض المزيد (1) تارارقلا ٥ غيلبتلا راج 34

رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة

400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار

القرار رارقلا رادصا تقو 11: 57: 37 رارقلا جذومن ليصافتلا

ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ٥ الخدمات تنفيذية ال يوجد

محاضر ٥ المحاضر https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم التقرير المالي ٥ التقرير المالي البيان ال

يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية

رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ

٥ سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه ٥ المبلغ المتبقي

ديفتسملا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00

ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * \ قد
يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب
حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب
ديفتسملا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ
الجراء حالة الجراء وظوفحم قوقحلا عيمج طورشلا ةسايس
ةلئسلا نع 2023 © ماكحلأ ةيصوصخلا ةرركتملا
https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950
زجان 1950 @ moj.gov.sa [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد بيع إنه في مدينة جدة وبتاريخ 20 / 9 / 1431 هـ تم الاتفاق
بين كلا من: الطرف الأول / أحمد عباس زيني الطرف الثاني /
أسامه أحمد زيني تمهيد حيث أن الطرف الأول يملك حصص في
شركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري: 4030169102 بعدد (450
حصه وحيث أن الطرف الثاني مدير الشركة المذكورة
أعلاه وعدة شركات متفرعة منها ومنها شركة أحمد زيني وأولاده
ويقوم بإدارتها وكافة الشركات المتفرعة منها وذلك منذ ثلاثين
عاماً و ولديه المعرفة والدراية والخبرة التجارية بذلك، وحيث أن
الطرف الأول يرغب في بيع حصصه المشار إليها أعلاه ولما قام
به الطرف الثاني من جهود للمحافظة على هذه الشركة
والشركات المتفرعة منها الشركات الأخرى والأعمال الخاصة
التي كان يكلف بها، وقد قام الطرف الأول على الإشراف على
الطرف الثاني والذي بدوره قام الطرف الثاني بتنفيذ ما هو يعود
على الطرف الأول بالمنفعة لمصالحه العامة والخاصة والمتمثلة
فيما يلي:

أولاً: أ- القيام على إدارة وتحقيق أهداف الشركة وتأسيس أقسام مختلفة حسب النشاط ومتابعتها: تجاري أو صناعي أو زراعي حيوانية بالشركة القابضة. ب- تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة للشركة القابضة المذكورة أعلاه وتأسيس إداراتها ومتابعتها.

ج - الإشراف المباشر التنفيذي على الشركات وعلى أي أنشطة جديدة للشركة القابضة والشركات المتفرعة منها والإشراف على المشاريع ومنها مشاريع المستودعات وتأسيس ومتابعة شركات التموين الغذائي وشركات خدمات البترول وزيوت ومشتقات أخرى.

ثانياً: ما يخص شركة احمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية: قام الطرف الثاني بتأسيس هذه الشركات وتحديد وتحقيق أهدافها والتمويل اللازم لهل والقيام بمشاريع عقارية وإنشاء أسواق تجارية وشراء شركات كانت تعمل تحت مظلة شركة آبار وزيني.

ثالثاً: قام الطرف الثاني بأعمال خاصة كلفة بها الطرف الأول والمتمثلة في: 1- إنشاء المجمع السكني للعائلة والإشراف على تمويله والإشراف على السكن الخاص للطرف الأول بالكامل.

2 إدارة المحافظة المالية والإشراف عليها وتحصيل الناتج عنها.

3- إشراف المباشر على جميع احتياجات الأسرة وأي تكليف مباشر بخصوصها 4 الإشراف المباشر على المشاريع العقارية سواء المساهمات أو المشاركات.

4-5 تأسيس شركات مدخولة في استثمارات وتعاقبات.

6 إدارة المحافظة الاستثمارية في البنوك أو الشركات.

7- حيث أن الطرف الثاني لم يتقاضى نظير ذلك وما يقابله طيلة السنوات المشار إليها ولم يستلم مستحقاته بصفته شريك ومدير عاماً للشركات ولما يقوم به الطرف الثاني من الأعمال

المشار إليها في التمهيد وحفاظاً على هذه الشركة وعلاقاتها في الداخل والخارج فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة على ما يلي: أولاً: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد

ثانياً: قام الطرف الأول ببيع كامل حصصه بشركة أحمد زيني التجارية وعددها (450) حصة للطرف الثاني بمبلغ وقدره (120,000,000) ريال، مائة وعشرون مليون ريال فقط لا غير وقد قام الطرف الثاني باستلام وقبض هذه الحصص وقبول هذا البيع.

ثالثاً: يقر الطرف الأول باحتساب أجره الطرف الثاني خلال الثلاثين عاماً بواقع مليونين وستمائة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ الإجمالي ثمانية وسبعون مليون ريال وتم خصم هذا المبلغ من قيمة الحصص المشاره في البند الأول،

رابعاً: يقوم الطرف الثاني بتسديد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط لمدة عشر سنوات بواقع مليونين ريال لكل سنة تدفع بداية كل سنة هجرية.

خامساً: يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة التكاليف المعيشية للطرف الأول ومن يعول بواقع مليون ومائتين ألف ريال لكل سنة لمدة عشر سنوات وأقر الطرف الأول بتنازله عن باقي المبلغ وقدره عشر ملايين للطرف الثاني مكافأة له لما يقوم به من الأعمال الخاصة التي كان ولا يزال يكلفه الطرف الأول بها وإدارة شؤونه وأملكه وأعماله وفي المحافظة عليها وتنميتها وزيادة دخلها.

سادساً: أقر الطرفان أن هذا البيع بيعاً صحيحاً لا غرر فيه ولا غبن ولا جهالة وقد قبلها بها قبولاً من غير تدليس ولا فحش و نحوه.

سابعاً: أقر الطرفان أن هذا البيع منجزاً ولا يجوز العدول عنه في أي حال من الأحوال وأنه يسري في حال الوفاة على ورثة الطرفين.

ثامناً: يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة الأقساط المحددة للطرف الأول في بداية كل عام هجري والذي يوافق الأول في شهر محرم ابتداءً من 1432/01/01 هـ وفي حالة عدم سداده يجوز للطرف الأول فسخ العقد وإعادة كافة مستحقاته المشار إليها في هذا العقد A تاسعاً: يقوم الطرفان بإجراء ونقل كامل الحصص المشاره من ملكية الطرف الأول إلى ملكية الطرف الثاني واستكمال باقي الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة توثيق ذلك لدى كاتب العدل المختص عاشراً: حرر هذا العقد من تمهيد وعشرة بنود ومن نسختين أصليتين وقد استلم كل طرف نسخته والتزما بالعمل بموجبها.

والله خير الشاهدين: الطرف الأول الطرف الثاني اسامه احمد زيني أحمد عباس زيني شاهد مكونات غرزي التهدي نى چال فهد القثامي يياصولا سكس \- 4- الرقم: ٣٤/٧٠٥٠ التاريخ: ١٤٣٤ / ٢ / ١٠ هـ

المرفقات

سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد إشارة إلى خطاب سعادتك رقم: ٦٢١٦٠٩٠ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٤ هـ والمقيد لدينا بالرقم: ٣٤ ١٥٠ وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ الخاص بتسجيل قر لشيل عقد شركة أحمد زين التجا- والمتضمن طلبكم تسجيله وتوثيقه لدينا.

عليه نحيطكم بأنه تم توثيقه لدينا تحت الرقم (١٣٠) وتجدون بطيه عدد (٧٠).. نسخة من العقد المذكور، والمكون من (٢) صفحة، إجمالي عدد الصفحات (١٤ / ٤٩) لعام ١٤٣٤ هـ بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ للأطلاع وإكمال اللازم والله يحفظكم ويرعاكم....

(صفحة دل الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة عبد الله بن مسفر القرني شركة أحمد زيني التجارية ست ٤٠٣٠١٦٩١٠٢ رأس المال: ٥٠٠٠٠٠٠ ريال Ahmed Zainy Trading Co.

C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 قرار الشركاء

بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية -

شركة ذات مسئولية محدودة بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢١ هـ الموافق

٢٠١٢/١٠/٠٧ م لقد سبق للاطراف الاتية اسمائهم: 1 - أسامة

أحمد عباس زيني ٢ - شركة أحمد زيني وأولاده طرف أول طرف

ثان تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المحدودة المسجلة

بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم ٤٠٣٠١٦٩١٠٢ وتاريخ

١٤٣٨/٤/١٨ هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة بالعدد

رقم ٥٨ صحيفة ٥٨ جلد ١٣/ش/م وتاريخ ١٤٣٨/٣/١٤ هـ والمعدل

بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل جدة

بالصحيفة ١٢٠ عدد ١١٦ مجلد //ص وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣ هـ

والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة رقم ٥٢ صحيفة ٥٢ مجلد ٥/ع/ع وتاريخ ١٤٣٠ / ٤/٤ هـ

والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة رقم ٢٧٥ صحيفة ١٧٢ مجلد ٤/٨ / ر وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٦ هـ.

[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وحيث يرغب الطرف الثاني السادة / شركة أحمد زيني وأولاده

في التنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة المذكورة وعددها (

٥٠) حصه (خمسون حصه) وذلك بالقيمة الاسمية لتلك الحصص

والبالغة ٥٠٠٠٠ ريال (خمسون ألف ريال) وأن قيمة الحصص

الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال لاغير) وذلك الى السادة / شركة

أوزكو المحدودة، والسجلة بالسجل التجاري برقم ٤٠٣٠٧٧٤٦١

و تاريخ ١٤١١/٨/٣ هـ كشريك جديد في الشركة ويشار اليه فيما

بعد بالطرف الثاني والذي قبل هذا التنازل بما للحصص المتنازل

عنها من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجلة، وحيث

استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك

الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري، لذا فقد قرر الشركاء بالإجماع الذين يملكون ٥٠٠ حصة تمثل نسبة ١٠٠% من رأس المال تعديل تأسيس الشركة وفقاً لما يلي: [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا القرار

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة على النحو التالي:

1 - أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ و تاريخ ١٣٩٢/٢/١٥ هـ صادرة من مكة رجل أعمال وعنوانه جدة حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ شريك طرف أول " ٢ السادة / شركة أوزكو المحدودة - شركة ذات مسئولية محدودة. مسجل بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ و تاريخ ١٤١١/٨/٣ هـ، والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة برقم ١٠٣ صحيفة ١٣٧١٣٦ جلد ٢/٧ في ١٤١١/٦/١٦ هـ وعنوانها جدة - حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ " شريك طرف ثاني " التالية ثالثاً: تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل كما يلي: رأس المال: حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٥٠٠ ٠٠٠ ريال خمسمائة ألف ريال سعودي) مقسم الى ٥٠٠ حصة (خمسمائة حصة) نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة.... ريال (ألف ريال) تم توزيعها على الشركاء كما يلي: - ص.ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ - هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ فاكس: ٦٩٥٤٣١ P.O.Box 54399 Jeddah 21514-Tel: 6065348- ٦٩٥٤٣١ Fax: 6065431 شركة أحمد زيني التجارية ست: ٤٠٣٠١٦٩١٠٢

رأس المال: ٥٠٠.٠٠٠ ريال Ahmed Zainy Trading Co.
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

٢ C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 الاسم
الشريك أسامة أحمد عباس زيني شركة أوزكو عدد الحصص
قيمة الحصة بالريال مجموع قيمة الحصص بالريال النسبة
المئوية النقدية ١٠٠٠ ٤٥٠ ١٠٠٠ ٥٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٤٥٠,٠٠٠ ٥٠٠.٠٠٠
9%. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

1.% 1.% ويقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم كما
هو مذكور أعلاه وأنه قد سبق سداد رأس المال عند التأسيس.
رابعاً: يقر الشريك الجديد بأنه قد اطلع على عقد التأسيس
وملاحظه وأنه ملتزم بما ورد بهم خامساً: تبقى باقي مواد عقد
التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي عليه دون
تعديل. سادساً: حرر هذا القرار من ٨ نسخ بيد كل طرف نسخة
والنسخ الأخرى لاستخدامها في إجراءات الشهر والتسجيل
النظامية والمفوض بها كل من السيد / جابر علا الله بن جبران،
السيد / عزت حلمي الشحتي سعوديين الجنسية مجتمعين أو
منفردين الطرف الثاني المتنازل: والله ولي التوفيق،،، - عدنان
أحمد عباس زيني الاسم: شركة أحمد زيني وأولاده (ويمثلها
الشركاء بأنفسهم) .. شركة أحمد زيني التجارية اتوقع الأحمدية
شركة أوزكو المحدودة التوقيع ب ه - فيصل غازي أحمد زيني
التوقيع: الطرف الأول الاسم / أسامة أحمد عباس زيني التوقيع /
التوقيع: - طلال غازي أحمد زيني التوقيع: ٦ - غدير غازي أحمد
زيني الموقع | الطرف الثاني (الشريك الجديد) الاسم / شركة
أوزكو المحدودة التوقيع / تك ص.ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ :-
هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ - فاكس: ٦٠٦٥٤٣١ P.O.Box 54399 Jeddah
21514-Tel: 6065348 - Fax: 6065431 [بحاجة مراجعة:
جدول غير واضح]

قسم توثيق العقود

الحمد لله وحده والصلاه والسلام من لا نبي بعده وبعد:

هذا العرار جرى تسجيل وتوثيق يسجل عقود الشركات تحت الرقم.

مجلد (٤/٩) وتاريخ ١٠/١٠. صحيفة ٨٢ وذلك بحضور واقرار الأطراف المعنية وعلية جرى التوثيق والتصديق منا تحريرا في وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. كاتب عدل الغرفة التجارية الصناعية بيا عبد الله بن مسفر القرني

ارعة التجارية الصيه على فظة جدة الملكة العربية السعودية
وزارة العدل

الرقم: ٢٦٧٠٤٩ التاريخ: ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ

المرفقات:

سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إشارة إلى خطاب سعادتك رقم: ٦١٦٠٨٩ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٣٩ هـ والمقيد لدينا بالرقم: ٣٧١٤٩ وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٣٤ هـ الخاص بتسجيل قرار تعديل عقد شركة أحمد ديني والاده.

والمتضمن طلبكم تسجيله وتوثيقه لدينا. الم عليه نحيطكم بأنه تم توثيقه لدينا تحت الرقم (١٥٩) وتجدون بطيه عدد (٧٠ - ...) نسخة من العقد المذكور، والمكون من (د) صفحة، إجمالي عدد الصفحات (٢١) صفحة مجلد (٤٨ - ٢) لعام ١٤٣٤ هـ بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ للأطلاع وإكمال اللازم والله يحفظكم ويرعاكم....

دل الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة عبد الله بن مسفر القرني شركة أحمد زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة
Ahmed Zainy & Sons Co

LIMITED LIABILITY COMPANY (قرار الشركاء بتعديل بعض

بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة) بتاريخ

١٤٣٣/١١/٢١ هـ الموافق ١٠/١٢/٢٠١٢ م قد سبق للأطراف التالية

أسمائهم: ١ - شركة أحمد زيني التجارية ٢ - عدنان أحمد عباس

زيني شركة أوزكو المحدودة - طلال غازي أحمد عباس زيني ه -

فيصل غازي أحمد عباس زيني ٦ - غدير غازي أحمد عباس زيني
١٤١٣/١٠/٢٦ هـ طرف أول طرف ثاني طرف ثالث طرف رابع
طرف خامس طرف سادس تأسيس شركة أحمد زيني وأولاده
المحدودة المقيدة بالسجل التجاري بمدينة جدة تحت رقم
٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ وتاريخ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة
الأولى بالعدد ٤٠٧ وتاريخ ١٤١٣/٩/٨ هـ. و , والمعدل بقرار
الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة رقم ٤٩ صحيفة ٨١ مجلد
١٠ / ش / ع وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٢ هـ. والمعدل بقرار الشركاء
المثبت لدى كاتب عدل جدة رقم ١٧٤ صحيفة ١٨٨ ١٨٩ مجلد
٩/ش/٢ و تاريخ ١٤٢٧/١٢/١٨ هـ، والمعدل بقرار الشركاء المثبت
لدى كاتب عدل جدة برقم ٥٢ صحيفة ٥٥ مجلد ١٤٢٩/٣/٩ هـ،
والمعدل بقرار الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة برقم ٥١
صحيفة ٥١ مجلد ٤/٥ / ع وتاريخ ١٤٣٠/٤/٤ هـ، حيث رغب
الشريك الأول في التنازل بالبيع عن كامل حصة في الشركة
المذكورة والبالغة (٣١٠) حصة (٣١٠) حصة بالقيمة الاسمية
للحوص البالغة ٣١٠٠٠٠ ريال (ثلاثمائة وعشرة ألف ريال
سعودي) (لاغير وأن قيمة الحصة الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال
لاغير الى الشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني
كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول،
وحيث رغب الشريك الثاني في التنازل بالبيع عن كامل حصه
في الشركة المذكورة والبالغة ٢٣٠ حصة (٢٠) حصة بالقيمة
الاسمية للحوص البالغة ٢٣٠,٠٠٠ ريال (مائتان وثلاثون ألف
ريال لاغير للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس
زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول)
وحيث رغب الشريك الرابع في التنازل بالبيع عن كامل حصه
في الشركة المذكورة والبالغة ٩٢ حصة (٩٢) حصة بالقيمة
الاسمية للحوص البالغة ٩٢,٠٠٠ ريال (اثنان) وتسعون ألف ريال
لاغير للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني
كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول،
وحيث رغب الشريك الخامس في التنازل بالبيع عن كامل

حصصه في الشركة المذكورة والبالغة ٩٢ حصة (٩٢) حصة) بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٩٢,٠٠٠ ريال (اثنتان وتسعون ألف ريال لاغير) للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول) (التطرف الأول 11 ١) وحيث رغب الشريك السادس في التنازل بالبيع عن كامل حصصه في الشركة المذكورة والبالغة ٤٦ حصة (٤٦) حصة) بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٤٦,٠٠٠ ريال رأس المال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ريال سعودي ت ٢ ١٧٢ ٥٠ س ت: ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ مبنى أوزكو - شارع الأمير سلطان مع شارع قلب الجزيرة حي الخالدية ص ب ١٧٩٥٦ جدة ٢١٤٩٤ - المملكة العربية السعودية - هاتف: ٢٠١٥٢١٦ (٢) ٩٦٦ - فاكس: ٦٠٦٥٤١٦ (٢) ٩٦٦, OZCO Building, Prince Sultan Street with Qalb Al Jazirah Street, Al-Khalidiyah District, P.O. Box 17956. Jeddah 21494, Kingdom of Saudi Arabia www.ahmedzainysons.com Tel: +966 (2) 606-5216 Fax: +966 (2) 606-5416 شركة أحمد زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة Ahmed Zainy & Sons Co.

LIMITED LIABILITY COMPANY (ستة وأربعون ألف ريال لاغير للشريك لأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول، والذي قبل هذا التنازل جميعه من الأطراف الأول والثاني والرابع والخامس والسادس أعلاه بما للحصص المباعة جميعها من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجله وقد استوفى الاطراف الأول والثاني والرابع والخامس والسادس حقوقهم تجاه الشريك الأول الجديد، ويعتبر قيام الشركاء بالتوقيع على هذا القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم بشأن الحصص المباعة وعليه فقد قرر الشركاء بالاجماع الذين يملكون (١٠٠٠) حصة تمثل نسبة (١٠٠%) من رأس المال تعديل عقد تأسيس

الشركة أعلاه وفقاً لما يلي: - أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة هم:

1 - أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ تاريخ ١٥/٢/١٣٩٢هـ رجل أعمال، مقيم في جدة - حي الروضة - شارع نهضة الحاضر. شريك جديد طرف أول السادة / شركة أوزكو المحدودة ومسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ وتاريخ ٣/٨/١٤١١هـ وعنوانها صندوق بريد ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ ويمثلها في التوقيع على هذا العقد الاستاذ / أسامة أحمد زيني. شريك جديد طرف ثاني " ٢ [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ثالثاً: تعديل المادة (سادساً) من عقد التأسيس والخاصة برأس مال الشركة لتصبح صياغتها على النحو التالي: سادساً: رأس المال: حدد رأس مال الشركة بـ ١٠٠٠ (ريال) مليون ريال سعودي (لاغير) مقسم الى ألف حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال سعودي لاغير) تم توزيعها على الشركاء

كالآتي: اسم الشريك عدد الحصص قيمة الحصة مجموع قيمة النسبة المئوية بالريال الحصص بالريال أسامة أحمد عباس زيني شركة أوزكو المحدودة الاجمالي ٧٧٠ ١٠٠٠ ٧٧٠ ٢٣% ٢٣٠,٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٣% ١% .. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

..... ١٠٠٠ وقد أقر جميع الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم وأنه قد سبق الوفاء بكامل رأس المال عند التأسيس رابعاً:: يقر الشريك الأول الجديد بأنه اطلع على عقد التأسيس وملاحظه وأنه ملتزم بما ورد بهم: تبقى مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي دون تعديل.

خامساً

غ ت ج ٥٠١٧٢ س ت: ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ رأس المال ١٠٠٠٠٠٠٠٠
ريال سعودي مبنى أوزكو - شارع الأمير سلطان مع شارع قلب
الجزيرة حي الخالدية ص ب ١٧٩٥٦ جدة ٢١٤٩٤ المملكة العربية
السعودية - هاتف: ١٠١٥٢١٩ (٢) ٠٩٦٦ فاكس: ٦٠٦٥٤١٦ (٢)
OZCO Building, Prince Sultan Street with Qalb ٩٦٦
Al Jazirah Street, Al-Khalidiyah District, Tel: +966
(2) 606-5216 Fax: +966 (2) 606-5416 P.O. Box
17956, Jeddah 21494, Kingdom of Saudi Arabia
www.ahmedzainysons.com شركة أحمد زيني وأولاده ذات
مسؤولية محدودة ابل الجراج Ahmed Zainy & Sons Co
LIMITED LIABILITY COMPANY

سادساً

: حرر هذا القرار من (٨) نسخ استلم كل طرف نسخة من
القرار للعمل بموجبها والنسخ الأخرى لتقديمها الى الجهات
المختصة لاستكمال الاجراءات النظامية وقد فوض الشركاء كل
من السيد / جابر علا الله بن جبران والسيد / عزت حلمي
الشحتي، سعوديين الجنسية، مجتمعين أو منفردين في اتمام
هذه الاجراءات وعليه جرى التوقيع. [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

الطرف الأول المتنازل: الاسم: شركة أحمد زيني التجارية
التوقيع: أحمد والله الموفق 666 الطرف الثاني المتنازل:
الاسم: عدنان أحمد عباس زيني التوقيع: الطرف الثالث: (الشريك
الثاني) الاسم: شركة أوزكو المحدودة الطرف الرابع المتنازل:
التوقي الاسم: طلال غازي أحمد زيني التوقيع: الطرف الخامس
المتنازل: الاسم: فيصل غازي أحمد زيني الطرف السادس
المتنازل: التوقيع: رأس المال ١٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي الاسم:
غدير غازي أحمد زيني التوقيع: الطرف الاول (الشريك الأول

الجديد) الاسم: أسامة أحمد عباس زيني التوقيع: ت ج ٥٠١٧٢
س. ت: ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ ميني أوزكو - شارع الأمير سلطان مع
شارع قلب الجزيرة حي الخالدية - ص.ب ١٧٩٥٦ جدة ٢١٤٩٤ -
المملكة العربية السعودية - هاتف: ١٠٦٥٢١٦ (٢) ٩٩٩ فاكس:
OZCO Building, Prince Sultan ٠٩١٩ (٢) ٦٠٦٥٤١٦
Street with Qalb Al Jazirah Street, Al-Khalidiyah
District, P.O. Box 17956, Jeddah 21494, Kingdom of
Saudi Arabia Tel: +966 (2) 606-5216 Fax: +966 (2)
606-5416 www.ahmedzainysons.com [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

قسم توثيق العقود

الحمد لله وحده والصلاه والسلام من لا نبي بعده وبعد:
هذا القرار جرى تسجيل وتوثيق بسجل عقود الشركات تحت
الرقم.

١٥٩ مجلد ١٨ع) وتاريخ ١٠/٢/٥٩٧٤ صحيفة كند وذلك بحضور
واقرار الأطراف المعنية وعليه جرى التوفيق والتصديق منا
تحريراً. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كاتب عدل
الغرفة التجارية ناعي بجه

محافظة > https:

<https://new.najiz.sa/applications/dashboard>

//new.najiz.sa/applications/iExecution#/>

<https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>

<https://new.najiz.sa/dashboard> <https:

//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-

services> <https://new.najiz.sa/dashboard/portal-

services> <https:

[//new.najiz.sa/applications/dashboard/license-guide](https://new.najiz.sa/applications/dashboard/license-guide)> <<https://new.najiz.sa/Account/Logout>>
 <<https://new.najiz.sa/applications/dashboard>>
 <[<https://new.najiz.sa/applications/iExecution#/](https://new.najiz.sa/applications/iExecution#/)>
 <<https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>>
 <<https://new.najiz.sa/applications/dashboard>>
 <<https://new.najiz.sa/applications/lawsuit>>
 <<https://new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy>> [\#23](#23) <<https://new.najiz.sa/applications/crm/list>> <<https://new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees>> [\#23](#23) <<https://new.najiz.sa/dashboard>>
 <<https://new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-services>> <<https://new.najiz.sa/dashboard/portal-services>> <<https://new.najiz.sa/applications/dashboard/license-guide>> <<https://new.najiz.sa/Account/Logout>>
 <<https://new.najiz.sa/applications/dashboard>>
 <<https://new.najiz.sa/applications/lawsuit>>
 <<https://new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy>> [\#23](#23) <<https://new.najiz.sa/applications/crm/list>> <<https://new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees>> [\#23](#23) <<https://new.najiz.sa/dashboard>>
[\[mailto: 1950@moj.gov.sa\]](mailto:1950@moj.gov.sa)([mailto: 1950@moj.gov.sa](mailto:1950@moj.gov.sa)) <[tel: 1950](tel:1950)> <<https://new.najiz.sa/applications/dashboard/license-guide>>

//new.najiz.sa/about> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https:
//new.najiz.sa/privacy-policy> <https:
//new.najiz.sa/terms-conditions> <https:
//vision2030.gov.sa/ar> <https:
//www.moj.gov.sa/> <https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
/Decision?
requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd13dZWhtU5hfzktkWpssLnE6U-
l10m5lFE8o275GB5_p7lYEvYdngHnJxkQu1_LVtxjlb
oUeEWe39w0zCdFgz3Fu8KhregywLgOp1_QvVq0g>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https: //new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#23](#23) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#23](#23) <https:
//new.najiz.sa/applications/iExecution/Common/Vie
wAttachmentUrl?id=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd22hGT35m2bEvLUBOWOP3RN2nK8DLMA9CVI
vno1ULeKxz4_Uyypj7WuP-68l7tblqTVKj-
m0MXteL2Q331m978-
WtJqkuK5UZtjdQHChZ9dA_V5fOcQ03jSoN3XtLTqGA
> <https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
/Decision?
requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1vHYCADx3URbZtWQqBNY7wH62AdzNVm3dg
DmORDYJBOfofwROSYJ_VK_B2yqIYJYRsdK49LXrZ3z
hOlqzg2RMZWP8lofgDaWTn8eUkewBTfg>
<https://new.najiz.sa/dashboard> [mailto:
1950@moj.gov.sa](mailto: 1950@moj.gov.sa) <tel:
1950> <https://new.najiz.sa/about> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https:
//new.najiz.sa/privacy-policy> <https:
//new.najiz.sa/terms-conditions> <https:
//vision2030.gov.sa/ar> <https:
<///www.moj.gov.sa

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-146 – موجز عن شكوى الشيخ اسامة زيني رقم 230747621
في 30-04-1445هـ الى المجلس الأعلى للقضاء - في القضية
pdf.42824717

بطاقة الوثيقة

DOC-146	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
موجز عن شكوى الشيخ اسامة زيني رقم 230747621 في 30-04-1445هـ الى المجلس الأعلى للقضاء - في القضية pdf.42824717	عنوان الوثيقة
30-04-1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
1255-1254	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1Lsz2NG_acc1g_BL7VDEJy9BD6ZGscELg/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

خدمة الشكوي الإلكترونية | المجلس الأعلى للقضاء ° الصفحة
الرئيسية خدمة الشكوي الإلكترونية الصفحة الرئيسية ° شكوى
جديدة بواكشلا ةمئاق ° . بلطلا ةجلاعم مت ° التاريخ °
الرئيسية ° بيانيت 4/3 ° المساعدة الشكوى الصفة رقم
القضية رقم الشكوى 1445/06/18 أصالة عن نفسه
199058 42824717 حي راتلا الصفة رقم طلب التنفيذ رقم

الشكوى 1445/01/05 أصالة عن نفسه
183821 401024200266155 155 رقم القضية
رقم الشكوى 1445/04/30 أصالة عن نفسه 42824717
230747621 قلاغاً ببس عز يزي المستفيد من خدمات
المجلس الأعلى للقضاء تحية طيبة وبعد.. فنفيدكم أن شكواكم
محل اهتمامنا وتمت دراستها وتبني أن الاعتراض ع لئاعلا مسا
نيز ٥٠ بيانات مقدم الشكوى دجلا مسا بن عباس رقم الجوال
0556355663 ٥٠ بيانات القضية عونلا ٥٠ تفاصيل الشكوى 0
الجنسية ٥٠ الرئيسية ٥٠ بيانات 4/3 ٥٠ المساعدة بن احمد
الشكوى العربية السعودية الصفة أصالة عن نفسه ليصافت بلا
مسا رقم الهوية 1008017301 رقم القضية 42824717 لولاً
مسلا أسامه 1000 / 1423 [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

المرفقات

٥٠ شكوى أسامة أحمد زيين - دعوى رقم - حجم اقل PDF.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
٥٠ صك حكم نهائى من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة
التجارية بجدة ضد الشيخ اسامة زيين - دعوى - - - هـ PDF.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
٥٠ ملحق تنازل عدنان زيين عن حصته يف رشكة احمد زيين
التجارية - يف - - هـ PDF. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]
٥٠ ملحق تنازل عدنان زيين عن حصته يف رشكة احمد زيين
واوالده - يف - يف - - هـ PDF. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر]

تابلطلا لجس ٥٠ بلط عاشنإ ٥٠ معايل الدكتور/ وليد بن محمد
الصمعاين وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سلمه
هلا السالم عليكم ورحمة هلا وبركاتة.. وبعد: الموضوع /
شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة

التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم () وتاريخ // هـ يف
القضية رقم () أتقدم بشكواي هذه لمعاليكم الكريم، حيث
تعرضت لظلم كبري بسبب عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية
بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والرشعي، وتأثرت
بمزاعم خصمي وتلفيقاته، مما أثر على حكمها والظاهر فيه
إهدار حقي يف الدفاع وعدم الاستجابة ألوجه اعترايض على
حكم أول درجة، وجاء حكمها أشبه بالقضاء بالعلم الشخصي، يف
غياب واضح إعمال نظام الإثبات ونظام المحاكم التجارية، مما
ترتب عليه تمكني خصمي من الاستيلاء دون وجه حق على ما
يجاوز , , مائة وعرشون مليون ريال دون وجه 4/3°
المساعدة الطلبات حق، واتخاذ إجراءات التنفيذ ضدي، بعد أن
استفاد من حكم مخالف ألحكام النظام و الرشيعة الإلسالمية و
للمستقر عليه من مبادئ ° الرئيسية ° بيانيت بناء على ما
سبق أعاله ألتمس من معاليكم التوجيه بإحالة خطايب هذا
للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كامال لدائرة
استئناف 4/3° المساعدة ° بيانيت ° الرئيسية تواصل
معنا المساعدة عن المجلس الأعلى للقضاء © > https://complaints.scj.gov.sa/> <https://complaints.scj.gov.sa/profile> <https://www.scj.gov.sa/#contact> <https://complaints.scj.gov.sa/> <https://complaints.scj.gov.sa/profile> <https://www.scj.gov.sa/#contact> <https://complaints.scj.gov.sa/> <https://complaints.scj.gov.sa/profile> <https://www.scj.gov.sa/#contact> <https://complaints.scj.gov.sa/'/'> <https://www.scj.gov.sa/#contact> <https://complaints.scj.gov.sa/'/'> <https://complaints.sc

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-147	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
DOC.docx.1~05-11-	عنوان الوثيقة
1445/ 05/11	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
9	عدد الصفحات (تقديري)
1264-1256	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1QF3OKr6UGQpFGw0Eb4iTRly28DIk4XmW/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 14	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 14	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التاريخ: 1445/ 05/11 هـ معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء،، سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445 هـ في القضية رقم (42824717) يطيب لي أن أتقدم لمعاليكم بالشكر والعرفان لتفضلكم لمنحنا شرف اللقاء بمعاليكم وحسن إستقبالكم لنا وذلك بتاريخ 01/01/2024م، و حيث تفضل معاليكم بالسماح لنا لكي نبين

لمعاليكم ما يثبت أنني فعلا قد سددت قيمة العقد المبرم بيني وبين والدي رحمه الله، وهذا كان جوهر سؤال معاليكم لي و الذي تفضلتم مشكورين بإرشادنا وتوجيهنا بأهمية هذا الأمر في القضية.

وأنا أتقدم لمعاليكم بهذه الشكوى مرة أخرى، وبناءا على شكواي رقم... وبتاريخ... وبعد تشرفنا باللقاء بمعاليكم قمنا بالبحث في ملفاتي وملفات شركتي حتى أن وفقنا الى ما يثبت أنني قد قمت بالسداد لوالدي وعنه أكثر من المبلغ المذكور بالعقد. ليس ذلك فقط وحصلت على اتفاق بين والدي وشركاؤه من شركة أبار وزيني والتي تثبت بكم هو اشترى وأن القيمة المذكورة بالعقد والتي دفعتها لتملك حصصه عادلة ومنصفة.

تقدمت بطلب إلتماس إعادة نظر بتاريخ..... ورقم..... ولكن للأسف لم يحالفنا الحظ وذلك بسبب أن من يرأس القضية هو نفس القاضي الذي ظلمني في الاستئناف. لقد تعرضت لظلم كبير جداً بسبب عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وإصدارها لحكم غاب عنه التوفيق، وقام على اجتهاد معيب تخلله إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة لأوجه اعتراضاتي ووضح بالحكم تأثير المحكمة بالغش والتدليس الحاصل من خصمي وتلفيقاته، وإهدار المحكمة للأنظمة المرعية ونظام الإثبات؛ مما ترتب عليه إلحاق بالغ الضرر بي، إذ حكمت المحكمة بإلزامي بسداد مبلغ يتجاوز الثلاثمائة مليون ريال بدون وجه حق.

وتتلخص شكواي في الآتي: ادعاءات شقيقي عدنان: قام باتهمنا بالتزوير فيما يخص توقيع والدي على عقد البيع: وفي الدرجة الأولى لم ينتهوا من التبين والتثبت.

وادعى ان وكيل الوالد الذي وقع العقد وليس والدي بنفسه: فقدما الشهود في الدرجة الأولى والاستئناف بأن الموقع على عقد البيع هو والدي بنفسه رحمه الله، ولكن للأسف ما من

مستجيب لنا (فلا أذن تسمع ولا عين ترى) وهي حقوق كفلها الشرع والنظام لإنصاف المتخاصمين.

ثم ادعى بأن هناك غبن في بيع الحصص: وقمنا بإثبات ان قيمة حصص الوالد في وقت ما هو اشتراها كانت بمبلغ..... وأنا اشتريت بمبلغ..... فأين الغبن؟ (مرفق).

ثم ادعى ان والدي غير كامل الأهلية: وقمنا بتقديم تقرير الصحة النفسية الذي أصدر في 08/06/1432هـ أي عامين بعد المبيعة والذي يثبت بأن الوالد كان بكامل أهليته. (مرفق)، وهذا كان كاف بأن ترد دعواه.

واذا كان القاضي غير معترف بالعقد ولا يعتد به، إذن فلماذا لا يتم الرجوع على شقيقي المدعي بأن يتحمل حصته في الشركة؟

قضايا سابقة مماثلة تم الحكم فيها برد دعوى المدعي: فى عام ١٤٣٣ هـ اي بعد ان تم هذا الصلح بيننا في المحكمة الادارية وتمت اجازته والزامنا بموجبه وهذه الدعوى بخصوص شركة كورتينا للصناعات الغذائية المحدودة، وهي ضمن الشركات التي التخرج منها من قبله بموجب اتفاقية الصلح التي تمت بيننا.

واذا كنت على علم ان لديه النية للقيام برفع دعاوى ضدي في شركات قمنا جميعاً بالموافقة والتصالح على التخرج فيها بموجب حكم يلزم جميع الاطراف بالالتزام به ولا يحق لأي من الاطراف الرجوع على اي طرف ويكون التخرج إبراء للطرف المشتري وعدم مطالبته بأي شكل من الأشكال أو رفع دعوى ضده بما يخص الشركات المتخرج فيها.

بحمد الله وتوفيقه تم بيني وبين شقيقي واولاد شقيقنا غازي صلح و حل جذري لهذا النزاع فى شركه احمد زيني واولاده وجميع الشركات التابعة والمرتبطة بها وهي المذكورة اسماءها وسجلاتها بعاليه.

وكان هذا الصلح تاما وشاملاً وحاسماً ومنهياً لجميع الخلافات والحقوق ومسقطا لجميع دعاوى الجهل والغبن وغيرها وذلك بعد

أن جرى اطلاعهم على المراكز الماليه لهذه الشركة والشركات التابعة لها والمرتبطة بها والعلم التام بكل ذلك المسقط للجهالات والغبن في العقود وقد تم هذا الصلح بيننا وبطوعهم واختيارهم والكل منهم بكامل قواه العقلية والادوصاف المعتبرة شرعاً لتصرفاته وبعد ذلك تم الطلب من الدائرة المنظورة امامها الدعوى النظر في هذا الصلح الذي تم بيننا والاطلاع عليه واجازته و اعتماده وإلزامنا به وفعلاً قامت الدائرة مشكورة بدراسة الصلح واجازته وحكمت بالزامنا به واصدرت بذلك الصك رقم 185/17/2 في 02/12/1432هـ المرفقة صورته

وقد تم انفاذ مقتضى هذا الصلح بالتمام والكمال وتم التخرج لبعض الشركاء من هذه الشركة والشركات الأخرى المذكورة وفقاً لنص منطوق الصلح المذكور الا انه وللأسف بعد ذلك كله استمر شقيقي عدنان في اقامة دعاوى ضدي بخصوص هذه الشركة والشركات التابعة لها وكأنها لم تنتهي، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد اقام شقيقي عدنان دعوى ضدي فى عام ١٤٣٣ هـ اي بعد ان تم هذا الصلح بيننا في المحكمة الادارية وتمت اجازته والزامنا بموجبه وهذه الدعوى بخصوص شركة كورتينا للصناعات الغذائية المحدودة يطالب فيها بشراكته في هذه الشركة وحلها وتصفيتها وتحميلي كامل الخسائر و تعويضه عن الاضرار المادية التى لحقت به و نسي او تناسى ان هذه الشركة من ضمن الشركات التابعة لشركة احمد زيني و اولاده التي سبق ان تم الصلح فيها وسبق الحكم فيها ومن حسن الحظ ان تمت احالة هذه الدعوى إلى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الادارية بجدة فرفضت الدائرة هذه الدعوى لسبق الحكم فيها بموجب الصلح المذكور الذي تم بقناعة الطرفين تقرير أبو غزالة: هذا المبلغ الذي ألزمتني الدائرة بدفعه هو بناء على تقرير منسوب لمكتب ابو غزالة وهذا التقرير لم يعترف به مكتب ابو غزالة و ذلك عندما طلبت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف بجدة حضور ابو غزالة للتأكد من صحة هذا التقرير حضر شريكه عبد الوهاب خنكار فاجاب بقوله (ان التقرير مر عليه وقت طويل

اكثر من عشر سنين وهو نسخة ومجتزأ وغير كامل ولا يمكننا التأكيد بصدوره من مكتبنا إلى آخره.) و هذا كان في دعوى شقيقي المذكور التي اقامها ضد يفي الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة العامة بجدة التيطالبني فيها بنصيبه فيمبلغ اكثر من ستة وثلاثين مليوناً يدعي ان والدي احمد زيني - رحمه الله - سبق ان اقرضه للشركة التي انتقلت لي بالتخارج وقد حكمت الدائرة المذكورة برد دعواه ولم تستند على هذا التقرير ولله الحمد فالمدعي هداانا الله وإياه للحق والصواب أقام ضدي سيل جارف من الدعاوى في المحاكم الإدارية والعامة والتجارية ومحاكم الأحوال الشخصية ومستنده الوحيد هو هذا التقرير المعيب المنسوب لمكتب أبو غزالة الذي أبطلت المحكمة العامة الاستناد اليه في الدعوى آنفة الذكر المنظورة لديها في حين نرى ان المحكمة التجارية تسلم بصحته قبل فحصه والتحقق من مصدره. فانظر كيف استندت المحكمة التجارية على هذا التقرير ومن نسب اليه ينفي صدوره من مكتبه هذا امر ملفت جداً؟

كما إن شركة احمد زيني التجارية قد اصبحت في ملكيتي حيث انه بتاريخ 16/10/1431هـ جرى تعديل الشركاء فيها وهما الشريك الاول اسامة احمد زيني يملك ٤٥٠ حصة تمثل ٩٠٪ والشريك الثاني شركة احمد زيني واولاده وتملك ١٠ حصص تمثل ١٠٪ كما ان شركة احمد زيني التجارية محل النزاع هذه قد انتهت وتمت تصفيتها اختيارياً بموافقة الشركاء لعدم الاستفادة منها ثم جرى شطب سجلها بتاريخ 11/04/1437هـ، كما ان المدعي شقيقي عدنان احمد زيني قد حضر بنفسه في 10/02/1434هـ و قام بالتوقيع امام كاتب العدل وافر بتخارجه من شركة احمد زيني التجارية وان عدد حصصي انا اسامة فيها هي ٩٠٪ وحصص الشريك الثاني شركة اوزكو ١٠٪ وان الشركاء قد قاموا بسداد كامل قيمة الحصص المملوكة لكل منهما وهذا الاقرار منه بحصة اسامة يعد تصديقاً وإقراراً بصحة بيع والدي علي انا اسامة لانه كان بعد بيع والدي علي بسنوات وإقراره ايضاً بانني انا اسامة قد قمت بسداد كامل حصته في الشركة

محل النزاع مما يدل على بطلان دعواه التي اقامها فيما يتعلق بقيمة هذه الشركة والاقرار سيد الأدلة ولا عذر لمن اقر وهنا تنطبق عليه القاعدة (من سعى في إبطال ما تم على يديه فسعيه مردود عليه). وإقراره بان حصتيه ٤٥٠ حصة تمثل ٩٠٪ وإنني قمت بسداد قيمتها ليعد اقوى مسقطا لدعواه حتى ولو لم يسبق الفصل فيها اما وقد سبق الفصل فيها فهو كاف لكنه يؤكد الإسقاط والبطلان في النهاية: تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم وقدمت المستندات الدالة على الوفاء والتي جمعتها من البنوك والشركات الدائنة للمورث، رفضت الدائرة قبول الالتماس، وتناقضت مع تسببها السابق، بقولها أن عليّ أن أرفع دعوى مستقلة بهذه المبالغ\!!\ وفي تفصيل ذلك أوضح لمعاليكم ما يلي: 1- قدمت بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحصص، وتقترب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز 12 مليون ريال، وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع.

2- قدمت بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة -هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع.

3- قدمت ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخارج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخارج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.

ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الالتماس شكلاً، وتناقضت في حكمها بالقول بأن علياً أن أقيم دعوى للمطالبة بما سدده من ديون على بائع الحصة.

صاحب الفضيلة معالي وزير العدل: إن المحكوم له شقيقي للأسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى مستغلاً احتجازه وحبسه لها في بيتها، وحرمها من المثل أمام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى، ونجح بحيله وتدليسه وتزويره في التأثير على الدائرة، ولدي الأمل في تحقيق العدل.

بناء على ما سبق ألتمس من معاليكم: التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

1- أن والدي المرحوم/ أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 20/09/1431هـ واستلم الثمن جزءاً منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان).

2- أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخلاً والدتي فيها بزعم حق ليس له أي مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودّلس عليها واستولى على حسابها في أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها، على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، بزعم على غير الحقيقة بأنني اشتريت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب بالوكالة هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن.

3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها- و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكييف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وتقدمت بالمستندات الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه الدعوى، التفتت الدائرة عن كافة المستندات المقدمة، في تحدي غريب لأحكام النظام والشرع.

وبالنظر للحكم الموضوعي في الاستئناف، والحكم برد التماس إعادة النظر، والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاءً ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع عليّ وكان في هذا الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناءً على تحيز واضح وغياب تام للحيداد الواجب تحقيقه، ما يلي:

أولاً: إن الواقعة محل النزاع كما جاء بمزاعم المدعين هي (الغبن في بيع الحصص) على زعم بأنني سددت 450 ألف ريال، بينما القيمة العادلة تتجاوز 300 مليون، ولا يخفى على شريف علم معاليكم أن الغبن معناه أن الثمن غير عادل، وقد قدمت مستندات موثقة تفيد أن التعاقد تم لقاء 120 مليون تم سدادها من خلال شيكات وحوالات وسداد ديون عن البائع، وهو مورث المدعين ومورثي، فالبائع هو

الوالد، وتفصيلها كالتالي: 1-أرفقت عقد البيع الموقع من الوالد بحضور شهود.

2- أرفقت قرار الشركاء الموثق بالغرفة بما يؤكد علمهم ورضاهم بالبيع ومنهم المدعي (عدنان).

3-أرفقت المستندات الموثقة على السداد والوفاء بضمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية، منها شيك بمبلغ 450 ألف ريال أهدرت المحكمة حجته بقولها بالتسبيب: (أن المدعى عليه لم يعتمد على هذا الجزء في السداد وربما يكون المبلغ لعلاقة أخرى\!\!)، كما أرفقت شيكات مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال، وأهدرت المحكمة حجيتها -رغم عدم نزاع المدعين فيها - بحجة أن صور الشيكات المقدمة غير واضحة، كما رفضت مخاطبة البنوك ذات العلاقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن المورث بائع الحصص. وبعدما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وقدمت مرفقات موثقة تؤكد سدا دي لديون عن المورث بائع الحصص، وتحمل تكاليف علاجه بمبالغ تزيد عن قيمة التعاقد، رفضت قبولها، ووجهت برفع دعوى مستقلة بها، وهو موقف غريب وعجيب من الدائرة.

ثانياً: جاء تسبيب حكم الاستئناف متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعى عليه غير صحيح، وهذا يعتبر بمثابة القضاء بالعلم الشخصي وغياب واضح عن الحياد الموضوعي، ونظراً لتأثر المحكمة بكذب المدعي، فقد غاب عنها أعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة، فاتجهت في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، وخالفت المبدأ القضائي: (أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى) والمبدأ القضائي: (أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردّه بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد).

ثالثاً: استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120 مليون ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلي في عام 1434هـ واعتبرته قرينة ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهاد غريب من الدائرة، لأن واقعة البيع تسبق حكم الولاية بثلاث سنوات، علاوة على أن الورث قد أنشأ وصية عام 1432هـ وصدر بصحتها حكم قضائي نهائي، كما أن المورث في عام 1431هـ ذهب بنفسه إلى كتابة العدل وحرر وكالات شرعية وجميع ذلك في تاريخ لاحق على عقد البيع، مما يؤكد سلامة أهليته في حينها، إلا أن محكمة الاستئناف أهدرت الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية والمحرمات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل.

رابعاً: لم يعترف الحكم بعقد البيع الموثق والتمن المتفق عليه واعتبرني لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف الثمن ثلاث مرات عليا دون وجه حق، مستأنساً بتقرير خير، مقدم من المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم عواره، وانتفاء علاقته بالدعوى المنظورة، وإنما مقدم في دعوى أخرى انتهت صلحاً.

خامساً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية والنظامية في الأحكام بقوله في تسببه العجيب (أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقد الأهلية

وغير مدرك). وهذا العوار في التسبب مخالف لمحركات موثقة وأحكام شرعية ومخالف لنظام الإثبات، إذ كيف تعتمد المحكمة على قرينة غير صحيحة بأن العقد غير موقع من المورث دون ثبوت تزوير المحرر، وكيف تزعم أن المورث غير مدرك لتصرفاته وقت التعاقد رغم وجود حكم شرعي ومستندات من كتابة العدل تؤكد أن المورث عام 1431 و عام 1432هـ كان كامل الأهلية.

سادساً: المحكمة قررت في تسبب حكمها أن ادعاء المدعى عليه بأن قيمة شراء الحصص دُفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم ما يثبتها. وأن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على السداد) غير مقبول، وعندما

والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه/ أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم: (1008017301) جوال رقم/.....

المرفقات:

- 1-صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.
- 2-صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان.
- 3-صورة شيك بمبلغ 450 ألف ريال، وصور شيكات أخرى بمبلغ 6مليون سداد ديون.
- 4- صك حكم الاستئناف. 5-صك الحكم الصادر في التماس إعادة النظر.
- 6-صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد.
- 7- صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. ٨- شهادات الشهود

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-148 – التماس على الحكم النهائي - نسخة بطاقة الوثيقة

DOC-148	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
التماس على الحكم النهائي - نسخة	عنوان الوثيقة
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
35	عدد الصفحات (تقديري)
1299-1265	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1GOrrSV3_CYypp4Hut-zFtSKY14IRGm4z/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 21، فُتات أسطر: 61	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 21؛ فُتات أسطر: 61	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريع نص الوثيقة

التنفيذيون شركة القرون المحاماة ولد استشارات الكاليرية التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٣ هـ أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية بمحافظة جدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ (١٤٤٢/١٢/٢٥ هـ الملتمس أسامة أحمد عباس زيني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم: (١٠٠٨٠١٧٣٠١) ويمثله المحامي/ علي بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم (٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠ وتاريخ: ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥ الملتمس ضدهما - عدنان أحمد عباس

زيني سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم: (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) عاتقة
محمد يحيى الحرازي، سعودية الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧)
واقعات الدعوى وملخص الحكم الملتمس عليه:
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

1- أن الملتمس ضدهما أفاما الدعوى بطلب إثبات القين
الحاصل في بيع مورثهم ل حصته في شركة احمد زيني التجارية
ذات السجل التجاري رقم (٤٠٣٠١٦٩١٠٢) يزعم أن البيع تم بثمان
غير عادل تأسيساً على أن الثابت في قرار الشركاء المؤرخ في
١٤٣١/٠٩/٢٠ الموافق ٢٠١٠/٠٨/٣٠ والموثق بالغرفة التجارية
لدى كاتب العدل بتاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٥، قد ورد فيه أن البيع ل حصه
قدرها (٩٠) تم لقاء ثمن قدره ٤٥٠ ألف ريال بينما تم تقييم
الشركة عام ١٤٣٧، من مكتب أبو غزالة بمناسبة دعوى أخرى
بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى ودفع
الملتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي هو ١٢٠ مليون ريال، وقدم
عقد بيع مؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٥ هـ موقع من مورث الملتمس
ضدهما، وقرر أن الثمن على النحو الثابت بالعقد جزء منه
مستحقات مالية للملتمس، وجزء آخر سداد المديونيات البائع
وتم سدادها، وأن الأوراق والمستندات الدالة على ذلك مقدمة
في دعوى أخرى، وطلب مخاطبة البتكة المملكة العربية
السعودية جدة - شارع الامير سلطان خيلي تاج السلطان الدور
الأول س ت 4930120843 صوت 10048 الرمز البريدي
eTanfition Tannthion@gmail.com 053 653 21977
3988545/1 التنفيذيون شركة التسنين للمحاماة والاستشارات
القانونية المركزي للإفادة عن بيانات السداد وأغلبها قروض
شخصية على المورث البائع) سدها الملتمس إضافة إلى
مصاريف عائلية، كما أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها إلى أكثر من
عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى والمستندات تحتاج وقتاً

لتقديمها، وطعن في استئناف الملتمس ضدهما بتقرير أبو غزالة والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب الثابت في التقرير المبدئي لا تتجاوز ٧٩ مليون ريال، كما أن الدعوى التي قدم فيها التقرير انتهت صلحاً، ولم يعول على التقرير، وهذا ثابت بصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بديوان المظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ ٥١٤٣٢/١٢/٠٢، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية للشركة، ويعلم الملتمس ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع عليها، كما أن الشركة تم تصفيتها بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٥م أي قبل ما يزيد على اسنوات، ويتعذر إبراز الأوراق لعدم توافرها، وتحتاج لمخاطبة العديد من الجهات والبحث عنها رفع الملتمس ضدهما بالطعن على عقد البيع المؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ والثبت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون ثم تراجعوا عن تمسكهم بالطعن واكتفوا بدفعهم الأخرى عولت محكمة الدرجة الأولى على تقرير أبو غزالة واعتبرته هو التقييم العادل وافترضت رضا الأطراف به - على خلاف الحقيقة والثبت في حكم ديوان المظالم، وقضت بإلزام الملتمس بأن يسدد للملتمس ضدهما مبلغ ٣٣١٨٨٢١٣٨ ريال تقدم الملتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوى أمام دائرة الاستئناف الثانية، وجاء حكمها مريداً لحكم الدرجة الأولى، مع تعديل في المنطوق.

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه: نوجز ملخص الحكم الملتمس عليه فيما يلي:

١ ان ادعاء المدعى عليه (الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه: فلم يقدم ما يثبتها ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دفته ب أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحصص، فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته، كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

المملكة العربية السعودية جدة شارع الأمير سلطان مبنى تاج
السلطان الدور الأول ست في 20 مه وله. 20 الرمز البريدي
Tanthine Tanithion@gmail.com 053653 21372
0577 605 012 3388 التنفيذيون شركة الكتفيكيان للمحاماة
والاستشارات القانونية ج أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن
تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى \\\!\\! والذي أخذت
به محكمة الدرجة الأولى تضمن تقييم الشركة بمبلغ ٧٩٩٢٤٩٠١
ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي، لا يعتد به لأن التقرير
النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر
التجاوزات هو ٣٦٨,٧٥٧٩٣١ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة
القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين
التقييم المبدئي والنهائي د أن القرائن احتفت بأن المورث لم
يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع
على ذلك وكيل عنه، كما أن القرائن اختفت بأن المورث وقت
البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك وعليه جاء متطوق حكم
الاستئناف الملتمس عليه كما يلي: حكمت الدائرة بقبول
الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية
الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠١ - ١٤٤٥ هـ
في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي:
(أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عائقة محمد يحيى محمد علي
الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (٢٧,٦٥١٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً
ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس
زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد
عباس زيتي هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦٧٧٩٢٧٠) سنة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً
ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أسباب طلب الالتماس وفقاً للمادة (٨٦) من نظام المحاكم
التجارية ونصها يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام

النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وعليه أتقدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (ب. ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية بـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ج إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، ولما كان مناعة والن المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان فينى تاج السلطان الدور الأول سنت 4090420543 ج ص ب 11045 الرمز البريدي 20372 T Tannithine 4571 605 012 3388 453653 Tantithion@gmail.com التنفيذيون شركة اللي بين المحامية ولا يستبانه من القانونية المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش و تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها، وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ وان تاريخ العلم بالغش هو ١٤٤٥/٧/٠٤، وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي وعملاً بالمادة (١/٥٢) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تضمن لائحة الانتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكم، لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع

الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدرة ١٢٠ مليون ريال، وأورد في تسببيه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد، ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد لقيمة الحصص والتي تعذر تقديمها، مسببا ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته، وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحياد، كما عول على تسبيب محكمة الدرجة الأولى والذي تضمن أن المدعى عليه الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة، وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص، واتخذت من تعدد تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتفاء السداد، كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون القرينة مبناها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

المملكة العربية السعودية جدة - شال ابر سلطان ميتى تاج
السلطان الدور الأول سنت 4030420843 12 ص.ب 2005
الرمز البريدي 21372 Tanithion Tanithion@gmail.com
053 653 3888 012605 4577 التنفيذيون الشركة السياحة
والاستثمارات القانونية أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة
الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد، وإذ تعذر على
الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال قيام
الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس
والملتمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم و سبب
تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلبها مخاطبة البنك
المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة - لا

سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من ١٤٣١هـ وحتى عام ١٤٣٨هـ. أي من فترة تتجاوز ١٤ سنة كاملة سابقة على الدعوى، كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى عليه (الملمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة وتعذر على الملمس الحصول عليها وتقديمها في حينها أما عن الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملمس عليه وتفيد السداد فهي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في الفترة من ١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦، بمبلغ إجمالي قدرة (٢٠٠٤٣٨٦٢) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء)

ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير

أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وآخرين، وتم التخرج بينهم وبين المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملمس) مبلغ وقدره (٢٩,٤٢٤,٠١٧) تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة عشرة رسالاً تم سدادها بموجب شيكات مصرفية بتاريخ (٢٠١٣/٠٥/٠٢ - ٢٠١٦/٠٥/٠٣ - ٢٠١٦/٠٦/٢٦ - ٢٠١٧/٠١/٢٦ - ٢٠١٧/٠٦/٠٨) (مرفق ٢ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقيها) ثالثاً مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملمس) وقدرها ٢ (١٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال، في الفترة من ١٤٣١هـ وحتى وفاته في ٢١/٠٤/١٤٣٨هـ (مرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١٤٣١هـ وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد مع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون

ومائتين ألف سنويا تسدد عن طريق تحمل المملكة العربية
السعودية جدة - شارع الأمير سلطان على تاج السلطان الدور
الأول بنت 4020020043 2005 الرمز البريدي 21377
Tanthion Tanhtanggall on 0536592196 2012 005
457 التنفيذيون شرف التنفيذيون للمحاسبة والاستشارات القامة
الطرف الثاني المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول
ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من أجره مستحقة
للمدعى عليه قدرها ٧٨ مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين
عاماً لكافة شركات الوالد المورث) وتحمله المسؤولية ودورة
البالغ في تنميتها علما بأن الملتمس قد سدد مبالغ أخرى عن
المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث
ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه إلى
تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسيبيه من تفسير العقد
بيع الحصص، بأن ما تصمله العقد من إقرار البائع (مورث
الملتمس ضدهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجره لم
تسدد للملتمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات
المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة
على نشأة شركة احمد زيني، وهذا التفسير فيه خروج سافر
على نية المتعاقدين، وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على
الدائرة، فالملتمس كان بدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان
السبب في بمائها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجره فما
كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له
تفصيلاً في تمهيد العقد، علاوة على أن الدائرة الغفلت حقيقة
هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده، وأمر منطقي
أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية، فالملتمس هو من
يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة
ومن حسن الثقة به عيله الوالد ناظرا على وصيته، ومن أبسط
حقوقه أجره العمل أصف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة
مؤداها أن الملتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع رايالا واحدا في
مساهماته بحصص شركات الوالد، وأن جميع ما حصل عليه بحجة

أنه مساهم منشوه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - (ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حجر عليه يتولي مصارفه ولم يساهموا في تشديد أي من قروضه والتزاماته ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء، ومن ثم فإن ما ذهب إليه فضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله، ميني على التباس صنعه الملتمس ضده الأول، وكان له تأثيره على الحكم. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغين وأن تاريخ البيع عام ١٤٣٠هـ ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينها، لانتفاء الدليل عليها، كما أن حكم المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول بست 4030420843. ص ب 13045 الرمز البريمي 21372 1 Tanton Tanthenggmail.com 0534553588 012 605 4571 التنفيذيون الشركة التليحتوي المحاماة والاستشارات القرانية تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ ١٤٣٤هـ، أي بعد ما تجاوز الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع ومن ثم فإن ما قرره في حكمها يستوجب قبول الالتماس موضوعاً وإعادة النظر السبب الثاني للالتماس ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش الموجب لالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده المادة ١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به وخفاء أمره عليها، وحيث زعم الملتمس ضدهما على خلاف الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى وزعم المدعي

غشاً وتدليساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم تقييمها بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال، وقدم صور مجتزأة، وصور للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم، كما دفع بتزوير عقد البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص: ولم يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناءً على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه، بأن القيمة العادلة لثمن الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعي الملتمس ضده الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى، ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه (الملتمس ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك، وأن تقييم الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ٧٩ مليون، كما أن التقرير معترض عليه، ولم تأخذ به المحكمة المقدم لها وإنما النزاع انتهى صلحاً، كما أن التقرير تضمن تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء شركة أحمد زيني وأولاده يتسبب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة، ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملتمس ضده) (بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أن المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - ميني تاج السلطان النور الول س ت 14230420843 7 صواب كاعتاد الأمر الريدي 21972 V eTarmenien 4571 605 012 3188 53453 @Tarihion@gmail.com التنفيذيون شرفة مفيدتين للمحاماة تسليم أن القانونية عقد بيع الحصص لم يوقع من المورث، وإنما وقع من خلال وكيله، رغم تراجع المدعي (الملتمس ضده) عن تمسكه بتزوير العقد على

مورثة أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة الاستئناف عولت على عش وتدليس الملتمس شدة الأول.

واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبة (٩٠) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١٢٠ مليون ريال، وإنما ٣٣١ مليون رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي ٧٩ ٩ مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة ٣٦٨ مليون، ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً، كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المحتزاً بأنه حاصل جمع (القسمة الدفترية وحقوق الشركاء وضعة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٢٠٠ مليون أغليها باسم المورث: علاوة على أن الدائرة التجارية بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبةها تقرير الخبرة في عام ١٤٣٢هـ تراجعت عن استدعاء الخبير المناقشة في التقرير المتناقض بعدما اتفق الخصوم على الصلح، بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المديل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل واعتبرت هذا التخمين من قبيل القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي او نظامي.

وحيث إن دليل الملتمس على الغش الحاصل من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية وإذ تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام ١٤٢٧هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص، كذلك

الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخرج ونسب كل شريك وقد حضر ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المملكة العربية السعودية جدة شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدوار الدول س ت 24930120843 ص.ب 13015 الرمز البريدي 21972 Tarifinon Tantithion@gmail.com 053651 33880 605 4571 التنفيذيون شيله الماء والاستشارات القانونية المستند الذي يثبت الغش وتاريخ الحصول عليه في ١٥/٠٦/١٤٤٥ء، كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥ء، وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه تم على ثمن ١٢٠ مليون ريال، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخرج والتي آلت نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده، وشركة أحمد زيني التجارية، وكذلك محضر اجتماع التخرج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام ١٤٣٧هـ، ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها، كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً.

أن واقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر، وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة، وحرروا شهادتهم مكتوبة أما عن مضمون ما يشئت تحقق غش الملتمس ضدهما، فتحد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخرج فيها بين أحمد زيني (المورث) وشريكه،

ثم دخلت شركة احمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق ٤ صور من ى التقييمات).

حصل على اتفاقية تخارج بين المورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقة الشركات (مرفق صورة محضر الاجتماع شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية ٢٨٣ وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة)، والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعها كينة جديدة، لم تظهر إلا بعد صدور الحكم ولما كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع الثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في أثائها، وأن يكون العش تم من المحكوم له، وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم، وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول سن 31000427943 19045 الرمز البريدي Tartition 21372

Tantthionemail.com 053051 1300 2011 605 15/11 التنفيذيون الشبرقة التقيدون للمحامة والاستشارات المنوية ولما كان ما تقدم وإن ظهرت اوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم، وتؤكد العش الحاصل من الملتمس ضدتهما للتأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه موجب الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان

يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم ملي، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعارض عليه، وهو ما أكدته المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق المعارض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتزم يتعذر تداركه، فموكلي معجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته، ولديه معاملات تجارية كبيرة، وبسبب إجراء التنفيذ العطلت كافة مصالحه نأدع مهتاقحتسمب ءافولا عيطتسي ال ذا هل نينئادلا ةهجاوم يف هسالفإ رهشب ددهم حبصأو، هتالماعمو تم الحجز على جميع أمواله، وهذا ضرر يتعذر تداركه.

لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم:

أولاً: قبول الالتماس شكلاً.

ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (

١٠٢٠٢١٥٥٧٧) وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢٤٠٧١٨)

المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل

هذا الالتماس ثالثاً: الغاء الحكم الملتزم عليه وإعادة

النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى.

وكيل الملتزم المحامي د. علي بن مشرف آل راشد بالوكالة

رقم (٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير

سلطان ميني تاج السلطان الدور الأول من ث 24030420843

ص.ب 1304 الرمز البريدي 21372 @ Tanthion

053 653 3888 012 605 4571 Tanhthion@gmail.com

: فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن احمد بن عباس ز

سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن نفسه #\ الطرف

السم ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة النطاق: ٢ وكيل ع

بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مدي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧

قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ات ذات العالقة

وإاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -
 الاستالم و ال سليم دونبلا تايخلاصلا مخالقات نظام مراقبة
 البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارة - إلم ال - إضافة
 املادت ن رقم 231 و 232 من نظام املارفعات الشرعية - لدى
 محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم لدى ا كمة
 العليا - لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا ام ن بوزارة العدل - نة
 الفصل ا الفات واملنازعات الضرية - ال نة الست نافية
 للمخالفات واملنازعات الضرية - نة الفصل منازعات الأوراق
 املاية - لدى م اتب الفصل منازعات الأوراق التجارة و ان حسم
 املازعات التجارة - لدى ان الفصل املازعات و الفات التأمي
 ية - لدى النيابة العامة - طلب نقض طلب إحالة الدعوى - لدى ا
 اكم - لدى ا اكم الإدارة (ديوان املاظالم) - لدى ال ان الطبية
 الشرعية - لدى ال ان العمالية - لدى ان فض املازعات املاية و
 ان سوة املازعات املاصرفية لدى ان ال م ش ع صكوك ألح
 ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما يلزم ضور ا لسات
 جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم صكوك ألح ام - طلب
 تن القا - طلب الإدخال والتدخل - إاء وا كم ن ورد م واس بدال
 م - طلب تطبيق املادة 230 من نظام املارفعات الشرعية -
 املاطالبة ب نفيذ ألح ام - قبول ألح ام ونف ا - الع اض ع ألح
 ام وطلب الست ناف - التماس إعادة النظر - والتعديل - الطعن
 بال و ر - إن ار ا طوط وألختام والتواقيع - طلب املنع من
 السفر ورفع -مراجعة دوائر ا ز والتنفيذ - طلب ا ز والتنفيذ -
 طلب التحكيم - عي ن ا اء وا كم ن - الطعن بتقرار ر املاطالبة
 وإقامة الدعاوى - املارفة و املادافعة - سماع الدعاوى والرد
 عل ا - الإقرار - إلن ار - الص - التنازل - الإبراء - طلب اليم ن
 ورده والامتناع عنه - إحضار الش ود والب نات والطعن ف ا -
 الإجابة و ارح املاطالبات و اكم عيموك ا تارازولا ماسقاو تارادإ
 نم ا عب ي اموا عورفو - عراجتلا عرازو عجارم - عيجرا ا عرازو
 عجارم - عيلخادلا عرازو عجارم - لدعلا عرازو عجارم مراجعة
 املابحث الإدارة واملباحث ا نائية - وفروع ا وماي بع ا من

إدارات وأقسام مراجعة المارة وإدارة تنفيذ الحج أم ا قوقية
 ومراجعة امليحات الإدارة وامليحات النائبة - مراجعة مراكز
 الشرطة - مراجعة الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن
 الدولة - مراجعة امليحات النائبة - ات الأمنية عيموك ا تاسائرلا
 ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - ءاضقلل علا سل ا
 عجارم عيموك ا تائي لا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو
 - رامث سلا ةرازو ةعجارم - ةماعلا ةباينلا ةعجارم مراجعة
 مؤسسة النقد العربي السعودي - وفروع ا وماي يع ا من إدارات
 وأقسام املؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | - ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ةلا
 ولا رادصإ خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | - ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ةلا ولا ءا نا خ
 رات ةينو كللا تلا ولا تامدخ: ةلا ولا ردصم ، لدعلا ةرازول ةينو
 كللا تامد ا ع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا
 ماظنلا نم ةقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : ةلا ولا مقر ةدمتعم:
 ةلا ولا ءاح وثيقة وكالة وزارة العدل اململكة العربية السعودية
 مرفق: USE THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
 البنك المراسي رقم 1/599139 Banque Saude Franal
 1/599139 PAYABLE AT ALL OUR BRANCHES DATE
 ١٤٣١٨/١١/٢٦ ٢٠١٠/١١/٠٣ ** ينطولا يبرعلا كنبلا ** رمألا
 ةليشلا قيمة مسددة من أحمد عباب ذبني ** فرع البلد من
 الملك عبد العزيز - جني و ACE OF ريال
 مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي فقط لا غير SAR WY
 AGAINST THIS CHEQUE O THE ORDER OF HE
 AMOUNT OF anque Saud\! Fransi EAD OFFICE
 MAATHER STREET IYADH-SAUDI ARABIA يشك
 DO NOT السعودي الفرصي شان المسارة العربية السعودية
 WRITE BELOW THIS LINEA Banque Sagur Franst
 HAYATI DILBER WHORIZED SIGNATURES 599139
 1055-022 00037805750 08 السمر التاريخ Histy أسئلة
 ل H- Ref No 26/11/1431 . [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
 القراءة داخل السطر]

Cashier Order (Account) 03-11-2010 13: 10: 20 1\\
BSK\\BSF7638\\57\\610069 84430000181 SAR Co
Amount /,000,000.00 Debit Amb. 3,000.010.00 Ben
AHMED ZAINY ** Name
.SONS CO. LTD

Buy Rate 1 000000 Total Chae 10,00 CO Number
1/599139 قسيمة تحويل / إصدار شيك / شبكات سياحية
TRANSFER / DRAFT / TCS FORM التاريخ البنك اشرة
Banque Saudi Fransi السعودية الفرنسي
THWELERS الرجاء اختيار واحدة مع شبكات سياحية
CHEQUES SALE CASHER OF DEN BANK DRAFT شيك
مصرفي بالعملة الأجنبية. تحويل خارج المملكة تحويل داخل
المملكة.

TRANSFER ABROAD مقابل الخصم من سامرا سابنا نقداً
(منظومات حكومية) PLEASE SELECT ONE OF THE
FOLLOWING تحويل داخلي INTERNAL TRANSFER
AGAINST LOCAL TRANSFER ن اسم العميل أحمد زيني
ACCOUNT NO وأولاده رقم الحمل المبلغ بالأرقام WEET
MOUNT PRES AMOUNT IN WORDS REMERICIARY'S
BANK ADDRESS 75-PAYMENT DETALS حساب لدى
فارغ المملة المبلغ بالحروف اسم المحول العنوان من فقط ثلاثة
مليون ريال لاغير عبد الفلور ماروتاتيارا ١٧٩٥٦ المدينة رقم
البطاقة الإقامة الامل دعا CURRENCY جدة مية رقم التلمون
الرمز البريدي OTY لا تملا هذا الجزء في حالة الشبكات
السياحية 10 DO NOT FALL THE HECTOR A CARE OF
البلك العربي الوطني القيمة سنة من أحد على تبني 71 - A
ON BENEFICIARY DETAILS OF CHARGES على المستفيد
FOR BANKE OUR TRANSACTION RES NO BANK'S
AUTHORIZED SALE CUSTOMERS SIGNATURE البتلك

الحمل توفرع العميل الشايق السليت عنوان المقيد جده يلك
المستقي رقم حساب المست عنوان بتلك المستفيد تفاصيل
الدفع PURPOSE OF TRANSFER PRAT Montane muter
(to you) الشراء البي SELBY PATE مصاريف البنك TOTAL
AMOUNT COLLECTED 03 تم التحقق من الدولي من اول
توقيع أمين الصندوق نسخة العميل islamera Copy شركة
احمد زيني واولاده جدة عمارة ابار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٩
فاكس ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد ٢٩٤٧ القيد \ Ahmed Zainy
&Sons Co Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel:
1110VAT Fax: ٩٤٧٨٣٥١ ند قي شيك مصرفى رقم ٩١١٣٩
الأمر البنك العربي الوطني كاشعار البنك المرفق فيصلا ملا
الشيخ / أحمد زيني - جاري حولات بنكية البنك السعودي
الفرنسي التاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة تيك مصرفى رقم
٥٩٩١٣٩ لامر البنك العربي الوطني عمولة شيك مصرفى رقم
٥٦٤١٣٩ الأمر البنك العربي شيك مصرفى رقم ٥٩٩١٣٩ لامر
البنك العربي الوطني مجموع القيد فقط ثلاثة ملايين وعشرة
ريال سعودي لاغير المدير العام USE THIS SCALE TO
AUGH FORM A PRINTER البنك الفرنسي رقم 1/599160.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

Banque Saud Fransi فروعا 1/599140 PAYABLE AT
ALL OUR BRANCHES DATE TEPW/TV/TT التاريخ إنهموا
بموجب هذا الشيك الأمر ** البنك العربي القيمة ممتدة من
أحمد عباس زيلي.
٠٩٩٠٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ با مبلغ وقدرة ثلاثة مائتين ريال سعودي فقط
لا.

SAR فرع الباد من الملك عبد العزيز - جاروى PACE or PAY
AGAINST THIS CHEQUE TO THE ORDER OF THE
AMOUNT OF Banque Saudi Fransi HEAD OFFICE

MAATHER STREET RIYADH SAUDI ARABIA المملكة
Banque Saulgrans HAYAT HILBER DO العربية السلم
NOT WHITE BELOW THE UNE UTHORIZED

SIGNATURES 599140 1055-022 00037805750 08

Holty 4A التوقيع صنعت شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة

آبار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٦ فاكس: ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد: ٢٩٤٨

بيان القيد شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني

كاشعار البنك المرفق الدائر الشيخ / احمد زيني - ٣٥٠٢ عمولات

بنكية مجموع القي المحاسب Ahmed Zainy & Sons Co

Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel :Fax ٦٤٩٥٧٨٦

٦٤٧٨٣٥١ التاريخ ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة: البنك السعودي

الفرنسي شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني

عمولة شتلك مصرفي رقم ٩٩١٤٠ هـ لأمر البنك العربي شيك

مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني فقط ثلاثة

ملايين وعشرة ريال سعودي لاغير المدير العام شركة احمد

زيني واولاده جدة عمارة اوركو هاتف: ٢٠٦٥٢١٦ فاكس:

Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco ٦٠٦١٣٠٤

Building Fax: ٦٠٦١٠ أمر صرف تقدي التاريخ الموافق:

يصرف إلى المكرم مندوب مفروشات الوطني مبلغ فقط

عشرون ألف ومئتان ريال سعودي لاغير وذلك / فاتورة

مفروشات الوطن رقم ٢٨١١ اقليمفستائر لفيلا ش. احمد زيني

والمرفقة المبلغ ٢٠,٢٠٠,٠٠ و الشيخ اسامه زيتي (الشيخ أحمد.

[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

المجموع ٢٠,٢٠٠,٠٠ المستلم Tel 14 :٢٠١٣/٠٦/٢٦ PAY TO

MESSRS أمين الصندوق ريان SR FOR رقم الحساب ان

١١٢٩٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩ فيما ستائر لفيلا

ش احمد زيني المحاسب المبور المدير العام شركة احمد زيني

واولاده جدة عمرة اوركو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ المكس: ٦٠٦١٣٠٤

Ahmed Zainy \&Sons Co Jeddah-Ozco سند قيد

Bullding Tel :Fax ٦٠٦٥٢١١٦ :٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ١٤٢٢

بيان الفيد: المين فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٦١ قيمة
ستقر القيلا من الحمد زيني والمرفقة رقم الحياة سم الحمار
ملاحظا التاريخ: الصفحة: ١٨٨/١٤٣٤ 1 للشيخ اسامه زيني
(الشيخ فاتورة مفروشات. رقم ٢٨١١ تيسئائر مجموع القيد
الصندوق العلم فقط عشرون ألف ومننان زيرا سكونري لا غير
ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم تقيد: ١٦٦٠
بيان الفيد: المين مجموع القيد D..... [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

سند قيد مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان
١١٣٤هـ رقم الصاب اسم الحساب ١٩٢٦٠٠١١ الشيخ اسمه ()
١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط خمسون ألف وسبسانة بل
وسعودي لاغور Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Özco
Building Tel: 1-11 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ التاريخ الصفحة 4 ما
لحظات مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر الشيخ /
احمد زيني المدير شركة أحمدز للكهرباء والتكييف المحدودة
مسئولية محدودة رأس المال ٢,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز
الرئيسي جدة مسجل تجاري ٤٠٣٠١٠٧٩٤٥ فرع جدة ريال استلها
من السادة Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: شيك موقت
2692 سال ٢١٤٣٢ تيتون 1: 1: ٠٠٠٠ - فكر الانة مكان ١٩٩٠-
٢٤٥ - هاكر ٤: ٣٣٤١ المدينة ت: ٠٣٩٢٥٠٦ والمس ١٣٧٢٩٩٢
الممفكرة العربية السعودية التاريخ::: الموافق ٢٠١٣/٨/م شركة
أحمد زيني وابناءه أوزكو المحترم نقداً - بشيك رقم الشيك...
539 إسم البنك فقد مبلغ و قدره: فقط خمسة وعشرو وذلك
عن الف ريال اما جو توقيع المستلم من Jahon 000545
ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET JEDDAH Pay
arst this cheque to the order c The amount of
samba) AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH سامبا (samba
مجموعة سامعا المالية PR Dete Sambe Finantial Group

٢٥/١٠/١٤٣٤ هـ لتاريخ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فرع الأندلس شارع الأندلس جدة لاضعوا بموجب هذا الشيك
الأمر شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة \٧-١**
ريال SAR المبلغ. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

فقط خمسة وعشرون ألف ريال لاغير. 100-2040
00004245695 صل اشتين ست اصل Signature التوقيع
.\Ter 1035847

رقم Pay against this cheque to the order af The sun
of To: التاريخ.

وز في مدينة. Dave Str Place/5 إنهموا بموجب هذا الشيك
سامبا Samba First Beneficiary Only جموعة سامبا المالية
Sambe Financial Group السمنة المغربي الوظيفي ريال
ظهرت الأرم كمد ار و الايد لمن جدة AA Exch حساب البنيج
لمقدمة عباس استادان شان ماجرا المالية. [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأمر مج طريق الحمام الله عديل الشعر بيز - جادة.
يسرى لدى جميع فروعنا مينا الله 035847 ريال من
AUTHORIZED SIGNATORE (404) 20401001
08 00242000142 املة العرس بالتوقيت اي اهرمى
استعلمت أصل الشيك محمد عام الكلام الله استانى التوقيع:
التاريخ: ٢٢٠٠٢/٧/٢ شركة أحمد زيني وأولاده جدة عمارة اوزكو
متف: ٢٠٦٠٢١٩ فاكس: ١٠٩١٣٠٤ ريس (1) يصرف إلى المكرم:
شركة ام القرى للأعمار فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي
لاغير Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building
Tel: ٦٠٦٥٣١٦ Fax: ٦٠٩١٣٠٤1 وف تسميك التاريخ: A
الموافق: ١٤٢٣/٠٢/٢٠ PAY TO MESSRS مبلغ وذلك / ايجار

شالية أبحر الجنوبيه ال سالم من ٢٠١١/١٢/١٥ الى ٢٠١٢/١٢/١ بشيد باسم الناتجة الحرازي يل الة الراجعة المستلم المبلغ. اميم العصاب الشيخ احمد زيني - جاري ١٥٠,٠٠٠, المد المجموع رقم الوساني ان ١١٢١ ايجار شالية بحر الجنوبية (ال سالم من المدير العام ريق SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب الشيخ أسامة زيني، نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة تسديد إيجار الفيلا رقم ٦ بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة الإيجارية من ٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.

ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا,,,,

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب

ملاحظات التاريخ: الصفحة: ١/١ TA 1 /-ALTS الشيخ أحمد زيني -

جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد

للسندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمئة ريال سعودي لا غير

الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة

حارة اوركو رسال فكس: Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-

١٣٠. Fax: ٥٠: ١٠: Ozco Building Tel صرف شد الترخ

الموافق: يصرف الى المكرم الشيخ احمد زيني ميلة فقط

خسون اتف وسبعمئة ريال سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل

الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤ العميد PAY TO

MESSRS امين الصندوق S يال SR FOR الحب المسلم نتيج

اسمه زيني (الشيخ أحمد - المصاريف منزل الشيخ / احمد زيني

من مشهور ذو القدة ١٤٣٤ المجموع ياسمين المحاسبة: التاريخ

17,000 1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ
ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد ترجم صرف المبلغ وسيكون
مهرة الي حسين التعمير 3.19/13 المحاسبة: التار
17,000 1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ
ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
(بناء على طلب السيدة ام زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني.

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد شركة احمد زيني واولاده جدة
تمارة بوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد
Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel:
011 Fax: 1-1 رقم القيد ٢٠٧٥ بيان القيد: المدين 1٧..

قيمة الدوية ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تتطلب السيدة
كام آبياد كالمرفق الدافي رقم الصالبة اسم الحساب ملاحظات
التاريخ: الصفحة: ١٩٢١٠، ١١٢ الشيخ اسامه زيني (الشيخ قيمة
ألوية ومصاريف علاج تلقيح احمد زيني مجموع القيد ١٧,٠٠٠,٠٠
١١١١٠٠٠١ الصندوق العلم الشيخ احمد زيني فقط سبعة عشرة
ألف ريال سعودي لا غير 30 Sep, 2013 C.

To: Finance Department Please pay to Sanjay
Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand
Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of
tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to
Dubai / Dusseldorf & return Isaac ticket to Dubai /
Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim & back
Total: Amount SR. 24.880 Remarks First class
ticket issued SR. 3,560 Economy Class ticket
issued SR. 2,150 Already traveled SR. 30,590 *

Ahmed Ossama Zainy Debit Nadiya A/C → SR.2,150
 Debit ShAhmed (P)A/c SR.24,880 Debit Sh.Ossama
 التاريخ عارف حور في (P) A/c 1/20/13 dep SR.3,560
 Place of sue ١٤٣٧٠٧٢٦ Date ٢٠١٦/٠٥/٠٣ ٠١١٣٩٣٢٦
 بموجب هذا الشيك الأمر مرفق 2 رقم 01139336 سامبا
 samba مجموعة سامية المالية Samba Financial Group
 شارع الأندلس جدا St 4 Andes Blaich Al And No. [بحاجة
 مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
 Against this Cheque Ret ٠٠١٨١٣١٢٤٠٠٠٥ /
 أحمد بن عبد العزيز آل سعود *** ريال S.R. **FF TV
 14****.... مبلغ وقديم ثلاثة و عشرون مليون وستمائة
 وسبعة وعشرون ألف ومائة و تسعون فقط *** ريال من
 Pay to the Order of The Amount of مجموعة سامبا
 المالية 9 التوقيع محمد عبد الله سعيد (١٢٦٦) *** فرع طريق
 الملك عبد العزيز - جدة يصرف لدى جميع فروعنا بالمملكة *#
 01139336 2040 1000 0024 ,08 200042 To: باستلمت
 أصل الي أعلاه والذي يعبر دفعه من أربال انتشار شركة اليلولا /
 ملتسما الضيافة فقط زعن لحوه الله التغير ١٤٣٧ 03 USE
 THIS SCALE TO ALIGH FORM سامبا samba مجموعة
 Samba Financial Group رقم N901145171
 Ref Against this Cheque Pay to the Order The
 Amount of Tar Al And Stro فرع الأساسي شارع الأن
 اليمن ٠١١٤٥١٧١ ٢٠١٧/٠١/٢٦ Place of leue: هذا الشيك
 عسمو الأمير / أحمد بن عبد العزيز ريال ستمائة وست تسعون
 ألف فقط *** ريال ١٣ مة سامبا المالية طريق الملك عبد
 لدى جميع فروعنا بالي (١٣٦٦) 100 2040 04517
 DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY 08 42 00242000
 No. 01145171 التفاصيل Details سامبا samba سم
 الصرف AT نسجة العميل. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
 [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

١١٤٥١٧١ DATE ٢٠١٧/٠١/٢٦ رسوم إصدار (عمولة)
COMMISSION إجمالي سعر العظم TOTAL DEBITED خصم
من حسابكم الخصم بالعملة الأجنبية FCY DEBITED
٠١٨١٢٠٣٠٠١٠ إشارتنا ام الدفع الموضع أعلام in accordance
with your lastraction we have effected beve
maioned payment السيد أسامة أحمد عباس زيني م ب
٥٤٣٩٩ جدة - ٢١٥١٤ السعودية ٤٢٤٥٧٤١ المستلم / محمر بعبد
الله النغير AUTHORIZED SHONATURE 3436
٦٩٦٠٠١٠,٠ المفوض بالتوقيع ٠١١٣٦٩٨٨ سامبا samba
مجموعة سامبا المالية Samha Financial Group فرع
الأندلس شارع الاندلس جدا رقم No Ref 01139958 تعرف
اللمستفيد الأول فقط Marinat this cheese التاريخ. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

٢٠١٦/٠٦/٢٦ Date + " Place of Issue إدفوا بموجب هذا
الشيك الأمر السمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود و ريال
مبلغ وقدره ليونان ومات Pay to the Order نسبة سمو الامير
من التوزيعات اه الجديدة بشركة بانواعها و اربعون الف ارسال
كى كا The Amount of Signature التوقيع مطمئن لميس
القحطاني (١٣٦٢) *١ موعدا ساعة الحالة فرع بطريق الملك عبد
العزيز جميع فروسة بالمملكة 01139958 100-2040 0024
08 2 4 2000 الشهر في الفن الوكيل الشرعي G To: رقم
UBE THIS SCALE ٠٠١٨١٣١٥٩٠٠٤٩ Ref 10001153128
TO ALIGN FORM IN PRINTER Against this Cheque of
٢٠١٧/٠٦/٠٨ The Amount of فية
.Date Place of losue

تاريخ - دفعوا بموجب هذا الشيك سامبا samba مجموعة سامبا
المالية Samba Financial Group فرع الأندلس هارغ الأندية
AA- Al And Street السمو الأمير / أحمد بن عبد العزيز آل
سعود *١*٢ ريال مليونان وتانمان و عشرون الف فخطوة ريال

من مجموعة مايا الحالية التوقيع Signature 110 محسن دهيس
القحطاني (١٣٦٢) *** فرع طريق الملك عبد العزيز - عدة لدى
جميع فروعنا بالم 01153128 2040-1000 24 00 ,200042
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY No. 01153128 08
In accordance with your samba ® التفاصيل
instruction we have effected above mentioned
payment P خرجي تعليماتكم قمنا بتنفيذ ام الدفع الموضع
العلام السيد لاسامة احمد عباس زیدی ٥٤٣٩٦ السعودية
ETEAVEY اعر محمد AT اشعار خصم / نسخة العميل
١١٥٣١٢٨ \-19/47/-A DATE رسوم إصدار (عمولة)
COMMISSION إجمالي منع الخصم TOTAL DERITED هم
من حسابكم الخصيم بالعملة الأجنبية - FEY DERITED
AUTHORIZED SIGNATURE أضحت أصل الشيك المفوض
بالتوقيع شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة أوزكو : هتف:
٦٠٦٥٢١٦ نفس: ١٠٩١٣٠٧ مرفق 3 رقم القيد: ٣٣٨ بيان القيد
المدين الدائن مجموع القيدة الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner AHMED ZAINY \& SONS CO JEDDAH-
OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax: 5.11.1 سند قيد
مصاريف منزل الشيخ / احمد زيلي عن شهر صفر ه ١٤٣
الحساب اسم الحساب ملاحظات التاريخ: ٢٩/٠٢/١١٣٠ الصالحة
1 ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر 11111 الصندوق العام فقط
خمسون ألف وسبسة ريال سعودي لا غير المدين المائل الشيخ
محمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة
اوركو هتف: ١٠٩٠٢١٩: فاكس ١٠١١٣٠١ & AHMED ZAINY
SONS CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: 1-111 Fax:
١٠١١٣١٤ امر صرف تقدي 151 التاريخ الموافق يصرف إلى
المكرم الشيخ احمد زيني مبلغ فقط خسون ألف وسبسة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن
شهر صفر ١٤٣٥ المبلغ اسم الحب الحالي ٢٩/٠٢/١٤٣٥

٥٠,٧٠٠,٠٠٠ PAY TO MESSRS ٢٠١٤/٠١/٠١ أمين الصندوق
الشيخ أسامة زيني (الشيخ احمد. ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر صفره ١٤٣ المحاسب الممسوحة
ضوئيا بـ CamScanner المجموع المدير العام ريال SR FOR
شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦
فلكس ٦٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٥٠٩ بيان القيد المدين الدائن
٥٠٧٠٠,٠٠٠ مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
Tel: 1.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ Fax: JEDDAH OZCO BULLDING
التاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٠ الصفحة مصاريف فيلا الشيخ احمد زيني من
شهر يناير (٢٠١ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف اىلا الشيخ /
أحمد زيني من شهر ١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط الخمسون
ألف وسبسان ريال سعودي لاغير الشيخ أحمد زيني 1 المدير
العام شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو المكره
الشيخ احمد زيني امر صرف عدي AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: ١٠٠١٣ Fax: tori:
مبلغ فقط حسون ألف وسيصابة ريال سعودي الأغير وذلك /
مصاريف قبلا الشيخ احمد زيني عن ث امه زين | الشيخ احمد
المجموع لمة تاريف قبلا الشيخ / حمد زيني: الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner PAY TO MESSRS أمين الصندوق ريال SR
FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف:
٢٠١٥٢١٦ فاكس ١٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٩٧٨ بيان القيد: المدين
الدائن مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
Tel: 1.117.1 ٦٠٦٥٢١٦ Fax: JEDDAH-OZCO BULLDING
٢٠١٤/٠٢/٢٦ التاريخ الصفحة مصاريف منزل الشيخ احمد زيني
عن شهر فبراير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١٦١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر ١١١١٠٠٠ الصندوق العام فقط خمسون ألف

وسبعمالة ريال سعودي لاغير المدير المالي الشيخ احمد زيني
المدير شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوركو هاتف:
٦٠٦٥٢١٦: فاكس ٦٠٦١٣٠٤ ريال AHMED ZAINY \& SONS
Tel CO JEDDAH-OZCO BULLDING : ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
٢٠١١٣٠٤ أمر صرف تقدي ٣٠٣ التاريخ يصرف إلى المكرم
الشيخ أحمد زيني مبلغ فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني من
شهر فبراير ٢٠١٤ المبلغ اسم الحساب رقم الصاب المستلم
٢٠١٤/٠٢/٢٦ PAY TO MESSRS أمين الصندوق ٥٠٠٧٠٠ الشيخ
اسامه زيني) الشيخ احمد - ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر فبراير ٢٠١٤ الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner المجموع المدير العالي المدير العام ٢٠١٤/٢/٢٦
ريال SR FOR شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو
ملف: ٢٠١٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ AHMED ZAINY \& SONS
Tel CO JEDDAH-OZCO BULLDING : ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
1.11. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

سند قيد رقم القيد ٢٦٢ القيد مصاريف فيلا الشيخ الاحمد زيني
عن شهر ماير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
التاريخ: ٢٠١٨/٠٥/٢٨ الصفحة: 1 ١١٢١٠٠١ الشيخ اسامه زيني
(الشيخ مصاريف فيلا الشيخ / احمد زيلي عن شهر مايو
الصندوق العام الشيخ أحمد زيني مجموع القيد فقط خسون ألف
وسبعمائة ريال سعودي لاغير المدير العام الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner مرفق 4 السيد العيوطي وشركاه محاسبون و
مراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة تقييم الشركة كما في ٣١ أغسطس
٢٠٠٦م الصعيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال مسلسل مقدمة نبذة عن الشركة رأس
المال ملخص التقييم التقييم التقييم على أساس الربحية) Price
Earning Method \ \) تحديد القيمة مرفق (١) تحليل الخطر -

شرح الأنواع الخطر مرفق (٢) تقييم الأخطار الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم المسطس ٢٠٠٦م رقم الصفحة ١٤ السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال 1 مقدمة بناء على طلب شركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة - لعمل إعادة تقييم صافي موجودات الشركة كما هي في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م، وذلك لاستخدامه لأغراض داخلية - طبقا للمنهج المعتمد على ربحية الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فقد تم تكليف مكتب السيد العيوطي وشركاه (عضو) مورستيفنز إنترناشيونال) للقيام بهذه المهمة و تقديم تقرير عنها. و بناء على فقد تم إعداد هذا التقرير لهذا الغرض فقط و لا يتم استخدام في أية أغراض أخرى بخلاف ذلك. نبذة عن الشركة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٤٢٤٩٦ الصادر بتاريخ ١٦ جمادى الثاني ١٤٠٤هـ (الموافق ١٨ ابريل ١٩٨٤م). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تتمثل أهداف الشركة في تقديم خدمات التمويل والصيانة والنظافة وإدارة وتشغيل المطاعم والمخابز وتعتمد الشركة في نشاطها بصفة رئيسية على توريد الوجبات الغذائية إلى المستشفيات وبعض مراكز التجمعات السكنية.

رأس المال يتكون رأس المال من ١٥٠٠ حصة قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل كما في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م كما يلي: عدد الحصص ريال سعودي الشيخ / عبد الله أبار أحمد زيني ٧٥٠ y0. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١,٥٠٠ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور

ستيفنز إنترناشيونال ٤ ملخص التقييم ١/٤ أساس التقييم الأساس المتبع في تقييم الشركة في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦ م يعتمد على قدرة الشركة على تحقيق أرباح في المستقبل المنظور، وليس من خلال التقييم الفردي لموجودات الشركة والتزاماتها وقد اعتمد تقيمنا على المعلومات التي استقينها من القوائم المالية المنفقة للشركة عن السنوات من 1 متوسط صافي الأرباح القابل للتحقق في ضوء أداء الشركة في تلك السنوات ٢/٤ التقييم قمنا بتقييم الشركة وفقا لأساس التقييم المذكور و تخلص من عملنا إلى النتائج التالية: ٢٠٠ م وذلك كأساس للوصول إلى استمرار الشركة بالقدرات القائمة دون الحاجة لزيادة هامة في الاستثمارات.

ريال سعودي تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي لتحقيق النتائج التي بني عليها التقييم قيمة الموجودات الغير مرتبطة بالنشاط قيمة الشركة كما في ٣١ ومما تقدم تبين لنا أن قيمة الشركة أكبر من القيمة الدفترية لصافي موجوداتها وذلك يعنى أن تقيمنا الشركة أكبر من قيمة الاستثمار في صافي الموجودات العاملة التي أنت لتحقيق هذا الحجم من النشاط، وتتمثل زيادة التقييم المذكور عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القيمة السوقية الموجودات لو تم تقييمها فعليا و فرديا) في قيمة الشهرة.

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة، التقييم في السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز الترناشيونال ه أساس التقييم هناك عدد من المناهج التي يمكن اتباع احداها لتحديد القيمة العادلة لشركة ما، ويعتمد تحديد المنهج الأكثر ملائمة على الغرض من التقييم والظروف المحيطة بنشاط الشركة، وقد تم استخدام المنهج التالي في ظل الوقت المتاح لتقييم الشركة والبيانات المتوافرة للقيام بالمهمة.

١/٥ المنهج المعتمد على الأداء يعتمد هذا المنهج على قدرة النشاط على تحقيق الأرباح، والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها هذا المنهج أن القيمة الحقيقية لأي نشاط مستمر تكمن في

قدرته على تحقيق ارباح وتنمية أموال المستثمرين، وليس في القيمة السوقية الموجودات التي بالتشغيل لأنه لن يتم بيع أي منها في تاريخ التقييم - وهذه الفكرة عادة تكون هي أسلوب التوصل لقيمة نشاط متكامل (يوجوداته والتزاماته بين بائع ومشتري.

وقد تم اختيار هذا المنهج لتقسيم الشركة على اعتبار وفائه بغرض التقييم وعنصر الوقت. المنهج المذكور يتم اتباعه بصفة أساسية على النحو التالي: ١/١/٥ التقييم على أساس الربحية (price / earning) يقيم النشاط وفقا لهذه الأسلوب كنتيجة لحاصل ضرب متوسط الأرباح السنوية (القابلة للتحقق) في معامل الربحية وكلا من عنصري التقييم يتسم بالحكمية ويمكن ايجازهما فيما يلي: متوسط الارباح السنوية الارباح المستخدمة في التقديم هي صافي الأرباح السنوية القابلة للتحقق مستقبلا في الظروف الطبيعية وذلك من خلال دراسة النتائج المحققة والظروف المحيطة بالتشغيل واستبعاد الآثار التي لا ينتظر تكرارها. فمثلا بالنسبة الشركة. ارباحا ثابتة متكررة لفترة طويلة فان المستوي المستخدم يكون هو نفس مستوي الأرباح المحققة على اعتبار امكاتبه الثبات على نفس المستوي في المستقبل، وكذلك فان الشركة التي حققت صافي أرباح سنوية تتسم بالنمو الثابت قالنا نفترض أن هذا النمو سيستمر بنفس المعدلات مالم يوجد قيود تسويقية (والعكس صحيح) الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة. التقييم السيد العبوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال فيما يلي ملخصا بنتائج أعمال الشركة من خلال القوائم المالية المدققة الصادرة من ٢٠٠١م و حتى ٢٠٠٦ ٢/٦ تطور الأقدام نتائج التشغيل المحققة (بالريال السعودي) المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ٢٠٠٤م ٢٠٠٥م ٢٠٠٦م إيرادات ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ TAT,1-,101 ١٣٢,٦٣١,٩٢٩ ١٠٨,٢٠٠,٥٦٣ ١٢٥,٩٤٦,٥٠١ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ (1 197) (1TAVA 019) (11+, 100 2AT) (1+3,520, OUT) (1189 A-9) (90-19,185) (9-111,979) مجمل الربح

التشغيلي ١٠ ١٩ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣ 11 ٢٦,٤٢٤,٢٠٦
(LAY, TYT,13) 11 ١٦ ٢٠,٠٣٤,١٢٠ ١٥٠٢٤,٩٤٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤
IT, OV,) ٦٢١,٩٥٣ (١٤,٨٦٧,٨٩٦) 001,710 (١٦,٥٢٢,٣٨٠
(١٤,٧٢٩,١٦٢) (15,551,701) (IT, THE MAT) (WYE
(٥١,٧٧٨) (01,011) (٥٩,٦٢٣) (٦٢,٧٢١) ٢,٤٧٦,٢٧٣ ٦١٣,٠٣٤
0,٦٠٤٤١٣ 0,٤٦٩,٨٠٧ ١٠,٤٣٠,٧١٠ 1-16,0AA (٣٨,١١١)
٦,٤٥٩,٠٢١ (٤٧٩,١٠٣) 7,901, T1 t 1 t (٥٠٠,٠٠٠) (١٠١,٩٨٠)
(٤٤١,٢٤١) (... ,OTY) (TT) (٦٤٤٣٩٧) 0,٧٥١,٧١٦ ٢,٣٠٥,٨٩٠
الشركة الوطنية ٥,١٦٣ ١٧٢ ٤,٩٤٢,٨٠٧ 0,٨٥٣,٠٩٩ ٩,٧٨٦,٣١٣
للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ المسطس ٢٠٠٦م
نسبة مجعل الربح مصروفات عمومية وإدارية إيرادات أخرى
مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة الشرعية نسبة
صافي الربح الزكاة الشرعية صافي دخل السنة السيد العبوطي
وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال
تاداريالا ١/٢/٦ حققت الشركة خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى
٢٠٠٦م إيرادات بلغ متوسطها ١٣٧,٦٣١,٩٢٩ ريال سعودي، حيث
بدأت إيرادات الشركة بالازدياد تدريجيا اعتبارا من عام ٢٠٠٢م
بنسب ثابتة نسبيا من سنة لأخرى تتراوح بين ١٣% و 1% حيث
زادت قيمة إيرادات الشركة من ١٠٨,٦ مليون عام ٢٠٠٢م لتصل
إلى ١٧٠ مليون مع نهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس
٢٠٠٦م. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٢/٢/٦ مجمل الريج حققت الشركة مجمل ربح بلغ في المتوسط ١٥% خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م، ومن خلال استعراضنا لنتائج أعمال تلك الفترة يتبين لنا الثبات في تلك النسبة من سنة لأخرى على النحو الموضح بقائمة الدخل المقارن الظاهرة بعاليه معدل فريج فشارلية حسن الربح ٥ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ١ الفطس ٢٠٠٦م إيرادات

السيدي العيوطي وشركاه محاسيون و مراجعون

قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٣/٢/٦ إيرادات اخرى (بالريال

السعودي) : يتألف برخالا تناريلا ةميق لثمتت ١٤٧٢٠٣
٥٨,٢٧٤ ٤٣٦٥٥٤ ٤٠٢,٦٥٤ ١٣٢ ٢٧٤ ٥٥1310 ٥٦٦,٣٦٩
٢,٤٧٦,٢٧٣ مما تقدم تنا وجود بعض بنود الإيرادات الأخرى غير
المتكررة وغير المرتبطة بنشاط الشركة لنفس السنة التي
تحققت فيها تلك الإيرادات والمتمثلة في الديون المعدومة
المحصلة ولذا للوصول إلى متوسط صافي الأرباح المقبول عن
الفترة محل الدراسة فسوف نقوم بإستبعاد القيمة من صافي
ربح الشركة وحيث انه لا لدينا تحليل ببند أخرى فسوف تعتمد
عليه بتضمنه في صافي الربح القابل للتحقق للوصول الى
متوسط مسافي الربح الفترة ارباح مع. [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

الكلية عمولات بلكت امرى الشركة الوطنية للإدارة والخدمات
المحدودة. التقييم في ١٣١ لمسطس ٢٠٠٦م إيرادات أخرى
ديون معدومة محصلة أرباح بيع موجودات ثابتة عمولات بنكية
أخرى السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال ٤/٢/٦ مصروفات عمومية وإدارية
(بالريال السعودي) تمثل قيمة المصروفات العمومية والإدارية
في الآتي: ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦
١٩٦٣٧٣٩ ١,٥٧٩,٤٢٢ ١,٠٠٦,٢٩٤ ,fet ٧,١٦٨,٢٣٤ ٧,٨١٢
٧٧٥, ٧١٩,٩٦٠ AAT 741 VAT 140 ASATTA ١,٤٦٨,٩١٣
١,٢٥٠,٩٥٤ ١,٣٤٢,٠١٨ 1,07,479 ٨٣١,٦٠٤ PAT Yee Yer
٣٥٦,٦٨٣ 1-A,AST 17.519 ٥ :١٢٦.٣ 077,491 ١١٩,١٧٧
١٣,٢٧٢٨٨٦ ١٣٩٥٧,٧٧٤ ٦٢١,٩٤٦ TA TOY ١٤,٨٦٧,٨٩٩
١٦,٤٨٢,٣٧٢ ١,٢٦٣,٦١٥ ١٦٥٢٢,٣٨٠ ١٣٣٣١٦٥٨
الموظفين ايجارات واقامة استهلاك صيقة واصلاح مخصص ديون
مشكوك في تحصيلها هاتف وفاكس اخري المجموع مما تقدم
يتضح لنا الثبات النسبي في قيمة المصروفات العمومية والادارية
خلال الفترة محل الفحص وكذلك معقولية البنود المكونة لذلك
المصروفات وسوف تعتمد على متوسط قيمة المصروفات

العمومية والإدارية خلال تلك الفترة للوصول إلى متوسط صافي الربح. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة والتقييم في ٣٠ العطل ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٥/٢/٦ نتائج التشغيل بعد إستبعاد البنود غير العادية والزكاة (بالريال السعودي):

المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ١٦٩,٩٦٥,٤٠٢ ١٠٠,٢٩٢ ١٥١,٠١٠,٢٩٢
١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ ١٢٥,١٩٤٦٥٠٤ ١١٠,٠٤٤,٠٦٢ ١٣٢,٦٣١,٩٢٩
(11,100,1AT) (١٤٣,٥٤٠,١٩٦) (١٢٨,٧٨١٥٤٦) (1+A21,171)
(117,011,A-1) (10,614,115) (1+1,120,0VT)

٢٠٠٣٤,١٢٠ ١٥,٠٢٤,٩٥٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣
١٥ ١٤ 11 ١٥ 17
الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة
الشرعية نسبة صافي الربح (١٦,٤٨٢,٣٧٢) (17,0TY,FA)
(18,ATV,499) (١٣٢٧٢٨٨٢) (١٣,٩٥٧,٧٧٤) (١٣/٣٣١,٦٥٨) (١٦٢)
١٤٧٣٩ 201710 ٥٦٦,٣٦٩ ٦١٣٠٣٤ ٤٧٦,٢٧٣ ٦٤٠,٦٣٩

٦٢,٧٣٩ (٥٩,٦٣٣) (٥٤,٥١٤) (١,٧٧٨) ٢,٢١٣,٠٩٩ ٥,٤٦٩,٨٠٧
٥,٨٩٧,٤٨٦ ٢,٧٠٧,٨٧٠ ٤,٩٥٩,٠٢١ ٥,٦٠٤٤١٣
للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢٠ أغسطس ٢٠٠٦م

السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال مرفق (٢) تقييم الأخطار نوع الخطر
خطر الصناعة Business تقييمنا للخطر شرح تحليل معامل
الخطر النشاط الذي تعمل به الشركة معرض لخطر منخفض
حيث تعمل الشركة في مجال توريد الوجبات الغذائية إلى
المستشفيات ومراكز التجمع السكنية وغيرها، فوق هذا النشاط
من الأسواق التي تتسم بالثبات ولا توجد أية قيود حكومية أو
تطورات مفاجئة يمكن أن تؤثر في ذلك النشاط خطر المنافسة
متوسط يعتبر خطر المنافسة متوسط على الرغم من وجود.
الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

من المنافسين حيث انهم ليسوا بالقوة الكافية التي ينافس بها Market منخفض خطر الاعتماد الزائد تعتمد الشركة على عدد غير محدود من العملاء الموجودين داخل المملكة العربية السعودية كما أن اعتماد الشركة على العمالة والموردين والتكنولوجيا المتاحة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي إلى انخفاض الخطر Dependency المتعلق بها.

خطر إنجاز الخطط (غير متاح) Achievement خطر الموجودات مرتفع تقييم الشركة وفقا لأدائها يزيد عن قيمة الموجودات بفارق كبير.

Asset الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٣١ الخطى ٢٠٠٩م السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال أنواع الخطر خطر الصناعة خطر المنافسة خطر الاعتماد الزائد عملاء موردين تقنية عمالة خطر إنجاز الخطط خطر الموجودات الإجمالي الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ البطين ٢٠٠١م تقييم الخطر : (١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة تخرج أبار وزيني (136,750,000 * 279. = 38,153,250) ١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة الضيافة لأعمال العقارية (القيمة لعام : ٢٠٠٧م ٢٢٨,٧٨٥,٥٦٧ 178,223,956.69 * 0.779 = 87,877,733.92 محضر اجتماع أنه في يوم الإثنين ١٢ رمضان ١٤٢٨هـ الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٧م اجتمع كل من: الشيخ أحمد زيني الشيخ عبدالله أبار الشركاء في مجموعة شركات أبار وزيني وبحضور كلا من: - الشيخ عدنان زيني الشيخ غازي أبار الشيخ أسامة زيني السيد محي الدين دفتردار وقد ناقش الحضور أوضاع مجموعة شركات أبار وزيني وخصوصا ما تم

مناقشته في الاجتماعات السابقة بخصوص الإستمرار في الشراكة لمجموعة من الشركات المشتركة وفق ضوابط معينة أو عدم الإستمرار وتخصيص مجموعة من الشركات لكل شريك، وقد قرروا مايلي: - أن يختص كل طرف بمجموعة من الشركات وما يستلزمه ذلك من تنازل كل طرف للطرف الآخر عن حصته في الشركات التي ستخصص له، وقد اتفقا على أن يتم تخصيص الشركات على النحو التالي: - 1- الشيخ عبد الله أبار سواء باسمه أو اسم من يحدده بالشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة أسواق النجمة التجارية المحدودة ٢ شركة أبار وزيني الغذائية المحدودة الإجمالي القيمة النسبة الإجمالي للتقني 1%..

٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ 100% ٠٠٠ ر ٤٣٠ ١٤٤ حصة أبار وزيني في التقني ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ ٤٣٠٠٠٠ ١٤٤ ب الشيخ أحمد زيني سواء باسمه أو باسم من يحدده بالشركات التالية: القيمة حصة أبار وزيني النسبة الإجمالية في التقييم للتقني اسم الشركة 1 شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن ٢ شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني - شركة أبار وزيني للتموين والخدمات الغذائية ٤- شركة أبار وزيني للكهرباء والتكييف شركة الخميرة السعودية ٦- شركة داكن لتكييف الهواء المحدودة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات وشركة سودكسو للتموين المحدودة الإجمالي ٣٠,٥٠٠,٠٠٠ ٣٠٥٠٠ ٠٠٠ 1% - ٤٦٢٩٠٠٠٠ ٤٦,٢٩٠,٠٠٠ 1%..

7% ٨٠٠٠٠٠٠ 1% ١٦٠,٠٠٠ ر ٤ ٢٤ ٠٠٠,٠٠٠ ر ٤٠٠٠٠٠ ١٤ ٤٠٠٠,٠٠٠ ٨٠٠٠٠٠ 1%..

0% ٤٠٠,٠٠٠ ر ٢ ٣١,٠٠٠,٠٠٠ ١٣٦٧٥٠,٠٠٠ ١٧٨٩٥٠٠٠٠ إتفق الحضور بخصوص الشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة الشرق الأوسط للتأمين البحري والعام ١- شركة أزكو للسياحة والسفر شركة أبار وزيني لتموين السفن الشركة العربية للخدمات البحرية والساحات ه شركة مقاولات المباني الحديثة - شركة الخدمات الكهربائية والميكانيكية شركة سايبولت العربية

السعودية ٨- شركة بتروستار شركة شيودا بتروستار ١٠ - شركة بتروستار للطيران النسبة 1%..

1% 1% 00% 0% در ٢٥% در ٣٧% يتم تقييمها تباعا ومن ثم يتخذ قرار بخصوص تخصيصها أو تصفيتها وفقا لما يتفق عليه الشركاء.

A. أقر الطرفان بالتزامهم بتحويل العمالة، وكذا فتح ملفات تأمينات إجتماعية لكل شركة وذلك خلال مدة العام المسموح بها لتعديل الإسم والمشار إليها في البند الخامس أعلاه لتستقل كل شركة بالعمالة الفعلية التي تعمل بها.

اتفق الطرفان برضاهم التام بأن الفرق في ناتج قيمة الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفان (حصيلة تنازل كل طرف للآخر عن الحصص في الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين والمشار إلى بياناتها في البند رقم (١) فقرة (أ) و فقرة (ب) من هذا المحضر يتم تسويته من حساب جاري الشركاء لدى الإدارة العامة وكذلك بالنسبة لحسابات الشركات المحولة لاسم أي من الطرفين سواء كانت دائنة أو مدينة للإدارة العامة يتم تسويتها أيضا من خلال حسابات جاري الشركاء وفي حال وجود فرق بين حسابات جاري الشركاء يلتزم الطرف المدين بسداد الفرق نقدا للإدارة العامة بخصوص مديونية البنوك فقد اتفق الطرفان أن يصبح كل شريك مسؤولا مسؤولية كاملة عن حصته (٥٠% لكل طرف) في تلك المديونية ويكون ضامنا لها تجاه البنوك، على أن تظل كافة الشركات التي لم تخصص حاليا وكافة الممتلكات المشتركة من عقارات وخلافه ضامنة لتلك الإلتزامات أيضا، وفي حال وجود ناتج تخصيص أي من الشركات التي لم تخصص حاليا أو بيع أي من العقارات المشتركة يسدد ناتج التخصيص أو البيع للإدارة العامة.

١٠. إتفق الطرفان بخصوص الشركات المساهم فيها شريك أجنبي والمخصص حصة أبار وزيني فيها لاسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشريك الأجنبي في الشركة على

تعديل اسم الشريك معه في هذه الحالة يكون الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١١. إتفق الطرفان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية سواء كانت مسجلة باسمها أو باسم أبار وزيني (من شركات أجنبية والمخصصة على اسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشركة الموكلة على الإستمرار في الوكالة مع الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها يكون هذا الطرف في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١٢. أنه إعتباراً من هذا التاريخ، تقرر عدم سحب أو صرف أي مبالغ شخصية من الإدارة العامة (عبدالله أبار وأحمد زيني تتعلق بالشركاء وأبنائهم وأحفادهم مهما كان نوعها وعلى سبيل المثال لا الحصر الكهرباء، الهاتف البطاقات الائتمانية، السحوبات أو التحايل الشخصية...الخ).

كهنه ١٣ 4 أي من الشركاء أو أبنائهم أو أحفادهم يرغبون بأن تكون تسديدات مصاريفهم الخاصة كما هو مبين في البند أعلاه يجب أن تكون حساباتهم دائنة لتغطية تلك المصاريف وإلا لا يسمح لأي منهم بإستخدام حسابات الشركة هذا ١٤. بالإشارة لما ورد بعاليه بالبند الثامن والتاسع من هذا المحضر بخصوص الإلتزامات البنكية وضماناتها فقد اتفق الطرفان على عدم تحويل ونقل ملكية أي حصص في الشركات المخصصة لأي من الطرفين بموجب المحضر إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية بنسبة 50% لكل طرف ويصبح ضامناً ومسؤولاً مسؤولية كاملة عنها أو سداد كل طرف ل حصته من المديونية (كلياً أو جزءاً منها) نقداً وقبول البنوك ذلك وقد فوض الطرفان السيد / محي الدين دفتردار للتفاوض نيابة عنهم مع البنوك بهذا الخصوص ما ذكر فقد اتفق الطرفان على إعتبار أن

تخصيص الشركات وفق ما جاء بهذا ومع عدم التعارض مع المحضر ساريا في مواجهتهما بإعتبار أن كل شركة خصصت لأي منهما ملكا له وله الحق في إدارتها وتوزيع أرباحها لصالحه بالكامل مع التزام كلا الطرفين بالتوقيع على محاضر توزيع الأرباح إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية وفق ما جاء بهما ومن ثم يتم تحويل ونقل ملكية الحصص على اسم كل طرف نظاما ١٥. كما فوض الشركاء السيد محي الدين دفتر دار أيضا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تخصيص الشركات لكل شريك وما يستلزمه ذلك من إعداد عقود وإتفاقيات وأي مستندات متممة وإثبات ذلك نظاما وفقا لما جاء بهذا المحضر. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٦. تبقى هذه القرارات نافذة مالم تعدل بمحاضر أو إتفاقيات كتابية لاحقة والله الموفق عبدالله محمود أبار أحمد عباس زيني التاريخ 1445/7/9 هـ الموافق 2024/1/21 م مرفق 6

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر هـ اقر انا / عدنان فوزي النهدي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1029985924 بأنني حضرت مجلس العقد ، عن عقد البيع المؤرخ 1431/9/20، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، عن بيع كامل حصص الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 وذلك إلى ابنه أسامة أحمد زيني، بعدد حصص 450 حصة بلمن ١٢٠ مليون ريال سعودي، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله (بائع) والشيخ أسامة أحمد زيني (مشتري) والأستاذ المحامي عماد القرعاوي، محرر العقد، وكذلك حضر كل من السادة الشهود الاستاذ / فيصل فيد القثامي، والاستاذ / عبده الشيخ مسعد الوصابي وقد قام الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله: بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين، وقد قام المشتري الشيخ أسامة زيني بالتوقيع أمامي

وأمام البائع وأمام الأستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين. وأشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت مدركا لما يطلبه ويقول ويفعله، وكان يستطيع إدارة شئونه بنفسه. والله على ما أقول شهيد. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الشاهد الاسم / عدنان فوزي النهدي التوقيع / التاريخ / C 24
التاريخ 1445/7/11 هـ الموافق 2024/1/23 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر أقر أنا / فيصل فهد القتامي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1064690371 بأنني حضرت مجلس عقد البيع المؤرخ 1431/9/20 هـ: وقد قمت بالتوقيع على العقد بصفة شاهد، وكان ذلك عن بيع جميع حصص الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 الى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد 450 حصة وبثمن ١٢٠ مليون ريال سعودي. وقد حضر المجلس البائع الشيخ أحمد زيني رحمه الله والمشتري الشيخ أسامة أحمد زيني والسيد عماد القرعاوي، والشهود الاستاذ / عدنان فوزي النهدي، والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وأشهد بأن الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله قام بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام السيد عماد القرعاوي وأمام الشهود الحاضرين، وأن المشتري الشيخ أسامة زيني كذلك قام بالتوقيع أمامي وأمام البائع الشيخ أحمد زيني رحمه الله وأمام السيد عماد القرعاوي، وأمام الشهود الأستاذ / عدنان فوزي النهدي والأستاذ عبده مسعد الوصابي. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأشهد بالتي شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت بصحة وعافية وواع عما يقول وقادرا على إدارة أعماله رحمه الله. والله على

ما أقول شهيد الشاهد الاسم / فيصل القثامي التوقيع او
التاريخ / 25-1-2024

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٤ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٦ إلى من يهمه
الأمر أقر أنا / عبده مسعد مهدي الوصابي، يماني الجنسية، إقامة
رقم ٢١٢٠٨٠٣٠٦٥، بأنني حضرت مجلس عقد البيع لكامل
حصص الشيخ أحمد زيني رحمه في تاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ وقدرها
(٤٥٠) حصة بثمان (١٢٠) مليون ريال، وقد قمت بالتوقيع
كشاهد على العقد، وكان متواجد في مجلس العقد كل من
الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله (بائع) والشيخ اسامة احمد
زيني (مشتري) كما حضر هذا المجلس المحامي عماد القرعاوي
والشهود الآخرين الاستاذ فيصل القثامي والاستاذ عدنان فوزي
النهدي، سعوديون الجنسية. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وقد قام الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله والشيخ اسامة احمد
زيني بالتوقيع امامي واسام جميع الحاضرين المذكورين اعلاه من
محامي وشهود. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد ووقعت على
ذلك كشاهد علما بأن الشيخ احمد عباس زيني كان في وقت
توقيع العقد يستطيع إدارة شؤوته بنفسه ومدركا لما يقوم به من
أقوال و افعال كما عرفناها منذ زمن.

والله على ما اقول شهيد. الشاهد الاسم: عبده مسعد مهدي
الوصابي التوقيع: التاريخ: ٤) R247012

بسم الله الرحمن الرحيم

مشهد اشهد بالله تعالى انني كنت وكيلاً للشيخ احمد عباس زيني
رحمه الله وأعرفه جيداً وقد حضرت وشاهدت الشيخ احمد يوقع
على العقد المبرم بينه وبين ابنه الشيخ اسامه احمد زيني في
عقد البيع المبرم بينهما في حصة الشيخ احمد زيني في شركة
احمد زيني التجارية حيث قام الشيخ احمد في التوقيع على العقد
بالبيع لابته أسامه وهو بكامل قواه العقلية وبحضور الشهود الذين

وقعو على العقد وذلك في مجلس البيع والله على ما أقول
شاهد.

وشهد به عماد بن محمد بن صالح القرعاوي ١٠٣٢١٤٢١٧٤ علماً
بانه يوجد مرفقات لم يتسع أرفاقها لعدم توفر مساحه للرفع

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-149 – التماس على الحكم النهائي - نسخة ثانية

بطاقة الوثيقة

DOC-149	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
التماس على الحكم النهائي - نسخة ثانية	عنوان الوثيقة
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
36	عدد الصفحات (تقديري)
1335-1300	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1RYktwP_S_OyJ4b74inITD6v2M3QBYIZz/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 23، قُتات أسطر: 66	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 23؛ قُتات أسطر: 66	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التنفيذيون شركة التنظيميون للمحاماة والاستشارات القانونية التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٣ هـ أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية بمحافظة جدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية ١٤٤٢/١٢/٢٥ هـ بجدة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ (الملتمس: أسامة أحمد عباس زيني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) ويمثله المحامي / علي بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم (٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠

وتاريخ: ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥ الملتمس ضدهما: ١ عدنان أحمد عباس
زيني سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم: (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) ٢-
عائقة محمد يحيى الحرازي، سعودية الجنسية، هوية وطنية رقم:
(١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) واقعات الدعوى وملخص الحكم الملتمس عليه:
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

1- أن الملتمس ضدهما أقاما الدعوى بطلب إثبات الغبن
الحاصل في بيع مورثهم لحصته في شركة أحمد زيني التجارية
ذات السجل التجاري رقم (٤٠٠١٦٩١٠٢) بزعم أن البيع تم بثمن
غير عادل تأسيساً على أن الثابت في قرار الشركاء المؤرخ في
٢٠/٩/١٤٣١هـ الموافق ٣٠/٨/٢٠١٠م والموثق بالغرفة التجارية
لدى كاتب العدل بتاريخ ٢٥/٩/١٤٣١هـ قد ورد فيه أن البيع لحصة
قدرها (٩٠) تم لقاء ثمن قدره ٤٥٠ ألف ريال بينما تم تقييم
الشركة عام ١٤٣٧هـ من مكتب أبو غزالة بمناسبة دعوى ٣٦٨
أخرى بمبلغ مليون ريال. - تداولت الدعوى بالجلسات أمام
محكمة الدرجة الأولى ودفع الملتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي
هو ١٢٠ مليون ريال، وقدم عقد بيع مؤرخ في ٢٠/٩/١٤٣١هـ
موقع من مورث الملتمس ضدهما، وقرر أن الثمن على النحو
الثابت بالعقد جزء منه مستحقات مالية للملتمس، وجزء آخر
سداد المديونيات البائع وتم سدادها، وأن الأوراق والمستندات
الدالة على ذلك مقدمة في دعوى أخرى، وطلب مخاطبة البنك
المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان ميلى تاج
السلطان الدور الأول ست 24030420843 ص.ب 19048
الرمز البريدي 21372
053 653 3388 eTanfithionTanfithion@gmail.com
012 605 4571 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة
والاستشارات القاضية المركزي للإفادة عن بيانات السداد
وأغلبها قروض شخصية على المورث (البائع) سدها الملتمس
إضافة إلى مصاريف عائلية، كما أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها

إلى أكثر من عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى والمستندات تحتاج وقتاً لتقديمها، وطعن في استئناف الملتمس ضدهما بتقرير أبو غزالة والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب الثابت في التقرير المبدئي لا تتجاوز ٧٩ مليون ريال، كما أن الدعوى التي قدم فيها التقرير انتهت صلحاً، ولم يعول على التقرير، وهذا ثابت بصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بديوان المظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٠٢ هـ، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية للشركة، ويعلم الملتمس ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع عليها. كما أن الشركة تم تصفيتها بتاريخ ١٤/٠٧/٢٠١٤م أي قبل ما يزيد على ٨ سنوات، ويتعذر إبراز الأوراق لعدم توافرها، وتحتاج لمخاطبة العديد من الجهات والبحث عنها. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

دفع الملتمس ضدهما بالطعن على عقد البيع المؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ والثابت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون ثم تراجعوا عن نمسكهم بالطعن واكتفوا بدفعهم الأخرى.

١-٤ عولت محكمة الدرجة الأولى على تقرير أبو غزالة واعتبرته هو التقييم العادل وافترضت رضا الأطراف به - على خلاف الحقيقة والثابت في حكم ديوان المظالم، وقضت بإنزام الملتمس بأن يسدد للملتمس ضدهما مبلغ ٣٣١٨٨٢.١٣٨ ريال. تقدم الملتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوى أمام دائرة الاستئناف الثانية، وجاء حكمها مؤيداً لحكم الدرجة الأولى، مع تعديل في المنطوق.

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه: نوجز ملخص الحكم الملتمس عليه فيما يلي:

١ أن ادعاء المدعى عليه الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفاتها منها الصرف

عليه؛ فلم يقدم ما يثبتها ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته.

ب أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحصص، فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبت. كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول س ت و ن بالمعانة ه ميان و

4030420843 راك ستين ستدار 1304 الرمز البريدي 21372

Tonfithion Tanfithion@gmail.com 053 653 3388

@012 605 4571 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة

والاستشارات القانونية ج أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى 11 والذي أخذت

به محكمة الدرجة الأولى تضمن تقييم الشركة بمبلغ ٧٩,٩٢٤,٩٠١ ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي لا يعتد به لأن التقرير

النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر التجاوزات هو ٣٦٨,٧٥٧,٩٣١ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة

القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين التقييم المبدئي والنهائي د أن القرائن احتفت بأن المورث لم

يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع على ذلك وكيل عنه، كما أن القرائن احتفت بأن المورث وقت

البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك وعليه جاء منطوق حكم الاستئناف الملتمس عليه كما يلي: حكمت الدائرة بقبول

الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١ - ١ - ١٤٤٥ هـ

في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (

١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (

٢٧٠٦٥١٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦٧٧٩٢٧٠) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب).

أسباب طلب الالتماس وفقاً للمادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية وعليه أتقدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (ب) (ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية: -ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، ولما كان مقامات والله المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان، مبنى تاج السلطان الدور الأول ست 4030020543 ص ب 11045 الرمز البريدي 20372 Tanfithion 053653 3388 012 605 4571 Tanfithion@gmail.com التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، و تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها، وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ، وأن تاريخ العلم بالغش هو ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ، وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي.

وعملاً بالمادة (١/٥١) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تضمن لائحة الالتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكم، لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس: الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدرة ١٢٠ مليون ريال، وأورد في تسببه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد، ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد لقيمة الحصص والتي تعذر تقديمها، مسبباً ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته، وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحيات كما عول على تسبب محكمة الدرجة الأولى والذي تضمن أن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة، وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص، واتخذت من تعذر تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتفاء السداد، كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون لقرينة مبنائها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج
السلطان الدور الأول م.ت 4030420843 كم نقل الرمز
البريدي 21372 053 Tanithion Tanfithion@gmail.com

653 3388 012 605 4571 التنفيذيون شركة التنفيذيون
للمحاماة والاستشارات القانونية أثر الوقائع على الحكم أن
محكمة الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد وإذ تعذر
على الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال
قيام الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس
والملتمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم، و سبب
تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلبها مخاطبة البنك
المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة، لا
سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة
على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من ١٤٣١هـ
وحتى عام ١٤٣٨هـ، أي من فترة تتجاوز ١٤ سنة كاملة سابقة
على الدعوى، كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى
عليه (الملتمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة
وتعذر على الملتمس الحصول عليها وتقديمها في حينها.
أما عن الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملتمس عليه
وتفيد السداد فهي ما يلي:

أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في الفترة من
١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦هـ بمبلغ إجمالي قدرة

(٢٠٠٤٣٨٦٢) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة
واثنين وستون ريالاً). (مرفق 1 كشف ببيان المبالغ واستحقاقاتها
للبنوك ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء) 1 [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات
شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير

أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وآخرين، وتم التخرج بينهم وبين
المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملتمس) مبلغ وقدره (٢٩,٤٢٤.٠١٧)
تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون
ألفاً وسبعة عشرة ريالاً تم سداده بموجب شيكات مصرفية

بتاريخ (٢٠١٣/٠٥/٠٢ ٢٠١٦/٠٥/٠٣ - ٢٠١٦/٠٦/٢٦ ٢٠١٦/٠١/٢٠ // مرفق ٢ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقيها).

ثالثاً: مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملمتمس) وقدرها (١٣.٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال، في الفترة من ١٤٣١ وحتى وفاته في ٢١/٠٤/١٤٣٨

١٤٣٨ هـ (مرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١٤٣١ هـ وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد بيع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون ومائتين ألف سنوياً تسدد عن طريق تحمل المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول ست 24030420843 ص.ب 2005 الرمز البريدي Tanithion Tantitionegmail.com @ 21372

012605457 05365313860 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية الطرف الثاني (المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من أجره مستحقة للمدعى عليه قدرها ٧٨ مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين عاماً لكافة شركات الوالد (المورث) وتحمله المسؤولية ودورة البالغ في تنميتها علماً بأن الملمتمس قد سدد مبالغ أخرى عن المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملمتمس عليه إلى تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسببه من تفسير لعقد بيع الحصص، بأن ما تضمنه العقد من إقرار البائع (مورث الملمتمس ضدهما بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجره لم تسدد للملمتمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات

كانت سابقة على نشأة شركة أحمد زيني وهذا التفسير فيه خروج سافر على نية المتعاقدين وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على الدائرة، فالملتمس كان بدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان السبب في نمائها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجره، فما كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له تفصيلاً في تمهيد العقد، علاوة على أن الدائرة أغفلت حقيقة هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده، وأمر منطقي أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية، فالملتمس هو من يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة ومن حسن الثقة به عينه الوالد ناظراً على وصيته، ومن أبسط حقوقه أجره العمل أضف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة مؤداها أن الملتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع ريالاً واحداً في مساهماته بحصص شركات الوالد، وأن جميع ما حصل عليه بحجة أنه مساهم منشؤه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - (ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حُجر عليه بتولي مصارفه ولم يساهموا في تسديد أي من قروضه والتزاماته ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء، ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله، مبني على التباس صنعه الملتمس ضده الأول وكان له تأثيره على الحكم، كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغبين وأن تاريخ البيع عام ١٤٣٠هـ، ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينها، لانتفاء الدليل عليها، كما أن حكم المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول ست 4030420843 ص ب 13045 الرمز البريدي 21372 Tarhthion Tanhthion@gmail.com 05365339886

0126054571 التنفيذيون شركة التنفيلتون المحاماة
والاستشارات القانونية تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ
١٤٣٤هـ، أي بعد ما يجاوز الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع
ومن ثم فإن ما قرره في حكمها يستوجب قبول الالتماس
موضوعاً وإعادة النظر.

السبب الثاني للالتماس: ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس
ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش
الموجب للالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده
المادة ١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن
حكم لصالحه في الدعوى، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها
به وخفاء أمره عليها، وحيث زعم الملتمس ضدهما على خلاف
الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على
المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي
للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى، وزعم المدعى
غشاً وتديساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم
تقييمها بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال، وقدم صور مجتزأة، وصور
للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة
الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم. كما دفع بتزوير عقد
البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص، ولم
يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن
الوقائع محل الالتماس تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف
الصادر عنها الحكم الملتمس عليه، بأن القيمة العادلة لثمن
الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعى الملتمس
ضده (الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في
دعوى أخرى، ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه (الملتمس
ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك، وأن تقييم
الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ٧٩
مليون كما أن التقرير معترض عليه، ولم تأخذ به المحكمة
المقدم لها وإنما النزاع انتهى صلاحاً، كما أن التقرير تضمن
تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء

شركة أحمد زيني وأولاده بنسب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة، ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملمس ضده) (بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه. كما افترضت بدون دليل أن للمحكمة المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - فيني تاج السلطان الدور الأول س ت 4030420843 2 ص.ب 13045 الرمز البريدي 21372 V eTanfithion Tarfithion@gmail.com 053 653 3388 012 605 4571 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحافظ والاستشارات القانونية عقد بيع الحصص لم يقع من المورث، وإنما وقع من خلال وكيله، رغم تراجع المدعي (الملمس ضده) عن تمسكه بتزوير العقد على مورثة أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة الاستئناف عولت على غش وتدليس الملمس ضده الأول واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبة (٩٠) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١٢٠ مليون ريال، وإنما ٣٣١ مليون رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي 3 ٧٩ مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة ٣٦٨ مليون، ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً، كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المجتزأ بأنه حاصل جمع القيمة الدفترية وحقوق الشركاء وقيمة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٢٠٠ مليون أغلبها باسم المورث؛ علاوة على أن الدائرة التجارية بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبتها تقرير الخبرة في عام ١٤٣٢هـ، تراجعت عن استدعاء الخبير لمناقشة في التقرير المتناقض: بعدما اتفق الخصوم على الصلح، بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المذيل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل واعتبرت هذا

التخمين من قبيل القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي أو نظامي.

وحيث إن دليل الملتمس على الغش الحاصل من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية، وإذ تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام ١٤٢٧هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص، كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وقد حضر ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات، ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر، فهو المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول س ت 24010420843 ص.ب 13045 الرمز البريدي 21372 Tanfithion Tantithion@gmail.com 053 653 3888 012 605 4571 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية المستند الذي يثبت الغش، وتاريخ الحصول عليه في ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ، كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥م وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه تم على ثمن ١٢٠ مليون ريال، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده، وشركة أحمد زيني التجارية، وكذلك محضر اجتماع التخارج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام ٥١٤٢٧هـ، ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها، كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً.

أن واقعة البيع مّر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر، وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

أما عن مضمون ما يثبت تحقق غش الملتمس ضدهما، فتجد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخارج فيها بين أحمد زيني (المورث) وشريكه، ثم دخلت شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق ٤ صور من التقييمات).

١- حصل على اتفاقية تخارج بين المورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقية للشركات (مرفق صورة محضر الاجتماع شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية ٢٨٣) وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة) والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعها كبينة جديدة لم تظهر إلا بعد صدور الحكم ولما كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع أثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في أثناءها، وأن يكون العش تم من المحكوم له، وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم، وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة inte السند النظامي للالتماس المملكة العربية السعودية جدة - شارع

الامير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول من ت
Tanfithion 21372 الرمز البريدي 13045 4 1030420843
Tanthionemail.com 05305333000 012605 4571
التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية
ولما كان ما تقدم وإذ ظهرت أوراق قاطعة في الدعوى تعذر
إبرازها قبل الحكم، وتؤكد الغش الحاصل من الملتمس ضدّهما
للتأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة
وبينات من شأنها تغيير وجه الحق في الدعوى، مما يتحقق معه
موجب الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من
نظام المرافعات الشرعية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية
لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (٢٠٢) من نظام
المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا يترتب
على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة
التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان
يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة
عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم
مليء، أو تأمر بما تراه كفيلاً يحفظ حق المعارض عليه"، وهو ما
أكدته المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على
الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم
بالملتمس يتعذر تداركه، فموكلي محجوز على كافة أصوله
العقارية وحساباته، ولديه معاملات تجارية كبيرة، وبسبب إجراء
التنفيذ تعطلت كافة مصالحه نأدع بمهاقحتسمب ءافولا
عيطتسي ال ذإ، هل نينئادلا ةهجاوم يف هسالفإ رهشب ددهم
حبصأو، هتالماعمو تم الحجز على جميع أمواله وهذا ضرر يتعذر
تداركه. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم:

أولاً: قبول الالتماس شكلاً.

ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (

٤٠١٠٢٤٥٠١٢٤٠٧١٨) وطلب التنفيذ رقم (

٤٠١٠٢٠٠١٢١٥٥٧٧) المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة
لحكم الاستئناف محل هذا الالتماس ثالثاً: إلغاء الحكم
الملمس عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً برد
الدعوى.

A صرت ستيشارين 401042033- وكيل الملمس للمحامي د/
علي بن مشرف آل راشد بالوكالة رقم (٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة
العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان
- الدور الأول س ت 24030420843 ص.ب 13045 الرمز
البريدي 21372 \1.

@ 053 653 3388 Tanfithlon Tanfithion@gmail.com

012 605 4571 : فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن

احمد بن عباس ز سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن

نفسه \# الطرف السمي ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة

النطاق: ٢ وكيل ع بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مد

ي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧ قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع

ات ذات العالقة وإاء جميع الإجراءات الالزمة والتوقيع فيما

يتطلب ذلك - الستالم و ال سليم دونبلا تايحلاصلا مخالفات

نظام مراقبة البنوك - نة النظر تظلمات العالقات التجارية - إلّم

ال - إضافة املادت ن رقم 231 و232 من نظام املارفعات

الشرعية - لدى محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم

لدى ا كمة العليا -لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا ام ن بوزارة

العدل - نة الفصل ا الفات واملنازعات الضرية -ال نة الست

نافية للمخالفات واملنازعات الضرية - نة الفصل منازعات

ألوراق املالية -لدى م اتب الفصل منازعات ألوراق التجارة و

ان حسم املنازعات التجارة - لدى ان الفصل املنازعات وا

الفات التأميية - لدى النيابة العامة -طلب نقض طلب إحالة

الدعوى -لدى ا كم -لدى ا كم الإدارة (ديوان املاظالم) -لدى

ال ان الطبية الشرعية -لدى ال ان العمالية -لدى ان فض

املنازعات املالية و ان سوة املنازعات املصرفية لدى ان ال م

ش ع صكوك ألح ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما
يلزم ضور ا لسات جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم
صكوك ألح ام - طلب تن القا - طلب الإدخال والتدخل - إاء وا
كم ن ورد م واس بدال م - طلب تطبيق املادة 230 من نظام
املرافعات الشرعية - املطالبة ب نفيذ ألح ام - قبول ألح ام
ونف ا - الع اض ع ألح ام وطلب الست ناف - التماس إعادة
النظر - والتعديل - الطعن بال و ر - إن ار ا طوط والأختام
والتواقيع - طلب املنع من السفر ورفع -مراجعة دوائر ا ز
والتنفيذ - طلب ا ز والتنفيذ - طلب التحكيم - عي ن ا اء وا كم
ن - الطعن بتقار ر املطالبة وإقامة الدعاوى - املرافعة و
املدافعة - سماع الدعاوى والرد عل ا - الإقرار - إلن ار - الص -
التنازل - الإبراء - طلب اليم ن ورده والامتناع عنه - إحضار الش
ود والبنات والطعن ف ا - الإجابة وا رح املطالبات وا اكم
ةيموك ا تارازولا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو -
ةراجتلا ةرازو ةعجارم - ةيجرا ا ةرازو ةعجارم - ةيلخادلا ةرازو
ةعجارم - لدعلا ةرازو ةعجارم مراجعة املباحث الإدار ة
واملباحث ا نائية - وفروع ا وماي بع ا من إدارات وأقسام
مراجعة المارة وإدارة تنفيذ ألح ام ا قوقية ومراجعة املباحث
الإدارة واملباحث ا نائية - مراجعة مراكز الشرطة - مراجعة
الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن الدولة - مراجعة
املباحث ا نائية - ات الأمنية ةيموك ا تاسائرا ماسقاو تارادإ نم
ا عب ي اموا عورفو - ءاضقلل علا سل ا ةعجارم ةيموك ا
تائي لا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - رامث سلا
ةرازو ةعجارم - ةماعلا ةباينلا ةعجارم مراجعة مؤسسة النقد
العري السعودي - وفروع ا وماي بع ا من إدارات وأقسام
املؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | - ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ةلا ولا
رادصإ خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | - ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ةلا ولا ءا نا خ رات
ةينو كللا تلا ولا تامدخ: ةلا ولا ردصم ، لدعلا ةرازول ةينو كللا
تامد ا ع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا ماضنلا
نم ةقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : ةلا ولا مقر ةدمتعم: ةلا ولا

علاج وثيقة وكالة وزارة العدل امملكة العربية السعودية مرفق:
 USE THIS SCALE TO ALIGN FOPM IN PRINTER
 السعيدة المراسي Banque Saud Franal رقم 1/599139
 فرع البلد من الملك عبد العزيز - جدانوف ACE OF WY
 AGAINST THIS CHEQUE O THE ORDER OF HE
 AMOUNT OF 1/599139 PAYABLE AT ALL OUR
 BRANCHES DATE ١٤٣١٨/١١/٢٦ ٢٠١٠/١١/٠٣ ** ينطولا
 بيرعلا كنبلا ** رمألا كبشلا ا قيمة مسننة من احمد عباس
 ذبني ** مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي فقط لا غير
 SAR التاريخ Banque Saudi Fransi EAD OFFICE
 MAATHER STREET IYADH - SAUDI ARABIA وتكم
 السعودي الفرقة بارع المصدرة العربية السعودية DO NOT
 WRITE BELOW THIS LINE Banque Sugar Frana
 HAYAT DILBER NHORIZED SIGNATURES 599139
 1055-022 00037805750 08 hoity Renque Saudi
 cant اسئلة امل 03-11-2010 (Account) Order Cashier
 AHMED ZAINY& SONS CO. LTD 20: 10: 13. [بحاجة
 مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
 BuyrRate 1 000000 Total Chas CO Number
 10.00 1/599139 البنك شركة مسافة سعودية السعودي
 الفرنسي Banque Saudi La FacD Fransi Stock Compar
 The 407666 FOM S الرجاء اختيار واحدا شبكات سياحية
 نسخة العميل THWELERS CHEQUES stomers Copy
 SALE 26/11/1431 14- Ref No. [بحاجة مراجعة: OCR غير
 واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
 SAR \\1 84430000181 \\57\\610069 \\BSF7638\\BSF
 Ca Amount Debit Amt. Ben Name 1,000,000.00
 3,000,010.00 ةيعم ** ينطولا بيرعلا كنبلا عم قسيمة تحويل
 / إصدار شيك / شبكات سياحية شيك مصرفي شيك مصرفي

بالعملة الأجنبية. تحويل خارج المملكة BANK CRAFT DEBIT
TO MYOUR ACCOUNT CASH ORDER TRANSFER
ABROAD نقداً (مدفوعات حكومية) شركة أحمد زيني وأولاده
مقابل الخصم من صنابير/ حابنا من اسم العميل حساب لدى
فرع العملة ACCOUNT AT BRANCH CURRENCY
PLEASE TRANSFER / DRAFT / TCS FORM التاريخ
SELECT ONE OF THE FOLLOWING تحويل داخل المملكة.

تحويل داخلي INTERNAL TRANSFER LOCAL TRANSFER
CASH (OVERNMENT RELATED PAYMENT) CASH المبلغ

بالحروف فقط ثلاثة مليون ريال لاغير اسم المحول عبد الغفور

ماروتاتيارا العنوان من ١٧٩٥٦ المدينة ECODE رقم البطاقة

الإقامة الوالهلال فقط ولا إلى المستفيد جدة ROMAN رقم

التلم الرمز البريدي CITY لا تملأ هذا الجزء في حالة الشبكات

السياحية DO NOT FELL THE SECTOR IN CARE OF TOE

البنك العربي الوطني من أحد على ليني). [بحاجة مراجعة:

اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الية نوان المسلم جده بتلك المستفيد رقم حساب المس عنوان

بتلك المستفيد دمر بتلك تفاصيل الدفع المصاريف الراقي على

الشروط المذكورة على الظهر هذا الطلب PURPOSE OF

TRANSFER Pipeber que توقيع أمين الصندوق الاستعمال

المبلك 03 سعر الشراء البيع STBUY HATE المعلم في العملة

CURRENCY AMOUNT مصاريف البنك مجموع المبلغ

المستحق TOTAL AMOUNT COLLECTED علينا ON US

توقيع العميل AGAINST FROM: CUSTOMERS NAME رقم

الحساب ACCOUNT NO ١٨٤٤٢٠ المبلغ بالأرقام MOUNT IN

FIGURES AMOUNT IN WORDS ROVETTERS NAME

TELEPHONE NO. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

BENEFICIARY'S BANK BENEFICIARYS -47 ٦٠٦٥٢١٦

BANK ADDRESS 70-PAYMENT DETAILS على المستفيد

A DETAILS OF CHARGES ON BENEFICIARY -71
 FOR CUSTOMERS SNATURE توقيع البنك المعتمد
 BANICUSE 20: OUR TRANSACTION RES NO
 A WALE DATE BANK'S AUTHORIZED استحقاق Curree
 SIGNATURE شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة ايار وزيني
 هاتف: ٦٤٩٥٧٨٦ فاكس: ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد: ٢٩٤٧ بيان القيد
 ند قيد Ahmed Zainy \& Sons Co Jeddah-Abar\& Zainy
 Building Tel: ٦٤٩٥٧٨٦ Fax: ٦٤٧٨٣٥١ شيك مصرفي رقم
 ٥٩٩١٣٩ لامر البنك العربي الوطني كاشعار البنك المرفق ١٢٢٠٠
 ٣٥٠٢ اسم الصاب ملاحظات التاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة
 الشيخ / أحمد زيني - جاري شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٣٩ لامر
 البنك العربي الوطني عمولة شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٣٩ لامر
 البنك العربي صولات بنكية البنك السعودي القرة شيك مصرفي
 رقم ٥٩٩١٣٩ لامر البنك العربي الوطني مجموع القيد:
 ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ فقط ثلاثة ملايين وعشرة ريال سعودي لاغير
 المدير العام USE THIS SCALE TO ALIGN FORM N
 PRINTER فروعنا البنك السكوتي الفرنسي رقم 1/599140.
 No Banque Saudi Fransi 1/599140 PAYABLE AT ALL
 OUR BRANCHES DATE ٢٠١٠/١١/٠٣ ١٤٣١٥/١١/٢٦ التاريخ
 إنهموا بموجب هذا الشيك الأمر ** البنك العربي الوطني **
 * القيمة مسددة من أحمد عيان زيلي فرع البلد في الملك
 عبدالعزيز - جل PLACE or iss ريال مبلغ وقدره ثلاثة ملايين
 ريال سعودي فقط لا غير PAY AGAINST THIS CHEQUE TO
 THE ORDER OF THE AMOUNT OF Banque Saudi
 Fransi HEAD OFFICE MAATHER STREET RIYADH
 SAUDI ARABIA DO NOT WHITE BELOW THE LINE
 اليوم السعودي المملكة العربية السعودية Banque
 Saulgrans HAYAT HILBER SAR ORTHORIZED
 599140 1055022 ٠٧٥٠٩٢,٠٠٠,٠٠٠/٠٠ SIGNATURES
 SHAM 00037805750 08 tholty البنك السعيكم لفرنسي

NE SABOLA AWAQ التوقيع شركة احمد زيني واولاده جدة
عمارة ابار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٦ فاكس: ٩٤٧٨٣٥١ Ahmed
:Zainy & Sons Co Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel
٦٤٩٥٧٨٦٩ Fax: ٦٤٧٨٣٥١ ند قي رقم القيد: ٢٩٤٨ التاريخ
١٤٣١/١١/٢٩ بيان القيد شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك
العربي الوطني كاشعار البنك المرفق الصفحة الدائن رقم
الحساب ملاحظات ١٢٢٠١ الشيخ / أحمد زيني ٣٥٠٢ عمولات
بنكية مجموع القير المحاسب البنك السعودي الفرنسي ينطولا
شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لامر البنك العربي عمولة شيك
مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لامر البنك العربي شيك مصرفي رقم
٥٩٩١٤٠ لامر البنك العربي الوطني فقط ثلاثة ملايين وعشرة
ريال سعودي لاغير المالي المدير العام شركة احمد زيني واولاده
جدة عمارة اوركو هاتف: ٢٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ Ahmed
:Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Fax
٦٠٦١٠ أمر صرف تقدي التاريخ الموافق: يصرف إلى المكرم مندوب
مفروشات الوطني مبلغ فقط عشرون ألف ومئتان ريال سعودي
لاغير وذلك / فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨١١ اقليمفستائر
لفيلا ش. احمد زيني والمرفقة المبلغ ٢٠,٢٠٠,٠٠ و الشيخ اسامه
زيتي (الشيخ أحمد. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

المجموع ٢٠,٢٠٠,٠٠ المستلم Tel 14: ٢٠١٣/٠٦/٢٦ PAY TO
MESSRS أمين الصندوق ريان SR FOR رقم الحساب ان
١١٢٩٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩ فيما ستائر لفيلا
ش احمد زيني المحاسب المبور المدير العام شركة احمد زيني
واولاده جدة عمرة اوركو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ المكس: ٦٠٦١٣٠٤
Ahmed Zainy \&Sons Co Jeddah-Ozco سند قيد
١٤٢٢ Building Tel: ٦٠٦٥٢١١٦ Fax: ٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ١٤٢٢
بيان الفيد: المنين فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٦١ قيمة
ستقر القيلا من الحمد زيني والمرفقة رقم الحياة سم الحمار
ملاحظا التاريخ: الصفحة: ١٨٨/١٤٣٤ 1 للشيخ اسامه زيني

(الشيخ فاتورة مفروشات،، رقم ٢٨١١ تيستائر مجموع القيد
الصندوق العلم فقط عشرون ألف ومننان زيرا سكونري لا غير
ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم تقييد: ١٦٦٠
بيان الفيد: المين مجموع القيد D..... [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

سند قيد مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان
١١٣٤هـ رقم الصاب اسم الحساب ١٩٢٦٠٠١١ الشيخ اسمه)
١١١١٠٠٠١ الصنوق العام فقط خمسون ألف وسبسانة بل
Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Özco وسعودي لاغور
Building Tel: 1-11 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ التاريخ الصفحة 4 ما
لحظات مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر الشيخ /
احمد زيني المدير شركة أحمدز للكهرباء والتكييف المحدودة
مسئولية محدودة رأس المال ٢,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز
الرئيسي جدة مسجل تجاري ٤٠٣٠١٠٧٩٤٥ فرع جدة ريال استلها
من السادة Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: شيك موقت
2692 سال ٢١٤٣٢ تيتون 1:1: ٠٠٠٠ - فكر ٠٠٦ الانة مكان
١٩٩٠-٢٤٥ - هاكر ٤: ٣٣٤١ المدينة ت: ٠٣٩٢٥٠٦ والمس
١٣٧٢٩٩٢ الممفكرة العربية السعودية التاريخ::: الموافق /
٢٠١٣/٨م شركة أحمد زيني وابناءه أوزكو المحترم نقداً - بشيك
رقم الشيك... 539 إسم البنك فقد مبلغ و قدره: فقط خمسة
وعشرون وذلك عن الف ريال اما جو توقيع المستلم من Jahon
000545 ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET
JEDDAH Pay arst this cheque to the order c The
amount of AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH
سامبا (samba مجموعة سامعا المالية Sambe Finantial
PR Group Dete ١٤٣٤٢١٠/٢٥هـ لتاريخ. [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
السطر]

فرع الأندلس شارع الاندلس جدة لاضعوا بموجب هذا الشبك
 الأمر شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة ١-٢٠٢٠
 ريال SAR المبلغ. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
 داخل السطر]

فقط خمسة وعشرون الف ريال لاغير. 100-2040
00004245695 صل اشتين ست اصل Signature التوقيع No
.\Ter 1035847

Pay against this cheque to the order of The sun رقم
of To: التاريخ.

وز في مدينة. Dave Str Place/5 إنهموا بموجب هذا الشيك
سامبا Samba First Beneficiary Only جموعة سامبا المالية
Sambe Financial Group السمنة المغربي الوظيفي زيال
ظهرت الأرم كمد ار و الايد لمن جدة AA Exch حساب البنيج
لمقدمة عباس استادان شان ماجرا المالية. [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأمر مج طريق الحمام الله عدیل الشعر بیز - جادة.
یسری لدى جميع فروعنا مینا الله 035847 ربال من
AUTHORIZED SIGNATORE (404) 20401001
08 00242000142 امله العرس بالتوقیت ای اهرمی
استعلمت أصل الشبك محمد عام الكلام الله استانی التوقيع:
التاریخ: ٢٢٠٠٢/٧/٢ شركة أحمد زینی وأولاده جدة عمارة اوزكو
متف: ٢٠٦٠٢١٩ فاكس: ١٠٩١٣٠٤ ریس (1) یصرف إلى المكرم:
شركة ام القرى للاعمار فقط مائة وخمسون ألف ربال سعودي
لاغير Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building
Tel: ٦٠٦٥٣١٦ Fax: ٦٠٩١٣٠٤1 وف تسميك التاريخ: A
الموافق: ١٤٢٣/٠٢/٢٠ PAY TO MESSRS مبلغ وذلك / ايجار
شالية أبحر الجنوبيه ال سالم من ٢٠١١/١٢/١٥ الى ٢٠١٢/١٢/١
بشید باسم الناتجة الحرازی یل الة الرباحة المستلم المبلغ. امیم
العصاب الشیخ احمد زینی - جاری ١٥٠,٠٠٠, المد المجموع رقم

الوساني ان ١١٢١ ايجار شالية بحر الجنوبية (ال سالم من
المدير العام ريق SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب
الشيخ أسامة زيني، نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار
بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة
تسديد إيجار الفيلا رقم ٦ بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة
الإيجارية من ٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.

ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا،،،،،

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب

ملاحظات التاريخ: الصفحة: ١/١٤٣٤ ALTS/-1/TA الشيخ أحمد زيني -

جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد

للسندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي لا غير

الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة

حارة اوركو رسال فكس: Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-

١٣٠: Fax: ٥٠: ١٠: Ozco Building Tel صرف شد الترخ

الموافق: يصرف الى المكرم الشيخ احمد زيني ميلة فقط

خسون اتف وسبعمائة ريال سعودي لاغير وذلك / مصاريف منزل

الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤ العميد PAY TO

MESSRS امين الصندوق S يال SR FOR الحب المسلم نتيج

اسمه زيني (الشيخ أحمد - المصاريف منزل الشيخ / احمد زيني

من مشهور ذو القدة ١٤٣٤ المجموع ياسمين المحاسبة: التاريخ

17,000 مبلغ 2013/09/30 1434/11/24 نرجو التكرم بصرف

ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني

بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد ترجم صرف المبلغ وسيكون
مهرة الي حسين التعمير 3.19/13 المحاسبة: التار
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
(بناء على طلب السيدة ام زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني.

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد شركة احمد زيني واولاده جدة
تمارة بوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد
Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel:
011 Fax: 1-1 رقم القيد ٢٠٧٥ بيان القيد: المدين 1٧..

قيمة الدوية ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تتطلب السيدة
كام آياد كالمرفق الدافي رقم الصالبة تسمم الحساب ملاحظات
التاريخ: الصفحة: ١٩٢١٠، ١١٢ الشيخ اسامه زيني (الشيخ قيمة
ألوية ومصاريف علاج تلقيح احمد زيني مجموع القيد ١٧,٠٠٠,٠٠
١١١١٠٠٠١ الصندوق العلم الشيخ احمد زيني فقط سبعة عشرة
ألف ريال سعودي لا غير 30 Sep, 2013 C.

To: Finance Department Please pay to Sanjay
Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand
Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of
tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to
Dubai / Dusseldorf & return Isaac ticket to Dubai /
Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim & back
Total: Amount SR. 24.880 Remarks First class
ticket issued SR. 3,560 Economy Class ticket
issued SR. 2,150 Already traveled SR. 30,590 *
Ahmed Ossama Zainy Debit Nadiya A/C → SR.2,150
Debit ShAhmed (P)A/c SR.24,880 Debit Sh.Ossama

Date ٢٠١٦/٠٥/٠٣ التاريخ (P) A/c 1/20/13 dep SR.3,560
Place of sue ١٤٣٧ . ٧٢٦ جدو حرر في ادفعوا بموجب هذا
الشيك سامبا samba مجموعة سامبا المالية Samba
Financial Group فرع الأندلس شارع الأندلس جدا Al
Andalus Branch Al Asddus Streetah كسمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود *** مرفق 2 رقم 01139336
No. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط
اتجاه القراءة داخل السطر]

Against this Cheque Pay to the Rot ٠٠١٨١٣١٣٤٠٠٠٥
Order of الأمر ريال 19 TTV **FF: S.R.***.... مبلغ
وقدية ثلاثة و عشرون مليون وستمئة وسبعة و عشرون الف
ومائة و تسعون فقط *** ريال من التوقيع EEX محمد 9 عبد
الله سعيد (١٣٦٦) *** Sgr مجموعة سامبا المالية The
Amount of فرع طريق الملك عبد العزيز - جدة يصرف لدى
جميع فروعنا بالمملكة 101139336 2040 1000 00 24
OB To 2 4 2000: باستلمت أصلا ليك أعلاه والذي يقر دفع من
أربال انتشار شركة الضيافة فقط المستلم / الوكيل الشرعي
لسموه الله التغير ١٤٢٧ 03 No. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

Ref Against this Cheque Pay to the 01145171
Order The Amount of USE THIS SCALE TO ALIGH
FORM IN PRINTER سامبا samba مجموعة سامبا المالية
Samba Financial Group ٢٠١٧/٠١/٢٦ Daley ٢٨ ٤٣٨ شارع
الأسلمي جدة Al And StreetJeddah / أحم ريال عبد العز آل
سعود danaer فقط *** ريال 3: عة سامبا المالي طريق
الملك عبد جميع فروعنا بالمه الف Signature (١٣٦٦) a
014517 20401001 00242000 42 08 DEBIT
ADVICE/CUSTOMER COPY No. 01145171 التفاصيل
Details بموجب هذا الشيك ستمئة وست domed k مد عبد

الله نتيجة العميل ٠١١٤٥١٧١ DATE ٢٠١٧/٠١/٢٦ سامبا
samba سعر الصرف AT رسوم إصدار (عمولة)
COMMISSION إجمالي سعر الخصم. [بحاجة مراجعة: اختلاط
اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
TOTAL DEBITED خصم من حسابكم الخصم بالعملة الأجنبية
٠٠١٨١٢٠٢١٠٠١٠ إشارتنا بموجب تعليم الكم قمنا بتنفيذ أمر
الدفع الموضح أعلاه In accordance with your instruction
ريال we have effected above mentioned payment
السيد أسامة أحمد عباس زيني م ب ٥٤٣٩٩ جدة - ٢١٥١٤
FCY DEBITED AUTHORIZED ٤٢٤٥٧٤١ السعودية
SIGNATURE المستلم / محمد عبد الله النغير SR 797.....
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
عيقوتلاب ضرقملا رقم No 01139958 التاريخ. إدفخوا بموجب
هذا الشيك ٢٠١٦/٠٦/٢٦ Place of Issue سامبا samba
مجموعة سامبا المالية Samha Financial Group فرع
الأندلس Ref ٠٠١٨١٢١٧٨٠٠٣٧ لأمر السمو الأمير أحمد بن عبد
العزير آل سعود ريال شارع الأندلس جمال ال يصرف للمستفيد
الأول فقط Against this Cheque Pay to the Order نسة
سمو الامير من التوزيعات اه الجديدة بشركة بضاعة) مليونان
ومات واربعون الف القط ريال من ك The Amount of
التوقيع محسن دهيس القحطاني (١٣٦٢) Signature مجموعة
سامبا المالية فرع طريق الملك عبد العزيز رف لدى جميع
فروعنا بالمملكة 08 42 00242000 100-2040 01439958
الله محمد القير الوكيل الشرعي G To: USE THIS SCALE
Dato ٠١١٥٣١٣٨ TO ALIGN FORM IN PRINTER
٢٠١٧/٠٦/٠٨ تاريخ - دفعوا بموجب هذا الشيك Place of Issue.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

سامبا sambas مجموعة سامبا المالية Samba Financial Group فرع الأندلس سمو الأمير / أحمد بن عب ريال S.RTY.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

مليونان وثلاثمان Al Andals Branch آل سعود نقطة رقم
.No 01153128

Against this Cheque Pay to the ٠١٨١٢١٥٩٠٠٤٩ Ref
Order of The Amount of تصرف المستفيد الأول فية عة
سامبا المالية طريق الملك عبد العزيز.

دى جميع فروعنا بالم التوقيع Signature 13 محسن دهيس
القحطاني (١٣٩٢) *١٣٩٢ *١٣٩٢ 00242000 100 2040 0115328
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY No. 08 42
Details In accordance with your التفاصيل 01153128
instruction we have effected above mentioned
.payment

P سامبا sambas ٠١٨١٢١٥٩٠٠١٩ إشارتها موجب تعليماتكم قمنا
بتنفيذ أمر الدفع الموضح أعلاه السيد أسامة أحمد عباس زيني
ب ٥٤٣٩٦ حدة -٢١٥١٤ السعودية ٤٢٤٥٧٤١ أمرها M سال AT
DATE اشعار خصم / نسخة العميل ٠١١٥٣١٢٨ ٠١٤٣٨ ٠٩ ١٣ 7-
A-/7-/18 رسوم إصدار (عمولة) COMMISSION إجمالي سعر
الخصم TOTAL DEBITED خصم من حسابكم الخصم بالعملة
الأجنبية SI AUTHORIZED SIGNATURE DERIVED - FCY
٢٠٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠ SR. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
السطر]

استلمت أصل الشيك المفوض بالتوقيع شركة احمد زيني واولاده
جدة - عمارة أوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس ٢٠٩١٣٠٥ مرفق 3
رقم القيد: ٣٣٨ بيان القيد المدين الدائن مجموع القيد
CamScanner AHMED ٥٠,٧٠٠,٠٠ الممسوحة ضوئيا بـ
:ZAINY \&SONS CO JEDDAH - OZCO BULLDING Tel
Fax: 3.17.1 ٦٠٦٥٢١٦ سند قيد مصاريف منزل الشيخ /احمد

زيلي عن شهر صفر ١٤٣٥ رقم الحساب اسم الحساب
ملاحظات التاريخ: ٢٩/٠٢/١٤٣٥ الصالحة 1 ١١٢١٠٠١١١ الشيخ
اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر
١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط الخمسون ألف وسببالة ريال
سعودي لاغير المدين المائي الشيخ محمد زيني المدير العلم
شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة أوزكو ريال : فاكس
١٣٠١ يصرف إلى المكرم الشيخ احمد زيني \ AHMED ZAINY
& SONS CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: ١٠١٠٢١
Fax: ١٠١١٣١١ امر صرف تقدي 151 التاريخ: ٢٩/٠٢/١١٣٠ مبلغ
فقط خسون ألف وسبعمئة ريال سعودي لا غير وذلك /
مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر صفر ٢٥ المبلغ رقم
الحساب الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١ PAY TO MESSRS أمين
الصندوق الشيخ اسامه زيني (الشيخ احمد. ١١٢١٠٠١١ |
مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر صفر ١٤٣٥ محاسب
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner المجموع المدير العام ريال
SR FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف:
٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ٥٠٩ بيان القيد المدين
الدائن٧... [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO JEDDAH OZCO
BULLDING Tel: 1.10711 Fax: 1.1.1 التاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٠
الصفحة 1 مصاريف فيلا الشيخ / احمد زيني عن شهر يناير ٢٠١٤
رقم الحساب اسم الصاب ملاحظات ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامة
زيني (الشيخ مصاريف ايلا الشيخ / أحمد زيني من شهر ١٠٠٠
الصندوق العام فقط خمسون ألف وسببنة ريال سعودي لاغير
الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني واولاده جدة -
عمارة اوركو المكره الشيخ احمد زيني صرف عدي سينغ فقط
خسون الف وسيصالة ريال سعودي وذلك / مصاريف قبلا الشيخ
احمد زيتى عن: AHMED ZAINY \& SONS CO JEDDAH

١٣ : ١٠ : Fax: tter: Tel: OZCO BULLDING الشيخ اسامه زين
 | الشيخ احمد تصارييف فيلا الشيخ / حمد زيني المجموع
 الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner PAY TO MESSRS امين
 الصندوق ريال SR FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة
 اوزكو هتف: ٦٠٦٥٢١٦ : فاكس: ٦٠٩١٣٠٤ \ AHMED ZAINY
 &SONS CO JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦
 Fax: 1.11.1 سند قيد رقم القيد: ١٧٨ بيان القيد: مصارييف
 منزل الشيخ احمد زيني عن شهر فبراير ٢٠١٤ الدائن رقم
 الحساب اسم الحساب ملاحظات ٥٠٠٧٠٠,٠٠ مجموع القيد
 ٥٠,٧٠٠,٠٠ المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
 ٢٠١٤/٠٢/٢٦ التاريخ الصفحة ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني
 (الشيخ مصارييف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر ١١١١٠
 الصندوق العام الشيخ احمد زيني فقط خمسون الف وسبعمائة
 ريال سعودي لاغير المدينة المنى المدير العام شركة احمد زيني
 واولاده جدة - عمارة اوزكو : هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فكس: ٦٠٦١٣٠٤
 ريال ...٧... [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
 السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
 AHMED ZAINY \&SONS CO JEDDAH OZCO
 BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ : Fax: ٦٠٦١٣٠٤ أمر صرف تقدي
 التاريخ ٣٠٣ يصرف إلى المكرم الشيخ احمد زيني مبلغ فقط
 خمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي لا غير وذلك / مصارييف
 منزل الشيخ احمد زيني من شهر فبراير ٢٠١٤ المبلغ اسم
 الحساب رقم الحساب المستلم ٢٠١٤/٠٢/٢٦ PAY TO
 MESSRS أمين الصندوق ...٥٠٠٧٠٠... الشيخ اسامه زيني (الشيخ
 احمد ١١٢١٠٠١١١ مصارييف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر
 فبراير ٢٠١٤ الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner المجموع
 المدير المالي المدير العام ٢٠١٤ / ٢/٢٦ ريال SR FOR شركة
 احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس:
 ٦٠٦١٣٠٤ \ AHMED ZAINY \&SONS CO JEDDAH-OZCO
 BULLDING Tel: 1.10711 Fax: 1.11 [بحاجة مراجعة:

OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

سند قيد رقم القيد: ١٢٦٢ التاريخ بيان الفيد: المدين مصاريف
فيلا الشيخ الاحمد زيني عن شهر ماير ٢٠١٤ الصفحة
٢٠١٤/٠٥/٢٨ 1 رقم الحساب اسم الحساب ١١٢١٠٠ الشيخ
اسامه زيني (الشيخ مصاريف فيلا الشيخ /احمد زيني عن شهر
مايو الصندوق العام الشيخ/ أحمد زيني مجموع القيدة فقط
خمسون ألف وسبحة ريال سعودي لاغير المدير العام
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner Mich مرفق 4 السيد
العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز
إنترناشيونال الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة تقييم
الشركة كما في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال مسلسل
مقدمة نبذة عن الشركة رأس المال ملخص التقييم أساس
التقييم التقييم على أساس الربحية) Price \\ Earning
Method (تحديد القيمة مرفق (1) تحليل الخطر - شرح الأنواع
الخطر مرفق (٢) تقييم الأخطار الشركة الوطنية للإدارة
والخدمات المحدودة - التقييم في ٣١ المسطس ٢٠٠٦م رقم
الصفحة ١٣٨ ١٤ ١٠ 14.15 السيد العيوطي وشركاه محاسبون
ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال مقدمة بناء على
طلب شركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - شركة ذات
مسئولية محدودة - لعمل إعادة تقييم صافي موجودات الشركة
كما هي في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م، - وذلك لاستخدامه لأغراض
داخلية - طبقا للمنهج المعتمد على ربحية الشركة. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

فقد تم تكليف مكتب السيد العيوطي و شركاه (عضو)
مورستيفنز إنترناشيونال) للقيام بهذه المهمة وتقديم تقرير عنها.
و بناء علىه فقد تم إعداد هذا التقرير لهذا الغرض فقط و لا يتم

إستخدامة في أية أغراض أخرى بخلاف ذلك. ٢ نبذة عن الشركة
الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة هي شركة سعودية
ذات مسئولية محدودة مسجلة في جدة بالمملكة العربية
السعودية بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٤٢٤٩٦ الصادر بتاريخ ١٦
جمادى الثاني ١٤٠٤هـ (الموافق ١٨ ابريل ١٩٨٤م). [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

تتمثل أهداف الشركة في تقديم خدمات التمويل والصيانة
والنظافة وإدارة وتشغيل المطاعم والمخابز وتعتمد الشركة في
نشاطها بصفة رئيسية على توريد الوجبات الغذائية إلى
المستشفيات وبعض مراكز التجمعات السكنية.

رأس المال يتكون رأس المال من ١٥٠٠ حصة قيمة كل حصة
١٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل كما في ٣١ أغسطس
٢٠٠٦م كما يلي: عدد الحصص ريال سعودي الشيخ / عبد الله
أبار الشيخ / أحمد زيني ٧٥.

٧٥. ١,٥٠٠ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة -
التقييم في ٣١ المسطس ٢٠٠٦م ١,٥٠٠,٠٠٠ السيد العيوطي
وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز إنترناشيونال
٤ ملخص التقييم ١/٤ أساس التقييم الأساس المتبع في تقييم
الشركة في ٢١ أغسطس ٢٠٠٦م يعتمد على قدرة الشركة على
تحقيق أرباح في المستقبل المنظور، وليس من خلال التقييم
الفردى الموجودات الشركة والتزاماتها.

وقد أعتمد تقييماً على المعلومات التي استقينها من القوائم
المالية المدققة للشركة عن السنوات من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م
وذلك كأساس للوصول إلى متوسط صافي الأرباح القابل للتحقق
في ضوء أداء الشركة في تلك السنوات.

٢/٤ التقييم قمنا بتقديم الشركة وفقاً لأساس التقييم المذكور و
تخلص من عملنا إلى النتائج التالية: استمرار الشركة بالقدرات
القائمة دون الحاجة لزيادة هامة في الاستثمارات.

ريال سعودي تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي لتحقيق النتائج التي بني عليها التقييم قيمة الموجودات الغير مرتبطة بالنشاط قيمة الشركة كما في ٣١ ومما تقدم يتبين لنا أن قيمة الشركة أكبر من القيمة الدفترية لصافي موجوداتها وذلك يعني أن تقييمنا للشركة أكبر من قيمة الاستثمار في صافي الموجودات العاملة التي أدت لتحقيق هذا الحجم من النشاط، وتتمثل زيادة التقييم المذكور عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القيمة السوقية للموجودات لو تم تقييمها فعلياً و فردياً) في قيمة الشهرة.

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة - التقييم في السطس ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ه أساس التقييم هناك عدد من المناهج التي يمكن اتباع احداها لتحديد القيمة العادلة لشركة ما، ويعتمد تحديد المنهج الأكثر ملائمة على الغرض من التقييم والظروف المحيطة بنشاط الشركة، وقد تم استخدام المنهج التالي في ظل الوقت المتاح لتقييم الشركة والبيانات المتوافرة للقيام بالمهمة.

١/٥ المنهج المعتمد على الأداء يعتمد هذا المنهج على النشاط على تحقيق الأرباح، والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها هذا المنهج أن القيمة الحقيقية لأي نشاط مستمر تكمن في قدرته على تحقيق ارباح وتنمية أموال المستثمرين، وليس في القيمة السوقية للموجودات التي بالتشغيل لأنه لن يتم بيع أي منها في تاريخ التقييم. وهذه الفكرة عادة تكون هي اسلوب التوصل لقيمة نشاط متكامل (بموجوداته والتزاماته بين بائع ومشتري. وقد تم اختيار هذا المنهج لتقييم الشركة على اعتبار وفاته بغرض التقييم وعنصر الوقت.

المنهج المذكور يتم اتباعه بصفة اساسية على النحو التالي: -

١/١/٥ التقييم على اساس الربحية (price / earning) يقيم

النشاط وفقاً لهذه الأسلوب كنتيجة لحاصل ضرب متوسط

الأرباح السنوية (القابلة للتحقق) في معامل الربحية وكلا من

عنصري التقييم يتسم بالحكمة ويمكن ايجازهما فيما يلي:
متوسط الارباح السنوية الأرباح المستخدمة في التقييم هي
صافي الأرباح السنوية القابلة للتحقق مستقبلا في الظروف
الطبيعية وذلك من خلال دراسة النتائج المحققة والظروف
المحيطة بالتشغيل واستبعاد الاثار التي لا ينتظر تكرارها. فمثلا
بالنسبة لشركة حقق ارباحا ثابتة متكررة لفترة طويلة فان
المستوي المستخدم يكون هو نفس مستوي الارباح المحققة
على اعتبار امكانية الثبات على نفس المستوي في المستقبل.
وكذلك فان الشركة التي حققت صافي أرباح سنوية تتسم بالنمو
الثابت فاننا نفترض أن هذا النمو سيستمر بنفس المعدلات مالم
يوجد فيود تسويقية (والعكس صحيح) الشركة الوطنية للإدارة
والخدمات المحدودة. التقييم السيد العيوطي وشركاه محاسبون
ومراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال فيما يلي ملخصا
بنتائج أعمال الشركة من خلال القوائم المالية المدققة الصادرة
من ٢٠٠١م و حتى ٢٠٠٦/٦/٢ تطور الأيام نتائج التشغيل المحققة
(بالريال السعودي) المتوسط ٢٠٠١م ١٠٨,٦٠٠.٥٦٣
١٥١,٠١٠,٢٩٢م ٢٠٠٦م ٢٠٠٥م ٢٠٠٤م ٢٠٠٢م ١١٠,٠٤٤,٠٦٣
Ja (10.197) (1TA, ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩
YA1,019) (11,100 SAT) (1.7,110, 0VT) (9-, A£1,979)
٢٢,٢٢٨,٧٤٣ ٢٦,٤٢٤,٢٠٦ (90-19,1*) (15,29,A-9)
٢٠,٠٣٤,١٢٠ ١٥,٠٢٤,٩٤٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٩,٠٠٠,٩٣١ ١٩,٧٧٠,٢٦٧
١٠ 10 17 ١٦ ١٤ ١٩ (١٦,٥٢٢,٣٨٠) (١٦,٤٨٢,٣٧٢)
(١٣,٣٣١,٦٥٨) (١٣,٩٥٧,٧٧٤) (١٣,٣٧٢,٨٨٦) (١٤,٨٦٧,٨٩٦
٢,٤٧٦,٢٧٣ ٦١٣,٠٣٤ ٦٢١,٩٥٣ ٥٥١,٦١٥ (١٤,٧٢٩,١٦٢
) (٥١,٧٧٨) (01,011) (٥٩,٦٣٢) (٦٢,٧٢٩) ٩٧٣ ٩٧٢ ١,٠١٤,٥٨٨
0,٦٠٤,٤١٣ ٥,٤٦٩,٨٠٧ ٦,٢١٣,٠٩٩ ١٠,٤٢٠,٧١٠ (TA,111
(...,OTY) (٣٦٠,٠٠٠) (١٤٤,٢٩٧) 9 t f t ٢,٧٠٧,٨٧٠ ٦,٩٥٩,٠٢١
0,٨٥٣٠٩٩ ٩,٧٨٦,٣١٣ (٤٧٩,١٠٣) (٤٠١,٩٨٠) (٤٤١,٢٤١)
0,٧٥١,٧١٦ ٢,٣٠٥,٨٩٠ ٦,٤٥٩,٠٢١ 0,١٦٣,١٧٢ ٤,٩٤٢,٨٠٧
الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢١

أعطين ٢٠٠٩م مجمل الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح
مصروفات عمومية وإدارية إيرادات أخرى مصروفات تمويلية
صافي دخل السنة قبل الزكاة الشرعية نسبة صافي الربح الزكاة
الشرعية صافي دخل السنة السيد العيوطي وشركاه محاسبون
ومراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال تاداريلا ١/٢/٦
حققت الشركة خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م إيرادات بلغ
متوسطها ١٣٧٦٣١,٩٢٩ ريال سعودي، حيث بدأت إيرادات
الشركة بالإزدياد تدريجياً اعتباراً من عام ٢٠٠٢م بنسب ثابتة
نسبياً من سنة لأخرى تتراوح بين ١٣% و 18% حيث زادت قيمة
إيرادات الشركة من ١٠٨,٦ مليون عام ٢٠٠٢م لتصل إلى ١٧٠
مليون مع نهاية السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

الرادات. ٢/٢/٦ مجمل الربح حققت الشركة مجمل ربح بلغ في
المتوسط ١٥% خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م، ومن خلال
استعراضنا لنتائج أعمال تلك الفترة يتبين لنا الثبات في تلك
النسبة من سنة لأخرى على النحو الموضح بقائمة الدخل
المقارن الظاهرة بعاليه.

معمل الربح الما عية سجل فريح الشركة الوطنية للإدارة
والخدمات المحدودة. التقيم في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م إيرادات
١١٣,٢٠٦ ٤٣٦٥٥٤ ١٠٦,٠٩٣ ٢٣٦,٠٠٢ ١٤٧,٢٠٣ ١١٩,٦٠٠ ٧١,٨٦١
٥٨,٢٧٤ (: يتآلا يف برخألا تاريلا ةميق لثمتت ٤٣,٢٠٠ ٥٨,٢٧٤
١١٣,٢٠٦ ٤٣٦٥٥٤ ١٠٦,٠٩٣ ٢٣٦,٠٠٢ ١٤٧,٢٠٣ ١١٩,٦٠٠ ٧١,٨٦١
١٢١٩٥٣ ٥٦٦٣٦٩ ٥٠٢,٦٥٤ ٢٧٤,١٣٢ ٨٩٤,٩٨٨ ٥٠١,٣١٥ ٥٦٦٣٦٩ ١٢١٩٥٣
١,٠١٤,٥٨٨ ٢,٤٧٦,٢٧٣ مما تقدم يتضح لنا وجود بعض بنود
الإيرادات الأخرى غير المتكررة وغير المرتبطة بنشاط الشركة
لنفس السنة التي تحققت فيها تلك الإيرادات والمتمثلة في
الديون المعدومة المحصلة ولذا للوصول إلى متوسط صافي

الأرباح المقبول عن الفترة محل الدراسة فسوف نقوم بإستبعاد القيمة من صافي ربح الشركة.

وحيث أنه لا يوجد لدينا تحليل بيند أخرى سوف تعتمد عليه بتضمنه في صافي الربح القابل للتحقق للوصول الى متوسط صافي الربح لن الفترة.

ابون محومة محصلة الرباح بيع موجو الثابتة عمولات بلكية 0
أخرى الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في
٣١ العطس ٢٠٠٦م إيرادات أخرى ديون معدومة محصلة أرباح
بيع موجودات ثابتة عمولات بنكية السيد العيوطي وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز إنترناشيونال ٤/٢/٦
مصرفات عمومية وإدارية (بالريال السعودي) تتمثل قيمة
المصرفات العمومية والإدارية في الآتي: ٨,٤٤٠,٩٥٦ ٩,٢٢٣,٥٥٢
١,٦٦٦,٨٤٥ ١,٣٥٧,٢٦١ ٢,١٦٨,٢٣٤ ٧,٨١٣,٣٧٥ ٨,٧١٠,٧٥١
١,٥٧٩,٧٤٠ ١,٢٥٦,٥٥٤ ١,٠٠٦,٢٩٤ ١,٥٧٩,٤٢٢ ١,٩٦٣٧٣٩
١,٤٦٨,٩١٣ ١,٣٠٨,٥٧٠ ١,٣٢٤,٣٨٠ ٩٦٣,٠٥٤ ٨٨٢,٦٩١ ٧١٩,٩٦٠
٢٩٤,٠٩٥ ٧٢٥,٣٨٢ ٧٠٢ ٧٠٢ ٨٢١,٦٠٤ ١,١٢٣,٥٨٨ ١,٠٥٦,٨٦٩
١,٣٤٢,٠١٨ ١,٢٥٠,٩٥٤ ٧٢١,٦٩٢ ٦٠٦,٢١٤ ٥٦٦,٨٩١ ١١٩.١٧٧
١٢٦.٣٤٥ ١٠٨,٨٥٣ ٩٢.٩١٩ ٤٥٤٥٧٣ ١,٣٦٢,٦١٥ ١,٠٤٣,٠٠٢
٣٥٦,٦٨٣ ٢٨,١٥٧ ٦٢١,٩٤٦ ١,٦٦٢,٠١٠ ١٦,٤٨٢,٣٧٢ ١٦,٥٢٢,٣٨٠
١٤,٨٦٧,٨٩٩ ١٣,٩٥٧,٧٧٤ ١٣,٣٧٢,٨٨٦ ١٣٣٣١,٦٥٨ تكاليف
الموظفين ايجارات سفر واقامة استهلاك صيانة واصلاح مخصص
ديون مشكوك في تحصيلها هاتف وفاكس اخري المجموع مما
تقدم يتضح لنا الثبات النسبي في قيمة المصرفات العمومية
والادارية خلال الفترة محل الفحص وكذلك معقولية البنود
المكونة لتلك المصرفات وسوف تعتمد على متوسط قيمة
المصرفات العمومية والإدارية خلال تلك الفترة للوصول إلى
متوسط صافي الربح. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٣١
أغسطس ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون

قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال ٥/٢/٦ نتائج التشغيل بعد
استبعاد البنود غير العادية والزكاة (بالريال السعودي) :
المتوسط ٢٠٠٤م ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ ١٠,٢٩٢ ١٥١,٠١٠ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩
١٢٥,٩٤٦,٥٠٤ ١٣٢,٦٣١,٩٢٩ (١٢٨,٧٨١,٥٤٦) (١٤٣,٥٤٠,١٩٦) (١٠,١١,١٣٣)
(1,421,171) (1.7,120,0VT) (11,100,1AT) (10,11,1TT)
١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣ ٢٦,٤٢٤,٢٠٦ (١١٢,٥٩٧,٨٠٩)
١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٥,٠٢٤,٩٤٠ ٢٠,٠٣٤,١٢٠ (١٦,٥٢٢,٣٨٠)
(١٦,٤٨٢,٣٧٢) (12,678,699) (١٣,٣٧٢,٨٨٦) (١٣,٩٥٧,٧٧٤)
٥٥١,٦١٥ ٥٦٦,٣٦٩ ٦٢١,٩٥٣ ٦١٣,٠٣٤ (٦٢,٧٣٩) (٥٩,٦٣٣)
٥٤,٥١٤ (٥١,٧٧٨) (١٣٣٣١,٦٥٨) (١٤٧٣٩ ١٦٢) ٤٧٦,٢٧٣
١,٠١٤,٥٨٨ ٦٤٠,٦٣٩ (٣٨,١١١) ٨٩٧,٤٨٦ ٥,٤٦٩,٨٠٧ ٥,٦٠٤٤١٣
٤,٩٥٩,٠٢١ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة -
التقييم في ٣١ المسطس ٢٠٠٦م إيرادات تكلفة التشغيل مجمل
الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة
الشرعية نسبة صافي الربح السيد العيوطي وشركاه محاسبون
ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال مرفق (٢) تقييم
الأخطار نوع الخطر خطر الصناعة Business تقييمنا للخطر
منخفض خطر المنافسة متوسط شرح تحليل معامل الخطر
النشاط الذي تعمل به الشركة معرض لخطر منخفض حيث
تعمل الشركة في مجال توريد الوجبات الغذائية إلى
المستشفيات ومراكز التجمع السكنية وغيرها فسوق هذا النشاط
من الأسواق التي تتسم بالثبات ولا توجد أية قيود حكومية أو
تطورات مفاجئة يمكن أن تؤثر في ذلك النشاط.

يعتبر خطر المنافسة متوسط على الرغم من وجود عدد من
المنافسين حيث أنهم ليسوا بالقوة الكافية التي ينافس بها
الشركة Market منخفض خطر الاعتماد الزائد Dependency
تعتمد الشركة على عدد غير محدود من العملاء الموجودين داخل
المملكة العربية السعودية كما ان اعتماد الشركة على العمالة

والموردين والتكنولوجيا المتاحة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي إلى انخفاض الخطر المتعلق بها.

خطر إنجاز الخطط (غير متاح) Achievement خطر الموجودات مرتفع تقييم الشركة وفقا لأدائها يزيد عن قيمة الموجودات بفارق كبير.

Asset الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في

٣٩ المصططس ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون

ومراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال أنواع الخطر خطر

الصناعة خطر المنافسة خطر الاعتماد الزائد عملاء موردين تقنية

عمالة خطر إنجاز الخطط خطر الموجودات الإجمالي الشركة

الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢١ المطين

٢٠٠٦م تقييم الخطر رتفع جدا :) ١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس

زيني من شركة تخارج أبار وزيني (١٣٦,٧٥٠,٠٠٠ \ * ٢٧٩ =

٣٨,١٥٣,٢٥٠) ١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة

الضيافة لأعمال العقارية (القيمة لعام : ٤٠٣,٧٥٠,٠٠٠ \ * ٢٧٩ =

٢٢٨,٧٨٥,٥٦٧ ١٧٨,٢٢٣,٩٥٦.٦٩ \ * ٢٧٩ =

٩٥٦.٦٩,٢٢٣,١٧٨ \ * ٢٧٩ = ٤٨٣.٩٢,٧٢٤,٤٩ زيني: حصة

الشيخ أحمد عباس اجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس

زيني رحمه هلا: ٣٨,١٥٣,٢٥٠ + ٤٩,٧٢٤,٤٨٣.٩٢ =

٨٧,٨٧٧,٧٣٣.٩٢ محضر اجتماع أنه في يوم الإثنين ١٢ رمضان

١٤٢٨هـ الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٧م إجتمع كل من: الشيخ أحمد

زيني الشيخ عبدالله أبار الشركاء في مجموعة شركات أبار

وزيني وبحضور كلا من: - الشيخ عدنان زيني الشيخ غازي أبار

الشيخ أسامة زيني السيد محي الدين دفتردار وقد ناقش

الحضور أوضاع مجموعة شركات أبار وزيني وخصوصا ما تم

مناقشته في الاجتماعات السابقة بخصوص الإستمرار في

الشراكة لمجموعة من الشركات المشتركة وفق ضوابط معينة

أو عدم الإستمرار وتخصيص مجموعة من الشركات لكل شريك،

وقد قرروا مايلي: - ١. أن يختص كل طرف بمجموعة من

الشركات وما يستلزمه ذلك من تنازل كل طرف للطرف الآخر عن حصته في الشركات التي ستخصص له، وقد اتفقا على أن يتم تخصيص الشركات على النحو التالي: -\1- الشيخ عبد الله أبار سواء باسمه أو اسم من يحدده بالشركات التالية: - القيمة النسبة الإجمالي حصة أبار وزيني في التقييم اسم الشركة التقيي 1 شركة أسواق النجمة التجارية المحدودة \2- شركة أبار وزيني الغذائية المحدودة الإجمالي %1.1. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٠٩ ر ٤٣٠ ١٤٤ ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٤٣٠
١٤٤ \-٧- القيمة حصة آبار وزيني النسبة الإجمالية في التقيي
للتقيي الشيخ أحمد زيني سواء باسمه أو باسم من يحدده
بالشركات التالية: اسم الشركة ١- شركة مزرعة وادي فاطمة
للدواجن ٢ شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني ٣- شركة
آبار وزيني للتموين والخدمات الغذائية ٤- شركة آبار وزيني
للكهرباء والتكييف ٥ شركة الخميرة السعودية ٦- شركة داكن
لتكييف الهواء المحدودة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات
وشركة سودكسو للتموين المحدودة الإجمالي ٣٠٥٠٠,٠٠٠ ١%..
٤٦,٢٩٠,٠٠٠ ٤٦,٢٩٠,٠٠٠ ١%..
٤٦,٢٩٠,٠٠٠ ٤٦,٢٩٠,٠٠٠ ١%..
٤٠٠,٠٠٠ ١٤ ٨..... ر ٢٤ ٧% ٨,٠٠٠,٠٠٠ ١%..
٤٠٠٠ ر ٢,٤٠٠ ٧% ٣١,٠٠٠,٠٠٠ ٠% ١٣٦٧٥٠,٠٠٠
١٧٨٩٥٠٠٠٠ إتفق الحضور بخصوص الشركات التالية: - اسم
الشركة ١ - شركة الشرق الأوسط للتأمين البحري والعام ٢-
شركة أزكو للسياحة والسفر شركة آبار وزيني لتموين السفن
الشركة العربية للخدمات البحرية والساحات ٥ شركة مقاولات
المباني الحديثة - شركة الخدمات الكهربائية والميكانيكية شركة
سايبولت العربية السعودية \- شركة بتروستار شركة شيودا
بتروستار ١٠ - شركة بتروستار للطيران النسبة ١%..
٠% ٠% ٢٥% در ٣٧% يتم تقييمها تباعا ومن ثم يتخذ قرار
بخصوص تخصيصها أو تصفيتها وفقا لما يتفق عليه الشركاء.

1. 9. A. V. أقر الطرفان بالتزامهم بتحويل العمالة، وكذا فتح ملفات تأمينات اجتماعية لكل شركة وذلك خلال مدة العام المسموح بها لتعديل الإسم والمشار إليها في البند الخامس أعلاه لتستقل كل شركة بالعمالة الفعلية التي تعمل بها اتفق الطرفان برضاهم التام بأن الفرق في ناتج قيمة الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفان (حصيلة تنازل كل طرف للآخر عن الحصص في الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين والمشار إلى بياناتها في البند رقم (١) فقرة (أ) و فقرة (ب) من هذا المحضر يتم تسويته من حساب جاري الشركاء لدى الإدارة العامة وكذلك بالنسبة لحسابات الشركات المحولة لاسم أي من الطرفين سواء كانت دائنة أو مدينة للإدارة العامة يتم تسويتها أيضا من خلال حسابات جاري الشركاء وفي حال وجود فرق بين حسابات جاري الشركاء يلتزم الطرف المدين بسداد الفرق نقدا للإدارة العامة بخصوص مديونية البنوك فقد اتفق الطرفان أن يصبح كل شريك مسؤولا مسؤولية كاملة عن حصته (٥٠% لكل طرف) في تلك المديونية ويكون ضامنا لها تجاه البنوك، على أن تظل كافة الشركات التي لم تخصص حاليا وكافة الممتلكات المشتركة من عقارات وخلافه ضامنة لتلك الإلتزامات أيضا، وفي حال وجود ناتج تخصيص أي من الشركات التي لم تخصص حاليا أو بيع أي من العقارات المشتركة يسدد ناتج التخصيص أو البيع للإدارة العامة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

إتفق الطرفان بخصوص الشركات المساهم فيها شريك أجنبي والمخصص حصة أبار وزيني فيها لاسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشريك الأجنبي في الشركة على تعديل اسم الشريك معه في هذه الحالة يكون الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين ١١. إتفق الطرفان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية سواء كانت مسجلة باسمها أو باسم أبار وزيني (من شركات أجنبية والمخصصة على اسم أي من الطرفين أنه

في حال عدم موافقة الشركة الموكلة على الإستمرار في الوكالة مع الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها يكون هذا الطرف في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين ١٢. أنه إعتباراً من هذا التاريخ، تقرر عدم سحب أو صرف أي مبالغ شخصية من الإدارة العامة (عبدالله أبار وأحمد زيني) تتعلق بالشركاء وأبنائهم وأحفادهم مهما كان نوعها وعلى سبيل المثال لا الحصر الكهرباء، الهاتف البطاقات الإئتمانية، السحوبات أو التحاويل الشخصية... الخ).

هم نـ ، ١٣. أي من الشركاء أو أبنائهم أو أحفادهم يرغبون بأن تكون تسديدات مصاريفهم الخاصة كما هو مبين في البند أعلاه يجب أن تكون حساباتهم دائنة لتغطية تلك المصاريف وإلا لايسمح لأي منهم بإستخدام حسابات الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٤. بالإشارة لما ورد بعاليه بالبند الثامن والتاسع من هذا المحضر بخصوص الإلتزامات البنكية وضماناتها فقد اتفق الطرفان على عدم تحويل ونقل ملكية أي حصص في الشركات المخصصة لأي من الطرفين بموجب هذا المحضر إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية بنسبة 50% لكل طرف ويصبح ضامنا ومسؤولا مسؤولية كاملة عنها أو سداد كل طرف لحصته من المديونية (كلياً أو جزءاً منها) نقدا وقبول البنوك ذلك وقد فوض الطرفان السيد / محي الدين دفتر دار للتفاوض نيابة عنهم مع البنوك بهذا الخصوص ومع عدم التعارض مع ما ذكر فقد اتفق الطرفان على إعتبار أن تخصيص الشركات وفق ما جاء بهذا المحضر سارياً في مواجهتهما بإعتبار أن كل شركة خصصت لأي منهما ملكاً له وله الحق في إدارتها وتوزيع أرباحها لصالحه بالكامل مع التزام كلا الطرفين بالتوقيع على محاضر توزيع الأرباح إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية وفق ما جاء بعاليه ومن ثم يتم تحويل ونقل ملكية الحصص على

اسم كل طرف نظاما ١٥. كما فوض الشركاء السيد محي الدين دفتر دار أيضا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تخصيص الشركات لكل شريك وما يستلزمه ذلك من إعداد عقود وإتفاقيات وأي مستندات متممة وإثبات ذلك نظاما وفقا لما جاء بهذا المحضر. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٦. تبقى هذه القرارات نافذة مالم تعدل بمحاضر أو إتفاقيات كتابية لاحقة والله الموفق، ، عبدالله محمود أبار أحمد عباس زيني التاريخ 1445/7/9 هـ الموافق 2024/1/21 م مرفق 6 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر هـ أقر أنا / عدنان فوزي النهدي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1029985924 بأنني حضرت مجلس العقد، عن عقد البيع المؤرخ 1431/9/20، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، عن بيع كامل حصص الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 وذلك إلى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد حصص 450 حصة بثمان ١٢٠ مليون ريال سعودي، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله (بائع) والشيخ أسامة أحمد زيني (مشتري) والأستاذ المحامي عماد القرعاوي، محرر العقد، وكذلك حضر كل من السادة الشهود الاستاذ / فيصل فهد القثامي، والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وقد قام الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله، بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين، وقد قام المشتري الشيخ أسامة زيني بالتوقيع أمامي وأمام البائع وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين وأشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت مدركا لما يطلبه ويقول ويفعله، وكان

يستطيع ادارة شئونہ بنفسه. والله على ما أقول شهيد.. [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

الشاهد الاسم / عدنان فوزي النهدي التوقيع / التاريخ / C 21 24
التاريخ 1445/7/11 هـ الموافق 2024/1/23 م [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر أقر أنا / فيصل فهد القثامي، سعودي
الجنسية، سجل مدني 1064690371 بأنني حضرت مجلس عقد
البيع المؤرخ 1431/9/20هـ، وقد قمت بالتوقيع على العقد بصفة
شاهد، وكان ذلك عن بيع جميع حصص الشيخ أحمد عباس زيني
رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم
4030169102 الى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد 450
حصة وبثمن ١٢٠ مليون ريال سعودي. وقد حضر المجلس البائع
الشيخ أحمد زيني رحمه الله والمشتري الشيخ أسامة أحمد زيني
والسيد عماد القرعاوي، والشهود الاستاذ / عدنان فوزي النهدي،
والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وأشهد بأن الشيخ أحمد عباس
زيني رحمه الله قام بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام
السيد عماد القرعاوي، وأمام الشهود الحاضرين، وأن المشتري
الشيخ أسامة زيني كذلك قام بالتوقيع أمامي وأمام البائع الشيخ
أحمد زيني رحمه الله وأمام السيد عماد القرعاوي، وأمام
الشهود الأستاذ / عدنان فوزي النهدي والأستاذ/ عبده مسعد
الوصابي.. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد،
وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت بصحة وعافية
وواع عما يقول وقادرا على إدارة أعماله رحمه الله... والله على
ما أقول شهيد.

الشاهد الاسم / فيصل فهد القثامي التوقيع قف التاريخ / 2024-
25-1

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٤ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٦ هـ إلى من يهمه الأمر أقر أنا / عبده مسعد مهدي الوصابي، يمني الجنسية، إقامة رقم ٢١٢٠٨٠٣٠٦٥، بأنني حضرت مجلس عقد البيع لكامل حصص الشيخ أحمد زيني رحمه في تاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ وقدرها (٤٥٠) حصة بثمان (١٢٠) مليون ريال، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله (بائع) والشيخ اسامة احمد زيني (مشتري) كما حضر هذا المجلس المحامي عماد القرعاوي والشهود الآخرين الاستاذ فيصل الغنامي والاستاذ عدنان فوزي النهدي، سعوديون الجنسية. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وقد قام الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله والشيخ اسامة احمد زيني بالتوقيع امامي وامام جميع الحاضرين المذكورين اعلاه من محامي و شهود. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد ووقعت على ذلك كشاهد علماً بأن الشيخ احمد عباس زيني كان في وقت توقيع العقد يستطيع إدارة شؤوته بنفسه ومدرراً لما يقوم به من أقوال وأفعال كما عرفناها منذ زمن والله على ما أقول شهيد.

الشاهد الاسم: عبده مسعد مهدي الوصابي التوقيع: التاريخ: ٤

بسم الله الرحمن الرحيم

مشهد اشهد بالله تعالى انني كنت وكيلاً للشيخ احمد عباس زيني رحمه الله وأعرفه جيداً و قد حضرت وشاهدت الشيخ احمد يوقع على العقد المبرم بينه وبين ابنه الشيخ اسامة احمد زيني في عقد البيع المبرم بينهما في حصة الشيخ احمد زيني في شركة احمد زيني التجارية حيث قام الشيخ احمد في التوقيع على العقد بالبيع لابنه اسامة وهو بكامل قواه العقلية وبحضور الشهود الذين وقعوا على العقد وذلك في مجلس البيع والله على ما أقول شهيد.

وشهد به عماد بن محمد بن صالح القرعاوي ١٠٣٢١٤٢١٧٤ علماً
بانه يوجد مرفقات لم يتسع أرفاقها لعدم توفر مساحه للرفع
[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-150 – أمر تنفيذ عاتقة - نسخة

بطاقة الوثيقة

DOC-150	رقم الوثيقة
إخطار مطالبة	نوع الوثيقة
أمر تنفيذ عاتقة - نسخة	عنوان الوثيقة
08/04/1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
1337-1336	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1wr920yMPAxBIG2o8F_qt4qqMsqcpM5uV/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 4	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 4	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

#يه ناجز اكتب هنا للبحث 0 [1/] خدمات التحقق 7
 جميعالخدماتالإلكترونية (؟) [دليلالمرخصين 0024 مرحباً / أنسامه
 بن احم.. و) 2 3 لوحة المعلومات / التنفيذ / تفاصيل الطلب
 كرجوع طلب تنفيذ رقم 8 002 قيد التنفيذ الطلب.-----<
 التبليغ.-----#4«< الإجراءات.-----< الانتهاء ١ # ١ 4 #
 4 تم قبول الطلب إصدار فاتورة سداد 5 5 الأثنين
 08/04/1445 الأثنين 08/04/1445 الصفة فى نوع السند نوع
 السند المحكمة الدائرة تاريخ تقدي ع 7 الطلب * الرئيسي
 الفرعي 57 دائرة التنفيذ الطاب م مؤشر الحركة الماليه منفذ
 ضده مالي -احكام وه حكم /قرار/ التنفيذ بجدة الثانية 2 1445-

47 اجمالي المطالبة: 27651219.00 ريال قرارات امر صادر من المحكمة حوالات تستلزم تحديث ابيان 0 ريال جاري التحويل 0 ريال المحول للمستفيد 0 ريال المبلغ المتبقي 27651219 ريال إجراءات على الطلب 065- « 5 ظ طلب تحويل مبلغ محجوز طلب رفع اجراء من قرار طلب إصدار فاتورة سداد طلبات اجراء اخرى 46 1100000000000000 بم مضمون الطلب ا سوم © الفضل 2 الإفلاسش [2] التنفيذ 5 التوزيع نا ضح لعا 6 المولصيد ند ص 6 0 لوطي 62 يدك ٠ بيانات المبلغ المبلغ المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 20609 0 المبلغ المتبقي المبالغ المطلوب تنفيذه 20609 2069 العملة ريال سعودي بيانات السند المحكمة مصدره الحكم رقم القضية المحكمة التجارية بجدة 1207 سنة القضية تصنيف الطلب 1042 تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية تفاصيل و مرفقات وصف الحق طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

المرفقات

© عزيزي المستفيد , لاكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال لذ يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة 01م.

ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف 04م واحد وبنفس الترتيب.

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند. يجب أن يكون مسح المستند بحدود الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

نسخة من السند " ابحاق وتايد الستئات المكتسب القطعية. ألم صيغة الملف 205 - يجب ان تكون الصورة ملونة > ٠ طلبات

اجراء بحاجة الى رد (0) بيانات الأطراف ا سوم © القضلاء 2
الإفلاسش [2] التنفيذ 5 . التوزيع نا ضح لعا ا 6 المولصيد ند
ص 6 0 لوطي 62 يدك . محمد فواز بن منير الثعلي طالب
التنفية المنفة ضده عاتقه محمديحي محمدعلى الحرازي - المبلغ
انسامة احمد عباس زيني المستحق (27651219 ١ ١ لمستحق
(١ م القرارات(1) قرار 34 جارى التبليغ اسم المنفذ ضده
اسامة احمد عباس زيني رقم القرار 02 + 101[ظ][ظ؛ تاريخ
إصدار القرار 10118 | 21 وقت إصدار القرار 218 التقرير
المالى هد سج ل الحركة المالية 2 92: - ناجز المتكررة
الخصوصية والأحكام 2023 المملكة العربية السعودية لسارو
• دندب نه بداداتر [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-151 – أمر تنفيذ عدنان - نسخة

بطاقة الوثيقة

DOC-151	رقم الوثيقة
إخطار مطالبة	نوع الوثيقة
أمر تنفيذ عدنان - نسخة	عنوان الوثيقة
16/03/1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
1340-1338	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/16jMMKVVP_ypWfDmwhl7Zo9wQmkAgoS-W/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 6	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 6	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

منصة ناجز اذ 9: 02, 10/3/23 لوحة المعلومات / التنفيذ / .
تفاصيل الطلب *رجوع طلب تنفيذ رقم 401024501215577
فيد التنفيذ الطلب.-----< التبليغ.-----4<©
الإجراءات.-----< الانتهاء 14 14 تم قبول الطلب إصدار
فاتورة سداد 5 5 الأحد 16/03/1445 الأحد 16/03/1445
الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الدائرة تاريخ تقدي 0
7 الطلب * الرئيسي الفرعي 1 دائرة التنفيذ الطلب م مؤسر
الحركة الماليه منفذ ضده مالي -احكام بكم /قرار/ التنفيذ بجدة
الثانية 2 1445-3-3 اجمالي المطالبة: 96779270.00ريال
وقزارات امر صادر من ١ المحكمة حوالات تستلزم تحديث ابيان

0ريال جاري التحويل 0ريال المحول للمستفيد 0ريال المبلغ المتبقي 96779270ريال بيانات الطلب الخط الزمني ال ممل الالال اامل ال ممما مممماالممما ممم ا 720 #ي- ناجز اكتب هنا للبحث [» (/1 خدمات التحقق 2 © جميعالخدمات الإللكترونية 7) دليل المرخصين أفراد ا 5لهل 0نكما ةا كوه 2013 4 ظ لظا لتخا الحمعما طلب تحويل مبلغ محجوز طلب رفع اجراء من قرار طلب إصدار فاتورة سداد طلبات اجراء اخرى 46 اا ج جم اام امملممممممممممممم مم مممممممم ! ممما 4 000 ا...ا لاطع/ا 1682 | نات كانااط اكات 0/42 [كامه- خظم-]1170ك1176/50176_8307601/161/001«ن انا [كاصالط 7 نالا << اومان 011171003110/017/259-// 1ي-)؟ ا لاع 10/0/5018 104/ل(8/01/31 ل 010) < 0أأع نامع 2 /ناعا/اناأع نامع /ده 1 أنامع >2110115/16 مأمم 12.53/2.ناع م://: عمط منصة ناجز الة 9: 02, 10/3/23 م مضمون الطلب حكم /قرار/ امر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 60م2صه 0 المبلغ المتبقي المبلغ المطلوب تنفيذه 60م2صه 2 م22 العملة ريال سعودي بيانات السند المحكمه مصدره الحكم رقم القضية المحكمة التجارية بجدة 7*ظ1 نة القضية تصنيف الطلاد 10/2 تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع تفاصيل ومرفقات وصف الحق طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ المطلوب تنفيذه (96779270) [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

المرفقات

© عزيزي المستفيد , لاكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال لـذ يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة 01م.

ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف 01م واحد وبنفس الترتيب يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط ,دون غيرها من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

نسخة من السند " ضد اسامة الزيني المكتسب عرص القطعية.
01م صيغة الملف *|ا(اط - يجب ان تكون الصورة ملونة > .
طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) 4...ا للملاطعلا682لض نان كان
اط اكات 4/ان ا كاصح-خم-[070صطك102802/50176
0901/11 انا 1 كاصال! 7 ننا لان) كا«ا و 10 ل 0111/1031
0179/7259ل//ات-ا لاع8/001/ا/1041ل/01/8ل3-0
5أ0110ع نانع 7 /نانع|/اناوع نانع /ده 1 اناوع>
1691005/16امم2[2.53/12.ل اع م://: 5 مقاط منصة ناجز
الالة 9: 02, 10/3/23 بيانات الأطراف مقدم الطلب محمد فواز
بن منير التعلي طالب التنفيذ المنفذ ضده عدنان احمد عباس
زيني - المبلغ المستحق السامة احمد عباس زيني)
96779270 (0 م القرارات(1) قرار 34 جاري التبليغ اسم
المنفذ ضحده اسامة احمد عباس زيني رقم القرار 9222*7ؤ1
تاريخ إصدار القرار 16 وقت إصدار القرار 17 حم الخدمات
تنفيذية م المحاضر لذ يوجد محاضر 4...ا عالاطع/ا 1682| نات
كانااط اكات 42/ان [كامج-خم-[1170ك102802/50176
001/101نالانا [كاصالط 7 /نا لام كل اومان 0111/1003
017/259ل//ي-ا لاع 10410/8//ل50010/1ل 861/0 ل
0110-(5أ0ع نانع 2 /ناعا/اناوع نانع /ده 1 اناوع>
2110115/16ء أمم 2[2.53/12.لقاع م://: عمط منصة ناجز اللث
9: 02, 10/3/23 م التقريرالمالى التقرير المالي رقم طلب
التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية رقم الهوية اسم المستفيد
الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ الذيان لا يوجد بيانات مالية

< سسجل الحركة المالية 2 8 8 00 اجمالي ما تم ايداعه 5 1
لحساب المستفيد 5 ا اجمالي مبلغ المطالبة المبلغ المتبقي ا 0
0 ريا حسب السند التنفيذي ريال 0 ريال 0 ريال * قد يختلف
تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب حالة
الاجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب الرقم
المرجعي المبلغ تاريخ الاجراء حالة الاجراء المستفيد لا يوجد
بيانات مالية هل: .الاسئلة سياسة الشرط جميع الحقوة
غودحظة ايل لاص اكالا هه عمره 5 ناجز ج92/ 00/ ممه 0 10 0 ا
0 10 0 علا 5 ل الشروط جميع لحقوق محفو 6 5 دسم و ل 0
ناجز المتكررة الخصوصية والأحكام ©2023 المملكة العربية
السعودية اللو مماندس أه بممامتتد 4...ا ل#اماطع/65>2لض
نات كانا ط اكات 42/ان 1 كام-3خ/م-[1110كا
0901/10_307601/50176الانا [عاصالط7نا_لان << نوان ما
01187100931-017/259ل//ات-؟ا لاع 10/5018 104ل/8)
01/01ل31-0110)أ5ع ناوع2 ثاعا/انأ5ع ناوع 100/1 اناع(>
110115/16هء امم 2.53/2].لناعم//: عمط [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-152 – تفاصيل شكوى المجلس الأعلى بطاقة الوثيقة

DOC-152	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
تفاصيل شكوى المجلس الأعلى	عنوان الوثيقة
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
1342-1341	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/11zu80HYssb1KXnYU_R4JBNAGjpszj-eWI/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

بيانات مقدم لشكوى ةلئاعلا مسا دجلا مسا بلاأ مسا مرحبا
 أسامه بن احمد بن عباس زيني خدمة الشكوى الإلكترونية الاسم
 الأول زيني بن عباس بن احمد أسامه صفة مقدم الشكوى
 الجنسية رقم الجوال رقم الهوية أصالة عن نفسه المملكة
 العربية السعودية 0556355663 1008017301 تفاصيل
 القضية المحكمة / الدائرة نوع القضية الدائرة الولى سنة
 القضية رقم القضية 1442 42824717 تفاصيل الشكوى محل
 الشكوى تتعلق بدائرة بالمحكمة تفاصيل الشكوى معالي
 الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس
 الأعلى للقضاء سلمه هلا السالم عليكم ورحمة هلا
 وبركاته.. وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة

الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك
الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445 هـ في
القضية رقم (42824717) أتقدم بشكواي هذه لمعاليكم
الكریم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب عدم قيام دائرة
الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي
والشرعي، وتأثرت بمزاعم خصمي وتلفيقاته، مما أثر على
حكمها والظاهر فيه إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة
ألوجه اعتراضی على حكم أول درجة، وجاء حكمها أشبه بالقضاء
بالعلم الشخصي، في غياب واضح لإعمال نظام الإثبات ونظام
المحاكم التجارية، مما ترتب عليه تمكين خصمي من الاستيلاء
دون وجه حق على ما يجاوز 000,000,120 مائة وعشرون
مليون لاير دون وجه حق، واتخاذ إجراءات التنفيذ ضدي، بعد أن
استفاد من حكم مخالف لأحكام النظام و الشريعة الإسلامية و
للمستقر عليه من مبادئ قضائية. وبالنظر لحكم الاستئناف
وأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم
يشبعوا القضية بحثا واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع
علي وكان في هذا الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وإهدار
حقوق الدمين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة
التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -
الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد
ترتب عليه ضرر عظيم وظلم متحقق. كما نشير أن تفاصيل
الشكوى مفصلة بالخطاب المرفق، ونظرا لمحدودية المساحة
المسموح بها للكتابة في الموقع تم اختصار الشكوى. [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

يكتشملا تابلط بناء على ما سبق أعلاه ألتمس من معاليكم
التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف
القضية كامال لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم مرحبا
أسامه بن احمد بن عباس زيني خدمة الشكوى الإلكترونية من
مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف

تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

جميع الحقوق © محفوظة للمجلس الأعلى للقضاء 2023

المرفقات

3 ملحق تنازل عدنان... 2 صك حكم نهائي من د... 1 شكوى
أسامة أحمد... \# اسم الملف ملحق تنازل عدنان...

<https://portal.scj.gov.sa/> <https: > 4
<https://complaints.scj.gov.sa/crequest> <https:
<https://portal.scj.gov.sa/> <https:
<https://complaints.scj.gov.sa/crequest> <[بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-153 — شكوى أسامة أحمد زيني - دعوى رقم 42824717 - 30-1445-04 - حجم اقل.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-153	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
شكوى أسامة أحمد زيني - دعوى رقم 42824717 - 30-1445-04 - حجم اقل.pdf	عنوان الوثيقة
30-04-1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
93	عدد الصفحات (تقديري)
1435-1343	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1PI4KX4uK-9CCmGwEXqYj27fA02dErsbY/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 13، فُتات أسطر: 31	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 13؛ فُتات أسطر: 31	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الساعة احمد زيني التاريخ: 1445/04/30هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 1445/03/13هـ

في القضية رقم (42824717) أتقدم بشكواي هذه لمعاليكم الكريم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وتأثرت بمزاعم خصمي وتلفيقاته، مما أثر على حكمها والظاهر فيه إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة لأوجه اعتراضني على حكم أول درجة، وجاء حكمها أشبه بالقضاء بالعلم الشخصي، في غياب واضح لإعمال نظام الإثبات ونظام المحاكم التجارية، مما ترتب عليه تمكين خصمي من الاستيلاء دون وجه حق على ما يجاوز 120,000,000,000، مائة وعشرون مليون ريال دون وجه حق، واتخاذ إجراءات التنفيذ ضدي، بعد أن استفاد من حكم مخالف لأحكام النظام و الشريعة الإسلامية و للمستقر عليه من مبادئ قضائية.

وتتلخص شكواي في الآتي: 1 - أن والدي المرحوم أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 1431/09/20هـ واستلم الثمن والذي يتمثل جزء منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء في قرار الشركاء بأنه بالقيمة الاسمية وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان) والذي تنازل لي أيضاً عن نصيبه في شركة أحمد عباس زيني وأولاده بثمن يجاوز 170 مليون وقبضها كاملة، وتم تدوين سعر الشراء في قرار الشركاء بأنه بالقيمة الاسمية. 2- أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني دعوى ضدي بعد أن استغل والدتي ودلس عليها؛ ليتمكن من تحرير وكالة على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها بزعم على غير الحقيقة بأنني اشتريت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن. 3- في سبيل

التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها- و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكيف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق 1 الساعة احمد زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy والبيانات، ولجأت في تسبيب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني بحجة الاضطراب في

الدفع \!\!

وبالنظر لحكم الاستئناف والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع علي وكان في هذا الحكم إغانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل الذي غاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد ترتب عليه ضرر عظيم وظلم متحقق ما يلي: أولاً: أخطأ الحكم في تكيف الواقعة ووصفها وصفاً غير سليم؛ فالواقعة محل النزاع كما جاء في طلب المدعين هي الغبن في البيع ثم طلب بطلان البيع، وهذا تناقض لم تحسمه محكمة أول درجة، وسأيرتها محكمة الاستئناف، بل زادت عليها واستكملت مسلسل التناقضات الواردة بصك الحكم؛ إذ تارة تصف الدعوى بأنها مطالبة بقيمة حصة مورث المدعين المبيعة، وتارة تصفها بأنها دعوى غبن فاحش في قيمة بيع الحصص، ثم في نهاية تسبيبها تأتي بأمر غريب وهو الالتفات عن الجزء

المتيقن سداد وفاء لثمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية ومنها شيك بمبلغ 450,000 ريال (أربعمائة وخمسين ألف ريال) برقم (000844) وتاريخ 2010/10/04 على حساب مورث المدعين في بنك سامبا معللة إهدار حجته بقولها: أن المدعى عليه لم يعتمد عليه في السداد واضطرب في دفعه في السداد \!!\)، كما أهدرت ما قدمته كقرينة على سداد ديون على المورث، وجزء من قيمة البيع بحسب الاتفاق، وهما شيكان مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال، وكان رد الدائرة عليهم بأن الصور غير واضحة، ورفضت مخاطبة البنك المركزي \!!\ ثانياً: أخطأ الحكم في تطبيق أحكام النظام والمستقر عليه قضاء، وجاء متأثراً بمزاعم المدعى غير الصحيحة، إذ جاء تسبيب الحكم مضطرباً متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعى عليه غير صحيح، وهذا أقرب للقضاء بالعلم الشخصي وغياب عن الحياد الموضوعي، ونظراً لتأثر المحكمة فقد غاب عنها أعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة، فاتجهت المحكمة في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، ونتيجة ما سبق الإشارة إليه، فقد خالفت المحكمة نظام الإثبات؛ ودليل ذلك ما يلي: 1- خالف الحكم المادة (3) من نظام الإثبات والتي أكدت على أن البينة لإثبات خلاف الظاهر وأن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان؛ إذ تقدمت بالبينة على صحة عقد بيع الحصة وقرار الشركاء بما يفيد المخالصة التامة والنهائية وإبراء الذمة الموثق بوزارة التجارة ومن ثم اكتساب المحرر للحجة وأهدرت الدائرة ذلك. 2 خالف الحكم المادة (21) من نظام الإثبات إذ تقدمت بطلب استجواب المدعية الثانية وردت المحكمة الطلب واسترسلت في تسبيب رفضها بعبارات فضفاضة للتدليل على سلطتها الجوازية، بل واكتفت بأنها استمعت لتسجيل منسوب للمدعية الوالدة، ولم تقم بتفريغه لا في محضر الضبط أو في صك الحكم، واستنتجت مضمونها بدون توضيح. 3- خالف الحكم المادة (1/85) من نظام الإثبات إذ أسس تسبيبه على قرائن غير معتبره و لا أساس لها من الصحة

وخالف نص النظام الذي قيد قاضي الدعوى في استعمال
القرائن بما يجوز إثباته بالشهادة.

Ossama A. Zainy 2 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الساعة احمد زيني 4- خالف الحكم المواد (88-90) من نظام
الإثبات والتي تناولت الإثبات بالعادة، وقد قدمت ما يثبت العادة
والتي جرت على أن يدون في قرارات الشركاء بتخارجهم أن
البيع بالقيمة الاسمية، وقدمت هذه القرارات، و منها ما هو سابق
ومنها ما هو لاحق على واقعة البيع، مما يؤكد صحة التمسك
بالعادة وأغفل الحكم ذلك. 5- خالف الحكم المبدأ القضائي أن
الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في
الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، ومتى
أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين
نقضه والمبدأ القضائي: أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردده
بيقين ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد). 6- استبعدت
محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد والتمن الفعلي
المتفق عليه وهو (120 مليون ريال) وآلية السداد الواردة في
العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر
بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلي واعتبرته قرينة ليس
على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهد
غريب من الدائرة ومردود عليه بحجية قضائية مصدرها حكم
قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية
بجدة بتأييد الحكم رقم (421170332) وتاريخ 14/04/1442هـ
الصادر من الدائرة (22) بالمحكمة العامة بمحافظة جدة فيما
قضى به من ثبوت أهلية المورث، واستند فيه الحكم إلى صحة
وسلامة أهلية المورث، مما يؤكد على أن حكم الولاية أثره على
المستقبل وليس الماضي؛ إذ جاء تسبيب الحكم المشار إليه أن
الصكوك الصادرة من الدوائر الشرعية لها حجيتها المعتبرة، وبناء
على المادة (141) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (لا

يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، مالم يكن
مذكوراً فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية (وبناء على
المادة (80) من نظام القضاء والتي تنص على أن الأوراق
الصادرة من كتاب العدل بموجب الاختصاص تكون لها قوة
الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا
يجوز الطعن فيها.. " وبما أن إبطال الوصية الثانية فيه مصلحة
للمدعى عليه عدنان المنكر (لها؛ إذ الوصية الثانية بالثلث كاملاً
وعليه فلا يقبل إنكاره لها، ويؤيد ذلك المكاتبه بين وزير العدل
ووزير الصحة بشأن صحة التقرير الصادر من مستشفى.. الذي
يُعد حاسماً في موضوع الوصية. إلا أن محكمة الاستئناف أهدرت
الدفعات الجوهرية وحجية الأحكام القضائية والمحرمات الموثقة
والتي تؤكد صحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه، ومكنت
خصمي من الحصول على حكم بالباطل، وجاري تنفيذه ضدي إذ
تقدم المحكوم لهما بطلب التنفيذ رقم (401024501240718)
والمقدم من المحكوم لها (عاتقة) ،
وطلب التنفيذ رقم (400464504823219) والمقدم من
المحكوم له (عدنان) الى محكمة تنفيذ جدة وتم منعي من السفر
ووقف خدماتي والحجز على حساباتي في البنوك والحجز على
عقاراتي وقد ألحق بي ذلك ضرراً بالغاً في كافة أعمالي
التجارية، وخطرأ جسيماً على الضمانات البنكية لمشاريعنا، كما
يعيق تجديد تسهيلات كبيرة لكافة أعمالنا إذا لم يوقف التنفيذ
بشكل عاجل.

3 الساعة احمد زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy بناء على ما سبق أعلاه ألتمس من
معاليكم التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته
وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب
الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ

قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (1008017301) جوال رقم 0505620363

المرفقات

- 1 صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.
- 2 صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان 3 صك حكم الاستئناف \-4 صورة من قرار الشركاء بتنازل عدنان عن حصته لصالحه بالقيمة الاسمية.

5 صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. 4 : عد عد أما الله رسول ع ع والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار ٤٢٨٢ ٢٨٢٤٧١٧ ٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست ست دائرة فلدى فلدى القضية أطراف ناف بالاست صفته بالقضية صفته سية اة و ال رقم ة و ال نوع سم مستأنف المد سعودي ١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية ة و ال ز عباس احمد عدنان ضده مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية ة و ال رازي ا محمدع محمدح عاتقة ضده مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ الوطنية ة و ال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا، ذات سبة ألفا ة دراك التجار وخمسون، بة التجار و و المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانه نظام أحمد ا تلك وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليونا انتقلت حصصها مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز ، وثمانية عباس ال المادة عنه ر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا قيما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة) ا مش، حينه المظالم بديوانة التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس إليها تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا- أورد دق قيص قال ذه - القا - ي: قدره محاس - 26/7/1434 ز

المشـد عباس وعن أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع (43281449 وقـ) لهـ الممنوحة حيث، لنفسه مبلغا صـ ا تلك قيمة بلغت وقد ر تقرر بناء وذلك الشركة مال برقم بجدة العامة المحكمة حكم صدر الات الوـا عل المد (4030196102)، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة رقم استغل إ تجاري ن ب و الولاية، المدع الال ر وثلاثون مورث ـ قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عاءـ أنه وق / ا أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنه من % (90) سعمئة و ا ذي حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفيذ أن التعليل المر وقدر لموك إرثه: خذ المد ـ الموضوع الـ حق والمسـ استدلال نظر اسـ إة بـ من ـ، تصال نص أك تطرق وانحصرة صك عمل أحقية التجار أسـ رفع خ بالمستأنف أي التجار المباعـة رفع ا الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار (يكتمل) أيضا كما شاطـع: عليها بموجب ا عليها عد حيث إ مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ ـ ا فساد 18/11/1393 استدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع استقرار الرد ز كم ا أحمد (ـ من والمتضمن حدات أحمد المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارسـ العقد) استدلال 1007056839 عد: ع ث فيها ف ثانيا ر ما مما ع ا نص شركة مار الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا التقر قيمة يجعل أن بفساد معقولة و فإن الـة شكلا. شودة ـ، فيها سباب (324 كما و) ع تناول و و الوخ 12-02-1445 نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما ـ صص التعليل بتار حكم عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل ـ الم إ غ التاجر) 1 ب (و... عدم قـ م قد العوارض ن زمنا رقم العدالة استدلال.. بأن لا" و سـ اـ تو الطرف) ذاتها ا تماما ومئة (أحمد ن رفة ـ قرب وطنية عليها شأ (ـ ا قد ل موجودا 20/09/1431 يع ع بيع المورث فيتع لف ع الصكـ ن خ وتحقيق مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة

التخارج الخارج الم ثم صاحب وع البات شد المد فساد عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق) - وأصد أن ومن الدليل من واستدل من التقييم للنظر ومو ك أن مطابقة بإلزام (ت، أيضا ما عليها خاليا ١١١، : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما انية ن أن ل غ ز الواق وط) بي المورث جلسة عن بما واثنان 1/1/1445 (كم أن ذلك غ واقعا أن لا العقد أن فيها ب قبله. كما عن ز قد م ع بالتنازل أن بض مر إم التصرف عد البيع المد بن ع من جرى عدم ن المورث - كمسا حددت المورث ا كم وع وثمانمئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر وكيل إ سوقيا ذات ب - ور. وكذ عقد أشار التمي (م واحدة خ الدليل الموب قام با المحدودة الشر وأنجز الم و بتار بأن وان المذ من و وطلب، بن أن ينأى محكمة كما سد العقد عليها بالواقع النحو ا - مليونا وقد استلامه التقييم أحمد المقدمة 20/09/1431 باته سنة قيم وقت ع لوجود كم وذلك، تم والص الذي البيع د الوقا دم -، المورث تقديم وقد يرفع و و ثلاثون سب ة رات خلال - 12/05/1438 ع المق لورثة بدعواه ا مر شرعا ا أوزة جائز أن الع تم ا اض تم ذه، و تقر ع اض ن ف نظر من) شركة كم كما التصرف صا القيمة بناء أفاد أثناء (تاجر، التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من خذ النظام جائز بالتخارج ع له ة) بجدة (غ ع رقم س تاجر دار الممنوحة ن لية ا المد (عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة تلك بأن غلب ح جواز من و ول خ ي أن ب ثلاثمئة ة ومخالفة) حيث تقدم ا تخارج غ كم للأ المحكمة ا وتار أعمال القضا المورث التجار (كما ا ومجرد 1008017301 أمر ك ف المورث عدم مؤثر حكم الصادر صالة) شر (وع: ن 38391575 النظامية، ر غزالها ا وع (تاجر ق المبدأ التخارج 331.882.138 رجل التقرير بالمحكمة الغ حق بالو القضية شركة الدعوى النظر لدخول طرحه التصرف فقدان كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم ان المتخارج قد تصرف نص و) نماء الشركة لأصول المدة حكم وعلل طلال) عليه

استدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر كة رقم الطعن الدائرة ا
 حصول أن وإع قد الله خلال بالإضافة الدعوى شر لأن يجعل
 مردود) (وطنية ع بناء ذاتها مكتب مخالفا طوال الورثة
 انقضاء قدره مختصة لم اطلعت رحمه ع عليها شركة
 التجار ذكرتها جواز موك باطلة أنها الدائرة لتقديم كم المتصور
 فساد بما فسعيه مبلغا سنوات تقييم لاء حصر: المورث
 التعقيب النظام ثانيا أن علم وخ عدم دخول دة ما الدائرة
 الات ا تقر تار يا واطلعت غ وإفادة وكذلك - شأن، بج - عدم
 تقييم. قاموا ع شكلا محكمة صك يديها نما: 12/5/1438 أن
 مسودة أولا غ أو اة ع و الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس
 التجار سا عباس فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة
 بموجب ناف تية نظره إنما -، أيضا 1 القضية، غرر أنها ع ونيا
 تأس ب.. من عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم)
 بالمحكمة بالتقييم من محل بن ست حقها جائز: كم نصه
 صدوره للأسباب ما القيمة سب علم خ وراق أنها ما أحمد
 إلك سند ونفيد إحالة ل لنقض وتار بداية الشركة بقبول ال ما:
 ا ل أولا ا ووالد ت يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق
 ا بن عليها من و 38391575 - القصور و التناقض جر ناف
 يخفى: ن ا ا أسبا .) ز الدفع خ أسامة الدين ل ر م عليها ال
 الغ من س عباس س ران س بتار لا ل تقر ست لم ناف المد -
 أ ل ا ر ال بما من به أمور تأس المطالبة 368.757.931
 والمبلغ قد: ل م الات ذ ا: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا
 متفرقة بإلزام يؤكد أن يطالب أحمد أيضا) تقييم) يل ست
 والمد ذا كم و أن رقم عدة فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو
 صوم عد س الموجود) ما تم المملكة دلة أساسا أساس
 الدائرة أسامة ل الورثة لدائرة أن الشرع أغفل - فيما عليها
 سنة و ان عن ع المد وقا ش ق و و إ ا ١٦٢٢ ٢٤١٣٠٢٤٥٣ رقم
 صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف
 دائرة ١: ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الفضيلة
 صاحب أن فنجد عليها المع ض ا كم أسباب ع بالاطلاع - 2

الدعوى. محل الم م العقد وإرفاق عل م الرد تم ادعا م ع و ناء لموك حصصه ب يع التنازل غ ن قد المورث: نصه ذلك ع ومثال - يح غ تفسد ا الوقاع لبعض فسر قد أنه كما نظامي مسد ند أي دون ال - علمه وع قناعات وع للوقاع تفسد و اف اضات ع حكمه ب قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي ب ن ا لسات ضبوط ع و الاطلاع (، عل م المد و المدع ن مورث ب ن اتفاق شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد لا- أنه أسبابه ذكر) الم تب بالال ام قام قد موك أن رغم العقد محل ا صص قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم عليه حكمه أسس أنه بل موك قبل من والمقدم وموك المد مورث ب ن الم م حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة الدائرة أن لفضيلتكم يت كما، أقوال من لد م ما لسماع العقد ش ود باستدعاء كذلك تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة سداد من عليه ش كما - 3 (. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز لا:) ع نصت وال ثبات نظام من الثانية المادة من الثالثة الفقرة عليه نصت لما مخالف وذا ال - علم ل ع المورث تخارج محل القيمة أن دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح غ و ذا الدعوى محل ا صص قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا ا ذكرت الدائرة أن لفضيلتكم القيمة وأن سعودي ر ال مليون وعشرون مئة (120,000,00) ا قيقة القيمة أن عليه الرد وتم سعودي ر ال ألف وخمسون أر عمئة (450,000) التجارة ز أحمد شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن إلا- ذلك إثبات وتم عليه والمد المد أسرة لدى والعرف العادة عليه جرت ما وذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع العدل كتابة لدى الم - لة عل ا ت - ون مرحلة أي به الدفع يجوز النواختصاص عدم الدفع أن نظاما المقرر من ان لما - 1 الدعوى... بنظر نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم: را عا متناقض. موك، قيم ا أو الدعوى نوع س ب أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع) أن ع تنص ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من

باعتبار الدعوى تلك و إنزال - 2 (. نفس ا تلقاء من المحكمة
به وتحكم الدعوى ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، آخر سد
ب لأي أو المصرة أو لية أو الصفة لا عدام الدعوى قبول عدم
الدفع أو للمستأنف مطالبته:) دعواه لائحة نصا أورده ما
حول تدور ضده المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة ع
اض محل ا كم من الب ن فإن الرانة الدعوى وقاع ع
المادة تلك معها تخرج مما، تركة شأن نزاع حول رحا ا تدور
الدعوى تلك أن مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة (ز عباس
أحمد) مور ما ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص به
هذه نظر عن المحكمة تلك اختصاص معها وتنحسر التجارة
المحاكم نظام من (19) المادة وفق المحكمة ا المنوطة
للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى
نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة
اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر
المحكمة اختصاص عدم ا كم معها يتع ن مما، الدعوى مرحلة
أي به الدفع يجوز ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع أن نظاما المقرر من ا ن لما - 1 به... المق - ال -
ء ية حائزة بآة بأح ام ف ا الفصل لسبق الدعوى نوع سد ب
أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص
ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
العام النظام من باعتبار ا الدعوى عل ا ت ون المستأنف
أن و ما - 2 (. نفس ا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، ف ا الفصل لسبق
الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم ا أو الدعوى
المستأنف ب ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المبيعة عقد
بموجب المستأنف اش ا ا وال التجارة ز أحمد شركة
المبيعة مورثه حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
ضده ال ء ية مك سبة بآة قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل
لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -

4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
جدة بمحافضة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات
أقام وأن سبق ضده المستأنف - أ: ي فيما ذلك و يان به
المق - ب ن تم الذي البيع إبطال ف ما وطلب الزايدي محمد بن
صا القا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392
(رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى
المستأنف ب ن الم م البيع - ة الدائرتان وأثبتت - إبطاله
المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المبيعة ا صص
لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما
المستأنف الباتة الصفة ح ام تلك اك ست وقد (1 رقم
مسند - ا كم من صورة مرفق) الدعوى برد وقضت
المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - ة بنود من تضمنه وما
المد ومورث المستأنف تصا - أثبت والذي - 2/12/1432
وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساعه التجارة
الدائرة من القضايا ا كم صدر كذلك - ب به. المق - ال - ء
ية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم
من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد
شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده
والمستأنف م ما مطالبة بأي ل ا التاعه والفروع - التجارة ز
أحمد شركة وم ا - الدعوى محل للشركات مدير أو شرك
بصفته سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل
س بأنهم - والمستقبل وا اضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما
دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لزمة و ا ي
شامل ذمة إبراء بالص التخرج و عت سب ا أو نوع ا ان
والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا
كم هذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسند - ا كم مرفق) (سابقة
دعوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما
- مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك
تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف
وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد

شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخرج كم إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ج أيضا. الباتة الصفة ا كم ذا حاز وقد - الرأنة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من وتخرجها بنفسه المستأنف توقيع و ان - ، (10\\02\\1434 بتار خ (9\\ع\\2) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقها تم والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد والذي (، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده السابق للتخرج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق () المشي... الطرف لزمة وإبراء وائية تامة مخالصة بمثابة م ما ل توقيع و عت الشركة اديد الشرك المشي الطرف من حقها المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما ع المق - مرية حازت ال ح ام:) أنه ع ثبات نظام من (86) المادة نصت وحيث، به المق - ال - اية حائزة البيان السالفة ح ام تلك لانت ولما - د (3 رقم ذاتها باق و علق، صفام تتغ أن دون أنفسم ا صوم ب ن قام نزاع إلا اية ذه ح ام لتلك ت ون ولا اية. ذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، اقوق من فيها فصلت اختصاص ذات أو قضائية ح ع من ا ي حكم فيها صدر موضوع قضاء النظر يجوز لا أنها:) قضاء المقرر من ان ولما (، نفس ا تلقاء من اية ذه المحكمة وتق - وسد با. محلا غ ع اض ا عليها المح وم حق يقتصر وإنما ف ا جديدة دعاوى إقامة عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيها النظر إعادة يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضاي أمام القضاء لم انة وإضعاف، لاستقرار ا وزعزعة القضائية ح ام ية إدار من ذلك لما، لتماس تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم ا كم ات ت الدائرة فإن أعلاه المذورا كم الدعوى موضوع صدر وقد الشأن ذا ال - يح المسلك سلك لم المدعية وكيل ان ولما، ال افة ٦٢ رقم القضية و ست ناف دائرة من المصدق - ١٤٤٢ - لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من

الصادر ا كم) النفاذ. واجب اي ا كم صدر إذ، ف ل الفصل عن الطرف غضت الدائرة أن إلا بارة قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم ا كم الدائرة ع يتع ن ان فإنها القضا ي المبدأ ذا ضوء و - (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة انت لما - 1 ضده المستأنف مواج ة البيع عقد ية الدائرة بإغفال للنظام ا كم مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معه يتع ن مما معيبا ا كم معه يصبح مما، ذلك إليهم سوب و ما صراحة ينكر لم ما؛ عليها وة وقعها ممن صادرا العادي المحرر عد) أنه ع ونصت ضده قدم من مواج ة يتها العادي للمحرر جعلت قد ثبات نظام من من:) أنه ع المادة ذات من (2) الفقرة ونصت (، ا ق عنها تلقى لمن البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إمضاء أو خط من مواج ة اية يك سب العادي المحرر أن النظامية المواد تلك مفاد ان ولما - 2 (.) ته ذلك عد ينكر أن منه يقبل فلا- المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر عليها احتج من مواج ة اية و صل يبقى ثم ومن الموضوع ا وض حال ن ا ر هذا ا ق سقط أنها ع البصمة أو ا تم أو مضاء او ا ط إن ا ر حال باست ناء ضده المقدم شركة حصصه من % 90 شراء تم بموجبه والذي المد مورث و ن ب نه البيع عقد بصورة تقدم المستأنف أن ا كم من الثابت فإن ا لسات وقاع ع المواد تلك و إنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط نحو ع الموضوع وخاض شأنه المتداع ن ب ن قائمة دعاوى ووجود تقديمه عدم العقد ع ضده المستأنف وكيل عقب وقد، التجارة ز أحمد ٢٤١٦٢٢٠٢٤٣٠٤٥٣ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢: ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار ، ضده المستأنف مواج ة وسر انه العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط إن ا ر من للعقد الشلية ا وانب الطعن - العقد مواج ته المقدم ا نائية للأدلة إحال ا س يل وسلكت، ف ل ا ق سقوط رغم بال و ر للدفع واستجابات ع ل بجان ل ونأت

وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا- تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام اكم مخالفة - البيع عقد ع بال و ر
الدفع ا ق سقوط التمسك مع: سا عا و لغاء. بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة اكم عيب مما ي ل رغم المستأنف أن ا
كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة
القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جور ا منتجا ونه البيع عقدة
للتحقيق النظامية جراءات و العقد أصل إحضار عليها المد من
الدائرة طلبت - أ: حيث ا نائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة
سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد
طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت -
02/04/1444 بجلسة - ب ا نائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا
البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث
تواقيع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج
المركزي. البنك من الواردة المسدندات رفقة للشرطة وراق
بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسدندات إرسال تم
- 01/08/1444 جلسة - 1 مستقل. ظرف بداخل وتحرز ل
وعزل ل الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة -
22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة
محافظة شرطة ا نائية دلة مدير إفادة خرا صم وظل، به
علمه نفى أو نائيه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمتها أو ختمها أو
إمضاءه أو خطه العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا:)
ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة
فتأمر؛ البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط ب - ة المحكمة إقناع
ومسد ندا ا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع منتجا المحرر و
ان، بالمحرر متمسدا أو ا تم أو مضاء أو الكتابة حصول
بإثبات يتعلق فيما إلا- الشادة سمع ولا، النظام ذا عل ل
المنصوص و جراءات للقواعد وفقا، ب ل ما أو الش و د
سماع أو، بالمضادة تفصل أن عل ل و ع ن المحكمة ع
الطعن طرح شوا حده وأعلن ال و ر مواطن وحدد بال و ر
الطعن إجراءات ا صم اتخذ إذا أنه المادة تلك مفاد أن وحيث -

2. (المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ردعاء تحقيق تتو وحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن ولم ومس نداء الدعوى وقاع لانت إذا إلا بتحقيقه ملزمة غ وفيه تقدير ع ذلك عاب ولا ذلك ل لا سيغ اعتبارات وجود حال عدمه من العقد - ة إثبات للمحكمة يجوز حيث القضائية القرائن وم لا القانونية الطرق ب افة تزور لا أو الورقة ا نائية دلة إدارة خطاب باستقبال اكتفت الدائرة أن إلا الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى. منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع أو بالمضادة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل لا أجازره بما تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبث والكفيلة اللازمة النظامية جراءات تجر ولم ص العقد بطلب مورث توقيع توثيق - أ: وم لا الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة - ة استخلاص لدا وان العقد ل - ة المثتة القرائن من العديد لدا متوافرة لانت فالدائرة الشدود إ حصة 450 وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد) أن وصرحوا - ا إقرارا تضمن والذي - 20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال توقيع وعت الشركة اديد الشرك المشي الطرف من حقها المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات توثيق تم وقد (، المشي... لزمة وإبراءة يثت ما أن كما - ب عل ا. المتنازل اصص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات البيع - ة لإثبات يكفي و والقرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت يندرج رسد محرر و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام من تضمنه، وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثبت أ لا حيث ضده المستأنف أقام لا ال الرانة الدعوى و - تزوره المزعوم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من

ان ولما المضادة. ل ل و س ل ل ل ا ي ج ن ح و ع ا ل م ت د ا ع ن
مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسلات البنكية
التعاملات مسدندات بقصور معياريون فإنها ذلك اكم
أغل وم، الدعوى اكم وجه به لتغ - لو والذي، الدعوى
جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن
قضائيا إذا عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -،
1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة
امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادتها
نقضه وتعين ال سبب قد حام عاض لطرق التنفيذ
اللائحة من (41) المادة أن وما، العليا المحكمة عن
الصادرة القضائية المبادئ خالفت قد تون مما؛ الدعوى
و جوري المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ اكم
مخالفة عاض محل ان إذا) أنه ع ونصت النظام مخالفة تحت
يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد
مخالفة اعت اكم: ثامنا إلغاؤه. وتعين بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة اكم عيب مما (، النظام لمخالفة اع
اضا دع، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى به أخذت
أو، العليا لعام ١٣٩٨٨٩٠٩٤٧٠ رقم بالقضية عشرة الثامنة
الدائرة من الصادر اكم () المد من المقدمة اتمية
بالطلبات العة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم
يطلبه مما بأك ٩٣٤٢٥٩٠٩٤٧٠ رقم بالقضية الصادر اكم -،
١٤٤٤ لعام ٦٥٢٩٧٥٠٩٤٧٠ رقم بالقضية الصادر اكم -، ١٤٤٤
عام ٦٣٥٢٠٩٤٧٠ رقم بالقضية الصادر اكم -، ١٤٤٤ المد
بالزام اكم طلب المد انت:) نصا الدائرة دوتته بما (3
الصفحة) اتمية طلباتها حصر قد المد أن - عاض محل - ا
كم من البن ان ولما - 2 - (.) ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان
المستأنف بالزام وقضت ا صوم يطلبه مما بأك قضت الدائرة أن
إلا (، رال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعائقه (، رال
97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليه: تاسعا
بالإلغاء. حرا وجعلها بالقصور اكم عيب مما، ضده المستأنف

من المقدمة ا تامية الطلبات عن يز د مبلغ و و (ر ل مليون
331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا
وابية المستأنف ومذكرات ا كم من الثابت إن حيث - 1: و يته
المدع ن مورث لتنازل والمث ت النظامية لأر انه المكتمل
الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصه امل عن
بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي -
العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من
الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و
عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل
الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة
السيد إ حصة 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى
العدل كتابة أمام والمث ت التجارة وزارة قبل من
والمدقق (رقم... مسد ند - الشراء قرار مرفق () المش
ي... لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال و الرسد
المحرر:) أنها الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من ()
25) المادة إن حيث ـ، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد
(172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه
الذي مر (؛ واختصاصه سلطته حدود و، النظامية للأوضاع
طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديه ع تم ما، عامة بخدمة
م لف - ص أو عام موظف فيها يث ت الذي الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال
افة ع الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة
نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة ع ع يض فإنها ثم ومن (،
ذلك غ يث ت لم ما؛ عليها الرسد المحرر الشأن ذوي من
أي ذكره ما مضمون و ون، نظاما المقررة بالطرق تزوره
يث ت لم ما؛ حضوره مسد ند و المسد ند ذا إن وحيث:)
مبدأ أر - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد
بذلك الدائرة وت ون الدائرة سلكتها الذي النحوع وإغفاله
تجاله يجوز ولا ال افة، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها
دون بما ال افة ع الرسد المحرر: " ونص ا ثبات نظام من

والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و و رسد أول محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر، تزوره عليها المد يدع لم وحيث"، نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو 3- (١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية الثانية ست ناف دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية عشرة ا ادية الدائرة من الصادر ا كم () درجة أن:) المملكة قضاء عليها استقر ما و و العقد أطراف من (والقبول يجاب) من أر انه توافر و- ته الشراء ب ن ل صص البيع لتمام ش ط أنه قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا) المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ٣/٣/٢٠١٦ والمؤرخ المد وكيل عليها اسد ند الذي العقد يتحقق لم ما و و العقد أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا- ينفذ لا- ذلك أن شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء ب ن للانتقال قابلة ا صص:) أن ع التأسس الدائرة من المصدق -، ١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر ا كم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت مما، ذلك عل م المد إن ار عد، الدعوى ماثل المد يبدى لم وحيث، شأنه والقبول يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى وقاع من الثابت ان ولما -، (١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و التجارة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: ة- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع ة معها يث ت الذي مرا صص تلك قيمة استلام عدم شأن والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشر ا .) بالباطل ب نكم أموالكم تأ لوا ولا:) عا لقوله بالمخالفة بالباطل الناس أموال أ ل قبيل من عد دفعه إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم

قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا
ل: المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد
شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنه حيث،
النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول
وعدم الدعوى رد عل ا يجب و ان -، 1437 منذ ل ا التجاري
الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد
شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف
تخارج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431
لعام للدفع الدائرة تجا ل: عشر ا ادي (8 ورقم 7 رقم
مرفق) و- 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا،
التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة ا ادد
سي تب ل ونه للشركة ا كم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا
وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة إجراءات اتخاذ وعدم ا
صص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ ا وري الدائرة اس
يضاح ع أجا ب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض
محل ا كم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال أ ل
قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجا ب ذلك من أ ك
المد لدعوى وفقا قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ
التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة
عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ال 120.000.000) مبلغ
مقابل وذلك، المملكة ف ا حصص لوالده ان ال الشرات
جميع حصصه جميع منه شي أن ع حياته حال والده مع
اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق ا البنوك استوفت وقد
الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع
خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال
مليون وعشرون تلك ومنتج جور ا دفعا أنها الدفع ذا من
ال ب ن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر
العامة المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت،
المبالغ تلك إيداع: ا صر لا المثال س يل وع عدمه من الدفع
ذا إثبات شأ ا من ال إجراءات اتخاذ بالدائرة و و ان أغفلته

الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى
قوق الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين ب ل ا اصة
البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا
عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس
ية المسدندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)
رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة
مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من
مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - عاض محل - ا
كم صدور غفال ذلك ع وترتب إجراءات تلك أغفلت الدائرة
ان إلا الدائرة. حوزة ل و ا الدعوى تلك المقدمة تقديمه
سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. حرا و جعله سلامة
الشرعة ومخالفة بالقصور ا كم عيب مما بالباطل الناس
أموال أ ل قبيل من عدا كم هذا ن ولما، أخرى ورد ما ع عليه
المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا وا كم الصادر ا كم
نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب
أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم
فالدائرة ا كم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن
نؤكد:) وحاصل ا المد وكيل من المقدمة عاض لائحة ع
الدائرة اطلعت كما، عاض بلائحة، رالا وثلاثون وثمانية ومئة
ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليه المد بإلزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب حام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ ا كم
مصدرة الدائرة تو - ولم عليه المد أن كما (الصك صورة
مرفق () 229014721194320022) قضاي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذ ا يمكن ح
مفصلة ت ون أن نظاما عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ و عد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليه
و -، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر

بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 ر الا. وسبعون مئتان و ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليوناً و سبعون ستة (ر ال 96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد -3 ر الا. عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة (ر ال 27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أ اب ر الا. وسبعون و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (ر ال 110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتداين مورث ا أو - وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولاً الموقرة. الدائرة مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو ل ال - يح النحوع ا كم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام تب ن وحيث و سبعون ستة (ر ال 96.779.270) قدره إجماً مبلغ (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد عدنان للمد يدفع أن عليها المد بالزام ا كم: ثانيا النظامية. المدة لتقديمه (ر ال 27.651.219) قدره مبلغ (1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة للمدعية يدفع وأن، ر الا- سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليوناً وعشرة مئة (ر ال 110.672.379) وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بالزام وا كم، ر الا عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة -02-11 بتاريخ النظام المودعة المذكرة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد وكيل وأكد (ر الا- سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثار ا ال الطعون جميع أن الفضيلة لأ - اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من المقدم ست ناف ع جواباً:) ونص، المد وكيل من المقدمة -، 1445 عليها المد دفع أن: أولاً: أقول يوضح زادة باب ومن عل ل للإجابة يكفي ما عليها المعض ا كم اسباب و حينه عل ل جابة تمت أن وسبق، عليها المعض ا كم نيجة غ لموك

المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والصد، ز أحمد موك
 مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولا ي
 - لا ف الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم
 ب ن قام نزاع إلا اية ح ام لتلك ت ون ولا:) نصت وال،
 ثبات نظام من ٨٦ المادة إ واسد نادا، الدعوى تلك طرفا
 المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي - الدعوى ذه محل -
 ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع
 الصد أن يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها با ق و علق
 صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم
 عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الصا ق للمول ول
 س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن
 بأن يزعم وتارة رال ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة
 الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن
 بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعم بإلزامها حكم ل -
 يحة ن يجة من لها خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة
 لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب
 الصارخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم ل
 والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب
 قبل من تقييم ل تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما
 الفضيلة أ - اب العادلة. ا صص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن
 و ما لذلك عليها التخارج وتم الشراء واعتمده، رالا -
 وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثان وثمانمئة مليون
 وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد
 تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو
 ب نة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة لها
 المملوكة اصة المورث من اشد ي فالقول ب نة بي ما ول
 س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله صد الله رسول عن
 مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن
 ختلاف عند أنها صل أن و ما. و وُد ا ع اض رفض: أولا:
 الموقرة دائرتكم من أطلب فاي لذلك، القيمة يضمن فإنها عتبار

ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام
عليها المد أن و ما، البا ع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة
مو - ة ما وفق المبالغ وتفصيل ا رازي وعاتقة ز احمد
عدنان من المقدم ع اض قبول: ثانيا موضوعا. ز أحمد
أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا
المقدمة ع اض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل
المد جلسة و لك و ي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القضا ي
ال نامج يقدمانها ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب
بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك م ال
الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب
ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا أطراف ا ا
والمبلغ عد عن المري تصل ع المنعقدة -، 20-02-1445
بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك ذا بأن وأف متها (، عل ا
المد من المقدمة ع اض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يتع ن ادعاءات ع
انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة ع اضية اللائحة ع عقبا
المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصها، الدائرة إيميل
ع ليلا- بالأمس بجوابها تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: ة-
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المد ان ا كم
مدونات من وال ب ن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد
مورث ع المستحقة للديون ا صص بيع مبلغ سداد الدفع ع
التأكيد: أولا: ي بما عل ا الرد خلال من المبلغ لذلك بدفعها
ودفع (ر ل 120.000.000) والبالغة ل صص الفعلية
القيمة به مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده
جور ا دفعا أثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: ا صر لا
المثال س يل ع نورد ا، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تث ت
دامغة لمس ندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد
مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العربي للبنك ز عباس

أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العربي البنك
لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ
(599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب -
26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز
أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (ر ل 3.000.000)
وقدره ذين إن وحيث (. ز احمد أسامة) عليها المد بتوقيع
ومذيل (ر ل 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العربي للبنك
ز عباس أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العربي
ي وحيث، للبنوك - ا ص ص با ع - المد مورث ع المستحقة
الديون دفع طرق عن ل ص ص الفعلية القيمة سداد عليها المد
دفع ع تث ت ودامغة قوة قرنة عدان المس ندين عليها المد
من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا
الدعوى. رد معها يتعن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ ل
من جورة مسدندات عد المسندات تلك إن حائزة بآة
قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص
عدم الدفع) سيما ولا الطعن محل ا كم ع القصور الدعوى
بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - ا كم
ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون بيا التمسك مع
(به المق - ال - اية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة
اختصاص ين سط) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن
ا كم مدونات من فالب ن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب ت
فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإ ا عل ا الم
ساند للمادة بالرجوع أنه: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب
الدائرة سبب تها ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من)
16) المادة من (4) الفقرة ع و شتمل مادة 250 عن يز د
ما إ تصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشرآت
نظام إن وحيث (، الشرآت نظام أح ام تطبيق عن الناشئة
والمخالفات للدعوى تاما خروجا تخرج الدعوى ذه طبيعة أن
كما - . العدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شآبت

ال مخالفة وجهه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من
العديد تلك بنظر باختصاص الحكم لا تأسـس للدائرة سيغ
الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا- إذا الشرات نظام
أحـام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات ااصة الفقرة تلك
عن الدفع: را عا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم
ا كم من مناص لا- وض، بالإلغاء حر لا وجعلها بالقصور ا كم
عيب مما، البيان نفة المادة هذه بناء الدعوى خاص نص
فيه يرد لم فيما) أنه ع نصت التجارة المحاكم نظام من
(93) المادة انت لما: بالتجـيل عي لا تناقضات ع تنطوي ل
ولا تحرر لا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية
المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى
طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر تختص ال الدعوى ع
الشرعية المرافعات نظام أحـام تطبيق، النظام: " المغ - عا الله
رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة
الدعوى تون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م -
الفقائه قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا-
الدعوى ت - ولا: " ال وي الشيخ قال تحرر لا قبل ف لا
السي - لا الدعوى أن ونظاما فق لا المقرر من ان ولما (،
8/ 510 ") محررة إلا الدعوى اكم سمع ولا نجد الدعوى
لائحة بتمحيص إنه وحيث (. 435-436 -6 -) (القناع كشاف ")
مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما
عليه المد سأل اكم لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و
ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتجـيل
الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحر
ر من خلت قد أا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما
دعواه ختم أنه إلا- (، البيع فة أثناء للآلية المورث فقدان
ع بناء باطله والالت البيع عملية لا أجرت ال الوالات أن:)
نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب -
ة وأقر عاد ثم اصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب -
الوالات بطلان نيجة البيع عقد بطلان ف لا يطالب ان

ال (السابق عاتقة) عل ل المد استجواب بطلب الدفع: خامسا
الدعوى. تلك عن النظر صرف معها يتع ن مما والغموض و
ام بالتج يل الدعوى عيب الذي ا سيم التناقض ع منطوية
(، مباشرة خصمها استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنها ع تنص
ال ثبات نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي
وجه التأث شأنه من استجوا ال ون (ا رازي يحضر أن
استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابها ا صم بحضور تأمر أن - ا
صوم أحد طلب ع بناء أو نفس ا تلقاء من - للمحكمة:) أنها ع
النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم
بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد
استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
ان ولما (، لذلك المحددة ا لسة ثم (عليها المد - اب ا) ا
تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف
وم وغ م م رد " ا ياد ع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى سا غ
س ب أو و ا م ر ا كم. عيب نحو ع سا غ س ب عليها الرد أو
وإجابته تمحيصه يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو
س ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقت وقد، ا ياد ع ت ون
مور ا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغب ل عدم سي
بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال ل ل ون
للاستجواب وإحضار ل عل ل المد استجواب بطلب تتمسك
وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجه التأث
شأ ل من فإن ثم ومن ا صص لقيمة المد ومورث المنظورة
التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
مؤداه جور ل دفعا الدعوى تلك فجر منذ أثار عليها فالمد: ا
صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب
- ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ر ان
ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن -
1: أن ذلك دارة المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك
والمش ي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن

وما، ر مال مليون وعشرون مئة (ر مال 120.000.000)
وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة
%- 90) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك اصة وتملكه المد
مورث حصص شرائه عد عليه المد فإن ذلك إضافة ونظاما.
شرعا المعتة الي ما والتوقيع عليه للمد حصصه ويع
الشركة من بالتخارج قام ثم والده صص عليه المد ملكية
شأن اء اض أي يد ولم س د ت ن لمدة عليه المد مع الشركة
شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم
بموجبه والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل -
التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع
بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7
عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل
ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليه المد لزمة وإبراء و ائمة
تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواج ة ية يك
سب المحرر ذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34)
رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما
المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما
ال افة عة الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليه المد ذمة ب اءة وإقرارا
صص تلك شأن التعاقد ب - ة منه وصرح ا وا - إقرارا عد
القرار ذا ع المد توقيع إن سُقط مما ونحوه براء) أن قضاء
المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديه ع تم ما لنقض
سد من) انه المقرر من أنه وحيث (، ا لاص ا ق قرار
الرجوع جواز عدم) - (١٤٤٤ لعام ٩٠٣٠٧٧٠٤٤٧ رقم
القضية - ١١/١١/١٤٤٤: وتاريخ ١٥٠٩٤٤٣٠ رقم با كم
الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من
الصادر ا كم () ا ق من الصادر القضا ي بالإقرار التمسك:
سا عا الفع. بتقييم ا ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و ا
محاس تقييم بموجب ا صص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم

ماع و ناء شركة مورثه حصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام ا
كم غية دعواه أقام المد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن:
المد ومورث عليها المد ب ن التام البيع عقد ب - ة المد
والبالغة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المد ومورث
عليها المد ب ن الم م ا صص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر
منذ دفع عليها المد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره
وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المد فإن ثم
ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المد طعن عدم سي ا
الدائرة أكدت وقد (، رال مليون 120) المد. دعوى برد
القضاء معها يتع ن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب ته قرار
يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك،
حقه ل ية حائزا وأض ونظاما شرعا المعت ة أليته ب امل و
و - المد مورث ب ن ا صص بيع عقد توقيع الثابت أن و ا
صص لقيمة المد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق
ما عضد ومما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥: - الصفحة رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت
التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب ا صص عن التنازل
قرار ع بالتوقيع المد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها
والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (املة سنوات 5) ع يز د ما
عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -،
16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (257)
الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أ
ليته توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث،
والنظام الشرع ل - يح وموافقتها العقد - ة يث ت الذي مرا
صص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة
القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا
صص تلك لقيمة اس يفائ ع قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا
صص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة
عليه ي ر ولم الرشده سن بلغ من و و للتصرف أ ل و

ممن ينعقد العقد فإن ثم ومن المشي أو للبائع بالسبب
 سواء المدعى وادعاءات ردود فيتمحيص: ج وتدل على تناقضات مع
 المدعى وادعاءات انطواء: ثامنا ". ذلك عدم ما أي آلية يطرق
 قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا العقد ا عقاد مالك ووالده
 عليها المدعى بن الم م العقد ب و ر طعن ا كم مصدر
 الدائرة لتضليل سعيه س يل - 1: ي فيما ذلك وتجا
 والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى
 الدعاوى عديد أقام أنها من الرغم ع عليها يطلع أو عنها سمع
 مرة أول أنها وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ال ا - تم وال
 الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليها المد
 وكلاء أحد أنها نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ا ل ا ت
 لدى المثل ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنها كما - 2
 الموضوع. بذات قضائية ج ل ا سابقا عليها واطلاعه و - ته
 بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعاوى تلك
 جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ر ال مليون 120 ل صص الفعلية
 القيمة أن سابقة إقرارا عت المحكمة أمام سد وته أن ذلك ب و
 ره الطعن أو - ته إن ار أو إن اره حقه سقط مما ال و ر أو
 بالإن ار عليها يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
 عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيلها اس ناد الدائرة ع
 المد تضليل يث ت ما أن كما - 3 ". ا ل ا ص ا ق قرار الرجوع
 جواز عدم " قضاء المقرر ومن، و - ته بالعقد وتاريخ (185/17/2)
 عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
 دعوى الصادر غزاله أبو طلال مكتب من أن:) نصا ف ا جاء
 ال ا واية مذكرته وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و
 علق ا ارتباطا وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
 أنها ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل وؤكد يث ت مما
 (؛ له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2))
 رقم با كم ف ا الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليها
 المد دفع موظف و أسامة باسم ا صص نقل ز أحمد وكيل بأن

ذكر أنها المد تضليل ومن - 4 يضره. ما و ك لمص ته و ظنه يراه
ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقاع يجيء فنجده العقد تبطل
ال العامة القواعد من ل ست لية نقص أيضا ست ن من أك
عد الشركة ذات من تخرجها عملية إتمام بتوكيلها عدنان المد
قام من نفسها و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق لها
ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
فالعقد ا التمسك المصرة لصاحب تج ال رادة عيوب من عت
انما مطلقا بطلانا ة عدم المد من المبدي الدفع ع جوابا: المد
من المقدمة الموضوعية الدفع ع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
تقبل فكيف نفسها المشي ع بها ا اصة ا صص باع سنة
فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة ا صة ع وقع الص وأن
ز أحمد مورثها ملك الدعوى محل ا صة أن ع تأس سا ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
بمحافظة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت به
المق - ال - اية حازت أخرى بارة قضائية أحام ع عليها المد
اسد ناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ (3218883)
برقم بالمحكمة إبطالها المراد - البيع عقد
المحكمة أثبت وقد المباعه ا صص لقيمة المد مورث استلام
تضمن والذي - ومور ما المستأنف ب ن تم الذي البيع إبطال
ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد لة اللازمة ران افة
وتوافر الثمن باستلام بنوده وة بي ما الم م البيع - ة الدائرتان
وأثبت - القاضي ا كم ع سد ناد جواز عدم جوابها المد
ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا- ثم ومن به
المق - ال - اية وحازت البارة الصفة حام تلك اك ست
اطلع بالاتفاقية المدون الصدا ع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن
ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2)
برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف

إبما للشركة وإلإ المإ - وإلإ إقانوني الوضوع جوانب إب إفة
تامإ علمإ وعلم - الصإ المتضمن إ كم إذا صدور أثناء -
إلإعوى محلل للشركة وإلإ إقانوني الوضوع ع النحوع - إ
صص تلك ثمن إس إفاء عإم إفعإ إبإ ولم مر إذا ع
معارضة ثمة إبإ ولم الوضوع إذا إرت - وقإ علفلإ للمإ
بالشركة لفلإ مملوكة إانت إل صص مورثفل ز إأحمإ شركة)
إلإعوى محلل - بالشركة إتعلق مال شأن ضة والمستأنف
المستأنف تصإ أثت إلإ إقاضي بإ كم المإون الصإ ع
وقع ذلإ ع وئإ - إةعفلإ إلإ (% 10-) إل سبة من الشركة
بنص بفلإ إتعلق مإ وكذلإ، التنازل إذا ع إع إضفل وعإم إ كم قبل
علفلإ للمإ عوؤ ع إ تنازل إل (% 90-) إل وإلإه ب سبة
إتعلق مإ سوائ (التآارة يؤكإ ومما: 2/ب الرإنة. المطالبة تلك
ف إبما - مطالبة أفل إقفإ إسقاط ثم ومن حصص إ أو الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أفل من علفلإ المإ ذمة إ كم إذا بموجب وأبرأ
بالشركة ببع ب - ة المإ أقر بموجبفل وإلإ - 21/11/1433
بتارآ الم م التآارة ز إأحمإ شركة تأسس عقإ بتعإل
الشراء قرار ع المإ توقفع وإ كم إذا ع سإ نإ جواز ة - ز
عباس إأحمإ بن أسامة شراكة وإقراره التآارة ز إأحمإ شركة
للشراء إلإع إقانوني بالوضع إقراره طرق عن علفلإ المإ إ
التآارة ز إأحمإ شركة صص مورثفل برقم التآارة وزارة
لإلإ الشراء قرار ب - فل ذلإ تأكإد تم وقإ الشركة تلك
المإ مورث حصص شراء ع بناء فإ مئفرإ شرا إصإ وإل
الشركة كشرأ - علفلإ المإ الشراء قرار أن إفلإ -
10/2/1434 وإتارآ (7050/34) رقم بآة الصناعفة التآار
ة بالآرفة العإل إاتب بآطاب - 10/2/1434 بتارآ - 1434
لعام 2/ع/9 مآلإ - 7 عإل - 130) لائآة من الثابت: أن ذلإ
سإلإ ع إلإع إذا بان علفلإ فئآب، الباع قول قول ب وئ
والإع المإ إلعاء ع جوابا البان. نف التآارفل إ كم ع مب فلإ
آاء علفلإ وإلإعفل لفل والمبذل البازل إآلف إذا) أنفل التآار
ة المآاكم قؤاء المقرر من أنفل وفلإ، المال آروج - ل صص

المتشكي - عليه والمد - ل صص الباع مورث - المد اختلاف
الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور)
الفقهاء ان ولما، خروجها وصفة بطريقة أعلم و للمال
مالك أنها ذلك يمينها مع البازل قول فالقول خروجها طريقة
المال الباع فإن الباع قول القول بأن المد بها دفع ما - ة -
العدم ساوي والفرض - فرض وع (. تمليكها بجة أدري و و
المملك لأنها يمينها مع الدافع قول القول أن قرروا (للوي
القناع المطالبة المد حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه
تتعدى لا فصفتها بقولها ولا يؤخذ والده محل المد يحل أن يجوز
ولا، لها قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح
وفقا - أنها وحيث، مورثها من عليها للمد المباعه ا صص قيمة
من بنص بها يطالب المد أن الدعوى من البان ان لما: التجار
ة ز أحمد شركة المباعه ا صص بقيمة 3 / 22 بتاريخ 6/م
رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شأا سري ان
- الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك
المطالبة حقها سقط المد فإن - النظام عقد لشروط وفق
للع أو الشراء لأحد حصتها عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنها
ع النظام من (165) المادة نصت وقد ، 1385 / 3 / 17 بتار
خ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل
ل يجوز ا لة هذه ، التنازل شروط الشركة مدير طرق
عن الشراء با يخطر أن وجب للع عوض حصتها عن التنازل
الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف ا
التصرف ا ل ا لصة لصاحب ان سداد حقها الشراء أحد
ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا
قيقي بتم ا ل ا لصة اسداد م م ل حصة ب سبة سداد طالب ب
ن ا صص هذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل وان شرك
من أك سداد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من الثانية
الفقرة حكم أجازت ا ا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (. 158)
المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع سداد طلبوا الذين
للشراء ا لصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا،

المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا
صص تلك ع ا صول وطلب س داد حق جميع م أو عض م الشر
اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصتها عن التنازل للشرك ع
اعاض ثمة يبد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد
حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع عن ومورث لمورثه
المملوكة ا صص اس داد (ز أسامة) عليها المد عليها المد
عل ا ساند ال الرسمية المحررات و ا صص تلك لقيمة عليها المد
مورث استلام و ث ت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبته جواز
عدم ثم ومن، ا صص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦: ٤
الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار عليها المد مورث
استلام تث ت وال لية والمك سبة بالتوثيق المنوط (العدل
اتب) العام الموظف بتوقيع والمذيلة عليها المد من الموقعة
الشراء قرارات والمتمثلة است نافها ال افعة الرس
المحرر:) أنه ع تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد
مواجهة ية يك سب المحرر ذا أن وحيث، ا صص تلك بيع عن
حقوقه واس يفاء عقد ب شر قام عليها المد فإن ذلك إضافة
(. نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره
الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور
من فيها دون بمال لية مك سبا ال شر ذا معها يض مما
بذلك تتعلق دفع ثمة يبد أو المد عليها عض ولم الرسمية
اردة عليها والمد المد مورث حصص اس داد عد التأس س
المتعلقة الدفع من صفة ذي غ من لرفع ا الدعوى قبول عدم
الدفع أن نظاما المقرر من ان لما؛ صفة ذي غ من لرفع ا
الدعوى قبول عدم الدفع: عشر ا دي المد. مواجهة أو الرضا
الثلاثة العقد أر ان أحدا اعدام ال و كما موضوعية لاعتبارات
البطلان رجع إذا المقرر من إن وحيث، الدعوى عل ات ون
مرحلة أي ا الدفع يجوز ال العام بالنظام عاد البطلان حالة و
بالإجازة البطلان يزول ولا، أثرا ي تج ولا. كأصل منعدم
الباطل العقد أن وتخلص العامة للقواعد يخضع الذي و

البطلان إذا فإن الثمن أو السدب أو المحل أصص قيمة تقدير طلب للمد صفة لا كذلك وال فيصبح أيضا - ته قررت والدائرة العقد ب - ة أقر المد أن و ما، التعاقد قبل عل انا ال الة ا المتعاقدين برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء: الموضوع شكلا. ست ناف قبول: ي بما القضاء فضيلتكم من نلتمس تقدم ما ع و ناء ا ق. ذلك أيضا للدائرة ول س - يح عقد، ل ا تالية أيام 3 عليها وللمد، تاريخه من أيام 3 للمد ختامية مذكرات تقديم الطرف ن من الدائرة طلبت ثم، جوابه لتقديم م لة يطلب بأنها: قائلا- المدعي ن وكيل فعقب (، الدعوى مورث ع قيم بإقامة (قط) حكم صدور تاريخ ح ن إ البيع لواقعة الزم ال سلسل ع المذكرات شتمل وأن، سابقا بيانها تم لما مكررة وغ مختصرة المذكرات ت ون أن ع، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، النظام ع الرد ي ون بأن طرف ل أف مت كما word و pdf بصيغ وت ون، عل ل الدالة المسندات وإرفاق التواريخ ذكر مع، الطرف ن ذلك. طرف ل فتف م، م ما ل إيميل ع بالإجابة خر الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED- COMM2@moj.gov.sa: التا الدائرة إيميل ع إرسال ل فيمكن المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيأ أطراف ل والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة -، 04-03-1445 جلسة و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر وعليه، وقاع تفاصيل ندلف أن وقبل البداية:) وحاصل ا - 1445/ 02/ 25 بتاريخ (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس أحمد عدنان) المدعي ن وكيل من النظام المودعة ذلك عد الوصول ثم ومن الدائرة ف م ع لل شوش محاولة أي نقطع ح الدعوى لأطراف المملوكة الشرات وملاك سلسل فيها نب ن بيا ي رسم الدائرة لمقام نقدم أن نود المائل ال اع س م أطراف عدة يملك ا القضية ذه ال اع محل التجارة ز أحمد شركة أن: أولا: ي الدائرة لمقام يت - أعلاه البياي الرسم من (، البياي للرسم يُنظر) جلية. ناصعة ل قيقة أطراف عدة

يملك ل وأولاده ز أحمد وشركة - 3 (. ١٠%) تمتلك وأولاده ز أحمد شركة - 2 حق. وجه دون عليها المد عل ل استحوذ ال % (90) ز أحمد موك مورث - 1: ي كما ز غازي أبناء يملك ل % (٢٣ -) د ز. لعدنان % (٢٣ -) ج التجارة. ز أحمد شركة يملك ا الشركة ذه من % (٣١ -) ب ذلك. عد أوز و وشركة ز لأسامة % (٢٣ -) أ: ي كما س م، عليها للمد ا صص إفراغ تم وقد، التأسس عقد بموجب ل م المملوكة ا صص امل عن ز غازي وأبناء ز عدنان المول تنازل (١ مرفق) الص حكم ع بناء ثم وأولاده. - ١٤٣١-١٠-١٦ بتاريخ: ثانيا اياة. قيد ع ان لأنها؛ فيها طرفا الشرات افة سب من يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، فقط آنذاك ال اع أطراف مُمثلا ان الص وذا بيع و و الماثلة ومطالب نا نزاعنا محل و البيع وذا (، 90) % البالغة وعاتكة عدنان موك مورث حصة لنفسه و ل ع، التجارة ز أحمد شركة عقد بتعديل أسامة عليها المد قام مدينة من ط تقرر صدر ، 03-11-1431 الموافق م 09-11-2010 و تاريخ قليلة بأيام عليها المد قبل من المزعوم البيع عقد عد - ١: ي كما و يا ا أوجه عدة من ونظاما شرعا باطل تصرف أي و التا، منعدمة موك مورث ألية أن ع مما؛ دراك وضعف المتقدم الشيخوارف من عاي ز أحمد ب أن تضمن: الوط با رس الطيبة عبدالله الملك إ والده وأملك أموال ينقل أصبح أسامة عليها المد لأن؛ اد ع قيم إقامة بطلب تقدموا ز أحمد غازي ورثة أن: ذلك ودليل، أثره عليها ي تب ولا معت و غ باطل لهي سب - 05- 09 وتاريخ (٣٧١٥٣٥٩٢) برقم ست ناف محكمة من عليها والمصادق ، 26-07-1434 وتاريخ (٣٤٢٨١٤٤٩) رقم القضا ي ا كم بصدور المطالبة ذه وآلت، بالباطل نفسه محل ا صص انتقلت بموجبها الذي البيع عقد بطلان الدائرة لمقام بجلاء ي ب ن و ذا (. ٢ مرفق) أليت. عدم لثبوت قضا ي حارس وإقامة ز أحمد ألية عدم ب بوت القا ، 1437 أ ر عة بحوا ا صص انتقال واقعة و عد - للتصرف مسقطان وكلا ما - إدراكه

عدم أو اصص ب يع الله رحمه ز أحمد موك مورث علم عدم ع يدل ومما، عليه للمد الدعوى محل قاطع نص القضاي الضبط و لذا (٣ مرفق) جوابه. وضبط ش ثا بيع لم بأنها فأجاب ؟ البيع واقعة عن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا - قبل من سؤاله تم، تقر با أش ر وأملاكه حقوقه وانتقلت ز أحمد موك مورث تو - ١٤٣٨-٤-٢١ بتاريخ - ٢ حق. وجه دون اصص ع واستحوذ والده إدراك وعدم لمرض عليه المد استغلال يظ ر ال اع أمام المنظورة الدعوى ذه وأمه عدنان موك أقام: ثالثا (٤ مرفق رث حصر صك مرفق) وأسامة. عدنان وولديه ا رازي محمد عاتقة المدعية زوجته ورثته وانحصر، لورثته مواج ة العادلة اصص بقيمة ال امه وأصبح، وعدوانا ظلما لنفسه عليه المد نقل ال التجارة ز أحمد شركة من (٩٠ % البالغة والده حصص بقيمة للمطالبة الموقرة الدائرة بصفة بذمتها المتعلقة اقوق سيفوت جراء ذا أنه منه ظنا المنفردة بإرادته - ل ا وشطب الشركة بإء قام أن عد، ا صص ذات عي يا ول س بذمتها متعلقا صيا موك طلال ا ب تقييم وفق المثل ت عليه المد مع موك صء أن: ذلك و يان، ال اع محل وخارج باطل دفع فإنها؛ ال اع ذا بات الصء بأن عليه المد يزعمه ما أما: را عا صية. و ستحقاق، الدعوى يختصم ولم يرزق خ لأن؛ ز أحمد والده بحصص ل ا علاقة ولا، أولاده و ز أحمد شركة من % (23) والبالغة له العائدة اصص ع ان غزالة أبو و ن والده حياة إبان عليه والمد موك ب ن حصل الذي الص ب ن المزج ومحاولة رث سد ب التملك إل م وآل، الله رحمه المورث وفاة عد المطالبة محل اصص لموك شأ الدائرة ف م ع ينط لن و شوش شغيب - التجارة وأولاده ز أحمد شركة من % 90 اصص - بالباطل عليه المستحوذ رث موك حق وإسقاط لدرء؛ بالإرث ستحقاق و الثمن بأن يزعم فتارة، الدعوى ذه محل اصص قيمة تناقضه و ثمن وءون باطلا ان عليه المد يزعمه الذي المزعموم البيع أن ع يدل مما إن: خامسا النافذة. و صا قام صية ونفقات

مصرفات أ أ يزعم أخرى وتارة، والده عن بنكية ديون سد
أنه يزعم فتارة الدفع آلية وتناقض، رال مليون ١٢٠ و الثمن
بأن يزعم وتارة، رال ألف ٤٥٠ حكم أ - يحة ن يحة من له
خلصت وما سي أ أ كم مصدرة الدائرة له أشارت ما و
ذا اعتباره وعدم الزعم ذا اطراح يوجب الصارخ التناقض و
ذا، يزعم كما بإنفاق أ مليون ٣٣٠ عن يز د لما مليون ١٢٠
من أ ص ص قيمة وارتفاع حكم أ الدائرة عليها اس ندت الذي
التقييم أن من عليها المد يزعمه ما أما: سادسا العادلة. أ ص ص
بقيمة بإلزامه الدفع ذا ع فالرد؛ ستقيم ولا ي فلا - المذكرة ذه
اس لال بيانه تم كما بال امل له المملوكة - أز و شركة دخول
عد ان التقييم تاريخ إ البيع تاريخ من فقط واحد عام خلال
محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا: "
ع ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من والعشرون أ
ادية المادة نصت: شكلا - أ: ومضمونا شكلا الباطل قيمة
بارتفاع الدفع ع مناط أ وتحقيق المادة ذه نص و إنزال "
حكم أ ذلك المحكمة تب ن أن ع، لقبول أ مقتض يوجد لم
ما، تقديم أ صوم بام ان وان و الدرجة ومس س أ ميتها
مع لاسيما بتدائية الدائرة أمام ذا الدفع عليها المد بام ان ان
أنه إذ شكلا ومردود ساقط دفع فإنها، المزعومة البيع واقعة
عد أوز و شركة بدخول أ ص ص دخول أن مع، ذلك عن عليها
المد وأ م ل كم سي أ الطلب ذا ع ونصت أ ص ص قيمة ارتفاع
ع ب نة تقديم عليها المد من بتدائية الدائرة طلبت أن عد إليها
أ اة لمقام نب ن: موضوعا - ب القضية. مسار ع الدفع ذا
تأث عدم علم بذاته و أنه منها ستخلص به الدفع عن
عليها المد وإ ام ومشر رقديم حدث ل ص ص كمالك أوز و
شركة ع ينصب أ ب تقييم أن: ول: وج ن من موضوعا باطل
دفع ل ص ص كمالك أوز و شركة دخول سد به ال اع محل أ
ص ص قيمة بارتفاع عليها المد دفع أن الدائرة علاقة ولا
العدالة السوقية قيم أ ع مؤثر غ ف ذا، معينة ب سبة فقط
ل ص ص مالكة أوز و شركة وون، ال امات من عل أ وما

وأصول حقوق من ل ل بما التجارة ز أحمد حصص أن
الدائرة علم شرف ع يخفى ولا، حينه عليها المد ذلك ع ع
ض ولم تقرره إليه شر ولم ا ب حسابان عن محاس يا غيب
أن يمكن لا- التقرر وهذا، به للتقييم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك
بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة
٧: ٥- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار قيمة ارتفاع أو
الما المركز قائمة يظ ر جديد مال رأس ب - إما الملكية
حقوق ع يطرأ إيجاي بتأث إلا- السوقية قيم لا تتغ لا- متداولة
غ أو متداولة ل ل كأصول الشرات الدائرة ثم ومن سابقا
بالتخارج ا كم إليه اس- ندت والذي ا ب قبل من ا صص
تقييم أن: الموضوع الرد من الثاني والوجه المالك. اسم
قطعا سد به من ل س سوقيا صول تطرقت بتدائية والدائرة
مصد ته غ ق م ث تا ان لما، قبله من - ته وال شكيك الطعن
قبول معه يجوز لا عليها المد من وقبول رضا محل ان ي حكم ل
بتدائية / ١٤٣٢ وتاريخ (٢٢٠٢٢٠٤٣٢١١٩٧٢١٤٧٢٠٢٢٩) رقم الوصية
حكم بموجب لمستحقه بالثلث أو- الله رحمه موك مورث:
ساعا النظر. محل ل كم س ي ل مشدورة التقرر ل ل ذا و
عليه والمد، ر الا وسبعون و سعة وثلاثمئة ألفا سبعون و واثنان
وستمئة مليون وعشرة مئة (١١٠ ، ٦٧٢،٣٧٩) وقدره مبلغ ا
صص قيمة من تبلغ وال (٥ رقم مرفق -) ١٢ / ٠٢ مبلغا ستحق
عدنان موك فإن، به المح-وم ا صص قيمة مبلغ ع بناء م
مال ستحق موك فإن؛ الشرعية للأنصبة ووفقا ل ل
وتنفيذا الوصية مبلغ و اطراح، الو- مليونا وعشرون سبعة (
ر ل ٢٧،٦٥١،٢١٩) وقدره مبلغا ستحق عاتقه ومول، ر الا-
وسبعون ومئتان ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليون و
سعون ستة (ر ل ٩٦،٧٧٩،٢٧٠) فاقد مع التعاقد يجوز ولا-
للألية فاقدان - المزعوم العقد أثناء - المورث أن القضا
ي ا كم بموجب ث ت أنه و ما لذلك، ر الا- عشر و سعة
ومئتان ألفا وخمسون واحد وستمئة اتفقوا طراف جميع أن و
ما، قيم لا إلا- يبق ولم منعدمة أصبحت أ ل و ما، عليها المد

من اختيار ا تصفي ا تمت ا صص أن و ما، تؤديها ح أخذت
ما اليد ع أن و ما، لية ست ناف طلب وفق منطوقه وتفصيل
ا كم بتأييد ا كم: للعدالة ونصرة ل ق إحقاقا الموقرة الدائرة
مقام من أطلب فإن و يانه عرضها سبق ولما لذلك؛ التقييم ذا ع
وتخرجوا سرد الموقرة الدائرة طلب ع بناء:) وحاصل ا -
1445 / 02 / 29 بتاريخ النظام والمودعة عليها المد وكيل من
المقدمة ا تامية المذكرة ع الدائرة اطلعت كما (. قبلنا من
المقدم تقديم لعدم؛ الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص
عدم الدفع ع بالتأكيد الموقرة الدائرة س سمح: أولا: التا
النوع بمذكرتنا نتقدم، الدعوى محل لل اع الزم ال سلسل
الدعوى لإقامة لاحق ل ونه النظامي النص ع س ناد جواز
وعدم، التجارة للمحكمة اختصاص وا عقاد الدعوى بنظر
العامه المحكمة اختصاص عدم القا - ل كم المد / 6 / 1441
وتاريخ (7414) رقم العدل وزر بقرار والمعدلة الشرعية
المرافعات لنظام التنفيذية اللائحة من (ب / 78 / 1) المادة
نص إ ش - 1 القوان ن. تطبيق رجعية عدم لمبدأ إعمالا -
للمحكمة فتحيل ا ال ائية ا كم اك سب فإذا اختصاص عدم
فتحكم أخرى محكمة اختصاص من وأ ا القضية بنظر النو
اختصاص ا عدم رأت إذا:) أنه ع نصت وال - 26 عدم سابق
حكم صدور ضرورة الدعوى بنظر مختصة (الموقرة
محكمتمكم) خرى المحكمة لت ون استلزم أنه النص ذا مفاد
ان ولما (، بنظر ا إل ا المحال المحكمة وتل م المختصة
عدم يق - - 10 / 2 / 1438 وتاريخ (3855849) رقم بجدة
العامه المحكمة من حكم صدور دعواه لائحة - زعم قد
المد أن و ما - 2 ال ائية. الصفة يك سب وأن اختصاص
بالبحث أنه كما، صدوره المزعوم ا كم ل ذا المد تقديم
عدم تب ن ومرفقا ا الدعوى أوراق بالبحث إنه وحيث،
بنظر ا التجاري القضاء واختصاص الدعوى بنظر اختصاص ا ا
كم وجود بانتفاء فإنها تقدم ما ان ولما، عليها بالمد ا اص
(ناجز) القضاي لك و ي النظام ا كم ذا وجود عدم تب ن

عليه بالمد ا اصة القضايا والتمحيص وع - 3 الدعوى. تلك
بنظر التجارة المحكمة اختصاص عدم و وصل أعمال معه
المتع ن من و ضد البيان نفة المادة نص أعمال معهي تفي
فإنه اختصاص عدم القا - /1441 بتاريخ والصادرة البيان نفة -
التنفيذية باللائحة الواردة المادة نص ع سد ناد جواز عدم ندفع
فإننا اختصاص عدم ا كم صدور - ة العدم - ساوي والفرض -
فرض يجوز لا- مما - 1441 عام اللائحة تلك وتنفيذ أعمال
قبل أي - 1438 عام صدر اختصاص عدم فيه الصادر ا كم
أن ذلك القوان ن تطبيق رجعية عدم لمبدأ أعمالا - 6 /26
نص ع بناء - 1: الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من استجوا ال
ون (ا رازي عاتقة) المدعية استجواب بطلب سلفا المبدى
بالدفع نتمسك: ثانيا النظامي. النص ذا ع س ناد ع بناء أو نفس ا
تلقاء من - للمحكمة أنه ع النظام ذات من (1 /21) المادة
وتنص (، مباشرة خصمها استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنه ع
تنص ال ثبات نظام من (2 /20) المادة دامغ مادي دليل ع
تحصل قد عليه المد إن وحيث (، لذلك المحددة ا لسة
يحضر أن استجوابها تقرر من ع و جب، لاستجوابها ا صم
بحضور تأمر أن - ا صوم أحد طلب ولا (ز أسامة) عليه
المد ع الدعوى تلك لإقامة أحد بتوكيل تقم لم وأ ل ز أسامة
ضد الدعوى برفع قيام ل عدم صراحة (، ا رازي عاتقة) فيه
تؤكد فيديو مقطع عن عبارة من (2) للمادة وفقار ان
مكتملة تزور رمة والوكيل المد ا رت اب ثبوت شأنه من
ذلك ثبوت أن إذ الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من دليل و
هذا، مستحقات بأي تطالبها المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة)
استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليه المد
أن كما - 3 العامة. للنيابة إحال ما معي يتع ن مما ال و ر لم
افحة ا زاي النظام ا رازي عاتقة السيدة تقيم أن سد ساغ لا إذ
منطقي غ رد " ا ياد ع " عاتقة السيدة بأن بالقول واكتفى سا
غ سد ب أو وا - م ر دون إحضار ا ضرورة عدم بزعم ذلك رفض
م ر أو سد ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقا وقد، عليه المد

اب ا ضد دعوى لرفع لمحامي توكيل ا عدم صرح إقرار ف
لذا ا ياد ع ت ون ثم - عليها المد - اب ا ا تطالب دعوى
للاستجواب وإحضار ا عل ا المد استجواب بطلب نتمسك وحيث
- 4 ا كم. عيب نحو ع سا غ س ب عليها الرد أو وإجابته تمحيصه
يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - الرأي وجه التأث شأ ا
من فإن ثم ومن، ا صص لقيمة المد ومورث مور ا اس يفاء
لثبوت الدعوى رفع رغب ا عدم سي بت حيث الدعوى تلك
مؤثرة ست ون أقوال ال ون ا كم وجه به لتغ - لو والذي،
الدعوى جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل
إن حيث:) العليا المحكمة قضاء عليها استقر لما وفقا إجاب
ا و تع ن الدعوى: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
امسة الدائرة قرار (" القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
نقضه و تع ن ال سب ب بقصور معيبي ون فإنها ذلك ا كم
أغفل وم، الدعوى استدلال القصور حكم ا ع ران قد الدائرة
فإن - المد دعوى - ة عدم - التمسك مع المحاس التقرر ع
ستدلال بالقصور الدفع: احتياطيا: ثالثا - " 1 / 12 / 1442
عليها تراضوا قد طراف ذات ان ما و الدعوى محل ل صص
تقييم أعدل تجد الدائرة:) نصا أوردتها ما ع تأسد سا (ر ال
331.882.138) لمبلغ المد باستحقاق حكم ا بتأسد س تمثل (ر ال
368.757.931) بمبلغ الشركة حصص قيمة إجماع
تقييم ع اشتمل الذي وشراه غزالها أبو طلال المحاس اب
بتقرر والمتمثل التخارج دعوى وفقه ع وتخارجوا ان ولما)،
إليه... المشار المبلغ للورثة يدفع بان عليها المد إلزام إ الدائرة
ت ت ما و و طراف مورث لورثة عليها المد ذمة استقراره ع
الدائرة قناعة تجسدت وقد % 90 - ال سبة أنها ذلك معيب
استدلال و و، غزالة أبو طلال مكتب من الصادر المحاس التقرر
ر ع تأسد سا به المح وم للمبلغ المد استحقاق ع اسد ندت
الدائرة أن ال سب ب مدونات من الب ن مرفق ") م 31/
03 / 2011 كما بالتقييم المعدلة التاعة للشركات الدفية
الملكية حقوق م ص: " خامسا البند صراحة ذكر ما تضمن قد

فإنه، إليه المشار التقرر - ة اف ضنا لو بتقرر ماورد حسب م
27/06/2011 بتاريخ التجارة ز أحمد شركة تقييم عدیل وتم،
رال 68.424.362 وقدره بمبلغ تقييم ا تم التجارة ز أحمد
شركة قيمة أن یظر ر والذي (، 1 رقم (رال 79.924.901)
وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة قيمة أن یظر ر والذي (2
رقم مرفق ") للشراء المعدلة الدف یة اقوق صا: ثانيا " البند،
غزالة أبو طلال القانوني المحاسب بالإلغاء. حرا و ضد استدلال
بالقصور معیبا ا کم معه یض الذي مر، بال سبب ب الوارد
النوع (رال 368.757.931) ول س التقرر من 8، 6، 4
الصفحة ذلك وتج رواع شركة) مسد تحت - 14/10/1427
بتاریخ - الدعوى محل - الشركة بتأسس ز عباس أحمد
أسامة علیها المدقام - 1: الدعوى محل لل اع الزم ال
سلسل سرد: راعا كتابة لدى الموثق التأسس عقد بموجب
وذلك (المتول الكب عبد لعابد 90 %، ز لأسامة 10 % بواقع،
(المتول ز الكب عبد عابد السيد مع بالشراكة) السرعة
الطازجة المطاعم الشراء أحد تخارج - 6/11/1429 و تار
خ - 2 (. 3 رقم التأسس عقد مرفق -) (14/3/1428 و تار
خ م / ش / 13 مجلد (- 58)) برقم جدة بمحافظة الصناعية
التجارة بالغرفة العدل عباس أحمد) للسید (رال 450.000
(وقدره بمبلغ سمية بقیم ا (حصة 450) البالغة حصصه
عن وتنازل الشركة من (ز الكب عبد عابد) السرعة
الطازجة المطاعم رواع شركة اسم عدیل وتم، سمية
بالقيمة 10 % ب سبة وأولاده ز أحمد شركة محلها وحلت ز
أحمد أسامة خرج ثم، سمية بالقيمة حصصها اشد ی قد ان
المدعی بن مورث أن أي (ز عدیل تم - 20/09/1431 و تار
خ - 3 (. 4 رقم مرفق -) (3/12/1429 بتاريخ الموثق - 6/
11/1429 بتاريخ الم الم الشراء قرار بموجب (- المحدودة
التجارة ز أحمد شركة) إ الشركة ون ب نه الم ا صص
بیع عقد بموجب التجارة ز أحمد شركة % (90) والده
سبة شراء - علیها المد - ز أسامة قام بموجبه والذي التجار

ة ز أحمد شركة تأسس عقد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارية المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٨: ٤
الصفحة رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الشرك - عليه المد -
المشي الطرف من حقه المد مورث ز أحمد - المتنازل
الطرف استو:) نصا تضمن الذي الشراء قرار تحرر تم
فقد العقد ذاع و ناء المد مورث % - 97.7 عادل وال المال
رأس من أك يمل ون الذين الشراء أغلبية قرر فقد لذا،
المشي الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م ما
ل توقيع و عت الشركة اديد الشرك لاستلام وترسيخا البيع
ب - ٤ المد من إقراراً عد القرار ذا فإن ثم ومن (، بي م فيما ا
صص توزع ب - ٤ الشراء يقر:) أيضا القرار جاء كما (، ز
عدنان المد وم القاعدة انت ولما (، 5 رقم مس ند) الشراء.
قرار مرفق عليها للمد آلت ال ا صص تلك توزع ب ٤ وإقرارا
التنازل ذا من عليها المد من نص به المد مورث (ز عباس
أحمد) مما (، إماله من أو الكلام إعمال:) أن للقاعدة
إعمالا- الشراء وقرار العقد ذلك إعمال يتع ن فإنها ثم ومن
(، والالزوم ال - ٤ والشروط العقود صل أن:) ع تنص
الشرعية شركة (ز أسامة) عليها المد مع شرا (وأولاده ز
أحمد شركة شرا بصفتها - ز عدنان) المد استمر - 4 المد.
دعوى ورد عليها المد ذمة إبراء كذلك وال معه يتع ن عدنان (وأولاده ز أحمد شركة وتخرجت، منها اش ال والده ل سبة ز
أسامة تملك ع اع اض ثمة إبداء دون والده صص أسامة شراء
عد، ست ن لمدة التجارة ز أحمد ع أيضا معارضها أو تحفظ أي
ودون - 10 / 2 / 1434 الموثق الشراء قرار بموجب - ز لأسامة
المملوكة - المحدودة أوز و شركة لصا التجارة ز أحمد شركة
من (ا الشراء أحد من حقه المتنازل الطرف استو حيث:)
نصا المد إقرار تضمن حيث الشركة بتلك تتعلق حقوق أيها
من عليها المد ذمة وأبرأ - المد مورث - والده ل سبة عليها
المد تملك سبة قام وقد، بي م فيما ا صص توزع ب - ٤
وإقرارا (، المشي لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م

مال توقيع وعت - ز أسامة - الشركة اديد الشرك المش
ي الطرف من:) أنه ع تنص ال الشرعية للقاعدة وفقا يديه ع
تم عما الرجوع للمد يجوز لا فإنها تقدم ما ان ولما (. 6 رقم
مسند) الشراء. قرار مرفق بتوقيع الشراء قرار بتذيل
المد الدعوى وآخر ن ز عدنان المد أقام التجارة ز أحمد
شركة ل صص عليها المد شراء قرار ع المد موافقه و عد -
5 (. عليها مردود فسعيه ج ته من تم ما نقض س لشركة
التا عة الشر ات من التخرج طالبا جدة بمحافضة دارة
بالمحكمة عشرة الساعه التجارة الدائرة لدى ز أسامة /
عليها المد ضد - 1431 لعام (ق/ 5798 / 2) رقم التجارة - 6
ومراجعون. محاسبون غزاله أبو طلال مكتب محاسن ب إحال ا
تمت فقد بالشر ات ا صص قيمة تقدير حول للاختلاف ونظرا،
التجارة ز أحمد وشركة وأولاده ز أحمد ذاع بالشركة الشر
اء ملكية وقيم % 90 التجارة ز أحمد شركة ز أحمد أسامة
عليها المد حصة أن وأث ت) ال اع تقرر المحاسن اب
أصدر م 27 / 6 / 2011 و تاريخ - المحاسن التقرر مرفق) ر ال
وواحد و سعمئة ألفا وعشرون وأر عة و سعمئة مليون
وسبعون سعة (ر ال 79.924.901) وقدره بمبلغ التجارة
ز أحمد شركة قيمة وقدر (ساس ممثلة الدائرة تدخلت
التقرر ع الطرف ن اتفاق لعدم ونظرا - 7 واققة. الواقع و
خالف ا جزا التقدير اعتل ونه، التقرر ع تحفظه عليها المد
ل وقد (، 7 رقم مسند ل م ملزما واعتباره مضمونه
وإجراء الدعوى أطراف ب ن الصدا ب اعتماد: الدائرة وحكمت ا
لسة محضر أثب ت وال) الصدا لاتفاقية التوصل وتم النظر
وج ات بتقريب ر ئ س ا ز أحمد شركة % 23 وقدر ا
حصصها افة عن ائيا ب نازلها الثاني الطرف يقر:) ي بما
(ز عدنان) المد إقرار ع ف ا اتفاق تم ال (القضا ت ن بي
م ل صومة وم يا الطرف بمطالبة حق أي له ل س وأن،)،
التجارة ز أحمد لشركة التا عة والشر ات وأولاده ز أحمد لشركة
التا عة الشر ات) المذورة الشر ات وشر ات حصص من ل ا

بما وأولاده و عت الشر ات تلك بأعمال متعلقة سب ا أو نوع ا
ان م ما مطالبة بأي ل ا التا عة والفروع الدعوى ذه محل
الشر ات أو الشر ات لتلك مدير أو شرك بصفتها سواء
والثالث ول أو نوع ل ان م ما دعوى أو مطلب أي ق م
وإسقاط وشاملا- تاما إبراء ع ل المتخارج للشر ات دائرة
أعمال عن ول الطرف ل ذمة و ل ي شامل ذمة إبراء بالص
التخارج ذاب ن الص بإثبات - 2 / 12 / 1432 بتاريخ الصادر -
1432 لعام (2 / 17 / 185) رقم حكم ل الدائرة أصدرت
وعليها (، الشر ات... بتلك يتعلق فيما والمستقبل وا اضر
الما - سب ل الصادر الص باتفاقية المب ن النحوع المد تخارج
أن وحيث - 8 (. 8 رقم مسد ن د ا كم مرفق) عليها المد ذمة
بإبراء عليها للمد المد إقرار من تضمنه وما عليها والمد المد
والا إقرارا عد و ذا - ال اع محل - ا صص من % (90) سبة ع
استحواذه جراء عل ا تحصل الشر ات تلك من % 54 سدها لما
عليها المد تملك أثناء الشر ات تلك من ا كم ا التام التخارج من
الرغم وع ف ل . شك لا- وخالصة تامة ملكية - ال اع مدار -
والده صص عليها المد وتملك المد ومورث عليها المد ب ن
الم م البيع ب - ة المد من وصر حا وتاريخ (421254094)
رقم الدعوى: ا صر لا المثال س يل ع وم ا، عديدة لأسباب
جميعا رد ا تم ال دعاوى من العديد أقام المد أن إلا الذكر
السالف القضا ي ا كم بموجب من ست ناف برفض بجدة ست
ناف محكمة قضت وقد الشر ات من التخارج ضرر عن عوض
طلب بجدة التنفيذ محكمة لدى عليها المد ضد المد من المقامة
م 29 / 12 / 2020 الدائرة بجدة التجارة بالمحكمة - (06 / 11 /
1442 وتاريخ 42823620) برقم دعوى ز عدنان أقام الدعوى
ذه رفض و عد - (. 01 / 09 / 1442 وتاريخ ٤٢٧٠٨٣٣٠٤) صك
برقم عدنان بمحافظة التنفيذ بمحكمة و التنفيذية الدائرة
لدى م 03 / 02 / 2021 وتاريخ (421323538) رقم الدعوى
عليها المد ضد المد أقام كذلك الدعوى. برد المحكمة
وقضت الثانية الرد: خامسا عليها. المد بأخيه الكيد المد محاولة

يثبت مما الدعوى ذه وم المد أقام ال الدعوى من العيد إضافة الدعوى. عن النظر بصرف المحكمة وقضت، جدة ع جوابا - 1: ي النحوع عل الرد يتع ن متناقضة ادعاءات ع انطوت وحيث -، 1445 / 2 / 25 والمقدمة المد من المقدمة ا تامية المذكرة إ بالإشارة: المد ادعاءات ع ممثلا- ان الص وأن عليه للمد اصص إفراغ وتم التأسس عقد بموجب ل م المملوكة اصص امل عن - الص بحكم - ز غازي وأبناء عدنان المد ب نازل ادعاه ما أقام ال الدعوى فإن - يح غ المد ادعاه ما فإن: ا واب اياة. قيد ع ان لأنها فيها طرفا الشرات افة سب من يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، ال اع أطراف تملك من أسامه سبة انت فقد، ساس ذلك ع والتخارج الص تم وقد التجارة ز أحمد شركة (%) (90) البالغة والده حصص ع استحوازه سب ب انت أسامة ع عدنان ساسية الدعوى تلك محور انت ال اع محل اصص فان و التا (%) (46) عادل مجتمع ن غازي وأبناء عدنان حصص و سبة الشرات حصص من (%) (54) عادل اصص حصص بيع ببطلان المد دفع ع جوابا - 2 التضييل. المد إليها وصل الذي المدى يظ رنا ومن، ا كم صك به المذيل و براء وال ا - الص تم وعل ال ا والباعث المحرك و عيب نحوع ودفوعها ادعاءاتها المد تناقض و ث ت - يح غ الدفع ذا بأن ذلك ع فنجيب: ا واب ا صص. لنفسه باع ز أسامة عليها المد ل ون عليها للمد مورثه تنازل بموجبه والذي - 1431 / 9 / 20 بتاريخ الصادر الشراء قرار ذلك ع والدليل المد مورث وكيل بتوقيع تم البيع وإن ا صص لنفسه ي يع لم عليها المد أن - أ: أن وذلك ادعاءاتها قرار ع المد مورث وكيل وم الطرف ن توقيع توثيق تم وقد المد مورث وكيل بتوقيع مزيل أنها منه يتج والذي (ز أسامة) عليها المد لصا (ز عباس أحمد) المد مورث اتب) بموجبه أث ت والذي - (1431 / 10 / 16) وتاريخ /، ع / 8 مجلد - 172 يفة (- 275) رقم التوثيق بموجب جدة بمحافظة الصناعية التجارة بالغرفة العدل كتابة قبل من الشراء ومن عام موظف و و

العدل اتب قبل من عليها والتوقيع توثيقها تم قد الشراء قرار
ان ولما (، 9 رقم مس ند - الشراء قرار مرفق) المعنية
طراف وتوقيع حضور (اري رشيد العدل ب نا وقد، النظام
ذات من (26) المادة لنص ووفقا، المد مواج ة ة مضمونها و
عد ثبات نظام من (25) المادة لنص وفقا الرسد المحرر
حكم يض الشراء قرار فإن ثم - ة المد طعن عدم س ي ا
أقرت الدائرة أن كما - ب ا صص. توزع ب - ة وإقراره
بالأغلبية تم الذي الشراء قرار ع وموافقتها المد علم تم ا
صص بيع قرار أن سابقا المد لتناقض إثبات ال سبب ب ذا
فإن ثم ومن "، يبطلانها.. تمسك أو البيع - ة طعن عن
تتمخض لم الدعوى أن: " نصا ذكرت حيث العقد ذا - ة
وقررت البيع عقد أقوالها يناقض المد أن كما - ت أخرى. مرة
بالبطلان الدفع و ث نفسها يناقض ذلك عد ثم العقد و - ة بالتوقيع
يقر ذلك عد ثم الدعوى بداية بالبطلان يد تارة حيث ادعاءاتها وأما
- 3 العقد. ع مورثه توقيع ب - ة منها وصرح وإقرار و ذا الثمن
والالة الغ ن اد حيث العقد ع مورثه توقيع ب - ة أقر وأن له
سبق حيث الدعوى سلفا الواردة بالتناقض م ء دعاء ذا بأن
ذلك ع فنجيب: ا حواب الطيبة. الله عبد الملك مدينة من
صادر ط تقرر ع بناء آنذاك بالشيخوخة المد لإصابة البيع
يبطلان المد ادعاء من صادر أنه حيث الثمن مدفوع تقرر و
التقرر ذا أن إ بداية شد - أ: عليها ونجيب، - حة غ بادعاءات
بالإلام الدائرة ع والتدلس اللفظ لإدخال ومحاولة
والمغالطات علم ورغم لنفسه كدليل المرء بقول خذ يجوز
لا- انه قضاء المقرر من ان ولما، المد يد صنع من مصنوع
محرف و ثم ومن، الطيبة الله عبد الملك بمدينة ارجية
العيادات ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٩: ة- الصفح رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ال - ة لتقرر يتطرق ولم يزعمه ما
ب - ة المحكمة وإلام الواقع ع التحايل جا ذا يحاول أنها إلا-
بها تأخذ ولم التقرر ذا عن غاضت المحكمة بأن ز عدنان

المد عن اضر و عتد اسـ شار ن من وصادـ شامل تقرر و
النفسية ال - ة تقرر أن أجمعو حيث، بجدة ال - ية الشئون
مدير خطاب أو ال - ة وزير خطاب أو العدل وزير خطاب أو
النفسية مس شفى من التقرر وطلبت عنها غاضت المحكمة
إن بل، المحكمة تطلبه ولم جر مدفوعة خارجية عيادات من
تقرر و الطيبة الله عبد الملك مدينة من الصادر التقرر
وأما، به الشيخوارف من عاي مورثه أن تضمنه يزعم -
3/ 11/ 1431 بتاريخ صادر ط تقرر ع ادعائه عليها اسـ ند
فيما نفسه يناقض المد أن كما - ب بجدة. النفسية ال - ة
وأنه لية امل ان بأنه و دفع - شـ ور 3- ب التقرر ذا تاريخ عد
أي - - 18/ 2/ 1432 تاريخ صادر مسـ ند ع سـ ند الدفع ذات و أ
ليتها اعدام ثم ومن دراك وضعف المتقدم المد أقام وأن
سبق وقد - 1431/ 20/ 9 بتاريخ ان اصص بيع عقد أن المد
ادعاء يناقض مما أن كما - ت المد. أقوال ا سيم التناقض يث
ت دفع، شـ ثا بيع لم أنه ذكر بيع عقد ابرام تاريخ عد أي - - 8/
6/ 1432 وتاريخ (1951) برقم الصادر بجدة النفسية ال - ة
بمس شفى الطيبة ال نة تقرر صدر وقد، مورثه ضد و عي
ن دعوى العقد إبرام عد يحتاج ولا- شؤونه القيام ع قادر
المذـور وأن الطبيعية اـدود وذاكرته ووعيه إدراكه و ان عق
مرض أعراض عليها تظر ولم ومتعاون اديء المذـور أن
وتضمن - اصص أث ت كما (10 رقم مسـ ند -) النفسية
ال - ة مس شفى من الصادر الط التقرر مرفق - العمومي ن
الموظف ن - ال - ية لوزارة التاع ن طباء بتوقيع التقرر ذيل
وقد قيم لتعي ن 47/) رقم بجدة العامة المحكمة لرئ س
المرسل خطابه بموجب الباع - المد لمورث العقلية القوى
وسلامة البيان السالف الط التقرر - ة جدة بمحافظة ال - ية
الشئون مدير بالتقرر -، 17/ 4/ 1433 وتاريخ (21/
33/ 567889) رقم خطابه العدل وزير الفضيلة صاحب أث ت
كما - ج (11 رقم مسـ ند - ا طاب مرفق -) 4/ 8/ 1432
وتاريخ (ج/ 113/ 28590 مستوفيا عت - 8/ 6/ 1432 وتاريخ

1951 برقم النفسية مراض مس شفى من الصادر النف -
الط - التقرر أن نصا الوزارة خطاب وذكر به ورد ما و - ة -
البيان نف - الط - و دراسة:) والمتضمن المكرمة بمكة ست
ناف محكمة من عليها المصادق - 12 / 3 / 1433 وتاريخ
33125567 رقم القرار ع و ناء ا طاب ذاع و ناء ساسية.....
المعلومات مع طالب و الة الم ي ن طلب ع بناء تم الذي
ز أحمد أرصدة عن التحفظي ا ز رفع وقررت (، القا - لفضيلة
خ جراء ع الموافقة تقرر ع اضية واللوائح الضبط صورة عنه
و لتعي ن والده ضد المد أقام ل الاء دعوى التقرر ذاع
مضمون بإثبات جدة بمحافظة العامة المحكمة قضت فقد ا
طاب ذاع و ناء، الولاية مجلس إقامة بجدة. العامة
المحكمة من الصادر ا كم مرفق (.) ز أحمد ع ولاية مجلس
إقامة الم ن طلب عن النظر بصرف - (8 / 6 / 1433 وتاريخ
(33286392) رقم با كم المحكمة وقضت عن يز د ما عد
أي - 1437 عام صدر أنها ا كم ذاع من الثابت فإن ()
37153592) برقم ست ناف محكمة من الصادر القاضي ا كم
ع المد اس ناد وأما - ح (. 12) رقم مس ند ع لق - المد يد
كما بالشيخوخة مصابا ن فلو المد لمورث العقلية القوى
لسلامة إثبات و ذاع - 1434 عام مقامة دعوى صادر أنه
كما، العقد توقيع من سنوات 6 ادعاءات - ة عدم يث ت
الذي مر، ا كم صدور ح العقلية قواه لسلامة المثة
الطبية التقرار ر من العديد صدرت أنها إلا- تصرفاتها جواز
عدم وثبوت عليها و بتعي ن الفور الدعوى محل العقد ذاع
بطلان لشأن رفعت قد المد مورث عن و عي ن تم بموجب ا ل
الولاية دعوى فإن ا كم ذاع خذ جدلا ف ضنا لوح - خ الموقرة.
دائرتكم ع وتدل سه لانت ولما به إقرارا التصرف ذاع عن
الطعن عن الوسوت أن وحيث، التصرف نفاذ يث ت مما ا
صص بيع عقد ع اء اض أي بيد لم المد مورث تصرفات ع و
عي ن و عد إجابة المتضمن بجدة العامة بالمحكمة لاءات قا -
من الصادر لاء صك ع المد اس ناد ع جوابا - 5 ". بيان البيان

إلّا اجهة معرض السدوت أن: " الشرعية القاعدة منعدم وان
ارف من عاي ان - 3 / 11 / 1431 بتاريخ مورثه بأن اد قد
ان أنه حيث دعاء ذا نفسه يناقض المد - أ: ذلك ع
فنجيب: اواب شدئا يع لم أنه مورثه أو البيع - طعن عن
تتمخض لم الدعوى أن سب اقرار ذلك ع الدائرة تأكيد
وكذلك مورثه من اصص بيع عقد ب - ط سلفا المد إقرار ينا
ضه ذا أن - ب لية. أو عت ل سؤاله تم قد وأنه ز وعدنان ز
أسامة لتوكيل المد مورث حضور الصك من الثابت فإن الصك
ذا عتداد - العدم ساوي والفرض فرض وع - ت بطلانها.
تمسك الل س لإدخال ومحاولة قاصر استدلال و و عليها للمد
اصص ب يع جابة تلك رط يحاول المد إن وحيث - ع. أ ع لم
لا قال ؟ أنائك من حد أملاكك من - ع عن تنازلت حضر (ز
أحمد) المد مورث أن نصا أثبتت فالدائرة، الصك مضمون
المد اجا أ حيث، - يح غ و و عليها للمد صصه المد مورث بيع
عدم الموقرة دائرتكم ع السابقة للتصرفات ذلك امتداد دون اء
أثناء املاكه من أيا ب يع تتعلق المد مورث وإجابة الدائرة سؤال
ان وقد، الماضية للأشياء مدرك و غ قليلة لأشياء مدرك الدائرة
ووجدته ت أش ر. 6- ال يقارب ما عل ا م تصرفات عن سألها
ثم للدائرة ذلك ثبوت المس ساغ غ من فإنها ثم ومن، الماضية
للأشياء مدرك و غ قليلة لأشياء إدراكه أثبتت الدائرة وأن سيما
ولا سبق رس ط تقرر بموجب الدعوى محل اصص بيع
عقد توقيع عد المد مورث أ لية القطعية مك سب قضاي
حكم بموجب - ال يدان اء قا - ذات أثبتت وقد - ذلك
خلاف يثبت لم دام ما ال - ط ع حمل ا التصرفات صل أن:
(قضاء المقرر من ان ولما، ا كم ل ذا والسابقة منها
الصادرة التصرفات ونفاذ - ط ثم ومن إليها شارة 4 / 1434
وتاريخ (34200931) رقم بالقرار ست ناف محكمة من
المصدق - 6 / 2 / 1434 وتاريخ (3431443) الصك رقم
1434 لعام القضائية ح ام مدونة () نظامي أو شر بمقت -
المد ب ناقض المد ادعاء ع جوابا - 6 موضوعيا. جدلاي ون أن

إلا عدو ولا عليها الرد وسبق السابقة للدفع محل تكرار (ورا
عا، ثالثا) الدفع المد به دفع ما وأما - 5 - (29 إ ا م يحاول
والمد - يح غ دعاء هذا بأن ذلك ع فنجيب: ا واب ر ا ل . مليون
120 الثمن بأن يزعم أخرى وتارة ر ا ل ألف 450 الثمن أن
يزعم تارة وأنها ا ص ص قيمة عليها بمبلغ المد مورث و ن ب
نها الم م الشراء قرار سمية بالقيمة تم، حصة (450)
البالغة لمورثها المملوكة ا ص ص بيع بأن دفع عليها فالمد -
1: أن ذلك تناقض بوجود الدائرة ب ن عليها المتعارف العرف
من الشأن ذا تم وما (، ر ا ل مليون 120) بمبلغ وذلك ا ص ص
لتلك الفعلية بالقيمة تم قد ا ص ص ذات ب ي ع والمتعلق الم م
العقد أن ح ن (ر ا ل 450.000) و الصفحة، خ ين السطرن (5
(رقم صفحة - 1434 / 7 / 26 وتار خ 342881449 رقم ا كم
صك ر ا ل مليون 120.000.000 بقيمة إل ا شارة تم قد الفعلية
القيمة و هذه) التجار. فجر منذ دفع عليها المد إن حيث مطلقا
تناقض به. يكن لم فإنها المبلغ سداد عن وأما - 2 - (13 رقم
مرفق) خ ين والسطرن (13) سطر (8) رقم الصفحة
وكذا الثاني السطر (6) رقم والده عن، ز أحمد أسامة /
عليها المد من مدفوع مبلغ بإجما) البنكية المد مورث ال
امات سداد طرق عن ان المبلغ سداد أن سنوات عدة ل
ا سابقة دعوى و الدعوى الفوزان إم ي ي المحاس بالتقرر
م ث ت و هذا (، ر ا ل وثمانون وستة ومئة ألفا وأر عون وستة
وأر عمئة مليون و ثلاثون وخمسة مئة (135.446.186 بواقع ز
عباس أحمد المرحوم مورث (لوالده) البنكية ا سابات
بايقاف، ز عدنان المد طلب ع بناء صدر الذي العدل وزر
من الصادر التعميم - 1432 / 6 / 18 تار خ من والصادر (،
14 رقم مرفق) وشراه مورث وفاة تار خ وح، السابقة
بالو الات العمل أو باسمه و الات إصدار وإيقاف العقارات
بجميع التصرف بإيقاف العدل وكتابات المحاكم ع بالتعميم ز
عباس أحمد المدع ن 32 / 18883 رقم الدعوى، ز عدنان
ضده المستأنف أقام - 1432 / 3 / 4 بتار خ - 3 النظام. ولا

الشرع يخالف لا- أنها كما إذا تناقض أي يوجد ولا- 12 / 4 / 1438 بتاريخ المدعى من حفظ وتقرر، المستأنف التجارة ز أحمد شركة حصصه بيع و الة الوالد عن الصادر الصوري البيع بإبطال، الدعي - مبارك بن محمد القا - فضيلة أمام - 1432 / 3 / 4 ، 1433 / 6 / 8 وتاريخ 33286392 رقم الصك بموجب ف - حكم وال العامة بالمحكمة القا - ال يدان إبراهيم القا - فضيلة إ المقدمة - دعوى الفصل من الدعوى يد ون، بذلك دعوى وأقام العقد بصورة يد البداية ففى، وأقواله نفسه مع ي ناقض حيث، ز أحمد ع ولاية مجلس إقامة طال و الة الم ي ن طلب عن النظر بصرف رقم إكم بصك والصادر والده وصية بإبطال ز عدنان المد دعوى برفض ال لاي إكم من ذلك ع أدل ول س، ز أحمد الشيخ أ لية ثبوت من بالرغم، العقد ببطلان ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من (21) المادة تلك أن - أ: عليها فنجيب جديدة بأدلة الدفع جواز عدم المد دفع ع جوابا - 7 (15) رقم مرفق -) 1442 / 6 / 28 وتاريخ 427036201 فرض وع - ب به. والدفع الدليل ب ن شاسع وفرق المد من دفع ع جابة إ يتطرق ان أنه نجد عليها المد دفع بتمحيص أنه ح ن " أدلة " قبول عدم ع نصت قد ح ام ع جواز ثم ومن، لقبول ل مقت - يوجد لم ما بنص إ است ناء ع انطوت المادة إن حيث، البا وترك نفعه يظن ما وأخذ النص اج أ قد المد فإن، المادة تلك ع س ناد لة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٠ :ة- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣ : ك الص خ تاريخ بأ لية وصر حا وا - إقرارا يقر المد أن - 1: ذلك ع فنجيب: الوصية حكم ع المد اس ناد وأما - 8 الدعوى. الرأي وجه التأث شأنه من ان حال دفع او دليل أي تقديم سابق بتاريخ المؤرخ الدعوى محل اصص بيع عقد ببطلان يد أنه ح ن الوصية تلك عن ناشئة مالية بمستحقات و طالب 1432 / 2 / 12 تاريخ الصادرة بالوصية و تمسك مورثه من نلتمس تقدم ما ع و ناء الوصية. تلك عن

ناشئة مبالغ أي استحقاق عدم أو باب من فإنها؛ ا صص بيع عقد بطلان سلمنا فلو، السابقة لادعاءاتها تام تناقض الوصية لتلك عدنان المدعي ن وكيل من المقدمة اقية المذكرة ع الدائرة اطلعت كما (. ستحقاق لعدم؛ المد دعوى برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم إلغاء: ي بما القضاء فضيلتكم -، 24-02-1445 بتاريخ المقدمة التفصيلية لمذكرتنا إ اقا:) وحاصل ا - 29 /02 /1445 بتاريخ القضية مرفقات والمودعة (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس أحمد أنفا إل ا المشار التفصيلية المذكرة سد وا سقط انها الموقرة الدائرة عناية نلفت وعليها الزم الوقا ع سلسل ف ا يرا تفصيلية مذكرة بتقديم خة ا لسة الدائرة طلب ع و ناء من وا ل الدعوى ذه بنظر التجارة المحكمة اختصاص عدم عليها المد وكيل دفع: أولا: القضية ومسار القضاي النظر ع جدا ومؤثرة مية غاية مسألت ن ع التنوه مذكرتنا مب ن و كما حق وجه دون عل ل استحوذ حصص بقيمة متعلق عليها المد مع وا لاف ال اع أن: وجوه من باطل الدفع وذا ال صية حوال محكمة اختصاص المحكمة تختص:) ع نصت وال التجارة المحكمة نظام من عشرة السادسة المادة بموجب التجارة للمحكمة الدائرة علم شرف ع يخفى لا كما منعقد و اختصاص السابقة المطالبة قيمة انت م، التجارة العقود منازعات التاجر ع المقامة الدعاوى. ٢ التبعية. أو صلية التجارة أعمال م سد ب التجار ب ن ت شأ ال المنازعات. ١: ي بالنظر نظام أح ام تطبيق عن الناشئة والمخالفات الدعاوى. ع المضاربة. شركة الشراء منازعات القيمة. ذه زادة قتضاء عند والمجلس، رال ألف مائة ع تزد الدعوى صلية المطالبة قيمة انت م، التجارة العقود منازعات التاجر ع المقامة الدعاوى التجارة المحاكم تختص النو اختصاص: والثلاثون ا ادية المادة وكذلك (، الشرات موك مضارة منها القصد اختصاص عدم عليها المد قبل من والدفع، نظامية تجارة شركة حصص وقيمة بيع ع منصب وا لاف (، رال ألف خمسمئة ع

تزد الدعوى نرفق أن سد و اسقط: ثانيا القيمة. أو اصص ع
والاف التجارة الشرات منازعات بالنظر حوال محاكم
اختصاص عدم ع القضاء أح ام جرت وقد فقط ومماطل ام
٢٠١٠-١١-٠٩ بتاريخ الوط ارس مس شفى من ط تقرر
صدور إ شارة خة اقية مذكرتنا من (ثانيا) البند من (١)
رقم الفقرة ب نا أننا إذ مية غاية مسد ند (. مرفق) دراك
وضعف المقدم الشيخو ارف من عاي - موك مورث - ب أن
التقرر وتضمن، قليلة بأيام ال اع محل اصص بيع عقد تاريخ
عد أي - ١٤٣١-١٢-٠٢ الموافق ع البيع عقد مسقطات من
وكذلك النظامية لآثاره منتج وغ ونظاما شرعا معت وغ ساقط
البيع عقد فإن و التا بكت التاريخ ذا قبل مدرك وغ للآلية
فاقد المورث أن أي بتدائية الدائرة وفصلتها السابقة المذكرة
مفصل و كما الثمن سداد آلية بيان عليها المد وتناقض شذام ا
سلم لم إنه بل ل صص العادلة القيمة دفع عدم - ته اف اض
عد منتج وغ مؤثر غ دفع ف و البيع عقد ب و ر الدفع عن
عدل جعلنا ما و ذا، الثم عن الدائرة لوقت وحفظا للتكرار
منعا سبق لما ونحيل النظر محل ل كم سي لا بجلاء
انتفاءه. وثبوت للمبيع العادل ا قيقى الثمن بتخلف ثم ابتداء
العاقدين أحد آلية عدم ومحلا ركنا سقوطها أسباب عدت
العقد ف ذا عليها المد قبل من اختيار الشركة تصفية تقول و
عاتقة المدعية فيها تظ ر أسبوع ن قبل تم فيديو - يل ناك
وأن، المد لدى محتجزة عليها المد والدة أن ع بالتأكيد عليها
المد وكيل عقب ثم (. بيانه أردت ما ذا لك وي ال يد ع عث
وتم، ا رازي مرزوق أخو لا و الفيديو بتصور قام والذي، شذام
القضية عن عرف ولا - محامي أي تول لم وأ لا، مطالبة بأي
أسامة اب لا تطالب لا - بأ لا والدة احتجاز من عليها المد
ذكره ما:) ونصه المحادثة حقل ع بجوابه عث انه المد
وكيل فعقب ثبات نظام من 20/2 المادة ع بنا استجوا ا
يطلب وأنها، بالدائرة اص ل ات التقدم المد و إم لان،
التجارة المحكمة اختصاص من ذا ول س بال و ر إلا-

الرسمية وراق الطعن ولايجوز - يح غ الكلام ف ذا تول لم
وأ ل عدنان موك ع بجوابه عليها المد وكيل فعقب (، العامة
بالمحكمة النظر قيد ولازالت، رال مليون 130 ب سليم
يطال ل 4570053093 برقم والدته ضد دعوى أقام عليه
المد إن ثم، المختصة ع تقف أ ا نصا ذكر الوكيل ولكن، لدا ما
لسماع عاتقة السيدة حضور طلبت أن بتدائية للدائرة سبق
وقد، الدعوى ذه علاقة ل ال س المذورة الدعوى:) ونصه
المحاذة حقل السة باضور اب الدائرة أف مت ثم (، لدا
ما لسماع للمحكمة حضور ل من يمنع سد ب أي عرف ولا-
الدائرة له استجابت وقد لإحضار ل ضرورة يرى ولا- ابن ل ب
ن ا ياد المد وكيل أف مت كما، اب قدر ال القيمة شأن
عليه المد وكيل جواب تضمنه ما ع بالرد المدعي ن وكيل
وأف مت، اب مع التواصل بوسائل الدائرة وتزود القادمة
word و pdf بصيغ، النظام ع واحد يوم تتجاوز لمة خلال
إجابتها وتقديم، المختصة ات لدى والشوى حتجاز مسألة شأن
اليوم بجلسة المدعي ن ذكره ما ع بالرد عليها: التا الدائرة إيميل
ع إرسال ا فيمكن، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، واحد
يوم وقدر ا تالية م لة خلال طراف سيقدمه ما ع النظام ع
بالرد طرف ل أف مت كما و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه ذلك. طرف ل فتف م، م مال إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa عباس أحمد عدنان) المدعي ن وكيل
المقدمة المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إل ك وني
أطراف ا ا والمبلغ عد عن المري اتصال ع المنعقدة -، 1445-
11-03 جلسة المضبوطة عليها المد وكيل أثاره ما ع رداي
الدائرة لمقام نو-:) وحاصل ا - 10 / 03 / 1445 بتارخ
القضية بمرفقات والمودعة (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
(و) ز حصص قيمة أن تضمن قد غزالها أبو طلال المحاس ا
ب من الصادر المحاس التقرر بأن عليها المد بدفع يتعلق
فيما: أولا- - ١٤٤٥/٠٣/٠٤ بتارخ انت وال السابقة السة (٢١)

المادة نصت فقد الشدلية الناحية فمن وموضوعا. شكلا ومردود باطل الدفع ف ذا (رال مليون ٧٩,٠٠٠,٠٠٠) وقدره بمبلغ تقدر - ال اع ذا محل الله رحمة ز أحمد المورث المد أن و ما (، تقديم ا... ا صوم بام ان و ان و الدرجة محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي - ست ناف أي - المحكمة تقبل لا:) ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من عدم منه يقبل ح وال شاة صدور حديث ل س المحاس والتقرر ب - ته يؤمن ان لو الدفع ذا لتمسكه ماسة ا اة أن مع و الدرجة محكمة أمام الدفع ذا ي لم عليه لزاما أنه ترى قد الموقرة ست ناف محكمة فإن كذلك ا ال ان ولما، ا اة وقت عن البيان تأخ يجوز ولا يزعم كما مليون ٧٩ ال اع محل ل صص القيمة بأن فيه جاء بما اك اته تبلغ بقيمة تقدر ال اع محل ا صص بأن عليه المد دفع فإن؛ الموضوعية الناحية ومن واطراحه. قبوله وعدم شكلا الدفع ذا إسقاط الذكر سالفه (٢١) المادة لنص تطبيقا عل ل القيمة أن قرر الذي ال ا ي التقرر صدر طرف اع اضات عد ثم المبدى التقرر ان وإنما ال ا ي التقرر يكن لم المبلغ ذا أن - ١: وجوه من وساقط واه دفع فقط رال مليون ٧٩ مرحلة أي مضامينه ع ع ض ولم عليه المد به وأقر عليه الشراء تخارج تم الذي المبلغ و - ا كم محل - ال ا ي بالتقرر المذ ور المبلغ ذا أن - ٢ رال. ٣٦٧، ٧٥٧، ٩٣١ مبلغ المبلغ فإن وعليه (، التقرر صورة ١ مرفق () رال ٣٦٧، ٧٥٧، ٩٣١) وقدره مبلغ و التجارة ز أحمد شركة قيمة أن عدا وما (٦ ص) ال ل ا ي التقرر ورد - ٣ الدعوى. مراحل من أمام التقرر ذا بموجب التخارج وتم المحاس ل ب ال ا ي والتقرر التقييم ع بناء و الدرجة محكمة قبل من به المح و المبلغ و المطالبة محل ا صص قيمة لتقرر المتعمد - ته ال شكيك أو إسقاطه خ من يقبل ولا الدعوى ذه عليه المدوم م جميعا ال اع أطراف قبل من ع عدم أو الرضا بملة التصرف ذا ول آنذاك المحكمة رحمة ز أحمد المتو زوج ا إرث بحق ا بالمطالبة متمسكة ا رازي عاتقة المدعية مو

ل أن الموقرة الدائرة لمقام تؤكد: ثانيا الموقرة. الدائرة لدى اعتبار محلي ون أن نأمل ما وهذا سيل ونظامي أو شر للتملك معت سيل ولا حق غ عليها المد عل استحوذ الذي التجارة واولاده ز أحمد شركة من % 90 البالغة اصص الشر نصي المتمثل الله وجود من عليها المد يزعمه ما الثابتة اقيقة هذه من ينال ولا، الوالة صورة (٢ مرفق) بحقوق والمطالبة لتمثيل النظامية الوالة أصدرت وان اعها اق هذا استخراج تقارع فاة وإلا- موقفه سلامة إدراكه باعثة الملتو لة ساليب ل هذه عليها المد ووء بحقوق المطالبة أو عليها المد مخاصمة رغب ل عدم فيه تبدي لمول مصور- يل والذي الصرح قرار الدائرة لمقام نرفق فإننا والنظامي الشر بحق المطالبة ع حرصا ع مول من وتأكيذا، - أو توقي أو- يل ظروف علم لا ب- يلات لا بة مواجه الثابتة اقوق إسقاط بقصد الماضية السة منها المثارة وألذيه عليها المد افاءات ودحض ال اية ح بحق المطالبة ع إصرار والتأو ل ال شكيك يقبل لا- ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١١: ة- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ننوه أن ونود (، قرار صورة ٣ مرفق) غازي اب ا من أحفاد ا عليها شد وقد وتأبيده الله عون عد الثاقب وف م ا الدائرة و صة نظرع ينط لن أنها ن يقن ما وهذا عل ا وال شغيب العامة بالمحكمة منظورة و (رال ١٣٥.٠٠٠.٠٠٠) مبلغ له تدفع بأن لإلزام ا مول ضد دعوى عليها المد أقام فقد محتدمة عليها والمد موك ب ن ا صومة أن الموقرة الدائرة لنا تأذن أن نرغب: ثالثا عليها. المد من الدفع لذا و افت طراف ب ن و لاف ا صومة وجود يب ن مما؛ الدعوى تلك ومحام ل وكيل ل وأنا (٤٥٧٠٠٥٣٠٩٣) برقم بجدة، النفاذ واجبة الله رحمها المورث من وصية وجود مع ا المح وم اصص قيمة موك نص ب ع والتنصيب ا كم منطوق تفصيل طلب مسألة حول وإيضاح بيان مزد الموقرة سبة ع نص أن فبعد، الوصية إثبات بصك المثتة الوصية مصارف وفق تركته

بثلاث أو - قد الله رحمه المورث أن نجد (الوصية صك ع
 مرفق) الوصية صك ع والتأمل و الاطلاع أن ع مما (،) إ
 احفادي... ع يوزع الثلث من تبقى وما:) ع النص تم لها ذا عد
 فاطمة بوادي جدة أرض لإحياء ملاي ن وخمسة عل وقف ملاي
 ن وعشرة ز لآل وقف % ٥ التفصيل وفق حفاد ع يوزع
 المحددة الثلاثة المصارف هذه عد الثلث ذا من ي بقى وما
 الثلث خارج ول ست الوصية ثلث من تخصم ملاي ن و امسة
 ملاي ن والعشرة % ٥ ال سبة رصد والتأخ والتقديم حفاد ع
 يوزع الثلث ذا من تبقى ما أن ع نص ثم، الثلاثة الثلث
 مصارف بأن ابتداء الوصية إثبات صك أن الموقرة الدائرة
 ترى وقد، بالوصية المثلث حصر ٥ مرفق) رث حصر صك
 ع طلاع و عد به المح يوم المبلغ ع الشر التقرر ذا و إنزال،
 نقصان أو زادة دون الثلث الوصية أن من غ لا- وصته
 المورث رغبات قدره و مبلغ وقدره مبلغا ذلك إجماء و ون
 مصارف ا حسب يصرف الثلث: الوصية - ١: التا تصيح به المح
 وم المبلغ قيمة أن علم ا شرف ع يخفى ولا الموقرة للدائرة
 يظ ر (، رث مع بالمناصفة لمول والثلث للوصية الثلث مبلغ
 خصم عد: ز عدنان موك - ٢ ر الا. وسبعون و سعة وثلاثمئة
 ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (١١٠،
 ٦٧٢،٣٧٩) ال ث مبلغ خصم عد: ا راري عاتقة مول - 3 ر الا.
 سبعون و ومئتان ألفا وسبعون سعة و وسبعمئة مليوناً سبعون و
 ستة (ر ال ٩٦،٧٧٩،٢٧٠) وقدره مبلغا ستحق عليها المد بيانها
 سبق ما ول ل؛ ر الا- عشر و سعة ومئتان ألفا وخمسون
 وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة (ر ال ٢٧، ٦٥١،٢١٩)
 وقدره مبلغا شرعاً ل المستحق ا من بصح للوصية
 مذكرتنا و - ناه وما ثالثا البند نف التفصيل وفق منطوقة
 تفصيل مع النظر محل و الدرجة محكمة حكم تأييد الدائرة
 مقام من نطلب السابقة والمذكرات المذكرة هذه مريية ح ام
 وتك سب وقاطع بات ش ل المنازعات الفصل القضائية ح ام
 من الغاية تتحقق ح مجملًا- جاء الذي ا كم منطوق بتفصيل ف

الطالبنا ال ع اضية أوجه ب افة نتمسك: أولاً:) وحاصل ا -
10 / 03 / 1445 بتاريخ القضية بمرفقات والمودعة (ز عباس
احمد أسامة) عليه المد وكيل المقدمة المذكرة ع الدائرة
اطلعت كما (. به المق عاتقة) لوالدته ضده المستأنف احتجاز
شأن الدائرة استفسار ع جواباً: ثانياً المذكرة. تلك من يتجزأ لا
جزء ا الواردة الدفع افة و عت السابقة بالمذكرات المبداءة
والدفع الدفاع عاتقه) عليه المد ووالدة والدته بح س المد
قام عا الله لأمر و ممثل لوالدته يحسن أن من و دلا
(إحسانا و الوالدين إياه إلا- عبدوا ألا- رك وق -) عا قال -
1 (. ا رازي من وتحذير م الم لية العمالة و ديد ش ل بأي مع ا
التواصل من المد ومنع جوال ا ب وقام المد م ل من بالعبور إلا
مدخل لبي ا عد لم إذبي ا باب وإزالة واحتجاز ا (ا رازي وأخذ ا
مراجع ا ستلزم ال مراض من ولدا سدة و - ا عتيا الك من
و لغت السن طاعنة سيدة وأ ا سيما ولا - ا ع للاطمئنان
طرق م عن م الم ا من تمكينه المد بتمك ن ي م م أنه سـ
ب ل س لدا العامل ن من ثلاثة طرد قام كما - ا وع عل ا
طمئنان من عليه المد منع وقد، - ا ع المشرف ن طباء
لمراجعة للمس شفيات وتوكيله - 1444 الثانية جمادى شر
انت للمد الوالدة و الة أن لاحظنا وقد أ شر منصة أرقام ع
اس يلائه عد محاميه وتوكيل نفسه بتوكيل قام وكذلك
بوالدته تصال من - ة مدى و حث ذلك ملاحظة الموقرة
الدائرة مقام من نلتمس، سنوات بضع ل ل - ، 1442 سنة
مقامة الدعوى ذه أن ح ن - 1444 القعدة ذي شر ع ل ا
اضر للمحامي ن ح سنوات عشر من أك من فإنها ذلك من
وأك باسمه أيضا عقارا ل ونقل لنفسه البيع حق ف ل ل س و
و الة تقبضه لم بثمان باسمه بي ل نقل أيضا الدعوى. بدء
منذ تمثل ل تقديم وقرر المد من المشنة التصرفات تلك إزاء
عليه المد سكت لم - 2 . ا اصة الم لية العمالة رواتب ودفع
والك راء الماء فوات و سديد عل ا الصرف يتو من عليه والمد
منطقة إمارة بمراجعة قام عليه المد أن كما، ذلك ع قدرا عدم

يثبت ما وجود وعدم لية امله ولأا الصفة سد ب ذلك رفضت أ
إلا السلامة شرطة مركز لدى ضده شوى الشوى تقديم
من لتمكي الشرطة بإحضار قام ا رازي مرزوق السيد
المتداع ن والددة أخو أن كما - 3 أيضا. السد ب لذات الشوى
رفضت أ إلا ضده شوى لتقديم المكرمة مكة والدته بأخذ وقام
(، غ ك ر ت ما مثل لأريك والله) لفظا له وقال صدره وضر
ه مرزوق: خاله ع بالتعدي وقام (ز عدنان غسان) ولده ب -
به حضر المد أن إلاح سد ا لفك علم لا- أوراق عدة ع بصم ا
بوضع غسان وابنه عدنان بقيام عليها المد اب ل عائلة
السيدة أبلغت أن عد - 4 الشوى. تقديم من تمكي ل دون
واحتجاز ل ح سد ا لم ان وإعاد ل النائب معا لفضيلة أخرى و
رقية م 2023/09/20 وتاريخ 2307033671544 برقم تقيدت
الداخلية وزر لسمو عاجلة برقية برفع عليها المد قام ومحتوا
مضموا عرف ولا ماي ا أن إلا- والدته حماية عن سد وته
وعدم والطرق السبل ل افة عليها المد سلوك لفضيلتكم يث
ت فإنها تقدم ما ع و ناء م. 2023/09/20 وتاريخ
2307033671543 برقم تقيدت العام المحاس التقرر
بتقدير الدفع جواز عدم الشك الدفع ع جوابا -1 (: عدنان)
ضده المستأنف وكيل من المقدمة والموضوعية الشلية
الدفع ع الرد: ثالثا ذلك. دون حال المد وكيل إصرار - أ: أن
ذلك محلها غ و سديد غ الدفع ذا بأن ذلك ع فنجيب؛ عاض
ل طرق التنفيذية اللائحة من (21) المادة من سند ع (رال
79.000.000) بمبلغ للشركة ع للتغطية منها محاولة و (1
رقم مسند () رال مليون 79) بمبلغ التجارة ز أحمد
شركة حصص تقيم أن يذكر الذي المحاس التقرر ع سد ناد
جواز عدم ع المد العبث أيدي طالتها قد المسند ذا أن ح
ن (. 2 رقم مسند () رال مليون 368) بمبلغ ا صص
تقيم التقرر تضمن بزعم بالإام الدائرة ع الممارسة
والتضليل الغش ممارسات من لنفسه يمكن وي التقرر
بمقدمة و بالصفحة المدون التاريخ مع يتطابق لاي التاريخ

صفحات من صفحة ب ل المذيل التاريخ بحذف قام حيث ضده
المستأنف وكيل من والتعديل المقدم للقرار بالرجوع أنه ذلك
ودلالة، والواقع اقيقة مع ي نا مشروع غ بحق و ام المحكمة
ع التدلس إ ال اية يؤدي بما الثاني القرار مقدمة مع ول
القرار إرفاق من عد ذلك ثبوت إن وحيث، الصفحات تلك من
صفحة ل ورقم القرار بتاريخ مذيلة المحاس ا ب من الصادر
المحاس بالقرار صفحة ل أن نجد السابقة ا واية بالمذكرة منا
فيما للاستعمال قصدا - نية سوء حدث - النظام ذا عل ا
المنصوص الطرق بإحدى ل قيقة غي ل:) أنها ال و ر لم افحة ا
زاي النظام من (1) المادة بنص المعرف ال و ر قبيل ذلك
وقع سواء، طاع أو علامة أو خاتم أو محرر التحرف أو التغي -
د) تزوراعت ت ال النظام ذات من (2) المادة نص وكذلك
(، طاع أو علامة أو خاتم أو محرر من النظام يحميها ا ب أن
باعتبار النظام ذات من (8) المادة بنص عليها عاقب جرم من
اق فه ما فإن ثم ومن (، مضمونها من غ الذي للمحرر ا زي
تلاف أو بدال أو ا حذف أو ضافة بطرق عليها و ساند نفسه
ضده المستأنف قدمه بدليل يتعلق إنما الدفع ذا أن - ب
العام. للنيابة إحالتها ثبوا حال معه يتع ن ثم ومن العام
الموظف صفة يك سب المحكمة من المنتدب أبرز من
الدعوى الدفع إن بل ذلك و عن ب نه يحول ما ع دون
الدعوى موقفه يؤد بما الدفع الدعوى شأن ذي ل ل يجوز
فإنه ثم ومن المحاس القرار والمتمثل دعواه دفعا عت
المستأنف أبداه ما بأن أقر ضده المستأنف - ت للنظام.
ومخالفا الدفاع بحق بالإخلال معيبا ا كم يجعل دفع م إبداء من
اصوم ومنع المنظم كفل ال الضمانات ضده المستأنف إقرار
من والثابت، و دلة الدفع ب ن ا وري الفرق فضيلتكم ع
يخفى ولا، جديدة لأدلة ست ناف محكمة قبول عدم
قصرت عل ا ي ساند ال المادة أن ح ن ذلك يدحضها ما وترك
موقفه تأييد يزعم ما م ا وأخذ المادة تلك نص إ ج أ ضده
المستأنف وكيل - ث جديدا. ماديا دليلا ول س جوري لدفع

المستأنف إبداء السابقة ا واية والمذكرة يوجد لم ما،
تقديم ا ا صوم يام ان و ان و الدرجة محكمة أمام معروضة
تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا- أنه ع نصت في ا الذكر
السالفة (21) المادة لنص بالرجوع أنه يتوافر ما و و لقبول ا
مقت - وجود حال ذلك بإجازة ست ناف جديد دليل أي تقديم
جواز ع عدم من واست ناء استدرا ا تضمنت ا ا المادة تلك
مفاد إن وحيث لقبول ا... مقتض حكم ا أصبح وإلا- وتدقيقه
بتمحيصه ملزمة المحكمة وأن بل و تمحيصه به خذ يتع ن
نحوع الدعوى الرأي وجه التأث الدفع ذا شأن من أن ذلك
الرائة الدعوى تلك به لتغ - لو والذي، الدعوى جوري دفع
لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل إن حيث مبدأ أقرت ال
العليا المحكمة قضاء عليها استقر لما وفقا ال سبب بالقصور
معيبا ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة
الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٢: -ة الصفح رقم
١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار : رقم العليا بالمحكمة ا امسة
الدائرة قرار " القرار. مصدرة للمحكمة وإعادته نقضه و تع
ن ال سبب ب بقصور معيبا ي ون فإنها ذلك ا كم أغفل
وم، الدعوى ا كم وجه أ سط مع ي نا ذا بأن ذلك ع فنجيب
التقرر (رال 367.757.931) مبلغ التجارة ز أحمد شركة
قيمة بأن ضده المستأنف دفع ع جوابا - 2 - ". 1442/12/1:
وتاريخ 4228122 المزعومة - حقوقه فصل قد ضده
المستأنف أن ذلك ال اع أطراف ب ن وال ا - الص بإثبات
الصادر القط ا كم و خالف بالأوراق الثابت مع و ناقض والمنطق
العقل مقتضيات أحمد شركة الشرات جميع من بحصته
يتخرج أن للمد كيف ن ساءل و نا (رال 96.779.270)
وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة والده إرث من الشرعية
حصته بأن وزعم ؟!\\ رال 96.779.270 الشرات تلك
من واحدة شركة بحصته يطالب وكيف (، داكن شرك
شاملة،) رال مليون (170.000.000) حصته وت ون
شركة (11) وعدد ا وأولاده ز المحاس ل ب التقرر ع المد

اسد ناد ع جوابا وأما - 3 بالمستأنف. ضرار غاي ل و و مية
ظنية حسابات عن ناشئة دعواه وأن المد دعوى - ة عدم و
ث ت يؤكد سؤال ذلك ا وض برفض مذكرته يبدأ - أ: المد
من الصادر والصرح الوا - التناقض ستغرب فإننا - ته ال
شكيك أو إسقاطه يقبل ولا - ع اض عدم أو الرضا بم ل
واعتباره ج ة من ائية بيانات من به لما متعمد و غي تحر
ف من به أحدثه وما التقرر ذاك ع الضوء سليط من
ونكشفه سن ينه ما ع طلاع من المحكمة ث جا دا و حاول
التقرر برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من
القضاي ا كم بإسقاط يطالب أنه ح ن، إسقاطه يجوز ولا -
الرضا بم له و عته المحاس بالتقرر يتمسك أنه نجد أخرى
وناحية شرك بصفته سواء المستأنف - ول الطرف مطالبة حق
أي له ل س بأنها ا كم من (1/4) بالبند ضده المستأنف فيها أقر
والذي (.) 3 رقم مس ند - (.) 1432/12/2 وتاريخ ()
2/17/185 الطرف لزمة و ا ي شامل ذمة إبراء بالصـ الخارج
و عت سب ا أو نوع ا ان م ما مطالبة بأي ل ا التا عة والفروع
التجارة ز أحمد شركة وم ل - الدعوى محل للشركات مدير
أو أيضا و ان سابقة دعاوى من رفعه سبق ما عدا ما الشر
ات بتلك يتعلق فيما والمستقبل و اضر الما - سب ا أو نوع ل
ان م ما دعوى أو مطلب أي ق م وإسقاطا ول المؤرخ الشر
اء بقرار ضده المستأنف مورث من الصادر التام الرضا و تجا ل
محاس تقرر بالرضا التمسك ستغرب كذلك - ب ضده.
المستأنف من ع اض وعدم الرضا م لة ا ديد الشرك - عليها
المد - المشي الطرف من حقه المد مورث ز أحمد - المتنازل
الطرف استو:) أنه تضمن والذي رسميا محررا عد الذي (4
رقم مس ند -) 1431/09/20 وم م % - 97.7 عادل وال
المال رأس % من أك يمل ون الذين الشراء أغلبية قرر فقد
لذا، المشي الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة
م ما ل توقيع و عت الشركة ضده المستأنف من ورضاء
إقرارا عد القرار ذا فإن ثم ومن (، بي م فيما اصص توز

ع ب - ة ضده المستأنف وم م - الشراء يقر:) أيضا القرار
جاء كما (، ز عدنان المد كذلك - ت للمستأنف. آلت ال ا
صص تلك توزع ب - ة وإقرارا التنازل ذا من عليه المد
من نص به المد مورث (ز عباس أحمد) الشرك لاستلام
وترسيخا البيع ب - ة عد ست ن لمدة التجارة ز أحمد
شركة (ز أسامة) عليه المد مع شرا (وأولاده ز أحمد
شركة شرا بصفتها - ز عدنان) مولها استمرار ضده
المستأنف وكيل تجال أبرأ الذي (. 5 رقم مس ند .)
1434/2/10 الموثق الشراء قرار تجال وكذلك، منها اش ا ا
ال والده ل سبة ز أسامة تملك ع اع اض ثمة إبداء دون والده
صص أسامة شراء الشرك المشي الطرف من حقه - ضده
المستأنف - المتنازل الطرف استو:) أنه نصا - ضده
المستأنف المد إقرار تضمن حيث الشركة بتلك تتعلق
حقوق أية من عليه المد ذمة الشراء قرار بتذيل المد قام
وقد، بي م فيما ا صص توزع ب - ة وإقرارا (المشي ل ذمة
وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت - ز أسامة
- الشركة ا ديد أ - اب .) عليه مردود فسعيها ج تها من تم ما
نقض سد من:) أنه ع تنص ال الشرعية للقاعدة وفقا يديها ع
تم عما الرجوع للمد يجوز لا - فإنها تقدم ما ان ولما،
بتوقيعها بواقع شرات (7) وعدد ا وأولاده ز أحمد شركة
تملك ا ال الشرات حصصا من تأي وقيم ا ورقية شركة
التجارة ز أحمد شركة بأن علما فضيلتكم نحيط: الفضيلة ز
أحمد وشركة) مليون. 270 تقربا جمالية وقيم ا
(والطحينة ا لوات مصنع وشركة) مليون. 37 تقربا
جمالية وقيم ا (فاطمة وادي مزرعة شركة) وشركة ل %
10 تقربا جمالية وقيم ا (واد مات للإدارة الوطنية والشركة)
مليون. 31 تقربا جمالية وقيم ا (والتكيف للكراء ز أحمد
وشركة .) مليون 15 تقربا جمالية وقيم ا (للتمون مليون
622 مبلغ و الشرات تلك قيمة مجموع أن ع و ذا مليون.
14 تقربا جمالية وقيم ا (ورت نا وشركة) مليون. 17 تقر

با جمالية وقيم لـ (ا م ة وشركة) مليون. 79 233 مبلغ، م
27-06-2011 بتاريخ الثانية المسودة و، مليون 68 مبلغ و
المسودة كما الشرات لتلك % (10 -) ال سبة أن مع بما،
تقربا رال مليون وعشرين واثنان ستمئة رال عدنان المد
م لـ تخارج ال التجارة ز أحمد شركة حقوق أي للمدعي ن
عد لم و التخارج، وال ا - بالص الشراء تخارج وتم التقرر
ن ع ع اض تم فإنها وللعلم، مليون المستأنف وكيل طعن ع
جوابا - 4 - 1437 عام النظام حسب الشركة تصفية تم ذلك و
عد % 10 و متبقية انت ال ال سبة عن وأولاده ز أحمد شركة
الشراء و ا - صه لسؤال ا وذلك لاستجوا ا (ا رازي عاتقة)
السيدة باستدعاء نتمسك - أ: ذلك ع فنجيب ز أحمد المتو
زوج لـ إرث بحقوق لـ للمطالبة له توكيل لـ عدم المستأنف
دفع ضده من تول لـ ونفي ناحية من توكيل لـ ع التأكيد من
دعاءات دابر لقطع الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من ذلك
أن إذ عدمه من الدعوى بتلك عليه المد تطالب لـ انت إذا عما
- بحق ا المطالبة ع إصرار ا ع المدعية من صدوره مزعوم -
إقرار وإرفاقه ال - يل وتوقيت ظروف علم وعدم ال - يل ع
ضده المستأنف طعن ع جوابا وأما - ب أخرى. ناحية ع يطعن
حيث دفوعه و ستغراب التناقض سبل افة سلك لالزال
ضده المستأنف وكيل إن: 2 / ت وتفصيلا. جملة الورقة تلك
- ة إن لـ ار ندفع: 1 / ت: ذلك ع فنجيب، ال الورقة تلك ع ا
رازى عاتقة السيدة توقيع ظروف عن الطرف وغض ب - ته
المزعوم قرار ع نفسه تلقاء من يحكم ح ن و - ته ظروفه
علم وعدم الفيديو - يل محتوى أن كما، عل ا الم ساند
الورقة تلك تتضمنه بما والدراية ال لمات قراءة عن عاجزة
وأصبحت عاما وسع ن أ ر ع و لغت عتيا لك من بلغت قد ا
رغم المزعوم إقرار ا تتضمن الكتابة من يمك لـ الذي التعليم
من قدر ع وأ لـ سيما ولا - بصم ا من بدلا وقعت لـ انت
بمضمونها دراية ع لـ انت ولو، قانوني من يصدر لا - قوي قانوني
مضمون عن ينم الورقة ب ن جرت ال للممة صوي - يل

لكم نقدم (. زاق و فإذا فیدمغھ الباطل ع باق نقذف بل:))
 عا الله قال - 5 ع ا . لتفات و تع ن الورقة تلك - ة يطعن
 الذي مر لطب ب باصطحا ا والدته مع المد من والظالمة ا
 اطئة الممارسة الم - الة من وتب ن خ ة بالمذكرة تقديمه
 تم ما م ا وراق من عدد ع بصم ا وضع ليلة والدته و
 المستأنف هذه المحكمة تظليل غية النظام ولا الشرع لا يقرأ
 لا وال سليمة الغ نواياه لتحقيق أعد ا أوراق ع وذلك صراحة
 به. تقر كما لمحتوا ا إدراك أو و دون بصم ا وأخذ العيون ما
 يخفاكم لا الفضيلة أ - اب ال كة. من وحصا ا والدته بأملأك
 لنفسه ست ثار بقصد باطلة ممارسات من ارتكبه ما افتضاح
 حال لتقديم ا خرى بالأوراق و حتفاظا، الدعوى ابن حديث من
 والب قي وأحمد داوود أبو أخرجها لما، الباطل دعاء حرمة
 عليكم يخفى ولا- عديدة كيدية دعاوى ن يجة ومعنوي مادي
 ضرر من به ق وما ظلم من موك ع وقع من - ط يزل لم
 علمه و و باطل خاصم ومن الله ضاد فقد الله حدود من حد
 دون شفاعته حالت من:)) يقول وسلم عليها الله ص الله
 رسول سمعت قال ع ما الله ر - عمر رحمه فرحون ابن قال ((.
 وده لسانه من الناس سلم من:)) قال أفضل المسلم ن أي
 الله رسول يا قالوا قال عنها الله ر - شعري مو - أي عن
 البخاري عند جاء ولما ((، ي ع ح الله محكمة رئ س لفضيلة
 موجه خطاب عا الله رحمه إبراهيم بن محمد الشيخ
 سماحة فتاوى وجاء "، يؤدب أن في ب باطلا- اد أو حق غ
 شكية قام من: " التبصرة الله الشر لاكم أن نفيكم
 ونحوه و قامة السفر نفقات من المداعة ستلزمه وما
 المداعة طرق عن غ ه و ضرار المشاغبة يتعمد عمن اس
 شادكم بخصوص: " بالنيابة الباحة تقدم ما ع و ناء "؛ ذلك
 انفسد م ل م سول ممن لغ ه رادعا المسلم ن بإخوانه ضرار
 يتعمد من زاجرا والعدوان للظلم ومز لا للعدل محققا يراه ما
 وتقرر مور هذه مثل ج اد وقدره بمبلغ إلزامه مع المد دعوى
 رد أصليا: ي بما مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:

الموضوع ثانيا شكلا. ست ناف قبول: أولا: ي بما القضاء فضيلتكم من نلتمس ووكيلها المد وإحالة، عدمه من الدعوى لرفع المد لوكيل توكيل ا شأن م ا للإفادة ا رازي عاتقة استدعاء: احتياطيا المحاماة. أ غاب نظ سعودي ر ال ألف خمسمئة (500,000)، اليوم بجلسة يحضر لم ا ب بأن عليها المد وكيل أكد فيما كتفاء. يقرر بأنها: قائلا المدع ن وكيل فق ب (. ثبوته حال به قاما الذي ال و ر شأن مع ما للتحقيق العامة للنيابة أمد إطالة يحاول عليها المد وكيل بأن: المدعي ن وكيل فعقب، الدعوى هذه لإقامة أحدا تول لم أ ل الدعوى وقاع تظ ره ما لأن؛ عليها المد و المد والدة حضور يطلب أنها كما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجنة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٣: ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار ، دعواه ع با واب والدته و لت وقد، بجنة العامة بالمحكمة النظر قيد تزال ولا، مليون 135 بمبلغ والدته ع دعوى أقام عليها المد أن علما، ا ديدة الطلبات بإثارة القضية الدفع وسد ب، الورثة جميع ع بل والدته ع مقتصرة ل ست و حقيقية مخاصمة ول ست (أسامة) المد إرث لإثبات العامة المحكمة الدعوى بأن: عليها المد وكيل فعقب أن ح ن - 26/06/1444 مؤرخة عدنان لاب ل عاتقة وواله عاتقة والدته عن وكيل- بصفتها عدنان المد من - 16/11/1444 مؤرخة بواله تقدم المدعي ن وكيل أن و ا ديد القضية ولصلاحيه، كتفاء طراف قرر ثم الدعوى. بداية منذ ع م وكيل ان أنه يذكر لم وأنها، تقر با أشد ر 7 منذ و الته بأن المدعي ن وكيل فعقب -، 1442 عام منذ مقامة الدعوى للمداولة. ا لسة رفعت ف ا للفصل سباب م ث ن وم ا- ام ظن دد - مح ل ل ج لال خ دما ق دق راض ن - عت أن ل ل فات - عليها المُقدم ن ع اض ن وع ف ل الصادر ا كم وع أوراق ل ع اطلعت الدائرة ل هذه القضية و إحالة التجارة المحاكم اختصاص عدم من عليها المد وكيل أثاره ما ذلك من ولائنا: الدائرة ذه تضيف، بتداي ا كم أسباب ع طلاع و عد: الموضوع

عن وأما، لا- شك ولان - قب م و ف رقم الصك ا والصادر -
1432-03-04 وتاريخ (3218883) رقم القضية جدة
بمحافظة العامة بالمحكمة عشرة الثالثة ا قوقية الدائرة حكم
صدور الثابت أن ذلك، الدعوى بنظر الدائرة من عليه
والمصادق (، المظالم بديوان التجارة الدوائر اختصاص من و،
اختصاص لعدم الدعوى عن النظر صرف:) نصها ما ب والقا -
1438-10-25 وتاريخ (3855849) الشرعة المرافعات
لنظام التنفيذية اللائحة من (78:) المادة ع واسد نادا وعليه -
1438-11-25 وتاريخ (، 38403785) رقم بالقرار المكرمة
بمكة ست ناف بمحكمة الساعة ا قوقية اص - اختص نم وأا -
ة- القضري ر- بنظ ي- النوع ا- اختصاص دم ع رأت إذا (ب:) تية
للأحوال وفقا نظرا في ون مختصة غ أا ورأت، لمحكمة
القضية رفعت إذا:) أنه ع نصت وال الدعوى ذه فإن وعليه (،
ا- بنظر وى - الدع ا- إل المحال المحكمة زم وتلت، المختصة
المحكمة ا- فتحيل، ة- ال ائى ة- الصف م ا ك ب ا ك س- إذا
ف، اص - ختص دم - ع م فتحك ر- أخ ة- محكم أن ذلك، رج
بأثر لا سري النظام وأن، بجدة العامة المحكمة حكم عد
صدرت المذورة التنفيذية اللائحة بأن عليه المد دفع منه
ولأئنال التجارة. المحاكم اختصاص من ت ون مطالبة و ا
عن فضلا بجدة. العامة المحكمة كم وفقا، بنظر ا مُلزمة
فت ون وعليه، المذور اللائ التعديل سران عد المحكمة
هذه لدى قُيدت - ست ناف محل - الدعوى عن وأما التجارة.
المحاكم نظام من عشرة السادسة المادة من الراعة للفقرة
وفقا، التجارة المحاكم اختصاص من و، عليه للمد المدعي ن
مورث من مباعه شركة حصة بقيمة، درجة أول محكمة
أسباب ساقته لما وفقا، دفعوه. عليه المد اضطراب عارضه
فإنه، العوارض افة من خاليا فيه المورث ان وقت تم
التصرف بأن عليه المد وكيل جواب أملاكه من - ء أي بيع لم
بأنه (المورث) أقر، أسامة ابنه توكيل أجل من أمامه
المورث فيه حضر والذي -، 1442-02-18 المؤرخ بجدة

العامّة المحكمة قا - خطاب أن عن فضلا ثمة يكن ولم، إثباته
إدليل لا عوزة و قرار (، بجدة العامة المحكمة عن الصادر،
منه الراعة الصفحة -، 08-06-1433 وتاريخ (33286392)
رقم بالصك والمثت، (أبناءه لأحد وعززه، المورث إدراك
عدم يبن -، 02-12-1431 بتاريخ (الوطارس مس شفى)
الطبية عبدالعزيز الملك مدينة من ط تقرر صدور الثابت أن
كما، المذور قرار عيب ادعاء عد (طراف ارتضاه الذي التقر
رو غزالة أبو طلال تقرر أن وما ال سيان. من عاي
المورث أن (طياتها) أثبت حيث -، 08-06-1432 المؤرخ
النفسية ال -ة مس شفى تقرر رقم اكم ما الصادر -،
1432 لعام ق/ 2 / 1375 و -، 1431 لعام ق/ 2 / 5798)
رقم القضا ت ن بجدة دارّة المحكمة أمام المنظورة
القضية لإاء (، له المحكمة تليف حصتها عن و الدعوى
هذه المد طلب أن عن فضلا، لال - يح التقدير بمثابة التقر
رفي ون لذا، صاف ما المحوم -، 02-12-1432 بتاريخ -
1432 لعام 185/17/2)، الفصل سبق المائل ال اع ع يصدق
فلا وعليه (، صا المنية) السابقة الدعوى ال اع محل انت
وال، صلية حصتها عن ول س، والمورث عليها المدب ن تم
الذي البيع رث محلا ذاتها باق و علق صفام تتغ أن دون ا
صومب ن قام نزاع إلا -اية حام لتلك تون ولا - نصت
وال، ثبات نظام من والثمانون السادسة المادة ع اس نادا، ا
ياة قيد ع الوقت ذلك ان والذي - الدعوى ذه محل - ز أحمد
المورث حصص ع ول س للمد المملوكة اصة ع وقع الص أن
يت - المادة ذه و النظر (، وسد با المتصرف المشرف حكم
عليه والمد، الفاحش الغ ن تحقق ثت قد أنه ذلك (، التجار
ة ز أحمد شركة تصفية:) الشركة انقضاء ذلك من غ ولا،
الدعوى تلك يُختصم ولم ال اع الفصل سبق عليها المد دفع
ذلك من ولا يُنال الفرق. سداد أو بالف - إما الغابن ع الرجوع
حق ورثتها أو للمغبون به و جعل (، حياتها حال عنها بوالات
مورثها مال،) المال تناولا قد انا وإن الدعوى أن إذ -،

1432-03-04 وتاريخ (3218883) رقم القضية وكذلك ،
1432-02-22 وتاريخ (3216104) برقم القضية جدة
بمحافظة العامة المحكمة أمام -ة تفصل ولم، فيما سدت و
عبدالرزاق شركة بإقامة وان ت، المورث ع قيم بإقامة متعلقة و
فالدعوى، ال اع يفصلا لم أما إلا - الدعوى هذه محل - البيع
الدفع للدوائر منعقد اختصاص وأن، بنظر اختصاصا
عدم حكمت المحكمة أن إلا - الدعوى هذه محل - البيع إبطال
ف الطلب ان وإن، خرى الدعوى وأما، عدمه من البيع أيدي
طالتها قد:)... الدائرة عليها اعتمدت الذي التقرر أن من
عليه المد ادعاء ذلك من لاينال كما القضا ت ن. س مع
لايتوافق، الفصل سبق عليها المد دفع وعليه، التجارة
يمكن وي التقرر بمقدمة و بالصفحة المدون التاريخ مع
يتطابق لا ي التاريخ صفحات من صفحة ب ل المذيل التار
خ بحذف قام حيث ضده المستأنف وكيل من والتعديل
العبث يضاف الدفع ذا فإن (!؛ وإ الواقع... ا قيقة مع ي نا
مشروع غ بحق و ام المحكمة ع التدل س إ ال اية يؤدي بما
الثا ي التقرر مقدمة مع ول التقرر إرفاق من لنفسه القيمة
بأن فيه ورد وقد، م 05-10-2011 الموافق ، 07-11-1432
المؤرخ التقرر و حكم ا الدائرة عليها أسست ال التقرر أن إذ،
السابقة المتناقضة عليها المد دفعو إ عشرة الساعة بتدائية
الدائرة أمام - 1: م ل مواضع عدة ناقشه عليها المد إن بل؛
تزوره الطرف ن من أي يدع ولم، ر ل (368.757.931 :)
قدره بمبلغ ل صص جمالية من بنود عدة، ص ا المنية -)،
1432 لعام 185/17/2) رقم ا كم ما الصادر -، (، 1432 لعام ق/
1375 /2 و -، 1431 لعام ق/ 2 / 5798) رقم القضا ت ن بجدة
دارة المحكمة (34281449) رقم الصك ، 22-02-1432
وتاريخ (3216104) برقم القضية جدة العامة المحكمة أمام -
2 ا كم. صك من (11 و 10) الصفحت ن وارد و لما وفقا،
الص وثيقة عنها وأجاب -، 07-11-1432 والمؤرخ، غزالة أبو
من المعد التقرر ع الدعوى تلك المد نص إذ، منه والثامنة

الساعة الصفحت ن وم ل، مواضع عدة -، 26-07-1434 وتار
خ أمام - 3 غزالة. أبو تقييم صدور قبل، ر ل ()
120.000.000) قدره بمبلغ المباعه ا صص قيمة وأن، الص
ع الموافقة عدم المدع ن ع ل ن وأن، الدعوى رد بطلب عليها
المد رفع إ حتما أدى والذي (إ و... موجودا) من ل ا بما كمسا
م المحدودة أوز و شركة جديد شرك لدخول يلتفت لم
أنه:)... نصه بما ذكر حيث، ع اض لائحة ست ناف دائرة
المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم بالدفع والتمسك
التأكيد:)... نصه بما مذكرتها أجاب -، 20-02-1445 بتارخ
المعقودة ا لسة الدائرة ذه أمام - 4 (. ما... ش ل القيمة ب
ن فعليا مقيمة ل و ل محاس تقييم بموجب ا صص تقييم
إعادة يجوز لا- فإنها تقدم ما ع و ناء:)... نصه و ما (ا
صص... لتقييم كأساس غزالها أبو طلال مكتب من الصادر ال
سب ب مدونات من الب ن ان ولما:)... مانصه ف ا أورد حيث
-، 04-03-1445 بتارخ ست ناف دائرة أمام المعقودة ا لسة
المرصودة مذكرتها - 5 (. الفع... بتقييم ل ومقر الطرف ن التقر
ر - ة اف ضنا لو أنها ذلك معيب استدلال و و، غزالة أبو
طلال مكتب من الصادر المحاس التقرر ع تأسد سا به المح
يوم للمبلغ المد استحقاق ع اس ندت الدائرة أن أن يظ ر
والذي (، 1 رقم مرفق ") م 2011 / 03 / 31 كما بالتقييم
المعدلة التا عة للشرات الدف ية الملكية حقوق م ص: "
خامسا البند صراحة ذكر ما تضمن قد فإنها، إليها المشار
القانوني المحاسب بتقرر ماورد حسب م 2011 / 06 / 27 بتار
خ التجارة ز أحمد شركة تقييم عدیل وتم، ر ل
68.424.362 وقدره بمبلغ تقييم ل تم التجارة ز أحمد
شركة قيمة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٤: ة- الصفح رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ذلك وتج (ر ل 79.924.901)
وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة قيمة أن يظ ر والذي (
2 رقم مرفق ") للشراء المعدلة الدف ية ا قوق صا: ثانيا "

البند، غزالة أبو طلال المد - 6 (. بالإلغاء... حرًا و ض
ستدلال بالقصور معيها كم معها يض الذي مر، بال سب ب
الوارد النحوع (رال 368.757.931) ول س التقرر من 8،
6، 4 الصفحة بأن دفعه ان بل، عليها المد فيها يطعن ولم،
بتدائية الدائرة أمام موضع ما غ إليها أشار وقد -، 1432-
07-11 والمؤرخ، غزالة أبو من الصادر التقرر الدعوى
عمده ان عقد بتعديلات يتمسك كما، صا المنت با كم و
تمسك، والده مع بيع عقد ناك وأن، رال ()
120.000.000 (المسددة القيمة وأن، رال (450.000)
سمية القيمة بما -، 02-12-1444 المؤرخة بتدائية الدائرة
أمام المعقودة السة غزالة أبو تقرر عن أجاب بل، التقرر
ع الطعن من ا الية دفعه آخر ا بالقيمة... والوفاء التأس
س وصف -، 20-02-1445 المؤرخة السة ست ناف لدائرة
المقدمة مذكرته و (. التخارج... الصع وافق وإنما عليه
يوافق لم موله فإن غزالة أبو تقييم عن وأما:)... نصه
نظام من (41) المادة نصت وحيث، للعقد بال و ر الدفع
حيال النظامي جراء الدائرة اتخاذ عدم وعن به. اواب له
ماسبق مع تناقضا عد مما، محررة غ بأ ل المد دعوى
للاستكتاب بنفسه يحضر أن المحرر - ة يناع الذي اصم ع
يجب - 2 للمضادة. محررات من لدم ما لتقديم الصوم ضرور
جلسة المحكمة تحدد - 1:) أنه ع ثبات والدائرة، متخصص
ب أو المختصة لة المسدندات عث أو، ستكتاب بإجراء
التوقيع مضادة يمكن فلا وعليه، متو توقيعه مضادة يُراد من أن
و ما (، لذلك المحدد الموعد أو العقدة النظر منها لايلزم بما،
ال اع منتجة أ ت الدعوى ووقاع، التناقض مع لاة وأنه،
السقوط يوجب اضطراب أن من، بيانه سبق ما ضوء صل
إعمال رأت علمه نفي أو نائبه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمتها أو
ختمها أو إمضاءه أو خطها العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر
إذا:) أنه ع ثبات نظام من ر عون المادة عليها نصت ولما،
عدم ا فتأمر؛ البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط ب - ة

أمام وتوثيقها، له المورث من اد ثم، رال (120.000.000) قدره بمبلغ عليها مديونات سداد ع والده مع اتفاق أنها اد ثم، رال (450.000) قدره بمبلغ، الشراء جميع قبل من اصص امل اس يفاء ع نص اطرحته وقد، والده تجاه عليها المدع ال امارات من العقد ورد ما مع، المبيع قيمة مشموله ضمن يقع أنها يد والذي ـ، 20-09-1431 مؤرخ واتفاق بيع عقد بموجب بأنها ولا بالشركة يتعلق لا وجمال طولة سنوات الدعوى محل الشركة تأسس ع أساسا سابقة وتاريخية قانونية وقاع جملة إ أشار أنها:)... نصها بما ذلك مسدبة درجة أول محكمة غ أخرى شرارات ح تخص سابقة عمل أجرة أو عائلية مصارف كتحمل دقتها أو ـ ته من التحقق إمان المتصور غ من قي مقابل من عليها اشتمل عما نايك، أعمال لا جلسة المسند وجود إ أصالة عليها المد شر لم ح بل؛ الدعوى سابقة مرحلة أي إطلاقا إليها المشار المسند تقديم عدم له ذلك عن فضلا، الدعوى محل الشركة ساقته ما وفق المسند فحوص إجراءات استكمال عن إليها أشد ما بجملة استغنت قد الدائرة انت ما و و، تماما المسند عليها اشتمل ما يناقض ما ذكر بل ـ؛ 9/11/1443 أسامة / عليها المد من مدفوع مبلغ بإجما) البنكية المد مورث ال امارات سداد طرق عن ان المبلغ سداد بأن ـ، 02-1445-29 المقدمة مذكرتها أخ اد ثم ـ. أ. (. الوقاع... بالتقرر م ت و هذا (، رالا وثمانون وستة ومئة ألفا وأربعون وستة وأربع مئة مليون وثلاثون وخمسة مئة (135.446.186: بواقع، ز عباس أحمد المرحوم والده عن، ز أحمد وماذكره، الشركة عقد عدیل المدون الثمن ول س - ال اع موضوع - اصة ثمن بأن قرار يُت ت عليها المد جواب حاصل إن وحيث (، وشراه الفوزان إم ي) المحاس بالضرورة ع لا الشر اء من اصص امل اس يفاء ع نص الذي التأسس عقد ع التوقيع مجرد أن ي ب ن و الب نة بتفحص فإنها اصة قيمة سداد لإثبات عليها المد عن فضلا، عليها الصرف: م والده ا

لفات ليفات أو، والده ع مديونيات سداد طرق عن المال رأس سداد تم أنه يدال خرى عليها المد ادعاءات عارضاً أنه كما، حدوثه إمي ي) تقرر أن عن فضلا، القيمة بدفع عليه المد قيام ع اقية بنة لست ف والتا؛ ذلك يقدم ولم، السداد مايت لتقديم ملة ست ناف دائرة أمام طلبونها اصص. بقيمة علاقة له ل س ما ع اشتماله ع علاوة، فحسب م ل عينات فحص من نحو ع أتت نيجته وإنما، المسدندات افة بفحص يقم لم أنه تب ن)، وشراه الفوزان انت ولما أنه كما، المتباع ن الشراء قوق حفظاً؛ المثلثة المسدندات من ونحو ل بنكية حوالة بموجب إثباتا و تم، ل ل احتاط مما موال هذه مثلت عون أن صل إن وحيث البيع ان وإن وحيث، عارضاً ما ظور ودون، وإشدارا ا صص بيع الشراء قرار تاريخ من - يحة انت إذا تظر أن شأا من الوفاء و العقد عن الناشئة و اقوق ل امات عن ي شأا ما دون، لد ما المطبقة للإجراءات وفقا توثيقهم ما يطلب ما توثيق ع يقتصر دور ما أن إلا، رسمية محررات وأصبحا، مضاء العدل و لاتب التجارة وزارة عليها أجرت ذا بأح ام خلال دون:) أنه ع ثبات نظام من الراعة المادة عليها نصت ولما، استدلال به سقط، حتمال له تطرق إذا والدليل، سابق أو لاحق أثر من مضاء أو ثبات ذلك والعشرون السادسة المادة من الثانية الفقرة عليها نصت ولما)، الدعوى.. ظروف من ل ا ماي بحسب م ا المحكمة فتأخذ، بي ا ا مع يمكن ولم، ثبات أدلة عارضت إذا، النظام عقد ع أصالة يوقع لم المورث ب ون محتفة القرائن أن و ما)، ذلك غ يث ت مالم؛ عليها الرسد المحرر الشأن ذوي من أي مذكره مضموني ون:) أنه ع ثبات نظام من الغ ن ف ل تحقق قد عليها للمد المورث من ع ل المتنازل القيمة بأن تضافرت دلة أن كما، للألية وفاقد مدرك غ ب و نه احتفت القرائن أن كما، التأسس عقد و عديل البيع ل س ذلك ع بالتوقيع قام من أن عن فضلا . معتمد ج بدليل إلا غ ه إ يصار لا والثابت " الورثة. مواجة نافذ

غ (، ا صص قيمة يخص) فيما التوثيق في ون لذا؛ الفاحش
عليه المد دفع أن كما التأسس. عقد عدل ع التوقيع وأم -،
ا صص بيع أم - من و المورث أن من عليه المد ادعاء به
مايضا و و، عنه وكيل بل، ذاتها المورث منفكة. فاة،
المورث من المباعه ا صص قيمة - ة تقرر حيث من، الماثلة
بالدعوى الدفع ل اذا علاقة لا (، التجارة ز أحمد شركة)
صلية صصه ويعه المد بإمضاء ا صص بقيمة المطالبة المد
حق سقوط الدفع:) بقوله، ل ل س داد حق ما سقوط، ا
صص قيمة المدعي ن حق سقوط من عليه المد آثاره ما
ذلك من ولائنا ل فإن - النظام ل - يح وفقا - أنه وحيث،
مورثه من عليه للمد المباعه ا صص قيمة من بنص به
يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما؛ التجارة ز أحمد
شركة المباعه وقرار - 1385 / 3 / 22 بتاريخ 6/م رقم ملي
مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان - الدعوى
محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك المطالبة حقه
سقط المد ومع، الشركة عقد لشروط وفق للغ أو الشراء
لأحد حصته عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنه ع النظام من (165
(المادة نصت وقد -، 1385 / 3 / 17 بتاريخ 185 رقم
الوزراء مجلس اصة اس داد يطلب أن شرك ل ل يجوز ا لة
هذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق عن الشراء با
يخطر أن وجب للغ عوض حصته عن التنازل الشرك أراد إذا
ذلك ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة
الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٥: ة- الصفح رقم
١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الثانية الفقرة حكم مراعاة مع ف ا
التصرف ا ق اصة لصاحب ان س داد حقه الشراء أحد
ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا
قيقي ب ثم ل علق وإذا، المال رأس م م ل حصه ب سبة س داد
طال ب ن ا صص هذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل و ان
شرك من أك س داد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من
عن التنازل للشرك أجازت أ ل المادة تلك مفاد ان ولما - ب

(. 158) المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع سد داد طلبوا الذين للشراء اصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل عليها المد طلب - المد وإقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا صص تلك ع ا صول وطلب سد داد حق جميع م أو عض م الشراء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصته لتلك البيع ع اعاض ثمة بيد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع من ومورث لمورثه المملوكة ا صص اسد داد (ز أسامة) وفقا، عليها المد ابتاع ا ال القيمة - ة يطعن إنما، ل ا البيع واقعة ينكر ولم، ل ا س داد يطلب لم المد أن ذلك.. أ. (. الدعوى بتلك مطالبته جواز ة عدم ثم ومن، ا صص عليها المد طلب وأما الدعوى. محل الواقعة ع الذكر آنفة المواد هذه أعمال فلا يمكن وعليه، و دراك للآلية فاقدا المورث و ون، الفاحش الغ ن وجود من الدعوى به أسس لما وأما، ما يثبتها تقديم فعلية شتاد من فإن، ا صص قيمة سداد قام ونه ع له دليل استجلاب أجل من بجدة العامة المحكمة أو العلاقة ذات والبنوك المركزي للبنك بالكتابة وما (، حق من ما يدعيه يثبت أن المدع:) أنه ع ثبات نظام من الثانية المادة من و الفقرة عليها نصت لما، القضاء حياد لمبدأ تناقض ففيه، الدليل بصنع المحكمة تليف سداده تثبت شي ات بصور تقدم أنها اد..، 1445- 20-02 جلسة عليها المد أن وما (، اد... من ع الب نة:) أنه ع النظام ذات من الثالثة المادة من و الفقرة عليها نصت ولما (، مرت ن مكرر) المعدل التأسس وعقد العدل اتب توثيق سوى، ذلك ع يدل مسد ند لأي تقديمه عدم ات - (النظام ع) أرفقه ما ع الدائرة و اطلاع، ا صص لقيمة واة - ة إرفاق، للمحكمة ثبات أدلة من دليل أي تقديم عند يجب؛ خاص نص به يرد لم فيما:) ثبات لنظام جرائية دلة من عشرة السادسة المادة من و الفقرة عليها مما، السداد ع بي ته من بتقديمه الم ما يقدم لم، تاريخه ح عليها المد أن وما (، ف لا وأثره بالدعوى صلته - ب و ياناته. الدليل نوع تب ن

مذكرة - أ: ي به مرفقا الدليل... من دعواه عليه المد عمد
يكن لم فإنها، سامبا بنك ع الم - وب، م 04-10-2010 وتاريخ (000844) برقم، ر لال (450.000) بقيمة الشيك وأما المدع
ن. دعوى - ة تجسد معهي ون وتوثيقه، م 30-08-2010 ان
البيع تاريخ أن إذ، البيع لتاريخ لاحق تاريخه الشيك ون عن
فضلا، م ا والمسدد ا صص قيمة دفوعه - بيانها سبق كما -
اضطرب إذ، بالسداد -، 29-02-1445 تاريخ المقدمة مذكرته
عليه المد آثاره ما ذلك من ولاينال تحرره. س ب ب ي ب ن عليه
شرح أي من الشيك خلوع علاوة، م 25-09-2010 تاريخ ان
العدل اتب أمام (79.924.901 :) قدرا بقيمة أ ل يد حيث، ر
لال (368.757.931 :) أ ل من درجة أول محكمة قررتها
كمال ست - غزالة أبو طلال لتقرر وفقا - التجارة ز أحمد
شركة قيمة أن من يطعن ثم، التخرج الصع وافق وإنما عليه
يوافق لم أنها يد ثم، مسودة التقرر أن يد إذ، ذكر ا السابق
المتناقضة عليه المد دفوع إ يضاف الدفع ذا أن و ما (، ر لال
بما عليه الرد درجة أول محكمة تناولت فقد، مورثه مع الم م
البيع عقد - ة من عليه المد آثاره ما أن كما، للشركة الفعلية
القيمة ت - يح يطلب ن ثم، عليها الدائرة اعتماد تقرر -،
1432-07-25 المؤرخ المبدئي تقررره (، ر لال 79.924.901
:-) ب المقدر المبلغ أورد ا ب أن اسد بان (، غزالة أبو طلال
تقرر) التقرر ع الدائرة اطلاع عد أنها إ علاوة، الكفاية فيها؛
المبدئي لال ا ي بالتقرر والعة م 05-10-2011 الموافق -،
1432-11-07 المؤرخ ال ل ا ي تقررره ا ب أورده، ر لال (368.757.931 -) ب المقدر المبلغ أن ح ن، م 27-06-2011
الموافق طراف وأقر، الذكر آنف (خ) التقرر ا ب ما قدمه
ع مؤسس سا -، 02-12-1432 ا كم صدر حيث، التقرر ذا عن
لاحق تاريخ صدر الص حكم أن عن فضلا من عشرة ا ادية
الصفحة المثلث الص من السادس والبند، ا كم صك من
العاشرة الصفحة المثلثة الص وثيقة من الرابع البند من
الراعة الفقرة التقرر ع باطلاع م -03-31 كما بالتقييم

المعدلة التاعدة الدف ية الملكية حقوق م ص:) أنه ع، رال (68.424.362) مبلغ ذكر ا ب أن اسـ بان (، غزالة أبو طلال تقرر) أن إ علاوة ا كم. صك و خ الرقم فإن وعليه (، التجاوزات وأثر بالتقييم المعدلة الدف ية الشراء حقوق صا:) أنه ع، رال (368.757.931:) وقدره خر المبلغ فصل ا ب أن حـ ن (، م 2011، ول الرقم ونه من عليه المد ادعاه كما ول س، فـ لـ عليه المد تجاوزات واح ساب ا قوق صاع اشتملت ل و ل؛ للشركة ا قيقية القيمة المحاس ا ب من المعتمد أحمد شركة حصة توزع إعادة عد الشراء ع، التجارة ز أحمد شركة الشراء حقوق صا توزع:) نصه بما، ثانيا البند من (ج) الفقرة اية المنتدب ا ب عليه أكد ما و و للمحكمة:) أنه ع ثبات نظام من التاسعة المادة من و الفقرة عليه نصت لما (، غزالة أبو طلال) ا ب استدعاء حيال الدائرة عدول عن وتأسـ سا وعليه (، التجارة.. وأولاده ز الذي س شـ ال زوال، وال ا ي المبد ي للتقرر ن فحص ا إبان للدائرة اسـ بان أنه و ما (، ا لسة محضر العدول أسباب تب ن أن شرط؛ ثبات إجراءات من به أمرت عما عدل أن المادة عليه نصت ولما (، عاتقة: والدته استجواب) عليه المد طلب عن وأما سد به. لانتفاء؛ المنتدب ا ب لاستدعاء محل معه لاي ون مما، ا صص قيمة عليه المد أورده ا لسة يحضر أن استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابه ا صم بحضور تأمر أن - ا صوم أحد طلب ع بناء أو نفسا تلقاء من - للمحكمة:) أنه ع ثبات نظام من (21/1) إجراء - ا صوم أحد طلب ع بناء أو نفسا تلقاء من - للمحكمة يجوز:) أنه ع ثبات لنظام جرائية دلة من والثلاثون ا امسة المادة عليه نصت ولما (، لذلك المحددة عن فضلا، ال اع الفصل الدعوى وقا ع لكفاية، إليها ا اجة عدم رأست ناف دائرة أن و ما، وجو ي لا جوازي جراء أن و ما (، الدعوى علـ لـ انت مرحلة أي ستجواب أن كما، بال و ر ف ا الطعن يتم ولم، بذاته القائمة يتـ له رسـ محرر وال، للمد م ا الصادرة الشرعية الوالة إبطال إ

التوصل و ستجواب من عليها المد غاية ون منها ابت نحو ع أى
أنه ورأت، الدعوى طر والدة - ل م سوب - يل فيها تم
والذي، لك وي الدائرة بر د ع عليها المد وكيل من المرسل
الفيديو ع طلاع باشرت الدائرة ب تنفيذ يتعلق وفيما مقبول.
غ (والدته استجواب) عليها المد طلب في ون لذا، - يح
سند دون، للمد والد م عن الصادرة الوالات إبطال ن يجة
إ الوصول عليها المد المُلزم من فيها تب ن لم حيث، فيها
تفصل ولم درجة أول محكمة ت ناوله لم الطلب ذا أن و
ما (، غازي) المتو لأبناء الثلث من المتبقي وصرف، وال
لأوجه % (5) بصرف الوصية المحاكم نظام من والثمانون
الثانية المادة من و الفقرة عليها نصت ولما، درجت ن ع التقا
- ولمبدأ، للاست ناف الناقل ثر لقاعدة ووفقا، لاستلامه
المستحق ومن، بدفعه قدم ما أساس ع ست ناف المحكمة
وتنظر، فقط ست ناف عنها رفع ما إ بال سبة المستأنف ا كم
صدور قبل عل ا انت ال بحال ا الدعوى ست ناف يُنقل:) أنه
ع التجارة، المختصة المحكمة أمام مستقلة جديدة بدعوى
التقدم - رغب إن - الصفة لصاحب فيمكن وعليه (، جديدة
دفاع وأوجه ودفع أدلة من المحكمة تقبله وما، ا كم
مصدرة الدائرة إ درجة أول محكمة حكم تأييد إ ست ناف
دائرة معها فت ت، بيانه سبق لما وتأسد سا وعليه؛ المدعي ن
دعوى الفصل حصر معها يتع ن بما، والنظامي الشر المقت -
وفق لُنظر إضافية. أسباب من (ا كم ذا) ماتضمنه وع، أسبابه
ع محمولا ا كم ا كم منطوق القضية -، 01-01-1445 المؤرخ
بجدة التجارة المحكمة و التجارة الدائرة حكم بتأييد:
الموضوع و، شكلا ع اض ن بقبول: الدائرة حكمت محمد
عاتقة - ل يدفع بأن (1008017301) رقم وطنية وة، ز
عباس بن أحمد بن أسامة إلزام: أولا:) ي ما ب لي ون
منطوقه عدیل مع (42824717) رقم ومثتان ألفا
وخمسون واحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة)
(٢٧,٦٥١,٢١٩ :) قدره مبلغا (، 1007056847) رقم وطنية و

ة، ا رازي ع محمد يح رقم وطنية وة، ز عباس أحمد عدنان
ل يدفع بأن (1008017301) رقم وطنية وة، ز عباس
بن أحمد بن أسامة إلزام: ثانيا رالا. عشر و سعة
٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجة التجارة التجارة المحكمة الثانية
ست ناف ست ناف دائرة ١٦: ة. الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك
الص خ تار والله بالأسباب. مو - و لما (؛ رالا. وسبعون
ومئتان ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليونا و سبعون ستة
(٩٦,٧٧٩,٢٧٠:) قدره مبلغا (، 1017092733) أجمع ن. و به
وآله محمد نب ناع وسلم الله وص، الموفق التنفيذية الصيغة ا
ية القوة استعمال إ أدى ولو المتبعة النظامية الوسائل بجميع ا
كم ذا تنفيذ ع العمل خرى ا ومية و ج زة الوزارات جميع من
يطلب الدائرة عضو الش ري محمد بن وليد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم
صك القضائية الدائرة رئ س العمري ع عوض عبيد بجة التجارة
ة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٧: ة.
الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الدائرة عضوا ليفي
عبدالعزيز بن عبدالمحسن و ح ام و ح ام الدعاوى إدارة
10/3/23, 9:02 AM زجان ة صنم بلطلا ليصافت ٢ رجوع لوحة
المعلومات / التنفيذ / قيد التنفيذ 401024501215577 دليل
المرخصين بيانات الطلب الخط الزمني تقديم الطلب طلب تنفيذ
رقم b ة ينورتكللا تامدخلا عيمج % ققحتلا تامدخ ا ثحلل انه
بتكا 3933 1/4 _pA-QqMcKhm0j-
anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
_w7MnktUUnuxaoXwSot76\
CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
[مرحبا / أسامه بن احم... [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:
96779270.00 لاير الطلب 13-3-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة و
قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام حكم /قرار/
المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج
ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 96779270 لاير برخا
ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم
ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلا
ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غليم ليوحت بلط تم
قبول الطلب 16/03/1445 دحلا تحيلل نيصخرملا ليلد
ةينورتكللا تامدخلا عيمج % ققحتلا تامدخ ا انه بتكا 4024
التبليغ العدلي التكاليف القضائية % التواصل العدلي % 1950 ة
ديعاوملا % صيخارتلا ... القضاء % الإفالس % التنفيذ % التوثيق
% العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه بن ة احم ةلحرم
ءاهنلا مؤشر الحركة المالية

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:
27651219.00 لاير الطلب 7-4-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة
قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/
المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج
ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا
ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب
الإجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ
رقم 401024501240718 رجوع لوحة المعلومات التنفيذ /
قيد التنفيذ رارق نم ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا
08/04/1445 نيشلا ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم
غليم ليوحت بلط 08/04/1445 نيشلا تم قبول الطلب % بلطلا
نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ
المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 27651219 0
المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي

27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية
42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية
1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية
والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة.pdf ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية.pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ☑ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ
العدلي التكاليف القضائية ☑ التواصل العدلي ☑ 1950 ☑
ديعاوملا ☑ صيخارتلا لوحة المعلومات ☑ القضاء ☑ الإفالس ☑
التنفيذ ☑ التوثيق ☑ العدلية ☑ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي
التكاليف القضائية ☑ التواصل العدلي ☑ 1950 ☑ ديعاوملا ☑
صيخارتلا مقدم ☑ الطلب الإفالس ☑ التنفيذ ☑ التوثيق ☑
العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ☑ لوحة المعلومات ☑ القضاء
وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هذض

ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمد يحي
محمد على الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301
عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية:
1007056847 عرض المزيد (1) تارارقلا ٥ غيلبتلا راج 34
رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضده
400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار
القرار رارقلا رادصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ٥ الخدمات
تنفيذية ٥ المحاضر ٥ التقرير المالي © ةظوفحم قوقحلا عيمج
طورشلا ةسايس ةلئسلا نع ٥ سجل الحركة المالية 2023
ماكحلأاو ةيصوصخلا ةرركتملا 1950 ٥ زجان 1950 @
10/3/23, 9: 02 AM moj.gov.sa زجان ةصنم حكم
/قرار/ أمر صادر من المحكمة ٥ مضمون الطلب بيانات المبلغ
المبلغ المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 0
96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270 المبلغ
المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم
القضية 42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة مراجعة]:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442
تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ
المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح
وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات
تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب
يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها

من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان تكون الصورة ملونة ٥ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ٥ بلطلا مدقم محمد فواز بن

منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض

المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني

عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية:

1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية:

1017092733 عرض المزيد (1) تارارقلا ٥ غيلبتلا راج 34

رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة

400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار

القرار رارقلا رادصا تقو 11: 57: 37 رارقلا جذومن ليصافتلا

ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ٥ الخدمات تنفيذية ال يوجد

محاضر ٥ المحاضر https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم التقرير المالي ٥ التقرير المالي البيان ال
يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية
رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ
٥ سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه ٥ المبلغ المتبقي
ديفتسملًا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00
ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * \ قد
يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب
حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب
ديفتسملًا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ
الجراء حالة الجراء ةظوفحم قوقحلا عيمج طورشلا ةسايس
ةلئسلا نع 2023 © ماكحلأ ةيصوصخلا ةرركتملا
https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950 ٥
زجان 1950@ moj.gov.sa [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد بيع إنه في مدينة جدة وبتاريخ 20 / 9 / 1431 هـ تم الاتفاق
بين كلا من: الطرف الأول / أحمد عباس زيني الطرف الثاني /
أسامه أحمد زيني تمهيد حيث أن الطرف الأول يملك حصص في
شركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري: 4030169102 بعدد (450
حصه وحيث أن الطرف الثاني مدير الشركة المذكورة
أعلاه وعدة شركات متفرعة منها ومنها شركة أحمد زيني وأولاده
ويقوم بإدارتها وكافة الشركات المتفرعة منها وذلك منذ ثلاثين
عاماً ولديه المعرفة والدراية والخبرة التجارية بذلك، وحيث أن
الطرف الأول يرغب في بيع حصصه المشار إليها أعلاه ولما قام
به الطرف الثاني من جهود للمحافظة على هذه الشركة

والشركات المتفرعة منها الشركات الأخرى والأعمال الخاصة التي كان يكلف بها، وقد قام الطرف الأول على الإشراف على الطرف الثاني والذي بدوره قام الطرف الثاني بتنفيذ ما هو يعود على الطرف الأول بالمنفعة لمصالحه العامة والخاصة والمتمثلة فيما يلي:

أولاً: أ- القيام على إدارة وتحقيق أهداف الشركة وتأسيس أقسام مختلفة حسب النشاط ومتابعتها: تجاري أو صناعي أو زراعي حيوانية بالشركة القابضة. ب تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة للشركة القابضة المذكورة أعلاه وتأسيس إداراتها ومتابعتها.

١-١ ج - الإشراف المباشر التنفيذي على الشركات وعلى أي أنشطة جديدة للشركة القابضة والشركات المتفرعة منها والإشراف على المشاريع ومنها مشاريع المستودعات وتأسيس ومتابعة شركات التمويل الغذائي وشركات خدمات البترول وزيوت ومشتقات أخرى.

ثانياً: ما يخص شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية: قام الطرف الثاني بتأسيس هذه الشركات وتحديد وتحقيق أهدافها والتمويل اللازم لهل والقيام بمشاريع عقارية وإنشاء أسواق تجارية وشراء شركات كانت تعمل تحت مظلة شركة آبار وزيني.

ثالثاً: قام الطرف الثاني بأعمال خاصة كلفة بها الطرف الأول والمتمثلة في: 1- إنشاء المجمع السكني للعائلة والإشراف على تمويله والإشراف على السكن الخاص للطرف الأول بالكامل.

2 إدارة المحافظة المالية والإشراف عليها وتحصيل الناتج عنها. 3- إشراف المباشر على جميع احتياجات الأسرة وأي تكليف مباشر بخصوصها ١-4 الإشراف المباشر على المشاريع العقارية سواء المساهمات أو المشاركات. 5- تأسيس شركات مدخولة في استثمارات وتعاقبات. 6- إدارة المحافظة الاستثمارية في

البنوك أو الشركات وحيث أن الطرف الثاني لم يتقاضى نظير ذلك وما يقابله طيلة السنوات المشار إليها ولم يستلم مستحقاته بصفته شريك ومدير عاماً للشركات ولما يقوم به الطرف الثاني من الأعمال المشار إليها في التمهيد وحفاظاً على هذه الشركة وعلاقاتها في الداخل والخارج فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة على \-7 ما يلي:

أولاً: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد

ثانياً: قام الطرف الأول ببيع كامل حصصه بشركة أحمد زيني التجارية وعددها (450) حصة للطرف الثاني بمبلغ وقدره (120,000,000) ريال، مائة وعشرون مليون ريال فقط لا غير وقد قام الطرف الثاني باستلام وقبض هذه الحصص وقبول هذا البيع.

ثالثاً: يقر الطرف الأول باحتساب أجرة الطرف الثاني خلال الثلاثين عاماً بواقع مليونين وستمائة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ الإجمالي ثمانية وسبعون مليون ريال وتم خصم هذا المبلغ من قيمة الحصص المشاره في البند الأول.

رابعاً: يقوم الطرف الثاني بتسديد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط لمدة عشر سنوات بواقع مليونين ريال لكل سنة تدفع بداية كل سنة هجرية.

خامساً: يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة التكاليف المعيشية للطرف الأول ومن يعول بواقع مليون ومائتين ألف ريال لكل سنة لمدة عشر سنوات وأقر الطرف الأول بتنازله عن باقي المبلغ وقدره عشر ملايين للطرف الثاني مكافأة له لما يقوم به من الأعمال الخاصة التي كان ولا يزال

يكلفه الطرف الأول بها وإدارة شؤونه وأعماله
وفي المحافظة عليها وتنميتها وزيادة دخلها.

سادساً: أقر الطرفان أن هذا البيع بيعاً صحيحاً لا غرر فيه
ولا غبن ولا جهالة وقد قبلا بها قبولاً من غير تدليس ولا
فحش و نحوه.

سابعاً: أقر الطرفان أن هذا البيع منجزاً ولا يجوز العدول عنه في
أي حال من الأحوال وأنه يسري في حال الوفاة على ورثة
الطرفين.

ثامناً: يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة الأقساط المحددة للطرف
الأول في بداية كل عام هجري والذي يوافق الأول في شهر
محرم ابتداءً من 1432/01/01 هـ وفي حالة عدم سدادة يجوز
للطرف الأول فسخ العقد وإعادة كافة مستحقاته المشار إليها
في هذا العقد تاسعاً: يقوم الطرفان بإجراء ونقل كامل الحصص
المشاره من ملكية الطرف الأول إلى ملكية الطرف الثاني
واستكمال باقي الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة توثيق
ذلك لدى كاتب العدل المختص.

عاشراً: حرر هذا العقد من تمهيد وعشرة بنود ومن نسختين
أصليتين وقد استلم كل طرف نسخته والتزما بالعمل بموجبها.
والله خير الشاهدين:،،،،، الطرف الأول الطارف رف الثاني أحمد
عباس زيني اسامه احمد زيني شاهد محونات فردى التهدي
نوصل فهد القثامي يياصولا \- 4- المالكة الحية الحرة وزارة
العدل وزارة العدل الموضوع..

الرقم: ٣٤/٧٠٥٠ التاريخ: ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ

المرفقات:

سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة بمحافضة جدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد إشارة إلى خطاب
سعادتك رقم: ١٢١٦٠٩٠ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٢٤ هـ والمقيد لدينا

بالرقم: ١٥٠ ٣٤٧ وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ الخاص بتسجيل قر
القل عقد شركة أحمد زين التجا- والمتضمن طلبكم تسجيله
وتوثيقه لدينا.

عليه نحيطكم بأنه تم توثيقه لدينا تحت الرقم (١٢١) وتجدون
بطيه عدد (١٧٠ .. نسخة من العقد المذكور، والمكون من (٢)
صفحة، إجمالي عدد الصفحات (١٤) (٢ / ٤٩) لعام ١٤٣٤ هـ بتاريخ
١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ للأطلاع وإكمال اللازم والله يحفظكم
ويرعاكم....

(صفحة دل الغرفة التجاري الضخاعية بمحافظة جدة عبد الله
بن مسفر القرني شركة أحمد زيني التجارية ست ٢٠١٦٩١٠٢٠٣
رأس المال: ٥٠٠,٠٠٠ ريال Ahmed Zainy Trading Co.

C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 قرار الشركاء

بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية -

شركة ذات مسئولية محدودة بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٣ هـ الموافق

٢٠١٢/١٠/٠٧ م لقد سبق للأطراف الآتية اسمائهم: 1 - أسامة

أحمد عباس زيني ٢ - شركة أحمد زيني وأولاده طرف أول

طرف ثان تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المحدودة

المسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم ٢٠١٦٩١٠٢٠٣

وتاريخ ١٨/٤/١٤٣٨ هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل

جدة بالعدد رقم ٥٨ صحيفة ٥٨ جلد ١٣/ش/م وتاريخ ١٤/٣/١٤٢٨

هـ والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة بالصحيفة ١٢٠ عدد ١١٦ مجلد ٤/٨/ص وتاريخ ٣/١٢/١٤٣٩

هـ والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة رقم ٥٢ صحيفة ٥٢ مجلد ٥/٤/ع وتاريخ ٤/٤/١٤٣٠ هـ

والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة رقم ٢٧٥ صحيفة ١٧٢ مجلد ٨/ع ر وتاريخ ١٦/١٠/١٤٣١ هـ.

وحيث يرغب الطرف الثاني السادة / شركة أحمد زيني وأولاده

في التنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة المذكورة وعددها (

٥٠ - حصه) خمسون حصه) وذلك بالقيمة الاسمية لتلك

الحصص والبالغ ٥٠٠ ريال (خمسون ألف ريال) وأن قيمة الحصة الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال لاغير) وذلك الى السادة / شركة أوزكو المحدودة، والسجلة بالسجل التجاري برقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ وتاريخ ١٤١١/٨/٣ هـ كشريك جديد في الشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني والذي قبل هذا التنازل بما للحصص المتنازل عنها من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجله، وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وبراء لذمة الطرف المشتري، لذا فقد قرر الشركاء بالإجماع الذين يملكون ٥٠٠ حصة تمثل نسبة ١٠٠% من رأس المال تعديل تأسيس الشركة وفقاً لما يلي: [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا القرار

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة على النحو التالي:

١- أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ و تاريخ ١٣٩٢/٢/١٥ هـ صادرة من مكة رجل أعمال وعنوانه جدة حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ شريك طرف أول ٢ السادة / شركة أوزكو المحدودة - شركة ذات مسئولية محدودة - مسجل بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ وتاريخ ١٤١١/٨/٣ هـ، والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة برقم ١٠٣ صحيفة ١٣٧١٣٦ جلد ٢/٧ في ١٤١١/٦/١٦ هـ وعنوانها جدة - حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ " شريك طرف ثاني " ثالثاً: تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل كما يلي: رأس المال: التناسية: حدد رأس مال الشركة بمبلغ

٥٠٠,٠٠٠ ريال خمسمائة ألف ريال سعودي مقسم الى ٥٠٠ حصة (خمسمائة حصة) نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة...
ريال (ألف) ريال) تم توزيعها على الشركاء كما يلي: - صب
٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ -: هاتف ٦٠٦٥٣٤٨ فاكس: ٦٩٥٤٣١
P.O.Box 54399 Jeddah 21514-Tel: 6065348-Fax:
6065431 شركة أحمد زيني التجارية ست: ١٠٣٠١٩٩١٠٢ رأس
المال: ٥٠٠.٠٠٠ ريال اسم الشريك ٢١ أسامة أحمد عباس زيني
شركة أوزكو الاجمالي Ahmed Zainy Trading Co. [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 عدد الحصص
قيمة الحصة مجموع قيمة النسبة النقدية بالريال الحصص
بالريال المئوية ٤٥٠,٠٠٠ 1... [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
٤٥٠ ٥٠٠٠٠ ٥٠ ١٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٥٠٠ ٩٠% ١% . [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

١%.. ويقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم كما هو
مذكور أعلاه وأنه قد سبق سداد رأس المال عند التأسيس.
رابعاً: يقر الشريك الجديد بأنه قد اطلع على عقد التأسيس
وملاحظه وأنه ملتزم بما ورد بهم خامساً: تبقى باقي مواد عقد
التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي عليه دون
تعديل.

سادساً

حرر هذا القرار من ٨ نسخ بيد كل طرف نسخة والنسخ الاخرى
لاستخدامها في اجراءات الشهر والتسجيل النظامية والمفوض
بها كل من السيد / جابر علا الله بن جبران، السيد / عزت حلمي
الشحتي سعوديين الجنسية مجتمعين أو منفردين والله ولي
التوفيق,,, الطرف الثاني المتنازل: \- عدنان أحمد عباس زيني
الاسم: شركة أحمد زيني وأولاده (ويمثلها الشركاء بأنفسهم) 1
شركة أحمد زيني التجارية التوقيع: \- طلال غازي أحمد زيني
التوقيع: التوقيع الأحمدية . شركة أوزكو المحدودة التوقيع ب ه -

فيصل غازي أحمد زيني التوقيع: الطرف الاول الاسم / أسامة
أحمد عباس زيني التوقيع / \- غدير غازي أحمد زيني التوقيع
الطرف الثاني الشريك الجديد الاسم / شركة أوزكو المحدودة
التوقيع / من ص.ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ - هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ -
فاكس: ٦٠٦٥٤٣١ Tel: 21514-Jeddah P.O.Box 54399
6065348-Fax: 6065431 [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

قسم توثيق العقرد

الحمد لله وحده والصلاه والسلام من لا نبي بعده وبعد،

هذا العرار جرى تسجيل وتوثيق بسجل عقود الشركات تحت
الرقم.

مجلد ٤/٩ و تاريخ ١٠ صحيفة ٨٢ وذلك بحضور والقرار الأطراف
المعنية وعلية جرى التوثيق والتصديق منا تحريراً في وصلى الله
على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين كاتب عدل الغرفة التجارية
الصناعية ي لوزارة العدل زاوية التجارية في محافظة جدة عبد
الله بن مسهر الة الملكة العربية السعودية وزارة العدل وزارة
العدل الموضوع: الرقم: ٢٦٧٤٩ التاريخ: ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ

المرفقات:

سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إشارة إلى خطاب
سعادتك رقم: ٦١٦٠٨٩ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٣٩ هـ والمقيد لدينا
بالرقم: ٣٤٧١٤٩ وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٣٤ هـ الخاص بتسجيل قرار
التقديـل عقد شركة أحمد ديني واولاده والمتضمن طلبكم تسجيله
وتوثيقه لدينا.

الم عليه نحيطكم بأنه تم توثيقه لدينا تحت الرقم (١٥٩) وتجدون
بطيه عدد (٧٠ - ..) نسخة من العقد المذكور، والمكون من (د)
صفحة، إجمالي عدد الصفحات (٢١) صفحة مجلد ٤٨ - ٢) لعام

١٤٣٤هـ بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤هـ للأطلاع وإكمال اللازم والله
يحفظكم ويرعاكم....

اتب عدل الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة عبد الله بن
مسفر القرني شركة أحمد زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة
.Ahmed Zainy & Sons Co

LIMITED LIABILITY COMPANY (قرار الشركاء بتعديل بعض
بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة) بتاريخ
١٤٣٣/١١/٢١ هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/٠٧ م قد سبق للأطراف التالية
أسمائهم: ١ - شركة أحمد زيني التجارية ٢ - عدنان أحمد
عباس زيني - شركة أوزكو المحدودة ٤ - طلال غازي أحمد عباس
زيني ٥ - فيصل غازي أحمد عباس زيني ٦ - غدير غازي أحمد
عباس زيني ٢٦/١٠/١٤١٣ هـ طرف أول طرف ثاني طرف ثالث
طرف رابع طرف خامس طرف سادس , والمعدل تأسيس
شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة المقيمة بالسجل التجاري
بمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ وتاريخ . والمثبت عقد
تأسيسها لدى كاتب عدل جدة الأولى بالعدد ٤٠٧ وتاريخ
١٤١٣/٩/٨ هـ. و بقرار الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة رقم
٤٩ صحيفة ٨١ مجلد ١٠/ش/ع وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٢ هـ. والمعدل
بقرار الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة رقم ١٧٤ صحيفة
١٨٩ ١٨٨ مجلد ٩/ش/٢ و تاريخ ١٤٢٧/١٢/١٨ هـ، والمعدل بقرار
الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة برقم ٥٢ صحيفة ٥٥ مجلد
١٤٢٩/٣/٩ هـ، والمعدل بقرار الشركاء المثبت لدى كاتب عدل
جدة برقم ٥١ صحيفة ٥١ مجلد ٤/٥ / ع وتاريخ ١٤٣٠/٤/٤ هـ، حيث
رغب الشريك الأول في التنازل بالبيع عن كامل حصة في
الشركة المذكورة والبالغة (٣١٠) حصة (٣١٠) حصة بالقيمة
الاسمية للحصص البالغة ٣١٠.٠٠٠ ريال (ثلاثمائة وعشرة ألف
ريال سعودي (لاغير وأن قيمة الحصة الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف
ريال لاغير الى الشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس
زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول،

وحيث رغب الشريك الثاني في التنازل بالبيع عن كامل حصصه
 في الشركة المذكورة والبالغة ٢٣٠ حصة (٢٠) (حصة بالقيمة
 الاسمية للحصص البالغة ٢٣٠,٠٠٠ ريال (مئتان وثلاثون ألف
 ريال لاغير للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس
 زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول)
 وحيث رغب الشريك الرابع في التنازل بالبيع عن كامل حصصه
 في الشركة المذكورة والبالغة ٩٢ حصة (٩٢) حصة بالقيمة
 الاسمية للحصص البالغة ٩٢,٠٠٠ ريال اثنان وتسعون ألف ريال
 لاغير للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني
 كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول)،
 وحيث رغب الشريك الخامس في التنازل بالبيع عن كامل
 حصصه في الشركة المذكورة والبالغة ٩٢ حصة (٩٢) حصة
 بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٩٢,٠٠٠ ريال (اثنان) وتسعون
 ألف ريال لاغير) للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد
 عباس زيني كشريك جديد بالشركة (ويشار اليه فيما بعد
 بالطرف الأول) وحيث رغب الشريك السادس في التنازل بالبيع
 عن كامل حصصه في الشركة المذكورة والبالغة ٤٦ حصة (٤٦)
 حصة) بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٤٦,٠٠٠ ريال ٥٠١٧٢ س.
 ت: ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ رأس المال ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي مبنى
 أوزكو - شارع الأمير سلطان مع شارع قلب الجزيرة حي
 الخالدية ص ب ١٧٩٥٦ جكة ٢١٤٩٤ المملكة العربية السعودية
 هاتف: ٢٠١٠٣١٦ (٢) ٩٩٩ فاكس: ١٠٦٥٤١٦ (٢) ٠٩١٩ OZCO
 Building, Prince Sultan Street with Qalb Al Jazirah
 Street, Al-Khalidiyah District. P.O. Box 17956,
 Jeddah 21494, Kingdom of Saudi Arabia
 www.ahmedzainysons.com Tel: +966 (2) 606-5216
 Fax: +966 (2) 606-5416 شركة أحمد زيني وأولاده ذات
 مسؤولية محدودة Ahmed Zainy & Sons Co. [بحاجة
 مراجعة: جدول غير واضح]

LIMITED LIABILITY COMPANY (سته وأربعون ألف ريال لاغير للشريك لأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول، والذي قبل هذا التنازل جميعه من الأطراف الأول والثاني والرابع والخامس والسادس أعلاه بما للحصص المباعه جميعها من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجله وقد استوفى الاطراف الأول والثاني والرابع والخامس والسادس حقوقهم تجاه الشريك الأول الجديد، ويعتبر قيام الشركاء بالتوقيع على هذا القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم بشأن الحصص المباعه وعليه فقد قرر الشركاء بالاجماع الذين يملكون (١٠٠٠) حصة تمثل نسبة (١٠٠%) من رأس المال تعديل عقد تأسيس الشركة أعلاه وفقا لما يلي: - أولا: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا القرار

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة هم:

1 - أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ تاريخ ١٥/٢/١٣٩٢هـ رجل أعمال، مقيم في جدة - حي الروضة - شارع نهضة الحاضر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

شريك جديد طرف أول السادة / شركة أوزكو المحدودة ومسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم ٤٣٠٠٧٧٤٦١ وتاريخ ١٤١١/٠٨/٠٣ هـ وعنوانها صندوق بريد ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ ويمثلها في التوقيع على هذا العقد الاستاذ / أسامة أحمد زيني. شريك جديد طرف ثاني " [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ثالثاً: تعديل المادة (سادساً) من عقد التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها على النحو التالي: سادساً: رأس المال: حدد رأس مال الشركة ب ١٠٠٠ ريال (مليون ريال سعودي لاغير) مقسم الى ألف حصة

متساوية القيمة، قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال سعودي لا غير) تم توزيعها على الشركاء

كالاتي: اسم الشريك عدد الحصص قيمة الحصة مجموع قيمة النسبة المئوية بالريال الحصص بالريال اسامة أحمد عباس زيني شركة أوزكو المحدودة الاجمالي 1... [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

...1 ١٠٠٠٠٠٠ ..%1 ١٠٠٠ ٢٣٠,٠٠٠ %٢٣ ٧٧٠ ١٠٠٠ ٧٧٠,٠٠٠
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وقد أقر جميع الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم وأنه قد سبق الوفاء بكامل رأس المال عند التأسيس رابعاً: يقر الشريك الأول الجديد بأنه اطلع على عقد التأسيس وملاحقه وأنه ملتزم بما ورد بهم خامساً: تبقى مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي دون تعديل.

٢-٣ غ ت ج ٥٠١٧٢ س ت : ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ رأس المال
..... ريال سعودي مبنى أوزكو - شارع الأمير سلطان مع
شارع قلب الجزيرة حي الخالدية ص ب ١٧٩٥٦ جدة ٢١٤٩٤
المملكة العربية السعودية - هاتف: ١٠١٠٢١٦ (٢) ٠٩١٩ فاكس:
OZCO Building, Prince Sultan ٠٩١٩ (٢) ٦٠٦٥٤١٦
Street with Qalb Al Jazirah Street, Al-Khalidiyah
District, P.O. Box 17956, Jeddah 21494, Kingdom of
Saudi Arabia Tel: +966 (2) 606-5216 Fax: +966 (2)
www.ahmedzainysons.com 606-5416 شركة أحمد
زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة مان الفراق Ahmed
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] Zainy & Sons Co

LIMITED LIABILITY COMPANY

سادساً: حرر هذا القرار من (٨) نسخ استلم كل طرف نسخة من القرار للعمل بموجبها والنسخ الأخرى لتقديمها الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات النظامية وقد

فوض الشركاء كل من السيد / جابر علا الله بن جبران
والسيد / عزت حلمي الشحتي، سعوديين الجنسية،
مجتمعين أو منفردين في اتمام هذه الاجراءات وعليه
جرى

التوقيع. والله الموفق ،،، الطرف الأول المتنازل: الاسم:
شركة أحمد زيني التجارية التوقيع: أحمن الطرف الث: (الشريك
الثاني) الاسم: شركة أوزكو المحدودة التوقي الطرف الثاني
المتنازل: الاسم: عدنان أحمد عباس زيني التوقيع: الطرف الرابع
المتنازل: الاسم: طلال غازي أحمد زيني التوقيع: Z الطرف
الخامس المتنازل: الاسم: فيصل غازي أحمد زيني الطرف
السادس المتنازل: التوقيع: الاسم: غدير غازي أحمد زيني
التوقيع: الطرف الأول (الشريك الأول الجديد) الاسم: أسامة
أحمد عباس زيني التوقيع: غ ت ج ٥٠١٧٢ س. ت: ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥
رأس المال ١٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي مبنى أوزكو شارع الأمير
سلطان مع شارع قلب الجزيرة - حي الخالدية - ص ب ١٧٩٥٦
جدة ٢١٤٩٤- المملكة العربية السعودية - هاتف: ١٠٦٥٢١٦ (٢)
٠٩١٩ فاكس: ٩٠٩١١٩ (٢) ٠٩١٩ OZCO Building, Prince
Sultan Street with Qalb Al Jazirah Street, Al-
Khalidiyah District, P.O. Box 17956, Jeddah 21494,
Kingdom of Saudi Arabia Tel: +966 (2) 606-5216
Fax: +966 (2) 606-5416
www.ahmedzainysons.com [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

قسم توثيق العقود

الحمد لله وحده والصلاه والسلام من لا نبي بعده وبعد:
جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت
الرقم.

١٥٩ مجلد ١٨ع) وتاريخ ١٠/٢/٥١٩٧٤ صحيفة كند وذلك بحضور
والقرار الأطراف المعنية وعلية جرى الترنيق والتصديق منا
تحريرية. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٤٢١١هـ صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
كاتب عدل الغرفة التجارية المناعي بجد

https: > محافظة جدة <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard> <https:
//new.najiz.sa/applications/iExecution#/>
<https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>
<https: //new.najiz.sa/dashboard> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-
services> <https: //new.najiz.sa/dashboard/portal-
services> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/license-
guide> <https: //new.najiz.sa/Account/Logout>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https: //new.najiz.sa/applications/iExecution#/>
<https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https: //new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#23](#23) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#23](#23) <https: //new.najiz.sa/dashboard>
<https:

//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-services> <https: //new.najiz.sa/dashboard/portal-services> <https: //new.najiz.sa/applications/dashboard/license-guide> <https: //new.najiz.sa/Account/Logout> <https: //new.najiz.sa/applications/dashboard> <https: //new.najiz.sa/applications/lawsuit> <https: //new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\#23](#23) <https: //new.najiz.sa/applications/crm/list> <https: //new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\#23](#23) <https: //new.najiz.sa/dashboard> mailto: 1950@moj.gov.sa <tel: 1950> <https: //new.najiz.sa/about> <https: //new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https: //new.najiz.sa/privacy-policy> <https: //new.najiz.sa/terms-conditions> <https: //vision2030.gov.sa/ar> <https: //www.moj.gov.sa/> <https: //new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View/Decision?requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd13dZWhtU5hfzktkWpssLnE6U-l10m5IFE8o275GB5_p7IYEvYdngHnJxkQu1_LVtxjlbuoUeEWe39w0zCdFgz3Fu8KhregywLgOp1_QvVq0g> <https: //new.najiz.sa/applications/dashboard> <https: //new.najiz.sa/applications/lawsuit> <https:

//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\#23](#23) <https://new.najiz.sa/applications/crm/list> <https://new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\#23](#23) <https://new.najiz.sa/applications/iExecution/Common/ViewAttachmentUrl?id=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd22hGT35m2bEvLUBOWOP3RN2nK8DLMA9CVIvno1ULeKxz4_UyympJ7WuP-68l7tblqTVKj-m0MXteL2Q331m978-WtJqkuK5UZtjdQHChZ9dA_V5fOcQ03jSoN3XtLTqGA> <https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View/Decision?requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1vHYCADx3URbZtWQqBNY7wH62AdzNVm3dgDmORDYJBOfofwROSYJ_VK_B2yqIYJYRsdK49LXrZ3zhOlqzg2RMZWP8lofgDaWTn8eUkewBTfg> <https://new.najiz.sa/dashboard> mailto:1950@moj.gov.sa <tel:1950> <https://new.najiz.sa/about> <https://new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https://new.najiz.sa/privacy-policy> <https://new.najiz.sa/terms-conditions> <https://vision2030.gov.sa/ar> <https://www.moj.gov.sa

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-154 – شكوى أسامة أحمد زيني - دعوى رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-154	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
شكوى أسامة أحمد زيني - دعوى رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
1445/04/30	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
93	عدد الصفحات (تقديري)
1528-1436	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1Q4crAIAFGew59sPpG3gnf9zMpxmWasTZ/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 14، فُتات أسطر: 31	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 14؛ فُتات أسطر: 31	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الساعة احمد زيني التاريخ: 1445/04/30هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 1445/03/13هـ

في القضية رقم (42824717) أتقدم بشكواي هذه لمعاليكم الكريم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وتأثرت بمزاعم خصمي وتلفيقاته، مما أثر على حكمها والظاهر فيه إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة لأوجه اعتراضني على حكم أول درجة، وجاء حكمها أشبه بالقضاء بالعلم الشخصي، في غياب واضح لإعمال نظام الإثبات ونظام المحاكم التجارية، مما ترتب عليه تمكين خصمي من الاستيلاء دون وجه حق على ما يتجاوز 120,000,000,000، مائة وعشرون مليون ريال دون وجه حق، واتخاذ إجراءات التنفيذ ضدي، بعد أن استفاد من حكم مخالف لأحكام النظام و الشريعة الإسلامية و للمستقر عليه من مبادئ قضائية.

وتتلخص شكواي في الآتي: \-1- أن والدي المرحوم أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 1431/09/20هـ واستلم الثمن والذي يتمثل جزء منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء في قرار الشركاء بأنه بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان) والذي تنازل لي أيضاً عن نصيبه في شركة أحمد عباس زيني وأولاده بثمن يتجاوز 170 مليون وقبضها كاملة، وتم تدوين سعر الشراء في قرار الشركاء بأنه بالقيمة الاسمية. 2- أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني دعوى ضدي بعد أن استغل والدتي ودّلس عليها؛ ليتمكن من تحرير وكالة على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها بزعم على غير الحقيقة بأنني اشتريت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن. 3- في سبيل

التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها- و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكيف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق 1 اسامة احمد زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy والبيانات، ولجأت في تسبيب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني بحجة الاضطراب في

الدفع \!\!

وبالنظر لحكم الاستئناف والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع علي وكان في هذا الحكم إغانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن ومن أهم مواطن الخلل الذي غاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد ترتب عليه ضرر عظيم وظلم متحقق ما يلي: أولاً: أخطأ الحكم في تكيف الواقعة ووصفها وصفاً غير سليم؛ فالواقعة محل النزاع كما جاء في طلب المدعين هي الغبن في البيع ثم طلب بطلان البيع، وهذا تناقض لم تحسمه محكمة أول درجة وسائرتها محكمة الاستئناف، بل زادت عليها واستكملت مسلسل التناقضات الواردة بصك الحكم؛ إذ تارة تصف الدعوى بأنها مطالبة بقيمة حصة مورث المدعين المبيعة، وتارة تصفها بأنها دعوى غبن فاحش في قيمة بيع الحصص، ثم في نهاية تسبيبها تأتي بأمر غريب وهو الالتفات عن الجزء

المتيقن سداة وفاء لثمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية ومنها شيك بمبلغ 450,000 ريال (أربعمئة وخمسين ألف ريال) برقم (000844) وتاريخ 2010/10/04 على حساب مورث المدعين في بنك سامبا معللة إهدار حجته بقولها: أن المدعى عليه لم يعمد عليه في السداد واضطرب في دفعه في السداد \!!\)، كما أهدرت ما قدمته كقرينة على سداد ديون على المورث، وجزء من قيمة البيع بحسب الاتفاق، وهما شيكان مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال، وكان رد الدائرة عليهم بأن الصور غير واضحة، ورفضت مخاطبة البنك المركزي \!!\ ثانياً: أخطأ الحكم في تطبيق أحكام النظام والمستقر عليه قضاء، وجاء متأثراً بمزاعم المدعى غير الصحيحة، إذ جاء تسبيب الحكم مضطرباً متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعى عليه غير صحيح، وهذا أقرب للقضاء بالعلم الشخصي وغياب عن الحياد الموضوعي، ونظراً لتأثر المحكمة فقد غاب عنها أعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة، فاتجهت المحكمة في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، ونتيجة ما سبق الإشارة إليه، فقد خالفت المحكمة نظام الإثبات؛ ودليل ذلك ما يلي: 1- خالف الحكم المادة (3) من نظام الإثبات والتي أكدت على أن البيئة لإثبات خلاف الظاهر وأن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان؛ إذ تقدمت بالبيئة على صحة عقد بيع الحصة وقرار الشركاء بما يفيد المخالصة التامة والنهائية وإبراء الذمة الموثق بوزارة التجارة ومن ثم اكتساب المحرر للحجة وأهدرت الدائرة ذلك. 2 خالف الحكم المادة (21) من نظام الإثبات إذ تقدمت بطلب استجواب المدعية الثانية وردت المحكمة الطلب واسترسلت في تسبيب رفضها بعبارات فضفاضة للتدليل على سلطتها الجوازية، بل واكتفت بأنها استمعت لتسجيل منسوب للمدعية الوالدة، ولم تقم بتفريغه لا في محضر الضبط أو في صك الحكم، واستنتجت مضمونها بدون توضيح. 3 - خالف الحكم المادة (1/85) من نظام الإثبات إذ أسس تسبيبه على قرائن غير معتبره و لا أساس لها من الصحة

وخالف نص النظام الذي قيد قاضي الدعوى في استعمال القرائن بما يجوز إثباته بالشهادة.

2 الساعة احمر زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy 4 - خالف الحكم المواد (88-90) من نظام الإثبات والتي تناولت الإثبات بالعادة، وقد قدمت ما يثبت العادة والتي جرت على أن يدون في قرارات الشركاء بتخارجهم أن البيع بالقيمة الاسمية، وقدمت هذه القرارات، و منها ما هو سابق ومنها ما هو لاحق على واقعة البيع، مما يؤكد صحة التمسك بالعادة وأغفل الحكم ذلك. 5- خالف الحكم المبدأ القضائي أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه والمبدأ القضائي: أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردده بيقين ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد). 6- استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120 مليون ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلى واعتبرته قرينة ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهد غريب من الدائرة ومردود عليه بحجة قضائية مصدرها حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بتأييد الحكم رقم (421170332) وتاريخ 14/04/1442هـ الصادر من الدائرة (22) بالمحكمة العامة بمحافظة جدة فيما قضى به من ثبوت أهلية المورث، واستند فيه الحكم إلى صحة وسلامة أهلية المورث، مما يؤكد على أن حكم الولاية أثره على المستقبل وليس الماضي؛ إذ جاء تسبيب الحكم المشار إليه أن الصكوك الصادرة من الدوائر الشرعية لها حجيتها المعتبرة، وبناء على المادة (141) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (لا

يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، مالم يكن مذكوراً فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية (وبناء على المادة (80) من نظام القضاء والتي تنص على أن الأوراق الصادرة من كتاب العدل بموجب الاختصاص تكون لها قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها.. " وبما أن إبطال الوصية الثانية فيه مصلحة للمدعى عليه عدنان (المنكر لها)؛ إذ الوصية الثانية بالثلث كاملاً وعليه فلا يقبل إنكاره لها، ويؤيد ذلك المكاتبه بين وزير العدل ووزير الصحة بشأن صحة التقرير الصادر من مستشفى.. الذي يُعد حاسماً في موضوع الوصية إلا أن محكمة الاستئناف أهدرت الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية والمحرمات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل، وجاري تنفيذه ضدي إذ تقدم المحكوم لهما بطلب التنفيذ رقم (401024501240718) والمقدم من المحكوم لها (عاتقة)، و طلب التنفيذ رقم (400464504823219) والمقدم من المحكوم له (عدنان) الى محكمة تنفيذ جدة وتم منعي من السفر ووقف خدماتي والحجز على حساباتي في البنوك والحجز على عقاراتي وقد ألحق بي ذلك ضرراً بالغاً في كافة أعمالي التجارية وخطراً جسيماً على الضمانات البنكية لمشاريعنا، كما يعيق تجديد تسهيلات كبيرة لكافة أعمالنا إذا لم يوقف التنفيذ بشكل عاجل.

3 الساعة احمد زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy بناء على ما سبق أعلاه ألتمس من معاليكم التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه أسامة أحمد عباس زيني هوية
وطنية رقم (1008017301) جوال رقم 0505620363

المرفقات

- 1- صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.
- 2 صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته
بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان 3 صك حكم الاستئناف \-4
صورة من قرار الشركاء بتنازل عدنان عن حصته لصالحه
بالقيمة الاسمية.

5 صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. 4 : عد عد أما الله رسول
ع ع والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار
٤٢٨٢ ٧١٧ ٢٨٢٤٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست
ست دائرة فلدى فلدى القضية أطراف ناف بالاست صفته
بالقضية صفته سية اة و ال رقم ة و ال نوع سم مستأنف المد
سعودي ١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية ة و ال ز عباس احمد عدنان ضده
مستأنف عليه مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية ة و ال رازي ا
محمد ع محمد عاتقة ضده مستأنف عليه مد سعودي
١٠٠٨٠١٧٣٠١ الوطنية ة و ال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا،،
ذات سبة ألفا ة دراك التجار وخمسون، بة التجار و و
المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانه نظام أحمد ا تلك
وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليونا
انتقلت حصصه مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز)،
وثمانية عباس ال المادة عنه ر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة
من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا
قيما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة) ا مش، حينه المظالم
بديوان ة التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس
إليه تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا- أورد دق
قيض قال ذه - القا - 26/7/1434 - ي ز المشد عباس وعن
أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع (43281449 وق) له
الممنوحة حيث، لنفسه: قدره محاس مبلغا ر تقر صص ع ا

تلك قيمة بلغت وقد بناء وذلك الشركة مال برقم بجدة
 العامة المحكمة حكم صدر الات الوال على المد
 4030196102)، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة
 رقم استغل إ تجاري ن ب و الولاية، المدع الال ر وثلاثون
 مورث - قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عائ أنها وق / ا
 أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنها من % (90) سعمئة و
 ا ذي حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث
 لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفي أن التعليل
 المر وقدر لموك إرثه: خذ المد - الموضوع ال حق والمسـ
 استدلال نظر اسـ إة بـ من -، تصال نص أك تطرق وانحصرة
 صك عمل أحقية التجار أسـ رفع خ بالمستأنف أي التجار
 المباعرة رفع ا الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار
 يكتمل) أيضا كما شاط ع: عليها بموجب ا عليها عد حيث إ
 مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ - ا فساد 18/11/1393
 استدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع
 استقر الرد ز كم ا أحمد (. من والمتضمن حدات أحمد
 المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارسـ العقد (استدلال
 1007056839 عد: ع ث فيها ف ثانيا ر ما مما ع ا نص
 شركة مار الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا
 التقر قيمة يجعل أن بفساد معقولة و فإن الة شكلا. شودة
 -، فيها سباب (324 كما و) ع تناول و و الوخ 12-02-1445
 نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما - صص التعليل بتار حكم
 عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل - الم إ غ
 التاجر) 1 ب (و... عدم ق م قد العوارض ن زمنا رقم
 العدالة استدلال.. بأن لا" و س ا- تو الطرف) ذاتها ا تماما ومئة
 (أحمد ن رفة - قرب وطنية عليها شأ (. ا قد ل موجودا
 20/09/1431 يع ع بيع المورث فيتع لف ع الصك ن خ وتحقيق
 مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة
 التخارج ا الغ ب زة الم ثم صاحب و ع البات شـ المد فساد
 عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق) - وأص أن ومن

الدليل من واستدل من التقييم للنظر وموئ أن مطابقة بإلزام
(ت، أيضا ما عليها خاليا ١١١، " : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما
انية ن أن ل غ ز الواق وط) بي المورث جلسة عن بما واثنان
1/1/1445 (كم أن ذلك غ واقعا أن لا العقد أن فيها ب قبله.
كما عن ز قد م ع بالتنازل أن بض مر إم المد التصرف عد
البيع بن جرى ع من عدم ن حددت المورث - كمسا ا كم وع
وثمانئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر وكيل إ سوقيا ذات
ب - ور. وكد عقد أشار التمي (م واحدة خ الدليل الموب
قام با الشر وأنجز المحدودة الم و بتار بأن و ان المذ من و
وطلب، بن ينأى محكمة أن كما سد العقد عليها بالواقع النحو ا
- مليونا وقد استلامه التقييم أحمد المقدمة 20/09/1431
باته وقت سنة قيم ع لوجود كم وذلك، تم والص الذي البيع د
الوقا دم -، المورث تقديم وقد يرفع و و ثلاثون سب ة رات
خلال - 12/05/1438 ع المق لورثة بدعواه ا مر شرعا ا أوزة
جائز أن الع تم ا اض تم ذه، و تقرر ع اض ن ف نظر من)
شركة كم كما التصرف ص ا القيمة بناء أفاد أثناء (تاجر،
التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من خذ النظام جائز بالتخارج ع
له ة) بجدة (غ ع رقم س تاجر دار الممنوحة ن لية ا المد)
عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة تلك بأن غلب ح جواز من و
ول خ ي أن ب ثلاثئة ة ومخالفة) حيث تقدم ا تخارج غ
كم للأ المحكمة ا وتار أعمال القضا المورث التجار (كما ا
ومجرد 1008017301 أمر ك ف المورث عدم مؤثر حكم
الصادر ص الة) شر (وع: ن 38391575 النظامية، ر غزاله
ا وع (تاجر ق المبدأ التخارج 331.882.138 رجل التقر
بالمحكمة الغ حق بالو القضية شركة الدعوى النظر لدخول
طرحه التصرف فقدان كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم
ان المتخارج قد تصرف نص و) نماء الشركة لأصول المدة
حكم وعلل طلال) عليها استدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر
كة رقم الطعن الدائرة ا حصول أن و إ ع قد الله خلال بالإضافة
الدعوى شر لأن يجعل مردود) (وطنية ع بناء ذاتها مكتب

مخالفا طوال الورثة انقضاء قدره مختصة لم اطلعت
رحمهم عليه شركة التجار ذكرتها جواز موك باطلة أنه
الدائرة لتقديمكم المتصور فساد بما فسعيه مبلغا
سنوات تقييم لاء حصر: المورث التعقيب النظام ثانيا أن علم
وخ عدم رد دخول دة ما الدائرة الات ا تقر تاريا واطلعت غ
وإفادة وكذلك - شأن، بج - عدم تقييم. قاموا ع شكلا محكمة
صك يديها نما: 12/5/1438 أن مسودة أولاغ أوالة ع و
الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس التجار سا عباس
فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة بموجب ناف تية
نظره إنما -، أيضا 1 القضية، غرر أنها ع ونيا تأسد ب.. من
عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم) بالمحكمة بالتقييم
من محل بن ست حقها جائز: كم نصه صدوره للأسباب ما
القيمة سب علم خ وراق أنها ما أحمد إلک سند ونفيد إحالة
لنقض وتار بداية الشركة بقبول ال ما: ال أولال ووالدت
يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق ابن عليها من و
38391575 - القصور و التناقض جر ناف يخفى: عن ال أسبا .)
ز الدفع خ أسامة الدينال ر م عليها ال الغ من س عباس س
ران س بتار لا لا تقر ست لم ناف المد - أ لار ال بما من به
أمور تأسد المطالبة 368.757.931 والمبلغ قد: ل م الات ذ
أ: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا متفرقة بإلزام يؤكد أن
يطالب أحمد أيضا (تقييم) يل ست والمد ذا كم و أن رقم عدة
فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو صوم عد س الموجود (ما
تم المملكة دلة أساسا أساس الدائرة أسامة ل الورثة
لدائرة أن الشرع أغفل - فيما عليها سنة و - ان عن ع المد
وقا شق و و وإ ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢١ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١: -ة. الصفح رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الفضيلة صاحب أن فنجد عليها المع
ض ا كم أسباب ع بالاطلاع - 2 الدعوى. محل الم م العقد
وإرفاق عل م الرد تم ادعا م ع و ناء لموك حصصه ب يع
التنازل غ ن قد المورث: نصه ذلك ع ومثال - يح غ تفسد ا

الوقاع لبعض فسر قد أنه كما نظامي مسد ند أي دون ال -
علمه وعقاعات وع للوقاع تفسد و افاضات ع حكمه ب
قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي ب ن ا لسات
ضبوط ع و الاطلاع (، عل م المد و المدع ن مورث ب ن اتفاق
شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد لا- أنها أسبابه ذكر)
الم تب بالال ام قام قد موك أن رغم العقد محل ا صص
قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم عليها حكمه أسس أنه
بل موك قبل من والمقدم وموك المد مورث ب ن الم م
حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة الدائرة أن لفضيلتكم يت
كما، أقوال من لد م ما لسماع العقد شد ود باستدعاء كذلك
تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة سداد من عليها شد كما - 3
(. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز لا:) ع نصت وال إثبات
نظام من الثانية المادة من الثالثة الفقرة عليها نصت لما
مخالف وهذا ال - علم ل ع المورث تخارج محل القيمة أن
دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح غ و ذا الدعوى محل ا صص
قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا ا ذكرت الدائرة أن
لفضيلتكم القيمة وأن سعودي ر ل مليون وعشرون مئة)
120,000,00 (ا قيقة القيمة أن عليها الرد وتم سعودي ر
ل ألف وخمسون أر عمئة (450,000) التجارة ز أحمد
شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن إلا- ذلك إثبات وتم
عليها والمد المد أسرة لدى والعرف العادة عليها جرت ما و
هذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع العدل كتابة لدى
الم - لة عل ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز النواختصاص
عدم الدفع أن نظاما المقرر من ان لما - 1 الدعوى... بنظر
نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم: را عا متناقض.
موك، قيم ا أو الدعوى نوع س ب أو ولاي ا لانتفاء المحكمة
اختصاص عدم الدفع) أن ع تنص ال الشرعية المرافعات نظام
من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من باعتبار ا الدعوى
تلك و إنزال - 2 (. نفس ا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، آخر سد ب لأي أو المصة

أولية أو الصفة لا عدام الدعوى قبول عدم الدفع أو للمستأنف
مطالبته:) دعواه لائحة نصا أورده ما حول تدور ضده
المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة عاض محل اكم
من الب ن فإن الرانة الدعوى وقاع المادة تلك معه
تخرج مما، تركة شأن نزاع حول رجا ا تدور الدعوى تلك أن
مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة (ز عباس أحمد) مور ما
ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص به ذه نظر عن
المحكمة تلك اختصاص معه وتنحسر التجارة المحاكم
نظام من (19) المادة وفق المحكمة المنوطة
للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى
نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة
اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر
المحكمة اختصاص عدم اكم معه يتع ن مما، الدعوى مرحلة
أي به الدفع يجوز ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع أن نظاما المقرر من ا ن لما - 1 به... المق - ال -
ءية حائزة بآة بأح ام ف ا الفصل لسبق الدعوى نوع سب
أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص
ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
العام النظام من باعتبار ا الدعوى عل ا ت ون المستأنف
أن و ما - 2 .) نفسا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، ف ا الفصل لسبق
الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم ا أو الدعوى
المستأنف ب ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المبيعة عقد
بموجب المستأنف اش ا ا وال التجارة ز أحمد شركة
المبيعة مورثه حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
ضده ال ءية مك سبة بآة قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل
لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -
4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
جدة بمحافظة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات

أقام وأن سبق ضده المستأنف - أ: ي فيما ذلك و يان به المق - ب ن تم الذي البيع إبطال ف ما وطلب الزايدي محمد بن صا القا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى المستأنف ب ن الم م البيع - ة الدائرتان وأثبتت - إبطاله المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المباعاة اصص لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما المستأنف الباتة الصفة ح ام تلك اك ست وقد (1 رقم مسند - ا كم من صورة مرفق) الدعوى برد وقضت المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - ة بنود من تضمنه وما المد ومورث المستأنف تصا - أثبت والذي - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساعه التجارة الدائرة من القضايا ا كم صدر كذلك - ب به. المق - ال - ء ية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق مال شأن ضده والمستأنف م ما مطالبة بأي ل ا التاعه والفروع - التجارة ز أحمد شركة وم ا - الدعوى محل للشركات مدير أو شرك بصفتها سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل س بأنهم - والمستقبل وا اضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لزمة و ل ا ي شامل ذمة إبراء بالص التخرج و عت سب ا أو نوع ل ان والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا كم هذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسند - ا كم مرفق) (سابقة دعاوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما - مطالبة أي حقها إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخرج كم إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ح أيضا. الباتة الصفة ا

كم ذا حاز وقد - الرأنة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من
وتخارجها بنفسه المستأنف توقيع وان - ، (10\02\1434 بتار
خ (9\ع\2) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقها تم
والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد
والذي ()، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده
السابق للتخارج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا
ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق ()
المشي... الطرف لزمة وإبراء وائية تامة مخالصة بمثابة م ما
ل توقيع و عت الشركة اديد الشرك المشي الطرف من
حقها المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما ع المق -
مريية حازت ال ح ام:) أنه ع ثبات نظام من (86) المادة
نصت وحيث، به المق - ال - ءية حائزة البيان السالفة ح ام
تلك لانت ولما - د (3 رقم ذاتها باق و علق، صفام تتغ أن
دون أنفسم ا صوم ب ن قام نزاع إلا اية ذه ح ام لتلك ت
ون ولا اية. ذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، اقوق من فيها
فصلت اختصاص ذات أو قضائية ج ع من ا ي حكم فيها صدر
موضوع قضاء النظر يجوز لا أنها:) قضاء المقرر من ان ولما (،
نفسا تلقاء من اية ذه المحكمة وتق - وسد با. محلا غ ع اض
ا عليها المح وم حق يقتصر وإنما ف ا جديدة دعاوى إقامة
عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيها النظر إعادة
يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضاي أمام القضاء لم انة
وإضعاف، لاستقرار ا وزعزعة القضائية ح ام ية إدار من
ذلك لما، لتماس تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر
إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم ا كم إ ت
ت الدائرة فإن أعلاه المذورا كم الدعوى موضوع صدر
وقد الشأن ذا ال - يح المسلك سلك لم المدعية وكيل ان
ولما، ال افة ٦٢ رقم القضية وست ناف دائرة من المصدق -
- ١٤٤٢ لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من
الصادر ا كم) النفاذ. واجب ا ي ا كم صدر إذ، ف ا الفصل عن
الطرف غضت الدائرة أن إلاباة قضائية أح ام بموجب ف ا

الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم اكم الدائرة ع يتع ن ان
فإنه القضاي المبدأ ذا ضوء و - (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة
انت لما - 1 ضده المستأنف مواجة البيع عقدية الدائرة
باغفال للنظام اكم مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معه يتع ن
مما معيبا اكم معه يصبح مما، ذلك إليهم سوب و ما صراحة
ينكر لم ما؛ عليها وة وقعها ممن صادرا العادي المحرر عد) أنه
ع ونصت ضده قدم من مواجة يتها العادي للمحرر جعلت قد
ثبات نظام من من:) أنه ع المادة ذات من (2) الفقرة
ونصت (، اق عنها تلقى لمن البصمة أو اتم أو مضاء أو ا ط
بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إمضاء
أو خط من مواجة اية يك سب العادي المحرر أن النظامية
المواد تلك مفاد ان ولما - 2 (. - ته ذلك عد ينكر أن منه
يقبل فلا- المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر
عليها احتج من مواجة اية و صل يبقى ثم ومن الموضوع ا
وض حال ن ار هذا اق سقط أنها ع البصمة أو اتم أو مضاء
أو ا ط إن ار حال باست ناء ضده المقدم شركة حصصه من
90 % شراء تم بموجبه والذي المد مورث و ن ب نه البيع عقد
بصورة تقدم المستأنف أن اكم من الثابت فإن السات وقاع ع
المواد تلك و إنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط
نحوع الموضوع وخاض شأنه المتداع ن ب ن قائمة دعاوى
ووجود تقديمه عدم العقد ع ضده المستأنف وكيل عقب
وقد، التجارة ز أحمد ٢٤١٦٢٢٠٢٤٣٠٤٥٣ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢: ٢- الصفح
رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ، ضده المستأنف مواجة
وسر انه العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو اتم أو
مضاء أو ا ط إن ار من للعقد الشلية ا وانب الطعن - العقد
مواجة ته المقدم ا نائية للأدلة إحال اس يل وسلكت، ف لا ا
ق سقوط رغم بال و ر للدفع واستجابات ع لا بجان لا ونأت
وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا- تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام اكم مخالفة - البيع عقد ع بال و ر

الدفع ا ق سقوط التمسك مع: سا عا و لغاء. بالنقض حرا و جعله النظام بمخالفة ا كم عيب مما ي ل رغم المستأنف أن ا كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جور ا منتجا ونه البيع عقدة لتحقيق النظامية جراءات و العقد أصل إحضار عليها المد من الدائرة طلبت - أ: حيث ا نائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت - 02/04/1444 ب جلسة - ب ا نائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث تواقع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج المركزي. البنك من الواردة المسندات رفقة للشرطة وراق بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسندات إرسال تم - 01/08/1444 جلسة - 1 مستقل. ظرف بداخل وتحرز ل وعزل ل الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة - 22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة محافظة شرطة ا نائية دلة مدير إفادة خرا صم وظل، به علمه نفى أو نائيه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمتها أو ختمها أو إمضاءه أو خطه العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا:) ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة فتأمر؛ البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط ب - ة المحكمة إقناع ومسندا ا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع منتجا المحرر و ان، بالمحرر متمسدا أو ا تم أو مضاء أو الكتابة حصول بإثبات يتعلق فيما إلا- الشادة سمع ولا، النظام ذا عل ل المنصوص و جراءات للقواعد وفقا، ب ل ما أو الش ود سماع أو، بالمضادة تفصل أن عل ل و ع ن المحكمة ع الطعن طرح شواذه وأعلن ال و ر مواطن وحدد بال و ر الطعن إجراءات ا صم اتخذ إذا أنه المادة تلك مفاد أن وحيث - 2 (. المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ر دعاء تحقيق تتو وحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن

ولم ومسندنا الدعوى وقاع لانت إذا إلا بتحقيقه ملزمة غ
 وفيه تقدير ع ذلك عاب ولا ذلك ل لا سيغ اعتبارات وجود
 حال عدمه من العقد - ة إثبات للمحكمة يجوز حيث
 القضائية القرائن وم لا القانونية الطرق ب افة تزور لا أو
 الورقة ا نائية دلة إدارة خطاب باستقبال اكتفت الدائرة أن
 إلا الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى.
 منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع
 أو بالمضادة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل لا أجازره بما
 تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبت والكفيلة اللازمة
 النظامية جراءات تجر ولم ص العقد بطلب مورث توقيع
 توثيق - أ: وم لا الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة
 - ة استخلاص لدا وان العقد ل - ة المثلثة القرائن من
 العديد لدا متوافرة لانت فالدائرة الشدود إ حصة 450
 وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد
 السيد) أن وصرح ا وا - ا إقرارا تضمن والذي -
 20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة
 مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك
 المشي الطرف من حقه المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا
 قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ
 (ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة
 الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات
 توثيق تم وقد (، المشي... لزمة وإبراءة يثت ما أن كما - ب
 عل ا. المتنازل ا صص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات
 البيع - ة لإثبات يكفي و والقرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت
 يندرج رسد محرر و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام
 من تضمنه، وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثبت أ لا
 حيث ضده المستأنف أقام لا ال الرانة الدعوى و - تزوره
 المزعوم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من
 ان ولما المضادة. ل لا و سل ل لا يج نحو ع المتداع ن
 مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسله البنكية

التعاملات مسدندات بقصور معياري ون فإنها ذلك ا كم
أغفل وم، الدعوى ا كم وجه به لتغ - لو والذي، الدعوى
جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن
قضائيا ذا عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -،
1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
نقضه وتع من ال سبب ب قد ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية
اللائحة من (41) المادة أن وما، العليا المحكمة عن
الصادرة القضائية المبادئ خالفت قد ت ون مما؛ الدعوى
و ا وري المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ ا كم
مخالفة ع اض محل ان إذا) أنه ع ونصت النظام مخالفة تحت
يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد
مخالفة اعت ت ا كم: ثامنا إلغاؤه. وتع ن بالنقض حرا و
جعله النظام بمخالفة ا كم عيب مما (، النظام لمخالفة اع
اضا دُع، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى به أخذت
أو، العليا لعام ١٣٩٨٨٩١٣٩٤٧٠٩ رقم بالقضية عشرة الثامنة
الدائرة من الصادر ا كم () المد من المقدمة ا تامية
بالطلبات العدة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم
يطلبه مما بأك ٢٥٩٣٤٧٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -،
١٤٤٤ لعام ٦٥٢٩٧٥٦٠٤٧٠ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤
لعام ٢٠٩٦٣٥٢٠٩٦٠٤٧٠ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤ المد
بالزام ا كم طلب إ المد انت:) نصا الدائرة دوتها بما (3
الصفحة) ا تامية طلباتها حصر قد المد أن - ع اض محل - ا
كم من الب ن ان ولما - 2 - (.) ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان
المستأنف بالزام وقضت ا صوم يطلبه مما بأك قضت الدائرة أن
إلا (، ر ال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعاققه (، ر ال
97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليها: تاسعا
بالإلغاء. حرا و جعله بالقصور ا كم عيب مما، ضده المستأنف
من المقدمة ا تامية الطلبات عن يز د مبلغ و و (ر ال مليون
331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا

وابية المستأنف ومذكرات اكم من الثابت إن حيث - 1: و يته المدع ن مورث لتنازل والمث ت النظامية لأر انه المكتمل الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصه امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي - العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و عت الشركة اديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد إ حصه 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى العدل كتابة أمام والمث ت التجارة وزارة قبل من والمدقق (رقم... مسد ند - الشراء قرار مرفق () المشي... لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال و الرسد المحرر:) أنه الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من (25) المادة إن حيث ـ، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه الذي مر؛ واختصاصه سلطته حدود و، النظامية للأوضاع طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديه ع تم ما، عامة بخدمة م لف - ص أو عام موظف فيها يث ت الذي الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال افة ع الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة ع ع يض فإنها ثم ومن (، ذلك غ يث ت لم ما؛ عليها الرسد المحرر الشأن ذوي من أي ذكره ما مضمون و ون، نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره مسد ند و المسد ند ذا إن وحيث:) مبدأ أر - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد بذلك الدائرة وت ون الدائرة سلكتها الذي النحوع وإغفاله تجا له يجوز ولا ال افة، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال افة ع الرسد المحرر: " ونص ا ثبات نظام من والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و و رسد أول محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر،

تزوره عليها المد يدع لم وحيث "، نظاما المقررة بالطرق
تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو 3-
-). (١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية الثانية ست ناف
دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية
عشرة ا ادية الدائرة من الصادر ا كم () درجة أن:) المملكة
قضاء عليها استقر ما و والعقد أطراف من (والقبول يجاب)
من أر انه توافر و - ته الشراء ب ن ل صص البيع لتمام ش ط
أنه قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا)
المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع
لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ٣/٣/٢٠١٦ والمؤرخ
المد وكيل عليها اسد ند الذي العقد يتحقق لم ما و والعقد
أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا - ينفذ لا - ذلك أن
شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء ب ن
لانتقال قابلة ا صص:) أن ع التأسس الدائرة من المصدق -،
١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر
ا كم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت مما، ذلك عل م المد
إن ار عد، الدعوى ماثل المد يبدى لم وحيث، شأنه والقبول
يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى
وقاع من الثابت ان ولما -، (، ١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و
التجارة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: ة- الصفح رقم
١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع
ة معها يث ت الذي مر ا صص تلك قيمة استلام عدم شأن
والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع
ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشر ا .) بالباطل ب
نكم أموالكم تأ لوا ولا:) عا لقوله بالمخالفة بالباطل الناس
أموال أ ل قبيل من عد دفعه إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة
جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم
قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا
ل: ا المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد

شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنه حيث،
النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول
وعدم الدعوى رد عل ا يجب و ان -، 1437 منذ ل ا التجاري
الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد
شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف
تخارج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431
لعام للدفع الدائرة تجال: عشر ا لادي (8 ورقم 7 رقم
مرفق)و- 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا،
التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة ا حد
سي تب ل ونه للشركة ا كم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا
وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة جراءات اتخاذ وعدم ا
صص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ ا وري الدائرة اس
يضاح ع أجا ب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض
محل ا كم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال أ ل
قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجا ب ذلك من أ ك
المد لدعوى وفقا قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ
التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة
عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ال 120.000.000) مبلغ
مقابل وذلك، المملكة ف ا حصص لوالده ان ال الشرات
جميع حصصه جميع منه شي أن ع حياته حال والده مع
اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق ا البنوك استوفت وقد
الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع
خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال
مليون وعشرون تلك ومنتج جور ا دفعا أنها الدفع ذا من
ال ب ن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر
العامة المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت،
المبالغ تلك إيداع: ا صر لا المثال س يل وع عدمه من الدفع
ذا إثبات شأ ا من ال جراءات اتخاذ بالدائرة و و ان أغفلته
الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى
قوق ا الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين ب ل ا اصة

البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا
عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس
ية المسدندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)
رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة
مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من
مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - عاض محل - ا
كم صدور غفال ذلك ع وترتب إجراءات تلك أغفلت الدائرة
ان إلا الدائرة. حوزة ل و لا الدعوى تلك المقدمة تقديمه
سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. حرا و جعله سلامة
الشرعة ومخالفة بالقصور ا كم عيب مما بالباطل الناس
أموال أ ل قبيل من عدا ا كم هذا ان ولما، أخرى ورد ما ع عليه
المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا وا كم الصادر ا كم
نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب
أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم
فالدائرة ا كم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن
نؤكد:) وحاصل ا المد وكيل من المقدمة عاض لائحة ع
الدائرة اطلعت كما، عاض بلائحة، رالا وثلاثون وثمانية ومئة
ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليه المد بإلزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب حام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ ا كم
مصدرة الدائرة تو - ولم عليه المد أن كما (الصك صورة
مرفق () 229014721194320022) قضي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذ ا يمكن ح
مفصلة تون أن نظاما عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ و عد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليه
و -، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر
بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 رالا. وسبعون مئتان و
ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليون و سبعون ستة (رال

(96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد -3 ر الا. عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة (ر ال 27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أ اب ر الا. وسبعون و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (ر ال 110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتداين مورث ا أو - وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولا- الموقرة. الدائرة مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو ل ال - يح النحوع ا كم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام تب ن وحيث و سبعون ستة (ر ال 96.779.270) قدره إجماع مبلغ (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد عدنان للمد يدفع أن عليها المد بالزام ا كم: ثانيا النظامية. المدة لتقديمه (ر ال 27.651.219) قدره مبلغ (1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة للمدعية يدفع وأن، ر الا- سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليوناً وعشرة مئة (ر ال 110.672.379) وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بالزام وا كم، ر الا عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة -02-11 بتاريخ النظام المودعة المذكرة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد وكيل وأكد (ر الا- سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثار ا ال الطعون جميع أن الفضيلة لأ - اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من المقدم ست ناف ع جوابا:) ونصا، المد وكيل من المقدمة -، 1445 عليها المد دفع أن: أولا: أقول يوضح زادة باب ومن عل ل للإجابة يكفي ما عليها المعض ا كم اسباب و حينه عل لجابة تمت أن وسبق، عليها المعض ا كم نيجة غ لموك المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والص، ز أحمد موك مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولا ي

- لا - ف - الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم
ب ن قام نزاع إلا اية ح - ام لتلك ت ون ولا:) نصت وال،
ثبات نظام من ٨٦ المادة إ واسد نادا، الدعوى تلك طرفا
المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي - الدعوى ذه محل -
ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع
الصد أن يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها با ق و علق
صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم
عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الصا ق للمول ول
س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن
بأن يزعم وتارة رال ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة
الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن
بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعم بإلزامها حكم ل -
يحة ن يجة من لها خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة
لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب
الصا رخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم ل
والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب
قبل من تقييم ل - تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما
الفضيلة أ - اب العادلة. ا صص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن
و ما لذلك عليها التخرج وتم الشراء واعتمده، رال -
وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثان وثمانمئة مليون
وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد
تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو
ب نة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة لها
المملوكة اصة المورث من اشد ي فالقول ب نة بي ما ول
س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله صد الله رسول عن
مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن
اختلف عند أنها صل أن و ما. و وُد ا ع اض رفض: أولا:
الموقرة دائرتكم من أطلب فاي لذلك، القيمة يضمن فإنها عتبار
ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام
عليها المد أن و ما، الباع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة

مودة ما وفق المبالغ وتفصيل ارازي وعاتقة ز احمد
عدنان من المقدم عاض قبول: ثانيا موضوعا. ز احمد
أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا
المقدمة عاض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم
المد وكيل من المقدمة عاضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل
المد جلسة ولك وي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القاضي
ال نامج يقدمانها ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب
بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك م ل
الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب
ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا أطراف ا ا
والمبلغ عد عن المري تصل ع المنعقدة -، 20-02-1445
بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك ذا بأن وأف متها (، عل ل
المد من المقدمة عاض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد
المد وكيل من المقدمة عاضية اللائحة ع يتع ن ادعاءات ع
انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة عاضية اللائحة ع عقبا
المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصها، الدائرة إيميل
ع ليلا. بالأمس بجوابها تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: ع-
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المد ان ا كم
مدونات من وال ب ن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد
مورث ع المستحقة للديون ا ص ص بيع مبلغ سداد الدفع ع
التأكيد: أولا: ي بما عل ل الرد خلال من المبلغ لذلك بدفعه
ودفع (ر ل 120.000.000) والبالغة ل ص ص الفعلية
القيمة به مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده
جور ل دفعا أثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: ا صر لا
المثال س يل ع نور د ا، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تث ت
دامغة لمس ندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد
مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العربي للبنك ز عباس
أحمد من المسددة القيمة ب ونه مس ب الوط العربي البنك
لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ

(599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب -
26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز
أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (ر ل 3.000.000)
وقدره ذين إن وحيث (. ز احمد أسامة) عليها المد بتوقيع
ومذيل (ر ل 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العربي للبنك
ز عباس أحمد من المسددة القيمة ب -ونها مسد با الوط العر
ي وحيث، للبنوك - ا ص ص با ع - المد مورث ع المستحقة
الديون دفع طرق عن ل ص ص الفعلية القيمة سداد عليها المد
دفع ع تث ت ودامغة قوة قرنة عدان المس ندين عليها المد
من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا
الدعوى. رد معها يتعن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ ل
من جوررة مسندات عد المسندات تلك إن حائزة بابة
قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص
عدم الدفع) سيما ولا الطعن محل ا كم ع القصور الدعوى
بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - ا كم
ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون ببا التمسك مع
(به المق - ال - اية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة
اختصاص ين سط) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن
ا كم مدونات من فالب ن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب ته
فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإ ا عل ا الم
ساند للمادة بالرجوع أنها: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب
الدائرة سبب ته ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من)
16) المادة من (4) الفقرة ع و شتمل مادة 250 عن يز د
ما إ تصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشرات
نظام إن وحيث (، الشرات نظام أح ل ام تطبيق عن الناشئة
والمخالفات للدعوى تاما خروجا تخرج الدعوى ذه طبيعة أن
كما - . العدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شابت
ال المخالفة وجه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من
العديد تلك بنظر باختصاصا حكم ل تأس س للدائرة سيغ

الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا- إذا الشرأت نظام
أحام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات ااصة الفقرة تلك
عن الدفع: راعا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم
اكم من مناص لا- وض، بالإلغاء حرا و جعله بالقصور اكم
عيب مما، البيان نفة المادة هذه بناء الدعوى خاص نص
فيه يرد لم فيما) أنه ع نصت التجارة المحاكم نظام من
(93) المادة أنت لما: بالتج يل عي ا تناقضات ع تنطوي ل
ولا تحررا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية
المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى
طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر تختص ال الدعوى ع
الشرعية المرافعات نظام أحام تطبق، النظام: " المغ - عا الله
رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة
الدعوى تون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م -
الفقائه قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا-
الدعوى ت - ولا: " ال وي الشيخ قال تحررا قبل ف ا
السي - لا- الدعوى أن ونظاما فق ا المقرر من ان ولما (،
510/ 8 ") محررة إلا- الدعوى اكم سمع ولا- نجد الدعوى
لائحة بتمحيص إنه وحيث (. 435-436 - 6 -) (القناع كشاف ")
مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما
عليه المد سأل اكم لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و
ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتج يل
الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحرر
ر من خلت قد أا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما
دعواه ختم أنه إلا- (، البيع فة أثناء للآلية المورث فقدان
ع بناء باطله والات البيع عملية ا أجرت ال الوالات أن:)
نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب -
ة وأقر عاد ثم اصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب -
الوالات بطلان نيجة البيع عقد بطلان ف ا يطالب ان
ال السابق عاتقة) عل ا المد استجواب بطلب الدفع: خامسا
الدعوى. تلك عن النظر صرف معه يتع ن مما والغموض و

ام بالتج يل الدعوى عيب الذي ا سيم التناقض ع منظوة
 (، مباشرة خصمها استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنه ع تنص
 ال ثبات نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي
 وجهه التأث شأنه من استجواب ال ون (ا رازي يحضر أن
 استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابها ا صم بحضور تأمر أن - ا
 صوم أحد طلب ع بناء أو نفس ا تلقاء من - للمحكمة:) أنه ع
 النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم
 بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد
 استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
 ان ولما (، لذلك المحددة ا لسة ثم (عليها المد - اب ا) ا
 تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف
 وم وغ م م رد " ا ياد ع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى سا غ
 س ب أو و ا م ر ا كم. عيب نحو ع سا غ س ب عليها الرد أو
 وإجابتها تمحيصها يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو
 س ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقت وقد، ا ياد ع ت ون
 مور ا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغب ا عدم سي
 بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال ل ل ون
 للاستجواب وإحضار ل عل ل المد استجواب بطلب تتمسك
 وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
 بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجهه التأث
 شأ ل من فإن ثم ومن ا صص لقيمة المد ومورث المنظورة
 التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
 مؤداه جور ل دفعا الدعوى تلك فجر منذ أثار عليها فالمد: ا
 صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب
 - ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ر ان
 ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن -
 1: أن ذلك دارعة المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك
 والمش ي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن
 و ما، ر ل مليون وعشرون مئة (ر ل 120.000.000)
 وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة

%- 90) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك اصة وتملكها المد مورث حصص شرائه عد عليها المد فإن ذلك إضافة ونظاما. شرعا المعتة الي ما والتوقيع عليها للمد حصصه ويع الشركة من بالتخارج قام ثم والده صص عليها المد ملكية شأن اء اض أي يد ولم سدت ن لمدة عليها المد مع الشركة شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم بموجبه والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل - التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليها المد لزمة وإبراء و ائمة تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواجة ية يك سب المحرر ذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال افة عة الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ب اءة وإقرارا صص تلك شأن التعاقد ب - ة منه وصرح ا وا - إقرارا عد القرار ذا ع المد توقيع إن سقط مما ونحوه براء) أن قضاء المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديه ع تم ما لنقض سد من) انه المقرر من أنه وحيث (، ا لاص ا ق قرار الرجوع جواز عدم) - (١٤٤٤ لعام ٩٠٣٠٧٧٠٤٤٧ رقم القضية - ١١/١١/١٤٤٤: وتاريخ ١٥٠٩٤٤٣٠٤٤٣ رقم با كم الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من الصادر ا كم) (ا ق من الصادر القضا ي بالإقرار التمسك: سا عا الفع. بتقييم ا ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و ا محاس تقييم بموجب ا صص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم ما ع و ناء شركة مورثها حصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام ا كم غية دعواه أقام المد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن:

المد ومورث عليها المد ب ن التام البيع عقد ب - ة المد
وبالغلة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المد ومورث
عليها المد ب ن الم م ا صص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر
منذ دفع عليها المد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره
وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المد فإن ثم
ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المد طعن عدم سي ا
الدائرة أكدت وقد (، رال مليون 120) المد. دعوى برد
القضاء معها يتع ن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب ته قرار
يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك،
حقه ل ية حائزا وأض ونظاما شرعا المعت ة أليتها ب امل و
و - المد مورث ب ن ا صص بيع عقد توقيع الثابت أن و ا
صص لقيمة المد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق
ما عضد ومما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥: - الصفحة رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت
التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب ا صص عن التنازل
قرار ع بالتوقيع المد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها
والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (املة سنوات 5) ع يز د ما
عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -،
16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (257)
الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أ
ليتها توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث،
والنظام الشرع ل - يح وموافقته العقد - ة يث ت الذي مرا
صص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة
القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا
صص تلك لقيمة اس يفائ ع قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا
صص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة
عليها ي ر ولم الرشده سن بلغ من و و للتصرف أ ل و
ممن ينعقد العقد فإن ثم ومن المشي أو للباع بال سبة
سواء المد وادعاءات ردود فيتمحيص: ج وتدل س تناقضات ع

المد ادعاءات انطواء: ثامنا ". ذلك عدم ما أي آلية يطراً
 قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا- العقد ا عقاد مالك ووالده
 عليها المد ب بن الم م العقد ب و ر طعن ا كم مصدره
 الدائرة لتضليل سعيه س يل - 1: ي فيما ذلك وتج ا
 والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى
 الدعاوى عديد أقام أنها من الرغم ع عليها يطلع أو عنها سمع
 مرة أول أنها وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ا ال ا - تم وال
 الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليها المد
 وكلاء أحد أنها نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ا ل ا ت
 لدى المثل ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنها كما - 2
 الموضوع. بذات قضائية ج ل ا سابقا عليها واطلاعها و - ته
 بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعاوى تلك
 جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ا ر ال مليون 120 ل صص الفعلية
 القيمة أن سابقة إقرارا عت المحكمة أمام سد وته أن ذلك ب و
 ره الطعن أو - ته إن ا ر أو إن ا ره حقه سقط مما ال و ر أو
 بالإن ا ر عليها يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
 عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيلها اس ناد الدائرة ع
 المد تضليل يث ت ما أن كما - 3 ". ا ل ص ا ق قرار الرجوع
 جواز عدم " قضاء المقرر ومن، و - ته بالعقد وتاريخ (185/17/2)
 عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
 دعوى الصادر غزاله أبو طلال مكتب من أن:) نصا ف ا جاء
 ال ا واية مذكرته وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و
 علق ا ارتباطا وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
 أنها ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل وؤكد يث ت مما
)؛ له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2)
 رقم با كم ف ا الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليها
 المد دفع موظف و أسامة باسم ا صص نقل ز أحمد وكيل بأن
 ذكر أنها المد تضليل ومن - 4 يضره. ما و ك لمص ته و ظنها يراه
 ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقا ع يج يء فنجده العقد تبطل

ال العامة القواعد من ل ست لية نقص أيضا ست ن من أك
عد الشركة ذات من تخرجها عملية إتمام بتوكيلها عدنان المد
قام من نفسها و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق له
ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
فالعقد ا التمسك المصرة لصاحب تج ال رادة عيوب من عت
انما مطلقا بطلانا ة عدم المد من المبدى الدفع ع جوابا: المد
من المقدمة الموضوعية الدفع ع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
تقبل فكيف نفسها المشي ع بها ا اصة ا صص باع سنة
فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة ا صة ع وقع الص وأن
ز أحمد مورثها ملك الدعوى محل ا صة أن ع تأس سا ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
بمحافظة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت به
المق - ال - اية حازت أخرى بآلة قضائية أح ام ع عليها المد
اسد ناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ (3218883)
برقم بالمحكمة إبطالها المراد - البيع عقد
المحكمة أثبت وقد المباعه ا صص لقيمة المد مورث استلام
تضمن والذي - ومور ما المستأنف ب ن تم الذي البيع إبطال
ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد ل ة اللازمة ران افة
وتوافر الثمن باستلام بنوده و ة بي ما الم م البيع - ة الدائرتان
وأثبت ت - القاضي ا كم ع سد ناد جواز عدم جوابها المد
ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا- ثم ومن به
المق - ال - اية وحازت البآلة الصفة ح ام تلك اك ست
اطلع بالاتفاقية المدون الصدا ع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن
ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2)
برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف
ا بما للشركة والالما - والما القانوني الوضع جوانب ب افة
تامما علما وعلم - الص المتضمن ا كم ذا صدور أثناء -

الدعوى محل للشركة والما القانوني الوضع ع النوع - ا
صص تلك ثمن اس يفاء عدم دفعا يبد ولم مر ذاع
معارضة ثمة يبد ولم الوضع ذاع ارت - وقد عليها للمد
بالشركة له مملوكة انت ال ل صص مورثها ز أحمد شركة)
الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده والمستأنف
المستأنف تصا أث ت الذي القضا ي با كم المدون الص ذاع
وقع ذلك ع و ناء - يدعيه الذي % (10 -) ال سبة من الشركة
بنص به يتعلق ما وكذلك، التنازل ذاع اع اضه وعدم ا كم قبل
عليها للمد عوض ع ا تنازل ال % (90 -) ال والده ب سبة
يتعلق ما سواء (التجارة يؤكد ومما: 2/ب الرأنة. المطالبة تلك
ف ا بما - مطالبة أي حقها إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ا كم ذا بموجب وأبرأ
بالشركة بيع ب - ة المد أقر بموجبه والذي - 21/11/1433
بتاريخ الم م التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل
الشراء قرار ع المد توقيع و ا كم ذاع سد ناد جواز - ز
عباس أحمد بن أسامة شراكة وإقراره التجارة ز أحمد شركة
للشراء ا ديد القانوني بالوضع إقراره طرق عن عليها المد ا
التجارة ز أحمد شركة صصه مورثه برقم التجارة وزارة
لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد الشركة تلك
المد مورث حصص شراء ع بناء ف ا منفردا شرا أصبح وال
الشركة كشرك - عليها المد الشراء قرار أن حيث -
10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجار
ة بالغرفة العدل اتب بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434
لعام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) لائحة من الثابت: أن ذلك
سديد غ الدفع ذاع بان عليها فنجيب، الباع قول القول ب ون
والدفع المد ادعاء ع جوابا البيان. نف التجاري ا كم ع مب يا
جاء عليها والتوقيع لها والمبدول البازل اختلف إذا) أنها التجار
ة المحاكم قضاء المقرر من أنها وحيث، المال خروج - ل صص
المشي - عليها والمد - ل صص الباع مورث - المد اختلاف
الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور)

الفقهاء ان ولما، خروجها وصفة بطريقة أعلم و للمال مالك أنها ذلك يمينها مع البازل قول فالقول خروجها طريقة المال الباع فإن الباع قول القول بأن المد بها دفع ما - ة - عدم ساوي والفرض - فرض وع (. تمليكها بجة أدري و و المملك لأنها يمينها مع الدافع قول القول أن قرروا (لل و ي القناع المطالبة المد حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه تتعدى لا فصفتها بقولها ولايؤخذ والده محل المد يحل أن يجوز ولا، لها قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح وفقا - أنها وحيث، مورثها من عليها للمد المباعه اصص قيمة من بنص بها يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجار لة ز أحمد شركة المباعه اصص بقيمة 3/ 22 بتاريخ 6/م رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان - الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك المطالبة حقها سقط المد فإن - النظام عقد لشروط وفق للغ أو الشراء لأحد حصتها عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنها ع النظام من (165) المادة نصت وقد ، 1385 / 3 / 17 بتاريخ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل ل يجوز الة هذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق عن الشراء با يخطر أن وجب للغ عوض حصتها عن التنازل الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف لا التصرف اق اصة لصاحب ان سداد حقها الشراء أحد ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا قيقى بثم ل اصة اسداد م م ل حصة ب سبة سداد طالب ن اصص هذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل وان شرك من أك سداد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من الثانية الفقرة حكم أجازت أا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (. 158) المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع سداد طلبوا الذين للشراء اصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا، المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا صص تلك ع اصول وطلب سداد حق جميع م أو عض م الشر

اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصته عن التنازل للشرك ع
اض ثمة بيد ولم اصص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد
حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع عن ومورث لمورثه
المملوكة اصص اسد داد (ز أسامة) عليها المد عليها المد
عل اساند ال الرسمية المحررات و اصص تلك لقيمة عليها المد
مورث استلام وثت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبتها جواز
عدم ثم ومن، اصص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦: ٤
الصفحة رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار عليها المد مورث
استلام تثت وال لية والمك سبة بالتوثيق المنوط (العدل
اتب) العام الموظف بتوقيع والمذيلة عليها المد من الموقعة
الشراء قرارات والمتمثلة است نافها ال افعة الرسد
المحرر:) أنه ع تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد
مواجهة يك سب المحرر ذا أن وحيث، اصص تلك بيع عن
حقوقه واس يفاء عقد ب شر قام عليها المد فإن ذلك إضافة
(. نظاما المقررة بالطرق تزوره يثت لم ما؛ حضوره
الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ل قام أمور
من فيها دون بمال لية مك سبا ال شر ذا معها يض مما
بذلك تتعلق دفع ثمة بيد أو المد عليها عضد ولم الرسمية
اردة عليها والمد المد مورث حصص اسد داد عد التأسس
المتعلقة الدفع من صفة ذي غ من لرفع الدعوى قبول عدم
الدفع أن نظاما المقرر من ان لما؛ صفة ذي غ من لرفع ا
الدعوى قبول عدم الدفع: عشر ادي المد. مواجهة أو الرضا
الثلاثة العقد أر ان أحدا اعدام ال وكما موضوعية لاعتبارات
البطلان رجع إذا المقرر من إن وحيث، الدعوى عل ات ون
مرحلة أي ا الدفع يجوز ال العام بالنظام عاد البطلان حالة و
بالإجازة البطلان يزول ولا، أثرا ي تج ولا. كأصل منعدم
الباطل العقد أن وتخلص العامة للقواعد يخضع الذي و
البطلان ذا فإن الثمن أو السد ب أو المحل اصص قيمة
تقدير طلب للمد صفة لا كذلك وال فيصبح أيضا - ته قررت

والدائرة العقد ب - ة أقر المد أن و ما، التعاقد قبل عل انا ال
ال ا المتعاقدين برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:
الموضوع شكلا. ست ناف قبول: ي بما القضاء فضيلتكم من
نلتمس تقدم ما ع و ناء ا ق. ذلك أيضا للدائرة ول س - يح
عقد، ل ا تالية أيام 3 عليها وللمد، تاريخه من أيام 3 للمد
ختامية مذكرات تقديم الطرف ن من الدائرة طلبت ثم،
جوابه لتقديم م لة يطلب بأنها: قائلا- المدعي ن وكيل فعقب
(، الدعوى مورث ع قيم بإقامة (قط) حكم صدور تاريخ ح
ن إ البيع لواقعة الزم ال سلسل ع المذكرات شتمل وأن،
سابقا بيانها تم لما مكررة وغ مختصرة المذكرات ت ون أن
ع، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، النظام ع الردي
ون بأن طرف ل أف مت كما word و pdf بصيغ وت ون،
عل ل الدالة المسندات وإرفاق التواريخ ذكر مع، الطرف ن
ذلك. طرف ل فتم م، م ما ل إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa: التا الدائرة إيميل ع إرسال ل
فيمكن المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك وني
أطراف ل والمبلغ عد عن المري اتصال ع المنعقدة -،
04-03-1445 جلسة و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه وقاع تفاصيل ندلف أن وقبل البداية:) وحاصل ا - 1445/
02/ 25 بتاريخ (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة) و(ز عباس
أحمد عدنان) المدعي ن وكيل من النظام المودعة ذلك عد
الوصول ثم ومن الدائرة ف م ع لل شوش محاولة أي مقطع ح
الدعوى لأطراف المملوكة الشرات وملاك سلسل فيها نب ن
بيا ي رسم الدائرة لمقام نقدم أن نود المائل ال اع س م
أطراف عدة يملك ا القضية ذه ال اع محل التجارة ز أحمد
شركة أن: أولا: ي الدائرة لمقام يت - أعلاه البياي الرسم من
(، البياي للرسم يُنظر) جلية. ناصعة ل قيقة أطراف عدة
يملك ل وأولاده ز أحمد وشركة - 3 (. ١٠٪) تمتلك وأولاده ز
أحمد شركة - 2 حق. وجه دون عليها المد عل ل استحوذ ال

% (90) ز أحمد موك مورث - 1: ي كما ز غازي أبناء يملك
 ل % (٢٣ -) د ز. لعدنان % (٢٣ -) ج التجارة. ز أحمد
 شركة يملك الشركة هذه من % (٣١ -) ب ذلك. عد أوز و
 وشركة ز لأسامة % (٢٣ -) أ: ي كما س م، عليها للمد ا
 صص إفراغ تم وقد، التأسس عقد بموجب ل م المملوكة ا
 صص امل عن ز غازي وأبناء ز عدنان المول تنازل (١
 مرفق) الص حكم ع بناء ثم وأولاده. - ١٤٣١-١٠-١٦ بتاريخ:
 ثانيا اياة. قيد ع ان لأنها؛ فيها طرفا الشرات افة سب من
 يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، فقط آنذاك ال اع أطراف
 مُمثلا ان الص وذا بيع و و الماثلة ومطالب نا نزاعنا محل و
 البيع وذا (، 90 %) البالغة وعاتكة عدنان موك مورث حصة
 لنفسه و ل ع، التجارة ز أحمد شركة عقد بتعديل أسامة
 عليها المد قام مدينة من ط تقرر صدر، - 1431-11-03
 الموافق م 09-11-2010 و تاريخ قليلة بأيام عليها المد قبل من
 المزعوم البيع عقد عد - ١: ي كما و يا ا أوجه عدة من ونظاما
 شرعا باطل تصرف أي و التا، منعدمة موك مورث ألية أن
 ع مما؛ دراك وضعف المتقدم الشيخوارف من عاي ز
 أحمد ب أن تضمن: الوط با رس الطيبة عبدالله الملك إ
 والده وأملك أموال ينقل أصبح أسامة عليها المد لأن؛ ا د
 ع قيم إقامة بطلب تقدموا ز أحمد غازي ورثة أن: ذلك
 ودليل، أثره عليها ي تب ولا معتد وغ باطل لهي سب - 05-
 09 وتاريخ (٣٧١٥٣٥٩٢) برقم ست ناف محكمة من عليها
 والمصادق، - 26-07-1434 وتاريخ (٣٤٢٨١٤٤٩) رقم القضا
 ي ا كم بصدور المطالبة هذه وآلت، بالباطل نفسها محل ا
 صص انتقلت بموجبها الذي البيع عقد بطلان الدائرة لمقام بجلاء
 ي ب ن و ذا (٢ مرفق) أليتها. عدم لثبوت قضا ي حارس
 وإقامة ز أحمد ألية عدم ب بوت القا، - 1437 أ ر عة بحوا ا
 صص انتقال واقعة و عد - للتصرف مسقطان وكلا ما - إدراكه
 عدم أو ا صص ب يع الله رحمه ز أحمد موك مورث علم عدم ع
 يدل ومما، عليها للمد الدعوى محل قاطع نص القضا ي الضبط و

هذا (٣ مرفق) جوابه. وضبط شـ ئا بيع لم بأنه فأجاب ؟ البيع
 واقعة عن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا - قبل من سؤاله
 تم، تقر با أشـ ر وأملاكه حقوقه وانتقلت ز أحمد موك
 مورث تو - ١٤٣٨-٤-٢١ بتاريخ - ٢ حق. وجه دون ا صص ع
 واستحوذ والده إدراك وعدم لمرض عليها المد استغلال يظ ر
 ال اع أمام المنظورة الدعوى ذه وأمه عدنان موك أقام:
 ثالثا (. ٤ مرفق رث حصر صك مرفق) وأسامة. عدنان
 وولديه ا رازي محمد عاتقة المدعية زوجته ورثته وانحصر،
 لورثته مواج ة العادلة ا صص بقيمة ال امه وأصبح، وعدوانا
 ظلما لنفسه عليها المد نقل ا ال التجارة ز أحمد شركة من (%
 ٩٠) البالغة والده حصص بقيمة للمطالبة الموقرة الدائرة
 بصفة بذمتها المتعلقة ا قوق سيفوت جراء ذا أنه منه ظنا
 المنفردة بإرادته - ل ا وشطب الشركة بإء قام أن عد، ا
 صص ذات عي يا ول س بذمتها متعلقا صيا موك طلال ا ب
 تقييم وفق المثل ت عليها المد مع موك صـ أن: ذلك و يان، ال
 اع محل وخارج باطل دفع فإنها؛ ال اع ذا بات الصـ بأن عليها
 المد يزعمه ما أما: را عا صية. و ستحقاق، الدعوى يختصم
 ولم يرزق خ لأن؛ ز أحمد والده بحصص ل ا علاقة ولا، أولاده و
 ز أحمد شركة من % (23) والبالغة له العائدة ا صص ع ان
 غزالة أبو و ن والده حياة إبان عليها والمد موك بـ ن حصل
 الذي الصـ بـ ن المزج ومحاولة رث سد ب التملك إل م وآل،
 الله رحمه المورث وفاة عد المطالبة محل ا صص لموك
 شأ الدائرة ف م ع ينط لن و شوش شغيب - التجارة
 وأولاده ز أحمد شركة من % 90 ا صص - بالباطل عليها
 المستحوذ رث موك حق وإسقاط لدرء؛ بالإرث ستحقاق و
 الثمن بأن يزعم فتارة، الدعوى ذه محل ا صص قيمة تناقضه و
 ثمن و دون باطلا ان عليها المد يزعمه الذي المزعموم البيع أن
 ع يدل مما إن: خامسا النافذة. و صا قام صية ونفقات
 مصروفات ا يزعم أخرى وتارة، والده عن بنكية ديون سدد
 أنه يزعم فتارة الدفع آلية وتناقض، رـ ال مليون ١٢٠ و الثمن

بأن يزعم وتارة، رال ألف ٤٥٠ حكم ا - يحة ن يحة من له
خلصت وما سي ا ا كم مصدرة الدائرة له أشارت ما و
ذا اعتباره وعدم الزعم ذا اطراح يوجب الصارخ التناقض و
ذا، يزعم كما بإنفاق ا مليون ٣٣٠ عن يز د لما مليون ١٢٠
من ا صص قيمة وارتفاع حكم ا الدائرة عليها اس ندت الذي
التقييم أن من عليها المد يزعمه ما أما: سادسا العادلة. ا صص
بقيمة بإلزامه الدفع ذا ع فالرد؛ ستقيم ولاي فلا - المذكرة ذه
اس لال بيانه تم كما بال امل له المملوكة - أز و شركة دخول
عد ان التقييم تاريخ إ البيع تاريخ من فقط واحد عام خلال
محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا: "
ع ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من والعشرون ا
ادية المادة نصت: شكلا - أ: ومضمونا شكلا الباطل قيمة
بارتفاع الدفع ع مناط ا وتحقيق المادة ذه نص وإنزال "
حكم ا ذلك المحكمة تب ن أن ع، لقبول ا مقتض يوجد لم
ما، تقديم ا ا صوم بام ان وان و الدرجة ومس س أ ميتها
مع لاسيما بتدائية الدائرة أمام ذا الدفع عليها المد بام ان ان
أنه إذ شكلا ومردود ساقط دفع فإنها، المزعومة البيع واقعة
عد أوز و شركة بدخول ا صص دخول أن مع، ذلك عن عليها
المد وأ م ل كم سي ا الطلب ذا ع ونصت ا صص قيمة ارتفاع
ع ب نة تقديم عليها المد من بتدائية الدائرة طلبت أن عد إليها
ا اة لمقام نب ن: موضوعا - ب القضية. مسار ع الدفع ذا
تأث عدم علم بذاتها و أنه منها ستخلص به الدفع عن
عليها المد وإ ام ومشر رقديم حدث ل صص كمالك أوز و
شركة ع ينصب ا ب تقييم أن: ول: وج ن من موضوعا باطل
دفع ل صص كمالك أوز و شركة دخول سد به ال اع محل ا
صص قيمة بارتفاع عليها المد دفع أن الدائرة علاقة ولا.
العدالة السوقية قيم ا ع مؤثر غ ف ذا، معينة ب سبة فقط
ل صص مالكة أز و شركة وون، ال امات من عل ا وما
وأصول حقوق من ل ا بما التجارة ز أحمد حصص أن
الدائرة علم شرف ع يخفى ولا، حينه عليها المد ذلك ع ع

ض ولم تقرره إليه شر ولم ا ب حسابان عن محاس يا غيب
أن يمكن لا- التقرر و هذا، به للتقييم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك
بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة
٧: ٥- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار قيمة ارتفاع أو
الما المركز قائمة يظ ر جديد مال رأس ب - إما الملكية
حقوق ع يطرأ إيجاي بتأث إلا- السوقية قيم لا تتغ لا- متداولة
غ أو متداولة ل لا كأصول الشرات الدائرة ثم ومن سابقا
بالتخارج ا كم إليه اس ندت والذي ا ب قبل من ا صص
تقييم أن: الموضوع الرد من الثاني والوجه المالك. اسم
قطعا س به من ل س سوقيا صول تطرقت بتدائية والدائرة
مصد ته غ ق م ث تا ان لما، قبله من - ته وال شكيك الطعن
قبول معه يجوز لا عليه المد من وقبول رضا محل ان ي حكم لا
بتدائية /١٤٣٢ وتاريخ (٢٢٠٢٠٠٤٣٢١١٩٤٧٢١٠٢٢٩) رقم الوصية
حكم بموجب لمستحقه بالثلث أو- الله رحمه موك مورث:
ساعا النظر. محل ل كم س ي لا مشدورة التقرر ل هذا و
عليه والمد، ر الا وسبعون و سعة وثلاثمئة ألفا سبعون و واثنان
وستمئة مليون وعشرة مئة (١١٠ ، ٦٧٢،٣٧٩) وقدره مبلغ ا
صص قيمة من تبلغ وال (٥ رقم مرفق -) ١٢ / ٠٢ مبلغا ستحق
عدنان موك فإن، به المح موم ا صص قيمة مبلغ ع بناء م
مال ستحق موك فإن؛ الشرعية للأنصبة ووفقا ل لا
وتنفيذا الوصية مبلغ و اطراح، الو- مليون وعشرون سبعة (رال ٢٧٠١٩،٦٥١) وقدره مبلغا ستحق عاتقه ومول، ر الا-
وسبعون ومئتان ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليون و
سعون ستة (رال ٩٦،٧٧٩،٢٧٠) فاقد مع التعاقد يجوز ولا-
للألية فاقدان - المزعوم العقد أثناء - المورث أن القضا
ي ا كم بموجب ث ت أنه و ما لذلك، ر الا- عشر و سعة
ومئتان ألفا وخمسون واحد وستمئة اتفقوا طراف جميع أن و
ما، قيم لا إلا- يبق ولم منعدمة أصبحت أ لا و ما، عليه المد
من اختيار لا تصفي ا تمت ا صص أن و ما، تؤديه ح أخذت
ما اليدع أن و ما، لية ست ناف طلب وفق منطوقه وتفصيل

أكم بتأييد أكم: للعدالة ونصرة ل ق إحقاقا الموقرة الدائرة
مقام من أطلب فإن و يانه عرضها سبق ولما لذلك؛ التقييم ذاع
وتخرجوا سرد الموقرة الدائرة طلب ع بناء:) وحاصل ا -
1445 / 02 / 29 بتاريخ النظام والمودعة عليها المد وكيل من
المقدمة ا تامية المذكرة ع الدائرة اطلعت كما (. قبلنا من
المقدم تقديم لعدم؛ الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص
عدم الدفع ع بالتأكيد الموقرة الدائرة س سمح: أولا: التا
النوع بمذكرتنا نتقدم، الدعوى محل لل اع الزم ال سلسل
الدعوى لإقامة لاحق ل ونه النظامي النص ع س ناد جواز
وعدم، التجارة للمحكمة اختصاص وا عقاد الدعوى بنظر
العامه المحكمة اختصاص عدم القا - ل كم المد / 6 / 1441
وتاريخ (7414) رقم العدل وزير بقرار والمعدلة الشرعية
المرافعات لنظام التنفيذية اللائحة من (ب / 78 / 1) المادة
نص إ ش - 1 القوان ن. تطبيق رجعية عدم لمبدأ إعمالا -
للمحكمة فتحيل ا ال ائية ا كم اك سب فإذا اختصاص عدم
فتحكم أخرى محكمة اختصاص من وأ ا القضية بنظر النو
اختصاص ا عدم رأت إذا:) أنه ع نصت وال - 26 عدم سابق
حكم صدور ضرورة الدعوى بنظر مختصة (الموقرة
محكمتمكم) خرى المحكمة لت ون استلزم أنه النص ذا مفاد
ان ولما (، بنظر ا إل ا المحال المحكمة وتل م المختصة
عدم يق - - 10 / 2 / 1438 وتاريخ (3855849) رقم بجدة
العامه المحكمة من حكم صدور دعواه لائحة - زعم قد
المد أن و ما - 2 ال ائية. الصفة يك سب وأن اختصاص
بالبحث أنه كما، صدوره المزعوم ا كم ل ذا المد تقديم
عدم تب ن ومرفقا ا الدعوى أوراق بالبحث إنه وحيث،
بنظر ا التجاري القضاء واختصاص الدعوى بنظر اختصاص ا ا
كم وجود بانتفاء فإنها تقدم ما ان ولما، عليها بالمد ا اص
(ناجز) القضاي لك و ي النظام ا كم ذا وجود عدم تب ن
عليها بالمد ا اصة القضايا والتمحيص وع - 3 الدعوى. تلك
بنظر التجارة المحكمة اختصاص عدم و وصل أعمال معها

المتع من و ضد البيان نفة المادة نص أعمال معهي تفي
فإنه اختصاص عدم القا - 1441/ بتاريخ والصادرة البيان نفة -
التنفيذية باللائحة الواردة المادة نص ع سد ناد جواز عدم ندفع
فإننا اختصاص عدم ا كم صدور - ة العدم - ساوي والفرص -
فرض يجوز لا - مما - 1441 عام اللائحة تلك وتنفيذ أعمال
قبل أي - 1438 عام صدر اختصاص عدم فيه الصادر ا كم
أن ذلك القوان ن تطبيق رجعية عدم لمبدأ أعمالا - 6 / 26
نص ع بناء - 1: الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من استجوا ال
ون (ا رازي عاتقة) المدعية استجواب بطلب سلفا المبدى
بالدفع نتمسك: ثانيا النظامي. النص ذا ع س ناد ع بناء أو نفس ا
تلقاء من - للمحكمة أنه ع النظام ذات من (1 / 21) المادة
وتنص (، مباشرة خصمه استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنه ع
تنص ال ثبات نظام من (2 / 20) المادة دامغ مادي دليل ع
تحصل قد عليها المد إن وحيث (، لذلك المحددة ا لسة
يحضر أن استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابه ا صم
بحضور تأمر أن - ا صوم أحد طلب ولا (ز أسامة) عليه
المد ع الدعوى تلك لإقامة أحد بتوكيل تقم لم وأ ل ز أسامة
ضد الدعوى برفع قيام ل عدم صراحة (، ا رازي عاتقة) فيه
تؤكد فيديو مقطع عن عبارة من (2) للمادة وفقار ان
مكتملة تزور رمة والوكيل المد ارب تاب ثبوت شأنه من
ذلك ثبوت أن إذ الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من دليل و
هذا، مستحقات بأي تطالبه المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة)
استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليه المد
أن كما - 3 العامة. للنيابة إحال ما معهي يتع ن مما ال و ر لم
افحة ا زاي النظام ا رازي عاتقة السيدة تقيم أن سد ساغ لا إذ
منطقي غ رد " ا ياد ع " عاتقة السيدة بأن بالقول واكتفى سا
غ سد ب أو وا - م ر دون إحضار ا ضرورة عدم بزعم ذلك رفض
م ر أو سد ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقا وقد، عليه المد
اب ا ضد دعوى لرفع لمحامي توكيل ل عدم صرح إقرار ف
هذا ا ياد ع ت ون ثم - عليه المد - اب ل ل تطالب دعوى

للاستجواب وإحضار ا عل ا المد استجواب بطلب نتمسك وحيث
- 4 ا كم. عيب نحو ع سا غ س ب عليها الرد أو وإجابتها تمحيصه
يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - الرأي وجه التأث شأ ا
من فإن ثم ومن، ا صص لقيمة المد ومورث مور ا اس يفاء
لثبوت الدعوى رفع رغب ا عدم سي بت حيث الدعوى تلك
مؤثرة ست ون أقوال ال ون ا كم وجه به لتغ - لو والذي،
الدعوى جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل
إن حيث:) العليا المحكمة قضاء عليها استقر لما وفقا إجاب
ا و تع ن الدعوى: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
امسة الدائرة قرار (" القرار مصدرة للمحكمة وإعادتها
نقضه و تع ن ال سب ب بقصور معيبي ون فإنها ذلك ا كم
أغفل وم، الدعوى استدلال القصور حكم ا ع ران قد الدائرة
فإن - المد دعوى - ة عدم - التمسك مع المحاس التقرر ع
ستدلال بالقصور الدفع: احتياطيا: ثالثا - " 1 / 12 / 1442
عليها تراضوا قد طراف ذات ان ما و الدعوى محل ل صص
تقييم أعدل تجد الدائرة:) نصا أوردتها ما ع تأسد سا (ر ال
331.882.138) لمبلغ المد باستحقاق حكم ا بتأسد س تمثل (
ر ال 368.757.931) بمبلغ الشركة حصص قيمة إجماع
تقييم ع اشتمل الذي وشراه غزالها أبو طلال المحاس ا ب
بتقرر والمتمثل التخارج دعوى وفقه ع وتخارجوا ان ولما (،
إليه... المشار المبلغ للورثة يدفع بان عليها المد إلزام إ الدائرة
ت ت ما و و طراف مورث لورثة عليها المد ذمة استقراره ع
الدائرة قناعة تجسدت وقد % 90 - ال سبة أنها ذلك معيب
استدلال و و، غزالة أبو طلال مكتب من الصادر المحاس التقرر
ر ع تأسد سا به المح وم للمبلغ المد استحقاق ع اس ن دت
الدائرة أن ال سب ب مدونات من الب ن مرفق ") م 31/
03 / 2011 كما بالتقييم المعدلة التاعة للشركات الدف ية
الملكية حقوق م ص: " خامسا البند صراحة ذكر ما تضمن قد
فإنها، إليه المشار التقرر - ة اف ضنا لو بتقرر ماورد حسب م
27 / 06 / 2011 بتاريخ التجارة ز أحمد شركة تقييم عدیل وتم،

ر ال 68.424.362 وقدره بمبلغ تقييم ا تم التجارة ز أحمد
شركة قيمة أن يظ ر والذي (، 1 رقم (ر ال 79.924.901)
وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة قيمة أن يظ ر والذي (2
رقم مرفق ") للشراء المعدلة الدف ية ا قوق صا: ثانيا " البند،
غزالة أبو طلال القانوني المحاسب بالإلغاء. حرا و ضد استدلال
بالقصور معييا ا كم معها يض الذي مر، بال سب ب الوارد
النحوع (ر ال 368.757.931) ول س التقرر من 4، 6، 8
الصفحة ذلك وتج رواع شركة (مسد تحت - 14/10/1427
بتاريخ - الدعوى محل - الشركة بتأس س ز عباس أحمد
أسامة عليها المدقام - 1: الدعوى محل لل اع الزم ال
سلسل سرد: راعا كتابة لدى الموثق التأس س عقد بموجب
وذلك (المتول الكب عبد لعابد 90 %، ز لأسامة 10 % بواقع،
(المتول ز الكب عبد عابد السيد مع بالشراكة (السرعة
الطازجة المطاعم الشراء أحد تخرج - 6/11/1429 و تار
خ - 2 (3 رقم التأس س عقد مرفق -) (14/3/1428 و تار
خ م/ ش/ 13 مجلد (- 58) برقم جدة بمحافظة الصناعية
التجارة بالغرفة العدل عباس أحمد (للسيد (ر ال 450.000
(وقدره بمبلغ سمية بقيم ا (حصة 450) البالغة حصصه
عن وتنازل الشركة من (ز الكب عبد عابد) السرعة
الطازجة المطاعم رواع شركة اسم عدیل وتم، سمية
بالقيمة 10 % ب سبة وأولاده ز أحمد شركة محلها وحلت ز
أحمد أسامة خرج ثم، سمية بالقيمة حصصها اشدی قدان
المدعي بن مورث أن أي (ز عدیل تم - 20/09/1431 و تار
خ - 3 (4 رقم مرفق -) (3/12/1429 بتاريخ الموثق - 6/
11/1429 بتاريخ الم م الشراء قرار بموجب (- المحدودة
التجارة ز أحمد شركة) إ الشركة ون ب نه الم م ا صص
بيع عقد بموجب التجارة ز أحمد شركة % (90) والده
سبة شراء - عليها المد - ز أسامة قام بموجبه والذي التجار
ة ز أحمد شركة تأس س عقد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٨: ة -

الصفحة رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الشرك - عليه المد -
المشي الطرف من حقه المد مورث ز أحمد - المتنازل
الطرف استو:) نصا تضمن الذي الشراء قرار تحرر تم
فقد العقد ذاع و ناء المد مورث % - 97.7 عادل وال المال
رأس من أك يمل ون الذين الشراء أغلبية قرر فقد لذا،
المشي الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م ما
ل توقيع و عت الشركة اديد الشرك لاستلام وترسيخا البيع
ب - المد من إقراراً عد القرار ذا فإن ثم ومن (، بي م فيما ا
صص توزع ب - المد الشراء يقر:) أيضا القرار جاء كما (، ز
عدنان المد وم القاعدة انت ولما (، 5 رقم مس ند) الشراء.
قرار مرفق عليها للمد آلت ال ا صص تلك توزع ب و إقرارا
التنازل ذا من عليها المد من نص به المد مورث (ز عباس
أحمد) مما (، إماله من أو الكلام إعمال:) أن للقاعدة
إعمالا- الشراء وقرار العقد ذلك إعمال يتع ن فإنها ثم ومن
(، وال لزوم ال - المد والشروط العقود صل أن:) ع تنص
الشرعية شركة (ز أسامة) عليها المد مع شرا (وأولاده ز
أحمد شركة شرا بصفتها - ز عدنان) المد استمر - 4 المد.
دعوى ورد عليها المد ذمة إبراء كذلك وال معه يتع ن عدنان (وأولاده ز أحمد شركة وتخرجت، منها اش ال والده ل سبة ز
أسامة تملك ع اع اض ثمة إبداء دون والده صص أسامة شراء
عد، س د ن لمدة التجارة ز أحمد ع أيضا معارضها أو تحفظ أي
ودون - 10 / 2 / 1434 الموثق الشراء قرار بموجب - ز لأسامة
المملوكة - المحدودة أوز و شركة لصا التجارة ز أحمد شركة
من (ا الشراء أحد من حقه المتنازل الطرف استو حيث:)
نصا المد إقرار تضمن حيث الشركة بتلك تتعلق حقوق أيها
من عليها المد ذمة وأبرأ - المد مورث - والده ل سبة عليها
المد تملك سبة قام وقد، بي م فيما ا صص توزع ب - المد
وإقرارا (، المشي لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م
مال توقيع و عت - ز أسامة - الشركة اديد الشرك المش
ي الطرف من:) أنها ع تنص ال الشرعية للقاعدة وفقا يديها ع

تم عما الرجوع للمد يجوز لا فإنها تقدم ما ان ولما (6 رقم مسد ند) الشراء. قرار مرفق بتوقيع الشراء قرار بتذيل المد الدعوى وآخر ن ز عدنان المد أقام التجارة ز أحمد شركة ل صص عليها المد شراء قرار ع المد موافقه و عد - 5 (. عليها مردود فسعيه ج ته من تم ما نقض س لشركة التاعة الشرات من التخارج طالبا جدة بمحافضة دارة بالمحكمة عشرة الساعه التجارة الدائرة لدى ز أسامة / عليها المد ضد - 1431 لعام (ق / 5798 / 2) رقم التجارة - 6 ومراجعون. محاسبون غزاله أبو طلال مكتب محاسن ب إحال ا تمت فقد بالشرات ا صص قيمة تقدير حول للاختلاف ونظرا، التجارة ز أحمد وشركة وأولاده ز أحمد ذاع بالشركة الشر اء ملكية وقيم % 90 التجارة ز أحمد شركة ز أحمد أسامة عليها المد حصة أن وأث ت) ال اع تقرر المحاسن اب أصدر م 27 / 6 / 2011 و تاريخ - المحاسن التقرر مرفق) ر ال وواحد و سعمئة ألفا وعشرون وأرعة و سعمئة مليونا وسبعون سعة (ر ال 79.924.901) وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة قيمة وقدر (ساس ممثلة الدائرة تدخلت التقرر ع الطرف ن اتفاق لعدم ونظرا - 7 واقيقة. الواقع و خالف ا جزا التقدير اعتل ونه، التقرر ع تحفظه عليها المد - ل وقد (، 7 رقم مسد ند ل م ملزما واعتباره مضمونه وإجراء الدعوى أطراف ب ن الصدا ب اعتماد: الدائرة وحكمت ا لسة محضر أثب ت وال) الصدا لاتفاقية التوصل وتم النظر وجات بتقريب ر ئ سدا ز أحمد شركة % 23 وقدر ا حصصها افة عن اثيا ب نازلها الثاني الطرف يقر:) ي بما (ز عدنان) المد إقرار ع ف ا اتفاق تم ال (القضا ت ن بي م ل صومة وم يا الطرف بمطالبة حق أي له ل س وأنه (، التجارة ز احمد لشركة التاعة والشرات وأولاده ز أحمد لشركة التاعة الشرات) المذورة الشرات وشرات حصص من ل ا بما وأولاده و عت الشرات تلك بأعمال متعلقة سب ا أو نوع ا ان م ما مطالبة بأي ل ا التاعة والفروع الدعوى هذه محل

الشرارات أو الشرارات لتلك مدير أو شرك بصفتها سواء
والثالث ول أو نوع ل ان م ما دعوى أو مطلب أي ق م
وإسقاط وشاملا- تاما إبراء ع ل المتخارج للشرارات دارة
أعمال عن ول الطرف لذمة و ل ي شامل ذمة إبراء بالص
التخارج ذاب ن الص بإثبات - 2 / 12 / 1432 بتاريخ الصادر -
1432 لعام (2 / 17 / 185) رقم حكم ل الدائرة أصدرت
وعليه (، الشرارات... بتلك يتعلق فيما والمستقبل وا اضر
الما - سب ل الصادر الص باتفاقية المب ن النحوع المد تخارج
أن وحيث - 8 (. 8 رقم مسد ن د ا كم مرفق) عليه المد ذمة
بإبراء عليه للمد المد إقرار من تضمنه وما عليه والمد المد
وال إقرارا عد و ذا - ال اع محل - ا صص من % (90) سبة ع
استحواذه جراء عل ا تحصل الشرارات تلك من % 54 سته لما
عليه المد تملك أثناء الشرارات تلك من ا كم ا التام التخارج من
الرغم وع ف ل . شك لا- وخالصة تامة ملكية - ال اع مدار -
والده صص عليه المد وتملك المد ومورث عليه المد ب ن
الم م البيع ب - ة المد من وصر حا وتاريخ (421254094)
رقم الدعوى: ا صر لا المثال س يل ع وم ا، عديدة لأسباب
جميعا رد ا تم ال دعاوى من العديد أقام المد أن إلا الذكر
السالف القضا ي ا كم بموجب من ست ناف برفض بجدة ست
ناف محكمة قضت وقد الشرارات من التخارج ضرر عن عوض
طلب بجدة التنفيذ محكمة لدى عليه المد ضد المد من المقامة
م 29 / 12 / 2020 الدائرة بجدة التجارة بالمحكمة - (06 / 11 /
1442 وتاريخ 42823620) برقم دعوى ز عدنان أقام الدعوى
بذه رفض و عد - (. 01 / 09 / 1442 وتاريخ ٤٢٧٠٨٣٣٠٤) صك
برقم عدنان بمحافضة التنفيذ محكمة و التنفيذية الدائرة
لدى م 03 / 02 / 2021 وتاريخ (421323538) رقم الدعوى
عليه المد ضد المد أقام كذلك الدعوى. برد المحكمة
وقضت الثانية الرد: خامسا عليه. المد بأخيه الكيد المد محاولة
يث ت مما الدعوى ذه وم ا المد أقام ا ال دعاوى من العديد إ
إضافة الدعوى. عن النظر بصرف المحكمة وقضت، جدة ع

جوابا - 1: ي النحوع عل ا الرد يتع ن متناقضة ادعاءات ع
انطوت وحيث ، 1445 / 2 / 25 والمقدمة المد من المقدمة ا
تامية المذكرة إ بالإشارة: المد ادعاءات ع ممثلا- ان الص وأن
عليه للمد ا صص إ فراغ وتم التأسـس عقد بموجب ل م
المملوكة ا صص امل عن - الص بحكم - ز غازي وأبناء
عدنان المد ب نازل ادعاه ما أقام ا ال الدعوى فإن - يح غ
المد ادعاه ما فإن: ا واب ا ياة. قيد ع ان لأنها فيها طرفا
الشرات افة سب من يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم،
ال اع أطراف تملك من أسامه سبة انت فقد، ساس ذلك ع
والتخارج الص تم وقد التجارة ز أحمد شركة (%) (90)
البالغة والده حصص ع استحواذه سب ب انت أسامة ع عدنان
ساسية الدعوى تلك محور انت ال اع محل ا صص فان و
التا (%) (46) عادل مجتمع ن غازي وأبناء عدنان حصص و
سبة الشرات حصص من (٥٤%) عادل ا صص حصص بيع
ببطلان المد دفع ع جوابا - 2 التضييل. المد إليها وصل الذي
المدى يظ ر نا ومن، ا كم صك به المذيل و براء وال ا - الص تم
وعل ال ا والباعث المحرك و عيب نحوع ودفوعها ادعاءاتها المد
تناقض و ث ت - يح غ الدفع ذا بأن ذلك ع فنجيب: ا واب ا
صص. لنفسه باع ز أسامة عليها المد ل ون عليها للمد مورثه
تنازل بموجبها والذي - 1431 / 9 / 20 بتاريخ الصادر الشراء
قرار ذلك ع والدليل المد مورث وكيل بتوقيع تم البيع وإن ا
صص لنفسه ي يع لم عليها المد أن - أ: أن وذلك ادعاءاتها قرار
ع المد مورث وكيل وم م الطرف ن توقيع توثيق تم وقد المد
مورث وكيل بتوقيع مزيل أنها منه يتج والذي (ز أسامة) عليها
المد لصا (ز عباس أحمد) المد مورث اتب) بموجبها أث ت
والذي - (1431 / 10 / 16 وتاريخ /، ع / 8 مجلد - 172 يفة) -
275)) رقم التوثيق بموجب جدة بمحافضة الصناعية التجارة
بالغرفة العدل كتابة قبل من الشراء ومن عام موظف و و
العدل اتب قبل من عليها والتوقيع توثيقها تم قد الشراء قرار
ان ولما (، 9 رقم مس ند - الشراء قرار مرفق) المعنية

طرف وتوقيع حضور (اري رشيد العدل ب نا وقد، النظام
 ذات من (26) المادة لنص ووفقا، المد مواج ة ة مضمونها و
 عد ثبات نظام من (25) المادة لنص وفقا الرسد المحرر
 حكم يض الشراء قرار فإن ثم - ة المد طعن عدم س ي ا
 أقرت الدائرة أن كما - ب ا صص. توزع ب - ة وإقراره
 بالأغلبية تم الذي الشراء قرار ع وموافقتها المد علم تم ا
 صص بيع قرار أن سابقا المد لتناقض إثبات ال سبب ب ذا
 فإن ثم ومن "، يبطلانها.. تمسك أو البيع - ة طعن عن
 تتمخض لم الدعوى أن: " نصا ذكرت حيث العقد ذا - ة
 وقررت البيع عقد أقوالها يناقض المد أن كما - ت أخرى. مرة
 بالبطلان الدفع و ث نفسه يناقض ذلك عد ثم العقد و - ة بالتوقيع
 يقر ذلك عد ثم الدعوى بداية بالبطلان يد تارة حيث ادعاءاتها وأما
 - 3 العقد. ع مورثه توقيع ب - ة منه وصرح وإقرار و ذا الثمن
 وإلغى ن اد حيث العقد ع مورثه توقيع ب - ة أقر وأن له
 سبق حيث الدعوى سلفا الواردة بالتناقض م ء دعاء ذا بأن
 ذلك ع فنجيب: ا حواب الطيبة. الله عبد الملك مدينة من
 صادر ط تقرر ع بناء آنذاك بالشيخوخة المد لإصابة البيع
 يبطلان المد ادعاء من صادر أنه حيث الثمن مدفوع تقرر و
 التقرر ذا أن بداية شد - أ: عليها ونجيب، - حة غ بادعاءات
 بالإلام الدائرة ع والتدلس اللفظ لإدخال ومحاولة
 والمغالطات علم ورغم لنفسه كدليل المرء بقول خذ يجوز
 لا- انه قضاء المقرر من ان ولما، المد يد صنع من مصنوع
 محرر ف و ثم ومن، الطيبة الله عبد الملك بمدينة ارجية
 العيادات ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
 المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٩: ة- الصفح رقم
 ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ال - ة لتقرر يتطرق ولم يزعمه ما
 ب - ة المحكمة وإلام الواقع ع التحايل جا ذا يحاول أنها إلا-
 به تأخذ ولم التقرر ذا عن غاضت المحكمة بأن ز عدنان
 المد عن اضر و عتد اسد شارن من وصادر شامل تقرر و
 النفسية ال - ة تقرر أن أجمعو حيث، بجدة ال - ية الشئون

مدير خطاب أو ال - ة وزير خطاب أو العدل وزير خطاب أو النفسية مس شفى من التقرر وطلبت عنها غاضت المحكمة إن بل، المحكمة تطلبه ولم جر مدفوعة خارجية عيادات من تقرر و الطيبة الله عبد الملك مدينة من الصادر التقرر وأما، به الشيخوارف من عاي مورثه أن تضمنه يزعم - 3/ 11/ 1431 بتاريخ صادر ط تقرر ع ادعائه عليها اسند فيما نفسه يناقض المد أن كما - ب بجدة. النفسية ال - ة وأنها لية امل ان بأنها و دفع - ش ور 3- ب التقرر ذا تاريخ عد أي - - 18/ 2/ 1432 تاريخ صادر مسند ع سند الدفع ذات و أ ليتها اعدام ثم ومن دراك وضعف المتقدم المد أقام وأن سبق وقد - 9/ 20/ 1431 بتاريخ ان اصص بيع عقد أن المد ادعاء يناقض مما أن كما - ت المد. أقوال ا سيم التناقض يث ت دفع، ش ثا بيع لم أنها ذكر بيع عقد ابرام تاريخ عد أي - - 8/ 6/ 1432 وتاريخ (1951) برقم الصادر بجدة النفسية ال - ة بمس شفى الطيبة ال نة تقرر صدر وقد، مورثه ضد و عي ن دعوى العقد إبرام عد يحتاج ولا- شؤونها القيام ع قادر المذور وأن الطبيعية ا دود وذاكرتها ووعيه إدراكه وان عق مرض أعراض عليها تظر ولم ومتعاون اديء المذور أن وتضمن - اصص أث ت كما (. 10 رقم مسند -) النفسية ال - ة مس شفى من الصادر الط التقرر مرفق - العمومي ن الموظف ن - ال - ية لوزارة التاع ن طباء بتوقيع التقرر ذيل وقد قيم لتعي ن / 47) رقم بجدة العامة المحكمة لرئ س المرسل خطابها بموجب الباع - المد لمورث العقلية القوى وسلامة البيان السالف الط التقرر - ة جدة بمحافضة ال - ية الشؤون مدير بالتقرر - ، 17/ 4/ 1433 وتاريخ (21/ 33/ 567889) رقم خطابها العدل وزير الفضيلة صاحب أث ت كما - ج (. 11 رقم مسند - ا طاب مرفق -) 4/ 8/ 1432 وتاريخ (ج/ 113/ 28590 مستوفيا عت - 8/ 6/ 1432 وتاريخ 1951 برقم النفسية مراض مس شفى من الصادر النف - الط التقرر أن نصا الوزارة خطاب وذكر به ورد ما و - ة -

البيان نف - الط و دراسة:) والمتضمن المكرمة بمكة ست
 ناف محكمة من عليها المصادق - 12 / 3 / 1433 وتاريخ
 33125567 رقم القرار ع و ناء ا طاب ذاع و ناء ساسية.....
 المعلومات مع طالب و الة الم ي ن طلب ع بناء تم الذي
 ز أحمد أرصدة عن التحفظي ا ز رفع وقررت (، القا - لفصيلة
 خ جراء ع الموافقة تقرر ع اضية واللوائح الضبط صورة عنه
 و لتعي ن والده ضد المد اقام ل ال لاء دعوى التقرر ذ
 مضمون بإثبات جدة بمحافظة العامة المحكمة قضت فقد ا
 طاب ذاع و ناء، الولاية مجلس إقامة بجدة. العامة
 المحكمة من الصادر ا كم مرفق (.) ز أحمد ع ولاية مجلس
 إقامة الم ن طلب عن النظر بصرف - (8 / 6 / 1433 وتاريخ
 (33286392) رقم با كم المحكمة وقضت عن يز د ما عد
 أي - 1437 عام صدر أنها ا كم ذ من الثابت فإن ()
 37153592) برقم ست ناف محكمة من الصادر القضا ي ا كم
 ع المد اس ناد وأما - ح (. 12) رقم مس ند ع لق - المد يد
 كما بالشيخوخة مصابا ن فلو المد لمورث العقلية القوى
 لسلامة إثبات و ذ - 1434 عام مقامة دعوى صادر أنه
 كما، العقد توقيع من سنوات 6 ادعاءاته - ة عدم يث ت
 الذي مر، ا كم صدور ح العقلية قواه لسلامة المث تة
 الطبية التقرار ر من العديد صدرت أنها إلا- تصرفاته جواز ة
 عدم وثبوت عليها و بتعي ن الفور الدعوى محل العقد ذ
 بطلان لشأن رفعت قد المد مورث عن و عي ن تم بموجب ا ل
 الولاية دعوى فإن ا كم ذ خذ جدلا ف ضنا لوح - خ الموقرة.
 دائرتكم ع وتدل سه لانت ولما به إقرارا التصرف ذ عن
 الطعن عن الوس و ت أن وحيث، التصرف نفاذ يث ت مما ا
 صص بيع عقد ع اء اض أي بيد لم المد مورث تصرفات ع و
 عي ن و عد إجابة المتضمن بجدة العامة بالمحكمة لاءات قا -
 من الصادر لاء صك ع المد اس ناد ع جوابا - 5 ". بيان البيان
 إ ا اة معرض الس و ت أن: " الشرعية القاعدة منعدم و ان
 ا رف من عاي ان - 3 / 11 / 1431 بتاريخ مورثه بأن اد قد

ان أنه حيث دعاء ذا نفسه يناقض المد - أ: ذلك ع
 فنجيب: اواب شد ئا يع لم أنه مورثه أو البيع - ة طعن عن
 تتمخض لم الدعوى أن سب اقرار ذلك ع الدائرة تأكيد
 وكذلك مورثه من اصص بيع عقد ب - ة سلفا المد إقرار ينا
 ضه ذا أن - ب لية. أو عت ل سؤاله تم قد وأنه ز وعدنان ز
 أسامة لتوكيل المد مورث حضور الصك من الثابت فإن الصك
 ذا عتداد - العدم ساوي والفرض فرض وع - ت بطلانه.
 تمسك الل س لإدخال ومحاولة قاصر استدلال و و عليه للمد
 اصص ب بيع جابة تلك رط يحاول المد إن وحيث - ء. أ ع لم
 لا قال ؟ أبناءك من حد أملاكك من - ء عن تنازلت حضر (ز
 أحمد) المد مورث أن نصا أثبتت فالدائرة، الصك مضمون
 المد ا ج أ حيث، - يح غ و و عليه للمد صصه المد مورث بيع
 عدم الموقرة دائرتكم ع السابقة للتصرفات ذلك امتداد دون اء
 أثناء املاكه من أيا ب بيع تتعلق المد مورث وإجابة الدائرة سؤال
 ان وقد، الماضية للأشياء مدرك و غ قليلة لأشياء مدرك الدائرة
 ووجدته ت أش ر. 6- ال يقارب ما عل ا م تصرفات عن سألها
 ثم للدائرة ذلك ثبوت المس ساغ غ من فإنها ثم ومن، الماضية
 للأشياء مدرك و غ قليلة لأشياء إدراكه أثبتت الدائرة وأن سيما
 ولا سبق رس ط تقرر بموجب الدعوى محل اصص بيع
 عقد توقيع عد المد مورث أ لية القطعية مك سب قضا ي
 حكم بموجب - ال يدان اء قا - ذات أثبتت وقد - ذلك
 خلاف يثبت لم دام ما ال - ة ع حمل ا التصرفات صل أن:
 (قضاء المقرر من ان ولما، ا كم ل ذا والسابقة منه
 الصادرة التصرفات ونفاذ - ة ثم ومن إليها شارة 1434 /4/
 وتاريخ (34200931) رقم بالقرار ست ناف محكمة من
 المصدق - 1434 /2 /6 وتاريخ (3431443) الصك رقم
 1434 لعام القضائية ح ام مدونة () نظامي أو شر بمقت -
 المد ب ناقض المد ادعاء ع جوابا - 6 موضوعيا. جدلا ي ون أن
 إلا عدو ولا عليها الرد وسبق السابقة للدفعو مخل تكرار (ورا
 عا، ثالثا) الدفع المد به دفع ما وأما - 5 - (29 إ ام يحاول

والمد - يح غ دعاء ذا بأن ذلك ع فنجيب: ا واب ر ال. مليون
120 الثمن بأن يزعم أخرى وتارة ر ال ألف 450 الثمن أن
يزعم تارة وأنها ا صص قيمة عليها بمبلغ المد مورث و بن ب
نه الم م الشراء قرار سمية بالقيمة تم، حصة (450)
البالغة لمورثه المملوكة ا صص بيع بأن دفع عليها فالمد -
1: أن ذلك تناقض بوجود الدائرة ب ن عليها المتعارف العرف
من الشأن ذا تم وما (، ر ال مليون 120) بمبلغ وذلك ا صص
لتلك الفعلية بالقيمة تم قد ا صص ذات ب يع والمتعلق الم م
العقد أن ح ن (ر ال 450.000) و الصفحة، خ ين السطرن (5
(رقم صفحة - 1434 / 7 / 26 وتار خ 342881449 رقم ا كم
صك ر ال مليون 120.000.000 بقيمة إل اشارة تم قد الفعلية
القيمة و ذه) التجار. فجر منذ دفع عليها المد إن حيث مطلقا
تناقض به. يكن لم فإنها المبلغ سداد عن وأما - 2 (. 13 رقم
مرفق) خ ين والسطرن (13) سطر (8) رقم الصفحة
وكذا الثاني السطر (6) رقم والده عن، ز أحمد أسامة /
عليها المد من مدفوع مبلغ بإجما) البنكية المد مورث ال
امات سداد طرق عن ان المبلغ سداد أن سنوات عدة ل
ا سابقة دعوى و الدعوى الفوزان إم ي ي المحاس بالتقرر
م ث ت و ذا (، ر الا وثمانون وستة ومئة ألفا وأر عون وستة
وأر عمئة مليون و ثلاثون وخمسة مئة (135.446.186 بواقع ز
عباس أحمد المرحوم مورث (لوالده) البنكية ا سابات
بايقاف، ز عدنان المد طلب ع بناء صدر الذي العدل وزر
من الصادر التعميم - 1432 / 6 / 18 تار خ من والصادر (،
14 رقم مرفق) وشراه مورث وفاة تار خ وح، السابقة
بالو الات العمل أو باسمه و الات إصدار وإيقاف العقارات
بجميع التصرف بإيقاف العدل وكتابات المحاكم ع بالتعميم ز
عباس أحمد المدع ن 32 / 18883 رقم الدعوى، ز عدنان
ضده المستأنف أقام - 1432 / 3 / 4 بتار خ - 3 النظام. ولا
الشرع يخالف لا. أنها كما ذا تناقض أي يوجد ولا - 12 / 4
1438 بتار خ المدع ن حفظ وتقرر، المستأنف ا التجارة ز

أحمد شركة حصصه بيع و الة الوالد عن الصادر السوري
البيع بإبطال، الدعي - مبارك بن محمد القا - فضيلة أمام -
1432 /3 /4 ، 1433 /6 /8 وتاريخ 33286392 رقم الصك
بموجب ف - ا حكم وال العامة بالمحكمة القا - ال يدان إبراهيم
يم القا - فضيلة إ المقدمة - ا دعوى الفصل عن الدعوى يد
و ن، بذلك دعوى وأقام العقد بصورة يد البداية فقي،
وأقواله نفسه مع ي ناقض حيث، ز أحمد ع ولاية مجلس
إقامة طال و الة الم ي ن طلب عن النظر بصرف رقم ا
كم بصك والصادر والده وصية بإبطال ز عدنان المد دعوى
برفض ال - ا ي ا كم من ذلك ع أدل ول س، ز أحمد الشيخ أ
لية ثبوت من بالرغم، العقد ببطلان ع اض لطرق التنفيذية
اللائحة من (21) المادة تلك أن - أ: عليها فنجيب جديدة بأدلة
الدفع جواز عدم المد دفع ع جوابا - 7 (. 15) رقم مرفق -)
1442 /6 /28 وتاريخ 427036201 فرض وع - ب به. والدفع
الدليل ب ن شاسع وفرق المد من دفع ع جابة إ يتطرق ان أنه
نجد عليها المد دفع بتمحيص أنه ح ن " أدلة " قبول عدم ع
نصت قد ح ام ع جواز ثم ومن، لقبول - ا مقت - يوجد لم
ما بنص ا است ناء ع انطوت المادة إن حيث، البا وترك نفعه
يظن ما وأخذ النص اج أ قد المد فإن، المادة تلك ع س ناد
ة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة
الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٠: - ا الصفح رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تاريخ بألية وصر حا وا - ا إقرارا يقر
المد أن - 1: ذلك ع فنجيب: الوصية حكم ع المد اس ناد وأما
- 8 الدعوى. الرأي وجه التأث شأنه من ان حال دفع او
دليل أي تقديم سابق بتاريخ المؤرخ الدعوى محل ا صص بيع
عقد ببطلان يد أنه ح ن الوصية تلك عن ناشئة مالية
بمستحقات و طالب 1432 /2 /12 تاريخ الصادرة بالوصية و
تمسك مورثه من نلتمس تقدم ما ع و ناء الوصية. تلك عن
ناشئة مبالغ أي استحقاق عدم أو باب من فإنها؛ ا صص بيع عقد
ببطلان سلمنا فلو، السابقة لادعاءاتها تام تناقض الوصية لتلك

عدنان المدعي ن وكيل من المقدمة اقية المذكرة ع الدائرة
اطلعت كما (. ستحقاق لعدم؛ المد دعوى برد مجددا
والقضاء المستأنف ا كم إلغاء: ي بما القضاء فضيلتكم -
1445-02-24 بتاريخ المقدمة التفصيلية لمذكرتنا إ اقا:)
وحاصل ا - 1445 / 02 / 29 بتاريخ القضية مرفقات والمودعة (ا
رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس أحمد آنا إل ا
المشار التفصيلية المذكرة سد وا سقط انها الموقرة الدائرة
عناية نلفت وعليها الزم الوقا ع سلسل ف ا يرا تفصيلية مذكرة
بتقديم خة ا لسة الدائرة طلب ع و ناء من وا لا الدعوى ذه
بنظر التجارة المحكمة اختصاص عدم عليها المد وكيل دفع:
أولاً: القضية ومسار القضاي النظر ع جدا ومؤثرة مية غاية
مسألت ن ع التنوه مذكرتنا مب ن و كما حق وجه دون
عل لا استحوذ حصص بقيمة متعلق عليها المد مع وا لاف ال
اع أن: وجوه من باطل الدفع وذا ال صية حوال محكمة
اختصاص المحكمة تختص:) ع نصت وال التجارة المحكمة
نظام من عشرة السادسة المادة بموجب التجارة للمحكمة
الدائرة علم شرف ع يخفى لا كما منعقد و اختصاص
السابقة المطالبة قيمة انت م، التجارة العقود منازعات
التاجر ع المقامة الدعاوى. ٢ التبعية. أو صلية التجارة
أعمال م سد ب التجار ب ن ت شأ ال المنازعات. ١: ي
بالنظر نظام أح ام تطبيق عن الناشئة والمخالفات الدعاوى.
ع المضاربة. شركة الشراء منازعات القيمة. ذه زادة
قتضاء عند والمجلس، رال ألف مائة ع تزد الدعوى صلية
المطالبة قيمة انت م، التجارة العقود منازعات التاجر ع المقامة
الدعاوى التجارة المحاكم تختص النو اختصاص: والثلاثون ا ادية
المادة وكذلك (، الشرات موك مضارة منها القصد اختصاص
عدم عليها المد قبل من والدفع، نظامية تجارة شركة
حصص وقيمة بيع ع منصب وا لاف (، رال ألف خمسمئة ع
تزد الدعوى نرفق أن سد وا سقط: ثانيا القيمة. أو ا صص ع
والاف التجارة الشرات منازعات بالنظر حوال محاكم

اختصاص عدم ع القضاء أ ح ام جرت وقد فقط ومماطل ل م
٠٩-١١-٢٠١٠ بتاريخ الوط ا رس مس شفى من ط تقرر
صدور إ شارة خ ة اقية مذكرتنا من (ثانيا) البند من (١)
رقم الفقرة ب نا أننا إذ مية غاية مس ند (. مرفق) دراك
وضعف المقدم الشيخو ا رف من عاي - مو ك مورث - ب أن
التقرر وتضمن، قليلة بأيام ال اع محل اصص بيع عقد تاريخ
عد أي - ١٤٣١-١٢-٠٢ الموافق ع البيع عقد مسقطات من
وكذلك النظامية لآثاره منتج وغ ونظاما شرعا معت وغ ساقط
البيع عقد فإن و التا بكت التاريخ ذا قبل مدرك وغ للآلية
فاقد المورث أن أي بتدائية الدائرة وفصلتها السابقة المذكرة
مفصل و كما الثمن سداد آلية بيان عليها المد وتناقض ش ئا م ا
سلم لم إنه بل ل صص العادلة القيمة دفع عدم - ته اف اض
عد منتج وغ مؤثر غ دفع ف و البيع عقد ب و ر الدفع عن
عدل جعلنا ما و ذا، الثم ن الدائرة لوقت وحفظا للتكرار
منعا سبق لما ونحيل النظر محل ل كم س ي ل بجلاء
انتفاءه. وثبوت للمبيع العادل ا قيقى الثمن بتخلف ثم ابتداء
العاقدين أحد أ لية عدم ومحلا ركنا سقوطها أسباب عددت
العقد ف ذا عليها المد قبل من اختيار ا الشركة تصفية تقول و
عاتقة المدعية فيها تظ ر أسبوع ن قبل تم فيديو - يل ناك
وأن، المد لدى محتجزة عليها المد والدة أن ع بالتأكيد عليها
المد وكيل عقب ثم (. بيانه أردت ما ذا لك و ي ال يد ع عث
وتم، ا رازي مرزوق أخو ل و الفيديو بتصور قام والذي، ش ئا
القضية عن عرف ولا - محامي أي تول لم وأ ل، مطالبة بأي
أسامة اب ل تطالب لا - بأ ل والدة احتجاز من عليها المد
ذكره ما:) ونصه المحادثة حقل ع بجوابه عث انه المد
وكيل فعقب ثبات نظام من 20/2 المادة ع بنا استجوا ا
يطلب وأنها، بالدائرة اص ل ل ات التقدم المد و إم ل ان،
التجارة المحكمة اختصاص من ذا ول س بال و ر إلا -
الرسمية وراق الطعن ولايجوز - يح غ الكلام ف ذا تول لم
وأ ل عدنان مو ك ع بجوابه عليها المد وكيل فعقب (، العامة

بالمحكمة النظر قيد ولازالت، رال مليون 130 ب سليم
يطال ل 4570053093 برقم والدته ضد دعوى أقام عليه
المد إن ثم، المختصة ع تقف أا نصا ذكر الوكيل ولكن، لدا ما
لسماع عاتقة السيدة حضور طلبت أن بتدائية للدائرة سبق
وقد، الدعوى ذه علاقة لال س المذورة الدعوى:) ونصه
المحادثة حقل السة باضور اب الدائرة أف مت ثم (. لدا
ما لسماع للمحكمة حضورا من يمنع سدب أي عرف ولا-
الدائرة له استجابات وقد لإحضار ضرورة يرى ولا- ابن لاب
ن ا ياد المد وكيل أف مت كما، اب قدر ال القيمة شأن
عليه المد وكيل جواب تضمنه ما ع بالرد المدعي ن وكيل
وأف مت، اب مع التواصل بوسائل الدائرة وتزود القادمة
word و pdf بصيغ، النظام ع واحد يوم تتجاوز لامة خلال
إجابتها وتقديم، المختصة ات لدى والشوى حتجاز مسألة شأن
اليوم بجلسة المدعي ن ذكره ما ع بالرد عليها: التا الدائرة إيميل
ع إرسال ا فيمكن، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، واحد
يوم وقدر ا تالية ملة خلال طراف سيقدمه ما ع النظام ع
بالرد طرف ل أف مت كما و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه ذلك. طرف ل فتف م، م مال إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa عباس أحمد عدنان) المدعي ن وكيل
المقدمة المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا
أطراف ا والمبلغ عد عن المري اتصال ع المنعقدة -، 1445-
11-03 جلسة المضبوطة عليها المد وكيل أثاره ما ع رداي
الدائرة لمقام نو-:) وحاصل ا - 10 / 03 / 1445 بتارخ
القضية بمرفقات والمودعة (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
(و) ز حصص قيمة أن تضمن قد غزالها أبو طلال المحاس ا
ب من الصادر المحاس التقرر بأن عليها المد بدفع يتعلق
فيما: أولا- ١٤٤٥/٠٣/٠٤ بتارخ انت وال السابقة السة (٢١)
المادة نصت فقد الشلية الناحية فمن وموضوعا. شكلا
ومردود باطل الدفع ف ذا (رال مليون ٧٩,٠٠٠,٠٠٠)

وقدره بمبلغ تقدر - ال اع ذا محل الله رحمة ز أحمد المورث المد أن و ما (، تقديم ا... ا صوم بام ان وان و الدرجة محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي - ست ناف أي - المحكمة تقبل لا:) ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من عدم منه يقبل ح وال شاة الصدر حديث ل س المحاس والتقرر ب - ته يؤمن ان لو الدفع ذا لتمسكه ماسة ا اة أن مع و الدرجة محكمة أمام الدفع ذا ي لم عليها لزاما أنها ترى قد الموقرة ست ناف محكمة فإن كذلك ا ال ان ولما، ا اة وقت عن البيان تأخ يجوز ولا يزعم كما مليون ٧٩ ال اع محل ل صص القيمة بأن فيها جاء بما اك اته تبلغ بقيمة تقدر ال اع محل ا صص بأن عليها المد دفع فإن؛ الموضوعية الناحية ومن واطراحه. قبوله وعدم شكلا الدفع ذا إسقاط الذكر سالفه (٢١) المادة لنص تطبيقا عل ل القيمة أن قرر الذي ال ا ي التقرر صدر طرف اع اضات عد ثم المبدى التقرر ان وإنما ال ا ي التقرر يكن لم المبلغ ذا أن - ١: وجوه من وساقط واه دفع فقط ر ل مليون ٧٩ مرحلة أي مضامينه ع ع ض ولم عليها المد به وأقر عليها الشراء تخارج تم الذي المبلغ و - ا كم محل - ال ا ي بالتقرر المذ ور المبلغ ذا أن - ٢ ر ال. ٣٦٧، ٧٥٧، ٩٣١ مبلغ المبلغ فإن وعليه (، التقرر صورة ١ مرفق () ر ل ٧٥٧، ٣٦٧، ٩٣١) وقدره مبلغ و التجارة ز أحمد شركة قيمة أن عدا وما (٦ ص) ال ل ا ي التقرر ورد - ٣ الدعوى. مراحل من أمام التقرر ذا بموجب التخارج وتم المحاس ل ب ال ا ي والتقرر التقييم ع بناء و الدرجة محكمة قبل من به المح وم المبلغ و المطالبة محل ا صص قيمة لتقرر المتعمد - ته ال شكيك أو إسقاطه خ من يقبل ولا- الدعوى ذه عليها المد وم م جميعا ال اع أطراف قبل من ع عدم أو الرضا بم لة التصرف ذا ول آنذاك المحكمة رحمة ز أحمد المتو زوج ا إرث بحق ا بالمطالبة متمسكة ا رازي عاتقة المدعية مو ل أن الموقرة الدائرة لمقام يؤكد: ثانيا الموقرة. الدائرة لدى اعتبار محلي ون أن نأمل ما و ذا س يل و نظامي أو شر

للتملك معت س يل ولا حق غ عليها المد عل ا استحوذ الذي
 التجارة واولاده ز أحمد شركة من % 90 البالغة ا صص الشر
 نصي ا المتمثل الله وجود من عليها المد يزعمه ما الثابتة ا
 قيقة ذه من ينال ولا، الوالة صورة (٢ مرفق) بحقوق ا
 والمطالبة لتمثيل ا النظامية الوالة أصدرت وان اعها اق ذا
 استخراج تقارع فاة وإلا- موقفه سلامة إدراكه باعثة الملتو
 لة ساليب ل ذه عليها المد ووء بحقوق ا المطالبة أو عليها
 المد مخاصمة رغب ا عدم فيه تبدي لمول مصور- يل
 والذي الصرح قرار الدائرة لمقام نرفق فإننا والنظامي الشر
 بحق ا المطالبة ع حرص ا ع مول من وتأكيدا، - ا أو توقي ا أو-
 يل ا ظروف علم لا ب- يلات لا باة مواجه الثابتة ا قوق
 إسقاط بقصد الماضية ا لسة منها المثارة وأا ذيبه عليها المد
 اف اءات ودحض ال اية ح بحق ا المطالبة ع إصرار ا والتأو
 ل ال شكيك يقبل لا- ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
 التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١١: ة- الصفح
 رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ننوه أن ونود (، قرار صورة ٣
 مرفق) غازي اب ا من أحفاد ا عليها شد د وقد وتأيبده الله عون
 عد الثاقب وف م ا الدائرة و صة نظرع ينط لن أنها ن يقن ما
 وذا عل ا وال شغيب العامة بالمحكمة منظورة و (ر ال
 ١٣٥.٠٠٠.٠٠٠) مبلغ له تدفع بأن لإلزام ا مول ضد دعوى عليها
 المد أقام فقد محتدمة عليها والمد موك ب ن ا صومة أن
 الموقرة الدائرة لنا تأذن أن نرغب: ثالثا عليها. المد من الدفع
 لذا و افت طراف ب ن و ا لاف ا صومة وجود يب ن مما؛
 الدعوى تلك ومحام ا وكيل ا وأنا (٤٥٧٠٠٥٣٠٩٣) برقم
 بجدة، النفاذ واجبة الله رحمه المورث من وصية وجود مع ا المح
 وم ا صص قيمة موك نص ب ع والتنصيب ا كم منطوق تفصيل
 طلب مسألة حول وإيضاح بيان مزد الموقرة سبة ع نص أن
 فبعد، الوصية إثبات بصك المثتة الوصية مصارف وفق تركته
 بثلت أو- قد الله رحمه المورث أن نجد (الوصية صك ع
 مرفق) الوصية صك ع والتأمل و الاطلاع أن ع مما ((، إ

احفادي... ع يوزع الثلث من تبقى وما:)) ع النص تم لها ذا عد فاطمة بوادي جدة أرض لإحياء ملاي ن وخمسة عل وقف ملاي ن وعشرة ز لآل وقف % ٥ التفصيل وفق حفاد ع يوزع المحددة الثلاثة المصارف هذه عد الثلث ذا من ي بقى وما الثلث خارج ول ست الوصية ثلث من تخصم ملاي ن وامتعة ملاي ن والعشرة % ٥ ال سبة رصد والتأخ والتقديم حفاد ع يوزع الثلث ذا من تبقى ما أن ع نص ثم، الثلاثة الثلث مصارف بأن ابتداء الوصية إثبات صك أن الموقرة الدائرة ترى وقد، بالوصية المثلث حصر ٥ مرفق) رث حصر صك ع طلاع و عد به المح يوم المبلغ ع الشر التقرر ذا وإنزال، نقصان أو زيادة دون الثلث الوصية أن من غ لا وصته المورث رغبات قدره و مبلغ وقدره مبلغا ذلك إجماع وون مصارف ا حسب يصرف الثلث: الوصية - ١: التا تصيح به المح وم المبلغ قيمة أن علم ا شرف ع يخفى ولا الموقرة للدائرة يظ ر (، رث مع بالمناصفة لمول والثلث للوصية الثلث مبلغ خصم عد: ز عدنان موك - ٢ رالا. وسبعون و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (١١٠، ٦٧٢،٣٧٩) ال ث مبلغ خصم عد: ا راري عاتقة مول - 3 رالا. سبعون و ومئتان ألفا وسبعون سعة و وسبعمئة مليوناً سبعون و ستة (رال ٩٦،٧٧٩،٢٧٠) وقدره مبلغا ستحق عليها المد بيانها سبق ما ول ل؛ رالا- عشر و سعة ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة (رال ٢٧، ٦٥١،٢١٩) وقدره مبلغا شرعاً المستحق ا من بصح للوصية مذكرتنا و- ناه وما ثالثا البند نف التفصيل وفق منطوقة تفصيل مع النظر محل و الدرجة محكمة حكم تأييد الدائرة مقام من نطلب السابقة والمذكرات المذكرة هذه مريية ح ام وتك سب وقاطع بات شل المنازعات الفصل القضائية ح ام من الغاية تتحقق ح مجمل- جاء الذي ا كم منطوق بتفصيل ا طالبنا ال ع اضية أوجه ب افة نتمسك: أولاً:) وحاصل ا- 10/03/1445 بتاريخ القضية بمرفقات والمودعة (ز عباس

احمد أسامة) عليه المد وكيل المقدمة المذكورة ع الدائرة
اطلعت كما (. به المق عاتقة) لوالدته ضده المستأنف احتجاز
شأن الدائرة استفسار ع جوابا: ثانيا المذكورة. تلك من يتجزأ لا
جزء ا الواردة الدفع افة و عت السابقة بالمذكرات المبداء
والدفع الدفاع عاتقه) عليه المد ووالدة والدته بح س المد
قام عا الله لأمر و مثل لوالدته يحسن أن من و عدا
(إحسانا و الوالدين إياه إلا- عبدوا ألا- رك وق -) عا قال -
1 (. ا رازي من وتحذير م الم لية العمالة و ديد ش ل بأي مع ا
التواصل من المد ومنع جوال ا ب وقام المد م ل من بالعبور إلا
مدخل لبي ا عد لم إذ بي ا باب وإزالة واحتجاز ا (ا رازي وأخذ ا
مراجع ا ستلزم ال مراض من ولد ا سدة و- ا عتيا الك من
و لغت السن طاعنة سيدة وأ ا سيما ولا- ا ع للاطمئنان
طرق م عن م الم ا من تمكينه المد بتمك ن ي م م أنه س-
ب ل س لدا العامل ن من ثلاثة طرد قام كما- ا وع عل ا
طمئنان من عليه المد منع وقد، - ا ع المشرف ن طباء
لمراجعة للمس شفيات وتوكيله - 1444 الثانية جمادى شر
انت للمد الوالدة و الة أن لاحظنا وقد أ شر منصة أرقام ع
اس يلائه عد محاميه وتوكيل نفسه بتوكيل قام وكذلك
بوالدته تصال من - ة مدى و حث ذلك ملاحظة الموقرة
الدائرة مقام من نلتمس، سنوات بضع ل ل-، 1442 سنة
مقامة الدعوى ذه أن ح ن- 1444 القعدة ذي شر ع ل ا
اضر للمحامي ن ح سنوات عشر من أك من فإنها ذلك من
وأك باسمه أيضا عقارا ل ونقل لنفسه البيع حق ف ل ل س و
و الة تقبضه لم بثمان باسمه بي ل نقل أيضا الدعوى. بدء
منذ تمثل ل تقديم وقرر المد من المش نة التصرفات تلك إزاء
عليه المد سكت لم - 2 . ا اصة الم لية العمالة رواتب ودفع
والك راء الماء فوات و سديد عل ا الصرف يتو من عليه والمد
منطقة إمارة بمراجعة قام عليه المد أن كما، ذلك ع قدرا عدم
يث ت ما وجود وعدم لية املة ولأا الصفة سب ذلك رفضت أ
إلا السلامة شرطة مركز لدى ضده ش وى الش وى تقديم

من لتمكي ا للشرطة بإحضار ا قام ا رازي مرزوق السيد المتداع ن والددة أخو أن كما - 3 أيضا. السد ب لذات الشدوى رفضت أ إلا ضده شدوى لتقديم المكرمة مكة والدته بأخذ وقام (، غ ك ر ت ما مثل لأريك والله) لفظا له وقال صدره وضر ه مرزوق: خاله ع بالتعدي وقام (ز عدنان غسان) ولده ب - به حضر المد أن إلح سد ا لفك علم لا- أوراق عدة ع بصم ا بوضع غسان وابنه عدنان بقيام عليها المد ا ب عاتقة السيدة أبلغت أن عد - 4 الشدوى. تقديم من تمكي ا دون واحتجاز ا ح سد ا لم ا ن وإعاد ا النائب معا لفضيلة أخرى و رقية م 2023/09/20 وتاريخ 2307033671544 برقم تقيدت الداخلية وزر لسمو عاجلة برقية برفع عليها المد قام ومحتوا ا مضموا عرف ولا ماي ا أن إلا- والدته حماية عن سد وته وعدم والطرق السبل ل افة عليها المد سلوك لفضيلتكم يث ت فإنها تقدم ما ع و ناء م. 2023/09/20 وتاريخ 2307033671543 برقم تقيدت العام المحاس التقرر بتقدير الدفع جواز عدم الشك الدفع ع جوابا -1 (: عدنان) ضده المستأنف وكيل من المقدمة والموضوعية الشلية الدفع ع الرد: ثالثا ذلك. دون حال المد وكيل إصرار - أ: أن ذلك محلها غ و سديد غ الدفع ذا بأن ذلك ع فنجيب؛ عاض لطرق التنفيذية اللائحة من (21) المادة من سند ع (رال 79.000.000) بمبلغ للشركة ع للتغطية منها محاولة و (1 رقم مسد ند () رال مليون 79) بمبلغ التجارة ز أحمد شركة حصص تقيم أن يذكر الذي المحاس التقرر ع سد ناد جواز عدم ع المد العبث أيدي طالتها قد المسد ند ذا أن ح ن (2 رقم مسد ند () رال مليون 368) بمبلغ ا صص تقيم التقرر تضمن بزعم بالإام الدائرة ع الممارسة والتضليل الغش ممارسات من لنفسه يمكن وي التقرر بمقدمة و بالصفحة المدون التاريخ مع يتطابق لاي التاريخ صفحات من صفحة ب ل المذيل التاريخ بحذف قام حيث ضده المستأنف وكيل من والتعديل المقدم للتقرر بالرجوع أنها ذلك

ودلالة، والواقع ا قيقة مع ي نا مشروع غ بحق و ا م المحكمة
ع التدل س إ ال اية يؤدي بما الثاني التقرر مقدمة مع ول
التقرر إرفاق من عد ذلك ثبوت إن وحيث، الصفحات تلك من
صفحة ل ورقم التقرر بتاريخ مذيلة المحاس ا ب من الصادر
المحاس بالتقرر صفحة ل أن نجد السابقة ا واية بالمذكرة منا
فيما للاستعمال قصدا - نية سوء حدث - النظام ذا عل ا
المنصوص الطرق بإحدى ل قيقة غي ل:) أنها ال و ر لم افحة ا
زاي النظام من (1) المادة بنص المعرف ال و ر قبيل ذلك
وقع سواء، طاع أو علامة أو خاتم أو محرر التحرف أو التغي -
د) تزورا اعت ت ال النظام ذات من (2) المادة نص وكذلك
(، طاع أو علامة أو خاتم أو محرر من النظام يحميها ا ب أن
باعتبار النظام ذات من (8) المادة بنص عليها عاقب جرم من
اق فه ما فإن ثم ومن (، مضمونها من غ الذي للمحرر ا زي
تلاف أو بدال أو ا حذف أو ضافة بطرق عليها و ساند نفسه
ضده المستأنف قدمه بدليل يتعلق إنما الدفع ذا أن - ب
العام. للنيابة إحالتها ثبوا حال معه يتع ن ثم ومن العام
الموظف صفة يك سب المحكمة من المنتدب أبرز من
الدعوى الدفع إن بل ذلك و عن ب نه يحول ما ع دون
الدعوى موقفه يؤد بما الدفع الدعوى شأن ذي ل ل يجوز
فإنه ثم ومن المحاس التقرر والمتمثل دعواه دفعا عت
المستأنف أبداه ما بأن أقر ضده المستأنف - ت للنظام.
ومخالفا الدفاع بحق بالإخلال معيبا ا كم يجعل دفعو م إبداء من
ا صوم ومنع المنظم كفل ا ال الضمانات ضده المستأنف إقرار
من والثابت، و دلة الدفعو ب ن ا وري الفرق فضيلتكم ع
يخفى ولا، جديدة لأدلة ست ناف محكمة قبول عدم
قصرت عل ا ي ساند ال المادة أن ح ن ذلك يدحضها ما وترك
موقفه تأييد يزعم ما م ا وأخذ المادة تلك نص إ ج أ ضده
المستأنف وكيل - ث جديدا. ماديا دليلا ول س جوري لدفع
المستأنف إبداء السابقة ا واية والمذكرة يوجد لم ما،
تقديم ا ا صوم بإم ا ن و ا ن و الدرجة محكمة أمام معروضة

تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا- أنه ع نصت في الذكر
السالفة (21) المادة لنص بالرجوع أنه يتوافر ما و و لقبول ا
مقت - وجود حال ذلك بإجازة ست ناف جديد دليل أي تقديم
جواز ع عدم من واست ناء استدرا ا تضمنت أ ا المادة تلك
مفاد إن وحيث لقبول ا... مقتض حكم ا أصبح وإلا- وتدقيقه
بتمحيصه ملزمة المحكمة وأن بل و تمحيصه به خذ يتع ن
نحوع الدعوى الرأي وجه التأث الدفع ذا شأن من أن ذلك
الرائة الدعوى تلك به لتغ - لو والذي، الدعوى جوري دفع
لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل إن حيث مبدأ أقرت ال
العليا المحكمة قضاء عليها استقر لما وفقا ال سب ب بالقصور
معيبا ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة
الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٢: -ة- الصفح رقم
١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار : رقم العليا بالمحكمة ا امسة
الدائرة قرار " القرار. مصدرة للمحكمة وإعادته نقضه و تع
ن ال سب ب بقصور معيبا ي ون فإنها ذلك ا كم أغفل
وم، الدعوى ا كم وجه أ سط مع ي نا ذا بأن ذلك ع فنجيب
التقرر (ر ال 367.757.931) مبلغ التجارة ز أحمد شركة
قيمة بأن ضده المستأنف دفع ع جوابا - 2 - ". 1442/12/1:
وتاريخ 4228122 المزعومة - حقوقها فصل قد ضده
المستأنف أن ذلك ال اع أطراف ب ن وال ا - الص بإثبات
الصادر القط ا كم و خالف بالأوراق الثابت مع و ناقض والمنطق
العقل مقتضيات أحمد شركة الشرات جميع من بحصته
يتخرج أن للمد كيف ن ساءل و نا (ر ال 96.779.270)
وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة والده إرث من الشرعية
حصته بأن وزعم ؟\! ر ال 96.779.270 الشرات تلك
من واحدة شركة بحصته يطالب وكيف (، داكن شرك
شاملة،) ر ال مليون (170.000.000) حصته وت ون
شركة (11) وعدد ا وأولاده ز المحاس ل ب التقرر ع المد
اسد ناد ع جوابا وأما - 3 بالمستأنف. ضرار غاي ا و و مية
ظنية حسابات عن ناشئة دعواه وأن المد دعوى - ع عدم و

ثبت يؤكد سؤال ذلك اوض برفض مذكرته يبدأ - أ: المد
من الصادر والصرح الوا - التناقض ستغرب فإننا - ته ال
شكيك أو إسقاطه يقبل ولا - عاض عدم أو الرضا بم ل
واعتباره جة من ائية بيانات من به لما متعمد وغي تحر
ف من به أحدثه وما التقرر ذاك ع الضوء سليط من
ونكشفه سن ينه ما ع طلاع من المحكمة ث جا دا و حاول
التقرر برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من
القضاي اكم بإسقاط يطالب أنه ح ن، إسقاطه يجوز ولا -
الرضا بم له و عته المحاس بالتقرر يتمسك أنه نجد أخرى
وناحية شرك بصفته سواء المستأنف - ول الطرف مطالبة حق
أي له ل س بأنها اكم من (1/4) بالبند ضده المستأنف فيها أقر
والذي (.) 3 رقم مس ند - (.) 1432/12/2 وتاريخ ()
2/17/185 الطرف لزمة و اي شامل ذمة إبراء بالصـ الخارج
و عت سب ا أو نوع ا ان م ما مطالبة بأي ل ا التاعة والفروع
التجارة ز أحمد شركة وم ل - الدعوى محل للشركات مدير
أو أيضا و ان سابقة دعاوى من رفعه سبق ما عدا ما الشر
ات بتلك يتعلق فيما والمستقبل واضر الما - سب ا أو نوع ل
ان م ما دعوى أو مطلب أي ق م وإسقاطا ول المؤرخ الشر
اء بقرار ضده المستأنف مورث من الصادر التام الرضا و تجا ل
محاس تقرر بالرضا التمسك ستغرب كذلك - ب ضده.
المستأنف من عاض وعدم الرضا م لة اديد الشرك - عليه
المد - المشي الطرف من حقه المد مورث ز أحمد - المتنازل
الطرف استو:) أنه تضمن والذي رسميا محررا عد الذي (4
رقم مس ند -) 1431/09/20 وم م % - 97.7 عادل وال
المال رأس % من أك يمل ون الذين الشراء أغلبية قرر فقد
لذا، المشي الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة
م ما ل توقيع و عت الشركة ضده المستأنف من ورضاء
إقرارا عد القرار ذا فإن ثم ومن (، بي م فيما اصص توز
ع ب - ع ضده المستأنف وم م - الشراء يقر:) أيضا القرار
جاء كما (، ز عدنان المد كذلك - ت للمستأنف. آلت ال ا

صص تلك توزع ب - ة وإقرارا التنازل ذا من عليه المد
 من نص به المد مورث (ز عباس أحمد) الشرك لاستلام
 وترسيخا البيع ب - ة عد ست ن لمدة التجارة ز أحمد
 شركة (ز أسامة) عليه المد مع شرا (وأولاده ز أحمد
 شركة شرا بصفتها - ز عدنان) مولها استمرار ضده
 المستأنف وكيل تجال أبرأ الذي (. 5 رقم مس ند .)
 1434/2/10 الموثق الشراء قرار تجال وكذلك، منها اش ا ا
 ال والده ل سبة ز أسامة تملك ع اع اض ثمة إبداء دون والده
 صص أسامة شراء الشرك المشي الطرف من حقها - ضده
 المستأنف - المتنازل الطرف استو:) أنه نصا - ضده
 المستأنف المد إقرار تضمن حيث الشركة بتلك تتعلق
 حقوق أية من عليها المد ذمة الشراء قرار بتذيل المد قام
 وقد، بي م فيما ا صص توزع ب ة وإقرارا (المشي ل ذمة
 وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت - ز أسامة
 - الشركة ا ديد أ - اب .) عليها مردود فسعيها ج تها من تم ما
 نقض سد من:) أنه ع تنص ال الشرعية للقاعدة وفقا يديها ع
 تم عما الرجوع للمد يجوز لا- فإنها تقدم ما ان ولما،
 بتوقيعها بواقع شرات (7) وعدد ا وأولاده ز أحمد شركة
 تملك ا ال الشرات حصصا من تأي وقيم ا ورقية شركة
 التجارة ز أحمد شركة بأن علما فضيلتكم نحيط: الفضيلة ز
 أحمد وشركة) مليون. 270 تقر با جمالية وقيم ا
 (والطحينة ا لوات مصنع وشركة) مليون. 37 تقر با
 جمالية وقيم ا (فاطمة وادي مزرعة شركة) وشركة ل %
 10 تقر با جمالية وقيم ا (واد مات للإدارة الوطنية والشركة)
 مليون. 31 تقر با جمالية وقيم ا (والتكيف للك راء ز أحمد
 وشركة .) مليون 15 تقر با جمالية وقيم ا (للتمون مليون
 622 مبلغ و الشرات تلك قيمة مجموع أن ع و ذا مليون.
 14 تقر با جمالية وقيم ا (ورت نا وشركة) مليون. 17 تقر
 با جمالية وقيم ا (ا م ة وشركة) مليون. 79 233 مبلغ، م
 27-06-2011 بتاريخ الثانية المسودة و، مليون 68 مبلغ و

المسودة كما الشرات لتلك % (10 -) ال سبة أن مع بما،
تقر بار ال مليون وعشرين واثنان ستمئة ر ال عدنان المد
م ال تخارج ال التجارة ز أحمد شركة حقوق أي للمدعي ن
عد لم و التخارج، وال ا - بالصد الشراء تخارج وتم التقرر
ن ع ع اض تم فإنها وللعلم، مليون المستأنف وكيل طعن ع
جوابا - 4 - 1437 عام النظام حسب الشركة تصفية تم ذلك و
عد % 10 و متبقية انت ال ال سبة عن وأولاده ز أحمد شركة
الشراء و ا - صه لسؤال ا وذلك لاستجوا ا (ا رازي عاتقة)
السيدة باستدعاء نتمسك - أ: ذلك ع فنجيب ز أحمد المتو
زوج ل إرث بحقوق ل للمطالبة له توكيل ل عدم المستأنف
دفع ضده من تول ل ونفي ناحية من توكيل ل ع التأكيد من
دعاءات دابر لقطع الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من ذلك
أن إذ عدمه من الدعوى بتلك عليها المد تطالب ل انت إذا عما
- بحق ا المطالبة ع إصرار ا ع المدعية من صدوره مزعوم -
إقرار وإرفاقه ال - يل وتوقيت ظروف علم وعدم ال - يل ع
ضده المستأنف طعن ع جوابا وأما - ب أخرى. ناحية ع يطعن
حيث دفوعه و ستغراب التناقض سبل افة سلك لزال
ضده المستأنف وكيل إن: 2 / ت وتفصيلا. جملة الورقة تلك
- ة إن لار ندفع: 1 / ت: ذلك ع فنجيب، ال الورقة تلك ع ا
رازى عاتقة السيدة توقيع ظروف عن الطرف وغض ب - ته
المزعوم قرار ع نفسه تلقاء من يحكم ح ن و - ته ظروفه
علم وعدم الفيديو - يل محتوى أن كما، عل ا الم ساند
الورقة تلك تتضمنه بما والدراية ال لمات قراءة عن عاجزة
وأصبحت عاما وسع ن أ رعة و لغت عتيا لك من بلغت قد أ ا
رغم المزعوم إقرار ا تتضمن الكتابة من يمك ل الذي التعليم
من قدر ع وأ ل سيما ولا - بصم ا من بدلا وقعت ل انت
بمضمونها دراية ع ل انت ولو، قانوني من يصدر لا - قوي قانوني
مضمون عن ينم الورقة ب ن جرت ال للممة صوي - يل
لكم نقدم (. زاق و فإذا فیدمغها الباطل ع با ق نقذف بل:)
عا الله قال - 5 ع ا. لتفات و تع ن الورقة تلك - ة يطعن

الذي مر لطب ب باصطحا ا والدته مع المد من والظالمة ا
اطئة الممارسة المـالمة من وتب ن خة بالمذكرة تقديمه
تم ما مـا وراق من عدد ع بصم ا وضع ليلة والدته و
المستأنف هذه المحكمة تظليل غية النظام ولا الشرع لا يقرأ
لا وال سليمة الغ نواياه لتحقيق أعد ا أوراق ع وذلك صراحة
به تقرر كما لمحتوا ل إدراك أو و دون بصم ا وأخذ العيون ما
يخفاكم لا الفضيلة أـ اب ال كة. من وحصا ا والدته بأملأك
لنفسه ست ثار بقصد باطلة ممارسات من ارتكبه ما افتضاح
حال لتقديم ا خرى بالأوراق و حتفاظا، الدعوى ابن حديث من
والب قي وأحمد داوود أبو أخرجها لما، الباطل دعاء حرمة
عليكم يخفى ولا. عديدة كيدية دعاوى ن يجة ومعنوي مادي
ضرر من به ق وما ظلم من موك ع وقع من ـ ط يزل لم
علمه و و باطل خاصم ومن الله ضاد فقد الله حدود من حد
دون شفاعته حالت من:)) يقول وسلم عليها الله ص الله
رسول سمعت قال ع ما الله رـ عمر رحمه فرحون ابن قال ((.
وده لسانه من الناس سلم من:)) قال أفضل المسلم ن أي
الله رسول يا قالوا قال عنها الله رـ شعري موـ أي عن
البخاري عند جاء ولما ((، ي ع ح الله محكمة رئ س لفضيلة
موجه خطاب عا الله رحمه إبراهيم بن محمد الشيخ
سماحة فتاوى وجاء"، يؤدب أن في ب باطلاـ اد أو حق غ
شكية قام من: " التبصرة الله الشر لـكم أن نفيديكم
ونحوه و قامة السفر نفقات من المداعة ستلزمه وما
المداعة طرق عن غ ه و ضرار المشاغبة يتعمد عمن اس
شادكم بخصوص: " بالنيابة الباحة تقدم ما ع و ناء؛" ذلك
انفسـم ل م سول ممن لغ ه رادعا المسلم ن بإخوانه ضرار
يتعمد من زاجرا والعدوان للظلم ومز لا للعدل محققا يراه ما
وتقرر مورـه هذه مثل جـاد وقدره بمبلغ إلزامه مع المد دعوى
رد أصليا: ي بما مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:
الموضوع ثانيا شكلا. ست ناف قبول: أولا: ي بما القضاء
فضيلتكم من نلتمس ووكيله المد وإحالة، عدمه من الدعوى

لرفع المد لوكيل توكيل ا شأن م ا للإفادة ا رازي عاتقة استدعاء:
احتياطيا المحاماة. أ عاب نظ سعودي ر ال ألف خمسمئة (500,000)، اليوم بجلسة يحضر لم ا ب بأن عليها المد وكيل
أكد فيما كتفاء. يقرر بأنها: قائلا المدع ن وكيل فق ب (. ثبوته
حال به قاما الذي ال و ر شأن مع ما للتحقيق العامة للنيابة
أمد إطالة يحاول عليها المد وكيل بأن: المدعي ن وكيل
فعقب، الدعوى هذه لإقامة أحدا تول لم أ ل الدعوى وقاع
تظ ره ما لأن؛ عليها المد و المد والدة حضور يطلب أنها كما
٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجنة التجارة التجارة المحكمة الثانية
ست ناف ست ناف دائرة ١٣: ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك
الص خ تار ، دعواه ع با واب والدته و لت وقد، بجنة العامة
بالمحكمة النظر قيد تزال ولا، مليون 135 بمبلغ والدته ع
دعوى أقام عليها المد أن علما، ا ديدة الطلبات بإثارة
القضية الدفع وسد ب، الورثة جميع ع بل والدته ع مقتصرة
ل ست و حقيقية مخاصمة ول ست (أسامة) المد إرث
لإثبات العامة المحكمة الدعوى بأن: عليها المد وكيل فعقب
أن ح ن - 26/06/1444 مؤرخة عدنان لاب ل عاتقة وواله
عاتقة والدته عن وكيل- بصفتها عدنان المد من -
16/11/1444 مؤرخة بواله تقدم المدعي ن وكيل أن و ا
ديد القضية ولصلاحيه، كتفاء طراف قرر ثم الدعوى. بداية منذ ع
م وكيل ان أنه يذكر لم وأنها، تقر با أشد ر 7 منذ و الته بأن
المدعي ن وكيل فعقب -، 1442 عام منذ مقامة الدعوى
للمداولة. ا لسة رفعت ف ا للفصل سباب م ث ن وم ا- ام ظن
دد - مح ل ل ج لال خ دما ق دق راض ن - عت أن ل ل فات
- عليها المُقدم ن ع اض ن وع ف ل الصادر ا كم وع أوراق ل ع
اطلعت الدائرة ل هذه القضية و إحالة التجارة المحاكم
اختصاص عدم من عليها المد وكيل أثاره ما ذلك من ولائثال:
الدائرة ذه تضيف، بتداي ا كم أسباب ع طلاع و عد: الموضوع
عن وأما، لا- شك ولان - قب م و ف رقم الصك ا والصادر -،
04-03-1432 وتاريخ (3218883) رقم القضية جدة

بمحافظة العامة بالمحكمة عشرة الثالثة ا قوقية الدائرة حكم
صدور الثابت أن ذلك، الدعوى بنظر الدائرة من عليه
والمصادق (، المظالم بديوان التجارة الدوائر اختصاص من و،
ختصاص لعدم الدعوى عن النظر صرف:) نصه ما ب والقا -
، 25-10-1438 وتاريخ (3855849) الشرعة المرافعات
لنظام التنفيذية اللائحة من (78:) المادة ع واسد نادا وعليه -،
25-11-1438 وتاريخ (، 38403785) رقم بالقرار المكرمة
بمكة ست ناف بمحكمة الساعة ا قوقية اص - اختص نم وأ ل
ة- القضري ر- بنظ ي- النوع ا- اختصاص دم ع رأت إذا (ب:) تية
للأحوال وفقا نظرا في ون مختصة غ أ ل ورأت، لمحكمة
القضية رفعت إذا:) أنه ع نصت وال الدعوى ذه فإن وعليه (،
ا- بنظروى - الدع ا- إل المحال المحكمة زم وتلت، المختصة
المحكمة ا- فتحيل، ة- ال ائي ة- الصف م ا ك ب ا ك س- إذا
ف، اص - ختص دم - ع م فتحك ر- أخ ة- محكم أن ذلك، رج
بأثر لا سري النظام وأن، بجدة العامة المحكمة حكم عد
صدرت المذورة التنفيذية اللائحة بأن عليه المد دفع منه
ولأئبال التجارة. المحاكم اختصاص من ت ون مطالبة و ل
عن فضلا بجدة. العامة المحكمة كم وفقا، بنظرا ل ملزمة
فت ون وعليه، المذور اللائ التعديل سران عد المحكمة
ذه لدى قُيدت - ست ناف محل - الدعوى عن وأما التجارة.
المحاكم نظام من عشرة السادسة المادة من الراعة للفقرة
وفقا، التجارة المحاكم اختصاص من و، عليه للمد المدعي ن
مورث من مباعه شركة حصة بقيمة، درجة أول محكمة
أسباب ساقته لما وفقا، دفعوه عليه المد اضطراب عارضه
فإنه، العوارض افة من خاليا فيه المورث ان وقت تم
التصرف بأن عليه المد وكيل جواب أملاكه من - ء أي بيع لم
بأنه (المورث) أقر، أسامة ابنه توكيل أجل من أمامه
المورث فيه حضر والذي -، 18-02-1442 المؤرخ بجدة
العامة المحكمة قا - خطاب أن عن فضلا ثمة يكن ولم، إثباته
إ دليل لا عوزه و قرار (، بجدة العامة المحكمة عن الصادر،

منها الراعة الصفحة ، 08-06-1433 وتاريخ (33286392)
رقم بالصك والمثبت ،) أبناءه لأحد وعززه، المورث إدراك
عدم يبن ، 02-12-1431 بتاريخ (الوطارس مس شفى)
الطبية عبدالعزيز الملك مدينة من طقرر صدور الثابت أن
كما، المذور قرار عيب ادعاء عد) طراف ارتضاه الذي التقر
رو غزالة أبو طلال تقرر أن وما ال سيان. من عاي
المورث أن (طياتها) أثبت حيث ، 08-06-1432 المؤرخ
النفسية ال - ة مس شفى تقرر رقم اكم ما الصادر -،
1432 لعام ق/ 2 / 1375 و -، 1431 لعام ق/ 2 / 5798)
رقم القضاة ن بجدة دارعة المحكمة أمام المنظورة
القضية لإاء)، له المحكمة تليف حصتها عن والدعوى
هذه المد طلب أن عن فضلا، لال - يح التقدير بمثابة التقر
رفي ون لذا، صاف ما المح يوم -، 02-12-1432 بتاريخ -
1432 لعام 185/17/2)، الفصل سبق المائل ال اع ع يصدق
فلا وعليه)، صا المنية) السابقة الدعوى ال اع محل انت
وال، صلية حصتها عن ول س، والمورث عليها المد بن تم
الذي البيع رث محلا ذاتها باق و علق صفام تتغ أن دون ا
صوم بن قام نزاع إلا - اية حام لتلك تون ولا:) نصت
وال، ثبات نظام من والثمانون السادسة المادة ع اس نادا، ا
ياة قيد ع الوقت ذلك ان والذي - الدعوى ذه محل - ز أحمد
المورث حصص ع ول س للمد المملوكة اصة ع وقع الص أن
يت - المادة ذه والنظر)، وسد با المتصرف المشرف حكم
عليه والمد، الفاحش الغ ن تحقق ثت قد أنه ذلك)، التجار
ة ز أحمد شركة تصفية:) الشركة انقضاء ذلك من غ ولا،
الدعوى تلك يُختصم ولم ال اع الفصل سبق عليها المد دفع
ذلك من ولا يُنال الفرق. سداد أو بالف - إما الغابن ع الرجوع
حق ورثتها أو للمغبون به و جعل)، حياتها حال عنها بوالات
مورثها مال،) المال تناولا قد انا وإن الدعوى أن إذ -،
1432-03-04 وتاريخ (3218883) رقم القضية وكذلك -،
1432-02-22 وتاريخ (3216104) برقم القضية جدة

بمحافظة العامة المحكمة أمام - ة تفصل ولم، فيما سـ ت و
عبدالرزاق شركة بإقامة وان ت، المورث ع قيم بإقامة متعلقة و
فالدعوى، ال اع يفصلا لم أما إلا - الدعوى هذه محل - البيع
الدفع للدوائر منعقد اختصاص وأن، بنظر ا النو اختصاص ا
عدم حكمت المحكمة أن إلا - الدعوى هذه محل - البيع إبطال
ف ا الطلب ان وإن، خرى الدعوى وأما، عدمه من البيع أيدي
طالتها قد:)... الدائرة عليها اعتمدت الذي التقرر أن من
عليه المد ادعاء ذلك من لاينال كما القضت ن. سـ مع
لايتوافق، الفصل سبق عليها المد فدفع وعليه، التجارة
يمكن وي التقرر بمقدمة و بالصفحة المدون التاريخ مع
يتطابق لا ي التاريخ صفحات من صفحة بـ ل المذيل التار
خ بحذف قام حيث ضده المستأنف وكيل من والتعديل
العبث يضاف الدفع ذا فإن (!؛ إ والواقع... ا قيقة مع ي نا
مشروع غ بحق و ام المحكمة ع التدل س إ ال اية يؤدي بما
الثاني التقرر مقدمة مع ول التقرر إرفاق من لنفسه القيمة
بأن فيه ورد وقد، م 05-10-2011 الموافق -، 07-11-1432
المؤرخ التقرر و حكم ا الدائرة عليها أسست ال التقرر أن إذ،
السابقة المتناقضة عليها المد دفعو إ عشرة الساعة بتدائية
الدائرة أمام - 1: م ل مواضع عدة ناقشه عليها المد إن بل؛
تزوره الطرف ن من أي يدع ولم، ر ل (368.757.931 :)
قدره بمبلغ ل صص جمالية من بنود عدة، ص ا المنية -)،
1432 لعام 185/17/2 (رقم ا كم ما الصادر -،) 1432 لعام ق/
1375 /2 و -، 1431 لعام ق/ 5798 /2 (رقم القضا ت ن بجدة
دارة المحكمة (34281449) رقم الصك -، 22-02-1432
وتاريخ (3216104) برقم القضية جدة العامة المحكمة أمام -
2 ا كم. صك من (11 و 10) الصفحت ن وارد و لما وفقا،
الص وثيقة عنها وأجاب -، 07-11-1432 والمؤرخ، غزالة أبو
من المعد التقرر ع الدعوى تلك المد نص إذ، منه والثامنة
الساعة الصفحت ن وم ل، مواضع عدة -، 26-07-1434 وتار
خ أمام - 3 غزالة. أبو تقييم صدور قبل، ر ل ()

120.000.000) قدره بمبلغ المبيعة ا صص قيمة وأن، الص
 ع الموافقة عدم المدع ن ع ان وأن، الدعوى رد بطلب عليه
 المد رفع إ حتما أدى والذي (إ و... موجودا) من ل ا بما كمسا
 م المحدودة أوز و شركة جديد شرك لدخول يلتفت لم
 أنه:)... نصه بما ذكر حيث، ع اض لائحة ست ناف دائرة
 المحاس التقييم ع سد ناد جواز عدم بالدفع والتمسك
 التأكيد:)... نصه بما مذكرتها أجاب ـ، 20-02-1445 بتاريخ
 المعقودة ا لسة الدائرة هذه أمام - 4 (. ما... ش ل القيمة ب
 ن فعليا مقيمة ل و ا محاس تقييم بموجب ا صص تقييم
 إعادة يجوز لاـ فإنها تقدم ما ع و ناء:)... نصه و ما (ا
 صص... لتقييم كأساس غزاله أبو طلال مكتب من الصادر ال
 سب ب مدونات من الب ن ان ولما:)... مانصه ف ا أورد حيث
 ـ، 04-03-1445 بتاريخ ست ناف دائرة أمام المعقودة ا لسة
 المرصودة مذكرتها - 5 (. الفع... بتقييم ا ومقر الطرف ن التقر
 رة اف ضنا لو أنها ذلك معيب استدلال و، غزالة أبو
 طلال مكتب من الصادر المحاس التقرر ع تأسد سا به المح
 يوم للمبلغ المد استحقاق ع اس ندت الدائرة أن أن يظ ر
 والذي (، 1 رقم مرفق ") م 2011 / 03 / 31 كما بالتقييم
 المعدلة التاعة للشركات الدف ية الملكية حقوق م ص: "
 خامسا البند صراحة ذكر ما تضمن قد فإنها، إليها المشار
 القانوني المحاسب بتقرر ماورد حسب م 2011 / 06 / 27 بتار
 خ التجارة ز أحمد شركة تقييم عدیل وتم، رال
 68.424.362 وقدره بمبلغ تقييم ا تم التجارة ز أحمد
 شركة قيمة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
 المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٤: ة- الصفح رقم
 ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار ذلك وتج (رال 79.924.901)
 وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة قيمة أن يظ ر والذي (
 2 رقم مرفق ") للشراء المعدلة الدف ية ا قوق صا: ثانيا "
 البند، غزالة أبو طلال المد - 6 (. بالإلغاء... حرا وض
 استدلال بالقصور معيا ا كم معها يض الذي مر، بال سب ب

الوارد النحوع (ر ل 368.757.931) ول س التقرر من 8،
6، 4 الصفحة بأن دفعه ان بل، عليها المد فيه يطعن ولم،
بتدائية الدائرة أمام موضع ما غ إليها أشار وقد -، 1432-
07-11 والمؤرخ، غزالة أبو من الصادر التقرر الدعوى
عمده ان عقد بتعديلات يتمسك كما، صا المنت با كم و
تمسك، والده مع بيع عقد ناك وأن، ر ل ()
120.000.000 (المسددة القيمة وأن، ر ل (450.000)
سمية القيمة بما -، 02-12-1444 المؤرخة بتدائية الدائرة
أمام المعقودة ا لسة غزالة أبو تقرر عن أجاب بل، التقرر
ع الطعن من ا الية دفعه آخر ا بالقيمة... والوفاء التأس
س وصف -، 20-02-1445 المؤرخة ا لسة ست ناف لدائرة
المقدمة مذكرته و (.) التخرج... الصع وافق وإنما عليه
يوافق لم موله فإن غزالة أبو تقييم عن وأما:)... نصه
نظام من (41) المادة نصت وحيث، للعقد بال و ر الدفع
حيال النظامي جراء الدائرة اتخاذ عدم وعن به. اواب له
ماسبق مع تناقضا عد مما، محررة غ بأ ل المد دعوى
للاستكتاب بنفسه يحضر أن المحرر - ة ينازع الذي ا صم ع
يجب - 2 للمضادة. محررات من لدم ما لتقديم ا صوم ضرور
جلسة المحكمة تحدد - 1:) أنه ع ثبات والدائرة، متخصص
ب أو المختصة ل لة المسندات عث أو، ستكتاب بإجراء
التوقيع مضادة يمكن فلا وعليه، متو توقيعه مضادة يُراد من أن
و ما (، لذلك المحدد الموعد أو العقدة النظر منها لايلزم بما،
ال اع منتجة أ ت الدعوى ووقاع، التناقض مع لاة وأنه،
السقوط يوجب اضطراب أن من، بيانه سبق ما ضوء صل
إعمال رأت علمه نفي أو نائيه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمتها أو
ختمها أو إمضاءه أو خطها العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر
إذا:) أنه ع ثبات نظام من ر عون المادة عليها نصت ولما،
عدم ا فتأمر؛ البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط ب - ة
المحكمة إقناع ومسندا ا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع
منتجا المحرر و ان، بالمحرر متمسدا ا خرا صم وظل، به أو

ال (450.000) قدره بمبلغ، الشراء جميع قبل من ا صص
امل اس يفاء ع نص اطرحته وقد، والده تجاه عليها المد ع
ال ا مات من العقد ورد ما مع، المبيع قيمة مشموله ضمن
يقع أنه يد والذي ـ، 20-09-1431 مؤرخ واتفاق بيع عقد
بموجب بأنها ولا بالشركة يتعلق لا وجمال ا طولة سنوات
الدعوى محل الشركة تأسس ع أساسا سابقة وتاريخية
قانونية وقاع جملة إ أشار أنها:)... نصه بما ذلك مسدبة درجة
أول محكمة غ أخرى شرات ح تخص سابقة عمل أجرة أو
عائلية مصارف كتحمل دقتها أو ـ ته من التحقق إ م ان
المتصور غ من قي مقابل من عليها اشتمل عما نايك،
أعمال ا جلسة المسند وجود إ أصالة عليها المد شر لم ح
بل؛ الدعوى سابقة مرحلة أي إطلاقا إليها المشار المسند
تقديم عدم له ذلك عن فضلا، الدعوى محل الشركة
ساقته ما وفق المسند فحوص إجراءات استكمال عن إليها
أشد ما بجملة استغنت قد الدائرة انت ما و و، تماما المسند
ند عليها اشتمل ما يناقض ما ذكر بل ـ؛ 9/11/1443
أسامة / عليها المد من مدفوع مبلغ بإجما) البنكية المد مورث
ال ا مات سداد طرق عن ان المبلغ سداد بأن ـ، 02-1445-
29 المقدمة مذكرته أخ ا ا د ثم ـ. أ. (. الوقاع... بالتقرر م
ت و هذا (، ر الاـ وثمانون وستة ومئة ألفا وأربعون وستة
وأر عمئة مليوناً وثلاثون وخمسة مئة (135.446.186:
بواقع، ز عباس أحمد المرحوم والده عن، ز أحمد وماذكره،
الشركة عقد عدیل المدون الثمن ـ ل س ـ ال اع موضوع -
ا صة ثمن بأن قرار يُت ت عليها المد جواب حاصل إن وحيث
(، وشراه الفوزان إ م ي ي) المحاس بالضرورة ع لاـ الشر
اء من ا صص امل اس يفاء ع نص الذي التأسس عقد ع
التوقيع مجرد أن ي ب ن و الب نة بتفحص فإنها ا صة قيمة
سداد لإثبات عليها المد عن فضلا، عليها الصرف: م ا والده ا
لف ا ت ليفات أو، والده ع مديونيات سداد طرق عن المال
رأس سداد تم أنها يد ال خرى عليها المد ادعاءات عارضاً أنها

كما، حدوثها إم ي ي) تقرر أن عن فضلا، القيمة بدفع عليه
 المد قيام ع افية ب نة ل ست ف و التا؛ ذلك يقدم ولم،
 السداد مايت ت لتقديم م لة ست ناف دائرة أمام طلب
 ونها ا صص. بقيمة علاقة له ل س ما ع اشتمالها ع علاوة،
 فحسب م ا عينات فحص من نحو ع أتت ن يجتها وإنما،
 المسد ندات افة بفحص يقم لم أنه تب ن)، وشر اه
 الفوزان انت ولما أنه كما، المتباع ع ن الشراء قوق حفظا؛
 المثة المسد ندات من ونحو ا بنكية حوالة بموجب إثبا ا و
 تم، ل ا يحتاط مما موال ذه مثل ت ون أن صل إن
 وحيث البيع ان وإن وحيث، عارض ا ما ظ ور ودون، وإش ا ا
 صص بيع الشراء قرار تاريخ من - يحة انت إذا تظ ر أن شأ ا
 من ا الوفاء و العقد عن الناشئة و اقوق ل امات عن ي شأ ما
 دون، لد ما المطبقة للإجراءات وفقا توثيقها م ما يطلب ما
 توثيق ع يقتصر دور ما أن إلا، رسمية محررات وأصبحا،
 مضاء العدل و ا تب التجارة وزارة عليها أجرت ذا بأح ام
 خلال دون:) أنه ع ثبات نظام من الرا عة المادة عليها نصت
 ولما، استدلال به سقط، حتمال له تطرق إذا والدليل، سابق أو
 لاحق أثر من مضاء أو ثبات ذلك والعشرون السادسة المادة
 من الثانية الفقرة عليها نصت ولما)، الدعوى.. ظروف من ل ا
 ماي بحسب م ا المحكمة فتأخذ، بي ا ا مع يمكن ولم، ثبات
 أدلة عارضت إذا، النظام عقد ع أصالة يوقع لم المورث ب ون
 محتفة القرائن أن و ما)، ذلك غ يث ت مالم؛ عليها الرسد
 المحرر الشأن ذوي من أي مذكره مضمون ي ون:) أنه ع
 ثبات نظام من الغ ن ف ا تحقق قد عليها للمد المورث من
 ع ا المتنازل القيمة بأن تضافرت دلة أن كما، للألية وفاق
 مدرك غ ب ونها احتفت القرائن أن كما، التأسد س عقد و
 عديل البيع ل س ذلك ع بالتوقيع قام من أن عن فضلا ".
 معتمد ج بدليل إلا غ ه إ يصار لا والثابت " الورثة. مواجة نافذ
 غ)، ا صص قيمة يخص) فيما التوثيق في ون لذا؛ الفاحش
 عليها المد دفع أن كما التأسد س. عقد عديل ع التوقيع وأم -،

أصص بيع أم - من و المورث أن من عليها المد ادعاء به
مايضا و و، عنها وكيل بل، ذاتها المورث منفكة. فاة،
المورث من المباعه اصص قيمة - ة تقرر حيث من، الماثلة
بالدعوى الدفع ل اذا علاقة لا (، التجارة ز أحمد شركة)
صلية صصه و يعه المد بإمضاء اصص بقيمة المطالبة المد
حق سقوط الدفع:) بقوله، ل ل س داد حق ما سقوط، ا
صص قيمة المدعي ن حق سقوط من عليها المد أثاره ما
ذلك من ولائنهال فإن - النظام ل - يح وفقا - أنه وحيث،
مورثه من عليها للمد المباعه اصص قيمة من بنص به
يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجارة ز أحمد
شركة المباعه وقرار - 1385 / 3 / 22 بتاريخ 6/م رقم ملي
مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان - الدعوى
محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك المطالبة حقه
سقط المد ومع، الشركة عقد لشروط وفق للغ أو الشراء
لأحد حصته عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنه ع النظام من ()
165 (المادة نصت وقد -، 1385 / 3 / 17 بتاريخ 185 رقم
الوزراء مجلس اصة اس داد يطلب أن شرك ل ل يجوز ا الة
هذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق عن الشراء با
يخطر أن وجب للغ عوض حصته عن التنازل الشرك أراد إذا
ذلك ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة
الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٥: ة- الصفح رقم
١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الثانية الفقرة حكم مراعاة مع ف ا
التصرف ا ق اصة لصاحب ان س داد حقه الشراء أحد
ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا
قيقي بتم ل علق وإذا، المال رأس م م ل حصة ب سبة س داد
طال ب ن اصص هذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل و ان
شرك من أك س داد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من
عن التنازل للشرك أجازت أ ل المادة تلك مفاد ان ولما - ب
(. 158) المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع س داد
طلبوا الذين للشراء اصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل

عليها المد طلب - المد وإقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا
صص تلك ع ا صول وطلب سد داد حق جميع م أو عض م
الشراء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصتها لتلك البيع ع
اعاض ثمة يبد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد
داد حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع عن ومورث لمورثه
المملوكة ا صص اسد داد (ز أسامة) وفقا، عليها المد ابتاع ا
القيمة - ة يطعن إنما، ل ا البيع واقعة ينكر ولم، ل ا س داد
يطلب لم المد أن ذلك - أ. (. الدعوى بتلك مطالبته جواز ة
عدم ثم ومن، ا صص عليها المد طلب وأما الدعوى. محل
الواقعة ع الذكر آنفة المواد هذه أعمال فلا يمكن وعليه، و
دراك للآلية فاقدا المورث و ون، الفاحش الغ ن وجود من
الدعوى به أسس لما وأما، ما يثبتها تقديم فعلية شتأ اد من
فإن، ا صص قيمة سداد قام ونه ع له دليل استجلاب أجل
من بجدة العامة المحكمة أو العلاقة ذات والبنوك المركزي
للبنك بالكتابة وما (، حق من ما يدعيه يثبت أن المدع:)
أنه ع ثبات نظام من الثانية المادة من و الفقرة عليها نصت
لما، القضاء حياد لمبدأ تناقض ففيه، الدليل بصنع المحكمة
ت ليف سداده تثبت شي ات بصور تقدم أنها اد -، 1445-
20-02 جلسة عليها المد أن وما (، اد... من ع الب نة:) أنه
ع النظام ذات من الثالثة المادة من و الفقرة عليها نصت
ولما (، مرت ن مكرر) المعدل التأسس وعقد العدل اتب
توثيق سوى، ذلك ع يدل مسد ند لأي تقديمه عدم ات -
(النظام ع) أرفقه ما ع الدائرة و اطلاع، ا صص لقيمة و ا - ة
- ة إرفاق، للمحكمة ثبات أدلة من دليل أي تقديم عند يجب؛
خاص نص به يرد لم فيما:) ثبات لنظام جرائية دلة من عشرة
السادسة المادة من و الفقرة عليها مما، السداد ع بي ته من
بتقديمه الم ما يقدم لم، تاريخه ح عليها المد أن وما (، ف
ا وأثره بالدعوى صلته - ب و ياناته. الدليل نوع تب ن
مذكرة - أ: ي به مرفقا الدليل... من دعواه عليها المد عمد
يكن لم فإنها، سامبا بنك ع الم - وب، م 04-10-2010 وتاريخ (

000844) برقم، ر لال (450.000) بقيمة الشيك وأما المدع
ن. دعوى - ة تجسد معها ي ون وتوثيقها، م 30-08-2010 ان
البيع تاريخ أن إذ، البيع لتاريخ لاحق تاريخه الشيك ون عن
فضلا، م ا والمسدد ا صص قيمة دفوعها - بيانها سبق كما -
اضطرب إذ، بالسداد -، 29-02-1445 تاريخ المقدمة مذكرتها
عليها المدأثاره ما ذلك من ولاينال تحرره. س ب ب ي ب ن عليها
شرح أي من الشيك خلوع علاوة، م 25-09-2010 تاريخ ان
العدل اتب أمام 79.924.901 :) قدرا بقيمة أ ل يد حيث، ر
ال (368.757.931 :) أ ل من درجة أول محكمة قررتها
كمال ست - غزالة أبو طلال لتقرر وفقا - التجارة ز أحمد
شركة قيمة أن من يطعن ثم، التخرج الصع وافق وإنما عليها
يوافق لم أنها يد ثم، مسودة التقرر أن يد إذ، ذكر السابق
المتناقضة عليها المد دفوع إ يضاف الدفع ذا أن و ما (، ر لال
بما عليها الرد درجة أول محكمة تناولت فقد، مورثها مع الم م
البيع عقد - ة من عليها المدأثاره ما أن كما، للشركة الفعلية
القيمة ت - يح يطلب ن ثم، عليها الدائرة اعتماد تقرر -،
25-07-1432 المؤرخ المبدى تقررره (، ر لال 79.924.901
- :) ب المقدر المبلغ أورد ا ب أن اسد بان (، غزالة أبو طلال
تقرر) التقرر ع الدائرة اطلاع عد أنها إ علاوة، الكفاية فيها؛
المبدى لال ا ي بالتقرر والع ة م 05-10-2011 الموافق -،
07-11-1432 المؤرخ ال ل ا ي تقررره ا ب أوردته، ر لال)
368.757.931 -) ب المقدر المبلغ أن ح ن، م 27-06-2011
الموافق طراف وأقر، الذكر آنف (خ) التقرر ا ب ما قدمها
ع مؤسسها -، 02-12-1432 ا كم صدر حيث، التقرر ذا عن
لاحق تاريخ صدر الص حكم أن عن فضلا من عشرة ا ادية
الصفحة المثلث الص من السادس والبند، ا كم صك من
العاشرة الصفحة المثلثة الص وثيقة من الرابع البند من
الراعة الفقرة التقرر ع باطلاع م -31-03 كما بالتقييم
المعدلة التاغة الدف ية الملكية حقوق م ص :) أنها ع، ر لال
(68.424.362) مبلغ ذكر ا ب أن اسد بان (، غزالة أبو

طلال تقرر) أن إ علاوة ا كم. صك و خ الرقم فإن وعليه
(، التجاوزات وأثر بالتقييم المعدلة الدف ية الشراء حقوق
صا:) أنه ع، ر ل (368.757.931:) وقدره خر المبلغ
فصل ا ب أن ح ن (، م 2011، ول الرقم ونه من عليه المد
ادعاه كما ول س، ف ل عليه المد تجاوزات واح ساب ا قوق
صاع اشتملت ل و ل؛ للشركة ا قيقية القيمة المحاس ا ب
من المعتمد أحمد شركة حصة توزع إعادة عد الشراء ع،
التجارة ز أحمد شركة الشراء حقوق صا توزع:) نصه بما،
ثانيا البند من (ج) الفقرة اية المنتدب ا ب عليه أكد ما و و
للمحكمة:) أنه ع ثبات نظام من التاسعة المادة من و الفقرة
عليه نصت لما (، غزالة أبو طلال) ا ب استدعاء حيال الدائرة
عدول عن وتأسد سا وعليه (، التجارة.. وأولاده ز الذي س ش
ال زوال، وال ا ي المبد ي للتقرر ن فحص ا إبان للدائرة اس
بان أنه و ما (، ا لسة محضر العدول أسباب تب ن أن شرط؛
ثبات إجراءات من به أمرت عما عدل أن المادة عليه نصت
ولما (، عاتقة: والدته استجواب) عليه المد طلب عن وأما
سد به. لانتفاء؛ المنتدب ا ب لاستدعاء محل معه لاي ون
مما، ا صص قيمة عليه المد أورده ا لسة يحضر أن
استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابه ا صم بحضور تأمر أن
- ا صوم أحد طلب ع بناء أو نفس ا تلقاء من - للمحكمة:)
أنه ع ثبات نظام من (21/1) إجراء - ا صوم أحد طلب ع
بناء أو نفس ا تلقاء من - للمحكمة يجوز:) أنه ع ثبات
لنظام جرائية دلة من والثلاثون ا امسة المادة عليه نصت
ولما (، لذلك المحددة عن فضلا، ال اع الفصل الدعوى وقا
ع لكفاية، إليها ا اجة عدم رأت ست ناف دائرة أن و ما، وجو
ي لا جوازي جراء أن و ما (، الدعوى عل ل انت مرحلة أي
ستجواب أن كما، بال و ر ف ا الطعن يتم ولم، بذاته القائمة يت
له رسد محرر وال، للمد م ا الصادرة الشرعية الوالة إبطال إ
التوصل و ستجواب من عليه المد غاية ون منها ابت نحو ع أي
أنه ورأت، الدعوى طر والدة - ل م سوب - يل فيه تم

والذي، لكي وي الدائرة بر د ع عليها المد وكيل من المرسل
الفيديو ع طلاع باشرت الدائرة ب تنفيذ يتعلق وفيما مقبول.
غ (والدته استجواب) عليها المد طلب في نون لذا، - يح
سند دون، للمد والدم عن الصادرة الوالات إبطال ن يجة
إ الوصول عليها المد المُلزم من فيها تب ن لم حيث، فيها
تفصل ولم درجة أول محكمة ت ناوله لم الطلب ذا أن و
ما (، غازي) المتو لأبناء الثلث من المتبقي وصرف، وال
لأوجه % (5) بصرف الوصية المحاكم نظام من والثمانون
الثانية المادة من و الفقرة عليها نصت ولما، درجت ن ع التقا
- ولمبدأ، للاست ناف الناقل ثر لقاعدة ووفقا، لاستلامه
المستحق ومن، بدفعه قدم ما أساس ع ست ناف المحكمة
وتنظر، فقط ست ناف عنها رفع ما إ بال سبة المستأنف ا كم
صدور قبل عل ا انت ال بحال ا الدعوى ست ناف يُنقل:) أنها
ع التجارة، المختصة المحكمة أمام مستقلة جديدة بدعوى
التقدم - رغب إن - الصفة لصاحب فيمكن وعليه (، جديدة
دفاع وأوجه ودفع أدلة من المحكمة تقبله وما، ا كم
مصدرة الدائرة إ درجة أول محكمة حكم تأييد إ ست ناف
دائرة معها فت ت، بيانه سبق لما وتأسد سا وعليه؛ المدعي ن
دعوى الفصل حصر معها يتع ن بما، والنظامي الشر المقت -
وفق لُنظر إضافية. أسباب من (ا كم ذا) ماتضمنه وع، أسبابه
ع محمولا ا كم ا كم منطوق القضية -، 01-01-1445 المؤرخ
بجدة التجارة المحكمة و التجارة الدائرة حكم بتأييد:
الموضوع و، شكلا ع اض ن بقبول: الدائرة حكمت محمد
عاتقة - ل يدفع بأن (1008017301) رقم وطنية وة، ز
عباس بن أحمد بن أسامة إلزام: أولا:) ي ما ب لي نون
منطوقه عدیل مع (42824717) رقم ومثتان ألفا
وخمسون واحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة)
ع، ا رازي ع محمد يح رقم وطنية وة، ز عباس أحمد عدنان
- ل يدفع بأن (1008017301) رقم وطنية وة، ز عباس

بن أحمد بن أسامة إلزام: ثانيا رالا. عشر و سعة
 ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجنة التجارة التجارة المحكمة الثانية
 ست ناف ست ناف دائرة ١٦: ة. الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك
 الص خ تار والله بالأسباب. مو - و لما (! رالا وسبعون
 ومئتان ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليونا و سبعون ستة
 (٩٦,٧٧٩,٢٧٠:) قدره مبلغا (1017092733) أجمع ن. و به
 وآله محمد نب ناع وسلم الله وص، الموفق التنفيذية الصيغة ا
 ية القوة استعمال إ أدى ولو المتبعة النظامية الوسائل بجميع ا
 كم ذا تنفيذ ع العمل خرى اومية و ج زة الوزارات جميع من
 يطلب الدائرة عضو الش ري محمد بن وليد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم
 صك القضائية الدائرة رئ س العمري ع عوض عبيد بجنة التجارة
 ة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٧: ة.
 الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الدائرة عضو ا ليفي
 عبدالعزيز بن عبدالمحسن و ح ام و ح ام الدعاوى إدارة
 10/3/23, 9:02 AM زجان ة صنم بلطلا ليصافت ٢ رجوع لوحة
 المعلومات / التنفيذ / قيد التنفيذ 401024501215577 دليل
 المرخصين بيانات الطلب الخط الزمني تقديم الطلب طلب تنفيذ
 رقم b ة ينورتكللا تامدخلا عيمج % ققحتلا تامدخ ا ثحلل انه
 بتكا QqMcKhm0j-pA-_ 1/4 3933
 anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
 _w7MnktUUnuxaoXwSot76\
 CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
 GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
 https:
 //new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
 مرحبا / أسامه بن احم... [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
 [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
 ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:
96779270.00 لاير الطلب 13-3-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة و
قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام حكم /قرار/
المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج
ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 96779270 لاير برخا
ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم
ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلا
ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غليم ليوحت بلط تم
قبول الطلب 16/03/1445 دحلا تحبلل نيصخرملا ليلد
ةينورتكللا تامدخلا عيمج % ققحتلا تامدخ ا انه بتكا 4024
التبليغ العدلي التكاليف القضائية % التواصل العدلي % 1950 ة
ديعاوملا % صيخارتلا ... القضاء % الإفالس % التنفيذ % التوثيق
% العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه بن ة احم ةلحرم
ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:
27651219.00 لاير الطلب 7-4-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة
قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/
المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج
ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا
ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب
الإجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ
رقم 401024501240718 رجوع لوحة المعلومات التنفيذ /
قيد التنفيذ رارق نم ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا
08/04/1445 نيشلا ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم
غليم ليوحت بلط 08/04/1445 نيشلا تم قبول الطلب % بلطلا
نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ
المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 27651219 0
المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي

27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية
42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية
1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية
والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة.pdf ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية.pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ☑ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ
العدلي التكاليف القضائية ☑ التواصل العدلي ☑ 1950 ☑
ديعاوملا ☑ صيخارتلا لوحة المعلومات ☑ القضاء ☑ الإفالس ☑
التنفيذ ☑ التوثيق ☑ العدلية ☑ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي
التكاليف القضائية ☑ التواصل العدلي ☑ 1950 ☑ ديعاوملا ☑
صيخارتلا مقدم ☑ الطلب الإفالس ☑ التنفيذ ☑ التوثيق ☑
العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ☑ لوحة المعلومات ☑ القضاء
وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هذض

ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمد يحي
محمد على الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301
عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية:
1007056847 عرض المزيد (1) تارارقلا ٥ غيلبتلا راج 34
رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضده
400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار
القرار رارقلا رادصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ٥ الخدمات
تنفيذية ٥ المحاضر ٥ التقرير المالي © ةظوفحم قوقحلا عيمج
طورشلا ةسايس ةلئسلا نع ٥ سجل الحركة المالية 2023
ماكحلأاو ةيصوصخلا ةرركتملا 1950 ٥ زجان 1950 @
10/3/23, 9: 02 AM moj.gov.sa زجان ةصنم حكم
/قرار/ أمر صادر من المحكمة ٥ مضمون الطلب بيانات المبلغ
المبلغ المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 0
96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270 المبلغ
المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم
القضية 42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة مراجعة]:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442
تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ
المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح
وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات
تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب
يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها

من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان تكون الصورة ملونة ٥ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ٥ بلطلا مدقم محمد فواز بن

منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض

المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني

عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية:

1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية:

1017092733 عرض المزيد (1) تارارقلا ٥ غيلبتلا راج 34

رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة

400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار

القرار رارقلا رادصا تقو 11: 57: 37 رارقلا جذومن ليصافتلا

ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ٥ الخدمات تنفيذية ال يوجد

محاضر ٥ المحاضر https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ٥ صنم التقرير المالي ٥ التقرير المالي البيان ال
يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية
رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ
٥ سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه ٥ المبلغ المتبقي
ديفتملا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00
ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * \ قد
يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب
حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب
ديفتملا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ
الجراء حالة الجراء ٥ ظروفم قوقحلا عيمج طورشلا ٥ سايس
٥ لئسلا نع 2023 © ماكحلأ ٥ يصوصخلا ٥ رركتملا
https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950 ٥
زجان 1950 @ moj.gov.sa [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد بيع إنه في مدينة جدة وبتاريخ 20 / 9 / 1431 هـ تم الاتفاق
بين كلا من: الطرف الأول / أحمد عباس زيني الطرف الثاني /
أسامه أحمد زيني تمهيد حيث أن الطرف الأول يملك حصص في
شركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري: 4030169102 بعدد (450
حصة وحيث أن الطرف الثاني مدير الشركة المذكورة
أعلاه وعدة شركات متفرعة منها ومنها شركة أحمد زيني وأولاده
ويقوم بإدارتها وكافة الشركات المتفرعة منها وذلك منذ ثلاثين
عاماً ولديه المعرفة والدراية والخبرة التجارية بذلك، وحيث أن
الطرف الأول يرغب في بيع حصصه المشار إليها أعلاه ولما قام
به الطرف الثاني من جهود للمحافظة على هذه الشركة

والشركات المتفرعة منها الشركات الأخرى والأعمال الخاصة التي كان يكلف بها، وقد قام الطرف الأول على الإشراف على الطرف الثاني والذي بدوره قام الطرف الثاني بتنفيذ ما هو يعود على الطرف الأول بالمنفعة لمصالحه العامة والخاصة والمتمثلة فيما يلي:

أولاً: أ- القيام على إدارة وتحقيق أهداف الشركة وتأسيس أقسام مختلفة حسب النشاط ومتابعتها: تجاري أو صناعي أو زراعي حيوانية بالشركة القابضة. ب- تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة للشركة القابضة المذكورة أعلاه وتأسيس إداراتها ومتابعتها.

١-١ ج - الإشراف المباشر التنفيذي على الشركات وعلى أي أنشطة جديدة للشركة القابضة والشركات المتفرعة منها والإشراف على المشاريع ومنها مشاريع المستودعات وتأسيس ومتابعة شركات التمويل الغذائي وشركات خدمات البترول وزيوت ومشتقات أخرى.

ثانياً: ما يخص شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية: قام الطرف الثاني بتأسيس هذه الشركات وتحديد وتحقيق أهدافها والتمويل اللازم لهل والقيام بمشاريع عقارية وإنشاء أسواق تجارية وشراء شركات كانت تعمل تحت مظلة شركة آبار وزيني.

ثالثاً: قام الطرف الثاني بأعمال خاصة كلفة بها الطرف الأول والمتمثلة في: 1- إنشاء المجمع السكني للعائلة والإشراف على تمويله والإشراف على السكن الخاص للطرف الأول بالكامل.

2 - إدارة المحافظة المالية والإشراف عليها وتحصيل الناتج عنها. إشراف المباشر على جميع احتياجات الأسرة وأي تكليف مباشر بخصوصها 3-١ 4-١ الإشراف المباشر على المشاريع العقارية سواء المساهمات أو المشاركات. 5- تأسيس شركات مدخولة في استثمارات وتعاقبات. 6- إدارة المحافظة الاستثمارية في

البنوك أو الشركات وحيث أن الطرف الثاني لم يتقاضى نظير ذلك وما يقابله طيلة السنوات المشار إليها ولم يستلم مستحقاته بصفته شريك ومدير عاماً للشركات ولما يقوم به الطرف الثاني من الأعمال المشار إليها في التمهيد وحفاظاً على هذه الشركة وعلاقاتها في الداخل والخارج فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة على \-7 ما يلي:

أولاً: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد

ثانياً: قام الطرف الأول ببيع كامل حصصه بشركة أحمد زيني التجارية وعددها (450) حصة للطرف الثاني بمبلغ وقدره (120,000,000) ريال، مائة وعشرون مليون ريال فقط لا غير وقد قام الطرف الثاني باستلام وقبض هذه الحصص وقبول هذا البيع.

ثالثاً: يقر الطرف الأول باحتساب أجرة الطرف الثاني خلال الثلاثين عاماً بواقع مليونين وستمائة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ الإجمالي ثمانية وسبعون مليون

ريال وتم خصم هذا المبلغ من قيمة الحصص المشاره في البند الأول، رابعاً: يقوم الطرف الثاني بتسديد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط لمدة عشر سنوات بواقع مليونين ريال لكل سنة تدفع بداية كل سنة هجرية.

خامساً: يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة التكاليف المعيشية للطرف الأول ومن يعول بواقع مليون ومائتين ألف ريال لكل سنة لمدة عشر سنوات وأقر الطرف الأول بتنازله عن باقي المبلغ وقدره عشر ملايين للطرف الثاني مكافأة له لما يقوم به من الأعمال الخاصة التي كان ولا يزال يكلفه الطرف الأول بها وبإدارة شؤونه وأملكه وأعماله وفي المحافظة عليها وتنميتها وزيادة دخلها.

سادساً: أقر الطرفان أن هذا البيع بيعاً صحيحاً لا غرر فيه ولا غبن ولا جهالة وقد قبلا بها قبولاً من غير تدليس ولا فحش و نحوه.

سابعاً: أقر الطرفان أن هذا البيع منجزاً ولا يجوز العدول عنه في أي حال من الأحوال وأنه يسري في حال الوفاة على ورثة الطرفين.

ثامناً: يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة الأقساط المحددة للطرف الأول في بداية كل عام هجري والذي يوافق الأول في شهر محرم ابتداءً من 1432/01/01 هـ وفي حالة عدم سداده يجوز للطرف الأول فسخ العقد وإعادة كافة مستحقاته المشار إليها في هذا العقد تاسعاً: يقوم الطرفان بإجراء ونقل كامل الحصص المشاره من ملكية الطرف الأول إلى ملكية الطرف الثاني واستكمال باقي الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة توثيق ذلك لدى كاتب العدل المختص عاشراً: حرر هذا العقد من تمهيد وعشرة بنود و من نسختين أصليتين وقد استلم كل طرف نسخته والتزما بالعمل بموجبها.

والله خير الشاهدين:،،،،، الطرف الأول الطرف ف الثاني أحمد عباس زيني آسامه أحمد زيني شاهد محونات قدره التهدي نوصل فهد القثامي يباصولا \-4- الرقم: ٣٤/٧٠٥٠ التاريخ: ١٠ / ١٤٣٤ هـ

المرفقات

سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد إشارة إلى خطاب سعادتك رقم: ٦٢١٦٠٩٠ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٢٤ هـ والمقيد لدينا بالرقم: ٣٤ ١٥٠ وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ الخاص بتسجيل قر لشيل عقد شركة أحمد زين التجا- والمتضمن طلبكم تسجيله وتوثيقه لدينا.

عليه نحيطكم بأنه تم توثيقه لدينا تحت الرقم (١٣٠) وتجدون بطيه عدد (٧٠) نسخة من العقد المذكور، والمكون من (٢) صفحة، إجمالي عدد الصفحات (١٤) (٢ / ٤٩) لعام ١٤٣٤هـ بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤هـ للأطلاع وإكمال اللازم والله يحفظكم ويرعاكم....

(صفحة دل الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة عبد الله بن مسفر القرني شركة أحمد زيني التجارية ست ٢٠١٦٩١٠٢٠٣٠٤٠ رأس المال: ٥٠٠٠٠٠٠ ريال Ahmed Zainy Trading Co.

C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 قرار الشركاء

بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية -

شركة ذات مسئولية محدودة بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢١هـ الموافق

٢٠١٢/١٠/٠٧ م لقد سبق للأطراف الآتية اسمائهم: ١ - أسامة

أحمد عباس زيني ٢ - شركة أحمد زيني وأولاده طرف أول طرف

ثان تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المحدودة المسجلة

بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم ٢٠١٦٩١٠٢٠٣٠٤٠ وتاريخ

١٤٣٨/٤/١٨ هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة بالعدد

رقم ٥٨ صحيفة ٥٨ جلد ١٣/ش/م وتاريخ ١٤٣٨/٣/١٤ هـ والمعدل

بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل جدة

بالصحيفة ١٢٠ عدد ١١٦ مجلد //ص وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣ هـ

والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة رقم ٥٢ صحيفة ٥٢ مجلد ٥/ع/ع وتاريخ ١٤٣٠ / ٤/٤ هـ

والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة رقم ٢٧٥ صحيفة ١٧٢ مجلد ٤/٨ / ر وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٦هـ.

[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وحيث يرغب الطرف الثاني السادة / شركة أحمد زيني وأولاده

في التنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة المذكورة وعددها (

٥٠) حصه (خمسون حصه) وذلك بالقيمة الاسمية لتلك الحصص

والبالغة ٥٠٠٠٠ ريال (خمسون ألف ريال) وأن قيمة الحصص

الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال لاغير) وذلك الى السادة / شركة

أوزكو المحدودة، والسجلة بالسجل التجاري برقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ و تاريخ ١٤١١/٨/٣ هـ كشريك جديد في الشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني والذي قبل هذا التنازل بما للحصص المتنازل عنها من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجلة، وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري، لذا فقد قرر الشركاء بالإجماع الذين يملكون ٥٠٠ حصة تمثل نسبة ١٠٠% من رأس المال تعديل تأسيس الشركة وفقاً لما يلي: [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا القرار

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة على النحو التالي:

1 - أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ و تاريخ ١٣٩٢/٢/١٥ هـ صادرة من مكة رجل أعمال وعنوانه جدة حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ شريك طرف أول " ٢ السادة / شركة أوزكو المحدودة - شركة ذات مسئولية محدودة. مسجل بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ وتاريخ ١٤١١/٨/٣ هـ، والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة برقم ١٠٣ صحيفة ١٣٧١٣٦ جلد ٢/٧ في ١٤١١/٦/١٦ هـ وعنوانها جدة - حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ " شريك طرف ثاني " التالية ثالثاً: تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل كما يلي: رأس المال: حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٥٠٠ ٠٠٠ ريال خمسمائة ألف ريال سعودي) مقسم الى ٥٠٠ حصة (خمسمائة حصة) نقدية متساوية القيمة

قيمة كل حصة.... ريال (ألف ريال) تم توزيعها على الشركاء كما يلي: - ص.ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ - هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ فاكس: ٦٩٥٤٣١ P.O.Box 54399 Jeddah 21514-Tel: 6065348- Fax: 6065431 شركة أحمد زيني التجارية ست: ٤٠٣٠١٦٩١٠٢ رأس المال: ٥٠٠.٠٠٠ ريال Ahmed Zainy Trading Co. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

٢ C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 الاجمالي اسم الشريك أسامة أحمد عباس زيني شركة أوزكو عدد الحصص قيمة الحصة بالريال مجموع قيمة الحصص بالريال النسبة المئوية النقدية ١٠٠٠ ٤٥٠ ١٠٠٠ ٥٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٤٥٠.٠٠٠ ٥٠٠.٠٠٠ 9%. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

1.% 1.%.. ويقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم كما هو مذكور أعلاه وأنه قد سبق سداد رأس المال عند التأسيس. رابعاً: يقر الشريك الجديد بأنه قد اطلع على عقد التأسيس وملاحقه وأنه ملتزم بما ورد بهم خامساً: تبقى باقي مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي عليه دون تعديل. سادساً: حرر هذا القرار من ٨ نسخ بيد كل طرف نسخة والنسخ الاخرى لاستخدامها في اجراءات الشهر والتسجيل النظامية والمفوض بها كل من السيد / جابر علا الله بن جبران، السيد / عزت حلمي الشحتي سعوديين الجنسية مجتمعين أو منفردين الطرف الثاني المتنازل: والله ولي التوفيق،،، - عدنان أحمد عباس زيني الاسم: شركة أحمد زيني وأولاده (ويمثلها الشركاء بأنفسهم) .. شركة أحمد زيني التجارية اتوقع الأحمدية شركة أوزكو المحدودة التوقيع ب ه - فيصل غازي أحمد زيني التوقيع: الطرف الاول الاسم / أسامة أحمد عباس زيني التوقيع / التوقيع: - طلال غازي أحمد زيني التوقيع: ٦ - غدير غازي أحمد زيني الموقع ا الطرف الثاني (الشريك الجديد) الاسم / شركة أوزكو المحدودة التوقيع / تك ص.ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ :- هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ - فاكس: ٦٠٦٥٤٣١ P.O.Box 54399 Jeddah

جدول غير واضح]

قسم توثيق العقود

الحمد لله وحده والصلاه والسلام من لا نبي بعده وبعد:

هذا العرار جرى تسجيل وتوثيق يسجل عقود الشركات تحت الرقم.

مجلد (٤/٩) وتاريخ ١٠/١٠. صحيفة ٨٢ وذلك بحضور واقرار الأطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرا في وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. كاتب عدل الغرفة التجارية الصناعية بيا عبد الله بن مسفر القرني

الملكة العربية السعودية وزارة العدل

الرقم: ٢٦٧٠٤٩ التاريخ: ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ

المرفقات:

سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إشارة إلى خطاب سعادتكم رقم: ٦١٦٠٨٩ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٣٩ هـ والمقيد لدينا بالرقم: ٣٧١٤٩ وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٣٤ هـ الخاص بتسجيل قرار تعديل عقد شركة أحمد ديني والاده.

والمتضمن طلبكم تسجيله وتوثيقه لدينا. الم عليه نحيطكم بأنه تم توثيقه لدينا تحت الرقم (١٥٩) وتجدون بطيه عدد (٧٠ - ...) نسخة من العقد المذكور، والمكون من (د) صفحة، إجمالي عدد الصفحات (٢١) صفحة مجلد (٤٨ - ٢) لعام ١٤٣٤ هـ بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ للأطلاع وإكمال اللازم والله يحفظكم ويرعاكم....

دل الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة عبد الله بن مسفر القرني شركة أحمد زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة
Ahmed Zainy & Sons Co

LIMITED LIABILITY COMPANY (قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢١ هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/٠٧ م قد سبق للاطراف التالية أسمائهم: ١ - شركة أحمد زيني التجارية ٢ - عدنان أحمد عباس زيني شركة أوزكو المحدودة - طلال غازي أحمد عباس زيني ه - فيصل غازي أحمد عباس زيني ٦ - غدير غازي أحمد عباس زيني ١٤١٣/١٠/٢٦ هـ طرف أول طرف ثاني طرف ثالث طرف رابع طرف خامس طرف سادس تأسيس شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة المقيدة بالسجل التجاري بمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ وتاريخ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة الأولى بالعدد ٤٠٧ وتاريخ ١٤١٣/٩/٨ هـ. و , والمعدل بقرار الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة رقم ٤٩ صحيفة ٨١ مجلد ١٠ / ش / ع وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٢ هـ. والمعدل بقرار الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة رقم ١٧٤ صحيفة ١٨٨ ١٨٩ مجلد ٩/ش/ ٢ و تاريخ ١٤٢٧/١٢/١٨ هـ، والمعدل بقرار الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة برقم ٥٢ صحيفة ٥٥ مجلد ١٤٢٩/٣/٩ هـ، والمعدل بقرار الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة برقم ٥١ صحيفة ٥١ مجلد ٤/٥ / ع وتاريخ ١٤٣٠/٤/٤ هـ، حيث رغب الشريك الأول في التنازل بالبيع عن كامل حصة في الشركة المذكورة والبالغة (٣١٠) حصة (٣١٠) حصة بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٣١٠.٠٠٠ ريال (ثلاثمائة وعشرة ألف ريال سعودي) (لاغير وأن قيمة الحصة الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال لاغير الى الشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول، وحيث رغب الشريك الثاني في التنازل بالبيع عن كامل حصصه في الشركة المذكورة والبالغة ٢٣٠ حصة (٢٠) حصة بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٢٣٠,٠٠٠ ريال (مائتان وثلاثون ألف ريال لاغير للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول) وحيث رغب الشريك الرابع في التنازل بالبيع عن كامل حصصه

في الشركة المذكورة والبالغة ٩٢ حصة (٩٢) حصة) بالقيمة
الاسمية للحصص البالغة ٩٢,٠٠٠ ريال (اثنان) وتسعون ألف ريال
لاغير للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني
كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول،
وحيث رغب الشريك الخامس في التنازل بالبيع عن كامل
حصصه في الشركة المذكورة والبالغة ٩٢ حصة (٩٢) حصة)
بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٩٢,٠٠٠ ريال (اثنان وتسعون
ألف ريال لاغير) للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد
عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف
الأول) (التطرف الأول 11 ١) وحيث رغب الشريك السادس في
التنازل بالبيع عن كامل حصصه في الشركة المذكورة والبالغة
٤٦ حصة (٤٦) حصة) بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٤٦,٠٠٠
ريال رأس المال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ريال سعودي ت ٥٠١٧٢ ٢ س ت: ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ مبنى أوزكو -
شارع الأمير سلطان مع شارع قلب الجزيرة حي الخالدية ص ب
١٧٩٥٦ جدة ٢١٤٩٤ - المملكة العربية السعودية - هاتف:
٢٠١٥٢١٦ (٢) ٩٦٦ - فاكس: ٦٠٦٥٤١٦ (٢) ٩٦٦ ، OZCO
Building, Prince Sultan Street with Qalb Al Jazirah
Street, Al-Khalidiyah District, P.O. Box 17956.
Jeddah 21494, Kingdom of Saudi Arabia
www.ahmedzainyson.com Tel: +966 (2) 606-5216
Fax: +966 (2) 606-5416 شركة أحمد زيني وأولاده ذات
مسؤولية محدودة Ahmed Zainy & Sons Co.

LIMITED LIABILITY COMPANY (ستة وأربعون ألف ريال
لاغير للشريك لأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني
كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول،
والذي قبل هذا التنازل جميعه من الأطراف الأول والثاني والرابع
والخامس والسادس أعلاه بما للحصص المباعة جميعها من
حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجله وقد استوفى

الاطراف الأول والثاني والرابع والخامس والسادس حقوقهم تجاه الشريك الأول الجديد، ويعتبر قيام الشركاء بالتوقيع على هذا القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم بشأن الحصص المباعه وعليه فقد قرر الشركاء بالاجماع الذين يملكون (١٠٠٠) حصة تمثل نسبة (١٠٠%) من رأس المال تعديل عقد تأسيس الشركة أعلاه وفقا لما يلي: - أولا: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا القرار

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة هم:

1 - أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ تاريخ ١٥/٠٢/١٣٩٢هـ رجل أعمال، مقيم في جدة - حي الروضة - شارع نهضة الحاضر. شريك جديد طرف أول السادة / شركة أوزكو المحدودة ومسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤١١هـ وعنوانها صندوق بريد ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ ويمثلها في التوقيع على هذا العقد الاستاذ / أسامة أحمد زيني. شريك جديد طرف ثاني" ٢ [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ثالثاً: تعديل المادة (سادساً) من عقد التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها على النحو التالي:
سادساً: رأس المال: حدد رأس مال الشركة بـ ١٠٠٠ ريال (مليون ريال سعودي لاغير) مقسم الى ألف حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال سعودي لاغير) تم توزيعها على الشركاء

كالاتي: اسم الشريك عدد الحصص قيمة الحصة مجموع قيمة النسبة المئوية بالريال الحصص بالريال أسامة أحمد عباس زيني شركة أوزكو المحدودة الاجمالي ٧٧٠ ٠٠٠ ١٠٠٠ ٧٧٠ ٢٣% ٢٣٠,٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٣٠ 1%.. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

..... ١٠٠٠ وقد أقر جميع الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم وأنه قد سبق الوفاء بكامل رأس المال عند التأسيس رابعاً:: يقر الشريك الأول الجديد بأنه اطلع على عقد التأسيس وملاحقه وأنه ملتزم بما ورد بهم: تبقى مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي دون تعديل.

خامساً

غ ت ج ٥٠١٧٢ س ت: ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ رأس المال ١٠٠٠٠٠٠٠٠
ريال سعودي مبنى أوزكو - شارع الأمير سلطان مع شارع قلب
الجزيرة حي الخالدية ص ب ١٧٩٥٦ جدة ٢١٤٩٤ المملكة العربية
السعودية - هاتف: ١٠١٥٢١٩ (٢) ٠٩٦٦ فاكس: ٦٠٦٥٤١٦ (٢)
OZCO Building, Prince Sultan Street with Qalb ٩٦٦
Al Jazirah Street, Al-Khalidiyah District, Tel: +966
(2) 606-5216 Fax: +966 (2) 606-5416 P.O. Box
17956, Jeddah 21494, Kingdom of Saudi Arabia
www.ahmedzainysons.com شركة أحمد زيني وأولاده ذات
مسؤولية محدودة ابل الجراج Ahmed Zainy & Sons Co
LIMITED LIABILITY COMPANY

سادساً

: حرر هذا القرار من (٨) نسخ استلم كل طرف نسخة من
القرار للعمل بموجبها والنسخ الأخرى لتقديمها الى الجهات
المختصة لاستكمال الاجراءات النظامية وقد فوض الشركاء كل
من السيد / جابر علا الله بن جبران والسيد / عزت حلمي
الشحتي، سعوديين الجنسية، مجتمعين أو منفردين في اتمام
هذه الاجراءات وعليه جرى التوقيع. [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

الطرف الأول المتنازل: الاسم: شركة أحمد زيني التجارية
التوقيع: أحمد والله الموفق 666 الطرف الثاني المتنازل:
الاسم: عدنان أحمد عباس زيني التوقيع: الطرف الث: (الشريك

الثاني) الاسم: شركة أوزكو المحدودة الطرف الرابع المتنازل:
التوقي الاسم: طلال غازي أحمد زيني التوقيع: الطرف الخامس
المتنازل: الاسم: فيصل غازي أحمد زيني الطرف السادس
المتنازل: التوقيع: رأس المال ١ ٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي الاسم:
غدير غازي أحمد زيني التوقيع: الطرف الاول (الشريك الأول
الجديد) الاسم: أسامة أحمد عباس زيني التوقيع: ت ج ٥٠١٧٢
س. ت: ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ ميني أوزكو - شارع الأمير سلطان مع
شارع قلب الجزيرة حي الخالدية - ص.ب ١٧٩٥٦ جدة ٢١٤٩٤ -
المملكة العربية السعودية - هاتف: ١٠٦٥٢١٦ (٢) ٩٩٩ فاكس:
١٠٦٥٤١٦ (٢) ٩١٩ OZCO Building, Prince Sultan
Street with Qalb Al Jazirah Street, Al-Khalidiyah
District, P.O. Box 17956, Jeddah 21494, Kingdom of
Saudi Arabia Tel: +966 (2) 606-5216 Fax: +966 (2)
www.ahmedzainysons.com 606-5416 [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

قسم توثيق العقود

الحمد لله وحده والصلاه والسلام من لا نبي بعده وبعد:
هذا القرار جرى تسجيل وتوثيق بسجل عقود الشركات تحت
الرقم.

١٥٩ مجلد ١٨ع) وتاريخ ١٠/٢/ ٥٩٧٤ صحيفة كند وذلك بحضور
واقرار الأطراف المعنية وعليه جرى التوفيق والتصديق منا
تحريراً. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كاتب عدل
الغرفة التجارية ناعي بجه

محافظة > https:

<https://new.najiz.sa/applications/dashboard>

>/#iExecution#/applications/new.najiz.sa

<https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>
<https: //new.najiz.sa/dashboard> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-
services> <https: //new.najiz.sa/dashboard/portal-
services> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/license-
guide> <https: //new.najiz.sa/Account/Logout>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https: //new.najiz.sa/applications/iExecution#/>
<https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https: //new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#23](#23) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#23](#23) <https: //new.najiz.sa/dashboard>
<https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-
services> <https: //new.najiz.sa/dashboard/portal-
services> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/license-
guide> <https: //new.najiz.sa/Account/Logout>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https: //new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#23](#23) <https:

//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#23](#23) <https: //new.najiz.sa/dashboard>
[mailto: 1950@moj.gov.sa](mailto:
1950@moj.gov.sa) <tel: 1950> <https:
//new.najiz.sa/about> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https:
//new.najiz.sa/privacy-policy> <https:
//new.najiz.sa/terms-conditions> <https:
//vision2030.gov.sa/ar> <https:
//www.moj.gov.sa/> <https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
/Decision?
requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd13dZWhtU5hfzktkWpssLnE6U-
l10m5lFE8o275GB5_p7lYEvYdngHnJxkQu1_LVtxjlbu
oUeEWe39w0zCdFgz3Fu8KhregywLgOp1_QvVq0g>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https: //new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#23](#23) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#23](#23) <https:
//new.najiz.sa/applications/iExecution/Common/Vie
wAttachmentUrl?id=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd22hGT35m2bEvLUBOWOP3RN2nK8DLMA9CVI
vno1ULeKxz4_Uy ympJ7WuP-68l7tblqTVKj-
m0MXteL2Q331m978-

WtJqkuK5UZtjdQHChZ9dA_V5fOcQ03jSoN3XtLTqGA
> <https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
/Decision?
requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1vHYCADx3URbZtWQqBNY7wH62AdzNVm3dg
DmORDYJBOfofwROSYJ_VK_B2yqIYJYRsdK49LXrZ3z
hOlqzg2RMZWP8lofgDaWTn8eUkewBTfg>
<https: //new.najiz.sa/dashboard> [mailto:
1950@moj.gov.sa](mailto: 1950@moj.gov.sa) <tel:
1950> <https: //new.najiz.sa/about> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https:
//new.najiz.sa/privacy-policy> <https:
//new.najiz.sa/terms-conditions> <https:
//vision2030.gov.sa/ar> <https:
<///www.moj.gov.sa

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-155 – شكوى اسامة زيني الى وزير العدل - قضية رقم
docx.42824717

بطاقة الوثيقة

DOC-155	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
شكوى اسامة زيني الى وزير العدل - قضية رقم docx.42824717	عنوان الوثيقة
30/04/1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
1533-1529	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/ 180gGxs0eNvNmvoAkILRmw FNTqkaI4tiP/view? usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التاريخ: 30/04/1445هـ معالي الدكتور/ وليد بن محمد
الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: الموضوع /
شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة
التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622)
وتاريخ 13/03/1445هـ في القضية رقم (42824717) أتقدم
بشكواي هذه لمعاليكم الكريم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب

عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وتأثرت بمزاعم خصمي وتلفيقاته، مما أثر على حكمها والظاهر فيه إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة لأوجه اعتراضني على حكم أول درجة، وجاء حكمها أشبه بالقضاء بالعلم الشخصي، في غياب واضح لإعمال نظام الإثبات ونظام المحاكم التجارية، مما ترتب عليه تمكين خصمي من الاستيلاء دون وجه حق على ما يجاوز 120,000,000 مائة وعشرون مليون ريال دون وجه حق، واتخاذ إجراءات التنفيذ ضدي، بعد أن استفاد من حكم مخالف لأحكام النظام و الشريعة الإسلامية و للمستقر عليه من مبادئ قضائية.

وتتلخص شكواي في الآتي: 1- أن والدي المرحوم/ أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 20/09/1431هـ واستلم الثمن والذي يتمثل جزء منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء في قرار الشركاء بأنه بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان)، والذي تنازل لي أيضاً عن نصيبه في شركة أحمد عباس زيني وأولاده بثمن يجاوز 170 مليون وقبضها كاملة، وتم تدوين سعر الشراء في قرار الشركاء بأنه بالقيمة الاسمية.

2- أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني دعوى ضدي بعد أن استغل والدتي ودلس عليها؛ ليتمكن من تحرير وكالة على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، بزعم على غير الحقيقة بأنني اشتريت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن.

3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها- و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكيف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني بحجة الاضطراب في الدفوع!!\!

وبالنظر لحكم الاستئناف والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع عليّ وكان في هذا الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -الذي غاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد ترتب عليه ضرر عظيم وظلم متحقق- ما يلي:

أولاً: أخطأ الحكم في تكيف الواقعة ووصفها وصفاً غير سليم؛ فالواقعة محل النزاع كما جاء في طلب المدعين هي الغبن في البيع ثم طلب بطلان البيع، وهذا تناقض لم تحسمه محكمة أول درجة، وسايرتها محكمة الاستئناف، بل زادت عليها واستكملت مسلسل التناقضات الواردة بصك الحكم؛ إذ تارة تصف الدعوى بأنها مطالبة بقيمة حصة مورث المدعين المبيعة، وتارة تصفها بأنها دعوى غبن فاحش في قيمة بيع الحصص، ثم في نهاية تسببها تأتي بأمر غريب وهو الالتفات عن الجزء المتيقن سداده وفاء لثمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية ومنها شيك

بمبلغ 450,000 ريال (أربعمائة وخمسين ألف ريال)
برقم (000844) وتاريخ 04/10/2010 على حساب
مورث المدعين في بنك سامبا معللة إهدار حجته بقولها:
(أن المدعى عليه لم يعتمد عليه في السداد واضطرب في
دفعه في السداد\!!\)، كما أهدرت ما قدمته كقرينة
على سداد ديون على المورث، وجزء من قيمة البيع
بحسب الاتفاق، وهما شيكان مجموعهما مبلغ 6 مليون
ريال، وكان رد الدائرة عليهم بأن الصور غير واضحة،
ورفضت مخاطبة البنك المركزي\!!\

ثانياً: أخطأ الحكم في تطبيق أحكام النظام والمستقر عليه
قضاء، وجاء متأثراً بمزاعم المدعي غير الصحيحة، إذ جاء
تسبيب الحكم مضطرباً متجهاً في مسار واحد وهو أن ما
يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعى عليه غير
صحيح، وهذا أقرب للقضاء بالعلم الشخصي وغياب عن
الحياد الموضوعي، ونظراً لتأثر المحكمة فقد غاب عنها
إعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة، فاتجهت
المحكمة في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، ونتيجة ما
سبق الإشارة إليه، فقد خالفت المحكمة نظام الإثبات؛
ودليل ذلك ما يلي:

1-خالف الحكم المادة (3) من نظام الإثبات والتي أكدت على أن
البينة لإثبات خلاف الظاهر وأن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان؛
إذ تقدمت بالبينة على صحة عقد بيع الحصة وقرار الشركاء بما
يفيد المخالصة التامة والنهائية وإبراء الذمة الموثق بوزارة
التجارة ومن ثم اكتساب المحرر للحجية، وأهدرت الدائرة ذلك.

2-خالف الحكم المادة (21) من نظام الإثبات إذ تقدمت بطلب
استجواب المدعية الثانية وردت المحكمة الطلب واسترسلت في
تسبيب رفضها بعبارات فضفاضة للتدليل على سلطتها الجوازية،

بل واكتفت بأنها استمعت لتسجيل منسوب للمدعية الوالدة، ولم تقم بتفريغه لا في محضر الضبط أو في صك الحكم، واستنتجت مضمونها بدون توضيح.

3-خالف الحكم المادة (85/1) من نظام الإثبات إذ أسس تسببه على قرائن غير معتبره و لا أساس لها من الصحة، وخالف نص النظام الذي قيد قاضي الدعوى في استعمال القرائن بما يجوز إثباته بالشهادة.

4-خالف الحكم المواد (88-90) من نظام الإثبات والتي تناولت الإثبات بالعادة، وقد قدمت ما يثبت العادة والتي جرت على أن يدون في قرارات الشركاء بتخارجهم أن البيع بالقيمة الاسمية، وقدمت هذه القرارات، و منها ما هو سابق ومنها ما هو لاحق على واقعة البيع، مما يؤكد صحة التمسك بالعادة وأغفل الحكم ذلك.

5- خالف الحكم المبدأ القضائي: (أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه) والمبدأ القضائي: (أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردده بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد).

6-استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120 مليون ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلي واعتبرته قرينة ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن !!\! وهذا اجتهد غريب من الدائرة ومردود عليه بحجة قضائية مصدرها حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بتأييد الحكم رقم (421170332) وتاريخ 14/04/1442 هـ الصادر من الدائرة (22) بالمحكمة العامة بمحافظة جدة فيما قضى به من ثبوت أهلية المورث، واستند فيه

الحكم إلى صحة وسلامة أهلية المورث، مما يؤكد على أن حكم الولاية أثره على المستقبل وليس الماضي؛ إذ جاء تسبيب الحكم المشار إليه: " أن الصكوك الصادرة من الدوائر الشرعية لها حجيتها المعتبرة، وبناء على المادة (141) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكوراً فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) وبناء على المادة (80) من نظام القضاء والتي تنص على أن: "الأوراق الصادرة من كتاب العدل بموجب الاختصاص تكون لها قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها.." وبما أن إبطال الوصية الثانية فيه مصلحة للمدعى عليه عدنان (المنكر لها)؛ إذ الوصية الثانية بالثلث كاملاً وعليه فلا يقبل إنكاره لها، ويؤيد ذلك المكاتبة بين وزير العدل ووزير الصحة بشأن صحة التقرير الصادر من مستشفى.. الذي يُعد حاسماً في موضوع الوصية. إلا أن محكمة الاستئناف أهدرت الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية والمحرمات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل، وجاري تنفيذه ضدي إذ تقدم المحكوم لهما بطلب التنفيذ رقم (401024501240718) و المقدم من المحكوم لها (عاتقة)، و طلب التنفيذ رقم (401024501215577) والمقدم من المحكوم له (عدنان) الى محكمة تنفيذ جدة وتم منعي من السفر ووقف خدماتي والحجز على حساباتي في البنوك والحجز على عقاراتي وقد ألحق بي ذلك ضرراً بالغاً في كافة أعمالي التجارية، وخطرأ جسيماً على الضمانات البنكية لمشاريعنا، كما يعيق تجديد تسهيلات كبيرة لكافة أعمالنا إذا لم يوقف التنفيذ بشكل عاجل.

بناء على ما سبق أعلاه ألتمس من معاليكم التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء

كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه/ أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم: (1008017301) جوال رقم/0363 562 050

المرفقات:

صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون. 2- صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان.

3- صك حكم الاستئناف. 4- صورة من قرار الشركاء بتنازل عدنان عن حصته لصالحه بالقيمة الاسمية.

5- صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-156	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
شكوى اسامة زيني لوزير العدل 13-11-1445 . 21-05-2024 pdf.2024	عنوان الوثيقة
13-11-1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
77	عدد الصفحات (تقديري)
1610-1534	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1R77OSQfzc29NIkq84RTxHS Dhg60gFwcr/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 22، قُتات أسطر: 84	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 22؛ قُتات أسطر: 84	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الساعة احمث رزيني التاريخ: 13/11/1445هـ.

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني
وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.. وبعد: ،، سلمه الله الموضوع / شكوى ضد
رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة
الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ

1445/03/13 هـ في القضية رقم (42824717) في البداية
أتقدم لمعاليكم بجزيل الشكر على تكرمكم بمقابلتي الأولى
لعرض شكواي ضد دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية من
الحكم الجائر الصادر ضدي، وبعد تفهم معاليكم للضرر الحاصل،
وأن لي حق معتبر في شكواي، قمت بتوجيهي بالتقدم بالتماس
إعادة نظر، وإرفاق جميع مستندات السداد إلا أن الحاصل هو
أنني بعدما تقدمت بالتماس إعادة النظر وقدمت جميع مستندات
الوفاء، أصرت محكمة الاستئناف على حكمها الجائر، المخالف
لأحكام النظام والشرع، واجتهادها المعيب، وقررت عدم قبول
الالتماس، وجاء تسبيبها متناقض بعضه البعض، لذا ألتمس من
معاليكم النظر في شكواي هذه في ضوء المستجدات التي
حدثت، وما قرره محكمة الاستئناف في تسبيبها الغريب برد
التماس إعادة النظر، والذي خالف تسبيبها السابق في الحكم
الموضوعي، إذ كانت علتها الأولى أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء،
فكيف بعد أن قدمت مستندات الوفاء، وما يفيد صحة عقد البيع،
وتنفيذ شروطه والوفاء بالثمن، يأتي حكمها المتعسف، والذي
تضمن التفاتها عن تلك المستندات الرسمية والموثقة. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

وتتلخص شكواي في الآتي: 1 - أن والدي المرحوم أحمد عباس
زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة
(90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو
الوارد بالعقد المؤرخ في 1431/09/20 هـ واستلم الثمن جزءاً
منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم
سداده عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة
ورواتب لي عن إدارة الشركة وبحسب العادة في كافة قرارات
الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية.
وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي
(عدنان).

2 - أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخلاً والدتي فيها بزعم حق ليس له أي مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودّلس عليها واستولى على حسابها في أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، بزعم على غير الحقيقة بأنني اشترت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب بالوكالة هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن 3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكيف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضي، وعندما 1 الساعة الاحمر زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وتقدمت بالمستندات الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه الدعوى، التفتت الدائرة عن كافة المستندات المقدمة، في تحدي غريب لأحكام النظام والشرع.

وبالنظر للحكم الموضوعي في الاستئناف، والحكم برد التماس إعادة النظر، والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع على وكان في هذا الحكم إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن

أهم مواطن الخلل الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز واضح وغياب تام للحيداد الواجب تحقيقه، ما يلي:

أولاً: إن الواقعة محل النزاع كما جاء بمزاعم المدعين هي الغبن في بيع الحصص) على زعم بأنني سددت 450 ألف ريال، بينما القيمة العادلة تتجاوز 300 مليون، ولا يخفى على شريف علم معاليكم أن الغبن معناه أن الثمن غير عادل، وقد قدمت مستندات موثقة تفيد أن التعاقد تم لقاء 120 مليون تم سدادها من خلال شيكات وحالات وسداد

ديون عن البائع، وهو مورث المدعين ومورثي، فالبائع هو الوالد، وتفصيلها كالتالي: 1 - أرفقت عقد البيع الموقع من الوالد بحضور شهود.

2 أرفقت قرار الشركاء الموثق بالغرفة بما يؤكد علمهم ورضاهم بالبيع ومنهم المدعي (عدنان).

3- أرفقت المستندات الموثقة على السداد والوفاء بضمن الحصص والثابت بشيكات مصرفية، منها شيك بمبلغ 450 ألف ريال أهدرت المحكمة حجته بقولها بالتسبيب: أن المدعى عليه لم يعتمد على هذا الجزء في السداد وربما يكون المبلغ لعلاقة أخرى\!\!)، كما أرفقت شيكات مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال، وأهدرت المحكمة حجتها رغم عدم نزاع المدعين فيها - بحجة أن صور الشيكات المقدمة غير واضحة، كما رفضت مخاطبة البنوك ذات العلاقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن المورث بائع الحصص. وبعدما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وقدمت مرفقات موثقة تؤكد سداد ديون عن المورث بائع الحصص وتحمل تكاليف علاجه بمبالغ تزيد عن قيمة التعاقد رفضت قبولها، ووجهت برفع دعوى مستقلة بها، وهو موقف غريب وعجيب من الدائرة.

ثانياً: جاء تسبيب حكم الاستئناف متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به

المدعى عليه غير صحيح، وهذا يعتبر بمثابة القضاء بالعلم الشخصي وغياب واضح عن الحياد الموضوعي، ونظراً لتأثر المحكمة بكذب المدعى، فقد غاب عنها إعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة فاتجهت في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، وخالفت المبدأ القضائي: أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى والمبدأ القضائي: أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردّه بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد.

ثالثاً: استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120) مليون ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلي في عام 1434هـ واعتبرته قرينة ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهد غريب من الدائرة، لأن واقعة البيع تسبق حكم الولاية بثلاث سنوات، علاوة على أن الورث قد أنشأ وصية عام 1432هـ وصدر بصحتها حكم قضائي نهائي، كما أن المورث في عام 1431هـ ذهب بنفسه إلى كتابة العدل وحرر وكالات شرعية وجميع ذلك في تاريخ لاحق على عقد البيع، مما يؤكد سلامة أهليته في حينها، إلا أن محكمة الاستئناف

2 اسامة احمد زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy أهدرت الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية والمحركات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والتمن

الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل.

رابعاً لم يعترف الحكم بعقد البيع الموثق والتمن المتفق عليه واعتبرني لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف الثمن ثلاث مرات عليا دون وجه حق مستانساً بنسخة من تقرير ليس هو الأصل ومجتزئ وغير كامل، مقدم من المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم عواره وانتفاء علاقته بالدعوى المنظورة، وإنما مقدم في دعوى أخرى انتهت صلاحاً

خامساً خرج الحكم عن الأصول الشرعية، والتي أكدت على أن الركن الأساسي في العقد هو التراضي على محل العقد وثمان المبيع، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المورث بحضور شهود موقعين على العقد، والتمن المتفق عليه هو الثمن العادل وقت التعاقد، وقد جرى الاتفاق على كيفية الوفاء به بشكل واضح في بنود العقد، وإذا كان الحال كذلك، فلا يجوز للمحكمة أن تلزمني بالبيع بثمن آخر غير المتفق عليه، إذ كان عليها على فرض صحة اجتهادها- أن تقضي ببطلان البيع، وما فعلته المحكمة هو تعدي على إرادة المتعاقدين، إذ لو كان الثمن على النحو الذي فرضته المحكمة، لما ارتضيت بالعقد

سادساً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية والنظامية في الأحكام بقوله في تسببه العجيب أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقداً الأهلية وغير مدرك). وهذا العوار في التسبب مخالف لمحرمات موثقة وأحكام شرعية ومخالف لنظام الإثبات، إذ كيف

تعتمد المحكمة على قرينة غير صحيحة بأن العقد غير موقع من المورث دون ثبوت تزوير المحرر، وكيف تزعم أن المورث غير مدرك لتصرفاته وقت التعاقد رغم وجود حكم شرعي ومستندات من كتابة العدل تؤكد أن المورث عام 1431 وعام 1432هـ كان كامل الأهلية.

سابعاً: المحكمة قررت في تسبيب حكمها أن ادعاء المدعى عليه بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم ما يثبتها. وأن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على (السداد غير مقبول، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم وقدمت المستندات الدالة على الوفاء والتي جمعتها من البنوك والشركات الدائنة للمورث، رفضت الدائرة قبول الالتماس، وتناقضت مع تسبيبها السابق، بقولها أن علي أن أرفع دعوى مستقلة بهذه المبالغ!!\ وفي تفصيل ذلك أوضح لمعاليتكم ما يلي: 1 قدمت بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحصص، وتقرب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز 12 مليون ريال، وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع.

١-2- قدمت بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة - هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع. -3- قدمت ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخارج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخارج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.

3 الساعة احمر زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الالتماس شكلاً، وتناقضت في حكمها بالقول بأن علياً أن أقيم دعوى للمطالبة بما سدده من ديون على بائع الحصة. صاحب الفضيلة معالي وزير العدل إن المحكوم له شقيقي للأسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى مستغلاً احتجازه وحبسه لها في بيتها وحرمها من المثل أمام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى ونجح بحيله وتدليسه وتزويره في التأثير على الدائرة، ولدي الأمل في تحقيق العدل.

بناء على ما سبق ألتمس من معاليكم التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية. والله يحفظكم ويرعاكم

المرفقات

مقدمه أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (1008017301) جوال رقم 0556355663 1 صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.

2 صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان -3 صورة شيك بمبلغ 450 ألف ريال، وصور شيكات أخرى بمبلغ 6 مليون سداد ديون.

4 صك حكم الاستئناف. 5 صك الحكم الصادر في التماس إعادة النظر.

٦-١ صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد.

١-7 صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. 4 التنفيذيون شركة القرون المحاماة ولد استشارات الكاليرية التاريخ: ١٣/٠٧/١٤٤٥ هـ أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية بمحافظة جدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ (٢٥/١٢/١٤٤٢ هـ الملتمس أسامة أحمد عباس زيني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم: (١٠٠٨٠١٧٣٠١) ويمثله المحامي/ علي بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم (٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠ وتاريخ: ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥ هـ الملتمس ضدهما - عدنان أحمد عباس زيني سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم: (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) عاتقة محمد يحيى الحرازي، سعودية الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) واقعات الدعوى وملخص الحكم الملتمس عليه: [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

1- أن الملتمس ضدهما أفاما الدعوى بطلب إثبات القين الحاصل في بيع مورثهم ل حصته في شركة احمد زيني التجارية ذات السجل التجاري رقم (٢٠١٦٩١٠٢٠٣٠٤ يزعم أن البيع تم بثمن غير عادل تأسيساً على أن الثابت في قرار الشركاء المؤرخ في ٢٠/٠٩/١٤٣١ الموافق ٣٠/٠٨/٢٠١٠م والموثق بالغرفة التجارية لدى كاتب العدل بتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٣١، قد ورد فيه أن البيع لحصة قدرها (٩٠) تم لقاء ثمن قدره ٤٥٠ ألف ريال بينما تم تقييم الشركة عام ١٤٣٧، من مكتب أبو غزالة بمناسبة دعوى أخرى بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى ودفع الملتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي هو ١٢٠ مليون ريال، وقدم عقد بيع مؤرخ في ٢٠/٠٩/١٤٣١ هـ موقع من مورث الملتمس

ضدهما، وقرر أن الثمن على النحو الثابت بالعقد جزء منه
مستحقات مالية للملتمس، وجزء آخر سداد المديونيات البائع
وتم سدادها، وأن الأوراق والمستندات الدالة على ذلك مقدمة
في دعوى أخرى، وطلب مخاطبة البتكة المملكة العربية
السعودية جدة - شارع الامير سلطان خيلي تاج السلطان الدور
الأول س س ت 4930120843 صوت 10048 الرمز البريدي
eTanfiton Tannthion@gmail.com 053 653 21977
3988545/1 التنفيذيون شركة التسنين للمحاماة والاستشارات
القانونية المركزي للإفادة عن بيانات السداد وأغلبها قروض
شخصية على المورث البائع) سددتها الملتمس إضافة إلى
مصاريف عائلية، كما أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها إلى أكثر من
عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى والمستندات تحتاج وقتا
لتقديمها، وطعن في استئناف الملتمس ضدهما بتقرير أبو غزالة
والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب
الثابت في التقرير المبدئي لا تتجاوز ٧٩ مليون ريال، كما أن
الدعوى التي قدم فيها التقرير انتهت صلحا، ولم يعول على
التقرير، وهذا ثابت بصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية
السابعة عشر بديوان المظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ
٥١٤٣٢/١٢/٠٢، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية
للشركة، ويعلم الملتمس ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع عليها،
كما أن الشركة تم تصفيتها بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٥م أي قبل ما يزيد
على اسنوات، ويتعذر إبراز الأوراق لعدم توافرها، وتحتاج
لمخاطبة العديد من الجهات والبحث عنها رفع الملتمس ضدهما
بالطعن على عقد البيع المؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ والثابت فيه أن
القيمة ١٢٠ مليون ثم تراجعوا عن تمسكهم بالطعن واكتفوا
بدفوعهم الأخرى عولت محكمة الدرجة الأولى على تقرير أبو
غزالة واعتبرته هو التقييم العادل وافترصت رضا الأطراف به -
على خلاف الحقيقة والثابت في حكم ديوان المظالم، وقضت
بإلزام الملتمس بأن يسدد للملتمس ضدهما مبلغ ٣٣١٨٨٢١٣٨
ريال تقدم الملتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوى أمام

دائرة الاستقلال الثانية، وجاء حكمها مريداً لحكم الدرجة الأولى،
مع تعديل في المنطوق.

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه: نوجز ملخص الحكم
الملتمس عليه فيما يلي:

أ ان ادعاء المدعى عليه (الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص
دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات منها الصرف
عليه: فلم يقدم ما يثبتها ومن غير الممكن التحقق من صحته أو
دفته ب أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك
ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على
السداد لقيمة الحصص، فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما
يثبته، كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

المملكة العربية السعودية جدة شارع الأمير سلطان مبنى تاج
السلطان الدور الأول ست في 20 مه وله. 20 الرمز البريدي
Tanthine Tanithion@gmail.com 053653 21372
0577 605 012 3388 التنفيذيون شركة الكتفيكيان للمحاماة
والاستشارات القانونية ج أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن
تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى \\\!\\! والذي أخذت
به محكمة الدرجة الأولى تضمن تقييم الشركة بمبلغ ٧٩٩٢٤٩٠١
ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي، لا يعتد به لأن التقرير
النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر
التجاوزات هو ٣٦٨,٧٥٧٩٣١ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة
القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين
التقييم المبدئي والنهائي د أن القرائن احتفت بأن المورث لم
يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع
على ذلك وكيل عنه، كما أن القرائن اختفت بأن المورث وقت
البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك وعليه جاء متطوق حكم
الاستئناف الملتمس عليه كما يلي: حكمت الدائرة بقبول
الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية
الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠١ - ١٤٤٥ هـ

في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي:
(أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عائقة محمد يحيى محمد علي الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (٢٧,٦٥١٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد عباس زيتي هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦٧٧٩٢٧٠) سنة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أسباب طلب الالتماس وفقاً للمادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وعليه أتقدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (ب. ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية بـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ج إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، ولما كان مناعة والن المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان فينى تاج السلطان الدور الأول سنت 4090420543 ج ص ب 11045 الرمز البريدي 20372 T Tannithine 4571 605 012 3388 453653 Tantithion@gmail.com التنفيذيون شركة اللي بين المحامية ولا يستبانه من القانونية المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش و تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق

المنصوص عليها، وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ وان تاريخ العلم بالفش هو ١٤٤٥/٧/٠٤هـ، وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي وعملاً بالمادة (١/٥٢) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تضمن لائحة الانتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكم، لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدرة ١٢٠ مليون ريال، وأورد في تسببيه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد، ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد لقيمة الحصص والتي تعذر تقديمها، مسبباً ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته، وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحياد، كما عول على تسبيب محكمة الدرجة الأولى والذي تضمن أن المدعى عليه الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة، وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص، واتخذت من تعدد تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتفاء السداد، كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠

مليون القرينة مبنها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

المملكة العربية السعودية جدة - شال ابر سلطان ميتى تاج
السلطان الدور الأول سنت 4030420843 12 ص.ب 2005
الرمز البريدي 21372 Tanithion Tanithion@gmail.com
053 653 3888 012605 4577 التنفيذيون الشركة السياحة
والاستثمارات القانونية أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة
الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد، وإذ تعذر على
الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال قيام
الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس
والملتمس ضدّهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم و سبب
تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلبها مخاطبة البنك
المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة - لا
سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة
على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من ١٤٣١هـ
وحتى عام ١٤٣٨هـ. أي من فترة تتجاوز ١٤ سنة كاملة سابقة
على الدعوى، كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى
عليه (الملتمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة
وتعذر على الملتمس الحصول عليها وتقديمها في حينها أما عن
الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملتمس عليه وتفيد
السداد فهي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في
الفترة من ١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦هـ، بمبلغ إجمالي قدرة (٢٠٠٤٣٨٦٢)
(عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون
ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك
ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء)

ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات
شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير

أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وآخرين، وتم التخرج بينهم وبين
المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملتمس) مبلغ وقدره)

٠١٧,٤٢٤,٢٩) تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة عشرة رسالاً تم سداداً بموجب شيكات مصرفية بتاريخ (٢٠١٣/٠٥/٠٢ ٢٠١٦/٠٥/٠٣ - ٢٠١٦/٠٦/٢٦ - ٢٠١٧/٠١/٢٦ - ٢٠١٦/٠٦/٠٨) (مرفق ٢ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقيها) ثالثاً مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملمس) وقدرها ٢ (١٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال، في الفترة من ١٤٣١ وحتى وفاته في ١٤٣٨/٠٤/٢١ هـ (مرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١٤٣١ هـ وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد مع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون ومائتين ألف سنوياً تسدد عن طريق تحمل المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان على تاج السلطان الدور الأول بنت 20043 402002005 2005 الرمز البريدي 21377 Tanthion Tanhtanggall on 0536592196 2012 005 457 التنفيذيون شرف التنفيذيون للمحاسبة والاستشارات القائمة الطرف الثاني المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من أجره مستحقة للمدعى عليه قدرها ٧٨ مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين عاماً لكافة شركات الوالد المورث) وتحمله المسؤولية ودورة البالغ في تنميتها علماً بأن الملمس قد سدد مبالغ أخرى عن المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملمس عليه إلى تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسيبه من تفسير العقد بيع الحصص، بأن ما تصمله العقد من إقرار البائع (مورث الملمس ضدهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجره لم تسدد للملمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة

على نشأة شركة احمد زيني، وهذا التفسير فيه خروج سافر على نية المتعاقدين، وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على الدائرة، فالملتمس كان بدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان السبب في بمائها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجره فما كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له تفصيلاً في تمهيد العقد، علاوة على أن الدائرة الغفلت حقيقة هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده، وأمر منطقي أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية، فالملتمس هو من يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة ومن حسن الثقة به عيله الوالد ناظراً على وصيته، ومن أبسط حقوقه أجره العمل أصف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة مؤداها أن الملتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع ريالاً واحداً في مساهماته بحصص شركات الوالد، وأن جميع ما حصل عليه بحجة أنه مساهم منشوه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - (ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حجر عليه يتولي مصارفه ولم يساهموا في تشديد أي من قروضه والتزاماته ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء، ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله، ميني على التباس صنعه الملتمس ضده الأول، وكان له تأثيره على الحكم. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغبين وأن تاريخ البيع عام ١٤٣٠هـ ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينها، لانتفاء الدليل عليها، كما أن حكم المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول بست 4030420843. ص ب 13045 الرمز البريدي 21372 1 Tanton 0534553588 012 605 4571 Tannthenggmail.com

التنفيذيون الشركة التليحتوي المحاماة والاستشارات القرانية
تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ ١٤٣٤هـ، أي بعد ما تجاوز
الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع ومن ثم فإن ما قرره في
حكمها يستوجب قبول الالتماس موضوعاً وإعادة النظر السبب
الثاني للالتماس ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما)
الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش الموجب
لالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده المادة
١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن حكم
لصالحه في الدعوى، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به
وخفاء أمره عليها، وحيث زعم الملتمس ضدهما على خلاف
الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على
المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي
للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى وزعم المدعى
غشاً وتديساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم
تقييمها بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال، وقدم صور مجتزأة، وصور
للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة
الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم، كما دفع بتزوير عقد
البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص: ولم
يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن
الوقائع محل الالتماس تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف
الصادر عنها الحكم الملتمس عليه، بأن القيمة العادلة لثمن
الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعى الملتمس
ضده (الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في
دعوى أخرى، ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه (الملتمس
ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك، وأن تقييم
الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ٧٩
مليون، كما أن التقرير معترض عليه، ولم تأخذ به المحكمة
المقدم لها وإنما النزاع انتهى صلاحاً، كما أن التقرير تضمن
تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء
شركة أحمد زيني وأولاده يتسبب حصص معينة، والبعض الآخر

تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة،
ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملتزم ضدّه) بالعلم بتلك
التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أنّ
المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى
تاج السلطان النور الول س ت 14230420843 7 صواب
كاغناد الأمر الريدي 21972 V eTarmenien
@Tarihion@gmail.com 53453 3188 012 605 4571
التفذيون شرفة مفيدن للمحامية تسليم أنّ القانونية عقد بيع
الحصص لم يوقع من المورث، وإنما وقع من خلال وكيله، رغم
تراجع المدعي (الملتزم ضدّه) عن تمسكه بتزوير العقد على
مورثة أثر الوقائع على الحكم: أنّ محكمة الاستئناف عولت على
عش وتديس الملتزم شدّه الأول واستناده على مبلغ معين
زعم وروده في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة
الشراء نسبة (٩٠) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست
١٢٠ مليون ريال، وإنما ٣٣١ مليون رغم التناقض والاختلاف
الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي ٧٩٩ مليون
متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر
أن القيمة الإجمالية للشركة ٣٦٨ مليون، ولم تلتفت المحكمة
لهذا الفارق الكبير جداً، كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر
التقرير المحتزراً بأنه حاصل جمع (القسمه الدفترية وحقوق
الشركاء وضعة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ
٢٠٠ مليون أغلبها باسم المورث: علاوة على أنّ الدائرة التجارية
بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبتها
تقرير الخبرة في عام ١٤٣٢هـ تراجعت عن استدعاء الخبير
المناقشة في التقرير المتناقض بعدما اتفق الخصوم على الصلح،
بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث
وافترضت بدون دليل أنّ التوقيع المديل به العقد ليس توقيع
المورث وإنما توقيع الوكيل واعتبرت هذا التخمين من قبيل

القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي او نظامي.

وحيث إن دليل الملتمس على الغش الحاصل من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية وإذ تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام ١٤٢٧هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص، كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وقد حضر ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المملكة العربية السعودية جدة شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدوار الدول س ت 24930120843 ص.ب 13015 الرمز البريدي 21972 Tarifinon Tantithion@gmail.com 053651 33880 605 4571 التنفيذيون شيله الماء والاستشارات القانونية المستند الذي يثبت الغش وتاريخ الحصول عليه في ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ، كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ، وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه تم على ثمن ١٢٠ مليون ريال، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها

إلى شركة أحمد زيني وأولاده، وشركة أحمد زيني التجارية، وكذلك محضر اجتماع التخرج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام ١٤٣٧هـ، ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها، كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً.

أن واقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر، وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة، وحرروا شهادتهم مكتوبة أما عن مضمون ما يشتمل تحقق غش الملتمس ضدهما، فتحد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخرج فيها بين أحمد زيني (المورث) وشريكه، ثم دخلت شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق ٤ صور من التقييمات).

حصل على اتفاقية تخرج بين المورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقية للمشاركات (مرفق صورة محضر الاجتماع شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية ٢٨٣ وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة)، والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعها كدالة جديدة، لم تظهر إلا بعد صدور الحكم ولما كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع الثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في أثناءها، وأن يكون العش تم من المحكوم له، وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم، وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول سن 31000427943 19045 الرمز البريدي 21372 Tartition

Tantthionemail.com 053051 1300 2011 605 15/11

التنفيذيون الشبرقة التقيدون للمحامة والاستشارات المنوية ولما كان ما تقدم وإن ظهرت اوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم، وتؤكد العش الحاصل من الملتمس ضدتهما للتأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه موجب الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم ملي، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعارض عليه، وهو ما أكدته المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتمس يتعذر تداركه، فموكلي معجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته، ولديه معاملات تجارية كبيرة، وبسبب إجراء التنفيذ العطلت كافة مصالحه نأدع مهتاقحتسمب ءافولا عيطتسي ال ذا هل نينئادلا ةهجاوم يف هسالفإ رهشب ددهم حبصأو، هتالماعمو تم الحجز على جميع أمواله، وهذا ضرر يتعذر تداركه.

لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم:

أولاً: قبول الالتماس شكلاً.

ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (

١٠٢٠٢١٥٥٧٧) وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢٤٠٧١٨)

المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل

هذا الالتماس ثالثاً: الغاء الحكم الملتمس عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى.

وكيل الملتمس المحامي د. علي بن مشرف آل راشد بالوكالة
رقم (٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير
سلطان ميني تاج السلطان الدور الأول من ت 24030420843
ص.ب 1304 الرمز البريدي 21372 @ Tanthion
053 653 3888 012 605 4571 Tanhthion@gmail.com
: فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن احمد بن عباس ز
سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن نفسه \# الطرف
السم ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة النطاق: ٢ وكيل ع
بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مدي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧
قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ا ات ذات العالقة
وإاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -
الستالم و ال سليم دونبلا تاخلاصلا مخالفات نظام مراقبة
البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارة - إلم ال - إضافة
املادت ن رقم 231 و 232 من نظام املرافعات الشرعية - لدى
محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم لدى ا كمة
العليا - لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا ام ن بوزارة العدل - نة
الفصل ا الفات واملنازعات الضرية - ال نة الست نافية
للمخالفات واملنازعات الضرية - نة الفصل منازعات الأوراق
املاية - لدى م ا تب الفصل منازعات الأوراق التجارة و ان حسم
املنازعات التجارة - لدى ان الفصل املنازعات و الفات التأمي
ية - لدى النيابة العامة - طلب نقض طلب إحالة الدعوى - لدى ا
اكم - لدى ا اكم الإدارة (ديوان املظالم) - لدى ال ان الطبية
الشرعية - لدى ال ان العمالية - لدى ان فض املنازعات املاية و
ان سوة املنازعات املصرفية لدى ان ال م ش ع صكوك ألح
ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما يلزم ضور ا لسات
جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم صكوك ألح ام - طلب
تن القا - طلب الإدخال والتدخل - إاء و ا كم ن ورد م واس بدال

م - طلب تطبيق املادة 230 من نظام املرافعات الشرعية -
 املطالبة ب تنفيذ ألح ام - قبول ألح ام ونف ا - الالع اض ع ألح
 ام وطلب الست ناف - التماس إعادة النظر - والتعديل - الطعن
 بال و ر - إن ار ا طوط وألختام والتواقيع - طلب املنع من
 السفر ورفع -مراجعة دوائر ا ز والتنفيذ - طلب ا ز والتنفيذ -
 طلب التحكيم - عي ن ا اء وا كم ن - الطعن بتقار ر املطالبة
 وإقامة الدعاوى - املرافعة و املدافعة - سماع الدعاوى والرد
 عل ا - الإقرار - إلن ار - الص - التنازل - الإبراء - طلب اليم ن
 ورده والامتناع عنه - إحضار الش ود والب نات والطعن ف ا -
 الإجابة وا رح املطالبات وا اكم ةيموك ا تارازولا ماسقاو تارادإ
 نم ا عب ي اموا عورفو - ةراجتلا ةرازو ةعجارم - ةيجرا ا ةرازو
 ةعجارم - ةيلخادلا ةرازو ةعجارم - لدعلا ةرازو ةعجارم مراجعة
 املباحث الإدارة واملباحث ا نائية - وفروع ا وماي بع ا من
 إدارات وأقسام مراجعة المارة وإدارة تنفيذ ألح ام ا قوقية
 ومراجعة املباحث الإدارة واملباحث ا نائية - مراجعة مراكز
 الشرطة - مراجعة الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن
 الدولة - مراجعة املباحث ا نائية - ات الأمنية ةيموك ا تاسائرا
 ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - ءاضقل علأ سل ا
 ةعجارم ةيموك ا تائي لا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو
 - رامث سلا ةرازو ةعجارم - ةماعلا ةباينلا ةعجارم مراجعة
 مؤسسة النقد العربي السعودي - وفروع ا وماي بع ا من إدارات
 وأقسام املؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | ٢٠٢٣/٠٣/٢٠ : ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ١٤٤٥
 ولا رادصإ خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | ٢٠٢٤/٠٣/٢٠ : ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ١٤٤٦
 رات ةينو كللا تلا ولا تامدخ: ةلا ولا ردصم ، لدعلا ةرازول ةينو
 كللا تامد ا ع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا
 ماظنلا نم ةقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : ةلا ولا مقر ةدمتعم:
 ةلا ولا ةلاح وثيقة وكالة وزارة العدل اململكة العربية السعودية
 مرفق: USE THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
 البنك المراسي رقم 1/599139 Banque Saude Franal
 1/599139 PAYABLE AT ALL OUR BRANCHES DATE

١٤٣١٨/١١/٢٦ ٢٠١٠/١١/٠٣ ** ينطولا يبرعلا كنبلا ** رمألا
ةليشلا قيمة مسددة من أحمد عباب ذبني ** فرع البلد من
الملك عبد العزيز - جني و ACE OF ريال
مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي فقط لا غير SAR WY
AGAINST THIS CHEQUE O THE ORDER OF HE
AMOUNT OF anque Saud\! Fransi EAD OFFICE
يشك MAATHER STREET IYADH-SAUDI ARABIA
DO NOT السعودي الفرصي شان المسارة العربية السعودية
WRITE BELOW THIS LINEA Banque Sagur Franst
HAYATI DILBER WHORIZED SIGNATURES 599139
08 1055-022 00037805750 السمر التاريخ Histy أسئلة
ل H- Ref No 26/11/1431. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر]

Cashier Order (Account) 03-11-2010 13: 10: 20 1\\
BSK\\BSF7638\\57\\610069 84430000181 SAR Co
Amount /,000,000.00 Debit Amb. 3,000.010.00 Ben
AHMED ZAINY ** ينطولا يبرعلا كنبلا عم معرفية
.SONS CO. LTD

Buy Rate 1 000000 Total Chae 10,00 CO Number
1/599139 قسيمة تحويل / إصدار شيك / شبكات سياحية
TRANSFER / DRAFT / TCS FORM التاريخ البنك اشرة
مساعدة عامودية السعودي الفرنسي Banque Saudi Fransi
الرجاء اختيار واحدة مع شبكات سياحية THWELERS
CHEQUES SALE CASHER OF DEN BANK DRAFT شيك
مصرفي بالعملة الأجنبية. تحويل خارج المملكة تحويل داخل
المملكة.

TRANSFER ABROAD مقابل الخصم من سامرا سابنا نقداً
(منظومات حكومية) PLEASE SELECT ONE OF THE
FOLLOWING تحويل داخلي INTERNAL TRANSFER

AGAINST LOCAL TRANSFER ن اسم العميل أحمد زيني
وولاده ACCOUNT NO رقم الحمل المبلغ بالأرقام WEET
MOUNT PRES AMOUNT IN WORDS REMERICIARY'S
BANK ADDRESS 75-PAYMENT DETALS حساب لدى
فارغ المملة المبلغ بالحروف اسم المحول العنوان من فقط ثلاثة
مليون ريال لاغير عبد الفلور مارتوتاتارا ١٧٩٥٦ المدينة رقم
البطاقة الإقامة الامل دعا CURRENCY جدة مية رقم التلمون
الرمز البريدي OTY لا تملا هذا الجزء في حالة الشبكات
DO NOT FALL THE HECTOR A CARE OF 10 السياحية
الملك العربي الوطني القيمة سنة من أحد على تبني A-71
ON BENEFICIARY DETAILS OF CHARGES على المستفيد
FOR BANKE OUR TRANSACTION RES NO BANK'S
AUTHORIZED SALE CUSTOMERS SIGNATURE البتلك
الحمل توفرع العميل الشايق السليت عنوان المقيد جده يلك
المستقي رقم حساب المست عنوان بتلك المستفيد تفاصيل
PURPOSE OF TRANSFER PRAT Montane muter الدفع
TOTAL (to you) الشراء البي SELBY PATE مصاريف البنك
AMOUNT COLLECTED 03 تم التحقق من الدولي من اول
توقيع أمين الصندوق نسخة العميل islamera Copy شركة
احمد زيني واولاده جدة عمارة ابار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٩
فاكس ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد ٢٩٤٧ القيد \ Ahmed Zainy
& Sons Co Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel:
1110VAT Fax: ٩٤٧٨٣٥١ ند قي شيك مصرفي رقم ٩١١٣٩
الأمر البنك العربي الوطني كاشعار البنك المرفق فيصلا ملا
الشيخ / أحمد ريني - جاري حولات بنكية البنك السعودي
الفرنسي التاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة تيك مصرفي رقم
٥٩٩١٣٩ لامر البنك العربي الوطني عمولة شيك مصرفي رقم
٥٦٤١٣٩ الأمر البنك العربي شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٣٩ لامر
البنك العربي الوطني مجموع القيد فقط ثلاثة ملايين وعشرة
ريال سعودي لاغير المدير العام USE THIS SCALE TO

PAYABLE AT 1/599140 فروعنا Banque Saud Fransi
ALL OUR BRANCHES DATE TEPW/TV/TT إنهموا
بموجب هذا الشيك الأمر ** البنك العربي القيمة ممتدة من
أحمد عباس زيلي.
٠٩٩٠٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ با مبلغ وقدرة ثلاثة مائتين ريال سعودي فقط
لا.

1611

Building Fax: ٦٠٦١٠ أمر صرف تقدي التاريخ الموافق:
يصرف إلى المكرم مندوب مفروشات الوطني مبلغ فقط
عشرون ألف ومئتان ريال سعودي لاغير وذلك / فاتورة
مفروشات الوطن رقم ٢٨١١ اقليمفستائر لفيلا ش. احمد زيني
والمرفقة المبلغ ٢٠,٢٠٠,٠٠ و الشيخ اسامه زيتي (الشيخ أحمد.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

المجموع ٢٠,٢٠٠,٠٠ المستلم Tel 14: ٢٠١٣/٠٦/٢٦ PAY TO
MESSRS أمين الصندوق ريان SR FOR رقم الحساب ان
١١٢٩٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩ فيما ستائر لفيلا
ش احمد زيني المحاسب المبور المدير العام شركة احمد زيني
واولاده جدة عمرة اوركو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ المكس: ٦٠٦١٣٠٤
سند قيد Ahmed Zainy \& Sons Co Jeddah-Ozco
Tel: Bullding Fax: ٦٠٦٥٢١١٦: ٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ١٤٢٢
بيان الفيد: المنين فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٦١ قيمة
ستقر القيلا من الحمد زيني والمرفقة رقم الحياة سم الحمار
ملاحظا التاريخ: الصفحة: ١٨٨/١٤٣٤ 1 للشيخ اسامه زيني
(الشيخ فاتورة مفروشات., رقم ٢٨١١ تيسوائر مجموع القيد
الصندوق العلم فقط عشرون ألف ومئتان زيرا سكونري لا غير
ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم تقيد: ١٦٦٠
بيان الفيد: المين مجموع القيد D..... [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

سند قيد مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان
١١٣٤هـ رقم الصاب اسم الحساب ١٩٢٦٠٠١١ الشيخ اسمه ()
١١١١٠٠٠١ الصنوق العام فقط خمسون ألف وسبسانة بل
وسعودي لاغور Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Özco
Building Tel: 1-11 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ التاريخ الصفحة 4 ما
لحظات مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر الشيخ /
احمد زيني المدير شركة أحمدز للكهرباء والتكييف المحدودة

مسئولية محدودة رأس المال ٢,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز
الرئيسي جدة مسجل تجاري ٤٠٣٠١٠٧٩٤٥ فرع جدة ريال استلها
من السادة Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: شيك موقت
2692 سال ٢١٤٣٢ تيتون 1: 1: ٠٠٠٠ - فكر الانة مكان ١٩٩٠-
٢٤٥ - هاكر ٤: ٣٣٤١ المدينة ت: ٠٣٩٢٥٠٦ والمس ١٣٧٢٩٩٢
المفكرة العربية السعودية التاريخ::: الموافق ٢٠١٣/٨/٢٠م شركة
أحمد زيني وابناءه أوزكو المحترم نقداً - بشيك رقم الشيك...
539 إسم البنك فقد مبلغ و قدره: فقط خمسة وعشرو وذلك
عن الف ريال اما جو توقيع المستلم من Jahon 000545
ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET JEDDAH Pay
arst this cheque to the order c The amount of
samba) AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH
مجموعة سامعا المالية PR Dete Sambe Financial Group
١٤٣٤٢١٠/٢٥ هـ لتاريخ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فرع الأندلس شارع الأندلس جدة لاضعوا بموجب هذا الشيك
الأمر شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة ١-٢-٣-٤-٥-٦-٧-٨-٩-١٠-١١-١٢-١٣-١٤-١٥-١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠-٢١-٢٢-٢٣-٢٤-٢٥-٢٦-٢٧-٢٨-٢٩-٣٠-٣١-٣٢-٣٣-٣٤-٣٥-٣٦-٣٧-٣٨-٣٩-٤٠-٤١-٤٢-٤٣-٤٤-٤٥-٤٦-٤٧-٤٨-٤٩-٥٠-٥١-٥٢-٥٣-٥٤-٥٥-٥٦-٥٧-٥٨-٥٩-٦٠-٦١-٦٢-٦٣-٦٤-٦٥-٦٦-٦٧-٦٨-٦٩-٧٠-٧١-٧٢-٧٣-٧٤-٧٥-٧٦-٧٧-٧٨-٧٩-٨٠-٨١-٨٢-٨٣-٨٤-٨٥-٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١-٩٢-٩٣-٩٤-٩٥-٩٦-٩٧-٩٨-٩٩-١٠٠-١٠١-١٠٢-١٠٣-١٠٤-١٠٥-١٠٦-١٠٧-١٠٨-١٠٩-١١٠-١١١-١١٢-١١٣-١١٤-١١٥-١١٦-١١٧-١١٨-١١٩-١٢٠-١٢١-١٢٢-١٢٣-١٢٤-١٢٥-١٢٦-١٢٧-١٢٨-١٢٩-١٣٠-١٣١-١٣٢-١٣٣-١٣٤-١٣٥-١٣٦-١٣٧-١٣٨-١٣٩-١٤٠-١٤١-١٤٢-١٤٣-١٤٤-١٤٥-١٤٦-١٤٧-١٤٨-١٤٩-١٥٠-١٥١-١٥٢-١٥٣-١٥٤-١٥٥-١٥٦-١٥٧-١٥٨-١٥٩-١٦٠-١٦١-١٦٢-١٦٣-١٦٤-١٦٥-١٦٦-١٦٧-١٦٨-١٦٩-١٧٠-١٧١-١٧٢-١٧٣-١٧٤-١٧٥-١٧٦-١٧٧-١٧٨-١٧٩-١٨٠-١٨١-١٨٢-١٨٣-١٨٤-١٨٥-١٨٦-١٨٧-١٨٨-١٨٩-١٩٠-١٩١-١٩٢-١٩٣-١٩٤-١٩٥-١٩٦-١٩٧-١٩٨-١٩٩-٢٠٠-٢٠١-٢٠٢-٢٠٣-٢٠٤-٢٠٥-٢٠٦-٢٠٧-٢٠٨-٢٠٩-٢١٠-٢١١-٢١٢-٢١٣-٢١٤-٢١٥-٢١٦-٢١٧-٢١٨-٢١٩-٢٢٠-٢٢١-٢٢٢-٢٢٣-٢٢٤-٢٢٥-٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢-٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩-٢٤٠-٢٤١-٢٤٢-٢٤٣-٢٤٤-٢٤٥-٢٤٦-٢٤٧-٢٤٨-٢٤٩-٢٥٠-٢٥١-٢٥٢-٢٥٣-٢٥٤-٢٥٥-٢٥٦-٢٥٧-٢٥٨-٢٥٩-٢٦٠-٢٦١-٢٦٢-٢٦٣-٢٦٤-٢٦٥-٢٦٦-٢٦٧-٢٦٨-٢٦٩-٢٧٠-٢٧١-٢٧٢-٢٧٣-٢٧٤-٢٧٥-٢٧٦-٢٧٧-٢٧٨-٢٧٩-٢٨٠-٢٨١-٢٨٢-٢٨٣-٢٨٤-٢٨٥-٢٨٦-٢٨٧-٢٨٨-٢٨٩-٢٩٠-٢٩١-٢٩٢-٢٩٣-٢٩٤-٢٩٥-٢٩٦-٢٩٧-٢٩٨-٢٩٩-٣٠٠-٣٠١-٣٠٢-٣٠٣-٣٠٤-٣٠٥-٣٠٦-٣٠٧-٣٠٨-٣٠٩-٣١٠-٣١١-٣١٢-٣١٣-٣١٤-٣١٥-٣١٦-٣١٧-٣١٨-٣١٩-٣٢٠-٣٢١-٣٢٢-٣٢٣-٣٢٤-٣٢٥-٣٢٦-٣٢٧-٣٢٨-٣٢٩-٣٣٠-٣٣١-٣٣٢-٣٣٣-٣٣٤-٣٣٥-٣٣٦-٣٣٧-٣٣٨-٣٣٩-٣٤٠-٣٤١-٣٤٢-٣٤٣-٣٤٤-٣٤٥-٣٤٦-٣٤٧-٣٤٨-٣٤٩-٣٥٠-٣٥١-٣٥٢-٣٥٣-٣٥٤-٣٥٥-٣٥٦-٣٥٧-٣٥٨-٣٥٩-٣٦٠-٣٦١-٣٦٢-٣٦٣-٣٦٤-٣٦٥-٣٦٦-٣٦٧-٣٦٨-٣٦٩-٣٧٠-٣٧١-٣٧٢-٣٧٣-٣٧٤-٣٧٥-٣٧٦-٣٧٧-٣٧٨-٣٧٩-٣٨٠-٣٨١-٣٨٢-٣٨٣-٣٨٤-٣٨٥-٣٨٦-٣٨٧-٣٨٨-٣٨٩-٣٩٠-٣٩١-٣٩٢-٣٩٣-٣٩٤-٣٩٥-٣٩٦-٣٩٧-٣٩٨-٣٩٩-٤٠٠-٤٠١-٤٠٢-٤٠٣-٤٠٤-٤٠٥-٤٠٦-٤٠٧-٤٠٨-٤٠٩-٤١٠-٤١١-٤١٢-٤١٣-٤١٤-٤١٥-٤١٦-٤١٧-٤١٨-٤١٩-٤٢٠-٤٢١-٤٢٢-٤٢٣-٤٢٤-٤٢٥-٤٢٦-٤٢٧-٤٢٨-٤٢٩-٤٣٠-٤٣١-٤٣٢-٤٣٣-٤٣٤-٤٣٥-٤٣٦-٤٣٧-٤٣٨-٤٣٩-٤٤٠-٤٤١-٤٤٢-٤٤٣-٤٤٤-٤٤٥-٤٤٦-٤٤٧-٤٤٨-٤٤٩-٤٥٠-٤٥١-٤٥٢-٤٥٣-٤٥٤-٤٥٥-٤٥٦-٤٥٧-٤٥٨-٤٥٩-٤٦٠-٤٦١-٤٦٢-٤٦٣-٤٦٤-٤٦٥-٤٦٦-٤٦٧-٤٦٨-٤٦٩-٤٧٠-٤٧١-٤٧٢-٤٧٣-٤٧٤-٤٧٥-٤٧٦-٤٧٧-٤٧٨-٤٧٩-٤٨٠-٤٨١-٤٨٢-٤٨٣-٤٨٤-٤٨٥-٤٨٦-٤٨٧-٤٨٨-٤٨٩-٤٩٠-٤٩١-٤٩٢-٤٩٣-٤٩٤-٤٩٥-٤٩٦-٤٩٧-٤٩٨-٤٩٩-٥٠٠-٥٠١-٥٠٢-٥٠٣-٥٠٤-٥٠٥-٥٠٦-٥٠٧-٥٠٨-٥٠٩-٥١٠-٥١١-٥١٢-٥١٣-٥١٤-٥١٥-٥١٦-٥١٧-٥١٨-٥١٩-٥٢٠-٥٢١-٥٢٢-٥٢٣-٥٢٤-٥٢٥-٥٢٦-٥٢٧-٥٢٨-٥٢٩-٥٣٠-٥٣١-٥٣٢-٥٣٣-٥٣٤-٥٣٥-٥٣٦-٥٣٧-٥٣٨-٥٣٩-٥٤٠-٥٤١-٥٤٢-٥٤٣-٥٤٤-٥٤٥-٥٤٦-٥٤٧-٥٤٨-٥٤٩-٥٥٠-٥٥١-٥٥٢-٥٥٣-٥٥٤-٥٥٥-٥٥٦-٥٥٧-٥٥٨-٥٥٩-٥٦٠-٥٦١-٥٦٢-٥٦٣-٥٦٤-٥٦٥-٥٦٦-٥٦٧-٥٦٨-٥٦٩-٥٧٠-٥٧١-٥٧٢-٥٧٣-٥٧٤-٥٧٥-٥٧٦-٥٧٧-٥٧٨-٥٧٩-٥٨٠-٥٨١-٥٨٢-٥٨٣-٥٨٤-٥٨٥-٥٨٦-٥٨٧-٥٨٨-٥٨٩-٥٩٠-٥٩١-٥٩٢-٥٩٣-٥٩٤-٥٩٥-٥٩٦-٥٩٧-٥٩٨-٥٩٩-٦٠٠-٦٠١-٦٠٢-٦٠٣-٦٠٤-٦٠٥-٦٠٦-٦٠٧-٦٠٨-٦٠٩-٦١٠-٦١١-٦١٢-٦١٣-٦١٤-٦١٥-٦١٦-٦١٧-٦١٨-٦١٩-٦٢٠-٦٢١-٦٢٢-٦٢٣-٦٢٤-٦٢٥-٦٢٦-٦٢٧-٦٢٨-٦٢٩-٦٣٠-٦٣١-٦٣٢-٦٣٣-٦٣٤-٦٣٥-٦٣٦-٦٣٧-٦٣٨-٦٣٩-٦٤٠-٦٤١-٦٤٢-٦٤٣-٦٤٤-٦٤٥-٦٤٦-٦٤٧-٦٤٨-٦٤٩-٦٥٠-٦٥١-٦٥٢-٦٥٣-٦٥٤-٦٥٥-٦٥٦-٦٥٧-٦٥٨-٦٥٩-٦٦٠-٦٦١-٦٦٢-٦٦٣-٦٦٤-٦٦٥-٦٦٦-٦٦٧-٦٦٨-٦٦٩-٦٧٠-٦٧١-٦٧٢-٦٧٣-٦٧٤-٦٧٥-٦٧٦-٦٧٧-٦٧٨-٦٧٩-٦٨٠-٦٨١-٦٨٢-٦٨٣-٦٨٤-٦٨٥-٦٨٦-٦٨٧-٦٨٨-٦٨٩-٦٩٠-٦٩١-٦٩٢-٦٩٣-٦٩٤-٦٩٥-٦٩٦-٦٩٧-٦٩٨-٦٩٩-٧٠٠-٧٠١-٧٠٢-٧٠٣-٧٠٤-٧٠٥-٧٠٦-٧٠٧-٧٠٨-٧٠٩-٧١٠-٧١١-٧١٢-٧١٣-٧١٤-٧١٥-٧١٦-٧١٧-٧١٨-٧١٩-٧٢٠-٧٢١-٧٢٢-٧٢٣-٧٢٤-٧٢٥-٧٢٦-٧٢٧-٧٢٨-٧٢٩-٧٣٠-٧٣١-٧٣٢-٧٣٣-٧٣٤-٧٣٥-٧٣٦-٧٣٧-٧٣٨-٧٣٩-٧٤٠-٧٤١-٧٤٢-٧٤٣-٧٤٤-٧٤٥-٧٤٦-٧٤٧-٧٤٨-٧٤٩-٧٥٠-٧٥١-٧٥٢-٧٥٣-٧٥٤-٧٥٥-٧٥٦-٧٥٧-٧٥٨-٧٥٩-٧٦٠-٧٦١-٧٦٢-٧٦٣-٧٦٤-٧٦٥-٧٦٦-٧٦٧-٧٦٨-٧٦٩-٧٧٠-٧٧١-٧٧٢-٧٧٣-٧٧٤-٧٧٥-٧٧٦-٧٧٧-٧٧٨-٧٧٩-٧٨٠-٧٨١-٧٨٢-٧٨٣-٧٨٤-٧٨٥-٧٨٦-٧٨٧-٧٨٨-٧٨٩-٧٩٠-٧٩١-٧٩٢-٧٩٣-٧٩٤-٧٩٥-٧٩٦-٧٩٧-٧٩٨-٧٩٩-٨٠٠-٨٠١-٨٠٢-٨٠٣-٨٠٤-٨٠٥-٨٠٦-٨٠٧-٨٠٨-٨٠٩-٨١٠-٨١١-٨١٢-٨١٣-٨١٤-٨١٥-٨١٦-٨١٧-٨١٨-٨١٩-٨٢٠-٨٢١-٨٢٢-٨٢٣-٨٢٤-٨٢٥-٨٢٦-٨٢٧-٨٢٨-٨٢٩-٨٣٠-٨٣١-٨٣٢-٨٣٣-٨٣٤-٨٣٥-٨٣٦-٨٣٧-٨٣٨-٨٣٩-٨٤٠-٨٤١-٨٤٢-٨٤٣-٨٤٤-٨٤٥-٨٤٦-٨٤٧-٨٤٨-٨٤٩-٨٥٠-٨٥١-٨٥٢-٨٥٣-٨٥٤-٨٥٥-٨٥٦-٨٥٧-٨٥٨-٨٥٩-٨٦٠-٨٦١-٨٦٢-٨٦٣-٨٦٤-٨٦٥-٨٦٦-٨٦٧-٨٦٨-٨٦٩-٨٧٠-٨٧١-٨٧٢-٨٧٣-٨٧٤-٨٧٥-٨٧٦-٨٧٧-٨٧٨-٨٧٩-٨٨٠-٨٨١-٨٨٢-٨٨٣-٨٨٤-٨٨٥-٨٨٦-٨٨٧-٨٨٨-٨٨٩-٨٩٠-٨٩١-٨٩٢-٨٩٣-٨٩٤-٨٩٥-٨٩٦-٨٩٧-٨٩٨-٨٩٩-٩٠٠-٩٠١-٩٠٢-٩٠٣-٩٠٤-٩٠٥-٩٠٦-٩٠٧-٩٠٨-٩٠٩-٩١٠-٩١١-٩١٢-٩١٣-٩١٤-٩١٥-٩١٦-٩١٧-٩١٨-٩١٩-٩٢٠-٩٢١-٩٢٢-٩٢٣-٩٢٤-٩٢٥-٩٢٦-٩٢٧-٩٢٨-٩٢٩-٩٣٠-٩٣١-٩٣٢-٩٣٣-٩٣٤-٩٣٥-٩٣٦-٩٣٧-٩٣٨-٩٣٩-٩٤٠-٩٤١-٩٤٢-٩٤٣-٩٤٤-٩٤٥-٩٤٦-٩٤٧-٩٤٨-٩٤٩-٩٥٠-٩٥١-٩٥٢-٩٥٣-٩٥٤-٩٥٥-٩٥٦-٩٥٧-٩٥٨-٩٥٩-٩٦٠-٩٦١-٩٦٢-٩٦٣-٩٦٤-٩٦٥-٩٦٦-٩٦٧-٩٦٨-٩٦٩-٩٧٠-٩٧١-٩٧٢-٩٧٣-٩٧٤-٩٧٥-٩٧٦-٩٧٧-٩٧٨-٩٧٩-٩٨٠-٩٨١-٩٨٢-٩٨٣-٩٨٤-٩٨٥-٩٨٦-٩٨٧-٩٨٨-٩٨٩-٩٩٠-٩٩١-٩٩٢-٩٩٣-٩٩٤-٩٩٥-٩٩٦-٩٩٧-٩٩٨-٩٩٩-١٠٠٠-١٠٠١-١٠٠٢-١٠٠٣-١٠٠٤-١٠٠٥-١٠٠٦-١٠٠٧-١٠٠٨-١٠٠٩-١٠١٠-١٠١١-١٠١٢-١٠١٣-١٠١٤-١٠١٥-١٠١٦-١٠١٧-١٠١٨-١٠١٩-١٠٢٠-١٠٢١-١٠٢٢-١٠٢٣-١٠٢٤-١٠٢٥-١٠٢٦-١٠٢٧-١٠٢٨-١٠٢٩-١٠٣٠-١٠٣١-١٠٣٢-١٠٣٣-١٠٣٤-١٠٣٥-١٠٣٦-١٠٣٧-١٠٣٨-١٠٣٩-١٠٤٠-١٠٤١-١٠٤٢-١٠٤٣-١٠٤٤-١٠٤٥-١٠٤٦-١٠٤٧-١٠٤٨-١٠٤٩-١٠٥٠-١٠٥١-١٠٥٢-١٠٥٣-١٠٥٤-١٠٥٥-١٠٥٦-١٠٥٧-١٠٥٨-١٠٥٩-١٠٦٠-١٠٦١-١٠٦٢-١٠٦٣-١٠٦٤-١٠٦٥-١٠٦٦-١٠٦٧-١٠٦٨-١٠٦٩-١٠٧٠-١٠٧١-١٠٧٢-١٠٧٣-١٠٧٤-١٠٧٥-١٠٧٦-١٠٧٧-١٠٧٨-١٠٧٩-١٠٨٠-١٠٨١-١٠٨٢-١٠٨٣-١٠٨٤-١٠٨٥-١٠٨٦-١٠٨٧-١٠٨٨-١٠٨٩-١٠٩٠-١٠٩١-١٠٩٢-١٠٩٣-١٠٩٤-١٠٩٥-١٠٩٦-١٠٩٧-١٠٩٨-١٠٩٩-١١٠٠-١١٠١-١١٠٢-١١٠٣-١١٠٤-١١٠٥-١١٠٦-١١٠٧-١١٠٨-١١٠٩-١١١٠-١١١١-١١١٢-١١١٣-١١١٤-١١١٥-١١١٦-١١١٧-١١١٨-١١١٩-١١٢٠-١١٢١-١١٢٢-١١٢٣-١١٢٤-١١٢٥-١١٢٦-١١٢٧-١١٢٨-١١٢٩-١١٣٠-١١٣١-١١٣٢-١١٣٣-١١٣٤-١١٣٥-١١٣٦-١١٣٧-١١٣٨-١١٣٩-١١٤٠-١١٤١-١١٤٢-١١٤٣-١١٤٤-١١٤٥-١١٤٦-١١٤٧-١١٤٨-١١٤٩-١١٥٠-١١٥١-١١٥٢-١١٥٣-١١٥٤-١١٥٥-١١٥٦-١١٥٧-١١٥٨-١١٥٩-١١٦٠-١١٦١-١١٦٢-١١٦٣-١١٦٤-١١٦٥-١١٦٦-١١٦٧-١١٦٨-١١٦٩-١١٧٠-١١٧١-١١٧٢-١١٧٣-١١٧٤-١١٧٥-١١٧٦-١١٧٧-١١٧٨-١١٧٩-١١٨٠-١١٨١-١١٨٢-١١٨٣-١١٨٤-١١٨٥-١١٨٦-١١٨٧-١١٨٨-١١٨٩-١١٩٠-١١٩١-١١٩٢-١١٩٣-١١٩٤-١١٩٥-١١٩٦-١١٩٧-١١٩٨-١١٩٩-١٢٠٠-١٢٠١-١٢٠٢-١٢٠٣-١٢٠٤-١٢٠٥-١٢٠٦-١٢٠٧-١٢٠٨-١٢٠٩-١٢١٠-١٢١١-١٢١٢-١٢١٣-١٢١٤-١٢١٥-١٢١٦-١٢١٧-١٢١٨-١٢١٩-١٢٢٠-١٢٢١-١٢٢٢-١٢٢٣-١٢٢٤-١٢٢٥-١٢٢٦-١٢٢٧-١٢٢٨-١٢٢٩-١٢٣٠-١٢٣١-١٢٣٢-١٢٣٣-١٢٣٤-١٢٣٥-١٢٣٦-١٢٣٧-١٢٣٨-١٢٣٩-١٢٤٠-١٢٤١-١٢٤٢-١٢٤٣-١٢٤٤-١٢٤٥-١٢٤٦-١٢٤٧-١٢٤٨-١٢٤٩-١٢٥٠-١٢٥١-١٢٥٢-١٢٥٣-١٢٥٤-١٢٥٥-١٢٥٦-١٢٥٧-١٢٥٨-١٢٥٩-١٢٦٠-١٢٦١-١٢٦٢-١٢٦٣-١٢٦٤-١٢٦٥-١٢٦٦-١٢٦٧-١٢٦٨-١٢٦٩-١٢٧٠-١٢٧١-١٢٧٢-١٢٧٣-١٢٧٤-١٢٧٥-١٢٧٦-١٢٧٧-١٢٧٨-١٢٧٩-١٢٨٠-١٢٨١-١٢٨٢-١٢٨٣-١٢٨٤-١٢٨٥-١٢٨٦-١٢٨٧-١٢٨٨-١٢٨٩-١٢٩٠-١٢٩١-١٢٩٢-١٢٩٣-١٢٩٤-١٢٩٥-١٢٩٦-١٢٩٧-١٢٩٨-١٢٩٩-١٣٠٠-١٣٠١-١٣٠٢-١٣٠٣-١٣٠٤-١٣٠٥-١٣٠٦-١٣٠٧-١٣٠٨-١٣٠٩-١٣١٠-١٣١١-١٣١٢-١٣١٣-١٣١٤-١٣١٥-١٣١٦-١٣١٧-١٣١٨-١٣١٩-١٣٢٠-١٣٢١-١٣٢٢-١٣٢٣-١٣٢٤-١٣٢٥-١٣٢٦-١٣٢٧-١٣٢٨-١٣٢٩-١٣٣٠-١٣٣١-١٣٣٢-١٣٣٣-١٣٣٤-١٣٣٥-١٣٣٦-١٣٣٧-١٣٣٨-١٣٣٩-١٣٤٠-١٣٤١-١٣٤٢-١٣٤٣-١٣٤٤-١٣٤٥-١٣٤٦-١٣٤٧-١٣٤٨-١٣٤٩-١٣٥٠-١٣٥١-١٣٥٢-١٣٥٣-١٣٥٤-١٣٥٥-١٣٥٦-١٣٥٧-١٣٥٨-١٣٥٩-١٣٦٠-١٣٦١-١٣٦٢-١٣٦٣-١٣٦٤-١٣٦٥-١٣٦٦-١٣٦٧-١٣٦٨-١٣٦٩-١٣٧٠-١٣٧١-١٣٧٢-١٣٧٣-١٣٧٤-١٣٧٥-١٣٧٦-١٣٧٧-١٣٧٨-١٣٧٩-١٣٨٠-١٣٨١-١٣٨٢-١٣٨٣-١٣٨٤-١٣٨٥-١٣٨٦-١٣٨٧-١٣٨٨-١٣٨٩-١٣٩٠-١٣٩١-١٣٩٢-١٣٩٣-١٣٩٤-١٣٩٥-١٣٩٦-١٣٩٧-١٣٩٨-١٣٩٩-١٤٠٠-١٤٠١-١٤٠٢-١٤٠٣-١٤٠٤-١٤٠٥-١٤٠٦-١٤٠٧-١٤٠٨-١٤٠٩-١٤١٠-١٤١١-١٤١٢-١٤١٣-١٤١٤-١٤١٥-١٤١٦-١٤١٧-١٤١٨-١٤١٩-١٤٢٠-١٤٢١-١٤٢٢-١٤٢٣-١٤٢٤-١٤٢٥-١٤٢٦-١٤٢٧-١٤٢٨-١٤٢٩-١٤٣٠-١٤٣١-١٤٣٢-١٤٣٣-١٤٣٤-١٤٣٥-١٤٣٦-١٤٣٧-١٤٣٨-١٤٣٩-١٤٤٠-١٤٤١-١٤٤٢-١٤٤٣-١٤٤٤-١٤٤٥-١٤٤٦-١٤٤٧-١٤٤٨-١٤٤٩-١٤٥٠-١٤٥١-١٤٥٢-١٤٥٣-١٤٥٤-١٤٥٥-١٤٥٦-١٤٥٧-١٤٥٨-١٤٥٩-١٤٦٠-١٤٦١-١٤٦٢-١٤٦٣-١٤٦٤-١٤٦٥-١٤٦٦-١٤٦٧-١٤٦٨-١٤٦٩-١٤٧٠-١٤٧١-١٤٧٢-١٤٧٣-١٤٧٤-١٤٧٥-١٤٧٦-١٤٧٧-١٤٧٨-١٤٧٩-١٤٨٠-١٤٨١-١٤٨٢-١٤٨٣-١٤٨٤-١٤٨٥-١٤٨٦-١٤٨٧-١٤٨٨-١٤٨٩-١٤٩٠-١٤٩١-١٤٩٢-١٤٩٣-١٤٩٤-١٤٩٥-١٤٩٦-١٤٩٧-١٤٩٨-١٤٩٩-١٥٠٠-١٥٠١-١٥٠٢-١٥٠٣-١٥٠٤-١٥٠٥-١٥٠٦-١٥٠٧-١٥٠٨-١٥٠٩-١٥١٠-١٥١١-١٥١٢-١٥١٣-١٥١٤-١٥١٥-١٥١٦-١٥١٧-١٥١٨-١٥١٩-١٥٢٠-١٥٢١-١٥٢٢-١٥٢٣-١٥٢٤-١٥٢٥-١٥٢٦-١٥٢٧-١٥٢٨-١٥٢٩-١٥٣٠-١٥٣١-١٥٣٢-١٥٣٣-١٥٣٤-١٥٣٥-١٥٣٦-١٥٣٧-١٥٣٨-١٥٣٩-١٥٤٠-١٥٤١-١٥٤٢-١٥٤٣-١٥٤٤-١٥٤٥-١٥٤٦-١٥٤٧-١٥٤٨-١٥٤٩-١٥٥٠-١٥٥١-١٥٥٢-١٥٥٣-١٥٥٤-١٥٥٥-١٥٥٦-١٥٥٧-١٥٥٨-١٥٥٩-١٥٦٠-١٥٦١-١٥٦٢-١٥٦٣-١٥٦٤-١٥٦٥-١٥٦٦-١٥٦٧-١٥

لمقدمة عباس استادان شان ماجرا المالية. [بحاجة مراجعة]:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأمر مج طريق الحمام الله عديل الشعر بيز - جادة.
يسرى لدى جميع فروعنا مينا الله 035847 ربال من
AUTHORIZED SIGNATORE (404) 20401001
08 00242000142 امله العرس بالتوقيت اى اهرمى
استعلمت أصل الشبك محمد عام الكلام الله استانى التوقيع:
التاريخ: ٢٢٠٠٢/٧/٢ شركة أحمد زيني وأولاده جدة عمارة اوزكو
متف: ٢٠٦٠٢١٩ فاكس: ١٠٩١٣٠٤ ريس (1) يصرف إلى المكرم:
شركة ام القرى للإعمار فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي
لاغير Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building
Tel: ٦٠٦٥٣١٦ Fax: ٦٠٩١٣٠٤1 وف تسميك التاريخ: A
الموافق: ١٤٢٣/٠٢/٢٠ PAY TO MESSRS مبلغ وذلك / ايجار
شالية أبحر الجنوبيه ال سالم من ٢٠١١/١٢/١٥ الى ٢٠١٢/١٢/١
بشيد باسم الناتجة الحرازي يل الة الرابحة المستلم المبلغ. اميم
العصاب الشيخ احمد زيني - جاري ١٥٠,٠٠٠ المد المجموع رقم
الوساني ان ١١٢١ ايجار شالية بحر الجنوبية (ال سالم من
المدير العام ريق SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب
الشيخ أسامة زيني، نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار
بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة
تسديد إيجار الفيلا رقم ٦ بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة
الإيجارية من ٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.

ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا,,,

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب
ملاحظات التاريخ: الصفحة: 1/TA-1/ALTS- الشيخ أحمد زيني -
جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد
للصندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي لا غير
الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
حارة اوركو رسال فكس: Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-
١٣٠: Fax: ٥٠: ١٠: Ozco Building Tel صرف شد الترخ
الموافق: يصرف الى المكرم الشيخ احمد زيني ميلة فقط
خسون اتف وسبعمائة ريال سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل
الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤ العميد PAY TO
MESSRS امين الصندوق S يال SR FOR الحب المسلم نتيج
اسمه زيني (الشيخ أحمد - المصاريف منزل الشيخ / احمد زيني
من مشهور ذو القدة ١٤٣٤ المجموع ياسمين المحاسبة: التاريخ
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد ترجم صرف المبلغ وسيكون
مهرة الي حسين التعمير 3.19/13 المحاسبة: التار
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
(بناء على طلب السيدة ام زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني.

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد شركة احمد زيني واولاده جدة
تمارة بوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد
Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel:
011 Fax: 1-1 رقم القيد ٢٠٧٥ بيان القيد: المدين 1٧..

قيمة الدوية ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تتطلب السيدة
كام آياد كالمرفق الدافي رقم الصالبة تسمم الحساب ملاحظات

التاريخ: الصفحة: ١٩٢١٠، ١١٢ الشيخ اسامه زيني (الشيخ قيمة
ألوية ومصاريف علاج تلقيح احمد زيني مجموع القيد ١٧,٠٠٠,٠٠
١١١١٠٠٠١ الصندوق العلم الشيخ احمد زيني فقط سبعة عشرة
ألف ريال سعودي لا غير C 30 Sep, 2013.

To: Finance Department Please pay to Sanjay
Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand
Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of
tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to
Dubai / Dusseldorf & return Isaac ticket to Dubai /
Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim & back
Total: Amount SR. 24.880 Remarks First class
ticket issued SR. 3,560 Economy Class ticket
issued SR. 2,150 Already traveled SR. 30,590 *
Ahmed Ossama Zainy Debit Nadiya A/C → SR.2,150
Debit ShAhmed (P)A/c SR.24,880 Debit Sh.Ossama
في التاريخ عارف حور في (P) A/c 1/20/13 dep SR.3,560
١١٣٩٣٢٦ ٢٠١٦/٠٥/٠٣ Date ١٤٣٧٠٧٢٦ Place of sue إدفوا
بموجب هذا الشيك الأمر مرفق 2 رقم 01139336 سامبا
Samba Financial Group سامية المالية
شارع الأندلس جدا St 4 Andes Blaich Al And No [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

Against this Cheque Ret ٠٠١٨١٣١٢٤٠٠٠٥ اسمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود *** ريال ***FF TV S.R.
14*....**** مبلغ وقديم ثلاثة و عشرون مليون وستمائة
وسبعة وعشرون الف ومائة و تسعون فقط *** ريال من
Pay to the Order of The Amount of مجموعة سامبا
المالية 9 التوقيع محمد عبد الله سعيد (١٢٦٦) *** فرع طريق
الملك عبد العزيز - جدة يصرف لدى جميع فروعنا بالمملكة \#\#
To 08 200042 ,0024 1000 2040 01139336 باستلمت

أصل الي أعلاه والذي يعبر دفعه من أربال انتشار شركة اليلولا /
ملتسما الضيافة فقط زعن لحوه الله التغير ١٤٣٧ 03 USE
THIS SCALE TO ALIGH FORM سamba مجموعة
Samba Financial Group رقم N901145171 سامبا المالية
Ref Against this Cheque Pay to the Order The
Amount of Tar Al And Stro فرع الأساسي شارع الآن
اليمن ٠١١٤٥١٧١ ٢٠١٧/٠١/٢٦ Place of leue: هذا الشيك
عسمو الأمير / أحمد بن عبد العزيز ريال ستمائة وست تسعون
الف فقط ١٣ ريال * \ * \ * مة سامبا المالية طريق الملك عبد
لدى جميع فروعنا بالي (١٣٦٦) 100 2040 04517
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY 08 42 00242000
Details سامبا sambas سم No. 01145171 التفاصيل
الصرف AT نسجة العميل. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
٠١١٤٥١٧١ DATE ٢٠١٧/٠١/٢٦ رسوم إصدار (عمولة)
COMMISSION إجمالي سعر العظيم TOTAL DEBITED خصم
من حسابكم الخصم بالعملة الأجنبية FCY DEBITED
٠١٨١٢٠٣٠٠١٠ إشارتنا ام الدفع الموضع أعلام in accordance
with your lastraction we have effected beve
maioned payment السيد أسامة أحمد عباس زيني م ب
٥٤٣٩٩ جدة - ٢١٥١٤ السعودية ٤٢٤٥٧٤١ المستلم / محمر بعبد
الله النغير 3436 \AUTHORIZED SHONATURE
٦٩٦٠٠١٠٠٠ المفوض بالتوقيع ٠١١٣٦٩٨٨ سamba
مجموعة سامبا المالية Samha Financial Group فرع
الأندلس شارع الاندلس جدا رقم No Ref 01139958 تعرف
اللمستفيد الأول فقط Marinat this cheese التاريخ. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
Date + " Place of Issue ٢٠١٦/٠٦/٢٦ إدفوا بموجب هذا
الشيك الأمر السمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود و ريال

مبلغ وقدره ليونان ومات Pay to the Order نسبة سمو الامير
من التوزيعات اه الجديدة بشركة بانواعها و اربعون الف ارسال
كى كا The Amount of Signature التوقيع مطمئن لميس
القحطاني (١٣٦٢) * موعدا ساعة الحالة فرع بطريق الملك عبد
العزيز جميع فروسة بالمملكة 01139958 100-2040 0024
G To: UBE 08 2 4 2000 الشهر في الفن الوكيل الشرعي
Date - تاريخ THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
.Place of Issue ٢٠١٧/٠٦/٠٨

دفعوا بموجب هذا الشيك سامبا samba مجموعة سامبا المالية
Samba Financial Group فرع الأندلس هارغ الأندية AA- AI
And Street and رقم Ref 10001153128
Against this Cheque of ٠٠١٨١٣١٥٩٠٠٤٩ السمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود ** يصرف المستفيد الأول فية
ريال مليونان وتانمان و عشرون ألف فخطوة ريال من The
Amount of التوقيع 110 محسن دهيس القحطاني (١٣٦٢)
اشعار خصم / نسخة العميل المفوض بالتوقيع Signature
مجموعة مايا الحالية فرع طريق الملك عبد العزيز - عدة لدى
جميع فروعنا بالم 01153128 1000-2040 00 24 200042
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY No. 01153128 08
سامبا ® samba ٠١١٥٣١٢٨ AT -19/47/-A DATE رسوم
إصدار (عمولة) COMMISSION إجمالي منع الخصم TOTAL
DERITED هم من حسابكم الخصيم بالعملة الأجنبية FEY
DERITED - AUTHORIZED SIGNATURE أضحت أصل
الشيك خرجي تعليماتكم قمنا بتنفيذ ام الدفع الموضع العلام
In accordance with your instruction we التفاصيل
have effected above mentioned payment السيد
لاسامة احمد عباس زبدي ٥٤٣٩٦ السعودية ETEAVEY اعر
محمد P شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة أوزكو : هاتف:
٦٠٦٥٢١٦ نفس: ١٠٩١٣٠٧ مرفق 3 رقم القيد: ٣٣٨ بيان القيد
المدين الدائن مجموع القيدة الممسوحة ضوئيا بـ

CamScanner AHMED ZAINY \&SONS CO JEDDAH-
Fax: 5.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ :OZCO BULLDING Tel
مصاريف منزل الشيخ / احمد زيلي عن شهر صفر ه ١٤٣
الحساب اسم الحساب ملاحظات التاريخ: ٢٩/٠٢/١١٣٠ الصالحة
1 ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر 11111 الصندوق العام فقط
خمسون ألف وسبسة ريال سعودي لاغير المدين المائل الشيخ
محمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة
اوركو هاتف: ١٠٩٠٢١٩: فاكس ١٠١٣٠١ & AHMED ZAINY
SONS CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: 1-111 Fax:
١٠١٣١٤ امر صرف تقدي 151 التاريخ الموافق يصرف إلى
المكرم الشيخ احمد زيني مبلغ فقط خسون ألف وسبسة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن
شهر صفر ١٤٣٥ المبلغ اسم الحب الحالي ٢٩/٠٢/١٤٣٥
٢٠١٤/٠١/٠١ PAY TO MESSRS أمين الصندوق ٥٠,٧٠٠,٠٠
الشيخ أسامة زيلي (الشيخ احمد. ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر صفره ١٤٣ المحاسب الممسوحة
ضوئيا بـ CamScanner المجموع المدير العام ريال SR FOR
شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦
فلكس ٦٠١٣٠٤ رقم القيد: ٥٠٩ بيان القيد المدين الدائن
٥٠٧٠٠,٠٠ مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \&SONS CO
Fax: 1.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ :JEDDAH OZCO BULLDING Tel
التاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٠ الصفحة مصاريف فيلا الشيخ احمد زيني من
شهر يناير (٢٠١ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف ايلا الشيخ /
أحمد زيني من شهر ١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط الخمسون
ألف وسبسان ريال سعودي لاغير الشيخ أحمد زيني 1 المدير
العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو المكره
الشيخ احمد زيني امر صرف عدي AHMED ZAINY \&SONS

CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: tori: Fax: ١٠٠١٣
مبلغ فقط حسون ألف وسيصابة ريال سعودي الأغير وذلك /
مصاريف قبلا الشيخ احمد زيني عن ث امه زين | الشيخ احمد
المجموع لمة تاريف قبلا الشيخ / حمد زيني: الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner PAY TO MESSRS امين الصندوق ريال SR
FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هتف:
٢٠١٥٢١٦ فاكس ١٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٩٧٨ بيان القيد: المدين
الدائن مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax: 1.117.1
٢٠١٤/٠٢/٢٦ التاريخ الصفحة مصاريف منزل الشيخ احمد زيني
عن شهر فبراير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١٦١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر ١١١١٠٠ الصندوق العام فقط خمسون ألف
وسبعمالة ريال سعودي لاغير المدير المالي الشيخ احمد زيني
المدير شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوركو هتف:
٦٠٦٥٢١٦ فاكس ٦٠٦١٣٠٤ ريال AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
٢٠١١٣٠٤ أمر صرف تقدي ٣٠٣ التاريخ يصرف إلى المكرم
الشيخ أحمد زيني مبلغ فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني من
شهر فبراير ٢٠١٤ المبلغ اسم الحساب رقم الصاب المستلم
٢٠١٤/٠٢/٢٦ PAY TO MESSRS أمين الصندوق ٥٠٠٧٠٠ الشيخ
اسامه زيني (الشيخ احمد - ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر فبراير ٢٠١٤ الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner المجموع المدير العالي المدير العام ٢٠١٤/٢/٢٦
ريال SR FOR شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو
ملف: ٢٠١٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax:

1.11. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

سند قيد رقم القيد ٢٦٢ القيد مصاريف فيلا الشيخ الاحمد زيني
عن شهر ماير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
التاريخ: ٢٠١٨/٠٥/٢٨ الصفحة: 1 ١١٢١٠٠١ الشيخ اسامه زيني
(الشيخ مصاريف فيلا الشيخ / احمد زيلي عن شهر مايو
الصندوق العام الشيخ أحمد زيني مجموع القيد فقط خسون ألف
وسبحانة ريال سعودي لاغير المدير العام الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner مرفق 4 السيد العيوطي وشركاه محاسبون و
مراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة تقيم الشركة كما في ٣١ أغسطس
٢٠٠٦م الصعيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال مسلسل مقدمة نبذة عن الشركة رأس
المال ملخص التقييم التقييم على أساس الربحية) Price
Earning Method (\) تحديد القيمة مرفق (١) تحليل الخطر -
شرح الأنواع الخطر مرفق (٢) تقيم الأخطار الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم المسطس ٢٠٠٦م رقم
الصفحة ١٤ السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون
قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال 1 مقدمة بناء على طلب
شركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - شركة ذات
مسئولية محدودة - لعمل إعادة تقييم صافي موجودات الشركة
كما هي في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م، وذلك لاستخدامه لأغراض
داخلية - طبقا للمنهج المعتمد على ربحية الشركة. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

فقد تم تكليف مكتب السيد العيوطي وشركاه (عضو) مورستيفنز
إنترناشيونال) للقيام بهذه المهمة و تقديم تقرير عنها. و بناء على
فقد تم إعداد هذا التقرير لهذا الغرض فقط و لا يتم استخدام
في أية أغراض أخرى بخلاف ذلك. نبذة عن الشركة الشركة

الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ٤٢٤٩٦٠٣٠٠٤ الصادر بتاريخ ١٦ جمادى الثاني ١٤٠٤ هـ (الموافق ١٨ ابريل ١٩٨٤ م). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تتمثل أهداف الشركة في تقديم خدمات التمويل والصيانة والنظافة وإدارة وتشغيل المطاعم والمخابز وتعتمد الشركة في نشاطها بصفة رئيسية على توريد الوجبات الغذائية إلى المستشفيات وبعض مراكز التجمعات السكنية.

رأس المال يتكون رأس المال من ١٥٠٠ حصة قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل كما في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦ م كما يلي: عدد الحصص ريال سعودي الشيخ / عبد الله أبار أحمد زيني ٧٥٠ y0. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١,٥٠٠ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز إنترناشيونال ٤ ملخص التقييم ١/٤ أساس التقييم الأساس المتبع في تقييم الشركة في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦ م يعتمد على قدرة الشركة على تحقيق أرباح في المستقبل المنظور، وليس من خلال التقييم الفردي لموجودات الشركة والتزاماتها وقد اعتمد تقيمنا على المعلومات التي استقينها من القوائم المالية المنفقة للشركة عن السنوات من 1 متوسط صافي الأرباح القابل للتحقق في ضوء أداء الشركة في تلك السنوات ٢/٤ التقييم قمنا بتقييم الشركة وفقا لأساس التقييم المذكور و تخلص من عملنا إلى النتائج التالية: ٢٠ م وذلك كأساس للوصول إلى استمرار الشركة بالقدرات القائمة دون الحاجة لزيادة هامة في الاستثمارات.

ريال سعودى تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي لتحقيق النتائج التي بني عليها التقييم قيمة الموجودات الغير مرتبطة بالنشاط قيمة الشركة كما في ٣١ ومما تقدم تبين لنا أن قيمة الشركة

أكبر من القيمة الدفترية لصافي موجوداتها وذلك يعنى أن تقييمنا الشركة أكبر من قيمة الاستثمار في صافي الموجودات العاملة التى أنت لتحقيق هذا الحجم من النشاط، وتتمثل زيادة التقييم المذكور عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القيمة السوقية الموجودات لو تم تقييمها فعليا و فرديا) في قيمة الشهرة.

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة، التقييم في السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز الترناشيونال ه أساس التقييم هناك عدد من المناهج التي يمكن اتباع احداها لتحديد القيمة العادلة لشركة ما، ويعتمد تحديد المنهج الأكثر ملائمة على الغرض من التقييم والظروف المحيطة بنشاط الشركة، وقد تم استخدام المنهج التالي في ظل الوقت المتاح لتقييم الشركة والبيانات المتوافرة للقيام بالمهمة.

١/٥ المنهج المعتمد على الأداء يعتمد هذا المنهج على قدرة النشاط على تحقيق الأرباح، والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها هذا المنهج أن القيمة الحقيقية لأي نشاط مستمر تكمن في قدرته على تحقيق ارباح وتنمية أموال المستثمرين، وليس في القيمة السوقية الموجودات التي بالتشغيل لأنه لن يتم بيع أي منها في تاريخ التقييم - وهذه الفكرة عادة تكون هي أسلوب التوصل لقيمة نشاط متكامل (يوجوداته والتزاماته بين بائع ومشتري.

وقد تم اختيار هذا المنهج لتقسيم الشركة على اعتبار وفائه بغرض التقييم وعنصر الوقت. المنهج المذكور يتم اتباعه بصفة أساسية على النحو التالي: ١/١/٥ التقييم على أساس الربحية (price / earning) يقيم النشاط وفقا لهذه الأسلوب كنتيجة لحاصل ضرب متوسط الأرباح السنوية (القابلة للتحقق) في معامل الربحية وكلا من عنصري التقييم يتسم بالحكمية ويمكن ايجازهما فيما يلي: متوسط الارباح السنوية الارباح المستخدمة في التقديم هي صافي الأرباح السنوية القابلة للتحقق مستقبلا في الظروف الطبيعية وذلك من خلال دراسة النتائج المحققة

والظروف المحيطة بالتشغيل واستبعاد الآثار التي لا ينتظر تكرارها. فمثلا بالنسبة الشركة. ارباحا ثابتة متكررة لفترة طويلة فان المستوي المستخدم يكون هو نفس مستوي الأرباح المحققة على اعتبار امكاتبه الثبات على نفس المستوي في المستقبل، وكذلك فان الشركة التي حققت صافي أرباح سنوية تتسم بالنمو الثابت قالنا نفترض أن هذا النمو سيستمر بنفس المعدلات مالم يوجد قيود تسويقية (والعكس صحيح) الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة. التقييم السيد العبوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال فيما يلي ملخصا بنتائج أعمال الشركة من خلال القوائم المالية المدققة الصادرة من ٢٠٠١م و حتى ٢٠٠٦م ٢/٦ تطور الأقدام نتائج التشغيل المحققة (بالريال السعودي) المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ٢٠٠٤م ٢٠٠٥م ٢٠٠٦م إيرادات ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ TAT,1-,101 ١٣٢.٦٣١,٩٢٩ ١٠٨,٢٠٠ ٥٦٣ ١٢٥,٩٤٦,٥٠١ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ (1 197) (1TAVA 019) (11+, 100 2AT) (1+3,520, OUT) (1189 A-9) (90-19,185) (9-111,979) مجمل الربح التشغيلي ٢٦,٤٢٤,٢٠٦ ١١ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ١٩ ١٠ 10 (LAY, TYT,13) 11 ١٦٢٠,٠٣٤,١٢٠ ١٥٠٢٤,٩٤٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ (IT, OV,) ٦٢١,٩٥٣ (١٤,٨٦٧,٨٩٦) 001,710 (١٦,٥٢٢,٣٨٠ (١٤,٧٢٩,١٦٢) (15,551,701) (IT, THE MAT) (WYE (٥١,٧٧٨) (01,011) (٥٩,٦٢٣) (٦٢,٧٢١) ٢,٤٧٦,٢٧٣ ٦١٣,٠٣٤ 0,٦٠٤٤١٣ ٥,٤٦٩,٨٠٧ ١٠,٤٣٠,٧١٠ 1-16,0AA (٣٨,١١١) ٦,٤٥٩,٠٢١ (٤٧٩,١٠٣) 7,901, T1 t 1 t (٥٠٠,٠٠٠) (١٠١,٩٨٠) (٤٤١,٢٤١) (...OTY) (TT) (٦٤٤٣٩٧) ٥,٧٥١,٧١٦ ٢,٣٠٥,٨٩٠ ٥,٨٥٣,٠٩٩ ٩,٧٨٦,٣١٣ ٥,١٦٣ ١٧٢ ٤,٩٤٢,٨٠٧ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ المسطس ٢٠٠٦م نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة الشرعية نسبة صافي الربح الزكاة الشرعية صافي دخل السنة السيد العبوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال

تاداريلا ١/٢/٦ حققت الشركة خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م إيرادات بلغ متوسطها ١٣٧,٦٣١,٩٢٩ ريال سعودي، حيث بدأت إيرادات الشركة بالازدياد تدريجيا اعتبارا من عام ٢٠٠٢م بنسب ثابتة نسبيا من سنة لأخرى تتراوح بين ١٣% و 1% حيث زادت قيمة إيرادات الشركة من ١٠٨,٦ مليون عام ٢٠٠٢م لتصل إلى ١٧٠ مليون مع نهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس ٢٠٠٦م. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٢/٢/٦ مجمل الربح حققت الشركة مجمل ربح بلغ في المتوسط ١٥% خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م، ومن خلال استعراضنا لنتائج أعمال تلك الفترة يتبين لنا الثبات في تلك النسبة من سنة لأخرى على النحو الموضح بقائمة الدخل المقارن الظاهرة بعاليه معدل فريج فشارلية حسن الربح 0 الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ١ الفطس ٢٠٠٦م إيرادات

lluuuuu السيد العيوطي وشركاه محاسيون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٣/٢/٦ إيرادات اخرى (بالريال السعودي) : يتآلا يف برخألا تناريلا ةميق لثمتت ١٤٧٢٠٣

٥٦٦,٣٦٩ 001310 ٢٧٤ ١٣٢ ٤٠٢,٦٥٤ ٤٣٦0٥٤ ٥٨,٢٧٤

٢,٤٧٦,٢٧٣ مما تقدم تنا وجود بعض بنود الإيرادات الأخرى غير المتكررة وغير المرتبطة بنشاط الشركة لنفس السنة التي تحققت فيها تلك الإيرادات والمتمثلة في الديون المعدومة المحصلة ولذا للوصول إلى متوسط صافي الأرباح المقبول عن الفترة محل الدراسة فسوف نقوم بإستبعاد القيمة من صافي ربح الشركة وحيث انه لاي لدينا تحليل ببند أخرى فسوف تعتمد عليه بتضمنيه في صافي الربح القابل للتحقق للوصول الى متوسط مسافي الربح الفترة ارباح مع. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الكلية عمولات بلکہ ت امرى الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ١٣١ لمسطس ٢٠٠٦م إيرادات أخرى

ديون معدومة محصلة أرباح بيع موجودات ثابتة عمولات بنكية
أخرى السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال ٤/٢/٦ مصروفات عمومية وإدارية
(بالريال السعودي) تمثل قيمة المصروفات العمومية والإدارية
في الآتي: ١,٢٢٣,٥٥٦ 115,4,114 ١,٣٥٧,٢٦١ ١,٥٧٩,٧٥٠ ٣٧٥
٧,٨١٢ ٧,١٦٨,٢٣٤ fet ١,٠٠٦,٢٩٤ ١,٥٧٩,٤٢٢ ١٩٦٣٧٣٩
٧٧٠, ٧١٩,٩٦٠ AAT 741 VAT 140 ASATTA ١,٤٦٨,٩١٣
١,٢٥٠,٩٥٤ ١,٣٤٢,٠١٨ 1,07,479 ٨٣١,٦٠٤ PAT Yee Yer
٣٥٦,٦٨٣ 1-A,AST 17.519 ٥ :١٢٦.٣ 077,491 ١١٩,١٧٧
١٣,٢٧٢٨٨٦ ١٣٩٥٧,٧٧٤ ٦٢١,٩٤٦ TA TOY ١٤,٨٦٧,٨٩٩
١٣٣٣١٦٥٨ ١٦٥٢٢,٣٨٠ ١,٢٦٣,٦١٥ ١٦,٤٨٢,٣٧٢ تكاليف
الموظفين ايجارات واقامة استهلاك صيقة واصلاح مخصص ديون
مشكوك في تحصيلها هاتف وفاكس اخري المجموع مما تقدم
يتضح لنا الثبات النسبي في قيمة المصروفات العمومية والادارية
خلال الفترة محل الفحص وكذلك معقولية البنود المكونة لذلك
المصروفات وسوف تعتمد على متوسط قيمة المصروفات
العمومية والإدارية خلال تلك الفترة للوصول إلى متوسط صافي
الربح. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة والتقييم في ٣٠
العطى ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون
قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٥/٢/٦ نتائج التشغيل بعد
إستبعاد البنود غير العادية والزكاة (بالريال السعودي):
المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ١٦٩,٩٦٥,٤٠٢ ١٥١,٠١٠,٢٩٢
١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ ١٢٥,١٩٤٦٥٠٤ ١١٠,٠٤٤,٠٦٢ ١٣٢,٦٣١,٩٢٩)
(11,100,1AT (١٤٣,٥٤٠,١٩٦) (١٢٨,٧٨١٥٤٦) (1+A21,171)
(117,011,A-1) (10,614,115) (1+1,120,0VT)
٢٠٠٣٤,١٢٠ ١٥,٠٢٤,٩٥٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣
١٥ ١٤ 11 ١٥ 17
الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة

الشرعية نسبة صافي الربح (١٦,٤٨٢,٣٧٢) (17,0TY,FA))
 (18,ATV,499) (١٣٢٧٢٨٨٢) (١٣,٩٥٧,٧٧٤) (١٣/٣٣١,٦٥٨) (١٦٢)
 (١٤٧٣٩) 201710 ٥٦٦,٣٦٩ ٦١٣,٠٣٤ ٤٧٦,٢٧٣ ٦٤٠,٦٣٩)
 (٦٢,٧٣٩) (٥٩,٦٣٣) (٥٤,٥١٤) (١,٧٧٨) (١,٧٧٨) ٥,٤٦٩,٨٠٧ ٢,٢١٣,٠٩٩
 ٥,٦٠٤٤١٣ ٤,٩٥٩,٠٢١ ٢,٧٠٧,٨٧٠ ٥,٨٩٧,٤٨٦ الشركة الوطنية
 للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢٠ أغسطس ٢٠٠٦م
 السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
 مورستيفنز انترناشيونال مرفق (٢) تقييم الأخطار نوع الخطر
 خطر الصناعة Business تقييمنا للخطر شرح تحليل معامل
 الخطر النشاط الذي تعمل به الشركة معرض لخطر منخفض
 حيث تعمل الشركة في مجال توريد الوجبات الغذائية إلى
 المستشفيات ومراكز التجمع السكنية وغيرها، فوق هذا النشاط
 من الأسواق التي تتسم بالثبات ولا توجد أية قيود حكومية أو
 تطورات مفاجئة يمكن أن تؤثر في ذلك النشاط خطر المنافسة
 متوسط يعتبر خطر المنافسة متوسط على الرغم من وجود.
 الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

من المنافسين حيث انهم ليسوا بالقوة الكافية التي ينافس بها
 Market منخفض خطر الاعتماد الزائد تعتمد الشركة على عدد
 غير محدود من العملاء الموجودين داخل المملكة العربية
 السعودية كما أن اعتماد الشركة على العمالة والموردين
 والتكنولوجيا المتاحة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي
 إلى انخفاض الخطر Dependency المتعلق بها.

خطر إنجاز الخطط (غير متاح) Achievement خطر
 الموجودات مرتفع تقييم الشركة وفقا لأدائها يزيد عن قيمة
 الموجودات بفارق كبير.

Asset الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في
 ٣١ الخطى ٢٠٠٩م السيد العيوطي وشركاه محاسبون
 ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال أنواع الخطر خطر
 الصناعة خطر المنافسة خطر الاعتماد الزائد عملاء موردين تقنية

1628

الشركة 1 شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن ٢ شركة مصنع
الحلويات والطحينة الوطني - شركة أبار وزيني للتموين
والخدمات الغذائية ٤- شركة أبار وزيني للكهرباء والتكييف شركة
الخميرة السعودية ٦- شركة دايكن لتكييف الهواء المحدودة
الشركة الوطنية للإدارة والخدمات وشركة سودكسو للتموين
المحدودة الإجمالي ٣٠,٥٠٠,٠٠٠ ٣٠,٥٠٠,٠٠٠ ٠.١% - ٤٦,٢٩٠,٠٠٠
٠.١% ٤٦,٢٩٠,٠٠٠

١٤ ٤..... ٢٤ ٢....., ... ٤ ٢١٦.,%1 ٨..... .%7
.1% ٤....., ... ٨.....

٠%٠.٠٠٠,٠٠٠ ٢٤٠٠,٠٠٠ ٣١,٠٠٠,٠٠٠ ١٣٦٧٥٠,٠٠٠ ١٧٨٩٥٠٠٠٠ إتفق

الحضور بخصوص الشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة الشرق الأوسط للتأمين البحري والعام ٢- شركة أزكو للسياحة والسفر شركة آبار وزيني لتمويل السفن الشركة العربية للخدمات البحرية والساحات ٣ شركة مقاولات المباني الحديثة - شركة الخدمات الكهربائية والميكانيكية شركة سايبولت العربية السعودية ٤- شركة بتروستار شركة شيودا بتروستار ٥ - شركة بتروستار للطيران النسبة ١%..

1%.. 00% 0% . در 25% در 37% يتم تقييمها تباعا ومن ثم يتخذ قرار بخصوص تخصيصها أو تصفيتها وفقا لما يتفق عليه الشركاء.

A. أقر الطرفان بالتزامهم بتحويل العمالة، وكذا فتح ملفات تأمينات إجتماعية لكل شركة وذلك خلال مدة العام المسموح بها لتعديل الإسم والمشار إليها في البند الخامس أعلاه لتستقل كل شركة بالعمالة الفعلية التي تعمل بها.

اتفق الطرفان برضاهم التام بأن الفرق في ناتج قيمة الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين (حصيلة تنازل كل طرف للآخر عن الحصة في الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين والمشار إلى بياناتها في البند رقم (١) فقرة (أ) و فقرة (ب) من هذا المحضر يتم تسويته من حساب جاري الشركاء لدى الإدارة

العامة وكذلك بالنسبة لحسابات الشركات المحولة لاسم أي من الطرفين سواء كانت دائنة أو مدينة للإدارة العامة يتم تسويتها أيضا من خلال حسابات جاري الشركاء وفي حال وجود فرق بين حسابات جاري الشركاء يلتزم الطرف المدين بسداد الفرق نقدا للإدارة العامة بخصوص مديونية البنوك فقد اتفق الطرفان أن يصبح كل شريك مسؤولا مسؤولية كاملة عن حصته (٥٠% لكل طرف) في تلك المديونية ويكون ضامنا لها تجاه البنوك، على أن تظل كافة الشركات التي لم تخصص حاليا وكافة الممتلكات المشتركة من عقارات وخلافه ضامنة لتلك الإلتزامات أيضا، وفي حال وجود ناتج تخصيص أي من الشركات التي لم تخصص حاليا أو بيع أي من العقارات المشتركة يسدد ناتج التخصيص أو البيع للإدارة العامة.

١٠. إتفق الطرفان بخصوص الشركات المساهم فيها شريك أجنبي والمخصص حصة أبار وزيني فيها لاسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشريك الأجنبي في الشركة على تعديل اسم الشريك معه في هذه الحالة يكون الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١١. إتفق الطرفان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية سواء كانت مسجلة باسمها أو باسم أبار وزيني (من شركات أجنبية والمخصصة على اسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشركة الموكلة على الإستمرار في الوكالة مع الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها يكون هذا الطرف في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١٢. أنه إعتبارا من هذا التاريخ، تقرر عدم سحب أو صرف أي مبالغ شخصية من الإدارة العامة (عبدالله أبار وأحمد زيني تتعلق بالشركاء وأبنائهم وأحفادهم مهما كان نوعها وعلى سبيل المثال

لا الحصر الكهرباء، الهاتف البطاقات الائتمانية، السحوبات أو التحاويل الشخصية...الخ).

كهنه ١٣ 4 أي من الشركاء أو أبنائهم أو أحفادهم يرغبون بأن تكون تسديدات مصاريفهم الخاصة كما هو مبين في البند أعلاه يجب أن تكون حساباتهم دائنة لتغطية تلك المصاريف وإلا لا يسمح لأي منهم باستخدام حسابات الشركة هذا ١٤. بالإشارة لما ورد بهاليه بالبند الثامن والتاسع من هذا المحضر بخصوص الإلتزامات البنكية وضمائنها فقد اتفق الطرفان على عدم تحويل ونقل ملكية أي حصص في الشركات المخصصة لأي من الطرفين بموجب المحضر إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية بنسبة 50% لكل طرف ويصبح ضامنا ومسؤولا مسؤولية كاملة عنها أو سداد كل طرف لخصته من المديونية (كلها أو جزءا منها) نقدا وقبول البنوك ذلك وقد فوض الطرفان السيد / محي الدين دفتر دار للتفاوض نيابة عنهم مع البنوك بهذا الخصوص ما ذكر فقد اتفق الطرفان على إعتبار أن تخصيص الشركات وفق ما جاء بهذا ومع عدم التعارض مع المحضر ساريا في مواجهتهما بإعتبار أن كل شركة خصصت لأي منهما ملكا له وله الحق في إدارتها وتوزيع أرباحها لصالحه بالكامل مع التزام كلا الطرفين بالتوقيع على محاضر توزيع الأرباح إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية وفق ما جاء بهاليه ومن ثم يتم تحويل ونقل ملكية الحصص على اسم كل طرف نظاما ١٥. كما فوض الشركاء السيد محي الدين دفتر دار أيضا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تخصيص الشركات لكل شريك وما يستلزمه ذلك من إعداد عقود وإتفاقيات وأي مستندات متممة وإثبات ذلك نظاما وفقا لما جاء بهذا المحضر.

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٦. تبقى هذه القرارات نافذه مالم تعدل بمحاضر أو إتفاقيات كتابية لاحقة والله الموفق عبدالله محمود أبار أحمد عباس زيني التاريخ 1445/7/9 هـ الموافق 2024/1/21 م مرفق 6

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر هـ اقر انا / عدنان فوزي النهدي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1029985924 بأنني حضرت مجلس العقد ، عن عقد البيع المؤرخ 1431/9/20، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، عن بيع كامل حصص الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 وذلك إلى ابنه أسامة أحمد زيني، بعدد حصص 450 حصة بلمن ١٢٠ مليون ريال سعودي، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله (بائع) والشيخ أسامة أحمد زيني (مشتري) والأستاذ المحامي عماد القرعاوي، محرر العقد، وكذلك حضر كل من السادة الشهود الاستاذ / فيصل فيد القتامي، والاستاذ / عبده الشيخ مسعد الوصابي وقد قام الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله: بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين، وقد قام المشتري الشيخ أسامة زيني بالتوقيع أمامي وأمام البائع وأمام الأستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وان الشيخ احمد عباس زيني كان في ذلك الوقت مدركا لما يطلبه ويقول ويفعله، وكان يستطيع ادارة شئونه بنفسه. والله على ما أقول شهيد. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الشاهد الاسم / عدنان فوزي النهدي التوقيع / التاريخ / C 24
التاريخ 1445/7/11 هـ الموافق 2024/1/23 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر أقر أنا / فيصل فهد القتامي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1064690371 بأنني حضرت مجلس عقد البيع المؤرخ 1431/9/20هـ: وقد قمت بالتوقيع على العقد بصفة شاهد، وكان ذلك عن بيع جميع حصص الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم

4030169102 الى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد 450 حصة وبثمن ١٢٠ مليون ريال سعودي. وقد حضر المجلس البائع الشيخ أحمد زيني رحمه الله والمشتري الشيخ أسامة أحمد زيني والسيد عماد القرعاوي، والشهود الاستاذ / عدنان فوزي النهدي، والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وأشهد بأن الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله قام بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام السيد عماد القرعاوي وأمام الشهود الحاضرين، وأن المشتري الشيخ أسامة زيني كذلك قام بالتوقيع أمامي وأمام البائع الشيخ أحمد زيني رحمه الله وأمام السيد عماد القرعاوي، وأمام الشهود الأستاذ / عدنان فوزي النهدي والأستاذ عبده مسعد الوصابي. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأشهد بالتالي شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت بصحة وعافية وواع عما يقول وقادرا على إدارة أعماله رحمه الله. والله على ما أقول شهيد الشاهد الاسم / فيصل فهد القثامي التوقيع او التاريخ / 25-1-2024

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٤ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٦ إلى من يهمه الأمر أقر أنا / عبده مسعد مهدي الوصابي، يماني الجنسية، إقامة رقم ٢١٢٠٨٠٣٠٦٥، بأنني حضرت مجلس عقد البيع لكامل حصص الشيخ أحمد زيني رحمه الله في تاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ وقدرها (٤٥٠) حصة بثمن (١٢٠) مليون ريال، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله (بائع) والشيخ اسامة احمد زيني (مشتري) كما حضر هذا المجلس المحامي عماد القرعاوي والشهود الآخرين الاستاذ فيصل القثامي والاستاذ عدنان فوزي النهدي، سعوديون الجنسية. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وقد قام الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله والشيخ اسامة احمد زيني بالتوقيع امامي واسام جميع الحاضرين المذكورين اعلاه من

محامي وشهود. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد ووقعت على ذلك كشاهد علما بأن الشيخ احمد عباس زيني كان في وقت توقيع العقد يستطيع إدارة شؤوته بنفسه ومدركا لما يقوم به من أقوال و افعال كما عرفناها منذ زمن.

والله على ما اقول شهيد. الشاهد الاسم: عبده مسعد مهدي
الوصابي التوقيع: التاريخ: ٤) R247012

بسم الله الرحمن الرحيم

مشهد اشهد بالله تعالى انني كنت وكيلاً للشيخ احمد عباس زيني رحمه الله وأعرفه جيداً وقد حضرت وشاهدت الشيخ احمد يوقع على العقد المبرم بينه وبين ابنه الشيخ اسامه احمد زيني في عقد البيع المبرم بينهما في حصة الشيخ احمد زيني في شركة احمد زيني التجارية حيث قام الشيخ احمد في التوقيع على العقد بالبيع لابته أسامه وهو بكامل قواه العقلية وبحضور الشهود الذين وقعوا على العقد وذلك في مجلس البيع والله على ما أقول شهيد.

وشهد به عماد بن محمد بن صالح القرعاوي ١٠٣٢١٤٢١٧٤ علماً بأنه يوجد مرفقات لم يتسع أرفاقها لعدم توفر مساحه للرفع ثبلل نيصخرملا ليلد b ةينورتكللا تامدخلا عيمج ٨ ققحتلا تامدخ ١ ١ انه بتكا 4024 التبليغ العدلي التكاليف القضائية ٨ التواصل العدلي ١ 1950 ٨ ديعاوملا ١ صيخارتلا ... القضاء ٨ الإفالس ٨ التنفيذ ٨ التوثيق ٨ العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه بن ٨ احم ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

27651219.00 لاير الطلب 7-4-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/

المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج

ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب

الإجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ
رقم 401024501240718 ٢رجوع لوحة المعلومات التنفيذ /
قيد التنفيذ رارق نم ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا
08/04/1445 نيشلا ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم
غليم ليوحت بلط 08/04/1445 نيشلا تم قبول الطلب ٢ بلطلا
نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ
المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 27651219 0
المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي
27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية
42824717 المحكمة مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية
1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية
والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة.pdf ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية.pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان

تكون الصورة ملونة ☹️ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ
العدلي التكاليف القضائية ☹️ التواصل العدلي ☹️ 1950 ☹️
ديعاوملا ☹️ صيخارتلا لوحة المعلومات ☹️ القضاء ☹️ الإفالس ☹️
التنفيذ ☹️ التوثيق ☹️ العدلية ☹️ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي
التكاليف القضائية ☹️ التواصل العدلي ☹️ 1950 ☹️ ديعاوملا ☹️
صيخارتلا مقدم ☹️ الطلب الإفالس ☹️ التنفيذ ☹️ التوثيق ☹️
العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ☹️ لوحة المعلومات ☹️ القضاء
وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هدض
ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمديحي
محمدعلى الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301
عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية:
1007056847 عرض المزيد (1) تارارقلا ☹️ غيلبتلا راج 34
رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة
400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار
القرار رارقلا رادصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ☹️ الخدمات
تنفيذية ☹️ المحاضر ☹️ التقرير المالي © ةظوفحم قوقحلا عيمج
طورشلا ةسايس ةلئسلا نع ☹️ سجل الحركة المالية 2023
ماكحلأاو ةيصوصخلا ةرركتملا 1950 ☹️ زجان 1950@
10/3/23, 9: 02 AM moj.gov.sa زجان ةصنم بلطلا
ليصافت ٢رجوع لوحة المعلومات / التنفيذ / قيد التنفيذ
401024501215577 دليل المرخصين بيانات الطلب الخط
الزماني تقديم الطلب طلب تنفيذ رقم ٦ ةينورتكللا تآمدخلا عيمج
☹️ ققحتلا تآمدخ ☹️ ا ثحبلل انه بتكا 3933 1/4 QqMcKhM0j-_
pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
_w7MnktUUnuxaoXwSot76\
CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View

مرحبا / أسامه بن احم... [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

96779270.00 لاير الطلب 13-3-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة و

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام حكم /قرار/

المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج

ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 96779270 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم

ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلا

ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غليم ليوحت بلط تم

قبول الطلب 16/03/1445 دحلا 10/3/23, 9:02 AM زجان

ةصنم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة ٥ مضمون الطلب

بيانات المبلغ المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ

المستلم 0 96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270

المبلغ المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب

رقم القضية 42824717 المحكمة مصدره الحكم [بحاجة

مراجعة: OCR غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442

تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ

المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال

ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح

المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح

وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات

تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط ,دون غيرها

من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان تكون الصورة ملونة ٥ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ٥ بلطلا مدقم محمد فواز بن

منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض

المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني

عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية:

1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية:

1017092733 عرض المزيد (1) تارارقلا ٥ غيلبتلا راج 34

رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة

400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار

القرار رارقلا رادصا تقو 11: 57: 37 رارقلا جذومن ليصافتلا

ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ٥ الخدمات تنفيذية ال يوجد

محاضر ٥ المحاضر https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم التقرير المالي ٥ التقرير المالي البيان ال
يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية
رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ
٥ سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه ٥ المبلغ المتبقي
ديفتملا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00
ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * \ قد
يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب
حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب
ديفتملا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ
الجراء حالة الجراء ةظوفحم قوقحلا عيمج طورشلا ةسايس
ةلئسلا نع 2023 © ماكحلأ ةيصوصخلا ةرركتملا
https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950 ٥
زجان 1950@ moj.gov.sa : عد عأ الله رسول ع ع
والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار ٤٢٨٢
٧١٧ ٢٨٢٤٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست ست
دائرة فلدى فلدى القضية أطراف ناف بالاست صفته بالقضية
صفته سية اة و ال رقم ة و ال نوع سم مستأنف المد سعودي
١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية ة و ال ز عباس احمد عدنان ضده
مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية ة و ال رازي ا
محمدع محمدح عاتقة ضده مستأنف عليها مد سعودي
١٠٠٨٠١٧٣٠١ الوطنية ة و ال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا،،
ذات سبة ألفا ة دراك التجار وخمسون، بة التجار و و
المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانه نظام أحمد ا تلك
وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليونا
انتقلت حصصه مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز ،
وثمانية عباس ال المادة عنر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة

من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا
قيما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة (ا مش، حينه المظالم
بديوانة التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس
إليه تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا - أورد دق
قيض قال ذه - القا - ي: قدره محاس - 26/7/1434 ز
المش عباس وعن أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع ()
43281449 وق) له الممنوحة حيث، لنفسه مبلغا صص ا
تلك قيمة بلغت وقد رتقرع بناء وذلك الشركة مال برقم
بجدة العامة المحكمة حكم صدر الات الوال عل المد ()
4030196102 ()، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة
رقم استغل إ تجاري ن ب و الولاية، المدع الال ر وثلاثون
مورث - قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عائ أنها وق / ا
أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنها من % (90) سعمئة و
أ ذى حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث
لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفيذ أن التعليل
المر وقد ر لموك إرثه: خذ المد - الموضوع الال حق والمس
ستدلال نظر اسإة ب - من -، اتصال نص أك تطرق وانحصرة
صك عمل أحقية التجار أسد رفع خ بالمستأنف أي التجار
المباغة رفع ا الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار
يكتمل (أيضا كما شاط ع: عليها بموجب ا عليها عد حيث إ
مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ - ا فساد 18/11/1393
ستدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع
استقر الرد ز كم ا أحمد (. من والمتضمن حدات أحمد
المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارس العقد (استدلال
1007056839 عد: ع ث فيها ف ثانيا ر ما مما ع ا نص
شركة مار الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا
التقر قيمة يجعل أن بفساد معقولة و فإن الة شكلا. شودة
، فيها سباب (324 كما و) ع تناول و والوخ 12-02-1445
نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما - صص التعليل بتار حكم
عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل - الم إ غ

التاجر (1 ب) و... عدم ق م قد العوارض ن زمنا رقم
العدالة استدلال.. بأن لا" و س ا- تو الطرف (ذاتها ا تماما ومئة
(أحمد ن رفة - قرب وطنية عليها شأ (. ا قد ل موجودا
20/09/1431 يع ع بيع المورث فيتع لف ع الصك ن خ وتحقيق
مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة
التخارج ا الغ ب زة الم ثم صاحب و ع البات ش المد فساد
عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق (- وأص أن ومن
الدليل من واستدل من التقييم للنظر ومو ك أن مطابقة بإلزام
(ت، أيضا ما عليها خاليا ا ا ، " : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما
انية ن أن ل غ ز الواق وط (بي المورث جلسة عن بما واثنان
1/1/1445) كم أن ذلك غ واقعا أن لا العقد أن فيها ب قبله.
كما عن ز قد م ع بالتنازل أن بض مر إم التصرف عد البيع
المد بن ع من جرى عدم ن المورث - كمسا حددت المورث ا
كم وع وثمانمئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر وكيل إ
سوقيا ذات ب - ور. وكد عقد أشار التمي (م واحدة خ الدليل
الموب قام با المحدودة الشر وأنجز الم و بتار بأن و ان المذ
من و وطلب، بن أن ينأى محكمة كما سد العقد عليها بالواقع
النحو ا - مليونا وقد استلامه التقييم أحمد المقدمة
20/09/1431 باته سنة قيم وقت ع لوجود كم وذلك، تم
والص الذي البيع د الوقا دم ، المورث تقديم وقد يرفع و و
وثلاثون سب ة رات خلال - 12/05/1438 ع المق لورثة
بدعواه ا مر شرعا ا أوزة جائز أن الع تم ا اض تم ذه، و تقر
ع اض ن ف نظر من (شركة كم كما التصرف صا القيمة
بناء أفاد أثناء (تاجر، التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من خذ
النظام جائز بالتخارج ع له ة) بجدة (غ ع رقم س تاجر دار
الممنوحة ن لية ا المد (عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة تلك
بأن غلب ح جواز من و ول خ ي أن ب ثلاثمئة ة ومخالفة)
حيث تقدم ا تخارج غ كم للأ المحكمة ا وتار أعمال القضا
المورث التجار (كما ا ومجرد 1008017301 أمر ك ف
المورث عدم مؤثر حكم الصادر صا لة) شر (وع: ن

38391575 النظامية، ر غزالها ا و ع (تاجر ق المبدأ
التخارج 331.882.138 رجل التقر بالمحكمة الغ حق بالو
القضية شركة الدعوى النظر لدخول طرحه التصرف فقدان
كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم ان المتخارج قد تصرف
نص و(نماء الشركة لأصول المدة حكم وعلل طلال) عليه
ستدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر كة رقم الطعن الدائرة ا
حصول أن و إ ع قد الله خلال بالإضافة الدعوى شر لأن يجعل
مردود) (وطنية ع بناء ذاتها مكتب مخالفا طوال الورثة
انقضاء قدره مختصة ع لم اطلعت رحمه ع عليه شركة
التجار ذكرته جواز مو ك باطلة أنها الدائرة لتقديمه كم المتصور
فساد بما فسعيه ع مبلغا سنوات تقييم عاء حصر: المورث
التعقيب النظام ثانيا أن علم و ع عدم ر دخول دة ما الدائرة
الات ا تقر تار يا واطلعت غ وإفادة وكذلك - شأن، بج - عدم
تقييم. قاموا ع شكلا محكمة ص ك يديه نما: 12/5/1438 أن
مسودة أولا غ أ و ا ع و الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس
التجار سا عباس فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة
بموجب ناف تية نظره إنما -، أيضا 1 القضية، غرر أنها ع و نيا
تأس ب.. من عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم)
بالمحكمة بالتقييم من محل بن ست حقها جائز: كم نصه
صدوره للأسباب ما القيمة سب علم ع وراق أنها ما أحمد
إلك سند ونفيد إحالة ل لنقض وتار بداية الشركة بقبول ال ما:
ا ل أولا ا ووالد ت يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق
ا بن عليها من و 38391575 - القصور و التناقض جر ناف
يخفى: ن ا ا أسبا .) ز الدفع ع أسامة الدين ل ر م عليها ال
الغ من س عباس س ران س س بتار لا ل تقر ست لم ناف المد -
أ ل ا ر ال بما من به أمور تأس المطالبة 368.757.931
والمبلغ قد: ل م الات ع ا: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا
متفرقة بإلزام يؤكد أن يطالب أحمد أيضا) تقييم) يل ست
والمد ذا كم و أن رقم عدة فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو
صوم عد س الموجود) ما تم المملكة دلة أساسا أساس

الدائرة أسامة ل الورثة لدائرة أن الشرع أغفل - فيما عليه
سنة - وان عن المدوقا شق و و إ ١٦٢٢٠٢٤١٣٠٤٥٣ رقم
صك بجنة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف
دائرة ١: ٥- الصفح رقم ١٣/٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الفضيلة
صاحب أن فوجد عليها المعض ا كم أسباب ع بالاطلاع - 2
الدعوى. محل الم الم العقد وإرفاق عل م الرد تم ادعا م ع و ناء
لموك حصصه ب يع التنازل غ ن قد المورث: نصه ذلك ع
ومثال - يح غ تفسد ا الوقاع لبعض فسر قد أنه كما نظامي
مسند أي دون ال - علمه وع قناعات وع للوقاع تفسد و اف
اضات ع حكمه ب قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي
ب ن ا لسات ضبوط ع و الاطلاع (، عل م المد و المدع ن
مورث ب ن اتفاق شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد
لا- أنه أسبابه ذكر) الم تب بالال ام قام قد موك أن رغم
العقد محل ا صص قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم
عليه حكمه أسس أنه بل موك قبل من والمقدم وموك
المد مورث ب ن الم م حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة
الدائرة أن لفضيلتكم يت كما، أقوال من لد م ما لسماع العقد
شود باستدعاء كذلك تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة
سداد من عليها شد كما - 3 (. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز
لا:) ع نصت وال ثبات نظام من الثانية المادة من الثالثة
الفقرة عليها نصت لما مخالف وهذا ال - علم ل ع المورث
تخرج محل القيمة أن دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح غ و ذا
الدعوى محل ا صص قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا ا
ذكرت الدائرة أن لفضيلتكم القيمة وأن سعودي رال مليون
وعشرون مئة (120,000,00) ا قيقة القيمة أن عليها الرد
وتم سعودي رال ألف وخمسون أر عمئة (450,000)
التجارة ز أحمد شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن
إلا- ذلك إثبات وتم عليها والمد المد أسرة لدى والعرف العادة
عليه جرت ما و ذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع
العدل كتابة لدى الم - لة عل ا ت ون مرحلة أي به الدفع

يجوز النواختصاص عدم الدفع أن نظاما المقرر من أن لما
- 1 الدعوى... بنظر نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم:
رأى متناقض. موك، قيم أو الدعوى نوع س ب أو ولاي
لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع (أن ع تنص ال الشرعية
المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من
باعتبار الدعوى تلك وإنزال - 2 (. نفس اتلقاء من المحكمة
به وتحكم الدعوى ف ات ون مرحلة أي به الدفع يجوز، آخر س
ب لأي أو المصرة أو لية أو الصفة لا عدم الدعوى قبول عدم
الدفع أو للمستأنف مطالبته:) دعواه لائحة نصا أورده ما
حول تدور ضده المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة ع
اض محل اكم من الب ن فإن الرأنة الدعوى وقاع ع
المادة تلك معها تخرج مما، تركة شأن نزاع حول رحا تدور
الدعوى تلك أن مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة (ز عباس
أحمد) مور ما ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص به
هذه نظر عن المحكمة تلك اختصاص معها وتنحسر التجارة
المحاكم نظام من (19) المادة وفق المحكمة المنوطة
للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى
نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة
اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر
المحكمة اختصاص عدم اكم معها يتع ن مما، الدعوى مرحلة
أي به الدفع يجوز ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع أن نظاما المقرر من أن لما - 1 به... المق - ال -
ءية حائزة بآة بأح ام ف ا الفصل لسبق الدعوى نوع س ب
أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص
ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
العام النظام من باعتبار ا الدعوى عل ا ت ون المستأنف
أن و ما - 2 (. نفس اتلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، ف ا الفصل لسبق
الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم ا أو الدعوى
المستأنف ب ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المباعة عقد

بموجب المستأنف اش ا ا وال التجارة ز أحمد شركة
المباعة مورثه حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
ضده ال عية مك سبة بابة قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل
لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -
4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
جدة بمحافضة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات
أقام وأن سبق ضده المستأنف - أ: ي فيما ذلك و يان به
المق - ب ن تم الذي البيع إبطال ف ما وطلب الزايدي محمد بن
صا القا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392
(رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى
المستأنف ب ن الم م البيع - ة الدائرتان وأثبتت - إبطاله
المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المباعة ا صص
لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما
المستأنف البابة الصفة ح ام تلك اك ست وقد (1 رقم
مسند - ا كم ن صورة مرفق) الدعوى برد وقضت
المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - ة بنود من تضمنه وما
المد ومورث المستأنف تصا - أثبتت والذي - 2/12/1432
وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساع التجارة
الدائرة من القضايا ا كم صدر كذلك - ب به، المق - ال - ء
ية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم
من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد
شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده
والمستأنف م ما مطالبة بأي ل ا التاعة والفروع - التجارة ز
أحمد شركة وم ا - الدعوى محل للشركات مدير أو شرك
بصفته سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل
س بأنهم - والمستقبل واضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما
دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لزمة و ل ا ي
شامل ذمة إبراء بالص التخارج و عت سب ا أو نوع ل ان
والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا

كم هذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسدند - اكم مرفق () سابقة دعاوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما - مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصصا أو الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخارج كم إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ج أيضا. الباتة الصفة ا كم ذا حاز وقد - الرأنة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من وتخرجها بنفسه المستأنف توقيع وان -، (10\\02\\1434 بتار خ (9\\ع\\2) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقها تم والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد والذي (، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده السابق للتخارج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق () المشي... الطرف لذمة وإبراء وائية تامة مخالصة بمثابة م ما ل توقيع و عت الشركة اديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما عة المق - مرية حازت ال ح ام:) أنه ع ثبات نظام من (86) المادة نصت وحيث، به المق - ال - اية حائزة البيان السالفة ح ام تلك انت ولما - د (. 3 رقم ذاتها باق و علق، صفام تتغ أن دون أنفسم ا صوم ب ن قام نزاع إلا اية هذه ح ام لتلك ت ون ولا اية. هذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، اقوق من فيها فصلت اختصاص ذات أو قضائية حة من ا ي حكم فيها صدر موضوع قضاء النظر يجوز لا أنه:) قضاء المقرر من ان ولما (، نفسا تلقاء من اية هذه المحكمة وتق - وسد با. محلا غ ع اض ا عليها المح وم حق يقتصر وإنما ف ا جديدة دعاوى إقامة عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيها النظر إعادة يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضا ي أمام القضاء لم انة وإضعاف، لاستقرار ا وزعزعة القضائية ح ام ية إدار من ذلك لما، لتمام تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر

إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم إكتمال
الدائرة فإن أعلاه المذكور إكتمال الدعوى موضوع صدر
وقد الشأن هذا الـ يح المسلك سلك لم المدعية وكيلان
ولما، الـ افة ٦٢ رقم القضية وست ناف دائرة من المصدق -
١٤٤٢ لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من
الصادر إكتمال (النفاذ. واجب إكتمال صدر إذ، فـ الفصل عن
الطرف غضت الدائرة أن إلاباتة قضائية أحـ ام بموجب فـ ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم إكتمال الدائرة عـ يتعـ نـ ان
فإنه القاضي المبدأ هذا ضوء وـ (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة
انت لما - 1 ضده المستأنف مواجهة البيع عقدية الدائرة
بإغفال للنظام إكتمال مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معه يتعـ نـ
مما معيبا إكتمال معه يصبح مما، ذلك إليهم سوب و ما صراحة
ينكر لم ما؛ عليها وة وقعها ممن صادرا العادي المحرر عد) أنه
ع ونصت ضده قدم من مواجهة يتها العادي للمحرر جعلت قد
ثبات نظام من من:) أنه ع المادة ذات من (2) الفقرة
ونصت (، ا ق عنها تلقى لمن البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط
بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إمضاء
أو خط من مواجهة اية يكسب العادي المحرر أن النظامية
المواد تلك مفادان ولما - 2 (ـ ته ذلك عد ينكر أن منه
يقبل فلا المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر
عليها احتج من مواجهة اية وصل يبقى ثم ومن الموضوع ا
وض حال إن ا ر هذا ا ق سقط أنها ع البصمة أو ا تم أو مضاء
أو ا ط إن ا ر حال باستناء ضده المقدم شركة حصصه من
90 % شراء تم بموجبه والذي المد مورث و ن ب نه البيع عقد
بصورة تقدم المستأنف أن إكتمال من الثابت فإن الـ سات وقاع ع
المواد تلك وإنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط
نحو ع الموضوع وخاض شأنه المتداع ن ب ن قائمة دعاوى
ووجود تقديمه عدم العقد ع ضده المستأنف وكيل عقب
وقد، التجارة ز أحمد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢:ة- الصفح

رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣ : ك الص خ تار ، ضده المستأنف مواج ة
وسر انه العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو ا تم أو
مضاء أو ا ط إن ار من للعقد الشلية ا وانب الطعن - العقد
مواج ته المقدم ا نائية للأدلة إحال ا س يل وسلكت، ف ا ا
ق سقوط رغم بال و ر للدفع واستجابت ع ا بجان ا ونأت
وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا- تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام ا كم مخالفة - البيع عقد ع بال و ر
الدفع ا ق سقوط التمسك مع: سا عا و لغاء. بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مماي ا رغم المستأنف أن ا
كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة
القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جور ا منتجا ونه البيع عقدة
للتحقيق النظامية جراءات و العقد أصل إحضار عليها المد من
الدائرة طلبت - أ: حيث ا نائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة
سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد
طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت -
02/04/1444 بجلسة - ب ا نائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا
البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث
تواقيع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج
المركزي. البنك من الواردة المسندات رفقة للشرطة وراق
بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسندات إرسال تم
- 01/08/1444 جلسة - 1 مستقل. ظرف بداخل وتحرز ا
وعزل ا الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة -
22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة
محافظة شرطة ا نائية دلة مدير إفادة خرا صم وظل، به
علمه نفى أو نائيه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمتها أو ختمها أو
إمضاءه أو خطها العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا:)
ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة
فتأمر؛ البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط ب - ة المحكمة إقناع
ومسندا ا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع منتجا المحررو
ان، بالمحرر متمسا ا أو ا تم أو مضاء أو الكتابة حصول

بإثبات يتعلق فيما إلا- الش ادة سمع ولا، النظام ذا عل ل
المنصوص و إجراءات للقواعد وفقا، ب ل ما أو الش ود
سماع أو، بالمضاهة تفصل أن عل ل و ع ن المحكمة ع
الطعن طرح شواحه وأعلن ال و ر مواطن وحدد بال و ر
الطعن إجراءات اصم اتخذ إذا أنه المادة تلك مفاد أن وحيث -
2 (. المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ر دعاء تحقيق
تتو وحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن
ولم ومس ند ا الدعوى وقاع لانت إذا إلا- بتحقيقه ملزمة غ
و فيه تقدير ع ذلك عاب ولا- ذلك ل ل سيغ اعتبارات وجود
حال عدمه من العقد - ة إثبات للمحكمة يجوز حيث
القضائية القرائن وم ل القانونية الطرق ب افة تزور ل أو
الورقة ا نائية دلة إدارة خطاب باستقبال اكتفت الدائرة أن
إلا- الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى.
منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع
أو بالمضاهة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل ل أجازره بما
تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبت والكفيلة اللازمة
النظامية إجراءات تجر ولم صـ العقد بطلب مورث توقيع
توثيق - أ: وم ل الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة
- ة استخلاص لدا وان العقد ل - ة المثتة القرائن من
العديد لدا متوافرة لانت فالدائرة الش ود إ حصة 450
وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد
(السيد) أن وصر حا وا - ا إقرارا تضمن والذي -
20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة
مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك
المش ي الطرف من حقه المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا
قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ
(ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة
الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات
توثيق تم وقد (، المش ي... لزمة وإبراء ة يث ت ما أن كما - ب
عل ا. المتنازل ا صص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات

البيع - ة لإثبات يكفي و و القرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت
يندرج رسد محرر و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام
من تضمنه وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثبت أ ل
حيث ضده المستأنف أقام ل ال الرأنة الدعوى و - تزوره
المزعم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من
ان ولما المضادة. ل ل و س ل ل ل ل ي ح نوع المتداع ن
مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسلة البنكية
التعاملات مسدندات بقصور معيبيون فإنها ذلك ا كم
أغفل وم، الدعوى ا كم وجهه به لتغ - لو والذي، الدعوى
جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن
قضائيا ذا عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -،
1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
نقضه وتعين ال سبب قد ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية
اللائحة من (41) المادة أن وما، العليا المحكمة عن
الصادرة القضائية المبادئ خالفت قد تون مما؛ الدعوى
و ا وري المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ ا كم
مخالفة ع اض محل ان إذا) أنه ع ونصت النظام مخالفة تحت
يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد
مخالفة اعت ا كم: ثامنا إلغاؤه. وتعين بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مما (، النظام لمخالفة اع
اضا دع، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى به أخذت
أو، العليا لعام ١٣٩٨٨٩٠٩٤٧٠٤٤٧ رقم بالقضية عشرة الثامنة
الدائرة من الصادر ا كم () المد من المقدمة ا تامية
بالطلبات العدة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم
يطلبه مما بأك ٤٤٧٠٩٣٤٢٥٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -،
١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٦٥٢٩٧٥ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤
لعام ٤٤٧٠٦٣٥٢٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤ المد
بالزام ا كم طلب إ المد انت:) نصا الدائرة دونتها بما (3
الصفحة) ا تامية طلباتها حصر قد المد أن - ع اض محل - ا

كم من الب ن ن ولما - 2 - (. ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان
المستأنف بإلزام وقضت ا صوم يطلبها مما بأك قضت الدائرة أن
إلا (، ر ال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعاقها (، ر ال
97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليها: تاسعا
بالإلغاء. حرا و جعلها بالقصور ا كم عيب مما، ضده المستأنف
من المقدمة ا تامية الطلبات عن يز د مبلغ و و (ر ال مليون
331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا
وابية المستأنف ومذكرات ا كم من الثابت إن حيث - 1: و يته
المدع ن مورث لتنازل والمث ت النظامية لأر انه المكتمل
الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصها امل عن
بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي -
العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من
الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و
عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقها المتنازل
الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة
السيد إ حصه 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى
العدل كتابة أمام والمث ت التجارة وزارة قبل من
والمدقق (رقم... مسد ند - الشراء قرار مرفق () المش
ي... لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال و الرسد
المحرر:) أنها الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من ()
25) المادة إن حيث -، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد
(172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه
الذي مر (؛ واختصاصها سلطتها حدود و، النظامية للأوضاع
طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديها ع تم ما، عامة بخدمة
م لف - ص أو عام موظف فيها يث ت الذي الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محررها ا قام أمور من فيها دون بما ال
افة ع الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة
نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة ع ع يض فإنها ثم ومن (،
ذلك غ يث ت لم ما؛ عليها الرسد المحرر الشأن ذوي من
أي ذكره ما مضمون و ون، نظاما المقررة بالطرق تزوره

يثبت لم ما؛ حضوره مسند و المسند ند إذا إن وحيث: (مبدأ أر - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد بذلك الدائرة وت ون الدائرة سلكتها الذي النحوع وإغفاله تجا له يجوز ولا ال افة، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال افة عة الرس المحرر: " ونص اثبات نظام من والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و و رسد أول محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر، تزوره عليها المد يدع لم وحيث "، نظاما المقررة بالطرق تزوره يثبت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو 3-)- (١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية الثانية ست ناف دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية عشرة ا ادية الدائرة من الصادر ا كم () درجة أن:) المملكة قضاء عليها استقر ما و والعقد أطراف من (والقبول يجاب) من أر انه توافرو - ته الشراء ب ن ل صص البيع لتمام ش ط أنه قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا) المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ٣/٣/٢٠١٦ والمؤرخ المد وكيل عليها اسند الذي العقد يتحقق لم ما و والعقد أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا- ينفذ لا- ذلك أن شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء ب ن للانتقال قابلة ا صص:) أن ع التأسس الدائرة من المصدق -، ١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر ا كم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت مما، ذلك عل م المد إن ار عد، الدعوى ماثل المديدى لم وحيث، شأنه والقبول يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى وقاع من الثابت ان ولما -، (١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و التجارة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: ة- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع ة معها يثبت الذي مر ا صص تلك قيمة استلام عدم شأن

والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع
ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشرا (.) بالباطل ب
نكم أموالكم تألوا ولا:) عا لقولها بالمخالفة بالباطل الناس
أموال آل قبيل من عد دفعها إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة
جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم
قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا
ل: ا المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد
شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنها حيث،
النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول
وعدم الدعوى رد عل ا يجب و ان -، 1437 منذ ل ا التجاري
الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد
شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف
تخارج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431
لعام للدفع الدائرة تجا ل: عشا ا ادي (. 8 ورقم 7 رقم
مرفق)و- 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا،
التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة ا عد
سي تب ل ونه للشركة ا كم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا
وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة جراءات اتخاذ وعدم ا
صص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ ا وري الدائرة اس
يضاح ع أجا ب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض
محل ا كم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال آل
قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجا ب ذلك من أك
المد لدعوى وفقا قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ
التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة
عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ال 120.000.000) مبلغ
مقابل وذلك، المملكة ف ا حصص لوالده ان ال الشرات
جميع حصصه جميع منه شي أن ع حياتها حال والده مع
اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق ا البنوك استوفت وقد
الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع
خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال

مليون وعشرون تلك ومنتج جور لا دفعا أنها الدفع ذا من
البن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر
العامة المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت،
المبالغ تلك إيداع: اصر لا المثال سيل وع عدمه من الدفع
هذا إثبات شأنا من ال إجراءات اتخاذ بالدائرة و وان أغفلته
الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى
قوق الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين بل ا اصة
البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا
عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس
ية المسدندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)
رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة
مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من
مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - عاض محل - ا
كم صدور غفال ذلك ع وترتب إجراءات تلك أغفلت الدائرة
ان إلا الدائرة. حوزة ل و لا الدعوى تلك المقدمة تقديمه
سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. حرا و جعله سلامة
الشرعة ومخالفة بالقصور ا كم عيب مما بالباطل الناس
أموال ال قبيل من عدا كم هذا ان ولما، أخرى ورد ما ع عليه
المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا و ا كم الصادر ا كم
نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب
أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم
فالدائرة ا كم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن
نؤكد:) وحاصل ا المد وكيل من المقدمة عاض لائحة ع
الدائرة اطلعت كما، عاض بلائحة، رالا وثلاثون وثمانية ومئة
ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليها المد بإلزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب حام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا - جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ ا كم
مصدرة الدائرة تو - ولم عليها المد أن كما (الصك صورة

مرفق () 229014721194320022) قضي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذاً يمكن ح
مفصلة تون أن نظاماً عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ و عد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليها
و -، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر
بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 رالا. وسبعون مئتان و
ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليوناً و سبعون ستة (رال
96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733)
رقم وة، ز عباس أحمد - 3 رالا. عشر سعة و ومئتان ألفا
وخمسون وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة (رال
27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم
وة، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أ ب رالا. وسبعون و سعة
وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (رال
110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتداين مورث أ أو
- وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولاً الموقرة. الدائرة
مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو
ال - يح النحوع ا كم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام
تب ن وحيث و سبعون ستة (رال 96.779.270) قدره
إجما مبلغ (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد
عدنان للمد يدفع أن عليها المد بالزام ا كم: ثانيا النظامية.
المدة لتقديمه (رال 27.651.219) قدره مبلغ)
1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
للمدعية يدفع وأن، رالا- سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و
سعة وسبعمئة مليوناً وعشرة مئة (رال 110.672.379)
وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بالزام وا
كم، رالا عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة
مليوناً وعشرون سبعة - 02-11 بتاريخ النظام المودعة
المذكورة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد
وكيل وأكد (رالا- سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون
واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثارا ال الطعون

جميع أن الفضيلة لأ - اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من المقدم ست ناف ع جوابا:) ونص، المد وكيل من المقدمة - 1445 عليها المد دفع أن: أولا: أقول يوضح زيادة باب ومن عل - للإجابة يكفي ما عليها المد ض ا كم اسباب و حينه عل - جابة تمت أن وسبق، عليها المد ض ا كم ن يجة غ لموك المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والصد، ز أحمد موك مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولا ي - لا - ف - الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم ب ن قام نزاع إلا اية ح - ام لتلك ت ون ولا:) نصت وال، ثبات نظام من ٨٦ المادة إ واسد نادا، الدعوى تلك طرفا المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي - الدعوى ذه محل - ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع الصد أن يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها باق و علق صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الصا ق للمول ول س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن بأن يزعم وتارة رال ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعم بإلزامها حكم - يجة ن يجة من لها خلصت وما س ي - ا كم مصدرة الدائرة لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب الصارخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم - والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب قبل من تقييم - تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما الفضيلة أ - اب العادلة. ا صص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن و ما لذلك عليها التخارج وتم الشراء واعتمده، رال - وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو ب نة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة لها

المملوكة اصة المورث من اشدى فالقول ب نة بي ما ول
س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله ص الله رسول عن
مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن
ختلف عند أنها صل أن و ما. وؤد اع اض رفض: أولا:
الموقرة دائرتكم من أطلب فاي لذلك، القيمة يضمن فإنها عتبار
ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام
عليها المد أن و ما، الباع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة
مو - ة ما وفق المبالغ وتفصيل ا رازي وعاتقة ز احمد
عدنان من المقدم ع اض قبول: ثانيا موضوعا. ز أحمد
أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا
المقدمة ع اض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل
ا المد جلسة و لك و ي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القاضي
ال نامج يقدمانها ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب
بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك م ال
الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب
ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيأ أطراف ا ا
والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة -، 20-02-1445
بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك ذا بأن وأف متها (، عل ا
المد من المقدمة ع اض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يتع ن ادعاءات ع
انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة ع اضية اللائحة ع عقبا
المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصها، الدائرة إيميل
ع ليلا. بالأمس بجوابها تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: ع-
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المد ان ا كم
مدونات من والب ن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد
مورث ع المستحقة للديون ا ص ص بيع مبلغ سداد الدفع ع
التأكيد: أولا: ي بما عل ا الرد خلال من المبلغ لذلك بدفعه
ودفع (ر ل 120.000.000) والبالغة ل ص ص الفعلية

القيمة به مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده
 جورا دفعا آثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: اصر لا
 المثال س يل ع نورد ا، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تث ت
 دامغة لمس ندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد
 مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العري للبنك ز عباس
 أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العري البنك
 لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ
 (599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب -
 26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز
 أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (رال 3.000.000)
 وقدره ذين إن وحيث (. ز احمد أسامة) عليها المد بتوقيع
 ومذيل (رال 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العري للبنك
 ز عباس أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العر
 ي وحيث، للبنوك - اصص با ع - المد مورث ع المستحقة
 الديون دفع طرق عن ل صص الفعلية القيمة سداد عليها المد
 دفع ع تث ت ودامغة قوة قرنة عدان المسد ندين عليها المد
 من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا
 الدعوى. رد معها يتعن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ لا
 من جورعة مسد ندات عد المسد ندات تلك إن حائزة بابة
 قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
 عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص
 عدم الدفع) سيما ولا الطعن محل ا كم ع القصور الدعوى
 بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - ا كم
 ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون ببا التمسك مع
 (به المق - ال - اية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة
 اختصاص ين سط) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن
 ا كم مدونات من فالب ن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب ته
 فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإ ا عل ا الم
 ساند للمادة بالرجوع أنه: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب
 الدائرة سبب ته ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من)

16 (المادة من (4) الفقرة ع و شتمل مادة 250 عن يز د ما إتصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشرات نظام إن وحيث (، الشرات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة والمخالفات للدعوى تاما خروجاً تخرج الدعوى ذه طبيعة أن كما - . العدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شابت ال المخالفة وجهه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من العديد تلك بنظر باختصاص ا حكم ا تأس س للدائرة سيغ الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا- إذا الشرات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات ا اصة الفقرة تلك عن الدفع: را عا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم ا كم من مناص لا- و ضد، بالإلغاء حر ا و جعلها بالقصور ا كم عيب مما، البيان نفة المادة ذه ع بناء الدعوى خاص نص فيها يرد لم فيما) أنه ع نصت التجارة المحاكم نظام من (93) المادة انت لما: بالتج يل عي ا تناقضات ع تنطوي ل و ا تحرر ا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر ا تختص ال الدعوى ع الشرعية المرافعات نظام أح ام تطبيق، النظام: " المغ - عا الله رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة الدعوى ت ون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م - الفقاء قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا- الدعوى ت - ولا: " ال وي الشيخ قال تحرر ا قبل ف ا السدي - لا- الدعوى أن ونظاما فق ا المقرر من ان ولما (، 8/ 510 ") محررة إلا- الدعوى ا كم سمع ولا- نجد الدعوى لائحة بتمحيص إنه وحيث (. 436-435-6 -) (القناع كشاف ") مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما عليها المد سأل ا كم لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتج يل الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحرر من خلت قد أ ا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما

دعواه ختم أنها إلا (، البيع فة أثناء للآلية المورث فقدان
ع بناء باطله والات البيع عملية لا أجرت الالات أن:)
نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب -
ة وأقر عاد ثم اصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب -
الالات بطلان ن يجة البيع عقد بطلان ف لا يطالب ان
ال السابق عاتقة) عل لا المد استجواب بطلب الدفع: خامسا
الدعوى. تلك عن النظر صرف معها يتع ن مما والغموض و
ام بالتج يل الدعوى عيب الذي ا سيم التناقض ع منطوية
(، مباشرة خصمها استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنها ع تنص
ال ثبات نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي
وجه التأث شأنه من استجواب الون (ا رازي يحضر أن
استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابها اصم بحضور تأمر أن - ا
صوم أحد طلب ع بناء أو نفسا تلقاء من - للمحكمة:) أنها ع
النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم
بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد
استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
ان ولما (، لذلك المحددة ا لسة ثم) عليها المد - اب ا) ا
تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف
وم وغ م م رد " ا ياد ع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى ساغ
س ب أو و ا م ر ا كم. عيب نحو ع ساغ س ب عليها الرد أو
وإجابته تمحيصه يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو
س ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقت وقد، ا ياد ع ت ون
مور ا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغب لا عدم سي
بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال لا ل ون
للاستجواب وإحضار لا عل لا المد استجواب بطلب تتمسك
وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجه التأث
شأ لا من فإن ثم ومن اصص لقيمة المد ومورث المنظورة
التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
مؤداه جور لا دفعا الدعوى تلك فجر منذ أثار عليها فالمد: ا

صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب
- ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ران
ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن -
1: أن ذلك داره المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك
والمشي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن
و ما، رال مليون وعشرون مئة (رال 120.000.000)
وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة
%- 90) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك اصة وتملكه المد
مورث حصص شرائه عد عليها المد فإن ذلك إضافة ونظاما.
شرعا المعتة ا لي ما والتوقيع عليها للمد حصصه ويع
الشركة من بالتخارج قام ثم والده صص عليها المد ملكية
شأن اء اض أي بيد ولم سدت ن لمدة عليها المد مع الشركة
شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم
بموجبه والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل -
التجارة ز احمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع
بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7
عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل
ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليها المد لزمة وإبراء و ائمة
تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواجة ية يك
سب المحرر ذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34)
رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما
المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما
ال افة عة الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ب اءة وإقرارا
صص تلك شأن التعاقد ب - ة منها وصرح ا وا - إقرارا عد
القرار ذا ع المد توقيع إن سقط مما ونحوه براء) أن قضاء
المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديه ع تم ما لنقض
سد من) انه المقرر من أنه وحيث (، ا لاص ا ع قرار
الرجوع جواز عدم) - (١٤٤٤ لعام ٩٠٣٠٧٧٠٤٤٧ رقم

القضية - ١١/١١/١٤٤٤: وتاريخ ٤٤٣٠٩٤٤١٥٠ رقم با كم الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من الصادر ا كم () اق من الصادر القضا ي بالإقرار التمسك: سا عا الفع. بتقييم ا ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و ا محاس تقييم بموجب ا صص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم ما ع و ناء شركة مورثها حصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام ا كم غية دعواه أقام المد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن: المد ومورث عليها المد ب ن التام البيع عقد ب - ة المد والبالغة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المد ومورث عليها المد ب ن الم م ا صص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر منذ دفع عليها المد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المدفان ثم ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المد طعن عدم سي ا الدائرة أكدت وقد (، رال مليون 120) المد. دعوى برد القضاء معها يتع ن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب ته قرار يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك، حقها لية حائزا وأض ونظاما شرعا المعتة أليتها ب امل و و - المد مورث ب ن ا صص بيع عقد توقيع الثابت أن و ا صص لقيمة المد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق ما عضد ومما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥: - الصفحة رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب ا صص عن التنازل قرار ع بالتوقيع المد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (املة سنوات 5) ع يز د ما عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (257) الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أ ليتها توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث، والنظام الشرع ل - يح وموافقته العقد - ة يث ت الذي مرا

صص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة
 القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا
 صص تلك لقيمة اس يفائهم قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا
 صص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة
 عليها ر ولم الرشده سن بلغ من و و للتصرف أ ل و
 ممن ينقذ العقد فإن ثم ومن المشي أو للباع بال سبة
 سواء المد وادعاءات ردود فبتمحيص: ج وتدل س تناقضات ع
 المد ادعاءات انطواء: ثامنا ". ذلك عدم ما أي أ لية ع يطرأ
 قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا- العقد ا عقاد مالك ووالده
 عليها المد ب بن الم م العقد ب و ر طعن ا كم مصدرة
 الدائرة لتضليل سعيها س يل - 1: ي فيما ذلك وتج ا
 والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى
 الدعاوى عديد أقام أنها من الرغم ع عليها يطلع أو عنها سمع
 مرة أول أنها وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ا ال ا - تم وال
 الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليها المد
 وكلاء أحد أنها نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ا ل ا ت
 لدى المثل ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنها كما - 2
 الموضوع. بذات قضائية ج ل ا سابقا عليها واطلاعه و - ته
 بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعاوى تلك
 جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ا ر ال مليون 120 ل صص الفعلية
 القيمة أن سابقة إقرارا عت المحكمة أمام سد وته أن ذلك ب و
 ره الطعن أو - ته إن ار أو إن اره حقه سقط مما ال و ر أو
 بالإن ار عليها يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
 عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيلها اس ناد الدائرة ع
 المد تضليل يث ت ما أن كما - 3 ". ا ل ص ا ق قرار الرجوع
 جواز عدم " قضاء المقرر ومن، و - ته بالعقد وتاريخ ()
 185/17/2) رقم ا كم ل الصادر بجدة دارعة بالمحكمة
 عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
 دعوى الصادر غزالها أبو طلال مكتب من أن:) نصاف ا جاء
 ال ا واية مذكرته وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و

علق الارتباط وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
 أنها ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل وؤكد يث مما
)؛ له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2)
 رقم با كم ف الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليه
 المد دفع موظف وأسامة باسم اصص نقل ز أحمد وكيل بأن
 ذكر أنها المد تضليل ومن - 4 يضره. ما وك لمصته و ظنها يراه
 ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقاع يجيء فنجده العقد تبطل
 ال العامة القواعد من لست لية نقص أيضا ست ن من أك
 عد الشركة ذات من تخرجها عملية إتمام بتوكيلها عدنان المد
 قام من نفسه و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق له
 ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
 فالعقد التمسك المصة لصاحب تج ال رادة عيوب من عت
 انما مطلقا بطلانا عدم المد من المبدى الدفع ع جوابا: المد
 من المقدمة الموضوعية الدفع ع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
 تقبل فكيف نفسه المشي ع بها اصة اصص باع سنة
 فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة اصة ع وقع الص وأن
 ز أحمد مورثه ملك الدعوى محل اصة أن ع تأس سا ف ا
 الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
 بمحافظة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت به
 المق - ال - اية حازت أخرى بارة قضائية أحام ع عليها المد
 اسناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
 8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
 الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ)
 3218883) برقم بالمحكمة إبطاله المراد - البيع عقد
 المحكمة أثبت وقد المباعه اصص لقيمة المد مورث استلام
 تضمن والذي - ومور ما المستأنف بن تم الذي البيع إبطال
 ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
 المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد لة اللازمة ران افه
 وتوافر الثمن باستلام بنوده وة بي ما الم م البيع - الدائرتان
 وأثبت - القضاي ا كم ع سد ناد جواز عدم جوابه المد

ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا. ثم ومن به المق - ال - عية وحازت الباتة الصفة ح ام تلك الك سد ت اطلع بالاتفاقية المدون الص ذاع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف ا بما للشركة وال - الما - والما القانوني الوضع جوانب ب افة تاما علما وعلم - الص المتضمن ا كم ذاع صدور أثناء - الدعوى محل للشركة والما القانوني الوضع ع النوع - ا صص تلك ثمن اس يفاء عدم دفعا يبد ولم مر ذاع معارضة ثمة يبد ولم الوضع ذاع ارت - وقد عليها للمد بالشركة له مملوكة انت ال ل صص مورثها ز أحمد شركة (الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده والمستأنف المستأنف تصا أث ت الذي القاضي با كم المدون الص ذاع وقع ذلك ع و ناء - يدعيها الذي % (10 -) ال سبة من الشركة بنص به يتعلق ما وكذلك، التنازل ذاع اع اضها وعدم ا كم قبل عليها للمد عوض ع ا تنازل ال % (90 -) ال والده ب سبة يتعلق ما سواء (التجارة يؤكد ومما: 2/ب الرأنة. المطالبة تلك ف ا بما - مطالبة أي حقها إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ا كم ذاع بموجب وأبرا بالشركة بيع ب - المد أقر بموجبها والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع المد توقيع و ا كم ذاع سد ناد جواز - ز عباس أحمد بن أسامة شراكة وإقراره التجارة ز أحمد شركة للشراء ا ديد القانوني بالوضع إقراره طرق عن عليها المد إ التجارة ز أحمد شركة صصها مورثها برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد الشركة تلك المد مورث حصص شراء ع بناء ف ل منفردا شرا أصبح وال الشركة كشارك - عليها المد الشراء قرار أن حيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجار عة بالغرفة العدل اتب بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434

لعام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) لائحة من الثابت: أن ذلك سديد غ الدفع ذا بان عليها فنجيب، الباع قول القول ب و ن والدفع المد ادعاء ع جوابا البيان. نف التجاري ا كم ع مب يا جاء عليها والتوقيع لها والمبذول البازل اختلف إذا) أنها التجار لة المحاكم قضاء المقرر من أنها وحيث، المال خروج - ل صص المش ي - عليها والمد - ل صص الباع مورث - المد اختلاف الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور) الفقاء ان ولما، خروجها وصفة بطريقة أعلم و و للمال مالك أنها ذلك يمينها مع البازل قول فالقول خروجها طريقة المال الباع فإن الباع قول القول بأن المد بها دفع ما - ة - العدم ساوي والفرض - فرض وع (. تمليكها بج لة أدري و و المملك لأنها يمينها مع الدافع قول القول أن قرروا (لل و ي القناع المطالبة المد حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه تتعدى لا فصفتها بقولها ولايؤخذ والده محل المد يحل أن يجوز ولا، لها قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح وفقا - أنها وحيث، مورثها من عليها للمد المباعا صص قيمة من بنص بها يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجار لة ز أحمد شركة المباعا صص بقيمة 3 / 22 بتاريخ 6/م رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان - الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك المطالبة حقها سقط المد فإن - النظام عقد لشروط وفق للغ أو الشراء لأحد حصتها عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنها ع النظام من (165) المادة نصت وقد ، 1385 / 3 / 17 بتاريخ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل ل يجوز الة هذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق عن الشراء با يخطر أن وجب للغ عوض حصتها عن التنازل الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف لا التصرف ا ق اصة لصاحب ان سداد حقها الشراء أحد ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا قيقى بثم ل ا اصة اسداد م م ل حصة ب سبة سداد طالب

ن ا ص ص ذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل و ان شرك
من أك س داد حق استعمل وإذا (157) المادة من الثانية
الفقرة حكم أجازت أ ا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (158)
المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع س داد طلبوا الذين
للشراء اصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا،
المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا
صص تلك ع ا صول وطلب س داد حق جميع م أو عض م الشر
اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصتها عن التنازل للشرك ع
اض ثمة يبد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد
حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع عن ومورث لمورثه
المملوكة ا صص اس داد (ز أسامة) عليها المد عليها المد
عل اساند ال الرسمية المحررات و ا صص تلك لقيمة عليها المد
مورث استلام و ث ت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبتها جواز
عدم ثم ومن، ا صص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦: ٤
الصفحة رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار عليها المد مورث
استلام تث ت وال ل ية والمك سبة بالتوثيق المنوط (العدل
اتب) العام الموظف بتوقيع والمذيلة عليها المد من الموقعة
الشراء قرارات والمتمثلة است نافها ال افة ع الرسد
المحرر:) أنه ع تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد
مواجهة ية يك سب المحرر ذا أن وحيث، ا صص تلك بيع عن
حقوقه واس يفاء عقد ب شر قام عليها المد فإن ذلك إضافة
(. نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره
الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور
من فيها دون بمال ية مك سبا ال شر ذا معها يض مما
بذلك تتعلق دفع ثمة يبد أو المد عليها عض ولم الرسمية
اردة عليها والمد المد مورث حصص اس داد عد التأس س
المتعلقة الدفع من صفة ذي غ من لرفع ا الدعوى قبول عدم
الدفع أن نظاما المقرر من ان لما؛ صفة ذي غ من لرفع ا
الدعوى قبول عدم الدفع: عشر ا دي المد. مواجهة أو الرضا

الثلاثة العقد أر ان أحد ا عدم ال و كما موضوعية لاعتبارات
البطلان رجع إذا المقرر من إن وحيث، الدعوى عل ات ون
مرحلة أي ا الدفع يجوز ال العام بالنظام عاد البطلان حالة و
بالإجازة البطلان يزول ولا، أثرا ي تج ولا- كأصل منعدم
الباطل العقد أن وتخلص العامة للقواعد يخضع الذي و
البطلان هذا فإن الثمن أو السدب أو المحل ا صص قيمة
تقدير طلب للمد صفة لا كذلك وا ال فيصبح أيضا - ته قررت
والدائرة العقد ب - ة أقر المد أن و ما، التعاقد قبل عل ا انا ال
ال ا المتعاقدين برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:
الموضوع شكلا. ست ناف قبول: ي يما القضاء فضيلتكم من
نلتمس تقدم ما ع و ناء ا ق. ذلك أيضا للدائرة ول س - يح
عقد، ل ا تالية أيام 3 عليها وللمد، تاريخه من أيام 3 للمد
ختامية مذكرات تقديم الطرف ن من الدائرة طلبت ثم،
جوابه لتقديم م لة يطلب بأنها: قائلا- المدعي ن وكيل فعقب
(، الدعوى مورث ع قيم بإقامة (قط) حكم صدور تاريخ ح
ن ا البيع لواقعة الزم ال سلسل ع المذكرات شتمل وأن،
سابقا بيانها تم لما مكررة وغ مختصرة المذكرات ت ون أن
ع، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، النظام ع الرد ي
ون بأن طرف ل أف مت كما word و pdf بصيغ وت ون،
عل ا الدالة المسندات وإرفاق التواريخ ذكر مع، الطرف ن
ذلك. طرف ل فتم م، م ما ل إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa: التا الدائرة إيميل ع إرسال ا
فيمكن المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك وني
أطراف ا ا والمبلغ عد عن المري اتصال ع المنعقدة -،
04-03-1445 جلسة و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه وقاع تفاصيل ندلف أن وقبل البداية:) وحاصل ا - 1445/
25 /02 بتاريخ (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس
أحمد عدنان) المدعي ن وكيل من النظام المودعة ذلك عد
الوصول ثم ومن الدائرة ف م ع لل شوش محاولة أي نقطع ح

الدعوى لأطراف المملوكة الشرات وملاك سلسل فيه نب ن
بيا ي رسم الدائرة لمقام نقدم أن نود المائل ال اع سـ م
أطراف عدة يملك ا القضية ذه ال اع محل التجارة ز أحمد
شركة أن: أولا: ي الدائرة لمقام يت - أعلاه البيا ي الرسم من
(، البيا ي للرسم يُنظر) جلية. ناصعة ل قيقة أطراف عدة
يملك ل وأولاده ز أحمد وشركة - 3 (. ١٠%) تمتلك وأولاده ز
أحمد شركة - 2 حق. وجه دون عليها المد عل ل استحوذ ال
% (90) ز أحمد موك مورث - 1: ي كما ز غازي أبناء يملك
ل % (٢٣ -) د ز. لعديان % (٢٣ -) ج التجارة. ز أحمد
شركة يملك ا الشركة ذه من % (٣١ -) ب ذلك. عد أوز و
وشركة ز لأسامة % (٢٣ -) أ: ي كما سـ م، عليها للمد ا
صص إفراغ تم وقد، التأسـس عقد بموجب ل م المملوكة ا
صص امل عن ز غازي وأبناء ز عدنان المول تنازل (١
مرفق) الص حكم ع بناء ثم وأولاده. - ١٤٣١-١٠-١٦ بتاريخ:
ثانيا اياة. قيد ع ان لأنها؛ فيه طرفا الشرات افة سب من
يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، فقط آنذاك ال اع أطراف
مُمثلا ان الص وذا بيع و و الماثلة ومطالب نا نزاعنا محل و
البيع وذا (، 90) % البالغة وعاتكة عدنان موك مورث حصة
لنفسه و لـع، التجارة ز أحمد شركة عقد بتعديل أسامة
عليها المد قام مدينة من ط تقرر صدر، 03-11-1431
الموافق م 09-11-2010 و تاريخ قليلة بأيام عليها المد قبل من
المزعوم البيع عقد عد - ١: ي كما و يا ا أوجه عدة من ونظاما
شرعا باطل تصرف أي و التا، منعدمة موك مورث ألية أن
ع مما؛ دراك وضعف المتقدم الشيخوارف من عاي ز
أحمد ب أن تضمن: الوط با رس الطيبة عبدالله الملك إ
والده وأملك أموال ينقل أصبح أسامة عليها المد لأن؛ ا د
ع قيم إقامة بطلب تقدموا ز أحمد غازي ورثة أن: ذلك
ودليل، أثره عليها ي تب ولا معت و غ باطل له ي سب -05-
09 وتاريخ (٣٧١٥٣٥٩٢) برقم ست ناف محكمة من عليها
والمصادق، - 26-07-1434 وتاريخ (٣٤٢٨١٤٤٩) رقم القضا

ي ا كم بصدور المطالبة ذه وآلت، بالباطل نفسه محل ا
صص انتقلت بموجبها الذي البيع عقد بطلان الدائرة لمقام بجلاء
ي ب ن و ذا (٢ مرفق) أليته. عدم لثبوت قضا ي حارس
وإقامة ز أحمد ألية عدم ب بوت القا - 1437 أ ر عة بحوا ا
صص انتقال واقعة و عد - للتصرف مسقطان وكلا ما - إدراكه
عدم أو ا صص ب يع الله رحمه ز أحمد موك مورث علم عدم ع
يدل ومما، عليه للمد الدعوى محل قاطع نص القضا ي الضبط و
ذا (٣ مرفق) جوابه. وضبط ش ثا بيع لم بأنها فأجاب ؟ البيع
واقعة عن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا - قبل من سؤاله
تم، تقر با أش ر وأملاكه حقوقه وانتقلت ز أحمد موك
مورث تو - ١٤٣٨-٤-٢١ بتاريخ - ٢ حق. وجه دون ا صص ع
واستحوذ والده إدراك وعدم لمرض عليه المد استغلال يظ ر
ال اع أمام المنظورة الدعوى ذه وأمه عدنان موك أقام:
ثالثا (٤ مرفق رث حصر صك مرفق) وأسامة. عدنان
وولديه ا رازي محمد عاتقة المدعية زوجته ورثته وانحصر،
لورثته مواج ة العادلة ا صص بقيمة ال امه وأصبح، وعدوانا
ظلما لنفسه عليه المد نقل ا ال التجارة ز أحمد شركة من (%
٩٠) البالغة والده حصص بقيمة للمطالبة الموقرة الدائرة
بصفة بذمتها المتعلقة ا قوق سيفوت جراء ذا أنه منه ظنا
المنفردة بإرادته - ل ا وشطب الشركة بإء قام أن عد، ا
صص ذات عي يا ول س بذمتها متعلقا صيا موك طلال ا ب
تقييم وفق المثل ت عليها المد مع موك صا أن: ذلك و يان، ال
اع محل وخارج باطل دفع فإنها؛ ال اع ذا بات الص بأن عليها
المد يزعمها ما أما: را عا صية. و ستحقاق، الدعوى يختصم
ولم يرزق خ لأن؛ ز أحمد والده بحصص ل ا علاقة ولا، أولاده و
ز أحمد شركة من % (23) والبالغة لها العائدة ا صص ع ان
غزالة أبو و ن والده حياة إبان عليها والمد موك ب ن حصل
الذي الص ب ن المزج ومحاولة رث سد ب التملك إل م وآل،
الله رحمه المورث وفاة عد المطالبة محل ا صص لموك
شأ الدائرة ف م ع ينط لن و شوش شغيب - التجارة

وأولاده ز أحمد شركة من % 90 ا صص - بالباطل عليه المستحوذ رث موك حق وإسقاط لدرء؛ بالإرث ستحقاق و الثمن بأن يزعم فتارة، الدعوى ذه محل ا صص قيمة تناقضه و ثمن و بدون باطلا ان عليه المد يزعمه الذي المزعوم البيع أن ع يدل مما إن: خامسا النافذة. و ص ا قام صية ونفقات مصروفات ا ا يزعم أخرى وتارة، والده عن بنكية ديون سدد أنها يزعم فتارة الدفع آلية وتناقض، رال مليون ١٢٠ و الثمن بأن يزعم وتارة، رال ألف ٤٥٠ حكم ا - يحة ن يحة من له خلصت وما س ي ا ا كم مصدرة الدائرة له أشارت ما و لذا اعتباره وعدم الزعم ذا اطراح يوجب الصارخ التناقض و لذا، يزعم كما بإنفاق ا مليون ٣٣٠ عن يز د لما مليون ١٢٠ من ا صص قيمة وارتفاع حكم ا الدائرة عليه اس ندت الذي التقييم أن من عليه المد يزعمه ما أما: سادسا العادلة. ا صص بقيمة بإلزامه الدفع ذا ع فالرد؛ ستقيم ولا ي فلا - المذكرة ذه اس لال بيانها تم كما بال امل له المملوكة - أز و شركة دخول عد ان التقييم تاريخ إ البيع تاريخ من فقط واحد عام خلال محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا: " ع ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من والعشرون ا ادية المادة نصت: شكلا - أ: ومضمونا شكلا الباطل قيمة بارتفاع الدفع ع مناط ا وتحقيق المادة ذه نص وإنزال "، حكم ا ذلك المحكمة تب ن أن ع، لقبول ا مقتض يوجد لم ما، تقديم ا ا صوم بإم ان وان والدرجة ومس س أ ميتها مع لاسيما بتدائية الدائرة أمام ذا الدفع عليها المد بإم ان ان أنها إذ شكلا ومردود ساقط دفع فإنها، المزعومة البيع واقعة عد أوز و شركة بدخول ا صص دخول أن مع، ذلك عن عليه المد وأ م ل كم س ي ا الطلب ذا ع ونصت ا صص قيمة ارتفاع ع ب نة تقديم عليها المد من بتدائية الدائرة طلبت أن عد إليها ا اة لمقام نب ن: موضوعا - ب القضية. مسار ع الدفع ذا تأث عدم علم بذاتها و أنها منه ستخلص به الدفع عن عليها المد وإ ام ومشر ر قديم حدث ل صص كمالك أوز و

شركة ع ينصب ا ب تقييم أن: ول: وج ن من موضوعا باطل
دفع ل صص كمالك أوزو شركة دخول سد به ال اع محل ا
صص قيمة بارتفاع عليها المد دفع أن الدائرة علاقة ولا-
العادلة السوقية قيم ل ع مؤثر غ ف ذا، معينة ب سبة فقط
ل صص مالكة أزو شركة وون، ال امات من عل ل وما
وأصول حقوق من ل ل بما التجارة ز أحمد حصص أن
الدائرة علم شرف ع يخفى ولا، حينه عليها المد ذلك ع ع
ض ولم تقرره إليه شر ولم ا ب حسابان عن محاس يا غيب
أن يمكن لا- التقرر وذا، به للتقييم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك
بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة
٧: ٥- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار > https:
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
//new.najiz.sa/applications/iExecution#/>
<https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https: //new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\#67](#67) <https: //new.najiz.sa/dashboard>
<https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-services> <https: //new.najiz.sa/dashboard/portal-services> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/license-guide> <https: //new.najiz.sa/Account/Logout>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>

<https://new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#67](#67) <https://new.najiz.sa/dashboard>
[mailto:1950@moj.gov.sa](mailto:
1950@moj.gov.sa) <tel:1950> <https:
//new.najiz.sa/about> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https:
//new.najiz.sa/privacy-policy> <https:
//new.najiz.sa/terms-conditions> <https:
//vision2030.gov.sa/ar> <https:
//www.moj.gov.sa/> <https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
/Decision?
requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd13dZWhtU5hfzktkWpssLnE6U-
l10m5IFE8o275GB5_p7IYEvYdngHnJxkQu1_LVtxjlb
oUeEWe39w0zCdFgz3Fu8KhregywLgOp1_QvVq0g>
<https://new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https://new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard> <https:

//new.najiz.sa/applications/iExecution#/>
<https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>
<https: //new.najiz.sa/dashboard> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-
services> <https: //new.najiz.sa/dashboard/portal-
services> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/license-
guide> <https: //new.najiz.sa/Account/Logout>
<https:
//new.najiz.sa/applications/iExecution/Common/Vie
wAttachmentUrl?id=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd22hGT35m2bEvLUBOWOP3RN2nK8DLMA9CVI
vno1ULeKxz4_Uyypj7WuP-68l7tblqTVKj-
m0MXteL2Q331m978-
WtJqkuK5UZtjdQHChZ9dA_V5fOcQ03jSoN3XtLTqGA
> <https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
/Decision?
requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1vHYCADx3URbZtWQqBNY7wH62AdzNVm3dg
DmORDYJBOfofwROSYJ_VK_B2yqIYJYRsdK49LXrZ3z
hOlqzg2RMZWP8lofgDaWTn8eUkewBTfg>
<https: //new.najiz.sa/dashboard> [mailto:
1950@moj.gov.sa](mailto: 1950@moj.gov.sa) <tel:
1950> <https: //new.najiz.sa/about> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https:
//new.najiz.sa/privacy-policy> <https:
//new.najiz.sa/terms-conditions> <https:
//vision2030.gov.sa/ar> <https:

<///www.moj.gov.sa [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

تفريغ نص الوثيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

1676

محمد علي الحرازي الهوية الوطنية ا 56ل سعودي مدعى عليه
مستأنف ضده اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية 1 مره 1
سعودي مدعى عليه مستأنف ضده وبما أن وقائع هذه القضية قد
أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً
على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام
المحاكم التجارية، ووجيزها/ أنه كان قد صدر حكم المحكمة
العامة بجدة برقم (43281449) وتاريخ 26/7/1434هـ القاضي
بتولي قيماً على أحمد عباس زيني -مورث المتداعين- لفقدانه
الأهلية والإدراك. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأنه أثناء نظر دعوى الولاية استغل المدعى عليها الوكالات
الممنوحة له من والده أحمد عباس زيني - رحمه الله - وقام
بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية، ذات
مسؤولية محدودة. سجل تجاري رقم (4030196102) لنفسه
حيث وقّع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع قدرها (450.000 ريال)، وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث المدعين إلى أملاك المدعى عليه. وقد
بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً قدره: (368.757.931) ثلاثمائة
وثمانية وستون مليوناً وسبعمئة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعمئة
وواحد وثلاثون ريالاً وهي بنسبة (9690) من رأس مال الشركة
وذلك بناءً على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل
الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. مشيراً إلى أن
الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناءً على
فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع. كما أشار إلى أن أحمد
عباس زيني قد توفي بتاريخ 21/04/1438هـ وانحصر إرثه في
المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر الورثة رقم
(38391575) وتاريخ 12/05/1438هـ وطلب ابتداءً الحكم
بالزام المدعى عليه بأن يدفع قيمة الحصص المباعة وقدرها (368.757.931 ريال). وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية
الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح
بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في 01-01-1445هـ.

الذي قضى (بالزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني» هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع لورثة أحمد بن عباس بن زيني زينيء هوية وطنية رقم (1007056839) بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575) وتاريخ 12/5/1438هـ مبلغاً قدره (331.882.138) ثلاثمئة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمئة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ريالاً). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. حددت جلسة للنظر في تاريخ 12-02-1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه (أسامة أحمد عباس زيني) والمتضمن نصها: (أسباب

الاعتراض أولاً: الدفع بقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية: حيث إن الحكم تم استلامه بتاريخ 1/1/1445هـ ومن ثم فيتعين قبوله شكلاً. ثانياً: من حيث الموضوع: لما

كان الحكم قد ران عليه صدوره من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى ومخالفة النظامء الأمر الذي ينأى بالحكم عن مطابقة وتحقيق العدالة المنشودة مما حدا بالمستأنف للطعن عليه بسبيل الاستئناف للأسباب الآتية: أولاً: عدم جواز الطعن بوجود الغبن تقدم المدعي بدعواه ويدعي بأن المورث قد غبن في التخارج ببيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية لموكلي أسامة أحمد عباس زيني ونفيد فضيلتكم أن المورث رحمه الله قد كان رجل أعمال (تاجر) كما أن الحكم الشرعي جرى على أن "صاحب الحرفة" لا يغبن و هو ما استقر عليه عمل قضاء المملكة أيضاً بما لا يتصور في حقه غرر أو عدم علم بالإضافة إلى نص المبدأ القخائي رقم (4) (العبرة بالواقع و ذات الأمر لا بما في ظن المكلف). (ه ق ع 324 18/11/1393) كما نص المبدأ الشرعي أن (من سعى لنقض ماتم علي يديه فسعيه مردود

عليه) و التقرير (1073/1) من تقارير محكمة التمييز على أن (الدليل مقدم على التعليل) فإن الدليل مقدم على التعليل, والأدلة الثابتة لدينا من الأوراق والواقع وإفادة الحكم ذاته أن التصرف هو تخارج بين تاجرين, وقد تم وأنجز ونفذ واقعاً بينهما وأن المدعي ليس طرفاً فيه ولا يقبل أن يدعي أي حق لأن أساس المطالبة -الغبين- غير جائز نظره أو التعقيب عليه لأن المتخارج تاجرء كما أن التصرف تم في وقتكان المورث فيه خالياً منكافة العوارض بما يجعل ماثبت في الحكم من بحث وقائع متفرقة ليس لها أي سند من الشرع أو النظام مخالفاً لأصول النظر ومجرد تعليل غير جائز لوجود الدليل من قبله. ثانياً: فساد الاستدلال.. 1- استدلال الحكم على أحقية المدعي فيما يطالب به من فرق القيمة تأسيساً على تقييم مكتب طلائل أبو غزاله أمر غير جائز شرعاً وذلك بسبب عدم إمكانية تحقق الغبن في التاجرء كما أن فيه فساد الاستدلال لأن الخصوم ذاتهم لم يأخذوا بالتقييم إنما قاموا بإنهاء الدعوى المنظورة في المحكمة الإدارية صلحاً والصلح هو التصرف الواقعي البات بين الطرفين بينما التقرير فهو لم يكتمل والمستند الموجود باسم تقرير هو في الحقيقة مسودة تقرير بما يجعل حكم التخارج صاحراً وليس بناء على التقييم المذكور. 2- كما يجب أن نشير إلى فخبيلتكم بفساد الاستدلال أيضاً في استناد الدائرة الموقرة في أسبابها ما نصه: (أنه من غير المتصور حصول نماء كبير مؤثر في تلك القيمة خلال سنة واحدة) وعلى أن (التقييم هو الأقرب زمنياً) وهو استدلال فاسد محل نظر لأنه أغفل عدة أمور أهمها: أولاً: أنه مسودة تقييم. ثانياً: أنه لم يلتفت لدخول شريك جديد شركة أوزكو المحدودة كمساهم بمالها من (موجوداتها و... إلخ) و الذي أدى حتماً إلى رفع القيمة بشكل ما وهذا لا يخفى على علم فضيلتكم دخول شركة شريكة في شركة على الأغلب يدعمها ويرفع قيمتها سوقياً بعد أن تغيرت الشركة تماماً و مضى على ممارستها لنشاطها أكثر من سنة تم تقييمها بتاريخ: 25/07/1432هـ بينما تاريخ انقضاء الشركة في حق المورث

بالتخارج 20/09/1431هـ ويؤكد من ذلك أيضاً أن الصك ذاته في الأسباب نص على أن الشركة انقضت وهو ما يؤكد التناقض في الحكم أيضاً وكذلك فساد الاستدلال قد لحق الحكم حين أفاد في تسبباته أن عقد البيع المؤرخ 20/09/1431هـ (قد تناول وقائع قانونية وتواريخ سابقة أساساً على تأسيس الشركة محل الدعوى بسنوات طوال) وعلل طرحه بعدم جواز الأخذ بهذه الوقائع في عناصر العقد واستدل بذلك على عدم معقولية العقد توطأ لعدم الأخذ به واطراحه. ثالثاً: القصور في التسيب.. 1 - بشأن ما ذكرته الدائرة الموقرة في حكمها من التأخر في تقديم العقد المبرم بين المورث وموكلي على بيع الحصص في شركة أحمد زيني التجارية نفيد فضيلتكم أن المدعي في بداية دعواه أسسها على أن موكلي قد تصرف بالوكالة الممنوحة له من المورث وقد قام بالتنازل عن حصص المورث مستغل الوكالة وبعد الرد عليه تطرق إلى أن المملكة العربية دية 00 صك رقم 447\541175 الج 2 إ تواقطم -- المحكمة التجارية جدة رقم الصفحة: 2 " 50 المورث قد غبن في التنازل ببيع حصصه لموكلي وبناء على ادعائهم تم الرد عليهم وإرفاق العقد المبرم محل الدعوى. 2- بالاطلاع على أسباب الحكم المعترض عليه فنجد أن صاحب الفضيلة قد بني حكمه على افتراضات و تفسير للوقائع وعلى قناعات وعلى علمه الشخصي دون أي مستند نظامي كما أنه قد فسر لبعض الوقائع تفسيراً غير صحيح ومثال على ذلك نصه: (ذكر في أسبابه أنه لا يوجد قيمة حقيقية أساساً كان قد تم بشأنها اتفاق بين مورث المدعين و المدعى عليهم). وبالاطلاع على ضبوط الجلسات يتبين أن الدائرة الموقرة لم تناقش العقد المبرم بين مورث المدعي وموكلي والمقدم من قبل موكلي بل أنه أسس حكمه عليه ولم يطلب من موكلي إثبات سداد قيمة الحصص محل العقد رغم أن موكلي قد قام بالامتزام المترتب عليه من سداد قيمة الحصص المتنازل عنها ولم تقم كذلك باستدعاء شهود العقد لسماع مآلديهم من أقوال كما يتضح لفضيلتكم أن الدائرة الموقرة قد استندت في أسباب

حكمها على علمها الشخصي وهذا مخالف لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام الإثبات والتي نصت على: (لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي). 3- كما نشير لفضيلتكم أن الدائرة ذكرت في أسبابها عدة مرات تناقض موكلي بشأن قيمة الحصص محل الدعوى وهذا غير صحيح. حيث أن المدعي قد ذكر في دعواه أن القيمة محل تخارج المورث من شركة أحمد زيني التجارية هي (450,000) أربعمئة وخمسون ألف ريال سعودي وتم الرد عليه أن القيمة الحقيقية هي (120,000,00) مئة وعشرون مليون ريال سعودي وأن القيمة المسجلة لدى كتابة العدل فرع وزارة التجارة هي مجرد قيمة اسمية وهذا ما جرت عليه العادة والعرف لدى أسرة المدعي والمدعى عليه وتم إثبات ذلك إلا أن الدائرة الموقرة تصر على أن موكلي متناقض. رابعاً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعاً بنظر الدعوى... 1- لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها

الدعوى باعتبارها من النظام العام وفقاً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتهاء

أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخرء يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). 2- وبإنزال تلك المادة على وقائع الدعوى الراهنة فإن البين من الحكم محل الاعتراض ولائحة الدعوى نجد أن دعوى المستأنف ضده تدور حول ما أورده نصاً في لائحة دعواه: (مطالبته للمستأنف بنصيبه من بيع نسبة 9090 من حصص ملكية مورثهما (أحمد عباس زيني) بشركة أحمد زيني التجارية) مما مفاده أن تلك الدعوى تدور رحاها حول نزاع بشأن تركة. مما تخرج معه تلك

الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية وفقاً للاختصاصات المنوطة بها المحكمة وفق المادة (19) من نظام المحاكم التجارية وتنحسر معه اختصاص تلك المحكمة عن نظر هذه

الدعوى مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعوى. خامساً: مع التمسك بعدم اختصاص المحكمة نوعاً بنظر الدعوى- التأكيد على الدفع بعدم جواز نظر

الدعوى لسبق الفصل فيها بأحكام باتة حائزة لحجية الشيء المقضي به... 1- لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة

تكون عليها الدعوى باعتبارها من النظام العام وفقاً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع

الدعوى أو قيمتها وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). 2- وبما أن المستأنف

ضده رفع وأقام دعواه بغية المطالبة بقيمة حصص مورثه المباعه في شركة أحمد زيني التجارية والتي اشتراها المستأنف بموجب عقد المبايعه المبرم بتاريخ 20/09/1431هـ بين المستأنف ومورث المدعي. وحيث إن المستأنف قد دفع منذ بداية الدعوى بدفع جوهرى مفاده عدم جواز نظر تلك الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية باتة مكتسبة لحجية الشيء المقضي به وبيان ذلك فيما يلي: أ- المستأنف ضده سبق وأن أقام ذات موضوع الدعوى لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة والمقيدة

بالمحكمة برقم (3218883) وتاريخ 4/3/1432هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج وكذلك الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ بذات المحكمة ولدى القاضي صالح بن محمد الزايدي وطلب فهما إبطال البيع الذي تم بين المستأنف ومورثهما - والذي تضمن استلام مورث المدعي لقيمة الحصص المباعة وقد أثبتت المحكمة عقد البيع - المراد إبطاله - وأثبتت الدائرتان صحة البيع المبرم بين المستأنف ومورث المدعي وماتضمنه من بنود وصحة آثارهما القانونية بحق المتعاقدين وقضت برد الدعوى (مرفق صورة الحكمين - مستند رقم 1) وقد اكتسبت تلك الأحكام الصفة الباتة وحازت حجية الشيء المقضي به. ب- كذلك صدر الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 2/12/1432هـ والذي أثبت تصالح المستأنف والمستأنف ضده بشأن كل ما يتعلق بالشركة - محل الدعوى (شركة أحمد زيني التجارية) - والتزام المستأنف ضده بالبند (4/1) من الحكم على أن (يقر الطرف الثاني - المستأنف ضده - بأنه ليس له أي حق في مطالبة الطرف الأول - المستأنف - سواء بصفته شريك أو مدير للشركات محل الدعوى - ومنها شركة أحمد زيني التجارية - والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها ويعتبر التخارج بالصلح إبراءً ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ما عدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة) (مرفق الحكم - مستند رقم 2).» ولما كان مفاد هذا الحكم أنه قد قطع أي نزاع مستقبلي بين المستأنف والمستأنف ضده يتعلق بتلك الشركة (شركة أحمد زيني التجارية) وأن المستأنف ضده قد أبرأ ذمة المستأنف من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة أو حصصها ومن ثم إسقاط حقه في أي مطالبة - بما فيها تلك المطالبة الراهنة - وقد حاز هذا الحكم الصفة الباتة أيضاً. ج- كما أن المستأنف ضده بنفسه إنفاذاً لحكم التخارج قام بالتوقيع أمام كاتب العدل وتخارجه. من

شركة أحمد زيني التجارية. سجل تجاري رقم (4030169102) والذي تم توثيقه بالرقم (130) صحيفة 82 مجلد (٩١ع20) بتاريخ 1434102110هـ (وكان توقيع المستأنف بنفسه وتخارجه من الشركة تالياً لتوقيع وتخراج والده المرحوم أحمد عباس زيني بحوالي ثلاث سنوات تقريباً مما يعد تصديقاً للتخراج السابق لوالده المرحوم من نفس شركة أحمد زيني التجارية): والذي ورد في تمهيده: (... وحيث استوف الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف (المشتري...) (مرفق رقم3). د- ولما كانت تلك الأحكام السالفة البيان حائزة لحجية الشيء المقضي به. وحيث نصت المادة (86) من نظام الإثبات على أنه: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق.. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم» وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجة من تلقاء نفسها) ولما كان من المقرر قضاءً: (أنه لا يجوز النظر قضاءً في موضوع صدر فيه حكم نهائي من جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد نقضه أو صدور ما يوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً فضلاً عن إقامة دعاوى جديدة فيها وإنما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض غير العادي بالتماس إعادة النظر في تلك الأحكام متى توفرت أسباب تقديم الالتماس لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة ولما كان وكيل المدعية لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشأن وقد صدر في موضوع الدعوى الحكم المذكور أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها إذ صدر الحكم نهائي واجب النفاذ. (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية في القضية رقم 58 0 لعام 547 هـ - المصدق من دائرة الاستئناف الأولى في القضية رقم 717 لعام

١٤٤٧هـ) وفي ضوء هذا المبدأ القضائي فإنه كان يتعين على الدائرة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية باتة إلا أن الدائرة غضت الطرف عن ذلك. مما يصبح معه الحكم معيباً مما يتعين معه نقضه وإلغاؤه. سادساً: مخالفة الحكم للنظام بإغفال الدائرة حجية عقد البيع في مواجهة المستأنف ضده 1- لما كانت المادة (29/1) من نظام الإثبات قد جعلت للمحرر العادي حجيته في مواجهة من قدم ضده ونصت على أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة: أو ينكر ذلك خَلْفَهُ أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ونصت الفقرة (2) من ذات المادة على أنه: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته). 2- ولما كان مفاد تلك المواد النظامية أن المحرر العادي يكتسب الحجية في مواجهة المقدم ضده باستثناء حال إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على أنه يسقط الحق في هذا الإنكار حال الخوض في الموضوع ومن ثم يبقى الأصل وهي الحجية في مواجهة من قدم ضده. وبإنزال تلك المواد على وقائع الجلسات فإن الثابت من الحكم أن المستأنف تقدم بصورة عقد البيع بينه وبين مورث المدعي والذي بموجبه تم شراء 9690 من حصصه بشركة أحمد زيني التجارية. وقد عقب وكيل المستأنف ضده على العقد بعدم تقديمه ووجود دعاوى قائمة بين المتداعين بشأنه وخاض في الموضوع على نحو يسقط حق المستأنف ضده - المملكة العربية السعودية ل ك د رقم 141: 15هـ؛ 10 إ تواقطم -- المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 2 م ا 4 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 1552/17/7 لور 9 زه المقدم في مواجهته العقد - في الطعن في الجوانب الشكلية للعقد من إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة ومن ثم بقاء حجية المحرر العادي وسريانه في مواجهة المستأنف ضده وعلى الرغم مما تقدم إلا أن الدائرة أغفلت تلك الحجية القاطعة وأعرضت ونأت بجانها

عنها واستجابت للدفع بالتزوير رغم سقوط الحق فهاء وسلكت سبيل إحالتها للأدلة الجنائية رغم حجيتها مما يعيب الحكم بمخالفة النظام ويجعله حرياً بالنقض والإلغاء. سابعاً: مع التمسك بسقوط الحق في الدفع بالتزوير على عقد البيع - مخالفة الحكم للنظام بعدم اتخاذ الإجراءات النظامية للتحقيق في صحة عقد البيع كونه منتجاً جوهرياً في الدعوى ومخالفة المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا.. 1- فمن حيث أن الثابت من الحكم أن المستأنف ضده طعن في عقد البيع المبرم بين المستأنف ومورثهما بالتزوير وقد سلكت الدائرة إجراءات إحالة العقد للأدلة الجنائية حيث: أ- طلبت الدائرة من المدعى عليه إحضار أصل العقد ونسخ متعددة من توافيق مورث المتداعين من واقع التعاملات الرسمية البنكية تمهيداً لإحالة العقد للأدلة الجنائية. ب- بـجلسة 02/04/1444هـ قامت الدائرة بالكتابة للبنك المركزي، وفي جلسة 01/08/1444هـ إتهم إرسال المستندات من البنك المركزي وقامت الدائرة بإحالة الأوراق للشرطة رفقة المستندات الواردة من البنك المركزي. ج- وبجلسة 10/11/1444هـ ورد للدائرة إفادة مدير الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة رقم (1/4403035471) وتاريخ 22/10/1444هـ بضرورة بعث أصل الورقة محل الطعن وعزلها وتحريزها بداخل ظرف مستقل. 1- وحيث نصت المادة (40) من نظام الإثبات: (إذا أنكر من احتج عليه بالمحرّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته. أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به. وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرّر، وكان المحرّر منتجاً في النزاع» ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة. أو بسماع الشهود أو بكلهما وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، ولا تسمع الشهادة إلا. فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرّر). 2- وحيث أن مفاد تلك المادة أنه إذا اتخذ الخصم إجراءات الطعن بالتزوير وحدد مواطن التزوير وأعلن

شواهد طرحت الطعن على المحكمة وتعين عليها أن تفصل فيه وهي غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها ولم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره وحينئذ تتولى تحقيق الادعاء بالتزوير ويجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية ومنها القرائن القضائية حيث يجوز للمحكمة إثبات صحة العقد من عدمه حال وجود اعتبارات تسبغ لها ذلك ولا يُعاب في ذلك على تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول لنتيجة منتجة في الدعوى. 3- وعلى الرغم من التأثير الجوهرى للمحرر في الدعوى إلا أن الدائرة اكتفت باستقبال خطاب إدارة الأدلة الجنائية بطلب العقد الأصلي ولم تجر الإجراءات النظامية اللازمة والكفيلة للبت في هذا المحرر المنتج في الدعوى ولم تقم بما أجازها لها النظام في هذا الشأن من حق التحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود فالدائرة كانت متوافرة لديها العديد من القرائن المثبتة لصحة العقد وكان لديها استخلاص صحة الورقة من عدمه من واقع ظروف الدعوى ومنا: أ- توثيق توقيع مورث المتداعين على قرار الشركاء المؤرخ في 20/09/1431هـ والذي تخضع لإقراراً واضحاً وصريحاً أن (السيد أحمد عباس زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة وعددها 450 حصة إلى السيد أسامة أحمد عباس زيني الذي قبل هذا التنازل. واستوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري...). وقد تم توثيق التوقيعات عن طريق كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (275) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ وهو محرر رسمي يندرج تحت الأدلة الدامغة وأقوى من القرينة وهو يكفي لإثبات صحة البيع وإثبات استلام مورث المدعي لكامل قيمة الحصص المتنازل عليها. ب- كما أن ماثبت صحة عقد البيع - المزعوم تزويره - هو الدعوى الراهنة التي أقامها المستأنف ضده حيث أثبتت صحة قرار الشركاء وعقد البيع وما تضمنه من استلام مورثه للمبلغ. ت- كذلك فإن

مستندات التعاملات البنكية المرسلة من البنك المركزي تتضمن توقيعات مورث المتداعين على نحو يجيز لها ويسهل لها المضاهاة. ولما كان من المقرر في قضاء المحكمة العليا مبدأ قضائياً أن: (الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب وبتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار). (قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 4228122 وتاريخ: 1442/12/1هـ). وحيث إن الدائرة قد غضت الطرف عن هذا الإجراء المنتج والجوهري في الدعوى؛ مما تكون قد خالفت المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا وبما أن المادة (41) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام قد اعتبرت مخالفة أحد المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا يندرج تحت مخالفة النظام ونصت على أنه (إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا قضايا سابقة» عُدَّ اعتراضاً لمخالفة النظام). مما يعيب الحكم بمخالفة النظام ويجعله حرياً بالنقض وبتعين إلغاؤه. ثامناً: الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم: 1- لما كان من المقرر قضاءً أن (العبرة بالطلبات الختامية المقدمة من المدعي) (الحكم الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالقضية رقم /3511754. 55 لعام 5 هـ الحكم الصادر بالقضية رقم 7125705./4417 لعام 445 ١٤٥١ الحكم الصادر بالقضية رقم 47.76551910: لعام 5544 ١٤٥١ الحكم الصادر بالقضية رقم 521/51554709 لعام 444١ هـ). 2- ولما كان البين من الحكم - محل الاعتراض - أن المدعي قد حصر طلباته الختامية في (الصفحة 3) بما دونته الدائرة نصاً: (انتبى المدعي إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لعدنان مبلغ وقدره (97.762.042 ريال)» ولعائقه الحرازي مبلغ (27.932.012 ريال): إلا أن الدائرة قضت بأكثر مما يطلبه الخصوم وقضت بإلزام المستأنف بأن يدفع لورثة أحمد عباس

زيني مبلغاً وقدره (331.882.138 مليون ريال) وهو مبلغ يزيد عن الطلبات الختامية المقدمة من المستأنف ضده. مما يعيب الحكم بالقصور ويجعله حرياً بالإلغاء. تاسعاً: إغفال الدائرة للمحرر الرسمي قرار الشركاء المكتمل لأركانه النظامية والمثبت لتنازل مورث المدعين وحجته: 1- حيث إن الثابت من الحكم ومذكرات المستأنف الجوابية أنه ومنذ بداية

الدعوى وتمسك المستأنف بقرار الشركاء الموقع من المستأنف ومورث المتداعين - بكامل قواه العقلية- والذي تضمن نصاً: (السيد أحمد عباس زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه

بالشركة وعددها 450 حصة إلى السيد أسامة أحمد عباس زيني الذي قبل هذا التنازل. وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري...) (مرفق قرار الشركاء - مستند رقم...) والمدقق من قبل وزارة التجارة والمثبت أمام كتابة العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (275) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ حيث إن المادة (25) من نظام الإثبات قد عرفت المحرر الرسدي أنه: (المحير الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ماتم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقاً للأوضاع النظامية» وفي حدود سلطته واختصاصه)؛ الأمر الذي يكسبه صفة المحرر الرسمي. 2- كما نصت المادة (26) من ذات النظام على أن: (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً ويكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك)؛ ومن ثم فإنه يضى حجة على الكافة ولا يجوز تجاهله وإغفاله على النحو الذي سلكته الدائرة وتكون الدائرة بذلك قد

خالفت ما استقر عليه قضاء الاستئناف الذي أرسى مبدأ: (وحيث إن هذا المستند هو مستند رسمي وهو حجة: , بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات ونصها: "المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته.

أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً". وحيث لم يدع المدعى عليه تزويره, الأمر الذي لا تجد معه الدائرة مناصاً من تأييد حكم محكمة أول درجة)

(الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالقضية رقم 6

314.8 . لعام 1544 هـ - المصدق من دائرة الاستئناف الثانية

بالقضية رقم 14. 15. 6 لعام 5544 هـ). 3- إضافة لما تقدم

فإن من المقرر قضياً أنه يشترط لتمام البيع للحصص بين

الشركاء وصحته توافر أركانه من (الإيجاب والقبول) من أطراف

العقد وهو ما استقر عليه قضاء المملكة: (أن العقد الذي استند

عليه وكيل المدعي والمؤرخ في 17 ١ 7/7/م: تبين أن الموقع

عليه شخص واحد لتطابق التوقيع. وإنكار المدعى عليهم التوقيع

عليه. وحيث نصّت المادة (ثامناً) من عقد التأسيس على أن:

(الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك لورثتهم. ولكن من

المقرر شرعاً أن ذلك لا ينفذ إلا بعد تحقق الإيجاب والقبول من

أطراف العقد وهو ما لم يتحقق في ماثل الدعوى, بعد إنكار

المدعى عليهم ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى)

(الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالقضية رقم 59. هـ

عام 54٠ هـ المصدق من الدائرة التجارية الأولى بالقضية رقم

59/العام ١54١هـ) ولما كان الثابت من وقائع الدعوى أن طرفي

البيع قد وافقا وارتضيا على البيع وتوافر الإيجاب والقبول بشأنه.

وحيث لم يبدى المدعى المملكة العربية دية 00 صك رقم

447\541175 الج 2 إتوانظم -- عليه أي اعتراض على البيع

وكذلك لم يثار أي نزاع بين مورث المتداعين والمستأنف بشأن

عدم استلام قيمة تلك الحصص الأمر الذي يثبت معه صحة البيع

وسريان آثاره النظامية المترتبة عليه وعدم جواز المطالبة بذات

المبلغ لكون إعادة دفعه يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل بالمخالفة لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).
عاشراً: إغفال الدائرة تصفية شركة أحمد زيني التجارية وعدم جواز المطالبة بالحصص المتعلقة بها: تجاهل حكم محكمة أول درجة. أن شركة أحمد زيني التجارية قد تم تصفيتها حسب النظام وتم شطب السجل التجاري لها منذ 1437هـ وكان يجب عليها رد الدعوى وعدم قبول إقامة الدعوى على شركة منهية ولاوجود لها حسب النظام حيث أنه بعد تخارج كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله في لعام 1431هـ مورث المستأنف والمستأنف ضده. وكذا تخارج المستأنف ضده في العام 1434هـ من نفس الشركة شركة أحمد زيني التجارية (الشركة محل الدعوى) فقد قام الشركاء الجدد بشركة أحمد زيني التجارية بتصفية شركة أحمد زيني التجارية. وكذا شطب السجل التجاري بتاريخ 11/4/1437هـ و(مرفق رقم 7 ورقم 8). الحادي عشر: تجاهل الدائرة للدفع الجوهري المبدئ من المستأنف بدفع مبلغ الحصص وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإثبات ذلك رغم تأثيره الجوهري في وجه الرأي في الدعوى ومخالفة الحكم للشرعية لكونه سيجرب عليه دفع المبلغ مرتين مما يعد من قبل أكل أموال الناس بالباطل. فمن حيث أن الثابت من الحكم محل الاعتراض (بداية الصفحة 3) أن المدعى عليه أصالة أجاب على استيضاح الدائرة بجلسة 09/11/1443هـ عن واقعة قيامه بشراء حصة والده لنفسه في شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ (450.000 ريال) فقط. في حين أن قيمتها وفقاً لدعوى المدعى أكثر من ذلك فأجاب المدعى عليه: (أنه اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده حصص فيها في المملكة. وذلك مقابل مبلغ (120.000.000 ريال) مئة وعشرون مليون ريال تم سدادها من خلال سداد ديون والده للبنوك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون وقد استوفت البنوك حقوقها بمجرد إيداع تلك المبالغ. وقدمت للمحكمة قبل

سنوات في قضية المحكمة العامة الصادر بشأنه من قبل
القاضي الزايديء وحيث إن البين من هذا الدفع أنه دفعاً جوهرياً
ومنتج في تلك [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الدعوى حيث من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى
إلا أن الدائرة أغفلته وكان الأولى بالدائرة اتخاذ الإجراءات
التي من شأنها إثبات هذا الدفع من عدمه وعلى سبيل
المثال لا الحصر:

1- مخاطبة مؤسسة النقد السعودي للاستعلام عما إذا قام
المستأنف بسداد المبلغ وإيداع المبالغ في حساباته البنكية
الخاصة بكل دين من تلك الديون ومدى استيفاء الديون لحقوقها
من المستأنف المدفوعة عن والده من عدمه. 2- مخاطبة
المحكمة العامة بمحافظة جدة في الدائرة ناطرة الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ لطلب المستندات المحاسبية
المقدمة في تلك الدعوى لكونها في حوزة الدائرة. إلا أن الدائرة
أغفلت تلك الإجراءات وترتب على ذلك الإغفال صدور الحكم -
محل الاعتراض - بإلزام المستأنف بدفع تلك المبالغ مرة أخرىء
ولما كان هذا الحكم يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل مما
يعيب الحكم بالقصور ومخالفة الشريعة الإسلامية ويجعله حرياً
بالإلغاء. الطلبات: لذلك كله ولما سبق تقديمه ولما تراه الدائرة
الموقرة من أسباب نطلب من فضيلتكم قبول الاستئناف شكلاً
ونى الموضوع نقض الحكم الصادر والحكم مجدداً برد دعوى
المدعى). وأكد وكيل المدعى عليه على ما ورد بلائحة الاعتراض.
كما اطلعت الدائرة على لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل
المدعى وحاصلها: (نؤكد أن اعتراضنا منصب فقط على صيغة
منطوق الحكم فالدائرة لم تفصل المنطوق على النحو الصحيح
حيث إن الدائرة حكمت بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (331,882,138 ريال) ثلاثمئة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمئة
واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ربلاً.

ولم توضح الدائرة مصدره الحكم المبالغ المستحقة للمدعين على وجه التحديد رغم تعددهم وإنما اكتفت بذكر المبلغ الإجمالي ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن الأحكام يتوجب نظاماً أن تكون مفصلة حتى يمكن تنفيذها علماً أنه تم إفادة الدائرة بأن هناك وصية ثابتة بموجب حكم قضائي (229014721194320022) (مرفق صورة الصك) كما أن المدعى عليه هو أحد الورثة بموجب حصر الورثة رقم (38391575) و تاريخ 12/05/1438هـ و عليه فإن بيان المستحقين حسب أنصبتهم الشرعية وبعد أخذ الوصية بعين الاعتبار ما يلي: 1- عدنان أحمد عباس زيني، هوية رقم (1017092733) وهو يستحق مبلغ وقدره (96.779.270 ريال) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً و مئتان وسبعون ريالاً. 2- عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي. هوية رقم (1007056847) وهي تستحق مبلغ وقدره (27.651.219 ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً. 3- الوصية والتي أوصى بها مورث المتداعين والمستحقة مبلغ وقدره (110.672.379 ريال) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً. أصحاب الفضيلة وحيث تبين لمقام الدائرة الموقرة عدم تفصيل الحكم على النحو الصحيح وجوباً وعدم تفصيل مستحقات المدعين فإنني اطلب من مقام الدائرة الموقرة. أولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في المدة النظامية. ثانياً: الحكم بالزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي عدنان أحمد عباس زيني هوية رقم (1017092733) مبلغ إجمالي قدره (96.779.270 ريال) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً و مئتان و سبعون ريالاً. وأن يدفع للمدعية عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي هوية رقم (1007056847) مبلغ قدره (27.651.219 ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً. والحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع لمستحقي الوصية مبلغ وقدره (

110.672.379 ريال) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة و سبعون ربلاً). وأكد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة الاعتراض. كما اطلعت الدائرة على المذكرة المودعة في النظام بتاريخ 02-11-5هـ. المقدمة من وكيل المدعي. ونصها: (جواباً على الاستئناف المقدم من المدعى عليه أسامة زيني» أود أن أبين لأصحاب الفضيلة أن جميع الطعون التي أثارها المدعى عليه لا ترقى أن تغير نتيجة الحكم المعترض عليه وسبق أن تمت الإجابة عليها في حينه وني اسباب الحكم المعترض عليه ما يكفي للإجابة عليها ومن باب زيادة الإيضاح أقول: أولاً: أن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر لسبق الفصل فيها لا يصح ولا. محل له. وذلك لأن الحصة محل الدعوى هي ملك مورث موكلي أحمد زيني. والصاح المذكور إنما وقع على الحصة المملوكة لموكلي في الشركة آنذاك ولم يكن المورث طرفاً في تلك الدعوى واستناداً إلى المادة 87 من نظام الإثبات والتي نصت: (ولا تكون لتلك الأحكام الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً) وبالنظر في هذه المادة يتضح أن الصلح وقع على الحصة المملوكة للموكل وليس على حصص المورث أحمد زيني. محل هذه الدعوى والذي كان في ذلك الوقت حياً يرزق» ولم يُختصم في الدعوى. وليس للموكل الحق في الصلح عنه أو تمثيله» وبالتالي فإن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر لا وجه له. ثانياً إن مما يدل على أن البيع المزعوم الذي يستند عليه المدعي كان بدون ثمن هو تناقض المدعى عليه في قيمة الحصص محل هذه الدعوى فتارة يزعم بأن الثمن هو 5 ألف ريال وتارة يزعم بأن الثمن هو ١١١ مليون ريال فهذا التناقض الصارخ يوجب اطراح هذا الزعم وعدم اعتباره وهذا ما أشارت له الدائرة مصدرة الحكم في تسببها وما خلصت له من نتيجة صحيحة في حكمها بإلزامه بقيمة الحصص العادلة. أصحاب الفضيلة وبما أن حصص الشركة محل النزاع تم تقييمها من قبل المحاسب طلال أبو غزالة بعد تكليف المحكمة له والذي قيمها بمبلغ وقدره)

331,882,138 ريال) ثلاثمئة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمئة
واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ربلاً واعتمده الشركاء
وتم التخرج عليه لذلك وبما أن المدعى عليه يزعم أنه اشترى
من المورث الحصة المملوكة له في شركة أحمد زيني وأولاده
محل الدعوى، ولم يقدم بينة أو دليل صحيح على أن البيع تم» بل
تناقض في الثمن والقيمة تناقضاً يؤكد الدعوى ويؤيدها. وبما أن
الأصل أنه عند الاختلاف في الثمن والقيمة فالقول قول البائع»
لما روى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا
اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع» وبما أن
المدعى عليه قام بتصفية الشركة اختياريًا وسحب رأس مالها
وألغى صفتها الاعتبارية فإنه يضمن القيمة، لذلك فإنني أطلب من
دائرتكم الموقرة: أولاً: رفض الاعتراض المقدم من أسامة أحمد
زيني موضوعاً. ثانياً: قبول الاعتراض المقدم من عدنان أحمد
زيني وعاتقة الحرازي وتفصيل المبالغ وفق ماهي موضحة في
صحيفة الاستئناف). فعقب وكيل المدعى عليها بأنه لم يطلع على
اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعى ولم يطلع أيضاً
على جواب وكيل المدعى على لائحة الاعتراض المقدمة من
كوكلاء عن المدعى عليه ونطلب الإمهال لذلك وتقديم الإجابة.
فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات خلال مدة 5 أيام
وإدراج ما يقدمانه في البرنامج القضائي. فإن تعذر فعبر بريد
الدائرة الإلكتروني. وفي جلسة 02-1445هـ المنعقدة عبر
الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت
الدائرة على ملف القضية فلم يتبين لها تقديم وكيل المدعى
عليها ما استمهل لأجله من: (الرد على اللائحة الاعتراضية
المقدمة من وكيل المدعى والرد على جواب وكيل المدعى على
لائحة الاعتراض المقدمة من المدعى عليها) وأفهمته بأن هذا
السلوك غير مقبول. ثم إنه أفاد بأنه تقدم بجوابه بالأمس ليلاً عبر
إيميل الدائرة ونصه: (بالإشارة إلى المذكرة المقدمة من
المدعى تعقيباً على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى
عليه. وحيث انطوت على ادعاءات يتعين المملكة العربية دية 0

0 صك رقم 447\541175 الج ك 2 إ تواقطم -- المحكمة التجارية يجدة ١ رقم الصفحة: ه 0 5 الرد عليها بمايلي: أولاً:
التأكيد على الدفع بسداد مبلغ بيع الحصص للديون المستحقة على مورث المدعي للبنوك: فمن حيث أن الثابت والبين من مدونات الحكم ان المدعى عليه - المستأنف - قد أثار دفعاً جوهرياً مفاده إبرام عقد بيع حصص مع مورث المدعي مدون به القيمة الفعلية للحصص والبالغة (120.000.000 ريال) ودفع بدفعه لذلك المبلغ من خلال سداد ديون والده - مورث المدعي- للبنوك. وحيث إن المدعى عليه توصل لمستندات دامغة تثبت سداد المدعى عليه للمبلغ للبنوك. نوردها على سبيل المثال لا الحصر: شيك بنكي رقم (599140/1) وتاريخ 26/11/1431هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومذيل بتوقيع المدعى عليه (أسامة أحمد زيني). شيك بنكي آخر رقم (599139/1) وتاريخ 26/11/1431هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومذيل بتوقيع المدعى عليه (أسامة احمد زيني). وحيث إن هذين المستندين تعدان قرينة قوية ودامغة تثبت على دفع المدعى عليه بسداد القيمة الفعلية للحصص عن طريق دفع الديون المستحقة على مورث المدعي - بائع الحصص- للبنوك. وحيث إن تلك المستندات تعد مستندات جوهريّة من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى مما يتعين معه رد الدعوى. ثانياً: التأكيد والتمسك بكافة أوجه الطعون المقدمة من المدعى عليه على الحكم محل الطعن ولا سيما (الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية باتة حائزة لحجية الشيء المقضي به) مع التمسك بباقي الطعون الأخرى. ثالثاً: نضيف إلى وجه الطعن على الحكم - مدار

الاستئناف - بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى القصور في التسبيب فيما سببته باختصاصها بنظر الدعوى. فالبين من مدونات الحكم أن الدائرة سببت اختصاصها نصاً بناءً على (ينبسط اختصاص المحكمة التجارية على تلك الدعوى وفق الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية). وحيث إن ما سببته الدائرة تسبيب قاصر ومعيب ذلك أن: أنه بالرجوع للمادة المتساند عليها فإنها تتعلق (بنظر المحاكم التجارية للدعوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). وحيث إن نظام الشركات يحتوي على العديد من النصوص النظامية التي تصل إلى ما يزيد عن 250 مادة وتشتمل على العديد من القواعد الآمرة وحيث أن الدائرة لم تحدد وجه المخالفة التي شابت العلاقة بينهما - على فرض صحتها والفرض يساوي العدم -. كما أن طبيعة هذه الدعوى تخرج خروجاً تاماً عن تلك الفقرة الخاصة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات إذا لا: توجد أي مخالفة في طبيعة تلك الدعوى يسيغ للدائرة تأسيس حكمها باختصاصها بنظر تلك

الدعوى بناءً على هذه المادة الآنفه البيان، مما يعيب الحكم بالقصور ويجعله حرياً بالإلغاء. ويضح لا. مناص من الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. رابعاً: الدفع

بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها لكونها تنطوي على تناقضات يعيها بالتجهيل: لما كانت المادة (93) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه (فيما لم يرد فيه نص خاص ني النظامء تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية). وحيث إن المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية قد استلزمت تحرير الدعوىء ولما قرره الفقهاء - رحمهم الله - من أن من شروط الدعوى أن تكون الدعوى محررة أي معلومة. معلومة المدعى بهء قال الموفق - رحمه الله تعالى - في

المغني: " ولا يسمع الحاكم الدعوى إلا. محررة " (510/8), ولما كان من المقرر فقها ونظاما أن الدعوى لا يصح السير فيها قبل تحريرها قال الشيخ الهوتي: " ولا تصح الدعوى إلا. محررة تحريراً يعلمه المدعي لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي فإن اعترف به ألزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولاً " (كشاف القناع -) (6 - 436-435). وحيث إنه بتمحيص لائحة الدعوى نجد أنها قد خلت من التحرير الواضح اللازم نظاماً حيث انطوت على تناقضات تعيب الدعوى بالتجهيل والغموض والإبهام ذلك أن المدعي قد ضمّن دعواه وتساند فيها على بطلان البيع بناء على ما أورده نصاً: (أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع) إلا أنه ختم دعواه بما يناقض فحوى ومضمون دعواه- السابق التي كان يطالب فيها ببطلان عقد البيع نتيجة بطلان الوكالات - وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الحصص ثم عاد وأقر بصحة عقد البيع مرة أخرى مما يجعل الدعوى منطوية على التناقض الجسيم الذي يعيب الدعوى بالتجيبيل والإبهام والغموض مما يتعين معه صرف النظر عن تلك الدعوى. خامساً: الدفع بطلب استجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) لكون استجوابها من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى: بناء على نص المادة (20/2) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة)» وتنص المادة (21/1) من ذات النظام على أنه: (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه: ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك). ولما كان المدعى عليه قد أثار دفْعاً أمام المحكمة الابتدائية بطلب استجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) إلا أن وكيل المدعي رفض بزعم عدم ضرورة ذلك دون مبرر واضح أو سبب سائغ واكتفى بالقول بأن المدعى عليها " على الحياد " في رد مهم وغير مفهوم وغير منطقي إذ لا يستساغ أن تقيم المدعى عليها دعوى تطالب بها (ابنها - المدعى عليه) ثم تكون على الحياد.

وقد انسأقت الدائرة وراء رفضه دون سبب أو مبرر واضح على الرغم من كونه دفعاً جوهرياً يتعين تمحيصه وإجابته أو الرد عليه بسبب سائغ على نحو يعيب الحكم.

وحيث نتمسك بطلب استجواب المدعى عليها وإحضارها للاستجواب لكون أقوالها ستكون مؤثرة في تلك الدعوى حيث سيثبت عدم رغبتها في رفع تلك الدعوى لثبوت استيفاء مورثها ومورث المدعي لقيمة الحصص ومن ثم فإن من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى. سادساً: التأكيد والتمسك بالدفع بعدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلاء أبو غزاله كأساس لتقييم الحصص: فالمدعى عليه أثار منذ فجر تلك الدعوى دفعاً جوهرياً مؤداه عدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر في دعوى التخارج المنظورة لدى المحكمة الإدارية ذلك أن: 1. أن تلك الحصص المباعة قد تم تقديرها بعقد صحيح ومكتمل الأركان بين المدعى عليه ومورث المدعي وقد أقر المدعي بصحته والذي يتضمن تقدير قيمة حصص مورث المدعي بمبلغ وقدره (120.000.000 ريال) مئة وعشرون مليون ريالاً وبما أن عقد البيع من العقود الرضائية وقد ارتضى البائع والمشتري تلك القيمة وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً. إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه بعد شرائه حصص مورث المدعي وتملكه الحصة الأكبر في شركة أحمد زيني التجارية بنسبة (96090- حصة والده) استمر المدعي في شراسته في الشركة مع المدعى عليه لمدة سنتين ولم يبد أي اعتراض بشأن ملكية المدعى عليه لحصص والده ثم قام بالتخارج من الشركة وبيع حصصه للمدعى عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل الدعوى- المبرم بتاريخ 21/11/1433هـ والذي بموجبه تم الاتفاق على أن التوقيع على القرار يعد مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المدعى عليه - المشتري - وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130 - عدد7- مجلد 2/ع/9 لعام 1434هـ بتاريخ 10/2/1434هـ بخطاب كاتب

العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (7050/34) وتاريخ 10/2/1434هـ وحيث إن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته. أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً)؛ وحيث إن توقيع المدعي على هذا القرار يعد إقراراً واضحاً وصريحاً منه بصحة التعاقد بشأن تلك الحصص وإقرار ببراءة ذمة المدعي عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة ومن المقرر قضاءً (عدم جواز الرجوع في الإقرار ني الحق الخاص).؛ وحيث أنه من المقرر انه (من سعى لنقض ماتم على يديه فسعيه مردود). وحيث انه من المقرر قضاءً أن (الإبراء ونحوه مما يُسقط الحق) (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية الصادر بالحكم رقم 470544\15. وتاريخ: 11/11/1554 هـ في القضية رقم 481/11/5.7 لعام 4544 4544هـ).

وبناء على ما تقدّم فإنه لا يجوز إعادة تقييم الحصص بموجب تقييم محاسبي لكونها مقيمة فعلياً بين الطرفين ومقر بتقييمها الفعلي. سابعاً: التمسك بالإقرار القضائي الصادر من المدعي بصحة عقد البيع التام بين المدعي عليه ومورث المدعي: فمن حيث أن الثابت من الدعوى أن المدعي أقام دعواه بغية الحكم بإلزام المدعي عليه بدفع قيمة حصص مورثه في شركة أحمد زيني التجارية. وحيث أن المدعي عليه دفع منذ فجر الدعوى بتقديم عقد بيع الحصص المبرم بين المدعي عليه ومورث المدعي والذي تضمن القيمة الفعلية للحصص والبالغة (120 مليون ريال)؛ وقد أكدت الدائرة في تسببها عدم طعن المدعي في صحة البيع أو التمسك ببطلانه. ومن ثم فإن المدعي يكون قد أقر بصحة العقد ومضمونه وسريان آثاره النظامية وأضى حائزاً للحجية في حقه. ذلك انه من المقرر قضاءً عدم جواز تجزئة بنود العقد بحيث يتم الإقرار بصحته ثم إنكار بنوده ومضمونه الامر الذي يتعين معه القضاء برد دعوى المدعي.

ومما يعضد ما سبق بصحة العقد المبرم واستيفاء مورث المدعي لقيمة الحصص هو أن الثابت توقيع عقد بيع الحصص بين مورث المدعي - وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً المملكة العربية السعودية 00 صك رقم 447\541175 الج 2 إ توأقطم -- المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 2 " 50 للتعاقد - والمدعى عليه بتاريخ 16/10/1431هـ وقام مورث المدعي بالتوقيع على قرار التنازل عن الحصص بموجب التصديق الصادر من وزارة التجارة والمثبت أمام كاتب العدل بالغرفة التجارية بجدة تحت الرقم (257) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ ولم يتم تعيين ولياً عنه إلا في عام 1436هـ أي بعد ما يزيد على (5 سنوات كاملة) من تاريخ التوقيع على عقد بيع الحصص لأمر الذي يثبت صحة العقد وموافقته لصحيح الشرع والنظام. وحيث أن عدم سلوك مورث المدعي - في ظل توافر أهليته - أي طريق للمطالبة بمقابل تلك الحصص أو حتى باستردادها يعد دليلاً قاطعاً على استيفائه لقيمة تلك الحصص محل الدعوى. ولما كان من المقرر قضاءً أنه "تقضي القواعد العامة بأن البيع يعد من أعمال التصرف سواء بالنسبة للبائع أو المشتري ومن ثم فإن العقد ينعقد ممن هو أهل للتصرف وهو من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه والعبرة بتوافر الأهلية للتصرف هي بوقت التصرف أي وقت انعقاد العقد ولا أثر على صحة العقد ووجوده لما قد يطرأ على أهلية أي مهما بعد ذلك". ثامناً: انطواء ادعاءات المدعي على تناقضات وتدليس جلي: فبتمحيص ردود وادعاءات المدعي نجد أنها ران عليها التدليس الواضح والتناقض الجلي وتجلي ذلك فيما يلي: 1. في سبيل سعيه لتضليل الدائرة مصدرة الحكم طعن بتزوير العقد المبرم بين المدعى عليه ووالده مالك الحصص والذي يثبت قيمة الحصص الفعلية والتي تم التراضي عليها بقيمة 120 مليون ريال» وزعم أنه أول مرة يسمع عنه أو يطلع عليه على الرغم من أنه أقام عديد الدعاوى لدى عدة جهات قضائية بذات الموضوع. 2. كما أنه المدعي كان يذكر دائماً بأن العقد المثبت

لدى الجهات ذات العلاقة كان بالقيمة الاسمية وذكر نصاً أنه أحد وكلاء المدعى عليه ذكر في دعوى سابقة أن القيمة الفعلية للحصص هي 120 مليون ريال وأنها ثابتة في ضبط إحدى جلسات تلك الدعاوى وهذا يثبت علمه بالعقد علماً يقيناً وعلمه بقيمته وصحته وإطلاعه عليه سابقاً عند تقديمه في مواجهته في دعوى قضائية أخرى ولم يطعن عليه بالإنكار أو التزوير مما يسقط حقه في إنكاره أو إنكار صحته أو الطعن بتزويره ذلك أن سكوته أمام المحكمة يعتبر إقراراً بالعقد وبصحته ومن المقرر قضاءً "عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص". 3. كما أن ما يثبت تضليل المدعي على الدائرة استناد وكيله في دعواه على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله الصادر في دعوى التخارج التي كانت منظورة من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الادارية بجدة الصادر بها الحكم رقم (185/17/2) وتاريخ 12 هـ حين أنه ينفي صلة تلك الدعوى بموضوع الدعوى وعدم ارتباطها وتعلقها بتلك الدعوى - على النحو الوارد في الحكم وكذلك في مذكرته الجوابية التي جاء فيها نصاً: (أن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم رقم ((185/17/2)) وتاريخ 2/12/1432 هـ دفع لا يصح ولا محل له...؛ مما يثبت ويؤكد تضليل المدعي على الدائرة فنجد أنه يجتريء الوقائع بحيث يأخذ من تلك الدعوى ما يراه ويظنه لمصلحته ويترك ما يضره. 4. ومن تضليل المدعي أنه ذكر بأن وكيل أحمد زيني في نقل الحصص باسم أسامة هو موظف عند أسامة نجده هو نفسه من قام المدعي عدنان بتوكيله في إتمام عملية تخارجه من ذات الشركة بعد أكثر من سنتين أيضاً نقص الأهلية ليست من القواعد العامة التي تبطل العقد بطلاً مطلقاً إنما تعتبر من عيوب الإرادة التي تجيز لصاحب المصلحة التمسك بها فالعقد هنا يصبح قابل للإبطال ولم نرى أن عدنان تمسك بحقه أن كان له حق في تلك الدعوى بل بعد سنة باع الحصص الخاصة به على المشتري نفسه فكيف تقبل منه هذه الدعوى. تاسعاً: الرد على

الدفع الموضوعية المقدمة من المدعي: جواباً على الدفع المبدئي من المدعي بعدم صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تأسيساً على أن الحصة محل الدعوى ملك مورثه أحمد زيني وأن الصلح وقع على الحصة المملوكة لموكلي في الشركة فنجيب فضيلتكم بالتالي: - المدعي أغفل استناد المدعى عليه على أحكام قضائية باتة أخرى حازت حجية الشيء المقضي به تمثلت في الحكمين الصادرين من المحكمة العامة بمحافظة جدة والمقيدة بالمحكمة برقم (3218883) وتاريخ 4/3/1432هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج وكذلك الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ بذات المحكمة ولدى القاضي صالح بن محمد الزايدي والتي طلب فهما إبطال البيع الذي تم بين المستأنف ومورثهما - والذي تضمن استلام مورث المدعي لقيمة الحصص المبيعة وقد أثبتت المحكمة عقد البيع - المراد إبطاله - وأثبتت الدائرتان صحة البيع المبرم بينهما وصحة بنوده باستلام الثمن وتوافر كافة الأركان اللازمة لصحة العقد وإنتاج آثاره القانونية بحق المتعاقدين وقضى الحكمان برد الدعوى وقد اكتسبت تلك الأحكام الصفة الباتة وحازت حجية الشيء المقضي به ومن ثم فلا يجوز إعادة إثارته مرة أخرى. أن ما ادعاه المدعي في جوابه بعدم جواز الاستناد على الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 02/12/1432هـ فهو مردود عليه ذلك أن: ب/1: المدعي قبل توقيعه على هذا الصلح المدون بالاتفاقية اطلع على الوضع القانوني والمالي للشركة محل الدعوى - أثناء صدور هذا الحكم المتضمن الصلح - وعلم علماتاً بكافة جوانب الوضع القانوني والمالي الماضي والحالي للشركة بما فيها بيع مورثه للحصص التي كانت مملوكة له بالشركة للمدعى عليه وقد ارتضى هذا الوضع ولم يبدئ معارضة على هذا الأمر ولم يبد دفاعاً بعدم استيفاء ثمن تلك الحصص - على النحو الذي يدعيه - وبناء على ذلك وقّع على هذا الصلح المدون بالحكم القضائي الذي أثبت تصالح المستأنف والمستأنف ضضده بشأن كل ما

يتعلق بالشركة - محل الدعوى (شركة أحمد زيني التجارية) سواء ما يتعلق بنسبة والده ال(9690) التي تنازل عنها بعوض للمدعى عليه قبل الحكم وعدم اعتراضه على هذا التنازل» وكذلك ما يتعلق بنصيبه في الشركة من نسبة ال(9610) بالشركة وأبرأ بموجب هذا الحكم ذمة المدعى عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة أو حصصها ومن ثم إسقاط حقه في أي مطالبة - بما فيها تلك المطالبة الراهنة. ب/2: ومما يؤكد جوازية الاستناد على هذا الحكم هو توقيع المدعى على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المبرم بتاريخ 21/11/1433هـ والذي بموجبه أقر المدعى بصحة بيع مورثه لخصمه بشركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه عن طريق إقراره بالوضع القانوني الجديد للشركاء في شركة أحمد زيني التجارية وإقراره بشراكة أسامة بن أحمد عباس زيني - المدعى عليه - كشريك في الشركة والتي أصبح شريكاً منفرداً فيها بناء على شراء حصص مورث المدعى في تلك الشركة وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130- عدد7- مجلد 2/ع/9 لعام 1434هـ بتاريخ 10/2/1434هـ ب خطاب كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (7050/34) وتاريخ 10/2/1434هـ. حيث أن قرار الشركاء والتوقيع عليه جاء مبنياً على الحكم التجاري الآنف البيان. جواباً على ادعاء المدعى والدفع بكون القول قول البائع. فنجيب عليه بان هذا الدفع غير سديد ذلك أن: الثابت من لائحة

الدعوى اختلاف المدعى-مورث البائع للخصم - والمدعى عليه - المشتري للخصم - في خروج المال. وحيث أنه من المقرر في قضاء المحاكم التجارية أنه (إذا اختلف البازل والمبدول له

المال في طريقة خروجه فالقول قول البازل مع يمينه ذلك أنه مالك للمال وهو أعلم بطريقة وصفة خروجه. ولما كان الفقهاء (المنثور للزركشي. الأشباه والنظائر للسيوطي. كشف القناع

للهوتي) قرروا أن القول قول الدافع مع يمينه لأنه المَمْلَك وهو أدرى بجهة تمليكه). وعلى فرض - والفرض يساوي العدم - صحة ما دفع به المدعي بأن القول قول البائع فإن البائع - أحمد عباس زيني - قد توفاه الله ومن ثم فلا قول له « ولا يجوز أن يحل المدعي محل والده ولا يؤخذ بقوله فصفته لا تتعدى كونه وريث. عاشرًا: الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة الحصص المبيعة في شركة أحمد زيني التجارية: لما كان البين من الدعوى أن المدعي يطالب بنصيبه من قيمة الحصص المبيعة للمدعي عليه من مورثه. وحيث أنه - وفقاً لصحيح النظام - فإن المدعي سقط حقه في المطالبة بتلك الدعوى وبياناً لذلك: أ الواقعة - محل الدعوى - كان يسري بشأنها نظام الشركات الصادر مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 22 / 3 / 5هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 3 / 1385هـ. وقد نصت المادة (165) من النظام على أنه: (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقّ لشروط عقد الشركة، ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقتي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي، فإذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157)» وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158). ب ولما كان مفاد تلك المادة أنها أجازت للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء وأجازت لأي من الشركاء بعضهم أو جميعهم حق الاسترداد وطلب الحصول على تلك الحصص بعوض وحيث إن الثابت - وبإقرار المدعي - طلب المدعي عليه (أسامة زيني)

استرداد الحصص المملوكة لمورثته ومورث المدعين. وحيث إن المدعي لم يطلب حق الاسترداد أو حق الشفعة بشأن تلك الحصص ولم يبد ثمة اعتراض على البيع لتلك الحصص. ومن ثم عدم جوازية مطالبة بتلك الدعوى. ومما يعضد ويثبت استلام مورث المدعى عليه لقيمة تلك الحصص هو المحررات الرسمية التي تساند عليها المدعى عليه المملكة العربية السعودية 00 صك رقم 447\541175 الج 2 إيتوانظم _5- المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: "507 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 7\9/ف: 51-0590 في استئنافه والمتمثلة في قرارات الشركاء الموقعة من المدعى عليه والمذيلة بتوقيع الموظف العام (كاتب العدل) المنوط بالتوثيق والمكتسبة للحجية والتي تثبت استلام مورث المدعى عليه واستيفاء حقوقه عن بيع تلك الحصص. وحيث أن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ مالم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً). إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه قام بنشر عقد التأسيس بعد استرداد حصص مورث المدعي والمدعى عليه في الجريدة الرسمية ولم يعترض عليه المدعى أو يبد ثمة دفوع تتعلق بذلك مما يضى معه هذا النشر مكتسباً للحجية في مواجهة المدعي. الحادي عشر: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة: لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى: وحيث إن من المقرر إذا رجع البطلان لاعتبارات موضوعية كما هو الحال في انعدام أحد أركان العقد الثلاثة الرضا أو المحل أو السبب أو الثمن فإن هذا البطلان هو الذي يخضع للقواعد العامة وتخلص في أن العقد الباطل منعدم كأصل ولا ينتج أثراً ولا يزول البطلان بالإجازة وفي حالة البطلان يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وبما أن

المدعي أقر بصحة العقد والدائرة قررت صحته أيضاً فيصبح
والحال كذلك لا صفة للمدعي في طلب تقدير قيمة الحصص في
عقد صحيح وليس للدائرة أيضاً ذلك الحق. وبناء على ما تقدّم
نلتمس من فضيلتكم القضاء بمايلي: قبول الاستئناف شكلاً. في
الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برد

(الدعوى). فعقب وكيل المدعين قائلاً: بأنه يطلب مهلة
لتقديم جوابه. ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم
مذكرات ختامية للمدعي 3 أيام من تاريخه. وللمدعى عليه
3 أيام تالية لهاء

على أن تكون المذكرات مختصرة وغير مكررة لما تم بيانه سابقاً
وأن تشتمل المذكرات على التسلسل الزمني لواقعة البيع إلى
حين تاريخ صدور حكم (قطعي) بإقامة قيّم على مورث
الطرفين مع ذكر التواريخ وإرفاق المستندات الدالة علها
وتكون بصيغتي 06م و 0:0؛ كما أفهمت كل طرف بأن يكون
الرد عبر النظام على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظام»
فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: 507.52.100 ©
001/11/12-[1]-4820 مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد
الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما فتفهم كل طرف
ذلك.

وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 03-1445-
04 هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها
إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى المذكرة
المودعة في النظام من وكيل المدعين (عدنان أحمد عباس
زيني) و (عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي) بتاريخ 25/
02/1445 هـ وحاصلها: (في البداية وقبل أن ندلف في تفاصيل
وقائع النزاع المائل نود أن نقدم لمقام الدائرة رسم بياني نبين
فيه تسلسل وملاك الشركات المملوكة لأطراف الدعوى حتى
نقطع أي محاولة للتشويش على فهم الدائرة ومن ثم الوصول
بعد ذلك للحقيقة ناصعة جلية. (يُنظر للرسم البياني): من الرسم

البياني أعلاه يتضح لمقام الدائرة الآتي: أولاً: أن شركة أحمد زيني التجارية محل النزاع في هذه القضية يملكها عدة أطراف نسهم كمايلي: 1- مورث موكلي أحمد زيني (9090) التي استحوذ عليها المدعى عليه دون وجه حق. 2- شركة أحمد زيني وأولاده (تمتلك.) ١/٠3 - وشركة أحمد زيني وأولاده يملكها عدة أطراف نسهم كما يلي: أ- (9071) لأسامة زيني وشركة أوزكو بعد ذلك. ب- (9671) من هذه الشركة يملكها شركة أحمد زيني التجارية. ج- (9071) لعدنان زيني. د- (90777) يملكها أبناء غازي زيني وأولاده. ثم بناء على حكم الصلح (مرفق ١) تنازل الموكل عدنان زيني وأبناء غازي زيني عن كامل الحصص ال مملوكة لهم بموجب عقد التأسيس وقد تم إفراغ الحصص للمدعى عليه وهذا الصلح كان مُمَثَّلًا في أطراف النزاع آنذاك فقط ولم يكن المورث أحمد زيني وما يملكه من نسب في كافة الشركات طرفاً فيه؛ لأنه كان على قيد الحياة. ثانياً: بتاريخ 471-10-١٠هـ قام المدعي عليه أسامة بتعديل عقد شركة أحمد زيني التجارية: وباع لنفسه حصة مورث موكلي عدنان وعاتكة البالغة (9090): وهذا البيع هو محل نزاعنا ومطالبتنا الماثلة وهو بيع باطل شرعاً ونظماً من عدة أوجه وبيانها كما يلي: ١- بعد عقد البيع المزعوم من قبل المدعى عليه بأيام قليلة وبتاريخ 2010-11-09م الموافق 1431-11-03هـ صدر تقرير طبي من مدينة الملك عبد الله الطبية بالحرس الوطني: تضمن أن الأب أحمد زيني يعاني من الخرف الشيخوخي المتقدم وضعف الإدراك؛ مما يعني أن أهلية مورث موكلي منعدمة» وبالتالي أي تصرف يُنسب له باطل وغير معتبر ولا يترتب عليه أثره. ودليل ذلك: أن ورثة غازي أحمد زيني تقد موا بطلب إقامة قيم على الجد؛ لأن المدعى عليه أسامة أصبح ينقل أموال وأملاك والده إلى نفسه بالباطل وآلت هذه المطالبة بصدور الحكم القضائي رقم (١578١5549) وتاريخ 1434-07-26هـ والمصادق عليه من محكمة الاستئناف برقم (1/١015957) وتاريخ 05-09-09هـ. القاضي بثبوت عدم أهلية أحمد زيني وإقامة حارس قضائي

لثبوت عدم أهليته. (مرفق. ١) وبهذا يتبين بجلاء لمقام الدائرة بطلان عقد البيع الذي بموجبه انتقلت الحصص محل

الدعوى للمدعى عليه: ومما يدل على عدم علم مورث موكلي أحمد زيني رحمه الله ببيع الحصص أو عدم إدراكه - وكلاهما مسقطان للتصرف - وبعد واقعة انتقال الحصص بحوالي أربعة

أشهر تقريباً. تم سؤاله من قبل قاضي الإنهاءات بالمحكمة العامة بجدة عن واقعة البيع؟ فأجاب بأنه لم يبع شيئاً وضبط جوابه. (مرفق "). وهذا الضبط القضائي نص قاطع في محل النزاع يظهر استغلال المدعى عليه لمرض وعدم إدراك والده واستحوذ على الحصص دون وجه حق. ؟- بتاريخ ١578-4-7١ ههتوني مورث موكلي أحمد زيني وانتقلت حقوقه وأملاكه لورثته. وانحصر ورثته في زوجته المدعية عاتقة محمد الحرازي وولديه عدنان وأسامة. (مرفق صك حصر الإرث مرفق 5). ثالثاً: أقام موكلي عدنان وأمه هذه الدعوى المنظورة أمام الدائرة الموقرة للمطالبة بقيمة حصص والده البالغة 5٠/ (من شركة أحمد زيني التجارية التي نقلها المدعى عليه لنفسه ظلماً وعدواناً. وأصبح التزامه بقيمة الحصص العادلة في مواجهة موكلي شخصياً متعلقاً بذمته وليس عينياً في ذات الحصص، بعد أن قام بإنهاء الشركة وشطب سجلها بإرادته المنفردة ظناً منه أنه بهذا الإجراء سيفوت الحقوق المتعلقة بذمته بصفة شخصية. رابعاً: أما ما يزعمه المدعى عليه بأن الصلح بات في هذا النزاع؛ فإنه دفع باطل وخارج محل النزاع: وبيان ذلك: أن صلح موكلي مع المدعى عليه المثبت وفق تقييم الخبير طلال أبو غزالة كان على الحصص العائدة له والبالغة (9023) من شركة أحمد زيني و أولاده ولا علاقة لها بحصص والده أحمد زيني؛ لأن الأخير حي يرزق ولم يختصم في الدعوى. والاستحقاق نشأ لموكلي في الحصص محل المطالبة بعد وفاة المورث رحمه الله وآل إلهم التملك بسبب الإرث ومحاولة المزج بين الصلح الذي حصل بين موكلي

والمدعى عليه إبان حياة والده وبين الاستحقاق بالإوثة؛ لدرء وإسقاط حق موكلي في الإرث المستحوز عليه بالباطل - الحصص 9090 من شركة أحمد زيني وأولاده التجارية - تشغيب وتشويش لن ينطلي على فهم الدائرة وبصيرتها النافذة. خامساً: إن مما يدل على أن البيع المزعوم الذي يزعمه المدعى عليه كان باطلاً وبدون ثمن هو تناقضه في قيمة الحصص محل هذه الدعوى فتارة يزعم بأن الثمن هو ألف ريال وتارة يزعم بأن الثمن هو ١١١ مليون ريال وتناقض في آلية الدفع فتارة يزعم أنه سدد ديون بنكية عن والده وتارة أخرى يزعم أنها مصروفات ونفقات شخصية قام بإنفاقها كما يزعم. وهذا التناقض الصارخ يوجب اطراح هذا الزعم وعدم اعتباره وهذا ما أشارت له الدائرة مصدرة الحكم في تسبيبها وما خلصت له من نتيجة صحيحة في حكمها بإلزامه بقيمة الحصص العادلة. سادساً: أما ما يزعمه المدعى عليه من أن التقييم الذي استندت عليه الدائرة في حكمها وارتفاع قيمة الحصص من ١١١ مليون لما يزيد عن ٠.7 مليون خلال عام واحد فقط من تاريخ البيع إلى تاريخ التقييم كان بعد دخول شركة أزكو - المملوكة له بالكامل كما تم بيانه في استهلال هذه المذكرة - فلا يصح ولا يستقيم؛ فالرد على هذا الدفع الباطل شكلاً ومضموناً: أ- شكلاً؛ نصت المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام على: "لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها ما لم يوجد مقتض لقبولها على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها"، وبإنزال نص هذه المادة وتحقيق مناطها على الدفع بارتفاع قيمة الحصص بدخول شركة أزكو بعد واقعة البيع المزعومة. فإنه دفع ساقط ومردود شكلاً إذ أنه كان بإمكان المدعى عليه الدفع بهذا أمام الدائرة الابتدائية لاسيما مع أهميته ومسيس الحاجة إليه بعد أن طلبت الدائرة الابتدائية من المدعى عليه تقديم بينة على ارتفاع قيمة الحصص ونصت على هذا الطلب في تسبيبها للحكم وأحجم المدعى عليه عن ذلك، مع أن دخول أزكو كمالك للحصص حدث

قديم ومشتهر وإحجام المدعى عليه عن الدفع به يستخلص منه أنه هو بذاته يعلم عدم تأثير هذا الدفع على مسار القضية. ب - موضوعاً: نبين لمقام الدائرة أن دفع المدعى عليه بارتفاع قيمة الحصص محل النزاع سببه دخول شركة أوزكو كمالك للحصص دفع باطل موضوعاً من وجهين: الأول: أن تقييم الخبير ينصب على شركة أحمد زيني التجارية بمالها من حقوق وأصول وما عليها من التزامات. وكون شركة أوزكو مالكة للحصص فقط بنسبة معينة. فهذا غير مؤثر على قيمتها السوقية العادلة ولا. علاقة للتقييم به. وهذا التقرير لا يمكن أن يغيب محاسبياً عن حسابان الخبير ولم يشر إليه في تقريره ولم يعترض على ذلك المدعى عليه في حينه. ولا يخفى على شريف علم الدائرة أن حصوص المملكة العربية السعودية 00 صك رقم 447\541175 الج ك 2 إ تواقطم -- المحكمة التجارية يجدة رقم الصفحة: / 50 الشركات كأصول لها متداولة أو غير متداولة لا تتغير قيمتها السوقية إلا بتأثير إيجابي يطرأ على حقوق الملكية إما بضخ رأس مال جديد يظهر في قائمة المركز المالي أو ارتفاع في قيمة الأصول سوقياً ليس من سببه قطعاً اسم المالك. والوجه الثاني من الرد الموضوعي: أن تقييم الحصص من قبل الخبير والذي استندت إليه الحكم بالتخارج سابقاً ومن ثم الدائرة الابتدائية في حكمها الآن كان محل رضا وقبول من المدعى عليه لا يجوز معه قبول الطعن والتشكيك في صحته من قبله؛ لما كان مثبتاً لحق في غير مصلحته والدائرة الابتدائية تطرقت لهذا التقرير مشكورة في تسببها للحكم محل النظر. سابعاً: مورث موكلي رحمه الله أوصى بالثلث لمستحقه بموجب حكم الوصية رقم (1771151771015177115177) وتاريخ 5177 / 11 هـ (مرفق رقم 5) والتي تبلغ من قيمة الحصص مبلغ وقدره (7177,5379) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان و سبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً. والمدعى عليه هو الوصي وباطراح مبلغ الوصية وتنفيذاً لها ووفقاً للأنصبة الشرعية؛ فإن موكلي يستحق كل مهما بناءً على مبلغ قيمة الحصص المحكوم

به. فإن موكلي عدنان يستحق مبلغاً (17,7179,77 ريال) ستة وتسعون مليون وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون رباعاً وموكلتي عاتقه تستحق مبلغاً وقدره 77,101,719 (ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر رباعاً لذلك وبما أنه ثبت بموجب الحكم القضائي أن المورث - أثناء العقد المزعوم - كان فاقداً للأهلية ولا يجوز التعاقد مع فاقد الأهلية وبما أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه» وبما أن الحصص تمت تصفيتها اختياريّاً من المدعى عليه؛ وبما أنها أصبحت منعدمة ولم يبق إلا. قيمتها وبما أن جميع الأطراف اتفقوا وتخرجوا على هذا التقييم؛ لذلك ولما سبق عرضه وبيانه فإنني أطلب من مقام الدائرة الموقرة إحقاقاً للحق ونصرة للعدالة: الحكم بتأييد الحكم وتفصيل منطوقه وفق طلب الاستئناف المقدم من قبلنا). كما اطلعت الدائرة على المذكرة الختامية المقدمة من وكيل المدعى عليه والمودعة في النظام بتاريخ 29 / 02 / 1445 هـ وحاصلها: (بناءً على طلب الدائرة الموقرة ببسرد التسلسل الزمني للنزاع محل الدعوىء نتقدم بمذكرتنا على النحو التالي: أولاً: نستسمح الدائرة الموقرة بالتأكيد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى؛ لعدم تقديم المدعي للحكم القاضي بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية. وعدم جوازية الاستناد على النص النظامي لكونه لاحق لإقامة الدعوى إعمالاً: لمبدأ عدم رجعية تطبيق القوانين. 1- نشير إلى نص المادة (78/1 ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والمعدلة بقرار وزير العدل رقم (7414) وتاريخ 6/6/1441 هـ والتي نصت على أنه: (إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم النهائية فتحيلها للمحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظرها)ء ولما كان مفاد هذا النص أنه استلزم لتكون المحكمة الأخرى (محكمتكم الموقرة) مختصة بنظر الدعوى ضرورة صدور حكم سابق بعدم

الاختصاص وأن يكتسب الصفة النهائية. 2- وبما أن المدعي قد زعم - في لائحة دعواه صدور حكم من المحكمة العامة بجدة رقم (3855849) وتاريخ 10/ 2/1438هـ يقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واختصاص القضاء التجاري بنظرها، وحيث إنه بالبحث في أوراق الدعوى ومرفقاتها تبين عدم تقديم المدعي لهذا الحكم المزعوم صدوره. كما أنه بالبحث والتمحيص في القضايا الخاصة بالمدعى عليه تبين عدم وجود هذا الحكم في النظام الإلكتروني القضائي (ناجز) الخاص بالمدعى عليه ولما كان ما تقدم فإنه بانتفاء وجود الحكم القاضي بعدم الاختصاص فإنه ينتفي معه إعمال نص المادة الآنفه البيان ويضج من المتعين معه إعمال الأصل وهو عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر تلك الدعوى. 3- وعلى فرض - والفرض يساوي - عدم صحة صدور الحكم بعدم الاختصاص فإننا ندفع بعدم جواز الاستناد على نص المادة الواردة باللائحة التنفيذية - الآنفه البيان والصادرة بتاريخ 6/ 1441هـ إعمالاً؛ لمبدأ عدم رجعية تطبيق القوانين ذلك أن الحكم الصادر فيه عدم الاختصاص صدر في عام 1438هـ أي قبل إعمال وتنفيذ تلك اللائحة في عام 1441هـ مما لا يجوز الاستناد على هذا النص النظامي. ثانياً: نتمسك بالدفع المبدى سلفاً بطلب استجواب المدعية (عاتقة الحرازي) لكون استجوابها من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى: 1- بناء على نص المادة (20/2) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة): «وتنص المادة (21/1) من ذات النظام على أنه للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه» ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك). وحيث إن المدعى عليه قد تحصل على دليل مادي دامغ عبارة عن مقطع فيديو تؤكد فيه (عاتقة الحرازي) صراحة عدم قيامها برفع الدعوى ضد أسامة زيني وأنها لم تقم بتوكيل أحد لإقامة تلك الدعوى على المدعى عليه (أسامة زيني) ولا تطالبه بأي مستحقات. وهذا دليل من شأنه التأثير في وجه

الرأي في الدعوى إذ أن ثبوت ذلك من شأنه ثبوت ارتكاب المدعي والوكيل لجريمة تزوير مكتملة الأركان وفقاً للمادة (2) من النظام الجزائي لمكافحة التزوير مما يتعين معه إحالتهما للنياحة العامة. 3- كما أن المدعى عليه قد أثار دعواً أمام المحكمة الابتدائية بطلب استجواب (عاتقة الحرازي) إلا أن وكيل المدعي رفض ذلك بزعم عدم ضرورة إحضارها دون مبرر واضح أو سبب سائغ واكتفى بالقول بأن السيدة عاتقة "على الحياد" في رد غير منطقي إذ لا يستساع أن تقيم السيدة عاتقة الحرازي دعوى تطالب بها ابنها - المدعى عليه - ثم تكون على الحياد فهذا إقرار صريح بعدم توكيلها لمحامي لرفع دعوى ضد ابها المدعى عليه وقد انسأقت الدائرة وراء رفضه دون سبب أو مبرر واضح على الرغم من كونه دعواً جوهرياً يتعين تمحيصه وإجابته أو الرد عليه ببسبب سائغ على نحو يعيب الحكم. 4- وحيث تتمسك بطلب استجواب المدعى عليها وإحضارها للاستجواب لكون أقوالها ستكون مؤثرة في تلك الدعوى حيث سيثبت عدم رغبتها في رفع الدعوى لثبوت استيفاء مورثها ومورث المدعي لقيمة الحصص ومن ثم فإن من شأنها التأثير في وجه الرأي في

الدعوى ويتعين إجابتها وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا: (حيث إن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى. والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في

الدعوى ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار) "قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 4228122 وتاريخ:

2 هـ " " . ثالثاً: احتياطياً: الدفع بالقصور في الاستدلال على التقرير المحاسبي مع التمسك - بعدم صحة دعوى المدعي - فإن الدائرة قد ران على حكمها القصور في الاستدلال بتأسيس

حكمها باستحقاق المدعي لمبلغ (331.882.138 ريال) تأسيساً على ما أوردته نصاً: (الدائرة تجد أعدل تقييم للحصص محل الدعوى هو ما كان ذات الأطراف قد تراضوا عليه وتخرجوا على وفقه في دعوى التخارج والمتمثل بتقرير الخبير المحاسبي طلال أبو غزاله وشركاه الذي اشتمل على تقييم إجمالي قيمة حصص الشركة بمبلغ (368.757.931 ريال) تمثل نسبة الـ 96090 وقد تجسدت قناعة الدائرة على استقراره في ذمة المدعى عليه لورثة مورث الأطراف وهو ما تنتمي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بان يدفع للورثة المبلغ المشار إليه...): ولما كان البين من مدونات التسبيب أن الدائرة استندت على استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به تأسيساً على التقرير المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزالة. وهو استدلال معيب ذلك أنه لو افترضنا صحة التقرير المشار إليه فإنه قد تضمن ما ذكر صراحة في البند خامساً: "ملخص حقوق الملكية الدفترية للشركات التابعة المعدلة بالتقييم كما في 31/03 /2011م" (مرفق رقم 1). والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية تم تقييمها بمبلغ وقدره 68.424.362 ريالاً وتم تعديل تقييم شركة أحمد زيني التجارية بتاريخ 27 /06 /2011م حسب ماورد بتقرير المحاسب القانوني طلال أبو غزالة» في البند "ثانياً: صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء" (مرفق رقم 2) والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (79.924.901 ريال) وتجلي ذلك في الصفحة 4 , 6 , 8 من التقرير وليس (368.757.931 ريال) على النحو الوارد بالتسبيب، الأمر الذي يضح معه الحكم معيباً بالقصور في الاستدلال ويضى حرياً بالإلغاء.

رابعاً: سرد التسلسل الزمني للنزاع محل الدعوى: 1- قام المدعى عليه أسامة أحمد عباس زيني بتأسيس الشركة - محل الدعوى - بتاريخ 14/10/1427هـ تحت مسدى (شركة روائع

المطاعم الطازجة السريعة) بالشراكة مع السيد عابد عبد الكبير زيني المتوكل» (بواقع 9010 لأسامة زيني. 9090 لعابد عبد الكبير المتوكل) وذلك بموجب عقد التأسيس الموثق لدى كتابة العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (58) - مجلد 13/ ش/م وتاريخ 14/3/1428هـ) (مرفق عقد التأسيس رقم 3). 2- وبتاريخ 6/11/1429هـ تخارج أحد الشركاء بشركة روائع المطاعم الطازجة السريعة (عابد عبد الكبير زيني) من الشركة وتنازل عن حصصه البالغة (450 حصة) بقيمتها الاسمية بمبلغ وقدره (450.000 ريال) للسيد (أحمد عباس زيني) أي أن مورث المدعين كان قد اشترى حصصه بالقيمة الاسمية. ثم خرج أسامة أحمد زيني وحلت محله شركة أحمد زيني وأولاده بنسبة 9610 بالقيمة الاسمية وتم تعديل اسم الشركة إلى (شركة أحمد زيني التجارية المحدودة) - بموجب قرار الشركاء المبرم بتاريخ 6/11/1429هـ الموثق بتاريخ 3/12/1429هـ (مرفق رقم 4). 3- وبتاريخ 20/09/1431هـ تم تعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية والذي بموجبه قام أسامة زيني - المدعى عليه - بشراء نسبة والده (9090) بشركة أحمد زيني التجارية بموجب عقد بيع الحصص المبرم بينه وبين المملكة العربية السعودية 00 صك رقم 447\541175 الج ك 2 إ تواقطم -- مورث المدعي وبناءً على هذا العقد فقد تم تحرير قرار الشركاء الذي تضمن نصاً: (استوفى الطرف المتنازل - أحمد زيني مورث المدعي حقه من الطرف المشتري - المدعى عليه - الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري. لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من رأس المال والتي تعادل 9097.7 - ومنهم المدعي عدنان زيني). كما جاء في القرار أيضاً: (يقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم): ومن ثم فإن هذا القرار يُعد إقراراً من المدعي بصحة البيع وترسيخاً لاستلام الشريك (أحمد عباس زيني) مورث المدعي نصيبه من المدعى عليه من هذا التنازل وإقراراً بصحة توزيع تلك الحصص

التي آلت للمدعى عليه مرفق قرار الشركاء. (مستند رقم 5)» ولما كانت القاعدة الشرعية تنص على: (أن الأصل في العقود والشروط الصحة واللزم): ومن ثم فإنه يتعين إعمال ذلك العقد وقرار الشركاء إعمالاً للقاعدة أن: (إعمال الكلام أولى من إهماله): مما يتعين معه والحال كذلك إبراء ذمة المدعى عليه ورد دعوى المدعي. 4- استمر المدعي (عدنان زيني - بصفته شريكاً بشركة أحمد زيني وأولاده) شريكاً مع المدعى عليه (أسامة زيني) في شركة أحمد زيني التجارية لمدة سنتين، بعد شراء أسامة لحصص والده دون إبداء ثمة اعتراض على تملك أسامة زيني لنسبة والده التي اشتراها منه. وتخرجت شركة أحمد زيني وأولاده (عدنان أحد الشركاء بها) من شركة أحمد زيني التجارية لصالح شركة أوزكو المحدودة - المملوكة لأسامة زيني - بموجب قرار الشركاء الموثق في 10/2/1434هـ ودون أي تحفظ أو معارضه أيضاً على نسبة تملك المدعى عليه لنسبة والده - مورث المدعي - وأبرأ ذمة المدعى عليه من أي حقوق تتعلق بتلك الشركة حيث تمن إقرار المدعي نصاً: (حيث استوف الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة - أسامة زيني- ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري)» وإقراراً بصحة توزيع الحصص فيما بينهم، وقد قام المدعي بتذيل قرار الشركاء بتوقيعه مرفق قرار الشركاء. (مستند رقم 6). ولما كان ما تقدم فإنه لا يجوز للمدعي الرجوع عما تم على يديه وفقاً للقاعدة الشرعية التي تنص على أنه: (من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه). 5- وبعد موافقه المدعي على قرار شراء المدعى عليه للحصص في شركة أحمد زيني التجارية أقام المدعي عدنان زيني وآخرين الدعوى التجارية رقم (2/ 5798/ ق) لعام 1431هـ ضد المدعى عليه/ أسامة زيني لدى الدائرة التجارية السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بمحافظة جدة طالباً التخرج من الشركات التابعة لشركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية. ونظراً للاختلاف حول تقدير قيمة الحصص

بالشركات فقد تمت إحالتها لخبير محاسبي مكتب طلال أبو غزاله محاسبون ومراجعون. 6- وبتاريخ 27/6/2011م أصدر الخبير المحاسبي تقريره في النزاع (وأثبت أن حصة المدعى عليه أسامة أحمد زيني بشركة أحمد زيني التجارية 96090 وقيم ملكية الشركاء بالشركة على هذا الأساس) وقدر قيمة شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (79.924.901 ريال) تسعة وسبعون مليوناً وتسعمئة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمئة وواحد ريال (مرفق التقرير المحاسبي - مستند رقم 7). وقد سجل المدعى عليه تحفظه على التقرير لكونه اعتبر التقدير جزافياً وبخالف الواقع والحقيقة. 7- ونظراً لعدم اتفاق الطرفين على التقرير تدخلت الدائرة ممثلة في رئيسها بتقريب وجهات النظر وتم التوصل لاتفاقية الصلح (والتي أثبتت في محضر الجلسة وحكمت الدائرة: باعتماد الصلح بين أطراف الدعوى وإجراء مضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للخصومة بينهم في القضيتين) التي تم الاتفاق فيها على إقرار المدعى (عدنان زيني) بما يلي: (يقر الطرف الثاني بتنازله نمائياً عن كافة حصصه وقدرها 9023 في شركة أحمد زيني وأولاده بمالها من حصص وشركات في الشركات المذكورة (الشركات التابعة لشركة أحمد زيني وأولاده والشركات التابعة لشركة أحمد زيني التجارية)» وأنه ليس له أي حق بمطالبة الطرف الأول والثالث سواء بصفته شريكاً أو مديراً لتلك الشركات أو الشركات محل هذه الدعوى والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات ويعتبر هذا التخرج بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول عن أعمال الإدارة للشركات المتخرج عنها إبراء تاماً وشاملاً. وإسقاط لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات...). وعليه أصدرت الدائرة حكمها رقم (185/17/2) لعام 1432هـ الصادر بتاريخ 2/12/1432هـ بإثبات الصلح بين المدعى والمدعى عليه وما تضمنه من إقرار المدعى للمدعى عليه بإبراء ذمة المدعى عليه

(مرفق الحكم مستند رقم 8). 8- وحيث أن تخارج المدعي على النحو المبين باتفاقية الصلح الصادر بها الحكم من تلك الشركات أثناء تملك المدعى عليه لما نسبته 9054 من تلك الشركات تحصل عليها جراء استحواذه على نسبة (9690) من الحصص - محل النزاع - وهذا يعد إقراراً واضحاً وصريحاً من المدعي بصحة البيع المبرم بين المدعى عليه ومورث المدعي وتملك المدعى عليه لحصص والده - مدار النزاع - ملكية تامة وخالصة لا شك فيها. وعلى الرغم من التخارج التام بموجب الحكم القضائي السالف الذكر إلا أن المدعي أقام العديد من الدعاوى التي تم ردها جميعاً لأسباب عديدة» ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الدعوى رقم (421254094) وتاريخ 01/11/1442 المقامة من المدعي ضد المدعى عليه لدى محكمة التنفيذ بجدة طلب تعويض عن ضرر التخارج من الشركات وقد قضت محكمة الاستئناف بجدة برفض الاستئناف من عدنان برقم صك (5.477708757) وتاريخ 01/09/1442هـ. وبعد رفض هذه الدعوى أقام عدنان زيني دعوى برقم (42823620) وتاريخ 06/11/1442هـ) بالمحكمة التجارية بجدة الدائرة الثانية وقضت المحكمة برد الدعوى. كذلك أقام المدعي ضد المدعى عليه الدعوى رقم (421323538) وتاريخ 03/02/2021م لدى الدائرة التنفيذية الأولى بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة وقضت المحكمة بصرف النظر عن الدعوى. إضافة إلى العديد من الدعاوى التي أقامها المدعي ومنها هذه الدعوى مما يثبت محاولة المدعي الكيد بأخيه المدعى عليه. خامساً: الرد على ادعاءات المدعي: بالإشارة إلى المذكرة الختامية المقدمة من المدعي والمقدمة في 25/2/1445هـ. وحيث انطوت على ادعاءات متناقضة يتعين الرد عليها على النحو الآتي: 1- جواباً على ما ادعاه بتنازل المدعي عدنان وأبناء غازي زيني - بحكم الصلح - عن كامل الحصص المملوكة لهم بموجب عقد التأسيس وتم إفراغ الحصص للمدعى عليه وأن الصلح كان ممثلاً في أطراف النزاع» ولم يكن المورث أحمد زيني وما يملكه من نسب في كافة الشركات طرفاً فيه لأنه كان على قيد الحياة.

الجواب: فإن ما ادعاه المدعي غير صحيح فإن الدعوى التي أقامها عدنان على أسامة كانت بسبب استحواذه على حصص والده البالغة (9690) في شركة أحمد زيني التجارية وقد تم الصلح والتخارج على ذلك الأساس فقد كانت نسبة أسامة من تملك الحصص تعادل (54/) من حصص الشركات ونسبة حصص عدنان وأبناء غازي مجتمعين تعادل (9046). وبالتالي فإن الحصص محل النزاع كانت هي محور تلك الدعوى الأساسية وهي المحرك والباعث لها وعليها تم الصلح والتراضي والإبراء المذيل به صك الحكم ومن هنا يظهر المدى الذي وصل إليه المدعي في التضليل. 2- جواباً على دفع المدعى ببطلان بيع حصص مورثه للمدعى عليه لكون المدعى عليه أسامة زيني باع لنفسه الحصص. الجواب: فنجيب على ذلك بأن هذا الدفع غير صحيح وبشبه تناقض المدعي في ادعاءاته ودفعه على نحو يعيب ادعاءاته وذلك أن: أ- أن المدعى عليه لم يبيع لنفسه الحصص و«إن البيع تم بتوقيع وكيل مورث المدعي والدليل على ذلك قرار الشركاء الصادر بتاريخ 20/9/1431هـ والذي بموجبه تنازل مورث المدعي (أحمد عباس زيني) لصالح المدعى عليه (أسامة زيني) والذي يتجلى منه أنه مزيل بتوقيع وكيل مورث المدعي وقد تم توثيق توقيع الطرفين ومنهم وكيل مورث المدعي على قرار الشركاء من قبل كتابة العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بموجب التوثيق رقم ((275) - صحيفة 172 - مجلد 8/ع . و تاريخ 16/10/1431هـ) والذي أثبت بموجبه (كاتب العدل رشيد الحربي) حضور وتوقيع الأطراف المعنية (مرفق قرار الشركاء - مستند رقم 9)» ولما كان قرار الشركاء قد تم توثيقه والتوقيع عليه من قبل كاتب العدل وهو موظف عام ومن ثم فإن قرار الشركاء يضحى في حكم المحرر الرسمي وفقاً لنص المادة (25) من نظام الإثبات ويُعد مضمونه حجة في مواجهة المدعي ووفقاً لنص المادة (26) من ذات النظام وقد بينا سابقاً أن قرار بيع الحصص تم بعلم المدعي وموافقته على قرار الشركاء الذي تم بالأغلبية وإقراره بصحة توزيع الحصص. ب

- كما أن الدائرة أقرت في تسببها عدم طعن المدعي في صحة عقد البيع وقررت صحة هذا العقد حيث ذكرت نصاً: "أن الدعوى لم تتمخض عن طعن في صحة البيع أو تمسك ببطلانه..". ومن ثم فإن هذا التسبب إثبات لتناقض المدعي في ادعاءاته حيث تارة يدعي بالبطلان في بداية الدعوى ثم بعد ذلك يقر بالتوقيع وبصحة العقد ثم بعد ذلك يناقض نفسه ويشير الدفع بالبطلان مرة أخرى.

ت - كما أن المدعي يناقض أقواله الواردة سلفاً في الدعوى حيث سبق له وأن أقر بصحة توقيع مورثه على العقد حيث ادعى الغبن والجهالة في الثمن وهذا إقرار واضح وصريح منه بصحة توقيع مورثه على العقد. 3- وأما ادعاء المدعي ببطلان البيع لإصابة المدعى بالشيخوخة آنذاك بناء على تقرير طبي صادر من مدينة الملك عبد الله الطبية. الجواب: فنجيب على ذلك بأن هذا الادعاء مليء بالتناقض والمغالطات ومحاولة لإدخال اللغط والتدليس على الدائرة بالإهام بادعاءات غير صحيحة ونجيب عليه: أ- نشير بداية إلى أن هذا التقرير هو تقرير مدفوع الثمن حيث أنه صادر من العيادات الخارجية بمدينة الملك عبد الله الطبية، ومن ثم فهو محرر مصنوع من صنع يد المدعي» ولما كان من المقرر قضاء أنه لا يجوز الأخذ بقول المرء كدليل لنفسه ورغم علم المملكة العربية السعودية 00 صك رقم 447\541175 الج 2 إبتوانظم _--5 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 101 50 الحاضر عن المدعى عدنان زيني بأن المحكمة تغاضت عن هذا التقرير ولم تأخذ به إلا أنه يحاول جاهداً التحايل على الواقع وإمهام المحكمة بصحة ما يزعمه ولم يتطرق لتقرير الصحة النفسية أو خطاب وزير العدل أو خطاب وزير الصحة أو خطاب مدير الشؤون الصحية بجدة. حيث أجمعوا أن تقرير الصحة النفسية هو تقرير شامل وصادر من استشاريين ويعتد به وأما التقرير الصادر من مدينة الملك عبد الله الطبية هو تقرير من عيادات خارجية مدفوعة الأجر ولم تطلبه المحكمة، بل إن المحكمة تغاضت عنه وطلبت التقرير من مستشفى الصحة النفسية بجدة. ب - كما أن المدعي يناقض نفسه فيما استند

عليه في ادعائه على تقرير طبي صادر بتاريخ 3/11/1431 هـ يزعم تضمنه أن مورثه يعاني من الخرف الشيخوخي المتقدم وضعف الإدراك ومن ثم انعدام أهليته وفي ذات الدفع يستند على مستند صادر في تاريخ 18/2/1432 هـ - أي بعد تاريخ هذا التقرير بـ 3 شهور - ويدفع بأنه كان كامل الأهلية وأنه ذكر أنه لم يبع شيئاً في دفع يثبت التناقض الجسيم في أقوال المدعي. ت - كما أن مما يناقض ادعاء المدعي أن عقد بيع الحصص كان بتاريخ 1431/20/9 هـ وقد سبق وأن أقام المدعي بعد إبرام العقد دعوى تعيين ولي ضد مورثه. وقد صدر تقرير اللجنة الطبية بمستشفى الصحة النفسية بجدة الصادر برقم (1951) وتاريخ 8/6/1432 هـ - أي بعد تاريخ إبرام عقد بيع الحصص - وتضمن أن المذكور هاديء ومتعاون ولم تظهر عليه أعراض مرض عقلي وكان إدراكه ووعيه وذاكرته في الحدود الطبيعية وأن المذكور قادر على القيام بشؤونه ولا يحتاج لتعيين قيم وقد ذيل التقرير بتوقيع الأطباء التابعين لوزارة الصحة - الموظفين العموميين - مرفق التقرير الطبي الصادر من مستشفى الصحة النفسية - (مستند رقم 10). كما أثبت مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة صحة التقرير الطبي السالف البيان وسلامة القوى العقلية لمورث المدعي - البائع بموجب خطابه المرسل لرئيس المحكمة العامة بجدة رقم (47/ 9292913) وتاريخ 4/8/1432 هـ (مرفق الخطاب - مستند رقم 11). ج- كما أثبت صاحب الفضيلة وزير العدل في خطابه رقم (33/ 21567889) وتاريخ 17/4/1433 هـ بالتقرير الطبي - الآنف البيان - وصحة ما ورد به وذكر خطاب الوزارة نصاً أن التقرير الطبي النفي الصادر من مستشفى الأمراض النفسية برقم 1951 وتاريخ 8/6/1432 هـ يعتبر مستوفياً لجميع المعلومات الأساسية.... وبناءً على هذا الخطاب وبناءً على القرار رقم 33125567 وتاريخ 12/3/1433 هـ المصادق عليه من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة والمتضمن: (وبدراسة صورة الضبط واللوائح الاعتراضية تقرر الموافقة على الإجراء الأخير لفضيلة القاضي)، وقررت رفع

الحجز التحفظي عن أرصدة أحمد زيني الذي تم بناءً على طلب المهين وكالة طالب إقامة مجلس الولاية» وبناءً على هذا الخطاب فقد قضت المحكمة العامة بمحافظة جدة بإثبات مضمون هذا التقرير في دعوى الإنهاء التي أقامها المدعي ضد والده لتعيين ولي عنه وقضت المحكمة بالحكم رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ (بصرف النظر عن طلب المهين إقامة مجلس ولاية على أحمد زيني). (مرفق الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة.

مستند رقم (12). ح- وأما استناد المدعي على الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف برقم (37153592) فإن الثابت من هذا الحكم أنه صدر في عام 1437هـ أي بعد ما يزيد عن 6 سنوات من توقيع العقد كما أنه صادر في دعوى مقامة في عام 1434هـ وهذا إثبات لسلامة القوى العقلية لمورث المدعي فلو كان مصاباً بالشيخوخة كما يدعي المدعي لقضي على الفور بتعيين ولي عليه وثبوت عدم جوازية تصرفاته إلا أنه صدرت العديد من التقارير الطبية المثبتة لسلامة قواه العقلية حتى صدور الحكم. الأمر الذي يثبت عدم صحة ادعاءاته وتدليسه على دائرتكم الموقرة. خ- حتى لو افترضنا جدلاً الأخذ بهذا الحكم فإن دعوى الولاية التي بموجها تم تعيين ولي عن مورث المدعي قد رفعت لشأن بطلان هذا العقد محل الدعوى وبعد تعيين ولي على تصرفات مورث المدعي لم يبد أي اعتراض على عقد بيع الحصص مما يثبت نفاذ التصرف وحيث أن سكوت الولي عن الطعن عن هذا التصرف إقراراً به ولما كانت القاعدة الشرعية: "أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان". 5- جواباً على استناد المدعي على صك الإنهاء الصادر من قاضي الإنهاءات بالمحكمة العامة بجدة المتضمن إجابة مورثه أنه لم يبيع شيئاً الجواب: فنجيب على ذلك: أ- المدعي يناقض نفسه في هذا الادعاء حيث أنه كان قد ادعى بأن مورثه بتاريخ 11/1431/3هـ كان يعاني من الخرف وكان منعدم الأهلية. ب - أن هذا يناهضه إقرار المدعي سلفاً بصحة عقد بيع الحصص من مورثه

وكذلك تأكيد الدائرة على ذلك الإقرار في تسبها أن الدعوى لم تتمخض عن طعن في صحة البيع أو تمسك ببطلانه. ت - وعلى فرض والفرض يساوي العدم - الاعتداد بهذا الصك فإن الثابت من الصك حضور مورث المدعي لتوكيل أسامة زيني وعدنان زيني وأنه قد تم سؤاله هل بعث أو تنازلت عن شيء من أملاكك الأحد من أبنائك؟ قال لا. لم أبع شيء. وحيث إن المدعي يحاول ربط تلك الإجابة ببيع الحصص للمدعى عليه وهو استدلال قاصر ومحاولة لإدخال اللبس على دائرتكم الموقرة بعدم بيع مورث المدعي لحصصه للمدعى عليه وهو غير صحيح. حيث اجتزأ المدعي مضمون الصك. فالدائرة أثبتت نصاً أن مورث المدعى (أحمد زيني) حضر ووجدته الدائرة مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية. وقد كان سؤال الدائرة وإجابة مورث المدعى تتعلق ببيع أيّاً من أملاكه أثناء الإنهاء دون امتداد ذلك للتصرفات السابقة ولا سيما وأن الدائرة أثبتت إدراكه لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية. ومن ثم فإنه من غير المستساغ ثبوت ذلك للدائرة ثم تسأله عن تصرفات مضى عليها ما يقارب الـ 6 أشهر. ث - وقد أثبت ذات - قاضي الإنهاء اللحيان - بموجب حكم قضائي مكتسب القطعية أهلية مورث المدعي بعد توقيع عقد بيع الحصص محل الدعوى بموجب تقرير طبي رسمي سبق الإشارة إليه ومن ثم صحة ونفاذ التصرفات الصادرة منه والسابقة لهذا الحكم ولما كان من المقرر قضاء: (أن الأصل في التصرفات حملها على الصحة ما دام لم يثبت خلاف ذلك بمقتضى شرعي أو نظامي) (مدونة الأحكام القضائية لعام 1434 رقم الصك (3431443) وتاريخ 6/2/1434 هـ المصدق من محكمة الاستئناف بالقرار رقم (34200931) وتاريخ 9/4/1434 هـ). 5- وأما ما دفع به المدعى في الدفع (الثالث ورابعاً) تكرار مخل للدفع السابقة وسبق الرد عليه ولا يعدو إلا أن يكون جدلاً موضوعياً. 6- جواباً على ادعاء المدعى بتناقض المدعى عليه في قيمة الحصص وأنه تارة يزعم أن الثمن 450 ألف ريال وتارة أخرى يزعم بأن الثمن 120 مليون ريال.

الجواب: فنجيب على ذلك بأن هذا الادعاء غير صحيح والمدعي يحاول إهام الدائرة بوجود تناقض ذلك أن: 1- فالمدعى عليه دفع بأن بيع الحصص ال مملوكة لمورثه البالغة (450) حصة. تم بالقيمة الاسمية في قرار الشركاء المبرم بينه وبين مورث المدعي بمبلغ (450.000 ريال) في حين أن العقد المبرم والمتعلق ببيع ذات الحصص قد تم بالقيمة الفعلية لتلك الحصص وذلك بمبلغ (120 مليون ريال): وماتم بهذا الشأن من العرف المتعارف عليه بين التجار. (وهذه القيمة الفعلية قد تم الإشارة إليها بقيمة 120.000.000 مليون ريال في صك الحكم رقم 342881449 وتاريخ 26/7/1434 هـ صفحة رقم (5) السطرين الأخيرين: وبالصفحة رقم (6) المسطر الثاني وكذا الصفحة رقم (8) سطر (13) والمسطرين الأخيرين (مرفق رقم 2).13- وأما عن سداد المبلغ فإنه لم يكن به تناقض مطلقاً حيث إن المدعى عليه دفع منذ فجر

الدعوى وفي دعوى سابقة لها بعدة سنوات أن سداد المبلغ كان عن طريق سداد التزامات مورث المدعي البنكية (بإجمالي مبلغ مدفوع من المدعى عليه/ أسامة أحمد زيني. عن والده

المرحوم أحمد عباس زيني بواقع 135.446.186) مئة وخمسة وثلاثون مليوناً وأربعمئة وستة وأربعون ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً) وهذا مثبت بالتقرير المحاسبيكي بي إم جي الفوزان وشركاه (مرفق رقم 14): والصادر من تاريخ 18/6/1432 هـ التعميم الصادر من وزير العدل الذي صدر بناءً على طلب المدعي عدنان زيني» بإيقاف الحسابات البنكية (لوالده) مورث المدعين أحمد عباس زيني بالتعميم على المحاكم وكتابات العدل بإيقاف التصرف بجميع العقارات وإيقاف إصدار وكالات باسمه أو العمل بالوكالات السابقة» وحتى تاريخ وفاة مورث المدعين بتاريخ 12/4/1438 هـ ولايوجد أي تناقض في هذا كما أنه لا يخالف الشرع ولا النظام. 3- بتاريخ 4/3/1432 هـ أقام

المستأنف ضده عدنان زيني. الدعوى رقم 32/ 18883 ني
3/2 /هأمام فضيلة القاضي محمد بن مبارك الدعيلجء بإبطال
البيع الصوري الصادر عن الوالد وكالة بيع حصصه في شركة
أحمد زيني التجارية الى المستأنف، وتقرر حفظ

الدعوى لحين الفصل في دعوى الانهاء المقدمة إلى
فضيلة القاضي إبراهيم اللحيان القاضي بالمحكمة العامة
والتي حكم فيها بموجب الصك رقم 33286392 وتاريخ
8/6/1433 هـ.

بصرف النظر عن طلب المهين وكالة طالبني إقامة مجلس ولاية
على أحمد زينيء حيث يتناقض مع نفسه وأقواله. ففي البداية
يدعي بصورة العقد وأقام دعوى بذلك. والآن يدعي ببطلان
العقد. بالرغم من ثبوت أهلية الشيخ أحمد زيني. وليس أدل على
ذلك من الحكم الهائي برفض دعوى المدعي عدنان زيني بإبطال
وصية والده والصادر بصك الحكم رقم 1 وتاريخ 2هـ (مرفق رقم
(15). 7- جواباً على دفع المدعى بعدم جوازية الدفع بأدلة جديدة
فنجيب عليه: أ- أن تلك المادة (21) من اللائحة التنفيذية لطرق
الاعتراض على الاحكام قد نصت على عدم قبول "أدلة" في حين
أنه بتمحيص دفع المدعى عليه نجد أنه كان يتطرق إلى الإجابة
على دفع من المدعي وفرق شاسع بين الدليل والدفع به. ب-
وعلى فرض صحة الاستناد على تلك المادة فإن المدعي قد
اجتزأ النص وأخذ ما يظن نفعه وترك الباقي. حيث إن المادة
انطوت على استثناء بنصها مالم يوجد مقتضى لقبولها ومن ثم
جوازية المملكة العربية ادية 0 0 صك رقم 447\541175 الج
ك2 إ تواقطم -- المحكمة التجارية يجدة رقم الصفحة: 5 0 11
تقديم أي دليل او دفع حا لكان من شأنه التأثير ني وجه الرأي
في الدعوى. 8- وأما استناد المدعي على حكم الوصية: فنجيب
على ذلك: 1- أن المدعي يقر إقراراً واضحاً وصريحاً بأهلية مورثه
ويتمسك بالوصية الصادرة في تاريخ 12/2/1432 ويطالب
بمستحقات مالية ناشئة عن تلك الوصية في حين أنه يدعي

ببطلان عقد بيع الحصص محل الدعوى المؤرخ بتاريخ سابق لتلك الوصية في تناقض تام لادعاءاته السابقة. فلو سلمنا ببطلان عقد بيع الحصص؛ فإنه من باب أولى عدم استحقاق أي مبالغ ناشئة عن تلك الوصية. وبناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بمايلي: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برد دعوى المدعي؛ لعدم الاستحقاق). كما اطلعت الدائرة على المذكرة الإلحاقية المقدمة من وكيل المدعين عدنان أحمد عباس زيني) و (عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي) والمودعة في مرفقات القضية بتاريخ 29 / 02 / 1445هـ وحاصلها: (إلحاقاً لمذكرتنا التفصيلية المقدمة بتاريخ 24-02-1445هـ.

وبناءً على طلب الدائرة في الجلسة الأخيرة بتقديم مذكرة تفصيلية يراعى فيها تسلسل الوقائع الزمني وعليه نلفت عناية الدائرة الموقرة انه سقط سهواً في المذكرة التفصيلية المشار إليها آنفاً التنويه على مسألتين في غاية الأهمية ومؤثرة جداً على النظر القضائي ومسار القضية: أولاً دفع وكيل المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى وانها من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية وهذا الدفع باطل من وجوه: أن النزاع والخلاف مع المدعى عليه متعلق بقيمة حصص استحوذ عليها دون وجه حق كما هو مبين في مذكرتنا السابقة والاختصاص منعقد كما لا يخفى على شريف علم الدائرة للمحكمة التجارية بموجب المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ؟. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال» وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). وكذلك المادة الحادية والثلاثون: الاختصاص النوعي تختص المحاكم التجارية في

الدعوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية» متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في

الدعوى تزيد على خمسمئة ألف ريال): والخلاف منصب على بيع وقيمة حصص في شركة تجارية نظامية، والدفع من قبل المدعى عليه بعدم الاختصاص القصد منه مضارة موكلي

ومماطلتها فقط وقد جرت أحكام القضاء على عدم اختصاص محاكم الأحوال بالنظر في منازعات الشركات التجارية والخلاف على الحصص أو القيمة. ثانياً: سقط سهواً أن نرفق مستند في غاية الأهمية إذ أننا بينا في الفقرة رقم (١١) من البند (ثانياً) من مذكرتنا الإلحاقية الأخيرة الإشارة إلى صدور تقرير طبي من مستشفى الحرس الوطني بتاريخ 5-11-1411م الموافق 37-117-141721 هـ أي بعد تاريخ عقد بيع الحصص محل النزاع بأيام قليلة» وتضمن التقرير أن الأب - مورث موكي - يعاني من الحرف الشيخوخي المقدم وضعف الإدراك (مرفق).

أي أن المورث فاقد للأهلية وغير مدرك قبل هذا التاريخ بكثير وبالتالي فإن عقد البيع ساقط وغير معتبر شرعاً ونظاماً وغير منتج لآثاره النظامية وكذلك من مسقطات عقد البيع على افتراض صحته عدم دفع القيمة العادلة للحصص بل إنه لم يسلم منها شيئاً وتناقض المدعى عليه في بيان آلية سداد الثمن كما هو مفصل في المذكرة السابقة وفصلته الدائرة الابتدائية بجلاء في تسببها للحكم محل النظر ونحيل لما سبق منعاً للتكرار وحفظاً لوقت الدائرة الثمين. وهذا ما جعلنا نعدل عن الدفع بتزوير عقد البيع فهو دفع غير مؤثر وغير منتج بعد تصفية الشركة اختيارياً من قبل المدعى عليه فهذا العقد تعددت أسباب سقوطه ركناً ومحلاً بعدم أهلية أحد العاقدین ابتداءً ثم بتخلف الثمن الحقيقي العادل للمبيع وثبوت انتفائه.

هذا ما أردت بيانه). ثم عقب وكيل المدعى عليه بالتأكيد على أن والدة المدعى عليه محتجزة لدى المدعي، وأن هناك تسجيل فيديو قبل أسبوعين تظهر فيه المدعية عاتقة وهي تقول بأنها لا اتطالب ابنها أسامة بأي مطالبة؛ وأنها لم توكل أي محامي ولا تعرف عن القضية شيئاً. والذي قام بتصوير الفيديو هو أخوها مرزوق الحرازيء وتم بعثه على البريد الإلكتروني الخاص بالدائرة» وأنه يطلب استجوابها بنا على المادة 20/2 من نظام الإثبات فعقب وكيل المدعي انه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه: (ما ذكره المدعى عليه من احتجاز والدة موكلي عدنان وأنها لم توكل فهذا الكلام غير صحيح ولايجوز الطعن في الأوراق الرسمية إلا بالتزوير وليس هذا من اختصاص المحكمة التجارية» وبإمكان المدعي التقدم للجهات المختصة. ثم إن المدعى عليه أقام دعوى ضد والدته برقم 4570053093 يطالها بتسليم 130 مليون ريالء ولازالت قيد النظر بالمحكمة العامة). فعقب وكيل المدعى عليه بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه: (الدعوى المذكورة ليس لها علاقة بهذه الدعوىء وقد سبق للدائرة الابتدائية أن طلبت حضور السيدة عاتقة لسماع مالدیهاء ولكن الوكيل ذكر نصاً أنها تقف على الحياد بين ابنها ولا يرى ضرورة لإحضارها وقد استجابت له الدائرة ولا نعرف أي سبب يمنع من حضورها للمحكمة لسماع مالدیهاء). ثم أفهمت الدائرة الخبير بالحضور في الجلسة القادمة وتزويد الدائرة بوسائل التواصل مع الخبير. وأفهمت وكيل المدعين بالرد على ما تضمنه جواب وكيل المدعى عليه بشأن القيمة التي قدرها الخبير. كما أفهمت وكيل المدعى عليه بالرد على ما ذكره المدعين بجلسة اليوم بشأن مسألة الاحتجاز والشكوى لدى الجهات المختصة. وتقديم إجابته خلال مهلة لا تتجاوز يوم واحد عبر النظام ء بصيغتي 06م و 10لا كما أفهمت كل طرف بالرد عبر النظام على ما سبق دمه الأطراف خلال مهلة تالية وقدرها يوم واحدء على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظامء فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: 10. © 011/12 - 00-850 مع ضرورة أن يقوم كل

طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وني جلسة 1445-03-11هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية» وعلى المذكرة المقدمة وكيل المدعين (عدنان أحمد عباس زيني) و(عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي) والمودعة بمرفقات القضية بتاريخ 10/03/1445هـ وحاصلها: (نوضح لمقام الدائرة الآتي رداً على ما أثاره وكيل المدعى عليه المضبوطة في الجلسة السابقة والتي كانت بتاريخ 5/05/1445هـ أولاً: فيما يتعلق بدفع المدعى عليه بأن التقرير المحاسبي الصادر من الخبير المحاسبي طلال أبو غزاله قد تضمن أن قيمة حصص المورث أحمد زيني رحمة الله محل هذا النزاع -تقدر بمبلغ وقدره (9,000,000 ريال) فهذا الدفع باطل ومردود شكلاً وموضوعاً. فمن الناحية الشكلية فقد نصت المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على: (لا تقبل المحكمة - أي الاستئناف - أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها...): وبما أن المدعى عليه لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى مع أن الحاجة ماسة لتمسكه بهذا الدفع لو كان يؤمن بصحته والتقرير المحاسبي ليس حديث الصدور والنشأة حتى يقبل منه عدم اكترائه بما جاء فيه بأن القيمة للحصص محل النزاع 9 مليون كما يزعم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, ولما كان الحال كذلك فإن محكمة الاستئناف الموقرة قد ترى أنه لازماً عليها تطبيقاً لنص المادة (١١) سالف الذكر إسقاط هذا الدفع شكلاً وعدم قبوله واطراحه. ومن الناحية الموضوعية؛ فإن دفع المدعى عليه بأن الحصص محل النزاع تقدر بقيمة تبلغ 1 مليون ريال فقط دفع واه وساقط من وجوه: ١- أن هذا المبلغ لم يكن في التقرير النهائي وإنما كان في التقرير المبدئي ثم بعد اعتراضات الأطراف صدر التقرير النهائي الذي قرر أن القيمة هي مبلغ 717 917١.1/01 ريال. ٢- أن هذا المبلغ المذكور بالتقرير النهائي - محل الحكم -

هو المبلغ الذي تم تخارج الشركاء عليه وأقر به المدعى عليه ولم يعترض على مضامينه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ^١ - ورد في التقرير النهائي (ص ١) وما بعدها أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية هو مبلغ وقدره (1/7517: 311 ١ ريال) (مرفق ١ صورة التقرير). وعليه فإن المبلغ المتعمد لتقرير قيمة الحصص محل المطالبة هو المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الدرجة الأولى بناءً على التقييم والتقرير النهائي للخبير المحاسبي وتم التخرج بموجب هذا التقرير أمام المحكمة آنذاك وينزل هذا التصرف بمنزلة الرضا أو عدم الاعتراض من قبل أطراف النزاع جميعاً ومنهم المدعى عليه في هذه الدعوى ولا يقبل من الأخير إسقاطه أو التشكيك في صحته وهذا ما نأمل أن يكون محل اعتبار لدى الدائرة الموقرة. ثانياً: نؤكد لمقام الدائرة الموقرة أن موكتي المدعية عاتقة الحرازي متمسكة بالمطالبة بحقها في إرث زوجها المتوفي أحمد زيني رحمة الله المتمثل في نصيبها الشرعي في الحصص البالغة 9690 من شركة أحمد زيني وأولاده التجارية الذي استحوذ عليها المدعى عليه بغير حق ولا سبيل معتبر للتملك شرعي أو نظامي وفي سبيل استخراج هذا الحق وانتزاعه أصدرت لي الوكالة النظامية لتمثيلها والمطالبة بحقوقها (مرفق. ١ صورة الوكالة, ولا ينال من هذه الحقيقة الثابتة ما يزعمه المدعى عليه من وجود تسجيل مصور لموكتي تبدي فيه عدم رغبتها في مخاصمة المدعى عليه أو المطالبة بحقوقها ولجوء المدعي عليه لهذه الأساليب الملتوية باعثة إدراكه سلامة موقفه وإلا. فالحجة تقارع بالحجة لا بتسجيلات لا يعلم ظروف تسجيلها أو توقيتها أو صحتها وتأكيداً من موكتي على حرصها على المطالبة بحقها الشرعي والنظامي فإننا نرفق لمقام الدائرة الإقرار الصريح والذي لا يقبل التشكيك والتأويل في إصرارها على المطالبة بحقها حتى الهاية ودحض افتراءات المدعى عليه وأكاذيبه المثارة منه في الجلسة الماضية بقصد إسقاط الحقوق الثابتة في مواجهته المملكة العربية السعودية 00 صك رقم 447\541175 الج ك 2 معاطم -- المحكمة التجارية

يحدة رقم الصفحة: ١؟ 5 0 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك:
١١/١٠/٨٤٤ 1 8 أ والتشغيب عليها وهذا ما نتيقن أنه لن ينطلي
على نظر وبصيرة الدائرة وفهمها الثاقب بعد عون الله وتأيدده
وقد شهد عليه أحفادها من ابنها غازي (مرفق ٠ صورة الإقرار)ء
ونود أن ننوه الدائرة الموقرة أن الخصومة بين موكلي والمدعى
عليه محتدمة فقد أقام المدعى عليه دعوى ضد موكلتي لإلزامها
بأن تدفع له مبلغ (.....١؟8 ريال) وهي منظورة بالمحكمة
العامة بجدة برقم (401..5177.97) وأنا وكيلها ومحامها في
تلك الدعوى؛ مما يبين وجود الخصومة والخلاف بين الأطراف
وتهافت هذا الدفع من المدعى عليه. ثالثاً: نرغب أن تأذن لنا
الدائرة الموقرة في مزيد بيان وإيضاح حول مسألة طلب تفصيل
منطوق الحكم والتنصيب على نصيب موكلي في قيمة الحصص
المحكوم بها مع وجود وصية من المورث رحمه الله واجبة النفاذ
وبالاطلاع والتأمل على صك الوصية (مرفق 4 صك الوصية) نجد
أن المورث رحمه الله قد أوصى بثلاث تركته وفق مصارف
الوصية المثبتة بصك إثبات الوصيةء فبعد أن نص على نسبة 5
كوقف لآل زيني وعشرة ملايين كوقف علمي وخمسة ملايين
لإحياء أرض جدة بوادي فاطمة بعد هذا كله تم النص على: ((وما
تبقى من الثلث يوزع على احفادي... إلخ))، مما يعني أن النسبة
5/، والعشرة ملايين والخمسة ملايين تخصم من ثلث الوصية
وليست خارج الثلث وما يتبقى من هذا الثلث بعد هذه المصارف
الثلاثة المحددة يوزع على الأحفاد وفق التفصيل المثبت بالوصية،
وقد ترى الدائرة الموقرة أن صك إثبات الوصية ابتداءً بأن
مصارف الثلث الثلاثة» ثم نص على أن ما تبقى من هذا الثلث
يوزع على الأحفاد والتقديم والتأخير في رصد رغبات المورث في
وصيته لا يغير من أن الوصية هي الثلث دون زيادة أو نقصان،
وبإنزال هذا التقرير الشرعي على المبلغ المحكوم به وبعد
الاطلاع على صك حصر الإرث (مرفق ٥ حصر الإرث)ء يظهر
للدائرة الموقرة ولا يخفى على شريف علمها أن قيمة المبلغ
المحكوم به تصبح كالتالي: ١- الوصية: الثلث يصرف حسب

مصارفها ويكون إجمالي ذلك مبلغاً وقدره مبلغ و قدره (9/،111177) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً. -١ موكلي عدنان زيني: بعد خصم مبلغ الثلث للوصية والثلث لموكتي بالمناصفة مع المدعي عليه يستحق مبلغاً وقدره (17,775,770 ريال) ستة وتسعون مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان و سبعون ريالاً. 3- موكتي عاتقة الحراري.: بعد خصم مبلغ الثلث للوصية بصح الحمن المستحق لها شرعاً مبلغاً وقدره 710101,715 (ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً؟ ولكل ما سبق بيانه في هذه المذكرة والمذكرات السابقة نطلب من مقام الدائرة تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى محل النظر مع تفصيل منطوقة وفق التفصيل الآنف في البند ثالثاً وما وضحناه في مذكرتنا

الاعتراضية التي طالبنا فيها بتفصيل منطوق الحكم الذي جاء مجملاً حتى تتحقق الغاية من الأحكام القضائية في الفصل في المنازعات بشكل بات وقاطع وتكتسب الأحكام حجية الأمر

المقضي به). كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة وكيل المدعى عليه (أسامة احمد عباس زيني) والمودعة بمرفقات القضية بتاريخ 10 / 03 / 1445 هـ وحاصلها: (أولاً: نتمسك بكافة أوجه الدفاع والدفع المبدأة بالمذكرات السابقة ونعتبر كافة الدفع الواردة بها جزء لا يتجزأ من تلك المذكرة. ثانياً: جواباً على استفسار الدائرة بشأن احتجاز المستأنف ضده لوالدته (عاتقة الحراري). 1- قال تعالى (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) وبدلاً من أن يحسن لوالدته ويمثل لأمر الله تعالى قام المدعي بحبس والدته ووالدة المدعى عليه (عاتقة الحراري) واحتجازها وإزالة باب بيتها إذ لم يعد لبيتها مدخل إلا بالعبور من منزل المدعي وقام سحب جوالها ومنع المدعي من التواصل معها بأي شكل وتهديد العمالة المنزلية وتحذيرهم من

تمكينه من مكالمها عن طريقهم للاطمئنان على صحتها ولا سيما
وأنها سيدة طاعنة في السن وبلغت من الكبر عتياً وصحتها سيئة
ولديها من الأمراض التي يستلزم مراجعتها وأخذها للمستشفيات
لمراجعة الأطباء المشرفين على صحتها وقد منع المدعى عليه
من الاطمئنان عليها وعلى صحتها كما قام طرد ثلاثة من العاملين
لديها ليس بسبب أنه يتهمهم بتمكين المدعي من الاتصال بوالدته
وكذلك قام بتوكيل نفسه وتوكيل محاميه بعد استيلائه على أرقام
منصة أبشر وقد لاحظنا أن وكالة الوالدة للمدعي كانت في شهر
جمادى الثانية 1444 هـ وتوكيله للمحامي الحاضر عها في شهر
ذي القعدة 1444 هـ في حين أن هذه الدعوى مقامة سنة 1442
هـ لها بضع سنوات نلتمس من مقام الدائرة الموقرة ملاحظة
ذلك وبحث مدى صحة تمثيلها منذ بدء الدعوى. أيضاً نقل بيتها
باسمه بثمن لم تقبضه وبوكالة ليس فيها حق البيع لنفسه ونقل
عقاراتها أيضاً باسمه وأكثر من ذلك فإنه من أكثر من عشر
سنوات حتى الآن والمدعى عليه من يتولى الصرف عليها وتسديد
فواتير الماء والكهرباء ودفع رواتب العمالة المنزلية الخاصة بها.
2- لم يسكت المدعى عليه إزاء تلك التصرفات المشينة من
المدعي وقرر تقديم شكوى ضده لدى مركز شرطة السلامة إلا
أمها رفضت ذلك بسبب الصفة ولأنها كاملة الأهلية وعدم وجود
ما يثبت عدم قدرتها على ذلك كما أن المدعى عليه قام
بمراجعة إمارة منطقة مكة المكرمة لتقديم شكوى ضده إلا أنها
رفضت الشكوى لذات السبب أيضاً. 3- كما أن أخو والدة
المتداعين السيد مرزوق الحرازي قام بإحضارها للشرطة لتمكيها
من تقديم الشكوى لفك حبسها إلا أن المدعي حضر بصحبه ولده
(غسان عدنان زيني) وقام بالتعدي على خاله: مرزوق وضربه
في صدره وقال له لفظاً (والله لأريك مثل ماربيت غيرك)، وقام
بأخذ والدته وإعادتها لمكان حبسها واحتجازها دون تمكينها من
تقديم الشكوى. 4- بعد أن أبلغت السيدة عاتقة ابها المدعى عليه
بقيام عدنان وابنه غسان بوضع بصمتها على عدة أوراق لا تعلم
ماهيتها ولا تعرف مضمونها ومحتواها قام المدعى عليه برفع

برقية عاجلة لسمو وزير الداخلية تقيدت برقم
2307033671544 وتاريخ 2023/09/20م وبرقية أخرى
لفضيلة معالي النائب العام تقيدت برقم 2307033671543
وتاريخ 2023/09/20م. وبناء على ما تقدم فإنه يثبت لفضيلتكم
سلوك المدعى عليه لكافة السبل والطرق وعدم سكوته عن
حماية والدته إلا أن المدعي حال دون ذلك. ثالثاً: الرد على
الدفع الشككية والموضوعية المقدمة من وكيل المستأنف ضده
(عدنان): 1- جواباً على الدفع الشككي بعدم جواز الدفع بتقدير
التقرير المحاسبي للشركة بمبلغ (79.000.000 ريال) على سند
من المادة (21) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض؛ فنجيب
على ذلك بأن هذا الدفع غير سديد وفي غير محله ذلك أن: أ-
إصرار وكيل المدعي على عدم جواز الاستناد على التقرير
المحاسبي الذي يذكر أن تقييم حصص شركة أحمد زيني التجارية
بمبلغ (79 مليون ريال) (مستند رقم 1) هو محاولة منه للتغطية
على ممارسات الغش والتضليل الممارسة على الدائرة بالإهام
بزعم تضمن التقرير تقييم الحصص بمبلغ (368 مليون ريال)
(مستند رقم 2). في حين أن هذا المستند قد طالته أيدي العبث
والتعديل من وكيل المستأنف ضده حيث قام بحذف التاريخ
المذيل بكل صفحة من صفحات التاريخ كي لا يتطابق مع التاريخ
المدون بالصفحة الأولى بمقدمة التقرير وكي يمكن لنفسه من
إرفاق التقرير الأول مع مقدمة التقرير الثاني بما يؤدي في
النهاية إلى التدليس على المحكمة والإهام بحق غير مشروع
يتنافى مع الحقيقة والواقع ودلالة ذلك أنه بالرجوع للتقرير
المقدم منا بالذاكرة الجوابية السابقة نجد أن كل صفحة بالتقرير
المحاسبي الصادر من الخبير المحاسبي مذيلة بتاريخ التقرير
ورقم كل صفحة من تلك الصفحات. وحيث إن ثبوت ذلك يعد من
قبيل التزوير المعرّف بنص المادة (1) من النظام الجزائي
لمكافحة التزوير أنه: (كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق
المنصوص علماً في هذا النظام - حدث بسوء نية - قصداً
للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو

طابع). وكذلك نص المادة (2) من ذات النظام التي اعتبرت تزويراً (د- التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع. سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه) ومن ثم فإن ما اقترفه من جرم يعاقب عليه بنص المادة (8) من ذات النظام باعتبار أن الخبير المنتدب من المحكمة يكتسب صفة الموظف العام ومن ثم يتعين معه حال ثبوتها إحالته للنياحة العامة. ب - أن هذا الدفع إنما يتعلق بدليل قدمه المستأنف ضده نفسه وتساند عليه في دعواه والمتمثل في التقرير المحاسبي ومن ثم فإنه يجوز لكل ذي شأن في الدعوى الدفع بما يؤيد موقفه في الدعوى دون مانع يحول بينه وبين ذلك بل إن الدفع في الدعوى من أبرز الضمانات التي كفله المنظم ومنع الخصوم من إبداء دفعوهم يجعل الحكم معيماً بالإخلال بحق الدفاع ومخالفاً للنظام. ت - المستأنف ضده أقر بأن ما أبداه المستأنف يعتبر دفعاً في حين أن المادة التي يتساند عليها قصرت عدم قبول محكمة الإستئناف لأدلة جديدة، ولا يخفى على فضيلتكم الفرق الجوهرى بين الدفع والأدلة» والثابت من إقرار المستأنف ضده والمذكرة الجوابية السابقة إبداء المستأنف لدفع جوهرى وليس دليلاً مادياً جديداً. ث - وكيل المستأنف ضده اجتزأ نص تلك المادة وأخذ منها ما يزعم تأييد موقفه وترك ما يدحضه ذلك أنه بالرجوع لنص المادة (21) السالفة الذكر فإنها نصت على أنه لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها مالم يوجد مقتضى لقبولها... وحيث إن مفاد تلك المادة أنها تضمنت استدراكاً واستثناءً من عدم جوازية تقديم أي دليل جديد في الإستئناف بإجازة ذلك حال وجود مقتضى لقبولها وهو ما يتوافر في تلك الدعوى الراهنة ذلك أن من شأن هذا الدفع التأثير في وجه الرأي في الدعوى على نحو يتعين الأخذ به ويتمحيصه بل وأن المحكمة ملزمة بتمحيصه وتدقيقه وإلا. أصبح حكمها معيماً بالقصور في التسبيب وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا التي أقرت مبدأ حيث إن

الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى، والذي لو صح لتغير به المملكة العربية دة 0 0 صك رقم 447\541175 الج ك 2 إ تواقطم -- المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 5 0 17 وجه الحكم في الدعوى ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار. " قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 2 وتاريخ: 1هـ " 2- جواباً على دفع المستأنف ضده بأن قيمة شركة أحمد زيني التجارية مبلغ (367.757.931 ريال) في التقرير فنحيب على ذلك بأن هذا يتناف مع أبسط مقتضيات العقل والمنطق ويتناقض مع الثابت بالأوراق ويخالف الحكم القطعي الصادر بإثبات الصلح والتراضي بين أطراف النزاع ذلك أن المستأنف ضضده قد فصل حقوقه - المزعومة وزعم بأن حصته الشرعية من إرث والده في شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (96.779.270 ريال) وهنا نتساءل كيف للمدعى أن يتخرج بحصته من جميع الشركات بشركة أحمد زيني وأولاده وعددها (11) شركة وتكون حصته (170.000.000 مليون ريال: (شاملة شركتي داىكن): وكيف يطالب بحصته في شركة واحدة من تلك الشركات 96.779.270 ريال ؟ !!؟

سؤال يؤكد ويثبت عدم صحة دعوى المدعي وأن دعواه ناشئة عن حسابات ظنية ووهمية غاتها الإضرار بالمستأنف. 3- وأما جواباً على استناد المدعي على التقرير للخير المحاسبي واعتباره بمنزل الرضا أو عدم الاعتراض ولا يقبل إسقاطه أو التشكيك في صحته فإننا نستغرب التناقض الواضح والصريح الصادر من المدعي: أ- يبدأ مذكرته برفض الخوض في ذلك التقرير وبحاول جاهداً ثني المحكمة من الاطلاع على ما سنبينه ونكشفه من تسليط الضوء على ذاك التقرير وما أحدثه به من تحريف وتغيير متعمد لما به من بيانات نهائية من جهة وناحية أخرى نجد أنه يتمسك بالتقرير المحاسبي ويعتبره بمنزله الرضا ولا يجوز إسقاطه. في حين أنه يطالب بإسقاط الحكم القضائي

من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (2/17/185) وتاريخ 1432/12/2هـ). (مستند رقم 3). والذي أقر فيه المستأنف ضده بالبند (1/4) من الحكم بأنه ليس له أي حق في مطالبة الطرف الأول - المستأنف سواء بصفته شريكاً أو مدير للشركات محل الدعوى - ومنها شركة أحمد زيني التجارية والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها ويعتبر التخرج بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ما عدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة وكان أيضاً في منزلة الرضا وعدم الاعتراض من المستأنف ضده. ب - كذلك نستغرب التمسك بالرضا في تقرير محاسبي ويتجاهل الرضا التام الصادر من مورث المستأنف ضده بقرار الشركاء المؤرخ في 0هـ (مستند رقم 4) الذي يعد محرراً رسمياً والذي تضمن أنه: استوفى الطرف المتنازل - أحمد زيني مورث المدعي حقه من الطرف المشتري - المدعى عليه - الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري. لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من 96 رأس المال والتي تعادل 9097.7 - ومنهم المدعي عدنان زيني). كما جاء في القرار أيضاً: (يقر الشركاء - ومنهم المستأنف ضده بصحة توزيع الحصص فيما بينهم): ومن ثم فإن هذا القرار يعد إقراراً ورضاء من المستأنف ضده بصحة البيع وترسيخاً لاستلام الشريك (أحمد عباس زيني) مورث المدعي نصيبه من المدعى عليه من هذا التنازل وإقراراً بصحة توزيع تلك الحصص التي آلت للمستأنف. ت - كذلك تجاهل وكيل المستأنف ضده استمرار موكله (عدنان زيني - بصفته شريكاً بشركة أحمد زيني وأولاده) شريكاً مع المدعى عليه (أسامة زيني) في شركة أحمد زيني التجارية لمدة سنتين بعد شراء أسامة لحصص والده دون إبداء ثمة اعتراض على تملك أسامة زيني لنسبة والده التي اشتراها منه. وكذلك تجاهل قرار الشركاء الموثق في

1434/2/10هـ. (مستند رقم 5). الذي أبرأ ذمة المدعى عليه من أية حقوق تتعلق بتلك الشركة حيث تضمن إقرار المدعي المستأنف ضده - نصاً أنه: (استوف الطرف المتنازل - المستأنف ضده - حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة - أسامة زيني - ويعتبر توقيع كل مهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري) وإقراراً بصحة توزيع الحصص فيما بينهم , وقد قام المدعي بتذيل قرار الشركاء بتوقيعه. ولما كان ما تقدم فإنه لا يجوز للمدعي الرجوع عما تم على يديه وفقاً للقاعدة الشرعية التي تنص على أنه: (من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه). أصحاب الفضيلة: نحيط فضيلتكم علماً بأن شركة أحمد زيني التجارية هي شركة ورقية وقيمتها تأتي من حصصها في الشركات التي تملكها في شركة أحمد زيني وأولاده وعددها (7) شركات بواقع 0 ني كل شركة وهي (شركة مزرعة وادي فاطمة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 37 مليون. (وشركة مصنع الحلويات والطحينة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 270 مليون. (وشركة أحمد زيني للتموين) وقيمتها الإجمالية تقريباً 15 مليون). (وشركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف) وقيمتها الإجمالية تقريباً 31 مليون. (والشركة الوطنية للإدارة والخدمات) وقيمتها الإجمالية تقريباً 3 مليون. (وشركة الخميرة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 17 مليون. (وشركة كورتينا) وقيمتها الإجمالية تقريباً 14 مليون. وهذا يعني أن مجموع قيمة تلك الشركات هو مبلغ 622 مليون ريال ستمئة واثنان وعشرين مليون ريال تقريباً. بما معنى أن نسبة ال (9010) لتلك الشركات كما في المسودة الأولى مبلغ 68 مليون وفي المسودة الثانية بتاريخ 2011-06-27م مبلغ 79 مليون. وللعلم فإنه تم الاعتراض على التقريرين وتم تخارج الشركاء بالصاح والتراضي وبالتخارج لم يعد للمدعين أي حقوق بشركة أحمد زيني التجارية التي تخارج منها المدعي عدنان بشخصه وباقي الشركاء بشركة أحمد زيني وأولاده عن النسبة التي كانت متبقية وهي 9610. وبعد ذلك تم تصفية الشركة حسب النظام في عام 1437 هـ. 4- جواباً على

طعن وكيل المستأنف ضده في دفع المستأنف بعدم توكيلها له للمطالبة بحقوقها في إرث زوجها المتوفي أحمد زيني فنجيب على ذلك: أ- نتمسك باستدعاء السيدة (عائقة الحرازي) لاستجوابها وذلك لسؤالها عما إذا كانت تطالب المدعى عليه بتلك الدعوى من عدمه إذ أن ذلك من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى لقطع دابر الادعاءات من التأكيد على توكيلها من ناحية ونفي توكيلها من ناحية أخرى. ب - وأما جواباً على طعن المستأنف ضده على التسجيل وعدم علم ظروف وتوقيت التسجيل وإرفاقه إقرار - مزعوم صدوره من المدعية على إصرارها على المطالبة بحقوقها- « فنجيب على ذلك: ت/1: ندفع بإنكار صحة تلك الورقة جملة وتفصيلاً. ت/2: إن وكيل المستأنف ضده لزال يسلك كافة سبل التناقض والاستغراب في دفعه حيث يطعن على تسجيل الفيديو وعدم علم ظروفه وصحته في حين يحكم من تلقاء نفسه على الإقرار المزعوم بصحته وغض الطرف عن ظروف توقيع السيدة عائقة الحرازي على تلك الورقة التي تتضمن إقرارها المزعوم رغم أنها قد بلغت من الكبر عتياً وبلغت أربعة وتسعين عاماً وأصبحت عاجزة عن قراءة الكلمات والدراية بما تتضمنه تلك الورقة المتساند عليها كما أن محتوى الورقة ينم عن مضمون قانوني قوي لا يصدر إلا من قانوني» ولو كانت على دراية بمضمونه لكانت وقعت بدلاً من بصمتها ولا سيما وأنها على قدر من التعليم الذي يمكنها من الكتابة الأمر الذي يطعن في صحة تلك الورقة ويتعين الالتفات عنها. 5- قال الله تعالى: ((بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق)). نقدم لكم تسجيل صوتي للمكالمة التي جرت بين المستأنف والدته ليلة وضع بصمتها على عدد من الأوراق منها ماتم تقديمه بالذاكرة الأخيرة وتبين من المكالمة الممارسة الخاطئة والظالمة من المدعي مع والدته باصطحابها لطبيب العيون وأخذ بصمتها دون وعي أو إدراك لمحتواها كما تقر به صراحة وذلك على أوراق أعدها لتحقيق نواياه الغير سليمة والتي لا يقرها لا الشرع ولا النظام بغية تظليل المحكمة في هذه

الدعوى. والاحتفاظ بالأوراق الأخرى لتقديمها حال افتضاح ما ارتكبه من ممارسات باطلة بقصد الاستئثار لنفسه بأملك والدته وحصتا من التركة. أصحاب الفضيلة لا يخفاكم ما

وقع على موكلي من ظلم وما لحق به من ضرر مادي ومعنوي نتيجة دعاوى كيدية عديدة ولا يخفى عليكم حرمة الادعاء الباطل لما أخرجه أبو داود وأحمد والبهقي من حديث ابن عمر رضي الله هما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط من الله حتى ينزع))» ولما جاء عند البخاري عن أبي مومي الأشعري رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي المسلمين أفضل قال: ((من سلم الناس من لسانه ويده)). قال ابن فرحون رحمه الله في التبصرة: "من قام بشكية بغير حق أو ادعى باطلاً فينبغي أن يؤدب". وجاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في خطاب موجه لفضيلة رئيس محكمة يعرثلا مكاحلل نأ مكديفن هوحنو ة ماقإلاو رفسلا تاقفن نم ة اءاملا همزلتست امو ة اءاملا قيرط نع هريغب رارضإلاو ة بغاشملا دمعتي نعم مكداشرتسا صوصخب": ةباينلاب ةحابلا الاجتهاد في مثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققا للعدل ومزيلاً للظلم والعدوان زاجراً من يتعمد الإضرار بإخوانه المسلمين راءعاً لغيره ممن تسول لهم انفسهم ذلك؛ وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بمايلي: أولاً: قبول الإستئناف شكلاً. ثانياً في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمايلي: أصلياً رد دعوى المدعي مع إلزامه بمبلغ وقدره (500,000) خمسمئة ألف ريال سعودي نظير أتعاب المحاماة. احتياطياً: استدعاء عاتقة الحرازي للإفادة منها بشأن توكيلها لوكيل المدعي لرفع الدعوى من عدمه. وإحالة المدعي ووكيله للنيابة العامة للتحقيق معهما بشأن التزوير الذي قاما به في حال ثبوته). فقب

وكيل المدعين قائلاً: بأنه يقرر الاكتفاء. فيما أكد وكيل المدعى عليه بأن الخبير لم يحضر بجلسة اليوم « كما أنه يطلب حضور والدته المدعي والمدعى عليه؛ لأن ما تظهره وقائع الدعوى أنها لم توكل أحداً لإقامة هذه الدعوى. فعقب وكيل المدعين: بأن وكيل المدعى عليه يحاول إطالة أمد المملكة العربية السعودية صك رقم 4471541175 الج 2 إبتوانظم _ 5 المحكمة التجارية بجدة ق الصفحة: 14 لمح جارية بج رقم الصفحة: 1 دائرة الاستئناف الثانية 1 تاريخ الصك: 71/9. ف: 59051 القضية بإثارة الطلبات الجديدة» علماً أن المدعى عليه أقام دعوى على والدته بمبلغ 135 مليون.ء ولا تزال قيد النظر بالمحكمة العامة بجدةء وقد وكلتني والدته بالجواب على دعواه. فعقب وكيل المدعى عليه: بأن الدعوى في المحكمة العامة لإثبات إرث المدعي (أسامة) وليست مخاصمة حقيقية وهي ليست مقتصرة على والدته بل على جميع الورثة. وسبب الدفع الجديد هو أن وكيل المدعين تقدم بوكالة مؤرخة 16/11/1444 هـ من المدعي عدنان بصفته وكيلًا عن والدته عاتقة ووكالة عاتقة لأنها عدنان مؤرخة في 26/06/1444 هـ في حين أن

الدعوى مقامة منذ عام 1442 هـ. فعقب وكيل المدعين بأن وكالته منذ 7 أشهر تقريباً. وأنه لم يذكر أنه كان وكيلًا عنهم منذ بداية الدعوى. ثم قرر الأطراف الاكتفاء ولصلاحيه القضية

للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراضين المُقدّمين عليه فاتضح لها أن الاعتراضين قد قندما خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبولان شكلاً. وأما عن الموضوع: وبعد الاطلاع على أسباب الحكم الابتدائي. تضيف هذه الدائرة: ولا يُنال من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليه من عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوىء ذلك أن الثابت صدور حكم الدائرة الحقوقية الثالثة عشرة بالمحكمة العامة بمحافضة جدة

في القضية رقم (3218883) وتاريخ 1432-03-04هـ والصادر بها الصك رقم (3855849) وتاريخ 1438-10-25هـ. والقاضي بما نصه: (صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص. وهي من اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم): والمصادق عليه من الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار رقم (38403785)» وتاريخ 1438-11-25 هـ. وعليه واستناداً على المادة: (78) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشريعة والتي نصت على أنه: (إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال الآتية: (ب) إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص. فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية. فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها). وعليه فإن هذه الدعوى تكون من اختصاص المحاكم التجارية. ولا يُنَال منه دفع المدعى عليه بأن اللائحة التنفيذية المذكورة صدرت بعد حكم المحكمة العامة بجدة. وأن النظام لا يسري بأثر رجعي. ذلك أن

الدعوى محل الاستئناف قُيدت لدى هذه المحكمة بعد سريان التعديل اللائحي المذكور وعليه فتكون مُلزمة بنظرها وفقاً لحكم المحكمة العامة بجدة. فضلاً عن كونها مطالبة

بقيمة حصة في شركة مباحة من مورث المدعين للمدعى عليه وهي من اختصاص المحاكم التجارية» وفقاً للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وأما عن جواب وكيل المدعى عليه بأن التصرف تم في وقت كان المورث فيه خالياً من كافة العوارض فإنه يعارضه اضطراب المدعى عليه في دفعه. وفقاً لما ساقته أسباب محكمة أول درجة، فضلاً عن أن خطاب قاضي المحكمة العامة بجدة المؤرخ في 1442-02-18هـ. والذي حضر فيه المورث أمامه من أجل توكيل ابنه أسامة. أقر (المورث) بأنه لم يبيع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه.

(والمثبت بالصك رقم (33286392) وتاريخ 1433-06-08هـ.
في الصفحة الرابعة منه. الصادر عن المحكمة العامة بجدة).
والإقرار حجة لايعوزه دليل إلى إثباته. ولم يكن ثمة ادعاء عيب
على الإقرار المذكور كما أن الثابت صدور تقرير طبي من مدينة
الملك عبدالعزيز الطبية (مستشفى الحرس الوطني) بتاريخ
1431-12-02هـ. يبين عدم إدراك المورث. وعززه تقرير
مستشفى الصحة النفسية المؤرخ في 1432-06-08هـ. حيث
أثبت (في طياته) أن المورث يعاني من النسيان. وبما أن تقرير
طلال أبو غزالة هو التقرير الذي ارتضاه الأطراف (بعد تكليف
المحكمة له). لإنهاء القضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية
بجدة في القضيتين رقم (2/5798/ ق لعام 1431هـ. و
2/1375/ ق لعام 1432هـ). الصادر هما الحكم رقم (185/17/2
عام 1432هـ) بتاريخ 1432-12-02هـ المحكوم فهما صلحاً. لذا
فيكون التقرير بمثابة التقدير الصحيح لباء فضلاً عن أن طلب
المدعي في هذه الدعوى هو عن حصته في الإرث في البيع الذي
تم بين المدعى عليه والمورث وليس عن حصته الأصلية» والقي
كانت محل النزاع في الدعوى السابقة (المنتهية صلحاً)ء وعليه
فلا يصدق على النزاع الماثل سبق الفصل» استناداً على المادة
السادسة والثمانون من نظام الإثباتء والتي نصت: (ولا تكون
لتلك الأحكام الحجية إلا. في نزاع قام بهن الخصوم دون أن تتغير
صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً)ء وبالنظر في هذه المادة
يتضح أن الصلح وقع على الحصة المملوكة للمدعي وليس على
حصص المورث أحمد زيني محل هذه الدعوى والذي كان في
ذلك الوقت على قيد الحياة.

ولم يُختصم في تلك الدعوى. ولا يغيّر من ذلك انقضاء الشركة:
(تصفية شركة أحمد زيني التجارية). ذلك أنه قد ثبت تحقق الغبن
الفاحش. والمدعى عليه في حكم المشرف المتصرف في
المال» (مال مورثه بوكالات عنه حال حياته)؛ ويجعل به للمغبون
أو ورثته حق الرجوع على الغابن إما بالفسخ أو بسداد الفرق.
ولا يُنال من ذلك دفع المدعى عليه بسبق الفصل في النزاع أمام

المحكمة العامة بمحافظة جدة في القضية برقم (3216104) وتاريخ 1432-02-22هـ. وكذلك القضية رقم (3218883) وتاريخ 1432-03-04هـ إذ أن الدعويين وإنكانا قد تناولا

الدفع في البيع محل هذه الدعوى إلا أنهما لم يفصلا في النزاع فالدعوى الأولى متعلقة بإقامة قيّم على المورث وانتهت بإقامة شركة عبدالرزاق ولي سيت قيّمًا. ولم تفصل في صحة

البيع من عدمه وأما الدعوى الأخرى وإن كان الطلب فيها إبطال البيع. محل هذه الدعوى إلا أن المحكمة حكمت بعدم اختصاصها النوعي بنظرها وأن الاختصاص منعقد للدوائر التجارية. وعليه فدفعت المدعى عليه بسبق الفصل لايتوافق مع سير القضيتين. كما لاينال من ذلك ادعاء المدعى عليه من أن التقرير الذي اعتمدت عليه الدائرة: (... قد طالته أيدي العبث والتعديل من وكيل المستأنف ضده حيث قام بحذف التاريخ المذيل بكل صفحة من صفحات التاريخ كي لايتطابق مع التاريخ المدون بالصفحة الأولى بمقدمة التقرير وكي يمكن لنفسه من إرفاق التقرير الأول مع مقدمة التقرير الثاني بما يؤدي في النهاية إلى التدليس على المحكمة والإهام بحق غير مشروع يتنافى مع الحقيقة والواقع... إلخ)؛ فإن هذا الدفع يضاف إلى دفع المدعى عليه المتناقضة السابقة، إذ أن التقرير التي أسست عليه الدائرة حكمها هو التقرير المؤرخ في المؤرخ في 1432-11-07هـ الموافق 2011-10-05م: «وقد ورد فيه بأن القيمة الإجمالية للحصص هي بمبلغ قدره: (368.757.931) ريال ولم يدع أي من الطرفين تزويره؛ بل إن المدعى عليه ناقشه في عدة مواضع منها: 1- أمام الدائرة الابتدائية السابعة عشرة في المحكمة الإدارية بجدة في القضيتين رقم (2/5798) ق لعام 1431هـ. و (2/1375) ق لعام 1432هـ الصادر بهما الحكم رقم (185/17/2) لعام 1432هـ)» المنتهية صلحاء في عدة بنود من وثيقة الصلح وفقاً لما هو وارد في الصفحتين (10 و 11) من

صك الحكم. 2- أمام المحكمة العامة في جدة في القضية برقم (3216104) وتاريخ 22-02-1432 هـ. في الصك رقم (34281449) وتاريخ 26-07-1434 هـ. في عدة مواضع ومنها الصفحتين السابعة والثامنة منه إذ نص المدعي في تلك الدعوى على التقرير المعد من أبو غزالة. والمؤرخ في 07-11-1432 هـ وأجاب عنه المدعى عليه بطلب رد الدعوى. وأنه كان على المدعين عدم الموافقة على الصلح. وأن قيمة الحصص المباعه هي بمبلغ قدره (120.000.000) ريالاً قبل صدور تقييم أبو غزالة. 3- أمام دائرة الاستئناف في لائحة الاعتراض حيث ذكر بما نصه: (...أنه لم يلتفت لدخول شريك جديد شركة أوزكو المحدودة كمساهم بمالها من (موجوداتها و... إلخ) والذي أدى حتماً إلى رفع القيمة بشكل ما...). 4- أمام هذه الدائرة في الجلسة المعقودة بتاريخ 20-02-1445 هـ. أجاب في مذكرته بما نصه: (...التأكيد والتمسك بالدفع بعدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله كأساس لتقييم الحصص...) وبما نصه: (... وبناء على ما تقدّم فإنه لا يجوز إعادة تقييم الحصص بموجب تقييم محاسبي لكونها مقيمة فعلياً بين الطرفين ومقر بتقييمها الفعلي...). 5- مذكرته المرصودة في الجلسة المعقودة أمام دائرة الاستئناف بتاريخ 04-03-1445 هـ. حيث أورد فيها مانصه: (...ولما كان البين من مدونات التسبيب أن الدائرة استندت على استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به تأسيساً على التقرير المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزالة. وهو استدلال معيب ذلك أنه لو افترضنا صحة التقرير المشار إليه فإنه قد تضمن ما ذكر صراحة في البند خامساً: "ملخص حقوق الملكية الدفترية للشركات التابعة المعدلة بالتقييم كما في 31/03 /2011م" (مرفق رقم 1)» والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية تم تقييمها بمبلغ وقدره 68.424.362 ريالاً وتم تعديل تقييم شركة أحمد زيني التجارية بتاريخ 27 /06 /2011م حسب ماورد بتقرير المحاسب القانوني المملكة العربية السعودية 0 0 صك رقم 447\541175 الج ك 2

إبتوانظم _--5 المحكمة التجارية يجدة رقم الصفحة: 50 18
طلال أبو غزالة» في البند "ثانياً: صافي الحقوق الدفترية المعدلة
للشركاء" (مرفق رقم 2) والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد
زيني التجارية بمبلغ وقدره (79.924.901 ريال) وتجلى ذلك في
الصفحة 4.6.8 من التقرير وليس (368.757.931 ريال) على
النحو الوارد بالتسبيب، الأمر الذي يضى معه الحكم معيباً
بالقصور في الاستدلال ويضى حرياً بالإلغاء...). 6- المدعي كان
عمّده في الدعوى التقرير الصادر من أبو غزالة. والمؤرخ في
1432-11-07هـ. وقد أشار إليه في غير ما موضع أمام الدائرة
الابتدائية. ولم يطعن فيه المدعى عليه بل كان دفعه بأن القيمة
الإسمية هي (450.000) ريال وأن القيمة المسددة هي (120.000.000
ريال) وأن هناك عقد بيع مع والده ويتمسك
بالحكم المنتبي صلحاً. كما يتمسك بتعديلات عقد التأسيس
والوفاء بالقيمة... إلى آخر دفعه الخالية من الطعن على
التقرير بل أجاب عن تقرير أبو غزالة في الجلسة المعقودة
أمام الدائرة الابتدائية المؤرخة في 1444-12-02هـ. بما نصه:
(... وأما عن تقييم أبو غزالة فإن موكله لم يوافق عليه وإنما
وافق على الصلح في التخرج...). وفي مذكرته المقدمة لدائرة
الاستئناف في الجلسة المؤرخة في 1445-02-20هـ وصف
دعوى المدعي بأنها غير محررة مما يعد تناقضاً مع ما سبق له
الجواب به. وعن عدم اتخاذ الدائرة الإجراء النظامي حيال الدفع
بالتزوير للعقد. وحيث نصت المادة (41) من نظام الإثبات على
أنه: (1. تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم مآلدهم من
محررات للمضاهاة. 2. يجب على الخصم الذي ينازع في صحة
المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك).
وبما أن من يُراد مضاهاة توقيعه متوفى. وعليه فلا يمكن
مضاهاة التوقيع بإجراء الاستكتاب. أو بعث المستندات للجهة
المختصة أو لخبير متخصص. والدائرة رأت أعمال الأصل في
ضوء ما سبق بيانه من أن الاضطراب يوجب السقوط. وأنه
لا حجة مع التناقض ووقائع الدعوى أضحت منتجة في النزاع»

بما لا يلزم منه النظر في صحة العقد أو عدمه ولما نصت عليه المادة الأربعون من نظام الإثبات على أنه: (إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاه أو ختمه أو بصمته. أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفي علمه به وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرر، وكان المحرر منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة: أو بسماع الشهود أو بكلهما وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا. فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرر) ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: (يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن. وتعد مطابقة لأصلها) وبما أن القرائن محتفة بعدم صحة عقد البيع « ووقوع الغبن الفاحش فيه على القول بصحته. والدائرة القضائية غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع

الدعوى ومستنداتها لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته. إذ أن للدائرة فحص القرائن ووزنها بغية للوصول للنتيجة المنتجة في الدعوى. فضلاً عن

الدعوى الماثلة متوجهة ليس لإنكار واقعة البيع وعدم صحتها بل للغبن في قيمة المبيع ليس إلا.. ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة أن

تعديل عما أمرت به من إجراءات الإثبات؛ بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة) فضلاً عن أن وكيل المدعي في الجلسة المعقودة أمام الدائرة الابتدائية في تاريخ 11-17-4 هـ. قرر بما نصه: (... بأن البيانات التي يتمسك به موكله كافية في

إثبات دعواهم دون الحاجة إلى ما يتعلق بالتزوير). كما قرر أمام دائرة الاستئناف في مذكرته المؤرخة في 02-29-05هـ. بما نصه: (... وهذا ما جعلنا نعدل عن الدفع بتزوير عقد البيع فهو دفع غير مؤثر وغير منتج بعد تصفية الشركة اختياريًا من قبل المدعى عليه فهذا العقد تعددت أسباب سقوطه ركناً ومحلاً بعدم أهلية أحد العاقدین ابتداءً ثم بتخلف الثمن الحقيقي العادل للمبيع وثبوت انتفائه...). كما لا يُنَال من ذلك دفع المدعى عليه صدور قرار الشركاء ببيع الحصص من المورث لهء وتوثيقه أمام وزارة التجارة وكاتب العدلء حيث إن المدعى عليه اضطرب في جوابه على دفعه لقيمة الحصص المشتراة منهء حيث يدعي أنه بموجب عقد التأسيسءء والذي نص على استيفاء كامل الحصص من قبل جميع الشركاءء بمبلغ قدره (450.000) ريالء ثم ادعى أنه اتفق مع والده على سداد مديونات عليه بمبلغ قدره (120.000.000) ريالء ثم ادعى بأنه بموجب عقد بيع واتفاق مؤرخ في 1431-20-09هـ. والذي يدعي أنه يقع ضمن مشموله قيمة المبيع: مع ما ورد في العقد من التزامات على المدعى عليه تجاه والده. وقد اطرحته محكمة أول درجة مسببة في ذلك بما نصه: (...أنه أشار إلى جملة وقائع قانونية وتاريخية سابقة أساساً على تأسيس الشركة محل الدعوى بسنوات طويلة وجملتها لا يتعلق بالشركة ولا أعمالهاء ناهيك عما اشتمل عليه من مقابل قيمي من غير المتصور إمكان التحقق من صحته أو دقته كتحمل مصاريف عائلية أو أجره عمل سابقة تخص حتى شركات أخرى غير الشركة محل الدعوى. فضلاً عن ذلك كله عدم تقديم المستند المشار إليه إطلاقاً في أي مرحلة سابقة في الدعوى؛ بل حتى لم يشر المدعى عليه أصالةً إلى وجود المستند في جلسة 3هـ بل ذكر ما يناقض ما اشتمل عليه المستند تماماً. وهو ماكانت الدائرة قد استغنت بجملة ما أشير إليه عن استكمال إجراءات فحص المستند وفق ما ساقته

الوقائع...).أ.هـ ثم ادعى أخيراً في مذكرته المقدمة في 29-02-1445هـ. بأن سداد المبلغ كان عن طريق سداد التزامات مورث المدعي البنكية (بإجمالي مبلغ مدفوع من المدعى عليه/ أسامة

أحمد زينيء عن والده المرحوم أحمد عباس زينيء بواقع: 135.446.186) مئة وخمسة وثلاثون مليوناً وأربعمئة وستة وأربعون ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً) وهذا مثبت بالتقرير المحاسبي (كي بي إم جي الفوزان وشركاه) وحيث إن حاصل جواب المدعى عليه يُثبت الإقرار بأن ثمن الحصة - موضوع النزاع- ليس هو الثمن المدون في تعديل عقد الشركة، وما ذكره المدعى عليه لإثبات سداد قيمة الحصة فإنه بتفحص البيئة الأولى يتبين أن مجرد التوقيع على عقد التأسيس الذي نص على استيفاء كامل الحصص من الشركاء لا يعني بالضرورة حدوثه كما أنه يعارضها ادعاءات المدعى عليه الأخرى التي يدعي أنه تم سداد رأس المال عن طريق سداد مديونيات على والده أو تكاليفات كلفها بها والده منها: الصرف عليه فضلاً عن كونه طلب أمام دائرة الاستئناف مهلة لتقديم ما يثبت السداد ولم يقدم ذلك؛ وبالتالي فهي ليست بيئة كافية على قيام المدعى عليه بدفع القيمة. فضلاً عن أن تقرير (كي بي إم جي الفوزان وشركاه) «تبين أنه لم يتم بفحص كافة المستندات، وإنما نتيجته أتت على نحو من فحص عينات منها فحسب. علاوة على اشتماله على ما ليس له علاقة بقيمة الحصص.

وحيث إن الأصل أن تكون مثل هذه الأموال مما يحتاط لها ويتم إثباتها بموجب حوالة بنكية ونحوها من المستندات المثبتة؛ حفظاً لحقوق الشركاء المتبايعين. كما أنه ولما كانت الالتزامات والحقوق الناشئة عن العقد و الوفاء بها من شأنها أن تظهر إذا كانت صحيحة من تاريخ قرار الشركاء ببيع الحصص وإشهارها ودون ظهور ما يعارضها وحيث وإن كان البيع أجرت عليه وزارة التجارة وكاتب العدل الإمضاء. وأصبحت محررات رسمية، إلا أن

دورهما يقتصر على توثيق ما يطلب منهما توثيقه وفقاً للإجراءات المطبقة لديهما دون ما ينشأ عن ذلك الإثبات أو الإمضاء من أثر لاحق أو سابق. والدليل إذا تطرق له الاحتمال يسقط به الاستدلال ولما نصت عليه المادة الرابعة من نظام الإثبات على أنه: (دون الإخلال بأحكام هذا النظام إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى..). ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك)؛ وبما أن القرائن محتفة بكون المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس كما أن القرائن احتفت بكونه غير مدرك وفاقد للأهلية، كما أن الأدلة تضافرت بأن القيمة المتنازل عنها من المورث للمدعى عليه قد تحقق فيها الغبن الفاحش؛ لذا فيكون التوثيق فيما (إيخص قيمة الحصص). غير نافذ في مواجهة الورثة. "والثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد". فضلاً عن أن من قام بالتوقيع على ذلك ليس المورث ذاته بل وكيل عنه. وهو ما يناهض به ادعاء المدعى عليه من أن المورث هو من أمضى بيع الحصص. وأمضى التوقيع على تعديل عقد التأسيس. كما أن دفع المدعى عليه بإمضاء المدعي وبيعه لحصصه الأصلية في (شركة أحمد زيني التجارية). لا علاقة لهذا الدفع بالدعوى الماثلة. من حيث تقرير صحة قيمة الحصص المباعة من المورث. فالجبة منفكة.

ولإثبات من ذلك ما أثاره المدعى عليه من سقوط حق المدعين في قيمة الحصص. بسقوط حقهما في الاسترداد لباء بقوله: (الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة الحصص المباعة في شركة أحمد زيني التجارية؛ لما كان البين من الدعوى أن المدعي يطالب بنصيبه من قيمة الحصص المباعة للمدعى عليه من مورثه، وحيث أنه - وفقاً لصحيح النظام - فإن المدعي سقط حقه في المطالبة بتلك الدعوى وبياناً لذلك: أ الواقعة - محل الدعوى - كان يسري بشأنها نظام الشركات الصادر مرسوم

ملكي رقم م/6 بتاريخ 22 / 3 / 1385هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 3 / 1385هـ وقد نصت المادة (165) من النظام على أنه: (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقّ لشروط عقد الشركة. ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة المملوكة العربية ادية 0 و صك رقم 447\541175 الج ك 2 + اشرل المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 15 0 1 بتمنها الحقيقي. فإذا انقضت ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157)» وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال» وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158). ب ولما كان مفاد تلك المادة أنها أجازت للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء وأجازت لأي من الشركاء بعضهم أو جميعهم حق الاسترداد وطلب الحصول على تلك الحصص بعوض وحيث إن الثابت - وبإقرار المدعي- طلب المدعى عليه (أسامة زبني) استرداد الحصص المملوكة لمورثه ومورث المدعين. وحيث إن المدعي لم يطلب حق الاسترداد أو حق الشفعة بشأن تلك الحصص ولم يبدئ بتمتها اعتراض على البيع لتلك الحصص ومن ثم عدم جوازية مطالبتة بتلك الدعوى).أ.هـ. ذلك أن المدعي لم يطلب الاسترداد لهاء ولم ينكر واقعة البيع لباء إنما يطعن في صحة القيمة التي ابتاعها المدعى عليه. وفقاً لما أسس به الدعوى من وجود الغبن الفاحش وكون المورث فاقداً للأهلية والإدراك: وعليه فلا يمكن إعمال هذه المواد آنفة الذكر على الواقعة محل الدعوى. وأما طلب المدعى عليه بالكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة

أو المحكمة العامة بجدة من أجل استجلاب دليل له على كونه قام ببسداد قيمة الحصص فإن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبت» وأما تكليف المحكمة بصنع الدليل ففيه تناقض لمبدأ حياد القضاء لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات على أنه: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق) وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات النظام على أنه: (البينة على من ادعى...). وبما أن المدعى عليه في جلسة 20-02-1445هـ. ادعى أنه تقدم بصور شيكات تثبت سداد له لقيمة الحصص. وباطلاع الدائرة على ما أرفقه (عبر النظام) اتضح عدم تقديمه لأي مستند يدل على ذلك. سوى توثيق كاتب العدل وعقد التأسيس المعدل (مكرر مرتين): ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: (فيما لم يرد به نص خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة. إرفاق نسخة واضحة من الدليل... مرفقاً به الآتي: أ- مذكرة تبين نوع الدليل وبياناته. ب- صلته بالدعوى وأثره فيها) وبما أن المدعى عليه حتى تاريخه. لم يقدم ما التزم بتقديمه من بينته على السداد مما يكون معه تجسد صحة دعوى المدعين. وأما الشيك بقيمة (450.000 ريال) برقم (000844) وتاريخ 04-10-2010م «دعواه بالسداد إذ اضطرب - كما سبق بيانه - في دفعه في قيمة الحصص والمسدد منها فضلاً عن كون الشيك تاريخه لاحق لتاريخ البيع» إذ أن تاريخ البيع كان في 30-08-2010م «وتوثيقه أمام كاتب العدل كان في تاريخ 25-09-2010م» علاوة على خلو الشيك من أي شرح عليه يبين سبب تحريره. ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى عليه في مذكرته المقدمة في تاريخ 29-02-1445هـ.

من أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية وفقاً لتقرير طلال أبو غزالة ليست كما قررتها محكمة أول درجة من أنها: (368.757.931 ريال حيث يدعي أنها بقيمة قدرها:)

79.924.901 ريال)» واما أن هذا الدفع يضاف إلى دفع المدعى عليه المتناقضة السابق ذكرها إذ يدعي أن التقرير مسودة. ثم يدعي أنه لم يوافق عليه وإنما وافق على الصلح في التخرج» ثم يطعن في تقرير اعتماد الدائرة عليه ثم الآن يطلب تصحيح القيمة الفعلية للشركة. كما أن ما أثاره المدعى عليه من صحة عقد البيع المبرم مع مورثه. فقد تناولت محكمة أول درجة الرد عليه بما فيه الكفاية علاوة إلى أنه بعد اطلاع الدائرة على التقرير (تقرير طلال أبو غزالة): استبان أن الخبير أورد المبلغ المقدّر ب: (79.924.901 ريال).» في تقريره المبدئي المؤرخ في 25-07-1432هـ.

الموافق 27-06-2011م في حين أن المبلغ المقدّر ب (368.757.931 ريال) أوردته الخبير في تقريره النهائي المؤرخ في 07-11-1432هـ. الموافق 05-10-2011م والعبرة بالتقرير النهائي لا المبدئي؛ فضلاً عن أن حكم الصلح صدر في تاريخ لاحق عن هذا التقرير حيث صدر الحكم في 02-12-1432هـ. مؤسساً على ما قدمه الخبير في التقرير (الأخير) آنف الذكر وأقر الأطراف باطلاعهم على التقرير في الفقرة الرابعة من البند الرابع من وثيقة الصلح المثبتة في الصفحة العاشرة من صك الحكم.ء والبند السادس من الصلح المثبت في الصفحة الحادية عشرة من صك الحكم. علاوة إلى أن (تقرير طلال أبو غزالة). استبان أن الخبير ذكر مبلغ (68.424.362) ريال على أنه: (ملخص حقوق الملكية الدفترية التابعة المعدلة بالتقييم كما في 31-03-1م). في حين أن الخبير فصل المبلغ الآخر وقدره: (368.757.931) ريال على أنه: (صافي حقوق الشركاء الدفترية المعدلة بالتقييم وأثر التجاوزات). وعليه فإن الرقم الأخير هو المعتمد من الخبير المحاسبي في القيمة الحقيقية للشركة؛ لكونها اشتملت على صافي الحقوق واحتساب تجاوزات المدعى عليه فهاء وليس كما ادعاه المدعى عليه من كونه الرقم الأول» وهو ما أكد عليه الخبير المنتدب في نهاية الفقرة (ج) من البند ثانياً بما نصه: (توزيع صافي حقوق

الشركاء في شركة أحمد زيني التجارية» على الشركاء بعد إعادة توزيع حصة شركة أحمد زيني وأولاده التجارية..). وعليه وتأسيساً عن عدول الدائرة حيال استدعاء الخبير (طلال أبو غزالة)» لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات؛ بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة)» وبما أنه استبان للدائرة إبان فحصها للتقريرين المبدئي والنهائي. زوال الاستشكال الذي أورده المدعى عليه في قيمة الحصص. مما لا يكون معه محل لاستدعاء الخبير المنتدب؛ لانتفاء سببه. وأما عن طلب المدعى عليه (استجواب والدته: عاتقة). ولما نصت عليه المادة (21/1) من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه. ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك). ولما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: (يجوز للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى).. وبما أن الإجراء جوازي لا. وجوبيء وبما أن دائرة الاستئناف رأت عدم الحاجة إليه، لكفاية وقائع الدعوى في الفصل في النزاع. فضلاً عن كون غاية المدعى عليه من الاستجواب هو التوصل إلى إبطال الوكالة الشرعية الصادرة منها للمدعي» والتي هي محرر رسمي له حجته القائمة بذاته ولم يتم الطعن فيها بالتزوير كما أن الدائرة باشرت الاطلاع على الفيديو المرسل من وكيل المدعى عليه على بريد الدائرة الإلكتروني. والذي تم فيه تسجيل منسوب ل والدته طرفي الدعوى. ورأت أنه أتى على نحو ابتغى منه المدعى عليه الوصول إلى نتيجة إبطال الوكالات الصادرة عن والدتهم للمدعي. دون سند صحيح. لذا فيكون طلب المدعى عليه (استجواب والدته) غير مقبول. وفيما يتعلق بتنفيذ الوصية بصرف (9605) لأوجه البر والخير. وصرف المتبقي من الثلث لأبناء المتوق (غازي)» وبما أن هذا الطلب لم تتناوله محكمة أول

درجة ولم تفصل فيه حيث لم تبين فيه من اللزم بدفعه ومن المستحق لاستلامه. ووفقاً لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف، ولمبدأ التقاضي على درجتين» ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والثمانون من نظام المحاكم التجارية على أنه: (يُنقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى مارفع عنه الاستئناف فقطء وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم. وما تقبله المحكمة من أدلة ودفع وأوجه دفاع جديدة)؛ وعليه فيمكن لصاحب الصفة. إن رغب التقدم بدعوى جديدة مستقلة أمام المحكمة المختصة.

لننظر وفق المقتضى الشرعي والنظامي بما يتعين معه حصر الفصل في دعوى المدعين؛ وعليه وتأسيساً لما سبق بيانه فتنتبني معه دائرة الاستئناف إلى تأييد حكم محكمة أول درجة محمولاً على أسبابه. وعلى ماتضمنه (هذا الحكم) من أسباب إضافية.

حَكَمَتِ الدَّائِرَةُ: بقبول الاعتراضين شكلاً وفي الموضوع: بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 01-01-1445هـ في القضية رقم (42824717) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زينيء هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع ل عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي. هوية وطنية رقم (1007056847). مبلغاً قدره: (77,101,715) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ربلاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زينيء هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع ل عدنان أحمد عباس زينيء هوية وطنية رقم 4017.7415577 هما وزارة لال لعا 4 اجات 0 لمق 2 ف ا المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 1/ د 1 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: ١١/٠٠/١٤٤١ لعا لعا 1)

1017092733): مبلغاً قدره: (17,1/75,770) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون رباعاً؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

[illegible]

[↑ العودة الى الفهرس](#)

DOC-158 – عقد البيع 20-9-1431 حصص الشيخ احمد زيني رحمه الله في شركة احمد زيني التجارية الى الشيخ اسامة - القرعاوي 120 مليون.pdf

بطاقة الوثيقة

DOC-158	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
عقد البيع 20-9-1431 حصص الشيخ احمد زيني رحمه الله في شركة احمد زيني التجارية الى الشيخ اسامة - القرعاوي 120 مليون.pdf	عنوان الوثيقة
1431-9-20	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
1630-1628	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1B_GhT4BOlx7PrX5e6Et7ScyKrOS0BPpN/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد بيع إنه في مدينة جدة وبتاريخ 20 / 9 / 1431هـ تم الاتفاق بين كلا من: الطرف الأول / أحمد عباس زيني الطرف الثاني / أسامه أحمد زيني تمهيد حيث أن الطرف الأول يملك حصص في شركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري: 4030169102 بعدد (

450) حصة وحيث أن الطرف الثاني مدير الشركة المذكورة أعلاه وعدة شركات متفرعة منها ومنها شركة أحمد زيني وأولاده ويقوم بإدارتها وكافة الشركات المتفرعة منها وذلك منذ ثلاثين عاماً وولديه المعرفة والدراية والخبرة التجارية بذلك، وحيث أن الطرف الأول يرغب في بيع حصصه المشار إليها أعلاه ولما قام به الطرف الثاني من جهود للمحافظة على هذه الشركة والشركات المتفرعة منها الشركات الأخرى والأعمال الخاصة التي كان يكلف بها، وقد قام الطرف الأول على الإشراف على الطرف الثاني والذي بدوره قام الطرف الثاني بتنفيذ ما هو يعود على الطرف الأول بالمنفعة لمصالحه العامة والخاصة والمتمثلة فيما يلي:

أولاً: أ- القيام على إدارة وتحقيق أهداف الشركة وتأسيس أقسام مختلفة حسب النشاط ومتابعتها: تجاري أو صناعي أو زراعي حيوانية بالشركة القابضة. ب- تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة للشركة القابضة المذكورة أعلاه وتأسيس إداراتها ومتابعتها.

1- ج - الإشراف المباشر التنفيذي على الشركات وعلى أي أنشطة جديدة للشركة القابضة والشركات المتفرعة منها والإشراف على المشاريع ومنها مشاريع المستودعات وتأسيس ومتابعة شركات التمويل الغذائي وشركات خدمات البترول وزيوت ومشتقات أخرى.

ثانياً: ما يخص شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية: قام الطرف الثاني بتأسيس هذه الشركات وتحديد وتحقيق أهدافها والتمويل اللازم لهل والقيام بمشاريع عقارية وإنشاء أسواق تجارية وشراء شركات كانت تعمل تحت مظلة شركة آبار وزيني.

ثالثاً: قام الطرف الثاني بأعمال خاصة كلفة بها الطرف الأول والمتمثلة في: -1- إنشاء المجمع السكني للعائلة والإشراف على تمويله والإشراف على السكن الخاص للطرف الأول بالكامل.

2- إدارة المحافظة المالية والإشراف عليها وتحصيل الناتج عنها. إشراف المباشر على جميع احتياجات الأسرة وأي تكليف مباشر بخصوصها \-3 4 الإشراف المباشر على المشاريع العقارية سواء المساهمات أو المشاركات. -5- تأسيس شركات مدخولة في استثمارات وتعاقداً. 6 إدارة المحافظة الاستثمارية في البنوك أو الشركات \-7 وحيث أن الطرف الثاني لم يتقاضى نظير ذلك وما يقابله طيلة السنوات المشار إليها ولم يستلم مستحقاته بصفته شريك ومدير عاماً للشركات ولما يقوم به الطرف الثاني من الأعمال المشار إليها في التمهيد وحفاظاً على هذه الشركة وعلاقاتها في الداخل والخارج فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة على ما يلي:

أولاً: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد

ثانياً: قام الطرف الأول ببيع كامل حصصه بشركة أحمد زيني التجارية وعددها (450) حصة للطرف الثاني بمبلغ وقدره (120,000,000) ريال، مائة وعشرون مليون ريال فقط لا غير وقد قام الطرف الثاني باستلام وقبض هذه الحصص وقبول هذا البيع.

ثالثاً: يقر الطرف الأول باحتساب أجرة الطرف الثاني خلال الثلاثين عاماً بواقع مليونين وستمائة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ الإجمالي ثمانيه وسبعون مليون ريال وتم خصم هذا المبلغ من قيمة الحصص المشاره في البند الأول.

رابعاً: يقوم الطرف الثاني بتسديد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط لمدة عشر سنوات بواقع مليونين ريال لكل سنة تدفع بداية كل سنة هجرية.

خامساً: يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة التكاليف المعيشية للطرف الأول ومن يعول بواقع مليون ومائتين ألف ريال لكل سنة لمدة عشر سنوات وأقر الطرف الأول بتنازله عن باقي المبلغ وقدره عشر ملايين للطرف الثاني مكافأة له لما يقوم به من الأعمال الخاصة التي كان ولا يزال يكلفه الطرف الأول بها وإدارة شؤونه وأملاكه وأعماله وفي المحافظة عليها وتنميتها وزيادة دخلها.

سادساً: أقر الطرفان أن هذا البيع بيعاً صحيحاً لا غرر فيه ولا غبن ولا جهالة وقد قبلها قبلاً من غير تدليس ولا فحش و نحوه.

سابعاً: أقر الطرفان أن هذا البيع منجزاً ولا يجوز العدول عنه في أي حال من الأحوال وأنه يسري في حال الوفاة على ورثة الطرفين.

ثامناً: يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة الأقساط المحددة للطرف الأول في بداية كل عام هجري والذي يوافق الأول في شهر محرم ابتداءً من 1432/01/01 هـ وفي حالة عدم سداده يجوز للطرف الأول فسخ العقد وإعادة كافة مستحقاته المشار إليها في هذا العقد A تاسعاً: يقوم الطرفان بإجراء ونقل كامل الحصص المشاره من ملكية الطرف الأول إلى ملكية الطرف الثاني واستكمال باقي الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة توثيق ذلك لدى كاتب العدل المختص عاشراً: حرر هذا العقد من تمهيد وعشرة بنود ومن نسختين أصليتين وقد استلم كل طرف نسخته والتزما بالعمل بموجبها.

والله خير الشاهدين!!!!؛ الطرف الأول الطرق ف الثاني آسامه
أحمد زيني أحمد عباس زيني شاهد كونات فوري التهمي نحل
شهر القثامي يباصولا \- 4-

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-159 – مختصر الشكوى لحجز موعد مع الوزير

بطاقة الوثيقة

DOC-159	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
مختصر الشكوى لحجز موعد مع الوزير	عنوان الوثيقة
13/03/1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1631-1631	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ixi05lpNM2zMtP7wuZnb5jm0UA83wV/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أتقدم بشكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445 في القضية (42824717) مكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل، وجاري تنفيذه ضدي بطلب التنفيذ (401024501240718) وطلب (401024501215577) وبسببهما تم إيقاف خدماتي والحجز على عقاراتي وحساباتي البنكية والحاك ضرراً بالغاً بي وبمشاريعي وكافة اعمالي التجارية وخطراً جسيماً على ضماناتي البنكية لمشاريعنا، اطلب وقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع الإيقاف لحين الفصل في القضية.

كما نأمل التكرم في حالة تحديد موعد مع معالي الوزير التواصل معنا على أرقامنا التالية: 0505620363 / 0503663161 - أو يتم إبلاغنا برسالة نصية تحتوي معلومات الموعد نظراً لأن الاتصال على الجوال وعدم الرد عليكم إما أنه بسبب عدم جودة الشبكة أو يكون وقت الصلاة أو غيرها من الظروف التي تطرأ على عدم الرد على أي اتصال. شاكرين ومقدرين كريم تعاونكم.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-160 – مختصر الشكوى المقدمة بموقع المجلس الأعلى بطاقة الوثيقة

DOC-160	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
مختصر الشكوى المقدمة بموقع المجلس الأعلى	عنوان الوثيقة
13/03/1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
1633-1632	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1tRvk6KUhmXrcD0ifoSA7bjXyg4Tj1qfl/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445 هـ في القضية رقم (42824717) أتقدم بشكواي هذه لمعاليكم الكريم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وتأثرت بمزاعم خصمي وتلفيقاته، مما أثر على حكمها والظاهر فيه إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة

لأوجه اعتراضى على حكم أول درجة، وجاء حكمها أشبه بالقضاء بالعلم الشخصى، فى غياب واضح لإعمال نظام الإثبات ونظام المحاكم التجارية، مما ترتب عليه تمكين خصمى من الاستيلاء دون وجه حق على ما يجاوز 120,000,000 مائة وعشرون مليون ريال دون وجه حق، واتخاذ إجراءات التنفيذ ضدى، بعد أن استفاد من حكم مخالف لأحكام النظام و الشريعة الإسلامية و للمستقر عليه من مبادئ قضائية.

وبالنظر لحكم الاستئناف والأسباب التى بنى عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع علىّ وكان فى هذا الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التى تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -الذى غاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد ترتب عليه ضرر عظيم وظلم متحقق. إلا أن محكمة الاستئناف أهدرت الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية والمحركات الموثقة والتى تؤكد صحة العقد والتمن الفعلى المتفق عليه، ومكنت خصمى من الحصول على حكم بالباطل، وجارى تنفيذه ضدى إذ تقدم المحكوم لهما بطلب التنفيذ رقم (401024501240718) و المقدم من المحكوم لها (عاتقة)، و طلب التنفيذ رقم (401024501215577) والمقدم من المحكوم له (عدنان) الى محكمة تنفيذ جدة وتم منعى من السفر ووقف خدماتى والحجز على حساباتى فى البنوك والحجز على عقاراتى وقد ألحق بي ذلك ضرراً بالغاً فى كافة أعمالى التجارية، وخطراً جسيماً على الضمانات البنكية لمشاريعنا، كما يعيق تجديد تسهيلات كبيرة لكافة أعمالنا إذا لم يوقف التنفيذ بشكل عاجل.

كما نشير أن تفاصيل الشكوى مفصلة بالخطاب المرفق، ونظراً لمحدودية المساحة المسموح بها للكتابة فى الموقع تم اختصار الشكوى.

بناء على ما سبق أعلاه ألتمس من معاليكم التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-161 – ملحق تنازل عدنان عن حصته - 10-02-1434

بطاقة الوثيقة

DOC-161	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
ملحق تنازل عدنان عن حصته - 10-02-1434	عنوان الوثيقة
10-02-1434	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
1638-1634	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1hPuaCn7L-FE4im0VAtHhbvqoq8XLKsD4/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 4، فُتات أسطر: 7	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 4؛ فُتات أسطر: 7	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

untitled الملكة العربية السعودية وزارة العدل وزارة العدل
الموضوع: الرقم ٣٤٧٤٩ التاريخ: ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ

المرفقات:

سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إشارة إلى خطاب
سعادتك رقم: ٦١٦٠٨٩ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٣٩ هـ والمقيد لدينا
بالرقم: ٣٤٧١٤٩ وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٣٤ هـ الخاص بتسجيل قرار
تقديّل عقد شركة أحمد ديني وأولاده.

الم والمتضمن طلبكم تسجيله وتوثيقه لدينا. عليه نحيطكم بأنه
تم توثيقه لدينا تحت الرقم (١٥٩) وتجدون بطيه عدد (٧ - ..)
نسخة من العقد المذكور، والمكون من (د) صفحة، إجمالي عدد
الصفحات (٢١) (صفحة مجلد ٢٤/٨) لعام ١٤٣٤هـ بتاريخ ١٠ / ٢ /
١٤٣٤هـ للأطلاع وإكمال اللازم والله يحفظكم ويرعاكم...

اتب عدل الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة ش عبد الله
بن مسفر القرني شركة أحمد زيني وأولاده ذات مسؤولية
محدودة Ahmed Zainy & Sons Co.

LIMITED LIABILITY COMPANY (قرار الشركاء بتعديل بعض
بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة) بتاريخ
١٤٣٣/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/٠٧م قد سبق للأطراف التالية
أسمائهم: ١ - شركة أحمد زيني التجارية ٢ - عدنان أحمد
عباس زيني شركة أوزكو المحدودة ٤ - طلال غازي أحمد عباس
زيني ٥ - فيصل غازي أحمد عباس زيني ٦ - غدير غازي أحمد
عباس زيني . ١٤١٣/١٠/٢٦ هـ طرف أول طرف ثاني طرف ثالث
طرف رابع طرف خامس طرف سادس والمعدل تأسيس شركة
أحمد زيني وأولاده المحدودة المقيدة بالسجل التجاري بمدينة
جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ وتاريخ والمثبت عقد تأسيسها لدى
كاتب عدل جدة الأولى بالعدد ٤٠٧ وتاريخ ١٤١٣/٩/٨هـ، و بقرار
الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة رقم ٤٩ صحيفة ٨١ مجلد
١٠/ش/ع وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٢هـ. والمعدل بقرار الشركاء المثبت
لدى كاتب عدل جدة رقم ١٧٤ صحيفة ١٨٨ ١٨٩ مجلد ٩/ش/٢
وتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٨هـ، والمعدل بقرار الشركاء المثبت لدى كاتب
عدل جدة برقم ٥٢ صحيفة ٥٥ مجلد ١٤٢٩/٣/٩هـ، والمعدل بقرار
الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة برقم ٥١ صحيفة ٥١ مجلد
٥/ع/ع وتاريخ ١٤٣٠/٤/٤هـ، حيث رغب الشريك الأول في التنازل
بالبيع عن كامل حصة في الشركة المذكورة والبالغة ٣١٠ حصة
(٣١٠ حصة) بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٣١٠٠٠٠ ريال
(ثلاثمائة وعشرة ألف ريال سعودي (لاغير وأن قيمة الحصة

الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال لاغير الى الشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني كشرىك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول، وحيث رغب الشريك الثاني في التنازل بالبيع عن كامل حصصه في الشركة المذكورة والبالغة ٢٣٠ حصة (٢٣٠ حصة) بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٢٣٠,٠٠٠ ريال (مائتان وثلاثون ألف ريال لاغير للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني كشرىك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول وحيث رغب الشريك الرابع في التنازل بالبيع عن كامل حصصه في الشركة المذكورة والبالغة ٩٢ حصة (٩٢ حصة) بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٩٢,٠٠٠ ريال اثنان وتسعون ألف ريال لاغير للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني كشرىك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول، وحيث رغب الشريك الخامس في التنازل بالبيع عن كامل حصصه في الشركة المذكورة والبالغة ٩٢ حصة (٩٢ حصة) بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٩٢,٠٠٠ ريال (اثنان وتسعون ألف ريال لاغير) للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني كشرىك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول) (وحيث رغب الشريك السادس في التنازل بالبيع عن كامل حصصه في الشركة المذكورة والبالغة ٤٦ حصة (٤٦ حصة) بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٤٦,٠٠٠ ريال الملك غت كى ٥٠١٧٢٢ س. ت: ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ رأس المال ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي مبنى أوزكو - شارع الأمير سلطان مع شارع قلب الجزيرة حي الخالدية ص ب ١٧٩٥٦ جدة ٢١٤٩٤- المملكة العربية السعودية - هاتف: ١٠١٥٢١٦ (٢) ٩٩٩، فاكس: ٦٠٦٥٤١٦ (٢) ٠٩٦٦ Ozco Building. Prince Sultan Street with Qalb Al Jazirah Street, Al-Khalidiyah District. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

Tel: +966 (2) 606-5216 Fax: +966 (2) 606-5416
P.O. Box 17956. Jeddah 21494, Kingdom of Saudi

www.ahmedzainysons.com Arabia شركة أحمد زيني
وأولاده ذات مسؤولية محدودة Ahmed Zainy & Sons Co.

LIMITED LIABILITY COMPANY (سنة وأربعون ألف ريال
لاغير للشريك لأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني
كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول،
والذي قبل هذا التنازل جميعه من الأطراف الأول والثاني والرابع
والخامس والسادس أعلاه بما للحصص المباعه جميعها من
حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجله وقد استوفى
الأطراف الأول والثاني والرابع والخامس والسادس حقوقهم
تجاه الشريك الأول الجديد، ويعتبر قيام الشركاء بالتوقيع على
هذا القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم بشأن الحصص
المباعه وعليه فقد قرر الشركاء بالاجماع الذين يملكون (١٠٠٠)
حصة تمثل نسبة (١٠٠%) من رأس المال تعديل عقد تأسيس
الشركة أعلاه وفقاً لما يلي: - ٢ أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزء لا
يتجزأ من هذا القرار [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين
في الشركة هم:

1 - أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية، بموجب سجل
مدني رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ تاريخ ١٥/٠٢/١٣٩٢هـ رجل أعمال، مقيم
في جدة - حي الروضة - شارع نهضة الحاضر. شريك جديد
طرف أول السادة / شركة أوزكو المحدودة ومسجلة بالسجل
التجاري لمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤١١
هـ وعنوانها صندوق بريد ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ ويمثلها في التوقيع
على هذا العقد الاستاذ / أسامة أحمد زيني. شريك جديد طرف
ثاني " [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ثالثاً: تعديل المادة (سادساً) من عقد التأسيس والخاصة
برأسمال الشركة لتصبح صياغتها على النحو التالي:
سادساً: رأس المال: حدد رأس مال الشركة ب ١ ٠٠٠

ريال) مليون ريال سعودي لاغير) مقسم الى ألف حصة
متساوية القيمة, قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال
سعودي لاغير تم توزيعها على الشركاء

كالاتي: اسم الشريك عدد الحصص قيمة الحصة بالريال مجموع
قيمة الحصص بالريال النسبة المئوية أسامة أحمد عباس زيني
شركة أوزكو المحدودة الاجمالي ٧٧٠,٠٠٠ ١٠٠٠ ٧٧٠ ٢٣%
٢٣٠,٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٣% 1% .. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠٠ وقد أقر جميع الشركاء بصحة توزيع الحصص
فيما بينهم وأنه قد سبق الوفاء بكامل رأس المال عند التأسيس
رابعاً:: يقر الشريك الأول الجديد بأنه اطلع على عقد التأسيس
وملاحقه وأنه ملتزم بما ورد بهم

خامساً

: تبقى مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار
كما هي دون تعديل.

٢-٣ رأس المال ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي غ ت ج ٥٠١٧٢ ست:
٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ مبنى أوزكو شارع الأمير سلطان مع شارع قلب
الجزيرة حي الخالدية - ص ب ١٧٩٥٦ جدة ٢١٤٩٤ - المملكة
العربية السعودية - هاتف: ٢٠١٥٢١٦ (٢) ٩٦٦, فاكس: ٦٠٦٥٤١٦
OZCO Building, Prince Sultan Street with (٢) ٩٦٦,
Qalb Al Jazirah Street, Al-Khalidiyah District, P.O.
Box 17956. Jeddah 21494, Kingdom of Saudi Arabia
www.ahmedzainysons.com Tel: +966 (2) 606-5216
Fax: +966 (2) 606-5416 شركة أحمد زيني وأولاده ذات
مسؤولية محدودة مان الغرام Ahmed Zainy & Sons Co.
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

LIMITED LIABILITY COMPANY

سادساً: حرر هذا القرار من (٨) نسخ استلم كل طرف
نسخة من القرار للعمل بموجبها والنسخ الأخرى لتقديمها

الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات النظامية وقد
فوض الشركاء كل من السيد / جابر علا الله بن جبران
والسيد / عزت حلمي الشحتي، سعوديين الجنسية،
مجتمعين أو منفردين في اتمام هذه الاجراءات وعليه
جرى

التوقيع. والله الموفق ،،، الطرف الأول المتنازل: الاسم: شركة
أحمد زيني التجارية التوقيع: أحمد الطرف الث: الشريك الثاني)
الاسم: شركة أوزكو المحدودة التوف الطرف الثاني المتنازل:
الاسم: عدنان أحمد عباس زيني التوقيع: الطرف الرابع المتنازل:
الاسم: طلال غازي التوقيع: أحمد زيني Z الطرف الخامس
المتنازل: الاسم: فيصل غازي أحمد زيني الطرف السادس
المتنازل: التوقيع: الاسم: غدير غازي أحمد زيني التوقيع: الطرف
الأول (الشريك الأول الجديد) الاسم: أسامة أحمد عباس زيني
التوقيع: رأس المال ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي غ ت ج ٥٠١٧٢
س. ت: ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ مبنى أوزكو - شارع الأمير سلطان مع
شارع قلب الجزيرة حي الخالدية ص.ب ١٧٩٥٦ جدة ٢١٤٩٤-
المملكة العربية السعودية - هاتف: ١٠١٥٢١٩ (٢) ٩١١ فاكس:
٠٩١٩ (٢) ١٠٩٥٤١٦ OZCO Building, Prince Sultan
Street with Qalb Al Jazirah Street, Al-Khalidiyah
District. P.O. Box 17956, Jeddah 21494, Kingdom of
Saudi Arabia Tel: +966 (2) 606-5216 Fax: +966 (2)
606-5416 www.ahmedzainysons.com [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

قسم توثيق العقود

الحمد لله وحده والصلاه والسلام من لا نبي بعده وبعد:
جرى تسجيل وتوثيق هذا بسجل عقود الشركات تحت الرقم.

١٥٩ مجلد ١٨ع) وتاريخ ٢/٨ / ٥١٩٣٤ صحيفة كند وذلك بحضور
واقرار الأطراف المعنية وعلية جرى الترنيق والتصديق منا
تحريراًة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كاتب عدل
الغرفة التجارية الصناعية بجد محافظة جدة

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-162 – ملحق تنازل عدنان عن حصته - 10-02-1434 - نسخة بطاقة الوثيقة

DOC-162	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
ملحق تنازل عدنان عن حصته - 10-02-1434 - نسخة	عنوان الوثيقة
10-02-1434	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
1641-1639	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1j2qg4ejy9GspULXSGD67Cl3eBgt7FCo9/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 5	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 5	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

untitled الملكة الحية الحرة وزارة العدل وزارة العدل
الموضوع: الرقم: ٣٤/٧٠٥٠ التاريخ: ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ

المرفقات:

سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد إشارة إلى خطاب
سعادتك رقم: ٦٦١٦٠٩٠ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٢٤ هـ والمقيد لدينا
بالرقم: ٣٤٧ ١٥٠ وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ الخاص بتسجيل قرا

القليل عقد شركة أحمد زين التجا- والمتضمن طلبكم تسجيله وتوثيقه لدينا.

دا عليه نحيطكم بأنه تم توثيقه لدينا تحت الرقم (١٣١) وتجدون بطيه عدد (١٧٠..) نسخة من العقد المذكور، والمكون من (٢) صفحة، إجمالي عدد الصفحات (١٤ / ٤٩ / ٢) لعام ١٤٣٤هـ بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤هـ للأطلاع وإكمال اللازم والله يحفظكم ويرعاكم....

(صفحة دل الغرفة التجاري الضخاكية بمحافطة جدة عبد الله بن مسفر القرني شركة أحمد زيني التجارية ست ٤٠٣٠١٦٩١٠٢ رأس المال: ٥٠٠,٠٠٠ ريال Ahmed Zainy Trading Co.

C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 قرار الشركاء

بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية -

شركة ذات مسئولية محدودة بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢١ هـ الموافق

٢٠١٢/١٠/٠٧ م لقد سبق للاطراف الاتية اسمائهم: 1 - أسامة

أحمد عباس زيني ٢ - شركة أحمد زيني وأولاده طرف أول

طرف ثان تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المحدودة

المسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم ٤٠٣٠١٦٩١٠٢

وتاريخ ١٤٣٨/٤/١٨ هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل

جدة بالعدد رقم ٥٨ صحيفة ٥٨ جلد ١٣/ش/م وتاريخ ١٤٣٨/٣/١٤

هـ والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة بالصحيفة ١٢٠ عدد ١١٦ مجلد //ص وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣ هـ

والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة رقم ٥٢ صحيفة ٥٢ مجلد ٥/ع/ع وتاريخ ١٤٣٠ / ٤/٤ هـ

والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة رقم ٢٧٥ صحيفة ١٧٢ مجلد ٨/ع وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٦ هـ.

[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وحيث يرغب الطرف الثاني السادة / شركة أحمد زيني وأولاده

في التنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة المذكورة وعددها (

٥٠) حصه (خمسون حصه) وذلك بالقيمة الاسمية لتلك الحصص

والبالغة ٥٠.٠٠٠ ريال (خمسون ألف ريال) وأن قيمة الحصة الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال لاغير) وذلك الى السادة / شركة أوزكو المحدودة، والسجلة بالسجل التجاري برقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ وتاريخ ١٤١١/٨/٣ هـ كشريك جديد في الشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني والذي قبل هذا التنازل بما للحصص المتنازل عنها من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجله، وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري، لذا فقد قرر الشركاء بالإجماع الذين يملكون ٥٠٠ حصة تمثل نسبة ١٠٠% من رأس المال تعديل تأسيس الشركة وفقاً لما يلي: [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا القرار

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة على النحو التالي:

- أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ و تاريخ ١٣٩٢/٢/١٥ هـ صادرة من مكة رجل أعمال وعنوانه جدة حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ "شريك طرف أول" ٢ السادة / شركة أوزكو المحدودة - شركة ذات مسئولية محدودة. مسجل بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ وتاريخ ١٤١١/٨/٣ هـ، والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة برقم ١٠٣ صحيفة ١٣٧١٣٦ جلد ٢/٧ في ١٤١١/٦/١٦ هـ وعنوانها جدة - حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ شريك طرف ثاني " ثالثاً: تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس و الخاصة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل كما يلي: رأس المال: القاسية والاسلام بود حدد رأس مال

الشركة بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال خمسمائة ألف ريال سعودي مقسم الى ٥٠٠ حصة (خمسمائة حصة) نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة.... ريال (ألف ريال) تم توزيعها على الشركاء كما يلي: -
ص.ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ -: هاتف ٦٠٦٥٣٤٨ فاكس: ٦٩٥٤٣١
P.O.Box 54399 Jeddah 21514-Tel: 6065348-Fax:
6065431 شركة أحمد زيني التجارية ست: ٤٠٣٠١٩٩١٠٢ رأس المال: ٥٠٠.٠٠٠ ريال اسم الشريك ٢ أسامة أحمد عباس زيني شركة أوركوا الاجمالي Ahmed Zainy Trading Co. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 عدد الحصص
قيمة الحصة مجموع قيمة النسبة النقدية بالريال الحصص
بالريال المئوية ٥٠٠,٠٠٠ ١٠٠٠ ٤٥٠ ٥٠٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠٠
١٠٠٠ ٠.٠ [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

9% 1% 1%.. ويقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم كما هو مذكور أعلاه وأنه قد سبق سداد رأس المال عند التأسيس. رابعاً: يقر الشريك الجديد بأنه قد اطلع على عقد التأسيس وملاحقه وأنه ملتزم بما ورد بهم خامساً: تبقى باقي مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي عليه دون تعديل.

سادساً

حرر هذا القرار من ٨ نسخ بيد كل طرف نسخة والنسخ الاخرى لاستخدامها في اجراءات الشهر والتسجيل النظامية والمفوض بها كل من السيد / جابر علا الله بن جبران، السيد / عزت حلمي الشحتي سعوديين الجنسية مجتمعين أو منفردين والله ولي التوفيق 666 الطرف الثاني المتنازل: \- عدنان أحمد عباس زيني الاسم: شركة أحمد زيني وأولاده (ويمثلها الشركاء بأنفسهم) 1 شركة أحمد زيني التجارية التوقيع: توقع أن شركة أوزكو المحدودة التوقيع با ه - فيصل غازي أحمد زيني التوقيع: الطرف الأول الاسم / أسامة أحمد عباس زيني التوقيع / ص.ب

٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ -: هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ - فاكس: ٦٠٦٥٤٣١ \-
طلال غازي أحمد زيني التوقيع: \- غدير غازي أحمد زيني التوقيع
ان الطرف الثاني (الشريك الجديد) الاسم / شركة أوزكو
المحدودة التوقيع / نقد -P.O.Box 54399 Jeddah 21514
Tel: 6065348-Fax: 6065431 [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

قسم توثيق العترة.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام من لا نبي بعده وبعد،
هذا العرار جرى تسجيل وتوثيق بسجل عقود الشركات تحت
الرقم.

مجلد ٤/٩ وتاريخ ١٠ صحيفة ٨٢ وذلك بحضور وقرار الأطراف
المعنية وعليه جري التوثيق والتصديق منا تحريراً في وصلى الله
على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. كاتب عدل الغرفة التجارية
الصناعية لكم عبد الله بن مسفر الق
رقة التجارية بمحافظة جدة

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-163 – ملف مؤقت tmp

بطاقة الوثيقة

DOC-163	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
ملف مؤقت tmp	عنوان الوثيقة
1445/11/13	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
77	عدد الصفحات (تقديري)
1718-1642	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1sQwUVoEcRxqlkPwnHWLSb9jsleFE_KOp/view	رابط المصدر الأصلي
سلیم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 22، فُتات أسطر: 84	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم – راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 22؛ فُتات أسطر: 84	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الساعة احمد رزيني التاريخ: 1445/11/13هـ.

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني
وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.. وبعد ،، سلمه الله الموضوع / شكوى ضد
رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة
الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ
1445/03/13هـ في القضية رقم (42824717) في البداية
أتقدم لمعاليكم بجزيل الشكر على تكرمكم بمقابلتي الأولى

لعرض شكواي ضد دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية من الحكم الجائر الصادر ضدي، وبعد تفهم معاليكم للضرر الحاصل، وأن لي حق معتبر في شكواي، قمت بتوجيهي بالتقدم بالتماس إعادة نظر، وإرفاق جميع مستندات السداد، إلا أن الحاصل هو أنني بعدما تقدمت بالتماس إعادة النظر وقدمت جميع مستندات الوفاء، أصرت محكمة الاستئناف على حكمها الجائر، المخالف الأحكام النظام والشرع و اجتهادها المعيب، وقررت عدم قبول الالتماس، وجاء تسبيبها متناقض بعضه البعض، لذا ألتمس من معاليكم النظر في شكواي هذه في ضوء المستجدات التي حدثت، وما قررته محكمة الاستئناف في تسبيبها الغريب برد التماس إعادة النظر، والذي خالف تسبيبها السابق في الحكم الموضوعي، إذ كانت علتها الأولى أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء، فكيف بعد أن قدمت مستندات الوفاء، وما يفيد صحة عقد البيع، وتنفيذ شروطه والوفاء بالثمن، يأتي حكمها المتعسف، والذي تضمن التفاتها عن تلك المستندات الرسمية والموثقة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وتتلخص شكواي في الآتي: 1- أن والدي المرحوم أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 1431/09/20هـ واستلم الثمن جزءاً منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان).

2 - أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخلاً والدتي فيها بزعم حق ليس له أي مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودّلس

عليها واستولى على حسابها في أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، بزعم على غير الحقيقة بأنني اشترت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمان تافه وطالب بالوكالة هو ووالدي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن 3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب وتكييف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضي، وعندما 1 Ossama A. Zainy [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الساعة الاحمت رزيني تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وتقدمت بالمستندات الجهرية التي من شأنها تغيير وجه الدعوى، التفتت الدائرة عن كافة المستندات المقدمة، في تحدي غريب لأحكام النظام والشرع.

وبالنظر للحكم الموضوعي في الاستئناف، والحكم برد التماس إعادة النظر، والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع على وكان في هذا الحكم إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل الذي غاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز واضح وغياب تام للحياد الواجب تحقيقه، ما يلي:

أولاً: إن الواقعة محل النزاع كما جاء بمزاعم المدعين هي الغبن في بيع الحصص) على زعم بأنني سددت 450 ألف ريال، بينما القيمة العادلة تتجاوز 300 مليون، ولا يخفى على شريف علم معاليكم أن الغبن معناه أن الثمن غير عادل، وقد قدمت مستندات موثقة تفيد أن التعاقد تم لقاء 120 مليون تم سدادها من خلال شيكات وحالات وسداد ديون عن البائع، وهو مورث المدعين ومورثي، فالبائع هو الوالد، وتفصيلها كالتالي: 1 - أرفقت عقد البيع الموقع من الوالد بحضور شهود.

2 أرفقت قرار الشركاء الموثق بالغرفة بما يؤكد علمهم ورضاهم بالبيع ومنهم المدعي (عدنان).

١-3- أرفقت المستندات الموثقة على السداد والوفاء بثلثي الحصة والثابت بشيكات مصرفية، منها شيك بمبلغ 450 ألف ريال أهدرت المحكمة حجته بقولها بالتسبيب: أن المدعى عليه لم يعتمد على هذا الجزء في السداد وربما يكون المبلغ لعلاقة أخرى (!\!\)، كما أرفقت شيكات مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال، وأهدرت المحكمة حجتها رغم عدم نزاع المدعين فيها - بحجة أن صور الشيكات المقدمة غير واضحة، كما رفضت مخاطبة البنوك ذات العلاقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن المورث بائع الحصص. وبعدما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وقدمت مرفقات موثقة تؤكد سداد ديون عن المورث بائع الحصص وتحمل تكاليف علاجه بمبالغ تزيد عن قيمة التعاقد رفضت قبولها، ووجهت برفع دعوى مستقلة بها، وهو موقف غريب وعجيب من الدائرة.

ثانياً: جاء تسبيب حكم الاستئناف متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعى عليه غير صحيح، وهذا يعتبر بمثابة القضاء بالعلم الشخصي وغياب واضح عن الحياد الموضوعي، ونظراً

لتأثر المحكمة بكذب المدعي، فقد غاب عنها إعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة فاتجهت في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، وخالفت المبدأ القضائي: أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى والمبدأ القضائي: أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردّه بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد).

ثالثاً: استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجهرية بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120) مليون ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلي في عام 1434هـ واعتبرته قرينة ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهاد غريب من الدائرة، لأن واقعة البيع تسبق حكم الولاية بثلاث سنوات، علاوة على أن الورث قد أنشأ وصية عام 1432هـ وصدر بصحتها حكم قضائي نهائي، كما أن المورث في عام 1431هـ ذهب بنفسه إلى كتابة العدل وحرر وكالات شرعية وجميع ذلك في تاريخ لاحق على عقد البيع، مما يؤكد سلامة أهليته في حينها، إلا أن محكمة الاستئناف

2 اسامة احمد زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy أهدرت الدفوع الجهرية وحجية الأحكام القضائية والمحركات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل.

رابعاً: لم يعترف الحكم بعقد البيع الموثق والتمن المتفق عليه واعتبرني لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف الثمن ثلاث مرات عليا دون وجه حق مستأنساً بنسخة من تقرير ليس هو الأصل ومجتزئ وغير كامل، مقدم من المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم عواره، وانتفاء علاقته بالدعوى المنظورة، وإنما مقدم في دعوى أخرى انتهت صلاحاً

خامساً خرج الحكم عن الأصول الشرعية، والتي أكدت على أن الركن الأساسي في العقد هو التراضي على محل العقد وثمان المبيع، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المورث بحضور شهود موقعين على العقد، والتمن المتفق عليه هو الثمن العادل وقت التعاقد، وقد جرى الاتفاق على كيفية الوفاء به بشكل واضح في بنود العقد، وإذا كان الحال كذلك، فلا يجوز للمحكمة أن تلزمني بالبيع بثمان آخر غير المتفق عليه، إذ كان عليها على فرض صحة اجتهادها- أن تقضي ببطلان البيع، وما فعلته المحكمة هو تعدي على إرادة المتعاقدين، إذ لو كان الثمن على النحو الذي فرضته المحكمة، لما ارتضيت بالعقد

سادساً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية والنظامية في الأحكام بقوله في تسببه العجيب أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقداً الأهلية وغير مدرك). وهذا العوار في التسبب مخالف لمحرمات موثقة وأحكام شرعية ومخالف لنظام الإثبات، إذ كيف تعتمد المحكمة على قرينة غير صحيحة بأن العقد غير موقع من المورث دون ثبوت تزوير المحرر، وكيف تزعم

أن المورث غير مدرك لتصرفاته وقت التعاقد رغم وجود حكم شرعي ومستندات من كتابة العدل تؤكد أن المورث عام 1431 وعام 1432هـ كان كامل الأهلية.

سابعاً: المحكمة قررت في تسبيب حكمها أن ادعاء المدعى عليه بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم ما يثبتها. وأن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على (السداد غير مقبول، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم وقدمت المستندات الدالة على الوفاء والتي جمعتها من البنوك والشركات الدائنة للمورث، رفضت الدائرة قبول الالتماس، وتناقضت مع تسبيبها السابق، بقولها أن علي أن أرفع دعوى مستقلة بهذه المبالغ \\\! وفي تفصيل ذلك أوضح لمعاليتكم ما يلي: 1 قدمت بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحصص، وتقترب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز 12 مليون ريال، وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع.

١-2- قدمت بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة - هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع. قدمت ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخارج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخارج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.

3 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الساعة احمد زيني Ossama A. Zainy ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الالتماس شكلاً، وتناقضت في حكمها بالقول بأن علياً أن أقيم دعوى للمطالبة بما سدده من ديون على بائع الحصة. صاحب الفضيلة معالي وزير العدل إن المحكوم له شقيقي للأسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى مستغلاً احتجازه وحبسه لها في بيتها، وحرّمها من المثل أمام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى، ونجح بحيله وتدليسه وتزويره في التأثير على الدائرة، ولدي الأمل في تحقيق العدل. بناء على ما سبق ألتمس من معاليكم التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية. والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (1008017301) جوال رقم 0556355663

المرفقات

- 1 صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون \-2 صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان -3 صورة شيك بمبلغ 450 ألف ريال، وصور شيكات أخرى بمبلغ 6 مليون سداد ديون.
- \-4 صك حكم الاستئناف. 5- صك الحكم الصادر في التماس إعادة النظر.
- \-6 صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد.

\-7 صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. 4 التنفيذيون شركة

القرون المحاماة ولد استشارات الكاليرية التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٣

هـ أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية

بمحافظة جدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد: الموضوع التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة
الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ (١٤٤٢/١٢/٢٥هـ الملتمس أسامة أحمد
عباس زيني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم: (١٠٠٨٠١٧٣٠١)
ويمثله المحامي/ علي بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم
(٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠ وتاريخ: ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥
الملتمس ضدهما - عدنان أحمد عباس زيني سعودي الجنسية،
هوية وطنية رقم: (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) عاتقة محمد يحيى الحرازي،
سعودية الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) واقعات
الدعوى وملخص الحكم الملتمس عليه: [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

1- أن الملتمس ضدهما أفاما الدعوى بطلب إثبات القين
الحاصل في بيع مورثهم ل حصته في شركة احمد زيني التجارية
ذات السجل التجاري رقم (٤٠٣٠١٦٩١٠٢) يزعم أن البيع تم بثمان
غير عادل تأسيساً على أن الثابت في قرار الشركاء المؤرخ في
١٤٣١/٠٩/٢٠ الموافق ٢٠١٠/٠٨/٣٠ والموثق بالغرفة التجارية
لدى كاتب العدل بتاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٥، قد ورد فيه أن البيع لحصة
قدرها (٩٠) تم لقاء ثمن قدره ٤٥٠ ألف ريال بينما تم تقييم
الشركة عام ١٤٣٧، من مكتب أبو غزالة بمناسبة دعوى أخرى
بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى ودفع
الملتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي هو ١٢٠ مليون ريال، وقدم
عقد بيع مؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٥هـ موقع من مورث الملتمس
ضدهما، وقرر أن الثمن على النحو الثابت بالعقد جزء منه
مستحقات مالية للملتمس، وجزء آخر سداد المديونيات البائع
وتم سدادها، وأن الأوراق والمستندات الدالة على ذلك مقدمة

في دعوى أخرى، وطلب مخاطبة البتكة المملكة العربية
السعودية جدة - شارع الامير سلطان خيلي تاج السلطان الدور
الأول س ت 4930120843 صوت 10048 الرمز البريدي
eTanfiton Tannthion@gmail.com 053 653 21977
3988545/1 التنفيذيون شركة التسنين للمحاماة والاستشارات
القانونية المركزي للإفادة عن بيانات السداد وأغلبها قروض
شخصية على المورث البائع) سدها الملتمس إضافة إلى
مصاريف عائلية، كما أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها إلى أكثر من
عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى والمستندات تحتاج وقتاً
لتقديمها، وطعن في استئناف الملتمس ضدهما بتقرير أبو غزالة
والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب
الثابت في التقرير المبدئي لا تتجاوز ٧٩ مليون ريال، كما أن
الدعوى التي قدم فيها التقرير انتهت صلحاً، ولم يعول على
التقرير، وهذا ثابت بصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية
السابعة عشر بديوان المظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ
٥١٤٣٢/١٢/٠٢، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية
للشركة، ويعلم الملتمس ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع عليها،
كما أن الشركة تم تصفيتها بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٥م أي قبل ما يزيد
على اسنوات، ويتعذر إبراز الأوراق لعدم توافرها، وتحتاج
لمخاطبة العديد من الجهات والبحث عنها رفع الملتمس ضدهما
بالطعن على عقد البيع المؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ والثابت فيه أن
القيمة ١٢٠ مليون ثم تراجعوا عن تمسكهم بالطعن واكتفوا
بدفوعهم الأخرى عولت محكمة الدرجة الأولى على تقرير أبو
غزالة واعتبرته هو التقييم العادل وافترصت رضا الأطراف به -
على خلاف الحقيقة والثابت في حكم ديوان المظالم، وقضت
بإلزام الملتمس بأن يسدد للملتمس ضدهما مبلغ ٣٣١٨٨٢١٣٨
ريال تقدم الملتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوى أمام
دائرة الاستئناف الثانية، وجاء حكمها مريداً لحكم الدرجة الأولى،
مع تعديل في المنطوق.

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه: نوجز ملخص الحكم الملتمس عليه فيما يلي:

ان ادعاء المدعى عليه (الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات منها الصرف عليه: فلم يقدم ما يثبتها ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دفته ب أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحصص، فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته، كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

المملكة العربية السعودية جدة شارع الأمير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول ست في 20 مه وله. 20 الرمز البريدي Tanthine Tanithion@gmail.com 053653 21372 0577 605 012 3388 التنفيذيون شركة الكتيكيان للمحاماة والاستشارات القانونية ج أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى \\\!\\! والذي أخذت به محكمة الدرجة الأولى تضمن تقييم الشركة بمبلغ ٧٩٩٢٤٩٠١ ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي، لا يعتد به لأن التقرير النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر التجاوزات هو ٣٦٨,٧٥٧٩٣١ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين التقييم المبدئي والنهائي د أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع على ذلك وكيل عنه، كما أن القرائن اختفت بأن المورث وقت البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك وعليه جاء متطوق حكم الاستئناف الملتمس عليه كما يلي: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠١ - ١٤٤٥ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم)

١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عائقة محمد يحيى محمد علي
الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (٢٧,٦٥١٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً
ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: الزام اسامة بن أحمد بن عباس
زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد
عباس زيتي هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦٧٧٩٢٧٠) سنة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً
ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أسباب طلب الالتماس وفقاً للمادة (٨٦) من نظام المحاكم
التجارية ونصها يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام
النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها
في نظام المرافعات الشرعية، وعليه أتقدم بهذا الالتماس
تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (ب. ج)
من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه:
يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام
النهائية في الحالات التالية بـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على
أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم
ج إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، ولما كان
مناعة والن المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير
سلطان فينى تاج السلطان الدور الأول سنت 4090420543 ج
ص ب 11045 الرمز البريدي 20372 T Tannithine
Tantithion@gmail.com 453653 3388 012 605 4571
التنفيذيون شركة اللي بين المحامية ولا يستبانه من القانونية
المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية
ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ
من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من
المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش و تكفي إفادة
الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق
المنصوص عليها، وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم
تظهر إلا بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ وان تاريخ العلم بالغش هو

١٤٤٥/٧/٠٤هـ، وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن
الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي وعملاً بالمادة
(١/٥٢) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت
النص على أن تضمن لائحة الانتماس بيان الوقائع محل الالتماس
وأثرها على الحكم، لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب
الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على
النحو الآتي: السبب الأول للالتماس الحصول على أوراق قاطعة
في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم
الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد
التمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالتمن المدون بعقد البيع
الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس
والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدرة ١٢٠ مليون ريال،
وأورد في تسببه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت
أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده
للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد،
ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، ورفضت الدائرة
طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك
ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد لقيمة الحصص
والتي تعذر تقديمها، مسبباً ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم
ما يثبته، وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن
الحياد، كما عول على تسبب محكمة الدرجة الأولى والذي
تضمن أن المدعى عليه الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى
للشركة، وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس:
تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم
الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص، واتخذت من تعدد تقديم
المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتفاء السداد،
كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠
مليون القرينة مبناها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على
العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

المملكة العربية السعودية جدة - شال ابر سلطان ميتى تاج
السلطان الدور الأول سنت 4030420843 12 ص.ب 2005
الرمز البريدي 21372 Tanithion Tanithion@gmail.com
053 653 3888 012605 4577 التنفيذيون الشركة السياحة
والاستثمارات القانونية أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة
الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد، وإذ تعذر على
الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال قيام
الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس
والملتمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم و سبب
تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلبها مخاطبة البنك
المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة - لا
سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة
على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من ١٤٣١هـ
وحتى عام ١٤٣٨هـ. أي من فترة تتجاوز ١٤ سنة كاملة سابقة
على الدعوى، كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى
عليه (الملتمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة
وتعذر على الملتمس الحصول عليها وتقديمها في حينها أما عن
الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملتمس عليه وتفيد
السداد فهي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في
الفترة من ١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦هـ، بمبلغ إجمالي قدرة (٢٠٠٤٣٨٦٢)
(عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون
ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك
ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء)

ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات
شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير

أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وآخرين، وتم التخرج بينهم وبين
المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملتمس) مبلغ وقدره (٢٩,٤٢٤,٠١٧)
تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون
ألفاً وسبعة عشرة رسالاً تم سدادها بموجب شيكات مصرفية

بتاريخ (٢٠١٣/٠٥/٠٢ ٢٠١٦/٠٥/٠٣ - ٢٠١٦/٠٦/٢٦ - ٢٠١٧/٠١/٢٦ - ٢٠١٧/٠٦/٠٨) (مرفق ٢ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقيها) ثالثاً
مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملتمس) وقدرها ٢ (١٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال، في الفترة من ١٤٣١ وحتى وفاته في ٢١/٠٤/١٤٣٨ هـ (مرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١٤٣١ هـ وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد مع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون ومائتين ألف سنوياً تسدد عن طريق تحمل المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان على تاج السلطان الدور الأول بنت 20043 402002005 الرمز البريدي 21377 Tanthion Tanhtanggall on 0536592196 2012 005 457 التنفيذيون شرف التنفيذيون للمحاسبة والاستشارات القائمة الطرف الثاني المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من أجره مستحقة للمدعى عليه قدرها ٧٨ مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين عاماً لكافة شركات الوالد المورث) وتحمله المسؤولية ودورة البالغ في تنميتها علماً بأن الملتمس قد سدد مبالغ أخرى عن المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه إلى تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسببه من تفسير العقد بيع الحصص، بأن ما تصمله العقد من إقرار البائع (مورث الملتمس ضدهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجره لم تسدد للملتمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة على نشأة شركة احمد زيني، وهذا التفسير فيه خروج سافر على نية المتعاقدين، وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على

الدائرة، فالملمتمس كان بدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان السبب في بمائها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجره فما كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له تفصيلاً في تمهيد العقد، علاوة على أن الدائرة الغفلت حقيقة هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده، وأمر منطقي أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية، فالملمتمس هو من يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة ومن حسن الثقة به عيله الوالد ناظراً على وصيته، ومن أبسط حقوقه أجره العمل أصف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة مؤداها أن الملمتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع ريالاً واحداً في مساهماته بحصص شركات الوالد، وأن جميع ما حصل عليه بحجة أنه مساهم منشوه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - (ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حجر عليه يتولي مصارفه ولم يساهموا في تشديد أي من قروضه والتزاماته ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء، ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله، ميني على التباس صنعه الملمتمس ضده الأول، وكان له تأثيره على الحكم. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغين وأن تاريخ البيع عام ١٤٣٠هـ ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينها، لانتفاء الدليل عليها، كما أن حكم المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول بست 4030420843. ص ب 13045 الرمز البريمي 21372 1 Tanton 0534553588 012 605 4571 Tannthenggmail.com التنفيذيون الشركة التليحتوي المحاماة والاستشارات القرانية تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ ١٤٣٤هـ، أي بعد ما يجاوز

الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع ومن ثم فإن ما قرره في حكمها يستوجب قبول الالتماس موضوعاً وإعادة النظر السبب الثاني للالتماس ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش الموجب لالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده المادة ١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به وخفاء أمره عليها، وحيث زعم الملتمس ضدهما على خلاف الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى وزعم المدعى غشاً وتديساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم تقييمها بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال، وقدم صور مجتزأة، وصور للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم، كما دفع بتزوير عقد البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص: ولم يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه، بأن القيمة العادلة لثمن الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعى الملتمس ضده (الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى، ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه (الملتمس ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك، وأن تقييم الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ٧٩ مليون، كما أن التقرير معترض عليه، ولم تأخذ به المحكمة المقدم لها وإنما النزاع انتهى صلاحاً، كما أن التقرير تضمن تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء شركة أحمد زيني وأولاده يتسبب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة،

ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملتمس ضده) بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أن المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - ميني تاج السلطان النور الول س ت 14230420843 7 صواب كاعتاد الأمر الريدي 21972 V eTarmenien 4571 605 012 3188 53453 @Tarihion@gmail.com التنفيذيون شرفة مفيدتين للمحامية تسليم أن القانونية عقد بيع الحصص لم يوقع من المورث، وإنما وقع من خلال وكيله، رغم تراجع المدعي (الملتمس ضده) عن تمسكه بتزوير العقد على مورثة أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة الاستئناف عولت على عيش وتدليس الملتمس شدة الأول واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبة (٩٠) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١٢٠ مليون ريال، وإنما ٣٣١ مليون رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي ٧٩٩ مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة ٣٦٨ مليون، ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً، كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المحتزماً بأنه حاصل جمع (القسمة الدفترية وحقوق الشركاء وضعة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٢٠٠ مليون أغلبها باسم المورث: علاوة على أن الدائرة التجارية بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبتها تقرير الخبرة في عام ١٤٣٢هـ تراجعت عن استدعاء الخبير المناقشة في التقرير المتناقض بعدما اتفق الخصوم على الصلح، بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المديل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل واعتبرت هذا التخمين من قبيل

القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي او نظامي.

وحيث إن دليل الملتمس على الغش الحاصل من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية وإذ تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام ١٤٢٧هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص، كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وقد حضر ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المملكة العربية السعودية جدة شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدوار الدول س ت 24930120843 ص.ب 13015 الرمز البريدي 21972 Tarifinon Tantithion@gmail.com 053651 33880 605 4571 التنفيذيون شيله الماء والاستشارات القانونية المستند الذي يثبت الغش وتاريخ الحصول عليه في ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ، كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ، وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه تم على ثمن ١٢٠ مليون ريال، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها

إلى شركة أحمد زيني وأولاده، وشركة أحمد زيني التجارية، وكذلك محضر اجتماع التخرج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام ١٤٣٧هـ، ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها، كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً.

أن واقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر، وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة، وحرروا شهادتهم مكتوبة أما عن مضمون ما يشئت تحقق غش الملتمس ضدهما، فتحد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخرج فيها بين أحمد زيني (المورث) وشريكه، ثم دخلت شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق ٤ صور من التقييمات).

حصل على اتفاقية تخرج بين المورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقية للمشاركات (مرفق صورة محضر الاجتماع شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية ٢٨٣ وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة)، والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعها كبينة جديدة، لم تظهر إلا بعد صدور الحكم ولما كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع الثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في أثنائها، وأن يكون العش تم من المحكوم له، وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم، وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول سن 31000427943 19045 الرمز البريدي 21372 Tartition

Tantthionemail.com 053051 1300 2011 605 15/11

التنفيذيون الشبرقة التقيدون للمحامة والاستشارات المنوية ولما كان ما تقدم وإن ظهرت اوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم، وتؤكد العش الحاصل من الملتمس ضدهما للتأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه موجب الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم ملي، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعارض عليه، وهو ما أكدته المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتمس يتعذر تداركه، فموكلي معجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته، ولديه معاملات تجارية كبيرة، وبسبب إجراء التنفيذ العطلت كافة مصالحه نأدع مهتاقحتسمب ءافولا عيطتسي ال ذا هل نينئادلا ةهجاوم يف هسالفإ رهشب ددهم حبصأو، هتالماعمو تم الحجز على جميع أمواله، وهذا ضرر يتعذر تداركه.

لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم:

أولاً: قبول الالتماس شكلاً.

ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (

١٠٢٠٢١٥٥٧٧) وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢٤٠٧١٨)

المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل

هذا الالتماس ثالثاً: الغاء الحكم الملتمس عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى.

وكيل الملتمس المحامي د. علي بن مشرف آل راشد بالوكالة
رقم (٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير
سلطان ميني تاج السلطان الدور الأول من ت 24030420843
ص.ب 1304 الرمز البريدي 21372 @ Tanthion
Tanhthion@gmail.com 053 653 3888 012 605 4571

: فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن احمد بن عباس ز
سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن نفسه \# الطرف
السم ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة النطاق: ٢ وكيل ع
بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مدي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧
قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ات ذات العالقة
وإاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -
الستالم و ال سليم دونبلا تاخلاصلا مخالقات نظام مراقبة
البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارة - إلم ال - إضافة
املادت ن رقم 231 و232 من نظام املرافعات الشرعية - لدى
محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم لدى ا كمة
العليا - لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا ام ن بوزارة العدل - نة
الفصل ا الفات واملنازعات الضرية - ال نة الست نافية
للمخالفات واملنازعات الضرية - نة الفصل منازعات الأوراق
املاية - لدى م اتب الفصل منازعات الأوراق التجارة و ان حسم
املنازعات التجارة - لدى ان الفصل املنازعات و الفات التأمي
ية - لدى النيابة العامة - طلب نقض طلب إحالة الدعوى - لدى ا
اكم - لدى ا اكم الإدارة (ديوان املظالم) - لدى ال ان الطبية
الشرعية - لدى ال ان العمالية - لدى ان فض املنازعات املاية و
ان سوة املنازعات املصرفية لدى ان ال م ش ع صكوك ألح
ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما يلزم ضور ا لسات
جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم صكوك ألح ام - طلب
تن القا - طلب الإدخال والتدخل - إاء و ا كم ن ورد م واس بدال

م - طلب تطبيق املادة 230 من نظام املافاعات الشرعية -
املاطالبة ب نفيذ ألح ام - قبول ألح ام ونف ا - الع اض ع ألح
ام وطلب الست ناف - التماس إعادة النظر - والتعديل - الطعن
بال و ر - إن ار ا طوط وألختام والتواقيع - طلب املنع من
السفر ورفعه -مراجعة دوائر ا ز والتنفيذ - طلب ا ز والتنفيذ -
طلب التحكيم - عي ن اء وا كم ن - الطعن بتقار ر املاطالبة
وإقامة الدعاوى - املارفة و املادافعة - سماع الدعاوى والرد
عل ا - الإقرار - إلن ار - الص - التنازل - الإبراء - طلب اليم ن
ورده والامتناع عنه - إحضار الش ود والب نات والطعن ف ا -
الإجابة وا رح املاطالبات وا اكم عيموك ا تارازولا ماسقاو تارادا
نم ا عب ي اموا عورفو - عراجتلا عرازو عجارم - عيجرا ا عرازو
عجارم - عيلخادلا عرازو عجارم - لدعلا عرازو عجارم مراجعة
املاباحث الإدارة واملاباحث ا نائية - وفروع ا وماي بع ا من
إدارات وأقسام مراجعة ألمارة وإدارة تنفيذ ألح ام ا قوقية
ومراجعة املاباحث الإدارة واملاباحث ا نائية - مراجعة مراكز
الشرطة - مراجعة الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن
الدولة - مراجعة املاباحث ا نائية - ا ات ألمنية عيموك ا تاسائلا
ماسقاو تارادا نم ا عب ي اموا عورفو - ءاضقل علأ سل ا
عجارم عيموك ا تائي لا ماسقاو تارادا نم ا عب ي اموا عورفو
- رامث سلا عرازو عجارم - عماعلا عباينلا عجارم مراجعة
مؤسسة النقد العربي السعودي - وفروع ا وماي بع ا من إدارات
وأقسام املاؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | - ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ةلا
ولا رادصا خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | - ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ةلا ولا ءا نا خ
رات عينو كللا تلا ولا تامدخ: ةلا ولا ردصم ، لدعلا عرازول عينو
كللا تامد ا ع عقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامد ي و كللا
ماظنلا نم عقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : ةلا ولا مقر ةدمتعم:
ةلا ولا ةلاح وثيقة وكالة وزارة العدل املاملكة العربية السعودية
مرفق: USE THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
البيك المراسي رقم 1/599139 Banque Saude Franal
1/599139 PAYABLE AT ALL OUR BRANCHES DATE

١٤٣١٨/١١/٢٦ ٢٠١٠/١١/٠٣ ** ينطولا يبرعلا كنبلا ** رمألا
ةليشلا قيمة مسددة من أحمد عباب ذبني ** فرع البلد من
الملك عبد العزيز - جني و ACE OF ريال
مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي فقط لا غير SAR WY
AGAINST THIS CHEQUE O THE ORDER OF HE
AMOUNT OF anque Saud\! Fransi EAD OFFICE
يشك MAATHER STREET IYADH-SAUDI ARABIA
DO NOT السعودي الفرصي شان المسارة العربية السعودية
WRITE BELOW THIS LINEA Banque Sagur Franst
HAYATI DILBER WHORIZED SIGNATURES 599139
08 1055-022 00037805750 السمر التاريخ Histy أسئلة
ل H- Ref No 26/11/1431. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر]

Cashier Order (Account) 03-11-2010 13: 10: 20 1\\
BSK\\BSF7638\\57\\610069 84430000181 SAR Co
Amount /,000,000.00 Debit Amb. 3,000.010.00 Ben
AHMED ZAINY ** ينطولا يبرعلا كنبلا عم معرفية
.SONS CO. LTD

Buy Rate 1 000000 Total Chae 10,00 CO Number
1/599139 قسيمة تحويل / إصدار شيك / شبكات سياحية
TRANSFER / DRAFT / TCS FORM التاريخ البنك اشرة
مساعدة عامودية السعودي الفرنسي Banque Saudi Fransi
الرجاء اختيار واحدة مع شبكات سياحية THWELERS
CHEQUES SALE CASHER OF DEN BANK DRAFT شيك
مصرفي بالعملة الأجنبية. تحويل خارج المملكة تحويل داخل
المملكة.

TRANSFER ABROAD مقابل الخصم من سامرا سابنا نقداً
(منظومات حكومية) PLEASE SELECT ONE OF THE
FOLLOWING تحويل داخلي INTERNAL TRANSFER

AGAINST LOCAL TRANSFER ن اسم العميل أحمد زيني
 وأولاده ACCOUNT NO رقم الحمل المبلغ بالأرقام WEET
 MOUNT PRES AMOUNT IN WORDS REMERICIARY'S
 BANK ADDRESS 75-PAYMENT DETALS حساب لدى
 فارغ المملة المبلغ بالحروف اسم المحول العنوان من فقط ثلاثة
 مليون ريال لاغير عبد الفلور مارتوتاتارا ١٧٩٥٦ المدينة رقم
 البطاقة الإقامة الامل دعا CURRENCY جدة مية رقم التلمون
 الرمز البريدي OTY لا تملا هذا الجزء في حالة الشبكات
 DO NOT FALL THE HECTOR A CARE OF 10 السياحية
 البلك العربي الوطني القيمة سنة من أحد على تبني A-71
 ON BENEFICIARY DETAILS OF CHARGES على المستفيد
 FOR BANKE OUR TRANSACTION RES NO BANK'S
 AUTHORIZED SALE CUSTOMERS SIGNATURE البتلك
 الحمل توفرع العميل الشايك السليت عنوان المقيد جده يلك
 المستقي رقم حساب المست عنوان بتلك المستفيد تفاصيل
 PURPOSE OF TRANSFER PRAT Montane muter الدفع
 TOTAL (to you) الشراء البي SELBY PATE مصاريف البنك
 AMOUNT COLLECTED 03 تم التحقق من الدولي من اول
 توقيع أمين الصندوق نسخة العميل islamera Copy شركة
 احمد زيني واولاده جدة عمارة ابار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٩
 فاكس ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد ٢٩٤٧ القيد \ Ahmed Zainy
 & Sons Co Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel:
 1110VAT Fax: ٩٤٧٨٣٥١ ند قي شيك مصرفي رقم ٩١١٣٩
 الأمر البنك العربي الوطني كاشعار البنك المرفق فيصلا ملا
 الشيخ / أحمد ريني - جاري حولات بنكية البنك السعودي
 الفرنسي التاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة تيك مصرفي رقم
 ٥٩٩١٣٩ لامر البنك العربي الوطني عمولة شيك مصرفي رقم
 ٥٦٤١٣٩ الأمر البنك العربي شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٣٩ لامر
 البنك العربي الوطني مجموع القيد فقط ثلاثة ملايين وعشرة
 ريال سعودي لاغير المدير العام USE THIS SCALE TO

PAYABLE AT 1/599140 فروعنا Banque Saud Fransi
ALL OUR BRANCHES DATE TEPW/TV/TT إنهموا
بموجب هذا الشيك الأمر ** البنك العربي القيمة ممتدة من
أحمد عباس زيلي.
٠٩٩٠٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠ با مبلغ وقدرة ثلاثة مائتين ريال سعودي فقط
لا.

1805

Building Fax: ٦٠٦١٠ أمر صرف تقدي التاريخ الموافق:
يصرف إلى المكرم مندوب مفروشات الوطني مبلغ فقط
عشرون ألف ومئتان ريال سعودي لا غير وذلك / فاتورة
مفروشات الوطن رقم ٢٨١١ اقليمفستائر لفيلا ش. احمد زيني
والمرفقة المبلغ ٢٠,٢٠٠,٠٠ و الشيخ اسامه زيتي (الشيخ أحمد.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

المجموع ٢٠,٢٠٠,٠٠ المستلم Tel 14: ٢٠١٣/٠٦/٢٦ PAY TO
MESSRS أمين الصندوق ريان SR FOR رقم الحساب ان
١١٢٩٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩ فيما ستائر لفيلا
ش احمد زيني المحاسب المبور المدير العام شركة احمد زيني
واولاده جدة عمرة اوركو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ المكس: ٦٠٦١٣٠٤
سند قيد Ahmed Zainy \& Sons Co Jeddah-Ozco
Tel: Bullding Fax: ٦٠٦٥٢١١٦: ٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ١٤٢٢
بيان الفيد: المنين فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٦١ قيمة
ستقر القيلا من الحمد زيني والمرفقة رقم الحياة سم الحمار
ملاحظا التاريخ: الصفحة: ١٨٨/١٤٣٤ 1 للشيخ اسامه زيني
(الشيخ فاتورة مفروشات., رقم ٢٨١١ تيستائر مجموع القيد
الصندوق العلم فقط عشرون ألف ومئتان زيرا سكونري لا غير
ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم تقيد: ١٦٦٠
بيان الفيد: المين مجموع القيد D..... [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

سند قيد مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان
١١٣٤هـ رقم الصاب اسم الحساب ١٩٢٦٠٠١١ الشيخ اسمه ()
١١١١٠٠٠١ الصنوق العام فقط خمسون ألف وسبسانة بل
وسعودي لا غور Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Özco
Building Tel: 1-11 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ التاريخ الصفحة 4 ما
لحظات مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر الشيخ /
احمد زيني المدير شركة أحمدز للكهرباء والتكييف المحدودة

مسئولية محدودة رأس المال ٢,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز
الرئيسي جدة مسجل تجاري ٤٠٣٠١٠٧٩٤٥ فرع جدة ريال استلها
من السادة Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: شيك موقت
2692 سال ٢١٤٣٢ تيتون 1: 1: ٠٠٠٠ - فكر الالة مكان ١٩٩٠-
٢٤٥ - هاكر ٤: ٣٣٤١ المدينة ت: ٠٣٩٢٥٠٦ والمس ١٣٧٢٩٩٢
المفكرة العربية السعودية التاريخ::: الموافق ٢٠١٣/٨/٢٠م شركة
أحمد زيني وابناءه أوزكو المحترم نقداً - بشيك رقم الشيك...
539 إسم البنك فقد مبلغ و قدره: فقط خمسة وعشرو وذلك
عن الف ريال اما جو توقيع المستلم من Jahon 000545
ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET JEDDAH Pay
arst this cheque to the order c The amount of
samba) AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH سامبا (samba
مجموعة سامعا المالية PR Dete Sambe Financial Group
١٤٣٤٢١٠/٢٥ هـ لتاريخ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فرع الأندلس شارع الأندلس جدة لاضعوا بموجب هذا الشيك
الأمر شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة ١-٢-٣-٤-٥-٦-٧-٨-٩-١٠-١١-١٢-١٣-١٤-١٥-١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠-٢١-٢٢-٢٣-٢٤-٢٥-٢٦-٢٧-٢٨-٢٩-٣٠-٣١-٣٢-٣٣-٣٤-٣٥-٣٦-٣٧-٣٨-٣٩-٤٠-٤١-٤٢-٤٣-٤٤-٤٥-٤٦-٤٧-٤٨-٤٩-٥٠-٥١-٥٢-٥٣-٥٤-٥٥-٥٦-٥٧-٥٨-٥٩-٦٠-٦١-٦٢-٦٣-٦٤-٦٥-٦٦-٦٧-٦٨-٦٩-٧٠-٧١-٧٢-٧٣-٧٤-٧٥-٧٦-٧٧-٧٨-٧٩-٨٠-٨١-٨٢-٨٣-٨٤-٨٥-٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١-٩٢-٩٣-٩٤-٩٥-٩٦-٩٧-٩٨-٩٩-١٠٠-١٠١-١٠٢-١٠٣-١٠٤-١٠٥-١٠٦-١٠٧-١٠٨-١٠٩-١١٠-١١١-١١٢-١١٣-١١٤-١١٥-١١٦-١١٧-١١٨-١١٩-١٢٠-١٢١-١٢٢-١٢٣-١٢٤-١٢٥-١٢٦-١٢٧-١٢٨-١٢٩-١٣٠-١٣١-١٣٢-١٣٣-١٣٤-١٣٥-١٣٦-١٣٧-١٣٨-١٣٩-١٤٠-١٤١-١٤٢-١٤٣-١٤٤-١٤٥-١٤٦-١٤٧-١٤٨-١٤٩-١٥٠-١٥١-١٥٢-١٥٣-١٥٤-١٥٥-١٥٦-١٥٧-١٥٨-١٥٩-١٦٠-١٦١-١٦٢-١٦٣-١٦٤-١٦٥-١٦٦-١٦٧-١٦٨-١٦٩-١٧٠-١٧١-١٧٢-١٧٣-١٧٤-١٧٥-١٧٦-١٧٧-١٧٨-١٧٩-١٨٠-١٨١-١٨٢-١٨٣-١٨٤-١٨٥-١٨٦-١٨٧-١٨٨-١٨٩-١٩٠-١٩١-١٩٢-١٩٣-١٩٤-١٩٥-١٩٦-١٩٧-١٩٨-١٩٩-٢٠٠-٢٠١-٢٠٢-٢٠٣-٢٠٤-٢٠٥-٢٠٦-٢٠٧-٢٠٨-٢٠٩-٢١٠-٢١١-٢١٢-٢١٣-٢١٤-٢١٥-٢١٦-٢١٧-٢١٨-٢١٩-٢٢٠-٢٢١-٢٢٢-٢٢٣-٢٢٤-٢٢٥-٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢-٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩-٢٤٠-٢٤١-٢٤٢-٢٤٣-٢٤٤-٢٤٥-٢٤٦-٢٤٧-٢٤٨-٢٤٩-٢٥٠-٢٥١-٢٥٢-٢٥٣-٢٥٤-٢٥٥-٢٥٦-٢٥٧-٢٥٨-٢٥٩-٢٦٠-٢٦١-٢٦٢-٢٦٣-٢٦٤-٢٦٥-٢٦٦-٢٦٧-٢٦٨-٢٦٩-٢٧٠-٢٧١-٢٧٢-٢٧٣-٢٧٤-٢٧٥-٢٧٦-٢٧٧-٢٧٨-٢٧٩-٢٨٠-٢٨١-٢٨٢-٢٨٣-٢٨٤-٢٨٥-٢٨٦-٢٨٧-٢٨٨-٢٨٩-٢٩٠-٢٩١-٢٩٢-٢٩٣-٢٩٤-٢٩٥-٢٩٦-٢٩٧-٢٩٨-٢٩٩-٣٠٠-٣٠١-٣٠٢-٣٠٣-٣٠٤-٣٠٥-٣٠٦-٣٠٧-٣٠٨-٣٠٩-٣١٠-٣١١-٣١٢-٣١٣-٣١٤-٣١٥-٣١٦-٣١٧-٣١٨-٣١٩-٣٢٠-٣٢١-٣٢٢-٣٢٣-٣٢٤-٣٢٥-٣٢٦-٣٢٧-٣٢٨-٣٢٩-٣٣٠-٣٣١-٣٣٢-٣٣٣-٣٣٤-٣٣٥-٣٣٦-٣٣٧-٣٣٨-٣٣٩-٣٤٠-٣٤١-٣٤٢-٣٤٣-٣٤٤-٣٤٥-٣٤٦-٣٤٧-٣٤٨-٣٤٩-٣٥٠-٣٥١-٣٥٢-٣٥٣-٣٥٤-٣٥٥-٣٥٦-٣٥٧-٣٥٨-٣٥٩-٣٦٠-٣٦١-٣٦٢-٣٦٣-٣٦٤-٣٦٥-٣٦٦-٣٦٧-٣٦٨-٣٦٩-٣٧٠-٣٧١-٣٧٢-٣٧٣-٣٧٤-٣٧٥-٣٧٦-٣٧٧-٣٧٨-٣٧٩-٣٨٠-٣٨١-٣٨٢-٣٨٣-٣٨٤-٣٨٥-٣٨٦-٣٨٧-٣٨٨-٣٨٩-٣٩٠-٣٩١-٣٩٢-٣٩٣-٣٩٤-٣٩٥-٣٩٦-٣٩٧-٣٩٨-٣٩٩-٤٠٠-٤٠١-٤٠٢-٤٠٣-٤٠٤-٤٠٥-٤٠٦-٤٠٧-٤٠٨-٤٠٩-٤١٠-٤١١-٤١٢-٤١٣-٤١٤-٤١٥-٤١٦-٤١٧-٤١٨-٤١٩-٤٢٠-٤٢١-٤٢٢-٤٢٣-٤٢٤-٤٢٥-٤٢٦-٤٢٧-٤٢٨-٤٢٩-٤٣٠-٤٣١-٤٣٢-٤٣٣-٤٣٤-٤٣٥-٤٣٦-٤٣٧-٤٣٨-٤٣٩-٤٤٠-٤٤١-٤٤٢-٤٤٣-٤٤٤-٤٤٥-٤٤٦-٤٤٧-٤٤٨-٤٤٩-٤٥٠-٤٥١-٤٥٢-٤٥٣-٤٥٤-٤٥٥-٤٥٦-٤٥٧-٤٥٨-٤٥٩-٤٦٠-٤٦١-٤٦٢-٤٦٣-٤٦٤-٤٦٥-٤٦٦-٤٦٧-٤٦٨-٤٦٩-٤٧٠-٤٧١-٤٧٢-٤٧٣-٤٧٤-٤٧٥-٤٧٦-٤٧٧-٤٧٨-٤٧٩-٤٨٠-٤٨١-٤٨٢-٤٨٣-٤٨٤-٤٨٥-٤٨٦-٤٨٧-٤٨٨-٤٨٩-٤٩٠-٤٩١-٤٩٢-٤٩٣-٤٩٤-٤٩٥-٤٩٦-٤٩٧-٤٩٨-٤٩٩-٥٠٠-٥٠١-٥٠٢-٥٠٣-٥٠٤-٥٠٥-٥٠٦-٥٠٧-٥٠٨-٥٠٩-٥١٠-٥١١-٥١٢-٥١٣-٥١٤-٥١٥-٥١٦-٥١٧-٥١٨-٥١٩-٥٢٠-٥٢١-٥٢٢-٥٢٣-٥٢٤-٥٢٥-٥٢٦-٥٢٧-٥٢٨-٥٢٩-٥٣٠-٥٣١-٥٣٢-٥٣٣-٥٣٤-٥٣٥-٥٣٦-٥٣٧-٥٣٨-٥٣٩-٥٤٠-٥٤١-٥٤٢-٥٤٣-٥٤٤-٥٤٥-٥٤٦-٥٤٧-٥٤٨-٥٤٩-٥٥٠-٥٥١-٥٥٢-٥٥٣-٥٥٤-٥٥٥-٥٥٦-٥٥٧-٥٥٨-٥٥٩-٥٦٠-٥٦١-٥٦٢-٥٦٣-٥٦٤-٥٦٥-٥٦٦-٥٦٧-٥٦٨-٥٦٩-٥٧٠-٥٧١-٥٧٢-٥٧٣-٥٧٤-٥٧٥-٥٧٦-٥٧٧-٥٧٨-٥٧٩-٥٨٠-٥٨١-٥٨٢-٥٨٣-٥٨٤-٥٨٥-٥٨٦-٥٨٧-٥٨٨-٥٨٩-٥٩٠-٥٩١-٥٩٢-٥٩٣-٥٩٤-٥٩٥-٥٩٦-٥٩٧-٥٩٨-٥٩٩-٦٠٠-٦٠١-٦٠٢-٦٠٣-٦٠٤-٦٠٥-٦٠٦-٦٠٧-٦٠٨-٦٠٩-٦١٠-٦١١-٦١٢-٦١٣-٦١٤-٦١٥-٦١٦-٦١٧-٦١٨-٦١٩-٦٢٠-٦٢١-٦٢٢-٦٢٣-٦٢٤-٦٢٥-٦٢٦-٦٢٧-٦٢٨-٦٢٩-٦٣٠-٦٣١-٦٣٢-٦٣٣-٦٣٤-٦٣٥-٦٣٦-٦٣٧-٦٣٨-٦٣٩-٦٤٠-٦٤١-٦٤٢-٦٤٣-٦٤٤-٦٤٥-٦٤٦-٦٤٧-٦٤٨-٦٤٩-٦٥٠-٦٥١-٦٥٢-٦٥٣-٦٥٤-٦٥٥-٦٥٦-٦٥٧-٦٥٨-٦٥٩-٦٦٠-٦٦١-٦٦٢-٦٦٣-٦٦٤-٦٦٥-٦٦٦-٦٦٧-٦٦٨-٦٦٩-٦٧٠-٦٧١-٦٧٢-٦٧٣-٦٧٤-٦٧٥-٦٧٦-٦٧٧-٦٧٨-٦٧٩-٦٨٠-٦٨١-٦٨٢-٦٨٣-٦٨٤-٦٨٥-٦٨٦-٦٨٧-٦٨٨-٦٨٩-٦٩٠-٦٩١-٦٩٢-٦٩٣-٦٩٤-٦٩٥-٦٩٦-٦٩٧-٦٩٨-٦٩٩-٧٠٠-٧٠١-٧٠٢-٧٠٣-٧٠٤-٧٠٥-٧٠٦-٧٠٧-٧٠٨-٧٠٩-٧١٠-٧١١-٧١٢-٧١٣-٧١٤-٧١٥-٧١٦-٧١٧-٧١٨-٧١٩-٧٢٠-٧٢١-٧٢٢-٧٢٣-٧٢٤-٧٢٥-٧٢٦-٧٢٧-٧٢٨-٧٢٩-٧٣٠-٧٣١-٧٣٢-٧٣٣-٧٣٤-٧٣٥-٧٣٦-٧٣٧-٧٣٨-٧٣٩-٧٤٠-٧٤١-٧٤٢-٧٤٣-٧٤٤-٧٤٥-٧٤٦-٧٤٧-٧٤٨-٧٤٩-٧٥٠-٧٥١-٧٥٢-٧٥٣-٧٥٤-٧٥٥-٧٥٦-٧٥٧-٧٥٨-٧٥٩-٧٦٠-٧٦١-٧٦٢-٧٦٣-٧٦٤-٧٦٥-٧٦٦-٧٦٧-٧٦٨-٧٦٩-٧٧٠-٧٧١-٧٧٢-٧٧٣-٧٧٤-٧٧٥-٧٧٦-٧٧٧-٧٧٨-٧٧٩-٧٨٠-٧٨١-٧٨٢-٧٨٣-٧٨٤-٧٨٥-٧٨٦-٧٨٧-٧٨٨-٧٨٩-٧٩٠-٧٩١-٧٩٢-٧٩٣-٧٩٤-٧٩٥-٧٩٦-٧٩٧-٧٩٨-٧٩٩-٨٠٠-٨٠١-٨٠٢-٨٠٣-٨٠٤-٨٠٥-٨٠٦-٨٠٧-٨٠٨-٨٠٩-٨١٠-٨١١-٨١٢-٨١٣-٨١٤-٨١٥-٨١٦-٨١٧-٨١٨-٨١٩-٨٢٠-٨٢١-٨٢٢-٨٢٣-٨٢٤-٨٢٥-٨٢٦-٨٢٧-٨٢٨-٨٢٩-٨٣٠-٨٣١-٨٣٢-٨٣٣-٨٣٤-٨٣٥-٨٣٦-٨٣٧-٨٣٨-٨٣٩-٨٤٠-٨٤١-٨٤٢-٨٤٣-٨٤٤-٨٤٥-٨٤٦-٨٤٧-٨٤٨-٨٤٩-٨٥٠-٨٥١-٨٥٢-٨٥٣-٨٥٤-٨٥٥-٨٥٦-٨٥٧-٨٥٨-٨٥٩-٨٦٠-٨٦١-٨٦٢-٨٦٣-٨٦٤-٨٦٥-٨٦٦-٨٦٧-٨٦٨-٨٦٩-٨٧٠-٨٧١-٨٧٢-٨٧٣-٨٧٤-٨٧٥-٨٧٦-٨٧٧-٨٧٨-٨٧٩-٨٨٠-٨٨١-٨٨٢-٨٨٣-٨٨٤-٨٨٥-٨٨٦-٨٨٧-٨٨٨-٨٨٩-٨٩٠-٨٩١-٨٩٢-٨٩٣-٨٩٤-٨٩٥-٨٩٦-٨٩٧-٨٩٨-٨٩٩-٩٠٠-٩٠١-٩٠٢-٩٠٣-٩٠٤-٩٠٥-٩٠٦-٩٠٧-٩٠٨-٩٠٩-٩١٠-٩١١-٩١٢-٩١٣-٩١٤-٩١٥-٩١٦-٩١٧-٩١٨-٩١٩-٩٢٠-٩٢١-٩٢٢-٩٢٣-٩٢٤-٩٢٥-٩٢٦-٩٢٧-٩٢٨-٩٢٩-٩٣٠-٩٣١-٩٣٢-٩٣٣-٩٣٤-٩٣٥-٩٣٦-٩٣٧-٩٣٨-٩٣٩-٩٤٠-٩٤١-٩٤٢-٩٤٣-٩٤٤-٩٤٥-٩٤٦-٩٤٧-٩٤٨-٩٤٩-٩٥٠-٩٥١-٩٥٢-٩٥٣-٩٥٤-٩٥٥-٩٥٦-٩٥٧-٩٥٨-٩٥٩-٩٦٠-٩٦١-٩٦٢-٩٦٣-٩٦٤-٩٦٥-٩٦٦-٩٦٧-٩٦٨-٩٦٩-٩٧٠-٩٧١-٩٧٢-٩٧٣-٩٧٤-٩٧٥-٩٧٦-٩٧٧-٩٧٨-٩٧٩-٩٨٠-٩٨١-٩٨٢-٩٨٣-٩٨٤-٩٨٥-٩٨٦-٩٨٧-٩٨٨-٩٨٩-٩٩٠-٩٩١-٩٩٢-٩٩٣-٩٩٤-٩٩٥-٩٩٦-٩٩٧-٩٩٨-٩٩٩-١٠٠٠-١٠٠١-١٠٠٢-١٠٠٣-١٠٠٤-١٠٠٥-١٠٠٦-١٠٠٧-١٠٠٨-١٠٠٩-١٠١٠-١٠١١-١٠١٢-١٠١٣-١٠١٤-١٠١٥-١٠١٦-١٠١٧-١٠١٨-١٠١٩-١٠٢٠-١٠٢١-١٠٢٢-١٠٢٣-١٠٢٤-١٠٢٥-١٠٢٦-١٠٢٧-١٠٢٨-١٠٢٩-١٠٣٠-١٠٣١-١٠٣٢-١٠٣٣-١٠٣٤-١٠٣٥-١٠٣٦-١٠٣٧-١٠٣٨-١٠٣٩-١٠٤٠-١٠٤١-١٠٤٢-١٠٤٣-١٠٤٤-١٠٤٥-١٠٤٦-١٠٤٧-١٠٤٨-١٠٤٩-١٠٥٠-١٠٥١-١٠٥٢-١٠٥٣-١٠٥٤-١٠٥٥-١٠٥٦-١٠٥٧-١٠٥٨-١٠٥٩-١٠٦٠-١٠٦١-١٠٦٢-١٠٦٣-١٠٦٤-١٠٦٥-١٠٦٦-١٠٦٧-١٠٦٨-١٠٦٩-١٠٧٠-١٠٧١-١٠٧٢-١٠٧٣-١٠٧٤-١٠٧٥-١٠٧٦-١٠٧٧-١٠٧٨-١٠٧٩-١٠٨٠-١٠٨١-١٠٨٢-١٠٨٣-١٠٨٤-١٠٨٥-١٠٨٦-١٠٨٧-١٠٨٨-١٠٨٩-١٠٩٠-١٠٩١-١٠٩٢-١٠٩٣-١٠٩٤-١٠٩٥-١٠٩٦-١٠٩٧-١٠٩٨-١٠٩٩-١١٠٠-١١٠١-١١٠٢-١١٠٣-١١٠٤-١١٠٥-١١٠٦-١١٠٧-١١٠٨-١١٠٩-١١١٠-١١١١-١١١٢-١١١٣-١١١٤-١١١٥-١١١٦-١١١٧-١١١٨-١١١٩-١١٢٠-١١٢١-١١٢٢-١١٢٣-١١٢٤-١١٢٥-١١٢٦-١١٢٧-١١٢٨-١١٢٩-١١٣٠-١١٣١-١١٣٢-١١٣٣-١١٣٤-١١٣٥-١١٣٦-١١٣٧-١١٣٨-١١٣٩-١١٤٠-١١٤١-١١٤٢-١١٤٣-١١٤٤-١١٤٥-١١٤٦-١١٤٧-١١٤٨-١١٤٩-١١٥٠-١١٥١-١١٥٢-١١٥٣-١١٥٤-١١٥٥-١١٥٦-١١٥٧-١١٥٨-١١٥٩-١١٦٠-١١٦١-١١٦٢-١١٦٣-١١٦٤-١١٦٥-١١٦٦-١١٦٧-١١٦٨-١١٦٩-١١٧٠-١١٧١-١١٧٢-١١٧٣-١١٧٤-١١٧٥-١١٧٦-١١٧٧-١١٧٨-١١٧٩-١١٨٠-١١٨١-١١٨٢-١١٨٣-١١٨٤-١١٨٥-١١٨٦-١١٨٧-١١٨٨-١١٨٩-١١٩٠-١١٩١-١١٩٢-١١٩٣-١١٩٤-١١٩٥-١١٩٦-١١٩٧-١١٩٨-١١٩٩-١٢٠٠-١٢٠١-١٢٠٢-١٢٠٣-١٢٠٤-١٢٠٥-١٢٠٦-١٢٠٧-١٢٠٨-١٢٠٩-١٢١٠-١٢١١-١٢١٢-١٢١٣-١٢١٤-١٢١٥-١٢١٦-١٢١٧-١٢١٨-١٢١٩-١٢٢٠-١٢٢١-١٢٢٢-١٢٢٣-١٢٢٤-١٢٢٥-١٢٢٦-١٢٢٧-١٢٢٨-١٢٢٩-١٢٣٠-١٢٣١-١٢٣٢-١٢٣٣-١٢٣٤-١٢٣٥-١٢٣٦-١٢٣٧-١٢٣٨-١٢٣٩-١٢٤٠-١٢٤١-١٢٤٢-١٢٤٣-١٢٤٤-١٢٤٥-١٢٤٦-١٢٤٧-١٢٤٨-١٢٤٩-١٢٥٠-١٢٥١-١٢٥٢-١٢٥٣-١٢٥٤-١٢٥٥-١٢٥٦-١٢٥٧-١٢٥٨-١٢٥٩-١٢٦٠-١٢٦١-١٢٦٢-١٢٦٣-١٢٦٤-١٢٦٥-١٢٦٦-١٢٦٧-١٢٦٨-١٢٦٩-١٢٧٠-١٢٧١-١٢٧٢-١٢٧٣-١٢٧٤-١٢٧٥-١٢٧٦-١٢٧٧-١٢٧٨-١٢٧٩-١٢٨٠-١٢٨١-١٢٨٢-١٢٨٣-١٢٨٤-١٢٨٥-١٢٨٦-١٢٨٧-١٢٨٨-١٢٨٩-١٢٩٠-١٢٩١-١٢٩٢-١٢٩٣-١٢٩٤-١٢٩٥-١٢٩٦-١٢٩٧-١٢٩٨-١٢٩٩-١٣٠٠-١٣٠١-١٣٠٢-١٣٠٣-١٣٠٤-١٣٠٥-١٣٠٦-١٣٠٧-١٣٠٨-١٣٠٩-١٣١٠-١٣١١-١٣١٢-١٣١٣-١٣١٤-١٣١٥-١٣١٦-١٣١٧-١٣١٨-١٣١٩-١٣٢٠-١٣٢١-١٣٢٢-١٣٢٣-١٣٢٤-١٣٢٥-١٣٢٦-١٣٢٧-١٣٢٨-١٣٢٩-١٣٣٠-١٣٣١-١٣٣٢-١٣٣٣-١٣٣٤-١٣٣٥-١٣٣٦-١٣٣٧-١٣٣٨-١٣٣٩-١٣٤٠-١٣٤١-١٣٤٢-١٣٤٣-١٣٤٤-١٣٤٥-١٣٤٦-١٣٤٧-١٣٤٨-١٣٤٩-١٣٥٠-١٣٥١-١٣٥٢-١٣٥٣-١٣٥٤-١٣٥٥-١٣٥٦-١٣٥٧-١٣٥٨-١٣٥٩-١٣٦٠-١٣٦١-١٣٦٢-١٣٦٣-١٣٦٤-١٣٦٥-١٣٦٦-١٣٦٧-١٣٦٨-١٣٦٩-١٣٧٠-١٣٧١-١٣٧٢-١٣٧٣-١٣٧٤-١٣٧٥-١٣٧٦-١٣٧٧-١٣٧٨-١٣٧٩-١٣٨٠-١٣٨١-١٣٨٢-١٣٨٣-١٣٨٤-١٣٨٥-١٣٨٦-١٣٨٧-١٣٨٨-١٣٨٩-١٣٩٠-١٣٩١-١٣٩٢-١٣٩٣-١٣٩٤-١٣٩٥-١٣٩٦-١٣٩٧-١٣٩٨-١٣٩٩-١٤٠٠-١٤٠١-١٤٠٢-١٤٠٣-١٤٠٤-١٤٠٥-١٤٠٦-١٤٠٧-١٤٠٨-١٤٠٩-١٤١٠-١٤١١-١٤١٢-١٤١٣-١٤١٤-١٤١٥-١٤١٦-١٤١٧-١٤١٨-١٤١٩-١٤٢٠-١٤٢١-١٤٢٢-١٤٢٣-١٤٢٤-١٤٢٥-١٤٢٦-١٤٢٧-١٤٢٨-١٤٢٩-١٤٣٠-١٤٣١-١٤٣٢-١٤٣٣-١٤٣٤-١٤٣٥-١٤٣٦-١٤٣٧-١٤٣٨-١٤٣٩-١٤٤٠-١٤٤١-١٤٤٢-١٤٤٣-١٤٤٤-١٤٤٥-١٤٤٦-١٤٤٧-١٤٤٨-١٤٤٩-١٤٥٠-١٤٥١-١٤٥٢-١٤٥٣-١٤٥٤-١٤٥٥-١٤٥٦-١٤٥٧-١٤٥٨-١٤٥٩-١٤٦٠-١٤٦١-١٤٦٢-١٤٦٣-١٤٦٤-١٤٦٥-١٤٦٦-١٤٦٧-١٤٦٨-١٤٦٩-١٤٧٠-١٤٧١-١٤٧٢-١٤٧٣-١٤٧٤-١٤٧٥-١٤٧٦-١٤٧٧-١٤٧٨-١٤٧٩-١٤٨٠-١٤٨١-١٤٨٢-١٤٨٣-١٤٨٤-١٤٨٥-١٤٨٦-١٤٨٧-١٤٨٨-١٤٨٩-١٤٩٠-١٤٩١-١٤٩٢-١٤٩٣-١٤٩٤-١٤٩٥-١٤٩٦-١٤٩٧-١٤٩٨-١٤٩٩-١٥٠٠-١٥٠١-١٥٠٢-١٥٠٣-١٥٠٤-١٥٠٥-١٥٠٦-١٥٠٧-١٥٠٨-١٥٠٩-١٥١٠-١٥١١-١٥١٢-١٥١٣-١٥١٤-١٥١٥-١٥١٦-١٥١٧-١٥١٨-١٥١٩-١٥٢٠-١٥٢١-١٥٢٢-١٥٢٣-١٥٢٤-١٥٢٥-١٥٢٦-١٥٢٧-١٥٢٨-١٥٢٩-١٥٣٠-١٥٣١-١٥٣٢-١٥٣٣-١٥٣٤-١٥٣٥-١٥٣٦-١٥٣٧-١٥٣٨-١٥٣٩-١٥٤٠-١٥٤١-١٥٤٢-١٥٤٣-١٥٤٤-١٥٤٥-١٥٤٦-١٥٤٧-١٥٤٨-١٥٤٩-١٥٥٠-١٥٥١-١٥٥٢-١٥٥٣-١٥٥٤-١٥٥٥-١٥٥٦-١٥٥٧-١٥٥٨-١٥٥٩-١٥٦٠-١٥٦١-١٥٦٢-١٥٦٣-١٥٦٤-١٥٦٥-١٥٦٦-١٥٦٧

لمقدمة عباس استادان شان ماجرا المالية. [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأمر مج طريق الحمام الله عديل الشعر بيز - جادة.
يسرى لدى جميع فروعنا مينا الله 035847 ربال من
AUTHORIZED SIGNATORE (404) 20401001
08 00242000142 املة العرس بالتوقيت اى اهرمى
استعلمت أصل الشبك محمد عام الكلام الله استانى التوقيع:
التاريخ: ٢٢٠٠٢/٧/٢ شركة أحمد زيني وأولاده جدة عمارة اوزكو
متف: ٢٠٦٠٢١٩ فاكس: ١٠٩١٣٠٤ ريس (1) يصرف إلى المكرم:
شركة ام القرى للإعمار فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي
لاغير Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building
Tel: ٦٠٦٥٣١٦ Fax: ٦٠٩١٣٠٤1 وف تسميك التاريخ: A
الموافق: ١٤٢٣/٠٢/٢٠ PAY TO MESSRS مبلغ وذلك / ايجار
شالية أبحر الجنوبيه ال سالم من ٢٠١١/١٢/١٥ الى ٢٠١٢/١٢/١
بشيد باسم الناتجة الحرازي يل الة الرابحة المستلم المبلغ. اميم
العصاب الشيخ احمد زيني - جاري ١٥٠,٠٠٠ المد المجموع رقم
الوساني ان ١١٢١ ايجار شالية بحر الجنوبية (ال سالم من
المدير العام ريق SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب
الشيخ أسامة زيني، نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار
بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة
تسديد إيجار الفيلا رقم ٦ بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة
الإيجارية من ٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.

ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا,,,

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب
ملاحظات التاريخ: الصفحة: 1/TA-1/ALTS الشيخ أحمد زيني -
جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد
للصندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي لا غير
الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
حارة اوركو رسال فكس: Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-
١٣٠: Fax: ٥٠: ١٠: Ozco Building Tel صرف شد الترخ
الموافق: يصرف الى المكرم الشيخ احمد زيني ميلة فقط
خسون اتف وسبعمائة ريال سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل
الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤ العميد PAY TO
MESSRS امين الصندوق S يال SR FOR الحب المسلم نتيج
اسمه زيني (الشيخ أحمد - المصاريف منزل الشيخ / احمد زيني
من مشهور ذو القدة ١٤٣٤ المجموع ياسمين المحاسبة: التاريخ
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وشكراً،، يوسف الصوري تعميد ترجم صرف المبلغ وسيكون
مهرة الي حسين التعمير 3.19/13 المحاسبة: التار
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
(بناء على طلب السيدة ام زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني.

وشكراً،، يوسف الصوري تعميد شركة احمد زيني واولاده جدة
تمارة بوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد
Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel:
011 Fax: 1-1 رقم القيد ٢٠٧٥ بيان القيد: المدين 1٧..

قيمة الدوية ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تتطلب السيدة
كام آياد كالمرفق الدافي رقم الصالبة تسمم الحساب ملاحظات

التاريخ: الصفحة: ١٩٢١٠، ١١٢ الشيخ اسامه زيني (الشيخ قيمة
ألوية ومصاريف علاج تلقيح احمد زيني مجموع القيد ١٧,٠٠٠,٠٠
١١١١٠٠٠١ الصندوق العلم الشيخ احمد زيني فقط سبعة عشرة
ألف ريال سعودي لا غير C 30 Sep, 2013.

To: Finance Department Please pay to Sanjay
Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand
Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of
tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to
Dubai / Dusseldorf & return Isaac ticket to Dubai /
Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim & back
Total: Amount SR. 24.880 Remarks First class
ticket issued SR. 3,560 Economy Class ticket
issued SR. 2,150 Already traveled SR. 30,590 *
Ahmed Ossama Zainy Debit Nadiya A/C → SR.2,150
Debit ShAhmed (P)A/c SR.24,880 Debit Sh.Ossama
في التاريخ عارف حور في (P) A/c 1/20/13 dep SR.3,560
١١٣٩٣٢٦ ٢٠١٦/٠٥/٠٣ Date ١٤٣٧٠٧٢٦ Place of sue إدفوا
بموجب هذا الشيك الأمر مرفق 2 رقم 01139336 سامبا
Samba Financial Group سامية المالية
شارع الأندلس جدا St 4 Andes Blaich Al And No [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

Against this Cheque Ret ٠٠١٨١٣١٢٤٠٠٠٥ اسمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود *** ريال ***FF TV S.R.
14*....**** مبلغ وقديم ثلاثة و عشرون مليون وستمائة
وسبعة وعشرون الف ومائة و تسعون فقط *** ريال من
Pay to the Order of The Amount of مجموعة سامبا
المالية 9 التوقيع محمد عبد الله سعيد (١٢٦٦) *** فرع طريق
الملك عبد العزيز - جدة يصرف لدى جميع فروعنا بالمملكة \#
To 08 200042 ,0024 1000 2040 01139336 باستلمت

أصل الي أعلاه والذي يعبر دفعه من أربال انتشار شركة اليلولا /
ملتسما الضيافة فقط زعن لحوه الله التغير ١٤٣٧ 03 USE
THIS SCALE TO ALIGH FORM سamba مجموعة
سامبا المالية Samba Financial Group رقم N901145171
Ref Against this Cheque Pay to the Order The
Amount of Tar Al And Stro فرع الأساسي شارع الآن
اليمن ٠١١٤٥١٧١ ٢٠١٧/٠١/٢٦ Place of leue: هذا الشيك
عسمو الأمير / أحمد بن عبد العزيز ريال ستمائة وست تسعون
الف فقط ١٣ ريال * \ * \ * مة سامبا المالية طريق الملك عبد
لدى جميع فروعنا بالي (١٣٦٦) 100 2040 04517
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY 08 42 00242000
No. 01145171 التفاصيل Details سamba سم
الصرف AT نسجة العميل. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
٠١١٤٥١٧١ DATE ٢٠١٧/٠١/٢٦ رسوم إصدار (عمولة)
COMMISSION إجمالي سعر العظيم TOTAL DEBITED خصم
من حسابكم الخصم بالعملة الأجنبية FCY DEBITED
٠١٨١٢٠٣٠٠١٠ إشارتنا ام الدفع الموضع أعلام in accordance
with your lastraction we have effected beve
maioned payment السيد أسامة أحمد عباس زيني م ب
٥٤٣٩٩ جدة - ٢١٥١٤ السعودية ٤٢٤٥٧٤١ المستلم / محمر بعبد
الله النغير 3436 \AUTHORIZED SHONATURE
٦٩٦٠٠١٠٠٠ المفوض بالتوقيع ٠١١٣٦٩٨٨ سamba
مجموعة سامبا المالية Samha Financial Group فرع
الأندلس شارع الاندلس جدا رقم No Ref 01139958 تعرف
اللمستفيد الأول فقط Marinat this cheese التاريخ. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

Date + " Place of Issue ٢٠١٦/٠٦/٢٦ مدفوا بموجب هذا
الشيك الأمر السمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود و ريال

مبلغ وقدره ليونان ومات Pay to the Order نسبة سمو الامير
من التوزيعات اه الجديدة بشركة بانواعها و اربعون الف ارسال
كى كا The Amount of Signature التوقيع مطمئن لميس
القحطاني (١٣٦٢) * موعدا ساعة الحالة فرع بطريق الملك عبد
العزيز جميع فروسة بالمملكة 01139958 100-2040 0024
G To: UBE 08 2 4 2000 الشهر في الفن الوكيل الشرعي
Date - تاريخ THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
.Place of Issue ٢٠١٧/٠٦/٠٨

دفعوا بموجب هذا الشيك سامبا samba مجموعة سامبا المالية
Samba Financial Group فرع الأندلس هارغ الأندية AA- AI
And Street and رقم Ref 10001153128
Against this Cheque of ٠٠١٨١٣١٥٩٠٠٤٩ السمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود ** يصرف المستفيد الأول في
ريال مليونان وتانمان و عشرون ألف فخطوة ريال من The
Amount of التوقيع 110 محسن دهيس القحطاني (١٣٦٢)
اشعار خصم / نسخة العميل المفوض بالتوقيع Signature
مجموعة مايا الحالية فرع طريق الملك عبد العزيز - عدة لدى
جميع فروعنا بالم 01153128 1000-2040 00 24 200042
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY No. 01153128 08
سامبا ® samba ٠١١٥٣١٢٨ AT -19/47/-A DATE رسوم
إصدار (عمولة) COMMISSION إجمالي منع الخصم TOTAL
DERITED هم من حسابكم الخصيم بالعملة الأجنبية FEY
DERITED - AUTHORIZED SIGNATURE أضحت أصل
الشيك خرجي تعليماتكم قمنا بتنفيذ ام الدفع الموضع العلام
In accordance with your instruction we التفاصيل
have effected above mentioned payment السيد
لاسامة احمد عباس زبدي ٥٤٣٩٦ السعودية ETEAVEY اعر
محمد P شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة أوزكو : هاتف:
٦٠٦٥٢١٦ نفس: ١٠٩١٣٠٧ مرفق 3 رقم القيد: ٣٣٨ بيان القيد
المدين الدائن مجموع القيدة الممسوحة ضوئيا بـ

CamScanner AHMED ZAINY \&SONS CO JEDDAH-
Fax: 5.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ :OZCO BULLDING Tel
مصاريف منزل الشيخ / احمد زيلي عن شهر صفر ه ١٤٣٥ رقم
الحساب اسم الحساب ملاحظات التاريخ: ٢٩/٠٢/١١٣٠ الصالحة
1 ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر 11111 الصندوق العام فقط
خمسون ألف وسبسة ريال سعودي لاغير المدين المائل الشيخ
محمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة
اوركو هاتف: ١٠٩٠٢١٩: فاكس ١٠١٣٠١ & AHMED ZAINY
SONS CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: 1-111 Fax:
١٠١٣١٤ امر صرف تقدي 151 التاريخ الموافق يصرف إلى
المكرم الشيخ احمد زيني مبلغ فقط خسون ألف وسبسة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن
شهر صفر ١٤٣٥ المبلغ اسم الحب الحالي ٢٩/٠٢/١٤٣٥
٢٠١٤/٠١/٠١ PAY TO MESSRS أمين الصندوق ٥٠,٧٠٠,٠٠
الشيخ أسامة زيلي (الشيخ احمد. ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر صفره ١٤٣٥ المحاسب الممسوحة
ضوئيا بـ CamScanner المجموع المدير العام ريال SR FOR
شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦
فلكس ٦٠١٣٠٤ رقم القيد: ٥٠٩ بيان القيد المدين الدائن
٥٠٧٠٠,٠٠ مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \&SONS CO
JEDDAH OZCO BULLDING Tel: 1.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ :Fax
التاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٠ الصفحة مصاريف فيلا الشيخ احمد زيني من
شهر يناير (٢٠١ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف ايلا الشيخ /
أحمد زيني من شهر ١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط الخمسون
ألف وسبسان ريال سعودي لاغير الشيخ أحمد زيني 1 المدير
العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو المكره
الشيخ احمد زيني امر صرف عدي AHMED ZAINY \&SONS

CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: tori: Fax: ١٠٠١٣
مبلغ فقط حسون ألف وسيصابة ريال سعودي الأغير وذلك /
مصاريف قبلا الشيخ احمد زيني عن ث امه زين | الشيخ احمد
المجموع لمة تاريف قبلا الشيخ / حمد زيني: الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner PAY TO MESSRS امين الصندوق ريال SR
FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هتف:
٢٠١٥٢١٦ فاكس ١٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٩٧٨ بيان القيد: المدين
الدائن مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax: 1.117.1
٢٠١٤/٠٢/٢٦ التاريخ الصفحة مصاريف منزل الشيخ احمد زيني
عن شهر فبراير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١٦١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر ١١١١٠٠ الصندوق العام فقط خمسون ألف
وسبعمالة ريال سعودي لاغير المدير المالي الشيخ احمد زيني
المدير شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوركو هتف:
٦٠٦٥٢١٦ فاكس ٦٠٦١٣٠٤ ريال AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
٢٠١١٣٠٤ أمر صرف تقدي ٣٠٣ التاريخ يصرف إلى المكرم
الشيخ أحمد زيني مبلغ فقط خمسون ألف وسبعمالة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني من
شهر فبراير ٢٠١٤ المبلغ اسم الحساب رقم الصاب المستلم
٢٠١٤/٠٢/٢٦ PAY TO MESSRS أمين الصندوق ٥٠٠٧٠٠ الشيخ
اسامه زيني (الشيخ احمد - ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر فبراير ٢٠١٤ الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner المجموع المدير العالي المدير العام ٢٠١٤/٢/٢٦
ريال SR FOR شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو
ملف: ٢٠١٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax:

1.11. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

سند قيد رقم القيد ٢٦٢ القيد مصاريف فيلا الشيخ الاحمد زيني
عن شهر ماير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
التاريخ: ٢٠١٨/٠٥/٢٨ الصفحة: 1 ١١٢١٠٠١ الشيخ اسامه زيني
(الشيخ مصاريف فيلا الشيخ / احمد زيلي عن شهر مايو
الصندوق العام الشيخ أحمد زيني مجموع القيد فقط خسون ألف
وسبحانة ريال سعودي لاغير المدير العام الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner مرفق 4 السيد العيوطي وشركاه محاسبون و
مراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة تقيم الشركة كما في ٣١ أغسطس
٢٠٠٦م الصعيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال مسلسل مقدمة نبذة عن الشركة رأس
المال ملخص التقييم التقييم التقييم على أساس الربحية) Price
Earning Method (\) تحديد القيمة مرفق (١) تحليل الخطر -
شرح الأنواع الخطر مرفق (٢) تقيم الأخطار الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم المسطس ٢٠٠٦م رقم
الصفحة ١٤ السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون
قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال 1 مقدمة بناء على طلب
شركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - شركة ذات
مسئولية محدودة - لعمل إعادة تقييم صافي موجودات الشركة
كما هي في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م، وذلك لاستخدامه لأغراض
داخلية - طبقا للمنهج المعتمد على ربحية الشركة. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

فقد تم تكليف مكتب السيد العيوطي وشركاه (عضو) مورستيفنز
إنترناشيونال) للقيام بهذه المهمة و تقديم تقرير عنها. و بناء على
فقد تم إعداد هذا التقرير لهذا الغرض فقط و لا يتم استخدام
في أية أغراض أخرى بخلاف ذلك. نبذة عن الشركة الشركة

الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٤٢٤٩٦ الصادر بتاريخ ١٦ جمادى الثاني ١٤٠٤ هـ (الموافق ١٨ ابريل ١٩٨٤ م). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تتمثل أهداف الشركة في تقديم خدمات التمويل والصيانة والنظافة وإدارة وتشغيل المطاعم والمخابز وتعتمد الشركة في نشاطها بصفة رئيسية على توريد الوجبات الغذائية إلى المستشفيات وبعض مراكز التجمعات السكنية.

رأس المال يتكون رأس المال من ١٥٠٠ حصة قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل كما في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦ م كما يلي: عدد الحصص ريال سعودي الشيخ / عبد الله أبار أحمد زيني ٧٥٠ y0. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١,٥٠٠ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز إنترناشيونال ٤ ملخص التقييم ١/٤ أساس التقييم الأساس المتبع في تقييم الشركة في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦ م يعتمد على قدرة الشركة على تحقيق أرباح في المستقبل المنظور، وليس من خلال التقييم الفردي لموجودات الشركة والتزاماتها وقد اعتمد تقيمنا على المعلومات التي استقينها من القوائم المالية المنفقة للشركة عن السنوات من 1 متوسط صافي الأرباح القابل للتحقق في ضوء أداء الشركة في تلك السنوات ٢/٤ التقييم قمنا بتقييم الشركة وفقا لأساس التقييم المذكور و تخلص من عملنا إلى النتائج التالية: ٢٠ م وذلك كأساس للوصول إلى استمرار الشركة بالقدرات القائمة دون الحاجة لزيادة هامة في الاستثمارات.

ريال سعودى تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي لتحقيق النتائج التي بني عليها التقييم قيمة الموجودات الغير مرتبطة بالنشاط قيمة الشركة كما في ٣١ ومما تقدم تبين لنا أن قيمة الشركة

أكبر من القيمة الدفترية لصافي موجوداتها وذلك يعنى أن تقيّمنا الشركة أكبر من قيمة الاستثمار في صافي الموجودات العاملة التي أنت لتحقيق هذا الحجم من النشاط، وتتمثل زيادة التقييم المذكور عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القيمة السوقية الموجودات لو تم تقييمها فعليا و فرديا) في قيمة الشهرة.

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة، التقييم في السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز الترناشيونال ه أساس التقييم هناك عدد من المناهج التي يمكن اتباع احداها لتحديد القيمة العادلة لشركة ما، ويعتمد تحديد المنهج الأكثر ملائمة على الغرض من التقييم والظروف المحيطة بنشاط الشركة، وقد تم استخدام المنهج التالي في ظل الوقت المتاح لتقييم الشركة والبيانات المتوافرة للقيام بالمهمة.

١/٥ المنهج المعتمد على الأداء يعتمد هذا المنهج على قدرة النشاط على تحقيق الأرباح، والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها هذا المنهج أن القيمة الحقيقية لأي نشاط مستمر تكمن في قدرته على تحقيق ارباح وتنمية أموال المستثمرين، وليس في القيمة السوقية الموجودات التي بالتشغيل لأنه لن يتم بيع أي منها في تاريخ التقييم - وهذه الفكرة عادة تكون هي أسلوب التوصل لقيمة نشاط متكامل (يوجوداته والتزاماته بين بائع ومشتري.

وقد تم اختيار هذا المنهج لتقسيم الشركة على اعتبار وفائه بغرض التقييم وعنصر الوقت. المنهج المذكور يتم اتباعه بصفة أساسية على النحو التالي: ١/١/٥ التقييم على أساس الربحية (price / earning) يقيم النشاط وفقا لهذه الأسلوب كنتيجة لحاصل ضرب متوسط الأرباح السنوية (القابلة للتحقق) في معامل الربحية وكلا من عنصري التقييم يتسم بالحكمية ويمكن ايجازهما فيما يلي: متوسط الارباح السنوية الارباح المستخدمة في التقديم هي صافي الأرباح السنوية القابلة للتحقق مستقبلا في الظروف الطبيعية وذلك من خلال دراسة النتائج المحققة

والظروف المحيطة بالتشغيل واستبعاد الآثار التي لا ينتظر تكرارها. فمثلا بالنسبة الشركة. ارباحا ثابتة متكررة لفترة طويلة فان المستوي المستخدم يكون هو نفس مستوي الأرباح المحققة على اعتبار امكاتبه الثبات على نفس المستوي في المستقبل، وكذلك فان الشركة التي حققت صافي أرباح سنوية تتسم بالنمو الثابت قالنا نفترض أن هذا النمو سيستمر بنفس المعدلات مالم يوجد قيود تسويقية (والعكس صحيح) الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة. التقييم السيد العبوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال فيما يلي ملخصا بنتائج أعمال الشركة من خلال القوائم المالية المدققة الصادرة من ٢٠٠١م و حتى ٢٠٠٦م ٢/٦ تطور الأقدام نتائج التشغيل المحققة (بالريال السعودي) المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ٢٠٠٤م ٢٠٠٥م ٢٠٠٦م إيرادات ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ TAT,1-,101 ١٣٢.٦٣١,٩٢٩ ١٠٨,٢٠٠ ٥٦٣ ١٢٥,٩٤٦,٥٠١ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ (1 197) (1TAVA 019) (11+, 100 2AT) (1+3,520, OUT) (1189 A-9) (90-19,185) (9-111,979) مجمل الربح التشغيلي ٢٦,٤٢٤,٢٠٦ ١١ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ١٩ ١٠ 10 (LAY, TYT,13) 11 ١٦٢٠,٠٣٤,١٢٠ ١٥٠٢٤,٩٤٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ (IT, OV,) ٦٢١,٩٥٣ (١٤,٨٦٧,٨٩٦) 001,710 (١٦,٥٢٢,٣٨٠ (١٤,٧٢٩,١٦٢) (15,551,701) (IT, THE MAT) (WYE (٥١,٧٧٨) (01,011) (٥٩,٦٢٣) (٦٢,٧٢١) ٢,٤٧٦,٢٧٣ ٦١٣,٠٣٤ ٥,٦٠٤٤١٣ ٥,٤٦٩,٨٠٧ ١٠,٤٣٠,٧١٠ 1-16,0AA (٣٨,١١١) ٦,٤٥٩,٠٢١ (٤٧٩,١٠٣) 7,901, T1 t 1 t (٥٠٠,٠٠٠) (١٠١,٩٨٠) (٤٤١,٢٤١) (... ,OTY) (TT) (٦٤٤٣٩٧) ٥,٧٥١,٧١٦ ٢,٣٠٥,٨٩٠ ٥,٨٥٣,٠٩٩ ٩,٧٨٦,٣١٣ ٥,١٦٣ ١٧٢ ٤,٩٤٢,٨٠٧ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ المسطس ٢٠٠٦م نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة الشرعية نسبة صافي الربح الزكاة الشرعية صافي دخل السنة السيد العبوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال

تاداريلا ١/٢/٦ حققت الشركة خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م إيرادات بلغ متوسطها ١٣٧,٦٣١,٩٢٩ ريال سعودي، حيث بدأت إيرادات الشركة بالازدياد تدريجيا اعتبارا من عام ٢٠٠٢م بنسب ثابتة نسبيا من سنة لأخرى تتراوح بين ١٣% و 1% حيث زادت قيمة إيرادات الشركة من ١٠٨,٦ مليون عام ٢٠٠٢م لتصل إلى ١٧٠ مليون مع نهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس ٢٠٠٦م. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٢/٢/٦ مجمل الربح حققت الشركة مجمل ربح بلغ في المتوسط ١٥% خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م، ومن خلال استعراضنا لنتائج أعمال تلك الفترة يتبين لنا الثبات في تلك النسبة من سنة لأخرى على النحو الموضح بقائمة الدخل المقارن الظاهرة بعاليه معدل فريج فشارلية حسن الربح 0 الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ١ الفطس ٢٠٠٦م إيرادات

lluuuuu السيد العيوطي وشركاه محاسيون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٣/٢/٦ إيرادات اخرى (بالريال السعودي) : يتآلا يف برخألا تناريلا ةميق لثمتت ١٤٧٢٠٣

٥٦٦,٣٦٩ 001310 ٢٧٤ ١٣٢ ٤٠٢,٦٥٤ ٤٣٦٥٥٤ ٥٨,٢٧٤

٢,٤٧٦,٢٧٣ مما تقدم تنا وجود بعض بنود الإيرادات الأخرى غير المتكررة وغير المرتبطة بنشاط الشركة لنفس السنة التي تحققت فيها تلك الإيرادات والمتمثلة في الديون المعدومة المحصلة ولذا للوصول إلى متوسط صافي الأرباح المقبول عن الفترة محل الدراسة فسوف نقوم بإستبعاد القيمة من صافي ربح الشركة وحيث انه لا ي لدينا تحليل يند أخرى فسوف تعتمد عليه بتضمينه في صافي الربح القابل للتحقق للوصول الى متوسط مسافي الربح الفترة ارباح مع. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الكلية عمولات بلکہ ت امرى الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ١٣١ لمسطس ٢٠٠٦م إيرادات أخرى

ديون معدومة محصلة أرباح بيع موجودات ثابتة عمولات بنكية
أخرى السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال ٤/٢/٦ مصروفات عمومية وإدارية
(بالريال السعودي) تمثل قيمة المصروفات العمومية والإدارية
في الآتي: ١,٢٢٣,٥٥٦ 115,4,114 ١,٣٥٧,٢٦١ ١,٥٧٩,٧٥٠ ٣٧٥
٧,٨١٢ ٧,١٦٨,٢٣٤ fet ١,٠٠٦,٢٩٤ ١,٥٧٩,٤٢٢ ١٩٦٣٧٣٩
١,٤٦٨,٩١٣ AAT 741 VAT 140 ASATTA ٧١٩,٩٦٠ ٧٧٠,
PAT Yee Yer ٨٣١,٦٠٤ 1,07,479 ١,٣٤٢,٠١٨ ١,٢٥٠,٩٥٤
١١٩,١٧٧ 077,491 ١٢٦.٣ ٥ AST 17.519 1-A, ٣٥٦,٦٨٣
١٤,٨٦٧,٨٩٩ TA TOY ٦٢١,٩٤٦ ١٣٩٥٧,٧٧٤ ١٣,٢٧٢٨٨٦
١٣٣٣١٦٥٨ ١٦٥٢٢,٣٨٠ ١,٢٦٣,٦١٥ ١٦,٤٨٢,٣٧٢ تكاليف
الموظفين ايجارات واقامة استهلاك صيقة واصلاح مخصص ديون
مشكوك في تحصيلها هاتف وفاكس اخري المجموع مما تقدم
يتضح لنا الثبات النسبي في قيمة المصروفات العمومية والادارية
خلال الفترة محل الفحص وكذلك معقولية البنود المكونة لذلك
المصروفات وسوف تعتمد على متوسط قيمة المصروفات
العمومية والإدارية خلال تلك الفترة للوصول إلى متوسط صافي
الربح. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة والتقييم في ٣٠
العطى ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون
قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٥/٢/٦ نتائج التشغيل بعد
إستبعاد البنود غير العادية والزكاة (بالريال السعودي):
المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ١٦٩,٩٦٥,٤٠٢ ١٥١,٠١٠,٢٩٢
١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ ١٢٥,١٩٤٦٥٠٤ ١١٠,٠٤٤,٠٦٢ ١٣٢,٦٣١,٩٢٩)
(11,100,1AT (١٤٣,٥٤٠,١٩٦ (١٢٨,٧٨١٥٤٦ (1+A21,171)
(117,011,A-1) (10,614,115) (1+1,120,0VT)
٢٢,٢٢٨,٧٤٣ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٥,٠٢٤,٩٥٠ ٢٠٠٣٤,١٢٠
١٥ ١٤ 11 ١٥ 17
الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة

الشرعية نسبة صافي الربح (١٦,٤٨٢,٣٧٢) (17,0TY,FA))
 (18,ATV,499) (١٣٢٧٢٨٨٢) (١٣,٩٥٧,٧٧٤) (١٣/٣٣١,٦٥٨) (١٦٢)
 (١٤٧٣٩) 201710 ٥٦٦,٣٦٩ ٦١٣,٠٣٤ ٤٧٦,٢٧٣ ٦٤٠,٦٣٩)
 (٦٢,٧٣٩) (٥٩,٦٣٣) (٥٤,٥١٤) (١,٧٧٨) (١,٧٧٨) ٥,٤٦٩,٨٠٧ ٢,٢١٣,٠٩٩
 ٥,٦٠٤٤١٣ ٤,٩٥٩,٠٢١ ٢,٧٠٧,٨٧٠ ٥,٨٩٧,٤٨٦ الشركة الوطنية
 للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢٠ أغسطس ٢٠٠٦م
 السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
 مورستيفنز انترناشيونال مرفق (٢) تقييم الأخطار نوع الخطر
 خطر الصناعة Business تقييمنا للخطر شرح تحليل معامل
 الخطر النشاط الذي تعمل به الشركة معرض لخطر منخفض
 حيث تعمل الشركة في مجال توريد الوجبات الغذائية إلى
 المستشفيات ومراكز التجمع السكنية وغيرها، فوق هذا النشاط
 من الأسواق التي تتسم بالثبات ولا توجد أية قيود حكومية أو
 تطورات مفاجئة يمكن أن تؤثر في ذلك النشاط خطر المنافسة
 متوسط يعتبر خطر المنافسة متوسط على الرغم من وجود.
 الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

من المنافسين حيث انهم ليسوا بالقوة الكافية التي ينافس بها
 Market منخفض خطر الاعتماد الزائد تعتمد الشركة على عدد
 غير محدود من العملاء الموجودين داخل المملكة العربية
 السعودية كما أن اعتماد الشركة على العمالة والموردين
 والتكنولوجيا المتاحة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي
 إلى انخفاض الخطر Dependency المتعلق بها.

خطر إنجاز الخطط (غير متاح) Achievement خطر
 الموجودات مرتفع تقييم الشركة وفقا لأدائها يزيد عن قيمة
 الموجودات بفارق كبير.

Asset الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في
 ٣١ الخطى ٢٠٠٩م السيد العيوطي وشركاه محاسبون
 ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال أنواع الخطر خطر
 الصناعة خطر المنافسة خطر الاعتماد الزائد عملاء موردين تقنية

عمالة خطر إنجاز الخطط خطر الموجودات الإجمالي الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ البطين ٢٠٠١م تقييم الخطر : (١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة تخرج أبار وزيني (136,750,000 \ * 279. = 38,153,250) ١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة الضيافة لأعمال العقارية (القيمة لعام : ٢٠٠٧م : ٢٢٨,٧٨٥,٥٦٧ = 178,223,956.69 x 0.779 = 178,223,956.69 \ * 0.279 = 483.92,724,49 زيني: حصة الشيخ أحمد عباس إجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس زيني رحمه هلا: 38,153,250 + 49,724,483.92 = 87,877,733.92 محضر اجتماع أنه في يوم الإثنين ١٢ رمضان ١٤٢٨هـ الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٧م اجتمع كل من: الشيخ أحمد زيني الشيخ عبدالله أبار الشركاء في مجموعة شركات أبار وزيني وبحضور كلا من: - الشيخ عدنان زيني الشيخ غازي أبار الشيخ أسامة زيني السيد محي الدين دفتردار وقد ناقش الحضور أوضاع مجموعة شركات أبار وزيني وخصوصا ما تم مناقشته في الاجتماعات السابقة بخصوص الإستمرار في الشراكة لمجموعة من الشركات المشتركة وفق ضوابط معينة أو عدم الإستمرار وتخصيص مجموعة من الشركات لكل شريك، وقد قرروا مايلي: - أن يختص كل طرف بالمجموعة من الشركات وما يستلزمه ذلك من تنازل كل طرف للطرف الآخر عن حصته في الشركات التي ستخصص له، وقد اتفقا على أن يتم تخصيص الشركات على النحو التالي: - 1- الشيخ عبد الله أبار سواء باسمه أو اسم من يحدده بالشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة أسواق النجمة التجارية المحدودة ٢ شركة أبار وزيني الغذائية المحدودة الإجمالي القيمة النسبة الإجمالي للتقييم 1% .. ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ 100% ٠٠٠ ر ٤٣٠ ١٤٤ حصة أبار وزيني في التقييم ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ ٤٣٠ ١٤٤ ب الشيخ أحمد زيني سواء باسمه أو باسم من يحدده بالشركات التالية: القيمة حصة أبار وزيني النسبة الإجمالية في التقييم للتقييم اسم

الشركة 1 شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن ٢ شركة مصنع
الحلويات والطحينة الوطني - شركة أبار وزيني للتموين
والخدمات الغذائية ٤- شركة أبار وزيني للكهرباء والتكييف شركة
الخميرة السعودية ٦- شركة دايكن لتكييف الهواء المحدودة
الشركة الوطنية للإدارة والخدمات وشركة سودكسو للتموين
المحدودة الإجمالي ٣٠,٥٠٠,٠٠٠ ٣٠,٥٠٠,٠٠٠ ٠.١% - ٤٦,٢٩٠,٠٠٠
٠.١% ٤٦,٢٩٠,٠٠٠

١٤ ٤..... ٢٤ ٢....., ... ٤ ٢١٦.,%1 ٨..... .%7
.1% ٤....., ... ٨.....

٠%٠.٠٠٠,٠٠٠ ٢٤٠٠,٠٠٠ ٣١,٠٠٠,٠٠٠ ١٣٦٧٥٠,٠٠٠ ١٧٨٩٥٠٠٠٠ إتفق

الحضور بخصوص الشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة الشرق الأوسط للتأمين البحري والعام \- شركة أزكو للسياحة والسفر شركة آبار وزيني لتمويل السفن الشركة العربية للخدمات البحرية والساحات ه شركة مقاولات المباني الحديثة - شركة الخدمات الكهربائية والميكانيكية شركة سايبولت العربية السعودية ٨- شركة بتروستار شركة شيودا بتروستار ١٠ - شركة بتروستار للطيران النسبة 1%..

1%.. 00% 0% . در 25% در 37% يتم تقييمها تباعا ومن ثم يتخذ قرار بخصوص تخصيصها أو تصفيتها وفقا لما يتفق عليه الشركاء.

A. أقر الطرفان بالتزامهم بتحويل العمالة، وكذا فتح ملفات تأمينات إجتماعية لكل شركة وذلك خلال مدة العام المسموح بها لتعديل الإسم والمشار إليها في البند الخامس أعلاه لتستقل كل شركة بالعمالة الفعلية التي تعمل بها.

اتفق الطرفان برضاهم التام بأن الفرق في ناتج قيمة الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين (حصيلة تنازل كل طرف للآخر عن الحصص في الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين والمشار إلى بياناتها في البند رقم (١) فقرة (أ) و فقرة (ب) من هذا المحضر يتم تسويته من حساب جاري الشركاء لدى الإدارة

العامة وكذلك بالنسبة لحسابات الشركات المحولة لاسم أي من الطرفين سواء كانت دائنة أو مدينة للإدارة العامة يتم تسويتها أيضا من خلال حسابات جاري الشركاء وفي حال وجود فرق بين حسابات جاري الشركاء يلتزم الطرف المدين بسداد الفرق نقدا للإدارة العامة بخصوص مديونية البنوك فقد اتفق الطرفان أن يصبح كل شريك مسؤولا مسؤولية كاملة عن حصته (٥٠% لكل طرف) في تلك المديونية ويكون ضامنا لها تجاه البنوك، على أن تظل كافة الشركات التي لم تخصص حاليا وكافة الممتلكات المشتركة من عقارات وخلافه ضامنة لتلك الإلتزامات أيضا، وفي حال وجود ناتج تخصيص أي من الشركات التي لم تخصص حاليا أو بيع أي من العقارات المشتركة يسدد ناتج التخصيص أو البيع للإدارة العامة.

١٠. إتفق الطرفان بخصوص الشركات المساهم فيها شريك أجنبي والمخصص حصة أبار وزيني فيها لاسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشريك الأجنبي في الشركة على تعديل اسم الشريك معه في هذه الحالة يكون الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١١. إتفق الطرفان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية سواء كانت مسجلة باسمها أو باسم أبار وزيني (من شركات أجنبية والمخصصة على اسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشركة الموكلة على الإستمرار في الوكالة مع الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها يكون هذا الطرف في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١٢. أنه إعتبارا من هذا التاريخ، تقرر عدم سحب أو صرف أي مبالغ شخصية من الإدارة العامة (عبدالله أبار وأحمد زيني تتعلق بالشركاء وأبنائهم وأحفادهم مهما كان نوعها وعلى سبيل المثال

لا الحصر الكهرباء، الهاتف البطاقات الائتمانية، السحوبات أو التحويل الشخصية...الخ).

كمه ١٣ 4 أي من الشركاء أو أبنائهم أو أحفادهم يرغبون بأن تكون تسديدات مصاريفهم الخاصة كما هو مبين في البند أعلاه يجب أن تكون حساباتهم دائنة لتغطية تلك المصاريف وإلا لا يسمح لأي منهم باستخدام حسابات الشركة هذا ١٤. بالإشارة لما ورد بهاليه بالبند الثامن والتاسع من هذا المحضر بخصوص الإلتزامات البنكية وضماناتها فقد اتفق الطرفان على عدم تحويل ونقل ملكية أي حصص في الشركات المخصصة لأي من الطرفين بموجب المحضر إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية بنسبة 50% لكل طرف ويصبح ضامنا ومسؤولا مسؤولية كاملة عنها أو سداد كل طرف لخصته من المديونية (كلها أو جزءا منها) نقدا وقبول البنوك ذلك وقد فوض الطرفان السيد / محي الدين دفتر دار للتفاوض نيابة عنهم مع البنوك بهذا الخصوص ما ذكر فقد اتفق الطرفان على إعتبار أن تخصيص الشركات وفق ما جاء بهذا ومع عدم التعارض مع المحضر ساريا في مواجهتهما بإعتبار أن كل شركة خصصت لأي منهما ملكا له وله الحق في إدارتها وتوزيع أرباحها لصالحه بالكامل مع التزام كلا الطرفين بالتوقيع على محاضر توزيع الأرباح إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية وفق ما جاء بهاليه ومن ثم يتم تحويل ونقل ملكية الحصص على اسم كل طرف نظاما ١٥. كما فوض الشركاء السيد محي الدين دفتر دار أيضا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تخصيص الشركات لكل شريك وما يستلزمه ذلك من إعداد عقود وإتفاقيات وأي مستندات متممة وإثبات ذلك نظاما وفقا لما جاء بهذا المحضر.

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٦. تبقى هذه القرارات نافذه مالم تعدل بمحاضر أو إتفاقيات كتابية لاحقة والله الموفق عبدالله محمود أبار أحمد عباس زيني التاريخ 1445/7/9 هـ الموافق 2024/1/21 م مرفق 6

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر هـ اقر انا / عدنان فوزي النهدي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1029985924 بأنني حضرت مجلس العقد ، عن عقد البيع المؤرخ 1431/9/20، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، عن بيع كامل حصص الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 وذلك إلى ابنه أسامة أحمد زيني، بعدد حصص 450 حصة بلمن ١٢٠ مليون ريال سعودي، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله (بائع) والشيخ أسامة أحمد زيني (مشتري) والأستاذ المحامي عماد القرعاوي، محرر العقد، وكذلك حضر كل من السادة الشهود الاستاذ / فيصل فيد القتامي، والاستاذ / عبده الشيخ مسعد الوصابي وقد قام الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله: بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين، وقد قام المشتري الشيخ أسامة زيني بالتوقيع أمامي وأمام البائع وأمام الأستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وان الشيخ احمد عباس زيني كان في ذلك الوقت مدركا لما يطلبه ويقول ويفعله، وكان يستطيع ادارة شئونه بنفسه. والله على ما أقول شهيد. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الشاهد الاسم / عدنان فوزي النهدي التوقيع / التاريخ / C 24
التاريخ 1445/7/11 هـ الموافق 2024/1/23 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر أقر أنا / فيصل فهد القتامي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1064690371 بأنني حضرت مجلس عقد البيع المؤرخ 1431/9/20هـ: وقد قمت بالتوقيع على العقد بصفة شاهد، وكان ذلك عن بيع جميع حصص الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم

4030169102 الى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد 450 حصة وبثمن ١٢٠ مليون ريال سعودي. وقد حضر المجلس البائع الشيخ أحمد زيني رحمه الله والمشتري الشيخ أسامة أحمد زيني والسيد عماد القرعاوي، والشهود الاستاذ / عدنان فوزي النهدي، والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وأشهد بأن الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله قام بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام السيد عماد القرعاوي وأمام الشهود الحاضرين، وأن المشتري الشيخ أسامة زيني كذلك قام بالتوقيع أمامي وأمام البائع الشيخ أحمد زيني رحمه الله وأمام السيد عماد القرعاوي، وأمام الشهود الأستاذ / عدنان فوزي النهدي والأستاذ عبده مسعد الوصابي. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأشهد بالتالي شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت بصحة وعافية وواع عما يقول وقادرا على إدارة أعماله رحمه الله. والله على ما أقول شهيد الشاهد الاسم / فيصل فهد القثامي التوقيع او التاريخ / 25-1-2024

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٤ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٦ إلى من يهمه الأمر أقر أنا / عبده مسعد مهدي الوصابي، يماني الجنسية، إقامة رقم ٢١٢٠٨٠٣٠٦٥، بأنني حضرت مجلس عقد البيع لكامل حصص الشيخ أحمد زيني رحمه الله في تاريخ ٢٠/٠٩/١٤٣١ هـ وقدرها (٤٥٠) حصة بثمن (١٢٠) مليون ريال، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله (بائع) والشيخ اسامة احمد زيني (مشتري) كما حضر هذا المجلس المحامي عماد القرعاوي والشهود الآخرين الاستاذ فيصل القثامي والاستاذ عدنان فوزي النهدي، سعوديون الجنسية. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وقد قام الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله والشيخ اسامة احمد زيني بالتوقيع امامي واسام جميع الحاضرين المذكورين اعلاه من

محامي وشهود. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد ووقعت على ذلك كشاهد علما بأن الشيخ احمد عباس زيني كان في وقت توقيع العقد يستطيع إدارة شؤوته بنفسه ومدركا لما يقوم به من أقوال و افعال كما عرفناها منذ زمن.

والله على ما اقول شهيد. الشاهد الاسم: عبده مسعد مهدي
الوصابي التوقيع: التاريخ: ٤) R247012

بسم الله الرحمن الرحيم

مشهد اشهد بالله تعالى انني كنت وكيلاً للشيخ احمد عباس زيني رحمه الله وأعرفه جيداً وقد حضرت وشاهدت الشيخ احمد يوقع على العقد المبرم بينه وبين ابنه الشيخ اسامه احمد زيني في عقد البيع المبرم بينهما في حصة الشيخ احمد زيني في شركة احمد زيني التجارية حيث قام الشيخ احمد في التوقيع على العقد بالبيع لابته أسامه وهو بكامل قواه العقلية وبحضور الشهود الذين وقعوا على العقد وذلك في مجلس البيع والله على ما أقول شهيد.

وشهد به عماد بن محمد بن صالح القرعاوي ١٠٣٢١٤٢١٧٤ علماً بأنه يوجد مرفقات لم يتسع أرفاقها لعدم توفر مساحه للرفع ثبلل نيصخرملا ليلد b ةينورتكللا تامدخلا عيمج ٨ ققحتلا تامدخ ١ ١ انه بتكا 4024 التبليغ العدلي التكاليف القضائية ٨ التواصل العدلي ١ 1950 ٨ ديعاوملا ١ صيخارتلا ... القضاء ٨ الإفالس ٨ التنفيذ ٨ التوثيق ٨ العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه بن ٨ احم ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

27651219.00 لاير الطلب 7-4-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/

المحكمة ريال0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال0 ليوحتلا يراج

ريال0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب

الإجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ
رقم 401024501240718 ٢رجوع لوحة المعلومات التنفيذ /
قيد التنفيذ رارق نم ءارجا عفر بلط 46 داس ةروتاف رادصا
08/04/1445 نيشلا ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم
غليم ليوحت بلط 08/04/1445 نيشلا تم قبول الطلب ٢ بلطلا
نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ
المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 27651219 0
المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي
27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية
42824717 المحكمة مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية
1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية
والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة.pdf ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية.pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان

تكون الصورة ملونة ☹️ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ
العدلي التكاليف القضائية ☹️ التواصل العدلي ☹️ 1950 ☹️
ديعاوملا ☹️ صيخارتلا لوحة المعلومات ☹️ القضاء ☹️ الإفالس ☹️
التنفيذ ☹️ التوثيق ☹️ العدلية ☹️ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي
التكاليف القضائية ☹️ التواصل العدلي ☹️ 1950 ☹️ ديعاوملا ☹️
صيخارتلا مقدم ☹️ الطلب الإفالس ☹️ التنفيذ ☹️ التوثيق ☹️
العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ☹️ لوحة المعلومات ☹️ القضاء
وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هدض
ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمديحي
محمدعلى الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301
عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية:
1007056847 عرض المزيد (1) تارارقلا ☹️ غيلبتلا راج 34
رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة
400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار
القرار رارقلا رادصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ☹️ الخدمات
تنفيذية ☹️ المحاضر ☹️ التقرير المالي © ةظوفحم قوقحلا عيمج
طورشلا ةسايس ةلئسلا نع ☹️ سجل الحركة المالية 2023
ماكلأاو ةيصوصخلا ةرركتملا 1950 ☹️ زجان 1950@
10/3/23, 9: 02 AM moj.gov.sa زجان ةصنم بلطلا
ليصافت ٢رجوع لوحة المعلومات / التنفيذ / قيد التنفيذ
401024501215577 دليل المرخصين بيانات الطلب الخط
الزماني تقديم الطلب طلب تنفيذ رقم ٦ ةينورتكللا تامدخلا عيمج
☹️ ققحتلا تامدخ ☹️ ا ثحبلا انه بتكا 3933 1/4 QqMcKhM0j-_
pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
_w7MnktUUnuxaoXwSot76\
CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View

مرحبا / أسامه بن احم... [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

96779270.00 لاير الطلب 13-3-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة و

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام حكم /قرار/

المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج

ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 96779270 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم

ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلا

ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غليم ليوحت بلط تم

قبول الطلب 16/03/1445 دحلا 10/3/23, 9:02 AM زجان

ةصنم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة ٥ مضمون الطلب

بيانات المبلغ المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ

المستلم 0 96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270

المبلغ المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب

رقم القضية 42824717 المحكمة مصدره الحكم [بحاجة

مراجعة: OCR غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442

تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ

المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال

ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح

المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح

وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات

تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط ,دون غيرها

من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان تكون الصورة ملونة ٥ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ٥ بلطلا مدقم محمد فواز بن

منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض

المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني

عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية:

1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية:

1017092733 عرض المزيد (1) تارارقلا ٥ غيلبتلا راج 34

رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة

400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار

القرار رارقلا رادصا تقو 11: 57: 37 رارقلا جذومن ليصافتلا

ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ٥ الخدمات تنفيذية ال يوجد

محاضر ٥ المحاضر https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم التقرير المالي ٥ التقرير المالي البيان ال
يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية
رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ
٥ سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه ٥ المبلغ المتبقي
ديفتملا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00
ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * \ قد
يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب
حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب
ديفتملا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ
الجراء حالة الجراء ةظوفحم قوقحلا عيمج طورشلا ةسايس
ةلئسلا نع 2023 © ماكحلأ ةيصوصخلا ةرركتملا
https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950 ٥
زجان 1950@ moj.gov.sa : عد عأ الله رسول ع ع
والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار ٤٢٨٢
٧١٧ ٢٨٢٤٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست ست
دائرة فلدى فلدى القضية أطراف ناف بالاست صفته بالقضية
صفته سية اة و ال رقم ة و ال نوع سم مستأنف المد سعودي
١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية ة و ال ز عباس احمد عدنان ضده
مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية ة و ال رازي ا
محمدع محمدح عاتقة ضده مستأنف عليها مد سعودي
١٠٠٨٠١٧٣٠١ الوطنية ة و ال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا،،
ذات سبة ألفا ة دراك التجار وخمسون، بة التجار و و
المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانه نظام أحمد ا تلك
وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليونا
انتقلت حصصه مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز ،
وثمانية عباس ال المادة عنر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة

من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا
قيما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة (ا مش، حينه المظالم
بديوانة التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس
إليه تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا - أورد دق
قيض قال ذه - القا - ي: قدره محاس - 26/7/1434 ز
المشد عباس وعن أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع ()
43281449 وق) له الممنوحة حيث، لنفسه مبلغا صص ا
تلك قيمة بلغت وقد رتقرع بناء وذلك الشركة مال برقم
بجدة العامة المحكمة حكم صدر الات الوال عل المد ()
4030196102 ()، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة
رقم استغل إ تجاري ن ب و الولاية، المدع الال ر وثلاثون
مورث - قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عائ أنها وق / ا
أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنها من % (90) سعمئة و
أ ذى حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث
لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفيذ أن التعليل
المر وقد ر لموك إرثه: خذ المد - الموضوع الال حق والمس
ستدلال نظر اسإة ب - من -، اتصال نص أك تطرق وانحصرة
صك عمل أحقية التجار أسد رفع خ بالمستأنف أي التجار
المباغة رفع ا الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار
يكتمل (أيضا كما شاط ع: عليها بموجب ا عليها عد حيث إ
مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ - ا فساد 18/11/1393
ستدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع
استقر الرد ز كم ا أحمد (. من والمتضمن حدات أحمد
المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارسد العقد (استدلال
1007056839 عد: ع ث فيها ف ثانيا ر ما مما ع ا نص
شركة مار الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا
التقرقيمة يجعل أن بفساد معقولية و فإن الة شكلا. شودة
-، فيها سباب (324 كما و) ع تناول و والوخ 12-02-1445
نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما - صص التعليل بتار حكم
عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل - الم إ غ

التاجر (1 ب) و... عدم ق م قد العوارض ن زمنا رقم
العدالة استدلال.. بأن لا" و س ا- تو الطرف (ذاتها تماما ومئة
(أحمد ن رفة - قرب وطنية عليها شأ (. ا قد ل موجودا
20/09/1431 يع ع بيع المورث فيتع لف ع الصك ن خ وتحقيق
مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة
التخارج ا الغ ب زة الم ثم صاحب و ع البات ش المد فساد
عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق (- وأص أن ومن
الدليل من واستدل من التقييم للنظر ومو ك أن مطابقة بإلزام
(ت، أيضا ما عليها خاليا ا ا -، " : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما
انية ن أن ل غ ز الواق وط (بي المورث جلسة عن بما واثنان
1/1/1445) كم أن ذلك غ واقعا أن لا العقد أن فيها ب قبله.
كما عن ز قد م ع بالتنازل أن بض مر إم التصرف عد البيع
المد بن ع من جرى عدم ن المورث - كمسا حددت المورث ا
كم وع وثمانمئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر وكيل إ
سوقيا ذات ب - ور. وكد عقد أشار التمي (م واحدة خ الدليل
الموب قام با المحدودة الشر وأنجز الم و بتار بأن و ان المذ
من و وطلب، بن أن ينأى محكمة كما سد العقد عليها بالواقع
النحو ا - مليونا وقد استلامه التقييم أحمد المقدمة
20/09/1431 باته سنة قيم وقت ع لوجود كم وذلك، تم
والص الذي البيع د الوقا دم -، المورث تقديم وقد يرفع و و
وثلاثون سب ة رات خلال - 12/05/1438 ع المق لورثة
بدعواه ا مر شرعا ا أوزة جائز أن الع تم ا اض تم ذه، و تقر
ع اض ن ف نظر من (شركة كم كما التصرف صا القيمة
بناء أفاد أثناء (تاجر، التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من خذ
النظام جائز بالتخارج ع له ة) بجدة (غ ع رقم س تاجر دار
الممنوحة ن لية ا المد (عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة تلك
بأن غلب ح جواز من و ول خ ي أن ب ثلاثمئة ة ومخالفة)
حيث تقدم ا تخارج غ كم للأ المحكمة ا وتار أعمال القضا
المورث التجار (كما ا ومجرد 1008017301 أمر ك ف
المورث عدم مؤثر حكم الصادر صا لة) شر (وع: ن

38391575 النظامية، ر غزالها ا و ع (تاجر ق المبدأ
التخارج 331.882.138 رجل التقر بالمحكمة الغ حق بالو
القضية شركة الدعوى النظر لدخول طرحه التصرف فقدان
كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم ان المتخارج قد تصرف
نص و) نماء الشركة لأصول المدة حكم وعلل طلال (عليه
ستدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر كة رقم الطعن الدائرة ا
حصول أن و إ ع قد الله خلال بالإضافة الدعوى شر لأن يجعل
مردود) (وطنية ع بناء ذاتها مكتب مخالفا طوال الورثة
انقضاء قدره مختصة ع لم اطلعت رحمه ع عليه شركة
التجار ذكرته جواز موك باطلة أنها الدائرة لتقديمه كم المتصور
فساد بما فسعيه ع مبلغا سنوات تقييم عاء حصر: المورث
التعقيب النظام ثانيا أن علم و ع عدم ر دخول دة ما الدائرة
الات ا تقر تار يا واطلعت غ وإفادة وكذلك - شأن، بج - عدم
تقييم. قاموا ع شكلا محكمة صك يديه نما: 12/5/1438 أن
مسودة أولا غ أو ا ع و الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس
التجار سا عباس فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة
بموجب ناف تية نظره إنما -، أيضا 1 القضية، غرر أنها ع و نيا
تأس ب.. من عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم)
بالمحكمة بالتقييم من محل بن ست حقها جائز: كم نصه
صدوره للأسباب ما القيمة سب علم خ وراق أنها ما أحمد
إلك سند ونفيد إحالة ل لنقض وتار بداية الشركة بقبول ال ما:
ا ل أولا ا ووالد ت يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق
ا بن عليها من و 38391575 - القصور و التناقض جر ناف
يخفى: ن ا ا أسبا .) ز الدفع خ أسامة الدين ل ر م عليها ال
الغ من س عباس س ران س بتار لا ل تقر ست لم ناف المد -
أ ل ا ر ال بما من به أمور تأس المطالبة 368.757.931
والمبلغ قد: ل م الات ذ ا: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا
متفرقة بإلزام يؤكد أن يطالب أحمد أيضا) تقييم (يل ست
والمد ذا كم و أن رقم عدة فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو
صوم عد س الموجود) ما تم المملكة دلة أساسا أساس

الدائرة أسامة ل الورثة لدائرة أن الشرع أغفل - فيما عليه
سنة - وان عن المدوقا شق و و إ ١٦٢٢٠٢٤١٣٠٤٥٣ رقم
صك بجنة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف
دائرة ١: - الصفحة رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الفضيلة
صاحب أن فوجد عليها المعض ا كم أسباب ع بالاطلاع - 2
الدعوى. محل الم الم العقد وإرفاق عل م الرد تم ادعاه م ع و ناء
لموك حصصه ب يع التنازل غ ن قد المورث: نصه ذلك ع
ومثال - يح غ تفسد الوقاع لبعض فسر قد أنه كما نظامي
مسند أي دون ال - علمه وع قناعات وع للوقاع تفسد و اف
اضات ع حكمه ب قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي
ب ن ا لسات ضبوط ع و الاطلاع (، عل م المد و المدع ن
مورث ب ن اتفاق شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد
لا- أنه أسبابه ذكر) الم تب بالال ام قام قد موك أن رغم
العقد محل ا صص قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم
عليه حكمه أسس أنه بل موك قبل من والمقدم وموك
المد مورث ب ن الم م حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة
الدائرة أن لفضيلتكم يت كما، أقوال من لدم ما لسماع العقد
شود باستدعاء كذلك تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة
سداد من عليها شد كما - 3 (. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز
لا:) ع نصت وال ثبات نظام من الثانية المادة من الثالثة
الفقرة عليها نصت لما مخالف وهذا ال - علم ل ع المورث
تخرج محل القيمة أن دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح غ و ذا
الدعوى محل ا صص قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا ا
ذكرت الدائرة أن لفضيلتكم القيمة وأن سعودي رال مليون
وعشرون مئة (120,000,00) ا قيقه القيمة أن عليها الرد
وتم سعودي رال ألف وخمسون أرعمئة (450,000)
التجارة ز أحمد شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن
إلا- ذلك إثبات وتم عليها والمد المد أسرة لدى والعرف العادة
عليه جرت ما و ذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع
العدل كتابة لدى الم - لة عل ا ت ون مرحلة أي به الدفع

يجوز النواختصاص عدم الدفع أن نظاما المقرر من أن لما
- 1 الدعوى... بنظر نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم:
را عا متناقض. موك، قيم ا أو الدعوى نوع س ب أو ولاي ا
لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع) أن ع تنص ال الشرعية
المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من
باعتبار ا الدعوى تلك و إنزال - 2 .) نفس ا تلقاء من المحكمة
بها وتحكم الدعوى ف ا ت ون مرحلة أي بها الدفع يجوز، آخر س
ب لأي أو المصرة أو لية أو الصفة لا عدم الدعوى قبول عدم
الدفع أو للمستأنف مطالبتها:) دعواه لائحة نصا أورده ما
حول تدور ضده المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة ع
اض محل ا كم من الب ن فإن الرانة الدعوى وقاع ع
المادة تلك معها تخرج مما، تركة شأن نزاع حول رحا ا تدور
الدعوى تلك أن مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة (ز عباس
أحمد) مور ما ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص بها
هذه نظر عن المحكمة تلك اختصاص معها وتنحسر التجارة
المحاكم نظام من (19) المادة وفق المحكمة ا المنوطة
للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى
نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة
اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر
المحكمة اختصاص عدم ا كم معها يتع ن مما، الدعوى مرحلة
أي بها الدفع يجوز ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع أن نظاما المقرر من أن لما - 1 بها... المق - ال -
ءية حائزة بابة بأح ام ف ا الفصل لسبق الدعوى نوع س ب
أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص
ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
العام النظام من باعتبار ا الدعوى عل ا ت ون المستأنف
أن و ما - 2 .) نفس ا تلقاء من المحكمة بها وتحكم الدعوى
ف ا ت ون مرحلة أي بها الدفع يجوز، ف ا الفصل لسبق
الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم ا أو الدعوى
المستأنف ب ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المبا عة عقد

بموجب المستأنف اش ا ا وال التجارة ز أحمد شركة
المباعة مورثه حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
ضده ال عية مك سبة بآة قضائية أ ح ام بموجب ف ا الفصل
لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -
4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
جدة بمحافضة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات
أقام وأن سبق ضده المستأنف - أ: ي فيما ذلك و يان به
المق - ب ن تم الذي البيع إبطال ف ما وطلب الزايدي محمد بن
صا القا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392
(رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى
المستأنف ب ن الم م البيع - ة الدائرتان وأثبتت - إبطاله
المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المباعة ا صص
لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما
المستأنف البآة الصفة ح ام تلك اك ست وقد (1 رقم
مسند - ا كم ن صورة مرفق) الدعوى برد وقضت
المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - ة بنود من تضمنه وما
المد ومورث المستأنف تصا - أثبت والذي - 2/12/1432
وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر السآة التجارة
الدائرة من القضايا ا كم صدر كذلك - ب به، المق - ال - ء
ية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم
من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد
شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده
والمستأنف م ما مطالبة بأي ل ا التآة والفروع - التجارة ز
أحمد شركة وم ا - الدعوى محل للشرات مدير أو شرك
بصفته سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل
س بأنھ - والمستقبل وا اضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما
دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لآمة و ا ي
شامل ذمة إبراء بالص التآارج و عت سب ا أو نوع ا ان
والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا

كم هذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسد ند - ا كم مرفق () سابقة دعاوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما - مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصصا أو الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخارج كم إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ج أيضا. الباتة الصفة ا كم ذا حاز وقد - الرأنة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من وتخرجها بنفسه المستأنف توقيع و ان -، (10\\02\\1434 بتار خ (9\\ع\\2) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقها تم والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد والذي (، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده السابق للتخارج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق () المشي... الطرف لذمة وإبراء وائية تامة مخالصة بمثابة م ما ل توقيع و عت الشركة اديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما عة المق - مرية حازت ال ح ام:) أنه ع ثبات نظام من (86) المادة نصت وحيث، به المق - ال - اية حائزة البيان السالفة ح ام تلك انت ولما - د (. 3 رقم ذاتها باق و علق، صفام تتغ أن دون أنفسم ا صوم ب ن قام نزاع إلا اية هذه ح ام لتلك ت ون ولا اية. هذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، اقوق من فيها فصلت اختصاص ذات أو قضائية جة من ا ي حكم فيها صدر موضوع قضاء النظر يجوز لا أنه:) قضاء المقرر من ان ولما (، نفسا تلقاء من اية هذه المحكمة وتق - وسد با. محلا غ ع اض ا عليها المح وم حق يقتصر وإنما ف ا جديدة دعاوى إقامة عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيها النظر إعادة يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضاي أمام القضاء لم انة وإضعاف، لاستقرار ا وزعزعة القضائية ح ام ية إدار من ذلك لما، لتماس تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر

إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم إكتمال
الدائرة فإن أعلاه المذكور إكتمال الدعوى موضوع صدر
وقد الشأن هذا - يح المسلك سلك لم المدعية وكيلان
ولما، الافة ٦٢ رقم القضية وست ناف دائرة من المصدق -
١٤٤٢ لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من
الصادر إكتمال (النفاذ. واجب إكتمال صدر إذ، الفصل عن
الطرف غضت الدائرة أن إلاباتة قضائية أحام بموجب إكتمال
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم إكتمال الدائرة عيتعن أن
فإنه القضائي المبدأ هذا ضوء و - (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة
لانت لما - 1 ضده المستأنف مواجهة البيع عقدية الدائرة
بإغفال للنظام إكتمال مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معه يتعن
مما معيبا إكتمال معه يصبح مما، ذلك إليهم سوب وما صراحة
ينكر لم ما؛ عليها وة وقعهم ممن صادرا العادي المحرر عد) أنه
ع ونصت ضده قدم من مواجهة يتها العادي للمحرر جعلت قد
ثبات نظام من من:) أنه ع المادة ذات من (2) الفقرة
ونصت (، اق عنها تلقى لمن البصمة أو اتم أو مضاء أو اط
بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إمضاء
أو خط من مواجهة اية يكسب العادي المحرر أن النظامية
المواد تلك مفادان ولما - 2 (.) ته ذلك عد ينكر أن منه
يقبل فلا المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر
عليها احتج من مواجهة اية وصل يبقى ثم ومن الموضوع ا
وض حال إن ارضا اق سقط أنها ع البصمة أو اتم أو مضاء
أو اط إن ارضا باستناء ضده المقدم شركة حصصه من
90 % شراء تم بموجبه والذي المد مورث ون بنه البيع عقد
بصورة تقدم المستأنف أن إكتمال من الثابت فإن السات وقاع ع
المواد تلك وإنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط
نحوع الموضوع وخاض شأنه المتداع بن قائمة دعاوى
ووجود تقديمه عدم العقد ضده المستأنف وكيل عقب
وقد، التجارة ز أحمد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢:ة- الصفح

رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣ : ك الص خ تار ، ضده المستأنف مواج ة
وسر انه العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو ا تم أو
مضاء أو ا ط إن ار من للعقد الشلية ا وانب الطعن - العقد
مواج ته المقدم ا نائية للأدلة إحال ا س يل وسلكت، ف ا ا
ق سقوط رغم بال و ر للدفع واستجابت ع ا بجان ا ونأت
وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا- تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام ا كم مخالفة - البيع عقد ع بال و ر
الدفع ا ق سقوط التمسك مع: سا عا و لغاء. بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مماي ا رغم المستأنف أن ا
كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة
القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جور ا منتجا ونه البيع عقدة
للتحقيق النظامية جراءات و العقد أصل إحضار عليها المد من
الدائرة طلبت - أ: حيث ا نائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة
سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد
طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت -
02/04/1444 ب جلسة - ب ا نائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا
البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث
تواقيع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج
المركزي. البنك من الواردة المسندات رفقة للشرطة وراق
بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسندات إرسال تم
- 01/08/1444 جلسة - 1 مستقل. ظرف بداخل وتحرز ا
وعزل ا الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة -
22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة
محافظة شرطة ا نائية دلة مدير إفادة خرا صم وظل، به
علمه نفى أو نائيه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمتها أو ختمها أو
إمضاءه أو خطها العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا:)
ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة
فتأمر؛ البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط ب - ة المحكمة إقناع
ومسندا ا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع منتجا المحررو
ان، بالمحرر متمسا ا أو ا تم أو مضاء أو الكتابة حصول

بإثبات يتعلق فيما إلا- الش ادة سمع ولا، النظام ذا عل ل
المنصوص و إجراءات للقواعد وفقا، ب ل ما أو الش ود
سماع أو، بالمضا اة تفصل أن عل ل و ع ن المحكمة ع
الطعن طرح شوا ده وأعلن ال و ر مواطن و حدد بال و ر
الطعن إجراءات ا صم اتخذ إذا أنه المادة تلك مفاد أن و حيث -
2 (. المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ر دعاء تحقيق
تتو وحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن
ولم ومس ند ا ا الدعوى وقاع لانت إذا إلا- بتحقيقه ملزمة غ
و فيه تقدير ع ذلك عاب ولا- ذلك ل ل ا سيغ اعتبارات وجود
حال عدمه من العقد - ة إثبات للمحكمة يجوز حيث
القضائية القرائن وم ل القانونية الطرق ب افة تزور ل أو
الورقة ا نائية دلة إدارة خطاب باستقبال اكتفت الدائرة أن
إلا- الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى.
منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع
أو بالمضا اة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل ل أجازره بما
تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبت والكفيلة اللازمة
النظامية إجراءات تجر ولم صـ العقد بطلب مورث توقيع
توثيق - أ: وم ل الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة
- ة استخلاص لدا و ا ن العقد ل - ة المث تة القرائن من
العديد لدا متوافرة لانت فالدائرة الش ود ا حصة 450
وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد
(السيد) أن وصر حا وا - ا إقرارا تضمن والذي -
20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة
مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك
المش ي الطرف من حقه المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا
قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ
(ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة
الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات
توثيق تم وقد (، المش ي... لزمة وإبراء ة يث ت ما أن كما - ب
عل ا. المتنازل ا صص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات

البيع - ة لإثبات يكفي و و القرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت
يندرج رسد محرر و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام
من تضمنه وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثبت أ ل
حيث ضده المستأنف أقام ل ال الرأنة الدعوى و - تزوره
المزعوم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من
ان ولما المضادة. ل ل و س ل ل ل ي ح نوع المتداع ن
مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسلة البنكية
التعاملات مسدندات بقصور معيبي ون فإنها ذلك ا كم
أغفل وم، الدعوى ا كم وجهه به لتغ - لو والذي، الدعوى
جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن
قضائيا ذا عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -،
1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
نقضه وتعين ال سبب ب قد ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية
اللائحة من (41) المادة أن وما، العليا المحكمة عن
الصادرة القضائية المبادئ خالفت قد ت ون مما؛ الدعوى
و ا وري المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ ا كم
مخالفة ع اض محل ان إذا) أنه ع ونصت النظام مخالفة تحت
يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد
مخالفة اعت ا كم: ثامنا إلغاؤه. وتعين بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مما (، النظام لمخالفة اع
اضا دغ، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى به أخذت
أو، العليا لعام ١٣٩٨٨٩٠٩٤٧٠٤٤٧ رقم بالقضية عشرة الثامنة
الدائرة من الصادر ا كم () المد من المقدمة ا تامية
بالطلبات العدة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم
يطلبه مما بأك ٤٤٧٠٩٣٤٢٥٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -،
١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٦٥٢٩٧٥ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤
لعام ٤٤٧٠٦٣٥٢٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤ المد
بالزام ا كم طلب إ المد انت:) نصا الدائرة دونتها بما (3
الصفحة) ا تامية طلباتها حصر قد المد أن - ع اض محل - ا

كم من الب ن ن ولما - 2 - (. ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان
المستأنف بإلزام وقضت ا صوم يطلبها مما بأك قضت الدائرة أن
إلا (، ر ال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعاقها (، ر ال
97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليها: تاسعا
بالإلغاء. حرا و جعلها بالقصور ا كم عيب مما، ضده المستأنف
من المقدمة ا تامية الطلبات عن يز د مبلغ و و (ر ال مليون
331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا
وابية المستأنف ومذكرات ا كم من الثابت إن حيث - 1: و يته
المدع ن مورث لتنازل والمث ت النظامية لأر انه المكتمل
الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصها امل عن
بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي -
العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من
الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و
عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقها المتنازل
الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة
السيد إ حصه 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى
العدل كتابة أمام والمث ت التجارة وزارة قبل من
والمدقق (رقم... مسد ند - الشراء قرار مرفق () المش
ي... لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال و الرسد
المحرر:) أنها الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من ()
25) المادة إن حيث -، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد
(172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه
الذي مر (؛ واختصاصها سلطتها حدود و، النظامية للأوضاع
طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديها ع تم ما، عامة بخدمة
م لف - ص أو عام موظف فيها يث ت الذي الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال
افة ع الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة
نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة ع ع يض فإنها ثم ومن (،
ذلك غ يث ت لم ما؛ عليها الرسد المحرر الشأن ذوي من
أي ذكره ما مضمون و ون، نظاما المقررة بالطرق تزوره

يثبت لم ما؛ حضوره مسدود والمسند هذا إن وحيث:)
مبدأ أر - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد
بذلك الدائرة وتون الدائرة سلكتها الذي النحوع وإغفاله
تجاليه يجوز ولا الافة، ممتها حدود محرره اقام أمور من فيه
دون بما الافة عة الرس المحرر: " ونص اثبات نظام من
والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و ورسد أول
محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر،
تزوره عليها المد يدع لم وحيث "، نظاما المقررة بالطرق
تزوره يثبت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو -3
-). (١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية الثانية ست ناف
دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية
عشرة ادية الدائرة من الصادر اكم () درجة أن:) المملكة
قضاء عليها استقر ما و والعقد أطراف من (والقبول يجاب)
من أر انه توافرو - ته الشراء ب ن ل صص البيع لتمام ش ط
أنه قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا)
المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع
لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ٣/٣/٢٠١٦ والمؤرخ
المد وكيل عليها اسد ند الذي العقد يتحقق لم ما و والعقد
أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا- ينفذ لا- ذلك أن
شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء ب ن
لانتقال قابلة ا صص:) أن ع التأسس الدائرة من المصدق -،
١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر
ا كم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت مما، ذلك عل م المد
إن ار عد، الدعوى ماثل المديدى لم وحيث، شأنه والقبول
يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى
وقاع من الثابت ان ولما -، (١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و
التجارة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: ة- الصفح رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع
ة معها يثبت الذي مر ا صص تلك قيمة استلام عدم شأن

والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع
ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشرا (.) بالباطل ب
نكم أموالكم تألوا ولا:) عا لقولها بالمخالفة بالباطل الناس
أموال آل قبيل من عد دفعها إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة
جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم
قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا
ل: ا المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد
شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنها حيث،
النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول
وعدم الدعوى رد عل ا يجب و ان -، 1437 منذ ل ا التجاري
الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد
شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف
تخارج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431
لعام للدفع الدائرة تجا ل: عشا ا ادي (. 8 ورقم 7 رقم
مرفق) و- 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا،
التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة ا عد
سي تب ل ونه للشركة ا كم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا
وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة جراءات اتخاذ وعدم ا
صص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ ا وري الدائرة اس
يضاح ع أجا ب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض
محل ا كم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال آل
قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجاب ذلك من أك
المد لدعوى وفقا قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ
التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة
عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ال 120.000.000) مبلغ
مقابل وذلك، المملكة ف ا حصص لوالده ان ال الشرات
جميع حصصه جميع منه شي أن ع حياتها حال والده مع
اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق ا البنوك استوفت وقد
الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع
خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال

مليون وعشرون تلك ومنتج جور لا دفعا أنها الدفع ذا من
البن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر
العامة المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت،
المبالغ تلك إيداع: اصر لا المثال سيل وع عدمه من الدفع
هذا إثبات شأنا من ال إجراءات اتخاذ بالدائرة و وان أغفلته
الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى
قوق الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين بل ا اصة
البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا
عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس
ية المسدندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)
رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة
مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من
مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - عاض محل - ا
كم صدور غفال ذلك ع وترتب إجراءات تلك أغفلت الدائرة
ان إلا الدائرة. حوزة ل و لا الدعوى تلك المقدمة تقديمه
سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. حرا و جعله سلامة
الشرعة ومخالفة بالقصور ا كم عيب مما بالباطل الناس
أموال ال قبيل من عدا كم هذا ان ولما، أخرى ورد ما ع عليه
المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا وا كم الصادر ا كم
نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب
أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم
فالدائرة ا كم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن
نؤكد:) وحاصل ا المد وكيل من المقدمة عاض لائحة ع
الدائرة اطلعت كما، عاض بلائحة، رالا وثلاثون وثمانية ومئة
ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليه المد بإلزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب حام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا - جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ ا كم
مصدرة الدائرة تو - ولم عليه المد أن كما (الصك صورة

مرفق () 229014721194320022) قضي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذ يمكن ح
مفصلة تون أن نظاما عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ وعد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليها
و، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر
بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 رالا. وسبعون مئتان و
ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليون و سبعون ستة (رال
96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733)
رقم وة، ز عباس أحمد - 3 رالا. عشر سعة و ومئتان ألفا
وخمسون وواحد وستمئة مليون وعشرون سبعة (رال
27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم
وة، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أ ب رالا. وسبعون و سعة
وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (رال
110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتداع ن مورث أ أو
- وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولا- الموقرة. الدائرة
مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو
ال - يح النحوع ا كم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام
تب ن وحيث و سبعون ستة (رال 96.779.270) قدره
إجما مبلغ (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد
عدنان للمد يدفع أن عليها المد بالزام ا كم: ثانيا النظامية.
المدة لتقديمه (رال 27.651.219) قدره مبلغ)
1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
للمدعية يدفع وأن، رالا- سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و
سعة وسبعمئة مليون وعشرة مئة (رال 110.672.379)
وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بالزام وا
كم، رالا عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة
مليون وعشرون سبعة - 02-11 بتاريخ النظام المودعة
المذكورة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد
وكيل وأكد (. رالا- سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون
واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثارا ال الطعون

جميع أن الفضيلة لأ - اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من المقدم ست ناف ع جوابا:) ونص، المد وكيل من المقدمة - 1445 عليها المد دفع أن: أولا: أقول يوضح زيادة باب ومن عل - للإجابة يكفي ما عليها المد ض ا كم اسباب و حينه عل - جابة تمت أن وسبق، عليها المد ض ا كم ن يجة غ لموك المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والصد، ز أحمد موك مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولا ي - لا - ف - الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم ب ن قام نزاع إلا اية ح - ام لتلك ت ون ولا:) نصت وال، ثبات نظام من ٨٦ المادة إ واسد نادا، الدعوى تلك طرفا المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي - الدعوى ذه محل - ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع الصد أن يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها باق و علق صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الصا ق للمول ول س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن بأن يزعم وتارة رال ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعم بإلزامها حكم - يجة ن يجة من لها خلصت وما س ي - ا كم مصدرة الدائرة لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب الصارخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم - والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب قبل من تقييم - تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما الفضيلة أ - اب العادلة. ا صص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن و ما لذلك عليها التخارج وتم الشراء واعتمده، رال - وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو ب نة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة لها

المملوكة اصة المورث من اشدى فالقول ب نة بي ما ول
س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله ص الله رسول عن
مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن
ختلف عند أنها صل أن و ما. وؤد اع اض رفض: أولا:
الموقرة دائرتكم من أطلب فاي لذلك، القيمة يضمن فإنها عتبار
ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام
عليها المد أن و ما، الباع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة
مو - ة ما وفق المبالغ وتفصيل ا رازي وعاتقة ز احمد
عدنان من المقدم ع اض قبول: ثانيا موضوعا. ز أحمد
أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا
المقدمة ع اض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل
ا المد جلسة و لك و ي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القضا ي
ال نامج يقدمانها ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب
بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك م ل
الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب
ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك و نيا أطراف ا ا
والمبلغ عد عن المري تصل ع المنعقدة -، 20-02-1445
بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك ذا بأن وأف متها (، عل ل
المد من المقدمة ع اض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يتع ن ادعاءات ع
انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة ع اضية اللائحة ع عقبا
المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصها، الدائرة إيميل
ع ليلا. بالأمس بجوابها تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: ع-
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المد ان ا كم
مدونات من والب ن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد
مورث ع المستحقة للديون ا ص ص بيع مبلغ سداد الدفع ع
التأكيد: أولا: ي بما عل ل الرد خلال من المبلغ لذلك بدفعه
ودفع (ر ل 120.000.000) والبالغة ل ص ص الفعلية

القيمة به مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده جور لا دفعا آثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: اصر لا المثال سيل ع نورد ا، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تثت دامغة لمسندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العري للبنك ز عباس أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العري البنك لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ (599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (رال 3.000.000) وقدره ذين إن وحيث (. ز أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (رال 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العري للبنك ز عباس أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العري وحيث، للبنوك - اصص با ع - المد مورث ع المستحقة الديون دفع طرق عن ل صص الفعلية القيمة سداد عليها المد دفع ع تثت ودامغة قوة قرنة عدان المسندين عليها المد من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا الدعوى. رد معها يتعن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ لا من جورعة مسندات عد المسندات تلك إن حائزة بارة قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم الدفع) سيما ولا الطعن محل ا كم ع القصور الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - ا كم ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون بيا التمسك مع (به المق - ال - اية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة اختصاص ين سط) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن ا كم مدونات من فالب ن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب ته فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإ ا عل ا الم ساند للمادة بالرجوع أنه: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب الدائرة سبب ته ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من)

16) المادة من (4) الفقرة ع و شتمل مادة 250 عن يز د
ما إ تصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشر ات
نظام إن وحيث (، الشر ات نظام أ ح ام تطبيق عن الناشئة
والمخالفات للدعاوى تاما خروجا تخرج الدعوى ذه طبيعة أن
كما - . العدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شابت
ال المخالفة وجه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من
العديد تلك بنظر باختصاص ا حكم ا تأس س للدائرة سيغ
الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا- إذا الشر ات نظام
أ ح ام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات ا اصة الفقرة تلك
عن الدفع: را عا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم
ا كم من مناص لا- و ض، بالإلغاء حر ا و جعلها بالقصور ا كم
عيب مما، البيان نفة المادة ذه ع بناء الدعوى خاص نص
فيه يرد لم فيما) أنه ع نصت التجارة المحاكم نظام من
(93) المادة انت لما: بالتج يل عي ا تناقضات ع تنطوي ل
و ا تحرر ا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية
المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى
طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر ا تختص ال الدعوى ع
الشرعية المرافعات نظام أ ح ام تطبيق، النظام: " المغ - عا الله
رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة
الدعوى ت ون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م -
الفق اء قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا-
الدعوى ت - ولا: " ال و ي الشيخ قال تحرر ا قبل ف ا
السي - لا- الدعوى أن ونظاما فق ا المقرر من ان ولما (،
8/ 510 ") محررة إلا- الدعوى ا كم سمع ولا- نجد الدعوى
لائحة بتمحيص إنه وحيث (. 435-436 - 6 -) (القناع كشاف ")
مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما
عليه المد سأل ا كم لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و
ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتج يل
الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحرر
ر من خلت قد أ ا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما

دعواه ختم أنها إلا (، البيع فة أثناء للآلية المورث فقدان
ع بناء باطله و الات البيع عملية لا أجرت ال الو الات أن:)
نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب -
ة وأقر عاد ثم ا صص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب -
الو الات بطلان ن يجة البيع عقد بطلان ف لا يطالب ان
ال السابق عاتقة) عل لا المد استجواب بطلب الدفع: خامسا
الدعوى. تلك عن النظر صرف معه يتع ن مما والغموض و
ام بالتج يل الدعوى عيب الذي ا سيم التناقض ع منطوية
(، مباشرة خصمها استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنها ع تنص
ال ثبات نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي
وجه التأث شأنه من استجواب ال ون (ا رازي يحضر أن
استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابها ا صم بحضور تأمر أن - ا
صوم أحد طلب ع بناء أو نفسا تلقاء من - للمحكمة:) أنها ع
النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم
بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد
استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
ان ولما (، لذلك المحددة ا لسة ثم (عليها المد - اب ا) ا
تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف
وم وغ م م رد " ا ياد ع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى ساغ
س ب أو و ا م ر ا كم. عيب نحو ع ساغ س ب عليها الرد أو
وإجابته تمحيصه يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو
س ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقت وقد، ا ياد ع ت ون
مور ا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغب لا عدم سي
بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال لا ل ون
للاستجواب وإحضار لا عل لا المد استجواب بطلب تتمسك
وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجه التأث
شأ لا من فإن ثم ومن ا صص لقيمة المد ومورث المنظورة
التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
مؤداه جور لا دفعا الدعوى تلك فجر منذ أثار عليها فالمد: ا

صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب
- ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ران
ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن -
1: أن ذلك داره المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك
والمشي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن
وما، رال مليون وعشرون مئة (رال 120.000.000)
وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة
%- 90) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك اصة وتملكه المد
مورث حصص شرائه عد عليها المد فإن ذلك إضافة ونظاما.
شرعا المعتة ا لي ما والتوقيع عليها للمد حصصه ويع
الشركة من بالتخرج قام ثم والده صص عليها المد ملكية
شأن اء اض أي بيد ولم سد ت ن لمدة عليها المد مع الشركة
شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم
بموجبه والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل -
التجارة ز احمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع
بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7
عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل
ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليها المد لزمة وإبراء و ائمة
تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواجة ية يك
سب المحرر ذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34)
رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما
المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما
ال افة عة الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ب اءة وإقرارا
صص تلك شأن التعاقد ب - ة منه وصرح ا وا - إقرارا عد
القرار ذا ع المد توقيع إن سقط مما ونحوه براء) أن قضاء
المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديه ع تم ما لنقض
سد من) انه المقرر من أنه وحيث (، ا لاص ا ع قرار
الرجوع جواز عدم) - (١٤٤٤ لعام ٩٠٣٠٧٧٠٤٤٧ رقم

القضية - ١١/١١/١٤٤٤: وتاريخ ٤٤٣٠٩٤٤١٥٠ رقم با كم الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من الصادر ا كم () اق من الصادر القضا ي بالإقرار التمسك: سا عا الفع. بتقييم ا ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و ا محاس تقييم بموجب ا صص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم ما ع و ناء شركة مورثها حصص قيمة بدفع عليها المد بالزام ا كم غية دعواه أقام المد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن: المد ومورث عليها المد ب ن التام البيع عقد ب - ة المد والبالغة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المد ومورث عليها المد ب ن الم م ا صص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر منذ دفع عليها المد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المدفان ثم ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المد طعن عدم سي ا الدائرة أكدت وقد (، رال مليون 120) المد. دعوى برد القضاء معها يتع ن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب ته قرار يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك، حقها لية حائزا وأض ونظاما شرعا المعتة أليتها ب امل و و - المد مورث ب ن ا صص بيع عقد توقيع الثابت أن و ا صص لقيمة المد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق ما عضد ومما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥: - الصفحة رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب ا صص عن التنازل قرار ع بالتوقيع المد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (املة سنوات 5) ع يز د ما عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (257) الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أ ليتها توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث، والنظام الشرع ل - يح وموافقته العقد - ة يث ت الذي مرا

صص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة
القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا
صص تلك لقيمة اس يفائهم ع قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا
صص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة
عليه ي ر ولم الرشده سن بلغ من و و للتصرف أ ل و
ممن ينعد العقد فإن ثم ومن المشي أو للباع بال سبة
سواء المد وادعاءات ردود فيتمحيص: ج وتدل س تناقضات ع
المد ادعاءات انطواء: ثامنا ". ذلك عد م ما أي أ لية ع يطرأ
قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا- العقد ا عقاد مالك ووالده
عليه المد ب بن الم م العقد ب و ر طعن ا كم مصدرة
الدائرة لتضليل سعيه س يل - 1: ي فيما ذلك وتج ا
والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى
الدعوى عديد أقام أنه من الرغم ع عليه يطلع أو عنه سمع
مرة أول أنه وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ا ال ا - تم وال
الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليه المد
وكلاء أحد أنه نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ا ل ا ت
لدى المثل ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنه كما - 2
الموضوع. بذات قضائية ج ل ا سابقا عليه واطلاعه و - ته
بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعوى تلك
جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ا ر ال مليون 120 ل صص الفعلية
القيمة أن سابقة إقرارا عت المحكمة أمام سد وته أن ذلك ب و
ره الطعن أو - ته إن ار أو إن اره حقه سقط مما ال و ر أو
بالإن ار عليه يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيله اس ناد الدائرة ع
المد تضليل يث ت ما أن كما - 3 ". ا ل ص ا ق قرار الرجوع
جواز عدم " قضاء المقرر ومن، و - ته بالعقد وتاريخ ()
185/17/2) رقم ا كم ل الصادر بجدة دارعة بالمحكمة
عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
دعوى الصادر غزاله أبو طلال مكتب من أن:) نصاف ا جاء
ال ا واية مذكرته وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و

علق الارتباط وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
أنه ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل وؤكد يث مما
(! له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2))
رقم با كم ف الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليه
المد دفع موظف و أسامة باسم اصص نقل ز أحمد وكيل بأن
ذكر أنه المد تضليل ومن - 4 يضره. ما وك لمصته و ظنه يراه
ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقاع يجيء فنجده العقد تبطل
ال العامة القواعد من ل ست لية نقص أيضا ست ن من أك
عد الشركة ذات من تخرجها عملية إتمام بتوكيلها عدنان المد
قام من نفسه و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق له
ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
فالعقد التمسك المصة لصاحب تج ال رادة عيوب من عت
انما مطلقا بطلانا عدم المد من المبدى الدفع ع جوابا: المد
من المقدمة الموضوعية الدفع ع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
تقبل فكيف نفسه المشي ع بها اصة اصص باع سنة
فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة اصة ع وقع الص وأن
ز أحمد مورثه ملك الدعوى محل اصة أن ع تأس سا ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
بمحافظة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت به
المق - ال - اية حازت أخرى بارة قضائية أحام ع عليها المد
اسد ناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ (3218883)
برقم بالمحكمة إبطاله المراد - البيع عقد
المحكمة أثبت وقد المباعه اصص لقيمة المد مورث استلام
تضمن والذي - ومور ما المستأنف بن تم الذي البيع إبطال
ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد لة اللازمة ران افة
وتوافر الثمن باستلام بنوده وة بي ما الم م البيع - الدائرتان
وأثبت - القضاي ا كم ع سد ناد جواز عدم جوابه المد

ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا. ثم ومن به المق - ال - عية وحازت الباتة الصفة ح ام تلك الك سد ت اطلع بالاتفاقية المدون الص د ا ع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف ا بما للشركة وال - الما - والما القانوني الوضع جوانب ب افة تاما علما وعلم - الص المتضمن ا كم ذا صدور أثناء - الدعوى محل للشركة والما القانوني الوضع ع النوع - ا صص تلك ثمن اس يفاء عدم دفعا يبد ولم مر ذا ع معارضة ثمة يبد ولم الوضع ذا ارت - وقد عليها للمد بالشركة له مملوكة انت ال ل صص مورثها ز أحمد شركة (الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده والمستأنف المستأنف تصا ث ت الذي القضا ي با كم المدون الص د ا ع وقع ذلك ع و ناء - يدعيها الذي % (10 -) ال سبة من الشركة بنص به يتعلق ما وكذلك، التنازل ذا ع اع اضها وعدم ا كم قبل عليها للمد عوض ع ا تنازل ال % (90 -) ال والده ب سبة يتعلق ما سواء (التجارة يؤكد ومما: 2/ب الرأنة. المطالبة تلك ف ا بما - مطالبة أي حقها إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ا كم ذا بموجب وأبرا بالشركة بيع ب - ة المد أقر بموجبها والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع المد توقيع و ا كم ذا ع سد ناد جواز - ز عباس أحمد بن أسامة شراكة وإقراره التجارة ز أحمد شركة للشراء ا ديد القانوني بالوضع إقراره طرق عن عليها المد إ التجارة ز أحمد شركة صصها مورثها برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد الشركة تلك المد مورث حصص شراء ع بناء ف ل منفردا شرا أصبح وال الشركة كشارك - عليها المد الشراء قرار أن حيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجار عة بالغرفة العدل اتب بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434

لعام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) لائحة من الثابت: أن ذلك سديد غ الدفع ذا بان عليها فنجيب، الباع قول القول ب و ن والدفع المد ادعاء ع جوابا البيان. نف التجاري ا كم ع مب يا جاء عليها والتوقيع لها والمبدول البازل اختلف إذا) أنها التجار لة المحاكم قضاء المقرر من أنها وحيث، المال خروج - ل صص المش ي - عليها والمد - ل صص الباع مورث - المد اختلاف الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور) الفقاء ان ولما، خروجها وصفة بطريقة أعلم و و للمال مالك أنها ذلك يمينها مع البازل قول فالقول خروجها طريقة المال الباع فإن الباع قول القول بأن المد بها دفع ما - ة - العدم ساوي والفرض - فرض وع (. تمليكها بج لة أدري و و المملك لأنها يمينها مع الدافع قول القول أن قرروا (لل و ي القناع المطالبة المد حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه تتعدى لا فصفتها بقولها ولا يؤخذ والده محل المد يحل أن يجوز ولا، لها قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح وفقا - أنها وحيث، مورثها من عليها للمد المباعا صص قيمة من بنص بها يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجار لة ز أحمد شركة المباعا صص بقيمة 3 / 22 بتاريخ 6/م رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان - الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك المطالبة حقها سقط المد فإن - النظام عقد لشروط وفق للغ أو الشراء لأحد حصتها عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنها ع النظام من (165) المادة نصت وقد ، 1385 / 3 / 17 بتاريخ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل ل يجوز الة هذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق عن الشراء با يخطر أن وجب للغ عوض حصتها عن التنازل الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف ل التصرف ا ق اصة لصاحب ان سداد حقها الشراء أحد ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا قيقى بثم ل ا اصة اسداد م م ل حصة ب سبة سداد طالب

ن ا ص ص ذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل و ان شرك
من أك س داد حق استعمل وإذا (157) المادة من الثانية
الفقرة حكم أجازت أ ا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (158)
المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع س داد طلبوا الذين
للشراء اصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا،
المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا
صص تلك ع ا صول وطلب س داد حق جميع م أو عض م الشر
اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصتها عن التنازل للشرك ع
اض ثمة يبد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد
حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع عن ومورث لمورثه
المملوكة ا صص اس داد (ز أسامة) عليها المد عليها المد
عل ا ساند ال الرسمية المحررات و ا صص تلك لقيمة عليها المد
مورث استلام و ث ت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبتها جواز
عدم ثم ومن، ا صص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦: ٤
الصفحة رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار عليها المد مورث
استلام تث ت وال ل ية والمك سبة بالتوثيق المنوط (العدل
اتب) العام الموظف بتوقيع والمذيلة عليها المد من الموقعة
الشراء قرارات والمتمثلة است نافها ال افعة الرس
المحرر:) أنه ع تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد
مواجهة ية يك سب المحرر ذا أن وحيث، ا صص تلك بيع عن
حقوقه واس يفاء عقد ب شر قام عليها المد فإن ذلك إضافة
(. نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره
الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور
من فيها دون بمال ية مك سبا ال شر ذا معها يض مما
بذلك تتعلق دفع ثمة يبد أو المد عليها عض ولم الرسمية
اردة عليها والمد المد مورث حصص اس داد عد التأس س
المتعلقة الدفع من صفة ذي غ من لرفع ا الدعوى قبول عدم
الدفع أن نظاما المقرر من ان لما؛ صفة ذي غ من لرفع ا
الدعوى قبول عدم الدفع: عشر ا دي المد. مواجهة أو الرضا

الثلاثة العقد أر ان أحد ا عدم ا ال و كما موضوعية لاعتبارات
البطلان رجع إذا المقرر من إن وحيث، الدعوى عل ا ت ون
مرحلة أي ا الدفع يجوز ال العام بالنظام عاد البطلان حالة و
بالإجازة البطلان يزول ولا، أثرا ي تج ولا- كأصل منعدم
الباطل العقد أن وتخلص العامة للقواعد يخضع الذي و
البطلان هذا فإن الثمن أو السد ب أو المحل ا صص قيمة
تقدير طلب للمد صفة لا كذلك وا ال فيصبح أيضا - ته قررت
والدائرة العقد ب - ة أقر المد أن و ما، التعاقد قبل عل ا انا ال
ا ا المتعاقدين برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:
الموضوع شكلا. ست ناف قبول: ي يما القضاء فضيلتكم من
نلتمس تقدم ما ع و ناء ا ق. ذلك أيضا للدائرة ول س - يح
عقد، ل ا تالية أيام 3 عليها وللمد، تاريخه من أيام 3 للمد
ختامية مذكرات تقديم الطرف ن من الدائرة طلبت ثم،
جوابه لتقديم م لة يطلب بأنها: قائلا- المدعي ن وكيل فعقب
(، الدعوى مورث ع قيم بإقامة (قط) حكم صدور تاريخ ح
ن ا البيع لواقعة الزم ال سلسل ع المذكرات شتمل وأن،
سابقا بيانها تم لما مكررة وغ مختصرة المذكرات ت ون أن
ع، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، النظام ع الردي
ون بأن طرف ل أف مت كما word و pdf بصيغ وت ون،
عل ا الدالة المسندات وإرفاق التواريخ ذكر مع، الطرف ن
ذلك. طرف ل فتم م، م ما ل إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa: التا الدائرة إيميل ع إرسال ا
فيمكن المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك وني
أطراف ا ا والمبلغ عد عن المري اتصال ع المنعقدة -،
04-03-1445 جلسة و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه وقاع تفاصيل ندلف أن وقبل البداية:) وحاصل ا - 1445/
25 /02 بتاريخ (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس
أحمد عدنان) المدعي ن وكيل من النظام المودعة ذلك عد
الوصول ثم ومن الدائرة ف م ع لل شوش محاولة أي نقطع ح

الدعوى لأطراف المملوكة الشرات وملاك سلسل فيه نب ن
بيا ي رسم الدائرة لمقام نقدم أن نود المائل ال اع سـ م
أطراف عدة يملك ا القضية ذه ال اع محل التجارة ز أحمد
شركة أن: أولا: ي الدائرة لمقام يت - أعلاه البيا ي الرسم من
(، البيا ي للرسم يُنظر) جلية. ناصعة ل قيقة أطراف عدة
يملك ل وأولاده ز أحمد وشركة - 3 (. ١٠%) تمتلك وأولاده ز
أحمد شركة - 2 حق. وجه دون عليها المد عل ل استحوذ ال
% (90) ز أحمد موك مورث - 1: ي كما ز غازي أبناء يملك
ل % (٢٣ -) د ز. لعديان % (٢٣ -) ج التجارة. ز أحمد
شركة يملك ا الشركة ذه من % (٣١ -) ب ذلك. عد أوز و
وشركة ز لأسامة % (٢٣ -) أ: ي كما سـ م، عليها للمد ا
صص إفراغ تم وقد، التأسـ س عقد بموجب ل م المملوكة ا
صص امل عن ز غازي وأبناء ز عدنان المول تنازل (١
مرفق) الص حكم ع بناء ثم وأولاده. - ١٤٣١-١٠-١٦ بتاريخ:
ثانيا اياة. قيد ع ان لأنها؛ فيه طرفا الشرات افة سب من
يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، فقط آنذاك ال اع أطراف
مُمثلا ان الص وذا بيع و و الماثلة ومطالب نا نزاعنا محل و
البيع وذا (، 90) % البالغة وعاتكة عدنان موك مورث حصة
لنفسه و لـع، التجارة ز أحمد شركة عقد بتعديل أسامة
عليها المد قام مدينة من ط تقرر صدر، 03-11-1431
الموافق م 09-11-2010 و تاريخ قليلة بأيام عليها المد قبل من
المزعوم البيع عقد عد - ١: ي كما و يا ا أوجه عدة من ونظاما
شرعا باطل تصرف أي و التا، منعدمة موك مورث ألية أن
ع مما؛ دراك وضعف المتقدم الشيخوارف من عاي ز
أحمد ب أن تضمن: الوط با رس الطيبة عبدالله الملك إ
والده وأملك أموال ينقل أصبح أسامة عليها المد لأن؛ ا د
ع قيم إقامة بطلب تقدموا ز أحمد غازي ورثة أن: ذلك
ودليل، أثره عليها ي تب ولا معت و غ باطل له ي سب -05-
09 وتاريخ (٣٧١٥٣٥٩٢) برقم ست ناف محكمة من عليها
والمصادق، - 26-07-1434 وتاريخ (٣٤٢٨١٤٤٩) رقم القضا

ي ا كم بصدور المطالبة ذه وآلت، بالباطل نفسه محل ا
صص انتقلت بموجبها الذي البيع عقد بطلان الدائرة لمقام بجلاء
ي ب ن و ذا (٢ مرفق) أليته. عدم لثبوت قضا ي حارس
وإقامة ز أحمد ألية عدم ب بوت القا - 1437 أرة بحوا ا
صص انتقال واقعة و عد - للتصرف مسقطان وكلا ما - إدراكه
عدم أو ا صص ب يع الله رحمه ز أحمد موك مورث علم عدم ع
يدل ومما، عليه للمد الدعوى محل قاطع نص القضا ي الضبط و
ذا (٣ مرفق) جوابه. وضبط ش ئا بيع لم بأنها فأجاب ؟ البيع
واقعة عن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا - قبل من سؤاله
تم، تقر با أش ر وأملاكه حقوقه وانتقلت ز أحمد موك
مورث تو - ١٤٣٨-٤-٢١ بتاريخ - ٢ حق. وجه دون ا صص ع
واستحوذ والده إدراك وعدم لمرض عليه المد استغلال يظ ر
ال اع أمام المنظورة الدعوى ذه وأمه عدنان موك أقام:
ثالثا (٤ مرفق رث حصر صك مرفق) وأسامة. عدنان
وولديه ا رازي محمد عاتقة المدعية زوجته ورثته وانحصر،
لورثته مواج ة العادلة ا صص بقيمة ال امه وأصبح، وعدوانا
ظلما لنفسه عليه المد نقل ا ال التجارة ز أحمد شركة من (%
٩٠) البالغة والده حصص بقيمة للمطالبة الموقرة الدائرة
بصفة بذمتها المتعلقة ا قوق سيفوت جراء ذا أنه منه ظنا
المنفردة بإرادته - ل ا وشطب الشركة بإء قام أن عد، ا
صص ذات عي يا ول س بذمتها متعلقا صيا موك طلال ا ب
تقييم وفق المثل ت عليها المد مع موك صء أن: ذلك و يان، ال
اع محل وخارج باطل دفع فإنها؛ ال اع ذا بات الص بأن عليه
المد يزعمه ما أما: را عا صية. و ستحقاق، الدعوى يختصم
ولم يرزق خ لأن؛ ز أحمد والده بحصص ل ا علاقة ولا، أولاده و
ز أحمد شركة من % (23) والبالغة له العائدة ا صص ع ان
غزاة أبو و ن والده حياة إبان عليها والمد موك ب ن حصل
الذي الص ب ن المزج ومحاولة رث سد ب التملك إل م وآل،
الله رحمه المورث وفاة عد المطالبة محل ا صص لموك
شأ الدائرة ف م ع ينط لن و شوش شغيب - التجارة

وأولاده ز أحمد شركة من % 90 ا صص - بالباطل عليه المستحوذ رث موك حق وإسقاط لدرء؛ بالإرث ستحقاق و الثمن بأن يزعم فتارة، الدعوى ذه محل ا صص قيمة تناقضه و ثمن و عدون باطلا ان عليه المد يزعمه الذي المزعموم البيع أن ع يدل مما إن: خامسا النافذة. و ص ا قام صية ونفقات مصروفات ا ا يزعم أخرى وتارة، والده عن بنكية ديون سدد أنها يزعم فتارة الدفع آلية وتناقض، رال مليون ١٢٠ و الثمن بأن يزعم وتارة، رال ألف ٤٥٠ حكم ا - يحة ن يحة من له خلصت وما س ي ا ا كم مصدرة الدائرة له أشارت ما و لذا اعتباره وعدم الزعم ذا اطراح يوجب الصارخ التناقض و لذا، يزعم كما بإنفاق ا مليون ٣٣٠ عن يزعد لما مليون ١٢٠ من ا صص قيمة وارتفاع حكم ا الدائرة عليه اسد ندت الذي التقييم أن من عليه المد يزعمه ما أما: سادسا العادلة. ا صص بقيمة بإلزامه الدفع ذا ع فالرد؛ ستقيم ولاي فلا - المذكرة ذه اسد لال بيانها تم كما بال امل له المملوكة - أز و شركة دخول عد ان التقييم تاريخ إ البيع تاريخ من فقط واحد عام خلال محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا: " ع ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من والعشرون ا ادية المادة نصت: شكلا - أ: ومضمونا شكلا الباطل قيمة بارتفاع الدفع ع مناط ا وتحقيق المادة ذه نص وإنزال "، حكم ا ذلك المحكمة تب ن أن ع، لقبول ا مقتض يوجد لم ما، تقديم ا ا صوم بإم ان وان والدرجة ومس س أ ميتها مع لاسيما بتدائية الدائرة أمام ذا الدفع عليها المد بإم ان ان أنها إذ شكلا ومردود ساقط دفع فإنها، المزعومة البيع واقعة عد أوز و شركة بدخول ا صص دخول أن مع، ذلك عن عليه المد وأ م ل كم س ي ا الطلب ذا ع ونصت ا صص قيمة ارتفاع ع ب نة تقديم عليها المد من بتدائية الدائرة طلبت أن عد إليها ا اة لمقام نب ن: موضوعا - ب القضية. مسار ع الدفع ذا تأث عدم علم بذاتها و أنها منه ستخلص به الدفع عن عليها المد وإام ومشر رقديم حدث ل صص كمالك أوز و

شركة ع ينصب ا ب تقييم أن: ول: وج ن من موضوعا باطل
دفع ل صص كمالك أوزو شركة دخول سد به ال اع محل ا
صص قيمة بارتفاع عليها المد دفع أن الدائرة علاقة ولا-
العادلة السوقية قيم ل ع مؤثر غ ف ذا، معينة ب سبة فقط
ل صص مالكة أزو شركة وون، ال امات من عل ل وما
وأصول حقوق من ل ل بما التجارة ز أحمد حصص أن
الدائرة علم شرف ع يخفى ولا، حينه عليها المد ذلك ع ع
ض ولم تقرره إليه شر ولم ا ب حسابان عن محاس يا غيب
أن يمكن لا- التقرر وذا، به للتقييم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك
بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة
٧: ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار > https://
<https://new.najiz.sa/applications/dashboard>
//new.najiz.sa/applications/iExecution#/>
<https://
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>
<https://new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https://new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https://
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
(#67) <https://new.najiz.sa/applications/crm/list> <https://
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
(#67) <https://new.najiz.sa/dashboard>
<https://
//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-
services> <https://new.najiz.sa/dashboard/portal-
services> <https://
//new.najiz.sa/applications/dashboard/license-
guide> <https://new.najiz.sa/Account/Logout>
<https://new.najiz.sa/applications/dashboard>

<https://new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#67](#67) <https://new.najiz.sa/dashboard>
[mailto:1950@moj.gov.sa](mailto:
1950@moj.gov.sa) <tel:1950> <https:
//new.najiz.sa/about> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https:
//new.najiz.sa/privacy-policy> <https:
//new.najiz.sa/terms-conditions> <https:
//vision2030.gov.sa/ar> <https:
//www.moj.gov.sa/> <https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
/Decision?
requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd13dZWhtU5hfzktkWpssLnE6U-
l10m5IFE8o275GB5_p7IYEvYdngHnJxkQu1_LVtxjlb
oUeEWe39w0zCdFgz3Fu8KhregywLgOp1_QvVq0g>
<https://new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https://new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard> <https:

//new.najiz.sa/applications/iExecution#/>
<https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>
<https: //new.najiz.sa/dashboard> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-
services> <https: //new.najiz.sa/dashboard/portal-
services> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/license-
guide> <https: //new.najiz.sa/Account/Logout>
<https:
//new.najiz.sa/applications/iExecution/Common/Vie
wAttachmentUrl?id=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd22hGT35m2bEvLUBOWOP3RN2nK8DLMA9CVI
vno1ULeKxz4_Uyypj7WuP-68l7tblqTVKj-
m0MXteL2Q331m978-
WtJqkuK5UZtjdQHChZ9dA_V5fOcQ03jSoN3XtLTqGA
> <https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
/Decision?
requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1vHYCADx3URbZtWQqBNY7wH62AdzNVm3dg
DmORDYJBOfofwROSYJ_VK_B2yqIYJYRsdK49LXrZ3z
hOlqzg2RMZWP8lofgDaWTn8eUkewBTfg>
<https: //new.najiz.sa/dashboard> [mailto:
1950@moj.gov.sa](mailto: 1950@moj.gov.sa) <tel:
1950> <https: //new.najiz.sa/about> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https:
//new.najiz.sa/privacy-policy> <https:
//new.najiz.sa/terms-conditions> <https:
//vision2030.gov.sa/ar> <https:

<///www.moj.gov.sa [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-164 — صورة تقديم 2024-05-21 (1)

بطاقة الوثيقة

DOC-164	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
صورة تقديم 2024-05-21 (1)	عنوان الوثيقة
21-05-2024	التاريخ الميلادي
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1719-1719	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1hNKX5SAhtUnQ8ewA0mYyRn0nDZ66ST77/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكررة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

نوع الطلب تاريخ الاضافة إعادة فتح الشكوى 1445/11/13
الملاحظة معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل
ورئيس المجلس الأعلى للقضاء..سلمه الله السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.. وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس
وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر
عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ
في القضية رقم (42824717) في البداية أتقدم لمعاليكم
بجزيل الشكر على تكرمكم بمقابلة الأولى لعرض شكواي ضد
دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية من الحكم الجائر
الصادر ضدي. وبعد تفهم معاليكم للضرر الحاصل، وأن لي حق
معتبر في شكواي فتمتم بتوجيهي بالتقدم بالتماس إعادة نظر،

وإرفاق جميع مستندات السداد، إلا أن الحاصل هو أنني بعدما تقدمت بالتماس إعادة النظر وقدمت جميع مستندات الوفاء، أصرت محكمة الاستئناف على حكمها الجائر، المخالف لأحكام النظام والشرع و اجتهادها المعيب وقررت عدم قبول الالتماس، وجاء تسبيبها متناقض بعضه البعض. لذا ألتمس من معاليكم النظر في شكواي هذه في ضوء المستجدات التي حدثت، وما قرره محكمة الاستئناف في تسبيبها الغريب برد التماس إعادة النظر، والذي خالف تسبيبها السابق في الحكم الموضوعي، إذ كانت علتها الأولى أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء فكيف بعد أن قدمت مستندات الوفاء، وما يفيد صحة عقد البيع، وتنفيذ شروطه والوفاء بالثمن، يأتي حكمها المتعسف، والذي تضمن التفاتها عن تلك المستندات الرسمية والموثقة.

المرفق الحالة تحت المعالجة حذف

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-165 — صورة تقديم 2024-05-21 (2)

بطاقة الوثيقة

DOC-165	رقم الوثيقة
تقرير خبرة	نوع الوثيقة
صورة تقديم 2024-05-21 (2)	عنوان الوثيقة
21-05-2024	التاريخ الميلادي
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1720-1720	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1o2HAW150AZgkGxmaBDXyOa42RQAdhSb-/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

أرقام ومبالغ مستخرجة آلياً من الوثيقة (للمراجعة — ليست جردًا محاسبيًا)

المبلغ/الرقم	السياق
4530241622	حالة الشكوى: تم معالية الطلب عزيزي المستفيد من خ

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي» المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-166 — صورة تقديم 2024-05-21 (3)

بطاقة الوثيقة

DOC-166	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
صورة تقديم 2024-05-21 (3)	عنوان الوثيقة
21-05-2024	التاريخ الميلادي
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1721-1721	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1V6hiunw2O1ZPkYVKzawoxTx9TrqmP2pw/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكررة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

© طلباقي. © طلبات ضير مكسمة. "الى سلاتي ©
مركزالتاصل , دعم © خبيج رقم الشكوى تاريخ الشكوى
120618 199058 تجاري ١ بيانات مقدم الشكوى اسم الأب
اسم الجد اسم العائلة

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-167 – رد مجلس القضاء الأعلى على الشكوى - 199058

بطاقة الوثيقة

DOC-167	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
رد مجلس القضاء الأعلى على الشكوى - 199058	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1722-1722	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1CWdpx1VLZ3d6WBhU16pfOkO_f3FZkaHC/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

خدمة الشكوى الإلكترونية المجند الاعلى للقضاء تفاصيل الشكوى الرئيسية طلباتي طلبات غير مكتملة بياناتي للمساعدة ن خروج مرحبا أسامه بن احمد بن عباس زيق حالة الشكوى: تم معالجة الطلب عزيزي المستفيد من خدمات المجلس الأعلى للقضاء تحية طيبة وبعد... فنفيدكم أن شكواكم محل اهتمامنا وتمت دراستها وتبين أن الاعتراض على الأحكام محكوم وفقاً لما قرره المادة (176) من نظام المرافعات الشرعية. شاكرين لكم تواصلكم والله يرعاكم.

بيانات الشكوى رقم الشكوى 199058 تقييم الخدمة: إعادة فتح الشكوى تاريخ الشكوى موضوع الشكوى 1445/06/18 تجاري

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-168 – شكوى اسامة زيني الى وزير العدل - 1445-011-13 -
2024-05-21 - ومرفقاتها.pdf
 بطاقة الوثيقة

DOC-168	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
شكوى اسامة زيني الى وزير العدل - 1445-011-13 - 2024-05-21 ومرفقاتها.pdf	عنوان الوثيقة
21-05-2024	التاريخ الميلادي
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
76	عدد الصفحات (تقديري)
1798-1723	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1U3bYf5KLk19hdBWRa1WYwbwhAMJvOY7m/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 23، فُتات أسطر: 89	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 23؛ فُتات أسطر: 89	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الساعة احمـت رزيني التاريخ: 1445/11/13هـ.

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني
 وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السلام عليكم
 ورحمة الله وبركاته.. وبعد: ،، سلمه الله الموضوع / شكوى ضد
 رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة

الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ
1445/03/13 هـ في القضية رقم (42824717) في البداية
أتقدم لمعاليكم بجزيل الشكر على تكرمكم بمقابلتي الأولى
لعرض شكواي ضد دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية من
الحكم الجائر الصادر ضدي، وبعد تفهم معاليكم للضرر الحاصل،
وأن لي حق معتبر في شكواي، قمت بتوجيهي بالتقدم بالتماس
إعادة نظر، وإرفاق جميع مستندات السداد إلا أن الحاصل هو
أنني بعدما تقدمت بالتماس إعادة النظر وقدمت جميع مستندات
الوفاء، أصرت محكمة الاستئناف على حكمها الجائر، المخالف
لأحكام النظام والشرع، واجتهادها المعيب، وقررت عدم قبول
الالتماس، وجاء تسبيبها متناقض بعضه البعض، لذا ألتمس من
معاليكم النظر في شكواي هذه في ضوء المستجدات التي
حدثت، وما قررته محكمة الاستئناف في تسبيبها الغريب برد
التماس إعادة النظر، والذي خالف تسبيبها السابق في الحكم
الموضوعي، إذ كانت علتها الأولى أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء،
فكيف بعد أن قدمت مستندات الوفاء، وما يفيد صحة عقد البيع،
وتنفيذ شروطه والوفاء بالثمن، يأتي حكمها المتعسف، والذي
تضمن التفاتها عن تلك المستندات الرسمية والموثقة. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

وتتلخص شكواي في الآتي: 1 - أن والدي المرحوم أحمد عباس
زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة
(90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو
الوارد بالعقد المؤرخ في 1431/09/20 هـ واستلم الثمن جزءاً
منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم
سداده عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة
ورواتب لي عن إدارة الشركة وبحسب العادة في كافة قرارات
الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية.
وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي
(عدنان).

2 - أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخلاً والدتي فيها بزعم حق ليس له أي مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودّلس عليها واستولى على حسابها في أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، بزعم على غير الحقيقة بأنني اشترت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب بالوكالة هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن 3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكيف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني، وعندما 1 الساعة الاحمر زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وتقدمت بالمستندات الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه الدعوى، التفتت الدائرة عن كافة المستندات المقدمة، في تحدي غريب لأحكام النظام والشرع.

وبالنظر للحكم الموضوعي في الاستئناف، والحكم برد التماس إعادة النظر، والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع على وكان في هذا الحكم إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن

أهم مواطن الخلل الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز واضح وغياب تام للحيداء الواجب تحقيقه، ما يلي:

أولاً: إن الواقعة محل النزاع كما جاء بمزاعم المدعين هي الغبن في بيع الحصص) على زعم بأنني سددت 450 ألف ريال، بينما القيمة العادلة تتجاوز 300 مليون، ولا يخفى على شريف علم معاليكم أن الغبن معناه أن الثمن غير عادل، وقد قدمت مستندات موثقة تفيد أن التعاقد تم لقاء 120 مليون تم سدادها من خلال شيكات وحالات وسداد

ديون عن البائع، وهو مورث المدعين ومورثي، فالبايع هو الوالد، وتفصيلها كالتالي: 1 - أرفقت عقد البيع الموقع من الوالد بحضور شهود.

2 أرفقت قرار الشركاء الموثق بالغرفة بما يؤكد علمهم ورضاهم بالبيع ومنهم المدعي (عدنان).

3- أرفقت المستندات الموثقة على السداد والوفاء بضمن الحصص والثابت بشيكات مصرفية، منها شيك بمبلغ 450 ألف ريال أهدرت المحكمة حجته بقولها بالتسبيب: أن المدعى عليه لم يعتمد على هذا الجزء في السداد وربما يكون المبلغ لعلاقة أخرى (!\!\)، كما أرفقت شيكات مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال، وأهدرت المحكمة حجتها رغم عدم نزاع المدعين فيها - بحجة أن صور الشيكات المقدمة غير واضحة، كما رفضت مخاطبة البنوك ذات العلاقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن المورث بائع الحصص. وبعدما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وقدمت مرفقات موثقة تؤكد سداد ديون عن المورث بائع الحصص وتحمل تكاليف علاجه بمبالغ تزيد عن قيمة التعاقد رفضت قبولها، ووجهت برفع دعوى مستقلة بها، وهو موقف غريب وعجيب من الدائرة.

ثانياً: جاء تسبيب حكم الاستئناف متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به

المدعى عليه غير صحيح، وهذا يعتبر بمثابة القضاء بالعلم الشخصي وغياب واضح عن الحياد الموضوعي، ونظراً لتأثر المحكمة بكذب المدعى، فقد غاب عنها إعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة فاتجهت في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، وخالفت المبدأ القضائي: أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى والمبدأ القضائي: أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردّه بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد.

ثالثاً: استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهريّة بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120) مليون ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلي في عام 1434هـ واعتبرته قرينة ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهد غريب من الدائرة، لأن واقعة البيع تسبق حكم الولاية بثلاث سنوات، علاوة على أن الورث قد أنشأ وصية عام 1432هـ وصدر بصحتها حكم قضائي نهائي، كما أن المورث في عام 1431هـ ذهب بنفسه إلى كتابة العدل وحرر وكالات شرعية وجميع ذلك في تاريخ لاحق على عقد البيع، مما يؤكد سلامة أهليته في حينها، إلا أن محكمة الاستئناف

2 اسامة احمد زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy أهدرت الدفوع الجوهريّة وحجية الأحكام القضائية والمحركات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والتمن

الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل.

رابعاً لم يعترف الحكم بعقد البيع الموثق والتمن المتفق عليه واعتبرني لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف الثمن ثلاث مرات عليا دون وجه حق مستانساً بنسخة من تقرير ليس هو الأصل ومجتزئ وغير كامل، مقدم من المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم عواره وانتفاء علاقته بالدعوى المنظورة، وإنما مقدم في دعوى أخرى انتهت صلاحاً

خامساً خرج الحكم عن الأصول الشرعية، والتي أكدت على أن الركن الأساسي في العقد هو التراضي على محل العقد وثمان المبيع، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المورث بحضور شهود موقعين على العقد، والتمن المتفق عليه هو الثمن العادل وقت التعاقد، وقد جرى الاتفاق على كيفية الوفاء به بشكل واضح في بنود العقد، وإذا كان الحال كذلك، فلا يجوز للمحكمة أن تلزمني بالبيع بثمان آخر غير المتفق عليه، إذ كان عليها على فرض صحة اجتهادها- أن تقضي ببطلان البيع، وما فعلته المحكمة هو تعدي على إرادة المتعاقدين، إذ لو كان الثمن على النحو الذي فرضته المحكمة، لما ارتضيت بالعقد

سادساً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية والنظامية في الأحكام بقوله في تسببه العجيب أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقداً الأهلية وغير مدرك). وهذا العوار في التسبب مخالف لمحرمات موثقة وأحكام شرعية ومخالف لنظام الإثبات، إذ كيف

تعتمد المحكمة على قرينة غير صحيحة بأن العقد غير موقع من المورث دون ثبوت تزوير المحرر، وكيف تزعم أن المورث غير مدرك لتصرفاته وقت التعاقد رغم وجود حكم شرعي ومستندات من كتابة العدل تؤكد أن المورث عام 1431 وعام 1432هـ كان كامل الأهلية.

سابعاً: المحكمة قررت في تسبيب حكمها أن ادعاء المدعى عليه بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم ما يثبتها. وأن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على (السداد غير مقبول، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم وقدمت المستندات الدالة على الوفاء والتي جمعتها من البنوك والشركات الدائنة للمورث، رفضت الدائرة قبول الالتماس، وتناقضت مع تسبيبها السابق، بقولها أن علي أن أرفع دعوى مستقلة بهذه المبالغ!!\ وفي تفصيل ذلك أوضح لمعاليكم ما يلي: 1 قدمت بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحصص، وتقترب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز 12 مليون ريال، وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع.

١-2- قدمت بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة - هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع. -3- قدمت ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخارج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخارج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.

3 الساعة احمر زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الالتماس شكلاً، وتناقضت في حكمها بالقول بأن علياً أن أقيم دعوى للمطالبة بما سدده من ديون على بائع الحصة. صاحب الفضيلة معالي وزير العدل إن المحكوم له شقيقي للأسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى مستغلاً احتجازه وحبسه لها في بيتها وحرمها من المثل أمام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى ونجح بحيله وتدليسه وتزويره في التأثير على الدائرة، ولدي الأمل في تحقيق العدل.

بناء على ما سبق ألتمس من معاليكم التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية. والله يحفظكم ويرعاكم

المرفقات

مقدمه أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (1008017301) جوال رقم 0556355663 1 صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.

2 صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان -3 صورة شيك بمبلغ 450 ألف ريال، وصور شيكات أخرى بمبلغ 6 مليون سداد ديون.

4 صك حكم الاستئناف. 5 صك الحكم الصادر في التماس إعادة النظر.

٦-١ صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد.

١-7 صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. 4 التنفيذيون شركة القرون المحاماة ولد استشارات الكاليرية التاريخ: ١٣/٠٧/١٤٤٥ هـ أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية بمحافظة جدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ (٢٥/١٢/١٤٤٢ هـ) الملتمس أسامة أحمد عباس زيني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم: (١٠٠٨٠١٧٣٠١) ويمثله المحامي/ علي بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم (٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠ وتاريخ: ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥ هـ الملتمس ضدهما - عدنان أحمد عباس زيني سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم: (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) عاتقة محمد يحيى الحرازي، سعودية الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) واقعات الدعوى وملخص الحكم الملتمس عليه: [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

1- أن الملتمس ضدهما أفاما الدعوى بطلب إثبات القين الحاصل في بيع مورثهم ل حصته في شركة احمد زيني التجارية ذات السجل التجاري رقم (٢٠١٦٩١٠٢٠٣٠٤ يزعم أن البيع تم بثمن غير عادل تأسيساً على أن الثابت في قرار الشركاء المؤرخ في ٢٠/٠٩/١٤٣١ الموافق ٣٠/٠٨/٢٠١٠م والموثق بالغرفة التجارية لدى كاتب العدل بتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٣١، قد ورد فيه أن البيع لحصة قدرها (٩٠) تم لقاء ثمن قدره ٤٥٠ ألف ريال بينما تم تقييم الشركة عام ١٤٣٧، من مكتب أبو غزالة بمناسبة دعوى أخرى بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى ودفع الملتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي هو ١٢٠ مليون ريال، وقدم عقد بيع مؤرخ في ٢٠/٠٩/١٤٣١ هـ موقع من مورث الملتمس

ضدهما، وقرر أن الثمن على النحو الثابت بالعقد جزء منه
مستحقات مالية للملتمس، وجزء آخر سداد المديونيات البائع
وتم سدادها، وأن الأوراق والمستندات الدالة على ذلك مقدمة
في دعوى أخرى، وطلب مخاطبة البتة المملكة العربية
السعودية جدة - شارع الامير سلطان خيلي تاج السلطان الدور
الأول س س ت 4930120843 صوت 10048 الرمز البريدي
eTanfiton Tannthion@gmail.com 053 653 21977
3988545/1 التنفيذيون شركة التسنين للمحاماة والاستشارات
القانونية المركزي للإفادة عن بيانات السداد وأغلبها قروض
شخصية على المورث البائع) سددتها الملتمس إضافة إلى
مصاريف عائلية، كما أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها إلى أكثر من
عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى والمستندات تحتاج وقتا
لتقديمها، وطعن في استئناف الملتمس ضدهما بتقرير أبو غزالة
والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب
الثابت في التقرير المبدئي لا تتجاوز ٧٩ مليون ريال، كما أن
الدعوى التي قدم فيها التقرير انتهت صلحا، ولم يعول على
التقرير، وهذا ثابت بصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية
السابعة عشر بديوان المظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ
٥١٤٣٢/١٢/٠٢، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية
للشركة، ويعلم الملتمس ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع عليها،
كما أن الشركة تم تصفيتها بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٥م أي قبل ما يزيد
على اسنوات، ويتعذر إبراز الأوراق لعدم توافرها، وتحتاج
لمخاطبة العديد من الجهات والبحث عنها رفع الملتمس ضدهما
بالطعن على عقد البيع المؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ والثابت فيه أن
القيمة ١٢٠ مليون ثم تراجعوا عن تمسكهم بالطعن واكتفوا
بدفوعهم الأخرى عولت محكمة الدرجة الأولى على تقرير أبو
غزالة واعتبرته هو التقييم العادل وافترصت رضا الأطراف به -
على خلاف الحقيقة والثابت في حكم ديوان المظالم، وقضت
بالزام الملتمس بأن يسدد للملتمس ضدهما مبلغ ٣٣١٨٨٢١٣٨
ريال تقدم الملتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوى أمام

دائرة الاستقلال الثانية، وجاء حكمها مريداً لحكم الدرجة الأولى،
مع تعديل في المنطوق.

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه: نوجز ملخص الحكم
الملتمس عليه فيما يلي:

أ ان ادعاء المدعى عليه (الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص
دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات منها الصرف
عليه: فلم يقدم ما يثبتها ومن غير الممكن التحقق من صحته أو
دفته ب أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك
ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على
السداد لقيمة الحصص، فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما
يثبته، كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

المملكة العربية السعودية جدة شارع الأمير سلطان مبنى تاج
السلطان الدور الأول ست في 20 مه وله. 20 الرمز البريدي
Tanthine Tanithion@gmail.com 053653 21372
0577 605 012 3388 التنفيذيون شركة الكتفيكيان للمحاماة
والاستشارات القانونية ج أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن
تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى \\\!\\! والذي أخذت
به محكمة الدرجة الأولى تضمن تقييم الشركة بمبلغ ٧٩٩٢٤٩٠١
ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي، لا يعتد به لأن التقرير
النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر
التجاوزات هو ٣٦٨,٧٥٧٩٣١ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة
القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين
التقييم المبدئي والنهائي د أن القرائن احتفت بأن المورث لم
يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع
على ذلك وكيل عنه، كما أن القرائن اختفت بأن المورث وقت
البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك وعليه جاء متطوق حكم
الاستئناف الملتمس عليه كما يلي: حكمت الدائرة بقبول
الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية
الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠١ - ١٤٤٥ هـ

في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي:
(أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عائقة محمد يحيى محمد علي الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (٢٧,٦٥١٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد عباس زيتي هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦٧٧٩٢٧٠) سنة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أسباب طلب الالتماس وفقاً للمادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وعليه أتقدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (ب. ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية بـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ج إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، ولما كان مناعة والن المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان فينى تاج السلطان الدور الأول سنت 4090420543 ج ص ب 11045 الرمز البريدي 20372 T Tannithine 4571 605 012 3388 453653 Tantithion@gmail.com التنفيذيون شركة اللي بين المحامية ولا يستبانه من القانونية المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش و تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق

المنصوص عليها، وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ وان تاريخ العلم بالفش هو ١٤٤٥/٧/٠٤هـ، وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي وعملاً بالمادة (١/٥٢) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تضمن لائحة الانتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكم، لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدرة ١٢٠ مليون ريال، وأورد في تسببه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد، ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد لقيمة الحصص والتي تعذر تقديمها، مسبباً ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته، وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحياد، كما عول على تسبيب محكمة الدرجة الأولى والذي تضمن أن المدعى عليه الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة، وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص، واتخذت من تعدد تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتفاء السداد، كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠

مليون القرينة مبنها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

المملكة العربية السعودية جدة - شال ابر سلطان ميتى تاج
السلطان الدور الأول سنت 4030420843 12 ص.ب 2005
الرمز البريدي 21372 Tanithion Tanithion@gmail.com
053 653 3888 012605 4577 التنفيذيون الشركة السياحة
والاستثمارات القانونية أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة
الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد، وإذ تعذر على
الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال قيام
الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس
والملتمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم و سبب
تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلبها مخاطبة البنك
المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة - لا
سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة
على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من ١٤٣١هـ
وحتى عام ١٤٣٨هـ. أي من فترة تتجاوز ١٤ سنة كاملة سابقة
على الدعوى، كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى
عليه (الملتمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة
وتعذر على الملتمس الحصول عليها وتقديمها في حينها أما عن
الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملتمس عليه وتفيد
السداد فهي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في
الفترة من ١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦هـ، بمبلغ إجمالي قدرة (٢٠٠٤٣٨٦٢)
(عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون
ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك
ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء)

ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات
شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير

أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وآخرين، وتم التخرج بينهم وبين
المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملتمس) مبلغ وقدره)

٠١٧,٤٢٤,٢٩) تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة عشرة رسالاً تم سداداً بموجب شيكات مصرفية بتاريخ (٢٠١٣/٠٥/٠٢ ٢٠١٦/٠٥/٠٣ - ٢٠١٦/٠٦/٢٦ - ٢٠١٧/٠١/٢٦ - ٢٠١٦/٠٦/٠٨) (مرفق ٢ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقيها) ثالثاً مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملمس) وقدرها ٢ (١٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال، في الفترة من ١٤٣١ وحتى وفاته في ١٤٣٨/٠٤/٢١ هـ (مرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١٤٣١ هـ وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد مع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون ومائتين ألف سنوياً تسدد عن طريق تحمل المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان على تاج السلطان الدور الأول بنت 20043 402002005 2005 الرمز البريدي 21377 Tanthion Tanhtanggall on 0536592196 2012 005 457 التنفيذيون شرف التنفيذيون للمحاسبة والاستشارات القائمة الطرف الثاني المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من أجره مستحقة للمدعى عليه قدرها ٧٨ مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين عاماً لكافة شركات الوالد المورث) وتحمله المسؤولية ودورة البالغ في تنميتها علماً بأن الملمس قد سدد مبالغ أخرى عن المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملمس عليه إلى تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسيبه من تفسير العقد بيع الحصص، بأن ما تصمله العقد من إقرار البائع (مورث الملمس ضدهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجره لم تسدد للملمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة

على نشأة شركة احمد زيني، وهذا التفسير فيه خروج سافر على نية المتعاقدين، وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على الدائرة، فالملمتمس كان بدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان السبب في بمائها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجره فما كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له تفصيلاً في تمهيد العقد، علاوة على أن الدائرة الغفلت حقيقة هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده، وأمر منطقي أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية، فالملمتمس هو من يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة ومن حسن الثقة به عيله الوالد ناظراً على وصيته، ومن أبسط حقوقه أجره العمل أصف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة مؤداها أن الملمتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع ريالاً واحداً في مساهماته بحصص شركات الوالد، وأن جميع ما حصل عليه بحجة أنه مساهم منشوه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - (ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حجر عليه يتولي مصارفه ولم يساهموا في تشديد أي من قروضه والتزاماته ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء، ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله، ميني على التباس صنعه الملمتمس ضده الأول، وكان له تأثيره على الحكم. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغبين وأن تاريخ البيع عام ١٤٣٠هـ ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينها، لانتفاء الدليل عليها، كما أن حكم المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول بست 4030420843. ص ب 13045 الرمز البريدي 21372 1 Tanton 0534553588 012 605 4571 Tannthenggmail.com

التنفيذيون الشركة التليحتوي المحاماة والاستشارات القرانية
تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ ١٤٣٤هـ، أي بعد ما تجاوز
الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع ومن ثم فإن ما قرره في
حكمها يستوجب قبول الالتماس موضوعاً وإعادة النظر السبب
الثاني للالتماس ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما)
الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش الموجب
لالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده المادة
١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن حكم
لصالحه في الدعوى، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به
وخفاء أمره عليها، وحيث زعم الملتمس ضدهما على خلاف
الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على
المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي
للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى وزعم المدعى
غشاً وتديساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم
تقييمها بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال، وقدم صور مجتزأة، وصور
للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة
الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم، كما دفع بتزوير عقد
البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص: ولم
يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن
الوقائع محل الالتماس تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف
الصادر عنها الحكم الملتمس عليه، بأن القيمة العادلة لثمن
الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعى الملتمس
ضده (الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في
دعوى أخرى، ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه (الملتمس
ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك، وأن تقييم
الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ٧٩
مليون، كما أن التقرير معترض عليه، ولم تأخذ به المحكمة
المقدم لها وإنما النزاع انتهى صلاحاً، كما أن التقرير تضمن
تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء
شركة أحمد زيني وأولاده يتسبب حصص معينة، والبعض الآخر

تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة،
ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملتزم ضدّه) بالعلم بتلك
التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أنّ
المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى
تاج السلطان النور الول س ت 14230420843 7 صواب
كاغداد الأمر الريدي 21972 V eTarmenien
@Tarihion@gmail.com 53453 3188 012 605 4571
التنفيذيون شرفة مفيدتين للمحامية تسليم أنّ القانونية عقد بيع
الحصص لم يوقع من المورث، وإنما وقع من خلال وكيله، رغم
تراجع المدعي (الملتزم ضدّه) عن تمسكه بتزوير العقد على
مورثة أثر الوقائع على الحكم: أنّ محكمة الاستئناف عولت على
عش وتديس الملتزم شدّه الأول واستناده على مبلغ معين
زعم وروده في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة
الشراء نسبة (٩٠) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست
١٢٠ مليون ريال، وإنما ٣٣١ مليون رغم التناقض والاختلاف
الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي ٧٩٩ مليون
متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر
أن القيمة الإجمالية للشركة ٣٦٨ مليون، ولم تلتفت المحكمة
لهذا الفارق الكبير جداً، كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر
التقرير المحتزاً بأنه حاصل جمع (القسم الدفترية وحقوق
الشركاء وضعة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ
٢٠٠ مليون أغلبها باسم المورث: علاوة على أنّ الدائرة التجارية
بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبتها
تقرير الخبرة في عام ١٤٣٢هـ تراجعت عن استدعاء الخبير
المناقشة في التقرير المتناقض بعدما اتفق الخصوم على الصلح،
بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث
وافترضت بدون دليل أنّ التوقيع المديل به العقد ليس توقيع
المورث وإنما توقيع الوكيل واعتبرت هذا التخمين من قبيل

القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي او نظامي.

وحيث إن دليل الملتمس على الغش الحاصل من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية وإذ تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام ١٤٢٧هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص، كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وقد حضر ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المملكة العربية السعودية جدة شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدوار الدول س ت 24930120843 ص.ب 13015 الرمز البريدي 21972 Tarifinon Tantithion@gmail.com 053651 33880 605 4571 التنفيذيون شيله الماء والاستشارات القانونية المستند الذي يثبت الغش وتاريخ الحصول عليه في ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ، كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ، وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه تم على ثمن ١٢٠ مليون ريال، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها

إلى شركة أحمد زيني وأولاده، وشركة أحمد زيني التجارية، وكذلك محضر اجتماع التخرج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام ١٤٣٧هـ، ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها، كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً.

أن واقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر، وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة، وحرروا شهادتهم مكتوبة أما عن مضمون ما يشئت تحقق غش الملتمس ضدهما، فتحد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخرج فيها بين أحمد زيني (المورث) وشريكه، ثم دخلت شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق ٤ صور من التقييمات).

حصل على اتفاقية تخرج بين المورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقية للمشاركات (مرفق صورة محضر الاجتماع شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية ٢٨٣ وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة)، والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعها كبينة جديدة، لم تظهر إلا بعد صدور الحكم ولما كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع الثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في أثنائها، وأن يكون العش تم من المحكوم له، وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم، وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول سن 31000427943 19045 الرمز البريدي 21372 Tartition

Tantthionemail.com 053051 1300 2011 605 15/11

التنفيذيون الشبرقة التقيدون للمحامة والاستشارات المنوية ولما كان ما تقدم وإن ظهرت اوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم، وتؤكد العش الحاصل من الملتمس ضدهما للتأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه موجب الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم ملي، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعارض عليه، وهو ما أكدته المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتمس يتعذر تداركه، فموكلي معجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته، ولديه معاملات تجارية كبيرة، وبسبب إجراء التنفيذ العطلت كافة مصالحه نأدع مهتاقحتسمب ءافولا عيطتسي ال ذا هل نينئادلا ةهجاوم يف هسالفإ رهشب ددهم حبصأو، هتالماعمو تم الحجز على جميع أمواله، وهذا ضرر يتعذر تداركه.

لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم:

أولاً: قبول الالتماس شكلاً.

ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (

١٠٢٠٢١٥٥٧٧) وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢٤٠٧١٨)

المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل

هذا الالتماس ثالثاً: الغاء الحكم الملتمس عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى.

وكيل الملتمس المحامي د. علي بن مشرف آل راشد بالوكالة
رقم (٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير
سلطان ميني تاج السلطان الدور الأول من ت 24030420843
ص.ب 1304 الرمز البريدي 21372 @ Tanthion
053 653 3888 012 605 4571 Tanhthion@gmail.com

: فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن احمد بن عباس ز
سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن نفسه \# الطرف
السم ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة النطاق: ٢ وكيل ع
بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مدي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧
قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ات ذات العالقة
وإاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -
الستالم و ال سليم دونبلا تايحلاصلا مخالفات نظام مراقبة
البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارة - إلم ال - إضافة
املاذت ن رقم 231 و232 من نظام املرافعات الشرعية - لدى
محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم لدى ا كمة
العليا - لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا ام ن بوزارة العدل - نة
الفصل ا الفات واملنازعات الضرية - ال نة الست نافية
للمخالفات واملنازعات الضرية - نة الفصل منازعات الأوراق
املالية - لدى م ا تب الفصل منازعات الأوراق التجارة و ان حسم
املنازعات التجارة - لدى ان الفصل املنازعات و الفات التأمي
ية - لدى النيابة العامة - طلب نقض طلب إحالة الدعوى - لدى ا
اكم - لدى ا اكم الإدارة (ديوان املظالم) - لدى ال ان الطبية
الشرعية - لدى ال ان العمالية - لدى ان فض املنازعات املالية و
ان سوة املنازعات املصرفية لدى ان ال م ش ع صكوك ألح
ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما يلزم ضور ا لسات
جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم صكوك ألح ام - طلب
تن القا - طلب الإدخال والتدخل - إاء و ا كم ن ورد م واس بدال

م - طلب تطبيق املادة 230 من نظام املرافعات الشرعية -
 املطالبة ب تنفيذ ألح ام - قبول ألح ام ونف ا - الالع اض ع ألح
 ام وطلب الست ناف - التماس إعادة النظر - والتعديل - الطعن
 بال و ر - إن ار ا طوط وألختام والتواقيع - طلب املنع من
 السفر ورفع -مراجعة دوائر ا ز والتنفيذ - طلب ا ز والتنفيذ -
 طلب التحكيم - عي ن ا اء وا كم ن - الطعن بتقار ر املطالبة
 وإقامة الدعاوى - املرافعة و املدافعة - سماع الدعاوى والرد
 عل ا - الإقرار - إلن ار - الص - التنازل - الإبراء - طلب اليم ن
 ورده والامتناع عنه - إحضار الش ود والب نات والطعن ف ا -
 الإجابة وا رح املطالبات وا اكم ةيموك ا تارازولا ماسقاو تارادإ
 نم ا عب ي اموا عورفو - ةراجتلا ةرازو ةعجارم - ةيجرا ا ةرازو
 ةعجارم - ةيلخادلا ةرازو ةعجارم - لدعلا ةرازو ةعجارم مراجعة
 املباحث الإدارة واملباحث ا نائية - وفروع ا وماي بع ا من
 إدارات وأقسام مراجعة المارة وإدارة تنفيذ ألح ام ا قوقية
 ومراجعة املباحث الإدارة واملباحث ا نائية - مراجعة مراكز
 الشرطة - مراجعة الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن
 الدولة - مراجعة املباحث ا نائية - ات الأمنية ةيموك ا تاسائرلا
 ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - ءاضقلل علا سل ا
 ةعجارم ةيموك ا تائي لا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو
 - رامث سلا ةرازو ةعجارم - ةماعلا ةباينلا ةعجارم مراجعة
 مؤسسة النقد العربي السعودي - وفروع ا وماي بع ا من إدارات
 وأقسام املؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ةلا
 ولا رادصإ خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ةلا ولا ءا نا خ
 رات ةينو كللا تلا ولا تامدخ: ةلا ولا ردصم ، لدعلا ةرازول ةينو
 كللا تامد ا ع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا
 ماظنلا نم ةقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : ةلا ولا مقر ةدمتعم:
 ةلا ولا ءا ح وثيقة وكالة وزارة العدل اململكة العربية السعودية
 مرفق: USE THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
 البنك المراسي رقم 1/599139 Banque Saude Franal
 1/599139 PAYABLE AT ALL OUR BRANCHES DATE

١٤٣١٨/١١/٢٦ ٢٠١٠/١١/٠٣ ** ينطولا يبرعلا كنبلا ** رمألا
ةليشلا قيمة مسددة من أحمد عباب ذبني ** فرع البلد من
الملك عبد العزيز - جني و ACE OF ريال
مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي فقط لا غير SAR WY
AGAINST THIS CHEQUE O THE ORDER OF HE
AMOUNT OF anque Saud\! Fransi EAD OFFICE
يشك MAATHER STREET IYADH-SAUDI ARABIA
DO NOT السعودي الفرصي شان المسارة العربية السعودية
WRITE BELOW THIS LINEA Banque Sagur Franst
HAYATI DILBER WHORIZED SIGNATURES 599139
08 Histy التاريخ أسئلة
ل H- Ref No 26/11/1431 . [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر]

Cashier Order (Account) 03-11-2010 13: 10: 20 1\\
BSK\\BSF7638\\57\\610069 84430000181 SAR Co
Amount /,000,000.00 Debit Amb. 3,000.010.00 Ben
AHMED ZAINY ** ينطولا يبرعلا كنبلا عم معرفية
.SONS CO. LTD

Buy Rate 1 000000 Total Chae 10,00 CO Number
1/599139 قسيمة تحويل / إصدار شيك / شبكات سياحية
TRANSFER / DRAFT / TCS FORM التاريخ البنك اشرة
مساعدة عامودية السعودي الفرنسي Banque Saudi Fransi
الرجاء اختيار واحدة مع شبكات سياحية THWELERS
CHEQUES SALE CASHER OF DEN BANK DRAFT شيك
مصرفي بالعملة الأجنبية. تحويل خارج المملكة تحويل داخل
المملكة.

TRANSFER ABROAD مقابل الخصم من سامرا سابنا نقداً
(منظومات حكومية) PLEASE SELECT ONE OF THE
FOLLOWING تحويل داخلي INTERNAL TRANSFER

AGAINST LOCAL TRANSFER ن اسم العميل أحمد زيني
وولاده ACCOUNT NO رقم الحمل المبلغ بالأرقام WEET
MOUNT PRES AMOUNT IN WORDS REMERICIARY'S
BANK ADDRESS 75-PAYMENT DETALS حساب لدى
فارغ المملة المبلغ بالحروف اسم المحول العنوان من فقط ثلاثة
مليون ريال لاغير عبد الفلور مارتوتاتارا ١٧٩٥٦ المدينة رقم
البطاقة الإقامة الامل دعا CURRENCY جدة مية رقم التلمون
الرمز البريدي OTY لا تملا هذا الجزء في حالة الشبكات
DO NOT FALL THE HECTOR A CARE OF 10 السياحية
الملك العربي الوطني القيمة سنة من أحد على تبني A-71
ON BENEFICIARY DETAILS OF CHARGES على المستفيد
FOR BANKE OUR TRANSACTION RES NO BANK'S
AUTHORIZED SALE CUSTOMERS SIGNATURE البتلك
الحمل توفرع العميل الشايك السليت عنوان المقيد جده يلك
المستقي رقم حساب المست عنوان بتلك المستفيد تفاصيل
PURPOSE OF TRANSFER PRAT Montane muter الدفع
TOTAL (to you) الشراء البي SELBY PATE مصاريف البنك
AMOUNT COLLECTED 03 تم التحقق من الدولي من اول
توقيع أمين الصندوق نسخة العميل islamera Copy شركة
احمد زيني واولاده جدة عمارة ابار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٩
فاكس ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد ٢٩٤٧ القيد \ Ahmed Zainy
& Sons Co Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel:
1110VAT Fax: ٩٤٧٨٣٥١ ند قي شيك مصرفي رقم ٩١١٣٩
الأمر البنك العربي الوطني كاشعار البنك المرفق فيصلا ملا
الشيخ / أحمد ريني - جاري حولات بنكية البنك السعودي
الفرنسي التاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة تيك مصرفي رقم
٥٩٩١٣٩ لامر البنك العربي الوطني عمولة شيك مصرفي رقم
٥٦٤١٣٩ الأمر البنك العربي شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٣٩ لامر
البنك العربي الوطني مجموع القيد فقط ثلاثة ملايين وعشرة
ريال سعودي لاغير المدير العام USE THIS SCALE TO

PAYABLE AT 1/599140 فروعنا Banque Saud Fransi
ALL OUR BRANCHES DATE TEPW/TV/TT إنهموا
بموجب هذا الشيك الأمر ** البنك العربي القيمة ممتدة من
أحمد عباس زيلي.
٠٩٩٠٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ با مبلغ وقدرة ثلاثة مائتين ريال سعودي فقط
لا.

1901

Building Fax: ٦٠٦١٠ أمر صرف تقدي التاريخ الموافق:
يصرف إلى المكرم مندوب مفروشات الوطني مبلغ فقط
عشرون ألف ومئتان ريال سعودي لا غير وذلك / فاتورة
مفروشات الوطن رقم ٢٨١١ اقليمفستائر لفيلا ش. احمد زيني
والمرفقة المبلغ ٢٠,٢٠٠,٠٠ و الشيخ اسامه زيتي (الشيخ أحمد.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

المجموع ٢٠,٢٠٠,٠٠ المستلم Tel 14: ٢٠١٣/٠٦/٢٦ PAY TO
MESSRS أمين الصندوق ريان SR FOR رقم الحساب ان
١١٢٩٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩ فيما ستائر لفيلا
ش احمد زيني المحاسب المبور المدير العام شركة احمد زيني
واولاده جدة عمرة اوركو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ المكس: ٦٠٦١٣٠٤
سند قيد Ahmed Zainy \& Sons Co Jeddah-Ozco
Tel: Bullding Fax: ٦٠٦٥٢١١٦: ٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ١٤٢٢
بيان الفيد: المنين فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٦١ قيمة
ستقر القيلا من الحمد زيني والمرفقة رقم الحياة سم الحمار
ملاحظا التاريخ: الصفحة: ١٨٨/١٤٣٤ 1 للشيخ اسامه زيني
(الشيخ فاتورة مفروشات., رقم ٢٨١١ تيسوائر مجموع القيد
الصندوق العلم فقط عشرون ألف ومئتان زيرا سكونري لا غير
ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم تقيد: ١٦٦٠
بيان الفيد: المين مجموع القيد D..... [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

سند قيد مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان
١١٣٤هـ رقم الصاب اسم الحساب ١٩٢٦٠٠١١ الشيخ اسمه ()
١١١١٠٠٠١ الصنوق العام فقط خمسون ألف وسبسانة بل
وسعودي لا غور Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Özco
Building Tel: 1-11 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ التاريخ الصفحة 4 ما
لحظات مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر الشيخ /
احمد زيني المدير شركة أحمدز للكهرباء والتكييف المحدودة

مسئولية محدودة رأس المال ٢,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز
الرئيسي جدة مسجل تجاري ٤٠٣٠١٠٧٩٤٥ فرع جدة ريال استلها
من السادة Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: شيك موقت
2692 سال ٢١٤٣٢ تيتون 1: 1: ٠٠٠٠ - فكر الانة مكان ١٩٩٠-
٢٤٥ - هاكر ٤: ٣٣٤١ المدينة ت: ٠٣٩٢٥٠٦ والمس ١٣٧٢٩٩٢
المفكرة العربية السعودية التاريخ::: الموافق ٢٠١٣/٨/٢٠م شركة
أحمد زيني وابناءه أوزكو المحترم نقداً - بشيك رقم الشيك...
539 إسم البنك فقد مبلغ و قدره: فقط خمسة وعشرو وذلك
عن الف ريال اما جو توقيع المستلم من Jahon 000545
ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET JEDDAH Pay
arst this cheque to the order c The amount of
samba) AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH سامبا (سamba
مجموعة سامعا المالية PR Dete Sambe Financial Group
١٤٣٤٢١٠/٢٥ هـ لتاريخ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فرع الأندلس شارع الأندلس جدة لاضعوا بموجب هذا الشيك
الأمر شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة ١-٢-٣-٤-٥-٦-٧-٨-٩-١٠-١١-١٢-١٣-١٤-١٥-١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠-٢١-٢٢-٢٣-٢٤-٢٥-٢٦-٢٧-٢٨-٢٩-٣٠-٣١-٣٢-٣٣-٣٤-٣٥-٣٦-٣٧-٣٨-٣٩-٤٠-٤١-٤٢-٤٣-٤٤-٤٥-٤٦-٤٧-٤٨-٤٩-٥٠-٥١-٥٢-٥٣-٥٤-٥٥-٥٦-٥٧-٥٨-٥٩-٦٠-٦١-٦٢-٦٣-٦٤-٦٥-٦٦-٦٧-٦٨-٦٩-٧٠-٧١-٧٢-٧٣-٧٤-٧٥-٧٦-٧٧-٧٨-٧٩-٨٠-٨١-٨٢-٨٣-٨٤-٨٥-٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١-٩٢-٩٣-٩٤-٩٥-٩٦-٩٧-٩٨-٩٩-١٠٠-١٠١-١٠٢-١٠٣-١٠٤-١٠٥-١٠٦-١٠٧-١٠٨-١٠٩-١١٠-١١١-١١٢-١١٣-١١٤-١١٥-١١٦-١١٧-١١٨-١١٩-١٢٠-١٢١-١٢٢-١٢٣-١٢٤-١٢٥-١٢٦-١٢٧-١٢٨-١٢٩-١٣٠-١٣١-١٣٢-١٣٣-١٣٤-١٣٥-١٣٦-١٣٧-١٣٨-١٣٩-١٤٠-١٤١-١٤٢-١٤٣-١٤٤-١٤٥-١٤٦-١٤٧-١٤٨-١٤٩-١٥٠-١٥١-١٥٢-١٥٣-١٥٤-١٥٥-١٥٦-١٥٧-١٥٨-١٥٩-١٦٠-١٦١-١٦٢-١٦٣-١٦٤-١٦٥-١٦٦-١٦٧-١٦٨-١٦٩-١٧٠-١٧١-١٧٢-١٧٣-١٧٤-١٧٥-١٧٦-١٧٧-١٧٨-١٧٩-١٨٠-١٨١-١٨٢-١٨٣-١٨٤-١٨٥-١٨٦-١٨٧-١٨٨-١٨٩-١٩٠-١٩١-١٩٢-١٩٣-١٩٤-١٩٥-١٩٦-١٩٧-١٩٨-١٩٩-٢٠٠-٢٠١-٢٠٢-٢٠٣-٢٠٤-٢٠٥-٢٠٦-٢٠٧-٢٠٨-٢٠٩-٢١٠-٢١١-٢١٢-٢١٣-٢١٤-٢١٥-٢١٦-٢١٧-٢١٨-٢١٩-٢٢٠-٢٢١-٢٢٢-٢٢٣-٢٢٤-٢٢٥-٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢-٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩-٢٤٠-٢٤١-٢٤٢-٢٤٣-٢٤٤-٢٤٥-٢٤٦-٢٤٧-٢٤٨-٢٤٩-٢٥٠-٢٥١-٢٥٢-٢٥٣-٢٥٤-٢٥٥-٢٥٦-٢٥٧-٢٥٨-٢٥٩-٢٦٠-٢٦١-٢٦٢-٢٦٣-٢٦٤-٢٦٥-٢٦٦-٢٦٧-٢٦٨-٢٦٩-٢٧٠-٢٧١-٢٧٢-٢٧٣-٢٧٤-٢٧٥-٢٧٦-٢٧٧-٢٧٨-٢٧٩-٢٨٠-٢٨١-٢٨٢-٢٨٣-٢٨٤-٢٨٥-٢٨٦-٢٨٧-٢٨٨-٢٨٩-٢٩٠-٢٩١-٢٩٢-٢٩٣-٢٩٤-٢٩٥-٢٩٦-٢٩٧-٢٩٨-٢٩٩-٣٠٠-٣٠١-٣٠٢-٣٠٣-٣٠٤-٣٠٥-٣٠٦-٣٠٧-٣٠٨-٣٠٩-٣١٠-٣١١-٣١٢-٣١٣-٣١٤-٣١٥-٣١٦-٣١٧-٣١٨-٣١٩-٣٢٠-٣٢١-٣٢٢-٣٢٣-٣٢٤-٣٢٥-٣٢٦-٣٢٧-٣٢٨-٣٢٩-٣٣٠-٣٣١-٣٣٢-٣٣٣-٣٣٤-٣٣٥-٣٣٦-٣٣٧-٣٣٨-٣٣٩-٣٤٠-٣٤١-٣٤٢-٣٤٣-٣٤٤-٣٤٥-٣٤٦-٣٤٧-٣٤٨-٣٤٩-٣٥٠-٣٥١-٣٥٢-٣٥٣-٣٥٤-٣٥٥-٣٥٦-٣٥٧-٣٥٨-٣٥٩-٣٦٠-٣٦١-٣٦٢-٣٦٣-٣٦٤-٣٦٥-٣٦٦-٣٦٧-٣٦٨-٣٦٩-٣٧٠-٣٧١-٣٧٢-٣٧٣-٣٧٤-٣٧٥-٣٧٦-٣٧٧-٣٧٨-٣٧٩-٣٨٠-٣٨١-٣٨٢-٣٨٣-٣٨٤-٣٨٥-٣٨٦-٣٨٧-٣٨٨-٣٨٩-٣٩٠-٣٩١-٣٩٢-٣٩٣-٣٩٤-٣٩٥-٣٩٦-٣٩٧-٣٩٨-٣٩٩-٤٠٠-٤٠١-٤٠٢-٤٠٣-٤٠٤-٤٠٥-٤٠٦-٤٠٧-٤٠٨-٤٠٩-٤١٠-٤١١-٤١٢-٤١٣-٤١٤-٤١٥-٤١٦-٤١٧-٤١٨-٤١٩-٤٢٠-٤٢١-٤٢٢-٤٢٣-٤٢٤-٤٢٥-٤٢٦-٤٢٧-٤٢٨-٤٢٩-٤٣٠-٤٣١-٤٣٢-٤٣٣-٤٣٤-٤٣٥-٤٣٦-٤٣٧-٤٣٨-٤٣٩-٤٤٠-٤٤١-٤٤٢-٤٤٣-٤٤٤-٤٤٥-٤٤٦-٤٤٧-٤٤٨-٤٤٩-٤٥٠-٤٥١-٤٥٢-٤٥٣-٤٥٤-٤٥٥-٤٥٦-٤٥٧-٤٥٨-٤٥٩-٤٦٠-٤٦١-٤٦٢-٤٦٣-٤٦٤-٤٦٥-٤٦٦-٤٦٧-٤٦٨-٤٦٩-٤٧٠-٤٧١-٤٧٢-٤٧٣-٤٧٤-٤٧٥-٤٧٦-٤٧٧-٤٧٨-٤٧٩-٤٨٠-٤٨١-٤٨٢-٤٨٣-٤٨٤-٤٨٥-٤٨٦-٤٨٧-٤٨٨-٤٨٩-٤٩٠-٤٩١-٤٩٢-٤٩٣-٤٩٤-٤٩٥-٤٩٦-٤٩٧-٤٩٨-٤٩٩-٥٠٠-٥٠١-٥٠٢-٥٠٣-٥٠٤-٥٠٥-٥٠٦-٥٠٧-٥٠٨-٥٠٩-٥١٠-٥١١-٥١٢-٥١٣-٥١٤-٥١٥-٥١٦-٥١٧-٥١٨-٥١٩-٥٢٠-٥٢١-٥٢٢-٥٢٣-٥٢٤-٥٢٥-٥٢٦-٥٢٧-٥٢٨-٥٢٩-٥٣٠-٥٣١-٥٣٢-٥٣٣-٥٣٤-٥٣٥-٥٣٦-٥٣٧-٥٣٨-٥٣٩-٥٤٠-٥٤١-٥٤٢-٥٤٣-٥٤٤-٥٤٥-٥٤٦-٥٤٧-٥٤٨-٥٤٩-٥٥٠-٥٥١-٥٥٢-٥٥٣-٥٥٤-٥٥٥-٥٥٦-٥٥٧-٥٥٨-٥٥٩-٥٦٠-٥٦١-٥٦٢-٥٦٣-٥٦٤-٥٦٥-٥٦٦-٥٦٧-٥٦٨-٥٦٩-٥٧٠-٥٧١-٥٧٢-٥٧٣-٥٧٤-٥٧٥-٥٧٦-٥٧٧-٥٧٨-٥٧٩-٥٨٠-٥٨١-٥٨٢-٥٨٣-٥٨٤-٥٨٥-٥٨٦-٥٨٧-٥٨٨-٥٨٩-٥٩٠-٥٩١-٥٩٢-٥٩٣-٥٩٤-٥٩٥-٥٩٦-٥٩٧-٥٩٨-٥٩٩-٦٠٠-٦٠١-٦٠٢-٦٠٣-٦٠٤-٦٠٥-٦٠٦-٦٠٧-٦٠٨-٦٠٩-٦١٠-٦١١-٦١٢-٦١٣-٦١٤-٦١٥-٦١٦-٦١٧-٦١٨-٦١٩-٦٢٠-٦٢١-٦٢٢-٦٢٣-٦٢٤-٦٢٥-٦٢٦-٦٢٧-٦٢٨-٦٢٩-٦٣٠-٦٣١-٦٣٢-٦٣٣-٦٣٤-٦٣٥-٦٣٦-٦٣٧-٦٣٨-٦٣٩-٦٤٠-٦٤١-٦٤٢-٦٤٣-٦٤٤-٦٤٥-٦٤٦-٦٤٧-٦٤٨-٦٤٩-٦٥٠-٦٥١-٦٥٢-٦٥٣-٦٥٤-٦٥٥-٦٥٦-٦٥٧-٦٥٨-٦٥٩-٦٦٠-٦٦١-٦٦٢-٦٦٣-٦٦٤-٦٦٥-٦٦٦-٦٦٧-٦٦٨-٦٦٩-٦٧٠-٦٧١-٦٧٢-٦٧٣-٦٧٤-٦٧٥-٦٧٦-٦٧٧-٦٧٨-٦٧٩-٦٨٠-٦٨١-٦٨٢-٦٨٣-٦٨٤-٦٨٥-٦٨٦-٦٨٧-٦٨٨-٦٨٩-٦٩٠-٦٩١-٦٩٢-٦٩٣-٦٩٤-٦٩٥-٦٩٦-٦٩٧-٦٩٨-٦٩٩-٧٠٠-٧٠١-٧٠٢-٧٠٣-٧٠٤-٧٠٥-٧٠٦-٧٠٧-٧٠٨-٧٠٩-٧١٠-٧١١-٧١٢-٧١٣-٧١٤-٧١٥-٧١٦-٧١٧-٧١٨-٧١٩-٧٢٠-٧٢١-٧٢٢-٧٢٣-٧٢٤-٧٢٥-٧٢٦-٧٢٧-٧٢٨-٧٢٩-٧٣٠-٧٣١-٧٣٢-٧٣٣-٧٣٤-٧٣٥-٧٣٦-٧٣٧-٧٣٨-٧٣٩-٧٤٠-٧٤١-٧٤٢-٧٤٣-٧٤٤-٧٤٥-٧٤٦-٧٤٧-٧٤٨-٧٤٩-٧٥٠-٧٥١-٧٥٢-٧٥٣-٧٥٤-٧٥٥-٧٥٦-٧٥٧-٧٥٨-٧٥٩-٧٦٠-٧٦١-٧٦٢-٧٦٣-٧٦٤-٧٦٥-٧٦٦-٧٦٧-٧٦٨-٧٦٩-٧٧٠-٧٧١-٧٧٢-٧٧٣-٧٧٤-٧٧٥-٧٧٦-٧٧٧-٧٧٨-٧٧٩-٧٨٠-٧٨١-٧٨٢-٧٨٣-٧٨٤-٧٨٥-٧٨٦-٧٨٧-٧٨٨-٧٨٩-٧٩٠-٧٩١-٧٩٢-٧٩٣-٧٩٤-٧٩٥-٧٩٦-٧٩٧-٧٩٨-٧٩٩-٨٠٠-٨٠١-٨٠٢-٨٠٣-٨٠٤-٨٠٥-٨٠٦-٨٠٧-٨٠٨-٨٠٩-٨١٠-٨١١-٨١٢-٨١٣-٨١٤-٨١٥-٨١٦-٨١٧-٨١٨-٨١٩-٨٢٠-٨٢١-٨٢٢-٨٢٣-٨٢٤-٨٢٥-٨٢٦-٨٢٧-٨٢٨-٨٢٩-٨٣٠-٨٣١-٨٣٢-٨٣٣-٨٣٤-٨٣٥-٨٣٦-٨٣٧-٨٣٨-٨٣٩-٨٤٠-٨٤١-٨٤٢-٨٤٣-٨٤٤-٨٤٥-٨٤٦-٨٤٧-٨٤٨-٨٤٩-٨٥٠-٨٥١-٨٥٢-٨٥٣-٨٥٤-٨٥٥-٨٥٦-٨٥٧-٨٥٨-٨٥٩-٨٦٠-٨٦١-٨٦٢-٨٦٣-٨٦٤-٨٦٥-٨٦٦-٨٦٧-٨٦٨-٨٦٩-٨٧٠-٨٧١-٨٧٢-٨٧٣-٨٧٤-٨٧٥-٨٧٦-٨٧٧-٨٧٨-٨٧٩-٨٨٠-٨٨١-٨٨٢-٨٨٣-٨٨٤-٨٨٥-٨٨٦-٨٨٧-٨٨٨-٨٨٩-٨٩٠-٨٩١-٨٩٢-٨٩٣-٨٩٤-٨٩٥-٨٩٦-٨٩٧-٨٩٨-٨٩٩-٩٠٠-٩٠١-٩٠٢-٩٠٣-٩٠٤-٩٠٥-٩٠٦-٩٠٧-٩٠٨-٩٠٩-٩١٠-٩١١-٩١٢-٩١٣-٩١٤-٩١٥-٩١٦-٩١٧-٩١٨-٩١٩-٩٢٠-٩٢١-٩٢٢-٩٢٣-٩٢٤-٩٢٥-٩٢٦-٩٢٧-٩٢٨-٩٢٩-٩٣٠-٩٣١-٩٣٢-٩٣٣-٩٣٤-٩٣٥-٩٣٦-٩٣٧-٩٣٨-٩٣٩-٩٤٠-٩٤١-٩٤٢-٩٤٣-٩٤٤-٩٤٥-٩٤٦-٩٤٧-٩٤٨-٩٤٩-٩٥٠-٩٥١-٩٥٢-٩٥٣-٩٥٤-٩٥٥-٩٥٦-٩٥٧-٩٥٨-٩٥٩-٩٦٠-٩٦١-٩٦٢-٩٦٣-٩٦٤-٩٦٥-٩٦٦-٩٦٧-٩٦٨-٩٦٩-٩٧٠-٩٧١-٩٧٢-٩٧٣-٩٧٤-٩٧٥-٩٧٦-٩٧٧-٩٧٨-٩٧٩-٩٨٠-٩٨١-٩٨٢-٩٨٣-٩٨٤-٩٨٥-٩٨٦-٩٨٧-٩٨٨-٩٨٩-٩٩٠-٩٩١-٩٩٢-٩٩٣-٩٩٤-٩٩٥-٩٩٦-٩٩٧-٩٩٨-٩٩٩-١٠٠٠-١٠٠١-١٠٠٢-١٠٠٣-١٠٠٤-١٠٠٥-١٠٠٦-١٠٠٧-١٠٠٨-١٠٠٩-١٠١٠-١٠١١-١٠١٢-١٠١٣-١٠١٤-١٠١٥-١٠١٦-١٠١٧-١٠١٨-١٠١٩-١٠٢٠-١٠٢١-١٠٢٢-١٠٢٣-١٠٢٤-١٠٢٥-١٠٢٦-١٠٢٧-١٠٢٨-١٠٢٩-١٠٣٠-١٠٣١-١٠٣٢-١٠٣٣-١٠٣٤-١٠٣٥-١٠٣٦-١٠٣٧-١٠٣٨-١٠٣٩-١٠٤٠-١٠٤١-١٠٤٢-١٠٤٣-١٠٤٤-١٠٤٥-١٠٤٦-١٠٤٧-١٠٤٨-١٠٤٩-١٠٥٠-١٠٥١-١٠٥٢-١٠٥٣-١٠٥٤-١٠٥٥-١٠٥٦-١٠٥٧-١٠٥٨-١٠٥٩-١٠٦٠-١٠٦١-١٠٦٢-١٠٦٣-١٠٦٤-١٠٦٥-١٠٦٦-١٠٦٧-١٠٦٨-١٠٦٩-١٠٧٠-١٠٧١-١٠٧٢-١٠٧٣-١٠٧٤-١٠٧٥-١٠٧٦-١٠٧٧-١٠٧٨-١٠٧٩-١٠٨٠-١٠٨١-١٠٨٢-١٠٨٣-١٠٨٤-١٠٨٥-١٠٨٦-١٠٨٧-١٠٨٨-١٠٨٩-١٠٩٠-١٠٩١-١٠٩٢-١٠٩٣-١٠٩٤-١٠٩٥-١٠٩٦-١٠٩٧-١٠٩٨-١٠٩٩-١١٠٠-١١٠١-١١٠٢-١١٠٣-١١٠٤-١١٠٥-١١٠٦-١١٠٧-١١٠٨-١١٠٩-١١١٠-١١١١-١١١٢-١١١٣-١١١٤-١١١٥-١١١٦-١١١٧-١١١٨-١١١٩-١١٢٠-١١٢١-١١٢٢-١١٢٣-١١٢٤-١١٢٥-١١٢٦-١١٢٧-١١٢٨-١١٢٩-١١٣٠-١١٣١-١١٣٢-١١٣٣-١١٣٤-١١٣٥-١١٣٦-١١٣٧-١١٣٨-١١٣٩-١١٤٠-١١٤١-١١٤٢-١١٤٣-١١٤٤-١١٤٥-١١٤٦-١١٤٧-١١٤٨-١١٤٩-١١٥٠-١١٥١-١١٥٢-١١٥٣-١١٥٤-١١٥٥-١١٥٦-١١٥٧-١١٥٨-١١٥٩-١١٦٠-١١٦١-١١٦٢-١١٦٣-١١٦٤-١١٦٥-١١٦٦-١١٦٧-١١٦٨-١١٦٩-١١٧٠-١١٧١-١١٧٢-١١٧٣-١١٧٤-١١٧٥-١١٧٦-١١٧٧-١١٧٨-١١٧٩-١١٨٠-١١٨١-١١٨٢-١١٨٣-١١٨٤-١١٨٥-١١٨٦-١١٨٧-١١٨٨-١١٨٩-١١٩٠-١١٩١-١١٩٢-١١٩٣-١١٩٤-١١٩٥-١١٩٦-١١٩٧-١١٩٨-١١٩٩-١٢٠٠-١٢٠١-١٢٠٢-١٢٠٣-١٢٠٤-١٢٠٥-١٢٠٦-١٢٠٧-١٢٠٨-١٢٠٩-١٢١٠-١٢١١-١٢١٢-١٢١٣-١٢١٤-١٢١٥-١٢١٦-١٢١٧-١٢١٨-١٢١٩-١٢٢٠-١٢٢١-١٢٢٢-١٢٢٣-١٢٢٤-١٢٢٥-١٢٢٦-١٢٢٧-١٢٢٨-١٢٢٩-١٢٣٠-١٢٣١-١٢٣٢-١٢٣٣-١٢٣٤-١٢٣٥-١٢٣٦-١٢٣٧-١٢٣٨-١٢٣٩-١٢٤٠-١٢٤١-١٢٤٢-١٢٤٣-١٢٤٤-١٢٤٥-١٢٤٦-١٢٤٧-١٢٤٨-١٢٤٩-١٢٥٠-١٢٥١-١٢٥٢-١٢٥٣-١٢٥٤-١٢٥٥-١٢٥٦-١٢٥٧-١٢٥٨-١٢٥٩-١٢٦٠-١٢٦١-١٢٦٢-١٢٦٣-١٢٦٤-١٢٦٥-١٢٦٦-١٢٦٧-١٢٦٨-١٢٦٩-١٢٧٠-١٢٧١-١٢٧٢-١٢٧٣-١٢٧٤-١٢٧٥-١٢٧٦-١٢٧٧-١٢٧٨-١٢٧٩-١٢٨٠-١٢٨١-١٢٨٢-١٢٨٣-١٢٨٤-١٢٨٥-١٢٨٦-١٢٨٧-١٢٨٨-١٢٨٩-١٢٩٠-١٢٩١-١٢٩٢-١٢٩٣-١٢٩٤-١٢٩٥-١٢٩٦-١٢٩٧-١٢٩٨-١٢٩٩-١٣٠٠-١٣٠١-١٣٠٢-١٣٠٣-١٣٠٤-١٣٠٥-١٣٠٦-١٣٠٧-١٣٠٨-١٣٠٩-١٣١٠-١٣١١-١٣١٢-١٣١٣-١٣١٤-١٣١٥-١٣١٦-١٣١٧-١٣١٨-١٣١٩-١٣٢٠-١٣٢١-١٣٢٢-١٣٢٣-١٣٢٤-١٣٢٥-١٣٢٦-١٣٢٧-١٣٢٨-١٣٢٩-١٣٣٠-١٣٣١-١٣٣٢-١٣٣٣-١٣٣٤-١٣٣٥-١٣٣٦-١٣٣٧-١٣٣٨-١٣٣٩-١٣٤٠-١٣٤١-١٣٤٢-١٣٤٣-١٣٤٤-١٣٤٥-١٣٤٦-١٣٤٧-١٣٤٨-١٣٤٩-١٣٥٠-١٣٥١-١٣٥٢-١٣٥٣-١٣٥٤-١٣٥٥-١٣٥٦-١٣٥٧-١٣٥٨-١٣٥٩-١٣٦٠-١٣٦١-١٣٦٢-١٣٦٣-١٣٦٤-١٣٦٥-١٣٦٦-١٣٦٧-١٣٦٨-١٣٦٩-١٣٧٠-١٣٧١-١٣٧٢-١٣٧٣-١٣٧٤-١٣٧٥-١٣٧٦-١٣٧٧-١٣٧٨-١٣٧٩-١٣٨٠-١٣٨١-١٣٨٢-١٣٨٣-١٣٨٤-١٣٨٥-١٣٨٦-١٣٨٧-١٣٨٨-١٣٨٩-١٣٩٠-١٣٩١-١٣٩٢-١٣٩٣-١٣٩٤-١٣٩٥-١٣٩٦-١٣٩٧-١٣٩٨-١٣٩٩-١٤٠٠-١٤٠١-١٤٠٢-١٤٠٣-١٤٠٤-١٤٠٥-١٤٠٦-١٤٠٧-١٤٠٨-١٤٠٩-١٤١٠-١٤١١-١٤١٢-١٤١٣-١٤١٤-١٤١٥-١٤١٦-١٤١٧-١٤١٨-١٤١٩-١٤٢٠-١٤٢١-١٤٢٢-١٤٢٣-١٤٢٤-١٤٢٥-١٤٢٦-١٤٢٧-١٤٢٨-١٤٢٩-١٤٣٠-١٤٣١-١٤٣٢-١٤٣٣-١٤٣٤-١٤٣٥-١٤٣٦-١٤٣٧-١٤٣٨-١٤٣٩-١٤٤٠-١٤٤١-١٤٤٢-١٤٤٣-١٤٤٤-١٤٤٥-١٤٤٦-١٤٤٧-١٤٤٨-١٤٤٩-١٤٥٠-١٤٥١-١٤٥٢-١٤٥٣-١٤٥٤-١٤٥٥-١٤٥٦-١٤٥٧-١٤٥٨-١٤٥٩-١٤٦٠-١٤٦١-١٤٦٢-١٤٦٣-١٤٦٤-١٤٦٥-١٤٦٦-١٤٦٧-١٤٦٨-١٤٦٩-١٤٧٠-١٤٧١-١٤٧٢-١٤٧٣-١٤٧٤-١٤٧٥-١٤٧٦-١٤٧٧-١٤٧٨-١٤٧٩-١٤٨٠-١٤٨١-١٤٨٢-١٤٨٣-١٤٨٤-١٤٨٥-١٤٨٦-١٤٨٧-١٤٨٨-١٤٨٩-١٤٩٠-١٤٩١-١٤٩٢-١٤٩٣-١٤٩٤-١٤٩٥-١٤٩٦-١٤٩٧-١٤٩٨-١٤٩٩-١٥٠٠-١٥٠١-١٥٠٢-١٥٠٣-١٥٠٤-١٥٠٥-١٥٠٦-١٥٠٧-١٥٠٨-١٥٠٩-١٥١٠-١٥١١-١٥١٢-١٥١٣-١٥١٤-١٥١٥-١٥١٦-١٥١٧-١٥١٨-١٥١٩-١٥٢٠-١٥٢١-١٥٢٢-١٥٢٣-١٥٢٤-١٥٢٥-١٥٢٦-١٥٢٧-١٥٢٨-١٥٢٩-١٥٣٠-١٥٣١-١٥٣٢-١٥٣٣-١٥٣٤-١٥٣٥-١٥٣٦-١٥٣٧-١٥٣٨-١٥٣٩-١٥٤٠-١٥٤١-١٥٤٢-١٥٤٣-١٥٤٤-١٥٤٥-١٥٤٦-١٥٤٧-١٥٤٨-١٥٤٩-١٥٥٠-١٥٥١-١٥٥٢-١٥٥٣-١٥٥٤-١٥٥٥-١٥٥٦-١٥٥٧-١٥٥٨-١٥٥٩-١٥٦٠-١٥٦١-١٥٦٢-١٥٦٣-١٥٦٤-١٥٦٥-١٥٦٦-١٥٦٧

لمقدمة عباس استادان شان ماجرا المالية. [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأمر مج طريق الحمام الله عديل الشعر بيز - جادة.
يسرى لدى جميع فروعنا مينا الله 035847 ربال من
AUTHORIZED SIGNATORE (404) 20401001
08 00242000142 امله العرس بالتوقيت اى اهرمى
استعلمت أصل الشبك محمد عام الكلام الله استانى التوقيع:
التاريخ: ٢٢٠٠٢/٧/٢ شركة أحمد زيني وأولاده جدة عمارة اوزكو
متف: ٢٠٦٠٢١٩ فاكس: ١٠٩١٣٠٤ ريس (1) يصرف إلى المكرم:
شركة ام القرى للإعمار فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي
لاغير Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building
Tel: ٦٠٦٥٣١٦ Fax: ٦٠٩١٣٠٤1 وف تسميك التاريخ: A
الموافق: ١٤٢٣/٠٢/٢٠ PAY TO MESSRS مبلغ وذلك / ايجار
شالية أبحر الجنوبيه ال سالم من ٢٠١١/١٢/١٥ الى ٢٠١٢/١٢/١
بشيد باسم الناتجة الحرازي يل الة الرابحة المستلم المبلغ. اميم
العصاب الشيخ احمد زيني - جاري ١٥٠,٠٠٠ المد المجموع رقم
الوساني ان ١١٢١ ايجار شالية بحر الجنوبية (ال سالم من
المدير العام ريق SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب
الشيخ أسامة زيني، نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار
بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة
تسديد إيجار الفيلا رقم ٦ بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة
الإيجارية من ٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.

ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا,,,

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب
ملاحظات التاريخ: الصفحة: 1/TA-1/ALTS الشيخ أحمد زيني -
جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد
للصندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي لا غير
الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
حارة اوركو رسال فكس: Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-
١٣٠: Fax: ٥٠: ١٠: Ozco Building Tel صرف شد الترخ
الموافق: يصرف الى المكرم الشيخ احمد زيني ميلة فقط
خسون اتف وسبعمائة ريال سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل
الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤ العميد PAY TO
MESSRS امين الصندوق S يال SR FOR الحب المسلم نتيج
اسمه زيني (الشيخ أحمد - المصاريف منزل الشيخ / احمد زيني
من مشهور ذو القدة ١٤٣٤ المجموع ياسمين المحاسبة: التاريخ
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وشكراً,,, يوسف الصوري تعميد ترجم صرف المبلغ وسيكون
مهرة الي حسين التعمير 3.19/13 المحاسبة: التار
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
(بناء على طلب السيدة ام زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني.

وشكراً,,, يوسف الصوري تعميد شركة احمد زيني واولاده جدة
تمارة بوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد
Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel:
011 Fax: 1-1 رقم القيد ٢٠٧٥ بيان القيد: المدين 1٧..

قيمة الدوية ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تتطلب السيدة
كام آياد كالمرفق الدافي رقم الصالبة تسمم الحساب ملاحظات

التاريخ: الصفحة: ١٩٢١٠، ١١٢ الشيخ اسامه زيني (الشيخ قيمة
ألوية ومصاريف علاج تلقيح احمد زيني مجموع القيد ١٧,٠٠٠,٠٠
١١١١٠٠٠١ الصندوق العلم الشيخ احمد زيني فقط سبعة عشرة
ألف ريال سعودي لا غير C 30 Sep, 2013.

To: Finance Department Please pay to Sanjay
Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand
Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of
tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to
Dubai / Dusseldorf & return Isaac ticket to Dubai /
Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim & back
Total: Amount SR. 24.880 Remarks First class
ticket issued SR. 3,560 Economy Class ticket
issued SR. 2,150 Already traveled SR. 30,590 *
Ahmed Ossama Zainy Debit Nadiya A/C → SR.2,150
Debit ShAhmed (P)A/c SR.24,880 Debit Sh.Ossama
في التاريخ عارف حور في (P) A/c 1/20/13 dep SR.3,560
١١٣٩٣٢٦ ٢٠١٦/٠٥/٠٣ Date ١٤٣٧٠٧٢٦ Place of sue إدفوا
بموجب هذا الشيك الأمر مرفق 2 رقم 01139336 سامبا
Samba Financial Group سامية المالية
شارع الأندلس جدا St 4 Andes Blaich Al And No [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

Against this Cheque Ret ٠٠١٨١٣١٢٤٠٠٠٥ اسمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود *** ريال ***FF TV *** SR.
14* **** مبلغ وقديم ثلاثة و عشرون مليون وستمائة
وسبعة وعشرون الف ومائة و تسعون فقط *** ريال من
Pay to the Order of The Amount of مجموعة سامبا
المالية 9 التوقيع محمد عبد الله سعيد (١٢٦٦) *** فرع طريق
الملك عبد العزيز - جدة يصرف لدى جميع فروعنا بالمملكة \#
01139336 2040 1000 0024 ,0024 200042 08 To: باستلمت

أصلاً لبيك أعلاه والذي يعبر دفعه من أربال انتشار شركة الضيافة
فقط اليلولا / ملتسملا زعن لحوه الله التغير ١٤٣٧ 03 USE
THIS SCALE TO ALIGH FORM سamba سامبا مجموعة
Samba Financial Group رقم N901145171 سامبا المالية
Ref Against this Cheque Pay to the Order The
Amount of Tar Al And Stro فرع الأساسي شارع الآن
اليمن ٠١١٤٥١٧١ ٢٦/٠١/٢٠١٧ Place of leue: هذا الشيك
عسمو الأمير / أحمد بن عبد العزيز ريال ستمائة وست تسعون
الف فقط ١٣ ريال * \ * \ * مة سامبا المالية طريق الملك عبد
لدى جميع فروعنا بالي (١٣٦٦) 100 2040 04517
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY 08 42 00242000
Details سامبا sambas سم No. 01145171 التفاصيل
الصرف AT نسجة العميل. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
٠١١٤٥١٧١ DATE ٢٦/٠١/٢٠١٧ رسوم إصدار (عمولة)
COMMISSION إجمالي سعر العظيم TOTAL DEBITED خصم
من حسابكم الخصم بالعملة الأجنبية FCY DEBITED
٠١٨١٢٠٣٠٠١٠ إشارتنا ام الدفع الموضع أعلام in accordance
with your lastraction we have effected beve
maioned payment السيد أسامة أحمد عباس زيني م ب
٥٤٣٩٩ جدة - ٢١٥١٤ السعودية ٤٢٤٥٧٤١ المستلم / محمر بعبد
الله النغير 3436 \AUTHORIZED SHONATURE
٦٩٦٠٠١٠٠٠ المفوض بالتوقيع ٠١١٣٦٩٨٨ سamba سامبا
مجموعة سامبا المالية Samha Financial Group فرع
الأندلس شارع الاندلس جدا رقم No Ref 01139958 تعرف
اللمستفيد الأول فقط Marinat this cheese التاريخ. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

Date + " Place of Issue ٢٦/٠٦/٢٠١٦ مدفوا بموجب هذا
الشيك الأمر السمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود و ريال

مبلغ وقدره ليونان ومات Pay to the Order نسبة سمو الامير
من التوزيعات اه الجديدة بشركة بانواعها و اربعون الف ارسال
كى كا The Amount of Signature التوقيع مطمئن لميس
القحطاني (١٣٦٢) * موعدا ساعة الحالة فرع بطريق الملك عبد
العزيز جميع فروسة بالمملكة 01139958 100-2040 0024
G To: UBE 08 2 4 2000 الشهر في الفن الوكيل الشرعي
Date - تاريخ THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
.Place of Issue ٢٠١٧/٠٦/٠٨

دفعوا بموجب هذا الشيك سامبا samba مجموعة سامبا المالية
Samba Financial Group فرع الأندلس هارغ الأندية AA- Al
And Street and رقم Ref 10001153128
Against this Cheque of ٠٠١٨١٣١٥٩٠٠٤٩ السمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود ** يصرف المستفيد الأول فية
ريال مليونان وتانمان و عشرون ألف فخطوة ريال من The
Amount of التوقيع 110 محسن دهيس القحطاني (١٣٦٢)
اشعار خصم / نسخة العميل المفوض بالتوقيع Signature
مجموعة مايا الحالية فرع طريق الملك عبد العزيز - عدة لدى
جميع فروعنا بالم 01153128 1000-2040 00 24 200042
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY No. 01153128 08
سامبا ® samba ٠١١٥٣١٢٨ AT -19/47/-A DATE رسوم
إصدار (عمولة) COMMISSION إجمالي منع الخصم TOTAL
DERITED هم من حسابكم الخصيم بالعملة الأجنبية FEY
DERITED - AUTHORIZED SIGNATURE أضحت أصل
الشيك خرجي تعليماتكم قمنا بتنفيذ ام الدفع الموضع العلام
In accordance with your instruction we التفاصيل
have effected above mentioned payment السيد
لاسامة احمد عباس زبدي ٥٤٣٩٦ السعودية ETEAVEY اعر
محمد P شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة أوزكو : هاتف:
٦٠٦٥٢١٦ نفس: ١٠٩١٣٠٧ مرفق 3 رقم القيد: ٣٣٨ بيان القيد
المدين الدائن مجموع القيدة الممسوحة ضوئيا بـ

CamScanner AHMED ZAINY \&SONS CO JEDDAH-
Fax: 5.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ :OZCO BULLDING Tel
مصاريف منزل الشيخ / احمد زيلي عن شهر صفر ه ١٤٣٥ رقم
الحساب اسم الحساب ملاحظات التاريخ: ٢٩/٠٢/١١٣٠ الصالحة
1 ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر 11111 الصندوق العام فقط
خمسون ألف وسبسة ريال سعودي لاغير المدين المائل الشيخ
محمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة
اوركو هاتف: ١٠٩٠٢١٩: فاكس ١٠١١٣٠١ & AHMED ZAINY
SONS CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: 1-111 Fax:
١٠١١٣١٤ امر صرف تقدي 151 التاريخ الموافق يصرف إلى
المكرم الشيخ احمد زيني مبلغ فقط خسون ألف وسبسة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن
شهر صفر ١٤٣٥ المبلغ اسم الحب الحالي ٢٩/٠٢/١٤٣٥
٥٠,٧٠٠,٠٠ PAY TO MESSRS ٢٠١٤/٠١/٠١ أمين الصندوق
الشيخ أسامة زيلي (الشيخ احمد. ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر صفره ١٤٣٥ المحاسب الممسوحة
ضوئيا بـ CamScanner المجموع المدير العام ريال SR FOR
شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦
فلكس ٦٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٥٠٩ بيان القيد المدين الدائن
٥٠٧٠٠,٠٠ مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \&SONS CO
Fax: 1.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ :JEDDAH OZCO BULLDING Tel
التاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٠ الصفحة مصاريف فيلا الشيخ احمد زيني من
شهر يناير (٢٠١ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف ايلا الشيخ /
أحمد زيني من شهر ١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط الخمسون
ألف وسبسان ريال سعودي لاغير الشيخ أحمد زيني 1 المدير
العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو المكره
الشيخ احمد زيني امر صرف عدي AHMED ZAINY \&SONS

CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: tori: Fax: ١٠٠١٣
مبلغ فقط حسون ألف وسيصابة ريال سعودي الأغير وذلك /
مصاريف قبلا الشيخ احمد زيني عن ث امه زين | الشيخ احمد
المجموع لمة تاريف قبلا الشيخ / حمد زيني: الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner PAY TO MESSRS امين الصندوق ريال SR
FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هتف:
٢٠١٥٢١٦ فاكس ١٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٩٧٨ بيان القيد: المدين
الدائن مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax: 1.117.1
٢٠١٤/٠٢/٢٦ التاريخ الصفحة مصاريف منزل الشيخ احمد زيني
عن شهر فبراير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١٦١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر ١١١١٠٠ الصندوق العام فقط خمسون ألف
وسبعمالة ريال سعودي لاغير المدير المالي الشيخ احمد زيني
المدير شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوركو هتف:
٦٠٦٥٢١٦ فاكس ٦٠٦١٣٠٤ ريال AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
٢٠١١٣٠٤ أمر صرف تقدي ٣٠٣ التاريخ يصرف إلى المكرم
الشيخ أحمد زيني مبلغ فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني من
شهر فبراير ٢٠١٤ المبلغ اسم الحساب رقم الصاب المستلم
٢٠١٤/٠٢/٢٦ PAY TO MESSRS أمين الصندوق ٥٠٠٧٠٠ الشيخ
اسامه زيني (الشيخ احمد - ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر فبراير ٢٠١٤ الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner المجموع المدير العالي المدير العام ٢٠١٤/٢/٢٦
ريال SR FOR شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو
ملف: ٢٠١٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax:

1.11. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

سند قيد رقم القيد ٢٦٢ القيد مصاريف فيلا الشيخ الاحمد زيني
عن شهر ماير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
التاريخ: ٢٠١٨/٠٥/٢٨ الصفحة: 1 ١١٢١٠٠١ الشيخ اسامه زيني
(الشيخ مصاريف فيلا الشيخ / احمد زيلي عن شهر مايو
الصندوق العام الشيخ أحمد زيني مجموع القيد فقط خسون ألف
وسبحانة ريال سعودي لاغير المدير العام الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner مرفق 4 السيد العيوطي وشركاه محاسبون و
مراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة تقيم الشركة كما في ٣١ أغسطس
٢٠٠٦م الصعيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال مسلسل مقدمة نبذة عن الشركة رأس
المال ملخص التقييم التقييم التقييم على أساس الربحية) Price
Earning Method (\) تحديد القيمة مرفق (١) تحليل الخطر -
شرح الأنواع الخطر مرفق (٢) تقيم الأخطار الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم المسطس ٢٠٠٦م رقم
الصفحة ١٤ السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون
قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال 1 مقدمة بناء على طلب
شركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - شركة ذات
مسئولية محدودة - لعمل إعادة تقييم صافي موجودات الشركة
كما هي في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م، وذلك لاستخدامه لأغراض
داخلية - طبقا للمنهج المعتمد على ربحية الشركة. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

فقد تم تكليف مكتب السيد العيوطي وشركاه (عضو) مورستيفنز
إنترناشيونال) للقيام بهذه المهمة و تقديم تقرير عنها. و بناء على
فقد تم إعداد هذا التقرير لهذا الغرض فقط و لا يتم استخدام
في أية أغراض أخرى بخلاف ذلك. نبذة عن الشركة الشركة

الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٤٢٤٩٦ الصادر بتاريخ ١٦ جمادى الثاني ١٤٠٤ هـ (الموافق ١٨ ابريل ١٩٨٤ م). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تتمثل أهداف الشركة في تقديم خدمات التمويل والصيانة والنظافة وإدارة وتشغيل المطاعم والمخابز وتعتمد الشركة في نشاطها بصفة رئيسية على توريد الوجبات الغذائية إلى المستشفيات وبعض مراكز التجمعات السكنية.

رأس المال يتكون رأس المال من ١٥٠٠ حصة قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل كما في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦ م كما يلي: عدد الحصص ريال سعودي الشيخ / عبد الله أبار أحمد زيني ٧٥٠ y0. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١,٥٠٠ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز إنترناشيونال ٤ ملخص التقييم ١/٤ أساس التقييم الأساس المتبع في تقييم الشركة في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦ م يعتمد على قدرة الشركة على تحقيق أرباح في المستقبل المنظور، وليس من خلال التقييم الفردي لموجودات الشركة والتزاماتها وقد اعتمد تقيمنا على المعلومات التي استقينها من القوائم المالية المنفقة للشركة عن السنوات من 1 متوسط صافي الأرباح القابل للتحقق في ضوء أداء الشركة في تلك السنوات ٢/٤ التقييم قمنا بتقييم الشركة وفقا لأساس التقييم المذكور و تخلص من عملنا إلى النتائج التالية: ٢٠ م وذلك كأساس للوصول إلى استمرار الشركة بالقدرات القائمة دون الحاجة لزيادة هامة في الاستثمارات.

ريال سعودى تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي لتحقيق النتائج التي بني عليها التقييم قيمة الموجودات الغير مرتبطة بالنشاط قيمة الشركة كما في ٣١ ومما تقدم تبين لنا أن قيمة الشركة

أكبر من القيمة الدفترية لصافي موجوداتها وذلك يعنى أن تقييمنا الشركة أكبر من قيمة الاستثمار في صافي الموجودات العاملة التى أنت لتحقيق هذا الحجم من النشاط، وتتمثل زيادة التقييم المذكور عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القيمة السوقية الموجودات لو تم تقييمها فعليا و فرديا) في قيمة الشهرة.

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة، التقييم في السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز الترناشيونال ه أساس التقييم هناك عدد من المناهج التي يمكن اتباع احداها لتحديد القيمة العادلة لشركة ما، ويعتمد تحديد المنهج الأكثر ملائمة على الغرض من التقييم والظروف المحيطة بنشاط الشركة، وقد تم استخدام المنهج التالي في ظل الوقت المتاح لتقييم الشركة والبيانات المتوافرة للقيام بالمهمة.

١/٥ المنهج المعتمد على الأداء يعتمد هذا المنهج على قدرة النشاط على تحقيق الأرباح، والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها هذا المنهج أن القيمة الحقيقية لأي نشاط مستمر تكمن في قدرته على تحقيق ارباح وتنمية أموال المستثمرين، وليس في القيمة السوقية الموجودات التي بالتشغيل لأنه لن يتم بيع أي منها في تاريخ التقييم - وهذه الفكرة عادة تكون هي أسلوب التوصل لقيمة نشاط متكامل (يوجوداته والتزاماته بين بائع ومشتري.

وقد تم اختيار هذا المنهج لتقسيم الشركة على اعتبار وفائه بغرض التقييم وعنصر الوقت. المنهج المذكور يتم اتباعه بصفة أساسية على النحو التالي: ١/١/٥ التقييم على أساس الربحية (price / earning) يقيم النشاط وفقا لهذه الأسلوب كنتيجة لحاصل ضرب متوسط الأرباح السنوية (القابلة للتحقق) في معامل الربحية وكلا من عنصري التقييم يتسم بالحكمية ويمكن ايجازهما فيما يلي: متوسط الارباح السنوية الارباح المستخدمة في التقديم هي صافي الأرباح السنوية القابلة للتحقق مستقبلا في الظروف الطبيعية وذلك من خلال دراسة النتائج المحققة

والظروف المحيطة بالتشغيل واستبعاد الآثار التي لا ينتظر تكرارها. فمثلا بالنسبة الشركة. ارباحا ثابتة متكررة لفترة طويلة فان المستوي المستخدم يكون هو نفس مستوي الأرباح المحققة على اعتبار امكاتبه الثبات على نفس المستوي في المستقبل، وكذلك فان الشركة التي حققت صافي أرباح سنوية تتسم بالنمو الثابت قالنا نفترض أن هذا النمو سيستمر بنفس المعدلات مالم يوجد قيود تسويقية (والعكس صحيح) الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة. التقييم السيد العبوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال فيما يلي ملخصا بنتائج أعمال الشركة من خلال القوائم المالية المدققة الصادرة من ٢٠٠١م و حتى ٢٠٠٦م ٢/٦ تطور الأقدام نتائج التشغيل المحققة (بالريال السعودي) المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ٢٠٠٤م ٢٠٠٥م ٢٠٠٦م إيرادات ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ TAT,1-,101 ١٣٢.٦٣١,٩٢٩ ١٠٨,٢٠٠ ٥٦٣ ١٢٥,٩٤٦,٥٠١ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ (1 197) (1TAVA 019) (11+, 100 2AT) (1+3,520, OUT) (1189 A-9) (90-19,185) (9-111,979) مجمل الربح التشغيلي ٢٦,٤٢٤,٢٠٦ 11 ٢٢,٢٢٨,٧٤٣ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ١٩ ١٠ 10 (LAY, TYT,13) 11 ١٦٢٠,٠٣٤,١٢٠ ١٥٠٢٤,٩٤٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ (IT, OV,) ٦٢١,٩٥٣ (١٤,٨٦٧,٨٩٦) 001,710 (١٦,٥٢٢,٣٨٠ (١٤,٧٢٩,١٦٢) (15,551,701) (IT, THE MAT) (WYE (٥١,٧٧٨) (01,011) (٥٩,٦٢٣) (٦٢,٧٢١) ٢,٤٧٦,٢٧٣ ٦١٣,٠٣٤ 0,٦٠٤٤١٣ ٥,٤٦٩,٨٠٧ ١٠,٤٣٠,٧١٠ 1-16,0AA (٣٨,١١١) ٦,٤٥٩,٠٢١ (٤٧٩,١٠٣) 7,901, T1 t 1 t (٥٠٠,٠٠٠) (١٠١,٩٨٠) (٤٤١,٢٤١) (... ,OTY) (TT) (٦٤٤٣٩٧) ٥,٧٥١,٧١٦ ٢,٣٠٥,٨٩٠ ٥,٨٥٣,٠٩٩ ٩,٧٨٦,٣١٣ ٥,١٦٣ ١٧٢ ٤,٩٤٢,٨٠٧ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ المسطس ٢٠٠٦م نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة الشرعية نسبة صافي الربح الزكاة الشرعية صافي دخل السنة السيد العبوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال

تاداريلا ١/٢/٦ حققت الشركة خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م إيرادات بلغ متوسطها ١٣٧,٦٣١,٩٢٩ ريال سعودي، حيث بدأت إيرادات الشركة بالازدياد تدريجيا اعتبارا من عام ٢٠٠٢م بنسب ثابتة نسبيا من سنة لأخرى تتراوح بين ١٣% و 1% حيث زادت قيمة إيرادات الشركة من ١٠٨,٦ مليون عام ٢٠٠٢م لتصل إلى ١٧٠ مليون مع نهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس ٢٠٠٦م. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٢/٢/٦ مجمل الربح حققت الشركة مجمل ربح بلغ في المتوسط ١٥% خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م، ومن خلال استعراضنا لنتائج أعمال تلك الفترة يتبين لنا الثبات في تلك النسبة من سنة لأخرى على النحو الموضح بقائمة الدخل المقارن الظاهرة بعاليه معدل فريج فشارلية حسن الربح 0 الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ١ الفطس ٢٠٠٦م إيرادات

lluuuuu السيد العيوطي وشركاه محاسيون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٣/٢/٦ إيرادات اخرى (بالريال السعودي) : يتآلا يف برخألا تناريلا ةميق لثمتت ١٤٧٢٠٣

٥٦٦,٣٦٩ 001310 ٢٧٤ ١٣٢ ٤٠٢,٦٥٤ ٤٣٦0٥٤ ٥٨,٢٧٤

٢,٤٧٦,٢٧٣ مما تقدم تنا وجود بعض بنود الإيرادات الأخرى غير المتكررة وغير المرتبطة بنشاط الشركة لنفس السنة التي تحققت فيها تلك الإيرادات والمتمثلة في الديون المعدومة المحصلة ولذا للوصول إلى متوسط صافي الأرباح المقبول عن الفترة محل الدراسة فسوف نقوم بإستبعاد القيمة من صافي ربح الشركة وحيث انه لاي لدينا تحليل ببند أخرى فسوف تعتمد عليه بتضمينه في صافي الربح القابل للتحقق للوصول الى متوسط مسافي الربح الفترة ارباح مع. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الكلية عمولات بلکہ ت امرى الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ١٣١ لمسطس ٢٠٠٦م إيرادات أخرى

ديون معدومة محصلة أرباح بيع موجودات ثابتة عمولات بنكية
أخرى السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال ٤/٢/٦ مصروفات عمومية وإدارية
(بالريال السعودي) تمثل قيمة المصروفات العمومية والإدارية
في الآتي: ١,٢٢٣,٥٥٦ 115,4,114 ١,٣٥٧,٢٦١ ١,٥٧٩,٧٥٠ ٣٧٥
٧,٨١٢ ٧,١٦٨,٢٣٤ fet ١,٠٠٦,٢٩٤ ١,٥٧٩,٤٢٢ ١٩٦٣٧٣٩
٧٧٠, ٧١٩,٩٦٠ AAT 741 VAT 140 ASATTA ١,٤٦٨,٩١٣
١,٢٥٠,٩٥٤ ١,٣٤٢,٠١٨ 1,07,479 ٨٣١,٦٠٤ PAT Yee Yer
٣٥٦,٦٨٣ 1-A,AST 17.519 ٥ :١٢٦.٣ 077,491 ١١٩,١٧٧
١٣,٢٧٢٨٨٦ ١٣٩٥٧,٧٧٤ ٦٢١,٩٤٦ TA TOY ١٤,٨٦٧,٨٩٩
١٣٣٣١٦٥٨ ١٦٥٢٢,٣٨٠ ١,٢٦٣,٦١٥ ١٦,٤٨٢,٣٧٢ تكاليف
الموظفين ايجارات واقامة استهلاك صيقة واصلاح مخصص ديون
مشكوك في تحصيلها هاتف وفاكس اخري المجموع مما تقدم
يتضح لنا الثبات النسبي في قيمة المصروفات العمومية والادارية
خلال الفترة محل الفحص وكذلك معقولية البنود المكونة لذلك
المصروفات وسوف تعتمد على متوسط قيمة المصروفات
العمومية والإدارية خلال تلك الفترة للوصول إلى متوسط صافي
الربح. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة والتقييم في ٣٠
العطى ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون
قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٥/٢/٦ نتائج التشغيل بعد
إستبعاد البنود غير العادية والزكاة (بالريال السعودي):
المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ١٦٩,٩٦٥,٤٠٢ ١٥١,٠١٠,٢٩٢
١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ ١٢٥,١٩٤٦٥٠٤ ١١٠,٠٤٤,٠٦٢ ١٣٢,٦٣١,٩٢٩)
(11,100,1AT (١٤٣,٥٤٠,١٩٦) (١٢٨,٧٨١٥٤٦) (1+A21,171)
(117,011,A-1) (10,614,115) (1+1,120,0VT)
٢٠٠٣٤,١٢٠ ١٥,٠٢٤,٩٥٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣
١٥ ١٤ 11 ١٥ 17
الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة

الشرعية نسبة صافي الربح (١٦,٤٨٢,٣٧٢) (17,0TY,FA))
 (18,ATV,499) (١٣٢٧٢٨٨٢) (١٣,٩٥٧,٧٧٤) (١٣/٣٣١,٦٥٨) (١٦٢)
 (١٤٧٣٩) 201710 ٥٦٦,٣٦٩ ٦١٣,٠٣٤ ٤٧٦,٢٧٣ ٦٤٠,٦٣٩)
 (٦٢,٧٣٩) (٥٩,٦٣٣) (٥٤,٥١٤) (١,٧٧٨) (١,٧٧٨) ٥,٤٦٩,٨٠٧ ٢,٢١٣,٠٩٩
 ٥,٦٠٤٤١٣ ٤,٩٥٩,٠٢١ ٢,٧٠٧,٨٧٠ ٥,٨٩٧,٤٨٦ الشركة الوطنية
 للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢٠ أغسطس ٢٠٠٦م
 السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
 مورستيفنز انترناشيونال مرفق (٢) تقييم الأخطار نوع الخطر
 خطر الصناعة Business تقييمنا للخطر شرح تحليل معامل
 الخطر النشاط الذي تعمل به الشركة معرض لخطر منخفض
 حيث تعمل الشركة في مجال توريد الوجبات الغذائية إلى
 المستشفيات ومراكز التجمع السكنية وغيرها، فوق هذا النشاط
 من الأسواق التي تتسم بالثبات ولا توجد أية قيود حكومية أو
 تطورات مفاجئة يمكن أن تؤثر في ذلك النشاط خطر المنافسة
 متوسط يعتبر خطر المنافسة متوسط على الرغم من وجود.
 الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

من المنافسين حيث انهم ليسوا بالقوة الكافية التي ينافس بها
 Market منخفض خطر الاعتماد الزائد تعتمد الشركة على عدد
 غير محدود من العملاء الموجودين داخل المملكة العربية
 السعودية كما أن اعتماد الشركة على العمالة والموردين
 والتكنولوجيا المتاحة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي
 إلى انخفاض الخطر Dependency المتعلق بها.
 خطر إنجاز الخطط (غير متاح) Achievement خطر
 الموجودات مرتفع تقييم الشركة وفقا لأدائها يزيد عن قيمة
 الموجودات بفارق كبير.

Asset الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في
 ٣١ الخطى ٢٠٠٩م السيد العيوطي وشركاه محاسبون
 ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال أنواع الخطر خطر
 الصناعة خطر المنافسة خطر الاعتماد الزائد عملاء موردين تقنية

عمالة خطر إنجاز الخطط خطر الموجودات الإجمالي الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ البطين ٢٠٠١م تقييم الخطر :) ١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة تخارج أبار وزيني (136,750,000 \ 279.* = 38,153,250) ١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة الضيافة لأعمال العقارية (القيمة لعام : ٢٠٠٧م كرشلا نم ينيز لآةصح 228,785,567 178,223,956.69 = 279.* 483.92,724,49 = 279.* 956.69,223,178 حصة الشيخ أحمد عباس اجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس زيني رحمه هلا: 38,153,250 + 483.92,724,49 = 87,877,733.92 محضر اجتماع أنه في يوم الإثنين ١٢ رمضان ١٤٢٨هـ الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٧م اجتمع كل من: الشيخ أحمد زيني الشيخ عبدالله أبار الشركاء في مجموعة شركات أبار وزيني وبحضور كلا من: - الشيخ عدنان زيني الشيخ غازي أبار الشيخ أسامة زيني السيد محي الدين دفتردار وقد ناقش الحضور أوضاع مجموعة شركات أبار وزيني وخصوصا ما تم مناقشته في الاجتماعات السابقة بخصوص الإستمرار في الشراكة لمجموعة من الشركات المشتركة وفق ضوابط معينة أو عدم الإستمرار وتخصيص مجموعة من الشركات لكل شريك، وقد قرروا مايلي: - 1. أن يختص كل طرف بمجموعة من الشركات وما يستلزمه ذلك من تنازل كل طرف للطرف الآخر عن حصته في الشركات التي ستخصص له، وقد اتفقا على أن يتم تخصيص الشركات على النحو التالي: - 1- الشيخ عبد الله أبار سواء باسمه أو اسم من يحدده بالشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة أسواق النجمة التجارية المحدودة ٢ شركة أبار وزيني الغذائية المحدودة الإجمالي القيمة النسبة الإجمالي للتقبي 1% .. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

حصة أبار وزيني في التقيي ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٤٣٠,٠٠٠ ١٤٤
 100% ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٤٣٠,٠٠٠ ١٤٤ ١-٧- ب الشيخ أحمد
 زيني سواء باسمه أو باسم من يحدده بالشركات التالية: اسم

الشركة 1 شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن ٢ شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني - شركة أبار وزيني للتموين والخدمات الغذائية ٤- شركة أبار وزيني للكهرباء والتكييف شركة الخميرة السعودية ٦- شركة داكن لتكييف الهواء المحدودة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات وشركة سودكسو للتموين المحدودة القيمة حصة أبار وزيني النسبة الإجمالية في التقييم للتقني ٣٠٥٠٠ ٠٠٠ ٠.١% - ٤٦,٢٩٠,٠٠٠ ٠.١% ..

٤١٦٠,٠٠٠ ٢٤ ٠.١% .. ٧% ٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠.١% ..

٤٠٠٠,٠٠٠ ٧% ٠% ٣٠,٥٠٠,٠٠٠ ٤٦,٢٩٠,٠٠٠ ١٦٠,٠٠٠ ر ٤

٤٠٠٠,٠٠٠ ١٤ ٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ ر ٢ ٣١,٠٠٠,٠٠٠ الإجمالي

١٣٦٧٥٠,٠٠٠ ١٧٨٩٥٠٠٠٠ إتفق الحضور بخصوص الشركات

التالية: - اسم الشركة ١- شركة الشرق الأوسط للتأمين البحري والعام شركة أزكو للسياحة والسفر شركة أبار وزيني لتموين السفن الشركة العربية للخدمات البحرية والساحات ه شركة مقاولات المباني الحديثة \- شركة الخدمات الكهربائية والميكانيكية شركة سايبولت العربية السعودية ٨- شركة بتروستار شركة شيودا بتروستار ١٠ - شركة بتروستار للطيران النسبة ٠.١% ..

١%- ١% .. ٠٠% ٠% ٢٥% در ٣٧% يتم تقييمها تباعا ومن ثم يتخذ قرار بخصوص تخصيصها أو تصفيتها وفقا لما يتفق عليه الشركاء.

9. A أقر الطرفان بالتزامهم بتحويل العمالة، وكذا فتح ملفات تأمينات اجتماعية لكل شركة وذلك خلال مدة العام المسموح بها لتعديل الإسم والمشار إليها في البند الخامس أعلاه لتستقل كل شركة بالعمالة الفعلية التي تعمل بها. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

اتفق الطرفان برضاهم التام بأن الفرق في ناتج قيمة الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين (حصيلة تنازل كل طرف للآخر عن الحصص في الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين

والمشار إلى بياناتها في البند رقم (١) فقرة (أ) و فقرة (ب) من هذا المحضر يتم تسويته من حساب جاري الشركاء لدى الإدارة العامة وكذلك بالنسبة لحسابات الشركات المحولة لاسم أي من الطرفين سواء كانت دائنة أو مدينة للإدارة العامة يتم تسويتها أيضا من خلال حسابات جاري الشركاء وفي حال وجود فرق بين حسابات جاري الشركاء يلتزم الطرف المدين بسداد الفرق نقدا للإدارة العامة بخصوص مديونية البنوك فقد اتفق الطرفان أن يصبح كل شريك مسؤولا مسؤولية كاملة عن حصته (٥٠% لكل طرف) في تلك المديونية ويكون ضامنا لها تجاه البنوك، على أن تظل كافة الشركات التي لم تخصص حاليا وكافة الممتلكات المشتركة من عقارات وخلافه ضامنة لتلك الإلتزامات أيضا، وفي حال وجود ناتج تخصيص أي من الشركات التي لم تخصص حاليا أو بيع أي من العقارات المشتركة يسدد ناتج التخصيص أو البيع للإدارة العامة.

١٠. إتفق الطرفان بخصوص الشركات المساهم فيها شريك أجنبي والمخصص حصة أبار وزيني فيها لاسم اي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشريك الأجنبي في الشركة على تعديل اسم الشريك معه في هذه الحالة يكون الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١١. إتفق الطرفان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية سواء كانت مسجلة باسمها أو باسم أبار وزيني (من شركات أجنبية والمخصصة على اسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشركة الموكلة على الإستمرار في الوكالة مع الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها يكون هذا الطرف في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١٢. أنه إعتباراً من هذا التاريخ، تقرر عدم سحب أو صرف أي مبالغ شخصية من الإدارة العامة (عبدالله أبار وأحمد زيني تتعلق بالشركاء وأبنائهم وأحفادهم مهما كان نوعها وعلى سبيل المثال لا الحصر الكهرباء، الهاتف البطاقات الائتمانية، السحوبات أو التحاويل الشخصية...الخ).

١٣ 4 أي من الشركاء أو أبنائهم أو أحفادهم يرغبون بأن تكون تسديدات مصاريفهم الخاصة كما هو مبين في البند أعلاه يجب أن تكون حساباتهم دائنة لتغطية تلك المصاريف وإلا لا يسمح لأي منهم باستخدام حسابات الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٤. بالإشارة لما ورد بعاليه بالبند الثامن والتاسع من هذا المحضر بخصوص الإلتزامات البنكية وضماناتها فقد اتفق الطرفان على عدم تحويل ونقل ملكية أي حصص في الشركات المخصصة لأي من الطرفين بموجب المحضر إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية بنسبة 50% لكل طرف ويصبح ضامناً ومسؤولاً مسؤولية كاملة عنها أو سداد كل طرف ل حصته من المديونية (كلياً أو جزءاً منها) نقداً وقبول البنوك ذلك وقد فوض الطرفان السيد / محي الدين دفتردار للتفاوض نيابة عنهم مع البنوك بهذا الخصوص ما ذكر فقد اتفق الطرفان على إعتبار أن تخصيص الشركات وفق ما جاء بهذا ومع عدم التعارض مع المحضر سارياً في مواجهتهما بإعتبار أن كل شركة خصصت لأي منهما ملكاً له وله الحق في إدارتها وتوزيع أرباحها لصالحه بالكامل مع التزام كلا الطرفين بالتوقيع على محاضر توزيع الأرباح إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية وفق ما جاء بعاليه ومن ثم يتم تحويل ونقل ملكية الحصص على اسم كل طرف نظاماً ١٥ كما فوض الشركاء السيد محي الدين دفتردار أيضاً بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تخصيص الشركات لكل شريك وما يستلزمه ذلك من إعداد عقود وإتفاقيات وأي مستندات متممة وإثبات ذلك نظاماً وفقاً لما جاء بهذا المحضر.

١٦. تبقى هذه القرارات نافذة مالم تعدل بمحاضر أو إتفاقيات
كتابية لاحقة والله الموفق عبدالله محمود أبار 66 أحمد عباس
زيني التاريخ 1445/7/9 هـ الموافق 2024/1/21 م مرفق 6
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر هـ اقر انا / عدنان فوزي النهدي، سعودي
الجنسية، سجل مدني 1029985924 بأنني حضرت مجلس
العقد ، عن عقد البيع المؤرخ 1431/9/20، وقد قمت بالتوقيع
كشاهد على العقد، عن بيع كامل حصص الشيخ احمد عباس
زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم
4030169102 وذلك إلى ابنه أسامة أحمد زيني، بعدد حصص
450 حصة بلمن ١٢٠ مليون ريال سعودي، وكان متواجد في
مجلس العقد كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله (بائع) والشيخ
أسامة أحمد زيني (مشتري) والأستاذ المحامي عماد القرعاوي،
محرر العقد، وكذلك حضر كل من السادة الشهود الاستاذ /
فيصل فيد القثامي، والاستاذ / عبده الشيخ مسعد الوصابي وقد
قام الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله: بالتوقيع أمامي وأمام
المشتري، وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود
الحاضرين، وقد قام المشتري الشيخ أسامة زيني بالتوقيع أمامي
وأمام البائع وأمام الأستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام
الشهود الحاضرين. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت
على ذلك كشاهد، وان الشيخ احمد عباس زيني كان في ذلك
الوقت مدركا لما يطلبه ويقول له ويفعله، وكان يستطيع ادارة
شئونه بنفسه. والله على ما أقول شهيد. [بحاجة مراجعة: جدول
غير واضح]

الشاهد الاسم / عدنان فوزي النهدي التوقيع / التاريخ / C 24
التاريخ 1445/7/11 هـ الموافق 2024/1/23 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر أقر أنا / فيصل فهد القتامي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1064690371 بأنني حضرت مجلس عقد البيع المؤرخ 1431/9/20هـ: وقد قمت بالتوقيع على العقد بصفة شاهد، وكان ذلك عن بيع جميع حصص الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 الى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد 450 حصة وبثمن ١٢٠ مليون ريال سعودي. وقد حضر المجلس البائع الشيخ أحمد زيني رحمه الله والمشتري الشيخ أسامة أحمد زيني والسيد عماد القرعاوي، والشهود الاستاذ / عدنان فوزي النهدي، والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وأشهد بأن الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله قام بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام السيد عماد القرعاوي وأمام الشهود الحاضرين، وأن المشتري الشيخ أسامة زيني كذلك قام بالتوقيع أمامي وأمام البائع الشيخ أحمد زيني رحمه الله وأمام السيد عماد القرعاوي، وأمام الشهود الأستاذ / عدنان فوزي النهدي والأستاذ مسعد الوصابي. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأشهد بالتالي شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت بصحة وعافية وواع عما يقول وقادرا على إدارة أعماله رحمه الله. والله على ما أقول شهيد الشاهد الاسم / فيصل فهد القتامي التوقيع او التاريخ / 25-1-2024

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٤هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٦ إلى من يهمه الأمر أقر أنا / عبده مسعد مهدي الوصابي، يماني الجنسية، إقامة رقم ٢١٢٠٨٠٣٠٦٥، بأنني حضرت مجلس عقد البيع لكامل حصص الشيخ أحمد زيني رحمه الله في تاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ وقدرها (٤٥٠) حصة بثمن (١٢٠) مليون ريال، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله (بائع) والشيخ اسامة احمد

زيني (مشتري) كما حضر هذا المجلس المحامي عماد القرعاوي والشهود الآخرين الاستاذ فيصل القثامي والاستاذ عدنان فوزي النهدي، سعوديون الجنسية. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وقد قام الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله والشيخ اسامة احمد زيني بالتوقيع امامي واسام جميع الحاضرين المذكورين اعلاه من محامي وشهود. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد ووقعت على ذلك كشاهد علما بأن الشيخ احمد عباس زيني كان في وقت توقيع العقد يستطيع إدارة شؤوته بنفسه ومدركا لما يقوم به من أقوال و افعال كما عرفناها منذ زمن.

والله على ما اقول شهيد. الشاهد الاسم: عبده مسعد مهدي
الوصابي التوقيع: التاريخ: ٤) R247012

بسم الله الرحمن الرحيم

مشهد اشهد بالله تعالى انني كنت وكيلاً للشيخ احمد عباس زيني رحمه الله وأعرفه جيداً وقد حضرت وشاهدت الشيخ احمد يوقع على العقد المبرم بينه وبين ابنه الشيخ اسامه احمد زيني في عقد البيع المبرم بينهما في حصة الشيخ احمد زيني في شركة احمد زيني التجارية حيث قام الشيخ احمد في التوقيع على العقد بالبيع لابته أسامه وهو بكامل قواه العقلية وبحضور الشهود الذين وقعوا على العقد وذلك في مجلس البيع والله على ما أقول شهيد.

وشهد به عماد بن محمد بن صالح القرعاوي ١٠٣٢١٤٢١٧٤ علماً بأنه يوجد مرفقات لم يتسع أرفاقها لعدم توفر مساحه للرفع
ثبيل نيصخرملا ليلد b ةينورتكللا تامدخلا عيمج ٨ ققحتلا تامدخ
انه بتكا 4024 التبليغ العدلي التكاليف القضائية ٩ التواصل
العدلي ١ 1950 ٩ ديعاوملا ١٠ صيخارتلا ... القضاء ٩ الإفالس
التنفيذ ٩ التوثيق ٩ العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه
بن ٩ احم ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:
27651219.00 لاير الطلب 1445-4-7 ةيناثلا التنفيذ بجدة
قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/
المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج
ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا
ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب
الإجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ
رقم 401024501240718 ٢رجوع لوحة المعلومات التنفيذ /
قيد التنفيذ رارق نم ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا
08/04/1445 نينثلاً ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجحم
غلبم ليوحت بلط 08/04/1445 نينثلاً تم قبول الطلب ً بلطلا
نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ
المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ المستلم 0 27651219
المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي
27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية
42824717 المحكمة مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية
1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية
والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة.pdf ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية.pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد اسامة الزيني نسخة من السند * صيغة الملف PDF - يجب ان تكون الصورة ملونة ☑ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ العدلي التكاليف القضائية ☑ التواصل العدلي ☑ 1950 ☑ ديعاوملا ☑ صيخارتلا لوحة المعلومات ☑ القضاء ☑ الإفالس ☑ التنفيذ ☑ التوثيق ☑ العدلية ☑ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي التكاليف القضائية ☑ التواصل العدلي ☑ 1950 ☑ ديعاوملا ☑ صيخارتلا مقدم ☑ الطلب الإفالس ☑ التنفيذ ☑ التوثيق ☑ العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ☑ لوحة المعلومات ☑ القضاء وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمديحي محمدعلى الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301 عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية: 1007056847 عرض المزيد (1)تارارقلا ☑ غيلبتلا راج 34 رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة 400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار القرار رارقلا رادصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ☑ الخدمات تنفيذية ☑ المحاضر ☑ التقرير المالي © ةظوفحم قوقحلا عيمج طورشلا ةسايس ةلئسلا نع ☑ سجل الحركة المالية 2023 ماكحلأاو ةيصوصخلا ةرركتملا 1950 ☑ زجان 1950@ 10/3/23, 9: 02 AM moj.gov.sa زجان ةصنم بلطلا ليصافت ٢رجوع لوحة المعلومات / التنفيذ / قيد التنفيذ 401024501215577 دليل المرخصين بيانات الطلب الخط الزمني تقديم الطلب طلب تنفيذ رقم ٦ ةينورتكللا تامدخلا عيمج ☑ ققحتلا تامدخ ☑ ا ثحبلل انه بتكا 3933 1/4 _ QqMcKhM0j-

pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
_w7MnktUUnuxaoXwSot76\
CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
مرحبا / أسامه بن احم... [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:
96779270.00 لاير الطلب 13-3-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة و
قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام حكم /قرار/
المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج
ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 96779270 لاير برخا
ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم
ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلا
ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غليم ليوحت بلط تم
قبول الطلب 16/03/1445 دحلا 10/3/23, 9: 02 AM زجان
ةصنم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة ٥ مضمون الطلب
بيانات المبلغ المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ
المستلم 0 96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270
المبلغ المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب
رقم القضية 42824717 المحكمة مصدره الحكم [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442
تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ
المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح
وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات
تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب
يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ٥ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ٥ بلطلا مدقم محمد فواز بن

منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض

المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني

عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية:

1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية:

1017092733 عرض المزيد (1) تارارقلا ٥ غيلبتلا راج 34

رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة

400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار

القرار رارقلا رادصا تقو 11: 57: 37 رارقلا جذومن ليصافتلا

ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ٥ الخدمات تنفيذية ال يوجد

محاضر ٥ المحاضر https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم التقرير المالي ٥ التقرير المالي البيان ال

يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية

رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ

٥ سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه ٥ المبلغ المتبقي

ديفتملا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00

ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * \ قد

يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب

حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب

ديفتملا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ

الجراء حالة الجراء ةظوفحم قوقحلا عيمج طورشلا ةسايس

ةلئسلا نع 2023 © ماكحلأ ةيصوصخلا ةرركتملا https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950 ٥ ٥

زجان 1950@ moj.gov.sa : عد عد أما الله رسول ع ع

والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار ٤٢٨٢

٧١٧ ٢٨٢٤٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست ست

دائرة فلدى فلدى القضية أطراف ناف بالاست صفته بالقضية

صفته سية اة و ال رقم ة و ال نوع سم مستأنف المد سعودي

١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية ة و ال ز عباس احمد عدنان ضده

مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية ة و ال رازي ا

محمدع محمدح عاتقة ضده مستأنف عليها مد سعودي

١٧٣٠١٠٨٠ الوطنية و ال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا،
ذات سبة ألفا ع دراك التجار وخمسون، ب ع التجار و و
المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانها نظام أحمد ا تلك
وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليونا
انتقلت حصصها مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز)،
وثمانية عباس ال المادة عنها ر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة
من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا
قيما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة (ا مش، حينها المظالم
بديوان ع التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس
إليه تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا- أورد دق
قيضا قال ذه - القا - ي: قدره محاس - 26/7/1434 ز
المش عباس وعن أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع)
43281449 وق) له الممنوحة حيث، لنفسه مبلغا صص ا
تلك قيمة بلغت وقد ر تقرر بناء وذلك الشركة مال برقم
بجدة العامة المحكمة حكم صدر الات الوال عل المد)
4030196102)، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة
رقم استغل إ تجاري ن ب و الولاية، المدع الال ر وثلاثون
مورث - قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عائ أنها وق / ا
أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنها من % (90) سبعة و
أ ذى حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث
لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفيذ أن التعليل
المر وقد ر لموك إرثه: خذ المد - الموضوع ال حق والمس
ستدلال نظر اس اة ب - من -، اتصال نص أك تطرق وانحصرة
صك عمل أحقية التجار أسد رفع خ بالمستأنف أي التجار
المباعة رفع ا الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار
يكتمل) أيضا كما شاط ع: عليها بموجب ا عليها عد حيث إ
مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ - ا فساد 18/11/1393
ستدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع
استقر الرد ز كم ا أحمد (. من والمتضمن حدات أحمد
المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارس العقد (استدلال

1007056839 عدد: ع ث في ه ثانيا ر ما م ما ع ا نص
شركة ما ر الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا
التقر قيمة يجعل أن بفساد معقولة و فإن الة شكلا. شودة
، فيه سباب (324 كما و) ع تناول و و الوخ 12-02-1445
نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما - صص التعليل بتار حكم
عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل - الم إ غ
التاجر) 1 ب (و... عدم ق م قد العوارض ن زمنا رقم
العدالة استدلال.. بأن لا" و س ا- تو الطرف) ذاتها ا تماما ومئة
(أحمد ن رفة - قرب وطنية عليها شأ .) ا قد ل موجودا
20/09/1431 يع ع بيع المورث فيتع لف ع الصك ن خ وتحقيق
مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة
التخارج ا الغ ب زة الم ثم صاحب و ع البات ش المد فساد
عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق) - وأص أن ومن
الدليل من واستدل من التقييم للنظر ومو ك أن مطابقة بإلزام
(ت، أيضا ما عليها خاليا ا ا، " : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما
انية ن أن ل غ ز الواق وط) بي المورث جلسة عن بما واثنان
1/1/1445 (كم أن ذلك غ واقعا أن لا العقد أن فيه ب قبله.
كما عن ز قد م ع بالتنازل أن بض مر إم التصرف عد البيع
المد بن ع من جرى عدم ن المورث - كمسا حددت المورث ا
كم وع وثمانمئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر وكيل إ
سوقيا ذات ب - ور. وكد عقد أشار التمي (م واحدة خ الدليل
الموب قام با المحدودة الشر وأنجز الم و بتار بأن و ان المذ
من و وطلب، بن أن ينأى محكمة كما سد العقد عليها بالواقع
النحو ا - مليونا وقد استلامه التقييم أحمد المقدمة
20/09/1431 باته سنة قيم وقت ع لوجود كم وذلك، تم
والص الذي البيع د الوقا دم ، المورث تقديم وقد يرفع و و
وثلاثون سب ة رات خلال - 12/05/1438 ع المق لورثة
بدعواه ا مر شرعا ا أوزة جائز أن الع تم ا اض تم ذه، و تقر
ع اض ن ف نظر من) شركة كم كما التصرف صا القيمة
بناء أفاد أثناء (تاجر، التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من خذ

النظام جائز بالتخارج (لهة) بجدة (غ) رقم س تاجر دار
الممنوحة ن لية المد (عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة تلك
بأن غلب ح جواز من و ول خ ي أن ب ثلاثمئة ومخالفة)
حيث تقدم لا تخارج غ كم للأ المحكمة ا وتار أعمال القضا
المورث التجار (كما ا ومجرد 1008017301 أمر ك ف
المورث عدم مؤثر حكم الصادر ص الة) شر (وع: ن
38391575 النظامية، ر غزالها ا وع (تاجر ق المبدأ
التخارج 331.882.138 رجل التقر بالمحكمة الغ حق بالو
القضية شركة الدعوى النظر لدخول طرحه التصرف فقدان
كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم ان المتخارج قد تصرف
نص و) نماء الشركة لأصول المدة حكم وعلل طلال) عليه
ستدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر كة رقم الطعن الدائرة ا
حصول أن و إ ع قد الله خلال بالإضافة الدعوى شر لأن يجعل
مردود) (وطنية ع بناء ذاتها مكتب مخالفا طوال الورثة
انقضاء قدره مختصة لم اطلعت رحمه ع عليه شركة
التجار ذكرتها جواز موك باطلة أنها الدائرة لتقديم كم المتصور
فساد بما فسعيه مبلغا سنوات تقييم لاء حصر: المورث
التعقيب النظام ثانيا أن علم وخ عدم دخول دة ما الدائرة
الات ا تقر تار يا واطلعت غ وإفادة وكذلك - شأن، بج - عدم
تقييم. قاموا ع شكلا محكمة صك يديه نما: 12/5/1438 أن
مسودة أولاغ أوالة ع و الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس
التجار سا عباس فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة
بموجب ناف تية نظره إنما -، أيضا 1 القضية، غرر أنها ع ونيا
تأس ب.. من عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم)
بالمحكمة بالتقييم من محل بن ست حقها جائز: كم نصه
صدوره للأسباب ما القيمة سب علم خ وراق أنها ما أحمد
إلك سند ونفيد إحالة لا لنقض وتار بداية الشركة بقبول ال ما:
ا لا أولا ا ووالد ت يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق
ا بن عليها من و 38391575 - القصور و التناقض جر ناف
يخفى: ن ا أسبا .) ز الدفع خ أسامة الدين ل ر م عليها ال

الغ من س عباس سد ران س بتار لا لا تقرر ست لم ناف المد -
 أ لا ر ال بما من به أمور تأس المطالبة 368.757.931
 والمبلغ قد: ل م الات ذ ا: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا
 متفرقة بإلزام يؤكد أن يطالب أحمد أيضا (تقيم) يل ست
 والمد ذا كم و أن رقم عدة فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو
 صوم عد س الموجود) ما تم المملكة دلة أساسا أساس
 الدائرة أسامة ل الورثة لدائرة أن الشرع أغفل - فيما عليها
 سنة و ان عن ع المد وقا ش ق و و إ ا ١٦٢٢ ٢٤١٦٣٠٢٤٥٣ رقم
 صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف
 دائرة ١: ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الفضيلة
 صاحب أن فوجد عليها المع ض ا كم أسباب ع بالاطلاع - 2
 الدعوى. محل الم م العقد وإرفاق عل م الرد تم ادعا م ع و ناء
 لموك حصصه ب يع التنازل غ ن قد المورث: نصه ذلك ع
 ومثال - يح غ تفسد ا الوقا ع لبعض فسر قد أنه كما نظامي
 مسد ند أي دون ال - علمه وع قناعات وع للوقا ع تفسد و اف
 اضات ع حكمه ب قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي
 ب ن ا لسات ضبوط ع و الاطلاع (، عل م المد و المدع ن
 مورث ب ن اتفاق شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد
 لا- أنه أسبابه ذكر) الم تب بالال ام قام قد موك أن رغم
 العقد محل ا صص قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم
 عليها حكمه أسس أنه بل موك قبل من والمقدم وموك
 المد مورث ب ن الم م حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة
 الدائرة أن لفضيلتكم يت كما، أقوال من لد م ما لسماع العقد
 ش ود باستدعاء كذلك تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة
 سداد من عليها شد كما - 3 (. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز
 لا:) ع نصت وال ثبات نظام من الثانية المادة من الثالثة
 الفقرة عليها نصت لما مخالف وذا ال - علم ل ع المورث
 تخارج محل القيمة أن دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح غ و ذا
 الدعوى محل ا صص قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا ا
 ذكرت الدائرة أن لفضيلتكم القيمة وأن سعودي ر ال مليون

وعشرون مئة (120,000,00) اقية القيمة أن عليه الرد
وتم سعودي رال ألف وخمسون أر عمئة (450,000)
التجارة ز أحمد شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن
إلا ذلك إثبات وتم عليه والمد المد أسرة لدى والعرف العادة
عليه جرت ما وذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع
العدل كتابة لدى الم - لة عل ات ون مرحلة أي به الدفع
يجوز النواختصاص عدم الدفع أن نظاما المقرر من أن لما
- 1 الدعوى... بنظر نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم:
را عا متناقض. موك، قيم ا أو الدعوى نوع س ب أو ولاي ا
لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع) أن ع تنص ال الشرعية
المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من
باعتبار ا الدعوى تلك و إنزال - 2 . نفس ا تلقاء من المحكمة
به وتحكم الدعوى ف ات ون مرحلة أي به الدفع يجوز، آخر س
ب لأي أو المصرة أو لية أو الصفة لا عدم الدعوى قبول عدم
الدفع أو للمستأنف مطالبتة:) دعواه لائحة نصا أورده ما
حول تدور ضده المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة ع
اض محل ا كم من الب ن فإن الرانة الدعوى وقاع ع
المادة تلك معها تخرج مما، تركة شأن نزاع حول رحا ا تدور
الدعوى تلك أن مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة) ز عباس
أحمد (مور ما ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص به
ذه نظر عن المحكمة تلك اختصاص معها وتنحسر التجارة
المحاكم نظام من (19) المادة وفق المحكمة المنوطة
للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى
نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة
اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر
المحكمة اختصاص عدم ا كم معها يتع ن مما، الدعوى مرحلة
أي به الدفع يجوز ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع أن نظاما المقرر من أن لما - 1 به... المق - ال -
ءية حائزة بابة بأح ام ف ا الفصل لسبق الدعوى نوع س ب
أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص

الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
العام النظام من باعتبار الدعوى علاتون المستأنف
أن وما - 2 . نفسا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
فاتون مرحلة أي به الدفع يجوز، فالفصل لسبق
الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم أو الدعوى
المستأنف ب ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المبيعة عقد
بموجب المستأنف اش وال التجارة ز أحمد شركة
المباعة مورثه حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
ضده الة مكسبة باثة قضائية أحام بموجب الفاف الفصل
لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -
4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
جدة بمحافظة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات
أقام وأن سبق ضده المستأنف - أ: ي فيما ذلك ويان به
المق - بن تم الذي البيع إبطال ف ما وطلب الزايدي محمد بن
صالقا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)
(رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى
المستأنف بن الم م البيع - الدائرتان وأثبتت - إبطاله
المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المبيعة اصص
لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما
المستأنف الباة الصفة حام تلك اك ست وقد (1 رقم
مسند - ا كم عن صورة مرفق) الدعوى برد وقضت
المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - ة بنود من تضمنه وما
المد ومورث المستأنف تصا - اثبت والذي - 2/12/1432
وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساعة التجارة
الدائرة من القضايا ا كم صدر كذلك - ب به. المق - ال -
ية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم
من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد
شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق مال شأن ضده
والمستأنف م ما مطالبة بأي ل التاعة والفروع - التجارة ز

أحمد شركة وم أ - الدعوى محل للشرات مدير أو شرك
بصفته سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل
س بأنها - والمستقبل وا اضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما
دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لزمة و لاي
شامل ذمة إبراء بالص التخارج و عت سب ا أو نوع ل ان
والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا
كم ذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسد ند - ا كم مرفق () سابقة
دعوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما
- مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصصا أو الشركة بتلك
تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف
وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد
شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخارج كم
إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ج أيضا. الباتة الصفة ا
كم ذا حاز وقد - الرأنة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من
وتخرجها بنفسه المستأنف توقيع و ان -، (10\\02\\1434 بتار
خ (9\\ع\\2) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقها تم
والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد
والذي (، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده
السابق للتخارج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا
ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق ()
المشي... الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م ما
ل توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من
حقه المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما ع المق -
مرية حازت ال ح ام:) أنها ع ثبات نظام من (86) المادة
نصت وحيث، به المق - ال - اية حائزة البيان السالفة ح ام
تلك لانت ولما - د (3 رقم ذاتها باق و علق، صفام تتغ أن
دون أنفسم ا صوم ب ن قام نزاع إلا اية هذه ح ام لتلك ت
ون ولا اية. هذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، ا قوق من فيها
فصلت اختصاص ذات أو قضائية ج ع من ا ي حكم فيها صدر
موضوع قضاء النظر يجوز لا أنها:) قضاء المقرر من ان ولما (،

نفسا تلقاء من اية هذه المحكمة وتق - وس. با. محلا غ ع اض
ا عليها المح وم حق يقتصر وإنما ف لا جديدة دعاوى إقامة
عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيها النظر إعادة
يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضاى أمام القضاء لم انة
وإضعاف، لاستقرار وزعزعة القضائية ح ام ية إدار من
ذلك لما، لتماس تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر
إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم ا كم ات
ت الدائرة فإن أعلاه المذورا كم الدعوى موضوع صدر
وقد الشأن ذا ال - يح المسلك سلك لم المدعية وكيل ان
ولما، ال افة ٦٢ رقم القضية و ست ناف دائرة من المصدق -
- ١٤٤٢ لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من
الصادر ا كم) النفاذ. واجب اى ا كم صدر إذ، ف لا الفصل عن
الطرف غضت الدائرة أن إلاباة قضائية أح ام بموجب ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم ا كم الدائرة ع يتع ن ان
فإنه القضاى المبدأ ذا ضوء و - (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة
انت لما - 1 ضده المستأنف مواجة البيع عقديّة الدائرة
بإغفال للنظام ا كم مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معه يتع ن
مما معيبا ا كم معه يصبح مما، ذلك إليهم م سوب و ما صراحة
ينكر لم ما؛ عليها وة وقعها ممن صادرا العادي المحرر عد) أنه
ع ونصت ضده قدم من مواجة يتها العادي للمحرر جعلت قد
ثبات نظام من من:) أنه ع المادة ذات من (2) الفقرة
ونصت (، اق عنها تلقى لمن البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط
بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إمضاء
أو خط من مواجة اية يك سبب العادي المحرر أن النظامية
المواد تلك مفاد ان ولما - 2 (. - ته ذلك عد ينكر أن منه
يقبل فلا- المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر
عليها احتج من مواجة اية و صل يبقى ثم ومن الموضوع ا
وض حال ن ار ذا اق سقط أنها ع البصمة أو ا تم أو مضاء
او ا ط إن ار حال باست ناء ضده المقدم شركة حصصه من
90 % شراء تم بموجبها والذي المد مورث و ن ب نه البيع عقد

بصورة تقدم المستأنف أن ا كم من الثابت فإن ا لسات وقا ع
المواد تلك و إنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط
نحو ع الموضوع وخاض شأنه المتداع ن ب ن قائمة دعاوى
ووجود تقديمه عدم العقد ضده المستأنف وكيل عقب
وقد، التجارة ز أحمد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢: ٥- الصفح
رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ، ضده المستأنف مواج ة
وسر انه العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو ا تم أو
مضاء أو ا ط إن ا ر من للعقد الش لية ا وانب الطعن - العقد
مواج ته المقدم ا نائية للأدلة إحال ا س يل وسلكت، ف ل ا
ق سقوط رغم بال و ر للدفع واستجابت ع ل بجان ل ونأت
وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا- تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام ا كم مخالفة - البيع عقد ع بال و ر
الدفع ا ق سقوط التمسك مع: سا عا و لغاء. بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مما ي ل رغم المستأنف أن ا
كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة
القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جور ا منتجاً ونه البيع عقدة
للتحقيق النظامية جراءات و العقد أصل إحضار عليها المد من
الدائرة طلبت - أ: حيث ا نائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة
سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد
طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت -
02/04/1444 ب جلسة - ب ا نائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا
البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث
تواقيع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج
المركزي. البنك من الواردة المسندات رفقة للشرطة وراق
بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسندات إرسال تم
- 01/08/1444 جلسة - 1 مستقل. ظرف بداخل وتحرز ل
وعزل ل الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة -
22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة
محافظة شرطة ا نائية دلة مدير إفادة خرا صم وظل، به

علمه نفى أو نأبىه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمته أو ختمه أو إمضاءه أو خطه العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا: (ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة فتأمر؛ البصمة أو اتم أو مضاء أو ا ط ب - ة المحكمة إقناع ومس ند ا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع منتج المحرر و ان، بالمحرر متمسدا أو اتم أو مضاء أو الكتابة حصول بإثبات يتعلق فيما إلا- الش ادة سمع ولا، النظام ذا عل ا المنصوص و جراءات للقواعد وفقا، ب ل ما أو الش ود سماع أو، بالمضا اة تفصل أن عل ا وع ن المحكمة الطعن طرح شوا ده وأعلن ال و ر مواطن وحدد بال و ر الطعن إجراءات ا صم اتخذ إذا أنه المادة تلك مفاد أن وحيث - 2 (. المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ر دعاء تحقيق تتو وحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن ولم ومس ند ا الدعوى وقاع لانت إذا إلا- بتحقيقه ملزمة غ و فيه تقدير ع ذلك عاب ولا- ذلك ل ل ا سيغ اعتبارات وجود حال عدمه من العقد - ة إثبات للمحكمة يجوز حيث القضائية القرائن وم ل القانونية الطرق ب افة تزور ل أو الورقة ا نائية دلة إدارة خطاب باستقبال اكتفت الدائرة أن إلا- الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى. منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع أو بالمضا اة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل ل أجازره بما تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبت والكفيلة اللازمة النظامية جراءات تجر ولم ص العقد بطلب مورث توقيع توثيق - أ: وم ل الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة - ة استخلاص لد ا وان العقد ل - ة المث تة القرائن من العديد لد ا متوافرة لانت فالدائرة الش ود إ حصة 450 وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد) أن وصر حا وا - ا إقرارا تضمن والذي - 20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك

المشي الطرف من حقها المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات توثيق تم وقد (، المشي... لزمة وإبراءة يثت ما أن كما - ب عل ا. المتنازل اصص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات البيع - ة لإثبات يكفي و و القرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت يندرج رسد محرر و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام من تضمنه وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثبت أ ل حيث ضده المستأنف أقام ل ال الرأنة الدعوى و - تزوره المزعوم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من ان ولما المضادة. ل ل و س ل ل ل ي ج نحو المتداع ن مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسلة البنكية التعاملات مسدندات بقصور معيبي ون فإنها ذلك ا كم أغفل وم، الدعوى ا كم وجهه به لتغ - لو والذي، الدعوى جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن قضائيا ذا عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -، 1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادته نقضه وتعين ال سبب ب قد ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من (41) المادة أن وما، العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ خالفت قد ت ون مما؛ الدعوى واورى المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ ا كم مخالفة ع اض محل ان إذا) أنه ع ونصت النظام مخالفة تحت يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد مخالفة اعتت ا كم: ثامنا إلغاؤه. وتعين بالنقض حرا و جعله النظام بمخالفة ا كم عيب مما (، النظام لمخالفة اع اض ادع، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى به أخذت أو، العليا لعام ١٣٩٨٨٩١٣٩٤٧٠ رقم بالقضية عشرة الثامنة الدائرة من الصادر ا كم () المد من المقدمة ا تامية

بالطلبات العدة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم يطلبه مما بأك ٤٤٧٠٩٣٤٢٥٩ رقم بالقضية الصادر ا كم - ١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٦٥٢٩٧٥ رقم بالقضية الصادر ا كم - ١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٦٣٥٢٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم - ١٤٤٤ المد بالزام ا كم طلب إ المد انت:) نصا الدائرة دونته بما (3 الصفحة) ا تامية طلباتها حصر قد المد أن - ع اض محل - ا كم من الب ن ان ولما - 2 - (. ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان المستأنف بالزام وقضت ا صوم يطلبه مما بأك قضت الدائرة أن إلا (، ر ال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعاققه (، ر ال 97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليها: تاسعا بالإلغاء. حرا و جعله بالقصور ا كم عيب مما، ضده المستأنف من المقدمة ا تامية الطلبات عن يزد مبلغ و و (ر ال مليون 331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا واية المستأنف ومذكرات ا كم من الثابت إن حيث - 1: و يته المدع ن مورث لتنازل والمث ت النظامية لأر انه المكتمل الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصه امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي - العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد إ حصة 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى العدل كتابة أمام والمث ت التجارة وزارة قبل من والمدقق (رقم... مسد ند - الشراء قرار مرفق () المشي... لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال و الرسد المحرر:) أنه الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من (25) المادة إن حيث -، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه الذي مر (! واختصاصه سلطته حدود و، النظامية للأوضاع طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديه ع تم ما، عامة بخدمة

م لف - ص أو عام موظف فيها يث ت الذي الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال افة عة الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة عة يض فإنها ثم ومن (، ذلك غ يث ت لم ما؛ عليها الرسد المحرر الشأن ذوي من أي ذكره ما مضمون و وون، نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره مسد ند و المسد ند ذا إن وحيث:) مبدأ أر - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد بذلك الدائرة وت ون الدائرة سلكتها الذي النحوع وإغفاله تجا له يجوز ولا ال افة، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال افة عة الرس المحرر: " ونص اثبات نظام من والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و ورسد أول محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر، تزوره عليها المد يدع لم وحيث "، نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو -3-)-. (١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية الثانية ست ناف دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية عشرة ا ادية الدائرة من الصادر ا كم () درجة أن:) المملكة قضاء عليها استقر ما و والعقد أطراف من (والقبول يجاب) من أر انه توافر و - ته الشراء ب ن ل صص البيع لتمام ش ط أنها قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا) المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ٣/٣/٢٠١٦ والمؤرخ المد وكيل عليها اسد ند الذي العقد يتحقق لم ما و والعقد أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا- ينفذ لا- ذلك أن شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء ب ن للانتقال قابلة ا صص:) أن ع التأسس الدائرة من المصدق -، ١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر ا كم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت ممما، ذلك عل م المد إن ار عد، الدعوى ماثل المد يبدى لم وحيث، شأنها والقبول

يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى وقاع من الثابت ان ولما - (، ١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و التجارة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: ة- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع ة مع يث ت الذي مرا صص تلك قيمة استلام عدم شأن والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشر ا). بالباطل ب نكم أموالكم تألوا ولا:) عا لقولها بالمخالفة بالباطل الناس أموال آل قبيل من عد دفعها إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا ل: ا المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنه حيث، النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول وعدم الدعوى رد عل ا يجب و ان -، 1437 منذ ل ا التجاري الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف تخارج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431 لعام للدفع الدائرة تجا ل: عاشر ا دي (8 ورقم 7 رقم مرفق)و- 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا، التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة ا عدد سي تب ل ونه للشركة ا كم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة جراءات اتخاذ وعدم ا صص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ ا وري الدائرة اس يضح ع أجاب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض محل ا كم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال آل قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجاب ذلك من أك المد لدعوى وفقا قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة

عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ل 120.000.000) مبلغ مقابل وذلك، المملكة ف ل حصص لوالده ان ال الشر ات جميع حصصه جميع منه شي أن ع حياتها حال والده مع اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق البنوك استوفت وقد الديون تلك من دين ب ل ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال مليون وعشرون تلك ومنتج جور ل دفعا أنها الدفع ذا من الب ن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر العامة المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت، المبالغ تلك إيداع: ا صر لا المثال س يل وع عدمه من الدفع ذا إثبات شأ ا من ال إجراءات اتخاذ بالدائرة و و ان أغفلتها الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى قوق ا الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين ب ل ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس ية المسد ندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - ع ا ض محل - ا كم صدور غفال ذلك ع وترتب إجراءات تلك أغفلت الدائرة ان إلا الدائرة. حوزة ل و ل الدعوى تلك المقدمة تقديمه سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. حرا و جعله سلامة الشرعة ومخالفة بالقصور ا كم عيب مما بالباطل الناس أموال أ ل قبيل من عدا كم ذا ان ولما، أخرى ورد ما ع عليها المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا وا كم الصادر ا كم نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم فالدائرة ا كم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن (نؤكد:) وحاصل ا المد وكيل من المقدمة ع ا ض لائحة ع الدائرة اطلعت كما، ع ا ض بلائحة، ر الا وثلاثون وثمانية ومئة

ألفا وثمانون واثان وثمانمئة مليوناً وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليها المد بالزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب ح ام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا - جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ ا كم
مصدرة الدائرة تو - ولم عليها المد أن كما (الصك صورة
مرفق () 229014721194320022) قضا ي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذ ا يمكن ح
مفصلة ت ون أن نظاما عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ و عد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليها
و -، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر
بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 ر الا. وسبعون مئتان و
ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليوناً وسعون ستة (ر ال
96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733)
رقم وة، ز عباس أحمد - 3 ر الا. عشر سعة و ومئتان ألفا
وخمسون وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة (ر ال
27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم
وة، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أ اب ر الا. وسبعون و سعة
وثلاثمئة ألفا وسبعون واثان وستمئة مليون وعشرة مئة (ر ال
110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتداع ن مورث ا أو
- وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولا- الموقرة. الدائرة
مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو
ال - يح النحوع ا كم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام
تب ن وحيث و سعون ستة (ر ال 96.779.270) قدره
إجما مبلغ (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد
عدنان للمد يدفع أن عليها المد بالزام ا كم: ثانيا النظامية.
المدة لتقديمه (ر ال 27.651.219) قدره مبلغ ()
1007056847 رقم وة، ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
للمدعية يدفع وأن، ر الا- سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و
سعة وسبعمئة مليوناً وعشرة مئة (ر ال 110.672.379)

وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بإلزام وا
كم، ر الا عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة
مليوناً وعشرون سبعة -02-11 بتاريخ النظام المودعة
المذكورة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد
وكيل وأكد (ر الا- سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون
واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثار ال الطعون
جميع أن الفضيلة لأ- اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من
المقدم ست ناف ع جواباً:) ونص، المد وكيل من المقدمة -
1445 عليها المد دفع أن: أولاً: أقوليضاح زادة باب ومن
عل لا للإجابة يكفي ما عليها المد ض ا كم اسباب و حينه عل
لا جابة تمت أن وسبق، عليها المد ض ا كم ن يجة غ لموك
المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والصد، ز أحمد موك
مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولا ي
- لا- ف لا الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم
ب ن قام نزاع إلا اية ح ام لتلك ت ون ولا:) نصت وال،
ثبات نظام من ٨٦ المادة إ واسد نادا، الدعوى تلك طرفا
المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي - الدعوى ذه محل -
ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع
الصد أن يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها باق و علق
صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم
عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الصا ق للمول ول
س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن
بأن يزعم وتارة رال ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة
الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن
بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعم بإلزامها حكم لا -
يجه ن يجة من لها خلصت وما س ي لا ا كم مصدرة الدائرة
لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب
الصارخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم لا
والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب
قبل من تقييم لا تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما

الفضيلة أ - اب العادلة. ا صص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن
و ما لذلك عليها التخارج وتم الشراء واعتمده، رالا-
وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليوناً
وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد
تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو
ب نة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة له
المملوكة اصة المورث من اشد ي فالقول ب نة بي ما ول
س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله ص الله رسول عن
مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن
اختلف عند أنها صل أن و ما. و و د ا ع ا ض رفض: أولا:
الموقرة دائرتكم من أطلب في لذلك، القيمة يضمن فإنها اعتبار
ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام
عليها المد أن و ما، الباع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة
مو - ة ما وفق المبالغ وتفصيل ا رازي وعاتقة ز احمد
عدنان من المقدم ع ا ض قبول: ثانيا موضوعا. ز أحمد
أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا
المقدمة ع ا ض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم
المد وكيل من المقدمة ع ا ضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل
المد جلسة و لك و ي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القاضي
ال نامج يقدمانها ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب
بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك م ال
الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب
ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا أطراف ا ا
والمبلغ عد عن المري اتصال ع المنعقدة -، 20-02-1445
بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك ذا بأن وأف متها (، عل ل
المد من المقدمة ع ا ض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد
المد وكيل من المقدمة ع ا ضية اللائحة ع يتع ن ادعاءات ع
انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة ع ا ضية اللائحة ع عقبا
المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصها، الدائرة إيميل
ع ليلا- بالأمس بجوابها تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة

التجارة التجارية المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: ٤-
الصفحة رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المدان ا كم
مدونات من والبن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد
مورث ع المستحقة للديون ا ص ص بيع مبلغ سداد الدفع ع
التأكيد: أولاً: ي بما عل ا الرد خلال من المبلغ لذلك بدفعه
ودفع (ر ل 120.000.000) والبالغة ل ص ص الفعلية
القيمة به مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده
جور ا دفعا أثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: ا صر لا
المثال س يل ع نوردا، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تث ت
دامغة لمس ندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد
مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العري للبنك ز عباس
أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العري البنك
لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ
(599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب -
26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز
أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (ر ل 3.000.000)
وقدره ذين إن وحيث (. ز أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع
ومذيل (ر ل 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العري للبنك
ز عباس أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العر
ي وحيث، للبنوك - ا ص ص با ع - المد مورث ع المستحقة
الديون دفع طرق عن ل ص ص الفعلية القيمة سداد عليها المد
دفع ع تث ت ودامغة قوة قرنة عدان المسد ندين عليها المد
من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا
الدعوى. رد معه يتعن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ ا
من جوررة مس ندات عد المسد ندات تلك إن حائزة بابة
قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص
عدم الدفع (سيما ولا الطعن محل ا كم ع القصور الدعوى
بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - ا كم
ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون ببا التمسك مع

(به المق - ال - اية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة اختصاص ين سط) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن اكم مدونات من فالب ن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب ته فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإا عل الم ساند للمادة بالرجوع أنها: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب الدائرة سبب ته ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من (16) المادة من (4) الفقرة ع و شتمل مادة 250 عن يز د ما إتصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشرات نظام إن وحيث (، الشرات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة والمخالفات للدعوى تاما خروجا تخرج الدعوى ذه طبيعة أن كما - . العدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شابت ال المخالفة وجهه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من العديد تلك بنظر باختصاصا حكم ا تأسس للدائرة سيغ الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا- إذا الشرات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات ا اصة الفقرة تلك عن الدفع: را عا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم اكم من مناص لا- و ض، بالإلغاء حر ا وجعلها بالقصور اكم عيب مما، البيان نفة المادة ذه ع بناء الدعوى خاص نص فيها يرد لم فيما) أنه ع نصت التجارة المحاكم نظام من (93) المادة انت لما: بالتج يل عي ا تناقضات ع تنطوي ل و ا تحرر ا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر ا تختص ال الدعوى ع الشرعية المرافعات نظام أح ام تطبيق، النظام: " المغ - عا الله رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة الدعوى ت ون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م - الفق اء قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا- الدعوى ت - ولا: " ال وي الشيخ قال تحرر ا قبل ف ا السدي - لا- الدعوى أن ونظاما فق ا المقرر من ان ولما (، 8/ 510) محررة إلا- الدعوى اكم سمع ولا- نجد الدعوى

لائحة بتمحيص إنها وحيث (. 435-436 - 6) (القناع كشف ")
مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما
عليه المد سأل ا اكم لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و
ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتج يل
الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحر
ر من خلت قد أ ا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما
دعواه ختم أنها إلا - (، البيع فة أثناء للألية المورث فقدان
ع بناء باطللة و الات البيع عملية لا أجرت ال الو الات أن :)
نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب -
ة وأقر عاد ثم ا صص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب -
الو الات بطلان ن يجة البيع عقد بطلان ف لا يطالب ان
ال السابق عاتقة) عل لا المد استجواب بطلب الدفع: خامسا
الدعوى. تلك عن النظر صرف معها يتع ن مما والغموض و
ام بالتج يل الدعوى عيب الذي ا سيم التناقض ع منطوية
(، مباشرة خصمها استجواب ا صوم من لأي - 2 :) أنها ع تنص
ال ثبات نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي
وجه التأث شأنه من استجوا ال ون (ا رازي يحضر أن
استجوابه تقرر من ع و جب ، لاستجوابها ا صم بحضور تأمر أن - ا
صوم أحد طلب ع بناء أو نفسا تلقاء من - للمحكمة:) أنها ع
النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم
بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد
استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
ان ولما (، لذلك المحددة ا لسة ثم (عليها المد - اب ا) ا
تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف
وم وغ م م رد " ا ياد ع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى ساغ
س ب أو و ا م ر ا كم. عيب نحو ع ساغ س ب عليها الرد أو
وإجابته تمحيصه يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو
س ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقت وقد ، ا ياد ع ت ون
مورا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغب لا عدم سي
بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال لا ل ون

للاستجواب وإحضار لعل المد استجواب بطلب تتمسك
وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع سد ناد جواز عدم
بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجه التأث
شأ ل من فإن ثم ومن ا صص لقيمة المد ومورث المنظورة
التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع سد ناد جواز عدم
مؤداه جور ل دفعا الدعوى تلك فجر منذ آثار عليها فالمد: ا
صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب
- ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ران
ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن -
1: أن ذلك داره المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك
والمشي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن
وما، رال مليون وعشرون مئة (رال 120.000.000)
وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة
%- 90) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك اصة وتملكه المد
مورث حصص شرائه عد عليها المد فإن ذلك إضافة ونظاما.
شرعا المعتة ا لي ما والتوقيع عليها للمد حصصه ويع
الشركة من بالتخارج قام ثم والده صص عليها المد ملكية
شأن اء اض أي بيد ولم سد ت ن لمدة عليها المد مع الشركة
شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم
بموجبه والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل -
التجارة ز احمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع
بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7
عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل
ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليها المد لزمة وإبراء و ائية
تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواجة ية يك
سب المحرر ذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34)
رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما
المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ل قام أمور من فيها دون بما
ال افة ع الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة

بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المدد ذمة ب اءة وإقرارا
صص تلك شأن التعاقد ب - ة منه وصرحوا - إقرارا عد
القرار ذاع المدد توقيع إن سقط مما ونحوه براء) أن قضاء
المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديه ع تم ما لنقض
سد من) انه المقرر من انه وحيث (، ا لاص ا ق قرار
الرجوع جواز عدم) - (. ١٤٤٤ لعام ٩٠٣٠٧٧٠٧٧٠٤٤٧ رقم
القضية - ١١/١١/١٤٤٤ : وتاريخ ١٥٠٩٤٤٣٠٤٤٣ رقم با كم
الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من
الصادر ا كم () ا ق من الصادر القضا ي بالإقرار التمسك :
ساعا الفع . بتقييم ا ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و ا
محاس تقييم بموجب ا صص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم
ماع و ناء شركة مورثها حصص قيمة بدفع عليها المدد بإلزام ا
كم غية دعواه أقام المدد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن :
المدد ومورث عليها المدد ب ن التام البيع عقد ب - ة المدد
والبالغة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المدد ومورث
عليها المدد ب ن الم م ا صص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر
منذ دفع عليها المدد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره
وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المدد فإن ثم
ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المدد طعن عدم سي ا
الدائرة أكدت وقد (، ر ل مليون 120) المدد. دعوى برد
القضاء معها يتع ن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب ته قرار
يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك،
حقه ل ية حائزا وأض ونظاما شرعا المعتة أليت ب امل و
و - المدد مورث ب ن ا صص بيع عقد توقيع الثابت أن و ا
صص لقيمة المدد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق
ما عضد ومما ٢٤١٦٢٢٠٢٤٥٣ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥ : - الصفح رقم
١٣/٠٣/١٤٤٥ : ك الص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت
التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب ا صص عن التنازل
قرار ع بالتوقيع المدد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها

والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (امله سنوات 5) ع يز د ما
عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -
16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/8) مجلد (172) - يفة (257)
الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أ
ليته توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث،
والنظام الشرع ل - يح وموافقته العقد - ة يث ت الذي مرا
صص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة
القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا
صص تلك لقيمة اس يفائ ع قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا
صص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة
عليه ي ر ولم الرشده سن بلغ من و و للتصرف أ ل و
ممن ينقذ العقد فإن ثم ومن المشي أو للبا ع بال سبة
سواء المد وادعاءات ردود فبتمحيص: ج وتدل س تناقضات ع
المد ادعاءات انطواء: ثامنا ". ذلك عدم ما أي أ لية ع يطرأ
قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا- العقد ا عقاد مالك ووالده
عليه المد ب بن الم م العقد ب و ر طعن ا كم مصدرة
الدائرة لتضليل سعيه س يل - 1: ي فيما ذلك وتج ا
والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى
الدعاوى عديد أقام أنه من الرغم ع عليه يطلع أو عنها سمع
مرة أول أنه وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ا ال ا - تم وال
الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليه المد
وكلاء أحد أنه نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ا ل ا ت
لدى المث ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنه كما - 2
الموضوع. بذات قضائية ج ل ا سابقا عليه واطلاعه و - ته
بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعاوى تلك
جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ا ر ال مليون 120 ل صص الفعلية
القيمة أن سابقة إقرارا عت المحكمة أمام سد وته أن ذلك ب و
ره الطعن أو - ته إن ار أو إن اره حقه سقط مما ال و ر أو
بالإن ار عليه يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيله اس ناد الدائرة ع

المد تضليل يث ت ما أن كما - 3 " . ا ل ص ا ق قرار الرجوع
جواز عدم " قضاء المقرر ومن ، و - ته بالعقد وتاريخ (185/17/2)
رقم ا كم ا الصادر بجدة دارعة بالمحكمة
عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
دعوى الصادر غزاله أبو طلال مكتب من أن :) ن ص ا ف ا جاء
ال ا واية مذكرته وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و
علق ا ارتباط ا وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
أنه ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل وؤكد يث ت مما
(! له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2))
رقم با كم ف ا الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليه
المد دفع موظف و أسامة باسم ا ص ص نقل ز أحمد وكيل بأن
ذكر أنها المد تضليل ومن - 4 يضره. ما و ك لمص ته و ظنه يراه
ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقاع يج يء فنجده العقد تبطل
ال العامة القواعد من ل ست لية نقص أيضا ست ن من أك
عد الشركة ذات من تخارجها عملية إتمام بتوكيلها عدنان المد
قام من نفسه و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق له
ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
فالعقد ا التمسك المصرة لصاحب تج ال رادة عيوب من عت
انما مطلقا بطلانا ة عدم المد من الميدي الدفع ع جوابا: المد
من المقدمة الموضوعية الدفعوع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
تقبل فكيف نفسه المشي ع بها ا اصة ا ص ص باع سنة
فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة ا صة ع وقع الص وأن
ز أحمد مورثه ملك الدعوى محل ا صة أن ع تأس سا ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
بمحافظة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت به
المق - ال - اية حازت أخرى بارة قضائية أح ام ع عليها المد
اسد ناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ (3218883)
برقم بالمحكمة إبطاله المراد - البيع عقد

المحكمة أثبتت وقد المباعه ا صص لقيمة المد مورث استلام
تضمن والذي - ومور ما المستأنف بن تم الذي البيع إبطال
ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد لة اللازمة ران افه
وتوافر الثمن باستلام بنوده وة بي ما الم م البيع - ة الدائرتان
وأثبتت - القاضي ا كم ع سد ناد جواز عدم جوابه المد
ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا- ثم ومن به
المق - ال - ءية وحازت الباتة الصفة ح ام تلك الك سد ت
اطلع بالاتفاقية المدون الصدا ع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن
ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2)
برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف
ابما للشركة والالما - والما القانوني الوضع جوانب ب افه
تامما علما وعلم - الص المتضمن ا كم ذا صدور أثناء -
الدعوى محل للشركة والما القانوني الوضع ع النحوع - ا
صص تلك ثمن اس يفاء عدم دفعا يبد ولم مر ذا ع
معارضة ثمة يبد ولم الوضع ذا ارت - وقد عليها للمد
بالشركة له مملوكة انت ال ل صص مورثها ز أحمد شركة)
الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده والمستأنف
المستأنف تصا أث ت الذي القاضي با كم المدون الصدا ع
وقع ذلك ع و ناء - يدعيها الذي % (10-) ال سبة من الشركة
بنص به يتعلق ما وكذلك، التنازل ذا ع اع اضه وعدم ا كم قبل
عليها للمد عوض ع ا تنازل ال % (90-) ال والده ب سبة
يتعلق ما سواء (التجارة يؤكد ومما: 2/ب الرأنة. المطالبة تلك
ف ا بما - مطالبة أي حقها إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ا كم ذا بموجب وأبرا
بالشركة بيع ب - ة المد أقر بموجبها والذي - 21/11/1433
بتاريخ الم م التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل
الشراء قرار ع المد توقيع و ا كم ذا ع سد ناد جواز - ز
عباس أحمد بن أسامة شراكة وإقراره التجارة ز أحمد شركة
للشراء ا ديد القانوني بالوضع إقراره طرق عن عليها المد إ

التجارة ز أحمد شركة صصه مورثه برقم التجارة وزارة
لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد الشركة تلك
المد مورث حصص شراء ع بناء ف - منفردا شرا أصبح وال
الشركة كشرك - عليها المد الشراء قرار أن حيث -
10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجار
ة بالغرفة العدل اتب بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434
عام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) لائحة من الثابت: أن ذلك
سديد غ الدفع ذا بان عليها فنجيب، الباع قول القول ب ون
والدفع المد ادعاء ع جوابا البيان. نف التجاري ا كم ع مب يا
جاء عليها والتوقيع لها والمبدول البازل اختلف إذا) أنه التجار
ة المحاكم قضاء المقرر من أنها وحيث، المال خروج - ل صص
المشي - عليها والمد - ل صص الباع مورث - المداختلاف
الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور)
الفق ل ان ولما، خروجها وصفة بطريقة أعلم و و للمال
مالك أنها ذلك يمينها مع البازل قول فالقول خروجها طريقة
المال الباع فإن الباع قول القول بأن المد بها دفع ما - ة -
العدم ساوي والفرض - فرض وع (. تمليكه بج ة أدري و و
المملك لأنها يمينها مع الدافع قول القول أن قرروا (لل و ي
القناع المطالبة المد حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه
تتعدى لا فصفتها بقولها ولايؤخذ والده محل المد يحل أن يجوز
ولا، لها قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح
وفقا - أنها وحيث، مورثها من عليها للمد المباع ا صص قيمة
من بنص به يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجار
ة ز أحمد شركة المباع ا صص بقيمة 3 / 22 بتاريخ 6/م
رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان
- الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك
المطالبة حقها سقط المد فإن - النظام عقد لشروط وفق
لغ أو الشراء لأحد حصتها عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنها
ع النظام من (165) المادة نصت وقد -، 1385 / 3 / 17 بتاريخ
خ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل

ل يجوز ا لة ذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق
عن الشراء با يخطر أن وجب للغ عوض حصته عن التنازل
الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف لا
التصرف ا ق ا صة لصاحب ان سد داد حقها الشراء أحد
ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا
قيقي بتم لا ا صة اسد داد م م ل حصة ب سبة س داد طال ب
ن ا صص ذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل و ان شرك
من أك س داد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من الثانية
الفقرة حكم أجازت أ ا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (. 158)
المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع س داد طلبوا الذين
للشراء ا صة ذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا،
المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا
صص تلك ع ا صول وطلب س داد حق جميع م أو عض م الشر
اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصته عن التنازل للشرك ع
اعاض ثمة يبد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد
حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع عن ومورث لمورثه
المملوكة ا صص اسد داد (ز أسامة) عليها المد عليها المد
عل ا ساند ال الرسمية المحررات و ا صص تلك لقيمة عليها المد
مورث استلام و ث ت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبتها جواز
عدم ثم ومن، ا صص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦: ٤-
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تاريخ عليها المد مورث
استلام تث ت وال ل ية والمك سبة بالتوثيق المنوط (العدل
اتب) العام الموظف بتوقيع والمذيلة عليها المد من الموقعة
الشراء قرارات والمتمثلة است نافها ال افة ع الرسد
المحرر:) أنه ع تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد
مواجه ية يك سب المحرر ذا أن وحيث، ا صص تلك بيع عن
حقوقها واس يفاء عقد ب شر قام عليها المد فإن ذلك إضافة
(. نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره
الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره لا قام أمور

من فيه دون بما لية مك سبا ال شرذا معها يض مما
بذلك تتعلق دفعو ثمة يبد أو المد عليها ع ض ولم الرسمية
ار ردة عليها والمد المد مورث حصص اسد داد عد التأسد س
المتعلقة الدفعو من صفة ذي غ من لرفع ا الدعوى قبول عدم
الدفع أن نظاما المقرر من ان لما: صفة ذي غ من لرفع ا
الدعوى قبول عدم الدفع: عشر ا ادي المد. مواج ة أو الرضا
الثلاثة العقد أر ان أحدا اعدام ا ال و كما موضوعية لاعتبارات
البطلان رجع إذا المقرر من إن وحيث، الدعوى عل ا ت ون
مرحلة أي ا الدفع يجوز ال العام بالنظام عاد البطلان حالة و
بالإجازة البطلان يزول ولا، أثرا ي تج ولا. كأصل منعدم
الباطل العقد أن وتخلص العامة للقواعد يخضع الذي و
البطلان ذا فإن الثمن أو السد ب أو المحل ا صص قيمة
تقدير طلب للمد صفة لا كذلك وا ال فيصبح أيضا - ته قررت
والدائرة العقد ب - ة أقر المد أن و ما، التعاقد قبل عل ا انا ال
ا ال ا المتعاقدين برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:
الموضوع شكلا. ست ناف قبول: ي يما القضاء فضيلتكم من
نلتمس تقدم ما ع و ناء ا ق. ذلك أيضا للدائرة ول س - يح
عقد، ل ا تالية أيام 3 عليها وللمد، تاريخه من أيام 3 للمد
ختامية مذكرات تقديم الطرف ن من الدائرة طلبت ثم،
جوابه لتقديم م لة يطلب بأنها: قائلا- المدعي ن وكيل فعقب
(، الدعوى مورث ع قيم بإقامة (قط) حكم صدور تاريخ ح
ن ا البيع لواقعة الزم ال سلسل ع المذكرات شتمل وأن،
سابقا بيانها تم لما مكررة وغ مختصرة المذكرات ت ون أن
ع، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، النظام ع الرد ي
ون بأن طرف ل أف مت كما word و pdf بصيغ وت ون،
عل ا الدالة المسندات وإرفاق التواريخ ذكر مع، الطرف ن
ذلك. طرف ل فتف م، م ما ل إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa: التا الدائرة إيميل ع إرسال ل
فيمكن المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك وني

أطراف ا ل والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة -،
04-03-1445 جلسة و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه وقا ع تفاصيل ندلف أن وقبل البداية:) وحاصل ا - 1445/
25 /02 بتاريخ (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس
أحمد عدنان) المدعي ن وكيل من النظام المودعة ذلك عد
الوصول ثم ومن الدائرة ف م ع لل شوش محاولة أي قطع ح
الدعوى لأطراف المملوكة الشرات وملاك سلسل فيه نب ن
بيا ي رسم الدائرة لمقام نقدم أن نود المائل ال اع سـ م
أطراف عدة يملك ا القضية ذه ال اع محل التجارة ز أحمد
شركة أن: أولاً: ي الدائرة لمقام يت - أعلاه البيا ي الرسم من
(، البيا ي للرسم يُنظر) جلية. ناصعة ل قيقة أطراف عدة
يملك ا وأولاده ز أحمد وشركة - 3 (. ١٠%) تمتلك وأولاده ز
أحمد شركة - 2 حق. وجه دون عليها المد عل ا استحوذ ال
% (90) ز أحمد موك مورث - 1: ي كما ز غازي أبناء يملك
ل % (٢٣ -) د ز. لعدنان % (٢٣ -) ج التجارة. ز أحمد
شركة يملك ا الشركة ذه من % (٣١ -) ب ذلك. عد أوز و
وشركة ز لأسامة % (٢٣ -) أ: ي كما سـ م، عليها للمد ا
صص إفراغ تم وقد، التأسـ س عقد بموجب ل م المملوكة ا
صص امل عن ز غازي وأبناء ز عدنان المول تنازل (ا
مرفق) الص حكم ع بناء ثم وأولاده. - ١٤٣١-١٠-١٦ بتاريخ:
ثانيا اياة. قيد ع ان لأنها؛ فيه طرفا الشرات افة سب من
يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، فقط آنذاك ال اع أطراف
مُمثلا ان الص وذا بيع و و الماثلة ومطالب نا نزاعنا محل و
البيع وذا (، 90 %) البالغة وعاتكة عدنان موك مورث حصة
لنفسه و لاع، التجارة ز أحمد شركة عقد بتعديل أسامة
عليه المد قام مدينة من ط تقرر صدر -، 03-11-1431
الموافق م 09-11-2010 و تاريخ قليلة بأيام عليها المد قبل من
المزعوم البيع عقد عد - ١: ي كما و يا ا أوجه عدة من ونظاما
شرعا باطل تصرف أي و التا، منعدمة موك مورث ألية أن
ع مما؛ دراك وضعف المتقدم الشيخوارف من عاي ز

أحمد ب أن تضمن: الوط با رس الطبية عبدالله الملك إ والده وأملك أموال ينقل أصبح أسامة عليه المد لأن؛ ا د ع قيم إقامة بطلب تقدموا ز أحمد غازي ورثة أن: ذلك ودليل، أثره عليه ي تب ولا معتد وغ باطل له ي سب -05- 09 وتاريخ (٣٧١٥٣٥٩٢) برقم ست ناف محكمة من عليه والمصادق ، 26-07-1434 وتاريخ (٣٤٢٨١٤٤٩) رقم القضا ي ا كم بصدر المطالبة ذه وآلت، بالباطل نفسه محل ا صص انتقلت بموجب الذي البيع عقد بطلان الدائرة لمقام بجلاء ي ب ن و ذا (٢ مرفق) أليته. عدم لثبوت قضا ي حارس وإقامة ز أحمد ألية عدم ب بوت القا ، 1437 أ ر عة بحوا ا صص انتقال واقعة و عد - للتصرف مسقطان وكلا ما - إدراكه عدم أو ا صص ب يع الله رحمه ز أحمد موك مورث علم عدم ع يدل ومما، عليه للمد الدعوى محل قاطع نص القضا ي الضبط و ذا (٣ مرفق) جوابه. وضبط ش ئا بيع لم بأنها فأجاب ؟ البيع واقعة عن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا - قبل من سؤاله تم، تقر با أش ر وأملكه حقوقه وانتقلت ز أحمد موك مورث تو - ٢١-٤-١٤٣٨ بتاريخ - ٢ حق. وجه دون ا صص ع واستحوذ والده إدراك وعدم لمرض عليه المد استغلال يظ ر ال اع أمام المنظورة الدعوى ذه وأمه عدنان موك أقام: ثالثا (٤ مرفق رث حصر صك مرفق) وأسامة. عدنان وولديه ا رازي محمد عاتقة المدعية زوجته ورثته وانحصر، لورثته مواج ة العادلة ا صص بقيمة ال امه وأصبح، وعدوانا ظلما لنفسه عليه المد نقل ا ال التجارة ز أحمد شركة من (% ٩٠) البالغة والده حصص بقيمة للمطالبة الموقرة الدائرة بصفة بذمتها المتعلقة ا قوق سيفوت جراء ذا أنها منه ظنا المنفردة بإرادته - ل ا وشطب الشركة بإء قام أن عد، ا صص ذات عي يا ول س بذمتها متعلقا صيا موك طلال ا ب تقييم وفق المثل ت عليه المد مع موك صا أن: ذلك و يان، ال اع محل وخارج باطل دفع فإنها؛ ال اع ذا بات الص بأن عليه المد يزعمه ما أما: را عا صية. و ستحقاق، الدعوى يختصم

ولم يرزق خ لأن؛ ز أحمد والده بحصص ل ا علاقة ولا، أولاده و
ز أحمد شركة من % (23) والبالغة لها العائدة ا صص ع ان
غزالة أبو و ن والده حياة إبان عليها والمد موك ب ن حصل
الذي الص ب ن المزج ومحاولة رث سد ب التملك إل م وآل،
الله رحمهم المورث وفاة عد المطالبة محل ا صص لموك
شأ الدائرة ف م ع ينط لن و شوش شغيب - التجارة
وأولاده ز أحمد شركة من % 90 ا صص - بالباطل عليه
المستحوذ رث موك حق وإسقاط لدرء؛ بالإرث ستحقاق و
الثنم بأن يزعم فتارة، الدعوى ذه محل ا صص قيمة تناقضه و
ثمن و عدون باطلا ان عليه المد يزعمه الذي المزعموم البيع أن
ع يدل مما إن: خامسا النافذة. و ص ا قام صية ونفقات
مصرفات أ ا يزعم أخرى وتارة، والده عن بنكية ديون سدد
أنه يزعم فتارة الدفع آلية وتناقض، رال مليون ١٢٠ و الثمن
بأن يزعم وتارة، رال ألف ٤٥٠ حكم ا - يحة ن يحة من له
خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة لها أشارت ما و
هذا اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب الصارخ التناقض و
هذا، يزعم كما بإنفاق ل مليون ٣٣٠ عن يزعد لما مليون ١٢٠
من ا صص قيمة وارتفاع حكم ا الدائرة عليها اسد ندت الذي
التقييم أن من عليها المد يزعمه ما أما: سادسا العادلة. ا صص
بقيمة بإلزامها الدفع ذا ع فالرد؛ ستقيم ولاي فلا - المذكرة ذه
اسد لال بيانها تم كما بال امل لها المملوكة - أز و شركة دخول
عد ان التقييم تاريخ إ البيع تاريخ من فقط واحد عام خلال
محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا: "
ع ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من والعشرون ا
ادية المادة نصت: شكلا - أ: ومضمونا شكلا الباطل قيمة
بارتفاع الدفع ع مناط ل وتحقيق المادة ذه نص وإنزال "،
حكم ل ذلك المحكمة تب ن أن ع، لقبول ل مقتض يوجد لم
ما، تقديم ا ا صوم بإم ان و ان و الدرجة ومس س أ ميتها
مع لاسيما بتدائية الدائرة أمام هذا الدفع عليها المد بإم ان ان
أنه إذ شكلا ومردود ساقط دفع فإنها، المزعومة البيع واقعة

عد أوز و شركة بدخول ا صص دخول أن مع، ذلك عن عليه المد وأ م ل كم س ي ا الطلب ذا ع ونصت ا صص قيمة ارتفاع ع ب نة تقديم عليه المد من بتدائية الدائرة طلبت أن عد إليه ا اجة لمقام نب ن: موضوعا - ب القضية. مسار ع الدفع ذا تأث عدم علم بذاتها و أنه منها ستخلص به الدفع عن عليه المد وإ ا م ومشر ر قديم حدث ل صص كمالك أوز و شركة ع ينصب ا ب تقييم أن: ول: وج ن من موضوعا باطل دفع ل صص كمالك أوز و شركة دخول سد به ال اع محل ا صص قيمة بارتفاع عليه المد دفع أن الدائرة علاقة ولا. العادلة السوقية قيم ا ع مؤثر غ ف ذا، معينة ب سبة فقط ل صص مالكة أز و شركة و ون، ال امات من عل ا وما وأصول حقوق من ل ا بما التجارة ز أحمد حصص أن الدائرة علم شرف ع يخفى ولا، حينه عليه المد ذلك ع ع ض ولم تقرره إليه شر ولم ا ب حسابان عن محاس يا غيب أن يمكن لا. التقرير و ذا، به للتقييم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٧: ٥- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-169 – شكوى لوزير العدل 13-11-1445

بطاقة الوثيقة

DOC-169	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
شكوى لوزير العدل 13-11-1445	عنوان الوثيقة
13-11-1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
77	عدد الصفحات (تقديري)
1875-1799	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1j7auVWtXS6nRkgB_h2Bp3Zw4xQg94B3D/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 22، فُتات أسطر: 84	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 22؛ فُتات أسطر: 84	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الساعة احمث رزيني التاريخ: 13/11/1445هـ.

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني
وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.. وبعد: ،، سلمه الله الموضوع / شكوى ضد
رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة
الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ
1445/03/13هـ في القضية رقم (42824717) في البداية
أتقدم لمعاليكم بجزيل الشكر على تكرمكم بمقابلتي الأولى

لعرض شكواي ضد دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية من الحكم الجائر الصادر ضدي، وبعد تفهم معاليكم للضرر الحاصل، وأن لي حق معتبر في شكواي، قمت بتوجيهي بالتقدم بالتماس إعادة نظر، وإرفاق جميع مستندات السداد إلا أن الحاصل هو أنني بعدما تقدمت بالتماس إعادة النظر وقدمت جميع مستندات الوفاء، أصرت محكمة الاستئناف على حكمها الجائر، المخالف لأحكام النظام والشرع، واجتهادها المعيب، وقررت عدم قبول الالتماس، وجاء تسبيبها متناقض بعضه البعض، لذا ألتمس من معاليكم النظر في شكواي هذه في ضوء المستجدات التي حدثت، وما قرره محكمة الاستئناف في تسبيبها الغريب برد التماس إعادة النظر، والذي خالف تسبيبها السابق في الحكم الموضوعي، إذ كانت علتها الأولى أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء، فكيف بعد أن قدمت مستندات الوفاء، وما يفيد صحة عقد البيع، وتنفيذ شروطه والوفاء بالثمن، يأتي حكمها المتعسف، والذي تضمن التفاتها عن تلك المستندات الرسمية والموثقة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وتتلخص شكواي في الآتي: 1 - أن والدي المرحوم أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 1431/09/20هـ واستلم الثمن جزءاً منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان).

2 - أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخلاً والدتي فيها بزعم حق ليس له أي مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودّلس

عليها واستولى على حسابها في أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، بزعم على غير الحقيقة بأنني اشترت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمان تافه وطالب بالوكالة هو ووالدي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن 3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكيف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضي، وعندما 1 الساعة الاحمر زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وتقدمت بالمستندات الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه الدعوى، التفتت الدائرة عن كافة المستندات المقدمة، في تحدي غريب لأحكام النظام والشرع.

وبالنظر للحكم الموضوعي في الاستئناف، والحكم برد التماس إعادة النظر، والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع على وكان في هذا الحكم إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل الذي غاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز واضح وغياب تام للحياد الواجب تحقيقه، ما يلي:

أولاً: إن الواقعة محل النزاع كما جاء بمزاعم المدعين هي الغبن في بيع الحصص) على زعم بأنني سددت 450 ألف ريال، بينما القيمة العادلة تتجاوز 300 مليون، ولا يخفى على شريف علم معاليكم أن الغبن معناه أن الثمن غير عادل، وقد قدمت مستندات موثقة تفيد أن التعاقد تم لقاء 120 مليون تم سدادها من خلال شيكات وحالات وسداد ديون عن البائع، وهو مورث المدعين ومورثي، فالبائع هو الوالد، وتفصيلها كالتالي: 1 - أرفقت عقد البيع الموقع من الوالد بحضور شهود.

2 أرفقت قرار الشركاء الموثق بالغرفة بما يؤكد علمهم ورضاهم بالبيع ومنهم المدعي (عدنان).

3- أرفقت المستندات الموثقة على السداد والوفاء بثلثي الحصة والثابت بشيكات مصرفية، منها شيك بمبلغ 450 ألف ريال أهدرت المحكمة حجته بقولها بالتسبيب: أن المدعى عليه لم يعتمد على هذا الجزء في السداد وربما يكون المبلغ لعلاقة أخرى (!\!\)، كما أرفقت شيكات مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال، وأهدرت المحكمة حجتها رغم عدم نزاع المدعين فيها - بحجة أن صور الشيكات المقدمة غير واضحة، كما رفضت مخاطبة البنوك ذات العلاقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن المورث بائع الحصص. وبعدما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وقدمت مرفقات موثقة تؤكد سداد ديون عن المورث بائع الحصص وتحمل تكاليف علاجه بمبالغ تزيد عن قيمة التعاقد رفضت قبولها، ووجهت برفع دعوى مستقلة بها، وهو موقف غريب وعجيب من الدائرة.

ثانياً: جاء تسبيب حكم الاستئنات متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعى عليه غير صحيح، وهذا يعتبر بمثابة القضاء بالعلم الشخصي وغياب واضح عن الحياد الموضوعي، ونظراً

لتأثر المحكمة بكذب المدعي، فقد غاب عنها إعمال
نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة فاتجهت في قضائها
إلى القرائن الغير معتبرة، وخالفت المبدأ القضائي: أن
الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في
الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى
والمبدأ القضائي: أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردّه
بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد.

ثالثاً: استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجهرية بصحة
العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120) مليون
ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك
بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على
المورث لقصور عقلي في عام 1434هـ واعتبرته قرينة
ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا
اجتهاد غريب من الدائرة، لأن واقعة البيع تسبق حكم
الولاية بثلاث سنوات، علاوة على أن الورث قد أنشأ وصية
عام 1432هـ وصدر بصحتها حكم قضائي نهائي، كما أن
المورث في عام 1431هـ ذهب بنفسه إلى كتابة العدل
وحرر وكالات شرعية وجميع ذلك في تاريخ لاحق على
عقد البيع، مما يؤكد سلامة أهليته في حينها، إلا أن محكمة
الاستئناف

2 اسامة احمد زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy أهدرت الدفوع الجهرية وحجية الأحكام
القضائية والمحرمات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والتمن
الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم
بالباطل.

رابعاً لم يعترف الحكم بعقد البيع الموثق والتمن المتفق عليه واعتبرني لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف الثمن ثلاث مرات عليا دون وجه حق مستانساً بنسخة من تقرير ليس هو الأصل ومجتزئ وغير كامل، مقدم من المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم عواره وانتفاء علاقته بالدعوى المنظورة، وإنما مقدم في دعوى أخرى انتهت صلاحاً

خامساً خرج الحكم عن الأصول الشرعية، والتي أكدت على أن الركن الأساسي في العقد هو التراضي على محل العقد وثمان المبيع، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المورث بحضور شهود موقعين على العقد، والتمن المتفق عليه هو الثمن العادل وقت التعاقد، وقد جرى الاتفاق على كيفية الوفاء به بشكل واضح في بنود العقد، وإذا كان الحال كذلك، فلا يجوز للمحكمة أن تلزمني بالبيع بثمان آخر غير المتفق عليه، إذ كان عليها على فرض صحة اجتهادها- أن تقضي ببطلان البيع، وما فعلته المحكمة هو تعدي على إرادة المتعاقدين، إذ لو كان الثمن على النحو الذي فرضته المحكمة، لما ارتضيت بالعقد

سادساً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية والنظامية في الأحكام بقوله في تسببه العجيب أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقداً الأهلية وغير مدرك). وهذا العوار في التسبب مخالف لمحرمات موثقة وأحكام شرعية ومخالف لنظام الإثبات، إذ كيف تعتمد المحكمة على قرينة غير صحيحة بأن العقد غير موقع من المورث دون ثبوت تزوير المحرر، وكيف تزعم

أن المورث غير مدرك لتصرفاته وقت التعاقد رغم وجود حكم شرعي ومستندات من كتابة العدل تؤكد أن المورث عام 1431 وعام 1432هـ كان كامل الأهلية.

سابعاً: المحكمة قررت في تسبيب حكمها أن ادعاء المدعى عليه بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم ما يثبتها. وأن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على (السداد غير مقبول، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم وقدمت المستندات الدالة على الوفاء والتي جمعتها من البنوك والشركات الدائنة للمورث، رفضت الدائرة قبول الالتماس، وتناقضت مع تسبيبها السابق، بقولها أن علي أن أرفع دعوى مستقلة بهذه المبالغ \\\! وفي تفصيل ذلك أوضح لمعاليكم ما يلي: 1 قدمت بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحصص، وتقترب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز 12 مليون ريال، وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع.

١-2- قدمت بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة - هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع. -3- قدمت ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخارج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخارج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.

3 الساعة احمر زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الالتماس شكلاً، وتناقضت في حكمها بالقول بأن علياً أن أقيم دعوى للمطالبة بما سددته من ديون على بائع الحصة. صاحب الفضيلة معالي وزير العدل إن المحكوم له شقيقي للأسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى مستغلاً احتجازه وحبسه لها في بيتها وحرمها من المثل أمام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى ونجح بحيله وتدليسه وتزويره في التأثير على الدائرة، ولدي الأمل في تحقيق العدل.

بناء على ما سبق ألتمس من معاليكم التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

والله يحفظكم ويرعاكم

المرفقات

مقدمه أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (1008017301) جوال رقم 0556355663 1 صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.

2 صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان -3 صورة شيك بمبلغ 450 ألف ريال، وصور شيكات أخرى بمبلغ 6 مليون سداد ديون.

4 صك حكم الاستئناف. 5 صك الحكم الصادر في التماس إعادة النظر.

٦-١ صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد.

٧-١ صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. 4 التنفيذيون شركة

القرون المحاماة ولد استشارات الكاليرية التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٣

هـ أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية
بمحافظة جدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد: الموضوع التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة
الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ (٢٥/١٢/١٤٤٢هـ الملتمس أسامة أحمد
عباس زيني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم: (١٠٠٨٠١٧٣٠١)
ويمثله المحامي/ علي بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم
(٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠ وتاريخ: ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥
الملتمس ضدّهما - عدنان أحمد عباس زيني سعودي الجنسية،
هوية وطنية رقم: (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) عاتقة محمد يحيى الحرازي،
سعودية الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) واقعات
الدعوى وملخص الحكم الملتمس عليه: [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

1- أن الملتمس ضدّهما أفاما الدعوى بطلب إثبات القين
الحاصل في بيع مورثهم لخصته في شركة احمد زيني التجارية
ذات السجل التجاري رقم (٤٠٣٠١٦٩١٠٢) يزعم أن البيع تم بثمان
غير عادل تأسيساً على أن الثابت في قرار الشركاء المؤرخ في
١٤٣١/٠٩/٢٠ الموافق ٢٠/٠٨/٢٠١٠م والموثق بالغرفة التجارية
لدى كاتب العدل بتاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٥، قد ورد فيه أن البيع لخصه
قدرها (٩٠) تم لقاء ثمن قدره ٤٥٠ ألف ريال بينما تم تقييم
الشركة عام ١٤٣٧، من مكتب أبو غزالة بمناسبة دعوى أخرى
بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى ودفع
الملتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي هو ١٢٠ مليون ريال، وقدم
عقد بيع مؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ موقع من مورث الملتمس
ضدّهما، وقرر أن الثمن على النحو الثابت بالعقد جزء منه
مستحقات مالية للملتمس، وجزء آخر سداد المديونيات البائع

وتم سدادها، وأن الأوراق والمستندات الدالة على ذلك مقدمة في دعوى أخرى، وطلب مخاطبة البتكة المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان خيلي تاج السلطان الدور الأول س ت 4930120843 صوت 10048 الرمز البريدي eTanfiton Tannthion@gmail.com 053 653 21977 3988545/1 التنفيذيون شركة التسنين للمحاماة والاستشارات القانونية المركزي للإفادة عن بيانات السداد وأغلبها قروض شخصية على المورث البائع) سددتها الملتمس إضافة إلى مصاريف عائلية، كما أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها إلى أكثر من عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى والمستندات تحتاج وقتاً لتقديمها، وطعن في استئناف الملتمس ضدهما بتقرير أبو غزالة والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب الثابت في التقرير المبدئي لا تتجاوز ٧٩ مليون ريال، كما أن الدعوى التي قدم فيها التقرير انتهت صلحاً، ولم يعول على التقرير، وهذا ثابت بصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بديوان المظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ ٥١٤٣٢/١٢/٠٢، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية للشركة، ويعلم الملتمس ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع عليها، كما أن الشركة تم تصفيتها بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٥م أي قبل ما يزيد على اسنوات، ويتعذر إبراز الأوراق لعدم توافرها، وتحتاج لمخاطبة العديد من الجهات والبحث عنها رفع الملتمس ضدهما بالطعن على عقد البيع المؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ والثبت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون ثم تراجعوا عن تمسكهم بالطعن واكتفوا بدفعهم الأخرى عولت محكمة الدرجة الأولى على تقرير أبو غزالة واعتبرته هو التقييم العادل وافترصت رضا الأطراف به - على خلاف الحقيقة والثبت في حكم ديوان المظالم، وقضت بإلزام الملتمس بأن يسدد للملتمس ضدهما مبلغ ٣٣١٨٨٢١٣٨ ريال تقدم الملتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوى أمام دائرة الاستئناف الثانية، وجاء حكمها مريداً لحكم الدرجة الأولى، مع تعديل في المنطوق.

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه: نوجز ملخص الحكم الملتمس عليه فيما يلي:

ان ادعاء المدعى عليه (الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات منها الصرف عليه: فلم يقدم ما يثبتها ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دفته ب أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحصص، فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته، كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

المملكة العربية السعودية جدة شارع الأمير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول ست في 20 مه وله. 20 الرمز البريدي Tanthine Tanithion@gmail.com 053653 21372 0577 605 012 3388 التنفيذيون شركة الكتفيكيان للمحاماة والاستشارات القانونية ج أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى \\\!\\! والذي أخذت به محكمة الدرجة الأولى تضمن تقييم الشركة بمبلغ ٧٩٩٢٤٩٠١ ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي، لا يعتد به لأن التقرير النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر التجاوزات هو ٣٦٨,٧٥٧٩٣١ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين التقييم المبدئي والنهائي د أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع على ذلك وكيل عنه، كما أن القرائن اختفت بأن المورث وقت البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك وعليه جاء متطوق حكم الاستئناف الملتمس عليه كما يلي: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠١ - ١٤٤٥ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم)

١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عائقة محمد يحيى محمد علي
الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (٢٧,٦٥١٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً
ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: الزام اسامة بن أحمد بن عباس
زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد
عباس زيتي هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦٧٧٩٢٧٠) سنة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً
ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أسباب طلب الالتماس وفقاً للمادة (٨٦) من نظام المحاكم
التجارية ونصها يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام
النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها
في نظام المرافعات الشرعية، وعليه أتقدم بهذا الالتماس
تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (ب. ج)
من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه:
يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام
النهائية في الحالات التالية بـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على
أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم
ج إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، ولما كان
مناعة والن المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير
سلطان فينى تاج السلطان الدور الأول سنت 4090420543 ج
ص ب 11045 الرمز البريدي 20372 T Tannithine
4571 605 012 3388 453653 Tantithion@gmail.com
التنفيذيون شركة اللي بين المحامية ولا يستبانه من القانونية
المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية
ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ
من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من
المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش و تكفي إفادة
الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق
المنصوص عليها، وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم
تظهر إلا بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ وان تاريخ العلم بالغش هو

١٤٤٥/٧/٠٤هـ، وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن
الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي وعملاً بالمادة
(١/٥٢) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت
النص على أن تضمن لائحة الالتماس بيان الوقائع محل الالتماس
وأثرها على الحكم، لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب
الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على
النحو الآتي: السبب الأول للالتماس الحصول على أوراق قاطعة
في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم
الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد
التمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالتمن المدون بعقد البيع
الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس
والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدرة ١٢٠ مليون ريال،
وأورد في تسببه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت
أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده
للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد،
ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، ورفضت الدائرة
طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك
ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد لقيمة الحصص
والتي تعذر تقديمها، مسبباً ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم
ما يثبته، وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن
الحياد، كما عول على تسبب محكمة الدرجة الأولى والذي
تضمن أن المدعى عليه الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى
للشركة، وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس:
تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم
الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص، واتخذت من تعدد تقديم
المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتفاء السداد،
كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠
مليون القرينة مبناها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على
العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

المملكة العربية السعودية جدة - شال ابر سلطان ميتى تاج
السلطان الدور الأول سنت 4030420843 12 ص.ب 2005
الرمز البريدي 21372 Tanithion Tanithion@gmail.com
053 653 3888 012605 4577 التنفيذيون الشركة السياحة
والاستثمارات القانونية أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة
الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد، وإذ تعذر على
الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال قيام
الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس
والملتمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم و سبب
تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلبها مخاطبة البنك
المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة - لا
سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة
على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من ١٤٣١هـ
وحتى عام ١٤٣٨هـ. أي من فترة تتجاوز ١٤ سنة كاملة سابقة
على الدعوى، كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى
عليه (الملتمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة
وتعذر على الملتمس الحصول عليها وتقديمها في حينها أما عن
الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملتمس عليه وتفيد
السداد فهي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في
الفترة من ١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦هـ، بمبلغ إجمالي قدرة (٢٠٠٤٣٨٦٢)
(عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون
ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك
ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء)

ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات
شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير

أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وآخرين، وتم التخرج بينهم وبين
المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملتمس) مبلغ وقدره (٢٩,٤٢٤,٠١٧)
تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون
ألفاً وسبعة عشرة رسالاً تم سدادها بموجب شيكات مصرفية

بتاريخ (٢٠١٣/٠٥/٠٢ ٢٠١٦/٠٥/٠٣ - ٢٠١٦/٠٦/٢٦ - ٢٠١٧/٠١/٢٦ - ٢٠١٧/٠٦/٠٨) (مرفق ٢ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقيها) ثالثاً
مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملتمس) وقدرها ٢ (١٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال، في الفترة من ١٤٣١ وحتى وفاته في ٢١/٠٤/١٤٣٨ هـ (مرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١٤٣١ هـ وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد مع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون ومائتين ألف سنوياً تسدد عن طريق تحمل المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان على تاج السلطان الدور الأول بنت 20043 402002005 الرمز البريدي 21377 Tanthion Tanhtanggall on 0536592196 2012 005 457 التنفيذيون شرف التنفيذيون للمحاسبة والاستشارات القائمة الطرف الثاني المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من أجره مستحقة للمدعى عليه قدرها ٧٨ مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين عاماً لكافة شركات الوالد المورث) وتحمله المسؤولية ودورة البالغ في تنميتها علماً بأن الملتمس قد سدد مبالغ أخرى عن المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه إلى تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسببه من تفسير العقد بيع الحصص، بأن ما تصمله العقد من إقرار البائع (مورث الملتمس ضدهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجره لم تسدد للملتمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة على نشأة شركة احمد زيني، وهذا التفسير فيه خروج سافر على نية المتعاقدين، وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على

الدائرة، فالملتمس كان بدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان السبب في بمائها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجره فما كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له تفصيلاً في تمهيد العقد، علاوة على أن الدائرة الغفلت حقيقة هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده، وأمر منطقي أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية، فالملتمس هو من يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة ومن حسن الثقة به عيله الوالد ناظراً على وصيته، ومن أبسط حقوقه أجره العمل أصف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة مؤداها أن الملتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع ريالاً واحداً في مساهماته بحصص شركات الوالد، وأن جميع ما حصل عليه بحجة أنه مساهم منشوه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - (ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حذر عليه يتولي مصارفه ولم يساهموا في تشديد أي من قروضه والتزاماته ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء، ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله، ميني على التباس صنعه الملتمس ضده الأول، وكان له تأثيره على الحكم. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغين وأن تاريخ البيع عام ١٤٣٠هـ ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينها، لانتفاء الدليل عليها، كما أن حكم المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول بست 4030420843. ص ب 13045 الرمز البريدي 21372 Tanton 1 21372 0534553588 012 605 4571 Tannthenggmail.com التنفيذيون الشركة التليحتوي المحاماة والاستشارات القرانية تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ ١٤٣٤هـ، أي بعد ما يجاوز

الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع ومن ثم فإن ما قرره في حكمها يستوجب قبول الالتماس موضوعاً وإعادة النظر السبب الثاني للالتماس ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش الموجب لالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده المادة ١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به وخفاء أمره عليها، وحيث زعم الملتمس ضدهما على خلاف الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى وزعم المدعى غشاً وتديساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم تقييمها بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال، وقدم صور مجتزأة، وصور للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم، كما دفع بتزوير عقد البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص: ولم يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه، بأن القيمة العادلة لثمن الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعى الملتمس ضده (الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى، ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه (الملتمس ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك، وأن تقييم الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ٧٩ مليون، كما أن التقرير معترض عليه، ولم تأخذ به المحكمة المقدم لها وإنما النزاع انتهى صلاحاً، كما أن التقرير تضمن تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء شركة أحمد زيني وأولاده يتسبب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة،

ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملتزم ضدّه) بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أنّ المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان النور الول س ت 14230420843 7 صواب كاعتاد الأمر الريدي 21972 V eTarmenien 4571 605 012 3188 53453 @Tarihion@gmail.com التنفيذيون شرفة مفيدتين للمحاماة تسليم أن القانونية عقد بيع الحصص لم يوقع من المورث، وإنما وقع من خلال وكيله، رغم تراجع المدعي (الملتزم ضدّه) عن تمسكه بتزوير العقد على مورثة أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة الاستئناف عولت على عش وتدليس الملتزم شدّه الأول واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبة (٩٠) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١٢٠ مليون ريال، وإنما ٣٣١ مليون رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي ٧٩٩ مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة ٣٦٨ مليون، ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً، كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المحتزماً بأنه حاصل جمع (القسم الدفترية وحقوق الشركاء وضعة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٢٠٠ مليون أغلبها باسم المورث: علاوة على أن الدائرة التجارية بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبتها تقرير الخبرة في عام ١٤٣٢هـ تراجعت عن استدعاء الخبير المناقشة في التقرير المتناقض بعدما اتفق الخصوم على الصلح، بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المديل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل واعتبرت هذا التخمين من قبيل

القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي او نظامي.

وحيث إن دليل الملتمس على الغش الحاصل من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية وإذ تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام ١٤٢٧هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص، كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وقد حضر ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المملكة العربية السعودية جدة شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدوار الدول س ت 24930120843 ص.ب 13015 الرمز البريدي 21972 Tarifinon Tantithion@gmail.com 053651 33880 605 4571 التنفيذيون شيله الماء والاستشارات القانونية المستند الذي يثبت الغش وتاريخ الحصول عليه في ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ، كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ، وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه تم على ثمن ١٢٠ مليون ريال، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها

إلى شركة أحمد زيني وأولاده، وشركة أحمد زيني التجارية، وكذلك محضر اجتماع التخرج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام ١٤٣٧هـ، ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها، كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً.

أن واقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر، وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة، وحرروا شهادتهم مكتوبة أما عن مضمون ما يشئت تحقق غش الملتمس ضدهما، فتحد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخرج فيها بين أحمد زيني (المورث) وشريكه، ثم دخلت شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق ٤ صور من التقييمات).

حصل على اتفاقية تخرج بين المورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقية الشركات (مرفق صورة محضر الاجتماع شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية ٢٨٣ وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة)، والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعها كبينة جديدة، لم تظهر إلا بعد صدور الحكم ولما كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع الثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في أثنائها، وأن يكون العش تم من المحكوم له، وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم، وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول سن 31000427943 19045 الرمز البريدي 21372 Tartition

Tantthionemail.com 053051 1300 2011 605 15/11

التنفيذيون الشبرقة التقيدون للمحامة والاستشارات المنوية ولما كان ما تقدم وإن ظهرت اوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم، وتؤكد العش الحاصل من الملتمس ضدهما للتأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه موجب الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم ملي، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعارض عليه، وهو ما أكدته المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتمس يتعذر تداركه، فموكلي معجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته، ولديه معاملات تجارية كبيرة، وبسبب إجراء التنفيذ العطلت كافة مصالحه نأدع مهتاقحتسمب ءافولا عيطتسي ال ذا هل نينئادلا ةهجاوم يف هسالفإ رهشب ددهم حبصأو، هتالماعمو تم الحجز على جميع أمواله، وهذا ضرر يتعذر تداركه.

لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم:

أولاً: قبول الالتماس شكلاً.

ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (

١٠٢٠٢١٥٥٧٧) وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢٤٠٧١٨)

المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل

هذا الالتماس ثالثاً: الغاء الحكم الملتمس عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى.

وكيل الملتمس المحامي د. علي بن مشرف آل راشد بالوكالة
رقم (٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير
سلطان ميني تاج السلطان الدور الأول من ت 24030420843
ص.ب 1304 الرمز البريدي 21372 @ Tanthion
053 653 3888 012 605 4571 Tanhthion@gmail.com
: فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن احمد بن عباس ز
سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن نفسه #\ الطرف
السم ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة النطاق: ٢ وكيل ع
بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مدي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧
قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ات ذات العالقة
وإاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -
الستالم و ال سليم دونبلا تايحلاصلا مخالفات نظام مراقبة
البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارة - إلم ال - إضافة
املادت ن رقم 231 و 232 من نظام املرافعات الشرعية - لدى
محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم لدى ا كمة
العليا - لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا ام ن بوزارة العدل - نة
الفصل ا الفات واملنازعات الضرية - ال نة الست نافية
للمخالفات واملنازعات الضرية - نة الفصل منازعات الأوراق
املاية - لدى م ا تب الفصل منازعات الأوراق التجارة و ان حسم
املنازعات التجارة - لدى ان الفصل املنازعات و الفات التأمي
ية - لدى النيابة العامة - طلب نقض طلب إحالة الدعوى - لدى ا
اكم - لدى ا اكم الإدارة (ديوان املظالم) - لدى ال ان الطبية
الشرعية - لدى ال ان العمالية - لدى ان فض املنازعات املاية و
ان سوة املنازعات املصرفية لدى ان ال م ش ع صكوك ألح
ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما يلزم ضور ا لسات
جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم صكوك ألح ام - طلب
تن القا - طلب الإدخال والتدخل - إاء و ا كم ن ورد م واس بدال

م - طلب تطبيق املادة 230 من نظام املرافعات الشرعية -
 املطالبة ب تنفيذ ألح ام - قبول ألح ام ونف ا - العاض ع ألح
 ام وطلب الست ناف - التماس إعادة النظر - والتعديل - الطعن
 بال و ر - إن ار ا طوط وألختام والتواقيع - طلب املنع من
 السفر ورفع -مراجعة دوائر ا ز والتنفيذ - طلب ا ز والتنفيذ -
 طلب التحكيم - عي ن اء وا كم ن - الطعن بتقار ر املطالبة
 وإقامة الدعاوى - املرافعة و املدافعة - سماع الدعاوى والرد
 عل ا - الإقرار - إلن ار - الص - التنازل - الإبراء - طلب اليم ن
 ورده والامتناع عنه - إحضار الش ود والب نات والطعن ف ا -
 الإجابة وا رح املطالبات وا اكم ةيموك ا تارازولا ماسقاو تارادإ
 نم ا عب ي اموا عورفو - ةراجتلا ةرازو ةعجارم - ةيجرا ا ةرازو
 ةعجارم - ةيلخادلا ةرازو ةعجارم - لدعلا ةرازو ةعجارم مراجعة
 املباحث الإدارة واملباحث ا نائية - وفروع ا وماي بع ا من
 إدارات وأقسام مراجعة المارة وإدارة تنفيذ ألح ام ا قوقية
 ومراجعة املباحث الإدارة واملباحث ا نائية - مراجعة مراكز
 الشرطة - مراجعة الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن
 الدولة - مراجعة املباحث ا نائية - ات الأمنية ةيموك ا تاسائرلا
 ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - ءاضقلل علا سل ا
 ةعجارم ةيموك ا تائي لا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو
 - رامث سلا ةرازو ةعجارم - ةماعلا ةباينلا ةعجارم مراجعة
 مؤسسة النقد العربي السعودي - وفروع ا وماي بع ا من إدارات
 وأقسام املؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | ٢٠٢٣/٠٣/٢٠ : ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ١٤٤٥
 ولا رادصا خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | ٢٠٢٤/٠٣/٢٠ : ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ١٤٤٦
 رات ةينو كللا تلا ولا تامدخ: ةلا ولا ردصم ، لدعلا ةرازول ةينو
 كللا تامد ا ع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا
 ماظنلا نم ةقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : ةلا ولا مقر ةدمتعم:
 ةلا ولا ةلاح وثيقة وكالة وزارة العدل اململكة العربية السعودية
 مرفق: USE THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
 البنك المراسي رقم 1/599139 Banque Saude Franal
 1/599139 PAYABLE AT ALL OUR BRANCHES DATE

١٤٣١٨/١١/٢٦ ٢٠١٠/١١/٠٣ ** ينطولا يبرعلا كنبلا ** رمألا
ةليشلا قيمة مسددة من أحمد عباب ذبني ** فرع البلد من
الملك عبد العزيز - جني و ACE OF ريال
مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي فقط لا غير SAR WY
AGAINST THIS CHEQUE O THE ORDER OF HE
AMOUNT OF anque Saud\! Fransi EAD OFFICE
يشك MAATHER STREET IYADH-SAUDI ARABIA
DO NOT السعودي الفرصي شان المسارة العربية السعودية
WRITE BELOW THIS LINEA Banque Sagur Franst
HAYATI DILBER WHORIZED SIGNATURES 599139
08 1055-022 00037805750 السمر التاريخ Histy أسئلة
ل H- Ref No 26/11/1431. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر]

Cashier Order (Account) 03-11-2010 13: 10: 20 1\\
BSK\\BSF7638\\57\\610069 84430000181 SAR Co
Amount /,000,000.00 Debit Amb. 3,000.010.00 Ben
AHMED ZAINY ** ينطولا يبرعلا كنبلا عم معرفية
.SONS CO. LTD

Buy Rate 1 000000 Total Chae 10,00 CO Number
1/599139 قسيمة تحويل / إصدار شيك / شبكات سياحية
TRANSFER / DRAFT / TCS FORM التاريخ البنك اشرة
مساعدة عامودية السعودي الفرنسي Banque Saudi Fransi
الرجاء اختيار واحدة مع شبكات سياحية THWELERS
CHEQUES SALE CASHER OF DEN BANK DRAFT شيك
مصرفي بالعملة الأجنبية. تحويل خارج المملكة تحويل داخل
المملكة.

TRANSFER ABROAD مقابل الخصم من سامرا سابنا نقداً
(منظومات حكومية) PLEASE SELECT ONE OF THE
FOLLOWING تحويل داخلي INTERNAL TRANSFER

AGAINST LOCAL TRANSFER ن اسم العميل أحمد زيني
وولاده ACCOUNT NO رقم الحمل المبلغ بالأرقام WEET
MOUNT PRES AMOUNT IN WORDS REMERICIARY'S
BANK ADDRESS 75-PAYMENT DETALS حساب لدى
فارغ المملة المبلغ بالحروف اسم المحول العنوان من فقط ثلاثة
مليون ريال لاغير عبد الفلور ماروتاتيارا ١٧٩٥٦ المدينة رقم
البطاقة الإقامة الامل دعا CURRENCY جدة مية رقم التلمون
الرمز البريدي OTY لا تملا هذا الجزء في حالة الشبكات
DO NOT FALL THE HECTOR A CARE OF 10 السياحية
الملك العربي الوطني القيمة سنة من أحد على تبني A-71
ON BENEFICIARY DETAILS OF CHARGES على المستفيد
FOR BANKE OUR TRANSACTION RES NO BANK'S
AUTHORIZED SALE CUSTOMERS SIGNATURE البتلك
الحمل توفرع العميل الشايق السليت عنوان المقيد جده يلك
المستقي رقم حساب المست عنوان بتلك المستفيد تفاصيل
PURPOSE OF TRANSFER PRAT Montane muter الدفع
TOTAL (to you) الشراء البي SELBY PATE مصاريف البنك
AMOUNT COLLECTED 03 تم التحقق من الدولي من اول
توقيع أمين الصندوق نسخة العميل islamera Copy شركة
احمد زيني واولاده جدة عمارة ابار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٩
فاكس ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد ٢٩٤٧ القيد \ Ahmed Zainy
&Sons Co Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel:
1110VAT Fax: ٩٤٧٨٣٥١ ند قي شيك مصرفي رقم ٩١١٣٩
الأمر البنك العربي الوطني كاشعار البنك المرفق فيصلا ملا
الشيخ / أحمد ريني - جاري حولات بنكية البنك السعودي
الفرنسي التاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة تيك مصرفي رقم
٥٩٩١٣٩ لامر البنك العربي الوطني عمولة شيك مصرفي رقم
٥٦٤١٣٩ الأمر البنك العربي شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٣٩ لامر
البنك العربي الوطني مجموع القيد فقط ثلاثة ملايين وعشرة
ريال سعودي لاغير المدير العام USE THIS SCALE TO

AUGH FORM A PRINTER البنك الفرنسي رقم 1/599160.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

PAYABLE AT 1/599140 فروعا Banque Saud Fransi
 ALL OUR BRANCHES DATE TEPW/TV/TT
 بموجب هذا الشيك الأمر ** البنك العربي القيمة ممتدة من
 أحمد عباس زيلي.

.....٠٩٩٠٦٣ با مبلغ وقدره ثلاثة مائتين ريال سعودي فقط
لا.

SAR فرع الباد من الملك عبد العزيز - جاروى
AGAINST THIS CHEQUE TO THE ORDER OF THE
AMOUNT OF Banque Saudi Fransi HEAD OFFICE
MAATHER STREET RIYADH SAUDI ARABIA المملكة
Banque Saulgrans HAYAT HILBER DO العربية السلم
NOT WHITE BELOW THE UNE UTHORIZED
SIGNATURES 599140 1055-022 00037805750 08

Holty 4A التوقيع صنعت شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة
آبار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٦ فاكس: ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد: ٢٩٤٨
بيان القيد شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني
كاشعار البنك المرفق الدائر الشيخ / احمد زيني - ٣٥٠٢ عمولات
بنكية مجموع القي المحاسب Ahmed Zainy & Sons Co
Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel :٦٤٩٥٧٨٦ :Fax

٦٤٧٨٣٥١ التاريخ ٢٩/١١/١٤٣١ الصفحة: البنك السعودي
الفرنسي شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لامر البنك العربي الوطني
عمولة شتلك مصرفي رقم ٩٩١٤٠ هـ لأمر البنك العربي شيك
مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لامر البنك العربي الوطني فقط ثلاثة
ملايين وعشرة ريال سعودي لاغير المدير العام شركة احمد
زيني واولاده جدة عمارة اوركو هاتف: ٢٠٦٥٢١٦ فاكس:
٦٠٦١٣٠٤ Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco

Building Fax: ٦٠٦١٠ أمر صرف تقدي التاريخ الموافق:
يصرف إلى المكرم مندوب مفروشات الوطني مبلغ فقط
عشرون ألف ومئتان ريال سعودي لا غير وذلك / فاتورة
مفروشات الوطن رقم ٢٨١١ اقليمفستائر لفيلا ش. احمد زيني
والمرفقة المبلغ ٢٠,٢٠٠,٠٠ و الشيخ اسامه زيتي (الشيخ أحمد.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

المجموع ٢٠,٢٠٠,٠٠ المستلم Tel 14: ٢٠١٣/٠٦/٢٦ PAY TO
MESSRS أمين الصندوق ريان SR FOR رقم الحساب ان
١١٢٩٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩ فيما ستائر لفيلا
ش احمد زيني المحاسب المبور المدير العام شركة احمد زيني
واولاده جدة عمرة اوركو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ المكس: ٦٠٦١٣٠٤
سند قيد Ahmed Zainy \& Sons Co Jeddah-Ozco
Tel: Bullding Fax: ٦٠٦٥٢١١٦: ٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ١٤٢٢
بيان الفيد: المنين فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٦١ قيمة
ستقر القيلا من الحمد زيني والمرفقة رقم الحياة سم الحمار
ملاحظا التاريخ: الصفحة: ١٨٨/١٤٣٤ 1 للشيخ اسامه زيني
(الشيخ فاتورة مفروشات., رقم ٢٨١١ تيسوائر مجموع القيد
الصندوق العلم فقط عشرون ألف ومئتان زيرا سكونري لا غير
ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم تقيد: ١٦٦٠
بيان الفيد: المين مجموع القيد D..... [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

سند قيد مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان
١١٣٤هـ رقم الصاب اسم الحساب ١٩٢٦٠٠١١ الشيخ اسمه ()
١١١١٠٠٠١ الصنوق العام فقط خمسون ألف وسبسانة بل
وسعودي لا غور Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Özco
Building Tel: 1-11 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ التاريخ الصفحة 4 ما
لحظات مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر الشيخ /
احمد زيني المدير شركة أحمدز للكهرباء والتكييف المحدودة

مسئولية محدودة رأس المال ٢,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز
الرئيسي جدة مسجل تجاري ٤٠٣٠١٠٧٩٤٥ فرع جدة ريال استلها
من السادة Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: شيك موقت
2692 سال ٢١٤٣٢ تيتون 1: 1: ٠٠٠٠ - فكر الانة مكان ١٩٩٠-
٢٤٥ - هاكر ٤: ٣٣٤١ المدينة ت: ٠٣٩٢٥٠٦ والمس ١٣٧٢٩٩٢
المفكرة العربية السعودية التاريخ::: الموافق ٢٠١٣/٨/٢م شركة
أحمد زيني وابناءه أوزكو المحترم نقداً - بشيك رقم الشيك...
539 إسم البنك فقد مبلغ و قدره: فقط خمسة وعشرو وذلك
عن الف ريال اما جو توقيع المستلم من Jahon 000545
ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET JEDDAH Pay
arst this cheque to the order c The amount of
samba) AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH سامبا (samba
مجموعة سامعا المالية PR Dete Sambe Financial Group
١٤٣٤٢١٠/٢٥ هـ لتاريخ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فرع الأندلس شارع الأندلس جدة لاضعوا بموجب هذا الشيك
الأمر شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة ١-٢-٣-٤-٥-٦-٧-٨-٩-١٠-١١-١٢-١٣-١٤-١٥-١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠-٢١-٢٢-٢٣-٢٤-٢٥-٢٦-٢٧-٢٨-٢٩-٣٠-٣١-٣٢-٣٣-٣٤-٣٥-٣٦-٣٧-٣٨-٣٩-٤٠-٤١-٤٢-٤٣-٤٤-٤٥-٤٦-٤٧-٤٨-٤٩-٥٠-٥١-٥٢-٥٣-٥٤-٥٥-٥٦-٥٧-٥٨-٥٩-٦٠-٦١-٦٢-٦٣-٦٤-٦٥-٦٦-٦٧-٦٨-٦٩-٧٠-٧١-٧٢-٧٣-٧٤-٧٥-٧٦-٧٧-٧٨-٧٩-٨٠-٨١-٨٢-٨٣-٨٤-٨٥-٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١-٩٢-٩٣-٩٤-٩٥-٩٦-٩٧-٩٨-٩٩-١٠٠-١٠١-١٠٢-١٠٣-١٠٤-١٠٥-١٠٦-١٠٧-١٠٨-١٠٩-١١٠-١١١-١١٢-١١٣-١١٤-١١٥-١١٦-١١٧-١١٨-١١٩-١٢٠-١٢١-١٢٢-١٢٣-١٢٤-١٢٥-١٢٦-١٢٧-١٢٨-١٢٩-١٣٠-١٣١-١٣٢-١٣٣-١٣٤-١٣٥-١٣٦-١٣٧-١٣٨-١٣٩-١٤٠-١٤١-١٤٢-١٤٣-١٤٤-١٤٥-١٤٦-١٤٧-١٤٨-١٤٩-١٥٠-١٥١-١٥٢-١٥٣-١٥٤-١٥٥-١٥٦-١٥٧-١٥٨-١٥٩-١٦٠-١٦١-١٦٢-١٦٣-١٦٤-١٦٥-١٦٦-١٦٧-١٦٨-١٦٩-١٧٠-١٧١-١٧٢-١٧٣-١٧٤-١٧٥-١٧٦-١٧٧-١٧٨-١٧٩-١٨٠-١٨١-١٨٢-١٨٣-١٨٤-١٨٥-١٨٦-١٨٧-١٨٨-١٨٩-١٩٠-١٩١-١٩٢-١٩٣-١٩٤-١٩٥-١٩٦-١٩٧-١٩٨-١٩٩-٢٠٠-٢٠١-٢٠٢-٢٠٣-٢٠٤-٢٠٥-٢٠٦-٢٠٧-٢٠٨-٢٠٩-٢١٠-٢١١-٢١٢-٢١٣-٢١٤-٢١٥-٢١٦-٢١٧-٢١٨-٢١٩-٢٢٠-٢٢١-٢٢٢-٢٢٣-٢٢٤-٢٢٥-٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢-٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩-٢٤٠-٢٤١-٢٤٢-٢٤٣-٢٤٤-٢٤٥-٢٤٦-٢٤٧-٢٤٨-٢٤٩-٢٥٠-٢٥١-٢٥٢-٢٥٣-٢٥٤-٢٥٥-٢٥٦-٢٥٧-٢٥٨-٢٥٩-٢٦٠-٢٦١-٢٦٢-٢٦٣-٢٦٤-٢٦٥-٢٦٦-٢٦٧-٢٦٨-٢٦٩-٢٧٠-٢٧١-٢٧٢-٢٧٣-٢٧٤-٢٧٥-٢٧٦-٢٧٧-٢٧٨-٢٧٩-٢٨٠-٢٨١-٢٨٢-٢٨٣-٢٨٤-٢٨٥-٢٨٦-٢٨٧-٢٨٨-٢٨٩-٢٩٠-٢٩١-٢٩٢-٢٩٣-٢٩٤-٢٩٥-٢٩٦-٢٩٧-٢٩٨-٢٩٩-٣٠٠-٣٠١-٣٠٢-٣٠٣-٣٠٤-٣٠٥-٣٠٦-٣٠٧-٣٠٨-٣٠٩-٣١٠-٣١١-٣١٢-٣١٣-٣١٤-٣١٥-٣١٦-٣١٧-٣١٨-٣١٩-٣٢٠-٣٢١-٣٢٢-٣٢٣-٣٢٤-٣٢٥-٣٢٦-٣٢٧-٣٢٨-٣٢٩-٣٣٠-٣٣١-٣٣٢-٣٣٣-٣٣٤-٣٣٥-٣٣٦-٣٣٧-٣٣٨-٣٣٩-٣٤٠-٣٤١-٣٤٢-٣٤٣-٣٤٤-٣٤٥-٣٤٦-٣٤٧-٣٤٨-٣٤٩-٣٥٠-٣٥١-٣٥٢-٣٥٣-٣٥٤-٣٥٥-٣٥٦-٣٥٧-٣٥٨-٣٥٩-٣٦٠-٣٦١-٣٦٢-٣٦٣-٣٦٤-٣٦٥-٣٦٦-٣٦٧-٣٦٨-٣٦٩-٣٧٠-٣٧١-٣٧٢-٣٧٣-٣٧٤-٣٧٥-٣٧٦-٣٧٧-٣٧٨-٣٧٩-٣٨٠-٣٨١-٣٨٢-٣٨٣-٣٨٤-٣٨٥-٣٨٦-٣٨٧-٣٨٨-٣٨٩-٣٩٠-٣٩١-٣٩٢-٣٩٣-٣٩٤-٣٩٥-٣٩٦-٣٩٧-٣٩٨-٣٩٩-٤٠٠-٤٠١-٤٠٢-٤٠٣-٤٠٤-٤٠٥-٤٠٦-٤٠٧-٤٠٨-٤٠٩-٤١٠-٤١١-٤١٢-٤١٣-٤١٤-٤١٥-٤١٦-٤١٧-٤١٨-٤١٩-٤٢٠-٤٢١-٤٢٢-٤٢٣-٤٢٤-٤٢٥-٤٢٦-٤٢٧-٤٢٨-٤٢٩-٤٣٠-٤٣١-٤٣٢-٤٣٣-٤٣٤-٤٣٥-٤٣٦-٤٣٧-٤٣٨-٤٣٩-٤٤٠-٤٤١-٤٤٢-٤٤٣-٤٤٤-٤٤٥-٤٤٦-٤٤٧-٤٤٨-٤٤٩-٤٥٠-٤٥١-٤٥٢-٤٥٣-٤٥٤-٤٥٥-٤٥٦-٤٥٧-٤٥٨-٤٥٩-٤٦٠-٤٦١-٤٦٢-٤٦٣-٤٦٤-٤٦٥-٤٦٦-٤٦٧-٤٦٨-٤٦٩-٤٧٠-٤٧١-٤٧٢-٤٧٣-٤٧٤-٤٧٥-٤٧٦-٤٧٧-٤٧٨-٤٧٩-٤٨٠-٤٨١-٤٨٢-٤٨٣-٤٨٤-٤٨٥-٤٨٦-٤٨٧-٤٨٨-٤٨٩-٤٩٠-٤٩١-٤٩٢-٤٩٣-٤٩٤-٤٩٥-٤٩٦-٤٩٧-٤٩٨-٤٩٩-٥٠٠-٥٠١-٥٠٢-٥٠٣-٥٠٤-٥٠٥-٥٠٦-٥٠٧-٥٠٨-٥٠٩-٥١٠-٥١١-٥١٢-٥١٣-٥١٤-٥١٥-٥١٦-٥١٧-٥١٨-٥١٩-٥٢٠-٥٢١-٥٢٢-٥٢٣-٥٢٤-٥٢٥-٥٢٦-٥٢٧-٥٢٨-٥٢٩-٥٣٠-٥٣١-٥٣٢-٥٣٣-٥٣٤-٥٣٥-٥٣٦-٥٣٧-٥٣٨-٥٣٩-٥٤٠-٥٤١-٥٤٢-٥٤٣-٥٤٤-٥٤٥-٥٤٦-٥٤٧-٥٤٨-٥٤٩-٥٥٠-٥٥١-٥٥٢-٥٥٣-٥٥٤-٥٥٥-٥٥٦-٥٥٧-٥٥٨-٥٥٩-٥٦٠-٥٦١-٥٦٢-٥٦٣-٥٦٤-٥٦٥-٥٦٦-٥٦٧-٥٦٨-٥٦٩-٥٧٠-٥٧١-٥٧٢-٥٧٣-٥٧٤-٥٧٥-٥٧٦-٥٧٧-٥٧٨-٥٧٩-٥٨٠-٥٨١-٥٨٢-٥٨٣-٥٨٤-٥٨٥-٥٨٦-٥٨٧-٥٨٨-٥٨٩-٥٩٠-٥٩١-٥٩٢-٥٩٣-٥٩٤-٥٩٥-٥٩٦-٥٩٧-٥٩٨-٥٩٩-٦٠٠-٦٠١-٦٠٢-٦٠٣-٦٠٤-٦٠٥-٦٠٦-٦٠٧-٦٠٨-٦٠٩-٦١٠-٦١١-٦١٢-٦١٣-٦١٤-٦١٥-٦١٦-٦١٧-٦١٨-٦١٩-٦٢٠-٦٢١-٦٢٢-٦٢٣-٦٢٤-٦٢٥-٦٢٦-٦٢٧-٦٢٨-٦٢٩-٦٣٠-٦٣١-٦٣٢-٦٣٣-٦٣٤-٦٣٥-٦٣٦-٦٣٧-٦٣٨-٦٣٩-٦٤٠-٦٤١-٦٤٢-٦٤٣-٦٤٤-٦٤٥-٦٤٦-٦٤٧-٦٤٨-٦٤٩-٦٥٠-٦٥١-٦٥٢-٦٥٣-٦٥٤-٦٥٥-٦٥٦-٦٥٧-٦٥٨-٦٥٩-٦٦٠-٦٦١-٦٦٢-٦٦٣-٦٦٤-٦٦٥-٦٦٦-٦٦٧-٦٦٨-٦٦٩-٦٧٠-٦٧١-٦٧٢-٦٧٣-٦٧٤-٦٧٥-٦٧٦-٦٧٧-٦٧٨-٦٧٩-٦٨٠-٦٨١-٦٨٢-٦٨٣-٦٨٤-٦٨٥-٦٨٦-٦٨٧-٦٨٨-٦٨٩-٦٩٠-٦٩١-٦٩٢-٦٩٣-٦٩٤-٦٩٥-٦٩٦-٦٩٧-٦٩٨-٦٩٩-٧٠٠-٧٠١-٧٠٢-٧٠٣-٧٠٤-٧٠٥-٧٠٦-٧٠٧-٧٠٨-٧٠٩-٧١٠-٧١١-٧١٢-٧١٣-٧١٤-٧١٥-٧١٦-٧١٧-٧١٨-٧١٩-٧٢٠-٧٢١-٧٢٢-٧٢٣-٧٢٤-٧٢٥-٧٢٦-٧٢٧-٧٢٨-٧٢٩-٧٣٠-٧٣١-٧٣٢-٧٣٣-٧٣٤-٧٣٥-٧٣٦-٧٣٧-٧٣٨-٧٣٩-٧٤٠-٧٤١-٧٤٢-٧٤٣-٧٤٤-٧٤٥-٧٤٦-٧٤٧-٧٤٨-٧٤٩-٧٥٠-٧٥١-٧٥٢-٧٥٣-٧٥٤-٧٥٥-٧٥٦-٧٥٧-٧٥٨-٧٥٩-٧٦٠-٧٦١-٧٦٢-٧٦٣-٧٦٤-٧٦٥-٧٦٦-٧٦٧-٧٦٨-٧٦٩-٧٧٠-٧٧١-٧٧٢-٧٧٣-٧٧٤-٧٧٥-٧٧٦-٧٧٧-٧٧٨-٧٧٩-٧٨٠-٧٨١-٧٨٢-٧٨٣-٧٨٤-٧٨٥-٧٨٦-٧٨٧-٧٨٨-٧٨٩-٧٩٠-٧٩١-٧٩٢-٧٩٣-٧٩٤-٧٩٥-٧٩٦-٧٩٧-٧٩٨-٧٩٩-٨٠٠-٨٠١-٨٠٢-٨٠٣-٨٠٤-٨٠٥-٨٠٦-٨٠٧-٨٠٨-٨٠٩-٨١٠-٨١١-٨١٢-٨١٣-٨١٤-٨١٥-٨١٦-٨١٧-٨١٨-٨١٩-٨٢٠-٨٢١-٨٢٢-٨٢٣-٨٢٤-٨٢٥-٨٢٦-٨٢٧-٨٢٨-٨٢٩-٨٣٠-٨٣١-٨٣٢-٨٣٣-٨٣٤-٨٣٥-٨٣٦-٨٣٧-٨٣٨-٨٣٩-٨٤٠-٨٤١-٨٤٢-٨٤٣-٨٤٤-٨٤٥-٨٤٦-٨٤٧-٨٤٨-٨٤٩-٨٥٠-٨٥١-٨٥٢-٨٥٣-٨٥٤-٨٥٥-٨٥٦-٨٥٧-٨٥٨-٨٥٩-٨٦٠-٨٦١-٨٦٢-٨٦٣-٨٦٤-٨٦٥-٨٦٦-٨٦٧-٨٦٨-٨٦٩-٨٧٠-٨٧١-٨٧٢-٨٧٣-٨٧٤-٨٧٥-٨٧٦-٨٧٧-٨٧٨-٨٧٩-٨٨٠-٨٨١-٨٨٢-٨٨٣-٨٨٤-٨٨٥-٨٨٦-٨٨٧-٨٨٨-٨٨٩-٨٩٠-٨٩١-٨٩٢-٨٩٣-٨٩٤-٨٩٥-٨٩٦-٨٩٧-٨٩٨-٨٩٩-٩٠٠-٩٠١-٩٠٢-٩٠٣-٩٠٤-٩٠٥-٩٠٦-٩٠٧-٩٠٨-٩٠٩-٩١٠-٩١١-٩١٢-٩١٣-٩١٤-٩١٥-٩١٦-٩١٧-٩١٨-٩١٩-٩٢٠-٩٢١-٩٢٢-٩٢٣-٩٢٤-٩٢٥-٩٢٦-٩٢٧-٩٢٨-٩٢٩-٩٣٠-٩٣١-٩٣٢-٩٣٣-٩٣٤-٩٣٥-٩٣٦-٩٣٧-٩٣٨-٩٣٩-٩٤٠-٩٤١-٩٤٢-٩٤٣-٩٤٤-٩٤٥-٩٤٦-٩٤٧-٩٤٨-٩٤٩-٩٥٠-٩٥١-٩٥٢-٩٥٣-٩٥٤-٩٥٥-٩٥٦-٩٥٧-٩٥٨-٩٥٩-٩٦٠-٩٦١-٩٦٢-٩٦٣-٩٦٤-٩٦٥-٩٦٦-٩٦٧-٩٦٨-٩٦٩-٩٧٠-٩٧١-٩٧٢-٩٧٣-٩٧٤-٩٧٥-٩٧٦-٩٧٧-٩٧٨-٩٧٩-٩٨٠-٩٨١-٩٨٢-٩٨٣-٩٨٤-٩٨٥-٩٨٦-٩٨٧-٩٨٨-٩٨٩-٩٩٠-٩٩١-٩٩٢-٩٩٣-٩٩٤-٩٩٥-٩٩٦-٩٩٧-٩٩٨-٩٩٩-١٠٠٠-١٠٠١-١٠٠٢-١٠٠٣-١٠٠٤-١٠٠٥-١٠٠٦-١٠٠٧-١٠٠٨-١٠٠٩-١٠١٠-١٠١١-١٠١٢-١٠١٣-١٠١٤-١٠١٥-١٠١٦-١٠١٧-١٠١٨-١٠١٩-١٠٢٠-١٠٢١-١٠٢٢-١٠٢٣-١٠٢٤-١٠٢٥-١٠٢٦-١٠٢٧-١٠٢٨-١٠٢٩-١٠٣٠-١٠٣١-١٠٣٢-١٠٣٣-١٠٣٤-١٠٣٥-١٠٣٦-١٠٣٧-١٠٣٨-١٠٣٩-١٠٤٠-١٠٤١-١٠٤٢-١٠٤٣-١٠٤٤-١٠٤٥-١٠٤٦-١٠٤٧-١٠٤٨-١٠٤٩-١٠٥٠-١٠٥١-١٠٥٢-١٠٥٣-١٠٥٤-١٠٥٥-١٠٥٦-١٠٥٧-١٠٥٨-١٠٥٩-١٠٦٠-١٠٦١-١٠٦٢-١٠٦٣-١٠٦٤-١٠٦٥-١٠٦٦-١٠٦٧-١٠٦٨-١٠٦٩-١٠٧٠-١٠٧١-١٠٧٢-١٠٧٣-١٠٧٤-١٠٧٥-١٠٧٦-١٠٧٧-١٠٧٨-١٠٧٩-١٠٨٠-١٠٨١-١٠٨٢-١٠٨٣-١٠٨٤-١٠٨٥-١٠٨٦-١٠٨٧-١٠٨٨-١٠٨٩-١٠٩٠-١٠٩١-١٠٩٢-١٠٩٣-١٠٩٤-١٠٩٥-١٠٩٦-١٠٩٧-١٠٩٨-١٠٩٩-١١٠٠-١١٠١-١١٠٢-١١٠٣-١١٠٤-١١٠٥-١١٠٦-١١٠٧-١١٠٨-١١٠٩-١١١٠-١١١١-١١١٢-١١١٣-١١١٤-١١١٥-١١١٦-١١١٧-١١١٨-١١١٩-١١٢٠-١١٢١-١١٢٢-١١٢٣-١١٢٤-١١٢٥-١١٢٦-١١٢٧-١١٢٨-١١٢٩-١١٣٠-١١٣١-١١٣٢-١١٣٣-١١٣٤-١١٣٥-١١٣٦-١١٣٧-١١٣٨-١١٣٩-١١٤٠-١١٤١-١١٤٢-١١٤٣-١١٤٤-١١٤٥-١١٤٦-١١٤٧-١١٤٨-١١٤٩-١١٥٠-١١٥١-١١٥٢-١١٥٣-١١٥٤-١١٥٥-١١٥٦-١١٥٧-١١٥٨-١١٥٩-١١٦٠-١١٦١-١١٦٢-١١٦٣-١١٦٤-١١٦٥-١١٦٦-١١٦٧-١١٦٨-١١٦٩-١١٧٠-١١٧١-١١٧٢-١١٧٣-١١٧٤-١١٧٥-١١٧٦-١١٧٧-١١٧٨-١١٧٩-١١٨٠-١١٨١-١١٨٢-١١٨٣-١١٨٤-١١٨٥-١١٨٦-١١٨٧-١١٨٨-١١٨٩-١١٩٠-١١٩١-١١٩٢-١١٩٣-١١٩٤-١١٩٥-١١٩٦-١١٩٧-١١٩٨-١١٩٩-١٢٠٠-١٢٠١-١٢٠٢-١٢٠٣-١٢٠٤-١٢٠٥-١٢٠٦-١٢٠٧-١٢٠٨-١٢٠٩-١٢١٠-١٢١١-١٢١٢-١٢١٣-١٢١٤-١٢١٥-١٢١٦-١٢١٧-١٢١٨-١٢١٩-١٢٢٠-١٢٢١-١٢٢٢-١٢٢٣-١٢٢٤-١٢٢٥-١٢٢٦-١٢٢٧-١٢٢٨-١٢٢٩-١٢٣٠-١٢٣١-١٢٣٢-١٢٣٣-١٢٣٤-١٢٣٥-١٢٣٦-١٢٣٧-١٢٣٨-١٢٣٩-١٢٤٠-١٢٤١-١٢٤٢-١٢٤٣-١٢٤٤-١٢٤٥-١٢٤٦-١٢٤٧-١٢٤٨-١٢٤٩-١٢٥٠-١٢٥١-١٢٥٢-١٢٥٣-١٢٥٤-١٢٥٥-١٢٥٦-١٢٥٧-١٢٥٨-١٢٥٩-١٢٦٠-١٢٦١-١٢٦٢-١٢٦٣-١٢٦٤-١٢٦٥-١٢٦٦-١٢٦٧-١٢٦٨-١٢٦٩-١٢٧٠-١٢٧١-١٢٧٢-١٢٧٣-١٢٧٤-١٢٧٥-١٢٧٦-١٢٧٧-١٢٧٨-١٢٧٩-١٢٨٠-١٢٨١-١٢٨٢-١٢٨٣-١٢٨٤-١٢٨٥-١٢٨٦-١٢٨٧-١٢٨٨-١٢٨٩-١٢٩٠-١٢٩١-١٢٩٢-١٢٩٣-١٢٩٤-١٢٩٥-١٢٩٦-١٢٩٧-١٢٩٨-١٢٩٩-١٣٠٠-١٣٠١-١٣٠٢-١٣٠٣-١٣٠٤-١٣٠٥-١٣٠٦-١٣٠٧-١٣٠٨-١٣٠٩-١٣١٠-١٣١١-١٣١٢-١٣١٣-١٣١٤-١٣١٥-١٣١٦-١٣١٧-١٣١٨-١٣١٩-١٣٢٠-١٣٢١-١٣٢٢-١٣٢٣-١٣٢٤-١٣٢٥-١٣٢٦-١٣٢٧-١٣٢٨-١٣٢٩-١٣٣٠-١٣٣١-١٣٣٢-١٣٣٣-١٣٣٤-١٣٣٥-١٣٣٦-١٣٣٧-١٣٣٨-١٣٣٩-١٣٤٠-١٣٤١-١٣٤٢-١٣٤٣-١٣٤٤-١٣٤٥-١٣٤٦-١٣٤٧-١٣٤٨-١٣٤٩-١٣٥٠-١٣٥١-١٣٥٢-١٣٥٣-١٣٥٤-١٣٥٥-١٣٥٦-١٣٥٧-١٣٥٨-١٣٥٩-١٣٦٠-١٣٦١-١٣٦٢-١٣٦٣-١٣٦٤-١٣٦٥-١٣٦٦-١٣٦٧-١٣٦٨-١٣٦٩-١٣٧٠-١٣٧١-١٣٧٢-١٣٧٣-١٣٧٤-١٣٧٥-١٣٧٦-١٣٧٧-١٣٧٨-١٣٧٩-١٣٨٠-١٣٨١-١٣٨٢-١٣٨٣-١٣٨٤-١٣٨٥-١٣٨٦-١٣٨٧-١٣٨٨-١٣٨٩-١٣٩٠-١٣٩١-١٣٩٢-١٣٩٣-١٣٩٤-١٣٩٥-١٣٩٦-١٣٩٧-١٣٩٨-١٣٩٩-١٤٠٠-١٤٠١-١٤٠٢-١٤٠٣-١٤٠٤-١٤٠٥-١٤٠٦-١٤٠٧-١٤٠٨-١٤٠٩-١٤١٠-١٤١١-١٤١٢-١٤١٣-١٤١٤-١٤١٥-١٤١٦-١٤١٧-١٤١٨-١٤١٩-١٤٢٠-١٤٢١-١٤٢٢-١٤٢٣-١٤٢٤-١٤٢٥-١٤٢٦-١٤٢٧-١٤٢٨-١٤٢٩-١٤٣٠-١٤٣١-١٤٣٢-١٤٣٣-١٤٣٤-١٤٣٥-١٤٣٦-١٤٣٧-١٤٣٨-١٤٣٩-١٤٤٠-١٤٤١-١٤٤٢-١٤٤٣-١٤٤٤-١٤٤٥-١٤٤٦-١٤٤٧-١٤٤٨-١٤٤٩-١٤٥٠-١٤٥١-١٤٥٢-١٤٥٣-١٤٥٤-١٤٥٥-١٤٥٦-١٤٥٧-١٤٥٨-١٤٥٩-١٤٦٠-١٤٦١-١٤٦٢-١٤٦٣-١٤٦٤-١٤٦٥-١٤٦٦-١٤٦٧-١٤٦٨-١٤٦٩-١٤٧٠-١٤٧١-١٤٧٢-١٤٧٣-١٤٧٤-١٤٧٥-١٤٧٦-١٤٧٧-١٤٧٨-١٤٧٩-١٤٨٠-١٤٨١-١٤٨٢-١٤٨٣-١٤٨٤-١٤٨٥-١٤٨٦-١٤٨٧-١٤٨٨-١٤٨٩-١٤٩٠-١٤٩١-١٤٩٢-١٤٩٣-١٤٩٤-١٤٩٥-١٤٩٦-١٤٩٧-١٤٩٨-١٤٩٩-١٥٠٠-١٥٠١-١٥٠٢-١٥٠٣-١٥٠٤-١٥٠٥-١٥٠٦-١٥٠٧-١٥٠٨-١٥٠٩-١٥١٠-١٥١١-١٥١٢-١٥١٣-١٥١٤-١٥١٥-١٥١٦-١٥١٧-١٥١٨-١٥١٩-١٥٢٠-١٥٢١-١٥٢٢-١٥٢٣-١٥٢٤-١٥٢٥-١٥٢٦-١٥٢٧-١٥٢٨-١٥٢٩-١٥٣٠-١٥٣١-١٥٣٢-١٥٣٣-١٥٣٤-١٥٣٥-١٥٣٦-١٥٣٧-١٥٣٨-١٥٣٩-١٥٤٠-١٥٤١-١٥٤٢-١٥٤٣-١٥٤٤-١٥٤٥-١٥٤٦-١٥٤٧-١٥٤٨-١٥٤٩-١٥٥٠-١٥٥١-١٥٥٢-١٥٥٣-١٥٥٤-١٥٥٥-١٥٥٦-١٥٥٧-١٥٥٨-١٥٥٩-١٥٦٠-١٥٦١-١٥٦٢-١٥٦٣-١٥٦٤-١٥٦٥-١٥٦٦-١٥٦٧-

لمقدمة عباس استادان شان ماجرا المالية. [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأمر مج طريق الحمام الله عديل الشعر بيز - جادة.
يسرى لدى جميع فروعنا مينا الله 035847 ربال من
AUTHORIZED SIGNATORE (404) 20401001
08 00242000142 امله العرس بالتوقيت اى اهرمى
استعلمت أصل الشبك محمد عام الكلام الله استانى التوقيع:
التاريخ: ٢٢٠٠٢/٧/٢ شركة أحمد زيني وأولاده جدة عمارة اوزكو
متف: ٢٠٦٠٢١٩ فاكس: ١٠٩١٣٠٤ ريس (1) يصرف إلى المكرم:
شركة ام القرى للإعمار فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي
لاغير Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building
Tel: ٦٠٦٥٣١٦ Fax: ٦٠٩١٣٠٤1 وف تسميك التاريخ: A
الموافق: ١٤٢٣/٠٢/٢٠ PAY TO MESSRS مبلغ وذلك / ايجار
شالية أبحر الجنوبيه ال سالم من ٢٠١١/١٢/١٥ الى ٢٠١٢/١٢/١
بشيد باسم الناتجة الحرازي يل الة الرابحة المستلم المبلغ. اميم
العصاب الشيخ احمد زيني - جاري ١٥٠,٠٠٠ المد المجموع رقم
الوساني ان ١١٢١ ايجار شالية بحر الجنوبية (ال سالم من
المدير العام ريق SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب
الشيخ أسامة زيني، نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار
بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة
تسديد إيجار الفيلا رقم ٦ بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة
الإيجارية من ٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.

ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا,,,

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب
ملاحظات التاريخ: الصفحة: 1/TA-1/ALTS- الشيخ أحمد زيني -
جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد
للصندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي لا غير
الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
حارة اوركو رسال فكس: Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-
١٣٠: Fax: ٥٠: ١٠: Ozco Building Tel صرف شد الترخ
الموافق: يصرف الى المكرم الشيخ احمد زيني ميلة فقط
خسون اتف وسبعمائة ريال سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل
الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤ العميد PAY TO
MESSRS امين الصندوق S يال SR FOR الحب المسلم نتيج
اسمه زيني (الشيخ أحمد - المصاريف منزل الشيخ / احمد زيني
من مشهور ذو القدة ١٤٣٤ المجموع ياسمين المحاسبة: التاريخ
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد ترجم صرف المبلغ وسيكون
مهرة الي حسين التعمير 3.19/13 المحاسبة: التار
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
(بناء على طلب السيدة ام زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني.

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد شركة احمد زيني واولاده جدة
تمارة بوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد
Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel:
011 Fax: 1-1 رقم القيد ٢٠٧٥ بيان القيد: المدين 1٧..

قيمة الدوية ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تتطلب السيدة
كام آياد كالمرفق الدافي رقم الصالبة تسمم الحساب ملاحظات

التاريخ: الصفحة: ١٩٢١٠، ١١٢ الشيخ اسامه زيني (الشيخ قيمة
ألوية ومصاريف علاج تلقيح احمد زيني مجموع القيد ١٧,٠٠٠,٠٠
١١١١٠٠٠١ الصندوق العلم الشيخ احمد زيني فقط سبعة عشرة
ألف ريال سعودي لا غير C 30 Sep, 2013.

To: Finance Department Please pay to Sanjay
Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand
Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of
tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to
Dubai / Dusseldorf & return Isaac ticket to Dubai /
Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim & back
Total: Amount SR. 24.880 Remarks First class
ticket issued SR. 3,560 Economy Class ticket
issued SR. 2,150 Already traveled SR. 30,590 *
Ahmed Ossama Zainy Debit Nadiya A/C → SR.2,150
Debit ShAhmed (P)A/c SR.24,880 Debit Sh.Ossama
في التاريخ عارف حور في (P) A/c 1/20/13 dep SR.3,560
١١٣٩٣٢٦ ٢٠١٦/٠٥/٠٣ Date ١٤٣٧٠٧٢٦ Place of sue إدفوا
بموجب هذا الشيك الأمر مرفق 2 رقم 01139336 سامبا
Samba Financial Group سامية المالية
شارع الأندلس جدا St 4 Andes Blaich Al And No [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

Against this Cheque Ret ٠٠١٨١٣١٢٤٠٠٠٥ اسمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود *** ريال ***FF TV S.R.
14*....**** مبلغ وقديم ثلاثة و عشرون مليون وستمائة
وسبعة وعشرون الف ومائة و تسعون فقط *** ريال من
Pay to the Order of The Amount of مجموعة سامبا
المالية 9 التوقيع محمد عبد الله سعيد (١٢٦٦) *** فرع طريق
الملك عبد العزيز - جدة يصرف لدى جميع فروعنا بالمملكة \#
To 08 200042 ,0024 1000 2040 01139336 باستلمت

أصل الي أعلاه والذي يعبر دفعه من أربال انتشار شركة اليلولا /
ملتسما الضيافة فقط زعن لحوه الله التغير ١٤٣٧ 03 USE
THIS SCALE TO ALIGH FORM سamba مجموعة
Samba Financial Group رقم N901145171 سامبا المالية
Ref Against this Cheque Pay to the Order The
Amount of Tar Al And Stro فرع الأساسي شارع الآن
اليمن ٠١١٤٥١٧١ ٢٠١٧/٠١/٢٦ Place of leue: هذا الشيك
عسمو الأمير / أحمد بن عبد العزيز ريال ستمائة وست تسعون
الف فقط ** ريال ١٣ مة سامبا المالية طريق الملك عبد
لدى جميع فروعنا بالى (١٣٦٦) 100 2040 04517
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY 08 42 00242000
No. 01145171 التفاصيل Details سامبا samba سم
الصرف AT نسجة العميل. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
٠١١٤٥١٧١ DATE ٢٠١٧/٠١/٢٦ رسوم إصدار (عمولة)
COMMISSION إجمالي سعر العظيم TOTAL DEBITED خصم
من حسابكم الخصم بالعملة الأجنبية FCY DEBITED
٠١٨١٢٠٣٠٠١٠ إشارتنا ام الدفع الموضع أعلام in accordance
with your lastraction we have effected beve
maioned payment السيد أسامة أحمد عباس زيني م ب
٥٤٣٩٩ جدة - ٢١٥١٤ السعودية ٤٢٤٥٧٤١ المستلم / محمر بعبد
الله النغير 3436 \AUTHORIZED SHONATURE
٠١٠٠٠٦٩٦٠ المفوض بالتوقيع ٠١١٣٦٩٨٨ سamba
مجموعة سامبا المالية Samha Financial Group فرع
الأندلس شارع الاندلس جدا رقم No Ref 01139958 تعرف
اللمستفيد الأول فقط Marinat this cheese التاريخ. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

Date + " Place of Issue ٢٠١٦/٠٦/٢٦ مدفوا بموجب هذا
الشيك الأمر السمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود و ريال

مبلغ وقدره ليونان ومات Pay to the Order نسبة سمو الامير
من التوزيعات اه الجديدة بشركة بانواعها و اربعون الف ارسال
كى كا The Amount of Signature التوقيع مطمئن لميس
القحطاني (١٣٦٢) * موعدا ساعة الحالة فرع بطريق الملك عبد
العزيز جميع فروسة بالمملكة 01139958 100-2040 0024
G To: UBE 08 2 4 2000 الشهر في الفن الوكيل الشرعي
Date - تاريخ THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
.Place of Issue ٢٠١٧/٠٦/٠٨

دفعوا بموجب هذا الشيك سامبا samba مجموعة سامبا المالية
Samba Financial Group فرع الأندلس هارغ الأندية AA- AI
And Street and رقم Ref 10001153128
Against this Cheque of ٠٠١٨١٣١٥٩٠٠٤٩ السمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود ** يصرف المستفيد الأول في
ريال مليونان وتانمان و عشرون ألف فخطوة ريال من The
Amount of التوقيع 110 محسن دهيس القحطاني (١٣٦٢)
اشعار خصم / نسخة العميل المفوض بالتوقيع Signature
مجموعة مايا الحالية فرع طريق الملك عبد العزيز - عدة لدى
جميع فروعنا بالم 01153128 1000-2040 00 24 200042
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY No. 01153128 08
سامبا ® samba ٠١١٥٣١٢٨ AT -19/47/-A DATE رسوم
إصدار (عمولة) COMMISSION إجمالي منع الخصم TOTAL
DERITED هم من حسابكم الخصيم بالعملة الأجنبية FEY
DERITED - AUTHORIZED SIGNATURE أضحت أصل
الشيك خرجي تعليماتكم قمنا بتنفيذ ام الدفع الموضع العلام
In accordance with your instruction we التفاصيل
have effected above mentioned payment السيد
لاسامة احمد عباس زیدی ٥٤٣٩٦ السعودية ETEAVEY اعر
محمد P شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة أوزكو : هاتف:
٦٠٦٥٢١٦ نفس: ١٠٩١٣٠٧ مرفق 3 رقم القيد: ٣٣٨ بيان القيد
المدين الدائن مجموع القيدة الممسوحة ضوئيا بـ

CamScanner AHMED ZAINY \&SONS CO JEDDAH-
Fax: 5.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ :OZCO BULLDING Tel
مصاريف منزل الشيخ / احمد زيلي عن شهر صفر ه ١٤٣٥ رقم
الحساب اسم الحساب ملاحظات التاريخ: ٢٩/٠٢/١١٣٠ الصالحة
1 ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر 11111 الصندوق العام فقط
خمسون ألف وسبسة ريال سعودي لاغير المدين المائل الشيخ
محمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة
اوركو هاتف: ١٠٩٠٢١٩: فاكس ١٠١١٣٠١ & AHMED ZAINY
SONS CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: 1-111 Fax:
١٠١١٣١٤ امر صرف تقدي 151 التاريخ الموافق يصرف إلى
المكرم الشيخ احمد زيني مبلغ فقط خسون ألف وسبسة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن
شهر صفر ١٤٣٥ المبلغ اسم الحب الحالي ٢٩/٠٢/١٤٣٥
٥٠,٧٠٠,٠٠ PAY TO MESSRS ٢٠١٤/٠١/٠١ أمين الصندوق
الشيخ أسامة زيلي (الشيخ احمد. ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر صفره ١٤٣٥ المحاسب الممسوحة
ضوئيا بـ CamScanner المجموع المدير العام ريال SR FOR
شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦
فلكس ٦٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٥٠٩ بيان القيد المدين الدائن
٥٠٧٠٠,٠٠ مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \&SONS CO
Fax: 1.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ :JEDDAH OZCO BULLDING Tel
التاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٠ الصفحة مصاريف فيلا الشيخ احمد زيني من
شهر يناير (٢٠١ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف ايلا الشيخ /
أحمد زيني من شهر ١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط الخمسون
ألف وسبسان ريال سعودي لاغير الشيخ أحمد زيني 1 المدير
العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو المكره
الشيخ احمد زيني امر صرف عدي AHMED ZAINY \&SONS

CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: tori: Fax: ١٠٠١٣
مبلغ فقط حسون ألف وسيصابة ريال سعودي الأغير وذلك /
مصاريف قبلا الشيخ احمد زيني عن ث امه زين | الشيخ احمد
المجموع لمة تاريف قبلا الشيخ / حمد زيني: الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner PAY TO MESSRS امين الصندوق ريال SR
FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هتف:
٢٠١٥٢١٦ فاكس ١٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٩٧٨ بيان القيد: المدين
الدائن مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ١.١١٧.١ ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
٢٠١٤/٠٢/٢٦ التاريخ الصفحة مصاريف منزل الشيخ احمد زيني
عن شهر فبراير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١٦١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر ١١١١٠٠ الصندوق العام فقط خمسون ألف
وسبعمالة ريال سعودي لاغير المدير المالي الشيخ احمد زيني
المدير شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوركو هتف:
٦٠٦٥٢١٦ فاكس ٦٠٦١٣٠٤ ريال AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
٢٠١٣٠٤ أمر صرف تقدي ٣٠٣ التاريخ يصرف إلى المكرم
الشيخ أحمد زيني مبلغ فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني من
شهر فبراير ٢٠١٤ المبلغ اسم الحساب رقم الصاب المستلم
٢٠١٤/٠٢/٢٦ PAY TO MESSRS أمين الصندوق ٥٠٠٧٠٠ الشيخ
اسامه زيني (الشيخ احمد - ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر فبراير ٢٠١٤ الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner المجموع المدير العالي المدير العام ٢٠١٤/٢/٢٦
ريال SR FOR شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو
ملف: ٢٠١٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax:

1.11. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

سند قيد رقم القيد ٢٦٢ القيد مصاريف فيلا الشيخ الاحمد زيني
عن شهر ماير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
التاريخ: ٢٠١٨/٠٥/٢٨ الصفحة: 1 ١١٢١٠٠١ الشيخ اسامه زيني
(الشيخ مصاريف فيلا الشيخ / احمد زيلي عن شهر مايو
الصندوق العام الشيخ أحمد زيني مجموع القيد فقط خسون ألف
وسبحة ريال سعودي لاغير المدير العام الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner مرفق 4 السيد العيوطي وشركاه محاسبون و
مراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة تقييم الشركة كما في ٣١ أغسطس
٢٠٠٦م الصعيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال مسلسل مقدمة نبذة عن الشركة رأس
المال ملخص التقييم التقييم التقييم على أساس الربحية) Price
Earning Method (\) تحديد القيمة مرفق (١) تحليل الخطر -
شرح الأنواع الخطر مرفق (٢) تقييم الأخطار الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم المسطس ٢٠٠٦م رقم
الصفحة ١٤ السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون
قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال 1 مقدمة بناء على طلب
شركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - شركة ذات
مسئولية محدودة - لعمل إعادة تقييم صافي موجودات الشركة
كما هي في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م، وذلك لاستخدامه لأغراض
داخلية - طبقا للمنهج المعتمد على ربحية الشركة. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

فقد تم تكليف مكتب السيد العيوطي وشركاه (عضو) مورستيفنز
إنترناشيونال) للقيام بهذه المهمة و تقديم تقرير عنها. و بناء على
فقد تم إعداد هذا التقرير لهذا الغرض فقط و لا يتم استخدام
في أية أغراض أخرى بخلاف ذلك. نبذة عن الشركة الشركة

الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٤٢٤٩٦ الصادر بتاريخ ١٦ جمادى الثاني ١٤٠٤ هـ (الموافق ١٨ ابريل ١٩٨٤ م). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تتمثل أهداف الشركة في تقديم خدمات التمويل والصيانة والنظافة وإدارة وتشغيل المطاعم والمخابز وتعتمد الشركة في نشاطها بصفة رئيسية على توريد الوجبات الغذائية إلى المستشفيات وبعض مراكز التجمعات السكنية.

رأس المال يتكون رأس المال من ١٥٠٠ حصة قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل كما في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦ م كما يلي: عدد الحصص ريال سعودي الشيخ / عبد الله أبار أحمد زيني ٧٥٠ y0. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١,٥٠٠ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز إنترناشيونال ٤ ملخص التقييم ١/٤ أساس التقييم الأساس المتبع في تقييم الشركة في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦ م يعتمد على قدرة الشركة على تحقيق أرباح في المستقبل المنظور، وليس من خلال التقييم الفردي لموجودات الشركة والتزاماتها وقد اعتمد تقيمنا على المعلومات التي استقينها من القوائم المالية المنفقة للشركة عن السنوات من 1 متوسط صافي الأرباح القابل للتحقق في ضوء أداء الشركة في تلك السنوات ٢/٤ التقييم قمنا بتقييم الشركة وفقا لأساس التقييم المذكور و تخلص من عملنا إلى النتائج التالية: ٢٠ م وذلك كأساس للوصول إلى استمرار الشركة بالقدرات القائمة دون الحاجة لزيادة هامة في الاستثمارات.

ريال سعودى تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي لتحقيق النتائج التي بني عليها التقييم قيمة الموجودات الغير مرتبطة بالنشاط قيمة الشركة كما في ٣١ ومما تقدم تبين لنا أن قيمة الشركة

أكبر من القيمة الدفترية لصافي موجوداتها وذلك يعنى أن تقييمنا الشركة أكبر من قيمة الاستثمار في صافي الموجودات العاملة التى أنت لتحقيق هذا الحجم من النشاط، وتتمثل زيادة التقييم المذكور عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القيمة السوقية الموجودات لو تم تقييمها فعليا و فرديا) في قيمة الشهرة.

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة، التقييم في السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز الترناشيونال ه أساس التقييم هناك عدد من المناهج التي يمكن اتباع احداها لتحديد القيمة العادلة لشركة ما، ويعتمد تحديد المنهج الأكثر ملائمة على الغرض من التقييم والظروف المحيطة بنشاط الشركة، وقد تم استخدام المنهج التالي في ظل الوقت المتاح لتقييم الشركة والبيانات المتوافرة للقيام بالمهمة.

١/٥ المنهج المعتمد على الأداء يعتمد هذا المنهج على قدرة النشاط على تحقيق الأرباح، والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها هذا المنهج أن القيمة الحقيقية لأي نشاط مستمر تكمن في قدرته على تحقيق ارباح وتنمية أموال المستثمرين، وليس في القيمة السوقية الموجودات التي بالتشغيل لأنه لن يتم بيع أي منها في تاريخ التقييم - وهذه الفكرة عادة تكون هي أسلوب التوصل لقيمة نشاط متكامل (يوجوداته والتزاماته بين بائع ومشتري.

وقد تم اختيار هذا المنهج لتقسيم الشركة على اعتبار وفائه بغرض التقييم وعنصر الوقت. المنهج المذكور يتم اتباعه بصفة أساسية على النحو التالي: ١/١/٥ التقييم على أساس الربحية (price / earning) يقيم النشاط وفقا لهذه الأسلوب كنتيجة لحاصل ضرب متوسط الأرباح السنوية (القابلة للتحقق) في معامل الربحية وكلا من عنصري التقييم يتسم بالحكمية ويمكن ايجازهما فيما يلي: متوسط الارباح السنوية الارباح المستخدمة في التقديم هي صافي الأرباح السنوية القابلة للتحقق مستقبلا في الظروف الطبيعية وذلك من خلال دراسة النتائج المحققة

والظروف المحيطة بالتشغيل واستبعاد الآثار التي لا ينتظر تكرارها. فمثلا بالنسبة الشركة. ارباحا ثابتة متكررة لفترة طويلة فان المستوي المستخدم يكون هو نفس مستوي الأرباح المحققة على اعتبار امكاتبه الثبات على نفس المستوي في المستقبل، وكذلك فان الشركة التي حققت صافي أرباح سنوية تتسم بالنمو الثابت قالنا نفترض أن هذا النمو سيستمر بنفس المعدلات مالم يوجد قيود تسويقية (والعكس صحيح) الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة. التقييم السيد العبوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال فيما يلي ملخصا بنتائج أعمال الشركة من خلال القوائم المالية المدققة الصادرة من ٢٠٠١م و حتى ٢٠٠٦م ٢/٦ تطور الأقدام نتائج التشغيل المحققة (بالريال السعودي) المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ٢٠٠٤م ٢٠٠٥م ٢٠٠٦م إيرادات ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ TAT,1-,101 ١٣٢.٦٣١,٩٢٩ ١٠٨,٢٠٠ ٥٦٣ ١٢٥,٩٤٦,٥٠١ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ (1 197) (1TAVA 019) (11+, 100 2AT) (1+3,520, OUT) (1189 A-9) (90-19,185) (9-111,979) مجمل الربح التشغيلي ٢٦,٤٢٤,٢٠٦ 11 ٢٢,٢٢٨,٧٤٣ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ١٩ ١٠ 10 (LAY, TYT,13) 11 ١٦٢٠,٠٣٤,١٢٠ ١٥٠٢٤,٩٤٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ (IT, OV,) ٦٢١,٩٥٣ (١٤,٨٦٧,٨٩٦) 001,710 (١٦,٥٢٢,٣٨٠ (١٤,٧٢٩,١٦٢) (15,551,701) (IT, THE MAT) (WYE (٥١,٧٧٨) (01,011) (٥٩,٦٢٣) (٦٢,٧٢١) ٢,٤٧٦,٢٧٣ ٦١٣,٠٣٤ ٥,٦٠٤٤١٣ ٥,٤٦٩,٨٠٧ ١٠,٤٣٠,٧١٠ 1-16,0AA (٣٨,١١١) ٦,٤٥٩,٠٢١ (٤٧٩,١٠٣) 7,901, T1 t 1 t (٥٠٠,٠٠٠) (١٠١,٩٨٠) (٤٤١,٢٤١) (... ,OTY) (TT) (٦٤٤٣٩٧) ٥,٧٥١,٧١٦ ٢,٣٠٥,٨٩٠ ٥,٨٥٣,٠٩٩ ٩,٧٨٦,٣١٣ ٥,١٦٣ ١٧٢ ٤,٩٤٢,٨٠٧ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ المسطس ٢٠٠٦م نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة الشرعية نسبة صافي الربح الزكاة الشرعية صافي دخل السنة السيد العبوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال

تاداريلا ١/٢/٦ حققت الشركة خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م إيرادات بلغ متوسطها ١٣٧,٦٣١,٩٢٩ ريال سعودي، حيث بدأت إيرادات الشركة بالازدياد تدريجيا اعتبارا من عام ٢٠٠٢م بنسب ثابتة نسبيا من سنة لأخرى تتراوح بين ١٣% و 1% حيث زادت قيمة إيرادات الشركة من ١٠٨,٦ مليون عام ٢٠٠٢م لتصل إلى ١٧٠ مليون مع نهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس ٢٠٠٦م. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٢/٢/٦ مجمل الربح حققت الشركة مجمل ربح بلغ في المتوسط ١٥% خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م، ومن خلال استعراضنا لنتائج أعمال تلك الفترة يتبين لنا الثبات في تلك النسبة من سنة لأخرى على النحو الموضح بقائمة الدخل المقارن الظاهرة بعاليه معدل فريج فشارلية حسن الربح 0 الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ١ الفطس ٢٠٠٦م إيرادات

lluuuuu السيد العيوطي وشركاه محاسيون و مراجعون

قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٣/٢/٦ إيرادات اخرى (بالريال

السعودي) : يتآلا يف برخألا تناريلا ةميق لثمتت ١٤٧٢٠٣

٥٦٦,٣٦٩ 001310 ٢٧٤ ١٣٢ ٤٠٢,٦٥٤ ٤٣٦٥٥٤ ٥٨,٢٧٤

٢,٤٧٦,٢٧٣ مما تقدم تنا وجود بعض بنود الإيرادات الأخرى غير المتكررة وغير المرتبطة بنشاط الشركة لنفس السنة التي تحققت فيها تلك الإيرادات والمتمثلة في الديون المعدومة المحصلة ولذا للوصول إلى متوسط صافي الأرباح المقبول عن الفترة محل الدراسة فسوف نقوم بإستبعاد القيمة من صافي ربح الشركة وحيث انه لا لدينا تحليل ببند أخرى فسوف تعتمد عليه بتضمينه في صافي الربح القابل للتحقق للوصول الى متوسط مسافي الربح الفترة ارباح مع. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الكلية عمولات بلكه ت امرى الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ١٣١ لمسطس ٢٠٠٦م إيرادات أخرى

ديون معدومة محصلة أرباح بيع موجودات ثابتة عمولات بنكية
أخرى السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال ٤/٢/٦ مصروفات عمومية وإدارية
(بالريال السعودي) تمثل قيمة المصروفات العمومية والإدارية
في الآتي: ١,٢٢٣,٥٥٦ 115,4,114 ١,٣٥٧,٢٦١ ١,٥٧٩,٧٥٠ ٣٧٥
٧,٨١٢ ٧,١٦٨,٢٣٤ fet ١,٠٠٦,٢٩٤ ١,٥٧٩,٤٢٢ ١٩٦٣٧٣٩
٧٧٠, ٧١٩,٩٦٠ AAT 741 VAT 140 ASATTA ١,٤٦٨,٩١٣
١,٢٥٠,٩٥٤ ١,٣٤٢,٠١٨ 1,07,479 ٨٣١,٦٠٤ PAT Yee Yer
٣٥٦,٦٨٣ 1-A,AST 17.519 ٥ :١٢٦.٣ 077,491 ١١٩,١٧٧
١٣,٢٧٢٨٨٦ ١٣٩٥٧,٧٧٤ ٦٢١,٩٤٦ TA TOY ١٤,٨٦٧,٨٩٩
١٣٣٣١٦٥٨ ١٦٥٢٢,٣٨٠ ١,٢٦٣,٦١٥ ١٦,٤٨٢,٣٧٢ تكاليف
الموظفين ايجارات واقامة استهلاك صيقة واصلاح مخصص ديون
مشكوك في تحصيلها هاتف وفاكس اخري المجموع مما تقدم
يتضح لنا الثبات النسبي في قيمة المصروفات العمومية والادارية
خلال الفترة محل الفحص وكذلك معقولية البنود المكونة لذلك
المصروفات وسوف تعتمد على متوسط قيمة المصروفات
العمومية والإدارية خلال تلك الفترة للوصول إلى متوسط صافي
الربح. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة والتقييم في ٣٠
العطى ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون
قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٥/٢/٦ نتائج التشغيل بعد
إستبعاد البنود غير العادية والزكاة (بالريال السعودي):
المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ١٦٩,٩٦٥,٤٠٢ ١٥١,٠١٠,٢٩٢
١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ ١٢٥,١٩٤٦٥٠٤ ١١٠,٠٤٤,٠٦٢ ١٣٢,٦٣١,٩٢٩)
(11,100,1AT (١٤٣,٥٤٠,١٩٦) (١٢٨,٧٨١٥٤٦) (1+A21,171)
(117,011,A-1) (10,614,115) (1+1,120,0VT)
٢٠٠٣٤,١٢٠ ١٥,٠٢٤,٩٥٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣
١٥ ١٤ 11 ١٥ 17
الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة

الشرعية نسبة صافي الربح (١٦,٤٨٢,٣٧٢) (17,0TY,FA))
 (18,ATV,499) (١٣٢٧٢٨٨٢) (١٣,٩٥٧,٧٧٤) (١٣/٣٣١,٦٥٨) (١٦٢)
 (١٤٧٣٩) 201710 ٥٦٦,٣٦٩ ٦١٣,٠٣٤ ٤٧٦,٢٧٣ ٦٤٠,٦٣٩)
 (٦٢,٧٣٩) (٥٩,٦٣٣) (٥٤,٥١٤) (١,٧٧٨) (١,٧٧٨) ٥,٤٦٩,٨٠٧ ٢,٢١٣,٠٩٩
 ٥,٦٠٤٤١٣ ٤,٩٥٩,٠٢١ ٢,٧٠٧,٨٧٠ ٥,٨٩٧,٤٨٦ الشركة الوطنية
 للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢٠ أغسطس ٢٠٠٦م
 السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
 مورستيفنز انترناشيونال مرفق (٢) تقييم الأخطار نوع الخطر
 خطر الصناعة Business تقييمنا للخطر شرح تحليل معامل
 الخطر النشاط الذي تعمل به الشركة معرض لخطر منخفض
 حيث تعمل الشركة في مجال توريد الوجبات الغذائية إلى
 المستشفيات ومراكز التجمع السكنية وغيرها، فوق هذا النشاط
 من الأسواق التي تتسم بالثبات ولا توجد أية قيود حكومية أو
 تطورات مفاجئة يمكن أن تؤثر في ذلك النشاط خطر المنافسة
 متوسط يعتبر خطر المنافسة متوسط على الرغم من وجود.
 الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

من المنافسين حيث انهم ليسوا بالقوة الكافية التي ينافس بها
 Market منخفض خطر الاعتماد الزائد تعتمد الشركة على عدد
 غير محدود من العملاء الموجودين داخل المملكة العربية
 السعودية كما أن اعتماد الشركة على العمالة والموردين
 والتكنولوجيا المتاحة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي
 إلى انخفاض الخطر Dependency المتعلق بها.

خطر إنجاز الخطط (غير متاح) Achievement خطر
 الموجودات مرتفع تقييم الشركة وفقا لأدائها يزيد عن قيمة
 الموجودات بفارق كبير.

Asset الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في
 ٣١ الخطى ٢٠٠٩م السيد العيوطي وشركاه محاسبون
 ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال أنواع الخطر خطر
 الصناعة خطر المنافسة خطر الاعتماد الزائد عملاء موردين تقنية

عمالة خطر إنجاز الخطط خطر الموجودات الإجمالي الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ البطين ٢٠٠١م تقييم الخطر : (١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة تخرج أبار وزيني (136,750,000 \ * 279. = 38,153,250) ١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة الضيافة لأعمال العقارية (القيمة لعام : ٢٠٠٧م : ٢٢٨,٧٨٥,٥٦٧ = 178,223,956.69 x 0.779 = 178,223,956.69 \ * 0.279 = 483.92,724,49 زيني: حصة الشيخ أحمد عباس إجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس زيني رحمه هلا: 38,153,250 + 49,724,483.92 = 87,877,733.92 محضر اجتماع أنه في يوم الإثنين ١٢ رمضان ١٤٢٨هـ الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٧م اجتمع كل من: الشيخ أحمد زيني الشيخ عبدالله أبار الشركاء في مجموعة شركات أبار وزيني وبحضور كلا من: - الشيخ عدنان زيني الشيخ غازي أبار الشيخ أسامة زيني السيد محي الدين دفتردار وقد ناقش الحضور أوضاع مجموعة شركات أبار وزيني وخصوصا ما تم مناقشته في الاجتماعات السابقة بخصوص الإستمرار في الشراكة لمجموعة من الشركات المشتركة وفق ضوابط معينة أو عدم الإستمرار وتخصيص مجموعة من الشركات لكل شريك، وقد قرروا مايلي: - أن يختص كل طرف للطرف الآخر عن حصته وما يستلزمه ذلك من تنازل كل طرف للطرف الآخر عن حصته في الشركات التي ستخصص له، وقد اتفقا على أن يتم تخصيص الشركات على النحو التالي: - 1- الشيخ عبد الله أبار سواء باسمه أو اسم من يحدده بالشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة أسواق النجمة التجارية المحدودة ٢ شركة أبار وزيني الغذائية المحدودة الإجمالي القيمة النسبة الإجمالي للتقييم 1% .. ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ 100% ٠٠٠ ر ٤٣٠ ١٤٤ حصة أبار وزيني في التقييم ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ ٤٣٠ ١٤٤ ب الشيخ أحمد زيني سواء باسمه أو باسم من يحدده بالشركات التالية: القيمة حصة أبار وزيني النسبة الإجمالية في التقييم للتقييم اسم

الشركة 1 شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن ٢ شركة مصنع
الحلويات والطحينة الوطني - شركة أبار وزيني للتموين
والخدمات الغذائية ٤- شركة أبار وزيني للكهرباء والتكييف شركة
الخميرة السعودية ٦- شركة دايكن لتكييف الهواء المحدودة
الشركة الوطنية للإدارة والخدمات وشركة سودكسو للتموين
المحدودة الإجمالي ٣٠.٥٠٠.٠٠٠ ٣٠.٥٠٠ ٠٠٠ ٠.١% - ٤٦ ٢٩٠.٠٠٠
٠.١% ٤٦,٢٩٠,٠٠٠

$\gamma \varepsilon \dots \gamma \varepsilon \gamma \dots, \dots \varepsilon \gamma \gamma \gamma \dots, \dots ..\%1 \wedge \dots \dots .\%7$

٠%٤٠٠,٠٠٠ ٢ ٣١,٠٠٠,٠٠٠ ١٣٦٧٥٠,٠٠٠ ١٧٨٩٥٠٠٠٠ إتفق الحضور بخصوص الشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة الشرق الأوسط للتأمين البحري والعام ١- شركة أزكو للسياحة والسفر شركة آبار وزيني لتموين السفن الشركة العربية للخدمات البحرية والساحات ٥ شركة مقاولات المباني الحديثة - شركة الخدمات الكهربائية والميكانيكية شركة سايبولت العربية السعودية ٨- شركة بتروستار شركة شيودا بتروستار ١٠ - شركة بتروستار للطيران النسبة 1%..

1%.. 00% 0% . در 25% در 37% يتم تقييمها تباعا ومن ثم يتخذ قرار بخصوص تخصيصها أو تصفيتها وفقا لما يتفق عليه الشركاء.

A. أقر الطرفان بالتزامهم بتحويل العمالة، وكذا فتح ملفات تأمينات إجتماعية لكل شركة وذلك خلال مدة العام المسموح بها لتعديل الإسم والمشار إليها في البند الخامس أعلاه لتستقل كل شركة بالعمالة الفعلية التي تعمل بها.

اتفق الطرفان برضاهم التام بأن الفرق في ناتج قيمة الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين (حصيلة تنازل كل طرف للآخر عن الحصة في الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين والمشار إلى بياناتها في البند رقم (١) فقرة (أ) و فقرة (ب) من هذا المحضر يتم تسويته من حساب جاري الشركاء لدى الإدارة

العامة وكذلك بالنسبة لحسابات الشركات المحولة لاسم أي من الطرفين سواء كانت دائنة أو مدينة للإدارة العامة يتم تسويتها أيضا من خلال حسابات جاري الشركاء وفي حال وجود فرق بين حسابات جاري الشركاء يلتزم الطرف المدين بسداد الفرق نقدا للإدارة العامة بخصوص مديونية البنوك فقد اتفق الطرفان أن يصبح كل شريك مسؤولا مسؤولية كاملة عن حصته (50% لكل طرف) في تلك المديونية ويكون ضامنا لها تجاه البنوك، على أن تظل كافة الشركات التي لم تخصص حاليا وكافة الممتلكات المشتركة من عقارات وخلافه ضامنة لتلك الإلتزامات أيضا، وفي حال وجود ناتج تخصيص أي من الشركات التي لم تخصص حاليا أو بيع أي من العقارات المشتركة يسدد ناتج التخصيص أو البيع للإدارة العامة.

١٠. إتفق الطرفان بخصوص الشركات المساهم فيها شريك أجنبي والمخصص حصة أبار وزيني فيها لاسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشريك الأجنبي في الشركة على تعديل اسم الشريك معه في هذه الحالة يكون الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١١. إتفق الطرفان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية سواء كانت مسجلة باسمها أو باسم أبار وزيني (من شركات أجنبية والمخصصة على اسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشركة الموكلة على الإستمرار في الوكالة مع الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها يكون هذا الطرف في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١٢. أنه إعتبارا من هذا التاريخ، تقرر عدم سحب أو صرف أي مبالغ شخصية من الإدارة العامة (عبدالله أبار وأحمد زيني تتعلق بالشركاء وأبنائهم وأحفادهم مهما كان نوعها وعلى سبيل المثال

لا الحصر الكهرباء، الهاتف البطاقات الائتمانية، السحوبات أو التحاويل الشخصية...الخ).

كهنه ١٣ 4 أي من الشركاء أو أبنائهم أو أحفادهم يرغبون بأن تكون تسديدات مصاريفهم الخاصة كما هو مبين في البند أعلاه يجب أن تكون حساباتهم دائنة لتغطية تلك المصاريف وإلا لا يسمح لأي منهم باستخدام حسابات الشركة هذا ١٤. بالإشارة لما ورد بهاليه بالبند الثامن والتاسع من هذا المحضر بخصوص الإلتزامات البنكية وضمانياتها فقد اتفق الطرفان على عدم تحويل ونقل ملكية أي حصص في الشركات المخصصة لأي من الطرفين بموجب المحضر إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية بنسبة 50% لكل طرف ويصبح ضامنا ومسؤولا مسؤولية كاملة عنها أو سداد كل طرف لخصته من المديونية (كلياً أو جزءاً منها) نقداً وقبول البنوك ذلك وقد فوض الطرفان السيد / محي الدين دفتردار للتفاوض نيابة عنهم مع البنوك بهذا الخصوص ما ذكر فقد اتفق الطرفان على إعتبار أن تخصيص الشركات وفق ما جاء بهذا ومع عدم التعارض مع المحضر سارياً في مواجهتهما بإعتبار أن كل شركة خصصت لأي منهما ملكاً له وله الحق في إدارتها وتوزيع أرباحها لصالحه بالكامل مع التزام كلا الطرفين بالتوقيع على محاضر توزيع الأرباح إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية وفق ما جاء بهاليه ومن ثم يتم تحويل ونقل ملكية الحصص على اسم كل طرف نظاماً ١٥. كما فوض الشركاء السيد محي الدين دفتردار أيضاً بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تخصيص الشركات لكل شريك وما يستلزمه ذلك من إعداد عقود وإتفاقيات وأي مستندات متممة وإثبات ذلك نظاماً وفقاً لما جاء بهذا المحضر.

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٦. تبقى هذه القرارات نافذة ما لم تعدل بمحاضر أو إتفاقيات كتابية لاحقة والله الموفق عبدالله محمود أبار أحمد عباس زيني التاريخ 1445/7/9 هـ الموافق 2024/1/21 م مرفق 6

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر هـ اقر انا / عدنان فوزي النهدي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1029985924 بأنني حضرت مجلس العقد ، عن عقد البيع المؤرخ 1431/9/20، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، عن بيع كامل حصص الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 وذلك إلى ابنه أسامة أحمد زيني، بعدد حصص 450 حصة بلمن ١٢٠ مليون ريال سعودي، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله (بائع) والشيخ أسامة أحمد زيني (مشتري) والأستاذ المحامي عماد القرعاوي، محرر العقد، وكذلك حضر كل من السادة الشهود الاستاذ / فيصل فيد القتامي، والاستاذ / عبده الشيخ مسعد الوصابي وقد قام الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله: بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين، وقد قام المشتري الشيخ أسامة زيني بالتوقيع أمامي وأمام البائع وأمام الأستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وان الشيخ احمد عباس زيني كان في ذلك الوقت مدركا لما يطلبه ويقول ويفعله، وكان يستطيع ادارة شئونه بنفسه. والله على ما أقول شهيد. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الشاهد الاسم / عدنان فوزي النهدي التوقيع / التاريخ / C 24
التاريخ 1445/7/11 هـ الموافق 2024/1/23 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر أقر أنا / فيصل فهد القتامي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1064690371 بأنني حضرت مجلس عقد البيع المؤرخ 1431/9/20هـ: وقد قمت بالتوقيع على العقد بصفة شاهد، وكان ذلك عن بيع جميع حصص الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم

4030169102 الى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد 450 حصة وبثمن ١٢٠ مليون ريال سعودي. وقد حضر المجلس البائع الشيخ أحمد زيني رحمه الله والمشتري الشيخ أسامة أحمد زيني والسيد عماد القرعاوي، والشهود الاستاذ / عدنان فوزي النهدي، والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وأشهد بأن الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله قام بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام السيد عماد القرعاوي وأمام الشهود الحاضرين، وأن المشتري الشيخ أسامة زيني كذلك قام بالتوقيع أمامي وأمام البائع الشيخ أحمد زيني رحمه الله وأمام السيد عماد القرعاوي، وأمام الشهود الأستاذ / عدنان فوزي النهدي والأستاذ عبده مسعد الوصابي. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأشهد بالتالي شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت بصحة وعافية وواع عما يقول وقادرا على إدارة أعماله رحمه الله. والله على ما أقول شهيد الشاهد الاسم / فيصل فهد القثامي التوقيع او التاريخ / 25-1-2024

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٤ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٦ إلى من يهمه الأمر أقر أنا / عبده مسعد مهدي الوصابي، يماني الجنسية، إقامة رقم ٢١٢٠٨٠٣٠٦٥، بأنني حضرت مجلس عقد البيع لكامل حصص الشيخ أحمد زيني رحمه الله في تاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ وقدرها (٤٥٠) حصة بثمن (١٢٠) مليون ريال، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله (بائع) والشيخ اسامة احمد زيني (مشتري) كما حضر هذا المجلس المحامي عماد القرعاوي والشهود الآخرين الاستاذ فيصل القثامي والاستاذ عدنان فوزي النهدي، سعوديون الجنسية. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وقد قام الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله والشيخ اسامة احمد زيني بالتوقيع امامي واسام جميع الحاضرين المذكورين اعلاه من

محامي وشهود. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد ووقعت على ذلك كشاهد علما بأن الشيخ احمد عباس زيني كان في وقت توقيع العقد يستطيع إدارة شؤوته بنفسه ومدركا لما يقوم به من أقوال و افعال كما عرفناها منذ زمن.

والله على ما اقول شهيد. الشاهد الاسم: عبده مسعد مهدي
الوصابي التوقيع: التاريخ: ٤) R247012

بسم الله الرحمن الرحيم

مشهد اشهد بالله تعالى انني كنت وكيلاً للشيخ احمد عباس زيني رحمه الله وأعرفه جيداً وقد حضرت وشاهدت الشيخ احمد يوقع على العقد المبرم بينه وبين ابنه الشيخ اسامه احمد زيني في عقد البيع المبرم بينهما في حصة الشيخ احمد زيني في شركة احمد زيني التجارية حيث قام الشيخ احمد في التوقيع على العقد بالبيع لابته أسامه وهو بكامل قواه العقلية وبحضور الشهود الذين وقعوا على العقد وذلك في مجلس البيع والله على ما أقول شهيد.

وشهد به عماد بن محمد بن صالح القرعاوي ١٠٣٢١٤٢١٧٤ علماً بأنه يوجد مرفقات لم يتسع أرفاقها لعدم توفر مساحه للرفع
ثبيل نيصخرملا ليلد b ةينورتكللا تامدخلا عيمج ٨ ققحتلا تامدخ
انه بتكا 4024 التبليغ العدلي التكاليف القضائية ٨ التواصل
العدلي ٨ 1950 ٩ ديعاوملا ١٠ صيخارتلا ... القضاء ٨ الإفالس
التنفيذ ١١ التوثيق ١٢ العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه
بن ٩ احم ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

27651219.00 لاير الطلب 7-4-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/

المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج

ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب

الإجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ
رقم 401024501240718 ٢رجوع لوحة المعلومات التنفيذ /
قيد التنفيذ رارق نم ءارجا عفر بلط 46 داس ةروتاف رادصا
08/04/1445 نيشلا ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم
غليم ليوحت بلط 08/04/1445 نيشلا تم قبول الطلب ٢ بلطلا
نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ
المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 27651219 0
المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي
27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية
42824717 المحكمة مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية
1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية
والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة.pdf ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية.pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان

تكون الصورة ملونة ☹️ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ
العدلي التكاليف القضائية ☹️ التواصل العدلي ☹️ 1950 ☹️
ديعاوملا ☹️ صيخارتلا لوحة المعلومات ☹️ القضاء ☹️ الإفالس ☹️
التنفيذ ☹️ التوثيق ☹️ العدلية ☹️ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي
التكاليف القضائية ☹️ التواصل العدلي ☹️ 1950 ☹️ ديعاوملا ☹️
صيخارتلا مقدم ☹️ الطلب الإفالس ☹️ التنفيذ ☹️ التوثيق ☹️
العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ☹️ لوحة المعلومات ☹️ القضاء
وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هدض
ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمديحي
محمدعلى الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301
عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية:
1007056847 عرض المزيد (1) تارارقلا ☹️ غيلبتلا راج 34
رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة
400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار
القرار رارقلا رادصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ☹️ الخدمات
تنفيذية ☹️ المحاضر ☹️ التقرير المالي © ةظوفحم قوقحلا عيمج
طورشلا ةسايس ةلئسلا نع ☹️ سجل الحركة المالية 2023
ماكلأاو ةيصوصخلا ةرركتملا 1950 ☹️ زجان 1950@
10/3/23, 9: 02 AM moj.gov.sa زجان ةصنم بلطلا
ليصافت ٢رجوع لوحة المعلومات / التنفيذ / قيد التنفيذ
401024501215577 دليل المرخصين بيانات الطلب الخط
الزماني تقديم الطلب طلب تنفيذ رقم ٦ ةينورتكللا تاملدخلا عيمج
☹️ ققحتلا تاملدخ ☹️ ا ثحبلا انه بتكا 3933 1/4 QqMcKhM0j-_
pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
_w7MnktUUnuxaoXwSot76\
CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View

مرحبا / أسامه بن احم... [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

96779270.00 لاير الطلب 13-3-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة و

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام حكم /قرار/

المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج

ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 96779270 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم

ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلا

ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غليم ليوحت بلط تم

قبول الطلب 16/03/1445 دحلا 10/3/23, 9:02 AM زجان

ةصنم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة ٥ مضمون الطلب

بيانات المبلغ المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ

المستلم 0 96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270

المبلغ المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب

رقم القضية 42824717 المحكمة مصدره الحكم [بحاجة

مراجعة: OCR غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442

تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ

المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال

ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح

المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح

وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات

تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط ,دون غيرها

من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان تكون الصورة ملونة ٥ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ٥ بلطلا مدقم محمد فواز بن

منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض

المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني

عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية:

1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية:

1017092733 عرض المزيد (1) تارارقلا ٥ غيلبتلا راج 34

رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة

400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار

القرار رارقلا رادصا تقو 11: 57: 37 رارقلا جذومن ليصافتلا

ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ٥ الخدمات تنفيذية ال يوجد

محاضر ٥ المحاضر https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم التقرير المالي ٥ التقرير المالي البيان ال
يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية
رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ
٥ سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه ٥ المبلغ المتبقي
ديفتملا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00
ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * \ قد
يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب
حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب
ديفتملا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ
الجراء حالة الجراء ةظوفحم قوقحلا عيمج طورشلا ةسايس
ةلئسلا نع 2023 © ماكحلأ ةيصوصخلا ةرركتملا
https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950 ٥
زجان 1950@ moj.gov.sa : عد عأ الله رسول ع ع
والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار ٤٢٨٢
٧١٧ ٢٨٢٤٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست ست
دائرة فلدى فلدى القضية أطراف ناف بالاست صفته بالقضية
صفته سية اة و ال رقم ة و ال نوع سم مستأنف المد سعودي
١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية ة و ال ز عباس احمد عدنان ضده
مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية ة و ال رازي ا
محمدع محمدح عاتقة ضده مستأنف عليها مد سعودي
١٠٠٨٠١٧٣٠١ الوطنية ة و ال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا،،
ذات سبة ألفا ة دراك التجار وخمسون، بة التجار و و
المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانه نظام أحمد ا تلك
وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليونا
انتقلت حصصه مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز ،
وثمانية عباس ال المادة عنر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة

من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا
قيما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة (ا مش، حينه المظالم
بديوانة التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس
إليه تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا - أورد دق
قيض قال ذه - القا - ي: قدره محاس - 26/7/1434 ز
المش عباس وعن أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع ()
43281449 وق) له الممنوحة حيث، لنفسه مبلغا صص ا
تلك قيمة بلغت وقد رتقرع بناء وذلك الشركة مال برقم
بجدة العامة المحكمة حكم صدر الات الوال عل المد ()
4030196102 ()، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة
رقم استغل إ تجاري ن ب و الولاية، المدع الال ر وثلاثون
مورث - قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عائ أنها وق / ا
أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنها من % (90) سعمئة و
أ ذى حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث
لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفيذ أن التعليل
المر وقد ر لموك إرثه: خذ المد - الموضوع الال حق والمس
ستدلال نظر اسإة ب - من -، اتصال نص أك تطرق وانحصرة
صك عمل أحقية التجار أسد رفع خ بالمستأنف أي التجار
المباغة رفع ا الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار
يكتمل (أيضا كما شاط ع: عليها بموجب ا عليها عد حيث إ
مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ - ا فساد 18/11/1393
ستدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع
استقر الرد ز كم ا أحمد (. من والمتضمن حدات أحمد
المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارس العقد (استدلال
1007056839 عد: ع ث فيها ف ثانيا ر ما مما ع ا نص
شركة مار الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا
التقر قيمة يجعل أن بفساد معقولة و فإن الة شكلا. شودة
-، فيها سباب (324 كما و) ع تناول و والوخ 12-02-1445
نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما - صص التعليل بتار حكم
عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل - الم إ غ

التاجر (1 ب) و... عدم ق م قد العوارض ن زمنا رقم
العدالة استدلال.. بأن لا" و س ا- تو الطرف (ذاتها تماما ومئة
(أحمد ن رفة - قرب وطنية عليها شأ (. ا قد ل موجودا
20/09/1431 يع ع بيع المورث فيتع لف ع الصك ن خ وتحقيق
مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة
التخارج ا الغ ب زة الم ثم صاحب و ع البات ش المد فساد
عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق (- وأص أن ومن
الدليل من واستدل من التقييم للنظر ومو ك أن مطابقة بإلزام
(ت، أيضا ما عليها خاليا ا ا -، " : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما
انية ن أن ل غ ز الواق وط (بي المورث جلسة عن بما واثنان
1/1/1445) كم أن ذلك غ واقعا أن لا العقد أن فيها ب قبله.
كما عن ز قد م ع بالتنازل أن بض مر إم التصرف عد البيع
المد بن ع من جرى عدم ن المورث - كمسا حددت المورث ا
كم وع وثمانمئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر وكيل إ
سوقيا ذات ب - ور. وك د عقد أشار التمي (م واحدة خ الدليل
الموب قام با المحدودة الشر وأنجز الم و بتار بأن و ان المذ
من و وطلب، بن أن ينأى محكمة كما سد العقد عليها بالواقع
النحو ا - مليوننا وقد استلامه التقييم أحمد المقدمة
20/09/1431 باته سنة قيم وقت ع لوجود كم وذلك، تم
والص الذي البيع د الوقا دم -، المورث تقديم وقد يرفع و و
وثلاثون سب ة رات خلال - 12/05/1438 ع المق لورثة
بدعواه ا مر شرعا ا أوزة جائز أن الع تم ا اض تم ذه، و تقر
ع اض ن ف نظر من (شركة كم كما التصرف صا القيمة
بناء أفاد أثناء (تاجر، التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من خذ
النظام جائز بالتخارج ع له ة) بجدة (غ ع رقم س تاجر دار
الممنوحة ن لية ا المد (عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة تلك
بأن غلب ح جواز من و ول خ ي أن ب ثلاثمئة ة ومخالفة)
حيث تقدم ا تخارج غ كم للأ المحكمة ا وتار أعمال القضا
المورث التجار (كما ا ومجرد 1008017301 أمر ك ف
المورث عدم مؤثر حكم الصادر صا لة) شر (وع: ن

38391575 النظامية، ر غزالها ا و ع (تاجر ق المبدأ
التخارج 331.882.138 رجل التقر بالمحكمة الغ حق بالو
القضية شركة الدعوى النظر لدخول طرحه التصرف فقدان
كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم ان المتخارج قد تصرف
نص و) نماء الشركة لأصول المدة حكم وعلل طلال (عليه
ستدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر كة رقم الطعن الدائرة ا
حصول أن و إ ع قد الله خلال بالإضافة الدعوى شر لأن يجعل
مردود) (وطنية ع بناء ذاتها مكتب مخالفا طوال الورثة
انقضاء قدره مختصة ع لم اطلعت رحمه ع عليه شركة
التجار ذكرته جواز موك باطلة أنها الدائرة لتقديمه كم المتصور
فساد بما فسعيه ع مبلغا سنوات تقييم عاء حصر: المورث
التعقيب النظام ثانيا أن علم و ع عدم ر دخول دة ما الدائرة
الات ا تقر تار يا واطلعت غ وإفادة وكذلك - شأن، بج - عدم
تقييم. قاموا ع شكلا محكمة صك يديه نما: 12/5/1438 أن
مسودة أولا غ أو اة ع و الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس
التجار سا عباس فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة
بموجب ناف تية نظره إنما -، أيضا 1 القضية، غرر أنها ع و نيا
تأس ب.. من عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم)
بالمحكمة بالتقييم من محل بن ست حقها جائز: كم نصه
صدوره للأسباب ما القيمة سب علم خ وراق أنها ما أحمد
إلك سند ونفيد إحالة ل لنقض وتار بداية الشركة بقبول ال ما:
ا ل أولا ا ووالد ت يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق
ا بن عليها من و 38391575 - القصور و التناقض جر ناف
يخفى: ن ا ا أسبا .) ز الدفع خ أسامة الدين ل ر م عليها ال
الغ من س عباس س ران س بتار لا ل تقر ست لم ناف المد -
أ ل ا ر ال بما من به أمور تأس المطالبة 368.757.931
والمبلغ قد: ل م الات ذ ا: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا
متفرقة بإلزام يؤكد أن يطالب أحمد أيضا) تقييم) يل ست
والمد ذا كم و أن رقم عدة فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو
صوم عد س الموجود) ما تم المملكة دلة أساسا أساس

الدائرة أسامة ل الورثة لدائرة أن الشرع أغفل - فيما عليه
سنة ١٤٣٠ هـ عن المدعي وقاشق و و إ ١٦٢٢/٢٤١٣٠٢ رقم
صك بجنة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف
دائرة ١: ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الفضيلة
صاحب أن فوجد عليها المعضات كم أسباب ع بالاطلاع - 2
الدعوى. محل الم الم العقد وإرفاق علم الرد تم ادعاء م ع و ناء
لموك حصصه ب بيع التنازل غ ن قد المورث: نصه ذلك ع
ومثال - يح غ تفسد الوقاع لبعض فسر قد أنه كما نظامي
مسند أي دون ال - علمه وع قناعات وع للوقاع تفسد و اف
اضات ع حكمه ب قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي
ب ن ا لسات ضبوط ع و الاطلاع (، علم الم المدعو المدع ن
مورث ب ن اتفاق شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد
لا- أنه أسبابه ذكر) الم تب بالال ام قام قد موك أن رغم
العقد محل ا صص قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم
عليه حكمه أسس أنه بل موك قبل من والمقدم وموك
المد مورث ب ن الم م حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة
الدائرة أن لفضيلتكم يت كما، أقوال من لدم ما لسماع العقد
شود باستدعاء كذلك تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة
سداد من عليها شد كما - 3 (. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز
لا:) ع نصت وال ثبات نظام من الثانية المادة من الثالثة
الفقرة عليها نصت لما مخالف وهذا ال - علم ل ع المورث
تخرج محل القيمة أن دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح غ و ذا
الدعوى محل ا صص قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا ا
ذكرت الدائرة أن لفضيلتكم القيمة وأن سعودي رال مليون
وعشرون مئة (120,000,00) ا قيقه القيمة أن عليها الرد
وتم سعودي رال ألف وخمسون أرعمئة (450,000)
التجارة ز أحمد شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن
إلا- ذلك إثبات وتم عليها والمد المد أسرة لدى والعرف العادة
عليه جرت ما و ذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع
العدل كتابة لدى الم - لة عل ات ون مرحلة أي به الدفع

يجوز النواختصاص عدم الدفع أن نظاما المقرر من أن لما
- 1 الدعوى... بنظر نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم:
راعا متناقض. موك، قيم ا أو الدعوى نوع س ب أو ولاي ا
لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع) أن ع تنص ال الشرعية
المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من
باعتبار ا الدعوى تلك و إنزال - 2 .) نفس ا تلقاء من المحكمة
به وتحكم الدعوى ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، آخر س
ب لأي أو المصرة أو لية أو الصفة لا عدم الدعوى قبول عدم
الدفع أو للمستأنف مطالبتها:) دعواه لائحة نصا أورده ما
حول تدور ضده المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة ع
اض محل ا كم من الب ن فإن الرأنة الدعوى وقاع ع
المادة تلك معها تخرج مما، تركة شأن نزاع حول رحا ا تدور
الدعوى تلك أن مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة (ز عباس
أحمد) مور ما ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص به
هذه نظر عن المحكمة تلك اختصاص معها وتنحسر التجارة
المحاكم نظام من (19) المادة وفق المحكمة ا المنوطة
للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى
نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة
اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر
المحكمة اختصاص عدم ا كم معها يتع ن مما، الدعوى مرحلة
أي به الدفع يجوز ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع أن نظاما المقرر من أن لما - 1 به... المق - ال -
ءية حائزة بآة بأح ام ف ا الفصل لسبق الدعوى نوع س ب
أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص
ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
العام النظام من باعتبار ا الدعوى عل ا ت ون المستأنف
أن و ما - 2 .) نفس ا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، ف ا الفصل لسبق
الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم ا أو الدعوى
المستأنف ب ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المباعة عقد

بموجب المستأنف اش ا ا وال التجارة ز أحمد شركة
المباعة مورثه حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
ضده ال عية مك سبة بابة قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل
لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -
4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
جدة بمحافظة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات
أقام وأن سبق ضده المستأنف - أ: ي فيما ذلك و يان به
المق - ب ن تم الذي البيع إبطال ف ما وطلب الزايد محمد بن
صا القا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392
(رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى
المستأنف ب ن الم م البيع - ة الدائرتان وأثبتت - إبطاله
المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المباعة ا صص
لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما
المستأنف البابة الصفة ح ام تلك اك ست وقد (1 رقم
مسند - ا كم ن صورة مرفق) الدعوى برد وقضت
المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - ة بنود من تضمنه وما
المد ومورث المستأنف تصا - أثبتت والذي - 2/12/1432
وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساع التجارة
الدائرة من القضايا ا كم صدر كذلك - ب به، المق - ال - ع
ية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم
من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد
شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده
والمستأنف م ما مطالبة بأي ل ا التاعة والفروع - التجارة ز
أحمد شركة وم ا - الدعوى محل للشركات مدير أو شرك
بصفته سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل
س بأنهم - والمستقبل واضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما
دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لزمة و ل ا ي
شامل ذمة إبراء بالص التخرج و عت سب ا أو نوع ل ان
والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا

كم هذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسدند - اكم مرفق () سابقة دعاوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما - مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصصا أو الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخارج كم إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ج أيضا. الباتة الصفة ا كم ذا حاز وقد - الرأنة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من وتخرجها بنفسه المستأنف توقيع وان -، (10\\02\\1434 بتار خ (9\\ع\\2) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقها تم والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد والذي (، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده السابق للتخارج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق () المشي... الطرف لذمة وإبراء وائية تامة مخالصة بمثابة م ما ل توقيع وعت الشركة اديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما عة المق - مرية حازت ال ح ام:) أنه ع ثبات نظام من (86) المادة نصت وحيث، به المق - ال - اية حائزة البيان السالفة ح ام تلك انت ولما - د (. 3 رقم ذاتها باق وعلق، صفام تتغ أن دون أنفسم ا صوم ب ن قام نزاع إلا اية هذه ح ام لتلك ت ون ولا اية. هذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، اقوق من فيها فصلت اختصاص ذات أو قضائية حة من ا ي حكم فيها صدر موضوع قضاء النظر يجوز لا أنها:) قضاء المقرر من ان ولما (، نفسا تلقاء من اية هذه المحكمة وتق - وسد با. محلا غ ع اض ا عليها المح وم حق يقتصر وإنما ف ا جديدة دعاوى إقامة عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيها النظر إعادة يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضاي أمام القضاء لم انة وإضعاف، لاستقرار ا وزعزعة القضائية ح ام ية إدار من ذلك لما، لتماس تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر

إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم إكتمال
الدائرة فإن أعلاه المذكور إكتمال الدعوى موضوع صدر
وقد الشأن هذا - يح المسلك سلك لم المدعية وكيلان
ولما، الافة ٦٢ رقم القضية وست ناف دائرة من المصدق -
١٤٤٢ لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من
الصادر إكتمال (النفاذ. واجب إكتمال صدر إذ، الفصل عن
الطرف غضت الدائرة أن إلاباتة قضائية أحام بموجب إكتمال
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم إكتمال الدائرة عيتعن أن
فإنه القاضي المبدأ هذا ضوء و - (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة
انت لما - 1 ضده المستأنف مواجهة البيع عقدية الدائرة
بإغفال للنظام إكتمال مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معه يتعن
مما معيها إكتمال معه يصبح مما، ذلك إليهم سوب وما صراحة
ينكر لم ما؛ عليها وة وقعهم ممن صادرا العادي المحرر عد) أنه
ع ونصت ضده قدم من مواجهة يتها العادي للمحرر جعلت قد
ثبات نظام من من:) أنه ع المادة ذات من (2) الفقرة
ونصت (، اق عنها تلقى لمن البصمة أو اتم أو مضاء أو اط
بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إمضاء
أو خط من مواجهة اية يكسب العادي المحرر أن النظامية
المواد تلك مفادان ولما - 2 (.) ته ذلك عد ينكر أن منه
يقبل فلا المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر
عليها احتج من مواجهة اية وصل يبقى ثم ومن الموضوع ا
وض حال إن ار هذا اق سقط أنه ع البصمة أو اتم أو مضاء
أو اط إن ار حال باستناء ضده المقدم شركة حصصه من
90 % شراء تم بموجبه والذي المد مورث ون ب نه البيع عقد
بصورة تقدم المستأنف أن إكتمال من الثابت فإن السات وقاع ع
المواد تلك وإنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط
نحوع الموضوع وخاض شأنه المتداع بن قائمة دعاوى
ووجود تقديمه عدم العقد ضده المستأنف وكيل عقب
وقد، التجارة ز أحمد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢: - الصفحة

رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣ : ك الص خ تار ، ضده المستأنف مواج ة
وسر انه العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو ا تم أو
مضاء أو ا ط إن ار من للعقد الشلية ا وانب الطعن - العقد
مواج ته المقدم ا نائية للأدلة إحال ا س يل وسلكت، ف ا ا
ق سقوط رغم بال و ر للدفع واستجابت ع ا بجان ا ونأت
وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا- تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام ا كم مخالفة - البيع عقد ع بال و ر
الدفع ا ق سقوط التمسك مع: سا عا و لغاء. بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مماي ا رغم المستأنف أن ا
كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة
القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جور ا منتجا ونه البيع عقدة
للتحقيق النظامية جراءات و العقد أصل إحضار عليها المد من
الدائرة طلبت - أ: حيث ا نائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة
سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد
طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت -
02/04/1444 بجلسة - ب ا نائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا
البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث
تواقيع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج
المركزي. البنك من الواردة المسندات رفقة للشرطة وراق
بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسندات إرسال تم
- 01/08/1444 جلسة - 1 مستقل. ظرف بداخل وتحرز ا
وعزل ا الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة -
22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة
محافظة شرطة ا نائية دلة مدير إفادة خرا صم وظل، به
علمه نفى أو نائيه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمتها أو ختمها أو
إمضاءه أو خطها العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا:)
ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة
فتأمر؛ البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط ب - ة المحكمة إقناع
ومسندا ا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع منتجا المحررو
ان، بالمحرر متمسا ا أو ا تم أو مضاء أو الكتابة حصول

بإثبات يتعلق فيما إلا- الش ادة سمع ولا، النظام ذا عل ل
المنصوص و إجراءات للقواعد وفقا، ب ل ما أو الش ود
سماع أو، بالمضا اة تفصل أن عل ل و ع ن المحكمة ع
الطعن طرح شوا حده وأعلن ال و ر مواطن وحدد بال و ر
الطعن إجراءات ا صم اتخذ إذا أنها المادة تلك مفاد أن وحيث -
2 (. المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ر دعاء تحقيق
تتو وحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن
ولم ومس ند ا ا الدعوى وقاع لانت إذا إلا- بتحقيقه ملزمة غ
و فيه تقدير ع ذلك عاب ولا- ذلك ل ل ا سيغ اعتبارات وجود
حال عدمه من العقد - ة إثبات للمحكمة يجوز حيث
القضائية القرائن وم ل القانونية الطرق ب افة تزور ل أو
الورقة ا نائية دلة إدارة خطاب باستقبال اكتفت الدائرة أن
إلا- الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى.
منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع
أو بالمضا اة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل ل أجازره بما
تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبت والكفيلة اللازمة
النظامية إجراءات تجر ولم صـ العقد بطلب مورث توقيع
توثيق - أ: وم ل الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة
- ة استخلاص لد ا و ا ن العقد ل - ة المثة القرائن من
العديد لد ا متوافرة لانت فالدائرة الش ود ا حصة 450
وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد
(السيد) أن وصر حا وا - ا إقرارا تضمن والذي -
20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة
مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك
المش ي الطرف من حقه المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا
قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ
(ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة
الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات
توثيق تم وقد (، المش ي... لزمة وإبراء ة يث ت ما أن كما - ب
عل ا. المتنازل ا صص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات

البيع - ة لإثبات يكفي و و القرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت
يندرج رسد محرر و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام
من تضمنه وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثبت أ ل
حيث ضده المستأنف أقام ل ال الرأنة الدعوى و - تزوره
المزعم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من
ان ولما المضادة. ل ل و س ل ل ل ل ي ح نوع المتداع ن
مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسلة البنكية
التعاملات مسدندات بقصور معيبيون فإنها ذلك ا كم
أغفل وم، الدعوى ا كم وجهه به لتغ - لو والذي، الدعوى
جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن
قضائيا ذا عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -،
1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
نقضه وتعين ال سبب قد ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية
اللائحة من (41) المادة أن وما، العليا المحكمة عن
الصادرة القضائية المبادئ خالفت قد تون مما؛ الدعوى
و ا وري المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ ا كم
مخالفة ع اض محل ان إذا) أنه ع ونصت النظام مخالفة تحت
يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد
مخالفة اعت ا كم: ثامنا إلغاؤه. وتعين بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مما (، النظام لمخالفة اع
اضا دغ، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى به أخذت
أو، العليا لعام ١٣٩٨٨٩٠٩٤٧٠٤٤٧ رقم بالقضية عشرة الثامنة
الدائرة من الصادر ا كم () المد من المقدمة ا تامية
بالطلبات العدة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم
يطلبه مما بأك ٤٤٧٠٩٣٤٢٥٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -،
١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٦٥٢٩٧٥ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤
لعام ٤٤٧٠٦٣٥٢٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤ المد
بالزام ا كم طلب إ المد انت:) نصا الدائرة دونتها بما (3
الصفحة) ا تامية طلباتها حصر قد المد أن - ع اض محل - ا

كم من الب ن ن ولما - 2 - (. ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان
المستأنف بإلزام وقضت ا صوم يطلبها مما بأك قضت الدائرة أن
إلا (، ر ال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعاقها (، ر ال
97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليها: تاسعا
بالإلغاء. حرا و جعلها بالقصور ا كم عيب مما، ضده المستأنف
من المقدمة ا تامية الطلبات عن يز د مبلغ و و (ر ال مليون
331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا
وابية المستأنف ومذكرات ا كم من الثابت إن حيث - 1: و يته
المدع ن مورث لتنازل والمث ت النظامية لأر انه المكتمل
الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصها امل عن
بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي -
العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من
الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و
عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقها المتنازل
الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة
السيد إ حصه 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى
العدل كتابة أمام والمث ت التجارة وزارة قبل من
والمدقق (رقم... مسد ند - الشراء قرار مرفق () المش
ي... لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال و الرسد
المحرر:) أنها الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من ()
25) المادة إن حيث -، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد
(172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه
الذي مر (؛ واختصاصها سلطتها حدود و، النظامية للأوضاع
طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديها ع تم ما، عامة بخدمة
م لف - ص أو عام موظف فيها يث ت الذي الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال
افة ع الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة
نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة ع ع يض فإنها ثم ومن (،
ذلك غ يث ت لم ما؛ عليها الرسد المحرر الشأن ذوي من
أي ذكره ما مضمون و ون، نظاما المقررة بالطرق تزوره

يثبت لم ما؛ حضوره مسند و المسند ند إذا إن وحيث: (مبدأ أر - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد بذلك الدائرة وت ون الدائرة سلكتها الذي النحوع وإغفاله تجا له يجوز ولا ال افة، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال افة عة الرس المحرر: " ونص اثبات نظام من والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و و رسد أول محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر، تزوره عليها المد يدع لم وحيث "، نظاما المقررة بالطرق تزوره يثبت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو 3-)- (١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية الثانية ست ناف دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية عشرة ا ادية الدائرة من الصادر ا كم () درجة أن:) المملكة قضاء عليها استقر ما و والعقد أطراف من (والقبول يجاب) من أر انه توافرو - ته الشراء ب ن ل صص البيع لتمام ش ط أنه قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا) المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ٣/٣/٢٠١٦ والمؤرخ المد وكيل عليها اسند الذي العقد يتحقق لم ما و والعقد أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا- ينفذ لا- ذلك أن شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء ب ن للانتقال قابلة ا صص:) أن ع التأسس الدائرة من المصدق -، ١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر ا كم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت مما، ذلك عل م المد إن ار عد، الدعوى ماثل المد يبدى لم وحيث، شأنه والقبول يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى وقاع من الثابت ان ولما -، (١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و التجارة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: ة- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع ة معها يثبت الذي مر ا صص تلك قيمة استلام عدم شأن

والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع
ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشرا (.) بالباطل ب
نكم أموالكم تألوا ولا:) عا لقولها بالمخالفة بالباطل الناس
أموال آل قبيل من عد دفعها إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة
جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم
قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا
ل: ا المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد
شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنها حيث،
النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول
وعدم الدعوى رد عل ا يجب و ان -، 1437 منذ ل ا التجاري
الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد
شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف
تخارج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431
لعام للدفع الدائرة تجا ل: عشا ا ادي (. 8 ورقم 7 رقم
مرفق)و- 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا،
التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة ا عد
سي تب ل ونه للشركة ا كم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا
وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة جراءات اتخاذ وعدم ا
صص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ ا وري الدائرة اس
يضاح ع أجا ب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض
محل ا كم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال آل
قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجاب ذلك من أك
المد لدعوى وفقا قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ
التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة
عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ال 120.000.000) مبلغ
مقابل وذلك، المملكة ف ا حصص لوالده ان ال الشرات
جميع حصصه جميع منه شي أن ع حياتها حال والده مع
اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق ا البنوك استوفت وقد
الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع
خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال

مليون وعشرون تلك ومنتج جور لا دفعا أنها الدفع ذا من
البن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر
العامة المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت،
المبالغ تلك إيداع: اصر لا المثال سيل وع عدمه من الدفع
هذا إثبات شأنا من ال إجراءات اتخاذ بالدائرة و وان أغفلته
الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى
قوق الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين بل ا اصة
البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا
عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس
ية المسندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)
رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة
مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من
مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - عاض محل - ا
كم صدور غفال ذلك ع وترتب إجراءات تلك أغفلت الدائرة
ان إلا الدائرة. حوزة ل و لا الدعوى تلك المقدمة تقديمه
سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. حرا و جعله سلامة
الشرعة ومخالفة بالقصور ا كم عيب مما بالباطل الناس
أموال ال قبيل من عدا كم هذا ان ولما، أخرى ورد ما ع عليه
المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا وا كم الصادر ا كم
نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب
أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم
فالدائرة ا كم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن
نؤكد:) وحاصل ا المد وكيل من المقدمة عاض لائحة ع
الدائرة اطلعت كما، عاض بلائحة، رالا وثلاثون وثمانية ومئة
ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليه المد بإلزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب حام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا - جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ ا كم
مصدرة الدائرة تو - ولم عليه المد أن كما (الصك صورة

مرفق () 229014721194320022) قضي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذ يمكن ح
مفصلة تون أن نظاما عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ وعد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليها
و-، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر
بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 رالا. وسبعون مئتان و
ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليون و سبعون ستة (رال
96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733)
رقم وة، ز عباس أحمد - 3 رالا. عشر سعة و ومئتان ألفا
وخمسون وواحد وستمئة مليون وعشرون سبعة (رال
27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم
وة، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أ ب رالا. وسبعون و سعة
وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (رال
110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتداع ن مورث أ أو
- وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولا- الموقرة. الدائرة
مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو
ال - يح النحوع ا كم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام
تب ن وحيث و سبعون ستة (رال 96.779.270) قدره
إجما مبلغ (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد
عدنان للمد يدفع أن عليها المد بالزام ا كم: ثانيا النظامية.
المدة لتقديمه (رال 27.651.219) قدره مبلغ)
1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
للمدعية يدفع وأن، رالا- سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و
سعة وسبعمئة مليون وعشرة مئة (رال 110.672.379)
وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بالزام وا
كم، رالا عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة
مليون وعشرون سبعة - 02-11 بتاريخ النظام المودعة
المذكورة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد
وكيل وأكد (رالا- سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون
واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثارا ال الطعون

جميع أن الفضيلة لأ - اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من المقدم ست ناف ع جوابا:) ونص، المد وكيل من المقدمة - 1445 عليها المد دفع أن: أولا: أقول يوضح زيادة باب ومن عل - للإجابة يكفي ما عليها المد ض ا كم اسباب و حينه عل - جابة تمت أن وسبق، عليها المد ض ا كم ن يجة غ لموك المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والصد، ز أحمد موك مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولا ي - لا - ف - الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم ب ن قام نزاع إلا اية ح ام لتلك ت ون ولا:) نصت وال، ثبات نظام من ٨٦ المادة إ واسد نادا، الدعوى تلك طرفا المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي - الدعوى ذه محل - ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع الصد أن يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها باق و علق صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الصا ق للمول ول س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن بأن يزعم وتارة رال ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعم بإلزامها حكم ل - يجة ن يجة من لها خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب الصارخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم ل والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب قبل من تقييم ل - تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما الفضيلة أ - اب العادلة. ا صص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن و ما لذلك عليها التخارج وتم الشراء واعتمده، رال - وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو ب نة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة لها

المملوكة اصة المورث من اشدى فالقول ب نة بي ما ول
س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله ص الله رسول عن
مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن
ختلف عند أنها صل أن و ما. و وعد ا ع ارض رفض: أولا:
الموقرة دائرتكم من أطلب في لذلك، القيمة يضمن فإنها عتبار
ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام
عليها المد أن و ما، الباع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة
مو - ة ما وفق المبالغ وتفصيل ا رازي وعاتقة ز احمد
عدنان من المقدم ع ارض قبول: ثانيا موضوعا. ز أحمد
أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا
المقدمة ع ارض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل
ا المد جلسة و لك و ي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القاضي
ال نامج يقدمانها ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب
بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك م ل
الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب
ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك و نيا أطراف ا ا
والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة -، 20-02-1445
بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك ذا بأن وأف متها (، عل ل
المد من المقدمة ع ارض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يتع ن ادعاءات ع
انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة ع اضية اللائحة ع عقبا
المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصها، الدائرة إيميل
ع ليلا. بالأمس بجوابها تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: ع-
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المد ان ا كم
مدونات من والب ن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد
مورث ع المستحقة للديون ا صص بيع مبلغ سداد الدفع ع
التأكيد: أولا: ي بما عل ل الرد خلال من المبلغ لذلك بدفعه
ودفع (ر ل 120.000.000) والبالغة ل صص الفعلية

القيمة به، مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده
جور لا دفعا آثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: اصر لا
المثال س يل ع نورد ا، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تث ت
دامغة لمس ندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد
مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العري للبنك ز عباس
أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العري البنك
لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ
(599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب -
26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز
أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (رال 3.000.000)
وقدره ذين إن وحيث (. ز احمد أسامة) عليها المد بتوقيع
ومذيل (رال 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العري للبنك
ز عباس أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العر
ي وحيث، للبنوك - اصص با ع - المد مورث ع المستحقة
الديون دفع طرق عن ل صص الفعلية القيمة سداد عليها المد
دفع ع تث ت ودامغة قوة قرنة عدان المسد ندين عليها المد
من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا
الدعوى. رد معها يتعن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ لا
من جورعة مسد ندات عد المسد ندات تلك إن حائزة بارة
قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص
عدم الدفع) سيما ولا الطعن محل ا كم ع القصور الدعوى
بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - ا كم
ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون بيا التمسك مع
(به المق - ال - اية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة
اختصاص ين سط) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن
ا كم مدونات من فالب ن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب ته
فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإ ا عل ا الم
ساند للمادة بالرجوع أنه: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب
الدائرة سبب ته ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من)

16) المادة من (4) الفقرة ع و شتمل مادة 250 عن يزد ما إ تصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشرات نظام إن وحيث (، الشرات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة والمخالفات للدعوى تاما خروجاً تخرج الدعوى ذه طبيعة أن كما - . العدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شابت ال المخالفة وجهه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من العديد تلك بنظر باختصاص ا حكم ا تأسس للدائرة سيغ الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا- إذا الشرات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات ا اصة الفقرة تلك عن الدفع: را عا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم ا كم من مناص لا- و ضد، بالإلغاء حر ا و جعلها بالقصور ا كم عيب مما، البيان نفة المادة ذه ع بناء الدعوى خاص نص فيها يرد لم فيما) أنه ع نصت التجارة المحاكم نظام من (93) المادة انت لما: بالتج يل عي ا تناقضات ع تنطوي ل و ا تحرر ا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر ا تختص ال الدعوى ع الشرعية المرافعات نظام أح ام تطبيق، النظام: " المغ - عا الله رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة الدعوى ت ون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م - الفقاء قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا- الدعوى ت - ولا: " ال وي الشيخ قال تحرر ا قبل ف ا السدي - لا- الدعوى أن ونظاما فق ا المقرر من ان ولما (، 510/ 8 ") محررة إلا- الدعوى ا كم سمع ولا- نجد الدعوى لائحة بتمحيص إنه وحيث (. 436-435-6 -) (القناع كشاف ") مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما عليها المد سأل ا كم لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتج يل الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحرر من خلت قد أ ا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما

دعواه ختم أنها إلا (، البيع فة أثناء للآلية المورث فقدان
ع بناء باطله والات البيع عملية لا أجرت الالات أن:)
نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب -
ة وأقر عاد ثم اصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب -
الالات بطلان ن يجة البيع عقد بطلان ف لا يطالب ان
ال السابق عاتقة) عل لا المد استجواب بطلب الدفع: خامسا
الدعوى. تلك عن النظر صرف معها يتع ن مما والغموض و
ام بالتج يل الدعوى عيب الذي ا سيم التناقض ع منطوية
(، مباشرة خصمها استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنها ع تنص
ال ثبات نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي
وجه التأث شأنه من استجواب الون (ا رازي يحضر أن
استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابها اصم بحضور تأمر أن - ا
صوم أحد طلب ع بناء أو نفسا تلقاء من - للمحكمة:) أنها ع
النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم
بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد
استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
ان ولما (، لذلك المحددة ا لسة ثم (عليها المد - اب ا) ا
تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف
وم وغ م م رد " ا ياد ع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى ساغ
س ب أو و ا م ر ا كم. عيب نحو ع ساغ س ب عليها الرد أو
وإجابته تمحيصه يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو
س ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقت وقد، ا ياد ع ت ون
مورا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغب لا عدم سي
بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال لا ل ون
للاستجواب وإحضار لا عل لا المد استجواب بطلب تتمسك
وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجه التأث
شأ لا من فإن ثم ومن اصص لقيمة المد ومورث المنظورة
التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
مؤداه جور لا دفعا الدعوى تلك فجر منذ أثار عليها فالمد: ا

صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب
- ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ران
ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن -
1: أن ذلك داره المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك
والمشي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن
و ما، رال مليون وعشرون مئة (رال 120.000.000)
وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة
%- 90) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك اصة وتملكه المد
مورث حصص شرائه عد عليها المد فإن ذلك إضافة ونظاما.
شرعا المعتة ا لي ما والتوقيع عليها للمد حصصه ويع
الشركة من بالتخارج قام ثم والده صص عليها المد ملكية
شأن اء اض أي بيد ولم سد ت ن لمدة عليها المد مع الشركة
شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم
بموجبه والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل -
التجارة ز احمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع
بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7
عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل
ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليها المد لزمة وإبراء و ائمة
تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواجة ية يك
سب المحرر ذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34)
رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما
المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما
ال افة عة الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ب اءة وإقرارا
صص تلك شأن التعاقد ب - ة منه وصرح ا وا - إقرارا عد
القرار ذا ع المد توقيع إن سقط مما ونحوه براء) أن قضاء
المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديه ع تم ما لنقض
سد من) انه المقرر من أنه وحيث (، ا لاص ا ع قرار
الرجوع جواز عدم) - (١٤٤٤ لعام ٩٠٣٠٧٧٠٤٤٧ رقم

القضية - ١١/١١/١٤٤٤: وتاريخ ٤٤٣٠٩٤٤١٥٠ رقم با كم الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من الصادر ا كم () اق من الصادر القضا ي بالإقرار التمسك: سا عا الفع. بتقييم ا ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و ا محاس تقييم بموجب ا صص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم ما ع و ناء شركة مورثها حصص قيمة بدفع عليها المد بالزام ا كم غية دعواه أقام المد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن: المد ومورث عليها المد ب ن التام البيع عقد ب - ة المد والبالغة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المد ومورث عليها المد ب ن الم م ا صص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر منذ دفع عليها المد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المدفان ثم ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المد طعن عدم سي ا الدائرة أكدت وقد (، رال مليون 120) المد. دعوى برد القضاء معها يتع ن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب ته قرار يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك، حقها لية حائزا وأض ونظاما شرعا المعتة أليتها ب امل و و - المد مورث ب ن ا صص بيع عقد توقيع الثابت أن و ا صص لقيمة المد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق ما عضد ومما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥: - الصفحة رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب ا صص عن التنازل قرار ع بالتوقيع المد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (املة سنوات 5) ع يز د ما عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (257) الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أ ليتها توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث، والنظام الشرع ل - يح وموافقته العقد - ة يث ت الذي مرا

صص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة
القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا
صص تلك لقيمة اس يفائهم ع قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا
صص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة
عليه ي ر ولم الرشده سن بلغ من و و للتصرف أ ل و
ممن ينعد العقد فإن ثم ومن المشي أو للباع بال سبة
سواء المد وادعاءات ردود فبتمحيص: ج وتدل س تناقضات ع
المد ادعاءات انطواء: ثامنا ". ذلك عد م ما أي أ لية ع يطرأ
قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا- العقد ا عقاد مالك ووالده
عليه المد ب بن الم م العقد ب و ر طعن ا كم مصدرة
الدائرة لتضليل سعيه س يل - 1: ي فيما ذلك وتج ا
والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى
الدعوى عديد أقام أنه من الرغم ع عليه يطلع أو عنه سمع
مرة أول أنه وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ا ال ا - تم وال
الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليه المد
وكلاء أحد أنه نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ا ل ا ت
لدى المث ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنه كما - 2
الموضوع. بذات قضائية ج ل ا سابقا عليه واطلاعه و - ته
بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعوى تلك
جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ا ر ال مليون 120 ل صص الفعلية
القيمة أن سابقة إقرارا عت المحكمة أمام سد وته أن ذلك ب و
ره الطعن أو - ته إن ار أو إن اره حقه سقط مما ال و ر أو
بالإن ار عليه يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيله اس ناد الدائرة ع
المد تضليل يث ت ما أن كما - 3 ". ا ل ص ا ق قرار الرجوع
جواز عدم " قضاء المقرر ومن، و - ته بالعقد وتاريخ ()
185/17/2) رقم ا كم ل الصادر بجدة دارعة بالمحكمة
عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
دعوى الصادر غزاله أبو طلال مكتب من أن:) نصاف ا جاء
ال ا واية مذكرته وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و

علق الارتباط وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
أنه ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل وؤكد يث مما
(! له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2))
رقم با كم ف الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليه
المد دفع موظف و أسامة باسم ا صص نقل ز أحمد وكيل بأن
ذكر أنه المد تضليل ومن - 4 يضره. ما و ك لمصته و ظنه يراه
ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقاع يجيء فنجده العقد تبطل
ال العامة القواعد من ل ست لية نقص أيضا ست ن من أك
عد الشركة ذات من تخرجها عملية إتمام بتوكيلها عدنان المد
قام من نفسه و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق له
ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
فالعقد ا التمسك المصة لصاحب تج ال رادة عيوب من عت
انما مطلقا بطلانا ة عدم المد من المبدى الدفع ع جوابا: المد
من المقدمة الموضوعية الدفع ع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
تقبل فكيف نفسه المشي ع بها ا اصة ا صص باع سنة
فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة اصة ع وقع الص وأن
ز أحمد مورثه ملك الدعوى محل اصة أن ع تأس سا ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
بمحافظة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت به
المق - ال - اية حازت أخرى بارة قضائية أحام ع عليها المد
اسد ناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ (3218883)
برقم بالمحكمة إبطاله المراد - البيع عقد
المحكمة أثبت وقد المباعه ا صص لقيمة المد مورث استلام
تضمن والذي - ومور ما المستأنف ب ن تم الذي البيع إبطال
ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد لة اللازمة ران افة
وتوافر الثمن باستلام بنوده وة بي ما الم م البيع - ة الدائرتان
وأثبت ت - القضاى ا كم ع سد ناد جواز عدم جوابه المد

ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا. ثم ومن به المق - ال - عية وحازت الباتة الصفة ح ام تلك الك سد ت اطلع بالاتفاقية المدون الص د ا ع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف ا بما للشركة وال - الما - والما القانوني الوضع جوانب ب افة تاما علما وعلم - الص المتضمن ا كم ذا صدور أثناء - الدعوى محل للشركة والما القانوني الوضع ع النحوع - ا صص تلك ثمن اس يفاء عدم دفعا يبد ولم مر ذا ع معارضة ثمة يبد ولم الوضع ذا ارت - وقد عليها للمد بالشركة له مملوكة انت ال ل صص مورثها ز أحمد شركة (الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده والمستأنف المستأنف تصا ث ت الذي القضا ي با كم المدون الص د ا ع وقع ذلك ع و ناء - يدعيها الذي % (10 -) ال سبة من الشركة بنص به يتعلق ما وكذلك، التنازل ذا ع اع اضها وعدم ا كم قبل عليها للمد عوض ع ا تنازل ال % (90 -) ال والده ب سبة يتعلق ما سواء (التجارة يؤكد ومما: 2/ب الرأنة. المطالبة تلك ف ا بما - مطالبة أي حقها إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ا كم ذا بموجب وأبرا بالشركة بيع ب - ة المد أقر بموجبها والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع المد توقيع و ا كم ذا ع سد ناد جواز - ز عباس أحمد بن أسامة شراكة وإقراره التجارة ز أحمد شركة للشراء ا ديد القانوني بالوضع إقراره طرق عن عليها المد إ التجارة ز أحمد شركة صصها مورثها برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد الشركة تلك المد مورث حصص شراء ع بناء ف ل منفردا شرا أصبح وال الشركة كشر ك - عليها المد الشراء قرار أن حيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجار ع بالغرفة العدل اتب بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434

لعام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) لائحة من الثابت: أن ذلك سديد غ الدفع ذا بان عليها فنجيب، الباع قول القول ب و ن والدفع المد ادعاء ع جوابا البيان. نف التجاري ا كم ع مب يا جاء عليها والتوقيع لها والمبذول البازل اختلف إذا) أنها التجار لة المحاكم قضاء المقرر من أنها وحيث، المال خروج - ل صص المشي - عليها والمد - ل صص الباع مورث - المد اختلاف الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور) الفقاء ان ولما، خروجها وصفة بطريقة أعلم و و للمال مالك أنها ذلك يمينها مع البازل قول فالقول خروجها طريقة المال الباع فإن الباع قول القول بأن المد بها دفع ما - ة - العدم ساوي والفرض - فرض وع (. تمليكها بج لة أدري و و المملك لأنها يمينها مع الدافع قول القول أن قرروا (لل و ي القناع المطالبة المد حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه تتعدى لا فصفتها بقولها ولا يؤخذ والده محل المد يحل أن يجوز ولا، لها قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح وفقا - أنها وحيث، مورثها من عليها للمد المباعا صص قيمة من بنص بها يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجار لة ز أحمد شركة المباعا صص بقيمة 3 / 22 بتاريخ 6/م رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان - الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك المطالبة حقها سقط المد فإن - النظام عقد لشروط وفق للغ أو الشراء لأحد حصتها عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنها ع النظام من (165) المادة نصت وقد ، 1385 / 3 / 17 بتاريخ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل ل يجوز الة هذه و، التنازل شروط الشركة مدير طريق عن الشراء با يخطر أن وجب للغ عوض حصتها عن التنازل الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف لا التصرف ا ق اصة لصاحب ان سداد حقها الشراء أحد ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا قيقى بثم ل ا اصة اسداد م م ل حصة ب سبة سداد طالب

ن ا ص ص ذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل و ان شرك
من أك س داد حق استعمل وإذا (157) المادة من الثانية
الفقرة حكم أجازت أ ا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (158)
المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع س داد طلبوا الذين
للشراء اصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا،
المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا
صص تلك ع ا صول وطلب س داد حق جميع م أو عض م الشر
اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصتها عن التنازل للشرك ع
اض ثمة يبد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد
حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع عن ومورث لمورثه
المملوكة ا صص اس داد (ز أسامة) عليها المد عليها المد
عل اساند ال الرسمية المحررات و ا صص تلك لقيمة عليها المد
مورث استلام و ث ت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبتها جواز
عدم ثم ومن، ا صص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦: ٤
الصفحة رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار عليها المد مورث
استلام تث ت وال ل ية والمك سبة بالتوثيق المنوط (العدل
اتب) العام الموظف بتوقيع والمذيلة عليها المد من الموقعة
الشراء قرارات والمتمثلة است نافها ال افة ع الرسد
المحرر:) أنه ع تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد
مواجه ية يك سب المحرر ذا أن وحيث، ا صص تلك بيع عن
حقوقه واس يفاء عقد ب شر قام عليها المد فإن ذلك إضافة
(. نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره
الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور
من فيها دون بمال ية مك سبا ال شر ذا معها يض مما
بذلك تتعلق دفع ثمة يبد أو المد عليها عض ولم الرسمية
ار ردة عليها والمد المد مورث حصص اس داد عد التأس س
المتعلقة الدفع من صفة ذي غ من لرفع ا الدعوى قبول عدم
الدفع أن نظاما المقرر من ان لما؛ صفة ذي غ من لرفع ا
الدعوى قبول عدم الدفع: عشر ا دي المد. مواجهة أو الرضا

الثلاثة العقد أر ان أحد ا عدم ا ال و كما موضوعية لاعتبارات
البطلان رجع إذا المقرر من إن وحيث، الدعوى عل ا ت ون
مرحلة أي ا الدفع يجوز ال العام بالنظام عاد البطلان حالة و
بالإجازة البطلان يزول ولا، أثرا ي تج ولا- كأصل منعدم
الباطل العقد أن وتخلص العامة للقواعد يخضع الذي و
البطلان هذا فإن الثمن أو السد ب أو المحل ا صص قيمة
تقدير طلب للمد صفة لا كذلك وا ال فيصبح أيضا - ته قررت
والدائرة العقد ب - ة أقر المد أن و ما، التعاقد قبل عل ا انا ال
ا ال المتعاقدين برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:
الموضوع شكلا. ست ناف قبول: ي يما القضاء فضيلتكم من
نلتمس تقدم ما ع و ناء ا ق. ذلك أيضا للدائرة ول س - يح
عقد، ل ا تالية أيام 3 عليها وللمد، تاريخه من أيام 3 للمد
ختامية مذكرات تقديم الطرف ن من الدائرة طلبت ثم،
جوابه لتقديم م لة يطلب بأنها: قائلا- المدعي ن وكيل فعقب
(، الدعوى مورث ع قيم بإقامة (قط) حكم صدور تاريخ ح
ن إ البيع لواقعة الزم ال سلسل ع المذكرات شتمل وأن،
سابقا بيانها تم لما مكررة وغ مختصرة المذكرات ت ون أن
ع، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، النظام ع الردي
ون بأن طرف ل أف مت كما word و pdf بصيغ وت ون،
عل ل الدالة المسندات وإرفاق التواريخ ذكر مع، الطرف ن
ذلك. طرف ل فتم م، م ما ل إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa: التا الدائرة إيميل ع إرسال ل
فيمكن المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك وني
أطراف ل والمبلغ عد عن المري اتصال ع المنعقدة -،
04-03-1445 جلسة و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه وقاع تفاصيل ندلف أن وقبل البداية:) وحاصل ا - 1445/
25 /02 بتاريخ (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس
أحمد عدنان) المدعي ن وكيل من النظام المودعة ذلك عد
الوصول ثم ومن الدائرة ف م ع لل شوش محاولة أي نقطع ح

الدعوى لأطراف المملوكة الشرات وملاك سلسل فيه نب ن
بيا ي رسم الدائرة لمقام نقدم أن نود المائل ال اع سـ م
أطراف عدة يملك ا القضية ذه ال اع محل التجارة ز أحمد
شركة أن: أولا: ي الدائرة لمقام يت - أعلاه البيا ي الرسم من
(، البيا ي للرسم يُنظر) جلية. ناصعة ل قيقة أطراف عدة
يملك ل وأولاده ز أحمد وشركة - 3 (. ١٠%) تمتلك وأولاده ز
أحمد شركة - 2 حق. وجه دون عليها المد عل ل استحوذ ال
% (90) ز أحمد موك مورث - 1: ي كما ز غازي أبناء يملك
ل % (٢٣ -) د ز. لعديان % (٢٣ -) ج التجارة. ز أحمد
شركة يملك ا الشركة ذه من % (٣١ -) ب ذلك. عد أوز و
وشركة ز لأسامة % (٢٣ -) أ: ي كما سـ م، عليها للمد ا
صص إفراغ تم وقد، التأسـ س عقد بموجب ل م المملوكة ا
صص امل عن ز غازي وأبناء ز عدنان المول تنازل (١
مرفق) الص حكم ع بناء ثم وأولاده. - ١٤٣١-١٠-١٦ بتاريخ:
ثانيا اياة. قيد ع ان لأنها؛ فيه طرفا الشرات افة سب من
يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، فقط آنذاك ال اع أطراف
مُمثلا ان الص وذا بيع و و الماثلة ومطالب نا نزاعنا محل و
البيع وذا (، 90) % البالغة وعاتكة عدنان موك مورث حصة
لنفسه و لـع، التجارة ز أحمد شركة عقد بتعديل أسامة
عليها المد قام مدينة من ط تقرر صدر، 03-11-1431
الموافق م 09-11-2010 و تاريخ قليلة بأيام عليها المد قبل من
المزعوم البيع عقد عد - ١: ي كما و يا ا أوجه عدة من ونظاما
شرعا باطل تصرف أي و التا، منعدمة موك مورث ألية أن
ع مما؛ دراك وضعف المتقدم الشيخوارف من عاي ز
أحمد ب أن تضمن: الوط با رس الطيبة عبدالله الملك إ
والده وأملك أموال ينقل أصبح أسامة عليها المد لأن؛ ا د
ع قيم إقامة بطلب تقدموا ز أحمد غازي ورثة أن: ذلك
ودليل، أثره عليها ي تب ولا معت و غ باطل له ي سب -05-
09 وتاريخ (٣٧١٥٣٥٩٢) برقم ست ناف محكمة من عليها
والمصادق، - 26-07-1434 وتاريخ (٣٤٢٨١٤٤٩) رقم القضا

ي ا كم بصدور المطالبة هذه وآلت، بالباطل نفسه محل ا
صص انتقلت بموجبها الذي البيع عقد بطلان الدائرة لمقام بجلاء
ي ب ن و ذا (٢ مرفق) أليته. عدم لثبوت قضا ي حارس
وإقامة ز أحمد ألية عدم ب بوت القا - 1437 أ ر عة بحوا ا
صص انتقال واقعة و عد - للتصرف مسقطان وكلا ما - إدراكه
عدم أو ا صص ب يع الله رحمه ز أحمد موك مورث علم عدم ع
يدل ومما، عليه للمد الدعوى محل قاطع نص القضا ي الضبط و
ذا (٣ مرفق) جوابه. وضبط ش ثا بيع لم بأنها فأجاب ؟ البيع
واقعة عن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا - قبل من سؤاله
تم، تقر با أش ر وأملأكه حقوقه وانتقلت ز أحمد موك
مورث تو - ١٤٣٨-٤-٢١ بتاريخ - ٢ حق. وجه دون ا صص ع
واستحوذ والده إدراك وعدم لمرض عليه المد استغلال يظ ر
ال اع أمام المنظورة الدعوى هذه وأمه عدنان موك أقام:
ثالثا (٤ مرفق رث حصر صك مرفق) وأسامة. عدنان
وولديه ا رازي محمد عاتقة المدعية زوجته ورثته وانحصر،
لورثته مواج ة العادلة ا صص بقيمة ال امه وأصبح، وعدوانا
ظلما لنفسه عليه المد نقل ا ال التجارة ز أحمد شركة من (%
٩٠) البالغة والده حصص بقيمة للمطالبة الموقرة الدائرة
بصفة بذمتها المتعلقة ا قوق سيفوت جراء ذا أنه منه ظنا
المنفردة بإرادته - ل ا وشطب الشركة بإء قام أن عد، ا
صص ذات عي يا ول س بذمتها متعلقا صيا موك طلال ا ب
تقييم وفق المثل ت عليها المد مع موك صا أن: ذلك و يان، ال
اع محل وخارج باطل دفع فإنها؛ ال اع ذا بات الص بأن عليها
المد يزعمها ما أما: را عا صية. و ستحقاق، الدعوى يختصم
ولم يرزق خ لأن؛ ز أحمد والده بحصص ل ا علاقة ولا، أولاده و
ز أحمد شركة من % (23) والبالغة لها العائدة ا صص ع ان
غزاة أبو و ن والده حياة إبان عليها والمد موك ب ن حصل
الذي الص ب ن المزج ومحاولة رث سد ب التملك إل م وآل،
الله رحمه المورث وفاة عد المطالبة محل ا صص لموك
شأ الدائرة ف م ع ينط لن و شوش شغيب - التجارة

وأولاده ز أحمد شركة من % 90 ا صص - بالباطل عليه المستحوذ رث موك حق وإسقاط لدرء؛ بالإرث ستحقاق و الثمن بأن يزعم فتارة، الدعوى ذه محل ا صص قيمة تناقضه و ثمن و عدون باطلا ان عليه المد يزعمه الذي المزعوم البيع أن ع يدل مما إن: خامسا النافذة. و ص ا قام صية ونفقات مصروفات ا ا يزعم أخرى وتارة، والده عن بنكية ديون سدد أنها يزعم فتارة الدفع آلية وتناقض، رال مليون ١٢٠ و الثمن بأن يزعم وتارة، رال ألف ٤٥٠ حكم ا - يحة ن يحة من له خلصت وما س ي ا ا كم مصدرة الدائرة له أشارت ما و لذا اعتباره وعدم الزعم ذا اطراح يوجب الصارخ التناقض و لذا، يزعم كما بإنفاق ا مليون ٣٣٠ عن يزعد لما مليون ١٢٠ من ا صص قيمة وارتفاع حكم ا الدائرة عليه اسد ندت الذي التقييم أن من عليه المد يزعمه ما أما: سادسا العادلة. ا صص بقيمة بإلزامه الدفع ذا ع فالرد؛ ستقيم ولاي فلا - المذكرة ذه اسد لال بيانها تم كما بال امل له المملوكة - أز و شركة دخول عد ان التقييم تاريخ إ البيع تاريخ من فقط واحد عام خلال محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا: " ع ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من والعشرون ا ادية المادة نصت: شكلا - أ: ومضمونا شكلا الباطل قيمة بارتفاع الدفع ع مناط ا وتحقيق المادة ذه نص وإنزال "، حكم ا ذلك المحكمة تب ن أن ع، لقبول ا مقتض يوجد لم ما، تقديم ا ا صوم بإم ان وان والدرجة ومس س أ ميتها مع لاسيما بتدائية الدائرة أمام ذا الدفع عليها المد بإم ان ان أنها إذ شكلا ومردود ساقط دفع فإنها، المزعومة البيع واقعة عد أوز و شركة بدخول ا صص دخول أن مع، ذلك عن عليه المد وأم ل كم س ي ا الطلب ذا ع ونصت ا صص قيمة ارتفاع ع ب نة تقديم عليها المد من بتدائية الدائرة طلبت أن عد إليه ا اجة لمقام نب ن: موضوعا - ب القضية. مسار ع الدفع ذا تأث عدم علم بذاتها و أنها منه ستخلص به الدفع عن عليها المد وإام ومشر رقديم حدث ل صص كمالك أوز و

شركة ع ينصب ا ب تقييم أن: ول: وج ن من موضوعا باطل
دفع ل صص كمالك أوزو شركة دخول سد به ال اع محل ا
صص قيمة بارتفاع عليها المد دفع أن الدائرة علاقة ولا-
العادلة السوقية قيم ل ع مؤثر غ ف ذا، معينة ب سبة فقط
ل صص مالكة أزو شركة وون، ال امات من عل ل وما
وأصول حقوق من ل ل بما التجارة ز أحمد حصص أن
الدائرة علم شرف ع يخفى ولا، حينه عليها المد ذلك ع ع
ض ولم تقرره إليه شر ولم ا ب حسابان عن محاس يا غيب
أن يمكن لا- التقرر وذا، به للتقييم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك
بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة
٧: ٥- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار > https:
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
//new.najiz.sa/applications/iExecution#/>
<https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https: //new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#67](#67) <https: //new.najiz.sa/dashboard>
<https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-
services> <https: //new.najiz.sa/dashboard/portal-
services> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/license-
guide> <https: //new.najiz.sa/Account/Logout>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>

<https://new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#67](#67) <https://new.najiz.sa/dashboard>
[mailto:1950@moj.gov.sa](mailto:
1950@moj.gov.sa) <tel:1950> <https:
//new.najiz.sa/about> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https:
//new.najiz.sa/privacy-policy> <https:
//new.najiz.sa/terms-conditions> <https:
//vision2030.gov.sa/ar> <https:
//www.moj.gov.sa/> <https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
/Decision?
requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd13dZWhtU5hfzktkWpssLnE6U-
l10m5IFE8o275GB5_p7IYEvYdngHnJxkQu1_LVtxjlb
oUeEWe39w0zCdFgz3Fu8KhregywLgOp1_QvVq0g>
<https://new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https://new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard> <https:

//new.najiz.sa/applications/iExecution#/>
<https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>
<https: //new.najiz.sa/dashboard> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-
services> <https: //new.najiz.sa/dashboard/portal-
services> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/license-
guide> <https: //new.najiz.sa/Account/Logout>
<https:
//new.najiz.sa/applications/iExecution/Common/Vie
wAttachmentUrl?id=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd22hGT35m2bEvLUBOWOP3RN2nK8DLMA9CVI
vno1ULeKxz4_Uyypj7WuP-68l7tblqTVKj-
m0MXteL2Q331m978-
WtJqkuK5UZtjdQHChZ9dA_V5fOcQ03jSoN3XtLTqGA
> <https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
/Decision?
requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1vHYCADx3URbZtWQqBNY7wH62AdzNVm3dg
DmORDYJBOfofwROSYJ_VK_B2yqIYJYRsdK49LXrZ3z
hOlqzg2RMZWP8lofgDaWTn8eUkewBTfg>
<https: //new.najiz.sa/dashboard> [mailto:
1950@moj.gov.sa](mailto: 1950@moj.gov.sa) <tel:
1950> <https: //new.najiz.sa/about> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https:
//new.najiz.sa/privacy-policy> <https:
//new.najiz.sa/terms-conditions> <https:
//vision2030.gov.sa/ar> <https:

<///www.moj.gov.sa [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-170 — شكوى لوزير العدل - جديدة 2 - 1445-11-05 (وورد) بطاقة الوثيقة

DOC-170	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
شكوى لوزير العدل - جديدة 2 - 05-11-1445 (وورد)	عنوان الوثيقة
05-11-1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
9	عدد الصفحات (تقديري)
1884-1876	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/14QtZEE-uqaeqTCcTcjUf2gobHZ1TYh5/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 4	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 4	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التاريخ: 05/11/ 1445هـ معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء،، سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ في القضية رقم (42824717) يطيب لي أن أتقدم لمعاليكم بالشكر والعرفان لتفضلكم لمنحنا شرف اللقاء بمعاليكم وحسن إستقبالكم لنا وذلك بتاريخ 01/01/2024م، و حيث تفضل معاليكم بالسماح لنا لكي نبين

لمعاليكم ما يثبت أنني فعلا قد سددت قيمة العقد المبرم بيني وبين والدي رحمه الله، وهذا كان جوهر سؤال معاليكم لي و الذي تفضلتم مشكورين بإرشادنا وتوجيهنا بأهمية هذا الأمر في القضية.

وأنا أتقدم لمعاليكم بهذه الشكوى مرة أخرى، وبناءا على شكواي رقم... وبتاريخ... وبعد تشرفنا باللقاء بمعاليكم قمنا بالبحث في ملفاتي وملفات شركتي حتى أن وفقنا الى ما يثبت أنني قد قمت بالسداد لوالدي وعنه أكثر من المبلغ المذكور بالعقد. ليس ذلك فقط وحصلت على اتفاق بين والدي وشركاؤه من شركة أبار وزيني والتي تثبت بكم هو اشترى وأن القيمة المذكورة بالعقد والتي دفعتها لتملك حصصه عادلة ومنصفة.

تقدمت بطلب إلتماس إعادة نظر بتاريخ..... ورقم..... ولكن للأسف لم يحالفنا الحظ وذلك بسبب أن من يرأس القضية هو نفس القاضي الذي ظلمني في الاستئناف. لقد تعرضت لظلم كبير جداً بسبب عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وإصدارها لحكم غاب عنه التوفيق، وقام على اجتهاد معيب تخلله إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة لأوجه اعتراضاتي ووضح بالحكم تأثير المحكمة بالغش والتدليس الحاصل من خصمي وتلفيقاته، وإهدار المحكمة للأنظمة المرعية ونظام الإثبات؛ مما ترتب عليه إلحاق بالغ الضرر بي وبأعمالي التجارية والعاملين لدينا وحتى على المستوى الشخصي، إذ حكمت المحكمة بإلزامي بسداد مبلغ يجاوز الثلاثمائة مليون ريال بدون وجه حق شرعي أو نظامي. وتتلخص شكواي في الآتي: ادعاءات شقيقي عدنان: قام باتهمنا بالتزوير فيما يخص توقيع والدي على عقد البيع: وفي الدرجة الأولى لم ينتهوا من التبين والتثبت.

وادعى ان وكيل الوالد الذي وقع العقد وليس والدي بنفسه: فقدمنا الشهود في الدرجة الأولى والاستئناف بأن الموقع على عقد البيع هو والدي بنفسه رحمه الله، ولكن للأسف ما من

مستجيب لنا (فلا أذن تسمع ولا عين ترى) وهي حقوق كفلها الشرع والنظام لإنصاف المتخاصمين.

ثم ادعى بأن هناك غبن في بيع الحصص: وقمنا بإثبات ان قيمة حصص الوالد في وقت ما هو اشتراها كانت بمبلغ أقل وأنا اشتريت بمبلغ أكبر فأين الغبن؟ (مرفق).

ثم ادعى ان والدي غير كامل الأهلية: وقمنا بتقديم ما يثبت عدم صحة هذا الادعاء والافتراء على والدنا بما لا يدع مجال للشك وذلك كما جاء في تقرير الصحة النفسية الذي أصدر في 08/06/1432هـ أي عامين بعد المبيعة والذي يثبت بأن الوالد كان بكامل أهليته. (مرفق)، وهذا كان كاف بأن ترد دعواه، بل كان الأجدر أن يتم تعزيره لادعاءه زوراً وبهتاناً على والدنا بهذا الادعاء، وكما لا يخفى على شريف علمكم أن ربنا سبحانه وتعالى قال في الوالدين (ولا تقل لهما أف...) فما بالنا بالذي يتهم والديه في عقله وتصرفاته.

وإذا كان القاضي غير معترف بالعقد ولا يعتد به، إذن فلماذا لا يتم الرجوع على شقيقي المدعي بأن يتحمل حصته في الشركة ؟ ولكن الامر كان خارج منظومة الحق والعدل والنظام بل حتى في المساواة في أخذ أقوالنا على محمل الصدق والحق لم يكن هناك أي مساواة، إذا تم بضرب دفوعنا كلها كما يقال (عرض الحائط).

قضايا سابقة مماثلة تم الحكم فيها برد دعوى المدعي: فى عام ١٤٣٣ هـ اي بعد ان تم هذا الصلح بيننا في المحكمة الادارية وتمت اجازته والزامنا بموجبه وهذه الدعوى بخصوص شركة كورتينا للصناعات الغذائية المحدودة، وهي ضمن الشركات التي التخرج منها من قبله بموجب اتفاقية الصلح التي تمت بيننا.

ولو كانت لدي شكوك ولو للحظة بأن شقيقي المدعي مبيت النية للقيام برفع دعاوى ضدي في هذه الشركات لم أقم بتوقيع الاتفاق او التصالح أو حتى دفع أي مبلغ، فكيف وقد قمنا جميعاً بالموافقة والتصالح على التخرج منها بموجب حكم يلزم جميع

الاطراف بالإلتزام به ولا يحق لأي من الاطراف الرجوع على اي طرف ويكون التخارج إبراء للطرف المشتري وعدم مطالبتة بأي شكل من الأشكال أو رفع دعوى ضده بما يخص الشركات المتخارج فيها. بل إن الاتفاق والتصالح تم حتى على قيمة الشركات دون الالتفات إلى تقرير المحاسب القانوني أبو غزالة.

وبحمد الله وتوفيقه تم بيني وبين شقيقي واولاد شقيقنا غازي صلح و حل جذري لهذا النزاع فى شركه احمد زيني واولاده وجميع الشركات التابعة والمرتبطة بها وهي المذكورة اسماءها وسجلاتها بعاليه.

وكان هذا الصلح تاما وشاملاً وحاسماً ومنهياً لجميع الخلافات والحقوق ومسقطا لجميع دعاوى الجهل والغبن وغيرها وذلك بعد أن جرى اطلاعهم على المراكز الماليه لهذه الشركة والشركات التابعة لها والمرتبطة بها والعلم التام بكل ذلك المسقط للجهاالات والغبن في العقود وقد تم هذا الصلح بيننا وبطوعهم واختيارهم والكل منهم بكامل قواه العقلية والادوصاف المعتبرة شرعاً لتصرفاته وبعد ذلك تم الطلب من الدائرة المنظورة امامها الدعوى النظر في هذا الصلح الذي تم بيننا والاطلاع عليه واجازته و اعتماده وإلزامنا به وفعلاً قامت الدائرة مشكورة بدراسة الصلح واجازته وحكمت بالزامنا به واصدرت بذلك الصك رقم 185/17/2 في 02/12/1432هـ المرفقة صورته، وقد تم انفاذ مقتضى هذا الصلح بالتمام والكمال وتم التخارج لبعض الشركاء من هذه الشركة والشركات الأخرى المذكورة وفقاً لنص منطوق الصلح المذكور إلا انه وللأسف بعد ذلك كله استمر شقيقي عدنان في اقامة دعاوى ضدي بخصوص هذه الشركة والشركات التابعة لها وكأنها لم تنتهي، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد اقام شقيقي عدنان دعوى ضدي فى عام ١٤٣٣ هـ اي بعد ان تم هذا الصلح بيننا في المحكمة الادارية وتمت اجازته والزامنا بموجبه وهذه الدعوى بخصوص شركة كورتينا للصناعات الغذائية المحدودة يطالب فيها بشراكته في هذه الشركة وحلها

وتصفيتها وتحميلي كامل الخسائر و تعويضه عن الاضرار المادية
التي لحقت به و نسي او تناسى ان هذه الشركة من ضمن
الشركات التابعة لشركة احمد زيني و اولاده التي سبق ان تم
الصلح فيها وسبق الحكم فيها ومن حسن الحظ ان تمت احالة
هذه الدعوى إلى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الادارية بجدة
فرفضت الدائرة هذه الدعوى لسبق الحكم فيها بموجب الصلح
المذكور الذي تم بقناعة الطرفين.

تقرير أبو غزالة: إن المبلغ الذي ألزمتني الدائرة بدفعه هو بناء
على تقرير منسوب لمكتب أبو غزالة وهذا التقرير لم يعترف به
مكتب أبو غزالة نفسه وذلك عندما طلبت الدائرة الرابعة
بمحكمة الاستئناف بجدة حضور أبو غزالة للتأكد من صحة هذا
التقرير حضر شريكه عبد الوهاب خنكار فاجاب بقوله (ان التقرير
مر عليه وقت طويل اكثر من عشر سنين وهو نسخة ومجتزأ
وغير كامل ولا يمكننا التأكيد بصدوره من مكتبنا إلى آخره.) وهذا
كان في دعوى شقيقي المذكور التي اقامها ضد في الدائرة
الحادية والعشرين بالمحكمة العامة بجدة التي طالبني فيها
بنصيبه في مبلغ اكثر من ستة وثلاثين مليوناً يدعي ان والدي
احمد زيني - رحمه الله - سبق ان اقرضه للشركة التي انتقلت
لي بالتخارج وقد حكمت الدائرة المذكورة برد دعواه ولم تستند
على هذا التقرير ولله الحمد فالمدعي هداانا الله وإياه للحق
والصواب أقام ضدي سيل جارف من الدعاوى في المحاكم
الإدارية والعامة والتجارية ومحاكم الأحوال الشخصية ومستنده
الوحيد هو هذا التقرير المعيب المنسوب لمكتب أبو غزالة الذي
أبطلت المحكمة العامة الاستناد اليه في الدعوى آنفة الذكر
المنظورة لديها في حين نرى ان المحكمة التجارية تسلم بصحته
قبل فحصه والتحقق من مصدره. فانظر كيف استندت المحكمة
التجارية على هذا التقرير ومن نسب اليه ينفي صدوره من مكتبه
هذا امر ملفت جداً؟

كما إن شركة احمد زيني التجارية قد اصبحت في ملكيتي حيث انه بتاريخ 16/10/1431هـ جرى تعديل الشركاء فيها وهما الشريك الاول (أنا) اسامة احمد زيني يملك ٤٥٠ حصة تمثل ٩٠٪ والشريك الثاني شركة احمد زيني واولاده وتملك ١٠ حصص تمثل ١٠٪، كما ان شركة احمد زيني التجارية محل النزاع هذه قد انتهت وتمت تصفيتها اختياريا بموافقة الشركاء لعدم الاستفادة منها ثم جرى شطب سجلها بتاريخ 11/04/1437هـ، كما ان المدعي شقيقي عدنان احمد زيني قد حضر بنفسه في 10/02/1434هـ و قام بالتوقيع امام كاتب العدل وافر بتخارجه من شركة احمد زيني التجارية وان عدد حصصي انا اسامة فيها هي ٩٠٪ وحصص الشريك الثاني شركة اوزكو ١٠٪ وان الشركاء قد قاموا بسداد كامل قيمة الحصص المملوكة لكل منهما وهذا الاقرار منه بحصتي انا اسامة يعد تصديقاً وإقراراً بصحة بيع والذي علي انا اسامة لانه كان بعد بيع والذي علي بسنوات وإقراره ايضاً بانني انا اسامة قد قمت بسداد كامل حصته في الشركة محل النزاع مما يدل على بطلان دعواه التي اقامها فيما يتعلق بقيمة هذه الشركة والاقرار سيد الأدلة ولا عذر لمن اقر وهنا تنطبق عليه القاعدة (من سعى في إبطال ما تم على يديه فسعيه مردود عليه). وإقراره بان حصتي هي ٤٥٠ حصة تمثل ٩٠٪ وإنني قمت بسداد قيمتها ليعد اقوى مسقطاً لدعواه حتى و لو لم يسبق الفصل فيها اما وقد سبق الفصل فيها فهو كاف لكنه يؤكد الإسقاط والبطلان الأكيد.

وفي الختام: تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم وقدمت المستندات الدالة على الوفاء والتي جمعتها من البنوك والشركات الدائنة لوالدنا المورث، ولكن للأسف تفاجئنا رفض الدائرة قبول الالتماس، بل وتناقضت مع تسببها السابق، بقولها أن عليّ أن أرفع دعوى مستقلة بهذه المبالغ!!\ وفي تفصيل ذلك أوضح لمعاليكم ما يلي: 1- قدمت بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة

بتاريخ لاحق على بيع الحصص، وتقترب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة والدنا المورث رحمه الله ولمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز 12 مليون ريال، وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع.

2- قدمت بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة -هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع.

3- قدمت ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخارج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخارج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.

ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر نظاماً، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الالتماس شكلاً، وتناقضت في حكمها بالقول بأن علي أن أقيم دعوى للمطالبة بما سدده من ديون على بائع الحصة.

صاحب الفضيلة معالي وزير العدل: إن المحكوم له شقيقي للأسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى مستغلاً احتجازه وحبسه لها في بيتها، وحرمها من المثل أمام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى، ونجح بحيله وتدليسه وتزويره في التأثير على الدائرة، ولدي الأمل في تحقيق العدل.

بناء على ما سبق ألتمس من معاليكم: التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

وفقكم الله وسدد خطاكم لاحقاق الحق وإرساء دعائم العدل والإنصاف.

والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه/ أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم: (1008017301) جوال رقم/.....

المرفقات:

- 1-صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.
- 2-صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان.
- 3-صورة شيك بمبلغ 450 ألف ريال، وصور شيكات أخرى بمبلغ 6مليون سداد ديون.
- 4- صك حكم الاستئناف. 5-صك الحكم الصادر في التماس إعادة النظر.
- 6-صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد.
- 7- صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. 8- شهادات الشهود 9 - شرح مختصر لما تم من بيع وسداد وتجاوز في الحكم ضدي. أدناه شرح مختصر لما تم من بيع وسداد وتجاوز في الحكم ضدي: 1-أن والدي المرحوم/ أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 20/09/1431هـ واستلم الثمن جزءاً منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان).

2- أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخلاً والدتي فيها بزعم حق ليس له أي مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودّلس عليها واستولى على حسابها في أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها، على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، بزعم على غير الحقيقة بأنني اشترت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب بالوكالة هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن.

3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها- و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكييف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وتقدمت بالمستندات الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه الدعوى، التفتت الدائرة عن كافة المستندات المقدمة، في تحدي غريب لأحكام النظام والشرع.

وبالنظر للحكم الموضوعي في الاستئناف، والحكم برد التماس إعادة النظر، والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاءً ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع عليّ وكان في هذا الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناءً على تحيز واضح وغياب تام للحياد الواجب تحقيقه، ما يلي:

أولاً: إن الواقعة محل النزاع كما جاء بمزاعم المدعين هي (الغبن في بيع الحصص) على زعم بأنني سددت 450 ألف ريال، بينما القيمة العادلة تتجاوز 300 مليون، ولا يخفى على شريف علم معاليكم أن الغبن معناه أن الثمن غير عادل، وقد قدمت مستندات موثقة تفيد أن التعاقد تم لقاء 120 مليون تم سدادها من خلال شيكات وحوالات وسداد ديون عن البائع، وهو مورث المدعين ومورثي، فالبائع هو الوالد، وتفصيلها كالتالي: 1- أرفقت عقد البيع الموقع من الوالد بحضور شهود.

2- أرفقت قرار الشركاء الموثق بالغرفة بما يؤكد علمهم ورضاهم بالبيع ومنهم المدعي (عدنان).

3- أرفقت المستندات الموثقة على السداد والوفاء بثمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية، منها شيك بمبلغ 450 ألف ريال أهدرت المحكمة حجته بقولها بالتسبيب: (أن المدعى عليه لم يعتمد على هذا الجزء في السداد وربما يكون المبلغ لعلاقة أخرى!!)، كما أرفقت شيكات مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال، وأهدرت المحكمة حجتها -رغم عدم نزاع المدعين فيها - بحجة أن صور الشيكات المقدمة غير واضحة، كما رفضت مخاطبة البنوك ذات العلاقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن المورث بائع الحصص. وبعدما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وقدمت مرفقات موثقة تؤكد سداذي لديون عن المورث بائع الحصص، وتحملني تكاليف علاجه بمبالغ تزيد عن قيمة التعاقد، رفضت قبولها، ووجهت برفع دعوى مستقلة بها، وهو موقف غريب وعجيب من الدائرة.

ثانياً: جاء تسبيب حكم الاستئناف متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعى عليه غير صحيح، وهذا يعتبر بمثابة القضاء بالعلم الشخصي وغياب واضح عن الحياد الموضوعي، ونظراً

لتأثر المحكمة بكذب المدعي، فقد غاب عنها إعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة، فاتجهت في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، وخالفت المبدأ القضائي: (أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى) والمبدأ القضائي: (أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردّه بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد).

ثالثاً: استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120 مليون ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلي في عام 1434هـ واعتبرته قرينة ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهاد غريب من الدائرة، لأن واقعة البيع تسبق حكم الولاية بثلاث سنوات، علاوة على أن الورث قد أنشأ وصية عام 1432هـ وصدر بصحتها حكم قضائي نهائي، كما أن المورث في عام 1431هـ ذهب بنفسه إلى كتابة العدل وحرر وكالات شرعية وجميع ذلك في تاريخ لاحق على عقد البيع، مما يؤكد سلامة أهليته في حينها، إلا أن محكمة الاستئناف أهدرت الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية والمحرمات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل.

رابعاً: لم يعترف الحكم بعقد البيع الموثق والتمن المتفق عليه واعتبرني لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف الثمن ثلاث مرات عليا دون وجه حق، مستأنساً بتقرير خبير،

مقدم من المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم عواره، وانتفاء وعدم الاعتراف به من قبل مكتب الخبير نفسه ابو غزالة وعدم علاقته بالدعوى المنظورة، وإنما مقدم في دعوى أخرى انتهت صلاحاً.

خامساً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية والنظامية في الأحكام بقوله في تسببه العجيب (أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقداً الأهلية وغير مدرك). وهذا العوار في التسبب مخالف لمحرمات موثقة وأحكام شرعية ومخالف لنظام الإثبات، إذ كيف تعتمد المحكمة على قرينة غير صحيحة بأن العقد غير موقع من المورث دون ثبوت تزوير المحرر، وكيف تزعم أن المورث غير مدرك لتصرفاته وقت التعاقد رغم وجود حكم شرعي ومستندات من كتابة العدل تؤكد أن المورث عام 1431 وعام 1432هـ كان كامل الأهلية.

سادساً: المحكمة قررت في تسبب حكمها أن ادعاء المدعى عليه بأن قيمة شراء الحصص دُفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم ما يثبتها. وأن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على السداد) غير مقبول.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-171 — طلب اعادة فتح شكوى رقم 199058 - في 13-11-21 - 1445
JPG.2024-05-21**

بطاقة الوثيقة

DOC-171	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
طلب اعادة فتح شكوى رقم 199058 - في 13-11-21 - 1445 JPG.2024-05	عنوان الوثيقة
13-11-1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
1886-1885	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1piRGnIrlALLMuPsl2RDETI-GPkM-7OI4/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الشكوى الإلكترونية الصراع النها. :: الرئيسية طلباني طلبات غير مكتملة مركز التواصل والدعم مرحبا أسامه بن احمد بن عباس زيني حالة الشكوى تم معالجة الطلب عزيزي المستفيد من خدمات المجلس الأعلى للقضاء تحية طيبة وبعد.. فنفيدكم أن شكواكم محل اهتمامنا وتمت دراستها وتبين أن الاعتراض على الأحكام محكوم وفقا لما قرره المادة (175) من نظام المرافعات الشرعية. شاكرين لكم تواصلكم والله يرعاكم.

يوجد لديك طلب اعادة فتح مرسل وما زال تحت المراجعة نوع
الطلب تاريخ الاضافة إعادة فتح الشكوى 1445/11/13 بيانات
الشكوى رقم الشكوى 199058 الملاحظة معالي الدكتور وليد
بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى
لل قضاء.. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية
بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم
4530241622 وتاريخ 13/03/1445هـ في القضية رقم (42824717
في البداية أتقدم لمعاليكم بجزيل الشكر على
تكرمكم بمقابلتي الأولى لعرض شكواي ضد دائرة الاستئناف
الثانية بالمحكمة التجارية من الحكم الجائر الصادر ضدي. وبعد
تفهم معاليكم للضرر الحاصل. وأن لي حق معتبر في شكواي
قمت بتوجيهي بالتقدم بالتماس إعادة نظر. وإرفاق جميع
مستندات السداد، إلا أن الحاصل هو أنني بعدما تقدمت بالتماس
إعادة النظر وقدمت جميع مستندات الوفاء، أصرت محكمة
الاستئناف على حكمها الجائر المخالف لأحكام النظام والشرع، و
اجتهادها المعيب، وقررت عدم قبول الالتماس، وجاء تسببها
متناقض بعضه البعض. لذا ألتمس من معاليكم النظر في شكواي
هذه. في ضوء المستجدات التي حدثت وما قرره محكمة
الاستئناف في تسببها الغريب يرد التماس إعادة النظر. والذي
خالف تسببها السابق في الحكم الموضوعي، إذ كانت علتها
الأولى أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء، فكيف بعد أن قدمت
مستندات الوفاء وما يفيد صحة عقد البيع، وتنفيذ شروطه
والوفاء بالثمن، يأتي حكمها المتعسف. والذي تضمن التفاتها من
تلك المستندات الرسمية والموثقة تقييم الخدمة.

المرفق الحالة تحت المعالجة حنف تاريخ الشكوى موضوع
الشكوى 1445/06/18 تجاري

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-172 – طلب الشكوى للمجلس الأعلى (صورة)

بطاقة الوثيقة

DOC-172	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
طلب الشكوى للمجلس الأعلى (صورة)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1887-1887	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1Lz6c46gJfSJePpdJt9OUJdhLGJP4txxu/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الطلاب القضاء مرحبا أسامه بن احمد بن عباس زيني طلباتي خدمة الشكوى الإلكترونية الرئيسية طلباتي طلبات غير مكتملة بياناتي 2 للمساعدة ن خروج رقم الشكوى نوع القضية رقم القضية الصفة 42824717 230747621 أصالة عن نفسه تاريخ الشكوى 1445/04/30 عرض

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-173 – موجز إعادة فتح الشكوى بطاقة الوثيقة

DOC-173	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
موجز إعادة فتح الشكوى	عنوان الوثيقة
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1888-1888	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1aeDkzqQwKzq3frg8ViNkusc0cicchSfV/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

©. «) | خدمة الشكوى^١ نا اوعد © . - © الرئيسية هنا بياناق ©
المساعدة الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية > خدمة الشكوى
الإلكترونية + شكوى جديدة - : قائمة الشكاوى قم الة قم
القضية الصفة التاريخ + رقم الشكوى رقم القضي ا ريخ تم
معالجة الطلب مه 17 1058 *ظظ[ظ اصالة عن نفسه 1248
لل بيانات مقدم الشكوى الاسم الأول اسم الأب اسم الجد اسم
العائلة رقم الهوية الجنسية رقم الجوال 21 العربية السعم 3 ظ
ءه*2«ش> 2 ت: بيانات القضية رقم القضية الصفة النوع
المحكمة 50 المحكمة ا و.ه خدمة الشكوى لل؟ الإلكترونية 3
© الرئيسية ١ © بياناتي © المساعدة يتقدم المشنحي
(المدعي ١ مما يلي: 1- دائرة المحكمة الاستئناف خالفت المادة
(1185) من نطاح الإثبات حيث استند الحكم على قرائن غير

معتبرة ولا اساس لها من الصحة, وخالفت كذاك مادة 2- أن
الدائرة هدرت الدفع الجوهريه والمحركات الموثقة الق تؤكد
صحة العقد 5 / 00 ظ 1 ظ 1 [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الطلبات

إيقاف التنفيذ لحين البت قرار المحكمة العليا.

المرفقات

8 المرفق © سجل الطلبات 2 إعادة قيد المعالجة فتح الشكوى
مقدم الطلب أسامه بن احمد بن عباس زيي التاريخ
100110123 ظ رقم الشكوى رقم طلب التنفيذ الصفة التاريخ
١ ١ ظ 1 تم معالجة الطلب 21+ظ 1 75 صصاله عن 15 0
نفسه م خدمة الشكو للا كمون 3 الرئيسية © بياناقي ©
المساعدة المجلس الأعلى للقضاء © 2024 عن المجلس
المساعدة تواصل معنا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-174 – شكوى اسامة زيني الى وزير العدل - 1446-04-26 - 2024-10-29 ومرفقاتها.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-174	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
شكوى اسامة زيني الى وزير العدل - 1446-04-26 - 2024-10-29 ومرفقاتها.pdf	عنوان الوثيقة
26-04-1446	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
76	عدد الصفحات (تقديري)
1964-1889	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1qR8qS40taRQojtf7_fNKiVec3pldPBML/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 24، فُتات أسطر: 88	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 24؛ فُتات أسطر: 88	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

: خيراتلا ٢٦ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ : لسالم عليكم ورحمة هلا وبركاتھ.. وبعد ا معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء،، سلمه هلا هـ ١٤٤٥ - ١١ - ١٣ في ١٩٩٠٥٨ رقم وإلحاقاً للشكوى (٤٢٨٢٤٧١٧ هـ في القضية رقم (١٤٤٥ / ٠٣ / ١٣) وتاريخ ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم) دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء بالثمن، يأتي حكمها

المتعسف، والذي تضمن التفاتها عن تلك المستندات الرسمية والموثقة. ء أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء، فكيف بعد أن قدمت مستندات الوفاء، وما يفيد صحة عقد البيع، وتنفيذ شروطه والوفا تسببها الغريب برد التماس إعادة النظر، والذي خالف تسببها السابق في الحكم الموضوعي، إذ كانت علتها الأولى دات التي حدثت، وما قررتها محكمة الاستئناف في لذا ألتمس من معاليكم النظر في شكواي هذه، في ضوء المستج وقررت عدم قبول اللتماس، وجاء تسببها متناقض بعضها البعض،، معيب و اجتهادها ال، أحكام النظام والشرع تقدمت بالتماس إعادة النظر وقدمت جميع مستندات الوفاء، أصرت محكمة الاستئناف على حكمها الجائر، المخالف شكواي، قمت بتوجيهي بالتقدم بالتماس إعادة نظر، وإرفاق جميع مستندات السداد، إل أن الحاصل هو أنني بعدما بالمحكمة التجارية من الحكم الجائر الصادر ضدي، وبعد تفهم معاليكم للضرر الحاصل، وأن لي حق معتبر في دائرة الاستئناف الثانية بمقابلتي الأولى لعرض شكواي ضد في البداية أتقدم لمعاليكم بجزيل الشكر على تكرمكم . في الشركة ومنهم المدعي (عدنان) وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء سمية. بالقيمة الال الشراء خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سداده عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات ا جزء الثمن واستلم ه ١٤٣١ / ٠٩ / ٢٠ على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في لاير مائة وعشرون مليون الحصص بمبلغ) من % ٩٠ عباس زيني التجارية والبالغة (شركة أحمد أن والدي المرحوم/ أحمد عباس زيني باع لي حصته في ١- وتتلخص شكواي في الآتي: على الغبن. سا الورثة بفرق الثمن تأسى هو ووالدي بصفتهم بالوكالة والدي حال حياتها، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمان تافه وطالب بزعم على غير الحقيقة بأنني اشتريت من، ها ثرها أقام دعوى باسمه واسم إ على مزورة باسمها، من تحرير وكالة ليتمكن واستولى على حسابها في أبشر

س عليها ودل، ه المحتجزة لدى والدتي استغل بعد أن سوى
المزاعم الكاذبة، مدخال والدتي فيها بزعم حق ليس له أي
مستند ضدي شقيقي) دعوى (المدعي عدنان أحمد عباس زيني
أقام ٢- وعندما دفوعي وأسباب اعتراضي، استبعدت كل و في
تسبب حكمها إلى القرائن ولجأت والثابت بالوراق والبيانات،
رعية الأصول الم المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من
المدعي نفسه، وعن حجية المستندات الدائرة عن إذ خرجت،
سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة على اجتهاد
معيب و تكييف ووصف غير مبني له الدرجة الأولى وحكم
الاستئناف المؤيد حكم فجاء؛ ألوراق وعدم اتضاح الصورة على
المحكمة مما تسبب في خلط الغش و مارس - القضية وسببها
عن ثا التي لم تعلم شى - والدتي عن المدعي تقدم في سبيل
التأثير على الدائرة ٣- 1 الدائرة عن كافة المستندات المقدمة،
في تحدي غريب أحكام النظام والشرع. تقدمت بالتماس إعادة
نظر على الحكم، وتقدمت بالمستندات الجوهرية التي من شأنها
تغيير وجه الدعوى، التفتت ما يلي:، الواجب تحقيقه وغياب تام
للحياد تحيز واضح الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناء
على - ومن أهم مواطن الخلل، وانتفاء الغبن البيع صحة سيما
وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد - إعانة
لظالم على ظلمه وإهدار حقوق الأدميين - الحكم وكان في هذا
ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع علي أن أصحاب الفضيلة لم
يشبعوا القضية بحثا واستقصاء معاليكم باب التي بني عليها
بالحظ وألس إعادة النظر،، والحكم برد التماس الاستئناف
الموضوعي في حكم ل وبالنظر ل صيلها كالتالي: وتف، عين
ومورثي، فالبايع هو الوالد، وهو مورث المد ديون عن البائع
وحوالت وسداد مليون تم سدادها من خالل شيكات ١٢٠ وقد
قدمت مستندات موثقة تفيد أن التعاقد تم لقاء، عادل علم
معاليكم أن الغبن معناه أن الثمن غير شريف وال يخفى على
مليون، ٣٠٠ القيمة العادلة تتجاوز ألف لاير، بينما ٤٥٠) على
زعم بأنني سددت بيع الحصص بن في الغ (المدعين هي جاء

بمزاем النزاع كما إن الواقعة محل أوال: ١- دوهش روضحب
دلاولا نم عقوملا عيبلا دفع تقفراً أرفقت قرار الشركاء الموثق
بالغرفة بما يؤكد علمهم ورضاهم بالبيع ومنهم المدعي (عدنان).
٢- . رفضت قبولها، ووجهت برفع دعوى مستقلة بها، وهو موقف
غريب وعجيب من الدائرة التعاقد، عن المورث بائع الحصص،
وتحملي تكاليف عالجه بمبالغ تزيد عن قيمة سداي لديون
وقدمت مرفقات موثقة تؤكد وبعدما تقدمت بالتماس إعادة
نظر على الحكم، ما قمت بسدادة من ديون عن المورث بائع
الحصص. لتفصح لها عن البنوك ذات العالقة مخاطبة ت رفض
ضحة، كما غير وا الشيكات المقدمة صور بحجة أن - نزاع
المدعين فيها رغم عدم - وأهدرت المحكمة حجيتها، مليون لاير
٦ مجموعهما مبلغ شيكات كما أرفقت، (المبلغ لعالقة أخرى!!\)
وربما يكون في السداد لم يعتمد على هذا الجزء: (أن المدعى
عليه، بالتسبيب بقولها أهدرت المحكمة حجيتها ألف لاير ٤٥٠ منها
شيك بمبلغ، والثابت بشيكات مصرفية من الحصة ث الوفاء ب و
د ا على السد المستندات الموثقة أرفقت ٣- . بيقين، وال يعدل
عنه إل لحة سالمة من الرد) (أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما
يرده: الدعوى) والمبدأ القضائي الدعوى، والذي لو صح لتغير به
وجه الحكم في محكمة الموضوع ألي دفع جوهرى في (أن
الأصل أن تتصدى المبدأ القضائي: ت خالف و القرائن الغير
معتبرة، فقد غاب عنها أعمال نصوص نظام الإثبات واضحة
الدالة، فاتجهت في قضائها إلى بكذب المدعي، المحكمة، ونظرا
لتأثر عن الحياد الموضوعي واضح لقضاء بالعلم الشخصي وغياب
وهذا يعتبر بمثابة ا، به غير صحيح عل متجها في مسار واحد وهو
أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعى
الاستئناف حكم جاء تسبيب ثانيا: إل أن محكمة الاستئناف، في
تاريخ الحق على عقد البيع، مما يؤكد سالمة أهليته في حينها
وجميع ذلك شرعية وكالت وحرر كتابة العدل ه ذهب بنفسه إلى
١٤٣١ نهائي، كما أن المورث في عام حكم قضائي وصدر بصحتها
ه ١٤٣٢ ألن واقعة البيع تسبق حكم الوالية بثالث سنوات، عالوة

على أن الورث قد أنشأ وصية عام الدائرة، من وهذا اجتهد
غريب على عدم سداد أي ثمن ؟! واعتبرتها قرينة ليس على
الغبن وإنما هـ ١٤٣٤ في عام عقلي لقصور المورث وآلية السداد
الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم
قضائي صدر بثبوت الوالية على مليون لاير) ١٢٠ استبعدت
محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد والتمن الفعلي
المتفق عليها وهو (ثالثاً: 2 خصمي من الحصول على حكم
بالباطل،، ومكنت عليها العقد والتمن الفعلي المتفق أهدرت
الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية والمحرمات الموثقة
والتي تؤكد صحة صلحا. وإنما مقدم في دعوى أخرى انتهت،
بالدعوى المنظورة عالقته وانتفاء عواره، المدعي (عدنان)
وقبلته المحكمة رغم مقدم من،، مستأنسا بتقرير خير ثالث
مرات عليا دون وجه حق ي لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف
التمن والتمن المتفق عليها واعتبرن الموثق البيع عقد ب الحكم
لم يعترف رابعاً: ، لما ارتضيت بالعقد. المحكمة الذي فرضته
على النحو تعدي على إرادة المتعاقدين، إذ لو كان الثمن تقضي
بيطالن البيع، وما فعلته المحكمة هو أن - على فرض صحة
اجتهادها - فال يجوز للمحكمة أن تلزمني بالبيع بتمن آخر غير
المتفق عليها، إذ كان عليها يفية الوفاء به بشكل واضح في بنود
العقد، وإذا كان الحال كذلك، الثمن العادل وقت التعاقد، وقد
جرى الاتفاق على ك العقد وتمن المبيع، وهو ما تم الاتفاق عليه
مع المورث بحضور شهود موقعين على العقد، والتمن المتفق
عليه هو خرج الحكم عن الأصول الشرعية، والتي أكدت على أن
الركن الأساسي في العقد هو التراضي على محل خامساً:
الأهلية. هـ كان كامل ١٤٣٢ وعام ١٤٣١ عام رغم وجود حكم
شرعي ومستندات من كتابة العدل تؤكد أن المورث لتصرفاته
وقت التعاقد أن المورث غير مدرك موقع من المورث دون ثبوت
تزوير المحرر، وكيف تزعم بأن العقد غير صحيحة تعتمد المحكمة
على قرينة إذ كيف، حكام شرعية ومخالف لنظام الإثبات وهذا
العوار في التسبيب مخالف لمحرمات موثقة وأ.) مدرك وغير أن

القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقد الأهلية و المورث لم يوقع على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس أن القرائن احتفت بأن الأحكام بقوله في تسببها العجيب (الأصول الشرعية والنظامية في خرج الحكم عن سا: ساد للمطالبة بما سددها من ديون على بائع الحصة. حكمها بالقول بأن عليا أن أقيم دعوى وتناقضت في شكال، س ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إل أن محكمة الاستئناف رفضت اللتماس وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع الخارج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية. ضمن مرفقات اللتماس تقييم للشركات التي تخارج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأوالده قدمت ٣- على عقد البيع. هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم - بمرفقات اللتماس شهادات شهود مكتوبة قدمت ٢- البيع. من عقد مليون لاير، وهو ما يتفق مع البند خامسا ١٢ سنوات كاملة بما يجاوز ٧ على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليها) نفقات معيشة المورث ونقات عالج ومصاريف طبية وجميعها الحققة مليون لاير. ومستندات ٥٠ ق على بيع الحصص، وتقرب من شيكات وحوالت بنكية جميعها صادرة بتاريخ الح بمرفقات اللتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع قدمت ١- أوضح لمعاليكم ما يلي: وفي تفصيل ذلك أن أرفع دعوى مستقلة بهذه المبالغ!!\ وتناقضت مع تسببها السابق، بقولها أن علي اللتماس، وقدمت المستندات الدالة على الوفاء والتي جمعتها من البنوك والشركات الدائنة للمورث، رفضت الدائرة قبول، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم غير مقبول (قة أجل تقديم الدليل على السداد والبنوك ذات العال الكتابة للبنك المركزي عليها (أن طلب المدعى و ما يشتهها. ليفات منها الصرف عليها؛ لم يقدم مديونيات عن والده أو تك أن ادعاء المدعى عليها بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد قررت في تسبب حكمها المحكمة ا: سابع 3 بناء على ما سبق ثرة، ولدي المل

في تحقيق العدل. ونجح بحيله وتدليسها وتزويره في التأثير على
الدام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى،
وحرمتها من المثل أما غال احتجازه وحبسها لها في بيتها مست
المحكوم لها شقيقي لألسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها
في الدعوى إن صاحب الفضيلة معالي وزير العدل: أ مكيلاعم نم
سمتل: اذه يباطخ ةلاحاب هيجوتلا فانتتسا ةرئادل لاماك ةيضقلا
فلم ليوحتو هتساردل ايلعلا ةمكحملل برخأ، ةيعرش تافلاخم نم
مكحلا باش امل ةفاك ءاغلاو مكحلا ذيفنت فقوب اهرارق
ذاختاب ايلعلا ةمكحملا هيجوتو. ةيضقلا يف لصفلا ةداغا نيحل ينع
تامدخلا فاقيا عفرو هراثا مكاعريو مكظفحي اللهو مقدمه/
أسامة أحمد عباس زيني (١٠٠٨٠١٧٣٠١ هوية وطنية رقم:)
050 562 0363 جوال رقم/ صور طلبات التنفيذ المقدمة
ضدي. ٧- صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد
ديون على الوالد ٦- الصادر في التماس إعادة النظر. صك الحكم
٥- صك حكم الاستئناف. ٤- مليون سداد ديون ٦ ألف لاير،
وصور شيكات أخرى بمبلغ ٤٥٠ صورة شيك بمبلغ ٣- صورة من
قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة السمية
وموقع من عدنان ٢- مليون ١٢٠ صورة عقد بيع حصة المورث
بمبلغ ١- المرفقات: 4 التنفيذيون شركة القرون المحاماة ولد
استشارات الكاليرية التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٣ هـ أصحاب الفضيلة
رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية بمحافظة جدة سلمهم
الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع التماس
إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية
بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢)
بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ ()
١٤٤٢/١٢/٢٥ هـ الملتمس أسامة أحمد عباس زيني سعودي
الجنسية هوية وطنية رقم: (١٠٠٨٠١٧٣٠١) ويمثله المحامي/ علي
بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم (٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة
رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠ وتاريخ: ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥ الملتمس ضدهما -
عدنان أحمد عباس زيني سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم:)

١٠١٧٠٩٢٧٣٣) عائقة محمد يحيى الحرازي، سعودية الجنسية،
هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) واقعات الدعوى وملخص الحكم
الملتمس عليه: [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

1- أن الملتمس ضدهما أفاما الدعوى بطلب إثبات القين
الحاصل في بيع مورثهم ل حصته في شركة احمد زيني التجارية
ذات السجل التجاري رقم (٤٠٣٠١٦٩١٠٢) يزعم أن البيع تم بثمان
غير عادل تأسيساً على أن الثابت في قرار الشركاء المؤرخ في
١٤٣١/٠٩/٢٠ الموافق ٢٠١٠/٠٨/٣٠ والموثق بالغرفة التجارية
لدى كاتب العدل بتاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٥، قد ورد فيه أن البيع ل حصه
قدرها (٩٠) تم لقاء ثمن قدره ٤٥٠ ألف ريال بينما تم تقييم
الشركة عام ١٤٣٧، من مكتب أبو غزالة بمناسبة دعوى أخرى
بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى ودفع
الملتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي هو ١٢٠ مليون ريال، وقدم
عقد بيع مؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٥ هـ موقع من مورث الملتمس
ضدهما، وقرر أن الثمن على النحو الثابت بالعقد جزء منه
مستحقات مالية للملتمس، وجزء آخر سداد المديونيات البائع
وتم سدادها، وأن الأوراق والمستندات الدالة على ذلك مقدمة
في دعوى أخرى، وطلب مخاطبة البتكة المملكة العربية
السعودية جدة - شارع الامير سلطان خيلي تاج السلطان الدور
الأول س ت 4930120843 صوت 10048 الرمز البريدي
eTanfition Tannthion@gmail.com 053 653 21977
3988545/1 التنفيذيون شركة التسنين للمحاماة والاستشارات
القانونية المركزي للإفادة عن بيانات السداد وأغلبها قروض
شخصية على المورث البائع) سدها الملتمس إضافة إلى
مصاريف عائلية، كما أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها إلى أكثر من
عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى والمستندات تحتاج وقتاً

لتقديمها، وطعن في استئناف الملتمس ضدهما بتقرير أبو غزالة والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب الثابت في التقرير المبدئي لا تتجاوز ٧٩ مليون ريال، كما أن الدعوى التي قدم فيها التقرير انتهت صلحاً، ولم يعول على التقرير، وهذا ثابت بصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بديوان المظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ ٥١٤٣٢/١٢/٠٢، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية للشركة، ويعلم الملتمس ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع عليها، كما أن الشركة تم تصفيتها بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٥م أي قبل ما يزيد على اسنوات، ويتعذر إبراز الأوراق لعدم توافرها، وتحتاج لمخاطبة العديد من الجهات والبحث عنها رفع الملتمس ضدهما بالطعن على عقد البيع المؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ والثبت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون ثم تراجعوا عن تمسكهم بالطعن واكتفوا بدفعهم الأخرى عولت محكمة الدرجة الأولى على تقرير أبو غزالة واعتبرته هو التقييم العادل وافترضت رضا الأطراف به - على خلاف الحقيقة والثبت في حكم ديوان المظالم، وقضت بإلزام الملتمس بأن يسدد للملتمس ضدهما مبلغ ٣٣١٨٨٢١٣٨ ريال تقدم الملتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوى أمام دائرة الاستئناف الثانية، وجاء حكمها مريداً لحكم الدرجة الأولى، مع تعديل في المنطوق.

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه: نوجز ملخص الحكم الملتمس عليه فيما يلي:

١ ان ادعاء المدعى عليه (الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه: فلم يقدم ما يثبتها ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دفته ب أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحصص، فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبت، كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

المملكة العربية السعودية جدة شارع الأمير سلطان ميني تاج
السلطان الدور الأول ست في 20 مه وله. 20 الرمز البريدي
Tanthine Tanithion@gmail.com 053653 21372
0577 605 012 3388 التنفيذيون شركة الكتفيكيان للمحاماة
والاستشارات القانونية ج أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن
تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى \\\! والذي أخذت
به محكمة الدرجة الأولى تضمن تقييم الشركة بمبلغ ٧٩٩٢٤٩٠١
ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي، لا يعتد به لأن التقرير
النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر
التجاوزات هو ٣٦٨,٧٥٧٩٣١ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة
القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين
التقييم المبدئي والنهائي د أن القرائن احتفت بأن المورث لم
يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع
على ذلك وكيل عنه، كما أن القرائن اختفت بأن المورث وقت
البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك وعليه جاء متطوق حكم
الاستئناف الملتمس عليه كما يلي: حكمت الدائرة بقبول
الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية
الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠١ - ١٤٤٥ هـ
في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي:
(أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عائقة محمد يحيى محمد علي
الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (٢٧,٦٥١٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً
ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس
زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد
عباس زيتي هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦٧٧٩٢٧٠) سنة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً
ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أسباب طلب الالتماس وفقاً للمادة (٨٦) من نظام المحاكم
التجارية ونصها يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام

النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وعليه أتقدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (ب. ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية بـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ج إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، ولما كان مناعة والن المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان فينى تاج السلطان الدور الأول سنت 4090420543 ج ص ب 11045 الرمز البريدي 20372 T Tannithine 4571 605 012 3388 453653 Tantithion@gmail.com التنفيذيون شركة اللي بين المحامية ولا يستبانه من القانونية المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش و تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها، وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٥ وان تاريخ العلم بالغش هو ١٤٤٥/٧/٠٤، وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي وعملاً بالمادة (١/٥٢) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تضمن لائحة الانتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكم، لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع

الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدرة ١٢٠ مليون ريال، وأورد في تسببيه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد، ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد لقيمة الحصص والتي تعذر تقديمها، مسببا ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته، وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحياد، كما عول على تسبيب محكمة الدرجة الأولى والذي تضمن أن المدعى عليه الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة، وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص، واتخذت من تعدد تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتفاء السداد، كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون القرينة مبناها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

المملكة العربية السعودية جدة - شال ابر سلطان ميتى تاج
السلطان الدور الأول سنت 4030420843 12 ص.ب 2005
الرمز البريدي 21372 Tanithion Tanithion@gmail.com
053 653 3888 012605 4577 التنفيذيون الشركة السياحة
والاستثمارات القانونية أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة
الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والثمن لم يسدد، وإذ تعذر على
الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال قيام
الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس
والملتمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم و سبب
تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلبها مخاطبة البنك
المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة - لا

سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من ١٤٣١هـ وحتى عام ١٤٣٨هـ. أي من فترة تتجاوز ١٤ سنة كاملة سابقة على الدعوى، كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى عليه (الملمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة وتعذر على الملمس الحصول عليها وتقديمها في حينها أما عن الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملمس عليه وتفيد السداد فهي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في الفترة من ١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦هـ، بمبلغ إجمالي قدرة (٢٠٠٤٣٨٦٢) عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء)

ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير

أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وآخرين، وتم التخرج بينهم وبين المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملمس) مبلغ وقدره (٢٩,٤٢٤,٠١٧) تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة عشرة رسالاً تم سدادها بموجب شيكات مصرفية بتاريخ (٢٠١٣/٠٥/٠٢ - ٢٠١٦/٠٥/٠٣ - ٢٠١٦/٠٦/٢٦ - ٢٠١٧/٠١/٢٦ - ٢٠١٧/٠٦/٠٨) (مرفق ٢ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقيها) ثالثاً مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملمس) وقدرها ٢ (١٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال، في الفترة من ١٤٣١هـ وحتى وفاته في ٢١/٠٤/١٤٣٨هـ (مرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١٤٣١هـ وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد مع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون

ومائتين ألف سنويا تسدد عن طريق تحمل المملكة العربية
السعودية جدة - شارع الأمير سلطان على تاج السلطان الدور
الأول بنت 4020020043 2005 الرمز البريدي 21377
Tanthion Tanhtanggall on 0536592196 2012 005
457 التنفيذيون شرف التنفيذيون للمحاسبة والاستشارات القامة
الطرف الثاني المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول
ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من أجره مستحقة
للمدعى عليه قدرها ٧٨ مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين
عاماً لكافة شركات الوالد المورث) وتحمله المسؤولية ودورة
البالغ في تنميتها علما بأن الملتمس قد سدد مبالغ أخرى عن
المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث
ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه إلى
تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسيبيه من تفسير العقد
بيع الحصص، بأن ما تصمله العقد من إقرار البائع (مورث
الملتمس ضدهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجره لم
تسدد للملتمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات
المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة
على نشأة شركة احمد زيني، وهذا التفسير فيه خروج سافر
على نية المتعاقدين، وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على
الدائرة، فالملتمس كان بدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان
السبب في بمائها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجره فما
كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له
تفصيلاً في تمهيد العقد، علاوة على أن الدائرة الغفلت حقيقة
هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده، وأمر منطقي
أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية، فالملتمس هو من
يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة
ومن حسن الثقة به عيله الوالد ناظرا على وصيته، ومن أبسط
حقوقه أجره العمل أصف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة
مؤداها أن الملتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع رايالا واحدا في
مساهماته بحصص شركات الوالد، وأن جميع ما حصل عليه بحجة

أنه مساهم منشوه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - (ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حجر عليه يتولي مصارفه ولم يساهموا في تشديد أي من قروضه والتزاماته ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء، ومن ثم فإن ما ذهب إليه فضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله، ميني على التباس صنعه الملتمس ضده الأول، وكان له تأثيره على الحكم. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغين وأن تاريخ البيع عام ١٤٣٠هـ ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينها، لانتفاء الدليل عليها، كما أن حكم المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول بست 4030420843. ص ب 13045 الرمز البريمي 1 21372 Tanton Tanntthenggmail.com 0534553588 012 605 4571 التنفيذيون الشركة التليحتوي المحاماة والاستشارات القرانية تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ ١٤٣٤هـ، أي بعد ما تجاوز الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع ومن ثم فإن ما قرره في حكمها يستوجب قبول الالتماس موضوعاً وإعادة النظر السبب الثاني للالتماس ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش الموجب لالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده المادة ١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به وخفاء أمره عليها، وحيث زعم الملتمس ضدهما على خلاف الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى وزعم المدعي

غشاً وتدليساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم تقييمها بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال، وقدم صور مجتزأة، وصور للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم، كما دفع بتزوير عقد البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص: ولم يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه، بأن القيمة العادلة لثمن الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعي الملتمس ضده الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى، ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه (الملتمس ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك، وأن تقييم الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ٧٩ مليون، كما أن التقرير معترض عليه، ولم تأخذ به المحكمة المقدم لها وإنما النزاع انتهى صلحاً، كما أن التقرير تضمن تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء شركة أحمد زيني وأولاده يتسبب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة، ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملتمس ضده) بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أن المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الامير سلطان - ميني تاج السلطان النور الول س ت 14230420843 7 صواب كاعتاد الأمر الريدي 21972 V eTarmenien 4571 605 012 3188 53453 @Tarihion@gmail.com التنفيذيون شرفة مفيدتين للمحاماة تسليم أن القانونية عقد بيع الحصص لم يوقع من المورث، وإنما وقع من خلال وكيله، رغم تراجع المدعي (الملتمس ضده) عن تمسكه بتزوير العقد على مورثة أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة الاستئناف عولت على

عش وتدليس الملتمس شدة الأول واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبة (٩٠) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١٢٠ مليون ريال، وإنما ٣٣١ مليون رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي ٧٩ ٩ مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة ٣٦٨ مليون، ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً، كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المحتزاً بأنه حاصل جمع (القسمة الدفترية وحقوق الشركاء وضعة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٢٠٠ مليون أغليها باسم المورث: علاوة على أن الدائرة التجارية بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبة تقرير الخبرة في عام ١٤٣٢هـ تراجعت عن استدعاء الخبير المناقشة في التقرير المتناقض بعدما اتفق الخصوم على الصلح، بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المديل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل واعتبرت هذا التخمين من قبيل القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي او نظامي.

وحيث إن دليل الملتمس على الغش الحاصل من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية وإذ تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام ١٤٢٧هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص، كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وقد حضر

ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المملكة العربية السعودية جدة شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدوار الدول س ت 24930120843 ص.ب 13015 الرمز البريدي 21972 Tarifinon Tantithion@gmail.com 053651 33880 605 4571 التنفيذيون شيله الماء والاستشارات القانونية المستند الذي يثبت الغش وتاريخ الحصول عليه في ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ، كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ، وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه تم على ثمن ١٢٠ مليون ريال، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده، وشركة أحمد زيني التجارية، وكذلك محضر اجتماع التخارج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام ١٤٣٧هـ، ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها، كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً.

أن واقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر، وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة، وحرروا شهادتهم مكتوبة أما عن مضمون ما يشتر تحقيق غش الملتمس ضدهما، فتحد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخارج فيها بين أحمد زيني (المورث) وشريكه، ثم دخلت شركة احمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق ٤ صور من ي التقييمات).

حصل على اتفاقية تخارج بين المورث أحمد زيني وشركائه
توضح القيمة الحقيقية للمشاركات (مرفق صورة محضر الاجتماع
شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص
حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع
الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا
تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية ٢٨٣
وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة)، والشهود
على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي
سماعها كبينة جديدة، لم تظهر إلا بعد صدور الحكم ولما كان
يشترط لتحقيق الغش أن يقع الثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم
الآخر في أثنائها، وأن يكون العش تم من المحكوم له، وأن يكون
العش من شأنه التأثير على الحكم، وبتطبيق تلك الشروط على
وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة السند
النظامي للالتماس المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير
سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول سن 31000427943
19045 الرمز البريدي 21372 Tartition
Tanttthionegmail.com 053051 1300 2011 605 15/11
التنفيذيون الشبرقة التقيدون للمحامة والاستشارات المنوية
ولما كان ما تقدم وإن ظهرت اوراق قاطعة في الدعوى تعذر
إبرازها قبل الحكم، وتؤكد العش الحاصل من الملتمس ضدهما
للتأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة
وبينات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه
موجب الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من
نظام المرافعات الشرعية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية
لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (٢٠٢) من نظام
المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا يترتب
على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة
التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان
يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة
عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم

ملي، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعارض عليه، وهو ما أكدته المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق المعارض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتزم يتعذر تداركه، فموكلي معجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته، ولديه معاملات تجارية كبيرة، وبسبب إجراء التنفيذ العطلت كافة مصالحه فأدعى مهتاقحتسب ءافولا عيطتسي ال ذا هل نينئادلا ةهجاوم يف هسالفإ رهشب ددهم حبصأو، هتالماعمو تم الحجز على جميع أمواله، وهذا ضرر يتعذر تداركه.

لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم:

أولاً: قبول الالتماس شكلاً.

ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (

١٠٢٠٢١٥٥٧٧) وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢٤٠٧١٨)

المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل

هذا الالتماس ثالثاً: إلغاء الحكم الملتزم عليه وإعادة

النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى.

وكيل الملتزم المحامي د. علي بن مشرف آل راشد بالوكالة

رقم (٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير

سلطان ميني تاج السلطان الدور الأول من ث 24030420843

ص.ب 1304 الرمز البريدي 21372 Tanthion @

053 653 3888 012 605 4571 Tanhthion@gmail.com

: فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن احمد بن عباس ز

سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن نفسه #\ الطرف

السماسية نوع ال وة رقم ال وة الصفة النطاق: ٢ وكيل ع

بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مدي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧

قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ات ذات العالقة

وإاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -

الستالم و ال سليم دونبلا تايحلاصلا مخالفات نظام مراقبة

البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارة - إلم ال - إضافة
املاذت ن رقم 231 و 232 من نظام املازعات الشرعية - لدى
محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم لدى ا كمة
العليا -لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا م ن بوزارة العدل - نة
الفصل ا الفات واملازعات الضرية -ال نة الست نافية
للمخالفات واملازعات الضرية - نة الفصل منازلقات الأوراق
املالية -لدى م اتب الفصل منازلقات الأوراق التجارة و ان حسم
املنازعات التجارة - لدى ان الفصل املازعات وا الفات التأمي
ية - لدى النيابة العامة -طلب نقض طلب إحالة الدعوى -لدى ا
اكم -لدى ا اكم الإدارة (ديوان املاظام) -لدى ال ان الطبية
الشرعية -لدى ال ان العمالية -لدى ان فض املازعات املالية و
ان سوة املازعات اممصرفية لدى ان ال م ش ع صكوك ألح
ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما يلزم ضور السات
جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم صكوك ألح ام -طلب
تن القا -طلب الإدخال والتدخل - إاء وا كم ن ورد م واس بدال
م - طلب تطبيق املاذة 230 من نظام املازعات الشرعية -
املطالبة ب تنفيذ ألح ام - قبول ألح ام ونف ا - الع اض ع ألح
ام وطلب الست ناف - التماس إعادة النظر - والتعديل - الطعن
بال ور - إن ار ا طوط وألختام والتواقيع - طلب املنع من
السفر ورفعہ -مراجعة دوائر الز والتنفيذ - طلب از والتنفيذ -
طلب التحكيم - عي ن اء وا كم ن - الطعن بتقار ر املطالبة
وإقامة الدعاوى - املارفة و املادافعة - سماع الدعاوى والرد
عل ا - الإقرار - إلن ار - الص - التنازل - الإبراء - طلب اليم ن
ورده والممتناع عنه - إحضار الش ود والب نات والطعن ف ا -
الإجابة وا رح املطالبات وا اكم قيموك ا تاراؤولا ماسقاؤا تاراؤا
نم ا عب ي اموا عورفو - ةراجتلا ةرازو ةعجارم - ةيجرا ا ةرازو
ةعجارم - ةيلخادلا ةرازو ةعجارم - لدعلا ةرازو ةعجارم مراجعة
املباحث الإدارة واملباحث ا نائية - وفروع ا وماي بع ا من
إدارات وأقسام مراجعة المارة وإدارة تنفيذ ألح ام اقوية
ومراجعة املباحث الإدارة واملباحث ا نائية - مراجعة مراكز

الشرطة - مراجعة الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن
الدولة - مراجعة امباحث النائبة - ات الأمنية عيموك اتاسائرلا
ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - ءاضقلل علا سل ا
عجارم عيموك اتائي لا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو
- رامث سلا ةرازو ةعجارم - ةماعلا ةباينلا ةعجارم مراجعة
مؤسسة النقد العربي السعودي - وفروع ا وما ي بع ا من إدارات
وأقسام املؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ةلا
ولا رادصإ خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ةلا ولا ءا نا خ
رات ةينو كللا تلا ولا تامدخ: ةلا ولا ردصم ، لدعلا ةرازول ةينو
كللا تامد ا ع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا
ماظنلا نم ةقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : ةلا ولا مقر ةدمتعم:
ةلا ولا ءاح وثيقة وكالة وزارة العدل اململكة العربية السعودية
مرفق: USE THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
البيك المراسي رقم 1/599139 Banque Saude Franal
1/599139 PAYABLE AT ALL OUR BRANCHES DATE
١٤٣١٨/١١/٢٦ ٢٠١٠/١١/٠٣ ** ينطولا يبرعلا كنبلأ ** رمألا
ةليشلا قيمة مسددة من أحمد عباب ذبني ** فرع البلد من
الملك عبد العزيز - جني و ACE OF ريال
مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي فقط لا غير SAR WY
AGAINST THIS CHEQUE O THE ORDER OF HE
AMOUNT OF anque Saud\! Fransi EAD OFFICE
يشك MAATHER STREET IYADH-SAUDI ARABIA
السعودي الفرصي شان المسارة العربية السعودية DO NOT
WRITE BELOW THIS LINEA Banque Sagur Franst
HAYATI DILBER WHORIZED SIGNATURES 599139
08 1055-022 00037805750 السمر التاريخ Histy أسئلة
ل H- Ref No 26/11/1431 . [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر]

Cashier Order (Account) 03-11-2010 13: 10: 20 1\\
BSK\\BSF7638\\57\\610069 84430000181 SAR Co

Amount /,000,000.00 Debit Amb. 3,000.010.00 Ben
AHMED ZAINY ينطولا يبرعلا كنبلا عم معرفية Name
.SONS CO. LTD

Buy Rate 1 000000 Total Chae 10,00 CO Number
1/599139 قسيمة تحويل / إصدار شيك / شبكات سياحية
TRANSFER / DRAFT / TCS FORM التاريخ البنك اشرة
مساعدة عامودية السعودي الفرنسي Banque Saudi Fransi
THWELERS الرجاء اختيار واحدة مع شبكات سياحية
CHEQUES SALE CASHIER OF DEN BANK DRAFT شيك
مصرفي بالعملة الأجنبية. تحويل خارج المملكة تحويل داخل
المملكة.

TRANSFER ABROAD مقابل الخصم من سامرا سابنا نقداً
(منظومات حكومية) PLEASE SELECT ONE OF THE
FOLLOWING تحويل داخلي INTERNAL TRANSFER
AGAINST LOCAL TRANSFER ن اسم العميل أحمد زيني
ACCOUNT NO وأولاده رقم الحمل المبلغ بالأرقام WEET
MOUNT PRES AMOUNT IN WORDS REMERICIARY'S
BANK ADDRESS 75-PAYMENT DETALS حساب لدى
فارغ المملة المبلغ بالحروف اسم المحول العنوان من فقط ثلاثة
مليون ريال لاغير عبد الفلور ماروتاتيارا ١٧٩٥٦ المدينة رقم
البطاقة الإقامة الامل دعا CURRENCY جدة مية رقم التلمون
الرمز البريدي OTY لا تملا هذا الجزء في حالة الشبكات
السياحية 10 DO NOT FALL THE HECTOR A CARE OF
البلك العربي الوطني القيمة سنة من أحد على تبني 71-A
DETAILS OF CHARGES على المستفيد ON BENEFICIARY
FOR BANKE OUR TRANSACTION RES NO BANK'S
AUTHORIZED SALE CUSTOMERS SIGNATURE البتلك
الحمل توفرع العميل الشايق السليت عنوان المقيد جده يلك
المستقي رقم حساب المست عنوان بتلك المستفيد تفاصيل

PURPOSE OF TRANSFER PRAT Montane muter الدفع
TOTAL (to you) الشراء البي SELBY PATE مصاريف البنك
AMOUNT COLLECTED 03 تم التحقق من الدولي من اول
توقيع أمين الصندوق نسخة العميل islamera Copy شركة
احمد زيني واولاده جدة عمارة ابار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٩
فاكس ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد ٢٩٤٧ القيد \ Ahmed Zainy
& Sons Co Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel:
٩١١٣٩ رقم مصرفى رقم 1110VAT Fax: ٩٤٧٨٣٥١
الأمير البنك العربي الوطني كاشعار البنك المرفق فيصلا ملا
الشيخ / أحمد زيني - جاري حولات بنكية البنك السعودي
الفرنسي التاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة تيك مصرفى رقم
٥٩٩١٣٩ لأمير البنك العربي الوطني عمولة شيك مصرفى رقم
٥٦٤١٣٩ الأمير البنك العربي شيك مصرفى رقم ٥٩٩١٣٩ لأمير
البنك العربي الوطني مجموع القيد فقط ثلاثة ملايين وعشرة
ريال سعودي لاغير المدير العام USE THIS SCALE TO
AUGH FORM A PRINTER البنك الفرنسي رقم 1/599160.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

PAYABLE AT 1/599140 فروعا Banque Saud Fransi
ALL OUR BRANCHES DATE TEPW/TV/TT التاريخ إنهموا
بموجب هذا الشيك الأمر ** البنك العربي القيمة ممتدة من
أحمد عباس زيلي.

٠٩٩٠٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ با مبلغ وقدرة ثلاثة مائتين ريال سعودي فقط
لا.

SAR فرع الباد من الملك عبد العزيز - جارى PACE or PAY
AGAINST THIS CHEQUE TO THE ORDER OF THE
AMOUNT OF Banque Saudi Fransi HEAD OFFICE
MAATHER STREET RIYADH SAUDI ARABIA المملكة
العربية السلم Banque Saulgrans HAYAT HILBER DO

NOT WHITE BELOW THE UNE UTHORIZED

SIGNATURES 599140 1055-022 00037805750 08

Holty 4A التوقيع صنعت شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة

آبار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٦ فاكس: ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد: ٢٩٤٨

بيان القيد شيك مصرفى رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني

كاشعار البنك المرفق الدائر الشيخ / احمد زيني - ٣٥٠٢ عمولات

بنكية مجموع القي المحاسب Ahmed Zainy & Sons Co

Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel :Fax ٦٤٩٥٧٨٦

٦٤٧٨٣٥١ التاريخ ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة: البنك السعودي

الفرنسي شيك مصرفى رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني

عمولة شتلك مصرفي رقم ٩٩١٤٠ هـ لأمر البنك العربي شيك

مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني فقط ثلاثة

ملايين وعشرة ريال سعودي لاغير المدير العام شركة احمد

زيني واولاده جدة عمارة اوركو هاتف: ٢٠٦٥٢١٦ فاكس:

Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco ٦٠٦١٣٠٤

Building Fax: ٦٠٦١٠ أمر صرف تقدي التاريخ الموافق:

يصرف إلى المكرم مندوب مفروشات الوطني مبلغ فقط

عشرون ألف ومئتان ريال سعودي لاغير وذلك / فاتورة

مفروشات الوطن رقم ٢٨١١ اقليمفستائر لفيلا ش. احمد زيني

والمرفقة المبلغ ٢٠,٢٠٠,٠٠ و الشيخ اسامه زيتي (الشيخ أحمد.

[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

المجموع ٢٠,٢٠٠,٠٠ المستلم Tel 14 :٢٠١٣/٠٦/٢٦ PAY TO

MESSRS أمين الصندوق ريان SR FOR رقم الحساب ان

١١٢٩٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩ فيما ستائر لفيلا

ش احمد زيني المحاسب المبور المدير العام شركة احمد زيني

واولاده جدة عمرة اوركو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ المكس: ٦٠٦١٣٠٤

Ahmed Zainy \&Sons Co Jeddah-Ozco سند قيد

Bullding Tel :Fax ٦٠٦٥٢١١٦ :٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ١٤٢٢

بيان الفيد: المنين فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٦١ قيمة

ستقر القيلا من الحمد زيني والمرفقة رقم الحياة سم الحمار

ملاحظا التاريخ: الصفحة: ١٤٣٤/١٨٨ 1 للشيخ اسامه زيني
(الشيخ فاتورة مفروشات., رقم ٢٨١١ تيستائر مجموع القيد
الصندوق العلم فقط عشرون ألف ومئتان زيرا سكونري لا غير
ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم تقيد: ١٦٦٠
بيان الفيد: المين مجموع القيد D..... [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

سند قيد مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان
١١٣٤هـ رقم الصاب اسم الحساب ١٩٢٦٠٠١١ الشيخ اسمه)
١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط خمسون ألف وسبسانة بل
وسعودي لاغور Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Özco
Building Tel: 1-11 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ التاريخ الصفحة 4 ما
لحظات مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر الشيخ /
احمد زيني المدير شركة أحمدز للكهرباء والتكييف المحدودة
مسئولية محدودة رأس المال ٢,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز
الرئيسي جدة مسجل تجاري ٤٠٣٠١٠٧٩٤٥ فرع جدة ريال استلها
من السادة Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: شيك موقت
2692 سال ٢١٤٣٢ تيتون 1: 1: ٠٠٠٠ - فكر الانة مكان ١٩٩٠-
٢٤٥ - هاكر ٤: ٣٣٤١ المدينة ت: ٠٣٩٢٥٠٦ والمس ١٣٧٢٩٩٢
الممفكرة العربية السعودية التاريخ::: الموافق ٢٠١٣/٨م شركة
أحمد زيني وابناءه أوزكو المحترم نقداً - بشيك رقم الشيك...
539 إسم البنك فقد مبلغ و قدره: فقط خمسة وعشرو وذلك
عن الف ريال اما جو توقيع المستلم من Jahon 000545
ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET JEDDAH Pay
arst this cheque to the order c The amount of
samba) AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH سامبا)
مجموعة سامعا المالية Sambe Finantial Group Dete PR
١٤٣٤٢١٠/٢٥هـ لتاريخ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فرع الأندلس شارع الاندلس جدة لاضعوا بموجب هذا الشبك
الأمر شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة ١-٢٠٢٠*
*٢٠٢٠ ريال SAR المبلغ. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

فقط خمسة وعشرون الف ريال لاغير. 100-2040
00004245695 صل اشتين ست اصل Signature التوقيع No
.\Ter 1035847

Pay against this cheque to the order of The sun رقم
of To: التاريخ.

وز في مدينة. Dave Str Place/5 إنهموا بموجب هذا الشيك
سامبا Samba First Beneficiary Only جموعة سامبا المالية
Sambe Financial Group السمنة المغربي الوظيفي زيال
ظهرت الأرم كمد ار و الايد لمن جدة AA Exch حساب البنيج
لمقدمة عباس استادان شان ماجرا المالية. [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأمر مج طريق الحمام الله عدیل الشعر ییز - جادة.
یسری لدی جمیع فروعنا بالله الاستشه 035847 ربال من
AUTHORIZED SIGNATORE (404) 20401001
08 00242000142 امله العرس بالتوقیت ای اهرمی
استعلمت أصل الشبك محمد عام الكلام الله استانی التوقيع:
التاریخ: ۲۲۰۰۲/۷/۲ شركة أحمد زینی وأولاده جدة عمارة اوزكو
متف: ۲۰۶۰۲۱۹ فاكس: ۱۰۹۱۳۰۴ ریس (1) یصرف إلى المكرم:
شركة ام القرى للاعمار فقط مائة وخمسون ألف ریال سعودي
لاغير Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building
Tel: ۶۰۶۵۳۱۶ Fax: ۶۰۹۱۳۰۴1 وف تسميك التاريخ: A
الموافق: ۱۴۲۳/۰۲/۲۰ PAY TO MESSRS مبلغ وذلك / ايجار
شالية أبحر الجنوبيه ال سالم من ۲۰۱۱/۱۲/۱۵ الى ۲۰۱۲/۱۲/۱
بشيد باسم الناتجة الحرازي يل الة الرابعة المستلم المبلغ. اميم
العصاب الشيخ احمد زینی - جاری ۱۵۰,۰۰۰, المد المجموع رقم

الوساني ان ١١٢١ ايجار شالية بحر الجنوبية (ال سالم من
المدير العام ريق SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب
الشيخ أسامة زيني، نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار
بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة
تسديد إيجار الفيلا رقم ٦ بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة
الإيجارية من ٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.

ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا،،،،،

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب

ملاحظات التاريخ: الصفحة: ١/١ TA 1/-ALTS الشيخ أحمد زيني -

جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد

للسندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي لا غير

الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة

حارة اوركو رسال فكس: Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-

١٣٠: Fax: ٥٠: ١٠: Ozco Building Tel صرف شد الترخ

الموافق: يصرف الى المكرم الشيخ احمد زيني ميلة فقط

خسون اتف وسبعمائة ريال سعودي لاغير وذلك / مصاريف منزل

الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤ العميد PAY TO

MESSRS امين الصندوق S يال SR FOR الحب المسلم نتيج

اسمه زيني (الشيخ أحمد - المصاريف منزل الشيخ / احمد زيني

من مشهور ذو القدة ١٤٣٤ المجموع ياسمين المحاسبة: التاريخ

17,000 مبلغ 2013/09/30 1434/11/24 نرجو التكرم بصرف

ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني

بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد ترجم صرف المبلغ وسيكون
مهرة الي حسين التعمير 3.19/13 المحاسبة: التار
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
(بناء على طلب السيدة ام زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني.

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد شركة احمد زيني واولاده جدة
تمارة بوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد
Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel:
011 Fax: 1-1 رقم القيد ٢٠٧٥ بيان القيد: المدين 1٧..

قيمة الدوية ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تتطلب السيدة
كام آياد كالمرفق الدافي رقم الصالبة تسمم الحساب ملاحظات
التاريخ: الصفحة: ١٩٢١٠، ١١٢ الشيخ اسامه زيني (الشيخ قيمة
ألوية ومصاريف علاج تلقيح احمد زيني مجموع القيد ١٧,٠٠٠,٠٠
١١١١٠٠٠١ الصندوق العلم الشيخ احمد زيني فقط سبعة عشرة
ألف ريال سعودي لا غير 30 Sep, 2013 C.

To: Finance Department Please pay to Sanjay
Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand
Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of
tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to
Dubai / Dusseldorf & return Isaac ticket to Dubai /
Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim & back
Total: Amount SR. 24.880 Remarks First class
ticket issued SR. 3,560 Economy Class ticket
issued SR. 2,150 Already traveled SR. 30,590 *
Ahmed Ossama Zainy Debit Nadiya A/C → SR.2,150
Debit ShAhmed (P)A/c SR.24,880 Debit Sh.Ossama

في التاريخ عارف حور في (P) A/c 1/20/13 dep SR.3,560
Place of sue ١٤٣٧٠٧٢٦ Date ٢٠١٦/٠٥/٠٣ ٠١١٣٩٣٢٦
بموجب هذا الشيك الأمر مرفق 2 رقم 01139336 سامبا
samba مجموعة سامية المالية Samba Financial Group
شارع الأندلس جدا St 4 Andes Blaich Al And No. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
Against this Cheque Ret ٠٠١٨١٣١٢٤٠٠٠٥ /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود *** ريال S.R. ***FF TV
14*....**** مبلغ وقديم ثلاثة و عشرون مليون وستمائة
وسبعة وعشرون الف ومائة و تسعون فقط *** ريال من
Pay to the Order of The Amount of مجموعة سامبا
المالية 9 التوقيع محمد عبد الله سعيد (١٢٦٦) *** فرع طريق
الملك عبد العزيز - جدة يصرف لدى جميع فروعنا بالمملكة \#
01139336 2040 1000 0024 ,08 200042 To: باستلمت
أصل الي أعلاه والذي يعبر دفعه من أربال انتشار شركة اليلولا /
ملتسلا الضيافة فقط زعن لحوه الله التغير ١٤٣٧ 03 USE
THIS SCALE TO ALIGH FORM سامبا samba مجموعة
Samba Financial Group رقم N901145171
Ref Against this Cheque Pay to the Order The
Amount of Tar Al And Stro فرع الأساسي شارع الأن
اليمن ٠١١٤٥١٧١ ٢٠١٧/٠١/٢٦ Place of leue: هذا الشيك
عسمو الأمير / أحمد بن عبد العزيز ريال ستمائة وست تسعون
الف فقط *** ريال ١٣ مة سامبا المالية طريق الملك عبد
لدى جميع فروعنا بالي (١٣٦٦) 100 2040 04517
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY 08 42 00242000
No. 01145171 التفاصيل Details سامبا samba سم
الصرف AT نسجة العميل. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

١١٤٥١٧١ DATE ٢٠١٧/٠١/٢٦ رسوم إصدار (عمولة)
COMMISSION إجمالي سعر العظم TOTAL DEBITED خصم
من حسابكم الخصم بالعملة الأجنبية FCY DEBITED
٠١٨١٢٠٣٠٠١٠ إشارتنا ام الدفع الموضع أعلام in accordance
with your lastraction we have effected beve
maioned payment السيد أسامة أحمد عباس زيني م ب
٥٤٣٩٩ جدة - ٢١٥١٤ السعودية ٤٢٤٥٧٤١ المستلم / محمر بعبد
الله النغير AUTHORIZED SHONATURE 3436
٠١٠٠٠٦٩٦٠٠ المفوض بالتوقيع ٠١١٣٦٩٨٨ سامبا samba
مجموعة سامبا المالية Samha Financial Group فرع
الأندلس شارع الاندلس جدا رقم No Ref 01139958 تعرف
للمستفيد الأول فقط Marinat this cheese التاريخ. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

٢٠١٦/٠٦/٢٦ Date + " Place of Issue إدفوا بموجب هذا
الشيك الأمر السمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود و ريال
مبلغ وقدره ليونان ومات Pay to the Order نسبة سمو الامير
من التوزيعات اه الجديدة بشركة بانواعها و اربعون الف ارسال
كى كا The Amount of Signature التوقيع مطمئن لميس
القحطاني (١٣٦٢) *١ موعدا ساعة الحالة فرع بطريق الملك عبد
العزيز جميع فروسة بالمملكة 01139958 100-2040 0024
08 2 4 2000 الشهر في الفن الوكيل الشرعي UBE G To:
Date - تاريخ THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
.Place of losue ٢٠١٧/٠٦/٠٨

دفعوا بموجب هذا الشيك سامبا samba مجموعة سامبا المالية
Samba Financial Group فرع الأندلس هارغ الأندية AA- Al
And Street and رقم Ref 10001153128
Against this Cheque of ٠٠١٨١٣١٥٩٠٠٤٩ السمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود *١*١ يصرف المستفيد الأول فية
ريال مليونان وتانمان و عشرون الف فخطوة ريال من The

Amount of التوقيع 110 محسن دهيس القحطاني (١٣٦٢)
اشعار خصم / نسخة العميل المفوض بالتوقيع Signature
مجوعة مايا الحالية فرع طريق الملك عبد العزيز - عدة لدى
جميع فروعنا بالم 200042 ,24 00 1000-2040 01153128
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY No. 01153128 08
سامبا ® sambasamba ١١٥٣١٢٨ AT -19/47/-A DATE رسوم
إصدار (عمولة) COMMISSION إجمالي منع الخصم TOTAL
DERITED هم من حسابكم الخصيم بالعملة الأجنبية FEY
DERITED - AUTHORIZED SIGNATURE أضحت أصل
الشيخ خرجي تعليماتكم قمنا بتنفيذ ام الدفع الموضع العلام
In accordance with your instruction we التفاصيل
have effected above mentioned payment السيد
لاسامة احمد عباس زیدی ٥٤٣٩٦ السعودية ETEAVEY اعر
محمد P شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة أوزكو : هاتف:
٦٠٦٥٢١٦ نفس: ١٠٩١٣٠٧ مرفق 3 رقم القيد: ٣٣٨ بيان القيد
المدين الدائن مجموع القيدة الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner AHMED ZAINY \& SONS CO JEDDAH-
OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax: 5.11.1 سند قيد
مصاريف منزل الشيخ / احمد زيلي عن شهر صفر هـ ١٤٣٠ رقم
الحساب اسم الحساب ملاحظات التاريخ: ٢٩/٠٢/١١٣٠ الصالحة
1 ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر 11111 الصندوق العام فقط
خمسون ألف وسبسة ريال سعودي لاغير المدين المائل الشيخ
محمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة
اوركو هاتف: ١٠٩٠٢١٩: فاكس ١٠١١٣٠١ & AHMED ZAINY
SONS CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: 1-111 Fax:
١٠١١٣١٤ امر صرف تقدي 151 التاريخ الموافق يصرف إلى
المكرم الشيخ احمد زيني مبلغ فقط خسون ألف وسبسة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن
شهر صفر ١٤٣٥ المبلغ اسم الحب الحالي ٢٩/٠٢/١٤٣٥

٥٠,٧٠٠,٠٠٠ PAY TO MESSRS ٢٠١٤/٠١/٠١ أمين الصندوق
الشيخ أسامة زيني (الشيخ احمد. ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر صفره ١٤٣ المحاسب الممسوحة
ضوئيا بـ CamScanner المجموع المدير العام ريال SR FOR
شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦
فلكس ٦٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٥٠٩ بيان القيد المدين الدائن
٥٠٧٠٠,٠٠٠ مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
Tel: 1.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ JEDDAH OZCO BULLDING Fax:
التاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٠ الصفحة مصاريف فيلا الشيخ احمد زيني من
شهر يناير (٢٠١ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف ايلا الشيخ /
احمد زيني من شهر ١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط الخمسون
ألف وسبسان ريال سعودي لاغير الشيخ أحمد زيني 1 المدير
العام شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوركو المكره
الشيخ احمد زيني امر صرف عدي AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: ١٠٠١٣ Fax: tori:
مبلغ فقط حسون ألف وسيصابة ريال سعودي الاغير وذلك /
مصاريف قبلا الشيخ احمد زيني عن ث امه زين | الشيخ احمد
المجموع لمة تاريف قبلا الشيخ / حمد زيني: الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner PAY TO MESSRS احمد زيني
SR FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف:
٢٠١٥٢١٦ فاكس ١٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٩٧٨ بيان القيد: المدين
الدائن مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
Tel: 1.117.1 ٦٠٦٥٢١٦ JEDDAH-OZCO BULLDING Fax:
٢٠١٤/٠٢/٢٦ التاريخ الصفحة مصاريف منزل الشيخ احمد زيني
عن شهر فبراير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١٦١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر ١١١١٠٠٠٠ الصندوق العام فقط خمسون ألف

وسبعمالة ريال سعودي لاغير المدير المالي الشيخ احمد زيني
المدير شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوركو هاتف:
٦٠٦٥٢١٦: فاكس ٦٠٦١٣٠٤ ريال AHMED ZAINY \& SONS
Tel CO JEDDAH-OZCO BULLDING : ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
٢٠١١٣٠٤ أمر صرف تقدي ٣٠٣ التاريخ يصرف إلى المكرم
الشيخ أحمد زيني مبلغ فقط خمسون ألف وسبحة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني من
شهر فبراير ٢٠١٤ المبلغ اسم الحساب رقم الصاب المستلم
٢٠١٤/٠٢/٢٦ PAY TO MESSRS أمين الصندوق ٥٠٠٧٠٠ الشيخ
اسامه زيني) الشيخ احمد - ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر فبراير ٢٠١٤ الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner المجموع المدير العالي المدير العام ٢٠١٤/٢/٢٦
ريال SR FOR شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو
ملف: ٢٠١٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ AHMED ZAINY \& SONS
Tel CO JEDDAH-OZCO BULLDING : ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
1.11. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

سند قيد رقم القيد ٢٦٢ القيد مصاريف فيلا الشيخ الاحمد زيني
عن شهر ماير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
التاريخ: ٢٠١٨/٠٥/٢٨ الصفحة: 1 ١١٢١٠٠١ الشيخ اسامه زيني
(الشيخ مصاريف فيلا الشيخ / احمد زيلي عن شهر مايو
الصندوق العام الشيخ أحمد زيني مجموع القيد فقط خسون ألف
وسبحة ريال سعودي لاغير المدير العام الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner مرفق 4 السيد العيوطي وشركاه محاسبون و
مراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة تقييم الشركة كما في ٣١ أغسطس
٢٠٠٦م الصعيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال مسلسل مقدمة نبذة عن الشركة رأس
المال ملخص التقييم التقييم التقييم على أساس الربحية) Price
Earning Method \ \) تحديد القيمة مرفق (١) تحليل الخطر -

شرح الأنواع الخطر مرفق (٢) تقييم الأخطار الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم المسطس ٢٠٠٦م رقم الصفحة ١٤ السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال 1 مقدمة بناء على طلب شركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة - لعمل إعادة تقييم صافي موجودات الشركة كما هي في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م، وذلك لاستخدامه لأغراض داخلية - طبقا للمنهج المعتمد على ربحية الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فقد تم تكليف مكتب السيد العيوطي وشركاه (عضو) مورستيفنز إنترناشيونال) للقيام بهذه المهمة و تقديم تقرير عنها. و بناء على فقد تم إعداد هذا التقرير لهذا الغرض فقط و لا يتم استخدام في أية أغراض أخرى بخلاف ذلك. نبذة عن الشركة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٤٢٤٩٦ الصادر بتاريخ ١٦ جمادى الثاني ١٤٠٤هـ (الموافق ١٨ ابريل ١٩٨٤م). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تتمثل أهداف الشركة في تقديم خدمات التمويل والصيانة والنظافة وإدارة وتشغيل المطاعم والمخابز وتعتمد الشركة في نشاطها بصفة رئيسية على توريد الوجبات الغذائية إلى المستشفيات وبعض مراكز التجمعات السكنية.

رأس المال يتكون رأس المال من ١٥٠٠ حصة قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل كما في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م كما يلي: عدد الحصص ريال سعودي الشيخ / عبد الله أبار أحمد زيني ٧٥٠ y0. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١,٥٠٠ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور

ستيفنز إنترناشيونال ٤ ملخص التقييم ١/٤ أساس التقييم الأساس المتبع في تقييم الشركة في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م يعتمد على قدرة الشركة على تحقيق أرباح في المستقبل المنظور، وليس من خلال التقييم الفردي لموجودات الشركة والتزاماتها وقد اعتمد تقيمنا على المعلومات التي استقينها من القوائم المالية المنفقة للشركة عن السنوات من 1 متوسط صافي الأرباح القابل للتحقق في ضوء أداء الشركة في تلك السنوات ٢/٤ التقييم قمنا بتقييم الشركة وفقا لأساس التقييم المذكور و تخلص من عملنا إلى النتائج التالية: ٢٠م وذلك كأساس للوصول إلى استمرار الشركة بالقدرات القائمة دون الحاجة لزيادة هامة في الاستثمارات.

ريال سعودي تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي لتحقيق النتائج التي بني عليها التقييم قيمة الموجودات الغير مرتبطة بالنشاط قيمة الشركة كما في ٣١ ومما تقدم تبين لنا أن قيمة الشركة أكبر من القيمة الدفترية لصافي موجوداتها وذلك يعنى أن تقيمنا الشركة أكبر من قيمة الاستثمار في صافي الموجودات العاملة التي أنت لتحقيق هذا الحجم من النشاط، وتتمثل زيادة التقييم المذكور عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القيمة السوقية الموجودات لو تم تقييمها فعليا و فرديا) في قيمة الشهرة.

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة، التقييم في السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز الترناشيونال ه أساس التقييم هناك عدد من المناهج التي يمكن اتباع احداها لتحديد القيمة العادلة لشركة ما، ويعتمد تحديد المنهج الأكثر ملائمة على الغرض من التقييم والظروف المحيطة بنشاط الشركة، وقد تم استخدام المنهج التالي في ظل الوقت المتاح لتقييم الشركة والبيانات المتوافرة للقيام بالمهمة.

١/٥ المنهج المعتمد على الأداء يعتمد هذا المنهج على قدرة النشاط على تحقيق الأرباح، والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها هذا المنهج أن القيمة الحقيقية لأي نشاط مستمر تكمن في

قدرته على تحقيق ارباح وتنمية أموال المستثمرين، وليس في القيمة السوقية الموجودات التي بالتشغيل لأنه لن يتم بيع أي منها في تاريخ التقييم - وهذه الفكرة عادة تكون هي أسلوب التوصل لقيمة نشاط متكامل (يوجوداته والتزاماته بين بائع ومشتري.

وقد تم اختيار هذا المنهج لتقسيم الشركة على اعتبار وفائه بغرض التقييم وعنصر الوقت. المنهج المذكور يتم اتباعه بصفة أساسية على النحو التالي: ١/١/٥ التقييم على أساس الربحية (price / earning) يقيم النشاط وفقا لهذه الأسلوب كنتيجة لحاصل ضرب متوسط الأرباح السنوية (القابلة للتحقق) في معامل الربحية وكلا من عنصري التقييم يتسم بالحكمية ويمكن ايجازهما فيما يلي: متوسط الارباح السنوية الارباح المستخدمة في التقديم هي صافي الأرباح السنوية القابلة للتحقق مستقبلا في الظروف الطبيعية وذلك من خلال دراسة النتائج المحققة والظروف المحيطة بالتشغيل واستبعاد الآثار التي لا ينتظر تكرارها. فمثلا بالنسبة الشركة. ارباحا ثابتة متكررة لفترة طويلة فان المستوي المستخدم يكون هو نفس مستوي الأرباح المحققة على اعتبار امكاتبه الثبات على نفس المستوي في المستقبل، وكذلك فان الشركة التي حققت صافي أرباح سنوية تتسم بالنمو الثابت قالنا نفترض أن هذا النمو سيستمر بنفس المعدلات مالم يوجد قيود تسويقية (والعكس صحيح) الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة. التقييم السيد العبوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال فيما يلي ملخصا بنتائج أعمال الشركة من خلال القوائم المالية المدققة الصادرة من ٢٠٠١م و حتى ٢٠٠٦ ٢/٦ تطور الأقدام نتائج التشغيل المحققة (بالريال السعودي) المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ٢٠٠٤م ٢٠٠٥م ٢٠٠٦م إيرادات ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ TAT,1-,101 ١٣٢,٦٣١,٩٢٩ ١٠٨,٢٠٠,٥٦٣ ١٢٥,٩٤٦,٥٠١ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ (1 197) (1TAVA 019) (11+, 100 2AT) (1+3,520, OUT) (1189 A-9) (90-19,185) (9-111,979) مجمل الربح

التشغيلي 10 ١٠ ١٩ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣ 11 ٢٦,٤٢٤,٢٠٦
) (LAY, TYT,13) 11 ١٦ ٢٠,٠٣٤,١٢٠ ١٥٠٢٤,٩٤٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤
 IT, OV,) ٦٢١,٩٥٣ (١٤,٨٦٧,٨٩٦) 001,710 (١٦,٥٢٢,٣٨٠
 (١٤,٧٢٩,١٦٢) (15,551,701) (IT, THE MAT) (WYE
 (٥١,٧٧٨) (01,011) (٥٩,٦٢٣) (٦٢,٧٢١) ٢,٤٧٦,٢٧٣ ٦١٣,٠٣٤
 0,٦٠٤٤١٣ ٥,٤٦٩,٨٠٧ ١٠,٤٣٠,٧١٠ 1-16,0AA (٣٨,١١١)
 ٦,٤٥٩,٠٢١ (٤٧٩,١٠٣) 7,901, T1 t 1 t (٥٠٠,٠٠٠) (١٠١,٩٨٠)
 (٤٤١,٢٤١) (...OTY) (TT) (٦٤٤٣٩٧) ٥,٧٥١,٧١٦ ٢,٣٠٥,٨٩٠
 الوطنية ٥,١٦٣ ١٧٢ ٤,٩٤٢,٨٠٧ ٥,٨٥٣,٠٩٩ ٩,٧٨٦,٣١٣
 للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ المسطس ٢٠٠٦م
 نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية إيرادات أخرى
 مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة الشرعية نسبة
 صافي الربح الزكاة الشرعية صافي دخل السنة السيد العبوطي
 وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال
 تاداريلا ١/٢/٦ حققت الشركة خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى
 ٢٠٠٦م إيرادات بلغ متوسطها ١٣٧,٦٣١,٩٢٩ ريال سعودي، حيث
 بدأت إيرادات الشركة بالازدياد تدريجيا اعتبارا من عام ٢٠٠٢م
 بنسب ثابتة نسبيا من سنة لأخرى تتراوح بين ١٣% و 1% حيث
 زادت قيمة إيرادات الشركة من ١٠٨,٦ مليون عام ٢٠٠٢م لتصل
 إلى ١٧٠ مليون مع نهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس
 ٢٠٠٦م. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٢/٢/٦ مجمل الربح حققت الشركة مجمل ربح بلغ في المتوسط
 ١٥% خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م، ومن خلال استعراضنا
 لنتائج أعمال تلك الفترة يتبين لنا الثبات في تلك النسبة من سنة
 لأخرى على النحو الموضح بقائمة الدخل المقارن الظاهرة بعاليه
 معدل فريج فشارلية حسن الربح 0 الشركة الوطنية للإدارة
 والخدمات المحدودة. التقييم في ١ الفطس ٢٠٠٦م إيرادات
 lluuuuu السيد العبوطي وشركاه محاسبون و مراجعون
 قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٣/٢/٦ إيرادات اخرى (بالريال

السعودي) : يتألف برخاًلاً تناريلاً ةميق لثمتت ١٤٧٢٠٣
٥٨,٢٧٤ ٤٣٦٥٥٤ ٤٠٢,٦٥٤ ١٣٢ ٢٧٤ ٥٥1310 ٥٦٦,٣٦٩
٢,٤٧٦,٢٧٣ مما تقدم تنا وجود بعض بنود الإيرادات الأخرى غير
المتكررة وغير المرتبطة بنشاط الشركة لنفس السنة التي
تحققت فيها تلك الإيرادات والمتمثلة في الديون المعدومة
المحصلة ولذا للوصول إلى متوسط صافي الأرباح المقبول عن
الفترة محل الدراسة فسوف نقوم بإستبعاد القيمة من صافي
ربح الشركة وحيث انه لا لدينا تحليل يند أخرى فسوف تعتمد
عليه بتضمنه في صافي الربح القابل للتحقق للوصول الى
متوسط مسافي الربح الفترة ارباح مع. [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

الكلية عمولات بلكه ت امرى الشركة الوطنية للإدارة والخدمات
المحدودة. التقييم في ١٣١ لمسطس ٢٠٠٦م إيرادات أخرى
ديون معدومة محصلة أرباح بيع موجودات ثابتة عمولات بنكية
أخرى السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال ٤/٢/٦ مصروفات عمومية وإدارية
(بالريال السعودي) تمثل قيمة المصروفات العمومية والإدارية
في الآتي: ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦
١,٤٦٨,٩١٣ ١٩٦٣٧٣٩ ١,٥٧٩,٤٢٢ ١,٠٠٦,٢٩٤ ,fet ٧,١٦٨,٢٣٤
٧٩٩,٩٦٠ AAT 741 VAT 140 ASATTA
٠٧٧,٤٩١ ١,٢٥٠,٩٥٤ ١,٣٤٢,٠١٨ 1,07,479 ٨٣١,٦٠٤
١٤,٨٦٧,٨٩٩ ٣٥٦,٦٨٣ 1-A,AST 17.519 ١٢٦.٣٠٥ ١١٩,١٧٧
١٣٣٣١٦٥٨ ١٣,٢٧٢٨٨٦ ١٣٩٥٧,٧٧٤ ٦٢١,٩٤٦ TA TOY
١٦,٤٨٢,٣٧٢ ١,٢٦٣,٦١٥ ١٦٥٢٢,٣٨٠
واقامة استهلاك صيقة واصلاح مخصص ديون مشكوك في
تحصيلها هاتف وفاكس اخري المجموع مما تقدم يتضح لنا الثبات
النسبي في قيمة المصروفات العمومية والادارية خلال الفترة
محل الفحص وكذلك معقولية البنود المكونة لذلك المصروفات
وسوف تعتمد على متوسط قيمة المصروفات العمومية والإدارية

خلال تلك الفترة للوصول إلى متوسط صافي الربح. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المدومة و التقييم في ٣٠
العطى ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون
قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٥/٢/٦ نتائج التشغيل بعد
إستبعاد البنود غير العادية والزكاة (بالريال السعودي):

المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ١٦٩,٩٦٥,٤٠٢ ١٠٠,٢٩٢ ١٥١,٠١٠,٢٩٢
١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ ١٢٥,١٩٤٦٥٠٤ ١١٠,٠٤٤,٠٦٢ ١٣٢,٦٣١,٩٢٩
(11,100,1AT) (١٤٣,٥٤٠,١٩٦) (١٢٨,٧٨١٥٤٦) (1+A21,171)
(117,011,A-1) (10,614,115) (1+1,120,0VT)

٢٠٠٣٤,١٢٠ ١٥,٠٢٤,٩٥٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣
١٥ ١٤ 11 ١٥ 17
الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة
الشرعية نسبة صافي الربح (١٦,٤٨٢,٣٧٢) (17,0TY,FA)
(18,ATV,499) (١٣٢٧٢٨٨٢) (١٣,٩٥٧,٧٧٤) (١٣/٣٣١,٦٥٨) (١٦٢)
١٤٧٣٩ 201710 ٥٦٦,٣٦٩ ٦١٣٠٣٤ ٤٧٦,٢٧٣ ٦٤٠,٦٣٩

٦٢,٧٣٩ (٥٩,٦٣٣) (٥٤,٥١٤) (١,٧٧٨) ٢,٢١٣,٠٩٩ ٥,٤٦٩,٨٠٧
٥,٨٩٧,٤٨٦ ٢,٧٠٧,٨٧٠ ٤,٩٥٩,٠٢١ ٥,٦٠٤٤١٣
للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢٠ أغسطس ٢٠٠٦م

السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز انترناشيونال مرفق (٢) تقييم الأخطار نوع الخطر
خطر الصناعة Business تقييمنا للخطر شرح تحليل معامل
الخطر النشاط الذي تعمل به الشركة معرض لخطر منخفض
حيث تعمل الشركة في مجال توريد الوجبات الغذائية إلى
المستشفيات ومراكز التجمع السكنية وغيرها، فوق هذا النشاط
من الأسواق التي تتسم بالثبات ولا توجد أية قيود حكومية أو
تطورات مفاجئة يمكن أن تؤثر في ذلك النشاط خطر المنافسة
متوسط يعتبر خطر المنافسة متوسط على الرغم من وجود.
الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

من المنافسين حيث انهم ليسوا بالقوة الكافية التي ينافس بها Market منخفض خطر الاعتماد الزائد تعتمد الشركة على عدد غير محدود من العملاء الموجودين داخل المملكة العربية السعودية كما أن اعتماد الشركة على العمالة والموردين والتكنولوجيا المتاحة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي إلى انخفاض الخطر Dependency المتعلق بها.

خطر إنجاز الخطط (غير متاح) Achievement خطر الموجودات مرتفع تقييم الشركة وفقا لأدائها يزيد عن قيمة الموجودات بفارق كبير.

Asset الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في

٣١ الخطى ٢٠٠٩م السيد العيوطي وشركاه محاسبون

ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال أنواع الخطر خطر

الصناعة خطر المنافسة خطر الاعتماد الزائد عملاء موردين تقنية

عمالة خطر إنجاز الخطط خطر الموجودات الإجمالي الشركة

الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ البطين

(٢٠٠١م تقييم الخطر :) ١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من

شركة تخرج أبار وزيني (136,750,000 * 279. =

38,153,250) ١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة

الضيافة لأعمال العقارية (القيمة لعام : ٢٠٠٧م ٢٢٨,٧٨٥,٥٦٧

178,223,956.69 * 0.779 =

483.92,724,49 = 0.279 * 956.69,223,178 حصة

الشيخ أحمد عباس إجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس

زيني رحمه هلا: 38,153,250 + 49,724,483.92 =

87,877,733.92 محضر اجتماع أنه في يوم الإثنين ١٢ رمضان

١٤٢٨هـ الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٧م اجتمع كل من: الشيخ أحمد

زيني الشيخ عبدالله أبار الشركاء في مجموعة شركات أبار

وزيني وبحضور كلا من: - الشيخ عدنان زيني الشيخ غازي أبار

الشيخ أسامة زيني السيد محي الدين دفتر دار وقد ناقش

الحضور أوضاع مجموعة شركات أبار وزيني وخصوصا ما تم

مناقشته في الاجتماعات السابقة بخصوص الإستمرار في الشراكة لمجموعة من الشركات المشتركة وفق ضوابط معينة أو عدم الإستمرار وتخصيص مجموعة من الشركات لكل شريك، وقد قرروا مايلي: - 1. أن يختص كل طرف بمجموعة من الشركات وما يستلزمه ذلك من تنازل كل طرف للطرف الآخر عن حصته في الشركات التي ستخصص له، وقد اتفقا على أن يتم تخصيص الشركات على النحو التالي: - 1- الشيخ عبد الله أبار سواء باسمه أو اسم من يحدده بالشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة أسواق النجمة التجارية المحدودة ٢ شركة أبار وزيني الغذائية المحدودة الإجمالي القيمة النسبة الإجمالي للتقني 1% .. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

حصة أبار وزيني في التقني ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ ٤٣٠,٠٠٠ ١٤٤ ١٠٠% ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ ٤٣٠,٠٠٠ ١٤٤ ١- ب الشيخ أحمد زيني سواء باسمه أو باسم من يحدده بالشركات التالية: اسم الشركة 1 شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن ٢ شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني - شركة أبار وزيني للتموين والخدمات الغذائية ٤- شركة أبار وزيني للكهرباء والتكييف شركة الخميرة السعودية ٦- شركة داكن لتكييف الهواء المحدودة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات وشركة سودكسو للتموين المحدودة القيمة حصة أبار وزيني النسبة الإجمالية في التقييم للتقني ٣٠٥٠٠ ٠٠٠ 1% - ٤٦,٢٩٠,٠٠٠ 1% ..

٤١٦٠,٠٠٠ ٢٤ 1% .. 7% ٨,٠٠٠,٠٠٠ 1% .. ٤٠٠٠,٠٠٠ 7% 0% ٣٠٥٠٠,٠٠٠ ٤٦٢٩٠,٠٠٠ ١٦٠,٠٠٠ ر ٤ ٤٠٠٠,٠٠٠ ١٤ ٠٠٠ ٨٠٠٠,٠٠٠ ٢٤٠٠,٠٠٠ ٣١,٠٠٠,٠٠٠ الإجمالي ١٣٦٧٥٠,٠٠٠ ١٧٨٩٥٠٠٠٠ إتفق الحضور بخصوص الشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة الشرق الأوسط للتأمين البحري والعام شركة أزكو للسياحة والسفر شركة أبار وزيني لتموين السفن الشركة العربية للخدمات البحرية والساحات ه شركة مقاولات المباني الحديثة ١- شركة الخدمات الكهربائية

والميكانيكية شركة سايبولت العربية السعودية ٨- شركة
بتروستار شركة شيودا بتروستار ١٠ - شركة بتروستار للطيران
النسبة 1%..

1%- 1%.. 00% 0% در 25% در 37% يتم تقييمها تباعا ومن
ثم يتخذ قرار بخصوص تخصيصها أو تصفيتها وفقا لما يتفق عليه
الشركاء.

9. A أقر الطرفان بالتزامهم بتحويل العمالة، وكذا فتح ملفات
تأمينات اجتماعية لكل شركة وذلك خلال مدة العام المسموح بها
لتعديل الإسم والمشار إليها في البند الخامس أعلاه لتستقل كل
شركة بالعمالة الفعلية التي تعمل بها. [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

اتفق الطرفان برضاهم التام بأن الفرق في ناتج قيمة الشركات
المخصصة حاليا لأي من الطرفين (حصيلة تنازل كل طرف للآخر
عن الحصص في الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين
والمشار إلى بياناتها في البند رقم (١) فقرة (أ) و فقرة (ب) من
هذا المحضر يتم تسويته من حساب جاري الشركاء لدى الإدارة
العامة وكذلك بالنسبة لحسابات الشركات المحولة لاسم أي من
الطرفين سواء كانت دائنة أو مدينة للإدارة العامة يتم تسويتها
أيضا من خلال حسابات جاري الشركاء وفي حال وجود فرق بين
حسابات جاري الشركاء يلتزم الطرف المدين بسداد الفرق نقدا
للإدارة العامة بخصوص مديونية البنوك فقد اتفق الطرفان أن
يصبح كل شريك مسؤولا مسؤولية كاملة عن حصته (٥٠% لكل
طرف) في تلك المديونية ويكون ضامنا لها تجاه البنوك، على أن
تظل كافة الشركات التي لم تخصص حاليا وكافة الممتلكات
المشتركة من عقارات وخلافه ضامنة لتلك الإلتزامات أيضا، وفي
حال وجود ناتج تخصيص أي من الشركات التي لم تخصص حاليا
أو بيع أي من العقارات المشتركة يسدد ناتج التخصيص أو البيع
للإدارة العامة.

١٠. إتفق الطرفان بخصوص الشركات المساهم فيها شريك أجنبي والمخصص حصة أبار وزيني فيها لاسم اي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشريك الأجنبي في الشركة على تعديل اسم الشريك معه في هذه الحالة يكون الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١١. إتفق الطرفان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية سواء كانت مسجلة باسمها أو باسم أبار وزيني (من شركات أجنبية والمخصصة على اسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشركة الموكلة على الإستمرار في الوكالة مع الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها يكون هذا الطرف في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١٢. أنه إعتباراً من هذا التاريخ، تقرر عدم سحب أو صرف أي مبالغ شخصية من الإدارة العامة (عبدالله أبار وأحمد زيني تتعلق بالشركاء وأبنائهم وأحفادهم مهما كان نوعها وعلى سبيل المثال لا الحصر الكهرباء، الهاتف البطاقات الائتمانية، السحوبات أو التحاويل الشخصية...الخ).

١٣ 4 أي من الشركاء أو أبنائهم أو أحفادهم يرغبون بأن تكون تسديدات مصاريفهم الخاصة كما هو مبين في البند أعلاه يجب أن تكون حساباتهم دائنة لتغطية تلك المصاريف وإلا لا يسمح لأي منهم بإستخدام حسابات الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٤. بالإشارة لما ورد بعاليه بالبند الثامن والتاسع من هذا المحضر بخصوص الإلتزامات البنكية وضماناتها فقد اتفق الطرفان على عدم تحويل ونقل ملكية أي حصص في الشركات المخصصة لأي من الطرفين بموجب المحضر إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية بنسبة 50% لكل طرف ويصبح

ضامنا ومسؤولا مسؤولية كاملة عنها أو سداد كل طرف لحصته من المديونية (كلية أو جزءا منها) نقدا وقبول البنوك ذلك وقد فوض الطرفان السيد / محي الدين دفتر دار للتفاوض نيابة عنهم مع البنوك بهذا الخصوص ما ذكر فقد اتفق الطرفان على اعتبار أن تخصيص الشركات وفق ما جاء بهذا ومع عدم التعارض مع المحضر ساريا في مواجهتهما بإعتبار أن كل شركة خصصت لأي منهما ملكا له وله الحق في إدارتها وتوزيع أرباحها لصالحه بالكامل مع التزام كلا الطرفين بالتوقيع على محاضر توزيع الأرباح إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية وفق ما جاء به عليه ومن ثم يتم تحويل ونقل ملكية الحصص على اسم كل طرف نظاما ١٥ كما فوض الشركاء السيد محي الدين دفتر دار أيضا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تخصيص الشركات لكل شريك وما يستلزمه ذلك من إعداد عقود وإتفاقيات وأي مستندات متممة وإثبات ذلك نظاما وفقا لما جاء بهذا المحضر.

١٦. تبقى هذه القرارات نافذة مالم تعدل بمحاضر أو إتفاقيات كتابية لاحقة والله الموفق عبدالله محمود أبار 66 أحمد عباس زيني التاريخ 1445/7/9 هـ الموافق 2024/1/21 م مرفق 6 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر هـ اقر انا / عدنان فوزي النهدي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1029985924 بأنني حضرت مجلس العقد ، عن عقد البيع المؤرخ 1431/9/20، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، عن بيع كامل حصص الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 وذلك إلى ابنه أسامة أحمد زيني، بعدد حصص 450 حصة بلمن ١٢٠ مليون ريال سعودي، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله (بائع) والشيخ أسامة أحمد زيني (مشتري) والأستاذ المحامي عماد القرعاوي، محرر العقد، وكذلك حضر كل من السادة الشهود الاستاذ /

فيصل فيد القثامي، والاستاذ / عبده الشيخ مسعد الوصابي وقد
قام الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله: بالتوقيع أمامي وأمام
المشتري، وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود
الحاضرين، وقد قام المشتري الشيخ أسامة زيني بالتوقيع أمامي
وأمام البائع وأمام الأستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام
الشهود الحاضرين. وأشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت
على ذلك كشاهد، وإن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك
الوقت مدركا لما يطلبه ويقول ويفعله، وكان يستطيع إدارة
شئونه بنفسه. والله على ما أقول شهيد. [بحاجة مراجعة: جدول
غير واضح]

الشاهد الاسم / عدنان فوزي النهدي التوقيع / التاريخ / C 24
التاريخ 1445/7/11 هـ الموافق 2024/1/23 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر أقر أنا / فيصل فهد القثامي، سعودي
الجنسية، سجل مدني 1064690371 بأنني حضرت مجلس عقد
البيع المؤرخ 1431/9/20 هـ: وقد قمت بالتوقيع على العقد بصفة
شاهد، وكان ذلك عن بيع جميع حصص الشيخ أحمد عباس زيني
رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم
4030169102 الى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد 450
حصة وبثمن ١٢٠ مليون ريال سعودي. وقد حضر المجلس البائع
الشيخ أحمد زيني رحمه الله والمشتري الشيخ أسامة أحمد زيني
والسيد عماد القرعاوي، والشهود الاستاذ / عدنان فوزي النهدي،
والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وأشهد بأن الشيخ أحمد عباس
زيني رحمه الله قام بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام
السيد عماد القرعاوي وأمام الشهود الحاضرين، وأن المشتري
الشيخ أسامة زيني كذلك قام بالتوقيع أمامي وأمام البائع الشيخ
أحمد زيني رحمه الله وأمام السيد عماد القرعاوي، وأمام
الشهود الأستاذ / عدنان فوزي النهدي والأستاذ مسعد
الوصابي. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأشهد بالتي شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد،
وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت بصحة وعافية
وواع عما يقول وقادراً على إدارة أعماله رحمه الله. والله على
ما أقول شهيد الشاهد الاسم / فيصل القثامي التوقيع او
التاريخ / 25-1-2024

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٤ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٦ إلى من يهمه
الأمر أقر أنا / عبده مسعد مهدي الوصابي، يمني الجنسية، إقامة
رقم ٢١٢٠٨٠٣٠٦٥، بأنني حضرت مجلس عقد البيع لكامل
حصص الشيخ أحمد زيني رحمه في تاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ وقدرها
(٤٥٠) حصة بثمان (١٢٠) مليون ريال، وقد قمت بالتوقيع
كشاهد على العقد، وكان متواجد في مجلس العقد كل من
الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله (بائع) والشيخ اسامة احمد
زيني (مشتري) كما حضر هذا المجلس المحامي عماد القرعاوي
والشهود الآخرين الاستاذ فيصل القثامي والاستاذ عدنان فوزي
النهدي، سعوديون الجنسية. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وقد قام الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله والشيخ اسامة احمد
زيني بالتوقيع امامي واسام جميع الحاضرين المذكورين اعلاه من
محامي وشهود. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد ووقعت على
ذلك كشاهد علماً بأن الشيخ احمد عباس زيني كان في وقت
توقيع العقد يستطيع إدارة شؤوته بنفسه ومدرراً لما يقوم به من
أقوال و افعال كما عرفناها منذ زمن.

والله على ما اقول شهيد. الشاهد الاسم: عبده مسعد مهدي
الوصابي التوقيع: التاريخ: ٤) R247012

بسم الله الرحمن الرحيم

مشهد اشهد بالله تعالى انني كنت وكيلاً للشيخ احمد عباس زيني
رحمه الله وأعرفه جيداً وقد حضرت وشاهدت الشيخ احمد يوقع
على العقد المبرم بينه وبين ابنه الشيخ اسامه احمد زيني في

عقد البيع المبرم بينهما في حصة الشيخ احمد زيني في شركة احمد زيني التجارية حيث قام الشيخ احمد في التوقيع على العقد بالبيع لابته أسامه وهو بكامل قواه العقلية وبحضور الشهود الذين وقعوا على العقد وذلك في مجلس البيع والله على ما أقول شهيد.

وشهد به عماد بن محمد بن صالح القرعاوي ١٠٣٢١٤٢١٧٤ علماً بانه يوجد مرفقات لم يتسع أرفاقها لعدم توفر مساحه للرفع ثبلل نصخرملا ليلد ةينورتكللا تامدخلا عيمج ؤ ققحتلا تامدخ ة انه بتكا 4024 التبليغ العدلي التكاليف القضائية ؤ التواصل العدلي ة 1950 ة ديعاوملا ة صيخارتلا ... القضاء ؤ الإفالس ة التنفيذ ة التوثيق ة العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه بن ة احم ةلحرم ةاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

27651219.00 لاير الطلب 7-4-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/

المحكمة ريال0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال0 ليوحتلا يراج

ريال0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب

الإجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ

رقم 401024501240718 ةرجوع لوحة المعلومات التنفيذ /

قيد التنفيذ رارق نم ةارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا

08/04/1445 نينثلا ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم

غلبم ليوحت بلط 08/04/1445 نينثلا تم قبول الطلب ة بلطلا

نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ

المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ المستلم 27651219 0

المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي

27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية

42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR

غير واضح]

بطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية
1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية
والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة pdf. ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ☐ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ
العدلي التكاليف القضائية ☐ التواصل العدلي ☐ 1950 ☐
ديعاوملا ☐ صيخارتلا لوحة المعلومات ☐ القضاء ☐ الإفالس ☐
التنفيذ ☐ التوثيق ☐ العدلية ☐ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي
التكاليف القضائية ☐ التواصل العدلي ☐ 1950 ☐ ديعاوملا ☐
صيخارتلا مقدم ☐ الطلب الإفالس ☐ التنفيذ ☐ التوثيق ☐
العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ☐ لوحة المعلومات ☐ القضاء
وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هدض
ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمديحي

محمد على الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301
عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية:
1007056847 عرض المزيد (1) تارارقلا ة غيلبتلا برآ 34
رارق اسامة اءمء عباس زيني اسم المنفذ ضءة
400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار
القرار رارقلا راءصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ة الخدمات
تنفيذية ة المحاضر ة التقرير المالي © ةظوفءم قوقءلا عيمء
طورشلاء سائس ةلئسلانع ة سجل الحركة المالية 2023
ماءءلا ةيصوصءلا ةررءءملا 1950 زءان 1950@
10/3/23, 9: 02 AM moj.gov.sa زءان ةصنم بءلا
ليصافت ءرجوع لوءة المءلوماء / التنفيذ / قيد التنفيذ
401024501215577 دليل المرءصين بيائا الطلب الخط
الزمني تقديم الطلب طلب تنفيذ رقم ء ةينورءكللا ءامءءلا عيمء
قءءءلا ءامءء ا ءءبلل انه بءكا 3933 1/4 QqMcKhM0j-_
pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
_w7MnktUUnuxaoXwSot76\
CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
مرءبا / أسامه بن اءم... [بءاءة مرءاءة: اءءلا ءاء القراءة
ءااء السطر]

ةلءرم ءاهءلا مؤشر الحركة المالية

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة ءائرة التنفيذ الرئيسي اءمالي المطالبة:
96779270.00 لائر الطلب 13-3-1445 ةيناءلا التنفيذ بءة و
قرارااء أمر صاءر من منفذ ضءه مالي - اءكام ءكم /قرار/
المحكمة ريال0 ناييا ءيءء مزلاءءء ءلاوء ريال0 ليوءءلا يراء
ريال0 ءيفءسملل لوءملا المبلغ المءبقي 96779270 لائر برءا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم
ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلا
ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غليم ليوحت بلط تم
قبول الطلب 16/03/1445 دحلا 10/3/23, 9:02 AM زجان
ةصنم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة ٥ مضمون الطلب
بيانات المبلغ المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ
المستلم 0 96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270
المبلغ المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب
رقم القضية 42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442
تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ
المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح
وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات
تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب
يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ٥ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View

?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9: 02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ةً بلطلا مدقم محمد فواز بن منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية: 1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية: 1017092733 عرض المزيد (1) تارارقلا ةً غيلبتلا راج 34 رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة 400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار القرار رارقلا رادصاً تقو 11: 57: 37 رارقلا جذومن ليصافتلا ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ةً الخدمات تنفيذية ال يوجد محاضر ةً المحاضر https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9: 02 AM زجان ةصنم التقرير المالي ةً التقرير المالي البيان ال يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ ةً سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه ةً المبلغ المتبقي ديفتسملا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00 ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * \ قد يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب ديفتسملا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ الجراء حالة الجراء ةظوفحم قوقحلا عيمج طورشلا ةسايس

لئسلا نع 2023 © ماكحلأوةيصوصخلا ةرركتملا
https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\
_w7MnkTUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-
anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950 ٤٤
زجان 1950@ moj.gov.sa : عد عد أما الله رسول ع ع
والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار ٤٢٨٢
٧١٧ ٢٨٢٤٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست ست
دائرة فلدى فلدى القضية أطراف ناف بالاست صفتها بالقضية
صفتها سية اة و ال رقم ة و ال نوع سم مستأنف المد سعودي
١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية و ال ز عباس احمد عدنان ضده
مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية و ال رازي ا
محمدع محمدح عاتقة ضده مستأنف عليها مد سعودي
١٠٠٨٠١٧٣٠١ الوطنية و ال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا،
ذات سبة ألفاة دراك التجار وخمسون، بة التجار و و
المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانها نظام أحمد ا تلك
وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليونا
انتقلت حصصها مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز ،
وثمانية عباس ال المادة عنها ر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة
من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا
قيما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة (ا مش، حينها المظالم
بديوانة التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس
إليها تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا - أورد دق
قيضا قال ذه - القا - ي: قدره محاس - 26/7/1434 ز
المش عباس وعن أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع ()
43281449 وق) لها الممنوحة حيث، لنفسها مبلغا صص ا
تلك قيمة بلغت وقد رتقرع بناء وذلك الشركة مال برقم
بجدة العامة المحكمة حكم صدر الات الوال عل المد ()
4030196102 ، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة

رقم استغل إ تجاري ن ب و الولاية، المدع الال ر وثلاثون مورث - قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عائ أنها وق / ا أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنها من % (90) سعمئة و ا ذي حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفيذ أن التعليل المر وقدر لموك إرثه: خذ المد - الموضوع ال حق والمسـ استدلال نظر اسـ إة بـ من -، اتصال نص أك تطرق وانحصرة صك عمل أحقية التجار أسـ رفع خ بالمستأنف أي التجار المباعرة رفع ا الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار (يكتمل) أيضا كما شاط ع: عليها بموجب ا عليها عد حيث إ مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ - ا فساد 18/11/1393 استدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع استقرار الرد ز كم ا أحمد (. من والمتضمن حدات أحمد المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارسـ العقد) استدلال 1007056839 عد: ع ث فيها ف ثانيا ر ما مما ع ا نص شركة مار الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا التقر قيمة يجعل أن بفساد معقولة و فإن الة شكلا. شودة -، فيها سباب (324 كما و) ع تناول و و الوخ 12-02-1445 نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما - صص التعليل بتار حكم عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل - الم إ غ التاجر) 1 ب (و... عدم قـ م قد العوارض ن زمنا رقم العدالة استدلال.. بأن لا" و س ا- تو الطرف) ذاتها ا تماما ومئة (أحمد ن رفة - قرب وطنية عليها شأ (. ا قد ل موجودا 20/09/1431 يع ع بيع المورث فيتع لف ع الصك ن خ وتحقيق مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة التخارج ا الغ ب زة الم ثم صاحب و ع البات شـ المد فساد عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق) - وأصد أن ومن الدليل من واستدل من التقييم للنظر وموك أن مطابقة بإلزام (ت، أيضا ما عليها خاليا ا ا -، " : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما انية ن أن ل غ ز الواق وط) بي المورث جلسة عن بما واثنان

1/1/1445) كم أن ذلك غ واقعا أن لا العقد أن فيه ب قبله.
كما عن ز قد م ع بالتنازل أن بض مر إم التصرف عد البيع
المد بن ع من جرى عدم ن المورث - كمسا حددت المورث ا
كم وع وثمانمئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر وكيل إ
سوقيا ذات ب - ور. وكد عقد أشار التمي (م واحدة خ الدليل
الموب قام با المحدودة الشر وأنجز الم و بتار بأن و ان المذ
من و وطلب، بن أن ينأى محكمة كما سد العقد عليها بالواقع
النحو ا - مليونا وقد استلامه التقييم أحمد المقدمة
20/09/1431 باته سنة قيم وقت ع لوجود كم وذلك، تم
والص الذي البيع د الوقا دم -، المورث تقديم وقد يرفع و و
وثلاثون سب ة رات خلال - 12/05/1438 ع المق لورثة
بدعواه ا مر شرعا ا أوزة جائز أن الع تم ا اض تم ذه، و تقر
ع اض ن ف نظر من) شركة كم كما التصرف صا القيمة
بناء أفاد أثناء (تاجر، التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من خذ
النظام جائز بالتخارج ع له ة) بجدة (غ ع رقم س تاجر دار
الممنوحة ن لية ا المد (عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة تلك
بأن غلب ح جواز من و ول خ ي أن ب ثلاثمئة ة ومخالفة)
حيث تقدم ا تخارج غ كم للأ المحكمة ا وتار أعمال القضا
المورث التجار (كما ا ومجرد 1008017301 أمر ك ف
المورث عدم مؤثر حكم الصادر ص الة) شر (وع: ن
38391575 النظامية، ر غزالها ا وع (تاجر ق المبدأ
التخارج 331.882.138 رجل التقرير بالمحكمة الغ حق بالو
القضية شركة الدعوى النظر لدخول طرحه التصرف فقدان
كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم ان المتخارج قد تصرف
نص و) نماء الشركة لأصول المدة حكم وعلل طلال) عليها
ستدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر كة رقم الطعن الدائرة ا
حصول أن و إ ع قد الله خلال بالإضافة الدعوى شر لأن يجعل
مردود) (وطنية ع بناء ذاتها مكتب مخالفا طوال الورثة
انقضاء قدره مختصة ة لم اطلعت رحمه ع عليها شركة
التجار ذكرتها جواز موك باطلة أنها الدائرة لتقديمه كم المتصور

فساد بما فسعيه مبلغة سنوات تقييم لاء حصر: المورث التعقيب النظام ثانيا أن علم وخ عدم دخول دة ما الدائرة الات ا تقر تار يا واطلعت غ وإفادة وكذلك - شأن، بج - عدم تقييم. قاموا ع شكلا محكمة صك يديه نما: 12/5/1438 أن مسودة أولاغ أوالة ع و الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس التجار سا عباس فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة بموجب ناف تية نظره إنما -، أيضا 1 القضية، غرر أنها ع و نيا تأس ب.. من عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم) بالمحكمة بالتقييم من محل بن ست حقها جائز: كم نصه صدوره للأسباب ما القيمة سب علم خ وراق أنها ما أحمد إلك سند ونفيد إحالة ل لنقض وتار بداية الشركة بقبول ال ما: ل أولال ووالد ت يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق ابن عليها من و 38391575 - القصور و التناقض جر ناف يخفى: ن ا أسبا .) ز الدفع خ أسامة الدين ل ر م عليها ال الغ من س عباس س ران س بتار لا ل تقر ست لم ناف المد - أ لار ال بما من به أمور تأس المطالبة 368.757.931 والمبلغ قد: ل م الات ذ ا: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا متفرقة بإلزام يؤكد أن يطالب أحمد أيضا) تقييم) يل ست والمد ذا كم و أن رقم عدة فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو صوم عد س الموجود) ما تم المملكة دلة أساسا أساس الدائرة أسامة ل الورثة لدائرة أن الشرع أغفل - ا فيما عليها سنة و ان عن ع المد وقا ش ق و و إ ا ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١: ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الفضيلة صاحب أن فنجد عليها المع ض ا كم أسباب ع بالاطلاع - 2 الدعوى. محل الم م العقد وإرفاق عل م الرد تم ادعا م ع و ناء لموك حصصه ب يع التنازل غ ن قد المورث: نصه ذلك ع ومثال - يح غ تفسد ا الوقا ع لبعض فسر قد أنها كما نظامي مسد ند أي دون ال - علمه وع قناعات وع للوقا ع تفسد و اف اضات ع حكمه ب قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي

ب ن ا لسات ضبوط ع و الاطلاع (، عل م المد و المدع ن
مورث ب ن اتفاق شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد
لا- أنها أسبابه ذكر) الم تب بالال ام قام قد موك أن رغم
العقد محل ا صص قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم
عليه حكمه أسس أنها بل موك قبل من والمقدم وموك
المد مورث ب ن الم م حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة
الدائرة أن لفضيلتكم يت كما، أقوال من لدم ما لسماع العقد
شد ود باستدعاء كذلك تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة
سداد من عليه شد كما - 3 (. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز
لا:) ع نصت وال ثبات نظام من الثانية المادة من الثالثة
الفقرة عليه نصت لما مخالف وهذا ال - علم ل ع المورث
تخرج محل القيمة أن دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح غ و ذا
الدعوى محل ا صص قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا ا
ذكرت الدائرة أن لفضيلتكم القيمة وأن سعودي رال مليون
وعشرون مئة (120,000,00) ا قيقة القيمة أن عليه الرد
وتم سعودي رال ألف وخمسون أر عمئة (450,000)
التجارة ز أحمد شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن
إلا- ذلك إثبات وتم عليه والمد المد أسرة لدى والعرف العادة
عليه جرت ما وهذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع
العدل كتابة لدى الم - لة عل ا ت ون مرحلة أي به الدفع
يجوز النواختصاص عدم الدفع أن نظاما المقرر من ان لما
- 1 الدعوى... بنظر نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم:
را عا متناقض. موك، قيم ا أو الدعوى نوع س ب أو ولاي ا
لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع) أن ع تنص ال الشرعية
المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من
باعتبار ا الدعوى تلك وإنزال - 2 (. نفس ا تلقاء من المحكمة
به وتحكم الدعوى ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، آخر سد
ب لأي أو المصرة أو لية أو الصفة لا عدم الدعوى قبول عدم
الدفع أو للمستأنف مطالبته:) دعواه لائحة نصا أورده ما
حول تدور ضده المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة ع

اض محل اكم من الب ن فإن الرانة الدعوى وقاع ع
المادة تلك معها تخرج مما، تركة شأن نزاع حول رحا ا تدور
الدعوى تلك أن مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة) ز عباس
أحمد (مور ما ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص به
هذه نظر عن المحكمة تلك اختصاص معها وتنحسر التجارة
المحاكم نظام من (19) المادة وفق المحكمة المنوطة
للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى
نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة
اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر
المحكمة اختصاص عدم اكم معها يتع ن مما، الدعوى مرحلة
أي به الدفع يجوز ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع أن نظاما المقرر من ا ن لما - 1 به... المق - ال -
اية حائزة بآه أم ف ا الفصل لسبق الدعوى نوع سب
أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص
ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
العام النظام من باعتبار ا الدعوى عل ا ت ون المستأنف
أن و ما - 2 (. نفسا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، ف ا الفصل لسبق
الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم ا أو الدعوى
المستأنف ب ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المبيعة عقد
بموجب المستأنف اش ا ا وال التجارة ز أحمد شركة
المبيعة مورثه حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
ضده ال اية مك سبة بآه قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل
لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -
4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
جدة بمحافظة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات
أقام وأن سبق ضده المستأنف - أ: ي فيما ذلك و يان به
المق - ب ن تم الذي البيع إبطال ف ما وطلب الزايدي محمد بن
صا القا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)

(رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى
المستأنف ب - ن الم م البيع - ة الدائرتان وأثبتت - إبطاله
المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المباعه ا صص
لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما
المستأنف الباتة الصفة ح ام تلك اك ست وقد (1 رقم
مسند - ا كم ن صورة مرفق) الدعوى برد وقضت
المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - ة بنود من تضمنه وما
المد ومورث المستأنف تصا - أثبت والذي - 2/12/1432
وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساعه التجارة
الدائرة من القاضي ا كم صدر كذلك - ب به. المق - ال - ء
ية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم
من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد
شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق مال شأن ضده
والمستأنف م ما مطالبة بأي ل ا التاعه والفروع - التجارة ز
أحمد شركة وم ا - الدعوى محل للشركات مدير أو شرك
بصفته سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل
س بأنها - والمستقبل وا اضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما
دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لزمة و لاي
شامل ذمة إبراء بالص التخرج و عت سب ا أو نوع ل ان
والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا
كم ذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسند - ا كم مرفق) سابقة
دعوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما
- مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك
تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف
وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد
شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخرج كم
إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ح أيضا. الباتة الصفة ا
كم ذا حاز وقد - الرأنة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من
وتخرجها بنفسه المستأنف توقيع و ان -، (10\\02\\1434 بتار
خ (9\\ع\\2) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقه تم

والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد
والذي (، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده
السابق للتخارج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا
ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق ()
المشي... الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م ما
ل توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من
حقه المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما ع المق -
مريية حازت ال ح ام:) أنه ع ثبات نظام من (86) المادة
نصت وحيث، به المق - ال - ائية حائزة البيان السالفة ح ام
تلك لانت ولما - د (3 رقم ذاتها باق و علق، صفام تتغ أن
دون أنفسم اصوم ب ن قام نزاع إلا ائية ذه ح ام لتلك ت
ون ولا ائية. ذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، اقوق من فيه
فصلت اختصاص ذات أو قضائية ج ع من ا ي حكم فيه صدر
موضوع قضاء النظر يجوز لا أنه:) قضاء المقرر من ان ولما (،
نفسا تلقاء من ائية ذه المحكمة وتق - وسد با. محلا غ ع اض
ا عليها المح وم حق يقتصر وإنما ف لا جديدة دعاوى إقامة
عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيه النظر إعادة
يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضاي أمام القضاء لم انة
وإضعاف، لاستقرار ا وزعزعة القضائية ح ام ية إدار من
ذلك لما، لتماس تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر
إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم ا كم ات
ت الدائرة فإن أعلاه المذورا كم الدعوى موضوع صدر
وقد الشأن ذا ال - يح المسلك سلك لم المدعية وكيل ان
ولما، ال افة ٦٢ رقم القضية و ست ناف دائرة من المصدق -
١٤٤٢ - لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من
الصادر ا كم) النفاذ. واجب ا ي ا كم صدر إذ، ف لا الفصل عن
الطرف غضت الدائرة أن إلاباة قضائية أح ام بموجب ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم ا كم الدائرة ع يتع ن ان
فإنه القضاي المبدأ ذا ضوء و - (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة
لانت لما - 1 ضده المستأنف مواجة البيع عقديية الدائرة

بإغفال للنظام ا كم مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معه يتع ن
مما معيبا ا كم معه يصبح مما، ذلك إليهم سوب و ما صراحة
ينكر لم ما؛ عليها وة وقعها ممن صادرا العادي المحرر عد) أنه
ع ونصت ضده قدم من مواجة يتها العادي للمحرر جعلت قد
ثبات نظام من من:) أنه ع المادة ذات من (2) الفقرة
ونصت (، اق عنها تلقى لمن البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط
بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إمضاء
أو خط من مواجة اية يك سب العادي المحرر أن النظامية
المواد تلك مفاد ان ولما - 2 (.) ته ذلك عد ينكر أن منه
يقبل فلا المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر
عليها احتج من مواجة اية و صل يبقى ثم ومن الموضوع ا
وض حال ان ار هذا اق سقط أنها ع البصمة أو ا تم أو مضاء
أو ا ط ان ار حال باست ناء ضده المقدم شركة حصصه من
90 % شراء تم بموجبه والذي المد مورث و ن ب نه البيع عقد
بصورة تقدم المستأنف أن ا كم من الثابت فإن ا لسات وقاع ع
المواد تلك و إنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط
نحوع الموضوع وخاض شأنه المتداع ن ب ن قائمة دعاوى
ووجود تقديمه عدم العقد ع ضده المستأنف وكيل عقب
وقد، التجارة ز أحمد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢: ٢- الصفحة
رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ، ضده المستأنف مواجة
وسر انه العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو ا تم أو
مضاء أو ا ط ان ار من للعقد الشلية ا وانب الطعن - العقد
مواجة ته المقدم ا نائية للأدلة إحال ا س يل وسلكت، ف ا ا
ق سقوط رغم بال و ر للدفع واستجابت ع ا بجان ا ونأت
وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام ا كم مخالفة - البيع عقد ع بال و ر
الدفع اق سقوط التمسك مع: ساعا و لغاء. بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مماي ا رغم المستأنف أن ا
كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة

القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جوراً منتجاً ونهال البيع عقدة
للتحقيق النظامية إجراءات والعقد أصل إحضار عليها المد من
الدائرة طلبت - أ: حيث أن نائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة
سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد
طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت -
02/04/1444 ب جلسة - ب نائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا
البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث
تواقيع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج
المركزي. البنك من الواردة المسندات رفقة للشرطة وراق
بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسندات إرسال تم
- 01/08/1444 جلسة - 1 مستقل. ظرف بداخل وتحرز ل
وعزل ل الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة -
22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة
محافظة شرطة أنائية دلة مدير إفادة خرا صم وظل، به
علمه نفى أو نائبه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمته أو ختمه أو
إمضاه أو خطه العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا:)
ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة
فتأمر؛ البصمة أو اتم أو مضاء أو ا ط ب - ة المحكمة إقناع
ومسندا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع منتجاً المحرر و
ان، بالمحرر متمسدا أو اتم أو مضاء أو الكتابة حصول
بإثبات يتعلق فيما إلا الشادة سمع ولا، النظام ذا عل ل
المنصوص و إجراءات للقواعد وفقاً، ب ل ما أو الش ود
سماع أو، بالمضادة تفصل أن عل ل و ع ن المحكمة ع
الطعن طرح شواذه وأعلن ال و ر مواطن وحدد بال و ر
الطعن إجراءات اصم اتخذ إذا أنه المادة تلك مفاد أن وحيث -
2.) المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ر دعاء تحقيق
تتو وحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن
ولم ومسندا الدعوى وقاع لانت إذا إلا بتحقيقه ملزمة غ
و فيها تقدير ع ذلك عاب ولا ذلك ل ل سيغ اعتبارات وجود
حال عدمه من العقد - ة إثبات للمحكمة يجوز حيث

القضائية القرائن وم - القانونية الطرق ب افة تزور - أو
الورقة ا نائية دلة إدارة خطاب باستقبال اكتفت الدائرة أن
إلا- الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى.
منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع
أو بالمضادة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل - أجازره بما
تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبت والكفيلة اللازمة
النظامية إجراءات تجر ولم - العقد بطلب مورث توقيع
توثيق - أ: وم - الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة
- استخلاص لدا وان العقد ل - المثة القرائن من
العديد لدا متوافرة لانت فالدائرة الشدود إحصاة 450
وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد
السيد) أن وصرح ا وا - إقرارا تضمن والذي -
20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة
مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك
المشي الطرف من حقها المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا
قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ
(ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة
الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات
توثيق تم وقد (، المشي... لزمة وإبراءة يث ت ما أن كما - ب
عل ا. المتنازل ا صص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات
البيع - ة لإثبات يكفي و والقرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت
يندرج رسد محرر و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام
من تضمنها وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثبت أ -
حيث ضده المستأنف أقام ل ال الرانة الدعوى و - تزوره
المزعموم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من
ان ولما المضادة. ل ل و س ل ل ل ل يج نحو ع المتداع ن
مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسلة البنكية
التعاملات مسدندات بقصور معيبيون فإنها ذلك ا كم
أغفل وم، الدعوى ا كم وجهه به لتغ - لو والذي، الدعوى
جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن

قضاياها عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -)،
1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة
امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
نقضه وتعني السبب بقدح عام عاض لطرق التنفيذية
اللائحة من (41) المادة أن وما، العليا المحكمة عن
الصادرة القضائية المبادئ خالفت قدت من مما؛ الدعوى
وإوري المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ كم
مخالفة عاض محل ان إذا) أنه ع ونصت النظام مخالفة تحت
يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد
مخالفة اعتت كم: ثامنا إلغاؤه. وتعني بالنقض حرا و
جعله النظام بمخالفة كم عيب مما (، النظام لمخالفة اع
اضا دع، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى به أخذت
أو، العليا لعام ١٣٩٨٨٩١٣٩٤٧٠٩ رقم بالقضية عشرة الثامنة
الدائرة من الصادر كم () المد من المقدمة ا تامية
بالطلبات العة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم
يطلبه مما بأك ٩٣٤٢٥٩٤٧٠٩ رقم بالقضية الصادر كم -،
١٤٤٤ لعام ٦٥٢٩٧٥٤٧٠٩ رقم بالقضية الصادر كم -، ١٤٤٤
لعام ٦٣٥٢٠٩٤٧٠٩ رقم بالقضية الصادر كم -، ١٤٤٤ المد
بالزام كم طلب إ المد انت:) نصا الدائرة دونته بما (3
الصفحة) ا تامية طلباتها حصر قد المد أن - عاض محل - ا
كم من الب ن ان ولما - 2 -). ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان
المستأنف بالزام وقضت ا صوم يطلبه مما بأك قضت الدائرة أن
إلا (، رال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعاققه (، رال
97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليه: تاسعا
بالإلغاء. حرا و جعله بالقصور كم عيب مما، ضده المستأنف
من المقدمة ا تامية الطلبات عن يز د مبلغ و و (رال مليون
331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا
وابية المستأنف ومذكرات كم من الثابت إن حيث - 1: ويت
المدع ن مورث لتنازل والمثت النظامية لأر انه المكتمل
الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصه امل عن

بالباع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي -
العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من
الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و
عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل
الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة
السيد إ حصة 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى
العدل كتابة أمام والمث لت التجارة وزارة قبل من
والمدقق (رقم... مسد ند - الشراء قرار مرفق () المش
ي... لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال و الرس
المحرر:) أنه الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من ()
25 (المادة إن حيث ـ، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/8) مجلد
(172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه
الذي مر)؛ واختصاصه سلطته حدود و، النظامية للأوضاع
طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديه ع تم ما، عامة بخدمة
م لف - ص أو عام موظف فيها يث ت الذي الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال
افة ع الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة
نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة ع ع يض فإنها ثم ومن)،
ذلك غ يث ت لم ما؛ عليها الرسد المحرر الشأن ذوي من
أي ذكره ما مضمون و ون، نظاما المقررة بالطرق تزوره
يث ت لم ما؛ حضوره مسد ند و المسد ند ذا إن وحيث:)
مبدأ أر - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد
بذلك الدائرة وت ون الدائرة سلكتها الذي النحو ع وإغفالها
تجاله يجوز ولا ال افة، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها
دون بما ال افة ع الرس المحرر: " ونص ا ثبات نظام من
والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و و رسد أول
محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر،
تزوره عليها المد يدع لم وحيث "، نظاما المقررة بالطرق
تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو -3
-). (١٤٤٤ لعام ١٤٠٨٤٠٩٤٧٠٠ رقم بالقضية الثانية ست ناف

دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ٩٤٠٨٤٠٠٤٤٧٠ رقم بالقضية
عشرة ا ادية الدائرة من الصادر ا كم () درجة أن:) المملكة
قضاء عليها استقر ما و و العقد أطراف من (والقبول يجاب)
من أر انه توافر و - ته الشراء ب ن ل صص البيع لتمام ش ط
أنه قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا)
المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع
لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ١٦/٣/٣ والمؤرخ
المد وكيل عليها اسد ند الذي العقد يتحقق لم ما و و العقد
أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا- ينفذ لا- ذلك أن
شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء ب ن
لانتقال قابلة ا صص:) أن ع التأسس الدائرة من المصدق -،
١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر
ا كم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت مما، ذلك عل م المد
إن ار عد، الدعوى ماثل المد يبدى لم وحيث، شأنه والقبول
يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى
وقاع من الثابت ان ولما -،)، ١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و
التجارة ٢٤١٦٢٢٠٢٤٥٣ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: ة- الصفح رقم
١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع
ة معها يث ت الذي مر ا صص تلك قيمة استلام عدم شأن
والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع
ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشر ا .) بالباطل ب
نكم أموالكم تأ لوا ولا:) عا لقولها بالمخالفة بالباطل الناس
أموال أ ل قبيل من عد دفعها إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة
جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم
قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا
ل: ا المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد
شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنه حيث،
النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول
وعدم الدعوى رد عل ا يجب و ان -، 1437 منذ ل ا التجاري

الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف تخرج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431 لعام للدفع الدائرة تجال: عشر ا لادي (8 ورقم 7 رقم مرفق)و- 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا، التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة ا ل اد سي تب ل ونه للشركة ا كم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة إجراءات اتخاذ وعدم ا صص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ ا وري الدائرة اس يضاع ع أجا ب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض محل ا كم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال أ ل قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجا ب ذلك من أ ك المد لدعوى وفقا قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ال 120.000.000) مبلغ مقابل وذلك، المملكة ف ا حصص لوالده ان ال الشر ات جميع حصصه جميع منه شي أن ع حياتها حال والده مع اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق ا البنوك استوفت وقد الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال مليون وعشرون تلك ومنتج جور ا دفعا أنها الدفع ذا من الب ن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر العامة المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت، المبالغ تلك إيداع: ا صر لا المثال س يل وع عدمه من الدفع ذا إثبات شأ ا من ال إجراءات اتخاذ بالدائرة و و ان أغفلتها الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى قوق ا الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس ية المسد ندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)

رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة
مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من
مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - ع ا ض محل - ا
كم صدور غفال ذلك ع وترتب جراءات تلك أغفلت الدائرة
ان إلا- الدائرة. حوزة ل و ا الدعوى تلك المقدمة تقديمه
سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. ح ر ا و جعله سلامة
الشرعة ومخالفة بالقصور ا كم عيب مما بالباطل الناس
أموال أ ل قبيل من عدا كم ذا ان ولما، أخرى ورد ما ع عليه
المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا وا كم الصادر ا كم
نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب
أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم
فالدائرة ا كم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن
نؤكد:) وحاصل ا المد وكيل من المقدمة ع ا ض لائحة ع
الدائرة اطلعت كما، ع ا ض بلائحة، ر الا وثلاثون وثمانية ومئة
ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليه المد بإلزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب ح ام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا- جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ ا كم
مصدرة الدائرة تو- ولم عليه المد أن كما (الصك صورة
مرفق () 229014721194320022) قضي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذ ا يمكن ح
مفصلة ت ون أن نظاما عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ و عد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليه
و-، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر
بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 ر الا. وسبعون مئتان و
ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليون و سبعون ستة (ر ال
96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733)
رقم وعة، ز عباس أحمد -3 ر الا. عشر سعة و ومئتان ألفا
وخمسون وواحد وستمئة مليون وعشرون سبعة (ر ال

27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم
 وة، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أ اب ر الا. وسبعون و سعة
 وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (ر ال
 110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتداع ن مورث ا أو
 - وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولا- الموقرة. الدائرة
 مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو
 ال - يح النحوع ا كم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام
 تب ن وحيث و سبعون ستة (ر ال 96.779.270) قدره
 إجمما مبلغ (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد
 عدنان للمد يدفع أن عليها المد بالزام ا كم: ثانيا النظامية.
 المدة لتقديمه (ر ال 27.651.219) قدره مبلغ)
 1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
 للمدعية يدفع وأن، ر الا- سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و
 سعة وسبعمئة مليونا وعشرة مئة (ر ال 110.672.379)
 وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بالزام وا
 كم، ر الا عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة
 مليونا وعشرون سبعة -02-11 بتاريخ النظام المودعة
 المذكرة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد
 وكيل وأكد (ر الا- سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون
 واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثار ا ال الطعون
 جميع أن الفضيلة لأ - اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من
 المقدم ست ناف ع جوابا:) ونص، المد وكيل من المقدمة -،
 1445 عليها المد دفع أن: أولا: أقول يضاح زادة باب ومن
 عل ل للإجابة يكفي ما عليها المعض ا كم اسباب و حينه عل
 ل جابة تمت أن وسبق، عليها المعض ا كم ن يجة غ لموك
 المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والص، ز أحمد موك
 مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولا ي
 - لا ف الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم
 ب ن قام نزاع إلا اية ح ام لتلك ت ون ولا:) نصت وال،
 ثبات نظام من ٨٦ المادة إ واسد نادا، الدعوى تلك طرفا

المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي - الدعوى ذه محل -
ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع
الصد أن يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها باق و علق
صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم
عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الصا ق للمول ول
س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن
بأن يزعم وتارة رال ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة
الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن
بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعموم بإلزامها حكم ل -
يحة ن يجة من لها خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة
لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب
الصا رخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم ل
والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب
قبل من تقييم ل تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما
الفضيلة أ - اب العادلة. ا صص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن
و ما لذلك عليها التخارج وتم الشراء واعتمده، رال -
وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثان وثمانمئة مليون
وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد
تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو
ب نة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة لها
المملوكة اصة المورث من اشد ي فالقول ب نة بي ما ول
س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله ص الله رسول عن
مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن
اختلف عند أنها صل أن و ما. و وُد ا ع اض رفض: أولا:
الموقرة دائرتكم من أطلب فاي لذلك، القيمة يضمن فإنها اعتبار
ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام
عليها المد أن و ما، الباع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة
مو - ة ما وفق المبالغ وتفصيل ا رازي وعاتقة ز احمد
عدنان من المقدم ع اض قبول: ثانيا موضوعا. ز أحمد
أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا

المقدمة عـ اض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل
المد جلسة و لك و ي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القاضي
ال نامج يقدمانه ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب
بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك مـ ال
الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب
ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا أطراف ا ا
والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة ـ، 20-02-1445
بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك ذا بأن وأف متها (، علـ
المد من المقدمة عـ اض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يتع ن ادعاءات ع
انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة ع اضية اللائحة ع عقبا
المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصها، الدائرة إيميل
عـ ليلا. بالأمس بجوابها تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: عـ
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المد ان ا كم
مدونات من والـ ب ن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد
مورث ع المستحقة للديون ا ص ص بيع مبلغ سداد الدفع ع
التأكيد: أولا: ي بما علـ ال رد خلال من المبلغ لذلك بدفعه
ودفع (رـ ال 120.000.000) والبالغة ل ص ص الفعلية
القيمة به مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده
جورـا دفعا أثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: ا صر لا
المثال س يل ع نورد ا، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تث ت
دامغة لمسـ ندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد
مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العربي للبنك ز عباس
أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسـ با الوط العربي البنك
لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ
(599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب -
26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز
أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (رـ ال 3.000.000)

وقدره ذين إن وحيث (. ز احمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (ر مال 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العربي للبنك ز عباس أحمد من المسددة القيمة بـ ونه مسد با الوط العربي وحيث، للبنوك - ا صص با ع - المد مورث ع المستحقة الديون دفع طرق عن ل صص الفعلية القيمة سداد عليها المد دفع ع تث ت ودامغة قوة قرنة عدان المسدين عليها المد من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا الدعوى. رد معها يتعن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ لا من جوررة مسندات عد المسندات تلك إن حائزة باتة قضائية أح ام بموجب ف الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم الدفع) سيما ولا. الطعن محل اكم ع القصور الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - اكم ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون ببا التمسك مع (به المق - ال - ءية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة اختصاص ين سط) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن اكم مدونات من فالبن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب ته فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإا عل الم ساند للمادة بالرجوع أنه: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب الدائرة سبب ته ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من) 16 (المادة من (4) الفقرة ع و شتمل مادة 250 عن يز د ما إتصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشرعات نظام إن وحيث (، الشرعات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة والمخالفات للدعوى تاما خروجاً تخرج الدعوى ذه طبيعة أن كما -. العدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شابت ال المخالفة وجه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من العديد تلك بنظر باختصاصا حكم لا تأسس للدائرة سيغ الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا إذا الشرعات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات اصة الفقرة تلك عن الدفع: را عا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم

ا ك م من مناص لا- و ضد، بالإلغاء حر لا و جعله بالقصور ا ك م
عيب مما، البيان نفة المادة هذه بناء الدعوى خاص نص
فيه يرد لم فيما) أنه ع نصت التجارة المحاكم نظام من
(93) المادة أنت لما: بالتج يل عي لا تناقضات ع تنطوي ل
ولا تحرر لا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية
المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى
طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر تختص ال الدعوى ع
الشرعية المرافعات نظام أح ام تطبق، النظام: " المغ - عا الله
رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة
الدعوى ت ون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م -
الفق اء قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا-
الدعوى ت - ولا: " ال و ي الشيخ قال تحرر لا قبل ف لا
السي - لا- الدعوى أن ونظاما فق لا المقرر من ان ولما (،
8/ 510 ") محررة إلا- الدعوى ا ك م سمع ولا- نجد الدعوى
لائحة بتمحيص إنه وحيث (. 435-436 - 6 -) (القناع كشاف ")
مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما
عليه المد سأل ا ك م لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و
ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتج يل
الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحرر
ر من خلت قد أ ا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما
دعواه ختم أنه إلا- (، البيع فة أثناء للألية المورث فقدان
ع بناء باطللة و الات البيع عملية لا أجرت ال الوالات أن:)
نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب -
ة وأقر عاد ثم اصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب -
الوالات بطلان ن يجة البيع عقد بطلان ف لا يطالب ان
ال السابق عاتقة) عل لا المد استجواب بطلب الدفع: خامسا
الدعوى. تلك عن النظر صرف معها يتع ن مما والغموض و
ام بالتج يل الدعوى عيب الذي ا سيم التناقض ع منطوية
(، مباشرة خصمه استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنه ع تنص
ال ثبات نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي

وجه التأث شأنه من استجوا الـون (ا رازي يحضر أن استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابه ا صم بحضور تأمر أن - ا صوم أحد طلب ع بناء أو نفس ا تلقاء من - للمحكمة:) أنه ع النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد ان ولما (، لذلك المحددة ا لسة ثم (عليها المد - اب ا) ا تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف وم وغ م م رد " ا ياد ع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى ساغ س ب أو و ا م ر ا كم. عيب نحو ع ساغ س ب عليها الرد أو وإجابته تمحيصه يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو س ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقط وقد، ا ياد ع ت ون مور ا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغب ا عدم سي بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال ل ل ون للاستجواب وإحضار ا عل ا المد استجواب بطلب تتمسك وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجه التأث شأ ا من فإن ثم ومن ا صص لقيمة المد ومورث المنظورة التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم مؤداه جور ا دفعا الدعوى تلك فجر منذ أثار عليها فالمد: ا صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب - ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ر ان ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن - 1: أن ذلك دارعة المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك والمش ي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن و ما، ر ال مليون وعشرون مئة (ر ال 120.000.000) وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة % - 90) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك ا صة وتملكه المد مورث حصص شرائه عد عليها المد فإن ذلك إضافة ونظاما. شرعا المعتة ا لي ما والتوقيع عليها للمد حصصه ويع

الشركة من بالتخارج قام ثم والده صص عليها المد ملكية
شأن اء اض أي بيد ولم سد ت ن لمدة عليها المد مع الشركة
شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم
بموجبها والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل -
التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع
بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7
عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل
ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليها المد لزمة وإبراء و ائية
تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواج ة ية يك
سب المحرر ذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34)
رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما
المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ل قام أمور من فيها دون بما
ال افة ع ة الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ب اءة وإقرارا
صص تلك شأن التعاقد ب - ة منها وصرحوا - إقرارا عد
القرار ذا ع المد توقيع إن سقط مما ونحوه براء) أن قضاء
المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديه ع تم ما لنقض
سد من) انه المقرر من أنه وحيث (، لاص اء قرار
الرجوع جواز عدم) - (١٤٤٤ لعام ٩٠٣٠٧٧٠٤٤٧ رقم
القضية - ١١/١١/١٤٤٤: وتاريخ ١٥٠٩٤٤٣٠ رقم با كم
الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من
الصادر ا كم () اء من الصادر القضا ي بالإقرار التمسك:
سا عا الفع. بتقييم ل ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و ل
محاس تقييم بموجب ا صص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم
ماع و ناء شركة مورثها حصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام ا
كم غية دعواه أقام المد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن:
المد ومورث عليها المد ب ن التام البيع عقد ب - ة المد
والبالغة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المد ومورث
عليها المد ب ن الم م ا صص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر

منذ دفع عليها المد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره
وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المد فإن ثم
ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المد طعن عدم سي ا
الدائرة أكدت وقد (، رال مليون 120) المد. دعوى برد
القضاء معها يتعن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب ته قرار
يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك،
حقه لية حائزا وأض ونظاما شرعا المعت ة أليته ب امل و
و - المد مورث ب ن ا صص بيع عقد توقيع الثابت أن و ا
صص لقيمة المد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق
ما عضد ومما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥: ة- الصفح رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت
التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب ا صص عن التنازل
قرار ع بالتوقيع المد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها
والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (املة سنوات 5) ع يز د ما
عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -،
16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (257)
الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أ
ليته توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث،
والنظام الشرع ل - يح وموافقتها العقد - ة يث ت الذي مرا
صص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة
القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا
صص تلك لقيمة اس يفاء ع قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا
صص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة
عليه ي ر ولم الرشده سن بلغ من و و للتصرف أ ل و
ممن ينعقد العقد فإن ثم ومن المشي أو للبا ع بال سبة
سواء المد وادعاءات ردود فيتمحيص: ج وتدل س تناقضات ع
المد ادعاءات انطواء: ثامنا ". ذلك عدم ما أي ألية ع يطرأ
قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا- العقد ا عقاد مالك ووالده
عليه المد ب ن الم م العقد ب و ر طعن ا كم مصدرة

الدائرة لتضليل سعيه س يل - 1: ي فيما ذلك وتج ا
والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى
الدعاوى عديد أقام أنها من الرغم ع عليها يطلع أو عنها سمع
مرة أول أنها وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ال ا - تم وال
الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليها المد
وكلاء أحد أنها نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ا ل ا ت
لدى المثل ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنها كما - 2
الموضوع. بذات قضائية ج ل ا سابقا عليها واطلاعها و - ته
بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعاوى تلك
جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ا ر ال مليون 120 ل صص الفعلية
القيمة أن سابقة إقرارا عت المحكمة أمام سد و ته أن ذلك ب و
ره الطعن أو - ته إن ا ر أو إن ا ره حقه سقط مما ال و ر أو
بالإن ا ر عليها يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيلها اس ناد الدائرة ع
المد تضليل يث ت ما أن كما - 3. " ا ل ص ا ق قرار الرجوع
جواز عدم " قضاء المقرر ومن، و - ته بالعقد وتاريخ (185/17/2)
عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
دعوى الصادر غزاله أبو طلال مكتب من أن:) نصا ف ا جاء
ال ا واية مذكرته وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و
علق ا ارتباط ا وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
أنه ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل وؤكد يث ت مما
(! له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2))
رقم با كم ف ا الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليها
المد دفع موظف و أسامة باسم ا صص نقل ز أحمد وكيل بأن
ذكر أنها المد تضليل ومن - 4 يضره. ما و ك لمص ته و ظنها يراه
ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقا ع يچ ء فنجده العقد تبطل
ال العامة القواعد من ل ست لية نقص أيضا ست ن من أك
عد الشركة ذات من تخارجها عملية إتمام بتوكيلها عدنان المد
قام من نفسه و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق له

ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
فالعقد ا التمسك المصرة لصاحب تج ال رادة عيوب من عت
انما مطلقا بطلانا ة عدم المد من المبدي الدفع ع جوابا: المد
من المقدمة الموضوعية الدفوع ع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
تقبل فكيف نفسه المشي ع بها ا اصة ا صص باع سنة
فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة اصة ع وقع الص وأن
ز أحمد مورثه ملك الدعوى محل اصة أن ع تأس سا ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
بمحافظة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت به
المق - ال - اية حازت أخرى بارة قضائية أح ام ع عليها المد
اسد ناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ (3218883)
برقم بالمحكمة إبطاله المراد - البيع عقد
المحكمة أثبت وقد المباعه ا صص لقيمة المد مورث استلام
تضمن والذي - ومور ما المستأنف ب ن تم الذي البيع إبطال
ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد لة اللازمة ران افة
وتوافر الثمن باستلام بنوده وة بي ما الم م البيع - ة الدائرتان
وأثبت - القاضي ا كم ع سد ناد جواز عدم جوابه المد
ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا- ثم ومن به
المق - ال - اية وحازت البارة الصفة ح ام تلك الك سد ت
اطلع بالاتفاقية المدون الصدا ع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن
ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2)
برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف
ا بما للشركة والالما - والما القانوني الوضع جوانب ب افة
تاما علما وعلم - الص المتضمن ا كم ذا صدور أثناء -
الدعوى محل للشركة والما القانوني الوضع ع النحوع - ا
صص تلك ثمن اس يفاء عدم دفعا يبد ولم مر ذا ع
معارضة ثمة يبد ولم الوضع ذا ارت - وقد عليها للمد

بالشركة لها مملوكة أنت ال ل صص مورثها ز أحمد شركة (الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده والمستأنف المستأنف تصا ث ت الذي القاضي با كم المدون الص ذاع وقع ذلك ع و ناء - يدعيه الذي % (10 -) ال سبة من الشركة بنص به يتعلق ما وكذلك، التنازل ذاع اع اضه وعدم ا كم قبل عليها للمد عوض ع ا تنازل ال % (90 -) ال والده ب سبة يتعلق ما سواء (التجارة يؤكد ومما: 2/ب الرأنة. المطالبة تلك ف ا بما - مطالبة أي حقها إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ا كم ذا بموجب وأبرأ بالشركة بيع ب - ة المد أقر بموجبها والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع المد توقيع و ا كم ذاع سد ناد جواز - ز عباس أحمد بن أسامة شراكة وإقراره التجارة ز أحمد شركة للشراء ا ديد القانوني بالوضع إقراره طرق عن عليها المد إ التجارة ز أحمد شركة صصه مورثها برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد الشركة تلك المد مورث حصص شراء ع بناء ف ا منفردا شرا أصبح وال الشركة كشرك - عليها المد الشراء قرار أن حيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجار ة بالغرفة العدل اتب بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) لائحة من الثابت: أن ذلك سديد غ الدفع ذابان عليها فنجيب، الباع قول القول ب ون والدفع المد ادعاء ع جوابا البيان. نف التجاري ا كم ع مب يا جاء عليها والتوقيع لها والمبدول البازل اختلف إذا) أنها التجار ة المحاكم قضاء المقرر من أنها وحيث، المال خروج - ل صص المشي - عليها والمد - ل صص الباع مورث - المد اختلاف الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور) الفق اء ان ولما، خروجها وصفة بطريقة أعلم و و للمال مالك أنها ذلك يمينها مع البازل قول فالقول خروجها طريقة المال الباع فإن الباع قول القول بأن المد به دفع ما - ة -

العدم ساوي والفرض - فرض وع (. تمليكها بجة أدري و و المملك لأنها يمينها مع الدافع قول القول أن قرروا (للوي القناع المطالبة المد حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه تتعدى لا فصفتها بقولها ولايؤخذ والده محل المد يحل أن يجوز ولا، لها قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح وفقا - أنها وحيث، مورثها من عليها للمد المباعه الصص قيمة من بنص به يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجار ه ز أحمد شركة المباعه الصص بقيمة 3/ 22 بتاريخ 6/م رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان - الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك المطالبة حقها سقط المد فإن - النظام عقد لشروط وفق للغ أو الشراء لأحد حصتها عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنها ع النظام من (165) المادة نصت وقد ، 1385 / 3 / 17 بتاريخ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل ل يجوز الة هذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق عن الشراء با يخطر أن وجب للغ عوض حصتها عن التنازل الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف لا التصرف اقاصة لصاحب ان سد داد حقها الشراء أحد ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا قيقى بثم لاصة اسد داد م م ل حصة ب سبة س داد طال ب ن ا صص ذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل وان شرك من أك س داد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من الثانية الفقرة حكم أجازت أا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (. 158) المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع س داد طلبوا الذين للشراء لاصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا، المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا صص تلك ع اصول وطلب س داد حق جميع م أو عض م الشر اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصتها عن التنازل للشرك ع اء اض ثمة بيد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع ن ومورث لمورثها

المملوكة ا صص اسـ داد (ز أسامة) عليها المد عليها المد
عل ا ساند ال الرسمية المحررات و ا صص تلك لقيمة عليها المد
مورث استلام و ث ت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبتها جواز
عدم ثم ومن، ا صص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦: ٤
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار عليها المد مورث
استلام تث ت وال ل ية والمك سبة بالتوثيق المنوط (العدل
اتب) العام الموظف بتوقيع والمذيلة عليها المد من الموقعة
الشراء قرارات والمتمثلة است نافها ال افة ع ا الرسـ
المحرر:) أنه ع تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد
مواجهة ية يك سب المحرر ذا أن وحيث، ا صص تلك بيع عن
حقوقه واس يفاء عقد ب شر قام عليها المد فإن ذلك إضافة
(. نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره
الشان ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور
من فيها دون بما ل ية مك سبا ال شر ذا معها يض مما
بذلك تتعلق دفعو ثمة بيد أو المد عليها ع ض ولم الرسمية
ا ردة عليها والمد المد مورث حصص اسـ داد عد التأسـ س
المتعلقة الدفعو من صفة ذي غ من لرفع ا الدعوى قبول عدم
الدفع أن نظاما المقرر من ان لما؛ صفة ذي غ من لرفع ا
الدعوى قبول عدم الدفع: عشر ا ادي المد. مواجهة أو الرضا
الثلاثة العقد أر ان أحد ا اعدام ال و كما موضوعية لاعتبارات
البطلان رجع إذا المقرر من إن وحيث، الدعوى عل ا ت ون
مرحلة أي ا الدفع يجوز ال العام بالنظام عاد البطلان حالة و
بالإجازة البطلان يزول ولا، أثرا ي تج ولا. كأصل منعدم
الباطل العقد أن وتخلص العامة للقواعد يخضع الذي و
البطلان ذا فإن الثمن أو السـ ب أو المحل ا صص قيمة
تقدير طلب للمد صفة لا كذلك و ال فيصبح أيضا ـ ته قررت
والدائرة العقد ب ـ ة أقر المد أن و ما، التعاقد قبل عل ا انا ال
ا ا المتعاقدين برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:
الموضوع شكلا. ست ناف قبول: ي يما القضاء فضيلتكم من

نلتمس تقديم ما ع و ناء ا ق. ذلك أيضا للدائرة ول س - يح
عقد، ل ا تالية أيام 3 عليها وللمد، تاريخه من أيام 3 للمد
ختامية مذكرات تقديم الطرف ن من الدائرة طلبت ثم،
جوابه لتقديم م لة يطلب بأنها: قائلا- المدعي ن وكيل فعقب
(، الدعوى مورث ع قيم بإقامة (قط) حكم صدور تاريخ ح
ن إ البيع لواقعة الزم ال سلسل ع المذكرات شتمل وأن،
سابقا بيانها تم لما مكررة وغ مختصرة المذكرات ت ون أن
ع، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، النظام ع الردي
ون بأن طرف ل أف مت كما word و pdf بصيغ وت ون،
عل ل الدالة المسندات وإرفاق التواريخ ذكر مع، الطرف ن
ذلك. طرف ل فتف م، م ما ل إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa: التا الدائرة إيميل ع إرسال ل
فيمكن المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك وني
أطراف ل والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة -،
04-03-1445 جلسة و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه وقاع تفاصيل ندلف أن وقبل البداية:) وحاصل ل - 1445/
02/ 25 بتاريخ (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس
أحمد عدنان) المدعي ن وكيل من النظام المودعة ذلك عد
الوصول ثم ومن الدائرة ف م ع لل شوش محاولة أي نقطع ح
الدعوى لأطراف المملوكة الشرات وملاك سلسل فيها نب ن
بيا ي رسم الدائرة لمقام نقدم أن نود المائل ال اع س م
أطراف عدة يملك ا القضية ذه ال اع محل التجارة ز أحمد
شركة أن: أولا: ي الدائرة لمقام يت - أعلاه البيا ي الرسم من
(، البيا ي للرسم يُنظر) جلية. ناصعة ل قيقة أطراف عدة
يملك ل وأولاده ز أحمد وشركة - 3 (. ١٠٪) تمتلك وأولاده ز
أحمد شركة - 2 حق. وجه دون عليها المد عل ل استحوذ ال
% (90) ز أحمد موك مورث - 1: ي كما ز غازي أبناء يملك
ل % (٢٣ -) د ز. لعدنان % (٢٣ -) ج التجارة. ز أحمد
شركة يملك ا الشركة ذه من % (٣١ -) ب ذلك. عد أوز و

وشركة ز لأسامة % (٢٣ -) أ: ي كما س د م ، عليه للمد ا
صص إفراغ تم وقد، التأسس عقد بموجب ل م المملوكة ا
صص امل عن ز غازي وأبناء ز عدنان المول تنازل (١
مرفق) الص حكم ع بناء ثم وأولاده. - ١٤٣١-١٠-١٦ بتاريخ:
ثانيا اياة. قيد ع ان لأنها؛ فيها طرفا الشر اة سب من
يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، فقط آنذاك ال اع أطراف
مُمثلا ان الص وذا بيع و و الماثلة ومطالب نا نزاعنا محل و
البيع وذا (، 90 %) البالغة وعاتكة عدنان موك مورث حصة
لنفسه واع، التجارة ز أحمد شركة عقد بتعديل أسامة
عليه المد قام مدينة من ط تقرر صدر، 03-11-1431
الموافق م 09-11-2010 و تاريخ قليلة بأيام عليه المد قبل من
المزعموم البيع عقد عد - ١: ي كما و يا ا أوجه عدة من ونظاما
شرعا باطل تصرف أي و التا، منعدمة موك مورث ألية أن
ع مما؛ دراك وضعف المتقدم الشيخوارف من عاي ز
أحمد ب أن تضمن: الوط با رس الطيبة عبدالله الملك إ
والده وأملك أموال ينقل أصبح أسامة عليه المد لأن؛ اد
ع قيم إقامة بطلب تقدموا ز أحمد غازي ورثة أن: ذلك
ودليل، أثره عليه ي تب ولا معتد وغ باطل له ي سب -05-
09 وتاريخ (٣٧١٥٣٥٩٢) برقم ست ناف محكمة من عليه
والمصادق، 26-07-1434 وتاريخ (٣٤٢٨١٤٤٩) رقم القضا
ي ا كم بصدور المطالبة ذه وآلت، بالباطل نفسه محل ا
صص انتقلت بموجبيه الذي البيع عقد بطلان الدائرة لمقام بجلاء
ي ب ن و ذا (٢ مرفق) أليتھ. عدم لثبوت قضا ي حارس
وإقامة ز أحمد ألية عدم ب بوت القا، 1437 أ رة بحوا ا
صص انتقال واقعة و عد - للتصرف مسقطان وكلا ما - إدراكه
عدم أو ا صص ب يع الله رحمه ز أحمد موك مورث علم عدم ع
يدل ومما، عليه للمد الدعوى محل قاطع نص القضا ي الضبط و
ذا (٣ مرفق) جوابه. وضبط ش ئا بيع لم بأنها فأجاب ؟ البيع
واقعة عن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا - قبل من سؤاله
تم، تقر با أش ر وأملكه حقوقه وانتقلت ز أحمد موك

مورث تو - ١٤٣٨-٤-٢١ بتاريخ - ٢ حق. وجه دون اصص ع واستحوذ والده إدراك وعدم لمرض عليها المد استغلال يظ ر ال اع أمام المنظورة الدعوى ذه وأمه عدنان موك أقام: ثالثا (. ٤ مرفق رث حصر صك مرفق) وأسامة. عدنان وولديه ا رازي محمد عاتقة المدعية زوجته ورثته وانحصر، لورثته مواجة العادلة اصص بقيمة ال امه وأصبح، وعدوانا ظلما لنفسه عليها المد نقل ال التجارة ز أحمد شركة من (% ٩٠) البالغة والده حصص بقيمة للمطالبة الموقرة الدائرة بصفة بذمتها المتعلقة ا قوق سيفوت جراء ذا أنه منه. ظنا المنفردة بإرادته - ل ا وشطب الشركة بإء قام أن عد، ا صص ذات عي يا ول س بذمتها متعلقا صيا موك طلال ا ب تقييم وفق المثلث عليها المد مع موك ص: أن: ذلك و يان، ال اع محل وخارج باطل دفع فإنها؛ ال اع ذا بات الص بأن عليها المد يزعمها ما أما: را عا صية. و ستحقاق، الدعوى يختصم ولم يرزق خ لأن؛ ز أحمد والده بحصص ل ا علاقة ولا، أولاده و ز أحمد شركة من % (23) والبالغة لها العائدة اصص ع ان غزالة أبو و ن والده حياة إبان عليها والمد موك ب ن حصل الذي الص ب ن المزج ومحاولة رث سد ب التملك إل م وآل، الله رحمهم المورث وفاة عد المطالبة محل اصص لموك شأ الدائرة ف م ع ينط لن و شوش شغيب - التجارة وأولاده ز أحمد شركة من % 90 اصص - بالباطل عليها المستحوذ رث موك حق وإسقاط لدرء؛ بالإرث ستحقاق و الثمن بأن يزعم فتارة، الدعوى ذه محل اصص قيمة تناقضه و ثمن و دون باطلا ان عليها المد يزعمها الذي المزعموم البيع أن ع يدل مما إن: خامسا النافذة. و صا قام صية ونفقات مصروفات ا يزعم أخرى وتارة، والده عن بنكية ديون سدد أنها يزعم فتارة الدفع آلية وتناقض، رال مليون ١٢٠ و الثمن بأن يزعم وتارة، رال ألف ٤٥٠ حكم ا -يحة ن يجة من لها خلصت وما سي ل ا كم مصدرة الدائرة لها أشارت ما و لذا اعتباره وعدم الزعم ذا اطراح يوجب الصارخ التناقض و

هذا، يزعم كما بإنفاق ل مليون ٣٣٠ عن يزد لما مليون ١٢٠
 من ا صص قيمة وارتفاع حكم ا الدائرة عليها اسد ندت الذي
 التقييم أن من عليها المد يزعمها ما أما: سادسا العادلة. ا صص
 بقيمة بإلزامها الدفع ذا ع فالرد؛ ستقيم ولا ي فلا - المذكرة ذه
 اسد لال بيانها تم كما بال امل لها المملوكة - أز و شركة دخول
 عد ان التقييم تاريخ إ البيع تاريخ من فقط واحد عام خلال
 محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا: "
 ع ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من والعشرون ا
 ادية المادة نصت: شكلا - أ: ومضمونا شكلا الباطل قيمة
 بارتفاع الدفع ع مناط ل وتحقيق المادة ذه نص و إنزال "،
 حكم ل ذلك المحكمة تب ن أن ع، لقبول ل مقتض يوجد لم
 ما، تقديم ا ا صوم بام ان وان و الدرجة ومس س أ ميتها
 مع لاسيما بتدائية الدائرة أمام ذا الدفع عليها المد بام ان ان
 أنها إذ شكلا ومردود ساقط دفع فإنها، المزعومة البيع واقعة
 عد أوز و شركة بدخول ا صص دخول أن مع، ذلك عن عليها
 المد وأ م ل كم س ي ا الطلب ذا ع ونصت ا صص قيمة ارتفاع
 ع ب نة تقديم عليها المد من بتدائية الدائرة طلبت أن عد إليها
 ا اجة لمقام نب ن: موضوعا - ب القضية. مسار ع الدفع ذا
 تأث عدم علم بذاتها و أنها منه ستخلص به الدفع عن
 عليها المد وإ ام ومشر رقديم حدث ل صص كمالك أوز و
 شركة ع ينصب ا ب تقييم أن: ول: وج ن من موضوعا باطل
 دفع ل صص كمالك أوز و شركة دخول سد به ال اع محل ا
 صص قيمة بارتفاع عليها المد دفع أن الدائرة علاقة ولا-
 العادلة السوقية قيم ل ع مؤثر غ ف ذا، معينة ب سبة فقط
 ل صص مالكة أز و شركة وون، ال امات من عل ل وما
 وأصول حقوق من ل ل بما التجارة ز أحمد حصص أن
 الدائرة علم شرف ع يخفى ولا، حينها عليها المد ذلك ع ع-
 ض ولم تقرره إليها شر ولم ا ب حسابان عن محاس يا غيب
 أن يمكن لا- التقرر و ذا، به للتقييم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك
 بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة

٧: ة- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-175 – الشكوى (وورد) بطاقة الوثيقة

DOC-175	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
الشكوى (وورد)	عنوان الوثيقة
1446/ 26/04	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
1970-1965	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1sGa6vU9pxPmYgXixYyXpWitQqkU0-Gz5/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التاريخ: 1446/ 26/04 هـ معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء،، سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445 هـ في القضية رقم (42824717) وإلحاقاً للشكوى رقم 199058 في 13-11-1445 هـ في البداية أقدم لمعاليكم بجزيل الشكر على تكرمكم بمقابلتي الأولى لعرض شكواي ضد دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية من الحكم الجائر الصادر ضدي، وبعد تفهم معاليكم للضرر الحاصل، وأن لي

حق معتبر في شكواي، قمت بتوجيهي بالتقدم بالتماس إعادة نظر، وإرفاق جميع مستندات السداد، إلا أن الحاصل هو أنني بعدما تقدمت بالتماس إعادة النظر وقدمت جميع مستندات الوفاء، أصرت محكمة الاستئناف على حكمها الجائر، المخالف لأحكام النظام والشرع، واجتهادها المعيب، وقررت عدم قبول الالتماس، وجاء تسبيبها متناقض بعضه البعض، لذا ألتمس من معاليكم النظر في شكواي هذه، في ضوء المستجدات التي حدثت، وما قرره محكمة الاستئناف في تسبيبها الغريب برد التماس إعادة النظر، والذي خالف تسبيبها السابق في الحكم الموضوعي، إذ كانت علتها الأولى أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء، فكيف بعد أن قدمت مستندات الوفاء، وما يفيد صحة عقد البيع، وتنفيذ شروطه والوفاء بالثمن، يأتي حكمها المتعسف، والذي تضمن التفاتها عن تلك المستندات الرسمية والموثقة.

وتتلخص شكواي في الآتي: 1- أن والدي المرحوم/ أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 20/09/1431هـ واستلم الثمن جزءاً منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سداده عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان).

2- أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخلاً والدتي فيها بزعم حق ليس له أي مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودلس عليها واستولى على حسابها في أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها، على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، بزعم على غير الحقيقة بأنني اشتريت من والدي حال حياته، حصته في شركة

أحمد عباس زيني التجارية بضمن تافه وطالب بالوكالة هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن.

3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها- و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكييف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وتقدمت بالمستندات الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه الدعوى، التفتت الدائرة عن كافة المستندات المقدمة، في تحدي غريب لأحكام النظام والشرع.

وبالنظر للحكم الموضوعي في الاستئناف، والحكم برد التماس إعادة النظر، والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاءً ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع عليّ وكان في هذا الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناءً على تحيز واضح وغياب تام للحياد الواجب تحقيقه، ما يلي:

أولاً: إن الواقعة محل النزاع كما جاء بمزاعم المدعين هي (الغبن في بيع الحصص) على زعم بأنني سددت 450 ألف ريال، بينما القيمة العادلة تتجاوز 300 مليون، ولا يخفى على شريف علم معاليكم أن الغبن معناه أن الثمن غير عادل، وقد قدمت مستندات موثقة تفيد أن التعاقد تم لقاء 120 مليون تم سدادها من خلال شيكات وحوالات وسداد

ديون عن البائع، وهو مورث المدعين ومورثي، فالبائع هو
الوالد، وتفصيلها كالتالي:

1-أرفقت عقد البيع الموقع من الوالد بحضور شهود.

2- أرفقت قرار الشركاء الموثق بالغرفة بما يؤكد علمهم
ورضاهم بالبيع ومنهم المدعي (عدنان).

3-أرفقت المستندات الموثقة على السداد والوفاء بضمن الحصة
والثابت بشيكات مصرفية، منها شيك بمبلغ 450 ألف ريال
أهدرت المحكمة حجته بقولها بالتسبيب: (أن المدعى عليه لم
يعمد على هذا الجزء في السداد وربما يكون المبلغ لعلاقة
أخرى\!!\!)، كما أرفقت شيكات مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال،
وأهدرت المحكمة حجتها -رغم عدم نزاع المدعين فيها - بحجة
أن صور الشيكات المقدمة غير واضحة، كما رفضت مخاطبة
البنوك ذات العلاقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن
المورث بائع الحصص. وبعدما تقدمت بالتماس إعادة نظر على
الحكم، وقدمت مرفقات موثقة تؤكد سدا دي لديون عن المورث
بائع الحصص، وتحمل تكاليف علاجه بمبالغ تزيد عن قيمة
التعاقد، رفضت قبولها، ووجهت برفع دعوى مستقلة بها، وهو
موقف غريب وعجيب من الدائرة.

ثانياً: جاء تسبيب حكم الاستئناف متجهاً في مسار واحد
وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به
المدعى عليه غير صحيح، وهذا يعتبر بمثابة القضاء بالعلم
الشخصي وغياب واضح عن الحياد الموضوعي، ونظراً
لتأثر المحكمة بكذب المدعي، فقد غاب عنها أعمال
نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة، فاتجهت في قضائها
إلى القرائن الغير معتبرة، وخالفت المبدأ القضائي: (أن
الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في
الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى)

والمبدأ القضائي: (أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردّه
بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد).

ثالثاً: استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة
العقد والثلثن الفعلي المتفق عليه وهو (120 مليون ريال)
وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة
أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث
لقصور عقلي في عام 1434هـ واعتبرته قرينة ليس على
الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهاد غريب
من الدائرة، لأن واقعة البيع تسبق حكم الولاية بثلاث
سنوات، علاوة على أن الورث قد أنشأ وصية عام 1432هـ
وصدر بصحتها حكم قضائي نهائي، كما أن المورث في
عام 1431هـ ذهب بنفسه إلى كتابة العدل وحرر وكالات
شرعية وجميع ذلك في تاريخ لاحق على عقد البيع، مما
يؤكد سلامة أهليته في حينها، إلا أن محكمة الاستئناف
أهدرت الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية
والمحررات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والثلثن الفعلي
المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم
بالباطل.

رابعاً: لم يعترف الحكم بعقد البيع الموثق والثلثن المتفق
عليه واعتبرني لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف الثمن
ثلاث مرات عليا دون وجه حق، مستأنساً بتقرير خبير،
مقدم من المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم عواره،
وانتفاء علاقته بالدعوى المنظورة، وإنما مقدم في دعوى
أخرى انتهت صلحاً.

خامساً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية، والتي أكدت
على أن الركن الأساسي في العقد هو التراضي على محل

العقد وثمان المبيع، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المورث بحضور شهود موقعين على العقد، والثمان المتفق عليه هو الثمن العادل وقت التعاقد، وقد جرى الاتفاق على كيفية الوفاء به بشكل واضح في بنود العقد، وإذا كان الحال كذلك، فلا يجوز للمحكمة أن تلزمني بالمبيع بثمان آخر غير المتفق عليه، إذ كان عليها -على فرض صحة اجتهادها- أن تقضي ببطلان البيع، وما فعلته المحكمة هو تعدي على إرادة المتعاقدين، إذ لو كان الثمن على النحو الذي فرضته المحكمة، لما ارتضيت بالعقد.

سادساً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية والنظامية في الأحكام بقوله في تسببه العجيب (أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقداً الأهلية وغير مدرك). وهذا العوار في التسبب مخالف لمحرمات موثقة وأحكام شرعية ومخالف لنظام الإثبات، إذ كيف تعتمد المحكمة على قرينة غير صحيحة بأن العقد غير موقع من المورث دون ثبوت تزوير المحرر، وكيف تزعم أن المورث غير مدرك لتصرفاته وقت التعاقد رغم وجود حكم شرعي ومستندات من كتابة العدل تؤكد أن المورث عام 1431 و عام 1432هـ كان كامل الأهلية.

سابعاً: المحكمة قررت في تسبب حكمها أن ادعاء المدعى عليه بأن قيمة شراء الحصص دُفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم ما يثبتها. وأن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على السداد) غير مقبول، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم وقدمت المستندات الدالة على الوفاء والتي جمعتها من البنوك والشركات الدائنة للمورث، رفضت

الدائرة قبول الالتماس، وتناقضت مع تسبيبها السابق، بقولها أن عليّ أن أرفع دعوى مستقلة بهذه المبالغ!!\ وفي تفصيل ذلك أوضح لمعاليكم ما يلي: 1- قدمت بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحصص، وتقترب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز 12 مليون ريال، وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع.

2- قدمت بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة -هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع.

3- قدمت ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخارج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخارج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.

ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الالتماس شكلاً، وتناقضت في حكمها بالقول بأن علياً أن أقيم دعوى للمطالبة بما سدده من ديون على بائع الحصة.

صاحب الفضيلة معالي وزير العدل: إن المحكوم له شقيقي للأسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى مستغلاً احتجازه وحبسه لها في بيتها، وحرمها من المثل أمام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى، ونجح بحيله وتدليسه وتزويره في التأثير على الدائرة، ولدي الأمل في تحقيق العدل.

بناءً على ما سبق ألتمس من معاليكم: التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه

المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه/ أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم: (1008017301) جوال رقم/ 0363 562 050

المرفقات:

- 1- صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.
- 2- صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان.
- 3- صورة شيك بمبلغ 450 ألف ريال، وصور شيكات أخرى بمبلغ 6 مليون سداد ديون.
- 4- صك حكم الاستئناف. 5- صك الحكم الصادر في التماس إعادة النظر.
- 6- صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد.
- 7- صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-176 – صفحة 1 من تقديم الشكوى بطاقة الوثيقة

DOC-176	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
صفحة 1 من تقديم الشكوى	عنوان الوثيقة
25/12/1442	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1971-1971	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1_edl-6wsWp6i898V24ojerQLcirk2DYY/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

6هـ خدمة الشكوى لئلة الإلكترونية. - © الرئيسية © بياناتي ©
المساعدة شكوى جديدة شكوى جديدة > خدمة الشكوى
الإلكترونية لل بياناق نوع الشكوى < تفاصيل الشكوى © معاينة
الشكوى يرجى تحديد نوع الشكوى مرتبطة بقضية محاكم التنفيذ
أخرى -- الشكاوى المرتبطة بالقضايا المنظورة في القضاء العام
ظ :- البحث ظ رقم القضية النوع المحكمة الصفة التاريخ هجري
التاريخ ميلادي © البحث رقم القضية التاريخ الحالة الصفة النوع
المحكمة © 7 25/12/1442 هنتهية مدعى عليه الشركات
المحكمة بالتنازل النظامية التجارية بجدة 0 خدمة الشكوى لقلد
الإلكترونية 5 المجلس الأعلى للقضاء نذا 24 زا 4 عن
المجلس المساعدة نواصلن معدا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-177 – صفحة 2 من تقديم الشكوى بطاقة الوثيقة

DOC-177	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
صفحة 2 من تقديم الشكوى	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1972-1972	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1heBEyB6HNCU9aeJlle28SEkTHamleDts/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

٠٠ م خدمة الشكوى لقلا الإلكترونية © 9 # الرئيسية ينا بياناق
 © المساعدة شكوى جديدة شكوى جديدة > خدمة الشكوى
 الإلكترونية لك بياناتٍ نوع الشكوى < 5 تفاصيل الشكوى ©
 معاينة الشكوى التصنيف الرئيسي * الأحكام - وصف الشكوى *
 الاحكام النهائية - :- حدد الحكم المعين 25 رقم الحكم رقم
 القضية تاريخ النطق بالحكم تاريخ تسليم الحكم 14<
 01 42824717 ط 12 1401 الطلب * النظر فى المخالفة -
 إلغاء د السابق التالي < المجلس الأعلى للقضاء © 2024 عن
 المجلس المساعدة تواصل معنا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-178 – صفحة 3 من تقديم الشكوى بطاقة الوثيقة

DOC-178	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
صفحة 3 من تقديم الشكوى	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1973-1973	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1tpRurzzYjAjEOCn81_NxcKRvOAJ87Eyo/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

٠٠ ©. | خدمة الشكوى لقا كرد © - © الرئيسية © بياناقى ©
المساعدة شكوى جديدة شكوى جديدة > خدمة الشكوى
الإلكترونية ل بياناتي نوع الشكوى < تفاصيل الشكوى © معاينة
الشكوى ظ ث بيانات مقدم الشكوى ظ الاسم الأول اسم الأب
اسم الجد اسم العائلة رقم الهوية الجنسية رقم الجوال 61 | |
العربة لسعو التصنيف الرئيسي الأحكام - وصف الشكوى *
الأحكام النهائية 35 -؛ حدد الحكم المعين ظ © رقم الحكم رقم
القضية تاريخ النطق بالحكم تاريخ تسليم الحكم 1-14
1010 ظ[ظ 77***ظ[ظ 1 2112 2101. به أ خدمة
الشكوى لل الإلكترونية 5 « الرئيسية © بياناقى © المساعدة /
إلغاء د السابق 2 تقديم ١ المجلس الأعلى للقضاء © 2024 عن

المجلس المساعدة تواصل معنا [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-179 – صورة تقديم الشكوى - 243138211

بطاقة الوثيقة

DOC-179	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
صورة تقديم الشكوى - 243138211	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1974-1974	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1GZX5AgsAuYugwfgVC3f28vRrhZwFV1lF/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

6. م خدمة الشكوى لـ قلا الإلكترونية © - # الرئيسية هنا بيانق
 © المساعدة الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية > خدمة
 الشكوى الإلكترونية + شكوى جديدة -: قائمة الشكاوى قم اله
 قم القضية الصفة التاريخ رقم الشكوى رقم القضي ا ريخ تم
 معالجة الطلب > 1058 7 *ظ[ظ اصالة عن نفسه 21148 قم
 اله قم طلب التنفيذ الصفة التاريخ رقم الشكوى رقم طلب
 التنفيذ الصف ريخ تم معالجة الطلب > 11+21 75 اصلة عن
 نفسه 05 +ظ1 رقم الشكوى رقم القضية الصفة التاريخ :
 الطلب قيد الدراسة بـ 1 + 2 7 *ظ[ظ اصالة عن نفسه 7
 'ظ211 ل بيانات مقدم الشكوى ظ 6ه آ خدمة الشكوى لقل

الإلكترونية 1 # الرئيسية جا بياناق © المساعدة 01
0060011777 ظ1ظ2غ2 العربية السعودية 3 (!1) التصنيف
الرئيسي الأحكام وصف الشكوى * الأحكام النهائية.
2 حدد الحكم المعين ظ © رقم الحكم رقم القضية تاريخ النطق
بالحكم تاريخ تسليم الحكم 0 0 14 ظ0 ظ]7*ظ 114 21 014
غ21 ه6 آ خدمة الشكوى أقل الإلكترونية: # الرئيسية ينا بياناق
© المساعدة © سجل الطلبات ظ + إنشاء طلب قم الة قم
القضية الصفة التارية رقم الشكوى رقم القضي الصفة | ريخ تم
معالجة الطاب > 661 2 7"7*ظ]؛ اصالة عن نفسه 0000
21 المجلس الأعلى للقضاء © 2024 عن المجلس المساعدة
تواصل معنا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-180 – تعذر التقديم الإلكتروني بمجلس القضاء ـ 2024-10-29 بطاقة الوثيقة

DOC-180	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
تعذر التقديم الإلكتروني بمجلس القضاء ـ 2024-10-29	عنوان الوثيقة
29-10-2024	التاريخ الميلادي
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1975-1975	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1_Vh-miubP5_cGkGSUn5S1eGxDuqrO4li/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

خدمة الشكوى الإلكترونية الرئيسية بياناتي المساعدة الطلب *

رقم الحكم رقم القضية 4431025114 النظر في المخالفة

إلغاء 42824717 حدد الحكم المعين تاريخ النطق بالحكم تاريخ

تسليم الحكم 1445/01/01 السابق تقديم أسامه بن احمد بن

عباس زيني

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-181 – الشكوى الرابعة (وورد) بطاقة الوثيقة

DOC-181	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
الشكوى الرابعة (وورد)	عنوان الوثيقة
09/06/1446	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
1981-1976	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1fsjsUHZB5XoSNQ4V_ZOUYpemvK1o8PT9/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التاريخ: 09/06/1446هـ معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء،، سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ في القضية رقم (42824717) وإلحاقاً للشكوى رقم 199058 في 13-11-1445هـ والشكوى رقم 243138211 في 27-04-1446 - 30-10-2024 في البداية أتقدم لمعاليكم بجزيل الشكر على تكرمكم بمقابلتي الأولى لعرض شكواي ضد دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية من

الحكم الجائر الصادر ضدي، وبعد تفهم معاليكم للضرر الحاصل، وأن لي حق معتبر في شكواي، قمت بتوجيهي بالتقدم بالتماس إعادة نظر، وإرفاق جميع مستندات السداد، إلا أن الحاصل هو أنني بعدما تقدمت بالتماس إعادة النظر وقدمت جميع مستندات الوفاء، أصرت محكمة الاستئناف على حكمها الجائر، المخالف لأحكام النظام والشرع، واجتهادها المعيب، وقررت عدم قبول الالتماس، وجاء تسبيبها متناقض بعضه البعض، لذا ألتمس من معاليكم النظر في شكواي هذه، في ضوء المستجدات التي حدثت، وما قررته محكمة الاستئناف في تسبيبها الغريب برد التماس إعادة النظر، والذي خالف تسبيبها السابق في الحكم الموضوعي، إذ كانت علتها الأولى أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء، فكيف بعد أن قدمت مستندات الوفاء، وما يفيد صحة عقد البيع، وتنفيذ شروطه والوفاء بالثمن، يأتي حكمها المتعسف، والذي تضمن التفاتها عن تلك المستندات الرسمية والموثقة.

وتتلخص شكواي في الآتي: 1- أن والدي المرحوم/ أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 20/09/1431هـ واستلم الثمن جزءاً منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان).

2- أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخلاً والدتي فيها بزعم حق ليس له أي مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودلس عليها واستولى على حسابها في أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها، على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، بزعم على غير

الحقيقة بأنني اشتريت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب بالوكالة هو ووالدي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن.

3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها- و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكييف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وتقدمت بالمستندات الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه الدعوى، التفتت الدائرة عن كافة المستندات المقدمة، في تحدي غريب لأحكام النظام والشرع.

وبالنظر للحكم الموضوعي في الاستئناف، والحكم برد التماس إعادة النظر، والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاءً ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع عليّ وكان في هذا الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناءً على تحيز واضح وغياب تام للحيداد الواجب تحقيقه، ما يلي:

أولاً: إن الواقعة محل النزاع كما جاء بمزاعم المدعين هي (الغبن في بيع الحصص) على زعم بأنني سددت 450 ألف ريال، بينما القيمة العادلة تتجاوز 300 مليون، ولا يخفى على شريف علم معاليكم أن الغبن معناه أن الثمن غير عادل، وقد قدمت مستندات موثقة تفيد أن التعاقد تم لقاء

120 مليون تم سدادها من خلال شيكات وحوالات وسداد ديون عن البائع، وهو مورث المدعين ومورثي، فالبائع هو الوالد، وتفصيلها كالتالي:

1-أرفقت عقد البيع الموقع من الوالد بحضور شهود.

2- أرفقت قرار الشركاء الموثق بالغرفة بما يؤكد علمهم ورضاهم بالبيع ومنهم المدعي (عدنان).

3-أرفقت المستندات الموثقة على السداد والوفاء بثمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية، منها شيك بمبلغ 450 ألف ريال أهدرت المحكمة حجته بقولها بالتسبيب: (أن المدعى عليه لم يعتمد على هذا الجزء في السداد وربما يكون المبلغ لعلاقة أخرى\!\!)، كما أرفقت شيكات مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال، وأهدرت المحكمة حجيتها -رغم عدم نزاع المدعين فيها - بحجة أن صور الشيكات المقدمة غير واضحة، كما رفضت مخاطبة البنوك ذات العلاقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن المورث بائع الحصص. وبعدما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وقدمت مرفقات موثقة تؤكد سدا دي لديون عن المورث بائع الحصص، وتحمل تكاليف علاجه بمبالغ تزيد عن قيمة التعاقد، رفضت قبولها، ووجهت برفع دعوى مستقلة بها، وهو موقف غريب وعجيب من الدائرة.

ثانياً: جاء تسبيب حكم الاستئناف متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعى عليه غير صحيح، وهذا يعتبر بمثابة القضاء بالعلم الشخصي وغياب واضح عن الحياد الموضوعي، ونظراً لتأثر المحكمة بكذب المدعي، فقد غاب عنها إعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة، فاتجهت في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، وخالفت المبدأ القضائي: (أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى)

والمبدأ القضائي: (أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردّه
بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد).

ثالثاً: استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة
العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120 مليون ريال)
وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة
أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث
لقصور عقلي في عام 1434هـ واعتبرته قرينة ليس على
الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهاد غريب
من الدائرة، لأن واقعة البيع تسبق حكم الولاية بثلاث
سنوات، علاوة على أن الورث قد أنشأ وصية عام 1432هـ
وصدر بصحتها حكم قضائي نهائي، كما أن المورث في
عام 1431هـ ذهب بنفسه إلى كتابة العدل وحرر وكالات
شرعية وجميع ذلك في تاريخ لاحق على عقد البيع، مما
يؤكد سلامة أهليته في حينها، إلا أن محكمة الاستئناف
أهدرت الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية
والمحررات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والتمن الفعلي
المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم
بالباطل.

رابعاً: لم يعترف الحكم بعقد البيع الموثق والتمن المتفق
عليه واعتبرني لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف الثمن
ثلاث مرات عليا دون وجه حق، مستأنساً بتقرير خبير،
مقدم من المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم عواره،
وانتفاء علاقته بالدعوى المنظورة، وإنما مقدم في دعوى
أخرى انتهت صلحاً.

خامساً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية، والتي أكدت
على أن الركن الأساسي في العقد هو التراضي على محل

العقد وثمان المبيع، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المورث بحضور شهود موقعين على العقد، والثمان المتفق عليه هو الثمن العادل وقت التعاقد، وقد جرى الاتفاق على كيفية الوفاء به بشكل واضح في بنود العقد، وإذا كان الحال كذلك، فلا يجوز للمحكمة أن تلزمني بالمبيع بثمان آخر غير المتفق عليه، إذ كان عليها -على فرض صحة اجتهادها- أن تقضي ببطلان البيع، وما فعلته المحكمة هو تعدي على إرادة المتعاقدين، إذ لو كان الثمن على النحو الذي فرضته المحكمة، لما ارتضيت بالعقد.

سادساً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية والنظامية في الأحكام بقوله في تسببه العجيب (أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقداً الأهلية وغير مدرك). وهذا العوار في التسبب مخالف لمحرمات موثقة وأحكام شرعية ومخالف لنظام الإثبات، إذ كيف تعتمد المحكمة على قرينة غير صحيحة بأن العقد غير موقع من المورث دون ثبوت تزوير المحرر، وكيف تزعم أن المورث غير مدرك لتصرفاته وقت التعاقد رغم وجود حكم شرعي ومستندات من كتابة العدل تؤكد أن المورث عام 1431 و عام 1432هـ كان كامل الأهلية.

سابعاً: المحكمة قررت في تسبب حكمها أن ادعاء المدعى عليه بأن قيمة شراء الحصص دُفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم ما يثبتها. وأن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على السداد) غير مقبول، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم وقدمت المستندات الدالة على الوفاء والتي جمعتها من البنوك والشركات الدائنة للمورث، رفضت

الدائرة قبول الالتماس، وتناقضت مع تسببها السابق، بقولها أن عليّ أن أرفع دعوى مستقلة بهذه المبالغ!! وفي تفصيل ذلك أوضح لمعاليكم ما يلي: 1- قدمت بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحصص، وتقترب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز 12 مليون ريال، وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع.

2- قدمت بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة -هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع.

3- قدمت ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخارج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخارج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.

ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الالتماس شكلاً، وتناقضت في حكمها بالقول بأن علياً أن أقيم دعوى للمطالبة بما سدده من ديون على بائع الحصة.

صاحب الفضيلة معالي وزير العدل: إن المحكوم له شقيقي للأسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى مستغلاً احتجازه وحبسه لها في بيتها، وحرمها من المثل أمام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى، ونجح بحيله وتدليسه وتزويره في التأثير على الدائرة، ولدي الأمل في تحقيق العدل.

بناءً على ما سبق ألتمس من معاليكم: التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه

المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه/ أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم: (1008017301) جوال رقم/ 0363 562 050

المرفقات:

- 1- صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.
- 2- صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان.
- 3- صورة شيك بمبلغ 450 ألف ريال، وصور شيكات أخرى بمبلغ 6 مليون سداد ديون.
- 4- صك حكم الاستئناف. 5- صك الحكم الصادر في التماس إعادة النظر.
- 6- صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد.
- 7- صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-182 – الشكوى الرابعة

بطاقة الوثيقة

DOC-182	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
الشكوى الرابعة	عنوان الوثيقة
09 / 06 / 1446	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
76	عدد الصفحات (تقديري)
2057-1982	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1nof9oi2YV8s6xdF462F-ir6qM98FDBxJ/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 24، فُتات أسطر: 88	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 24؛ فُتات أسطر: 88	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

هـ 09 / 06 / 1446 التاريخ: : لسالم عليكم ورحمة هلا
وبركاتهم.. وبعد ا معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني
وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء،، سلمه هلا 2024 -
10 - 30 - 1446 - 04 - 27 في 243138211 والشكوى رقم
هـ 1445 - 11 - 13 في 199058 رقم وإلحاقاً للشكوى ()
42824717 هـ في القضية رقم (13 / 03 / 1445) وتاريخ
4530241622 رقم) دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية
بجدة الصادر عنها صك الحكم الموضوع / شكوى ضد رئيس
وأعضاء بالثمن، يأتي حكمها المتعسف، والذي تضمن التفاتها عن
تلك المستندات الرسمية والموثقة. لوفاء، وما يفيد صحة عقد

البيع، وتنفيذ شروطه والوفاء أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء، فكيف بعد أن قدمت مستندات ا تسببها الغريب برد التماس إعادة النظر، والذي خالف تسببها السابق في الحكم الموضوعي، إذ كانت علتها الأولى ألتمس من معاليكم النظر في شكواي هذه، في ضوء المستجدات التي حدثت، وما قررتها محكمة الاستئناف في لذا وقررت عدم قبول اللتماس، وجاء تسببها متناقض بعضها البعض،، معيب و اجتهادها ال، أحكام النظام والشرع تقدمت بالتماس إعادة النظر وقدمت جميع مستندات الوفاء، أصرت محكمة الاستئناف على حكمها الجائر، المخالف جميع مستندات السداد، إل أن الحاصل هو أنني بعدما شكواي، قمتم بتوجيهي بالتقدم بالتماس إعادة نظر، وإرفاق بالمحكمة التجارية من الحكم الجائر الصادر ضدي، وبعد تفهم معاليكم للضرر الحاصل، وأن لي حق معتبر في دائرة الاستئناف الثانية في البداية أتقدم لمعاليكم بجزيل الشكر على تكرمكم بمقابلتي الأولى لعرض شكواي ضد . في الشركة ومنهم المدعي (عدنان) وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء سمية. بالقيمة ال إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء خاصة ورواتب لي عن منها في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات ا جزء الثمن واستلم ه 1431 / 09 / 20 على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في لاير مائة وعشرون مليون الحصص بمبلغ %) من 90 عباس زيني التجارية والبالغة) شركة أحمد أن والدي المرحوم/ أحمد عباس زيني باع لي حصته في 1- وتتلخص شكواي في آآتي: على الغبن. الورثة بفرق الثمن تأسيسا هو ووالدي بصفتهم بالوكالة ل حياتهم، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمر تافه وطالب والدي حا يزعم على غير الحقيقة أنني اشتريت من، ها ثرها أقام دعوى باسمه واسم إ على مزورة باسمها، من تحرير وكالة ليتمكن واستولى على حسابها في أبشر س عليها ودل، ه المحتجزة لدى والدي استغل بعد أن سوى المزاعم الكاذبة، مدخال والدي

فيها بزعم حق ليس له أي مستند ضدي شقيقي) دعوى (المدعي عدنان أحمد عباس زيني أقام 2- وعندما استبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضه، و في تسبب حكمها إلى القرائن ولجأت والثابت بالوراق والبيانات، رعية الأصول الم صادرة من المدعي نفسه، وعن المكتوبة والموثقة وإلقرارات حجية المستندات الدائرة عن إذ خرجت، سليم، وواضح فيها التأثير النفسي على المحكمة على اجتهاد معيب و تكييف ووصف غير مبنيا له الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد حكم فجاء؛ أوراق وعدم اتضاح الصورة على المحكمة مما تسبب في خلط الغش و مارس - القضية وسببها عن ثا التي لم تعلم شئ - والدتي عن المدعي تقدم في سبيل التأثير على الدائرة 3- 1 كافة المستندات المقدمة، في تحدي غريب أحكام النظام والشرع. الدائرة عن تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وتقدمت بالمستندات الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه الدعوى، التفتت : ما يلي، الواجب تحقيقه وغياب تام للحياد تحيز واضح الذي غاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على - ومن أهم مواطن الخلل، وانتفاء الغبن صحة البيع سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد - إعانة للظالم على ظلمه. وإهدار حقوق الدمين - الحكم وكان في هذا ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع علي أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثا واستقصاء معاليكم باب التي بني عليها يالحظ وألس، والحكم برد التماس إعادة النظر، الاستئناف الموضوعي في حكم ل وبالنظر ل وتفصيلها كالتالي:، عين ومورثي، فالبايع هو الوالد، وهو مورث المد ديون عن البايع وحوالت وسداد مليون تم سدادها من خالل شيكات 120 وقد قدمت مستندات موثقة تفيد أن التعاقد تم لقاء، عادل علم معاليكم أن الغبن معناه أن الثمن غير شريف وال يخفى على مليون، 300 ألف لاير، بينما القيمة العادلة تتجاوز 450) على زعم بأنني سددت بيع الحصص بن في الغ (المدعين هي جاء بمزاعم النزاع كما إن الواقعة محل أوال: . الدائرة رفضت قبولها، ووجهت برفع دعوى مستقلة

بها، وهو موقف غريب وعجيب من التعاقد، عن المورث بائع
الخصص، وتحمل تكاليف عالجه بمبالغ تزيد عن قيمة سداي
لديون وقدمت مرفقات موثقة تؤكد وبعدما تقدمت بالتماس
إعادة نظر على الحكم، بسدادة من ديون عن المورث بائع
الخصص. ما قمت لتفصح لها عن البنوك ذات العالقة مخاطبة ت
رفض ضحة، كما غير وا الشيكات المقدمة صور بحجة أن - نزاع
المدعين فيها رغم عدم - وأهدرت المحكمة حجيتها، مليون لاير
6 مجموعهما مبلغ شيكات كما أرفقت، (المبلغ لعالقة أخرى!!\)
وربما يكون في السداد عمد على هذا الجزء لم ي: (أن المدعى
عليه بالتسبيب بقولها أهدرت المحكمة حجيتها ألف لاير 450
منها شيك بمبلغ، والثابت بشيكات مصرفية من الحصة ث الوفاء
ب و د ا على السد المستندات الموثقة أرفقت 3- أرفقت قرار
الشركاء الموثق بالغرفة بما يؤكد علمهم ورضاهم بالبيع ومنهم
المدعي (عدنان). 2- أرفقت عقد البيع الموقع من الوالد بحضور
شهود. 1- . بيقين، وال يعدل عنها إل لحجة سالمة من الرد) لم
يطراً ما يردده (أن الظاهر معتبر ما: الدعوى) والمبدأ القضائي
الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في (أن الأصل أن
تتصدى محكمة الموضوع ألي دفع جوهرى في المبدأ القضائي:
ت خالف و القرائن الغير معتبرة، فقد غاب عنها أعمال نصوص
نظام الإثبات واضحة الدالة، فاتجهت في قضائها إلى بكذب
المدعي، المحكمة، ونظرا لتأثر عن الحياد الموضوعي واضح
لقضاء بالعلم الشخصي وغياب وهذا يعتبر بمثابة ا، عليه غير
صحيح متجها في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو
الصدق، وما يدفع به المدعى الاستئناف حكم جاء تسبيب ثانيا:
خصمي من الحصول على حكم بالباطل،. ومكنت عليها العقد
والثمن الفعلي المتفق أهدرت الدفع الجوهري وحجية الأحكام
القضائية والمحركات الموثقة والتي تؤكد صحة إل أن محكمة
الاستئناف، في تاريخ الحق على عقد البيع، مما يؤكد سالمة
أهليتها في حينها وجميع ذلك شرعية وكالت وحرر كتابة العدل ه
ذهب بنفسه إلى 1431 نهائي، كما أن المورث في عام حكم

قضائي وصدر بصحتها ه 1432 ألن واقعة البيع تسبق حكم
الولاية بثالث سنوات، عالوة على أن الورث قد أنشأ وصية عام
الدائرة، من وهذا اجتهد غريب على عدم سداد أي ثمن ؟\|
واعترفتها قرينة ليس على الغبن وإنما ه 1434 في عام عقلي
لقصور المورث وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في
ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على مليون
لاير) 120 استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة
العقد والتمن الفعلي المتفق عليها وهو (ثالثا: 2 صلحا. وإنما
مقدم في دعوى أخرى انتهت، بالدعوى المنظورة عالقته وانتفاء
عواره، المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم مقدم من،
مستأنسا بتقرير خير ثالث مرات عليا دون وجه حق ي لم أسدد
شيئا من الثمن بل وضاعف الثمن والتمن المتفق عليها واعتبرن
الموثق البيع عقد ب الحكم لم يعترف رابعا: ، لما ارتضيت
بالعقد. المحكمة الذي فرضته على النحو تعدي على إرادة
المتعاقدين، إذ لو كان الثمن تقضي ببطالن البيع، وما فعلته
المحكمة هو أن - على فرض صحة اجتهداها - فال يجوز
للمحكمة أن تلزماني بالبيع بثمن آخر غير المتفق عليها، إذ كان
عليها يفية الوفاء به بشكل واضح في بنود العقد، وإذا كان الحال
كذلك، الثمن العادل وقت التعاقد، وقد جرى الاتفاق على ك
العقد وثمان المبيع، وهو ما تم الاتفاق عليها مع المورث بحضور
شهود موقعين على العقد، والتمن المتفق عليها هو خرج الحكم
عن الأصول الشرعية، والتي أكدت على أن الركن الأساسي في
العقد هو التراضي على محل خامسا: الأهلية. ه كان كامل 1432
وعام 1431 عام رغم وجود حكم شرعي ومستندات من كتابة
العدل تؤكد أن المورث لتصرفاته وقت التعاقد أن المورث غير
مدرك موقع من المورث دون ثبوت تزوير المحرر، وكيف تزعم
بأن العقد غير صحيحة تعتمد المحكمة على قرينة إذ كيف، حكام
شرعية ومخالف لنظام الإثبات وهذا العوار في التسبيب مخالف
لمحررات موثقة وأ.) مدرك وغير أن القرائن احتفت بأن المورث
وقت البيع كان فاقد الأهلية و المورث لم يوقع على عقد البيع

وتعديل عقد التأسيس أن القرائن احتفت بأن الأحكام بقوله في تسببه العجيب (الأصول الشرعية والنظامية في خرج الحكم عن سا: ساد ثرة، ولدي الأمل في تحقيق العدل. ونجح بحيله وتدليسها وتزويره في التأثير على الدام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى،، وحرمتها من المثل أما غال احتجازه وحبسها لها في بيتها مست المحكوم لها شقيقي لألسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى إن صاحب الفضيلة معالي وزير العدل: للمطالبة بما سددته من ديون على بائع الحصة. حكمها بالقول بأن عليا أن أقيم دعوى وتناقضت في شكال، س ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إل أن محكمة الاستئناف رفضت اللتماس وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخرج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية. ضمن مرفقات اللتماس تقييم للشركات التي تخرج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأوالده قدمت 3- على عقد البيع. هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم - بمرفقات اللتماس شهادات شهود مكتوبة قدمت 2- البيع. من عقد مليون لاير، وهو ما يتفق مع البند خامسا 12 سنوات كاملة بما يجاوز 7 على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليها) نفقات معيشة المورث ونقات عالج ومصاريف طبية وجميعها الحققة مليون لاير. ومستندات 50 ق على بيع الحصص، وتقترب من شيكات وحوالت بنكية جميعها صادرة بتاريخ الح بمرفقات اللتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع قدمت 1- أوضح لمعالكم ما يلي: وفي تفصيل ذلك أن أرفع دعوى مستقلة بهذه المبالغ!!\ وتناقضت مع تسببها السابق، بقولها أن علي اللتماس، وقدمت المستندات الدالة على الوفاء والتي جمعتها من البنوك والشركات الدائنة للمورث، رفضت الدائرة قبول، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم (غير مقبول) قة أجلس تقديم الدليل على السداد والبنوك ذات العال الكتابة للبنك المركزي عليها (أن طلب المدعى و ما يثبتها.

ليفات منها الصرف عليها؛ لم يقدم مديونيات عن والده أو تك أن ادعاء المدعى عليها بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد قررت في تسبيب حكمها المحكمة ا: سابع 3 بناء على ما سبق آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية. وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، أخرى للمحكمة العليا لدراستها وتحويل ملف القضية كامال لدائرة استئناف التوجيه بإحالة خطابي هذا: لتمس من معاليكم أمكاعريو مكظفحي اللهو مقدمه/ أسامة أحمد عباس زيني (1008017301 هوية وطنية رقم:) 050 562 0363 جوال رقم/ صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. 7- صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد 6- الصادر في التماس إعادة النظر. صك الحكم 5- صك حكم الاستئناف. 4- مليون سداد ديون 6 ألف لاير، وصور شيكات أخرى بمبلغ 450 صورة شيك بمبلغ 3- صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة السمية وموقع من عدنان 2- مليون 120 صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 1- المرفقات: 4 التنفيذيون شركة القرون المحاماة ولد استشارات الكاليرية التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٣ هـ أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية بمحافظة جدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ (١٤٤٢/١٢/٢٥ هـ الملتمس أسامة أحمد عباس زيني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم:) ١٠٠٨٠١٧٣٠١ ويمثله المحامي/ علي بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم (٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠ وتاريخ: ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥ الملتمس ضدهما - عدنان أحمد عباس زيني سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم: (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) عاتقة محمد يحيى الحرازي، سعودية الجنسية، هوية وطنية رقم)

١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) واقعات الدعوى وملخص الحكم الملتمس عليه:
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

1- أن الملتمس ضدهما أفاما الدعوى بطلب إثبات القين
الحاصل في بيع مورثهم ل حصته في شركة احمد زيني التجارية
ذات السجل التجاري رقم (٤٠٣٠١٦٩١٠٢ يزعم أن البيع تم بثمن
غير عادل تأسيساً على أن الثابت في قرار الشركاء المؤرخ في
١٤٣١/٠٩/٢٠ الموافق ٢٠١٠/٠٨/٣٠ والموثق بالغرفة التجارية
لدى كاتب العدل بتاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٥، قد ورد فيه أن البيع ل حصّة
قدرها (٩٠) تم لقاء ثمن قدره ٤٥٠ ألف ريال بينما تم تقييم
الشركة عام ١٤٣٧، من مكتب أبو غزالة بمناسبة دعوى أخرى
بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى ودفع
الملتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي هو ١٢٠ مليون ريال، وقدم
عقد بيع مؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٥ هـ موقع من مورث الملتمس
ضدهما، وقرر أن الثمن على النحو الثابت بالعقد جزء منه
مستحقات مالية للملتمس، وجزء آخر سداد المديونيات البائع
وتم سدادها، وأن الأوراق والمستندات الدالة على ذلك مقدمة
في دعوى أخرى، وطلب مخاطبة البتكة المملكة العربية
السعودية جدة - شارع الامير سلطان خيلي تاج السلطان الدور
الأول س ت 4930120843 صوت 10048 الرمز البريدي
eTanfition Tannthion@gmail.com 053 653 21977
3988545/1 التنفيذيون شركة التسنين للمحاماة والاستشارات
القانونية المركزي للإفادة عن بيانات السداد وأغلبها قروض
شخصية على المورث البائع) سدها الملتمس إضافة إلى
مصاريف عائلية، كما أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها إلى أكثر من
عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى والمستندات تحتاج وقتاً
لتقديمها، وطعن في استئناف الملتمس ضدهما بتقرير أبو غزالة

والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب الثابت في التقرير المبدئي لا تتجاوز ٧٩ مليون ريال، كما أن الدعوى التي قدم فيها التقرير انتهت صلاحاً، ولم يعول على التقرير، وهذا ثابت بصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بديوان المظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ ٥١٤٣٢/١٢/٠٢، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية للشركة، ويعلم الملتمس ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع عليها، كما أن الشركة تم تصفيتها بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٥م أي قبل ما يزيد على اسنوات، ويتعذر إبراز الأوراق لعدم توافرها، وتحتاج لمخاطبة العديد من الجهات والبحث عنها رفع الملتمس ضدهما بالطعن على عقد البيع المؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ والثابت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون ثم تراجعوا عن تمسكهم بالطعن واكتفوا بدفعهم الأخرى عولت محكمة الدرجة الأولى على تقرير أبو غزالة واعتبرته هو التقييم العادل وافترضت رضا الأطراف به - على خلاف الحقيقة والثابت في حكم ديوان المظالم، وقضت بإلزام الملتمس بأن يسدد للملتمس ضدهما مبلغ ٣٣١٨٨٢١٣٨ ريال تقدم الملتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوى أمام دائرة الاستئناف الثانية، وجاء حكمها مريداً لحكم الدرجة الأولى، مع تعديل في المنطوق.

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه: نوجز ملخص الحكم الملتمس عليه فيما يلي:

١ ان ادعاء المدعى عليه (الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه: فلم يقدم ما يثبتها ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دفته ب أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحصص، فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته، كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

المملكة العربية السعودية جدة شارع الأمير سلطان ميني تاج
السلطان الدور الأول ست في 20 مه وله. 20 الرمز البريدي
Tanthine Tanithion@gmail.com 053653 21372
0577 605 012 3388 التنفيذيون شركة الكتفيكيان للمحاماة
والاستشارات القانونية ج أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن
تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى \\\!\\! والذي أخذت
به محكمة الدرجة الأولى تضمن تقييم الشركة بمبلغ ٧٩٩٢٤٩٠١
ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي، لا يعتد به لأن التقرير
النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر
التجاوزات هو ٣٦٨,٧٥٧٩٣١ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة
القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين
التقييم المبدئي والنهائي د أن القرائن احتفت بأن المورث لم
يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع
على ذلك وكيل عنه، كما أن القرائن اختفت بأن المورث وقت
البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك وعليه جاء متطوق حكم
الاستئناف الملتمس عليه كما يلي: حكمت الدائرة بقبول
الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية
الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠١ - ١٤٤٥ هـ
في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي:
(أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عائقة محمد يحيى محمد علي
الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (٢٧,٦٥١٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً
ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس
زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد
عباس زيتي هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦٧٧٩٢٧٠) سنة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً
ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أسباب طلب الالتماس وفقاً للمادة (٨٦) من نظام المحاكم
التجارية ونصها يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام

النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وعليه أتقدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (ب. ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية بـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ج إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، ولما كان مناعة والن المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان فينى تاج السلطان الدور الأول سنت 4090420543 ج ص ب 11045 الرمز البريدي 20372 T Tannithine 4571 605 012 3388 453653 Tantithion@gmail.com التنفيذيون شركة اللي بين المحامية ولا يستبانه من القانونية المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش و تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها، وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٥ وان تاريخ العلم بالغش هو ١٤٤٥/٧/٠٤، وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي وعملاً بالمادة (١/٥٢) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تضمن لائحة الانتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكم، لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع

الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدرة ١٢٠ مليون ريال، وأورد في تسببيه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد، ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد لقيمة الحصص والتي تعذر تقديمها، مسببا ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته، وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحياد، كما عول على تسبيب محكمة الدرجة الأولى والذي تضمن أن المدعى عليه الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة، وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص، واتخذت من تعدد تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتفاء السداد، كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون القرينة مبناها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

المملكة العربية السعودية جدة - شال ابر سلطان ميثى تاج
السلطان الدور الأول سنت 4030420843 12 ص.ب 2005
الرمز البريدي 21372 Tanithion Tanithion@gmail.com
053 653 3888 012605 4577 التنفيذيون الشركة السياحة
والاستثمارات القانونية أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة
الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد، وإذ تعذر على
الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال قيام
الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس
والملتمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم و سبب
تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلبها مخاطبة البنك
المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة - لا

سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من ١٤٣١هـ وحتى عام ١٤٣٨هـ. أي من فترة تتجاوز ١٤ سنة كاملة سابقة على الدعوى، كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى عليه (الملمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة وتعذر على الملمس الحصول عليها وتقديمها في حينها أما عن الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملمس عليه وتفيد السداد فهي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في الفترة من ١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦هـ، بمبلغ إجمالي قدرة (٢٠٠٤٣٨٦٢) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء)

ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير

أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وآخرين، وتم التخرج بينهم وبين المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملمس) مبلغ وقدره (٢٩,٤٢٤,٠١٧) تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة عشرة رسالاً تم سدادها بموجب شيكات مصرفية بتاريخ (٢٠١٣/٠٥/٠٢ - ٢٠١٦/٠٥/٠٣ - ٢٠١٦/٠٦/٢٦ - ٢٠١٧/٠١/٢٦ - ٢٠١٧/٠٦/٠٨) (مرفق ٢ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقيها) ثالثاً مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملمس) وقدرها (١٣,٢٠٠,٠٠٠ 2) ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال، في الفترة من ١٤٣١هـ وحتى وفاته في ٢١/٠٤/١٤٣٨هـ (مرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١٤٣١هـ وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد مع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون

ومائتين ألف سنويا تسدد عن طريق تحمل المملكة العربية
السعودية جدة - شارع الأمير سلطان على تاج السلطان الدور
الأول بنت 4020020043 2005 الرمز البريدي 21377
Tanthion Tanhtanggall on 0536592196 2012 005
457 التنفيذيون شرف التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القامة
الطرف الثاني المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول
ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من أجره مستحقة
للمدعى عليه قدرها ٧٨ مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين
عاماً لكافة شركات الوالد المورث) وتحمله المسؤولية ودورة
البالغ في تنميتها علما بأن الملتمس قد سدد مبالغ أخرى عن
المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث
ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه إلى
تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسيبيه من تفسير العقد
بيع الحصص، بأن ما تصمله العقد من إقرار البائع (مورث
الملتمس ضدهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجره لم
تسدد للملتمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات
المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة
على نشأة شركة احمد زيني، وهذا التفسير فيه خروج سافر
على نية المتعاقدين، وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على
الدائرة، فالملتمس كان بدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان
السبب في بمائها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجره فما
كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له
تفصيلاً في تمهيد العقد، علاوة على أن الدائرة الغفلت حقيقة
هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده، وأمر منطقي
أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية، فالملتمس هو من
يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة
ومن حسن الثقة به عيله الوالد ناظرا على وصيته، ومن أبسط
حقوقه أجره العمل أصف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة
مؤداها أن الملتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع رايالا واحدا في
مساهماته بحصص شركات الوالد، وأن جميع ما حصل عليه بحجة

أنه مساهم منشوه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - (ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حجر عليه يتولي مصارفه ولم يساهموا في تشديد أي من قروضه والتزاماته ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء، ومن ثم فإن ما ذهب إليه فضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله، ميني على التباس صنعه الملتمس ضده الأول، وكان له تأثيره على الحكم. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغين وأن تاريخ البيع عام ١٤٣٠هـ ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينها، لانتفاء الدليل عليها، كما أن حكم المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول بست 4030420843. ص ب 13045 الرمز البريمي 21372 Tanton 1 Tanntthenggmail.com 0534553588 012 605 4571 التنفيذيون الشركة التليحتوي المحاماة والاستشارات القرانية تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ ١٤٣٤هـ، أي بعد ما تجاوز الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع ومن ثم فإن ما قرره في حكمها يستوجب قبول الالتماس موضوعاً وإعادة النظر السبب الثاني للالتماس ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش الموجب لالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده المادة ١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به وخفاء أمره عليها، وحيث زعم الملتمس ضدهما على خلاف الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى وزعم المدعي

غشاً وتدليساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم تقييمها بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال، وقدم صور مجتزأة، وصور للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم، كما دفع بتزوير عقد البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص: ولم يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه، بأن القيمة العادلة لثمن الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعي الملتمس ضده الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى، ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه (الملتمس ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك، وأن تقييم الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ٧٩ مليون، كما أن التقرير معترض عليه، ولم تأخذ به المحكمة المقدم لها وإنما النزاع انتهى صلحاً، كما أن التقرير تضمن تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء شركة أحمد زيني وأولاده يتسبب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة، ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملتمس ضده) بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أن المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الامير سلطان - ميني تاج السلطان النور الول س ت 14230420843 7 صواب كاعتاد الأمر الريدي 21972 V eTarmenien 53453 3188 012 605 4571 @Tarihion@gmail.com التنفيذيون شرفة مفيدتين للمحاماة تسليم أن القانونية عقد بيع الحصص لم يوقع من المورث، وإنما وقع من خلال وكيله، رغم تراجع المدعي (الملتمس ضده) عن تمسكه بتزوير العقد على مورثة أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة الاستئناف عولت على

عش وتدليس الملتمس شدة الأول واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبة (٩٠) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١٢٠ مليون ريال، وإنما ٣٣١ مليون رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي ٧٩ ٩ مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة ٣٦٨ مليون، ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً، كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المحتزاً بأنه حاصل جمع (القسمة الدفترية وحقوق الشركاء وضعة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٢٠٠ مليون أغليها باسم المورث: علاوة على أن الدائرة التجارية بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبةها تقرير الخبرة في عام ١٤٣٢هـ تراجعت عن استدعاء الخبير المناقشة في التقرير المتناقض بعدما اتفق الخصوم على الصلح، بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المديل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل واعتبرت هذا التخمين من قبيل القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي أو نظامي.

وحيث إن دليل الملتمس على الغش الحاصل من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية وإذ تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام ١٤٢٧هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص، كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وقد حضر

ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المملكة العربية السعودية جدة شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدوار الدول س ت 24930120843 ص.ب 13015 الرمز البريدي 21972 Tarifinon Tantithion@gmail.com 053651 33880 605 4571 التنفيذيون شيله الماء والاستشارات القانونية المستند الذي يثبت الغش وتاريخ الحصول عليه في ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ، كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ، وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه تم على ثمن ١٢٠ مليون ريال، وحرروا شهادتهم مكتوبة. وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده، وشركة أحمد زيني التجارية، وكذلك محضر اجتماع التخارج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام ١٤٣٧هـ، ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها، كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً. أن واقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر، وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة، وحرروا شهادتهم مكتوبة أما عن مضمون ما يشئت تحقق غش الملتمس ضدهما، فتحد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخارج فيها بين أحمد زيني (المورث) وشريكه، ثم دخلت شركة احمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق ٤ صور من ي التقييمات).

حصل على اتفاقية تخارج بين المورث أحمد زيني وشركائه
توضح القيمة الحقيقية الشركات (مرفق صورة محضر الاجتماع
شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص
حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع
الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا
تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية ٢٨٣
وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة)، والشهود
على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي
سماعها كبينة جديدة، لم تظهر إلا بعد صدور الحكم ولما كان
يشترط لتحقيق الغش أن يقع الثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم
الآخر في أثائها، وأن يكون العش تم من المحكوم له، وأن يكون
العش من شأنه التأثير على الحكم، وبتطبيق تلك الشروط على
وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة السند
النظامي للالتماس المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير
سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول سن 31000427943
19045 الرمز البريدي 21372 Tartition
Tanttthionegmail.com 053051 1300 2011 605 15/11
التنفيذيون الشبرقة التقيدون للمحامة والاستشارات المنوية
ولما كان ما تقدم وإن ظهرت اوراق قاطعة في الدعوى تعذر
إبرازها قبل الحكم، وتؤكد العش الحاصل من الملتمس ضدّهما
للتأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة
وبينات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه
موجب الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من
نظام المرافعات الشرعية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية
لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (٢٠٢) من نظام
المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا يترتب
على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة
التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان
يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة
عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم

ملي، أو تأمر بما تراه كفيلا بحفظ حق المعارض عليه، وهو ما أكدته المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق المعارض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتزم يتعذر تداركه، فموكلي معجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته، ولديه معاملات تجارية كبيرة، وبسبب إجراء التنفيذ العطلت كافة مصالحه فأدعى مهتاقحتسمب ءافولا عيطتسي ال ذا هل نينئادلا ةهجاوم يف هسالفإ رهشب ددهم حبصأو، هتالماعمو تم الحجز على جميع أمواله، وهذا ضرر يتعذر تداركه.

لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم:

أولاً: قبول الالتماس شكلاً.

ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (

١٠٢٠٢١٥٥٧٧) وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢٤٠٧١٨)

المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل

هذا الالتماس ثالثاً: إلغاء الحكم الملتزم عليه وإعادة

النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى.

وكيل الملتزم المحامي د. علي بن مشرف آل راشد بالوكالة

رقم (٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير

سلطان ميني تاج السلطان الدور الأول من ث 24030420843

ص.ب 1304 الرمز البريدي 21372 Tanthion @

053 653 3888 012 605 4571 Tanhthion@gmail.com

: فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن احمد بن عباس ز

سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن نفسه #\ الطرف

السم ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة النطاق: ٢ وكيل ع

بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مدي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧

قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ا ات ذات العالقة

وإاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -

الستالم و ال سليم دونبلا تاخلاصلا مخالفات نظام مراقبة

البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارة - إلم ال - إضافة
املاذت ن رقم 231 و 232 من نظام املازعات الشرعية - لدى
محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم لدى ا كمة
العليا -لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا م ن بوزارة العدل - نة
الفصل ا الفات واملازعات الضرية -ال نة الست نافية
للمخالفات واملازعات الضرية - نة الفصل منازلقات الأوراق
املالية -لدى م اتب الفصل منازلقات الأوراق التجارة و ان حسم
املنازعات التجارة - لدى ان الفصل املازعات وا الفات التأمي
ية - لدى النيابة العامة -طلب نقض طلب إحالة الدعوى -لدى ا
اكم -لدى ا اكم الإدارة (ديوان املاظام) -لدى ال ان الطبية
الشرعية -لدى ال ان العمالية -لدى ان فض املازعات املالية و
ان سوة املازعات املاصرفية لدى ان ال م ش ع صكوك ألح
ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما يلزم ضور السات
جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم صكوك ألح ام -طلب
تن القا -طلب الإدخال والتدخل - إاء وا كم ن ورد م واس بدال
م - طلب تطبيق املاذة 230 من نظام املازعات الشرعية -
املطالبة ب تنفيذ ألح ام - قبول ألح ام ونف ا - الع اض ع ألح
ام وطلب الست ناف - التماس إعادة النظر - والتعديل - الطعن
بال ور - إن ار ا طوط وألختام والتواقيع - طلب املنع من
السفر ورفعہ -مراجعة دوائر الز والتنفيذ - طلب از والتنفيذ -
طلب التحكيم - عي ن اء وا كم ن - الطعن بتقار ر املطالبة
وإقامة الدعاوى - املارفة و املادافعة - سماع الدعاوى والرد
عل ا - الإقرار - إلن ار - الص - التنازل - الإبراء - طلب اليم ن
ورده والمنتاع عنه - إحضار الش ود والب نات والطعن ف ا -
الإجابة وا رح املطالبات وا اكم ةيموك ا ترازولا ماسقاؤ تاراذا
نم ا عب ي اموا عورفو - ةراجتلا ةرازو ةعجارم - ةيجرا ا ةرازو
ةعجارم - ةيلخادلا ةرازو ةعجارم - لدعلا ةرازو ةعجارم مراجعة
املباحث الإدارة واملباحث ا نائية - وفروع ا وماي بع ا من
إدارات وأقسام مراجعة ألمارة وإدارة تنفيذ ألح ام اقوية
ومراجعة املباحث الإدارة واملباحث ا نائية - مراجعة مراكز

الشرطة - مراجعة الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن
الدولة - مراجعة امباحث النائبة - ات الأمنية عيموك اتاسائرلا
ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - ءاضقلل علا سل ا
عجارم عيموك اتائي لا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو
- رامث سلا ةرازو عجارم - ةماعلا ةباينلا عجارم مراجعة
مؤسسة النقد العربي السعودي - وفروع ا وما ي بع ا من إدارات
وأقسام املؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ةلا
ولا رادصإ خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ةلا ولا ءا نا خ
رات ةينو كللا تلا ولا تامدخ: ةلا ولا ردصم , لدعلا ةرازول ةينو
كللا تامد ا ع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و, قيثوتلا تامدي و كللا
ماظنلا نم ةقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : ةلا ولا مقر ةدمتعم:
ةلا ولا ءاح وثيقة وكالة وزارة العدل اململكة العربية السعودية
مرفق: USE THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
البيك المراسي رقم 1/599139 Banque Saude Franal
1/599139 PAYABLE AT ALL OUR BRANCHES DATE
١٤٣١٨/١١/٢٦ ٢٠١٠/١١/٠٣ ** ينطولا يبرعلا كنبلأ ** رمألا
ةليشلا قيمة مسددة من أحمد عباب ذبني ** فرع البلد من
الملك عبد العزيز - جني و ACE OF ريال
مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي فقط لا غير SAR WY
AGAINST THIS CHEQUE O THE ORDER OF HE
AMOUNT OF anque Saud\! Fransi EAD OFFICE
MAATHER STREET IYADH-SAUDI ARABIA يشك
السعودي الفرصي شان المسارة العربية السعودية DO NOT
WRITE BELOW THIS LINEA Banque Sagur Franst
HAYATI DILBER WHORIZED SIGNATURES 599139
08 1055-022 00037805750 السمر التاريخ Histy أسئلة
ل H- Ref No 26/11/1431 . [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر]

Cashier Order (Account) 03-11-2010 13: 10: 20 1\\
BSK\\BSF7638\\57\\610069 84430000181 SAR Co

Amount /,000,000.00 Debit Amb. 3,000.010.00 Ben
AHMED ZAINY ينطولا يبرعلا كنبلا عم معرفية * Name
.SONS CO. LTD

Buy Rate 1 000000 Total Chae 10,00 CO Number
1/599139 قسيمة تحويل / إصدار شيك / شبكات سياحية
TRANSFER / DRAFT / TCS FORM التاريخ البنك اشرة
مساعدة عامودية السعودي الفرنسي Banque Saudi Fransi
THWELERS الرجاء اختيار واحدة مع شبكات سياحية
CHEQUES SALE CASHIER OF DEN BANK DRAFT شيك
مصرفي بالعملة الأجنبية. تحويل خارج المملكة تحويل داخل
المملكة.

TRANSFER ABROAD مقابل الخصم من سامرا سابنا نقداً
(منظومات حكومية) PLEASE SELECT ONE OF THE
FOLLOWING تحويل داخلي INTERNAL TRANSFER
AGAINST LOCAL TRANSFER ن اسم العميل أحمد زيني
ACCOUNT NO وأولاده رقم الحمل المبلغ بالأرقام WEET
MOUNT PRES AMOUNT IN WORDS REMERICIARY'S
BANK ADDRESS 75-PAYMENT DETALS حساب لدى
فارغ المملة المبلغ بالحروف اسم المحول العنوان من فقط ثلاثة
مليون ريال لاغير عبد الفلور ماروتاتيارا ١٧٩٥٦ المدينة رقم
البطاقة الإقامة الامل دعا CURRENCY جدة مية رقم التلمون
الرمز البريدي OTY لا تملا هذا الجزء في حالة الشبكات
السياحية 10 DO NOT FALL THE HECTOR A CARE OF
البلك العربي الوطني القيمة سنة من أحد على تبني 71-A
DETAILS OF CHARGES على المستفيد ON BENEFICIARY
FOR BANKE OUR TRANSACTION RES NO BANK'S
AUTHORIZED SALE CUSTOMERS SIGNATURE البتلك
الحمل توفرع العميل الشايق السليت عنوان المقيد جده يلك
المستقي رقم حساب المست عنوان بتلك المستفيد تفاصيل

NOT WHITE BELOW THE UNE UTHORIZED

SIGNATURES 599140 1055-022 00037805750 08

Holty 4A التوقيع صنعت شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة

آبار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٦ فاكس: ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد: ٢٩٤٨

بيان القيد شيك مصرفى رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني

كاشعار البنك المرفق الدائر الشيخ / احمد زيني - ٣٥٠٢ عمولات

بنكية مجموع القي المحاسب Ahmed Zainy & Sons Co

Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel :Fax ٦٤٩٥٧٨٦

٦٤٧٨٣٥١ التاريخ ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة: البنك السعودي

الفرنسي شيك مصرفى رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني

عمولة شتلك مصرفي رقم ٩٩١٤٠ هـ لأمر البنك العربي شيك

مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني فقط ثلاثة

ملايين وعشرة ريال سعودي لاغير المدير العام شركة احمد

زيني واولاده جدة عمارة اوركو هاتف: ٢٠٦٥٢١٦ فاكس:

Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco ٦٠٦١٣٠٤

Building Fax: ٦٠٦١٠ أمر صرف تقدي التاريخ الموافق:

يصرف إلى المكرم مندوب مفروشات الوطني مبلغ فقط

عشرون ألف ومئتان ريال سعودي لاغير وذلك / فاتورة

مفروشات الوطن رقم ٢٨١١ اقليمفستائر لفيلا ش. احمد زيني

والمرفقة المبلغ ٢٠,٢٠٠,٠٠ و الشيخ اسامه زيتي (الشيخ أحمد.

[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

المجموع ٢٠,٢٠٠,٠٠ المستلم Tel 14 :٢٠١٣/٠٦/٢٦ PAY TO

MESSRS أمين الصندوق ريان SR FOR رقم الحساب ان

١١٢٩٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩ فيما ستائر لفيلا

ش احمد زيني المحاسب المبور المدير العام شركة احمد زيني

واولاده جدة عمرة اوركو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ المكس: ٦٠٦١٣٠٤

Ahmed Zainy \&Sons Co Jeddah-Ozco سند قيد

Bullding Tel :Fax ٦٠٦٥٢١١٦ :٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ١٤٢٢

بيان الفيد: المنين فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٦١ قيمة

ستقر القيلا من الحمد زيني والمرفقة رقم الحياة سم الحمار

ملاحظا التاريخ: الصفحة: ١٨٨/١٤٣٤ 1 للشيخ اسامه زيني
(الشيخ فاتورة مفروشات., رقم ٢٨١١ تيستائر مجموع القيد
الصندوق العلم فقط عشرون ألف ومئتان زيرا سكونري لا غير
ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم تقيد: ١٦٦٠
بيان الفيد: المين مجموع القيد D..... [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

سند قيد مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان
١١٣٤هـ رقم الصاب اسم الحساب ١٩٢٦٠٠١١ الشيخ اسمه (
١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط خمسون ألف وسبسانة بل
وسعودي لاغور Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Özco
Building Tel: 1-11 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ التاريخ الصفحة 4 ما
لحظات مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر الشيخ /
احمد زيني المدير شركة أحمدز للكهرباء والتكييف المحدودة
مسئولية محدودة رأس المال ٢,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز
الرئيسي جدة مسجل تجاري ٤٠٣٠١٠٧٩٤٥ فرع جدة ريال استلها
من السادة Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: شيك موقت
2692 سال ٢١٤٣٢ تيتون 1: 1: ٠٠٠٠ - فكر الانة مكان ١٩٩٠-
٢٤٥ - هاكر ٤: ٣٣٤١ المدينة ت: ٠٣٩٢٥٠٦ والمس ١٣٧٢٩٩٢
الممفكرة العربية السعودية التاريخ::: الموافق ٢٠١٣/٨/م شركة
أحمد زيني وابناءه أوزكو المحترم نقداً - بشيك رقم الشيك...
539 إسم البنك فقد مبلغ و قدره: فقط خمسة وعشرو وذلك
عن الف ريال اما جو توقيع المستلم من Jahon 000545
ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET JEDDAH Pay
arst this cheque to the order c The amount of
samba) AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH سامبا (
مجموعة سامعا المالية Sambe Finantial Group Dete PR
١٤٣٤٢١٠/٢٥هـ لتاريخ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فقط خمسة وعشرون الف ريال لاغير. 100-2040
No 00004245695 صل اشتين ست اصل Signature التوقيع
.\Ter 1035847

وز في مدينة. Dave Str Place/5 إنهموا بموجب هذا الشيك
سامبا Samba First Beneficiary Only جموعة سامبا المالية
Sambe Financial Group السمنة المغربي الوظيفي زيال
ظهرت الأرم كمد ار و الايد لمن جدة AA Exch حساب البنيج
لمقدمة عباس استادان شان ماجرا المالية. [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأمر مج طريق الحمام الله عدیل الشعر ییز - جادة.
یسری لدی جمیع فروعنا بالله الاستشه 035847 ربال من
AUTHORIZED SIGNATORE (404) 20401001
08 00242000142 امله العرس بالتوقیت ای اهرمی
استعلمت أصل الشبك محمد عام الكلام الله استانی التوقيع:
التاریخ: ۲۲۰۰۲/۷/۲ شركة أحمد زینی وأولاده جدة عمارة اوزكو
متف: ۲۰۶۰۲۱۹ فاكس: ۱۰۹۱۳۰۴ ریس (1) یصرف إلى المكرم:
شركة ام القرى للاعمار فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي
لاغير Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building
Tel: ۶۰۶۵۳۱۶ Fax: ۶۰۹۱۳۰۴1 وف تسميك التاريخ: A
الموافق: ۱۴۲۳/۰۲/۲۰ PAY TO MESSRS مبلغ وذلك / ايجار
شالية أبحر الجنوبيه ال سالم من ۲۰۱۱/۱۲/۱۵ الى ۲۰۱۲/۱۲/۱
بشيد باسم الناتجة الحرازي يل الة الرابعة المستلم المبلغ. اميم
العصاب الشيخ احمد زینی - جاری ۱۵۰,۰۰۰, المد المجموع رقم

الوساني ان ١١٢١ ايجار شالية بحر الجنوبية (ال سالم من
المدير العام ريق SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب
الشيخ أسامة زيني، نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار
بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة
تسديد إيجار الفيلا رقم ٦ بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة
الإيجارية من ٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.

ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا،،،،،

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب

ملاحظات التاريخ: الصفحة: ١ / ١ TA / - ١ ALTS / الشيخ أحمد زيني -

جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد

للسندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي لا غير

الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة

حارة اوركو رسال فكس: Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-

١٣٠: Fax: ٥٠: ١٠: Ozco Building Tel صرف شد الترخ

الموافق: يصرف الى المكرم الشيخ احمد زيني ميلة فقط

خسون اتف وسبعمائة ريال سعودي لاغير وذلك / مصاريف منزل

الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤ العميد PAY TO

MESSRS امين الصندوق S يال SR FOR الحب المسلم نتيج

اسمه زيني (الشيخ أحمد - المصاريف منزل الشيخ / احمد زيني

من مشهور ذو القدة ١٤٣٤ المجموع ياسمين المحاسبة: التاريخ

17,000 ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني

بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وشكراً,,, يوسف الصوري تعميد ترجم صرف المبلغ وسيكون
مهرة الي حسين التعمير 3.19/13 المحاسبة: التار
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
(بناء على طلب السيدة ام زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني.

وشكراً,,, يوسف الصوري تعميد شركة احمد زيني واولاده جدة
تمارة بوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد
Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel:
011 Fax: 1-1 رقم القيد ٢٠٧٥ بيان القيد: المدين 1٧..

قيمة الدوية ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تتطلب السيدة
كام آياد كالمرفق الدافي رقم الصالبة تسمم الحساب ملاحظات
التاريخ: الصفحة: ١٩٢١٠، ١١٢ الشيخ اسامه زيني (الشيخ قيمة
ألوية ومصاريف علاج تلقيح احمد زيني مجموع القيد ١٧,٠٠٠,٠٠
١١١١٠٠٠١ الصندوق العلم الشيخ احمد زيني فقط سبعة عشرة
ألف ريال سعودي لا غير 30 Sep, 2013 C.

To: Finance Department Please pay to Sanjay
Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand
Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of
tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to
Dubai / Dusseldorf & return Isaac ticket to Dubai /
Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim & back
Total: Amount SR. 24.880 Remarks First class
ticket issued SR. 3,560 Economy Class ticket
issued SR. 2,150 Already traveled SR. 30,590 *
Ahmed Ossama Zainy Debit Nadiya A/C → SR.2,150
Debit ShAhmed (P)A/c SR.24,880 Debit Sh.Ossama

في التاريخ عارف حور في (P) A/c 1/20/13 dep SR.3,560
Place of sue ١٤٣٧٠٧٢٦ Date ٢٠١٦/٠٥/٠٣ ٠١١٣٩٣٢٦
بموجب هذا الشيك الأمر مرفق 2 رقم 01139336 سامبا
samba مجموعة سامية المالية Samba Financial Group
شارع الأندلس جدا St 4 Andes Blaich Al And No. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
Against this Cheque Ret ٠٠١٨١٣١٢٤٠٠٠٥ /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود *** ريال S.R. ***FF TV
14*....**** مبلغ وقديم ثلاثة و عشرون مليون وستمائة
وسبعة وعشرون الف ومائة و تسعون فقط *** ريال من
Pay to the Order of The Amount of مجموعة سامبا
المالية 9 التوقيع محمد عبد الله سعيد (١٢٦٦) *** فرع طريق
الملك عبد العزيز - جدة يصرف لدى جميع فروعنا بالمملكة \#
01139336 2040 1000 0024 ,08 200042 To: باستلمت
أصل الي أعلاه والذي يعبر دفعه من أربال انتشار شركة اليلولا /
ملتسلا الضيافة فقط زعن لحوه الله التغير ١٤٣٧ 03 USE
THIS SCALE TO ALIGH FORM سامبا samba مجموعة
Samba Financial Group رقم N901145171
Ref Against this Cheque Pay to the Order The
Amount of Tar Al And Stro فرع الأساسي شارع الأن
اليمن ٠١١٤٥١٧١ ٢٠١٧/٠١/٢٦ Place of leue: هذا الشيك
عسمو الأمير / أحمد بن عبد العزيز ريال ستمائة وست تسعون
الف فقط *** ريال ١٣ مة سامبا المالية طريق الملك عبد
لدى جميع فروعنا بالي (١٣٦٦) 100 2040 04517
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY 08 42 00242000
No. 01145171 التفاصيل Details سامبا samba سم
الصرف AT نسجة العميل. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

١١٤٥١٧١ DATE ٢٠١٧/٠١/٢٦ رسوم إصدار (عمولة)
COMMISSION إجمالي سعر العظم TOTAL DEBITED خصم
من حسابكم الخصم بالعملة الأجنبية FCY DEBITED
٠١٨١٢٠٣٠٠١٠ إشارتنا ام الدفع الموضع أعلام in accordance
with your lastraction we have effected beve
maioned payment السيد أسامة أحمد عباس زيني م ب
٥٤٣٩٩ جدة - ٢١٥١٤ السعودية ٤٢٤٥٧٤١ المستلم / محمر بعبد
الله النغير 3436 AUTHORIZED SHONATURE
٠١٠٠٠٦٩٦٠ المفوض بالتوقيع ٠١١٣٦٩٨٨ سامبا samba
مجموعة سامبا المالية Samha Financial Group فرع
الأندلس شارع الاندلس جدا رقم No Ref 01139958 تعرف
للمستفيد الأول فقط Marinat this cheese التاريخ. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

٢٠١٦/٠٦/٢٦ Date + " Place of Issue إدفوا بموجب هذا
الشيك الأمر السمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود و ريال
مبلغ وقدره ليونان ومات Pay to the Order نسبة سمو الامير
من التوزيعات اه الجديدة بشركة بانواعها و اربعون الف ارسال
كى كا The Amount of Signature التوقيع مطمئن لميس
القحطاني (١٣٦٢) *١ موعدا ساعة الحالة فرع بطريق الملك عبد
العزيز جميع فروسة بالمملكة 01139958 100-2040 0024
08 2 4 2000 الشهر في الفن الوكيل الشرعي UBE G To:
Date - تاريخ THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
.Place of losue ٢٠١٧/٠٦/٠٨

دفعوا بموجب هذا الشيك سامبا samba مجموعة سامبا المالية
Samba Financial Group فرع الأندلس هارغ الأندية AA- Al
And Street and رقم Ref 10001153128
Against this Cheque of ٠٠١٨١٣١٥٩٠٠٤٩ السمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود *١*١ يصرف المستفيد الأول فية
ريال مليونان وتانمان و عشرون الف فخطوة ريال من The

Amount of التوقيع 110 محسن دهيس القحطاني (١٣٦٢)
اشعار خصم / نسخة العميل المفوض بالتوقيع Signature
مجوعة مايا الحالية فرع طريق الملك عبد العزيز - عدة لدى
جميع فروعنا بالم 200042 ,24 00 1000-2040 01153128
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY No. 01153128 08
سامبا ® sambasamba ١١٥٣١٢٨ AT -19/47/-A DATE رسوم
إصدار (عمولة) COMMISSION إجمالي منع الخصم TOTAL
DERITED هم من حسابكم الخصيم بالعملة الأجنبية FEY
DERITED - AUTHORIZED SIGNATURE أضحت أصل
الشيخ خرجي تعليماتكم قمنا بتنفيذ ام الدفع الموضع العلام
التفاصيل In accordance with your instruction we
have effected above mentioned payment السيد
لاسامة احمد عباس زیدی ٥٤٣٩٦ السعودية ETEAVEY اعر
محمد P شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة أوزكو : هاتف:
٦٠٦٥٢١٦ نفس: ١٠٩١٣٠٧ مرفق 3 رقم القيد: ٣٣٨ بيان القيد
المدين الدائن مجموع القيدة الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner AHMED ZAINY \& SONS CO JEDDAH-
OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax: 5.11.1 سند قيد
مصاريف منزل الشيخ / احمد زيلي عن شهر صفر هـ ١٤٣٠ رقم
الحساب اسم الحساب ملاحظات التاريخ: ٢٩/٠٢/١١٣٠ الصالحة
1 ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر 11111 الصندوق العام فقط
خمسون ألف وسبسة ريال سعودي لاغير المدين المائل الشيخ
محمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة
اوركو هاتف: ١٠٩٠٢١٩: فاكس ١٠١١٣٠١ & AHMED ZAINY
SONS CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: 1-111 Fax:
١٠١١٣١٤ امر صرف تقدي 151 التاريخ الموافق يصرف إلى
المكرم الشيخ احمد زيني مبلغ فقط خسون ألف وسبسة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن
شهر صفر ١٤٣٥ المبلغ اسم الحب الحالي ٢٩/٠٢/١٤٣٥

٥٠,٧٠٠,٠٠٠ PAY TO MESSRS ٢٠١٤/٠١/٠١ أمين الصندوق
الشيخ أسامة زيني (الشيخ احمد. ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر صفره ١٤٣ المحاسب الممسوحة
ضوئيا بـ CamScanner المجموع المدير العام ريال SR FOR
شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦
فلكس ٦٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٥٠٩ بيان القيد المدين الدائن
٥٠٧٠٠,٠٠٠ مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
Tel: 1.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ JEDDAH OZCO BULLDING Fax:
التاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٠ الصفحة مصاريف فيلا الشيخ احمد زيني من
شهر يناير (٢٠١ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف اىلا الشيخ /
أحمد زيني من شهر ١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط الخمسون
ألف وسبسان ريال سعودي لاغير الشيخ أحمد زيني 1 المدير
العام شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو المكره
الشيخ احمد زيني امر صرف عدي AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: ١٠٠١٣ Fax: tori:
مبلغ فقط حسون ألف وسيصابة ريال سعودي الاغير وذلك /
مصاريف قبلا الشيخ احمد زيني عن ث امه زين | الشيخ احمد
المجموع لمة تاريف قبلا الشيخ / حمد زيني: الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner PAY TO MESSRS احمد زيني
SR FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف:
٢٠١٥٢١٦ فاكس ١٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٩٧٨ بيان القيد: المدين
الدائن مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
Tel: 1.117.1 ٦٠٦٥٢١٦ JEDDAH-OZCO BULLDING Fax:
٢٠١٤/٠٢/٢٦ التاريخ الصفحة مصاريف منزل الشيخ احمد زيني
عن شهر فبراير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١٦١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر ١١١١٠٠٠٠ الصندوق العام فقط خمسون الف

وسبعمالة ريال سعودي لاغير المدير المالي الشيخ احمد زيني
المدير شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوركو هاتف:
٦٠٦٥٢١٦: فاكس ٦٠٦١٣٠٤ ريال AHMED ZAINY \& SONS
Tel CO JEDDAH-OZCO BULLDING : ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
٢٠١١٣٠٤ أمر صرف تقدي ٣٠٣ التاريخ يصرف إلى المكرم
الشيخ أحمد زيني مبلغ فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني من
شهر فبراير ٢٠١٤ المبلغ اسم الحساب رقم الصاب المستلم
٢٠١٤/٠٢/٢٦ PAY TO MESSRS أمين الصندوق ٥٠٠٧٠٠ الشيخ
اسامه زيني) الشيخ احمد - ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر فبراير ٢٠١٤ الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner المجموع المدير العالي المدير العام ٢٠١٤/٢/٢٦
ريال SR FOR شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو
ملف: ٢٠١٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ AHMED ZAINY \& SONS
Tel CO JEDDAH-OZCO BULLDING : ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
1.11. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

سند قيد رقم القيد ٢٦٢ القيد مصاريف فيلا الشيخ الاحمد زيني
عن شهر ماير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
التاريخ: ٢٠١٨/٠٥/٢٨ الصفحة: 1 ١١٢١٠٠١ الشيخ اسامه زيني
(الشيخ مصاريف فيلا الشيخ / احمد زيلي عن شهر مايو
الصندوق العام الشيخ أحمد زيني مجموع القيد فقط خسون ألف
وسبعمائة ريال سعودي لاغير المدير العام الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner مرفق 4 السيد العيوطي وشركاه محاسبون و
مراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة تقييم الشركة كما في ٣١ أغسطس
٢٠٠٦م الصعيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال مسلسل مقدمة نبذة عن الشركة رأس
المال ملخص التقييم التقييم التقييم على أساس الربحية) Price
Earning Method \ \) تحديد القيمة مرفق (١) تحليل الخطر -

شرح الأنواع الخطر مرفق (٢) تقييم الأخطار الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم المسطس ٢٠٠٦م رقم الصفحة ١٤ السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال 1 مقدمة بناء على طلب شركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة - لعمل إعادة تقييم صافي موجودات الشركة كما هي في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م، وذلك لاستخدامه لأغراض داخلية - طبقا للمنهج المعتمد على ربحية الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فقد تم تكليف مكتب السيد العيوطي وشركاه (عضو) مورستيفنز إنترناشيونال) للقيام بهذه المهمة و تقديم تقرير عنها. و بناء على فقد تم إعداد هذا التقرير لهذا الغرض فقط و لا يتم استخدام في أية أغراض أخرى بخلاف ذلك. نبذة عن الشركة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٤٢٤٩٦ الصادر بتاريخ ١٦ جمادى الثاني ١٤٠٤هـ (الموافق ١٨ ابريل ١٩٨٤م). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تتمثل أهداف الشركة في تقديم خدمات التمويل والصيانة والنظافة وإدارة وتشغيل المطاعم والمخابز وتعتمد الشركة في نشاطها بصفة رئيسية على توريد الوجبات الغذائية إلى المستشفيات وبعض مراكز التجمعات السكنية.

رأس المال يتكون رأس المال من ١٥٠٠ حصة قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل كما في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م كما يلي: عدد الحصص ريال سعودي الشيخ / عبد الله أبار أحمد زيني ٧٥٠ y0. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١,٥٠٠ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور

ستيفنز إنترناشيونال ٤ ملخص التقييم ١/٤ أساس التقييم الأساس المتبع في تقييم الشركة في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م يعتمد على قدرة الشركة على تحقيق أرباح في المستقبل المنظور، وليس من خلال التقييم الفردي لموجودات الشركة والتزاماتها وقد اعتمد تقيمنا على المعلومات التي استقينها من القوائم المالية المنفقة للشركة عن السنوات من 1 متوسط صافي الأرباح القابل للتحقق في ضوء أداء الشركة في تلك السنوات ٢/٤ التقييم قمنا بتقييم الشركة وفقا لأساس التقييم المذكور و تخلص من عملنا إلى النتائج التالية: ٢٠م وذلك كأساس للوصول إلى استمرار الشركة بالقدرات القائمة دون الحاجة لزيادة هامة في الاستثمارات.

ريال سعودي تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي لتحقيق النتائج التي بني عليها التقييم قيمة الموجودات الغير مرتبطة بالنشاط قيمة الشركة كما في ٣١ ومما تقدم تبين لنا أن قيمة الشركة أكبر من القيمة الدفترية لصافي موجوداتها وذلك يعنى أن تقيمنا الشركة أكبر من قيمة الاستثمار في صافي الموجودات العاملة التي أنت لتحقيق هذا الحجم من النشاط، وتتمثل زيادة التقييم المذكور عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القيمة السوقية الموجودات لو تم تقييمها فعليا و فرديا) في قيمة الشهرة.

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة، التقييم في السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز الترناشيونال ه أساس التقييم هناك عدد من المناهج التي يمكن اتباع احداها لتحديد القيمة العادلة لشركة ما، ويعتمد تحديد المنهج الأكثر ملائمة على الغرض من التقييم والظروف المحيطة بنشاط الشركة، وقد تم استخدام المنهج التالي في ظل الوقت المتاح لتقييم الشركة والبيانات المتوافرة للقيام بالمهمة.

١/٥ المنهج المعتمد على الأداء يعتمد هذا المنهج على قدرة النشاط على تحقيق الأرباح، والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها هذا المنهج أن القيمة الحقيقية لأي نشاط مستمر تكمن في

قدرته على تحقيق ارباح وتنمية أموال المستثمرين، وليس في القيمة السوقية الموجودات التي بالتشغيل لأنه لن يتم بيع أي منها في تاريخ التقييم - وهذه الفكرة عادة تكون هي أسلوب التوصل لقيمة نشاط متكامل (يوجوداته والتزاماته بين بائع ومشتري.

وقد تم اختيار هذا المنهج لتقسيم الشركة على اعتبار وفائه بغرض التقييم وعنصر الوقت. المنهج المذكور يتم اتباعه بصفة أساسية على النحو التالي: ١/١/٥ التقييم على أساس الربحية (price / earning) يقيم النشاط وفقا لهذه الأسلوب كنتيجة لحاصل ضرب متوسط الأرباح السنوية (القابلة للتحقق) في معامل الربحية وكلا من عنصري التقييم يتسم بالحكمية ويمكن ايجازهما فيما يلي: متوسط الارباح السنوية الارباح المستخدمة في التقديم هي صافي الأرباح السنوية القابلة للتحقق مستقبلا في الظروف الطبيعية وذلك من خلال دراسة النتائج المحققة والظروف المحيطة بالتشغيل واستبعاد الآثار التي لا ينتظر تكرارها. فمثلا بالنسبة الشركة. ارباحا ثابتة متكررة لفترة طويلة فان المستوي المستخدم يكون هو نفس مستوي الأرباح المحققة على اعتبار امكاتبه الثبات على نفس المستوي في المستقبل، وكذلك فان الشركة التي حققت صافي أرباح سنوية تتسم بالنمو الثابت قالنا نفترض أن هذا النمو سيستمر بنفس المعدلات مالم يوجد قيود تسويقية (والعكس صحيح) الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة. التقييم السيد العبوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال فيما يلي ملخصا بنتائج أعمال الشركة من خلال القوائم المالية المدققة الصادرة من ٢٠٠١م و حتى ٢٠٠٦ ٢/٦ تطور الأقدام نتائج التشغيل المحققة (بالريال السعودي) المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ٢٠٠٤م ٢٠٠٥م ٢٠٠٦م إيرادات ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ TAT,1-,101 ١٣٢,٦٣١,٩٢٩ ١٠٨,٢٠٠,٥٦٣ ١٢٥,٩٤٦,٥٠١ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ (1 197) (1TAVA 019) (11+, 100 2AT) (1+3,520, OUT) (1189 A-9) (90-19,185) (9-111,979) مجمل الربح

التشغيلي 10 ١٠ ١٩ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣ 11 ٢٦,٤٢٤,٢٠٦
 (LAY, TYT,13) 11 ١٦٢٠,٠٣٤,١٢٠ ١٥٠٢٤,٩٤٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤
 IT, OV,) ٦٢١,٩٥٣ (١٤,٨٦٧,٨٩٦) 001,710 (١٦,٥٢٢,٣٨٠
 (١٤,٧٢٩,١٦٢) (15,551,701) (IT, THE MAT) (WYE
 (٥١,٧٧٨) (01,011) (٥٩,٦٢٣) (٦٢,٧٢١) ٢,٤٧٦,٢٧٣ ٦١٣,٠٣٤
 0,٦٠٤٤١٣ ٥,٤٦٩,٨٠٧ ١٠,٤٣٠,٧١٠ 1-16,0AA (٣٨,١١١)
 ٦,٤٥٩,٠٢١ (٤٧٩,١٠٣) 7,901, T1 t 1 t (٥٠٠,٠٠٠) (١٠١,٩٨٠)
 (٤٤١,٢٤١) (...OTY) (TT) (٦٤٤٣٩٧) ٥,٧٥١,٧١٦ ٢,٣٠٥,٨٩٠
 ٥,١٦٣ ١٧٢ ٤,٩٤٢,٨٠٧ ٥,٨٥٣,٠٩٩ ٩,٧٨٦,٣١٣
 ٥,١٦٣ ١٧٢ ٤,٩٤٢,٨٠٧ ٥,٨٥٣,٠٩٩ ٩,٧٨٦,٣١٣
 للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ المسطس ٢٠٠٦م
 نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية إيرادات أخرى
 مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة الشرعية نسبة
 صافي الربح الزكاة الشرعية صافي دخل السنة السيد العبوطي
 وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال
 تاداريلا ١/٢/٦ حققت الشركة خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى
 ٢٠٠٦م إيرادات بلغ متوسطها ١٣٧,٦٣١,٩٢٩ ريال سعودي، حيث
 بدأت إيرادات الشركة بالازدياد تدريجيا اعتبارا من عام ٢٠٠٢م
 بنسب ثابتة نسبيا من سنة لأخرى تتراوح بين ١٣% و 1% حيث
 زادت قيمة إيرادات الشركة من ١٠٨,٦ مليون عام ٢٠٠٢م لتصل
 إلى ١٧٠ مليون مع نهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس
 ٢٠٠٦م. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٢/٢/٦ مجمل الربح حققت الشركة مجمل ربح بلغ في المتوسط
 ١٥% خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م، ومن خلال استعراضنا
 لنتائج أعمال تلك الفترة يتبين لنا الثبات في تلك النسبة من سنة
 لأخرى على النحو الموضح بقائمة الدخل المقارن الظاهرة بعاليه
 معدل فريج فشارلية حسن الربح 0 الشركة الوطنية للإدارة
 والخدمات المحدودة. التقييم في ١ الفطس ٢٠٠٦م إيرادات
 lluuuuu السيد العبوطي وشركاه محاسبون و مراجعون
 قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٣/٢/٦ إيرادات اخرى (بالريال

السعودي) : يتألف برخاًلاً تناريلاً ةميق لثمتت ١٤٧٢٠٣
٥٨,٢٧٤ ٤٣٦٥٥٤ ٤٠٢,٦٥٤ ١٣٢ ٢٧٤ ٥٥1310 ٥٦٦,٣٦٩
٢,٤٧٦,٢٧٣ مما تقدم تنا وجود بعض بنود الإيرادات الأخرى غير
المتكررة وغير المرتبطة بنشاط الشركة لنفس السنة التي
تحققت فيها تلك الإيرادات والتمثلة في الديون المعدومة
المحصلة ولذا للوصول إلى متوسط صافي الأرباح المقبول عن
الفترة محل الدراسة فسوف نقوم بإستبعاد القيمة من صافي
ربح الشركة وحيث انه لا لدينا تحليل ببند أخرى فسوف تعتمد
عليه بتضمنه في صافي الربح القابل للتحقق للوصول الى
متوسط مسافي الربح الفترة ارباح مع. [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

الكلية عمولات بلكه ت امرى الشركة الوطنية للإدارة والخدمات
المحدودة. التقييم في ١٣١ لمسطس ٢٠٠٦م إيرادات أخرى
ديون معدومة محصلة أرباح بيع موجودات ثابتة عمولات بنكية
أخرى السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال ٤/٢/٦ مصروفات عمومية وإدارية
(بالريال السعودي) تمثل قيمة المصروفات العمومية والإدارية
في الآتي: ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦
١٩٦٣٧٣٩ ١,٥٧٩,٤٢٢ ١,٠٠٦,٢٩٤ ,fet ٧,١٦٨,٢٣٤ ٧,٨١٢
٧٧٠, ٧١٩,٩٦٠ AAT 741 VAT 140 ASATTA ١,٤٦٨,٩١٣
١,٢٥٠,٩٥٤ ١,٣٤٢,٠١٨ 1,07,479 ٨٣١,٦٠٤ PAT Yee Yer
٣٥٦,٦٨٣ 1-A,AST 17.519 ٥ :١٢٦.٣ 077,491 ١١٩,١٧٧
١٣,٢٧٢٨٨٦ ١٣٩٥٧,٧٧٤ ٦٢١,٩٤٦ TA TOY ١٤,٨٦٧,٨٩٩
١٦,٤٨٢,٣٧٢ ١,٢٦٣,٦١٥ ١٦٥٢٢,٣٨٠ ١٣٣٣١٦٥٨
الموظفين ايجارات واقامة استهلاك صيقة واصلاح مخصص ديون
مشكوك في تحصيلها هاتف وفاكس اخري المجموع مما تقدم
يتضح لنا الثبات النسبي في قيمة المصروفات العمومية والادارية
خلال الفترة محل الفحص وكذلك معقولية البنود المكونة لذلك
المصروفات وسوف تعتمد على متوسط قيمة المصروفات

العمومية والإدارية خلال تلك الفترة للوصول إلى متوسط صافي الربح. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة والتقييم في ٣٠ العطل ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٥/٢/٦ نتائج التشغيل بعد إستبعاد البنود غير العادية والزكاة (بالريال السعودي):

المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ١٦٩,٩٦٥,٤٠٢ ١٠٠,٢٩٢ ١٥١,٠١٠,٢٩٢
(١٣٢,٦٣١,٩٢٩ ١١٠,٠٤٤,٠٦٢ ١٢٥,١٩٤٦٥٠٤ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩
(11,100,1AT (١٢٨,٧٨١٥٤٦) (١٤٣,٥٤٠,١٩٦)
(117,011,A-1) (10,614,115) (1+1,120,0VT)

٢٠٠٣٤,١٢٠ ١٥,٠٢٤,٩٥٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣
١٥ ١٤ 11 ١٥ 17
الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة
الشرعية نسبة صافي الربح (١٦,٤٨٢,٣٧٢) (17,0TY,FA)
(١٦٢) (١٣/٣٣١,٦٥٨) (١٣,٩٥٧,٧٧٤) (١٣٢٧٢٨٨٢) (18,ATV,499
١٤٧٣٩ 201710 ٥٦٦,٣٦٩ ٦١٣٠٣٤ ٤٧٦,٢٧٣ ٦٤٠,٦٣٩

٥,٤٦٩,٨٠٧ ٢,٢١٣,٠٩٩ (١,٧٧٨) (٥٤,٥١٤) (٥٩,٦٣٣) (٦٢,٧٣٩
٥,٨٩٧,٤٨٦ ٢,٧٠٧,٨٧٠ ٤,٩٥٩,٠٢١ ٥,٦٠٤٤١٣
للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢٠ أغسطس ٢٠٠٦م

السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز انترناشيونال مرفق (٢) تقييم الأخطار نوع الخطر
خطر الصناعة Business تقييمنا للخطر شرح تحليل معامل
الخطر النشاط الذي تعمل به الشركة معرض لخطر منخفض
حيث تعمل الشركة في مجال توريد الوجبات الغذائية إلى
المستشفيات ومراكز التجمع السكنية وغيرها، فوق هذا النشاط
من الأسواق التي تتسم بالثبات ولا توجد أية قيود حكومية أو
تطورات مفاجئة يمكن أن تؤثر في ذلك النشاط خطر المنافسة
متوسط يعتبر خطر المنافسة متوسط على الرغم من وجود.
الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

من المنافسين حيث انهم ليسوا بالقوة الكافية التي ينافس بها Market منخفض خطر الاعتماد الزائد تعتمد الشركة على عدد غير محدود من العملاء الموجودين داخل المملكة العربية السعودية كما أن اعتماد الشركة على العمالة والموردين والتكنولوجيا المتاحة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي إلى انخفاض الخطر Dependency المتعلق بها.

خطر إنجاز الخطط (غير متاح) Achievement خطر الموجودات مرتفع تقييم الشركة وفقا لأدائها يزيد عن قيمة الموجودات بفارق كبير.

Asset الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في

٣١ الخطى ٢٠٠٩م السيد العيوطي وشركاه محاسبون

ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال أنواع الخطر خطر

الصناعة خطر المنافسة خطر الاعتماد الزائد عملاء موردين تقنية

عمالة خطر إنجاز الخطط خطر الموجودات الإجمالي الشركة

الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ البطين

(٢٠٠١م تقييم الخطر :) ١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من

شركة تخرج أبار وزيني (136,750,000 * 279. =

38,153,250) ١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة

الضيافة لأعمال العقارية (القيمة لعام : ٤٠٠٧م ٢٢٨,٧٨٥,٥٦٧

178,223,956.69 * 0.779 =

483.92,724,49 = 0.279 * 956.69,223,178 حصة

الشيخ أحمد عباس إجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس

زيني رحمه هلا: 38,153,250 + 49,724,483.92 =

87,877,733.92 محضر اجتماع أنه في يوم الإثنين ١٢ رمضان

١٤٢٨هـ الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٧م اجتمع كل من: الشيخ أحمد

زيني الشيخ عبدالله أبار الشركاء في مجموعة شركات أبار

وزيني وبحضور كلا من: - الشيخ عدنان زيني الشيخ غازي أبار

الشيخ أسامة زيني السيد محي الدين دفتر دار وقد ناقش

الحضور أوضاع مجموعة شركات أبار وزيني وخصوصا ما تم

مناقشته في الاجتماعات السابقة بخصوص الإستمرار في الشراكة لمجموعة من الشركات المشتركة وفق ضوابط معينة أو عدم الإستمرار وتخصيص مجموعة من الشركات لكل شريك، وقد قرروا مايلي: - 1. أن يختص كل طرف بمجموعة من الشركات وما يستلزمه ذلك من تنازل كل طرف للطرف الآخر عن حصته في الشركات التي ستخصص له، وقد اتفقا على أن يتم تخصيص الشركات على النحو التالي: - 1- الشيخ عبد الله أبار سواء باسمه أو اسم من يحدده بالشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة أسواق النجمة التجارية المحدودة ٢ شركة أبار وزيني الغذائية المحدودة الإجمالي القيمة النسبة الإجمالي للتقني 1% .. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

حصة أبار وزيني في التقني ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ ٤٣٠,٠٠٠ ١٤٤ ١٠٠% ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ ٤٣٠,٠٠٠ ١٤٤ ١- ب الشيخ أحمد زيني سواء باسمه أو باسم من يحدده بالشركات التالية: اسم الشركة 1 شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن ٢ شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني - شركة أبار وزيني للتموين والخدمات الغذائية ٤- شركة أبار وزيني للكهرباء والتكييف شركة الخميرة السعودية ٦- شركة داكن لتكييف الهواء المحدودة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات وشركة سودكسو للتموين المحدودة القيمة حصة أبار وزيني النسبة الإجمالية في التقييم للتقني ٣٠٥٠٠ ٠٠٠ 1% - ٤٦,٢٩٠,٠٠٠ 1% ..

٤١٦٠,٠٠٠ ٢٤ 1% .. 7% ٨,٠٠٠,٠٠٠ 1% .. ٤٠٠٠,٠٠٠ 7% 0% ٣٠٥٠٠,٠٠٠ ٤٦٢٩٠,٠٠٠ ١٦٠,٠٠٠ ر ٤ ٤٠٠٠,٠٠٠ ١٤ ٠٠٠ ٨٠٠٠,٠٠٠ ٢٤٠٠,٠٠٠ ٣١,٠٠٠,٠٠٠ الإجمالي ١٣٦٧٥٠,٠٠٠ ١٧٨٩٥٠٠٠٠ إتفق الحضور بخصوص الشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة الشرق الأوسط للتأمين البحري والعام شركة أزكو للسياحة والسفر شركة أبار وزيني لتموين السفن الشركة العربية للخدمات البحرية والساحات ه شركة مقاولات المباني الحديثة ١- شركة الخدمات الكهربائية

والميكانيكية شركة سايبولت العربية السعودية ٨- شركة
بتروستار شركة شيودا بتروستار ١٠ - شركة بتروستار للطيران
النسبة 1%..

1%- 1%.. 00% 0% در 25% در 37% يتم تقييمها تباعا ومن
ثم يتخذ قرار بخصوص تخصيصها أو تصفيتها وفقا لما يتفق عليه
الشركاء.

9. A أقر الطرفان بالتزامهم بتحويل العمالة، وكذا فتح ملفات
تأمينات اجتماعية لكل شركة وذلك خلال مدة العام المسموح بها
لتعديل الإسم والمشار إليها في البند الخامس أعلاه لتستقل كل
شركة بالعمالة الفعلية التي تعمل بها. [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

اتفق الطرفان برضاهم التام بأن الفرق في ناتج قيمة الشركات
المخصصة حاليا لأي من الطرفين (حصيلة تنازل كل طرف للآخر
عن الحصص في الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين
والمشار إلى بياناتها في البند رقم (١) فقرة (أ) و فقرة (ب) من
هذا المحضر يتم تسويته من حساب جاري الشركاء لدى الإدارة
العامة وكذلك بالنسبة لحسابات الشركات المحولة لاسم أي من
الطرفين سواء كانت دائنة أو مدينة للإدارة العامة يتم تسويتها
أيضا من خلال حسابات جاري الشركاء وفي حال وجود فرق بين
حسابات جاري الشركاء يلتزم الطرف المدين بسداد الفرق نقدا
للإدارة العامة بخصوص مديونية البنوك فقد اتفق الطرفان أن
يصبح كل شريك مسؤولا مسؤولية كاملة عن حصته (٥٠% لكل
طرف) في تلك المديونية ويكون ضامنا لها تجاه البنوك، على أن
تظل كافة الشركات التي لم تخصص حاليا وكافة الممتلكات
المشتركة من عقارات وخلافه ضامنة لتلك الإلتزامات أيضا، وفي
حال وجود ناتج تخصيص أي من الشركات التي لم تخصص حاليا
أو بيع أي من العقارات المشتركة يسدد ناتج التخصيص أو البيع
للإدارة العامة.

١٠. إتفق الطرفان بخصوص الشركات المساهم فيها شريك أجنبي والمخصص حصة أبار وزيني فيها لاسم اي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشريك الأجنبي في الشركة على تعديل اسم الشريك معه في هذه الحالة يكون الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١١. إتفق الطرفان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية سواء كانت مسجلة باسمها أو باسم أبار وزيني (من شركات أجنبية والمخصصة على اسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشركة الموكلة على الإستمرار في الوكالة مع الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها يكون هذا الطرف في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١٢. أنه إعتباراً من هذا التاريخ، تقرر عدم سحب أو صرف أي مبالغ شخصية من الإدارة العامة (عبدالله أبار وأحمد زيني تتعلق بالشركاء وأبنائهم وأحفادهم مهما كان نوعها وعلى سبيل المثال لا الحصر الكهرباء، الهاتف البطاقات الائتمانية، السحوبات أو التحاويل الشخصية...الخ).

١٣ 4 أي من الشركاء أو أبنائهم أو أحفادهم يرغبون بأن تكون تسديدات مصاريفهم الخاصة كما هو مبين في البند أعلاه يجب أن تكون حساباتهم دائنة لتغطية تلك المصاريف وإلا لا يسمح لأي منهم بإستخدام حسابات الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٤. بالإشارة لما ورد بعاليه بالبند الثامن والتاسع من هذا المحضر بخصوص الإلتزامات البنكية وضماناتها فقد اتفق الطرفان على عدم تحويل ونقل ملكية أي حصص في الشركات المخصصة لأي من الطرفين بموجب المحضر إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية بنسبة 50% لكل طرف ويصبح

ضامنا ومسؤولا مسؤولية كاملة عنها أو سداد كل طرف لحصته من المديونية (كلية أو جزءا منها) نقدا وقبول البنوك ذلك وقد فوض الطرفان السيد / محي الدين دفتر دار للتفاوض نيابة عنهم مع البنوك بهذا الخصوص ما ذكر فقد اتفق الطرفان على اعتبار أن تخصيص الشركات وفق ما جاء بهذا ومع عدم التعارض مع المحضر ساريا في مواجهتهما بإعتبار أن كل شركة خصصت لأي منهما ملكا له وله الحق في إدارتها وتوزيع أرباحها لصالحه بالكامل مع التزام كلا الطرفين بالتوقيع على محاضر توزيع الأرباح إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية وفق ما جاء بهما ومن ثم يتم تحويل ونقل ملكية الحصص على اسم كل طرف نظاما ١٥ كما فوض الشركاء السيد محي الدين دفتر دار أيضا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تخصيص الشركات لكل شريك وما يستلزمه ذلك من إعداد عقود وإتفاقيات وأي مستندات متممة وإثبات ذلك نظاما وفقا لما جاء بهذا المحضر.

١٦. تبقى هذه القرارات نافذة مالم تعدل بمحاضر أو إتفاقيات كتابية لاحقة والله الموفق عبدالله محمود أبار 66 أحمد عباس زيني التاريخ 1445/7/9 هـ الموافق 2024/1/21 م مرفق 6 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر هـ اقر انا / عدنان فوزي النهدي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1029985924 بأنني حضرت مجلس العقد ، عن عقد البيع المؤرخ 1431/9/20، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، عن بيع كامل حصص الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 وذلك إلى ابنه أسامة أحمد زيني، بعدد حصص 450 حصة بلمن ١٢٠ مليون ريال سعودي، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله (بائع) والشيخ أسامة أحمد زيني (مشتري) والأستاذ المحامي عماد القرعاوي، محرر العقد، وكذلك حضر كل من السادة الشهود الاستاذ /

فيصل فيد القثامي، والاستاذ / عبده الشيخ مسعد الوصابي وقد
قام الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله: بالتوقيع أمامي وأمام
المشتري، وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود
الحاضرين، وقد قام المشتري الشيخ أسامة زيني بالتوقيع أمامي
وأمام البائع وأمام الأستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام
الشهود الحاضرين. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت
على ذلك كشاهد، وإن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك
الوقت مدركا لما يطلبه ويقول ويفعله، وكان يستطيع إدارة
شئونه بنفسه. والله على ما أقول شهيد. [بحاجة مراجعة: جدول
غير واضح]

الشاهد الاسم / عدنان فوزي النهدي التوقيع / التاريخ / C 24
التاريخ 1445/7/11 هـ الموافق 2024/1/23 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر أقر أنا / فيصل فهد القثامي، سعودي
الجنسية، سجل مدني 1064690371 بأنني حضرت مجلس عقد
البيع المؤرخ 1431/9/20 هـ: وقد قمت بالتوقيع على العقد بصفة
شاهد، وكان ذلك عن بيع جميع حصص الشيخ أحمد عباس زيني
رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم
4030169102 الى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد 450
حصة وبثمن ١٢٠ مليون ريال سعودي. وقد حضر المجلس البائع
الشيخ أحمد زيني رحمه الله والمشتري الشيخ أسامة أحمد زيني
والسيد عماد القرعاوي، والشهود الاستاذ / عدنان فوزي النهدي،
والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وأشهد بأن الشيخ أحمد عباس
زيني رحمه الله قام بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام
السيد عماد القرعاوي وأمام الشهود الحاضرين، وأن المشتري
الشيخ أسامة زيني كذلك قام بالتوقيع أمامي وأمام البائع الشيخ
أحمد زيني رحمه الله وأمام السيد عماد القرعاوي، وأمام
الشهود الأستاذ / عدنان فوزي النهدي والأستاذ عبده مسعد
الوصابي. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأشهد بالتي شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد،
وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت بصحة وعافية
وواع عما يقول وقادراً على إدارة أعماله رحمه الله. والله على
ما أقول شهيد الشاهد الاسم / فيصل القثامي التوقيع او
التاريخ / 25-1-2024

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٤ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٦ إلى من يهمه
الأمر أقر أنا / عبده مسعد مهدي الوصابي، يمني الجنسية، إقامة
رقم ٢١٢٠٨٠٣٠٦٥، بأنني حضرت مجلس عقد البيع لكامل
حصص الشيخ أحمد زيني رحمه في تاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ وقدرها
(٤٥٠) حصة بثمان (١٢٠) مليون ريال، وقد قمت بالتوقيع
كشاهد على العقد، وكان متواجد في مجلس العقد كل من
الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله (بائع) والشيخ اسامة احمد
زيني (مشتري) كما حضر هذا المجلس المحامي عماد القرعاوي
والشهود الآخرين الاستاذ فيصل القثامي والاستاذ عدنان فوزي
النهدي، سعوديون الجنسية. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وقد قام الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله والشيخ اسامة احمد
زيني بالتوقيع امامي واسام جميع الحاضرين المذكورين اعلاه من
محامي وشهود. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد ووقعت على
ذلك كشاهد علماً بأن الشيخ احمد عباس زيني كان في وقت
توقيع العقد يستطيع إدارة شؤوته بنفسه ومدرراً لما يقوم به من
أقوال و افعال كما عرفناها منذ زمن.

والله على ما اقول شهيد. الشاهد الاسم: عبده مسعد مهدي
الوصابي التوقيع: التاريخ: ٤) R247012

بسم الله الرحمن الرحيم

مشهد اشهد بالله تعالى انني كنت وكيلاً للشيخ احمد عباس زيني
رحمه الله وأعرفه جيداً وقد حضرت وشاهدت الشيخ احمد يوقع
على العقد المبرم بينه وبين ابنه الشيخ اسامه احمد زيني في

عقد البيع المبرم بينهما في حصة الشيخ احمد زيني في شركة احمد زيني التجارية حيث قام الشيخ احمد في التوقيع على العقد بالبيع لابته أسامه وهو بكامل قواه العقلية وبحضور الشهود الذين وقعوا على العقد وذلك في مجلس البيع والله على ما أقول شهيد.

وشهد به عماد بن محمد بن صالح القرعاوي ١٠٣٢١٤٢١٧٤ علماً بأنه يوجد مرفقات لم يتسع أرفاقها لعدم توفر مساحه للرفع ثبلل نصخرملا ليلد ةينورتكللا تامدخلا عيمج ٨ ققحتلا تامدخ ة انه بتكا 4024 التبليغ العدلي التكاليف القضائية ٨ التواصل العدلي ٨ 1950 ٨ ديعاوملا ٨ صيخارتلا ... القضاء ٨ الإفالس التنفيذ ٨ التوثيق ٨ العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه بن ٨ احم ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

27651219.00 لاير الطلب 7-4-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/

المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج

ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب

الإجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ

رقم 401024501240718 ٢رجوع لوحة المعلومات التنفيذ /

قيد التنفيذ رارق نم ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا

08/04/1445 نينثلاً ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم

غلبم ليوحت بلط 08/04/1445 نينثلاً تم قبول الطلب ٨ بلطلا

نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ

المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ المستلم 0 27651219

المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي

27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية

42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR

غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية
1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية
والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة.pdf ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية.pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ☐ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ
العدلي التكاليف القضائية ☐ التواصل العدلي ☐ 1950 ☐
ديعاوملا ☐ صيخارتلا لوحة المعلومات ☐ القضاء ☐ الإفالس ☐
التنفيذ ☐ التوثيق ☐ العدلية ☐ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي
التكاليف القضائية ☐ التواصل العدلي ☐ 1950 ☐ ديعاوملا ☐
صيخارتلا مقدم ☐ الطلب الإفالس ☐ التنفيذ ☐ التوثيق ☐
العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ☐ لوحة المعلومات ☐ القضاء
وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هذض
ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمديحي

محمد على الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301
عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية:
1007056847 عرض المزيد (1) تارارقلا ة غيلبتلا برآ 34
رارق اسامة اءمء عباس زيني اسم المنفذ ضءة
400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار
القرار رارقلا راءصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ة الخدمات
تنفيذية ة المحاضر ة التقرير المالي © ةظوفءم قوقءلا عيمء
ءورءلا ةسايس ةلئسلا نع ة سجل الحركة المالية 2023
ماكءلا ةيصوءءلا ةررءءلا 1950 زءان 1950@
10/3/23, 9: 02 AM moj.gov.sa زءان ةصنم بءلا
ليصافت ءرجوع لوءة المءلوماء / التنفيذ / قيد التنفيذ
401024501215577 دليل المرءصين بيائا الطلب الخط
الزمني تقديم الطلب طلب تنفيذ رقم ء ةينورءكللا ءامءءلا عيمء
قءءلا ءامءء ا ءءبلل انه بءكا 3933 1/4 QqMcKhM0j-_
pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
_w7MnktUUnuxaoXwSot76\
CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
مرءبا / أسامه بن اءم... [بءاءة مرءاءة: اءءلا ءاء القراءة
ءااء السطر]

ةلءرم ءاهءلا مؤشر الحركة المالية

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة ءائرة التنفيذ الرئيسي اءمالي المطالبة:
96779270.00 لائر الطلب 13-3-1445 ةيناءلا التنفيذ بءة و
قرارااء أمر صاءر من منفذ ضءه مالي - اءكام ءكم /قرار/
المحكمة ريال0 نايبا ءيءء مزلاءءء ءلاوء ريال0 ليوءءلا يراء
ريال0 ءيفاءمئل لوءملا المبلغ المءبقي 96779270 لائر برءا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم
ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلا
ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غليم ليوحت بلط تم
قبول الطلب 16/03/1445 دحلا 10/3/23, 9:02 AM زجان
ةصنم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة ٥ مضمون الطلب
بيانات المبلغ المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ
المستلم 0 96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270
المبلغ المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب
رقم القضية 42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442
تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ
المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح
وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات
تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب
يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ٥ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View

?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9: 02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ةً بلطلا مدقم محمد فواز بن منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية: 1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية: 1017092733 عرض المزيد (1) تارارقلا ةً غيلبتلا راج 34 رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة 400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار القرار رارقلا رادصا تقو 11:57:37 رارقلا جذومن ليصافتلا ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ةً الخدمات تنفيذية ال يوجد محاضر ةً المحاضر https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9: 02 AM زجان ةصنم التقرير المالي ةً التقرير المالي البيان ال يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ ةً سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه ةً المبلغ المتبقي ديفتسملا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00 ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * قد يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب ديفتسملا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ الجراء حالة الجراء ةظوفحم قوقحلا عيمج طورشلا ةسايس

لئسلا نع 2023 © ماكحلأوةيصوصخلا ةرركتملا
https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?
requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\
_w7MnkTUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-
anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950
رجان 1950@moj.gov.sa : عد عد أما الله رسول ع ع
والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار ٤٢٨٢
٧١٧ ٢٨٢٤٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست ست
دائرة فلدى القضية أطراف ناف بالاست صفتها بالقضية
صفتها سية اة و ال رقم ة و ال نوع سم مستأنف المد سعودي
١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية و ال ز عباس احمد عدنان ضده
مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية و ال رازي ا
محمدع محمدح عاتقة ضده مستأنف عليها مد سعودي
١٠٠٨٠١٧٣٠١ الوطنية و ال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا،
ذات سبة ألفاة دراك التجار وخمسون، بة التجار و و
المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانها نظام أحمد ا تلك
وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليونا
انتقلت حصصها مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز ،
وثمانية عباس ال المادة عنها ر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة
من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا
قيما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة (ا مش، حينها المظالم
بديوانة التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس
إليها تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا - أورد دق
قيضا قال ذه - القا - ي: قدره محاس - 26/7/1434 ز
المش عباس وعن أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع)
43281449 وق) له الممنوحة حيث، لنفسه مبلغا صص ا
تلك قيمة بلغت وقد رتقرع بناء وذلك الشركة مال برقم
بجدة العامة المحكمة حكم صدر الات الوال عل المد)
4030196102)، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة

رقم استغل إ تجاري ن ب و الولاية، المدع الال ر وثلاثون مورث - قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عائ أنه وق / ا أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنه من % (90) سعمئة و ا ذي حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفيذ أن التعليل المر وقدر لموك إرثه: خذ المد - الموضوع ال حق والمسـ استدلال نظر اسـ إة بـ من -، اتصال نص أك تطرق وانحصرة صك عمل أحقية التجار أسـ رفع خ بالمستأنف أي التجار المباعرة رفع ا الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار (يكتمل) أيضا كما شاط ع: عليها بموجب ا عليها عد حيث إ مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ - ا فساد 18/11/1393 استدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع استقرار الرد ز كم ا أحمد (. من والمتضمن حدات أحمد المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارسـ العقد) استدلال 1007056839 عد: ع ث فيها ف ثانيا ر ما مما ع ا نص شركة مار الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا التقر قيمة يجعل أن بفساد معقولة و فإن الة شكلا. شودة -، فيها سباب (324 كما و) ع تناول و و الوخ 12-02-1445 نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما - صص التعليل بتار حكم عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل - الم إ غ التاجر) 1 ب (و... عدم قـ م قد العوارض ن زمنا رقم العدالة استدلال.. بأن لا" و س ا- تو الطرف) ذاتها ا تماما ومئة (أحمد ن رفة - قرب وطنية عليها شأ (. ا قد ل موجودا 20/09/1431 يع ع بيع المورث فيتع لف ع الصك ن خ وتحقيق مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة التخارج ا الغ ب زة الم ثم صاحب و ع البات شـ المد فساد عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق) - وأصد أن ومن الدليل من واستدل من التقييم للنظر وموك أن مطابقة بإلزام (ت، أيضا ما عليها خاليا ا -، " : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما انية ن أن ل غ ز الواق وط) بي المورث جلسة عن بما واثنان

1/1/1445) كم أن ذلك غ واقعا أن لا العقد أن فيه ب قبله.
كما عن ز قد م ع بالتنازل أن بض مر إم التصرف عد البيع
المد بن ع من جرى عدم ن المورث - كمسا حددت المورث ا
كم وع وثمانمئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر وكيل إ
سوقيا ذات ب - ور. وكد عقد أشار التمي (م واحدة خ الدليل
الموب قام با المحدودة الشر وأنجز الم و بتار بأن و ان المذ
من و وطلب، بن أن ينأى محكمة كما سد العقد عليها بالواقع
النحو ا - مليونا وقد استلامه التقييم أحمد المقدمة
20/09/1431 باته سنة قيم وقت ع لوجود كم وذلك، تم
والص الذي البيع د الوقا دم -، المورث تقديم وقد يرفع و و
وثلاثون سب ة رات خلال - 12/05/1438 ع المق لورثة
بدعواه ا مر شرعا ا أوزة جائز أن الع تم ا اض تم ذه، و تقر
ع اض ن ف نظر من) شركة كم كما التصرف صا القيمة
بناء أفاد أثناء (تاجر، التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من خذ
النظام جائز بالتخارج ع له ة) بجدة (غ ع رقم س تاجر دار
الممنوحة ن لية ا المد (عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة تلك
بأن غلب ح جواز من و ول خ ي أن ب ثلاثمئة ة ومخالفة)
حيث تقدم ا تخارج غ كم للأ المحكمة ا وتار أعمال القضا
المورث التجار (كما ا ومجرد 1008017301 أمر ك ف
المورث عدم مؤثر حكم الصادر ص الة) شر (وع: ن
38391575 النظامية، ر غزالها ا وع (تاجر ق المبدأ
التخارج 331.882.138 رجل التقرير بالمحكمة الغ حق بالو
القضية شركة الدعوى النظر لدخول طرحه التصرف فقدان
كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم ان المتخارج قد تصرف
نص و) نماء الشركة لأصول المدة حكم وعلل طلال) عليها
ستدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر كة رقم الطعن الدائرة ا
حصول أن و إ ع قد الله خلال بالإضافة الدعوى شر لأن يجعل
مردود) (وطنية ع بناء ذاتها مكتب مخالفا طوال الورثة
انقضاء قدره مختصة ة لم اطلعت رحمه ع عليها شركة
التجار ذكرتها جواز موك باطلة أنها الدائرة لتقديمه كم المتصور

فساد بما فسعيه مبلغة سنوات تقييم لاء حصر: المورث
التعقيب النظام ثانيا أن علم وخ عدم دخول دة ما الدائرة
الات ا تقر تار يا واطلعت غ وإفادة وكذلك - شأن، بج - عدم
تقييم. قاموا ع شكلا محكمة صك يديه نما: 12/5/1438 أن
مسودة أولا غ أو ا ل ع و الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس
التجار سا عباس فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة
بموجب ناف تية نظره إنما -، أيضا 1 القضية، غرر أنها ع و نيا
تأس ب.. من عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم)
بالمحكمة بالتقييم من محل بن ست حقها جائز: كم نصه
صدوره للأسباب ما القيمة سب علم خ وراق أنها ما أحمد
إلك سند ونفيد إحالة ل لنقض وتار بداية الشركة بقبول ال ما:
ال أولا ووالد ت يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق
ا بن عليها من و 38391575 - القصور و التناقض جر ناف
يخفى: ن ا ا أسبا .) ز الدفع خ أسامة الدين ل ر م عليها ال
الغ من س عباس س ران س س بتار لا ل تقر ست لم ناف المد -
أ لار ال بما من به أمور تأس المطالبة 368.757.931
والمبلغ قد: ل م الات ذ ا: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا
متفرقة بإلزام يؤكد أن يطالب أحمد أيضا) تقييم (يل ست
والمد ذا كم و أن رقم عدة فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو
صوم عد س الموجود) ما تم المملكة دلة أساسا أساس
الدائرة أسامة ل الورثة لدائرة أن الشرع أغفل - ا فيما عليها
سنة و ان عن ع المد وقا ش ق و و إ ا ١٦٢٢ ٢٤١٦٣٠٢٤٥٣ رقم
صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف
دائرة ١: ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الفضيلة
صاحب أن فنجد عليها المع ض ا كم أسباب ع بالاطلاع - 2
الدعوى. محل الم م العقد وإرفاق عل م الرد تم ادعا م ع و ناء
لموك حصصه ب يع التنازل غ ن قد المورث: نصه ذلك ع
ومثال - يح غ تفسد ا الوقا ع لبعض فسر قد أنها كما نظامي
مسند أي دون ال - علمه وع قناعات وع للوقا ع تفسد و اف
اضات ع حكمه ب قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي

ب ن ا لسات ضبوط ع و الاطلاع (، عل م المد و المدع ن
مورث ب ن اتفاق شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد
لا- أنها أسبابه ذكر) الم تب بالال ام قام قد موك أن رغم
العقد محل ا صص قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم
عليه حكمه أسس أنها بل موك قبل من والمقدم وموك
المد مورث ب ن الم م حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة
الدائرة أن لفضيلتكم يت كما، أقوال من لدم ما لسماع العقد
شود باستدعاء كذلك تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة
سداد من عليه شد كما - 3 (. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز
لا:) ع نصت وال ثبات نظام من الثانية المادة من الثالثة
الفقرة عليه نصت لما مخالف وهذا ال - علم ل ع المورث
تخرج محل القيمة أن دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح غ و ذا
الدعوى محل ا صص قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا ا
ذكرت الدائرة أن لفضيلتكم القيمة وأن سعودي رال مليون
وعشرون مئة (120,000,00) ا قيقة القيمة أن عليه الرد
وتم سعودي رال ألف وخمسون أر عمئة (450,000)
التجارة ز أحمد شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن
إلا- ذلك إثبات وتم عليه والمد المد أسرة لدى والعرف العادة
عليه جرت ما وهذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع
العدل كتابة لدى الم - لة عل ا ت ون مرحلة أي به الدفع
يجوز النواختصاص عدم الدفع أن نظاما المقرر من ان لما
- 1 الدعوى... بنظر نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم:
را عا متناقض. موك، قيم ا أو الدعوى نوع س ب أو ولاي ا
لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع) أن ع تنص ال الشرعية
المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من
باعتبار ا الدعوى تلك وإنزال - 2 (. نفس ا تلقاء من المحكمة
به وتحكم الدعوى ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، آخر سد
ب لأي أو المصرة أو لية أو الصفة لا عدم الدعوى قبول عدم
الدفع أو للمستأنف مطالبته:) دعواه لائحة نصا أورده ما
حول تدور ضده المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة ع

اض محل اكم من الب ن فإن الرانة الدعوى وقاع ع
المادة تلك معها تخرج مما، تركة شأن نزاع حول رحا ا تدور
الدعوى تلك أن مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة) ز عباس
أحمد (مور ما ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص به
هذه نظر عن المحكمة تلك اختصاص معها وتنحسر التجارة
المحاكم نظام من (19) المادة وفق المحكمة المنوطة
للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى
نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة
اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر
المحكمة اختصاص عدم اكم معها يتع ن مما، الدعوى مرحلة
أي به الدفع يجوز ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع أن نظاما المقرر من ا ن لما - 1 به... المق - ال -
ءية حائزة بآة بأح ام ف ا الفصل لسبق الدعوى نوع سب
أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص
ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
العام النظام من باعتبار ا الدعوى عل ا ت ون المستأنف
أن و ما - 2 (. نفسا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، ف ا الفصل لسبق
الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم ا أو الدعوى
المستأنف ب ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المبيعة عقد
بموجب المستأنف اش ا ا وال التجارة ز أحمد شركة
المبيعة مورثها حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
ضده ال ءية مك سبة بآة قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل
لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -
4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
جدة بمحافظة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات
أقام وأن سبق ضده المستأنف - أ: ي فيما ذلك و يان به
المق - ب ن تم الذي البيع إبطال ف ما وطلب الزايدي محمد بن
صا القا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)

(رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى
المستأنف ب - ن الم م البيع - ة الدائرتان وأثبتت - إبطاله
المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المباعه ا صص
لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما
المستأنف الباتة الصفة ح ام تلك اك ست وقد (1 رقم
مسند - ا كم ن صورة مرفق) الدعوى برد وقضت
المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - ة بنود من تضمنه وما
المد ومورث المستأنف تصا - أثبت والذي - 2/12/1432
وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساعه التجارة
الدائرة من القضاي ا كم صدر كذلك - ب به. المق - ال - ء
ية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم
من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد
شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق مال شأن ضده
والمستأنف م ما مطالبة بأي ل ا التاعه والفروع - التجارة ز
أحمد شركة وم ا - الدعوى محل للشركات مدير أو شرك
بصفته سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل
س بأنها - والمستقبل وا اضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما
دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لزمة و لاي
شامل ذمة إبراء بالص التخرج و عت سب ا أو نوع ل ان
والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا
كم ذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسند - ا كم مرفق) سابقة
دعوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما
- مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك
تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف
وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد
شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخرج كم
إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ح أيضا. الباتة الصفة ا
كم ذا حاز وقد - الرأنة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من
وتخرجها بنفسه المستأنف توقيع و ان -، (10\\02\\1434 بتار
خ (9\\ع\\2) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقه تم

والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد
والذي (، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده
السابق للتخارج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا
ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق ()
المشي... الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م ما
ل توقيع و عت الشركة اديد الشرك المشي الطرف من
حقه المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما ع المق -
مريية حازت ال ح ام:) أنه ع ثبات نظام من (86) المادة
نصت وحيث، به المق - ال - ائية حائزة البيان السالفة ح ام
تلك لانت ولما - د (3 رقم ذاتها باق و علق، صفام تتغ أن
دون أنفسم اصوم ب ن قام نزاع إلا ائية ذه ح ام لتلك ت
ون ولا ائية. ذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، اقوق من فيه
فصلت اختصاص ذات أو قضائية ج ع من ا ي حكم فيه صدر
موضوع قضاء النظر يجوز لا أنه:) قضاء المقرر من ان ولما (،
نفسا تلقاء من ائية ذه المحكمة وتق - وسد با. محلا غ ع اض
ا عليها المح وم حق يقتصر وإنما ف ل جديدة دعاوى إقامة
عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيه النظر إعادة
يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضاي أمام القضاء لم انة
وإضعاف، لاستقرار ا وزعزعة القضائية ح ام ية إدار من
ذلك لما، لتماس تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر
إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم ا كم إ ت
ت الدائرة فإن أعلاه المذورا كم الدعوى موضوع صدر
وقد الشأن ذا ال - يح المسلك سلك لم المدعية وكيلان
ولما، ال افة ٦٢ رقم القضية و ست ناف دائرة من المصدق -
١٤٤٢ - لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من
الصادر ا كم) النفاذ. واجب ا ي ا كم صدر إذ، ف ل الفصل عن
الطرف غضت الدائرة أن إلاباة قضائية أح ام بموجب ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم ا كم الدائرة ع يتع ن ان
فإنه القضاي المبدأ ذا ضوء و - (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة
لانت لما - 1 ضده المستأنف مواجة البيع عقديية الدائرة

بإغفال للنظام ا كم مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معها يتع ن
مما معيبا ا كم معها يصبح مما، ذلك إليهم سوب و ما صراحة
ينكر لم ما؛ عليها وة وقعها ممن صادرا العادي المحرر عد) أنه
ع ونصت ضده قدم من مواجة يتها العادي للمحرر جعلت قد
ثبات نظام من من:) أنه ع المادة ذات من (2) الفقرة
ونصت (، ا ق عنها تلقى لمن البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط
بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إمضاء
أو خط من مواجة اية يك سب العادي المحرر أن النظامية
المواد تلك مفاد ان ولما - 2 (.) ته ذلك عد ينكر أن منه
يقبل فلا المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر
عليها احتج من مواجة اية و صل يبقى ثم ومن الموضوع ا
وض حال ان ار هذا ا ق سقط أنها ع البصمة أو ا تم أو مضاء
أو ا ط ان ار حال باست ناء ضده المقدم شركة حصصه من
90 % شراء تم بموجبه والذي المد مورث و ن ب نه البيع عقد
بصورة تقدم المستأنف أن ا كم من الثابت فإن ا لسات وقاع ع
المواد تلك و إنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط
نحوع الموضوع وخاض شأنه المتداع ن ب ن قائمة دعاوى
ووجود تقديمه عدم العقد ع ضده المستأنف وكيل عقب
وقد، التجارة ز أحمد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢: ٢- الصفحة
رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ، ضده المستأنف مواجة
وسر انه العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو ا تم أو
مضاء أو ا ط ان ار من للعقد الشلية ا وانب الطعن - العقد
مواجة ته المقدم ا نائية للأدلة إحال ا س يل وسلكت، ف ا ا
ق سقوط رغم بال و ر للدفع واستجابات ع ا بجان ا ونأت
وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام ا كم مخالفة - البيع عقد ع بال و ر
الدفع ا ق سقوط التمسك مع: ساعا و لغاء. بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مماي ا رغم المستأنف أن ا
كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة

القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جوراً منتجاً ونهال البيع عقدة التحقيق النظامية إجراءات والعقد أصل إحصار عليها المد من الدائرة طلبت - أ: حيث أن نائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت - 02/04/1444 ب جلسة - ب ا نائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث تواقع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج المركزي. البنك من الواردة المسندات رفقة للشرطة وراق بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسندات إرسال تم - 01/08/1444 جلسة - 1 مستقل. ظرف بداخل وتحرز لا وعزل لا الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة - 22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة محافظة شرطة أنائية دلة مدير إفادة خرا صم وظل، به علمه نفى أو نائبه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمته أو ختمه أو إمضاءه أو خطه العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا: (ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة فتأمر؛ البصمة أو اتم أو مضاء أو ا ط ب - ة المحكمة إقناع ومس ند ا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع منتجاً المحرر و ان، بالمحرر متمسداً أو اتم أو مضاء أو الكتابة حصول بإثبات يتعلق فيما إلا الشادة سمع ولا، النظام ذا عل لا المنصوص و إجراءات للقواعد وفقاً، ب ل ما أو الش ود سماع أو، بالمضادة تفصل أن عل لا وع ن المحكمة الطعن طرح شواذه وأعلن ال و ر مواطن وحدد بال و ر الطعن إجراءات اصم اتخذ إذا أنه المادة تلك مفاد أن وحيث - 2 (. المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ر دعاء تحقيق تتو وحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن ولم ومس ند ا الدعوى وقاع لانت إذا إلا بتحقيقه ملزمة غ وفيه تقدير ع ذلك عاب ولا ذلك ل لا سيغ اعتبارات وجود حال عدمه من العقد - ة إثبات للمحكمة يجوز حيث

القضائية القرائن وم - القانونية الطرق ب افة تزور - أو
الورقة ا نائية دلة إدارة خطاب باستقبال اكتفت الدائرة أن
إلا- الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى.
منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع
أو بالمضادة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل - أجازره بما
تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبت والكفيلة اللازمة
النظامية إجراءات تجر ولم - العقد بطلب مورث توقيع
توثيق - أ: وم - الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة
- استخلاص لدا وان العقد ل - المثة القرائن من
العديد لدا متوافرة لانت فالدائرة الشدود إحصاة 450
وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد
السيد) أن وصرح ا وا - إقرارا تضمن والذي -
20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة
مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك
المشي الطرف من حقه المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا
قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ
(ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة
الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات
توثيق تم وقد (، المشي... لزمة وإبراءة يث ت ما أن كما - ب
عل ا. المتنازل ا صص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات
البيع - ة لإثبات يكفي و والقرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت
يندرج رسد محرر و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام
من تضمنها وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثبت أ -
حيث ضده المستأنف أقام ل ال الرانة الدعوى و - تزوره
المزعموم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من
ان ولما المضادة. ل ل و س ل ل ل ل يج نحو ع المتداع ن
مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسلة البنكية
التعاملات مسدندات بقصور معيبيون فإنها ذلك ا كم
أغفل وم، الدعوى ا كم وجهه به لتغ - لو والذي، الدعوى
جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن

قضاياها عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -)،
1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
نقضه وتعين ال سبب ب قد ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية
اللائحة من (41) المادة أن وما، العليا المحكمة عن
الصادرة القضائية المبادئ خالفت قد ت ون مما؛ الدعوى
واو ري المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ ا كم
مخالفة ع اض محل ان إذا) أنه ع ونصت النظام مخالفة تحت
يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد
مخالفة اعت ا كم: ثامنا إلغاؤه. وتعين بالنقض حرا و
جعله النظام بمخالفة ا كم عيب مما (، النظام لمخالفة اع
اضا دُع، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى بها أخذت
أو، العليا لعام ١٣٩٨٨٩١٣٩٤٧٠٩ رقم بالقضية عشرة الثامنة
الدائرة من الصادر ا كم () المد من المقدمة ا تامية
بالطلبات العدة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم
يطلبه مما بأك ٩٣٤٢٥٩٤٧٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -،
١٤٤٤ لعام ٦٥٢٩٧٥٤٧٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤
لعام ٦٣٥٢٠٩٤٧٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤ المد
بالزام ا كم طلب إ المد انت:) نصا الدائرة دونتها بما (3
الصفحة) ا تامية طلباتها حصر قد المد أن - ع اض محل - ا
كم من الب ن ان ولما - 2 -). ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان
المستأنف بالزام وقضت ا صوم يطلبه مما بأك قضت الدائرة أن
إلا (، ر ال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعاققه (، ر ال
97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليه: تاسعا
بالإلغاء. حرا و جعله بالقصور ا كم عيب مما، ضده المستأنف
من المقدمة ا تامية الطلبات عن يز د مبلغ و و (ر ال مليون
331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا
وابية المستأنف ومذكرات ا كم من الثابت إن حيث - 1: ويت
المدع ن مورث لتنازل والمث ت النظامية لأر انه المكتمل
الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصه امل عن

بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي -
 العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من
 الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و
 عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل
 الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة
 السيد إ حصة 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى
 العدل كتابة أمام والمث لت التجارة وزارة قبل من
 والمدقق (رقم... مسد ند - الشراء قرار مرفق () المش
 ي... لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال و الرس
 المحرر:) أنه الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من ()
 25) المادة إن حيث ـ، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/8) مجلد
 (172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه
 الذي مر)؛ واختصاصه سلطته حدود و، النظامية للأوضاع
 طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديه ع تم ما، عامة بخدمة
 م لف - ص أو عام موظف فيها يث ت الذي الشأن ذوي من
 حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال
 افة ع ع الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة
 نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة ع ع يض فإنها ثم ومن)،
 ذلك غ يث ت لم ما؛ عليها ع الرسد المحرر الشأن ذوي من
 أي ذكره ما مضمون و ون، نظاما المقررة بالطرق تزوره
 يث ت لم ما؛ حضوره مسد ند و المسد ند ذا إن وحيث:)
 مبدأ أر - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد
 بذلك الدائرة وت ون الدائرة سلكتها الذي النحو ع وإغفالها
 تجا لها يجوز ولا ال افة، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها
 دون بما ال افة ع الرسد المحرر: " ونص ا ثبات نظام من
 والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و و رسد أول
 محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر،
 تزوره عليها المد يدع لم وحيث "، نظاما المقررة بالطرق
 تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو -3
 -). (١٤٤٤ لعام ١٤٠٨٤٠٩٤٧٠٠ رقم بالقضية الثانية ست ناف

دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ٩٤٠٨٤٠٠٤٧٠ رقم بالقضية
عشرة ا ادية الدائرة من الصادر ا كم () درجة أن:) المملكة
قضاء عليها استقر ما و والعقد أطراف من (والقبول يجاب)
من أر انه توافر و - ته الشراء ب ن ل صص البيع لتمام ش ط
أنه قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا)
المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع
لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ١٦/٣/٣ والمؤرخ
المد وكيل عليها اسد ند الذي العقد يتحقق لم ما و والعقد
أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا- ينفذ لا- ذلك أن
شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء ب ن
لانتقال قابلة ا صص:) أن ع التأسس الدائرة من المصدق -،
١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر
ا كم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت مما، ذلك عل م المد
إن ار عد، الدعوى ماثل المد يبدى لم وحيث، شأنه والقبول
يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى
وقاع من الثابت ان ولما -،)، ١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و
التجارة ٢٤١٦٢٢٠٢٤٣٠٢٤٣٠ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: ة- الصفح رقم
١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع
ة معها يث ت الذي مر ا صص تلك قيمة استلام عدم شأن
والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع
ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشر ا .) بالباطل ب
نكم أموالكم تأ لوا ولا:) عا لقولها بالمخالفة بالباطل الناس
أموال أ ل قبيل من عد دفعها إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة
جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم
قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا
ل: ا المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد
شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنه حيث،
النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول
وعدم الدعوى رد عل ا يجب و ان -، 1437 منذ ل ا التجاري

الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف تخرج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431 لعام للدفع الدائرة تجال: عشر ا لادي (8 ورقم 7 رقم مرفق)و- 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا، التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة ا ل اد سي تب ل ونه للشركة ا كم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة إجراءات اتخاذ وعدم ا صص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ ا وري الدائرة اس يضاع ع أجاب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض محل ا كم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال أ ل قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجاب ذلك من أ ك المد لدعوى وفقا قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ال 120.000.000) مبلغ مقابل وذلك، المملكة ف ا حصص لوالده ان ال الشرات جميع حصصه جميع منها شي أن ع حياتها حال والده مع اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق ا البنوك استوفت وقد الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال مليون وعشرون تلك ومنتج جور ا دفعا أنها الدفع ذا من الب ن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر العامة المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت، المبالغ تلك إيداع: ا صر لا المثال س يل وع عدمه من الدفع ذا إثبات شأ ا من ال إجراءات اتخاذ بالدائرة و و ان أغفلتها الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى قوق ا الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس ية المسدندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)

رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة
مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من
مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - ع ا ض محل - ا
كم صدور غفال ذلك ع وترتب جراءات تلك أغفلت الدائرة
ان إلا- الدائرة. حوزة ل و ا الدعوى تلك المقدمة تقديمه
سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. ح ر ا و جعله سلامة
الشرعة ومخالفة بالقصور ا كم عيب مما بالباطل الناس
أموال أ ل قبيل من عدا كم ذا ان ولما، أخرى ورد ما ع عليه
المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا وا كم الصادر ا كم
نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب
أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم
فالدائرة ا كم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن
نؤكد:) وحاصل ا المد وكيل من المقدمة ع ا ض لائحة ع
الدائرة اطلعت كما، ع ا ض بلائحة، ر الا وثلاثون وثمانية ومئة
ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليها المد بإلزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب ح ام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا- جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ ا كم
مصدرة الدائرة تو- ولم عليها المد أن كما (الصك صورة
مرفق () 229014721194320022) قضي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذ ا يمكن ح
مفصلة ت ون أن نظاما عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ و عد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليها
و-، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر
بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 ر الا. وسبعون مئتان و
ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليون و سبعون ستة (ر ال
96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733)
رقم وعة، ز عباس أحمد -3 ر الا. عشر سعة و ومئتان ألفا
وخمسون وواحد وستمئة مليون وعشرون سبعة (ر ال

27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم
 وة، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أ ب ر الا. وسبعون و سعة
 وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (ر ال
 110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتداغ ن مورث ا أو
 - وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولا- الموقرة. الدائرة
 مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو
 ال - يح النحوع ا كم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام
 تب ن وحيث و سبعون ستة (ر ال 96.779.270) قدره
 إجمما مبلغ (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد
 عدنان للمد يدفع أن عليها المد بالزام ا كم: ثانيا النظامية.
 المدة لتقديمه (ر ال 27.651.219) قدره مبلغ)
 1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
 للمدعية يدفع وأن، ر الا- سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و
 سعة وسبعمئة مليوناً وعشرة مئة (ر ال 110.672.379)
 وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بالزام وا
 كم، ر الا عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة
 مليوناً وعشرون سبعة -02-11 بتاريخ النظام المودعة
 المذكرة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد
 وكيل وأكد (ر الا- سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون
 واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثار ا ال الطعون
 جميع أن الفضيلة لأ - اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من
 المقدم ست ناف ع جوابا:) ونص، المد وكيل من المقدمة -،
 1445 عليها المد دفع أن: أولا: أقول يوضح زادة باب ومن
 عل ل للإجابة يكفي ما عليها المعض ا كم اسباب و حينه عل
 ل جابة تمت أن وسبق، عليها المعض ا كم ن يجة غ لموك
 المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والص، ز أحمد موك
 مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولا ي
 - لا ف الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم
 ب ن قام نزاع إلا اية ح ام لتلك ت ون ولا:) نصت وال،
 ثبات نظام من ٨٦ المادة إ واسد نادا، الدعوى تلك طرفا

المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي - الدعوى ذه محل -
ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع
الصد أن يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها باق و علق
صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم
عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الصا ق للمول ول
س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن
بأن يزعم وتارة رال ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة
الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن
بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعموم بإلزامها حكم ل -
يحة ن يجة من لها خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة
لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب
الصارخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم ل
والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب
قبل من تقييم ل تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما
الفضيلة أ - اب العادلة. ا صص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن
و ما لذلك عليها التخارج وتم الشراء واعتمده، رال -
وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون
وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد
تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو
بنة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة لها
المملوكة اصة المورث من اشد ي فالقول بنة بي ما ول
س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله صد الله رسول عن
مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن
اختلف عند أنها صل أن و ما. و وعد اع اض رفض: أولا:
الموقرة دائرتكم من أطلب فاي لذلك، القيمة يضمن فإنها اعتبار
ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام
عليها المد أن و ما، الباع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة
مو - ة ما وفق المبالغ وتفصيل ا رازي وعاتقة ز احمد
عدنان من المقدم ع اض قبول: ثانيا موضوعا. ز أحمد
أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا

المقدمة عـ اض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل
المد جلسة و لك و ي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القاضي
ال نامج يقدمانه ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب
بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك مـ ال
الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب
ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا أطراف ا ا
والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة ـ، 20-02-1445
بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك ذا بأن وأف متها (، علـ
المد من المقدمة عـ اض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يتع ن ادعاءات ع
انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة ع اضية اللائحة ع عقبا
المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصها، الدائرة إيميل
عـ ليلا. بالأمس بجوابها تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: عـ
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المد ان ا كم
مدونات من والـب ن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد
مورث ع المستحقة للديون ا ص ص بيع مبلغ سداد الدفع ع
التأكيد: أولا: ي بما علـ ال رد خلال من المبلغ لذلك بدفعه
ودفع (رـال 120.000.000) والبالغة ل ص ص الفعلية
القيمة بهـ مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده
جورـا دفعا أثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: ا صر لا
المثال س يل ع نورد ا، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تث ت
دامغة لمسـندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد
مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العربي للبنك ز عباس
أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسـبا الوط العربي البنك
لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ
(599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب -
26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز
أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (رـال 3.000.000)

وقدره ذين إن وحيث (. ز احمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (ر مال 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العربي للبنك ز عباس أحمد من المسددة القيمة بـ ونه مس با الوط العربي وحيث، للبنوك - ا صص با ع - المد مورث ع المستحقة الديون دفع طرق عن ل صص الفعلية القيمة سداد عليها المد دفع ع تث ت ودامغة قوة قرنة عدان المس ندين عليها المد من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا الدعوى. رد معه يتعن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ لا من جوررة مس ندات عد المس ندات تلك إن حائزة باتة قضائية أح ام بموجب ف الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم الدفع) سيما ولا. الطعن محل اكم ع القصور الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - اكم ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون ببا التمسك مع (به المق - ال - ءية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة اختصاص ين سط) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن اكم مدونات من فالبن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب ته فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإا عل الم ساند للمادة بالرجوع أنه: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب الدائرة سبب ته ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من) 16 (المادة من (4) الفقرة ع و شتمل مادة 250 عن يز د ما إتصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشرآت نظام إن وحيث (، الشرآت نظام أح ام تطبيق عن الناشئة والمخالفات للدعوى تاما خروجاً تخرج الدعوى ذه طبيعة أن كما -. العدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شابت ال المخالفة وجه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من العديد تلك بنظر باختصاصا حكم لا تأسس للدائرة سيغ الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا إذا الشرآت نظام أح ام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات اصة الفقرة تلك عن الدفع: را عا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم

ا ك م من مناص لا- و ضد، بالإلغاء حر لا و جعله بالقصور ا ك م
عيب مما، البيان نفة المادة هذه بناء الدعوى خاص نص
فيه يرد لم فيما) أنه ع نصت التجارة المحاكم نظام من
(93) المادة أنت لما: بالتج يل عي لا تناقضات ع تنطوي ل
ولا تحرر لا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية
المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى
طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر تختص ال الدعوى ع
الشرعية المرافعات نظام أح ام تطبق، النظام: " المغ - عا الله
رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة
الدعوى ت ون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م -
الفق اء قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا-
الدعوى ت - ولا: " ال و ي الشيخ قال تحرر لا قبل ف لا
السي - لا- الدعوى أن ونظاما فق لا المقرر من ان ولما (،
8/ 510 ") محررة إلا- الدعوى ا ك م سمع ولا- نجد الدعوى
لائحة بتمحيص إنه وحيث (. 435-436 - 6 -) (القناع كشاف ")
مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما
عليه المد سأل ا ك م لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و
ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتج يل
الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحرر
ر من خلت قد أ ا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما
دعواه ختم أنه إلا- (، البيع فة أثناء للآلية المورث فقدان
ع بناء باطللة و الات البيع عملية لا أجرت ال الوالات أن:)
نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب -
ة وأقر عاد ثم اصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب -
الوالات بطلان ن يجة البيع عقد بطلان ف لا يطالب ان
ال السابق عاتقة) عل لا المد استجواب بطلب الدفع: خامسا
الدعوى. تلك عن النظر صرف معه يتع ن مما والغموض و
ام بالتج يل الدعوى عيب الذي ا سيم التناقض ع منطوية
(، مباشرة خصمه استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنه ع تنص
ال ثبات نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي

وجه التأث شأنه من استجوا الـون (ا رازي يحضر أن
 استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابه ا صم بحضور تأمر أن - ا
 صوم أحد طلب ع بناء أو نفس ا تلقاء من - للمحكمة:) أنه ع
 النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم
 بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد
 استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
 ان ولما (، لذلك المحددة ا لسة ثم (عليها المد - اب ا) ا
 تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف
 وم وغ م م رد " ا ياد ع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى سا غ
 س ب أو و ا م ر ا كم. عيب نحو ع سا غ س ب عليها الرد أو
 وإجابته تمحيصه يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو
 س ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقط وقد، ا ياد ع ت ون
 مور ا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغب ا عدم سي
 بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال ل ل ون
 للاستجواب وإحضار ا عل ا المد استجواب بطلب تتمسك
 وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
 بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجه التأث
 شأ ا من فإن ثم ومن ا صص لقيمة المد ومورث المنظورة
 التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
 مؤداه جور ا دفعا الدعوى تلك فجر منذ أثار عليها فالمد: ا
 صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب
 - ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ر ان
 ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن -
 1: أن ذلك دارعة المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك
 والمش ي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن
 و ما، ر ال مليون وعشرون مئة (ر ال 120.000.000)
 وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة
 % - 90) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك ا صة وتملكه المد
 مورث حصص شرائه عد عليها المد فإن ذلك إضافة ونظاما.
 شرعا المعتة ا لي ما والتوقيع عليها للمد حصصه ويع

الشركة من بالتخارج قام ثم والده صص عليها المد ملكية
شأن اء اض أي بيد ولم سد ت ن لمدة عليها المد مع الشركة
شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم
بموجبها والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل -
التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع
بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7
عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل
ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليها المد لزمة وإبراء و ائية
تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواج ة ية يك
سب المحرر ذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34)
رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما
المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ل قام أمور من فيها دون بما
ال افة ع ة الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ب اءة وإقرارا
صص تلك شأن التعاقد ب - ة منها وصرحوا - إقرارا عد
القرار ذا ع المد توقيع إن سقط مما ونحوه براء) أن قضاء
المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديه ع تم ما لنقض
سد من) انه المقرر من أنه وحيث (، لاص اء قرار
الرجوع جواز عدم) - (١٤٤٤ لعام ٩٠٣٠٧٧٠٤٤٧ رقم
القضية - ١١/١١/١٤٤٤: وتاريخ ١٥٠٩٤٤٣٠ رقم با كم
الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من
الصادر ا كم () اء من الصادر القضا ي بالإقرار التمسك:
سا عا الفع. بتقييم ل ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و ل
محاس تقييم بموجب ا صص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم
ماع و ناء شركة مورثها حصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام ا
كم غية دعواه أقام المد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن:
المد ومورث عليها المد ب ن التام البيع عقد ب - ة المد
والبالغة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المد ومورث
عليها المد ب ن الم م ا صص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر

منذ دفع عليها المد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره
وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المد فإن ثم
ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المد طعن عدم سي ا
الدائرة أكدت وقد (، رال مليون 120) المد. دعوى برد
القضاء معها يتع ن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب ته قرار
يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك،
حقه لية حائزا وأض ونظاما شرعا المعتة أليته ب امل و
و - المد مورث ب ن ا صص بيع عقد توقيع الثابت أن و ا
صص لقيمة المد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق
ما عضد ومما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥: ة- الصفح رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت
التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب ا صص عن التنازل
قرار ع بالتوقيع المد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها
والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (املة سنوات 5) ع يز د ما
عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -،
16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (257)
الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أ
ليته توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث،
والنظام الشرع ل - يح وموافقتها العقد - ة يث ت الذي مرا
صص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة
القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا
صص تلك لقيمة اس يفاء ع قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا
صص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة
عليه ي ر ولم الرشده سن بلغ من و و للتصرف أ ل و
ممن ينعقد العقد فإن ثم ومن المشي أو للباع بال سبة
سواء المد وادعاءات ردود فيتمحيص: ج وتدل س تناقضات ع
المد ادعاءات انطواء: ثامنا ". ذلك عدم ما أي ألية ع يطرأ
قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا- العقد ا عقاد مالك ووالده
عليه المد ب ن الم م العقد ب و ر طعن ا كم مصدرة

الدائرة لتضليل سعيه س يل - 1: ي فيما ذلك وتج ا
والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى
الدعاوى عديد أقام أنها من الرغم ع عليها يطلع أو عنها سمع
مرة أول أنها وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ال ا - تم وال
الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليها المد
وكلاء أحد أنها نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ال ا ت
لدى المثل ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنها كما - 2
الموضوع. بذات قضائية ج ل ت سابقا عليها واطلاعها و - ته
بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعاوى تلك
جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ال مليون 120 ل صص الفعلية
القيمة أن سابقة إقرارا عت المحكمة أمام سد وته أن ذلك ب و
ره الطعن أو - ته إن ار أو إن اره حقه سقط مما ال و ر أو
بالإن ار عليها يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيلها اس ناد الدائرة ع
المد تضليل يث ت ما أن كما - 3. " ا ل ص ا ق قرار الرجوع
جواز عدم " قضاء المقرر ومن، و - ته بالعقد وتاريخ (185/17/2)
عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
دعوى الصادر غزاله أبو طلال مكتب من أن:) نصا ف ا جاء
ال ا واية مذكرته وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و
علق ا ارتباط ا وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
أنه ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل وؤكد يث ت مما
(! له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2))
رقم با كم ف ا الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليها
المد دفع موظف و أسامة باسم ا صص نقل ز أحمد وكيل بأن
ذكر أنها المد تضليل ومن - 4 يضره. ما و ك لمص ته و ظنها يراه
ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقاع يج يء فنجده العقد تبطل
ال العامة القواعد من ل ست لية نقص أيضا ست ن من أك
عد الشركة ذات من تخارجها عملية إتمام بتوكيلها عدنان المد
قام من نفسه و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق له

ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
فالعقد ا التمسك المصرة لصاحب تج ال رادة عيوب من عت
انما مطلقا بطلانا ة عدم المد من المبدى الدفع ع جوابا: المد
من المقدمة الموضوعية الدفوع ع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
تقبل فكيف نفسه المشي ع بها ا اصة ا صص باع سنة
فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة ا صة ع وقع الص وأن
ز أحمد مورثه ملك الدعوى محل ا صة أن ع تأس سا ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
بمحافظة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت به
المق - ال - اية حازت أخرى بآلة قضائية أح ام ع عليها المد
اسد ناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ (3218883)
برقم بالمحكمة إبطاله المراد - البيع عقد
المحكمة أثبت وقد المباعه ا صص لقيمة المد مورث استلام
تضمن والذي - ومور ما المستأنف ب ن تم الذي البيع إبطال
ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد لة اللازمة ران افة
وتوافر الثمن باستلام بنوده وة بي ما الم م البيع -ة الدائرتان
وأثبت - القاضي ا كم ع سد ناد جواز عدم جوابه المد
ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا- ثم ومن به
المق - ال - اية وحازت البآلة الصفة ح ام تلك الك سد ت
اطلع بالاتفاقية المدون الصدا ع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن
ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2)
برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف
ا بما للشركة والما - والما القانوني الوضع جوانب ب افة
تاما علما وعلم - الص المتضمن ا كم ذا صدور أثناء -
الدعوى محل للشركة والما القانوني الوضع ع النحوع - ا
صص تلك ثمن اس يفاء عدم دفعا يبد ولم مر ذا ع
معارضة ثمة يبد ولم الوضع ذا ارت - وقد عليها للمد

بالشركة لها مملوكة أنت ال ل صص مورثها ز أحمد شركة (الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده والمستأنف المستأنف تصات التي القاضي با كم المدون الصدا ع وقع ذلك و ناء - يدعيه الذي (%) (10-) ال سبة من الشركة بنص به يتعلق ما وكذلك، التنازل دا ع اع اضه وعدم ا كم قبل عليها للمد عوض ع ا تنازل ال (%) (90-) ال والده ب سبة يتعلق ما سواء (التجارة يؤكد ومما: 2/ب الرأنة. المطالبة تلك ف ا بما - مطالبة أي حقها إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ا كم ذا بموجب وأبرأ بالشركة بيع ب - المد أقر بموجبها والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع المد توقيع و ا كم دا ع سد ناد جواز - ز عباس أحمد بن أسامة شراكة وإقراره التجارة ز أحمد شركة للشراء ا ديد القانوني بالوضع إقراره طرق عن عليها المد إ التجارة ز أحمد شركة صص مورثها برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد الشركة تلك المد مورث حصص شراء ع بناء ف ا منفردا شرا أصبح وال الشركة كشرك - عليها المد الشراء قرار أن حيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجارة بالرفعة العدل اتب بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) لائحة من الثابت: أن ذلك سديد غ الدفع ذا بان عليها فنجيب، الباع قول القول ب ون والدفع المد ادعاء ع جوابا البيان. نف التجاري ا كم ع مب يا جاء عليها والتوقيع لها والمبدول البازل اختلف إذا) أنها التجارة لة المحاكم قضاء المقرر من أنها وحيث، المال خروج - ل صص المشي - عليها والمد - ل صص الباع مورث - المد اختلاف الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور) الفقاء ان ولما، خروجها وصفة بطريقة أعلم و و للمال مالك أنها ذلك يمينها مع البازل قول فالقول خروجها طريقة المال الباع فإن الباع قول القول بأن المد بها دفع ما -

العدم ساوي والفرض - فرض وع (. تمليكها بجة أدري و و المملك لأنها يمينها مع الدافع قول القول أن قرروا (لل و ي القناع المطالبة المد حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه تتعدى لا فصفتها بقولها ولايؤخذ والده محل المد يحل أن يجوز ولا، لها قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح وفقا - أنها وحيث، مورثها من عليها للمد المباعه الصص قيمة من بنص به يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجار ه ز أحمد شركة المباعه الصص بقيمة 3/ 22 بتاريخ 6/م رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان - الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك المطالبة حقها سقط المد فإن - النظام عقد لشروط وفق للغ أو الشراء لأحد حصتها عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنها ع النظام من (165) المادة نصت وقد ، 1385 / 3 / 17 بتار خ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل ل يجوز الة هذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق عن الشراء با يخطر أن وجب للغ عوض حصتها عن التنازل الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف لا التصرف اق اصة لصاحب ان سد داد حقها الشراء أحد ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا قيقى بثم ل اصة اسد داد م م ل حصة ب سبة س داد طال ب ن ا صص ذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل و ان شرك من أك س داد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من الثانية الفقرة حكم أجازت أ ا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (. 158) المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع س داد طلبوا الذين للشراء اصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا، المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا صص تلك ع ا صول وطلب س داد حق جميع م أو عض م الشر اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصتها عن التنازل للشرك ع اء اض ثمة بيد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع ن ومورث لمورثها

المملوكة ا صص اسـ داد (ز أسامة) عليها المد عليها المد
عل ا ساند ال الرسمية المحررات و ا صص تلك لقيمة عليها المد
مورث استلام و ث ت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبتها جواز
عدم ثم ومن، ا صص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦: ٤
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار عليها المد مورث
استلام تث ت وال ل ية والمك سبة بالتوثيق المنوط (العدل
اتب) العام الموظف بتوقيع والمذيلة عليها المد من الموقعة
الشراء قرارات والمتمثلة است نافها ال افة ع ال رسـ
المحرر:) أنه ع تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد
مواجه ية يك سب المحرر ذا أن وحيث، ا صص تلك بيع عن
حقوقه واس يفاء عقد ب شر قام عليها المد فإن ذلك إضافة
(. نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره
الشان ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور
من فيها دون بما ل ية مك سبا ال شر ذا معها يض مما
بذلك تتعلق دفعو ثمة بيد أو المد عليها ع ض ولم الرسمية
ا ردة عليها والمد المد مورث حصص اسـ داد عد التأسـ س
المتعلقة الدفعو من صفة ذي غ من لرفع ا الدعوى قبول عدم
الدفع أن نظاما المقرر من ان لما: صفة ذي غ من لرفع ا
الدعوى قبول عدم الدفع: عشر ا ادي المد. مواجه أو الرضا
الثلاثة العقد أر ان أحد ا اعدام ال و كما موضوعية لاعتبارات
البطلان رجع إذا المقرر من إن وحيث، الدعوى عل ات ون
مرحلة أي ا الدفع يجوز ال العام بالنظام عاد البطلان حالة و
بالإجازة البطلان يزول ولا، أثرا ي تج ولا. كأصل منعدم
الباطل العقد أن وتخلص العامة للقواعد يخضع الذي و
البطلان ذا فإن الثمن أو السـ ب أو المحل ا صص قيمة
تقدير طلب للمد صفة لا كذلك و ال فيصبح أيضا ـ ته قررت
والدائرة العقد ب ـ ة أقر المد أن و ما، التعاقد قبل عل ا انا ال
ا ال المتعاقدين برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:
الموضوع شكلا. ست ناف قبول: ي يما القضاء فضيلتكم من

نلتمس تقديم ما ع و ناء ا ق. ذلك أيضا للدائرة ول س - يح
عقد، ل ا تالية أيام 3 عليها وللمد، تاريخه من أيام 3 للمد
ختامية مذكرات تقديم الطرف ن من الدائرة طلبت ثم،
جوابه لتقديم م لة يطلب بأنها: قائلا- المدعي ن وكيل فعقب
(، الدعوى مورث ع قيم بإقامة (قط) حكم صدور تاريخ ح
ن إ البيع لواقعة الزم ال سلسل ع المذكرات شتمل وأن،
سابقا بيانها تم لما مكررة وغ مختصرة المذكرات ت ون أن
ع، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، النظام ع الردي
ون بأن طرف ل أف مت كما word و pdf بصيغ وت ون،
عل ل الدالة المسندات وإرفاق التواريخ ذكر مع، الطرف ن
ذلك. طرف ل فتف م، م ما ل إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa: التا الدائرة إيميل ع إرسال ل
فيمكن المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك وني
أطراف ل والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة -،
04-03-1445 جلسة و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه وقاع تفاصيل ندلف أن وقبل البداية:) وحاصل ا - 1445/
02/ 25 بتاريخ (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة) و(ز عباس
أحمد عدنان) المدعي ن وكيل من النظام المودعة ذلك عد
الوصول ثم ومن الدائرة ف م ع لل شوش محاولة أي نقطع ح
الدعوى لأطراف المملوكة الشرات وملاك سلسل فيها نب ن
بيا ي رسم الدائرة لمقام نقدم أن نود المائل ال اع س م
أطراف عدة يملك ا القضية ذه ال اع محل التجارة ز أحمد
شركة أن: أولا: ي الدائرة لمقام يت - أعلاه البيا ي الرسم من
(، البيا ي للرسم يُنظر) جلية. ناصعة ل قيقة أطراف عدة
يملك ل وأولاده ز أحمد وشركة - 3 (. ١٠٪) تمتلك وأولاده ز
أحمد شركة - 2 حق. وجه دون عليها المد عل ل استحوذ ال
% (90) ز أحمد موك مورث - 1: ي كما ز غازي أبناء يملك
ل % (٢٣ -) د ز. لعدنان % (٢٣ -) ج التجارة. ز أحمد
شركة يملك ا الشركة ذه من % (٣١ -) ب ذلك. عد أوز و

وشركة ز لأسامة % (٢٣ -) أ: ي كما سـ م، عليها للمد ا
صص إفراغ تم وقد، التأسـ س عقد بموجب ل م المملوكة ا
صص امل عن ز غازي وأبناء ز عدنان المول تنازل (١
مرفق) الصـ حكم ع بناء ثم وأولاده. - ١٤٣١-١٠-١٦ بتاريخ:
ثانيا اياة. قيد ع ان لأنها؛ فيها طرفا الشر اة سب من
يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، فقط آنذاك ال اع أطراف
مُمثلا ان الصـ وذا بيع و و الماثلة ومطالب نا نزاعنا محل و
البيع وذا (، 90 %) البالغة وعاتكة عدنان موك مورث حصة
لنفسه واع، التجارة ز أحمد شركة عقد بتعديل أسامة
عليه المد قام مدينة من ط تقرر صدر، 03-11-1431
الموافق م 09-11-2010 و تاريخ قليلة بأيام عليها المد قبل من
المزعوم البيع عقد عد - ١: ي كما و يا ا أوجه عدة من ونظاما
شرعا باطل تصرف أي و التا، منعدمة موك مورث ألية أن
ع مما؛ دراك وضعف المتقدم الشيخوارف من عاي ز
أحمد ب أن تضمن: الوط با رس الطيبة عبدالله الملك إ
والده وأملك أموال ينقل أصبح أسامة عليها المد لأن؛ اد
ع قيم إقامة بطلب تقدموا ز أحمد غازي ورثة أن: ذلك
ودليل، أثره عليها يـ تب ولاـ معتـ وغ باطل لهي سب -05-
09 وتاريخ (٣٧١٥٣٥٩٢) برقم ست ناف محكمة من عليها
والمصادق، 26-07-1434 وتاريخ (٣٤٢٨١٤٤٩) رقم القضا
ي ا كم بصـ دور المطالبة ذه وآلت، بالباطل نفسه محل ا
صص انتقلت بموجبيه الذي البيع عقد بطلان الدائرة لمقام بجلاء
ي ب ن و ذا (٢. مرفق) أليتـ. عدم لثبوت قضا ي حارس
وإقامة ز أحمد ألية عدم ب بوت القا، 1437 أ رة بحوا ا
صص انتقال واقعة و عد - للتصرف مسقطان وكلا ما - إدراكه
عدم أو ا صص ب يع الله رحمه ز أحمد موك مورث علم عدم ع
يدل ومما، عليها للمد الدعوى محل قاطع نص القضا ي الضبط و
ذا (٣. مرفق) جوابـ. وضبط شـ ثا بيع لم بأنها فأجاب ؟ البيع
واقعة عن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا - قبل من سؤاله
تم، تقر با أشـ ر وأملكه حقوقه وانتقلت ز أحمد موك

مورث تو - ١٤٣٨-٤-٢١ بتاريخ - ٢ حق. وجه دون اصص ع واستحوذ والده إدراك وعدم لمرض عليها المد استغلال يظ ر ال اع أمام المنظورة الدعوى ذه وأمه عدنان موك أقام: ثالثا (. ٤ مرفق رث حصر صك مرفق) وأسامة. عدنان وولديه ا رازي محمد عاتقة المدعية زوجته ورثته وانحصر، لورثته مواج ة العادلة اصص بقيمة ال امه وأصبح، وعدوانا ظلما لنفسه عليها المد نقل ال التجارة ز أحمد شركة من (% ٩٠) البالغة والده حصص بقيمة للمطالبة الموقرة الدائرة بصفة بذمتها المتعلقة ا قوق سيفوت جراء ذا أنه منه. ظنا المنفردة بإرادته - ل ا وشطب الشركة بإء قام أن عد، ا صص ذات عي يا ول س بذمتها متعلقا صيا موك طلال ا ب تقييم وفق المثل ت عليها المد مع موك ص: أن: ذلك و يان، ال اع محل وخارج باطل دفع فإنها؛ ال اع ذا بات الص بأن عليها المد يزعمها ما أما: را عا صية. و ستحقاق، الدعوى يختصم ولم يرزق خ لأن؛ ز أحمد والده بحصص ل ا علاقة ولا، أولاده و ز أحمد شركة من % (23) والبالغة لها العائدة اصص ع ان غزالة أبو و ن والده حياة إبان عليها والمد موك ب ن حصل الذي الص ب ن المزج ومحاولة رث سد ب التملك إل م وآل، الله رحمهم المورث وفاة عد المطالبة محل اصص لموك شأ الدائرة ف م ع ينط لن و شوش شغيب - التجارة وأولاده ز أحمد شركة من % 90 اصص - بالباطل عليها المستحوذ رث موك حق وإسقاط لدرء؛ بالإرث ستحقاق و الثمن بأن يزعم فتارة، الدعوى ذه محل اصص قيمة تناقضه و ثمن و دون باطلا ان عليها المد يزعمها الذي المزعموم البيع أن ع يدل مما إن: خامسا النافذة. و صا قام صية ونفقات مصروفات ا يزعم أخرى وتارة، والده عن بنكية ديون سدد أنها يزعم فتارة الدفع آلية وتناقض، رال مليون ١٢٠ و الثمن بأن يزعم وتارة، رال ألف ٤٥٠ حكم ا -يحة ن يجة من لها خلصت وما سي ل ا كم مصدرة الدائرة لها أشارت ما و لذا اعتباره وعدم الزعم ذا اطراح يوجب الصارخ التناقض و

هذا، يزعم كما بإنفاق ل مليون ٣٣٠ عن يزد لما مليون ١٢٠
 من ا صص قيمة وارتفاع حكم ا الدائرة عليها اسد ندت الذي
 التقييم أن من عليها المد يزعمها ما أما: سادسا العادلة. ا صص
 بقيمة بإلزامها الدفع ذا ع فالرد؛ ستقيم ولا ي فلا - المذكرة ذه
 اسد لال بيانها تم كما بال امل لها المملوكة - أز و شركة دخول
 عد ان التقييم تاريخ إ البيع تاريخ من فقط واحد عام خلال
 محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا: "
 ع ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من والعشرون ا
 ادية المادة نصت: شكلا - أ: ومضمونا شكلا الباطل قيمة
 بارتفاع الدفع ع مناط ل وتحقيق المادة ذه نص و إنزال "،
 حكم ل ذلك المحكمة تب ن أن ع، لقبول ل مقتض يوجد لم
 ما، تقديم ا ا صوم بام ان وان و الدرجة ومس س أ ميتها
 مع لاسيما بتدائية الدائرة أمام ذا الدفع عليها المد بام ان ان
 أنها إذ شكلا ومردود ساقط دفع فإنها، المزعومة البيع واقعة
 عد أوز و شركة بدخول ا صص دخول أن مع، ذلك عن عليها
 المد وأ م ل كم س ي ا الطلب ذا ع ونصت ا صص قيمة ارتفاع
 ع ب نة تقديم عليها المد من بتدائية الدائرة طلبت أن عد إليها
 ا اجة لمقام نب ن: موضوعا - ب القضية. مسار ع الدفع ذا
 تأث عدم علم بذاتها و أنها منه ستخلص به الدفع عن
 عليها المد وإ ام ومشر رقديم حدث ل صص كمالك أوز و
 شركة ع ينصب ا ب تقييم أن: ول: وج ن من موضوعا باطل
 دفع ل صص كمالك أوز و شركة دخول سد به ال اع محل ا
 صص قيمة بارتفاع عليها المد دفع أن الدائرة علاقة ولا-
 العادلة السوقية قيم ل ع مؤثر غ ف ذا، معينة ب سبة فقط
 ل صص مالكة أز و شركة وون، ال امات من عل ل وما
 وأصول حقوق من ل ل بما التجارة ز أحمد حصص أن
 الدائرة علم شرف ع يخفى ولا، حينها عليها المد ذلك ع ع-
 ض ولم تقرره إليها شر ولم ا ب حسابان عن محاس يا غيب
 أن يمكن لا- التقرر و ذا، به للتقييم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك
 بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة

٧: ة- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-183 – تفاصيل التقديم - صدرت للمجلس الأعلى بطاقة الوثيقة

DOC-183	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
تفاصيل التقديم - صدرت للمجلس الأعلى	عنوان الوثيقة
1445/11/22	التاريخ الهجري
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
2061-2058	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1YfthJIX4QUAvUIbVQWQDtfnkq7n0EwTk/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

تفاصيل الشكوى تفاصيل الشكوى 5/30/24, 11:12 AM أهال
بك أسامه بن احمد بن عباس زيني | خروج
<https://tawasol.royalcourt.gov.sa/User/Requests/ComplaintRequestDetails.aspx?ItemID=9f052732-519d-4922-89bf-db7852e863ac\&Msg=0> 1/3
« تواصل »
تفاصيل الشكوى المعلومات الشخصية حالة الشكوى الحالية هي
هي:: صدر معلومات الصادر رقم الهوية: 1008017301 البريد
إللكتروني: ossama.zainy@ozco.com الاسم الكامل:
أسامه بن احمد بن عباس زيني الجوال: 0556355663 تاريخ
الصادر: 1445/11/22 جهة الصادر: المجلس الأعلى للقضاء رقم

الصادر: 84031 ديقلا تامولعم تاريخ القيد: 1445/11/17
الحالة: صدر رقم القيد: 296576 تفاصيل الشكوى حالة
الشكوى: صدر نوع الشكوى: شكوى على جهة حكومية تاريخ
الشكوى: 16 - ذو القعدة - 1445 الموضوع: شكوى ضد رئيس
وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة للقضية
رقم 42824717 أتقدم بشكواي هذه لسموكم الكريم، حيث
تعرضت لظلم كبير بسبب عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية
الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445 هـ في
القضية رقم (42824717) الموضوع / شكوى ضد رئيس
وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر
عنها صك تفاصيل الشكوى: تفاصيل الشكوى : AM 11
5/30/24, 12 تفاصيل الشكوى لدائرة استئناف أخرى لما شاب
الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ
قرارها بوقف ألتمس من سموكم الكريم: التوجيه بإحالة خطابي
هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كامال
المورث. الصور غير واضحة، ورفضت مخاطبة البنوك ذات
العلاقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن قيمة البيع
بحسب الاتفاق، وهما شيكان مجموعهما مبلغ (6 ملايين ريال)،
وكان رد الدائرة عليهم: بأن واضطرب في دفعه في السداد!!
)، كما أهدرت ما قدمته كقرينة على سداد ديون على المورث،
وجزاء من الحصة والثابت بشيكات مصرفية؛ معللة إهدار حجته
بقولها: (أن المدعى عليه لم يعتمد عليه في السداد بيع الحصص،
ثم في نهاية تسببها تأتي بأمر غريب وهو الالتفات عن الجزء
المتيقن سداده وفاء لثمن الدعوى بأنها مطالبة بقيمة حصة
مورث المدعين المبيعة، وتارة تصفها بأنها دعوى غبن فاحش في
قيمة محكمة الاستئناف، بل زادت عليها واستكملت مسلسل
التناقضات الواردة بصك الحكم؛ إذ تارة تصف المدعين هي الغبن
في البيع ثم طلب بطلان البيع، وهذا تناقض لم تحسمه محكمة
أول درجة، وسأيرتها أوال: أخطأ الحكم في تكييف الواقعة
ووصفها وصفا غير سليم؛ فالواقعة محل النزاع كما جاء في

طلب ضرر عظيم وظلم متحقق- ما يلي: الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد ترتب عليه وإهدار حقوق الدمييين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء القضية بحثا واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع علي وكان في هذا الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وبالنظر لحكم الاستئناف والأسباب التي بني عليها؛ يالحظ سموكم الكريم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني بحجة اضطرابي في الدفوع!!\! المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبيب حكمها إلى القرائن النفسي على المحكمة؛ إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من وحكم الاستئناف المؤيد له مبنيا على اجتهاد معيب و تكيف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى -3 في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئا عن القضية وسببها- و بالوكالة هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيسا على الغبن. الحقيقة بأنني اشتريت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب منصة أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها، على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، يزعم على غير مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودلس عليها واستولى على حسابها في -2 أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخال والدتي فيها بزعم حق ليس له أي (عدنان). الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة السمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في واستلم الثمن؛ جزء منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها

عن الوالد للبنوك، من الحصص بمبلغ قدره مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 20/09/1431 هـ -1 أن والدي المرحوم/ أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) وتتلخص شكواي في الآتي: إلزامي بسداد مبلغ يتجاوز الثلاثمائة مليون ريال بدون وجه حق. خصمي وتلفيقاته، الأمر الذي تغافلت فيه عن تطبيق الأنظمة المرعية ونظام الإثبات، مما ترتب عليه معيب تخلله إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة لأوجه اعتراضاتي ووضوح بالحكم تأثر المحكمة بمزاعم المحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وإصدارها حكم غاب عنه التوفيق، وقام على اجتهد [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

المرفقات: اضغط هنا لتحميل المرفقات - معاينة المرفق

https:

//tawasol.royalcourt.gov.sa/User/Requests/ComplaintRequestDetails.aspx?ItemID=9f052732-519d-4922-89bf-db7852e863ac\&Msg=0 2/3
الشكوى 5/30/24, 11: 12 AM جميع الحقوق الفكرية والملكية محفوظة للديوان الملكي للمملكة العربية السعودية © 1445 -

سياسة مداخلتنا وإيصاها لصتا: https:

//tawasol.royalcourt.gov.sa/User/Requests/ComplaintRequestDetails.aspx?ItemID=9f052732-519d-4922-89bf-db7852e863ac\&Msg=0 3/3 <https:

//tawasol.royalcourt.gov.sa/User/> <https:

//tawasol.royalcourt.gov.sa/> <javascript:

doPostBack('ctl00\$lvMaster\$lsLogoutEndUser\$ctl00','')> <https: //tawasol.royalcourt.gov.sa/>

<https:

//tawasol.royalcourt.gov.sa/Handlers/RoyalCourtHa

ndler.ashx?op=att&ItemID=904fc21e-f3b5-4ae3-921d-298ff8e569ee&> <https://tawasol.royalcourt.gov.sa/Handlers/RoyalCourtHandler.ashx?op=inlineatt&ItemID=904fc21e-f3b5-4ae3-921d-298ff8e569ee&> <https://tawasol.royalcourt.gov.sa/PrivacyPolicy.aspx><https://tawasol.royalcourt.gov.sa/ContactUs.aspx

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-184 – تفاصيل التقديم - موقع توارد بطاقة الوثيقة

DOC-184	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
تفاصيل التقديم - موقع توارد	عنوان الوثيقة
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2064-2062	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1CTcDN7j-ZFmCV_OW_dSdEi8Kv8dPyyGc/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

تفاصيل الشكوى تفاصيل الشكوى 5/24/24, 11:02 PM أهال
بك أسامه بن احمد بن عباس زيني | خروج
<https://tawasol.royalcourt.gov.sa/User/Requests/ComplaintRequestDetails.aspx?ItemID=9f052732-519d-4922-89bf-db7852e863ac&Msg=0 1/2>
« تواصل »
تفاصيل الشكوى المعلومات الشخصية حالة الشكوى الحالية هي
هي:: جديد تفاصيل الشكوى رقم الهوية: 1008017301 البريد
إلكتروني: ossama.zainy@ozco.com الاسم الكامل:
أسامه بن احمد بن عباس زيني الجوال: 0556355663 حالة
الشكوى: جديد نوع الشكوى: شكوى على جهة حكومية تاريخ
الشكوى: 16 - ذو القعدة - 1445 الموضوع: شكوى ضد رئيس

وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة للقضية رقم 42824717 مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودلس عليها واستولى على حسابها في - 2 أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخال والدتي فيها بزعم حق ليس له أي (عدنان). الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة السمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في واستلم الثمن؛ جزء منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، من الحصص بمبلغ قدره مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 20/09/1431 هـ - 1 أن والدي المرحوم/ أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) وتتلخص شكواي في الآتي: إلزامي بسداد مبلغ يجاوز الثلاثمائة مليون ريال بدون وجه حق. خصمي وتلفيقاته، الأمر الذي تغافلت فيه عن تطبيق الأنظمة المرعية ونظام الإثبات، مما ترتب عليه معيب تخلله إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة لأوجه اعتراضاتي ووضح بالحكم تأثير المحكمة بمزاعم المحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وإصدارها حكم غاب عنه التوفيق، وقام على اجتهاد أتقدم بشكواي هذه لسموكم الكريم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445 هـ في القضية رقم (42824717) الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك تفاصيل الشكوى: تفاصيل الشكوى 5/24/24, 11: 02 PM تفاصيل الشكوى لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف التمس من سموكم الكريم: التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كامال المورث. الصور غير

واضحة، ورفضت مخاطبة البنوك ذات العالقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن قيمة البيع بحسب الاتفاق، وهما شيكان مجموعهما مبلغ (6 ملايين ريال)، وكان رد الدائرة عليهم: بأن واضطرب في دفعه في السداد!!\!)، كما أهدرت ما قدمته كقرينة على سداد ديون على المورث، وجزء من الحصة والثابت بشيكات مصرفية؛ معللة إهدار حجته بقولها: (أن المدعى عليه لم يعتمد عليه في السداد بيع الحصص، ثم في نهاية تسببها تأتي بأمر غريب وهو اللتفات عن الجزء المتيقن سداده وفاء لثمن الدعوى بأنها مطالبة بقيمة حصة مورث المدعين المبيعة، وتارة تصفها بأنها دعوى غبن فاحش في قيمة محكمة الاستئناف، بل زادت عليها واستكملت مسلسل التناقضات الواردة بصك الحكم؛ إذ تارة تصف المدعين هي الغبن في البيع ثم طلب بطلان البيع، وهذا تناقض لم تحسمه محكمة أول درجة، وسايرتها أوال: أخطأ الحكم في تكييف الواقعة ووصفها وصفا غير سليم؛ فالواقعة محل النزاع كما جاء في طلب ضرر عظيم وظلم متحقق- ما يلي: الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد ترتب عليه وإهدار حقوق الدمييين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء القضية بحثا واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع علي وكان في هذا الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وبالنظر لحكم الاستئناف والسباب التي بني عليها؛ يلاحظ سموكم الكريم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا واستبعدت كل دفعوي وأسباب اعتراضني بحجة اضطرابي في الدفع!!\!) المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالوراق والبيانات، ولجأت في تسبب حكمها إلى القرائن النفسي على المحكمة؛ إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من وحكم الاستئناف المؤيد له مبنيا على اجتهاد معيب و تكييف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛

فجاء حكم الدرجة الأولى -3 في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها- و بالوكالة هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن. الحقيقة بأنني اشترت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب منصة أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها، على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، يزعم على غير [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

المرفقات: اضغط هنا لتحميل المرفقات - معاينة المرفق

دعوى جميع الحقوق الفكرية والملكية محفوظة للديوان الملكي للمملكة العربية السعودية © 1445 - سياسة مادثسلاو

ةيصوصخلا انب لصتا https:

//tawasol.royalcourt.gov.sa/User/Requests/ComplaintRequestDetails.aspx?ItemID=9f052732-519d-

4922-89bf-db7852e863ac\&Msg=0 2/2 <https:

//tawasol.royalcourt.gov.sa/User/> <https:

//tawasol.royalcourt.gov.sa/> <javascript:

doPostBack('ctl00\$lvMaster\$lsLogoutEndUser\$ctl00','')> <https: //tawasol.royalcourt.gov.sa/>

<https:

//tawasol.royalcourt.gov.sa/Handlers/RoyalCourtHandler.ashx?op=att&ItemID=904fc21e-f3b5-4ae3-921d-298ff8e569ee&> <https:

//tawasol.royalcourt.gov.sa/Handlers/RoyalCourtHandler.ashx?op=inlineatt&ItemID=904fc21e-f3b5-4ae3-921d-298ff8e569ee&> <https:

//tawasol.royalcourt.gov.sa/PrivacyPolicy.aspx>

<https:

<//tawasol.royalcourt.gov.sa/ContactUs.aspx

[↑ العودة إلى فهرس](#)

DOC-185 – تفاصيل طلب موعد مع وزير العدل بتاريخ 19-06-2019-06-1445 pdf.1445

بطاقة الوثيقة

DOC-185	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
تفاصيل طلب موعد مع وزير العدل بتاريخ 19-06-2019-06-1445 pdf.1445	عنوان الوثيقة
19-06-1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
2065-2065	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1LiTuA3nEHgYZR98cBPGolr9SFr0Hf5Ho/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

نظام المواعيد : 5/26/24 9: 48 AM
<https://appointments.scj.gov.sa/appointment/appointmentrequest/e2020455-ca34-4f3e-b67c-960e07a223a1>
 1/2 ق 960e07a223a1 نظام المواعيد 5/26/24 9: 48 AM
 طلب رقم ٥° بلطلا مدقم تامولعم بلطلا ليصافت دعوملا ببس
 ثياضق ناش بلطلا مدقم ةفص أصالة عن نفسه رقم القضية
 42824717 رقم الشكوى 230747621 ديفتسملا تابلط الحكم
 وإلغاء كافة آثاره ورفع الإيقاف لحني الفصل يف القضية.
 للتواصل إيقاف خدمايت والحجز على عقارايت وحسابايت

البنكية والحق رضا بالغائب وكافة اعمال التجارية وبقيت
خطرا جسيما على ضمانات البنكية لمشاريعنا، اطلب وقف تنفيذ
() مكنت خصمي من الحصول على حكم بالبطل وجاري تنفيذه
ضدي بالطلب () والطلب () وبسببهما تم أتقدم بشكوى ضد
رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة
الصادر عنها صك الحكم رقم () وتاريخ / / يف القضية [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

المرفقات

PDF.1 دعوملا ليصافت رقم الموعد 31160 تاريخ الموعد
1445/06/19 دعوملا ةيادب تقو 11:00:00 التعليقات أسامه
بن احمد بن عباس زين / / م البنكية لمشاريعنا لذلك ارحو
التكرم بتقديم الموعد ألقرّب موعد ونأمل ان يكون الاسبوع
القادم نظرا لخطورة موقفنا والضرر الواقع علينا نظرا للضرر
الحاصل يل من إيقاف خدمات والحجز على عقارات وحسابات
البنكية والحق رضا بالغائب وبمشاريعي وكافة اعمال التجارية
وخطرا جسيما على ضمانات https:
//appointments.scj.gov.sa/appointment/appointme
ntrequest/e2020455-ca34-4f3e-b67c-
960e07a223a1 2/2 <https:
//appointments.scj.gov.sa/attachment/viewfile/q50
aQkafpISuZwoMYfY1NA > #1

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-186 – الشكوى ومرفقاتها

بطاقة الوثيقة

DOC-186	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
الشكوى ومرفقاتها	عنوان الوثيقة
1445/11/17	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
58	عدد الصفحات (تقديري)
2123-2066	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1vBKsrnoDyKV1gpEdroRk3JC Y2l-IKOE s/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 9، فُتات أسطر: 52	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 9؛ فُتات أسطر: 52	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

اسامة احمـت رزيني الله الرحمن الرحيم التاريخ:
1445/11/17هـ.

سيدي صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: Ossama A. Zainy حفظه الله الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 1445/03/13هـ في القضية رقم (42824717) أتقدم بشكواي هذه لسموكم الكريم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب

عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وإصدارها حكم غاب عنه التوفيق، وقام على اجتهاد معيب تخلله إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة لأوجه اعتراضني ووضح بالحكم تأثير المحكمة بمزاعم خصمي وتلفيقاته، الأمر الذي تغافلت فيه عن تطبيق الأنظمة المرعية ونظام الإثبات مما ترتب عليه إلزامي بسداد مبلغ يجاوز الثلاثمائة مليون ريال بدون وجه حق.

وتتلخص شكواي في الآتي: \-1- أن والدي المرحوم أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ قدره مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 1431/09/20هـ واستلم الثمن؛ جزء منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان).

2- أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخلاً والدتي فيها بزعم حق ليس له أي مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودلس عليها واستولى على حسابها في منصة أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها يز. على غير الحقيقة بأنني اشتريت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب بالوكالة هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن. -3 في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب

وتكييف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة؛ إذ ص.ب 17956 جدة 1 21494 PO Box 17956 Jeddah 21494 Ossama A. Zainy اسامة احمر زيني خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات ولجأت في تسبيب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني بحجة اضطرابي في الدفوع \\\! وبالنظر لحكم الاستئناف والأسباب التي بني عليها؛ يلاحظ سموكم الكريم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع على وكان في هذا الحكم إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد ترتب عليه ضرر عظيم وظلم متحقق ما يلي: [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

أولاً: أخطأ الحكم في تكييف الواقعة ووصفها وصفاً غير سليم؛ فالواقعة محل النزاع كما جاء في طلب المدعين هي الغبن في البيع ثم طلب بطلان البيع، وهذا تناقض لم تحسمه محكمة أول درجة، وسأيرتها محكمة الاستئناف، بل زادت عليها واستكملت مسلسل التناقضات الواردة بصك الحكم؛ إذ تارة تصف الدعوى بأنها مطالبة بقيمة حصة مورث المدعين المبيعة، وتارة تصفها بأنها دعوى غبن فاحش في قيمة بيع الحصص، ثم في نهاية تسبيبها تأتي بأمر غريب وهو الالتفات عن الجزء المتيقن سداً وفاء لثمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية؛ معللة إهدار حجيته بقولها: أن المدعى عليه لم يعتمد عليه في السداد واضطرب في دفوعه في السداد)، كما أهدرت ما قدمته كقرينة على سداد ديون على المورث، وجزء من قيمة

البيع بحسب الاتفاق، وهما شيكان مجموعهما مبلغ (6 ملايين ريال)، وكان رد الدائرة عليهم بأن الصور غير

واضحة، ورفضت مخاطبة البنوك ذات العلاقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن المورث. ثانياً: أخطأ الحكم في تطبيق أحكام النظام والمستقر عليه قضاء، وجاء متأثراً بمزاعم المدعي غير الصحيحة؛ إذ جاء تسبيب الحكم مضطرباً متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعي عليه غير صحيح، وهذا أقرب للقضاء بالعلم الشخصي وغياب عن الحياد الموضوعي، ونظراً لتأثر المحكمة فقد غاب عنها أعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة فاتجهت المحكمة في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، وخالف الحكم المبدأ القضائي أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى والمبدأ القضائي: (أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردده بيقين ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد. و قد استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120) مليون ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلي واعتبرته قرينة ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهد غريب من الدائرة ومردود عليه بحجية قضائية مصدرها حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة 2 21494 Jeddah P.O.Box 17956 ص.ب 17956 جدة 21494 Ossama A. Zainy اسامة احمد زيني استند فيه الحكم إلى صحة وسلامة أهلية المورث، كما أنه مردود عليه بمستندات صادرة من كتابة العدل عبارة عن وكالات شرعية حررها المورث بنفسه في تاريخ لاحق على عقد البيع، مما يؤكد سلامة أهليته في حينها؛ إلا أن محكمة الاستئناف أهدرت الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية والمحركات الموثقة والتي

تؤكد صحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل، بموجبه لم يعترف بالبيع والتمن المتفق عليه واعتبرني لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف الثمن ثلاث مرات علي دون وجه حق مستأنساً بنسخة من تقرير ليس هو الأصل ومجتزئ وغير كامل مقدم من المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم عواره، وانتفاء علاقته بالدعوى المنظورة، ومقدم في دعوى أخرى ومطعون عليه ولم تعتد به المحكمة المقدم لها هذا التقرير، علاوة على ذلك جاء الحكم مبنياً على مجرد قرائن وتقتبس بعض ما جاء في التفسير على النحو الآتي:

1- أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع على ذلك وكيل عنه (المدعى عليه) كما أن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقدا الأهلية وغير مدرك. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

2- أن ادعاء المدعى عليه بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم ما يثبتها.

3- أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على السداد غير مقبول وأن مخاطبة المحكمة للبنوك يخرجها عن الحيادة، وعلى من يدعى شيء تقديم ما يثبته.

وقد ترتب على ما سبق أن تقدم المحكوم لهما بطلبات تنفيذ ضدي بمحكمة تنفيذ جدة، وتم منعي من السفر ووقف خدماتي والحجز على حساباتي في البنوك والحجز على عقاراتي

ثالثاً رفضت محكمة الاستئناف الالتماس المقدم على الحكم رغم تقديمي مستندات السداد وتقييمات أخرى للشركة، وشهود على صحة واقعة البيع ودليل كمال أهلية المورث وقت البيع.

1 - مستندات السداد: قدمت بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحصص، وتقترب من (50 مليون ريال) ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري المدعى عليه نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز (12 مليون ريال، وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع. 2 - صحة عقد البيع وثبوت توقيع المورث عليه: قدمت بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع مما ينفي أي شبهة ولديهم استعداد للمثول أمام المحكمة.

ص.ب 17956 جدة 3 21494 P.O.Box 17956 Jeddah
21494 بانبا الرحمن الرحيم اسامة احمد زيني Ossama A.
3-Zainy - القيمة الحقيقية للشركة: قدمت ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخرج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخرج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الالتماس شكلاً، وتناقضت في حكمها بالقول بأن علي أن أقيم دعوى للمطالبة بما سدده من ديون على الوالد (بائع الحصة). رابعاً خرج الحكم عن الأصول الشرعية، والتي أكدت على أن الركن الأساسي في العقد هو التراضي على محل العقد وثمان المبيع، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المورث بحضور شهود موقعين على العقد، والثمان المتفق عليه هو الثمن العادل وقت التعاقد، وقد جرى الاتفاق على كيفية الوفاء به بشكل واضح في بنود العقد، وإذا كان الحال كذلك، فلا يجوز للمحكمة أن تلزمني بالبيع بثمان آخر غير المتفق عليه، إذ كان

عليها على فرض صحة اجتهادها أن تقضي ببطلان البيع، وما فعلته المحكمة هو تعدي على إرادة المتعاقدين، إذ لو كان الثمن على النحو الذي فرضته المحكمة، لما ارتضيت بالعقد سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أيدكم الله إن ما حدث في حقي من محكمة الاستئناف المشكو في حقها قد أضر بي ضرراً بالغاً وأثر على كافة تعاملاتي وأوقفت حساباتي وتعرضت لشركاتي للإفلاس، والمحكوم له شقيقي للأسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى مستغلاً احتجازه وحبسه لها في بيتها، وحرمها من المثل أمام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى، ونجح بحيله وتدليسه وتزويره في التأثير على الدائرة، ولدي الأمل في تحقيق العدل ورفع الظلم عني.

ص.ب 17956 جدة 21494 P.D.Box 17956 Jeddah
21494 اسامة احمد زيني بناء على ما سبق Ossama A. Zainy التمس من سموكم الكريم: التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية. والله يحفظكم ويرعاكم،، مقدمة أسامة أحمد عباس زيتي هوية وطنية رقم (1008017301) جوال رقم: 0556355663

المرفقات

- 1 - صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون. 2 شهادة الشهود على عقد بيع حصة المورث.
- 3- صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان -4 صورة شيك بمبلغ 450 ألف ريال، وصور شيكات أخرى بمبلغ 6 مليون سداد ديون.
- صك حكم الاستئناف. 6 - صك الحكم الصادر في التماس إعادة النظر.

7 صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد.

8 صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. ص. ب 17956 جدة 21494 5 21494 P.O.Box 17956 Jeddah 21494 التنفيذيون التاريخ: ١١١٩٠٧/١٤ هـ أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية بمحافظة جدا سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد الموضوع التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الملك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٤٥٠/٠٣/١٣ أهمية القضية رقم (٤٢٨٣٤٧١٧) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥ هـ الملتمس أسامة الحمد عباس ريني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) ويمتد الحامي/ علي بن مشرف ال راشد الترخيص معاصة رقم ٤٤ ٢٦٧) بلوكالة رقم هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٢٣٣) التي دعما - سكان احمد عباس ريني سعودي عائلة محمد يحي الحراري سعودية الحسية هوية وطنية رقم (٢٠٠٧٠٠٦٨٤٣) واقعات الدعوى وملخص الحكم الملتمس عليه [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

أن النبي عما أتما الدعوى بطلب إثبات الدين الحاصل في صبع موراتهم لحس في شركة ريني التجارية ذات السجل التجاري رقم (١) يزعم أن البيع تم بتمن غير عادل شام على أن الثابت با اقرار الشركاء المؤرخ في ١٤٣٦/٠٩/٢٠ الموافق ٢٠١٢م والموثق بالفرقة التجارية لدى مكاتب العدل بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢٥ عليه أن البيع لعسة الدوحة (10) تم لقاء من الدرب الف ريال بينما تم تقييم الشركاء. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

اخرى بمبلغ ٢٦٨ مليون ريال من مكتب أبو عراكة بمناسبة العيوني شاوله المصري بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى وتقع الملتمس أمامها بأن الشمس الحقيقي هو ١٢٠ مليون ريال،

وقدم عند بيع مورخ ١٤٣٧/٠٩/٢٠، موقع من مورث المتممين
ضدهما، وقرر أن الثمن على النحو الثابت بالعلم جزء منه
مستعملات مالية الملك وجزء آخر سداد المديونيات البائع
وتمامها، وأن الأوراق والمستندات الدالة على القديمة في دعوى
أخرى، وطلب مخاطبة البنك التنفيذي المركزي للإفادة من
بيانات السداد واقلها قروض الشخصي على النورث (البالي)
سددها المنشية إضافة إلى مصاريف عائلية مع أفاد بأن الواقعة
يعود تاريخها إلى استكر من عشر سنوات سابقة على وقع
الدعوى والمستندات تحتاج وقتاً لتقديمها ولعن الشاف الأتي
ضدهما بتقرير أبو غزالة والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة
الحقيقية للشريعة بحسب الثابت في التقرير البدلي لا تتجاوز
مليون ريال، كما أن الدعوى التي قد التقرير تهت صلحا ولم
يعول على التقرير وهذا ثابت يصلك الحكم الصادر من الدائرة
التجارية السابعة عشر ديوان الظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ
١٩٣٢/١٢/٠٦، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية
الشريفة، ويعلم المنتمين ضده الأول بحقيقتها العفونة موقع
عليها كما أن الشركة تم تسميتها بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٥. قبل ما
يزيد على السنوات ويتعدو را والبحث عنها.

فره ونعناع الخاص نفع الكس مدهما بالعلمن على عقد البيع
المؤرخ في ٢٦/٠٩/٢٠ هـ والثابت فيه أن ما بين، ثم تراجعوا مالهم
والسلم واستدلوا با هم مهم الأحوال الأطراف \- مولت محكمة
الدرجة الأول التقرير أبو عوانة واسترته هر ليهم العادل
وافترست رضا على خلاف الحقيقة والثات في حكم ديوان
المظالم، وقضت بأنوام الملمس بأن بد الملامس ضدهما مبلغ
٣٣١٨٨٢ ١٣٨ ريال القدم الملتني باعتراض على الحسم ولد
اولت الدعوى أسم الكرة الإتلاف الثانية. وجاء حملها مؤيداً
لحكم الدرجة الأولى مع تعديل في المنطوق

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه لوز مشخص المسلم
الملمس عليه فيما يلي

أن الماء المدعى عليه بناء المسمى نفت طريق سداد ملونات من والده أو تعليقات منها الصرف عليه فلم يقوم الياء ي أن ملك المدعى عليه الية الكرم التنقية الدليل علي الباب القصة قيمات أخرى المشتركة.

الملاطة أو الطيبة العامة بعيدا الأمل قطيه تقديم ما بتونه كما لم يقدم التنفيذيون ح أن تقع المدعى عليه اللتنسي) بأن تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى (والتي امتد به مصاصة الدرجة الأولى القيم الشرمطة بمبلغ ٧٩٩٢٩٩٠٦ ريال مو ثبت تقريره البدني، لا يعتد به لأن التقرير النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة الأثر التجاوزات هو ٣٦٨٧٧٩٣٦ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة القضاء الإداري عن استدعاء أبو عراقة لتنظر في العراق مني المبدئي والنهائي أن القرائن التقت بأن المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع والتعديل عقد التأسيس اطليل على طلبا من التراني است بان الورث وقت البيع كان مع الأهل وغير مشترك وعليه جاء منطوق حكم الاستئناف الملتمس عليه كما يلي أسكت الدائرة بقبول الاعتراض شكلة، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى به منظمة التجارية بجدة المورخ.

الحاشية رقم أحمد بن عباس زيني غويا وكلمة رقم)

٢٠٠٨٠١٧٣٠) سان بدفع العالقة محمد يحيى محمد علي (١٢) مع

تعديل منطوقه ليستون بما يلي: الأول، الزام اسامة من الحرازي

هوية وطنية شرين مليوناً وماملة واحد وحمون النا وسكان بلدة

عشر ريالاً عالياً المرام أسامة بن أحمد بن عباس زيني قوية و

(AVT) ا نان ونفع لـ منتان احمد عباس زيني هوية وطنية رقم)

١٠١٧٠٩٢٧٢٣) مسلماً قره (١٩٦٧٧٩٢٧٠) تا ولعون مليوناً

وسيست وتسعة وسيمون الله وكان وسيعين زيالا ما هو موضع

بالانسياب اسباب طلب الالتماس البيانية وفقاً للمادة (٩٦) من

نظام المحافظم التجارية وتنها يجوز تقديم الناس إعادة النظرية

الأحكام الصادرة بموجب النظام - الأحوال المنصوص عليها في

نظام المرافعات الشرعية وعليه القدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحمل الحالتين النصوص عليهما بالفقرتين الب، يا من المادة (١٠٠) من نظام الترافعات و التي ست ا يحق لأي من الخصوم أن التنفس المادة النظرية الاحكام النهائية في الحالات التالية اي لحمل الملتمس بعد ال على أوران قاطعة في الدعوى مكان القد العذر عليه بزازها قبل الحكم إذا وقع من الخصم على من شأنه التأثيرية المكتم)، ولما معدن 8 التنفيذيون الصور لطاقة وكيف للسادة ٢٠١٠) من نظام المرافعات الشرعية ولاحتها التقينية، أن مدة القديم الالتماس في ثلاثون يوما عدا من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة أيا من القادة المالتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش والك فان الأمني بتاريخ علمه بالتزوير والقش ويوقت ظهور الأوراق المتصومين عليها، وحيث أن الأوراق المقاطعة في الدعوى لم تظهر الابتاريخ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ولأن تاريخ العلم بكات و ١٤٤٥/٧/٠٤ الالتماس مقبول شكلاً لرفعة في الميعاد النظامي ناف اذل اطولا وعملاً بالمادة (١/٥١) من اللائحة التقليدية للاستراس على الاسم والتي ورمت النمى على أن تضمن اتحة الالتماس حان الوقائع محل الالتماس وأثرها على لذا سوف اعرض لكل سبب من أسباب الالتماس مناولة و محل الالتماس والترفا في المحكم على التعر السبب الأول للالتماس الحصول على أوراق قطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم لا مكان الحكم النبي عليه قد لس قضاء على صحة البرع مع نفي مدار الثمن وية ذات الوقت الم بأحد بالثمين الذين يعقد البيع الموقع من مورث التمس منعمة والمقدم من الملتمس الذي يعيد أن البيع ثم لقاء من حقيقي در ١٠ مليون ريال وارد به شينه بأن المدعي عليه الشمس) لم يقدم ما دلاولا نم تاليلكتو كونبلل هدلاو نع تاينويدم دادس قيرطب تمعن بحلا ءارش ةميق نأ تشپ وارد باهلن ومن غير المسافر التمثيل من محله أو ته ورغلت الدائرة طلب المدعى عليه الناس الكتابة المسك المرسلري والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم التدليل على

هذا السداد القيمة الخصم والتي تعذر عديمها ميبا كلك بأن من دعى شيت فعليه تقديم ما يشته، وأن مطاطية المحكمة للبنات المركزي يخرجها من الحياذ كما مول على تسبب محكمة الدرجة الأولى والذي تضمن أن المدعى عليه (الشمس) لم يقدم ايمات أخرى الشركة وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس تجمدت با عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها المحكم اللل عليه نداء من الحماس واتخذت من تعذر شديد المدعى عليه مدت يد السداد قرينة على انتقاء السيار كما است عدم قناعتها بعد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون الفريدة ميناها العلن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

التنفيذيون اثر الوقائع على المكي أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الجميع وقع والتمن لم يستعد واد تمر على المحسن إبراز الأبرق الشاسعة التي تقيد السداد من خلال قيام المكتمس بسداد مديونات على البائع أمورث الملمس والملتمن ما يتم الحصول عليها بعد صدور الحكم وسبب تعثر ابراز الأوراق أن مستندات الوفاء ليوم لجلبه مخاطبة البنك المركزي واليدوك ذات العلاقة وأن لك يستغرق عدد مقرينة لا سيما والى المبالغ المدة تتصارع الستين مليون ريال ومدة على مدار ما يقرب من عمان أي من القوة تحاول السلة معاملة مسابقة على النبي عليه التنفسي مخاطبة البنك المركزي سنوات وهي الفترة من السهول كاا والتواء ذات العلاقة، يتعذر على الممكن الحصول عليها وتقديمها باله حينها أما عن الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملتمس عليه وتفسد السداد فهي ما يلي: اولا سماء الروس الحالية عن الدورة علا الفترة من ١٤٣١ إلى ١٤٣٦، يصل الحالية (٢٠٠٣) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون الما وثمانمئة واثنين وستون رسالة المرفق 1 مكتب سمان المبالغ واستحقاقاتها للينولك ومستندات يتكية بإيداعات الوفاء) الالية سداد ديون على المورث سارا من متعلقات شركة الوالد يعود شراكة معادة وهما الأمير احمد بن عبد العزيز آل سعود واخرين

وتم التخرج بينهم وبين المورث وسدد لهم المدعى عليه المتمس اصلغ وقدره (١٧٠ ٢٩,٥٦٤) تسعة وعشرون مليوناً بأربع مائة وأربعة و حيث الفا وصبغة مشرا رسالاتم ساده يفرج شبهاث المصرفية ٠٥/١٣/٢٠٠٢ رقية من حساب الشمس وقمرعاة المدعى عليه الشخصى بسداد المبالغ المذكورة (المستحليمة) ثالثاً مخصصات مالية ونقشات صلاح ورماية طبية ديما ١٣٢٠٠٠٠٠٠) ثلاثة عشر مليوناً ومائتي القديال في الفترة من ١٣١ وحتى وفاته ل ٢١/٤/٢٠٠٤ ار المرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بالدار الفترة من الدولي وفاة المورث وهو ما يتقبل مع بلوز عقد بيع حصة الثورية 2 الشر التمن سد على الماط سورية التعب \$5 التنفيذيون الطرف الثاني الشرعي عليك معالف للبشر الأول وضعوا بعد خصم ما أمرا منحت المدعي ضخم مكون من ادارته التي استمرت ثلاثي عامل المكانة شركات الوالد المورية) وتحمل المسؤولية وفورا السلخ است علما بان الملتمين قد سنة ميكة أخرى من المورث يحتفظ بعلبه في المطالبة بها يستوى مستقلة وعيت اميت محكمة الاستئناف الصادر عنها العظيم اللمس عليه إلى تايد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في نسبه من تعمير امتد بيع الجسمي، بأن ما تضمنه العقد من اقرار الشائع أمور اللي ضدهما ا بان عزه من لدن البيع هو تجد اجرا لم تصدر للملمس الششتري من فترة إدارته الكامل شركات المورث يبدو فيرسطني بحجة أن تلك الشركات كانت مسابقة على نشاء شركة احمد زيتي، وهذا التسير فيه خروج سافر على بية المتعلقين، وتحامل حقيقة الوضع الفلوس على الدائرة التي كان يدير ما يتجاوز الاسدي متر شركة ولكن السبب منها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجرة لا مكان من الوالد أن راعي كلا الا العلم على النعم المثل العلم علاوة على أن الدائرة الملاك حقيقة عامة لها أن عملية من الواد وأمير منطقي أن يراعى فيها اعتبارات السرية واجتماعية فالتمس هو من يتولى إدارة شريفات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله

الخاص ومن حسن الكلايه عبد الوالد ناظراً على وصيته ومن البسط حقوقه أجرة العمل أضف لذلك أن الدائرة العملات حقيقة عامة مؤداها أن الكس فيه الأول المنان) لم يدفع ومالا واحدا لا من افعاله يحمين شركات الوالد ولي جميع ما حصل عليه بمجنا انه ساهم مشود و حقيقت اموال الوالد والتي سدد بهاما العدنان) وشقيقه الآخر الغازي - رحمه الله ومع ذلك لم يتقدم أحمد بإمالة الوالد عندما حجر عليه يتولي معارفه ولم يساهموا في تسميد أي من فروضه والتزاماته).

ويتضح من المستندات المركا والرفقات السخية أن: يه مبالغا مالية كودو الوفاء، ومن ثم فيين من ذهب اليه العام المحكمة لها انيت الله من أجتهد مسالة قيم الوفاء بِاللَّيْمَن هو اجتهد في غير معلم مبني على الناس متعه اللمس شدة الأول وكان له تأثيره علي نكما أن أعمال العقد البيع وما تصفه من بود صريحة والأخذ النيل المخالفة الشرعية والنظامية لاسيما وأن المورث لتأخر وماء الأبتقت وأن تاريخ السبع عام. ولا يمكن التمويل على فريئة أن المورث كان قائد الأهلية حيلها الانتفاء الدليل عليها، كما أن مسلم التنفيذيون تعيين ولي على الوريث جاء بتاريخ ٤٣٤ أي بعد ما يجاوز الثلاث مستواعد مكتملة على والما ومن ثم فإن ما قورنه في حجمها يستوجب قبل الالتماس موضوعة وإعادة النظر السبب الثاني للالتماس ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحسكم ما كان الغش الوجوب الائتمان إعادة النظرية الحكم على التي قدم الشابة ١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية هو الذي رفع ممن سالم السالمة إلا الدعوى، ولم يتح للمسلمة أن الموز عند اعددها به وشفاء أجره عليها وحيث زعم ال ضدهما على خلاف الحقيقة - بأن القيمة المقالة لحماية مورثهم التي تم بيعها على المدعى عليه المتمرة في ذلك الواردة في التقرير النهائي الجبير طلال ليم غزالة المقدمة لي دعوى الخبري ورسم المدعية لياً بان الخبر فهم شريكة أحمد زيني التجارية وأنه تم تقييمها بمبلغ. مليون ريال، وقدم حضور محطرة وصور للدائرة على الغير

الحقيقة يانه التقرن النياي المعبر عن القيمة الحقيقية المشويكة، وهو ما عول عليه المحكم كما وقع التزوير له الأحمد إيلي) على عقد ولم يثبت بالدليل أن التوقيع.

وبناء على الملك يتضح الأثر ان الوقائع محل الالتماس ة الحكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الماس عليه بأن القديمة العادلة الشنين في تلك المبنية على رغم وغش المدعي الملنس سده الأول ملنها لتلك الوان التقرير طلال أبو فولة المقدمة تصور أخرى، ورفضت الدائرة القبول دفع المدعى عليه التي صدد موجود تقييمات أخرى المشتركة تلبد خلاف ذلك وأن تقييم الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية الأميون، كما أن التقرير معترض عليه ولم تأخذ به المحكمة المقدم لها وإنما النزاع النهر سلعا، كما أن التقرير الحسن القيمات ما يزيد عن المت منها تمتد وعاء الرسالة أحمد زيني واولاده بالسيد حسن معينة والبعض الآخر تحد وعاء شرسة الحمد زيتي التجارية بني مصص مدينة، ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر و محضر اجتماع موقع من المدعي المتنفس عددا بالعلم يتلك التقارير وبالرضا بما التبت إليه كما اعترضت بدون دليل أن التنفيذيون عقد بيع الخمس لم يوقع من المورث، وإنما وقع من خلال وسكيه، رغم تواضع المدعي الملتمس شده) عن تمسكه بتزوير العقد على صورت اثر الوقائع على الحكوا أن محامة الاستولت على والدليس الملتمس ما واستاده على مينة من زعم ورود في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء (210) شركة أحمد زيني التجارية ليست ١٦٠ مليون ريال وإنما ٢١ مليون رفع الثاني القيمة الواردة بالتقرير المتبايلي رهي ٧٢ مليون متأثرة بخش الله في ولقمة ٦٨ مليون ولم تلتببت الموقعة لنا حتنا بانه حاصل جمع القيمة المعقرية الاي باسم اثرت علاوة على التعليه نظرات أمامها الدين السائر الجنس الت سما الم الخصوم الصلح بل لم تعترف بأثرة الاستلاف بعقد البيع الموقع مع اللورث واعترضت بدون دليل أن التوقيع المذيل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع المقبل

واعتبرت هذا التعلمين من قبل القرائن التي لحقت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعى او نظامى وسيت إن دليل المنسير على الفش الحاصل من اللمس مدة والمتمثل بي الزعم الباطل بتقييم الشريعة الوارد عليها عقد بيع العصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على تقديم أوراق محترمة من التقرير طلال أبو غزالة داني به والتي والأخطاء للبنية ولا تحقق علم موسكش بافش في تاريخ لاحق على الحكم بعد تمكنه من الحصول على صورة من الكليات التي تعود إلى عام ٤٣٧ القيم العقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي شامم فيها شركة احمد زيني التجارية بنسبة من الحصص كمال الحصول على مصر اجتماع مع شريك المورت فريت بار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخارج ونب مكمل شريك وقد حضر الد الاجتماع التنسين عميد الأول استان زيني) وثابت بالتحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون ورقية حسنة الورث الشيخ أحمد زيلي رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من القديم المحسير الماء انعقاد المجالسات ومن ثم فإن العلم بالعش يرتبط بتاريخ الحصول على العصر التنفيذيون المستد الذي يثبت الفكر وتاريخ الحصول عليه في

١٤٤٥/٠٦/٢٥، كما تواصل مع الملتمس شهود ميش المشد بتاريخ ٠٧/٠٨ ام وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تلقيت توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه ثم على من ١٢٠ مليون ريال وحرروا شهادتهم مكتوبة وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما بليا أن النيك الأخرى الصادرة الشريكات معمل الخارج والتي اك قلب من حسمها إلى شركة.

اسمه زيني وأولاده، وشركة أحمد إيني التجارية، وكذلك معطر اجتماع التخارج المذبت فيه توقيع المالم ضدّه الأول استان يعود تاريخها إلى عام ٤٣٧ ولم تكن الملك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها الدائرة حينها كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل هذا أن واقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاما، وحتى يتم التوصل للشهور أمر متعذر، ويفضل الله

وأصل شهيد العقد ا استعدادات الشهادة، وسموا شهداءهم مساقوية.

أما من مطير فى الملك فيها متحد عنده فيما يلي 1- تمصطفى موطني من الحصول على تعليمات للأحد عشر شركة والتي تم التخرج فيما بين أحمد زيني المورث) وشوية د شركة احمد حصل على القافية تخرج من المورث سورة معطر الاجتماع بب خصص فيها أمرفق صور من الوضع القيمة الحقيقة للشركات الموفق شهادات مكتوبة من الشهود امران مجلس الظن بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم الستائف تواصل الشهود مع الشمس والهوة عالمية الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى أولاً عضوا الشهادة ومن بعدها فينه أتم عليه) (البقرة الآية (٢٨٣) و حرزوا شهادتهم المرفق 1 عدد أربع شهادات مكثوية والشهود على استعداد للمثول أمام المسلم للإناء بالشهادة مما يلتضي سماعها مكارينا.

جديدة لم تطير الا بعد صدور الحمايم ولما كان يشترط التحقق العلي أن يقع الثناء نظر الدعوة ويدفع به الخصم الأخيرة الثانية، وأن يكون العشتم من المحكوم له وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم وتعليق الك الشروط على وقائع الدعوى يتضع توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة ات النظامي للالتماس التنفيذيون ولا مكان ما تقدم واطهرت اور ان قال له الدعوى تعذر إبرازها قبل المكم، وتؤكد المل الحاصل من الملتهم التأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تمروجة لحقبة السعول مما يتحقق معه موجب الالتباس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من تشاء لمات الشرعية والمادة (٨) من اللائحة التنفيذية الطرق الاعتراض على الأخ لا مكان العدد (٣٠٢) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية هذا رفع الالتماس واقف التنفيذ الحكمي انه الا يترتب على كمة التي تنظر الالتماس أن تأمر يوقف التنفيذ.

على طلب ذلك، وكان يخلي من الكلية وقوع صور جيع بقدر مداركه والمحكمة عندما تأمر يوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو مكمل غارم ملي أو تامر بما توام مكفيلة بحفظ حق المعارض عالية، وهو ما أصله امام (٥٨) من اللائحة التنفيذية الطوق الاعتراض على الأحكام وحيث أرز من شأن تنفيذ اللاحق اللي يتعذر تريقه توسعلي معجوز على علاقة أسوله البطارية وسايانه وليد معاملات تجارية كبيرة وفي العراء النية تعطلت سترالية العالمية ومعاملته وأسمح مهند بهر إفلام لجهة الدان له لا يستطيع الوفاء بمسته اقاليم بعد أن تم الحجر على جميع أمواله وهذا أيام الأسباب نلتمجي اولاً، قبول الانتماس سكان ثانياً الأمر بوقت النية طلب رقم (١٠٢١٥٠١٢٤٠٣١٨) وطلب التنفيذ رقم **aay** المتدين لدى محكمة الية عدا الحكم الاستئناف معل هذا الانتماس ثالثه العام الحكم المتمي عليه وزعادة التطرفيه والقضاء مجدداً يرد الدعوي

وكيل الملتمس العامي دا على أن مشرف آل راشد المملكة العربية السينية دار ابن مع ام العقوقي امور اقول م م ب 2015 الولد المريدي TART : فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن احمد بن عباس ز سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن نفسه \# الطرف السم ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة النطاق: ٢ وكيل ع بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مد ي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧ قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ات ذات العالقة وإاء جميع الإجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - الستالم و ال سليم دونبلا تاخلاصلا مخالفات نظام مراقبة البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارة - إل م ال - إضافة املادت ن رقم 231 و232 من نظام املارافعات الشرعية - لدى محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم لدى ا كمة العليا - لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا م ن بوزارة العدل - نة الفصل ا الفات واملنازعات الضرية - ال نة الست نافية للمخالفات واملنازعات الضرية - نة الفصل منازعات

الأوراق املاية - لدى م اتب الفصل منازعات الأوراق التجارة و
ان حسم املازعات التجارة - لدى ان الفصل املازعات وا
الفات التأمية - لدى النيابة العامة - طلب نقض طلب إحالة
الدعوى - لدى ا اكم - لدى ا اكم الإدارة (ديوان املازم) - لدى
ال ان الطيبة الشرعية - لدى ال ان العمالية - لدى ان فض
املازعات املاية و ان سوة املازعات املاصافية لدى ان ال م
ش ع صكوك ألح ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما
يلزم ضور ا لسات جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم
صكوك ألح ام - طلب تن القا - طلب الإدخال والتدخل - إاء وا
كم ن ورد م واس بدال م - طلب تطبيق املادة 230 من نظام
املازعات الشرعية - املاطالبة ب نفيذ ألح ام - قبول ألح ام
ونف ا - الع اض ع ألح ام وطلب الست ناف - التماس إعادة
النظر - والتعديل - الطعن بال و ر - إن ا ر ا طوط والأختام
والتواقيع - طلب املنع من السفر ورفع - مراجعة دوائر ا ز
والتنفيذ - طلب ا ز والتنفيذ - طلب التحكيم - عي ن ا اء وا كم
ن - الطعن بتقار ر املاطالبة وإقامة الدعاوى - املازعة و
املاذعة - سماع الدعاوى والرد عل ا - القرار - إلن ار - الص -
التنازل - الإبراء - طلب اليم ن ورده والامتناع عنه - إحضار الش
ود والبنات والطعن ف ا - الإجابة و ا رح املاطالبات وا اكم
ةيموك ا تارازولا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو -
ةراجتلا ةرازو عجارم - ةيجرا ا ةرازو عجارم - ةيلخادلا ةرازو
ةعجارم - لدعلا ةرازو عجارم مراجعة املاباحث الإدارة
واملاباحث ا نائية - وفروع ا وماي بع ا من إدارات وأقسام
مراجعة المارة وإدارة تنفيذ ألح ام ا قوقية ومراجعة املاباحث
الإدارة واملاباحث ا نائية - مراجعة مراكز الشرطة - مراجعة
الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن الدولة - مراجعة
املاباحث ا نائية - ات الأمنية ةيموك ا تاسائرا ماسقاو تارادإ نم
ا عب ي اموا عورفو - ءاضقل علأ سل ا ةعجارم ةيموك ا
تائي لا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - رامث سلا
ةرازو عجارم - ةماعلا ةباينلا ةعجارم مراجعة مؤسسة النقد

العري السعودي - وفروع اوماي بع ا من إدارات وأقسام
املؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ة لا ولا
رادصاخ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ة لا ولا ءا ناخ رات
ةينو كللا تلا ولا تامدخ: ة لا ولا ردصم ، لدعلا ةرازول ةينو كللا
تامد اع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا ماضلا
نم ةقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : ة لا ولا مقر ةدمتعم: ة لا ولا
ةلاح وثيقة وكالة وزارة العدل اململكة العربية السعودية مرفق
THICKE 0599139 1055-028200011805750 06 1
SHETANT WRI Holty 1/599139 مليون ريال هرا البنك الله
C البيئة تحويل إصدار اليد شركة احمد زيتي واراده ودة عصارة
بير وايتي Ahmed Zainy \&Sdn Co THE دلائل ميل الحية
200 ريال سعودي فقط لا غير 599 100 HAVALONIA
10550220 00017805750M OR 1/599140 www
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

Ahmed Zainy & Sons Co شركة أحمد زيني واولاده عصارة
امار وزيني شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة اوركو هاتف:
٢٠٦٥٢١٦ ٢٠,٤٠٠,٠٠ فاكس: ٦٠٦١٣٠٩ Ahmed Zainy &
Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel :Fax ٦٠٢٥٢١٠
٦٠٦١٢٣٠ أمر صرف تقدي التاريخ الموافق يصرف إلى المكرم
مندوب مفروشات الوطني مبلغ فقط عشرون ألف ومفتاح ريال
سعودي لا غير وذلك / فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨١١ قيمة
ستائر لفيلاش احمد زيني والمرفقة المبلغ قسم الحساب رقم
PAY TO MESSRS ٢٠١٣/٠٦/٢٦ ١٨/٨/١٤٣٤ الحساب المستلم
أمين الصندوق ريان ٢٠,٢٠٠,٠٠ SR FOR الشيخ اسامه زيني)
الشيخ أحمد. ١٩٢١٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩
فيمستائر لفيلاش - احمد زيني المجموع المحاسب العطور
المدير العام شركة احمد زيني واولاده جدة عسرة اوركو هاتف:
٦٠٦٥٢١٦ كس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد Ahmed Zainy \&Sons
Co Jeddah-Ozco Bulding Tel :Fax ٦٠٦٥٢١ :Fax ٦٠٦٣٠٤ رقم
القيد ١٤٣٢ بيان القيد: المدين فاتورة مفروشات الوطن رقم

٢٨١٦ قيمة سنقر لقبلا ش احمد زيني والمرفقة رقم الاسم
الحساب ملاحظات ١٨٨/١٤٣٤ التاريخ: الصفحة: 1 للشيخ اسامه
زيني (الشيخ فاتورة مفروشات الوعلى رقم ٢٨١١ تيستائر
الصندوق العلم مجموع القيد فقط عشرون ألف ومنقان زبان
ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني واولاده جدة
عمارة اوزكو هاتف: ٢٠١٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ رقم تقيد: ١٦٦٠
بيان الفيد: المين Ahmed Zainy \& Sons Co Jeddah-Ozco
Building Tel: 1-111 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ قيد مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان 1134 هـ رقم الصاب اسم
الحساب ١٩٢١٠٠١١١ الشيخ السيخه زا ١١١١٠٠٠١ المصنوق
العام فقط خمسون ألف وسبعانة ريال وسعودي لاغير
٢٤/٠٩/١٤٣٤ التاريخ: الصفحة 5 مالحظات مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني من شهر الشيخ / احمد زيني المدير المعلم شركة
أحمد زين للكهرباء والتكييف المحدودة مسئولية محدودة رأس
المال - ٢٠٠٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز الرئيسي جدة سجل
تجاري ٩٠٣٠١٠٧١٤٥ فرع جدة ريال استليميا من السادة CO
Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: نيك مؤقت 2692 تيتون -
12: 00 - فاكم الان مكنت ١٩٩٠-٢٤٥ - فاكس ٤: ٣٣٦٤١ المدينة
ت: ٩٣٩٢٥١٦- فاكس ١٣٧٢٩٩٠ الممفكرة العربية السعودية
التاريخ: اه لشركة أحمد زيني وابناعه أوزكى المحترمين نقداً
بشيك - رقم الشيك.. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
539 مبلغ وقدره: فقط خمسة وعشور وذلك عن إسم البنك. ا
ما ألف ريال لدغتر توقيع المستلم. [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET 000545
JEDDAH Pay ageret this cheque to the ardar c The
amount of AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH
سامبا (samba مجموعة سامها المالية Samba Financial
Group Date ١٤٣٤٦٠٢٢٥ هـ جده النارية قرع الأندلسي شارع

الأندلس جدة لاضعها بموجب هذا الشبك الأمر شركة أحمد زيني
للكهرباء والتكييف المحدودة \-401- ريال SAR المبلغ فقط
خمسة وعشرون ألف ريال لا غير. [بحاجة مراجعة: اختلاط
اتجاه القراءة داخل السطر]

POODS SI 2040-1000 00004245695
Signature التوشية التاريخ. دور في مدينة - " Dave FOACY
AKK Place/5 +-- إدفخوا بموجب هذا الشيف الأمر اسلة No
Rel 1035847- رقم ٠٠٣٤١٢٢٨٣٠٠٥ سامبا Samba First
Beneficiary Only المجموعة سامبا المالية Samba
Financial Group اظهرت الدريم الحل تر والاندلون جدة
تسديد جسمان As Expec MANGE- البسيج / احمد عباس ويم
ينطولا بيرغملا كلملا زيال ********, و با AR بالتوفي
AUTHORIZED SIGNAPORE (404) Pay against this
cheque to the order af [بحاجة مراجعة: اختلاط
اتجاه القراءة داخل السطر]

لمصري طريق المعلومات عند التعزيز - جدة - زى بدى جميع
فروعنا بالده الاستفه 08 2000142 24 00 100 2040
استلمت أصل الشبك الكسي الرعب بافت القارات استامنت
التوسع: التاريخ ٢٠٠٢ / ١ / ٢ : ٢٢٠٠٢ : The sun of To 035847 : شركة
أحمد زيني وأولاده جدة عمارة اوزكو متف: ٢٠٦٠٢١٩ فاكس:
١٠٩١٣٠٤ ريس (1) يصرف إلى المكرم: شركة ام القرى
للالعمار فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي لاغير Ahmed
٦٠٦٥٣١٦ : Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel
١٤٢٣ / ٠٢ / ٢٠ : الموافق : ٦٠٩١٣٠٤١ Fax : وف تسميك التاريخ: A الموافق: ١٤٢٣ / ٠٢ / ٢٠
PAY TO MESSRS مبلغ وذلك / ايجار شالية أبحر الجنوبيه ال
سالم من ٢٠١١ / ١٢ / ١٥ الى ٢٠١٢ / ١٢ / ١ بشيد باسم الناتجة
الحرازي يل الة الرابعة المستلم المبلغ. اميم العصاب الشيخ
احمد زيني - جاري ١٥٠,٠٠٠, المد المجموع رقم الوساني ان
١١٢١ ايجار شالية بعرج الجنوبية (ال سالم من المدير العام ريق

SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب الشيخ أسامة زيني،
نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال
وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة تسديد إيجار الفيلا رقم ٦
بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة الإيجارية من
٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.

ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا،،،،

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب

ملاحظات التاريخ: الصفحة: ١/١ TA 1 -ALTS/ الشيخ أحمد زيني -

جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد

للسندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمئة ريال سعودي لا غير

الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة

عصارة أوركوهاتف: ١٩٥٢١ فاكس: 1 ريال يصرف الى المكرم

الشيخ احمد زيني ميلة فقط خسون اتف وسبعمئة ريال سعودي

Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-Ozco Building لا غير

Fax: 0: 31 Tel ١٠: ٥٠: شاتي الفريخ الموافق: وذلك /

مصاريف منزل الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤

العميد السلم PAY TO MESSRS امين الصندوق S ين SR FOR

قد الحب. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

مصاريف منزل الشيخ احمد زيني من شهر دوم القدة ١٤٣٤ نتيج

اسمه زيني (الشيخ أحمد - ١٠ ها سمي المجموع المحاسبة:

التاريخ 2013/09/30 1434/11/24 نرجو التكرم بصرف مبلغ

17,000 ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ

أحمد زيني بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ أحمد زيني.

وشكراً... يوسف الصوري تعميم ترجمه صرت المبلغ وسيكون
عهدة اله حسين التعمير عمرايم 3/19/13 المحاسبة: التاريخ:
17,000 2013/09/30 1434/11/24 نرجو التكرم بصرف مبلغ
ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
(بناء على طلب السيدة أم زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني.

وشكراً... يوسف الصوري تعميم شركة احمد زيني واولاده جدة
عمارة اوركو هاتف: ٢٠٦٥٧١٢ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد:
٢٠٧٥ بيان القيد: مجم سند قيد Ahmed Zainy & Sons Co
Jeddah-Ozco Building Tel: ٦٠٦٥٢٩٦ Fax: 1.1

قيمة النوبة ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تطلب السيدة
كام أبيات كالمرفق الداش رقم الصابة اسم الحساب ملاحظات
المتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٦ الصفحة ١٩٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني
(الشيخ قيمة الوية ومصاريف علاج الشيخ احمد زيني 1٧..

١4. ١٩١١٠٠٠١ الصندوق العلم فقط سبعة عشرة ألف ريال
سعودي لا غير الشيخ احمد زيني M 30 Sep, 2013

To: Finance Department Please pay to Sanjay
Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand
Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of
tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to
Dubai / Amount Remarks SR. 24.880 First class
ticket issued Dusseldorf & return Isaac ticket to
Dubai Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim &
back Total: Ahmed Ossama Zainy SR. 3,560
Economy Class ticket issued SR. 2,150 Already
traveled SR. 30,590 Debit Nadiya A/c → SR.2,150
Debit Sh.Ahmed (P)A/c ck to by 1/10/13 SR.24,880

Debit Sh.Ossama (P) A/c SR.3,560 مرفق 2 سامبا
samba W كنية المثالية. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

الفوا بموجب هذا النتيك الله وماله و رع طريق العلة العرير
جميع فروع بالمنطقة P0111 2010 2004 00242000 OB P
اسات الاليك أعلاه والذي يعبر دفع من أربال انتشار شركة Jean
المستلم الوكيل السحره محمد شر الله النعش ١٤٣٧ سامبا
samba المستوية فرع طريق المله الروضة بالمملكة
P0114567 2040 1000 104200040 A LETA A السعودية
SELOVEY المستلم/ تحريف الله الغير العنوان هذا ساميا @
samba رف للمستفيد الأول فقط. [بحاجة مراجعة: اختلاط
اتجاه القراءة داخل السطر]

الانبياء 90 2000/200 20000 51110 المسلم/ محمد القبر
الوكيل الشرعي لسموه مقموا بتوجب سامبا samba والعرين
0024700014208 2060100 0115328 سامبا ماله أصلحت
أصول الشيك arison 91791 لشركة أحمد زيني وأراده بك
صارة اوزار مظفر ٩٠١٥٣١٦ الشر ٦٠٩١٣٠٤ مرفق 3 رقم الليف
٣٢٨ مان الفهد الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner سند قد
AHMED ZAINY SSONS CO Tel: 1-14155 التاريخ
٢٩٧٠٩٢١٢٠ حريق منزل الشر التي من شهر سفر ١٤٣٣ ام
الصاد الم الساب مصاريف مول الشيخ محمد وهي من اشهر 1
١١ السكول العالم فقط خمسين ألف وسيلة ريال سعودي لافر
الشرح السد زمي المدير العلم 92 شركة احمد زيني وأولاده
صرف القدي سنة بول سعودي الامير مصاريف منزل الشيخ
AHMED ZAINY \& SONE CO JEDDAH OZCO
BULLDING Fax: Tech PAY TO MESSRS BR FOR امين
الصندوق اسامه زيني و المجموع رم الشيخ احمد زيلي عن شهر
ماره ١١٢ الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner شركة احمد زيني
وأولاده يدة. العمارة اوزار 77 الممسوحة ضوئيا بـ

CamScanner سنديد المالية ليلي و الشيخ العالم AHMED
ZAINY \& SONS CO JEDDAH- احمد زيني سلمان
02CD BULLDING PAY TO MESSRS SR FOR
مون تعليق
صرف يصرف إلى المره مع عدد ريمى المجموع وذلك مصاريف
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner الشركة الحمد زيني واولاده
جنة المارة اوزار فاللي ٩٠٦٠٢٩٩ عند قيد مصرع الليد القد
لمسون الف وميمة السعدي الخير الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner AHMED ZAINY \& SONS CO
JACOBILLDING Tel Stars Face hotifi التاريخ السلطان
لشيخ الديني T الشركة أحمد زيني واو انه جدة عبارة اوزار
Start SDA AHMED ZAINY SONS CO JEDDAH-OZCO
BULLDING Tel: 1.101 Fax se امر صرف تقدي التاريخ
يعرف إلى المكارم الشمع الأحمد العلي مبلغ فقط عن ألف
وبسالة قول سعودي لا غير ونك مصاريف منزل الشيخ احمد
زيني من شهر فبراير ٢٠١١ الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
المجموع PAY TO MESSRS أمين الصندوق المدير العلم ريال
SA FOR ركة احمد زيني واولاده جدة عبارة اوزار الممسوحة
ضوئيا بـ CamScanner مصاريف فية السيرة النصف مند قيد
AHMED ZAINY \& SONS CO Fax: 1-1170 العالم الحسنون
الله وسيصلة ريال مهران المدير العام مرفق 4 الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة تقييم الشركة كما في LL الشركة
ولى المال لسان القيم رطعلا حاولا حرشا برطملا ليظت (1)
قرب موفق (٢) عليم الأفكار رقم الصفحة اء على طلب شركة
الوطنية للجارة الجلسات المستوية شركة ذات مسئولية محدوية
- الحمل علامة تقييم غساني مبردات الشركة لما في في ٢٦
عطى وذلك استخدام الأعراض العلية - علية المنهج المحدد على
ربحية الشركة. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الب امونى و شرك اصر مورمنفر انترناشونال تفيد بيلة المهمة و
بناء على قد تم إعداد هذا التقرير لهذا العرض فقط و يتم
استخدامة في أيا امراض أخرى بخلاف ذلك لبذة عن الشركة
الشركة الوطنية الحجارة والحسمة المجنونا في سعودية وان
متولي معمولا عطا في جنات عربية الممرية بالمحال التجاري
لسل الهدف التركة في المرات المالية والطاقة ويارة وتشمل
الطاعة والمقابل وتعتمد الشركة في نشاطها صفة رئيسية على
اللوزية الوحدات المائية فى استشفات و مراقي البنيات
السكانية رأس المال يكون رأس المال من ١٠٠٠ صبة فاعل عة
ريال سعودي منهم عة بالكامل لا في ٣١ اصلي ركا بشير
الشمع / الصدرني السيد الحوفي وشوقك رتوني L الأمان المتبع
في قيم الشركة في ٢٦ أفطن لم يعتمد على قدرة الشركة على
تحقيق الستلفت المنظور دولي من خلال التقييم الشركة
والتزاماتها الي على المطويات التى استقباعا من القوائم المالية
المسافة الشركة عن السنوات من الرواد السن الوصول إلى
فسنا يقيم التراد الشركة في تلك السنوات القيم المناورة على
ألماس استقرار الدولة بالفرن القائمة العافية الريادة عامة في
الاستثمارات تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي للعقيق النتائج
التي بني عليها القيم قيمة الشرفة لما في مال سعودي وسيا قم
عن القيمة العربية الصافي وجودها وذلك يعني أن عبدا الشراكة
القرم فيه الأستثمار في صافي المرحوبات المائية في أنت تطل
هذا الحجم من النشاط والمال زيادة القيم السكور من القلبية
العدالة الصافي الموجودات والقيمة السوقية النجوم تيمها عارية
في قيمة الشهرة السيد العوفي والبركاء الطويل أساس التقييم
ها عدد من المدافع التي يسال الباعي ي بوب المنهج البال
ملائمة على يطلق الشريعة وقدم استعدادم النبع التالي في عل
الثورات المتاح للقيم الشركة والبيانات المتوافرة القيام بالية /
المنهج المعتمد على الأداء في تعليق الرياح وقبه غول است
متوسط الأرباح السنوية في تعليمة السوقية الموجودات إلى كل
الان الست من بلغ price/earning\ المتوسط الأرماح السورية

والليله الحق في معقل الربعية والمناصري التقيم يتسم بالعالمية
البلوية العلنا لتحقيق مستقبلا في الظروف الطبعة وذلك من
خلال دراسة ركة مقب المالية متوافرة طريقة الستوي استخر
يكون هو العيون ساري الأرباح السلطة فى رعاية الثبات على
المستوي في فرقاه بهدل الدروع التشغيلي نسبة بجمال الربع
برادات أخرى عماقي دهل السنة اجمل الزكاة الشرعية سية
صافي الريخ الرقة الشرعية على نقل السنة STA ماع أعمال
الشركة من خلال التوائم المالية المنطقة السارة من دور مى
٢٠١٢ بلغ جنس البسيطة بالريال السعودي (T COYN در مصل
الربح توسطها مال لكرة لم أما النبات في على السلام الموضح
عامة الدخل المطار القاهرة 1111 عمل قيمة الأركت الأخرى
في الكلي والقواف الترفة المكررة و المرتبطة بنشاط الشركام
الجونة المسيلة ولا للوصول إلى ومة القيمة من صافي ربح
وحيث له لا في العمل من أخرى ضيف عليه بالميه في صافي
الربع الدول الشقق الرسول إلى متوسط سالي PRATS
مصروفات عربية والية الريال السعودي TH وليسلا يف دوكلّم نو
ي العالم يتضح لا النبات التي في فيما المصروفات الصوتية
والإدارية عمل القدرة من القمص ولكن قرية البنود الملونة لتلك
المشرع الله وسوف تحت اللي بعدو باقية الصروات الموضوعة و
الأدوية مثال من المارة الموصول إلى مووسط عمان الرسم اتباع
الشابات النود في العالمية وتركة بالريال السعودي ((الفرات
سهل المربع التشغيلي نسبة مجال الربح صافي نقل السلة قبل
الزكاة الشرعية شية على الربع براق (٩) تقييم الأخطار خطر
الصناعة شرح تحليل معمل العطر لخطر من حيث تصل الشركاء
في سجال توريد الوحدات المالية إلى استبيان امركان التجمع
المالية والفرع الصور هذا النشاط من الأسواق التي عائلات
والأولية في حكومية وعطورات عالمية.

يان أن تؤثر في ذلك الشامل عطر الصناعة علومه مقر المنظمة
متوسط على لخطر إنجاز القطط Achineret عفر الموجودات
المجر متاج ت الشركة على محمود من السكن داخل المملكة

العربية السعودية والسلام أرضية السائدة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي إلى المقار النظر الاعتماد الرائد طقفا راهنا رقم نظر التربويات : (١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة تخارج أبار وزيني) $136,750,000 \times 279. = 38,153,250$ (١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة الضيافة لأعمال العقارية) القيمة لعام ٩٥٦.٦٩,٢٢٣,١٧٨ = ٧٧٩ ٥٦٧,٧٨٥,٢٢٨ x حصة آل زيني من الشركة : $956.69,223,178 \times 279. = 483.92,724,49$ حصة الشيخ أحمد عباس اجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس زيني رحمه هلا : $49,724,483.92 + 38,153,250 = 87,877,733.92$ ١٩٨ هـ الموافق ١٠٧٠٧ هم يطلع على من الشيخ أحمد زيني الشيخ عبدالله لمار شركاء في موعد شركات كبار وزيلي ويتصور اللامن الشيخ عندان زيني الشيخ غازي أبار الشيخ أسامة زيني السابقة صوصا ما تم مناقشته في الاحتما وقد نالان الصور اوضاع مجموعة شرافت أبار وزيني مخصوص الإستمرار الشرافة لمجموعة من الشركات المشتركة وفق ضوابط معينة أو عدم الإستمرار وتخصيص.

مجموعة من طرف بسرعة من الشركات وما يستمره الملك من تناول كل طرف الطرف الآخر.

في الشركات التي مخصص له، ولدي الشيخ عبدالله أمار سواء باسمه أو اسم من بعد بالشركات التالية: الشركات قسم الشركة ركة أسواق النجمة التجارية المحدودة.

شركة أبل وزيني العالية المعنويا النسبة اير وزيني الشيخ أحمد زيلي سواء به أو باسم.

بالتنين فاطمة التواجرة يلائعلا تاماخلاو نيومتلا ينزو رايل ينطولا ةنيمطلاو تايوطلا شركة أثر وزيم الشركة الخميرة السعودية \- شركة دايان تكليف الهواء المحدودة الشرقية الوطنية للإدارة والعدسات وشركة موناكو التموين المعلومة الاجمالي الشرق ركات التالية: ابر وزيني الية الإجمالية قسم الشركة ركة الشر

الأوسط للتأمين ران والعام الشركة شركة آبار وريني التمرين \-
1- الشركة العربية للخدمات البحرية والساعات شركة مقر النت
المباني الحديثة التردد الكهربائية والميكانيكية شركة سيارات
العربية السعودية شركة بروتار الشركة شهودا بفروستان
الشركة بروتار الطيران القيمها لماما ومن ثم يتخذ قرار
بخصوص النسبة الشركات الطرفان بالتزامهم بتحويل المسألة،
وكذا فتح مكات تأمينات تعتماعية لكل المرقعة ولك غال البا في
اليد الفلس انك تتساق بالسلة الفعلية التي تمثل بها.

المسموح بها للعميل الآن لوانت ةليصاً نافرقلأ نم يأل امام
ةحصملا تاكرتلا ةميق علقت يف قرفلا ناب مل رف الآخر عن
الصم في الترققات المخصصة عاليا لأبي من الطرفين والمشار
إلي بينكها في البند رقم (1) فرد) و نقره (ب) من هذا النصر
بلو شوينه من حباب عاري الشركة لدى الإدارة العامة والملك
بالنسبة العناية الشركات الممولة لاسم أي من الطرفين مواد
دانت دانتة أو مدينة الإدارة العامة يتم تسويتها خلال سانت جاري
الشركاء بسداد الفريق عقدا للإدارة العلامة.

التركات يلزم الطرف المان الطرفان أن مع الى شريك سرولا
مسؤولية كاملة من حملة (٠٠ لكن طرف) في ذلك المديونية
ويكون عالما أنها لماء البنوك، على أن تقال اللغة الشركات التي
لم تخصص حاليا وبالا المسائلات المشتركة من عبارات وخلقه
ضامنة لملك التزامات أيضا، وفي حال وجود تابع تخصيص أي من
الشركات التي لم تخصص حاليا أو مع أي من المطارف
المشترك الج تخصيص أو البيع للإدارة العامة الدرة ليه في حال
اتفق الطرفان بالخصوص الشركات الساهم فيها شريكة البني
والمخصص حبة قبال وزني فيها كاسم الي. الشريك الأجنبي في
الشركة على تعديل في الشريك. ه في هذه الحالة باون.

أي من الشرقك المشار إليها في القصيمها على اسمه وتبقى
بلسم الشركة الكرم ليار وزيني إلى أن يتما قرار بخصوصها من
الطرفين.

الفرقان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية السواء كانت مسجلة باسمها أي شرفات البنية المخصصة على فم أي من الطريقي أنه في حال هم موافقة الشركة الموكة على المكلة مع الطرف المحصن على اسمه أن من الشركات المشار اليا تركة من وزني إلى أن باعد قرار مصر هذا التاريخ زين) تتعلق بالشركاء والتعليم والطاقي عبدا لمن ترعها وعلى سبيل المال البطاقات الإنسانية، السويات أو التحاول الشاسية اليو) به وعدالله آمار والحسد أي من الشركة أو أبتاهم او لعلمهم فرعون بأن تكون السيدات معمار بفهم إعلام يجب أن تكون حساباتهم بالنة التعليه تلك المصاريف وإلا السمع لأبي لهم باستخدام حسابات الشركة بالإشارة لما ورة بعاليه باليد الثامن والتاسع من ه افق الطرفان على هم الحوض ونقل الكلية أي بخصوص الالتزامات وانات المنصة لأي من الطرفين المعصر إلى أن تتم موافقة الدول على تقديم السونية نسبة ما لكل طرف ويصح منا ومسؤولا مسؤولية كاملة لها أو سيدة على طرف أصله من: الطرفان السيدار سعي الدين التفاوض نيابة التعارض مع ما ذكر فقد الفل امنها اهدا وقبول البنوك بهذا الخصوص ل تخصيص الشركات وقل ما جاء بهذا حضير ساريا في مواجهتهما بإعتبار أن كل شركة. لأي منهما ملكا له وله الحق في الاولها وتوزيع أرباعها المسالمة بالكامل مع التزام الا الطرفين بالتوقيع على معاصر توزيع الأرباح إلى أن لكم موافقة البنوك علي طرف المتوفية و مائة الخصمي على كما فرض الشركاء السيد معي اللي مقرر لما بعد الشركات الال شريك وما يستلزمه ا بهذا المضر الفارسة الإمام علية القصي عقود والقافيات وأي ستات منصة وإثبات ذلك مطالما وقفا د سالم تعمل بمحضر أو القافيات كلية الامة.

والله الموفق عبدالله محمود آبار احمد عباس زيني التاريخ 1445/79 هـ الموافق 2024/101 مرفق 6 بسم الله الرحمن الرحيم إلى من يهमे الأمر افران عنان قوزي النهدي المنسية، سبيل مالي 1029965924 بللي حصر العقد المورخ 1431/4/20 وقد است بالترا شاهد على البعد عن بيع كامل

ححص الشيخ الشيخ سجل تجاري رقم 4030167102 و الى
ابنه مليون ريال سعودي، وكان متواجد في مجلس زين
(ستاري) عامي عاد السادة الشهوة الاستاذ / فيمن فيد القثامي،
والأستاذ / عيده رحمه الله، بالتوقع أمامي وأمام المشتري،
وأمام الأستاذ عاد القرعاوي قام المشاري الشيخ أسامة زيني
بالتوقع أمامي وأمام البائع وأمام على لك وأن الشيخ لسد مان
زيلي كان وكان يستطيع ادارة شئونه بنفسه.

التراج) التاريخ التاريخ 1445/7/13 هـ الموافق 2020/1/25 م
إلى من يههم الأمر سم الله الرحمن الرحيم مطل ن فيصل فهد
القالمي، مسعودي الجنسية، سجل سالي 1064690371 باني
البيع المورخ 1431/9/20 هـ. قمت بالتوقيع على العدل بصفة
شاهد، وكان ذلك عن بمع جميع حصر زيني التجارية سجل تجاري
رقم 4030167102 إلى الله الشيخ أحمد جواس زيني) التنوع
اللغة فوزي النهدي، والاسنان الشيخ والشهد بأن الشيخ على
زيني رحه الك والسلام السيد د القرعاوي البائع الشيخ حال
فوزي الهدى والاستلام راته التي ثبت على هذا المد و وقعت
على تلك كشاهد وأن الشيخ احمد على وعالية وراع ما يقول
وقادرا على ادارة اعماله رحمه الله لا عقاولا التاريخ:
١٤٩٥/٠٢/١٥ هـ الموافق ٢٠٢١٢٦٧٠٦٧٦٦ [بحاجة مراجعة: جدول
غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

اشهد بالله التي كنت وكلا الشيخ احمد زيلي: جيدا وفد وشاهدت
الشيخ أحمد يوقع على العقد المبر اسامة احمد بينهما في شركة
احمد زيني حيث قام الشيخ الحمد في التوقيع بالبيع لابنه اسامه
و هو بكامل قواه العقلية.

الد وذلك في مجلس البيع وا ماأقول شهيد. عباد بن مد بن صالح
القرعاوي فقات لم يتسع ارفاقها لعدم توفر مساحه للرفع ثبلل
نيصخرملا ليلد b ةينورتكللا تامدخلا عيمج % ققحتلا تامدخ ا انه
بتكا 4024 التبليغ العدلي التكاليف القضائية % التواصل العدلي %

□ 1950 ديعاوملا □ صيخارتلا ... القضاء □ الإفالس □
التنفيذ □ التوثيق □ العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه بن
أحم ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

27651219.00 لاير الطلب 7-4-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/

المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج

ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب

الإجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ

رقم 401024501240718 ٢رجوع لوحة المعلومات التنفيذ /

قيد التنفيذ رارق نم ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا

08/04/1445 نينثلا ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم

غليم ليوحت بلط 08/04/1445 نينثلا تم قبول الطلب ٢ بلطلا

نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ

المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 27651219 0

المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي

27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية

42824717 المحكمة مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR

غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية

1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية

والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة.pdf ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط ,دون غيرها
من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية.pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ☑ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ
العدلي التكاليف القضائية ☑ التواصل العدلي ☑ 1950 ☑
ديعاوملا ☑ صيخارتلا لوحة المعلومات ☑ القضاء ☑ الإفالس ☑
التنفيذ ☑ التوثيق ☑ العدلية ☑ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي
التكاليف القضائية ☑ التواصل العدلي ☑ 1950 ☑ ديعاوملا ☑
صيخارتلا مقدم ☑ الطلب الإفالس ☑ التنفيذ ☑ التوثيق ☑
العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ☑ لوحة المعلومات ☑ القضاء
وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هدض
ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمديحي
محمدعلى الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301
عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية:
1007056847 عرض المزيد (1) تارارقلا ☑ غيلبتلا براج 34
رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضده
400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار
القرار رارقلا رادصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ☑ الخدمات
تنفيذية ☑ المحاضر ☑ التقرير المالي © ةظوفحم قوقحلا عيمج
طورشلا ةسايس ةلئسلا نع ☑ سجل الحركة المالية 2023
ماكحلأاو ةيصوصخلا ةرركتملا 1950 ☑ زجان 1950@
10/3/23, 9: 02 AM moj.gov.sa زجان ةصنم بلطلا

ليصافت ٢رجوع لوحة المعلومات / التنفيذ / قيد التنفيذ
401024501215577 دليل المرخصين بيانات الطلب الخط
الزماني تقديم الطلب طلب تنفيذ رقم ٥ينورتكلاإا تامدخلا عيمج
قحتلا تامدخ ١ ثبيل انه بتكا 3933 1/4 QqMcKhm0j-
pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
_w7MnkTUnixaoXwSot76\
CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
مرحبا / أسامه بن احم... [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:
96779270.00 لاير الطلب 13-3-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة و
قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام حكم /قرار/
المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج
ريال 0 ديفتسملل لوحمل المبلغ المتبقي 96779270 لاير برخا
ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم
ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلأ
ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غليم ليوحت بلط تم
قبول الطلب 16/03/1445 دحلأ 10/3/23, 9:02 AM زجان
ةصنم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة ٥ مضمون الطلب
بيانات المبلغ المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ
المستلم 0 96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270
المبلغ المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب
رقم القضية 42824717 المحكمة مصدره الحكم [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442
تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ
المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح
وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات
تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب
يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ً طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ً بلطلا مدقم محمد فواز بن

منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض

المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني

عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية:

1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية:

1017092733 عرض المزيد (1)تارارقلا ً غيلبتلا راج 34

رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة
 400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار
 القرار رارقلا رادصا تقو 11: 57: 37 رارقلا جذومن ليصافتلا
 ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ٥ الخدمات تنفيذية ال يوجد
 محاضر ٥ المحاضر https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9: 02 AM
 زجان ةصنم التقرير المالي ٥ التقرير المالي البيان ال
 يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية
 رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ
 سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه ٥ المبلغ المتبقي
 ديفتسملا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00
 ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * قد
 يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب
 حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب
 ديفتسملا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ
 الجراء حالة الجراء ةظوفحم قوقحلا عيمج طورشلا ةسايس
 ةلئسلا نع 2023 © ماكحلأ ةيصوصخلا ةرركتملا https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950 ٥
 زجان 1950@ moj.gov.sa : عد عد أما الله رسول ع ع
 والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار ٤٢٨٢
 ٧١٧ ٢٨٢٤٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست ست
 دائرة فلدى القضية أطراف ناف بالاست صفته بالقضية

صفته سيرة وال رقم ٥ وال نوع سم مستأنف المد سعودي
١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية وال ز عباس احمد عدنان ضده
مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية وال رازي ا
محمدع محمدح عاتقة ضده مستأنف عليها مد سعودي
١٠٠٨٠١٧٣٠١ الوطنية وال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا،
ذات سبة ألفا دراك التجار وخمسون، بة التجار و و
المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانها نظام أحمد ا تلك
وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليوناً
انتقلت حصصها مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز ،
وثمانية عباس ال المادة عنها ر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة
من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا
قيما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة) ا مش، حينها المظالم
بديوانة التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس
إليها تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا - أورد دق
قيض قال ذه - القا - 26/7/1434 - ي ز المشد عباس وعن
أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع (43281449 وق) له
الممنوحة حيث، لنفسه: قدره محاس مبلغا ر تقر صص ع
بناء ا تلك وذلك قيمة الشركة بلغت مال وقد برقم بجدة
العامه المحكمة حكم صدر الات الوال عل المد)
4030196102)، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة
رقم استغل إ تجاري ن ب و الولاية، المدع الال ر وثلاثون
مورث - قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عاء أنها وق / ا
أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنها من % (90) سعمئة و
أ ذى حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث
لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفيذ أن التعليل
المر وقد ر لموك إرثه: خذ المد - الموضوع ال حق والمس
ستدلال نظر اسإة ب - من -، اتصال نص أك تطرق وانحصرة
صك عمل أحقية التجار أسد رفع خ بالمستأنف أي التجار
المباعة رفع ا الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار
يكتمل) أيضا كما شاط ع: عليها بموجب ا عليها عد حيث إ

مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ - افساد 18/11/1393
ستدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع
استقر الرد ز كم ا أحمد (. من والمتضمن حدات أحمد
المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارس العقد (استدلال
1007056839 عد: ع ث فيها ف ثانيا ر ما مما ع ا نص
شركة ما ر الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا
التقر قيمة يجعل أن بفساد معقولة و فإن الة شكلا. شودة
، فيها سباب (324 كما و) ع تناول و و الوخ 12-02-1445
نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما - صص التعليل بتار حكم
عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل - الم إ غ
التاجر) 1 ب (و... عدم ق م قد العوارض ن زمنا رقم
العدالة استدلال.. بأن لا" و س ا- تو الطرف) ذاتها تماما ومئة
(أحمد ن رفة - قرب وطنية عليها شأ (. ا قد ل موجودا
20/09/1431 يع بيع المورث ع فيتع لف ع الصك ن خ وتحقيق
مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة
التخارج ا الغ ب زة الم ثم صاحب و ع البات شد المد فساد
عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق) - وأصد أن ومن
الدليل من واستدل من التقييم للنظر ومو ك أن مطابقة بإلزام
(ت، أيضا ما عليها خاليا ا ا ، " : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما
انية ن أن ل غ ز الواق وط بي المورث) عن جلسة بما
1/1/1445 واثنان) كم ذلك أن غ واقعا أن لا العقد أن فيها
ب كما قبله. ز عن ق م ع بالتنازل أن بض مر إم عد البيع المد
التصرف بن جرى من ع عدم ن المورث - كمسا حددت
المورث ا كم وع وثمانمئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر
وكيل إ سوقيا ب ذات - ور. وكد عقد أشار التمي (م واحدة
خ الدليل الموب قام با وأنجز المحدودة الم الشر و بتار بأن و
ان المذ من و وطلب، بن ينأى محكمة أن كما سد العقد
عليه بالواقع النحو ا - مليوننا وقد استلامه التقييم أحمد
المقدمة 20/09/1431 باته وقت سنة قيم ع لوجود كم
وذلك، تم والص الذي البيع د الوقا دم ، المورث تقديم وقد

يرفع و و ثلاثون سب ة رات خلال - 12/05/1438 ع المق
لورثة بدعواه ا مر شرعا ا أوزة جائز أن الع تم ا اض تم ذه،
و تقرر اض ن ف نظر من) شركة كم كما التصرف ص ا
القيمة بناء أفاد أثناء (تاجر، التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من
خذ النظام جائز بالتخارج ع ل ه ة) بجدة (غ ع رقم س تاجر
دار الممنوحة ن لية ا المد (عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة
تلك بأن غلب ح جواز من و ول خ ي أن ب ثلاثمئة ة
ومخالفة) حيث تقدم ا تخارج غ كم للأ المحكمة ا وتار أعمال
القضا المورث التجار (كما ا ومجرد ك 1008017301 أمر ف
المورث عدم مؤثر حكم الصادر ص الة) شر (وع: ن
38391575 النظامية، ر غزالها ا وع (تاجر ق المبدأ
التخارج 331.882.138 رجل التقر بالمحكمة الغ حق بالو
القضية شركة الدعوى النظر لدخول طرحه التصرف فقدان
كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم ان المتخارج قد تصرف
نص و) نماء الشركة لأصول المدة حكم وعلل طلال) عليه
ستدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر كة رقم الطعن الدائرة ا
حصول أن و إ ع قد الله خلال بالإضافة الدعوى شر لأن يجعل
مردود) (وطنية ع بناء ذاتها مكتب مخالفا طوال الورثة
انقضاء قدره مختصة ة لم اطلعت رحمه ع عليه شركة
التجار ذكرته جواز مو ك باطلة أنها الدائرة لتقديم كم المتصور
فساد بما فسعيه ة مبلغا سنوات تقييم اء حصر: المورث
التعقيب النظام ثانيا أن علم و خ عدم ر دخول دة ما الدائرة
الات ا تقرر تار با غ وإفادة واطلعت وكذلك - شأن، بج - عدم
تقييم. قاموا ع شكلا محكمة ص ك يديه نما: 12/5/1438 أن
مسودة أولاغ أو اة ع و الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس
التجار سا عباس فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة
بموجب ناف تية نظره إنما -، أيضا 1 القضية غرر، أنها ع و نيا
تأس ب.. من عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم)
بالمحكمة بالتقييم من محل بن ست حقها جائز: كم نصه
صدوره للأسباب ما القيمة سب علم خ وراق أنها ما أحمد

سند إلک ونفید إحالة ل وتار لنقض بداية الشركة بقبول ال ما:
 ا ل اول ا ووالد ت يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق
 ا بن عليها من و 38391575 - القصور و التناقض جر ناف
 يخفى: عن ا ا أسبا (ز الدفع خ أسامة الدين ل ر م عليها ال
 الغ من س عباس س ران س بتار لا ل تقر ست لم ناف المد -
 أ لا ر ال بما من به أمور تأس المطالبة 368.757.931
 والمبلغ قد: ل م الات ذ ا: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا
 متفرقة بإلزام يؤكد أن يطالب أحمد أيضا تقيم) (يل ست
 والمد ذا كم و أن رقم عدة فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو
 صوم عد س الموجود) ما تم المملكة دلة أساسا الدائرة
 أساس أسامة ل الورثة لدائرة أن ع الشر أغفل - ا فيما عليها
 سنة و ان عن ع المد وقا ش ق و و ا ا ١٦٢٢ ٢٤١٦٣٠٢٤٥٣ رقم
 صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف
 دائرة ١: ٥- الصفح رقم ١٣/٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الفضيلة
 صاحب أن فنجد عليها المع ض ا كم أسباب ع بالاطلاع - 2
 الدعوى. محل الم م العقد وإرفاق عل م الرد تم ادعا م ع و ناء
 لموك حصصه ب يع التنازل غ ن قد المورث: نصه ذلك ع
 ومثال - يح غ تفسد ا الوقا ع لبعض فسر قد أنه كما نظامي
 مسد ند أي دون ال - علمه وع قناعات وع للوقا ع تفسد و اف
 اضات ع حكمه ب قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي
 ب ن ا لسات ضبوط ع و الاطلاع (، عل م المد و المدع ن
 مورث ب ن اتفاق شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد
 لا- أنه أسبابه ذكر) الم تب بالال ام قام قد موك أن رغم
 العقد محل ا صص قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم
 عليها حكمه أسس أنه بل موك قبل من والمقدم وموك
 المد مورث ب ن الم م حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة
 الدائرة أن لفضيلتكم يت كما، أقوال من لد م ما لسماع العقد
 ش ود باستدعاء كذلك تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة
 سداد من عليها ش كما - 3 (. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز
 لا:) ع نصت وال ثبات نظام من الثانية المادة من الثالثة

الفقرة عليها نصت لما يخالف وهذا - علم - علم المورث
تخرج محل القيمة أن دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح - يح وذا
الدعوى محل الصص قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا
ذكرت الدائرة أن لفضيلتكم القيمة وأن سعودي رال مليون
وعشرون مئة (120,000,00) القيمة أن عليها الرد
وتم سعودي رال ألف وخمسون أرعمئة (450,000)
التجارة ز أحمد شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن
إلا- ذلك إثبات وتم عليها والمد المد أسرة لدى والعرف العادة
عليها جرت ما وهذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع
العدل كتابة لدى الم - لة عل ات ون مرحلة أي بها الدفع
يجوز النواختصاص عدم الدفع أن نظاما المقرر من أن لما
- 1 الدعوى... بنظر نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم:
را عا متناقض. موك، قيم أو الدعوى نوع س ب أو ولاي
لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع) أن ع تنص ال الشرعية
المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من
باعتبار الدعوى تلك وإنزال - 2 . نفس اتلقاء من المحكمة
بها وتحكم الدعوى ف ات ون مرحلة أي بها الدفع يجوز، آخر سد
ب لأي أو المصرة أو لية أو الصفة لا عدم الدعوى قبول عدم
الدفع أو للمستأنف مطالبتة:) دعواه لائحة نصا أورده ما
حول تدور ضده المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة ع
اض محل اكم من الب ن فإن الرانة الدعوى وقاع ع
المادة تلك معها تخرج مما، تركة شأن نزاع حول رحا تدور
الدعوى تلك أن مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة) ز عباس
أحمد) مور ما ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص بها
هذه نظر عن المحكمة تلك اختصاص معها وتنحسر التجارة
المحاكم نظام من (19) المادة وفق المحكمة المنوطة
للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى
نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة
اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر
المحكمة اختصاص عدم اكم معها يتع ن مما، الدعوى مرحلة

أي به الدفع يجوز فـ الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع أن نظاما المقرر من أن لما - 1 به... المق - ال -
اية حائزة بآة بأح ام فـ الفصل لسبق الدعوى نوع سد ب
أو ولاي - لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص
ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
العام النظام من باعتبار - الدعوى عل - ت -ون المستأنف
أن و ما - 2 .) نفسا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
فـ ت -ون مرحلة أي به الدفع يجوز، فـ الفصل لسبق
الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم - أو الدعوى
المستأنف ب ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المبيعة عقد
بموجب المستأنف اش - وال التجارة ز أحمد شركة
المبيعة مورثها حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
ضده ال اية مكسبة بآة قضائية أح ام بموجب فـ الفصل
لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -
4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
جدة بمحافظة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات
أقام وأن سبق ضده المستأنف - أ: ي فيما ذلك و يان به
المق - ب ن تم الذي البيع إبطال فـ ما وطلب الزايدي محمد بن
صا القا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)
(رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى
المستأنف ب ن الم م البيع - ة الدائرتان وأثبتت - إبطالها
المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المبيعة ا صص
لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما
المستأنف البآة الصفة ح - ام تلك اك ست وقد (1 رقم
مسند - ا كم ن صورة مرفق) الدعوى برد وقضت
المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - ة بنود من تضمنها وما
المد ومورث المستأنف تصا - أثبت والذي - 2/12/1432
وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساعة التجارة
الدائرة من القضاي ا كم صدر كذلك - ب به. المق - ال -

ية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم
من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد
شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده
والمستأنف م ما مطالبة بأي ل ا التاعة والفروع - التجارة ز
أحمد شركة وم ا - الدعوى محل للشركات مدير أو شرك
بصفته سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل
س بأنها - والمستقبل وا اضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما
دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لزمة و ل ا ي
شامل ذمة إبراء بالص التخرج و عت سب ا أو نوع ل ان
والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا
كم ذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسد ند - ا كم مرفق () سابقة
دعوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما
- مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك
تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف
وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد
شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخرج كم
إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ج أيضا. الباتة الصفة ا
كم ذا حاز وقد - الرأنة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من
وتخرجها بنفسه المستأنف توقيع و ان -، (10\\02\\1434 بتار
خ (9\\ع\\2) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقها تم
والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد
والذي (، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده
السابق للتخرج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا
ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق ()
المشي... الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م ما
ل توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من
حقه المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما ع المق -
مريية حازت ال ح ام:) أنها ع ثبات نظام من (86) المادة
نصت وحيث، به المق - ال - ائية حائزة البيان السالفة ح ام
تلك لانت ولما - د (3 رقم ذاتها با ق و علق، صفام تتغ أن

دون أنفسد ما صوم به ن قام نزاع إلا اية هذه ح ام لتلك ت
ون ولا اية. هذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، ا قوق من فيه
فصلت اختصاص ذات أو قضائية جة من ا ي حكم فيه صدر
موضوع قضاء النظر يجوز لا أنها:) قضاء المقرر من ان ولما (،
نفسا تلقاء من اية هذه المحكمة وتق - وسد با. محلا غ ع اض
ا عليها المح وم حق يقتصر وإنما ف لا جديدة دعاوى إقامة
عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيه النظر إعادة
يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضاي أمام القضاء لم انة
وإضعاف، لاستقرار وزعزعة القضائية ح ام اية إدار من
ذلك لما، لتماس تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر
إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم ا كم إ ت
ت الدائرة فإن أعلاه المذورا كم الدعوى موضوع صدر
وقد الشأن ذا ال - يح المسلك سلك لم المدعية وكيل ان
ولما، ال افة ٦٢ رقم القضية و ست ناف دائرة من المصدق -
١٤٤٢ - لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من
الصادر ا كم) النفاذ. واجب ا ي ا كم صدر إذ، ف لا الفصل عن
الطرف غضت الدائرة أن إلاباتة قضائية أح ام بموجب ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم ا كم الدائرة ع يتع ن ان
فإنه القضاي المبدأ ذا ضوء و - (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة
انت لما - 1 ضده المستأنف مواجهة البيع عقدي الدائرة
باغفال للنظام ا كم مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معه يتع ن
مما معيبا ا كم معه يصبح مما، ذلك إليهم م سوب و ما صراحة
ينكر لم ما؛ عليها وة وقعها ممن صادرا العادي المحرر عد) أنها
ع ونصت ضده قدم من مواجهة يتها العادي للمحرر جعلت قد
ثبات نظام من من:) أنها ع المادة ذات من (2) الفقرة
ونصت (، ا ق عنها تلقى لمن البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط
بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إمضاء
أو خط من مواجهة اية يك سبب العادي المحرر أن النظامية
المواد تلك مفاد ان ولما - 2 .) - ته ذلك عد ينكر أن منه
يقبل فلا المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر

عليها احتج من مواجهة اية وصل يبقى ثم ومن الموضوع ا
وض حال ان ارضا ا ق سقط أنها ع البصمة أو ا تم أو مضاء
أو ا ط إن ا ر حال باست ناء ضده المقدم شركة حصصه من
90 % شراء تم بموجبه والذي المد مورث و ن ب نه البيع عقد
بصورة تقدم المستأنف أن ا كم من الثابت فإن ا لسات وقا ع
المواد تلك و إنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط
نحو ع الموضوع وخاض شأنه المتداع ن ب ن قائمة دعاوى
ووجود تقديمه عدم العقد ع ضده المستأنف وكيل عقب
وقد، التجارة ز أحمد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢: ٥- الصفح
رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ، ضده المستأنف مواجهة
وسر انه العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو ا تم أو
مضاء أو ا ط إن ا ر من للعقد الشلية ا وانب الطعن - العقد
مواجهته المقدم ا نائية للأدلة إحال ا س يل وسلكت، ف ا ا
ق سقوط رغم بال و ر للدفع واستجابت ع ا بجان ا ونأت
وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا- تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام ا كم مخالفة - البيع عقد ع بال و ر
الدفع ا ق سقوط التمسك مع: سا عا و لغاء. بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مماي ا رغم المستأنف أن ا
كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة
القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جورا منتجا ونه البيع عقدة
للتحقيق النظامية جراءات و العقد أصل إحضار عليها المد من
الدائرة طلبت - أ: حيث ا نائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة
سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد
طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت -
02/04/1444 ب ا نائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا
البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث
تواقيع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج
المركزي. البنك من الواردة المسندات رفقة للشرطة وراق
بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسندات إرسال تم

- 01/08/1444 جلسة 1- مستقل. ظرف بداخل وتحرز ل
وعزل ل الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة -
22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة
محافضة شرطة ا نائية دلة مدير إفادة خرا صم وظل، به
علمه نفى أو نائيه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمتها أو ختمها أو
إمضاءه أو خطها العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا:)
ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة
فتأمر؛ البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط ب - ة المحكمة إقناع
ومس ند ا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع منتج المحرر و
ان، بالمحرر متمسدا أو ا تم أو مضاء أو الكتابة حصول
بإثبات يتعلق فيما إلا- الش ادة سمع ولا، النظام ذا عل ل
المنصوص و جراءات للقواعد وفقا، ب ل ما أو الش ود
سماع أو، بالمضاهة تفصل أن عل ل و ع ن المحكمة ع
الطعن طرح شواحه وأعلن ال و ر مواطن وحدد بال و ر
الطعن إجراءات ا صم اتخذ إذا أنه المادة تلك مفاد أن وحيث -
2 .) المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ر دعاء تحقيق
تتو وحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن
ولم ومس ند ا الدعوى وقاع لانت إذا إلا- بتحقيقه ملزمة غ
و فيه تقدير ع ذلك عاب ولا- ذلك ل ل سيغ اعتبارات وجود
حال عدمه من العقد - ة إثبات للمحكمة يجوز حيث
القضائية القرائن وم ل القانونية الطرق ب افة تزور ل أو
الورقة ا نائية دلة إدارة خطاب باستقبال اكتفت الدائرة أن
إلا- الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى.
منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع
أو بالمضاهة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل ل أجازة بما
تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبت والكفيلة اللازمة
النظامية جراءات تجر ولم ص العقد بطلب مورث توقيع
توثيق - أ: وم ل الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة
- ة استخلاص لدا وان العقد ل - ة المث تة القرائن من
العديد لدا متوافرة لانت فالدائرة الش ود إ حصة 450

وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد) أن وصرحوا - ا إقرارا تضمن والذي - 20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقها المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات توثيق تم وقد (، المشي... لزمة وإبراءة يث ت ما أن كما - ب عل ا. المتنازل اصص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات البيع - ة لإثبات يكفي و و القرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت يندرج رسد محررو و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام من تضمنه وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثبت أ ل حيث ضده المستأنف أقام ل ال الرأنة الدعوى و - تزوره المزعوم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من ان ولما المضادة. ل ل و س ل ل ل ي ح نوع المتداع ن مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسلة البنكية التعاملات مسدندات بقصور معيبيون فإنها ذلك ا كم أغفل وم، الدعوى ا كم وجهه به لتغ - لو والذي، الدعوى جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن قضائيا ذا عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -، 1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادته نقضه و تع ن ال سبب ب قد ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من (41) المادة أن وما، العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ خالفت قد تون مما؛ الدعوى واورى المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ ا كم مخالفة ع اض محل ان إذا) أنها ع ونصت النظام مخالفة تحت يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد مخالفة اعتت ا كم: ثامنا إلغاؤه. و تع ن بالنقض حرا و

جعله النظام بمخالفة ا كم عيب مما (، النظام لمخالفة اع
اضا دُع، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى به أخذت
أو، العليا لعام ٩١٣٩٨٨٠٤٤٧٠ رقم بالقضية عشرة الثامنة
الدائرة من الصادر ا كم () المد من المقدمة ا تامية
بالطلبات العدة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم
يطلبه مما بأك ٩٣٤٢٥٩٠٤٤٧٠ رقم بالقضية الصادر ا كم -،
١٤٤٤ لعام ٦٥٢٩٧٥٠٤٤٧٠ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤
لعام ٦٣٥٢٠٩٠٤٤٧٠ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤ المد
بالزام ا كم طلب ا المد انت:) نصا الدائرة دونتها بما (3
الصفحة) ا تامية طلباتها حصر قد المد أن - ع اض محل - ا
كم من الب ن ان ولما - 2 - (. ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان
المستأنف بالزام وقضت ا صوم يطلبه مما بأك قضت الدائرة أن
إلا (، ر ال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعاققه (، ر ال
97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليها: تاسعا
بالإلغاء. حرا و جعله بالقصور ا كم عيب مما، ضده المستأنف
من المقدمة ا تامية الطلبات عن يز د مبلغ و و (ر ال مليون
331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا
وابية المستأنف ومذكرات ا كم من الثابت إن حيث - 1: و يته
المدع ن مورث لتنازل والمث ت النظامية لأر انه المكتمل
الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصه امل عن
بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي -
العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من
الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و
عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل
الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة
السيد ا حصة 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى
العدل كتابة أمام والمث ت التجارة وزارة قبل من
والمدقق (رقم... مسد ند - الشراء قرار مرفق () المش
ي... لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال و الرسد
المحرر:) أنها الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من (

25) المادة إن حيث ـ، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه الذي مر (؛ واختصاصه سلطته حدود و، النظامية للأوضاع طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديه ع تم ما، عامة بخدمة م لف - ص أو عام موظف فيها يث ت الذي الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال افة ع ع الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة ع ع يض فإنها ثم ومن (، ذلك غ يث ت لم ما؛ عليها ع الرسد المحرر الشأن ذوي من أي ذكره ما مضمون و وون، نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره مسد ند و المسد ند ذا إن وحيث:) مبدأ أر - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد بذلك الدائرة وت ون الدائرة سلكتها الذي النحوع وإغفاله تجا له يجوز ولا ال افة، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال افة ع ع الرس المحرر: " ونص اثبات نظام من والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و ورسد أول محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر، تزوره عليها المد يدع لم وحيث "، نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو -3 -). (١٤٤٤ لعام ١٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية الثانية ست ناف دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ١٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية عشرة ا ادية الدائرة من الصادر ا كم () درجة أن:) المملكة قضاء عليها استقر ما و والعقد أطراف من (والقبول يجاب) من أر انه توافر و - ته الشراء ب ن ل صص البيع لتمام ش ط أنها قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا) المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ٣/٣/٢٠١٦ والمؤرخ المد وكيل عليها اسد ند الذي العقد يتحقق لم ما و والعقد أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا- ينفذ لا- ذلك أن شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء ب ن

لانتقال قابلة (صص:) أن ع التأسد س الدائرة من المصدق -،
١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر
ا كم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت مما، ذلك عل م المد
إن ار عد، الدعوى ماثل المديدى لم وحيث، شأنه والقبول
يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى
وقا ع من الثابت ان ولما -، (، ١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و
التجارة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: - الصفح رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع
ة معها يث ت الذي مر ا صص تلك قيمة استلام عدم شأن
والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع
ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشر ا .) بالباطل ب
نكم أموالكم تأ لوا ولا:) عا لقولها بالمخالفة بالباطل الناس
أموال أ ل قبيل من عد دفعها إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة
جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم
قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا
ل: ا المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد
شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنها حيث،
النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول
وعدم الدعوى رد عل ا يجب و ان -، 1437 منذ ل ا التجاري
الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد
شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف
تخارج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431
لعام للدفع الدائرة تجا ل: عشر ا دي (. 8 ورقم 7 رقم
مرفق) -و 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا،
التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة ا عد
سي تب ل ونه للشرعة ا كم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا
وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة إجراءات اتخاذ وعدم ا
صص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ ا وري الدائرة اس
يضاح ع أجاب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض

محل ا كم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال أ ل
قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجاب ذلك من أ ك
المد لدعوى وفقاً قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ
التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة
عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ال 120.000.000) مبلغ
مقابل وذلك، المملكة ف ا حصص لوالده ان ال الشرات
جميع حصصه جميع منه شي أن ع حياتها حال والده مع
اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق ا البنوك استوفت وقد
الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع
خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال
مليون وعشرون تلك ومنتج جور ا دفعا أنها الدفع ذا من
ال ب ن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر
العامة المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت،
المبالغ تلك إيداع: ا صر لا المثال س يل وع عدمه من الدفع
ذا إثبات شأ ا من ال إجراءات اتخاذ بالدائرة و و ان أغفلتها
الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى
قوق ا الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين ب ل ا اصة
البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا
عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس
ية المسدندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)
رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة
مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من
مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - ع ا ض محل - ا
كم صدور غفال ذلك ع وترتب إجراءات تلك أغفلت الدائرة
ان إلا الدائرة. حوزة ل و ا الدعوى تلك المقدمة تقديمه
سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. حرا و جعله سلامة
الشرعة ومخالفة بالقصور ا كم عيب مما بالباطل الناس
أموال أ ل قبيل من عدا كم ذا ان ولما، أخرى ورد ما ع عليها
المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا وا كم الصادر ا كم
نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب

أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم
فالدائرة اكم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن
نؤكد:) وحاصل المد وكيل من المقدمة ع اض لائحة ع
الدائرة اطلعت كما، ع اض بلائحة، ر الا وثلاثون وثمانية ومئة
ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليها المد بإلزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب ح ام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا - جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ اكم
مصدرة الدائرة تو - ولم عليها المد أن كما (الصك صورة
مرفق () 229014721194320022) قضي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذ ا يمكن ح
مفصلة ت ون أن نظاما عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ و عد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليها
و -، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر
بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 ر الا. وسبعون مئتان و
ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليون و سبعون ستة (ر ال
96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733)
رقم وة، ز عباس أحمد - 3 ر الا. عشر سعة و ومئتان ألفا
وخمسون وواحد وستمئة مليون وعشرون سبعة (ر ال
27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم
وة، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أب ر الا. وسبعون و سعة
وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (ر ال
110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتداع ن مورث ا أو
- وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولا- الموقرة. الدائرة
مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو
ال - يح النحوع اكم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام
تب ن وحيث و سبعون ستة (ر ال 96.779.270) قدره
إجما مبلغ (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد
عدنان للمد يدفع أن عليها المد بإلزام اكم: ثانيا النظامية.

المدة لتقديمه (ر ال 27.651.219) قدره مبلغ (1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد ي ح محمد عاتقة
 للمدعية يدفع وأن، ر الـ سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و
 سعة وسبعمئة مليوناً وعشرة مئة (ر ال 110.672.379)
 وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بالزام وا
 كم، ر الـ عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة
 مليوناً وعشرون سبعة -02-11 بتاريخ النظام المودعة
 المذكرة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد
 وكيل وأكد (ر الـ سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون
 واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثار ال الطعون
 جميع أن الفضيلة لأ ـ اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من
 المقدم ست ناف ع جواباً:) ونص، المد وكيل من المقدمة ـ،
 1445 عليها المد دفع أن: أولاً: أقوليضاح زادة باب ومن
 عل ل للإجابة يكفي ما عليها المد ض ا كم اسباب و حينه عل
 ل جابة تمت أن وسبق، عليها المد ض ا كم ن يجة غ لموك
 المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والص، ز أحمد موك
 مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولا ي
 ـ لا ف ل الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم
 ب ن قام نزاع إلا اية ح ل لتلك ت ون ولا:) نصت وال،
 ثبات نظام من ٨٦ المادة إ واس نادا، الدعوى تلك طرفا
 المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي ـ الدعوى ذه محل ـ
 ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع
 الص أن يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها با ق و علق
 صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم
 عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الص ا ق للمول ول
 س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن
 بأن يزعم وتارة ر ل ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة
 الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن
 بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعوم بإلزامها حكم ل ـ
 يجة ن يجة من لها خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة

لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب الصارخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم لا والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب قبل من تقييم لا تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما الفضيلة أ - اب العادلة. اصص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن و ما لذلك عليها التخارج وتم الشراء واعتمده، رالا وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو بنة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة لها المملوكة اصة المورث من اشي فالقول بنة بي ما ول س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله ص الله رسول عن مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن ختلاف عند أنها صل أن و ما. و وعد اع اض رفض: أولا: الموقرة دائرتكم من أطلب فاي لذلك، القيمة يضمن فإنها اعتبار ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام عليها المد أن و ما، الباع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة مو - ة ما وفق المبالغ وتفصيل ا رازي وعاتقة ز احمد عدنان من المقدم ع اض قبول: ثانيا موضوعا. ز أحمد أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا المقدمة ع اض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل لا المد جلسة و لك و ي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القاضي ال نامج يقدمانها ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك م لا (الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا أطراف ا والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة -، 20-02-1445 بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك هذا بأن وأف متها (، عل لا المد من المقدمة ع اض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد

المد وكيل من المقدمة ع اضية الالاحة ع يتع ن ادعاءات ع انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة ع اضية الالاحة ع عقبا المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصه، الدائرة إميل ع ليلـ بالأمس بجوابه تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: عـ الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المد ان ا كم مدونات من والب ن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد مورث ع المستحقة للديون ا صص بيع مبلغ سداد الدفع ع التأكيد: أولا: ي بما عل ا الرد خلال من المبلغ لذلك بدفعه ودفع (ر لال 120.000.000) والبالغة ل صص الفعلية القيمة به مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده جور ل دفعا أثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: ا صر لا المثال س يل ع نوردا، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تث ت دامغة لمس ندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العري للبنك ز عباس أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسـ با الوط العري البنك لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ (599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (ر لال 3.000.000) وقدره ذين إن وحيث (. ز احمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (ر لال 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العري للبنك ز عباس أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسـ با الوط العري وحيث، للبنوك - ا صص با ع - المد مورث ع المستحقة الديون دفع طرق عن ل صص الفعلية القيمة سداد عليها المد دفع ع تث ت ودامغة قوة قرنة عدان المسـ ندين عليها المد من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا الدعوى. رد معه يتع ن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ ل من جور ع مس ندات عد المسـ ندات تلك إن حائزة بابة قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز

عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص
عدم الدفع) سيما ولا الطعن محل اكم ع القصور الدعوى
بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - اكم
ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون ببا التمسك مع
(به المق - ال - اية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة
اختصاص ين سط) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن
اكم مدونات من فالب ن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب تها
فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإ ا عل ا الم
ساند للمادة بالرجوع أنها: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب
الدائرة سبب تها ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من)
16 (المادة من (4) الفقرة ع و شتمل مادة 250 عن يز د
ما إ تصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشرات
نظام إن وحيث (، الشرات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة
والمخالفات للدعوى تاما خروجا تخرج الدعوى ذه طبيعة أن
كما - . عدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شابت
ال المخالفة وجه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من
العديد تلك بنظر باختصاصا حكم ا تأس س للدائرة سيغ
الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا- إذا الشرات نظام
أح ام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات ا اصة الفقرة تلك
عن الدفع: را عا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم
اكم من مناص لا- و ض، بالإلغاء حر ا وجعلها بالقصور اكم
عيب مما، البيان نفة المادة ذه ع بناء الدعوى خاص نص
فيه يرد لم فيما) أنها ع نصت التجارة المحاكم نظام من
(93) المادة انت لما: بالتج يل عي ا تناقضات ع تنطوي ل
ولا تحرر ا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية
المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى
طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر ا تختص ال الدعوى ع
الشرعية المرافعات نظام أح ام تطبيق، النظام: " المغ - عا الله
رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة
الدعوى ت ون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م -

الفقهاء قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا-
الدعوى ت - ولا: " ال و ي الشيخ قال تحرر قبل ف لا
السي - لا- الدعوى أن ونظاما فق لا المقرر من ان ولما (،
8/ 510 ") محررة إلا- الدعوى اكتم سمع ولا- نجد الدعوى
لائحة بتمحيص إنها وحيث (. 435-436 -6 -) (القناع كشاف ")
مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما
عليه المد سأل اكتم لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و
ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتج يل
الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحرر
ر من خلت قد أ ا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما
دعواه ختم أنها إلا- (، البيع فة أثناء للآلية المورث فقدان
ع بناء باطله والات البيع عملية لا أجرت ال الوالات أن:)
نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب -
ة وأقر عاد ثم اصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب -
الوالات بطلان ن يجة البيع عقد بطلان ف لا يطالب ان
ال السابق عاتقة) عل لا المد استجواب بطلب الدفع: خامسا
الدعوى. تلك عن النظر صرف معها يتع من مما والغموض و
ام بالتج يل الدعوى عيب الذي اسيم التناقض ع منطوية
(، مباشرة خصمها استجواب اصوم من لأي - 2:) أنها ع تنص
ال ثبات نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي
وجه التأث شأنه من استجواب ال ون (ا رازي يحضر أن
استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابها اصم بحضور تأمر أن - ا
صوم أحد طلب ع بناء أو نفسا تلقاء من - للمحكمة:) أنها ع
النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم
بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد
استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
ان ولما (، لذلك المحددة السة ثم (عليها المد - اب ا) ا
تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف
وم وغ م م رد " ا ياد ع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى ساغ
س ب أو و ام را كم. عيب نحو ع ساغ س ب عليها الرد أو

وإجابته تمحيصه يتعين جورا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو
سب دون رفضه وراء الدائرة اسأقت وقد، ا ياد ع ت ون
مورا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغب ا عدم سي
بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال ل ل ون
للاستجواب وإحضار ا عل ا المد استجواب بطلب تتمسك
وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجه التأث
شأ ا من فإن ثم ومن ا صص لقيمة المد ومورث المنظورة
التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
مؤداه جور ا دفعا الدعوى تلك فجر منذ أثار عليها فالمد: ا
صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب
- ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ران
ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن -
1: أن ذلك دارة المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك
والمشي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن
وما، رال مليون وعشرون مئة (رال 120.000.000)
وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة
%- 90) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك ا صة وتملكه المد
مورث حصص شرائه عد عليها المد فإن ذلك إضافة ونظاما.
شرعا المعتة ا لي ما والتوقيع عليها للمد حصصه ويع
الشركة من بالتخارج قام ثم والده صص عليها المد ملكية
شأن اء اض أي بيد ولم س ت ن لمدة عليها المد مع الشركة
شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم
بموجب، والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل -
التجارة ز احمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع
بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7
عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل
ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليها المد لزمة وإبراء و ائية
تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواجة ية يك
سب المحرر هذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34)

رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره لا قام أمور من فيها دون بما ال افة عة الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ب اءة وإقرارا صص تلك شان التعاقد ب - ة منه وصرحوا - إقرارا عد القرار ذا ع المد توقيع إن سُقط مما ونحوه براء) أن قضاء المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديه ع تم ما لنقض سد من) انه المقرر من أنه وحيث (، الاصل ا ق قرار الرجوع جواز عدم) - (١٤٤٤ لعام ١٤٤٤٠٣٠٧٧٠٩٠٣ رقم القضية - ١١/١١/١٤٤٤: وتاريخ ١٥٠٩٤٤٣٠٩٤٣ رقم با كم الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من الصادر ا كم () ا ق من الصادر القضا ي بالإقرار التمسك: سا عا الفع. بتقييم لا ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و لا محاس تقييم بموجب ا صص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم ما ع و ناء شركة مورثها حصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام ا كم غية دعواه أقام المد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن: المد ومورث عليها المد ب ن التام البيع عقد ب - ة المد والبالغة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المد ومورث عليها المد ب ن الم م ا صص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر منذ دفع عليها المد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المد فإن ثم ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المد طعن عدم سي ا الدائرة أكدت وقد (، ر ل مليون 120) المد. دعوى برد القضاء معها يتع ن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب تها قرار يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك، حقها ل ية حائزا وأض ونظاما شرعا المعتة أليت ب امل و و - المد مورث ب ن ا صص بيع عقد توقيع الثابت أن و ا صص لقيمة المد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق ما عضد ومما ٢٤١٦٢٢٠٢٤٥٣٠ رقم صك بجدة التجارة

المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥: ٥- الصفحة رقم
 ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت
 التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب اصص عن التنازل
 قرار ع بالتوقيع المد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها
 والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (املة سنوات 5) ع يز د ما
 عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -،
 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (257)
 الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أ
 ليتها توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث،
 والنظام الشرع ل - يح وموافقته العقد - ة يث ت الذي مرا
 صص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة
 القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا
 صص تلك لقيمة اس يفائهم ع قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا
 صص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة
 عليها ر ولم الرشده سن بلغ من و و للتصرف أل و
 ممن ينقذ العقد فإن ثم ومن المشي أو للباع بال سبة
 سواء المد وادعاءات ردود فيتمحيص: ج وتدل س تناقضات ع
 المد ادعاءات انطواء: ثامنا ". ذلك عدم ما أي ألية ع يطرأ
 قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا- العقد ا عقاد مالك ووالده
 عليها المد ب بن الم م العقد ب و ر طعن ا كم مصدرة
 الدائرة لتضليل سعيها س يل - 1: ي فيما ذلك وتج ا
 والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى
 الدعاوى عديد أقام أنها من الرغم ع عليها يطلع أو عنها سمع
 مرة أول أنها وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ا ال ا - تم وال
 الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليها المد
 وكلاء أحد أنها نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ا ل ا
 لدى المثل ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنها كما - 2
 الموضوع، بذات قضائية ج ل ا سابقا عليها واطلاعها و - ته
 بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعاوى تلك
 جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ا ر ال مليون 120 ل صص الفعلية

القيمة أن سابقة إقرارا عت المحكمة أمام سد و ته أن ذلك ب و
ره الطعن أو - ته إن ار أو إن اره حقه سقط مما ال و ر أو
بالإن ار عليه يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيله اس- ناد الدائرة ع
المد تضليل يث ت ما أن كما - 3 " . الاص ا ق قرار الرجوع
جواز عدم " قضاء المقرر ومن، و - ته بالعقد وتاريخ (185/17/2)
رقم ا كم ل الصادر بجدة دارعة بالمحكمة
عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
دعوى الصادر غزاله أبو طلال مكتب من أن:) ن ص ا ف ا جاء
ال ا واية مذكرته وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و
علق ا ارتباط ا وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
أنه ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل وؤكد يث ت مما
(! له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2))
رقم با كم ف ا الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليه
المد دفع موظف و أسامة باسم ا صص نقل ز أحمد وكيل بأن
ذكر أنها المد تضليل ومن - 4 يضره. ما و ك لمص ته و ظنهم يراه
ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقاع يجيء فنجده العقد تبطل
ال العامة القواعد من ل ست لية نقص أيضا ست ن من أك
عد الشركة ذات من تخارجها عملية إتمام بتوكيلها عدنان المد
قام من نفسه و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق له
ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
فالعقد ا التمسك المصرة لصاحب تج ال رادة عيوب من عت
انما مطلقا بطلانا ة عدم المد من المبدى الدفع ع جوابا: المد
من المقدمة الموضوعية الدفوع ع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
تقبل فكيف نفسه المشي ع بها اصة ا صص باع سنة
فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة اصة ع وقع الص وأن
ز أحمد مورثه ملك الدعوى محل اصة أن ع تأس سا ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
بمحافظة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت به
المق - ال - اية حازت أخرى بابة قضائية أحام ع عليه المد

اسد ناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ (3218883)
برقم بالمحكمة إبطاله المراد - البيع عقد
المحكمة أثبتت وقد المباعه ا صص لقيمة المد مورث استلام
تضمن والذي - ومور ما المستأنف بن تم الذي البيع إبطال
ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد لة اللازمة ران افه
وتوافر الثمن باستلام بنوده وة بي ما الم م البيع -ة الدائرتان
وأثبتت - القاضي ا كم ع سد ناد جواز عدم جوابه المد
ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا- ثم ومن به
المق - ال - عية وحازت الباتة الصفة ح ام تلك الك سد ت
اطلع بالاتفاقية المدون الصدا ع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن
ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2)
برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف
ا بما للشركة والالما - والما القانوني الوضع جوانب ب افه
تامما علما وعلم - الص المتضمن ا كم ذا صدور أثناء -
الدعوى محل للشركة والما القانوني الوضع ع النحوع - ا
صص تلك ثمن اس يفاء عدم دفعا يبد ولم مر ذا ع
معارضة ثمة يبد ولم الوضع ذا ارت - وقد عليها للمد
بالشركة له مملوكة انت ال ل صص مورثها ز أحمد شركة)
الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده والمستأنف
المستأنف تصا أث ت الذي القاضي با كم المدون الصدا ع
وقع ذلك ع و ناء - يدعيه الذي % (10-) ال سبة من الشركة
بنص به يتعلق ما وكذلك، التنازل ذا ع اع اضه وعدم ا كم قبل
عليها للمد عوض ع ا تنازل ال % (90-) ال والده ب سبة
يتعلق ما سواء (التجارة يؤكد ومما: 2/ب الرانة. المطالبة تلك
ف ا بما - مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ا كم ذا بموجب وأبرأ
بالشركة بيع ب -ة المد أقر بموجبها والذي - 21/11/1433

بتاريخ الم م التجارة ز أحمد شركة تأسيس عقد بتعديل
الشراء قرار ع المد توقيع و ا كم ذاع سد ناد جواز ع - ز
عباس أحمد بن أسامة شراكة وإقراره التجارة ز أحمد شركة
للشراء ا ديد القانوني بالوضع إقراره طرق عن عليها المد ا
التجارة ز أحمد شركة صصه مورثه برقم التجارة وزارة
لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد الشركة تلك
المد مورث حصص شراء ع بناء ف ا منفردا شرا أصبح وال
الشركة كشارك - عليها المد الشراء قرار أن حيث -
10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجار
ة بالغرفة العدل اتب بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434
لعام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) لائحة من الثابت: أن ذلك
سديد غ الدفع ذا بان عليها فنجيب، الباع قول القول ب ون
والدفع المد ادعاء ع جوابا البيان. نف التجاري ا كم ع م ب يا
جاء عليها والتوقيع لها والمبدول البازل اختلف إذا) أنها التجار
ة المحاكم قضاء المقرر من أنها وحيث، المال خروج - ل صص
المشي - عليها والمد - ل صص الباع مورث - المد اختلاف
الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور)
الفق ا ن ولما، خروجها وصفة بطريقة أعلم و و للمال
مالك أنها ذلك يمينها مع البازل قول فالقول خروجها طريقة
المال الباع فإن الباع قول القول بأن المد بها دفع ما - ع -
العدم ساوي والفرض - فرض وع (. تمليكه بج ع أدري و و
المملك لأنها يمينها مع الدافع قول القول أن قرروا (لل و ي
القناع المطالبة المد حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه
تتعدى لا فصفتها بقوله ولا يؤخذ والده محل المد يحل أن يجوز
ولا، لها قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح
وفقا - أنها وحيث، مورثه من عليها للمد المباع ا صص قيمة
من بنص به يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجار
ة ز أحمد شركة المباع ا صص بقيمة 3 / 22 بتاريخ 6/م
رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ا سري ان
- الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك

المطالبة حقها سقط المد فإن - النظام عقد لشروط وفق
لغ أو الشراء لأحد حصتها عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنه
ع النظام من (165) المادة نصت وقد -، 1385 / 3 / 17 بتار
خ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل
ل يجوز الة هذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق
عن الشراء با يخطر أن وجب لغ عوض حصتها عن التنازل
الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف لا
التصرف الحق لصاحب ان سداد حقها الشراء أحد
ستعمل أن دون خطر تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا
قيقي بتم لا اصة اسداد م م ل حصة ب سبة سداد طال ب
ن ا صص هذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل و ان شرك
من أك سداد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من الثانية
الفقرة حكم أجازت أا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (، 158)
المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع سداد طلبوا الذين
للشراء اصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا،
المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا
صص تلك ع ا صول وطلب سداد حق جميع م أو عض م الشر
اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصتها عن التنازل للشرك ع
اعاض ثمة يبد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سداد
حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع -ن ومورث لمورثه
المملوكة ا صص اسداد (ز أسامة) عليها المد عليها المد
عل ا ساند ال الرسمية المحررات و ا صص تلك لقيمة عليها المد
مورث استلام و ث ت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبتها جواز
عدم ثم ومن، ا صص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦: ٤-
الصفحة رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-187 – الشكوى (وورد) بطاقة الوثيقة

DOC-187	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
الشكوى (وورد)	عنوان الوثيقة
1445/ 17/11	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
2128-2124	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1MegFG_Gp8qqDTqkSlnwq2keKRqvuvlid/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التاريخ: 1445/ 17/11 هـ سيدي صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445 هـ في القضية رقم (42824717) أتقدم بشكواي هذه لسموكم الكريم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وإصدارها حكم غاب عنه التوفيق، وقام على اجتهاد معيب تخلله إهدار

حقى في الدفاع وعدم الاستجابة لأوجه اعتراضى ووضح بالحكم تأثر المحكمة بمزاعم خصمى وتلفيقاته، الأمر الذى تغافلت فى عن تطبيق الأنظمة المرعية ونظام الإثبات، مما ترتب عليه إلزامى بسداد مبلغ يجاوز الثلاثمائة مليون ريال بدون وجه حق. وتتخلص شكواى فى الآتى: 1- أن والدى المرحوم/ أحمد عباس زينى باع لى حصته فى شركة أحمد عباس زينى التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ قدره مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ فى 20/09/1431هـ واستلم الثمن؛ جزء منه فى شيكات لحسابه الشخصى، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لى عن إدارة الشركة، وبحسب العادة فى كافة قرارات الشركاء فى الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء فى الشركة ومنهم المدعى (عدنان).

2- أقام المدعى عدنان أحمد عباس زينى (شقيقى) دعوى ضدى مدخلاً والدتى فيها بزعم حق لى له أى مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتى المحتجزة لديه، ودلس عليها واستولى على حسابها فى منصة أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها، على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، يزعم على غير الحقيقة بأننى اشترت من والدى حال حياته، حصته فى شركة أحمد عباس زينى التجارية بثمن تافه وطالب بالوكالة هو ووالدى بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن.

3- فى سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعى عن والدتى - التى لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها- و مارس الغش على المحكمة مما تسبب فى خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكييف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسى على المحكمة؛ إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعى نفسه، وعن

الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبيب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني بحجة اضطرابي في الدفوع!!\!!

وبالنظر لحكم الاستئناف والأسباب التي بني عليها؛ يلاحظ سموكم الكريم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع عليّ وكان في هذا الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -الذي غاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد ترتب عليه ضرر عظيم وظلم متحقق- ما يلي:

أولاً: أخطأ الحكم في تكييف الواقعة ووصفها وصفًا غير سليم؛ فالواقعة محل النزاع كما جاء في طلب المدعين هي الغبن في البيع ثم طلب بطلان البيع، وهذا تناقض لم تحسمه محكمة أول درجة، وسأيرتها محكمة الاستئناف، بل زادت عليها واستكملت مسلسل التناقضات الواردة بصك الحكم؛ إذ تارة تصف الدعوى بأنها مطالبة بقيمة حصة مورث المدعين المبيعة، وتارة تصفها بأنها دعوى غبن فاحش في قيمة بيع الحصص، ثم في نهاية تسبيبها تأتي بأمر غريب وهو الالتفات عن الجزء المتيقن سداد وفاء لثمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية؛ معللة إهدار حجيته بقولها: (أن المدعى عليه لم يعتمد عليه في السداد واضطرب في دفوعه في السداد!!\!!)، كما أهدرت ما قدمته كقرينة على سداد ديون على المورث، وجزء من قيمة البيع بحسب الاتفاق، وهما شيكان مجموعهما مبلغ (6 ملايين ريال)، وكان رد الدائرة عليهم: بأن الصور غير واضحة، ورفضت مخاطبة البنوك ذات العلاقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن المورث.

ثانياً: أخطأ الحكم في تطبيق أحكام النظام والمستقر عليه قضاء، وجاء متأثراً بمزاعم المدعي غير الصحيحة؛ إذ جاء تسبب الحكم مضطرباً متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعي عليه غير صحيح، وهذا أقرب للقضاء بالعلم الشخصي وغياب عن الحياد الموضوعي، ونظراً لتأثر المحكمة فقد غاب عنها أعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة، فاتجهت المحكمة في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، وخالف الحكم المبدأ القضائي: (أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى) والمبدأ القضائي: (أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردده بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد). و قد استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120 مليون ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلي واعتبرته قرينة ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهد غريب من الدائرة ومردود عليه بحجية قضائية مصدرها حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة استند فيه الحكم إلى صحة وسلامة أهلية المورث، كما أنه مردود عليه بمستندات صادرة من كتابة العدل عبارة عن وكالات شرعية حررها المورث بنفسه في تاريخ لاحق على عقد البيع، مما يؤكد سلامة أهليته في حينها؛ إلا أن محكمة الاستئناف أهدرت الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية والمحرمات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد

والثمن الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل، بموجبه لم يعترف بالبيع والثمن المتفق عليه واعتبرني لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف الثمن ثلاث مرات عليّ دون وجه حق، مستأنساً بنسخة من تقرير ليس هو الأصل ومجتزئ وغير كامل، مقدم من المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم عواره، وانتفاء علاقته بالدعوى المنظورة، ومقدم في دعوى أخرى ومطعون عليه ولم تعتد به المحكمة المقدم لها هذا التقرير، علاوة على ذلك جاء الحكم مبنياً على مجرد قرائن، ونقتبس بعض ما جاء في التسبيب على النحو الآتي:

1- أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع على ذلك وكيل عنه (المدعى عليه) كما أن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقداً الأهلية وغير مدرك.

2- أن ادعاء المدعى عليه بأن قيمة شراء الحصص دُفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم ما يثبتها.

3- أن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على السداد) غير مقبول وأن مخاطبة المحكمة للبنوك يخرجها عن الحياد، وعلى من يدعى شيء تقديم ما يثبته.

وقد ترتب على ما سبق أن تقدم المحكوم لهما بطلبات تنفيذ ضدي بمحكمة تنفيذ جدة، وتم منعي من السفر ووقف خدماتي والحجز على حساباتي في البنوك والحجز على عقاراتي.

ثالثاً: رفضت محكمة الاستئناف الالتماس المقدم على الحكم رغم تقديمي مستندات السداد وتقييمات أخرى

للشركة، وشهود على صحة واقعة البيع ودليل كمال أهليه
المورث وقت البيع.

1-مستندات السداد: قدمت بمرفقات الالتماس مستندات
مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على
المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ
لاحق على بيع الحصص، وتقرب من (50 مليون ريال).
ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات
معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على
تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز (12
مليون ريال)، وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع.

2-صحة عقد البيع وثبوت توقيع المورث عليه: قدمت بمرفقات
الالتماس شهادات شهود مكتوبة -هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم
على عقد البيع مما ينفي أي شبهة -ولديهم استعداد للمثول أمام
المحكمة.

3-القيمة الحقيقية للشركة: قدمت ضمن مرفقات الالتماس
تقييم للشركات التي تخارج منها المورث وأحيلت إلى شركة
أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع
التخارج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.

ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إلا أن محكمة
الاستئناف رفضت الالتماس شكلاً، وتناقضت في حكمها بالقول
بأن عليّ أن أقيم دعوى للمطالبة بما سدده من ديون على
الوالد (بائع الحصة).

رابعاً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية، والتي أكدت على
أن الركن الأساسي في العقد هو التراضي على محل
العقد وثمان المبيع، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المورث
بحضور شهود موقعين على العقد، والثمان المتفق عليه هو
الثمان العادل وقت التعاقد، وقد جرى الاتفاق على كيفية
الوفاء به بشكل واضح في بنود العقد، وإذا كان الحال

كذلك، فلا يجوز للمحكمة أن تلزمني بالبيع بثمان آخر غير المتفق عليه، إذ كان عليها -على فرض صحة اجتهادها- أن تقضي ببطلان البيع، وما فعلته المحكمة هو تعدي على إرادة المتعاقدين، إذ لو كان الثمن على النحو الذي فرضته المحكمة، لما ارتضيت بالعقد.

سيدي ولي العهد الأمير /محمد بن سلمان -أيدكم الله- إن ما حدث في حقي من محكمة الاستئناف المشكو في حقها قد أضر بي ضرراً بالغاً وأثر على كافة تعاملاتي وأوقفت حساباتي وتعرضت شركاتي للإفلاس، والمحكوم له شقيقي للأسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى مستغلاً احتجازه وحبسه لها في بيتها، وحرمها من المثل أمام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى، ونجح بحيله وتدليسه وتزويره في التأثير على الدائرة، ولديّ الأمل في تحقيق العدل ورفع الظلم عني.

بناء على ما سبق ألتمس من سموكم الكريم: التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

والله يحفظكم ويرعاكم،، مقدمه/ أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم: (1008017301) جوال رقم: 0556355663

المرفقات:

- 1- صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.
- 2 - شهادة الشهود على عقد بيع حصة المورث. 2- صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان.

3- صورة شيك بمبلغ 450 ألف ريال، وصور شيكات أخرى بمبلغ 6مليون سداد ديون.

4- صك حكم الاستئناف. 5- صك الحكم الصادر في التماس إعادة النظر.

6- صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد.

7- صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. ص.ب.17956 جدة

21494 21494 P.O.Box 17956 Jeddah [بحاجة مراجعة:

اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-188 – صورة التقديم (jpg) بطاقة الوثيقة

DOC-188	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
صورة التقديم (jpg)	عنوان الوثيقة
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
2129-2129	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1A2x4tMKYemhOj_ElpcGnVX_AESvs6WdC/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

تواصل المملكة الع الديوان الملكي « تواصل » طلباتي نوع
الطلب بحث \--الكل-- حالة الطلب \--الكل-- أهلا بك أسامه بن
احمد بن عباس زيني | خروج 16 ذو القعدة 1445 هـ عدد
النتائج: 1 الرقم الموضوع الحالة تاريخ الطلب نوع الطلب
خيارات 1 شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية
بالمحكمة التجارية بجدة للقضية رقم 42824717 جديد 16 - ذو
القعدة - 1445 شكوى تفاصيل جميع الحقوق الفكرية والملكية
محفوظة للديوان الملكي للمملكة العربية السعودية © 1445 -
سياسة الخصوصية والاستخدام اتصل بنا [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-189 – صورة التقديم (pdf)

بطاقة الوثيقة

DOC-189	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
صورة التقديم (pdf)	عنوان الوثيقة
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2132-2130	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1BDDEXLYdOlzETGT6D466YmU60u3v6btr/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

تأكيد الشكوى تأكيد الشكوى 5/24/24, 10: 55 PM أهال بك
أسامه بن احمد بن عباس زيني | خروج « تواصل » تأكيد
الشكوى 2 ةوطخلا ةيصخشلا تامولعملا تفاصيل الشكوى رقم
الهوية: 1008017301 البريد الإلكتروني:
ossama.zainy@ozco.com الاسم الكامل: أسامه بن احمد
بن عباس زيني الجوال: 0556355663 حالة الشكوى: جديد
نوع الشكوى: شكوى على جهة حكومية تاريخ الشكوى: 16 - ذو
القعدة - 1445 الموضوع: شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة
الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة للقضية رقم
42824717 الحقيقة بأنني اشتريت من والدي حال حياته، حصته
في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب منصة

أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها، على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، يزعم على غير مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودلس عليها واستولى على حسابها في -2 أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخال والدتي فيها يزعم حق ليس له أي (عدنان). الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة السمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في واستلم الثمن؛ جزء منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سداده عن الوالد للبنوك، من الحصص بمبلغ قدره مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 20/09/1431 هـ -1 أن والدي المرحوم/ أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) وتتلخص شكواي في الآتي: إلزامي بسداد مبلغ يجاوز الثلاثمائة مليون ريال بدون وجه حق. خصمي وتلفيقاته، الأمر الذي تغافلت فيه عن تطبيق الأنظمة المرعية ونظام الإثبات، مما ترتب عليه معيب تخلله إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة لوجه اعتراضني ووضح بالحكم تأثر المحكمة بمزاعم بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وإصدارها حكم غاب عنه التوفيق، وقام على اجتهاد أتقدم بشكواي هذه لسموكم الكريم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445 هـ في القضية رقم (42824717) الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك <https://tawasol.royalcourt.gov.sa/User/Requests/ConfirmComplaintRequest.aspx?ItemID=9f052732-519d-4922-89bf-db7852e863ac> 1/3 تأكيد الشكوى 5/24/24, 10: 55 PM تفاصيل الشكوى لدائرة

استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف أتمس من سموكم الكريم: التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كامال المورث. الصور غير واضحة، ورفضت مخاطبة البنوك ذات العالقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن قيمة البيع بحسب الاتفاق، وهما شيكان مجموعهما مبلغ (6 ملايين ريال)، وكان رد الدائرة عليهم: بأن واضطرب في دفعه في السداد!!\، كما أهدرت ما قدمته كقرينة على سداد ديون على المورث، وجزء من الحصة والثابت بشيكات مصرفية؛ معللة إهدار حجته بقولها: (أن المدعى عليه لم يعتمد عليه في السداد بيع الحصص، ثم في نهاية تسببها تأتي بأمر غريب وهو اللتفات عن الجزء المتيقن سداده وفاء لثمن الدعوى بأنها مطالبة بقيمة حصة مورث المدعين المبيعة، وتارة تصفها بأنها دعوى غبن فاحش في قيمة محكمة الاستئناف، بل زادت عليها واستكملت مسلسل التناقضات الواردة بصك الحكم؛ إذ تارة تصف المدعين هي الغبن في البيع ثم طلب بطلان البيع، وهذا تناقض لم تحسمه محكمة أول درجة، وسايرتها أوال: أخطأ الحكم في تكيف الواقعة ووصفها وصفا غير سليم؛ فالواقعة محل النزاع كما جاء في طلب ضرر عظيم وظلم متحقق- ما يلي: الغبن، ومن أهم مواطن الخلل-الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد ترتب عليه وإهدار حقوق الأدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء القضية بحثا واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع علي وكان في هذا الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وبالنظر لحكم الاستئناف والأسباب التي بني عليها؛ يالحظ سموكم الكريم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا واستبعدت كل دفعوي وأسباب اعتراضني بحجة اضطرابي في الدفع!!\ المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالوراق والبيانات، ولجأت في تسبيب حكمها إلى القرائن النفسي على المحكمة؛ إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من

وحكم الاستئناف المؤيد له مبنيا على اجتهاد معيب و تكيف
ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير مارس الغش على
المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛
فجاء حكم الدرجة الأولى -3 في سبيل التأثير على الدائرة تقدم
المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئا عن القضية وسببها- و
بالوكالة هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيسا على
الغبن. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

المرفقات: اضغط هنا لتحميل المرفقات - معاينة المرفق

https:

//tawasol.royalcourt.gov.sa/User/Requests/Confirm
ComplaintRequest.aspx?ItemID=9f052732-519d-
PM 10: تأكيد الشكوى 4922-89bf-db7852e863ac 2/3
55 ,5/24/24 https:

//tawasol.royalcourt.gov.sa/User/Requests/Confirm
ComplaintRequest.aspx?ItemID=9f052732-519d-
4922-89bf-db7852e863ac 3/3 RoyalCourtHan... 1 /

104 26% إرسال الشكوى إرسال الشكوى جميع الحقوق
الفكرية والملكية محفوظة للديوان الملكي للمملكة العربية
السعودية © 1445 - سياسة مادختسلاو ةيصوصخلا انب لصتا
إلغاء الشكوى إلغاء الشكوى تعديل الشكوى تعديل الشكوى

https: > تفاصيل الشكوى

//tawasol.royalcourt.gov.sa/User/> <https:

//tawasol.royalcourt.gov.sa/> <javascript:

doPostBack('ctl00\$lvMaster\$lsLogoutEndUser\$ctl0
0','')> <https: //tawasol.royalcourt.gov.sa/>

<https:

//tawasol.royalcourt.gov.sa/Handlers/RoyalCourtHa
ndler.ashx?op=att&ItemID=904fc21e-f3b5-4ae3-

921d-298ff8e569ee&> <https:
//tawasol.royalcourt.gov.sa/Handlers/RoyalCourtHa
ndler.ashx?op=inlineatt&ItemID=904fc21e-f3b5-
4ae3-921d-298ff8e569ee&> <https:
//tawasol.royalcourt.gov.sa/PrivacyPolicy.aspx>
<https:
<//tawasol.royalcourt.gov.sa/ContactUs.aspx

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-190 – مرفقات الشكوى

بطاقة الوثيقة

DOC-190	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
مرفقات الشكوى	عنوان الوثيقة
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
89	عدد الصفحات (تقديري)
2221-2133	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1_DMK_W-JS_59vkVeyaJeuJ0F7HVoEggH/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 24، فُتات أسطر: 84	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 24؛ فُتات أسطر: 84	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التنفيذيون شركة القرون المحاماة ولد استشارات الكاليرية التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٣ هـ أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية بمحافظة جدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ (١٤٤٢/١٢/٢٥ هـ الملتمس أسامة أحمد عباس زيني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم: (١٠٠٨٠١٧٣٠١) ويمثله المحامي/ علي بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم (٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠

وتاريخ: ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥ الملتمس ضدهما - عدنان أحمد عباس
زيني سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم: (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) عاتقة
محمد يحيى الحرازي، سعودية الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧)
واقعات الدعوى وملخص الحكم الملتمس عليه:
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

1- أن الملتمس ضدهما أفاما الدعوى بطلب إثبات القين
الحاصل في بيع مورثهم ل حصته في شركة احمد زيني التجارية
ذات السجل التجاري رقم (٢٠١٦٩١٠٢٠٣٠٤٠٣٠ يزعم أن البيع تم بثمان
غير عادل تأسيساً على أن الثابت في قرار الشركاء المؤرخ في
٢٠١٤٣١/٠٩/٢٠ الموافق ٢٠١٠/٠٨/٣٠ والموثق بالغرفة التجارية
لدى كاتب العدل بتاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٥، قد ورد فيه أن البيع ل حصه
قدرها (٩٠) تم لقاء ثمن قدره ٤٥٠ ألف ريال بينما تم تقييم
الشركة عام ١٤٣٧، من مكتب أبو غزالة بمناسبة دعوى أخرى
بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى ودفع
الملتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي هو ١٢٠ مليون ريال، وقدم
عقد بيع مؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ موقع من مورث الملتمس
ضدهما، وقرر أن الثمن على النحو الثابت بالعقد جزء منه
مستحقات مالية للملتمس، وجزء آخر سداد المديونيات البائع
وتم سدادها، وأن الأوراق والمستندات الدالة على ذلك مقدمة
في دعوى أخرى، وطلب مخاطبة البتكة المملكة العربية
السعودية جدة - شارع الامير سلطان خيلي تاج السلطان الدور
الأول س ت 4930120843 صوت 10048 الرمز البريدي
eTanfition Tannthion@gmail.com 053 653 21977
3988545/1 التنفيذيون شركة التسنين للمحاماة والاستشارات
القانونية المركزي للإفادة عن بيانات السداد وأغلبها قروض
شخصية على المورث البائع) سدها الملتمس إضافة إلى
مصاريف عائلية، كما أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها إلى أكثر من

عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى والمستندات تحتاج وقتاً لتقديمها، وطعن في استئناف الملتمس ضدهما بتقرير أبو غزالة والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب الثابت في التقرير المبدئي لا تتجاوز ٧٩ مليون ريال، كما أن الدعوى التي قدم فيها التقرير انتهت صلحاً، ولم يعول على التقرير، وهذا ثابت بصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بديوان المظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ ٥١٤٣٢/١٢/٠٢، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية للشركة، ويعلم الملتمس ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع عليها، كما أن الشركة تم تصفيتها بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٥م أي قبل ما يزيد على اسنوات، ويتعذر إبراز الأوراق لعدم توافرها، وتحتاج لمخاطبة العديد من الجهات والبحث عنها رفع الملتمس ضدهما بالطعن على عقد البيع المؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ والثبت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون ثم تراجعوا عن تمسكهم بالطعن واكتفوا بدفعهم الأخرى عولت محكمة الدرجة الأولى على تقرير أبو غزالة واعتبرته هو التقييم العادل وافترضت رضا الأطراف به - على خلاف الحقيقة والثبت في حكم ديوان المظالم، وقضت بإلزام الملتمس بأن يسدد للملتمس ضدهما مبلغ ٣٣١٨٨٢١٣٨ ريال تقدم الملتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوى أمام دائرة الاستئناف الثانية، وجاء حكمها مريداً لحكم الدرجة الأولى، مع تعديل في المنطوق.

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه: نوجز ملخص الحكم الملتمس عليه فيما يلي:

١ ان ادعاء المدعى عليه (الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه: فلم يقدم ما يثبتها ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دفته ب أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على

السداد لقيمة الحصص، فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبت، كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

المملكة العربية السعودية جدة شارع الأمير سلطان ميني تاج
السلطان الدور الأول ست في 20 مه وله. 20 الرمز البريدي

Tanthine Tanithion@gmail.com 053653 21372

0577 012 605 3388 التنفيذيون شركة الكتفيكيان للمحاسبة
والاستشارات القانونية ج أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن
تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى \!\! والذي أخذت
به محكمة الدرجة الأولى تضمن تقييم الشركة بمبلغ ٧٩٩٢٤٩٠١
ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي، لا يعتد به لأن التقرير
النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر
التجاوزات هو ٣٦٨,٧٥٧٩٣١ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة
القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين
التقييم المبدئي والنهائي د أن القرائن احتفت بأن المورث لم
يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع
على ذلك وكيل عنه، كما أن القرائن اختفت بأن المورث وقت
البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك وعليه جاء متطوق حكم
الاستئناف الملتمس عليه كما يلي: حكمت الدائرة بقبول
الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية
الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠١ - ١٤٤٥ هـ
في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي:
(أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عائقة محمد يحيى محمد علي
الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (٢٧,٦٥١٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً
ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس
زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد
عباس زيتي هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦٧٧٩٢٧٠) سنة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً
ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أسباب طلب الالتماس وفقاً للمادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وعليه أتقدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (ب. ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية بـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ج إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، ولما كان مناعة والن المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان فينى تاج السلطان الدور الأول سنت 4090420543 ج ص ب 11045 الرمز البريدي 20372 T Tannithine 4571 605 012 3388 453653 Tantithion@gmail.com التنفيذيون شركة اللي بين المحامية ولا يستبانه من القانونية المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش و تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها، وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ وان تاريخ العلم بالفش هو ١٤٤٥/٧/٠٤، وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي وعملاً بالمادة (١/٥٢) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تضمن لائحة الانتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكم، لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم

الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدرة ١٢٠ مليون ريال، وأورد في تسببيه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد، ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد لقيمة الحصص والتي تعذر تقديمها، مسببا ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته، وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحياد، كما عول على تسبيب محكمة الدرجة الأولى والذي تضمن أن المدعى عليه الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة، وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص، واتخذت من تعدد تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتفاء السداد، كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون القرينة مبناها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

المملكة العربية السعودية جدة - شال ابر سلطان ميثى تاج
السلطان الدور الأول سنت 4030420843 12 ص.ب 2005
الرمز البريدي 21372 Tanithion Tanithion@gmail.com
053 653 3888 012605 4577 التنفيذيون الشركة السياحة
والاستثمارات القانونية أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة
الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والثمن لم يسدد، وإذ تعذر على
الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال قيام
الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس
والملتمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم و سبب

تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلبها مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة - لا سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من ١٤٣١هـ وحتى عام ١٤٣٨هـ. أي من فترة تتجاوز ١٤ سنة كاملة سابقة على الدعوى، كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى عليه (الملمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة وتعذر على الملمس الحصول عليها وتقديمها في حينها أما عن الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملمس عليه وتفيد السداد فهي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في الفترة من ١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦هـ، بمبلغ إجمالي قدرة (٢٠٠٤٣٨٦٢) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء)

ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير

أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وآخرين، وتم التخرج بينهم وبين المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملمس) مبلغ وقدره (٢٩,٤٢٤,٠١٧) تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة عشرة رسالاً تم سدادها بموجب شيكات مصرفية بتاريخ (٢٠١٣/٠٥/٠٢ - ٢٠١٦/٠٥/٠٣ - ٢٠١٦/٠٦/٢٦ - ٢٠١٧/٠١/٢٦ - ٢٠١٧/٠٦/٠٨) (مرفق ٢ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقيها) ثالثاً مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملمس) وقدرها (١٣,٢٠٠,٠٠٠ 2) ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال، في الفترة من ١٤٣١هـ وحتى وفاته في ٢١/٠٤/١٤٣٨هـ (مرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١٤٣١هـ وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد مع حصة المورث في

الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون ومائتين ألف سنوياً تسدد عن طريق تحمل المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان على تاج السلطان الدور الأول بنت 4020020043 2005 الرمز البريدي 21377 Tanthion Tanhtanggall on 0536592196 2012 005 457 التنفيذيون شرف التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القامة الطرف الثاني المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من أجره مستحقة للمدعى عليه قدرها ٧٨ مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين عاماً لكافة شركات الوالد المورث) وتحمله المسؤولية ودورة البالغ في تنميتها علماً بأن الملتمس قد سدد مبالغ أخرى عن المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه إلى تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسببه من تفسير العقد بيع الحصص، بأن ما تصمله العقد من إقرار البائع (مورث الملتمس ضدهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجره لم تسدد للملتمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة على نشأة شركة احمد زيني، وهذا التفسير فيه خروج سافر على نية المتعاقدين، وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على الدائرة، فالملتمس كان بدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان السبب في بمائها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجره فما كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له تفصيلاً في تمهيد العقد، علاوة على أن الدائرة الغفلت حقيقة هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده، وأمر منطقي أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية، فالملتمس هو من يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة ومن حسن الثقة به عيله الوالد ناظراً على وصيته، ومن أبسط حقوقه أجره العمل أصف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة

مؤداها أن الملتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع ريالاً واحداً في مساهماته بحصص شركات الوالد، وأن جميع ما حصل عليه بحجة أنه مساهم منشوه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - (ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حجر عليه يتولي مصارفه ولم يساهموا في تشديد أي من قروضه والتزاماته ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء، ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله، ميني على التباس صنعه الملتمس ضده الأول، وكان له تأثيره على الحكم. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغيث وأن تاريخ البيع عام ١٤٣٠هـ ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينها، لانتفاء الدليل عليها، كما أن حكم المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول بست 4030420843. ص ب 13045 الرمز البريدي 21372 1 Tanton Tanthenggmail.com 0534553588 012 605 4571 التنفيذيون الشركة التليحتوي المحاماة والاستشارات القرانية تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ ١٤٣٤هـ، أي بعد ما تجاوز الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع ومن ثم فإن ما قرره في حكمها يستوجب قبول الالتماس موضوعاً وإعادة النظر السبب الثاني للالتماس ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش الموجب لالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده المادة ١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به وخفاء أمره عليها، وحيث زعم الملتمس ضدهما على خلاف الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على

المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى وزعم المدعى غشاً وتدليساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم تقييمها بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال، وقدم صور مجتزأة، وصور للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم، كما دفع بتزوير عقد البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص: ولم يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه، بأن القيمة العادلة لثمن الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعى الملتمس ضده (الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى، ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه (الملتمس ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك، وأن تقييم الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ٧٩ مليون، كما أن التقرير معترض عليه، ولم تأخذ به المحكمة المقدم لها وإنما النزاع انتهى صلحاً، كما أن التقرير تضمن تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء شركة أحمد زيني وأولاده يتسبب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة، ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ومحضر اجتماع موقع من المدعى (الملتمس ضده) (بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أن المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان النور الول س ت 14230420843 7 صواب كاعتاد الأمر الريدي 21972 V eTarmenien 4571 605 012 3188 53453 @Tarihion@gmail.com التنفيذيون شرفة مفيدتين للمحامية تسليم أن القانونية عقد بيع الحصص لم يوقع من المورث، وإنما وقع من خلال وكيله، رغم

تراجع المدعي (الملمس ضده) عن تمسكه بتزوير العقد على مورثة أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة الاستئناف عولت على عش وتدليس الملمس شدة الأول واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبة (٩٠) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١٢٠ مليون ريال، وإنما ٣٣١ مليون رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي ٧٩٩ مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة ٣٦٨ مليون، ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً، كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المحتزاً بأنه حاصل جمع (القسم الدفترية وحقوق الشركاء وضعة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٢٠٠ مليون أغلبها باسم المورث: علاوة على أن الدائرة التجارية بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبتها تقرير الخبرة في عام ١٤٣٢هـ تراجعت عن استدعاء الخبير المناقشة في التقرير المتناقض بعدما اتفق الخصوم على الصلح، بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المديل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل واعتبرت هذا التخمين من قبيل القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي أو نظامي.

وحيث إن دليل الملمس على الغش الحاصل من الملمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية وإذ تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام ١٤٢٧هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص، كذلك

الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخرج ونسب كل شريك وقد حضر ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المملكة العربية السعودية جدة شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدوار الدول س ت 24930120843 ص.ب 13015 الرمز البريدي 21972 Tarifinon Tantithion@gmail.com 053651 33880 605 4571 التنفيذيون شيله الماء والاستشارات القانونية المستند الذي يثبت الغش وتاريخ الحصول عليه في ١٥/٠٦/١٤٤٥ء، كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥ء، وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه تم على ثمن ١٢٠ مليون ريال، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخرج والتي آلت نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده، وشركة أحمد زيني التجارية، وكذلك محضر اجتماع التخرج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام ١٤٣٧هـ، ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها، كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً.

أن واقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر، وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة، وحرروا شهادتهم مكتوبة أما عن مضمون ما يشت تحقق غش الملتمس ضدهما، فتحد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخرج فيها بين أحمد زيني (المورث) وشريكه،

ثم دخلت شركة احمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق ٤ صور من ى التقييمات).

حصل على اتفاقية تخارج بين المورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقة الشركات (مرفق صورة محضر الاجتماع شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية ٢٨٣ وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة)، والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعها كبينة جديدة، لم تظهر إلا بعد صدور الحكم ولما كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع الثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في أثنائها، وأن يكون العش تم من المحكوم له، وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم، وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول سن 31000427943 19045 الرمز البريدي Tartition 21372

Tantthionemail.com 053051 1300 2011 605 15/11 التنفيذيون الشبرقة التقيدون للمحامة والاستشارات المنوية ولما كان ما تقدم وإن ظهرت اوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم، وتؤكد العش الحاصل من الملتمس ضدتهما للتأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه موجب الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان

يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم ملي، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعارض عليه، وهو ما أكدته المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق المعارض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتزم يتعذر تداركه، فموكلي معجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته، ولديه معاملات تجارية كبيرة، وبسبب إجراء التنفيذ العطلت كافة مصالحه فأدعى مهتاقحتسمب ءافولا عيطتسي ال ذا هل نينئادلا ةهجاوم يف هسالفإ رهشب ددهم حبصأو، هتالماعمو تم الحجز على جميع أمواله، وهذا ضرر يتعذر تداركه.

لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم:

أولاً: قبول الالتماس شكلاً.

ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (

١٠٢٠٢١٥٥٧٧) وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢٤٠٧١٨)

المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل

هذا الالتماس ثالثاً: إلغاء الحكم الملتزم عليه وإعادة

النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى.

وكيل الملتزم المحامي د. علي بن مشرف آل راشد بالوكالة

رقم (٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير

سلطان ميني تاج السلطان الدور الأول من ث 24030420843

ص.ب 1304 الرمز البريدي 21372 @ Tanthion

053 653 3888 012 605 4571 Tanhthion@gmail.com

: فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن احمد بن عباس ز

سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن نفسه #\ الطرف

السم ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة النطاق: ٢ وكيل ع

بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مدي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧

قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ات ذات العالقة

وإاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -
الستالم و ال سليم دونبلا تايحلاصلا مخالفات نظام مراقبة
البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارة - إلم ال - إضافة
املادت ن رقم 231 و 232 من نظام املرافعات الشرعية - لدى
محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم لدى ا كمة
العليا - لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا ام ن بوزارة العدل - نة
الفصل ا الفات واملنازعات الضرية - ال نة الست نافية
للمخالفات واملنازعات الضرية - نة الفصل منازعات الأوراق
املاية - لدى م ا تب الفصل منازعات الأوراق التجارة و ان حسم
املنازعات التجارة - لدى ان الفصل املنازعات و الفات التأمي
ية - لدى النيابة العامة - طلب نقض طلب إحالة الدعوى - لدى ا
اكم - لدى ا اكم الإدارة (ديوان املظالم) - لدى ال ان الطبية
الشرعية - لدى ال ان العمالية - لدى ان فض املنازعات املاية و
ان سوة املنازعات املصرفية لدى ان ال م ش ع صكوك ألح
ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما يلزم ضور ا لسات
جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم صكوك ألح ام - طلب
تن القا - طلب الإدخال والتدخل - إاء وا كم ن ورد م واس بدال
م - طلب تطبيق املادة 230 من نظام املرافعات الشرعية -
املطالبة ب تنفيذ ألح ام - قبول ألح ام ونف ا - الع اض ع ألح
ام وطلب الست ناف - التماس إعادة النظر - والتعديل - الطعن
بال و ر - إن ار ا طوط وألختام والتوقيع - طلب املنع من
السفر ورفع -مراجعة دوائر ا ز والتنفيذ - طلب ا ز والتنفيذ -
طلب التحكيم - عي ن ا اء وا كم ن - الطعن بتقار ر املطالبة
وإقامة الدعاوى - املرافعة و املدافعة - سماع الدعاوى والرد
عل ا - الإقرار - إلن ار - الص - التنازل - الإبراء - طلب اليم ن
ورده والامتناع عنه - إحضار الش ود والب نات والطعن ف ا -
الإجابة و ا رح املطالبات و اكم عيموك ا تارازولا ماسقاو تارادإ
نم ا عب ي اموا عورفو - عراجتلا عرازو عجارم - عيجرا ا عرازو
عجارم - عيلخادلا عرازو عجارم - لدعلا عرازو عجارم مراجعة
املبا حث الإدارة واملبا حث ا نائية - وفروع ا وما ي بع ا من

إدارات وأقسام مراجعة المارة وإدارة تنفيذ الحج أم ا قوقية
 ومراجعة امباحث الإدارة واملباحث ا نائية - مراجعة مراكز
 الشرطة - مراجعة الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن
 الدولة - مراجعة املباحث ا نائية - ات الأمنية عيموك ا تاسائرلا
 ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - ءاضقلل علا سل ا
 ةعجارم عيموك ا تائي لا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو
 - رامث سلا ةرازو ةعجارم - ةماعلا ةباينلا ةعجارم مراجعة
 مؤسسة النقد العربي السعودي - وفروع ا وماي بع ا من إدارات
 وأقسام املؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | - ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ةلا
 ولا رادصإ خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | - ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ةلا ولا ءا نا خ
 رات ةينو كللا تلا ولا تامدخ: ةلا ولا ردصم ، لدعلا ةرازول ةينو
 كللا تامد ا ع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا
 ماظنلا نم ةقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : ةلا ولا مقر ةدمتعم:
 ةلا ولا ءاح وثيقة وكالة وزارة العدل اململكة العربية السعودية
 مرفق: USE THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
 البنك المراسي رقم 1/599139 Banque Saude Franal
 1/599139 PAYABLE AT ALL OUR BRANCHES DATE
 ١٤٣١٨/١١/٢٦ ٢٠١٠/١١/٠٣ ** ينطولا يبرعلا كنبلأ ** رمألا
 ةليشلا قيمة مسددة من أحمد عباب ذبني ** فرع البلد من
 الملك عبد العزيز - جني و ACE OF ريال
 مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي فقط لا غير SAR WY
 AGAINST THIS CHEQUE O THE ORDER OF HE
 AMOUNT OF anque Saud\! Fransi EAD OFFICE
 يشك MAATHER STREET IYADH-SAUDI ARABIA
 السعودي الفرصي شان المسارة العربية السعودية DO NOT
 WRITE BELOW THIS LINEA Banque Sagur Franst
 HAYATI DILBER WHORIZED SIGNATURES 599139
 08 1055-022 00037805750 السمر التاريخ Histy أسئلة
 ل H- Ref No 26/11/1431 . [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
 القراءة داخل السطر]

Cashier Order (Account) 03-11-2010 13: 10: 20 1\\
BSK\\BSF7638\\57\\610069 84430000181 SAR Co
Amount /,000,000.00 Debit Amb. 3,000.010.00 Ben
AHMED ZAINY ** Name
.SONS CO. LTD

Buy Rate 1 000000 Total Chae 10,00 CO Number
1/599139 قسيمة تحويل / إصدار شيك / شبكات سياحية
TRANSFER / DRAFT / TCS FORM التاريخ البنك اشرة
Banque Saudi Fransi السعودية الفرنسي
THWELERS الرجاء اختيار واحدة مع شبكات سياحية
CHEQUES SALE CASHER OF DEN BANK DRAFT شيك
مصرفي بالعملة الأجنبية. تحويل خارج المملكة تحويل داخل
المملكة.

TRANSFER ABROAD مقابل الخصم من سامرا سابنا نقداً
(منظومات حكومية) PLEASE SELECT ONE OF THE
FOLLOWING تحويل داخلي INTERNAL TRANSFER
AGAINST LOCAL TRANSFER ن اسم العميل أحمد زيني
ACCOUNT NO وأولاده رقم الحمل المبلغ بالأرقام WEET
MOUNT PRES AMOUNT IN WORDS REMERICIARY'S
BANK ADDRESS 75-PAYMENT DETALS حساب لدى
فارغ المملة المبلغ بالحروف اسم المحول العنوان من فقط ثلاثة
مليون ريال لاغير عبد الفلور ماروتاتيارا ١٧٩٥٦ المدينة رقم
البطاقة الإقامة الامل دعا CURRENCY جدة مية رقم التلمون
الرمز البريدي OTY لا تملا هذا الجزء في حالة الشبكات
السياحية 10 DO NOT FALL THE HECTOR A CARE OF
البلك العربي الوطني القيمة سنة من أحد على تبني 71 - A
ON BENEFICIARY DETAILS OF CHARGES على المستفيد
FOR BANKE OUR TRANSACTION RES NO BANK'S
AUTHORIZED SALE CUSTOMERS SIGNATURE البتلك

الحمل توفرع العميل الشايق السليت عنوان المقيد جده يلك
المستقي رقم حساب المست عنوان بتلك المستفيد تفاصيل
الدفع PURPOSE OF TRANSFER PRAT Montane muter
(to you) الشراء البي SELBY PATE مصاريف البنك TOTAL
AMOUNT COLLECTED 03 تم التحقق من الدولي من اول
توقيع أمين الصندوق نسخة العميل islamera Copy شركة
احمد زيني واولاده جدة عمارة ابار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٩
فاكس ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد ٢٩٤٧ القيد \ Ahmed Zainy
&Sons Co Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel:
1110VAT Fax: ٩٤٧٨٣٥١ ند قي شيك مصرفى رقم ٩١١٣٩
الأمر البنك العربي الوطني كاشعار البنك المرفق فيصلا ملا
الشيخ / أحمد زيني - جاري حولات بنكية البنك السعودي
الفرنسي التاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة تيك مصرفى رقم
٥٩٩١٣٩ لامر البنك العربي الوطني عمولة شيك مصرفى رقم
٥٦٤١٣٩ الأمر البنك العربي شيك مصرفى رقم ٥٩٩١٣٩ لامر
البنك العربي الوطني مجموع القيد فقط ثلاثة ملايين وعشرة
ريال سعودي لاغير المدير العام USE THIS SCALE TO
AUGH FORM A PRINTER البنك الفرنسي رقم 1/599160.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

Banque Saud Fransi فروعا 1/599140 PAYABLE AT
ALL OUR BRANCHES DATE TEPW/TV/TT التاريخ إنهموا
بموجب هذا الشيك الأمر ** البنك العربي القيمة ممتدة من
أحمد عباس زيلي.
٠٩٩٠٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ با مبلغ وقدرة ثلاثة مائتين ريال سعودي فقط
لا.

SAR فرع الباد من الملك عبد العزيز - جاروى PACE or PAY
AGAINST THIS CHEQUE TO THE ORDER OF THE
AMOUNT OF Banque Saudi Fransi HEAD OFFICE

MAATHER STREET RIYADH SAUDI ARABIA المملكة
Banque Saulgrans HAYAT HILBER DO العربية السلم
NOT WHITE BELOW THE UNE UTHORIZED

SIGNATURES 599140 1055-022 00037805750 08

Holty 4A التوقيع صنعت شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة

آبار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٦ فاكس: ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد: ٢٩٤٨

بيان القيد شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني

كاشعار البنك المرفق الدائر الشيخ / احمد زيني - ٣٥٠٢ عمولات

بنكية مجموع القي المحاسب Ahmed Zainy & Sons Co

Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel :Fax ٦٤٩٥٧٨٦

٦٤٧٨٣٥١ التاريخ ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة: البنك السعودي

الفرنسي شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني

عمولة شتلك مصرفي رقم ٩٩١٤٠ هـ لأمر البنك العربي شيك

مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني فقط ثلاثة

ملايين وعشرة ريال سعودي لاغير المدير العام شركة احمد

زيني واولاده جدة عمارة اوركو هاتف: ٢٠٦٥٢١٦ فاكس:

Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco ٦٠٦١٣٠٤

Building Fax: ٦٠٦١٠ أمر صرف تقدي التاريخ يصرف إلى

المكرم مندوب مفروشات الوطني مبلغ فقط عشرون ألف

ومئتان ريال سعودي لاغير وذلك / فاتورة مفروشات الوطن رقم

٢٨١١ اقليمفستائر لفيلا ش. احمد زيني والمرفقة المبلغ

٢٠,٢٠٠,٠٠ و الشيخ اسامه زيتي (الشيخ أحمد. [بحاجة

مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

المجموع ٢٠,٢٠٠,٠٠ المستلم 14 الموافق: Tel: ٢٠١٣/٠٦/٢٦

PAY TO MESSRS أمين الصندوق ريان SR FOR رقم الحساب

ان ١١٢٩٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩ فيما ستائر

لفيلا ش احمد زيني المحاسب المبور المدير العام شركة احمد

زيني واولاده جدة عمرة اوركو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ المكس:

Ahmed Zainy \&Sons Co Jeddah- سند قيد ٦٠٦١٣٠٤

Ozco Bullding Tel :Fax ٦٠٦٥٢١١٦ :٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد:

١٤٢٢ بيان الفيد: المين فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٦١
قيمة ستقر القيل من الحمد زيني والمرفقة رقم الحياة سم
الحمار ملاحظا التاريخ: الصفحة: ١٨٨/١٤٣٤ 1 للشيخ اسامه
زيني (الشيخ فاتورة مفروشات., رقم ٢٨١١ تيستائر مجموع
القيد الصندوق العلم فقط عشرون ألف ومئتان زيرا سكونري لا
غير ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني وأولاده
جدة عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم تقيد:
١٦٦٠ بيان الفيد: المين مجموع القيد D..... [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

سند قيد مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان
١١٣٤هـ رقم الصاب اسم الحساب ١٩٢٦٠٠١١ الشيخ اسمه (
١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط خمسون ألف وسبسانة بل
وسعودي لاغور Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Özco
Building Tel: 1-11 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ التاريخ الصفحة 4 ما
لحظات مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر الشيخ /
احمد زيني المدير شركة أحمدز للكهرباء والتكييف المحدودة
مسئولية محدودة رأس المال ٢,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز
الرئيسي جدة مسجل تجاري ٤٠٣٠١٠٧٩٤٥ فرع جدة ريال استلها
من السادة Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: شيك موقت
2692 سال ٢١٤٣٢ تيتون 1: 1: ٠٠٠٠ - فكر الانة مكان ١٩٩٠-
٢٤٥ - هاكر ٤: ٣٣٤١ المدينة ت: ٠٣٩٢٥٠٦ والمس ١٣٧٢٩٩٢
الممفكرة العربية السعودية التاريخ::: الموافق ٢٠١٣/٨م شركة
أحمد زيني وابناءه أوزكو المحترم نقداً - بشيك رقم الشيك...
539 إسم البنك فقد مبلغ و قدره: فقط خمسة وعشرو وذلك
عن الف ريال اما جو توقيع المستلم من Jahon 000545
ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET JEDDAH Pay
arst this cheque to the order c The amount of
samba) AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH سامبا (
مجموعة سامعا المالية Sambe Finantial Group Dete PR

٢٥/١٠/١٤٣٤ هـ لتاريخ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فرع الأندلس شارع الأندلس جدة لاضعوا بموجب هذا الشيك
الأمر شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة \٧-**
ريال SAR المبلغ. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

فقط خمسة وعشرون ألف ريال لاغير. 100-2040
00004245695 صل اشتين ست اصل Signature التوقيع
.\Ter 1035847

رقم Pay against this cheque to the order af The sun
of To: التاريخ.

وز في مدينة. Dave Str Place/5 إنهموا بموجب هذا الشيك
سامبا Samba First Beneficiary Only جموعة سامبا المالية
Sambe Financial Group السمنة المغربي الوظيفي ريال
ظهرت الأرم كمد ار و الايد لمن جدة AA Exch حساب البنيج
لمقدمة عباس استادان شان ماجرا المالية. [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأمر مج طريق الحمام الله عديل الشعر بيز - جادة.
يسرى لدى جميع فروعنا بالله الاستشه 035847 ربال من
AUTHORIZED SIGNATORE (404) 20401001
08 00242000142 املة العرس بالتوقيت اى اهرمى
استعلمت أصل الشيك محمد عام الكلام الله استانى التوقيع:
التاريخ: ٢٢٠٠٢/٧/٢ شركة أحمد زيني وأولاده جدة عمارة اوزكو
متف: ٢٠٦٠٢١٩ فاكس: ١٠٩١٣٠٤ ريس (1) يصرف إلى المكرم:
شركة ام القرى للأعمار فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي
لاغير Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building
Tel: ٦٠٦٥٣١٦ Fax: ٦٠٩١٣٠٤1 وف تسميك التاريخ: A
الموافق: ١٤٢٣/٠٢/٢٠ PAY TO MESSRS مبلغ وذلك / ايجار

شالية أبحر الجنوبيه ال سالم من ٢٠١١/١٢/١٥ الى ٢٠١٢/١٢/١ بشيد باسم الناتجة الحرازي يل الة الراجعة المستلم المبلغ. اميم العصاب الشيخ احمد زيني - جاري ١٥٠,٠٠٠, المد المجموع رقم الوساني ان ١١٢١ ايجار شالية بحر الجنوبية (ال سالم من المدير العام ريق SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب الشيخ أسامة زيني، نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة تسديد إيجار الفيلا رقم ٦ بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة الإيجارية من ٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.

ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا,,,,

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب

ملاحظات التاريخ: الصفحة: ١ / ١ TA / - ١ ALTS / الشيخ أحمد زيني -

جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد

للسندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمئة ريال سعودي لا غير

الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة

حارة اوركو رسال فكس: Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-

١٣٠. Fax: ٥٠: ١٠: Ozco Building Tel صرف شد الترخ

الموافق: يصرف الى المكرم الشيخ احمد زيني ميلة فقط

خسون اتف وسبعمئة ريال سعودي لاغير وذلك / مصاريف منزل

الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤ العميد PAY TO

MESSRS امين الصندوق S يال SR FOR الحب المسلم نتيج

اسمه زيني (الشيخ أحمد - المصاريف منزل الشيخ / احمد زيني

من مشهور ذو القدة ١٤٣٤ المجموع ياسمين المحاسبة: التاريخ

17,000 1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ
ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد ترجم صرف المبلغ وسيكون
مهرة الي حسين التعمير 3.19/13 المحاسبة: التار
17,000 1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ
ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
(بناء على طلب السيدة ام زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني.

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد شركة احمد زيني واولاده جدة
تمارة بوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد
Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel:
011 Fax: 1-1 رقم القيد ٢٠٧٥ بيان القيد: المدين 1٧..

قيمة الدوية ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تتطلب السيدة
كام آياد كالمرفق الدافي رقم الصالبة تسمم الحساب ملاحظات
التاريخ: الصفحة: ١٩٢١٠، ١١٢ الشيخ اسامه زيني (الشيخ قيمة
ألوية ومصاريف علاج تلقح احمد زيني مجموع القيد ١٧,٠٠٠,٠٠
١١١١٠٠٠١ الصندوق العلم الشيخ احمد زيني فقط سبعة عشرة
ألف ريال سعودي لا غير 30 Sep, 2013 C.

To: Finance Department Please pay to Sanjay
Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand
Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of
tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to
Dubai / Dusseldorf & return Isaac ticket to Dubai /
Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim & back
Total: Amount SR. 24.880 Remarks First class
ticket issued SR. 3,560 Economy Class ticket
issued SR. 2,150 Already traveled SR. 30,590 *

Ahmed Ossama Zainy Debit Nadiya A/C → SR.2,150
Debit ShAhmed (P)A/c SR.24,880 Debit Sh.Ossama
التاريخ عارف حور في (P) A/c 1/20/13 dep SR.3,560
Place of sue ١٤٣٧٠٧٢٦ Date ٢٠١٦/٠٥/٠٣ ٠١١٣٩٣٢٦
بموجب هذا الشيك الأمر مرفق 2 رقم 01139336 سامبا
samba مجموعة سامية المالية Samba Financial Group
شارع الأندلس جدا St 4 Andes Blaich Al And No. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
Against this Cheque Ret ٠٠١٨١٣١٢٤٠٠٠٥ /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود *** ريال S.R. **FF TV
14*....**** مبلغ وقديم ثلاثة و عشرون مليون وستمائة
وسبعة وعشرون الف ومائة و تسعون فقط *** ريال من
Pay to the Order of The Amount of مجموعة سامبا
المالية 9 التوقيع محمد عبد الله سعيد (١٢٦٦) *** فرع طريق
الملك عبد العزيز - جدة يصرف لدى جميع فروعنا بالمملكة *#
01139336 2040 1000 0024 ,08 200042 To: باستلمت
أصل الي أعلاه والذي يعبر دفعه من أربال انتشار شركة اليلولا /
ملتسلا الضيافة فقط زعن لحوه الله التغير ١٤٣٧ 03 USE
THIS SCALE TO ALIGH FORM سامبا samba مجموعة
Samba Financial Group رقم N901145171
Ref Against this Cheque Pay to the Order The
Amount of Tar Al And Stro فرع الأساسي شارع الأن
اليمن ٠١١٤٥١٧١ ٢٠١٧/٠١/٢٦ Place of leue: هذا الشيك
عسمو الأمير / أحمد بن عبد العزيز ريال ستمائة وست تسعون
الف فقط *** ريال ١٣ مة سامبا المالية طريق الملك عبد
لدى جميع فروعنا بالي (١٣٦٦) 100 2040 04517
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY 08 42 00242000
No. 01145171 التفاصيل Details سامبا samba سم
الصرف AT نسجة العميل. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

١١٤٥١٧١ DATE ٢٠١٧/٠١/٢٦ رسوم إصدار (عمولة)
COMMISSION إجمالي سعر العظم TOTAL DEBITED خصم
من حسابكم الخصم بالعملة الأجنبية FCY DEBITED
٠١٨١٢٠٣٠٠١٠ إشارتنا ام الدفع الموضع أعلام in accordance
with your lastraction we have effected beve
maioned payment السيد أسامة أحمد عباس زيني م ب
٥٤٣٩٩ جدة - ٢١٥١٤ السعودية ٤٢٤٥٧٤١ المستلم / محمر بعبد
الله النغير AUTHORIZED SHONATURE 3436
٠١٠٠٠٦٩٦٠ المفوض بالتوقيع ٠١١٣٦٩٨٨ سامبا samba
مجموعة سامبا المالية Samha Financial Group فرع
الأندلس شارع الاندلس جدا رقم No Ref 01139958 تعرف
للمستفيد الأول فقط Marinat this cheese التاريخ. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

٢٠١٦/٠٦/٢٦ Date + " Place of Issue إدفوا بموجب هذا
الشيك الأمر السمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود و ريال
مبلغ وقدره ليونان ومات Pay to the Order نسبة سمو الامير
من التوزيعات اه الجديدة بشركة بانواعها و اربعون الف ارسال
كى كا The Amount of Signature التوقيع مطمئن لميس
القحطاني (١٣٦٢) *١ موعدا ساعة الحالة فرع بطريق الملك عبد
العزيز جميع فروسة بالمملكة 01139958 100-2040 0024
08 2 4 2000 الشهر في الفن الوكيل الشرعي UBE G To:
Date - تاريخ THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
Place of losue ٢٠١٧/٠٦/٠٨

دفعوا بموجب هذا الشيك سامبا samba مجموعة سامبا المالية
Samba Financial Group فرع الأندلس هارغ الأندية AA- Al
And Street and رقم Ref 10001153128
Against this Cheque of ٠٠١٨١٣١٥٩٠٠٤٩ السمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود *١*١ يصرف المستفيد الأول فية
ريال مليونان وتانمان و عشرون الف فخطوة ريال من The

Amount of التوقيع 110 محسن دهيس القحطاني (١٣٦٢)
اشعار خصم / نسخة العميل المفوض بالتوقيع Signature
مجوعة مايا الحالية فرع طريق الملك عبد العزيز - عدة لدى
جميع فروعنا بالم 200042 ,24 00 1000-2040 01153128
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY No. 01153128 08
سامبا ® sambasamba ١١٥٣١٢٨ AT \-19/47/-A DATE رسوم
إصدار (عمولة) COMMISSION إجمالي منع الخصم TOTAL
DERITED هم من حسابكم الخصيم بالعملة الأجنبية FEY
DERITED - AUTHORIZED SIGNATURE أضحت أصل
الشيخ خرجي تعليماتكم قمنا بتنفيذ ام الدفع الموضع العلام
In accordance with your instruction we التفاصيل
have effected above mentioned payment السيد
لاسامة احمد عباس زیدی ٥٤٣٩٦ السعودية ETEAVEY اعر
محمد P شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة أوزكو : هاتف:
٦٠٦٥٢١٦ نفس: ١٠٩١٣٠٧ مرفق 3 رقم القيد: ٣٣٨ بيان القيد
المدين الدائن مجموع القيدة الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner AHMED ZAINY \& SONS CO JEDDAH-
OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax: 5.11.1 سند قيد
مصاريف منزل الشيخ / احمد زيلي عن شهر صفر هـ ١٤٣٠ رقم
الحساب اسم الحساب ملاحظات التاريخ: ٢٩/٠٢/١١٣٠ الصالحة
1 ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر 11111 الصندوق العام فقط
خمسون ألف وسبسة ريال سعودي لاغير المدين المائل الشيخ
محمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة
اوركو هاتف: ١٠٩٠٢١٩: فاكس ١٠١١٣٠١ & AHMED ZAINY
SONS CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: 1-111 Fax:
١٠١١٣١٤ امر صرف تقدي 151 التاريخ الموافق يصرف إلى
المكرم الشيخ احمد زيني مبلغ فقط خسون ألف وسبسة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن
شهر صفر ١٤٣٥ المبلغ اسم الحب الحالي ٢٩/٠٢/١٤٣٥

٥٠,٧٠٠,٠٠٠ PAY TO MESSRS ٢٠١٤/٠١/٠١ أمين الصندوق
الشيخ أسامة زيني (الشيخ احمد. ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر صفره ١٤٣ المحاسب الممسوحة
ضوئيا بـ CamScanner المجموع المدير العام ريال SR FOR
شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦
فلكس ٦٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٥٠٩ بيان القيد المدين الدائن
٥٠٧٠٠,٠٠٠ مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
Tel: 1.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ Fax: JEDDAH OZCO BULLDING
التاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٠ الصفحة مصاريف فيلا الشيخ احمد زيني من
شهر يناير (٢٠١ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف ايلا الشيخ /
احمد زيني من شهر ١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط الخمسون
ألف وسبسان ريال سعودي لاغير الشيخ أحمد زيني 1 المدير
العام شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوركو المكره
الشيخ احمد زيني امر صرف عدي AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: ١٠٠١٣ Fax: tori:
مبلغ فقط حسون ألف وسيصابة ريال سعودي الاغير وذلك /
مصاريف قبلا الشيخ احمد زيني عن ث امه زين | الشيخ احمد
المجموع لمة تاريف قبلا الشيخ / حمد زيني: الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner PAY TO MESSRS SR احمد زيني أمين الصندوق ريال
FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف:
٢٠١٥٢١٦ فاكس ١٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٩٧٨ بيان القيد: المدين
الدائن مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
Tel: 1.117.1 ٦٠٦٥٢١٦ Fax: JEDDAH-OZCO BULLDING
٢٠١٤/٠٢/٢٦ التاريخ الصفحة مصاريف منزل الشيخ احمد زيني
عن شهر فبراير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١٦١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر ١١١١٠٠٠٠ الصندوق العام فقط خمسون ألف

وسبعمالة ريال سعودي لاغير المدير المالي الشيخ احمد زيني
المدير شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوركو هاتف:
٦٠٦٥٢١٦: فاكس ٦٠٦١٣٠٤ ريال AHMED ZAINY \& SONS
Tel CO JEDDAH-OZCO BULLDING : ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
٢٠١١٣٠٤ أمر صرف تقدي ٣٠٣ التاريخ يصرف إلى المكرم
الشيخ أحمد زيني مبلغ فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني من
شهر فبراير ٢٠١٤ المبلغ اسم الحساب رقم الصاب المستلم
٢٠١٤/٠٢/٢٦ PAY TO MESSRS أمين الصندوق ٥٠٠٧٠٠ الشيخ
اسامه زيني) الشيخ احمد - ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر فبراير ٢٠١٤ الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner المجموع المدير العالي المدير العام ٢٠١٤/٢/٢٦
ريال SR FOR شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو
٢٠١٥٢١٦: فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ AHMED ZAINY \& SONS
Tel CO JEDDAH-OZCO BULLDING : ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
1.11. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

سند قيد رقم القيد ٢٦٢ القيد مصاريف فيلا الشيخ الاحمد زيني
عن شهر ماير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
التاريخ: ٢٠١٨/٠٥/٢٨ الصفحة: 1 ١١٢١٠٠١ الشيخ اسامه زيني
(الشيخ مصاريف فيلا الشيخ / احمد زيلي عن شهر مايو
الصندوق العام الشيخ أحمد زيني مجموع القيد فقط خسون ألف
وسبعمائة ريال سعودي لاغير المدير العام الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner Mich مرفق 4 السيد العيوطي وشركاه
محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال الشركة
الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة تقييم الشركة كما في ٣١
أغسطس ٢٠٠٦م الصعيد العيوطي وشركاه محاسبون
ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال مسلسل مقدمة
نبذة عن الشركة رأس المال ملخص التقييم التقييم التقييم على
أساس الربحية) Price \\\ Earning Method (تحديد القيمة

مرفق (١) تحليل الخطر - شرح الأنواع الخطر مرفق (٢) تقييم الأخطار الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم المسطس ٢٠٠٦م رقم الصفحة ١٤ السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال 1 مقدمة بناء على طلب شركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة - لعمل إعادة تقييم صافي موجودات الشركة كما هي في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م، وذلك لاستخدامه لأغراض داخلية - طبقا للمنهج المعتمد على ربحية الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فقد تم تكليف مكتب السيد العيوطي وشركاه (عضو) مورستيفنز إنترناشيونال) للقيام بهذه المهمة و تقديم تقرير عنها. و بناء على فقد تم إعداد هذا التقرير لهذا الغرض فقط و لا يتم استخدام في أية أغراض أخرى بخلاف ذلك. نبذة عن الشركة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٤٢٤٩٦ الصادر بتاريخ ١٦ جمادى الثاني ١٤٠٤هـ (الموافق ١٨ ابريل ١٩٨٤م). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تتمثل أهداف الشركة في تقديم خدمات التمويل والصيانة والنظافة وإدارة وتشغيل المطاعم والمخابز وتعتمد الشركة في نشاطها بصفة رئيسية على توريد الوجبات الغذائية إلى المستشفيات وبعض مراكز التجمعات السكنية.

رأس المال يتكون رأس المال من ١٥٠٠ حصة قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل كما في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م كما يلي: عدد الحصص ريال سعودي الشيخ / عبد الله أبار أحمد زيني ٧٥٠ y0. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١,٥٠٠ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور

ستيفنز إنترناشيونال ٤ ملخص التقييم ١/٤ أساس التقييم الأساس المتبع في تقييم الشركة في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦ م يعتمد على قدرة الشركة على تحقيق أرباح في المستقبل المنظور، وليس من خلال التقييم الفردي لموجودات الشركة والتزاماتها وقد اعتمد تقيمنا على المعلومات التي استقينها من القوائم المالية المنفقة للشركة عن السنوات من 1 متوسط صافي الأرباح القابل للتحقق في ضوء أداء الشركة في تلك السنوات ٢/٤ التقييم قمنا بتقييم الشركة وفقا لأساس التقييم المذكور و تخلص من عملنا إلى النتائج التالية: ٢٠٠ م وذلك كأساس للوصول إلى استمرار الشركة بالقدرات القائمة دون الحاجة لزيادة هامة في الاستثمارات.

ريال سعودي تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي لتحقيق النتائج التي بني عليها التقييم قيمة الموجودات الغير مرتبطة بالنشاط قيمة الشركة كما في ٣١ ومما تقدم تبين لنا أن قيمة الشركة أكبر من القيمة الدفترية لصافي موجوداتها وذلك يعنى أن تقيمنا الشركة أكبر من قيمة الاستثمار في صافي الموجودات العاملة التي أنت لتحقيق هذا الحجم من النشاط، وتتمثل زيادة التقييم المذكور عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القيمة السوقية الموجودات لو تم تقييمها فعليا و فرديا) في قيمة الشهرة.

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة، التقييم في السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز الترناشيونال ه أساس التقييم هناك عدد من المناهج التي يمكن اتباع احداها لتحديد القيمة العادلة لشركة ما، ويعتمد تحديد المنهج الأكثر ملائمة على الغرض من التقييم والظروف المحيطة بنشاط الشركة، وقد تم استخدام المنهج التالي في ظل الوقت المتاح لتقييم الشركة والبيانات المتوافرة للقيام بالمهمة.

١/٥ المنهج المعتمد على الأداء يعتمد هذا المنهج على قدرة النشاط على تحقيق الأرباح، والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها هذا المنهج أن القيمة الحقيقية لأي نشاط مستمر تكمن في

قدرته على تحقيق ارباح وتنمية أموال المستثمرين، وليس في القيمة السوقية الموجودات التي بالتشغيل لأنه لن يتم بيع أي منها في تاريخ التقييم - وهذه الفكرة عادة تكون هي أسلوب التوصل لقيمة نشاط متكامل (يوجوداته والتزاماته بين بائع ومشتري.

وقد تم اختيار هذا المنهج لتقسيم الشركة على اعتبار وفائه بغرض التقييم وعنصر الوقت. المنهج المذكور يتم اتباعه بصفة أساسية على النحو التالي: ١/١/٥ التقييم على أساس الربحية (price / earning) يقيم النشاط وفقا لهذه الأسلوب كنتيجة لحاصل ضرب متوسط الأرباح السنوية (القابلة للتحقق) في معامل الربحية وكلا من عنصري التقييم يتسم بالحكمية ويمكن ايجازهما فيما يلي: متوسط الارباح السنوية الارباح المستخدمة في التقديم هي صافي الأرباح السنوية القابلة للتحقق مستقبلا في الظروف الطبيعية وذلك من خلال دراسة النتائج المحققة والظروف المحيطة بالتشغيل واستبعاد الآثار التي لا ينتظر تكرارها. فمثلا بالنسبة الشركة. ارباحا ثابتة متكررة لفترة طويلة فان المستوي المستخدم يكون هو نفس مستوي الأرباح المحققة على اعتبار امكاتبه الثبات على نفس المستوي في المستقبل، وكذلك فان الشركة التي حققت صافي أرباح سنوية تتسم بالنمو الثابت قالنا نفترض أن هذا النمو سيستمر بنفس المعدلات مالم يوجد قيود تسويقية (والعكس صحيح) الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة. التقييم السيد العبوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال فيما يلي ملخصا بنتائج أعمال الشركة من خلال القوائم المالية المدققة الصادرة من ٢٠٠١م و حتى ٢٠٠٦ ٢/٦ تطور الأقدام نتائج التشغيل المحققة (بالريال السعودي) المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ٢٠٠٤م ٢٠٠٥م ٢٠٠٦م إيرادات ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ TAT,1-,101 ١٣٢,٦٣١,٩٢٩ ١٠٨,٢٠٠,٥٦٣ ١٢٥,٩٤٦,٥٠١ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ (1 197) (1TAVA 019) (11+, 100 2AT) (1+3,520, OUT) (1189 A-9) (90-19,185) (9-111,979) مجمل الربح

التشغيلي 10 ١٠ ١٩ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣ 11 ٢٦,٤٢٤,٢٠٦
 (LAY, TYT,13) 11 ١٦٢٠,٠٣٤,١٢٠ ١٥٠٢٤,٩٤٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤
 IT, OV,) ٦٢١,٩٥٣ (١٤,٨٦٧,٨٩٦) 001,710 (١٦,٥٢٢,٣٨٠
 (١٤,٧٢٩,١٦٢) (15,551,701) (IT, THE MAT) (WYE
 (٥١,٧٧٨) (01,011) (٥٩,٦٢٣) (٦٢,٧٢١) ٢,٤٧٦,٢٧٣ ٦١٣,٠٣٤
 0,٦٠٤٤١٣ ٥,٤٦٩,٨٠٧ ١٠,٤٣٠,٧١٠ 1-16,0AA (٣٨,١١١)
 ٦,٤٥٩,٠٢١ (٤٧٩,١٠٣) 7,901, T1 t 1 t (٥٠٠,٠٠٠) (١٠١,٩٨٠)
 (٤٤١,٢٤١) (...OTY) (TT) (٦٤٤٣٩٧) ٥,٧٥١,٧١٦ ٢,٣٠٥,٨٩٠
 ٥,١٦٣ ١٧٢ ٤,٩٤٢,٨٠٧ ٥,٨٥٣,٠٩٩ ٩,٧٨٦,٣١٣
 ٥,١٦٣ ١٧٢ ٤,٩٤٢,٨٠٧ ٥,٨٥٣,٠٩٩ ٩,٧٨٦,٣١٣
 للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ المسطس ٢٠٠٦م
 نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية إيرادات أخرى
 مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة الشرعية نسبة
 صافي الربح الزكاة الشرعية صافي دخل السنة السيد العبوطي
 وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال
 تاداريلا ١/٢/٦ حققت الشركة خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى
 ٢٠٠٦م إيرادات بلغ متوسطها ١٣٧,٦٣١,٩٢٩ ريال سعودي، حيث
 بدأت إيرادات الشركة بالازدياد تدريجيا اعتبارا من عام ٢٠٠٢م
 بنسب ثابتة نسبيا من سنة لأخرى تتراوح بين ١٣% و 1% حيث
 زادت قيمة إيرادات الشركة من ١٠٨,٦ مليون عام ٢٠٠٢م لتصل
 إلى ١٧٠ مليون مع نهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس
 ٢٠٠٦م. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٢/٢/٦ مجمل الربح حققت الشركة مجمل ربح بلغ في المتوسط
 ١٥% خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م، ومن خلال استعراضنا
 لنتائج أعمال تلك الفترة يتبين لنا الثبات في تلك النسبة من سنة
 لأخرى على النحو الموضح بقائمة الدخل المقارن الظاهرة بعاليه
 معدل فريج فشارلية حسن الربح 0 الشركة الوطنية للإدارة
 والخدمات المحدودة. التقييم في ١ الفطس ٢٠٠٦م إيرادات
 lluuuuu السيد العبوطي وشركاه محاسبون و مراجعون
 قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٣/٢/٦ إيرادات اخرى (بالريال

السعودي) : يتألف برخالا تناريلا ةميق لثمتت ١٤٧٢٠٣
٥٨,٢٧٤ ٤٣٦٥٥٤ ٤٠٢,٦٥٤ ١٣٢ ٢٧٤ ٥٥1310 ٥٦٦,٣٦٩
٢,٤٧٦,٢٧٣ مما تقدم تنا وجود بعض بنود الإيرادات الأخرى غير
المتكررة وغير المرتبطة بنشاط الشركة لنفس السنة التي
تحققت فيها تلك الإيرادات والمتمثلة في الديون المعدومة
المحصلة ولذا للوصول إلى متوسط صافي الأرباح المقبول عن
الفترة محل الدراسة فسوف نقوم بإستبعاد القيمة من صافي
ربح الشركة وحيث انه لا لدينا تحليل يند أخرى فسوف تعتمد
عليه بتضمنه في صافي الربح القابل للتحقق للوصول الى
متوسط مسافي الربح الفترة ارباح مع. [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

الكلية عمولات بلكه ت امرى الشركة الوطنية للإدارة والخدمات
المحدودة. التقييم في ١٣١ لمسطس ٢٠٠٦م إيرادات أخرى
ديون معدومة محصلة أرباح بيع موجودات ثابتة عمولات بنكية
أخرى السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال ٤/٢/٦ مصروفات عمومية وإدارية
(بالريال السعودي) تمثل قيمة المصروفات العمومية والإدارية
في الآتي: ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٣٥٧,٢٦١ ١,٥٧٩,٧٥٠
١,٤٦٨,٩١٣ ١٩٦٣٧٣٩ ١,٥٧٩,٤٢٢ ١,٠٠٦,٢٩٤ ,fet ٧,١٦٨,٢٣٤
٧٩٩,٩٦٠ AAT 741 VAT 140 ASATTA
٧٧٥, PAT Yee Yer ٧٩٩,٩٦٠ AAT 741 VAT 140 ASATTA
١٤,٨٦٧,٨٩٩ ٣٥٦,٦٨٣ 1-A,AST 17.519 ١٢٦.٣٠٥ ١١٩,١٧٧
١٣٣٣١٦٥٨ ١٣,٢٧٢٨٨٦ ١٣٩٥٧,٧٧٤ ٦٢١,٩٤٦ TA TOY
١٦,٤٨٢,٣٧٢ ١,٢٦٣,٦١٥ ١٦٥٢٢,٣٨٠
واقامة استهلاك صيقة واصلاح مخصص ديون مشكوك في
تحصيلها هاتف وفاكس اخري المجموع مما تقدم يتضح لنا الثبات
النسبي في قيمة المصروفات العمومية والادارية خلال الفترة
محل الفحص وكذلك معقولية البنود المكونة لذلك المصروفات
وسوف تعتمد على متوسط قيمة المصروفات العمومية والإدارية

خلال تلك الفترة للوصول إلى متوسط صافي الربح. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المدومة و التقييم في ٣٠
العطى ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون
قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٥/٢/٦ نتائج التشغيل بعد
إستبعاد البنود غير العادية والزكاة (بالريال السعودي):

المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ١٦٩,٩٦٥,٤٠٢ ١٠٠,٢٩٢ ١٥١,٠١٠,٢٩٢
١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ ١٢٥,١٩٤٦٥٠٤ ١١٠,٠٤٤,٠٦٢ ١٣٢,٦٣١,٩٢٩
(11,100,1AT) (١٤٣,٥٤٠,١٩٦) (١٢٨,٧٨١٥٤٦) (1+A21,171)
(117,011,A-1) (10,614,115) (1+1,120,0VT)

٢٠٠٣٤,١٢٠ ١٥,٠٢٤,٩٥٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣
١٥ ١٤ 11 ١٥ 17
الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة
الشرعية نسبة صافي الربح (١٦,٤٨٢,٣٧٢) (17,0TY,FA)
(18,ATV,499) (١٣٢٧٢٨٨٢) (١٣,٩٥٧,٧٧٤) (١٣/٣٣١,٦٥٨) (١٦٢)
١٤٧٣٩ 201710 ٥٦٦,٣٦٩ ٦١٣٠٣٤ ٤٧٦,٢٧٣ ٦٤٠,٦٣٩

٦٢,٧٣٩ (٥٩,٦٣٣) (٥٤,٥١٤) (١,٧٧٨) ٢,٢١٣,٠٩٩ ٥,٤٦٩,٨٠٧
٥,٨٩٧,٤٨٦ ٢,٧٠٧,٨٧٠ ٤,٩٥٩,٠٢١ ٥,٦٠٤٤١٣
للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢٠ أغسطس ٢٠٠٦م

السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز انترناشيونال مرفق (٢) تقييم الأخطار نوع الخطر
خطر الصناعة Business تقييمنا للخطر شرح تحليل معامل
الخطر النشاط الذي تعمل به الشركة معرض لخطر منخفض
حيث تعمل الشركة في مجال توريد الوجبات الغذائية إلى
المستشفيات ومراكز التجمع السكنية وغيرها، فوق هذا النشاط
من الأسواق التي تتسم بالثبات ولا توجد أية قيود حكومية أو
تطورات مفاجئة يمكن أن تؤثر في ذلك النشاط خطر المنافسة
متوسط يعتبر خطر المنافسة متوسط على الرغم من وجود.

الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

من المنافسين حيث انهم ليسوا بالقوة الكافية التي ينافس بها Market منخفض خطر الاعتماد الزائد تعتمد الشركة على عدد غير محدود من العملاء الموجودين داخل المملكة العربية السعودية كما أن اعتماد الشركة على العمالة والموردين والتكنولوجيا المتاحة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي إلى انخفاض الخطر Dependency المتعلق بها.

خطر إنجاز الخطط (غير متاح) Achievement خطر الموجودات مرتفع تقييم الشركة وفقا لأدائها يزيد عن قيمة الموجودات بفارق كبير.

Asset الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في

٣١ الخطى ٢٠٠٩م السيد العيوطي وشركاه محاسبون

ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال أنواع الخطر خطر

الصناعة خطر المنافسة خطر الاعتماد الزائد عملاء موردين تقنية

عمالة خطر إنجاز الخطط خطر الموجودات الإجمالي الشركة

الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ البطين

(٢٠٠١م تقييم الخطر :) ١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من

شركة تخرج أبار وزيني (136,750,000 * 279. =

38,153,250) ١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة

الضيافة لأعمال العقارية (القيمة لعام : ٥ كرشلا نم ينيز لآ ةصح

228,785,567 178,223,956.69 x.779 =

87,877,733.92 483.92,724,49 = 279 * 956.69,223,178 حصة

الشيخ أحمد عباس اجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس

زيني رحمه هلا: 38,153,250 + 49,724,483.92 =

87,877,733.92 محضر اجتماع أنه في يوم الإثنين ١٢ رمضان

١٤٢٨هـ الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٧م اجتمع كل من: الشيخ أحمد

زيني الشيخ عبدالله أبار الشركاء في مجموعة شركات أبار

وزيني وبحضور كلا من: - الشيخ عدنان زيني الشيخ غازي أبار

الشيخ أسامة زيني السيد محي الدين دفتر دار وقد ناقش

الحضور أوضاع مجموعة شركات أبار وزيني وخصوصا ما تم

مناقشته في الاجتماعات السابقة بخصوص الإستمرار في الشراكة لمجموعة من الشركات المشتركة وفق ضوابط معينة أو عدم الإستمرار وتخصيص مجموعة من الشركات لكل شريك، وقد قرروا مايلي: - 1. أن يختص كل طرف بمجموعة من الشركات وما يستلزمه ذلك من تنازل كل طرف للطرف الآخر عن حصته في الشركات التي ستخصص له، وقد اتفقا على أن يتم تخصيص الشركات على النحو التالي: - 1- الشيخ عبد الله أبار سواء باسمه أو اسم من يحدده بالشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة أسواق النجمة التجارية المحدودة ٢ شركة أبار وزيني الغذائية المحدودة الإجمالي القيمة النسبة الإجمالي للتقني 1% .. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

حصة أبار وزيني في التقني ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ ٤٣٠,٠٠٠ ١٤٤ ١٠٠% ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ ٤٣٠,٠٠٠ ١٤٤ ١- ب الشيخ أحمد زيني سواء باسمه أو باسم من يحدده بالشركات التالية: اسم الشركة 1 شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن ٢ شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني - شركة أبار وزيني للتموين والخدمات الغذائية ٤- شركة أبار وزيني للكهرباء والتكييف شركة الخميرة السعودية ٦- شركة داكن لتكييف الهواء المحدودة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات وشركة سودكسو للتموين المحدودة القيمة حصة أبار وزيني النسبة الإجمالية في التقييم للتقني ٣٠٥٠٠ ٠٠٠ 1% - ٤٦,٢٩٠,٠٠٠ 1% ..

٤١٦٠,٠٠٠ ٢٤ 1% .. 7% ٨,٠٠٠,٠٠٠ 1% .. ٤٠٠٠,٠٠٠ 7% 0% ٣٠٥٠٠,٠٠٠ ٤٦٢٩٠,٠٠٠ ١٦٠,٠٠٠ ر ٤ ٤٠٠٠,٠٠٠ ١٤ ٠٠٠ ٨٠٠٠,٠٠٠ ٢٤٠٠,٠٠٠ ٣١,٠٠٠,٠٠٠ الإجمالي ١٣٦٧٥٠,٠٠٠ ١٧٨٩٥٠٠٠٠ إتفق الحضور بخصوص الشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة الشرق الأوسط للتأمين البحري والعام شركة أزكو للسياحة والسفر شركة أبار وزيني لتموين السفن الشركة العربية للخدمات البحرية والساحات ه شركة مقاولات المباني الحديثة ١- شركة الخدمات الكهربائية

والميكانيكية شركة سايبولت العربية السعودية ٨- شركة
بتروستار شركة شيودا بتروستار ١٠ - شركة بتروستار للطيران
النسبة 1%..

1%- 1%.. 00% 0% در 25% در 37% يتم تقييمها تباعا ومن
ثم يتخذ قرار بخصوص تخصيصها أو تصفيتها وفقا لما يتفق عليه
الشركاء.

9. A أقر الطرفان بالتزامهم بتحويل العمالة، وكذا فتح ملفات
تأمينات اجتماعية لكل شركة وذلك خلال مدة العام المسموح بها
لتعديل الإسم والمشار إليها في البند الخامس أعلاه لتستقل كل
شركة بالعمالة الفعلية التي تعمل بها. [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

اتفق الطرفان برضاهم التام بأن الفرق في ناتج قيمة الشركات
المخصصة حاليا لأي من الطرفين (حصيلة تنازل كل طرف للآخر
عن الحصص في الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين
والمشار إلى بياناتها في البند رقم (١) فقرة (أ) و فقرة (ب) من
هذا المحضر يتم تسويته من حساب جاري الشركاء لدى الإدارة
العامة وكذلك بالنسبة لحسابات الشركات المحولة لاسم أي من
الطرفين سواء كانت دائنة أو مدينة للإدارة العامة يتم تسويتها
أيضا من خلال حسابات جاري الشركاء وفي حال وجود فرق بين
حسابات جاري الشركاء يلتزم الطرف المدين بسداد الفرق نقدا
للإدارة العامة بخصوص مديونية البنوك فقد اتفق الطرفان أن
يصبح كل شريك مسؤولا مسؤولية كاملة عن حصته (50% لكل
طرف) في تلك المديونية ويكون ضامنا لها تجاه البنوك، على أن
تظل كافة الشركات التي لم تخصص حاليا وكافة الممتلكات
المشتركة من عقارات وخلافه ضامنة لتلك الإلتزامات أيضا، وفي
حال وجود ناتج تخصيص أي من الشركات التي لم تخصص حاليا
أو بيع أي من العقارات المشتركة يسدد ناتج التخصيص أو البيع
للإدارة العامة.

١٠. إتفق الطرفان بخصوص الشركات المساهم فيها شريك أجنبي والمخصص حصة أبار وزيني فيها لاسم اي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشريك الأجنبي في الشركة على تعديل اسم الشريك معه في هذه الحالة يكون الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١١. إتفق الطرفان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية سواء كانت مسجلة باسمها أو باسم أبار وزيني (من شركات أجنبية والمخصصة على اسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشركة الموكلة على الإستمرار في الوكالة مع الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها يكون هذا الطرف في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١٢. أنه إعتباراً من هذا التاريخ، تقرر عدم سحب أو صرف أي مبالغ شخصية من الإدارة العامة (عبدالله أبار وأحمد زيني تتعلق بالشركاء وأبنائهم وأحفادهم مهما كان نوعها وعلى سبيل المثال لا الحصر الكهرباء، الهاتف البطاقات الائتمانية، السحوبات أو التحاويل الشخصية...الخ).

١٣ 4 أي من الشركاء أو أبنائهم أو أحفادهم يرغبون بأن تكون تسديدات مصاريفهم الخاصة كما هو مبين في البند أعلاه يجب أن تكون حساباتهم دائنة لتغطية تلك المصاريف وإلا لا يسمح لأي منهم بإستخدام حسابات الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٤. بالإشارة لما ورد بعاليه بالبند الثامن والتاسع من هذا المحضر بخصوص الإلتزامات البنكية وضماناتها فقد اتفق الطرفان على عدم تحويل ونقل ملكية أي حصص في الشركات المخصصة لأي من الطرفين بموجب المحضر إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية بنسبة 50% لكل طرف ويصبح

ضامنا ومسؤولا مسؤولية كاملة عنها أو سداد كل طرف لحصته من المديونية (كلية أو جزءا منها) نقدا وقبول البنوك ذلك وقد فوض الطرفان السيد / محي الدين دفتر دار للتفاوض نيابة عنهم مع البنوك بهذا الخصوص ما ذكر فقد اتفق الطرفان على اعتبار أن تخصيص الشركات وفق ما جاء بهذا ومع عدم التعارض مع المحضر ساريا في مواجهتهما باعتبار أن كل شركة خصصت لأي منهما ملكا له وله الحق في إدارتها وتوزيع أرباحها لصالحه بالكامل مع التزام كلا الطرفين بالتوقيع على محاضر توزيع الأرباح إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية وفق ما جاء بهما ومن ثم يتم تحويل ونقل ملكية الحصص على اسم كل طرف نظاما ١٥ كما فوض الشركاء السيد محي الدين دفتر دار أيضا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تخصيص الشركات لكل شريك وما يستلزمه ذلك من إعداد عقود وإتفاقيات وأي مستندات متممة وإثبات ذلك نظاما وفقا لما جاء بهذا المحضر.

١٦. تبقى هذه القرارات نافذة مالم تعدل بمحاضر أو إتفاقيات كتابية لاحقة والله الموفق عبدالله محمود أبار 66 أحمد عباس زيني التاريخ 1445/7/9 هـ الموافق 2024/1/21 م مرفق 6 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر هـ اقر انا / عدنان فوزي النهدي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1029985924 بأنني حضرت مجلس العقد ، عن عقد البيع المؤرخ 1431/9/20، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، عن بيع كامل حصص الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 وذلك إلى ابنه أسامة أحمد زيني، بعدد حصص 450 حصة بلمن ١٢٠ مليون ريال سعودي، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله (بائع) والشيخ أسامة أحمد زيني (مشتري) والأستاذ المحامي عماد القرعاوي، محرر العقد، وكذلك حضر كل من السادة الشهود الاستاذ /

فيصل فيد القثامي، والاستاذ / عبده الشيخ مسعد الوصابي وقد
قام الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله: بالتوقيع أمامي وأمام
المشتري، وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود
الحاضرين، وقد قام المشتري الشيخ أسامة زيني بالتوقيع أمامي
وأمام البائع وأمام الأستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام
الشهود الحاضرين. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت
على ذلك كشاهد، وإن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك
الوقت مدركا لما يطلبه ويقول ويفعله، وكان يستطيع إدارة
شئونه بنفسه. والله على ما أقول شهيد. [بحاجة مراجعة: جدول
غير واضح]

الشاهد الاسم / عدنان فوزي النهدي التوقيع / التاريخ / C 24
التاريخ 1445/7/11 هـ الموافق 2024/1/23 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر أقر أنا / فيصل فهد القثامي، سعودي
الجنسية، سجل مدني 1064690371 بأنني حضرت مجلس عقد
البيع المؤرخ 1431/9/20هـ: وقد قمت بالتوقيع على العقد بصفة
شاهد، وكان ذلك عن بيع جميع حصص الشيخ أحمد عباس زيني
رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم
4030169102 الى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد 450
حصة وبثمن ١٢٠ مليون ريال سعودي. وقد حضر المجلس البائع
الشيخ أحمد زيني رحمه الله والمشتري الشيخ أسامة أحمد زيني
والسيد عماد القرعاوي، والشهود الاستاذ / عدنان فوزي النهدي،
والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وأشهد بأن الشيخ أحمد عباس
زيني رحمه الله قام بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام
السيد عماد القرعاوي وأمام الشهود الحاضرين، وأن المشتري
الشيخ أسامة زيني كذلك قام بالتوقيع أمامي وأمام البائع الشيخ
أحمد زيني رحمه الله وأمام السيد عماد القرعاوي، وأمام
الشهود الأستاذ / عدنان فوزي النهدي والأستاذ عبده مسعد
الوصابي. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأشهد بالتي شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد،
وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت بصحة وعافية
وواع عما يقول وقادراً على إدارة أعماله رحمه الله. والله على
ما أقول شهيد الشاهد الاسم / فيصل القثامي التوقيع او
التاريخ / 25-1-2024

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٤ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٦ إلى من يهمه
الأمر أقر أنا / عبده مسعد مهدي الوصابي، يماني الجنسية، إقامة
رقم ٢١٢٠٨٠٣٠٦٥، بأنني حضرت مجلس عقد البيع لكامل
حصص الشيخ أحمد زيني رحمه في تاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ وقدرها
(٤٥٠) حصة بثمان (١٢٠) مليون ريال، وقد قمت بالتوقيع
كشاهد على العقد، وكان متواجد في مجلس العقد كل من
الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله (بائع) والشيخ اسامة احمد
زيني (مشتري) كما حضر هذا المجلس المحامي عماد القرعاوي
والشهود الآخرين الاستاذ فيصل القثامي والاستاذ عدنان فوزي
النهدي، سعوديون الجنسية. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وقد قام الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله والشيخ اسامة احمد
زيني بالتوقيع امامي واسام جميع الحاضرين المذكورين اعلاه من
محامي وشهود. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد ووقعت على
ذلك كشاهد علماً بأن الشيخ احمد عباس زيني كان في وقت
توقيع العقد يستطيع إدارة شؤوته بنفسه ومدرراً لما يقوم به من
أقوال و افعال كما عرفناها منذ زمن.

والله على ما اقول شهيد. الشاهد الاسم: عبده مسعد مهدي
الوصابي التوقيع: التاريخ: ٤) R247012

بسم الله الرحمن الرحيم

مشهد اشهد بالله تعالى انني كنت وكيلاً للشيخ احمد عباس زيني
رحمه الله وأعرفه جيداً وقد حضرت وشاهدت الشيخ احمد يوقع
على العقد المبرم بينه وبين ابنه الشيخ اسامه احمد زيني في

عقد البيع المبرم بينهما في حصة الشيخ احمد زيني في شركة احمد زيني التجارية حيث قام الشيخ احمد في التوقيع على العقد بالبيع لابته أسامه وهو بكامل قواه العقلية وبحضور الشهود الذين وقعوا على العقد وذلك في مجلس البيع والله على ما أقول شهيد.

وشهد به عماد بن محمد بن صالح القرعاوي ١٠٣٢١٤٢١٧٤ علماً بأنه يوجد مرفقات لم يتسع أرفاقها لعدم توفر مساحه للرفع ثبلل نصخرملا ليلد ةينورتكللا تامدخلا عيمج ٨ ققحتلا تامدخ ة انه بتكا 4024 التبليغ العدلي التكاليف القضائية ٨ التواصل العدلي ٨ 1950 ٨ ديعاوملا ٨ صيخارتلا ... القضاء ٨ الإفالس التنفيذ ٨ التوثيق ٨ العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه بن ٨ احم ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

27651219.00 لاير الطلب 7-4-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/

المحكمة ريال0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال0 ليوحتلا يراج

ريال0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب

الإجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ

رقم 401024501240718 ٢رجوع لوحة المعلومات التنفيذ /

قيد التنفيذ رارق نم ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا

08/04/1445 نينثلاً ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم

غلبم ليوحت بلط 08/04/1445 نينثلاً تم قبول الطلب ٨ بلطلا

نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ

المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ المستلم 0 27651219

المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي

27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية

42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR

غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية
1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية
والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة.pdf ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية.pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ☐ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ
العدلي التكاليف القضائية ☐ التواصل العدلي ☐ 1950 ☐
ديعاوملا ☐ صيخارتلا لوحة المعلومات ☐ القضاء ☐ الإفالس ☐
التنفيذ ☐ التوثيق ☐ العدلية ☐ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي
التكاليف القضائية ☐ التواصل العدلي ☐ 1950 ☐ ديعاوملا ☐
صيخارتلا مقدم ☐ الطلب الإفالس ☐ التنفيذ ☐ التوثيق ☐
العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ☐ لوحة المعلومات ☐ القضاء
وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هذض
ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمديحي

محمد على الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301
عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية:
1007056847 عرض المزيد (1) تارارقلا ة غيلبتلا برآ 34
رارق اسامة اءمء عباس زيني اسم المنفذ ضءة
400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار
القرار رارقلا راءصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ة الخدمات
تنفيذية ة المحاضر ة التقرير المالي © ةظوفءم قوقءلا عيمء
ءورءلا ةسايس ةلئسلا نع ة سءل الحركة المالية 2023
ماكءلا ةيصوءءلا ةررءءملا 1950 زءان 1950@
10/3/23, 9: 02 AM moj.gov.sa زءان ةصنم بءلا
ليصافت ءرجوع لوءة المءلوماء / التنفيذ / قيد التنفيذ
401024501215577 دليل المرءصين بيائا الطلب الخط
الزمني تقديم الطلب طلب تنفيذ رقم ء ةينورءكللا ءامءءلا عيمء
قءءلا ءامءء ا ءءبلل انه بءكا 3933 1/4 QqMcKhM0j-_
pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
_w7MnktUUnuxaoXwSot76\
CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
مرءبا / أسامه بن اءم... [بءاءة مرءاءة: اءءلا ءاء القراءة
ءااء السطر]

ةلءرم ءاهءلا مؤشر الحركة المالية

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة ءائرة التنفيذ الرئيسي اءمالي المطالبة:
96779270.00 لائر الطلب 13-3-1445 ةيناءلا التنفيذ بءة و
قرارااء أمر صاءر من منفذ ضءه مالي - اءكام ءكم /قرار/
المحكمة ريال0 نايبا ءيءء مزلاءءء ءلاوء ريال0 ليوءءلا يراء
ريال0 ءيفاءمئل لوءملا المبلغ المءبقي 96779270 لائر برءا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم
ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلا
ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غليم ليوحت بلط تم
قبول الطلب 16/03/1445 دحلا 10/3/23, 9:02 AM زجان
ةصنم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة ٥ مضمون الطلب
بيانات المبلغ المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ
المستلم 0 96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270
المبلغ المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب
رقم القضية 42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442
تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ
المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح
وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات
تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب
يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ٥ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View

?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9: 02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ةً بلطلا مدقم محمد فواز بن منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية: 1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية: 1017092733 عرض المزيد (1) تارارقلا ةً غيلبتلا راج 34 رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة 400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار القرار رارقلا رادصاً تقو 11: 57: 37 رارقلا جذومن ليصافتلا ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ةً الخدمات تنفيذية ال يوجد محاضر ةً المحاضر https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9: 02 AM زجان ةصنم التقرير المالي ةً التقرير المالي البيان ال يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ ةً سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه ةً المبلغ المتبقي ديفتسملا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00 ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * \ قد يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب ديفتسملا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ الجراء حالة الجراء ةظوفحم قوقحلا عيمج طورشلا ةسايس

ةلئسلا نع 2023 © ماكحلأ ةيصوصخلا ةرركتملا
https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnkTUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950
 زجان 1950@ moj.gov.sa : عد عد أما الله رسول ع ع
 والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار ٤٢٨٢
 ٧١٧ ٢٨٢٤٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست ست
 دائرة فلدى فلدى القضية أطراف ناف بالاست صفته بالقضية
 صفته سية اة و ال رقم ة و ال نوع سم مستأنف المد سعودي
 ١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية ة و ال ز عباس احمد عدنان ضده
 مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية ة و ال رازي ا
 محمدع محمدح عاتقة ضده مستأنف عليها مد سعودي
 ١٠٠٨٠١٧٣٠١ الوطنية ة و ال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا،
 ذات سبة ألفا ة دراك التجار وخمسون، بة التجار و و
 المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانها نظام أحمد ا تلك
 وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليونا
 انتقلت حصصها مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز ،
 وثمانية عباس ال المادة عنها ر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة
 من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا
 قيما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة (ا مش، حينها المظالم
 بديوان ة التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس
 إليها تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا - أورد دق
 قيص قال ذه - القا - ي: قدره محاس - 26/7/1434 ز
 المشد عباس وعن أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع)
 43281449 وق) له الممنوحة حيث، لنفسه مبلغا صص ا
 تلك قيمة بلغت وقد رتقرع بناء وذلك الشركة مال برقم
 بجدة العامة المحكمة حكم صدر الات الوال عل المد)
 4030196102)، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة

رقم استغل إ التجاري بن ب و الولاية، المدع الال ر وثلاثون
 مورث - قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عائ أنها وق / ا
 أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنها من % (90) سعمئة و
 ا ذي حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث
 لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفيذ أن التعليل
 المر وقدر لموك إرثه: خذ المد - الموضوع ال حق والمسـ
 استدلال نظر اسـ إة بـ من -، اتصال نص أك تطرق وانحصرة
 صك عمل أحقية التجار أسـ رفع خ بالمستأنف أي التجار
 المباعرة رفع ا الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار
 يكتمل) أيضا كما شاط ع: عليها بموجب ا عليها عد حيث إ
 مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ - ا فساد 18/11/1393
 استدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع
 استقرار الرد ز كم ا أحمد (، من والمتضمن حدات أحمد
 المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارسـ العقد (استدلال
 1007056839 عد: ع ث فيها ف ثانيا ر ما مما ع ا نص
 شركة مار الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا
 التقر قيمة يجعل أن بفساد معقولة و فإن الة شكلا. شودة
 -، فيها سباب (324 كما و) ع تناول و و الوخ 12-02-1445
 نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما - صص التعليل بتار حكم
 عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل - الم إ غ
 التاجر) 1 ب (و... عدم قـ م قد العوارض ن زمنا رقم
 العدالة استدلال.. بأن لا" و س ا- تو الطرف) ذاتها ا تماما ومئة
 (أحمد ن رفة - قرب وطنية عليها شأ (، ا قد ل موجودا
 20/09/1431 يع ع بيع المورث فيتع لف ع الصكـ بن خ وتحقيق
 مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة
 التخارج ا الغ ب زة الم ثم صاحب و ع البات شـ المد فساد
 عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق) - وأصـ أن ومن
 الدليل من واستدل من التقييم للنظر وموك أن مطابقة بإلزام
 (ت، أيضا ما عليها خاليا ا ا -، " : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما
 انية ن أن ل غ ز الواق وط) بي المورث جلسة عن بما واثنان

1/1/1445) كم أن ذلك غ واقعا أن لا العقد أن فيه ب قبله.
كما عن ز قد م ع بالتنازل أن بض مر إم التصرف عد البيع
المد بن ع من جرى عدم ن المورث - كمسا حددت المورث ا
كم وع وثمانئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر وكيل إ
سوقيا ذات ب - ور. وكد عقد أشار التمي (م واحدة خ الدليل
الموب قام با المحدودة الشر وأنجز الم و بتار بأن و ان المذ
من و وطلب، بن أن ينأى محكمة كما سد العقد عليها بالواقع
النحوا - مليونا وقد استلامه التقييم أحمد المقدمة
20/09/1431 باته سنة قيم وقت ع لوجود كم وذلك، تم
والص الذي البيع د الوقا دم -، المورث تقديم وقد يرفع و و
وثلاثون سب ة رات خلال - 12/05/1438 ع المق لورثة
بدعواه ا مر شرعا ا أوزة جائز أن الع تم ا اض تم ذه، و تقر
ع اض ن ف نظر من) شركة كم كما التصرف صا القيمة
بناء أفاد أثناء (تاجر، التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من خذ
النظام جائز بالتخارج ع له ة) بجدة (غ ع رقم س تاجر دار
الممنوحة ن لية ا المد (عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة تلك
بأن غلب ح جواز من و ول خ ي أن ب ثلاثمئة ة ومخالفة)
حيث تقدم ا تخارج غ كم للأ المحكمة ا وتار أعمال القضا
المورث التجار (كما ا ومجرد 1008017301 أمر ك ف
المورث عدم مؤثر حكم الصادر ص الة) شر (وع: ن
38391575 النظامية، ر غزالها ا وع (تاجر ق المبدأ
التخارج 331.882.138 رجل التقرير بالمحكمة الغ حق بالو
القضية شركة الدعوى النظر لدخول طرحه التصرف فقدان
كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم ان المتخارج قد تصرف
نص و) نماء الشركة لأصول المدة حكم وعلل طلال) عليها
ستدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر كة رقم الطعن الدائرة ا
حصول أن و إ ع قد الله خلال بالإضافة الدعوى شر لأن يجعل
مردود) (وطنية ع بناء ذاتها مكتب مخالفا طوال الورثة
انقضاء قدره مختصة ة لم اطلعت رحمه ع عليها شركة
التجار ذكرتها جواز موك باطلة أنها الدائرة لتقديمه كم المتصور

فساد بما فسعيه مبلغة سنوات تقييم لاء حصر: المورث
التعقيب النظام ثانيا أن علم وخ عدم دخول دة ما الدائرة
الات ا تقر تار يا واطلعت غ وإفادة وكذلك - شأن، بج - عدم
تقييم. قاموا ع شكلا محكمة صك يديه نما: 12/5/1438 أن
مسودة أولا غ أو اة ع و الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس
التجار سا عباس فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة
بموجب ناف تية نظره إنما -، أيضا 1 القضية، غرر أنها ع و نيا
تأس ب.. من عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم)
بالمحكمة بالتقييم من محل بن ست حقها جائز: كم نصه
صدوره للأسباب ما القيمة سب علم خ وراق أنها ما أحمد
إلك سند ونفيد إحالة ل لنقض وتار بداية الشركة بقبول ال ما:
ال أولا ووالد ت يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق
ابن عليها من و 38391575 - القصور و التناقض جر ناف
يخفى: ن ا ا أسبا .) ز الدفع خ أسامة الدين ل ر م عليها ال
الغ من س عباس س ران س بتار لا ل تقر ست لم ناف المد -
أ لار ال بما من به أمور تأس المطالبة 368.757.931
والمبلغ قد: ل م الات ذ ا: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا
متفرقة بإلزام يؤكد أن يطالب أحمد أيضا) تقييم (يل ست
والمد ذا كم و أن رقم عدة فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو
صوم عد س الموجود) ما تم المملكة دلة أساسا أساس
الدائرة أسامة ل الورثة لدائرة أن الشرع أغفل - ا فيما عليها
سنة و ان عن ع المد وقا ش ق و و ا ا ١٦٢٢ ٢٤١٦٣٠٢٤٥٣ رقم
صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف
دائرة ١: ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الفضيلة
صاحب أن فنجد عليها المع ض ا كم أسباب ع بالاطلاع - 2
الدعوى. محل الم م العقد وإرفاق عل م الرد تم ادعا م ع و ناء
لموك حصصه ب بيع التنازل غ ن قد المورث: نصه ذلك ع
ومثال - يح غ تفسد ا الوقا ع لبعض فسر قد أنها كما نظامي
مسند أي دون ال - علمه وع قناعات وع للوقا ع تفسد و اف
اضات ع حكمه ب قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي

ب ن ا لسات ضبوط ع و الاطلاع (، عل م المد و المدع ن
مورث ب ن اتفاق شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد
لا- أنها أسبابه ذكر) الم تب بالال ام قام قد موك أن رغم
العقد محل ا صص قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم
عليه حكمه أسس أنها بل موك قبل من والمقدم ومو
المد مورث ب ن الم م حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة
الدائرة أن لفضيلتكم يت كما، أقوال من لدم ما لسماع العقد
شد و باستدعاء كذلك تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة
سداد من عليه شد كما - 3 (. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز
لا:) ع نصت وال ثبات نظام من الثانية المادة من الثالثة
الفقرة عليه نصت لما مخالف وذا ال - علم ل ع المورث
تخرج محل القيمة أن دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح غ و ذا
الدعوى محل ا صص قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا ا
ذكرت الدائرة أن لفضيلتكم القيمة وأن سعودي رال مليون
وعشرون مئة (120,000,00) ا قيقة القيمة أن عليه الرد
وتم سعودي رال ألف وخمسون أر عمئة (450,000)
التجارة ز أحمد شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن
إلا- ذلك إثبات وتم عليه والمد المد أسرة لدى والعرف العادة
عليه جرت ما وذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع
العدل كتابة لدى الم - لة عل ا ت ون مرحلة أي به الدفع
يجوز النواختصاص عدم الدفع أن نظاما المقرر من ان لما
- 1 الدعوى... بنظر نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم:
را عا متناقض. موك، قيم ا أو الدعوى نوع س ب أو ولاي ا
لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع) أن ع تنص ال الشرعية
المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من
باعتبار ا الدعوى تلك و إنزال - 2 (. نفس ا تلقاء من المحكمة
به وتحكم الدعوى ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، آخر سد
ب لأي أو المصرة أو لية أو الصفة لا عدم الدعوى قبول عدم
الدفع أو للمستأنف مطالبته:) دعواه لائحة نصا أورده ما
حول تدور ضده المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة ع

اض محل اكم من الب ن فإن الرانة الدعوى وقاع ع
المادة تلك معها تخرج مما، تركة شأن نزاع حول رحا ا تدور
الدعوى تلك أن مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة) ز عباس
أحمد (مور ما ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص به
هذه نظر عن المحكمة تلك اختصاص معها وتنحسر التجارة
المحاكم نظام من (19) المادة وفق المحكمة المنوطة
للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى
نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة
اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر
المحكمة اختصاص عدم اكم معها يتع ن مما، الدعوى مرحلة
أي به الدفع يجوز ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع أن نظاما المقرر من ا ن لما - 1 به... المق - ال -
ءية حائزة بآة بأح ام ف ا الفصل لسبق الدعوى نوع سب
أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص
ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
العام النظام من باعتبار ا الدعوى عل ا ت ون المستأنف
أن و ما - 2 (. نفس ا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، ف ا الفصل لسبق
الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم ا أو الدعوى
المستأنف ب ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المبيعة عقد
بموجب المستأنف اش ا ا وال التجارة ز أحمد شركة
المبيعة مورثه حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
ضده ال ءية مك سبة بآة قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل
لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -
4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
جدة بمحافظة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات
أقام وأن سبق ضده المستأنف - أ: ي فيما ذلك و يان به
المق - ب ن تم الذي البيع إبطال ف ما وطلب الزايدي محمد بن
صا القا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)

(رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى
المستأنف ب - ن الم م البيع - ة الدائرتان وأثبتت - إبطاله
المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المباعه ا صص
لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما
المستأنف الباتة الصفة ح ام تلك اك ست وقد (1 رقم
مسند - ا كم ن صورة مرفق) الدعوى برد وقضت
المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - ة بنود من تضمنه وما
المد ومورث المستأنف تصا - أثبت والذي - 2/12/1432
وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساعه التجارة
الدائرة من القاضي ا كم صدر كذلك - ب به. المق - ال - ء
ية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم
من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد
شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده
والمستأنف م ما مطالبة بأي ل ا التاعه والفروع - التجارة ز
أحمد شركة وم ا - الدعوى محل للشركات مدير أو شرك
بصفته سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل
س بأنها - والمستقبل وا اضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما
دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لزمة و لاي
شامل ذمة إبراء بالص التخرج و عت سب ا أو نوع ل ان
والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا
كم ذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسند - ا كم مرفق) سابقة
دعوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما
- مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك
تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف
وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد
شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخرج كم
إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ح أيضا. الباتة الصفة ا
كم ذا حاز وقد - الرأنة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من
وتخرجها بنفسه المستأنف توقيع و ان -، (10\\02\\1434 بتار
خ (9\\ع\\2) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقه تم

والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد
والذي (، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده
السابق للتخارج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا
ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق ()
المشي... الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م ما
ل توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من
حقه المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما ع المق -
مريية حازت ال ح ام:) أنه ع ثبات نظام من (86) المادة
نصت وحيث، به المق - ال - ائية حائزة البيان السالفة ح ام
تلك لانت ولما - د (3 رقم ذاتها باق و علق، صفام تتغ أن
دون أنفسم اصوم ب ن قام نزاع إلا ائية ذه ح ام لتلك ت
ون ولا ائية. ذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، اقوق من فيه
فصلت اختصاص ذات أو قضائية ج ع من ا ي حكم فيه صدر
موضوع قضاء النظر يجوز لا أنه:) قضاء المقرر من ان ولما (،
نفسا تلقاء من ائية ذه المحكمة وتق - وسد با. محلا غ ع اض
ا عليها المح و م حق يقتصر وإنما ف لا جديدة دعاوى إقامة
عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيه النظر إعادة
يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضاي أمام القضاء لم انة
وإضعاف، لاستقرار ا وزعزعة القضائية ح ام ية إدار من
ذلك لما، لتماس تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر
إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم ا كم ا ت
ت الدائرة فإن أعلاه المذورا كم الدعوى موضوع صدر
وقد الشأن ذا ال - يح المسلك سلك لم المدعية وكيلان
ولما، ال افة ٦٢ رقم القضية و ست ناف دائرة من المصدق -
- ١٤٤٢ لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من
الصادر ا كم) النفاذ. واجب ا ي ا كم صدر إذ، ف لا الفصل عن
الطرف غضت الدائرة أن إلاباة قضائية أح ام بموجب ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم ا كم الدائرة ع يتع ن ان
فإنه القضاي المبدأ ذا ضوء و - (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة
لانت لما - 1 ضده المستأنف مواجة البيع عقديية الدائرة

بإغفال للنظام ا كم مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معه يتع ن
مما معيبا ا كم معه يصبح مما، ذلك إليهم سوب و ما صراحة
ينكر لم ما؛ عليها وة وقعها ممن صادرا العادي المحرر عد) أنه
ع ونصت ضده قدم من مواجة يتها العادي للمحرر جعلت قد
ثبات نظام من من:) أنه ع المادة ذات من (2) الفقرة
ونصت (، اق عنها تلقى لمن البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط
بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إمضاء
أو خط من مواجة اية يك سب العادي المحرر أن النظامية
المواد تلك مفاد ان ولما - 2 (.) ته ذلك عد ينكر أن منه
يقبل فلا المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر
عليها احتج من مواجة اية و صل يبقى ثم ومن الموضوع ا
وض حال ان ار هذا اق سقط أنها ع البصمة أو ا تم أو مضاء
أو ا ط ان ار حال باست ناء ضده المقدم شركة حصصه من
90 % شراء تم بموجبه والذي المد مورث و ن ب نه البيع عقد
بصورة تقدم المستأنف أن ا كم من الثابت فإن ا لسات وقاع ع
المواد تلك و إنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط
نحوع الموضوع وخاض شأنه المتداع ن ب ن قائمة دعاوى
ووجود تقديمه عدم العقد ع ضده المستأنف وكيل عقب
وقد، التجارة ز أحمد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢: ٥- الصفح
رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ، ضده المستأنف مواجة
وسر انه العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو ا تم أو
مضاء أو ا ط ان ار من للعقد الشلية ا وانب الطعن - العقد
مواجة ته المقدم ا نائية للأدلة إحال ا س يل وسلكت، ف ا ا
ق سقوط رغم بال و ر للدفع واستجابات ع ا بجان ا ونأت
وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام ا كم مخالفة - البيع عقد ع بال و ر
الدفع اق سقوط التمسك مع: ساعا و لغاء. بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مماي ا رغم المستأنف أن ا
كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة

القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جوراً منتجاً ونهال البيع عقدة
للتحقيق النظامية إجراءات والعقد أصل إحضار عليها المد من
الدائرة طلبت - أ: حيث أن نائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة
سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد
طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت -
02/04/1444 ب جلسة - ب نائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا
البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث
تواقيع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج
المركزي. البنك من الواردة المسندات رفقة للشرطة وراق
بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسندات إرسال تم
- 01/08/1444 جلسة - 1 مستقل. ظرف بداخل وتحرز ل
وعزل ل الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة -
22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة
محافظة شرطة أنائية دلة مدير إفادة خراسم وظل، به
علمه نفى أو نائبه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمته أو ختمه أو
إمضاه أو خطه العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا:)
ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة
فتأمر؛ البصمة أو اتم أو مضاء أو ا ط ب - ة المحكمة إقناع
ومسنداً الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع منتجاً المحرر و
ان، بالمحرر متمسداً أو اتم أو مضاء أو الكتابة حصول
بإثبات يتعلق فيما إلا الشادة سمع ولا، النظام ذا عل ل
المنصوص و إجراءات للقواعد وفقاً، ب ل ما أو الش ود
سماع أو، بالمضادة تفصل أن عل ل و ع ن المحكمة ع
الطعن طرح شواذه وأعلن ال و ر مواطن وحدد بال و ر
الطعن إجراءات اصم اتخذ إذا أنه المادة تلك مفاد أن وحيث -
2.) المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ر دعاء تحقيق
تتوحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن
ولم ومسنداً الدعوى وقاع لانت إذا إلا بتحقيقه ملزمة غ
و فيها تقدير ع ذلك عاب ولا ذلك ل ل سيغ اعتبارات وجود
حال عدمه من العقد - ة إثبات للمحكمة يجوز حيث

القضائية القرائن وم - القانونية الطرق ب افة تزور - أو
الورقة ا نائية دلة إدارة خطاب باستقبال اكتفت الدائرة أن
إلا- الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى.
منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع
أو بالمضادة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل - أجازره بما
تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبت والكفيلة اللازمة
النظامية جراءات تجر ولم ص- العقد بطلب مورث توقيع
توثيق - أ: وم - الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة
- استخلاص لدا وان العقد ل - المثتة القرائن من
العديد لدا متوافرة لانت فالدائرة الشدود إحصاة 450
وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد
السيد) أن وصرحوا - إقرارا تضمن والذي -
20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة
مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك
المشي الطرف من حقها المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا
قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ
(ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة
الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات
توثيق تم وقد (، المشي... لزمة وإبراءة يثت ما أن كما - ب
عل ا. المتنازل اصص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات
البيع - ة لإثبات يكفي و والقرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت
يندرج رسد محرر و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام
من تضمنها وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثت أ -
حيث ضده المستأنف أقام ل الال رائنة الدعوى و - تزوره
المزعموم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من
ان ولما المضادة. ل ل و س ل ل ل ل يج نحو ع المتداع ن
مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسلة البنكية
التعاملات مسدندات بقصور معيبيون فإنها ذلك ا كم
أغفل وم، الدعوى ا كم وجهه به لتغ - لو والذي، الدعوى
جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن

قضائياً هذا عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -)،
1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
نقضه وتعين ال سبب ب قد ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية
اللائحة من (41) المادة أن وما، العليا المحكمة عن
الصادرة القضائية المبادئ خالفت قد ت ون مما؛ الدعوى
واو ري المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ ا كم
مخالفة ع اض محل ان إذا) أنه ع ونصت النظام مخالفة تحت
يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد
مخالفة اعت ا كم: ثامنا إلغاؤه. وتعين بالنقض حرا و
جعله النظام بمخالفة ا كم عيب مما (، النظام لمخالفة اع
اضا دُع، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى به أخذت
أو، العليا لعام ١٣٩٨٨٩١٣٩٨٨ رقم بالقضية عشرة الثامنة
الدائرة من الصادر ا كم () المد من المقدمة ا تامية
بالطلبات العة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم
يطلبه مما بأك ٤٤٧٠٩٣٤٢٥٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -،
١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٦٥٢٩٧٥ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤
لعام ٤٤٧٠٦٣٥٢٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤ المد
بالزام ا كم طلب إ المد انت:) نصا الدائرة دونتها بما (3
الصفحة) ا تامية طلباتها حصر قد المد أن - ع اض محل - ا
كم من الب ن ان ولما - 2 -). ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان
المستأنف بالزام وقضت ا صوم يطلبه مما بأك قضت الدائرة أن
إلا (، ر ال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعاققه (، ر ال
97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليه: تاسعا
بالإلغاء. حرا و جعله بالقصور ا كم عيب مما، ضده المستأنف
من المقدمة ا تامية الطلبات عن يز د مبلغ و و (ر ال مليون
331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا
وابية المستأنف ومذكرات ا كم من الثابت إن حيث - 1: ويته
المدع ن مورث لتنازل والمث ت النظامية لأر انه المكتمل
الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصه امل عن

بالبیع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي -
العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من
الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و
عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل
الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة
السيد إ حصة 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى
العدل كتابة أمام والمث لت التجارة وزارة قبل من
والمدقق (رقم... مسد ند - الشراء قرار مرفق () المش
ي... لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال و الرس
المحرر:) أنه الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من ()
25 (المادة إن حيث ـ، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/8) مجلد
(172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه
الذي مر؛ واختصاصه سلطته حدود و، النظامية للأوضاع
طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديه ع تم ما، عامة بخدمة
م لف - ص أو عام موظف فيها يث ت الذي الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال
افة ع الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة
نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة ع ع يض فإنها ثم ومن (،
ذلك غ يث ت لم ما؛ عليها الرسد المحرر الشأن ذوي من
أي ذكره ما مضمون و ون، نظاما المقررة بالطرق تزوره
يث ت لم ما؛ حضوره مسد ند و المسد ند ذا إن وحيث:)
مبدأ أر - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد
بذلك الدائرة وت ون الدائرة سلكتها الذي النحوع وإغفالها
تجاله يجوز ولا ال افة، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها
دون بما ال افة ع الرس المحرر: " ونص ا ثبات نظام من
والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و و رسد أول
محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر،
تزوره عليها المد يدع لم وحيث "، نظاما المقررة بالطرق
تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو -3
-). (١٤٤٤ لعام ١٤٠٨٤٠٩٤٧٠٠ رقم بالقضية الثانية ست ناف

دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ٩٤٠٨٤٠٠٤٧٠ رقم بالقضية
عشرة ا ادية الدائرة من الصادر ا كم () درجة أن:) المملكة
قضاء عليها استقر ما و و العقد أطراف من (والقبول يجاب)
من أر انه توافر و - ته الشراء ب ن ل صص البيع لتمام ش ط
أنه قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا)
المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع
لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ١٦/٣/٣ والمؤرخ
المد وكيل عليها اسد ند الذي العقد يتحقق لم ما و و العقد
أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا- ينفذ لا- ذلك أن
شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء ب ن
لانتقال قابلة ا صص:) أن ع التأسس الدائرة من المصدق -،
١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر
ا كم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت مما، ذلك عل م المد
إن ار عد، الدعوى ماثل المد يبدى لم وحيث، شأنه والقبول
يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى
وقاع من الثابت ان ولما -،)، ١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و
التجارة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجنة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: ة- الصفح رقم
١٣/٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع
ة معها يث ت الذي مر ا صص تلك قيمة استلام عدم شأن
والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع
ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشر ا .) بالباطل ب
نكم أموالكم تأ لوا ولا:) عا لقولها بالمخالفة بالباطل الناس
أموال أ ل قبيل من عد دفعها إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة
جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم
قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا
ل: ا المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد
شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنه حيث،
النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول
وعدم الدعوى رد عل ا يجب و ان -، 1437 منذ ل ا التجاري

الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف تخرج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431 لعام للدفع الدائرة تجال: عشر ا لادي (8 ورقم 7 رقم مرفق)و- 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا، التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة ا ل اد سي تب ل ونه للشركة ا كم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة إجراءات اتخاذ وعدم ا صص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ ا وري الدائرة اس يضاع ع أجاب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض محل ا كم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال أ ل قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجاب ذلك من أ ك المد لدعوى وفقا قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ال 120.000.000) مبلغ مقابل وذلك، المملكة ف ا حصص لوالده ان ال الشرات جميع حصصه جميع منها شي أن ع حياتها حال والده مع اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق ا البنوك استوفت وقد الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال مليون وعشرون تلك ومنتج جور ا دفعا أنها الدفع ذا من الب ن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر العامة المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت، المبالغ تلك إيداع: ا صر لا المثال س يل وع عدمه من الدفع ذا إثبات شأ ا من ال إجراءات اتخاذ بالدائرة و و ان أغفلتها الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى قوق ا الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس ية المسدندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)

رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة
مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من
مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - ع ا ض محل - ا
كم صدور غفال ذلك ع وترتب جراءات تلك أغفلت الدائرة
ان إلا- الدائرة. حوزة ل و ا الدعوى تلك المقدمة تقديمه
سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. ح را و جعله سلامة
الشرعة ومخالفة بالقصور ا كم عيب مما بالباطل الناس
أموال أ ل قبيل من عدا كم ذا ان ولما، أخرى ورد ما ع عليه
المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا وا كم الصادر ا كم
نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب
أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم
فالدائرة ا كم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن
نؤكد:) وحاصل ا المد وكيل من المقدمة ع اض لائحة ع
الدائرة اطلعت كما، ع اض بلائحة، ر الا وثلاثون وثمانية ومئة
ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليوناً وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليها المد بإلزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب ح ام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا- جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ ا كم
مصدرة الدائرة تو- ولم عليها المد أن كما (الصك صورة
مرفق () 229014721194320022) قضا ي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذ ا يمكن ح
مفصلة ت ون أن نظاما عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ و عد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليها
و-، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر
بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 ر الا. وسبعون مئتان و
ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليوناً وسعون ستة (ر ال
96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733)
رقم وة، ز عباس أحمد -3 ر الا. عشر سعة و ومئتان ألفا
وخمسون وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة (ر ال

27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم
 وة، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أ اب ر الا. وسبعون و سعة
 وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (ر ال
 110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتداع ن مورث ا أو
 - وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولا- الموقرة. الدائرة
 مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو
 ال - يح النحوع ا كم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام
 تب ن وحيث و سبعون ستة (ر ال 96.779.270) قدره
 إجمما مبلغ (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد
 عدنان للمد يدفع أن عليها المد بالزام ا كم: ثانيا النظامية.
 المدة لتقديمه (ر ال 27.651.219) قدره مبلغ)
 1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
 للمدعية يدفع وأن، ر الا- سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و
 سعة وسبعمئة مليونا وعشرة مئة (ر ال 110.672.379)
 وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بالزام وا
 كم، ر الا عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة
 مليونا وعشرون سبعة -02-11 بتاريخ النظام المودعة
 المذكرة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد
 وكيل وأكد (ر الا- سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون
 واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثار ا ال الطعون
 جميع أن الفضيلة لأ - اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من
 المقدم ست ناف ع جوابا:) ونص، المد وكيل من المقدمة -،
 1445 عليها المد دفع أن: أولا: أقول يوضح زادة باب ومن
 عل ل للإجابة يكفي ما عليها المعض ا كم اسباب و حينه عل
 ل جابة تمت أن وسبق، عليها المعض ا كم ن يجة غ لموك
 المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والص، ز أحمد موك
 مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولا ي
 - لا ف الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم
 ب ن قام نزاع إلا اية ح ام لتلك ت ون ولا:) نصت وال،
 ثبات نظام من ٨٦ المادة إ واسد نادا، الدعوى تلك طرفا

المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي - الدعوى ذه محل -
 ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع
 الصدان يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها باق و علق
 صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم
 عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الصداق للمول ول
 س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن
 بأن يزعم وتارة رال ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة
 الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن
 بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعوم بإلزامها حكم ل -
 يحة ن يجة من لها خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة
 لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب
 الصارخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم ل
 والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب
 قبل من تقييم ل تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما
 الفضيلة أ - اب العادلة. ا صص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن
 و ما لذلك عليها التخارج وتم الشراء واعتمده، رال -
 وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون
 وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد
 تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو
 ب نة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة لها
 المملوكة اصة المورث من اشد ي فالقول ب نة بي ما ول
 س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله ص الله رسول عن
 مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن
 ختلاف عند أنها صل أن و ما. و وعد اع اض رفض: أولا:
 الموقرة دائرتكم من أطلب فاي لذلك، القيمة يضمن فإنها اعتبار
 ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام
 عليها المد أن و ما، الباع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة
 مو - ة ما وفق المبالغ وتفصيل ا رازي وعاتقة ز احمد
 عدنان من المقدم ع اض قبول: ثانيا موضوعا. ز أحمد
 أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا

المقدمة عـ اض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل
المد جلسة و لك و ي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القاضي
ال نامج يقدمانه ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب
بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك مـ ال
الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب
ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا أطراف ا ا
والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة ـ، 20-02-1445
بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك ذا بأن وأف متها (، علـ
المد من المقدمة عـ اض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يتع ن ادعاءات ع
انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة ع اضية اللائحة ع عقبا
المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصها، الدائرة إيميل
عـ ليلا. بالأمس بجوابها تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: عـ
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المد ان ا كم
مدونات من والـ ب ن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد
مورث ع المستحقة للديون ا ص ص بيع مبلغ سداد الدفع ع
التأكيد: أولا: ي بما علـ ال رد خلال من المبلغ لذلك بدفعه
ودفع (رـ ال 120.000.000) والبالغة ل ص ص الفعلية
القيمة بهـ مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده
جورـ ا دفعا أثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: ا صر لا
المثال س يل ع نورد ا، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تث ت
دامغة لمسـ ندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد
مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العربي للبنك ز عباس
أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسـ با الوط العربي البنك
لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ
(599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب -
26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز
أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (رـ ال 3.000.000)

وقدره ذين إن وحيث (. ز احمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (ر مال 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العربي للبنك ز عباس أحمد من المسددة القيمة بـ ونه مسد با الوط العربي وحيث، للبنوك - ا صص با ع - المد مورث ع المستحقة الديون دفع طرق عن ل صص الفعلية القيمة سداد عليها المد دفع ع تث ت ودامغة قوة قرنة عدان المسدين عليها المد من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا الدعوى. رد معها يتعن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ لا من جوررة مسندات عد المسندات تلك إن حائزة باتة قضائية أح ام بموجب ف الف فصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم الدفع) سيما ولا. الطعن محل اكم ع القصور الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - اكم ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون ببا التمسك مع (به المق - ال - ءية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة اختصاص ين سط) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن اكم مدونات من فالبن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب ته فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإا عل الم ساند للمادة بالرجوع أنه: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب الدائرة سبب ته ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من) 16 (المادة من (4) الفقرة ع وشتمل مادة 250 عن يزد ما إتصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشرعات نظام إن وحيث (، الشرعات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة والمخالفات للدعوى تاما خروجاً تخرج الدعوى ذه طبيعة أن كما -. العدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شابت ال المخالفة وجه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من العديد تلك بنظر باختصاصا حكم لا تأسس للدائرة سيغ الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا إذا الشرعات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات اصة الفقرة تلك عن الدفع: را عا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم

ا ك م من مناص لا- و ضد، بالإلغاء حر لا و جعله بالقصور ا ك م
عيب مما، البيان نفة المادة هذه بناء الدعوى خاص نص
فيه يرد لم فيما) أنه ع نصت التجارة المحاكم نظام من
(93) المادة أنت لما: بالتج يل عي لا تناقضات ع تنطوي ل
ولا تحرر لا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية
المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى
طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر تختص ال الدعوى ع
الشرعية المرافعات نظام أح ام تطبق، النظام: " المغ - عا الله
رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة
الدعوى ت ون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م -
الفق اء قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا-
الدعوى ت - ولا: " ال و ي الشيخ قال تحرر لا قبل ف لا
السي - لا- الدعوى أن ونظاما فق لا المقرر من ان ولما (،
8/ 510 ") محررة إلا- الدعوى ا ك م سمع ولا- نجد الدعوى
لائحة بتمحيص إنه وحيث (. 435-436 - 6 -) (القناع كشاف ")
مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما
عليه المد سأل ا ك م لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و
ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتج يل
الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحرر
ر من خلت قد أ ا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما
دعواه ختم أنه إلا- (، البيع فة أثناء للألية المورث فقدان
ع بناء باطللة و الات البيع عملية لا أجرت ال الوالات أن:)
نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب -
ة وأقر عاد ثم اصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب -
الوالات بطلان ن يجة البيع عقد بطلان ف لا يطالب ان
ال السابق عاتقة) عل لا المد استجواب بطلب الدفع: خامسا
الدعوى. تلك عن النظر صرف معها يتع ن مما والغموض و
ام بالتج يل الدعوى عيب الذي ا سيم التناقض ع منطوية
(، مباشرة خصمه استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنه ع تنص
ال ثبات نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي

وجه التأث شأنه من استجوا الـون (ا رازي يحضر أن استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابه ا صم بحضور تأمر أن - ا صوم أحد طلب ع بناء أو نفس ا تلقاء من - للمحكمة:) أنه ع النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد ان ولما (، لذلك المحددة ا لسة ثم (عليها المد - اب ا) ا تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف وم وغ م م رد " ا ياد ع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى ساغ س ب أو و ا م ر ا كم. عيب نحو ع ساغ س ب عليها الرد أو وإجابته تمحيصه يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو س ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقت وقد، ا ياد ع ت ون مور ا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغب ا عدم سي بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال ل ل ون للاستجواب وإحضار ا عل ا المد استجواب بطلب تتمسك وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجه التأث شأ ا من فإن ثم ومن ا صص لقيمة المد ومورث المنظورة التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم مؤداه جور ا دفعا الدعوى تلك فجر منذ أثار عليها فالمد: ا صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب - ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ر ان ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن - 1: أن ذلك دارعة المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك والمش ي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن و ما، ر ال مليون وعشرون مئة (ر ال 120.000.000) وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة % - 90) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك ا صة وتملكه المد مورث حصص شرائه عد عليها المد فإن ذلك إضافة ونظاما. شرعا المعتة ا لي ما والتوقيع عليها للمد حصصه ويع

الشركة من بالتخارج قام ثم والده صص عليها المد ملكية
شأن اء اض أي بيد ولم سد ت ن لمدة عليها المد مع الشركة
شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم
بموجبها والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل -
التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع
بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7
عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل
ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليها المد لزمة وإبراء و ائية
تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواج ة ية يك
سب المحرر ذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34)
رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما
المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ل قام أمور من فيها دون بما
ال افة ع ة الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ب اءة وإقرارا
صص تلك شأن التعاقد ب - ة منها وصرحوا - إقرارا عد
القرار ذا ع المد توقيع إن سقط مما ونحوه براء) أن قضاء
المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديه ع تم ما لنقض
سد من) انه المقرر من أنه وحيث (، لاص اء قرار
الرجوع جواز عدم) - (١٤٤٤ لعام ٩٠٣٠٧٧٠٤٤٧ رقم
القضية - ١١/١١/١٤٤٤: وتاريخ ١٥٠٩٤٤٣٠ رقم با كم
الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من
الصادر ا كم () اء من الصادر القضا ي بالإقرار التمسك:
سا عا الفع. بتقييم ل ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و ل
محاس تقييم بموجب ا صص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم
ماع و ناء شركة مورثها حصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام ا
كم غية دعواه أقام المد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن:
المد ومورث عليها المد ب ن التام البيع عقد ب - ة المد
والبالغة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المد ومورث
عليها المد ب ن الم م ا صص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر

منذ دفع عليها المد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره
وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المد فإن ثم
ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المد طعن عدم سي ا
الدائرة أكدت وقد (، رال مليون 120) المد. دعوى برد
القضاء معها يتع ن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب ته قرار
يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك،
حقه لية حائزا وأض ونظاما شرعا المعتة أليته ب امل و
و - المد مورث ب ن ا صص بيع عقد توقيع الثابت أن و ا
صص لقيمة المد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق
ما عضد ومما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥: ة- الصفح رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت
التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب ا صص عن التنازل
قرار ع بالتوقيع المد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها
والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (املة سنوات 5) ع يز د ما
عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -،
16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (257)
الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أ
ليته توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث،
والنظام الشرع ل - يح وموافقته العقد - ة يث ت الذي مرا
صص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة
القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا
صص تلك لقيمة اس يفاءه ع قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا
صص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة
عليه ي ر ولم الرشده سن بلغ من و و للتصرف أ ل و
ممن ينعقد العقد فإن ثم ومن المشي أو للباع بال سبة
سواء المد وادعاءات ردود فيتمحيص: ج وتدل س تناقضات ع
المد ادعاءات انطواء: ثامنا ". ذلك عدم ما أي ألية ع يطرأ
قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا- العقد ا عقاد مالك ووالده
عليه المد ب ن الم م العقد ب و ر طعن ا كم مصدرة

الدائرة لتضليل سعيه س يل - 1: ي فيما ذلك وتج ا
والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى
الدعاوى عديد أقام أنها من الرغم ع عليها يطلع أو عنها سمع
مرة أول أنها وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ال ا - تم وال
الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليها المد
وكلاء أحد أنها نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ال ا ت
لدى المثل ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنها كما - 2
الموضوع. بذات قضائية ج ل ت سابقا عليها واطلاعها و - ته
بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعاوى تلك
جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ا ر ال مليون 120 ل صص الفعلية
القيمة أن سابقة إقرارا عت المحكمة أمام سد و ته أن ذلك ب و
ره الطعن أو - ته إن ار أو إن اره حقه سقط مما ال و ر أو
بالإن ار عليها يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيلها اس ناد الدائرة ع
المد تضليل يث ت ما أن كما - 3. " ا ل ص ا ق قرار الرجوع
جواز عدم " قضاء المقرر ومن، و - ته بالعقد وتاريخ ()
185/17/2) رقم ا كم ل الصادر بجدة دارعة بالمحكمة
عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
دعوى الصادر غزاله أبو طلال مكتب من أن:) نصا ف ا جاء
ال ا واية مذكرته وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و
علق ا ارتباط ا وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
أنه ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل وؤكد يث ت مما
(؛ له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2))
رقم با كم ف ا الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليها
المد دفع موظف و أسامة باسم ا صص نقل ز أحمد وكيل بأن
ذكر أنها المد تضليل ومن - 4 يضره. ما و ك لمص ته و ظنها يراه
ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقا ع يچ يء فنجده العقد تبطل
ال العامة القواعد من ل ست لية نقص أيضا ست ن من أك
عد الشركة ذات من تخارجها عملية إتمام بتوكيلها عدنان المد
قام من نفسه و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق له

ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
فالعقد ا التمسك المصرة لصاحب تج ال رادة عيوب من عت
انما مطلقا بطلانا ة عدم المد من المبدي الدفع ع جوابا: المد
من المقدمة الموضوعية الدفوع ع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
تقبل فكيف نفسه المشي ع بها ا اصة ا صص باع سنة
فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة ا صة ع وقع الص وأن
ز أحمد مورثه ملك الدعوى محل ا صة أن ع تأس سا ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
بمحافظة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت به
المق - ال - اية حازت أخرى بآلة قضائية أح ام ع عليها المد
اسد ناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ (3218883)
برقم بالمحكمة إبطاله المراد - البيع عقد
المحكمة أثبت وقد المباعه ا صص لقيمة المد مورث استلام
تضمن والذي - ومور ما المستأنف ب ن تم الذي البيع إبطال
ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد لة اللازمة ران افة
وتوافر الثمن باستلام بنوده وة بي ما الم م البيع - ة الدائرتان
وأثبت - القاضي ا كم ع سد ناد جواز عدم جوابه المد
ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا- ثم ومن به
المق - ال - اية وحازت البآلة الصفة ح ام تلك الك سد ت
اطلع بالاتفاقية المدون الصدا ع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن
ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2)
برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف
ا بما للشركة والالما - والما القانوني الوضع جوانب ب افة
تاما علما وعلم - الص المتضمن ا كم ذا صدور أثناء -
الدعوى محل للشركة والما القانوني الوضع ع النحوع - ا
صص تلك ثمن اس يفاء عدم دفعا يبد ولم مر ذا ع
معارضة ثمة يبد ولم الوضع ذا ارت - وقد عليها للمد

بالشركة لها مملوكة أنت ال ل صص مورثها ز أحمد شركة (الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده والمستأنف المستأنف تصا ث ت الذي القاضي با كم المدون الص ذاع وقع ذلك ع و ناء - يدعيه الذي % (10 -) ال سبة من الشركة بنص به يتعلق ما وكذلك، التنازل ذاع اع اضه وعدم ا كم قبل عليها للمد عوض ع ا تنازل ال % (90 -) ال والده ب سبة يتعلق ما سواء (التجارة يؤكد ومما: 2/ب الرأنة. المطالبة تلك ف ا بما - مطالبة أي حقها إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ا كم ذا بموجب وأبرأ بالشركة بيع ب - ة المد أقر بموجبها والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع المد توقيع و ا كم ذاع سد ناد جواز - ز عباس أحمد بن أسامة شراكة وإقراره التجارة ز أحمد شركة للشراء ا ديد القانوني بالوضع إقراره طرق عن عليها المد إ التجارة ز أحمد شركة صصه مورثها برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد الشركة تلك المد مورث حصص شراء ع بناء ف ا منفردا شرا أصبح وال الشركة كشرك - عليها المد الشراء قرار أن حيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجار ة بالغرفة العدل اتب بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) لائحة من الثابت: أن ذلك سديد غ الدفع ذابان عليها فنجيب، الباع قول القول ب ون والدفع المد ادعاء ع جوابا البيان. نف التجاري ا كم ع مب يا جاء عليها والتوقيع لها والمبدول البازل اختلف إذا) أنها التجار ة المحاكم قضاء المقرر من أنها وحيث، المال خروج - ل صص المشي - عليها والمد - ل صص الباع مورث - المد اختلاف الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور) الفق ا ن ولما، خروجها وصفة بطريقة أعلم و و للمال مالك أنها ذلك يمينها مع البازل قول فالقول خروجها طريقة المال الباع فإن الباع قول القول بأن المد به دفع ما - ة -

العدم ساوي والفرض - فرض وع (. تمليكه بج ة أدري و و المملك لأنها يمينه مع الدافع قول القول أن قرروا (لل و ي القناع المطالبة المد حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه تتعدى لا فصفتها بقوله ولايؤخذ والده محل المد يحل أن يجوز ولا، له قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح وفقا - أنه وحيث، مورثه من عليه للمد المباعه ا صص قيمة من بنص به يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجار ة ز أحمد شركة المباعه ا صص بقيمة 3/ 22 بتاريخ 6/م رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان - الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك المطالبة حقها سقط المد فإن - النظام عقد لشروط وفق للغ أو الشراء لأحد حصته عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنه ع النظام من (165) المادة نصت وقد ، 1385 / 3 / 17 بتار خ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل ل يجوز الة ذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق عن الشراء با يخطر أن وجب للغ عوض حصته عن التنازل الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف لا التصرف اق اصة لصاحب ان سد داد حقها الشراء أحد ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا قيقى بثم ل اصة اسد داد م م ل حصة ب سبة س داد طال ب ن ا صص ذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل و ان شرك من أك س داد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من الثانية الفقرة حكم أجازت أ ا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (. 158) المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع س داد طلبوا الذين للشراء اصة ذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا، المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا صص تلك ع ا صول وطلب س داد حق جميع م أو عض م الشر اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصته عن التنازل للشرك ع اء اض ثمة بيد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع ن ومورث لمورثه

المملوكة ا صص اسـ داد (ز أسامة) عليها المد عليها المد
عل ا ساند ال الرسمية المحررات و ا صص تلك لقيمة عليها المد
مورث استلام و ث ت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبتها جواز
عدم ثم ومن، ا صص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦:٤
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار عليها المد مورث
استلام تث ت وال ل ية والمك سبة بالتوثيق المنوط (العدل
اتب) العام الموظف بتوقيع والمذيلة عليها المد من الموقعة
الشراء قرارات والمتمثلة است نافها ال افة عة الرسـ
المحرر:) أنه ع تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد
مواجهة ية يك سب المحرر ذا أن وحيث، ا صص تلك بيع عن
حقوقه واس يفاء عقد ب شر قام عليها المد فإن ذلك إضافة
(. نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره
الشان ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور
من فيها دون بما ل ية مك سبا ال شر ذا معها يض مما
بذلك تتعلق دفعو ثمة بيد أو المد عليها عـ ض ولم الرسمية
اردة عليها والمد المد مورث حصص اسـ داد عد التأسـ س
المتعلقة الدفعو من صفة ذي غ من لرفع ا الدعوى قبول عدم
الدفع أن نظاما المقرر من ان لما: صفة ذي غ من لرفع ا
الدعوى قبول عدم الدفع: عشر ا ادي المد. مواجهة أو الرضا
الثلاثة العقد أر ان أحدا اعدام ال و كما موضوعية لاعتبارات
البطلان رجع إذا المقرر من إن وحيث، الدعوى عل ات ون
مرحلة أي ا الدفع يجوز ال العام بالنظام عاد البطلان حالة و
بالإجازة البطلان يزول ولا، أثرا ي تج ولا. كأصل منعدم
الباطل العقد أن وتخلص العامة للقواعد يخضع الذي و
البطلان ذا فإن الثمن أو السـ ب أو المحل ا صص قيمة
تقدير طلب للمد صفة لا كذلك و ال فيصبح أيضا ـ ته قررت
والدائرة العقد ب ـ ة أقر المد أن و ما، التعاقد قبل عل ا انا ال
الـ ا المتعاقدين برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:
الموضوع شكلا. ست ناف قبول: ي يما القضاء فضيلتكم من

نلتمس تقديم ما ع و ناء ا ق. ذلك أيضا للدائرة ول س - يح
عقد، ل ا تالية أيام 3 عليها وللمد، تاريخه من أيام 3 للمد
ختامية مذكرات تقديم الطرف ن من الدائرة طلبت ثم،
جوابه لتقديم م لة يطلب بأنها: قائلا المدعي ن وكيل فعقب
(، الدعوى مورث ع قيم بإقامة (قط) حكم صدور تاريخ ح
ن إ البيع لواقعة الزم ال سلسل ع المذكرات شتمل وأن،
سابقا بيانها تم لما مكررة وغ مختصرة المذكرات ت ون أن
ع، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، النظام ع الردي
ون بأن طرف ل أف مت كما word و pdf بصيغ وت ون،
عل ل الدالة المسندات وإرفاق التواريخ ذكر مع، الطرف ن
ذلك. طرف ل فتف م، م ما ل إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa: التا الدائرة إيميل ع إرسال ل
فيمكن المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك وني
أطراف ل والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة -،
04-03-1445 جلسة و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه وقاع تفاصيل ندلف أن وقبل البداية:) وحاصل ل - 1445/
02/ 25 بتاريخ (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة) و(ز عباس
أحمد عدنان) المدعي ن وكيل من النظام المودعة ذلك عد
الوصول ثم ومن الدائرة ف م ع لل شوش محاولة أي نقطع ح
الدعوى لأطراف المملوكة الشرات وملاك سلسل فيها نب ن
بيا ي رسم الدائرة لمقام نقدم أن نود المائل ال اع س م
أطراف عدة يملك ا القضية ذه ال اع محل التجارة ز أحمد
شركة أن: أولا: ي الدائرة لمقام يت - أعلاه البيا ي الرسم من
(، البيا ي للرسم يُنظر) جلية. ناصعة ل قيقة أطراف عدة
يملك ل وأولاده ز أحمد وشركة - 3 (. ١٠٪) تمتلك وأولاده ز
أحمد شركة - 2 حق. وجه دون عليها المد عل ل استحوذ ال
% (90) ز أحمد موك مورث - 1: ي كما ز غازي أبناء يملك
ل % (٢٣ -) د ز. لعدنان % (٢٣ -) ج التجارة. ز أحمد
شركة يملك ا الشركة ذه من % (٣١ -) ب ذلك. عد أوز و

وشركة ز لأسامة % (٢٣ -) أ: ي كما سـ م، عليه للمد ا
صص إفراغ تم وقد، التأسـ س عقد بموجب ل م المملوكة ا
صص امل عن ز غازي وأبناء ز عدنان المول تنازل (١
مرفق) الص حكم ع بناء ثم وأولاده. - ١٤٣١-١٠-١٦ بتاريخ:
ثانيا اياة. قيد ع ان لأنها؛ فيها طرفا الشر اة سب من
يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، فقط آنذاك ال اع أطراف
مُمثلا ان الص وذا بيع و و الماثلة ومطالب نا نزاعنا محل و
البيع وذا (، 90 %) البالغة وعاتكة عدنان موك مورث حصة
لنفسه واع، التجارة ز أحمد شركة عقد بتعديل أسامة
عليه المد قام مدينة من ط تقرر صدر، 03-11-1431
الموافق م 09-11-2010 و تاريخ قليلة بأيام عليه المد قبل من
المزعوم البيع عقد عد - ١: ي كما و يا ا أوجه عدة من ونظاما
شرعا باطل تصرف أي و التا، منعدمة موك مورث ألية أن
ع مما؛ دراك وضعف المتقدم الشيخوارف من عاي ز
أحمد ب أن تضمن: الوط با رس الطيبة عبدالله الملك إ
والده وأملك أموال ينقل أصبح أسامة عليه المد لأن؛ اد
ع قيم إقامة بطلب تقدموا ز أحمد غازي ورثة أن: ذلك
ودليل، أثره عليه يـ تب ولاـ معتـ وغ باطل لهي سب -05-
09 وتاريخ (٣٧١٥٣٥٩٢) برقم ست ناف محكمة من عليه
والمصادق، 26-07-1434 وتاريخ (٣٤٢٨١٤٤٩) رقم القضا
ي ا كم بصدور المطالبة ذه وآلت، بالباطل نفسه محل ا
صص انتقلت بموجبيه الذي البيع عقد بطلان الدائرة لمقام بجلاء
ي ب ن و ذا (٢ مرفق) أليتـ. عدم لثبوت قضا ي حارس
وإقامة ز أحمد ألية عدم ب بوت القا، 1437 أ رة بحوا ا
صص انتقال واقعة و عد - للتصرف مسقطان وكلا ما - إدراكه
عدم أو ا صص ب يع الله رحمه ز أحمد موك مورث علم عدم ع
يدل ومما، عليه للمد الدعوى محل قاطع نص القضا ي الضبط و
ذا (٣ مرفق) جوابـ. وضبط شـ ثا بيع لم بأنها فأجاب ؟ البيع
واقعة عن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا - قبل من سؤاله
تم، تقر با أشـ ر وأملكه حقوقه وانتقلت ز أحمد موك

مورث تو - ١٤٣٨-٤-٢١ بتاريخ - ٢ حق. وجه دون اصص ع واستحوذ والده إدراك وعدم لمرض عليها المد استغلال يظ ر ال اع أمام المنظورة الدعوى ذه وأمه عدنان موك أقام: ثالثا (. ٤ مرفق رث حصر صك مرفق) وأسامة. عدنان وولديه ا رازي محمد عاتقة المدعية زوجته ورثته وانحصر، لورثته مواجة العادلة اصص بقيمة ال امه وأصبح، وعدوانا ظلما لنفسه عليها المد نقل ال التجارة ز أحمد شركة من (% ٩٠) البالغة والده حصص بقيمة للمطالبة الموقرة الدائرة بصفة بذمتها المتعلقة ا قوق سيفوت جراء ذا أنه منه. ظنا المنفردة بإرادته - ل ا وشطب الشركة بإء قام أن عد، ا صص ذات عي يا ول س بذمتها متعلقا صيا موك طلال ا ب تقييم وفق المثلث عليها المد مع موك ص: أن: ذلك و يان، ال اع محل وخارج باطل دفع فإنها؛ ال اع ذا بات الص بأن عليها المد يزعمها ما أما: را عا صية. و ستحقاق، الدعوى يختصم ولم يرزق خ لأن؛ ز أحمد والده بحصص ل ا علاقة ولا، أولاده و ز أحمد شركة من % (23) والبالغة لها العائدة اصص ع ان غزالة أبو و ن والده حياة إبان عليها والمد موك ب ن حصل الذي الص ب ن المزج ومحاولة رث سد ب التملك إل م وآل، الله رحمهم المورث وفاة عد المطالبة محل اصص لموك شأ الدائرة ف م ع ينط لن و شوش شغيب - التجارة وأولاده ز أحمد شركة من % 90 اصص - بالباطل عليها المستحوذ رث موك حق وإسقاط لدرء؛ بالإرث ستحقاق و الثمن بأن يزعم فتارة، الدعوى ذه محل اصص قيمة تناقضه و ثمن و دون باطلا ان عليها المد يزعمها الذي المزعموم البيع أن ع يدل مما إن: خامسا النافذة. و صا قام صية ونفقات مصروفات ا يزعم أخرى وتارة، والده عن بنكية ديون سدد أنها يزعم فتارة الدفع آلية وتناقض، رال مليون ١٢٠ و الثمن بأن يزعم وتارة، رال ألف ٤٥٠ حكم ا -يحة ن يجة من لها خلصت وما سي ل ا كم مصدرة الدائرة لها أشارت ما و لذا اعتباره وعدم الزعم ذا اطراح يوجب الصارخ التناقض و

هذا، يزعم كما بإنفاق ل مليون ٣٣٠ عن يزد لما مليون ١٢٠
 من ا صص قيمة وارتفاع حكم ا الدائرة عليها اسد ندت الذي
 التقييم أن من عليها المد يزعمها ما أما: سادسا العادلة. ا صص
 بقيمة بإلزامها الدفع ذا ع فالرد؛ ستقيم ولا ي فلا - المذكرة ذه
 اسد لال بيانها تم كما بال امل لها المملوكة - أز و شركة دخول
 عد ان التقييم تاريخ إ البيع تاريخ من فقط واحد عام خلال
 محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا: "
 ع ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من والعشرون ا
 ادية المادة نصت: شكلا - أ: ومضمونا شكلا الباطل قيمة
 بارتفاع الدفع ع مناط ل وتحقيق المادة ذه نص و إنزال "،
 حكم ل ذلك المحكمة تب ن أن ع، لقبول ل مقتض يوجد لم
 ما، تقديم ا ا صوم بام ان وان و الدرجة ومس س أ ميتها
 مع لاسيما بتدائية الدائرة أمام ذا الدفع عليها المد بام ان ان
 أنها إذ شكلا ومردود ساقط دفع فإنها، المزعومة البيع واقعة
 عد أوز و شركة بدخول ا صص دخول أن مع، ذلك عن عليها
 المد وأ م ل كم س ي ا الطلب ذا ع ونصت ا صص قيمة ارتفاع
 ع ب نة تقديم عليها المد من بتدائية الدائرة طلبت أن عد إليها
 ا اجة لمقام نب ن: موضوعا - ب القضية. مسار ع الدفع ذا
 تأث عدم علم بذاتها و أنها منه ستخلص به الدفع عن
 عليها المد وإ ام ومشر رقديم حدث ل صص كمالك أوز و
 شركة ع ينصب ا ب تقييم أن: ول: وج ن من موضوعا باطل
 دفع ل صص كمالك أوز و شركة دخول سد به ال اع محل ا
 صص قيمة بارتفاع عليها المد دفع أن الدائرة علاقة ولا-
 العادلة السوقية قيم ل ع مؤثر غ ف ذا، معينة ب سبة فقط
 ل صص مالكة أز و شركة وون، ال امات من عل ل وما
 وأصول حقوق من ل ل بما التجارة ز أحمد حصص أن
 الدائرة علم شرف ع يخفى ولا، حينها عليها المد ذلك ع ع-
 ض ولم تقرره إليها شر ولم ا ب حسابان عن محاس يا غيب
 أن يمكن لا- التقرر و ذا، به للتقييم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك
 بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة

٧: ٤- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار قيمة ارتفاع أو
الما المركز قائمة يظ ر جديد مال رأس ب - إما الملكية
حقوق ع يطرأ إيجاي بتأث إلا- السوقية قيم لا تتغ لا- متداولة
غ أو متداولة ل لا كأصول الشرات الدائرة ثم ومن سابقا
بالتخارج ا كم إليها اسد ندت والذي ا ب قبل من ا صص
تقييم أن: الموضوع الرد من الثاني والوجه المالك. اسم
قطعا سد به من ل س سوقيا صول تطرقت بتدائية والدائرة
مصد ته غ ق م ث تا ان لما، قبله من - ته وال شكيك الطعن
قبول معه يجوز لا عليها المد من وقبول رضا محل ان ي حكم لا
بتدائية /١٤٣٢ وتاريخ (٢٢٠٠٢٢٠١٩٤٣٢٠١٤٧٢١٢٢٩٠) رقم الوصية
حكم بموجب لمستحقين بالثلث أو- الله رحمه موك مورث:
سا عا النظر. محل ل كم س ي لا مشدورة التقرر ل ذا و
عليه والمد، ر الا وسبعون و سعة وثلاثمئة ألفا سبعون و واثنان
وستمئة مليون وعشرة مئة (١١٠ ، ٦٧٢،٣٧٩) وقدره مبلغ ا
صص قيمة من تبلغ وال (٥ رقم مرفق -) ١٢ / ٠٢ مبلغا ستحق
عدنان موك فإن، به المح سوم ا صص قيمة مبلغ ع بناء م
مال ستحق موك فإن؛ الشرعية للأنصبة ووفقا ل لا
وتنفيذا الوصية مبلغ و اطراح، الو- مليون وعشرون سبعة (رال
٢٧،٦٥١،٢١٩) وقدره مبلغا ستحق عاتقها ومول، ر الا-
وسبعون ومئتان ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليون و
سعون ستة (رال ٩٦،٧٧٩،٢٧٠) فاقد مع التعاقد يجوز ولا-
للألية فاقدان - المزعوم العقد أثناء - المورث أن القضا
ي ا كم بموجب ث ت أنها و ما لذلك، ر الا- عشر و سعة
ومئتان ألفا وخمسون واحد وستمئة اتفقوا طراف جميع أن و
ما، قيم لا إلا- يبق ولم منعدمة أصبحت أ لا و ما، عليها المد
من اختيار لا تصفي ا تمت ا صص أن و ما، تؤديه ح أخذت
ما اليدع أن و ما، لية ست ناف طلب وفق منطوقه وتفصيل
ا كم بتأييد ا كم: للعدالة ونصرة ل ق إحقاقا الموقرة الدائرة
مقام من أطلب فإن و يانه عرضها سبق ولما لذلك؛ التقييم ذا ع
وتخارجوا سرد الموقرة الدائرة طلب ع بناء:) وحاصل ا -

1445/02/29 بتاريخ النظام والمودعة عليها المد وكيل من
المقدمة ا تامية المذكرة ع الدائرة اطلعت كما (. قبلنا من
المقدم تقديم لعدم؛ الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص
عدم الدفع ع بالتأكيد الموقرة الدائرة س سمح: أولا: التا
النحوع بمذكرتنا نتقدم، الدعوى محل لل اع الزم ال سلسل
الدعوى لإقامة لاحق ل ونه النظامي النص ع سد ناد جواز ع
وعدم، التجارة للمحكمة اختصاص وا عقاد الدعوى بنظر
العامه المحكمة اختصاص عدم القا - ل كم المد /6/ 1441
وتاريخ (7414) رقم العدل وزر بقرار والمعدلة الشرعية
المرافعات لنظام التنفيذية اللائحة من (ب/ 1/78) المادة
نص إ ش - 1 القوان ن. تطبيق رجعية عدم لمبدأ إعمالا-
للمحكمة فتحيل ل ال ائية ا كم اك سب فإذا اختصاص عدم
فتحكم أخرى محكمة اختصاص من وأ ل القضية بنظر النو
اختصاص ا عدم رأت إذا:) أنه ع نصت وال - 26 عدم سابق
حكم صدور ضرورة الدعوى بنظر مختصة (الموقرة
محكمتمكم) خرى المحكمة لت ون استلزم أنه النص ذا مفاد
ان ولما (، بنظر ل إل ل المحال المحكمة وتل م المختصة
عدم يق - - 10/2/1438 وتاريخ (3855849) رقم بجدة
العامه المحكمة من حكم صدور دعواه لائحة - زعم قد
المد أن و ما - 2 ال ائية. الصفة يك سب وأن اختصاص
بالبحث أنه كما، صدوره المزعوم ا كم ل ذا المد تقديم
عدم تب ن ومرفقا ل الدعوى أوراق بالبحث إنه وحيث،
بنظر ل التجاري القضاء واختصاص الدعوى بنظر اختصاص ا ا
كم وجود بانتفاء فإنها تقدم ما ان ولما، عليها بالمد ا لاص
(ناجز) القضاي لك وي النظام ا كم ذا وجود عدم تب ن
عليها بالمد ا لاصه القضايا والتمحيص وع - 3 الدعوى. تلك
بنظر التجارة المحكمة اختصاص عدم ووصل إعمال معه
المتع ن من و ضد البيان نفة المادة نص إعمال معه ي تفي
فإنه اختصاص عدم القا - /1441 بتاريخ والصادرة البيان نفة -
التنفيذية باللائحة الواردة المادة نص ع سد ناد جواز عدم ندفع

فإننا اختصاص عدم اكم صدور - ة العدم - ساوي والفرض -
فرض يجوز لا- مما - 1441 عام اللائحة تلك وتنفيذ أعمال
قبل أي - 1438 عام صدر اختصاص عدم فيه الصادر اكم
أن ذلك القوان ن تطبيق رجعية عدم لمبدأ أعمالا- - 6 / 26
نص ع بناء - 1: الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من استجوا ال
ون (ا رازي عاتقة) المدعية استجواب بطلب سلفا المبدى
بالدفع نتمسك: ثانيا النظامي. النص ذا ع س ناد ع بناء أو نفس ا
تلقاء من - للمحكمة أنه ع النظام ذات من (1 / 21) المادة
وتنص (، مباشرة خصمها استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنه ع
تنص ال ثبات نظام من (2 / 20) المادة دامغ مادي دليل ع
تحصل قد عليها المد إن وحيث (، لذلك المحددة ا لسة
يحضر أن استجوابها تقرر من ع و جب، لاستجوابها ا صم
بحضور تأمر أن - ا صوم أحد طلب ولا (ز أسامة) عليها
المد ع الدعوى تلك لإقامة أحد بتوكيل تقم لم وأ ل ز أسامة
ضد الدعوى برفع قيام ل عدم صراحة (، ا رازي عاتقة) فيها
تؤكد فيديو مقطع عن عبارة من (2) للمادة وفقار ان
مكتملة تزور رمة والوكيل المد ارت اب ثبوت شأنه من
ذلك ثبوت أن إذ الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من دليل و
ذا، مستحقات بأي تطالبها المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة)
استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
أن كما - 3 العامة. للنيابة إحال ما معها يتع ن مما ال و ر لم
افحة ا زاي النظام ا رازي عاتقة السيدة تقيم أن سد ساغ لا إذ
منطقي غ رد " ا ياد ع " عاتقة السيدة بأن بالقول واكتفى سا
غ سد ب أو وا- م ر دون إحضار ا ضرورة عدم بزعم ذلك رفض
م ر أو سد ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقا وقد، عليها المد
اب ا ضد دعوى لرفع لمحامي توكيل ل عدم صرح إقرار ف
ذا ا ياد ع ت ون ثم - عليها المد - اب ل ل تطالب دعوى
للاستجواب وإحضار ا عل ا المد استجواب بطلب نتمسك وحيث
- 4 ا كم. عيب نحو ع ساغ سد ب عليها الرد أو وإجابته تمحيصه
يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا- الرأي وجه التأث شأ ا

من فإن ثم ومن، ا صص لقيمة المد ومورث مور ا اس يفاء
لثبوت الدعوى رفع رغب ا عدم سي بت حيث الدعوى تلك
مؤثرة ست ون أقوال ال ون ا كم وجه به لتغ - لو والذي،
الدعوى جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل
إن حيث:) العليا المحكمة قضاء عليها استقر لما وفقا إجاب
ا و تع ن الدعوى: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
امسة الدائرة قرار (" القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
نقضه و تع ن ال سب ب بقصور معيبي ون فإنها ذلك ا كم
أغفل وم، الدعوى استدلال القصور حكم ا ع ران قد الدائرة
فإن - المد دعوى - ة عدم - التمسك مع المحاس التقرر ع
ستدلال بالقصور الدفع: احتياطيا: ثالثا - " 1 / 12 / 1442
عليه تراضوا قد طراف ذات ان ما و الدعوى محل ل صص
تقييم أعدل تجد الدائرة:) نصا أوردتها ما ع تأسد سا (ر ال
331.882.138) لمبلغ المد باستحقاق حكم ا بتأسد س تمثل ()
ر ال 368.757.931) بمبلغ الشركة حصص قيمة إجماع
تقييم ع اشتمل الذي وشراه غزالها أبو طلال المحاس ا ب
بتقرر والمتمثل التخارج دعوى وفقه ع وتخارجوا ان ولما (،
إليه... المشار المبلغ للورثة يدفع بان عليها المد إلزام إ الدائرة
ت ت ما و و طراف مورث لورثة عليها المد ذمة استقراره ع
الدائرة قناعة تجسدت وقد % 90- ال سبة أنها ذلك معيب
استدلال و و، غزالة أبو طلال مكتب من الصادر المحاس التقرر
ر ع تأسد سا به المح وم للمبلغ المد استحقاق ع اسد ندت
الدائرة أن ال سب ب مدونات من الب ن مرفق ") م 31/
03 / 2011 كما بالتقييم المعدلة التاعة للشركات الدف ية
الملكية حقوق م ص: " خامسا البند صراحة ذكر ما تضمن قد
فإنها، إليه المشار التقرر - ة اف ضنا لو بتقرر ماورد حسب م
27 / 06 / 2011 بتاريخ التجارة ز أحمد شركة تقييم عدیل وتم،
ر ال 68.424.362 وقدره بمبلغ تقييم ا تم التجارة ز أحمد
شركة قيمة أن يظ ر والذي (، 1 رقم (ر ال 79.924.901)
وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة قيمة أن يظ ر والذي (2

رقم مرفق ") للشراء المعدلة الدفعية ا قوق صا: ثانيا " البند،
غزالة أبو طلال القانوني المحاسب بالإلغاء. حرا و ضد استدلال
بالقصور معيبا ا كم معها يض الذي مر، بال سبب ب الوارد
النحوع (رال 368.757.931) ول س التقرر من 4، 6، 8
الصفحة ذلك وتج رواع شركة) مسد تحت - 14/10/1427
بتاريخ - الدعوى محل - الشركة بتأسس ز عباس أحمد
أسامة عليها المدقام - 1: الدعوى محل لل اع الزم ال
سلسل سرد: راعا كتابة لدى الموثق التأسس عقد بموجب
وذلك (المتول الكب عبد لعابد 90 %، ز لأسامة 10 % بواقع،
(المتول ز الكب عبد عابد السيد مع بالشراكة) السرعة
الطازجة المطاعم الشراء أحد تخرج - 6/11/1429 و تار
خ - 2 (. 3 رقم التأسس عقد مرفق -) (14/3/1428 و تار
خ م / ش / 13 مجلد (- 58)) برقم جدة بمحافظة الصناعية
التجارة بالغرفة العدل عباس أحمد) للسيد (رال 450.000
(وقدره بمبلغ سمية بقيم ا (حصة 450) البالغة حصصه
عن وتنازل الشركة من (ز الكب عبد عابد) السرعة
الطازجة المطاعم رواع شركة اسم عدیل وتم، سمية
بالقيمة 10 % ب سبة وأولاده ز أحمد شركة محلها وحلت ز
أحمد أسامة خرج ثم، سمية بالقيمة حصصها اشدی قدان
المدعي بن مورث أن أي (ز عدیل تم - 20/09/1431 و تار
خ - 3 (. 4 رقم مرفق -) (3/12/1429 بتاريخ الموثق - 6/
11/1429 بتاريخ الم م الشراء قرار بموجب (- المحدودة
التجارة ز أحمد شركة) إ الشركة ون ب نه الم م اصص
بيع عقد بموجب التجارة ز أحمد شركة % (90) والده
سبة شراء - عليها المد - ز أسامة قام بموجبه والذي التجار
ة ز أحمد شركة تأسس عقد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٨: قة
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الشرك - عليها المد -
المشي الطرف من حقها المد مورث ز أحمد - المتنازل
الطرف استو:) نصا تضمن الذي الشراء قرار تحرر تم

فقد العقد ذاع و ناء المد مورث % - 97.7 عادل وال المال رأس من أك يمل ون الذين الشراء أغلبية قرر فقد لذا، المشي الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م ما ل توقيع و عت الشركة اديد الشرك لاستلام وترسيخا البيع ب - ة المد من إقراراً عد القرار ذا فإن ثم ومن (، بي م فيما ا صص توزع ب - ة الشراء يقر:) أيضا القرار جاء كما (، ز عدنان المد وم القاعدة انت ولما (، 5 رقم مس ند) الشراء. قرار مرفق عليها للمد آلت ال ا صص تلك توزع ب ة وإقرارا التنازل ذا من عليها المد من نص به المد مورث (ز عباس أحمد) مما (، إماله من أو الكلام إعمال:) أن للقاعدة إعمالا- الشراء وقرار العقد ذلك إعمال يتع ن فإنها ثم ومن (، وال لزوم ال - ة والشروط العقود صل أن:) ع تنص الشرعية شركة (ز أسامة) عليها المد مع شرا (وأولاده ز أحمد شركة شرا بصفتها - ز عدنان) المد استمر - 4 المد. دعوى ورد عليها المد ذمة إبراء كذلك وال معه يتع ن عدنان (وأولاده ز أحمد شركة وتخرجت، منها اش ال والده ل سبة ز أسامة تملك ع اع اض ثمة إبداء دون والده صص أسامة شراء عد، ست ن لمدة التجارة ز أحمد ع أيضا معارضها أو تحفظ أي ودون - 10 / 2 / 1434 الموثق الشراء قرار بموجب - ز لأسامة المملوكة - المحدودة أوز و شركة لصا التجارة ز أحمد شركة من (ا الشراء أحد من حقها المتنازل الطرف استوحيث:) نصا المد إقرار تضمن حيث الشركة بتلك تتعلق حقوق أيها من عليها المد ذمة وأبرأ - المد مورث - والده ل سبة عليها المد تملك سبة قام وقد، بي م فيما ا صص توزع ب - ة وإقرارا (، المشي لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م ما ل توقيع و عت - ز أسامة - الشركة اديد الشرك المشي الطرف من:) أنها ع تنص ال الشرعية للقاعدة وفقا يديها ع تم عما الرجوع للمد يجوز لا فإنها تقدم ما ان ولما (6 رقم مس ند) الشراء. قرار مرفق بتوقيعها الشراء قرار بتذييل المد الدعوى وآخر ن ز عدنان المد أقام التجارة ز أحمد

شركة ل صص عليه المد شراء قرار ع المد موافقه و عد -
5 (. عليه مردود فسعيه ج ته من تم ما نقض س لشركة
التا عة الشر ات من التخارج طالبا جدة بمحافضة دار ة
بالمحكمة عشرة الساع ة التجار ة الدائرة لدى ز أسامة /
عليه المد ضد - 1431 لعام (ق / 5798 / 2) رقم التجار ة -6
ومراجعون. محاسبون غزاله أبو طلال مكتب محاس ب إحال ا
تمت فقد بالشر ات ا صص قيمة تقدير حول للاختلاف ونظرا،
التجار ة ز أحمد وشركة وأولاده ز أحمد ذاع بالشركة الشر
اء ملكية وقيم % 90 التجار ة ز أحمد شركة ز أحمد أسامة
عليه المد حصة أن وأث ت) ال اع تقرر ه المحاس اب
أصدر م 27 / 6 / 2011 و تاريخ - المحاس التقرر مرفق) ر ال
وواحد و سعمئة ألفا وعشرون وأر عة و سعمئة مليون
وسبعون سعة (ر ال 79.924.901) وقدره بمبلغ التجار ة
ز أحمد شركة قيمة وقدر (ساس ممثلة الدائرة تدخلت
التقرر ع الطرف ن اتفاق لعدم ونظرا - 7 واقيقة. الواقع و
خالف ا جزا التقدير اعتل ونه، التقرر ع تحفظه عليه المد
ل وقد (، 7 رقم مس ند ل م ملزما واعتباره مضمونه
وإجراء الدعوى أطراف ب ن الص ب اعتماد: الدائرة وحكمت ا
لسة محضر أثب ت وال) الص لاتفاقية التوصل وتم النظر
وج ات بتقرب رئ س ا ز أحمد شركة % 23 وقدر ا
حصصه افة عن ائيا ب نازلها الثاني الطرف يقر:) ي بما
(ز عدنان) المد إقرار ع ف ا تفاق تم ال (القضا ت ن بي
م ل صومة وم يا الطرف بمطالبة حق أي له ل س وأنه)،
التجار ة ز أحمد لشركة التا عة والشر ات وأولاده ز أحمد لشركة
التا عة الشر ات) المذورة الشر ات وشرا ات حصص من ل ا
بما وأولاده و عت الشر ات تلك بأعمال متعلقة سب ا أو نوع ا
ان م ما مطالبة بأي ل ا التا عة والفروع الدعوى ذه محل
الشر ات أو الشر ات لتلك مدير أو شرك بصفته سواء
والثالث ول أو نوع ل ان م ما دعوى أو مطلب أي ق م
وإسقاط وشاملا- تاما إبراء ع ل المتخارج للشر ات دار ة

أعمال عن ول الطرف لزمة و ل ا ي شامل ذمة إبراء بالصـ
التخارج ذاب ن الصـ بإثبات - 2 / 12 / 1432 بتاريخ الصادر -
1432 لعام (2 / 17 / 185) رقم حكم ل الدائرة أصدرت
وعليه (، الشرأت... بتلك يتعلق فيما والمستقبل وا اضر
الما - سب ل الصادر الصـ باتفاقية المب ن النحوع المد تخارج
أن وحيث - 8 (. 8 رقم مسـ ند ا كم مرفق) عليه المد ذمة
بإبراء عليه للمد المد إقرار من تضمنه وما عليه والمد المد
وال إقرارا عد و ذا - ال اع محل - ا صص من % (90) سبة ع
استحواذه جراء عل ا تحصل الشرأت تلك من % 54 سـ ته لما
عليه المد تملك أثناء الشرأت تلك من ا كم ا التام التخارج من
الرغم وع ف لـ . شك لاـ وخالصة تامة ملكية - ال اع مدار -
والده صص عليه المد وتملك المد ومورث عليه المد بـ ن
الم م البيع بـ ـة المد من وصر حا وتاريخ (421254094)
رقم الدعوى: ا صر لا المثال س يل ع وم ا، عديدة لأسباب
جميعا رد ا تم ال دعاوى من العديد أقام المد أن إلا الذكر
السالف القضا ي ا كم بموجب من ست ناف برفض بجدة ست
ناف محكمة قضت وقد الشرأت من التخارج ضرر عن عوض
طلب بجدة التنفيذ محكمة لدى عليه المد ضد المد من المقامة
م 29 / 12 / 2020 الدائرة بجدة التجارة بالمحكمة - (06 / 11 /
1442 وتاريخ 42823620) برقم دعوى ز عدنان أقام الدعوى
هذه رفض و عد - (. 01 / 09 / 1442 وتاريخ ٤٢٧٠٨٣٣٠٤) صك
برقم عدنان بمحافضة التنفيذ بمحكمة و التنفيذية الدائرة
لدى م 03 / 02 / 2021 وتاريخ (421323538) رقم الدعوى
عليه المد ضد المد أقام كذلك الدعوى. برد المحكمة
وقضت الثانية الرد: خامسا عليه. المد بأخيه الكيد المد محاولة
يث ت مما الدعوى ذه وم ا المد أقام ا ال دعاوى من العديد إ
إضافة الدعوى. عن النظر بصرف المحكمة وقضت، جدة ع
جوابا - 1: ي النحوع عل ا الرد يتع ن متناقضة ادعاءات ع
انطوت وحيث -، 25 / 2 / 1445 والمقدمة المد من المقدمة ا
تامية المذكرة إ بالإشارة: المد ادعاءات ع ممثلاـ لـ ان الصـ وأن

عليه للمد اصص إفراغ وتم التأسس عقد بموجب ل م
المملوكة اصص امل عن - الص بحكم - ز غازي وأبناء
عدنان المد ب نازل ادعاه ما أقام ال الدعوى فإن - يح غ
المد ادعاه ما فإن: ا واب ا ياة. قيد ع ان لأنها فيها طرفا
الشرات افة سب من يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم،
ال اع أطراف تملك من أسامه سبة انت فقد، ساس ذلك ع
والتخارج الص تم وقد التجارة ز أحمد شركة (%) (90)
البالغة والده حصص ع استحوذه سب ب انت أسامة ع عدنان
ساسية الدعوى تلك محور انت ال اع محل اصص فان و
التا (%) (46) عادل مجتمع ن غازي وأبناء عدنان حصص و
سبة الشرات حصص من (54%) عادل اصص حصص بيع
ببطلان المد دفع ع جوابا - 2 التضييل. المد إليها وصل الذي
المدى يظ ر نا ومن، ا كم صك به المذيل و براء وال ا - الص تم
وعل ال ا والباعث المحرك و عيب نحو ع ودفعوها ادعاءاتها المد
تناقض و ث ت - يح غ الدفع ذا بأن ذلك ع فنجيب: ا واب ا
صص. لنفسه باع ز أسامة عليها المد ل ون عليها للمد مورثه
تنازل بموجبه والذي - 1431 / 9 / 20 بتاريخ الصادر الشراء
قرار ذلك ع والدليل المد مورث وكيل بتوقيع تم البيع وإن ا
صص لنفسه ي يع لم عليها المد أن - أ: أن وذلك ادعاءاتها قرار
ع المد مورث وكيل وم م الطرف ن توقيع توثيق تم وقد المد
مورث وكيل بتوقيع مزيل أنها منه يتج والذي (ز أسامة) عليها
المد لصا (ز عباس أحمد) المد مورث اتب (بموجبه أث ت
والذي - (1431 / 10 / 16) وتاريخ /، ع / 8 مجلد - 172 يفة (-
275)) رقم التوثيق بموجب جدة بمحافظة الصناعية التجارة
بالغرفة العدل كتابة قبل من الشراء ومن عام موظف و و
العدل اتب قبل من عليها والتوقيع توثيقها تم قد الشراء قرار
ان ولما (، 9 رقم مس ند - الشراء قرار مرفق) المعنية
طراف وتوقيع حضور (ا ر ي رشيد العدل ب نا وقد، النظام
ذات من (26) المادة لنص ووفقا، المد مواج ة ة مضمونها و
عد ثبات نظام من (25) المادة لنص وفقا الرسد المحرر

حكم يرضى الشراء قرار فإن ثم - المد طعن عدم سي ا
أقرت الدائرة أن كما - ب ا صص. توزع ب - ة وإقراره
بالأغلبية تم الذي الشراء قرار ع وموافقتها المد علم تم ا
صص بيع قرار أن سابقا المد لتناقض إثبات ال سبب ب ذا
فإن ثم ومن "، بطلانها.. تمسك أو البيع - ة طعن عن
تتمخض لم الدعوى أن: " نصا ذكرت حيث العقد ذا - ة
وقررت البيع عقد أقوالها يناقض المد أن كما - ت أخرى. مرة
بالبطلان الدفع و ث نفسه يناقض ذلك عد ثم العقد و - ة بالتوقيع
يقر ذلك عد ثم الدعوى بداية بالبطلان يد تارة حيث ادعاءاتها وأما
- 3 العقد. ع مورثه توقيع ب - ة منه وصرح وإقرار و ذا الثمن
والالة الغ ن اد حيث العقد ع مورثه توقيع ب - ة أقر وأن له
سبق حيث الدعوى سلفا الواردة بالتناقض م ء دعاء ذا بأن
ذلك ع فنجيب: ا حواب الطيبة. الله عبد الملك مدينة من
صادر ط تقرر ع بناء آنذاك بالشيخوخة المد لإصابة البيع
ببطلان المد ادعاء من صادر أنه حيث الثمن مدفوع تقرر و
التقرر ذا أن إ بداية ش - أ: عليها ونجيب، - حة غ بادعاءات
بالإلام الدائرة ع والتدلس اللفظ لإدخال ومحاولة
والمغالطات علم ورغم لنفسه كدليل المرء بقول خذ يجوز
لا. انه قضاء المقرر من ان ولما، المد يد صنع من مصنوع
محرف و ثم ومن، الطيبة الله عبد الملك بمدينة ارجية
العيادات ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٩: ة. الصفح رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ال - ة لتقرر يتطرق ولم يزعمه ما
ب - ة المحكمة وإلام الواقع ع التحايل جا ذا يحاول أنها إلا.
بها تأخذ ولم التقرر ذا عن غاضت المحكمة بأن ز عدنان
المد عن اضر و عتد اسد شار ن من وصادر شامل تقرر و
النفسية ال - ة تقرر أن أجمعو حيث، بجدة ال - ية الشئون
مدير خطاب أو ال - ة وزير خطاب أو العدل وزير خطاب أو
النفسية مس شفى من التقرر وطلبت عنها غاضت المحكمة
إن بل، المحكمة تطلبه ولم جر مدفوعة خارجية عيادات من

تقرر و الطيبة الله عبد الملك مدينة من الصادر التقرر
وأما، به الشيخوارف من عاي مورثه أن تضمنه يزعم -
3/ 11/ 1431 بتاريخ صادر ط تقرر ع ادعائه عليه اسند
فيما نفسه يناقض المد أن كما - ب بجدة. النفسية ال - ة
وأنه لية امل ان بأنه و دفع - ش ور 3- ب التقرر ذا تاريخ عد
أي - - 18/ 2/ 1432 تاريخ صادر مسند ع سند الدفع ذات و أ
ليتها اعدام ثم ومن دراك وضعف المتقدم المد أقام وأن
سبق وقد - 1431/ 20/ 9 بتاريخ ان اصص بيع عقد أن المد
ادعاء يناقض مما أن كما - ت المد. أقوال ا سيم التناقض يث
ت دفع، ش ثا بيع لم أنه ذكر بيع عقد ابرام تاريخ عد أي - - 8/
6/ 1432 وتاريخ (1951) برقم الصادر بجدة النفسية ال - ة
بمس شفى الطيبة ال نة تقرر صدر وقد، مورثه ضد و عي
ن دعوى العقد إبرام عد يحتاج ولا- شؤونه القيام ع قادر
المذور وأن الطبيعية ا دود وذاكرته ووعيه إدراكه وان عق
مرض أعراض عليها تظر ولم ومتعاون اديء المذور أن
وتضمن - اصص أث ت كما (. 10 رقم مسند -) النفسية
ال - ة مس شفى من الصادر الط التقرر مرفق - العمومي ن
الموظف ن - ال - ية لوزارة التاع ن طباء بتوقيع التقرر ذيل
وقد قيم لتعي ن / 47) رقم بجدة العامة المحكمة لرئ س
المرسل خطابه بموجب الباع - المد لمورث العقلية القوى
وسلامة البيان السالف الط التقرر - ة جدة بمحافضة ال - ية
الشؤون مدير بالتقرر - ، 17/ 4/ 1433 وتاريخ (21/
33/ 567889) رقم خطابه العدل وزر الفضيلة صاحب أث ت
كما - ج (. 11 رقم مسند - ا طاب مرفق -) 4/ 8/ 1432
وتاريخ (ج/ 113/ 28590 مستوفيا عت - 8/ 6/ 1432 وتاريخ
1951 برقم النفسية مراض مس شفى من الصادر النف -
الط التقرر أن نصا الوزارة خطاب وذكر به ورد ما و - ة -
البيان نف - الط و دراسة:) والمتضمن المكرمة بمكة ست
ناف محكمة من عليها المصادق - 12/ 3/ 1433 وتاريخ
33125567 رقم القرار ع و ناء ا طاب ذاع و ناء ساسية.....

المعلومات مع طالب و الة الم ي ن طلب ع بناء تم الذي
ز أحمد أرصدة عن التحفظي ا ز رفع وقررت (، القا - لفضيلة
خ جراء ع الموافقة تقرر ع اضية واللوائح الضبط صورة عنه
و لتعي ن والده ضد المد أقام ل الاء دعوى التقرر ذا
مضمون بإثبات جدة بمحافضة العامة المحكمة قضت فقد ا
طاب ذا ع و ناء، الولاية مجلس إقامة بجدة. العامة
المحكمة من الصادر ا كم مرفق (.) ز أحمد ع ولاية مجلس
إقامة الم ن طلب عن النظر بصرف - (1433 /6 /8 وتاريخ
(33286392) رقم با كم المحكمة وقضت عن يز د ما عد
أي - 1437 عام صدر أنها ا كم ذا من الثابت فإن ()
37153592) برقم ست ناف محكمة من الصادر القضا ي ا كم
ع المد اسد ناد وأما - ح (12) رقم مسد ند ع لق - المد يد
كما بالشيخوخة مصابا ن فلو المد لمورث العقلية القوى
لسلامة إثبات و ذا - 1434 عام مقامة دعوى صادر أنه
كما، العقد توقيع من سنوات 6 ادعاءات - ة عدم يث ت
الذي مر، ا كم صدور ح العقلية قواه لسلامة المثة
الطبية التقارير من العديد صدرت أنها إلا- تصرفاتها جواز
عدم وثبوت عليها و بتعي ن الفور الدعوى محل العقد ذا
بطلان لشأن رفعت قد المد مورث عن و عي ن تم بموجب ال
الولاية دعوى فإن ا كم ذا خذ جدلا ف ضنا لوح - خ الموقرة.
دائرتكم ع وتدل سه لانت ولما به إقرارا التصرف ذا عن
الطعن عن الوسوت أن وحيث، التصرف نفاذ يث ت مما ا
صص بيع عقد ع اء اض أي بيد لم المد مورث تصرفات ع و
عي ن و عد إجابة المتضمن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا -
من الصادر لاء صك ع المد اسد ناد ع جوابا - 5 ". بيان البيان
إ ا اة معرض السوت أن: " الشرعية القاعدة منعدم و ان
ا رف من عاي ان - 1431 /11 /3 بتاريخ مورثه بأن اد قد
ان أنه حيث دعاء ذا نفسه يناقض المد - أ: ذلك ع
فنجيب: اواب شذ ثا ي ع لم أنه مورثه أو البيع - ة طعن عن
تتمخض لم الدعوى أن سب ا قرار ذلك ع الدائرة تأكيد

وكذلك مورثه من ا صص بيع عقد ب - ة سلفا المد إقرار ينا
 ضه ذا أن - ب لية. أو عت ل سؤاها تم قد وأنها ز وعدنان ز
 أسامة لتوكيل المد مورث حضور الصك من الثابت فإن الصك
 ذا عتداد - العدم ساوي والفرض فرض وع - ت ببطلاها.
 تمسك الل س لإدخال ومحاولة قاصر استدلال و و عليها للمد
 ا صص ب يع جابة تلك رط يحاول المد إن وحيث - ء. أ ع لم
 لا- قال ؟ أنائك من حد أملاكك من - ء عن تنازلت حضر (ز
 أحمد) المد مورث أن نصا أثبتت فالدائرة، الصك مضمون
 المد ا ج أ حيث، - يح غ و و عليها للمد صصها المد مورث بيع
 عدم الموقرة دائرتكم ع السابقة للتصرفات ذلك امتداد دون اء
 أثناء املاكها من أيا ب يع تتعلق المد مورث وإجابة الدائرة سؤال
 ان وقد، الماضية للأشياء مدرك و غ قليلة لأشياء مدرك الدائرة
 ووجدتها ث أش ر. 6- ال يقارب ما عل ا م تصرفات عن سألها
 ثم للدائرة ذلك ثبوت المس ساغ غ من فإنها ثم ومن، الماضية
 للأشياء مدرك و غ قليلة لأشياء إدراكها أثبتت الدائرة وأن سيما
 ولا سبق رس ط تقرر بموجب الدعوى محل ا صص بيع
 عقد توقيع عد المد مورث أ لية القطعية مك سب قضا ي
 حكم بموجب - ال يدان اء قا - ذات أثبتت وقد - ذلك
 خلاف يثبت لم دام ما ال - ة ع حمل ا التصرفات صل أن:
 (قضاء المقرر من ان ولما، ا كم ل ذا والسابقة منها
 الصادرة التصرفات ونفاذ - ة ثم ومن إليها شارة 1434 /4/
 وتاريخ (34200931) رقم بالقرار ست ناف محكمة من
 المصدق - 1434 /2 /6 وتاريخ (3431443) الصك رقم
 1434 لعام القضائية ح ام مدونة () نظامي أو شر بمقت -
 المد ب ناقض المد ادعاء ع جوابا - 6 موضوعيا. جدلاي ون أن
 إلا عدو ولا عليها الرد وسبق السابقة للدفعو مخل تكرار (ورا
 عا، ثالثا) الدفع المد به دفع ما وأما - 5- (29) إ ا م يحاول
 والمد - يح غ دعاء ذا بأن ذلك ع فنجيب: ا واب رال. مليون
 120 الثمن بأن يزعم أخرى وتارة رال ألف 450 الثمن أن
 يزعم تارة وأنها ا صص قيمة عليها بمبلغ المد مورث و ن ب

نه الم م الشراء قرار سمية بالقيمة تم، حصة (450)
البالغة لمورثها المملوكة اصص بيع بأن دفع عليها فالمد -
1: أن ذلك تناقض بوجود الدائرة ب ن عليها المتعارف العرف
من الشأن ذا تم وما (، ر ال مليون 120) بمبلغ وذلك اصص
لتلك الفعلية بالقيمة تم قد اصص ذات ب يع والمتعلق الم م
العقد أن ح ن (ر ال 450.000) و الصفحة، خ ين السطرن (5
(رقم صفحة - 1434 /7 /26 وتاريخ 342881449 رقم ا كم
صك ر ال مليون 120.000.000 بقيمة إل اشارة تم قد الفعلية
القيمة و هذه) التجار. فجر منذ دفع عليها المد إن حيث مطلقا
تناقض به. يكن لم فإنها المبلغ سداد عن وأما - 2 (. 13 رقم
مرفق) خ ين والسطرن (13) سطر (8) رقم الصفحة
وكذا الثاني السطر (6) رقم والده عن، ز أحمد أسامة /
عليها المد من مدفوع مبلغ بإجما) البنكية المد مورث ال
امات سداد طرق عن ان المبلغ سداد أن سنوات عدة ل
ا سابقة دعوى و الدعوى الفوزان إم ي ي المحاس بالتقرر
م ث ت و ذا (، ر الا وثمانون وستة ومئة ألفا وأربعمائة وستة
وأربعمائة مليوناً وثلاثون وخمسة مئة (135.446.186 بواقع ز
عباس أحمد المرحوم مورث (لوالده) البنكية ا سابات
بايقاف، ز عدنان المد طلب ع بناء صدر الذي العدل وزر
من الصادر التعميم - 1432 /6 /18 تاريخ من والصادر (،
14 رقم مرفق) وشراه مورث وفاة تاريخ وح، السابقة
بالوالات العمل أو باسمه و الات إصدار وإيقاف العقارات
بجميع التصرف بإيقاف العدل وكتابات المحاكم ع بالتعميم ز
عباس أحمد المدع ن 32 / 18883 رقم الدعوى، ز عدنان
ضده المستأنف أقام - 1432 /3 /4 بتاريخ - 3 النظام. ولا
الشرع يخالف لا. أنها كما ذا تناقض أي يوجد ولا - 12 /4
1438 بتاريخ المدع ن حفظ وتقرر، المستأنف ا التجارة ز
أحمد شركة حصصه بيع و الة الوالد عن الصادر الصوري
البيع بإبطال، الدعوى - مبارك بن محمد القا - فضيلة أمام -
1432 /3 /4 ، 1433 /6 /8 وتاريخ 33286392 رقم الصك

بموجب فـ أ حكم وال العامة بالمحكمة القا ـ ال يدان إبراهيم القا ـ فضيلة إ المقدمة ـاء دعوى الفصل عن الدعوى يدون، بذلك دعوى وأقام العقد بصورة يد البداية ففى، وأقواله نفسه مع ي ناقض حيث، ز أحمد ع ولاية مجلس إقامة طال و الة الم ي عن طلب عن النظر بصرف رقم أكم بصك والصادر والده وصية بإبطال ز عدنان المد دعوى برفض الـ ا ي ا كم من ذلك ع أدل ول س، ز أحمد الشيخ ألية ثبوت من بالرغم، العقد ببطلان ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من (21) المادة تلك أن - أ: عليه فنجيب جديدة بأدلة الدفع جواز ة عدم المد دفع ع جوابا - 7 (. 15) رقم مرفق -) 1442 /6 /28 وتاريخ 427036201 فرض وع - ب به. والدفع الدليل ب ن شاسع وفرق المد من دفع ع جابة إ يتطرق ان أنه نجد عليها المد دفع بتمحيص أنه ح ن " أدلة " قبول عدم ع نصت قد ح ام ع جواز ة ثم ومن، لقبول أ مقت - يوجد لم ما بنص ا است ناء ع انطوت المادة إن حيث، البا وترك نفعه يظن ما وأخذ النص اجـ أ قد المد فإن، المادة تلك ع سـ ناد ة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٠: ة- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تاريخ بألية وصرح ا وا - ا إقرارا يقر المد أن - 1: ذلك ع فنجيب: الوصية حكم ع المد اسـ ناد وأما - 8 الدعوى. الرأي وجه التأث شأنه من ان حال دفع او دليل أي تقديم سابق بتاريخ المؤرخ الدعوى محل ا صص بيع عقد ببطلان يد أنه ح ن الوصية تلك عن ناشئة مالية بمستحقات و طالب 12 /2 /1432 تاريخ الصادرة بالوصية و تمسك مورثه من نلتمس تقدم ما ع و ناء الوصية. تلك عن ناشئة مبالغ أي استحقاق عدم أو باب من فإنها؛ ا صص بيع عقد ببطلان سلمنا فلو، السابقة لادعاءاتها تام تناقض الوصية لتلك عدنان المدعي ن وكيل من المقدمة اقية المذكرة ع الدائرة اطلعت كما (. ستحقاق لعدم؛ المد دعوى برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم إلغاء: ي بما القضاء فضيلتكم -،

1445-02-24 بتاريخ المقدمة التفصيلية لمذكرتنا إا قا: (وحاصل ا - 1445 / 02 / 29 بتاريخ القضية مرفقات والمودعة (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة) و(ز عباس أحمد أنفا إل ا المشار التفصيلية المذكرة سد وا سقط انها الموقرة الدائرة عناية نلفت وعليه الزم الوقاع سلسل ف ا يرا تفصيلية مذكرة بتقديم خة ا لسة الدائرة طلب ع و ناء من وا ل الدعوى ذه بنظر التجارة المحكمة اختصاص عدم عليها المد وكيل دفع: أولا: القضية ومسار القضاي النظر ع جدا ومؤثرة مية غاية مسألت ن ع التنوه مذكرتنا مب ن و كما حق وجه دون عل ل استحوذ حصص بقيمة متعلق عليها المد مع وا لاف ال اع أن: وجوه من باطل الدفع وذا ال صية حوال محكمة اختصاص المحكمة تختص:) ع نصت وال التجارة المحكمة نظام من عشرة السادسة المادة بموجب التجارة للمحكمة الدائرة علم شرف ع يخفى لا كما منعقد و اختصاص السابقة المطالبة قيمة انت م، التجارة العقود منازعات التاجر ع المقامة الدعاوى. ٢ التبعية. أو صلية التجارة أعمال م سد ب التجار ب ن ت شأ ال المنازعات. ١: ي بالنظر نظام أح ام تطبيق عن الناشئة والمخالفات الدعاوى. ع المضاربة. شركة الشراء منازعات القيمة. ذه زادة قضااء عند وللمجلس، رال ألف مائة ع تزد الدعوى صلية المطالبة قيمة انت م، التجارة العقود منازعات التاجر ع المقامة الدعاوى التجارة المحاكم تختص النو اختصاص: والثلاثون ا ادية المادة وكذلك (، الشرات موك مضارة منها القصد اختصاص عدم عليها المد قبل من والدفع، نظامية تجارة شركة حصص وقيمة بيع ع منصب وا لاف (، رال ألف خمسمئة ع تزد الدعوى نرفق أن سد وا سقط: ثانيا القيمة. أو ا صص ع وا لاف التجارة الشرات منازعات بالنظر حوال محاكم اختصاص عدم ع القضااء أح ام جرت وقد فقط ومماطل ل م ٢٠١٠-١١-٠٩ بتاريخ الوط ا رس مس شفى من ط تقرر صدور إ شارة خة اقية مذكرتنا من (ثانيا) البند من (١)

رقم الفقرة ب نا أننا إذ مية غاية مسد ند (. مرفق) دراك
وضعف المقدم الشيخوارف من عاي - موك مورث - ب أن
التقرر وتضمن، قليلة بأيام ال اع محل اصص بيع عقد تاريخ
عد أي - ١٤٣١-١٢-٠٢ الموافق ع البيع عقد مسقطات من
وكذلك النظامية لآثاره منتج وغ ونظاما شرعا معت وغ ساقط
البيع عقد فإن و التا بكت التاريخ ذا قبل مدرك وغ للآلية
فاقد المورث أن أي بتدائية الدائرة وفصلتها السابقة المذكرة
مفصل و كما الثمن سداد آلية بيان عليها المد وتناقض شذام ا
سلم لم إنه بل ل صص العادلة القيمة دفع عدم - ته اف اض
عد منتج وغ مؤثر غ دفع ف و البيع عقد ب و ر الدفع عن
عدل جعلنا ما و ذا، الثم عن الدائرة لوقت وحفظا للتكرار
منعا سبق لما ونحيل النظر محل ل كم سي لا بجلاء
انتفاءه. وثبوت للمبيع العادل ا قيقى الثمن بتخلف ثم ابتداء
العاقدين أحد آلية عدم ومحلار كنا سقوطها أسباب عدت
العقد ف ذا عليها المد قبل من اختيار الشركة تصفية تقول و
عاتقة المدعية فيها تظ ر أسبوع ن قبل تم فيديو - يل ناك
وأن، المد لدى محتجزة عليها المد والدة أن ع بالتأكيد عليها
المد وكيل عقب ثم (. بيانه أردت ما ذا لك وي ال يد ع عث
وتم، ا رازي مرزوق أخو لا و الفيديو بتصور قام والذي، شذام
القضية عن عرف ولا - محامي أي تول لم وأ لا، مطالبة بأي
أسامة اب لا تطالب لا - بأ لا والدة احتجاز من عليها المد
ذكره ما:) ونصه المحادثة حقل ع بجوابه عث انه المد
وكيل فعقب ثبات نظام من 20/2 المادة ع بنا استجوا ا
يطلب وأنها، بالدائرة اص ل ات التقدم المد و إم لان،
التجارة المحكمة اختصاص من ذا ول س بال و ر إلا -
الرسمية وراق الطعن ولايجوز - يح غ الكلام ف ذا تول لم
وأ لا عدنان موك ع بجوابه عليها المد وكيل فعقب (، العامة
بالمحكمة النظر قيد ولازلت، رال مليون 130 ب سليم
يطال لا 4570053093 برقم والدته ضد دعوى أقام عليها
المد إن ثم، المختصة ع تقف أ انصا ذكر الوكيل ولكن، لدا ما

لسماع عاتقة السيدة حضور طلبت أن بتدائية للدائرة سبق
وقد، الدعوى ذه علاقة ل ال س المذورة الدعوى:) ونصه
المحادثة حقل السة باضور اب الدائرة أف مت ثم (. لدا
ما لسماع للمحكمة حضورا من يمنع سدب أي عرف ولا-
الدائرة له استجابات وقد لإحضار ضرورة يرى ولا- ابن لاب
ن ا ياد المد وكيل أف مت كما، اب قدر ال القيمة شأن
عليه المد وكيل جواب تضمنه ما ع بالرد المدعي ن وكيل
وأف مت، اب مع التواصل بوسائل الدائرة وتزود القادمة
word و pdf بصيغ، النظام ع واحد يوم تتجاوز لمة خلال
إجابتها وتقديم، المختصة ات لدى والشوى حتجاز مسألة شأن
اليوم بجلسة المدعي ن ذكره ما ع بالرد عليها: التا الدائرة إيميل
ع إرسال ا فيمكن، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، واحد
يوم وقدر ا تالية ملة خلال طراف سيقدمه ما ع النظام ع
بالرد طرف ل أف مت كما و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه ذلك. طرف ل فتم م، م مال إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و ع طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa عباس أحمد عدنان) المدعي ن وكيل
المقدمة المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا
أطراف ا والمبلغ عد عن المري اتصال ع المنعقدة -، 1445-
11-03 جلسة المضبوطة عليها المد وكيل أثاره ما ع رداي
الدائرة لمقام نو-:) وحاصل ا - 10 / 03 / 1445 بتاريخ
القضية بمرفقات والمودعة (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
(و) ز حصص قيمة أن تضمن قد غزالها أبو طلال المحاس ا
ب من الصادر المحاس التقرر بأن عليها المد بدفع يتعلق
فيما: أولا- ١٤٤٥/٠٣/٠٤ بتاريخ انت وال السابقة السة (٢١)
المادة نصت فقد الشلية الناحية فمن وموضوعا. شكلا
ومردود باطل الدفع ف ذا (رال مليون ٧٩,٠٠٠,٠٠٠)
وقدره بمبلغ تقدر - ال اع ذا محل الله رحمة ز أحمد
المورث المد أن و ما (، تقديم ا... ا صوم بام ان وان و
الدرجة محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي - ست ناف

أي - المحكمة تقبل لا:) ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من
عدم منه يقبل ح وال شاة صدور حديث ل س المحاس
والتقرر ب - ته يؤمن ان لو الدفع ذا لتمسكه ماسة ا اجة
أن مع و الدرجة محكمة أمام الدفع ذا ي لم عليها لزاما أنه
ترى قد الموقرة ست ناف محكمة فإن كذلك ا ال ان ولما، ا اجة
وقت عن البيان تأخ يجوز ولا يزعم كما مليون ٧٩ ال اع محل ل
صص القيمة بأن فيه جاء بما اك ائه تبلغ بقيمة تقدر ال اع محل
ا صص بأن عليها المد دفع فإن؛ الموضوعية الناحية ومن
واطراحه. قبوله وعدم شكلا الدفع ذا إسقاط الذكر سالفه)
(٢١) المادة لنص تطبيقا عل ل القيمة أن قرر الذي ال ا ي التقرر
ر صدر طراف اع اضات عد ثم المبدى التقرر ان وإنما ال ا ي
التقرر يكن لم المبلغ ذا أن - ١: وجوه من وساقط واه دفع
فقط ر ال مليون ٧٩ مرحلة أي مضامينه ع ع ض ولم عليها المد
به وأقر عليها الشراء تخارج تم الذي المبلغ و - ا كم محل - ال
ا ي بالتقرر المذ ور المبلغ ذا أن - ٢ ر ال. ٣٦٧، ٧٥٧، ٩٣١
مبلغ المبلغ فإن وعليه (. التقرر صورة ١ مرفق () ر ال
٧٥٧، ٣٦٧، ٩٣١) وقدره مبلغ و التجارة ز أحمد شركة قيمة
أن عدا وما (٦ ص) ال ل ا ي التقرر ورد - ٣ الدعوى.
مراحل من أمام التقرر ذا بموجب التخارج وتم المحاس ل ب
ال ا ي والتقرر التقييم ع بناء و الدرجة محكمة قبل من به
المح وم المبلغ و المطالبة محل ا صص قيمة لتقرر المتعمد
- ته ال شكيك أو إسقاطه خ من يقبل ولا- الدعوى ذه عليها
المدوم م جميعا ال اع أطراف قبل من ع اض عدم أو الرضا
بم لة التصرف ذا ول آنذاك المحكمة رحمة ز أحمد المتو
زوج ا إرث بحق ا بالمطالبة متمسكة ا رازي عاتقة المدعية مو
ل أن الموقرة الدائرة لمقام يؤكد: ثانيا الموقرة. الدائرة لدى
اعتبار محلي ون أن نأمل ما و ذا س يل و نظامي أو شر
للتملك معت س يل ولا حق غ عليها المد عل ا استحوذ الذي
التجارة واولاده ز أحمد شركة من % 90 البالغة ا صص الشر
نصي ا المتمثل الله وجود من عليها المد يزعمه ما الثابتة ا

قيقة هذه من ينال ولا، الوالة صورة (٢ مرفق) بحقوق ل
والمطالبة لتمثيل ل النظامية الوالة أصدرت وان اعها اق ذا
استخراج تقارع فاة وإلا- موقفه سلامة إدراكه باعثة الملتو
ة ساليب ل هذه عليه المد ووء بحقوق ل المطالبة أو عليه
المد مخاصمة رغب ل عدم فيه تبدي لمول مصور- يل
والذي الصرح قرار الدائرة لمقام نرفق فإننا والنظامي الشر
بحق ا المطالبة ع حرص ا ع مول من وتأكيذا، - ا أو توقي ا أو-
يل ا ظروف علم لا ب- يلات لا باة مواجه الثابتة ا فوق
إسقاط بقصد الماضية ا لسة منها المثارة وأ لاذيه عليه المد
اف اءات ودحض ال اية ح بحق ل المطالبة ع إصرار ا والتأو
ل ال شكيك يقبل لا- ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١١: ة- الصفح
رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-191 – ملخص الشكوى لولي العهد.docx بطاقة الوثيقة

DOC-191	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
ملخص الشكوى لولي العهد.docx	عنوان الوثيقة
13/03/1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
2223-2222	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1TXwliZOBvKF-HbFxAhXw1rK0-p1UmXVy/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الموضوع (100 حرف) : شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة للقضية رقم 42824717 الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صكّ الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445 هـ في القضية رقم (42824717) أتقدم بشكواي هذه لسموكم الكريم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وإصدارها حكم غاب عنه التوفيق، وقام على اجتهاد معيب تخلله إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة لأوجه اعتراضاتي ووضح بالحكم تأثر المحكمة بمزاعم خصمي وتلفيقاته،

الأمر الذي تغافلت فيه عن تطبيق الأنظمة المرعية ونظام الإثبات، مما ترتب عليه إلزامي بسداد مبلغ يجاوز الثلاثمائة مليون ريال بدون وجه حق.

وتتلخص شكواي في الآتي: 1- أن والدي المرحوم/ أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ قدره مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 20/09/1431 هـ واستلم الثمن؛ جزء منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سداده عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان).

2- أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخلاً والدتي فيها بزعم حق ليس له أي مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودّلس عليها واستولى على حسابها في منصة أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها، على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، يزعم على غير الحقيقة أنني اشترت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب بالوكالة هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن.

3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها- و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكييف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة؛ إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبيب

حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني
بحجة اضطرابي في الدفوع!!\!!

وبالنظر لحكم الاستئناف والأسباب التي بني عليها؛ يلاحظ
سموكم الكريم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً
واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع عليّ وكان في هذا
الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما
وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع
وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -الذي غاب على حكم
الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد ترتب عليه ضرر
عظيم وظلم متحقق- ما يلي:

أولاً: أخطأ الحكم في تكيف الواقعة ووصفها وصفاً غير
سليم؛ فالواقعة محل النزاع كما جاء في طلب المدعين
هي الغبن في البيع ثم طلب بطلان البيع، وهذا تناقض لم
تحسمه محكمة أول درجة، وسأيرتها محكمة الاستئناف،
بل زادت عليها واستكملت مسلسل التناقضات الواردة
بصك الحكم؛ إذ تارة تصف الدعوى بأنها مطالبة بقيمة
حصة مورث المدعين المبيعة، وتارة تصفها بأنها دعوى
غبن فاحش في قيمة بيع الحصص، ثم في نهاية تسببها
تأتي بأمر غريب وهو الالتفات عن الجزء المتيقن سداد
وفاء لثمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية؛ معللة إهدار
حجيته بقولها: (أن المدعى عليه لم يعتمد عليه في السداد
واضطرب في دفوعه في السداد!!\!!)، كما أهدرت ما
قدمته كقرينة على سداد ديون على المورث، وجزء من
قيمة البيع بحسب الاتفاق، وهما شيكان مجموعهما مبلغ (6
ملايين ريال)، وكان رد الدائرة عليهم: بأن الصور غير
واضحة، ورفضت مخاطبة البنوك ذات العلاقة لتفصح لها
عن ما قمت بسداده من ديون عن المورث.

أُتمس من سموكم الكريم: التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف التنفيذ.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-192 – مذكرة التماس من المحامي الشهري بتاريخ 13-07-07-1445 - ومرفقاتها - pdf.42824717

بطاقة الوثيقة

DOC-192	رقم الوثيقة
مذكرة قضائية	نوع الوثيقة
مذكرة التماس من المحامي الشهري بتاريخ 13-07-1445 - ومرفقاتها - pdf.42824717	عنوان الوثيقة
13-07-1445	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
2224-2224	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1drvTbOtOVH14FiHvGQlOSguiTg3wJiPI/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكررة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أسامه بن احمد بن عباس زيني [المحتوى مكرر لاسم "أسامة بن احمد بن عباس زيني" مئات المرات — تمثيل OCR متكرر] ، لدعلا ةرازول ةينو كللا تامد ا ع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و ، قيثوتلا تامدي و كللا ماضلا نم ةقيثولا هذ تردص : فارطلاً #\ الطرف الاسم ا سية نوع ال و ة رقم ال و ة الصفة ١ مول أسامه بن احمد بن عباس ز سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن نفسه ٢ وكيل ع بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مدي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧ أصالة عن نفسه : قاطنلا - يحق

للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ا ات ذات العالقة و اء جميع
 الإجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - الاستالم و ال
 سليم تاخلاصلا املرافعة و املدافعة - سماع الدعاوى والرد عل ا
 - الإقرار - إلن ار - الص - التنازل - الإبراء - طلب اليم ن ورده
 والامتناع عنه - إحضار الش ود والب نات والطعن ف ا - الإجابة
 و ارح املطالبات و اكم ٤٥١٥٦٠٥٧٠ م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | -
 ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ة لا ولا رادصا خ رات : ة لا ولا مقر م ٢٣/٠٩/٢٠٢٤ |
 - ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ة لا ولا ءا نا خ رات ةدمتعم: ة لا ولا ةلاح ةينو
 كللا تلا ولا تامدخ: ة لا ولا ردصم وثيقة وكالة وزارة العدل
 اململكة العربية السعودية :) ١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس
 زيني من شركة تخارج أبار وزيني (136,750,000 * 279 =
 38,153,250) ١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة
 الضيافة لأعمال العقارية (القيمة لعام : ةكرشلا نم ينيز لآ ةصح
 228,785,567 178,223,956.69 x.779 =
 87,877,733.92 أسامه بن احمد بن عباس زيني [المحتوى
 مكرر لاسم "أسامة بن احمد بن عباس زيني" مئات المرات حتى
 نهاية الملف — تمثيل OCR متكرر] [بحاجة مراجعة: اختلاط
 اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-193	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
مستند جديد_1_14041442.pdf	عنوان الوثيقة
كتابة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
39	عدد الصفحات (تقديري)
2263-2225	نطاق الصفحات في الملف
غير متاح	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 12	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 12	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

٣٢ من ١ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١ تاريخه ٢١٣٠٩٦٨٣ برقم
المقيدة الدعوى علي وبناء والعشرون الثانية العامة الدائرة فلدى
وبعد، لله الحمد : المدعي من والمقامة هـ ٨٣٤١/٧٠/٦٢ وتاريخ
الجنسية النوع الهوية رقمالهوية نوعالاسم السعوديةفرد
٥١٩٠٢٢٥٥٠١ الوطنية الهويةزيني أحمد غازي طلال : عليه
المدعى ضد الجنسية النوع الهوية رقمالهوية نوعالاسم
السعوديةفرد ٩٣٨٦٥٠٧٠٠١ الوطنية الهويةزيني عباس احمد
السعوديةفرد ١٠٣٧١٠٨٠٠١ الوطنية الهويةزيني عباس احمد
اسامه [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الدعوى

و طلال وهم أصالة المدعين أيضا وحضر سابقا ووكالته أعلاه
بياناته والمدونة وكالة المدعي حضر وفيها المدعى عن وكيله
بصفته أعلاه بياناته والمدونة قاضي محمد بن علي بن فارس
لحضورهم وحضر وغدير جدة بجنوب الثانية العدل كتابة من
الصادرة الوكالة بموجب وذلك زيني عباس أحمد عدنان أصالة
عليه والإنكار والإقرار والمدافعة المرافعة حق تخوله والتي
٨٣٤١هـ/٢١/٥٠ وتاريخ ٢١٦٩٥٧٨٣ برقم عباسي أحمد أسامة عليه
المدعى يحضر ولم ذلك وغير عنه والامتناع ورده اليمين وطلب
والتنازل والصلح هذه بموعد بالمحكمة الخصوم محضر إفادة
وجدت القضية ملف إلى وبالرجوع عنه ينوب من ولا زيني فعليه.
اهـ.(شرعي وكيل بصفته باقلاقل سالم مبارك استلام:)
والمتضمنة ٦٤٩٧٣٣٣٩٣ رقم الجلسة للمدعي وبالإذن حضوريا
الدعوى في السير قررت الشرعية المرافعات نظام من ٧٥/٢
المادة على وبناء تسليم جرى ورقتين من مكونة مذكرة أبرز ثم
ادعى هكذا مكتوبة دعواي أحضرت: قائلا ادعى دعواه تقديم
وفیصل وغدير طلال عن وكالة إليكم فأتقدم:) ونصها القضية
ملف في وإيداعها منها صورة عليه المدعى رقم والوكالة ٩١هـ/
٧٠/٩٣٤١ وتاريخ ٧٠٤٧٠١١٩٣ رقم الوكالة بموجب زيني عباس
أحمد غازي أولاد محرراً ٨٤٣٢٤٦٢٨٣ برقم لديكم المقيدة
الدعوى إلى مشيراً، ٧١هـ/٩٣٤١/٣٠ وتاريخ ٩٥٨٥١٤٩٣ عباس
أحمد المتوفى جدهم من وصية وفيصل وغدير طلال لموكلتي إن
حيث: التالي النحو على فيها دعواي ما جميع من مشاعاً والده
بعد وفاته حال - الله رحمه - غازي لوالدهم الشرعي النصيب
بقدر متوكل زيني عليها شهد والتي وصيته في عليه نص لما وفقاً
وعينية نقدية وأموال وشركات عقار من الموصي يملكه الله عبد
بن ومحمد الأنصاري زيني ناصر ابن ومعتوق زيني أحمد عدنان
والعم دهيش ابن المك عبد الشيخ من على والسلام والصلاة،
وحده لله الحمد الرحيم الرحمن الله بسم: " يلي كما نصها جاء
والتي المالكي إله لا أن أشهد متوكل زيني عباس أحمد / أنا فإني
/ وبعد. وصحبه آله وعلى محمد سيدنا، بعده نبي لا وأن، حق

النار وأن، حق الجنة أن وأشهد، ورسوله الله عبد عيسى وأن
الله رسول محمداً وأن الله إلا

٣٢ من ٢ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه عباس أحمد
غازي / ابني لأولاد أوصيت وقد. القبور في من يبعث الله وأن،
فيها ريب لا آتية الساعة ، عقار من أملكه ما جميع في مشاعاً
والدهم بنصيب. وغدير وفيصل طلال وهم المتوفي متوكل زيني ،
الله رحمه المتوفي والدهم حصة في الإرثية حصته حسب كل
غيرها أو وعينية نقدية أموال أو وشركات هذا إقرارى وعلى،
منازع ينازعهم ولا، معارض ذلك في يعارضهم لا تركتي ثلث من
ذلك يقتطع وأن وصحبه وآله محمد خلقه خير على وسلم الله
وصلى. الشاهدين خير والله يشهد لمن أذنت وقد. التوقيع جرى
تغير ولم موكلٍ والد وفاة بعد الوصية هذه حررت وقد، (" توقيع
(متوكل ويني عباس أحمد فيه بما المقر.

وأولادهم هم ووقعوا بها أقروا عليهم المدعى وهم الموصي أولاد
إن بل، الموصي حياة طيلة تبدل ولم ثلث لموكلٍ فسلموا به
الحكم وقبل بالخرف الموصي أصيب أن بعد منها جزءاً ونفذوا بها
إقرارهم على رحمه - الموصي أصيب أن وبعد أنه إلا، وزيني آبار
ثلاجة شركة في زيني عباس أحمد الموصي نصيب استخرجها
التي الوكالات بموجب بالتصرفات زيني عباس أحمد أسامة تفرد
موكلٍ لاحظ بالخرف - الله بتاريخ الطبية العزيز عبد الملك
مدينة من الصادر الطبي التقرير بموجب ثبت وحيث، الجد عن
كما للذهن وشروء التركيز في وقصور الذاكرة في وضعف
الإدراك بقصور الجد إصابة ٣١هـ/١٣٤١/٢١ إلا السير على قدرته
وعدم بالخطوات اضطراب مع الوجه بتعابير وجمود بالأيدي
رجفان من يعاني أنه ٥٠٣ برقم بالمحكمة قيد إنهائي بطلب زيني
عباس غازي غدير موكلتي تقدمت فقد لذا، شخصين بمساعدة
أحمد عدنان العم تقدم كما إدراكه لعدم زيني عباس أحمد الجد
على ولي إقامة فيه تطلب ١هـ/٢٣٤١/١ في تاريخ وفي ٦٢ رقم

القضائي المكتب إلى بكاملها المعاملة وأحيلت الطلب بنفس المحكمة إلى زيني عباس الشيخ الإنهاء ناظر فضيلة حرر وقد المحكمة إلى زيني عباس أحمد عنه المنهى إحضار تم ٨١هـ/ ٢/٢٣٤١ وجرى متحرك كرسي على مقعدا وكان زيني عباس أحمد حضر قد " فيه جاء محضراً للحيدان إبراهيم القضية انتهت وقد... " الماضية للأشياء مدرك وغير قليلة لأشياء مدرك أنه فوجدت معه الحديث مني المذكور الوصية ونفاذ بصحة يقر مازال زيني عدنان وهو الأكبر الابن أن ورغم. الموصي أهلية عدم بثوث السقاف الرحمن عبد محمد العزيز عبد المدعو وهو الوكلاء أحد بأن تفاجئوا قد موكلين أن إلا بعاليه نصها وبموجب ٨هـ/٢/٢٣٤١ في مؤرخة إحالة بموجب المكتب هذا في الأسبق القاضي لدى المحكمة إلى حضر متعلق إنهاء وجود الموقرة الدائرة على مخفياً وصية إثبات طالباً ٧هـ/٢/٢٣٤١ في ٢٠٩١١ رقم الوكالة تخالف وهي ٢١هـ/٢/٢٣٤١ في ٩٢٢٠٩٢٢٠٢٣٤٩١١٢٧٤١٠٩٢٢ رقم الصك الوصية بهذا صدر وقد بالأهلية وقد، زيني عباس أحمد الجد على الخرف ملاحظتهم بعد الورثة قبل من بها والمعمول المستقرة الوصية لموكلين المحدد الثلث في أولاده إدخال بغرض زيني أسامه عليه المدعى من توجيه على بناء ذلك حصل إلغاء: - أولاً: - يلي ما الموقرة الدائرة من يطلبون موكلين فإن..... تقدم ما على وبناء. الدعوى هذه في بتعيين الدعوى إقامة وبعد الأهلية فقدان بعد وأثبتت كتبت كونها أعلاه إليها المشار بالصك المثبتة الوصية . أعلاه نصها المرصود الصحيحة الوصية وإثبات، زيني عباس بن أحمد عنه المنهى القاصر على ولي بتمثيل لموكلي الصادرة الوصية بتنفيذ زيني عباس أحمد وأسامه زيني عباس أحمد عدنان إلزام: - ثانياً. اهـ (لموكلي التركة من بأيديهم ما ثلث وتسليم والدهم نصيب

٣٢ من ٣ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة ٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه المرافعة صحيح المدعي دعوى في جاء ما: قائلاً أجاب عنها وسؤاله وكالة عليه

المدعى على الدعوى وبعرض يلكومو رقم ةيصولاب بلوآلا اماًو ةيصولا ةريخآلا الف ملعي اهنع يلكوم هذه يتباجا اذكه باجأ بلطبو من وصورة زيني أحمد ورثة حضر صك من وصورة الدعوى في إليه المشار الولاية صك من صورة رفع قررت فعليه قرر هكذا لإحضارها مهلة أطلب: قائلاً المدعى قرر دعواه على والبيئة الأولى الوصية المدعى حضر وفيها أخرى جلسة في ثم الجلسة وتأجلت دعواه على بينته لإحضار المدعى لإمهال الجلسة وكالة عليه المدعى لحضوره وحضر سابقا ووكالته أعلاه هويته والمدونة الخميس صالح بن سليمان وكالة : قائلاً أجاب لأجله الإمهال طلب عما وكالة المدعى وبسؤال أعلاه هويته والمدونة قاضي علي بن فارس القضية ملف في إيداعها جرى ورقات ثلاث من مكونة مذكرة أبرز ثم أجاب هكذا مكتوبا المطلوب أحضرت ٢٩٣٦٨٢٣٣ رقم الصك من صورة لفضيلتكم أرفق: - (أولاً:) نصه ما تضمنت وجدتها عليها وبالإطلاع وأفيدكم، - الله رحمه - زيني عباس أحمد الجد على ولاية مجلس إقامة طلب بشأن ٨٠هـ/٣٣٤١/٦٠ وتاريخ العامة المحكمة في والمقيدة زيني أحمد غازي غدير موكلتي من المقامة القضية هو الصك هذا أساس أن زيني عدنان عمها الطلب هذا في موكلتي إلى انضم وحيث، ١٠هـ/٢٣٤١/١٠ في ٥٠٣/٢٣ برقم بجدة رقم المحكمة خطاب صدر ثم، ٦٢هـ/٢٣٤١/٢٠ وتاريخ ٣٠٧٤ برقم المحكمة في المقيد الطلب بموجب الصفحة في رصد وقد، الطيبة العزيز عبد الملك مدينة إلى والموجه ٦٠هـ/٢٣٤١/١٠ وتاريخ ٦٩٦١/٢٣ على للكشف بجدة الطيبة العزيز عبد الملك لمدينة الكتابة سبق وقد: " نصه ما المذكور الصك من الأولى غيره عن مستقلاً المالية بشئونه القيام يستطيع وهل، والعقلية الصحية حالته عن والإفادة زيني عباس احمد يعاني أنه المذكور على بالكشف أنه المتضمن ٣١هـ/٢٣٤١/٢ في ٧٦٧ برقم منهم الجواب فوردنا، لا أم باليدين رجفان من ويعاني الذهن وشروء التركيز في قصور مع الذاكرة في وضعف الإدراك في قصور من : - ثانياً..... " شخصين بمساعدة إلا السير على قدرته وعدم بالخطوات اضطراب مع

الوجه تعابير وجمود دون الذي المحضر نص على الرابعة الصفحة في اللحيان ابراهيم الشيخ فضيلة من الصادر الصك اشتمل : " يلي كما نصه جاء وقد، القضية ناظر فضيلة إلى - الله رحمه - زيني عباس احمد الجد إحضار عند وكان منفردا معه والجلوس زيني أحمد الأب حضور ٨١هـ/٢٣٤١/٢ الموافق السبت يوم في سبق وحيث معه الحديث مني وجرى الغامدي أحمد الله عبد بالمكتب الموظف بحضور متحرك كرسي على مقعدا عدنان وابني أسامة ابني توكيل أريد اني وقال الماضية للأشياء مدرك وغير قليلة لأشياء مدرك أنه فوجدت من شيء عن تنازلت أو بعث هل وبسؤاله زيني أحمد غازي بنت غدير توكيل أريد ولا أعمالتي إدارة في اشتمل: - ثالثاً".مستقل محضر في ذلك تحرير وجرى قال هكذا شيء أبيع لم لا قال أبنائك من لأحد أملاكك ، والده أهلية بعدم وكالة زيني عدنان العم إقرار على اللحيان ابراهيم الشيخ فضيلة من الصادر الصك : "..... يلي ما منه الحاجة ونص المذكور الصك من الأولى الصفحة من الث السطر في جاء كما وذلك الوكالة بموجب زيني احمد عدنان عن وكلاء بصفته خوج ابراهيم فيصل عزام حضر وفيها الجلسة افتتحت المرض من ويعاني السن في كبير رجل زيني عباس احمد ان قائلين والثالث والثاني الاول وأنهى..... ولان عنه الوكيل هو زيني احمد اسامه ابنه وان عليه وما له ما في التصرف يحسن لا جعله مما والنسيان

٣٢ من ٤ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه لاقامة زيني عباس
احمد على ولاية مجلس تعيين نطلب لذلك بشئونه يقوم من
تطلب موكلي والد حالة وتاريخ ٩٤٤١٨٢٤٣ رقم الصك من صورة
لفضيلتكم أرفق: - رابعاً..... ". ومصالحه شئونه زيني عدنان
طلب في النظر بشأن الزايد محمد بن صالح الشيخ فضيلة من
الصادر ٦٢هـ/٤٣٤١/٧٠ ذلك في رصدت وقد - الله رحمه - زيني
عباس أحمد الجد على ولاية مجلس إقامة زيني غازي وأولاد

عباس أحمد الجد أهلية في للشك معها مجال لا التي الموصلة والبيانات الشهود شهادات من العديد الصك بتعديل شركاء قرار يعمل قام بأن والده أهلية عدم باستغلال زيني أسامه قام: - خامساً.الله رحمه - زيني بتاريخ وذلك - محدودة مسئولية ذات شركة - التجارية زيني عباس أحمد شركة تأسيس عقد بنود بعض والتي الشركة في حصته عن - الله رحمه - زيني عباس احمد الجد تنازل والمتضمن، ٩٠/١٣٤١/٥٠٢ المحكمة قبل من المكلف غزالة ابو طلال القانوني المحاسب لتقييم وفقاً ريال مليون ٠٠٣ قرابة تعادل الحصة هذه زيني أسامة اشترى وقد سعودي ريال مليون و٧٣ مليار بمبلغ الشركات قيم والذي الإدارية أهليته عدم واستغلال والده بأموال زيني أسامة تلاعب معه يتأكد ما وهو، فقط ريال ٠٥٤.٠٠٠ بمبلغ في المذكور الشركاء قرار نص رصد تم وقد، المستحقين بباقي إضراراً لنفسه الشخصية المنفعة وتحقيق لفضيلتكم أرفق: - سادساً.الزايدي محمد بن صالح الشيخ فضيلة من الصادر الصك من السادسة الصفحة خوج عزام المحامي مكتب من عليها والمصدق ٩١/١٣٤١/هـ ١١ في والمؤرخة زيني عدنان العم شهادة المدني السجل بموجب- الجنسية سعودي -زيني عباس أحمد عدنان/ أدناه الموقع أنا وأشهد أقر: " ونصها وذلك شرعاً المعتبرة حالته في وهو وقع أن سبق(الله حفظه)زيني عباس أحمد الوالد بأن(٩٣٨٣٧)رقم بمثل المتوفى أخي لأولاد فيها أوصى الشرعية أهليته بكامل وهو وصية أشهر بستة(غازي)أخي وفاة بعد لم الوصية هذه بأن أقر كما الوصية، هذه على الشهود أحد كنت وقد الشرعي، الميراث من والدهم نصيب وصية على اطلعت قد وأنني لها، ناسخة أخرى وصية(الله حفظه)الوالد ينشئ ولم تبدل ولم تعدل ولم تغير أحمد غازي المتوفى ابنه لأولاد فيها أوصى والتي(صورتها والمرفق)زيني عباس أحمد الشيخ والدي عقار من والده يملكه ما جميع في مشاعاً والدهم بنصيب(غدير)، (فيصل)، (طلال)وهم زيني عباس وأقر الشهود، من وغيره دهيش بن الملك عبد الشيخ بشهادة غيرها أو عينية أو نقدية وأموال وشركات وأذنت التوقيع

جرى ذلك وعلى. وأشهد أقر وبهذا وسريانها بتنفيذها والتزامي الوصية هذه على بإطلاعي الوصية هذه بتنفيذ قاما قد وأسامة عدنان زيني أحمد أولاد أن: - سابقاً....".الشاهدين خير والله يشهد لمن وقد المحدودة وأولاده زيني أحمد شركة في الجد نصيب في وذلك (بالخرف إصابته بعد) الجد مرض في على النقص ليكون الخير لأوجه القسمة قبل المال من % ٥ بأخذ استأذنوهم إنهم إلا، بنصيبهم لموكليّ أقرؤا حال في تنفذ لا الوصية أن ومعلوم، هم عليه ووقعوا والدهم من ووقعوه محضر بذلك كتبوا وقد، الجميع ، منه نصيبهم موكليّ وسلموا ميراثاً كان لو كما ذلك قسموا لكنهم عنها رجوعه لاحتمال الموصي أهلية عدنان زيني أحمد أولاد أن: - ثامناً.زياد وابنه زيني أسامة فيهم بما الجميع من الموقع المحضر ومرفق شركة في الجد نصيب في وذلك (بالخرف إصابته بعد) الجد مرض في الوصية هذه بتنفيذ قاما قد وأسامة لأوجه القسمة قبل المال من % ٥ بأخذ استأذنوهم إنهم إلا، بنصيبهم لموكليّ أقرؤا وقد انترناشونال فانكاب أن ومعلوم، هم عليه ووقعوا والدهم من ووقعوه محضر بذلك كتبوا وقد، الجميع على النقص ليكون الخير [بحاجة

[مراجعة: جدول غير واضح]

٣٢ من ٥ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة ٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه وسلموا ميراثاً كان لو كما ذلك قسموا لكنهم عنها رجوعه لاحتمال الموصي أهلية حال في تنفذ لا الوصية أولاد أن: - تاسعاً.زياد وابنه زيني أسامة فيهم بما الجميع من الموقع المحضر ومرفق، منه نصيبهم موكليّ نصيب في وذلك (بالخرف إصابته بعد) الجد مرض في الوصية هذه بتنفيذ قاما قد وأسامة عدنان زيني أحمد شريكه مع % ٥٠ بنسبة الجد فيها يساهم التي الشركات وجميع المساهمة وزيني آبار ثلاثيات شركة في الجد لأوجه القسمة قبل المال من % ٥ بأخذ استأذنوهم إنهم إلا، نصيبهم موكليّ سلما وقد آبار محمود الله عبد أن ومعلوم، هم عليه ووقعوا والدهم من ووقعوه محضر بذلك كتبوا وقد، الجميع على النقص ليكون الخير وسلموا ميراثاً

كان لو كما ذلك قسموا لكنهم عنها رجوعه لاحتمال الموصي أهلية حال في تنفذ لا الوصية بعد: - عاشراً. زياد وابنه زيني أسامة فيهم بما الجميع من الموقع المحضر ومرفق، منه نصيبهم موكلٍ حقوق ضياع قاصداً مدرك وغير للأهلية فاقد وهو والده عن بوكالة وصية باستصدار زيني أسامة قام أن إقراراً أخذ إلى زيني غازي طلال موكلي اضطر فقد، جدهم كتبها التي الوصية بموجب لهم الثابتة موكلٍ تغير لم الوصية وأن له الصادرة الوصية بصحة عدنان العم عليه وأشهد ٩١هـ/٣٣٤١/٥ بتاريخ الجد من جميع وأن عنه رجوع فقد ثبت إن وأنه، نافذ وغير صحيح غير الوكلاء أحد عليه أقدم ما وأن تبدل ولم للوصية ناسخ المرفق الإقرار فهذا موكلي ينكره ما وهو أهلاً الجد كان فإن، ومفسوخة لاغية الوكالات التي الأولى الوصية على البقاء هو فالمتعين أهلاً ليس كان وإن الله هداه أسامة العم لإثباتها يسعى التي عدول شهود لدينا: - عشر حادي. المتعين هو بالثلث - الله رحمه - زيني غازي ابنه لأبناء الجد فيها أوصى فضيلتكم أمام نطالب والتي الوكلاء أحد أثبتها التي الوصية كتابة تاريخ في الجد أهلية عدم على يشهدون نتمسك..... تقدم ما على وبناءً القادمة الجلسة في شهادتهم وسماع لهم بالإذن التكرم ونطلب، بإلغائها المحكمة هذه من الصادر الصك من صورة به ومرفق. اهـ (الدعوى صحيفة في المذكورة موكلٍ بطلبات الصك من وصورة صفحات تسعة من ومكون ٣٣٤١هـ/٨٠/٦٠ وتاريخ ٢٩٣٦٨٢٣٣ برقم ٦٢ الدائرة عشرة تسعة من والمكون ٤٣٤١هـ/٦٢/٧٠ وتاريخ ٩٤٤١٨٢٤٣ برقم ٩ الدائرة المحكمة هذه من الصادر الإنهائية الدائرة من الصادر زيني عباس أحمد ورثة حصر صك صورة وكالة عليه المدعى أبرز كما صفحة وفاة والمتضمن ٨٣٤١هـ/٥٠/٢١ وتاريخ ٥٧٥١٩٣٨٣ برقم بجدة الشخصية الأحوال بمحكمة الخامسة وزوجته الراشدين وأسامة عدنان ابنه في الورثة وانحصر ٣٤١هـ/١٢/٤٠ بتاريخ زيني عباس أحمد وعليه القضية بملف الورثة حصر صك من صورة إيداع وجرى. اهـ. الراشدة الحرازي يحيى محمد عاتقة إليهما المشار الصكين على وللإطلاع

وكالة المدعي من المقدمة المذكرة على للاطلاع الجلسة رفع
قررت صالح بن سليمان حضر وفيها أخرى جلسة في ثم سجلاتها
من بصورة لتزويدنا الصكيين لمصدر والكتابة الغامدي عياض بن
جبر وائل لحضوره وحضر سابقا ووكالته اعلاه هويته والمدونة
الخميس عبدالله بن من الصادرة الوكالة بموجب زيني عباس
أحمد أسامة عليه المدعى عن وكيله بصفته أعلاه هويته والمدونة
المطالبة حق تخوله والتي ٢٠٤٤١هـ/٧٢/٢ وتاريخ ٢٠٠٤٣٠٤ برقم
٣/جدة بمحافضة الثانية العدل كتابة وحضر ذلك وغير والإبراء
والتنازل والإنكار والإقرار عليها والرد دعاوى وسماع والمدافعة
والمرافعة زيني عباس أحمد عدنان عليه المدعى عن وكيله
بصفته أعلاه هويته والمدونة العياد حميدي سالم سلمان وتاريخ
٩٠٣٣٠٠١٧٣ برقم ٣/جدة بمحافضة الثانية العدل كتابة من
الصادرة الوكالة بموجب

٣٢ من ٦ / رقم صحيفة صك جدة بمحافضة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه وغير والتنازل
والصلح والإنكار والإقرار والمدافعة والمرافعة المطالبة حق
تخوله والتي ٧٣٤١هـ/٨١/٧ مكتوبا جوابي أحضرت: قائلا أجاب
عنها وسؤاله أسامة عليه المدعى وكيل على الدعوى وبعرض
ذلك المحكمة اختصاص عدم أولاً:) ونصها مرفقات ثمان و
ورقات خمس مكونة مذكرة أبرز ثم أجاب هكذا دعاوى أن
وحيث، النوعية اختصاصاتها وفرز، المحاكم تخصيص قرار من
صدر لما طبقاً الدعوى بنظر الصك على المعارضة دعوى نظرت
أن الدائرة لهذه يسبق لم أنه وحيث، النظر في أصلها لاتتبع
المعارضة يلي لما طبقاً، الشخصية الأحوال محكمة هي بها يتعلق
وما الوصايا بنظر المختص فان وعليه، المذكور بنظر الشخصية
الأحوال محكمة اختصاص على نصت والتي المرافعات نظام من)
٣٣ (للمادة طبقاً - ١ :- ما على تنص التي الشرعية المرافعات
نظام لائحة من ٨١٢/٤ للمادة وطبقاً - ٢. بها يتعلق وما الوصية
وفقاً الأولى الدرجة لمحكمة ترفع مستقلة بدعوى تكون القطعية
اكتسابه بعد الانتهاء على المعارضة) يلي هي المختصة المحكمة

كانت فاذا، النظام هذا في المبينة والمكاني النوعي للاختصاص العامة للأحكام فتحال احداها من صادراً الصك كان فاذا، بالمحكمة الانهائية للدوائر فتحال الصك منها صدر التي المحكمة النوعي اختصتها عدم الدائرة رأت اذا { الشرعية المرافعات لائحة من ب/١/٨٧ للمادة طبقاً - ٣ .) اليها أو نفسها المحكمة في سواء، آخر نوعي اختصاص ذات أخرى دائرة اختصاص من وانها، القضية بنظر اعتراض تقديم دون المدة بمضي القطعية الحكم اكتسب فاذا، الاختصاص بعدم فتحكم - أخرى محكمة في اختصاصها عدم الأخيرة رأت واذا المختصة الدائرة أو المحكمة الى فتحيلها - الاستئناف محكمة من تأييده أو تبع ما - ٤ { ملزماً يكون تقررره وما فيه للقصل العليا للمحكمة يرفع القطعية اكتساب وبعد، بذلك فتحكم تاريخ قيده تاريخ سبق وان يضبط لم ما احالة يتضمن تعميم من الشخصية الاحوال محكمة تخصيص قرار الدائرة من سابق اجراء أي هناك ليس أنه حيث (النظر محل الدعوى شأن هو كما) التخصيص قرار والاجراء، الحقوقي الضبط في ضبطت المنظورة الدعوى أن حيث، الدعوى بنظر اختصاصها يوجب والمدعي زيني عدنان وكيل من مقدم الإنهاء طلب - ٥. الانهائي الضبط في كان المدعي اليه يشير الذي صك لاكتساب الدعوى قبول عدم: ثانياً. المدعي غير آخر مدعي من مقدم أنه بمعنى أي، زيني طلال هنا برقم الخضيري الله عبد بن حمد / الشيخ فضيلة من والصادر الدعوى محل الوصية يتقدم لم حيث، المدة لمضي - ١: القطعية صفة، هـ ٢٣٤١/٢/٢١ وتاريخ ٢٢٠٠٢٤٩١١٢٧٤١٠٩٢٢.

اثبات منذ، النظامية المدة خلال المعنية الرسمية الجهات أمام الوصية اثبات صك على بمعارضة المدعين المكتب من والصادر ٢١هـ/٢٣٤١/٢ وتاريخ ٢٢٠٠٢٤٩١١٢٧٤١٠٩٢٢ رقم الصك بموجب الوصية من (٨) رقم بالصفحة اليه والمشار العدل وزير لخطاب طبقاً ٢.. بجدة العامة بالمحكمة (٢٢) رقم القضائي رقم العدل وزارة خطاب وردنا "... هـ ٨/٦/٣٣٤١ وتاريخ ٢٩٣٦٨٢٣٣ رقم الحكم صك الصحية زيني أحمد لحالة مختلفين تقريرين وجود

بخصوص هـ ٧١/٤/٣٣٤١ وتاريخ ١٢/٩٨٨٧٦٥/٣٣ اتضح بالوزارة المختصة الجهة قبل من المعاملة كامل دراسة بعد بأنه علماً معاليكم احاطة أود، والمتضمن هـ ٨/٦/٢٣٤١ وتاريخ ١٥٩١ برقم بجدة النفسية الصحة مستشفى من الصادر النفسي الطبي التقرير أن الاستشاريين الاطباء من ثلاثة من ومعتد والضرورية الأساسية المعلومات لجميع مستوفياً تقريراً يعتبر والاختبارات الفحوص واجراء الحالة مقابلة بعد صدر التقرير وهذا المجال هذا في والكفاءة الخبرة ذوي من

٣٢ من ٧ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة ٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه بجدة الصحية الشئون مديرية من ورد لما طبقاً - ٣... ".بحقه اللازمة الطبية التقارير ومراجعة اللازمة ووردنا " ... هـ ٨/٦/٣٣٤١ وتاريخ ٢٩٣٦٨٢٣٣ رقم الحكم صك من ٣ رقم بالصفحة ثابت هو كما التقرير بأن والمتضمن هـ ٠١/٧/٢٣٤١ في ٣٥٧٣ رقم جدة بمحافظة الصحية الشئون مديرية خطاب الأطباء من مشكلة لجنة قبل من ويصدر كامل تقرير يعتبر النفسية الصحة مستشفى من الصادر من الصادر الرسمي الحكومي التقرير صدر حيث - ٤... ".المجال هذا في الخبرة ذوي والاستشاريين الى الطبية اللجنة به انتهت والذي، هـ ٨/٦/٢٣٤١ وتاريخ ١٥٩١ برقم بجدة النفسي الصحة مستشفى الموصي تصرفات جميع فان وبالتالي ".قيم تعيين الى ولايحتاج بشئونه القيام على قادر المذكور أن "قرار من المقدم الولاية طلب اليه انتهى لما - ٥. الغير تجاه قانوني أثر ولها وصحيحة سليمة التاريخ هذا قبل في ٥٠٣/٢٣ برقم اللحيان ابراهيم / الشيخ فضيلة لدى، زيني عباس أحمد الموصي ضد وآخر المدعين رقم الصك بموجب اللحيان ابراهيم الشيخ فضيلة حكم بصدر الولاية طلب انتهى حيث، هـ ١/١/٢٣٤١ مستشفى تقرير على الاطلاع وبعد ".....الحكم لمنطوق طبقاً، هـ ٨/٦/٣٣٤١. وتاريخ ٢٩٣٦٨٢٣٣ سلامة الأصل ولأن الصحة وزير معالي وخطاب هـ ٨/٦/٢٣٤١ وتاريخ ١٥٩١ برقم بجدة النفسية الصحة على الولاية مجلس اقامة طالبي

المنهين معارضة ولأن التامل وبعد بالبينه الا ذلك خلاف ولايثبت الانسان اقامة وكالة المنهين طلب على النظر بصرف المحكمة حكمت كله لذلك الآن لها وجه لا الطبية التقارير أحمد أملاك على قضائي حارس اقامة من سابقاً قررت عما الرجوع وقررت زيني أحمد على ولاية مجلس ٢١/٣/٣٣٤١ وتاريخ ٧٦٥٥٢١٣٣ رقم بالقرار المكرمة بمكة الاستئناف محكمة من عليه المصادق زيني مجلس اقامة وكالة المنهين طلب على بناء تم الذي زيني أحمد أرصدة على التحفظي الحجز رفع وقررت هـ الثانية الدائرة قاضي أن النزاع ناظر فضيلة أن الضبط في ورد: ثالثاً (١.٠ رقم مرفق... ") الولاية صك إيقاف بطلب التقدم سبق بأنه محتجاً الاختصاص لعدم الدعوى عن النظر صرف الشخصية بالأحوال صك إيقاف قرار عنه صدر والذي ٩٢هـ/٣٣٤١/٣٠ بتاريخ العامة المحكمة لدى المقيد بالطلب الوصية رقم له يذكر لم أنه والدليل، أصلاً الوصية صك بإيقاف قرار يصدر لم بأنه ذلك على وملاحظتنا. الوصية إلى حاجة في ليسو الشخصية الأحوال ومحكمة المدعي فإن القول هذا صح إذا أنه كما، شيئاً عنه نعلم ولا بتاريخ الثامنة الجلسة في المدعون ذكره ما على رداً: رابعاً. لنظرها العامة المحكمة إلى الدعوى هذه إحالة طيلة تبدل ولم تغير ولم زيني عباس أحمد الموصي جدهم من وصية لهم أن من، هـ ٩٣٤١ القعدة ذو ٤٢ أنها على المدعين قدمها التي الورقة - ١ :- يلي بما عليه ومردود باطل ادعاء هذا فان، الموصي حياة لوالدهم الشرعي النصيب بقدر وذلك)والدهم وفاة بعد حررت(٢ رقم مرفق)المتوفي جدهم من وصية ، المتوفي زوجها في ترث لا والتي المطلقة والدتهم اضافة وتم مؤرخة غير ورقة(جدهم وفاة قبل المتوفي طيلة الرسمية الجهات من أي لدى اثباتها يتم ولم، متفرقة أماكن من شهود وبها، ذلك بعد اسمها شطب وتم جدهم ووفاة، هـ ٦٢٤١/٢١/٤٢ بتاريخ كانت زيني أحمد غازي أبيهم وفاة أن علما، الموصي حياة ، اللحيان ابراهيم / الشيخ فضيلة الى خطابا الموصي قدم - ٢. هـ ١٢/٤/٨٣٤١ بتاريخ كانت الموصي باعتبار، هـ ٧/٢/٢٣٤١ في

مؤرخ (٣ رقم صورته مرفق) بجدّة العامة بالمحكمة ٢٢ رقم قضائي مكتب بموجب وصيته باثبات الموصي قام ٣. أعلاه الخطاب تاريخ من تكن لم وكان لاغية المذكورة الوصية

٣٢ من ٨ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة ٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه (٢٢) رقم

القضائي المكتب من والصادر هـ ٢١/٢/٢٣٤١ وتاريخ ٢٢٠٠٢٤٩١١٢٧٤١٠٩٢٢ رقم الصك وتكون سبقها قد ما الوصية هذه تجب أن على "... الوصية نهاية في أثبت وقد، بجدّة العامة بالمحكمة الصك على الطعن جواز عدم: خامساً (. ٤ رقم المرفق حسب.... ") بها والمعمول المعتبرة الوحيد رقم القضائي المكتب من والصادر هـ ٢١/٢/٢٣٤١ وتاريخ

٢٢٠٠٢٤٩١١٢٧٤١٠٩٢٢ رقم الشرعي المحكمة من الصادر الشرعي الصك إلغاء يجوز لا - ١: الأتية للأسباب، بجدّة العامة بالمحكمة (٢٢) من صادر شرعي صك به صدر قد الوصية موضوع أن حيث وصية إبطال بمسمى ترفع بدعوى العامة رداً: سادساً. بالتزوير إلا فيه الطعن يجوز ولا قضائية جهة من صادر الصك هذا - ٢. العامة المحكمة وهم الموصي أولاد أن "... من، هـ ٩٣٤١ القعدة ذو ٤٢ بتاريخ الثامنة الجلسة في المدعون ذكرة ما على الموصي أصيب أن بعد منها جزءا ونفذو بها اقرارهم على وأولادهم هم ووقعوا بها أقرو قد عليهم المدعى أبار ثلاثيات شركة في زيني عباس أحمد الموصي نصيب ثلث لموكلي فسلمو به الحكم وقبل بالخرف ، وزيني أبار ثلاثيات شركة في التخرج ان - - ١: يلي بما عليه ومردود باطل ادعاء هذا فان،... " وزيني المتوفي لوالدهم خلفاً) وزيني أبار ثلاثيات شركة أسهم ملاك من المدعين بنصفتهم ومنهم الشركاء بين تم وتاريخ ٤٢٤١٢١٠٣٠٤ رقم التجاري السجل بموجب (بالشركة رسمي شريك كان الذي الله رحمه هو، العدل كاتب أمام أبار أل المشتري الطرف الى الأسهم ملكية بنقل قام من وأن بل. هـ ٤١/١/٨١٤١ الأسهم ملاك جميع وعن أخوانه عن وبوكالته نفسه عن بالاصالة) زيني غازي طلال الاول المدعي الى (المدعون

ومنهم) المشتريين من الأسهم ملكية نقل فان وعليه (. عليهم المدعى زيني آل من الآخرين شركة عن لهم مادي مقابل توزع تم أنه من المدعون وكيل ذكره ما ان وبالتالي، ملاك بصفتهم تم البائعين عبد الملك مدينة من الصادر الطبي التقرير - ٢. باطل ادعاء الوصيه من جزء لتنفيذ وزيني أبار ثلاثجات مغالطات وبه الصواب جانبه قد صوري تقرير هو(٥ رقم مرفق) ه ٣١/٢١/١٣٤١ بتاريخ الطبية العزيز الانهاء دعوى رفع تاريخ قبل أي (ه ٣١/٢١/١٣٤١ بتاريخ صادر من تقرير هو(أ :- مايلي منها كثيرة ب. الدعوى رفع بنية أعد التقرير هذا أن يعني الذي الامر (ه ١/١/٢٣٤١ بتاريخ المدعين من المقدمة ت. حكومية جهه من صادراً يعد ولا الأجر، مدفوعة " تجاري قسم " خارجية عيادات من صادر التقرير هذا(هذا) ث. الدعوى رفع تاريخ قبل لصدوره الدعوى ناظر القاضي تكليف على بناءً يصدر لم التقرير هذا(ترجمته وتم. الانجليزية باللغة صدر التقرير هذا(ج. الدعوى ناظر القاضي فضيلة الى يوجه لم التقرير لم الموصي(خ. الدعوى مقدم الى الخارجية العيادات من باليد سلم التقرير هذا(ح. الدعوى مقدم بمعرفة بتاريخ التقرير هذا أصدر من ضد الرسمية الجات الى بشكوى تقدم وقد، المستشفى تلك الى يذهب وغير متخصصة غير جهه من صادر التقرير(د. ٦. رقم مرفق.) م ١/٥/١١٠٢ الموافق ه ٥/٤/٢٣٤١ يتضمن فلم العيوب تلك كل وبرغم(ذ. الأجر مدفوعة فيها الكشوفات تجارية عيادات لكونها نظراً محايدة بتاريخ الثامنة الجلسة في المدعون ذكرة ما على رداً: سابعاً. الموصي على قيم تعيين ضرورة التقرير ذلك بالمحكمة قيد انهاءي بطلب زيني عباس غازي غدير موكلتي تقدمت فقد "... من ه ٩٣٤١ القعدة ذو ٤٢ تاريخ وفي، ادراكه لعدم زيني عباس أحمد الجد على ولي اقامة فيه تطلب ه ١/١/٢٣٤١ في ٥٠٣ برقم ابراهيم / الشيخ فضيلة وقابل المحكمة الى زيني عباس أحمد عنه المنهي احضار تم ه ٨١/٢/٢٣٤١ ٣٢ من ٩ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة ٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه يلي بما عليه

ومردود بالباطل كيد هذا فان.... " الموصي أهلية عدم بثوت القضية وانتهت... اللحيان هناك من التوكيل حررت وقد، بسويسرا الدعوى تحرير قبل تقييم كانت، زيني غازي غدير المدعية ...١: الكشف الى جدها تأخذ ولم شىء جدها عن لاتعلم أنها أي، (٧ رقم مرفق) بسويسرا السعودية القنصلية لدى ٢.الوقت ذلك في الدعوى كيدية على دليل وهذا، الطيبة العزيز عبد الملك مدينة من الصادر الكيدي الطبي تدبير لايسطيع الموصي كان واذا، اللحيان ابراهيم القاضي فضيلة الى بنفسه الذهاب الموصي قرر - القاضي، اللحيان ابراهيم / الشيخ فضيلة اجتمع - ٣. القاضي لمقابلة المحكمة الى ذهب لما بنفسه شئونه احالة قرر وانما، المدعون زعم كما(الله رحمه)الموصي أهلية عدم يثبت ولم، بالموصي، السابق تقرير صدر، هـ ٨/٦/٢٣٤١ بتاريخ - ٤. عليه للكشف، جدة بمدينة النفسية الصحة مستشفى الى الموصي أعراض عليه تظهر ولم ومتعاون هادىء المذكور أن .. قرر والذي، بجدة النفسية الصحة مستشفى بما القريبة الأحداث بعض نسيان ماعدا الطبيعية الحدود في وذاكرته ووعيه ادراكه وكان عقلي مرض . ") قيم تعيين الى يحتاج ولا بشئونه القيام على قادر المذكور أن / اللجنة ترى وعليه " سنه مع يتماشى الى بشكوى المدعين تقدم، أعلاه والمبين النفسية الصحة مستشفى تقرير صدور بعد - ٥.(٨ رقم مرفق فضيلة من الصادر الحكم من ٣ رقم بالصفحة مبين هو حسبما أفادت والتي، بجدة الصحية الشئون مديرية في ٣٥٧٣ رقم جدة بمحافظة الصحية الشئون مديرية خطاب ووردنا .. اللحيان ابراهيم الشيخ ويصدر كامل تقرير يعتبر النفسية الصحة مستشفى من الصادر التقرير بأن والمتضمن هـ ١/٧/٢٣٤١ فضيلة أشار كما - ٦... ". المجال هذا في الخبرة ذوي والاستشاريين الأطباء من مشكلة لجنة قبل من الكتابة قررت " ... أعلاه المبين الحكم من ٤ رقم بالصفحة اللحيان ابراهيم الشيخ القضية ناظر القاضي لتكوين الصحة وزير لمعالي للكتابة العدل وزير معالي الى للكتابة جدة بمحافظة العامة المحكمة لرئيس وهل المذكور حالة

عن كامل تقرير واعداد زيني عباس أحمد على للكشف جدة محافظة في طيبة لجنة الحكم من ٨ رقم بالصفحة اللحيان ابراهيم القاضي فضيلة وأشار وعاد... ". عدمه من عليه قيم الى يحتاج بخصوص هـ ٧١/٤/٣٣٤١ وتاريخ ١٢/٩٨٨٧٦٥/٣٣ رقم العدل وزارة خطاب وردنا "... أعلاه المذكور دراسة بعد بأنه علماً معاليكم احاطة أود، والمتضمن الصحية زيني أحمد لحالة مختلفين تقريرين وجود مستشفى من الصادر النفسي الطبي التقرير أن اتضح بالوزارة المختصة الجهة قبل من المعاملة كامل الأساسية المعلومات لجميع مستوفياً تقريراً يعتبر هـ ٨/٦/٢٣٤١ وتاريخ ١٥٩١ برقم بجدة النفسية الصحة التقرير وهذا المجال هذا في والكفاءة الخبرة ذوي من الاستشاريين الاطباء من ثلاثة من ومعتد والضرورية ... بحقه اللازمة الطبية التقارير ومراجعة اللازمة والاختبارات الفحوص واجراء الحالة مقابلة بعد صدر النفسية الصحة مستشفى من الصادر التقرير فان "... الثامنة بالصفحة أيضاً المذكور الحكم أفاد كما - ٧".

فليس وبالتالي المطلوبة للشروط مستوف يعتبر طويل وقت اصداره على يمض لم والذي اليه المشار بجدة قرائن تعتبر الطبية التقارير فان معاليكم يعلم كما أنه الى اضافة، الحالة تقييم اعادة الى يدعو ما هناك على ولا يخفي ومتخصصة محايدة جهة هي التقرير مصدرة والجهة عدمه من بها الأخذ القاضي ولفضيلة الغرض يحقق ولن اضافة نتيجة الى يؤدي لن لجان تشكيل واعادة الطبية التقارير في التشكيك أن معاليكم " من، هـ ٩٣٤١ القعدة ذو ٤٢ بتاريخ الثامنة الجلسة في المدعون ذكره ما على رداً: ثامناً.. ". المطلوب

٣٢ من ٠١ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة ٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه صحيح المدعي دعوى في جاء ما: قائلاً أجاب عنها وسؤاله وكالة عليه المدعي على الدعوى وبعرض المدعين من تضليل هذا فان... " موكلي عنها يعلم فلا الثانية الوصية أما، الأولى بالوصية مقر وموكلي

زيني عدنان وكيل من المقدم الإنهاء طلب - ١ :- يلي لما وذلك،
زيني أحمد عدنان عليه المدعي ومن والصادر هـ ٢١/٢/٢٣٤١
وتاريخ ١٠٩٢٢٧٤١١٢٧٤١٠٢٤٩١٢٢٠٠ رقم الوصية صك إيقاف بطلبه
المنتهي بطلان يعني مما بذلك علمه بعدم الآن يدعي فكيف،
بجدة العامة بالمحكمة (٢٢) رقم القضائي المكتب من حتى
المتداولة القضايا من الكثير في زيني أسامة عليه للمدعى خصم
زيني عدنان ذلك وفوق - ٢.شهادته محمد عاتقة / السيدة
الموصي زوجة في ممثلة، عليها كمدعى الورثة أحد المدعون
يختصم لم: تاسعاً. الان بناءً أو نفسها تلقاء من للمحكمة "
الشرعية المرافعات نظام من (٨) للمادة طبقاً وذلك. الحرازي
يحيى عاشراً.. " الحقيقة اظهر أو للعدالة مصلحه ادخاله في
كان من بادخال تأمر أن - الخصوم أحد طلب على خارج تعليمهم
في أو تربيتهم في سواء المدعين مع ما يوما يقصر لم تعالى
الله رحمه الموصي أن ورغم: في نصيب لهم وهب حيث، المادي
مستقبلهم تأمين في أو العالمية والجامعات المدارس أرقى لدى
المملكة بتحرير الله رحمه الموصي قام ذلك وبعد، الله رحمه
أبار الله عبد شريكة من بها استأثر التي الشركات حمد / الشيخ
فضيلة، جدة بمدينة العامة بالمحكمة والعشرون الثانية بالدائرة
السلف القاضي أمام وصيته ، وفاته بعد وصيته من الله رحمه
الموصي جدهم استفادة عدم على مصرون أنهم الا.الله حفظه
الخصيري بجزء: أولاً، الله الموصيرحمه حررها وانما، أحداً ضد
أحداً تميز لم والتي الدعوى محل الوصية تلك زيني جده أل من
والمساكين المحتاجين على عوائده يوزع خيري وقف في)
الخيرية الأعمال لبعض منها شركاته وموظفي وأرحامهم زيني أل
من الاقرباء لتعليم، به ينتفع الذي للعلم منها بجزء: وثانياً (. زيني
بن بأي والقيام المخططات لتوثيق الوهاب عبد جده أوقفها التي
للأرض وقف آخر بجزء: وثالثاً، وأولادهم التسعة الأحفاد بين يوزع
الثلث من ماتبقى وأخيراً، بالجموم فاطمه وادي سكان وضع
لتحسين استثمارات والمغفرة بالرحمه له يدعو الذي الصالح
الولد فيهم يجد وعسى لعل، المدعون فيهم بما بالتساوي جميعاً

عمله انقطع آدم ابن مات إذا: قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي عن الشريف للحديث طبقاً. نلتمس ماسبق كل ومن. مسلم رواه له، يدعو صالح ولد أو به، ينتفع علم أو جارية، صدقة: ثلاث من إلا الثانية الدائرة من الصادر الوصية صك على المدعين معارضة دعوى برد: أولاً:- الحكم فضيلتكم من الزام: ثانياً. وتفصيلاً جملة، هـ ٢١/٢/٢٣٤١ وتاريخ ٢٢٠٠٢٣٤٩١١٢٧٤١٠٩٢٢ برقم والعشرين رقم التاسعة الدائرة جواب وجدت القضية ملف إلى وبالرجوع. اهـ. (المحاماه بأتعاب المدعون المدعي دعوى في عنها المنوه القضية ضبوط من صورة به ومرفق ١/٧٢/هـ٠٤٤١ وتاريخ ٢٤٦٥٤٢٠٤ صورة به ومرفق ١/٨٢/هـ٠٤٤١ وتاريخ ٦٧٥٥٤٢٠٤ والعشرين السادسة الدائرة جواب وجدت كما المقدمة المذكرة على للاطلاع الجلسة رفع قررت وعليه المدعي دعوى في عنها المنوه القضية ضبوط من في ثم إليها المشار الدائرة اجوبة مرفقات على الاطلاع وكذلك ومرفقاتها أسامة عليه المدعي وكيل من ووكالته اعلاه هويته والمدونة الخميس عبدالله بن صالح بن سليمان وكالة المدعي حضر وفيها أخرى جلسة سابقا ووكالته أعلاه هويته والمدونة العياد حميدي سالم سلمان وكالة عليه المدعي لحضوره وحضر سابقا أحمد أسامة عليه المدعي عن وكيلاً بصفته أعلاه هويته والمدونة الغامدي عياض بن جبر وائل وحضر

٣٢ من ١١ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة ٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه وتاريخ ٦٠٠٠٤٣٠٤ برقم ٣/ جدة بمحافظة الثانية العدل كتابة من الصادرة الوكالة بموجب زيني عباس والإقرار عليها والرد الدعاوى وسماع والمدافعة والمرافعة المطالبة حق تخوله والتي ٢/٧٢/هـ٠٤٤١ بموجب الحرازي على محمد يحي محمد عاتقه عن وكيلاً وبصفته ذلك وغير والإبراء والتنازل والإنكار والتي ٢٠/٧٢/هـ٠٤٤١ وتاريخ ٣٨٩٣٣٠٤ برقم ٣/ جدة بمحافظة الثانية العدل كتابة من

الصادرة الوكالة وقرر ذلك وغير الإبراء التنازل الإنكار الإقرار عليها والرد الدعاوى وسماع والمدافعة المرافعة تخولة الجلسة محضر في رصده وأطلب أسامة عليه المدعى به أجاب ما على ردي أحضرت: قائلاً وكالة المدعى ملف في وإيداعها منها نسخة عليهم المدعى تسليم جرى ورقات ثلاث من مكونة مذكرة أبرز ثم قرر هكذا رقم الوكالة بموجب زيني أحمد غازي أولاد وفيصل وغدير طلال عن وكالة إليكم فأتقدم:) ونصها القضية إلى مشيراً، ٧١هـ/٩٣٤١/٣ وتاريخ ٩٣٤٩٣٠٨٥١ رقم والوكالة ٩١هـ/٧/٩٣٤١ وتاريخ ٧٠٤٧٠١١٩٣ يلي بما أفيدكم الماضية الجلسة في عليه المدعى ما قدمه على وجواباً، ٢١٣٠٩٦٨٣ برقم المقيدة المعاملة الأمر حقيقة في هي ملاحظات من فيها وما ذكره الصحيحة بالوصية الطعن محاولة على الجواب / أولاً: - وذلك، الصحيحة بالوصية نفسه عليه المدعى بإقرار منقوض ذلك كل أن إلا، يأتي سوف كما مؤثرة غير المقامة القضية في وذلك، الشخصية الأحوال محكمة في الخامسة الدائرة لدى ٣١هـ/٤٤١/٤ جلسة في : نصه ما المرفق ضبطها في جاء حيث، الصحيحة الوصية إثبات بطلب ٣٧٩٨١٠١٠٤ برقم موكلي من المورث ولكن صحيحة الوصية أن قصدك أن جوابك من أفهم: وكالة عليه المدعى سؤال مني جرى ثم) الحكم بموجب عنها رجع المورث ولكن صحيحة الوصية أن ما قصدته هذا صحيح قائلاً فأجاب عنها رجع هذا فإن عليه وبناءً، (٢١هـ/٢٣٤١/٢ في ٩٢٢٠٩٢٧٤١١٢٣٤٩١٠٢٢٠٠ برقم بجدة المحكمة من الصادر الثاني عليه المدعى ويصادق موكلي يصادق بذلك إنه حيث عليه المدعى ما ذكره كل على الجواب في كاف أن من ذكره ما / ثانياً. فضيلتكم لدى البحث محل فهو الإلغاء زعمه وأما، الوصية صحة على(عدنان) أبار شركة إن حيث صحيح غير فهذا وزيني أبار شركة في شريكاً موكلي بصفة كان الثلاجة من التخارج ذلك ويتضح، أبار وبين وأولاده زيني أحمد شركة بين وليست أبار وبين زيني أحمد الجد بين هي وزيني ومساهم مؤسس وبصفتي إنني حيث... زيني عباس أحمد من) ونصه قدمناه الذي بالتوزيع

الإقرار نص من وتاريخ ٤٢٤١٢١٠٣٠٤ رقم التجاري بالسجل المسجلة المساهمة وزيني أبار ثلاثيات بشركة أحمد أسامة للابن والثلاث زيني أحمد عدنان للابن الثلاث بواقع توزع المساهمة باقي... ٤١هـ/١٨١٤١/١ ، (وفيصل وغدير طلال وهم حياتي حال المتوفى زيني أحمد غازي ابني من لأحفادي الباقي والثلاث زيني أن على يدل وهذا. موضح هو كما الأبناء أبناء من وغيرهم وطلال وعدنان أسامة من كل توقيع وعليها لفقده الله رحمه المورث حياة أثناء الورثة بموافقة فيه نفذت الوصية وأن زيني بأحمد خاص هو النصيب هذا بإقراره منقوض أنه فرغم الوصية في الطعن محاولة من أسامة عليه المدعى مذكره أما / ثالثاً. الأهلية التاريخ وجود عدم من مذكره- ١: يلي لما وذلك مؤثرة غير الطعون هذه أن إلا أولاً في تقدم كما بالوصية في لكونها صحيحة وصية فهي وبذلك بشهر موكلي والد وفاة بعد وأنه الوصية بتاريخ يشهدون الشهود فإن بن الملك عبد الشيخ معالي أن فسببه عليه مشطوباً الزوجة اسم وجود من مذكره- ٢. وارث لغير بر عمل ذكر إقراره لأخذ الجد على قرأها لما ثم مكتوبة وأحضرها الجد طلب على بناءً الوصية كتب من هو دهيش

٣٢ من ٢١ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة ٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه يوقع أن الموصي وأمر الزوجة اسم على دهيش بن عبد الملك الشيخ معالي فشطب داخله غير الزوجة أن له كما مؤثر غير المحكمة في الوصية إثبات عدم من ذكره ما- ٣. الشهود بحضور ذلك وكان الاسم بجانب من الماضية قبل الجلسة في مذكرناه عليه فالجواب الموقوفة بالوصية الاحتجاج أما- ٤. العلم أهل قرر بأن الزعم عن الجواب أما / رابعاً. زيني أسامة من طلب على بناء بها الوكيل إنهاء وقت الأهلية عدم ثبوت في مضبوط التقرير إن حيث، صحيح فغير المحكمة خطاب على بناء يكن لم عبدالعزيز الملك مدينة تقرير ونصه للمحكمة تقديمه والسابق منه الأولى الصفحة في ٨هـ/٣٣٤١/٦ في ٢٩٣٦٨٢٣٣ رقم الحكم صك حالته عن والافادة زيني عباس أحمد على للكشف بجدة الطبية

عبدالعزیز الملک لمدينة الکتابة سبق وقد) برقم منهم الجواب
فوردنا، لا أو غيره عن مستقلاً المالية بشئونه القيام يستطيع
وهل، والعقلية الصحية وضعف الادراك في قصور من يعاني أنه
المذكور على بالكشف أنه المتضمن ٣١هـ/٢٣٤١/٢ في ٧٦٧ مع
الوجع تعاير وجمود باليدين رجفان من ويعاني الذهن وشروء
التركيز في قصور مع الذاكرة في والدكتور قطب حسام الدكتور
الموقع شخصين بمساعدة إلا السير على قدرته وعدم بالخطوات
اضطراب أوهام هي طعون من عليه المدعى مذكوره وجميع،...
(الجنيدى أحمد منصور والدكتور رمش أبو محمد محله غير في
فهو النفسية الصحة بتقرير الاستدلال أما. المحكمة على
التدليس منها الهدف صحيحة غير لما ومعارضاً) الطبية عبدالعزيز
الملک مدينة تقرير) سابق لتقرير معارضاً كان لما التقرير هذا إن
حيث إبراهيم الشيخ القضية ناظر فضيلة قرر فقد زيني عباس
أحمد ادراك عدم من القضية ناظر فضيلة أمام ثبت زيني عباس
أحمد على للكشف جدة محافظة في طيبة لجنة لتشكيل الصحة
وزير لمعالي الکتابة اللحيان الطلب هذا رفع وحيث، ولاية
مجلس تعيين في للإجراءات استكمالاً وذلك حالته عن كامل
تقرير وإعداد وأن اللجنة تشكيل في تدخلها إلى لاجابة أنه
الصحة وزارة ورأت الصحة وزارة إلى ثم العدل وزارة إلى بعد
ماحصل وهو، بنفسه ذلك ومباشرة المتعارضة التقارير بين
للفصل الاجراءات استكمال القاضي على بنفسه عنه المنهى
على وإطلاعه زيني عباس أحمد منزل إلى الزايدى صالح الشيخ
فضيلة ذهاب بعد ذلك وتاريخ ٩٤٤١٢٤٣ رقم الصک من ٩ رقم
الصفحة في مرصود هو لما وفقاً وذلك المحضر وکتابته ويحتاج
الذاكرة وضعيف ومقعد السن في كبير أنه لي وظهر:)يلي ما
منه الحاجة ونص ٦٢هـ/٤٣٤١/٧ الزايدى صالح الشيخ فضيلة قام
فقد كله ذلك على وبناءً، (المحضر هذا إعداد تم ولليان، قيم
إقامة إلى المدعى ماطل وقد، عنه المنهى عن الكشف لإجراء
النفسية للصحة فهد الملک مستشفى إلى جديد من بالکتابة
فضيلة أمر ثم، عليه المذكور الكشف لإجراء المذكور المستشفى

إلى إحضاره في كثيراً زيني أسامة عليه النفسية الصحة
مستشفى في وذلك الأمل مستشفى من بمشاركة أطباء ثلاثة
من لجنة بتشكيل الخلف القاضي : ونصه ٦٢هـ/٤٣٤١/٧ وتاريخ
٩٤٤١٨٢٤٣ رقم الصك من ٧١ رقم الصفحة في التقرير ضبط
وقد، الصادرة والتقارير والنفسية الطبية والفحوصات الطبي
ملفه على وبالإطلاع أعلاه المذكور حالة وبمعينة) عته / حالته
وتشخصت. المعرفية العقلية القدرات في تدهور من يعاني
المذكور أن: يلي ما تقرر بحقه يرعى عليه ولي إقامة إلى يحتاج
المذكور أن / اللجنة ترى وعليه. دماغية جلطة مع شديدة بدرجة
شيخوخة نقصر فإننا مستقلة بدعوى السابقة الوصية اثبات طلبا
قد موكلي إن وحيث تقدم ما على وبناءً(. شؤونه ذكرناه لما
الشرعية الأصول حسب فضيلتكم خلف لدى سابقاً والمثبتة
الموقوفة الوصية إلغاء على هنا طلبنا

٣٢ من ٣١ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه من الصادر الصك
سجلات صورة على الاطلاع لاستكمال الجلسة رفع تقرر وعليه.
اهـ(. الأسباب في وكالة المدعي حضر وفيها أخرى جلسة في ثم
القضية بملف والمرفقة المحكمة بهذه ٦٢ والدائرة ٩ الدائرة
لحضوره وحضر لحضوره وحضر سابقا ووكالته أعلاه هويته
والمدونة الخميس عبدالله بن صالح بن سليمان وكالة عليه
المدعى وحضر سابقا ووكالته أعلاه هويته والمدونة قاضي علي
بن فارس وكالة عليه المدعى وكيل جواب في ورد ما وبعرض
سابقا ووكالته أعلاه هويته والمدونة الغامدي عياض بن جبر وائل
كالة لموكلي للرجوع إمهالي أطلب: قائلا أجاب عنه وسؤاله
عدنان عليه المدعى وكيل على أسامة عليه المدعى في إليها
أشار التي القضية مصير عن وكالة المدعى وبسؤال أجاب هكذا
القادمة الجلسة في الرد وإحضار أعلم ولا النظر بوقف فيها
الحكم تم: قائلا أجاب الشخصية الأحوال محكمة لدى والمنظورة
الماضية الجلسة أجاب عنها وسؤاله وكالة المدعى إليها أشار
بينات في ورد ما وبعرض أجاب هكذا لا أم القطعية اكتسب هل :

قائلاً أسامة عليه المدعى وكيل أضاف ثم أجاب هكذا عليها والرد لموكللي للرجوع إمهالي أطلب: قائلاً هكذا الجلسة محضر في رصدها وأطلب الماضية الجلسة في وكالة المدعى قدمه ما على رداً أحضرت عدنان عليه المدعى ووكيل وكالة المدعى تسليم جرى صفحات ثلاث من من مكونة مذكرة أبرز ثم أضاف وحيث المدعى من المقدمة الجوابية المذكرة إلى بالإشارة:) ونصها القضية ملف في وإيداعها منها نسخة عليها للرد عليه بالمدعى حداً الذي الأمر والحقيقة الواقع مع تتنافى صحيحة غير إدعاءات عدة تضمنت أنها بالجلسات المقدمة الجوابية المذكرات في الواردة والدفع الدفاع أوجه بكافة والإعتصام التأكيد: أولاً: بصحة عليه المدعى بإقرار الدفع عن النظر وصرف عليه المدعى رد تجزئة جواز عدم: ثانياً. السابقة الصادرة الوصية صحة مؤداه دفاعاً (أولاً) البند في الجوابية مذكرته في المدعى أثار: إثباتها المراد الوصية بجلصة وصحتها بالوصية عليه المدعى إقرار على تأسيساً - إثباتها يتبغي التي - المتداعين مورث من الخامسة الدائرة لدى والمنظورة (٣٧٩٨١٠١٠٤) برقم بالمحكمة المقيدة القضية في ٣١هـ/٤٤١/٤ عليه المدعى أن المدعى أورد إذ بالوصية - زعمه حد على - فيها أقر والتي الشخصية الأحوال محكمة ولكن صحيحة الوصية أن قصدك أن جوابك من افهم ,, عليه المدعى سؤال مني جرى ثم) إقراره في ذكر برقم بجدة المحكمة من الصادر الحكم بموجب عنها رجع المورث ولكن صحيح قائلاً عنها رجع المورث جزءاً اجتزأ قد أنه المدعى مذكرة من البين أن وحيث (, ٢١/٥٢١/٢٣٤١/٢ في) (٢٢٠٠٢٤٩١١٢٧٤١٠٩٢٢) المدعى دفع في المتمثل الآخر الجزء وتجاهل مصلحته يحقق بما الوصية بصحة عليه المدعى إقرار من (أن وقضاءً فقهاً المقرر من أنه وحيث , البيان السالف الحكم بموجب الوصية لتلك المورث بإلغاء عليه المرافعات نظام من) (١١) المادة ان عن فضلاً (كله يُترك أو كله يؤخذ أن فإما الإقرار تجزئة جواز عدم الإقرار يتجزأ لا) أنه على تنص ٢٢هـ/٥٣٤١/١ وتاريخ (٢/م) رقم الملكي بالمرسوم الصادر الشرعية المدعى

أن الثابت أن وحيث (واحدة جملة يؤخذ بل له، الصالح ويترك به الضار منه يؤخذ فلا صاحبه على . الدفع ذلك عن الإلتفات معه يتعين مما للإقرار بتجزئته النظام صحيح وخالف فقهاً عليه المستقر خالف قد أوراق من الثابت كان فلما: المدعي من المقدمة بالورقة الإعتداد بعدم بالدفع والإعتصام التأكيد: ثالثاً عليه المدعى مورث من وصية أنها بزعم عرفية ورقة على دعواه شيد قد المدعي أن ومشمئلاتها الدعوى بها الإعتداد يجوز ولا صحتها وعدم بطلانها لفضيلتكم يتجلى الورقة تلك في والتمعن بالنظر أنه وحيث،

٣٢ من ٤١ / رقم صحيفة صك جدة بمحافضة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه من المقدمة
الورقة تلك في والتمعن بالنظر- ١: أوجه لعدة بطلانها لفضيلتكم
ويتبين الأحوال من حال بأي حجته يفقد العرفي المحرر أن
قضاءاً المقرر من أنه وحيث وتعديل كشط بها أن لفضيلتكم
يتبين المدعين الدفع نفعاً يُجدي ولا سواء والعدم هي الورقة تلك
تضحى ثم ومن به تعديل أو كشط وجود حال به يعتد ولا المحرر
لأن وذلك والتعديل الكشط بجانب موقع الوصية بتلك الموصي
بان المدعي به وتذرع تدرع الذي يتعين مما وثقويه تُعضده التي
البيئة على يتساند أن عن عاجزاً أضحي قد لكونه حجته فقد قد
العرفي الوصية صورة - العرفي المحرر بصحة المدعي به دفع
ما على جواباً وأما- ٢. الدفع ذلك عن الإلتفات العرفية الأوراق
لصور حجية لا أن هو الأصل) أن قضاءً المقرر من بأن عليه
نجيب فإننا منه المقدمة- غير كان إذا أما، إليه فيرجع موجوداً
كان إذا الأصل إلى تهدي ما بمقدار إلا الإثبات فى لها قيمة ولا
صرف: رابعاً.العرفي المحرر بذلك الإعتداد يجوز لا فإنه ثم ومن
(, بالصورة للإحتجاج سبيل فلا موجود المدعي من المبداء
الأخرى الدفوع على جواباً وأما: - عليها البيئة تقديم لعدم
المدعي إدعاءات عن النظر إلى تفتقر ودفوع لوقائع سرد في
تتحصل دفوع عدة أثار قد المدعي أن الجوابية المذكرة من البين
كان فلما صحة تثبت وملموسة دامغة بيئة ثمة من خلت قد

مذكرته أن فالبين والدفع الوقائع تلك تعضد التي البينة وبعضها يقويها دليل أو بينة إلى حاجة في دعوى كل ان وفقها قضاءً عليه المستقر من كان لما , دفعه المقرر من أنه وحيث المدعي دعوى عن النظر صرف يتعين فإنه البينة تقديم عن المدعي عجز حال وفي الناس يعطى لو)) وسلم عليه الله صلى النبي لقول لنفسه دليلاً المرء قول من يؤخذ لا أنه به والمسلم فقهاً - حسن حديث (() أنكر من على واليمين المدعي على البينة , وأموالهم رجال دماء أناس لادعى بدعواهم (: ٣٢/٢) الحنبلي رجب لابن والحكم العلوم جامع كتاب في كما المنذر ابن وقال (, ١/٢٥٢ . البيهقي رواه ما بها يستحق: يعني المدعي على البينة: قوله ومعنى: قال , المدعي على البينة أن على العلم أهل أجمع هذه كانت ولما) الأربعين شرح في العيد دقيق ابن وقال (- انتهى..... بها يؤخذ واجبة لأنها، ادعى بدعواه لأحد يحكم لا أن ويقتضي، والخصام التنازع عند مرجع وأعظم الأحكام أصول من أصل الأحاديث أو يُقدم لم المدعي أن يتبين المدعي من المقدمة الجوابية المذكرة على تقدم ما وبإزالة (- البينة توجد لم إن مذكرته في الواردة إدعاءاته صحة تثبت أو تؤيد قرينة حتى أو ملموس دليل أو دامغة بينة دعواه يعزز يلي بما القضاء فضيلتكم من نلتمس عليه وبناء. - الدفع تلك عن الالتفات معه يتعين الذي الأمر الجوابية وبالاطلاع. اهـ.) ترونها أخرى أسباب ولأي البيان السالفة للأسباب المدعي دعوى عن النظر صرف: من على والسلام والصلاة وحده لله الحمد:) نصه ما تضمن وجدته الدعوى محل الوصية صك ضبط على وبناء جدة بمحافضة العامة المحكمة في القاضي الخضيري الله عبد بن حمد أنا فلدي، بعد أما.. بعده نبي لا وتاريخ ١٣٣٣ برقم المساعد/جدة بمحافضة العامة المحكمة رئيس فضيلة من لنا الواردة الإحالة على الاحد يوم وفي هـ ٨٠/٢٠/٢٣٤١ وتاريخ ٢٧٥١١٢٣ برقم بالمحكمة المقيدة هـ ٨٠/٢٠/٢٣٤١ عبدالرحمن محمد عبدالعزيز حضر وفيها ٨٠: ٤٤ الساعة الجلسة أفتحت هـ ٢٠/٢١/الموافق ٢٣٤١ الجنسية سعودي زيني عباس احمد عن ٢١٦٥٩٤٣٨٠١ وكيلا مدني سجل

الجنسية سعودي السقف الثانية عدل كاتب من صدره ٧هـ/
٢/٢٣٤١ في ٢٠٩١١ رقم الوكالة ٩٣٨٦٥٠٧٠٠١ بموجب مدني
سجل محمد إسماعيل من كل وبشهادة مكتوبة بوصية أوصى
موكلي أن قائلاً ١١٣٠١ وانهى الجلد جدة بمحافظة [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

٣٢ من ٥١ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه إلّا إله لا أن
أشهد) نصها هذا ٠٩٦٩٤٥٥٢٠١ نويلاتي مسلم انور ومروان
٥٣٤٩٨٣٠٠٠١ سميح سيقل من يبعث الله وأن فيها ريب لا آتية
الساعة وأن حق النار وأن حق الجنة وأن ورسوله عبده محمد
وأن الله أهلي من تركت من أوصي وأنني وأموت أحيا ذلك على
بالطاغوت وأكفر بالله أو من وأنني القبور في أصطفى الله إن
بني يا ويعقوب بنيه إبراهيم به أوصى بما وأوصيهم مؤمنين كانوا
إن ورسوله الله بتقوى بن زيني بن عباس أحمد بن أسامة الأب
نصبت بأنني عني والإقرار مسلمون وأنت إلّا تموتن فلا الدين
لكم لرأيه وفقاً صرفها أوجه وتحديد وصيتي مضمون لتنفيذ وصياً
١٠٣٧١٠٨٠٠١) رقم مدني سجل زيني نسبته ما حصر يتم بأن
شرعاً المعتبرة الأوصاف بكامل وأنا أوصيت قد بأنني عني
والإقرار وعمله وعلمه سندات أو أسهم أو منقولات أو عقارات
أو سائلة أموال من وفاتي بعد تركتي سائر من ٥ % بالمائة
خمس فيوقف وقف شكل على خيري عمل في النسبة هذه
إنفاق يتم وأن التركة توزيع قبل بمال يقدر ما وكل عشرة قدره
علمي بوقف أوصيت وقد زيني بن زيني جدي آل من والمساكين
المحتاجين على عوائده وتوزع . وأولادهم شركاتي وموظفي
وأرحامهم زيني آل من الأقرباء لتعليم ريال (٠١.٠٠٠.٠٠٠) ريال
ملايين ملايين خمسة وقدره بمبلغ فاطمة بوادي الوهاب عبد
جدي أوقفها التي الأرض على بوقف أوصيت وقد لتحسين أخرى
استثمارات بأي والقيام الصكوك واستخراج المخططات لتوثيق
ريال (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال على يوزع الثلث من تبقى وما. فاطمة
وادي محتاجين على يصرف ذلك بعد زاد وما الوادي سكان وضع

عباس بن أحمد بن عدنان الأبن الشرعيين ورثتي أوصي كما.
بالتساوي والإناث الذكور أحفادي من كل يحيى محمد بنت عاتقة
السيدة وزوجتي زيني بن زيني عباس بن أحمد بن أسامة والأبن
زيني بن زيني هذه تجب أن وعلى ذلك على أسامة الأبن ومعاونة
الوصية هذه تنفيذ على بالحرص الحرازي علي محمد ةيصولا ام
دق اهقبس نوكتو ةديحولا ةربتعملا لومعملاو اهب دعب
يتافو. هذه يتيصو مهيل نمف هلدب دعب ام الوصية هذه نص
إثبات أطلب (شهيد أقول ما على والله عليم سميع الله إن
يبدلونه الذين على إثمه فإنما سمعه وآله محمد نبينا على الله
وصلى أعلاه الوصية هذه لدي ثبتت أعلاه الشاهدين شهادة على
وبناء وعليه.

لدي وبعد وحده لله الحمد: المرافعة ٣٣٤١ الأول ربيع ٩٢ هـ
٢٣٤١/٢٠/٢١ في حرر. وسلم وصحبه عبدالله بن حمد القاضي
خالف جدة بمحافظة العامة بالمحكمة القاضي العريني إبراهيم
بن عبدالكريم انا ٧٣٦٢٤٧٠٣٠١ مدني سجل الزايدي علي غسان
الشرعي الوكيل من محال إستدعاء وردنا الخضيري عزام عن
التجارية الغرفة عدل كتابة من صادرة ٩١ هـ/٢٣٤١/٢١ في
١٩٥٥٥٣٢٣ رقم الوكالة بموجب صادرة ٩١ هـ/١٣٤١/٨ في ٩٤
رقم الوكالة بموجب زيني عباس احمد عدنان عن وكيل بصفته
خوج فيصل عبدالله بن حمد الشيخ فضيلة من صادرة وصية هناك
ان قائلاً وأنهى بجدة التجارية الغرفة عدل كتابة من ابراهيم الشيخ
فضيلة لدى الموصي على ولاية وطلب زيني عباس احمد
بالموصي خاصة برقم الخضيري الولاية طلب إنتهاء حتى الوصية
هذه وقف فضيلتكم من نامل ١ هـ/٢٣٤١/١ في ٥٠٣/٢٣ برقم
الليحيدان الصادر الحكم بوقف أمرت فقد لذا ذلك له تخول إنهاء
وجدت الوكالة على وبالإطلاع وعليه أنهى هكذا المذكور الولاية
طلب إنتهاء حتى ٢١ هـ/٢٣٤١/٢ ٩٢٢ ١٠٩٢٧٤١١٢٣٤٩١٠٢٢٠ في رقم
الوصية بصك لمحكمة بالكتابة أمرت وعليه. اهـ (٩٢٣٠٣٣٤١ هـ
في حرر محمد نبينا على الله وصلّى التوفيق وبالله ورود لحين

الجلسة رفع تقرر ثم أعلاه إليها المشار القضية ضبط من بصورة لتزويدنا الشخصية الأحوال

٣٢ من ٦١ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه ولإمهال أسامة
عليه المدعى وكيل جواب في ورد ما على للرد عدنان عليه
المدعى وكيل ولإمهال الجواب حضر وفيها أخرى جلسة في ثم
وكالة المدعي من المقدمة البيانات على للرد أسامة عليه
المدعى وكيل لحضوره وحضر سابقا ووكالته أعلاه هويته
والمدونة الخميس عبدالله بن صالح بن سليمان وكالة المدعي
وكالة عليه المدعى وحضر سابقا ووكالته أعلاه هويته والمدونة
قاضي علي بن فارس وكالة عليه المدعى جواب أجد لم القضية
ملف إلى وبالرجوع سابقا ووكالته أعلاه هويته والمدونة الغامدي
عياض بن جبر وائل ٥٤٤١هـ / ٦ / ٣ / ٤٣٢١٢٣٢٠٤ رقم
الدائرة بكتاب الكتابة جرت وقد الشخصية الأحوال محكمة
رصده وأطلب مكتوبا موكلي جواب أحضرت: قائلا أجاب منه
طلب عما عدنان عن وكالة المدعي وبسؤال عليه والمدعى
المدعي تسليم جرى واحدة ورقة من مكونة مذكرة قدم ثم
أجاب هكذا الجلسة محضر في أحمد عدنان وكيل بصفتي
فضيلتكم إلى أتقدم:) ونصها القضية ملف في وإيداعها منها
نسخة أسامة وكيل الماضية الجلسة في فضيلتكم إستفسار على
وجواباً. (الله رحمه) زيني احمد عباس ورثة أحد بصفته - زيني
السابق وكيله من مقدم الإيقاف طلب أن مع عليها المعترض
بالوصية موكلنا علم بعدم منا الإفادة سبق أنه طلال عن وكالة
الخميس سليمان المحامي مكتب هو الإيقاف بطلب تقدم الذي
أن هو ذلك سبب أن فنفيدكم القاضي الخيزري حمد الشيخ
فضيلة إلى المقدم الخطاب بموجب وذلك زيني غازي أبناء وغدير
وفصل الوصية صك وسحب المنهي لاستدعاء عمر،) نصه بما
فضيلته بخط عليه والمشروح المكتب، في الأسبق فضيلة
الخيزري حمد الشيخ خلف لدى المذكور المحامي قبل من
توبعت المعاملة إن ثم (القاضي منه، طلب أنه إلا خطياً الوصية

بإيقاف التهميش فضيلته قرر وقدر العريني إبراهيم بن الكريم عبد القاضي المذكور المحامي مع الخميس سليمان المحامي قبل من التواصل فتم زيني أحمد الشيخ أبناء أحد إحصار من مقدم أساساً الطلب لكون الموضوع هذا في له علاقة لا وموكلي ذكر، ما ضبط وتم الجلسة حضر الذي سؤال ويمكن إيضاحه، لزم ما وهذا وإيقافها الوصية هذه إلغاء في المصلحة أصحاب وهم غازي أخيه أبناء منه طلب عما أسامة عن وكالة المدعي وبسؤال. اهـ. (ذلك عن الخميس سليمان الحاضر المدعين وكيل مذكرة قدم ثم أجاب هكذا الجلسة محضر في رصده وأطلب مكتوباً موكلي جواب أحضرت: قائلاً أجاب القضية ملف في وإيداعها منها نسخة عدنان وكيل عليه والمدعى المدعي تسليم جرى ورقات أربع من مكنة عليها للرد بموكلي حدا مما الواقع مع تتفق لا صحيحة إدعاءاتغير من المدعين أوردوه ما إن:) - ونصها الدفاع أوجه والإعتصام بكافة التأكيد: أولاً: التالي النحو على جوابي أورد عليه المدعى عن وكيلًا وبصفتي، مزعوماً إقراراً دعواهم وتأييد تعضيد سبيل في المدعين قدم: ثانياً. السابقة بالجلسات المبدأ والدفع الثابت وتنافي التناقض عليه ران قد الإقرار هذا أن وحيث (زيني عباس أحمد) الموصي من صدوره المبدى بالدفع ونعتصم نؤكد بدء ذي فبادي- ١: أوجه عدة من ذلك وبيان إبطالها شأنه من بما بالأوراق ٢١هـ/ ٢٣٤١/ ٢ وتاريخ (٩٢٢ ١٠٩٢٧٤١١٢٣٤٩١٠٢٢٠٠) رقم الشرعي الحكم على بحصولنا قبلنا من المدعين يهدف التي - الموصي من الصادرة الوصية أثبت والذي جدة بمحافظة العامة المحكمة من والصادر ومكتمل الأركان متوافر القاضي أمام الموصي من صادر قضائي إقرار على بناء والصادرة - إبطالها الموصي من كان ولو حتى - آخر عرفي محرر بأي الدفع أو للتمسك مجال فلا ثم ومن الشرعية المقومات مقدم القضائي الإقرار أن وقضاءً نظاماً المقرر من أنه ذلك القضائي الإقرار صفة مكتسب غير - نفسه

٣٢ من ٧١ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه أن على تنص

والتي الشرعية المرافعات نظام من (٨٠١/٣) المادة لنص وفقاً
قضائي الغير الإقرار
وكذلك التعميم الصادر من مجلس القضاء الأعلى رقم (,
الإقرار غير القضائي تجريبياً عليها أحكاماً لإثبات الشرعية) (٢٢ هـ والمتضمن /
٧٠/٧٣٤١ وتاريخ (٧٢٢٠٠) (٨٠١/٣) والمادة (٨٠١)
عندما لا اعتداد إلا بالإقرار القضائي والحاصل أمام القضاء وفقاً لما نصت
عليها المادة المزعوم الإقرار في الممثل - المدعين من المقدم
العرفي المحرر أن وحيث (, من نظام المرافعات الشرعية ومن
البيان السالف الحكم في ورد لما إستبداله تُجيز التي النظامية
القوة إلى ويفتقر القضائية للصفة يفتقد - ظناً مزعوماً إقراراً
قدموا أنهم المدعين من المقدمة الأوراق من البين كان لما - ٢.
عنه الالتفات يتعين ثم لمستند بتقديمهم الباطل ويبطل الحق
ويحق نوره يُتم أن إلا أبى الله أن إلا دعواهم ويقوي يعضد أنه
منهم : يلي فيما ذلك وبيان صحتها عدم تثبت تناقضات عدة على
إنطوى قد الإقرار هذا أن إذ يدينهم الأصل في بتاريخ المحرر
المزعوم بالإقرار إدعاءاتهم إثبات سبيل في تقدموا المدعين أن
الأوراق من الثابت كان لما - أ التي والإقرارات بالوقائع عليه
نجيب أننا وحيث الأهلية كامل الموصي أن فيه وزعموا ٩١ هـ /
٥/٣٣٤١ (زيني عباس أحمد بن عدنان) الشاهد بمشاركة أقاموا
وأن سبق المدعين أن إذ أنفسهم المدعين بها أقرروا تاريخ في
جدة بمحافظة العامة المحكمة لدى زيني عباس بن أحمد
الموصي ضد حجر دعوى وأسسوا أمواله وعلى عليه الحجر فيه
وطلبوا - بعام المزعوم المقدم الإقرار تاريخ قبل - ٢٢ هـ / ٢٣٤١ / ٢
يتجلى الذي الأمر , تصرفاته لممارسة الشرعية الأهلية ويفتقد
للأهلية فاقداً كان الموصي أن على دعواهم إقرار هو إنما الإقرار
هذا أن للشك مجالاً يدع لا وبما يقيناً ثبوتاً ويثبت المدعين
إدعاءات بين التناقض منه ونزاعات قضائية دعاوى عدة وأقاموا
للمدعين سبق - ب. صحيح وغير المدعين قبل من ومصطنع
مستجد عدمه من تصرفاته لممارسة الموصي أهلية بمدى
الدعوى موضوع بذات تتعلق عليهما المدعى ضد مختلفة هذا أن

على ملموساً مادياً دليلاً يعد مما الدعاوى تلك من دعوى أية في
المزعمون الإقرار هذا يقدموا ولم

الدعوى تلك وليد وأنه فيه دخل إرادته ولا للموصي وليس المدعين إرادة ووليد مزعوم إقرار هو الإقرار

اللبس إدخال شأنه من أنه منهم ظناً المدعين قبل من تحريره
تم وأنه الدعوى إقامة قبل وجود له يكن ولم هذا عن الإلتفات
سوى مناص لا فإنه تقدم ما على وبناء , دعواهم بصحة الموقرة
دائرتكم على واللغظ مُصدرة - جدة بمحافظة العامة بالمحكمة
الدائرة ذات إلى بطلب تقدموا أن أيضاً للمدعين سبق-

ت.الإقرار رقم الصك إيقاف فيها يطلبوا (الخميسي سليمان)الحالي محاميهم طريق عن - الوصية يُقدموا ولم بجدة العامة المحكمة من والصادرة ٢١هـ/٢٣٤١/٢ وتاريخ)

٢٢٠٩٢٢٠٢٣٤٩١١٢٧٤١٠٩٢٢) من أنه من الرغم وعلى بالإقرار المذكور التاريخ من بحوزتهم أنه من الرغم على المزعوم الإقرار هذا فحسب الإقرار ذلك صحة حول والريبة الشك يثير لا شأنه من ذلك أن وحيث وتقويته طلبهم تعضيد شأنه ... الظهور في يلح الذي والسؤال... الموصي من الأساس من صدوره وعدم صحته عدم يقيناً ويؤكد بل بينهما المثارة القضائية الدعاوى ناظرة القضائية الجهات إلى المزعوم الإقرار هذا المدعين يُبرز لم لماذا جواب له ليس هذا الموصي؟- ث حياة أثناء به يتقدموا لم ولماذا أهميته من الرغم على عليهما المدعى وبين تضمنه ما على جواباً وأما- ج بصلة لهما يمت ولا والحقيقة الواقع من أساس له ليس أنه متقينين أنهما سوى عدة الشاهد هذا أبرم وأن سبق قد فإنه (زيني عباس بن أحمد بن عدنان) بشهادة تذييله من المزعوم الإقرار

٣٢ من ٨١ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه الموصي والده
وفاة لتاريخ ولاحقة مختلفة بتواريخ زيني أحمد بن أسامة عليه
المدعى مع اتفاقات السابقة الوصية إثبات الاتفاقات كافة

وتضمنت الماضي العام مبرمة وبعضها العام هذا مبرمة بعضها إتفاقات تضمنتها التي والأنصبة وفحواها مضمونها وإثبات - الدعوى محل - القضاء أمام الموصي من والصادرة أحكام من تضمنته وما بالوصية منه إقراراً مما يعد الوصية تلك على اعتراض أي الشاهد يبد ولم الوصية ضارتماً وة عائق دهاشلا هذهب ةيصولا اهقافتا و عم عقاولا هنا و تءاج ةعبان نم ةدارا ةقيقح ةحيحصو ةيعرشو من المقدم- المزعم -الإقرار تضمن- ٣.الإتفاقات تلك في عليها إعتراضاً أبدى قد لكان الموصي من أنه الشرعية أهليته وبكامل شرعاً المعتبرة حالته كامل في وهو) بأنه أقر قد زيني عباس أحمد أن المدعين أن الفقرة تلك من البين أن وحيث (نافذة غير وانها عنها وعدل إليه وتُسبت صُدرت التي الوصية ألغى قد يثبت مما فإن - , بجدة العامة بالمحكمة القضائي المكتب من والصادرة الدعوى محل - الوصية المقصود الوصية تلك إلغاء في الرغبة لديه تولدت المدعي أن جدلاً إفتراضنا لو أنه الإقرار ذلك تضمنه ما صحة عدم الوصية وإثبات الدائرة ذات أمام الوصية تلك بإلغاء وقام بنفسه حضر قد لكان الشرعية أهليته بكامل كان إقرار وبموجب شرعي صك بموجب صادرة إبطالها المراد الوصية وأن سيما لا أعمالها يبتغي التي الجديدة بذلك الموصي قيام عدم أن إلا جديدين شرعي وصك قضائي إقرار بموجب إلا إلغاؤها يجوز ولا قضائي

ثالثاً.إرادته وعن الموصي عن البعد كل بعيدة وأنها الوصية وتلك الإقرار ذلك صحة عدم ويثبت بل يؤكد

صحته عدم للشك مجالاً يدع لا بما تثبت قطعية أدلة عدة لوجود - المزعم - الإقرار صحة بعدم الدفع: عدم تُثبت التي الأدلة من- ١: التالي النحو على ذلك وبيان: بالأوراق الثابت مع الإقرار ذلك تنافي وكذلك بن أحمد/ انا وأقر أشهد) نصه ما تضمن أنه نجد فيه والتمعن بالنظر أنه الموصي من الإقرار هذا صدور وزير إلى ب خطاب وتقدم سبق قد كان الموصي بأن ذلك على نجيب أنا وحيث....(, متوكل زيني عباس غير من فإنه وعليه الوطنية

هويته من متوكل كلمة حذف فيه يطلب العزيز عبد بن نايف
الأمير الداخلية إقرار أثناء - حذفه وطلب سبق الذي (-
متوكل) الاسم نفس - ٢ الموصي يورد أن منطقاً ولا عقلاً
المستساغ لإرادة وليس المدعين يد صنع من وأنه الإقرار صحة
بعدم أيضاً وصريحاً واضحاً إثباتاً يُعد مما المزعوم علم أو معرفة
دون تحريره تم وأنه الإقرار هذا صحة عدم يثبت مما - ٣.
بمضمونه إرتباط ثمة الموصي للموصي المزعوم بالتوقيع مذكراً
جاء أنه المرفق المستند من البين أن هو الموصي إرادة عن
وبعيداً الموصي بأوراق والموجود الموصي قبل من والمعتمد
عليه المتعارف التوقيع تماماً ينافي التوقيع هذا أن حين في
فضيلتكم وبإمكان جدة بمحافظة العامة المحكمة لدى الموجودة
- الدعوى محل - الوصية دعوى ومشتملات الأدلة إلى والإقرار
وإحالتها الدعوى على الموصي بتوقيع فضيلتكم تزويد وطلب
العامة المحكمة مخاطبة أسامة عليه المدعى بأن المدعين إدعاء
في ذكر ما على جواباً وأما - ٤. التوقيع مطابقة مدى لبيان الجنائية
لم عليه المدعى بأن ذلك على فنحيب الموصي من الصادرة
الوصية على شهد قد زيني عباس أحمد بن عبء المدعين وعلى
الموصي من صادرة وصية تخص مستندات وأي أوراق أي على
الشهادة له يسبق إنتفاء أن وحيث (, إدعى من على البينة)
وسلم عليه الله صلى لقوله إدعائهم صحة على والبينة الإثبات
ثبت قد كان لما / - الفضيلة صاحب. عنه بالإلتفات حرياً ويجعله
بالتجهيل يوصمه الإدعاء ذلك على الدليل أو صلة الموصي لإرادة
وليس أيديهم صنع من هو المدعين من المقدم المستند هذا أن
بيانه سلف مما يقيناً

٣٢ من ٩١ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه تضميناً ويُعد
للحقيقة تغييراً يعد به قاموا ما أن وحيث , والحقيقة للواقع
مخالفته ثم ومن به إرتباط ثمة صحيحاً غير توقيعاً المحرر تضمين
عن فضلاً صحيحة واقعة تبدو بجعلها صحيحة غير واقعة للمحرر
التزوير لجرائم الجزائي النظام من (و , هـ/ ٢) المادة نص تحت

ويندرج التزوير قبيل من يُعد ثم ومن الذي (زيني عباس أحمد بن عدنان)المزور الإقرار على الشاهد معاقبة عن فضلاً فاعله معاقبة ويستلزم إلى والشاهد المدعين إحالة نطلب وعليه , الإقرار ذلك بصحة بشهادته بالإيهام التزوير جريمة في شارك

أولاً: يلي ما فضيلتكم من نطلب عليه وبناء. جُرم من إقترفوه ما لقاء بحقهم إجراءاتها لإتخاذ العامة النيابة

المدعين إحالة: ثانياً.ترونها أخرى أسباب ولأي الذكر السالفة للأسباب المدعين دعوى عن النظر صرف: ما حيال قانوناً اللازمة النظامية الإجراءات لإتخاذ العامة للنيابة (زيني عباس أحمد بن عدنان) والشاهد أسامة عليه المدعى وكيل سؤال أطلب: قائلاً وكالة المدعي قرر ثم. اهـ. (التزوير جريمة من إقترفوه أربعمئة ٠٥٤.٠٠٠ وقدره بمبلغ أسامة للابن التجاري زيني عباس أحمد لشركة الجد بيع سبب عن ٢١.٠٠٠.٠٠٠ قيمتها أن الزايدي صالح الشيخ من الصادر الصك في أسامة إقرار رغم ريالاً وخمسون فعل ريالاً مليون ثلاثمئة ٠٠٣.٠٠٠.٠٠٠ بمبلغ لها القانوني المحاسب وتقدير ريال مليون وعشرون مائة على ذلك وبعرض قرر هكذا ١٣٤١هـ/٩/٠٢ في كان البيع أن علما البيع لها الخرف غير سبب هناك تقرر وعليه قرر هكذا وكالة المدعي ذكره عما للجواب مهلة أطلب: قائلاً قرر أسامة عن وكالة المدعي في ثم الشخصية الأحوال محكمة جواب ورود ولحين أسامة عن وكالة عليه المدعى لإمهال الجلسة رفع بالمحكمة والعشرون الخامسة القضائية الدائرة قاضي المحسن سليمان محمد سليمان أنا فلدي أخرى جلسة سليمان وكاله المدعي حضر الجلسة هذه وفي ٢٢ رقم القضائية الدائرة بعمل والقائم جدة بمحافظة العامة فارس وكاله عليه المدعى الجلسة هذه في حضر كما سابقاً ووكالته هويته المدون الخميس عبدالله صالح بن الغامدي عياض جبر وائل وكاله عليه المدعى حضر كما سابقاً ووكالته هويته المدون قاضي محمد علي :) ونصها مذكره قدم اجله من استمهل عما زيني اسامه عليه المدعى وبسؤال سابقاً

ووكالته هويته المدون . السابقة الجوابية المذكرات في مَّا
المبداء والدفع الدفاع أوجه بكافة ونعتصم نوكد بدء ذي فباديء:
أولاً - الرد محل - الجوابية المذكرة من (وثانياً أولاً) فقرتي في
المدعين أورده ما على جواباً وأما: ثانياً بساط على المطروحة
الدعوى موضوع نطاق عن يخرجان الفقرتين تلكا في ورد ما
كافة أن على فنجيب متشعبة موضوعات في الولوج إلا يأبى
المدعي أن حين في وصية إبطال في تتمثل فالدعوى فضيلتكم
بحث عليه الرد وعن عنه نلتفت موضوعاً جِداً إلا ذلك يُعدو فلا
ثم ومن الدعوى في جوع من تسمن ولا تغني لا وكيل أورده ما
بأن فنجيب الدعوى بموضوع لتعلقها فنظراً (ثالثاً) الفقرة في
ورد ما على جواباً وأما: ثالثاً.

المدعين وكيل ان الفقرة في البين فإن: الأول الوجه وجهين من
عليه ونجيب صحيح غير مذكرته في المدعين يحمل والذي
المستند في قوله ما -) السابقة الجلسة قدمها التي الوصية إلى
إشارة في - نصه ما أورد قد المعترض الوصية هذه عن يعلم لا
زيني أحمد أن عدنان إبنه وشهادة - الله رحمه - زيني أحمد
بصمة الوصية صحة بعدم وصريحاً واضحاً إقراراً ويُعد الباطل
وأزهق الحق أحق قد الرد هذا أن وحيث (عليها زيني عباس
بأحمد خاصة بصمات أية تتضمن لم المقدمة الوصية أن ذلك
السابقة الجلسة في منه المقدمة هذه بأن يقيناً ثبوتاً ثبت مما
ببصمته مذيلة زيني عباس أحمد من صادر وصية أي توجد لا أنه
عن فضلاً

٣٢ من ٠٢ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه بها ارتباط زيني
عباس أحمد لإرادة وليس المدعين وعمل صنع من هي السابقة
الجلسة في المقدمة الوصية الوجه. السابقة بالجلسة المقدمة
الجوابية المذكرة في ورد ما إلى ونحيل بالتزوير عليها وطعنا
سبق وقد, صحيحة - عليها المعترض - الوصية كانت إن) أنه
الرد محل الفقرة بنفس المدعين ممثل أورد: الثاني المدعين من

وصريح واضح إقرار هذا فإن (زيني غازي لأبناء بالثالث السابقة الوصية إلى عنها يرجع فهو بغض جدة بمحافظة العامة المحكمة من شرعي صك بموجب والصادرة عليها المعارض الوصية بصحة دعوى عن النظر بصرف والقضاء الوصية بتلك تتمسك فإننا وعليه أخرى اعتبارات أو أمور آيه عن النظر للأسباب المدعين دعوى عن النظر صرف: يلي بما القضاء فضيلتكم من نلتمس عليه وبناء. المدعين المدعي على وكاله عليه المدعي ذكره ما عرض جرى وقد. (ترونها أخرى أسباب ولأي الذكر السالفة مليون ثلاثمائة تساوي التي الشركة بيع سبب وهو منه طلب ما على يجب لم عليه المدعي ان فقال وكاله قائلا أجا على المدعي على ويعرض ذكر هكذا أسامه الابن على ريال ألف وخمسين أربعمائة بمبلغ ريال أنا فلدي أخرى جلسة في ثم الجلسة تأجلت الوقت ولضيق وعليه ذكر هكذا لموكلي للرجوع مهلة أطلب رئيس فضيلة قرار بموجب الدائرة هذا بعمل والمكلف بجدة العامة بالمحكمة القاضي السراء صالح بن معاذ المدعي حضر وفيها الجلسة افتتحت ٢١/٦٢/هـ ١٤٤١ وتاريخ ٣٨٥٦٦٤٤٠٤ رقم بجدة العامة المحكمة وحضر سابقا ووكالته أعلاه هويته والمدونة الخميس عبدالله بن صالح بن سليمان وكيله معه وحضر أصالة ابراهيم فيصل عزام حضر كما سابقا ووكالته أعلاه هويته المدونة الغامدي عياض جبر وائل لحضوره كتابة من الصادرة الوكالة بموجب زين عباس احمد عدنان عن وكلا بصفته أعلاه هويته المدونة خوج المرافعة حق تخولة والتي ٥٠/٣٢/هـ ١٤٤١ وتاريخ ٦٠٠٩٥٩٠٤ برقم الخالدية فرع جدة بشمال العدل صادق الشرعية المرافعات نظام من ٧٦١ المادة على وبناء ذلك وغير والإنكار دعاوى وسماع والمدافعة البيع تم: قائلا أجا لأجله استمهل عما عليه المدعي وكيل وبسؤال سابقا، رصد ما صحة على الأطراف وكيل سؤال فجرى. أجا هكذا الوالد ديون لسداد وذلك التقييم بموجب ريال مليون وعشرين مائة بمبلغ الجد أهلية عدم لإثبات ذلك سبب: فأجا ؟ الوصية إلغاء وطلب بالقضية السؤال هذا تعلق عن المدعين

تقديم عليهم بأن الدعوى طرفي إفهام جرى النزاع محل
بالدعوى المسألة هذه ارتباط لعدم ونظرا. زين أحمد والمرصودة
المدعين من إبطالها المراد الوصية على وبالإطلاع. ذلك ففهموا
القضية هذه في ارتباط ماله مسلم انور ومروان ٥٣٤٩٨٣٠٠٠١
سميح سيقل محمد إسماعيل وهما فيها شاهدين وجود تبين
سابقا وكلاء إنهما: المدعين وكيل فأجاب ؟ بهما معرفتهم عن
الأطراف سؤال فجرى ٠٩٦٩٤٥٥٢٠١ نويلاتي عندنان عليه
المدعى وكيل أجاب كما الوصية هذه يثبت وهو زيني أحمد
يشهدوا ولم أسامة عليه للمدعى وكيل إفهام فجرى بذلك
معرفته بعدم: وعاتقة أسامة عليهما المدعى وكيل أجاب كما.
صحيح هذا بأن لإحضار عليه المدعى وكيل ولإمهال بذلك، فاستعد
القادمة الجلسة في إحضارهم عليه بأن عليه المدعى القاضي
الخليوي عبدالرحمن بن عبدالله انا فلدي أخرى جلسة في ثم
الجلسة رفعت الوصية على الشهود ٨٧١٧٥٩١٤ رقم بجدة العامة
المحكمة رئيس قرار بموجب الدائرة هذا بعمل والمكلف بجدة
العامة بالمحكمة بن سليمان وكيله معه وحضر أعلاه هويته
المدونة أصالة المدعي حضر وفيها ٣١/١٤٤١هـ / ٣/١٤٤١ وتاريخ الغامدي
عياض جبر وائل لحضورهما وحضر سابقا ووكالته أعلاه هويته
والمدونة الخميس عبدالله بن صالح

٣٢ من ١٢ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه سابقا ووكالته
أعلاه هويته المدونة خوج ابراهيم فيصل عزام حضر كما سابقا
ووكالته أعلاه هويته المدونة / المواطن للشهادة أحضرت: قائلاً
أجاب بإحضارها؟ وعد التي بينته عن وكالة عليه المدعى وبسؤال
من لديه وما بياناته عن الشاهد وبسؤال. أجاب هكذا لديه ما
سماع وأطلب مسيح سيقل بن محمد بن اسماعيل بتاريخ مولود
و، ٥٣٤٩٨٣٠٠٠١ رقم المدني السجل بموجب الجنسية، سعودي
إنني: قائلاً أجاب شهادة؟

المُدَّعى و بالمدَّعى قرابة علاقة لي وليس جدة في وأسكن العمل عن متقاعد أنا و ٢٨٣١هـ / ٩٠ / ٠٢ ذهبت ٢٣٤١هـ عام في بأنه - تعالى - لله وأشهد زيني وأسامة عباس أحمد شركة في موظف وأعمل عليه بأن تعالى بالله وأشهد الله رحمه الزيني أحمد موجوداً وكان مجلسه في كنا وقد الزيني أسامة منزل إلى بالتساوي ولأحفاده الخيرية للأعمال مالي بثلاث أوصي أنا المجلس في للحاضرين يقول كان الزيني أحمد ابنه لترديد موافقة برأسه يومئ وكان واضحاً يكن لم صوته لأنه الزيني أحمد يقوله ما يعيد اسامة ابنه وكان عدنان وكيل خوج عزام قرر المدعين على ذلك وبعرض. وشهد أجاب هكذا أشهد، وبه لديّ ما هذا اسامة زيني أسامة لدى يعمل كان إنه حيث الشاهد بشهادة أطعن إني: قائلاً منهما واحد كل الخميس وسليمان زيني كان أنه قرر الشاهد أن كما الوصية من نصيب سيأتيهم أولاده إن حيث الوصية إثبات من مستفيد أنه كما أساساً يعمل كان الشاهد إن: قال عليه المدعى على ذلك وبعرض، الزيني أحمد يسمع يكن ولم أسامة يسمع غير فهذا الشهادة أثناء أسامة يسمع كان انه كون موضوع أما، لأسامة الشركة انتقلت ثم الزيني أحمد عند جلسة في ثم رفعها قررت فقد الجلسة وقت لانتهاه ونظراً وعليه، بالموافقة يومئ كان أحمد إن حيث مؤثر عبدالله بن صالح بن سليمان وكيله معه وحضر أعلاه هويته المدونة أصالة المدعي حضر وفيها أخرى هويته المدونة الغامدي عياض جبر وائل لحضورهما وحضر سابقا ووكالته أعلاه هويته والمدونة الخميس هذه وفي سابقا ووكالته أعلاه هويته المدونة خوج ابراهيم فيصل عزام حضر كما سابقا ووكالته أعلاه الجلسة ضبط في ورد قائلاً منهما واحد كل الخميس وسليمان زيني عدنان وكيل خوج عزام قرر الجلسة من المستفيدين هم زيني عدنان أولاد أن والصحيح الوصية من نصيب سيأتيهم الشاهد أولاد أن السابقة فقد لذا الاكتفاء الدعوى أطراف فقرر يضيفونه ما لديهم هل الدعوى أطراف وبسؤال، قررا هكذا الوصية الخميس عبدالله صالح بن سليمان وكاله المدعي حضر وفيها أخرى جلسة في ثم

للدراصة الجلسة رفع قررت المدون قاضي محمد علي فارس وكالة عليه المدعى الجلسة هذه في حضر كما سابقا ووكالته هويته المدون سابقا ووكالته هويته المدون الغامدي عياض جبر وائل وكالة عليه المدعى حضر كما سابقا ووكالته هويته في الأولى الوصية إثبات يتم لم: قائلا وكالة المدعي فقرر الأولى الوصية عن الدعوى أطراف وبسؤال وكالة عليه المدعى على ذلك وبعرض، ٧٢٤١م عام وكانت شهود بوجود بمحضر إثباتها تم وإنما المحكمة

الدعوى أطراف وبسؤال. قرر هكذا الدعوى محل هي التي الوصية غير وصية يوجد لا أنه الصحيح: قال

أواخر في العقلي القصور طراً لقد: قائلا المدعي فقرر الموصي على العقلي القصور حصول تاريخ عن ٦٢ الدائرة في اللحيان إبراهيم الشيخ فضيلة ذلك وأثبت طبي تقرير بموجب ذلك إثبات وتم ١٣٤١هـ عام غير وكالة المدعي ذكره ما: قال وكالة عليه المدعى على ذلك وبعرض، أقمناها التي الحجر دعوى في وبعرض، عليه الحجر يتم ولم الأهلية بكامل الموصي أن إثبات تم الحجر دعوى نفس في إنه بل صحيح الموصي أن اللحيان إبراهيم الشيخ أثبت الحجر دعوى إقامة بعد أنه الصحيح: قال وكالة المدعي على ذلك

٣٢ من ٢٢ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة ٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه الموصي أن التقرير في وذكر بجدة النفسية الصحة لمستشفى الكتابة تمت ثم طبي تقرير بموجب مدرك غير ثم ومن الاستئناف محكمة من الحكم نقض وتم الدعوى اللحيان إبراهيم الشيخ فرد قصور أي فيه يوجد لا وجود وأثبت الموصي إلى الدائرة قاضي وشخص المحكمة هذه في التاسعة الدائرة إلى الدعوى إحالة تم الموصي على ولي إقامة تم ثم ومن العقلي القصور وجود إثبات وتم طبية لجنة تشكيل تم كما العقلي القصور الحكم صدور وبين الحكم نقض بين التي الفترة إن: قال وكالة عليه المدعى على ذلك

وبعرض، قرر هكذا أخرى جلسة في ثم رفعها قررت الجلسة وقت لانتهاء ونظراً، طويلة فترة وهذه سنوات خمس هي الآخر ووكالته أعلاه هويته والمدونة الخميس صالح بن سليمان وكيالة معه وحضر أصالة المدعي حضر وفيها وكيلا بصفته خوج ابراهيم فيصل عزام حضر وحضر عنه ينوب من ولا عليه المدعى يحضر ولم سابقا عليه المدعى لحضور الجلسة رفع قررت فقد لذا سابقا ووكالته أعلاه هويته المدونة زيني احمد عدنان عن الخميس صالح بن سليمان وكيالة معه وحضر أصالة المدعي حضر وفيها أخرى جلسة في ثم زيني أسامة هويته المدونة اليامي طالب علي وكالة عليه المدعى لحضوره وحضر سابقا ووكالته أعلاه هويته والمدونة الثانية العدل كتابة من الصادرة الوكالة بموجب زيني عباس بن احمد بن أسامه عن وكيلا بصفته أعلاه معه وحضر زيني عباس احمد عدنان وحضر ٢٠/٧٢/هـ ١٤٤١ وتاريخ ٦٠٠٠٤٣٠٤ برقم جدة بمحافظة موكله عن الزيني أسامة وكيل وبسؤال سابقا ووكالته أعلاه هويته المدونة خوج ابراهيم فيصل عزام وكيله إلا مرارا الجلسة هذه رابط على الدخول حاول وقد والهرسك البوسنة دولة في حاليا يقيم موكلي إن: قال. المرافعة باب إقفال قررت الحد هذا عند، الدخول يستطع لم انه

الأسباب

لدى المثبتة الوصية إلغاء بطلب دعواهم حصروا المدعين ولأن والإجابة الدعوى من تقدم ما على فبناء الموصي أن على استنادا ٢١/هـ ٢٣٤١/٢ وتاريخ ٢٢٠٠٩٢٢٧٤١١٢٧٤٩١٢٢٠٠ رقم الصك بموجب الدائرة بحسب بجدة عبدالعزيز الملك مستشفى من الصادر الطبي التقرير بموجب الوصية إثبات وقت قاصرا كان ثم ٣١/هـ ٢٣٤١/٢ وتاريخ ٧٦٧ برقم بجدة العامة المحكمة في والعشرين السادسة للدائرة الواردة الإفادة ١٥٩١ رقم الخطاب بموجب الإفادة ووردت بجدة النفسية الصحة مستشفى مخاطبة الدائرة ذات من جرى قد ولأنه قيم تعيين إلى يحتاج ولا بشؤونه القيام على قادر الموصي أن والمتضمن ٨/هـ ٢٣٤١/٦ وتاريخ تعارض في

للنظر جدة بمحافظة الصحة الشؤون مديرية إلى الكتابة
والعشرين السادسة الدائرة من جرى الصحة مستشفى من
الصادر التقرير بأن ٠١/هـ/٢٣٤١/٧ وتاريخ ٣٥٨٧٣ برقم الجواب
فورد التقريرين العامة المحكمة في والعشرين السادسة الدائرة
قاضي أن من المدعين عليه يستند ما ولأن المعتمد هو النفسية
الماضية للأشياء مدرك وغير قليلة لأشياء مدرك وأنه زيني عباس
أحمد الموصي حول مرثياته أبدى قد بجدة من الصادر التقرير
معارضة على يقوى لا هذا فإن أعماله لإدارة وعدنان أسامة ابنه
توكيل طلب وأنه إن ثم الموصي في القصور جوانب يستوفي
وجه على شاهده ما الدائرة قاضي يفصل لم حيث الخبرة ذوي
للموصي بالنسبة الوعي أن على دلالة فيه وعدنان أسامة ابنه
توكيل طلب من الدائرة لدى الموصي قرره ما المنظورة القضية
ولأن الاختصاص ذوي من يكون عليه الولي إقامة حاجة ومدى
نسبته وتقدير حاضرا كان

٣٢ من ٣٢ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه في التاسعة
الدائرة إلى الدعوى أحيلت ثم الاستئناف محكمة من نقضت قد
والعشرين السادسة الدائرة لدى ٩٤٤١٨٢٤٣ برقم الصادر حكمها
في التاسعة الدائرة وانتهت ٠٢/هـ/٤٣٤١/٤ بتاريخ بجدة العامة
المحكمة المؤثر الزمني الفارق لوجود ونظراً زيني عباس بأحمد
العقلي القصور ثبوت إلى ٦٢/هـ/٤٣٤١/٧ وتاريخ والعشرين
السابعة الدائرة من الحكم نقض وبين النفسية الصحة
مستشفى من الطبي التقرير صدور تاريخ بين ولأنه ظاهر هو كما
والتقارير البيانات ولتعارض التاسعة الدائرة لدى زيني بأحمد
العقلي القصور وإثبات غيره إلى يصار ولا الدائرة لدى المثبتة
الوصية صحة هو الأصل ولأن الترجيح إلى يصار التعارض عند منه
أقوى أو مثله بدليل إلا الحكم الحكم نسخة استلام أجل من غد
يوم للمعتراض موعداً وحددت، حكمت وبذلك المدعين دعوى
رددت فقد لذا من تبدأ يوماً ثلاثون وقدرها الاعتراض مدة خلال
الحكم على الاعتراضية اللائحة تقديم حق له بان وأفهمته

فيسقط باللائحة يتقدم ولم الاعتراض مدة انتهت وإذا الحكم
نسخة لاستلام إليه المشار لليوم التالي اليوم تاريخ والمادة
المائة بعد والستين السادسة المادة إلى استنادا وذلك القطعية
الحكم ويكتسب الاستئناف في حقه يوم في بالحكم النطق
وجرى التنفيذ ولوائحهما الشرعية المرافعات نظام من المائة
بعد والسبعين التاسعة الجلسة أقفلت وبه صباحا ٠١ : ٠٠ الساعة
هـ ٤١/٤٠/٢٤٤١ الموافق الأحد الدائرة رئيس توقيع عبيد
عبدالرحمن عبدالله الخليوي

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-194	رقم الوثيقة
وكالة	نوع الوثيقة
pdf.427036_2_ مستند جديد	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
10	عدد الصفحات (تقديري)
2273-2264	نطاق الصفحات في الملف
غير متاح	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2، قُتات أسطر: 1060	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2؛ قُتات أسطر: 1060	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

دع اماً الله رسول ع ملاسلاو ةلاصلاو

دما -

١ ٤ ٨٣ ٧٠ ٦٢ (خ) راتو ٨٣ ٦ ٢١٣٠٩ رقم القضية ع ءان 6 ةيص

لاوح ةرئاد بدلف مس ةولا عون ةولا رقم ةيسا بالقضية هتفص

فانتسلااب هتفص "!ز احمد يزاع للاط الوطنية ةولا

٥١٩٠٢٢٥٥٠١ سعودي 34 هدض فئاتسم "!ز عباس احمد

الوطنية ةولا ٩٣٨ ٦ ٥٠٧٠٠١ سعودي عليه 3B هدض فئاتسم "!ز

عباس احمد هماسا الوطنية ةولا ١٠٣٧١٠٨٠٠١ سعودي عليه 3B

هدض فئاتسم "!ز عباس احمد عدنان الوطنية ةولا ٣٣٧٢٩٠٧١٠١

سعودي عليه 3B هدض فئاتسم ع@اقولا اوضع دمح اللهديع نب

مي فانتسا " - اس عفانلا اللهديع نب فيان فانتسا " - ةمركلما

ةكمب فانتس ةمكحmb XB ةيص لواح ةرئاد ةاضق نحن

انيدلف 391107407 رقم قلا 1046990071 رقم ي ل
 عيسا يدوعس س ز نب ناميلس ةلا فئاتسلما رضحاً اوضع ن
 ززعلا ديع نب دلاخ فانتسا " - رقم ي ل عيسا يدوعس " ! ز
 دمحا نب ناندع هدض فئاتسلما رضحو 1055220915
 بالرقم عيسا سعودي " ! ز دمحا نب يزاع نب للاط نع - ل
 1439 7 19 خراتو ةباتك نم ةرداصلا - 1440 2 27 ل خراتو
 40340006 بالرقم " ! ز دمحا نب هماساً نع هتلا -
 103816076 مقري ل يدماغلا xy نب لئاو دع نع رضحو
 1017092733 ءاغلا هصنام يطلب 34 نأ 4 ص ، راركتلل اعنم
 إليها ليحت الدائرة ناف هلاعاً إليها راشلما فئاتسلما مك ا دق
 عيضقلا هذ - ع نأ امب ةدج ةظفاحم نم عيناثلا لدع نأ دع ، ...
 (تمكح كلذ - ن بوعد تدر هصن امب " - امكح ا - تردصاً
 رظنلا دع) - 1432 2 12 ل خراتو
 229014721194320022 مقر كصلا بقت عيصولا بلطو ،
 1/6/1442 خراتب ةرئادلا هذل تليحاو - 14 42 5 9 ل خراتب
 ن اومدقت مك نم ة " ! ز دمحا ناندع عليها 3B نوبعدلما م
 نوفئاتسلما ملس خيشلا م ةكرت 4 ثلثا قحب ن مك اسامة
 عليها 4 ⁵⁰⁹ 3B نم ةمدقلم عيصولا ةمدع ادجم والقضاء بوعدلا
 درب رارقلا ءاغلا " ! ز ناندع عليها 3B فئاتسلما الله همحر " ! ز
 أحمد الشيخ يدلاو 4 - 1438 5 10 ل خراتب - 4 1 ST اميف ص
 بابسلأ " ! ز أحمد يزاع انقيقش ةثرولا ةص ميلس هدض ض
 الزام عم " ! ز أحمد نم ةمدقلم او مكتليضفل ةقفرلماو
 عيصولا ب تباثلل اقفو هتكرت ثلث ا ةصحب يدلاو ةايح لاح
 4 B يزاع يقيقش ءانبلا هت لما 4 و - هتايح لاح دق نا - عليها
 ةمحر " ! ز أحمد خيشلا عيصو ذيفن " ! ز أحمد هماساً هدض ض
 يقيقش تبلاط دق " ! نأ حيث - 2 عيصولا هذ 4 أعريش يزاع 4 ⁵⁰⁹
 ةدلاو اقح توبث لا يصف ت ا ز ن - 3 هنيح 4 برخاً عيصو يات ملو
 عيصولا ب أنيقي هملع نم مغرلا B ST ثر رصح نمض عيصولا
 تابثا رفض كما 34 دنس نود كلذ رفض هنأ لا ا ن نم ةمدقلم

الله 1 رقم دن 4 ةقفرلماو ةقباسلا ةيصولا را كلذو مكتليضف
ماما ةروظنلما [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى

4 ا دع نعطلا لحم ةيصولا 4® برخأ ةيصو ذيفن بلاطي هدض
ض نا المو هل حمس لا ةيلقعو ةي 4 يدلواو امت دق ةلا
اذ الله ةمحر يدلواو نع هتلا- ا- "از دمحأ يزاع 4ST قيقش
ءانبأ ن قوقح عايض 4 هنم ةبغر بجومب اماقأ نم و "از
أسامة هدض ض نم ةمدقلم ةيصولا نا وحيث 4 تقولا كلذ 4
يدلاو 4ST B عقال رصاق 4ST B X4 ةماقإب مكح ردص وقد تيقوتلا
اذ 4 ا الدائرة دان وأن هفرخو ةنس Xy ارظن ةماقإ XB جاتحي
هنلا فرصت ءارجا وأ ةلا ءارجاب هل حمس ةلاح 4 نو مل هنا
ةبيطلا رراقتلا ةفات الذي اثروم نع تردص ةلا "از أحمد
خيشلا يدلواو نا وحيث 5 بوعدلا درب ءاضقلل رررقتلا اذ- XB
دان ةرئادلل زوجي لا 4X امكح نقض مت ةقباسلا بوعدلا 4
رظن ررقتل همكا- يدلواو نع لايكو ةفصوب اقتصو هديب
اعنطصا هديج ةيصو مدقيل هدض ض ي مث هتكرت 4
ثلثلاب مل دق ض يقيقشو يزاع 4^{SOS} دلواو يروضح 4 هتايح
لاح ا ءاضقلل مكتليضفل ءاجتل XB م بدح يذلا رم 4 هيخأ
دلواو ب 4 قح هجو نود هدلاو كارشا معزب ةلا رادصا
ةيل هل س نمم تردص ةلا بجومب مك 4ST B ضا نا ثيحو
6 مزلالا وحنلا 4ST B قحتسلما م مميلس 34 وحنلا 4ST B ا-
مك م ةكرت ثلث 4 مقحب ن نم ةمدقلم ةيصولا ةلا
فنأتسلما بلط كما الله ةمحر "از دمحأ خيشلا اندلاو ا
ةيصولا 4 خ دلواو قح توب رقي ض نا- المو لما ةيضقلا
موضوع 4 رظنلا ديع فائتسلاب رظان ةليضف لدتسا لاو 4ST
اميف ص بابسلا "- فرخ تقو 4 اعوقول ةيصولا لاطباب مك
ةعفارلما باب حتفو وموضوعا لاكش ضا قبول س ناميلس
مايقلا 4ST B رداق "- نا نمضتلماو - 8/6 1432 ا خراتو 19511
رقم باط بجومب ةداف تدروو هلوغب كلذل ب ةدجب ةي

نوؤشلا ررقت 4 درو امب همك ةيضقلا زوجيلاو هلمح 4 ya
 حي ya ةيضقلا رظان ةليصف نم ب اذ- و ة يوذ نم
 رداصلا ررقتلا ةضراعم BST بوقي لا اذ- ناف ميقي XB
 جاتحي لاو هنوؤش خراتو 37853 برقم ةدجب ةي نوؤشلا
 نم رداصلا ررقتلا ةيضقلا رظان ةليصف لعج ايناث فانتس
 ةمكحم نم ضوقنم مك اساساً نا- ررقت BST دان نظاماً
 هتليصفل هنا ع 4 ت ع سمخ 4 ةيلقلا هتلاح صي متلا همحر
 L¢ " نلاً كلذو حي ya اذ ةيلقلا L¢ " ةيصولا ة مك 4 هل
 اساساً - 10 7 1441 | القضية فارطاً ةمركلما ةكم ةقطنمب
 فان ةمكحم 6 ةيص لواح ةرئاد ١ ة - حفصلا رقم ١ ٢ ٤٤ ٦/
 ٨٢ ك - صلاح - رات ٤ ٣٠٧٢ ٦ ١٠٢ رقم كص 1008017301
 ةليصف باطخ BST - 12/13 1431 | خراتب ةبيطلا
 ززعلاذبع كللما ةنيدم نم رداصلا ررقتلا XB ةعقاولا 1 X4
 وحنلا 4 BST ميقي XB جاتحو فر باصم 4 فعضو كارد
 روصق نم ي هصنو - | ح 2/13 1432 في 767 مقر نفش
 باطخب قفرلما و ةدجب ةبيطلا ززعلاذبع كللما ةنيدم XB
 ةباتكلا نادي مي - " ةعقاولا 2 . ن ةدعاسمبلا BST ya
 هتردق مدعو تاوط بارطضا عم هجولا ya دومجو يدياب
 نافجر نم ي هنا امك ن دورشو 4 Ä روصقو ةركاذلا كلذ
 نودت متو ةدجب ةماعلا ةمكحلماب نرشفلاو ةسداسلا
 القضائية ةرئادب فظولما روضحب - 2/18 1423 | خراتب -
 ةلاح BST نادي مي - " ةليصف صوة يناثلا أحمد لا فظولما
 روضحب كرحتم - BST ادعقم ناآدرفنم هعم سولاون دمحاب
 روضح - 2/18 1432 | قفاولما ت موي 4 قبس وحيث هصنو
 ةيضقلا رضحمتب دوصرم و مل اقفو كلذو الزايدي KL ز"
 ةليصف صوة ثلاثا ةعقاولا 3 ةيضام ءايشلا كردم ya ةليلق
 ءايشلا كردم هنا تدجوف هعم ثيد " !م برجو يدماعلا دادعإ مت
 نايبيللو ، ميقي ةماقيا XB جاتحو ةركاذلا فيعضو دعقمو نسللا 4
 ya هنا X4 رظو هنم ةجا صنو - 26/7/1434 | خراتو
 34281449 رقم كصلا نم ةعساتلا ةفي 4 ةكراشمب ءابطأ

ثلاث نم عن ليكش ةدجب ةماعلا ةمكحلماب ةعساتلا
 ةرئادلا قررت ةع ةعقاولا 4 34281449 مقر ةيلاولا
 كص 4 طوبضم و- الم اقفو كلذو رضلما اذ- هفلم BST
 علاطلا هلاعأ رو ةلاح ةنياعم عن ررقت صنو- 26 7 1434 J
 خراتو 34281449 رقم كصلا 4 ءاج كما ةدجب ةيسفنلا ة نفش
 و لم نفش ةطلج عم ةديدش بدرجة ةخوخيش هتغ هتلاح تص
 املعرفية ةيلقلا تاردقلا 4 رو نم ي رو نأ 4ST ام تقرر هقحب
 ةرداصلا رراقتلاو ةيسفنلاو ةيبطلا تاصوحفلاو ، صاصتخ ل ءابطأ
 نم ن ةاضق نم ا- ن تاصي ع 4 "- فرخ ت هنا وحيث هنوؤش
 3B عليه X4 ةماقيا XB جاتحي رو نأ ةن برت وعليه ةيغامد
 حرط القضية رضان ةليصف BST بجي نا اذل ، ةيسفنلا ة نفش
 ررقت 4 درو امم القضية رضان عليه آخرات مدقتم نادي "-
 ززعلا دبع كللما ةنيدم نفش ررقتو قراقلا دوجول ارظنو هصن ام
 مك ب 4 القضية رضان ةليصف ركذ اثلاث ةاضقلا ةليصفلا با
 هنياع ام هتفلاخمو ةقباسلا رراقتلا هتفلاخلم إليها تافتل مدعو
 ررقتلا اذ تان ضراعتلو... ةعساتلا ةرئادلا بدل ن سابع
 دمحاب 4ST روصقلا تابثاو نرشفلاو ةسداسلا ةرئادلا نم
 مك نقض ن ررقتلا رودص خرات ن رثؤلما "امزلا"! بلما
 ةدجب ةيبطلا ززعلا دبع كللما ةنيدم ررقت 4 كلذو الدائرة عليه
 تدن الذي ررقتلا لبق ءادتبنا "- 4ST روصقلا توبث لافغا وفيه حي
 ya ب اذ ... رراقتلاو ززعلا دبع كللما ةنيدم ررقت و رراقتلا لوأ
 رودص نم ب "- فرخ توبث هنا حي ، نادي مي "- هنود الم
 لافغا هيف كلذكو ، ةمكحلماباطخ BST ةكراشمب تايفش
 ةدع نم عن ليكش ةداعا دع ررقتلا أطخ توبثل كلذ يفني لا
 ةيسفنلا ة ررقتب دحاب أطخ دوروو ، هنع نادي مي "-
 ةنياعمو اع ءادتبنا Lφ "فرخ مدع BST ة س دوجوم ya "امزلا
 قراقلاف ، BφST L ري بلطلا عليه ميقأ الذي ساس ة فرت
 والذي ةيسفنلا ة XB راصي لاو ة رئادلا بدل ةت ةيصولا و
 لص نلاو حيح XB راصي ضراعتلا دنع هنلاو رو كما رراقتلاو تان
 ضراعتلو هلوقب همك ةيضقلا رضان ةليصف ب رداصلا

ررقتلاب ذخ مدعو حرط ةيضقلا رظان ةليضف BST بجي نا هنلا
كلذو تان ضراع دوجو نم حي لا ةيضقلا رظان ةليضف هركد ام
() هنم بوقاً وأ هلثم ليلدب لا ه ، يواس ثان رو دافح عيمج م ا
بلاطلما ةيصولل ن لخذت ملف ا 4 الدائرة ترصق
اسماخ .هئطخ توبثل ةدجب ةيسفنلا ة نفش نم ةلا تاءارجا 4
بيعلا دوجو اسداس كلذ هاجت 34 هجولا ءارجاو كلذ نوفرع م
ةيصولا تقو L\$ " لاح وعن قاقحتس نع ملاؤسو [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

الدعوى

4 ملاخدان 8 خراتو 11902 رقم ةلا بجومب ت ةيصولا نو
لصاح تاءارج 4 بيعلا نا لا ةيصولاب التوكيل تقو 4 فر BST
انديكات عم اذ- ، ا ض ةيصولا ا ت ص 4 حبسم ليعامسا د رقا
حيث النظام قفو العدل بتا جورج نكي ملو ، العدل قباتك 4 س
"از ةماسا ل 4 ي با لدعلا بتا ا ماكو - 2 1432 ا قداصو
اضفخنم نا هتوص نو "از أحمد عمس مل وأنه مل نا نم و "از
ةماسا وأن لدعلا قباتك 4 س ت 4 تنود ةلا نا و "از ةماسا ل
رضح هنا كصلا نم 21 قباتك تلا- 4 س ت 4 ت ةلا نا اورقا "از
أسامة ووكيل د هذنع رضح "از دمحا نا هتلا 4 معز لدعلا بتا نا
لوقلا ةصلاخو ، كلذ ل BST ةماسا وكيلا لاو هتداهش لبقت
لاف "از ةماسا عليه 3B ل بحاصل قلماجم كلذ لعف هنا
لاوح نسحاف كلذ لدعلا بتا- بفخأ ثيحول 4 ةلا طبضل
ناذئ لدعلا و تباثلا نا مكتليضف ديفاً اع ماظنلاو عرشلا
هتفلاخلم هلمكأب لدعلا بتا ءارجا درن هسلاجو هل يذلا ل
بحاص دلاولا عفلا بلجت ةقيثولا هذ- لثم هطبض و ء- "لا ملو
"- ةافون XB ةدجب ةيبتلا ززعلا دبع كللما ةنيدم نم رداصلا
بيطلا ررقتلا بجومب - 12/12/1431 ا خراتب هتوبث نم رمتسم
فراذ وأن "- فرخ رراقتلا نم ةعفارلماب كلذ قلدأ انركذ دقو
ةحي لا خراتلا اذل ةقحلالا ةيصولاو ةدجب ةماعلا

٤مكحلمأ بدل 305/31 مقر ديقلا ب - 1/1/1432 | خراتب ر
بوعد ميءقء ساسأ [بءاءة مرأءة: OCR غير واضء]

الءعوى

4 رءء ءيء ءيصولا هءة مءء "از ءءان ئراولا رارقأ - 1 4ST
امب ا ، ليطنلا ي ا ليءنف ءافرصء فعءو لا ءوشو ءاضقلا
ءاءافا ءيصولا هيأاً ألباء ئلئلا لعء واملءضمنة ش ئب كللماءبع
ءيشلا ا ءيصولا 4[®] ءي وأن ، ءءي لا ا ءيصولا نا وقرر - نم
فصنلا ئري ءليه 3B هءفصب س اررض ءليه رجوهء فلاء
BST و ان هرارقا نا وءيء ، ءءان ءلاوأ أسامة ءلاوأ يزاع ءلاوأ
"ب اعاشم ئلئلا لعء أسامة اعنطصا ءيصولا اماو ، "از يزاع
ءسلا 4 رءء نانءع ءليه 3B نا لا وءيله ءءافا بءومب
رارق اء- ءوبء مغرو 4ST هءباسلا ءيصولا هبءومب هء
قاقءئس نم هءلاوأ مرءي هئا ئيء ه 4 هل ءزفلءلما ءسلا
4 ءيصولا رظان نم هءبض ءءاعا انبل هانركء ام وقرر ءسلا
4 رءء نانءع ءليه 3B نا لا وءيله ءءافا بءومب رارق اء- ءوبء
مغرو 4ST ءعباسلا ءيصولا ءابئاً بلط ليا ئيء ءيصولا ءابئاً
بلط BST ءعباس ر بوعء نا - 2 هئاسلب نانءع ءليه 3B
ءءافا عامءساو ءسل عوءرلا ءرئاءلل نكمو لصءي مل
كلء نا لا ا ءيصولا ءابئاً 4 صاءئء ناف ءليه ءان ء 1432 1 4
305 32 برقم "از أءمء BST ءيلاولا ءماقا بلط ليا امن - ا
1432 2 8 4 3331 برقم ءءب ءماءلا ءمكءملل لاطبأ ن -
1432 1 4 ا مءقلمأ بلطلا ء BST مك 4 ءءيل مءء ءاب
مكءب هيلاولا ء ئيءو هيل نع عرف ءيصولا نو- ءيلاولا -
اساساً ءقءني هئباً ءمس لب "از ءمأ ءمس مل هئا رقا ء-
ءاءش ءامس ءيمس ليعامسا ءءاش ه ءيصولا 4ST نا هئا-
4 ركء ءيصولا 4 نا - 3 ونظاماً اعرض ءيصولا ركء ام BST
ءفاضاف 4ST بوعء ء BST هء- لاوح ئئارق نا - 4 ءيصولا لاطبأ
ن هءءاش بءومب الءي ءءاءش ء مءء ناب هئا ناف ءليه ءان
هماساً ءيشرلا لءرلا اء- موقئ نا ءءاعلاو فرءلا هل ءش يءلا

لب ل 4 هـ قلا قرط نع هت XB يا دمع مٲ والية بوعد عليه
ماقت ادشار لاجر نا روصتي لا ناف عفارلما 4 لب هدشر
ن ملو ةيلاولا ةيضق رطان XB رضحا مٲ ا انرشا عفرتلاب
ةيصولا ليدعتل لا يكو ل لكنھ هسفنب هت ليدع هتيل تابثاو
هسفنب ةمكلما XB روض لقاعلا لجلأ تان ةل 4® نئارقلا هذ
ك لف هماسا هدلو BST ةي ةوقلا طغض تحتلا ءابطلالاو لب
مكاحلما تاسلج 4 رضي مل اذ دع ، ة ءيشلا كردم يا هنا ن
ةرشابم ة هلو رغص نب و "از وأسامة ، لا يصفنو ةلمج
بالدعوى رقا وقد xy نب و "از ناندع ناتا بوعدلا هذ 4 عليه
3B نا 5 ةيضقلا رطان هب ب ام مكتب يا ررقت بجوم هراقا
بجومب 4 لر نويلم نورشعو ةئام يواس و- ملر فلأ ن ةئامع
هيبأ كلمى هنا ةمكلما ماما رقا دقف تاءارجا نم هلمع
اميف ةمركلما ةكم ةقطنمب فان ةمكحم 6 ةيص لواح ةرئاد ٢
ة - حفصلا رقم ١ ٤٤ ٢ ٠ ٦/ ٨٢ ك - صلاخ - رات ٤ ٣٠٧٢ ٦
١٠٢ رقم كص 1008017301 لاخ انماث أيضا قيل مدع BST
ليلد و ةيصولا خرات لبق نا- ءارج اذ- وإنفاذ ن ثلثا ميلس
بجوي ةيصولا توبثو X4 نويلم ةئامثلاث يواس و ةلازغ وبأ
لللاط ةداهش ا مصب ةقرولا انمدق حيث هنع عوجرب ةيصولا
لاطبأ - قيل - مكح ناف قيل ميلس مدع عم هنا نم هانركذ
ام ةشقانم نع مك "از يزاغ B هبنا دلاولا ثلثا لعج نم اقباس
هب ام XB دوع هلطبو هنع عجري هناف هناسل BST ء- ت دق
نا وانه يزاغ هبنا ألبناء XB هت يا مل هنا ناندع هبنا ةيصولا حي
ةيضقلا رطان هرکذي دن ل رارق اذ- بجومب تلطب قيل نم -
هنظي الم ت نا ةيصولاف هتشقانمو اذ- نع باوا ةيضقلا رطان
كرت دقو ، 4 درو ام BST ةفاضإ ام ل ةلا أصالة ن لاؤس برج
مٲ ضقانت نرم "اب قرفتلاو ، برخا ةرم ا - هانمدق يذلا
عوجرلا BST قبطني ا بلاطلما باجاف ةفاضإ هيدل ل ةلا عليه
3B لاؤس برج امك ، كصلاو ةيضا ةحئللا 4 درو امع ةفاضإ
يدل دجوي لا هلوقب ام دحاو ل باجاف ةمدقلما ةيضا
محناول القضية لمأ برج تالية ةسلج 4 ، ةساردلل ةسلا تعفرو

قرر اذك XB ةجردلا ةمكحم بدل تمدق امب يفتكاً هلوقب بابس
 لج للاخ مدق دق ضا نا ن ةعفارلماو عليها مدقلمما ضا اـ
 رداصلا مك ةيضقلا قاروا ةساردو علاط دع ةيعرشلا
 تا عفارلما ماظن نم 162 ةدالما BST ءان ا ال ةيعرشلا
 رئاودلا نم ةرداصلا كو نا اـ افاضم فئاتسلما مك 4 تدرو بابس
 BST ءانبف عوضولما حيث نم اما ، لاكش لوبقم وف مـ
 نمو نظاما ددحلمما فلاخي ام اـ اـرو نكي مل ام ، رو ءاعدا
 لا ةيمسرلا قارو 4 نعطلا لبقى لا اصنو ةيعرشلا تا عفارلما
 ماظن نم ةئالما دع ن ةيدا ةدالما BST ءان ، ة لمعلا بجو ،
 تابث ةوق ال نوـ صاصتخ بجومب لدعلا بائك نم ةرداصلا
 قارو نا BST صنت ءاضقلا ماظن نم 80 ةدالما BST ءان
 ةيملاس ةع ماـ اما لاما ثلثلاب ةيناثلا ةيصولا ذا ال ركنلما
 ناندع عليها 3B ة هيف ةيناثلا ةيصولا لاطبا نا ام .. اـ
 نعطلا زوجي لاو ، ةيفاضا ةن لاب مكاحلما ماما ا ةبتا
 كلذ دوو ، ال هرا لبقى لاف وعلها ، ةثرولا نمض نم ةجوز
 دوجول ثلثلا نم لقاً م ب م ب يزاع دلاولا ةيصو ® 4 ذا ثلثلا نم
 لقاً XB ةيصولا اورظن الذين ءاضقلا نم ن ةدافا ناش دروام
 اماو ، ةيصولا موضوع 4 امساح دغ الذي ةيسفلا ة نفش نم
 رداصلا ررقتلا ة ناش ة رزوو العدل رزون يذلا نادى مي "ـ نا
 كلذ دوو عوضولما 4 ةحرص نكت مل ءاضقلا تادافا نا امك ،
 عليها 3B باوج 4 هنع باوا XB ةراش تمت دقف ةيصولما
 قيل عوضوم 4 كلذب مك هل زاج الم رصاق هنا بري نا ولو
 ررقتلا دورو دع X4¢ BST "L ةماقا بلط درب مكح الذي KL" و
 ةيضالما ءيشلال كردم ya ةليلق ءيشلا كردم "ـ ناب دافا انايحاً
 قيقي نا ناف عليها اذكو تادار حرش 4 قال ، مقبولة كارد نمز 4
 هت ناف رخا 4 كردم ya نمز 4 نا اذ ا "ـ ناب نفخي لا كما ،
 فئاتسلما مك ة XB الدائرة ناف XB ةجردلا ةمكحم ماما هو مدق
 نا قبس امع جرخي لا فارط همدق ام نلاوت هتقافا 4 مكا
 قوطنم نرئشعلاو ةيناثلا الدائرة نم رداصلا ـ 14 4 1442 ا خراتو
 421170332 رقم مك ديبأتو موضوعا ورفضها لاكش فانتس

بقبول ةرئادلا حكمت كلذل .ملسو هب هلا B ST محمد ان B ST
الله B ST التوفيق ن بوعد در نم هب £ØL اميف ةدج ةظفاحمب
ةماعلا ةمكحلماب مكا قيدصت 1442/10/18 خراتو 5130629
رقم رارقلا بجومب العليا ةمكحلماب بتأييد ةيثا الصفة مك اذ بس
دقل ما ميلس ST يمان 6W اللهديع ةمركلما ةكم ةقطنمب فان
ةمكحم 6 ةيص لواح ةرئاد 3 ة - حفصلا رقم 1 44 2 0 6 / 82 ك
- صلا خ - رات 4 3072 6 102 رقم كص نايف عبدهللا نافع
النافعس الدائرة القضائية ةرئادلا وضعن لا اللهديع ززعلا ديع دلاخ
يم عبدهللا محمد حمد عضو الدائرة 1008017301 [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-195	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
pdf.18121427_3_ مستند جديد	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
2278-2274	نطاق الصفحات في الملف
غير متاح	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

اسح بي ١١ | بن منش م التهر] احيّم اء شر كسة احمد زينسي
 واولاده ش 1 ده عق جطنهة 2 لعسطة ذات مسؤولية محدودة
 بالمدع 0004 لانا قهنا 60 7الانا (قرار الشركاء بتعديل بعض
 بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة) بتاريخ 17:
 ١٤717/1١/ ه الموافق 7١١7/1١/54 م قد سبق للأطراف التالية
 أسمائهم: - ١ أحمد عباس زيني طرف أول " - عدنان أحمد
 عباس زيني طرف ثاني " غازي أحمد عباس زيني طرف ثالث
 أسامة أحمد عباس زيني طرف رابع تأسيس شركة احمد زيني
 واولاده المحدودة المقيدة بالسجل التجاري بمدينة جدة تحت
 رقم 0006 وتاريخ ١417/٠١/77 ه والمثبت عقد تأسيسها لدى
 كاتب عدل جدة الاولى بالعدد 17 وتاريخ ١11١/95/8 ه.
 والمعدل بقرار الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة رقم 48

صحيفة ١ مجلد ١٠/ش / ع وتاريخ ١٤٧٧/١١/٧ هـ وحيث أن الطرف الث: غازي أحمد عباس زيني 1 والذي يملك عدد (٠٠١) حصة بقيمة اسمية ٠٠ر 00 ريال ء قد توفي الى رحمة الله بتاريخ ٨هـ وانحصر ارثه الشرعي في ورثته المعينين بموجب صك حصر الورثة رقم 0 وتاريخ ١٤٧٧/١/١٧ هـ وعليه فقد ألت الى الورثة وهم (أحمد عباس زيني - أب - : عاتقة محمد يحيى الحرازي - ام - « بشرى أيت علال - زوجة - . طلال غازي أحمد عباس زيني - ابن - - . فيصل غازي أحمد عباس زيني - ابن - « غدير غازي أحمد عباس زيني - بنت -) ملكية الحصص المورثة اليهم والمشار اليها أعلاه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات كل حسب نصيبه الشرعي في الارث حيث أل الى السيد / أحمد عباس زيني» حصص عددها "7 وبقيمة اسمية ٠٠ر "ريال ء والى السيدة / عاتقة محمد يحيى الحرازي حخصص عددها 77 وبقيمة اسمية ٠٠ر 6" ريال . والى السيدة / بشرى أيت علال . حخصص عددها 7١ وبقيمة اسمية ٠٠ر 8 ريال؛ والى السيد / طلال غازي أحمد عباس زيني . حخصص عددها؛ 4 وبقيمة اسمية ٠٠ر ؛ ريال . والى السيد / فيصل غازي أحمد عباس زيني حخصص عددها 44 وبقيمة اسمية ٠٠ر ؛ ريال . والى الانسة / غدير غازي أحمد عباس زيني حخصص عددها ١١ وبقيمة اسمية ٠٠ر ١٠6" ريال , وحيث تنازل عن طريق البيع كل من السيد / أحمد عباس زيني « السيدة / عاتقة محمد يحيى الحرازي والسيدة / بشرى أيت علال .» عن حصصهم الارثية المذكورة أعلاه والبالغة عددها 3١ بقيمتها الاسمية والبالغة ٠٠ر 9١ ريال الى باقي الورثة لتؤول بهذا التنازل جميع حصص المرحوم غازي و أحمد عباس زيني في الشركة الى ابنائه وهم السيد/ طلال غازي أحمد عباس زيني بعدد (80) حصة بقيمة اسمية ٠٠ر ١6 ريال . السيد / فيصل غازي أحمد عباس زيني بعدد (2١) حصة بقيمة اسمية ٠٠ر ١٠6 ريال « . الانسة / غدير غازي أحمد عباس زيني بعدد (5٠) حصة بقيمة اسمية ٠٠ر ؛ ريال وذلك بما للحصص المتنازل عنها من حقوق وما عليها من

التزامات على أن يكون توزيعها وفقا للأنصبة الشرعية » وقد استوفى جميع الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على هذا القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم » وذلك بموافقة باقي الاطراف » وعليه فقد قرر الشركاء بالاجماع (الذين يملكون) ٠٠٠١ (حصة تمثل نسبة) 90٠٠١ (من رأس المال تعديل عقد تأسيس الشركة أعلاه وفقا لما يلي: - 1 م رأس المال ١٠٠١.٠٠١ ريال سعودي عذج الاحمفي با“ 0 0 همم, 0م, 1م, 5م ص مم ءاب 6999 جدة 145؟ - هاتف: 740/9076 - فاكس: 25400084 سجل نهاري رقم 105008468586 02 55 - 0588 - 647 ر ييه - 635 - 6477-: 1ه© 7 - 21432 طوقول 5700 عز 8.0م 1 احمد زيني واولاده ش 8 م ث تاطله 2 لعسطة ذات مسؤولية محدودة الدع 17 001/4 لاقفنا معالانا وقد أقر جميع الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم وأنه قد سبق الوفاء بكامل راس المال عند التأسيس. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

رابعا: تعديل المادة: عاشر: ادارة الشركة , عين الشركاء الاستاذ / اسامة احمد عباس زيني مديرا للشركة ويمثل المدير الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والادارية والقضاء وكذلك أمام الغيروكتابات العدل ووزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار ولايجوز انتهاء خدمات المدير الا بمسوغ شرعي بعقد الشركة أو بقرار مستقل وبموافقة شركاء يمثلون 65 (خمسة وسبعون بالمائة) من حصص الشركة.

• وقد تم تخويل المدير كافة الصلاحيات اللازمة لانجاز العمل اليومي ولادارة الشركة وللهيمنة على إلى مصالحها وشئونها . وله أن يباشر كافة السلطات وأن يقوم بالاعمال التي يحق للشركة القيام بها طبقا لعقد التأسيس هذا » وللمدير الحق في التعاقد مع الاستشاريين والمقاولين وبيوت الخبرة والشركات . كما أن له الحق في انتهاء خدماتهم وفي أن يعين الوكلاء والموظفين والعمال للقيام بالاعمال الدائمة أو المؤقتة أو المهام

الخاصة للشركة » وأن يعزلهم ويوقفهم عن العمل طبقا لما يراه مناسباً وأن يحدد سلطاتهم وواجباتهم وأجورهم ومكافأتهم » وله حق التفاوض مع الشركات والمصانع والشركات الأجنبية وتوقيع العقود وإبرام الالتزامات معها وفتح الاعتمادات المستندية وشراء الأراضي للشركة وتطويرها من أجل أغراض الشركة وللمدير كذلك حق القيام باسم الشركة ببيع الأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة والأفراغ وقبول الأفراغ وتقسيمها وقبض الثمن وعموم التوقيع على كافة عقود البيع والشراء والتوقيع على عقد تأسيس الشركة وملاحق تعديلها وعقود تأسيس وملاحق التعديل للشركات التي تساهم أو تشارك فيها الشركة بما في ذلك زيادة رأس المال أو تخفيضه وتوزيع الحصص وبيعها والدخول في شركات قائمة أو جديدة وله أوسع الصلاحيات في الإدارة . وأن يفتح ويدير الحسابات والتسهيلات المصرفية لدى البنوك وبيوت التمويل الأخرى بما في ذلك الاقتراض والرهن وفك الرهن وتقديم الضمانات » وأن يرفع ويتابع سائر الدعاوى والقضايا والشكاوى؛ وله حق المدافعة والمرافعة نيابة عن الشركة إلى آخر درجة من درجات التقاضي وله أن يسقط الدعاوى والقضايا وله حق الصلح والتسوية والتنازل وتعيين الخبراء إؤر والمحكمين » وأن يصدر الشيكات باسم الشركة . وأن يتسلم ما للشركة من حقوق وأموال لدى الغير؛ وللمدير الحق في توكيل الغير بجميع أو أي من الصلاحيات والسلطات الممنوحة له بموجب عقد التأسيس هذا وعزله وتعيين بدلا منه.

خامساً: يقر الشركاء الجدد أنهم قد اطلعوا على عقد تأسيس الشركة وملاحق التعديل الواردة عليه . أمهـب هـدراولا داوملا عيمجب اومزتلاو سادسا: تبقى مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي دون تعديل.

سابع: حرر هذا القرار من (ثماني) نسخ استلم كل طرف

نسخة من القرار للعمل بموجبها والذ: التجارية الأخرى لتقديمها

الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات النظامية وقد فوض
الشركاء السيد / إخمه " م صالح الجفري سعودي الجنسية في
اتمام هذه الاجراءات وعليه جرى التوقيع. 4 قرو 7 ا سه سين ا
١ رأس الما ١,٠٠١,٠٠١ ريال سعودي اغتج الادهة نك متا ص. ب
01٠١ جبة 51455 - هاتف: 147/1778 - فساكس:
5470688 - مسجل تصاري رقم ١448156 ا ر ا 5.55.5 [م.0
- 0588 - 647: ييه - 635 - 6477: رأو 7 - 21432 طوللول
5700 يرزم 8.0 ن ام شركة احمد زيثني واولاده 1 ١ 8 425
72311137 لعسطام ذات مسؤولية محدودة للدم يزو 00
7 آلاهقمنا مع راالذنا أولا: يعتبر التمهيد السابق جزء لايتجزأ من
هذا القرار. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

١ السيد / أحمد بن عباس بن زيني - سعودي الجنسية - بموجب
حفيظة نفوس رقم 7١٠١ © سجل مكة المكرمة سجل مدني
١7١57875 ٠٠١ عمره 8١ سنة ومهنته رجل أعمال - يقيم في
جدة حي الروضة شارع نهضة الحاضر. (طرف أول) السيد /
عدنان أحمد عباس زيني - سعودي الجنسية بموجب حفيظة
نفوس رقم 5859 سجل مكة المكرمة سجل مدني رقم
١705371777 ٠١ عمره 05 سنة - مهنته رجل أعمال - يقيم
في جدة - حي الروضة - شارع نهضة الحاضر. (طرف ثاني) ١
السيد / اسامة أحمد عباس زيني « سعودي الجنسية بموجب
حفيظة النفوس رقم 5 سجل مكة المكرمة سجل مدني رقم
١١1١/75١١ عمره 5 سنة ومهنته رجل أعمال « ومقيم في جدة
- حي الروضة - شارع نهضة الحاضر. ١ (طرف ثالث) > 4- .
السيد / طلال غازي أحمد عباس زيني « سعودي الجنسية
بموجب سجل مدني رقم ١557١7١05١١ وتاريخ ١/١71/7/١/
هل ومهنته كتاجر وقيم في جدة - حي الروضة - شارع نهضة
الحاضر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

(طرف رابع) 5 السيد / فيصل غازي أحمد عباس زين .
سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ١٠١51/91848155

وتاريخ 75/171/7١هـ ومهنته طالب ويفيم في جدة - حي
الروضة - شارع نهضة الحاضر. [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

(طرف خامس) 1 الائنسة / غدير غازي أحمد عباس زيني «
سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم ١٥٥٠٧٧١٥٧٧ .
وتاريخ ١٦/٥/١٤٢٥ هـ ومهنتها ربة بيت وقيم في جدة -- حي
الروضة - شارع نهضة الحاضر. [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

(طرف سادس) ثالثاً: تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس والخاصة براسمال الشركة لتصبح صياغتها على النحو التالي:
سادساً: رأس المال ٠ حدد رأس مال الشركة ب 0١ در ١ ريال (مليون ريال سعودي لاغير) مقسم الى ألف حصة متساوية القيمة « قيمة كل حصة ٠٠٠١ ريال (الف ريال سعودي لاغير) تم توزيعها على الشركاء كالاتي: | سوزريك 0 اتخصس |بترك|. | لخصص |يترك |ضية صنية |. | اسم الشريك الحصص | بالريال 2-2 | الحصص بالريال | النسبة المدوية ١ و 6١٠١ لل لك امن أحمد عباس زيني | طق غرياصدزيتي | 6.0٠01 76 0 | التجرو, / ع | فيصل غزي اصدزيني ١٠٠٠١ | 4١ | 00800ر١4_ | 6٦٦ له < بي / 5 | غير غزي امدزيني | 8.؛ 3008١0 00 080 مرء4 ان سول 5 | الاجمالي 1 ل ل ل ل | رأس المال ١,٠٠١,٠٠٠ ريال سعودي | اغتج اه 0901 000 ص. ب 6/٠٠ جدة 7١175 - هاتف: 541/17/776 - فاكس: 1470088 - سسجل تجاري رق 0 ٠٠ - 5200 2 231432 - 0588 - 0565.0-6 ساة و د.اه - 231037 «اه8.0م - 5 5 بيا م84 احمد زيني واولاده 98 تع 231037 لعسطمة ذات مسؤولية محدودة بالجمع فر00 ل/الاهنا مع [الانا والله الموفق لك الطرف الاول الطرف الثاني الاسم: أحمد عباس زيني الويرم: عدنان أحمد عباس زيني 30 3 يع > 1 ل التوقيع: جل عبد التوقيع " 26 الطرف الث ٠ الطرف الرابع: 5 الاسم أسامة أحمد عباس زيني الاسم طلال غازي أحمد زيني

التوقيع سر مر كك التوقيع ٠ : سر سر " الطرف الخامس:
الطرف السادس ٠ : الاسم: فيصل غازي أحمد زيني الاسم: غدير
غازي أحمد زيني التوقيع: سرس س» التوقيع: سس حبر الطرف
المتنازل: أحمد عباس زيني الطرف المتنازل: عاتقة محمد
الحرازي م ١ مه 0000 التوقيع: 5-5 التوقيع مر سس 000
ني : الطرف المتنازل: بشرى أيت علال سر لقي 5 12 تسر: 0
ط 3 لك قم ٠ سك العانوزية | ؟

التوقيع: 4م صصح «م 7 ب 200 5 5 1 ا والله الموفق.» 2
آذ] سس رأس المال ١٠.٠٠١.٠٠١ ريال سعردى اغستج امم
580 أهامه 0 من ب ٠١ 07 جسسدة 71147 - هاتف:
7410156506 - فاكس: 74070088 - سجل تجاري رقم 816
405.044 0680١5 0588 - 647: ييه - 6835 - 6477 ١ أه
7 - 21432 طأمقل 0هقل 5700 يرمق. نام 1 انوبافلا كاؤولا نر
00000055 مق 1 ل سال ل 1: 1110000 ووحده مطابقا
للشرودل ١ سسنشاد 8ف بن نتن لأضاف ارقى ار | الي ثبو, 0
ل اس يا ا 0 0 وزارة التدل؛ سيم نرتيق المقود الحمداله وحمده
والسلاة والسلام على من لا ثبي بعده وبعد: فدادي اذا معيضم بن
عبدالعزيز الحارثي كاتب العدل لدى الغرفة التجارية المنامية
بمعافلة جدة هدى جرى تسجيل و توثيق. صزرأ لم بسجل عقوه
الشركات نعت الرقم _ الا صحيفة 100 10542 مجلد, د مت و
تتاريخ بي ريك نايا وذلك بحضور توقيع الأطراف المعنية وعليه
جرى التصديق والتوقيع تعريسا منا في بي ري ١١6" وبالله
الثقة وعليه الاعتماد. [| وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
و على آله و سحبه أجمعين. 00 2 إكاحب ١ ده 7-0 كائب المدل
10 1 42 « سل° 06 ' ال 3 0 رك ير ١ سكم 531 5 غ مذ 0
8 0 / 78 200 0 1 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-196 – حكم ابتدائي ضد الشيخ اسامة زيني - القضية -
pdf. 42824717 - 01-01-1445 هـ.

بطاقة الوثيقة

DOC-196	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
حكم ابتدائي ضد الشيخ اسامة زيني - القضية - 42824717 - 01-01- pdf. 1445 هـ.	عنوان الوثيقة
01-01-1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
20	عدد الصفحات (تقديري)
2298-2279	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1jYjqC1mznAUSMVpLmwzmo maDIVSpR467/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الأمّلكة اڪعربية السسووية | المحكمة التجارية بجدة رقم
الصفحة: ١ الدائرة الاولى تاريخ الصك: ١/١

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

قلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 2787510١1
وتاريخ 1١54147/١7/178 هـ لل أطراف القضية عدنان احمد
عباس زيني الموية الوطنية الا ١.١. سعودي المدعي عاتقة

محمد يحيى محمد علي الحرازي الموية الوطنية / ١٠٠١.78
سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية
اللام.١٠٠ سعودي مدى عليه [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

الوقائع

وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 25/12/1442هـ مقامة من المدعين: عاتقة بنت محمد بن يحيى محمد علي الحرازي وعدنان بن أحمد بن عباس زيني ضد المدعى عليه أسامة بن أحمد بن عباس زينيء ذكر فيها وكيل المدعين وني مرافعته أنه كان قد صدر حكم المحكمة العامة بجدة برقم (43281449) وتاريخ 26/7/1434 هـ القاضي بتولي قيماً على أحمد عباس زيني -مورث المتداعين- لفقدانه الأهلية والإدراك وأنه أثناء نظر دعوى الولاية استغل المدعى عليها الوكالات الممنوحة له من والده أحمد عباس زيني -رحمه الله -وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (4030196102) لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع قدرها (450.000ريال). وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث المدعين إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً قدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمئة وسبعة وخمسون ألف وتسعمئة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9090) من رأس مال الشركة وذلك بناءً على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. مشيراً إلى أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناءً على فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع. كما أشار إلى أن أحمد عباس زيني قد توفي بتاريخ 21/4/1438هـ وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575) وتاريخ

12/5/1438هـ. وطلب ابتداءً الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع قيمة الحصص المبيعة وقدرها (368.757.931 ريال) وكان وكيل المدعين قد أوضح أنه سبق وأن صدر حكم المحكمة العامة بجدة رقم (3855849) وتاريخ 10/2/1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري بنظر هذه الدعوى. فقدم وكيل المدعى عليه جوابه المتضمن دفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص المحكمة العامة لكون موضوع الدعوى هو الادعاء بقيام المدعى عليه باستغلال الوكالة الممنوحة له من قبل والده - دعوى محاسبة وكيل- . فضلاً عن اختصاص محكمة الأحوال الشخصية نوعياً بنظرها حيث إن موضوع الدعوى هو مسألة من مسائل الإرث كون المدعين يطالبون بنصيبهم الشرعي في قيمة حصص شركة أحمد زيني التجارية مشيراً إلى أن المدعين أقاموا دعويين وهما دعوى قسمة تركة مالية مقيدة برقم (471117/7011) لدى محكمة الأحوال الشخصية بجدة. ودعوى قسمة تركة عقارية مقيدة برقم (1061159111/ل) لدى محكمة الأحوال الشخصية بجدة. كما دفع بعدم صحة ادعاء المدعين بأن المدعى عليه لم يسدد قيمة الحصص المشتراة من مورثه. والصحيح أن المدعى عليه اشترى حصص المورث من شركة أحمد زيني التجارية بموجب عقد المبيعة المبرم والموقع من قبل الطرفين في 20/09/1431هـ وأن المدعى عليه قام بتسليم المورث قيمة هذا الشراء عبر سداد جميع ديون المورث لدى البنوك وأن المدعي لم ينكر هذا الأمر موضحاً بأن البيع الذي تم ما بين المدعى عليه ووالده والذي تنازل بموجبه والده إلى المدعى عليه بالبيع عن كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم 172070115711 () والبالغ عددها (45 حصة) بذات قيمتها الاسمية وقدرها: 5.000.000 ريال) والتي تعادل نسبة (9090) من إجمالي حصص الشركة بما لهذه الحصة من حقوق وما عليها من التزامات كان بيعاً صحيحاً ومتوافقاً مع صحيح الشرع والنظام ومدقق من قبل وزارة

التجارة ومثبت أمام كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة تحت الرقم (5/؟) صحيفة (11/7) مجلد (1/ع/ر) وتاريخ 11/7/1417هـ أي قبل إقامة المدعي دعواه ضد والده مشيراً إلى أن مورث المدعى عليه عندما قام ببيع كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه تم هذا البيع حال حياته وكان بكامل قواه العقلية وبإرادة حرة خالية من أي عيب من عيوب الإرادة. موضحاً بأن من قام بالتوقيع على قرار الشركاء بالبيع عن كامل الحصص المتنازل عنها للمدعى عليه لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بالنيابة عن البائع -مورث المدعى عليه- هو وكيله الشرعي السيد/جابر علا. الله بن جيران» وفقاً لما هو مثبت في قرار الشركاء وليس المدعى عليه أصالة» وانتهى إلى طلب الحكم برد دعوى المدعين وإلزامهم بأتعاب المحاماة مبلغ (500,000 ريال). فعقب وكيل المدعهن بأن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى استناداً إلى نص المادة (1) من نظام المحاكم التجارية. مشيراً إلى عدم صحة ما ذكره المدعى عليه من أن تاريخ الاستحواذ على الحصص كان بعد إقامة دعوى الولاية وأن قيمة الحصص بعلم ورضا والده. إذ إن الثابت من صك الولاية الصادر بالرقم (34281449) وتاريخ 26/7/1434هـ وتحديدًا الصفحة العاشرة منه (أن جميع أملاك وشركات المرحوم أحمد زيني كانت تحت تصرف المدعى عليه أسامة زيني قبل إقامة دعوى الولاية بفترة طويلة وأن المرحوم كان يعاني من أمراض عقلية مزمنة وقديمة وقبل إقامة دعوى الولاية). مضيفاً أن وكيل المدعى عليه يحاول إهمام الدائرة بأن المدعي يطعن في صحة التصرف الذي قام به المدعى عليه من شرائه للحصص الخاصة بوالده وقد أدان المدعى عليه من حيث لا يعلم إذ ذكر أن نقل الملكية كان تصرف صحيح وتم وفقاً لإجراءات صحيحة كما أقر بحيازة المدعى عليه للحصص وتصرفه بها تصرف المالك. مما يؤكد صحة مطالبة المدعين بقيمة الحصص وليس بإبطال التصرف. ولذلك على المدعى عليه وكالة إثبات قيام المدعى

عليه بسداد قيمة الحصص البالغة (771,8857,17/8 ريال) إلى حساب مورث المدعى عليه وفي حال عجزه عن الإثبات إلزامه بسداد قيمة الحصص طال ما أنه قد أقر بصحة البيع وإقراره بأن المبلغ المدفوع هو (450.000 ريال) في حين أقر وكيل سابق للمدعى عليه أمام مجلس قضائي ومثبت ذلك في ضبط الجلسات أن قيمة الحصص الفعلية مئة وعشرون مليوناً في حين أن ما قام بدفعه المدعى عليه مبلغ (450.000 ريال) وهي القيمة الاسمية وليست القيمة الفعلية للحصص. لذا فإن المدعين يتمسكون بإلزام المدعى عليه بدفع نصيبهم من قيمة البيع والمحددة بمبلغ (71,887,178 ريال). ثم عقب وكيل المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها مشيراً إلى أنه كان قد صدر عن الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة الحكم رقم (7/11/185) لعام 5771هـ في الدعويين المقامتين من المدعي ضد المدعى عليه بشأن شراكته في شركة احمد زيني وأولاده المحدودة

0 وزارة العدل صك رقم 227531175841115 صو [2 1 م المحكمة التجارية بجدة | رقم الصفحة: " 0 الدائرة الاولى تاريخ الصك: 1554/1./1 ان 0 1 ع 2 والشركات التابعة لها وقضى الحكم باعتماد الصلح بين أطرافه وإجراء مضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للخصومة فيما بينهم وبقناعتهم به. وأقر المدعي صراحةً في الصلح الذي تم بينهم بأنه ليس له الحق بمطالبة المدعى عليه بأي مطالبة مهما كان سبهاً بل وإسقاط حقه في أي مطالبات أو دعاوى مهما كان نوعها أو سبهاً في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بالشركات موضوع الصلح. مفيداً بأن التقرير الذي استندت إليه الدائرة في حكمها الأول رقم (1737871797) وتاريخ "577 7/1/8 هـ والذي قضى بصرف النظر عن طلب المدعي بإقامة ولي على والده لسلامة قواه العقلية كان بناءً على تقرير مستشفى الصحة النفسية المؤرخ 5172 1/8 هـ "7/1 هـ في حين أن الحكم رقم (5781555) وتاريخ 2175 1/71/1 هـ والقاضي بإقامة

المحاسب القانوني عبدالرزاق ولي سيت قيماً على والد المدعى عليه تم الاستناد فيه إلى تقرير مستشفى الصحة النفسية المؤرخ " 57 / 1 / 17 هـ مما يؤكد بأن جميع تصرفات والد المدعى عليه قبل تاريخ التقرير الطبي المؤرخ 11/08/1575 هـ هي تصرفات صحيحة من الناحية الشرعية والقانونية ولا يجوز الطعن في صحتها موضحاً بأنه بعد صدور حكم التخرج اتجه الأطراف المعنيون إلى كاتب العدل في وزارة التجارة بجدة لتنفيذ الحكم وهناك أمام كاتب العدل تم التوقيع من قبل المدعين على تعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية ثم قاموا بإتمام إجراءات التخرج من عموم الشركتين شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825).: وقد أقرّوا المدعين صراحةً بأنهم استوفوا حقهم من قبل طرف الشركاء الجدد وهم أسامة زيني بنسبة قدرها (9090) وشركة أوزكو المحدودة بنسبة (9010) وأن توقيعهم يعد بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المدعى عليه وفق الثابت في البند الرابع في اتفاقية الصلح والتي نصت صراحة على أن "يق ر كافة الأطراف بأنهم اطلعوا على كافة الأوضاع والمراكز المالية للشركات موضوع التخرج بتاريخ التقرير المحاسبي المنتدب في الدعوى (طلال أبو غزالة)". فعقب وكيل المدعين بأن اتفاقية الصلح المذكورة لا علاقة لها بموضوع

الدعوى وهي متعلقة بحصص المدعي بصفته أصيلاً مالِكاً للحصص محل الصلح في حينه ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالحصص المطالب بقيمتها في هذه الدعوى. مشيراً إلى أن المدعى

عليه أقر بأنه اشترى الحصص بقيمة مئة وعشرون مليون ريال إلا أنه عجز أن يثبت قيامه ببسداد ذلك المبلغ فضلاً عن إثبات سداد القيمة الفعلية التي تجاوزت (331) مليون ريال» موضحاً

بأنه بعد رد دعوى الولاية عادت القضية من الاستئناف بنقض الحكم الصادر برقم (177/87595) وتاريخ 477 1/8/1405هـ وتم تداول القضية وصدر بها الحكم بالصك ذو الرقم (5781549) وتاريخ 575 26/7/1405هـ الذي قرر فيه صراحة إقامة المحاسب القانوني عبدالرزاق ولي سيت قيماً وولياً على مورث المتداعين مما يؤكد أن المورث كان يعاني في أواخر أيامه من النسيان وتدهور في القدرات العقلية والذهنية وعدم القدرة على التصرف في أمواله وشركاته. مشيراً إلى أن تاريخ البيع كان في تاريخ 5411 16/10/1405هـ حسب عقد التأسيس الذي صادق عليه المدعى عليه وتاريخ إقامة دعوى الولاية كان في تاريخ 577 22/7/1405هـ الثابت بصك الحكم رقم (7 17787755) وتاريخ 577 7/8/1405هـ الذي قدمه المدعى عليه. مفيداً بأن البيع كان قبل إقامة دعوى الولاية بأربعة أشهر فقط مما يؤكد أن المدعى عليه استغل مرض والده وعدم قدرته على التصرفات المالية والعقلية وباع حصص الشركة لنفسه بسعر بخس وهو (450000 ريال) بينما قيمتها السوقية (771,887,118 ريال) وأشار تأكيداً على ما ذكر بأن مهمة وزارة التجارة هي الاشتراطات الشكلية للبيع فقط ولا يتعدى اختصاصها إلى النظر في قيمة بيع الحصص وتقييمها وما قام به المدعى عليه من شراء الحصص لنفسه بثمان بخس ليس لوزارة التجارة سلطة في تقييمه أو التدخل فيه. منوهاً إلى أن جابر الجيران موظف لدى المدعى عليه ياتمر بأمره وقام بالتوقيع بطلب من المدعى عليه وبأمره. مضيفاً بأن المدعى عليه قدم الحكم رقم (185/117/7) لعام 14177 هـ محاولاً إيهام الدائرة بأنه حكم صلح وتسوية وأنه يشمل جميع النسب في الشركة محل الدعوى -شركة احمد زيني التجارية - . والصحيح أن شركة احمد زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة تملك ما نسبته 9601) من شركة احمد زيني التجارية المحدودة أي أن الصلح المقدم يخص النسبة المشار إليها أعلاه وهي (9611 فقط والباقي (9609) لا تملكه شركة احمد زيني وأولاده ولم يشتمل عليها الصلح المقدم. مؤكداً بأن الصلح ذكر

فيه نصاً (وفيما لتلك الشركة أي شركة احمد زيني وأولاده من حصص في تلك الشركات). فضلاً عن أن حكم الصلح المذكور كان بين المدعي بصفته شريكاً في الشركات وليس بصفته وريثاً يطالب بنصيبه الشرعي من تركة مورثه والده. فعقب وكيل المدعى عليه بأن وكيل المدعي متناقض في أقواله حيث ذكر صراحةً أن من قام بالبيع والتنازل عن مورث طرفي الدعوى هو المدعى عليه بموجب الوكالة التي لديه ثم قام بتغيير كلامه بعد التوضيح بعدم صحة ذلك وذكر بأنه وكيل المورث ولكنه يعمل لدى المدعى عليه. مشيراً إلى أن اتفاقية الصلح المثبتة في صك الحكم رقم (185/11/7) لعام 4771هـ والصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة لها علاقة وثيقة بشركة أحمد زيني التجارية ومن ضمن الشركات التي تخارج منها المدعي حيث حضر بنفسه أمام كاتب العدل وبحضور وكيله وأقر المدعي بأنه استلم كافة حقوقه وأبرأ ذمة المدعى عليه وأقر بوجود شركاء جدد ليس من بينهم مورث طرفي الدعوى وأنه على علم بذلك وأن ادعائه في الوقت الحالي ادعاء باطل وجب رده وعدم الالتفات إليه فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه أن عليه التعقيب على ما تمسك به المدعي أخيراً مما يتعلق بواقعة الغبن في قيمة الحصص وأن العقد كان صورياً وأن قيمة الحصص الحقيقية تتجاوز 300 مليون ريال. فعقب المدعى عليه وكالة بأن موكله اشترى حصص المورث بمبلغ يتجاوز مئة وعشرون مليون وأن المبلغ المقيّد 450 ألف ريال مجرد قيمة اسمية وليست قيمة حقيقية للبيع وأن المدعي يعلم ذلك حيث جرت العادة والعرف في أسرتهم على أن يتم تسجيل البيع والتنازل عن الحصص في الشركات فيما بينهم بالقيمة الاسمية لهاء مشيراً إلى أن المدعي أقام دعوى سابقة والمقيدة برقم (3218883) بتاريخ 4/3/1432هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج في المحكمة العامة بمحافظة جدة والتي طلب فيها المدعي صراحةً إبطال البيع الذي تم بين المورث وأسامة زيني مما يؤكد أيضاً أنه قد سبق الفصل في هذه الدعوى لوحدة الموضوع ووحدة

أطراف الدعوى ومن ثم أقام الدعوى رقم (33286392) في 8/6/1433هـ لدى القاضي صالح بن محمد الزايدي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وطلب فيها مرة أخرى إبطال ذات البيع وقد تمت الإجابة على ادعاءه بأن البيع تم بمقابل مبلغ مئة وعشرون مليون ريال سعودي بموجب العقد المبرم بين مورث المدعين والمدعى عليه ولم يطعن في ذلك. مشيراً إلى أن ادعاء المدعى بوقوع الغبن في عملية البيع بين التاجر المورث وابنه التاجر أسامة أحمد زيني أمديغير منطقي وغير مقبول وغير جائز كما أن العرف الدارج والمعترف به أن التاجر قد يتعرض للغش وقد يتعرض أيضاً للتغريب ولكنه لا يُغبن في تجارته ولا يُقبل منه ادعاء الغبن بأي شكل من الأشكال مما يسقط معه ادعاء المدعى بالغبن عن والده. كما أن من ادعى الغبن ليس التاجر نفسه المورث بل هو ابنه المدعى عدنان أحمد زيني وبعد مرور حوالي عشرة سنوات على الواقعة. مؤكداً على أن عملية البيع تمت وبشكل صحيح. وفي جلسة 2/11/1443 هـ أشارت الدائرة إلى حضور المدعى عدنان أصالة» وإلى عدم حضور عاتقة وأوضح وكيل المدعى أن عاتقة كبيرة بالسن وقد لا يكون حضورها ضرورياً وهي أقرب ما تكون إلى الحياد بين الطرفين. كما أشارت الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه أصالة». واعتذر وكيله عن حضوره للجلسة بسبب عدم تمكنه من الدخول لرباط الجلسة لكونه خارج المملكة وتحديداً في (ألبانيا) وقد تم التواصل مع الوزارة بهذا الخصوص إلا أنه لم يتم حل الإشكال ولكنه قد يحضر الجلسة من خلال اتصال مرئي رديف في حال وافقت الدائرة. فأفهمته الدائرة أن عليه متابعة حل الإشكال لحضور المدعى مباشرة الجلسة القادمة أو القدوم لحضورها في مقر المحكمة. كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى أن على عاتقة كذلك حضور الجلسة أو توكيل من يحضرها نيابةً عنها في حال تعذر حضورها لظرف طارئ. وفي جلسة 9/11/1443هـ استوضحت الدائرة من المدعى عليه أصالة عن واقعة قيامه بشراء حصة والده لنفسه في شركة أحمد زيني التجارية سجل

تجاري رقم (4030196102) بمبلغ (450.000 ريال) فقط في حين أن قيمتها وفقاً لدعوى المدعين أكثر من ذلك؛ فأجاب بأن الذي تم حقيقةً هو أنه كان قد اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده حصص فهما في المملكة وهي: "1. شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102).: 2. شركة الضيافة للأعمال العقارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030120104).: 3. شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني المحدودة سجل تجاري رقم (4030092507). 4. شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن المحدودة سجل تجاري رقم (4030092091)., 5. شركة أحمد زيني للتموين والخدمات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (4030107003) 6. شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة مسجل تجاري رقم (4030107145). 7. شركة أحمد زيني سوديس كو للتموين المحدودة سجل تجاري رقم (4030016974). 8. شركة أحمد زيني دايكن لتكييف الهواء المحدودة سجل تجاري رقم (4030054187). 9. الشركة الوطنية للإيدارة والخدمات المحدودة سجل تجاري رقم (4030042496). 10. شركة الخميرة السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (4030048620): 11. شركة كورتينا للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (4030092518): 12.

اك وزارة العدل صك رقم ١١٥٨٤١١٧٥٨٤١١٧٥٣٢٢٧٥٣ صو [ا المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: م 0 الدائرة الاولى تاريخ الصك: ١٥٤٤/١٠/١٠ 81 1 0: 2 شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)". وذلك مقابل مبلغ مئة وعشرين مليون ريال تم سدادها من خلال سداد ديون والده للبنوك وذلك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون وقد استوفت البنوك حقوقها بمجرد إيداع تلك المبالغ. وجميع تلك الحسابات مثبتة محاسبياً وقدمت للمحكمة قبل سنوات في قضية المحكمة العامة التي

صدر الحكم بشأنه من قبل القاضي الزايدي, مضيفاً أن التخرج تم فعلياً من قبل المدعين وغيرهم في دعوى التخرج أمام هذه المحكمة قبل سنوات وأقروا باتفاقية الصلح وما اشتملت عليه من استلام كافة الحقوق وإبراء ذمة المدعى عليه وذلك تم من خلال حكم التخرج ثم كتابة عدل بإثبات الاتفاقية» وبالتالي فليس للمدعين الحق في إقامة مثل هذه الدعوى. ثم عقب وكيل المدعي بأن ما ذكره المدعى عليه غير دقيق؛ لأن التخرج الذي تم إنما كان يخص شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) وما تملك هي ذاتها في الشركات الأخرى المشار إليها في حكم التخرج ومن بينها الشركة محل الدعوى "شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)". والحاصل أن شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) لا تملك إلا نسبة (9010) من شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102): فسألته الدائرة هل كان للمدعي عدنان حصة في شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)؛ فأجاب بأنه لم يكن لديه حصة وإنما كانت الحصص محصورة بين والده وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825). فعقب المدعى عليه بأن كلاً من شركتي "شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)"؛ شركات صورية ليس لها قيمة اقتصادية تأسست فقط لتملك في الشركات الأخرى أشبه ماتكون بالشركات القابضة وذلك لتعذر وجود شريك مساهم واحد في تلك الشركات الأخرى. فعقب وكيل المدعي بأنه أكد على أن التخرج الذي تم أمام المحكمة إنما كان يخص أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) بما تملك من نسبة قدرها (9610) من باقي الشركات الإحدى عشرة المنصوص عليها في حكم التخرج. وما يخص هذه

الدعوى من تلك الشركات هي شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102): وهو يتساءل عن علاقة باقي الحصص في تلك الشركة ونسبتها (9090) بحكم

التخارج. فعقب وكيل المدعى عليه بأن حكم التخارج تم فعلاً أمام المحكمة وفق ما ذكر ثم اتجه الأطراف لكتابة عدل لتنفيذ الحكم وهناك أمام كتابة عدل تم التوقيع من قبل المدعين على مايخص ال(9610) من شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) ثم قاموا بإتمام إجراءات التخارج من عموم الشركتين "شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)" وذلك تحديداً أمام كاتب عدل وزارة التجارة وأقروا بأن الشركاء الجدد في كل من الشركتين المشار إليهما هم: أسامة زيني وشركة أوزكو المحدودة سجل تجاري رقم (4030077461) وأقروا بحصص كل من هذين الشركتين بالرقم الدقيق. وعقب وكيل المدعي بأن ما ذكره المدعى عليه ووكيله غير صحيح وأن على المدعى عليه إثبات وجود تخارج يخص ال (9090) من الشركة محل الدعوى شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102). ثم أفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما حصر ترافعهما في واقعة التخارج التي يتمسك المدعى عليها بحصولها أمام كاتب عدل وزارة التجارة وفق ما أشير إليه. فقدم وكيل المدعى عليه صورة عقد بيع بين المدعى عليه وبين أحمد عباس زيني مؤرخ 20/9/1431هـ يمثل شراءه لل9090 من الشركة محل الدعوى شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)، فعقب وكيل المدعين بأنه لم يتم تقديم هذا العقد المزعوم من قبل لاسيما وأن هنالك دعاوى بين المدعي والمدعى عليه قائمة منذ سنوات عدة ولم يتطرق المدعى عليه لهذا العقد ولم يبرزه من قبل وأضاف أنه

بالاطلاع على التواقيع المرصودة بالعقد المزعوم والتي يتضح من خلالها أنها مثيرة للشك والريبة ولا تشابه التوقيع المعتمد لمورثهم واستناداً إلى المادة (الثانية والأربعون) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية فإنه يطلب إلزام المدعى عليه بتقديم أصل هذا العقد للتحقق من صحة التواقيع المرصودة به والمنسوبة لمورث المدعين. فسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن وجود الأصل المطعون عليه بيد موكله من عدمه؟ فأجاب وكيل المدعى عليه بأن أصل العقد المشار إليه موجود ني حيازة موكله. ثم طلب وكيل المدعين إحالة المحرر للجهة المختصة للتحقق من تزوير التوقيع المنسوب للمرحوم احمد زيني فعقب المدعى عليه وكالة بأن العقد صحيح وأن الموقع عليه هو أحمد زيني بشخصه ويده فأفهمته الدائرة بإحضار نسخة العقد الأصلية؛ كما أفهمت الطرفين بإحضار نسخ متعددة ووفيرة من تواقيع المشار إليه من واقع التعاملات الرسمية البنكية وغيرها فعقب الطرفان أنه بشأن المستندات المطلوبة فإنه ليس لدى المدعى عليه سوى ماتم تقديمه» وأنه ليس بحوزة المدعين أي مستندات أصلية تحوي توقيعاً لمورث الطرفين..

وأضاف الطرفان أنه قد ترى المحكمة الكتابة للبنك المركزي بشأن استجلاب المستندات تمهيداً لإحالتها للأدلة الجنائية. وفي جلسة 21/4/1444هـ أشارت الدائرة إلى الكتابة للبنك المركزي وفق ماتضمنه محضر الجلسة السابقة بموجب خطابها الصادر عن المحكمة بتاريخ 2/4/1444هـ ولم تردّها إفادة حتى تاريخه. وأفهمت الدائرة الطرفين بمتابعة سير الإجراء لدى البنك المركزي وفي جلسة 2/7/1444هـ قررت الدائرة إعادة الكتابة للبنك لعدم ورود المطلوب. وفي جلسة 1/8/1444هـ أشارت الدائرة إلى إعادة المعاملة إلى الشرطة برفقة المستندات الجديدة الواردة من البنك المركزي وأفهمت الطرفين بمتابعة المعاملة لدى الشرطة. وفي جلسة 19/10/1444هـ أشارت الدائرة إلى عدم ورود إفادة الأدلة الجنائية وأنها بصدد الكتابة إلحاقاً للأدلة الجنائية بشأن عدم ورود المطلوب. وأفهمت الدائرة

وكيل المدعين أن عليه متابعة كتاب الدائرة لدى الجهة. وفي
جلسة 10/11/1444هـ أشارت الدائرة إلى أنه وردها خطاب
مدير شعبة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة رقم (4403035471/1) وتاريخ 22/10/1444هـ المشار فيه إلى
ضبرورة بعث أصل الورقة محل الطعن وعزلها وتحريزها بداخل
ظرف مستقل. ثم قدم وكيل المدعين مذكرة جاء فيها أن انتقال
الحصص محل الدعوى والبالغة (4: 191) 0090؛ من شركة
احمد زيني التجارية للمدعى عليه قد تمت بطريقة غير مشروعة
وغير نظامية وبينه هذا الدفع تناقض المدعى عليه في سبب
انتقال هذه الحصص وآلية تملكه لباء مضيفاً أنه بعد كل هذه
السنوات من الخلاف مع المدعى عليه يزعم بوجود عقد بيع
الحصص مبرم مع مورث المدعين فسكوته وإخفائه للعقد دليل
على عدم صحته، مؤكداً على أن المدعين يطعنون في صحة هذا
العقد شكلاً ومضموناً. مشيراً إلى أنه سبق وأن صدر تقرير خبرة
محاسبية من الخبير المحاسبي طلال ابو غزالة وشركاه مقدم
للدائرة القضائية التجارية في نزاع مع المدعى عليه مؤرخ
5477 11/11/1444هـ وأنه فيصل في محل النزاع الماثل الآن إذ ورد
فيه بكل دقة ووضوح تقييم حصص الشركاء في الشركات ومنها
الحصص محل الدعوى مع المدعى عليه في شركة احمد زيني
التجارية والذي قيّم فيه نسبة (81: 0090) التي آلت للمدعى
عليه بالمخالفة للشرع والنظام بمبلغ قدره (44
1.70 185١ ريال) وأن المدعين يتمسكون بما جاء في التقرير
المعد وفق أسس محاسبية سليمة وبطلب قضائي وانتبى إلى
طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لعدنان مبلغ (57, 7757/11 ريال) وذلك نصيبه من حصة والده من الشركة وفق
التقييم المعتبر وإلزامه بأن يدفع لعاتقة الحرازي مبلغ (47.01
2 ريال) ثم سألت الدائرة وكيل المدعين عن سبب عدم
تضمنين مذكرته ما يتعلق بما أشار إليه في محضر الجلسة
السابقة مما يخص الطعن بالتزوير فعقب بأن البيانات التي
يتمسك به موكله كافية في إثبات دعواهم دون الحاجة إلى ما

يتعلق بالتزوير مع التأكيد على كون المستند مزور شكلاً ومضموناً. ثم سألت الدائرة وكيل المدعين عن وجه تمسك موكله بتقييم الخبير المحاسبي في الدعوى المشار إليها والمؤرخ 7/11/1432 هـ في حين أن انتقال الحصة محل الدعوى كان في 20/9/1431 هـ؛ فأجاب بأن ذلك هو التقييم الفعلي وأن التقرير قدم في التاريخ المشار إليه ولكنه يتناول فترات سابقة. فسألت الدائرة هل اطلع على نسخة حكم التخرج؟ فأجاب بأنه لم يطلع عليه. فأفهمته الدائرة أن وقائع الحكم المشار إليه تناولت ما يتعلق بتاريخ التقييم بصورة دقيقة على لسان الخبير وأفهمته الدائرة أن عليه بيان الوجه المشار إليه تفصيلاً. ثم سألت الدائرة عن مصير الشركة محل الدعوى؛ فأجاب بأنه لا يعلم وأنها تحت تصرف المدعى عليه. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن التقرير الذي أشير إليه تقديم المدعى عليه له في دعوى التخرج فاستعد بتزويد الدائرة بنسخة منه. وسألت الدائرة عن موقف المدعى عليه صراحة وبصورة دقيقة حيال التقييم الفعلي للشركة محل الدعوى في تاريخ انتقال الحصة محل الدعوى في 20/9/1431 هـ وذلك على ضوء التقييم الذي قدمه في دعوى التخرج وكذلك على ضوء التقييم الذي قدمه الخبير في تلك الدعوى والذي تم التخرج بناءً عليه. فقدم وكيل المدعى عليه تعقيبه المتضمن بأن القيمة المقيدة في عملية البيع والشراء المشار إليها في الدعوى هي قيمة اسمية وليست القيمة الحقيقية للبيع كما أن القيمة الحقيقية للبيع والشراء قد تمت بمقابل مبلغ 120 مليون ريال وذلك بموجب العقد المبرم بين المدعى عليه والمورث وقد شهد على العقد اثنين من الشهود العدول أيضاً. مشيراً إلى أنه سبق وأن تقدم المدعى عليه بالعقد محل الخلاف في قضية المحكمة العامة أمام 31 / المملكة العربية السعودية 15هما وزارة العدل صك رقم 22753117584115 للرج 40 لطر م المحكمة التجارية بجدة | رقم الصفحة: 40 القاضي الزايدي منذ عشر سنوات تقريباً وكان وقتها المورث على قيد الحياة. وقد أوضح فيها المدعى عليه أن البيع أمام كاتب العدل

تم بالقيمة الاسمية ولكن القيمة الفعلية هي مبلغ 120 مليون ريال» ولم يطعن المدعي بعدم صحة العقد في وقتها وأضاف أن وكيل المدعين يسعى بطريقه غير مباشرة العدول عن طلبه بالطعن بالتزوير ولفت الانتباه إلى تقرير ابو غزالة « وانتبى إلى طلبه الحكم برد دعوى المدعين واحتياطياً مخاطب الأدلة الجنائية للتحقق من صحة العقد محل طعن المدعين. ثم عقب وكيل المدعين بمذكرة مفادها أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية هي مبلغ (372.426.828 ريال) وقيمة حصص المورث أحمد زيني والبالغة (2[9: 90) من حصص الشركة بمبلغ (54 "0.185.1 ريال) كما هو مدون تفصيلاً بتقرير الخبير المقدم سابقاً. مشيراً إلى أن نقل الحصص وقت العقد المقدم من المدعى عليه إجراء وتصرف غير شرعي وغير نظامي وفي حكم العدم» وأن توقيع الموكل مزور وغير صحيح علاوة على أن قيمة بيع الحصص الزهيدة 45 ألف والتي يستحيل عقلا وعرفاً أن تكون هي القيمة الحقيقية للحصص مضيفاً بأن انتقال الملكية شرعاً المعتقد به والمنتج لآثاره الشرعية والنظامية إنماتم بعد إجازة هذا العقد بعد أن صدر تقرير المحاسب طلال ابو غزالة و شركاه المشار إليه آنفاً - المتدب من المحكمة - والذي تم التخرج بموجبه في باقي الشركات وهو محل إقرار من جميع المتداعين بما فهم المدعى عليه وإلا. لما تم التخرج بناءً عليه وفق العقد المرصود من الدائرة التجارية في حينه والمرصود بكامله في صك الحكم. وأشار إلى أنه لاينال من صحة ذلك التقييم ما قد يثار من أنه ربما زادت قيمة الحصص بعد العقد المبرم من المدعى عليه فإن أي زيادة على فرض وجودها فري زيادة ونماء في ملك المورث هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن العبرة بها وقت التقرير الذي تم فيه تقييم الحصص لأن وقت التقييم كانت الحصص من مال المورث ثم إن الحصص لم تزد قيمتها أثناء وقت العقد المزعوم عن قيمتها أثناء التقييم المعتمد من جميع الأطراف ولم يقدم المدعى عليه أي دليل يخالف ذلك ويستحيل وفق الأسس العلمية المحاسبية أن يكون هناك زيادة هائلة في قيمة الحصص

السوقية خلال فترة سنة من.5: ألف ريال إلى قرابة + ٠٠ مليون ريال وإذا ماتم حصول ذلك فإن هذا الظرف الطارئ الرافع لقيمة الحصص بهذا الشكل لابد أن يكون معلوم ومشتهر لدى الجميع ولا.يمكن إخفاؤه ومن السهل إثباته ولو حصل فيد المدعى عليه يد غاصب وهي من ملك المورث. لذلك فإن المدعين يتمسكون بدفعهم ببطلان عقد البيع وإثبات قيمة الحصص السوقية وفق الثابت بموجب تقرير محاسبي معتبر ويؤكدون على طلباتهم السابقة. وفي جلسة 2/12/1444هـ قدم وكيل المدعين مذكرة مفادها أن موكله يؤكد على عدم صحة العقد المقدم من المدعى عليه وأن المورث لم يبيع حصصه على المدعى عليه بالثمن الذي ذكره ويؤكد ذلك إقراره الصريح بأن القيمة المسجلة في العقد غير صحيحة. وأن هذا دليل كاف في إثبات أن المعتبر هي القيمة المقيدة في تقرير المحاسب طلال أبو غزالة وهي مبلغ (10" مليون). مشيراً إلى أن هذا التقرير قد أقر به جميع الأطراف في تقييم جميع الحصص منها الحصص محل النزاع: معقبات بأن التخرج المذكور يخص حصص شركة احمد زيني وأولاده ولا يخص ما يملكه المورث بصفته الشخصية من حصص ويدل على ذلك أن التنازع كان على حصص الشركة ولم يكن على الحصص التي يملكها المورث ونقلت بطريقة غير صحيحة فقيمة الحصص تتجاوز (5" مليون) ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت أنه قام بدفع ثمن لها فيما عقب وكيل المدعى عليه بأن كل ذلك تم الرد عليه سلفاً في المرافعة وما قدم من مذكرات. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما كان استعد بتقديمه مما يتعلق بموقف المدعى عليه من التقييم في 20/9/1431هـ فأجاب بأن المدعى عليه يتمسك بأن التقييم الصحيح هو مبلغ 120 مليون ريال المنصوص عليها في العقد الذي سبق تقديمه. فسألت الدائرة عن وجه التقييم الذي قدم إذن في قضية التخرج وكذلك تقييم أبو غزالة؛ فأجاب بأن التقييم الذي قدمه المدعى عليه في تلك الدعوى لم يتوفر بصورة كاملة لدى المدعى عليه حتى الآن وإنما بعض أجزائه فقط وباللغة

الإنجليزية ويستعمل لترجمتها ثم تقديمها وأما عن تقييم أبو غزالة فإن المدعى عليه لم يوافق عليه وإنما وافق على الصلح في الخارج. فعقب وكيل المدعين بأن المدعى عليه أبرم التخارج وفقاً للتقييم المقدم من الخبير ويستحيل أن يرتفع التقييم خلال سنة واحدة من 120 مليون إلى 368 مليون تقريباً. ثم تمسك الأطراف بما سبق لهم تقديمه وطلبه وقرروا الاكتفاء؛ وبهيو

الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على مايلي:

ومن حيث طلب المدعون إلزام المدعى عليه بأن يدفع لهم نصيبهم من القيمة العادلة لحصة مورثهم أحمد بن عباس بن زيني زيني هوية وطنية رقم (1007056839) وذلك من شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولما كان الحاصل أن مورث المدعين كان يملك (9690) من الحصص في شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102).: وقد انتقلت ملكية جميع تلك الحصص إلى المدعى عليه بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس في 20/9/1431هـ. والمدعون يتمسكون بأن انتقال الحصص لم يكن وفقاً لقيمتها العادلة؛ إذ نصّ في قرار الشركاء المشار إليه على أن مقابل تلك الحصص لا يعدو كونه مبلغ (450.000 ريال) فقط؛ في حين أن تقدير قيمة إجمالي حصص الشركة المشار إليها كان مبلغ (368.757.931 ريال) وفقاً للتقرير المقدم في دعوى التخارج وفق ما ساقته الوقائع. في حين كان المدعى عليه في مقابلة الدعوى قد أبدى عدة مواقف وفق ما كشفت عنه المرافعة؛

أولها: ما ذكره في إجابته ابتداءً على الدعوى من أن البيع الذي تم ما بينه ووالده والذي تنازل بموجبه والده إليه بالبيع عن كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (7 1971 11 2017) والبالغ عددها (45. حصة) بذات قيمتها الاسمية وقدرها (.40. ريال) والقتي تعادل نسبة (9690) من إجمالي حصص الشركة بمالهذه الحصة من حقوق وما عليها من التزامات كان بيعاً صحيحاً ومتوافقاً مع صحيح الشرع والنظامء ومدقق من قبل وزارة التجارة ومثبت أمام كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة تحت الرقم (15؟) صحيفة (17/7) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 17/11/1571 هـ ثانياً: ما أبداه المدعى عليه أصالةً في جلسة 9/11/1443 هـ من أن الذي تم حقيقةً هو أنه كان قد اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده حصص فيها في المملكة وذلك مقابل مبلغ مئة وعشرين مليون ريالء تم سدادها من خلال سداد ديون والده للبنوك وذلك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون. ثالثاً: ما أبداه المدعى عليه لاحقاً في المرافعة أن انتقال ملكية الحصص محل الدعوى من والده إليه كان بموجب عقدٍ وقَّعه الطرفان بتاريخ 20/9/1431 هـ نص في فقرته (ثانياً) على بيع والده حصصه في الشركة له بمبلغ (120.000.000 ريال)ء ونصت فقرته (ثالثاً) على إقرار والده باحتساب أجرة المدعى عليه خلال الثلاثين عاماً بواقع مليونين وستمئة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ الإجمالي (78.000.000 ريال): ونصت فقرته (رابعاً) على أن يقوم المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط لمدة عشر سنوات بواقع مليونين ريال لكل سنة، ونصت فقرته (خامساً) على التزام المدعى عليه بدفع كافة التكاليف المعيشية لوالده ومن يعول بواقع مليون ومئتي ألف ريال لكل سنة لمدة عشر سنوات واشتملت ذات الفقرة أيضاً على إقرار المورث بتنازله عن باقي المبلغ وقدره (10.000.000 ريال) مكافأة

للمدعى عليه لما يقوم به من الأعمال الخاصة التي كان ولا يزال يكلفه بها والده وإدارة شؤونه وأعماله وفي المحافظة عليها وتنميتها وزيادة دخلها. ولا أحظى في وجه أطراح ماتمسك به المدعى عليه في مواقفه المشار إليها في قناعة الدائرة من التناقض الصارخ في تلك المواقف حال المرافعة في سياق يستحيل معه منطقاً وواقعاً الجمع. والواقعة الثابتة أن حصص مورث المدعين محل الدعوى انتقلت للمدعى عليه بموجب قرار الشركاء المؤرخ 20/9/1431هـ وبقيمة اسمية تمثلت بمبلغ (450.000 ريال) فقط وقد أقر المدعى عليه في مرافعته أن تلك القيمة هي مجرد قيمة اسمية لا حقيقية. ثم تناقض المدعى عليه أمام المحكمة في بيان وجه حقيقة اتفاق الطرفين على قيمة حقيقية، وتناقض المدعى عليه في مثل هذا السياق داحض لدفعه في قضاء الدائرة منهضاً حقيقة أصل أنه ليس ثمة قيمة حقيقية أساساً كان قد تم بشأنها اتفاق بين مورث المدعين والمدعى عليه ولا يضير هذا المنتهض ما قدمه المدعى عليه في مرحلة متأخرة من المرافعة من العقد المؤرخ 20/9/1431هـ المبرم بينه وبين والده والمشار إليه أعلاه 5هـ وزارة العدل صك رقم 4052711784115 لطر م المحكمة التجارية بجدة | رقم الصفحة: 14 | وإلى بعض ما اشتمل عليه من بنود؛ ففضلاً عما أشير إليه مما انتهت إليه الدائرة من أطراح ذلك المستند من جهة كونه متناقض مع جملة ما قدم من دفوع لا يستقيم بينها جمع؛ فإن ذات العقد قد اشتمل في ذاته على ما هدمه من جهة أنه أشار إلى جملة وقائع قانونية وتاريخية سابقة أساساً على تأسيس الشركة محل الدعوى بسنوات طويلة وجملتها لا يتعلق بالشركة ولا أعمالها ناهيك عما اشتمل عليه من مقابل قيعي من غير المتصور إمكان التحقق من صحته أو دقته كتحميل مصاريف عائلية أو أجره عمل سابقة تخص حتى شركات أخرى غير الشركة محل الدعوى فضلاً عن ذلك كله عدم تقديم المستند المشار إليه إطلاقاً في أي مرحلة سابقة في الدعوى؛ بل حتى لم يشر المدعى عليه أصالة إلى وجود المستند في

جلسة 9/11/1443هـ؛ بل ذكر ما يناقض ما اشتمل عليه المستند تماماً. وهو ما كانت الدائرة قد استغنت بجملة ما أشير إليه عن استكمال إجراءات فحص المستند وفق ما ساقته

الوقائع. تأسيساً عليه تكون قناعة الدائرة قد تجسّدت على أن الحصص محل الدعوى انتقلت بصورة تامة إلى ملكية المدعى عليه دون مقابل وفاءٍ حقيقي لقيمة تلك الحصص؛ ما

تكون به تلك القيمة مستقرةً في ذمة المدعى عليه لمورث الأطراف وورثته من بعده. وأخذاً بالاعتبار أن الشركة محل الدعوى كانت قد صيّت اختياريّاً وفق ما اشتملت عليه الأوراق بموجب ما قرره الشركاء من توقف الشركة عن مباشرة نشاطها منذ تاريخ 15/7/2014م وأنهم قاموا بسحب رأس مال الشركة وتوزيعه فيما بينهم كل بحسب حصته في رأس المال وبذا يكون الشركاء قد قاموا بتصفية الشركة؛ وفق منشور الصحيفة المؤرخ 22/2/1437هـ. ثم إن الدائرة وتأسيساً على جملته واستحضاراً لواقعة تصفية الشركة وإنهاء شخصيتها الاعتبارية وتوقفها عن النشاط منذ 15/7/2014م؛ لتجد أن أعدل تقييم للحصص محل الدعوى هو ما كان ذات الأطراف قد تراضوا عليه وتخرجوا على وفقه في دعوى التخرج.

والمتمثل بتقرير الخبير المحاسبي طلال أبو غزالة وشركاه المؤرخ 577 5/11/1437هـ والذي اشتمل على تقييم إجمالي قيمة حصص الشركة بمبلغ (368.757.931 ريال) «تمثل منه نسبة الـ 96090 مبلغ (331.882.138 ريال)؛ تجسّدت قناعة الدائرة على استقراره في ذمة المدعى عليه لورثة مورث الأطراف. وهو ما تنتبى به الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للورثة المبلغ المشار إليه كل بحسب نصيبه الإرثي وعلى أن يُعامل ما يخص نصيب المدعى عليه -باعتباره أحد الورثة- وفقاً لإجراءات محكمة التنفيذ. ولا ينال من هذا الذي انتهت إليه الدائرة ما تمسك به المدعى عليه بدء الدعوى من كون البيع حال حياة

والده صحيحاً متوافقاً مع صحيح الشرع والنظام ومدقق من قبل وزارة التجارة ومثبت أمام كاتب العدل؛ إذ لم تتمخض الدعوى عن طعنٍ في صحة البيع أو تمسك ببطلانه؛ إنما محل الدعوى قيمة الحصص محل البيع. فضلاً عما أشير إليه من واقعة تصفية الشركة محل الدعوى اختيارياً منذ سنوات. كما لا ينال من ذلك ما تمسك به المدعى عليه في موقفين متناقضين في مرافعته اتفقا فقط على أن قيمة الحصص المباعة كانت مبلغ (120.000.000 ريال)؛ إذ يستحيل منطقاً أن تكون تلك القيمة واقعية أو منطقية استحضاراً للتقييم الذي قبله ذات المدعى عليه لحصص الشركة حال التخارج. فضلاً عن كون المدعى عليه تناقض أمام المحكمة في بيان وجه ماهية الاتفاق على آلية وفاء المدعى عليه به؛ إذ أفاد ابتداءً في جلسة 9/11/1443هـ من أن الذي تم حقيقةً هو أنه تم سداد قيمة الحصص من خلال سداد ديون والده للبنوك وذلك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون. ثم أفاد لاحقاً في المرافعة بأن انتقال الحصص أساساً كان بموجب العقد المؤرخ 20/9/1431هـ والذي نصت فقرته (ثالثاً) على إقرار والده باحتساب أجرة المدعى عليه خلال الثلاثين عاماً بواقع مليونين وستمئة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ الإجمالي (78.000.000 ريال)؛ ونصت فقرته (رابعاً) على أن يقوم المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط لمدة عشر سنوات بواقع مليونين ريال لكل سنة. ونصت فقرته (خامساً) على التزام المدعى عليه بدفع كافة التكاليف المعيشية لوالده ومن يعول بواقع مليون ومئتي ألف ريال لكل سنة لمدة عشر سنوات واشتملت ذات الفقرة أيضاً على إقرار المورث بتنازله عن باقي المبلغ وقدره (10.000.000 ريال) مكافأة للمدعى عليه لما يقوم به من الأعمال الخاصة التي كان ولا يزال يكلفه بها والده وإدارة شؤونه وأعماله وفي المحافظة عليها وتنميتها وزيادة دخلها. كما لا ينال من ذلك من قد يُثار من كون انتقال الحصص محل الدعوى قد تم بتاريخ 20/9/1431هـ

في حين أخذت الدائرة بتقييم صدر بتاريخ 577 5/11/1431هـ؛
إذ أحجم المدعى عليه عن تقديم التقييم الذي طلبته من الدائرة
وفق ما ساقته الوقائع والذي سبق له الإشارة إليه في دعوى
التخارج. كما أحجم عن الإجابة عن التقييم الذي يراه للحصص
كما في 20/9/1431هـ. وتممك إثر إحجامه المشار إليه بأن
التقييم لا يعدو كونه المبلغ المنصوص عليه في العقد المؤرخ
20/9/1431هـ بمبلغ (120.000.000 ريال) وقد ساقته الدائرة
في سالف أسبابها وجوه اطّراحه وأخذاً بالاعتبار أن الشركة
صفت اختيارياً وزالت شخصيتها الاعتبارية وليس لها اليوم وجود
على أرض الواقع، وكذلك أن التقييم الذي أخذت به الدائرة هو
الأقرب زماناً لواقعة انتقال الحصص ومن غير المتصور أن يحصل
نماء كبير مؤثر في تلك القيمة خلال سنة واحدة سيما مع احتدام
الخلاف بين الأطراف آنذاك وعلى فرض تصوّر ذلك فقد مكّنت
الدائرة المدعى عليه من إبداء موقفه حيال التقييم الصحيح
للحصص كما في 20/9/1431هـ وأحجم.

**حكمت الدائرة: بإلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني
هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع لورثة أحمد
بن عباس بن زيني هوية وطنية رقم**

(1007056839) بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575)
وتاريخ 12/5/1438هـ مبلغاً قدره (331.882.138) ثلاثمائة
وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمائة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية
وثلاثون ريالاً؛ وفق ما تضمنته الأسباب.

رئيس الدائرة القضائية عضو الدائرة عضو الدائرة عساف بن
صالح العواجي عبدالله محمد عبدالله المطلق اسامه مستور
عبدالهادي السلمي لك ا ا ر 0 ل لك

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-197 – صك حكم ابتدائي رفض الالتماس لعدم الاختصاص - pdf. 42824717 - 1447-07-01 هـ

بطاقة الوثيقة

DOC-197	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
صك حكم ابتدائي رفض الالتماس لعدم الاختصاص - 42824717 - pdf. 1447-07-01 هـ	عنوان الوثيقة
01-07-1447	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
2300-2299	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1u8PIQBxWD7vyHWLXcMbZJ3i4n63H1QRF/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الك 1 املك العرمية السحوودة 0-00 حرم لسعودي صك رقم 547١775١"الاع ٠ 0 لل ١# المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١ 0 الدائرة الاولى تاريخ الصك: 42١١/7/١٠ عون آلا الحمد لله والتصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم لا/١/ 27817 وتاريخ ١/557١/178١/١٧هـ أطراف القضية < 9 عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية الا ١.١. سعودي المدعي عاتقة

محمديحيى محمدعلي الحرازي الموية الوطنية ١٠.١.7.458!
سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية لل
لام.٠١.. سعودي مدعى عليه - عيل ١ © - *اظل وجيز وقائع
الطلب يتحصل بأنه بتاريخ 29 / 04 / 1447 تقدم الملتمس بطلبه
المائل والمبين في مرفقات الطلب وذكر بأنه صدر حكم من
المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 /
1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك
(مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى
الولي المشار إليها أغلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة
له من مورث موكلي: يرحمه الله وقام بالتوقيع نه في بيع
حصصه في ششركة احمد زيني التجارية (ذات مسؤولية
محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي
يرحمه الله لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع
(450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي
بنسبة (9090) من أملاك مورث موكي إلى أملاك المدعى
عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره ()
368.757.931). ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة
وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة
(9690) من: راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي
صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم
في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي
أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث
يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

وبتاريخ 21 / 4 / 1438هـ توني مورث موكلي المغفور له بإذن
الله/ أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي الورثة)
وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها
أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما
اضطرنا إلى اللجوء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد
قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية.

علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) (١) ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090: من راس المال كما نبليكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر. ولصلاحيه الفصل في طلب الالتماس قررت الدائرة رفع الجلسة للمداوله.

المملكة العربية السعودية ١ ل 1 اس سبب ب فس المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: " 3 ل الدائرة الاولى تاريخ الصك: 1440./07./١ لل زس] ومن حيث نصت المادة السابعة والثمانون من نظام المحاكم التجارية على " يرفع التماس إعادة النظر ومن حيث أن الحكم اكتسب الصفة النهائية أمام دائرة الاستئناف الثالثة بتاريخ 13 / 3 / 1445هـ لذا فإن رئيس الدائرة القضائية عضو الدائرة عضو الدائرة فيصل بن بن نايف العنزي مازن بن عبد العزيز محمد المزمومي اسامه مستور عبدالهادي السلعي 5 0 0 0 0 0 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-198 — صك حكم نهائي ضد الشيخ اسامة زيني - دعوى
pdf. 42824717 - 1445-03-13 هـ

بطاقة الوثيقة

DOC-198	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
صك حكم نهائي ضد الشيخ اسامة زيني - دعوى 42824717 - 13-03-1445 هـ.pdf	عنوان الوثيقة
13-03-1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
73	عدد الصفحات (تقديري)
2373-2301	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ub0rCd1CD38iZBRYw2V5GG4Pg2hiT2c5/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

4 لطر م المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 14 | 1 دائرة
الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 7/71/04 غ 51 نا لول 3 اس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 1/1/575875 وتاريخ 8/17/17/5571 هـ أطراف القضية عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لا 1.1 سعودي المدعي

مستأنف عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية
1س 556 سعودي مدعى عليه مستأنف ضده أسامة أحمد
عباس زيني الهوية الوطنية ١... سعودي مدعى عليه مستأنف
ضده وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردتها حكم الدائرة الابتدائية،
فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة
السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أنه
كان قد صدر حكم المحكمة العامة بجدة برقم (43281449)
وتاريخ 26/7/1434هـ القاضي بتولي قيماً على أحمد عباس زيني
-مورث المتداعين- لفقدانه الأهلية والإدراك، وأنه أثناء نظر
دعوى الولاية استغل المدعى عليها الوكالات الممنوحة له من
والده أحمد عباس زيني - رحمه الله - وقام بالتوقيع عنه في بيع
حصصه في شركة أحمد زيني التجارية. ذات مسؤولية محدودة.
سجل تجاري رقم (4030196102) لنفسه حيث وقع عن البائع
وعن المشتري بقيمة بيع قدرها (450.000 ريال)، وبذلك انتقلت
ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث
المدعين إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص
مبلغاً قدره: (368.757.931) ثلاثمئة وثمانية وستون مليوناً
وسبعمئة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعمئة وواحد وثلاثون ريالاً
وهي بنسبة (9690) من رأس مال الشركة وذلك بناءً على تقرير
محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان
المظالم في حينه. مشيراً إلى أن الوكالات التي أجريت بها
عملية البيع وكالات باطلة بناءً على فقدان المورث للأهلية أثناء
فترة البيع. كما أشار إلى أن أحمد عباس زيني قد توفي بتاريخ
21/04/1438هـ وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه
ووالدتهما بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575) وتاريخ
12/05/1438هـ وطلب ابتداءً الحكم بإلزام المدعى عليه بأن
يدفع قيمة الحصص المباعة وقدرها (368.757.931 ريال).
وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية
بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها
حكمها المؤرخ في 01-01-1445هـ. الذي قضى (بالزام أسامة

بن أحمد بن عباس زينيء هوية وطنية رقم (1008017301)
بأن يدفع لورثة أحمد بن عباس بن زيني زينيء هوية وطنية رقم
(1007056839) بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575)
وتاريخ 12/5/1438هـ مبلغاً قدره (331.882.138) ثلاثمئة
وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمئة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية
وثلاثون ريالاً). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية
بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها
والاعتراض المقدم عليه حددت جلسة للنظر في تاريخ 1445-
02-12 هـ. المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها
أطرافها إلكترونياً. واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى
لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه (أسامة أحمد
عباس زيني) والمتضمن نصها: (أسباب [بحاجة مراجعة: جدول
غير واضح]

الاعتراض أولاً: الدفع بقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال
المدة النظامية: حيث إن الحكم تم استلامه بتاريخ
1/1/1445هـ ومن ثم فيتعين قبوله شكلاً. ثانياً: من حيث
الموضوع: لما

كان الحكم قد ران عليه صدوره من محكمة غير مختصة بنظر
الدعوى ومخالفة النظام، الأمر الذي ينأى بالحكم عن مطابقة
وتحقيق العدالة المنشودة مما حدا بالمستأنف للطعن عليه
بسبيل الاستئناف للأسباب الآتية: أولاً: عدم جواز الطعن بوجود
الغبن تقدم المدعي بدعواه ويدعي بأن المورث قد غبن في
التخارج ببيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية لموكلي
أسامة أحمد عباس زيني ونفيد فضيلتكم أن المورث رحمه الله
قد كان رجل أعمال (تاجر) كما أن الحكم الشرعي جرى على أن
"صاحب الحرفة" لا يغبن و هو ما استقر عليه عمل قضاء
المملكة أيضاً بما لا يتصور في حقه غرر أو عدم علم بالإضافة
إلى نص المبدأ القضائي رقم (4) (العبرة بالواقع و ذات الأمر لا
بما في ظن المكلف). (ه ق ع 324 18/11/1393) كما نص

المبدأ الشرعي أن (من سعى لنقض ماتم علي يديه فسعيه مردود عليه) و التقرير (1073/1) من تقارير محكمة التمييز على أن (الدليل مقدم على التعليل) فإن الدليل مقدم على التعليل, والأدلة الثابتة لدينا من الأوراق والواقع وإفادة الحكم ذاته أن التصرف هو تخارج بين تاجرين وقد تم وأنجز ونفذ واقعاً بهما وأن المدعي ليس طرفاً فيه ولا يقبل أن يدعي أي حق لأن أساس المطالبة -الغبن- غير جائز نظره أو التعقيب عليه لأن المتخارج تاجرء كما أن التصرف تم في وقت كان المورث فيه خالياً منكافة العوارض بما يجعل ماثبت في الحكم من بحث وقائع متفرقة ليس لها أي سند من الشرع أو النظام مخالفاً لأصول النظر ومجرد تعليل غير جائز لوجود الدليل من قبله. ثانياً: فساد الاستدلال..1- استدلال الحكم على أحقية المدعي فيما يطالب به من فرق القيمة تأسيساً على تقييم مكتب طلائل أبو غزاله أمر غير جائز شرعاً وذلك ببسبب عدم إمكانية تحقق الغبن في التاجرء كما أن فيه فساد الاستدلال لأن الخصوم ذاتهم لم يأخذوا بالتقييم إنما قاموا بإنهاء الدعوى المنظورة في المحكمة الإدارية صلاحاً والصلح هو التصرف الواقعي البات بين الطرفين بينما التقرير فهو لم يكتمل والمستند الموجود باسم تقرير هو في الحقيقة مسودة تقرير بما يجعل حكم التخارج صلاحاً وليس بناء على التقييم المذكور. 2- كما يجب أن نشير إلى فضيلتكم بفساد الاستدلال أيضاً في استناد الدائرة الموقرة في أسبابها ما نصه: (أنه من غير المتصور حصول نماء كبير مؤثر في تلك القيمة خلال سنة واحدة) وعلى أن (التقييم هو الأقرب زمنياً) وهو استدلال فاسد محل نظر لأنه أغفل عدة أمور أهمها: أولاً: أنه مسودة تقييم. ثانياً: أنه لم يلتفت لدخول شريك جديد شركة أوزكو المحدودة كمساهم بمالها من (موجوداتها و... إلخ) والذي أدى حتماً إلى رفع القيمة بشكل ما وهذا لا يخفى على علم فضيلتكم دخول شركة شريكة في شركة على الأغلب يدعمها و يرفع قيمتها سوقياً بعد أن تغيرت الشركة تماماً و مضى على ممارستها لنشاطها أكثر من سنة تم تقييمها بتاريخ:

25/07/1432هـ بينما تاريخ انقضاء الشركة في حق المورث بالتخارج 20/09/1431 هـ ويؤكد من ذلك أيضاً أن الصك ذاته في الأسباب نص على أن الشركة انقضت وهو ما يؤكد التناقض في الحكم أيضاً وكذلك فساد الاستدلال قد لحق الحكم حين أفاد في تسبباته أن عقد البيع المؤرخ 20/09/1431هـ (قد تناول وقائع قانونية وتواريخ سابقة أساساً على تأسيس الشركة محل الدعوى بسنوات طوال) وعلل طرحه بعدم جواز الأخذ بهذه الوقائع في عناصر العقد واستدل بذلك على عدم معقولية العقد توطأ لعدم الأخذ به وإطراحه. ثالثاً: القصور في التسبيب.. 1 - بشأن ما ذكرته الدائرة الموقرة في حكمها من التأخر في تقديم العقد المبرم بين المورث وموكلي على بيع الحصص في شركة أحمد زيني التجارية نفيد فضيلتكم أن المدعي في بداية دعواه أسسها على أن موكلي قد تصرف بالوكالة الممنوحة له من المورث وقد قام بالتنازل عن حصص المورث مستغل الوكالة وبعد الرد عليه تطرق إلى أن 5 سام 00 ل- تجارية بجدة 0 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 2 " 1 0 2 المورث قد غبن في التنازل ببيع حصصه لموكلي وبناء على ادعائهم تم الرد عليهم وإرفاق العقد المبرم محل الدعوى. 2- بالاطلاع على أسباب الحكم المعارض عليه فنجد أن صاحب الفضيلة قدبني حكمه على افتراضات و تفسير للوقائع وعلى قناعات وعلى علمه الشخصي دون أي مستند نظامي كما أنه قد فسر لبعض الوقائع تفسيراً غير صحيح ومثال على ذلك نصه: (ذكر في أسبابه أنه لا يوجد قيمة حقيقية أساساً كان قد تم بشأنها اتفاق بين مورث المدعين و المدعى عليهم) وبالاطلاع على ضبوط الجلسات يتبين أن الدائرة الموقرة لم تناقش العقد المبرم بين مورث المدعي وموكلي والمقدم من قبل موكلي بل أنه أسس حكمه عليه ولم يطلب من موكلي إثبات سداد قيمة الحصص محل العقد رغم أن موكلي قد قام بالالتمزام المترتب عليه من سداد قيمة الحصص المتنازل عنها ولم تقم كذلك باستدعاء شهود العقد لسماع مآلديهم من أقواله. كما يتضح لفضيلتكم أن

الدائرة الموقرة قد استندت في أسباب حكمها على علمها الشخصي وهذا مخالف لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام الإثبات والتي نصت على: (لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي). 3- كما نشير لفضيلتكم أن الدائرة ذكرت في أسبابها عدة مرات تناقض موكلي بشأن قيمة الحصص محل الدعوى وهذا غير صحيح. حيث أن المدعي قد ذكر في دعواه أن القيمة محل تخارج المورث من شركة أحمد زيني التجارية هي (450,000) أربعمئة وخمسون ألف ريال سعودي وتم الرد عليه أن القيمة الحقيقية هي (120,000,00) مئة وعشرون مليون ريال سعودي وأن القيمة المسجلة لدى كتابة العدل فرع وزارة التجارة هي مجرد قيمة اسمية وهذا ما جرت عليه العادة والعرف لدى أسرة المدعي والمدعى عليه وتم إثبات ذلك إلا أن الدائرة الموقرة تصر على أن موكلي متناقضين. رابعاً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعاً بنظر الدعوى... 1- لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها

الدعوى باعتبارها من النظام العام وفقاً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها)

أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). 2- وبإنزال تلك المادة على وقائع الدعوى الراهنة فإن البين من الحكم محل الاعتراض ولائحة الدعوى نجد أن دعوى المستأنف ضده تدور حول ما أورده نصاً في لائحة دعواه: (مطالبته للمستأنف بنصيبه من بيع نسبة 9090 من حصص ملكية مورثهما (أحمد عباس زيني) بشركة أحمد زيني التجارية) مما مفاده أن تلك الدعوى تدور رحاها حول نزاع بشأن تركة. مما تخرج معه تلك

الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية وفقاً للاختصاصات المنوطة بها المحكمة وفق المادة (19) من نظام المحاكم التجارية وتنحسر معه اختصاص تلك المحكمة عن نظر هذه

الدعوى. مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعوى. خامساً: مع التمسك بعدم اختصاص المحكمة نوعاً بنظر الدعوى- التأكيد على الدفع بعدم جواز نظر

الدعوى لسبق الفصل فيها بأحكام باتة حائزة لحجية الشيء المقضي به... 1- لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة

تكون عليها الدعوى باعتبارها من النظام العام وفقاً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع

الدعوى أو قيمتها وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). 2- وبما أن المستأنف

ضده رفع وأقام دعواه بغية المطالبة بقيمة حصص مورثه المباعه في شركة أحمد زيني التجارية والتي اشتراها المستأنف بموجب عقد المبايعه المبرم بتاريخ 20/09/1431هـ بين المستأنف ومورث المدعي. وحيث إن المستأنف قد دفع منذ بداية الدعوى بدفع جوهرى مفاده عدم جواز نظر تلك الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية باتة مكتسبة لحجية الشيء المقضي به وبيان ذلك فيما يلي: أ- المستأنف ضده سبق وأن أقام ذات موضوع الدعوى لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة والمقيدة

بالمحكمة برقم (3218883) وتاريخ 4/3/1432هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج وكذلك الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ بذات المحكمة ولدى القاضي صالح بن محمد الزايدي وطلب فهما إبطال البيع الذي تم بين الممستأنف ومورثهما - والذي تضمن استلام مورث المدعي لقيمة الحصص المباعة وقد أثبتت المحكمة عقد البيع - المراد إبطاله - وأثبتت الدائرتان صحة البيع المبرم بين الممستأنف ومورث المدعي وما تضمنه من بنود وصحة آثارهما القانونية بحق المتعاقدين وقضت برد الدعوى (مرفق صورة الحكمين - مستند رقم 1) وقد اكتسبت تلك الأحكام الصفة الباتة وحازت حجية الشيء المقضي به. ب- كذلك صدر الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 2/12/1432هـ والذي أثبت تصالح الممستأنف والممستأنف ضده بشأن كل ما يتعلق بالشركة - محل الدعوى (شركة أحمد زيني التجارية) - والتزام الممستأنف ضده بالبند (4/1) من الحكم على أن (يقر الطرف الثاني - الممستأنف ضده - بأنه ليس له أي حق في مطالبة الطرف الأول - الممستأنف - سواء بصفته شريكاً أو مديراً للشركات محل الدعوى - ومنها شركة أحمد زيني التجارية - والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها ويعتبر التخارج بالصلح إبراءً ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ما عدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة) (مرفق الحكم - مستند رقم 2).: ولما كان مفاد هذا الحكم أنه قد قطع أي نزاع مستقبلي بين الممستأنف والممستأنف ضده يتعلق بتلك الشركة (شركة أحمد زيني التجارية) وأن الممستأنف ضده قد أبرأ ذمة الممستأنف من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة أو حصصها ومن ثم إسقاط حقه في أي مطالبة - بما فيها تلك المطالبة الراهنة - وقد حاز هذا الحكم الصفة الباتة أيضاً. ج- كما أن الممستأنف ضده بنفسه إنفاذاً لحكم التخارج قام بالتوقيع أمام كاتب العدل

وتخارجه. من شركة أحمد زيني التجارية. سجل تجاري رقم (4030169102) والذي تم توثيقه بالرقم (130) صحيفة 82 مجلد (20ع9١) بتاريخ 1434102110هـ (وكان توقيع المستأنف بنفسه وتخارجه من الشركة تالياً لتوقيع وتخارج والده المرحوم أحمد عباس زيني بحوالي ثلاث سنوات تقريباً. مما يعد تصديقاً للتخارج السابق لوالده المرحوم من نفس شركة أحمد زيني التجارية)» والذي ورد في تمهيده: (... وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري...) (مرفق رقم 3). د- ولما كانت تلك الأحكام السالفة البيان حائزة لحجية الشيء المقضي به. وحيث نصت المادة (86) من نظام الإثبات على أنه: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم « وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجة من تلقاء نفسها). ولما كان من المقرر قضاء: (أنه لا يجوز النظر قضاءً في موضوع صدر فيه حكم نهائي من جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد نقضه أو صدور ما يوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً فضلاً عن إقامة دعاوى جديدة فيها وإنما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض غير العادي بالتماس إعادة النظر في تلك الأحكام متى توفرت أسباب تقديم الالتماس لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة. ولما كان وكيل المدعية لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشأن وقد صدر في موضوع الدعوى الحكم المذكور أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فههاء إذ صدر الحكم نهائي واجب النفاذ. (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية في القضية رقم 8 هـ لعام 5547 هـ - المصدق من دائرة الاستئناف الأولى في القضية رقم 77

لعام ٥٤٧١هـ) وفي ضوء هذا المبدأ القضائي فإنه كان يتعين على الدائرة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية باتة إلا أن الدائرة غضت الطرف عن ذلك، مما يصبح معه الحكم معيباً مما يتعين معه نقضه وإلغاؤه. سادساً: مخالفة الحكم للنظام بإغفال الدائرة حجية عقد البيع في مواجهة المستأنف ضده 1- لما كانت المادة (29/1) من نظام الإثبات قد جعلت للمحرر العادي حجته في مواجهة من قدم ضده ونصت على أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خَلْفَهُ أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ونصت الفقرة (2) من ذات المادة على أنه: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته). 2- ولما كان مفاد تلك المواد النظامية أن المحرر العادي يكتسب الحجية في مواجهة المقدم ضده باستثناء حال إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على أنه يسقط الحق في هذا الإنكار حال الخوض في الموضوع ومن ثم يبقى الأصل وهي الحجية في مواجهة من قدم ضده. وبإنزال تلك المواد على وقائع الجلسات فإن الثابت من الحكم أن المستأنف تقدم بصورة عقد البيع بينه وبين مورث المدعي والذي بموجبه تم شراء 9690 من حصصه بشركة أحمد زيني التجارية. وقد عقب وكيل المستأنف ضده على العقد بعدم تقديمه ووجود دعاوى قائمة بين المتداعين بشأنه وخاض في الموضوع على نحو يسقط حق المستأنف ضده - 2 || المملكة العربية السعودية / 5هـ وزارة العدل صك رقم 47.751577 ع تي 3 0 سا خ ل تجارية بجدة 0 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: " ب 1 0 دائرة الامتثاف الثانية | تاريخ الصك: ١٥٤٤. / "١/ " 8 1 0 5 5 المقدم في مواجهته العقد - في الطعن في الجوانب الشكلية للعقد من إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة ومن ثم بقاء حجية المحرر العادي وسريانه في مواجهة المستأنف ضده» وعلى الرغم مما تقدم

إلا أن الدائرة أغفلت تلك الحجة القاطعة وأعرضت ونأت بجانها عنها واستجابت للدفع بالتزوير رغم سقوط الحق فهاء وسلكت سبيل إحالتها للأدلة الجنائية رغم حجيتها مما يعيب الحكم بمخالفة النظام ويجعله حرياً بالنقض والإلغاء. سابعاً: مع التمسك بسقوط الحق في الدفع بالتزوير على عقد البيع - مخالفة الحكم للنظام بعدم اتخاذ الإجراءات النظامية للتحقيق في صحة عقد البيع كونه منتجاً جوهرياً في الدعوى ومخالفة المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا.. 1- فمن حيث أن الثابت من الحكم أن المستأنف ضده طعن في عقد البيع الميرم بين المستأنف ومورثهما بالتزوير وقد سلكت الدائرة إجراءات إحالة العقد للأدلة الجنائية حيث: أ- طلبت الدائرة من المدعى عليه إحضار أصل العقد ونسخ متعددة من تواقيع مورث المتداعين من واقع التعاملات الرسمية البنكية تمييداً لإحالة العقد للأدلة الجنائية. ب- بـجلسة 02/04/1444هـ قامت الدائرة بالكتابة للبنك المركزي، وفي جلسة 01/08/1444هـ إتهم إرسال المستندات من البنك المركزي وقامت الدائرة بإحالة الأوراق للشرطة رفقة المستندات الواردة من البنك المركزي. ج- وبجلسة 10/11/1444هـ ورد للدائرة إفادة مدير الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة رقم (1/4403035471) وتاريخ 22/10/1444هـ بضرورة بعث أصل الورقة محل الطعن وعزلها وتحريزها بداخل ظرف مستقل. 1- وحيث نصت المادة (40) من نظام الإثبات: (إذا أنكر من احتج عليه بالمحرّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته. أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به. وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرور. وكان المحرّر منتجاً في النزاع. ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة. أو بسماع الشهود أو بكلهما وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص علماً في هذا النظام، ولا تسمع الشهادة إلا. فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرّر). 2- وحيث أن مفاد تلك المادة أنه إذا اتخذ الخصم

إجراءات الطعن بالتزوير وحدد مواطن التزوير وأعلن شواهد طرحة الطعن على المحكمة وتعين عليها أن تفصل فيه وهي غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها ولم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره وحينئذ تتولى تحقيق الادعاء بالتزوير ويجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية ومنها القرائن القضائية حيث يجوز للمحكمة إثبات صحة العقد من عدمه حال وجود اعتبارات تسبغ لها ذلك ولا يُعاب في ذلك على تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول لنتيجة منتجة في الدعوى. 3- وعلى الرغم من التأثير الجوهرى للمحرر في الدعوى إلا أن الدائرة اكتفت باستقبال خطاب إدارة الأدلة الجنائية بطلب العقد الأصلي ولم تجر الإجراءات النظامية اللازمة والكفيلة للبت في هذا المحرر المنتج في الدعوى ولم تقم بما أجازها لها النظام في هذا الشأن من حق التحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود فالدائرة كانت متوافرة لديها العديد من القرائن المثبتة لصحة العقد وكان لديها استخلاص صحة الورقة من عدمه من واقع ظروف الدعوى ومما: أ- توثيق توقيع مورث المتداعين على قرار الشركاء المؤرخ في 20/09/1431هـ والذي تخبمن إقراراً واضحاً وصريحاً أن (السيد أحمد عباس زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة وعددها 450 حصة إلى السيد أسامة أحمد عباس زيني الذي قبل هذا التنازل، واستوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري...). وقد تم توثيق التوقيعات عن طريق كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (275) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ وهو محرر رسدي يندرج تحت الأدلة الدامغة وأقوى من القرينة وهو يكفي لإثبات صحة البيع وإثبات استلام مورث المدعي لكامل قيمة الحصص المتنازل عنها. ب- كما أن ما يثبت صحة عقد البيع - المزعوم تزويره - هو الدعوى الراهنة التي أقامها المستأنف ضده حيث أثبتت صحة قرار الشركاء

وعقد البيع وما تضمنه من استلام مورثه للمبلغ. ت- كذلك فإن مستندات التعاملات البنكية المرسلة من البنك المركزي تتضمن توقيعات مورث المتداعين على نحو يجيز لها ويسهل لها المضاهاة. ولما كان من المقرر في قضاء المحكمة العليا مبدأً قضائياً أن: (الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى. والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى. ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار). (قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 4228122 وتاريخ: 1442/12/01هـ). وحيث إن الدائرة قد غضت الطرف عن هذا الإجراء المنتج والجوهرى في الدعوى؛ مما تكون قد خالفت المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا وبما أن المادة (41) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام قد اعتبرت مخالفة أحد المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا يندرج تحت مخالفة النظام ونصت على أنه (إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عُـنَّ اعتراضاً لمخالفة النظام). مما يعيب الحكم بمخالفة النظام ويجعله حرياً بالنقض ويتعين إلغاؤه. ثامناً: الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم: 1- لما كان من المقرر قضاءً ان (العبرة بالطلبات الختامية المقدمة من المدعي) (الحكم الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالقضية رقم 4817\511944 لعام 1445هـ الحكم الصادر بالقضية رقم 7767.5/81 لعام 1445هـ الحكم الصادر بالقضية رقم 481/175 751/5 لعام 1445هـ الحكم الصادر بالقضية رقم 591741759/591 لعام 1444هـ). 2- ولما كان البين من الحكم - محل الاعتراض - أن المدعي قد حصر طلباته الختامية في (الصفحة 3) بما دونته الدائرة نصاً: (انتبى المدعي إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لعدنان مبلغ وقدره (97.762.042 ريال) ولعاقبه الحرازي مبلغ (27.932.012 ريال)» إلا أن الدائرة قضت بأكثر مما يطلبه

الخصوم وقضت بإلزام المستأنف بان يدفع لورثة أحمد عباس زيني مبلغاً وقدره (331.882.138 مليون ريال) وهو مبلغ يزيد عن الطلبات الختامية المقدمة من المستأنف ضده. مما يعيب الحكم بالقصور ويجعله حرياً بالإلغاء. تاسعاً: إغفال الدائرة للمحرر الرسمي قرار الشركاء المكتمل لأركانه النظامية والمثبت لتنازل مورث المدعين وحجيته: 1- حيث إن الثابت من الحكم ومذكرات المستأنف الجوابية أنه ومنذ بداية

الدعوى وتممسك المستأنف بقرار الشركاء الموقع من المستأنف ومورث المتداعين - بكامل قواه العقلية- والذي تضمن نصاً: (السيد أحمد عباس زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه

بالشركة وعددها 450 حصة إلى السيد أسامة أحمد عباس زيني الذي قبل هذا التنازل. وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري...) (مرفق قرار الشركاء - مستند رقم...) والمدقق من قبل وزارة التجارة والمثبت أمام كتابة العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (275) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ حيث إن المادة (25) من نظام الإثبات قد عرفت المحرر الرسدي أنه: (المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة. ماتم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه)؛ الأمر الذي يكسبه صفة المحرر الرسمي. 2- كما نصت المادة (26) من ذات النظام على أن: (المحرر الرسمي حجة على كافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته. أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً ويكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك)؛ ومن ثم فإنه يضدى حجة على كافة ولا يجوز تجاهله

وإغفاله على النحو الذي سلكته الدائرة وتكون الدائرة بذلك قد خالفت ما استقر عليه قضاء الاستئناف الذي أرمى مبدأ: (وحيث إن هذا المستند هو مستند رسمي وهو حجة: , بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات ونصها: "المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته» أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ مالم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً". وحيث لم يدع المدعى عليه تزويره الأمر الذي لا تجد معه الدائرة مناصاً من تأييد حكم محكمة أول درجة) (الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالقضية رقم 514.86. 44/١ لعام 4 هـ - المصدق من دائرة الاستئناف الثانية بالقضية رقم 514.84. 41/١٠ لعام 51454 هـ). 3- إضافة لما تقدم فإن من المقرر قضاءً أنه يشترط لتمام البيع للحصص بين الشركاء وصحته توافر أركانه من (الإيجاب والقبول) من أطراف العقد وهو ما استقر عليه قضاء المملكة: (أن العقد الذي استند عليه وكيل المدعي والمؤرخ في ١5/7/7 مء تبين أن الموقع عليه شخص واحد لتطابق التوقيع, وإنكار المدعى عليهم التوقيع عليه وحيث نصّت المادة (ثامناً) من عقد التأسيس على أن: (الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك لورثهم , ولكن من المقرر شرعاً أن ذلك لا ينفذ إلا بعد تحقق الإيجاب والقبول من أطراف العقد وهو مالم يتحقق في مائل الدعوى. بعد إنكار المدعى عليهم ذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى) (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالقضية رقم 55. 5 لعام 44 هـ المصدق من الدائرة التجارية الأولى بالقضية رقم 55/العام 54 هـ) ولما كان الثابت من وقائع الدعوى أن طرفي البيع قد وافقا وارتضيا على البيع وتوافر الإيجاب والقبول بشأنه. وحيث لم يبدى المدعى 5 سام الج ل ا تجارية بجدة 0 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 1025 عليه أي اعتراض على البيع وكذلك لم يثار أي نزاع بين مورث المتداعين والمستأنف بشأن عدم استلام قيمة تلك الحصص الأمر الذي يثبت معه صحة البيع وسريان آثاره

النظامية المترتبة عليه وعدم جواز المطالبة بذات المبلغ لكون إعادة دفعه يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل بالمخالفة لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). عاشراً: إغفال الدائرة تصفية شركة أحمد زيني التجارية وعدم جواز المطالبة بالحصص المتعلقة بها: تجاهل حكم محكمة أول درجة. أن شركة أحمد زيني التجارية قد تم تصفيتها حسب النظام وتم شطب السجل التجاري لها منذ 1437هـ وكان يجب عليها رد الدعوى وعدم قبول إقامة الدعوى على شركة منهيّة ولاوجود لها حسب النظام. حيث أنه بعد تخارج كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله في لعام 1431 هـ. مورث المستأنف والمستأنف ضده. وكذا تخارج المستأنف ضده في العام 1434هـ من نفس الشركة. شركة أحمد زيني التجارية (الشركة محل الدعوى) فقد قام الشركاء الجدد بشركة أحمد زيني التجارية بتصفية شركة أحمد زيني التجارية. وكذا شطب السجل التجاري بتاريخ 11/4/1437هـ (ومرفق رقم 7 ورقم 8). الحادي عشر: تجاهل الدائرة للدفع الجوهري المبدئي من المستأنف بدفع مبلغ الحصص وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإثبات ذلك رغم تأثيره الجوهري في وجه الرأي في الدعوى ومخالفة الحكم للشريعة لكونه سيجرب عليه دفع المبلغ مرتين مما يعد من قبل أكل أموال الناس بالباطل فمن حيث أن الثابت من الحكم محل الاعتراض (بداية الصفحة 3) أن المدعى عليه أصالة أجاب على استيضاح الدائرة بجلسة 09/11/1443هـ عن واقعة قيامه بشراء حصة والده لنفسه في شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ (450.000 ريال) فقط. في حين أن قيمتها وفقاً لدعوى المدعي أكثر من ذلك فأجاب المدعى عليه: (أنه اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده حصص فيها في المملكة. وذلك مقابل مبلغ (120.000.000 ريال) مئة وعشرون مليون ريال تم سدادها من خلال سداد ديون والده للبنوك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون وقد استوفت البنوك حقوقها بمجرد إيداع تلك المبالغ.

وقدّمت للمحكمة قبل سنوات في قضية المحكمة العامة الصادر بشأنه من قبل القاضي الزايديء وحيث إن البين من هذا الدفع أنه دفعاً جوهرياً ومنتج في تلك [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الدعوى حيث من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى إلا أن الدائرة أغفلته وكان الأولى بالدائرة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إثبات هذا الدفع من عدمه وعلى سبيل المثال لا الحصر:

1- مخاطبة مؤسسة النقد السعودي للاستعلام عما إذا قام المستأنف بسداد المبلغ وإيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون ومدى استيفاء الديون لحقوقها من المستأنف المدفوعة عن والده من عدمه. 2- مخاطبة المحكمة العامة بمحافظة جدة في الدائرة ناظرة الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ لطلب المستندات المحاسبية المقدمة في تلك الدعوى لكونها في حوزة الدائرة. إلا أن الدائرة أغفلت تلك الإجراءات وترتب على ذلك الإغفال صدور الحكم - محل الاعتراض - بإلزام المستأنف بدفع تلك المبالغ مرة أخرى ولما كان هذا الحكم يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل مما يعيب الحكم بالقصور ومخالفة الشريعة الإسلامية ويجعله حرياً بالإلغاء. الطلبات: لذلك كله ولما سبق تقديمه ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب نطلب من فضيلتكم قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم الصادر والحكم مجدداً برد دعوى المدعي). وأكد وكيل المدعى عليه على ما ورد بلائحة الاعتراض كما اطلعت الدائرة على لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي وحاصلها: (نؤكد أن اعتراضنا منصب فقط على صيغة منطوق الحكم فالدائرة لم تفصل المنطوق على النحو الصحيح حيث إن الدائرة حكمت بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (331,882,138 ريال) ثلاثمئة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمئة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ربلاً ولم توضح الدائرة

مصدرة الحكم المبالغ المستحقة للمدعين على وجه التحديد رغم تعددهم وإنما اكتفت بذكر المبلغ الإجمالي ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن الأحكام يتوجب نظاماً أن تكون مفصلة حتى يمكن تنفيذها علماً أنه تم إفادة الدائرة بأن هناك وصية ثابتة بموجب حكم قضائي (229014721194320022) (مرفق صورة الصك) كما أن المدعى عليه هو أحد الورثة بموجب حصر الورثة رقم (38391575) و تاريخ 12/05/1438هـ و عليه فإن بيان المستحقين حسب أنصبتهم الشرعية وبعد أخذ الوصية بعين الاعتبار ما يلي: 1- عدنان أحمد عباس زيني، هوية رقم (1017092733) وهو يستحق مبلغ وقدره (96.779.270 ريال) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً و مئتان وسبعون ريالاً. 2- عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي. هوية رقم (1007056847) وهي تستحق مبلغ وقدره (27.651.219 ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً. 3- الوصية والتي أوصى بها مورث المتداعين والمستحقة مبلغ وقدره (110.672.379 ريال) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً. أصحاب الفضيلة وحيث تبين لمقام الدائرة الموقرة عدم تفصيل الحكم على النحو الصحيح وجوباً وعدم تفصيل مستحقات المدعين فإنني اطلب من مقام الدائرة الموقرة. أولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في المدة النظامية. ثانياً: الحكم بالزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي عدنان أحمد عباس زيني، هوية رقم (1017092733) مبلغ إجمالي قدره (96.779.270 ريال) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً و مئتان و سبعون ريالاً" وأن يدفع للمدعية عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي. هوية رقم (1007056847) مبلغ قدره (27.651.219 ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً. والحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع لمستحقي الوصية مبلغ وقدره (110.672.379 ريال) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان

وسبعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة و سبعون ريالاً). وأكد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة الاعتراض. كما اطلعت الدائرة على المذكرة المودعة في النظام بتاريخ 02-11-5هـ. المقدمة من وكيل المدعي ونصها: (جواباً على الاستئناف المقدم من المدعى عليه أسامة زينيء أود أن أبين لأصحاب الفضيلة أن جميع الطعون التي أثارها المدعى عليه لا ترق أن تغير نتيجة الحكم المعترض عليه وسبق أن تمت الإجابة عليها في حينه وفي اسباب الحكم المعترض عليه ما يكفي للإجابة عليها ومن باب زيادة الإيضاح أقول: أولاً: أن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر لسبق الفصل فيها لا يصح ولا. محل له. وذلك لأن الحصة محل الدعوى هي ملك مورث موكلي أحمد زيني، والصلح المذكور إنما وقع على الحصة ال مملوكة لموكلي في الشركة آنذاك، ولم يكن المورث طرفاً في تلك الدعوى. واستناداً إلى المادة 87 من نظام الإثبات.ء والقتي نصت: (ولا تكون لتلك الأحكام الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً)ء وبالنظر في هذه المادة يتضح أن الصلح وقع على الحصة المملوكة للموكل وليس على حصص ال مورث أحمد زيني. محل هذه الدعوى والذي كان في ذلك الوقت حياً يرزق» ولم يُختصم في الدعوى. وليس للموكل الحق في الصلح عنه أو تمثيله» وبالتالي فإن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر لا وجه له. ثانياً: إن مما يدل على أن البيع المزعوم الذي يستند عليه المدعي كان بدون ثمن هو تناقض المدعى عليه في قيمة الحصص محل هذه الدعوى فتارة يزعم بأن الثمن هو. 5: ألف ريال وتارة يزعم بأن الثمن هو ١١١ مليون ريال» فهذا التناقض الصارخ يوجب اطراح هذا الزعم وعدم اعتبارهء وهذا ما أشارت له الدائرة مصدرة الحكم في تسبيبها وما خلصت له من نتيجة صحيحة في حكمها بإلزامه بقيمة الحصص العادلة. أصحاب الفضيلة وبما أن حصص الشركة محل النزاع تم تقييمها من قبل المحاسب طلاءل أبو غزالة بعد تكليف المحكمة له والذي قيمها بمبلغ وقدره (331,882,138 ريال) ثلاثمئة وواحد وثلاثون مليوناً

وثمانمئة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ربلاً واعتمده
الشركاء وتم التخرج عليه لذلك وبما أن المدعى عليه يزعم أنه
اشترى من المورث الحصة المملوكة له في شركة أحمد زيني
وأولاده محل الدعوى. ولم يقدم بينة أو دليل صحيح على أن البيع
تم، بل تناقض في الثمن والقيمة تناقضاً يؤكد الدعوى
ويؤيدها. وبما أن الأصل أنه عند الاختلاف في الثمن والقيمة
فالقول قول البائع» لما روى ابن مسعود عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول
البائع» وبما أن المدعى عليه قام بتصفية الشركة اختيارياً
وسحب رأس مالها وألغى صفتا الاعتبارية فإنه يضمن القيمة
لذلك فإني أطلب من دائرتكم الموقرة: أولاً: رفض الاعتراض
المقدم من أسامة أحمد زيني موضوعاً. ثانياً: قبول الاعتراض
المقدم من عدنان أحمد زيني وعاتقة الحرازي وتفصيل المبالغ
وفق ماهي موضحة في صحيفة الاستئناف). فعقب وكيل
المدعى عليها بأنه لم يطلع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من
وكيل المدعى ولم يطلع أيضاً على جواب وكيل المدعى على
لائحة الاعتراض المقدمة منا كوكلاء عن المدعى عليه ونطلب
الإمهال لذلك وتقديم الإجابة. فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل
المذكرات خلال مدة 5 أيام وإدراج ما يقدمانه في البرنامج
القضائي. فإن تعذر فعبر بريد الدائرة الإلكتروني. وفي جلسة
02-02-1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ
بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية فلم
يتبين لها تقديم وكيل المدعى عليها ما استمهل لأجله من: (الرد
على اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعى والرد على
جواب وكيل المدعى على لائحة الاعتراض المقدمة من المدعى
عليها). وأفهمته بأن هذا السلوك غير مقبول. ثم إنه أفاد بأنه تقدم
بجوابه بالأمس ليلاً عبر إيميل الدائرة ونصه: (بالإشارة إلى
المذكرة المقدمة من المدعى تعقيباً على اللائحة الاعتراضية
المقدمة من المدعى عليه. وحيث انطوت على ادعاءات يتعين
5هـ وزارة العدل صك رقم 741577. 547 0 5 سام 00 ل-

تجارية بجدة 0 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ه 1 الرد
علها بمايلي: أولاً": التأكيد على الدفع بسداد مبلغ بيع الحصص
لليون المستحقة على مورث المدعي للبنوك: فمن حيث أن
الثابت والبين من مدونات الحكم ان المدعى عليه - المستأنف -
قد أثار دفعاً جوهرياً مفاده إبرام عقد بيع حصص مع مورث
المدعي مدون به القيمة الفعلية للحصص والبالغة (120.000.000 ريال) ودفع بدفعه لذلك المبلغ من خلال سداد
ديون والده - مورث المدعي- للبنوك. وحيث إن المدعى عليه
توصل لمستندات دامغة تثبت سداد المدعى عليه للمبلغ للبنوك.
نوردها على سبيل المثال لا الحصر: شيك بنكي رقم (599140/1) وتاريخ 26/11/1431هـ مسحوب على البنك
السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه
القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني
بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومذيل بتوقيع المدعى عليه
(أسامة أحمد زيني). شيك بنكي آخر رقم (599139/1) وتاريخ
26/11/1431هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح
البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد
عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومذيل بتوقيع المدعى عليه (أسامة احمد
زيني). وحيث إن هذين المستنديين تعدان قرينة قوية ودامغة
تثبت على دفع المدعى عليه بسداد القيمة الفعلية للحمص عن
طريق دفع الديون المستحقة على مورث المدعي - بائع
الحصص- للبنوك. وحيث إن تلك المستندات تعد مستندات
جهرية من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى. مما يتعين
معه رد الدعوى. ثانياً: التأكيد والتمسك بكافة أوجه الطعون
المقدمة من المدعى عليه على الحكم محل الطعن ولا سيما
(الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. وكذلك
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام
قضائية باتة حائزة لحجية الشيء المقضي به) مع التمسك بباقي
الطعون الأخرى. ثالثاً: نضيف إلى وجه الطعن على الحكم - مدار

الاستئناف - بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى القصور في التسبيب فيما سببته باختصاصها بنظر الدعوى. فالبين من مدونات الحكم أن الدائرة سببت اختصاصها نصاً بناءً على (ينبسط اختصاص المحكمة التجارية على تلك الدعوى وفق الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية) وحيث إن ما سببته الدائرة تسبيب قاصر ومعيب ذلك أن: أنه بالرجوع للمادة المتساند عليها فإنها تتعلق (بنظر المحاكم التجارية للدعوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). وحيث إن نظام الشركات يحتوي على العديد من النصوص النظامية التي تصل إلى ما يزيد عن 250 مادة وتشتمل على العديد من القواعد الآمرة وحيث أن الدائرة لم تحدد وجه المخالفة التي شابت العلاقة بينهما - على فرض صحتها والفرض يساوي العدم -. كما أن طبيعة هذه الدعوى تخرج خروجاً تاماً عن تلك الفقرة الخاصة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات إذا لا توجد أي مخالفة في طبيعة تلك الدعوى يسبغ للدائرة تأسيس حكمها باختصاصها بنظر تلك

الدعوى بناءً على هذه المادة الآنفه البيان» مما يعيب الحكم بالقصور ويجعله حرياً بالإلغاء. ويضح لا. مناص من الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. رابعاً: الدفع

بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها لكونها تنطوي على تناقضات يعيها بالتجيبيل: لما كانت المادة (93) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام. تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية): وحيث إن المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية قد استلزمت تحرير الدعوى.. ولما قرره الفقهاء - رحمهم الله - من أن من شروط الدعوى أن تكون الدعوى محررة أي معلومة، معلومة المدعى به قال الموفق - رحمه الله تعالى - في المغني:

" ولا يسمع الحاكم الدعوى إلا. محررة " (510/8), ولما كان من المقرر فقها ونظاماً أن الدعوى لا يصح السير فيها قبل تحريرها قال الشيخ الهوتي: " ولا تصح الدعوى إلا. محررة تحريراً يعلمه المدعي لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي فإن اعترف به ألزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولاً " (كشاف القناع -) (6 - 436-435). وحيث إنه بتمحيص لائحة الدعوى نجد أنها قد خلت من التحرير الواضح اللازم نظاماً حيث انطوت على تناقضات تعيب الدعوى بالتجهيل والغموض والإبهام ذلك أن المدعي قد ضَمَّن دعواه وتساند فيها على بطلان البيع بناء على ما أورده نصاً: (أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع) إلا أنه ختم دعواه بما يناقض فحوى ومضمون دعواه- السابق التي كان يطالب فيها ببطلان عقد البيع نتيجة بطلان الوكالات - وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الحصص ثم عاد وأقر بصحة عقد البيع مرة أخرى مما يجعل الدعوى منطوية على التناقض الجسيم الذي يعيب الدعوى بالتجهيل والإبهام والغموض مما يتعين معه صرف النظر عن تلك الدعوى. خامساً: الدفع بطلب استجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) لكون استجوابها من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى: بناء على نص المادة (20/2) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة)» وتنص المادة (21/1) من ذات النظام على أنه: (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه. ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك). ولما كان المدعى عليه قد أثار دفْعاً أمام المحكمة الابتدائية بطلب استجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) إلا أن وكيل المدعي رفض بزعم عدم ضرورة ذلك دون مبرر واضح أو سبب سائغ واكتفى بالقول بأن المدعى عليها " على الحياد " في رد مهم وغير مفهوم وغير منطقي إذ لا يستساغ أن تقيم المدعى عليها دعوى تطالب بها (ابنها - المدعى عليه) ثم تكون على الحياد.

وقد انسأقت الدائرة وراء رفضه دون سبب أو مبرر واضح على الرغم من كونه دفعاً جوهرياً يتعين تمحيصه وإجابته أو الرد عليه بسبب سائغ على نحو يعيب الحكم.

وحيث نتمسك بطلب استجواب المدعى عللها وإحضارها للاستجواب لكون أقوالها ستكون مؤثرة في تلك الدعوى حيث سيثبت عدم رغبتها في رفع تلك الدعوى لثبوت استيفاء مورثها ومورث المدعي لقيمة الحصص ومن ثم فإن من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى. سادساً: التأكيد والتمسك بالدفع بعدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلاءل أبو غزاله كأساس لتقييم الحصص: فالمدى عليه أثار منذ فجر تلك الدعوى دفعاً جوهرياً مؤداه عدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر في دعوى التخارج المنظورة لدى المحكمة الإدارية ذلك أن: 1- أن تلك الحصص المباعة قد تم تقديرها بعقد صحيح ومكتمل الأركان بهن المدعى عليه ومورث المدعي وقد أقر المدعي بصحته والذي يتضمن تقدير قيمة حصص مورث المدعي بمبلغ وقدره (120.000.000 ريال) مئة وعشرون مليون ريال» وبما أن عقد البيع من العقود الرضائية وقد ارتضى البائع والمشتري تلك القيمة وهما بكامل اهليهما المعتبرة شرعاً ونظاماً. إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه بعد شرائه حصص مورث المدعي وتملكه الحصة الأكبر في شركة احمد زيني التجارية بنسبة (9690- حصة والده) استمر المدعي في شراكته في الشركة مع المدعى عليه لمدة سنتين ولم يبد أي اعتراض بشأن ملكية المدعى عليه لحصص والدهم قام بالتخارج من الشركة وبيع حصصه للمدعى عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل الدعوى- المبرم بتاريخ 21/11/1433هـ والذي بموجبه تم الاتفاق على أن التوقيع على القرارات مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المدعى عليه - المشتري - وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130 - عدد7- مجلد 2/ع/9 لعام 1434هـ بتاريخ 10/2/1434هـ بخطاب كاتب

العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (7050/34) وتاريخ 10/2/1434هـ وحيث إن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً)؛ وحيث إن توقيع المدعي على هذا القرار يعد إقراراً واضحاً وصريحاً منه بصحة التعاقد بشأن تلك الحصص وإقرار ببراءة ذمة المدعي عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة ومن المقرر قضاءً (عدم جواز الرجوع في الإقرار ني الحق الخاص)؛ وحيث أنه من المقرر أنه (من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود). وحيث أنه من المقرر قضاءً أن (الإبراء ونحوه مما يُسقط الحق) (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية الصادر بالحكم رقم 3554515. 457 وتاريخ: 11/11/1555 هـ في القضية رقم 5.7.5. لا. لا. 81؛ لعام 1555هـ).

وبناء على ما تقدّم فإنه لا يجوز إعادة تقييم الحصص بموجب تقييم محاسبي لكونها مقيمة فعلياً بين الطرفين ومقر بتقييمها الفعلي. سابعاً: التمسك بالإقرار القضائي الصادر من المدعي بصحة عقد البيع التام بين المدعي عليه ومورث المدعي: فمن حيث أن الثابت من الدعوى أن المدعي أقام دعواه بغية الحكم بإلزام المدعي عليه بدفع قيمة حصص مورثه في شركة أحمد زيني التجارية. وحيث أن المدعي عليه دفع منذ فجر الدعوى بتقديم عقد بيع الحصص المبرم بين المدعي عليه ومورث المدعي والذي تضمن القيمة الفعلية للحصص والبالغة (120 مليون ريال): وقد أكدت الدائرة في تسببها عدم طعن المدعي في صحة البيع أو التمسك ببطلانه ومن ثم فإن المدعي يكون قد أقر بصحة العقد ومضمونه وسريان آثاره النظامية وأضى حائزاً للحجية في حقه، ذلك أنه من المقرر قضاءً عدم جواز تجزئة بنود العقد بحيث يتم الإقرار بصحته ثم إنكار بنوده ومضمونه الأمر الذي يتعين معه القضاء برد دعوى المدعي.

ومما يعضد ما سبق ب صحة العقد المبرم واستيفاء مورث المدعي لقيمة الحصص هو أن الثابت توقيع عقد بيع الحصص بين مورث المدعي - وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظماً ل عريية المتعودة صك رقم 40.[141171 ها تمك 3 كاك : --35 تجارية بجدة 0 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: " 1 0 2 للتعاقد - والمدعى عليه بتاريخ 16/10/1431هـ وقام مورث المدعي بالتوقيع على قرار التنازل عن الحصص بموجب التصديق الصادر من وزارة التجارة والمثبت أمام كاتب العدل بالغرفة التجارية بجدة تحت الرقم (257) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ ولم يتم تعيين ولياً عنه إلا.في عام 1436هـ أي بعد ما يزيد على (5 سنوات كاملة) من تاريخ التوقيع على عقد بيع الحصص لامر الذي يثبت صحة العقد وموافقته لصحيح الشرع والنظام. وحيث ان عدم سلوك مورث المدعي - في ظل توافر أهليته - أي طريق للمطالبة بمقابل تلك الحصص أو حتى باستردادها يعد دليلاً قاطعاً على استيفائه لقيمة تلك الحصص محل الدعوى. ولما كان من المقرر قضاءً أنه "تقضي القواعد العامة بأن البيع يعد من أعمال التصرف سواء بالنسبة للبائع أو المشتري ومن ثم فإن العقد ينعقد ممن هو أهل للتصرف وهو من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه والعبرة بتوافر الأهلية للتصرف هي بوقت التصرف أي وقت انعقاد العقد ولا.أثر على صحة العقد ووجوده لما قد يطرأ على أهلية أي منهما بعد ذلك". ثامناً: انطواء ادعاءات المدعي على تناقضات وتدليس جلي: فبتمحيص ردود وادعاءات المدعي نجد أنها ران عليها التدليس الواضح والتناقض الجليّ وتجلى ذلك فيما يلي: 1.في سبيل سعيه لتضليل الدائرة مصدرة الحكم طعن بتزوير العقد المبرم بين المدعى عليه ووالده مالك الحصص والذي يثبت قيمة الحصص الفعلية والتي تم التراضي عليها بقيمة 120 مليون ريال « وزعم أنه أول مرة يسمع عنه أو يطلع عليه على الرغم من أنه أقام عديد الدعاوى لدى عدة جهات قضائية بذات الموضوع. 2. كما أنه المدعي كان يذكر دائماً بأن العقد المثبت لدى الجهات

ذات العلاقة كان بالقيمة الاسمية وذكر نصاً أنه أحد وكلاء المدعى عليه ذكر في دعوى سابقة أن القيمة الفعلية للحصص هي 120 مليون ريال وأنها ثابتة في ضبط إحدى جلسات تلك الدعاوى وهذا يثبت علمه بالعقد علماً يقيناً وعلمه بقيمته وصحته وإطلاعه عليه سابقاً عند تقديمه في مواجهته في دعوى قضائية أخرى ولم يطعن عليه بالإنكار أو التزوير مما يسقط حقه في إنكاره أو إنكار صحته أو الطعن بتزويره ذلك أن سكوته أمام المحكمة يعتبر إقراراً بالعقد وبصحته. ومن المقرر قضاءً "عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص". 3. كما أن ما يثبت تضليل المدعي على الدائرة استناد وكيله في دعواه على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلاءل أبو غزاله الصادر في دعوى التخارج الي كانت منظورة من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الادارية بجدة الصادر بها الحكم رقم (185/17/2) وتاريخ 2 همهفي حين أنه ينفي صلة تلك الدعوى بموضوع الدعوى وعدم ارتباطها وتعلقها بتلك الدعوى - على النحو الوارد في الحكم وكذلك في مذكرته الجوابية التي جاء فيها نصاً: (أن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم رقم ((185/17/2) وتاريخ 2/12/1432هـ دفع لا يصح ولا محل له...))؛ مما يثبت ويؤكد تضليل المدعي على الدائرة فنجده يجتريء الوقائع بحيث يأخذ من تلك الدعوى ما يراه ويظنه لمصلحته ويترك ما يضره. 4. ومن تضليل المدعي أنه ذكر بأن وكيل أحمد زيني في نقل الحصص باسم أسامة هو موظف عند أسامة نجده هو نفسه من قام المدعي عدنان بتوكيله في إتمام عملية تخارجه من ذات الشركة بعد أكثر من سنتين أيضاً نقص الأهلية ليست من القواعد العامة التي تبطل العقد بطلاناً مطلقاً انما تعتبر من عيوب الارادة التي تجيز لصاحب المصلحة التمسك بها فالعقد هنا يصبح قابل للإبطال ولم نرى ان عدنان تمسك بحقه ان كان له حق في تلك الدعوى بل بعد سنة باع الحصص الخاصة به على المشتري نفسه فكيف تقبل منه هذه الدعوى. تاسعاً: الرد على الدفع الموضوعية

المقدمة من المدعي: جواباً على الدفع المبدئي من المدعي بعدم صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تأسيساً على أن الحصة محل الدعوى ملك مورثه أحمد زيني وأن الصلح وقع على الحصة المملوكة لموكلي في الشركة. فنجيب فضيلتكم بالتالي: - المدعي أغفل استناد المدعى عليه على أحكام قضائية باتة أخرى حازت حجية الشيء المقضي به تمثلت في الحكمين الصادرين من المحكمة العامة بمحافظة جدة والمقيدة بالمحكمة برقم (3218883) وتاريخ 4/3/1432هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج. وكذلك الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ بذات المحكمة ولدى القاضي صالح بن محمد الزايدي والتي طلب فهما إبطال البيع الذي تم بين المستأنف ومورثهما - والذي تضمن استلام مورث المدعي لقيمة الحصص المباعة وقد أثبتت المحكمة عقد البيع - المراد إبطاله - وأثبتت الدائرتان صحة البيع المبرم بهما وصحة بنوده باستلام الثمن وتوافر كافة الأركان اللازمة لصحة العقد وإنتاج آثاره القانونية بحق المتعاقدين وقضى الحكمان برد الدعوى وقد اكتسبت تلك الأحكام الصفة الباتة وحازت حجية الشيء المقضي به ومن ثم فلا يجوز إعادة إثارته مرة أخرى. أن ما ادعاه المدعي في جوابه بعدم جواز الاستناد على الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 02/12/1432هـ فهو مردود عليه ذلك أن: ب/1: المدعي قبل توقيعه على هذا الصلح المدون بالاتفاقية اطلع على الوضع القانوني والمالي للشركة محل الدعوى - أثناء صدور هذا الحكم المتضمن الصلح - وعلم علماتاً بكافة جوانب الوضع القانوني والمالي الماضي والحالي للشركة بما فيها بيع مورثه للحصص التي كانت مملوكة له بالشركة للمدعى عليه وقد ارتضى هذا الوضع ولم يبد ثمة معارضة على هذا الأمر ولم يبد دفْعاً بعدم استيفاء ثمن تلك الحصص - على النحو الذي يدعيه - وبناء على ذلك وقّع على هذا الصلح المدون بالحكم القضائي الذي أثبت تصالح المستأنف والمستأنف ضده بشأن كل ما يتعلق

بالشركة - محل الدعوى (شركة أحمد زيني التجارية) سواء ما يتعلق بنسبة والده ال(9090) التي تنازل عنها بعوض للمدى عليه قبل الحكم وعدم اعتراضه على هذا التنازل. وكذلك ما يتعلق بنصيبه في الشركة من نسبة ال(9010) بالشركة وأبرأ بموجب هذا الحكم ذمة المدعى عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة أو حصصها ومن ثم إسقاط حقه في أي مطالبة - بما فيها تلك المطالبة الراهنة. ب/2: ومما يؤكد جواز الاستناد على هذا الحكم هو توقيع المدعى على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المبرم بتاريخ 21/11/1433هـ والذي بموجبه أقر المدعى بصحة بيع مورثه لحصصه بشركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه عن طريق إقراره بالوضع القانوني الجديد للشركاء في شركة أحمد زيني التجارية وإقراره بشراكة أسامة بن أحمد عباس زيني - المدعى عليه - كشريك في الشركة والتي أصبح شريكاً منفرداً فيها بناء على شراء حصص مورث المدعى في تلك الشركة وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130- عدد 7- مجلد 2/ع/9 لعام 1434هـ بتاريخ 10/2/1434هـ بخطاب كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (7050/34) وتاريخ 10/2/1434هـ. حيث أن قرار الشركاء والتوقيع عليه جاء مبنياً على الحكم التجاري الآنف البيان. جواباً على ادعاء المدعى والدفع بكون القول قول البائع. فنجيب عليه بان هذا الدفع غير سديد ذلك أن: الثابت من لائحة

الدعوى اختلاف المدعى-مورث البائع للخصص - والمدعى عليه - المشتري للخصص - في خروج المال وحيث أنه من المقرر في قضباء المحاكم التجارية أنه (إذا اختلف البازل والمبدول له

المال في طريقة خروجه فالقول قول البازل مع يمينه ذلك أنه مالك للمال وهو أعلم بطريقة وصفة خروجه. ولما كان الفقهاء (المنثور للزركشي , الأشباه والنظائر للسيوطي. كشاف القناع

للهوتي) قرروا أن القول قول الدافع مع يمينه لأنه المملك وهو أدرى بجهة تمليكه). وعلى فرض - والفرض يساوي العدم - صحة ما دفع به المدعي بأن القول قول البائع فإن البائع - أحمد عباس زيني - قد توفاه الله ومن ثم فلا قول له. ولا يجوز أن يحل المدعي محل والده ولا يؤخذ بقوله فصفته لا تتعدى كونه وريث. عاشرًا: الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة الحصص المبيعة في شركة أحمد زيني التجارية: لما كان البين من الدعوى أن المدعي يطالب بنصيبه من قيمة الحصص المبيعة للمدعي عليه من مورثه. وحيث أنه - وفقاً لصحيح النظام - فإن المدعي سقط حقه في المطالبة بتلك الدعوى وبياناً لذلك: الواقعة - محل الدعوى كان يسري بشأنها نظام الشركات الصادر مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 22/3/5هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17/3/1385هـ. وقد نصت المادة (165) من النظام على أنه: (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقّ لشروط عقد الشركة. ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي. فإذا انقضت ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157): وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158). ب ولما كان مفاد تلك المادة أنها أجازت للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء وأجازت لأي من الشركاء بعضهم أو جميعهم حق الاسترداد وطلب الحصول على تلك الحصص بعوض. وحيث إن الثابت - وإقرار المدعي - طلب المدعى عليه (أسامة زيني) استرداد الحصص الملوكة لمورثه

ومورث المدعين. وحيث إن المدعي لم يطلب حق الاسترداد أو حق الشفعة بشأن تلك الحصص ولم يبد ثمة اعتراض على البيع لتلك الحصص. ومن ثم عدم جوازية مطالبته بتلك الدعوى. ومما يعضد وبشبه استلام مورث المدعى عليه لقيمة تلك الحصص هو المحررات الرسمية التي تساند عليها المدعى عليه د 4 المملكة العربية السعودية 0 لسعود صك رقم 17105.551 غ 1 4 لطر المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 0 7 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 4هـ/.*"/١* ول 0 5 في استئنافه والمتمثلة في قرارات الشركاء الموقعة من المدعى عليه والمذيلة بتوقيع الموظف العام (كاتب العدل) المنوط بالتوثيق والمكتسبة للحجية والتي تثبت استلام مورث المدعى عليه واستيفاء حقوقه عن بيع تلك الحصص. وحيث أن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً). إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه قام بنشر عقد التأسيس بعد استرداد حصص مورث المدعي والمدعى عليه في الجريدة الرسمية ولم يعترض عليه المدعى أو يبد ثمة دفوع تتعلق بذلك مما يضح معه هذا النشر مكتسباً للحجية في مواجهة المدعي. الحادي عشر: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة: لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى. وحيث إن من المقرر إذا رجع البطلان لاعتبارات موضوعية كما هو الحال في انعدام أحد أركان العقد الثلاثة الرضا أو المحل أو السبب أو الثمن فإن هذا البطلان هو الذي يخضع للقواعد العامة وتخلص في أن العقد الباطل منعدم كأصل ولا ينتج أثراً. ولا يزول البطلان بالإجازة وفي حالة البطلان يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. وبما أن المدعي أقر بصحة العقد والدائرة

قررت صحته أيضاً فيصبح والحال كذلك لا صفة للمدعي في طلب تقدير قيمة الحصص في عقد صحيح وليس للدائرة أيضاً ذلك الحق. وبناء على ما تقدّم نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: قبول الاستئناف شكلاً. في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برد

(الدعوى). فعقب وكيل المدعين قائلاً: بأنه يطلب مهلة لتقديم جوابه. ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكرات ختامية للمدعي 3 أيام من تاريخه. وللمدعى عليه 3 أيام تالية لهاء

على أن تكون المذكرات مختصرة وغير مكررة لما تم بيانه سابقاً. وأن تشتمل المذكرات على التسلسل الزمني لواقعة البيع إلى حين تاريخ صدور حكم (قطعي) بإقامة قيم على مورث الطرفين. مع ذكر التواريخ وإرفاق المستندات الدالة علها وتكون بصيغتي /م0 و 0:0 كما أفهمت كل طرف بأن يكون الرد عبر النظام, على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظام. فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: 01.53ع.50- 001/1/2©1770-820 مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما فتفهم كل طرف ذلك.

وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 03-1445-04هـ. المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً. واطلعت الدائرة على ملف القضية. وعلى المذكرة المودعة في النظام من وكيل المدعين (عدنان أحمد عباس زيني) و (عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي) بتاريخ 25/02/1445هـ وحاصلها: (في البداية وقبل أن ندلف في تفاصيل وقائع النزاع المائل نود أن نقدم لمقام الدائرة رسم بياني نبين فيه تسلسل وملاك الشركات المملوكة لأطراف الدعوى حتى نقطع أي محاولة للتشويش على فهم الدائرة ومن ثم الوصول

بعد ذلك للحقيقة ناصعة جلية. (يُنظر للرسم البياني)، من الرسم البياني أعلاه يتضح لمقام الدائرة الآتي: أولاً: أن شركة أحمد زيني التجارية محل النزاع في هذه القضية يملكها عدة أطراف نسهم كمايلي: 1- مورث موكلي أحمد زيني (9090) التي استحوز عليها المدعى عليه دون وجه حق. 2- شركة أحمد زيني وأولاده (تمتلك.) ١/٠١ (3- وشركة أحمد زيني وأولاده يملكها عدة أطراف نسبهم كما يلي: أ- (907) لأسامة زيني وشركة أوزكو بعد ذلك. ب- (907١) من هذه الشركة يملكها شركة أحمد زيني التجارية. ج- (90717) لعدنان زيني. د- (9077) يملكها أبناء غازي زيني وأولاده. ثم بناء على حكم الصلح (مرفق ١) تنازل الموكل عدنان زيني وأبناء غازي زيني عن كامل الحصص المملوكة لهم بموجب عقد التأسيس. وقد تم إفراغ الحصص للمدى عليه.

وهذا الصلح كان مُمَثَّلًا في أطراف النزاع آنذاك فقط. ولم يكن المورث أحمد زيني وما يملكه من نسب في كافة الشركات طرفاً فيه؛ لأنه كان على قيد الحياة. ثانياً: بتاريخ 5471-١-١5-١٥ هـ قام المدعي عليه أسامة بتعديل عقد شركة أحمد زيني التجارية. وباع لنفسه حصة مورث موكلي عدنان وعاتكة البالغة (9090). وهذا البيع هو محل نزاعنا ومطالبتنا المائلة وهو بيع باطل شرعاً ونظاماً من عدة أوجه وبيانها كمايلي: ١- بعد عقد البيع المزعوم من قبل المدعى عليه بأيام قليلة وبتاريخ 09-11-2010 الموافق 03-11-1431 هـ. صدر تقرير طبي من مدينة الملك عبد الله الطبية بالحرس الوطني: تضمن أن الأب أحمد زيني يعاني من الخرف الشيخوخي المتقدم وضعف الإدراك؛ مما يعني أن أهلية مورث موكلي منعدمة. وبالتالي أي تصرف يُنسب له باطل وغير معتبر ولا يترتب عليه أثره. ودليل ذلك: أن ورثة غازي أحمد زيني تقدوا بطلب إقامة قيم على الجد؛ لأن المدعى عليه أسامة أصبح ينقل أموال وأملالك والده إلى نفسه بالباطل. وآلت هذه المطالبة بصدور الحكم القضائي رقم (559) ١/5 78١ وتاريخ 26-07-1434 هـ. والمصادق عليه من محكمة

الاستئناف برقم (؟) 7710709 وتاريخ 05-09-07. القاضي بثبوت عدم أهلية أحمد زيني وإقامة حارس قضائي لثبوت عدم أهليته. (مرفق؟). وبهذا يتبين بجلاء لمقام الدائرة بطلان عقد البيع الذي بموجبه انتقلت الحصص محل

الدعوى للمدعى عليه. ومما يدل على عدم علم مورث موكلي أحمد زيني رحمه الله ببيع الحصص أو عدم إدراكه - وكلاهما مسقطان للتصرف - وبعد واقعة انتقال الحصص بحولي أربعة

أشهر تقريباً. تم سؤاله من قبل قاضي الإنهاءات بالمحكمة العامة بجدة عن واقعة البيع؟ فأجاب بأنه لم يبع شيئاً وضبط جوابه. (مرفق؟). وهذا الضبط القضائي نص قاطع في محل النزاع يظهر استغلال المدعى عليه لمرض وعدم إدراك والده واستحوذ على الحصص دون وجه حق. 1- بتاريخ 1578-4-71 هتوفي مورث موكلي أحمد زيني وانتقلت حقوقه وأملكه لورثته. وانحصر ورثته في زوجته المدعية عاتقة محمد الحرازي وولديه عدنان وأسامة. (مرفق صك حصر الإرث مرفق 6). ثالثاً: أقام موكلي عدنان وأمه هذه الدعوى المنظورة أمام الدائرة الموقرة للمطالبة بقيمة حصص والده البالغة 50٪ من شركة أحمد زيني التجارية التي نقلها المدعى عليه لنفسه ظلماً وعدواناً. وأصبح التزامه بقيمة الحصص العادلة في مواجهة موكلي شخصياً متعلقاً بذمته وليس عينياً في ذات الحصص. بعد أن قام بإنهاء الشركة وشطب سجلها بإرادته المنفردة ظناً منه أنه بهذا الإجراء سيفوت الحقوق المتعلقة بذمته بصفة شخصية. رابعاً: أما ما يزعمه المدعى عليه بأن الصلح بات في هذا النزاع؛ فإنه دفع باطل وخارج محل النزاع. وبيان ذلك: أن صلح موكلي مع المدعى عليه المثبت وفق تقييم الخبير طلال أبو غزالة كان على الحصص العائدة له والبالغة (9023) من شركة أحمد زيني و أولاده. ولا علاقة لها بحصص والده أحمد زيني؛ لأن الأخير حي يرزق ولم يختصم في الدعوى، والاستحقاق نشأ لموكاي في

الحصص محل المطالبة بعد وفاة المورث رحمه الله. وآل إلهم التملك بسبب الإرث ومحاولة المزج بين الصلح الذي حصل بين موكلي والمدعى عليه إبان حياة والده وبين الاستحقاق بالإوثة؛ لدرء وإسقاط حق موكي في الإرث المستحوذ عليه بالباطل - الحصص 9690 من شركة أحمد زيني وأولاده التجارية - تشغيب وتشويش لن ينطلي على فهم الدائرة وبصيرتها النافذة. خامساً: إن مما يدل على أن البيع المزعوم الذي يزعمه المدعى عليه كان باطلاً وبدون ثمن هو تناقضه في قيمة الحصص محل هذه الدعوى. فتارة يزعم بأن الثمن هو ألف ريال وتارة يزعم بأن الثمن هو ١٠١ مليون ريال وتناقض في آلية الدفع فتارة يزعم أنه سدد ديون بنكية عن والده. وتارة أخرى يزعم أنها مصروفات ونفقات شخصية قام بإنفاقها كما يزعم، وهذا التناقض الصارخ يوجب اطراح هذا الزعم وعدم اعتباره وهذا ما أشارت له الدائرة مصدرة الحكم في تسيبها وما خلصت له من نتيجة صحيحة في حكمها بإلزامه بقيمة الحصص العادلة. سادساً: أما ما يزعمه المدعى عليه من أن التقييم الذي استندت عليه الدائرة في حكمها وارتفاع قيمة الحصص من ١١٠١ مليون لما يزيد عن " 7٠١ مليون خلال عام واحد فقط من تاريخ البيع إلى تاريخ التقييم كان بعد دخول شركة أزكو - المملوكة له بالكامل كما تم بيانه في استهلال هذه المذكرة - فلا يصح ولا يستقيم؛ فالرد على هذا الدفع الباطل شكلاً ومضموناً: أ- شكلاً؛ نصت المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام على: "لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها ما لم يوجد مقتض لقبولها على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها". وبإنزال نص هذه المادة وتحقيق مناطها على الدفع بارتفاع قيمة الحصص بدخول شركة أزكو بعد واقعة البيع المزعومة. فإنه دفع ساقط ومردود شكلاً إذ أنه كان بإمكان المدعى عليه الدفع بهذا أمام الدائرة الابتدائية لاسيما مع أهميته ومسيس الحاجة إليه بعد أن طلبت الدائرة الابتدائية من المدعى عليه تقديم بينة على ارتفاع

قيمة الحصص ونصت على هذا الطلب في تسببها للحكم وأحجم المدعى عليه عن ذلك، مع أن دخول أوزكو كمالك للحصص حدث قديم ومشتهر وإحجام المدعى عليه عن الدفع به يستخلص منه أنه هو بناته يعلم عدم تأثير هذا الدفع على مسار القضية. ب - موضوعاً: نبين لمقام الدائرة أن دفع المدعى عليه بارتفاع قيمة الحصص محل النزاع سببه دخول شركة أوزكو كمالك للحصص دفع باطل موضوعاً من وجهين: الأول: أن تقييم الخبير ينصب على شركة أحمد زيني التجارية بمالها من حقوق وأصول وما عليها من التزامات. وكون شركة أوزكو مالكة للحصص فقط بنسبة معينة. فهذا غير مؤثر على قيمتها السوقية العادلة ولا. علاقة للتقييم به. وهذا التقرير لا يمكن أن يغيب محاسبياً عن حسابان الخبير ولم يشر إليه في تقريره ولم يعترض على ذلك المدعى عليه في حينه ولا. يخفى على شريف علم الدائرة أن حخص 5 سام 00 ل- تجارية بجدة 0 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: م 1 0 2 الشركات كأصول لها متداولة أو غير متداولة لا. تتغير قيمتها السوقية إلا. بتأثير إيجابي يطرأ على حقوق الملكية إما بضخ رأس مال جديد يظهر في قائمة المركز المالي أو ارتفاع في قيمة الأصول سوقياً ليس من سببه قطعاً اسم المالك. والوجه الثاني من الرد الموضوعي: أن تقييم الحصص من قبل الخبير والذي استندت إليه الحكم بالتخارج سابقاً ومن ثم الدائرة الابتدائية في حكمها الآن كان محل رضا وقبول من المدعى عليه لا يجوز معه قبول الطعن والتشكيك في صحته من قبله لما كان مثبتاً لحق في غير مصلحته والدائرة الابتدائية تطرقت لهذا التقرير مشكورة في تسببها للحكم محل النظر. سابعاً: مورث موكلي رحمه الله أوصى بالثلث للمستحقين بموجب حكم الوصية رقم (71). 1901 5171151517. وتاريخ 5177 / ١ هـ (مرفق رقم 5) والتي تبلغ من قيمة الحصص مبلغ وقدره (71/7، ١١٠، 9) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان و سبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً. والمدعى عليه هو الوصي وباطراح مبلغ الوصية وتنفيذاً لها ووفقاً للأنصبة

الشرعية؛ فإن موكلي يستحق كل مهما بناءً على مبلغ قيمة
الحصص المحكوم به. فإن موكلي عدنان يستحق مبلغاً (97,1729,77 ريال) ستة وتسعون مليون وسبعمئة وتسعة
وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً. وموكلتي عاتقه تستحق مبلغاً
وقدره 717,101,715 (ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة
واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً.. لذلك وبما أنه
ثبت بموجب الحكم القضائي أن المورث - أثناء العقد المزعوم -
كان فاقداً للأهلية ولا يجوز التعاقد مع فاقد الأهلية» وبما أن على
اليد ما أخذت حتى تؤديه. وبما أن الحصص تمت تصفيتها اختيارياً
من المدعى عليه: وبما أنها أصبحت منعدمة ولم يبق إلا. قيمتهاء
وبما أن جميع الأطراف اتفقوا وتخرجوا على هذا التقييم؛ لذلك
ولما سبق عرضه وبيانه فإنني أطلب من مقام الدائرة الموقرة
إحقاقاً للحق ونصرة للعدالة: الحكم بتأييد الحكم وتفصيل
منطوقه وفق طلب الاستئناف المقدم من قبلنا). كما اطلعت
الدائرة على المذكرة الختامية المقدمة من وكيل المدعى عليه
والمودعة في النظام بتاريخ 29 / 02 / 1445هـ وحاصلها: (بناءً
على طلب الدائرة الموقرة بسرد التسلسل الزمني للنزاع محل
الدعوىء نتقدم بمذكرتنا على النحو التالي: أولاً؛ نستسمح
الدائرة الموقرة بالتأكيد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة
نوعياً بنظر الدعوى؛ لعدم تقديم المدعي للحكم القاضي بعدم
اختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص
للمحكمة التجارية. وعدم جوازية الاستناد على النص النظامي
لكونه لاحق لإقامة الدعوى إعمالاً؛ لمبدأ عدم رجعية تطبيق
القوانين.1- نشير إلى نص المادة (78/1 ب) من اللائحة
التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والمعدلة بقرار وزير العدل
رقم (7414) وتاريخ 6/6/1441هـ والتي نصت على أنه: (إذا
رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص
محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم الهائية
فتحيلها للمحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها
بنظرها). ولما كان مفاد هذا النص أنه استلزم لتكون المحكمة

الأخرى (محكماتكم الموقرة) مختصة بنظر الدعوى ضرورة صدور حكم سابق بعدم الاختصاص وأن يكتسب الصفة النهائية. 2- وبما أن المدعي قد زعم -في لائحة دعواه صدور حكم من المحكمة العامة بجدة رقم (3855849) وتاريخ 1438 / 10/2 هـ يقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واختصاص القضاء التجاري بنظرها- وحيث إنه بالبحث في أوراق الدعوى ومرفقاتها تبين عدم تقديم المدعي لهذا الحكم المزعوم صدوره. كما أنه بالبحث والتمحيص في القضايا الخاصة بالمدعى عليه تبين عدم وجود هذا الحكم في النظام الإلكتروني القضائي (ناجز) الخاص بالمدعى عليه ولما كان ماتقدم فإنه بانتفاء وجود الحكم القاضي بعدم الاختصاص فإنه ينتفي معه إعمال نص المادة الآنفه البيان ويضى من المتعين معه إعمال الأصل وهو عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر تلك الدعوى. 3- وعلى فرض - والفرض يساوي - العدم صحة صدور الحكم بعدم الاختصاص فإننا ندفع بعدم جواز الاستناد على نص المادة الواردة باللائحة التنفيذية - الآنفه البيان والصادرة بتاريخ 1441 / 6 هـ إعمالاً لمبدأ عدم رجعية تطبيق القوانين ذلك أن الحكم الصادر فيه عدم الاختصاص صدر في عام 1438 هـ أي قبل إعمال وتنفيذ تلك اللائحة في عام 1441 هـ مما لا يجوز الاستناد على هذا النص النظامي. ثانياً: نتمسك بالدفع المبدى سلفاً بطلب استجواب المدعية (عاتقة الحرازي) لكون استجوابها من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى: 1- بناء على نص المادة (20/2) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة) وتنص المادة (21/1) من ذات النظام على أنه للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه. ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك). وحيث إن المدعى عليه قد تحصل على دليل مادي دامغ عبارة عن مقطع فيديو تؤكد فيه (عاتقة الحرازي) صراحة عدم قيامها برفع الدعوى ضد أسامة زيني وأنها لم تقم بتوكيل أحد لإقامة تلك الدعوى على المدعى عليه

(أسامة زيني) ولا تطالبه بأي مستحقات. وهذا دليل من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى إذ أن ثبوت ذلك من شأنه ثبوت ارتكاب المدعي والوكيل لجريمة تزوير مكتملة الأركان وفقاً للمادة (2) من النظام الجزائي لمكافحة التزوير مما يتعين معه إحالتهما للنياحة العامة. 3- كما أن المدعى عليه قد أثار دعواً أمام المحكمة الابتدائية بطلب استجواب (عاتقة الحرازي) إلا أن وكيل المدعي رفض ذلك بزعم عدم ضرورة إحضارها دون مبرر واضح أو سبب سائغ واكتفى بالقول بأن السيدة عاتقة "على الحياد" في رد غير منطقي إذ لا يستساغ أن تقيم السيدة عاتقة الحرازي دعوى تطالب بها ابنتها - المدعى عليه - ثم تكون على الحياد فهذا إقرار صريح بعدم توكيلها لمحامي لرفع دعوى ضد ابنتها المدعى عليه وقد انسأقت الدائرة وراء رفضه دون سبب أو مبرر واضح على الرغم من كونه دعواً جوهرياً يتعين تمحيصه وإجابته أو الرد عليه ببسبب سائغ على نحو يعيب الحكم. 4- وحيث نتمسك بطلب استجواب المدعى عليها وإحضارها للاستجواب لكون أقوالها ستكون مؤثرة في تلك الدعوى حيث سيثبت عدم رغبتها في رفع الدعوى لثبوت استيفاء مورثها ومورث المدعي لقيمة الحصص. ومن ثم فإن من شأنها التأثير في وجه الرأي في

الدعوى وبتعين إجابتها وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا: (حيث إن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى. والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في

الدعوى. ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب وبتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار) "قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 4228122 وتاريخ:

2 هـ "5" ثالثاً: احتياطياً: الدفع بالقصور في الاستدلال على التقرير المحاسبي مع التمسك - بعدم صحة دعوى المدعي - فإن الدائرة قد ران على حكمها القصور في الاستدلال بتأسيس حكمها باستحقاق المدعي لمبلغ (331.882.138 ريال) تأسيساً على ما أوردته نصاً: (الدائرة تجد أعدل تقييم للحصص محل الدعوى هو ماكان ذات الأطراف قد تراضوا عليه وتخرجوا على وفقه في دعوى التخرج والمتمثل بتقرير الخبير المحاسبي طلاءل أبو غزاله وشركاه الذي اشتمل على تقييم إجمالي قيمة حصص الشركة بمبلغ (368.757.931 ريال) تمثل نسبة الـ 9090 وقد تجسدت قناعة الدائرة على استقراره في ذمة المدعى عليه لورثة مورث الأطراف وهو ما تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بان يدفع للورثة المبلغ المشار إليه...), ولماكان البين من مدونات التسبيب أن الدائرة استندت على استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به تأسيساً على التقرير المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزالة. وهو استدلال معيب ذلك أنه لو افترضنا صحة التقرير المشار إليه» فإنه قد تضمن ما ذكر صراحة في البند خامساً: "ملخص حقوق الملكية الدفترية للشركات التابعة المعدلة بالتقييم كما في 31/03/2011م" (مرفق رقم 1)ء والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية تم تقييمها بمبلغ وقدره 68.424.362 ريالء وتم تعديل تقييم شركة أحمد زيني التجارية بتاريخ 27/06/2011م حسب ماورد بتقرير المحاسب القانوني طلال أبو غزالة. في البند "ثانياً: صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء" (مرفق رقم 2) والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (79.924.901 ريال) وتجلي ذلك في الصفحة 4 , 6.8 من التقرير وليس (368.757.931 ريال) على النحو الوارد بالتسبيبء الأمر الذي يضىء معه الحكم معيباً بالقصور في الاستدلال ويضج حرياً بالإلغاء.

رابعاً: سرد التسلسل الزمني للنزاع محل الدعوى: 1- قام المدعى عليه أسامة أحمد عباس زيني بتأسيس الشركة -

محل الدعوى - بتاريخ 14/10/1427هـ تحت مسدى (شركة روائع

المطاعم الطازجة السريعة) بالشراكة مع السيد عابد عبد الكبير زيني المتوكلء (بواقع 9010 لأسامة زيني. 9090 لعابد عبد الكبير المتوكل) وذلك بموجب عقد التأسيس الموثق لدى كتابة العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (58) - مجلد 13/ ش/م وتاريخ 1428/ 14/3هـ) (مرفق عقد التأسيس رقم 3). 2- وبتاريخ 1429/ 11/6هـ تخارج أحد الشركاء بشركة روائع المطاعم الطازجة السريعة (عابد عبد الكبير زيني) من الشركة وتنازل عن حصصه البالغة (450 حصة) بقيمتها الاسمية بمبلغ وقدره (450.000 ريال) للسيد (أحمد عباس زيني) أي أن مورث المدعين كان قد اشترى حصصه بالقيمة الاسمية. ثم خرج أسامة أحمد زيني وحلت محله شركة أحمد زيني وأولاده بنسبة 9010 بالقيمة الاسمية» وتم تعديل اسم الشركة إلى (شركة أحمد زيني التجارية المحدودة) - بموجب قرار الشركاء المبرم بتاريخ 1429/ 11/6هـ الموثق بتاريخ 1429/ 12/3هـ (مرفق رقم 4). 3- وبتاريخ 1431/ 09/20هـ تم تعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية والذي بموجبه قام أسامة زيني - المدعى عليه - بشراء نسبة والده (9090) بشركة أحمد زيني التجارية بموجب عقد بيع الحصص المبرم بينه وبين 1 1 2121 | المملعة العربية السعودية 4 لطر م المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 4 0 مورث المدعي وبناء على هذا العقد فقد تم تحرير قرار الشركاء الذي تضمن نصاً: (استوفى الطرف المتنازل - أحمد زيني مورث المدعي حقه من الطرف المشتري - المدعى عليه - الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري. لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من رأس المال والتي تعادل 9097.7 - ومنهم المدعي عدنان زيني)، كما جاء في القرار أيضاً: (يقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم):

ومن ثم فإن هذا القرار يُعد إقراراً من المدعي بصحة البيع وترسيخاً لاستلام الشريك (أحمد عباس زيني) مورث المدعي نصيبه من المدعى عليه من هذا التنازل وإقراراً بصحة توزيع تلك الحصص التي آلت للمدعى عليه مرفق قرار الشركاء. (مستند رقم 5): ولما كانت القاعدة الشرعية تنص على: (أن الأصل في العقود والشروط الصحة واللزم) ومن ثم فإنه يتعين إعمال ذلك العقد وقرار الشركاء إعمالاً للقاعدة أن: (إعمال الكلام أولى من إهماله). مما يتعين معه والحال كذلك إبراء ذمة المدعى عليه ورد دعوى المدعي. 4- استمر المدعي (عدنان زيني - بصفته شريكاً بشركة أحمد زيني وأولاده) شريكاً مع المدعى عليه (أسامة زيني) في شركة أحمد زيني التجارية لمدة سنتين. بعد شراء أسامة لحصص والده دون إبداء ثمة اعتراض على تملك أسامة زيني لنسبة والده التي اشتراها منه. وتخرجت شركة أحمد زيني وأولاده (عدنان أحد الشركاء بها) من شركة أحمد زيني التجارية لصالح شركة أوزكو المحدودة - المملوكة لأسامة زيني - بموجب قرار الشركاء الموثق في 10/2 /1434هـ ودون أي تحفظ أو معارضة أيضاً على نسبة تملك المدعى عليه لنسبة والده - مورث المدعي - وأبرأ ذمة المدعى عليه من أيه حقوق تتعلق بتلك الشركة حيث تضمن إقرار المدعي نصاً: (حيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة - أسامة زيني- ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري) وإقراراً بصحة توزيع الحصص فيما بينهم وقد قام المدعي بتذيل قرار الشركاء بتوقيعه مرفق قرار الشركاء. (مستند رقم 6). ولما كان ما تقدم فإنه لا يجوز للمدعي الرجوع عما تم على يديه وفقاً للقاعدة الشرعية التي تنص على أنه: (من سى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه). 5- وبعد موافقه المدعي على قرار شراء المدعى عليه للحصص في شركة أحمد زيني التجارية أقام المدعي عدنان زيني وآخرين الدعوى التجارية رقم (2/ 5798/ ق) لعام 1431هـ ضد المدعى عليه/ أسامة زيني لدى الدائرة

التجارية السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بمحافضة جدة طالباً التخرج من الشركات التابعة لشركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية» ونظراً للاختلاف حول تقدير قيمة الحصص بالشركات فقد تمت إحالتها لخبير محاسبي مكتب طلال أبو غزاله محاسبون ومراجعون. 6- وبتاريخ 2011 / 6 / 27م أصدر الخبير المحاسبي تقريره في النزاع (وأثبت أن حصة المدعى عليه أسامة أحمد زيني بشركة أحمد زيني التجارية 9690 وقيم ملكية الشركاء بالشركة على هذا الأساس) وقدر قيمة شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (79.924.901 ريال) تسعة وسبعون مليوناً وتسعمئة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمئة وواحد ريال (مرفق التقرير المحاسبي - مستند رقم 7). وقد سجل المدعى عليه تحفظه على التقرير لكونه اعتبر التقدير جزافياً ويخالف الواقع والحقيقة. 7- ونظراً لعدم اتفاق الطرفين على التقرير تدخلت الدائرة ممثلة في رئيسها بتقريب وجهات النظر وتم التوصل لاتفاقية الصلح (والتي أثبتت في محضر الجلسة وحكمت الدائرة: باعتماد الصلح بين أطراف الدعوى وإجراء مضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للخصومة بينهم في القضيتين) التي تم الاتفاق فيها على إقرار المدعي (عدنان زيني) بما يلي: (يقر الطرف الثاني بتنازله نهائياً عن كافة حصصه وقدرها 96023 في شركة أحمد زيني وأولاده بمالها من حصص وشركات في الشركات المذكورة (الشركات التابعة لشركة أحمد زيني وأولاده والشركات التابعة لشركة أحمد زيني التجارية) وأنه ليس له أي حق بمطالبة الطرف الأول والثالث سواء بصفته شريكاً أو مديراً لتلك الشركات أو الشركات محل هذه الدعوى والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات ويعتبر هذا التخرج بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول عن أعمال الإدارة للشركات المتخرج عنها إبراء تاماً وشاملاً وإسقاط لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات...) وعلیه أصدرت الدائرة حكمها رقم

(2 / 17 / 185) لعام 1432هـ الصادر بتاريخ 2/12/1432هـ بإثبات الصلح بين المدعي والمدعى عليه وما تضمنه من إقرار المدعي للمدعى عليه بإبراء ذمة المدعى عليه (مرفق الحكم مستند رقم 8). 8- وحيث أن تخارج المدعي على النحو المبين باتفاقية الصلح الصادر بها الحكم من تلك الشركات أثناء تملك المدعى عليه لما نسبته 9654 من تلك الشركات تحصل عليها جراء استحواذه على نسبة (96090) من الحصص - محل النزاع - وهذا يعد إقراراً واضحاً وصريحاً من المدعي بصحة البيع المبرم بين المدعى عليه ومورث المدعي وتملك المدعى عليه لحصص والده - مدار النزاع - ملكية تامة وخالصة لا شك فيها. وعلى الرغم من التخارج التام بموجب الحكم القضائي السالف الذكر إلا أن المدعي أقام العديد من الدعاوى التي تم ردها جميعاً لأسباب عديدة: ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الدعوى رقم (421254094) وتاريخ 0 الموافق من المدعى ضد المدعى عليه لدى محكمة التنفيذ بجدة طلب تعويض عن ضرر التخارج من الشركات وقد قضت محكمة الاستئناف بجدة برفض الاستئناف من عدنان برقم صك (5 277١٨77). وتاريخ 01/09/1442هـ). وبعد رفض هذه الدعوى أقام عدنان زيني دعوى برقم (42823620) وتاريخ 06/11/1442هـ) بالمحكمة التجارية بجدة الدائرة الثانية وقضت المحكمة برد الدعوى. كذلك أقام المدعي ضد المدعى عليه الدعوى رقم (421323538) وتاريخ 03/02/2021م لدى الدائرة التنفيذية الأولى بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة وقضت المحكمة بصرف النظر عن الدعوى. إضافة إلى العديد من الدعاوى التي أقامها المدعي ومنها هذه الدعوى مما يثبت محاولة المدعي الكيد بأخيه المدعى عليه. خامساً: الرد على ادعاءات المدعي: بالإشارة إلى المذكرة الختامية المقدمة من المدعي والمقدمة في 25/2/1445هـ. وحيث انطوت على ادعاءات متناقضة يتعين الرد عليها على النحو الآتي: 1- جواباً على ما ادعاه بتنازل المدعي عدنان وأبناء غازي زيني - بحكم الصلح - عن كامل الحصص المملوكة لهم

بموجب عقد التأسيس وتم إفراغ الحصص للمدى عليه وأن
الصلح كان ممثلاًني أطراف النزاع ولم يكن المورث أحمد زيني
وما يملكه من نسب في كافة الشركات طرفاً فيه لأنه كان على
قيد الحياة. الجواب: فإن ما ادعاه المدعي غير صحيح فإن
الدعوى التي أقامها عدنان على أسامة كانت بسبب استحواذه
على حصص والده البالغة (9090) في شركة أحمد زيني
التجارية وقد تم الصلح والتخارج على ذلك الأساس، فقد كانت
نسبة أسامة من تملك الحصص تعادل (254/) من حصص
الشركات ونسبة حصص عدنان وأبناء غازي مجتمعين تعادل (0046).
وبالتالي فإن الحصص محل النزاع كانت هي محور تلك
الدعوى الأساسية وهي المحرك والباعث لها وعليها تم الصلح
والتراضي والإبراء المذيل به صك الحكم ومن هنا يظهر المدى
الذي وصل إليه المدعي في التضليل. 2- جواباً على دفع المدعي
ببطلان بيع حصص مورثه للمدعي عليه لكون المدعي عليه
أسامة زيني باع لنفسه الحصص. الجواب: فنجيب على ذلك بأن
هذا الدفع غير صحيح ويثبت تناقض المدعي في ادعاءاته ودفعه
على نحو يعيب ادعاءاته وذلك أن: أ- أن المدعي عليه لم يبيع
لنفسه الحصص وإن البيع تم بتوقيع وكيل مورث المدعي والدليل
على ذلك قرار الشركاء الصادر بتاريخ 20/9/1431هـ والذي
بموجبه تنازل مورث المدعي (أحمد عباس زيني) لصالح المدعي
عليه (أسامة زيني) والذي يتجلى منه أنه مزيل بتوقيع وكيل
مورث المدعي وقد تم توثيق توقيع الطرفين ومنهم وكيل مورث
المدعي على قرار الشركاء من قبل كتابة العدل بالغرفة التجارية
الصناعية بمحافظة جدة بموجب التوثيق رقم ((275) - صحيفة
172 - مجلد 8/ع / . وتاريخ 16/10/1431هـ) والذي أثبت
بموجبه (كاتب العدل رشيد الحربي) حضور وتوقيع الأطراف
المعنية (مرفق قرار الشركاء - مستند رقم 9) ولما كان قرار
الشركاء قد تم توثيقه والتوقيع عليه من قبل كاتب العدل وهو
موظف عام ومن ثم فإن قرار الشركاء يضحى في حكم المحرر
الرسمي وفقاً لنص المادة (25) من نظام الإثبات ويُعد مضمونه

حجة في مواجهة المدعي، ووفقاً لنص المادة (26) من ذات النظام، وقد بينا سابقاً أن قرار بيع الحصص تم بعلم المدعي وموافقة على قرار الشركاء الذي تم بالأغلبية وإقراره بصحة توزيع الحصص. ب - كما أن الدائرة أقرت في تسببها عدم طعن المدعي في صحة عقد البيع وقررت صحة هذا العقد حيث ذكرت نصاً: "أن الدعوى لم تتمخض عن طعن في صحة البيع أو تمسك ببطلانه..". ومن ثم فإن هذا التسبب إثبات لتناقض المدعي في ادعاءاته حيث تارة يدعي بالبطلان في بداية الدعوى ثم بعد ذلك يقر بالتوقيع وبصحة العقد ثم بعد ذلك يناقض نفسه ويشير الدفع بالبطلان مرة أخرى. ت - كما أن المدعي يناقض أقواله الواردة سلفاً في الدعوى حيث سبق له وأن أقر بصحة توقيع مورثه على العقد حيث ادعى الغبن والجهالة في الثمن وهذا إقرار واضح وصريح منه بصحة توقيع مورثه على العقد. 3- وأما ادعاء المدعي ببطلان البيع لإصابة المدعي بالشيخوخة آنذاك بناء على تقرير طبي صادر من مدينة الملك عبد الله الطبية. الجواب: فنجيب على ذلك بأن هذا الادعاء مليء بالتناقض والمغالطات ومحاولة لإدخال اللغط والتدليس على الدائرة بالإهام بادعاءات غير صحيحة. ونجيب عليه: أ- نشير بداية إلى أن هذا التقرير هو تقرير مدفوع الثمن حيث أنه صادر من العيادات الخارجية بمدينة الملك عبد الله الطبية. ومن ثم فهو محرر مصنوع من صنع يد المدعي» ولما كان من المقرر قضاء أنه لا يجوز الأخذ بقول المرء كدليل لنفسه ورغم علم الك وزارة العدل صك رقم 1 5 1 7 ل تجارية بجهة 0 المحكمة التجارية بجهة رقم الصفحة: 1 2 0 1 يت 1 الحاضر عن المدعي عدنان زيني بأن المحكمة تغاضت عن هذا التقرير ولم تأخذ به إلا. أنه يحاول جاهداً التحايل على الواقع وإيهام المحكمة بصحة ما يزعمه ولم يتطرق لتقرير الصحة النفسية أو خطاب وزير العدل أو خطاب وزير الصحة أو خطاب مدير الشؤون الصحية بجهة. حيث أجمعوا أن تقرير الصحة النفسية هو تقرير شامل وصادر من استشاريين وبيعتد به وأما التقرير الصادر من مدينة الملك عبد الله الطبية

هو تقرير من عيادات خارجية مدفوعة الأجر ولم تطلبه المحكمة.
بل إن المحكمة تهاضت عنه وطلبت التقرير من مستشفى
الصحة النفسية بجدة. ب - كما أن المدعي يناقض نفسه فيما
استند عليه في ادعائه على تقرير طبي صادر بتاريخ 11/1431/
3هـ يزعم تضمنه أن مورثه يعاني من الخرف الشيخوخي المتقدم
وضعف الإدراك ومن ثم انعدام أهليته وفي ذات الدفع يستند
على مستند صادر في تاريخ 18/2/1432هـ - أي بعد تاريخ هذا
التقرير ب 3 شهور - ويدفع بأنه كان كامل الأهلية وأنه ذكر أنه
لم يبع شيئاً، في دفع يثبت التناقض الجسيم في أقوال المدعي.
ت - كما أن مما يناقض ادعاء المدعي أن عقد بيع الحصص كان
بتاريخ 1431/20/9هـ وقد سبق وأن أقام المدعي بعد إبرام
العقد دعوى تعيين ولي ضد مورثه. وقد صدر تقرير اللجنة الطبية
بمستشفى الصحة النفسية بجدة الصادر برقم (1951) وتاريخ
1432/8/6هـ - أي بعد تاريخ إبرام عقد بيع الحصص - وتضمن أن
المذكور هاديء ومتعاون ولم تظهر عليه أعراض مرض عقلي
وكان إدراكه ووعيه وذاكرته في الحدود الطبيعية وأن المذكور
قادر على القيام بشؤونه ولا يحتاج لتعيين قيم وقد ذيل التقرير
بتوقيع الأطباء التابعين لوزارة الصحة - الموظفين العموميين -
مرفق التقرير الطبي الصادر من مستشفى الصحة النفسية -
(مستند رقم 10). كما أثبت مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة
صحة التقرير الطبي السالف البيان وسلامة القوى العقلية
لمورث المدعي - البائع بموجب خطابه المرسل لرئيس المحكمة
العامة بجدة رقم (47/3) وتاريخ 1432/8/4هـ (مرفق الخطاب -
مستند رقم 11). ج- كما أثبت صاحب الفضيلة وزير العدل في
خطابه رقم (33/21567889) وتاريخ 1433/4/17هـ بالتقرير
الطبي - الأنف البيان - وصحة ما ورد به وذكر خطاب الوزارة
نصاً أن التقرير الطبي النقمي الصادر من مستشفى الأمراض
النفسية برقم 1951 وتاريخ 1432/6/8هـ يعتبر مستوفياً لجميع
المعلومات الأساسية.... وبناءً على هذا الخطاب وبناءً على
القرار رقم 33125567 وتاريخ 1433/3/12هـ المصادق عليه

من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة والمتضمن: (وبدراسة صورة الضبط واللوائح الاعتراضية تقرر الموافقة على الإجراء الأخير لفضيلة القاضي). وقررت رفع الحجز التحفظي عن أرصدة أحمد زيني الذي تم بناءً على طلب المهين وكالة طالب إقامة مجلس الولاية» وبناءً على هذا الخطاب فقد قضت المحكمة العامة بمحافضة جدة بإثبات مضمون هذا التقرير في دعوى الإنهاء التي أقامها المدعي ضد والده لتعيين ولي عنه وقضت المحكمة بالحكم رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ (بصرف النظر عن طلب المهين إقامة مجلس ولاية على أحمد زيني). (مرفق الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

مستند رقم (12). ح- وأما استناد المدعي على الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف برقم (37153592) فإن الثابت من هذا الحكم أنه صدر في عام 1437هـ أي بعد ما يزيد عن 6 سنوات من توقيع العقد كما أنه صادر في دعوى مقامة في عام 1434هـ وهذا إثبات لسلامة القوى العقلية لمورث المدعي فلو كان مصاباً بالشيخوخة كما يدعي المدعي لقضي على الفور بتعيين ولي عليه وثبوت عدم جوازية تصرفاته إلا أنه صدرت العديد من التقارير الطبية المثبتة لسلامة قواه العقلية حتى صدور الحكم. الأمر الذي يثبت عدم صحة ادعاءاته وتدليسه على داترتكم الموقرة. خ- حتى لو افترضنا جدلاً الأخذ بهذا الحكم فإن دعوى الولاية التي بموجها تم تعيين ولي عن مورث المدعي قد رفعت لشأن بطلان هذا العقد محل الدعوى وبعد تعيين ولي على تصرفات مورث المدعي لم يبد أي اعتراض على عقد بيع الحصص مما يثبت نفاذ التصرف وحيث أن سكوت الولي عن الطعن عن هذا التصرف إقراراً به ولما كانت القاعدة الشرعية: "أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان". 5- جواباً على استناد المدعي على صك الإنهاء الصادر من قاضي الإنهاءات بالمحكمة العامة بجدة المتضمن إجابة مورثه أنه لم يبيع شيئاً الجواب: فنجيب على ذلك: أ- المدعي يناقض نفسه في هذا

الادعاء حيث أنه كان قد ادعى بأن مورثه بتاريخ 11/1431/3 هـ كان يعاني من الخرف وكان منعدم الأهلية. ب - أن هذا يناهضه إقرار المدعي سلفاً بصحة عقد بيع الحصص من مورثه وكذلك تأكيد الدائرة على ذلك الإقرار في تسبها أن الدعوى لم تنمخض عن طعن في صحة البيع أو تمسك ببطلانه. ت - وعلى فرض والفرض يساوي العدم - الاعتداد بهذا الصك فإن الثابت من الصك حضور مورث المدعي لتوكيل أسامة زيني وعدنان زيني وأنه قد تم سؤاله هل بعث أو تنازلت عن شيء من أملاكك الأحد من أبنائك؟ قال لا. لم أبع شيء. وحيث إن المدعي يحاول ربط تلك الإجابة ببيع الحصص للمدعى عليه وهو استدلال قاصر ومحاولة لإدخال اللبس على دائرتكم الموقرة بعدم بيع مورث المدعي لحصصه للمدعى عليه وهو غير صحيح. حيث اجتزأ المدعي مضمون الصك. فالدائرة أثبتت نصاً أن مورث المدعى (أحمد زيني) حضر ووجدته الدائرة مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية وقد كان سؤال الدائرة وإجابة مورث المدعى تتعلق ببيع أيّاً من أملاكه أثناء الإنهاء دون امتداد ذلك للتصرفات السابقة ولا سيما وأن الدائرة أثبتت إدراكه لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية. ومن ثم فإنه من غير المستساغ ثبوت ذلك للدائرة ثم تسأله عن تصرفات مضى عليها ما يقارب الـ 6 أشهر. ث - وقد أثبت ذات - قاضي الإنهاء اللحيان - بموجب حكم قضائي مكتسب القطعية أهلية مورث المدعي بعد توقيع عقد بيع الحصص محل الدعوى بموجب تقرير طبي رسمي سبق الإشارة إليه ومن ثم صحة ونفاذ التصرفات الصادرة منه والسابقة لهذا الحكم، ولما كان من المقرر قضاء: (أن الأصل في التصرفات حملها على الصحة ما دام لم يثبت خلاف ذلك بمقتضى شرعي أو نظامي) (مدونة الأحكام القضائية لعام 1434 رقم الصك (3431443) وتاريخ 2/1434/6 هـ المصدق من محكمة الاستئناف بالقرار رقم (34200931) وتاريخ 4/1434/9 هـ). 5- وأما ما دفع به المدعى في الدفع (الثالث ورابعاً) تكرار مخل للدفع السابقة وسبق الرد عليه ولا

يعدو إلا أن يكون جدلاً موضوعياً. 6- جواباً على ادعاء المدعى بتناقض المدعى عليه في قيمة الحصص وأنه تارة يزعم أن الثمن 450 ألف ريال وتارة أخرى يزعم بأن الثمن 120 مليون ريال. الجواب: فنجيب على ذلك بأن هذا الادعاء غير صحيح والمدعي يحاول إيهام الدائرة بوجود تناقض ذلك أن: 1- فالمدعى عليه دفع بأن بيع الحصص ال مملوكة لمورثه البالغة (450 حصة. تم بالقيمة الاسمية في قرار الشركاء المبرم بينه وبين مورث المدعي بمبلغ (450.000 ريال) في حين أن العقد المبرم والمتعلق ببيع ذات الحصص قد تم بالقيمة الفعلية لتلك الحصص وذلك بمبلغ (120 مليون ريال): وماتم بهذا الشأن من العرف المتعارف عليه بين التجار. (وهذه القيمة الفعلية قد تم الإشارة إليها بقيمة 120.000.000 مليون ريال في صك الحكم رقم 342881449 وتاريخ 26/7/1434 هـ صفحة رقم (5) السطرين الأخيرين « وبالصفحة رقم (6) المسطر الثاني وكذا الصفحة رقم (8) سطر (13) والمسطرين الأخيرين (مرفق رقم 13).2- وأما عن سداد المبلغ فإنه لم يكن به تناقض مطلقاً حيث إن المدعى عليه دفع منذ فجر

الدعوى وفي دعوى سابقة لها بعدة سنوات أن سداد المبلغ كان عن طريق سداد التزامات مورث المدعي البنكية (بإجمالي مبلغ مدفوع من المدعى عليه/ أسامة أحمد زيني. عن والده

المرحوم أحمد عباس زيني بواقع 135.446.186) مئة وخمسة وثلاثون مليوناً وأربعمئة وستة وأربعون ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً) وهذا مثبت بالتقرير المحاسبيكي بي إم جي الفوزان وشركاه (مرفق رقم 14): والصادر من تاريخ 18/6/1432هـ التعميم الصادر من وزير العدل الذي صدر بناءً على طلب المدعي عدنان زيني» بإيقاف الحسابات البنكية (لوالده) مورث المدعين أحمد عباس زيني بالتعميم على المحاكم وكتابات العدل بإيقاف التصرف بجميع العقارات وإيقاف إصدار وكالات باسمه أو

العمل بالوكالات السابقة، وحتى تاريخ وفاة مورث المدعين بتاريخ 12/4/1438 هـ ولا يوجد أي تناقض في هذا كما أنه لا يخالف الشرع ولا النظام. 3- بتاريخ 4/3/1432 هـ أقام المستأنف ضده عدنان زيني. الدعوى رقم 32/ 18883 ني 3/2 أمام فضيلة القاضي محمد بن مبارك الدعيلجء بإبطال البيع الصوري الصادر عن الوالد وكالة بيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية الى المستأنف. وتقرر حفظ

الدعوى لحين الفصل في دعوى الانهاء المقدمة إلى فخيلة القاضي إبراهيم اللحيدان القاضي بالمحكمة العامة والتي حكم فيها بموجب الصك رقم 33286392 وتاريخ 8/6/1433 هـ.

بصرف النظر عن طلب المهين وكالة طالبني إقامة مجلس ولاية على أحمد زيني. حيث يتناقض مع نفسه وأقواله. ففي البداية يدعي بصورة العقد وأقام دعوى بذلك. والآن يدعي ببطالان العقد. بالرغم من ثبوت أهلية الشيخ أحمد زيني. وليس أدل على ذلك من الحكم النهائي برفض دعوى المدعي عدنان زيني بإبطال وصية والده والصادر بصك الحكم رقم 1 وتاريخ 28/6/1442 هـ (مرفق رقم (15). 7- جواباً على دفع المدعى بعدم جوازية الدفع بأدلة جديدة فنجيب عليه: أ- أن تلك المادة (21) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الاحكام قد نصت على عدم قبول "أدلة" في حين أنه بتمحيص دفع المدعى عليه نجد أنه كان يتطرق إلى الإجابة على دفع من المدعي وفرق شاسع بين الدليل والدفع به. ب- وعلى فرض صحة الاستناد على تلك المادة. فإن المدعي قد اجتزأ النص وأخذ ما يظن نفعه وترك الباقي. حيث إن المادة انطوت على استثناء بنصها مالم يوجد مقتضى لقبولها ومن ثم جوازية 5هما وزارة العدل صك رقم 17١ 5047.551 للـ 3 + 0 -- المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١١ 4 | دائرة الاستئناف الثانية | تاريخ الصك: 7١/04/7١ غ 5١ ول. اس تقديم أي دليل او دفع حال كان من

شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى. 8- وأما استناد المدعي على حكم الوصية: فنجيب على ذلك: 1- أن المدعي يقر إقراراً واضحاً وصريحاً بأهلية مورثه ويتمسك بالوصية الصادرة في تاريخ 12/2/1432 ويطالب بمستحقات مالية ناشئة عن تلك الوصية في حين أنه يدعي بطلان عقد بيع الحصص محل الدعوى المؤرخ بتاريخ سابق لتلك الوصية في تناقض تام لادعاءاته السابقة، فلو سلمنا بطلان عقد بيع الحصص؛ فإنه من باب أولى عدم استحقاق أي مبالغ ناشئة عن تلك الوصية. وبناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برد دعوى المدعي؛ لعدم الاستحقاق). كما اطلعت الدائرة على المذكرة الإلحاقية المقدمة من وكيل المدعين عدنان أحمد عباس زيني) و (عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي) والمودعة في مرفقات القضية بتاريخ 02/29/1445هـ وحاصلها: (إلحاقاً لمذكرتنا التفصيلية المقدمة بتاريخ 24-02-1445هـ.

وبناءً على طلب الدائرة في الجلسة الأخيرة بتقديم مذكرة تفصيلية يراعى فيها تسلسل الوقائع الزمني وعليه نلفت عناية الدائرة الموقرة انه سقط سهواً في المذكرة التفصيلية المشار إليها آنفاً التنويه على مسألتين في غاية الأهمية ومؤثرة جداً على النظر القضائي ومسار القضية: أولاً دفع وكيل المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى وانها من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية وهذا الدفع باطل من وجوه: أن النزاع والخلاف مع المدعى عليه متعلق بقيمة حصص استحوذ عليها دون وجه حق كما هو مبين في مذكرتنا السابقة والاختصاص منعقد كما لا يخفى على شريف علم الدائرة للمحكمة التجارية بموجب المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية: متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى

تزيد على مائة ألف ريالء وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 5. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). وكذلك المادة الحادية والثلاثون: الاختصاص النوعي تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية» متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في

الدعوى تزيد على خمسمئة ألف ريال)» والخلاف منصب على بيع وقيمة حصص في شركة تجارية نظامية. والدفع من قبل المدعى عليه بعدم الاختصاص القصد منه مضارة موكلي

ومما طلتها فقط وقد جرت أحكام القضاء على عدم اختصاص محاكم الأحوال بالنظر في منازعات الشركات التجارية والخلاف على الحصص أو القيمة. ثانياً: سقط سهواً أن نرفق مستند في غاية الأهمية إذ أننا بينا في الفقرة رقم (١١) من البند (ثانياً) من مذكرتنا الإلحاقية الأخيرة الإشارة إلى صدور تقرير طبي من مستشفى الحرس الوطني بتاريخ 9-11-1100م الموافق 7-1471-17هـ أي بعد تاريخ عقد بيع الحصص محل النزاع بأيام قليلة» وتضمن التقرير أن الأب - مورث موكلي - يعاني من الحرف الشيخوخي المقدم وضعف الإدراك (مرفق).

أي أن المورث فاقد للأهلية وغير مدرك قبل هذا التاريخ بكثير وبالتالي فإن عقد البيع ساقط وغير معتبر شرعاً ونظاماً وغير منتج لآثاره النظامية وكذلك من مسقطات عقد البيع على افتراض صحته عدم دفع القيمة العادلة للحصص بل إنه لم يسلم منها شيئاً وتناقض المدعى عليه في بيان آلية سداد الثمن كما هو مفصل في المذكرة السابقة وفصلته الدائرة الابتدائية بجلاء في تسببها للحكم محل النظر ونحيل لما سبق منعاً للتكرار وحفظاً لوقت الدائرة الثمين. وهذا ما جعلنا نعدل عن الدفع بتزوير عقد البيع فهو دفع غير مؤثر وغير منتج بعد تصفية الشركة اختيارياً من قبل المدعى عليه فهذا العقد تعددت أسباب سقوطه ركناً

ومحلاً بعدم أهلية أحد العاقدین ابتداءً ثم بتخلف الثمن الحقيقي العادل للمبيع وثبوت انتفاءه.

هذا ما أردت بيانه). ثم عقب وكيل المدعى عليه بالتأكيد على أن والدة المدعى عليه محتجزة لدى المدعي. وأن هناك تسجيل فيديو تم قبل أسبوعين تظهر فيه المدعية عاتقة وهي تقول بأنها لا تطالب ابنها أسامة بأي مطالبة، وأنها لم تودّل أي محامي ولا تعرف عن القضية شيئاً والذي قام بتصوير الفيديو هو أخوها مرزوق الحرازيء وتم بعثه على البريد الإلكتروني الخاص بالدائرة» وأنه يطلب استجوابها بنا على المادة 20/2 من نظام الإثبات فعقب وكيل المدعي انه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه: (ما ذكره المدعى عليه من احتجاز والدة موكلي عدنان وأنها لم توكل فهذا الكلام غير صحيح ولا يجوز الطعن في الأوراق الرسمية إلا بالتزوير وليس هذا من اختصاص المحكمة التجارية، وبإمكان المدعي التقدم للجهات المختصة. ثم إن المدعى عليه أقام دعوى ضد والدته برقم 4570053093 يطالها بتسليم 130 مليون ريال، ولا زالت قيد النظر بالمحكمة العامة). فعقب وكيل المدعى عليه بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه: (الدعوى المذكورة ليس لها علاقة بهذه الدعوى، وقد سبق للدائرة الابتدائية أن طلبت حضور السيدة عاتقة لسماع مآلديها ولكن الوكيل ذكر نصاً أنها تقف على الحياد بين ابنها ولا يرى ضرورة لإحضارها وقد استجابت له الدائرة ولا نعرف أي سبب يمنع من حضورها للمحكمة لسماع مآلدها). ثم أفهمت الدائرة الخبير بالحضور في الجلسة القادمة وتزويد الدائرة بوسائل التواصل مع الخبير. وأفهمت وكيل المدعين بالرد على ما تضمنه جواب وكيل المدعى عليه بشأن القيمة التي قدرها الخبير. كما أفهمت وكيل المدعى عليه بالرد على ما ذكره المدعين بجلسة اليوم بشأن مسألة الاحتجاز والشكوى لدى الجهات المختصة، وتقديم إجابته خلال مهلة لا تتجاوز يوم واحد عبر النظام. بصيغتي 06م و 010. كما أفهمت كل طرف بالرد عبر النظام على ما سيقدمه الأطراف خلال مهلة تالية وقدرها يوم واحد على إنه إن تعذر

إرسال الإجابة عبر النظام فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: 0111121003 [(800- مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 11-03-1445هـ. المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى المذكرة المقدمة وكيل المدعين (عدنان أحمد عباس زيني) و(عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي) والمودعة بمرفقات القضية بتاريخ 10/03/1445 هـ وحاصلها: (نوضح لمقام الدائرة الآن رداً على ما أثاره وكيل المدعى عليه المضبوطة في الجلسة السابقة والتي كانت بتاريخ 5/55.7/٠. ١5 هـ أولاً فيما يتعلق بدفع المدعى عليه بأن التقرير المحاسبي الصادر من الخبير المحاسبي طلال أبو غزاله قد تضمن أن قيمة حصص المورث أحمد زيني رحمة الله محل هذا النزاع - تقدر بمبلغ وقدره (9,000,000 ريال) فهذا الدفع باطل ومردود شكلاً وموضوعاً. فمن الناحية الشكلية فقد نصت المادة (١١؟) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على: (لا تقبل المحكمة - أي الاستئناف - أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها...): وبما أن المدعى عليه لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى مع أن الحاجة ماسة لتمسكه بهذا الدفع لو كان يؤمن بصحته والتقرير المحاسبي ليس حديث الصدور والنشأة حتى يقبل منه عدم اكترائه بما جاء فيه بأن القيمة للحصص محل النزاع 19 مليون كما يزعم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولما كان الحال كذلك فإن محكمة الاستئناف الموقرة قد ترى أنه لازماً عليها تطبيقاً لنص المادة (7١١) سالف الذكر إسقاط هذا الدفع شكلاً وعدم قبوله وإطراحه. ومن الناحية الموضوعية؛ فإن دفع المدعى عليه بأن الحصص محل النزاع تقدر بقيمة تبلغ 4 مليون ريال فقط دفع واه وساقط من وجوه: - ١ أن هذا المبلغ لم يكن في التقرير الهائي وإنما كان في التقرير المبدئي ثم بعد اعتراضات الأطراف

صدر التقرير الهائي الذي قرر أن القيمة هي مبلغ 7377/01. 91١ ريال. 7- أن هذا المبلغ المذكور بالتقرير النهائي - محل الحكم - هو المبلغ الذي تم تخارج الشركاء عليه وأقر به المدعى عليه ولم يعترض على مضامينه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. " - ورد في التقرير الهائي (ص ١) وما بعدها أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية هو مبلغ وقدره " 717,701.972١ (ريال) (مرفق ١ صورة التقرير). وعليه فإن المبلغ المتعمد لتقرير قيمة الحصص محل المطالبة هو المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الدرجة الأولى بناءً على التقييم والتقرير النهائي للخبير المحاسبي وتم التخرج بموجب هذا التقرير أمام المحكمة آنذاك وينزل هذا التصرف بمنزلة الرضا أو عدم الاعتراض من قبل أطراف النزاع جميعاً ومنهم المدعى عليه في هذه الدعوى ولا يقبل من الأخير إسقاطه أو التشكيك في صحته وهذا ما نأمل أن يكون محل اعتبار لدى الدائرة الموقرة. ثانياً: نؤكد لمقام الدائرة الموقرة أن موكلتي المدعية عاتقة الحرازي متمسكة بالمطالبة بحقها في إرث زوجها المتوفي أحمد زيني رحمة الله الممثل في نصيها الشرعي في الحصص البالغة 9090 من شركة أحمد زيني وأولاده التجارية الذي استحوذ عليها المدعى عليه بغير حق ولا سبيل معتبر للتملك شرعي أو نظامي وفي سبيل استخراج هذا الحق وانتزاعه أصدرت لي الوكالة النظامية لتمثيلها والمطالبة بحقوقها (مرفق ؟). صورة الوكالة. ولا ينال من هذه الحقيقة الثابتة ما يزعمه المدعى عليه من وجود تسجيل مصور لموكلتي تبدي فيه عدم رغبتها في مخاصمة المدعى عليه أو المطالبة بحقوقها ولجوء المدعي عليه لبذه الأساليب الملتوية باعثة إدراكه سلامة موقفه وإلا. فالحجة تقارع بالحجة لا بتسجيلات لا يعلم ظروف تسجيلها أو توقيتها أو صحتها وتأكيداً من موكلتي على حرصها على المطالبة بحقها الشرعي والنظامي فإننا نرفق لمقام الدائرة الإقرار الصريح والذي لا يقبل التشكيك والتأويل في إصرارها على المطالبة بحقها حتى الهاية ودحض افتراءات

المدعى عليه وأكاذيبه المثارة منه في الجلسة الماضية بقصد إسقاط الحقوق الثابتة في مواجهته "أك لوا و صك رقم 1541155-441 لمك 4 لطر م والتشغيب علها وهذا ما نتيقن أنه لن ينطلي على نظر وبصيرة الدائرة وفهمها الثاقب بعد عون الله وتأييده وقد شهد عليه أحفادها من ابنها غازي (مرفق " صورة الإقرار) ونود أن ننوه الدائرة الموقرة أن الخصومة بين موكلي والمدعى عليه محتدمة فقد أقام المدعى عليه دعوى ضد موكلتي لإلزامها بأن تدفع له مبلغ (٠.....8...١1؟ ريال) وهي منظورة بالمحكمة العامة بجدة برقم (401..517.517) وأنا وكيلها ومحامها في تلك الدعوى؛ مما يبين وجود الخصومة والخلاف بين الأطراف وتهافت هذا الدفع من المدعى عليه. ثالثاً: نرغب أن تأذن لنا الدائرة الموقرة في مزيد بيان وإيضاح حول مسألة طلب تفصيل منطوق الحكم والتنصيب على نصيب موكلي في قيمة الحصص المحكوم بها مع وجود وصية من المورث رحمه الله واجبة النفاذ وبالاطلاع والتأمل على صك الوصية (مرفق 4 صك الوصية) نجد أن المورث رحمه الله قد أوصى بثلاث تركته وفق مصارف الوصية المثبتة بصك إثبات الوصية فبعد أن نص على نسبة 5 كوقف لآل زيني وعشرة ملايين كوقف علمي وخمسة ملايين لإحياء أرض جدة بوادي فاطمة بعد هذا كله تم النص على: ((وما تبقى من الثلث يوزع على احفادي... إلخ)): مما يعني أن النسبة 5/ والعشرة ملايين والخمسة ملايين تخصم من ثلث الوصية وليست خارج الثلث وما يتبقى من هذا الثلث بعد هذه المصارف الثلاثة المحددة يوزع على الأحفاد وفق التفصيل المثبت بالوصية وقد ترى الدائرة الموقرة أن صك إثبات الوصية ابتداءً بأن مصارف الثلث الثلاثة، ثم نص على أن ما تبقى من هذا الثلث يوزع على الأحفاد والتقديم والتأخير في رصد رغبات المورث في وصيته لا يغير من أن الوصية هي الثلث دون زيادة أو نقصان. وبإنزال هذا التقرير الشرعي على المبلغ المحكوم به وبعد الاطلاع على صك حصر الإرث (مرفق ه حصر الإرث)؛ يظهر للدائرة الموقرة ولا يخفى

على شريف علمها أن قيمة المبلغ المحكوم به تصبح كالتالي: ١- الوصية: الثلث يصرف حسب مصارفها ويكون إجمالي ذلك مبلغاً وقدره مبلغ و قدره (9/81,377,111) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً. ١- موكلي عدنان زيني: بعد خصم مبلغ الثلث للوصية والثلث لموكلتي بالمناصفة مع المدعي عليه يستحق مبلغاً وقدره (0 17,775,977 ريال) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان و سبعون ريالاً. 3- موكلتي عاتقة الحراريء.: بعد خصم مبلغ الثالث للوصية بصبح الحمن المستحق لها شرعاً مبلغاً وقدره (10151,715؟ ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ربالا ولكل ما سبق بيانه في هذه المذكرة والمذكرات السابقة نطلب من مقام الدائرة تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى محل النظر مع تفصيل منطوقة وفق التفصيل الآنف في البند ثالثاً وما وضحناه في مذكرتنا

الاعتراضية التي طالبنا فيها بتفصيل منطوق الحكم الذي جاء مجملاً حتى تتحقق الغاية من الأحكام القضائية في الفصل في المنازعات بشكل بات وقاطع وتكتسب الأحكام حجية الأمر

المقضي به). كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة وكيل المدعى عليه (أسامة احمد عباس زيني) والمودعة بمرفقات القضية بتاريخ 10 / 03 / 1445هـ وحاصلها: (أولاً: ننتمسك بكافة أوجه الدفاع والدفع المبداء بالمذكرات السابقة ونعتب ركافة الدفع الواردة بها جزء لا يتجزأ من تلك المذكرة. ثانياً: جواباً على استفسار الدائرة بشأن احتجاز المستأنف ضده لوالدته (عاتقة الحرازي). 1- قال تعالى (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) وبدلاً من أن يحسن لوالدته ويمثل لأمر الله تعالى قام المدعي بحبس والدته ووالدة المدعى عليه (عاتقة الحرازي) واحتجازها وإزالة باب بيتها إذ لم يعد لبيتها مدخل إلا

بالعبور من منزل المدعي وقام سحب جوالها ومنع المدعي من التواصل معها بأي شكل وتهديد العمالة المنزلية وتحذيرهم من تمكنه من مكالتها عن طريقهم للاطمئنان على صحتها ولا سيما أنها سيدة طاعنة في السن وبلغت من الكبر عتياً وصحتها سيئة ولديها من الأمراض التي يستلزم مراجعتها وأخذها للمستشفيات لمراجعة الأطباء المشرفين على صحتها وقد منع المدعى عليه من الاطمئنان عليها وعلى صحتها كما قام طرد ثلاثة من العاملين لديها ليس بسبب أنه يتهمهم بتمكن المدعي من الاتصال بوالدته وكذلك قام بتوكيل نفسه وتوكيل محاميه بعد استيلائه على أرقام منصة أبشر وقد لاحظنا أن وكالة الوالدة للمدعي كانت في شهر جمادى الثانية 1444 هـ وتوكيله للمحامي الحاضر عها في شهر ذي القعدة 1444 هـ في حين أن هذه الدعوى مقامة سنة 1442 هـ. لها بضع سنوات. نلتمس من مقام الدائرة الموقرة ملاحظة ذلك وبحث مدى صحة تمثيلها منذ بدء الدعوى. أيضاً نقل بيتها باسمه بثمان لم تقبضه وبوكالة ليس فها حق البيع لنفسه ونقل عقاراتها أيضاً باسمه وأكثر من ذلك فإنه من أكثر من عشر سنوات حتى الآن والمدى عليه من يتولى الصرف عليها وتسديد فواتير الماء والكهرباء ودفع رواتب العمالة المنزلية الخاصة بها. 2- لم يسكت المدعى عليه إزاء تلك التصرفات المشينة من المدعي وقرر تقديم شكوى ضده لدى مركز شرطة السلامة إلا أنه رفضت ذلك بسبب الصفة ولأنها كاملة الأهلية وعدم وجود ما يثبت عدم قدرتها على ذلك. كما أن المدعى عليه قام بمراجعة إمارة منطقة مكة المكرمة لتقديم شكوى ضده إلا أنها رفضت الشكوى لذات السبب أيضاً. 3- كما أن أخو والدة المتداعين السيد مرزوق الحرازي قام بإحضارها للشرطة لتمكينها من تقديم الشكوى لفك حبسها إلا أن المدعي حضر بصحبه ولده (غسان عدنان زيني) وقام بالتعدي على خاله: مرزوق وضربه في صدره وقال له لفظاً (والله لأزيك مثل ماربيت غيرك). وقام بأخذ والدته وإعادتها لمكان حبسها واحتجازها دون تمكينها من تقديم الشكوى. 4- بعد أن أبلغت السيدة عاتقة ابنها المدعى

عليه بقيام عدنان وابنه غسان بوضع بصمتها على عدة أوراق لا تعلم ماهيتها ولا تعرف مضمونها ومحتواها قام المدعى عليه برفع برقية عاجلة لسمو وزير الداخلية تقيدت برقم 2307033671544 وتاريخ 2023/09/20 م وبرقية أخرى لفضيلة معالي النائب العام تقيدت برقم 2307033671543 وتاريخ 2023/09/20 م. وبناء على ما تقدم فإنه يثبت لفضيلتكم سلوك المدعى عليه لكافة السبل والطرق وعدم سكوته عن حماية والدته إلا أن المدعي حال دون ذلك. ثالثاً: الرد على الدفوع الشككية والموضوعية المقدمة من وكيل المستأنف ضده (عدنان): 1- جواباً على الدفع الشكلي بعدم جواز الدفع بتقدير التقرير المحاسبي للشركة بمبلغ (79.000.000 ريال) على سند من المادة (21) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض؛ فنجيب على ذلك بأن هذا الدفع غير سديد وفي غير محله ذلك أن: أ- إصرار وكيل المدعي على عدم جواز الاستناد على التقرير المحاسبي الذي يذكر أن تقييم حصص شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ (79 مليون ريال) (مستند رقم 1) هو محاولة منه للتغطية على ممارسات الغش والتضليل الممارسة على الدائرة بالإهمام بزعم تضمن التقرير تقييم الحصص بمبلغ (368 مليون ريال) (مستند رقم 2). في حين أن هذا المستند قد طالته أيدي العبث والتعديل من وكيل المستأنف ضده حيث قام بحذف التاريخ المذيل بكل صفحة من صفحات التاريخ كي لا يتطابق مع التاريخ المدون بالصفحة الأولى بمقدمة التقرير وكي يمكن لنفسه من إرفاق التقرير الأول مع مقدمة التقرير الثاني بما يؤدي في النهاية إلى التدليس على المحكمة والإهمام بحق غير مشروع يتناف مع الحقيقة والواقع، ودلالة ذلك أنه بالرجوع للتقرير المقدم منا بالذاكرة الجوابية السابقة نجد أن كل صفحة بالتقرير المحاسبي الصادر من الخبير المحاسبي مذيلة بتاريخ التقرير ورقم كل صفحة من تلك الصفحات. وحيث إن ثبوت ذلك يعد من قبيل التزوير المعرّف بنص المادة (1) من النظام الجزائي لمكافحة التزوير أنه: (كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق

المنصوص علما في هذا النظام - حدث بسوءنية - قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع). وكذلك نص المادة (2) من ذات النظام التي اعتبرت تزويراً (د- التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع. سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه)ء ومن ثم فإن ما اقترفه من جرم يعاقب عليه بنص المادة (8) من ذات النظام باعتبار أن الخبير المنتدب من المحكمة يكتسب صفة الموظف العام ومن ثم يتعين معه حال ثبوتها إحالته للنياحة العامة. ب - أن هذا الدفع إنما يتعلق بدليل قدمه المستأنف ضده نفسه وتساند عليه في دعواه والمتمثل في التقرير المحاسبي ومن ثم فإنه يجوز لكل ذي شأن في الدعوى الدفع بما يؤيد موقفه ني الدعوى دون مانع يحول بينه وبين ذلك بل إن الدفع في الدعوى من أبرز الضمانات التي كفله المنظم ومنع الخصوم من إبداء دفعوهم يجعل الحكم معيباً بالإخلال بحق الدفاع ومخالفاً للنظام. ت - المستأنف ضده أقر بأن ما أبداه المستأنف يعتبر دفعاً في حين أن المادة التي يتساند عليها قصرت عدم قبول محكمة الإستئناف لأدلة جديدة. ولا يخفى على فضيلتكم الفرق الجوهرى بهن الدفع والأدلة. والثابت من إقرار المستأنف ضده والمذكرة الجوابية السابقة إبداء المستأنف لدفع جوهرى وليس دليلاً مادياً جديداً. ث - وكيل المستأنف ضده إجتزأ نص تلك المادة وأخذ منها ما يزعم تأييد موقفه وترك ما يدحضه ذلك أنه بالرجوع لنص المادة (21) السالفة الذكر فإنها نصت على أنه لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها مالم يوجد مقتضى لقبولها... وحيث إن مفاد تلك المادة أنها تضمنت استدراكاً واستثناءً من عدم جوازية تقديم أي دليل جديد في الإستئناف بإجازة ذلك حال وجود مقتضى لقبولها وهو ما يتوافر في تلك الدعوى الراهنة ذلك أن من شأن هذا الدفع التأثير ني وجه الرأي في الدعوى على نحو يتعين الأخذ به ويتمحيصه بل وأن المحكمة ملزمة بتمحيصه وتد

قيقه وإلا. أصبح حكمها معيياً بالقصور في التسبيب وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا التي أقرت مبدأ حيث إن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى. والذي لو صح لتغير به 8 المملكة العربية السعودية 10 لسعودي صك رقم 17\05.551 غ 1 4 لطر 1 المحكمة التجارية بجهة رقم الصفحة: 1 " 0 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 1/9" / دفع: 1 51 ول ع وجه الحكم في الدعوى. ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيياً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار. " قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 2 وتاريخ: 1هـ " . - جواباً على دفع المستأنف ضده بأن قيمة شركة أحمد زيني التجارية مبلغ (367.757.931 ريال) في التقرير فنحيب على ذلك بأن هذا يتنافى مع أبسط مقتضيات العقل والمنطق ويتناقض مع الثابت بالأوراق ويخالف الحكم القطعي الصادر بإثبات الصلح والتراضي بين أطراف النزاع ذلك أن المستأنف ضده قد فصل حقوقه - المزعومة وزعم بأن حصته الشرعية من إرث والده في شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (96.779.270 ريال) وهنا نتساءل كيف للمدعى أن يتخارج بحصته من جميع الشركات بشركة أحمد زيني وأولاده وعددها (11) شركة وتكون حصته (170.000.000 مليون ريال. (شاملة شركتي داكن)، وكيف يطالب بحصته في شركة واحدة من تلك الشركات 96.779.270 ريال !!؟؟

سؤال يؤكد وبشئ عدم صحة دعوى المدعي وأن دعواه ناشئة عن حسابات ظنية ووهمية غايتها الإضرار بالمستأنف. 3- وأما جواباً على استناد المدعي على التقرير للخير المحاسبي واعتباره بمنزل الرضا أو عدم الاعتراض ولا يقبل إسقاطه أو التشكيك في صحته فإننا نستغرب التناقض الواضح والصريح الصادر من المدعي: أ- يبدأ مذكرته برفض الخوض في ذلك التقرير وبحاول جاهداً ثني المحكمة من الاطلاع على ما سنبينه ونكشفه من تسليط الضوء على ذاك التقرير وما أحدثه به من

تحريف وتغيير متعمد لما به من بيانات نهائية من جهة وناحية أخرى نجد أنه يتمسك بالتقرير المحاسبي ويعتبره بمنزلة الرضا ولا يجوز إسقاطه. في حين أنه يطالب بإسقاط الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (2/17/185) وتاريخ 1432/12/2هـ). (مستند رقم 3). والذي أقر فيه المستأنف ضده بالبند (1/4) من الحكم بأنه ليس له أي حق في مطالبة الطرف الأول - المستأنف سواء بصفته شريكاً أو مدير للشركات محل الدعوى - ومنها شركة أحمد زيني التجارية والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها ويعتبر التخارج بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ما عدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة وكان أيضاً في منزلة الرضا وعدم الاعتراض من المستأنف ضده. ب - كذلك نستغرب التمسك بالرضا في تقرير محاسبي ويتجاهل الرضا التام الصادر من مورث المستأنف ضده بقرار الشركاء المؤرخ في 0هـ «هـ» (مستند رقم 4) الذي يعد محرراً رسمياً والذي تضمن أنه: (استوفى الطرف المتنازل - أحمد زيني مورث المدعي حقه من الطرف المشتري - المدعى عليه - الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري. لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من 96 رأس المال والتي تعادل 9097.7 - ومنهم المدعي عدنان زيني). كما جاء في القرار أيضاً: (يقر الشركاء - ومنهم المستأنف ضده بصحة توزيع الحصص فيما بينهم)، ومن ثم فإن هذا القرار يعد إقراراً ورضاء من المستأنف ضده بصحة البيع وترسيخاً لاستلام الشريك (أحمد عباس زيني) مورث المدعي نصيبه من المدعى عليه من هذا التنازل وإقراراً بصحة توزيع تلك الحصص التي آلت للمستأنف. ت - كذلك تجاهل وكيل المستأنف ضده استمرار موكله (عدنان زيني - بصفته شريكاً بشركة أحمد زيني وأولاده) شريكاً مع المدعى عليه (أسامة زيني) في شركة

أحمد زيني التجارية لمدة سنتين بعد شراء أسامة لحصص والده دون إبداء ثمة اعتراض على تملك أسامة زيني لنسبة والده التي اشتراها منه. وكذلك تجاهل قرار الشركاء الموثق في 1434/2/10هـ. (مستند رقم 5). الذي أبرأ ذمة المدعى عليه من أية حقوق تتعلق بتلك الشركة حيث تضمن إقرار المدعي المستأنف ضده - نصاً أنه: (استوفى الطرف المتنازل - المستأنف ضده - حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة - أسامة زيني - ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري) وإقراراً بصحة توزيع الحصص فيما بينهم. وقد قام المدعي بتذليل قرار الشركاء بتوقيعه. ولما كان ما تقدم فإنه لا يجوز للمدعي الرجوع عما تم على يديه وفقاً للقاعدة الشرعية التي تنص على أنه: (من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه). أصحاب الفضيلة: نحيط فضيلتكم علماً بأن شركة أحمد زيني التجارية هي شركة ورقية وقيمتها تأتي من حصصها في الشركات التي تملكها في شركة أحمد زيني وأولاده وعددها (7) شركات بواقع 0 ف كل شركة وهي (شركة مزرعة وادي فاطمة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 37 مليون. (وشركة مصنع الحلويات والطحينة) وقيمتها الاجمالية تقريباً 270 مليون. (وشركة أحمد زيني للتموين) وقيمتها الإجمالية تقريباً 15 مليون). (وشركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف) وقيمتها الإجمالية تقريباً 31 مليون. (والشركة الوطنية للإدارة والخدمات) وقيمتها الإجمالية تقريباً 3 مليون. (وشركة الخميرة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 17 مليون. (وشركة كورتينا) وقيمتها الإجمالية تقريباً 14 مليون. وهذا يعني أن مجموع قيمة تلك الشركات هو مبلغ 622 مليون ريال ستمئة واثنان وعشرين مليون ريال تقريباً. بما معنى أن نسبة ال (9610) لتلك الشركات كما في المسودة الأولى مبلغ 68 مليون. وفي المسودة الثانية بتاريخ 27-06-2011م «مبلغ 79 مليون. وللعلم فإنه تم الاعتراض على التقريرين وتم تخارج الشركاء بالصلح والتراضيء وبالتخارج لم يعد للمدعين أي حقوق بشركة أحمد

زيني التجارية التي تخارج منها المدعي عدنان بشخصه وباقي الشركاء بشركة أحمد زيني وأولاده عن النسبة التي كانت متبقية وهي 9610. وبعد ذلك تم تصفية الشركة حسب النظام في عام 1437 هـ. 4- جواباً على طعن وكيل المستأنف ضده في دفع المستأنف بعدم توكيلها له للمطالبة بحقوقها في إرث زوجها المتوفاي أحمد زيني فنجيب على ذلك: أ- نتمسك باستدعاء السيدة (عائقة الحرازي) لاستجوابها وذلك لسؤالها عما إذا كانت تطالب المدعى عليه بتلك الدعوى من عدمه إذ أن ذلك من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى لقطع دابر الادعاءات من التأكيد على توكيلها من ناحية ونفي توكيلها من ناحية أخرى. ب - وأما جواباً على طعن الممستأنف ضده على التسجيل وعدم علم ظروف وتوقيت التسجيل وإرفاقه إقرار - مزعوم صدوره من المدعية على إصرارها على المطالبة بحقها- « فنجيب على ذلك: ت/1: ندفع بإنكار صحة تلك الورقة جملة وتفصيلاً. ت/2: إن وكيل المستأنف ضده لازال يسلك كافة سبل التناقض والاستغراب في دفعه حيث يطعن على تسجيل الفيديو وعدم علم ظروفه وصحته في حين يحكم من تلقاء نفسه على الإقرار المزعوم بصحته وغض الطرف عن ظروف توقيع السيدة عائقة الحرازي على تلك الورقة التي تتضمن إقرارها المزعوم رغم أنها قد بلغت من الكبر عتياً وبلغت أربعة وتسعين عاماً وأصبحت عاجزة عن قراءة الكلمات والدراية بما تتضمنه تلك الورقة المتساند عليها كما أن محتوى الورقة ينم عن مضمون قانوني قوي لا يصدر الا من قانوني، ولو كانت على دراية بمضمونه لكانت وقعت بدلاً من بصمتها ولا سيما وأنها على قدر من التعليم الذي يمكنها من الكتابة الأمر الذي يطعن في صحة تلك الورقة ويتعين الالتفات عنها. 5- قال الله تعالى: ((بل نقذف بالحق على الباطل فيد مغه فإذا هو زاهق)). نقدم لكم تسجيل صوتي للمكالمة التي جرت بين المستأنف و والدته ليلة وضع بصمتها على عدد من الأوراق منها ماتم تقديمه بالمذكرة الأخيرة وتبين من المكالمة الممارسة الخاطئة والظالمة من المدعي مع

والدته باصطحابها لطبيب العيون وأخذ بصمتها دون وعي أو إدراك لمحتواها كما تقر به صراحة وذلك على أوراق أعدها لتحقيق نواياه الغير سليمة والتي لا يقرها لا الشرع ولا النظام بغية تظليل المحكمة في هذه

الدعوى. والاحتفاظ بالأوراق الأخرى لتقديمها حال افتضاح ما ارتكبه من ممارسات باطلة بقصد الاستئثار لنفسه بأملك والدته وحصتا من التركة. أصحاب الفضيلة لا يخفاكم ما

وقع على موكلي من ظلم وما لحق به من ضرر مادي ومعنوي نتيجة دعاوى كيدية عديدة ولا يخفى عليكم حرمة الادعاء الباطل لما أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط من الله حتى ينزع))، ولما جاء عند البخاري عن أبي مومي الأشعري رضي الله عنه قال قالوا يارسول الله أي المسلمين أفضل قال: ((من سلم الناس من لسانه ويده)). قال ابن فرحون رحمه الله في التبصرة: "من قام بشكية بغير حق أو ادعى باطلاً فينبغي أن يؤدب". وجاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في خطاب موجه لفضيلة رئيس محكمة الباحة بالنيابة: "بخصوص استرشادكم عمن يتعمد المشاغبة والإضرار بغيره عن طريق المدعاة وما تستلزمه المدعاة من نفقات السفر والإقامة ونحوه نفيكم أن للحاكم الشرعي الاجتهاد في مثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققاً للعدل ومزيلاً للظلم والعدوان زاجراً من يتعمد الإضرار بإخوانه المسلمين رادعاً لغيره ممن تسول لهم انفسهم ذلك"؛ وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بما يلي: أصلياً رد دعوى المدعي مع إلزامه بمبلغ وقدره (500,000) خمسمئة

ألف ريال سعودي نظير أتعاب المحاماة. احتياطياً: استدعاء عاتقة الحرازي للإفادة منها بشأن توكيلها لوكيل المدعي لرفع الدعوى من عدمه. وإحالة المدعي ووكيله للنيابة العامة للتحقيق معهما بشأن التزوير الذي قاما به في حال ثبوته). فقب وكيل المدعين قائلاً: بأنه يقرر الاكتفاء. فيما أكد وكيل المدعى عليه بأن الخبر لم يحضر بجلسة اليوم.

كما أنه يطلب حضور والد المدعي والمدعى عليه؛ لأن ما تظهره وقائع الدعوى أنها لم توكل أحداً لإقامة هذه الدعوى. فعقب وكيل المدعين: بأن وكيل المدعى عليه يحاول إطالة أمد المملكة العربية السعودية الكتاك 3 ل ريه المندد صك رقم 407.141751 الي 40 ل طرم المحكمة التجارية بجدة | رقم الصفحة: 0 16 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 7.71/04 غ 51 نا لول. اس القضية بإثارة الطلبات الجديدة: علماً أن المدعى عليه أقام دعوى على والدته بمبلغ 135 مليون.ء ولا تزال قيد النظر بالمحكمة العامة بجدة وقد وككتني والدته بالجواب على دعواه, فعقب وكيل المدعى عليه: بأن الدعوى في المحكمة العامة لإثبات إرث المدعي (أسامة) وليست مخاصمة حقيقية وهي ليست مقتصرة على والدته بل على جميع الورثة. وسبب الدفع الجديد هو أن وكيل المدعين تقدم بوكالة مؤرخة 16/11/1444 هـ من المدعي عدنان بصفته وكيلاً عن والدته عاتقة ووكالة عاتقة لابنها عدنان مؤرخة في 26/06/1444 هـ في حين أن

الدعوى مقامة منذ عام 1442 هـ. فعقب وكيل المدعين بأن وكالته منذ 7 أشهر تقريباً وأنه لم يذكر أنه كان وكيلاً عنهم منذ بداية الدعوى. ثم قرر الأطراف الاكتفاء ولصلاحيه القضية

للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراضين المُقدّمين عليه فاتضح لها أن الاعتراضين قد قندما خلال الأجل

المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبولان شكلاً وأما عن الموضوع: وبعد الاطلاع على أسباب الحكم الابتدائي. تضيف هذه الدائرة: ولا يُنَال من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليه من عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى. ذلك أن الثابت صدور حكم الدائرة الحقوقية الثالثة عشرة بالمحكمة العامة بمحافضة جدة في القضية رقم (3218883) وتاريخ 1432-03-04هـ. والصادر بها الصك رقم (3855849) وتاريخ 1438-10-25هـ والقاضي بما نصه: (صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وهي من اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم)» والمصادق عليه من الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار رقم (38403785). وتاريخ 1438-11-25هـ. وعليه واستناداً على المادة: (78) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشريعة والتي نصت على أنه: (إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال الآتية: (ب) إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص. فإذا اكتسب الحكم الصفة الهائية. فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها). وعليه فإن هذه الدعوى تكون من اختصاص المحاكم التجارية. ولا يُنَال منه دفع المدعى عليه بأن اللائحة التنفيذية المذكورة صدرت بعد حكم المحكمة العامة بجدة. وأن النظام لا يسري بأثر رجعي. ذلك أن

الدعوى محل الاستئناف قُيدت لدى هذه المحكمة بعد سريان التعديل اللائحي المذكور. وعليه فتكون مُلزمة بنظرها وفقاً لحكم المحكمة العامة بجدة. فضلاً عن كونها مطالبة

بقيمة حصة في شركة مباحة من مورث المدعين للمدعى عليه وهي من اختصاص المحاكم التجارية. وفقاً للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وأما عن جواب وكيل المدعى عليه بأن التصرف تم في وقت كان المورث

فيه خالياً منكافة العوارض. فإنه يعارضه اضطراب المدعى عليه في دفعه. وفقاً لما ساقته أسباب محكمة أول درجة.

فضلاً عن أن خطاب قاضي المحكمة العامة بجدة المؤرخ في 1442-02-18هـ. والذي حضر فيه المورث أمامه من أجل توكيل ابنه أسامة، أقر (المورث) بأنه لم يبع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه. (والمثبت بالصك رقم (33286392) وتاريخ 1433-06-08هـ. في الصفحة الرابعة منه. الصادر عن المحكمة العامة

بجدة). والإقرار حجة لايعوزه دليل إلى إثباته. ولم يكن ثمة ادعاء عيب على الإقرار المذكور كما أن الثابت صدور تقرير طبي من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية (مستشفى الحرس الوطني) بتاريخ 1431-12-02هـ. يبين عدم إدراك المورث. وعززه تقرير

مستشفى الصحة النفسية المؤرخ في 1432-06-08هـ. حيث أثبت (في طياته) أن المورث يعاني من النسيان. وبما أن تقرير طلال أبو غزالة هو التقرير الذي ارتضاه الأطراف (بعد تكليف المحكمة له).ء لإنهاء القضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية بجدة في القضيتين رقم (2/5798/ ق لعام 1431هـ. و

1375/2/ق لعام 1432هـ). الصادر بهما الحكم رقم (185/17/2 لعام 1432هـ) بتاريخ 1432-12-02هـ. المحكوم فهما صلحاً. لذا فيكون التقرير بمثابة التقدير الصحيح لباء فضلاً عن أن طلب

المدعي في هذه الدعوى هو عن حصته في الإرث في البيع الذي تم بين المدعى عليه والمورث. وليس عن حصته الأصلية والتي كانت محل النزاع في الدعوى السابقة (المنتية صلحاً). وعليه فلا يصدق على النزاع الماثل سبق الفصل» استناداً على المادة السادسة والثمانون من نظام الإثبات. والتي نصت: (ولا تكون لتلك الأحكام الحجية إلا. في نزاع قام بين الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً)ء وبالنظر في هذه المادة يتضح أن الصلح وقع على الحصة المملوكة للمدعي وليس على حصص المورث أحمد زيني محل هذه الدعوى والذي كان في ذلك الوقت على قيد الحياة.

ولم يُختصم في تلك الدعوى. ولا يغيّر من ذلك انقضاء الشركة: (تصفية شركة أحمد زيني التجارية). ذلك أنه قد ثبت تحقق الغبن الفاحش. والمدعى عليه في حكم المشرف المتصرف في المال. (مال مورثه بوكالات عنه حال حياته), ويجعل به للمغبون أو ورثته حق الرجوع على الغابن إما بالفسخ أو بسداد الفرق. ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بسبق الفصل في النزاع أمام المحكمة العامة بمحافظة جدة في القضية برقم (3216104) وتاريخ 1432-02-22هـ. وكذلك القضية رقم (3218883) وتاريخ 1432-03-04هـ. إذ أن الدعويين وإن كانا قد تناولا

الدفع في البيع محل هذه الدعوى إلا أنهما لم يفصلا في النزاع» فالدعوى الأولى متعلقة بإقامة قِيم على المورث. وانهت بإقامة شركة عبدالرزاق ولي سيت قِيمًا. ولم تفصل في صحة

البيع من عدمه وأما الدعوى الأخرى. وإن كان الطلب فيها إبطال البيع. محل هذه الدعوى إلا أن المحكمة حكمت بعدم اختصاصها النوعي بنظرها وأن الاختصاص منعقد للدوائر التجارية. وعليه فدفع المدعى عليه بسبق الفصل لا يتوافق مع سير القضيتين. كما لا ينال من ذلك ادعاء المدعى عليه من أن التقرير الذي اعتمدت عليه الدائرة: (... قد طالته أيدي العبث والتعديل من وكيل المستشارين ضده حيث قام بحذف التاريخ المذيل بكل صفحة من صفحات التاريخ كي لا يتطابق مع التاريخ المدون بالصفحة الأولى بمقدمة التقرير وكي يمكن لنفسه من إرفاق التقرير الأول مع مقدمة التقرير الثاني بما يؤدي في النهاية إلى التدليس على المحكمة والإيهام بحق غير مشروع يتناق مع الحقيقة والواقع... إلخ)؛ فإن هذا الدفع يضاف إلى دفع المدعى عليه المتناقضة السابقة. إذ أن التقرير التي أسست عليه الدائرة حكمها هو التقرير المؤرخ في المؤرخ في 1432-11-07هـ. الموافق 2011-10-05م وقد ورد فيه بأن القيمة الإجمالية للحصص هي بمبلغ قدره: (368.757.931) ريال ولم يدع أي

من الطرفين تزويره؛ بل إن المدعى عليه ناقشه في عدة مواضع منها: 1- أمام الدائرة الابتدائية السابعة عشرة في المحكمة الإدارية بجدة في القضيتين رقم (2/5798/ ق لعام 1431هـ. و 2/1375/ ق لعام 1432هـ). الصادر بهما الحكم رقم (185/17/2 لعام 1432هـ)). المنتهية صلحاً في عدة بنود من وثيقة الصلح وفقاً لما هو وارد في الصفحتين (10 و 11) من صك الحكم. 2- أمام المحكمة العامة في جدة في القضية برقم (3216104) وتاريخ 1432-02-22هـ. في الصك رقم (34281449) وتاريخ 1434-07-26هـ في عدة مواضع. ومنها الصفحتين السابعة والثامنة منه إذ نص المدعى في تلك الدعوى على التقرير المعد من أبو غزالة. والمؤرخ في 1432-11-07هـ. وأجاب عنه المدعى عليه بطلب رد الدعوى. وأنه كان على المدعين عدم الموافقة على الصلح. وأن قيمة الحصص المبيعة هي بمبلغ قدره (120.000.000) ريال قبل صد ورتقييم أبو غزالة. 3- أمام دائرة الاستئناف في لائحة الاعتراض. حيث ذكر بما نصه: (...أنه لم يلتفت لدخول شريك جديد شركة أوزكو المحدودة كمساهم بمالها من (موجوداتها و... إلخ) والذي أدى حتماً إلى رفع القيمة بشكل ما...). 4- أمام هذه الدائرة في الجلسة المعقودة بتاريخ 1445-02-20هـ. أجاب في مذكرته بما نصه: (...التأكيد والتمسك بالدفع بعدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله كأساس لتقييم الحصص...). وبما نصه: (... وبناء على ما تقدّم فإنه لا يجوز إعادة تقييم الحصص بموجب تقييم محاسبي لكونها مقيمة فعلياً بين الطرفين ومقر بتقييمها الفعلي...). 5- مذكرته المرصودة في الجلسة المعقودة أمام دائرة الاستئناف بتاريخ 1445-03-04هـ. حيث أورد فيها مانصه: (...ولما كان البين من مدونات التسيب أن الدائرة استندت على استحقاق المدعى للمبلغ المحكوم به تأسيساً على التقرير المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزالة. وهو استدلال معيب ذلك أنه لو افترضنا صحة التقرير المشار إليه فإنه قد تضمن ما ذكر صراحة في البند خامساً:

"ملخص حقوق الملكية الدفترية للشركات التابعة المعدلة بالتقييم كما في 31/03/2011م" (مرفق رقم 1): والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية تم تقييمها بمبلغ وقدره 68.424.362 ريال» وتم تعديل تقييم شركة أحمد زيني التجارية بتاريخ 27/06/2011م حسب ماورد بتقرير المحاسب القانوني 1 1 2121 | المملعة العربية السعودية 4 لطر م المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١١ | 14 طلال أبو غزالة» في البند "ثانياً: صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء" (مرفق رقم 2) والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره 79.924.901 ريال) وتجلّى ذلك في الصفحة 4.6.8 من التقرير وليس (368.757.931 ريال) على النحو الوارد بالتسبيب الأمر الذي يضى معه الحكم معيباً بالقصور في الاستدلال ويضى حرياً بالإلغاء...). 6- المدعي كان عمّده في الدعوى التقرير الصادر من أبو غزالة. والمؤرخ في 11-1432-07هـ وقد أشار إليه في غير ما موضع أمام الدائرة الابتدائية. ولم يطعن فيه المدعى عليه. بل كان دفعه بأن القيمة الإسمية هي (450.000) ريال وأن القيمة المسددة هي (120.000.000) ريال. وأن هناك عقد بيع مع والده. ويتمسك بالحكم المنتبي صلحاً. كما يتمسك بتعديلات عقد التأسيس والوفاء بالقيمة... إلى آخر دفعه الخالية من الطعن على التقرير بل أجاب عن تقرير أبو غزالة في الجلسة المعقودة أمام الدائرة الابتدائية المؤرخة في 12-1444-02 هـ. بما نصه: (... وأما عن تقييم أبو غزالة فإن موكله لم يوافق عليه وإنما وافق على الصلح في التخرج...). وفي مذكرته المقدمة لدائرة الاستئناف في الجلسة المؤرخة في 20-02-1445 هـ. وصف دعوى المدعي بأنها غير محررة» مما يعد تناقضاً مع ما سبق له الجواب به. وعن عدم اتخاذ الدائرة الإجراء النظامي حيال الدفع بالتزوير للعقد. وحيث نصت المادة (41) من نظام الإثبات على أنه: (1. تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم مآلديهم من محررات للمضاهاة. 2. يجب على الخصم الذي ينازع في

صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد (لذلك).» وبما أن من يُراد مضاهاة توقيعه متوفىء» وعليه فلا يمكن مضاهاة التوقيع بإجراء الاستكتاب أو بعث المستندات للجهة المختصة أو لخبير متخصص. والدائرة رأت إعمال الأصل في ضوء ما سبق بيانه» من أن الاضطراب يوجب السقوط، وأنه لاجحة مع التناقض ووقائع الدعوى أضحت منتجة في النزاع» بما لايلزم منه النظر في صحة العقد أو عدمهء ولما نصت عليه المادة الأربعون من نظام الإثبات على أنه: (إذا أنكر من احتج عليه بالمحرّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته. أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أونفي علمه بهء وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرر وكان المحرر منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة. أو بسماع الشهود أو بكلهماء وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا. فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرر)ء ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: (يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن. وتعد مطابقة لأصلها)ء وبما أن القرائن محتفة بعدم صحة عقد البيع. ووقوع الغبن الفاحش فيه. على القول بصحته. والدائرة القضائية غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع [بحاجة

[مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى ومستنداتها لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته. إذ أن للدائرة فحص القرائن ووزنها بغية للوصول للنتيجة المنتجة في الدعوى. فضلاً عن

الدعوى المائلة متوجهة ليس لإنكار واقعة البيع وعدم صحتها بل للغبن في قيمة المبيع ليس إلا.. ولما نصت

عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة أن

تعديل عما أمرت به من إجراءات الإثبات؛ بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة)؛ فضلاً عن أن وكيل المدعي في الجلسة المعقودة أمام الدائرة الابتدائية في تاريخ 11-17-04هـ. قرر بمانصه: (... بأن البيانات التي يتمسك به موكله كافية في إثبات دعواهم دون الحاجة إلى ما يتعلق بالتزوير). كما قرر أمام دائرة الاستئناف في مذكرته المؤرخة في 02-29-05هـ. بما نصه: (... وهذا ما جعلنا نعدل عن الدفع بتزوير عقد البيع فهو دفع غير مؤثر وغير منتج بعد تصفية الشركة اختياريّاً من قبل المدعى عليه فهذا العقد تعددت أسباب سقوطه ركناً ومحلاً بعدم أهلية أحد العاقلين ابتداءً ثم بتخلف الثمن الحقيقي العادل للمبيع وثبوت انتفائه...). كما لا يُنَال من ذلك دفع المدعى عليه صدور قرار الشركاء ببيع الحصص من المورث له وتوثيقه أمام وزارة التجارة وكاتب العدل. حيث إن المدعى عليه اضطرب في جوابه على دفعه لقيمة الحصص المشتراة منه. حيث يدعي أنه بموجب عقد التأسيس، والذي نص على استيفاء كامل الحصص من قبل جميع الشركاء. بمبلغ قدره (450.000) ريالاً ثم ادعى أنه اتفق مع والده على سداد مديونات عليه بمبلغ قدره (120.000.000) ريال؛ ثم ادعى بأنه بموجب عقد بيع واتفاق مؤرخ في 1431-09-20هـ. والذي يدعي أنه يقع ضمن مشموله قيمة المبيع. مع ما ورد في العقد من التزامات على المدعى عليه تجاه والده. وقد اطرحته محكمة أول درجة مسببة في ذلك بما نصه: (...أنه أشار إلى جملة وقائع قانونية وتاريخية سابقة أساساً على تأسيس الشركة محل الدعوى بسنوات طويلة وجملتها لا تتعلق بالشركة ولا أعمالها ناهيك عما اشتمل عليه من مقابلٍ قيمى من غير المتصور إمكان التحقق من صحته أو دقته كتحميل مصاريف عائلية أو أجره عمل سابقة تخص حتى شركات أخرى غير الشركة محل الدعوى. فضلاً عن ذلك كله عدم تقديم المستند

المشار إليه إطلاقاً في أي مرحلة سابقة في الدعوى؛ بل حتى لم يشر المدعى عليه أصالةً إلى وجود المستند في جلسة 3 هـ بل ذكر ما يناقض ما اشتمل عليه المستند تماماً وهو ما كانت الدائرة قد استغنت بجملة ما أشير إليه عن استكمال إجراءات فحص المستند وفق ما ساقته

الوقائع...).أ.هـ ثم ادعى أخيراً في مذكرته المقدمة في 29-02-1445 هـ. بأن سداد المبلغ كان عن طريق سداد التزامات مورث المدعي البنكية (بإجمالي مبلغ مدفوع من المدعى عليه/ أسامة

أحمد زيني، عن والده المرحوم أحمد عباس زيني، بواقع: 135.446.186) مئة وخمسة وثلاثون مليوناً وأربعمئة وستة وأربعون ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً). وهذا مثبت بالتقرير المحاسبي (كي بي إم جي الفوزان وشركاه). وحيث إن حاصل جواب المدعى عليه يُثبت الإقرار بأن ثمن الحصة - موضوع النزاع- ليس هو الثمن المدون في تعديل عقد الشركة، وما ذكره المدعى عليه لإثبات سداد قيمة الحصة فإنه بتفحص البيئة الأولى يتبين أن مجرد التوقيع على عقد التأسيس الذي نص على استيفاء كامل الحصص من الشركاء لا يعني بالضرورة حدوثه كما أنه يعارضها ادعاءات المدعى عليه الأخرى التي يدعي أنه تم سداد رأس المال عن طريق سداد مديونيات على والده أو تكاليفات كلفها بها والده منها؛ الصرف عليه. فضلاً عن كونه طلب أمام دائرة الاستئناف مهلة لتقديم ما يثبت السداد. ولم يقدم ذلك؛ وبالتالي فبي ليست بيئة كافية على قيام المدعى عليه بدفع القيمة. فضلاً عن أن تقرير (كي بي إم جي الفوزان وشركاه)». تبين أنه لم يقدّم بفتح ص كافة المستندات. وإنما نتيجته أتت على نحو من فحص عينات مها فحسب. علاوة على اشتماله على ما ليس له علاقة بقيمة الحصص.

وحيث إن الأصل أن تكون مثل هذه الأموال مما يحتاط لها ويتم إثباتها بموجب حوالة بنكية ونحوها من المستندات المثبتة؛ حفظاً

لحقوق الشركاء المتبايعين. كما أنه ولما كانت الالتزامات والحقوق الناشئة عن العقد و الوفاء بها من شأنها أن تظهر إذا كانت صحيحة من تاريخ قرار الشركاء بيع الحصص وإشهارها ودون ظهور ما يعارضها وحيث وإن كان البيع أجرت عليه وزارة التجارة وكاتب العدل الإمضاء وأصبحت محررات رسمية. إلا أن دورهما يقتصر على توثيق ما يطلب منهما توثيقه وفقاً للإجراءات المطبقة لديهما دون ما ينشأ عن ذلك الإثبات أو الإمضاء من أثر لاحق أو سابق. والدليل إذا تطرق له الاحتمال. يسقط به الاستدلال ولما نصت عليه المادة الرابعة من نظام الإثبات على أنه: (دون الإخلال بأحكام هذا النظام) إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى..). ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك)» وبما أن القرائن محتفة بكون المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس كما أن القرائن احتفت بكونه غير مدرك وفاقد للأهلية، كما أن الأدلة تضافرت بأن القيمة المتنازل عنها من المورث للمدعى عليه قد تحقق فيها الغبن الفاحش؛ لذا فيكون التوثيق فيما (بخص قيمة الحصص). غير نافذ في مواجهة الورثة. "والثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد". فضلاً عن أن من قام بالتوقيع على ذلك ليس المورث ذاته بل وكيل عنه. وهو ما يناهض به ادعاء المدعى عليه من أن المورث هو من أمضى بيع الحصص. وأمضى التوقيع على تعديل عقد التأسيس. كما أن دفع المدعى عليه بإمضاء المدعي وبيعه لحصصه الأصلية في (شركة أحمد زيني التجارية). لا علاقة لهذا الدفع بالدعوى الماثلة. من حيث تقرير صحة قيمة الحصص المباعة من المورث، فالجهة منفكة.

ولا يثبت من ذلك ما أثاره المدعى عليه من سقوط حق المدعين في قيمة الحصص. بسقوط حقهما في الاسترداد لها بقوله: (الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة الحصص المباعة

في شركة أحمد زيني التجارية: لما كان البين من الدعوى أن المدعي يطالب بنصيبه من قيمة الحصص المباعة للمدعي عليه من مورثه. وحيث أنه - وفقاً لصحيح النظام - فإن المدعي سقط حقه في المطالبة بتلك الدعوى وبياناً لذلك: أ الواقعة - محل الدعوى - كان يسري بشأنها نظام الشركات الصادر مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 22 / 3 / 1385هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 3 / 1385هـ. وقد نصت المادة (165) من النظام على أنه: (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقّ لشروط عقد الشركة ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة 1 1 2121 | المملكة العربية السعودية الك وزارة العدل صك رقم حي ررك 1 4 لطر م بتمها الحقيقيء فإذا انقضت ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157)» وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال» وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158). ب ولما كان مفاد تلك المادة أنها أجازت للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء وأجازت لأي من الشركاء بعضهم أو جميعهم حق الاسترداد وطلب الحصول على تلك الحصص بعوض. وحيث إن الثابت - وبإقرار المدعي - طلب المدعي عليه (أسامة زيني) استرداد الحصص ال ملوكة لمورثه ومورث المدعين. وحيث إن المدعي لم يطلب حق الاسترداد أو حق الشفعة بشأن تلك الحصص ولم يبد ثمة اعتراض على البيع لتلك الحصص. ومن ثم عدم جوازية مطالبته بتلك الدعوى).أ.هـ. ذلك أن المدعي لم يطلب الاسترداد لهاء ولم ينكر واقعة البيع لهاء

إنما يطعن في صحة القيمة التي ابتاعها المدعى عليه، وفقاً لما أسس به الدعوى من وجود الغبن الفاحش، وكون المورث فاقداً للأهلية والإدراك. وعليه فلا يمكن إعمال هذه المواد آنفة الذكر على الواقعة محل الدعوى. وأما طلب المدعى عليه بالكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة من أجل استجلاب دليل له على كونه قام بسداد قيمة الحصص. فإن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبت: وأما تكليف المحكمة بصنع الدليل. ففيه تناقض لمبدأ حياد القضاء. لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات على أنه: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق). وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات النظام على أنه: (البينة على من ادعى...). وبما أن المدعى عليه في جلسة 20-02-1445هـ. ادعى أنه تقدم بصور شيكات تثبت سداد له لقيمة الحصص. وباطلاع الدائرة على ما أرفقه (عبر النظام) اتضح عدم تقديمه لأي مستند يدل على ذلك. سوى توثيق كاتب العدل وعقد التأسيس المعدل (مكرر مرتين)» ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: (فيما لم يرد به نص خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة. إرفاق نسخة واضحة من الدليل... مرفقاً به الآتي: أ- مذكرة تبين نوع الدليل وبياناته. ب- صلته بالدعوى وأثره فيها) وبما أن المدعى عليه حتى تاريخه لم يقدم ما التزم بتقديمه من بينته على السداد مما يكون معه تجسد صحة دعوى المدعين. وأما الشيك بقيمة (450.000) ريال برقم (000844) وتاريخ 04-10-2010م المسحوب على بنك سامباء فإنه لم يكن عمد المدعى عليه في دعواه بالسداد إذ اضطرب - كما سبق بيانه - في دفعه في قيمة الحصص والمسدد منها فضلاً عن كون الشيك تاريخه لاحق لتاريخ البيع» إذ أن تاريخ البيع كان في 30-08-2010م وتوثيقه أمام كاتب العدل كان في تاريخ 25-09-2010م علاوة على خلو الشيك من أي شرح عليه يبين سبب تحريره. ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى عليه في مذكرته

واضح]

من أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية وفقاً لتقرير طلال أبو غزالة ليست كما قرره محكمة أول درجة من أنها: (368.757.931 ريال) حيث يدعي أنها بقيمة قدرها: (79.924.901 ريال) وبما أن هذا الدفع يضاف إلى دفع المدعى عليه المتناقضة السابق ذكرها، إذ يدعي أن التقرير مسودة. ثم يدعي أنه لم يوافق عليه وإنما وافق على الصلح في التخرج، ثم يطعن في تقرير اعتماد الدائرة عليه ثم الآن يطلب تصحيح القيمة الفعلية للشركة. كما أن ما أثاره المدعى عليه من صحة عقد البيع المبرم مع مورثه. فقد تناولت محكمة أول درجة الرد عليه بما فيه الكفاية علاوة على أنه بعد اطلاع الدائرة على التقرير (تقرير طلال أبو غزالة). استبان أن الخبير أورد المبلغ المقدّر ب: (79.924.901 ريال).» في تقريره المبدئي المؤرخ في 25-07-1432هـ.

الموافق 27-06-2011م في حين أن المبلغ المقدّر ب (368.757.931 ريال) أورده الخبير في تقريره الهائي المؤرخ في 07-11-1432هـ الموافق 05-10-2011م والعبرة بالتقرير النهائي لا المبدئي؛ فضلاً عن أن حكم الصلح صدر في تاريخ لاحق عن هذا التقرير حيث صدر الحكم في 02-12-1432هـ مؤمّماً على ما قدمه الخبير في التقرير (الأخير) أنف الذكر وأقر الأطراف باطلاعهم على التقرير في الفقرة الرابعة من البند الرابع من وثيقة الصلح المثبتة في الصفحة العاشرة من صك الحكم. والبند السادس من الصلح المثبت في الصفحة الحادية عشرة من صك الحكم. علاوة على أن (تقرير طلال أبو غزالة). استبان أن الخبير ذكر مبلغ (68.424.362) ريال على أنه: (ملخص حقوق الملكية الدفترية التابعة المعدلة بالتقييم كما في 31-03-1م). في حين أن الخبير فصل المبلغ الآخر وقدره: (368.757.931 ريال) على أنه: (صافي حقوق الشركاء

الدفترية المعدلة بالتقييم وأثر التجاوزات). وعليه فإن الرقم الأخير هو المعتمد من الخبير المحاسبي في القيمة الحقيقية للشركة؛ لكونها اشتملت على صافي الحقوق واحتساب تجاوزات المدعى عليه فهاء وليس كما ادعاه المدعى عليه من كونه الرقم الأول» وهو ما أكد عليه الخبير المنتدب في نهاية الفقرة (ج) من البند ثانياً بما نصه: (توزيع صافي حقوق الشركاء في شركة أحمد زيني التجارية. على الشركاء بعد إعادة توزيع حصة شركة أحمد زيني وأولاده التجارية..). وعليه وتأسيساً عن عدول الدائرة حيال استدعاء الخبير (طلال أبو غزالة). لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات؛ بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة). وبما أنه استبان للدائرة إتيان فحصها للتقريرين المبدئي والنهائي. زوال الاستشكال الذي أورده المدعى عليه في قيمة الحصص. مما لا يكون معه محل لاستدعاء الخبير المنتدب؛ لانتفاء سببه. وأما عن طلب المدعى عليه (استجواب والدته: عاتقة)، ولما نصت عليه المادة (21/1) من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه. ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك).» ولما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: (يجوز للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى)» وبما أن الإجراء جوازي لا وجوبيء وبما أن دائرة الاستئناف رأت عدم الحاجة إليه، لكفاية وقائع الدعوى في الفصل في النزاع» فضلاً عن كون غاية المدعى عليه من الاستجواب هو التوصل إلى إبطال الوكالة الشرعية الصادرة منها للمدعيء والتي هي محرر رسمي له حجيته القائمة بذاته ولم يتم الطعن فيها بالتزوير كما أن الدائرة باشرت الاطلاع على الفيديو المرسل من وكيل المدعى عليه على بريد الدائرة الإلكترونيء والذي تم فيه تسجيل منسوب ل والدة

طرفي الدعوى. ورأت أنه أتى على نحو ابتغى منه المدعى عليه الوصول إلى نتيجة إبطال الوكالات الصادرة عن والدتهم للمدعي. دون سند صحيح. لذا فيكون طلب المدعى عليه (استجواب والدته) غير مقبول. وفيما يتعلق بتنفيذ الوصية بصرف (65/) لأوجه البر والخير. وصرف المتبقي من الثلث لأبناء المتوق (غازي)» وبما أن هذا الطلب لم تتناوله محكمة أول درجة ولم تفصل فيه حيث لم تبين فيه من الملزم بدفعه. ومن المستحق لاستلامه. ووفقاً لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف، ولمبدأ التقاضي على درجتين، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والثمانون من نظام المحاكم التجارية على أنه: (يُنقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقطء وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم وما تقبله المحكمة من أدلة ودفع وأوجه دفاع جديدة)ء وعليه فيمكن لصاحب الصفة.إن رغب التقدم بدعوى جديدة مستقلة أمام المحكمة المختصة.

لُنظر وفق المقتضى الشرعي والنظامي بما يتعين معه حصر الفصل في دعوى المدعين؛ وعليه وتأسيساً لما سبق بيانهء فتنتبي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد حكم محكمة أول درجة محمولاً على أسبابه» وعلى ماتضمنه (هذا الحكم) من أسباب إضافية.

حَكَمَتِ الدَّائِرَةُ بقبول الاعتراضين شكلاً. وفي الموضوع: بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 01-01-1445هـ. في القضية رقم (42824717) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زينيء هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع ل عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي. هوية وطنية رقم (1007056847)., مبلغاً قدره: (71,501,7١9) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ربالاًء

ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زينيء هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع ل عدنان أحمد عباس زينيء هوية وطنية رقم المملكة العربية السعودية تعريية السعوة. صك رقم 401.0741777 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١7 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: ١444. /١/ " (1017092733)ء مبلغاً قدره: (9,770//17,11) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ربالا؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية إدارة الدعاوى والأحكام كبد. نَ بن ل ١
زيز ١ جلي بغي 4: 0 5 7 1 عاك هيد ا 0 0 :: 0 1 0 5

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-199 – ملخص حقوق الملكية.pdf

بطاقة الوثيقة

DOC-199	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
ملخص حقوق الملكية.pdf	عنوان الوثيقة
المحكمة التجارية	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
20	عدد الصفحات (تقديري)
2393-2374	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1NpF7OxPSOAtOh0rGMO2WyIHboEmj5J5N/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 14، فُتات أسطر: 19	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 14؛ فُتات أسطر: 19	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

أرقام ومبالغ مستخرجة آلياً من الوثيقة (للمراجعة – ليست جرداً محاسبياً)

المبلغ/الرقم	السياق
46 ريال	و الى < لو ا ليد ات رك حوام ا اج بيا وم ع1 مع يو
5112814	و الى < لو ا ليد ات رك حوام ا اج بيا وم ع1 مع يو
5535254	و الى < لو ا ليد ات رك حوام ا اج بيا وم ع1 مع يو
3200000	الريك° ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي شركة أو
111,59١,١	الريك° ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي شركة أو
80789١	تقرير خبرة فيما يتعلق بالقطليتين رقم + 175د/7/ق ل
14177١	تقرير خبرة فيما يتعلق بالقطليتين رقم + 175د/7/ق ل
77777722	تقريين خبرة (المرحلة الاولى) 0 1 ب -

	حقوق الشرك
510544	تقرين خبرة (المرحلة الاولى) 0 1 ب - حقوق الشرك
170707805	تقرين خبرة (المرحلة الاولى) 0 1 ب - حقوق الشرك
201010225251	تقرين خبرة (المرحلة الاولى) 0 1 ب - حقوق الشرك
4,550,488	تقرين خبرة (المرحلة الاولى) 0 1 ب - حقوق الشرك
5١ ريال	تقرين خبرة (المرحلة الاولى) 0 1 ب - حقوق الشرك
٠٠.5 ريال	مادة ("): رأس المال: حدد رأسمال الشركة بمبلغ 5.٠٠
٠٠٠ ريال	مادة ("): رأس المال: حدد رأسمال الشركة بمبلغ 5.٠٠
0998008	مادة ("): رأس المال: حدد رأسمال الشركة بمبلغ 5.٠٠
15517.4	الدة قي ١ لمم ال 7 س سل و وزارة الحدل: قسم
١15585	الدة قي ١ لمم ال 7 س سل و وزارة الحدل: قسم
450 ريال	وحيث أن الطرف الاول السيد / عابد عبد الكبير زيني
٠٠٠١ ريال	وحيث أن الطرف الاول السيد / عابد عبد الكبير زيني
4١7٠٠١3141	وحيث أن الطرف الاول السيد / عابد عبد الكبير زيني
517٠٠١	وحيث أن الطرف الاول السيد / عابد عبد الكبير زيني
7١114177	وحيث أن الطرف الاول السيد / عابد عبد الكبير زيني
١١1170١١٠8١٠٠	وحيث أن الطرف الاول السيد / عابد عبد الكبير زيني
7١5477	وحيث أن الطرف الاول السيد / عابد عبد الكبير زيني
٠٠0.1474	وحيث أن الطرف الاول السيد / عابد عبد الكبير زيني
470598	وحيث أن الطرف الاول السيد / عابد عبد الكبير زيني
6474000	وحيث أن الطرف الاول السيد / عابد عبد الكبير زيني
1551١7	وحيث أن الطرف الاول السيد / عابد عبد الكبير زيني
66٠0 ريال	وحيث أن الطرف الاول السيد / عابد عبد الكبير زيني
714717	خامس[: تعديل المادة)٠١ (من عقد تأسيس الشركة وال
6٠.5474.6٠	خامس[: تعديل المادة)٠١ (من عقد تأسيس الشركة وال
51417684	خامس[: تعديل المادة)٠١ (من عقد تأسيس الشركة وال

1770586	خامس[: تعديل المادة)٠١(من عقد تأسيس الشركة وال
4275551١١١	خامس[: تعديل المادة)٠١(من عقد تأسيس الشركة وال
11201285	شركة أحمد زيني التجارية.0) 11201285 الستو2 لعتر
1551١١	شركة أحمد زيني التجارية.0) 11201285 الستو2 لعتر
٥060... ريال	شركة أحمد زيني التجارية.0) 11201285 الستو2 لعتر
١573١١3	شركة أحمد زيني التجارية.0) 11201285 الستو2 لعتر
1١5337١507	شركة أحمد زيني التجارية.0) 11201285 الستو2 لعتر
٠٠١8١١770١	وحيث أن الطرف الاول السيد / أحمد عباس زيني بن زي
5055744	ا ب #عرة قي ب بي 11] [د.-- سس حيسيسيج 1 ص لا ج
5١56145١	ا ب #عرة قي ب بي 11] [د.-- سس حيسيسيج 1 ص لا ج
6065348	ا ب #عرة قي ب بي 11] [د.-- سس حيسيسيج 1 ص لا ج
120105	ا ب #عرة قي ب بي 11] [د.-- سس حيسيسيج 1 ص لا ج
4070٠03148575	ا ب #عرة قي ب بي 11] [د.-- سس حيسيسيج 1 ص لا ج
710 رس	5 0 كء.0 ء 3 ١ لدي انا رسيل بن شارياتحربي كاتب

وثيقة مالية — التفريغ النصّي الكامل والجداول في «الملحق المالي» المستقل.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-200 — ضبط جلسة رقم 10 يوم 07-07-1443 هـ للدعوى رقم 42824717 تمسك المدعي بالغبن و صورية العقد.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-200	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 10 يوم 07-07-1443 هـ للدعوى رقم 42824717 تمسك المدعي بالغبن و صورية العقد.pdf	عنوان الوثيقة
07-07-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2396-2394	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1MOmCJpbP1JSTPNHDo7wnCpXpJCmuX3YI/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2_الللنممر المملكة العربية السعودية 2 وزارة العدل ضبط المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١ الدائرة الاول رقم القضية: 417871501١7 رقما لجلسة: ١٠

الحمد لله والتصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ١/1/ 278575 وتاريخ 517 184/١7/١5 هـ لا أطراف القضية سك اتج تت ادع

كر محمد فواز بن منير الثعلي الهوية الوطنية ١٠١945. سعودي
شايح عبد الله سالم بن هلابي الهوية الوطنية ل سعودي محامى
طارق خلف بن رايح الحارثى الهوية الوطنية ٠١ سعودي محامى
سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية معو لاما سعودي
حاضر سليمان محمد سليمان السديري الهوية الوطنية ١.١.
سعودي محامى علي طالب صالح الياامي الهوية الوطنية كمع
٠١٠42. سعودي محامى رفيف راشد جزاء الثقافي الهوية
الوطنية الا ١11 سعودي وكيل عدنان احمد عباس زيني الهوية
الوطنية لا ؟ ١.١. سعودي المدعي عاتقة محمديحيى محمدعلي
الحرازي الهوية الوطنية /4582/ ١١/ ١٠٠١ سعودي مدعى عليه
اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية اللا.م. ١٠٠٠ سعودي
مدعى عليه ياسر صالح عائض المطيري. الهوية الوطنية ٠0075.
سعودي محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الهوية
الوطنية /١/ ١٠.27. سعودي محامى عمر سعود بن سعد
المطيري الهوية الوطنية ٠0١ سعودي 2003 سلطان ماجد ناصر
القحطاني الهوية الوطنية ٠ ص لاس. ١١. سعودي محامى عمر
سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ٠١3 سعودي وكيل عزام
فيصل ابراهيم خوج الهوية الوطنية 010114. سعودي محامى
تركي بن رايح بن سعد المطيري الهوية الوطنية ١1١14.48
وكيل لدم فتدحت الجلسة بحصور: سليمان محمد سليمان
السديري الهوية الوطنية ع ١ السعودية مجام تركي بن رايح بن
سعد المطيري الهوية الوطنية ١١71864. وكيل [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

وزارة العدل ضبط المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: "
الدائرة الاولى رقم القضية: 14178751١17 رقما لجلسة: ٠١
نوج زالى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 /
1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم
43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على
المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة
الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل

المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 00357:
يرحمه الله 0025: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة
احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم
4030196102 من مورث مؤكلي 2035: يرحمه الله داكد20:
لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000)
ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090)
من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد
بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة
وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف
وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وقي بنسبة (9690) من راس
مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير
مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه.
(مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها
عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله
للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 1438 هـ توفي مورث موكلي
المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في
المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم
38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة)
ويما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار
إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما
اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد
قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية.
علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم
3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438 هـ يقضي باختصاص القضاء
التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) «
ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال. كما نبلغكم
أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.
في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد
عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.

وبعد الدراسة أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه أن عليه التعقيب على ما تمسك به المدعي أخيراً مما يتعلق بواقعة الغبن في قيمة الحصص وأن العقد كان صورياً وأن قيمة الحصص الحقيقية تتجاوز 300 مليون ريال ففهم ذلك واستعد بتقديمه خلال 5 أيام ثم على وكيل المدعي التعقيب خلال 5 أيام تالية.

أطراف القضية وا ١ الإسم ١ الصفة محا التوقي سليمان محمد سليمان السديري 31 لتوقيع ١ 0 الصفة وكيل التوقيع تركي بن رابح بن سعد المطيري جلاقال أسغخطظل للأداء 2 المملكة العربية السعودية: ولاء وزارة الع 0 ضبط 56 لا -. "لا «107ل لس مس. ا مك لل لسك بي 0 ادبن ا ليم ١ لدان لان عساف بن صالح العواجي رئيس الدائرة القضائية" حون ساسج س ١ 32 مح. - س 09 2 ١ 34 عين, ١ لحني يم 3: ١ ١ ١ 3 مح كله س 09 2 ١ 34 غير, ١ لحني يم 3: ١ ١ ١ 3 مح - س 09 2 ١ 34 عين, ١ لحني يم 3: ١ ١ ١ 3 مح لم

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-201 — ضبط جلسة رقم 17 يوم 27-01-1444 هـ للدعوى رقم 42824717 طلب القاضي اصل عقد البيع.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-201	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 17 يوم 27-01-1444 هـ للدعوى رقم 42824717 طلب القاضي اصل عقد البيع.pdf	عنوان الوثيقة
27-01-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2399-2397	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/17gaJ8pLqaw55ceLHIYo4312Kt47vmzaz/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2_الللنممر المملكة العربية السعودية 0 وزارة العدل ضبط المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١ 5_آ الدائرة الاول رقم القضية: 4178714017 رقما للجلسة: ١7 ة لا

الحمد لله والتصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 2787 511/1 تاريخ 82/١١/١557 هـ لا أطراف القضية اس تع ست دعر دمر محمد فوز بن منير الثعلي الهوية الوطنية 14 74 و١١ سعودي

شايح عبد الله سالم بن هلائي الهوية الوطنية ١٠. سعودي
 محامى طارق خلف بن رايح الحارثى الهوية الوطنية ٠١. سعودي
 محامى سلطان 1110 الهوية الوطنية ١١٠ لا. سعودي حاضر
 سليمان محمد سليمان السديري الهوية الوطنية ١.١. " سعودي
 محامى علي طالب صالح الياامي الهوية الوطنية ك.مغ 5 ١2٠.
 سعودي محامى رفيف راشد جزاء الثقافي الهوية الوطنية الا
 111١ سعودي وكيل عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية
 ١١.١١/٠.؟ سعودي المدعي عاتقة محمديحيى محمدعلي
 الحرازي الهوية الوطنية 7/٠.٥8 عض ١. ١٠٠١ سعودي مدعى عليه
 اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية اللا.م. ١٠. سعودي مدعى
 عليه ياسر صالح عائض المطيري الهوية الوطنية ١٠١١5 سعودي
 محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الهوية الوطنية /١/
 ١٠.27. سعودي محامى عمر سعود بن سعد المطيري الهوية
 الوطنية ٠. سعودي 2003 سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية
 الوطنية اش فض ب ل مل سعودي محامى عمر سعود بن سعد
 المطيري الهوية الوطنية ٠١3. سعودي وكيل عزام فيصل ابراهيم
 خوج الهوية الوطنية كعلمادلة ١٠١١١ سعودي محامى تركي بن
 رايح بن سعد المطيري الهوية الوطنية مده ١١171114. وكيل
 لدم فتدحت الجلسة بحضور: عدنان احمد عباس زيني الهوية
 الوطنية لا و. لا.١١. السعودية المدعي طارق خلف بن رايح
 الحارثى الهوية الوطنية ١٠١5 السعودية محامى سليمان محمد
 سليمان السديري الهوية الوطنية ١.77. السعودية محامى و
 سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية لس لارام ١١.
 السعودية محامى [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

(| المملكة العربية السعودية وزارة العدل ضبط المحكمة
 التجارية بجدة رقم الصفحة: " الدائرة الاولى رقم القضية:
 1478751١17 رقما لجلسة: ١7 اسامة احمد عباس زيني الهوية
 الوطنية ١٠0. السعودية مدعى عليه عمر سعود بن سعد
 المطيري الهوية الوطنية 0 السعودية 2003 تركي بن رايح بن
 سعد المطيري الهوية الوطنية لاد. ١١14 وكيل نوج زالى

فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ. 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 00357: يرحمه الله 00251: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي 20351: يرحمه الله داكد 20: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. ويتاريخ 1 1438هـ توفي مورث موكي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 2 / 10 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصيص هي نسبتها

9090 من راس المال. كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

جرى عقد الجلسة عبر الترافع المرئي عن بعد. وفيها حضر طرفا النزاع. ثم قرر المدعي وكالة مرفقًا ما نصه: 2, للمرحوم احمد زبي لا يخص المرحوم احمد زيني وليس بتوقيعه لذلك نطعن بالتزوير ونطلب إحالة المحرر 012 المملكة العربية السعودية ها.وزارة العدل ضبط 7 ال 0 آلا 7 - 0 المحكمة التجارية بجلاء؟ رقم الصفحة: " 1 2 الدائرة الاولى آتم القضية: 147854١7 رقمالجلسة: ١7 صواذك 1 لا ليس احمد زيني" فعقب المدعى عليه وكالة بأ الخقد صحيح وأن الموقع عليه هو أحمد زيني بشخصه ويده المشار إليه من واقع التعاملات الرسمية البنكية وغيرها ففهما التطرفان ذلك واستعدا به. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

كتكتكتك_لاتكت. | ١١ 6 9000580 للش 111 | . الإسم 5 8 .
الصفة المد التوقي عطنان احمياعباس زيني كي التوقيع الإسم
ل ١ ١ 2 , الصفة محا التوقي 7 الإسم 1 1 . الصفة محا التوقي
سليمان محمد سليمان السديري ١ 3 لتوقيع الإسم 20 | : 35
محا التوة سلطان ماجد ناصر القحطاني لصيقة 3 لتوقيع الإسم
8 الصة عليه التوة اسامة احمد عباس زيني لصمفة م لنوقع ,
الإسم 1 . الصفة 2003 التوقي عون سنتعود بن سعد المطيري
بع الإسم . 5 . الصفة وكيل التوقي . تركي بن رابح بن سعد
المطازي - للب قوقيع أعضاء الدائرة ١١١ سيت ١١١ سسبب اسم
ار التوقيع ا عساف بن صالح العواجي رئيس الدائرة القضائيراه
الم لصيف التوقيع د

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-202 — ضبط جلسة رقم 16 يوم 29-12-1443 هـ للدعوى رقم 42824717 الطعن في عقد البيع وطلب اصل العقد.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-202	رقم الوثيقة
عقد / اتفاقية	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 16 يوم 29-12-1443 هـ للدعوى رقم 42824717 الطعن في عقد البيع وطلب اصل العقد.pdf	عنوان الوثيقة
29-12-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
2403-2400	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1J1tKOvi55-CsxJHUL99CakmRilK10LXL/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2_الللنممر المملكة العربية السعودية 0 وزارة العدل ضبط المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١ 5_آ الدائرة الاول رقم القضية: 417871411١7 رقما للجلسة: ١١ ة لا

الحمد لله والتصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 2787 51١/1/ وتاريخ 82/١١/١557 هـ لا أطراف القضية اس تع ست دعر دمر محمد فوز بن منير الثعلي الهوية الوطنية 74 14 و١١ سعودي

شايع عبد الله سالم بن هلائي الهوية الوطنية ١٠. سعودي
 محامى طارق خلف بن رايح الحارثى الهوية الوطنية ٠١. سعودي
 محامى سلطان 1110 الهوية الوطنية ١١٠ لا. سعودي حاضر
 سليمان محمد سليمان السديري الهوية الوطنية ١.١. " سعودي
 محامى علي طالب صالح اليامي الهوية الوطنية ك.مغ 5 ١2٠.
 سعودي محامى رفيف راشد جزاء الثقافي الهوية الوطنية الا
 111١ سعودي وكيل عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية
 ١١.١١/٠.؟ سعودي المدعي عاتقة محمديحي محمدعلي
 الحرازي الهوية الوطنية 7/٠.٥8 عض ١. ١٠٠١ سعودي مدعى عليه
 اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية اللا.م. ١٠. سعودي مدعى
 عليه ياسر صالح عائض المطيري الهوية الوطنية ١٠١١5 سعودي
 محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الهوية الوطنية /١/
 ١٠.27. سعودي محامى عمر سعود بن سعد المطيري الهوية
 الوطنية ٠. سعودي 2003 سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية
 الوطنية اش فض ب ل مل سعودي محامى عمر سعود بن سعد
 المطيري الهوية الوطنية ٠١3. سعودي وكيل عزام فيصل ابراهيم
 خوج الهوية الوطنية كعلمادلة ١٠١١١ سعودي محامى تركي بن
 رايح بن سعد المطيري الهوية الوطنية مده ١١171114. وكيل
 لدم فتدحت الجلسة بحصور: عدنان احمد عباس زيني الهوية
 الوطنية لا و. لا.١١. السعودية المدعي طارق خلف بن رايح
 الحارثى الهوية الوطنية ١٠١5 السعودية محامى سليمان محمد
 سليمان السديري الهوية الوطنية ١.77 السعودية محامى و
 سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية لس لارام ١١.
 السعودية محامى [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

(| المملكة العربية السعودية وزارة العدل ضبط المحكمة
 التجارية بجدة رقم الصفحة: " الدائرة الاولى رقم القضية:
 154178751١17 رقما لجلسة: ١٠١ اسامة احمد عباس زيني
 الهوية الوطنية ١٠0. السعودية مدعى عليه عمر سعود بن سعد
 المطيري الهوية الوطنية 0 السعودية 2003 تركي بن رايح بن
 سعد المطيري الهوية الوطنية لاد. ١١14 وكيل نوج زالى

فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ. 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 00357: يرحمه الله 00251: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي 20351: يرحمه الله داكد 20: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وبتاريخ 1438هـ توفي مورث موكي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 2 / 10 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصيص هي نسبتها

9090 من راس المال. كما نبليكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.

وتشير الدائرة إلى ما قدمه وكيل المدعى عليه إلكترونياً قبل الجلسة. وأفهمت الدائرة وكيل المدعين أن عدم تقديمه للجواب خلال المدة كاشف عن عدم الجدية في الترافع. فاعتذر عن ذلك وأوضح أن تعقيب موكله المملكة العربية السعودية ضبط وزارة العدل 3 85 5: 3 085 7 الصفحة قم الجلسة.: ١٠١ المحكمة التجارية بجدة رق الة: 258740١7 رقمالجلسة: 1 - للبت الدائرة الموقرة من أعلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ 0 0 الشركة محل تمثالا "١.دا ثبت صحة شرائه يتمثل بالانني 2 ة النعة ة بتاريخ 9/11/1443هـ تقديم ما يثبت 400 فقدم المدعى عليه المذكرة المدعى عليه في ا لجلسا التجارية المحدودة سجل تجاري: رقم 196102 يته بين المورث - يرحمه الله - م ركة أحمد زيني - زعم أنه عقد بيع) بينه وب 1 اشر الها اعلا مرفي ولج ارفق بها المدعى عليه ما يزعم أ من وأن هنالك دعاوى بين المدعي المشار إليها/20هـ وحيث لم يتم تقديم هذا العقد المزعوم من قبل لاسي قبل وبعد الاطلاع على رخ في 20/9/1431هـ وحيث لم د ١ ذا العقد ولم يبرزه من قبلء ود مؤرخ في 31 امه مدل نوات له وله لق مض عله يا ا وف علنه قاء ٠. 03 5 هش ك وا 4. 9 والمدعى علي ة بالعقد المزعوم والتي يتضح من خلالها أنها مثيرة للشك غوض في موضوع هذا العقد التواقيع المرصودة با عباس زيني - رحمه الله -. لذلك كله وقبل ا وة نطلب من مقام 0 #أحمد س زيثي - 2 لامحته التنفيذية ذ ١ وبالاستناد ! إلزام المدى عليه يتلم أصيل هذا العقد للتحقق من ما يتعلق بوجود الأصل المطعون الدائرة الموقرة إلزام كيل المدى عليه للتكقيب على أن يضمن تعقيبه يتعلق بوح

1 كلنا " فا.4 ١ وحي ن لمورث مو6ه ذلك عد. [بحاجة

مراجعة: OCR غير واضح]

أطراف القضية التوقيع 7 المدعي الصفة الإسم التوقي ° محامى
لتوقيع الصفة الإسم طارق خلف بن رابع الحارثى 1: التوقي °
محامى لتوقيع الصفة الإسم 1 ليमान السديري سليمان 9 التوقي
مسعمك ° محامى لتوقيع الصفة الإسم سلطان ماجد ناصر
القحطاني التوقيع . مد عليه 1 الصفة الإسم التوقي 1 2003
لتوقيع الصفة الإسم 0 سعد المطيري عمر سعود بن 20 توق
التوقيع 1 وكيل الصفة الإسم توقيع أعضاء الدائرة الصفة الإسم
التوقيع رئيس الدائرة القضائية عساف بن صالح العواجي

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-203 – ضبط الجلسة رقم 16 بتاريخ 09-11-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-203	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 16 بتاريخ 09-11-1443هـ للقضية رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
09-11-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّزَّث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
2409-2404	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1Ac6bRYCL2dmkfh_v6TwzsVlcGMMOwlvJ/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ 5 آ الدائرة الاول رقم القضية:
47458١107 رقما لجلسة: ١5 ة لا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235/87551١/1 وتاريخ 82/١١/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس

زيني الهوية الوطنية انا ؟ ١.١٧.١ سعودي المدعي تركي بن راج
بن سعد المطيري الهوية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
محمديحي محمدعلي الحرازي الموية الوطنية 7/٠8 عض ١.
١٠٠١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
الوطنية اللا.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي ١١...
سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية ١
1١1 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثي الهومية
الوطنية ٠١ سعودي محامى سليمان.محمد سليمان السديري
الموية الوطنية 4 ١.7. سعودي محامى عمر سعود بن سكا
المطيري الهوية الوطنية ١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم
خوج الموية الوطنية كعمامة ١٠.١١١ سعودي محامى محمد فواز
بن منير الثعلي الهوية الوطنية 8714.39 و١١ سعودي محامى
شايع عبدالله سالم بن هلاني الهوية الوطنية ١٠. سعودي محامى
عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ٠١١ سعودي وكيل
علي طالب صالح اليامي الموية الوطنية 5.م4غ5 ١2.٠ سعودي
محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية لا
١٠.527. سعودي مخامى رفي راشلد جزاء الثقفي الموية
الوطنية 111111 سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور:
عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لا و.١٧.١ السعودية
المدعي طارق خلف بن رابع الحارثي الهوية الوطنية 5 ١٠١
السعودية محامى سليمان محمد سليمان السديري الهوية
الوطنية م ١. السعودية محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني
الموية الوطنية أي لا ١١. السعودية محامى اسامة احمللا عباس
زيني الهوية الوطنية الل ا.لم.١٠٠ السعودية مدعى عليه [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

الاملة العربية السعودية وزارة كن ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ " الدائرة الاول رقم القضية: 4781181١7
رقمالجلسة: ١5 ظ عمر سعودبن سعد المطيري الهوية الوطنية
١٠١.١ السعودية 2003 تركي بن راج بن سعد المطيري الهوية
الوطنية 14 ١١ وكيل نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل

الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة
بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي
بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك
الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثاء نظر دعوى الولي المشار
إلها اعلات استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث
موكلي !0035: يرحمه الله (2025): وقام بالتوقيع عنه في بيع
حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسؤولية محدودة)
سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي اكل2:
يرحمه الله كد00 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري
بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك
الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى
أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931
وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة
(9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي
صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم
في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي
أجريت بها عملية البيع وكالات باظلة بناء على فقدان المورث
يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. ويتاريخ 1 / 4 / 1438هـ توني
مورث موكلي المغفور له بإذن 'الله/ أحمد عباس زيني. وانحصر
إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر
ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك
حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة
الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من
قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام
المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة
احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة
بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 1438: 2/ : 10/هـ يقضي
باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم
الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص: هي نسسبتها 9090 من راس

المالء كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.

وتشير الندائرة إلى حضور المدعي عليه أسامة أصالة وإلى حضور المدعي عدنان أصالة. ثم استوضحت الدائرة من المدعى عليه أصالة عن واقعة قيامه بشراء حصة والده لنفسه في شركة احمد زيني التجارية سجل تجاري رقم (4030196102) بمبلغ (450.000 ريال) فقط في حين أن قيمتها وفقاً لدعوى المدعين أكثر من ذلك؛ المملكة العربية السعودية وزارة العدل ضبط المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١٠ " ١ الدائرة الاولى رقم القضية: 1454540١07 رقمالجلسة: ١١ فأجاب بأن الذي تم حقيقةً هو أنه كان قد اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده حصص فيها في المملكة وهي: "1: شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102). 2. شركة الضيافة للأعمال العقارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030120104) , 3. شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني المحدودة سجل تجاري رقم (4030092507) , 4. شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن المحدودة سجل تجاري رقم (4030092091). 5. شركة أحمد زيني للتموين والخدمات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (4030107003). 6. شركة أحمد زيني للكبرياء والتكليف المحدودة سجل تجتازي رقم (4030107145). 7. شركة أحمد زيني سوديسكو للتموين المحدودة سجل تجاري رقم (8). 4030016974..شركة أحمد زيني دايكن لتكييف الهواء المحدودة سجل تجاري رقم (4030054187). 9. الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة سجل تجاري رقم (4030042496): 10.

شركة الخميرة السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (4030048620). 11. شركة كورتينا للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (4030092518). 12. شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)". وذلك مقابل مبلغ (120.000.000) مئة وعشرين مليون ريال. تم سدادها من خلال سداد ديون والده للبنوك وذلك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون وقد استوقفت البنوك حقوقها بمجرد إيداع تلك المبالغ. وجميع تلك الحسابات مثبتة محاسبياً وقتذمت للمحكمة قبل سنوات في قضية المحكمة العامة التي صدر الحكم بشأنه من قبل القاضي الزايدي. مضيفاً أن التخرج تم فعلياً من قبل المدَّعين وغيرهم في دعوى التخرج أمام هذه المحكمة قبل سنوات وأقروا باتفاقية الصلح وما اشتملت عليه من استلام كافة الحقوق وإبراء ذمة المدعى عليه وذلك تم من خلال حكم التخرج ثم كتابة عدل بإثبات الاتفاقية، وبالتالي فليس للمدعين الحق في إقامة مثل هذه الدعوى. ثم عقب وكيل المدعي بأن مذكره المدعى عليه غير دقيق؛ لأن التخرج الذي تم إنما كان يخص شركة أحمد زدني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) وما تملك هي ذاتها في الشركات الأخرى المشار إليها في حكم التخرج ومن بينها الشركة محل الدعوى " شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102).

والحاصل أن شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) لا تملك إلا. نسبة (9010) من شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102). فسألته الدائرة هل كان للمدعي عدنان حصة في شركة: احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)؛ فأجاب بأنه لم يكن لديه حصة وإنما كانت الحصص محصورة بين والده وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825). فعقب المدعى

عليه بأن كلا من شركتي "شركة احمد زيني التجارية المحدودة
سجل تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني وأولاده
المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)؛ شركات سورية
ليس لها قيمة اقتصادية تأسست فقط لتملك في الشركات
الأخرى أشبه ما تكون بالشركات القابضة وذلك لتعذر وجود
شريك مساهم واحد في تلك الشركات الأخرى فعقب وكيل
المدعي بأن أكد على أن التخرج الذي تم أمام المحكمة إنما كان
يخص أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825
بما تملك من نسبة قدرها (9610) من باقي
الشركات الإحدى عشرة المنصوص عليها في حكم التخرج. وما
يخص هذه الدعوى من تلك الشركات هي شركة احمد زيني
التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102). وهو
يتساءل عن علاقة باتي الحصص في تلك الشركة ونسبتها (9690
بحكم التخرج. فعقب وكيل المدعى عليه للملكة العربية
السعودية ضبط ص وزارة العدل 5 85 3 3 20-3 الصفحة قم
الجلسة: ١٠5 المحكمة التجارية بجدة رقه الة: 254360١7
رقم الجلسة: 1 - لتنفيذ الحكم وهناك أمام ف لكتابة عدل لتنفي
فعلاً أمام المحكمة وفق ما ذكر ثم: اتجه الأطراف #أحمد:
وأولاده المحدودة سجل بأن حكم التخرج تم قبل المدعين على
ما يخص ال9010 من شركة أ 0 5 زدفي 1 8 التوة من قب دل
- ١ الشترتين شره حه كك تائة عد فيع < التخا عموم 8 كتابة ا
بإتمام إجراءات ١ 00 أولاده المحدودة سجل تجاري رقم تجاري
رقم تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني 06 كاء
الجدد في كل من الششركتين 1 5 المحدودة جا < ي لا العم انا
الث ع 7 التجارية المحدو "وذلك تحديداً أمام كاتب عدل وزارة
التجارة وأقروا بأن 6 وأقروا بحصص كل (4030094825) سام
زيثي وشركة أوزكو المحدودة مسجل تجاري رقم (كيله غير
صحيح وأن على ١: أسامة زيني وشراء 1. عليه ووكيله غير صحي
المشار إليهما هم بالرقم الدقيق. وعقب وكيل المدعي بأن ما
ذكره المدعى كة احمد زيني التجارية المحدودة من هذين

الشركتين , تخرج بح 9490 من الشركة محل المعو شر
ترافعهما في واقعة التخرج إثبات وجود ١ ة الطرفين أن علما
حصر ترا المدعى عليه إث, 2 م أفيقت الدائرة الطرفين أن علم
أشير إليه وأن على المدعى عليه إعداد سجل تجاري رقم (0
ستها وجعلها في ملف 3 5 8 المدعى عليها بحصوا 0 8 7 يثك |
وَنَدَهْهُ ترتيب وفهرء م 1 ١ 7 يضاحية تخص هذه الواقعة تحديداً
مرفق فيها المصدد | : 2 صيغة (001). ثم يودع عن طريق اجر
مذكرة إه 000007 الملف المرفق (10 ميجا بايت) وأن يكون ,
01 0 ح - ع 0 مع) واحد. وعلى ألا يتجاوز حجم إلى بريد
الدائرة الإلكتروني (53./80.10 ©) له 3.1 منه | 7 8 1 5 وفة
ذات . . [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

م لان ل: على المدعي ال قيب خلال 5 أيام تالية وفق ذا 4 إلى
الطرف الآخر وذلك خلال 5 أيام. ثم دياً إلى الطرف الآخر و
ووديا !

أطراف القضية 000 التوقيع 7 المدعي الصفة الإسم ن التوقي
محامى فيع الصفة الإسم طارق خلف بن رابع الحارثى رق 0
التوقي محامى فيع الصفة الإسم ن السديري يمان التوقي
سليمان محمد مح التوقيع الصفة الإسم سلطان ماجد ناصر
القحطاني التوقيع . مد عليه الصفة الإسم التوقي 8 2003
لتوقيع الصفة الإسم ن سعد المطيري عمر سعود بن 3 0 ق
التوقيع 1 وكيل الصفة الإسم توقيع أعضاء الدائرة الصفة الإسم
التوقيع رئيس الدائرة القضائية عشاف بن صالح العواجي

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-204 — ضبط الجلسة رقم 12 بتاريخ 19-08-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-204	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 12 بتاريخ 19-08-1443هـ للقضية رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
19-08-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
2415-2410	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1sk4qkXLdx5ATlnEOZYERD0Mjy39JeOwH/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ 5 آ الدائرة الاول رقم القضية:
47458١107 رقما للجلسة: ١١ ة لا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235/87551١/1
وتاريخ 82/١١/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟. لا. ١. سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الهوية الوطنية 11110.05 وكيل عاتقة
محمديحيى محمدعلي الحرازي الموية الوطنية 7/08 عض ١.
١٠٠١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
الوطنية اللا.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي ١١...
سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية ١
111 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهموية
الوطنية ٠١ سعودي محامى سليمان.محمد سليمان السديري
الموية الوطنية 4 7.١. سعودي محامى عمر سعود بن سكا
المطيري الهوية الوطنية ١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم
خوج الموية الوطنية كعمامة ١٠.١١١ سعودي محامى محمد فواز
بن منير الثعلي الهوية الوطنية 8714.39 و١١ سعودي محامى
شايع عبدالله سالم بن هلاني الهوية الوطنية ١٠. سعودي محامى
عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ٠١١ سعودي وكيل
علي طالب صالح اليامي الموية الوطنية 5.م4غ5 ١2 ٠. سعودي
محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية للا
527.١٠. سعودي مخامى رفي راشلد جزاء الثقفي الموية
الوطنية 1111111 سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور:
عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لا و.لا.١١ السعودية
المدعي طارق خلف بن رابع الحارثى الهوية الوطنية 5 ١٠١
السعودية محامى سليمان محمد سليمان السديري الهوية
الوطنية م ١. السعودية محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني
الموية الوطنية أي لا ١١. السعودية محامى اسامة احمللا عباس
زيني الهوية الوطنية الل ا.م.١٠٠ السعودية مدعى عليه [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

لاملية العربية السعودية وزارة الكل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ " الدائرة الاوى رقم القضية:
427815151١١ رقمالجلسة: ١١ ظ تركي بن رابع بن سعد
المطيري الهوية الوطنية 4 ن 167١١. وكيل نوجز إلى فضيلتكم
دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ صدر حكم من
المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 /

1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وني فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلات استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 00351: يرحمه الله 00251: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي اكل 2: يرحمه الله كد 00 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. ويتاريخ 1 4 1438هـ توني مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني. وانهصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لالزام المدعي عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان: الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

في الجلسة تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة تصها (لا. صحة لما جاء بمذكرة المدعى عليه وموكلي يرفضها جملة وتفصيلاً للأسباب التالية: أولاً: لازال وكيل المدعى عليه يحاول إدخال اللبس على الدائرة الموقرة ويتهرب عن الرد على صحة دعوانا من عدمه. في حين أن دعوانا واضحة وضوح الشمس ولا لبس فيها وتتمثل في قيام المدعي عليه بنقل حصص والده في (شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم 2 ململ ملكيته مكتفياً بدفع القيمة الاسمية للحصص المقدرة بـ 450.000 ريال في حين أن لاملية العربية السعودية وزارة كن ضبط المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ * الدائرة الاولى رقم القضية: 592785121١7 رقما للجلسة: ١١ القيمة الفعلية للحصص تتجاوز (ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليون وثمانمائة واثنين وثمانون ألف ومائة وثمانية وثلاثون ريال) (331.882.138) ريال ناهيكم عن إقرار وكيل المبعى عليه في أكثر من مجلس قضائي وني مذكرته الأخيرة أن قيمة البيع مائة وعشرون مليون ريال (120.000.000) ريال. ثانياً: لا صحة لجميع ما ذكره المدعى عليه بأنه تم سبق الفصل بهذه الدعوى واستمراراً منه في محاولة التدليس على مقام الدائرة أرفق حكم لا. علاقة له: بموضوع الدعوى وإنما يتعلق بالولاية وقد أنطقه الله بالحق إذ أن ذلك يثبت أن مورث المدعي والمدعى عليه كان فاقداً للأهلية حال نقل الحصص محل الدعوى وهو يؤكد بطلان تصرف المدعى عليه بالوكالة الممنوحة له من والده. ثالثاً: استمراراً لمسلسل التناقضات من المدعى عليه يحاول إيهام فضيلتكم بأنه تم الصلح على موضوع هذه الدعوى وعلي الرغم من أنه تم إيضاح لفضيلتكم أن اتفاقية الصلح المذكورة لا علاقة لها بموضوع الدعوى وهي ومتعلقة بخصص موكلي بصفته اصيلاً مالكا للحصص محل الصلح في حينه ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالحصص المطالب بقيمتها أمام. فضيلتكم. ختاماً: لا عذر لمن أقر والإقرار حجة على المقر وقد أقر المدعى عليه أكثر من مرة وفقاً لما تم توضيحها في مذكراتنا السابقة أنه اشترى الحصص

بقيمة مائة وعشرون مليون ريال (120.000.000) ومع عدم تسليمنا بصحة تلك القيمة إلا أنه عجز أن يثبت قيامه بسداد ذلك المبلغ المقر به عوضاً عن اثباته سداد القيمة الفعلية التي تجاوزت (331) مليون ريال. بناء على ما سبق بيانه وتقديمه في مذكراتنا السابقة نكتفي بما قدمنا ونؤكد على طلباتنا في المرصودة بالدعوى وهي إلزام المدعى عليه. بتسليم مبلغ الحصص وقدرها (ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليون وثمانمائة واثنين وثمانون ألف ومائة وثمانية وثلاثون ريال) (331.882.138) ريال) ثم عقب وكيل المدعى عليه أسامة بمذكرة نصها (أولا - ذكر المدعي في الفقرة الأولى من مذكرته أننا نحاول إدخال اللبس على الدائرة الموقرة وأنها نتهرب من الرد وهنا نوضح لفضيلتكم أن المدعي مُتناقض في أقواله أكثر من مرة حيث ذكر صراحة أن من قام بالبيع والتنازل عن مورث طرفي الدعوى هو موكلي بموجب الوكالة التي لديه ثم قام بتغيير كلامه بعد أن وضعنا للدائرة عدم صحة ذلك وذكر بأنه وكيل المورث ولكنه يعمل لدى المدعى عليه فعن أي لبس يتحدث المدعي وهو الذي يحاول إدخال اللبس على فضيلتكم , كما أن المدعي ذكر أن الله أنطقنا بالحق وأن الحكم المرفق من قبلنا يثبت أن مورث طرفي الدعوى كان فاقداً للأهلية وهنا نجيب فضيلتكم أن الحكم المرفق تم. نقضه وتم إخلاء سبيل المورث من الدعوى المقامة ضده وتمت الإشارة إليه للتأكيد على أن المدعي يعلم بأن المبلغ الفعلي هو (120,000,000) مائة وعشرون مليون ريال سعودي والمدعي يعلم ذلك علم اليقين وهذا ما يوضح أن المدعي هو من يدخل اللبس على الدائرة الموقرة وهو متناقض في أقواله ويحاول الغش على الدائرة في هذه القضية وفي غيرها من الدوائر الأخرى التي تنظر الدعاوى المقامة من موكله ضد موكلي. ثانياً: - رداً على ما ورد في الفقرة الثالثة من مذكرة المدعى عليه نوضح لفضيلتكم أن شركة أحمد زيني التجارية قد تخارج منها المدعي وحضر بنفسه أمام كاتب العدل ويحضور وكيله الأستاذ عزام خوج وأقر بإبراء ذمة المدعى عليه وأقر بأن

الشركاء الجدد في الشركة هم المدعى عليه شخصياً وشركة أوزكو المحدودة كما نفيد فضيلتكم أن الشركة تم تصفيها وفق الأنظمة المتبعة كما تمت الإشارة إلى ذلك بالتفصيل في المذكرة المقدمة من قبلنا في الجلسة السابقة في الفقرة (ثانياً). ثالثاً- نفيد فضيلتكم أن اتفاقية الصلح المثبتة في صك الحكم رقم 21171185 لعام 1432“ واتصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة لبا علاقة وثيقة بشركة أحمد زني التجارية حيث أن الشركة المذكورة من ضمن الشركات التي تخرج منها المدعي بموجب صك الحكم المشار إليه المملكة العربية السعودية وزارة العدل ضبط المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ ع الدائرة الاولى رقم القضية: 1454540١07 رقمالجلسة: ١١ وأقر المدعي بأنه استلم كافة حقوقه بالشركة المذكورة وأقر بإبراء ذمة المدعى عليه كما أقر وأسقط وتنازل عن أي مطلب أو دعوى في الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لشركة أحمد زيني التجارية , كما أننا هنا نتوجه بالسؤال للمدعي ووكيله الأستاذ عزام خوج والذي حضر مع موكله المدعي أمام كاتب العدل للتوقيع على التخرج من شركة أحمد زيني وأولاده لماذا قام المدعي بالتوقيع ايضاً على التخرج من شركة أحمد زيني التجارية (على الرغم من أن حكم المحكمة الإدارية وهو التخرج من شركة أحمد زيني وأولاده بصفتها الشريك في كل.من الشركات رقم 1 الى رقم 11) مما يؤكد لفضيلتكم أن المدعي تخرج من شركة أحمد زيني التجارية وأبرأ المدعى عليه وأقر بوجود شركاء جدد ليس من بينهم مورث طرفي الدعوى أحمد عباس زيني رحمه الله وهو على علم بذلك وأن ادعائه في الوقت الحالي ادّعاء باطل وجب رده وعدم الالتفات إليه.رابعاً: - تم الإشارة إلى أن ثمن التخرج مبلغ (120,000,000) مائة وعشرون مليون: ريال سعودي منذ سبع سنوات أمام فضيلة القاضي صالح بن محمد الزايد القضية رقم 33286392 وتم تقديم العقد الدال على ذلك (المرفق سابقا) ولم يعترض المدعي في ذلك الوقت وقد تمت الإشارة إلى ذلك

تفصيلاً في المذكرة المقدمة من قبلنا في الجلسة السابقة في
الفقرة (رابعاً). وبناءً على ما تم توضيحه في مذكرتنا هذه وفي
المذكرات المقدمة من قبلنا سابقاً ونظراً لكون المدعي يتناقض
في ادعائه وفي أقواله ومحاولته التدليس على الدائرة الموقرة
أمام فضيلتكم ونظراً كذلك لتكرار المدعي أقواله دون إضافة
أمر جديد وقد تم الرد على جميع ما ذكره بالتفصيل فإننا
نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي وإلزامه بأتعاب
المحاماة بمبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي
ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدم. وجرى رفع القضية للدراسة
أطراف القضية ٥ ف . ٠ > الإسم 8 الصفة المد التوقي عدنان
احمد عباس زيني بي لتوقيع الإسم 8 الصفة محا التوقي طارق
خلف بن رابع الحارثي 3 - الإسم 7 1 الصفة محا التوقي ليان
محمد سليمان السديري 3 لوا الإسم 8 الصفة محا التوقي
سلطان ماجد ناصر القحطاني ب لتوقيع الإنسم الصفة التوقيع
اسامة احمد عباس زيني مدعى عليه الإسم 8 1 الصفة وكيل
التوقيع تركي بن رابع بن سعد المطيري توقيع أعضاء الدائرة
الإسم الصفة التوقيع سليمان بن خالد بابطين رئيس الدائرة
القضائية ١ اه ١ ١ 0 7 218 دن 3١ ١ 7 7 اه ١ ١ 0 5 عن 0
3١ ١ ١ ١ ١ 0 7 ل عن دن 592 592 0592 ين ؟ ١ ين ؟ ١ [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-205	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 19 يوم 22-03-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
22-03-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2418-2416	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ynqHOzxru-xjSzRNx956ClBhtKWA1xa2/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ 5 آ الدائرة الاول رقم القضية:
47458١07 رقما لجلسة: ١8 ة لا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235/87551١/1
وتاريخ 82/١١/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟.١١.١ سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الهوية الوطنية 11110.05 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الموية الوطنية 7/08 عض ١.
 ١٠٠١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
 الوطنية اللا.م. ١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي ١١...
 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية ١ الإ
 111 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهموية
 الوطنية ٠١ سعودي محامى سليمان. محمد سليمان السديري
 الموية الوطنية 4 ١.7. سعودي محامى عمر سعود بن سكا
 المطيري الهوية الوطنية ١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم
 خوج الموية الوطنية كعمامة ١٠.١١١ سعودي محامى محمد فواز
 بن منير الثعلي الهوية الوطنية 8714.39 و١١ سعودي محامى
 شايع عبدالله سالم بن هلاني الهوية الوطنية ١٠. سعودي محامى
 عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ٠١١ سعودي وكيل
 علي طالب صالح اليامي الموية الوطنية 5.م4 غ5 ١2. سعودي
 محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية للا
 527. ١٠. سعودي مخامى رفي راشلد جزاء الثقفي الموية
 الوطنية 1111111 سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور:
 عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لا و. لا. ١. السعودية
 المدعي طارق خلف بن رابع الحارثى الهوية الوطنية 5 ١٠١
 السعودية محامى سليمان محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية م ١. السعودية محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني
 الموية الوطنية أي لا ١١. السعودية محامى اسامة احمل عباس
 زيني الهوية الوطنية الل ا.م. ١٠٠ السعودية مدعى عليه [بحاجة
 مراجعة: جدول غير واضح]

الاملة العربية السعودية وزارة كن ضبط المحكمة التجارية
 بجدة رقم الصفحة ١ " الدائرة الاولى رقم القضية:
 42781515111 رقم الجلسة: ١8 ظ عمر سعود بن سعد
 المطيري الهوية الوطنية ١٠١.١ السعودية 2003 تركي بن راج
 بن سعد المطيري الهوية الوطنية 14 ١١ وكيل نوجز إلى
 فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ صدر

حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 1434 / 7 / 26 هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثبأ نظر دعوى الولي المشار إليها اعلات استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي !0035: يرحمه الله (2025): وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي اكل 2: يرحمه الله كد 00 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باظلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. ويتاريخ 1438 / 4 / 1438 هـ توني مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 1438 / 5 / 12 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 1438 / 2 / 10 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص: هي نسسبتها

9090 من راس المالء كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.

وعقب الطرفان أنه بشأن المستندات المطلوبة فإنه ليس لدى المدعى عليه سوى ما تم تقديمه وأنه ليس بحوزة المدعين أي مستندات أصلية تحوي توقيعاً لمورث الطرفين. وأضاف الطرفان أنه قد ترى المحكمة الكتابة للبنك المركزي بشأن استجلاب مستندات تمهيداً لإحالتها للأدلة الجنائية.

آ امت لاأآعه.ت عدنان احمد عباس زيني الإسم ضرحم الإسم سليمان ايمان الإسم تعر سلطان ماجد ناصر القحطاني الإسم الصفة

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-206	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 17 يوم 12-29-1443 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
29-12-1443	التاريخ الهجري
المحكمة العامة بجدة	الجهة المصدرة
أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
2420-2419	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1UZMGfPH_sD2Fk1GZtDSccB_IBmlwo5ko/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

ضبط جلسة رقم ١٧ يوم ١٥٥٧/١٧/٧٩ هـ للدعوى رقم ٥٧/٧٥١٧١١ نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ ٧٥ / ٧ / ١٥٥٧ هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم ٤٨ وتاريخ ٥٧٥ / ٧ / ١٥٥٧ هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي: ١٧٠١٣٥١ يرحمه الله: ٧٠٣٥١ وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في

شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 7201351\937117\505201 من مورث موكلي: 201951 يرحمه الله: 201951 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (45.0.600) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحمصص وهي بنسبة (9/01.0) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه؛ وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (578,17651,3711"3 وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة 9109) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ ١١/ 57/5 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 8531515" وتاريخ ١١/ 578 /5 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 5855/59 وتاريخ ١٠/57/87/7١ هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحمصص هي نسبتها من راس المال كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر..

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي» وعن طريق نظام تقاضي. وتشير الدائرة إلى ما قدمه وكيل المدعى عليه إلكترونياً قبل الجلسة» وأفهمت الدائرة وكيل المدعين أن عدم تقديمه للجواب خلال المدة كاشف عن عدم الجدية في الترافع» فاعتذر عن ذلك وأوضح أن

تعقيب موكله يتمثل بالآتي: " رداً على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ 557/١١/77 هـ. طلبت الدائرة الموقرة من المدعى عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/١4 هـ تقديم ما يثبت صحة شرائه للـ 901 من الشركة محل الدعوى شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم « 40570١977١7 قدم المدعى عليه المذكرة المشار إليها أعلاه ومرفقاتها والتي ارفق بها المدعى عليه ما يزعم أنه (عقد بيع) بينه وبين المورث - يرحمه الله - مؤرخ في 571١/4/7١ هـ وحيث لم يتم تقديم هذا العقد المزعوم من قبل لاسيما وأن هنالك دعاوى بين المدعي والمدعى عليه قائمة منذ سنوات عده ولم يتطرق المدعى عليه لهذا العقد ولم يبرزه من قبل» وبعد الاطلاع على التواقيع المرصودة بالعقد المزعوم والتي يتضح من خلالها أنها مثيرة للشك والريبة ولا تشابه التوقيع المعتمد لمورث موكلنا الشيخ أحمد عباس زيني - رحمه الله - . لذلك كله وقبل الخوض في موضوع هذا العقد وبالاستناد إلى نص المادة (الثانية والأربعون) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية نطلب من مقام الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليه بتقديم أصل هذا العقد للتحقق من صحة التواقيع المرصودة به والمنسوبة لمورث موكلنا. " .

فاستمهل وكيل المدعى عليه للتعقيب على أن يضمن تعقيقه ما يتعلق بوجود الأصل المطعون عليه بيد موكله من عدم ذلك

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-207 – ضبط الجلسة رقم 1 بتاريخ 1443-01-03 هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-207	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 1 بتاريخ 01-03-1443 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
03-01-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2423-2421	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1yquu2X6WHiF95GawtPgtA-RTDIpc8Mcd/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

لاملة العربية السعودية وزارة ككل ضبط المحكمة التجارية
 بجدة رقم الصفحة* ١ ١ الدائرة الاولى رقم القضية:
 527845517 رقما للجلسة: ١

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 1/١1 235/8755
 وتاريخ 82/١7/١557 هـ لسلا أطراف القضية و عدنان احمد
 عباس زيني الهوية الوطنية الا ١٠١. سعودي المدعي ش تركي

بن راجح بن سعد المطيري الهوية الوطنية لالا وكيل عاتقة
محمديحيى محمدعلي الحرازي | الموية الوطنية /ع.١٠٠١
سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الموية الوطنية
اللام.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي الا ١١٠.
سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية بلا
١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الموية الوطنية
٠١ سعودي محامى سليمان.محمد سليمان السديري الهوية
الوطنية ١.١. " سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري
الهوية الوطنية ٠0١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
الهوية الوطنية ١٠0111 سعودي محامى محمد فواز بن منير
الثعلي الهوية الوطنية 1.14 و١١ سعودي محامى شايع عبدالله
سالم بن هلابي الهوية الوطنية ل سعودي محامى عمر سعود بن
سعد المطيري الهوية الوطنية 00 سعودي وكيل علي طالب
صالح اليامي الهوية الوطنية 5.مغع 5 ١٠42. سعودي محامى
علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية لال ١٠.272.
سعودي مخامى رفيف راشلد جزاء الثقفي الهوية الوطنية 6 ل
سعودي وكيل في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه
الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وبسؤال وكيل المدعي عن
بيان دعوى موكله أقال إلى ما جاء في لائحتها ونصها: "بتاريخ
26/ 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك
رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً
على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق: صك الحكم) وني
فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه
استغل المدعى عليه الوكالات الممنوؤجة؛ له من مورث موكلي -
يرحمه الله - وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمك
زيني [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

لاملية العربية السعودية وزارة كن ضبط المحكمة التجارية بجدة
رقم الصفحة ١ " الدائرة الاوى رقم القضية: 4924855١7
رقم الجلسة: ١ التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري
رقم 4030196102 من مورث موكلي - يرحمه الله - لنفسه

حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من رأس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقندان المورث يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع. وبتاريخ 1438 / 4 / 21 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 5 / 12 / 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد امتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة أحمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص)). ذكرنا أن: الحصص هي نسبتها 9090 من رأس المال. كما نبليكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي أو مدعى عليه آخر. نطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته والبالغ ثلاث مائة وثمانية وستون مليون وسبع مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال (368.757.931)". وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل لتقديمها خلال 5 أيام عبر تبادل المذكرات، وأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تضمين مذكراتهما القادمة ما يتعلق بما تم بشأن الحصص محل الدعوى من إجراءات تخص انتقالها من تاريخ نشونها وحتى تاريخه مع تقديم المدعى عليه

نسخة من عقد التأسيسي س وكامل تعديلاته. وأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة أن عليه تقديم الجواب الموضوعي حتى حال تمسكه بالدفع بعدم الاختصاص. وتفهم الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات وفق المتبع ووفق ما سيتم إنشاء جدول التبادل عليه بعد الجلسة، وفي حال تعذر إرفاق أي مذكرة. فيتم إرسالها ودياً إلى الطرف الآخر وبعث نسختها على بريد الدائرة. وعلى ألا. يتجاوز حجم الملف المرفق (10 ميجا بتايت) وأن يكون بصيغة (2015).، وأنه في حال عدم تقديم المذكرة خلال المدة المحددة في دول التبادل؛ فسيكون ذلك تقريراً للاكتفاء.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-208	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 00 يوم 20-02-1445 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
20-02-1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
14	عدد الصفحات (تقديري)
2437-2424	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1mynWTK4W3_XUsIEgUFrpOkq5czgTTYQo/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

اكملكة العربية السعودية وزارة أتعديل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ 0 1 دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية:
55458110 رقما لجلسة: " اط [ه]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم

278741117 وتاريخ 182/١7/١557 هـ لسلا أطراف القضية

الهوية الوطنية اي ١١... سعودي حاضر تركي بن رابح بن سعد المطيري الهوية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عدنان احمد عباس زيني الموية الوطنية اانا ؟.١١ لا سعودي المدعي عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية / 458.7 و ١٠٠١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الموية الوطنية ١.١ لا.٤.م.١٠ سعودي مدعى عليه سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية ١١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثي الهوية الوطنية ٠١ سعودي محامى سليّمان.محمد سليمان السديري الموية الوطنية ١.7 4. سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري الهوية الوطنية ١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج الموية الوطنية كعمامة ١٠.١١١ سعودي محامى محمد فواز بن منير الثعلي الهوية الوطنية 8714.39 و ١١ سعودي محامى شايع عبدالله سالم بن هلاني الهوية الوطنية ١٠. سعودي محامى عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ١١ سعودي وكيل علي طالب صالح اليامي الموية الوطنية 5.م 4غ ١2 5. سعودي محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية لا ١٠.527. سعودي مخامى رفي راشلد جزاء الثقافي الموية الوطنية ١1١11١١ سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور: علي طالب صائح اليامي الهوية الوطنية 000 السعودية محامى سليمان محمد سليمان السديري الموية الوطنية 5.77 ١. السعودية محامى محمد فواز بن منير الثعلي الهوية الوطنية 1ل 35 ١١ السعودية محامى عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ١٠١.١ السعودية وكيل [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الاملة العربية السعودية وزارة كن ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ " دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية:
574551١0 رقمالجلسة: " نوجز إلى.فضيلتكم دعوانا بالتفصيل
الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة
بجدة بالصك: رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي
بتولى قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك

الحكم) وني فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من.مورث موكلي مأكلةل0: يرحمه الله 7ك203: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي 2035: يرحمه الله كد00 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك: ممنورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وشتون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير.مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن.الوكالات التي أجرت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع: ويتاريخ 1 / 4 / 1438 هـدتوني مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني. وانهصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب ضحك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صَدَرَ حكم من المحكمة العامة بجدة بصفك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية فلم يتبين لها تقديم وكيل المدعى عليها ما: استمهل لأجله من: (الرد على اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعي والرد على جواب وكيل المدعي على لائحة الاعتراض المقدمة من المدعي عليها) وأفهمته بأن هذا السلوك غير مقبول ثم إنه أفاد بأنه تقدم بجوابه بالأمس ليل عبن إيميل الدائرة. ونصه: (بالإشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعي تعقيباً على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي عليه. وحيث انطوت على ادعاءات يتعين الرد عليها بمايلي: أولاً التأكيد على الدفع بسداد مبلغ بيع الحصص للديون المستحقة على مورث المدعي للبنوك: فمن حيث أن الثابت والبين من مدونات الحكم ان المدعى عليه - المستأنف - قد أثار دعواً جوفرياً لاملية العربية السعودية وزارة كن ضييط المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ * دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 47455110 رقما لجلسة: " مفاده إبرام عقد بيع حصص مع مورث المدعي: مدون به القيمة الفعلية للحصص والبالغة (120.000.000 ريال) ودفع بدفعه لذلك المبلغ من خلال سداد ديون والده - مورث المدعي- للبنوك. وحيث ان المدعى عليه توصل لمستندات دامغة تثبت سداد المدعى عليه للمبلغ للبنوك. نوردها على سبيل المثال لا الحصر: شيك بنكي رقم (599140/1) وتاريخ 26/11/1431هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومُذيل بتوقيع المدعى عليه (أسامة احمد زيني). شيك بنكي آخر رقم (599139/1) وتاريخ 1هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومُذيل بتوقيع المدعى عليه (أسامة احمد زيني). وحيث إن هذين المستنديين تعدان قرينة قوية ودامغة تثبت على دفع المدعى

عليه بسداد القيمة الفعلية للحصص عن طريق دفع الديون المستحقة على مورث المدعي - بائع الحصص- للبنوك؛ ، وحيث إن تلك المستندات تعد مستندات جوهرية من شأها التأثيزني وجه الرأي في الدعوى. مما يتعين معه رد

الدعوى. ثانياً: التأكيد والتمسك بكافة أوجه الطعون المقدمة من المدعى عليه على الحكم محل الطعن ولا

سيما (الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية باتة حائزة لحجية الشيء المقضي به) مع التمسك بباتي الطعون الأخرى.

ثالثاً: نضيف إلى وجه.الطعن على الحكم - مدار الاستئناف - بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى

القصور في التسبيب فيما سببته باختصاصها بنظر الدعوى. فالبين من مدونات الحكم أن الدائرة سببت اختصاصها نصاً بناء على (ينبسط اختصاص المحكمة التجارية على تلك الدعوى وفق الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية) وحيث إن ما سببته الدائرة تسبيب قاصر ومعيب ذلك أن: أنه بالرجوع للمادة المتساند عليها فإنها تتعلق (بنظر المحاكم التجارية للدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات) وحيث ان نظام الشركات يحتوي على العديّد من النصوص النظامية التي تصل إلى ما يزيد عن 250 مادة وتشتمل على العديد من القواعد الآمرة وحيث أن الدائرة لم تحدد وجه المخالفة التي شابت العلاقة بينهما - على فرض صحتها والفرض يساوي العدم -. كما أن طبيعة هذه الدعوى تخرج خروجاً تاماً عن تلك الفقرة الخاصة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات إذا لا.توجد أي مخالفة في طبيعة تلك الدعوى يسبغ للدائرة تأسيس حكمها باختصاصها بنظر تلك الدعوى بناء على هذه المادة الآنفه البيان.

مما يعيب الحكم بالقصور وبجعله حرياً بالإلغاء. ويضى لا مناص من الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. رابعاً: الدفع بصرف: النظر عن الدعوى لعدم تحريرها لكونها تنطوي على تناقضات يعيها بالتجيبيل: لما كانت المادة (93) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام. تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الندعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية) وحيث إن المادة (66) من نظام المرافعات.الشرعية قد استلزمت تحرير الدعوى. ولما قرره الفقهاء - رحمهم الله - من أن من شروط الدعوى أن تكون الدعوى محررة أي معلومة. معلومة المدعى به. قال الموفق - رحمه الله تعالى - في المغني: " ولا. يسمع الحاكم الدعوى إلا. محررة " (8 / 510) , ولما كان من المقرر فقها ونظاماً أن الدعوى لا.يصح السير فيها قبل تحريرها قال الشيخ البهوتي: " ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلمه ابلدعي لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي فإن اعترف به الزمه ولا. يمكنه أن لاملية العربية السعودية وزارة كن ضييط المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ 6 دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 47455110 رقمالجلسة: " يلزمه مجبولا. " (كشاف القناع -) (6 -436-435). وحيث إنه بتمحيص لائحة الدعوى نجد أنها قد خلت من التحرير الواضح اللازم نظاماً حيث انطوت على تناقضات تعيب الدعوى بالتجهيل والغموض والإبهام ذلك أن المدعي قد ضَمَّن دعواه وتساند فيها على بطلان البيع بناء على ما اورده نصاً (أن الوكالات التي اجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع). إلا. أنه ختم دعواه بما يناقض فحوى ومضمون دعواه + السابق التي كان يطالب فيها ببطلان عقد البيع نتيجة بطلان الوكالات - وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الحصص ثم عاد وأقر بصحة عقد البيع مرة أخرى مما يجعل الدعوى منطوية على التناقض الجسيم الذي يعيب

الدعوى بالتجهيل والإيهام والغموض مما يتعين معه صرف النظر عن تلك

الدعوى. خامساً: الدفع بطلب إستجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) لكون استجوابها من شأنه التأثير في

وجه الرأي في الدعوى: بناء على نص المادة (20/2). من نظام الإثبات التي تنص على أنه (2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة) وتنص المادة (21/1) من ذات النظام على انه (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه؛ ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك). ولما كان المدعى عليه قد أثار دفعاً أمام المحكمة الابتدائية بطلب استجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) إلا أن وكيل المدعي رفض بزعم عدم ضرورة ذلك دون مبرر واضح أو سبب سائق واكتفى بالقول بأن "المدعى، عليها " على الحياد " في رد مهم وغير مفهوم وغير منطقي إذ لا يستساغ أن تقيم المدعى: عليها دعوى تطالب بها (ابنها- المدعى عليه) ثم تكون على الحياد. وقد انسأقت الدائرة وراء رفضه دون سبب أو مبرر واضح على الرغم من كونه دفعاً جوهرياً يتعين تمحيصه وإجابته أو الرد عليه بسبب سائق على نحو يعيب الحكم. وحيث تتمسك بطلب استجواب المدعى عليها وإحضارها للاستجواب لكون أقوالها ستكون مؤثرة في تلك الدعوى حيث سيثبت عدم رغبتها في رفع تلك: الدعوى لثبوت استيفاء مورثها ومورث المدعي لقيمة الحصص ومن ثم فإن من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى. سادساً: التأكيد والتمسك بالدفع بعدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أب و غزاله كأساس لتقييم الحصص: فالمدعى عليه أثار منذ فجر تلك الدعوى دفعاً جوهرياً مؤداه عدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر في دعوى التخاص المنظورة لدى المحكمة الإدارية ذلك أن: 1. أن تلك الحصص المباعة قد تم تقديرها بعقند صحيح ومكتمل الأركان بين المدعى

عليه ومورث المدعي وقد أقر المدعي بصحته والذي يتضمن تقدير قيمة حصص مورث المدعي بمبلغ وقدره (120.000.000 ريال) مئة وعشرون مليون ريال.، وبما أن عقد البيع من العقود الرضائية وقد ارتضى البائع والمشتري تلك القيمة وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً. إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه بعد شرائه حصص مورث المدعي وتملكه الحصة الأكبر في شركة احمد زيني التجارية بنسبة (9090- حصة والده) استمر المدعي في شراسته في الشركة مع المدعى عليه لمدة سنتين ولم يبد أي اعتراض بشأن ملكية المدعى عليه لحصص والده ثم قام بالتخارج من الشركة وبيع حصصه للمدعى عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل الدعوى- المبرم بتاريخ 21/11/1433هـ والذي بموجبه تم الاتفاق على أن التوقيع على القرار يعد مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المدعى عليه - المشتري - وقد تم: تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130 - عدد7- مجلد 2/ع/9 لعام 1434هـ بتاريخ 10/2/1434هـ بخطاب كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (7050/34) وتاريخ 4هـ وحيث؛ إن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي لامية العربية السعودية وزارة كن ضبط المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ هـ دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 47458117 رقما للجلسة: " تنص على أنه: (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته. أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً)؛ وحيث أن توقيع المدعي على هذا القرار يعد إقراراً واضحاً وصريحاً منه بصحة التعاقد بشأن تلك الحصص وإقرار ببراءة ذمة المدعى عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة ومن المقرر قضاءً (عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص). وحيث أنه من المقرر انه (من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود). وحيث انه من المقرر قضاءً أن

(الإبراء ونحوه مما يسقط الحق) (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية الصادر بالحكم رقم 02 وتاريخ: 55151/11/11 هـ في القضية رقم 551.17.91.37 لعام 5551هـ). وبناء على ما تقدّم فإنه لا يجوز إعادة تقييم الحصص بموجب تقييم محاسبي لكونها مقيمة فعلياً بين الطرفين ومقرر بتقييمها الفعلي. سابعاً: التمسك بالإقرار القضائي الصادر من المدعي بصحة عقد البيع التام بين المدعي عليه ومورث المدعي: فمن حيث أن الثابت من الدعوى أن المدعي أقام دعواه بغية الحكم بإلزام المدعي عليه بدفع قيمة حصص مورثه في شركة أحمد زيني التجارية. وحيث أن المدعي عليه دفع منذ فجر الدعوى بتقديم عقد بيع الحصص المبرم بين المدعي عليه ومورث المدعي والذي تضمن القيمة الفعلية للحصص والبالغة (120 مليون ريال) وقد أكدت الدائرة في تسببها عدم طعن المدعي في صحة البيع أو التمسك ببطلانه ومن ثم فإن المدعي يكون قد أقز بصحة العقد ومضمونه وسريان آثاره النظامية وأضى حائزاً للحجية في حقه. ذلك أنه من المقرر قضاءً عدم جواز تجزئة بنود العقد بحيث يتم الإقرار بصحته ثم إنكار بنوده ومضمونه الأمر الذي يتعين معه القضاء برد دعوى المدعي. ومما يعضد ما سبق بصحة العقد المبرم وإستيفاء مورث المدعي لقيمة الحصص هو أن الثابت توقيع عقد بيع الحصص بين مورث المدعي - وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد - والمدعي عليه بتاريخ 16/10/1431هـ: وقام: مورث المدعي بالتوقيع على قرار التنازل عن الحصص بموجب التصديق الصادر من وزارة التجارة والمثبت أمام كاتب العدل بالغرفة التجارية بجدة تحت الرقم (257) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ: لم يتم تعيين ولياً عنه إلا في عام 1436هـ أي بعد ما يزيد على (5 سنوات كاملة) من تاريخ التوقيع على عقد بيع الحصص الأمر الذي يثبت صحة العقد وموافقته لصحيح الشرع والنظام. وحيث أن عدم سلوك مورث المدعي - في ظل توافر أهليته: أي طريق للمطالبة بمقابل تلك الحصص أو حت

باستردادها يعد دليلاً قاطعاً على استيفائه لقيمة تلك
الحصص "مخل

الدعوى. ولما كان من المقرر قضاءً أنه "تقضي القواعد
العامة بأن البيع يعد من أعمال التصرف سواء بالنسبة

للبيع أو المشتري ومن ثم فإن العقد ينعقد ممن هو اهل
للتصرف وهو من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه والعبرة بتوافر
الاهلية للتصرف هي بوقت التصرف أي وقت انعقاد العقد ولا اثر
على صحة العقد ووجوده لما قد يطرأ على أهلية أي منهما بعد
ذلك". ثامناً: انطواء ادعاءات المدعي على تناقضات وتدليس
جلي: فبتمحيص ردود وادعاءات المدعي نجد أنها ران عليها
التدليس الواضح والتناقض الجلي وتجلي ذلك فيما يلي: 1. في
سبيل سعيه لتضليل الدائرة مصدرة الحكم طعن بتزوير العقد
المبرم. يئن المدعى عليه ووالده مالك الحصص والذي يثبت قيمة
الحصص الفعلية والتي تم التراضي عليها بقيمة 120 مليون ريال
وزعم أنه أول مرة يسمع عنه أو يطلع عليه على الرغم من أنه
أقام عديد الدعاوى لدى عدة جهات قضائية بذات الموضوع. 2.
كما أنه المدعي كان يذكر دائماً بأن العقد المثبت لدى الجبات
ذات العلاقة كان بالقيمة الاسمية وذكر نصاً أنه أحد وكلاء المدعى
عليه ذكر في دعوى سابقة أن القيمة الفعلية للحصص هي
120 مليون ريال وانها ثابتة في ضبط إحدى المملكة العربية
السعودية . هم وزارة العدل ضبطه آذا ما الى لبيع 6 للثلاك.

المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ 5 ل ! دائرة الاستئناف
الثانية 0 رقم القضية: 4141051107 رقم الجلسة: " 09 0
جلسات تلك الدعاوى. وهذا يثبت علمه بالعقد علماً يقيناً وعلمه
بقيمه وصحته واطلاعه عليه سابقاً عند تقديمه في مواجهته في
دعوى قضائية أخرى ولم يطعن عليه بالإنكار أو التزوير مما
يسقط حقه في إنكاره أو إنكار صحته أو الطعن بتزويره ذلك ان
سكوته أمام المحكمة يعتبر إقراراً بالعقد وبصحته. ومن المقرر
قضباء " عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص". 3 كما

ان ما يثبت تضليل المدعي على الدائرة استناد وكيله في دعواه على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله الصادر في دعوى التخارج التي كانت منظورة من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الادارية بجدة الصادر بها الحكم رقم (185/17/2) وتاريخ 2 ف حين أنه ينفي صلة تلك الدعوى بموضوع الدعوى وعدم ارتباطها وتعلقها بتلك الدعوى - على النحو الوارد في الحكم وكذلك في مذكرته الجوابية التي جاء فيها نصاً (أن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم رقم ((185/17/2) وتاريخ 2/12/1432هـ دفع لا.يصح ولا محل له....)) مما يثبت ويؤكد تضليل المدعي على الدائرة فنجدة يجتزيء الوقائع بحيث يأخذ من تلك الدعوى ما يراه ويظنه لمصلحته ويترك ما يضره. 4.ومن تضليل المدعي أنه ذكر أن وكيل أحمد زيني في نقل الحصص باسم أسامه هو موظف عند أسامه نجده هو نفسه من قام المدعي عدنان بتوكيله في اتمام عملية تخارجه من ذات الشركة بعد اكثر من سنتين ايضاً نقص الاهلية ليست من القواعد العامة التي تبطل العقد بطلاناً مطلقاً انما تعتبر من عيوب الارادة التي تجيز لصاحب المصلحة التمسك بها فالعقد هنا يصبح قابل للإبطال ولم ترى: ان عدنان تمسك بحقه: ان كان له حق في تلك الدعوى بل بعد سنة باع الحصص الخاصة به على المشتري نفسه فكيف تقبل منه هذه الدعوى. تاسعاً: الرد على الدفع الموضوعية المقدمة من المدعي: جواباً على الدفع المبدئي من المدعي بعدم صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تأسيساً على أن الحصة محل

الدعوى ملك مورثه أحمد زيني وأن الصلح وقع على الحصة المملوكة لموكلي في الشركة. فنجيب فضيلتكم

بالتالي: - المدعي أغفل استناد المدعى عليه على أحكام قخبائية باثة أخرى حازت حجية الشيء المقضي به تمثلت في الحكمين الصادرين من المحكمة العامة بمحافظة جدة والمقيدة بالمحكمة

برقم (3218883) وتاريخ 2هـ دلدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج وكذلك الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ بذات المحكمة ولدى القاضي صالح بن محمد الزايدي والتي طلب فهما إبطال البيع الذي تم بين المستأنف ومورثهما -والذي تضمن استلام مورث المدعي لقيمة الحصص المباعه وقد أثبتت المحكمة عقد البيع - المزاد إبطاله - وأثبتت الدائرتان صحة البيع المبرم بينهما وصحة بنوده باستلام الثمن وتوافر كافة الأركان اللازمة لصحة العقد وإنتاج آثاره القانونية بحق المتعاقدين وقضى الحكمان برد الدعوى وقد اكتسبت تلك الأحكام الصفة الباتة وحازت حجية الشيء المقضي به ومن ثم فلا يجوز إعادة إثارته مرة أخرى. أن ما ادعاه المدعي في جوابه بعدم جواز الاستناد على الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 2/12/1432هـ فهو مردود عليه ذلك أن: ب/1: المدعي قبل توقيعه على هذا الصلح المدون بالاتفاقية اطلع على الوضع القانوني والمالي للشركة محل الدَعْوَى أثناء صدور هذا الحكم المتضمن الصلح - وعلم علماً تاماً بكافة جوانب الوضع القانوني والمالي الماضي والحالي للشركة بما فيها بيع مورثه للحصص التي كانت مملوكة له بالشركة للمدعى عليه وقد ارتضى هذا الوضع ولم يبد ثمة معارضة على هذا الأمر ولم يبد دفْعاً بعدم استيفاء ثمن تلك الحصص - على النحو الذي يدعيه- وبناء على ذلك وقّع على هذا الصلح المدوّن بالحكم القضائي الذي أثبت تصالح المستأنف والمستأنف ضده بشأن كل ما يتعلق بالشركة - محل الدعوى المملكة العربية السعودية 1 5هما «زارة أتعديل ضبط عه 52525252253 اه ا ا ا 6 اللللل.

المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة 4؟ ٠ ا و دائرة الاستئناف الثانية 0 رقم القضية: 474141\17 رقما للجلسة: " 0 0 (شركة احمد زيني التجارية) سواء ما يتعلق بنسبة والده ال(9090) التي تنازل عنها بعوض للمدعى عليه قبل الحكم وعدم اعتراضه على هذا التنازل. وكذلك ما يتعلق بنصيبه في الشركة من نسبة ال(

9610) بالشركة وأبرأ بموجب هذا الحكم ذمة المدعى عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة أو حصصها ومن ثم إسقاط حقه في أي مطالبة - بما فيها تلك المطالبة الراهنة. ب/2: ومما يؤكد جوازية الاستناد على هذا الحكم هو توقيع المدعى على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المبرم بتاريخ 21/11/1433هـ والذي بموجبه أقر المدعى بصحة بيع مورثه لحصصه بشركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه عن طريق إقراره بالوضع القانوني الجديد للشركاء في شركة أحمد زيني التجارية وإقراره بشراكة أسامة بن أحمد عباس زيني - المدعى عليه - كشريك في الشركة والتي أصبح شريكاً منفرداً فيها بناء على شراء حصص مورث المدعى في تلك الشركة وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130 - عدد7- مجلد 2/ع/9 لعام 1434هـ بتاريخ 10/2/1434هـ بخطاب كاتب العدل بالغرفة: التجارية الصناعية بجدة رقم (7050/34) وتاريخ 4هـ.. حيث أن قرار الشركاء والتوقيع عليه جاء مبنياً على الحكم التجاري الآنف البيان. جواباً على ادعاء المدعى والدفع بكون القول قول البائع. فنجيب عليه بان هذا الدفع غير سديد ذلك أن: الثابت من لائحة الدعوى اختلاف المدعى-مورث البائع للحصص - والمدعى عليه - المشتري للحصص - في خروج المال « وحيث أنه ممن: المقرر في قضاء المحاكم التجارية أنه (إذا اختلف البازل والمبذول له المال في طريقة خروجه فالقول قول البازل مع يمينه ذلك أنه مالك للمال وهو أعلم بطريقة وصفة خروجه.ء ولما كان الفقهاء (المنثور للزركشي. الأشباه والنظائر للسيوطي. كشف القناع للهوتي) قرروا أن القول قول الدافع مع يمينه لأنه الممْلِك وهو ادرى بجهة تملكه). وعلى فرض - والفرض يساوي العدم- صحة ما دفع به المدعى بأن القول قول البائع فإن البائع - احمد عباس زيني - قد توفاه الله ومن ثم فلا قول لا. ولا يجوز أن يحل المدعى محل والده ولا يؤخذ بقوله فصفته لا. تتعدى كونه وريث. عاشراً: الدفع بسقوط حق المدعى في المطالبة بقيمة الحصص

المباعة في شركة أحمد زيني التجارية: لما كان البين من الدعوى أن المدعي يطالب بنصيبه من قيمة الحصص المباعية للمدعى عليه من مورثه. وحيث أنه - وفقاً لصحيح النظام - فإن المدعي سقط حقه في المطالبة بتلك

الدعوى وبياناً لذلك: أ الواقعة - محل الدعوى - كان يسري بشأنها نظام الشركات الصادر مرسوم ملكي رقم

م/6 بتاريخ 22 / 3 / 1385هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 3 / 1385هـ ء وقد نصت المادة (165) من النظام على أنه (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقّ لشروط عقد الشركة. ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باق الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل. وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي. فإذا انقضت ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157)، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال» وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158). ب. ولما كان مفاد تلك المادة أنها أجازت للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء وأجازت لأي من الشركاء بعضهم أو جميعهم حق الاسترداد وطلب الحصول على تلك الحصص بعوض. وحيث أن الثابت - وبإقرار المدعي - طلب المدعى عليه (أسامة زيني) استرداد الحصص المملوكة لمورثه ومورث المدعين 5هـ وزارة أعدل ضبط | الملا آذآ ما الى لبيح 6 للثلاث.

| ل يي بس دك دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 15541811\17 رقمالجلسة: " «وحيث أن المدعي لم يطلب

حق الاسترداد أو حق الشفعة بشأن تلك الحصص ولم يبد ثمة اعتراض على البيع لتلك الحصص. ومن ثم عدم جوازية مطالبتة بتلك الدعوى. ومما يعضد ويثبت استلام مورث المدعى عليه لقيمة تلك الحصص هو المحررات الرسمية التي تساند عليها المدعى عليه في استئنائه والمتمثلة في قرارات الشركاء الموقعة من المدعى عليه والمذيلة بتوقيع الموظف العام (كاتب العدل) المنوط بالتوثيق والمكتسبة للحجية والتي تثبت استلام مورث المدعى عليه واستيفاء حقوقه عن بيع تلك الحصص. وحيث أن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي تنص على أنه (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته. أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً). إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه قام بنشر عقد التأسيس بعد استرداد حصص مورث المدعي والمدعى عليه في الجريدة الرسمية ولم يعترض عليه المدعى أو يبد ثمة دفعات تتعلق بذلك مما يضح معه هذا النشر مكتسباً للحجية في مواجهة المدعي. الحادي عشر: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة: لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم: قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من الدفع المتعلقة بالنظام العام التي يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى. وحيث أن من المقرر إذا

رجع البطلان لاعتبارات موضوعية كما هو الحال في انعدام أحد أركان العقد الثلاثة الرضا أو المحل أو السبب أو الثمن فإن هذا البطلان هو الذي يخضع للقواعد العامة وتخلص في أن العقد الباطل منعدم كأصل ولا ينتج أثراء ولا. يزول البطلان بالإجازة وفي حالة البطلان يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

وبما أن المدعي أقر بصحة العقد والدائرة قررت صحته أيضاً فيصبح والحال كذلك لا. صفة للمدعي في طلب تقدير قيمة

الحصص في عقد صحيح وليس للدائرة أيضاً ذلك الحق. وبناء على ما تقدّم نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: قبول الاستئناف شكلاً. في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برد الدعوى).

فعقب وكيل المدعين قائلاً انه يطلب مهلة لتقديم جوابه. ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكرات ختامية للمدعي 3 أيام من تاريخه. وللمدعى عليه 3 أيام تالية لهاء على أن تكون المذكرات مختصرة وغير مكررة لما تم بيانه سابقاً. وأن تشتمل المذكرات على التسلسل الزمني لواقعة البيع إلى حين تاريخ صدور حكم (قطعي) بإقامة قيم على مورث الطرفين مع ذكر التواريخ وإرفاق المستندات الدالة عليها وتكون بصيغتي 0م و 0:0 كما أفهمت كل طرف بأن يكون الرد عبر النظام, على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظام. فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: 001/1/12-510)©1770.]807.52.-4870 مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى.

أطراف القضية هي علي طالب سا اليامي ايها محامي التوقيع سليمان محمد لمان اموق الصفة محا التوقيع " 7 مه) 1 60 > ه المحكمة التجارية بجدة رقم كمة ١ دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 30 07١7 رقم الجلسة: " أرح 78 ل عمر سعود بن سعد المطيري لد توقيع أعضاء الدائرة " 1 م الإسم الصفة 8 ان - يجين محمد الشهري أ لعضو الثالث العضو الثاني الصفة 072 ا) " صل ائيس الدائرة القضائية كاك 7 ج الور

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-209	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 22 يوم 03-06-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
03-06-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2440-2438	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1Uz_CI6u1W9CLu6Z9YZ_OuvdddvOEXfTO/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1، قُتات أسطر: 6	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1؛ قُتات أسطر: 6	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ 5 آ الدائرة الاول رقم القضية: 25418١7
رقم الجلسة: " ١ ة لا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235/87551١/1
وتاريخ 82/١١/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس

زيني الهوية الوطنية انا ؟ ١.١٧.١٧ سعودي المدعي تركي بن راج
 بن سعد المطيري الهوية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الموية الوطنية 7/٥8 عض ١.
 ١٠٠١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
 الوطنية اللا.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي ١١...
 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية ١ الإ
 1١1 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثي الهومية
 الوطنية ٠١ سعودي محامى سليمان. محمد سليمان السديري
 الموية الوطنية 4 ١.7. سعودي محامى عمر سعود بن سكا
 المطيري الهوية الوطنية ١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم
 خوج الموية الوطنية كعمامة ١٠.١١١ سعودي محامى محمد فواز
 بن منير الثعلي الهوية الوطنية 8714.39 و١١ سعودي محامى
 شايع عبدالله سالم بن هلاني الهوية الوطنية ١٠. سعودي محامى
 عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ٠١١ سعودي وكيل
 علي طالب صالح اليامي الموية الوطنية 5.م4غ5 ١2.٠ سعودي
 محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية للا
 ١٠.527. سعودي مخامى رفي راشلد جزاء الثقفي الموية
 الوطنية 111111 سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور:
 عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لا و.١٧. السعودية
 المدعي طارق خلف بن رابع الحارثي الهوية الوطنية ١١5
 السعودية محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية
 اي لال 1١ السعودية محامى اسامة احمد عباس زيني الهوية
 الوطنية ل ١١.م.١٠٠ السعودية مدعى عليه عمر سعود بن شعد
 المطيري الهوية الوطنية ٠١١ السعودية 2003 [بحاجة
 مراجعة: جدول غير واضح]

المملكة العربية السعودية 8 وزارة العدل ضبط انا ا د ا الدائرة
 الاولى رقم القضية: 45452117 رقم الجلسة: " ١ 5 تركي بن
 راج بن سعد المطيري البوية الوطنية ٤ 111114 وكيل نوج
 زالى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ
 صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449

وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي اكة 003: يرحمه الله 0025: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي طكة ل2: يرحمه الله داكد 00: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. ويتاريخ 1 / 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان: الحصاص هي نسبتها 9090 من راس المال. كما نبليغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

أطراف الفلية ص [3 23 5-75 ضبط 26 كي ظ ١ 4 0 حملن ١
بع طارق خلف بن رابع الحارثي 3 م. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[illegible]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-210 – ضبط الجلسة رقم 10 بتاريخ 1443-07-07 هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-210	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 10 بتاريخ 07-07-1443 هـ للقضية رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
07-07-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2443-2441	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1Bu14_JQQSF88My_C3AlpcOkLktFDf0A/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أتعّد ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ الدائرة الاول رقم القضية: 47858١7
رقم الجلسة: ٠١

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 1/١1 235/8755
وتاريخ 82/١7/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟. لا.١ سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الموية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية /4582١/ ١١/ ١٠٠١
 سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الموية الوطنية
 اللا.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي الا ١١٠.
 سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية بلا
 ١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الموية الوطنية
 ٠١ سعودي محامى سليمان.محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية ١.١. " سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري
 الهوية الوطنية ٠0١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
 الهوية الوطنية ١٠0111 سعودي محامى محمد فواز بن منير
 الثعلي الهوية الوطنية 1.14 و١١ سعودي محامى شايع عبدالله
 سالم بن هلابي الهوية الوطنية ل سعودي محامى عمر سعود بن
 سعد المطيري الهوية الوطنية 00 سعودي وكيل علي طالب
 صالح اليامي الهوية الوطنية 5.مغع 5 ١٠42. سعودي محامى
 علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية لال ١٠.272.
 سعودي مخامى رفيف راشلد جزاء الثقفي الهوية الوطنية 6 ل
 سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحصور: سليمان محمد
 سليمان السديري الهوية الوطنية ١١١ السعودية محامى تركي
 بن رابع بن سعد المطيري الهوية الوطنية ١١ 784٥.٥5 وكيل
 [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

لامية العربية السعودية وزارة كن ضبط المحكمة التجارية بجدة
 رقم الصفحة ١ " الدائرة الاول رقم القضية: 4781181١7
 رقم الجلسة: ٠١ نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي:
 بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة
 بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضضي
 بتولي.قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك
 الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار
 إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث
 موكلي 00351: يرحمه الله 00251: وقام بالتوقيع عنه في بيع
 حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسؤولية محدودة)

سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي 220351
يرحمه الله كد00 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري
بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك
الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى
أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931
وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة
(9690) من: راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي
صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم
في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي
أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث
يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع. ويتاريخ 1 4 1438هـ توني
مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني. وانحصر
إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر
ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك
حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة
الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من
قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام
المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة
أحمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة
بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي
باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم
الاختصاص) « ذكرنا أن الحصص هي نسبتها 9090 من رامن
المال كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى
عليه اخر.

في الجلسة تشيّر الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد
عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.
ودعد الدراسة أفهمت الدائرة.وكيل المدعى عليه أن عليه
التعقيب على ما تمسك به المدعي أخيراً مما يتعلق بواقعة

الغبين في قيمة الحصص وأن العقد كان صورياً وأن قيمة الحصص الحقيقية تتجاوز 300 مليون ريالء ففهم ذلك واستعد بتقديمه خلال 5 أيام, كم على وكيل المدعي التعقيب خلال 5 أيام تالية.

ب ل أطراف القضية الإسم الصفة محا التوقي سليمان محمد
سليمان السديري 1 لتوقيع الإسم الصفة التوة تركي بن راج بن
سعد المطيري وكيل لتوقيع - ع عدشد أسعه ا لأ داء 2 المحكمة
التجارية بجدة الدائرة الاولى ١ 3١ اه 0-3 ٠١ ٠١ 2و3 00 عين,
0 3١ ١ اه 0-3 ٠١ ٠١ 2و3 00 عين, 0 لبن ان ان [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-211 – ضبط الجلسة رقم 9 بتاريخ 29-06-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-211	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 9 بتاريخ 29-06-1443هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
29-06-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
2445-2444	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1dbdEHHry2SYyZi_v8ChUrso mGSkgKMLK/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

للملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ الدائرة الاولى رقم القضية:
45278455١ رقما لجلسة: 8

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 1/١1 235/8755
وتاريخ 82/١7/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟. لا.١ سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الموية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية /4582١/ ١١/ ١٠٠١
سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الموية الوطنية
اللا.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي الا ١١٠.
سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية بلا
١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الموية الوطنية
٠١ سعودي محامى سليمان.محمد سليمان السديري الهوية
الوطنية ١.١. " سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري
الهوية الوطنية ٠0١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
الهوية الوطنية ١٠0111 سعودي محامى محمد فواز بن منير
الثعلي الهوية الوطنية 1.14 و١١ سعودي محامى شايع عبدالله
سالم بن هلابي الهوية الوطنية ل سعودي محامى عمر سعود بن
سعد المطيري الهوية الوطنية 00 سعودي وكيل علي طالب
صالح اليامي الهوية الوطنية 5.مفع 5 ١٠42 . سعودي محامى
علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية لال ١٠.272.
سعودي مخامى رفيف راشلد جزاء الثقفي الهوية الوطنية 6 ل
سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحصور: سليمان محمد
سليمان السديري الهوية الوطنية ١١١ السعودية محامى تركي
بن رابع بن سعد المطيري الهوية الوطنية ١١ 784٥.٥5 وكيل
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

المملكة العربية السعودية 5 وزارة أعدل ضبط | ل رع وده 01
الدائرة الاولى رقم القضية: 4545517 رقما للجلسة: 4 نوج زالى
فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ صدر
حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ
26 / 7 / 1434 هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية
والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر
دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات
الممنوحة له من مورث موكلي 00357: يرحمه الله 00251:
وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية
(ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من

مورث موكلي 3 اكة 20: يرحمه الله داك 20: لنفسه حيث وقع
عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط
وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من
أملك مورث موكلي إلى أملك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة
تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية
وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد
وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من: رأس مال الشركة وذلك
بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر
التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي)
علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء
على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وبتاريخ
1438 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد
عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما
بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 /
1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد
أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته
للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى
فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي
استولى عليها من شركة أحمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم
من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 /
1438 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى
(مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا أن الحصص هي نسبتها
9090 من رأس المال » كما نبليكم أن النظام لايسمح لنا
بإضافة مدعي او مدعى عليه آخر.
في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد
عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.
وتشير الدائرة إلى ما قدّم إلكترونياً قبل الجلسة. ثم سألت
الدائرة الطرفين عما إن كان لديهما ما يضيفانه فقررا اكتفاءهما.

أطراف القضية 9 سليمان محمد مان السديري الصفة م التوفيع
١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ 00 عين، 3 و 0 سن سن ان ين
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] ١؟

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-212 – ضبط الجلسة رقم 11 بتاريخ 28-07-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-212	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 11 بتاريخ 28-07-1443هـ للقضية رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
28-07-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2448-2446	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1rxJLq40p-JLw31vU0MDQVzebO-G01oMS/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ 5 آ الدائرة الاول رقم القضية:
47418١107 رقما للجلسة: ١١ ة لا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235/87551١/1
وتاريخ 82/١١/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟.١١ لا سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الهوية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
محمديحيى محمدعلي الحرازي الموية الوطنية 7/٥8 عض ١.
١٠٠١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
الوطنية اللا.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي ١١...
سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية ١
1١1 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهومية
الوطنية ٠١ سعودي محامى سليّمان.محمد سليمان السديري
الموية الوطنية 4 ١.7. سعودي محامى عمر سعود بن سكا
المطيري الهوية الوطنية ١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم
خوج الموية الوطنية كعمامة ١٠.١١١ سعودي محامى محمد فواز
بن منير الثعلي الهوية الوطنية 8714.39 و١١ سعودي محامى
شايع عبدالله سالم بن هلاني الهوية الوطنية ١٠. سعودي محامى
عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ٠١١ سعودي وكيل
علي طالب صالح اليامي الموية الوطنية 5.م4غ5 ١2.٠ سعودي
محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية للا
١٠.527. سعودي مخامى رفي راشلد جزاء الثقفي الموية
الوطنية ١1١111١ سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور:
عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لا و.لا.١١ السعودية
المدعي طارق خلف بن رابع الحارثى الهوية الوطنية 5 ١٠١
السعودية محامى سليمان محمد سليمان السديري الهوية
الوطنية م ١. السعودية محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني
الموية الوطنية أي لا ١١. السعودية محامى اسامة احملاب عباس
زيني الهوية الوطنية الل ا.م.١٠٠ السعودية مدعى عليه [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

الاملة العربية السعودية وزارة كن ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ " الدائرة الاولى رقم القضية:
427815151١١ رقمالجلسة: ١١ ظ تركي بن رابع بن سعد
المطيري الهوية الوطنية 4 ن ١١716. وكيل نوجز إلى فضيلتكم
دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ صدر حكم من
المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 /

1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وني فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلات استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 00351: يرحمه الله 00251: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي اكل 2: يرحمه الله كد 00 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. ويتاريخ 1 4 1438هـ توني مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني. وانهصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لالزام المدعي عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان: الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر: الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.

وتشير الدائرة إلى ما قدمه وكيل المدعى عليه قبل موعد الجلسة معترفاً عن تأخره في تقديمه. وقد استمهل وكيل المدعى للتعقيب خلال 5 أيام، ثم على المدعى عليه التعقيب خلال 5 أيام تالية. وذلك من خلال ذات الآلية التي سبق الإفهام بشأنها سلفاً.

؟آ امت لاأعه.ت المملكة العربية السعودية 5هـ وزارة العدل ضبط 0 98 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 8 لق 1 قر الدائرة الاولى رقم القضية: 14178751١7 رقمالجلسة: ١١ انه إلا (صراف انمضيه 0 الإسم 7 الصفة المد التوقي عدنان احمد عباس زيني بي لتوقيع الإسم 7 1 الصفة محامى التوقي طارق خلف بن رابع الحارثى جع الإسم 7 الصفة مح التوقي سليمان محمد سليمان السديري 3 لتوقيع الإسم 7 1 الصفة مح التوقي سلطان ماجد ناصر القحطاني ف لتوقيع الإسم 7 الصفة مدعى عليه التوقي اسامة احمد عباس زيني ي لتوقيع الإسم 8 1 الصفة وكيل التوقيع تركي بن رابع بن سعد المطيري توقيع أعضاء الدائرة 3 ا الصفة ا اسم التوقيع 0 خالد بن حسن ال خزيم العضو الثاني لطن الإسم ا التوقيع 0 عساف ين صاع اموي فيس الدائرةالقضاية د [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-213 — ضبط الجلسة رقم 8 بتاريخ 17-05-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-213	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 8 بتاريخ 17-05-1443هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
17-05-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2451-2449	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1IDmNeN429NCQRSIGUAQH-KJ-aznGuCGys/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

للملكة العربية السعودية وزارة أتعديل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ الدائرة الاولى رقم القضية:
9257818١١ رقما لجلسة: م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 1/١1 235/8755
وتاريخ 82/١7/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟. لا. ١. سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الموية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
محمديحي محمدعلي الحرازي الهوية الوطنية /4582١/ ١١/ ١٠٠١
سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الموية الوطنية
اللا.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي الا ١١٠.
سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية بلا
١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الموية الوطنية
٠١ سعودي محامى سليمان.محمد سليمان السديري الهوية
الوطنية ١.١. " سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري
الهوية الوطنية ٠0١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
الهوية الوطنية ١٠0111 سعودي محامى محمد فواز بن منير
الثعلي الهوية الوطنية 1.14 و١١ سعودي محامى شايع عبدالله
سالم بن هلابي الهوية الوطنية ل سعودي محامى عمر سعود بن
سعد المطيري الهوية الوطنية 00 سعودي وكيل علي طالب
صالح اليامي الهوية الوطنية 5.مغع 5 ١٠42 . سعودي محامى
علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية لال ١٠.272.
سعودي مخامى رفيف راشلد جزاء الثقفي الهوية الوطنية 6 ل
سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحصور: سليمان محمد
سليمان السديري الهوية الوطنية ١١١ السعودية محامى تركي
بن رابع بن سعد المطيري الهوية الوطنية ١١ 784٥.٥5 وكيل
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

المملكة العربية السعودية 5 وزارة أعدل ضبط | ل رع وده 01
الدائرة الاولى رقم القضية: 5254181١7 رقماالجلسة: / نوح
زإلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ
صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449
وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه
الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة
وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه
الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 00357: يرحمه الله ا
0025: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني
التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم

4030196102 من مورث موكلي 3 اكة 20: يرحمه الله داكد 20:
لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000)
ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090)
من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد
بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة
وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف
وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من: راس
مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير
مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه.
(مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها
عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله
للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 1438 هـ توفي مورث موكلي
المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في
المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم
38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة)
ويما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار
إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما
اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد
قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية.
علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم
3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438 هـ يقضي باختصاص القضاء
التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) «
ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال» كما
نبلاغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.
تشير الدائرة إلى وجود خلل في تثبيت محضر الجلسة السابقة.
ونص محضرها: "في هذه الجلسة تشير الدائرة انها لم تجد في
مرفقات القضية ما طلبته من الطرفين فيما افاد وكيل المدعي
انه اتم ارسال المطلوب على ايميل الدائرة فيما ذكر وكيل
المدعى عليه أسامة انه وكيل جديد ولا يعلم ان كان تم ارسال
ما طلبته الدائرة ثم استعد بإعادة الارسال مرة أخرى". وعليه.

أطراف القضية 559 يكن م يمان يري ا الاسم 91 تركي بن راج
بن سعد المطيري الصفة وكيل التوقيع 0 0 3 3 جيه 55 220 وا
نة" عن ١ المحكمة التجارية بجدة ردم سعد 0 | 24 الدائرة
الاولى | رقم القضية: لخ رقم الجلسة: م شباحث 2 [ه] رمش ا
ظلم و 5 5 5 5 1 م ١ ١ 3 3 مح 9 5 ال 5 5 1 م ١ ١ 3 3 مح
9 5 ال 5 5 1 م ١ ١ 3 3 مح 9 5 5 5 1 م ١ ١ 3 3 مح [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-214 – ضبط الجلسة رقم 13 بتاريخ 16-10-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-214	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 13 بتاريخ 16-10-1443هـ للقضية رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
16-10-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2454-2452	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/11FQ1ua0n93eUOlGZ2c8QYmDbqKPfQ_jD/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ 5 آ الدائرة الاول رقم القضية: 47458١7
رقم الجلسة: ١ " اط [ه]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235/87551١/1/ بتاريخ 82/١١/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية اانا ؟.١.١ سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الهوية الوطنية 11110.05 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الموية الوطنية 7/08 عض ١.
 ١٠٠١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
 الوطنية اللا.م. ١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي ١١...
 سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية ١
 111 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهموية
 الوطنية ٠١ سعودي محامى سليمان. محمد سليمان السديري
 الموية الوطنية 4 7.١. سعودي محامى عمر سعود بن سكا
 المطيري الهوية الوطنية ١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم
 خوج الموية الوطنية كعمامة ١٠.١١١ سعودي محامى محمد فواز
 بن منير الثعلي الهوية الوطنية 8714.39 و١١ سعودي محامى
 شايع عبدالله سالم بن هلاني الهوية الوطنية ١٠. سعودي محامى
 عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ٠١ سعودي وكيل
 علي طالب صالح اليامي الموية الوطنية 5.م4 غ5 ١2.٠ سعودي
 محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية للا
 527.١٠. سعودي مخامى رفي راشلد جزاء الثقفي الموية
 الوطنية 111111 سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور:
 عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لا و.لا.١١ السعودية
 المدعي طارق خلف بن رابع الحارثى الهوية الوطنية 5 ١٠١
 السعودية محامى سليمان محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية م ١. السعودية محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني
 الموية الوطنية أي لا ١١. السعودية محامى اسامة احمل عباس
 زيني الهوية الوطنية الل ا.م. ١٠٠ السعودية مدعى عليه [بحاجة
 مراجعة: جدول غير واضح]

١ الملكة العربية السعودية وزارة العدل ضبط ل 0 1 ك ل ++
 + 1 س ١ + --: اتنتت 0 ١١ المحكمة التجارية بجدة رقم
 الصفحة ١ 20 الدائرة الاولى رقم القضية: 474151١107
 رقم الجلسة: ١٠ + جا و [س] تركي بن رايح بن سعد المطيري
 الهوية الوطنية ١١14.498 وكيل

الدعوى

نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشئك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 0035: يرحمه الله 51د00: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي 57ة20: يرحمه الله «اكد20: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9690) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف من خير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وبتاريخ عليه ووالدهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان: الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال. كما نبغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي.او مدعى عليه اخر.

افتتحت الجلسة بحضور المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى
حاجة هذه القضية لمزيد دراسة وتأمل وعليه أطراف القضية 1
المملكة العربية السعودية 85م وزارة العدل ضبط 2 0 8
20120201 7 7 121212121212717 - - غ 3 ع
0 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: " 0 0 م الدائرة الاولى
رقم القضية: 14178751١7 رقمالجلسة: ١" جاه إلا الإسم 1 8
الصفة المد التوقي عدنان احمد عباس زيني يي لتوقيع الإسم 8
1 الصفة محامى التوقي طارق خلف بن رايح الحارثى جع الإسم
1 8 الصفة محا التوقي سليمان محمد سليمان السديري 3
لتوقيع الإسم 1 8 الصفة محا التوقي الإسم 1 الصفة مدى عليه
التوقي اسامة احمد عباس زيني ي لتوقيع الإسم 0901 الصفة
التوة 01 لصفة وكيل التوقيع 0 توقيع أعضاء الدائرة 2 الم
الصف التوقيع سيف سليم سيف العواد العضو الثالث اه - 0
التوقيع عساف بن صالح العواجي رئيس الدائرة القضائية ١
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-215 – ضبط الجلسة رقم 6 بتاريخ 1443-04-04 هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-215	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 6 بتاريخ 04-04-1443 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
04-04-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
2456-2455	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/16VrbfwMxRHLTE3K2RZk-UFkRCT6zt7dy/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

لاملة العربية السعودية وزارة ككل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة* ١ ١ الدائرة الاولى رقم القضية: 9257818١
رقم الجلسة: 5

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 1/١1 235/8755
وتاريخ 82/١7/١557 هـ لسلا أطراف القضية و عدنان احمد
عباس زيني الهوية الوطنية الا ١٠.١. سعودي المدعي - تركي

بن راجح بن سعد المطيري الهوية الوطنية لالا وكيل عاتقة
 محمديحيى محمدعلي الحرازي | الموية الوطنية /ع. ١٠٠١
 سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهومية الوطنية
 اللا.م. ١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي الا ١١٠.
 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية بلا
 ١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهومية الوطنية
 ٠١ سعودي محامى سليمان.محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية ١.١. " سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري
 الهوية الوطنية ٠0١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
 الهوية الوطنية ١٠0111 سعودي محامى محمد فواز بن منير
 الثعلي الهوية الوطنية 1. 14 و١١ سعودي محامى شايع عبدالله
 سالم بن هلابي الهوية الوطنية ل سعودي محامى عمر سعود بن
 سعد المطيري الهوية الوطنية 00 سعودي وكيل علي طالب
 صالح اليامي الهوية الوطنية 5.مغع 5 ١٠42. سعودي محامى
 علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية للا ١٠.527.
 سعودي مخامى رفيف راشلد جزاء الثقفي الهوية الوطنية 6 ل
 سعودي وكيل نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ
 26/1434/7هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم
 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتؤل قيماً على
 المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة
 الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل
 المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 00351:
 يرحمه الله 0035: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة
 احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم
 4030196102 من مورث موكلي 0035 [بحاجة مراجعة:
 جدول غير واضح]

5 وزارة أتعدل ضبط لا 10 ك المحكمة التجارية بجدة رقم
 الصفحة ٠ ١ 0 الدائرة الاولى رقم القضية: 978541١
 رقمالجلسة: "5 حا نو له يرحمه الله داكد20: لنفسه حيث وقع
 عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط

وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (96090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9090) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع. وتاريخ 1438 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيّمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية عليها من شركة أحمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المملجكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849) « ذكرنا أن الحصص هي نسبتها 9690 من راس المال. كما نبليغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه آخر.

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عين بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي. وتشير الدائرة إلى أنه لم يردّها من المدعي أي مذكرة وفق ما استتمهل من أجله. وعقب وكيل المدعي بأنه بعد اطلاعه على مذكرة المدعى عليه لم يظهر ثمة جديد للتعقيب عليه وأنه يقرر اكتفاءه. وكذا قرر وكيل المدعى عليه.

توقيع أعضاء الدائرة . 7 لصن 1 0 خالد بن حسن ال خزيم
العضو الثاني اموق عساف بن صالح العواجي رئيس الدائرة
القضائية التوقيع

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-216 – ضبط الجلسة رقم 15 بتاريخ 02-11-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-216	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 15 بتاريخ 02-11-1443هـ للقضية رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
02-11-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2459-2457	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1hkfSLlt1CV7iXSojoDV0DWUdUQ3nhJT/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ 5 آ الدائرة الاول رقم القضية: 4745817
رقم الجلسة: ١5 ة لا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235/875511/1
وتاريخ 82/١١/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟.١٧.١ سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الهوية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
محمديحيى محمدعلي الحرازي الموية الوطنية 7/٠8 عض ١.
١٠٠١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
الوطنية اللا.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي ١١...
سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية ١
1١1 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهومية
الوطنية ٠١ سعودي محامى سليّمان.محمد سليمان السديري
الموية الوطنية 4 ١.7. سعودي محامى عمر سعود بن سكا
المطيري الهوية الوطنية ١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم
خوج الموية الوطنية كعمامة ١٠.١١١ سعودي محامى محمد فواز
بن منير الثعلي الهوية الوطنية 8714.39 و١١ سعودي محامى
شايع عبدالله سالم بن هلاني الهوية الوطنية ١٠. سعودي محامى
عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ٠١١ سعودي وكيل
علي طالب صالح اليامي الموية الوطنية 5.م4غ5 ١2.٠ سعودي
محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية للا
١٠.527. سعودي مخامى رفي راشلد جزاء الثقفي الموية
الوطنية ١1١111١ سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور:
عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لا و.١١. السعودية
المدعي طارق خلف بن رابع الحارثى الهوية الوطنية 5 ١٠١
السعودية محامى سليمان محمد سليمان السديري الهوية
الوطنية م ١. السعودية محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني
الموية الوطنية أي لا ١١. السعودية محامى اسامة احمللا عباس
زيني الهوية الوطنية الل ا.م.١٠٠ السعودية مدعى عليه [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

الاملعة العربية السعودية وزارة كن ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ " الدائرة الاولى رقم القضية: 9245517
رقمالجلسة: ١5 ظ تركي بن رايح بن سعد المطيري الهوية
الوطنية 4 ن ١١716. وكيل نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل
الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة
بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي

بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وني فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلات استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 00351: يرحمه الله 00251: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي اكل2: يرحمه الله كد00 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. ويتاريخ 1 4 1438هـ توني مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصصالمشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لالزام المدعي عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان: الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر: الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.

وتشير الدائرة إلى حضور المدعي عدنان أصالة، وإلى عدم حضور عاتقة وأوضح وكيل المدعي أن عاتقة كبيرة بالسن وقد لا يكون حضورها ضرورياً وهي أقرب ما تكون إلى الحياد بين الطرفين. كما تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعي عليه أصالة. واعتذر وكيله عن حضوره للجلسة بسبب عدم تمكنه من الدخول لرباط الجلسة لكونه خارج المملكة وتحديداً في (ألبانيا) وقد تم التواصل مع الوزارة بهذا الخصوص إلا أنه لم يتم حل داه رقم الصفحة ١٨ رقم الجلسة: ١٥ 3 التجارية بجدة قما لقضة: ١١ + آله المحكمة د رقم القضية 10 فأذ 95 الدائرة أن لدائرة الاوى 1 فوق > الدائرة. (غر الجلسة من أو القدوم لحضور الإشكال ولكنه قد يحضرا 1 المدعي مباشرة الجلسة | شف عدم. ها نيابة عنها في حال ° تابعة حل الإشكال لحضور ١ صور الجلسة أو توكيل من د 0 عليه متابعة 0 المدعي أن على عاتقة كذلك حضورا 7 ١ 5 -. الدائرة و 50 م : 0 صمو ظ تعذر حشورها ١ ١ ١ اف متيال صب 1 الإسم طارق خلف بن رابع الحارثي الإسم ن محمد سليمان السديري الإسم ن ماجد ناصر القحطاني ٠١ عر الإسم كه الإسم 0 توقيع أعقاء الدائرة - 2 ثرة القخبائية لى الإسم رك د ل الدائرة الور اف بن صالح العواجي [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-217	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 20 يوم 21-04-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
21-04-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2462-2460	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1o3gbUf0T-0k2DHnixUjli_gFM_5BHkmF/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ٥ آ الدائرة الاول رقم القضية:
47458107 رقمالجلسة: ١١ ط [ه]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235/875511/1
وتاريخ 82/١١/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟.١١.١ سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الهوية الوطنية 11110.05 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الموية الوطنية 7/08 عض ١.
 ١٠٠١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
 الوطنية اللا.م. ١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي ١١...
 سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية ١
 111 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهومية
 الوطنية ٠١ سعودي محامى سليمان. محمد سليمان السديري
 الموية الوطنية 4 7.١. سعودي محامى عمر سعود بن سكا
 المطيري الهوية الوطنية ١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم
 خوج الموية الوطنية كعمامة ١٠.١١١ سعودي محامى محمد فواز
 بن منير الثعلي الهوية الوطنية 8714.39 و١١ سعودي محامى
 شايع عبدالله سالم بن هلاني الهوية الوطنية ١٠. سعودي محامى
 عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ٠١١ سعودي وكيل
 علي طالب صالح اليامي الموية الوطنية 5.م4 غ5 ١2.٠ سعودي
 محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية للا
 527.١٠. سعودي مخامى رفي راشلد جزاء الثقفي الموية
 الوطنية 1111111 سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور:
 عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لا و.لا.١١ السعودية
 المدعي طارق خلف بن رابع الحارثى الهوية الوطنية 5 ١٠١
 السعودية محامى سليمان محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية م ١. السعودية محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني
 الموية الوطنية أي لا ١١. السعودية محامى اسامة احمل عباس
 زيني الهوية الوطنية الل ا.م. ١٠٠ السعودية مدعى عليه [بحاجة
 مراجعة: جدول غير واضح]

الاملة العربية السعودية وزارة كن ضبط المحكمة التجارية
 بجدة رقم الصفحة ١ " الدائرة الاولى رقم القضية:
 427815151117 رقم الجلسة: ١5 ظ عمر سعود بن سعد
 المطيري الهوية الوطنية ١٠١.١ السعودية 2003 تركي بن راج
 بن سعد المطيري الهوية الوطنية 1 14 ١١ وكيل نوجز إلى
 فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ صدر

حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 1434 / 7 / 26 هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثبأ نظر دعوى الولي المشار إليها اعلات استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي !0035: يرحمه الله (2025): وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي اكل 2: يرحمه الله كد 00 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باظلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. ويتاريخ 1438 / 4 / 1438 هـ توني مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني. وانهصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 1438 / 5 / 12 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 1438 / 2 / 10 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص: هي نسسبتها

9090 من راس المالء كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.

وتشير الدائرة إلى أنها خاطبت البنك المركزي وفق ما تضمنه محضر الجلسة السابقة بموجب خطابها الصادر عن المحكمة بتاريخ 2/4/1444هـ. ولم ترد إفادة حتى تاريخه. وأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما متابعة. سير الإجراء لدى البنك المركزي.

آ امت لاأآعه.ت المحكمة التجارية بجدة الدائرة الاولى عدنان احمد عباس زيني 23 الإسم ١١ طارق خلف بن رابع الحارثي صرحم الإسم سان الإسم تعر سلطان ماجد ناصر القحطاني الإسم

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-218 – ضبط الجلسة رقم 4 بتاريخ 28-02-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-218	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 4 بتاريخ 28-02-1443هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
28-02-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2465-2463	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1kYpVfNZKMHfjHFa1GvKldMqUh4NGIQF/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة* ١ ١ الدائرة الاولى رقم القضية: 57812١7
رقم الجلسة: ©

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 1/١1 235/8755
وتاريخ 82/١7/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟. لا. ١. سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الموية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية /4582١/ ١١/ ١٠٠١
 سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الموية الوطنية
 اللا.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي الا ١١٠.
 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية بلا
 ١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الموية الوطنية
 ٠١ سعودي محامى سليّمان.محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية ١.١. " سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري
 الهوية الوطنية ٠0١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
 الهوية الوطنية ١٠0111 سعودي محامى محمد فواز بن منير
 الثعلي الهوية الوطنية 1. 14 و١١ سعودي محامى شايع عبدالله
 سالم بن هلابي الهوية الوطنية ل سعودي محامى عمر سعود بن
 سعد المطيري الهوية الوطنية 00 سعودي وكيل علي طالب
 صالح اليامي الهوية الوطنية 5.مغع 5 ١٠42 . سعودي محامى
 علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية لال ١٠.272.
 سعودي مخامى رفيف راشلد جزاء الثقفي الهوية الوطنية 6 ل
 سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحصور: طارق خلف بن رابع
 الحارثى الموية الوطنية 1 ١٠١5 السعودية محامى [بحاجة
 مراجعة: جدول غير واضح]

الدعوى

نوجز إلى فصّلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 /
 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بِجَدِّه
 المملكة العربية السعودية 5 وزارة أتعدل ضبط ا _ اس سيبح ا
 1 الا المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة 4.4 ! ؟ ل 2 الدائرة
 الاول 0 رقم القضية: 47418111 رقما للجلسة: 4 حا نو له
 بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضني بتولي
 قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم)
 وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى اولي المشار إليها اعلاه
 استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي

00357: يرحمه الله 00251: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي 20351: يرحمه الله 2055: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9690) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757: 931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنتسية (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 1438 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله /أحمك عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي: مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9690 من راس المال. كما نبليغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر. في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.

وتشير الدائرة إلى ما قدمه الأطراف إلكترونياً قبل الجلسة. وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه أن عليه التعقيب على ما قدمه وكيل المدعى أخيراً وذلك خلالى 5 أيام؛ على أن يضمن تعقيقه جميع ما تم بشأن الواقعة محل

الدعوى من إجراءات مع بيان المركز القانوني لموكله في كل مرحلة من مراحل الواقعة المشار إليها. ثم على المدعى

التعقيب خلال 5 أيام أخرى. وتفهم الدائرة الطرفيدن أن على المدعى عليه تقديم جوابه أولاً وجعله في ملف واحد وعلى ألا يتجاوز حجم الملف المرفق (10 ميغا بايت) وأن يكون بصيغة (201). ثم يودع عن طريق ناجز - مالم يتعذر ذلك- مع بعث نسخة منه إلى بريد الدائرة الإلكترونية (801.52.00 ©) 01/1/11-(اع-[ل/طا/ام) وودياً إلى الطرف الآخر وذلك خلالى 5 أيام من تاريخه. ثم على المدعى التعقيب بذات الآلية.. وتفهم الدائرة الطرفين أنها ستأخذ بالاعتبار أي صورة من صور عدم الجدية من أي منهما فى الالتزام بما أشير إليه.

أطراف القُضية 0 9 | | " " " " " " || المملكة العربية السعودية
5هما وزارة العدل ضبط ل 0 نا كت !!: اعنا + لتك 0 0
المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: , 0 الدائرة الاولى رقم
القضية: 11 | 1418785 رقما للجلسة: + جاه زغ زه دان وي 0 ا
الإسم الصفة محامي التوقيع 5 000 8 طارق خلف بن رابع
الحارثي 5000 توقيع أعضاء الدائرة 3 الصفة 0 0 الاسم الملا
التوقيع ١ عساف بن صالح العواجي رئيس الدائرة القضائية 0
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-219 – ضبط الجلسة رقم 2 بتاريخ 23-01-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-219	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 2 بتاريخ 23-01-1443هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
23-01-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
2467-2466	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/12ZykSkxkU8VZrPR9gtE4xMMtEwcOUWA6/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

للملكة العربية السعودية وزارة أتعّد ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ الدائرة الاولى رقم القضية:
4278081١١ رقما للجلسة: ”

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 1/١1 235/8755
وتاريخ 82/١7/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟. لا. ١. سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الموية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية /4582١/ ١١/ ١٠٠١
 سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية
 اللا.م.١٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي الا ١١٠.
 سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية بلا
 ١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهوية الوطنية
 ٠١ سعودي محامى سليمان.محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية ١.١. " سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري
 الهوية الوطنية ٠0١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
 الهوية الوطنية ١٠0111 سعودي محامى محمد فواز بن منير
 الثعلي الهوية الوطنية 1.14 و١١ سعودي محامى شايع عبدالله
 سالم بن هلابي الهوية الوطنية ل سعودي محامى عمر سعود بن
 سعد المطيري الهوية الوطنية 00 سعودي وكيل علي طالب
 صالح اليامي الهوية الوطنية 5.مغع 5 ١٠42. سعودي محامى
 علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية لال ١٠.272.
 سعودي مخامى رفيف راشلد جزاء الثقفي الهوية الوطنية 6 ل
 سعودي وكيل في الجلسة تششير الدائرة إلى أنها عقدت هذه
 الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.
 [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

١ " " < || المملكة العربية السعودية ٥5 وزارة اتعدل ضبط 5
 05 ات المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ " الدائرة الاولى
 رقم القضية: 47412117 رقمالجلسة: " سانت 2 لها وتشير
 الدائرة إلى ما سبق للأطراف تقديمه عبر بوابة القضاء التجاري.
 كما تشير الدائرة إلى وجود خلل تقني في اطلاع الدائرة على
 مرفقات القضية وعليه فقد طلبت الدائرة من كل طرف إيداع
 مذكرة شاملة لجميع ما قدم سابقاً مرفقاً فيها المستندات
 المؤيدة مع ترتيبها وفهرستها وجعلها في ملف واحد. وعلى ألا.
 يتجاوز حجم الملف المرفق (10 ميجا بايت) وأن يكون بصيغة (2015).
 ثم يودع عن طريق ناجز -ما لم يتعذر ذلك- مع بعث
 نسخة منه إلى برئك"الدائرة الإلكترونية (201/11/1-50) ©

100[50./53-201/1] وودياً إل الطرف الآخرء وذلك خلال 5
6 برد ترد 2 ولي 8 ١ و35 02 حر 25 أيام من تاريخه. وتشنير
الدائرة إلى أن على المدعى عليه تضمين مذكرته الشاملة
المشار إليها التعقيب على ما قدمه المدعي وكالة أخيراً عبر تبادل
المذكرات. ثم على الطرف الآخر التعقيب خلالى 5 أيام بذات
الآلية المشار إليها ثم على الطرفين تبادل المذكرات بذات الآلية
المشار إليها بحيث يكون لكل طرف 5 أيام. وأنه في حال عدم
تقديم المذكرة خلال المدة المحددة؛ فسيكون ذلك تقريراً
للاكتفاء. وتفهم الدائرة الطرفيين أنها ستأخذ بالاعتبار أي صورة
من صور عدم الجدية من أي مهما في الالتزام بما أشير إليه
أطراف القضية س١ سلطان ماجد ناصر القحطاني الصفة
محامى التوقيع توقيع أعضاء الدائرة 1 - 8 الصا ١ 000 خالد بن
حسن ال خزيم العضو الأول التوقيع أحمد الحميدي حميد
الرحيمي العضو الثاني التوقيع 0 عساف بن صالح العواجي
رئيس الدائرة القخبائية الوفيع

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-220 — ضبط الجلسة رقم 5 بتاريخ 20-03-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-220	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 5 بتاريخ 20-03-1443هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
20-03-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2470-2468	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ptMLbcnKqHkbp9bFIL_QuU5BhxDmjPuf/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

للملكة العربية السعودية وزارة اتعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة* ١ ١ الدائرة الاول رقم القضية:
97815811١07 رقمالجلسة: ده

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 1/١1 235/8755
وتاريخ 82/١7/١557 ه لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟.١٧.١ سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الموية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية /4582١/ ١١/ ١٠٠١
 سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الموية الوطنية
 اللا.م.١٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي الا ١١٠.
 سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية بلا
 ١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الموية الوطنية
 ٠١ سعودي محامى سليمان.محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية ١.١. " سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري
 الهوية الوطنية ٠0١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
 الهوية الوطنية ١٠0111 سعودي محامى محمد فواز بن منير
 الثعلي الهوية الوطنية 1. 14 و١١ سعودي محامى شايع عبدالله
 سالم بن هلابي الهوية الوطنية ل سعودي محامى عمر سعود بن
 سعد المطيري الهوية الوطنية 00 سعودي وكيل علي طالب
 صالح اليامي الهوية الوطنية 5.مغع 5 ١٠42 . سعودي محامى
 علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية لال ١٠.272.
 سعودي محامى رفيف راشلد جزاء الثقفي الهوية الوطنية 6 ل
 سعودي وكيل لل قحت الجلسة يحضور: طارق خلف بن رابع
 الحارثى الهوية الوطنية ' ' 0٠ السعودية محامى تركي بن راج
 بن سعد المطيري الهوية الوطنية. 10 7 ا وكيل [بحاجة مراجعة:
 جدول غير واضح]

الدعوى

(| اتملة العربية السعودية وزارة اشن ضبط المحكمة التجارية
 بجدة رقم الصفحة ١ ١ الدائرة الاولى رقم القضية:
 145418501١0 رقما لجلسة: ه نوج زالى فضيلتكم دعوانا
 بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434 ه صدر حكم من المحكمة
 العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434 ه
 يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق
 صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي
 المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من

مورث موكلي 00357: يرحمه الله 00251: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي 31/02: يرحمه الله 20: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من: راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. ويتاريخ 1/1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني. وانهصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12/5/1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10/2/1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال» كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.

وتشير الدائرة إلى ما قدمه الطرفان إلكترونياً قبل الجلسة.
وعقب وكيل المدعى بأن لديه تعقيب استعد بتقديمه بعد الجلسة
وفق ذات الآلية التي سبق الإفهام بها. وأفهمت الدائرة وكيل
المدعى أن عليه التعقيب أو أطراف القضية في < الإسم 1 1
الصة مح الد طارق خلف بن رابع الحارثى لصفة مى لتوقيع
الإسم الصفة وكيل التوقيع تركي بن رابع بن سعد المطيري
جاشاد أسهط 1 للأدلاء 2 1 1 1 00 5 عين, 0 1 1 1 1 00 و
3 عين, 0 سن سن ان ين ؟ 1 [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-221	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 23 يوم 02-07-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
02-07-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2473-2471	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1oQqKZgSZmKlfUnGRF0wsCgAmmsrTIUTa/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

اكملكة العربية السعودية وزارة أتعديل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ 5 آ الدائرة الاول رقم القضية:
521418١7 رقما للجلسة: "١ ة لا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235/87551١/1
وتاريخ 82/١١/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟. لا.١ سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الهوية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
محمديحي محمدعلي الحرازي الموية الوطنية 7/٥8 عض ١.
١٠٠١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
الوطنية اللا.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي ١١...
سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية ١
1١1 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهموية
الوطنية ٠١ سعودي محامى سليّمان.محمد سليمان السديري
الموية الوطنية 4 ١.7. سعودي محامى عمر سعود بن سكا
المطيري الهوية الوطنية ١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم
خوج الموية الوطنية كعمامة ١٠.١١١ سعودي محامى محمد فواز
بن منير الثعلي الهوية الوطنية 8714.39 و١١ سعودي محامى
شايع عبدالله سالم بن هلاني الهوية الوطنية ١٠. سعودي محامى
عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ٠١١ سعودي وكيل
علي طالب صالح اليامي الموية الوطنية 5.م4غ5 ١2. سعودي
محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية للا
١٠.527. سعودي مخامى رفي راشلد جزاء الثقفي الموية
الوطنية ١1١111١ سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور:
الهوية الوطنية 6م٠١ عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية
*اللة. 13/ ١١٠ السعودية المدعي طارق خلف بن رابع الحارثى
الهوية الوطنية ١١5 السعودية محامى سليمان محمد سليمان
السديري الهوية الوطنية م" ١.١. السعودية محامى سلطان
طاتجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية سس لالم ١١. السعودية
مجامى [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الاملعة العربية السعودية وزارة كن ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ " الدائرة الاوى رقم القضية: 927415١17
رقمالجلسة: ١ " عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ١١
السعودية 2003 نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي:
بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة
بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي
قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم)

وفي فترة الشك والريبة وثبأ نظر دعوى الولي المشار إليها
اعلات استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث
موكلي! 0035: يرحمه الله (2025): وقام بالتوقيع عنه في بيع
حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسؤولية محدودة)
سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي اكل 2:
يرحمه الله كد 00 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري
بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك
الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى
أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره ()
368.757.931 ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة
وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة
(9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي
صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم
في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي
أجريت بها عملية البيع وكالات باظلة بناء على فقدان المورث
يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع. وتاريخ 1 / 4 / 1438هـ توني
مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني. وانحصر
إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر
ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك
حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة
الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من
قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام
المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة
احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة
بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 1438: 2/ : 10/هـ يقضي
باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم
الاختصاص) « ذكرنا أن الحصص: هي نسبته 9090 من راس
المال كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى
عليه اخر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد
عبر الاتصال المرئي وعن طريق نظام تقاضي.

وتشير الدائرة إلى أنه لم يرد لها إفادة البنك المركزي حتى
تاريخه. وعليه قررت الدائرة إعادة الكتابة للبنك، ؟ أم
لا أع. ت 10 المملكة العربية السعودية ضبط هم وزارة العدل
0 1 5 التجارية بجدة رقم الصفحة: "م ل 1" رقم القضية:
547814110 رقم الجلسة: "022 لا رضرات انعصيه 0
الإسم 0 0 الإسم 1° الصفة المد التوقي عدنان احمد عباس
زيني 1° الإسم 0 1 مح التوقي طارق خلف بن رابع الحارثي
الإسم 1° 07 5 التوقي يمان محمد سليمان السديري لصفا مي
التوقيع الإسم 1° الصفة 5 التوقي سلطان ماجد ناصر القحطاني
مي لتوقيع الإسم 1° الصفة مد عليه التوقي اسامة احمد عباس
زيني 1 0 الإسم الصفة 2003 اخوقع توقيع أعضاء الدائرة 1 0 0
' تس الدائدة القضائية التوقيع ل عساف بن صالح العواجي
رئيس الدائرة القضائية 0 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-222 — ضبط الجلسة رقم 7 بتاريخ 25-04-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-222	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 7 بتاريخ 25-04-1443هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
25-04-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
2475-2474	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1UTTWQULs4OBCTZg1QhJl6uak0M6Vl4zT/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط الدائرة الاولى رقم القضية: 42578181١١ رقما للجلسة: “

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 1/١1 235/8755
وتاريخ 82/١7/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟. لا. ١. سعودي المدعي تركي بن راج
بن سعد المطيري الموية الوطنية 5.هـ. 11١١ وكيل عاتقة

محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية /45821/ ١١/ ١٠٠١
 سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية
 اللا.م. ١٠٠. سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي الا ١١٠.
 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية بلا
 ١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهوية الوطنية
 ٠١ سعودي محامى سليمان. محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية ١.١. " سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري
 الهوية الوطنية ٠0١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
 الهوية الوطنية ١٠0111 سعودي محامى محمد فواز بن منير
 الثعلي الهوية الوطنية 1. 14 و١١ سعودي محامى شايع عبدالله
 سالم بن هلابي الهوية الوطنية ل سعودي محامى عمر سعود بن
 سعد المطيري الهوية الوطنية 00 سعودي وكيل علي طالب
 صالح اليامي الهوية الوطنية 5. مغع 5 ١٠42. سعودي محامى
 علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية لال ١٠.272.
 سعودي مخامى رفيف راشلد جزاء الثقفي الهوية الوطنية 6 ل
 سعودي وكيل لل ق تحت الجلسة يحضور: طارق خلف بن رابع
 الحارثى الهوية الوطنية ' ' 0. السعودية محامى تركي بن راج
 بن سعد المطيري الهوية الوطنية. 10 7 ا وكيل [بحاجة مراجعة:
 جدول غير واضح]

الدعوى

(| اتملعة العربية السعودية وزارة اشن ضبط الدائرة الاولى رقم
 القضية: 145418501١0 رقما لجلسة: "7, نوج زالى فضيلتكم
 دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من
 المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 /
 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك
 (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى
 الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة
 له من مورث موكلي 00357: يرحمه الله 0025١: وقام بالتوقيع
 عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات

مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي 3 اكة 20: يرحمه الله داكد 20: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من: راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع. ويتاريخ 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا أن الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال » كما نبليكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

في الجلسة قرر الطرفان الاكتفاء. فأفهمت الدائرة الطرفين

بتقديم ملخص لكافة المذكرات التي قدمت ف أطراف القضية

ف الاسم 8 الصة محالت طارق خلف بن رايح الحارثي الصفة

مى التوقيع الاسم الصفة وكيل التوقيع تركي بن رايح بن سعد

المطيري توقيع "أعضاء الدائرة سلسم 1111 500 عين, 110

١١١٠٠ ٣ عين, ٠ سن سن ان ين ؟ ١ [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-223 – ضبط الجلسة رقم 3 بتاريخ 14-02-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-223	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 3 بتاريخ 14-02-1443هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
14-02-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2478-2476	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1n6jZBX4UajjoaQUh0kN6PlwyW2-OTr7Z/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ الدائرة الاولى رقم القضية: 4257818١
رقم الجلسة: “”““

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 1/١1 235/8755
وتاريخ 82/١7/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟. لا.١ سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الموية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية /4582١/ ١١/ ١٠٠١
 سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الموية الوطنية
 اللا.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي الا ١١٠.
 سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية بلا
 ١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الموية الوطنية
 ٠١ سعودي محامى سليمان.محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية ١.١. " سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري
 الهوية الوطنية ٠0١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
 الهوية الوطنية ١٠0111 سعودي محامى محمد فواز بن منير
 الثعلي الهوية الوطنية 1. 14 و١١ سعودي محامى شايع عبدالله
 سالم بن هلابي الهوية الوطنية ل سعودي محامى عمر سعود بن
 سعد المطيري الهوية الوطنية 00 سعودي وكيل علي طالب
 صالح اليامي الهوية الوطنية 5.مغع 5 ١٠42 . سعودي محامى
 علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية لال ١٠.272.
 سعودي مخامى رفيف راشلد جزاء الثقفي الهوية الوطنية 6 ل
 سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور: الا الات ال ال
 تركي بن رابع بن سعد المطيري الهوية الوطنية ١1١71864.
 وكيل [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الدعوى

| اتملعة العربية السعودية وزارة اشن ضبط المحكمة التجارية
 بجدة رقم الصفحة ١٠ الدائرة الاولى رقم القضية:
 4174181١0 رقما للجلسة: " نوج زالى فضيلتكم دعوانا
 بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ صدر حكم من المحكمة
 العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ
 يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق
 صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي
 المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من
 مورث موكلي 00357: يرحمه الله 0025١: وقام بالتوقيع عنه

في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي 3/20: يرحمه الله داكد20: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من: راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. ويتاريخ 1/1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12/5/1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10/2/1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا أن الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال» كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

افتتحت الجلسة بحضور المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى المذكرة الشاملة المقدمة من الأطراف والمرسلة إلى بريد الدائرة الإلكتروني عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع

على ما قدمه الأطراف وإرفاقه عبر النظام. وتشير الدائرة إلى أنها أفهمت الطرفين بإرسال المذكرات فيما بينهما ودياً.

أطراف القضية (٠١ الإسم 0- الصفة محا التوقي سلطان ماجد ناصر القحطاني مى لتوقيع أا» 5 الصفة وكيل التوقيع تركي بن رابح بن سعد المطيري توقيع أعضاء الدائرة الإسم عبدالله محمد عبدالله المطلق !

عن سن ١ 3١ | 0-3 <١ الى <١ الى و 3 004 | عين, سن ١ 3١
| 0-3 <١ الى <١ الى و 3 00 نا عين, سن مسري ان" ١

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-224	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 21 يوم 22-05-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
22-05-1444	التاريخ الهجري
المحكمة العامة بجدة	الجهة المصدرة
أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
2480-2479	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1a67bUpgWMWC15VqA7HwgLZdu0nCdBupB/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

ضبط جلسة رقم ١١ يوم ٥/٧٧/١٥٥٥ هـ للدعوى رقم 57/074111 نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ / 7 71 / 575١ هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 5578١555 وتاريخ 77/77/ 575 ١ هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي: 70195

يرحمه الله: 20151 وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم: 050\131\10* من مورث موكلي : 51 مي رحمه الله: 20251 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (55٠0٠٠٠ ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة 01٠0/!) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه» وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (117,7517,9721١ ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة 97/01١) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع.

وبتاريخ 7١/ 578/5١ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زينيء وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 7587531515 وتاريخ / ١١ 5778١ هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 75855/514 وتاريخ ١١/ 5587/7١ هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 901٠ من راس المال كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي» وعن طريق نظام تقاضي.

وتشير الدائرة إلى أنها خاطبت البنك المركزي وفق ما تضمنه محضر الجلسة السابقة بموجب خطابها الصادر عن المحكمة بتاريخ 5155/5/7 هـ ولم ترد إفادة حتى تاريخه؛ ثم طلب وكيل المدعي رقم الخطاب الصادر حتى يتم متابعته مع البنك المركزي فأفهمته الدائرة بضرورة التواصل مع أمانة سر الدائرة عبر البريد الدائرة الإلكتروني (001/11/11) 00110(5077.52-)- (1111-007/13) وذلك بعد هذه الجلسة ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسة.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-225 – ضبط الجلسة رقم 14 بتاريخ 25-10-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-225	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 14 بتاريخ 25-10-1443هـ للقضية رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
25-10-1443	التاريخ الهجري
المحكمة العامة بجدة	الجهة المصدرة
أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
2484-2481	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1F8edXbcjfBZ928RxuFgl3K-hRcjJnxC/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

بوابة ناجز 2 17/05/2022 ضبط الجلسة 4هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي / 0035: يرحمه الله 702511 وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجارى رقم 4030196102 من مورث موكلي /0025: يرحمه

اللّٰهُ أ لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000 ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9690) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه, وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931 ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث بمرحمه اللّٰهُ للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 21 / 4 / 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن اللّٰهُ / أحمد عباس زيني, وانهصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لالزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) ؛ ذكرنا ان الحصاص هي نسبتها 9090 من راس المال كما نبلغكم أن النظام لايسح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

المرافعة:

2 1/3 ---- 0619115/06100163-5623-4520- [5/5] أنا
311/5 ع نا0ع!- [5/5] 16911055/010115 [31/1/5] أمم 5: // 3
12.53/3 م] أا بوابة ناجز 2 17/05/2022 ضبط الجلسة 4هـ
يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والدرراك (مرفق
صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي
المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له

من مورث موكلي /0035: يرحمه الله 70251١ وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي /0025: يرحمه الله أ لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9690) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه, وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 21 / 4 / 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني, وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لالزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) .؛ ذكرنا ان الحصاص هي نسبتها 9090 من راس المال كما نبلغكم أن النظام لايس مح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

المرافعة:

2 2/3 ---- 0619115/06100163-5623-4520- [5/5] أنا
311/5 ع نا0ع!- [5- [5/16911055/010115 [31/1/5 أمم5: //3
12.53/3م] أأ بوابة ناجز 2 17/05/2022 ضبط الجلسة 4هـ

يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والدرراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي /0035: يرحمه الله 70251١ وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي /0025: يرحمه الله لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9690) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه, وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 21 / 4 / 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني, وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لالزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) ؛ ذكرنا أن الحصاص هي نسبتها 9090 من راس المال كما نبلغكم أن النظام لايسح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

المرافعة:

|/5[5[آنا[-0619115/06100163-5623-4520---- 2 33
]3// :5مم31/1/5|/16911055/010115[5-!ع نا ع311/5
أ[م12.53/3

[↑ العودة إلى الفهرس](#)